

Summa Angelica

Angel de Clavasio



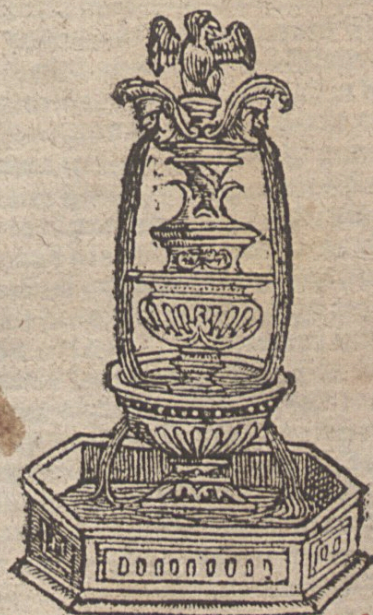
SUMMA ANGE LICA REVERENDI PA

tris fratris **Angeli de clausio** secundū primū exē
plar ipsius hac editione castigata; casus **consciētie; &**
vitiorum remedia; quā plurimorūq; dubiorum cons
grua serie digestorū decisiones cōplectēs; que vltra
solertem et diligētem castigationem deprauata erat;
non modicum est aucta; **modernis additionib⁹** singu
lis capitibus in modum brevis summe premittis; &
manus sculpte appositione denotatis.

Rubricas tam iuris ciuiliis quā canonici eorumq;
autorum nomina quibus hec Summa innititur: stu
diosus lector in hoc primo quaternione inueniet.

15

34



Venundantur Lugduni apud Scipionem de Ga
biano in Vico mercuriali Sub signo fontis.

Summa Angelica

Angel de Clavasio
Lugduni 1534
(Scipio de Gabiano)

The School of Salamanca
A Digital Collection of Sources and a
Dictionary of its Juridical-Political Language
<https://www.salamanca.school>

Volume unpublished

Directors:
Duve, Thomas
Lutz-Bachmann, Matthias

Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz
Max-Planck-Institut für Rechtsgeschichte und Rechtstheorie
Goethe-Universität Frankfurt/Main

Electronic publication,
Online:

Editors:

Birr, Christiane
Caesar, Ingo
Glück, David
Rico Carmona, Cindy
Thönes, Martin
Wagner, Andreas

PDF Production:

Kupreyev, Maxim N.

Digitized original(s):

Bayerische Staatsbibliothek
<https://opacplus.bsb-muenchen.de/search?oclcno=242759575&db=100>

Proposed citation:

_X_X_, in: The School of Salamanca. A Digital Collection of Sources

[[i]r] SVMMA ANGE LICA
REVERENDI PAtrīs fratris
Angeli de clauasio secundū
primū exēplar ipsius hac editione
castigata: casus consciētie: &
vitiorum remedia: quā plurimorūq;
dubiorum congrua serie digestorū
decisiones cōplectēs: que vltra
solertem et diligētem castigationem
deprauata erat: non modicum
est aucta: modernis additionib⁹
singulis capitibus in modum brevis
summe premissis: & manus
sculpte appositione denotatis.

¶ Rubricas tam iuris ciuilis quā
canonici eorumq; autorum nomina
quibus hec Summa innititur:

studiosus lector in hoc primo
quaternione inueniet. 1534

¶ Venundantur Lugduni apud
Scipionem de Gabiano in Vico
mercuriali Sub signo fontis.

[[i]v]

[[ii]r] ¶ Epistola. F. Hieronymi tormeli lectoris. Ad. R. P. F. Angelū de clauasio p̄sentis operis auctorem: in quo orat eius reuerentiaꝝ vt ipsum opus imprimi faciat: propter talem et tantam dicti operis excellentiam et vtilitatem.

PLuribus retroactis temporibus. Reuerende ac mi corāisissime p̄r ad lecturā casuū cōscie p̄motus oī cura et diligētia operā dedi. vt x̄itatē cō fratrib⁹ audiētib⁹ miromō hmeinde dispersam vt p̄ diuersa libroꝝ volumina: q̄n potius p̄ varias doctrinaꝝ facultates vagātē enucleatā traderē. ad q̄ parageñ. quib⁹ vigilijs q̄busue oporteat curis insudare reuerētia tua plenius edocta dilucide p̄spicit. Nō em̄ talis lect. vnica cōtētatur scientia vnico ve studio lꝝ magnis voluminibus cōclusio subsistat. Exigit nāq̄ vera iuris ciuilis fundamēta. In q̄bus pene cōtractuū tota decisio terminat̄. qđ q̄nidē ius quoniā p̄ summoꝝ iura Pōtificū in multis rectificat̄ p̄ficiť ac supplet̄. p̄cipue in cēsuris p̄bēdis et alijs ecclasticis eiusdē sacri pōtificij iuris ignorantia talis casuū penit⁹ abhorret doctrina. Veꝛ cū in p̄dictis quādoq̄ p̄pter communē pacē oculus maiestatē aliquať obscureť q̄ lumine sacre theologie illustrati quam maxime hꝝ necesse: nō modicā ipsi⁹ casuū studij partem sibi sacre pagine lucidi doctores iure merito vēdicarūt. Itē si experientia teste phil. facit artem in ipsa casuū doctrina magistrā pene cūcta limitatē fateri nō in cassum cōpelli mur. Cū igit vitā breuē. artē ꝑo lōgā ali⁹ hypocrates affirmet. Et ī vnaquaꝝ ar te tāta ducamur cecitatis caligine: vt teste mercurio trimegisto. maxima ps eoꝝ que scim⁹ sit minima eoꝝ que ignoram⁹: quis nisi insani penitus capitis dicere audebit hoīem ad talis studij apicem nisi diuina p̄uentū peculiari virtute posse deuenire. Vt tanq̄ alter Justinian⁹ op⁹ desperatū q̄si p̄ mediū trāsies p̄fundum vnā reducat cōsonātiā. Forsitā aliq̄s dicet ꝑa fateor q̄ scribis nisi talis tantusq̄ labor ac difficultas a summistis tractatorib⁹ exilis data fuisset. Qui oēs in vnū facultates colligentes fasciculos casuū cōtexuerūt ad quē ego hoc admitterez si dictos vt asseris tractatores ipsis in facultatib⁹ pene noscerē ephebos non dicā balbutiētes neq̄ p̄fectos: ex hisnāq̄ alij pictores d̄ alienis codicib⁹ nō libros: sꝝ quedam poti⁹ exemplaria cōponētes. alij more balbutiētū qui audierini et vide riut fari gestiūt. Quos tamē pia excusat intētione tāq̄ serui inutiles ex talētis q̄cquā in principis erariū nō inferētes repulsam patiantur pariter et penam. verum si eos intentio reddit innoxios mihi tamen alijsq̄ in huiuscemodi palestra militātibus labores non auferūt. sꝝ incertiores sum⁹ atq̄ dudū eram⁹. Tenuit ergo me contiuū desiderii sedulaq̄ anxietas vt sator ille rerū eternus increa taq̄ veritas a lucis eterne cādor irradiās q̄ sol⁹ res penit⁹ disparatas ad optatū finem de ducit. iuxta. l. j. ad fi. prime col. C. de veteri iure enucle. qui oīm aucior est scientiarum. §. deniq̄. xxvij. di. Qui omnium est gratiarum largitor. c. reuerte mini. xvij. q. j. a quo in super est oē datum optimū. Jac. j. et. c. in scripturis. viij. q. j. Qui totius insuper est boni operis fundamentū. c. cū paul⁹. j. q. j. hoīem produceret in lucem talib⁹ insignitū gratijs ac virtutibus. Cuius medio et salubri doctrina lectoribus ipsis tātus queritādi labor. Variosq̄ volutādi Codices adi mereť. Et discipulis cōfessorib⁹ quoq̄ presertim fratrib⁹ n̄ris quib⁹ in diuinis et alijs nostri ordinis laboribus occupatis: paulisper ocij suppeditare noscitur clā ra innotesceret veritas. Dum igitur pluribus iam annis elapsis talib⁹ estuarē desiderijs: communemq̄ omnium vtilitatem flagitans: et ex anhelanti corde gemebunda pene suspiria ad indeficientem diuine largitatis dulcedinē emitterē. [[ii]v] Apparuit oculis mei quasi caligātib⁹ Liber summule a reuerētia tua cōposit⁹ quē clara luce cōspiciēs et diligentius

peruoluens dum placere cepit vltra pro grediēs nec tota quidē nō visum p̄terij. Et sepius admirās in tractatib⁹ singulis plenitudinē p̄strictā. In decisionib⁹ vtriusq⁹ iuris vera fundamēta. In fundamētis allegationes fidas pariter et abūdātes. Theologorūq⁹ veritatis lucide enucleatas autoris quoq⁹ qđ paternitas tua a iactantia aliena me p̄ veritate dicere patiať ingeniū pene diuinū vt merito re et noīe Ange lus dicaris: experiētiā quoq⁹ tāto tpe p̄batissimā vtpote q̄ tali ac tanto tpe annis fere vicēnis digne ac laudabiliter talē ac tātā fratrū oīz cismōtanoz familiā direxeris x̄bo pariter et exemplo. nec nō in plurib⁹ sedis aplice arduis piclitātibusq⁹ causis solitudīe ac ingenij tui subtilissimo apice ad optatū finē deductis ista inquam oīa cōspiciēs et let⁹ mēte peruoluēs pregaudio exiliēs clamaui. Ecce qđ ꝓcupiui iaz video: qđ q̄siui iā teneo: margaritā diutinis flagitatā suspirijs possideo: cō nocauī amicos pariter et famili ares ad tā pingues nuptias falubrēq⁹ doctrinā dicēs. Venite o p̄res lectores posidere summulā Angelicis manib⁹ vobis p̄pa ratā p̄ quā onus q̄maximū ab imbecilis extat scapulis vestris oblatū. Nō am plius p̄ varios vobis codices vagari libeat quicqd alibi difficulter querit et in nolūtū hic faciliter et enucleatū iuenit. Venite oēs vtriusq⁹ iuris veri p̄fessores et doc. Vobis. nō liber iste fidissima est clauis q̄ veri aperiuť intellectus lataq⁹ dāt plura inueniēdi copia. vt quasi repertoriū decisiuū videat. Venite. et vos pa riter cōfessores atq⁹ discipuli q̄ iā diu sarcina libroz p̄grauati. isup et glossis varijs defessi pōdus eijcite hoc solo li. depascamini. Hic totū verset īgeniū oīsq⁹ sollicitudo atq⁹ doctrina. Si boni eritis angelici pariter et optimi cōfessores: hic em̄ cōcius plenissime habet vsure lucidissime: interrogatoriū enucleatū matrimonia predicta honestate simul ac veritate. Restitutiōes ampli ssime censure. quoq⁹ p̄fectissime. Quid plura? Quid desit nōvideo nisi forsitā ex transcriptoz tarditate paucis innotescat. Sed et hec diuina abstulit bonitas dū nobis artē miro inuē tā studio impressoz in lucē p̄duxit. Reliquoz igit est Renerēde p̄r ne reuerētia tua existimet hoc sibi dūtaxat cōdonatū. quin potius cū superne bonitati cōnaturalis sit cōicatio idipm tāq⁹ celeste mun⁹ largisve cōicandū sibi psuadeat vo lo. Supplices igit nos oēs. Et ego vice oīz pedib⁹ Reuertētie tne hūiliter p̄stra ti deprecamur: vt tale et tm̄ p̄ incuriā nō depereat opus: veꝛ citissime supradicte artis impressorib⁹ peritis tradat: quo sitis q̄ maxima: esuriesq⁹ q̄pluriū p̄cipue nostra refocileť. Hoc em̄ deo ad honorē magnū p̄ximis ad salutē. P̄rnitati quoq⁹. T. ad maximū cedit meritū: et si qđ absit p̄fata Reuerentia tua his agitata stimulis vel recalcitraret aut saltē tardior incenderet nō dubito magnū ei⁹ capiti iudiciū iminere. Noli igitur qui fuisti semp pius ac dulcis nobis et Reuerē tie tue hac ī re esse crudelis. Qđ ne fiat etiā atq⁹ etiā supplices deprecamur: valeat in dño p̄fata paternitas quā dñs p̄ oīz salute conseruare dignetur. Amen. ¶ Rñsio venerādi patris Fratris Angeli ad fratrem Hieronymū suprascriptū.

¶ Angelicā summā pro vtilitate confessorū: et eoꝝ q̄ cupiunt laudabiliter viuere nuper a me diuina opitulante gratia compilatam mi. Hieronymie frater sua des vt arti imprimētium tribuam. Tardiusculo quoq⁹ et pigritanti animo mi naruz dulcia figis calcaria. Quā ex quo vltra meā opinio. tot laudibus. extollia vt tuis votis morem gerā imprimendā transmittō. Vale in dño et ora pro me.

In nomine domini nostri Jesu christi. amen. Incipit prologus in summa angelica de casibus conscientie per fatrem Angelum de clauasio ordinis minorum vicarium gene-[[iii]r]ralem cismontanorum fratrum obseruantie compilata cui premittitur primo plogus deinde subnectitur tabula contentorum in ipsa declaratiua. Incipit prologus.

Angelici spiritus et si diuine contemplationi semper intendant: ex charitate tamen qua omnes homines complectūtur diuina pietate sic disponente salutem nostram procurare solícite non desistunt. Nos defendendo ab inimicis: solícitando ad bonum et dirigendo in

viam salutis. hoc quippe ipsa dei bonitas nobis insinuare voluit in scala Jacob ostensa. Gen. xxviii. c. in qua angelos descendentes et ascendentes vidit ut sic intelligeremus quod feruo re deuotionis teneamur beatos angelos prosequi. Quod ego frater Angelus de clauasio ordinis minorum minimus attendens: ut nomen meum sit consequens rei sicut debet. ut insti. de dona. §. est et aliud. et. decernim⁹. C. de epi. et cle. et. l. j. C. de offic. pfe. vr. et p sanctoꝝ angeloꝝ imitationē puenire merear ad eoꝝ cōtē plationē aīaꝝ salutē pcurādo quo nihil deo est carius. viij. q. j. sciēdū. Cōspiciēs etiā multitudinē summularum de casibus cōsciētiālibus nō bene satisfacere pauperibus cōfessoribus. et simplicibus propter prolixitatē aliquarum et aliaꝝ nimīā breuitatem multoꝝ confratrum meorum charitatiua requisitione compulsus: attendens etiam q diuisiones gratiarum sunt et donorum et vnicuiq datur manifestatio spiritus ad vtilitatem. j. ad cor. xij. c. Deceui hanc summam compendiosam ordinare dei adiutorio inuocato fm illud. l. j. in principi. C. de vete. iur. enu. Quam et angelicam nominabo in qua medio critate seruata iuxta illud īstitu. de rerum diui. §. cum quis et in autenti. de consuli. §. igitur. et post quicūq eaz perlegerit inueniet quicquid in alijs summulis continetur quod pertineat ad confessores presertim in summa dicta Pisanela ac eius supplemento cuius casus consentiales hic omnes inserui. licet aliquando per alia verba: aut alio ordi ne. Et vltra predicta reperiet in. c. quod incipit. Interrogationes quecūq pertinent ad confessorem vel confiteri volentem circa quecūq peccata mortalia cognoscenda dirigetur etiam ad multa consilia danda ac ad inueniendum doctores et iura vbi de talibus diffuse tractatur. Jta q hec angelica summa erit ut ilis non solum confessoribus verum etiam scholaribus vtriusq iuris et alijs quibuscūq fm deum et rectam ciuilitatem viuere cupientibus. Cuius ordinem infrascripta tabula demonstrabit. Rogo ergo vos lectores. ut hanc vltimam et Angeli cam summam ea charitate suscipiatis qua vobis offertur. Nec faciliter ad hmōi operis iudicia procedatis quandoquidem quod diutine summisq vigilijs ac sudoribus digestum non est leuiter vnico perscrutatur intuitu. Et quāuis in ea nihil sit dictum quod non arbitratus fuim conuenire iustitie et veritati prelertiz in foro conscientie cui satisfaciendum magis censui q ad forum contentiosum: propterea non sum secutus aliquando communem opi. doctorum presertim canonistarum et legistarum quia cōsentiali et theologice veritati nō mihi visa fuit conuenire. Tamen iudicio sancte matris ecclesie et cuiuslibet melius sapientis corrigendam submitto ut sit ad laudem domini nostri resu et eius gloriosissime matris Marie ac seraphici patris mei Francisci in secula seculorum. Amen.

¶ Explicit prologus.

[[iii]v] ¶ Incipit Tabula declaratoria ordinis contentorū in predicta summa.

¶ Et q hec Angelica summa principaliter edita est p simplicib⁹ cōfessoribus non habentib⁹ peritiam vniuersale inris. ideo hanc tabulā ei ppono: que tria demonstrabit. Primo ordinem libri qui sic distinguitur: v3 per literas Alphabe ti. et quelibet litera per capitula diuersa. quodlibet vero capitulum suos habet paragrafos. exceptis qtuor capitulis q statim nō subdiuidunt p. §. sz aliter. Nā capitulū excōicatio. v. et. vij. subdiuidit per casus et casus in §. subsistunt. Jtem capitulum matrimonium. iij. distinguitur per impedimenta. et qdlibet impedi mentum cōgruos habet. §. Jtem capitulum restitutio. j. vbi ponuntur qui sunt ad restitutionem obnoxij. quinq cū sint varij: et quamplures: ut ocus pateant oculis per

alphabeti literas describuntur. et iuxta subsistentem materiam litera §. contiuent. Quorum capitulorum principia sunt que subsequuntur.

Abbas folio. j.

Abbatissa. j.

Aborsum. ij.

Abrogatio. ij.

Absens. ij.

Absolutio. ij.

Acceptio. v.

Accidia. vj.

Actiones. eodem.

Acoliti. vij.

Accommodatio. eodem.

Actus. eodem.

Accusatio. eodem.

Adiuratio. viij.

Administratio. ix.

Admonitio. eodem.

Adoptio. eodem.

Adoratio. eodem.

Adulatio. x.

Adulterium. xj.

Aduocatus. xij.

Affinitas. xij.

Agnati. eodem.

Alchimia. eodem.

Alea. xiiij.

Alienatio. eodem.

Alimenta. xvj.

Altare. eodem.

Alternatiua. xvij.

Ambitio. eodem.

Amor sui. eodẽ.

Amicitis. eodem.
Amor seculi. eodem.
Angaria. eodem.
Appellatio. xvij.
Apostasia. xix.
Aqua benedicta. eodē.
Arbiter. xx.
Archidiaconus. xxj.
Archiepiscopus. eo.
Archipresbyter. eodē.
Argumentatio. xxij.
Arra. eodem.
Arrogantia. eodem.
Arrogatio. eodem.
Ars baliste. eodem.
Ascismus. xxij.
Astrologia. eodem.
Astutia. eodem.
Auaritia. eodem.
Audatia. xxiiij.
Augere. eodem.
Augurium. eodem.
Austeritas. eodem.
Balistariorum ars. folio. eodem.
Balneum. eodem.
Bannum. eodem.
Baptismus. xxv.
Bellum. xxix.
Benedictio. xxxj.
Benefacere. xxxij.
Beneficium. eodem.
Bigamia. xxxv.
Bissextus. xxxvj.

Blasphemia. eodem.

Capella. fo. xxxvij.

Calix. eodem.

Calūniator. eodem.

Cambium. eodem.

Canonica portio. eodē.

Canonicus. xxxix.

Canonizatio. eodem.

Cantus. eodem.

Capitulum. eodē.

Character. xi.

Carcer. eodem.

Charitas. eodem.

Castitas. xlj.

Castratus. xlij.

Casus episcopi. eodem.

Casus fortuitus. eodem.

Cathecismus. xliij.

Causa. eodem.

Cautio. xliiij.

Cecitas mentis. eodem.

Cedere bonis. eodem.

Celare. eodem.

Censure. eodem.

Census. eodem.

Certum. xlv.

Cessatio. eodem.

Cessio. eodem.

Cimiterium. xlvij.

[[iv]r] Circūstantia. eo.

Citatio. eo.

Citarista. eo.

Ciuitas. xlvij.
Ciuis. eod.
Clamor. eo.
Clandestinuꝝ. eo.
Claues. xlviiij.
Clausula. eo.
Clericus. eod.
Coactio. lvj.
Coadiutor. eodē.
Cogitatio. eo.
Cognatio. lvij.
Collegium. eo.
Collusio. eod.
Collonus. eodem.
Comenda. lviiij.
Commissio. eo.
Comodatum. eo.
Compaternitas. lix.
Compensatio. eo.
Compositio. eod.
Compromissum. eodē.
Cōmunicare. eod.
Commutare. eodeꝝ.
Consensum. eodē.
Concilium. eodeꝝ.
Concubinatus. lx.
Concussionis crimē. eodē.
Condēnatus. eo.
Conditio. eod.
Conductor. lxj.
Confessio. eodem.
Cōfessio sacramētał. lxij.
Cōfirmatio p̃latoꝝ. lxxvj.

Cōfirmatio sacri. eod.
Cōfirmatio pape. lxxvij.
Confraternitas. eo.
Cōiuratio. eodez.
Consanguinitas. eodez.
Conscientia. eodez.
Consecratio ep̄oꝝ. lxxvij.
Cōsecratio eccliaꝝ. eo.
Cōsecratio altaris. lxxix.
Cōsecratio cimiterij. eo.
Cōsecratio pamētoꝝ. eod.
Constératio ꝑginū. eodē.
Consentire. eo.
Conseruator. lxxxj.
Consilium. eodez.
Conspiratio. lxxxij.
Constellatio. eod.
Constitutio. eodē.
Consuetudo. eod.
Contēptus. lxxxiiij.
Contentio. eodez.
Continuū. lxxxv.
Contractus. eodē.
Contritto. eodem.
Contumacia. lxxxvj.
Coutumelia. eod.
Correa. eo.
Correctio p̄latoꝝ. lxxxvij.
Correctio fraterna. eo.
Corporalia. lxxxviiij.
Corpora sanctorū. eod.
Corpora vitiat⁹. eo.
Corpus xp̄i. eodem.

Crapula. eodem.
Credere. lxxxix.
Credulitas. eodez.
Crescere. eo.
Crimen. eo.
Culpa. eodē.
Crisma. eo.
Cura animaruz. xc.
Cupiditas. eodez.
Curialitas. eodez.
Curiositas. eodez.
Custos. eodē.

Damnatus.

folio xc.
Damnificatus. xcj.
Debitū coniugale. eo.
Decanus. xcij.
Decima. eod.
Defensio. xcv.
Defunct⁹. eodē.
Degradatio. eodez.
Delectatio. xcvj.
Delegatus. xcvj.
Dementia. xcvij.
Demoniacus. xcvij.
Denunciatio. eo.
Depositum. xclx.
Derisio. c.
Desperatio. eodē.
Detractio. eodem.
Diaconns. cj.
Dialectica. eo.
Dies sestus. eodē.

Diffamatio. cij.
Diffidatus. eodē.
Dignitas. eo.
Dilapidator. eod.
Diligere. eodem.
Diligentia. cij.
Diocesis. eo.
Discere. eo.
Disciplina. eodez.
Discordia. eo.
Discretio. eo.
Dispensatio. eod.
Disputare. cv.
Diuinatio. cvj.
Diuortium. eodē.
Diuturnitas. eodē.
Doctor. eo.
Dolus. eo.
Domesticus. cvij.
Domicilium. eod.
Dominica dies. cvij.
Dominium. eodez.
Dominus. eo.
Donatio. cix.
Dos. cxiiij.
Dubium. cxvij.
Duellum. eodē.

folio. cxviiij.
Ecclesia. eo.
Electio. cxix.
Elemosina. cxxij.
Emancipatio. cxxiiij.

Ebrietas.

Emphitheosis. eo.
Emptio. cxxvj.
Emunitas. cxxix.
Enormis. eodem.
Episcopus. eo.
Errare. cxxxj.
[[iv]v] Erubescere. eo.
Etas. eo.
Euagatio. cxxxij.
Euangelium. eo.
Eucharistia. eoð.
Eunuchus. cxxxix.
Exactio. eo.
Exaltatio. eo.
Examinatio. eo.
Excepta. sio.
Exceptio. eo.
Excōicatio= eo.
Exculatio. clxj.
Executor. eod.
Exemptus. clxiiij.
Exemplum. clxv.
Exequie. eo.
Exhereditatio. eo.
Exorbitantia. clxvj.
Exorcista. eo.
Exorcismus. eod.
Expense. eo.
Experientia. clxvij.
Expositio. eo.
Expositus. eod.
Expressio. eod.
Extensio. eod. Extimatio. eo.

Extrema vncio. clxviij.

Fabule. folio. clxviij.

Facilitas. eo.

Facultas. eo.

Factum. eo.

Falcidia. eo.

Falsarius. eo.

Fama. clxix.

Familia. clxx.

Familiaris. eo.

Familiaritas. clxxj.

Fatum. eo.

Fauere. eo.

Fautor. eo.

Femina. eo.

Fenus. eodeꝝ.

Ferie. eo.

Feudum clxxiiij.

Fictio. clxxviij.

Fideicōmissum. eo.

Fideiussor. eo.

Fides. clxxviij.

Filius. clxxix.

Finis. clxxxij.

Fiscus. eo.

Flagella. eo.

Fletus. eo.

Fomes. eod.

Forma. eod.

Fornicatio. eo.

Fortitudo. eodē.

Forus. eo.

Fratres. eod.

Fraus. eod.

Frigiditas. eod.

Fructus. eo.

Fugere. clxxxiiij.

Funus. eod.

Furiolus. eo.

Furtum. eo.

Generalis clausula. folio. clxxxvij.

Gladius. eod.

Gloria. eo.

Gratia. eod.

Gradus. eo.

Guerra. eo.

Gula. eodē.

Habitus. folio. clxxxix.

Hebetudo. eo.

Edificans. eo.

Hereditas. eodē.

Heres. cxc.

Eremita. eo.

Hereticus. cxciij.

Hermafroditus. cxcv.

Jronia. eo.

Histrion. eodem.

Homagium. cxcvj.

Homicidium. eodē.

Homo. ccj.

Honestas. eo.

Honor. eo.

Hora canonica. ccij.

Horror future vite. cciiij.

Hospitale. eo.

Hospitalis. eo.

Hostiarius. eo.

Hostis. eo.

Humanitas. eo.

Jactantia.

folio. ccv.

Eonomus. eo.

Jdulia. eo.

Jeiunium. eo.

Jgnorantia. ccviiij.

Jllegitimus. ccix.

Jmages sctōz. eod.

Jmmisericordia. eo.

Jmmunditia. eodē.

Jmmunitas. eo.

Jmpedimētū. ccxiij.

Jmperiū meꝝ. eo.

Jmpossibile. eod.

Jmpubes. eod.

Jncantatio. eo.

Jncarceratio. eo.

Jncendiarius. eo.

Jncestoꝝ restō. ccxv.

Jncestus. eo.

Jncōsideratio eod.

Jncōstātia. eo.

Jndicium. eod.

Jndignatio. ccxvj.

Jndulgentia. eod.

Jnepta letitia. ccxix.

Jnfamia. eo.

Jnfidelitas. ccxx.

Jnfirm⁹ famul⁹. ccxxj
Jngratitudo. eo.
Jniuria. eod.
Jniustitia. ccxxij.
Jnobedientia. ccxxiij.
Jnquietudo. eo.
Jnquisitio. eo.
Jnqsitor hereticoruз. folio. ccxxiiij.
Jnsignia. ccxxv.
Jnscriptio. ccxxvj.
Jnstitutio. eod.
Jntentio. eo.
Jnterdictum. ccxxijv.
[[v]r] Jnteresse. ccxxxiiij.
Jnterpretatio. eo.
Jnterrogationes. in contor. ccxxxiiij.
Jntestatus. ccxlvj.
Jntimiditas. eo.
Jntrusus. eodeз.
Jnuenta. eod.
Juuestitura. ccxlvij.
Jnuidia. eo.
Hypochrisis. eodeз.
Hypotheca. eod.
Jra. eo.
Jrregularitas. ccxlviiij.
Jrrisio. cclij.
Jrronia. eo.
Jstrio. eo.
Judeus. eodem.
Judex. ccliiij.
Judicare. cclvj.
Judicium. cclviiij.

Juramentum. cclix.

Jurisditio. cclxviij.

Jus. eodē.

Juspatronatus. eo.

Justitia. cclxx.

Justificatio imperij. eod.

Laicus. folio. eod.

Latria. cclxxj.

Latro. eo.

Laudemium. eo.

Lectoris. eo.

Legatum. eodeꝝ.

Legatus. cclxxviij.

Legitiatio filioꝝ. cclxxx.

Legitima portio. cclxxx.

Legitim⁹ filius. cclxxxij.

Leno. eo.

Leprosus. eo.

Lex. eo.

Libellari⁹ ꝑct⁹. cclxxxvj.

Libellus famosus. eo.

Liber. eo.

Libertus. eodem.

Litera eodem.

Litigiosares. eodem.

Litigiosus. eodē.

Loca. eodem.

Locatio. cclxxxvij.

Lucrum. cclxxxix.

Ludus. eo.

Luxuria. ccxcj.

Magister. folio. ccxcij.

Maioritas. ccxciiij.
Maledictio. eo.
Maleficium. eod.
Malitia. eo.
Mandatum. eodez.
Manifestuꝝ. ccxciiij.
Manumissio. eo.
Mathematici. ccxcv.
Matrimoniũ. eo.
Medicus. cccxiiij.
Membruꝝ. cccxiiiij.
Mendacium. eo.
Mensa. eodẽ.
Mensuras. eod.
Mercator. cccxv.
Meretrix. eodem.
Meritum. eodem.
Metus. eo.
Milites. cccxvj.
Miuor. eo.
Miserabilis persona. folio. cccxvij.
Missa. eo.
Misericordia. cccxxj.
Moderamen. cccxxij.
Modestia. eodem.
Molities. eodem.
Monachus. eodẽ.
Monasterium. cccxxiiij.
Monialis. cccxxiiiij.
Moneta. eo.
Mora. eodẽ.
Mors. eo.
Mulier. cccxxv.

Multiloquiū. eo.

Munus. eo.

Murmuratio. eodē.

Mutilatio. eod.

Mutus. eodē.

Mutuum. eo.

Naufragiū. cccxxxvj.

Nauta. e.

Necessitas. eodeꝝ.

Negligētia. cccxxvij.

Negocium eodē.

Neophitus. cccxxviii.

Nigromācia. eo.

Nominatim. eodem.

Notarius. eodeꝝ.

Notorium. eodeꝝ.

Nouale. eodeꝝ.

Nouitius. eodeꝝ.

Nuptie. cccxxxj.

Nūciatio no. opis. eodē.

Obedientia.

folio. cccxxxj.

Oblatio. cccxxxij.

Obligatio. cccxxxiiij.

Obses. cccxxxiiij.

Obstinatio. eodem.

Occasio. eod.

Occultū. eo.

Odium. eo.

Officium. eodem.

Oleum lctm̃t cccxxxv.

Opinio. eo.

Oratio. cccxxxvj.

Oratoriuꝝ. cccxxxviiij.

Ordo. cccxxxix.

Ornatus. cccxliij.

Ociositas. cccxliiij.

Pactum. folio. cccxliiij.

Pala. cccxlvj.

Palium. eo.

Papa. eodē.

Parapherna. cccxlvij.

Parētis appel. eo.

Paricida. eodem.

Parochia. eodem.

Partis appellatiōe. folio. cccxlviiij.

Patientia. eo.

Patria. eodem.

Patriarcha. eodem.

Patronus. eodeꝝ.

Peccatum. eodeꝝ.

Peculium. ccclxix.

Pecunia cccl.

[[v]v] Pedagium. eodeꝝ.

Pena. ccclv.

Penitentia. ccclviiij.

Percussio. ccclix.

Peregrinus. eo.

Periculum. eodeꝝ.

Periurium. eodeꝝ.

Permissio. c cclxj.

Permutatio. eodē.

Perplexitas. eod.

Pertinax. ccclxij.

Perseuerantia. eod.

Persona miserabil. eod.

Personatus. eod.

Pietas. eo.

Pignus. eod.

Pigritia. ccclxiij.

Pirrata. eod.

Placere. eo.

Pollicitatio. ccclxiiij.

Pollutio. eo.

Portio canonica. eo.

Possessor bo. fi. eo.

Postnlatio. eodeꝝ.

Posthumus. eodē.

Prebenda. eodeꝝ.

Precarium. eodem.

Precaria. ccclxv.

Preceptum. eodeꝝ.

Predicare. ccclxviij.

Preces. eod.

Precedentia. eodē.

Preciosum. eodeꝝ.

Precipitatio. eodeꝝ.

Predia vrbana. ccclxix.

Predo. eo.

Prefatio. eo.

Prelatus. eodem.

Prescriptio. eodē.

Presumptio. ccclxxv.

Primas. ccclxxvj.

Primitia. eo.

Princeps. eodem.

Priuilegium. eodē.

Probatio. ccclxxvij.

Procurator. eo.
Proditio. eodem.
Prodigalitas. eodē.
Professio. eodem.
Promissio. ccclxxviiij.
Proprietas. eodē.
Prosoneta. eodem.
Protestatio. eodē.
Pronincia. eodez.
Prudentia. eodem.
Pubes. ccclxxix.
Publicum. eodē.
Pudicus. eo.
Pudicitia. eo.
Punitio. eo.
Purgatio. eodē.
Purgatorium. eo.
Purifica. post ptū. eodez.
Pusilanimitas. eo.

Quadragesima.

folio. eo.
Quarta trebellia. eo.
Questuarij. eo.
Questus. ccclxxx.
Rancor. folio. eodez.
Ratio eodē.
Ratiocinia. eodē.
Raptor. eodem.
Rapina. eo.
Rauhabitio. ccclxxxj.
Reconciliatio. ccclxxxj.
Recōpensatio. eo.
Regulari. eodem.

Regularis. eo.

Religiosus. eo.

Religios⁹ loc⁹. ccclxxxviiij.

Reliquie. ccclxxxix.

Remissio. eodē.

Remittere. eodem.

Renunciatio. eodem.

Repreialia. cccxc.

Residere. cccxcj.

Rescriptū eodē.

Res. eodē.

Restitutio. eodē.

Resuscitatus. ccclij.

Reuelare. eodem.

Reuerentia. eodē.

Rigor. eodem.

Risus. eodē.

Rixa. eod.

Rogationū dies. cccclij.

Sacerdos. folio cccclij.

Sacramentum. eodē.

Sacrilegium. ccccv.

Sacrista. eodem.

Sagittarius. eodez.

Salarium. eodez.

Sanctus. eo.

Saracen⁹. eo.

Satisfactio. eo.

Scandalum. ccccvj.

Scientia. ccccvij.

Scisma. eo.

Scriptura. ccccvij.

Scurilitas. eodeꝛ.
Secretum. eo.
Seditio. eodē.
Sensualitas. eod.
Sententia. eodeꝛ.
Sepultura. ccccx.
Seruitus. ccccxij.
Sigillum. ccccxij.
Simonia. eodē.
Simplicitas. ccccxj.
Simulatio. eo.
Sobrietas. ccccxij.
Societas. eodeꝛ.
Sodomia. ccccxv.
Solicitudo. eodē.
Solutio. eodē.
Sors. ccccxvij.
Spectacula. ccccxvij.
Sponsalia. eodeꝛ.
Statutuꝛ. ccccxj.
Stipulatio. ccccxij.
Stola. eod.
Studium. eodem.
Stulticia. eod.
Stultus. eo.
Stuprum. eodem.
Suspicio. ccccxij.
Subarratio. eodē.
Subdelegare. eo.
Subditis. eodeꝛ.
Subdiaconus. eod.
[[vi]r] Subornatio. eodem.
Subsannatio. eodem.

Substitutio. eodē.

Subtilitas. cccxxxvij.

Successio. eodem.

Successor. eodem.

Suffragia. eodem.

Superbia. eodem.

Supstitio. cccxxxvij.

Suspensio. cccxxxix.

Suspitio. ccclij.

Susurratio eodem.

Tabellio. folio eodem.

Taciturnitas. ccclij.

Talliam. eodem.

Tantum. cccxliij.

Temperantia. eo.

Temere. eodem.

Temeritas. eodem.

Tempus. eodem.

Tergiversator. eodem.

Tentare. eodem.

Testamentum. eodem.

Testes. cccxlvij.

Thesaurus. cccl.

Timor. eodem.

Tollerantia. eodem.

Tonsura. eodem.

Torneamentum. eo.

Torpor. ccclj.

Tortura. eodem.

Transactio. eodē.

Transitus. ccclij.

Treuga. eodem.

Tributum. eodem.

Tribulatio. eodē.

Tristitia. eodem.

Turpe lucrum. eodem.

Tumor. eodem.

Tutella. eodem.

Uana glia. fo. ccccliij.

Uasa sacra. eodem.

Uasallus. eodem.

Uectigal. eodem.

Uel atio virginū. eodem.

Uenatio. eodem.

Uenditio. eodem.

Ueneficium. eodem.

Ueniale peccatum. eodē.

Uerberatio. eodem.

Uestis. eodem.

Uicarius. ccccliij.

Uidua. eodem.

Uilicus. eodem.

Uendicatio. eodem.

Uiolentia. eodem.

Uirginitas. eodē.

Uirtus. cccclv.

Uis. eodem.

Uisitatio. eodem.

Uiciatus corpore. eodē.

Uitium. eodem.

Unanimiter. eodem.

Uniuersitas. cccclvj.

Uncio extrema. eodem.

Uoluntas. eodem.

Uotum. cccclvij.

Usucapio. cccclxiiij.

Usura. cccclxiiij.

Usus clauium. cccclxxvij.

Usus. eodem.

Ususfructus. eodem.

Uxor. cccclxxix.

Hypocrisis.

folio. cccclxxx.

Hypotheca. eodem.

Yronia. eodem.

Ystrio. eodem.

Zelus. folio. cccclxxx.

¶ Explicit prima tabula.

[[vi]v] Secūdo presens tabula noīa

doctorū sacre theologie et vtriusq; iuris q̄ sunt cōtēti in p̄fata summa auriga. et fidelissimi duces idicabit. et in allegādo eoꝝ abreuiațiōes q̄ sunt īfra scripta ordine alphabeti ordinata nō fm eoꝝ an tiq̄tatē vel excellētiā adnotata: vꝫ in sacra scriptura seu Theologia.

Albertus magn⁹ ordinis predicatorū.

Alexāder. scꝫ de ales. ordinis minorū.

Alexander lōbar. de alexā dria ordi. mi.

Ambrosius doctor ecclesie Sanctus.

Anselmus cartuariēsis archieps sctūs.

Augustinus doctor ecclesie sanctus.

Aureolus. s. Petr⁹ aureolus ordi. mino.

¶ In iure Canonico vel Ciuili.

Abbas Alanus.

Alberic⁹ de rosate. Albertus Papieñ.

Alexander de imola.

Alexāder neno vincentius.

Andreas barbatius sculus.

Angelus: scilicet de perusio.

Angelus aretinus seu de aretio.

Antonius de butrio.

Archidiaconus.

Azo.

¶ Summiste.

Aluarus ordinis minorum.

Archieps Florētīn⁹ ordinis p̄dicatoꝝ.

Astensis ordinis minorum.

Augustinus de anconia.

¶ In sacra scriptura seu theolo.

Beda.

Bernardus Sanctus.

Bonauentura ordinis mino. sanctus.

¶ In iure canonico vel ciuili.

Baldus. s. de Perusio.

Bartolus videlicet de saxo ferato.

Bernardus glossator decretalium.

Bartholomeus Brixienſis.

Bartholomeus cepola veronensis.

Bonagratia.

Butrigarius. s. Jacobus butrigarij.

¶ Summiste.

Bernardinus de senis or. mi. sanctus.

Bernardinus cardinalis ordinis mi.

¶ In sacra scriptura seu theo.

Cassianus.

Ciprianus martyr.

¶ In iure canonico seu ciuili.

Calderinus qui fuit Joānes calderin.

Cardinalis. s. Frāciscus de zabarella.

Cynus.

Collectarius.

Cōpostelanus cui nomen Bernardus.

Clarus ordinis minorum summista.

¶ In sacra scriptura seu theo.

Damascenus.

Dionysius.

Dynus vtriusq; iuris doctor.

Dñicus de sancto georgio canonista.

¶ Summiste.

Directorii iuris qui fuit Petrus casue le ordinis minorum.

¶ In sacra scriptura seu theolo.

Egidius ordinis eremitarum.

Frā. s. Frāciscus de mayronis or. min.

Franciscus de ampulis ordi. minoru3.

¶ In iure canonico vel ciuili.

Federicus de senis.

Florianus.

Franciscus vercellensis.

Franciscus de ramponibus.

Franciscus de albertarijs.

Franciscus tigni de pisis.

Franciscus de aretio seu aretinus.

Fulgosius. i. Raphael fulgo sius.

¶ Jn sacra scriptura seu theol.

Gilbertus.

Grego. i. sanct⁹ Gregori⁹ doctor ecclie.

Gullelmus de marta. or. minorum.

Jn iure canonico vel ciuili.

Gabriel de osseletis mutinensis.

Garsias.

Gaspar de calderinis.

Gemi. i. Dominic⁹ de sancto geminis.

Girardus de senis.

Gofredus.

Gratianus compiler de decreti.

Guido de suzaria.

Guido episcopus concordienensis.

Gullelmus de cuneo.

Gullelmus nason.

Gullelm⁹ de mōte lauduno qui scripsit sup clemētinas et allegat sic laudum⁹.

Gullelmus durandi qui secit speculū.

¶ Summiste.

[[vii]r] Girardus obdonis ordi. minorum.

Gregorius de arimino.

Gualdensis.

Gualterius eḡs pictauienensis or. mino.

¶ Jn sacra scriptura seu theo.

Henricus de gandauo.

Hieronymus doctor ecclesie sanctus.

Hugo. de sancto victore.

¶ Jn iure canonico vel ciuili.

Henricus boych.

Hermanus magnus legista.

Hostiensis lumen iur is canonici.

Hug. qui fecit multas glossas super de cretum.

Hugo vercellensis.

Hugolin⁹ de la fontana glossator iuris ciuilis.

¶ In sacra scriptura seu theo.

Joānes scoti ordinis minorū q̄ allegat̄ sic scotus.

Joannes de noto ordinis mino. sicut⁹.

Joānes de neapoli ordinis p̄dicatorū.

Joannes de ripolis.

¶ In iure canonico vel ciuili.

Jacobus butrigarius q̄ allegatur butrigarius.

Jacobus lotharius.

Jacobus de beluisio.

Jacobus de rauena.

Jacobus de arena.

Innocentius papa splendor canonistarum.

Joānes theotonicus glossator decreti.

Joannes fauentinus.

Joannes de faucona.

Joanes de deo hispanus.

Joannes monachus cardinalis.

Joannes audree irradiator iuris can.

Joannes de annania.

Joannes plagiarius de senis.

Joannes de montemerio.

Joannes de sancto georgio bononiēn.

Joannes calderinus qui allegatur cal derinus.

Joannes de lignano.

Joānes de imola qui allegat̄ imola.

Joannes de platea bononiensis.

Joānes antoni⁹ de sancto georgio nūc episcopus alexādrius mediolanē sis.

¶ Summiste.

Jacobus de laude ordinis mi.

Joannes de saxoniam ordinis mino.

Joannes de anconia.

Joannes or. predicatorū qui fecit summam confessorum.

¶ In sacra theologia.

Landulphus ordinis minorum.

¶ In iure canonico vel ciuili.

Lappus de castellione abbas.

Laurentius de pium.

Laudun⁹ vide. s. gullelm⁹ de mōte et c.

Laurētius de rodulphis florentinus.

Ludouicus de roma.

Lucas de garsijs.

Magister sententiarum. s. Petrus lonbardus. princeps theologorum.

¶ In iure canonico vel ciuili.

Martinus silimani.

Marsilius.

Mattheus romanus.

Mattheus de matheolosijs.

Nicolaus de lira ordinis minorū toti⁹ biblie subtilissimus expositor.

¶ In iure canonico vel ciuili.

Nicolaus de metharelis.

Nicolaus de neapoli.

Odoardus.

Odofredus.

Oldradus de ponte legista.

Oldradus de laude canonista qui fecit multa consilia.

¶ In theologia.

Petrus. idest de tarantasio ordinis predicatorum.

Petrus aureolus ordinis minorum.

Petrus de palude ordinis predicatorum.

¶ In iure canonico vel civili.

Panormita. i. nicolaus abbas siculus episcopus panormitanus.

Paulus de castro.

Paulus de liazarijs.

Petrus. i. debella pertica.

Petrus helie.

Petrus de stagno.

Petrus de ancharano.

Pileius.

Philippus.

Philippus de perusio.

[[vii]v] Placentinus.

Petrus casuel. i. directorium. vt. §.

¶ In sacra scriptura et theolo.

Rabanus.

Ricardus. s. de mediauilla or. mino.

Ricardus anglicus ordinis mino. vn^o ex quatuor expositoribus regule nre.

Ricardus de sancto victore.

¶ In iure canonico vel civili.

Raynerius de forliuio.

Raphael fulgosius.

Ricardus malūbra.

Rofredus beneuentanus.

¶ Summiste.

Raymundus ordinis predicatorum.

Rodonēsis gullelmus noīe glossator.

Raymund⁹ ordinis predicatorum.

Rogerins.

Scotus. i. ioannes scot⁹ ordinis mino.

¶ Jn iure canonico vel ciuili.

Salycetus.

Stephanus prouincialis.

Signorolus de homodeis.

¶ Summiste.

Speculator. s. gullelmus durandi.

Summa confestorū ordinis p̄dicatoꝝ.

¶ Jn theologia.

Thomas de aqno ordinis p̄dic. sanct⁹.

Tancredus doctor iuris canonici.

¶ Jn theologia.

Ugo de castro nouo ordinis minorum.

Ubaldu de perusio.

Ubertus de bobio.

Uincentius.

Uldericus.

Jsidorus sanctus.

Jmola. i. Joannes de Jmola.

Jenselinus doctor iuris canonici.

¶ Explicit secunda tabula.

[[viii]r] **Tertio** hec tabula pro simplicibus declarat modum allegandi tam theologos q̄ iura canonica et ciuilia ac aliquas abreuiatōies doc. n. theologi allegātur vel in quolibetis vel. §. magi strum sententiarum sic v3 Bo. in. j. vel ij. vel. iij. aut. iiij. subaudi supra magistrum sententiarum postea ponitur di. et post ponitur ar. j. vel. ij. et c. Aliquando additur prime vel secū de partis subin tellige eiusdem distinctionis. aliquan do allegantur sic v3. Bo. in. j. vel. ij. et c. super literam. s. predicti magistri sententiarum sunt duo luminosi doc. qui aliter allegātur vc3 alex. et. S. Tho. Nā quia fecerunt summa3 super magistrū sententiarum quarum vna h3 quatuor partes. sc3 illa alex. altera tantum tres q̄ viderim. et. ij. pars amborum diuiditur in duas partes. Jdeo allegātur sic. fi est in prima parte vel. iij. aut. iiij. ale. in prima. vel. iij. aut. iiij. s. parte summe predicte tractatu de potentia deivel de superbia et huiusmodi. q. j. vl. ij. et c. tho. vero allegat̄ similiter in prima vel tertia. s. parte. q. tali. ar. tali. Cu3vero id q̄ allegatur est in. ij. parte summe ipsoru3 allegatur sic in Prima Secunde. vel in secunda secunde. s. in prima parte se cunde partis predicte summe. vel ī secū da parte predicte secunde partis princi palis summe. iura vero canonica allegātur diuersimode. Nam decretum: q̄ habet tres partes principales et secūda pars habet aliam parte3 subdictam ideo si allegatur quod est in prima par te notatur per distin. et. c. vl. §. solummo do. et habet centum vnam distin. si vero allegatur quod est in. ij. parte principali sic quotatur prima vel secūda aut. iij. et c. vsq̄ ad tringintasex et subaudi causa q̄ habet triginta sex causas post sub in fertur. q. j. vel. ij. et c. quia quilibet causa habet suas q̄o. postea. c. et §. si autem q̄ allegatur est in. ij. parte subdistincta sic quotať de penitētia di. j. vel. ij. vsq̄ ad vij. q. habet. vij. distinctiōes ille tractatus de penitētia q̄ ponitur. 33. cā sub. q. iij. eiusdē cause. postea addit̄. c. vl §. ter tie vero partis cōtēta allegantur sic. de conse. di. j. vel. ij. vsq̄ ad. v. quia tantum quinq̄ di. habet cu3 suis. c. et. §. decreta les aute3 allegantur per rubricas suas et. c. et. §. Similiter sertus liber et clemen tine quibus rubricis additur. li. vj. vel in cle. vt appareat nō esse in decretalibus quod allegatur sz in altero istoru3 aduerte etiā q̄ non semper quotatur. c. et tunc id quod sequitur imme diate ad rubricam est principiu3 capli. similiter quādo est in cle. loco. c. ponitur cle. j. vel secūda aut principium ipsius capituli. et sic allegat̄ v3 cle. si gratiose de rescrip. et hmōi. Jus vero ciuile allegatur cōmuniter p. l. et. §. sub suis rubricis et si est in codice preponūtur Rubri. C. eleuatu3. si ē in digestis p̄ponūtur duo. ff. Siyo est in libro institutionū prepōitur sic isti. q̄ soluz post Ru. §. habet non leges. Fallunt ab hac regula tres libri. Primus est codex in quo quia sunt multe auten tice quando talis autentica allegatur quotatur sic aut̄. vc3 ad hoc. C. devsu. vl aut̄. cassa. C. ð sa. san. ecc. Nā talis aut̄. est posita sub tali Rub. et sic incipit vt se quitur ad istud auten. alius liber autenticorum quia allegatur sic in auten. sub Ru. sua. §. solum aliquando ponitur collatione prīa vl secūda vsq̄ ad no nē quia habet collationes nouem.

¶ Tertius liber est de vsibus feudorū qui allegatur p rubricas suas. et. c. et. §. vnum tamen notabis q̄ licet aliquando ca. vel. l. preponantur Ru. vel postponantur nihil est. summiste vero alle gantur aliq̄ p titulos aliq̄ p Ru. qdā per libros et hmōi. Et aduerte q̄ qñ allegatur Hosti. vl Gof. sine Ru. cōiter ta le dictum in sua summa sub titu. de tali materia. et ne propter abbreviationes multas q̄s erret in sine huius summe ponā oēs Ru. tam iuris canonici q̄ ciuilib ex qb⁹ poterit intelligere eaz abreuiatiōes. sihr hic iferā aliquas abreuiatiōes qb⁹ sepius vtor ī hac summa. auc. qñ pōitur sub Ru. codicis dicitur autentica qñ non ponitur in codice dicit̄

[[viii]v] autētico quod quidem est liber autenti corum et sequitur ad eū. Rub. sua.

C. si est eleuatuꝝ dñ. Codice si nō est elenatum dicitur capitulo.

cle. j. clementina.

Cōcor. i. concordat vel cū cōcordantijs.

d. i. dicto vel dicta vel dictis.

di. i. distinctione.

Eo. i. eodeꝝ titulo vel capitulo. et hmōi.

Ea. i. eadem di. vel cā vel. q.

Fi. i. finali. vel in fine.

glos. i. glossa.

lib. i. libro.

Not. i. notat. vel notatur vel notata.

Ob. i. obstat.

Opi. i. opinio.

Oppo. i. opponitur.

q. i. questione.

Rñ. i. respondeo vel respondet.

Rub. i. rubrica.

ti. i. titulo.

tex. i. textus.

ꝯ. i. verbo vel versiculo.

Eya ergo patres et fratres ꝑperate et cur rite et vt peritiā casuū cōscientialiū pos sitis habere hanc angelicā summā per legite quam si more mundorum anima liuꝝ ruminabitis in casibus cōscientie non errabitis.

¶ Explicit tertia tabula.

[[ix]r] **Rubrice iuris ciuilis et canonici et primo Rub. ffōꝝ. et ꝑmo. ff. veteris cōtinētis. xxiiij. libros partiales designatos per numerum infra positum a latere sinistro.**

1 **AD**optionibus.

4 Alienatione iudicij mutādi causa facta.

Ad legem aquiliam.

9 Ad exhibendum.

10 Allea toribus.

11 Ad legem rhodiam de iactu.

14 Ad senatuscon sultum macedonianuꝝ.

14 Ad velleianum.

16 Actionibus empti et venditi.

19 Arbitris.

4 Quorum posiessionibus.

- 12 Cōonstitutionibus principum.
- 1 Calumniatoribus.
- 3 Capitis diminutione.
- 13 Cōmunia prediorum.
- 8 Cōmuni diuidendo iudicio.
- 10 Conditione causa data.
- 12 Conditione ob turpem causam.
- 12 Conditione indebiti.
- 12 Conditione sine causa.
- 12 Conditione furtiua.
- 13 Conditione ex lege.
- 13 Conditione triticaria.
- 13 Constituta pecunia.
- 13 Cōmodati vel econtra.
- 13 Compensationibus.
- 16 Contrahenda emptione.
- 1 Djuisione rerum.
- 18 Dolo malo.
- 4 Depositi vel econtra.
- 16 Distractione pignorum.
- 10 Donationibus inter virum et vxorem.
- 24 Diuorij.
- 24 EO per quem factum est.
- 2 Edendo.
- 2 Eo quod metus causa.
- 4 Ex quibus causis maiores.
- 4 Eo quod certo loco.
- 13 Exercitoria ratione.
- 14 Estimatoria actione.
- 16 Edilicio edicto et ð redhibitoria actiōe
- 21 Euictionib⁹ et dupli stipulationibus.
- 21 Exceptione rei tradite.

- 21 **F**erijs et dilationibus.
- 2 Fidei commissaria hereditatis
- 5 petitione.
- Finium regundorum.
- Familie herciscunde.
- 10 Fide instrumentorum.
- 10 Fundo dotali.
- 12 Fugitiuis seruis.
- 22 **H**is qui sunt sui vel alieni iuris.
- 11 His qui notantur infamia.
- 2 His q̄ deiecerunt vel effuderūt.
- 3 Hereditate vel actione vendita.
- 9 **I**ustitia et iure
- 18 Jurisdictione omniuz iudicum.
- 1 Jn ius vocando.
- 2 Jn ius vocati vt eant.
- 2 Jn integrum restitutionibus.
- 4 Judicijs.
- 5 Jnofficioso testamento.
- 5 Interrogatorijs actionibus.
- 11 Jureiurando.
- 12 Jn litem iurando.
- 12 Institoria actione.
- 14 Jn rem verso.
- 15 Jn diem adiectione.
- 18 Jn quibus causis pignus tacite con trahatur.
- 20 Juris et facti ignorantia.
- 22 Jure dotium.
- 23 **L**egibus et senatus cōsultis et lon
- 1 ga consuetudine.
- 18 Lege commissoria.

- 3 Lege rhodia de iactu.
- 19 Locati et conducti.
- 4 **M**Inoribus vigintiquinq̄ ānis.
- 7 Mandatis principum.
- 11 Mortuo inferendo.
- 17 Mandati vellecontra.
- 2 **N**E quis euꝝ qui in ius vocat⁹ est vi eximat.
- Negocus gestis.
- 4 Neute caupones stabularij.
- 4 Noralibus actionibus.
- 9 Nautico fenore.
- 22 **O**Rigine iuris.
- 1 Officio consulis.
- 1 Officio prefecti pretoris.
- [[ix]v] 1 Officio prefecti vrbis.
- 1 Officio questorum.
- 1 Officio pretorum.
- 1 Officio prefecti vigilum.
- 1 Officio proconsulis et legati.
- 1 Officio prefecti augustalis.
- 1 Officio presidis prouincie.
- 1 Officio procuratoris cesaris.
- 1 Officio iudicis.
- 1 Officio eius cui mandata est iurisditio.
- 1 Officio assessorum.
- 1 Operis seruorum.
- 7 **P**Actis.
- 2 Postulando.
- 3 Procuratoribus.
- 3 Petitione hereditatīs.
- 5 Possessoria hereditatis pe

5 titione.

6 Publiciana in rem actione.

3 Pignoratitia actione.

15 Peculio.

17 Pro socio.

18 Periculo et commodo rei vendite.

19 Prescriptis verbis.

20 Pignoribus et hypothecis.

22 Probationibus.

23 Pactis dotalibus.

2 **Q**Uod quisq; iuris in alteruz statuerit.

2 **Q**ui satisfacere cogantur.

3 **Q**ui notantur infamia.

3 **Q**uod cuiusq; vniuersitatis nomine.

4 **Q**uibus ex causis maiores.

4 **Q**uod metus causa.

7 **Q**uando dies vlufructus legati cedat.

7 **Q**uibus modis vsusfructus amittatur.

7 **Q**uemadmodum vsuffructuarius caueat.

8 **Q**uemadmodum seruitus amittatur.

11 **Q**uibus rebus ad eundem iudicem ea tur.

14 **Q**uod cum eo qui in aliena potestate est negotium.

15 **Q**uando actio de peculo est annalis.

Quod iussu.

15 **Q**uibus modis pignus tacite contrahitur.

20 **Q**ue res pignori obligari non pñt.

20 **Q**ui potiores in pignoribus habeant.

20 **Q**uibus modis pignusvel hypotheca

20 soluitur.

11 **R**ERum diuisione et qualitate.

4 Receptis arbitrijs et q arbitriū.

6 Rei vendicatione.

- 11 Religiosis et sumptibus funerum.
- 12 Rebus creditis et si certū petatur.
- 18 Rescindenda venditione.
- 19 Rerum permutatione.
- 13 Ritu nuptiarum.
- 24 Repudijs et diuortijs.
- 1 **S** Tatu hominum.
- 1 Senatoribus.
- 2 Si q̄si⁹ dicēt inō obtēperauerit.
- 2 Si quis in ius vocatus non eirit.
- 2 Si ex noxali causa agatur.
- 2 Si quis cautionibus iudicio sistendi
- 5 Si pars hereditatis petatur.
- 6 si ager vectigalisvł ēphytetiocari⁹ pe.
- 7 si vsufruct⁹ pet. vł ad aliū ptīeĩr negeĩ.
- 8 Seruitus.
- 8 Seruitutib⁹ rusticoruz prediorum.
- 8 Seruitutibus vrbanorum prediorum
- 8 Si seruitijs vendicetur vel ad alium pertinere negetur.
- 9 Si quadrupes pauperiē fecisse dicaĩ.
- 11 Sepulchro violato.
- 2 Sponsalibus.
- 11 Serno corrupto.
- 11 Seruis fugitiuis.
- 11 Si mensor falsum modum dixerit.
- 22 Si certum petatur.
- 18 Seruis exportandis.
- 2 **T**Rransactionibus.
- 13 Triticaria.
- 14 Tributoria actione.
- 22 Testibus.
- 22 Traiectitia pecunia.

6 **U**Sufructu et quēad modū quis vsufructu vtatur.

7 Vsufructu acc escendo.

7 Vsufructu eaz rerū q̄ vsu cōsumuntur.

7 Vsū et habitatione.

7 Vsufructarius quēadmo dum caueat.

[[x]r] 22 Vsuris et fructibus.

Rubrice In fortiati continētis quatuordecim libros partiales representatos per numerum infra scriptum a latere sinistro.

1 **A**Ctione rerum amotarū.

2 Administratiōe et periculo tutorum.

5 Autoritate et consensu tu torum.

3 Acquirenda vel admi. he reditate.

5 Ad senatus cōsultum siluianum.

6 Annuis legatis et fideicommissis.

10 Alimentis et cibarijs legatis.

10 Auro et argento legato.

10 Adimendis et trāsferendis legatis.

12 Ad legem falcidiam.

14 Ad senatusconsultum trebellianum.

14 Assignandis libertis.

14 Ad senatusconsultum tertulianum.

1 Agnoscendis vel alendis liberis.

13 **B**Onorum possessione furioso muto.

13 Bonorum possessione cōtra tabulas.

13 Bonoruꝝ possessione secundum tabulas.

13 Bonorum possessio. ex testamento militis.

13 Bonis libertorum.

1 **C**oncubinis.

2 Confirmando tutore vel cu ratore.

3 Contrario iudicio tutele et vtili accione.

3 Curatoribus furiosis.

4 Conditionibus institutionum.

11 Cōditionib⁹ et demonstrationibus.

14 Contratabulas.

14 Collatione bonorum.

13 Coniungendis cum emancipato liberis eius.

14 Carboniano edicto.

9 D Ote prelegata.

13 Dotis collatione.

EXcusationibus et temporibus earum.

3 Excusatione tutorum.

3 Eo qui pro tutore vel curatore negocia gesserit.

3 **F**Jdeiussoribus et nominatorib⁹ et heredibus tutorum et curatorum.

9 Fundo instructo et instrumento legato.

14 G Radibus et affinitatibus et nominibus eorum.

5 **H**Js que in testamento delentur.

5 Heredibus instituendis.

11 His que pene causam in testamento relinquuntur.

11 His que pro non scriptis habentur.

11 His quibus vt indignis.

2 **I**Mpensis in rebus dotalibus factis.

5 Jniusto rupto et irrito testamento.

5 Jure deliberandi.

6 Jure codicillorum.

14 Jure patronatus.

LJberis agnoscendis.

2 Legitimis tutoribus.

4 Liberis et posthumis.

6 Legatis et fideicommissis. j.

7 Legatis et fideicommissis. ij.

8 Legatis et fideicommissis. iij.

- 11 Liberatione legata.
- 13 Legatis prestandis contra tabulas bonorum possessione petita.
- 14 Liberis vniuersitatum.
- 4 M Agistratibus conueniendis.
- 9 Militari testamento.
- 10 Optime et electione legata.
- 14 Obsequijs a liberis et liberijs.
- 14 Operis libertorum.
- 10 P Eeculio legato.
- Pena legata.
- 3 Qui petant tutores vel curatores.
- 3 Quando ex facto tutorum vel curatorum.
- 4 Quod cum falso tutore.
- 6 Quomodum testameta aperiantur.
- 13 Quando dies legatorum cedit.
- 14 Quibus non competit bonorum possessio.
- 14 Quis ordo in bonorum possessione sernetur.
- [[x]v] 4 Rebus eorum que sub tutela vel cura sunt sine decreto non alienandis vel supponendis.
- 11 Rebus dubijs.
- 11 Regula cathoniana.
- 1 Solutio matrimonio et quomodum dos petatur.
- 2 Si mulier ventris nomine in possessionem mittatur.
- 2 Si mulier ventris nomine calumnie causa.
- 3 Suspectis tutoribus ac curatoribus.
- 6 Si omissa causa testamenti.
- 6 Si quis aliquem testari prohibuerit.
- 10 Seruitute legata.
- 10 Supellectili legata.
- 2 Si cui plusque per. l. falcidiam.
- 14 Si tabule testamenti extabant.
- 14 Si a parente quis fuerit manumissus.

- 14 Si quid in fraudem patroni factum sit.
- 14 Si tabule testamenti nulle extabunt.
- 14 Successorio edicto.
- 14 Suis et legitimis heredibus.
- 3 **T**utelis.
- 3 Testamentaria tutela.
- 3 Tutoribus et curatoribus datis ab his.
- 4 Tutelis et rationibus distrahendis.
- 5 Testis et qui testamenta facere possunt.
- 10 Tritico vino et oleo legato.
- 2 **U**entre inspiciendo.
- 4 Vbi pupill⁹ educari vel morari debeat.
- 5 Vulgari et pupillari substitutione.
- 10 Vsu et usufructu legato.
- 13 Vt legatorum causa caueatur.
- 3 Vt in possessione legatorum.
- 14 Vtre in possessione mittendo et curatore eius.
- 14 Vnde legitimi.
- 14 Vnde liberi cognati.
- 14 Vnde vir et vxor.
- 14 Veteranorum et militum successione.
- 14 Vt ex legibus et senatus cōsultis bonorum possessio detur.

¶ Rubrice. ff. noui cōtinētis. xij. libros partiales denotatos per numerū infra positum a latere sinistro.

- 1 **A**qua pluuiali arcenda.
- 2 Ademptione libertatis.
- 3 Acquirendo rerum dominio.
- 3 Acquirenda possessione.
- 5 Aqua quotidiana et estiuā.
- 5 Arboribus cedendis.
- 6 Actionibus et obligationibus.

- 8 Acceptilationibus.
- 9 Arborum furtim cesarum.
- 9 Abigeis.
- 10 Accusationibus et inscriptionibus.
- 10 Ad legem iuliam maiestatis.
- 10 Ad legem iuliam de adulterijs.
- 10 Ad legem iuliam de vi publica.
- 10 Ad legem corneliam de siccarijs.
- 10 Ad legem corneliam de falsis.
- 10 Ad legem pompeiā de parricidijs.
- 10 Ad legem iuliam repetundarum.
- 10 Ad legem iuliam de annona.
- 10 Ad legem iuliam de vi priuata.
- 10 Ad legem iuliam peculatus.
- 10 Ad legem ambitus.
- 10 Ad legem fauiam de plagiarijs.
- 10 Ad senatus consultum turpillianum.
- 11 Appellationibus et relationibus.
- 11 A quibus appellare non licet.
- 11 Appellationibus recipiendis.
- 11 An per alium causa appellationis.
- 12 An eum a quo appellatur altam causam.
- 12 Ad municipales et de incolis.
- 12 Albo scribendo.
- 12 Administratione rerum ad ciuitatem pertinentium.
- 4 **B**Onis iudicis autoritate possidendis.
- 10 Bonis damnatorum.
- 10 Bonis eorum qui ante sententiam mortem sibi consciuerunt.
- 2 **C**ollusione detegenda.
- 4 Confessis.
- 4 Cessione bonorum.
- 4 Curatore bonis dando.

- 5 Cloacis.
- 9 Concussionibus.
- 9 Crimine expillate hereditatis.
- 9 Crimine stellionatus.
- 9 Collegijs illicitis et corporibus.
- [[xi]r] 10 Custodia reorum et exhibitione.
- 10 Cadaveribus punitorum.
- 11 Captiuis et postliminio reuer.
- 12 Castren si peculio.
- 12 Censibus.
- 1 **D**Amno infecto.
- 1 Donationibus.
- 1 Donatione causa mortis.
- 9 Diuersis et tēporatibus prescriptio.
- 9 Doli mali exceptione.
- 7 Duobus reis constituendis.
- 12 Decurionibus et eorum filijs.
- 12 Decretis ab ordine faciendis.
- 12 **E**Victione libertatis.
- 4 Ex quibus causis possessionem eatur.
- 6 Exceptionibus et prescriptionibus.
- 6 Exceptione rei iudicate.
- 6 Exceptione doli mali.
- 9 Extraordinarijs criminibus.
- 9 Effractoribus et expilatoribus.
- 11 Eum qui appellauerat in prouincia.
- 12 Extraordinarijs cognitionibus.
- 2 **F**Jdeicōmissarijs libertatibus.
- 5 Fluminibus et ne quid in flumine publico ripa ve eius fiat.
- 5 Fonte.
- 8 Fideiussoribus et mandatoribus heredibus tutorum et curatorum.
- 9 Furtis.

- 9 Furti aduersus nautas.
- 5 Furibus balnearijs.
- 5 G Laude legenda.
- 2 **I**Vre aureorum anullorum.
- 5 Interdictis seu extraordinarijs actionibus.
- 5 Jtinere actuqꝫ priuato.
- 9 Judicatum solui.
- 9 Incendis ruina naufragio.
- 8 Jniurijs et famo sis libellis.
- 10 Juterdictis et relegatis et deportatis.
- 1 Jurefisci.
- 2 Jureimmunitatis.
- 12 **L**iberali caula.
- 15 Locis et itineribus publicis.
- 5 Loca publico fruendo.
- 5 Libero homine exhibendo.
- 5 Liberis exphibendis deducendis.
- 5 Litigiosis.
- 11 Libellis dimissorijs.
- 12 Legationibus.
- 2 **M**Anumissionibus.
- 2 Manumissis vindicta.
- 2 Manumissionibꝰ q̃ seruis.
- 2 Manumissis testamento.
- 21 Muneribus et honoribus.
- 2 **N**atalibus restituendis.
- 2 Ne eo statu defunctorum post quinquenuium queratur.
- 5 Ne vis fiat ei qui in possessionem missus est.
- 5 Ne quid in loco sacro fiat.
- 5 Ne quid in loco publico vel itinere fiat.
- 5 Ne quid ī flumine publico ripa ve eiꝰ fiat quo aliter aqua fluat.

- 8 Nouationibus et delegationibus.
- 12 Nil innouari appellatione pendente.
- 12 Nundiuus.
- 1 O Peris noui nunciatione.
- 12 Operibus publicis.
- 1 P**V**blicanis et vectigalibus.
- 3 Pro soluto.
- 3 Pro emptore.
- 3 Pro herede.
- 3 Pro donato.
- 3 Pro derelicto.
- 3 Pro legato.
- 3 Pro dote.
- 3 Pro suo.
- 4 Priuilegijs creditorum.
- 5 Precario.
- 8 Pactis inter emptorem et venditorem.
- 8 Pretorijs stipulationibus.
- 9 Priuatis delictis.
- 9 Preuaricationibus.
- 9 Popularibus actionibus.
- 10 Publicis iudicijs.
- 10 Penis.
- 11 Priuilegijs veteranorum.
- 12 Pollicitationibus.
- 12 Prosonetis.
- 2 Q**V**i sine manumissione.
- 2 Q**U**i et a quibus manumissi.
- 2 Q**U**ibus ad libertatem pro clamare non licet.
- 4 Q**U**ibus ex causis in possessionem [[xi]v] eatur.
- 4 Q**U**e in fraudem creditorum facta sunt.
- 5 Quorum bonorum.

- 5 Quorum legatorum.
- 5 Quod vi aut clam.
- 6 Quarum rerum actio non datur.
- 10 Questionibus.
- 11 Quis et a quo appellatur.
- 11 Quando appellandum sit.
- 11 Que sententie sine appellatione rescinduntur.
- 4 RE iudicata et de effectum sententiarum.
- 4 Rebus autoritate iudicis possidendis.
- 5 Ripa munienda.
- 5 Remissionibus.
- 8 Rem pupilli saluam fore.
- 8 Rem ratam habere et de ratihabitione.
- 9 Receptatoribus.
- 10 Requirēdis reis.
- 11 Remilitari.
- 12 Regulis iuris.
- 2 STatu liberis.
- 2 Si libertinus ingenuus esse dicatur.
- 2 Statu defunctorum.
- 4 Separationibus.
- 5 Super ficiebus.
- 5 Si arbor vicine edibus impendat.
- 5 Saluiano interdicto.
- 7 Stipulatione seruorum.
- 9 Solutionibus et liberationibus.
- 9 Si quis in testamento liber esse iussus fuerit.
- 9 Si familia furtum fecisse dicatur.
- 9 Sepulchro violato.
- 10 Sententiam passis restitutis.
- 1 Si tutor vel curator vel magistratus.
- 11 Si pendente appellatione.

- 5 TAbulis exhibendis.
- 9 Termino moto.
- 6 Tigno iniuncto.
- 3 USucapionibus et vsurpationibus.
- 5 Via publica et si quid in ea.
- 5 Vt in flumine publico nauigare licet.
- 5 Via publica et itinere reficiende.
- 5 Vi et vi armata.
- 5 Vti possidetis.
- 5 Vtrobi.
- 7 Verborum obligationibus.
- 9 Vi bonorum raptorum.
- 12 Vacatione et excusatione munerum.
- 12 Varijs et extraordinarijs cognitionibus.
- 12 Verborum et rerum significatione.

Rubrice codicis continentis. xij. libros partiales representatos per numerum positum a latere sinistro. Et vltimi tres libri longe post primos nouem compositi sunt et rubrice eorū seorsum ponuntur in sequentibus.

- 1 APostatis.
- 1 Accessoribus et domesticis.
- 1 Annonis.
- 2 Aduocatis diuersorum iudiciorum.
- 2 Aduocatis diuersorum iudicum.
- 2 Aduocatis fisci.
- 3 Alienatione iudicij mutandi causa facta.
- 3 Ad exhibendum.
- 3 Alea vsu et aleatoribus.
- 4 Actionibus et obligationibus.
- 4 An seruus ex suo facto post manumissionem.
- 4 Actionibus hereditarijs.

- 4 Actionibus empti et venditi.
- 4 Ad senatus consultum macedonianum.
- 4 Ad senatus consultum velleianum.
- 5 Alendis liberis.
- 5 Administratione tutorum et curatorum.
- 5 Alimentis pupillo prestandis.
- 5 Arbitrium tutele.
- 5 Autoritate prestanda.
- 5 Actore tutore seu curatore.
- 6 Ad senatusconsultum trebellianum.
- 6 Ad legem falcidiam.
- 6 Ad senatu sconsultum tertulianum.
- 6 Ad senatusconsultum orphicianum.
- 7 Assertionem tollenda.
- 7 Acquirenda vel retinenda possessione.
- [[xii]r] 7 Aduersus creditorem.
- 7 Ann ali exceptione italici contractus.
- 7 Alluuionib⁹ et paludib⁹ pascuis et c.
- 7 Appellationib⁹ et relationibus.
- 8 Acceptilationibus.
- 8 Adoptionibus.
- 9 Accusationibus.
- 9 Ad legem iuliam maiestatis.
- 9 Ad legeꝝ iuliā de adulterijs et stupro.
- 9 Ad legē iuliā de vi publica et priuata.
- 9 Ad legem corneliā de siccarijs.
- 9 Ad legem fauiā de plagiarijs.
- 9 Ad legem vicelliam.
- 9 Ad legem corneliam de falsis.
- 8 Ad legem iuliam repetundarum.
- 9 Ad legē iuliā abolitionibus.
- 9 Abigeis.
- 9 Abolitionibus.

- 9 Ad senatusconsultum turpilianuz.
- 6 BOnis libertorum et iure patronatus.
- 6 Bonoꝝ possessione fm tabulas.
- 6 Bonorum possessione cōtra tabulas.
- 6 Bonoꝝ possessione 3 tabulas liberti.
- 6 Bonis naternis.
- 6 Bonis que libetis in potestate constitutis.
- 7 Bonis euctoritate iudicis possidēdis
- 9 Bonis eorum qui sibi mortem consciuerunt.
- 9 Bonis prescriptorū seu damnatorum.
- 1 COnitibus rei familiaris.
- 1 Contractibus iudicum et eoruꝝ qui sunt circa eos.
- 2 Causis in quibus infamia irrogat̃.
- 3 Communi diuidundo.
- 3 Communia vtriusqꝫ iudicij.
- 3 Consortibus eiusdem litis.
- 4 Conditione indebiti.
- 4 Conditione ob causam datorum.
- 4 Conditione furtiua.
- 4 Condiōe ab turpem causam.
- 4 Conditione ex lege sine causa.
- 4 Constituta pecunia.
- 4 Commodati.
- 4 Compensationibus.
- 4 Contrahenda emptione.
- 4 Communium rerum alieuatione.
- 4 Commertijs et. mercatoribus.
- 5 Concubinis.
- 5 Confirmando tutore.
- 5 Contrario iudicio tutele.
- 5 Curatores furiosi et prodigi.
- 6 Carboniano edicto.

- 6 Collationibus.
- 6 Codicillis.
- 6 Cōmunia delegatis vel fideicōmissis.
- 6 Cōditionibus incertis tā in legatis q̃ infideicommissis.
- 6 Caducis tollendis.
- 6 Communia de successionibus.
- 7 Communi seruo manumisso.
- 7 Communia de manumissionib⁹.
- 7 Communia de vsucapionibus.
- 7 Collusione detegenda.
- 7 Cominatiōnes vel epistolas.
- 7 Confessis.
- 7 Cū de momentanea possessione fuerit appellatum.
- 8 Contrahēda et cōmittēda stipulatione.
- 8 Conditorem euictione pignoris et non debere.
- 9 Custodia reorum.
- 9 Crimine peculatus.
- 9 Crimine sacrilegij.
- 9 Crimine expilate hereditatis.
- 9 Crimine stellionatus.
- 9 Calumniatoribus.
- DJuersis rescriptis et pragmaticis sanctionibus.
- 1 De fensoribus ciuitatum.
- 2 Dolo malo.
- 3 Dilatationibus.
- 4 Delictis defunctorum inq̃tum et in q̃bus heredes conueniantur.
- 4 Depositi.
- 5 Donationibus ante nuptias.
- 5 Dotis p̃missiōe ṽl nuda pollicitatiōe.
- 5 Dote causa non numerata.
- 5 Donationibus inter virum et vxorem.
- 5 Dinortio fctō ap̃d quē liberi educent.

- 5 Diuidenda tutela.
- 7 Dedititiā libertate tollenda.
- 8 Distractione pignorum.
- 8 Debitorem venditionem pignoris im pedire nō posse.
- [[xii]v] 8 Duob⁹ reis stipulādi et promittēdi.
- 8 Donationibus.
- 8 Donationibus causa mortis.
- 8 Donatione sub mō vel sub cōditione.
- 1 EPisco pis et clericis.
- 2 Episcopali audientia diuersis capitulis.
- 2 Edendo.
- 2 Errore calculi.
- 2 Errore aduocatorum.
- 2 Etiam per procuratorem in integrum restitutione agi pos.
- 4 Eunuchis.
- 4 Erdelictis defunctoꝝ.
- 4 Erercitoria et institoriā actione.
- 4 Edilitijs actionibus.
- 5 Eo qui pro tutore negocia gerit.
- 5 Excusationibus et tēporibus eoꝝ.
- 5 Excusatione veteranorum.
- 6 Edicto diui adriani tollendo.
- 7 Excusatio rei iudicate.
- 8 Edilitijs priuatis.
- 8 Etiaꝝ ob chirographariā pecuniaꝝ pignus teneri.
- 8 Exceptionibus seu prescriptionibus.
- 8 Euictionibus.
- 8 Emancipationibus liberoꝝ.
- 9 Exhibendis vel transferēdis reis.
- 9 Emendatione seruoꝝ.
- 9 Emendatione propinquoꝝ.
- 2 FJliosfamilias minore.

- 2 Fideiussoribus minoꝝ.
- 2 Famulis et impetratione actionum sublati.
- 3 Ferijs.
- 3 Familie herciscunde.
- 4 Finiuꝝ regundorum.
- 5 Fide instrumentorū et amissiōe eorum.
- 5 Fundo dotali.
- 5 Fideiussorib⁹ tutorū. et curatorū.
- 6 Furtis et seruo corrupto.
- 6 Fideicommissis.
- 6 Falsa causa adiecta legato vel fideicōmis.
- 4 Fideicommissarijs libertatibus.
- 7 Fructibus et litis expensis.
- 8 Fideiussoribus et mandatoribus.
- 9 Falsa moneta
- 9 Famosis libellis.
- 1 G Enerali absolute.
- 1 **H** Ereticis et maniches.
- 1 His qui in ecclesia cōfugiunt
- 1 His qui in ecclesia manumittuntur.
- 2 His qui ad statuas confugiūt.
- 2 His qui potentiorum nomine.
- 2 His que vi metusve causa fiūt.
- 4 His quiveniā etatis impetrauerunt
- 5 Hereditate vel actione vēdita
- 6 Heredibus tutorum.
- 6 heredibus instituendis.
- 6 His quibus vt indignis.
- 6 his que pene nomme relinqunt̃.
- 6 His que sub modo legati seu fideicom missi relinquuntur.
- 6 his qui ante aperta tabulas.
- 6 heredibus decurionū

- 7 his qui nō a dño manumissi sunt.
- 7 His qui per metum iudicis non appel lauerunt.
- 8 his q̄ i prioꝝ creditoꝝ locosuccedūt
- 9 His q̄ parentes vel liberos occiderunt
- 9 his qui sibi ascribunt in testamēto.
- 9 His qui latrones vel alijs criminibus reos occultant.
- 1 Iustiniano codice confirmando.
- 1 Justiniano codice euendendo.
- 1 Indeis.
- 1 Juris et facti ignorantia.
- 2 Jn ius vocando.
- 2 Jn integrum restitutione minorum
- 2 Jn quibus causis in integrū restitutio necessaria non est.
- 2 Jn integrum restitutione postulata ne quid noui innouetur.
- 2 Jureiurando propter calumniam.
- 3 Judicijs.
- 3 Jurisdictione omnium iudicum et de foro competenti.
- 3 Jn quibus casibus militantes fori prescriptione vti non possunt.
- 3 Jn officio so testamento
- 3 Jn officiosis donationibus.
- 3 Jn officiosis dotibus.
- 4 Jure emphiteotico.
- 5 Jncestis et inutilibus nuptijs.
- [[xiii]r] 5 Jnterdicto matrimonio inter pupilluꝝ et tutorem et curatorem.
- 5 Jure dotium.
- 5 Jn quibus causis tutorem habenti tutor vel curator dari non potest.
- 5 Jn litem iurando.
- 6 Jn litē dando tutore vel curatore.
- 6 Jure aureorum anulorum.
- 6 Jnstitutionibus et substitutiōibus vel restitutionibus sub conditione factis.
- 6 Jnpuerū et alijs substitutionibus.
- 6 Jure deliberandi et adeunda vel acqui renda hereditate.

- 6 Jndicta viduitate tollenda.
- 7 Jngenuis et manumissis.
- 7 Jndicta libertate.
- 7 Jn quibus causis cessat longi temporis prescriptio.
- 8 Jnterdictis.
- 8 Jn quibus causis pignus tacite cōtrahitur.
- 8 Jure dominij impetrando.
- 8 Jnutilibus stipulationibus.
- 8 Jngratis liberis.
- 8 Jnfantibus expositis liberis et seruis.
- 8 Jnfirmandis penis celibatus et orbatus.
- 8 Jure libertorum.
- 9 Jniurijs.
- 1 **L**Egibus et constitutionibus principum.
- 3 Litis contestatione.
- 3 Lege aquilia.
- 4 Locato et conducto.
- 5 Legitima tutela.
- 9 Libertinis et eorum filijs.
- 6 Libertis preteritis et exheredatis.
- 6 Legatis.
- 6 Legitimis heredibus.
- 7 Lege fusia canina tollenda.
- 7 Latina libertate tollenda.
- 7 Liberali causa.
- 7 Longi temporis prescriptione.
- 8 Litigiosis.
- 8 Luitione pignoris.
- 9 Liberis exhibendis seu deducendis.
- 1 **M**Andatis principum.
- 1 Modo mulctarum.
- 1 Magistratibus municipalium.

- 4 Mandati vel econtra.
- 4 Monopolis et conuentu negociatorum.
- 5 Magistratibus conueniendis.
- 8 Manumissione pignoris.
- 8 Mortis causa donationis.
- 9 Mulieribus que seruis proprie se iunxerunt.
- 9 Mutatione nominis.
- 9 Maleficis et mathematicis.
- 1 **N**Ouo codice componendo.
- 1 Noua constitutio Federici.
- 1 Nec sanctum baptisma iteretur.
- 1 Nemini licere signum saluatoris.
- 1 Ne iudeis christianum mancipium.
- 2 Nemini liceat potentioribus.
- 2 Nec fiscus vel respublica.
- 2 Negocijs gestis.
- 3 Ne quis in sua causa iudicet.
- 3 Noxalibus actionibus.
- 4 Ne vxor pro marito vel econtra conueniatur.
- 4 Ne filius pro patre vel pater pro filio.
- 4 Non numerata pecunia.
- 4 Nautico fenore.
- 4 Nundinis et nouis mer cationibus.
- 4 Noua vectigalia institui non posse.
- 5 Nuptijs.
- 5 Ne fideiussores dotium dentur.
- 5 Ne pro dote mulieris.
- 5 Naturalibus liberis et matribus eorum.
- 5 Ne tutor vel curator vectigalia condu cunt.
- 6 Necessarijs seruis heredibus instituē dis vel substituendis.
- 7 Ne de statu defunctorum post quinquennium queratur.
- 7 Nullo iure quiritem tollendo.

7 Nec rei dominice vel templorum vendicatio temporis exceptiōe submouetur.

7 Ne liceat in vna eademq; causa tertio prouocare.

9 Nouationibus et delegationibus.

9 Nili aggeribus non rumpendis.

[[xiii]v] 9 Ne sine iussu principis.

1 **O**F ficio prefecti pretorio.

1 Officio prefecti pretorio affrica.

1 Officio prefecti vrbis.

1 Officio magistri militum

1 Officio prefecti questoris.

1 Officio magistri officiorum.

1 Officio comitis sacrarū largitionum.

1 Officio comitis rerum priuatarum.

1 Officio comitis sacri patrimonij.

1 Officio proconsulis et legati.

1 Officio comitis orientis.

1 Officio prefecti augustalis.

1 Officio vicarij et prefecti.

1 Officio pretorum.

1 Officio rectoris prouincie.

1 Officio prefecti vigilum.

1 Officio ciuiliū iudicum.

1 Officio militarium iudicum.

1 Officio diuersorum iudicum.

1 Officio eius qui vicem alicuius iudicis obtinet.

1 Officio iudicis alexandrie.

3 Ordine iudiciorum.

6 Operis libertorum.

6 Obsequijs patrono prestandis.

7 Ordine cognitionum.

8 Operis noui nunciatione.

8 Operibus publicis.

Paganis sacrificijs et templis.

1 Precibus imperatori offerendis.

2 Pactis.

2 Postulando.

2 Procuratoribus.

3 Pedaneis iudicibus.

3 Plus petitionibus.

3 Petitione hereditatis.

4 Prohibita sequestratione pecunie.

4 Probationibus.

4 Plus valere quod agitur q̄ q̄ simulate concipitur.

4 Pignoraticia actione.

4 Per quas personas nobis acquiritur.

4 Pro socio.

4 Patribus qui filios distraxerunt

4 Periculo et commodato rei vendite.

4 Pactis inter venditorem.

5 Pactis conuentis tam super dote q̄ super donatione.

5 Periculo tutorum et curatorum.

5 Predijs vel alijs rebus minorum non alie.

6 Posthumis heredibus instituēdis vel exheredādis vel preteritis.

7 Periculo ei⁹ qui libertatē meruit.

7 Pro donato.

7 Prescriptione longi tēporis. x. vel. xx. annorum.

7 Prescriptione. xxx. vel. xl. annorum.

7 Pena iudicis qui male iudicauit.

7 Priuilegio fisci.

7 Priuilegio dotis.

7 Precario saluiano interdicto.

8 Pignoribus.

8 Publicis operibus.

8 Pretorio pignore vt in actionibus.

- 8 Partu pignorum et omni causa.
- 8 Pactis pignorum et de commissaria lege rescindenda.
- 8 Patria potestate.
- 8 Postliminio reuersis et redemptis ab hostibus.
- 9 Priuatis carceribus.
- 9 Penis.
- 1 QVando libellus principi datus li tis contestationem facit.
- 2 Quibus causis infamia irrogatur.
- 2 Qui et aduersus quos in integrum restitutio postulatur.
- 2 Quibus ex causis in integrum restitutio maioribus datur.
- 2 Qui pro sua iurisdictione iudices dare dari ve possunt.
- 3 Qui legitimam personam habet in iudicio.
- 3 Qñ ip̄ator inter pupillos et viduas.
- 4 Quando licet vnicuiq se sine iudice v̄ dicare.
- 4 Qñ fiscus vel prinatus debitores.
- 4 Quod cum eo qui in aliena iurisdictione vel potestate est.
- 6 Que res vendi non possunt: et que vendere vel emere vetantur.
- 4 Que res exportari non possunt vel nō debent.
- 4 Quando liceat ab emptore discedere.
- [[xiv]r] 5 Qui petant tutores vel curatores.
- 5 Qui dare et dari tutores possunt.
- 5 Qñ mulier officio tutelle fungi pōt.
- 5 Qñ ex facto tutoris vel curatoris.
- 5 Qñ tutores et curatores eē desinūt.
- 5 Qui numero liberorū le excusant.
- 5 Qui morbo se excusant.
- 5 Qui etate se excusant.
- 5 Qui numero tutelarū.
- 5 Qñ decreto opus non est.
- 6 Quādo dies legati vel fideicommissi cedant.
- 6 Qui admitti ad bonorū possessionem possunt.
- 6 Quando non petentium partes petentibus acrescant.

- 6 Qui testamēta facere possunt vñ nō.
- 6 Quēadmodū testamēta aperiātur.
- 7 Quibus causis serui accipiunt premiū libertatis.
- 7 Qui manumitti non possunt.
- 7 Qui nō possūt ad libertatē peruenire.
- 7 Quibus ad libertatē pclamare non l3.
- 7 Quib⁹ nō obligeť lōgi tps pscriptio.
- 7 Quadriennij prescriptione.
- 7 Qūo et qñ iudex sentētiā pferre debet.
- 7 Quibus res iudicata non nocet.
- 7 Quando prouocare non est necesse.
- 7 Quorū appellationes non recipiātur.
- 7 Qui bonis cedere possunt
- 8 Quorum bonorum.
- 8 Quorum legatorum.
- 8 Que res pignori obligari possunt.
- 8 Qui potiores in pignoribus habeant.
- 8 Que sit lingua consuetudo.
- 9 Qui accusare non possunt.
- 9 Qñ ciuilis actio preiudicet criminali.
- 9 Questionibus.
- 2 REputationibus q̄ fiūt in iudicio.
- 2 Restitutione militū et eorum que reipublice.
- 2 Receptis arbitris.
- 2 Rescriptis.
- 3 Rei vendicatione.
- 3 Religiosis et sumptibus funerum.
- 4 Rebus creditis et iureiurando.
- 4 Rescindenda venditione.
- 4 Rebus alienis non alienandis.
- 4 Rem alienaz gerētibus nō interdicti.
- 4 Rerū pmutatiōe et de pscriptis vbis.

- 5 Rei vxorie actione in stipulatu actiōe transfusa.
- 5 Repudijs et iudicio de maioribus sublata.
- 5 Rerum amotarum.
- 6 Repudianda bonorum possessione.
- 6 Repudianda vel abstinenda hřditate.
- 7 Re iudicata.
- 7 Res inter alios acta vel iudicata.
- 7 Relationibus.
- 8 Reuocādis his q̄ fiūt ī fraudē creditoꝝ.
- 8 Ratiocinijs operum publicorum.
- 8 Remissione pignorum.
- 8 Reuocandis donationibus.
- 9 Raptu virginum honestarum seu viduarum.
- 9 Requirendis reis.
- 1 **S**Vmma trinitate et fide catholica.
- 1 Senatusconsultis.
- 1 Sacrosanctis ecclesijs p̄uilegijs earū.
- 1 Si contra ius velutilitatē publicam.
- 1 Statuis et imaginibus.
- 2 Si tutor vel curator interuenerit.
- 2 Si in cōi eademq̄ causa in integrum restitutio postuletur.
- 2 Si aduersus rem iudicatam.
- 2 Si aduersus venditionem.
- 2 Si aduersus venditionem pignoris.
- 2 Si aduersus libertatem.
- 2 Si aduersus donationem.
- 2 Si aduersus transactionem.
- 2 Si aduersus solutionem.
- 2 Si aduersus dotem.
- 2 Si aduersus delictum.
- 2 Si aduersus vsucapionem.
- 2 Si aduersus fiscum.

- 2 Si aduersus creditorem.
- 2 Si vt se ab hereditate abstineant.
- 2 Si vt omitta hereditate vel bonorum possessione vel aliquid aliud.
- 7 Si minor se maiorem dixerit.
- 2 Si sepius in integrum restitutio postuletur.
- 2 Si maior factus ratum habuerit.
- 2 Satisfacendo.
- 3 Sportulis et sumptibus.
- [[xiv]v] 3 Seruitutibus et aqua.
- 4 Si certum petatur.
- 4 Suffragio.
- 4 Si seruus extero se emi mandauerit.
- 4 Si propter publicas prestationes venditio facta non fuerit celebrata.
- 4 Si sine censu vel reliquijs fundum comparari.
- 4 Si quis alteri vel sibi sub alterius nomine.
- 4 Si seruus exportandus veniat.
- 4 Si mancipium ita veniat ne restituatur.
- 4 Si mancipium ita fuerit alienatum vt manumittatur.
- 5 Spōsalibus et arris sponsalitijs.
- 5 Si rector parince vel ad eam pertinentes.
- 5 Si quacūq; predictus potestate vel ad eum pertinentes.
- 5 Si nuptie ex rescripto principis petantur.
- 5 Secundis nuptijs.
- 5 Si secundo nupserit mulier.
- 5 Solutio matrimonio et quēadmodum dos petatur.
- 5 Si constāte matrimonio dos soluitur.
- 5 Si ex pluribus tutoribus vel curatoribus.
- 5 Suspectis tutoribus.
- 5 Si mater indemnitate promisit.
- 5 Si contra matris voluntatem.
- 5 Si tutor non gesserit.
- 5 Si ex falsis allegationibus.
- 5 Si quis ignorans rem minoris.

- 5 Si tutor rei publice cā abierit
- 5 Si maior factus ratum habuerit alie.
- 6 Seruis fugitiuis.
- 6 Sucessorio edicto.
- 6 Si in fraudem patroni.
- 6 Si quis aliquem testari prohibuerit.
- 6 Si omissa cā testamenti.
- 6 Suis et legitimis heredib⁹ et ex filia ne potibus.
- 7 Senatusconsulto claudiano tollendo.
- 7 Seruo pignori dato manumisso.
- 7 Seruo cōi manumisso.
- 7 Seruis reipublice manumittendis.
- 7 Sententijs prefectorum:
- 7 Sententijs prefectorum pretorio.
- 7 Sententijs ex piculo recitandis.
- 7 Sentētijs et interlocutionibus omniū iudicum.
- 7 Snia que sine certa quantitate.
- 7 Sētentijs q̄ p eo quod interest profer.
- 7 Si a non competente iudice.
- 7 Snīam rescindi non posse.
- 7 Si plures simul vna sententia fuerint condemnati.
- 7 Si ex falsis instrumentis.
- 7 Si pendēte appellatione mors interuenerit.
- 4 Si vnus ex pluribus appellauerit.
- 7 Si de momentanea possessione fuerit appellatum.
- 8 Si per vim vel alio modo perturbata absentis sit possessio.
- 8 Saluiano interdicto.
- 8 Si res aliena pignori data sit.
- 8 Si res antiquior creditor pignus vendiderit.
- 8 Si cā iudicata pignus captum sit.
- 8 Si cōis res pignori data sit.
- 8 Si pignus pignori datum sit.
- 8 Si vendito pignore agatur.

- 8 Si vnus ex pluribus heredibus credi tores.
- 8 Si pignoris conuentione.
- 8 Solutionibus et liberationibus.
- 9 Si reus vel accusator mortuus fuerit.
- 9 Si quis imperatori maledixerit.
- 9 Si quis eam cuius tutor fuerit corruperit.
- 9 Sepulchro violato.
- 9 Seditiosis et his qui plebem.
- 9 Snĩam passis et restitutis.
- 2 T Ransactionibus.
- 2 Temporibus in integruz rest itu tionis.
- 4 Testibus.
- 5 Testamentaria tutela.
- 5 Tutoribus vel curatoribus illustrium per sonarum.
- 5 Tutore vel curatore q̄ non satisdedit.
- 5 Tutoribus suspectis.
- 6 Testamento militis.
- 6 Testamentis et quẽadmodum testamẽ ta ordinentur.
- 7 Testamentaria manumissione.
- 7 T pibus et reparatiõib⁹ appellationuꝝ.
- 7 Tabulis exihendia.
- [[xv]r] U Eteri iure enucleando.
- 1 Vt lite pendente vel post.
- 1 Vt omnes tã ciuiles q̄ militares post administrationem.
- 2 Vt nemo priuatus titulos predijs.
- 2 Vt que desunt aduocatis partium iudex suppleat.
- 2 Vt nemini liceat sine iudicis autoritate.
- 2 Vt nemini liceat sineliudice se vindicare.
- 2 Vbi et apud queꝝ cognitio restitutiõis.
- 2 Vxoribus militum et eorum.
- 2 Vt nemo inuitus agere cogatur vel accusare.
- 3 Vbi in rem actio.

- 3 Vbi de ratiocinijs agi oportet.
- 3 Vbi de passione agi oportet.
- 3 Vbi quis de curiali vel cohartali.
- 3 Vbi causa fiscalis agitur.
- 3 Vbi de fideicōmisso agi oportet.
- 3 Vbi de crimine agi oportet.
- 3 Vbi de hereditate agatur.
- 3 Vbi cōueniatur q̄ certo loco promisit.
- 3 Vbi de causa status agi oportet.
- 3 Vbi senatores vel clarissimi viri.
- 3 Vsufructu et habitatione.
- 4 Vt actiones ab heredibus et contra heredes incipiant.
- 4 Vsuris.
- 4 Vectigalibus et commissis.
- 5 Vt mulier si ante annuale spaciū se mārito coniunxit.
- 5 Vbi petat̄ tutor vel curator.
- 5 Vbi pupilli educantur.
- 5 Vsuris pupillaribus.
- 5 Vbi cause post pubertatem.
- 6 Vnde legitimi et vnde cognati.
- 6 Vnde liberi.
- 6 Vnde vir et vxor.
- 6 Verborū et rerū significatione.
- 6 Vsuris et fructibus legatorum.
- 6 Vt in possessione fideicōmissariorū vel legatorum seruādorū causa mittendi.
- 7 Venditione libertatis.
- 7 Vsucapione pro emptore.
- 7 Vsucapione pro donato.
- 7 Vsucapione pro dote.
- 7 Vsucapione pro herede.
- 7 Vsucapione transformanda.
- 7 Vsuris rei iudicate.
- 8 Vnde vi.

8 Vti possidetis.

9 Vt infra certū tempus criminalis questio terminetur.

9 Vi bonorum raptorum.

Rubrice autenticorum cōtinentium nouē collatiōes: quas reṑsentat
numerus infra scriptus positus a latere sinistro.

3 **A**Dministrationibus officia in sacris appellationibus.

4 Appellationibus et intra que tempora debet appellari.

6 Apud quos opz cāz dicere monachos.

6 Armis.

7 Administrationibus.

8 Appellationibus.

9 Alienatione et emphiteosi.

1 Constitutio iustiniani ad prefectum pretorio.

4 **C**onsulibus.

5 Constitutio qui ex ascriptio et libera natos.

6 Consanguineis et vterinis fratribus.

6 Constitutio que de dignitatib⁹ et episcopatu.

8 Constitutio innou at legem.

9 Collatoribus et alijs capitulis.

3 **D**efensoribus ciuitatum.

7 Depositionibus et denunciatiobus inquilinorum.

7 Duobus reis.

5 **E**Cclesiasticarum rerum immobiliū alienatione.

5 Exhibendis et introducendis reis.

7 Equalitate dotis.

7 Executoribus et qui conueniuntur.

9 Ecclesiasticis titulis.

1 **F**Jdeiusoribus et mandatoribus. solutionibus.

3 Filijs ante dotalia instrumēta natis.

1 **H**eredibus et falcidia.

- 5 His qui ingrediūtur ad appel.
6 His qui ingrediuntur monasteria.
6 Hec constitutio interpretatur priorem
[[xv]v] 8 Hec cōstitutio ĩnouat cōstitutionem et prescriptionem. c. annorum.
6 Heredibus ab intestato venientibus.
2 **I**Usiurandum qđ prestatur ab his qui administrationem accipiunt
3 Incestis et inutilibus nuptijs.
5 Jureiurando a moriente prestito.
6 Iustrumentorū cautela et fide.
6 Judicibus.
7 Immensis donationibus in filios factis.
8 In medio litis nō fieri sacras formas.
9 Interdictis collegijs hereticorum.
3 **L**Enonibus.
8 Litigiosis et decima parte litis.
1 **M**Onachus.
3 Mensura ordinandorum clericorum.
3 Mandatis principum.
1 **N**on eligendo secundo nubentes.
2 Non alienandis aut permutādis rebus ecclesie.
4 Nullum credentē agricolę traditione tenere illius terram.
4 Nuptijs.
5 Noui o peris nunciatio.
8 Neq; virum quod ex dote est.
8 **P**riuilegijs dotis.
9 Priuilegijs archiepiscopi.
1 **Q**Uomodo oporteat epos et alios clericos ad ordinationem perducī.
6 **Q**uestore.
6 Quibus modis naturales efficiuntur legitimi.
7 Quibus modis naturales efficiuntur sui.
2 **R**Eferendarijs palatij sacri.

- 4 Restitutionibus et ea que parit in xj. mense post mortem viri.
- 7 Reis promittendis.
- 8 Restitutionibus.
- 9 Restitutionibus fideicommissi.
- 9 Raptis mulieribus que raptoribus nubunt.
- 2 **S**Criptum exemplar.
- 5 Scenica non solum si fideiussorez prestant.
- 9 Sanctissimis episcopis.
- 2 **T**Abulario vice consulis.
- 3 Triente et semisse.
- 4 Tabellionibus.
- 7 Testibus.
- 7 Tempore non solute pecunie super dote.
- 8 Testamentis imperfectis.
- 1 Vt determinatus sit numerus clericorum.
- 2 **U**T iudices sine quoquo suffragio.
- 2 Vt ecclesia romana. c. annorum prescri ptione gaudeat.
- 4 Vt nullus mutuās agricole teneat ei⁹ terram.
- 4 Vt prothocola diuidantur in chartis.
- 5 Vt preponatur nomen imperatoris.
- 5 Vt non fiant pignorationes pro alijs personis.
- 5 Vt de cetero commutationes ecclesiasticarum rerum.
- 5 Vt ea que vocantur insinuata super cle ricis.
- 5 Vt clerici qui recedunt alijs pro eis sur rogatis.
- 5 Vt in priuatis domibus sacra misteria non fiant.
- 5 Vt immobilia ante nuptialem donationem.
- 5 Vt facte noue constitutiones.
- 5 Vt clerico sacra de expensis.
- 5 Vt nullus fabricet oratorij domū preter voluntatem episcopi.
- 5 Vt ab illustribus et qui super eā dignitatem sunt.
- 5 Vt defuncti seu funera eorum nō iniurientur a creditoribus.
- 5 Vt vrbane ordinarie prefecture.

- 5 Vt omnes obediant iudicibus prouinciarum.
- 6 Vt hi qui obligatas se res habere phibent minorum.
- 6 Vt nō luxurientur contra naturam.
- 6 Vt liberti de cetero auro non egeant.
- 6 Vt clerici apud proprios episcopos cōueniantur
- 7 Vt sine phibitione matres debitrices [[xvi]r] et creditrices tutelam gerant minoruz.
- 7 Vt exactione instantie dotis.
- 8 Vt neq miles neq federatus.
- 8 Vt amisse visiones prescriptiones habeantur.
- 8 Vt cum de appellatione cognoscitur.
- 8 Vt liceat matri et auie.
- 8 Vt diuine iussiones.
- 9 Vt sponsalia largitas sit spiritualis cō tractus.
- 9 Vt litigantes iurent.
- 9 Vt iudices non expectant sacras iussio nes.
- 9 Vt nulli iudicū liceat habere loci senatores.
- 9 Vt fratrum filij succedant.
- 9 Vt differentes iudices.
- 9 Vsuris nauticis.

Rubrice institutionū cōtinentium. iiij. libros partiales quos representat numer⁹. j. positus a latere sinistro.

- 1 AOptionibus.
- 1 Attiliano tutore.
- 1 Autoritate tutorum.
- 2 Ademptione legatorum et translatoruz fideicommissorum.
- 3 Assignatione libertorum
- 3 Acquisitione per arrogationem.
- 4 Acceptilationibus.
- 4 Actionibus.
- 3 Bonorum possessione.
- 1 Capitis diminutione.

- 1 Curatoribus.
- 2 Codicillis.
- 3 Contrahenda emptione.
- 2 **D**Onationibus.
- 3 Consensu et obligatione.
- 3 Duobus reis stipulandi et promittēdi.
- 3 Diuisione stipulationum.
- 1 **E**Xcusationibus tutorum.
- 2 Exheredatione liberorum.
- 3 Eo cui libertatis causa bona adijciuntur.
- 3 Emptione et venditione.
- 4 Exceptionibus.
- 1 **F**iduciaria tutela.
- 2 Fideicommissariis hereditatibus⁹.
- 3 Fideiussoribus.
- 3 **G**radibus cognationum.
- 2 Is qui sui vel alieni iuris sunt.
- 2 **H**eredibus instituendis.
- 2 Hereditate libertorum.
- 2 Heredum qualitate et differentia.
- 3 Hereditatibus que ab intestato deferuntur.
- 1 **I**ustitia et iure.
- 1 Jure naturali gentium et civili.
- 1 Jure personarum.
- 1 Ingenuis libertinis.
- 2 Inofficioso testamento.
- 2 Jure codicillorum.
- 3 Inutilibus stipulationibus.
- 4 Iniuriis.
- 4 Interdictis.
- 1 **L**ibertinis.

- 1 Lege fuscina canina tollenda.
- 1 Legitima agnatorum tutela.
- 1 Legitima parentum tutela.
- 1 Legitima patronorum tutela.
- 2 Lege falcidia.
- 2 Legatis.
- 3 Legitima agnatorum successione.
- 3 Literarum obligationibus.
- 3 Locatione et conductione.
- 4 Lege aquilia. i
- 2 **M**ilitari testamento.
- 3 Mandati.
- 1 **N**uptijs.
- 4 Noxalibus actionibus.
- 3 **O**bligationibus.
- 3 Obligationibus que ex quasi cōtractu nascuntur.
- 3 Obligationibusex consensu.
- 4 Obligationibus que ex delicto nascuntur.
- 4 Obligationibus que ex quasi delicto nascuntur.
- 4 Officio iudicis.
- 1 **P**atria potestate.
- 2 Pupillari substitutione.
- 2 Per quas personas nobis acquiritur.
- 3 Per quas psonas obligatio nobis acciritur.
- 4 Perpetuis et temporalibus actionibus.
- [[xvi]v] 4 Pena temere litigantium.
- 4 Publicis iudicijs.
- 1 **Q**uibus ex causis manumittere nō l3.
- Q**uibus modis ius patrie potestatis soluitur.
- 1 **Q**ui dari tutores in testamēto possunt.
- 1 ¶ **Q**uibus modis tutela finitur.

- 2 Quibus alienare licet vel non.
- 2 Quibus non est permissum facere testamentum.
- 3 Quibus modis testamenta infirmantur.
- 3 Quibus modis re cōtrahit obligatio.
- 4 Quibus modis obligatio tollitur.
- 2 Quod cum eo qui in aliena potestate.
- 2 RErum diuisione.
 - Rebus corporalibus et incorpora
 - 4 libus.
 - 1 Replicationibus.
- 1 SAtisdatione tutorum et curatorū.
 - 2 Suspectis tutoribus et curatoribus.
 - 3 Seruitutibus prediorum rusticorum.
 - 3 Singulis rebus per fideicommissum relictis.
 - 3 Senatusconsulto tertuliano.
 - 3 Senatusconsulto orphiciano.
 - 3 Successione cognatorum.
 - 3 Seruili cognatione.
 - 3 Successione libertorum.
 - 3 Successionibus sublatis.
 - 3 Stipulatione seruorum.
 - 4 Societate.
 - 4 Si quadrupes pauperiem fecisse dicatur.
- 1 Satisfactionibus.
- 2 TUtelis.
 - 2 Testamentis ordinandis.
 - 2 Testamento militari.
- 2 USufructu.
 - Vsu et habitatione.
 - 2 Vsucapionibus et longi temporis pre scrip.
 - 2 Vulgari substitutione.

3 Verborum obligationibus.

4 Vi bonorum raptorum.

Rubricetrium libroruꝝ. C. s. decimi vndecimi. et duodecimi q̄ designantur per numerum a latere sinistro.

10 ANnonis et tributis.

10 Apothecis publicis.

10 Athelis.

10 Auri public. persecutoribus.

10 Argenti p̄tio quod thesauris infertur.

10 Auro coronario.

11 Annonis ciuilis.

11 Administratione rerum publicarum.

11 Aqueductu.

11 Alexandrie primatibus.

11 Armorum vsus inscio principe interdictus sit.

11 Agricolis censitis et colonis.

11 Agricolis et mācipijs dominicis vel fiscalibus.

12 Agentibus in rebus.

12 Apparitoribus prefectorum pretorio.

12 Apparitoribus prefecti vrbis.

12 Apparitoribus magistroruꝝ militum.

12 Apparitoribus proconsulis et legati.

12 Apparitoribus comitis orientis.

12 Apparitoribus prefectis annone.

10 Bonis vacantibus incorporatione.

10 CONueniendis fisci debitoribus.

10 Capiēdis et distrahēdis pignori bus causa tributorum.

10 Canone largitionalium titulorum.

10 Conditis in publicis horreis.

10 Collatiōe donatorum vel reuelatoruꝝ.

10 Collatione eris.

- 11 Classibus.
- 11 Curialibus vrbis romane.
- 11 Collegiatis.
- 11 Canone frumentario vrbis romane.
- 11 Capitatione ciuiū cēsibus eximenda.
- 11 Colonis palestinis.
- 11 Colonis tracensibus.
- 11 Colonis illyricianis.
- 11 Censibus: censitoribus: perequatoribus et inspectoribus.
- 11 Collatione fundorū patrimonialium et emphiteoticorum.
- 11 Conductoribus et procuratoribus pre diorum fiscalium.
- 11 Collatiōe fundorum fiscalium vel rei priuate.
- [[xvii]r] 11 Cypressis ex lucro cānēsi vel perseis.
- 12 Consulibus et non spat gendis ab his pecunijs.
- 12 Consistorianis militibus.
- 12 Comitibus et tribunis scholariuꝝ.
- 12 Comitibus rei militaris.
- 12 Comitibus et archiatis sacri palatij
- 12 Comitibus qui procurationeꝝ petunt.
- 12 Curiosis.
- 12 Comitibus consistorianis.
- 12 Castrēsi oīm palatinoꝝ peculio.
- 12 Castrēsi peculio militum.
- 12 Castrēsiarijs ministeriarijs.
- 12 Commeatu.
- 12 Comitibus qui prouinciam regūt.
- 12 Cursu publico et āgarijs et pangarijs.
- 12 Cohortalib⁹ principib⁹.
- 10 **D**Elatoribus.
- 10 Defensoribus.
- 10 Discussoribus.
- 10 Decretis decurionum.

- 10 Decurionibus et filijs eorū.
- 10 Decurionib⁹ ciuitatum.
- 10 Diuersis predijs.
- 12 Dignitatibus.
- 12 Domesticis et protectorib⁹.
- 12 Decanis.
- 12 Desertorib⁹ et occultatorib⁹.
- 12 Diuersis officijs et apparitorib⁹ iudicum.
- 10 EXactionib⁹ tributorū
- 10 Excusationibus munerū.
- 10 Excusationib⁹ artificum.
- 11 Expēsis ludorum.
- 12 Equestri dignitate
- 12 Exactione et translatione militiarum annonarum.
- 12 Executorib⁹ vel exactorib⁹.
- 12 Erogatione militaris annone.
- 10 FJde instroꝝ et iure haste fiscal.
- 10 Fiscalib⁹ vsuris.
- 10 Filiusfamilias et quemadmodū pater pro his tenetur.
- 11 Frumento vrbis constantini.
- 11 Frumēto alexādrino.
- 11 Fabricensibus.
- 11 Fundis limitosis et terris et paludibus et pascuis.
- 11 Fundis patrimonialibus.
- 11 Fugitiuis colonis patrimonialibus et emphyteoticis.
- 11 Fundis rei publice.
- 11 Fundis et saltibus.
- 12 Filijs officialium militariū qui in bello mori.
- 11 G Ladiatoribus.
- 11 Grege dominico.
- 10 HJs qui ex publicis rationibus mutuam pecuniam funebrem acceperunt.
- 10 His qui se defendunt

- 10 Honorib⁹ non continuendis.
- 10 His qui sponte munera publica suscipiunt.
- 10 His q̄ a p̄cipe vacationē acceperūt.
- 10 His qui numero liberorum vel pauper tate excusationem meruerūt.
- 10 His qui non impletis stipēdijs.
- 10 His qui exilio dati vel in ordine sunt amoti.
- 10 His qui ex publica collatione illata sunt non vsur.
- 11 Honoratorum vehiculis.
- 11 His qui ex officio quod administrauerunt conueniant̄.
- 12 His qui in sacra palatio.
- 10 I^Ure fisci.
- 10 Jnditionibus.
- 10 Jmponenda lucratiuorum descriptione.
- 10 Jncolia et vbi domicilium habere videantur et his qui studiorum causa in ia ciuitate degunt.
- 10 Jnfamibus.
- 10 Jrenarchis.
- 10 Jmmunitate nemini concedenda.
- 11 Jure reipublice.
- 11 Jn quib⁹ causis coloni censiti dominos accusare possunt.
- 10 L^Jbertinis.
- 10 Legationibus.
- 10 Lustralis auri collatione.
- 11 Locatione prediorum ciuium vel fisca lium.
- 12 Locorum et itinerū custodia.
- 12 Lucris aduocatorum.
- [[xvii]v] 10 M^Unicipib⁹ et origin arijs.
- 10 Munerib⁹ patrimoniorum.
- 10 Mulieribus in quo munera sexui congruētia.
- 11 Metallarijs et metallis et procuratori bus metallorum.
- 11 Murilegulis et genetiarijs.
- 11 Metropoli berito.

- 11 Medicantibus validis.
- 11 Mamma.
- 11 Mācipijs et colonis patrimonialiu.
- 12 Magistris scriniorū.
- 12 Militari veste.
- 12 Messoribus.
- 12 Metatis et epidometicis.
- 10 NE fiscus rem quā vēdidit euicat
- 10 Ne ope a collatoribus exigant̃.
- 11 Nauicularijs.
- 11 Nauibus non excusandis.
- 11 Ne quid oneri publico imponatur.
- 11 Naufragijs.
- 11 Nulli licere in frenis et fellis margaritas et smarados.
- 11 Nautis tyberinis.
- 11 Ne quis liber inuitus actum reipubli ce agere cogatur.
- 11 Ne rusticani ad vllū obsequium deuo centur.
- 11 Non licere arbitratoribus.
- 11 Negociatores ne militent.
- 11 Numerarijs et adiutoribus scriniarijs.
- 11 OMni agro deserto.
- 12 Obligatione votorum.
- 12 Officio prefecti vrbis.
- 10 PETitionibus bonorū sublati.
- 10 Penis fiscalibus credito. p̃ferri.
- 10 Predijs curialium et decu. sine decreto non alie.
- 10 Prebendo salario.
- 10 Professoribus et medicis.
- 10 Periculo successorū parētis.
- 10 Ponderatoribus et auri illatione.
- 10 Portitorib⁹ ad munera nominādis.
- 11 Predijs et omnibus rebus nauiculario rum.

- 11 Priuilegijs corporatorū vrbis rome.
- 11 Periculo nominatorum.
- 11 Pistoribus.
- 11 Priuilegijs constā tinopolis vrbis.
- 11 Pascuis publicis priuatis.
- 11 Periculis eorum qui pro magist ratib⁹ interuenerunt.
- 11 Predijs damnatorum.
- 11 Priuilegijs domus auguste.
- 11 Palatinis et domibus dominicis.
- 12 Prefectis pre torijs sacre vrbis.
- 12 Pretoribus et honore prefecture.
- 12 Prepo sitis sacri cubiculi.
- 12 Primeserio.
- 12 Prepositis libraruz.
- 12 Publice leticie.
- 12 Professorib⁹ q̄ in vrbe constanti.
- 12 Prepositis sacrorum scrineorum.
- 12 Principibus a gentib⁹ in rebus.
- 12 Primipilo.
- 12 Priuilegijs eorum qui in sacro palatio militant.
- 12 Priuilegijs scholarium.
- 12 Prefectissimatus dignitate.
- 12 Prepositis et tribunis scholarium.
- 12 Prefecio pretorio.
- 12 Palatinis sacrarum largitionuz.
- 22 Palatinis.
- 12 Publice leticie vel consulum nuncistiones.
- 12 Perfectissima dignitate.
- 21 Primipilo.
- 10 QUando et quibus quarta pars debetur ex bonis.
- 10 QUēadmodum ciuilia munera vendicantur.
- 10 Quibus muneribus excusantur hi qui post impletam mili.

- 10 Qui etate.
- 10 Qui morbo se excusant.
- 11 Quibus ad conductionem rerum fiscalium non licet accedere.
- 11 Quo quisque ordine conueniatur.
- 12 Questoribus.
- 12 Qui militare possunt vel non.
- 10 R Eis postulatis.
- 12 Re militati.
- 10 S Ententijs aduersus fiscum latis retraciandis.
- 10 Super iudicio.
- 10 Libertatis imperialis.
- [[xviii]r] 10 Si seruus aut libertus ad decurionatum aspirauerit.
- 10 Si curia lis relicta ciuitate rus habitare maluerit.
- 10 Si propter inimicitiam creatio facta sit.
- 10 Sumptuum recuperatione.
- 10 Susceptorijs et archarijs ppositis.
- 11 Suarijs et susceptoribus et ceteris corporibus.
- 11 Studijs liberalibus vrbis rome et constantinopolitane.
- 11 Sumptus iniuncti muneris ad omnes pertinere collegas.
- 11 Spectaculis et scenicis et lenonibus.
- 11 Solutionibus debitorum.
- 21 Silentarijs et decurionibus eorum.
- 12 Stratoribus.
- 12 Salgamo hospitibus non prebendo.
- 12 Saltorum et itinerum cura.
- 10 Thesauris.
- Tabularijs scribis et olographis.
- 10 Tyronibus.
- 12 Tutorijs.
- 10 Uenditione rerum fiscalium.
- 10 Vt nemini liceat in comparatione specierum se excusare.
- 10 Vocatione publici numeris.

- 11 Vestibus oloberis et auratis.
- 11 Veteris numismatis potestatis.
- 11 Vendendis rebus ciuitatis.
- 11 Venatione ferarum.
- 11 Vt nemo ad suum patrociniū suscipiat vices.
- 11 Vt nullus ex vicarijs pro alienis vi tus debitis pregra.
- 12 Vt dignitatum ordo seruetur.
- 12 Veteranis.
- 11 Vt rusticani ad nullum deputentur officium.

Rubrice de vsibus feodoruꝝ.

Alienatione feudi.

An marit⁹ succedat vxori in beneficio.

Apud quē vel quos cōtrouersia feudi.

An remoueri debeant testes.

An mutus vel alius imperfectus.

Allodijs.

An ille qui interficit fratrem domini sui.

Alienatione feudi paterni.

An agnatus vel filium defuncti.

An apud iudicem questio feudi terminari debeat.

B Eneficio fratris et q̃liter frater.

Bene ficio femine.

COntrouersia inuestiture.

Contentione inter me et dominum et vasallum.

Contentione inter dñm et fidelem.

Contentione inter me et dominum.

Contentiones domini Lotharij feudo rum.

Controuersia feudi inter pares termi.

Controuersia inter dominum emphy. et vasal.

Consuetudine recti feudi.

Clerico qui inuestituram facit.

Capitulis contradi.

Controuersia inter masculū et feminā.

Controuersia inter dominum et empto rem.

Capitaneo qui curtem vendidit.

Controuersia inter vas. et alium de beneficio.

Constitutione dñi Federici.

Controuersia inter ep̄m et vasallum.

Clerico violatore pacis.

D Vobus fratribus a capitaneo in uestitis.

EPiscopum vel abbatem vel abbatissam vel dñm plebis feudū dare non posse.

Eo qui finem fecit agnato. de feu. pa.

Eo q̄ sibi ex heredib⁹ suis masculinis et feminis inuestituram acceperit.

Feudo guardie et castaldie.

Feudo marchie ducat⁹ et comit.

Feudo sine culpa nō amittēdo.

Feudo dato in vicem legis cōmissorie.

Feudi cognitione.

Forma fidelitatis.

Filijs natis de matrimonio.

Feudo non habēte propriam feudi naturam.

Fratribus de nouo feudo inuestitis.

[[xviii]v] H Jc finitur lex: deinde consuetudines regni incipiunt.

Imperator Lotharius.

Inuestitura feudi.

Inuestitura inter dñm et vasallū.

Jllis qui inuestiti sunt de ducatu.

Inuestitura de re aliena facta.

Inuestitura quā titi⁹ cepit a sēpronio.

Inuestitura in maritum facta.

Inuestitura apud pares curie termi.

In quibus causis feudū amittatur.

L Ege Conradi.

M Jlite vasallo qui contumax est. Minimis valuasoribus.

Mutus vel alius imperfectus feudum retineat.

NAtura feudi.

Noua forma fidelitatis.

Natura successionis feudi.

Notis feudorum.

P Ace iuramēto firmanda.

Per quos fiet inuestitura.

Pace tenēda et eius violatorib⁹.

Pignore dato quid iuris sit.

Prohibita alienatiōe feudi p lothariū.

Prohibita feudi alienatiōe p Federicū.

Pugna.

QUi feudum dare possunt.

Qui successores feudum.

Quo tpe miles inuestiturā petere debeat

Quibus modis feudum amittatur.

Qui successores teneantur.

Quemadmodū feudum ad filium pertineat.

Quibus modis feudum cōstitui pōt.

Quid sit inuestitura feudi.

Quid precedere debeat inuestitura an fidelitas.

Quar vasall⁹ iurare debeat fidelitatē.

Quar olim feudū poterat alienari.

Quis dicatur dux: marchio.

Que sit prima causa bñficij amittēdi.

Qui testes sūt necessarij ad pbandā novam inuestituram.

Quid iuris sit si post alienationē feudi.

Qualiter dñs de proprietate priuet̃.

Que sunt regalia.

Quot testes sūt necessarij ad pbandū.

Successione feudi.

Ingratitudinem feudi.

¶ Si de inuestitura facta dominum peniteat.

Si controuersia fuerit in inuestitura.

Si de feudo defuncti.

Si ep̃s vel abbas vel abbatissa.

Successione fratrum.

Si de inuestitura inter dñm et vasalluz lis oriatur.

Si de feudo controuersia fuerit.

Si de feudo vasall⁹ ab aliquo interpellatus fuerit.

Si negat⁹ fuerit beneficiū a vasallo.

Si vasall⁹ feudo p̃uat cui obeat deferri.

Si vasallus feudi conditionē negauerit ex certa scientia.

¶ Uasallo decrepite etatis qui feudum refutauit.

Uasallo q̃ cōstitutionē lotharij feudum alienauerit.

Uasallo milite q̃ arma bellica deposuit.

Rubrice iuris canonici.

¶ Hic p̃rio sciendū q̃ decretū nō distinguūt prubricas: s̃z ī tres p̃ncipales partes. quarum prima continet centum et vnā distinctiones: et sub qualibet distinctione capitula. Sc̃da pars cōtinet. xxvj. causas et sub qualibet causa questiōes et sub questionibus capitula. Et. xxxiij. causas. et. q. iij. vsq̃ ad. iiij. interponitur tractatus de p̃nā que diuiditur. in. vij. distinctiones. et sub qualibet distinctione capitula. Tertia pars est de cōsecratione q̃ diuiditur in. v. distinctiōes. et sub qualibet distinctione capitula. Alij p̃o libri iuris canonici continent rubricas que sequuntur.

Rubrice decretalium continentiu. v. lib. partiales qui representantur per numerum infra postum a latere sinistro.

5 Accusatiōibus. inquisitionibus et denunciationib⁹.

5 Adulterio et stupro.

1 Alienatione iudicij mutandi cā fa.

5 Apostatis.

2 Apellatiōib⁹ et recusationib⁹ et relationib⁹.

1 Arbitris.

1 Autoritate et vsupallij.

- 3 Baptismo et eius effectus.
- 1 Bigamis ordinandis vel non.
- 5 Alumniatoribus.
- 3 Capellis monachorum et aliorum religiosorum.
- 2 Causa possessionis et proprietatis.
- 3 Celebratione missarum et sacramentorum eucharistie et divinis officiis.
- 3 Censibus exactionibus et procurationibus.
- 5 Cohabitatione clericorum et mulierum.
- 4 Clandestina desponsatione.
- 3 Clericis coniugatis.
- 3 Clericis non residentibus.
- 3 Clerico egrotante.
- 5 Clericis pugnantibus in duello.
- 1 Clericis peregrinis non admittendis.
- 2 Clericis peregrinantibus.
- 3 Clerico venatore.
- 5 Clerico percussore.
- 5 Clerico non ordinato ministrante.
- 5 Clerico excommunicato deposito vel interdicto ministrante.
- 5 Clerico per saltum promotus.
- 5 Clerico qui ordines sacri suscepit.
- 4 Cognatione spirituali.
- 4 Cognatione legali.
- 5 Collusione detegenda.
- 3 Comodato.
- 3 Concessione prebende et ecclesie non vacantis.
- 4 Conditionibus apposis in matrimonio.
- 2 Confessio.
- 2 Confirmatione utili vel inutili.
- 1 Constitutionibus.
- 1 Consuetudine.
- 1 Corpore vitiatum non ordinandis.

- 4 Coniugio leprosum.
- 4 Coniugio seruorum.
- 4 Consanguinitate et affinitate.
- 3 Consecratione ecclesie vel altaris.
- 3 Conuersione coniugatorum.
- 3 Conuersione in fidelium.
- 5 Crimine falsi.
- 3 Custodia eucharistie chrismatis et aliorum sacramentorum.
- 3 DECimis primitijs et oblationibus.
- 5 Delictis puerorum.
- 3 Deposito.
- 3 Desponsatione impuberum.
- 2 Dilationibus.
- 4 Dinortijs.
- 2 Dolo et contumacia.
- 3 Donationibus.
- 4 Donationibus inter virum et vxorem: et de dote post diuortium restituenda.
- 5 EO qui ordines furtiue suscepit.
- 3 Ecclesijs edificandis vel reparandis.
- 1 Electione et electi potestate.
- 3 Emptione et venditione.
- 4 Eo qui cognouit consanguineam vxoris sue.
- 4 Eo qui duxit in matrimoniũ quam pol luit per adulterium.
- 1 Eo qui mittitur in possessionem causa rei seruande.
- 2 Etate et qualitate et ordine preficiendorum.
- 2 Exceptionibus.
- 5 Excessibus prelatorum.
- 2 FERijs.
- 3 Feudis.
- 2 Fide instrumentorum.
- 3 Fide iusloribus.
- 1 Filijs presbyterorum.

2 Foro competenti.

4 Frigidis et maleficiatis.

5 Furtis.

5 **H**ereticis.

Homicidio voluntario vel casuali.

5 His qui proprios filios occiderunt.

1 His que vi metus ve causa fiunt.

5 His que fiunt a prelati sine consensu capituli.

5 His que fiunt a maiori parte capituli.

I 5 Vdeis et saracenis.

3 Immunitate ecclesiarum.

[[xix]v] 5 Infantibus et languidis expositis.

1 In integrum restitutione.

5 Iniurijs et damno dato.

2 Iudicijs.

2 Jureturando.

2 Juramento calumnie.

3 Jure patronus.

3 Institutionibus.

2 **L**itis contestatione.

2 Libelli oblatione.

3 Lite pendēte nihil innouetur.

3 Locato et conducto.

5 **M**agistris et ne aliquid exigant pro docendo.

1 Maioritate et obedientia.

5 Maledicis clericis.

4 Matrimonio contracto contra interdictum ecclesie.

2 Mutuis petitionibus.

4 **N**atis ex libero ventre.

3 Ne clerici vel monachi secularibus negocijs se immisceant.

5 Ne prelati vices suas.

- 3 Ne sede vacante aliquid innouetur.
- 5 Non ordinato ministrante clerico.
- 5 Noni operis nunciacione.
- 2 Oblatione libelli.
- 1 Oblatis ad ratiocinia.
- 5 Obseruatione teiuniorum.
- 1 Officio archidiaconi.
- 1 Officio archipresbyteri.
- 1 Officio primicerij.
- 1 Officio sacriste.
- 1 Officio custodis.
- 1 Officio vicarij.
- 1 Officio et potestate iudicis delegati.
- 1 Officio legati.
- 1 Officio iudicis.
- 1 Officio iudicis ordinarij.
- 11 Ordinatis ab episcopo qui renuncianit episcopatu.
- 13 Ordine cognitionum.
- 1 PActis.
- Parochijs et alienis parochianis.
- 3 Peculio clericorum.
- 5 Penis.
- 5 Penitentijs et remissionibus.
- 5 Pignoribus et alijs cautionibus.
- 2 Plus petitionibus.
- 1 Postulatione prelatorum.
- 3 Postulando.
- 8 Prebendis et dignitatibus.
- 3 Precarijs.
- 3 Presbytero non baptisato.
- 2 Prescriptionibus.
- 5 Priuilegijs et excessibus priuilegiatorum.

- 2 Presumptionibus.
- 2 Probationibus.
- 1 Procuracionibus.
- 5 Purgatione canonica.
- 5 Purgatione vulgari.
- 3 Purificatione post partum.
- 4 **Q**Ui clerici vel vouētes matrimo nium contrahere possunt.
- 4 Qui filij sunt legitimi.
- 4 Qui matrimontum accusare possint.
- 5 **R**Aptoribus incendiarijs et violatoribus ecclesiarum.
- 3 Rebus ecclesie alienandis vel non.
- 1 Renunciatione.
- 3 Regularibus et transeuntibus ad religionem.
- 5 Regulis iuris.
- 3 Religiosis dominibus vt episcopo sint subiecte.
- 3 Reliquijs et veneratione sanctorum.
- 3 Rerum permutatione.
- 1 Rescriptis et eorum participationibus.
- 2 Restitutione spoliatorum.
- 1 **S**Acra vnctione.
- 1 Sacramentis iterandis vel nō
- 5 Sagittarijs.
- 5 Schismaticis.
- 1 Scrutinio in ordine faciendo.
- 4 Secundis nuptijs.
- 2 Sententia et re iudicata.
- 5 Sententia excommunicationis.
- 3 Sepulturis.
- 2 Sequestratione possessionum.
- 1 Seruis non ordinaudis et eorum manumissione.
- [[xx]r] 5 Simonia et ne aliquid pro spiritualibus erigatur vel promittatur.
- 1 Syndico et actore.

- 3 Solutionibus.
- 5 Sortilegus.
- 4 Sponsalibus et matrimonio.
- 4 Sponsa duorum.
- 3 Statu monachorum et canonicorum. regularum.
- 3 Successionibus ab intestato.
- 1 Summa trinitate et fide catholica.
- 1 Supplenda negligentia prelatorum.
- 3 Temporibus ordinationū et qualitate ordinandorum.
- 3 Testamentis et ultimis voluntatibus.
- 2 Testibus et attestationibus.
- 2 Testibus cogendis vel non.
- 5 Torneamentis.
- 1 Transactionibus.
- 1 Translatione prelatorum.
- 1 Treuga et pace.
- 5 Verborum significatione.
- 3 Vita et honestate clericorum.
- 3 Voto et voti redemptione.
- 1 Vsuris.
- 2 Vt lite non contestata.
- 3 Vt ecclesiastica beneficia sine diminutione conferantur.
- 2 Vt lite pendente nil innovetur.
- ¶ Sequitur diuisio decretalis.

¶ Versus.

¶ Prima creat clericos officia preparat inde. Altera iudiciū cum requisitis appellat. Tertia de vita tractibus testatur mitis. Nubere quarta docet et que spectant ad illud. Ultima criminibus penas iniungere curat.

Rubricæ libri texti Decretalium.

Arbitris

Appellationibus.

Accusationibus inquisitionibus denunciationibus.

B Jgamis.

COnstitutionibus.

Consuetudine.

Confessis.

Clericis coningatis.

Clericis non residentibus.

Clerico egrotante vel debilitato.

Concessiōe ecclie et p̄bēde non vacātis.

Capellis monachorū.

Censibus et eractionibus.

Cōsecratione ecclesie vel altaris.

Cognitione spirituali.

DOLo et contumacia.

Decimis.

Desponsatione impuberū.

ELectione et electi potestate.

Erate et qualitate et ordine prestciendorum.

Eo q̄ mittit i possessiōe causa rei fuāde

Exceptionibns.

Excessibus prelatoꝝ et subditorum.

FJlijs presbyteroꝝ et alijs illegitimenatis.

Foro competenti.

HJs qui vi metusve causa fiunt.

Hereticis.

Homicidio.

IN integrum restitutione.

Judicis.

Juramento calumnie.

Jureiurando.

Jnstitutionibus.

Jure patronatus.

Jmmunitate ecclesiarum.

Jniurijs a damno dato.

L Jtis contestatione.

M Aiorit a te et obedientia.

N E sede vacāte aliqd innouetur.

Ne clerici vel monachi.

Officio vicarij.

Officio et ptāte iudicis delegati.

Officio legati.

Officio ordinarij.

Postulatione prelatorum.

Pactis.

Procuratoribus.

[[xx]v] Prescriptionibus.

Prebendis.

Priuilegijs.

Penis.

Penitentijs et remissionibus.

Rescriptis.

Renunciatione.

Restitntione spoliatorū.

Rebus ecclesie non alienandis.

Rerum permutatione.

Regularibus.

Religiosis domibus.

Reliquijs et veneratione sanctorum.

Regulis iuris.

Svmma trinitate et fidecatholica.

Supplenda negligētia p̃latorū.

Sententia et re iudicata.

Sepulturis.

Statu regularium.

Sponsalibus et matrimonijs.

Schismaticis.

Sententia excōmunicationis.

TEmporibus ordinationum.

Testibus.

Testamentis.

UT lite pēdēte nihil innouetur

Vita et honestate clericorum.

Voto et voti redemptione.

Vsuris.

Verborum signi ficatione.

Rubrice clementinarum.

A Ppellationibus.

B Aptismo.

CAusa possessionis et pprietatis.

Concessione prebende.

Censibus.

Celebratione missarum.

Consanguinitate et affinitate.

D Olo et contumacia.

Decimis.

ELlectione.

Estate et qualitate.

Exceptionibus.

Excessibus prelatorum.

F Oro competenti.

H Ereticus.

Homicidio.

IN integrum restitutione.

Judicijs.

Jureiurando.

Jmmunitate ecclesiarum.

Judeis et saracenis.

M Agistris.

OFFicio vicarij.

Officio delegati.

Officio ordinarij.

PRObationibus.

Prebendis. et dignitatibus.

Priuilegijs.

Penis.

Procuratoribus

Penitentijs et remissionibus.

REscriptis.

Renunciatione.

Rebus ecclesie non alienandis.

Rerum permutatione.

Regularibus.

Religiosis domibus.

Reliquijs et veneratione fanctorum.

SVmma trinitate.

Supplenda negligētia p̃latoꝝ.

Sequestratione possessionis.

Sententia et re iudicata.

Sepulturis.

Statu monachoruꝝ.

Sententia excommunicationis.

T Estibus.

Testamentis.

Summa Angelica

UT lite pendente.

Vita et honestate clericorum.

Vsuris.

Verborum significatione.

¶ Finis.

[Fo.j.r] ¶ Incipit Sūma

Angelica correcta ꝑm primum exemplar ipsius Reuerendi patris Fratris Angeli de Clauasio. De Abbate an dicatur spōsus sui monasterij. not. Barto. in. l. si ita q̄s. §. is cui. col. ij. ꝑsi. quarto iter mōasteriū. ff. de leg. ij. et an abbas monasterij exēpti habeatur pro epō. no. Bal. in autē. causa que. col. fi. ꝑsi. q̄ d si est. C. d. epis. et cle. et in sua marg. in ꝑ. abbas. ꝑ. vij. et an dignitatē habeat. not. Cardi. ī cle. j. in prin. et ibi ī apostoli. Celsi. ī ꝑ. sit no mē dignitatis. de rescrip. Panor. in. c. exposuisti. et ibi in apostil. eiusdē. Celsi ī versi. vitiū. de cor. vic. Fely. post Sicu. in. c. decernim⁹. de iudi. et in. c. pastoralis. col. iiij. ꝑ. vtrū ergo abbatis. d̄ offi. deleg. et Gemi. ī. c. ij. nu. ix. ī ꝑ. abbatia. vbi etiaꝫ per Philip. fran. nu. v. in ꝑsi. appellatione dignitatis abbatiam nō contineri. de preben. lib. vj.

ABbas

debet eē presbyter. c. j. d̄ etate et quali. et etatis annoꝝ. xxv. vt. j. etas. ¶ Abbas a q̄ debet [sect. 1] eligi? Rñ. a monasterio cui prefici d̄z. xvij. q. ij. c. abbatem. ¶ De cui⁹ mōasterio. debet eligi. Rñ. [sect. 2] q̄ de proprio: nisi quādo idoneam ꝑ sonam non haberet. quia tunc de alio monasterio eligi pōt. xvij. q. ij. c. q̄ sit. ¶ A q̄ d̄z firmari. vii. j. cōfirmatio. §. iiij [sect. 3] ¶ A quo debet benedicī? rñ. q̄ ab epō [sect. 4] diocesano: ꝑ quā benedictionē intel ligitur ei dare curā monasterij ꝑ Jnn. in. c. j. de sup. neg. prela. Nec anteq̄ sit benedictus debet exercere que p̄tinēt ad eius officiū ꝑ glo. in. d. c. j. Quod li mito ꝑ Lau. in clemen. attendētes de sta. mona. quādo est cōsuetudo in monasterio q̄ bñdicatur alias nō. Et sic intelligo. d. c. j.

¶ Sed quid si ep̄s recuset euz benedi [sect. 5] cere? Rñ. q̄ si tertio requisit⁹ cū humilitate et deuotione vt cōgruit recusaue rit eum benedicere: tunc pōt et monachos suos benedicere et alia q̄ad eius officium p̄tinēt exercere: vt in. d. c. j. ¶ Quo die d̄z benedicī? Rñ. q̄ solūmo [sect. 6] do in diebus ī quibus ordines minores possunt conferri ꝑm cōem opi. doc. vt no. gl. ī. d. cle. attendētes et. Pa. in. c. cum sis. de conse. eccle. vel alta.

¶ Vtrum possit aliquid exigi ꝑ tali be [sect. 7] nedictione? Rñ. q̄ nō aliter esset simonia tex. est in. c. sicut. el. iij. de simo.

¶ Vtrum vnus abbas possit ꝑesse duo [sect. 8] bus monasterijs seu duabus ecclesijs curā aīaꝫ habētib⁹? Rñ. q̄ nō sine dispensatione pape: nisi vnū monasteriū aut ecclia depēdeat ex aliavel ad iūicē sunt annexa vt in. c. vl. in fi. j. de re. do. ¶ Vtrum abbas possit solēniter popu [sect. 9] lo benedictionē dare? Rñ. q̄ ī ecclesijs que ei pleno iure p̄tinēt poterit post missarum vesperoruz et matutinarum officia. Alibi aut publice ac ꝑvias non potest nisi ex speciali priuilegio ei cōce datur. vt in. c. abbates de priui. lib. vj. ¶ Vtrum possit benedicere paramen [sect. 10] ta et que vide. j. benedictio. §. j. et. ij.

¶ Vtrum possit ordines conferre vide [sect. 11] j. ordo. ij. in prin.

¶ Vtrum abbas possit absoluere suos [sect. 12] monachos? Rñ. q̄ sic ab oīb⁹ ꝑctīs et cē suris: nisi specialiter alteri a iure reseruent. Et lꝫ Pa. in. c. monachi. de sen. ex com. teneat q̄ non pōt absoluere: nisi ab excōmunicatiōe ꝑ iniectione manuum in personā ecclesiasticā: tu tamē tene q̄ potest vt. j. absolutio. j. §. ij.

¶ Vtrum possit prohibere suo mona [sect. 13] cho ne cōfiteatur episcopovel eius penitētiario? Rñ. ꝑ Jac. de lau. in sum. q̄ nō. Quod limito nisi sit exemptus vel aliud habeat ꝑ priuilegium

a papa. ¶ Vtrū abbas possit dispensare cū mo [sect. 14] nachis sup irregularitate? Rñ. q sic su p irregularitate quā traxerūt recipiē do ordines in excōicatione facti. tamē memoriā vel iuris peritiā nō habētes [[Fo.j.]v] Et hoc qñ graue et notabile factuz nō fuit: siue hāc irregularitatem incurrerūt ante ingressuz religionis siue post fm cōiter doc. in. c. cū illoruz facit regula que a iure cōi de regu. iur. li. vj. nisi vbi ius exp̄sse ei cōcedat. ¶ Vtrū possit dispensare cū monachis [sect. 15] īvotis factis ante ingressuz religiōis? Rñ. q sicvtno. gl. ī. c. nouit. xxxij. q. v. de votis ī religiōe factis vide. j. votū. ij. §. iij. ¶ Vtrū possit dispēsare cū monachis [sect. 16] in regula vide. j. Dispensatio. §. viij.

¶ Vtrū possit cōcedere monachis vsuz [sect. 17] alicuius rei vel eius administrationē? Rñ. fm Jnno. ī. c. fi. q̄ cle. vel vo. q pōt cōcedere cerros reddit⁹ monacho vnde viuatur. Et dicit Jo. an. in regula non ē obligatoriū. de re. iur. li. vj. valere sta tutū monasterijvt p̄ indumētis et alijs necessarijs quisq̄ monachorū recipiat certuz qd: sed vt possit dispensare ad li bitum et disponere non potest. Similr ne possit ei auferri qñ suo supiori placuerit nō pōt cōcedere etiā cū licentia pape. c. cū ad monasteriū. de sta. mona. ¶ Vtrum possit expellere monachos [sect. 18] suos? Rñ. q nō f̄z Pa. in. c. cū ad mona steriū et. c. fi. de regula. qd̄ vult vt fugiti uos requirat et cogat eos ad suū redire mōasteriū si pōt eos tenere absq̄ graui scādalo: vlt saltē p̄uideat eis de alio loco religioso eiusdē ordis vbi ad agēdā pñāz deputēt et necessaria eis mistrēt. ¶ Vtrum possit licentia re [sect. 19] ligionem vide. j. religiosus §. xxxiiij. ¶ Quid d̄ bōis illi⁹ mōachi quē abbas [sect. 20] de facto expulit vide. j. mōasteriū. §. vj. ¶ Vtrum possit dare licentiam mona [sect. 21] cho stādi sepate ī ali q̄ cella? Rñ. q sic dūmodo ex iusta causa et. j. septa mona sterij: sed nō extra. vt in. c. vlti. xx. q. iiij. ¶ Vtrū postit corrigere mōachos suos [sect. 22] rñ q sic nec tenēt ī hoc reqrere siliū sui capituli f̄z Pa. in. c. Joānes de regula. ¶ Ad q̄ obligat abbas? Rñ. q vltra a [sect. 23] lios monachos obligatur ad curā aīarū sibi subiectarū et monasterij ac rerū ipsius et magna negligentia est peccatū mortale. vt. j. negligentia. §. j.

¶ Vtrū ligeť suo statuto etiā cū cōuētu [sect. 24] facto? Rñ. f̄z Pa. ī. d. c. cū ad mōasteriū q nō. Et dicit Jo. an. ī. d. regula nō est obligatoriū q: etiā si iurasset seruare te net reuocatio: l̄z sit piur⁹. Ex quo patet q l̄z īstituerit pōrē cū cōuētu aut aliū of ficialē pōt reuocare. q̄ abbas mōacho suo ī aliq̄ nō pōt obligari. sicut nec dñs seruo. l. interpositas. in fi. C. de transac. ¶ Vtrū teneat ire ad synodū? Rñ. q sic [sect. 25] si h̄z populū vlt capellas hñtes populū etiā si ipse sit exēptus dūmodo capelle seu popul⁹ nō sit exēptus als non. c. qd̄ super his. de ma. et obe. et quod ibi no.

¶ Vtrū possit p̄oratibus eccl̄ijs: admi [sect. 26] nistrationib⁹ aut quibuslibet alijs beneficijs nouas pēsiones īponere: aut veteres augere aut ad mēsam suā p̄dicta applicare? Rñ. q nō nec q̄l̄z ei⁹ pre lat⁹ regularis cle. vnica d̄ sup. neg. p̄la. ¶ Vtrū possit presentare clericos in ec [sect. 27] clesijs in quib⁹ habet ius patronat⁹? Rñ. q nō sine cōsensu capituli. c. ea nos citur. de his que fi. a prela.

Additio

nisi ex approbata consuetudine vlt priuilegio aliud habeatur. vt ibi.

De abbatisa an habeat dignitatē. legiste habēt tex. in. l. generali. C. de fac. san. ecc. et an bastarda possit eligi in abbatisaz. no. Col. postcollectariū ī. c. bone. nu. xv. in x̄ si. patiens defectū ī natalib⁹. ex de postu. p̄la. Fely. ī. c. meminim⁹ col. ij. x̄si. q̄ro nūqd. de accu. et vtrū

donare et testari possit. no. in. l. diu⁹ seue rus. ff. de iure codi. vbi q nō. et ī. c. iij. de testa. et an habeat prelationē ordinariā no. s. Tho. q nō ī. iiij. distī. xxv. arg. iij.

Abbatissa

debet eligi a monasterio in quo preficienda est: in qua electione nulla debet admitti nisi complenerit. xij. annum. et si pfessa tacite vel expresse et eligenda debet cōple uisse. xxx. annum: et esse pfessa expsse ordinez regularē. Jdem dic de priorissa [Fo.ij.r] per quā monasteriuz regiit: cui⁹ electio si due partes cōuētus ad eā accedunt qñ pscrutinium pcedit: nulla exceptio ne aut appellatione admissa est confir manda. Si vero nulla ad duas partes accessit tūc nō obstāte publicatiōe scrutiniij et electione pnt alie accedere adeā q hz maiorē partē toti⁹ capituli: que si ad duas partes accedit non obstante quocūqz cōfirmeit et qui vocant ad eas dirigēdas ī hmōi electionib⁹. nisi seab stineāt ab his p q discordia pōt exori ri vel exorta nutrirī sunt excōicati ipso facto. Et hec locū habēt nedū ī monasterijs religionis approbate verūetiā in mulierib⁹: que fm quarūdā patriarum cōsuetudines: nec pprijs renūtiāt nec pfessionē faciūt regularē: sz viuūt vt in ecclijs secularib⁹ canonici regula res hec no. ī. c. idēnitatib⁹. de elec. li. vj. de q habes. j. Excōicatio. vij. casu. xvj. ¶ A quo debet confirmari vide. j. cōfir [sect. 1] matio. §. iiij.

¶ Vtrū debeat bñdici? Rñ. q sic: vbi ē [sect. 2] cōsuetudo: q si non faciat se bñdici in fra annū a sua cōfirmatione cōputandum vbi est cōsuetudo q bñdicat: nisi causa rōnabilis subsit cadit ipso facto a iure suo. cle. attēdētes. de sta. mona. ¶ Vtrū possit quocūqz die bñdici? Rñ. [sect. 3] fm gl. in. d. cle. attendentes q sic.

¶ Vtrū abbatissa possit ecclesias con [sect. 4] ferre et bñficia et instituere clericos in ecclesijs sui monasterij? Rñ. gl. ī. d. c. de licta de maio. et obe. q sic de cōsensu sui capituli post suam confirmationem.

¶ Vtrū possit abbatissa excōicare ab [sect. 5] offō suspēdere vel iterdicere? Rñ. q nō fm glo. in. d. c. dilecta. nec iptinent ad clauēs. c. tāta de excēs. p̄la. Pōt tñ a be neficio et ab offō monachos et clericos suspēdere et p hibere ne celebrēt ī eius ecclijs: sed talis supēsio nō est pprie su spēsio f̄z Pa. ī. d. c. dilecta q sicelebrarēt nō essēt irregulares clerici celebrātes. ¶ Vtrū possit predicare moniales be [sect. 6] nedicere: confessiones audire et hmōi? Rñ. q nō pōt aliqd facere quod pertineat ad aliquēordinē: vt p̄z in. c. noua. de pe. et re. Pōt tñ in matutinis euāgelium legere. Vnde etiā diaco nisse appellan̄. xxvij. q. j. diaconissaz et etiā moniales seu subditas mōere et exhortari. ¶ Vtrū abbatissa volens loq̄cūaliquo [sect. 7] debeat eē associata? Rñ. q sic saltē p ve tulā mōachā. xvij. q. ij. diffinim⁹. et. c. x. ea. q. d̄r q due vel tres debēt esse.

¶ Ouō abbatissa pōt exire p homagio [sect. 8] faciendo. habes. j. moniales. §. iij.

Not. Bal. de pena pcurantis abortiuū fieri ī tract. schisma. col. xvij. q po nīt in rub. C. si q̄s aliquē testa. phi. in lectu. Bar. in. l. necare. nu. j. et ibi ī apo stil. Cel. in x. q partum preferat. ff. de libe. agno. glo. et Bar. in. l. diuus et ibi Alex. in. j. col. in. fi. ff. de libe. et posthu. et Pa. in. c. sicut el. ij. nu. iij. in. ij. no. vbi etia3 apostil. Cel. in ver. infusio anime extra de homi.

Aborsum

procurās homicida est et qui sterilitatis venena procurat peccat mortaliter. c. aliqñ. et. c. seq. xxij. q. ij. Et si aiat⁹ erat fetus debet puniri capite: q̄ verus homicida. Si vero inaiatus

erat si nobilis hoc facit parte bonorū amissa relegat. Si vero ignobilis damnatur in metallū ff. de pe. l. si quis aliquid. §. qui abortionis.

Abrogatio

legū vel cōstitutionum fit trib⁹ de causis. Primo propter consuetudinem contrariā xxxj. dist. ante triennium insti. de test. .§. iiij. Secūda ppter disparē successio nem temporum. xxxiiij. di. c. fraternitatis tue. vbi tex. De fectus nostri tempo ris quibus non solum merita sed corpora ipsa defecerunt districtiois illius non patitur manere censurā. Ter tia ppter emergentia mala. lxij. dis. §. verum in fi. vbi exemplum de serpen te eneo quē moyses bona fecit intētiōne. Ezechias bona intētiōe destruxit.

Absens

causa reipub. vt ambasiatores et hmōi multa habēt priuilegia.

[[Fo.ij.]v] ¶ Sed nū qd illi q data opa et affectare [sect. 4] etiā cā reipu. sunt absentes gaudeant illis pūilegijs? Rñ. q nō. vt. l. et q data. ff. ex q. cau. maio. et. l. pe. C. quō et qñ iu. et. l. vniuersi. C. de lega. fm vnam lectu. Et aduerte q ille qui in officio modici valoris absens est causa reipu. psumit affectare et data opera abesse. tex. estsin gu. in. l. spadonem. §. fi. ff. de excu. tuto. Sequit hoc ludo. de ro. in vo. Et facit cōtra clericos absentes qui vt ampliores obtineāt dignitates cū cardialib⁹. Et ambasiatores tenēt restituere expē sas cōitati qñ stāt plusq expediat dolose vel volūtate sua. vtī. d. l. et q data. De absolutione ab excōicatiōe et ir rogata ipō iure an possit p quē l3 ordi nariū cōcedi. no. Bal. q sic: ī sua marg. in ver. absolutio. xxi. ix. Bal. et Pau. de cast. in. l. peto. §. mater. ff. d leg. ij. Bart. in. l. qui liberis. §. hec xba. col. j. x. vlti. hāc legē. et ibi Pau. d ca. et Alex. col. iiij. x. extra gl. tetigit. ff. de vulg. et pu. Jnn. in. c. prudētiā ī glo. sua in x. delegatis et in ver. astrictū de offi. deleg. et oīno p Card. in cle. j. §. j. q. iiij. v. vj. et. vij. de reb. eccle. non alie.

Absolutio. j.

ab excōicatione vtrū possit īpendi a nō sacerdote? Rñ. fm Mona. ti. excōicatio. q duplex est ipsi⁹ absolutio. Vna q perti net ad forū penitentiale. Et hec solū a sacerdotib⁹ pōt īpendi: vt in. c. cano nica. de sen. excō. Et sic intelligo. Jnn. in. c. quāto de cōsue. Alia est q pertinet mere ad forū cōtentiosum. Et hmōi ab solutio pōt cōmitti diacono et inferiori bus clericis. et de hac intellige glo. ī. c. pastoralis de offi. or. q vult vt etiā laic⁹ absoluat de quo dic vt. j. absolutio. iiij. .§. xvij. ita tñ q absolutus a talib⁹ opz q postea absolua iterū a sacerdote de prima absolutione rōne mortalis pctī ppter q suit excōicatus. rō fm Jnno. in. d. c. quanto. et in c. fi. de exces. p̄la. qz ptiner ad ptātiē clauīū q solis sacerdo tibus date sunt. xx. di. §. i. xcvi. di. §. illd aūt. et. c. bene. de pe. et re. noua.

¶ Vtrū oīs sacerdos possit absolvere [sect. 1] ab excōicatione minori a iure quā q̄s incurrit p̄tipādo locutiōe et hmōi? Rñ. q nō: s3 solū pprius ep̄s vel curat⁹ vel habens licētiā ad eis vel a papa. ar. c. nuper. §. in scōa de sen. excō. etiā archi epō in puincia: sed extra suā diccesim declarāt nō licere intellige nisi dū visitat vt in. c. ppetuo. de censi. lib. vj. ergo multominus alijs cōcor. Jnno. et Host. in. d. c. nuper.

¶ Vtrū proprius ep̄s vel curatus pos [sect. 2] sit absolvere ab oī excōicatiōe maiori lata a iure? Rñ. fm Jnno. in. d. c. nuper q tā a maiori q3 a minori pōt absolvere q pprius ep̄s vel pprius

sacerdos nisi in casib⁹ in qbus cōditor canonis sibi absolutionē reseruauerit vel alteri. et cū ipso cōcor. Host. ibidē vbi est q̄si tex. exp̄ssus. Et hāc opi. tenēt theologi vt ī Dir. lib. iij. tit. iij. Inter quos ē s̄a. Boñ. in. iij. di. xviij. q. vi. et sctūs Tho. ea. di. ar. vi. q. j. Sifr sūmiste. vt Mona. ti. excōicatio et sūma cōfes. ti. xxx. §. xxxv. lib. iij. et Jo. de saxonīa ī sua summa ti. absolutio cōtrariū tenet. Pa. ī. c. mona. chi. et. c. mulieres de sen. excō. et gl. ī. c. si ep̄s. de pe. et re. quā sequitur. Ge. ibidē et etiam glo. vidēt in cle. attendētes. de sta. reg. et in cle. vni. de cōsan. et asti. et Fed. cōsi. xliij. Ego consulo q sacerdos proprius tā ep̄i. sequat̄ q̄ sibi vidēt in illo casu magis expedire saluti ipsius penitentis vel cōitati fideiū: q̄ vtrāq̄ pōt tenere. Et pria de subtilitate iuris mihi vidēt verior: et intellige nisi ep̄s sibi absolutionē a tali excōicatione reseruasset specialiter q̄ tunc proprius sacerdos non posset absoluere: vt lati⁹ dicam. j.

Casus Aduerte etiā q ep̄is solis cō cedatur absolutio ab excōicatione p violēta iniectioe manuū in p sonā ecclesiasticam: vt. d. c. mulieres. c. es noscit̄. et. c. peruenit quando iniuria est leuis. vel qñ adire non pōt papā et sic inferior non absoluit ab ea: nisi cui specialiter cōceditur vt abbati et hin oī [Fo. iij. r] de quo. j. excommunicatio. v. casu. j. §. xxxviii. cum seq.

¶ Vtrū idē sit dicendū de excōicatiōe [sect. 3] statutorū puincialiū cōsilioꝝ aut syno daliū seu q̄ faciūt legati ī suis legatiōi bus? Rñ. Dir. vbi. §. q Guil. dicit q sic. et ē verū sicut vult Pa. in. c. graue. de pben. in gl. et loquit̄ ipse de ep̄o: q̄ tenet q̄ pertinet ad ep̄m absolutio. Et addit etiā si īcurrat̄ in aliena diocesi a subdi to suo. et etiā si statutū esset cōfirmatū p papam fm Jo. and. in. c. ex frequētib⁹. de insti. et ibi Pa. p rationē: q̄ ex q̄ conditores nō sibi nec alijs reseruāt videtur alijs cōcessisse. Gnil. aut itelligit etiā de p̄ptijs sacerdotibus ex quo recipit religiosos quib⁹ est p̄hibitū a ta libus sententijs puincialib⁹ aut synodalibus absoluere. cle. religioū. de pui le. Et sic tenet fm qd̄ dixi in p̄cedēti. q. ¶ Vtrū idē dicendum de suspensione [sect. 4] aut inter dicto qd̄ imponit̄ a iure aut p̄ statuta puincialia synodalia v̄l legato rū. Rñ. glo. in. d. c. graue. q̄ sic ex quo cō ditor canonis nō reseruauit. facit gl. in d. c. si q̄s. el. j. xvj. q. vij. gl. tñ in cle. j. de here. limitat verū. qū suspensio non h̄z tēpus determinatū. q̄ qñ h̄z tēpus de terminatū null⁹ interior absoluere pōt et eā sequit̄ Car. ibi et Pa. ī. c. tā l̄ris de testi. de. quo dic vt. j. suspēio. iij. §. j. Sz que sunt in iure reseruata pape. vide. j. excōmunicatio. v. que aut ep̄o. vide excommunicatio. vj. et a quibus alij possunt absoluere. Excommunicatio. vij. ¶ Vtrum in articulo mortis constitut⁹ [sect. 5] possit absolui ab excōmunicatione vel impeditus et quis potest absoluere. vide. j. absolutio. iij. §. xvj. et. xvij.

¶ Quis absoluat exemptuꝝ ab excom [sect. 6] municatione. vide. j. exemptus. §. vj.

¶ Vtrū ille q̄ incurrit excōicationē in [sect. 7] vna diocesi ibi hñs domiciliuꝝ postea trāsfert se ad aliā diocesim possit absol ui a prefata excōicatione ab ep̄o vel cu rato illi⁹ diocesis ad quam se trāstulit. Rñ. f̄z Ricar. ī. iij. di. xviij. ar. ix. q. v. q̄ sic. si excōicatio ē a iure vel p̄ statuta q̄rumcūq̄. et nō sit reseruata p cōditorē. arg. d. c. nup. qd̄ nō distiguit. an sit cōcta in diocesi vel alibi sec⁹ si essent ab hoie vel si conditor canonis sibi reseruasset. q̄ tūc nō posset. Hoc idē tenet Jo. an. et Pa. in. d. c. ex frequentib⁹ quo ad ep̄os. De notatis et dictis ī hoc p̄si. no. Pau. de cast. in. l. tale pactū. §. fi. ff. de pact. et in. l. si decē. ff. de p̄bo. obl. et qd̄ posui. §. p̄si. proxī. et Fede. de senis consi. cxciij.

Absolutio. ij.

ab excōicatiōe q̄ est ab homine seu iudi ce a quo pōt impediri. Rñ. q̄ r̄ariter pōt ab illo q̄ eā tulit: q̄ r̄ariter qui pōt soluere pōt et ligare etecontrario. xxij. q. j. si petrus et. xxj. di. inferior. ff. de re iud. l. qui cōdēnare. ff. de re iud. l. nemo. la. j. de pe. di. j. ybū. Fallit regula hec ī sex casibus. Primus in delegato pape qui inobediētem sue sn̄e pōt excōicare sed post annū a sua sn̄a diffinitiva nō potest absolvere. vt de of. delega. c. q̄rēti. Et ibi dicit Jnn. q̄ si excōicat delegat⁹ pape ante diffinitiuam sn̄am. semper vsq̄ ad diffinitiuā sn̄am. et etiam post vsq̄ ad annum absolvere poterit. quia ppetua est iurisditio sua. vt in. c. gratū. et. c. licet. eo. titu. q̄ ea que ad ius rescri buntur debent esse perpetua. C. de di. l. falso. Et hoc idez tenet glosa. in. d. c. q̄rēti. Secūsus in eo qui postq̄ excōica nit incidit ipse in maiorē excōmunicationē. xxiiij. q. j. audiui⁹. De hoc vide j. excōicatio. vel Secus si in maiorē: q̄ posset de sen. excō. duob⁹. de cle. ex. mi. si celebrat. Terti⁹ icēdiario. vide. j. Ex cōmunicario. v. casu. v. Quart⁹ in sn̄a lata ab inferiore: sed cōfirmata ex certa sciētia p papā. qđ itellige de sn̄a q̄ est ab hoīe fm Jo. an. c. ex frequētib⁹ de in sti. Ratio q̄ oīa nostra facim⁹ quib⁹ au toritatē impartimur. c. si apostolice. de p̄bē. li. vj. C. de ve. iur. enu. l. j. §. ola. Se cus si sine certa sciētia aut cause cogni tione cōfirmat. vel si sn̄a esset p statutū q̄ quātūcunq̄ cōfirmatū poterit inferior absolvere nisi papa in cōfirmatione sibi vel alij reseruasset sicut de alijs [[Fo. iij.]v] que sunt a iure. vt. s̄. dictū est in prece. c. §. iij. Quint⁹ de illo q̄ excōicauit. et tñ nō est sacerdos q̄ lz possit absolvere de absolutione q̄ pertinet ad forū contentiosum nō tñ de illa q̄ pertinet ad forū penitētiāle. de quo dic vt. s̄. absolutio. j. Sext⁹ est in illo cui papa mandat vt aliquē excōicet sine aliqua cause cogni tiōe: q̄ talis est merus executor. et ideo absolvere nō poterit. ar. c. fi. super questionū. et. c. de offi. deleg. Secus si man dasset cause cognitionē: q̄ tunc posset absolvere. ar. c. verbu3. de pe. dis. j. Hoc no. Jo. et Arch. xxj. dist. inferior. et Host. et Ber. in. c. cum inferior. de ma. et obe. ¶ S3 quid si papa mādat simpliciter [sect. 1] vt sn̄az excōicatiōis ī aliquē ferat? Rñ. Jnno. in. d. c. fi. q̄ nō d3 eā ferre nisi cū cause cognitiōe monitione premissa. ij. q. j. nemo. et. c. sacro. de sen. excōi. et facit gl. in. d. c. fi. Addit tñ q̄ si cōstat papaz cognouisse de causa: q̄ tunc ad ei⁹ mādatū sine alia cognitiōe d3 ferre sn̄az. l. de qua re. ff. de iudi. Et similiter dicēdū est de sn̄a quā alij pnt p aliū ferre. Hosti. tñ. et Jo. an. et Pau. in. d. c. fi. tenēt q̄ p tale mandatū simplr factū nō cce dīt accessorie iurisditio quib⁹ Pau. di cat q̄ opi. Vin. q̄ dicit q̄ dāt iurisditio cū papa mādat aliqđ spūale extra curiā puta vt excōicet: ē valde eq̄. ego cre do q̄ et si sit eq̄. tñ sit verior priā. et iō ad intentionē pape sit recurrēdū q̄ p yba mādati pōt deprehēdi. Et sic cū cause cognitiōe mādet: vt puta: q̄ dicit. Intellexim⁹ q̄ talis et c. q̄re mādam⁹ x̄ita te cognita. vt excōices et c. tūc absolvere poterit. Sec⁹ si dicat: q̄ certificati su mus q̄ talis et c. et iō mādam⁹ q̄ten⁹ excōices et c. tūc a tali uō poīt absolvere. ¶ Vtrum archiep̄s possit absolvere a [sect. 2] sn̄a excōicationis ep̄i sui suffraganei. aut alioz inferiorū q̄ quib⁹ sint de sua puincia nō tñ sunt de sua diocesi? Rñ. q̄ nō. c. romana. et. c. venerabilibus de sent. exc. li. vj. nisi qñ hoc h3 cōsuetudo vel ad eū appellatū est de quo dic: vt ī d. c. et in. c. ad reprimendam de. off. ord. et. c. per tuas de sen. excom.

¶ Vtrū episcopus possit absolvere ex [sect. 3] communicatū a suo inferiore puta archidiacono et huiusmodi? Rñ. f3 Jnn. in. c. cuz ab ecclesia3. de offi. ordi. q̄ sic etiā nō premissa satisfactione: q̄ ordinarius est totius diocesis: vt in. c. j. de offi. ordi. C. de iuris. om. iu. l. fi. Jtem q̄ tales officiales dicunt vicarij episcopo ru3 de offi. archi. c. j. lxxx. di. nō debere. Malefacit tñ episcopus: q̄ iurisdictionē nō seruat suis subditis de exces. pre la. c. ij. de offi. ordin. c. quāto. Quod intellige verū nisi ex cōsuetudine haberent vt non possit ab episcopo

absolui q̄ tūc nō posset. de offi. archi. c. dilecto: et hec opi. Jnno. est cōis doctorū quis alij cōtradīcāt: vt not. Panor. in. d. c. cū ab ecclesiarum. Et hanc teneas.

¶ Quid si ep̄s committit alicui vices [sect. 4] suas an tale valeat absolvere supradictos ī. §. p̄cedēti sicut ep̄spōt? Rñ. Dir. li. iij. ti. v. q̄ nō nisi hoc exp̄sse cōcedat. ar. de pe. et remis. si ep̄s. lib. vj. de p̄cu. q̄ ad agēdū li. vj. etiā si diceret. Cōmittimus vobis vices n̄ras etiā ī his q̄ spe ciale mādātū exigūt: q̄ in tali manda to maiora et grauiora nō veniunt q̄ in cōmissiōe sunt expressa cla. non pōt. de p̄cu. q̄ istud ē maius q̄ absolvere sim pliciter: q̄ fit cum iniuria inferioris.

¶ Vtrum ep̄s extra territorium suum [sect. 5] possit excōicatos a se vel a suis inferioribus absolvere? Rñ. q̄ nō in his q̄ reqrūt cause cognitionē q̄ vt dicit. Jnn. ī. c. nouit de offi. le. de cā cognoscere nō pōt: nisi sedens p̄ tribunali. ar. ij. q. iij. abolitio s̄ hoc in aliena diocesi nō pōt facere. ix. q. iij. c. episcopū et alijs pluribus. c. eiusdē. q. Et hoc verum nisi habeat licētiā ep̄i diocesani: vt in eisdē. c. dici. fallit hoc in episcopo expulso: q̄ petita licētia quis nō obtēta ab ep̄o in cuius diocesi est pōt sedere p̄ tribunali et exercere iurisdictionē supra suos subditos dūmodo nō trahat eos vltra duas dietas a fine sue diocesis qui nō fuerunt expulsores seu fautores aut cō [Fo. iij. r] siliatores cle. vnica. de fo. cōpet. Jn his aut q̄ nō requirūt cause cognitionem potest: q̄ que sunt volūtarie iurisdictionis possunt vbiq̄ exerceri. ar. l. oēs p̄cō. ff. de offi. p̄cō. et. l. Legatus aut a latere an possit dic vt in. c. nouit. et. c. excōicatus de offi. le. q̄ nō me extēdo cū hodie multa habeāt a papa q̄b⁹ credi tur qñ nulli fit preiudiciū vt. j. legatus. §. iij. et. v.

¶ Vtrum mortuo vel amoto ab excom municatore capitulū successor: aut ille ad quē eius pertinet iurisditio possit absolvere quos predecessor potuisset? Rñ. q̄ sic. tex. est in. c. si episcop⁹. el. ij. xj. q. iij. et in. c. vnico de ma. et obe. lib. vj.

¶ Vtrum participās in crimine crimi [sect. 7] noso sit absoluēdus ab excommunicatione illius cui p̄cipādo incurrit maior excommunicationem? Rñ. q̄ sic. c. nuper. de sen. excom. de quo dic vt. j. ex communicatio. viij §. j.

¶ Absolvere q̄ pōt ex officio in certis [sect. 8] casibus illos qui propter violentiam manuum iniunctionem in personam ec clesiasticam excōmunicati sunt: potest alijs committere absolutionem si vide rit expedire. c. fi. de offi. ord. Jdē dic de quocunq̄ qui ex officio ordinarie potestatis pōt absolvere. Similiter dic de illo cui est commissum a papa rōne dignitatis. Secus si rōne psone vt in. d. c. fi. no. glo.

De materia huius versi. sc̄z absolutione cōditionali an valeat et an possit peti. p̄ pcuratorē. not. Bal. et Alex. in. l. post mortē. §. fi. ff. de adop. vbi tenēt q̄ nō nisi in cā necessitatis. Cy. et Angel. in. l. si q̄s mihi bona. §. sed vtruz. ff. de acqui. here. Jdē Bal. in addi. ad Spe. versi. p̄ pcuratorē. Jnno. in. c. cū deside res in gl. sua in ver. absolutus de sen. excom. contra Hosti. in. d. c. cū desideres. qui tenet q̄ nunq̄ et potest concedi sine partis citatione si fuit excommunicatus ex officio secus si ad instantiā partis. vt not. glo. xj. q. iij. c. excommunicatos. Jn versi. vtriusq̄. Jnnoc. in. c. ab excommunicato ī gl. sua in ver. obtentis extra de rescrip. et Philip. frā. c. qua fronte. q. j. de appel.

Absolutio. iij.

quo ad modum ab soluendi ab excom municatione dic q̄ nō debet esse condi tionalis aliter nō valeret. c. actus de re gu. iu. li. vj. ergo fiat absoluta.

¶ Vtrum teneatur quis seruare certaz [sect. 1] formā in absoluēdo? Rñ. q̄ sic ī. v. Primum q̄ faciat illum siurare q̄ parebit mādatis ipsius absoluentis. c. ex teno re de sen. excō. Limitat

hoc Hug. in cri minib⁹ horrendis nō in leuib⁹ et pla cet. Secūdū q̄ anteq̄ absoluat̄ sufficiē te⁹ prestat emēdā le⁹is iuxta proprias facultates. c. porro. et. c. parrochianos de senten. excom. de quo dic vt. j. §. ix. et xx. Tertiū vt absoluat⁹ cum psalmo et oratione dominica et alijs consuetis sci licet absolutione cōsuetā vt in. c. a nobis el. ij. de sen. excom. Quartū q̄ preci piat ei ne vnq̄ faciat cōtra illū canonē cōtra quē faciendo incurrit excōicatio nē. d. c. ex tenore. Jntellige nisi in casibus cōcessis a iure q̄ nemini bñficiū iu ris est auferēdū. vt in autē. de nup. §. sz hoc qđ. et. ff. de re iudi. l. iij §. si q̄s cōdē natus. Et ita q̄ pcussit clericū iniūgen dū est ne vnq̄ clericū percutiat: nisi de mādato p̄lati vel causa defensionis et hmōi cōsuetudo etiā hz vt verberet: q̄ seruāda est ī masculis: sz nō ī feminis: nec in multis iuuenib⁹ p̄sertim in nudo. Quintū q̄ vta⁹ verbo absolutorio vel relaxatorio vñ cōiter obseruat̄ iste mod⁹. Primo dicat aliquē psalmū vel orationē dñicaz. Scđo dicat Saluum fac seruū tuū deus me⁹ sperantē in re. ver. Dñe exaudi oratione meā? Rñ. Et cla. me⁹ ad te. veni. versus. Domin⁹ vo biscū? Rñ. Et cū spū tuo. oratio. Deus cui p̄priū est misereri semp et parcere suscipe deprecationē nostraz: vt hunc famulū tuū quē excōicatiōis cathena cōstringit miseratio tue pietatis absol uat p̄ xpm dñm nostrū. Amen. Deinde dicat. Ego te absoluo a vinculo excom [[Fo.iiij.]v] municatiōis quā incurristi p̄pter tale factūet restituo te sacris ecclie. Jn noīe patris et c.

¶ Vtrū absolutio teneat si non seruet̄ [sect. 2] prefata forma. Vide⁹ q̄ nō: q̄ forma re scripti exacta diligētia seruāda est ita nec ordo p̄posteret̄. c. cū dilecta. de rescrip. et alijs ī gl. all. ibidē. Sz ego dico distinguēdo q̄ si absolutio fit ab hole alicui cōmissa sub tali forma nō valet. nisi forma teneat̄ facit. c. fi. et qñ ibi. nō de⁹. et. c. prudētia. j. rñ. de offi. dele. Rō q̄ qñ omittit̄ forma data ab hoīe nulla cōpetit iurisdictio. Et p̄pterea nōvaleat actus deficiente ptate. Si vero absolu tio competat alicui de iure vel simplr cōmittat̄ tenet qđē quis nō sit seruata forma p̄fata. dūmodo vta⁹ aliq̄ verbo absolutiōis vñ relaxatiōis vt. §. dictū ē Ratio q̄ in absolutiōe ab excōmunicatiōe sicut et in excōicatione nulla est forma substāialis a iure vt no. in. c. j. de sen. ex. li. vj. et in. c. j. de iudi. facit. x. q. iij. c. j. Jta tenet Gof. vt no. Pa. ī. c. fi. d re. spo. Et idē t̄z. Jnn. d. c. cū dilecta. Et sic pt̄z qñ absolutio solo vbo facta t̄z. Et sic itellige dictā distictionē scđm Jo. et arch. ī. c. cōperim⁹. xxiiij. q. iij. Jn no. et Hostiē. ī. c. cū desideres. de sen. ex. q̄ tenet q̄ absolutio ab excōicatiōe solo vbo facta t̄z sz peccat q̄ ea nō seruat q̄ p̄dixi nisi ex rōnabili cā omittat. Si militer absolutio ab excōmunicatiōe siue iusta siue iusta t̄z quo ad ecclesiā militatē. c. oīs. de reg. iu. Qr iura sunt prōptiora ad absoluēdum q̄ ad ligādū. ca. pōderet. j. di. et no. in. d. c. cū desideres et. c. ex literis de proba.

¶ Vtrū papa salutāte vel ad osculū re [sect. 3] cipiēte excōicatū absoluat ab excōicatiōe. Rñ. q̄ nō nisi sic faciēdo itēdat ab soluere. cle. si summ⁹ pōtifex. de sen. excō. et nisi exprimat nō d̄z reputari abso lut⁹ f̄z Jnno. ī. c. cū olī essem⁹. de priui. ¶ An ep̄s vel ali⁹ iferior a papa possit [sect. 4] absoluere excōicatū recipiendo eu⁹ ad osculū vel salutādo. Rñ. Jnn. ī. d. c. cū olim essem⁹ q̄ nō. sz o⁹ q̄ vta⁹ aliq̄ vbo denotāte absolutionē. ccor. glo. in. d. c. cū desideres. in. §. fi. et est cōis opi. doc. in. d. c. cū desideres et ī. d. cle. si summ⁹. et iō dicat. Ego absoluo te a tali excōicatione. et restituo te sacramētis ecclesie. Jn nomine patris et c.

¶ Vtrū absens p̄ l̄r as possit absolui [sect. 5] Rñ. Ric. in. iij. di. xvij. ar. x. q. ij. q̄ sic. tex. ē. ī. c. quāto. ij. q. v. et ibi gl. et in. c. de manifesta. ij. q. j. Sz qñ erit absolutus: qñ receperit literas: nisi aliud constet de mente.

¶ Vtrū absens possit absolui p̄ pcura [sect. 6] torē? Rñ. Jo. an. ī. c. q̄ ad agēdū de p̄cu. li. vj. et. Archi. ī. c. eos q̄. de sen. exc. li. vj. et Spe. ti. de p̄cu. tenet q̄ sic. Sz ego cre do verum fm Jnno. in. d. c. cum deside res quando subest iusta causa. als nō: vt satis patet in. d. c. cum desideres. de sen. excom.

¶ Vtrū inuit⁹ possit absolui ab excōi [sect. 7] catiōe? Rñ. q fuerūt multe opi. tā theo logorū in. iiij. dist. xvij. et canonistaru³ in ca. ab excōmunicato de rescrip. et. c. significasti. de eo q̄ du. ī vxō. quā pol. p adul. et. c. j. de sen. excō. li. vj. Sed mihi placet opi. q̄ dicit q̄ pōt. ex cā rōnabili q̄ est qñ videt q̄ excōicatio nō prodest excōicato: et nocet cōicari ppter partici pationem. et hoc no. Panor. ī. c. ad apo stolice. de excep. qui dicit q̄ vbi imminet vtilitas ecclesiastica ex absolutiōe seu impediūt ordinatio ecclie si nō absoluīt tūc est absoluēd⁹: etiā inuit⁹. facit ca. veniēs. el. ij. de test. Si tñ absoluit sine cā etiā tenet absolutio: q̄ sicut in ptāte p̄lati fuit excōicare etiā inuitū sic et reuocare. par em ius est ligādi et absoluendi. de pe. di. j. verbum.

¶ Vtrū excōicat⁹ possit aliū absoluere [sect. 8] vide excommunicatio. vlti. §. xix.

¶ Vtrū excōicat⁹ q̄ offert se ad iusticiā [sect. 9] debeat absolui? Rñ. q̄ sic. si opetēs cau tio de parēdo iuri presteīt. nō obst. ctra dictione vel appellatiōe aduersarij. de appel. c. qua fronte. Fallit hoc in casu qñ excommunicatus dicit excōicationis iniam esse nullaz: tamen petit ab. [Fo.vv.r] lolui ad cautelā: q̄ tūc si aduersari⁹ di cat eū excōmunicatū p manifesta offēsa: et p̄bet infra terminū. viij. dierū: tūc nō pōt absolui nisi prius sufficiētē prestet emendā. vt in. c. solet de sent. ex com. li. vj. facit. c. odoard⁹. de solu. et qđ ibi no.

¶ Vtrū ligat⁹ plurib⁹ excōicatiōibus [sect. 10] teneat oēs causas exprimere? Rñ. Pa. ī. c. cū p cā de sen. ex. Aut q̄libet cā de p se sufficiebat ad excōicationē Exē plū de eo q̄ facit rapinā cū effractiōe ecclie q̄ ē excōicat⁹ statuto ep̄i et canonis: statuto pp rapinā. a canone ppter effractionē: et sic q̄libet videt p̄n cipalr cōsiderata: et sic nō t3 absolutio oīb⁹ nō expressis q̄ superior nō intēdebat absolue re nisi pro causa expressa. ar. optimū. in c. officij. eo. ti. et in. c. ex pte de offi. ordi.

Additio.

Nisi petijsset gñaliter ab solutionē ab oīb⁹ excōica tionib⁹ et gñalr fuisset cōcessa: q̄ l3 nō debeat nisi spāliter exprimaīt: tñ facta t3. Si xō fuit excōicat⁹ solū vna excōicatione: sz ppter plures cās tunc dicēdū. Aut vna cā de p se sufficit: et tūc expressit cāz sufficiētē tenet absolutio. ar. c. sup lris: de rescrip. aut oēs de p se nō sufficiunt: sed simul iuncte: sic et tūc nō tenet absolutio: nisi in oīb⁹ expressis. ¶ Vtrū ligat⁹ a pluribus iudicib⁹ de [sect. 11] beat ob oīb⁹ absolui? Rñ. q̄ sic. et semp d3vitari donec ab oīb⁹ sit absolut⁹ aut vni oēs cōmittat absolutionē. Ita no. doc. in. c. cū pro cā. nisi sit superior iudi ciū fm Ric. in. iiij. dist. xvij. ¶ Vtrū absolutio obtēta ex falsa causa valeat: Rñ. q̄ fm. Jnn. ī. c. ex pte. de off. [sect. 12] ord. q̄ nō. j. q. iij. c. ij. Rō q̄ talis nō descendit absoluere: facit gl. in. c. qđ sup his. de fi. instru. et. d. c. cū pro causa.

¶ Vtrū dubitās de excōicatiōe debeat petere absolutionē? Rñ. q̄ si h3 cōmo [sect. 13] ditatē absoluentis: et nullū sibi imminet p̄iudiciū d3 q̄ ī dubijs tutior ps ē eligē da. c. iuuenis. de spon. si vero non h3 cōmoditatē talē tūc aut dubitatio hec puenit ex pbabili cā. et sic petere te neīt: aut puenit ex leui: et sic d̄r deponere dubiū nec teneīt petere arg. in. c. inquisitioni de sent. excō. q̄ si non potest deponere dubiū: tūc d3 petere absolutionem ratione iam dicta. ¶ Vtrū mortū⁹ q̄ signa cōtritiōis ostē [sect. 14] dit sit absoluend⁹? Rñ. q̄ sic. c. a nobis. el. ij. de sen. exc. et nō nisi ab eo qui de iu re poterat vel de ei⁹ mādato. vt in. d. c. Sz nunquid exhumabit corp⁹? Rñ. q̄ nō: si ē sepultū in ecclesia als sic et sepe lieīt in ecclia: et de ista materia vide in d. c. a nobis. el. ij. per doc.

¶ Quomodo teneant heredes. vide. j. [sect. 15] heres §. iiij.

¶ Quomodo absoluet ille q̄ legitimo [sect. 16] teneñ ī pedimēto ne possit adire eū qui de iure poterat eū absolvere: vt papaꝝ ep̄ꝝ et hmōi? Rñ. q̄ d̄z ei ilūgi q̄ cessan te tali īpedimēto q̄ primū cōmode poterit adhibere eū q̄ illū poterat absolvere offerēdo se ei⁹ parere mādatis. intellige nisi impedimentū sit ppetuū fm̄ Jnn. ī. c. q̄uis de sen. excō. q̄ si nō fece rit itez ī eādē reīcidet excōicationē sihr et illi q̄ absoluti fuerūt a sede aplica. vñ legatis qñ mādāt eis vt aliqb⁹ se pñ tēt: et passis iniuriā satisfaciāt. c. eos q̄. de sen. exc. li. vj. et Jo. an. ibidē. vt recitat Pa. ī. c. porro. de sen. exc. extēdit hec ad quēcūq̄ q̄ absoluit cū onere pñtadi se vel satisfaciēdi alicui q̄ reīcidit si nō facit q̄ primū comode poterit Sz ego nō credo veruz fm̄ Jo. mo. Vñ dñi de ro. ppter dictū Jo. mo. dicūt q̄ abso lut⁹ ab auditore si se nō reñtat nō est absol. sed excommunicandus.

[sect. 17] ¶ Sz ex hoc dubitāt q̄s pōt absolvere excōicatū detētū tali īpedimēto? Rñ. q̄ si ē ī piculo mortis q̄lz facerdos pōt fm̄ Jnn. in. c. a nobis el. ij. et. c. sacris de sen. exc. et Pa. ī. d. c. a. nobis t̄z q̄ etiā laicus pōt absolvere talē ab excōicatiōe. et est gl. ibidē. in. c. pastor alis in. §. p̄terea. de of. or. Et iura q̄ vident contraria dicit itelligēda de p̄ctis nō de excōicatiōe. Et hoc verū nisi ep̄i vñ pprii sacer dotis: aut alteri⁹ pñtia haberi nō pol-[[Fo.vv.]v]sit. Si ʒo detineat aliquo legitimo īpedimēto alio a piculo mortis ep̄s ē re quirēd⁹. vt no. Jnn. et sequit. Pañ. ī. d. c. de cetero de sen. exc. Et si ad eū mitte re nō pōt fm̄ Jnno. in. c. j. de sen. excō. sacerdos ppri⁹ absoluet. Et hec locum habēt tam in excōicatione iuris q̄ ho minis. d. c. ad eos.

¶ Quid aut sit impedimetū legitimuz [sect. 18] vide. j. excōicatio. v. casu. j. §. j. Et q̄s sit in periculo mortis. vide. j. mors. §. vj.

¶ Vtrū absolutio p vim vel metū exor [sect. 19] ta valeat? Rñ. q̄ non vide. j. excōicatio. vij. casu. xvij. De absolutione a peccatis vide. j. cōfessio ī prin. et. j. interrogationes. in fi.

¶ Sed nunqd̄ excōicatus ppter dānū [sect. 20] d̄z pri⁹ satisfacere añq̄ absoluat? Rñ. q̄ sic si pōt: si vero nō pōt d̄z p̄stare idoneā cautionē q̄ satisfaciet cū ad pinguiorē veniet fortunā. vt ī. c. ex pte el. j. de ʒb. sig. et. d. c. odoard⁹ aliter peccat q̄ absoluit. Sunt etiā casus in q̄b⁹ nō valet absolutio añ satisfactionē de qui bus. j. excōmunicatio. vij. casu. vlt. §. ij.

¶ Vtrū talis q̄ nō pōt satisfacere tenea [sect. 21] tur cedere bonis añq̄ absoluat? Rñ. q̄ de rigore iuris sic: si aduersari⁹ exigit vt no. ī. d. c. odoard⁹. Jn cōsciētia dico q̄ nō sed sufficit q̄ restituat f̄z q̄d tene tur dic vt. j. Restitutio. iij. per totum.

¶ Cui applicabiť satisfactio pecunia [sect. 22] ria p̄ iniectione in ecclesiasticū? Rñ. q̄ si fuit in religiosum applicabiť monasterio. arg. xij. q. j. nō dicatis de sta. mo. c. cū ad monasteriū. j. rñ. Si ʒo fuit in clericū ipsi clerico applicabiť nisi fecis set iniuriā ecclesie ppulsatus: q̄ tunc etiā ecclia poterit agere p̄ iniuria. isti. de iniu. §. si cōi seruo: et sic etiaꝝ ecclesie satisfiet. De acceptione personarū q̄ nō sit apud deū. no. Bar. et doc. post gl. in. l. j. ī prin. ff. de postu. Dy. ī reg. ī iudicijs de reg. iur. li. vj. et cano. in. c. nouit de iud.

Acceptio

psonarum secundū Alex. ij. ij. trac. de acceptatiōe personarū ē iniusticia qua psona psonē p̄ferť ī cōferēdo ei aliqd̄ q̄d ex debito iusticie alteri est cōferēdū rōne alicui⁹ cōditiōis trāsitorie nō cōgruētis ad ip̄az ē existētis circa psonā puta diuitiaz ptātis terrene vel cognatiōis carnalis: et nō ob meritū ei⁹ ad ip̄az rē. Et sic p⁹ vt sic acceptatio persone q̄d op̄z. Prio illud q̄d cōferť sit ex debito cōferēdū q̄ si nō esset ex debito posset esse acceptio psonarū: q̄ tali d̄r an nō l̄z mihi facē q̄d volo. s. de meo q̄d nō teneor dare alicui. Scđo op̄z q̄ nō attēdat ad meri tū et cōueniētia illi⁹ cui dat cōueniētē rei q̄ dat sz solū ad alia nō cōgruētia ad ipsaz rē puta parētelā

potētiam diuitias et hmōi. ¶ Vtrū sit apđ deū? Rñ. q nō ar. xxxij. [sect. 1] q. iiij. sicut sancti? de cōse. dist. iiij. nec quēq de iudi. nouit. de p̄bē. venerabilis vbi diciť nō gñis nobilitas: sed vir tutū viteq honestas gratū deo faciūt. ¶ Vtrū debeat esse apud hoīes? Rñ. q nō. xlix. dist. vlt. lxij. di. sacroz. ij. q. v. si [sect. 2] q̄s p̄sbyter. xj. q. ij. summopere. et. d. c. venerabilis. ¶ Jn q̄bus p̄hibeť acceptio p̄sonarū Rñ. q ī. viij. Prīo ī pnīe īpositiōe. xxvj. [sect. 3] q. vij. sacerdos. Scđo ī snīe diffinitiōe. iiij. q. ix. necesse. Tertio in his q̄ sunt fidei. xxix. q. ij. §. j. Quarto in hospitū receptiōe. xlij. dist. q̄scamus. Quinto in elemosynaz largitiōe. xvj. q. j. si cupis. Sexto in iudicijs. de reg. iur. in iudi. li. vj. Septimo in p̄motiōe dignitatū. d. c. venerabilis. et. xl. distinc. nō loca. et. c. multi. Octatio in exhibitione honoris. ¶ Vtrū p̄mouere aliquem ad dignitatē p̄pter cōsanguinitatē sit acceptio p̄so [sect. 4] naz? Rñ. fm Alex. vbi. §. q sunt bñficia t̄palia et spūalia in collatiōe benefi cij t̄palis cui nō ē annexū spirituale. l3 illud cōferre intuitu cōsanguinitatis si bon⁹ est: q̄ cōsanguinitas est bona cōditio faciēs ad negociū circa dispensa tiōes patrimonioz. Si ʒo est annexū spūali puta q̄ sunt res ecclie vť q̄ pau perib⁹ sunt dispēsanda. Siť l3 ei cfer re. nō ex ratione. cōsanguinitatis prin-[Fo.vj.r]cipali: sed secūdaria vt nō egeat: s3 non ita vt luxuriēť. Si ʒo ē spūale bñficiū nō ē attēdēda rō cōsanguinitatis vť car nis: q̄ spūalia nō danť iure sanguinis: s3 diuino munere: s3 attēdi d3 rō spūalis q̄ est vt deť iustiori et meliori nō sinp̄r: s3 ad illđ regimē. vt ī. c. l3. viij. q. i. q̄ si cōditiōes sint pares pōt ex illis cōdi tionib⁹ moueri ad dādū cōsanguineo dūmodo nō sit scādalū ex respectu con sanguinitatis: q̄ pp scādalū multa dimittēda sūt ergo est acceptio p̄sonarū in p̄motionib⁹ ad dignitates et officia qñ bñ ficiū spūale dať p̄pter cōsanguini tate3 p̄ncipalit̄ facit. c. moyses. viij. q. j. vel qñ. nō dať meliori ad illud regimē. vt in. d. c. l3. q̄ talis ifideliter agit nego ciū dñi nō meliorās cū pōt vel quando quodcūq̄ officiū datur indigno. cōcor. Tho. in quoli. et. ij. q. lxij.

¶ Vtrū cū cōditiōes sūt ineq̄les excedē [sect. 5] tes et excesse puta lřatus sed ignobilis alter nobilis: s3 illiteratus sit acceptio p̄sonarum si preponať nobilis? Rñ. Alex. vbi. §. q l3 lřatura sit simp̄r p̄terēda nobilitati. vt in. c. venerabilis. de p̄bē. q̄ est necessaria in regimine ecclie. tñ in casu pōt p̄ferri nobilitas vt ar ceant lupi per potētiā: et in casu vt sint diuisa mēbra in corpore ecclesie quib⁹ pax eius cōseruetur et sic nobiles possūt promoueri dūmodo morum honestas eis suffragetur.

¶ Vtrū si p̄ferat min⁹ bon⁹ vir magis [sect. 6] bono sit acceptio p̄sonaz? Rñ. Alexan. vbi. §. q aliud ē ī maiori dignitate aliđ est in minorib⁹ bñficijs: aliud cū eligiť de gremio illi⁹ ecclie. aliud cū postulať de alteri⁹ gremio. Cū ergo electio ē faciēda ad maiores diguitates req̄rīt 3 cōsciā3: vt eligať vt̄lior regimini: dūmo do sit bonus: q̄ fm Alb. magnū peccat mortālř q̄ p̄mouet malū q̄uis sit mltū p̄futur⁹: q̄ q̄ sibi nequā ē alteri nō poterit esse bon⁹: et q̄ sibi nō parcit multomin⁹ alijs parcet. ff. de his q̄lañ sētē. l. fi. nec excusat fm eū paucitas ministroz ecclie: Jn minori ʒo bñficio sufficit q̄ bon⁹ sit. Si ʒo fiat postulatio req̄rīt. vt 3 cōsciētiā suā eligat vt̄liorē et meliorē. ¶ Vtrū pauper possit p̄poni diuiti in [sect. 7] iudicio? Rñ. Ale. vbi. §. qnō: s3 equitas d3 seruari. Et illđ eccl. iiij. c. Jn iudicādo esto misericors pupill. et Esa. j. Sub uenite opp̄sso: iudicate pupillo: et siťes itelligunt vt iudex tueať miserabiles p̄sonas ab oppressiōe potētū Et si timo re vel amore defecerint p̄sone necessarie ad instructionē suaz causaz iudex ei subuenire. Jn veritate autem senten tie nulli parti parcere.

¶ Vtrū exhibitio honoris q̄ fit a p̄lato [sect. 8] malo īducit acceptionē p̄sonaz? Rñ. q̄ §. ibidem q̄ p̄latus spūalis siue t̄palis d3 honorari rōne potestatis a deo acce pte. Cum q̄s autē honorat peccatorem amore indebito a quo deberet corrigi. tunc peccatum est.

¶ Vtrū exhibitio honoris ppter diui [sect. 9] tias sit acceptio psonaz? Rñ. Ale. vbi. §. q si tantū hñ respect⁹ ad diuitias vt tā to melior q̄ to ditior vide aī pctm̄ est: si militer si de exhibitione honoris eccle siastici. Hoc itelligit. si vero hoc fiat p euitatione scādali: ita tamē q̄ pauper non contineat vel diues in peccato nō foueatur non erit peccatum.

¶ Vtrū acceptio psonarū sit pctm̄ mor [sect. 10] tale. Rñ. Ang. de anch. lib. de ptāte pa pe q pctm̄ mortale tollit nobis xp̄z q̄ ē vita nra. ad. Coz. iij. c. Xps at trib⁹ mo dis ī nobis est. s. p iusticie equitatez: p doctrine x̄itatē: p vite sc̄tītātē. Jo. xij. Ego sum via. s. iusticie: x̄itas. s. doctrie et vita. s. exēpli. Qñ aūt acceptio psonarū repugnat iusticie: puta nō reddens iusticiā cui debem⁹: vel faciē: ctra amo rē amicitie pecunieet hmōi sic mortale. Qñ x̄o repugnat doctrine puta determinādo vel declarādo er cōplacen tia cōtra sanctā doctrinā sic ē mortale Qñ x̄o repugnant vite puta cū pferť malus bono idign⁹ digno ppter cōsanguinitatē et hmōi nō cōgruētia ad ipsaz rē q̄ dat. sic ē mortale. Adde etiā q̄ ē morta le qñ melior ad dignitatē ecclesiasticā [[Fo.vj.]v] nō pferť saltē in maiorib⁹ dignitatib⁹ vt p3 p ea q̄ not. j. de electio. §. xxj. tūcto quod dixi. §. hic. §. vj.

ACcidia

fm Ric. de sancto vic. est torpor mentis bona inchoare negligentis vel f3 Dañ. ē tristicia ag grauās mētē nichil bonū ei agere libeat. Et hec ē diffinitio essētiālis fm Alexan. in tractatu de accidia. Alie sunt p effect⁹ et differt ab innidia fm Alex. ibidē quia inuidia est de bono alieno. accidia vero de proprio.

¶ Vtrū accidia sit cōtra aliquod prece [sect. 1] ptuz decalogi? Rñ. Alex. vbi. §. q ē spe cialiter et explicite 3 illō. Ecclē. xxxvij. Nec dederis ī tristiciā cor tuū: s3 repel le eā alte et. xx. Tristiciā longe repelle a te multos em occidit: et nō est vtilitas in illa. Jmplicite est x̄o cōtra illō. Memento: vt diē sabbati sanctifices. Exo. xx. Jn accidia ē tristicia de spūali bono et laborioso cū amore quietis carnalis. Jn illo vero pcepto est amor sancte q̄etis qui cū gaudio est in bono spūali: l3 sic laboriosum vnde l3 precipiat ibi ab stinere ab opere seruili in quo est labor non tñ prohibetur bonū spūale: vt ora re p̄dicare et hmōi que sunt bona spūa lia. l3 laboriosa. Et ex istis pt3 q̄ de sua ratione accidia est mortale peccatum. Uñ. ij. ad Coz. vij. Tristicia hui⁹ seculi mortem operat. Et vt aduertere possis qñ accidia h3 ppriā rōnem: et est morta le peccatū. Attende q̄ talis tristicia bo ni consistit in omissiōe necessarioz ad salutē et sic est mortalis: aut in omissiōe eo3 q̄ nō sunt necessaria et sic est venia le pctm̄: aut deducit ad aliquod morta le. vt puta desperationē: et sic est mortale peccatū. Et ex hoc pt3 quid dicendū de eo qui attediat⁹ abhominat diuina et spūalia: q̄ nisi sint necessaria ad salu tem et ea dimittat vel deliberare disponat dimittere nō peccat mortaliter Similiter de eo qui propter alicuius mor tem disponit nō bene facere et de neces sarijs: quod peccat mortaliter idē de eo q̄ ppter hoc nollet esse creat⁹ a deo vel vellet esse irrōnale aīal q̄ est mortale si deliberate. idē similiter de illo q̄ ppter tristiciā icurrit grauē ifirmitatē aut notabile corpis nocumētū q̄ mortale est si pōt se iuuare et hmōi Et fm predi cta intellige Tho. ij. ij. q. xxxv.

¶ Vtrū accidia sit grauissimū pctōrū? Rñ. fm Alex. vbi. §. q ē loq de accidia [sect. 2] multipliciter. Vno mō f3 q̄ terminat et cōsumat in desperationē. Et sic est gra uissimū pctōz rōne desperatiōis adiū cte in qua terminat. Aut loquimur de accidia rōne ociositatis sibi adiuncte. Et hec ociositas est occasio multoz ma loz: q̄ aīa nisi in bonis occupeť in ma lis: deffluit et sic est magnū malū: verūtñ rōne gñis peccati nō ē maximū pec catoz. q̄ maius est infidelitas supbia et huiusmodi.

¶ Que sunt filie accidie? Rñ. f3 Greg. [sect. 3] xxxj. morā. q sunt. vj. Prīa desperatio. Scōa pusillanimitas respectu cōsilioz. Tertia ociositas. Quarta torpor seu pigritia circa pcepta. Quinta ē vagatio mētis illicita. Sexta malicia qua quis detestā bona spūalia de qb⁹ dicet in loco suo de qualibet.

De actionib⁹ et qđ sint de iure ciui li l3 obligatiōes sint de iure gentiū. l. ex hoc iure. et ibi Bar. in fi. ff. de iusti. et iure. et de actiōe psonali q nō possit ab ossib⁹ separi. no. in. l. qđ ergo casus. ff. de pecu. de reali. et qñ oriat. no. in. l. cū lōge. C. de lon. tēp. pscript. de alijs vero per institutarijs isti. de act. §. oīm aūt.

Actiones

a iure ciuili ortū habent fm Jnn. de cōsti. c. q ī ecclesia et de spūalib⁹ gñalib⁹ et vlibus quales sint et qualr forment vide Jnn. de offi. or. cōqrēti de libel. obla. c. ij. de cā pos. et pprie. cū ecclia de sepul. certificari. q ptinent ad forū cōtentiosum. ¶ Que dicunt actiōes bonefidei hñ in [sect. 1] sti. de act. i. §. actionū. et in gl. c. cū vene rabilis de exc. Et sunt. xv. ex vēdito: ex empto: locato: et cōducto: negotioz gestio. mādati depositi. p socio: tutele: cō [Fo.vij.r] modati. pignoratitia. familie herciscū de: cōi diuidūdo: pscriptis xbis. q de esti mato pponit pmutatio et hereditatis p titio. Nec dñr bonefidei. q solū in his vt seruāda bona fides: s3 q ī his magis exuberat iudicis officium q in alijs.

¶ Que dñr stricti iuris? Rñ. tex. insti. [sect. 2] vbi. §. q sūt alie ab his vt actio ex mutuo et arbitriū et his similia. Et dñr stricti iuris: q nō venit ī eis nisi q stricte exigit actionis natura. Et de ipsis vide gl. in. d. c. cum venerabilis.

¶ Que dñr actiōes psonales? Rñ. Frā. [sect. 3] verce. vt refert Ge. in. c. dispēdia. de rescrip. li. vj. q sūt q psonas tenēt obligatas ex cōtractu: vt mutua locatione et c. vel quasi cōtractu vt negotioz gestio tutela et hmōi: aut maleficio vt ī furti dā ni infecti et c. vel quasi maleficio vt iudice male iudicāte ex imperitia et pijcien te de cenaculo qđ nocuit. vt insti. de ob li. et in rubricis sequentibus.

¶ Que sūt actiōes reales? Rñ. Ge. vbi [sect. 4] §. q sunt q sequunt rē nō psonā: nec p eas dicīt psona obligata: vt rei vindicatio publiciana et similes f3 Jo. đ imo. ¶ Vtrū in actionib⁹ psonalib⁹ currat [sect. 5] prescriptio contra ecclesiam et alios vide. j. prescri. §. xxxij.

¶ Actio est inanis creditoris quā ex [sect. 6] cludit inopia debitoris. c. olim nobis de resti. spo. ff. de doł. l. nā his et q nihil h3 eius periculo nihil est. ff. de fur. l. ita q fusio. §. j. et extra de vsu. cum tu.

Accoliti

grece ceroferarij latine. xxj. dist. c. clericos in fi. vñ eius officiū est pparare luminaria et ipsa portare corā ministris ad altare. xxv. dist. perlectis. xxxij. di. §. deleruientes.

Accommodatio

vide. j. Commodatum.

Actus

requirit tria regulariter vt in c. magne de voto. et arg. ij. q. j. aliud. Primū qđ liceat f3 eqtatē. Equi tas veta est iusticia dulcore mie tpata fm Cypri. Scđm qđ decet fm honesta tem et est diuersum a verbo licet qđ mul ta licet qđ non decent. Tertium qđ expediat fm vtilitatē. vnde filie sine cōsensu p̄ris ɔtrahere matrimoniū licet: vt ī c. sufficiat. xxvij. q. ij. sed nō decet: vt ī c. j. de spon. impu. nec expedit dum mulieres sepe laborent contra propria cōmoda. l. si pater. in fi. C. de spon.

¶ Quō cognosceť si act⁹ est valid⁹? Rñ. [sect. 1] Pa. in. c. cū olim. de cle. cōiu. qđ recurrē dū est p̄rio ad cōsuetudinē loci vbi qđ oriund⁹ fuit vel vbi act⁹ est gest⁹ et nō ad cōsuetudinē loci alteri⁹ vbi actus est applicad⁹. Exm̄ nat⁹ de p̄re sacerdote ecclie orientalis qđ ɔxit fm eorū ri tū ē legitim⁹ vbiq; et iō pōt eligi ī ecclia occidē tali p̄ plato. fac. ī ar. ad hoc. l. j. C. de ɔcu. et no. p̄ Bar. i. l. oēs p̄pli. ff. de iu. et iur. et. l. cunctos populos. C. de sum. tri. et facit ad. q. vtrū testm̄ factū Senis cuz tribus testibus fm eorū statuta va leat quo ad bona alibi existentia.

¶ Jtē actus gest⁹ ab hñte duplicē ptā [sect. 2] tem sp̄ in dubio p̄sumiť gestus fm eaz ptātē fm quā act⁹ tolerari possit vt va leat. vt no. Pa. in. c. nisi essent. dep̄bē. fa cit. c. qđ sicut. de elec. vbi p̄sumiť actus factus respectu maioris ptātis ab eo qđ duplicē ptātē h3 facit. l. iij. ff. de mi. tes. ¶ Actus legit. est ille qđ obuēnit vel fir [sect. 3] māť a lege. ff. de yb. si. l. lege obue. et est emāci. accep. aditio hñe de ɔtract. ma. tuto. datio et hmōi fm vero ord. minoꝝ est regere p̄dicare et c. qđ oēs intelligunt solū nomine actuū legit et non alij.

¶ De accusatione. p̄ qđ fieri possit no. [sect. 4] in. l. ij. ff. de accu. et in. l. de crimine. et ī. l. vxor. C. qđ accu. nō pos. Jnn. ī. c. nōnulli: in gl. sua ī ysi. mādato: de rescrip. et ibi Panor. §. sunt alij. ad fi. et an accusatio abolita possit p̄ iudicē psequi. Bar. ī. l. libellorū. §. fi. ff. de accu. qđ sit er officio et idē si nō sit abolita qñ accusator disse rit vt ibi p̄ Alex. et de accusate vltra hñc deducta et qđ stare ī carcerib⁹ donec discutiať de criē. qđ sic. l. fi. C. ɔ accu. ma xime si accusat⁹ sit incarcerat⁹ p. l. j. de cust. reo. est tñ relaxad⁹ liqdato delicto etiā añ sniāz. Sali. ī. l. nullo ī fi. C. de ex hi. re. et quātr nō psequēs puniať. not. [[Fo.vij.]v] Bar. in. l. iij. §. j. ff. de preuari. et in. l. j. §. si qđ āt. ff. ad turp. l. et qđ accusat⁹ de cri mine nō pōt habere honores vel digni tates. l. re⁹. et ibi. Bar. ff. de mu. et hono. et plenissime p̄ Ro. singu. ccccxl. inci. ac cusatus de crimine.

Accusatio

est aliquē ī libello reum de crimine deferre ad vindictā fm A3o. ī sum. ī rub. C. de accu. circa quā qrenda sunt infrascripta. ¶ Vtrū accusationē debeat precedere monitio? Rñ. qđ nō de necessitate. ar. c. ij. et. c. qlitet et. qñ. el. ij. de accu. et ī gl. ij. qđ vlti. §. j. Ratio qđ fit solū ad penā impo nendā vt in gl. in. c. licet de simo.

¶ Vtrū aliq̄s teneat accusare? Rñ. fm [sect. 2] gl. ī. c. qua ppter. ij. q. vij. qđ nemo sacit tex. i. l. vnica. C. vt nemo inuitus. et. c. si primates. v. q. ij. et gl. in. c. licet. in fi. de accu. Bar. ī. l. ī eū. ff. de accu. dicit verū nisi in homicidio qm̄ heredes tenent accusare. ar. l. pretor. §. j. ff. de iniur. als perderēt hereditatē. vt. l. j. ff. de his qđ vt indig. Sed contrariū vidēť tenere gl. in. l. si quis homicidij. C. de accu. et Cy. Bal. Sali. Ange. et Raph. in. d. l. in eum. s. qđ nō tenent accusare. Et iura qđ videntē contraria nō loquunt de accusatione pprie: sed de denūtiatione de qua dicā in ti. suo. et ī quo differt ab ac cusatione imo vidēť qđ accusare sit cōtra preceptū diuinum dū dicit. Dimit te nobis debita nostra gl. est in. l. furti .§. part⁹. ff. de his qđ no. infa. de quo dic vt. j. §. iij.

¶ Quis pōt accusare? Rñ. aut crimē est [sect. 3] priuatū aut publicū. Si priuatū regu lariter nō admittit nisi cui⁹ interest: vt videt velle gl. i. l. fi. ff. de pri. deli. Qđ li mitat nisi sit tale delictū puatū ex q̄ pe na pecuniaria applicāda fisco debeat imponi: q̄ tūc quilibet de pplo admit tit ad accusandū p illa pena. ita vult gl. sing. Dy. et Bar. i rub. ff. de po. act. l3 Bal. teneat 3. in. l. aduersus. C. de fur. Si 70 est crimē publicū q̄libet admit tit q̄ nō phibet spāliter lege vel statuto aut 3uetudiue. Et q̄ prohibeantur habes. ij. q. vij. et. iij. cā. p totū de ac. et in multis. c. et in. l. q̄ accusare cū plurib⁹ le gib⁹ sequētib⁹. ff. de accu. sicut sunt in fames minores paupes et multi quos omitto: q̄ nō ptinet ad nos et hoc verū nisi i duob⁹ casib⁹. Primus qñ suāvel suoꝝ iniuriā psequunt. vt no. in. l. fi. ff. de priua. deli. et in. l. fi. ff. de iniur. facit gl. in. l. cū emācipati filij. §. emācipat⁹ ff. de col. bo. Scđs qñ delictū nō est cōmissum 3 psonā putastatuto caueť: vt q̄ blasphemauerit vel iuerit de nocte puniat in. x. tūc q̄libet ad accusandū talē admittit. vt no. Bar. et Jo. de imo. i. l. j. ff. de pu. iudi. et bar. i. l. lex corne. §. si q̄s libellū ff. de iniur. Reqrūt tñ mul tas limitationes et distractiones quas dimitto quia ad nos nō pertinet. Vide. ij. q. j. phibetur vbi de hoc Cleric⁹ tñ ad vindictā publicā accusare nō debet: etiā si pena sanguinis nō venit im ponēda: facit. c. sicut sacerdotes. ij. qō. vij. q̄ hmōi odiosis nō d3 se immiscere fm Panor. in. c. cū. P de accu. s3 si psequit iniuriā suā pōt: etiā sivenit iponē da pena sanguinis fm Pañ. vbi. §. dū mō dicat q̄ nō itēdit accusare e: vt pena imponat. tex. est clār⁹ in. c. platis deho mi. li. vj. facit. c. cū sit gñale de fo. cōpe. et. c. olim de inu.

¶ Qua itētiōe d3 qsaccusare: vt sit sine [sect. 4] pctō accusatio? Rñ. q̄ ppter bonū cōe s. vt ceteri q̄teviuāt. xxij. q. v. non fru stra vel ppter suū iteresse. als tale erit pctm qualis inordinatio intētionis. i. mortale si exodio veniale si aliqua pas sio fragilitatis imscat. ar. c. accusasti. de accusa. et. ij. q. vij. si q̄ sunt. et. d. c. qua liter et qñ nō tñ teneť ad aliquē restitu tionē ppter hoc sed solum ad peniten tiam de peccato.

¶ Quis modus sit seruandus i accusa [sect. 5] tione vide. ij. q. viij. per totum.

¶ Vtrū pactū seu iuramētū de nō accu [sect. 6] sando valeat? Rñ. fm gl. in. c. quēadmo dū: de iureiu. q̄ nō tenet de crimine p petrādo. ff. de pac. l. si vnus. §. pcā. et. §. seq. Et peccat mortalit si hoc iurat: vt [Fo.vij.r] pt3. j. Juramentu3. ij. §. vij. de pacto 70 cōmissovalet dicto. §. pacta et in tex. d. c. quēadmodū ibi nō solū septies. Si tñ pecuniā reciperet turpiter accipit. et re stituere teneť de bono 3silio. Rñ. q̄ pro pter caritatē pximi excōpassione d3 mo neri credēs q̄ se emēdabit: et nō ppter pecuniā. multo forti⁹ deberet restituere si recepisset p nō accusādo de pctō. p petrādo vel pro accusando calunniose j. q. j. iubemus.

¶ Vtrū q̄s possit desistere ab accusatio [sect. 7] ne incepta? Rñ. q̄ si videt eū que accusauit innocentē teneť oīmodo quo pōt desistere. ij. q. iij. siquē: aut pabolitionē. Si 70 nō cognoscit innocentē eū eē pōt desistere si vult quo ad cōsciētā ex cha ritate: sed nō ex premio: vt no. glo. i. c. j. de collu. s3 quo ad impunitatē fori 3tē tio si nō potest nisi in certis casib⁹. De quib⁹ vide Barto. in. l. quesitum. ff. ad turpi. et Pano. in. c. licet de accusa.

¶ Quod modis accusatio redditur vi [sect. 8] tiosa? Rñ. q̄ trib⁹ modis f3 Gratianū. ij. q. iij. et in §. notandū. et. l. j. ff. de aboli. scilicet prīo calūniādo: et tūc est quādo falsum crimē imponit et talis teneť de omni dāno dato proximo. c. vl. de calū. et peccat mortaliter. xxij. q. ij. primū. Se cūdo tergiuersando. et tūc est tergiuer sator quādo in totū a lite recedit sine li cētia iudicis. Hoc intellige quo ad cōscientiā si ex aliquo malo finē facit: q̄ si ex 3passione proximi quo ad cōscientiā licet quo ad forū cōtentiosum puni tur i. v. libris auri. l. iij. ff. de p̄uari. Ter tio preuaricādo. et tūc est qñ colludit cū reo falsas probatiōes et varias simulā do. et talis puniť arbitrio iudicisvt. l. j. et. ij. ff. de p̄uari. s3 in cōsciētia credo nō peccet. nisi

talis falsitate vel mendatio vtatur et hmōi prohibitus vť ex aliquo malo fine de istis habes ĩ. l. j. ff. de abo li. et in. l. j. ff. ad turpilia.

¶ Vtrū post peractā penitētiā de pctō [sect. 9] possit quis sine pctō accusare talē? Rñ. ƒz Jnno. in. c. de his de accu. q sic. et tenet glo. similiter. ibidem. Ratio: q per penitētiā satisfĩt deo s3 per punitionē que imponitur in iudicio satisfĩt reipu blice vt ceteri timeāt et quietius viuāt. C. de apost. l. hi qui. cum suis cōcor.

¶ Vtrū semel accusat⁹ possit de eode3 [sect. 10] itez accusari? Rñ. q nō. c. 8 his8 accu. q delictū vni⁹ hoīs sepi⁹ qri nō d3. ff. nau. cau. sta. l. l3. §. vlti. xxij. q. ix. veniā. Fallit in duob⁹ casib⁹. Primus si secū d⁹ accusator doceat primū preuaricasse. ff. de p̄uari. l. iij. Secūdus si suū dolo rē psequēs ignoret accusationē ab alio institutā. ĩ. l. si cui. ff. de accu. vide ĩ glo. d. c. de his.

¶ Vtruz accusatus possit sine pctō ali [sect. 11] quid dare accusatori vt desistat ab accu satiōe? Rñ. Jnn. in. c. crimina. de collu. q que dā est causa crimīalis et ĩ hac añ ĩchoatā accusationem p gřaz desistere pōvt. ff. de his q. no. ĩfa. l. furti. §. pact⁹ et. ff. ad turpilia. l. mulier. et. l. que situm post nō licet: nisi vt habetur. C. de abo. l. ij. et. iij. et. v. q. j. qdā et trāsigare aliquo datovť retēto in crimine publico nō l3. Et si fiat trāsactio nulla est et accusat⁹ habet pro cōfesso. C. de trāsact. l. trāsigare. ff. de preuari. l. ĩ omnib⁹. Vbi aut est tale crimē quod irrogat penā sāguinis: licet vniciq sāguinē suū redime re qualitercūq. ff. de bo. eo. l. j. vel penā detrusiōis ppetue fm Panor. in. c. j. de collu. q licet tūc nisi ĩ adulterio. d. l. trāsigare. Jn alijs autvbi pena sanguinis nō irrogat trāsigare nō l3 nisi ĩ crimē falsi: vt ĩ. d. l. trāsigare. Jn crimine vero priuato trāsigare licet fm glo. ĩ. d. l. trāsigare. ¶ Et not. q fm canones omne crimē diciť publicū. Et ideo trāsigare non licet: vt de collu. p totū: quia ecclesia pro nullo crimine imponit penā sā guīs. C. señ. sāg. ne cleri. vel mona. Excepto vbi ĩponēda est pena detrusiōis perpetue vt dictum est. Et que dicant [sect. 21] tur crimina publica de iure ciuili habes infra criminē. §. vij.

¶ Vtrum accusatus teneatur respondere veritatem. dic. vt. infra confessio delicti in prin.

[[Fo.vij.]v] ¶ Vtrum liceat accusato calūniose se [sect. 13] defedere? Rñ. q nō etiā si iniuste accusaretur q hoc esset gen⁹ vindicte que sine peccato fieri nō potest: imo post iu ramentū de calūnia receptū esset periurus. Quādo etiā iuste accusatur defendēdo se ƒz iuris ordinē semp debet p posse accusatorē accusare nec peccat se defendēdo ƒz ordinē iuris etiā si ac cusator remaneret infamat⁹ fm Scot. in. iij. dist. xv. quia nō tenet se pdere vnde potest quascūq exceptiones cōpetentes proponere et appellare et alia iu ridica facere nō tamē mēdaciū dicere: q peccaret mortaliter fm Sco. vbi. 8. Appellare aut in causa more afferēde: ne cōtra eum iusta sentētia detur nō l3 quia calūnia est. cōcor. Tho. ij. q. lxix. arti. ij. et Ric. in iij. dist. xv. arti. v. q. iij.

¶ Vtrū accusator teneatur se ĩscribere [sect. 14] ad penā talionis: vide. j. inscriptio. §. j. ¶ Ad qd tēdit accusatio? Rñ. Panor. ĩ [sect. 15] c. sup his. de accusa. quod tēdit ad depositionem ab officio et beneficio. Et si crimen sit enorine ad perpetuū carcerē vt ĩ. c. tue. de pe. et hoc de iure canonico: s3 de iure ciuili tēdit vt puniatur debita pena. Denūciatio vero tēdit ad correctionē nō ad puniendū peccatū pena cōdigna: sed vt desistat a peccato et hoc procedit tā in denunciatione euāgelica q canonica: tam iudiciali q extra iudiciali.

Adiuratio

creaturarum qdez? Rñ. Ric. ĩ. iij. di. xxxv. ar. iij. q. ij. ē p inuocatiōe diuini noīs vel alteri⁹ rei sacre obsecrādo vel impetrādo inclinare eas fm se: vel in cōparatione ad eas ad aliquid

agendū vt patiēdū. ¶ Vtruz adiuratio hoīs sit licita? Rñ. [sect. 1] qui. s. ibidē q aut adiurās intēdit eos inclinare ad bonum aut maluz culpe. Primo modo aut adiurat obsecrādo. et sic nō accepit nomē dei iuanū. Sic em̃ adiurauit paulus. Ro. xij. Obsecrovos per mīam dei vt exhibeatis corporave stra. et c. Aut adiurat imprecādo et tunc subdistingue: aut adiurat euz qui sibi tenetur obedire. et sic licet. Aut adiurat eū in quē nullā hz potestatem: et sic assumit nomē dei inuanū: qz vsurpat po testatē in aliū quā nō hz quantū in se est. Et peccat mortaliter. Si autē adiurās intendit inclinare illū quē adiurat ad maluz culpe: sic nomē dei invanam assumit.

¶ Vtrū adiuratio demonum sit licita? [sect. 2] Rñ. q. s. ibidē aut adiurat iṗcādo aut abseruādo Primo modo aut vt xp̃z do ceāt vel obsequiū aliqđ faciāt: et sic licitū est: qz pertinet ad quādaʒ familia ritatē vel societātē: licitū tñ est aliqñ. s. cū aliq sanctiviri ex spālī instinctu spi ritussancti vel reuelatione diuinavtū ministerio demonū ad aliquos effect⁹. Aut eos adiuravt a se et a proximis ex pellat: et hoc lʒ qz sunt aduersarij nostri obstinati. Et sic intelligitur illō Mar. vlti. Jn nomine meo demonia eijcient et c. Adiurare aut eos obsecrādo semp illicitū est: qz sic quoddā signum familiaritatis importat.

¶ Vtrū adiuratio creaturaruz irratio [sect. 3] nabiliū liceat? Rñ. Ric. vbi. s. q aut ad iuratur fʒ se et absolute. et q̃sic eas adiurat nomē dei assumit inuanū: qz nō intelligūt adiurationē illā. Aut adiurāt in relationeʒ ad aliū: et hoc dupliciter. Aut in relatione ad deuz. vt cuʒ aliqui sancti ad infideliū cōversionē et iṑfirmo ruz in fidei cōfirmationē inuocāt nomē dei ad hoc vt eius virtute ipse creature irrationabiles adiurate aliq̃ motu mouent: q nō est per eatū virtutem naturalē: et sic lʒ. Aut adiurātur in relatione ad diabolū ad hoc: vt diabol⁹ ab eis repellatur nec eis vtañ vt instrumē to ad nocēdū. et sic adiurātur ab exorcistis ecclesie et sic etiam licet.

¶ Vtrū adiuratio illicita sit pctm̃ mor [sect. 4] tale? Rñ. vt colligo exʒbis prefati. Ric. vbi. s. q sic ex se: qz sic est directe cōtra scđʒ preceptum. Non assumes nomen dei tui invanum. Exo. xx. De administratore legitimo an in telligatur semp liberū mandatū. no. q [Fo.ix.r] satis. l. quod si forte. §. sunt quidaʒ per Bar. ibi. q. iiij. ff. de solu.

Administratio

legitima et libera est quando quis potest in iudicio agere et conueniri: et etiam extra iudicium de aliqua re disponere. facit. c. ex literis: de proba. et ibi Jnnoc. allegat. l. ij. in. §. ij. C. de iura. calum.

¶ Vtrū administrator teneat de ma [sect. 1] la administratione satisfacere? Rñ. fm̃ Jnno. i. c. ex p̃sentiū. de pig. q sic. et ille cui⁹ est administrator hz actionē nego ciorū gestoʒ cōtra eū qui male administravit. ff. de neg. gest. l. iiij. §. vlt. xij. q. ij. si qua de reb⁹. et. c. si q̃s qualibet cōdi tiōe. Vnde aduerteq teneñ administra tor fm̃ gl. in. l. cū ostēdimus. ff. de fideius. tu. de dolo. vt ibi et lata culpa. vt. l. curatoris. C. d neg. gest. et etiā leui. vt. l. quicquid. C. arb. tu. De dolo solū teneñ fm̃ gl. in. l. j. ff. de neg. gest. qñ mea affectione duct⁹ solū administravit et lata culpa q equiparañ dolo. vt. l. qđ nerua. ff. depositi. De leuivero teneñ vt cōiter: vt i. d. l. quicquid. Aliqñ etiā de leuissi ma vt qñ diligētissimus erat gestur⁹. l. si pupilli. §. videamus. ff. de nego. gest. Aliqñ de casu: vt in casib⁹. v. posit. in l. si negocia. ff. de neg. gest. Prim⁹ si accessit aīo depredādi. Secūdus si noua negocia et insolita fecit. Tertius si culpa precessit. Quart⁹ si fuit i mora. Quī tus si casuz recipit. Nota etiā q admi nistratus nō solū hz actionē cōtra administratorē sed etiā cōtra heredes. et itelligit Jnn. vbi. s. qñ dolo vlt lata culpa aliqd gessit ad quod heredes tenen tur. Si vero ex leui culpa nō tenentur heredes nisi in casibus. iiij. quorū tres pōnunt in. l. j. C. de here. tuto. Primus silis

fuerit iŕchoata cōtra tutorē. Secūdus si aliquid ab eo peruenit de rebus administrati. Tertius de bonis administrati. alijs ex grā cōcessit. q. ff. de fur tis. l. si pignore ōr species lucri ē ex alie no largiri ex bñficio sibi debitore acq̄rere. Quart⁹ poniť in glos. d. l. cū oñdimus. s. si non explicet inchoata per defunctū: q. tenetur de leui etiam. l. quic quid. C. arbi. tute.

¶ Vtrū scienter cōmittēs administra [sect. 2] tionē indigno teneat ipe de mala administratiōe? Rñ. q. sic f3 Jnn. in. c. ex rōne. de eta. et quali. alleg. ff. de mune. l. lucius. §. imperator. ff. de ma. cōuē. l. j. in prin. per totum. et peccat mortaliter. De monitiōe et q. trina requiratur et q. non possint p iudicēz breuiari ad incurrēdum penam gl. in. cle. j. de vi. et hoc. cle. in. c. j. de mil. vasal. qui cōtu. est nec sufficit vna peremptoria. vt ī. d. cle. j. et in. l. ij. C. quomodo et qñ iud.

Admonitio

an debeat fieri āte denunciationem? Rñ. q. sic est gl. in. c. qualiter et qñ. el. ij. de accu. et not. gl. ī. c. l3 hely de simo. vide de hoc. j. Denūciatio in prin. et. §. ij. et. x.

¶ Vtrū ante admonitionē cōstituāt in [sect. 1] mora qui est obligatus ad aliquid dādū vel faciendum sine determinatione tēporis. vide. j. Mora. §. j.

De adoptione q. debeat fieri ī scriptis gl. et doc. in. l. emācipatiōe. C. de fi de īstru. et īter pñtes. l. fi. C. de adop. et q. possit fieri p pcuratorē. l. ita aut. §. gesse. et ibi Barto. ad. fi. ff. de admi. tuto. et ī l. post mortēz. §. neq. in. j. q. ff. de adop.

Adoptio

est legitim⁹ actus p quē qui filius nō est pro filio habet pene naturam imitans. insti. de adop. in glo. Diuidit aut vt habetur in l. j. et. ij. ff. de adop. q. vna diciť arrogatio. q. rogatur. i. īterrogat quis an velit istum habere in patrē et pater istum in filiū. Alia stat ī noīe generali et supponit hic pro specie: sicut ī hoc nomine creditor. ff. si. cer. pe. l. j. et. ij. §. mutui. ¶ Vtrū adoptio et arrogatio in oībus [sect. 1] cōueniāt? Rñ. q. sic nisi in aliqb⁹ specia libus que sunt. v. Primū q. adoptio fit cuiuslibet magistratus cōpetētis auctoritate. dum tamen apud eum plena sit actio. s. merū et mixtum imperium. C. de adop. l. j. Arrogatio aut tātum fit auctoritate principis. insti. eo. in prīci. Scōm in arrogatiōe requirit vtriusq. verbū expressum in adoptiōe nō. Vn-[[Fo.ix.]v]de infans nō pōt arrogari s3 adoptari. sic. ff. de adop. l. j. et. ij. et. l. in adoptiōi bus hec pbantur. Tertiū q. arrogatio statim arrogatum et res suas et liberas qui erāt in sua ptāte subijcit potestati arrogatoris. ff. de adop. l. ij. §. vlti. Adop tiovero nō nisi ī casu qñ. s. datur auo materno vel si post emācipationēz genuit filiū et auo paterno dederit. institu. de adop. §. si vero. Arrogat⁹ ergo q. est sui iuris. Adoptatur vero. existēs in aliena ptāte. Quartū q. arrogator tene tur satisfacere de restituēdis illis bonis psonis ad quas essent vētura si arroga tus pmansisset in statu suo. ff. de adop. l. nec enī. §. fi. quītū q. si arrogator emā cipauit eu3vel exheredauerit sine causa tenetur ei relinquere quartā partem suorum bonorum etiam. s. que habiturus fuisset ab intestato f3 glo. in. l. si ar rogator. ff. eo. que quarta non est augmentata: et aut. de triē. et se. f3 Bar. ibi. et insti. de adop. §. cum autē impubes. Adoptiuo vero nihil tenetur de necessi tate relinquere. C. eo. l. j. et. ij. Si tñ moriatur adoptator sine testamento succe dit in bonis: eius. l. pe. C. de adop. post medium: nisi sit legitime emācipatus. ¶ Vtrum arrogat⁹ in filium filij sui ac [sect. 2] quirat quartā partē bonorū sicut arrogat⁹ simplr? Rñ. A3o. in sū. instit. de adopt. q. si pater adoptat aliquē locone potis si filius cōsentit mortuo suo patre hic arrogatus in ptāte3 filij cui arroga tus

fuit trāsīt. nec agnoscīt auo suo he res. Si autē filius nō ɔsenserit mortuo patre nō reincident in ptātē: s3 agnoscetur auo su⁹ heres: vel tanq̃ nepos: l3 in filiū nō adoptauerit vel tāq̃ eū quē vi deī su⁹ au⁹ voluisse eē sibi heredē. Idē de adoptato in nepotē: vī deinceps qđ pōt fieri. vt īsti. de adop. §. l3. excepto q nō trāsīt in ptātē patris adoptātis. Et quod dixit de masculo dic de feminis. ¶ Vtrū fiat adoptio si quis dicat corā [sect. 3] multis accipio te in meū filiū? Rñ. Pa. in. c. vnico. de cognā. le. q nō. l. nō nudis. C. de pba. nisi seruet forma de qua s. sc3 q fiat autoritate magistrat⁹ vel principis qđ est de substātia adoptionis et verbum in arrogatione: vt dictū est in princi.

¶ Quis possit adoptari? Rñ. q q̃libet [sect. 4] taz masculus q̃ femina. ff. de adopt. l. adoptio. dum modo sit presens. l. neq̃ absens. ff. eo. nec per procuratorem fieri potest. l. post mortē. §. neq̃. ff. eodem. Rationē huius habes per Bart. in. l. gallus §. forsitan. ff. de libe. et posthu. ¶ Vtrum q̃s possit adoptari in fratres [sect. 5] vel sororē? Rñ. q non: vt. l. nec apud. C. de here. insti. et ibi Ange. ita q nec etiā in patrem quia contra naturam.

¶ Quis aute3 non pōt adoptare? Rñ. [sect. 6] q castrati. Et dicūtur castrati q sic nati sunt: vt nūq̃ generare possint: spadones sic. Et dicunt hi quib⁹ abscisi sūt te stes cū spada vel cultello. Jtē nec femine nisi ex rescripto p̃ncipis in solatio filioꝝ amissoꝝ. Jtē qui nō p̃cedit p. xvij. annos euz quē vult adoptare vel arrogare. hec habētur insti. de adop. Jtem qui non habet. xl. annos non potest arrogare: licet adoptare possit: nisi iusta causa interueniente. l. si pater. §. vlti. ff. de adop. Et iusta causa est morb⁹ aut coniunctio persone: alias debet intendere generationi: vt in. d. §. vlti.

¶ Vtrum īpediat matrimoniū: vide. j. [sect. 7] matrimoniū. iij. et x. impedimento.

Adoratio

que idem est quod veneratio vtrū req̃rat actū corpalē? Rñ. q sic. Dicit em̃ damasce. iiij. li. q q̃ cōditi sum⁹ ex duplici substātia s. intellectuali et sensibili. ita deo duplicē adorationē debem⁹. s. in anima q̃ cōsistit in interiori motu aīe et corporalē q̃ cōsistit ī exteriori motu corporis. Et q̃ in oībus actibus latrīe illud qđ est exterius refertur ad illō quod est interi⁹ sicut ad principalius. iō exterior adoratio fit ppter interiorē vt sc3 ppter signa humilitatis que corporaliter exhibemus excitetur affect⁹ noster qui pro cedit per sensibilia ad ītelligibilia. Vñ genuflexiones signant nostrā infirmitatē respectu dei. et prosternimns nos quasi nihil nos esse ex nobis p̃fitētes. [Fo.x.r] ¶ Vtrū adoratio requirat locū determi [sect. 1] natū? Rñ. q non principaliter quasi sit de necessitate ei⁹: s3 bñ requirīt fm cōdescētiā sicut et alia signa corpalia fm illud Jo. ij. Dom⁹ mea domus orationis vocabit̃. Et iō Jo. iiij. Venit hora in qua veri adoratores adorabunt in spiritu: q̃ est principalis actus adorationis: vt dictū est. Locus tñ requirīt nō ppter eū qui adorāt: s3 ppter adorantes. Primo ppter loci cōsiderationē ex qua specialē deuotionē cōcipiūt adorantes vt exaudiant: vt p3. iij. Reg. viij. Scđo ppter sacra mysteria et alia sanctitatis signa q̃ ibi ɔtinent̃. Tertio ppter concursum multorum adorantium: ex quo oratio fit magis exaudibilis fm illud Math. xvij. Vbi duo vel tres et c.

¶ Vtrū tres psone in deo adorent vna [sect. 2] adoratione? Rñ. q sic. q̃ sicut in eis est vna essentia substantia et excellētia: ita vnus honor et reuerentia eis debēt: et p consequens vna adoratio.

¶ Vtruz aliqua creatura sit adoranda Rñ. q sic. ppter quādā dei excellentiā qua deo debēt reuerētia: quā qđā creature p̃cipiāt non fm qualitātē sed vt dixi fm quandā p̃ticipationē. Et ideo alia veneratiōe veneramur deū qđ p̃tinet ad latrīā. Alia veneratione veneramur creaturas quasdā excellentes: qđ p̃tinet ad duliam. p̃pterea cū ea que exterius agunt sint signa īterioris

reuerētie. quedā exteriora ad reuerentiam pertinētia exhibent excellētib⁹ creaturis inter que maximū est adoratio. Sed aliquid est qđ soli deo debet qđ est sacrificium. Hoc elicit ex Aug. x. de ciui. dei fm ergo reuerentiā excellenti creature debitā nathan adorauit Dauid. iij. Reg. j. fm vero excellētiā qđ deo debetur Mardocheus noluit adorare. amā: timens ne dei honorē trāsteret ad hominem: vt dicitur Hester. xij.

¶ Vtrū humanitas xpī sit adoranda [sect. 4] cultu latrīe? Rñ. qđ habēdo respectum ad hūanitatē xpī in se: et sic nō est adorāda latrīa cū sit creatura: sed solū illa que dulia dignior est f3 gl. super illud ps. Adorate scabellum pedū eius. Ha bendo tñ respectū ad verbū cū quo est vnita hypostatice: sic debetur ei latrīa qđ vna adoratiōe adoratur supposituz et natura: ita qđ natura adorāt p suppo situm christus autem est nomen perso ne in duabus naturis hec ex Richar. i iij. dist. ix.

¶ Vtrū imago xpī sit adorāda latrīa? Rñ. qđ considerando eā put est quedā [sect. 5] res: sic null⁹ honor ei debetur sicut nec alicui lapidi vel ligno sed cōsiderādo put est imago xpī: tunc qđ idē motus qđ est in imagine est in imaginato: ideo vnus honor debet imagini et imaginato: et ppter ea cū christus latrīa adoretur: sic eius imago: qđ vt dicit Dañ. iij. li. c. viij. Honor imaginis puenit ad prothotipuz. i. imaginatū de hoc ē tex. in. c. venerabiles. de cōse. dist. iij. Nec ob. Exo. xxvj. Nō facies tibi imaginez et c. qđ illud phibitū fuit pro eo tempore quo deus naturam humanam non assumpserat: quia tunc figurari nō poterat. Secus in humanitate assumpta propterea imagines sunt libri simpli cium ad eorum instructionem recte a sanctis inuente: vt in. c. perlatum. de conse. di. iij.

¶ Vtrum crux xpī sit adorāda latrīa? [sect. 6] Rñ. qđ honor siue reuerētia nō debetur nisi rationabili creature. Insensibili vero nō debet nisi rōne nature rōnalis. Et hoc dupliciter. Primo inquātū representat creaturā rōnalē. Secundo inquantū ei cōiungit quocūqz modo. Priō mō solent hoīes venerari imaginē regis. Scđo mō eins vestē. Vtrūqz aut venerantur homines eadem veneratione qua regem. Si ergo quera de cruce qua christus fuit crucifixus an sit adoranda? dico qđ vtroqz modo est venerāda. Primo qđ representat figuraz. christi extensi in ea. Secundo ex contractu eius ad christi mēbra: et hoc est qđ eius sanguine est perfusa. Vnde vtroqz modo adoratur adoratione eadem cum xpō. s. latrīe. Et ideo crucem [[Fo.x.]v] alloquimur et deprecamur quasi ipsuz xp3. Si vero loqmur de cruce xpī i alia materia. s. lapidis et ligni et hmōi: sic veneramur tantū eā vt xpī imaginē quā veneramur adoratiōe latrine: vt dictū est. Aliqui tñ vt Tho. tenēt i. iij. q. xxv. qđ crux xpī in qua pependit nō adorāt eadē adoratione. s. latrīe cū verbo cum non pertineat ad personaz eius quasi pars eius: sed rōne hyperdulie in qua est quedā res xpī rōne cui⁹ vestes simi liter et alia qđ ad humanitatē ei⁹ referū tur hyperdulia adorant: s3 sanct⁹ Bona. in. iij. di. ix. dicit qđ illa crux vt ē res quedā nō d3 adorari latrīa nec dulia s3 adoratione cuiusdā honoris et reuerentie tanqz instrumētū nostre salutis. Si cut etiā reuerentur sacramēta pro eo qđ sunt instrumēta nostre salutis et quilibet harum potest teneri.

¶ Vtrū mater xpī sit adorāda latrīa? [sect. 7] Rñ. qđ nō cū sit pura creatura. qđ tamē est mater dei qđ est excellentissimū ita qđ excellēti⁹ pure creature cōuenire nō pōt ideo sibi non tantū cōuenit honor dulia sed etiā hyperdulie qđ dicit dulia maior fm glo. Here. iij. c.

¶ Vtrū. sanctoz reliquie aliquo modo [sect. 8] sint venerāde? Rñ. qđ sic. vt vult Aug. j. de ciui. dei. quando aliquis afficit ad aliquē: ea que sibi de eo relinquit post mortē veneratur non tantū corpus et eius partes: sed etiam aliqua exteriora: vt vestes et hmōi Manifestū est aut qđ sanctos dei venerari debem⁹ inquātum sunt membra xpī filij et amici et intercessores nři. Et

ideo reliquias sanctorum qualescunq; in eorum memoriā honore congruo venerari debem⁹. Vnde et xps eas honorat in eoꝝ presen tia miracula faciendo.

¶ Quid aut sit latría. vide. j. Latría et [sect. 9] dúlia. in. c. suo.

¶ Vtrū aliq; possit adorare aduersa [sect. 10] riū sine peccato? Rñ. q non etiā si xps fore credat: nisi interius vel exterius conditio exprimat actualiter: q ipsa nouitas rei insolite cōsiderationē et attentionē actualē requirit sicut dicitur de beata vigne: q cogitabat qualis es set talis salutatio. In adoratione vero hostie sufficit hanc conditionē habere habitualiter scz. si consecratio debita est facta pro eo q hostie consecratio est consueta.

De adulatione et q sapientibus et sapiētie amatoribus nō conueniat po nit. Sp. iij. de adula. §. nūc de exordijs. versi. aduocat⁹. igit. et q adulator possit accusare. not. Ludo. Ro. sing. suis in versi. adulator.

Adulatio

qđ est? Rñ. fm Alexā. in ij. tractatu de adulatiōe est peccatū ex sermone vane laudis ali cui exhibito intētionē cōplacēdi. Laudare em aliquē de quo nō est laudād⁹ vel plusq; est laudād⁹ vel non eo sine quo fieri d; peccatū est. Et de hac. xxv. di. §. alias. vj. q. j. sunt plurimi. xlvj. di. sunt nōnulli. et. xj. q. iij. nemo peritorū. ¶ Vtrū adulatio sit peccatū mortale? [sect. 1] Rñ. fm Alex. vbi. §. q triplex est gen⁹ adulatiōis. Primū qđ dicit malū bonū fouēdo peccatōē in peccatis: et hoc est mortale. Qđ intellige si malū tale esset mortale fm gl. in. d. c. sunt plurimi p. c. sunt nonnulli. xlvj. dist. Secus si illud malū qđ laudat esse veniale. q tūc adu latio esset veniale peccatū. xxv. dist. als et. xlvj. dist. cleric⁹ qui. Scōm gen⁹ adu lationis est quod fit intentione nulli nocendi: sz vt alicui psit vel cōplaceat vel aliā vtilitatē cōsequat: et laudat in illis q non sunt peccata: et illud est veniale. Si xofit intētionē nocēdi alteri: lz alteri psit est mortale vide ēm facere libidine mortali. Tertiū gen⁹ est cir ca ea q non sunt pctā: et nec pdest nec obest sz tantū cōtēptū dei gñat: ppter assiduitatē et est mortale. s. vel in eo cui adulat: vt puta q p adulationē morta liter peccat in superbiā vel alio modo vel in eo qui adulat puta non timere deū offendere et etiā dat cāz alteri peccādi mortaliter ex adulatione laudare aut aliquem non mendaciter ad sinez bonum vitium non est nec adulatio. cō cor. Tho. ij. ij. q. cxv.

[Fo.xj.r] ¶ Vtrū ipetrās bñficiū p adulationē [sect. 2] teneat resignare? Rñ. Alex. vbi. §. q d; reduci ad mun⁹ ab absequio. vñ si non seruiret ei i alio nisi i hoc q sibi adula reū credo q idigne reciperet et resignare teneret sicut ille q seruit in turpi offi cio. Turpe aut officiū òr cui est annexū peccatū. hec Ale. Sed tu de hoc dic latius. vt. j. Simonia. v. §. iij.

¶ Vtrū dare adulatorib⁹ sit peccatū? [sect. 3] Rñ. q tale pctm est dare qlis est adula tio ppter quā dat. Si veniale: veniale. si mortale. mortale. vt p; lxxxvj. d. c. do nare et duobus. c. seq. Et sic intellige. Tho. ij. ij. q. clxvii. Dare tñ adulatori nō ppter adulationē sed ppter pietatē ad sustētationē nature nō est peccatuz vt in dictis. c. no. idē dic de dantib⁹ hy strionibus: vt in dictis. c.

¶ Clericis adulatio prohibet. et si exer [sect. 4] cent adulationē degradādi sunt. xlvj. d. c. clericus. el. j.

¶ Adulatio fit quatuor modis f; alex. [sect. 5] vbi. §. Primo laudādo bonū qđ nō habēt. Secūdo augendo bonū qđ habēt plusq; sit. Tertio laudādo malū quod hñt dicēdo bonuz. Quarto minuendo malū ipm. s. dicēdo nō tā graue pctm. Primi duo modi sunt venialia pctā ni si immisceat cōtēptus dei: vel in eo qui laudat vel in eo q laudat. tertius et qrtus modus est pctm mortale si malum sit mortale. facit. d. §. als. in glo.

Ad ppositū eoz q̄ hic dicunt̄. et q̄ adulter nō dicat̄ q̄ adulteriū mandat. l. j. §. ne autē. et ibi Bar. ꝛ. tu alti⁹ consi dera. col. j. C. de cadu. tol. et quō puniat̄ no. in. l. quis. la. ij. et ibi Sali. et doct. C. de cad. tol. et in aut̄. sed hodie. eod. titu. Bar. in. l. adulteriū incestu. in prin. i. j. oppo. et latius in pe. col. ff. eo. tit. et q̄ sit fori ecclīastici etiā si nō agat̄ ad thori separationē. no. Ro. sing. d. l. xx. ĩci. nos sumus in materia. Fely. in. c. cū sit. col. vij. ꝛ. subdit marianus. de consti. Cel. i apostil. ad Bar. in. l. ticia. nu. ij. ver. sed dubitat̄ in apostil. in eo. ꝛ. ff sol. ma. et in apostil. ad Bal. in. l. quotiēs. nu. iij. in. ꝛ. fit accusatio. C. de iudi.

Adulterium

est alieni thori viola tio: vnde đr adulteriū q̄si ad alienū thorū accessio. xxxvj. q. j. §. cum ergo. et aliqñ est simplex. scz quādo solū alter est solut⁹ qñq duplex s. quādo ambo sunt coniugati.

¶ Quot modis cōmittit̄? Rñ. f3. Alex. [sect. 1] ij. ij. tract. de adulterio q̄ pprie est solū quādo q̄s accedit ad alienā vxorē. Secūdo esset quādo cōiugatus peccat cū soluta. Tertio fm quandā iuris interpretationem est quando quis ita ardē ter amat vxorez q̄ etiā si nō esset vxor cuberevellet cū eavel ecōtrario vxor vi rū. sic intellig. c. origo. xxxij. q. iij.

¶ Vtrū sit maximum mortalium pec [sect. 2] catorum? Rñ. qui. 3. ibidem q̄ non quo ad deum: sed est grauius incestus vel contra naturam: licet quo ad penaz sit grauissimum.

¶ Que est pena tā viri q̄ vxoris adul [sect. 3] terātis? Rñ. fm Jnn. i. c. tue. de pcu. q̄ olim erat pena capitis. C. de adul. l. castitati. hodie vero pri⁹ verberata retru ditur in monasterio. C. de adult. aut̄. sz hodie. Et est alia pena: q̄ fm Ponor. i. c. plerūq̄. de dote post di. re. mulier per dit dotē: et vir donationē propter nuptias si matrimoniū separetur p sentētiā iudicis ecclesiastici: als nō fm. Jo. an. Panor. tñ ibidē tenet q̄ si est notoriū adulteriū: quia tūc cū possit ppria autoritate vir expellere vxorem et econtrario lucratur: q̄ si petet obstat ei exceptio adulterij. perdet etiā mulier do nationē ppter nuptias quaz ex pacto aut statuto debeat lucrari soluto mrimonio. Bona vero parafernalia nō pdit fm doct. q̄ in penis verba debent restringi. regula odia. de regu. iur. lib. vj. quis glo. in. d. c. plerumq̄ teneat q̄ perdat. Est et tertia pena quia amittit ius petendi et debitū. de quo. dicā. j. de bitū. §. vij. Si tamen recōciliātur recuperat omnia: vt in. d. c. plerumq̄.

¶ Vtrum mulier adultera teneatur re [sect. 4] uelare filium quem de adulterio suscepit. et quō tenetur satisfacere? Rñ. quis diuersi diuersimode hic dixerunt [[Fo.xj.]v] ego credo opi. Panor in. c. officij. de pe. et re. iniustissimam. q̄ dicit sic: aut nullū imminet periculū et verisimiliter vt sibi credeť vel pōt pbare. et sic tenet reuelare aut nō pōt probare: nec sibi credetur: et sic nō tenetur q̄ induceret sibi scandalū sine aliq vtilitate. ar. ij. q. vij. plerūq̄ boni. Aut imminet periculum sibi vel alteri. et sic nō teneť: q̄ in reuelādo imminet periculū animaz in nō reuelando solū periculū rerū. Et inter duo mala minus est eligendū. xij. dist. c. nerui. Satisfaciat ergo de suo quātū pōt dānificatis. sicut sunt qui nutriunt puerū vel priuant hereditate propter ipz: et doleat nō posse plene satisfacere: et si ipa nō pōt satisfacere teneť adulter si scit vel pbabiliter credit q̄ sit eius fi lius si modo hoc facere nō pōt sine scādalo. ar. c. fi. de iureiurā. als nō. nec obstat regula qui scandalizauerit. de reg. iux. vbi đr. Vtili⁹ em scādalo nasci permittitur q̄ veritas deseratur: q̄ intelligitur in iudice et teste non in denūciatione fm eundem Panor.

¶ Vtrū fili⁹ qui est in possessione filia [sect. 5] tionis teneat credere matri dicēti eum esse spuriū vel suppositū? Rñ. Pa. in. c. per tuas. de pba. q̄ nō. Et tenēt. doc. i l. filiū. ff. de his q̄ sunt sui vel alie. iur. et l. si vicinis. C. de nup. et ibi dicūt fatuū fuisse illū q̄ regno

renūciauit ppter dictū mris. Et dicit. Pa. vbi. s. etiam. hoc pcedere si ambo parētes negarēt eum filiū vt pbať in. c. trāsmissē. in fi. iuncta glo. in versi. iudicis q̄ fi. sint leg. et text. cū gl. i. l. j. §. ij. ff. de car. edict. et. l. si posthum⁹. ff. de libe. et. posthu. Et hoc verū nisi pbēt tpe cōceptionis nō cōcubuisse simul: vel ppter absentiaꝝ vel ppter infirmitatē: immo pl⁹ dico etiā si pbaret q̄ adulterabat cum quodā alio tpe cōceptionis dūmodo vir eius habitaret cū ea censebitur nihilominus talis filius legitimus: vt in. l. miles. §. defuncto. ff. de adul. Ratio q̄ in dubio debemus fauore filiorum sic interpretari. vt no. Pa. i. c. itellexim⁹. de adul. et facit. d. l. si vicinis. et. l. q̄ semp. ff. de in ius vo. ¶ Vtrum aut dictus filius post cōple [sect. 6] tam prescriptionem debeat sibi facere cōscientiā de successione in bonis si pbetur vel sibi constet nō fuisse legitime conceptū? Rñ. q̄ non vt patebit ex his que no. in tit. de prescrip. §. xlvij. Secus ante cōpletā prescriptionē: quia si credit et ex scrupulosa cōscientia existimat veruz matrē dicere et se esse illegitimū: sic tenetur abstinere a bonis patris putatui nisi esset talis cōditionis q̄ alio modo non posset viuere: q̄ sic necessitate vite posset capere: maxime nō existentibus alijs quibus deberē in tanta necessitate: et pponere satisfacere si ad pinguiorē perueniret fortunā. Verū est si de cōsumptis bona fide durante nō tenetur fm Host. et Ro. et tūc constituitur in possessione filiationis et ĩcipit prescribere quādo inceptus est nominari seu reputari pro filio legitimo: vt no. in. d. c. per tuas.

¶ Vtrū adulteriuꝝ cōmittat sine dolo? [sect. 7] Rñ. q̄ nō ptz. in. l. si ex lege. ff. de adul. vbi errātes in iure excusanť a pena incest⁹ et adulterij. facit. c. incretiā. als est sub. c. pposito. xxxij. q. v. Et hoc intellige fm gl. in. d. c. nō quo ad culpā: q̄ pec cat mortaliter quicūq̄ eum cōmittit ex metu: siue ex ignorātia vel errore iuris. Secus in ignorātia facti que excusat a culpa puta q̄ credit vizq̄ erat adulter. Siñr qñ cōmittit ex coactione absolute dū tñ in aīo nō consentiat. Sed quo ad penā distingue f3 Panor. i. c. et sic neces se sit de do. post di. re. q̄ aut loqmur de pena corporali: vel pena pditionis proprie substantie vt dotis seu donatiōis ppter nuptias et si excusat error etiam iuris. vt. d. l. ij. ar. iij. aut. ĩcestas nup. C. de incest. et inuti. nup. Et licet Jo. and. et communiter doct. in. c. et si necesse teneant contrariū. s. q̄ error iuris non excusat a pena tamē Bart. in. l. qui contra. C. de incest. est cum Panor. quia nō est in dolo qui errat. vide. j. dolus. §. j. et ij. Aut loquimur de pena perditionis lucri: et sic error non excusat: nisi sit iustus: vt in. l. ne passim. C. de iur. et fac. [Fo. xij. r] igno. similiter excusat a dolo mentis etiāz conditionalis: vt i. d. c. propo sito. ¶ Qūo diciť notoriū adulterium. Rñ. [sect. 8] Pa. in. c. intelleximus đadulte. publice dicitur adulterata quando stat in domo cum publico concubinario et conuincitur notorie de adulterio quando habet eam in mēsa in domo et in lecto. vt in. c. fi. et in. c. tua de coha. cle. et mu. vnde i. l. furē. ff. de fur. et in. l. capite. v. ff. de adulte. No. q̄ adulterium dicitur notoriū quando vir et mulier deprehēduntur in latebris se osculantes et huiusmodi artibus prop̄quis adulterio facit. l. si quis non dicam rapere. C. de epis. et cleri. Jtem quando passi admittit viros cause adulterij: vt in. l. palam. in prin. ff. de ri. nup. et quod not. in. c. cū in diosi. de vsur.

¶ Vtrū spurij possint institui heredes [sect. 9] et quomodo succedunt. vide. j. filius. §. j. iij. et. iij.

Inquantum iste dicit prohibitum aduocare posse consulere in camera. cō trarium vt puto est verius per ea que no. Feli. in rub. de fi. instr. verū cū etiā quedā idē tenet Cel. i apostil. ad Gar. post eū. et Alex. in. l. j §. postulare. nu. j. ver. vlti. iste. §. in apostil. in ꝯ. possunt in camera consulere. et q̄ illiteratus nō possit esse aduocatus. no. gl. in. l. ij. C. de postu. licet bene procuratores. l. j. §. ad uocatos. ff. de var. et extraor. cogn. licet etiam appellatū aduocatorū veniant procuratores largo modo. l. iij. §. j. in fi. ff. quod quisq̄ iur.

Aduocatus

ŏr ille qui in iudicio apud eum qui iurisdictioni preest desiderium suum vel amici exponit vel alterius desiderio contradicit. l. sciendum. §. j. et ibi per doct. et. l. paulus la. j. et ibi Bar. ff. de le. et ideo cōsulens in camera: non proprie dicitur aduocatus: ita q̄ prohibitus aduocare non censetur prohibitus in camera cōsulere vel allegationes in scriptis facere fm Panor. ī ru. de postu. et tenet Bar. in. l. j. ff. de var. et extraor. cog. Et d̄z esse iurisperitus et studuisse per quinquennium saltem et iuramento doctorum probatus. l. nemini. et. C. de adi. iud. et no. Bar. in. d. l. j.

¶ Sed qui si sunt qui repelluntur ab [sect. 1] aduocando? Rñ. q̄ multi. de q̄bus. iiij. q. vij. infames. et est verius. Non cuius datur q̄ postulet. immo negatur. Ad d̄tus pene seruus puer actor arene Luminibus carens mulier muliebria passus. et multi alij repelli possunt quos omitto solummodo dicam de his qui sine peccato aduocare non possunt: qui sunt in triplici differentia scilicet heretici et ceteri excommunicati. Secundi clerici. Tertij religiosi. de quibus lati⁹ prosequemur.

¶ Heretici et infideles excommuni ca [sect. 2] ti propter suspicionem heresis nullo modo possunt aduocare. l. nemo. C. de postu. et. l. nemo. la. ij. C. de episco. audi. de pe. distin. j. nemo vel in foro de here. excom. el. j.

¶ Excōicati etiā repellunt. xj. q. iiij. ex [sect. 3] cōicatiōes. ŏ excep. c. exceptionem et om̄s supradictos: et quēlibet ipsoꝝ admittēs iudex grauiter peccat: vt patet in. d. ca. nemo vel ī foro et in. d. c. excōicam⁹. el. j. ¶ Vtrū ep̄i et alij superiores possint [sect. 4] aduocare pro alijs? Rñ. q̄ non corā ecclesiastico vel ciuili iudice. vt. xj. q. j. re q̄ dē. lxxxviij. di. perl. atum. et. c. episcop⁹ xiiij. q. v. deniq̄. xxj. q. iiij. per totum.

¶ Vtrum sacerdos possint aduocare? [sect. 5] Rñ. q̄ nō p̄nt neq̄ coram ecclesiastico vel ciuili iudice nisi in. iiij. casib⁹ vt ī fi. de posthu. extra ne cle. vel monachi. sacerdotibus. xv. q. ij. c. vni. xiiij. q. v. deni q̄. Primus casus est p̄ se. secūds pro ecclesia sua. tertius p̄ personis sibi cōiunctis: et hoc intellige qñ non possunt habere aliuꝝ vel ita bonū. persone aut cōiūcte sunt in isto casu vsq̄ ad quartū gēdū. C. de epis. et cle. aut. licētia. C. de adu. di. iu. l. petitionē. q̄rt⁹ cas⁹ est p̄ miserabilib⁹ psonis: itelligē miserabiles psonas oēs illas q̄ p̄ se p̄prias cās nō p̄nt ministrā v̄l eccl̄astico auxilio īdigētes lxxxvj. di. c. fi. in fi. et. lxxxvij. di. defensionē. C. qñ impe. īter pu. et vi. per tot. [[Fo.xij.]v] Jn criminali vero corā seculari iudice nullo modo possunt: vt. j. dicam. §. j.

¶ Vtrū diaconi vel subdiaconi beneficiati vel nō bñficiati possint aduocare Rñ. q̄ corā seculari iudice nō p̄nt. c. j. ŏ postu. nisi pro causa sua: vel ecclesie sue vel miserabilium psonarū fm Spec. tit. de aduo. alleg. d. c. j. in quo gl. dicit etiā q̄ pro miserabilib⁹ psonis l̄z allegat. d. c. fi. Et sic pt̄z q̄ ī oī casu possunt in quo et sacerdotes ī foro seculari p̄nt. Coram aut ecclesiastico p̄nt fm Jnno. in. d. c. j. beneficiati tñ nihil querent p̄ salario: s̄z oblata spōte recipere p̄nt. xv. q. ij. c. vnico sed gl. dicit q̄ nō seruat q̄ nemo iudicat stipendijs. c. cū ex officij de prescrip.

¶ Vtrū in minoribus ordinib⁹ consti [sect. 7] tuti possint aduocare? Rñ. q̄ si sint bñficiati nō possunt nisi corā eccl̄astico iudice. c. j. de postu. limita hoc fm Pa. et Host. qñ hñt sufficiens bñficiū ad eoꝝ sustentationē: q̄ sinō hñt p̄nt p̄ aduocationē acq̄rere sibi etiā si sūt diaconi vel subdiaconi. Si aut nō sunt beneficiati possunt tam corā eccl̄astico q̄ etiā seculari in causa ciuili. Jn causa aut criminali nullo modo possunt coram seculari iudice. ne clem. vel mo. c. sniam. xxij. q. viij. his a q̄b⁹. l. j. di. aliquātos. quidā tñ dicūt eos posse p̄ reis postulare et

appellare et appellationē psequi. ar. xxij. q. v. c. j. et. c. eos Sed tutius est in totū abstinere. d. c. sniam. vt not. d. glo. in. d. c. aliquantos.

¶ Vtrū religiosus possit postulare Rñ. [sect. 8] q nō nisi cū vtilitas monasterij exposceret abbate imperāte. c. ex parte. de postu. Et extēdit etiā ad canonicos regulares vt ibidē patet. Et ibi di. Pa. q opz q predicta duo siñia cōcurrāt als nullo modo etiā corā ecclesiastico iudi ce esse aduocat⁹ vel pcurator pōt. Si vero pdicta duo cōcurrant: pōt etiam corā iudice seculari. ar. in. c. j. et. c. fi. eo. ti. Jntellige in causa ciuili tantum.

¶ Vtrū ppter lucrū applicādū mona [sect. 9] sterio abbate īperāte possit monach⁹ esse aduocat⁹ vel pcurator? Rñ. Jnno. in. c. cū. J. et. A. de sen. et re. iudi. q etiam pro laico potest esse aduocatus et procurator monachus ppter vtilitatē monasterij. Et ita dr q do. Lap. seruauit. sed cōriū q nō possit tenet. Jo. an. Ego aut dico cū Pa. in. d. c. ex parte fore magis honestū et equū vt absteineat ar. c. nō magno. ne cle. vel mo. et. xvj. q. j. alia est cā. aduerte tñ qđ clerici et monachi solū phibēt vt dixi: postulare qñ indifferēter exercere volunt talia officia fm Jnn. in. c. vnico de ob. ad ratiosecus si volunt solū assumere in vna causa. Et hoc sequitur Archi. in. c. puenit. lxxxvj. dist. Et placet et vidēt equū licet. Colle in. c. dilecti. de arbi. teneat q nec etiā ī vna causa: et forte melius.

¶ Vtrū aduocatus teneat gratis p im [sect. 10] potente aduocare? Rñ. Pa. i. c. j. de offi. iudi. Host. distinguit sic aut est potēs ad soluendū et sic est vera opi. Goffre. qui dicit q nō tenet: sed iudex d3 sibi cōstituere salariū fm faciūdiā et p modo litis et cōsuetudinis patrie vt. l. j. §. in honorarijs. ff. de va. et extraor. cog. Aut est īpotēs et tenet gratis aduocare lege diuina hoc precipiēte Matth. xxij. Diliges pximū tuū sicut teipsum Et credo q peccat mortaliter qñ scit talē impotētē incurrere notabile dānū ex defectu aduocati: si requisitus eūnō adiuuat gratis. Secus si leue dānum q tunc esset veniale. Et similiter iudex peccat mortaliter vel venialr sicut aduocat⁹ si sciēs talē impotentē nō puidet sibi de aduocato: precipiēdo alicui iploz q gratis aduocet p tali impotēte. Et si ei nolūt obedire. pōt et d3 eisin terdicere offm aduocationis. l. puiden dū. C. de post. ar. l. mortis est. ff. de penis et in. l. j. ff. de offi. pfect. vt. et in. d. c. j. Et etiā cauere ne potentior offendat aliā partē: vt no. Bar. in. l. illicitas. §. ne potentiores. ff. de offi. presi.

¶ Vtrū aduocare possit quis cōtra eū [sect. 11] a quo recepit bñ ficia sine vitio ingratitudinis? Rñ. q non pōt: vt ptz in ca. de post. imoposset donatio reuocari. ar. d. c. fi. iuncto. c. fi. de dona. Sed aduerte [Fo.xij.r] q beneficiū datū pro mercede laboruz et seruitiorū nō ē gratuitū bñficiū. facit l. aquil⁹ regulus. ff. de dona. ibi donatio facta magistro rōne discipline non est mera donatio et iō reuocari nō posset ratione ingratitudinssz solū modo qñ donatio seu beneficiū est gratuitū fallit hoc qñ pro se vel p parte vel matre impotente: aut pro alia miserabili psona aduocat vt colligit vt specu. in titu. de aduo. q tunc pōt sine vitio ingratitudinis.

¶ Vtrū aduocatus teneat ad restitu [sect. 12] tionē si per imprudentiā aut negligētiā suam admisit causam cliētuli? Rñ. Host. vt recitat Spe. in tit. de aduo. q tenet. ar. l. ibidē iuris. ff. ad. l. aquil. Et breuiter tenet fm eundē. Host. qualitercūq ei⁹ vitio pdañ. ar. l. si vero ideo cōemptorē. ff. de euic. Secus si ex qualitate causa: vel defectu probationū: q tunc vitiū est materie non artificis. ff. ad. l. aquil. i. seruus seruū. §. si calicē. De quanta aut vel quali negligētia vīperitia teneat. vide. j. culpa §. v. et. vj. Multo magis tenet si dolo suo cliētul⁹ amisit causam. ff. de iudi. l. si filiusfa. l. di. sepe.

¶ Vtrū aduoc⁹ fciē ter de fendēs cau [sect. 13] saz inuistā teneat ad restitutionē? Rñ. q vltra mortale pctm qđ cōmisit tene tur q Monar. tit. resti. ad oē qđ amisit ille contra quem

patrociniū p̄stabat: siue p maliciā siue p ptinātiā vel falsitatē: et etiā cliētulo si eū decipit dās ei intelligere eū h̄re causam iustam: q̄ aliter non litigasset ar. C. de admi. tu. l. non est ignotum.

¶ Quid si ignorabat iniustā cām? Rñ. [sect. 14] q̄ si hec ignorātia puenit ex culpasua vt puta q̄ nō ē perit⁹ in iure: aut q̄ nō īq̄siuit a cliētulo vt debuit debita merita cause credo q̄ similiter teneatur ad restitutionē: non solum illi contra quem aduocauit verū etiam clientulo suo si aliter nō litigasset fm̄ modum culpe et regulas de quibus. j. culpa. §. v. Si vero prefata ignorantia puenit ex qualitate negocij vel falsa informatione vel mala cliētuli excusat. Tenet tñ eā dimittere postq̄ cognoscit iniusticiā cause. l. rē nō nouā. §. patroni. C. de iusti. Et salariū receptū restituere tenet fm̄ Mona. ti. de aduoca. Qd̄ credo necessariū qñ ex culpa sua puenit talis ignorantia: als nō credo nisi de cōsilio Et sic tenet Hostien. his concor. Tho. ij. ij. q. lxxj.

¶ Vtrū a duocat⁹ possit petere salariū. [sect. 15] Rñ. q̄ cā nōdū incepta pōt petere put vult nisi ī casu vbi alius bonus nō inueniretur. arg. eorū que no. in. l. j. C. de epi. au. Cā ̄o incepta vel finita vel qñ ali⁹ bonus nō inueni re: nō pōt petere nisi moderatū attent a qualitate cause laboris et consuetudine regionis et idoneitate aduocati: vt colligit. iij. q. vij. §. arcentur in tex. et gl. Aduerte hic q̄ aduocato et pcuratori: non licet facere pactū de quota litis neq̄ etiā de certa q̄titate vel re cū hac cōditione si vincat q̄ est eadem rō sicut et de promissione quote litis q̄ ideo phibita est: ne per fas et nefas intēdat ad victoriā cause vt possit cōseq̄ pmissum. Sz qñ simplicit̄ pmittit aliqd̄ certū: siue q̄titas siue res p̄mercede siue vicat siue perdat: et etiā siviltra hoc pmittit aliqd̄ nō mine palmarij qd̄ est modicū quid: nō magnū. sic valet pactū: q̄ cessat ratio predictę prohibitionis in isto casu. Et fm̄ hoc cōcor. doc. et gl. in. l. sumptus. ff. de pac. et. l. j. in verbo. et si nōie palmarij ff. de va. et extra or. cog. et. l. si q̄. C. de postu. et. l. litē. C. de p̄cu. et. l. salariū. ff. mā. q̄ multum intricate et varie loquuntur. Jtē nota q̄ aduocat⁹ et pcurator nō pōt accipere salariū qd̄ excedat centū aureos in vna cā. l. j. §. in honorarijs. ff. de va. et extra ord. cog. et in gl. j. d. l. salariū. Jtem non possunt predicti aliquē cōtra ctū facere cā inepta et nondū finita cū clientulo. C. de postu. l. q̄sq̄s. et. iij. q. vij. §. item si quis.

¶ Vtrū salari⁹ de publico possit aliqd̄ [sect. 16] petere ab aliq̄ particulariter? Rñ. Pa. ī. c. j. de postu. fm̄ Jnn. q̄ nō ab aliq̄ litigāte: sic nec pōt salariat⁹ medic⁹ ab [[Fo.xiiij.]v] aliquo cōstituto in infirmitate: sz a nō litigantib⁹ vel sanis licite recipiūt: q̄ salaria sunt cōstituta talib⁹ solum pro litigantibus et infirmis. probatur in. l. antepe. C. de profes. et me. li. x.

¶ Vtrū q̄s possit aduocare pro vtraq̄ [sect. 17] parte? Rñ. Spe. in ti. de aduo. q̄ sic. ar. xl. v. di. discipula q̄si ī fi. et ibi gl. extra de postu. pl. bone memorie. el. j. quasi ī princ. Qd̄ verū credo ī casu dubio: als nō: q̄ q̄diu cā est dubia pōt aduocat⁹ patrocinari sine peccato fm̄ Rod.

¶ Vtrū aduocatus possit vtideceptiōe [sect. 18] cōtra eū qui habet iniustā causam. dic vt. j. bellum. §. xix.

Affinitas

quid sit et quomodo impediatur matrimonium. vide infra matrimonium tertio impedimento. xv.

De affinitate et per quos incipiat: no. bal. in. l. affinitatis post prī. ̄. et no. q̄ fili⁹. C. cōia d̄ susce. gl. ī. l. nō facile. ff. de gradi. et ibi Dy. in versi. non sunt affines bar. in. l. qd̄ seruius. ff. de cōdi. ob causam vbi que affinitas matrimoniū impediatur.

Agnati sunt

qui p viriles sexus p sonas cognitione cōiū cti sunt. nā in agnati cognatis intelligunt vt genus in specie vñ fratres ex eodē patre: filius fratris nepos et huiusmodi agnati sunt. At q per feminini sexus cognitionē iūgunť nō agnati. sed naturali ratione cognati sunt. sicut filij sororis vel amitte. ff. de legi. tute. l. sunt autem.

Agnatorū appella qui veniāt. gl. et bar. in. l. j. §. dñi. ff. ad sylle. Bal. in aut. successione ꝑsi. vl. q̃rit. C. de suis et legi. et agnati et cognati sint hodie cognati: no. in autē post fres. C. de suis et legi. et quo ad que Bar. post gl. ij. §. fi. ꝑsi. an vero hodie. ff. de le. ij.

ALchimia

vtrū liceat? Rñ. Oldra. in consilijs suis tenet q sic. qūo non faciant per artem magicam vel per aliam legibus odiosam vt dicit. l. vnica. C. de thesau. quia tales metallarij sunt qui labore ꝑprio sibi et reipublice commoda cōparant. C. de metal. lib. xj. Et iura propter publicam vtilitatem que ex eorum officio videt̃ resultare fauent eis. nā possunt inuito dño ingredi fundū ad metallū inquirēdū. l. iij. et. l. quosdā. et ibi no. C. de me. qđ als non licet. l. vnica. et. ff. de acqui. re. do. l. iij. Rō est: q̃ vbi dicit̃ in li. de ꝑprietate rerū. in. c. de alchimia. omnia metalla procedunt ex eodē prin cipio. s. ex sulphure et argēto viuo: sed ex virtute elementorū q hñt maiorē in fluentiā in vno loco q̃ in alio ī vna mī neria sit stannū: ī alia argētū. Cū ergo ars imitteť naturā. ff. de adop. l. adop. nō igiť est peccatū si per virtutē q̃ est in elementis aut herbis archimiste de stāno volūt facere argentum q̃ cū sit ex eodē principio: et in habētib⁹ symbo lū facilius sit trāsitus. isti. q. mo. tol. ob. §. j. Cū multe ꝑtutes sint īfinite herbis et lapidib⁹. xxvj. q. v. nec mirū circa me diū. Sed his nō obstantib⁹ credoq̃ sit illicita ex multis respectib⁹: tū ꝑmo q̃ null⁹ inueniť q̃ habeat verā hmōi artē licet dicať de multis: sz falsum ex ex periētia. tūc q̃ videm⁹ q̃ cōiter ipsam faciētes cōsumūt et a cōiter accidē tib⁹ est standū. Vñ de ipsis dicit̃. ij. Thim. iij. semp addiscentes et nunq̃ ad veritatis scientiā puenientes: experiēcias multas faciūt et nunq̃ ad ꝑfectū attin gunt: tꝑs vitamq̃ cōsumunt: nec id qđ operant̃ hz veritatē cū aurovel argēto sed solū apparentiā: īdeo sunt semper cōdenādi alchimiste. Et hoc euidēter probať: q̃ nemo in publico eaz vult fa cere vt appareat q̃ male agūt. q̃ odiūt lucē: et si aliqñ aliqd veri faciūt: aut fit cū damno cōputatis expēsis vel ex ali qua deceptione imponendo aurūverū vel aliqua diabolica fallacia. q̃ vt eos attendere faciat hmōi facit eis verum auruz ex appositione auri veri: occulte aliquando. Cū ergo fit tale excercitum contra vtilitatem publicam: vt ptz ex cōsumptione rerum: et q̃ vt communi-[Fo.xiiij.r]ter faciunt ex eis monetā falsam: ideo simpliciter sunt condemnandi eam facientes.

Alea

vide. j. Ludus. §. iij. cum sequētib⁹.

Alienatio

quid dicitur? Rñ. q̃ proprie et stricte est omnis actus per quā transfertur dñium. dicit̃ tex. C. de fun. do. l. j. et fm glo. in. c. nulli liceat. de reb. ec. nō alie. et eaz sequūtur docto. ibidem. Largissime autē aliena tio đr datio ī emphiteosim et locatio ad longum tempus:

vt voluit Jac. de bel. in auť. de non alie. §. quia vero. Et quā do sola possessio in alium trāsfertur: vt not. Jnno. de re. ec. nō alie. c. epī. et Albe. in auť. hoc ius por. C. de sa. san. et c. Sed cōtra videt̃ tex. in. c. nulli licet. vbi dic. Alienatiōis aut̃ verbū cōtinet cōditionē. s. vendere sub cōditiōe. alij habent cōductionē ad longū tps donationez: vēditionē pmutationē et emphiteosim ad perpetuū cōtractū. hec tex. sed scđm verbū cōtinet denotat propriam naturā vocabuli: vt dicit Bar. in. l. affinitates alias incipit. l. q̄ eoꝝ. ff. de postu. §. itē pōpo. vbi dicit se dānasse gl. ī. l. gallus. §. vt institues. ff. d̄ lib. et pohstu. Et sic cōsuluisset q̄ vbi statuto cauetur qđ tutela solū venia matri et auie. q̄ etiam pprie venit pro auus et noīe nurus pro nurus: et noīe filij venit nepos et prone pos nisi addatur aliqd quod faciat determinationē ad certam personā: ita li mitat Bar. in. d. §. vt instituēs et no. idē in. l. liberorū. ff. de ver. sig. Pa. in. c. nulli liceat dic q̄ in materia fauorabili et larga: vt. d. c. nulli est vez: sz in materia odiosa venit nisi quod dixit cōtractus per quē trāffertur dñium propterea in rebus ecclie alienādis accipitur alienatio: vt. d. c. nulli fm glo. ibidem.

Quid veniat appellatiōe alienatio nis not. in. l. fi. C. de reb. eccle. nō alie. in stituarij. §. j. quibus alie. nō liceat. et ad quesitum. iij. versi. vide. glo. in rub. ca. que sit long. consue. et in. l. fi. §. necessita tem. et ibi Bal. versi. et ex predictis dicimus. iuncto versi. ideo dicit Archi. col. v. C. de bo. que libe.

¶ Alienatio de fratre ad sororē non est [sect. 2] fm Jnno. eo. titu. alleg. C. de fideicom. voluntatis.

¶ Que requirūtur in alienatiōe rei ecclie siastice? Rñ. Panor. in. c. cum aposto lica. de his que. fi. a prela. q̄. v. Primo tractatus. s. an expediat vel non. Secū do consensus capituli. Tertio q̄ fiat p vtilitate ecclesie. Quarto autoritas superioris. Quinto subscriptio. et hec ponitur. in. c. tua. de his que fi. a prela. in ca. j. eod. titu. et. c. nulli de reb. ecclesi. non alie.

¶ Vtrū subscriptio requiratur necessa [sect. 3] rio? Rñ. Pa. in. c. j. de his que fi. a p̄la. q̄ Jnno. dat vnā regulā q̄ nūq̄ requiratur subscriptio nisi in casibus a iure ex pressis. Rñ. q̄ regulariter in qualibet dispositiōe sufficit cōsēsus. nec requiri tur scriptura. l. pactū. C. de pac. vide gl. in. c. j. de censi. lib. vj. et ideo venditionē permutationē: et donationem prelatus facere nō pōt: nisi de consensu capituli et subscriptione canonicoꝝ. Albe. in. d. auť. hoc ius. tenet q̄ subscriptio in alie natiōe rei eccliaſtice regulariter nō ē necessaria: nisi in trib⁹ casibus predictis. s. venditione permutationē et dona tiōe: vt in. d. c. tua. et in casibus no. per Archi. in. c. sine exceptione. xij. q. ij.

¶ Que sunt cause legitime alienatio [sect. 4] nis rez ecclesiasticaꝝ. Rñ. Panor. in. d. c. nulli liceat: q̄ sunt quatuor. Prīa ne cessitas si debita vigent. et ecclesia non pōt satisfacere de fructibus. Secunda vtilitas. s. vt habeat rem meliorem. et ista ponuntur in auť. hoc ius. C. de sa. s̄a. ec. et. r. q. ij. c. hoc ius. Tertia pietas xij. q. ij. aurū. et c. sanctoꝝ. Quarta com moditas: vt quia res est magis damno sa q̄ vtilis ecclesie: vt in. c. terrulas. xij. q. ij. et ibi plene in glo.

¶ Vtrū oīs alienatio rei eccliaſtice sit [sect. 5] p̄hibita sine prefata solēnitate vel aliqua de p̄fatis causis? Rñ. fm doc. in. c. nulli liceat q̄ nō. sz immobiliū et noīe immobiliū rez cōprehēdūt ea q̄ seruā do seruari p̄nt. facit. l. tutores la. ij. C. [[Fo.xiiij.]v] de admi. tu. et. c. tua. de his q̄ fi. a p̄la. f̄z Albe. in. d. auť. hoc ius t̄z q̄ mobilia q̄ etiaꝝ seruari p̄nt alienari possunt sine predicta solēnitate vt oues et c. nisi sint ad diuinū cultū deputate: q̄ tunc seruabitur. auten. propterea. C. de sa. san. ec. s. vt non vendantur nisi p necessita te et vtilitate et placet.

¶ Vtrū pecunia sit de his q̄ seruando [sect. 6] seruari p̄nt. Rñ. Pa. ī. d. c. nulli liceat. q̄ nō: q̄ retēta nihil operat̄. lxxxviij. dist. eiiciens. et no. in. c. cū plures in fi. ff. de admi. tuto.

vbi tutor d3 pecuniā pupil li ponere in emptiōe p̄dioz. Qđ veruz credo nisi in duob9 casib9. Prim9 cum pecunia ecclie esset deputata ad emēda bona immobilia: q̄ tūc iudicāt bonū immobile nec posset mutari. tex. est simgu. et ibi Bal. et Ludo. de ro. l. iij. §. qđ ergo. ff. de 3. iudi. tu. et vtil. actio. Et p hoc tenuit Albe. xxiiij. q. iij. pte statu torum. q qñ statuto cauetur q mulier lucretur dimidiā partē bonorū īmobi lium mariti decedētis sine liberis q lu crabī partē pecunie deputate ad bona īmobilia emēda: q̄ illa pecunia iudicabī vt īmobilis: sz Bal. ē 3rius. ī. l. cetera. §. fi. ff. de leg. j. et allegat mirabilez tex. in. l. cū ī fundū. §. si fundū. ff. de iur. dot. Et istud credo verū quo ad dictū statutū: q̄ iura adducta per Albe. ff. de here. insti. l. ex facto. §. ceterū. la. ij. loquunt in actu fauorabili vltime volūtatis: sihr et cle. ne romani de elec. Et cū p̄fatum statutū sit cōtra cōem dispositionē iuris ergo illa iura ad hoc non debēt allegari. Similiter. l. si nō sūt. ff. de aur. et arg. le. §. qđ ergo ponit casum vbi argentū ceptū sabricari habetur p facto et nō pro infecto fauore minoris. Scđs casus est quādo pecunia esset in magna quantitate facit. c. licet hely. de simo. vbi accusatur prelatus q male expēdit non modicam pecuniam. ergo non potest ea vti sicut fructib9: secus si esset modica quātitas. Et sic limito di ctū Panor. et ita intelligas. d. c. nulli.

¶ Quid est illud quod seruando serua [sect. 7] ri pōt? Rñ. fm Ange. §. quia parum. in gl. singularis in. l. vnica. C. si aduer. vsu. auten. de nupt. q dicit omne illud qđ nō consumitur triennio et est. Hoc limi to qñ tale quod seruatur pōt producere frustū sic seruātū: als nō. arg. l. j. §. fuit quesitū. ff. ad trebel. et ita itellige gl. in d. §. fuit q̄situm. et facit tex. in. l. aristo. §. fi. cū. l. seq. ff. de iur. deli. Et sic q̄ vsu cō sumunt nō sunt de illis que seruando seruari possunt. Fallit in pecunia vt di ctum est: quia est casus specialis.

¶ Vtrū iura actiones et noīa debitorū [sect. 8] censeant mobilia vel immobilia? Rñ. Pa. ī. d. c. nulli q nō pprie: q̄ mobile et immobile clauditur aliq̄ termino: vt. ī. momentū. ff. de 3b. sig. Et iō cū sint qđ incorporale sunt ī tertia spē: vt ptz in. l. a diuo pio. §. in vēditiōe. ff. de re iudi. Jō 3suluit Oldr. q si pnceps relinqt bo na immobilia distribuēda nō veniunt pene nondū exacte. Vnū tñ no. si quis volēs cō prehēdere totū p̄imoniū suū facit solā mentionē de mobilib9 et īmo bilib9: tūc iura actiōes. et noīa debitoz sunt īmobilia si adherēt īmobilib9. Si 3o adherēt mobilib9 sunt mobilia. et idez de annuis redditib9. Et sic limita cle. exiui. §. cum annui reddit9. de 3bo. sig. facit gl. ī. c. ij. de reb. ec. nō alie. li. vj. Alienari tñ nō pñt sine debita solennitate et cā: q̄ seruando seruari pñt quis Dy. vt no. Albe. ī. d. aut. hoc ius 3sulue rit posse alienari: qđ posset teneri post factū vel etiā ante ex magna causa.

¶ Vtrū mobilia p̄ciosa ecclie censeant [sect. 9] immobilia? Rñ. q sic vt colligit ex. l. lex qui tutores. C. de admi. tu. et ex glo. in. c. ep̄us. qui mancipium. xij. q. ij. simul iunctis. Jdē tenet Panor. in. d. c. tua de his que fi. a prela.

¶ Vtrū p̄fata forma requirāt in oī alie [sect. 10] natiōe rez īmobiliuz eccliaz? Rñ. Pa. vt refert Gemi. ī. c. de re. ec. nō alie. li. vj. q̄si in fi. q tractat9 non requirīt nisi in ecclijs cathedralib9 nō in ecclijs inferioribus sz sufficit 3sensus superioris. Sed ego credo verum dictū Panor. qñ ecclesie inferiores nō habēt caplm als nō. ar. cle. j. de re. ec. non alie. Causa au-[Fo.xv.r]tē legitima. l. vt necessitas vel vtilitas semp requirīt: vt ī. d. cle. j. Et l3 non di cat nisi de necessitate vel vtilitate etiā pōt fieri pprietate. Rō q̄ vbiq̄ statu tū vel 3stitutio loquit in materia iuris et aliquos casus excipit nō per hoc firmit regulā in nō enumeratis 3tra ius cōe antiquū quinīmo in casib9 nō exce ptis suppleē a iure cōi. facit. c. ad audienti. j. cū ibi no. de cle. nō residē. facit gl. et Bar. ī. l. serui. ff. de vsucap. vbi no. volūt q si vnū ius ponit regulā et excipit aliquos casus cū dictione taxa tiua q nihilomin9 excipiuntur alij casus q̄ reperiunt a iure excepti in alia pte iuris. facit. c. qm̄ frequēter iūcta gl. j. rñ. vt lit. non contest. facit

gl. in. l. j. C. de odi. inde. q̄ videñ velle q̄ excep. vno casu a regula videntur excipi oēs similes. Satis est em̄ vnū positū exēpli gratia. arg. l. nō possunt. de legi. c. trāsla. de cōsti. Et qđ dicī q̄ exceptio firmat regulā in nō exceptis: vt. ī. c. dñs. xxxij. q. vij. et. in. c. qm̄. de cō. lepro. vbi di. dñs. Nō l̄z dimittere vxorē excepta cā fornicationis: d̄z ītelligi q̄ firmat regulā in casib⁹ nō similib⁹ et nō specificē exceptis. sacit. l. j. ff. qđ vi aut clā. c. cū dilecta. de confir. vt. l. Distingue tñ q̄ si casus cōsimiles non excipiunt specificē alibi tunc in materia fauorabili exten dīt: et pia p̄ idētatē rationis: vt sentit gl. in. l. j. illud. C. de sa. san. ec. sec⁹ ī materia restringibili: vt no. ī. l. j. C. de pac. qui fi. di. vide qđ no. in. c. cū inter alia de immu. ec. et. d. c. cū dilecta. et. d. c. qm̄ quot nota. qui a facit ad multa.

¶ Quid si episcop⁹ non habet capitu [sect. 11] lū: q̄ ecclesia est destructa p̄pter guerras et hmōi? Rñ. Panor. in. c. j. de his q̄ fi. a prela. dicunt doc. q̄ loco canonicorū aduocet aliquos clericos honestos ar. lxxv. di. si forte. et. l. vbi absunt. ff. de tu to. et cura. da. bon⁹. tex. xvij. q. iiij. nulla res. Et hoc est vtile seruare etiā in alie natione ecclesie inferioris.

¶ Vtrū necessitate occurrēte q̄ nō pati [sect. 21] iur vt habeat recursus ad superiorē licite possit fieri alienatio sine eiusdē superioris licētia vide. j. iuramētū. iij. §. j. ¶ Quis dicat superior: vt p̄ licētia ad ip̄m recurrat in cā alienationis rei ecclesiastice? Rñ. q̄ in nō exēptis est ep̄s p̄prius. In exēptis est p̄latus ipsorū sub qb⁹ sunt vt abbates in ecclesijs sibi subiectis: et ministri minorum quo ad monasteria sancte Clare: et puincia les p̄dicatoꝝ quo ad sua monasteria. Ita elicīt ex no. ī. clemē. j. et p̄ Cardī. in. c. statuimus. de transac.

¶ Vtrū recipiēs rē ecclie sine obserua tiōe solēnitatis teneatur eā restituere Rñ. q̄ sic fm̄ Mo. titu. de alie. etiā cū fructib⁹. nec pōt repetere p̄ciū ab ecclesia. xij. q. ij. non liceat. x. q. ij. hoc ius in aut. de nō alie. §. j. Limita hoc verū q̄ nō repetit p̄ciū ab ecclia. nisi ouersum fuisset ī vtilitatē ecclesie arg. c. j. de deposi. Do. et aliā limitationē fm̄. d. Ant. q̄ qñ cā legitima fuit alienationis l̄z nō sit seruata forma non tenet in cōsciē tia: q̄ solennitates adinuente sunt ad euitādum deceptiōes. Et ideo qñ deceptio nō subest si fuit cā legitima alie nādi nō tenet restituere in cōsciētia. qđ bene not. recitat Pañ. in. c. q̄ pleriq̄ de immu. ec. et est equissimum.

¶ Vtrum prelatus ecclesie possit renū ciare exceptioni competenti ecclie aut transigere euidenter in dānū ecclesie? Rñ. Pa. in. c. j. de depo. q̄ not. fm̄ Jnn. ibidē: nisi ex spāli cōcessiōe pape facit. l. preses. C. de trāsac. et. l. cōtra iuris ciuilis regulas. ff. de pac. Ex quo inferit q̄ nō pōt cedere liti et cause aut trāsige re nisi sit cā euidēs et debita solēnitas si actio sit ad rē immobilē: iuxta no. in. c. nulli liceat. de re. ec. nō alie. Si vero sit ad rem mobilē pōt. vt no. gl. ī. d. aut. hoc ius. Et hoc est veri⁹ p. l. cū hi. §. si cū lis. ff. de trāsac. et. l. nō solū. C. de pre. mi. quīs aliqui teneant indistincte q̄ transigere potest. vt not. Alb. in. d. aut. hoc ius. ¶ Vtrū p̄latus solus possit repudiare legatū sine solēnitate p̄fata? Rñ. vt colligo et cōsil. xj. Pau. de ca. q̄ nō s̄z donationem sic. et dicit p̄bari et bene ex. l. [[Fo.xv.]v] magis puto. §. fundo. ff. de re. ea. q̄ sub tu. Rō diuersitatis est. q̄ in donatione non acquiritur donatario nisi volenti et non ignoranti: sed in legato sufficit factū testatoris solius acquiritur enim ignorāti. l̄z reuocabiliter. l. cū pater. §. surdo. ff. de leg. ij. et. d. §. fundū ergo legatū est q̄sitū ip̄o facto. Et sic intellige no. p̄ doc. ī. c. vt sup de re. ec. nō alie. et in. c. tua de his que fi. a p̄la. Et mihi placet quīs Fede. cōsi. j. cōsuluerit q̄ etiā legatū pōt repudiare. Et cū Fed. ē. Jnn. in. c. ij. de dona. Bar. in. l. iubemus nul lā. C. de sa. san. ec. vbi bene distinguit. et Pa. in. c. j. de do. et contu. vbi late posuit: sed eos nō sequor nisi qñ qđ legatū esse de his que alienari sine solēnitate possunt ante factū: s̄z post factū sic si legitima cā subesset. Et idē dic in q̄cūq̄ p̄hibito alienari sine aliqua solēnitate vel consensu alterius.

¶ Vtrū iconomus ecclesie cui cōmis [sect. 17] sa est in aliquo casu alienatio possit illā facere sanguineis suis? Rñ. Pa. in c. vt sup de re. ec. nō alie. Legiste tenēt p aut. qbuscūq modis. C. de sa. sanc. ec. positā. x. q. ij. q nō: nec ali⁹ administra tor cuiuscūq cōditiōis sit: s3 Pa. dicit nō esse verū in plato: sed bene in icono mo et alijs. Ego tñ credo q in cōsciētia si ex cā legitima facit excuse: et valeat talis alienatio. ar. c. j. de coha. cle. et mu. in tex. et in glo.

¶ Quid dicīt perpetuū? Rñ. gl. x. q. ij. [sect. 18] hoc ius. Prīo q durat vsq ad. xxx. annos. isti. de ppe. et. tēp. act. Scōo q durat qdiu viuit cui cēdiť. ff. p so. l. j. et c. precarie. x. q. ij. Tertio q durat qdiu pēsio soluat. insti. de loca. §. adeo. Et sic omnis talis cōtract⁹ phibēt sine solen nitate et in causis de quibus supra dictum est.

¶ Vtrū terre inculte date ad cultura3 [sect. 19] cū pmissione dandi eas in emphitheo sim: possint dari post culturam ipsarū? Rñ. Pa. in. c. ad aures. de. re. ec. nō alie. q sic extirpantib⁹ siue eo3 heredibus alijs nō nisi seruata debita solennitate: q nō sunt amplius terre siluestres.

¶ Vtruz sede vacante possint alienari [sect. 20] bona ecclesie? Rñ. Pa. in. c. j. ne se. vac. q aut sunt bona q seruādo seruari nō possunt: tūc in ecclesia epāli iconom⁹ siue capitulū sine alia licentia poterit sicut dicim⁹ in tutore. l. ex qb⁹ tutoris. C. de admi. tu. et. l. tutor q repertoriū. ff. eo. Si 3o bona seruari pñt: tūc in eccle sia epāli nō poterūt alienari sine licentia pape solū. ar. d. c. j. et i. c. j. de re. ec. nō alie. li. vj. Jn ecclesia 3o inferiori tūc si magna vrget necessitas et ecclesia diu est vacatura: nō pōt cōmode expectari creatio prelati: tūc in istis duob⁹ casibus dicit Jnn. q dabitur curator bonis: et per illū fiet alienatio: nec prius poterit fieri etiam per archiep3 ante3 sit datus administrator ecclesie vacan ti. vt in. d. c. libr. vj. facit. l. iij. ff. de cura. bo. da. et. qđ no. in cle. ij. de re. ec. nō alie. et concor. Aug. et Hug. similiter nō valet alienatio facta a scismaticis vel intrusis. de scisma. c. j. xij. q. ij. alienationes. Et teneť q eā recipit restituere nō solū rem: sed etiā fructus perceptos et qui pcipi poterūt a iusto possessore. c. grauis. de rest. spo. Et est excōicatus q innittitur talibus alienationibus vt. j. excommunicatio. vij. casu. ix.

[sect. 21] ¶ Vtrū prelatus habēs bona distīcta a bonis capituli possit illā cedere ali cui ad vitā ipsius prelati. sine capituli cōsensu alia solēnitate? Rñ. Pa. in. d. c. cōtinebāt. de his q fi. a prela. q Fed. cō si. lj. tenet q sic. vide doc. in. c. veniens. de trāsac. et maxime cā pietatis p text. iūcta gl. xv. q. j. possessiōis. vide. Archi. in. c. j. de reb. ec. non alie. lib. vj.

[sect. 22] ¶ Vtrūin alienatiōe rei minoris requi ratur aliqua solennitas? Rñ. Jnn. in. c. j. de re. ec. non alie. lib. vj. q sic. s. cause cognitio et decretum et causa legitima. C. de pre. mi. l. minorū. et. l. si minores. et ff. de re. eo. qui sunt sub tu. l. magis puto. §. non passim. et. §. si es. et. §. se. et hoc verū etiā in immobilibus p̄ciosis fm eundē ibidē als habet cōtra possidētē rei vendicationē cōtra tutorem aut curatorem personālē actionem tutele vel [Fo.xvj.r] negocioruz gesto. d. §. si ex. et. §. seq. C. de premio. l. si p̄ses. Et dicit ibidē Jnnoc. q decretuz est snīa et non imponīt sine cause cognitiōe: et ideo in scriptis ē dādum. C. de sen. ex pe. reci. l. ij. de re. eo. q sunt sub tu. l. j. et. d. §. si es. et. d. l. minorum. Sepe tamen in iure decretum vocatur autoritas. l. j. C. de mi. et. l. j. C. quando decre. opus non est.

¶ De alienatiōe possessionis date sub [sect. 23] conditione non alienetur. vide. j. dona tio. §. xlvij.

¶ Vtrū valeat alienatio facta per eu3 [sect. 24] qui commisit capita le crimē etiam ad piam causam? Rñ. Jnno. in. c. q ppter de elec. q alienatio tenet dūmodo fiat añ snīaz. l. post cōtractā. ff. de dona. et. l. si q3 post hac. C. de bo. dā. q precipit q bona illius qui capitale commisit crimen publicentur intelligenda est post snīaz inuēta: vť ex suspicione pene alie nata vt. ff. de dona. cau. mor. l. si aliq3. Fallit in crimine lese maiesta. vt in gl. d. l. post

contractum similiter heresis: vt in. c. cum Secunduz de here. li. vj. q. sunt in commissum a die commissi criminis vide. j. hereticus. Jdem dic in quocunq crimine qđ ipso facto bona ipsum perpetrantis essent confiscata. ¶ Vtrū alienatio ī fraudē creditoꝝ vel patrono valeat? Rñ. Jnno. vbi. §. q. nō [sect. 25] qñia venit reuocanda. vt. ff. de his que in frau. cre. per totū. immo plus quis non sit facta in fraudē: si tamen fraus ex ipso facto reuocatur. l. omnes. §. lutius. ff. eo titu.

¶ Vtrum alienatio reilitigiose valeat. [sect. 16] vide. j. cessio: in principio.

¶ Vtrū alienatio fundi dotalis vel re [sect. 27] rum donatarum propter nup. valeat vide. j. dos. §. xj. et. xij.

¶ Qui prohibeantur alienare: vide. j. [sect. 28] dona. §. iiij. cum sequentibus.

¶ De alienatiōe bonoꝝ mobiliū q̄ ser [sect. 29] uādo seuarr non pñt facta p ecclasticas psonas vide. j. clericus. j. per totū.

Alimenta

alimētorum appellatione vestimenta et calciamenta intelliguntur in legatis. vt. ff. đ. alimen. et ciba. leg. Jdem dico si legatus est victus: vt. ff. de x. si g. l. xbo. victue. Secus si cibaria sunt relicta: vt. ff. de ali. et cib. le. l. añ pe. Itz noīe alimētorum veniunt medicine fm Dy. Ang. et Jnno. in. l. si cum dotem. §. si cum maritus. ff. sol. ma. per. l. verbo victus. cuz se. vbi est casus. ff. de ver. sig. probatur ī. l. legatis. ff. de ali. et. ci. lega. et Bal. in. l. in rebus. ff. commo. quis dixerit cōtrariū in. §. si maritus per copulā que poniť inť diuersa: vt no. glo. in rub. ff. de iur. et fa. ign. Hoc nō ēverū q̄ vbi po nitur inter gen⁹ et spēm: vt ī sifi no. gl. in. l. j. C. de ser. et aqua. sed appellatiōe ci barioꝝ nōveniūt medicine f3 Ang. in d. §. si marit⁹. Siñr nomine alimōie ve niūt necessaria vite fm Pa. in. c. cū f3. de prebē. et patet ex. c. nō lliceat. de prebē. in fi. lre. Et nomēvite necessaria im portatvestes: cibos: medicinas et hmōi sicut dicimus de alimētis legatis ī. d. l. legatis et ibi. tenet Bart. q̄ ille cui debetur. alimenta debet habere expensas pro studio necessario sine quo viue re nō posset fm cōdecentiā persone: pu ta grāmaticā et hmōi: secus de expēsis in studijs ī quib⁹ dicitur militare: sine quibus bene potest viuere et honeste secundum condecentiam sue persone. Jdem not. in. l. de bonis. §. nō solum. ff. de carbonia. edic.

De materia alimētoꝝ. vide glo. in. l. qui pupillū. ff. vbi pupil. edu. deb. et ī. l. de bonis. §. nō solū. et ibi glo. Bart. ff. de carbo edic. bart. ī. l. legatis. in. ij. oppo. ff. de ali. et ciba. leg. et in. l. legatis in. j. q. versi. quero vtrū. et ibi in apo. Celsi post barto. ī eo. versi. eo. ti. et qñ debeāt prestariet quo tpe. not. iā Celsus ī add. ad preal. bar. in. l. cum hi. §. vult igitur versi. quero circa me. vt. in eo. versic. ff. de transac.

¶ Quis tenetur ad alimenta prestan [sect. 1] da? fm Azo. in sum. C. de alen. liber. et mona. in titu. alimenta. q̄ primo parētes liberos et liberi parentes alere tenētur: et omnia onera innicē sufferre. vt ptz. C. eo. p totū nō. tñ đ ere alieno. vt. ff. [[Fo.xvj.]v] eo. titu. l. si quis. §. parēs. No. tñ q̄ noīe patris hic ventūt ascendētes ex linea paterna. et mris noīe ex linea materna. Est tñ differētia: q̄ mater nō teneť nisi patervel ascendētes ex eius linea de sierint vel sint egētes. vt. l. si qs. §. verū. et. l. nō quēadmodū. ff. e. ti. Fallit hoc ēť qñ filij pñt sibi sufficere in alimētis. vť ex bonis suis vt ex art: ficio. Limita f3 Barto. nisi sit nobilis cui nō deceat talē artē exercere. et idē puto ī liberis circa parētes suos. ff. eo. l. si qs. §. s3 si fili⁹. Nec distiguo an sit emācipatus vť ne. an sit legitim⁹ vel ne: q̄ de iure canonico tā pater q̄ mater tenētur alere spurios vt not. Jnn. ī. c. ij. de reg. et Pa. ī. c. cū hřet. de eo. q̄ du. in ma. quā pol. per adul. Fallit etiā. vt. j. filius. §. xxj. Scđo vir vxorē. et vxor virū si vir sit inops et vxor

locuplex. C. vñ vir et vxo. aut. preterea. ff. solu. ma. l. si cū dotē. ff. ad sylle. l. j. ff. de iur. do. l. mut⁹. Et hoc verū nisi vir vel vxor esset ī culpa quomin⁹ exhi beret debita obseq̃a alteri. at. l. iulia. §. offerri. ff. de act. emp. cū si. Tertio frater fratrē si egeat fm glo. in. l. parentē. C. de alen. li. et. d. l. si q̃s a liberis. Et eā approbat Saly. ī. d. l. parētū. dicēs esse rōnabile. q̃ si tenēt alere fratrē natura lē tñ vt ī aut. l. j. C. de natura. li. multo magis naturalē et legitimū. ar. ff. de ad mi. tu. l. tutor f̃z dignitatē. §. ī soluēdis. Quarto seru⁹ a dño. ff. de adi. le. l. cū plu res. §. pe. Alioqn fiet qđ ē ī. l. ij. ff. đ his q̃ sūt lui vñ alie. iur. et in. l. si san⁹. C. de lati. liber. tol. Quito socer nurū suā. di. l. si quis. Sexto tutormatrē pupilli et so rorē si egēt. l. si post in prin. ff. de tutel. et no. q̃ alimēta debēt p̃stari fm ̃suetudinē regiōis arbitrio boniviri. et fm fa cultatē debētis et dignitatē legatarij fm Bar. intractatu de duob⁹ fratrib⁹ facit l. alimēta. ff. de alimē. et ciba. leg. et. l. cū hi. §. cum in persona. ff. de transact.

Altare

duplex est aliđ stabile quod quidē in ecclia cōsecrata nō pōt cōstrui nisi qđ ep̃s ppri⁹ cōsecrauit vel consecrari permisit. s. ab ep̃o. lxviij. d. c. quis et de cose. dist. j. c. nullus el. ij. Aliud aut đr viati cū. s. in via portādū vñ portabile fm Jo. an. in. c. qm̃. de pri ui. li. vj. Et no. q̃ istud altare portabile aliquādo fit ex tabula et lapide ita q̃ lapis est sigillū et sepnichrum est in ligno. Aliqn vero fit ex lapide solū ita q̃ in ip̃o lapide est sepulchrū. Aliqn cum lig no et lapide ita tñ q̃ tn lapide est se pulchrum ex sigillum et poniť lignum pro augenda eius latitudine. Aliquā do fit in lapide solo sine sepulchro et reliquijs. Et istis quatuor modis solummodo potest fieri et debet esse latum q̃ super eo possit stare hostia et ca lix arg. c. concedimus de conse. dist. j.

¶ Vtrum debeat esse consecratum ab episcopo tam stabile q̃ viaticum? Rñ. [sect. 1] q̃ sic. d. c. nullos. et di. ca. concedimus. et c. q̃ in dubijs. de conse. ec. vel alt.

¶ Quomodo execratur altare? Rñ. fm Pa. in. c. proposuisti. de cōse. ec. vel alt. q̃ duobus modis. Primo quando mē [sect. 2] sa altaris est amota. i. quando tabula superior de loco cui cōpaginatur amouetur Scđm Jnno. in rubri. predi. ti. et Host. in. co. j. eo. ti. Et hoc verum in altari. stabili. et l. j. in ip̃a mensa fit forma cōsecrationis. tñ si remoueat mensa a strictura execrať altare: q̃ cōsecratio in telligiť p̃ncipaliter in cōiunctiōe lapi dis superioris et stricture īferioris. Se cus si totū trāsfertur cū sibi coherētibus secus in portatili: q̃ nō execratur nisi amoueat illud paruū sigillū cōtinens cōsecrationē qñ factū est itaq̃ in lapi de fit sepulchrū. Sed qñ lapis est pro sigillo in ligno: tūc f̃z Jo. an. ī. c. ligneis eo. ti. amoto lapide a ligno ē exe cratum. Qñ vero est factū tertio modo: tūc si lapis amoueat a ligno Ab. et Jo. an. ī. d. c. ligneis. tenet q̃ nō execrať: q̃ cōsecratio est in ipso lapide. Pa. ibidē dubitat q̃ cū recipiat forma ab ip̃o li gno et lapide puta q̃ lapis est ita par uus q̃ nō sufficit ad formā altaris via tici sublato ligno. ē verū dicere q̃ alta re patiť enormē lesionē. Tu dicas verū esse qñ lapis est ita paruus q̃ non pōt cōtinere calicē cū hostia: eo modo [Fo. xvij. r] quo debet sup ip̃m poni ad celebrādū. alias vera est opi. abb. et io. an.

¶ Scđo mō execrať qñ enormiť est fra [sect. 2] ctum. d. c. ligneis. et ibi dicit pau. q̃ vbi cūq̃ contingat enorm is fractura in a tari execratur. q̃ vñ perdere formā sec⁹ si fractura nō sit enormis. Jsto solū mo do execrať altare portatile quarto mō dictum et nō alijs modis. et no. eunde3 pau. in gl. ī. d. c. j. q̃ enormiť frāgitur et execratur altare stabile si aliq̃s de lapi dib⁹ tāgentib⁹ ip̃az cōsecrationē vñ sigillū est amot⁹. et no. qñ fit cōsecratio al taris fit vnū foramen paruum immen sa lapidea altaris vel ante altare: vel in latere dextro. et post consecratione3

clauditur lapide paruo et dicitur ille la pis sigillum: quia denotat illud consecratu3. et ibi ponuntur reliquie et nomē episcopi consecrātis. et sancti ad cuius honorem consecratur.

¶ An aut possit poni corpus xpī conse [sect. 3] cratum p reliq̃a. inno. cū cōsilio assistē tiu3. Rñ. q nō fer̃ tñ q leo papa dedit ptem corporalis. et corpis xpī ī cōsecre [sect. 8] tiōe cuiusdā ecclesie. hec pau. in. d. c. pposuisti tenet astē. li. vj. ti. xxxix. q alta re portatile pōt cōsecrari sine reliquijs allegat. c. cōcedim⁹. de conse. di. j. Et iu ra q̃vident cōtraria dicit q loquuntur in altari stabili. Et q nō sint necessarie facit Rica. in missalib⁹ antiq̃s q̃ dicit q si reliq̃e nō fuerint omittatur illa p̃ticula illi⁹ oratiōis q̃ d̃r post cōfessionem. s. Oram⁹ te dñe per merita sancto rū tuorū quorum reliquie hic sunt et c. [sect. 4] ¶ Vtrum execrata ecclia excrẽ altare Rñ. pa. ī. d. c. proposuisti. q nō q̃ ecclesia pōt destrui absq̃ hoc q destruat̃ altare. Sec⁹ si poluatur q̃ tūc etiā poluitur altare et indiget reconciliatione. hoc intellige de stabili altari: nō de via tico seu portatili.

¶ Vtrū plura altaria possint eadē die [sect. 5] in eadē ecclesia consecrari. Rñ. q sic sicut et plures epī eodē die consecrari. c. cum sis de conse eccle. vel alta.

¶ Vtrū altare in ecclesia cōsecreta pos [sect. 6] sit dirui sine licentia. epī. ṽr q nō ar. c. placuit. de conse. di. j. secus in non con secreta. arg. a 3rio fm glo. in. c. q̃uis. p̃alle. Jdē dic 3 ereciōe q et de dirutiōe. ¶ Vtrū sacerdos possit consecrare alta lre. Rñ. q non. xxvj. q. vj. ministrare.

¶ Vtrū in altari in quo ep̃s celebrauit [sect. 7] possit p̃sbyter eode3 die celebrare. Rñ. q nō. de conse. di. ij. c. fi. nisi de licentia episcopi: aut necessitate cū episcopus nō potest perficere. vj. q. j. nihil hec glo. in dicto. c. fi.

Alternatiua

penalis seō3 Bar. in [sect. 1] l. vbicunq̃. C. de ser. fu. si verba dirigūtur iudici: tūc optio est iudicis: puta cuz dicit puniaturvel condemnetur. Si vero dirigunt̃ reo puta soluat millevē exhibeat mediatē et hōmi. tūc optio datur reo. Si vero 3 ba non diriguntur nec iudici nec reo: puta dicit statutū sit pena pedis et hu iusmodi: tūc ī penis corporalib⁹ electō est iudicis. l. j. §. expillatores. ff. 3 effra. Jn pecuniarijs vero erit rei. ar. l. plerū q̃. ff. de iur. do. et similis distinctio fit in legatis per dy. de reg. iu. li. vj. et doc. ī. l. lucio. ff. de le. ij. Si vero legatū simpli citer fit alternatiue nō magis referendo verba ad heredem q̃ ad legatariū. tunc clerico est legatarij: vt puta lego ticio fundū vel vsumfructum vendica bit ticio quod voluerit vt ī. d. l. lucio.

Vide gl. in. l. si is. §. vtrū ita in eo. 3 si. et ibi ī apostili. Celsi ad. d. gl. in. 3si. sufficit vnā esse verā. et in add. Bar. ibi in 3si sūt proprie. ff. de re. dub. Jo. fab. post gl. īst. de iure pso. in prin. nu. j. ī 3si. disiūctiua. et debitor alternatiue an habeat electionē: not. bal. post glo. in l. cum proponas. nu. iiij. in versi. alter natiua. C. de transact.

¶ Vtrum quādo quis tenetur ad alte [sect. 2] rū duorum sub alternatione possit dare quo cūq̃voluerit. Rñ. gl. in. c. inter ce teras de rescri. q sic insti. de here. insti. .§. pe. C. de cōdi. inde. l. pe. et. d. l. plerun q̃. ff. de le. ij. l. si ita. extra. de prebē. referēte. contra insti. de lega. §. si generaliter. Soluit gl. predicta vera prima iura: nisi eligens fuerit in mora. ff. de op. [[Fo.xvij.]v] nisi eligens fuerit in mora. ff. de op. le. l. mācipio3. ff. de lega. l. statu liberum .§. p̃mo. ff. de solu. l. stichu3. primo. Rñ. ff. de peti. here. l. itē. §. idē recte ait. Vnde talis si loco et tempore debito offerat alterum cui tenebatur et noluit recipere liberatur debitor. Vnde si periret vel alio modo alienaret: non propter hoc teneretur ad alterum ex quo solus creditor est in culpa per iura primo allegata. Sed si nullus sit ī culpa debens duo alternatiue

puta stichum aut pam philum. si perijt periculuz pri mi ad venditorem periculum secundi ad emptorem pertinet. l. datio. §. si emptor. ff. de act. emp. et ven.

Ambitio

secundum Alexan. secunda secūde tractatu. de auaritia. q. vij. est appetitus potentie. Potentia autem potest appeti prout per illam acquiritur honorificentia et sic reducitur ad superbiam vel prout est apparens sufficientia vel habundantia et sic reducitur ad concupiscentiaz [sect. 7] oculorum. Vnde Augusti. primo cōfe. auaricia possidere vult multa. et tu domine possides omnia. Potētia vero dicitur in possessione omnium vnde glo. super illud. Cognoui quoniam dominus meus es quoniam bonorum meorum non eges ait. Quantūlibet auarus si multum sufficit tibi deus: et enim auaritia terram querit possidere totam. adde celum: adde quod plus est qui fecit celum et terram. et ideo Augusti. in lib. de vera religiōe. Ambitio seculi super bos facit concupiscentiam curiosos et in li. confes. Jussistivt contineam a concupiscentia carnis concupiscentia oculorum et ambitio seculi.

De ambitione et quale sit pecca [sect. 1] tum et q̄ graue. not. bal. in. l. si quemquam. C. de epis. et cle. Cardinalis in clementina. j. in. iij. notabi. de regula et in clementina fina. de. elect. et quis dicatur ambitio. ibi nota. idem. j. versi. quem etiam de. conces. preben.

¶ Vtrum ambitio sit peccatum mortale [sect. 1] le? Rñ. q̄ non semper: sed primo ratione finis et est tunc quando in tali appetitu constitui finem. s. quia paratus es set quodcunq̄ mortale committere pro consequendo potentiam vel honorificentiam: vel secundo ratione rei que appetitur: vt puta que appetiuit vel plura beneficia ecclesiastica. ar. c. quia in tantum de preben. nisi in casu licito de quo dic vt. j. clericus. iij. §. ij. vel aliquod beneficium vel officium seculare vel ecclesiasticum sciens se indignū ratione criminis vel ignorantie et huiuscemodi quia tunc mortale. Ratio q̄ vult quod lex prohibet. similiter dico cum appetit beneficium aut dignitatem que habet curam animarum principaliter propter honorez videtur mortale ratione predicta: facit in ar. c. statuimus. lxj. distin. et. c. l3. vij. q. ij. et optime. c. miramur. lxj. di. et hoc intelligo si fit deliberatio voluntatis: alias veniale peccatum communiter est.

Amor

sui est quando quis nimis diligit seipsum: querendo delectationes corporis nimis et quietem carnis et procedit ex luxuria que est peccatum mortale solum si propter eum non implet precepta vel facit contra. Aliter communiter est veniale qui tamen amor sui est ille qui aliquando cōducit vsq̄ ad contemptum dei: vt dicit Augusti. et ab isto procedit prudentia carnis de qua. j. prudentia.

Amicitia

vide infra diligere per totum et. j. placere.

Amor seculi

est filia luxurie: de quo vide infra diligere §. iij.

Angaria

est opus personale et munus mere personale. munus autem mere personale dicitur quod potest labore corporali expleri sine detrimento rerum. vt in lege numerum. la. ij. ff. de mu. et ho. p angaria vero in quihuscunq̃ consistit. vt vult gl. in. l. nemi-[Fo.xviii.r]nem. C. de sa. san. ec. et bene quia dictio perget vt. l. vrbana. §. puocare. ff. de. ꝑ. si. et no. in. c. si constiterit de ac. et sic est munus mixtū: sicut angaria mere psonale est.

Appellatio

est a minore ad maiorem iudicem prouocatio fm Canones. ij. q. vj. omnis oppresus et. c. sequenti. et. c. placuit.

De appel. quid sit gl. et Bar. in. l. sit minoris. ff. de admi. tu. Bald. in. l. eos. §. ne temere. C. de appel. et vbi proprie fiat. no. in. l. quod creditor. ff. de appel. et in. l. j. §. dies. ff. qñ appel. sit. Reliqua hic diffuse examinantur.

¶ Quando est appellandum. Rñ. q. j. [sect. 1] x. dies a die late snie vt. C. de ap. aut. hodie vero fallit in absente ex probabili: vel notoria causa quia talis infra x. dies a tempore quo sciuit sententiaꝝ latam potest appellare. vt. C. quomodo et quando in. l. ab eo. ff. quando appel. sit. l. j. §. fi. et hoc verum nisi sit cōtumax vere in non comparendo vel veniēdo ad iudicium quia tunc non auditur nisi si veniat iudice sedente adhuc pro tribunali. lege diuus. ff. de in integ. resti. secus si fuisset contumax restituendo: quia potest appellare. lege creditor. ff. de appel.

¶ Vtrum appellatio interposita post [sect. 2] excommunicationem vel interdictum vel suspensionem ab officio: vel ad ingressu ecclesie tollat ipsarum censurarum effectū. Rñ. q. nō tex. est in. c. is cui de sent. ex. li. vj. et hoc verum quando tales censure absolute sunt inficte. Rō quia secum trahunt executionē. c. pastoralis. de app. secus esset si sub conditione forent posite vt puta si nō solueris hinc ad mensem excommunico te vel suspendo vel si non feceris hoc vel illud: q̃ tunc si ante conditiōis euē tum appellauerit legitime bene suspēdit: vt in. c. preterea. el. ij. de appel.

¶ Quid si dicat excommunico te si ap [sect. 3] pellaueris. Rñ. Jnn. in. d. c. preterea q̃ appellatio suspendit effectum. sed dubium esset si dicit excōico te si disposueris ad appellandū. et tunc dico q̃ in casu in quo talis prelatus nō pōt phibere appellationem non erit excōicatus. alias sic.

¶ Vtrum excommunicatus post legitimam appellationem sit euitand⁹. Rñ. [sect. 4] q̃ nō. vt no. in. c. licet. de sen. ex. li. vj. et c. pastoralis de appel. Veruntamen si excommunicatus nominatim speciali ter et expresse infra tps a iure vel a iudice determinatum appellationē non fuerit psecutus vt debuit eo lapso poterit publice excommunicat⁹ denūciari et tunc erit euitādus tā in iudicio q̃ extra et ab actibus legitimis remouendus. d. c. licet. et debet reputari p excōmunicato post talem denunciationem donec sententialiter fuerit declaratum appellationē ante excōicationē fuisse interpositam.

¶ Sed vtrū talis post denunciationē [sect. 5] excōicatiōis et desertionē appellatiōis celebrās aut ingerēs se diuinis efficiatur irregularis. Rñ. arch. i. d. c. l3 et seq̃tur ibidem Ge. q̃ nō q̃ ex quo appellatione legitima fuit ante excōicationē posita ipsam excōicationē suspendit: et licet post desertionem appellationis denuncietur excommunicatus: nō tamē excommunicatur nec vere est excōicatus. vt ibi patet.

¶ Vtrum a qualibet sn̄a vel grauami [sect. 6] ne possit appellari. Rñ. q sic est homi nis de iure canonico: de iure ciuili nō ab īterlocutoria nisi qñ iudex in crimi nali vel ciuili negocio questionem per tormenta interlocut⁹ est contra. l. ante sn̄am. ff. de app. reci. facit gl. in. l. ante sn̄e tps. C. quoruz ap. non re. Realiter aūt non appellatur ab interlocutoria. vt in. l. ij. C. de epi. au. rō q grauamen quod per eam infertur potest reparari per appellationem a diffinitua. sed quādo nō posset reparari liceret. Quidam tamen tenent q etiam ab interlocutoria potest appellari semper vt. l. ait pretor. §. quid tñ. ff. de mino. sed pri mum verius.

¶ Vtrū qs possit appellare a declara [sect. 7] -[[Fo.xviii.]v]tore pene legis videt q nō q a pena le gis nō pōt appellari. l. si qua pena. ff. de ꝛ. sig. et ī. c. q nos. et ibi gl. de appel. sed tu. dic q a declaratore potest. gl. est sing. in. c. cupientes. §. q si per. xx. dies. de elec. lib. vj. quod no.

¶ Vtrū qs possit appellare a denūcia [sect. 8] tione aut declaratiōe excōicatiōis seu alteri⁹ cēsure. Rñ. pa. in. c. peruenit de ap. q sic q hec non est sn̄a iuris a qua nō licet appellare. c. q de appel. sz iudi cis declarātis q est hoīs: facit ad hoc gl. no. in. c. cupientes de ele. li. vj. et hoc verū nisi notorius excessus: q notori⁹ criminosus non auditur appellās: facit quod no. Jnn. ī. c. ex pte el. j. de ver. sig. qui dicit q in notorijs nō requirīt proprie sententia: sed fit quedam iuris executio: et tex. in. c. qm̄. de filijs presby. Quod limita verū qñ excessus est ita notorius q nulla tergiuersatione pōt celari.

¶ Quis pōt appellare. Rñ. ille cui⁹ in [sect. 9] terest alias p aliū facta nō valet. l. j. ff. de ap. non re. et. c. ex ore. de hijs que fi. a ma. parte. c. nisi qñ puocaret pro eo qui ducitur ad suppliciu. vt. l. non tantū. ff. de appel.

¶ Vtrum religiosus possit appellare. [sect. 10] Rñ. q nō a correctione suoꝝ p̄latorū si fiat fm statuta ordinis vel regule. c. ad nostrā. et. c. reprehensibilis. de appel. et c. cum speciali. eodem titulo.

¶ Vtrū appellatio extraiudicialis sic [sect. 11] annullet post facta sicut. iudicialj. Rñ. fm Jnn. in. c. ex pte. el. j. de ver. si. q sic facit. c. ad audiētā. de ap. in hoc tñ est differentia fm eūdē Jnn. in. c. j. de his que fi. a ma. pte. c. q iudex q pcedit in forma iudicij debet audire legitimas exceptiōes et nisi audiat iuste appellat ab eo. sed secus est in eo q nō vt iudex sz vt priuata psona pficit factū suū: q ista in forma iudicij nō pcedit nec pro cedere potest. et ideo non ditet quin pficiat factum super quo appellatur nec reuocabitur nisi probetur veritas cau se: nec imputabitur ei si non audit con tradictionē vel appellationē aduersarij nisi pbet x̄itatē cause appellatiōis vt de elec. c. cū dilectus. et melius. c. cuꝝ īter canonicos. iūcto qđ no. ī. c. īterposi ta in gl. in. ꝛ. sz etiā de ap. et sic collige q appellatio extraiudicialis dꝝ fieri ex cā pbata a iure vel ciuili vel cōsuetudinario vel canonico.

¶ Scđo q tenēt gesta etiā post appellationē ipꝝ nisi approbata x̄itate cāe. ¶ Tertio no. q eo ipso approbat veritas cause quo nō pbatur contrarium. ¶ Quarto q sn̄a excōicationis non tꝝ post appellationē ex causis legitimis interpositā: etiā si nō pbat veritas. qđ quartū ē speciale in excōicatione et cōtra. s. dicta. et est rō q nūqꝝ dꝝ qs excōicari nisi cā pbetur. ij. q. j. nemo de hoc. vnde Jnno. ī. c. dilectis filijs de ap. qui in hoc concordat.

¶ Vbi et a quo est appellādū. Rñ. q a [sect. 12] iudice q pnūciauit et vbi ius reddi cōsueuit. nā reglꝛ q ad cās agēdas pertinet in eo loco dicūt fieri et agitari. ff. de inter. act. l. voluit. §. q ait. et corā iudice q sentētiā tulit si eius sit copia nō p vi cos vel ortos. ff. qñ sit ap. l. j. §. dies et fi nō vult iudex recipe ap pellationēz pu nitur. l. iudicibus. et. l. quoniam. C. eod. ¶ Ad que est appellādū. Rñ. ad supio [sect. 13] rez et gradatim. ff. e. l. īperatores. et. C. e. l. ad dictos. si ꝛo a delegato appellatur ad delegantez. C. e. l. p̄cipimus. §. eorū. si aūt a delegato

delegati. seruēt forma posita. C. q̄ p̄ sua iurisdī. l. vnica. ī fi. et ī gl. ibidē: et p̄pterea dat cautelaꝝ. Rap. fulg. ī. l. eo casu. C. de ap. q̄ ep̄s vel ali⁹ ordinarius deleget cām q̄ si appellat̄ a sn̄ia deuoluetur ad ipsuꝝ q̄ iteꝝ deleget cām appellationis qui pōt delega ri vt. l. cū post sn̄iam. C. de appel. no. gl. et Ang. in. l. eos in prin. C. eod. tit. et si ite rū appellet ad eum reuertē et cū nō liceat apparet tertio loco nō exhibet q̄ de eius officio.

¶ Qualiter est fienda. Rñ. si in cōtinē [sect. 14] ti fit sufficit viuaz vocē sine scriptis. C. eo. l. litigatoribus si fit incōtinēti tunc d̄z porrigere libellū appellationū. j. x. dies. C. e. aut̄. hodie qui libellus debet [Fo.xix.r] continere nomen appellantis et eius aduersarium et nomen iudicis a quo et ad quem appellatur. hoc not. l. j. §. fi. ff. eo. forma sic ego ticius dico sententiaꝝ nullam quā tuli stis domine iudex. B. contra me condēnando me sempronio in. x. libras persoluendas et si aliqua est ego sentiens me grauatum ad talem iudicem appello in scriptis petēs apo stolos et c.

¶ Vtrū appellare liceat. Rñ: q̄ sic quā [sect. 15] do sit ex confidentia iuste cause vel ad declinandum in debitum grauamen iudicis. quia hoc fit autoritate iuris. et quod sit iuris autoritate nō h̄z calūniam. et q̄ liceat appellare ex causis ex pressis habetur. in. c. pastoralis de ap. si vero appellet quis causa afferende more. et animo aggrauādi aduersariuꝝ sic non potest fieri sine peccato mortali si est in notabile detrimentuꝝ proximo et tenetur ei ad restitutionem quia. q. vj. c. quicunq̄ cōcor. Tho. ij. ij. q. lxij:

¶ Not. q̄ timens iniuriam inferri sibi [sect. 16] ab aliquo iudice et accipiens iter eundi ad principem precipe illi ne sibi in iuriam inferat per hoc videtur positus sub p̄tectione principis vt sic istud pre ceptum cum areptione itineris habeat vim cuiusdam appellationis extraiudicialis facit q̄ notat Bart. in. l. de pupilo. ff. de no. ope. nunc. et Jnno. et Joā. an. in. c. vt debi⁹ de ap. facit. c. dilecti. el. j. et. c. ad audientiā de ap. vbi patet q̄ areptio itineris ad superiorē cōstituit eū sub eius p̄tectiōe. et sic puni⁹ īferēs tali iniuria dū ius cōtēnit et eū sub cuius protectione se posuit. vt not. Pa. in. c. in causis de electio.

Apostasia.

secundum Alexan. secūda scōe tractatu de apo stasia est temerarius a statu fidei: obediencie ecclesiastice vel religionis recessus. Et sic collige triplicē apostasiā. vt etiam no. gl. in. c. j. de apo. Jn prima fuit iulianus apostata vt in. c. iulian⁹. ij. q. iij. et quicūq̄ recedit a fide. ij. q. vij. nō potest. Et isti fm̄ Host. in. d. c. j. sunt vere heretici. et in ipsis hñt locum oīa iura de hereticis ex quo p̄z q̄ ip̄o facto sunt excōicati. c. excōicamus de hereti. el. j. et scōo et ita t̄z Jnno. in. d. c. j. nec te stamentū facere possunt vt. j. testamētū. §. j. Jn scōa sunt oēs xp̄iani q̄ nollūt obedire suis p̄latis ecclesiasticis. viij. q. j. sciēdū. s̄z aduerte q̄ aut iste inobediens ideo nō obedit pape. seu canonibus: q̄ nō credit q̄ habeāt potestatē condendi canones et iste debet puniri vt hereticus. xix. di. nulli fas est. et ibi dicit Hu. q̄ est excōicatus et hereticus et scismaticus. c. l̄z de ele. c. excōicamus de here. c. j. de scis. et pa. in. cle. j. de eta. et quali. dicit q̄ est infamis et no. gl. vj. q. j. infames et. gl. in. d. c. gñali de ele. li. vj. et ibi Gemi. aut ideo nō obedit non q̄ non credat eū habere potestatē. sed q̄ cont ēnit et tale grauiter debet puni ri. d. c. nulli fas est. si vero nō vult obedire ex quadā cōcupiscētia q̄ ip̄z tenet. tūc mitius puni⁹ de quo vide. j. inobe diētia in pñ. ī. iij. sunt large oēs q̄ pdūt deum per peccatū mortale iuxta illud. xxxviij. di. c. fi. et Eze. Ecce ego mitto te ad gētes apostatrices et c. Proprie ꝑo ī ista tertia ipse sunt apostate illi q̄ recedūt ab ordie suo. sine sumpte religiōis vt in. d. c. j. et. l. di. c. vlt. de quib⁹ loqui⁹ Ang. xlvij. di. c. q̄tūlibet dicēs. Nunq̄ peiores q̄ q̄ in monasterijs defecerūt. Pro cuius declinatione querēda sunt aliqua dubia.

Ad materiā apostasie quis dicať apostata. not. in. l. apostatarū. C. de he reti. gl. ī epistola īter claras. C. de sum. trini. Bar. in rub. C. de apostata. et an pos sit per papā ad episcopatū vel aliā dignitatē promoueri not. Bart. in. l. barbaris. co. x. versi. sed quid si papa. ff. de offi. pto. et an possit creari doc. no. Bar. in. j. consi. C. §. hec q̄ necessario. col. iij. ad fi. versi. quero circa hec.

¶ Vtrū clericus in sacris qui dimittit [sect. 1] solū habitū sit apostata. Rñ. pa. ī. c. tue de apo. q̄ sic. ar. c. j. de voto. li. vj. secus si esset in minoribus fm̄ Jnno. in. d. c. tue. licet alij contrariū teneant scilicet q̄ sint apostate tales existentes in mi-[[Fo.xix.]v]norib⁹: sed mihi placet opi. Jnn. q̄ nō per rōnez quā facit pa. in. d. c. tue q̄ in cle. fi. devit. et ho. cle. nō punitur solū ex desertiōe habit⁹ nisi dimittāt et tōsurā et p oīa incedāt vt laici: et hoc verū nisi tales existētes in minorib⁹ habeāt beneficiū quia si tenēt beneficiū et dimittunt habitū sunt apostate. d. c. fi. l. di. et quod ibi no.

¶ Vtrū peccēt clerici apostatātes. Rñ. [sect. 2] Aler. vbi. §. q̄ sic ī prima vice q̄ faciūt cōtra illud qđ dixerūt. Dñs pars here ditatis mee et c. nō tñ postea si sunt ī mi norib⁹ tātū nec credo etiā q̄ tales peccent mortaliter taliter apostatādo per c. vlti. de vi. et ho. cle. et per. c. Joānes de cle. cōiu. et qđ no. gl. in. d. c. tue nisi retinerent beneficium si quod habebant: quia nullum votum secerunt nec cōtra aliquod preceptū faciunt. et propterea dicit Alex. vbi. §. q̄ nō efficiūt īfames si solū erāt in minoribus s3 alij apostate sic. iij. q. iij. si qs a vero. ij. q. iij. si aut. Ri. tñ in. iij. dist. xxiiij. t3 q̄ etiā habēs primā tonsuram nō potest eam deserere sine peccato mortali quod limitat verum nason: nisi causa rationalis eu3 moueat ad dimittēdū sed quando solū ex sola libidine laicandi deserit tunc peccat mortaliter sed q̄ nō peccet mortaliter videtur verius per iura prealle. Alij autem qui sūt in sacris. semp sunt in peccato mortali. et sunt cohercēdi vt redeant ad sumendum habitum et tonsuram: vt in. d. c. tue. quomodo autem si vxorem accepit dispensatur cum eo. vi. de. j. bigamia. §. viij. et. ix.

¶ Vtrū in minoribus ordinib⁹ exñtes possint renunciare clericatui. Rñ. pa. in [sect. 3] d. c. tue q̄ non verbo vt in. c. si diligēti. de fō. cōpe. sed facto si exercēdo actum omnino cōtrariū clericatui. vt not. in. c. j. de apostata. vel quādo monit⁹ nō vult resipiscere: et idem in alijs casibus a iu re expressis de quo dic. vt. j. excōmunicatio. v. casu primo. §. xxij. cum seq.

¶ Vtrū religiosus recedēs in consulto prelato suo: et non subijciēs se alterius [sect. 4] obedientie sit apostata proprie? Rñ. §3 Jnnocen. in. c. fi. de renunci. et in. c. ītelleximus. de eta. et qua. q̄ sic q̄tuncunq̄ retineat habitum et tonsuram: q̄ oportet q̄ ingrediatur monasterium si vult euitare apostasiam de quo not. in. c. ex parte. de tempo. ordi. et in ca. ioannes de regula.

¶ Vtrum religiosus intrans monasterium magis latum sit apostata. Rñ. gl. in. c. fi. de apo. et in capi. ex parte. de tēpo. ordi. q̄ non proprie: an autem large sit apostata vide. j. religio. §. xxxiiij.

¶ Vtrum recipiens ordinem sacruz in apostasia proprie habeat ipsi⁹ ordinis executionem sine dispensatiōe. Rñ. pa. in. c. fi. de apo. q̄ non si erat religiosus apostata q̄tuncunq̄ peniteat et solus papa dispensat cum eo: secus si minorem tantum suscepisset quia episcopus posset dispensare: hoc intelligo si nō sit religiosus exemptus quia super exemptum nullam habet episcopus auctoritatem: vt patet. j. exemptus. §. vj. sallit hoc si in tali apostasia dimisisset habitum et sic suscepisset postmodū ordines quia cum esset excōmunicatus. c. vt pe riculosa. ne cler. vl mo. li. vj. solus papa poterit dispensare. vel melius dic q̄ ha bebit locum quod dicitur in. c. cum illo rum in fi. de senten. excom. de quo vide §. abbas. §. xiiij.

¶ De clericis vel monachis contrahē [sect. 7] tibus matrimonium. vide. j. bigamia per totum.

¶ Vtrū religiosus apostata sit requirē [sect. 8] dus vide. §. abbas. §. xvij. et de eius bonis vide. j. monasterium. §. vj.

¶ Vtrū xpianus qui propter timorem [sect. 9] mortis facit aliquē actuz infidelitatis exterius: puta reuerētiā idolo licet inte rius teneat fidē peccet mortaliter? Rñ. q sic licet pprie nō sit apostata nec excō municatus facit p hoc. c. sicut sancti⁹. xxxij. q. iiij. et quod ibi not.

¶ Vtrū liceat xpiano sine apostasia por tare habitū ifideliū vt. j. ifidelitas. §. ix.

Aqua benedicta

aliquando fit ad reconciliationem ecclesie polute sanguine vel [Fo.xx.r] femine: et hec bñdicitur ab episcopo solum cum vino et cinere: vt in. c. aqua. et ī c. proposuisti. de conse. ec. vel al. aliquā do fit ad aspergendum hoīes vel domos. et remouendam sterilitatem rerū humanarum: et ad multiplicationē ceterorum bonorum: et ad defensionē hominum aduersus insidias atqz versutias diaboli: et ad delēda peccata venialia et hec bñdicitur a sacerdotibus cuz sale vt in. c. aqua. de cōse. di. iij. nec credo q diaconi possint hanc bñdicere. ar. d. c. aquam. et in. c. per lectis. §. ad psbyterum. xxv. di. 8r q bñdicere bona dei est officiū presbyterorum non diaconi: et mandatur omnib⁹ sacerdotib⁹ vt eam faciant in. d. c. aquam. et consuetudo interpretatur vt omni die dominico benedicatur.

¶ Vtrum aqua non sacrata addita sa [sect. 1] crate efficiat sacra? Rñ. secunduz regulam glo. in. c. quod in dubijs de conse. ecc. vel al. q sic quia dicit q sacrum tāqz dignius trahit ad se non sacruz. xij. q. ij. non existimemus: et alijs concor. qđ intellige verum fm pa. in. d. c. qđ in dubijs in liquorib⁹ et in his q mixtio ne cōfunduntur nec facio casum an sit maior q̄titas aque. non bñdicte quaz bñ dicte ratione p̄dicta fallit hoc in sacramēto sanguinis xpī: qz liquor additus non miscet sanguini cuz sit ibi sanguis in venis sed solum cōmiscetur accidit⁹ illis: et propterea non efficiat sanguis xpī: vt no. in. c. cum Marte de celeb. missa.

¶ Vtrum aqua bñdicta sit cā remissio [sect. 2] nis pctōrū venialiū sicut cetera sacramēta? Rñ. fm pe. in. iiij. di. ij. q non: qz non est sacramētum. sed remissio q fit p ipsam sit per modum meriti non sacramēti. Aqua enim bñdicta datur ad remouendum prohibēs remissionē et disponendum ad deuotionem et dolorē peccatorum.

Arbiter

est secundum Jnn. in. c. qñ tauallis de iureiuran. ille qui eligitur vt iudex. s. vt procedat seruato in substantialib⁹ ordine iudicij. ff. de arbi. l. j. et. l. qualē. Arbitrator est secundum eundem ibidē qui eligitur vt aliquid existimet vel quid sibivideatur de aliquare dicat sine ordīe iudicario vel ea arbitretur. insti. de emp. §. p̄cium. ff. de ꝑ. ob. l. si q̄s arbitrato. ff. de le. iij. l. fideicommissa. §. sic fideicōmissum. Jn multis differt arbitrator ab arbitrio de quib⁹ no. do. pa. in. d. c. quinquauallis q̄ omitto.

De arbitrio et arbitratore quid interest si differant et in quo conueniant vide. C. et. ff. de arbi. Bal. in. l. fi. in ver. itēz quia coram. C. de cōtra. emp. Jnn. in. c. quinquauallis circa medium ꝑ. itē nota differentiam. §. de iureiur. et Spe. in ti. de libel. concep. §. restat versi. sed nunquid.

¶ Vtrum arbiter permittens transire [sect. 1] tēpus teneatur partibus? Rñ. q sic facit tex. in. l. j. §. sciendum. in ꝑ. prodesse iuncto. §. p̄cedenti. ff. de ma. conue. facit qđ no. in. l. fi. C. de contrahē. emp. et in. l. iij. §. tam et si neminem. ff. de arbi. et in. l. ij. ff. pro so. glo. insti. de obli. q̄ ex quasi delic. na. in prin. et inauť. decerni mus. C. de arbi. et in. l. si q̄s in cōscribēdo. ī fi. C. 8r pac. qđ limito verū qñ ex do lo vel lata culpa hoc facit. alias nō nisi se

obtulisset quia tunc tenerē etiaꝝ de leui. multo magis tenetur ad restitutionem si iniustam dedit sententiam ex dolo vel lata culpa et etiam leui quā do se obtulit.

¶ Vtrū arbitrator possit die feriata ꝑ [sect. 2] cedere et in causa snāre? Rñ. Pau. in c. conquestus. de ferijs. q sic: qꝛ est amī cabilis compositor et pacismediator fa cere. c. j. de ferijs. in fi. concor. spe. et īno. in. d. c. quinquauallis. Sed tamē peccat dicit pau. ibidem si ex suo arbitramen to solum habet respectus ad cōplemētū ōctus secus si principaliter intende ret pacē vel aliquē pium actū. vt in. d. c. j. et sic intellige Bar. in. l. si de meis. §. fi. ff. de arbi. qui dicit q potest ꝑcedere etiā die dñica. et sequit Pau. in. c. cū di lectus. de arbi.

¶ Vtrū femina possit esse arbitrix [sect. 3] [[Fo.xx.]v] Rñ. q sic: nō tñ arbitrix: qꝛ hñet ꝑcede re iudicialiter: qđ est offm virile. vt ꝑbatur in. c. dilecti. de arbi. etlin. l. fi. C. de arbi. nisi sit femina q ex dignitate haberet iurisdictionē. vt regina. vide ī. d. c. dilecti. in glo.

¶ Vtrū monachus possit esse arbitra [sect. 4] tor? Rñ. q sic: qꝛ est offm pietatis reducere discordātes. ad cōcordiā. ar. c. iustū. ij. q. iij. ff. pro so. l. si societate. la. j. in aut. vt iudi. dif. si nō. lxxxvj. di. puenit et q possit esse tꝝ Pau. ī. cle. ij. de rescrip. reꝑrit tñ licentiā abbatis et idē ibi Jo. de ligna. Et rō est qꝛ nō habet neꝑ vel le neꝑ nolle. xij. q. j. nō dicatis. Oldr. tñ tenuit q etiā sine licentia abbatis. Et credo verū si abbas scit et nō cōtradicit quia videtur consentire. et sequit car. in. d. cle. ij.

¶ Vtrū monachus possit esse arbiter? [sect. 5] Rñ. q nō: nisi de licētia abbatis et vtili tate monasterij. ar. c. ij. de test. li. vj. vbi non pōt esse testī executor sine licentia superioris et vtilitate monasterij licet sit actus fauorabilis: ergo nec arbitrium in se assumere. d. c. non dicatis. hic tenet Bal. in. l. si qui ex cōsensu. C. de epis. au.

¶ Vtrū arbitrator possit ꝑ bono pacis [sect. 6] sine pctō de iure alterius capere et dare alteri? Rñ. Pa. ī. d. c. quinquauallis q sic allegat. l. sꝝ et si ī seruū. §. si qꝛ. et. l. si de meis. §. recepis. ff. de arbi. et in no. tex. est iūcta gl. in. c. nisi essent. de preben. facit. c. his que. et ibi pau. de ma. et obe. et. c. fi. de trās. ff. ꝑ soc. l. societate. la. ij. §. arbitrorū. et nō solū ī casu dubio: sꝝ etiā licasu scito: ex quo facit ꝑ bono pacis. Bal. tenet q nō pōt et furtum cōmittit. de vsi. feu. Et credo verū dicat qñ facit fine cā. secus pro bono pacis: qꝛ multū lucratur qui a lite recedit. ar. eorū que no. in fi. l. luci⁹. ff. ad treb. et nisi nimis enormiter lederet partē facit quod no. idē pau. in. c. si. de trans.

¶ Vtrū arbiter pro recompensatione [sect. 7] alicuius spiritualis possit iudicare dā num tpale? Rñ. Pa. in. c. fi. de re ꝑmu. q non qꝛ cum arbitrium videatur qui dā cōtractus vt in aut. vt diffē. iud. §. j. Vnde quēadmodū per viā cōtract⁹ nō pōt dari aliquid tēporale pro spiritua li sine symonia. Sic nec per viam arbi trij. vt hic.

¶ Vtrū in ecclesiasticis possit compro [sect. 8] mitti ī clericū et laicū. Rñ. qꝛ sic. c. ꝑ tuas de arbi. nō vt in iudicibus: qꝛ laicusest oīno incapax huius iurisdictionis vt ī c. decernim⁹. de iud. et iurisditio compe teret cuilibet insolidū et indiuisibiliter vt no. gl. ī. c. prudētiā de offi. dele. et sic mixturā faceret habitabilē. ī. pedi⁹. ff. de arbi. et quod no. in. c. cum super. de offi. dele. et sic qđ esse non pōt. d. l. pedi⁹ tenet tamen glo. in. c. contingit. de arbi. q etiam de spiritualibus potest cōpromitti in clericum et laicum auctoritate superioris.

¶ Vtrū de rebus temporalibus clerici [sect. 9] possint cōpromittere ī arbitros laicos. Rñ. fm Jnn. ī. c. cōtingit. de arbi. q sic. facit. c. dilecti. de arbi.

¶ Vtrū cū quis iurauit stare snē arbi [sect. 10] tratorū possit sine periurio petere redu ctionē ipsius arbitramenti ad arbitriū boni viri cū tale arbitramentū est siniquuꝝ? Rñ. Pau. ī. d. c. quinquauallis mul tas opi. recitat: sed in cōsciētia colligo ex ei⁹ dictis sic. Aut deceptio īteruen it ex ꝑposito. et tūc respectu cuiuscūꝑ lesionis pōt peti reductio nō obstāte quo cūꝑ pacto.

Ratio q̄ sicut expresse non pōt renūtiari dolus futurus. l. si vnus. .§. illō nulla. ff. de pac. ita nec tacite sub gñalitate verborū: et hoc cōiter sequuntur doc. et d̄r dolus ex proposito quādo sciēter p fraudē: iram seu odiū aggrauat partē alterā. Aut deceptio interuenit re ip̄a et sine dolo arbitratoris et tūc si lesio est modica nō pōt peti reductio vt in. l. si demeis. §. recepissee. ff. de arbi. etiā si renuntiatio nō interuenit: vt patet in. c. nisi essent de prebē. aut le sit nō modice. et cōis opi. est vt possit reduci. Sed hoc credo verū si nō interuenit renuntiatio. Si vero interuenit renūtiatio. s. vt possit dare vni et leuare alteri. q̄ renūtiatio aliqd operatur. ar. c. si pa [Fo.xxj.r] pa. de priui. li. vj. et. c. ī his de priui. et in. l. si quando. C. de inoffi. te. Ideo tūc poterit ratione maxime et enormis lesionis et non magne: quia ista maxima lesio in dubio videt̄ excepta. arg. l. oēs §. lucius. ff. de his qui in frau. cre. et q̄ pos sit reduci facit. l. si quis cuz aliter. ff. de ver. ob. quia satis estq̄ nō fecit sicut bonus vir facere debuisset. l. si libert⁹. ff. de op. li. et ex quo maxima lesio nō fuit expressa non debet trahi ultra intētio nē agentis. Ita sentit Bal. in. l. pe. C. d̄ arbi. et do. Ant. in. d. c. quinquauallis. et magna q̄titas dicit̄ respectu psonarū vel cause secundū Bal. alle. l. cum fili⁹. .§. heres meus. ff. de leg. ij. vide bonam gl. in. c. fi. de re iu. lib. vj. Quid si fuisset dc̄m vt possit alte et basse in totū vel in partem de iure vnus dare alteri. et sic credo non possit si dolus nō interuenit nisi additum fuisset illi pt̄ati verbū re strictiūm. s. alte et basse prout sibi videbitur vel placebit: q̄ hec verba important arbitriū boni viri. l. thays. §. so rore sua. ff. de fideicō. li. l. j. ff. de le. ij. et. l. quisquis. ff. de le. iij. in prin. vide. j. iudicare. §. iij. et. v. ¶ Qūo debēt pronūtiare arbitri sn̄az. [sect. 11] Rñ. q̄ in plurali dicendo. Nos arbitri pronunciamus et c. Excepto in electione q̄ debet fieri in singulari. vice oīm de re iudi. cū ab vno li. vj. et presentib⁹ oībus arbitris secundum pa. in. d. c. sane de arbi. Verūtñ dicit Bar. in. l. duo ex tribus. ff. de re iu. q̄ si tertius fuit p̄sens in discrepatione sup meritis cause: et dixit quicqd voluit et monitus ab alijs duob⁹ nō vult esse presens nec al legat causam legitimā absentie q̄ tūc possunt duo procedere sine ipso tertio. et qūo pōt mutare sn̄am vel corrigere vide. j. iudex. §. xxv.

¶ Cōpromissum est in duos arbitrato [sect. 12] reset nō concordant: nunqd pōt cōpelli eligere tertiū: aut iudex possit ip̄e eligere? Rñ. recitat pa. i. d. c. q̄ntauallis. bal. in. c. j. de inues. in ma. fcā dicētēquosdā sapiētes cōsuluisset q̄ nō: et pl̄z. sec⁹ de ar bi. q̄ cōpellunt eligere. c. iij. cū sp̄ali. de ap. et. l. itē si vnus. §. si in duos. ff. d̄ arb. ¶ Arbitrio boni viri qñ dicitur debe [sect. 13] re relinqui vel stari intelligitur de iudice ordinario loci. no. glo. in. c. statutū de rescrip. li. vj. et sequitur gemi. in. d. c. statutum. Spe. in titu. de arbi. §. j. ver. sed quis. vbi dicit q̄ bonus vir cuius arbitrio debet stari dicit̄ iudex loci. l. continu⁹. §. cum ita. ff. de verb. obl. cocor. lap. abbas.

Archidiaconus

multa pōt de iure. Sed q̄ fm Jn nocē. in. c. j. de offi. Archi. cōstitutiones et cōsuetudines per diuersa loca preualent in officijs. de cōsue. cum olim de exces. prela. c. ad hec ipsis stabit̄. et ideo in officio suo faciet fm q̄ consuetudo prescripta sue ecclesie habet. Vbi autē non esset talis consuetudo vel statutū haberent locum capitula totius istius tituli fm eundem Jnno. Et sic post epi scopum est vicarius in omnibus et habet curam in clero: tam in vrbe quam in parrochijs habitantes et ipsos debet de tertio in tertium annū si episcopus nō pōt visitare. vt in. d. c. j. et. in. d. c. ad hec. Debet auscultare euāgeliū et epistolam et responsoria: et nullus ea in ecclesia cantet nisi prius ab eo auscultatus et de ei⁹ iussu: et ceroferarios ordinare vt in. c. ij. eo. ti. tenet si aliquid ex sua negligentia vel alterius fraude de perijt de rebus ecclesie:

nisi pro posse p̄uideat. vt in. c. ij. eo. Debet examinare clericos qui sunt ad sacros ordines p̄mouendi. c. ad hoc. et. c. ad nostrum. Ab bates et abbatissas ponit in sede suauit in. d. c. vt nostrum que omnia capitula sunt in. d. ti. de offi. archi.

De archidiacono et quis esse possit. no. Jnno. in. c. cum olim. in glo. sua in ver. diaconatus et ibi Host. de re iudi. et an in diuersis ecclesijs no. Panor. c. preterea. de prebē. et ar. sit maior archipresbytero. no. . q̄ sic. c. officiū de offi. archi. et an sititas: not. idē q̄ sic. cle. fi. de preben.

¶ Vtrum peccet archidiaconus respō [sect. 1] dendo episcopo dicenti. Scis hūc esse [[Fo.xxj.]v] dignum. Scio quantuz humana fragilitas permittit? Rñ. fm Jnno. ī. c. vnico de scr. inordi. fa. q̄ si talis ordinād⁹ presentat a p̄bis pōt sana cōscientia re spondere: dummodo non sciat aliquid mali de eo. ar. de presum. dudū. q̄ si scit aliquid mali de eo quod est secretum: debet obtinere a prelato vt eo absente faciat ordinationem. Et si non pōt vel si de scandalo: tunc etiā pōt sana conscientia dicere: quia nō dicit nisi vt mīnister nō vt ipse: et ecclesia q̄ nihil scit de occultis per euz loquī: nec d̄z omittendo talia dicere: indirecte publicare crimen fratris secretum. Si vero esset publicum tale crimen. tunc peccaret mortaliter talia dicēdo. xxij. q. ij. primū si modo crimē est peccatū mortale qđ scit. secus si esset veniale. vt. xxv. distin. §. criminis.

Archiepiscopus

pōt in tota sua prouincia exercere iurisdictionem tollendo prauam consuetudinem et fulminando sententiam excommunicationis in seruantes eam fm Jnno. et sequitur pa. in. c. ex frequentibus. de insti. et sentit gl. in sum. ix. q. iij.

¶ Jtem. potest in sua diocesi existens [sect. 1] ratione notorietatis delicti delinquentes suffraganeorum suorum sua sententia afficere. et licet tex. in. c. romana. ī §. notoria. de censi. lib. vj. loquatur dum visitat. tamen docto. communiter extendunt in. d. c. ex frequentibus. etiam dum non visitat ratione notorietatis delicti.

De archiepiscopoq̄ sit ordinarius prouincie no. gl. ix. q. iij. c. ij. et in. c. sicut de exces. prela. Jtem diocesanus indio cesi sua non in prouincia idē Car. cle. j. . §. j. q. j. de sup. neg. prela. et in cle. j. §. j. de priui. et in cle. ij. contra. eo. titu. vbi an sint idem archiepiscopus et metropolitanus.

¶ Vtrū archiepiscopus possit absolue [sect. 2] re subditos suffraganeorum suorum? Rñ. Gemi. in. c. perpetuo. de censi. lib. vj. q̄ non potest ligare vel soluere: nisi dum visitat: vt tex. hic innuit: nec etiā a minori excommunicatione absolvere: vt in. c. nuper. §. in secunda vero de sententia excōmunicationis et hoc verū nisi p̄ appellationē causa ad eumde uoluta sit vel in casibus sibi specialiter a iure permissis. de quibushabes in. c. pastoralis de officio. or. in glo. et in. c. venere bilibus. de sententia excom. li. vj. et in. d. c. perpetuo.

¶ Vtrū possit ante se crucem portare [sect. 3] facere? Rñ. q̄ transiens per prouinciā suaz potest benedicere populo et in pō tificalibus: et sine pontificalib⁹ celebra re: et celebrari facere tam in locis exemptis quam non exemptis. Et etia3 epi scop⁹ ī sua diocesi potest similiter hec. Tamen debent fieri sine violētia et gra uamine exemptorum. cle. archiepiscopo. de priui. multa alia que ad forū cōscientie p̄tinent tangētia statū archi episcoporum vide. j. prelati per totū. et ep̄s per totum.

Et an habeat iurisdictionē no. specu. in tit. de iurisdi. om. iudi. versi. fm ea: et qđ sit suum officiū. not. idē in cle. dudum. §. si vero. q. vj. de sepul. et quis possit esse no. lx. dist. c. j. et. ij.

Archip̃sbyter

ecclesie cathedralis debet habere curā quomodo alij sacerdotes diuina officia celebrent dubito modo: et in absentia episcopi: potest fontes benedicere alijs sacerdotibus penitentiam iniungere. c. ij. de offi. arch. Jsti alio nomine dicuntur decani. vt in. c. ad hec de officio archi.

¶ Vtrū valeat ab soluere oēs de episco [sect. 1] patu? Rñ. q sic oēs q ad ip̃m p̃ penitētia recipiēda recurrūt: q̃ est parochialis sacerdos oīm de ep̃atu. c. officiū. eo. ti. in ter. et in glo. et. l. di. in capite.

¶ Vtrū idem possit archiep̃sbyter ru [sect. 2] ralis? Rñ. q nō nisi inq̃tu3 ep̃s ei dat autoritatē: plebīb⁹ em̃ solūmodo p̃est et nihil d3 facere sine relatione ep̃i: aut contra eius decreta. c. fi. eo. titulo.

Argumentatio

a minori ad mai⁹ v3 affirmatiue. c. [Fo.xxij.r] si in laicis. xxxviij. distin. a maiori ad minus valet negatiue. xxxij. q. v. si pau lus. et de hoc in. c. cum in cun. de elec. in glo. cum suis concor.

¶ A toto ad partem valet affirmatiue. [sect. 1] xiiij. q. penale est.

¶ A parte ad totum v3 negatiue. xxxij. [sect. 2] q. iiij. meretrices.

¶ Ab ethimologia nominis. xvj. q. j. [sect. 3] placuit el. j. et. ij. sed non valet nisi negatiue et nomine appellatiuo: quia ppria nomina imponuntur ad placitum. vt not. Bar. in prohemio infortiati super rub. Limite etiam secundum pa. in. c. j. de iudi. verum quando nomen sumitur essentiali natura sua vt mutuum: te stamentum: quia hoc verum est. Testamentū est mentis testatio. l. j. ff. de testa. vbi ergo non est testatio mentis nec testamentum similiter mutuum est qđ de meo sit tuum. l. ij. ff. si cert. pe. vbi ergo de meo non fit tuum non est mutuum. secus quando imponitur nomen ex eo quod deberet inesse in nominato. Vnde imperator dicitur augustus quia au gere debet rempub. si nō auget tamen imperator est. vt not. in prophe. ff. veteris. Papa pontifex dicitur q̃ debet esse pons per exemplaritatem vite. Sed si non facit tamen pontifex est vt in. c. j. de cōsti. li. vj. Sic igitur intellige insti. de tute. in pn. ff. de ver. sig. l. bonoz. et. l. maluz. C. de defen. ci. l. defensores la. ij. et insti. de dona. §. est et alius. C. de fer. l. a nullo. C. de offi. p̃fe. vr. l. j. vbi tex. Scia tis profecto ex ipso noīe quid p̃fecto de beatur annone. Ex quibus patet q argumentum potest sumi ab interpretatione nominis. et sic limita secūdū bal. de vasallo milite qui arma bellica depo suit illud prouerbium si nomine priue ris nec rem habere mereris esse veruz. si nomen significat substātiā vel qua litatem necessariā inesse alicui subie cto vt. ff. de fideic. li. l. luci⁹. et. ff. de pac. l. tale pactū. §. si secus si significat solaz simplicem demonstrationem. ff. de re. du. l. si cognatis. et ex hoc p3 esse verum q scolares scholas intrantes non attendentes nec studentes non gaudent pri uilegio scholarium vt tenet Joan. de lig. in p̃hemio cle. adducit no. p glo. in l. vna. C. de studijs. lib. vj. ro. et videtur tex. in. l. si quis. C. de dome. prote. et ide3 si inhoneste viuunt. C. de curio. et sta. l. agentes alias incipit per id tempus. similiter est veruz q illi qui sunt de col legio alicuius artis: sed artem illā non exercent non gaudēt priuilegio illius artis: vt not. Bart. in. l. semper. ff. de iu. immu. per illum text. §. negociatores. xvj. q. j. generaliter et hec faciunt tam contra scholares et artifices quam eorū rectores qui grauant litigantes cū eis ratione priuilegiorum et ideo si hoc est manifestum credo q teneantur ad restitutionem rectores omnium in quibus plus sunt grauati. et similiter scho lares si tales sunt q non gaudeant quis non sit manifestum. Jn nomine au tem proprio

sepe sit argu. non validuz: et ideo homines querunt bona nomina. et dicebat vxor Joan. an. q si venderentur deberent emi pro magno bono propterea Jo. an. extollit nomen ppriū in prohemio cle. Similiter accursi⁹ in l. facta. §. si in danda. ff. ad treb. interptando nomen suum. et hoc euenit quia ex horrido nomine sepe suspicantur homines sinistrum putantes a prauo enē tu impositum: pro hoc vide tex. cū glo. in. d. §. si in danda.

¶ Ab autoritate. xxxij. q. j. dicit.

[sect. 4] ¶ Ab appositione vel cōtrarijs. viij. q. [sect. 5] j. sciendum.

¶ A simili. ij. q. j. multi in glo.

[sect. 6] ¶ Ab exemplis gentiliū de ver. sig. fo [sect. 7] rus de conse. di. j. c. j. vide. Bal. ī. l. cōuē ticularum. C. de epi. et cle. quomodo multis alijs modis valeat: omitto propter breuitatem.

De arris et an sit contractus nomi natus not. Bart. et Alexan. in. l. ex empto. §. is qui viua. in vltima opposi. ff. de ac. emptionis. Bal. post gl. in. l. ij. in j. q. C. quando lic. ab emp. dif. dicit qnō est nominatio sed innominatus. idē te net in. l. cōtractus. ad fi. C. de fi. instru.

[[Fo.xxij.]v] Arra

non precia. sed pignora dicuntur.

¶ Arrarum donatio est argumentum [sect. 1] emptionis vel venditionis: aut alteri⁹ cōtractus: qui tñ ōctus valeret sine eis l. qđ sepe. in prin. ff. de cōtrahen. empt. et pōt quis ab emptione et venditione discedere post ipsaz dationem nisi sint date nomine arre et pro parte solutionis: quia cum pars precij sit soluta res non est integra. C. quando li. ab empt. dis. l. vnica. Vtrum tamen ille per quē stat ne cōtractus perficiatur: qñ solum sunt dato p arris ipsas perdit q dedit et qui recepit restituet in duplum. insti. de empt. et vend. §. in his. et idem dic de pignore dummodo non sit datum exti matum nomine partis solutiōis. C. de rei vendi. l. precij.

¶ Vtrū possint interuenire in matri [sect. 2] monio et quomodo faciunt matrimonium vide. j. spōsalia. §. xij. eum sequē.

Arrogantia

est quedam filia supbie qua quis multum se eristimaus ceteros quos infra se videt despicit et quibus non consulendo loqui: sed vix dominādo dignatur. c. j. xl. dist.

¶ Arrogantes dicuntur qui garruli [sect. 1] tatem autoritatem putantes humiliter nesciunt inferre quod docent dist. xlvj. §. j. et. c. j. et di. xlix. c. hinc et enim. cir ca medium.

¶ Arrogantia rusticorum nihil impu [sect. 2] dentius. d. §. j.

¶ Vtrum sit mortale peccatum? Rñ. q [sect. 3] sic quando ex tali superbia vel contentione fit que sit mortalis et ppterea vide. j. supbia et cōtēptio. als cōiter pctm

Arrogatio.

veniale erit. vide supra adoptio.

Ars

balistariorum vtruz liceat? Rñ. q non immo prohibetur sub pe na excōmunicationis inter christianos vt. in. c. vnico. de sagittarijs Quod ē ve rum secundum glosam. ibidem et doct.

in bello in iniusto: secus in iusto: q̄ data iusticia licituz est quibuscūq̄ armis vti et pugnare: immo aduersarium deci pere per seditionem parando insidias vt. in. c. dñs. xxij. q. ij.

De arte sagittādi an et quibus sit p̄missa no. Jnno. in. c. snīam. in gl. sua in ver. balistarijs. ne cle. vel mo. et Bar. in l. qui penum. ff. de penu. leg.

¶ Vtruz artifices q̄ inter se cōueniunt [sect. 1] q̄ alios non instruant: aut q̄ non vendāt nisi certo modoet hmōi peccēt? Rñ. fm̄ Jnno. in. c. significāte. de app. q̄ sic si fraudulenter faciunt. Secus si ex priuilegio vel consuetudine. C. de mono. l. vnica intelligit quando fraudulenter faciūt. vel dicit q̄ locū h̄z de personis et rebus: non de loco vel mō: vel dic q̄ si faciant ex aliq̄ causa legitima q̄ licet. Secus si ex auaricia: vel in damnum rei publice. Et sic intellige. d. l. vnica.

¶ Vtrum artifices facientes que per se [sect. 2] vel alio admixto non possunt esse vtilia de quibus dicit. l. quod sepe. §. vene ni mali. ff. de contrahen. empt. q̄ fragitiose rei nec emptio nec mendatuz nec societas valere potest peccent mortaliter? Rñ. q̄ sic. immo omnia mala eis imputabuntur ex ipsis venientia. ca. fi. de iniur. et dā. da. et hoc videtur tenere. Jnno. in. c. j. ne cle. vel mo. qui dicit q̄ in his nullo modo licet negociari. Sed si posset esse vtile cum aliquo admixto. vt puta pro feris occidēdis. vel si sint forte gladij vel colores: quia possunt esse vtilia ad aliqua si ad defensio nem vel ad calorem. hominem vel mulierem in casu licito. et p̄ bona causa licita est in his negociatio secundū eundem. Jnn. vbi supra. Et hoc credo veꝛ quando existimat. vel potest existimare. probabiliter q̄ talis emēs vel cui ta lia dat: vel facit eis vti ad bonū. Alias tale erit peccatum talia facere vel vendere aut donare quale peccatum est tali re vti Et ex hoc patet quid dicenduz de artificibus qui faciunt taxillos cartas: pompas: curiositates: et huiuscemo di que vt frequentius sunt mortale pec catū illis qui ipsi vtūtur. q̄ nō possunt absolui nisi a tali arte abstineant.

¶ Ars siue exercitium corporale extrin [[Fo.xxij]r] secum vtrum sit licitum. Rñ. quod sic. si hec concurrant.

¶ Primum recta intentio. nam cuius sinis bonus est. i. intentio ip̄m quoq̄ bonum est in his que de se nō sunt mala. Finis ergo vltimus q̄ d̄z haberi est deus. j. Cor. x. Omnia quecunq̄ facitis aut in verbo aut in opere et c. Finis p̄pinquus debet esse aliquod rōnale. vt subuentio proximi. vel sue necessitatis ad ephe. iiij. Operetur manibus suis vt habeat vnde tribuat necessitatem patienti. Qui ergo laborat laboret vt corpus exerceatine ocio torpescat: vel vt lucrū acquirat quo se et suos gubernare possit vel vt alijs subueniat vnde viuere possint virtutose. et sic ad gloriā perueniant. Si autem alia intentione quis facit artem aliquā tale est peccatū: qualis est intentio praua quaz h̄z. ¶ Scōm q̄ opus ip̄m nō sit phibitū a deo vel ab ecclesia vel a legib⁹. sicut ē ars vsure et oīa q̄ nō sunt nisi ad peccatum vel malum proximorum.

¶ Tertium q̄ fiat modo debito et cum debitis circūstātijs. s. tpe debito nō festiuo. de quo dic vt. j. Ferie p̄ totū. Jteꝛ sine fraude vel dolo periurijs: mendacijs: et hmōi: q̄ tale peccatum erit ars quare mala circumstantia cuz qua fit. ¶ Quartū qđ fiat ab eo q̄ nō est phibitus. Naz quedā sunt que clericis prohibentur. vt. j. Clericus. ix. per totum.

Ascismus

secūdū Archi. in. c. p̄ hu mani ð homi. li. vj. diciť a scindo scindis q̄ scindunt animam a corpore. Jsti proprie sunt serui qui subsunt dominio alicuius: et pro pecunia occidunt homines ad alicuius in stantiā secundum predictū Archi. alij volunt qđ sint quidam infideles liberi qui pro pecunia faciliter querūt inter ficere hoīes nō curātes si se ipsi interficiant:

sed qđ sint sub dñio alicui⁹ vel nō fideles vel infideles. dūmodo p pe cunia eis data hoīes interficiūt nō refert fm no. de imo. et sequit Ge. in. d. c. pro humani.

Adde de isto ascismo siue vt veri⁹ dicā: assassiuo. et quis dicat Bar. in. l. ci cero. de. pe. Ang. in. l. q sepulchra. C. de sepul. vio. et an puniat nō cōsummato delicto. no. idē Ang. qđ sic. in. l. itē apđ labeonē. §. si curauerit. ff. de iniur. vbi quid in eius mandatore.

¶ Que pena pcuratiū mortē alicuius [sect. 1] p tales. Rñ. qđcūq princeps. et qđtūcūq magn⁹ platus seu quis alia psona ecclesia stica vel secularis quē piam christianorum p pdictos occidi fecerit vel mandauerit quis mors non sit secuta aut eos receptauerit vel occultauerit aut defensauerit excōicationis et depositionis a dignitate: honore ordine: officio: bñficio incurrit snīas ipso facto et etiam cum suis bonis mūdānis oīb⁹ diffidatus a toto xpiano populo ppetuo. Nec requirit alia snīa postq probabilibus constiterit argumētis istud scelus cōmisisse. hec in. d. c. p humani. ¶ Vtrū tales deffidati possint interfici [sect. 2] ci impune. Rñ. ang. de pu. cōsi. xiiij. et sequit Ge. i. d. c. pro humani. qđ sic nedū p iudicē: s3 et quēcunq priuatum. quia idē est bannire: et diffidare quod statue re. et precipere vt impune possit occidi. vt no. C. de accusa. l. reos. quod in conscientia licet. et quando fieret zelo iusticie alias non.

¶ Vtruz clericus taliter diffidatus sit [sect. 3] spoliat⁹ oī priuilegio clericali. Rñ. Ge. ne. in. d. c. pro humani q sic et sine alia degradatione pōt occidi vel verberari sine vel alia pena.

¶ Vtrū bona pdictoz sit capiētū. Rñ. q sic si sunt bona mūdāna. Aduerte tñ hoc fm Archi. ibidē q reqrit pri⁹ snīa [sect. 4] iudicis declarātis ipm asasinū vel fau torē taliū añq liceat cōtra tales pcedere in psonis vel bonis. et ad text. d. c. p humani rñdet nō requiri aliam snīam sc3 q det licētiā occidēdi et hmōi: quia sufficit sit declaratus asasinus vel fau tor. quod no. quia facit ad multa.

Astrologia

nihil refert ad salutē: sed potius mittit in errorem et ideo a quolibet fideli est postponenda. xxxvij. di. §. sed contra. xxvj. [[Fo.xxiiij.]v] q. ij. illud circa fi. et c. sed et illud.

De astrologo et an sit ei credēdum no. q sic in. l. i tē apud labeonē. §. si qs astrolog⁹. ff. de eui c. et an sit ars pmissa Bar. in. l. geometri. in lect. nyco. de ne apoli. ff. de excu. tut.

Astutia

pprie fm Tho. ij. ij. q. lv. est cū qs ad cōsequēdū aliquē finē bonū vel malū vtīt nō veris medijs sed simulatis et apparētib⁹ q quidē est cōtra ronē et cōtra prudentiam et pactū. Aliqñ tñ dicit prudentia ppter similitudinē: sed iproprie vt puer. priō vt detur paruulis astutia.

De astutia et an et qñ sit phibita et qñ pmissa vide tex. et ibi ang. in. aut. de testi §. et licet. col. ij. et versi. not. de isto. colla. vij.

¶ Astutia large est quedam apparens [sect. 1] fictio seu simulatio. et potest dupliciter fieri.

¶ Primo ad bonum alteri⁹ et ad illius malū iniuste: et sic nō est peccatū: vt p3 xxij. q. ij. in. c. vtilē. vbi ponit quomodo xps et dauid et alij vsi sint simulatiōe et sanctitate. et gl. dicit ibidē q dol⁹ cōtra hostē bon⁹ est. xxiiij. q. ij. dñs. et. xliij. di. i mādatis. ff. de cap. et postli. re. l. nihil interest. et. xiiij. q. v. dixit. q verū credo: dūmodo mēdaciū nō dicat. et hostis sit nobis cōtra iusticiam hostis.

¶ Scđo modo astutia seu simulatio sit ad fallendum proximum. et sic semp est peccatū. xxvij. di. qđ interrogasti. xij. q. j. certe. Et aliqñ est veniale pctm: aliqñ mortale fm nocumētū qđ infert proximo vel intendit inferre ex ea vt puta de re notabili sic est mortale. ar. c. j. xxij.

q. ij. et hoc etiā si fieret ppter bonū alte rius q̄ nulli facienda est iniuria pro alterius bono. d. c. primū. et de hac habes. j. prudentia. §. iiij.

Auaritia

fm Tuliū est inordinat⁹ amor habendi. et dicitur inordinatus dum q̄s supra modū mēsure querit vel retinet diuitias. Nā bona exteriora hominis consistere debēt in quadam mensura. s. vt querat habere diuitias prout sunt necessarie ad vitā vel suā cōditionē. et sic auaritia semper ē pctm̄ f3 Tho. ij. ij. q. cxviii. p cui⁹ declaratiōe est notādū vt elicio ex snia Alex. et Tho. vbi. §. q auaritia consistit ī trib⁹. s. appetēdo: in acq̄rēdo: et in retinendo inordinate res temporales.

¶ Vtrū aut sit pctm̄ mortale auaritia [sect. 1] q̄ cōsistit ī appetēdo. Rñ. q̄ sic trib⁹ modis: p̄o appetēdo aliena illicite volūtate deliberata: ita q̄ pcederet in op⁹ si esset facultas. et isto modo est mortale pctm̄: q̄ cōtra illud p̄ceptūis exo. xc. non cōcupisces rē pximi tui. Posset tñ esse veniale pctm̄ propter modicitatem rei appetite: sicut dicitur de furto. j. furtū. §. xxxiiij.

¶ Scđo est mortale pctm̄ cū appetit deliberate illicita q̄ sine peccate mortali teneri nō possunt puta bñficiū ecclesiasticum cum sit indignus.

¶ Tertio posset esse mortale peccatum qñ appetit supflua appetitu suffocāte totaliter mētē a debita cura sui et necessaria cōsideratione diuinorū vt p3. i. c. idolatria. xxviii. q. j. et facit. c. cū oīs auaritia. j. q. j. Supfluo igīt amore desiderare diuitias: dummodo sit. j. deum. vt puta quia nec illicito modo nec illicita vellet: nec ppter hoc dimittit necessaria ad salutem communiter est peccatum veniale.

¶ Vtrū auaritia in acquirendo sit mors [sect. 2] tale. Rñ. q̄ sic duobus modis.

¶ P̄o si acq̄rit p illicitū ōctū diuina vel hūana lege phibitū. puta p vsurā: rapinā: falsum cōtractū et huiusmodi. ¶ Scđo si acquirit p opera q̄ sunt peccata mortalia: quis etiā nihil acq̄rāt vt adulterari et similia. si q̄o talia opa quis illicita: nō essent pctm̄ mortale tunc auaritia nō esset mortale: vt puta cū aliq̄s componit verba iocosa ad lucrū: salua tñ honestate: sz esset veniale peccatum: sicut illud per quod querit. ¶ Vtrū auaritia in retinendo sit mors [sect. 3] tale peccatum. Rñ. q̄ sic tripliciter.

¶ P̄o cū retinet sciēter ea q̄ restituere tenet et pōt. c. sepe contingit. de resti. spo. et totiens quotiēs pōt restituere et [Fo. xxiiij. r] disponit non restituere ar. d. c. sepe.

¶ Scđo cū retinet ea q̄ sūt vltra suā necessitatem et sue familievidens aliquē in extrema necessitate: quia tenetur rei de tali superfluo subuenire de precepto vt dicit Ri. in. iiij. distinc. xv. de quo vide. j. elemosina. §. j.

¶ Tertio cum retinet superflua. ratio [sect. 1] ne cōdecencie sui status: quia de ipsis tenetur facere. elemosinas: etiam non existentibus in extrema necessitate secundum Ric. vbi. §. et hoc intelligo cū retinet amore inordinato. secus si teneat vt loco et tempore dispensaret: quia non tenetur simul talia superflua dare. In alijs autem casibus communiter est veniale.

¶ Que sunt eius filie. Rñ. q̄ multe. ip̄a [sect. 4] est que fecit meū et tuū ius naturale qđ oīa cōia fecerat. viij. di. q̄ iure. xlvij. dist. sicut. xij. q. j. dilectissimis. et. c. duo. In ip̄a in terrenis facit fortes ī celestib⁹ debiles. xl. vij. di. oēs huius seculi. Ipsa execat rōnē et gratius facit videre aurū q̄ solē. d. c. sicut. et. xxxvij. di. nōne. ip̄a facit idolatra et fornicari. xxviii. q. j. idolatriam. et. j. q. j. cū oīs auaritia. Item facit adulari regibus vt captent alienas h̄rditates. d. c. nōne. Ip̄a furtū rapinā: vsuram. fraudem. falsitatē in iustitiā. simonia. acceptionē psonarū pditionē: turpe lucrū imisericordiā et inq̄etudinē parit. de q̄bus vide in titulis suis. Et breuiter ip̄a est oīum malorū radix. xlvij. di. bonorū auctori. et. xxiiij. di. his igīt.

Jp̄a maiorē reuerētiaꝝ exhibet auro q̄ deo. xlvij. distīc. sicut. Jpsa execat mentem. de elec. c. quorumdam. li. vj. et in. c. auaritie eo. ti. etli. dica tur auaritie cecitas.

Audacia.

utrum sit pctm̄. Rñ. q̄ sic f̄z q̄ dicit excessuꝝ passio nis qui pprie dicitur audacia. de qua eccle. viij. cū audace ne eas. et opponit fortitudini que est contra timores et audacias.

Augere

an phibeatur q̄ est prohibi tus acq̄rere. Rñ. Gemi. in. c. cum ex. eo. de exces. prela. lib. vj. q̄ non quia prohibitus acquirere nouuꝝ ius in re non dicitur venire cōtra prohibitionē licet augmentet p̄stinum quod habebat ante phibitionē. vt est casus in. c. fina. secundo responso. de conces. prebend. lib. vj. vide. j. loca. §. iij.

Augurium

quod fit in consideratione auium ad scientiam futurorum est ex traditione malo rum angelorum. xxvj. q. ij. qui sine.

De hoc et an sit hec ars permissa. no. saly. et do. in. l. nemo. C. de mal. et ma the. et in. l. ij. C. de sa. paga. et spe. in titu. de accusa. §. ij. versi. Jtem quod est homicidia.

¶ Vtrum hanc arrem exercere sit lici [sect. 1] tum. Rñ. q̄ vanitas est et superstitio. xxvj. que. ij. ca. illud. Jmmo est idolatrie cultus augurij superstitionibus implicari. xxvj. q. ij. Sed et illud. et sic patet q̄ est peccatum mortale et confir matur. hoc. quia in ca. augurijs. xxvj. questi. vj. dicitur q̄ augurijs seruiens est ab ecclesia separandus. sed de hoc latius vide. infra sortilegium.

Austeritas

indiscreta in vigilijs et orationibus reprehenditur. de conse. di. v. non mediocriter. et posset esse mortale Peccatum. Vꝫ quando notabiliter lederet vitam pro priam et scienter vel ex tali indiscretionem que proueniret ex lata culpa vt patet ex. d. capitulo non mediocriter: quod demonstrat eos communiter rapinam.

¶ Austeritas in ipetrando est quādo [sect. 1] non cum tranqlitate corrigit. sed aspere subditos iflectere festinat. xlvj. dist. hoc habet.

¶ Austerus nō debet esse dispensator [sect. 2] vbi deus est benign⁹. xxvj. questio. vij. alligant in fine. Melius est per mansuetudinem peccatores ab errore erue re q̄ per austeritatem in foueam perditionis propellere. xlv. distinct. recedite. quia austeritas immoderata nec correctionē iducit nec salutē. xlv. di. cū beat⁹. et sic pꝫ q̄ nec mltā austeritate ex plcerādisūt subditineq̄nimia begniui [[Fo.xxiiij.]v] tate dissoluendi. xlv. distin. disciplina.

BAlistariorum

ars quomodo prohibetur. vide. s̄. ars. in principio.

Balneum.

Vtrum sit intrandum die dominica. Rñ. ꝑvoluptate aut luxuria omni tempore ꝑhibetur: ꝑ necessitate autem licet vt est tex. in. c. ꝑrueñit de cōse. distin. iij.

De balneo et in quibus locis et quibus permittatur. not. bar. in. l. cum supra. C. de remi. le. li. vij. et bar. cepo. in tract. serui. vrba. c. xv. ī rub. de balneo. ¶ Vtrū liceat clericisvel religiosi[s] bal [sect. 1] nea ītrare. Rñ. q sic causa necessitatis. vt patet ex tex. xxiiij. q. j. omnis qui.

¶ Vtrum liceat balneum intrare cum [sect. 2] mulieribus. Rñ. q non. vt est tex. in. c. non. oportet. lxxxj. di. immo dicit glo. ibidem. Si vir ingreditur balneum cum muliere extranea. donatione ꝑpter nuptias ꝑriuatur et mulier dote. si cum viro alieno habuerit balneum. vt. C. de repu. l. vlti. §. inter culpas. immo infamis est qui tenet mulieres custodientes balneatorum vestes. vt. l. athletas. ff. de his qui not. infami. §. ait pretor.

¶ Vtrum liceat balneum intrare cum iudeo. Rñ. q. non vlli christiano. et si clericus est debet deponi laicus excom municari qui cūiudeo sebalneat. xxvij. q. j. nullus.

Bannum.

Qualiter puniatur banniens episcopumvide. j. excommunicatio. v. casu. xijj.

¶ Vtrum iniuste banniens aliquem teneatur ad restitutionē de amissis ra [sect. 1] tione talis bāñitiōis. Rñ. q vltra ꝑecca tum mortale quod incurrit tenetur ad restitutionēꝑ Jñno. ī. c. fi. de his que vi me. ve. causa fi. ff. q me. causa. l. si cū exceptiōe §. ꝑedius. quia bāñitio eius fuit amissionis occasio. d. l. si cum. §. in hac actione Nec ob. ff. eo. l. metū. la. iij. in principi. vbi sentiēs armatos contra se venire et fugiēs si occupatus fuit fun dus quem fugiēdo dimisit non tenentur armati: quia loquitur quando metus fuit vanus: quia forte cōtra eū non ibant. sed si ꝑmisissentire cōtra eum et huiusmodi bene tenerētur de omni danno quod iuraret sibi cōtigisse eoꝝ accusatione. arg. dictarū. l. et. d. c. fi. et. ij. q. j. in primis. De bāñis que debēt fieri in matrimonio. vide. j. clandestinū in prin. de bannitione que est diffidatio. vide. j. diffidatio.

¶ Vtrū bannitus amittat que sunt iu [sect. 2] ris ciuilib. Rñ. Secundum bar. aut est bannitus taliter q ꝑtest impune offē di. Et si est bannitus imperij ꝑdit. Si vero est bannitus alicuius ciuitatis vel regni: sic nō ꝑdit ea que sunt iuris ciuilib. ciuiū romanorum sed ea que sunt ꝑpria illiꝑ ciuitatis vel regni hoc no. bar. in. l. amissione. ff. de ca ꝑi. di. et addit q ad hoc vt sit talis bannitus duo requiruntur.

¶ Primum q sit inobediens et aufu [sect. 3] gerit ab imperio cui subest et sit exbannitus. ¶ Secundum q in hostium nu mero se conferat. et habet eum ꝑ hoste. Si autem quis esset bannitus. non tamen haberetur vt hostis. nec ꝑosset offen di impune ex forma statuti: tunc talis non ꝑdit nisi ea que sūt ciuitatis. Et sic patet quomodo ꝑtest facere testamentum vel succedere: quia ꝑrimus non ꝑtest. s. bannitus imperij: alius bannitus ciuitatis ꝑtest et multo fortius bannitus qui non ꝑtest offēdi: sed secundus ꝑtest secun dum ius commune. secus in successiōe fm statuta ciuitatis et sic patet q bāñitus ex debito ex quo veniūt bona ꝑblicanda nō equiparatur deportato q nō ꝑcedit nec ex testamēto nec ab in testato. l. j. C. de here. insti. qꝫ talis ꝑcedit et ꝑtest acquirere de nono si remanet liber. et hoc fm dispositionēꝑ iuris communis: sed non vigore statutorūꝑ ciuitatisvel terre de qua est bannitus. ¶ Sed quid valet ei cuꝑ non ꝑssit iu dicta ciuitate vel terra agere. Rñ. q ꝑo test

cedere alteri iura sua recepto precio. et nō obstat cessionario bānitio. sic no. Bar. in. l. certa forma. C. de iur. fi.

[Fo.xxv.r] Baptismus

primo quottuplex est. Rñ. triplexvtdicit āg. lib. iiij. de vnico baptismo. et de cōse. di. iiij. c. baptismi vicez. s. fluminis. de hoc Jo. iij. venit tesus in terrā iudee et baptisabat et iste p̄prie d̄ r̄ baptism⁹. alij aūt methaphorice q̄ vterq̄ īstar baptismi habet purificare. et p̄ cōs vicē eius implere.

¶ Scōus est baptism⁹ sanguinis. Jo. xij. Baptismo hoc habeo baptizari. et iste est baptism⁹ potissimus. de conse. d. iiij. cathecuminum.

¶ Terti⁹ est baptismus flaminis siue spūsctī. ð quo Act. ij. Vos aūt baptiza bimini spūsanto. et iste ē p̄positū suscipiēdi baptismū mō debito sidabiť fact̄ tas: vnde istud nō cōgruit nisi adultis habētib⁹ vsum rōnis. d. c. baptismi vicē. Jste baptism⁹ ñ eq̄pollet p̄rio. q̄ nō remittitur tota pena debita peccatis: si cut ī p̄rio: sed plus et min⁹ f̄m suā deuo tionē. Jtē p̄ istū ñ īprimiť character. Jtē priuat̄. iste ecclesiastica sepultura sicut et cathecumini. quis p̄ eis oret ecclesia Jtē in isto requiriť cōtritio vt salue tur: sed nō in p̄rio sed solū attritio.

¶ Scōus ꝑo baptismus excedit p̄muꝝ quo ad premiū accidētale: qđ est aureola et etiā essentiale f̄z Pe. de pał. in. iiij. q̄ plus de gratia cōfert: sicut ē ibi maius op⁹ s̄z nō imprimiť character per ip̄m sicut p̄ primū. Et iste scōus est cō munis adultis et paruulis q̄ si puuliinterfic iatur p̄ xp̄o: puta in detestatio nē fidei xp̄i quā tenēt parētes eius sūt martyres f̄z theologos: et f̄z pe. de pał. in. iiij. etiā si essent in vētre: et in despectū christi mater percussa abortiuū faceret vel interficeretur. S̄z q̄ hic intēdo tractare de baptismofluminis. ideo videndum est quid sit baptismus fluminis. Rñ. baptismus est exterior hominis ablutio cum certa forma verborum f̄m Magistrum senten. in. iiij. di. iij. in quo f̄m Jnno. in rubri. de baptismo sūt tria sicut in sacramēto altaris. ¶ Vnū quod est tantum res sacramen ti. s. gratie infusio: et peccati remissio.

¶ Scōm qđ ē tm̄ sacramētū. s. aqua ab luēs et ablutio passio intelligo cū ðbita forma verboꝝ: aliter nō. j. q. j. detrahe. ¶ Tertiū qđ ē sacramētū. et res. s. character. Aqua ergo ꝑbo dñi sanctificata p̄prie est sacramētū sicut species pa nis et character. secundario sicut verum corpus christi.

De baptismo et illi⁹ materia no doc. in. l. j. et p̄ totū. C. ne sa. bap. īteretur. et in l. nihil. C. ð mauu. vindi. qđ facit ad ver si. seq. cum seq.

¶ Vt̄ sit de necessitate. Rñ. f̄m bonauē. in. iiij. sē. di. iij. et Ricar. ibidē q̄ post tēpus passiōis xp̄i: ex quo euāgeliū est [sect. 1] publicatū. q̄libet etiā sanctificat⁹ īvte ro debitor esse cepit ipsius baptismi ex quo ad eū īstitutio peruenit. Vnde ad uerte q̄ nisi aliquo dictoꝝ baptismorū quis suppleat vicē baptismi fluminis dānabitur nisi eo fuerit baptizatus. s̄z adultus etiā puniēť pena sensus ex ta li omissione q̄ peccat mortaliter nō suscipiēdo ex quo ad eū puenit institutio s̄z paruulus carēsvsu rōnis solūmodo puniēť pena dāni. S̄z aduerte q̄ non potest suppleri baptism⁹ fluminis aliquo modo quando habetur oportunitas ipsum capiendi si non capitur.

Baptismus

.ij. Queritur q̄ sit forma baptismi. Rñ. fm̄ doc. in. ca. j. de baptismo ē hec. Ego te baptizo Jn noīe patris et filij et spiritus sancti amen. ponitur etia3 de conse. di. iiij. c. a quoda3 et. c. multi.

¶ Vtrū ego sit de substātia. Rñ. Jnno. in. d. c. j. cū gl. q̄ non. et tex. est in. c. retu lerant. de conse. di. iiij. quod est baptis [sect. 1] mus. licet omittatur: ego. et ri. i. iiij. dist. iiij. ar. ij. q. iiij. concordat q̄ nō est de sub stantia. Ego.

¶ Quid si dimittatur te. Rñ. Jnn. i. d. c. j. q̄ nihil fit. Esset tamen baptismus si pro isto pronomine te: poneretur no [sect. 2] men proprium illius quem baptizat fm̄ Pe. aureolum. in. iiij. sen. di. iiij. q. ij. peccaret tamen grauiter si sic faceret. ¶ Quid si diceret. Ego te linio i nomine patris et filij. Rñ. pe. aureol. vbi. s. q̄ [[Fo.xxv.]v] nō esset baptismus: q̄ oportet vt expri mat verbū denotās ablutionem: sicut baptizo id est abluo te: nō lineo te et hu iusmodi: quia nihil faceret.

¶ Quid si vn⁹ baptizās diceret. Nos [sect. 4] te baptisamus. Rñ. sctūs bona. i. iiij. di stin. v. q̄ esset baptismus quia cōmuni ter dicim⁹ nos. Et hoc verum nisi intēderet alium sensum inducere: quia tunc non esset baptismus. vnde tenet Sco. in. iiij. di. vj. q̄ si plures baptizan do dicerēt: nos baptizamus et c. q̄ non esset baptismus: quia nō representant xpm̄ qui ē vnus scōm Bon. intēdit dicere q̄ est baptismus quando pro nos intēdit dicere. Ego sicut faciunt dñi.

¶ Quid si quis diceret in plurali. Ego [sect. 5] vos baptizo. Rñ. pe. au. vbi. s. q̄ solus debet baptizari et i singulari. Et faciēs cōtrariū grauiter peccat nisi necessitas sibi esset quia tunc liceret vt fecerunt apostoli.

¶ Quid si omittatur in. Rñ. Gualdēsis [sect. 6] q̄ non est baptismus.

¶ Vtrum possit dicere. Jn nominibus [sect. 7] patris et filij et c. Rñ pe. au. vbi. s. q̄ nō. sed in singulari scilicet in nomīe patris et c. quod idem est ac si diceret. Jn virtute sancte trinitatis scilicet patris et filij et c.

¶ Quid si dicatur. ego te baptizo i no [sect. 8] mine xpi. Rñ. q̄. s. q̄ nō eēt baptizat⁹ l3 dispēsātū fuerit aplis adgliā noīs xpi Glo. tñ i. c. a quodā. de cōse. di. iiij. t3 q̄ sic baptizatus per dictū. c. Ego credo in dubio iterum baptizandū scō3 modū. vt. j. baptismus. iiij. s. x.

¶ Vt3 sit baptizat⁹ si dicať. Jn noīe tri [sect. 9] nitatis. Rñ. q̄ nō. f3 glo. i. d. c. a quodā facit. c. multi ibidem.

¶ Quid si dicať. Jn nomine genitoris [sect. 01] et geniti et c. Rñ. q̄. s. et cōiter theologi q̄ nihil fit q̄ ista nomi na p̄ris et filij. magis nom inātur yposteses q̄ genitor et genit⁹ Gof. et Jo. tenēt q̄ sit baptizat⁹. sed primū verius. et ideo in dubio est baptizandus iterum.

¶ Quid si non dicať copulatiua. et Rñ. [sect. 11] Jnno. i. d. c. j. q̄ valeret si ponerēt lo co eiusq̄ q̄ nulla ē differētia inter has co pulatiuas et que alias nō valeret.

¶ Sed quero vtrū sit de necessitate q̄ [sect. 12] pferāť in latino. Rñ. Aureol⁹ vbi. s. q̄ sic a latino q̄ scit lras ab eo vero q̄ lati n⁹ ē s3 lras nescit pferant in vulgari. a greco i greco sermōe Et l3 grecus si pferat i latino et latin⁹ i greco. aut invul gari. sit baptismus. tamē peccat tu aut dic q̄ d3 pferre in ea lingua i qua melius pōt pferre vl̄ literali vel vulgari. ¶ Vtrū requirāť cōtinuatio in platiōe [sect. 13] dicte forme. Rñ. Au. vbi. s. q̄ sic nō īter ponēdo historiā. Et credoq̄ si notabilis eēt discōtinuatio. nihil fieret sec⁹ in modica discōtinuatiōe. puta tussis vel silentij: et huiusmodi que intentionem non discontinuent.

¶ Vtrum possit fieri trāspositio in di [sect. 14] ctis verbis. Rñ. Au. vbi. s. q̄ non et pec cat grauiter trā sponēdo l3 baptizatus sit nisi transpositio mutet sensum vt di cēdo. Ego te p̄ris et filij baptizo i nomi ne spiritus sancti. vel nisi intendat inducere errorem. q̄ nō baptizaret.

¶ Quid si proferantur corrupte prefa [sect. 15] ta. verba. Rñ. au. vbi. s. q si fit ex impo tentia nō est peccatum. Ex loco est pec catum graue. tamē baptismus est. Ex mala ꝑo intentione est peccatum grauissimum et non erit baptizatus. q sit baptizatus ī duob⁹ primis casib⁹. p3 ī d. c. retulerūt. de ose. di. iiij. vbi ille dice bat. Ego te baptizo ī noīe patria et filia et spūs sancta. Rō fm gl. ibidē qz error sil labe nō nocet. vt. ff. d ma. te. l. q hēbat seruū maxīe ī fine dictionis. Sec⁹ eēt ī pñcipiovl mediovn tenet q qñ aliqua diminutio. vl corruptio īteruenit ī forma prefate platiōis. nō ex malitia q si moritur statim credēdū est q de⁹ sup pleat et talis sepeliēdus ē in cimiterio. Si ꝑo sup vixerit reiterādū ē sub cōditiōe. nisi ī casu qñ certū est q nō mutat aliquid de essentia prefate forme. sicut est error sillabe solum maxime in fi.

[sect. 16] ¶ Vtrū sit necessaria expressio vocalis. rñ. sctūs bo. ī. iiij. di. iij. ar. i. q. ij. q sic. vñ sine ꝑbovocali nulli⁹ est efficacie. facit. [Fo.xxvj.r] c. detrahe. j. q. j.

¶ Vtrū sit necesse q pferantur cū fide. [sect. 17] Rñ. sctūs bo. vbi. s. ar. ij. q. ij. q nō qz ba ptismus nō est sacramentū singularis psone. Jō fides psone nihil pdest nec obest. sed est sacramētum ecclesie christi. vnde quicquid fit de fide cordis pso ne baptizantis iudicandū est scdm expressionem oris.

¶ Vtrū grecus qui dicit baptizeī de [sect. 18] nomine pñs et filij et spirit⁹ sancti rite baptizet. Rñ. cōis opi. theoloꝝ in. iiij. di. est q sic: qz in forma baptismi requi riī pño de necessitate vnū ptinens ad sanctificationē elemēti quod est inuocatio trinitatis. Aliud ptinens ad determinationē intētionis ministri. s. expressio act⁹ baptizādi. et circa istud cōcurrūt duo. s. expressio ipsi⁹ act⁹ et psone in quā trāsīt act⁹. Et ista sunt de neces sitate baptismi s3 mod⁹ exprimēdi est ex institutione ecclesie. Et iō peccaret mortaliter latinus sic baptizās s3 non grec⁹ Securi⁹ credo q itez baptizetur ppter dubium quia alij contradicunt. ¶ Vtrū aliqd addēs ad pñdictā forma3 [sect. 19] baptizet. vt si dico. Ego Petrus sacerdos baptizo te: ī noīe pñs et filij et spūs sctī amē. et sctī Jo. baptiste. et c. Rñ. Jnn. ī. c. j. de bap. q si tale additū itēdat esse de substātia forme ita q nō valeret qsi volēs nouū ritū adducere nō esset baptizat⁹. Si aut crederet nō esse de sub stātia forme s3 ex simplicitate aut ex de uotiōe aut etiā ex malitia: etiā si diceret in noīe diaboli aut hereticoꝝ. ego te baptizo in noīe patris et filij et spūs scti amē: dūmō hoc nō credat esse de for ma et baptizare intēdat: erit baptizat⁹ aut dūmō talis additio nō distrahat intellectū forme. seu corrūpat: vt puta. Jn noīe pñs maioris: filij minoris et. c. fm bo. in. iiij. di. iij. ar. ij. q. iij. prime par tis: quia non esset ba ptizatus.

Baptismus.

iiij. quo ad materia3 q est debita materia ba ptismi. Rñ. au. vbi. s. q ē aqua simplex naturalis potens abluere. Ex quo patet primo q ī nullo alio liquore potest fieri baptism⁹ nisi ī aqua extra de bap. c. non vt apponeres.

¶ Scđo requirīt q pura. vnde nec in [sect. 1] brodio vel ī aqua mixta butiro vel pin guedine pōt fieri baptismus qñ. s. premixtū soluit speciē aque. sicut sipa3 aq multū vinū misceatur alias potest.

¶ S3 nūqd sallēdo impediāt. Rñ. q. s. [sect. 2] q nō qz nō aufert speciē aq immo ponīt in spera aque. Aqua vero teliquata sale nō videt materia debita nisi et euaporationē et exalationez reduceret ad dulcedinem.

¶ Sed nūqd quelibet admixtio aque [sect. 3] facta īpediat. Rñ. Ri. ī. iiij. di. iij. ar. iij. q. iij. q aque mixtio pōt dupliciter fieri. ¶ Vno modo vere et proprie quando ex mixtibilibus cōstituīt aliqd vnū p essentiā et sic impedit: qz nō est aqua in actu. s3 in potētia. ¶ Alio modo improprie scdm quādā apparentiā fm q mī scēt illa quoꝝ minime partes fm sen sum

sunt iuxta se inuicē posite et actua liter alterate saluis eoꝝ essentijs q̄ diciť pprie cōfusio: et sic nō īpedit qn pos sit fieri baptism⁹: quia manet species aque. Et iō q̄uis aqua maris sit altera ta ppter admixtionē grossoꝝ vaporuꝝ terrestriū adustoꝝ q̄ pmixtio fm philo sophū. ij. metheoroꝝ ē cā saldinis mari: et aq̄ liscuij ppter sui collationē p ci neres: et alie aque ppter eaꝝ transitū p venas sulphureas: tñ q̄ in eis manet salua species aque pōt fieri baptism⁹. Dic ergo q̄ ad cognoscēdū aquā debitā sacfo isti attēdi debēt. ¶ Primo origo. et sic salua: vrina: aq̄ rosea et hmōi nō sunt materia debita. ¶ Scđo ad specieꝝ aque. s. vt sit liquida. et tertio vt sa por alicuius liquoris alterius nō tollat virtutē. nā alij sapes reꝝ nō liquidarū nō īmutant speciem aque si manet liquida: sed. bñ sapes rerū liquidarū: vtputa vini et hmōi vnde quādo pl⁹ habet de sapore vini et huiusmodi quam aque nō potest de ea baptizari. ¶ Tertio requiritur q̄ possit lauare: q̄ [sect. 4] aqua in linteo vel in lana nō est apta lauare nisi exprimatur extra. Simili-[[Fo.xxvj.]v]ter nec glaties. vel nix. vel grando nisi dissoluatur. nec lutum. ¶ Quarto q̄ sit materialis nō artificia [sect. 5] lis. Et iō aqua rosea vel ardēs nō valet: siñ nec aqua supernatans cruori q̄ diciť fleuma: nec aq̄ quā faciunt alchimiste. Aq̄ tñ q̄ exiuit de latere xp̄i fuisset materia debita q̄ vera aqua fuit. ¶ Vtrū vrina possit esse materia debi [sect. 6] ta. Rñ. Ri. vbi. š. q̄ nō nec ceruisia debito modo cocta. nec salua: q̄ in eis nō manet salua species aque. ¶ Vtrū in aqua palludosa possit fieri. [sect. 7] Rñ. vbi š. q̄ sic. q̄ ibi est species aque. Jntellige nisi esset ita cōdensa sicut est aqua in glatie.

Baptismus.

iiij. quo admoduꝝ q̄s modus est tenendus in baptizando. Rñ. Pe. Au. q̄ primo dꝝ ablui ab eo q̄ baptizat. non fricari. vel tingi. vel submergi. Ex q̄ pꝝ q̄ pijciēs puerū in puteū nō habens funem non baptizat.

Quantū ad hunc ver. et materia de qua hic tangit q̄ hic dicit ver. ij. q̄ dꝝ immergi dic q̄ pōt fieri in solo capite absq̄ eo q̄ laueť totū corpus. ar. l. si ex diuersis. ff. de rele. Bolog. in. l. possidere. et ibi in add. in ver. quamlibet. ff. de acqui. pos. vbi tangit de not. j. arte. seq. cum alijs sequen.

¶ Quid de illo q̄ deponit in canistro p [sect. 1] cordā cū nō. pōt manu ad aquaz attingere extingens eū et extrahens. Rñ. Ri. vbi. š. di. iiij. q. vl. q̄ sic est baptizatus. ¶ Scđo dꝝ immergi vt appeat mortu⁹ [sect. 2] cū xp̄o. Vtrū aut totū corp⁹ sit abluēdū. Rñ. Rica. vbi. š. q̄ principaliter caput seu facies. q̄ in ea vigent sensus. postea pect⁹ q̄ est sedes cordis. Tenetur tñ cōius q̄ qualitercūq̄ ctingat est baptizatus. et q̄ sufficit aspersione quantūcūq̄ modica in casu necessitatis.

¶ Tertio dꝝ talis immersio esse trina [sect. 3] vbi est cōsuetudo als nō: q̄ est de neces sitate sacramēti sed sufficit vna. de con se. distin. iiij. de trina.

¶ Vtrū requirāt similtas in platione [sect. 4] verboꝝ et ablutiōe. Rñ. Landul. in. iiij. di. vj. q. ij. q̄ sic quāta requirīt in actib⁹ hūanis. s. quātū pōt nō pūctuale q̄ eē vix posset vñ fm Sco. et Ricar. i. iiij. di. iij. sufficit qđ platio ꝑboꝝ icipiat ante quā ablutio terminetur vel econuerso. ¶ Vtrū requirāt qđ aqua q̄ q̄s bapti [sect. 5] zat sit sctificata a psbytero prio p orationē. Rñ. fm sctm. Bo. in. iiij. di. iij. qđ nō de necessitate sꝝ de cōgruo. Jta tñ qđ nisi necessitas hoc requireret. peccaret mortālꝛ sacerdos baptizās in aqua nō sanctificata eo modo quo dictū est. s. p orationem sacerdotis.

¶ Quid si omittat alie solēnitates. rñ. doc. i. c. j. de bap. debent suppleri: l3 nō [sect. 6] sint necessarie. Aduerte qđ baptismus dz fieri cū chrismate illi⁹ anni. aliter puniūt sacerdos si ctra fecerit nisi in ne cessitate. de cōse. di. iiij. c. si qđ de alio. De qua. j. oleum.

¶ Vtrū adult⁹ baptizādus possit cōsti [sect. 7] tuere pcuratorē ad rñdēdū p eo. vt sit paruulis. Rñ. q nō text. est in. c. cū pro paruulis. et de conse. di. iiij.

¶ Quid faciēdū de eo qui dubitat nō [sect. 8] fuisse baptizat⁹. Rñdeoq si dubiū ē iu ris vt puta q doctores diuersa opināt vel si dubiū ē facti pbabile. vt puta q iueniūt puer plect⁹. nec appet q fuerit baptizat⁹ tūc baptizādus est isto mō. Si tu nō es baptizat⁹. ego te baptizo. In noīe patris et filij et spūsctī: amē. Ex alio aut dubio nō dz quis rebaptizari. ¶ Qñ dz qđ baptizari. Rñ. q aut sunt [sect. 9] puuli. Et si dico q statiz: tū ppter piculū mortis: de cōse. di. iiij. venerabili. tū etiā q demones nō tantū pñt sup eos f3 Dio. c. vltio celestis ierachie. Vñ nō excuso a pctō illos q tm differūt puulo rū baptismū. Nec credo euadāt pctm mortale illi q tales pueros baptizāt in domo. nō seruata debita solēnitate qñ nulla subest necessitas sz solū faciūt ppter expectationē cōpatrū. aut ppter maiorē pōpā postea fiēdā. Et l3 postea deferāt ad eccliaz et suppleant omissa solēnitas. nō tñ suscipiētes efficiuntur patrini q nō tenēt ad baptismū. etiaz si iterū baptizarent: cū semel sint vere [Fo.xxvij.r] baptizati. Si xō sunt adulti sic si non iminet piculū mortis p. viij. mēses cathetizati iter cathecuminos debent teneri. et instrui ī fide. vel tpe arbitrario. Et sic intellige. c. iudei cū sequen. de cō secrati. dist. iiij. Si vero iminet piculū mortis. statim sunt baptizādi fide eis exposita de cōsecrati. dist. iiij. ne q absit. Et tps propriū taliū adutorum qui nō sunt in periculo mortis est pascha et pēthecostes. de conse. distin. iiij. c. de ca thecuminis et. d. c. venerabilis.

Baptismus.

v. quo ad ministrum. Quis ē minister baptismi. Rñ. Aureolus vbi supra. distin. v. q. j. q est viator quilibet vnus personaliter distinctus: potens contingere et verba proferre intendens. in habitu fa cere. quod facit ecclesia. vel de quo presumitur quod intendat. Et sex dicit.

¶ Primo q sit viator: q nec angelus. vel sctūs est minister baptismi si tamē baptizaret nō esset rebaptizandus. q crederēt q deus dispēsauerit. dūmodo esset cert⁹ q esset angelus vel sanctus paradisi.

¶ Secūdo dicit quilibet scilicet tā fide [sect. 1] lis quā infidelis. heretic⁹ excōmunica tus et huiusmodi. siue vir siue mulier vlt latinus bonus. vel malus. tñ nō debet baptizare nisi sacerdos et qui nō sit pre cisus nisi in casu necessitatis. de consecra. distin. iiij. c. in necessitate cum mul tis. c. xxx. q. iij. sup qb⁹. Aliter peccaret mortaliter. ar. c. j. de cle. nō or. Aduerte q nec presente presbytero clericus sim plex. nec presente clerico laicus: nec pre sente viro mulier dz ba ptizare. de consecra. dist. iiij. c. mulier. et. c. romanus. et xxx. q. iij. c. super quibus. Vnde nō sacer dos baptizans sine necessitate efficiūt irregularis. c. j. de cleri. nō ordi. min. In necessitate vero solum pōt quilibet. sz tenet baptizare aliter peccaret mortali ter. ar. c. quicūq. de consecra. distin. iiij. Et ideo bonum esset q quilibet adisce rer formam baptismi.

¶ Tertio dicit vnus: quia non plures [sect. 2] vnde si plures dicerent. Nos baptizamus. non vere baptizarentur. Ricar. ve ro. in. iiij. dist. iij. dicit q tenet baptismus. Sed primum tutius vt. s. dictum est. Si vero quilibet eoru3 diceret. Ego te baptizo et c. tūc bene esset baptism⁹.

¶ Quarto dicit personaliter distinctus [sect. 3] quia nullus seipsum potest baptizare. c. dubium de baptismo.

¶ Quinto dicit potens contingere. Ex [sect. 4] quo patet q in vtero nullus potest baptizari. q natiuitas secunda presuppo nit primam. de quo dic vt. j. baptism⁹. vj. s. j. ij. et. iij.

¶ Vtrum nō habens manus possit baptizare. Rñ. Aureo. vbi. s. q non.

[sect. 5] ¶ Sexto dicit potens verba proferre quia mutus nō potest baptizare. vnde [sect. 6] quis non habens manus diceret verba: et mutus habēs man⁹ ablueret nō esset baptizat⁹. Pe. de pał. tenet q esset baptizatus. Sed primum verius. vt. s. baptismus. ij. §. iiij.

¶ Septimo subiungit q intendat: vel [sect. 7] saltem appareat q intendat baptizare non lauare tm̃: vnde fm Jnn. in. c. j. de baptismo. non est necesse quo ad effectum baptismi q sciat quid sit baptismus: scilicet q infundatur gratia. vel q sit sacramentum nec etiam oportet q credat hoc ipsum: immo si contrariū credit et reputat truffam et deceptionē baptismus tamen habet effectum suū non requiritur tamen quod baptizās sciat quid sit ecclesia. nec q gerat ī mēte facere quod facit ecclesie. immo si cō trarium generet in mente. i. non facere quod facit ecclesia: sed tamē facit. quia formam seruat nihilominus baptizatur dummodo baptizare intendat. Vnde si quis in necessitate vadat ad infidelem et dicat ei. Baptiza me docendo ei formam. Si ille baptizat eum scdm intentionem parentis intendens facere. quod alij baptizantes faciunt esse baptismus. Secus si intenderet solum lauare. Laudul. tamen in. iiij. distinc. v. q. ij. dicit q si non intendit facere quod facit ecclesia quod non est baptismus. Sed opi. Jnno. mihi placet. quis ista [[Fo.xxvij.]v] sit magis tuta: q sicut furiosus et amēs quia nihil intendere possunt nō baptizant. sic videtur q intentio baptizādi requiratur saltē. Et hoc potest dici intendere. quod intendit ecclesia. Et sic intellexit landul.

¶ Vtrū requirā intētio actualis in baptizāte. Rñ. Landul. in. iiij. di. vj. q. iiij. q nō de necessitate: nec sufficit habitua lis precise. q licet possit exire in actu: tamē nunq erit. Virtualiter autē semper est necessaria. Dicitur autē virtualis quādo quis habuit actualem intentionem nudam ministrādi sacramentum. et ex illa motus est ad ministrandū posito q actualiter nō cogitet cā ministrat. virtualiter tamen manet intentio prima. et hec est que mouet: q volūtas per suum imperium mouet potentias inferiores ad actus suos. vt pedē ad ambulādum et huiusmodi. Cū ergo volūtas intēdit aliquid exequi mouet potentias ad inferiores ad exequēdū. Et l3. cesset actualiter intētio volūtatis manet tamē executio potētie actualis. exemplū cum in me sit actualis intētio eūdi ad ecclesiā impero pedes moueri. et licet in medio motus esset intentio actualis: manet tamē motio pedis. Dicit etiā Ri. q si baptizans nō sit diligens in applicādo intentionē suā fm q decet ad ipsum actum: non excusatur a peccato.

¶ Vtrū quis debeat potius baptizari [sect. 9] a malo sacerdote q bono laico. Rñ. Lā dul. vbi. s. disti. vj. q. ij. q. sic q bonitas ministroz nō tantū spectat ad sacramētum q autoritas itellige quādo est paratus baptizare. alias non vt. j. §. xij.

¶ Vtrū sacerdos existēs in mortali pecc [sect. 10] cet mortaliter baptizando. Rñ. fm ri. ī iiij. di. v. q sic: nisi contra de peccato. vel nisi baptizet ī articulo necessitatis quia tunc nō peccat. Limita hoc verū quando de peccato nō aduertit: neq q contritionem debeat habere.

¶ Vtrū nō sacerdos baptizās in aqua [sect. 11] sanctificata oferat sacramētū. Rñ. ri. in iiij. di. v. ar. vlt. q. s. q sic. sed peccat mortaliter nisi in necessitate quando alia habere non potest.

¶ Vtrū baptismus sit suscipiendus ab [sect. 12] heretico vel excōicato: preciso: supenso et huiusmodi. Rñ. Jnn. in. c. fraternitati. de cle. excō. mi. q non nisi in necessitate. Et volūtarie suscipiēs sine necessitate ab heretico aut a quocunq ab ecclesia p̃cilo: aut suspēso a iure vel ab hoīe nō recipit grām. j. q. j. multe. et. c. seq. q facit cōtra institutionē ecclesie: et sic peccat mortaliter. In necessitate aut licet. xxxij. di. §. verū. Si vero nō sit precisus ab ecclesia quis sit ī mortali posset qs recipere dummodo eū non inducat ad ministradum etiam si alium posset habere concor. ri. vbi. s.

¶ Vtrum credens baptizare masculuz [sect. 13] et baptizat feminam vere cōferat sacramentum. Rñ. fm hosti. q si simpliciter baptizat est baptizata. Similiter si intendit baptizare personam cuiuscunq sexus sit. Sed si soluz intenderet baptizare masculum tantum. sic non confert sacramentum et non esset baptizata.

Baptismus.

vj. quo ad eum q baptizandus est.

¶ Vtrum in vtero matris totaliter exi [sect. 1] stens nec ex aliquo apparens ab extra sit baptizandus. Rñ. q nō. c. qui in matris de conse. dist. iiij.

¶ Vtru mater sit aperienda. Rñ. q nō [sect. 2] si est viua quia non sunt facienda mala vt eueniant bona. Secus si iam est mortua.

¶ Sed nunquid si apparet aliquid ex [sect. 3] tra poterit baptizari. Rñ. aureolus vbi s. q sic si est pars principalis. Si vero appareat pes vel manus: tenet ipse q non Landul. in. iiij. disti. iiij. q. j. tenet quod si pes vel manus appareat quod debet baptizari tamen natus postea debet iterum baptizari isto modo. Si tu non es baptizatus. ego te baptizo. In nomine patris et c. dominus Card. in cle. fidei. de sum. tri. tenet q opz vt totus sit natus nisi necessitas imineat. q in tali necessitate id qd apparet dz baptizari ppter occulta operationem [Fo.xxviiij.r] spūssancti. j. q. j. multi circa mediū. gl. in. c. si ad matris. d cōse. di. iiij. tenet q nō potest baptizari per. c. q in maternis ea. di. Ratio q qui non est perfecte natus nō pōt dici hō. l. qd certatū ē. C. de postu. her. insti. vbi opz sit totus natus vt dicat quis posthumus. Alij dicūt q si caput apparet debet baptizari. l. cū i diuersis. ff. de re. et sum. fu. facit. c. si baptizata. de cōse. di. iiij. multiplex est alia opi. doc. in hoc sed tu tene opi. Lā dul. que est securior et valde pia. quā te net tho. et Ricar. in. iiij.

¶ Quid si nascatur cū pelle secundina [sect. 4] poterit ne baptiza. Respon. aure. vbi supra q sic.

¶ Vtrum monstrū sit baptizandum et [sect. 5] quomodo. Rñ. fm Landui. i. iiij. di. vj. q. ij. q si ppendatur duas habere aīas vt puta duo hz capita: quatuor pedes duas spinas in dorso et huiusmodi tūc baptizetur quilibet per se: et intingat in loco quilibet per se. Si vero dubitat an sint due anime: vt puta quia habet quatuor manus et vnum caput vel duas spinas in dorso: tūc credo q deat baptizari principalis absolute: et alius postea sub conditione. s. si tu nō es baptizatus: ego te baptizo et c. nec baptizet intētionē vaga: sed determinando se ad vnum alias nihil faciet fm Hen. ri. in quolibet.

¶ Vtrū requirāt consensus baptizati. [sect. 6] Rñ. aureo di. iiij. q. j. iiij. sen. q nō i puer. In adulto vero sicverus. vel interpretatiuus vnde vi: vel reclamās si baptizetur nec recipit primū effectū: nec fm baptismi. Sed de habente consensum interpretatiuum est dubium: sicut qui per minas vel penas consentiret. et licet qdā dixerint nō suscipere caracterē baptismi. Alij scientes q voluntas coacta: volūtas est tenēt fm sctm Bo. in. iiij. di. iiij. ar. ij. q. j. q suscipit: nisi intendet non suscipere sacramentum. sed solum illudere et tales penas euadere q tunc non susciperet. similiter Landul. in. iiij. di. iiij. q. j. tenet q qui dissensit in corde necessario est rebaptizandus. ¶ Vtrū in adultis requiritur intentio [sect. 7] vt recipiant baptismū. Rñ. Ricar. i. iiij. di. vj. ar. ij. q. ij. q sic: vel in actu. vel in habitu. In actu in illo q prius hūit in tētionē. non recipiēdi: quia necesse est vt habeat in actu contrariā. s. recipiēdi alis nō expelleret cōtrariā. et sic non reciperet sacrēmētū: similiter quādo alius quis admonetur vt actu consentiat. requiritur consensus actualis: aliter nō consentiret nec actu nec habitu q habitu dispositus dicitur homo quando si actualiter et deliberate recogitaret de illa re actualiter consentiret in illā: alis sufficit habitualis sicut si quis cathecuminū nudū baptizaret

actus nō cogitantem de susceptione baptismi: vel furiosum: siue amentem qui ante amētiā habuit intentionem recipiendi: vel nunq̃ habuit contrariam.

¶ Vtrū requirā fides ī adultis. Rñ. fm̃ [sect. 8] tho. in. iiij. di. vj. q̃ nō quo ad caracterē suscipiēdū. sed bñ quo ad hñdā grām. ¶ Vtrū requirā rectitudo intētionis. [sect. 9] Rñ. q̃ nō ad susceptionē characteris vñ qui recipit baptismū ppter questū sicut iudei sepe faciūt. verū baptismum recipiunt: licet nō fructuum baptismi. ¶ Vtrū amentes et dormiētes possint [sect. 10] baptizari. Rñ. q̃ si ante habuerunt cōsensum et necessitas immineat possunt baptizari. vt in. d. c. maiores. ī fi. Si ve ro añ amentia vel dormitionē cōtradi xerunt presumitur q̃ ppositum duret. Et iō nō suscipiūt: nec caracterē nec baptismū. vt ibidē. Si x̃o nō discenserūt tenet aureolus vbi. s̃. q̃ suscipiūt caracterē. Hoc verū fm̃ ricar. vbi. s̃. dūmodo aliqñ cōsenserint de adultis loquēdo q̃ habuerūt vsum rōnis. secus ī illis q̃ nunq̃ vsum rōnis. habuerunt q̃ suscipiunt caractere in.

¶ Vtrū pueri iudeorū sint baptizādi? Rñ. q̃ in hoc fuerūt opi. diuerse: q̃busdam dicentibus q̃ nō inuitis parentibus. Sed ego dico cū Sco. et Landul. in. iiij. di. iiij. q̃ etiā inuitis parentib⁹ sunt baptizandi: non quidem p priuatas psonas: sed p principes aut eorum [[Fo.xxvii].v] dños et educādi religiose caute ne occidantur a parētib⁹: et p hoc facit qđ no. oldra. ī cōsi. suis. vbi tenet q̃ iudei sūt serui facti p passionē xp̃i. eñ. de iudeis c. et si iudeos. et fuit mādātū executioni p constantinū vt no. Host. in. c. cōsuluit. de iudeis. et hoc dicit archi. xlv. di. qui sincera. hoc idē tenet Tho. in epistola ad ducissam lothoringie Na cū sint serui princeps qui est eorū dñs pōt eos vēdere. ar. C. si ser. expor. vene. l. j. et. ij et per istā rationē tenet archi. in. c. fraternitatem. liiij. di. q̃ potest eis auferre bona eorū cū nō habeāt ea nisi vt peculium. allegat. c. iudei. el. ij. de iudeis vbi statuit q̃ si cōuertant nō auferant eis bona. ergo si nō cōuertunt possunt eis auferri a contrario sensu. Melius facit. c. sicut iudei. eo. ti. vbi phibeť q̃ sine iudicio terrene potestatis null⁹ eis auferat bona vel offendat. ergo ex causa legitima possent. Preterea sustinent ex pietate et gratia. vt dicit ī. c. et si iudeos de iudeis ergo nō dē trahi ad necessitatem. ff. de offi. procon. l. solent. in fi. et ex hoc posset sustineri opi. aure. qui cū lādul. et Sco. cōcordat q̃ iūitis parētib⁹ pnt baptizari p dños et bñ facerēt. ¶ Vtrū iudei adulti aut alij adulti sint [sect. 12] compellendi ad baptismum? Rñ. de iudeis tenet Sco. vbi. s̃. q̃ sic p dominos eorum pro quo facit tex. in. c. maiores. de bap. vbi comēdatur ille tex. qui coegit infideles baptizari. Sed contra est tex. ī. c. sicut iudeis de iudeis. et. xlv. di. de iudeis: qui prohibet compulsionem. Sed ego dico veram opi. Sco. intelligēdo de cōpulsio ne indirecta hoc est. Ita sunt enguriandi et inseruitutez redigendi q̃ eis eueniat voluntas cōuertendi. sicut exponit grego. super illud cōpellit ītrare. facit. c. vl. xxiiij. q. iiij. cū glo. et. q. vj. c. iam vero. sed de copulsione directa nō licet quia deus voluntarium vult militem. d. c. de iudeis. siñr idem dico de alijs infidelibus

¶ Vtrum liceat emere aquā vel labo [sect. 13] rem ab eo qui non vult aliter baptizari. vide. j. simonia. ij. §. xij.

¶ Quid si nō vult. baptizare nisi cōmit [sect. 14] tat offerens aliqđ mortale: puta adulte rium? Rñ. landul. vbi. s̃. q̃ si ipse non potest baptizare. puta q̃ mancus vel mutus nullo modo assentiat. q̃ fides offerentis et operatio et deuotio baptismum flammis impetrabit: q̃ credēdū est q̃ in talibus necessitatibus diuina pietas supplet.

¶ Vtrū requiratur contritio de peccatis [sect. 15] factis ante baptismū baptizādo. Rñ. fm̃ alex. de al. in scōa scōe q̃ sic de necessitate de oībus mortalib⁹ q̃ recordatur etiam de venialibus in genere et forte de venialib⁹ maioribus q̃ recordatur particulariter: aliter nō suscipit gratiam baptismalem. s. gratiam et remissionem peccatorum. sed bñ suscipit effectuz baptismi qui

est res et sacramē tum. i. caracterem. de cōse. di. iiij. c. ostē ditur. Sco. tñ in. iiij. di. iiij. clarius ex primendo dicit q licet nō doleat de veniali q nō tollitur effectus grē baptis malis: sed tñ complementum: q non delet illud veniale: de quo nō dolet: et sic. dicitur fctē simpliciter: vel fm quid fctē simpliciter accedit ad baptismū ille qui habet in se mortale peccatū: de quo non vult pe nitere: sed tñ recedēte fictione. hoc est adueniente contritione habebit effectū baptismi. s. remissionē peccatorū vt in. d. c. oñdīt ī fi. Et hoc in tellige quo ad penā peccatorū pceden tiū baptismū s3 nō quo ad penā sequē tiū baptismū. et ideo penitētia est ei in iungenda de ppetratis post baptismū fm sctm bo. ī. iiij. di. iiij. ar. ij. q. iiij. Fctē scōm quid accedit q nō dolet de venia li: et iste non habet completum. Et aduerte q hic non accipio contritionem pro dolore informato a gratia. s3 pro dolore qui excludit actualiter obicem mortalis peccati in actu. tenetur etiam talis postea confiteri peccata ante baptismum commissa vt patet. j. confes. ij. §. ij.

Baptismus.

vij. quo ad effectū que ritur vtrum p ipsum auferātur oīa peccata? Rñ. q sic. c. rege [Fo.xxix.r] nerante. et. c. sine penitētia. de conse. di. iiij. Rō q baptismus est ad regeneran dum institutus. Vñ ibi trāsīt homo de ptāte tenebrarū ī adoptionē filiorum dei. et ibi maxime aperīt largitas mise ricordie dei in primo aduētū. et hoc est quod Pau. dicit ad Thi. ij. p lauacru regnationis et renouationis spiritussancti quē effudit in nos habunde.

¶ Vtrū p baptismū tollāt oīs pena? [sect. 1] Rñ. q sic pena q retardat et excludit a vita eterna. de cōse. di. iiij. sine penitencia. hoc est pena quā qs deberet exsol uere: aut in hac vita vel in alia p pctis cōmissis anteq vitam eternam intraret alias autem penas nō tollit.

¶ Vtrū baptismus tollat cōcupiscētiā [sect. 2] Rñ. q inquātū h3 rationē culpe extinguit p baptismum: s3 inquantum h3 rationē vitij siue pene nō tollit vt non sit nisi speciali dono dei et miraculo fiat sed vt nō obsit bñ fit ex infusione gratie q ibi fit ex aqua superari pōt. de conse. di. iiij. c. ij.

¶ Vtrū p baptismū tollāt irregulari [sect. 3] tas. Rñ. q illa q puenit ex defectu sacramēti nō tollit. vñ bigamus ante baptismū vel post non pōt pmoueri. siſr corrupta vel añ vlt post nō pōt velari et de his habet. xxvj. di. acuti⁹. Si vero pueniat ex pctōsic tollit fm cōiter doc. irregularitas homicidij: sed si homicidiū fit sine pctō: vt in iudicie et hmōi. sic fm aliquos irregularitas nō tollit vt no. xxvj. di. c. sed fm sco. in. iiij. distī. xxxij. irregularitas cuiuscūq homicidij tollit qualitercūq sit cōmissuz. hoc sequit. gl. l. di. c. si qs viduā. et. l. j. dist. §. ecce. et hec est verior opi. alia aut irregularitas que prouenit ex defectu natalium non tollitur.

¶ Vtrū tollat infamiā? Rñ. q sic fm gl. [sect. 4] glo. in. d. c. sine pnā. Ratio q p baptismum tolluntur peccata et ea q sequuntur ex peccatis sub ratione qua sunt peccata. et ideo cum infamia consequatur peccatum: et sub ratione peccati: ideo tollitur.

¶ Vtrū p baptismū conferant hōi grā [sect. 5] et virtutes? Rñ. q sic fm gl. in. d. c. ij.

¶ Vtrū effectus baptismi equaliter cō [sect. 6] ferat oībus? Rñ. fm scrm Bona. ī. iiij. di. iiij. ar. j. q. iiij. prime partis. q triplex est effectus baptismi. ¶ Primus caracteris impressio. ¶ Scōs gratie ifusio. ¶ Tertius innocētie restō. Quantum ad primū et tertiū equaliter oēs suscipiunt si nō fctē accedunt. sed quantuz ad fm nō q gratia habet duplicem actū. s. delere peccatū: et sic magis delet in eo qui magis cōmisit: q delet oēm culpā. Secūdus actus est habilitare ad bonum et in hoc maiorē efficaciam habet in eo qui se magis disponit. In paruulis autē equalis est efficacis cōmuniter.

¶ Vtrū puer cū aufert̃ ad baptismum [sect. 7] si occidat̃ saluet̃. Rñ. q si occiditur ne baptizari possit in odiuz baptismi seu xp̃i sic pie credo saluet̃. si vero occidat̃ ex alio respectu: sic damnabitur.

¶ Quid si puer moreretur qñ bapti [sect. 8] zans dicit ego te baptizo in noīe p̃ris anteq̃ cōpleat. Rñ. ri. in. iiij. di. iij. ar. ij. q. iij. pie credēdum est q̃oeus supplet. Vñ et in cimiterio d̃z sepeliri siñr si sacerdos impediret̃ ne totū cōplere esset baptizādus sic. si nō es baptizatus et c. ¶ Vtrū baptismus sit reiterand⁹. Rñ. [sect. 9] q nō imo tam ministrās quā suscipiēs sciēter vltimo supplicio plectunt̃. l. ij. C. ne sa. bap. ite. et sunt irregularesvt. j. irregularitas. j. §. xxiiij.

¶ Vtrū ignorans si facit se baptizari [sect. 10] sine ɔditione sit irregularis si postea ī uenit q si fuerat baptizatus? Rñ. q ir regularis est ð cōse. di. iiij. qui bis. fm cōem intellectū. Pōt tñ ep̃s dispēsare in necessitate magna.

¶ Vtrū non baptizatus credēs se ba [sect. 11] ptizatum saluetur? Rñ. si de p̃sby. non bap. c. apostolicam.

¶ Vtrum suscipiat caracterē ordinum [sect. 12] si ordinetur. Rñ. quod non. de p̃sb. non bap. c. j. et. c. veniēs. si celebrat tñ igno rans creditur quod cōficiat virtute ecclesie fm Jnn. Hoc idē tenet tho. ī. iiij. di. xxiiij. et alb. ī summa ɔfe. li. iij. ti. xxij. [[Fo.xxix.]v] q. viij. et placet. q̃ virtus spūssancti ve getans ecclesiam suam supplet potentiam in tali ne ecclesia decipiatur.

Baptismus.

vij. quo ad eũz qui te net Queritur quis po test tenere ad baptismū. Rñ. qđ nō pōt tenere abbas monach⁹: vel religiosus. de ɔse. di. iiij. nō l̃z el. j. xvj. q. iiij. placuit el. ij. tñ si tenent sunt cōpatres.

¶ Vtrū pater vel mater. Rñ. qđ non si [sect. 1] sunt in matrimonio. intellige. xxx. q. j. ad limina. alias ɔhent cognationē spi ritualē: et etiam baptizando nisi in ne cessitate baptizarent.

¶ Vtrum nō baptizatus possit tenere ad baptismū? Rñ. qđ nō de cōse. di. iiij. c. in baptizare. l̃z baptizare possit q̃ baptizās ē de necessitate sacramēti nō suscipēs seu tenens ad baptismā et si tenet non erit cōpater: sed bñ baptizās cum sit vere paterspūalis. vide. j. matri monium. iij. impedimento. vij. §. x.

¶ Quot debent tenere ad baptismum [sect. 2] Rñ. qđ vnus tm̃. de conse. di. iiij. c. in ca thecismo. et. c. non plures. sed tñ de con suetudine non seruatur.

¶ Ad qđ tenētur leuātes de baptismo [sect. 3] Rñ. q tenēt admonere quos tenuerūt vt castitatē custodiāt: iustitiā diligāt et caritatē teneāt: et añ oīa simbolū et orationē dñicā debēt docere. vt in. c. vos ante omnia de conse. dist. iiij. et magister. in. iiij. distin. vj. c. penul. dicit quādo exigitur a patrino diligens cura cir ca eū pro quo rñ. Quod limita verum secundum Tho. qñ parentes notabili ter negligunt.

Bellum

quidem dupliciter diciť. s. pprie et improprie. Proprie autem bellū est illud autoritate princi pis superiorem nō recognoscētis indi citur vt est impator et papa fm Hosti. xxiiij. q. j. ff. de capti. l. hostes. et. ff. de yb. sig. l. hostes. Et ī isto bello capti. efficiū tur serui et bona efficiuntur capientiū: et sequit̃ tertium ius. s. postliminij. de quo in. l. postliminium. et. l. si quid bello. et. l. hostes. ff. de capti. et hoc verum si bellū sit iustū. debēt tñ bona capta assi gnare capitaneo. vt distribuat vniciq̃ secundum merita: secundum Bart. in. d. l. si quid bello licet a principio efficiantur capientium. Et hoc verum credo quod dicit Barto. nisi

consuetudo haberet q vn usquisq sibi retineret quod cepit quia tunc non tenetur assignare quia illud intelligitur actum quod est consuetum. l. quod si nolit. §. q assidua. ff. de edil. edic. Hodie etia ex consuetudine inter christianos non seruantur iura capitatis et postliminij quo ad seruitutem cui standum est vt. l. postliminij ff. de captiui. et no. Bar to. in. d. l. hostes. ff. eo. Quid autem sit postliminium. Rñ. quod est ius amissee rei recipiende ab extraneo in statu pristinum restituende moribus legibusq constitutum dicit tex. in. d. l. post liminium. Vnde quo ad res bñ est seruandum: vt ille qui aliqua perdidit in iusto bello quo ad euz integre restituatur. Et ideo non currit prescriptio contra eum secundum gl. in. c. prima accusatione. xvj. q. iij. Arma tamen de rigore non restituuntur. l. ij. ff. de captiuis. sed secundum consciētiam sunt etiam restituenda.

De materia de qua hic vide plene Barto. et docto. in. l. ex hoc iure. ff. de in sti. et iur. versi. quero q sunt bella licita. Alex. in. l. hostes versi. hoc prem isso vi deamus. ff. de captiui. et in. l. si quid in bello. eod. titu. et an bellum qd in fideles fit: sit licitum Bar. quod sic. in. l. j. C. de paga. et per quē possit indici not. in d. l. hostes et in. d. l. ex hoc iure et quod potest moneri siue diffida. Bal. in aut nulla. C. de epis. et cle. et in. l. ij. versi. nota q bellum. C. de serui.

¶ An autem hec locum habeāt in bel [sect. 1] lo iudicio ab hisqui de facto superiorē non recognoscunt: vt est rex francie: his panie: et huiusmodi. Rñ. secundum Jn no. in capi. olim. el. j. de rest. spo. et Bar to. in d. l. hostes. ff. de capi. et postliminium reuersis q sic: quia habent iura principis.

¶ Bellum aut iproprie est illud quod [sect. 2] [Fo.xxx.r] nō est indictū p principē sz p inferiores qui recognoscūt superiorē et de hoc Pau. de iure iuran. c. sicut. el. tertio.

¶ Vtrū bellum in dubio sit presumendū iustū. Rñ. Pau. in. d. c sicut q in bel lo īdicto a pncipe summo: ī dubio psumit iustū et legitimā cām esse in principi. iuxta no. p legistas in. l. pscriptiōe. et l. fi. C. si cōtra ius vel vti. pub. et p Ca no. in. c. q in ecclesiaruz. de cōsti. sed in bello īdicto a recognoscēte superiorē: in dubio psumit iniustū et sic intellige hosti. et text. d. c. sicut facit. l. vnica. C. de gla. et. capitulo primo de pu. c. cu3 suis concor.

¶ Quid requirit vt sit iustū. Rñ. pa. vbi [sect. 4] §. q in bello pprie oportet q subsit legitima et naturalis causa: puta quia cōtumaces et rebelles sunt imperio vel ecclēsie. Adde. ij. vt nō fiat animo vindicandi sed puniendi delinquentes. Jn bello autē secundo modo dicto quinq requirunt fm glo. xxiiij. q. ij. in summa sc3 psone vt nō sit ecclesiasticus: cui nō licet sanguinē fundere. xxij. q. viij. clerici. nisi necessitate ineuitabili. possūt tamē fm Tho. ij. ij. q. xl. inducere alios ad iustum bellum et eis assistere: vt pugnantibus: subueniant Exhortationibus: absolutionibus: et alijs spiritua lis. Non tamē debēt hortari vt interficiāt vel mutilēt. sz vt fidē ecclesia sticā: vel patriā liberent. Et l3 aliqui interficianť: nō tñ eis imputabit et multo magis prelati hoc possunt. imo peccarent si nō facerent. xxij. q. v. de occidendis. de homi. postulasti. et. c. tua nos. xxij. q. iij. Maximianus. xxij. q. j. ī summa. et. c. militare. de cle. percu. c. iij. de resti. spo. c. olim. el. j. Jnnoc. tamen. in. c. quod in dubijs de penis. limitat predictam et hortationē nō posse fieri quādo sunt in percussiōibus. sed ante sic. et mihi placet et est securius. ¶ Scđo cā legitima vt pro defensione sua vel suor aut paternarum legum. xxij. qō. viij. si nulla. ¶ Tertio res. s. pro repetitione rerum et hmōi. d. c. olim. ¶ Quarto anim⁹ vt nō ex odio sed vt habeat debituz et hmōi. xxij. q. j. quid culpatur. et. c. militare.

¶ Quinto autoritas superioris. d. c. qđ culpañ et. l. vnica. C. armorum vsus ī suo prin. lib. xl. Potest etiam fieri autoritate episcopi fm Host. in sum. precipue quando pugnatur pro fide vel contra eum qui pro peccato mortali excommunicatus non vult parere.

¶ Vtrū si aliqd p̄dictoꝝ defuerit tenea [sect. 5] tur ad restōne tam dānoꝝ datorum q̄ etiam rptoꝝ bonoꝝ? Rñ. mo. eo. tit. q. si deficit fm vel tertium. Si tamen res subsit q. s. pro rebus repetendis factuz sit. nō tenet qui mouit bellū restituere qđ ibi cepit. dūmodo nō excedat quod hñe debebat. Et hoc vez in foro pñali vbi habet locū liqđi ad nō liquidū cōpensatio. Sicut si q̄s cōtineat p furtuz accepisse. x. nō coget restituere si d̄z habere alia. x. ab eodē. Si ʒo dānificauit plʹ aduersariū: nō credo excusatū nisi cōcurrat simul autoritas. nisi ī casu qñ vim vi repellere l̄z. sed tenet cōpēsare dāna data cū eo qđ d̄z habere et si plus haberet restituat. c. qui habetis. et in. c. se. xiiij. q. v. et in. d. l. hostes. ff. de capiti. et fm quod dico in. §. se. ¶ Vtrū istis iferioribʹ a pñcipe liceat facere bellū. Rñ. Pa. in. d. c. sicut q aut his qui facit bellū habet iurisdictionē super his quibʹ guerrāfacit. et illi sunt contumaces et rebelles. et sic potest statuere et concedere q liceat vnicuiq̄ res eorū inuadere. et suas facere. et liberos hoīes rebelles capere et detinere q̄usq̄ dño repñtare potuerint. c. a nobis el. j. de sen. excō. Si aut nullā iurisdictionē sup eos habet nō pñt sine auctoritate principis. nisi essent inuasi. q. tūc pñt se et sua defendere cū moderamine in culpate tutele. et hoīem p cutere et etiaꝝ occidere. vt latius dicam. j. Defensio. Nō pōt tñ aduersariū capere et nec inuadēdo res aduersarij suas facere. Qđ intellige nisi in recō pensationē dānorum suorum et in satisfactionem expensarum. laborum et operum etiam ipsuz adiuuantium. di. j. ius gentium. xxij. q. vij. si de rebus. vel nisi in territorio [[Fo.xxx.]v] fuo eos delinquētes inueniret itē qñ talis superiorem nō habet coram quo sua repetere possit: res suas ppria auctoritate repetere posset et recuperare. l. iudei. et nullus. C. de iudeis.

¶ Vtrū subditi teneant ire ad bellū iu [sect. 7] stū dño mandante. Rñ. Pa. d. c. sicut. el. iij. q. subditoꝝ qdam sunt vasalli proprie. vtsunt qui tenet feudū ab eo. Qui dā vasalli īproprie: vt sunt subditi rōne originis vel domicilij nihil tñ ab eo detinet. et tales pprie nō sunt vasalli l̄z ibi habeāt possessiōes nec tenent dño p̄stare fidelitatē. Quidā sunt mili tes veri. vt q iurāt q ponit gl. ī. l. pe. ff. ex q. cau. ma. q sunt. j. Miles. Quidam nō veri miles. sz tātū respectu honoris q ista nō pmittūt. sz viuūt vt alij ciues vt p Cy. in. l. j. C. de. iu. et fac. igno. istis pmissis distinguo. aut dñs vult alios p libito volūtatis iuadere nō fauore rei publice. et nō tenent eū seq etiā vasalli proprie. arg. d. c. de forma. xxij. q. v. nisi aliud habeat cōsuetudo. vel pactū. Aut dñs iuadiť. et tūc si timor est subitaneʹ et iprouisus oēs apti ad pugnā seu custodiā tenent fauore reipublice. Nam clerici hoc casu tenent ad custodiā. c. puenit. et qđ ibi notať. de īmuni. ec. Facit. c. oī timore. xxij. q. viij. Aut nō ē tal timor. et tūc vasalli pprie dicti tenent. p. d. c. de forma et milites veri. p. d. l. pe. alij ʒo nō sunt cōpellēdi dūmodo dñs sufficiat de p se ex redditibʹ q̄s habet a loco. Nam ppter hoc honorāt dñm in redditibʹ: gabellis et hmōi vt necessitatis tpe eos defendat. ar. xxij. q. v. p̄cipes. et. c. regū si ʒo nō sufficit p se tūc te nent oēs pro salute dñi. vt patet ex. c. si nulla et. d. c. omni timore. xxij. q. viij.

¶ Vtrū subditi sequētes dñm ī iniusto [sect. 8] bello excusent. Rñ. pa. ī. d. c. sicut q īno. dicit q nō si sciēter hoc faciūt. nec excusant ex timore amittēdi feudū. vel alia bona. xxij. q. v. ita ne. si ʒo dubitāt. et in q̄sierūt quātū potuerūt pitiores: et sem p dubij remāserūt excusant ppter bonū obediētie. c. qđ culpatur. xxij. q. j. aliter nō. argu. c. cum inhibitio. de clā. despō. nō tñ excusantur amici et cognati et alij. q volūtarie adiuuāt talē in dubio. īmo si erat iniustū de omni damno dato tenet ad restitutionem.

¶ Vtrū subditus q̄ in dubio bellādo. [sect. 9] multa acq̄siuit: teneat ea restituere. cognito qđ bellū erat iniustum. Rñ. qđ sic oīa q̄ hz et credo qđ etiā consumpta: q̄ nūq̄ habuit bonā fidē ex quo semp du bi⁹ pmāsit. Et de hoc vide. j. p̄scriptio. .§. iiij. et scđm illam distinctionem dic.

¶ Vtrū oēs existentes in bello iniusto [sect. 10] teneant insolidū. Rñ. fm Mo. ti. re. j. q̄ sic de oī dāno qđ suo auxilio cōsilio fauo re datū est: qđ aliter datū nō fuisset. ar. gu. xvj. q. iiij. oēs. et. ij. q. j. notū. ī fi. si q̄o p̄babiliter credit q̄ p̄pter suū auxiliū: cōsiliū: vel fauorē nō pl⁹ fecerint q̄ als facturi erāt nō teneat nisi de his q̄ ipse habuit: vel damnū dedit: vel ali q̄s de familia sua directe et occasionafr. argu. de sen. et re. iudi. c. j. de eta. et quali. or. c. tuā. et de hoc vide etiā. j. furtum. §. xvj. ¶ Sed q̄rit qđ teneat restituere faciens [sect. 11] bellū iniustū. Rñ. Mo. vbi. §. q̄ tenetur de omnibus dānis. q̄ ipse vel sui intulerunt aduersario vel eius hoībus tenetur etiam proprijs hominib⁹ de dānis datis ab aduersarijs.

¶ Vtrū habēs iustū bellū teneat ī ali [sect. 12] quo de dāno aduersarij. Rñ. mo. vbi. §. q̄ nō teneat de illis dānis q̄ bona fide ī tulit. a quib⁹ comeste abstinere. nō pote rat fm cōsuetudinem pugne. Si qua tñ aīo crassandi et maliciose itu lit cuz als posset abstinere et sibi cōsulere tunc teneat compēsare cū damno sibi dato et si excedunt teneat eis satisfacere.

¶ Vtrū habēs iustū bellū teneat de dā [sect. 13] na dato subditis aduersarijs. Rñ. q̄. §. q̄ nō immo licite bona capit. nō solum aduersarij. sed etiaꝫ seruoꝫ et subditorū suoꝫ donec sibi sit satisfactū. subditi tñ aduersarij qui deū timentes nolūt dño suo in bello illicito impendere auxiliū vel cōsiliū nullaten⁹ sunt spolian di ne pena excedat autores. ar. de his q̄ fi. a ma. par. ca. q̄siuit et. j. q. iiij. c. j. imo. fm. Ric. in. iiij. di. xv. qui scienter tali-[Fo.xxxj.r.]bus adinferūt dānū tenent innocētibus restitutionē. Verū credo nisi dñs eoꝫ directe vel indirecte ex psonis vel reb⁹ eoꝫ iuuare. Multo magis teneat ad restitutionē q̄ dānificat non subditos aduersarij innocentes scienter: vt sunt ecclīastici et hmōi. Sec⁹ aut esset a casu dānificare hoc. nō intendes nec obligat⁹ intēdere vt puta q̄ bellās cō tra aduersariū nō valēs eū impugnare incendit ciuitatē. et sic cōburunt ecclesie et bona ipsi⁹ et alioꝫ innocētū nam tūc nō tenent et pꝫ q̄ ecclesie incastella te possunt incendi et bona ibi reposita ex qb⁹ sustētabant cōtra hostes in iusto bello possunt capi nō incastellate ve ro a pposito nec res ecclesie sunt auferende et cōtrariū faciētes tenent ad restitutionem.

¶ Vtrū dñi q̄ habuerūt bellū adinui [sect. 14] cē possunt cōponere simul de damnis. Rñ. Mona. ij. resti. q̄ ille q̄ habuit iustū bellū nō pōt cōponere in p̄iudiciuz hoīm suoꝫ quin ipe teneat eis de dānis q̄ passi sunt nisi et ipi fuerūt ī culpa. Hoc verū in foro cōscientie: si ad talez culpā nō venerūt. ex ei⁹ psuasione als nō facturi. Ille aut q̄ habet iustū bellū dꝫ pcurare p virib⁹ vt satisfiat suis hominib⁹. Et si nō potest et ipsi hoīes cōtradicūt cōpositioni fm Mona. non pōtde dānis q̄ passi sunt incēdijs et rapinis cōponere. facit in. ar. l. j. et. l. trāslat ionis placitū. et. l. p̄ses. C. de trāsac. c. fi. de ma. et obe. Sed ego credo q̄ ī oīb⁹ pōt. arg. eoꝫ q̄ notant in. l. fi. C. si cōtra ius vel vti. pu. et in. c. q̄ in ecclesiarū de cōsti. vbi pꝫ q̄ ex rationabili causa pōt princeps tollere rē vni⁹ et dare alteri. et nō pōt esse maior rō q̄ fauor publicus carere bello. Et similiter poterūt q̄ habent iura imperialia. Vnde Host. tꝫ q̄ qñ duo milites habuerūt iniustū bellū inuicē pace inter eos facta et dāna remissa q̄ hec remissio extendit ad oēs vtriusq̄ partis: licet non consentiāt qñ pax aliter haberi non posset. allegat. l. conuentionum. ff. de pact. concordat Pau. in. c. in nostra. de iniurijs. Aduer te hic scđm eundē Pau. vbi. §. qđ noīe dāni pprie et restricte venit diminutio p̄rimonij p aliū facta. l. iiij. ff. de dā ife. Et iō nō veniūt expēse facte ppria voluntate. etiaꝫ coacta nomine dāni. Qđ no.

p statutis et similibus odiosis. Jtē limita q predicta remissio non valet quo ad damna data ecclesijs et ecclesiasticis personis nisi prelati ipsarū consentiant.

¶ Vtrū dñs teneatur mandatario de [sect. 15] dānis: que in bello est passus. Rñ. fm Pau. in. d. c. sicut qđ sic nisi cā pietatis humanitatis vel parentele bellū fecerit vel nisi ex debito teneretur vel nisi aliquid recipere cōuenerint p mercede. et vide de hoc. j. mādatū. §. v. et hoc itelligit de dānisq verisimiliter potuit mandans prouidere.

¶ Vtrū occupata p pñicipes xpīanos [sect. 16] q hodie iter se bella gerentes ppria te meritate qđ vn⁹ qēte possedit ab anti quo ali⁹ violēter de nouo accipit sint re stituēda. Rñ. do. Anto. in. c. qđ sup his de voto fm Host. qđ nō videt qūo iuste teneāt nec qualiter cōfessores eoꝝ pec cata qꝯq notoria palpitent. nec qualiter ab eisde elemosinas aut possessiones accipiāt: aut eos absoluant. Vñ ca ueāt ne caternatim ad inferos vadāt et alios secū trahāt. nec credit qđ ī Jtā lia prescribi talia possint. c. fi. de p̄scri. Et ideo restituere tenentur.

¶ Vtrū clericus in bello iusto cū dño [sect. 17] suo vadēs q lucratur aliqua de bonis ad uersariorum teneat ea restituere. Rñ. Mona. ti. rest. qđ si ea rapuit: peccauit capiēdo: et restituere teneat eis a quib⁹ abstulit q illā rē capiēdo nō potuit fa cere suā: q sicut dñs nō potuit ei dare auctoritatem bellandi. sic nec rapiendi Posset tñ retinere si guerra durāte dñs vt illā teneat cōsensit. Si vero nō ip se rapuit. sed sibi ab his quibus licuit ra pere data sint. rē nō restituere tenetur. Quod verū credo qñ ex consuetudine quilibet q rapuit sibi retinet. alias secus. q de iure qlibet teneat capitaneo assignare. vt illa distribuatur: vt. l. si quid [[Fo.xxxj.]v] bello. et ibi. Bar. ff. de cap. ergo sine ei⁹ auctoritate tenere nō poterit facere. c. di cat. xxij. q. v. nisi vt dixi cōsuetudo sit in contrarium.

¶ Vtrū liceat oī tpe bellare. Rñ. qđ in [sect. 18] bello iusto nō l3 bellare ī quadragesima. nec in dieb⁹ festiuis nisi necessitas vrgeat inuitabilis. text⁹ est cū gl. ī. c. si nulla. xxij. q. viij. Jtē nec tpe treuge. c. j. de treug. et pace. Qđ itelligit in pu gnatore. nō in defensore. vt notat predicta glo.

¶ Vtrū ī bello iusto liceat vti deceptio ne dolo: vel insidijs ad vincēdū inimi [sect. 19] cos. Rñ. q sic dūmodo mēdaciū nō dicat vel fidē pmissam nō frāgat. facit. c. vt ille simulationē. xxij. q. ij. c. dñs. q. vij. ī summa. xij. q. v. dixit. vide gl. ī. c. cupien tes in ver. malignantium de elec. li. vj. ¶ Vtrū locas arma. equos et hmōi eūti ad bellū repetat si amittant ī bello. Rñ. Jnn. ī. c. sicut. el. iij. de iuretur. q nō q sic ea cōduxit. ff. loca. l. itē qrit. §. si qs seruū facit. l. videamus. §. fi. eod. ¶ Vtrū cōmodans possit similiter re pe tere. Rñ. Jnno. vbi supra q non q non [sect. 21] excessit fines cōtractus. ff. cōmo. l. si vt certo. §. sed interdum.

¶ Vtrū tenēte aliquo rē meā liceat mi hi violenter auferre. Rñ. Paul. in. d. c. [sect. 22] sicut aut incōtinēti recuperare vult. et l3 q vim vi repellere l3. de quo. j. Defensio. Aut nō statim et sic d3 p iudice eā recuperare si pōt q si nō pōt. sic in defectū iudicis pōt dñs rē suā etiā vio lēter si aliter nō pōt facere recupare. ar. null⁹. C. de iude. in gl. et. l. ait p̄tor. ff. de his q ī frau. cre. §. si debitorē. nota. Jnn. in. c. olim. el. j. de resti. spol. et Alex. Ric. et Sco. in. iij. distinc. xv. q si aliter non possum rem meā habere. licet furto eā tollere. de quo dic. vt. j. Furtū. §. xl. Nō tamen licet per mendacium q non licet mentiri pro alterius vita. xx. q. ij. ne qui. sic limita gl. in. c. cupientes de cle. lib. vj.

Benedictio.

sup populū qdā solēnis que fit cum illa so leunitate. Adiutorium nostrū et c. et hāc solū epī possunt facere in tota sua diocesi. et archiepī in tota puincia cuz visitant. et legati in terminis sue legatos: et abbates quibus ex priuilegio cōcessum est. vt notatur. xxvj. q. vj. ministrare

de cōse. di. j. cum ad celebrandas. de excēs. prela. accedentibus. de priuileg. abbates lib. vj. Alia simplex. Et hec fit a sacerdotibus in missa absente episcopo. aut de mandato eius cū pñs est. xl. di. deniq̃. xcv. dist. ecce. ego dico.

De vtroq̃ benedict. pauca apud legistas tangit tamen notando velut hic Spec. in ti. de elec. §. j. ver. consequēter. et ibi Jo. an. in addi. ad eum.

¶ Vtrū benedictio calicis paramento [sect. 1] rum huiusmodi pro missis celebrādis possit fieri a sacerdote. Rñ. doc. ī cle. attendentes. de sta. re. tenent q̃ nō quia sunt potius ordinis episcopalis et hoc idez in. d. c. abbates. Sed iudicio meo nullo iure eorum dictuꝝ probat̃. Et credo q̃ imo possint benedicere paramēta tali rōne motus presbyter potest oīa facere qui sunt ordinis: nisi sint ordinis episcopalis. vel specialiter interdicta. c. q̃uis. xcviij. di. et. d. c. ecce. et. lxiiij. di. legim⁹ sed benedictio paramentoꝝ cū nō sit ordinis ep̃alis p̃z q̃ competit abbatibus ex cōsuetudine vt tenēt doc. in. d. c. abbates. et. c. cle. attē dētes qđ fieri nō posset si esset ordinis ep̃alis. arg. eoꝝ q̃ no. in. c. pe. de conse. ec. vel al. nec est etiam eis phibitum. p̃z q̃ in hoc. c. q̃uis prohibetur consecratio sacerdotum diaconorum et subdiaconorum. cōsecratio virginum: consecratio ecclesie vel altaris: conficere criminate frontes baptismatorum signare: publice penitentem reconciliari. et in. c. ministrare. xxvj. q. vj. additur q̃ non benedicat publice plebem in ecclesia. Quod intellige vt dixi. §. et in. c. consulto de cōse. di. j. q̃ nec corporalia debet consecrare. ergo vestimēta potest quia in. c. vestimēta. et in. c. vasa de cōse. dist. j. nihil. diciť de episcopo. quare credo oīa que pertinent ad celebrationem missarum que non fiunt cuꝝ sacra vnctione: vt est ca-[Fo.xxxij.r]lix et patena. et nō sunt eis spāliter inhi bita sicut sunt corporalia que ab ep̃o debent esse benedicta vt ī. d. c. cōsul. et alia hmoi possunt bñdicere. ar. d. c. quāuis et. c. ecce. nisi ep̃s esset presens q̃ non liceret. arg. c. deniq̃. xxj. di.

¶ Vtrū abbates possint similiter bñdi [sect. 2] cere Gemi. in. d. c. abbates tenet q̃ sic omnia quibus sit verbalis solum bñdictio: et quādo faciunt ad opus suarū ecclesiaruꝝ. alias non. Sed ego dubito de benedictiōe corporalium que licet sit verbalis solū tamē vř episcopis re seruata. d. c. cōsul. nisi dicamus derogatum contrariā consuetudinem cum sit poti⁹ episcopis reseruata ratiōe dignitatis q̃ ordinis. et iō abbates possent ex consuetudine arg. d. c. accedētib. Jdem dic de benedictione calicis de quo. j. calix. §. j.

¶ Vtrum vestis debeat iterum benedi [sect. 3] ci quādo repeciatur. Rñ. q̃ nō nisi quādo sit talis repeciatio q̃ sine ip̃a cū dicta veste nō posset celebrari puta toti⁹ māice et hmoi q̃ eū amittat formam d̃z iterū bñdici ar. eoꝝ q̃ no. ī. c. j. de cōsec. eccle. vl. alta. Secus dico si manipulus Vel de manipulo stola: q̃ nō videť alia forma. nisi q̃ vnum ē breuius altero q̃ quidem breuitas non mutat formam. ¶ Vtrum sponsa que non est virgo de [sect. 4] beat benedici. Rñ. q̃ non. xxxij. di. seriatim immo benedicens secundas nuptias ab officio et beneficio suspensus debet mitti ad papam. c. j. de secū. nup. ¶ Vtrum diaconus possit benedicere [sect. 5] mēsam. Rñ. q̃ non presente presbytero nisi esset diaconus cardinalis: sed absente presbytero potest fm no. in. c. legimus. xcij. di.

¶ Vtrum recipere pecuniam pro benedictione nubentiuꝝ sit simonia. Rñ. q̃ sic. tex. est in. capi. cum in ecclesie. de simo.

¶ Vtrum mulier possit bñdicere. Rñ. [sect. 7] q̃ nō. nisi vt potest quilibet bonus christianus. c. noua. de pe. et remis. q̃. q̃ sūt ordinis nō cadūt ī mulierē. d. c. noua.

¶ Vtrum benedictio mense et aque sit [sect. 8] certi ordinis. Rñ. secunduꝝ Jnn. in. c. j. de excēs. prela. li. vj. q̃ bñdictio aq̃ sic. et ideo esset irregularis: excommunicatus vel suspensus ipsam benedicēdo. secus de benedictione mense que non est ordinis.

¶ Vtrum libri ecclesiastici sint benedicti. Rñ secundum glo. in. capi. j. de pigno. q non.

Benefacere

ex timore et nō ex amore non reputatur benefacere. sed pro non facere. xxxij. que sti. v. ad finem. xxxij. questi. v. sicut enī de cōsecra. distincti. v. quicquid. lxxxvj. distinctio non satis. de regulis iuris qui ex timore.

Beneficium

est quedam beniuola actio gaudiū tribuēs capienti in lib. feu. cap. j. ex qui. causis seu. amit. et Pa. in. ca. vnico. de como. et in. c. ad audientiam. de prescri. hec diffinitio comprehendit quodcunq; q dicitur beneficium. Sed hic de ecclesiastico solum dicendum est.

De multiplici beneficio et an illius appellatione veniat prebenda. nota. Barto. quod si largo modo. in. l. quia tale in patre ibi beneficium. ff. solu. ma. et an absenti possit conferri. Bald. q sic in. l. sancimus. §. sed et si quis. C. de late. libe. tol. computatus in legitima filio clerico. no. guil. de cug. Bartolus. Bald. et saly. in. l. omnimoda. §. imputari. C. de inoffi. testa.

¶ Quotuplex est beneficium ecclesia [sect. 1] sticum. Rñ. q aliud est religiosum aliud seculare. Religiosum aliud simplex vt canonicatus regularis. Aliud duplex vt abbatia. prioratus: vel alius habens iurisdictionem. Seclare vero. Aliud summum vt papatus. Aliud maius vt episcopatus. Aliud mediocre seu duplex vt dignitas vel personatus: vel aliud habens curam animarum. Aliud minus seu simplex. vt canonici cappellani aduocatori et huiusmodi. Aliud non. habens administrationem: et isto modo dicitur large beneficium. Et est quan-[[Fo.xxxij.]v]do q; h; beneficium non in titulū vt sunt capellania ad nutum amouibiles: sed quando h; in titulum aliquod beneficium. cui est assignata dos quātuncunq; sit simplex d; habere bñficiū cum administratione. Secundū Ge. in. c. p̄senti. de offi. ordi. lib. vj.

¶ Vtrū p̄bēda sit quid spirituale? Rñ. Pau. in. c. dilecto. de p̄bē. q si est annexa iuri canonie partim ē spūale et p̄tim tpale. Si ̄o nō est annexa canonie. vt puta q; ecclesia nō sunt p̄bēde distīcte s; oīa cōia: et p caplm assignat isti vnū p̄diū ī p̄bēda et alteri aliud. v; qd simi le. V; etiā si sūt distincte. tñ nō sunt canonici annexe. q; nō est ibi nūmerus canonicorū. tūc ē mere tpale et p̄t cōcedi etiā laico ad ipsius sustēnationē. [sect. 3] ¶ Vtrū altaria q dant ī titulū ppetuū dicant hñficia. Rñ. f; gl. i. cle. j. de decimis. et sequit Ge. in. c. j. de cōsue. li. vj. q sic et appellatōe officij altaria p̄dicta intelligūtur. facit. c. ij. de conces. p̄ben. Secus si nō dantur in titulū q; beneficium non dicuntur proprie.

¶ Aq; d; dari bñficiū ecclasticū. Rñ. [sect. 4] q; regu; p ordinariū nisi ex speciali statuto vel consuetudine ad alium pertineat. vt. j. dicam.

¶ Vtrū capl; sede vacante possit con [sect. 5] ferre. Rñ. quod nō illa bñficia q ad ep̄i collationē p̄tinēt s; bñ pōt cōferre illa q ad ep̄z et ip̄z caplm cōiter p̄tinēt. Similiter alia bñficia pōt cōferre qñ ep̄s ē suspēs; a collatōe bñficioz etiā si ep̄i scopus hēret interesse in tali collatiōe tanq; prelatus. et idē pōt ep̄us qñ capitulū esset excōicatū. seu maior pars maiori excōicatiōe v; suspēsuz. c. si ad ep̄z. ne sede vacā. li. vj. Si ̄o p̄tinet ad ep̄z collatio cū cōsilio capituli. v; assēsū nō posset capl; intromittere nisi suspensus esset in mora petēde relaxationis. Si ̄o caplm vel alius de consuetudine vel statuto deberet conferre de consilio ep̄i: defuncto ep̄o vel in remotis agente. ita q in breui eius p̄sentia nō possit haberi. non propterea debet dif ferri collatio. vt in. d. c. si ad episcopuz. ¶ Quid de bñficijs vacātib; in curia. [sect. 6] Rñ. q oīa bñficia: dignitates et psonatus vacātes ī curia romana nō possūt cōferri nisi p papā Siliter

bñficia dignitates vel psonatus curialiū vñ acce dētiū seu redeūtiū. de curia si decedūt in locis vicinis curie ad duas dietas legales. q̄faciūt. xx. miliaria pdie. l. j. ff. si quis cau. et nota. gl. in. c. presēti. de p̄ bē. lib. vj. Vnde si distarēt per. xij. miliare non includerēt. ff. de ver. sig. l. iij. limita nisi p̄dicti morarent ī loco proprij domicilij: vñ pprie dom⁹: q̄ tūc nō reseruatur pape nisi esset talis curialis q̄ l3 haberet ibi ppriū domiciliū tñ ibi morabatur solū ppter curiā: q̄ tūc reseruatur. Similiter reseruāt qñ ē curialis qui moritur in loco vnde recedit curia: vñ in itinere dum curiā seq̄retur quātūcūq̄ vbi decedit sit remotus ab ipsa curia. Verū ē q̄ post mēsem si non fuerint collata bñficia p̄dictoz cōferre possūt illi ad quos p̄tinet eoz collatio p seipsos tñ vñ ipsis agētibus in remotis p suos vicarios gñales: q̄bus id cō missuz fuerit in eoz diocesis existētia nisi essēt parrochiales ecclie: et vacarēt sede apostolica vacante. vel si anteq̄ papa ea cōferret mortuus ē hec notan tur in. c. l3. el. j. c. statutum. c. p̄senti. et. c. fi. aplica. de p̄bē. li. vj. Aduerte etiā cir ca hec ad regulas cācellarie et reseruatiōes qui faciunt communiter pontifices in sua creatione. q̄ non sem per se hñt vno mod. Jō non pono hec. ¶ Quid de presētatis a patronis sede [sect. 7] vacante. Rñ. q̄ capitulum pōt eos ad mittere et instituere in bñficijs licet ad episcopum si viueret pertinuisset. c. et si capitulum. de insti. lib. vj.

¶ Quid si ep̄s conferat bñficiū ab [sect. 8] senti. Rñ. q̄ l3 non fiat suū donec cōsentiāt. tamē ep̄s non poterit alteri cōferre donec ille recuset: nec valet collatio si conferat nisi ep̄s assignasset terminum competentem cōsentiendi infra qđ non consentit. si tñ post terminū ite rū cōsentire anteq̄ alteri esset collatu3 valeret. c. si tibi absēti. de prebē. lib. vj [Fo.xxxiij.r] ¶ Vtrū ep̄s vñ alius cui mandabatur [sect. 9] d bñficio puideri paup̄i clerico teneat itez puidere si ille cleric⁹ aliud ē cōsecut⁹. Rñ. q̄ nō. c. si paup̄ de prebē. li. vj. ¶ Vtrū ep̄s teneat ordinatis p ip̄m p̄ [sect. 10] uidere de bñficio. Rñ. q̄ sic si ē ī sacris ordinat⁹. c. cū f3. de preben. Idē qñ cō misit q̄ ordine3 p aliu3. c. si ep̄s. de pre bē. li. vj. Et hoc vez nisi habeat suā vñ parternā hereditātvnde possit sustētari f3 glo. in. d. c. si episcopus.

¶ Vtrum promittēs alicui puidere de [sect. 11] beneficio ecclesiastico non vacante: vñ qualitercūq̄ promittat cum potuerit teueatur. Rñ. q̄ non q̄ talis promissio est nulla. ca. detestāda. de cōcessio. preben. li. vj.

¶ Vtrū recipiēs bñficiū ecclesiasticum [sect. 12] de manu laici cadat in aliquā penam. Rñ. Jnno. in. c. q̄sq̄s. de elec. q̄ sic q̄ est itelligibilis ipso iure de iu. p̄ro. preterea tñ ep̄s posset cū eo dispensare fm eundem. ar. c. nuper. de sen. ex.

¶ Vtrū quis possit renūciare suo bñ [sect. 13] ficio vt alij puideatur. Rñ. pau. ī. c. dilecto. de p̄ben. q̄ sic. dūmodo in actu. renūciatiōis nō deducat ī pactū. sz ip̄az renūciationē faciat pure et libere alias esset simoniacū. vt vult glo. in. d. c. dilecto. et glo. in. c. ex parte. el. j. de offi. dele. Si tñ in animo gereret vt alteri cōcedere re3. nō esset simonia: dummodo pactuz non faciat l3 peccet vt est clara. glo. ī. c. ordinationes. j. q. j.

¶ Cui pōt dari bñficiū ecclesiasticū. [sect. 14] Rñ. q̄ solis clericis nō cōiugatis et habentibus etatē debitā. et q̄ sit etas debita. vide. j. Etas. et quis ordo requiratur vide. j. clericus. vij. §. v.

¶ Vtrū clericus cōiugat⁹ possit hñe be [sect. 15] neficia ecclesiastica. Rñ. Pau. ī. c. sane. de cle. coniu. q̄ nō. Sz nec etiā admini stratiōes ecclesiasticas. Et p hoc puto q̄ nō possit esse vicari⁹ ep̄i. q̄ tenēt doc. l. c. vno. eo. titu. li. vj. et in. c. Joānes. Jtē pau. eo. ti. tenēt q̄ nec etiā potest dispē sari cū eis vt habeāt bñficiū simplex lic3 alij 3: iū teneāt. et pōt saluari dictū eoz. vt valeat dispēsatio si fiat a papa. et Pau. intelligat nō valere si fiat ab inferioribus pape.

¶ Vtrū filius sacerdotis possit obtine [sect. 16] re bñficiū in ecclesia patris. Rñ. qđ sic si alias est legitim⁹. c. ad hec de fi. presby. dūmodo nō ad illas dignitates vñ p̄bēdas quas imediate

pater eius habuit p̄moueať. c. cōstitutus. de fi. presby. Et noīe filioꝝ in hoc veniūt etiā ne potes de iure ī hereditate succedētes. vt sūt p̄ rectā lineādescendētes nepotes ar. isti. de hř. q̄li. et di. §. sui f̄m hosti. et bar. ī. c. ad extirpādas de fi. psby. Sec^o in collateralib⁹ in q̄b⁹ successio locum nō hz ar. de offi. dele. c. ex parte. Jtē f̄z host. nepos pōt poni īmediate ī ecclia quis au⁹ ei⁹ habuit patre ei⁹ viuēte: sed p̄re mortuo nō pōt. q̄ cessat rō in p̄ mo casu successiōis: sed nō in scđo. Jtē aduerte qđ si pater habuit personatū īmediate nō poterit filius in eadē ecclē sia: hře vicariam vt in. c. michael de fi. presby. vel cōrio. si pater habuit vicariam perpetuam filius īmediate nō poterit habere personatum vt in. c. cōstitutus. de fi. presby. ¶ Quis pōt dispensare cū illegitimis [sect. 17] vt obtineāt beneficium ecclesiasticum Rñ. qđ ēps in bñficio simplici cui nō ī minet cura animaz vt in. c. is q̄. de fi. presby. li. vj. nec distinguo f̄z gl. ibidē an sit spuri⁹ adulterinus. vť naturalis l̄z q̄ ad successiōes distinguant et ī difficultate dispēsādi: ī alijs aut sol⁹ papa. ¶ Sed nunquid poterit ēps dispensa [sect. 18] re cum talib⁹ in psonatu vel dignitate siue cura. Rñ. gl. in. d. c. is q̄. qđ non sed solus papa. et eaz sequūtur cōiter doct. etiā si efficeretur religiosus.

¶ Vtrū ēps possit cū predictis dispēsa [sect. 19] re in canonicatu ecclesie cathedralis. Rñ. f̄m. Archi. in. d. c. is q̄. qđ sic ex quo nō inuenitur p̄hibitū. Et cū eo concor dat Ge. in. d. c. is qui. l̄z Jo. mo. et alij teneant qđ non pōt. Qđ non placet.

¶ Vtrū episcopus cum predictis pos [sect. 20] sit dispensare in rectoria. Rñ. qđ sic in omni beneficio dummodo nō in no men dignitatis vel personatus. vť ha-[[Fo.xxxiiij.]v]beat curaz aīaz. Et hoc tene l̄z qđaz te neant cōriū vt no. Ge. in. d. c. is q̄. Et rō potissima est q̄ ptās dispēsandi cōces su alicui: cui⁹ effect⁹ nō in ip̄m sz ī aliū deriuat d̄z late īterptart. vt no. Joa. an. ī. c. fi. de ver. sig. et se. Jo. de imo. et gemi. in. d. c. is q̄. Et maxie qñ interpretatio fit cōcedētē iuxta. no. de p̄uil. c. q̄ circa. Et iō iura q̄vident cōria intellige et limita qđ loquūtur in dispēsatiōe ali cui cōcessa cuius effectus in ipsum deriuatur que stricte interpretanda est. Quod nota.

¶ Quid si bñficiū simplex habeatur [sect. 21] animaz annexā. nūqd ēps poterit dispēsare cū predictis. Rñ. f̄z Archi. in. d. c. is q̄ qđ sic. q̄ talis nō d̄r hře curā ani maz. vt pbat tex. in. c. sup eo. de prebē. li. vj. Nā vt ibi p̄z pōt q̄s hře prebēdā et dignitatē: cui annexa ē parochialis ecclia. et tñ nō posset quis hře simul dignitatē et ecclīa curatā. c. de multa. de prebē. Lap⁹ abbas limitat hoc verū qñ ecclia curata hz vicariū alium ab isto. als nō. alij doc. īdistincte tenēt qđ nullo mō ēps pōt dispēsare. vide Gemi. in. d. c. is q̄ mihi placet prima. opi. cu pre [sect. 22] dicta limitatione domini lapī.

¶ Pone qđ in ecclia est statutū iuratū et p papā approbatū q nullus illegitim⁹ ibi p̄moueať an ēps possit dispēsa re. Rñ. Jo. mo. et sequit̄ ge. ī. d. c. is q̄. qđ nō. ex quo tale statutū est iuratū vel cō firmatū. Sec^o esset si solū esset statutū non iuratū vel cōfirmatū. q̄ tūc posset ēps dispēsare cō p̄priū statutum. iuxta no. de elec. c. sed canū. lib. vj. Limita p̄ dicta oīa qđ ēps pōt dispēsare cū illegitimo ī bñficio simplici. veꝛ nisi aliō ipedimētū canonī cū obstat q̄ illegitimitas et sup q̄ ēps non possit dispensare vt in. d. c. is qui.

¶ Vtrū dispensatus vt p̄moueať ad [sect. 23] ordines sacros p papā. per hoc videatur talis illegitim⁹ dispēsat⁹ vt possit obtinere bñficiū cū cura. Rñ. q non q̄ dispēsatio nō trahit ad cōsecutiua ei⁹ sup q̄ dispēsāt qñ dispensatio imp̄mit effectū validū sup actu in q̄ dispensat absq̄ eo q̄ extendatur ad illud consecutiū f̄m Gemi. in dicto. c. is qui.

¶ Vtrū p̄fatus illegitim⁹ dispensat⁹ vt possit obtinere bñficiū ecclesiasticū [sect. 24] possit post p̄mū postea aliud obtinere x̄tute dispēsatiōts. Rñ. Ge. ī. d. c. is q̄ q̄ pausus hoc distinguit q̄ aut dispēsatio fuit facta sup certo bñficio. et tūc si fuit ī culpavt illō nō hēret. sic aliud nō

poterit here. Si ʒo no fuit ī culpa: vel dispēsatio sup in certo bñficio tuit. sic poterit post primū alið here. Et plʒ ini hi lʒ Ge. ibi videat tenere opi. do. Lapi. qui aliter distinguit. Sed mihi non plʒ. Vide eum ibi si placet.

¶ Vtrū p̄fats dispensat⁹ vt possit hē [sect. 25] re bñficiū curatū possit p hoc obtinere dignitatē. Rñ. Ge. in. c. n. de fi. pres. q nō q̄ ista ponuntur vt diuersa in. d. c. fi. ergo vno concesso non veniet aliud. Vnde in dispensatiōe nō p̄cedit argu mētū a maiori nec a sibi vt ibi no. Ge. ¶ Vtrū illegitim⁹ vel irregularis dis [sect. 26] pesat⁹ ī ordine et bñficio atq̄ p̄motus possit postea īpetrare dispensationem super pluralitate nō facia mētione de defectu illegitimitatis vel irregularitatis. Rñ. fm Gemi. in. d. c. fi. q nō. tex. est in. d. c. fi.

¶ Vtrum ep̄s possit dispensare cum p̄ [sect. 27] dictis illegitimis vt possint plura bñ ficia simplicia retinere simul. Rñ. Ge. vbi. s. q nō facit. c. is cui primo. Rñ. de p̄bē. li. vj. vbi qñ cōcedit alicui vt possit beneficiū alteri cōferre intelligitur de vno non de pluribus.

¶ Vtrum ep̄s possit dispensare cum il [sect. 28] legitimis vt habeāt simplex beneficiū seu p̄bēdaz in ecclesijs suoꝝ patrum q̄ sunt sacerdotes. Rñ. q non ipsis viuētibus. c. cum decorē. de fi. pres. Multominus in canonicatu. c cu ad abolendam. de. fi. p̄sby. Sed ipsis mortuis sic dummodo non dispenset super benefi cio seu prebenda quam eius pater tenebat īmediate. sec⁹ si mediate. Gofre. tñ tenet q nūq̄ canonicatū in eadē ecclesia poterit hēre. ex dispēsatione ep̄i. Sʒ cōtrariū credo verius. vt no. in. d. c. [Fo.xxxiiij.r] ¶ Pone papa dispensauit cuz illegiti [sect. 29] mo. vt possit p̄moueri ad bñficiū etiā curā habēs nun qd p istā dispēsationē poterit p̄moueri ad bñficiū cui p̄ficiēdus est p electionē eligēd⁹. Rñ. fm Ge. in. d. c. is q̄. q sic. qm qñ viciū tollit ex toto vt in casu p̄dicto pōt eligi vt in. c. cū vitomense. de elec. etiā si esset dubiū an verba dispensationis tollant ex toto viciū. et hoc tene. licet alij dicant q non potest eligi.

¶ Infra qd tps dʒ bñficiū vacās cōce [sect. 30] di. Rñ. q in cathedrali et regulari eccle sia vacāte p̄lato infra tres mēses elige re tenēt. c. ne p defectu de ele. nisi eēnt p̄uilegiati vt minores. Alia aut bñficia ecclesiastica infra sex mēses. c. nulla. de cōces p̄bē. Alias collatio seu p̄uisio de uoluit ad eū q̄ p̄ximo preesse dignoscit nisi in casu in quo p̄uisio ptinet ad ca pitulū deuoluit ad ep̄m. et ecōtrario. et post ad metropolitanum et post ad papam. Hoc est verū nisi legitimo impedimento essent impediti et incipit currere dictū tps a die sciētie nō vacationis. c. q̄ diuersitatē de cōces. p̄bē. Et intelligit legitimū impedimētū peregrinatio vel suspēsiō etiā ex culpa nisi eēt in mora petende absolutiōis. d. c. q̄ diuersitatē. Et si bñficia ptinerēt ad regulares exēptos ep̄i p̄uidebūt nō obstāte exēptiōe cle. quia regulares. de sup. neg. prela.

¶ Vtrū p̄fatū tps habeat locū in ha [sect. 31] bēte instituere p̄ntatū p patrouū. Rñ. dñi de rota tenēt qd nō. q̄. d. c. nulla nō extēdit ad eū q̄ hʒ instituere: sed ad eū qui habet conferre.

¶ Vtrū liceat alicui sibi p̄curare bene [sect. 32] ficiū. Rñ. Tho. et ray. qd beneficium cū cura animarū nō licet. q̄ idonee non potest administrare sine grā seu caritate. quam nullus se habere scire potest. Sec⁹ esset de alijs bñficijs. q̄ possunt p̄curari. aug. de ancho. lib. de potestate pape tʒ generalr nō posse sine pctō. qd veruz credo qñ principaliter p̄curat. vt habeat beneficium. secus qñ principaliter procuraret vt posset prodesse.

¶ Vtrū occupās bñficiū viuētis sciēter [sect. 33] faciēs se īstitui sit infamis. Rñ. pa. ī. c. j. de cōces. prebē. q sic. iij. q. ij. audiui⁹. et solus papa dispēsat cū eo: sicut cū illo q̄ viuēte vxorē aliā accepit vt. in. c. fi. de eo q̄ dux. in vx. quā pol. p adul. ex q̄ concludit pa. ibidē q lʒ cū vacaret fece rit se institui vel sibi cōferri a papa nō habita mentiōe de occupatione postea nō valet: et est subrepticia: q̄ nō sic faci liter obtinuisset facit. c. postulasti. de re scri. Similiter dicit de eis qui de facto occupant vel per brachiū seculare se in vacātib⁹ bñficijs intrudūt

si nō faciūt mētionē in impetratiōe de tali occupa tiōe: q̄ omne id ex quo nō ita facilliter obtinerēt tacitā inducit surreptionez per. d. c. postulasti. cum si.

¶ Quot bñficia pōt q̄s habere. Rñ. fm pau. in. c. cōquerēte. de cle. nō resi. q̄ ha [sect. 34] bēs beneficiū q̄tūcūq̄ simplex qđ p se sufficit ad vitā beneficiati nō pōt aliđ tenere sine peccato mortali fm gl. in. c. dudū el. ij. de elec. glo. pe. quod limitat idē pau. si ppter se solū hz. secus vero si collata sibi essent nō rōne sui. sz propter vtilitatē beneficiorū. vt: q̄ est hō industrius et bone conscientie vt no. in. c. cum iam dudum. de preben.

¶ Vtrū habēs plura qñ vnū sufficit ex cusetur per dispēsationē. Rñ. gl. p̄dicta [sect. 35] q̄ sic. sz pau. ī. c. dudū. dicit q̄ hz p̄ idubitato q̄ non sit tutus quo ad ecclesiā triumphantē: etiam dispēsatus per papam quando dispēsatus est ppter se et ad suā vtilitatē. quia in hoc casu nō solū alterat iuris positiui dispositio: sed etiā xpī patrimoniū iniuste dispergit. cū ergo papa nō possit sine cā alienare bona ecclesie sine graui peccato: vt dicit archi. xij. q. ij. non liceat pape. ergo multominus potest dare licentiam alteri ipsum dispergē di vt in. c. nuper. de resti. do. post dist. et sic conuincit ratio inno. in. c. cū ad monasteriū de sta. mona. q̄ hic non solū violatur ius positium sed potius diuinū. hoc idē t3 Host. in. d. c. dubiū quē sequit Jo. an. di cit etiam tho. in. ix. quoli. q. v. q̄ habere [[Fo.xxxiiij.]v] plures p̄bendas absolute cōsiderandū est qđ de se inordinatū vtpote q̄ quis nō potest in diuersis ecclesijs deseruire quib⁹ quasi p stipēdio p̄bende sunt ordinate vt ministrantib⁹ in eis dent. Est etiā diminutio diuini cult⁹: vnde vn⁹ loco pluriū cōstituit. Est etiā iēqlitas vn⁹ vn⁹ hz multa bñficia: et ali⁹ nō pōt habere vnū. Continet et aliqñ defraudationē volūtātū testatorū qui vt certus numerus seruientiū deputarēt talia cōtulerunt. et multa alia. et nisi aliqua circumstantia superueniat q̄ remoueat totaliter in ordinationē ei⁹ nunq̄ erit sine peccato: sicut nec homicidium pōt fieri etiā cū dispēsatiōe nisi habeat circumstantiā q̄ remoueat eius inordinationē. Aduerte tñ fm Goffre. q̄ ē triplex circūstātia que pōt remouere talē inordinationē ita q̄ dispensatio sit legitima et tutus dispensatus. ¶ Prima necessitas puta q̄ plures non inueniunt idonei. ¶ Secūda vtilitas ecclesiarū et eoꝝ quib⁹ p̄sunt. ¶ Tertia p̄rogatiua meritoꝝ. Nec v3 cōsuetudo fm pa. ī. d. c. dudū. et iura siue gl. q̄ dicūt valere itellige p̄ necessitate vel vtilitate bñficioꝝ vel p̄rogatiua meritoꝝ puta q̄ pl⁹ valet absens q̄ ali⁹ p̄ns vel p̄ potētia retinēdi plura bñficia simplicia. sz nō vt fruct⁹ lucrifaciat sibi ad vtilitatē puatam. vel ad augēdū patrimoniū. vel vt lautius viuat vel vt facilius ad epātū vel maiorē dignitatē possit ascendere: q̄ cū tali intentiōe etiā vnū beneficiū habere de se est inordinatū. q̄ est cōtra omnem rōnē vt in. c. rō nulla. cū ibi notatis de preben. et cōtra officiū pietatis xvj. q. j. c. fin. vide etiam de hoc. j. clericus. ij. iij.

¶ Vtrū habens bñficiū cū cura si reci [sect. 36] piat. fm cū cura ipso iure sit priuatus primo. Rñ. q̄ sic statim adepta pacifica possessiōe. c. de multa de p̄ben. vel qñ p̄ eū stetit quomin⁹ haberet. c. licet el. ij. de p̄bē. li. vj. Et nisi primū resignet in manu ordinarij vel cui cōpetit ipso iure est priuatus etiā secūdo. et inhabilis ad quodcūq̄ beneficiū et etiā ordines sacros. et ad papā pertinet dispensatio p̄ extraua. Jo. xxij. que incipit. Execrabilis. Et ideo nō poterit absolvere subditos rōne primi beneficij. Fallit hoc ī vij. casibus. ¶ Primus qñ fm annectit primo. c. super eo. de preben. lib. vj.

¶ Scōs casus qñ expēdit de bonis pprijs in vtilitatē primi beneficij: et ipm̄ retinet donec sit sibi satisfactū fm An. de bu. p. c. q̄cunq̄. xij. q. iij. Et sufficit q̄ talis expēsa sit vtiliter cepta: l3 postea a casu sit totū pditū. fm Jo. an. in. c. ex pte. de cōsti. puta q̄ domū factā ignis postea cōbussit.

¶ Tertius casus quando acceptat calore iracundie fm Jo. an. de li. et. d. Ant. et facit glo. in. c. ex literis de diuor. que vult q̄ confessio ex iracundia facta nō preiudicet.

¶ Quart⁹ casus qñ acceptat ad tps. pu ta donec aliter fuerit bñficio prouisum fm Pe. de anc. in. c. j. de consue. libr. vj. Quintus casus qñ commutauit vnum bñficiū in aliud habēs alia bñficia cu rata: dūmodo possessionez ipsi⁹ bñficij in qđ cōmutauit. sed si adept⁹ est ipsaz possessionē vltimi vacāt prima oīa que ex dispensatione tenebat nō fuerit uactus. tex. est in cle. si plures. de preben. Sextus casus qñ per dispensationē vt in. d. c. dudum. Septimus casus in epā tu qui nō vacant priora beneficia. nisi post cōsecrationē fm gl. in. d. c. de multa. et Jmo. in cle. gratie de rescri. Jdem dic de quocunq alio beneficio ecclesia stico q quis nō potest cum alio tenere nisi dispensetur cum eo et quis possit dispensare. j. dicam. §. xxxviii.

¶ Vtrū habēs bñficiū in comandā te [sect. 37] neā seruare ecclesiā ī statu suo. Rñ. pa. ī. c. de monachis de prebē. qsic. nec pōt aliquid de statu ecclesie minuere sed de supfluo pōt sibi puidere alias non. ¶ Quis pōt dispensare vt qs. habeat [sect. 38] plura beneficia legitima cā interueniē te. Rñ. q ī plurib⁹ simplicib⁹ vel ī vno curare. et alio simplici pōt ep̄s dispensare vt in diuersis ecclesijs habeat. sz in vna ecclesia potest si sunt simplitia. fm[Fo.xxxv.r] gl. ī. c. literas vras. de cōces. pre. Jo. an. dicit veruz si sunt diformia. vñ dicit q pōt dispēsare. vt qs habeat dignitatez et canonicatū in eadē ecclesia facit. c. j. cuz gl. de cōsue. lib. vj. Fede. consi. cxv. t3 q pōt dispensare ep̄s vt qs habeat canonicatū et altare seu bñficiū alicui⁹ capelle. in eadē ecclesia. Et hoc sequit. Pa. in. d. c. literas. Jn duob⁹ aut cōformib⁹ non pōt. puta vt qs habeat duos canonicat⁹ in eadē ecclia. Et dicit. Pa. vbi. §. q hoc sequunt cōiter doct. Et iō duo altaria in eadē ecclesia nō possunt in titulū haberi ex dispēsatiōe ep̄i fm Guil. de montelau. Et vidēt sequi. Ge. vbi. §. et placet q altaria q danť in titulū ppetuū dicūtur bñficia fm gl. ī cle. j. de deci. Et sequit Ge. in. c. j. de cōsue. li. vj. Altaria vero q nō danť ī titulū bene possunt haberi ex dispēsatione ep̄i. Jn psonatib⁹ xpo vel dignitatib⁹. vel administrationib⁹: aut officijs ppetuis quo cūq noīe censeant nō pōt nisi sol⁹ Papa dispēsare. vt in. d. c. j. s. in eadē ecclesia. vel in diuersis. vt in. c. de multa. de prebē. licet tex. videat solū de eadē ecclesia phibere. Sed doc. in dictis. c. dicūt etiā locū habere in diuersis. s. eccle fijs. p. c. quia nōnulli. de cle. nō resi. qđ nō licet. Jnno. dicat cōtrarium. in. d. c. de multa. s. q ep̄s pōt dispēsare in pluribus ecclesijs dūmodo curam animarum non habeant.

¶ Quid fiendū de fructibus bñfiorū [sect. 39] vide. j. cleric⁹. iij. q. xiiij. per totum.

¶ Vtrū fructus beneficij vacantis sint [sect. 40] seruādi successori. Rñ. q sic vel in vtili tatē ecclesie expendendi. alias cōtrafacientes si sunt capitula: cōuētus collegia vel singulares psonae in cathedrali bus ecclesijs et regularib⁹. vel collegiatis sunt suspēsi ipso facto ab officio et beneficio. donec plene restituerint qđqd pceperint nō obstātib⁹ priuilegijs: vel cōsuetudinib⁹ vel statutis etiā iuramēto vel sedis apostolice autoritate firmatis. c. quia sepe. de elec. lib. vt.

¶ Quid de prelatis q bona ecclesiaruz dignitatū prioratuū et psonatuū vacā [sect. 41] ciū sibi subiectaz vel q ptinēt ad corū custodiā occupāt. Rñ. q nisi speciali puilegio. vel consuetudine pscripta: vel alia rōnabili cā hoc faciūt ep̄i et supiores sunt suspēsi ab ingressu ecclie. et alij ab officijs et beneficijs donec satisfecerint. Jdē dic de alijs psonis ecclesiasticis ad quoꝝ collationē p̄sentationē seu custodiā pertinet dignitates. personatus prioratus vel ecclesie vacantes. vt in. c. presenti. de offi. ordi. lib. vj. Et hec prohibitio loquit de bonis aliaꝝ eccle siarū ab his de quibus. §. in. §. precedē ti. et in. d. c. quia sepe.

¶ Vtrū fructus bñficioꝝ possint loca [sect. 42] ri. vide. §. Alienatio. in prin. et. §. xviii.

¶ Quid de distributionibus quotidiana [sect. 43] nis vide. j. clericis. xiiij. §. iij.

¶ Quid de iniuste possidētib⁹ benefi [sect. 44] cia eccliaistica. Rñ. qđ resignare tenent in manu illi⁹ q pōt accipe resignationē vel si esset ī articulo mortis alicui alteri recipiēti eā noīe illi⁹ cui est faciēda fm Jnno. et etiā teneť fruct⁹ pceptos restituere. đ renū. c. post trāslationē. §.

rurs⁹. Et dicit. Archi. qđ si aliq̄s minus cano nice obtinet bñficiū. s. simoniace: vel p fraudē: aut surreptionē aliquā īppetū nō prescribit. c. postulasti. de cle. ex. mi. Verū est qđ dicit hoc qđ vite necessaria stricte poteris retinere de cōsilio cōfessoris ita qđ solum nō egeat et alios fructus in ecclie vtilitatē ouertat. q̄ restituere teneť. c. dilecto de p̄bē. aliter non pōt absolui nisi obtineat dispēsationē ab eo q̄ pōt: nec in futuro aīe tenētur ei subditi obedire: vel soluere aliquid qñ sciūt p̄certo nec pōt eosdē subditos ab soluere: vel ligare: de quo tamē dic. et li mita: vt. j. Confessio quarto. §. xij.

¶ Vtrū fili⁹ priuēť bñficio ecclesiastico ppter crimē lese maiestatis omissum a patre. Rñ. gl. ī. c. satis p̄uersuz. lvj. di. qđ. nō. Itē dicit nec propter crimē lese maiestatis diuine. vt puta q̄ heritic⁹. vel scismaticus. c. quicūq̄ de here. lib. vj. de scisma. c. vnico. lib. vj. vbi licet phibeant admittit ad beneficia ecclesiastica talium filij tamē non dicīť qđ [[Fo.xxxv.]v] habitis priuentur. quod no.

Bigamia

est triplex fm glo. eo. tit. c. j. ¶ Prima dicitur vera. ¶ Secunda similitudinaria. ¶ Tertia interpretatiua.

De bigamia et ad quos ordines impediatur pmoueri: et an impediatur quem esse monachū. not. Bal. in. l. q̄ sub pretextu. ¶ si. hic cadit quedam q̄stio. C. de sa. san. ec. not. Firmanus in suo trac. de ep̄o. ij. ti. et idē Bal. in aut habita. ad fi. ¶ si. idē dico de clerico. C. ne fi. p̄ patre. not. q̄ non pōt esse rector vniuersitatis scholarīū. et caret bigamus oī priuilegio clericali diciturq̄ secularis et de foro seculari vt no. Spe. tit. de cleri. cōiuga. versi. bigami autem.

¶ Quot modis cōtrahīť bigamia vera [sect. 1] Rñ. fm Ric. in. iiij. di. xxvij. ar. iiij. q. j. et gl. vbi. §. vno modo qñ habuit plures legitimas vxores. xxvj. dist. acuti⁹ et. c. seq. Intellige si ambas cognouit. alias secus ar. in. c. debitum de biga.

¶ Quot modis cōtrahīť bigamia īter [sect. 2] pretatiua. Rñ. q̄ fm glo. in. d. c. j. q̄ duo bus modis. ¶ Primus quādo cōtrahit cum corrupta. xxxij. di. maritum. et. q. a nobis. eo. ti. Intellige si cognouit eam alias nō. d. c. debitū. ¶ Scđs qñ reddit debitū vxori adultere. xxxiiij. di. c. si cuius. et. seq. etiā si ad p̄ceptū ecclesie red dere fm cōmuniore opi. et etiā si ignorabat eaz adulteratā fm Pau. in. c. si vir. de adulte. allegat de biga. c. ij.

¶ Sed nunqđ accipiens virginē quaz [sect. 3] nō cognouit: et ea mortua. accipit scđaz virginem quam cognoscit vel a contrario primam cognouit. sed non secundam efficitur bigamus. Rñ. Mo. titu. eodem. q̄ non. Similiter si ducit inulie rem virginem ab aliquo desponsatam sed non cognitam premortuo sponso non est bigamus dist. xxxiiij. c. si. et. d. c. debitum.

¶ Quid si credebatur virginē tēpore cō [sect. 4] sūmationis matrimonij. et post cognouit corruptā. Rñ. q̄ bigam⁹ est. xxxiiij. di. c. si cuius. cu3. c. seq. nec excusat error vel ignorantia fm. Goffr.

¶ Vtrū deflorās virginē et postea acci [sect. 5] piēs eū vxorem si bigamus. Rñ. glo. et Pau. in. c. sane. de cle. cōiu. q̄ nō. et licet Mo. vbi. §. dicat q̄ celebrior opi. teneat cōtrariū ego credo veriorē opi. qđ non sit bigamus q̄ l3 aucten. quō opo. opi. §. j. velit q̄ vxorem habuerit virginem tamē si attendamus ad veritatē q̄ opi. p̄ferēda est. c. nup a nobis de biga. viij. di. veritate. lxxxj. di. quicūq̄. et q̄ fi. sint le. p̄ tuas. C. plus vale. q̄ agi. l. j. ij. et. iiij. non diuisit carnē suā. Nec ob. opi. preferatur veritati sponsa. iuuenis. iiij. q. vu. §. tria. ff. de offi. pretor. l. barbarius. C. de testa. l. j. xxij. q. ij. hoīes. ff. ad mace. l. iiij. et in. d. c. nup a nobis. q̄ respondet Jnno. in. d. c. nup q̄ casualia sunt. Prefertur em̄ aliqñ opinio veritati fauore contrahentium et odio decipiētū vt. d. l. iiij. ad mace. vel fauore prolis. c. cum inter

q̄ fil. sint leg. aut testamento rum. d. c. l. j. vel aliqua communis opi. prefertur veritati. d. l. barbari⁹. et in. d. c. nuper a nobis. vbi factū attendit qđ non excedit casum suum.

¶ Quid si vnā vxorē habuit et cogno [sect. 6] uit añ baptismū et aliā post. Rñ. qđ bigamus est. xxviiij. q. vl. c. opz. et. c. acuti⁹. licet Jo. cōtrariū dixerit et male.

¶ Quot modis cōtrahā bigamia simi [sect. 7] litudinaria. Rñ. q. iiij. modis. ¶ Primus cū q̄s cōtrahit cū deo p̄ votū solen ne postea cōhit matrimonium de facto. xxvij. q. j. quotquot etde bigamis. c. a no bis. ¶ Scōs qñ q̄s diuersis tēporibus habuit plures vxores vnā de iure alterā de facto et cognouit ambas. d. c. nup. ¶ Terti⁹ si simul duas habuit vxores vnam de iure alteraz de facto vel ambas de facto et cognouit ambas. d. c. nup. ¶ Quartus modus si existēs in sacris contrahit. vt in. d. c. nuper.

¶ Sed quis dispēsare potest cum biga [sect. 8] mis vere. Rñ. q̄ quidā dixerūt q̄ nemo pōt. tu dic cū Ricar. vbi. s. q̄ papa sol⁹ pōt. xxxiiij. distin. lector. in gl. vbi luci⁹ dispēsauit cū panormitano archiepo q̄ fuit bigam⁹. Alius inferior nō pōt etiā in minorib⁹. no. in. c. vnico. de biga. li. [Fo. xxxvj. r.] vj. Jdeꝫ de bigamis interpretatiue. q̄ sic in ipsis est defectus sacramenti. sicut in bigamis vere secundū glo. in. d. c. j. de biga.

¶ Nunquid in bigamis stmilitudina [sect. 9] rie possit ep̄s dispēsare. Respondeo fm Pau. in. d. c. de diacono et. c. seq. q̄ cle. vl. vo. q̄ si cleric⁹ in sacris cōtraxit cū cor rupta solus papa dispensauit. d. c. nup. Si ꝑo clericus de iure cōtraxit cū vna puta anteꝫ esset in sacris et de facto cū altera scꝫ post ordinationē et ambas cognouit solus papa poterit dispensare. d. c. nuper. Et similiter in nō clericis q̄ isto modo bigamiā cōtraxerint. Quidā voluerūt restringere hoc verū si sciens impedimētū accepit de facto eā. Sec⁹ si ignorabat: tñ cōiter tenetur q̄ siue sciēs siue ignorās de impedimēto secū dā acceperit et cognouit q̄ tex. ad animū cū opere secuto attēdit: q̄ sic in ipsis ē defect⁹ sacramēti sicut ī bigamis vere fm gl. in. d. c. j. et in. d. c. nuper. fm Ge. in. c. vnico de big. li. vj. Si ꝑo existēs in sacris. quis cōtraxerit cū virgi ne nec aliā habuerit vxorē ante ī laica li habitu vel in minorib⁹ poterit ep̄s dispēsare. vt ministret. tex. est in. c. diuersis. de cle. cōiug. et in. c. j. qui cle. vel vo. cum glo. ibidem et etiā vt pmouetur ad vltiora. c. sane de cle. cōiu. et ad d. c. nuper. qđ videt contra. dicit q̄ itelligit de eo q̄ ante sacros ordines aliaꝫ habuit: et post ī sacris aliā accepit Ad c. ꝑo. ij. qui cle. vel vo. dicit quod loquit in illo quem non penitet vere vel est sub spicio de reciduo q̄ tūc nisi ingrediat religionē nō pōt. Similiter quādo imminet scandalum. vt. in. d. c. nota.

¶ Vtrum bigamus bigamia vera fm [sect. 10] primū modū sit priuat⁹ priui legio clericali. Rñ. q̄ nō sed solum illi q̄ sunt in minoribus ordinibus. sed qui sunt ī sacris bene gaudent fm Ge. in. c. vnico. de biga. Rō fm eū: q̄ ille q̄ est in minorib⁹ taliter cōhendendo pōt viuere et dꝫ vt laicus. Jlle vero qui est in sacris non pōt redire ad seculū vt no. de apost. c. tue in gl. fi. fm Jo. de san. Et ideo licet sit priuatus habilitate ordinum. nō tñ priuilegio clericali. Similiter religiosus religiōis approbate gaudet. ita q̄ talis percutiēs esset excommunicatus q̄ licet tex. priuet eum priuilegio clericali nō tamē priuilegio monachali vel religionis et tex. in. d. c. vnico restringit vt loquatur de existentibus in minoribus ordinibus. et nō de monachis. vel existētibus in sacris. et hec verior ē opinio quam sequunt Archi. gl. in. c. quisquis. lxxxiiij. di. Guil. gar. Jo. mo. et Jo. cal. licet Bona gratia. in. c. de biga. eo. titu. teneat q̄ sacerdos qui cōtraxit cū vidua vel duo matrimonia successiue et postea cōmisit homicidium poterit puniri per iudicem secularem per d. c. vnicum.

¶ Vtrū bigamus interpretatiue simi [sect. 11] liter sit priuatus omni priuilegio sicut bigamus vere. Rñ. Ge. vbi. s. q̄ fic. Jdē tenet gl. in. d. c. vnico. Nec ob. q̄ in seq. .§. dicam de casu vero ad casum fictuꝫ. quia in isto interpretatiuo idē est quo ad omnē modum sicut in vero quia

sic est in eis defectus sacramēti sicut in eis bigamis. vt no. gl. i. c. j. de big. et paret in. c. debitum. eo. tit. vbi dixit q diuisit carnem suam facit etiam. d. c. quis quis. lxxxiii. dist. ¶ Vtrum similitudinarie bigamus sit [sect. 12] priuatus sicut priuilegio clericali. Rñ. Ge. vbi. s. q non nisi quo ad executionē ordinū. et ex hoc infert idē Ge. q cōstitutio penalis non extendit de casu pō ad casum fictū. qñ casus sictus nō singit idem esse quo ad oēm effectum quē habet casus verus sicut est ī ppositō vt p3 in. c. nup a nobis de big. Intellige ergo tex. d. c. vnici. de bigamo pō et interpretatiue. et q nō est in sacris vel religiosus q est nudat⁹ omni priuilegio clericali. et astrictus seculari foro et ei sub excōicationis pena p̄cipit vt nō deferat tonsuram vel habitum clerica lem. d. c. vnico. et si portat peccat mortale. vt. j. lex. §. iij.

Bisextus

dicitur. quia p duos dies stamus sup sextum kal. [[Fo.xxxvj.]v] Martū. et no. quod vigilia sancti Mathie semper debet esse die immediate precedenti festo eiusdem nisi veniret festū die lune q tunc fieret die sabbati. Et fm consuetudinem romane ecclesie tpe bisextus secunda die fit festū sancti Mathie hec notant in. c. quesuit. de ver. signi.

¶ Vtrū suspēsus p annū possit celebra [sect. 1] re tempore bisextus vltima die āni bisextilis? Rñ. glo. in. d. c. quesuit qđ sic. sicut libertas promissa seruiēti pannū acquiritur si seruit. ccclxv. diebus. ff. de sta. lib. l. cum haberes. §. stichus si heredi meo.

Blasfemia

importare vñ quādam derogationē excellētis bonitatis alicuius et p̄cipue diuine. Quicunq ergo negat: aliqd de deo qđ sibi conuenit vel asserit aliqd de eo qđ ei nō cōuenit diuine derogat bonitati. q de⁹ ē ipsa bonitatis essentia fm Dio. de di. no. Qđ quidē cōtingere pōt vel fm intellectū tm: vel fm intellectum et affētū. Et vtroq modohmōi derogatio si sit tm in corde est blasfemia cordis. Si pō ī ore est blasfemia oris q blasfemia oris opponit cōfessionis fidei et caritati diuine. et si ex gñe suo est pctm mortale semp nisi qs aliqñ exsurrectio ne in verba blasfemie procūberet ita qđ hoc q diceret nō aduerteret. q tunc solū venialiter peccaret nec haberet p prie rōnem blasfemie hec ex Alex. secūda secunde. titu. de blasfemia. et Tho. ij. ij. q. xij. ar. j.

De blasphemia et an sit verbū iniuriosum no. Bar. i. l. itē apud labeonē §. ait pretor. col. ij. ver. sed quero vtrum blasfemia. ff. de iniur. et ibi Alex. in §. ait pretor. vbi per illum tex. no. qđ sic. et est maledictum non maleficū. Ideo duplicatur pena vigore statuti loquentis de maleficijs vt consuluit Bart. l3 Bal. cōtra in. l. fi. C. vtrum. bo. cap. bar. et Alex. in. l. itē apud. §. ait pretor. col. ij. ver. quero vtrum inter blasphemare. ff. de iniur. et q sit eius pena no. Alex. in. l. damni. de dan. infec.

¶ Quot sūt spēs blasfemie. Rñ. fm am [sect. 1] bro. sunt due. Priā est cū deo attribuit quod ei nō cōuenit. Scđa cum ab eo re mouet qđ ei cōuenit. adde tertiā fm Tho. vbi. s. cū creature attribuit qđ cōuenit creatori soli. Sz pprie loquendo nō sunt diuerse spēs: q negotio et affirmatio nō diuersificant habit⁹ spēs: q p eādē snām innotescit falsitas affirmationū et negationum.

¶ Vtrū pctm blasfemie sit remissibile [sect. 2] Rñ. qđ si blasfemia sit ex coactione vel deceptiōe vel infirmitate sic h3 cām an nexā puocatiuā diuine mīe ad remissionē. Et sic intellige illud Matt. xij. Omne pctm et blasfemia ex. s. infirmitate vel coactione remittit. Si aut blasfemia cōmittat certa malitia. tūc đr irremissibilis. nō q nō possit remitti: sz q nō h3 secū cām

motiū ad remissionē et sic itelligit illud Mat. xij. spūs autē blasfemie. s. illate ex certa malitia non remittet. i. vix siue difficulter remittit: q̄ non h̄z excusationem.

¶ Blasfemia ꝑo sctōrū cōr redūdat in [sect. 3] deū. dū vel illis attribuūt quod Deus ex sua grā declarauit nolle in eis esse et vel remanēt qđ declarauit in eis esse eodem modo est peccatum sicut blasfemia dei.

¶ Vtrū blasfemās possit absolui a ꝑ [sect. 4] prio sacerdote. Rñ. Pa. in. c. statuimus. de male. qđ nō publice blasfemans. s̄z eꝑs sacit glo. in. c. ij. de pe. et re. li. vj. Se cus si occulte. q̄ fm Host. tūc nō ptinet ad eꝑm. Ego ꝑo intelligo qđ est casus eꝑi bñ blasfemia est publica nō simpli citer. s̄z. qñ ꝑpter publicatā deferē ad eꝑm. Vñ dicit Gof. et Host. qđ q̄ dicunt in. d. c. statuim⁹. de pena tpali vel pecuniaria intelligunt sedente iudice ꝑ tribunali. In iudicio aut anime ꝑsbyter discretus molliendo rigorem dispēsare poterit rigorē ex causa circa penā spiritualem superiorē. xxvj. q. vij. penitentibus. hec Hosti.

¶ Sed qñ dicitur publica. Rñ. Pau. et [sect. 5] Host. in. d. c. statuimus quod publica dicitur est notoria iuris puta coniūct⁹ [Fo. xxxvij. r] vel cōfessus in iudicio vel notoria facti puta quia publice pluribus astantib⁹ blasfemiā. itulit facit. c. fi. de coha. cle. et mul. Et breuiter qñ probari pōt et ad eꝑmdeferitur dicitur publica. ar. l. palā ff. de verb. signi.

¶ Quid si calore iracundie vel ebrieta [sect. 6] tis q̄s blasfemat. Rñ. Pa. i. d. c. statuimus. doc. cōiter recitant dictū abbatis dic ētis qđ l̄z peccet grauiter tñ nō punietur pena. d. c. statuimus quia nescit quodammodo quid facit. sicut nec confessio sic facta preiudicat vt no. gl. in. c. ex literis de diuor et pl̄z Pau. in ebrio. arg. l. omne debitum. §. qui se vulnerauit. ff. de re mil. Sed i accenso calore ire dicit forte nō procedere. nisi calor esset ex iusta causa ꝑuocatus ar. l. si adulte riū. §. imperatores. ff. de adul. secus qñ ex iniusta causa puta q̄ in ludo amisit arg. c. inebriabunt. xv. q. j. sed ego dico quod tam ex ebrietate q̄ ex ira blasfemans non excusatur a mortali si aduer tit quod dicit et significationem verborum vt patet ex dictis quo vero ad penam. d. c. statuimus credo omnino excusari propter verbum in eo positum: scilicet presumpserit relaxare: sed quo ad aliam penam extra ordinariam bene attendendum est an fuerit in culpa ebrietatis vel ire vt maior imponatur. et si non fuit vt culpa minor detur.

¶ Que est pena prefati. c. statui mus? [sect. 7] Rñ. quod. vij. dominicis stet preforib⁹ ecclesie dum aguntur missarum solem nia. et vltimo die sine pallio. et calciamentis. et ligatus corrige. in collo. Itē in. vij. sextis feris prefatarum domini carum ieiunet in pane et aqua et non in ter ecclesiam. Item quod in quolibet prefatorum dierum tres si poterit. vel duos aut saltem vnum pauperem reficiat et si non potest in aliam penam commutetur. Item si est diues. xl. solidos soluat. vel. xxx. vel. xx. vel saltem. v. vsualis monete quam pemptiāz si noluerit sacere interdicatur ei ingressus ecclesie et in obitu careat ecclesiastica sepultura.

Cabella

Vide. j. pedagium et talia quia pro eodem accipiuntur vel quasi.

Calix

nō d̄z esse de ere. aut auricalco: aut cupro nec de ligno. nec de vitro nec de cristallo vel lapide: de conse. dist. j. vasa. et. c. seq. sed d̄z esse de auro vel argento aut stagno. c. calix. de conse. dist. j.

[sect. 1] ¶ Quis pōt consecrare calicē et patenā Car. in cle. attendentes de sta. re. vidc̄ sentire q̄ eꝑs et etiā abbates qui vtuntur insignijs pōtificalib⁹ qñ hñt ex cōsuetudine. quia ista suiit

poti⁹ dignitas q³ ordinis. Sed Ge. i. c. abbates. de priuile. lib. vj. dicit q³ licet hec glo. sit p³ ipsis abbatibus. tamē debent abstinere propter vnctionē que fit in eius consecratione. c. vnico de sacra vnctione.

¶ Quomodo execratur. Rñ. fm pet. de pal. qđ cōsecratio calicis fit in superficie. Et ideo si calix argenteus consecratus deauretur indiget recōsecratione. Secus credo si de auratio cadit ppter vsum quia non reconsecrabitur. nec est simile incalice do aurato sicut ī pariete ecclesie. qui decrostatus indiget reconsecratione vt in gl. c. ecclesus. de conse. di. j. sed in perdiitone auri qđ ita subtiliter ponitur non videtur si ita consecratio in superficie ipsi⁹ quin remaneat in argento et ita seruat consuetudo. Si militer si amittat formam suā execrat^r. ar. c. j. de cōse. ec. vel al. et quia districta forma iam non est calix si reparat^r erit nouus calix. et ideo consecrandus. Secus si formam non amisit quis aliqua liter lesus fuerit.

Calumniator

quis dicatur vide supra accusatio. §. octauo.

Cambium

Vide infra vsura. primo. §. lj.

Canonica

portio dicitur q³ est canonibus approbata et debita iure decretorum. x. q. j. de his et. c. decernimus. et. xvj. q. j. constitutū. et i. Cle. dudum de sepul.

De hac canonica portione tota materia [[Fo.xxxvij.]v] teria tractatur per Pet. de peru. in tracta. canonicarum portionum. per titu. vbi quibus debetur et qua actione petatur et per quas: et a quibus et quando no. Bal. in suo magi. in versi. canonica portio per totum.

¶ Quotuplex est canonica portio? Rñ. [sect. 1] q³ duplex. vna q³ debet^r episcopo ab oībus ecclesijs toti⁹ diocesis. de qua habes. x. q. in. c. de his. et. c. se. in gl. et de testat. c. officij. et. c. se. cuz concordantijs in gl. Alia que debetur ecclesie parrochia li. de qua habetur. de sepul. per totū in decre. et. vj. et Cle.

¶ Quota est canonica portio episcopo pa [sect. 2] lis. Rñ. secundum gl. in. c. requifisti. de testa. c. tertia vel quarta secundum consuetudinem.

¶ Quota est canonica portio parrochia [sect. 3] lis. Rñ. qđ iura sunt diuersa et ideo erit quarta quia in illa omnia iura concordant. licet quedā dicant mediam. quedam tertiam. ff. de arbi. l. diem. §. si plures. et de arbi. c. si ex tribus. li. vj. nā in dubijs sequimur quod minimū est. ff. de le. ij. l. si ita relictuz in fi. ff. de re. iur. l. semper. ita no. Archi. in. c. cuz quis de sepul. li. vj. et Jnn. in. d. c. requisisti. et Ber. in. c. certificari. de sepul. et hoc verū. nisi consuetudo esset dandi medietatem. vel tertiam. quia tunc ista esset debita. vt in. d. c. certificari. Et sic intellige iura q³ videntur dicere quod est tertia vel medietas.

¶ Vtrum consuetudo. valeat qua nihil [sect. 4] datur episcopo vel parrochlali ecclie. Rñ. Host. in sum. ti. de sepul. tenet qđ nō. Similiter et Gofre. cū sit irrationabilis capitu. fi. de consuetu. et contra iura de sepul. capitu. j. do. pe. de perusio. in tractatu. de canonica portione. Et Jnnocen. in dicto capitulo requisisti. tenent quod consuetudo valet dummodo sit prescripta spacio annorū. xl. facit c. de quarta. de prescrip. et qđ notat Jo. in. d. c. certificari.

¶ Vtrum prescriptiōe etiam sicut con [sect. 5] suetudine possit in totum tolli. Rñ. Secundum Hostien. vbi. §. et. d. pe. q sic. sed requiritur titulus vel cursus temporis cuius contrarij memoria nō existat. et ita loquit capitulū primū de pre scrip. lib. vj. Ratio quia ius commune est pro ecclesia parochiali vel episcopo. Et ideo vbicunq presumptio est 3 possidētem oportet quod titulum alle get et probet per quē talis presumptio tollatur.

¶ Vtrum per pactū possit renunciari [sect. 6] dicta quarta. Rñ. Secundum archi. ca pitu. pactum de pac. lib. vj. quod quando damnificatur ecclesia non valet pactum. Secus vbi non damnificaretur quia valeret sine autoritate superioris factum. l. non eo minus. C. de procuratoribus.

¶ Aquibus debetur quarta episcopa [sect. 7] lis. Rñ. Scđm Hostiē. in sum. tit. de sepul quod debetur et potest peti ab omnibus ecclesijs. j. propriam diocesimcō stitutis. vt. xvj. q. j. constitutu3 siue sint capelle monachorum vel a: iorum reli giosorum vel monasteria. Vel alia pia loca siue sint conuentualia. vel qeuis alia in ciuitate vel extra vt de offi. ord. conquerente de testa. officij. et capitu. requisisti etiam si sint exempta. nisi ī priuilegio fiat specialis mentio de preiudicio episcopalis quarte. de deci. dudum. §. vlti. ff. ne quid in loco pu. l j. §. merito. Pa. vero in. d. capi. officij. tenet contrarium. scilicet q solum debeatur ab ecclesijs episcopo subiectis non ab exemptis seu subiectis immediate pa pe. et di cit q sic communiter ten et. pe. vero in prefato tractatu limitat pa. verum dicere quando legans ecclie exem pte non est subditus episcopivel exem ptus similiter alias debeat. Sed verior videt opi. pa. quia ista quarta datur epīs ratione sollicitudinis quam debet habere in ecclesijs sibi subiectis vt patet. in. d. c. conquerente. non respectu legantium.

¶ Sed nunquid exempti tenent solue [sect. 8] re quartā canonicā pape. Rñ. abbas in c. requisisti. de testa. q sic. et sequitur do. pe. vbi. §. Legatus tamen de latere pe [Fo.xxxviii.r] tere nō poterit quia nō est diocesanus exēptorū de puil. c. autoritate li. vj. ī gl. ¶ De quib9 debetur quaria canonica epālis. Rñ. q de oib9 legatis factis qui buscūq ecclesijs vel pijs locis fm q di xi in. §. pcedēti. et etiā quarta decimaz et quarta eo3 que veniūt occasiōe fune ris vt in. c. reqsisti de test. si ibi pa Fallit hoc in. vij. casibus fm do. pe. vbi. §. ¶ Primus qñ relinquit aliquid pro or namētis ecclie seu vestib9 videlicet cū legat sericū p planeta vel aliō ornamē tū pro altari vt no. doc. in. c. fi. de testa. Ex quo sequit q si legatur aliquid vt fiat chor9 vel pictura vel maiestas vel calix vel hmōi nō det quarta. qz ista est fabrica ad lōgeuūhonorē dei. d. c. fi. et. l. j. C. ne. fi. fal. Jste imagines et cruces ap pellant signū dei. l. ticia. §. seia. ff. de au ro et argē. leg. et Jnn. in c. cū ad sedē. de resti. spol. dicit q cruces et calice sūt ornamēta ecclesie. ¶ Scđs qñ legatur p prefatis ornamentis redimēdis ornan dis seu reparādis. vt dicit Jnnoc. in. d. c. fi. Jdem dic cū legat p libris necessarijs diuino officio. Siñr qñ legatur pro monumēto fiēdo qz religionis interest monumēta cōstrui vel exornari. l. j. §. in terdictū. ff. de mor. infe. ¶ Tertius quā do legat pro fabrica ecclesie repatione indigēte et portio pro fabrica nō habet: vel si hñ nō sufficit. Si vero ecclesia nō indiget fabrica soluetur qrtā fm Host. reliquum seruabitur pro tpe necessario ad fabricam. ¶ Quart9 quādo legatur p luminarib9 oleū pro lampade vel ce rei hmōi. ¶ Quint9 quādo legat p an niuersario celebrādo an annuati. c. cū creatura. de cele. mis. ¶ Sert9 quādo le gat pro. vij. xxx. et hmōi fm Hosti. in. d. c. fi. ¶ Septim9 quādo relinquit ad ppetuū cultū diuinū puta qđ festū vni9 sancti fiat annuatim vel diciť officium in vna capella qz in hmōi cōsistit cult9 diuin9. c. fi. de rescri. lib. vj. ¶ Octauus fallit fm Pau. in. d. c. requisisti in obla tionibus de quibus non debet quarta vt olim. ¶ Nonus fallit fm eundez in donatiōe in vita de qua etiā nō debet. c. de his. de sepul. et. c. j. de sta. mona.

¶ Vtrū debeā quarta epō de relictis [sect. 10] factis hospitali. Rñ pau. in. d. c. officij. q sic si est religiosum puta autoritate episcopi constructum etiā fm Joā. an. si relictum fuisset factum pauperibus talis hospitalis q presumitur habuisse respectum ad locumnō ad personā. Secus si relictum esset pauperib⁹ simpliciter q non deberetur. l. nulli. et. l. si quis ad declinandam. C. de epis. et cle. si vero hospitale nō est religiosum licet diuersa sit opi. tamen tene cū pau. ibidem q si hospitale est edificatum autoritate iā defuncti sic ep⁹ habebit quar tam q ep⁹ habebit curā vt ör in autē. de ec. tu. §. si q⁹. q nō pōt ampli⁹ redire ad prophana. Si vero edificator viuit sic non debetur quarta et relictum videtur factū pauperib⁹ cū talis locus non sit capax quia edificator potest eum destruere. c. inter dilectos. de dona. et ibi Jnnoc. Et ex dictis patet q de relictis istis fraternitatibus nō debetur quarta. vt tenet pet. qui. §. Limita tamē prefatum dictum Joan and. de pauperibus simpliciter verum scilicet quando legatur in genere pauperib⁹ fm Bal. Jta qđ inter personas distribuatur et non inter loca vtputa quia testator iubet cuilibet pauperi dari tunicam vel certam quātitatē pecunie quia legatur vt singularibus psonis. et sic non denī quarta epō. c. ex parte el. iij. de verb. si. als legando pauperibus in genere vester legare hospitali quod est in ciuitate vbi testator habet domiciliū. casus est in. d. l. si quis ad declinandam. ver. vbi aut. et ideo debere quarta contra. Jo. an. et eū sequētes et sic verum credo quando est tali hospitale q pauperea cōiter ibi mittantur. secus in hospitalibus vbi pauci pascuntur. Et sic intelligo. Joan. Andree.

¶ Vtrum debeā quarta epō de legato [sect. 11] facto alicui vt singulari psonae. Rñ. do. pe. vbi. §. q nō sicut quādo legat clerico nō hñti administrationē vel plationem seu alicui canonico vt in. d. c. req-[[Fo.xxxvii].]v]sisti. §. fi. vel cū legat leprosis morantibus in tali loco seu domo vel cū legat heremitis aut istis fratribus qui morantur in aliquo loco vel aliquib⁹ mulieribus p dote vt viduis pegrinis et hmōi in quib⁹ cessat. d. c. ex parte. el. iij. vide qđ no. Jnno. in. c. relatū. de sepul.

¶ Vtrū debeā quarta epālis de lega [sect. 12] tis pro male ablatis. Rñ. do. pe. vbi. §. quod nō q sunt debita nō legata siue restitutio sit certa siue incerta.

¶ Vtrum debeā quando subditus legat ecclesie extra diocesim cōstitute? Rñ. q nō. ita tenet Abbas. in. c. requisisti. et Jnn. in. d. c. officiū. et Jo. an. in. d. c. certi ficari. Et ita consuluit. Joan. de monte merello. Hoc intelligo nisi consuetudo vel prescriptio aliud habeat. c. cum inter. de ver. sign. el. ij.

¶ De quibus debetur canonica paro [sect. 14] chialis. Rñ. q de oībus que veniūt ratione funeris. et de omnibus legatis factis ecclesie apud quā elegit sepulturā de sepul. per totum et in clem. dudū. eo. titu. Fallit hoc in. xiiij. casibus fm do. Pet. vbi. §. ¶ Primus qñ per cōsuetudinē vel prescriptionē nihil soluitur fm q dictū est. ¶ Scđs qñ per priuilegiū pape eximitur a prestatione. de reli. do. mi. c. constitutus. de testa. c. officij. in fi. de sep. in nostra huiusmodi sunt hodie fratres minores et predicatorum per priuilegium. ¶ Tertius qñ legat ad vsus priuilegiatos de quibus. in. c. fi. de testa. qui sunt. vij. casus primi de quibus nō debet quarta epālis de quib⁹. §. in. §. ix. ¶ Quartus qñ eccle donat donatione inter viuos. vt in. d. c. de his. §. si vero. ¶ Quintus quando post electionem sepulture in aliquo monasterio sa nus existens illud intrat: et in eo profitetur anteq moriatur et idez dico si intrauit cū proposito absolute mutandi vitā. quia desinit esse parochianus alteri ecclesie ar. c. beneficiū de reg. lib. vj. Si vero non fecit professionē nec habuit absolute ppositū vitam mutandi debetur quarta fm archi. in. c. cū quis de sepul. lib. vj. et videtur veri⁹ fm ge. ibidē licet alij dicāt cōtra: q religiosus cēset cōtrahere domiciliū ī monasterio facta pfessione tacite vel expresse. non ante vt dicit archi. et Joā. in. c. statutum de rescri. lib. vj. Et idē vñ dicēdū de leproso q

intrauit domū leprosorū q nō debet fm Gu. secus de illo qui recipit in cōfratrē qui tñ retinet bona sua quo ad p̄prietatē q̄ debet q̄rta. c. cū et plantare de priui. q̄ nō transit in religionē. Sec⁹ si solum sibi retinisset vsumfru ctū suorū bonorū: q̄ gauderet p̄uilegio religiōis. c. vt p̄uilegia de p̄ui. ¶ Sext⁹ qñ quis legat ecclesie in qua non sibi elegit sepulturā nec sepeliť ibidez fm glo. ordi. in. c. j. de sepul. et idē Jnno. ī. c. lj. de sep. et Arch. in. c. ij. eo. ti. li. vj. l3 in c. placuit. xij. q. ij. tenuisset q̄ deberet hoc idē pbat Jo. an. ī. c. j. et. c. certificari de sepul. in gl. et in cle. dudū. §. vez. vbi reprobata opi. Hosti. tenētis cōtrariū in d. c. ij. et est opi. ꝯa. alia hosti. reprobata fm do. Ant. in. d. c. certificari. nā talia debēt esse subiecta q̄lia p̄dicata. xxxij. q. ij. ap̄ls. ¶ Septimo fallit qñ de facto sepeliť: vt puta. q̄ erat ibi interdicta ecclesia vel ciuitas fuit tñ de facto et 3 voluntatē fratrū sepult⁹ in eorū ecclia et multa oblata. Nā fm Fede. cōsi. cxix. et sequit Ge. in. d. c. j. de sepul. lib. vj. non debet q̄rta. Rñ q̄ talis tpe interdicti nō pōt eligere sepulturā apud mēdicā tes vt no. Jnn. de p̄uil. c. vt preuilegia et c. cū et plātare. et de pe. et re. qđ ī te. q̄uis liceat ipsis recipere mortuaria vt orēt p̄ defunctis si cū p̄nā decesserūt. xj. q. iij. quicūq̄ intra. facit qđ no. Jnn. in. c. tāta de exces. p̄la. Jtē q̄ quarta denť rō ne iniurie facte ecclie parochiali. d. c. certificari. ergo nullā iniuriā ei facit ex quo ibi nō poterat sepeliri. Imo pl⁹ dicit idē Fede. q̄ si mēdicātes spōte eū ta li tpe sepeliūt nō debet quarta. sz tenē tur tanq̄ violatores interdicti. cle. j. de sepul. et in. c. si canonici de offi. or. li. vj. tunc enim soluz debetur quarta quando sepeliunt in casu a iure concesso. secus si sepeliūt in casu a iure prohibito vt in. c. ex parte el. j. et. c. cum liberum. et [Fo. xxxix. r] in. c. i nostra i fi. de sepul. et ibi dicit Jnno. q̄ quando de facto non de iure sepelitur debent corpus et oblationes q̄ ratione sepulture sacre sunt. sed non le gata facta nō ratione sepulture vel occasione ipsius. et ita patet q̄ si de facto sepelitur contra voluntatem illius cuius est ecclesia q̄ non tenetur ad quar tam aliquam. sed tenetur et corpus et omnia qua ratione sepulture habuit re stituere sed non quartam de legatis fa ctis non ratione sepulture vel eius occasiōe. Similiter non debentur de his que amici de bonis ipsorum tunc offerunt. ¶ Octauo fallit quando ecclesia parochialis erat interdicta ex culpa sua et non parochiani. tunc ecclesia nō habebit quartam: siue parochianus se pelliatur alibi ex electione sua siue nō. vt quia alibi est sepulchrum suorum maiorum fm Pet. et no. Ge. in. c. j. de se pul. libr. vj. ¶ Nono quando reuocat electionem quam fecit legando et alibi eligit sepulturam et sepelitur quia paria sunt non eligere et electam mutare. ff. de adi. lega. l. j. et. ij. Sed primo casu non debetur. vt. §. dictum est ergo nec in secundo. Jta consuluit Fed. cōsi. x. Gem. in. d. c. j. videť tenere q̄ reuocata electione sepulture. reuocetur et legatū et dabit illi ecclesie vbi elegit sepeliri: quia subrogatus debet intelligi subrogatus cuz omnibus qualitib⁹ onere et honore. l. j. §. hec actio. ff. si quis test. li. esse ius. fue. et ideo onus etia3 emolu menti commutatur et ecōtra. l. alunne. .§. seia. ff. de adi. leg. Et dicit veruz nisi aliter cōstet de volūtate legātis. ¶ Decimo quando licet elegerit: tamen non sepelitur ex sacto heredum vel ex facto contingenti circa personā defuncti: pu ta quia moritur nimis longe vel heredes nolūt ad ecclesiā electā deferri: q̄ verba sunt intelligēda cum effectu. l. j. ff. quod quisq̄ iuris. et. l. ea quidem. C. si man. ita fue. alie. tex. est in. c. relatū. de cle. nō resi. ergo cessabit canonica: ex quo ibi non sepelitur. Jta tenet Fede. vbi. §. et do. Pe. vbi. §. Ge. tamē in. d. c. j. vester sentire q̄ isto casu ecclesia nō pri uať legatis sactis grā sepulture vt no. in. c. in nra de sepul. et ideo forte nec sua quarta ecclesia parochialis. ¶ Vndeci mo cuz legatur pro incertis male ablatis fm do. pe. vbi. §. ¶ Duodecimo qñ legatum est ecclesie parochiali tantum q̄tum est quarta pars legatorum facto rum ecclesie electe fm Hosti. in. d. c. offi. cij. et do. pe. vbi. §. Alij volunt q̄ nō cōputabitur: sed soluet quartam ecclesie electe: ac si nihil ecclesie

parrochiali es set legatum: sicut Gof. Ray. in summa Jo. in. d. c. officij. Fede. consi. iij. Jo. de lig. in. d. cle. dudū. Tu vero tene q si cō suetudo esset q teneretur tantū legere ecclesie parrochiali: tunc vera sit secunda opi. vt nō cōputetur. Si vero dicta consuetudo nō est: sic computabitur. et si minus est supplebitur. sicut filius fa cit in. l. si quando. C. de inoffi. testa. Si plus est legatum ei quā sua quarta nō defalcabit. ¶ Tertiodecimo qñ tpe testamenti et legati nō elegit sepeliri. sed postea tpe mortis elegit sepulturam fa cit. c. relatū. de sepul. in. ij. gl. Ber. in. d. c. de his. dicit se dubitare. sz ego credo teneri nisi fiat donatio iter viuos et nō in fraudē. ¶ Decimo quarto quādo pa rochian⁹ nō potuit audire diuina: nec percipere ecclīastica sacramēta in sua parrochiali ecclesia ppter vacationem longo tēpore: et alibi elegit sepulturam fm Bald. in suo tractatu. De hoc ratio quia que legantur pro labore: cessante eo cessat et legatum. l. seio. in fi. ff. de annu. leg. Cum ergo quarta detur pro ad ministracione sacrametorum et celebra tione vt patet in. d. cle. dudū. §. vez ibi. cum mercedis exhibitio patet q non debetur quia cessante causa finali cessat effectus de quo in. c. cuz cessante. de appella. Hosti. vero et Jo. in. c. relatum. de sep. et Pe. vbi. s. tenent q immo debetur: quia vicium prelati non debet nocere ecclesie. Sed ego teneo cū Bal. et dico q vicium prelati nocet ecclesie in acquirendis vt no. pa. in. c. vtsuper de re. ec. non ali.

[[Fo.xxxix.]v] ¶ Vtrū de legato facto rectori ecclesie [sect. 15] ī qua elegit sepulturā pmissis dicēdis p rectorez debeat quarta parrochialis. Rñ. q sic etia3 debet quarta ep̄alis. vt in. c. cum inter vos de. ver. si.

¶ Vtrū de donatiōe cā mortis debeat. [sect. 16] Rñ. q sic accedit magis legato q3 ctra ctui. l. fin. C. de dona. cā mortis. cle. dudum. de sepul.

¶ Cui debet canonica portio. Rñ. ep̄a [sect. 17] le. debet ep̄o diocesis. parrochialis x̄o debet ecclie. vbi audit diuina et pcipit ecclīastica sacra tex. ē in. c. cū qs. de sepul. li. vj. vel d3 pcipere de iure. si vero trāstulit domiciliū alicubi et morit̄ anteq nouū domiciliū acq̄sierit tūc dent̄ ecclie pochiali in qua morit̄ fm archi. in. c. j. de sepul. libr. vj. hug. ray. Gof. et Vin. ī. c. nos de sepul. q volūt q ibi d3 sepeliri si nō elegisset. Sz tenēdo opi. Jnn. in. d. c. nos. īsti. de sepul. q d3 sepe liri in ecclesia cathedrali: ipsi debebūt. Si vero h3 domiciliū in diuersis paro chijs vt sunt reges. tūc est equū q diui dať. sed nō credo necessariū: sz dabitur ecclesie in qua morit̄. licet Host. et Jnn. dicant diuidendā.

¶ Quid si audit diuina in vna. in alia [sect. 18] x̄o recipit sacra. Rñ. Jnn. et Jo. in. c. de his. de sepul. Arch. in. d. c. cū qs. qđ fiet diuisio portiōis. c. j. et. c. relatū. de sepul. limito si vtraq3 h3 cimitertū et curā. als nō. arg. c. si ecclesia. de ose. eccl. vel alta. ¶ Quid de istis receptis in cōtractib⁹ [sect. 19] retētis bonis suis. Rñ. Hosti. et Gof. q sicut nō eximunt a iurisdicțiōe ep̄i. ita debetur quarta de legatis per ipsos de quo dic vt. s. §. xiiij.

¶ Qūo extrahent̄ iste quarte. Rñ. ho. ī [sect. 20] sum. de sep. qđ extrahetur primo quarta ep̄alis: q antiquior et dignior demū parrochialis si venit extrahēda. Si x̄o prius fuisset quarta parrochialis extra cta: sic ep̄s habebit quartā quarte parrochialis: et quartam de reliquis.

Canonicus

d3 facere que ad cano nie officium spectant: et si puer est per aliū. vt de. eta. et quali. c. ij. ff. de decurio. l. spuri. §. minores.

De canonico et quō ponat̄ in posses sione canonicatus no. Bal. ī. l. ij. col. xij. ver. sup scđo pūcto. C. de serui. et an pos sit per testes probare titulum sui cano nicatus. no. Ray. q sic in. l. si qua per ca lumniam. C. de epis. et cle. per. c. ij. de cle. peregrini.

¶ Vtrū possit esse laicus. Rñ. f3 Vin. q [sect. 1] nō pōt tñ laicus ex iusta cā habere pre bendā. extra de cōsti. c. cū. M. ferrarien sis. et ibi Pa. hoc tenet.

¶ Jn quo sunt interrogādi. vide. j. Jn [sect. 2] terrogationes.

Canonisatio

sanctoꝝ fm Jnno. in c. audiuius. de reli. et ve. san. est canonice et regulariter sta tuere q aliqꝝ honoreĩ pro sancto puta q fiat officiũ pro eo solēne sicut p alijs sanctis q sunt eiusdē cōditiōis. vt si cōfessor fiat officiũ cōfessorum. si martyr martyrurum.

¶ Que requiruntur in canonizatione. [sect. 1] Rñ. Jnno. vbi. s. q regulariter pbatio nes de fide et excellentia vite: et miracu lis eius. extra de testi. venerabili fratri nostro.

¶ Vtrum oratio sit fundēda ad nō san [sect. 2] ctũ. Rñ. Jnn. vbi. s. qsic ad aliquē virũ q crediĩ bon⁹ et p se intercedat ad deũ quia de⁹ fidē illorũ attendens etiā si il le nō essetbon⁹ pces eoꝝ acceptaret. ar. xxxij. di. §. verũ. xv. q. vl. c. fi. nō tñ licet de eo facere officiũ solenne vel preces solennes.

¶ Vtrū alius q papa possit canoniza [sect. 3] re. Rñ. Jnno. ibidem quod non.

Cantus

in ecclesia inuē⁹ est ad pro uocandā cōpunctionem in animos auditorũ. xxj. di. clericos ante fi. de conse. di. v. non mediocriter.

¶ Vtrū cantus theatrales sint cātēdi [sect. 1] in ecclesia Rñ. q non. nec in modũ tra gedarum. sed cantandũ est cuz cordis deuotione. xcij. di. cantantes et. d. c. non mediocriter. et. xxxviij. distin. sedulo. xij. q. j. quia.

Capitulum

potest sede vacāte absoluere ab excōicatione taz iuris q hominis a q eps absol-[Fo.xl.r]uere possz nisi. a sede apostolica spāliter sit ei interdictum. ca. vnico. de ma. et obe. lib. vj.

De ca pitulo an cōsequat iura episcopatus et qd possit sede vacanti. no. plene Bar. in. l. vbi absunt. ff. de tuto. et cura. da. ab his. et intelligiĩ semp epo ī omni actu etiā si soli episcopo conueniat vt p Bal. in. l. j. oppo. C. de cōtrata. ¶ Vtrū possit dispensare in casibus in [sect. 1] quibus pmittitepo dispensatio. Rñd. Fed. consi. xxix. q sic. et no. Pau. in. c. cū olim. de ma. et obe.

¶ Vtrū possit dare cōfessorē seu absol [sect. 2] uere in casib⁹ episcopo reseruatis. Rñ. Pa. vbi. s. quod sic.

¶ Vtrū ptās capituli cōsistat in maio [sect. 3] ri. parte. Rñ. Mo. eo. ti. q in matori et sa niori. Jta. q totũ capitulũ dicitur facere qđ maior et sanior pars facit. c. cū in cūctis de his q fi. a. ma. par. ca. Fallit hoc in trib⁹ casib⁹. ¶ Primus. qñ aliquid est plurib⁹ cōmune non vt collegiatis: sed vt singulis. q tūc non valet quod fit a maiori parte sed oportet cōsentiāt singuli. ff. de serui. rusti. predi. l. per fundũ. de cōsti. c. cum oēs in glo. ¶ Scōs qñ maior pars capituli delinquit et propterea est priuata ptāte sua. vt in. c. bone memorie. el. j. et. c. cūnobis de elect. cū si. et. c. gratũ de postu. prela. q tūc tota potestas capituli residet in maiori parte q nō deliquit no. Pau. in. c. de his qfi. a ma. pte. c. ¶ Terti⁹ ī ele ctiōe romani pōtifcis. vbi opz qđ due partes consentiant. c. l3. de elect.

¶ Sed q̄ dicitur maior pars capituli et [sect. 4] sanior. Rñ. Mo. q̄ illa q̄ nitiŕ maiori rōni et pietati. viij. di. sane. quippe presumitur. tñ semp p̄ maiori parte. et illi statur nisi ōriū p̄beŕ. lxj. di. null⁹. et d. c. j. de ele. dudū. el. i. Multa t̄gūt doc. de ptāte capituli. in. d. c. cum olim que nō pertinēt confessoribus. vide ibi.

Character

quid est. Rñ. sanctus bona. in. iiij. di. vj. q. j. prime patris. fm cōem opi. est quedam spūa lis qualitas anime. Vñ nō est passiovl potētia anime. Imo est habit⁹ ī prīa spe cie qualitatīs accipiēdo cōiter habitū prout comprehēdit oēz qualitatez ani mam disponentem siue facile mobilē siue perfectam: siue imperfectam. Vñ dicitur habit⁹ q̄ est ppetuus. et q̄ non pficit. szadvltiorē pfectionē disponit i. ad gratiam potest dici dispositio.

De caractere an imprimatur in di gnitatibus secularibus. no. q̄ nō in. l. iij. C. de dig. lib. xij. ¶ Ad qd̄ dat. Rñ. sctūs. Bo. vbi. s. q. ij. [sect. 1] q̄ ad quatuor. ¶ Prīo ad significāduz. ¶ Scōo ad disponēdū. ¶ Ttērtio ad assimilādū. ¶ Quarto ad distīguēduz. nā cū sit signusacrāle signat gratiā gra tū faciētē nec solū signat: sz disponit ad eā q̄ vsus sacroꝝ nō est tm̄ in significā do. sed etiā in disponēdo: et q̄ disponit ad grāz habet aliquā similitudinē cū grā q̄ est similitudo dei. Jdeo aliquo mō cū signat deo. et q̄ oēs cōfigurat deo et sic vni assimilāt gregē dñi inter se. et sic distinguit ab his q̄ nō sūt de grege dñi. vel etiā q̄ distinctionē facit in eo de grege f̄z aliā et aliā rōnē assimilādi. ¶ Vtrū īprimat ī oīb⁹ sacris. Rñ. sctūs [sect. 2] Bona. vbi. s. d. c. iiij. q̄ nō nisitm̄ ītrib⁹ sacris. ¶ Prīo ībaptismo ī quo fides gi gniŕ. et distīguīt ppls īfidelis a fidei. ¶ Scōo in cōfirmatiōe ī qua fides roboratur et hō vt pugil ad pugnādū vn gitur et ab infirmis discernit. ¶ Tērtio in ordine in quo virt⁹ multimoda datur et homo vt sctūs ad ministeriū tem pli a laico separatur.

¶ Vt sit īdelebiŕ. Rñ. sctūs Bo. vbi. s. [sect. 3] q. v. q̄ sic. Rō est ex pte cāe volūtarie. s. dei īprimētis et ex parte. subiecti nō est pncipalr ī effectiua q̄ maxie vertibilis est sz in tota imagine et p̄cipaliter in cognitiua q̄ imago principaliter cōsistit in cognitiua vt ōr in lib. de spiritu et aīa: tū ex parte finis quia non datur ad actum alicui⁹ virtutis vel scientie sz ad actum distinguendi.

Carcer.

Vtrū q̄s possit se includi fa cere ī arcto carcere ad pnīaz pagendam. Rñ. Pa. in. c. veniens. de re cu. q̄ sic ex illo. c. et. c. que vere. xvi. q. j. [[Fo.xl.]v] Carceratio q̄ est meri imperij. not. Bar. et Alex. ī. l. iij. ff. de iurisd. oīmiudi. et que sit pena carceris fracti. no. ī. l. j. ff. de effract. et ibi per Ang. et Spe. īsti. de presum §. ij. x. violentia.

¶ Vtrū liceat īcarcerare aliquē. Rñ. q̄ sic f̄z ordinē iusticie. s. aut in penā aut in cautelā. Et hoc pertinet ad euz qui vlr habet de actib⁹ et ei⁹ vita. dispone re. alius nō pōt nisi ad horam ne aliqđ pctm̄ faciat vel vt iudici representet fm Tho. scōa scōe. q. lxx.

¶ Vtrū cedeus bonis possit incarceratione [sect. 1] ri p debito. Rñ. q̄ nō. Nā vt tenet Pa. in. c. lator de pig. nō pōt quis etiā p pa ctū se obligare carcerari p debito renū ciādo bñficio cessiōis bonoꝝ q̄ est con tra bonos mores. Jdē tenet Dy. p. §. ele gāter. l. alia cā. ff. sol. matri. et Ri. allegat glo. in autē. immo. C. de ac. et ob. et putat verū bar. in. d. §. elegāter nisi in duobus casibus.

¶ Primus si alienauit oīa suabona in [sect. 2] fraudē creditorum casus est in. l. fi. ff. de his que in frau. cre. q̄ tenet Dy. in .§. si quis in frau. insti. de act. ¶ Scōs si debitor tpe quo

cōtraxit sciebat se nō soluēdo esse. vt. ff. de iure. do. l. pe. Naz in istis duob⁹ casibus nō dabi^r sibi bñ ficiū cessiōis bonorū. Et plz mihi ista opi. qz equa et sequēda ī oscia. l3 alij cōtrariū teneāt q. s. possit incarcerari sim plr. Adde etiā q teneri facere aliquē ī carcere p debito. aliqñ est cōtra preceptū caritatis p ximi. vt puta qñ in nul la culpa ē de dāno pximi. et nō heat vñ satisfaciāt ipe nec sperāt q aliquis p eo sit satisfactorius. sec⁹ si fuit ī culpa qz tūc ad penā posset detineri qđ bñ no. ¶ Vtrū incarcerās aliquē iuste teneāt. [sect. 3] Rñ. q siue sit iudex siue nō tenetur de oī dāno ei dato ad restiōnem. et etiā de iniuria sibi satisfacere arg. c. penale. cū ibi no. xiiij. q. v. et quicūqz priuatus ali quez incarcerationit: etiaz pro manifesto crimine capite punitur de iure ciui li. vt. C. de coarta. l. omnes. lib. xij. cōmit tit em crimez lese maiestatis. et vltimo suppliciopunitur quisquis habet car cerē ad detinēdū aliquēvt. C. de priua. car. l. vnica. Veruz intelligit glo. s. publice accusatū. Secus si ad detinendū proprios seruos ne fugiant.

¶ Vtrū ille qui iurauit redire ad car [sect. 4] cerem teneatur. Rñ. pau. in. c. sivero de iure iurā. q sic etiam si sit sibi periculū mortis dūmō carcer nō sit iniuriosus đ quo dicit glo. sing. in cle. pastoralis. in xbo violentā iniuriā. de re iudi. q nō tenetur tunc redire.

¶ Vtrū contractus gesti p incarcerationū [sect. 5] valeant. Rñ. pa. in. c. accedēs. de p. cu. q detētus in carcere: publico et iuste si est dānatus pena capitali nō valēt q: est effectus seruus pene et bona sua veniunt ad succedēs ab intestato. nisi ī crimine lese maiestatis vt in autē. bona damnatoz. C. de bo. dā. vnde etiam nō pōt disponere ad pias cās fm Jo. an. in. c. ij. de vsu. li. vj. Si nō est sic dānatus valēt. vt no. in. l. q ī carcerē. ff. qđ me. cā. etiā cū eo q eū fecit detinere: vt dicit bar. ibidē. Aut detinetur in carce re. iniurioso. et sic cū illo q eū tenet non valēt sz debēt rescindi actione qđ met⁹ cā di. l. q in carcerē. Cū alio autvalēt ni si ad hoc nō dīteat. iuxta no. i. c. dñs. de sec. nup. De capto ab hostib⁹ in bello nihil dico qz hodie vt dixi. s. Bellū nō effici^r seruus de cōsuetudine. et iōvalēt cōtract⁹ p eū facti. l3 sec⁹ sit de iure vt in. l. eius qui in prin. ff. de testa. et in. l. diuus. ff. de iure fi. et no. secundum eūdem pa. vbi. s. q nō dicitur liberatus a carcere qui custoditur. et ideo opz sit in loco tuto. vt no. Barto. in. d. l. qui in carcerē cōtra practicā illorum qui educunt aliquem de carcere et custoditur ibi per familiam.

¶ Not. q iudex debet visitare carcera [sect. 6] tos et facere q hēant necessaria. vt. C. de epi. audi. l. iij. et pōt liberare eum quez videt ad nullius instantiaz vel sine de licto aut cā debita detētū ex mero officio. vt not. Bart. in. l. si quis vxori. §. si fugitiuum. ff. de fur.

Caritas

est secundum Aug. rectissima aī affectio que diligitur. [Fo.xlj.r] De charitate et q ordinata īcipit a seipso. l. preses. C. de serui. et aqua. Jtez prefert suis extraneis. l. cū acutissimi. et ibi Bal. in. j. nota. C. de fideicō.

¶ Vtrū teneamur ex caritate diligere [sect. 1] deū ex toto corde tota aīa et tota mēte sicut dicitur. Ma. xxij. Rñ. S. bo. in. iij. di. xxvij. q. vlt. q nō p exclusionē affect⁹ extranei. s. q nihil sit ī amore nostro ni si deus. nec in cogitatiōe. nec in mēte. quia impossibile est sic implere in hac vita. sed per exclusionē affectus cōtra rij sic tenētur hoc est q nihil diligam⁹ supra deum vel equaliter ipsi deo.

¶ Qui sūt diligēdi ex caritate. Rñ. fm [sect. 2] sanctū bo. i. iij. dis. xxvij. ar. j. q. j. et. ij. qđ summū bonū vel cui summū bonū est natūvniū velvniū p cognitionē et amo rez hoc aut bonū vniū vel pticipat ab aliqb⁹ in actu vt in blis. A qbusda in habitu vt in iustis viatorib⁹. Aqbusdā in potētia solū vt in malis viatorib⁹. Jn qbusdā nullo modo reducibile ē ad actū vt

in dānatis et creaturis irrationabilib⁹. ¶ Primi sunt maxime ex caritate diligēdi. ¶ Secūdi minus q̄ primi. ¶ Tertij min⁹ q̄ secūdi.

¶ Quarti nullo modo sint diligēdi ex [sect. 3] caritate quous amore quez in cludit vlt⁹ imperat caritas inquantum dei creatu re possunt diligi nō ita q̄ caritas feratur directe ad ipsos sed ad deum cuius sunt creature.

¶ Vtrum sit aliquis ordo caritatis de [sect. 4] precepto. Rñ. S. bo. vbi. s. q. vlt. q̄ sic f3 Aug. de doc. christiana. ¶ Et primo super omnia diligēdus est de⁹. f3 q̄ nos sumus tertio q̄ iuxta nos ē. s. proxim⁹ quarto q̄. j. nos est. s. corpus proprium et corp⁹ proxi. de pe. dis. ij. c. caritas est. ¶ Vtruz prefatus ordo attendatur penes affectuz. et effectū. Rñ. S. bo. vbi. s. di. ix. q. vj. q̄ attenditur penes vtrunq̄ sed sciendum q̄ effectus accipitur aliquando pro motu. Et sic est quedaz rationalis eligētia. est aut⁹ iste affectus aliquādo a caritate elicit⁹. s. quo quis optat alteri summum bonuz et q̄tum ad istum affectuz debet esse ordo quia magis mihi q̄ patri et magis p̄mi q̄ alij debeo optare vitā eternā. Aliquādo effectus est a caritate imperatus. vt est ille quo quis optat alteri aliq̄d bonū tēporale q̄d est ordinatū ad cōseruationē naturalē et sic f3 diuersas ordinationes ordo pōt p̄dictus posterari affect⁹ aut quādo accipiūt nō p̄ motu s3 p̄ passionē. idem est q̄ quedā muliebris cōplacētia. et isto modo minime respiciūt a caritatis ordine quia potius respicit sensualez experientia q̄ rationis eligētia sicut patet q̄ plus delectatur quis cū videt amicū q̄ de p̄me absolute. quous plus diligat p̄ez cui⁹ signū est q̄ plus faceret pro patre. Effectus autez est triplex.

¶ Primus respicit salutē anime. et hūc respicit ordo caritatis principaliter. q̄ primo debeo p̄curare salutez meam q̄ p̄ximi et prius patris q̄ extranei. ¶ Secundus respicit sustēnationē vite. et tūc respicit min⁹ principaliter. quia f3 diuersas ordinationes et opportunitates debet homo magis et minus esse beneficius in collatiōe alicuius temporalis. ¶ Tertius est in collatiōe beneficij ecclesiastici. et tūc minime respicit q̄ in taliuz collatione dignitas meriti soluz est attendēda. et parum vel nihil propinquitas sanguinis.

¶ Vtrū homo teneat ex caritate subire [sect. 5] mortē p̄ xp̄o. Rñ. f3. S. b. vbi. s. q. ij. Aut adest necessitas vel deferēdi iustitiam vel amittēdi vitā. et sic quilibet tenetur magis mori dilecto deo. q̄ eo offēso viuere. et hoc dico si dat⁹ optio vel q̄ iusticia deferat⁹ vlt⁹ q̄d vita perdat⁹. Addo q̄d cuz quis videt q̄ p̄ mortē suā pōt fides leriari vel iusticia. et persecutio nō est p̄sonalis s3 vniuersalis: tūc tenetur de precepto sustinere morte. vnde prelati tenentur se morti exponere quando videt q̄ ex fuga sua sequetur dispēdiū in fide vel in iustitia in ecclesia. similiter q̄libz sicut fecit tho. cātuariēsis. aut est soluz oportunitas manifestādi diuinā gloriā et edificādi ecclesiā. Et isto mō ē superogatiōis nō necessitatis ad [[Fo.xlj.]v] p̄fectionē nō oēs tenent⁹. Si aut⁹ homo daret se morti pro xp̄o: eo q̄ vitā suam habet exosaz. mortalissime peccaret.

¶ Vtrū hō existēs ī caritate teneat ad [sect. 6] p̄fectionē. Rñ. fm sctm bo. vbi. s. q. iiij. quod. v. modis obligat⁹ q̄s ad aliquid. ¶ Primo p̄pter diuinū mādātū: et sic non magis obligat⁹ q̄ alij nisi ex equo q̄ maiorē. ḡraz h3. ¶ Scđo obligatur p̄pter votū emissum. et sic solū q̄ fecit tenent⁹ nō q̄ nō fecit. ¶ Tertio p̄pter susceptū officiū et sic quilibet tenet⁹ ad illā p̄fectionē q̄ requirit⁹ necessario ad illō officiū sicut in p̄lato regimē subdito. ¶ Quarto p̄pter vitandū scandalū. vñ tūc tenet⁹. ad opa exemplorū q̄n aliter scādālū sequerēt. ¶ Quīto p̄pter cōsciētie iudicium quod dictat de necessitate fiendum.

¶ Vtrū caritas semel hīta possit amit⁹ [sect. 7] ti inuia. Rñ. f3 cōiter doc. i. iiij. di. xxvij. quod sic et aliter tenere esset erroneū. q̄ caritas nō tollit vertibilitatez arbitrij j. Cor. x. tu quis stas vide ne cadas.

¶ Quō amittit̃. Rñ. p peccatū mortale [sect. 8] solū p quod volūtas auertit̃ a deo vñ Aug. sup ge. li. viij. dicit q hō deo presente sibi illuminat̃ p caritatē. absente vero cōtinue tenebraī a quo nō locoꝝ ī teruallis szvolūtatis auersiōe discedit̃. ¶ Quō recuperat̃. Rñ. quod p peniten [sect. 9] tiā q tollit auersionē illā. Vñ. aug. li. v. cōte. Penitētia ēq̃dā res optīa et pfecta oēs defectus reuocans ad perfectum. ¶ Vtrū quis possit scire certitudinali [sect. 10] ter ī hac vita se hñe caritatē. Rñ. qđ nō eccle. ix. nēo scit vtrū odio vñ amore sit dignus. Et rō vna est ppter caritatis et dilectiōis acq̃site similitudinēvt dicit Ber. de amore. Alia ppter diuina dispēsationē per quā deus claudit oculos seruoꝝ suoꝝ ne extollāt̃. Aliqui tñ dicūt quod hoc est verū loquēdo de caritate finali p oīt pe et absolute sz accipiēdo p caritate aliquo mō nō pōt hō scire certitudie fidei se caritatē hñe puta cū adult⁹ bñ dispositus baptizātvñ q̃s suscipit sacramētū pnē sine obice peccat mortalis in volūtate inherētis. ¶ Vtrū opera bona fctā extra caritatē [sect. 11] valeāt. rñ. q nō quo ad premiūvite eter ne: vñ quod ad diminutionē pene debi te peccatis directe. sz bñ valēt indirecte. đ q̃ dicā. j. pnā. §. xiiij. et satisfactō. §. vj. ¶ Vtrū bona facta ī caritate et p pctm̃ [sect. 12] morta. mortificata reuiuicāt p verā penitētiā. rñ. q sic f̃z cōit̃. the. ī. iiij. d. xxij

Castitas

etiā inuenit̃ in mñimo nia li cōiugio. tex. notabilis est in. c. nicena. et. c. aliter. xxxj. di. et ar. in. c. vt clericorū. de vi. et hone. cle. et glos. in. c. quod a te. de cle. coniu.

Castitas qñq̃ psumat̃. no. in. l. eū qui. infī. C. de epi. et cle. et qualier intel ligatu. vñbū caste viuere. bal. no. ī. l. deo nobis. col. xiiij. versi. iuxta p̃dict a que ritur. C. de epi. et cle. glo. et docto. in aut̃. sui relictū. et ibi. Bald. col. iiij. versicu. no. q anima mariti post glo. inversicu lo nuptijs. C. de indi. vidui. tol.

¶ Vtrum mulier que mortuo viro cuz [sect. 1] alio cōhit amittat legatū sibi factū sub ista cōditiōe. si castevixerit. Rñ. Bar. in. l. mulier. §. cū pponere. ff. ad tre. q nō nisi aliud senserit testator: vel habeat vsum loquēdi: q̃ vñba dubia debent in cōctu itelligi f̃z cōez opi. facit quod no. idē Bar. ī. l. labeo. ff. de sup. le. et ī. l. oēs ppli. ff. de iust. et iu. et īno. ī. c. olim. de vñ. sig. et gl. in. c. nōnulli. de rescrip. q̃ cōis vsus loquēdi p̃fert̃ pprie significationi vñboꝝ ī quacūq̃ materia idem Bar. in. l. v. que incipit. Gñaliter. C. de secū. nup. q lucreī t̃z et fac̃ ille tex. cū au. sua. Idē ĩz pau. ī. d. c. vt clericorū. et addit q caute addat si caste vixerit ī viduitate vide p hoc qđ legiī in. l. vnica. C. si sec. nup. limitat ang. ī autē. quō op̃z epi. §. hoc đ deo vez si nubat tñ seml p tex. ī. l. boues. §. hoc sermōe. ff. đvñ. sig. p quē tex. dicit q si q̃s reliqt̃ sua bōa p maritādis mulierib⁹ īdisticte q̃ itelligiī so lū đ mulierib⁹ prīa vñ scōa vice cōtrahē tib⁹ nō de tertio nubētib⁹. siñr dicit idē ang. idē q si p̃dicta vñba caste vixerit p ferūt a lege sic lucreī legatū. etiā trās eūdo ad scōavota: q̃ oēs nuptie sūt hō neste. sz si pferat̃ a marito filio vñ ei⁹ [Fo.xlij.r] herede. q̃ ledunt p trāsītū ad scōa vota sic p̃det. si aut̃ pferant̃ ab alijs puta a cōsanguineis vxoris aut extraneis: sic non perdet per secunda vota: sed bene transeundo ad tertia connubia.

Castratus

vtrū possit ordinari. vide. j. corpe viciat⁹. §. j.

Casus

eꝑis reseruati q̄ sunt. Rñ. q̄ de casibus a iure reseruatis modica est controuersia inter doctores. Cōiter eꝑ doctores se remittūt ad glo. in. c. si eꝑs de pe. et remi. lib. vj. q̄ ponit sex casus. ¶ Primus est de excōicatiōe maiori: et hoc intellige de illa quā cōditor canonis sibi vel alteri reseruauit. q̄ allegat. c. nup. de sen. excō. et iō dic vt. s̄. absolutio. j. §. ij. ¶ Scōs de blasphemā te publice deū vel sctōs. Hoc veruz s̄ifr qñ denunciať eꝑo et pōt cōuinci. q̄ alleg. c. ij. de male. qđ qđē loquĩt de foro otentioso: vt p̄z intuēti ergo vř q si nō denūciať eꝑo nec ẽ eū aliqđ pcedit: q̄ in foro aĩe possit a pꝑrio sacerdote absolui cū pena nō debeat. excedere casuz suū. vt. s̄. dixitblasphemia. §. iiij. ¶ Tertius de sortilegijs alleg. c. ij. de sortil. s̄z nihil facit: q̄ si faceret poti⁹ esset casus reseruāt⁹ patriarche q̄ eꝑo q̄ p̄iarche cōmittĩt illi⁹ sacerdotis absolutio et dispēsatio: et iō nō vř reseruāt⁹. ¶ Quart⁹ cōmutatio votoꝝ seu dispēsatio. et hoc veꝝ est q̄ ptinet f̄m cōiorē opi. ad eꝑos c. j. de voto. ¶ Quint⁹ est restō incertoꝝ alleg. c. cū sit de iudeis. s̄z nō facit vt. j. restitutio. ij. §. xiiij. nisi ī manifestis vsurarijs. vt diceť. j. vsura. ij. §. viij. ¶ Sext⁹ est cōtractus matrimonij. interdictum ecclesie allegat. c. j. et. c. vlt. de ma. ẽ. inter. eccl. ẽ. et ẽ verū quō eꝑs p̄ciperet ali cui ne ẽheret ppter aliquam rōnabilē cām. et talis cōtēneret: q̄ tūc ad eꝑm esset mittēdus ppter honorē. ar. c. graue. de p̄bē. ¶ Septimus clādestinū ma trimoniū ẽctū. de clā. despō. c. cū inhibitio. s̄z nihil dicit de hoc. c. illđ. Ho. tñ ti. de pñia ponit primū scōm et q̄rtum et post ponit p quarto scōm eū de solēni pñia allegat. l. di. c. miror. et. c. in capite. Sed hec tñ pro notorio imponi debet vt. p̄z. xxvj. q. vj. c. vlt. in tex. et in gl. Vbi ergo talis pñia a p̄latis cōiter non im poniť p talibus. nō video quin īferior possit absoluere. ¶ Quint⁹ f̄m Ho. ẽ di spēsatio irregularitatis in clerico. et cōcedēdū est. ¶ Sext⁹ de incēdiarijs ante denūciationē. Et satis facit ad hoc. c. pessimā. xxij. q. viij. ī. verbo si q̄s aūt archieꝑs vel eꝑs. Et intellige de incen diarijs qui dolo hoc fecerint: vť fieri fe cerint auxilio vel cōsilio aut mandato vt ibidē. ¶ Septim⁹ si audiuit eꝑs cōfessionē alicuius: et eū noluit absoluere ab aliquo peccato: q̄ tunc inferior non debet se intromittere. xxj. dis. inferior. Mo. in sum. ti. de penitentia ponit solum quatuor de prefatis. de re. iu. li. j. ti. xv. ponit. vij. de predictis. Benedict⁹ x. in extrauagāti reuocata per Bonifa cium. in cle. dudū. de sepul. ponit quattuor de predictis. Et sic patet qđ tenēduz de casibus de iure reseruatis quia in veritate nō sunt nisi. v. vt patet sed de casibus p consuetudinez reseruatis est magna diuer sitas inter doc. quibus dā ponētib⁹ plures quibusdā pauciores. Gl. in. d. c. si eꝑs sic dicit. Solet epi scopis reseruari pñia oĩm publicorum enormiū criminū oppressiōes filioꝝ ex proposito vel casu cuiuslibet homicidij falsi testimonij vel instrumenti. periurij. Incestus. corruptiōes monialiū coeuntes cū brutis et his similia. S̄z certe nō potest dari certa determinatio. q̄ vnaqueq̄ diocesis habet cōsuetudinē suam. nec est vna cōsuetudo generalis in oĩbus diocesib⁹ quo ad hoc. īmo ali qñ eꝑi vno anno reseruāt sibi plus aliqñ min⁹ sicut eis vidēť. Vnde tene f̄m spe. in reꝑtorio ī regula sup q̄b⁹ sit penitēs ad eꝑz remittēdus q̄ pꝑrius sacerdos pōt absoluere ab o ĩb⁹ q̄ specialiter a iure non sunt reseruata eꝑis vel alijs vel q̄ nō sūt ipsis sacerdotib⁹ directe vel p aliquā cōsequētiā īterdicta. ar. c. atsi clerici. đ iudi. et. c. nup. ī fi. de sen. exc. et ī. c. īter corpalia. de trāsla. p̄la. q̄ talis h̄z ordinariā iurisdictionē sup populū sibi commissum a iure. de pe. dist. [[Fo.xlij.]v] vj. c. placuit. de pe. et remis. c. oīs. s̄z aduerte f̄m eūdē spe. q̄ eꝑs directe vel ali qua cōsequētia seu cōsuetudie pōt interdicere dictis sacerdotibus aliquos casus ne absoluāt. ¶ Primo si talis sacer dos commisit crimē ppter qđ meretur tali ptāte priuari. ¶ Scōo qñ ad vtilitatē cōitatis expedit: aťs nec pōt obligare sacerdotes parochiales quin ab soluāt. facit. c. de ecclesiasticis priuilegijs. xxv. q. ij. c. priuilegia el. j. et el. ij. ibi dē no. etiā q̄ quis talis. sacerdos habeat autoritatē absoluēdi ab

aliq̄ casu q nō d̄z absoluere si videt expedire saluti aīe cōfītētis s̄z remittere ad superio rē q̄ vt dicit apls. ij. cor. xij. Ptātē dedit de⁹ in edificationē nō in destructio nē. Siſr l̄z ep̄s sibi p cōi vtilitate reseruasset aliquē casum: et sacerdos videret in aliquo singulari nō expedire saluti ei⁹ īmo obesse si remiteret q pōt absol nere iuxta no. p pau. in. c. qđ dilecto. de cōsan. et affi. et in. c. at si clerici de iu. Et sic collige qđ sacerdos parochialis de iure pōt absoluere ab oī excōicatiōe f̄z q dixi. s̄. Absolutio primo et ab oībus pctīs excepto crimine incēdiariorum et cōtrahētis cōtra interdictū ecclesie ma trimoniū. et. ab eo a q̄ ep̄s noluit eū absoluere postq̄ audiuit eū ī cōfessiōe. et quādo publica pñā est imponēda: nisi ep̄s ppter eius delictū: vel ppter vtilitatē aīaz ei interdixerit aliquoz alioz absolutionē pctōz. Dispēsare autē vel in irregularitate. aut votis vel alijs q̄buscūq̄ nō pōt nisi spāliter ei ccedat. tenet etiā hen. in primo quolib. q. xxv. q plati nō possūt sibi reseruare nouos casus vltra illos qui de iure eis reseruāt nisi ex cā legitima. Et hoc verum quo ad sacerdotes qui habēt curā aīarum. Quo vero ad alios bene possunt tot quot volunt: excepto quo ad minores et predicatorum de quibus dic vt j. confessio. iij. §. xxviii.

Casus

fortuitus est repēte rei euent⁹ qui p̄uideri nec resisti potest vt colligitur in. l. in rebus cōmodatis in prin. ff. cōmo. vt mors seruorum sine culpa: hostiuz incursus piratarum vel naufragiū. Incendiū: fuga seruoꝝ qui custodiri non solent. vt ibi poniť. Vbi no. q vbi diligētissimus preuidisset nō est casus fortuitus. veluti si domū quā ruiturā diligētissimus preuidisset. nō preuidisti et ppterea equm in ea dimisisti qui periit ex ruina. Sec⁹ si ex terremoto: aut subito impetu ventorum.

Casus fortuitus quis dicať. et Bal. in. c. j. in ti. quib. mo. feu. amit. no. q est qui de facili nō euenit. et cui p̄uidentia hoīs nō pōt resistere et hoc proprie. improprie vero quando culpa precedit vt incendiū et furtum. l. si vendita. ff. de pe ri. et cō. rei vendi. Jdem Bal. et doc. in. l. que fortuitis. C. de pig. act.

¶ Vtrū furtū sit casus fortuit⁹. Rñ. pa. [sect. 1] in. c. vnico. de como. q gl. iuris ciuilis videt̄ cōrie s̄z ipse dicit q si p violentiaꝝ subtrahit̄ est fortuitus nisi fueris ī cul pa trāseundo p loca periculosa ar. l. nō est verisimile in pn. ff. qđ. me. cā. Si aut̄ clandestine. et tunc si ab ea psona a qua diligētissim⁹ precauisset. puta a vili fa mulo. nō est casus fortuit⁹. alias sic facit qđ nō. in. l. q̄ fortuitis. C. de pig. ac.

¶ Vtrū quis teneatur de casu fortuito [sect. 2] Rñ. tex. in. d. c. vnico q sic in tribus casibus. ¶ Prim⁹ quādo culpa precessit puta comodaui tibi equoz vt ires mediolanū et iuisti placentiā et incidisti in latrones imputabit̄ tibi. vt hic et in. l. si vt certo. §. sed interdū. ff. como. ¶ Secū dus qñ precessit mora puta nō reddidi sti quādo debuisti et fortuito p̄didisti. tibi imputabitur vt in. d. c. vnico et ī bo na fides depositi. Hoc vez. cōscientia. nisi eodē mō fuisset peritura apud df̄z q̄ tūc nō teneť nisi de eo in quo eū dānificauit per non factā restitutionē rei tpe debito. ar. c. fi. de iuiurijs. Sed quā do dubiū est an fuisset peritura vide. j. mora. §. vl. ¶ Tertiū quādo pactū it̄cessit vt teneretur de fortuito. vt. in. d. c. vnico et bona fides. limitat nisi adueniat culpa eius cui permisit. q̄ sic non tenereť. l. cū pponas. C. de nau. fe. et. l. qui officij. §. fi. ff. de cōtrahen. emp.

[Fo.xliij.r] ¶ Sed qđ si generaliter renunciauit et [sect. 3] nullus casus fuit expressus. puta dicēdo. q volebat teneri de oī casu fortuito. an teneat. Rñ. q l̄z varia sit opi. vt refert. Bal. ī. l. j. C. como. ego dico tñ f̄z io. an. ī. d. c. vnico q nō teneť facit. l. s̄z et si in. §. quesitū. ff. si quis cau. Qđ verū est infallēter in cōsciā nisi casib⁹ in quib⁹ specialiter fuisset renūciaturus

si fuissent expressi. ar. c. fi. de off. vi. li. vj. et no. accursius in. d. §. quesitū. et bñ q̄ contra eū q̄ legē dicere potuit apertū⁹ est inter petratio facienda de re. iur. li. vj. et in. l. quicquid. ff. de ver. ob. diciť. Quicquid astrigēde obligatiōis cā dictū est: id nī si palā ybis exprimatur omissum intelligendum est.

¶ S3 qđ si aliqui casus fuerūt enume [sect. 4] rati specialiter. et postea secuta fuit renūciatio gñalis. Rñ. fm. Bar. d. §. q̄sitū q̄ p̄ illā gñalē renūtionē nō veniūt casus maiores expressis. sed solū cōsimiles exp̄ssis. Qđ qđē vez est gñaliter in oīb⁹ odiosis: sicut hic. Sec⁹ esset in fauorabilib⁹ vt no. in. cle. nō pōt. de p̄cu. et Jnno. in. c. sedes de rescrip.

¶ S3 qđ si renūciatiōi gñali iteruenit [sect. 5] iuramentū. Rñ. Jo. an. vbi. §. q̄ nō obli gat Ratio fm̄ ip̄m est q̄ iuramētū non obligat vltra cōsensum iurātis. facit. c. veniēs el. p̄rio. et qđ ibi no. Jnn. de iureiurādo. et hoc credo vez in casib⁹ p̄ qui bus specialiter si fuissent expressi cōsen sisset. pro quibus facit. c. tua nos cū ibi notatis de sponsal. Cōcordat Bal. vbi §. Ratio q̄ iuramentū h3 vim casus ex pressi. l. cū pater. §. si quis matrem. ff. de lega. ij.

¶ Vtrū extimatio faciat venire casum fortuitū. Rñ. fm̄ Jo. an. in. d. c. vnico et [sect. 6] Bar. in. l. si vt certo. §. nūc vidēdū. ff. co mo. et. l. j. eo. ti. qñ sum⁹ in ōctu. cui⁹ nature nō repugnat qđ dñiū trāsferatur tūc extimatio facit emptionē. vt. l. plerūq̄. ff. de iure. do. et. l. quotiēs. C. eode3. Et sic extimatio facit piculū oē et como dū recipiētis. l. necessario ī p̄n. ff. de peri. et co. rei vē. et. d. l. q̄tiēs et plerūq̄ ēt de terioratiōis. vt. l. si extimatis. cū. l. se. ff. so. ma. exemplū cū mulier dedit viro rē extimatā: vt ī. d. l. plerūq̄. vť q̄s extima tā rē tradit. ita qđ extimatio cedat non res vt in. d. §. nūc vidēdū Si aut sum⁹ in cōtractu de cui⁹ natura ē vt solū pro pte dñiū trāsferať et p pte nō sicut ē in societate sic periculū partis solū si exti matio fit trāsīt ī accipiētē. vt. l. cū duobus. §. dāna. ff. p socio. Si aut sum⁹ ī cō tractu cui⁹ nature repugnat dñij. trāslatio vt in locato et hmōi. sic extimatio nō facit emptionē nec trāsire periculū casus magis q̄ teneať ex natura ōct⁹ Nec ob. q̄ Bar. vbi. §. vultvt aliqd ope reť et sic si tenebať de lata solū teneatur de leui. si de leui tūc de leuissima si de leuissima: tunc de casu. q̄ hoc nō teneo sic nec. Pa. in. d. c. vnico. S3 dico q̄ ope rať extimatio tūc solū vt sciať preciū si deteriorareť vel pderēť ex vicio recipiētis et sic releuatur dñs ab onere p̄bādi vez p̄ciū rei. Si aut res extimata dareť cū pacto q̄ aut res vel extimatio redde reť sic facit transire periculū perēptionis: sed non deteriorationis vt. d. l. plerunq̄ in fi.

Cathecismus

quid est. Rñ. q̄ est ille exorcism⁹ q̄ fit ante ianuā ecclie sup baptizādo. Vñ dici tur cathecismus a cathetizo. i. instruo vel doceo. Ideo cathecism⁹ instructio vel doctrina diciť de hoc ī. c. p cathecismum de co. spi. li. vj. et in. c. ante baptismum de conse. di. iiij.

Cathecismi materia tangitur per legistas in. l. nulli. C. ne sacrum baptis. reite.

¶ Vtrū ōtrahať aliqua cognatio spūa lis in tenētibus cathecismo sicut in ba [sect. 1] ptismo. Rñ. q̄ sic q̄ īpedit matrimoniū contrahēdū. sed non dirimit. contractū vt in. d. c. per cathecismum.

¶ Ad qđ teneť qui tenet in cathecismū Dic. vt. §. baptismus. viij. in fi.

[sect. 2] ¶ Ad quid valet cathecismus. Rñ. fm̄ [sect. 3] Tho. in. iiij. distinctio. vj. q̄ minuit po testatem demonis. ne tantum possit in corpore et anima vide. j. exorcismus q̄ idem est.

[[Fo.xliij.]v] Causa

diciť multipliciť aliqñ cā pia vide. j. legatū. ij. in p̄n. cā ciui lis cui⁹ finisē comodū ptis. seu aliquo rū sine alterius punitiōe. Jn hoc tracta tur de pecunijs et possessionū negocijs et

hmōi. vt in. xiiij. q. ij. sup prudentiam tuā. Causa criminalis cuius est finis punitio pctī vel vindicta publica: vt in c. at si clerici et in. c. cū nō ab hoīe. de iu di. et. d. c. sup prudētiatūā. et. xvij. q. j. fra ter nř. circa mediū. Cā mixta est q̄ participat de vtroq̄. de p̄cu. c. tue. Et l̄z gl. videant̄ varie ponēdo pecuniariā penā aliquādo p̄ ciuili aliquādo p̄ crimi nali. vt in. l. p̄tor. in p̄n. ff. de sepul. vj. et in. l. vnica. C. quando ci. ac. crimi. pre. Tamē cōcordat qđ quādo pecuniaria pena applicat̄ fisco: criminalis est sicut t̄z Jnn. in. c. qualiter et qñ. el. ij. de accus. et est gl. et Bar. in. d. l. pretor. §. j. q̄ sic in tēditur vindicta publica p̄ penā pecuniariā: sicut p̄ penā corporis. Si vero applicatur fisco pro interesse fisci: ciuilis est vt in. l. j. C. de his qui. vt indig. Nec obstat. c. per tuas. de symo. et quod ibi notat. Pau. in rubrica de iudi. q̄ illud. c. loquit̄ de ammonitione a prelatiōe. que est ciuilis: quia facit ad bonū subditorū habere bonū prelatuz. Et tā li non imponitur pena debita delicto. sed nō permittitur exercere quod ei nō cōuenit. s. prelationem ad quā est indi gnus. Jtem nō dicūt doc. q̄ precise est agere ciuilit̄ quādo pena applicatur p̄ti s̄z etiā alio modo. sicut ī. d. c. p tuas hoc sequit̄ gl. et Bar. et Ang. in. l. iij. ff. de se. vio. et Bar. in. l. fi. in questiōe. Quero qūo cognoscā. ff. de pri. delic. Jtem glo. Alber. et Saly. in. l. j. C. de se. vio. et gl. in l. aut dānū cū infamia. in prin. ff. de pe. et communior est opi. de hoc no. d. Ant. in rubri. de iudi. ¶ Noīe cāe intelligit̄ de cā p̄p̄inqua [sect. 1] nō remota. vide gl. in. c. de cetero. de ho mi. Et no. q̄ cā remota đr occasio. facit l. q̄ domū in fi. ff. loca. Vñ faciēs turrī: ē occasio homicidij illi? q̄ ascēdit et se p̄ci pitauit. Jpsa ̄o ē cā p̄p̄inqua. Qñ aut̄ q̄s teneat̄ p̄ cā remota no. gl. in. c. sicut nobis. de testi. q̄ distinguit. Aut dabat operā rei licite. et si adhibuit diligētīā debitā. nō tenet̄. xxij. q. v. de occidēdis. Si ̄o nō adhibuit tenet̄. l. d. sepe. ff. ad l. acq̄. q̄ occidit. §. pe. Si aut̄ dabat opaz rei illicite. ip̄tant̄ ei semp oīa q̄ īde sequūt̄. l. di. c. quātū dixit. đ iur. c. fi. ff. ad l. aqui. l. itē Mella. ī p̄n. ij. §. itē et cū eo. Qr dixit iste dixit cām dici multiplex. Tu dic q̄ cāz tria sunt gñā ciuilis. s. crimīalis et spūalis. vt no. Spe. ī ti. de otu. §. sequit̄ videre paulo post p̄n. ̄si. ad hui? aut̄. et in ti. de iuris. om. iudi. ̄. et breuiter. et de oīb? generib? causarū tangit idē Spe. ti. de offi. om. iudi. §. fi. et in titu. de inceden. quest. per totum. ¶ Cā ecclie nō đr cā p̄pria rectoris vñ [sect. 2] ī cā ecclie sue pōt esse iudex. ij. p̄. vij. c. si q̄s erga ep̄z ī gl. facit. c. fi. de postu. vbi ponit vt diuersa p̄ se vel p̄ ecclesia. Et hoc vezdūmō ali? cōstituāt q̄ agat noīe ecclie vt ī. c. īsup. de testi. Similiter pōt esse testis in cā ecclie quādo ali? ē cōsti tut? q̄ agat noīe ecclie. d. c. īsup. S̄z no. q̄ l̄z canonic? possit esse testis p̄ cōcani co suo cōtra extraneum q̄ nō diciť domestic? ei? sed ecclie tantū fm Hug. vt in gl. d. c. sup prudentiā. xiiij. q. ij. nō tñ pōt esse iudex pro eo cōtra extraneū q̄ minor cā repellit aliquē a iudicio q̄ a testi. de offi. dele. c. cum. Rñ. canonī.

[sect. 3] ¶ Cām p̄pria palā ē eā esse cui? emolumētū vel damnū ad aliquē suo noīe pertinet. ca. biduum. §. palam. ij. q. vj.

[sect. 4] ¶ Cā cōis vtriusq̄ est. vt. ff. de ri. nup. l. illud. Et iō testis nō pōt esse in re cōi sibi cū alijs nisi īdirecte. vt legatari? q̄ pōt esse testis in cā testamēti in quo sibi est aliqd relictū. insti. de testa. §. lega tarijs sed cā vniuersitatis nō videtur singularis psone. vt in. c. q̄ manumittitur. xij. q. ij. et ibi vide doc. in. d. §. legata rijs. cum limitationibus suis.

¶ Causa alia impulsua que occasionē [sect. 5] remotam prestat sicut Calfurnia que importune postulando cām dedit. vt mulier nō possit postulare. vt in. l. j. §. sexum. ff. de postu. Et ista cessante non cessat effectus. alia finalis. et ista regu-[Fo.xliiij.r]lat dispositionē. c. cū cessante causa. de appel. l. gñaliter. C. de epis. et cle. et ibi Bal. multa dicit de hac materia. c. gñā liter. vj. q. j. Hec cognoscit̄ ex. v. Primo quando illud quod exprimitur in viā cause respicit vtilitatem tā alterius q̄ etiam partium. l. titio centum. in prin. ff. de cōdi. et demō.

puta dono tibi centū vt inde facias fieri capellā in tali eccle sia que illa indiget et hmōi. Si vero respiceret solū vtilitatē illius qui debet implere et non sit pia: sic presumiū causa impulsua. d. l. titio. §. sed si filio. Vñ si lego tibi. x. vt caligas emas nihilominus tenet legatū. l. 3 nō emas. Simi liter svt fundum. Sz svt emas fundū alteri minus industrioso nō valet nisi caueat. vt ibi. Secudo cognoscitur qñ exprimitur pius actus in viam cause. l. si quis pro redemptione. C. de dona. et l. si ego. i prin. ff. de iur. do. et vult Bar. i l. ij. §. fi. ff. de dona. vt puta dono tibi cē tuz vt facias hospitale: nā hospitale q fiat erit cā finalis. Tertio cognosciū qñ īgerēdo actū exprimiū ab hoīe cā vbicū q lex reqrit de necessitate eā ad validi tatez act⁹ q tūc intelligiū finalis vt actus sustineaū. l. sz si mors. §. fi. cū. l. seq. ff. de do. iter vi. et vxō. vbi ðr q donatio facta vxori ad restaurationē ediū igne cōbustarū valet vsq ad earū reparationē. et nō in plus. Quarto vbicunq nō pōt esse alia rō illa censeū cā finalis l. quis. vbi gl. C. ð fideicō. Vñ q legat iter ad fōtē vī legare et haustū. ff. ð ser. ru. pre. l. itē si. Quinto vbicunq lex ex primit cāz censeū finalis gl. est notabilis in. l. cū tale. §. legato cām falsaz. ff. de cōdi. et demō. quā ad hoc ponderat ang. i. l. sciendū. ff. de edi. edic. et bar. in d. §. fina. cuius sunt ista dicta.

¶ Est et alia cā que est cātiua alicuius [sect. 6] effectus sed non sufficiēter et efficaciter et talis nō teneū ad restitutionē dāni da ti proximo licet peccauerit. Est et alia q ē cātiua et inductiua alicui⁹ effect⁹ suf ficienter et efficaciter ita q sine ea non sequeretur. et talis tenetur ad restitutionem vltra peccatum commissuz. Et de ista loquitur. c. fi. de iniur. Quod no. q facit ad multa.

Cautio

simpliciter dicta regulariter ītelligiū nuda pmissio vt. l. sancim⁹. C. dever. sig. Fallit in cautiōe expressa a lege p̄toria. vt. ff. de p̄to. stip. l. p̄torie. la. j. Et sic intelligegl. in. c. prio igiū. de cōse. di. iiij. Jtē fm gl. in. l. pe. i fi. ff. de pe. he. qñ est psona suspecta. vt l. si fideiussor. §. fi. ff. qui sa. co. quia tūc debet cauere cum fideiussoria. Sed cū addiū idonea vel sufficiēs: intelligiū de pignoratitia vel fideiussoria: vt. ff. de fi deicom. li. l. ergo q diu. §. adici. ita vide gl. in. c. ad nām. el. jde iureiur. et in c. vlti. de pig. et in. c. ex publico. de conuer. cōiu. Si vero dicitur cautio medio cris: tunc venit obligatio omnium bo norū. tex. est sing. in. l. filio. in fi. ff. vt le. nomine cane. Si vero dicitur cautio cō petēs intelligitur arbitrio iudicis fm aliquos. vel fm alios fideiussoria vel pi gnoraticia. vt in gl. l. si debitori. ff. deiu di. no. tamen Bald. in. l. vniuersa. C. de p̄ct. impera. of. q quando statuto caue tur q caueū idonee: qñ cōpromissum pe titur intelligitur arbitrio iudicis. et in l. oēs. C. de epis. et cle. dicit teneū quis dare fideiussores: et nō potest: tūc teneū obligare omnia bona sua meliori mo do qui potest. Si vero dicatur. satisdet vel satisfaciāt. fideiussoria intelligitur vt in. d. l. j. qui satisda. cogan. et f3 gl. in. d. l. penul.

Cautio idonea vt paucis absoluā. dicitur fm qualitatem et conditionē p sone. vt per Bal. in aut. cui relictū col. iij. versi. item nota q idonea cautio. C. de indic. vidui. tol. et in. l. sciendum. C. quorum apppel.

Cecitas

mentis fm tho. secunda secunde. q. xv. ar. prō puenit dupliciter. Primo ex hoc q auertit se spontanee a cōsideratione primi principij intelligibilis secundū illud psal. Noluit intelligere vt bene ageret. Alio modo per occupationem mentis circa alia que magis diligit q dictum

principum secundum psal. Super ce-[[Fo.xliiij.]v]cidit ignis. s. concupiscentie et nō vide runt solē. Et sic p3 q est pctr̃. et a Gre. xxj. mora. ponitur filia luxurie.

¶ S3 vtrū sit mortale? Rñ. q sic qñ sic [sect. 1] nō vult intelligere necessaria ad salutē xxxviiij. di. c. qui ea. siñr qñ ita occupat in tpalibus: q omittit necessariā vaca tionē quā deo teneť exhibere. vt in die bus festiuis in qbus fm Ri. in. iij. dis. xxxvij. arg. iij. q. iiij. ī aliqua hora teneť deo vacare mēte vel hmōi. secus si omit tit que non sunt necessaria ad salutem qz tunc est peccatum venale.

Cedere

bonis d3 q soluere nō valet creditoribus suis. Et valebit ei ad tria. primū ne incarcerationē. l. j. C. qui bo. ce. po. de quo vide. s. Carcer. §. ij. fm ne excōiceť. et si erat excōicatus d3 absolui recepta idonea cautione de soluēdo debito si ad pinguiorē fortunā venerit de solu. c. odoardus Tertiū q nō cōdēneť nisi inq tū facere pōt ha bita rōne ne egeat: neceñ fraudād⁹ est alimētis quotidianis. ff. de re iud. l. sūt q in id q facere possunt: et. ff. qui bo. ce. pos. l. is q et. l. q bonis. et. l. si debitores. Nec ob. c. puenit. de fideius. qz ibi non cesserat bonis. limita tñ tertiū: qñ non cōueniť rōne delicti. qui si cōueniretur rōne delicti: non habereť respectus ne egeret etiā in clerico. vt no. Pan. in. c. olim nobis. de rest. spo. Qūo vero sit vi de. j. solutio. §. xxiiij.

De materia cedētis bonis et an nu dus exulet et an cogat mendicare not. Bar. in. l. qui cedit ī. vlti. q. ff. de ces. bo. gl. in. l. ij. iij. ver. possit. C. qđ cū et iuste de act. §. fi. vbi q non deducit ne egeat sed tamen q non d3 spoliari. vestibus in. l. j. C. qui bo. ce. pos. et Bart. in. l. diu⁹ in prin. ff. de bo. dan. et remanet obliga tus naturaliter tantum qz ciuili obligatione liberatur Bal. in. l. cum quis col. ix. ver. vj. exēplum. C. de iur. et fact. igno. per glo. in. l. vbicunq in versi. teneri. ff. de fideius.

Celare

peccatum alicui⁹ propter pe cuniā vel gratiam: aut cōsan guinitatē simonia est vt in. c. nemo. de simo. vbi glo. et Jnno. dicit q rō est qz q libet tenetur alterius peccatū ad peni tentiā indicare. xxiiij. q. iij. tam sacerdo tes. Secus aut in ind icatiōe furis. vť serui fugitiui vt capiat qz licite merces accipit. ff. de offi. p̃fec. vrb. l. solēt. et. ff. de cōdi. ob. tur. cām. l. iiij. §. vlti. Nec p prie dicit. Jnno. q est simonia vbi ex grā qs nō iudicat. s3 d3 puniri sicut simoniacus. tu dic fm gl. ī. l. iiij. §. si tibi. ff. de cōdi. ob. tur. causam. q ille q nō te netur p officiū vel actionem vel iudicē reuelare furē licite accipit aliqd. vt in dicet sed accipere vt non indicet turpi ter accipit qz ō publicā vtilitatē q est maleficia puniri. vt. ff. de fideius. l. siqs a reo. §. pe. Et sic pt3 q rōne naturali non teneť qs indicare qz tūc non liceret accipere p indicando. vt. ff. de condi. ob tur. cau. l. j. in fine. et. l. ij. j. Rñ. Qđ tñ l3 vt in. d. §. si tibi quod limito verū de indicatione q sit prelato vt puniat. secus de illa que fit alicui vt pvideat: qz teneretur.

Censura

ecclesiastica qđ comprehē dat. Rñ. q interdictum suspensionem et excōicationem: de verb. signi. c. querenti.

Census

est q̄dā pensio q̄ de prouētibus soluit̄. j. q. iij. quesitum. vel potest dici census quicquid annua tim soluitur in quātitatevel summa. ff. de censi. l. etatem.

De censu et quid sit et an sit signum subiectionis et ecōtra an nō soluere sit usurpatio libertatis. no. Bal. in. l. plures col. ij. versi. no. q non soluere. C. de fide instru. et in. l. data. col. xvj. C. qui ac cu. non pos. et in aut̄. q̄bus mo. natur. effi. sui. §. si quis.

¶ Cēsus novos imponere ecclesijs aut [sect. 1] veteres augere prohibetur oībus episcopis et prelatis in. c. prohibemus de censi. etiam si eripuerunt eas de manu laici. vt in c. ecclesijs. eo. titu. Dicit tñ Pau. in. d. c. prohibemus q hoc veruz est ad vtilitatem eorum pro priā vt in cle. ij. de re. ec. non alie. Secus esset ad vtilitatē alterius ecclesie. rationabili [Fo.xlv.r] causa subsistente et a prelato iurisdictio nem habente episcopalem et in ecclia pleno iure sibi subiecta. q̄ tunc potest vt no. Jnno. in. d. c. prohibemus. et facit. c. preterea. eo. titu.

¶ Quis pōt imponere cēsum. Rñ. q q [sect. 2] cunq̄ hz ius in re tali. vt insti. de vsufu. §. sine testamento.

¶ Quod argumētū prestat census. so [sect. 3] lutio. Rñ. q aliquñ subiectionē de censi. c. oīs aīa. Aliqñ prestitā libertatē vel p ceptam protectionem vt in. c. percepimus. de priui.

Certum

dicīt id de quo pprio nomi ne vel indubitata circū locutione cōstat. vt in glo. de priui. c. cū et plātare. Insti. de exhereda. li. §. noīatiz vbi ōr q q vnū filiū solū hz noīatim ex heredit siue dicat. tit iū filiū meū exhe redo. siue filiū meum exheredo.

Cassatio

a diuinis officijs alia generalis. et hec eq̄parāt īterdicto. ita q posita generali cessatione ab eo qui pōt vel de iure vel de cōsuetudine in loco aliquo. si quisibi celebrat est irregularis et religiosus talem cessatio nem non seruās est excōicat⁹ ipso facto si matrix ecclesia seruat. Et sic ītellige cle. j. de sen. ex. et Jnn. in. c. nō est nobis de spō. Cessatio vero specialis est illa que solū in aliqua ecclia ponit̄. Et hec non comparatur interdicto. Vnde cele brans in eadē ecclesia nō efficit̄ irregularis nec religiosus excōicat⁹ si nō sernat quis talis ecclesia esset matrix. Et sic intellige glo. ij. capitu. si canonici de offi. ordi. li. vj. et Jnno. in. c. dilectis filijs de appel.

¶ Que est pena imponētis generalez [sect. 1] vel specialē cessationē indebite. Rñ. q illi qui imponūt tenent̄ restituere oēs fructus quos interim ab ecclesia perce perunt. Jn qua cessatum est etiā si talis ecclia sua erat. et ipsi ecclesie. Jt em tenent̄ de omni dāno quod alij incurrūt ppter talē cessationē. d. c. si canonici. et ibi Ge. dicit q l3. d. c. loquit̄ de capitulo canonicorū tñ idē erit in alijs q ipsam cessationem imponunt.

¶ Que est pena illius qui dat cām ces [sect. 2] sationi. Rñ. teneť ad oē intercesse qđ canonici. aut alij incurrerūt. et ad aliquā aliā satisfactionē extimandā arbitrio superioris in recōpēsationē cessationis facte in ecclesia. d. c. ij canonici.

¶ Que requirunt̄ ad hoc vt cessatio de [sect. 3] beat seruari? Rñ. fm Jo. an. in. c. quis de offi. or. li. vj. q. x. ¶ Prīo q hi q cessant habeāt ex cōsuetudīe. vť alio iurc. ¶ Scđo q cōuocent̄ absentes ad cōtādū ō cessatione. ¶ Tertio q tractēt diligēter. ¶ Quarto q de cessando deliberēt.

¶ Quinto q sit manifesta offensa: vel iūria. et fm Jnno. et Host. d3 esse notoria. q si nō esset

nulla consuetudo pdes set: q̄ esset ecclesijs onerosa de consue. c. j. et. c. cū venerabilis q̄ ille
 3̄ quē cessatur non d̄z cōuinci p̄bādis s̄z apertis et notorijs maxīe in cultu diuino tol lēdo.
 C. de acti. et obli. l. negātes. ¶ Sex to q̄ sit cā rōnabilis. ¶ Septimo q̄ an te cessationē inst̄ro
 publico vel patentibus literis autentico. Sigillo munitis cām cessationis exprimāt. ¶ Octauo
 q̄ illud inst̄rm v̄l l̄ras tradāt ei con tra quē cessant. ¶ Nono q̄ requirāt illum. vt emēdet
 competēter iniuriam p pter quā cessare volunt: q̄ si non fecerit tunc locum habet cessatio.
 ¶ Decimo q̄ post cessationē vtraq̄ ps iter d̄z arripere ad sedē apostolicam infra mē sem
 per se vel per pro curatores sufficiē ter instructo. et continuatis dieb⁹ quā cito poterunt se
 sedi apostolice representent vt discut iatur quid super hoc sit agendum. his non seruatis
 non ser natur cessatio. Similiter si pars que posuit cessationem eam non seruauerit ab
 alijs non seruetur similiter hoc no. Jo. mo. et Gari. in. c. si canonici. de offi. or. li. vj. in
 quo. c. reprobatur consuetudo illorum qui in aggrauatiōe cessatio nis imagines crucis vel
 aliorum sanctorū prosternunt: vtriciis supponūt vel lapidibus et huiusmodi. et qui talia fa
 ciunt grauiter sunt puniendi vt ibidē.

Cessio

actionum an valeat. Rñ. pau. in. c. fi. de ali. iu. mu. causa fac. [[Fo.xlv.]v] colligendo dicta
 doc. distinguendo sic. ¶ Lū querit an valeat cessio actionū dic aut fuit facta in vltimavolūtate.
 et t̄z vt no. ī. l. nomē. ff. d̄ le. iij. Sic tñ q̄ si actio erat ī iudiciū deducta p defunctū non debet
 agere legatarius. sed heres oēm talem vtilitatē quam cōsequetur heres d̄z legatario restituere.
 Et si nihil con sequitur. nihil restituet: q̄ videtur testator legando actionē legasse euentuz
 illius iudicij. Et ob hoc ne fiat collusio per heredem pōt legatarius si vult assi stere heredi in
 iudicio. vt in aut̄. nunc si heredi. C. de liti. Si vero actio nō erat deduc ta in iudicium poterit
 legatari⁹ post cessionē agere. vt ibi. Sed cui⁹ sum ptibus. Rñ. glo. in aut̄. nunc si heres q̄
 si erat litigiosa cum legabatur tūc sum ptu. heredis. l. cū seruis. ff. de le. j. Si ve ro facta
 est litigiosa viuo vel mortuo testatore tūc sumptu legatarij. vt. ff. de le. j. l. seruuslegatus.
 nisi heres fuerit in mora ar. ff. de le. j. l. cū res. Aut cessio fit inter viuos. et distingue q̄
 aut sit potētiori ratione officij seu dignitatis preci pue et non valet et cedēs debet perdere
 oē ius qđ habebat. Et iste est propri⁹ casus. l. ij. C. ne. li. po. Et hoc verū fm spe. in ti.
 de cessione actionum. post Vin. qñ sit potentiori malitiose: causā opprimē di aduersarium
 secus si fieret bona fide. car. l. qui stipendia. C. de procu. et pla cet pau. Si vero cessio sit
 potentiori nō rōne officij vel dignitatis: sed rōne nobilitatis: vel q̄ ditior vel alio res pectu
 tūc si fuit facta cessio rōe iudicij mutā di pōt excludi cessionarius p exceptio nē. vt. l. pe. et
 qđ ibi no. ff. de ali. iu. mu. cā fa. nō perdit tñ actionē cedēs: s̄z pu nīt fm vnam opi. q̄ nō
 pōt ampliusce dere istā actionē alteri: nec pōt in ea cō stituere pcuratorem: sed teneť ipse
 pro seq: vt v̄l īnuere. d. l. pe. gl. tñ. in. d. l. pe. dicit q̄ ī isto casu vidē trāstulisse magis rē
 q̄ litē: et sic cessiōari⁹ habebit rē si euincať et cedens expensas litis facit ī dānū suū. secus si
 nō fuit facta rōe iudicij mutandi: q̄ t̄z vt patet ex not. ī sl. in. l. j. C. ne li. po. Aut cessio
 q̄ fit. īter viuos et q̄ nō sit potentiori est dubitata. et diciť dubitata eoipso qđ est in litigio
 deducta: q̄ dubius euentus litis: et sic non potest regulariter alteri cedi et cedens incidit in
 viciū litigiosi. vnde d̄z puniri. vt habē in. l. fi. C. de liti. et p gl. ī. c. ecclia el. j. ne li. pē.
 fallit ī casib⁹ ibi nūeratis. No. hic q̄ ī casib⁹ in q̄b⁹ pōt fieri cessio: q̄ psecutio actiōis fiet a
 cedē te: non a cessionario secundum Jnno. in quadā glo. in. d. c. fi. allegat in ar. l. q̄q̄.
 ff. de aqua plu. Aut actio nō ē du bitata tūc reguľr pōt cedi titulo donatiōis: veditōis vel alio
 titulo legitio. vt p̄bať. C. de he. vel ac. v̄l. l. noīs veditio. et ī. l. p diuersas. C. man. Pretēdiť

tñ silat⁹ cōtract⁹ ex sex. Primo ex modicitate precij: et extimañ ista actio fm dubiū expēsas labores et hmōi fm Pau. ibidē. ¶ Scđo qñ in cessiōe nō exprimi tur titul⁹: vt qñ dicit cedo actionē et c. nec đr p qua cā vt pbat in. d. l. p diuer sas. et tenent cōiter doc. ¶ Tertioqñ cessio fuit p pte vēdita. et p pte donata. vt d. l. p diuersas. Rō q ista cessio est odio sa secus in alijs q v3. Et isto casu admittitur sessionarius vsq ad q̄titatē quā exbursauit. Jn alia p̄dit actio. vt ī d. l. per diuersas. ¶ Quarto qñ cessio pure vēdiť. tñ p̄ciū nō soluiť nisi p pte. et de reliqua cōfiteť recepisce. ¶ Quinto qñ dicit se donare ppter bñmerita. q̄ nō sunt. Fallit in casib⁹ cōtētis ī. d. l. p diuersas. vbi nō presumiť silatio. vt puta si inter coherdes est facta cessio: vel cū est facta insolutū: vel pro minime rei sue: vt cū dom⁹ tua minať ruinā do mui mee ego timēs ei oē ius tue. Jtē si sit inter legatarios et fidei cōmissārios vel qñ heres cessit actionē legatario. Siñr in societate. s. quando socij sibi cedunt actionem.

Cedentis actionem materia vltra hic dicta quid sit Bal. no. et doc. in. l. le gato. C. đle. et an cedere actionē cōtra si q̄s possit. Bal. in. l. ij. C. an seruus ex fa cto suo. An autem officium iudicis pos sit cedi. no. Bald. ibidez q sic Bar. in. l. q si minor. ff. de mino.

[Fo.xlvj.r] ¶ Vtrū cleric⁹ possit emere cessionem [sect. 1] Rñ. pa. in. d. c. fi. q nō: q̄ vilius emere et carius vendere nō licet ei: sed posset tñ donari ecclesie vel clerico bonafide et tenet nec credo illicitum secundū pau. ibidem.

¶ Sed q̄rit quando dicit res litigiosa. Rñ. litigiosa res est de cui⁹ dñio causa moueť inter petitorē et possessorē iudi ciaria cōuētiōe. vel p̄ci⁹ principi obla tis et iudici insinuat: ac p eu3 futuro reo cognitis. Jta dicit in aut. litigiosa res. C. de liti. sed Bar. in. l. j. C. de liti. distinguit. q aut agiť actiōe reali: et tūc si cōtēdiť de dñio vel quasi. puta q̄ dicit rē suā esse. vel de ei⁹ dñio vel quasi. sic res efficiť litigiosa p simplicē cōuentiō nē vt in. d. aut. litigiosa. Si vero nō con tendiť de dominio sed de alio iure prin cipaliter: puta hypothecaria et hmōi: sic nō efficiť litigiosa. Aut agiť actione psonali et sic nunq̄ efficiť litigiosa Aut agiť actione mixta: et sic si est vniuersalis efficiť litigiosa p solā cōtrouersiam. Si vero est particularis: sic efficiť litigiosa p liti s cōtestationē cōcordat Jnn. in. c. cū. M. ferrariēsis de cōsti. ex hoc p3 q quando res non est litigiosa pōt alie nari absq̄ vicio litigiosi. alias nō sine pena litigiosi.

¶ Que est pena litigiosi. Rñ. vt no. ī. l. [sect. 3] fi. C. de liti. q qui sciēter ex aliquo cōtra ctu rē litigiosaz accepit restituere tene tur rē et p̄cio ei⁹ priuabiť et fisco applicabiť. Si 7o ignorās rē litigiosaz eme rit: vel ex alio 3ctu acceperit: tūc 3ctus nō t3: s3 cōdēnať vēdēs testituere p̄ciū et vltra tertiā ptē. Et si p donationē sit facta alieuatio extimabiť. et idē fiet de p̄cio quo est extimata: vt dictū est. de cō tractu emptiōis vel alio 3ctu exceptio casib⁹ donatiōis añ nuptias vel trans actionū: aut diuisiōts rez hereditariarū facte vel p legati: vel p fideicōmissi cām quib⁹ in. d. l. fi. et in. d. gl. d. c. eccle sia. el. j. et. ij. q. j. q̄ res in litigio. q̄b⁹ pōt fieri alienatio sine vitio litigiosi.

¶ Vtrum res litigiosa possit alienari [sect. 4] ab alijs inter quos nulla lis est de ea. Rñ. Angelus. in autentica de litigio. quod sic.

CJmitemimm

grece dicit a cinis grece q̄ est dulcis statio aiarum vel poti⁹ corpoz: q̄ ibi cinis mortuoꝝ detinet vel altis q̄ est ante q̄ ecclesias fieri solet. hec Ge. ī c. vnico de consec. eccle. vel alta. lib. vj. de immunitate cimiterij: vide. j. Jmmu nitas: et de eius consecratione et pollutione. vide. j. cōsecratio. iiij. per totu3. De cimiterio et q̄ est priuilegiatū si cut ecclesia p. xxx. passus circa ecclesiaz not. Flo. in. l. quidā hyber⁹. in prin. ff. de ser. vrba. predi. Ang. aret.

in tra. malefi. in. glo. in versic. schalis. et Oldr. cō si. lv. vbi dicit de priuilegio cimiterij multa et quid veniat appellatione illi?

Circūstātia

dicit qđ circūstat actū quasi extrinsecus extra actus substantiā cōsideratum. Hoc aut vno modo est ex parte cause. et sic vel finale. et sic cōsideramus cur fecerit. sine respectu agentis principalis: et si quis secerit. Aliquando reipectu instrumen ti: et sic quo instrumeto: vel quib⁹ auxilijs fecerit. Aliqñ circūstāt ex pte mēsu re: et sic consideramus vbi vel in quo loco: aut quando fecerit aliquādo et tertio ex pte ipsi⁹ actus cōsideram⁹ modū agendi. puta fortiter vellēte: si sepe vel semel solum siue cōsideramus obiectū: siue materiā actus. puta verum patre⁹ percussit vel extraneum: siue effectum quem agendo inducit: puta vtruz percutiēdo vel vulnerauerit vel occiderit que omnia cōtinentur in his x⁹sibus. Quis qđ vbi: quibus auxilijs: cur. qūo qñ et quotiēs. Ita tñ q in qđ includat nō solum effectus. sed etiā obiectuz vt intelligat. et quod circa quod.

¶ Vtrum cicunstantia mutet speciem [sect. 1] p^{ti}. Rñ. q circunstantia tripliciter se habet ad actum peccati. Aliquādo em cicunstantia adueniens actui indifferenter se habet quantum ad rationem et tūc non dat speciem peccator: nec aggrauat. Nihil enim ad rationem perti [[Fo.xlvj.]v] net vt ille q pcutit tali vel tali veste induat. Aliqñ x^o dñam aliquā hz p cōparationē ad rōnē iportās. aliqd repu gnās rōni primo et p se: et tūc dat speciē p^{cto}: sicut accipe alienū. Si aut p^{rio} et p se nō importat aliqd repugnās rōni: s3 p cōparationē ad id qđ p^{rio} et p se rō ni repugnat aliquā repugnātiā hz ad rōne⁹. Sicut accipere aliqd in magna q^{ti}tate: nihil: repugnās rōni dicit: sed accipe alienū ī quātitate dicit maiorē repugnantiam ad rōnē. Vnde illa circūstātia aggrauat. Vel sic fm philosophū. v. ethi. q p^{ctm} recipit speciē ex in tentione peccātis. Vñ ille qui mecha⁹ vt furetur magis est fur. quā mechus.

¶ Vtrū circunstātia aggrauet peccatū [sect. 2] in infinitū. Rñ. q qñ circunstātia non cōstituit speciē nouā. tūc nō aggrauat p^{ctm} in infinitū, vt veniale possit fieri mortale: q^z peccatum veniale et mortale nō sunt eiusdē speciei: s3 qñ circūstātia cōstituit nouā speciē pōt cōstituere peccatū mortale. et ita aggrauare in infini tū sicut si quis dicat verbū ociosum: vt prouocet aliquem ad luxuriam.

¶ Vtrū circūstātia psone aggrauet in [sect. 3] ifinitū. Rñ. q nō nisi solū dupl^r. ¶ Pri mo qñ ppter cōditionē sui stat⁹ ē aliqd ei necessitate: puta religioso nō accipe re vxorē. ¶ Scđo rōne scādali qđ etiā ē cōtra pceptū p^{bere} ruinā pximo: aliter non pōt. vt. s. per supradicta: hec oīa ex fran. in. ij. senten.

Citatio

debet fieri trib⁹ edictis: vel vno perēptorio: qđ cōtinere d3 tñ tps quātū tria edicta nisi necessi tas vrgeat. de dila. c. j. vbi de hoc in gl. Citatio requirit regulariter in oī actu in quo vertit pluris interesse. l. de vno quoq. ff. de re iudi. l. nā ita diuus. ff. de adop. nisi in casibus no per Alex. in. l. ne quicq. §. vbi. in princ. ff. de offi. procon. et lega.

¶ Vtrū qñ iura exigūt trinā monitio [sect. 1] ne3 sufficiat vna vide. j. cleric⁹. ix. §. iiij. ¶ Vtruz corporaliter impedit⁹ teneat [sect. 2] p aliū cōparere. Rñ. pa. in. c. ī noīe dñi de testi. qđ nō et act⁹ gestus eo absente est perinde: ac si non fuisset citatus.

¶ Vtrū snīa lata cōtra nō citatū valeat. [sect. 3] Rñ. Car. in cle. pastoralis ī. §. deniq. de re. iudi. qđ si nullo mō fuit citat⁹ ē nulla i^{po} iure. de maio. et obe. c. iter qtuor. Pa. tñ dicit

ī. c. cāmꝑ de rescrip. et in. c. cūsit de appel. qđ ī fctō notorio cū certū sit absenti nullā cōpetere defēsiōē pōt ferri snīa 7 absentē nō citatū: excepta snīa excōicationis. c. sacro. de sen. excō. ¶ Sed qđ si citat⁹ sit nō legitime. Rñ. [sect. 4] car. vbi. s. q. debeat haberi pro non fa cta. c. bone. el. ij. de elec.

¶ Vtrū q̄s possit denūciari excōicatus [sect. 5] nō citatus. Rñ. pau. in. c. puenit de ap. q nō vbi excessus nō sit notori⁹ facit. c. cū fm de hered. li. vj.

¶ Vtrū p̄lati religiosoꝝ possit subdi [sect. 6] tos ab officijs deponere: suspendere. et hmōi: ipsis nō citatis. Rñ. q sic si ita hꝝ eoꝝ consuetudo. aut cōstitutiones fm quas dꝝ pcedere et no. ī. c. cū speciali. et c. q. nos. de ap. et ī. c. cū medicinalis. de sen. excō. li. vj. et dicit gl. ī. d. c. cū speciali. quā sequit̄ pau. ibidē q dispositio. c. sacro. de sen. excō. nō est necessario seruāda in religiosis cōtra suas obseruātias speciales. et ibi dicit pa. hoc pcedere: vbi regula vel cōstitutio religiosoꝝ dat certū modū excōicandi religiosuꝝ. vt satis sit seruari eā. et hoc idē tꝝ Fede. in consi. v.

¶ Vtrū citatio aliquādo sit nulla. i. nō valeat. Rñ. gl. ī. c. si eꝑs. iij. q. ij. q sic in [sect. 7] viij. casibus. ¶ Primus q̄ in angusta tpa. ¶ Secūdus q̄ non exprimit̄ causa citationis. ¶ Tertius q̄ nimis maturat peremptoriū. ¶ Quart⁹ ratione tēporis. ¶ Quintus rōne loci. ¶ Sextus rōne iudicis. ¶ Septim⁹ q̄ rescriptum apostolicū non inserit̄ in ea. ¶ Octau⁹ quando sit spoliatio de quib⁹ vide ibi. Tutius tamē est vt semp citat⁹ compareat allegaturus priuilegiū: vel appel laturus si eū grauauerit. nisi quādo cō stat eum non esse iudicem suum vt in d. glo. et in. c. veniens. de accu. in glo.

Citaristis

q̄ varijs vtūt inst̄ris licite pōt aliquid dari: et ta-[[Fo.xlvij.]r]lia audire vel talibus vti: quādo fit ad laudē dei: vel ob aliam iustam causam puta recreationis: q̄ debilis est vel in firmus et huiusmodi. de cōse. di. iij. pue nit. Ad voluptatē aut vlt luxuriā talib⁹ vti vel aliquid dare est peccatum mortale. xcij. di. in sancta. no. hec gl. in. c. do nare. lxxxvj. di.

Ciuitas

vel vniuersitas non dicitur aliquid facere nisi sit id col legaliter deliberatum: etiam si maior pars illud facit. Jta dicit gl. notabilis in. l. sicut. ff. qđ cuiusq̄ vniuer. sequitur bar. in. l. aut facta. ff. de pe. sacit qđ not. in. l. felices. de pe. lib. vj. et gl. ī. l. aliud. .§. referit̄. ff. de reg. iur. querentes quando vniuersitas delinquit 7munis opi. tenet fm pau. in. c. ij. de postu. pre. et Jo. an. in. d. c. felices. q est quādo pri⁹ aliqd fuit deliberatū in vniuersitate ip̄a. pulsata campana et alijs requisitis ad congregationem: vnde si omnes hui⁹ ciuitatis facerent delictū nō diceretur factū ab vniuersitate sꝝ p singulos vni uersitatis. etiā si facerent pulsare campanam. et leuarent vexillum nam istud est potius factum singulorū facit quod no. in. c. cum omnes. de consti. Pau. in c. dilectus. el. ij. de simo.

De ciuitate et quādo dicat̄ fieri a ci uitate tex. est nō iuncta. gl. in ver. cōsen su oīm in. l. q̄cūq̄. et ibi Bar. C. de omni agro. deser. vbi dicit q id qđ fit a maio ri pte not. l. qđ maior. ff. ad munici. et q̄ dicūt ciuitas et q̄ villa not. li. j. §. si autē. ff. de no. ope. nun. Bart. in. l. si duas. §. grāmatici col. ij. ver. querit glo. que dicuntur in lec. nico. de neapo. ff. de excu. tu. et an veniant suburbia Bar. et Alex. q sic in. l. ij. ff. de ver. sig.

¶ Vtrum destructa ciuitate destruant̄ [sect. 3] oīa priuilegia ei⁹. Rñ. Jnno. in. c. ij. de no. ope. nun. q si ecclesia: vel ciuitas. vlt alia loca. siue sacra siue prophana autoritate superioris

propter delictum eorum destruantur: de cetero non debet vocari clericus illi ecclesie vel municeps illius civitatis. et ille locus privilegii perdit. ut de conse. di. j. placuit. xvj. q. vij. et hoc dicimus. ar. ff. quando di. le. usufru. ce. l. j. Si autem ab hostibus destruantur: aut per tyrannum nissent vel et ut reedificetur retinet omnia privilegia facit. vij. q. j. pastoralis. et. xix. q. iij. que semel idem dicit quando destruitur de facto in totum vel paulatim ut reedificetur secundum angel. de are. insti. de re. di. §. sacra allegat. l. inter stipulantem. §. sacra. de verb. sig. et idem verum si auctoritate superioris transferatur ad alium locum: vel alij veniant. ut no. i. c. j. ne se. va. de reli. do. c. quod monasterium. et idem intelligitur in civitate et alijs locis perperanis. arg. ff. de contra hen. emptio. l. ede sacra.

¶ Vtrum civitatis appellatio aliud quod [sect. 2] est infra menia veniat. Rñ. f3 po. i. c. ro dulphe. de pscript. q. non in materia odiosa seu stricta. nisi quando dispositio compta nomine civitatis esset inutilis vel posset fieri francus tunc continent superbia et continentia edificia et sic intellige Jo. an. i. c. si civitas. de sen. exc. li. vj. sz in materia larga seu indifferenti nomine civitatis venit civitas cum suo territorio ut est text. in l. unica. §. et vrbe. ff. de offi. pfect. vrb. si in materia larga nomine civitatis veniunt etiam illi de comitatu et de toto territorio. ut in l. qui ex vico. ff. ad muni. et in l. non dubito ff. de capti. et. l. qui continentibus. ff. de p. sig. et per Bar. i. l. j. ff. ad muni. vide bonam glos. in. c. j. de vsur. lib. vj. Sed in materia stricta secus: licet contrarium videatur tenere Bar. in. l. j. et. l. mille passus. ff. de ver. sig. et. l. nam quod liquide. §. si ita legetur. ff. de pe. lega. que volunt quod mille passus a muro comprehendatur. intellige quando subiecta materia ita requirit in speciali.

¶ Vtrum natus in aliqua civitate ex patre [sect. 3] tibus qui ibi non habent domiciliu sit civis. Rñ. q. non secundum bar. i. l. filios. C. demu. et orig. l3. in. j. filij. ff. ad munic. licet dubitative loquat per. vbi. §. t3 q. non. ¶ Vtrum civitas censeatur iure minoris. [sect. 4] Rñ. Jnn. in. c. j. de resti. in inte. quod sic Et tamen dicitur inter minorem ecclesiam rempublicam et civitatem in integram restitutionem licet lex dicat quod respublica fungitur vice minoris. C. qui. ex cau. mal. l. pe. et. C. de [[Fo.xlvij.]v] iure repu. l. rempublica. C. de sac. eccl. l. fi. quod pupillo. et et minori non currit hodie vsucapio aut pscriptio. x. vel. xx. annorum in rebus que servando servari possunt. siue sint mobiles siue immobiles. C. de admit. tut. l. lex que tutores in fi. Jo sup eis non est necessaria restitutio in integram: l3 annis tempore huius legalis curreret in minorem non in pupillum. ff. de acqui. re. do. l. bonafidei emptor. §. j. Sz in ecclesiam et rempublicam et civitatem currit vsucapio et pscriptio et alie temporales et perpetue pscriptiones. sed datur ei restitutio sicut minori: quod predicti fingunt esse in ultima instantia minoris etatis. Prescriptio autem. xxx. vel. xl. ann. certum est quod currit in omnes predictos sz datur eis restitutio ex verbis generalibus edicti que sunt. Si quid cum minore gestum erit. et c. Pupillus autem ab his pscriptionibus servatur illesus. C. de pscript. xxx. annorum. l. sicut. Quod autem civitati datur restitutio in integram non per Jnn. vbi. §. arg. l. nihil interest. ff. ad ma ced. sz. Bar. i. l. respublica. C. q. cau. ma. poss. Jac. bu. t3 q. sic saltim ex clausula generalis: quod ex quo regitur per administratores habet iustam causam petendi restitutionem. Hoc etiam tenet Bal. ibi et est verior opinio. l3 gl. in. d. l. teneat contrarium facit per hoc. l. sz et hi que. ff. de publi. vbi civitas contra respublica. Sequitur hec Jo. an. i. addi. ad spe. ti. de in inte. resti. vbi post multas opin. re sidet in opin. Odo. q. t3 q. non solum civitas sed et castrum et villa possunt petere restitorem in integram: cum ibi sint multe persone vidue et pupilli. et l3 Bar. post but. in. d. l. respublica non admittat nisi in villa et castro populosa. Bal. tñ et Ja. de are. te nent et in villa non populosa ex que regitur per alios et ibi sint minores et mulieres. et hac opin. Pa. in. c. j. de resti. in integ. dicit iniquorem facit quod not. i. l. rempublica. C. de iure reipu. et in. d. l. sz et hi. vbi contra quodlibet municipium dicitur respublica.

Ciuis.

Vtrū efficiat̃ ī loco vbi cōseqtur q̃s dignitatē. Rñ. bar. in. l. j. ff. ad municipi. q̃ sic. sacit. l. municeps .§. miles. ff. eo. et qđ notāt doc. ī. c. q̃ ī tm̃ de p̃bē. vbi cōcludūt q̃ cleric⁹ sortit̃ domiciliū vbi est bñ ficiat⁹ si residere ī eo tenet̃: als nō sicut hi quib⁹ dispēsatum est sup pluralitate beneficiorum.

¶ Vtrū dicēs volo te h̃re p̃ ciue efficiat̃ [sect. 1] ciuē si hēt autoritatē. Rñ. qđ sic vñ statutū qđ dicit q̃ talis hēat̃ p̃ ciue efficit̃ ciuē. arg. optimū ī. c. ex pte. de spō. et qđ no. Bar. ī. l. si marit⁹. ff. de adul. et in. l. si is q̃ p̃ emptore. ff. de vsuca. Rō fm̃ pa. ī. d. c. ex pte. q̃ vbi actus depēdet a mera volūtate loquētis. paria sunt dicere q̃ vult talē h̃re p̃ vxore vel ciue. sicut dice re te duco ī vxorē vel facio ciuē. Et sic si statutum dicit q̃ scholares tanq̃ ciues debēt tractari: ex hoc creati sunt ciues rōne predicta. Et iō dictio tanq̃ ponit ṽitatē nō similitudinē. Et hoc vez quā do ṽba et materia subiecta patiuntur.

Clamor

est filia ire q̃ quis clamat cō tra aliquē cōsue et inordina te. aut furiose loquit̃. et fm̃ se est veniale pctm̃ p̃ accidēs posset esse mortale rō ne scandali quando illud preuidet vel debuit preuidere et non curat desistere a clamore tali.

Clandestinum

matrimoniū quādo dicat̃. Rñ. gl. in. c. cū inhibitio de clā. despon. qđ tribus modis. ¶ Primo cū nō hñtur testes. vt in. c. qđ nobis. eo. ti. ¶ Scđo cum nō sit cū solēnitate illa. de qua in. c. aliter. xxx. q. v. et ē vt despōset̃ a parētib⁹ vel q̃bus cura cōpetit mulieris dotẽ suo tpe. et a sacerdote bñdicat̃. ¶ Tertio qñ nō per missis bānis a p̃sbytero publice cū termino: vt qui voluerit pponere impedi mētū si ē cōpareat. vt. ī. d. c. cū īhibitio. Tu tñ dic. vt colligit̃ ex dictis Jo. an. ī. addi. ad spe. ti. d. clā. despō. et Old. cōsil. cclvj. Jnn. et da. ī. d. c. cū īhibitio: q̃ quo tiēscūq̃ q̃s cōhit fm̃ cōsuetudinē patrie sue corā amicis vel vicinis et sufficientib⁹ testib⁹ q̃ nō cōhit clandestine. facit̃ l. si vicinis. C. de nup. et de cōse. dist. j. ecclesia. el. j. d̃r ecclesia. i. catholicorū colle ctio ergo in faciem eccl̃ie. i. contraxit. Clā fieri qñ dicat̃. Bar. ī. l. fi. ff. de ritu nup. no. q̃ id qđ sine debita solēnitate fit idē not. ī. j. ij. x. et fina. C. d̃ his q̃ ex pub. rō. li. x. et Alex. ī. l. ij. ff. de vi bo. rap. [Fo. xlvij. r.] ¶ Quid si. cōhit solū corā duob⁹ testib⁹ [sect. 1] Rñ. si ex ra tiōnabili cā facit̃ puta q̃ ti met aliqđ īpedimētū īiuste ṽl est senex et verecūdat̃ et hmōi excusat̃: quis cōsue tudo sit vt fiāt bāna vel alia solēnia argu. eorū q̃ notant̃ in. d. c. cū īhibitio. p̃ pa. dūmodo tpe debito postea publicet̃ nisi ep̃s excōicaret cōhētes sine bānis p̃ statuta sua synodalia. q̃ sic esset excōi catus alias nō peccat. Cōsulo q̃ hoc faciāt de Inīa ep̃i f̃z Hug. xxx. q. v. ī. prin. S̃z cōhere solus cum sola mortale pctm̃ videtu. rarg. d. c. cū īhibitio: q̃ materia valde pōderosa rōne cui⁹ pōderositatis videt̃ p̃ceptiua. tex. ē cū gl. in. c. ro go. xj. q. iij. facit̃ gl. ī. c. nostrates. xxx. q. v. ¶ Vtrū cōhētes publice corā testib⁹: l̃z [sect. 2] sine bānis: cū tñ consuetudo sic quod banna fiant q̃ postea inueniuntur in gradu p̃bito ignorāter cōtraxisse ambo vel alter eorū p̃creent filios legitimos. Rñ. gl. ī. d. c. cū īhibitio t̃z qđ nō. s̃z Jnno. et Pau. qđ sic. q̃ isti clādestine nō cōtraxerunt. ex quo in faciē ecclesie nemine p̃hibente cōtraxerūt Et ē vez si attēdamus ad tex. d. c. secus tñ si am bo sciuisent impedimētum. vt ibidẽz. Et no. qđ in cōctu matrimonij semp̃ deberet interuenire presentia aut scia p̃prij sacerdotis. vt in. d. c. afr. et ī. d. c. cuz īhibitio. et sacerdos qui scit īpedimētū

et nō phibet matrimoniū ōhenduz ex cōtēptu vī religiosus seu regularis q̄ p̄sumperit interesse clādestino matrimonio ōhendo p̄ triēniū suspendendi sunt ab officio vt in. d. c. cū inhibitio. ¶ Vtrum sponsalia similiter sint pro [sect. 3] hibita clandestine cōtrahi. Rñ. Joan. and. post eum alij. in. d. c. cum inhibitio quod sic sicut et matrimonium. l. ora tio. ff. de spon.

Claues

ecclesie fm Ric. in. iiij. dist. xvij. ar. j. q. iij. sunt aliqua ptās supra naturale facultatē: q̄ ē p̄nci pium aliquoz actuū supernatur aliu. ¶ Quod sūt iste claues. Rñ. q̄. s. ibidez qđ sunt due quātū ad effectū et relationez vna tamē in radice. Claues em̄ ecclesie sūt potestas iudicādi in foro aīaru. q̄ ptās ex duob⁹ integrāt. s. ex ptā te discernēdi ī cause examinatione et po testate diffiniēdi ī cause determinatio ne. ¶ Prima dī clauis scientie. vñ clauis scīe nō est habit⁹ scīe nec act⁹ scien di quīs claues ecclesie nō dī recipere nisi habēs habitū sciētie sufficiētē ad executionē ptātis ¶ Scđa dicit clauis potētie. cui⁹ actus est determinare cāz ligādo vel soluēdo. et ista dicit principalior: q̄ prima ordināt ad istā. ptās aut ligādi vel soluēdi in foro causaruz nō est pprie clauis. et quīs p̄facte cla ues distiguāt penes act⁹ tñ in radice sunt vna. nō tñ inter se sī cū potestate sacramētum conficiendi: quia iste tres potestates fundantur in caractere sacerdotali. Et ideo omnibus et solis sacerdotibus noue legis date sunt. sco. tamen. in. iiij. di. xix. q. vnica tenet contrariuz. s. quod non sit vna in radice cū potestate conficiendi. de quouide. j. Or do. j. §. vij. et. xvj.

¶ Quō dicit sacerdos aperire. et ligare. [sect. 2] Rñ. Ri. vbi. s. q. ij. qđ tripliciter. ¶ Primo iudicādo. s. cū examinata hominis cōsciētia iudicat ei celū clausuz vel ap tū. ¶ Scđo aperit relexando aliquam partē pene peccato ōbitā. et claudit. pe nitē tē aliqua pena sensus ligādo. quā explere eū opzvel hic vī in purgatorio anteq̄ ingrediait celum. ¶ Tertio clau dit et aperit excōmunicādo: et ab excōmunicatione absoluēdo. sed hec respicit forū cōtentiosuz potius q̄ peniten tie. ¶ Addo. quartū de nō contrito cōtritum faciēdo ex vi absolutionis. vt. j. confessio. ij. §. j.

¶ Vtrū quilibet sacerdos possit vsum [sect. 3] clauiu. exercere. Rñ. Ri. i. iiij. di. xix. ar. j. q. ij. q̄ actio nō tātum requirit potentiam a qua fit: sed subiectū debituz in quo recipiatur. Materia autē debita sunt persone super quas habens claues habet inrisditionē. Et iō non oīs sacerdos habet iurisditionez sup quēlibet nisi fīz ordinationem vicarij chri sti. Et p̄pterea nō omnis sacerdos po test exercere vsum clauium. sed solum [[Fo.xlvij.]v] fm eum moduz quem ecclesia statuit. Ob hoc quidam priuātuz vsu potesta tis sicut excōmunicati et heretici. Quidā materia sicut illi q̄ nō habēt pplm. ¶ Vtrū liceat sacerdoti vti clauib⁹ p̄ [sect. 4] sua volūtate. Rñ. Ri. i. iiij. di. xvij. ar. j. q. iij. q̄ nō q̄ sicut minister et instrumētum non habet efficaciam in agendo nisi fm q̄ mouetur a p̄cipali agente. sic sacerdos cū operetur p̄ istas claues instrumentaliter: si vti istis clauibus fm ppriū arbitrium dimittēs rectitudinem motionis diuīe peccat.

¶ Vtrū sacerdos p̄ potestatē clauiu di [sect. 5] mitiat culpā pctī. Rñ. Ri. vbi. s. ar. ij. q. j. q̄ quīs nō possit absoluēdo remittere culpā effectiue. q̄ sic ē solius dei. vt dicit magister in littera. tñ ministrāliter et instrumētāliter illi qui p̄ attritionem remouit obstaculū gratie spūsctī dispositiue remittit maculā peccati in quātū suo ministerio assistit virtus di uina que peccatum remittit hec ille.

¶ Vtrū sacerdos p̄ ptātē clauiu possit remittere penā pctī. Rñ. Ri. vbi. s. q. ij. qđ sic aliqua partē pene tp̄lis peccato debite. nō tñ illi⁹ quā sibi ip̄onit. sī etiā illius q̄ in purgatorio ē explē da: et pl⁹ vel minn⁹ fīz q̄ penitēs est bñ disposit⁹ et de hoc habes. j. idulgētia. §. v. ¶

Quādo date sunt clauē beato petro. Rñ. qñ ecclia fuit sibi data. xxiiij. [sect. 7] q. j. quodcūq. et de pe. di. j. quem penitet. Et ligāt omnia super terram si nō erāt. ij. q. iij. cepisti. et. d. c. quez penitet. ¶ Clauē horreorum q̄ dedit: vidē de [sect. 8] disse oīa que ī eis sūt. de fid. instr. c. ij. f3 Jnnocē. et eis dativ̄ data possessio oīm que sub illis sunt. extra. de cōsue. c. ex literis. in. fi.

Clausula

generalis sequens intel ligitur fm species precedentes expressas. de capel. mo. dilect⁹ filius se cūdū Jnno. facit cle. nō pōt. de pcurt. in. c. sedes. de rescrip. in. l. fin. §. cui dulcia. ff. de. vi. tri. et oleo. vide. s. ca. sus. §. iij. et. iij.

Dico q̄ causula gñalis sequēs post quedā specificata restringit ad illa sola. Bal. no. in. l. pactū. col. xiiij. C. de col. la. Bar. in. l. si seruus cōmunis. lo. j. ff. de. stip. ser. et in. l. emptor. §. lucius. ¶ clausula gñalis. ff. de pact. et Saly ce. ī l. j. ibi nota teneri de grauioribus. C. de commo.

Clericus.

primo quis dicatur. Rñ. Pau. in. rub. d. vi. et ho. cle. q̄ largo sumpto vocabulo appellatione clericorū veniūt omnes qui habent ordines in quacūq. dignitate sint aut ordine: etiā in prima tōsura. c. cū cōtingat. de eta. et quali. ex quo sūt addei seruitiū electi. vnde oēs q̄ nō sunt laici di cūtur clerici. xij. q. j. duo sunt genera fa. cit. xxj. di. cleros. in prin. de preben. cū f3. et in rub. predicta iūcto nigro priuilegiū ergo tributū clericis concedit oī bus etiā in dignitate: q̄ si ep̄s est cleri cus est et etiā religiosus q̄ etiā noīe clericoz in fauorabilib⁹ comprehendit. liiij. di. §. hac autē autoritate et qđ not. in. c. ij. de sup. neg. pla. li. vj. S3 ī materia odiosa et in stricta significatiōe appellatione clericorū nō cōprehenduntur ep̄i. nec alij existētes in dignitate: nec etiā canonici ecclesiarū cathedralium: nec canonici seu religiosi. facit. c. q̄ periculosū de sē. ex. li. vj. et. c. fidei feruorē. de h̄r. li. vj. c. statutū. de ele. li. vj. et gl. in cle. j. de sup. ne. prela. Rō q̄ ī eis ē qualitas sup alios q̄ nō reperit in simplicib⁹ clericis faciūt ad hoc dictā Jo. an. in. d. c. statutū q̄ inquit q̄ noīe ecclesia rū parochialiū nō veniūt ecclie parochiales collegiate in materia stricta q̄ habēt qualitātē collegij supra casum: s3 in materia nō odiosa sic: facit simili ter quod no. idez pa. in. c. j. de instit. qui dicit q̄ in materia fauorabili nomīe eclesie veniūt monasteria: secus ī stricta materia. qđ. no. q̄ facit ad multa.

¶ Vtrū appellatione monasteriorū ve [sect. 1] niāt ecclie seculares v̄ appellatione monachorū veniāt clericiseculares. Rñ. pa. ī. d. c. j. d. istitu. q̄ nō siue materia sit iar ga siue stricta. xvj. q. j. placuit facit q̄ no. Bar. ī. l. j. ff. ad muni. q̄ dicit q̄ noīe ciuiū veniūt ctadini. l. q̄ et vico. ff. admu-[Fo.xlix.r]ni. et nō ecōtrario. facit. c. rodolph⁹. et. c. signi fic ante et quod ibi no. de rescri.

Quiveniāt appellatione clericorū an monachi. no. q̄ nōī. l. oēs. §. preterea. C. de epis. et cle. nec ep̄i. Spe. no. ti. d. rescrip. pñta. §. fi. ff. qđ ī rescrip. S3 psbyteri diacon subdiaconi. et alij inferiores. idē Spe. vbi. s. §. nūc vero aliq. ¶ si. qđ de ppositis nec dicunt de p̄lovt p Bal. ī. l. cūctos p̄ptos. col. ix. §. de sum. trimi. S3 bene veniūt appellatione subditoz vt p eundēvbi. s. versi. ex hoc ap paret q̄ istō istrumētū. et ista faciunt p his que no. j. versi. seq. ¶ Vt appellatione p̄p̄i veniāt clerici [sect. 2] Rñ. pa. ī. c. j. d. vi. et ho. cle. q̄ in materia odiosa nō nec aīrio. facit. c. si sē. de sē. ex. li. vj. cū gl. Et sic limita text. Jnsti. de iu. na. gē. et. ci. ī. §. plebiscitū q̄ dicit qđ appellatione p̄p̄i vniuersi ciues signifi cāt cōnumeratis et patricijs et

senatorib⁹. vt intelligat de his q̄ sūt eiusdē p̄ fessiōis. sec⁹ in alijs vt pbat dict⁹ tex. ī. c. si. sen. cū sua gl. In materia aut̄ pui legiatiua pōt dici qđ cōprehādan̄. facit. c. dilecti cū sua materia de fo. cōp. qđ no. Bar. ī. d. l. j. et qđnotat̄. d. c. rodol phus. et qđ no. Jo. an. ī. c. Joānes ò cle. cōiu. q̄ dicit q̄ statuti excōmunicās cer to casu laicos nō ɔprehēdit clericos ēt coniugatos. Et hoc sequitur Pa. in. c. j. de preben. prefata intellige secundum q̄ dico. j. lex. §. vj ¶ Vtrū dispēsatio cū illegitimovt pos [sect. 3] sit effici clericus debeat intelligivt pos sit pmoueri ad minores solū gl. ī. c. l̄ras de fi. pres. t̄z qđ sic cū sit materia odiosa et Pa. in. c. si qsq̄ de coha. cle. et mu. dicit. qđ pmissio in genere mediocritatē respicit. l. vl. C. eo. de leg. §. j. et de le. j. legato generaliter cū alijs con cor. in gl. d. c. literas. Ex quo cōcluditur cuz predictis q̄ solū ad minores poterit pmoueri: q̄ ordines minores sūt medij īter primaz tonsuraz et sacros ordines. Jtē dicūt Ber. Gof. et Ho. quādo dispēsatur cuz aliquovt ad beneficia ecclesiastica promoueat quod soluz intelligit̄ de beneficijs que non sunt p̄latiōes aut dignitates. predicta tamē limita f̄z q̄ dicam. j. dispensatio. §. ix.

Clericus.

ij. Quid debet habere. rñ. multa vt sunt virtutes. vt xl. di. per totū. et quecūq̄ alia que quilibet bon⁹ christianus debet habere sz specialiter aliqua que ipsi debent habere inferamus. que quidem sunt nouem in summa.

¶ Primo debet esse literatus. patet hoc [sect. 1] xxxvj. di. xxxvij. et. xxxviii. pertotū. et. xvj. q. j. sic viue.

¶ Vtrū omnino illiteratus sit ordinā [sect. 2] dus. Rñ. īno. in. c. cū ī cūctis. de elec. q̄ nō parum tamen scientes si spes est q̄ possint proficere pmoueri possunt als nō nisi sint monachi q̄ magis indigēt cōtemplatione q̄ scientia et facit quod legitur. xvj. q. j. legi. vbi dicit Jo. sufficit monacho si sit bon⁹: l̄z sit illiterat⁹. ¶ Sed q̄ sciētia est necessaria. Rñ. Jnno. vbi. s̄. q̄ est requirēda f̄m dignita [sect. 3] tez locū et ordinem ad quez assumitur vt in. c. ecclesia vestra. de electi Si em̄ assumitur ad episcopatu. debet habere scientiā noui et veteris testamēti cuz sit iudex animarū et iuris: cū ius dicere debeat. xj. q. j. de persona. Presbytero aut̄ sufficit quod sciat canones communes penitētiales et c. de q̄b⁹. xxxviii. di. que ipsis. Cātor debet scire cantu. et sic de omnibus ordinib⁹ quod satis colligitur ex eis que eis dantur in ordinationem. xxij. di. per totū. et ex potestate et officio quod habent exercere. De scientia vero confessorum. vide. j. confessio. iij.

¶ Vtrū peccet qui suscipit aliqua. di [sect. 4] gnatē vel aliud officium ad quod nō habet sufficiētē scientiā. Rñ. Jnno. vbi s̄. q̄ sic. xxxviii. di. oēs. xvij. q. ij. si q̄s abbas de eta. et quali. c. fi. Sed aduerte q̄ est quedam scientia eminens q̄ subtiles questiōes diffinire nouit. et in prōptu respōsiōes habet. Mediocris sciētia est q̄ scit aliquo modo examinare negocia quous ad omnia nesciat rēspōdere. et in libris veritatez eo. q̄ scire d̄z scit q̄rere: vel saltem circa ea dubitare [[Fo.xlix.]v] et cōsulere peritiores: etiam si in promptu omnia nō habet fufficiens tamen scientia est que sufficit ad faciendū q̄ sibi īminēt ex officio quod h̄z: hāc qui nō habet credo qđ peccet mortaliter ac ceptādo officiū. ar. d. c. fi. Et similiter q̄ ei scienter dat tale officiū nisi ex causa dispēsaretur. q̄ imperfectū sciētie sup plet perfectio caritatis. de renun. c. nisi cum pridem. §. pro defectu.

Clericus.

iiij. debet esse hospi talis xliij. dist. per totum: non cupidus seu auarus. xliij. di. per touz. ¶ Vtrū clericus p̄bendatus teneat fa [sect. 1] cere quattuor partes de redditib⁹ eccle sie et oblationib⁹ fideiū. s. ep̄o pauperi busiṗt sacerdoti et clericis et fabrice si cut volunt antiqua iura. vt in. c. quatuor et. c. cognouimus. et. c. se. xij. q. j. Rñ. f3 q colligo ex pa. i. c. de ec. edi. q q̄ ad quartam ep̄i. et quartaz fabrice standū est cōsuetudini. que quidem v3 in prefatis iuribus de rogare. nisi qñ fabrica remaneret derelicta. q̄ tunc esset irrationabilis et non valeret: et sic teneretur dare quartā ar. d. c. cognouimus. et in. d. c. j. Et hoc intellige quando redditus supersunt detractis necessarijs. Quo aut ad quartā debitā pauper ib⁹ nō valet aliqua consuetudo in cōtrariū quin teneatur. Ego plus dico qđ non solū quartā parte3 sed et oīa q̄ sup̄sunt eo3 necessitatib⁹ tenetur pauperibus erogare si fabrica nō egeat reparatione. vel nisivellet cōuertere talia ad am plīādū cultū dei in tali. ecclesia. Nulla extrema necessitate in aliquo occurrēte. Nā ī istis duobus casibus licite de sistit ab erogatiōe in pauperes als nō sine mortali peccato. ar. eo3 que no. i. c. dudū el. ij. de elec. et in. c. cū f3. de preben. facit. c. cleric⁹ q̄. et. c. duo. et. c. vl. xij. q. j. et. x. q. ij. ep̄s. Nā eis diciť. xij. q. ij. au rū h3 ecclesia et c. Tho. in quoť. et scđa scđe. q. clxxv. dicit q si ista bona sūt distincta et aliqua sibi retinēt qđ d3 fabri ce vel pauperibus vl ministris. peccat mortaliter: et teneť ad restitutionē si ve ro nō sunt distincta ei⁹ fidei cōmittūt. et si in modico deficiat qđ obuiet bone fidei erit veniale peccatū. In notabili ꝑo excessu erit peccatuz mortale.

¶ Vtrū habēs bona patrimonialia licite possit ecclesiasticū bñ ficiū suscipe. [sect. 2] Rñ. f3 Ri. ī quoť. iiij. q. xx. q si bona patrimonialia sufficiūt ad necessitatē nature solū pōt ecclasticū bñficiū recipe re in tm̄ in q̄tū exigit necessitas stat⁹ et psone. Sivero tm̄ h3 ī patrimonio q̄ tū req̄rit necessitas stat⁹ nature et psone in tm̄ q multa ēt posset paupib⁹ erogare si vltra hic accipit ecclesiasticū bñ ficiū nō intēdēs ecclie deservire sed vt amicos possit ditare et magis honorariet delicat⁹ viuere peccat mortaliter facit. c. clericos. j. q. ij. et. c. se. īmo in. d. c. clericos dicit Jo. qđ ēt seruiē do ecclie. si bōa ecclie cōsumat. et ex cupiditate suū p̄imoniū refuat q̄ mortāl peccat facit tex. i. c. qm̄ ī fi. xvj. q. j. p̄ ista opi. als fuiēdo ec. l3viuere de ecclia et cōseruare p̄imoniū suis hēdib⁹ f3 īno. i. c. ep̄s. đ p̄bē si ꝑo recipit vt bñ dispēsēt sic non peccat f3 Ri. vbi. s. dūmō sit idoneus. ¶ Vtz p̄lat⁹ possit satisfacere p debito psonali de fructib⁹ ecclie. Rñ. dñs Ant. i. c. olī nobis de resti. spo. q sic facit. c. puenit. đ fideius. Arch. i. c. statutū. de rescri. li. vj. t3 cōriū pa. i. d. c. olī limitat ar ch. dicēs. ꝑū ī debito cōcto p̄delictovť p p̄imonio suo. et sic fua. et de hoc vide. j. īmunitas. §. ij. cū duob⁹. §. seq. ¶ Vtrū [sect. 4] cleric⁹ p̄bēdat⁹ cōuertēs reddit⁹ bñ ficij īvsus ihonestos teneat restituere. Rñ. pa. i. d. c. cū f3 đ p̄bē. q sic ecclie si h3 de p̄imonio vl aliūde. xij. q. iiij. c. j. et. ij. q̄ đ altari d3viuere nō luxurtari. et accipiť luxuria p oī luxu. seu illicita cōcupiscētia. xliij. di. ī p̄n. et mai. i. cle. qm̄. đvi. et ho. cl. dicitq tať cōtat rē iūito dño q̄ qcqđ hñt clerici sūt bona paupe3. xij. q. ij. au rū. et. xvj. q. j. c. fi. Et quātū sit eo3 pctm̄ mortale p3 i. d. c. fi. illi. xij. q. ij. Et iō recipiētes ēt tenēť ad restitutionē nisi in casu cōcesso. xiiij. q. vj. si. res. et hoc verū quo ad forū cōscientie nec sufficit q re stituāt de fructibus bñficij f3 Ho. nisi quaten⁹ subtraherent sibi necessaria.

[Fo. l. r] Clericus.

iiij. d3 esse habitu honest⁹ xlj. di. p totuz et in. c. clerici officia. de vi. et ho. cle. vbi dicitur qđ cōronā et tonsurā habeāt cōgruentē indu menta clausa desup deferāt nimia bre nitate vel

lōgitudine nō notāda pānis viridib⁹ et rubeis nō vtant nō sotulari bus cōsuticijs freuis sellis pectoralib⁹ deauratis aut aliā superfluitatē habē tes fibulas nec corrigias aureū vel argenteū ornatū habētes. nec annulos nisi q̄b⁹ cōpetit ex offici. Qđ qđē capitulū q̄ nō loquīt in oībus p̄ceptiue f̄m Jnn. ibidē l̄z pe. dicat q̄ sic tu tñ dic me li⁹ f̄m Pa. ibidē q̄ aliq̄ sunt de p̄cepto aliqua nō p̄pterea inferā dubia ad ea que de necessitate sunt faciēda.

Ad hoc p̄positū q̄bus vestibus de beat cleric⁹ vti et q̄b⁹ nō et an nō incedēs in habitu et tonsura possit impune offēdi. no. gl. q̄ sic in. l. si ignorans. ff. loca. et in. l. itē apud labeonē. §. si q̄s vir ginē. et ibi dignū in verbo nō deferat. ff. de mino. Guil. de cug. et Bal. ī. l. si q̄ p calūniā. col. j. et sumit gl. in hoc. arg. C. de epi. et cle. vbi ponit an sufficiat si por tet tonsuram et non vestem.

¶ Vtrū cleric⁹ teneat deferre tonsuraz. [sect. 1] Rñ. q̄ si est in minoribus et non h̄z beneficium non tenetur ar. c. Joannes de cle. coniu. et in. c. vnico eo. ti. lib. vj. et gl. in. c. fi. l. di. Si vero est in sacris vel beneficiatus tenetur de precepto facit. d. c. Joannes et quod ibi no. in. c. vnico de biga. li. vj. Et limita dictū pa. in. c. si q̄s de vi. et ho. cle. vbi dicit indistīcte q̄ pec cat mortaliter.

¶ Qualis habit⁹ p̄hibet clericis. Rñ. [sect. 2] tex. ī cle. qm̄. de vi. et ho. cle. q̄ vestis vir gata vel partita. i. diuersi coloris epito gium seu tobardum foderatuz vsq̄ ad orā: et ita breue q̄ vestis inferior videatur notabiliter epitogiuz seu tobardū est vestis superior. et talia portātes qui cunq̄ sint clerici etiam habentes primam tonsuraz solū peccant mortaliter si tales in minorib⁹ cōstituti habēt beneficiū aut si nō habent p̄fatas vestes portant cum tonsura clericali alias nō: et q̄ peccēt mortāl̄ pbat Stephan⁹ p̄pter verbū sancim⁹. allegat. xviij. di. §. j. et. j. q. vij. si q̄s oēz. et hoc veznisi cā rō nabilis subsit. vt ī. d. c. et qñ publice Se cus si in domo. Et dicit publice portare dum multitudini hoc ptz sicut dicit publicus aleator: vel vsurarius vel ma ledicus de excus. p̄la. inter. de male. c. ij. de excep. exceptionez. xxxiiij. di. vidua. Jn domo dicit fieri secrete. q̄ dom⁹ rez secretā importat nō publicam. vj. q. ex merito. et nō solū peccat mortaliter verū etiā si est beneficiatus est suspēsus per sex menses a perceptiōe fructuum beneficiorum suorum. Si nō est benefi ciatus: et est in sacris citra sacerdotium p idē tps est inhabilis ad beneficium obtinendum. Jdem de alijs clericis ta lem vestē et tōsurā simul publice deferentibus. Sacerdotes vero vel religio si ac habentes dignitatē psonatū seu bñ ficiū cui cura aīaz īminet p annū sunt suspēsi a perceptione fructuū suo rū bñficioz si habēt beneficia. si nō ha bēt per idē tempus sunt inhabiles ad obtinendum beneficiū. Et istis. s. sacer dotibus vel religiosis. aut dignitatem seu beneficiū cū cura habentibus prohibetur non solum predicta vestis sed etiam infula. seu pileuz lineuz in capi te publice portare. Sub eisdē penis et p̄cepto p̄cipit q̄ habētes administrationē infra mēsem: p̄dictū epitogium debēt pauperib⁹. Religiosi vero q̄ non habent administrationē infra mensez suis supiorib⁹ assignēt ī pios vsus con uertēdum. Et l̄z infula sit vestis pōpo sa ad collū perforata circūquaq̄. tamē hic accipitur p bireto q̄ ponitur sub capucio ad enitadum sudorē f̄m Mathe. in. d. cle. licet tñ portare de nocte vel latenter sub caputio. f̄m zē. et lau.

¶ Quid si epitogiū seu tobardū sit bre [sect. 3] ue solū. sed nō foderatum aut sit locus pene prefate. Math. tenet q̄ sic. zen. q̄ nō. Ego dico q̄ quo ad penā dicit vezn̄ zen. sed quo ad culpam ligantur per identitatem rationis. ar. ff. de adul. l. si postulauerit. §. ratio facit. xxij. dist. [[Fo.l.]v] c. nō liceat el. ij. vbi vult canō. q̄ vestez talarē habeant clerici. et clarius. xxj. q. xiiij. c. nullus: cum tribus capitulis se. ¶ Vtrū cleric⁹ vtēs viridis aut rubeis [sect. 4] vestib⁹ peccet mortaliter. Rñ. f̄m Jnn. in. d. c. clerici officia q̄ nō tñ male facit q̄. ī. c. clerici. xxij. di. dicitur q̄ vestimē ta et calciamēta que religionē nō decēt eis nō licēt. Sed Pa. ibidē t̄z q̄

peccet mortaliter per. d. cle. qm̄ q̄ sub p̄cepto ampliat etiā ad caligas precipiens ne caligis scachatis. viridib⁹ aut rubeis vtantur publice. car. vero in. d. cle. quo niam. tenet quod caliga rubea vel viridis nō phibeť nisi sit scachata. Et qđ nō valet argumētū qđ oēs vestes licēt clericis cuiuscūq; coloris: nisi sint expresse phibite Sed cōtra ipsum Car. est expressus tex. in. c. nullus. xxj. q. iiij. vbi dicīt solis vtať vestib⁹ q̄ ccesse sūt clericis. ergo nisi cōcesse sint cōcesse intelligunt phibite. p̄z etiā ī. c. ep̄i et duo bus ca. se. ea cā et. q. Et ideo tene quod est mortale. ar. dictoru. c. xxj. q. iiij. Idē dic de quacūq; veste in religiosa respectu forme. purpurea vel cindata veste nō est eis phibitū vti f̄z gl. j. §. j. xxj. q. iiij. nec etiā p̄ciosa dūmodo sit fm̄ cōsuetudinē eoꝝ inter quos viuunt ne vi lescant. ar. c. episcopi. lxxx. di.

¶ Vtrū cleric⁹ nutriēs comā vel bar [sect. 5] bā peccet mortāl. Rñ. q̄ sic. qđ pōt excōicari. c. si quis. de vi. et ho. cle. xxij. di. c. si quis. et hoc quādo facit sine rōnabi li cā fm̄ glo. in. d. c. si q̄s ex rōnabili cā licet facit. c. pe. eo. titu.

Clericus.

v. debet seruare castitatez vt in. c. vt clericorū de vi. et ho. cle. et nō solū p̄e: s̄z etiā apparenter. p̄pterea nō debent cohabitare cū mulieribus decoha. cle. et mu. per to.

Non tamen debet aliqd sinistri suspicari si inueniatur solus cū muliere alijs suspicionibus testantibus. imo si amplectatur vxorē alienā presumit q̄ bono zelo. et causa benedictionis dandum fm̄ Alex. ī. l. j. ff. de var. et extraor. cri. Bald. in. l. qđ ergo. §. si heres. ff. de leg. j. et Are. in trac. male. in glo. in versi. adultera. col. ij. p̄ gl. in. c. absit. x. q. iiij. ¶ Vtrum clericus in minoribus possit [sect. 1] contrahere sine peccato mortali. Rñ. q̄ sic si non habet beneficium. Si vero habet peccat mortaliter reti nendo beneficium. Faciunt ad hec que notant in gl. c. fi. l. di. et qđ no. in. c. tue. de apost. et. in. c. Joannes de cle. coniu. quia cum beneficiū perdat ipso iure postq; contraxit vt tenet gl. et doc. in. c. j. de cle. coniu. et etiā si anteq; vxor agnoscatur intraret monasteriū non propter hoc recuperaret nisi ei de nouo concederetur. quia ius semel extinctum non reuiuiscit. licet cesset causa extinctionis. vij. q. j. qđ periculosum de conse. di. iiij. queris. et cōmuniter tenēt doc. similiter etiā si matrimoniū non tenuit. puta qđ erat cōsanguinea vel affinis priuatur nihilomin⁹ ipso facto fm̄ Pa. in. d. c. j. q̄uis alij teneāt cōtra. Ideo retinēdo beneficiū inique facit et cū peccato mortali cū nullo iure ipsum habeat. sed sit intrusus.

¶ Vtrū cleric⁹ peccet mortaliter coha [sect. 2] bitando cū mulieribus. Rñ. q̄ sic si ha bitat cum quacūq; de qua possit esse rationabilis suspitio etiam si sit cōsanguinea siue affinis. facit. c. j. de cohabi. cleri. et muli. et. c. interdixit. xxxij. di. Multo magis peccat mortaliter si tales masculos t̄z de q̄b⁹ rationabiliter possit suspici. argumentum a minori. Cū alijs de q̄b⁹ nulla potest esse suspicio licite cohabitatur: siue cōsanguinee sint siue non. De cōcubinarijs: vide. j. Concubinatus. §. ij.

¶ S̄z que sunt de quibus suspicio non [sect. 3] oriť. Rñ. q̄ mater soror et amita. s. soror p̄ris. et matertera. s. soror matris. xxxij. di. interdixit. lxxxj. di. cū oībus. qđ fed⁹ nature nō pmittit aliqd seui criminis cū istis suspicari. c. a nobis. de coha. cl. et mu. et. c. cū ī iuuēute. de p̄sum. et idem dic de filia et hm̄i. Similiter de multū antiquis vt in. c. feminas. lxxxj. di. et in. d. c. interdixit in fi. Et idē dico cū oīb⁹ q̄b⁹ ante ordinationē sine suspitiōe poterat cohabitare: vt vxores fratrū et de [Fo. l. j. r] familia. et huiusmodi. vt. c. cum omnibus. lxxxj. di.

¶ Vtrū accessus ad domos quarūcūq; [sect. 4] mulierum suspectarū sit clericis prohi bitū. Rñ. q̄ sic. sicutet cohabitatio. lxxxj. di. clericis cum duobus. c. seq.

¶ Vtrum frequētatio monasteriorum [sect. 5] monialiū clericis phibeatur. Rñ. q sic. nisi ex manifesta. et ratiōabili causa vt in. c. monasteria. de vi. et ho. cle. Et vt di cit gl. frequentare est vltra vnam vicē. ire. xxv. q. ij. ita nos.

Clericus.

vj. debet laudes debitas exoluere. xcj. di. cleric⁹ viciū et. c. fi. et. xcij. di. c. fi. Quō autē teneat et quādo: et qd ad officium dicēdum. vide. j. hora canonica. per totum.

Clericus.

vij. debet ī suis beneficijs residentiā debi tā exhibere. c. quia nōnulli. de cle. nō resi. De clerico beneficiato dispēsato vi de p Bal. multa ī. l. liberos. C. de colla. et in. l. j. in. j. no. C. de his qb⁹ vt est dig. vbi q talis nō dicēs officium debet be neficio priuari. idem. Bald. in. l. nesennius. circa me. ff. de excu. tuto. qd nō est verū in beneficio rurali: fm eūdē Bal. et Ang. in. l. j. in fi. ff. vbi pup. edu. d3.

¶ Vtrum clericus possit deseruire per [sect. 1] aliū in suo beneficio potēs ipse p se ser uire. Rñ. pa. in. d. c. q nonnulli q non de iure. tex. est in. l. null⁹ qui nexu. C. de decu. siue beneficiū sit simplex: siue curatū: siue de consuetudine sit in benefi cijs simplicibus. Jn beneficijs autē cu ratis nō valet consuetudo nisi esset rōnabilis. vtputa. q bñficiū tenue et huiusmodi: q tūc valeret consuetudo. facit. c. licet. de elec. li. vj. Ego autem idē teneo etiā in beneficio simplici qd nisi cōsuetudo sit ex legitima et rationabili causa nō valet: quia esset damnosa ecclesie. Similiter nō valet dispēsatio ni si fiat ex rōnabili cā q est dissipatio nō dispēsatio. facit qd no. inno. in. c. ex tue de cle. nō resi. Et hoc ppter multa mala q ecclesijs veniūt. et pauperibus epī ex nō residētia: quia tales deseruiētes cū vix possint viuere querūt q sua sunt nō christi et tales principales comedū q vel in reparationē ecclesie vel pauperibus dare deberent Et ideo dic fm tex. c. q nōnulli. de cle. non re. q debet residere in propria persona et curam illius per se exercere fm ordinē suum in tellige: vt extra de fi. pres. c. proposuit. Old. tamē tenet q in cōsciētia si prouidet suis impensis q ecclesia decenter et populus bene regit: et ipse honeste vi uit et bonū exēplum subditis prebet. et aliquādo per se exercet officium et vide quomodo cōstituti officiant q excusat a pctō. Sed ego nō credo nisi quan do pro necessaria causa vel vtili stat ab sens. l. de pollicitationibus. ff. de polli. et. l. si absente. ff. de lega.

¶ Jn quibus casibus absens habetur [sect. 2] p residēte. Rñ. q in tribus. ¶ Primus si est in seruitio pape de cle. nō re. c. cū dilectus. ¶ Secūdus si est in seruitio episcopi sui de cle. nō re. ad audientiā et. c. de cetero. Sed hoc nō credo vera. in his qui cum papa et epō morantur. nō propter eoꝝ seruitia exhidēda sed propter ambitionem vt obtineant beneficia. ¶ Tertius propter causam licitam fm modū. de quo in se. §. dicit. Jn istis casibus absens habetur pro presente in omnib⁹: nisi quo ad quotidianas dī stributiōes que nō solēt talibus dari.

¶ Vtrum aliquando possit se absenta [sect. 3] re a beneficio clericus. Rñ. q non: nisi duo cōcurrāt simul vcz causa honesta et rationabilis et licētia sui prelati vt in c. relatum. de cle. non re. Dicit tamē inno. in. c. ex tue. e. ti. q posset ex cōsuetudine induci. vt sine licētia ex causa rōnabili se absentet. Pa. autem in. d. c. relatuꝝ. dicit q si necessitas occurreret que nō pateretur dilationē vt posset adire prelatum pro licentia: tunc siue licentia posset. l. j. in princi. ff. de exerci. ac. et l. tutor qui repertoria in prin. ff. de admi. tu. Quod dictum fm Jo. an. in. c. re latum. limito quādo in breui est reuersurus. ar. l. iij. ff. de diuor.

¶ Vtrū clericus teneat restituere fru [sect. 4] ctus quos in absentia pcepit ex bene-[[Fo.lj.]v]ficio suo. Rñ. q si subest legitima causa nō tenetur: s3 si legitima causa nō subest credo q teneatur restituere: qz fructus beneficioz danť in stipendiuz vt dixi. s. in. §. j. Sed aduerte q qñ cleric⁹ teneť restituere in quocūq casu itelligi tur si h3 alia bona q non sint de ecclia. Si 3o nihil h3 nisi de ecclia. tūc credo nō teneat. Nā cū sint de ecclia restitue re nō h3. Et credo etiā q nō debeat sibi subtrahere necessaria vite ne recipiat ab ecclesia p faciēda tali restōne. ar. eo rū q no. in. c. cuz sup. de cā pos. et pprie. vbi no. Jo. de lig. q nudus etiā possessor ecclesiastici beneficij nō teneť de cōsumptis sicut alij nudi possessores. Qđ limitat pau. ibidē qñ consumpsit bono mō sicut d3 facere ali⁹ cleric⁹. Peccat ta mē mortaliter recipiēdo tales fructus anteq ex beneficio suo. vt p3 in. c. quia nōnulli. de cle. nō resi. Sec⁹ si recipere. tanq alius paup ex necessitate: qz non credo peccaret mortaliter: neq veniali ter ī recipiēdo: s3 bene nō residēdo fm q teneť vel in tenēdo beneficiū iuste. ¶ Vtrū recipiēs ecclesiā parochialem [sect. 5] nō intēdēs pmoueri. j. annum ad sacer dotiū: sed vt habeat fruct⁹ vni⁹ anni teneat ad restōnē. Rñ. q sic: nisi mutata volūtate pmot⁹ fuerit. vt i. c. cōmissa tibi de ele. li. vj. et si nō restituet tenetur ille q sciēter tali cā dedit vt ibidē et pec cauerūt mortaliter iste dādo indigno ille acceptādo indigne. arg. eo3 q no. ī c. nihil de elec. vacabit tamē dicta eccle sia parochialis si nō est collegiata ipso iure statim post annū si pmot⁹ in sacer dotē nō fuerit. c. l3 de elec. li. vj. et īcipit annus a pacifica possessione: vel quan do p eu3 stetit quin hēret intellige nisi legitimo impedimēto sit īpeditus ordi nari. nec poterit ea vice iterato ei cōfer ri. d. c. cōmissa. Nō vacat tamē dicta ecclesia statī qñ venit ad talē cōditionē3. q ampli⁹ illo anno pmoueri nō pōt. s3 solū elapso anno vt in. d. c. cōmissa. Si3r non vacat ecclesia curata collegiata. l3 non pmoueāt. j. annū. c. statutū. de ele. lib. vj. Sed pōt priuari vt ibidē potest tñ ep̄s insistēti studio dispēsare q non teneat infra annum pmoueri nisi subdiaconatum ad quē si nō fuerit pmot⁹ priuat⁹ erit. Ad sacerdotiuz 3o vsq ad septēniū. ita q elapso septēnio. j. annū efficiat sacerdos. Alioquin incurrit dictā penā. c. cū ex eo. de ele. lib. vj. interī puidetur ecclesie de vicario.

¶ Vtrū cleric⁹ qui recipit beneficiū nō [sect. 6] vt ibi seruiat. s3 donec hēre possit pingui⁹ peccet. Rñ. Pa. ī. c. relatū. de cle. nō resi. qđ sic: qz nō iuste est pmot⁹ habēs talē aīm nō teneť resignare: sed sufficit penitere de iniqua voluntate.

¶ Vtrū clericus infirmus licite debeat [sect. 7] hēre fruct⁹ p̄bende vel distributiones quotidianas. Rñ. Pau. in. c. ad audien tiā eo. doc. dicūt etbñ q si īfirmitas est q impediāt eū residere vel interesse diuini. sic sine dubio d3 habere. Si 3o infirmitas nō pstat cām nō residētie vel absentie diuinis. puta qz als nō īteresset vel nō resideret nō debet habere: qz casus superueniens recipit interpetra tionem fm statum precedentem. vt in c. maiores quasi infi. de bap.

¶ Vtrū clerici qui personaliter non in [sect. 8] tersunt officijs possint p̄cipere distribu tiōes quotidianas. Rñ. qđ nō exceptis illis quos infirmitas seu iusta et rōnabilis corporis necessitas aut euidēs ec clesie vtilitas īteresse nō pmittit. et si re cipiūt tenenť ad restitutionē3. vt in. c. vnico. de cle. nō resi. li. vj. nec v3 cōsuetu do aut statutū in cōtrariū: nec remissio aliorum canonicorū quādo eis nō arescunt. alias sic vbi no.

¶ Vtrū ille qui nō residet possit priua [sect. 9] ri beneficio. Rñ. fm Jnno. ī. c. ex tue. de cle. nō re. qđ si est absens ex causa p̄babili et necessaria vel probabili tñ puta studiorū vel cuz episcopo et huiusmodi tūc nō pōt priuari nisi citeť primo vbi cūq fuerit. limitat tamē qđ qñ haberet certū tps ad redendū ex qualitate negocij vel als: et non veniret ex tūc alteri licite darētur: nec est necessaria citatio. nec expectatio sex mensiuz de quibus in. d. c. ex

tue. et. vij. qō. j. presentium [Fo.lij.r] Alij dicūt qđ requirīt citatio ad domū et expectatio sex mensiū: et mihi magis pl3. Nō eñ debuit ei obesse q bonum initiū habuit absentie. Teneñ tñ talis semp notificare ecclesie vbi morā cuz ex cā rōnabili possit semper reuocari p necessitate ecclesie qđ si nō fecerit latitare presumitur. Si vero absens nō est ex causa legitima: si hoc est certum pōt priuari: alias debet citari post sex menses et dari alteri et no. q habens officiū in ecclesia semp d3 apparere: nec ad eū est mittenda citatio post expectationem sex mensium quia edictum emissum est secundum Innocentiū3. ibidē. Et ideo poterit eius beneficium alteri assignari.

¶ Vtrū cleric⁹ possit peregrinari. Rñ. [sect. 10] Jnno. in. d. c. vnico. de cleri. pegri. q nō sine autoritate sup ioris. de cōse. dist. v. nō op3 nec ēt eps. devoto. c. magne. Ex cā tñ psequēde appellatiōis siue p eui tādā oppressiōe pōt ire ad papāvelad aliū supiorē iuito epō vñ plato suo. ij. q. vj. oīs oppressus. et trib⁹. c. se. idē no. gl. in. c. vt debit⁹. de ap. Credo tñ q semp d3 ad minus de honestate petere licentiam. arg. c. l3 de regu. Sine necessaria aūt cā: s3 p aliq vtilitate tñ non l3 ad papā accedere sine autoritate: sui prelati vel pape. in aūt. de epi. et cle. §. iter dicimus: nec d3 admitti in aliena diocesi ad celebrādū nisi habeat licentia3 sui episcopi. vt no. Pau. in. c. fraternitatis. de cleri. non resi.

Clericus.

vij. debet esse sine crimine. xxv. di. per totū. Et crimen hic accipio pro omni peccato mortali licet stricte accipiatur pro peccato quod accusatione et depositione est dignum §. non autem in. fi. xxv. di.

De clerico criminoso et delinquēte et p quē et quā puniāt no. plene Bal. in aūt. qua in puincia. col. iij. x. vñ si clericus gallican⁹. C. vbi de cri. agi. oport. et Alex. in. l. iij. ff. de fur. et in. l. si miles. vbi plene Bar. ff. de exhi. reis.

¶ Vtrū clericus semp peccet moralit̃ [sect. 1] exercendo suū officiū in mortali? Rñ. fm Tho. in. iiij. dist. xxiiij. q sic quādo cunq talis exhibet se ī aliquo vt mini ster ecclesie: et totiens quotiens huiusmodi actum exercet. Vnde quando tangit res sacras quasi suo vtens officio mortaliter peccat facit. cap. fina. de tempo. ordi. facit. c. quotidie. de cōse. di. ij. et. c. de hoīe de cele. mis. Secus si exeqrē in aliq casu ī q etiā laicis exeq lice ret. sicut baptizare in articulo necessitatis: fm quod dixi. §. baptismus. v. §. xj. vel si colligeret corpus christi proie ctum in terra.

¶ Vtrū sit abstinēdū a clericis in cri [sect. 2] mine iacentib⁹ quo ad diuina et receptionē sacramētorū. Rñ. fm pa. in. c. vestrā. de coha. cle. et mu. distinguendum aut sunt precisi a canone vel a iudice. Si a canone tūc subdistīguo. aut factū est occultū et sic sentiūt doc. hic q a sacramētis necessarijs nō sit abstinēdū: s3 volūtarijs sic. Ego credo etiā a necessarijs d3 abstinere qñ ab alio possunt habere: nisi qñ ipse paratus est dare: qñ ipse non est paratus dare: non debeat eū inducere administrandum sacramēta etiā necessaria. Si vero paratus est ministrare possu3 etiam voluntaria ab eo recipe sicut dicim⁹ de vsura. j. vsura. ij. §. ij. et sic itellige. c. sit tñ et c. placuit. vj. q. ij. cū ibi no. Aut factū ē notoriū. et sic nullo mō l3 recipe aliq sacramēta a talib⁹ excepto baptismo de quo dic. vt s. baptism⁹. v. §. x. et. §. xij. aut sunt p̃cisi a iudice et sic nullo mō l3 recipere sacramenta ab eis vñ audire diuina. q nullo mō possunt dici tollerati: ex quo p snīaz sūt cōdēnati. vt ī. d. c. vñ. et. ix. q. j. c. j. et. ij. et. no. Jn. in. c. quātr et. qñ. el. ij. de accu. Si 3o p̃cisio nō sit facta neq ab hoīe neq a canone tenent doc. ī. d. c. vestra q non pecco si nō abstineo a sacramētis ēt volūtarijs: q nō sunt suspēsi quo ad nos. c. fi. de coha. cle. et mu. ego verū credo qñ pati sūt da re

alsnō nisi ī sacramētis necessarijs vt dixi: q̄ cū peccent mortālī facramēta administrando. c. fi. de tempo. or. nō de beo eos inducere sine necessitate. Jn ne [[Fo.lij.]v] cessarijs autem sacramentis quādo ab alio non possunt ea habere l3: q̄ ego facio ad quod teneor licet ille nō. et ideo sibi imputatur. facit gl. in. c. non est. de spō. Nec ob. glo. in. §. verū. xxxj. dist. q̄ loquitur quando possum habere aliū. Non tamen d3 esse aliquis nimis scrupulosus: quia potest presumere q̄ saltē habeat attritionē quando ea administrat. Hodie tamen cōtra iura predicta quo ad precisos a canone vel a iudice est facta dispēsatio per concilium. Cōstantiēse cōfirmata p̄ Basiliēse. de quo infra excōmunicatio. viij. §. iij. Et ideo eam serua.

¶ Quis dicitur tolleratus ab ecclesia. [sect. 3] Rñ. Pa. vbi. §. q̄ ille qui non fuit condemnatus nec cōfessus nec habet operis euentiam.

¶ Vtrū oē pctm̄ notoriū inducat preci [sect. 4] sionem seu suspensionem a canone ne exerceat officiū suum. Rñ. fm. d. Anto. in. d. c. vestra q̄ sic. Nec ob. d. c. qđ loq̄t solū de fornicatione ex quo. Pa. ibide3 est contradictū. d. Ant. s3 ego teneo verissimū dictū do. Ant. quia constitutio penalis etiā quoad penā extendit ad casum similē ex idēptitate rōnis si ratio in ea constitutione est expressa. vt ī l. his solis. C. de reuo. do. Ad hoc tex. optinimus in. l. ij. ī §. quid si curatores et. §. qđ si decesserint. ff. ad tertul. et. l. palā ī §. natus. ff. de ri. nup. Nec pōt dici. q̄ sit interpretatio extensiuā q̄ est poti⁹ itēsua seu intellectiua. quia lex nō est aliud quā ipsa ratio legisvt probatur in. l. non dubium. C. de legi. Et qđ lex penalis extendat si in ea est scripta ratio naturalis vel ciuilis. tenet bal. post Bar. et est bonus tex. in. c. j. in. §. porro. in. ti. q̄ fuit prima cā amit. bñ. Et cū. d. c. vestra p̄ rationē notorietatis peccati cōcludat notoriū cocubinariū suspensum. ergo idē erit ī oi mortali pctō noto rio vide qđ dicā. j. lex. §. vj. et pena. §. v. ¶ Vtrū clericus teneat restituere fru [sect. 5] ctus quos pcipit de bñficio existens in pctō mortali. Rñ. q̄ si pctm̄ est notoriū. ego habeo pro indubitato q̄ teneat restituere q̄ cū sit suspēsus. vt dictū est ī pcedēti. §. perinde est ac si nō residet q̄ nullū et inutile. Idē est. c. inter corpora. de trāsla. prela. Sicut nō rite et nō fieri paria iudicantur. in. c. veniēs de psby. nō bap. Facit qđ notat Bar. in. l. j. ff. qđ cuiusq̄ vniuer. vbi p̄ illū text. cōcludit q̄ procurator qui non fecit fidē de mādato perinde est ac si nō cōparuisset et dñs tāq̄ cōtumax d3 puniri. Nā non excipere et excipere s3 nō pbare idē est. c. cū sup de cōces. prebē. et nō esse et esse et nō apparere paria sunt quo ad iuris effectū. l. duo sunt titij. ff. de testa. tu. Et iō teneat sicut. §. dixi de nō residēte. Clericus. vij. §. iiij. de occulto x̄o pctōre credo q̄ nō teneat quis tuti⁹ esset restituere re: q̄ et si inutiliter seruiat quo ad se nō tñ quo ad alios aut quo ad ecclesiam.

Clericus.

ix. debet a quibuscū actibus secularibus esse remotus. c. fi. de vi. et ho. cle. ne cle. vel mo. per totum. et qui sint isti actus etdubia inseram.

Adde q̄ artificia et negocia clericis sint phibita. no. Spe. ī ti. d̄ cle. ciu. col. ij. x̄si. s3 quā dices hōestā vbi ponit q̄s artes exerceat et dico q̄ clericus artifex vel negotiator pōt conueniri coram capitaneo artis vel mercatorum vt per Bal. in. addi. ad Spe. vbi. §. ver. si autē clericus. et in. ti. de reo. col. ij. in. prin. x̄. scholaris et an tales teneant seruare statuta laicorū loci in quo negotiant et tenet Bal. in. sua marg. in. ver. cleric⁹ ver. xix. q̄ sic.

¶ Vtrū cleric⁹ possit negotiari. Rñ. q̄ [sect. 1] nō negotia secularia. c. j. ne cle. vlt mo. et c. fi. de vi. et ho. cle. S3 no. fm Pa. ī Rubrica ne cle. vel mo. q̄ negocium seculare d̄ duplex.

¶ Priō large vt cōprehēdat quicquid puenit ex carnali cōcupiscentia nō subiecta freno rōnis et hoc inuit tex. in. d. c. in. prin. vñ dicit negotiū seculare. q̄ p̄ illud viuūt oīno secularit. s.

fm seculū et carnē et nō fm deūet spm̄. Et hoc phibeť eti ā laicis. magis tñ clericis. vt ī. d. c. j. ¶ Scđonegociū se culare đr magis stricte vt cōprehendat [Fo.liij.r] negociū pertinēs ad rempublicā mun danā et seculares hoīes. Qđ quidē l3 sit pmissum laicis tñ clericis nō l3. Vñ in l. placet. C. de epis. et cle. dicit tex. q clerici nihil cōe habēt cū publicis actibus vť ad curiā p̄tinentib⁹ cui⁹ corpori nō sunt annexi. p quē tex. p3 qđ clerici nul lū officiū possunt habere ī republica vt pbať in. d. c. j. in fi. facit. c. reprdhēsi bile. xxij. q. viij. nec sunt de vniuersita te sclari: vt no. Jnn. in. c. dilecta de ex. p̄la. Et sic cōcludo q clerici nō debent attēdere nec habere curā de mūdānis nisi quatenus sunt necessaria ad sustētationē corporis ar. j. q. iij. si quis obiece rit vel in casu pietatis vt. j. tutela. §. j. et s. aduocat⁹ §. v. cū se.

¶ Vtrū clericus possit per artificiū q̄re [sect. 2] re sibi necessaria ad victū. Rñ. fm Pa. ī. c. clericis officia de vi. et ho cle. q sic ex honesto artificio facit. c. j. de celeb. mis. et. xcj. di. p totū. Et hoc verū fm gl. xcj. di. ī sūma dūmōpp hoc nō se subtrahat a. diuis officijs nec ob. d. c. j. ne cle. vel mo. et. lxxxviij. di. p totū vbi phibeť oīs negotiatio clericis qz vt dicit gl. ī cano ne. xiiij. q. iij. emere cartā p libro c̄scribendo vel coreū p sotulari faciēdo. et hmōi. vt sic lucreť aliqd p victu nō est negotiatio s3 artificiū. et iō nō phibeť clericis et ī iurib⁹ p̄allegatis. vbi phibeť negotiatio itelligit qñclerici aliqd emūt vt imutatū carius vēdāt qz hec est pprie negotiatio: vt ibidē p3. et. lxxx viij. di. c. eijsiēs. Secus. si preter ppositū bladū q emerūt supesse vēderent ca rius et hmōi qz liceret fm Host.

¶ Que pena clericis negotiatoris? Rñ. [sect. 3] q vltra mortale pctm̄ si tertio monitus nō destiterit perdit priuilegiū clericale vt in. c. fi. de vi. et ho. cle. et. q3q doc. sint varij ī opi. ego saluo meliori iudiciosic itelligo vt cleric⁹ ī minorib⁹ siue sit cōiugat⁹ siue nō q nō peccat mortāl ne gotiādo dūmō tale negotiū nō sit phi bitū etiā laicis: s3 si nō est cōiugat⁹ pōt cōpelli p p̄nationē puilegij clericāl nō qđē illi⁹ si q̄s suadēte. xvj. q. iij. s3 puilegij q pnt vexari exactionib⁹ in psona vť ī bonis pprijs. vt. l. ij. C. de epi. et cle. Cōiugati xō nō qz pdūt ipo fctō p cōctū matrimonij. vt ī. c. vno. đ cle. cōiu. li. vj. et ī. c. ioānes. e. ti. Alij xō q sunt ī sacris aut religiosi peccāt mortāl. c. f3 ne cle. vť mo. et siłr pnt cōpelli puatiōe puilegij clicalis sicut dixit đ existētib⁹ ī mino ribus. Et q nō pdant tā isti qz pfati in minorib⁹ ēt post trinā monitionē puilegiū canonis si q̄s suadēte vt nō sit ex cōicatus quisq̄s eos pcutit. nec ēt fori vt possint p criminalib⁹ aut excessib⁹ puniri seu cōdēnari criminałr vel ciui liter p iudicē secularē p3 hoc: qz clerici cōiugati. quos p3 negocijs secularib⁹ intēddere. vt in. d. c. ioānes. his gaudēt si habitū et tōsurā portāt. ergo mul to forti⁹ isti nōcōiugati. Et credo istud sit securius in conscientia.

¶ Vtrū req̄rat trina monitio aut suffi [sect. 4] ciat vna gñalis vt pdāt puilegiū de q ij. rñ. pa. ī. c. fi. de vita. et hone. cleri. q ob sit trīa qz nō sufficit vna pemptoria vbi cunq̄ agit de pena icurrēda et ius exigit trinā monitionē vť trinā citationē hic voluit gl. no. in. cle. j. de vi. et ho. cle. et Jo. an. ī. c. ex tūc de cle. non resi. Nec obstat q vbi a iure req̄rit̄ triplex citatio sufficit vna perēptoria q h3 vim tri ne citationis. vt in. l. tres denūtiatiōes C. qūo et qñ iud. vide gl. ī. c. c̄suluit. de offi. dele. Pan. ī. c. ī noīe dñi de testi. qz hoc verū in citatiōe. qz ius ita vult secus ī monitione nec sufficit trina moni tio s3 op3 sit specificata nō gñalis. Et p hoc facit tex. in. d. c. fi. in x. si tales. et dicta cle. j. in ver. nominatim et q nota tur in. c. statutū. de sen. excō. li. vj. valeret tñ si fieret p viā statuti qz statutum h3 vim legis et p̄latus pōt statuēdo au gere infligere penā iuris et infligere pe nā sine monitione verbali ats requirit̄ monitio vt in. c. ij. de consti. lib. v.

¶ Sed p quē d3 fieri hec monitio. Rñ. [sect. 5] Pau. ī. c. ctingit el. ij. de sen. ex. q non per iudicē secularē. s3 op3 fiat per ep̄m aut p eū qui h3 iurisdictionem episcopalem super eum et

fm glo. in. c. ij. cleri cos: de sen. ex. li. vj. nō refert an habeat [[Fo.liij.]v] eam ex priuilegio. vel consuetudine: vel a iure.

¶ Vtrū clerici tenent restituere quicquid [sect. 6] lucrati sunt per negotiationē eis prohibitā. Rñ. mat. in. cle. j. de vi. et ho. cle. q ī foro aīe tenēt pauperib⁹ dare. xiiij. q. v. qui habetis ego credo q sit bonuz cōsiliū: sꝫ de necessitate nō. xiiij. q. v. nō sane in ꝥ. tanqꝫ sua. Et hoc vidēt sequi zen. et Card. in. d. c. cle. j. De quo dic. vt j. Restitutio. j. in ver. turpiter.

¶ Vtrū clerici possint exercere offm̃ ta [sect. 7] bernariorū: aut macellariorū. Rñ. q nō imo si psonaliter publice exercēt. et. iij. moniti noīatim a suis prelatis nō destiterint clerici cōiugati perdūt priuile giū clericale omne etiā istud si q̃s sua dente. xvij. q. iij. nō cōiugati aut solum perdunt in rebus si deferūt habitū clericalē. sed si nō deferunt sꝫ incedēt om̃ nino vt laici amittūt etiā in psonis. ve rū est qđ si prefatum officiū dimittunt rcasumūt tā cōiugati qñō cōiugati. In tellige qđ coniugati reasumunt nō ista sicut nō cōiugati. sed illud in quo gau dēt. vt. ī. c. vnico. de cle. iij. li. vj. Et iste est ver⁹ intellect⁹ lre: lꝫ alij aīr intellexerit. Hec habēt ex cle. j. de vi. et ho. cle. immo prohibētur tabernā ītrare. xliij. distī. non oportet intelligi nisi in itine re causa necessitatis vt j. c. clerici. ea. di. ¶ Vtrū clerici possint exercere officia [sect. 8] a prefatis viliora. vt aptare pelles et hmōi. Rñ. q nō p idēptitatē rōnis fm Pa. in. d. cle. j. Rō qꝫ in his status cleri ricalis dehonestat. ar. l. athletas. §. ait pretor. ff. de his qui no. infā. non tñ in curreēt penā statutā cōtra exercētes of ficiū tabernariorū. credendum tamen est eos peccare mortaliter si sunt in sacris vt religiosi talia publice. exercētes secus si occulte pro artificio ad sustentatronem vite.

¶ Vtrū clericus possit exercere officiū [sect. 9] tabellionat⁹. Rñ. fm ho. ī. c. sicut ne cle. vel mo. q clericus cōstitutus tabellio laico nō pōt si est in sacris postqꝫ est sibi interdictuz etiā causis ecclesiasticis fm Inno in. d. c. sicut. Tñ si anteqꝫ sibi interdicaī facit instrumentū tenet. sed postqꝫ est sibi interdictum nō. Si vero est cōstitutus a papavel ab epō quoad diocesim suā poterit in causis ecclesiasticis cū ei nō dēat pp ordines sacros: aut bñficiū ecclesiasticū officiū interdi ci. ar. de deci. c. tua. el. ij. et de iudi. decernimus. de arbi. cōtingit. Si ꝥo sunt in minoribus possunt exercere etiā sunt bñficiati. ar. d. c. sicut a cōtrario sensu. li cet sit honestius abstinere.

¶ Vtrū liceat clericis ioculatoris offi [sect. 10] ciū facē. Rñ. qñō publice et tales sunt q faciūt spectaculū pprij. corporis facit. l. ij. §. fi. ff. de his q no. ifā. Et si hoc faciūt p annū ipō iure pdūt oē priuilegiū clericalē. Hic no. q arch. quē sequit Ge. ī. c. vnico de vi. et ho. cle. li. vj. dicit q cleri cus ī sacris q et ēt monach⁹ pdit priui legiū canonis si q̃s suadēte. xvij. q. iij. Et vī veri⁹ quis Jo. mo. teneat cōriū et dicat q solū exñtes ī minorib⁹ pdunt. Siñr etiā pdūt si minori tpe post trinā monitionē nō desistāt. c. vnico de vi. et ho. cle. li. vj. in occulto tñ vel cā ifirmitatis vel alterius honeste rei cā loci ali qđ facere non reprobatur fm glo. in. d. c. vnico et facit quod no. Jo. de citaristis et his qui varijs vtuntur instris. lxxxvj. di. donare. in glo.

¶ Vtrū clericus possit esse pcurator se [sect. 11] cularium personarū. Rñ. Pau. ī. c. ij. ne cle. vel mo. q pcurator gñalis in causa ecclīastica bñ posset et corā iudice eccle siastico. Sꝫ in causis secularib⁹ in iudi cio vel extra nō pōt esse: posset tñ esse in aliqua causa particulari.

¶ Et sūmarie dic q clericus non potest [sect. 12] in placitis secularibus disceptare: exce ptis causis de qb⁹. §. aduocat⁹. §. v. vj. et. vij. Nec pcurator nisi vt dixi. nec con ductor rerū seculariū nisi cā necessitatis vict⁹: qꝫ tūc posset cōducere vineam vel domū vt aliqđvñ viueret lucrareī nec canes vel aues sequi vt ī. c. j. ne cle. vel mo. nec pcuraciones villarū: aut iu risditiōes seculares sub aliqb⁹ pncipi bus secularib⁹ viris exercere vt iustitia rius eorum fiat. vt in. c. sed nec eo. titu. [Fo.liij.r] nec snām sanguinis si est in sacris da re nec sacerdos

offm vicecomitis. aut p positi secularis hre. c. clericis. eo. ti. nec sniam sanguinis dictare aut inter esse. vbi vindicta sanguinis exercet. nec pposit⁹ balistarioz. et hmōi viris sanguini nū. nec vllā chirurgie artē q̄ adustiōe vel incisione indigeat nec impēdere benedictiōe aq̄ feruēti. seu ferro candēti ad purgationē. vt ī. c. sniam. eo. tit. Et oēs talia vel aliqđ hoz exercētes. si tertio a suis platis moniti nō desistūt pdūt pri uilegiū clericale vt no. doc. ī. d. c. s3 nec. Jtē psbyteris decanis: archidiaconis: plebanis: ppositis cātorib⁹ et alijs clericis psonaz habētib⁹ pcpit sub excōi catiōis late snie pena. ne leges aut phi sicā audiāt. vt. in. c. fi. eo. tit. De quo casu dic vt. j. excōicatio. vij. casu. vij.

Clericus.

x. debet esse nō vindicatiuus. sed patiens. vnde pcpitur eis ne arma portēt nisi ad defensionē. vnde clerici q̄ relicto habitu clericali arma portent si tertio moniti nō deponunt perdūt priuilegium clericale. de sen. excō. c. in audientia.

De armoz vsu clericis prohibito. not. legiste. C. vt armoz vius īscio pn. in rub. et nigro. immo dico q̄ rex cogno scit de portu armoz etiā cōtra clericuz. vt in stilo parla. Par. j. in titu. quoz cōgnitio specialiter ptinet ad regē. x. j. et in q̄rta pte. et. ccx. xliij. et Aufrerij in repe. cle. j. nu. iij. q. j. de offi. or. vbi dicit q̄ per armorum delationem clericus fit fori secularis.

¶ Quid si misceat se cleric⁹ tirānidi vlt [sect. 1] crudelitib⁹. Rñ. q̄ si q̄s cōtēpto hītu clericali guerrā vel seditionē mouet vlt atrociter delinqt publice aut ī factū armoz se imiscet ipso facto sine monitiōe pdit priuilegiū canonis. si q̄s suadēte xvij. q. iij. vt in. c. ppēdim⁹. de sen. excō. de apost. in. c. j. i prin. Priuilegiū aut fori nō amittit nisi post monitionez. facit. c. si iudex de sen. excom. lib. vj.

¶ Vtrū clericus miles effect⁹ pdat pri [sect. 2] uilegiū clericoz. Rñ. Jnn. ī. c. j. de apostatis. q̄ si facit actū oīno clericatui cōtrariū vt puta exerceret seua. vadit ad bellū statim pdit. q̄ eligēs ōriam viaz excludit ipso facto a prima. xxxij. q. j. cū renunciať. Si vero nō exercet seua nec aliū actū cōtrariū clericatui. Sed viuit honeste vt clericus etiā si duxit vxorem virginē. et sic nō pdit. Pau. tamē dubitat in. c. vt cōsultationi de cler. cōiuga. ī eo milite q̄ iurauit illa de q̄bus in glo. l. pe. ff. ex q̄. ca. ma. q̄ iste actus vlt oīno ōrius clericatui qui pugnare non dz etiam cum infidelidus. c. ex multa. de voto. Sed primum equius.

¶ Vtrū clericus occidens vel mutilās [sect. 3] inuasorem suum perdat priuilegiū clericale. Rñ. Pa. in. c. clerici arma. de vi. et ho. cle. q̄ non.

¶ Vtrū p defensiōe proximi liceat ei su [sect. 4] mere arma. Rñ. Pa. vbi. s. q̄ si h3 iuris ditionē in loco sic l3 p defensiōe suorū mouere arma nō tamē ipse in ppria psona. c. dilecto. de sen. excō. li. vj. Si vero iurisdictionē nō h3 aut sine clerico p pulsari pōt et sic non dz arma sumere. c. ex multa. de voto. Jdē. xxij. q. viij. rep̄hēsibile et. vij. q. j. sciscitatis. et qđ ibi no. Si aut nō pōt alter ppulsari tunc licet aggressiorē capere. xberare et etiā occidere si alter nō pōt pximū defendere. xxij. q. iij. maximian⁹ et. c. si q̄s cū duobus. c. sequētib⁹. irregularitatē tamen icurrit sine pctō pdicta cle. si furiosus. Et de hoc vide. j. defensio. ex quo ad ir regularitatem homicidium. iij.

Clericus.

xj. dz esse sobrius vt in. c. a crapula. de vi. etho. cle. vbi pcpit eis vt vinū sibi tēperēt et a vino se tēperēt. et quis aliq̄ teneāt ibidez q̄ peccet mortāl̄ si bibat vinū sine aq̄. tñ cōiter

doc. nō tenēt sz sufficit hibere tēperate. vñ tex. dicit q dz esse cōtētus trina potatiōe in. c. qñ quod palea est. xliij. di. et de conse. di. v. non oportet.

¶ Vtrū liceat eis cogere alios ad bibē dū. Rñ. q nō. Jntelligēltra necessitatē neq fabulas inanes cātare vel turpia ioca. pilla vñ viso vñ laruas demonū añ se ferre ɔ sentiāt qz hoc ē diabolicū. et sa cris canonibus phibitū. vt dicit tex. ī. c. [[Fo.liiij.]v] nullus presbyterorum. di. xliij.

¶ Vtrū liceat clericis facere conuiuia. [sect. 2] Rñ. q sic: si ex caritate dūmō abstineāt a supfluitate detractiōe et irrisiōe aliorū vt in. c. cōuiuia. xliij. dj. ī pncipio et in fine mēse laudes deo reddant et aliqd legāt de sancta scriptura. vt ī. c. qñ. et in. c. p reuerentia. ea. di. alias non l3. vt in. c. non liceat. ea di.

¶ Vtrū debeat bñdicere mēsa3 ante q3 [sect. 3] comedat. Rñ. q sic. et post sumptū cibū reddere gratias. xliij. di. c. nō liceat.

¶ Vtrū debeat comedere ante tertia3. [sect. 4] Rñ. qđ non. vt in. d. c. non liceat.

¶ Que debēt esse in eo3 conuiuio. Rñ. [sect. 5] ¶ Primo lectio diuina3 scripturarum. ¶ Secundo quod nulli detrahatur.

¶ Tertio qđ inanes seculariū negocio rū fabule nō recitentur et multominus aliud turpe. ¶ Quarto q solū p susten tatiōe cib9 sumañ. habent ista in. c. cōuiuia. et. c. nullus psbytero3. et. c. p reuerentia. et. c. nō liceat. xliij. di.

¶ Vtrū peccēt mortaliter si ɔ aliqđ pfa [sect. 6] torū faciūt. Rñ. q nō sed venialiter nisi qñ turpia vel laruas demonum ante se fieri cōsentiunt qz talia sunt eis phibi ta. vt in. d. c. nullus psbytero3. Et ideo vñ esse mortale. et l3. d. c. nul9 presbytero3 loquit solum de psbyteris. tamē. c. presbyteri. xliij. di. extendit ad oēs existētes in sacris. Qui aut nō sūt ī sacris non credo mortaliter peccēt: nisi prout etiā seculares in hmōi peccarent.

Clericus

xij. dz esse alien9 ab his q irregularitatem inducunt de quo vide. j. irregularitas prīo. q sūt q nō pñt pmoueri. et qbus xtutib9 debeāt refulgere. hēs. xl. di. p totū Nā debēt eē exēplū oībus laicis. viij. q. j. qlis. vbi ɔr vehementer ecclesia xpī destruit hoc. s. meliores esse laicos q3 clericos. facit. vj. q. j. §. verum hac autoritate.

Clericus

xij. quo ad bona ipsorum et eorū dispositione.

Inquātū hic tāgīt de bonis clerici ego dico q bona clericis psumit de bonis ecclie acqsiuisse vt p gl. in. l. ēt ī ɔ. credidissent. C. de dona. īter virū et vxo. no. idē bal. in. l. si qs psbyter in fi. et aut. licentiā. C. de epis. et cle. etiā si sint feudalialia vt p eundē Bal. in. c. j. ad fi. ver. qro. q in dubio de cle. q inuesti. feudi. ī vsibus feu. et in. l. cū ipse col. ij. ver. tertio casu. C. de contra. emp.

¶ Vtrū cleric9 possit testari de reb9 ec [sect. 1] clie mobilib9. Rñ. Jnn. ī. c. cū ī officijs. de testa. q nō. vt ibi. et. c. ad hec et. c. rela tū. el. ij. xij. que. iij. c. j. et no. q oīa dicunt bona ecclie q ītuitu ecclie vel de facultatib9 ecclie acqsiuit vt ī. c. j. de testa. in. tex. et ī gl. verūtāmē glo. j. c. pñti de offi. or. li. vj. post host. t3 q clerici nō hñtes administrationē et dicunt nō hñre admī nistrationē qñ nō hñt beneficiū cui sit assignata dos fm Ge. ī. d. c. pñti. sz simplr beneficiati vt sunt canonici et siñes qbus id qđ habēt obuēnit sibi rōne psone nō q habeāt pbendā i ecclia disti ctā: qz sic haberēt administrationē pos sunt disponere et testari de fructib9 pceptis vsq ad diē mortis. de cōsuetudine et etiā si ɔsuetudo esset possent testa

ri redditibus p̄cipiēdis anno sequenti post mortē suā vt refert pau. d. c. cuz in officijs. Sed ego credo licere qñ disponit in pios vsus vel in casibus de q̄b⁹ in sequenti. §. alia consuetudo est irrationalis. ar. c. fi. xvj. q. j.

¶ Vtrum clericus possit de rebus p̄di [sect. 2] ctis donare aut alio mō disponere. Rñ. pa. vbi. §. q nō nisi in q̄tuor casibus.

¶ Prim⁹ qñ tantūde expēdit de suo in vtilitatem ecclie. c. si q̄s. xij. q. ij. et. q. v. si ep̄s. q̄ in hoc casu posset ēt testari īmo si nō testaret̄ heres posset petere. facit c. de multa. et qđ ibi no. de p̄ben. et. l. que oīa in fi. ff. de p̄cur. et gl. in. l. si non sortē. §. si centū. ff. de condi. inde. ¶ Scōs qñ hoc h̄z cōsuetudo f̄m ho. et Lau. in. c. si ep̄s. s̄z pau. hoc intelligit de rebus mobilibus et modicis. Et ego addo qñ disponit pie et rationabiter alias non. ¶ Terti⁹ qñ donat intuitu elemosine quā cleric⁹ etiā ī egritudinē pōt facere vt in. c. ad hec. et. c. relatū. el. ij. de testa. ¶ Quartus casus qñ vult remunerare seruitia honesta. tā a cōsanguineis q̄ ab [Fo.lv.r.] extraneis recepta. d. c. relatum. §. licet. ¶ Addo qñtū qñ dat religiosis locis. d. c. relatū. et no. practicā f̄m pau. vbi. §. q si cleric⁹ vult aliquo respectu istoꝝ qua tuor vltimoꝝ dare faciat ip̄e dū viuīt et nō relinquat: q̄ nō valet. d. c. ad hoc. et no. q q̄cūq̄ accipit alio mō de reb⁹ ecclesiasticis tenē ad restitutionē. facit qđ no. Jnn. in. d. c. ad hoc. et qđ no. in. c. cū f̄m de preben. sed melius q no. pa. ī. c. vt vnus quisq̄ de pec. cle. vide q dico. j. immunitas. §. lij. et se.

¶ Vtrū clerici possint de distributiōib⁹ [sect. 3] q̄tidianis disponere. Rñ. q sic. si nō hñt admistrationē ī ecclia q̄ dāt p stipēdio psonali. vt ī. c. vnico de cle. nō resi. li. vj. ¶ Quid de donatiōe īter viuos facta. [sect. 4] Rñ. q valet. q̄ p̄sumit donatū intuitu amicitie. vel spe future remuneratiōis f̄m glo. in. c. requisisti. de te.

¶ S̄z qđ de bonis acq̄sitis intuitu di [sect. 5] gnitatis clericalis. vt puta p missis dicē dis. Rñ. Pe. vt fefert Cy. in aūt. licētiā. C. ð epi. et cle. q pōt testari. et placet ho. ī. c. q̄ nos. de testa. et Jnn. ibidē q dicūt q si cleric⁹ rōne officij aliq̄ acquisiuit puta q̄ fuit cappellan⁹ alicui⁹ principis q̄ multa ei donauit q pōt de talib⁹ donatis ad libitum disponere. limitat pa. hic. in. d. c. cū in officijs quo ad missas verū nisi dedisset p missis dicēdis tanq̄ prochiali sacerdoti quia sic non posset disponere multo magis potest di sponere de bonis acq̄sitis ītuitu perso ne. puta ex successiōe cognatoꝝ vel donatiōe amicoꝝ seu īdustria clericoꝝ. vt puta doctrina seu artificio pōt dispone re. vt in. d. c. q̄ nos. et q ibi no. pe. tñ refert Cy. vbi. §. limitat hoc vez in clericis inferiorib⁹. nō aūt in ep̄o. Et addit Bal. ibidē etiā si esset Cardinalis. Jdē de p̄latis regulariū eccliazet ē tex. in. d. aūt. q solū cedit q p̄dicti ep̄i et p̄lati re gulariū ecclesiaꝝ possint disponere ad libitū de acq̄sitis ante ep̄atū vel p̄latiō nē. et de acquisitis in ep̄atu vel p̄latiōe p cognitionē vsq̄ ad quartū gradū. de reliq̄s ꝑo q̄litercūq̄ acquisitis nō pōt disponere: sed acquirit ecclie. Cōis tñ opi. aliter t̄z vt. j. legatū. j. §. xvj. s̄z ego li mito ī istis ī q̄b⁹ pōt facere: q vult vez esse nisi ī. v. casib⁹. ¶ Primus qñ ip̄e eēt obligat⁹ restituere ecclie. vt puta q̄ do lo vel culpa nō leui tñ f̄z Jnn. ī. d. c. cū ī officijs dānificauit eccliaz s̄z q teneat̄ ð leui culpa ēt ē tex. apt⁹. C. arbi. tu. l. q̄c qđ facit. ff. de admi. tu. l. si res. sicut em̄ vt no. Jnn. ī. c. ea q̄ de offi. arch. ille q̄ ac cipit p̄ciū q deposito seruādo tenē de leui c̄pa. sic et dignitatē h̄z cui hoc offm̄ est annexū. s. cōseruādi bona ecclie tene tur. cū plus sit habere dignitatē. Nec ob. l. noīa. C. arbi. tuto. vbi si noīa debitoꝝ minus idonea fiunt q̄ tpe tutele erāt bona. nō teneť tutor nisi fuerit in lata culpa. ff. de ad. tu. l. tutor q̄ repertoriū. s. cōpetit. vbi tutor emēs p̄dia min⁹ idonea. nō tenetur nisi de lata culpa. q̄ sunt casus speciales s̄z regulare est vt teneat̄ de leui culpa. et sic t̄z Ber. et hosti. in. c. ea q̄: do offi. arch. ¶ Scōs si de bonis ipsi⁹ ecclesie alicui fecit ḡraz f̄z Jnn. vbi. §. allegat. l. cū ostēdim⁹. ff. de fideius.

tu. et. C. e. l. ij. et vlt. ¶ Terti⁹ casus pass⁹ si ē pp negligētiā suā rē eccle sie p̄scribi secūdū. pa. in. c. ex presentiū de pig. allegat. c. placuit el. ij. xvj. q. iij. ¶ Quart⁹ ē si reddit⁹ in vsus inhonestos cōuertit. xj. q. iij. c. j. Quintus in casib⁹ de quib⁹. s. dixi clericus. iij. q. te neī ad restitutionē. qz ī istis casib⁹ priō teneī satisfacere eccleie anteq aliud di sponat. de hoc etiā vide īmunitas. §. ij. ¶ Vtrū acq̄sitū p sacerdotē in iniungē do pñas prochianis debeat esse eccle sie. Rñ. Jnn. in. c. cū inter. de. v. si. q. sic. Et ideo disponere ad libitū nō potest. ¶ Vtrū p̄latus inducēs testatorem ad sibi relinquendū q ecclesie reliquisset teneā illud restituere et an possit disponere. Rñ. pau. in. c. ij. de pe. cle. q. qui dam dicunt q nō potest disponere. sed tunc restituere. p. l. quicqd. C. arg. tut. Sed Cy. formando hāc. q. in tutore dicit q si blādo sermone ipsum induxit ad sibi reliqnēdū q nō teneī ar. l. si. ff. si quis ali. te. vbi patet q talis non cōmittit delictū. Si vero dolo seu fraude [[Fo.lv.]v] cuz induxit. teneī ecclesie ad interesse. Sed qđ teneā eccleie simplr tex. est cuz gl. in. c. quicunq. xij. q. iij. vbi patet qđ prelat⁹ teneī ad interesse ecclesie qñ ei potuit querere et neglexit ad instar tutoris vt in. d. l. q̄cquid. et in. l. pupilloz. C. de admī. tu. Nec. n. debet vtilitatem suaz proponere vtilitati ecclesie. sicut nec tutor vtilitatem suam vtilitati pupilli. l. tutor fm dignitatē. §. j. ff. de admī. tu. l. si vt certo. §. commodatuz. ff. cō mo. ff. depo. l. qđ nerua. in fin. et. vij. q. j. presentium. et. c. placuit. Pau. vbi. s. tenet et sequitur opi. Cy. Sz ego credo ve ruz in tutore: quia de eo pōt dici q suā personam potest preferre cuicunq. ar. c. petitio de iureiu. et de pe. di. ij. caritas sed in prelato teneo gl. cum tex. in predicto. c. quicunq.

¶ Cui restituet qui īdebit aliquid ab [sect. 8] ecclasticis recepit. Rñ. rod. et ray. q au toritate iudicis penitentialis fiet resti tutio ecclesie cui ablatū ē si pauper est ecclia vel siē habūdās fiet pauperib⁹ qui indigent. idem hos. ar. xvij. q. iij. si quis in atrio.

¶ Vtrū clericus qui rem ecclesie melio [sect. 9] rauit ex sua industria possit de sua melioratiōe disponere. Rñ. q nō facit. c. in quirēdū. et. c. si quis de pe. cle. Ratio qz ad hoc teneī si de ei⁹ fructib⁹ viuit per dicta in. q. prece. Secus si de patrimonio. vel de suo meliorasset vt. s. dictum est. §. ij.

¶ Vtrū relictū clerico in dubio p̄sumat [sect. 10] intuitu ecclie datū. Rñ. q si administrationem non habet non presumitur. secus si administrationem habet. Tamē ad coniecturas est recurrendū vt in. c. requisisti de testa. et q notat. Jnn. ī. c. cū in officijs eo. ti. vide. j. legatum. j. §. xvj. xvij. et. xvij.

¶ Vtrū cleric⁹ possit de bonis eccliedo [sect. 11] tare sororē vel alere parētes. Rñ. Pa. in. c. puenit de arbi. q sic sororē. vel aliam cōsanguineā si indiget de redditib⁹ ec clesie. probatur per. c. j. de co. cle. et mu. et per glo. cum text. in. c. omnino confitemur. xxxi. di. vbi gl. dicit q clericus ha bēs vxorem: vel filios pōt eos pascere de redditib⁹ ecclesie ergo multo magis dotare cuz causa dotis sit fauorabilior qz cā alimentorum vt notat Cy. facit q no. ī. l. cū in plures. §. pe. ff. de admī. tu. et in. l. nō oī. C. eo. ti. in gl. et hoc intellige si indigēt vt in gl. p̄fati. c. oīno. et nō ad pōpā vel aliū statū. ar. eo. q no. xlij. di. ī prin. q. sic tā dātesq recipients tenētur ad restitutionē. xvj. q. vij. puenit. et no. Mat. et Car. in cle. ij. de vi. et hoc. cle. ri. limita tñ quo ad accipiētes vt teneā tur ad restitutionē. verū qñ clericus est nō soluēdo. als nō qñ accipit de rebus que alienari possunt ad libitū clericoz sicut sunt fruct⁹ et hmōi fm Vlde. et pla cet licet alij indistincte velint q teneā tur. Quod esset tutius.

¶ Vtrū peculiū qđ est aduēticiū in lai [sect. 12] co sit quasi castrense in clerico. Rñ. pa. in. c. qz nos de testa. et in. c. cōstitut⁹ dere sti. in inte. q sic. et iō l3 sit filiusfā. tamē vsusfructus non acquiritur patri. Hoc tenuit Ho. in. d. c. qz nos et casus est in aut. presbyteros. C. de

epis. et cle. vbi dicit q res ad dominium clericorum venientes sit eis ad similitudinem castrē sium vt testari possint.

¶ Quis succedet clerico decedēti ab in [sect. 13] testato. Rñ. q in bonis ecclesie ecclesia in bonis ꝑo suis de q̄b⁹ pōt ad libitūz disponere. succedent cōsanguinei si hz xij. q. iiij. q̄cūq. et. q. vl. c. vltimo in aut. de ec. tu. §. si quis ep̄s q si non hz tales qui de iure veniunt ab intestato. succe det ecclesia. c. j. de suc. ab intest.

¶ Vtrū cleric⁹ ordinat⁹ ad titulū patri [sect. 14] monij sui tacitevel expresse possit de di cto patrimonio ad libitum disponere. Rñ. q sic fm ge. in. c. si ep̄s de prebē. li. vj. nisi expresse sit actū qđ trāsierit ī rē ecclesiasticā f3 Jo. de li. et Jo. an. ibidē. Jn dubio vero cum nesciūt an bona fuerint ecclesie vel p̄sone presumendūz est pro ecclesia si tamē constat eū habuisse aliqua: sed dubitatur an sint ista vel il la presumitur ꝑ possessore et alius probabit. arti. xij. q. iiij. c. j. et. q. v. c. j. in fin. Si nullus sit in possessione. et in dubio [Fo.lvj.r] stant fieri distributio equalis de suc. abintē. c. ij. in glo.

Clericus.

xiiij. quo ad eorum priuilegia.

¶ Quero que sunt priuilegia clericorū. Rñ. pa. in. c. ep̄s de prebē. quod oīa pri uilegia militū que cōgruūt clericis habēt de quib⁹ priuilegijs militū diciūt in gl. l. pe. ff. ex qui. ca. ma. Rō q sunt veri milites illi īperatoris: sed isti deificat c. j. cū gl. de cle. egro. tex. cū gl. ī. c. xp̄ianis. xj. q. j. et sihr gl. in. c. militare. xxij. q. j. et tex. cū gl. j. q. iij. saluator circa mediū. Et merito dixi que cōuentūt clericis q ignorātia iuris nō īputatur militi cuz habeat vacare armis. l. j. et qđ ibi no. C. de iu. et fac. igno. sed nō sic ī clericis cuz habeāt sciētie intendere fm q dixit. §. Clericus. ij. §. iij. et sic de ceteris vnde ꝑ debito cōueniri nō possunt vltra q̄ facere possunt. nec tenētur cedere bonis l. miles. ff. de re iudi. nisi sit ex delicto cōtractum. vt. §. Cedere bonis.

¶ Jtē bertrādus enumerat. xiiij. q̄ re [sect. 2] citat car. ī cle. j. de vi. et ho. cle. ¶ Primū q nō cōueniunt coram iudice seculari de fō. cōpe. c. si diligēti. ¶ Secundū q verberās est excōmunicat⁹. xvij. q. iiij. si quis suadēte. ¶ Tertiū q non tenetur regulr prestare munera seu onera p̄sonalia vel realia. de īmu. ec. c. nō mi n⁹. vide. j. Jmmunitas. §. xxxij. cū seq. ¶ Quartū q possunt vendicare rē cōcessaz ecclesia ante iraditionē. l. fi. C. de sa. san. ec. et. c. ex literis de consue.

¶ Quintū q gaudēt eodez priuilegio familie eo2. xj. q. j. clericū. el. j. xxxij. di. eos et vtrobiq in gl. intellige q̄ ad forū vt in dictis gl. p3. ¶ Sextum q facien tes sta tuta contra clericos sunt excom municati de. immu. ec. eos qui. li. vj.

¶ Septimū q solu3 clerici possunt ob tinere beneficiuz ecclesiasticum de trās ac. ex literis.

¶ Octauum q per literas contra laicū impetratas cū clausa generali non pos sunt coueniri vt ī gl. c. sedes de rescri.

¶ Nonuz q non tenentur dare sportulas de vi. et ho. cle. cū ab omni. ¶ Decimu3 q acquisita etiam sub potestate patris disponunt. vt volūt auc. presby teros. C. de epi. et cle.

¶ Vndecimū quia pro rebus suis recuperādis agere possunt sine consensu patris. no. arch. in. c. fi. de iud. li. vj.

¶ Duodecimū q ꝑ necessitate nō possunt distrahi a patre. f3. l. ij. C. de pac. q̄ fi. di. ¶ Tertiūdecimū q seruus sciente dño clericat⁹ liberat a seruitute dñica et ptāte. liiij. di. si seruus. ¶ Quartūdecimū q possunt facere collegiū. ar. c. fi. de re. do. vbi solū noua religio phibeť. qđ laicis nō. l3 nisi vt dicā. j. collegiū et de multis alijs priuilegijs. j. Jmmuni tas.

¶ Vtrū cleric⁹ coniugatus supradictis priuilegijs gaudeat. Rñ. q nō s3 si cōtraxit cū virgine et defert tōsura et vestes clericales solū gaudet in duobus. ¶ Prīo priuilegio canonis si q̄s suadē [sect. 3] te. xvij. q. iij. ¶ Scđo p aliquo crimine nō pōt trahi ad iudiciū seculare: nec iu dex secularis pretextu cuiuscūq̄ excessus pōt eū punire pecunialiter vel pso naliter. c. vnico. de cle coniu. li. vj.

¶ Vtrū cleric⁹ possit vti statutis et cōsue [sect. 4] tudinib⁹ laicoz ad suū commodū. Rñ. pau. in. c. fi. devi. et hoc. cle. et facit tex. in ar. q sic facit ēt tex. ī. c. ad nřaz de pba. Attñ eos ñ ligāt ī eoꝝ p̄iudiciū vide gl. ī. c. j. ne. se. va. et qđ dico. j. statutū. §. vij.

Coactio.

alia absoluta qua quis totaliter cogitur ad aliqd faci endū corporaliter cō ei⁹ voluntatem sicut ille q ligāt et hmōi đ qua ī. c. p̄sby teros. l. di. et q̄uis aliqd faciat ex tali [sect. 7] coactiōe cō deū nō peccat. vt p3 i. d. c. et no. gl. ī. c. ad ei⁹. v. di. facit. c. qđ latē. et qđ ibi no. de reg. iur. Qđ itellige veꝝ ni si anīo cōsētiat post. Est et alia coactio q đr cōditionalis: q̄ q̄s cogit vt vnum de duob⁹ eligat de q̄ ī. c. lectores. xxxij. di. et ī glo. p̄dicta et hec ñ excusat ī pctis. c. sa cris de his q vi metusue cā fi. de q̄ dic vt. j. met⁹. §. vj. ¶ Vtꝝ coact⁹ suscipiat baptismūvl ordinēñ. gl. ī. c. ēps. lxxiiij. [sect. 1] dist. et Jnn. ī. c. fraternitatis. đ here. q si co actio fuit absoluta ñ: s3 ī coactiōe cō ditio nali suscipit caracterē q̄uis ñ gřaz [[Fo.lvj.]v] vt. s. baptismus. vj. §. vj.

¶ Vtꝝ seruitia facta deo per coactionē ei placeāt. Rñ. q nō. xxij. q. v. ad finē et. xx. q. iij. presens vtilia tñ sunt facienti. [sect. 2] s3 non ad salutē nisi dispositiue.

¶ Vtrū matrimoniū teneatp coactonē cōctuz. Rñ. p absolutā certū est q non: sed p cōditionalē t3 nisi int̄uenisset me [sect. 3] tus q posset cadere in cōstātē de q̄ dic vt. j. met⁹ et matrimoniū. iij. ī pedimēto. xj

Coadiutor.

dari non potest ēpo et alijs superiorib⁹ prela tis sine licētia pape: nisi in duob⁹ casi bus. ¶ Prim⁹ qñ ēpus vel alius supior prelat⁹ est grauāt⁹ senio aut valitudi ne corpali ita grauatus q ppetuo suū offm̄ ne q̄t exercere tūc de cōsilio et assen su capli sui vel maioris ptis vnu3 vel duos assumere pōt coadiutores. Scđs qñ p̄lati essent amētes: ita q velint vel nolint nesciāt exprimere: tūc capitulu3 vel due partes vnum vel duos coadiu tores eis dare possunt. vt in. ca. vnico. de cle. eg. li. vj.

De coadiutore inquātū dicit esse dādū ēpo de licētia pape tñ preterq̄ in certis casib⁹ q̄s ponit. et illos cū alijs ponit Old. cōsil. xliij. in prī. vbi etiā po nit qualis possit eē et quā auctoritatem hēat et desinis esse coadiutor ēpo mortuo cui est datus. vt hisꝝ. v. et no. Bar. in. l. solet x̄si. vltimo hec lex. ff. de tute. et Ang. ī. l. j. C. q̄ pe. tu. S3 p quē deī regi vel baroni aut alij iurisdictionē habēti et ad cui⁹ petitionē et ex q̄b⁹ causis et qđ possit facere no. Spe titul. de feu. §. qm̄ ad fi. et Bal. ī. l. post susceptam. ff. de excusa. tuto.

¶ Ouib⁹ dari d3 coadiutor. Rñ. f3 Jnno. in c. nisi cū pridē de renū. q d3 dari cuicūq̄ p̄lato qui nō pōt suū offm̄ exer cere. vij. q. j. quasi per totum.

¶ Vtꝝ dilapidāti bōa ecclie sit dādus Rñ. inn. ī. c. venerabili đ of. dele. qđ sic. ¶ Quid pōt coadiutor. Rñ. h3 liberā et legitimā administrationē excepto q ni hil pōt alienare. vtp3 in. d. c. vnico nec d3 aliquid de bōis ecclsie cui est adiutor sumere nisi sumptus moderatos vt ibidē. vide ad hoc. c. scripsit. vij. q j.

¶ Sed nunquid episcopi et alij p̄lati superiores possint sibi facere cōmissariū in adiutoriū. Rñ. qđsic. vt not. docto. in [sect. 4] d. c. vnico. et differt iste a coadiutore. q̄ non habet nisi eam auctoritatem quam sibi volūt dare. secus in coadiutore.

¶ Quādo expirat officiū coadiutoris Rñ. qđ morte illi⁹ cui dat⁹ ē coadiutor [sect. 5] vt no. do. ī. grandi. c. ð sup. ne. p̄la. li. vj.

Cogitatio

non meretur penam ab homine cum suis terminis est contenta. de pe. di. j. §. cogitationes. in tex. et. in glo.

De cogitatione an et qñ puniāt no. ī. l. pñ ti. C. de his q̄ ad eccliam cōfu. et ī [sect. 1] l. j. in fi. ff. qđ quisq̄ iur. et in. l. si q̄s non dicam. C. de epi. et cle.

¶ Vt cogitatio deliberata in malum mortale: sit pctm̄ mortale. Rñ. quod sic. xlix. di. c. hinc et em̄. §. ponderosus. etiā si opus non sequatur.

¶ Vtrum cogitatio morosa sit mortale pctm̄. Rñ. cōsensus ī delectationē alicui⁹ [sect. 2] actus q̄ ex gñe suo sit peccatū mortale ē mortale pctm̄ f̄z. S. bo. in. ij. di. xxiiij. et ric. ibidē. et alex. ecūda secūde. in tracta. de pctō veniali et in hoc cōiter cōcor dant docto. Delectari aut cū consensu solū de cogitatione. q̄ hoc prouenit ex inclinatione affectus in ipsam cogitationē q̄ quidez secundum se nō est mortale pctm̄ sed qñq̄ veniale. vt cuz quis vtiliter cogitat. de ea qñq̄ nullū. vt cū q̄s vtiliter cogitat: puta q̄ vult predicare vel disputare. ideo consensus in talem delectationem non erit mortale secundum tho. prima secunde. q. lxxiiij. ar. viij. sed solum quādo delectatur de fornicatione cogitata. et consentit in talem delectationem secundum prefatum Tho. vbi supra. Si vero cogitationi morose non adest consensus in delectationem cogitationis actus prohibiti tunc secundum. S. bo. vbi supra distinguendū est q̄ aut imminet periculum casus in peccatum mortale. et tunc si aduertit periculum qđ sibi imminet. et non repellit sed patitur in [Fo. lvij. r] huiusmodi cogitationib⁹ occupari. tūc fm̄ magistros peccat mortaliter. si vero non aduertit periculum delectationis nec repellit nō peccat mortaliter et hoc magis mihi placet. et ē tutior. quis ali qui dicant nō esse mortale etiam quando aduertit periculum. dū modo nō cōsentiat in delectationem. Similiter qñ non imminet periculum casus non est mortale peccatum si nō repellit: sed tamen periculosū. Collige ergo sic quando quis habet cogitationem in qua delectatur. q̄ aut delectatio est de eo qđ nō est peccatum vel saltē mortale. et sic q̄tūcūq̄ in eam consentiat non peccat mortaliter fm̄ Ri. vbi. s. puta mulier vi dua cogitat de actu coniugali quē habuit cū marito. licet delectetur ī ip̄a delectatione cogitationis vt preteritā nō vt presentem nō peccat mortaliter. nisi immineat sibi periculū casus. puta polutiōis et huiusmodi q̄ tūc si aduertit peccat mortaliter nō repellendo. Si ̄o est de eo quod ē mortale ex genere suo vt fornicari et occidere hominē propter vindictā et huiusmodi. et tunc aut placet ip̄a delectatio. et operis cōsumatio si facultas adesset et si est mortale peccatū. Aut placet delectatio. sed desplicet operis cōsumatio et similiter ē mortale peccatū. aut neutrū placet et tūc si imminet periculū et aduertit si nō repellit ē mortale f̄z tutiorē viaz. Si autem non imminet periculum: aut nō aduertit sic erit veniale si nō repellit. Si autez statim repellit sic nullū est peccatum. Si aut delectatio solum est in cogitatione non in recogitationis puta delector de aliqua cogitatione quia est pulchra ad inuentio et huiusmodi et tūc si est propter bonum finem. puta vt predicare contra tale peccatū vel disputare. sic est meritorium si autem non est propter finem bonum: sed propter vanitatez sic erit peccatum veniale: nisi vt dixit imineret periculū q̄ tunc vt

dictū est pec caret mortaliter quando aduerteret nō repellendo. Et de hoc etiam vide. j. Sē tualitas quando est peccatum vel non.

Cognatio.

est triplex carnalis lega lis et spiritualis de quibus vide. j. Matrimonium. iij. impedi mento. vj. et. vij. et. viij. et. xv.

Collegium.

q̄ simul colliguntur. vel quia simul cohabitant dictum est f̄z glo. in. l. j. ff. quod cu iusq̄ vni. et dicitur ecclesiasticū si maior pars inequalis est clericorū q̄ magis dignū trahit minus dignū. c. quod ī dubijs de ose. ec. vel al. l. quod maior ff. de mino. no. Bar. ī. l. fi. ff. de coll. illi. De materia collegij et collegiatorū et an veniat collegiū appellatione psone no. Bal. q̄ non in rub. C. ad trebel. et qualiter congreget et an preseruatur. si sint casualiter cōgregati. no. alex. ī. l. nul li. ff. qđ cuiusq̄ vniuer. et in. l. fi. de col. illi. et quod dicatur collegiū integrum bar. no. ī. l. nomīationū. C. de decu. li. x. [sect. 1] ¶ Vtrum liceat facere collegium. Rñ. Jnn. in. c. dilecta ð excē. p̄. l̄z alij aliter dicantur q̄ homines cuiuscunq̄ professionis. vt grāmatici vel negociatores et huiusmodi possunt simul conuenire propria autoritate et facere sibi rectore zet sindicum: dummodo coheant vel collegium faciant pro causa honesta. puta ad defensionem iusticie suev̄ ne in officijs suis fiat fraus et multo magis si faciāt cā pietatis vel religiōis. et q̄ liceāt talia collegia pt̄z. C. de iu. om. iud. l. fi. ff. quod cuiusq̄ vni. l. j. ff. ad tre. l. omnib⁹ et de procu. c. q̄. et. ff. de colle. illi. l. j. §. j. vbi aliqua prohibēdo cōcedere v̄r alia collegia. et ibi etiā dicitur q̄ senatusconsulto illicita arcētur ergo licita concedūtur. et illicitum est quod fit pro malo aliquo. et destruēdum est. l. vlt. ff. de colle. illi dicit Bar. ī. l. ff. de colle. illi. q̄ de iure cōmuni collegia q̄ fiunt causa religiōis sunt permissa. l. j. in prin. ff. quod cuiusq̄ vni. facit quod no. Jo. in. c. delicta. de excē. p̄. et Jnn. et Host. in. c. inter dilectos de dona. et qđ not. pe. de pusio. in. tractatu de canonī ca portiōe ep̄i. c. iij. Qđ no. q̄ facit pro istis disciplinatis. et hmōi cōtra quos clament aliqui inquisitores.

[[Fo.lvij.]v] ¶ Sed quod holesfaciūt collegiū. Rñ. [sect. 2] q̄ duo vel tres. de elec. c. j. f̄z leges tres nequirūt vt. l. nerat⁹. ff. de ver. sig. s̄z x. homines faciūt plebē vel populū. ij. q̄. iij. presbyter. j. et. ij. x. q̄. iij. vnio. et. x. v̄l xv. faciūt turbā v̄l cetū. ff. de vi. bo. rap. l. pretor. la. ij. §. sicut. x. ouesfaciūt gregē ff. de abige. l. oues vnus vel duo nō faciūt familiā. ff. de p̄. sig. l. detestatio. in fi. vide gl. ī. c. j. x. q̄. j. sed paterfa. dicit q̄ h̄z dominiū ī domo l̄z filios nō habeat nō em̄ personā solam demonstramus. sed et ius dicit. l. pronūciatio in. §. pater ff. de ver. sig.

¶ Vtrum deserētes collegiuz debeant [sect. 3] habere partē suaz bonorū collegij. Rñ. Jnno. vbi. s̄. q̄ sic de his q̄ in eo cōferūt ip̄i de collegio et sic loquūt. l. j. §. fi. ff. de colle. illi facit p̄ hoc. l. ij. §. viarū. ff. neqd ī lo. pub. de cle. cōiu. qđa te. vbi not. ð hoc. xvj. q̄. vj. de lapsis. S̄z de alijs q̄ donant vel legant vniuersitati nō debet habere partē. facit. l. sicut. §. si quid. ff. quod vnus cuiusq̄ vniuer. cuz alijs no. in gl. d. §. fi. que concor cum inno.

¶ Vt collegiū differat a societate. Rñ. [sect. 4] Jnno. vbi. s̄. q̄ sic p̄z ī. l. j. ff. qđ cuiusq̄ vni. vbi. ðr q̄ socij alicuius professiōis possūt facere collegiū ergo societas nō est collegij. Jtē collegiū residet invno. ff. qđ cuiusq̄ vni. l. sicut in fi. s̄z Societas morte vni⁹ socij soluitur. ff. p̄. so. l. adeo morte socij finitur societas. vt nec ab initio pacisci possumus. vthaberes succedat societati. dicit tex. ibi.

¶ Vtrum collegium possit sibi facere [sect. 5] vnum rectorem sub quo possint omnes de collegio conueniri. Rñ. q sic tex. est i. l. fi. C. de iur. om. iu. et tenetur eiobē dire vt ibi.

¶ Vtrū destructo collegio extinguant̃ oīa priuilegia ei⁹. Rñ. pau. i. c. ij. de po. [sect. 6] p̃la. q sic si ē ecclasticū et destruat̃ p su periorē. Sivero est seculare sunt opi. sz verior f̃z eū ē q durāt apud ciuitatē ṽl locū si ip̃i ciuitati erāt cōcessa sicut i eccl. durat ap̃d ec. viđ ð h. s. Ciuitas. §. j. ¶ Vtrū collegiū ṽl vniuersitas petat re [sect. 7] stitutionē in ītegrū sicut minor. Rñ. ali q dicūt q sic. Sz tu tene vez i collegio pro sicut sunt hospitalia et hmōi f̃z Jo. an. in. c. ij. de resti. i inte. li. vj. ar. c. req̃si sti. ð test. sz pau. i. c. j. ð rest. i īte. q hoc se q̃tur. allegat. l. oīa. C. de epis. et cle. q dicit oīa p̃uilegia cōcessa ecclesijs extē di ad hospitalia et pia loca. vide de hoc. s. Ciuitas. §. iiij.

¶ Qūo collegiū pōt disponere sup re p̃ [sect. 8] uati. et quod debent cūenire possit aliq̃d facere vide. j. Statutū. §. xj. xij. et. xij. et. j. electio. §. xvj. et qūo singuli p̃nt esse testes p̃ collegiōt. j. testes. §. xv.

Collusio

est aliquē cū suo aduersario pecunia mediante vel gr̃a pacisci vt p se i cā ṽl iudicio p̃mittat sñ iari ð collu. c. j. et se. Vt̃ liceat col ludere cum aduersario. vide. s̃ accusatio. §. ij.

Collonus

qmō efficit̃ q̃s. Rñ. pa. i. c. iudicatum de immu. ec. q tūc quādo per. xxx. annos tanq̃ obli gat⁹ et ascript⁹ solo stat. azo vult q etiā requirāt p̃missio. secus si nō tanq̃ obli gat⁹ vt in colonis ñri ip̃is i q̃b⁹ nulla acq̃ritur seruit⁹ ar. l. pōponi⁹ q̃rit. §. j. ff. quēad. ser. amit. Et no. f̃z ho. in sum. de natis ex libero vētre q quidā dicūtur ascriptitij qui. s. p̃ scripturā solo ṽl terre aut glebe sunt astricti quidaz di cuntur censiti. et eodem modo cōstituti sicut ascripticij sed differūt quia isti sunt obligati ad tertiam vel quartam et huiusmodi partē censiti vero certum cēsuz soluere tenent̃ annuatiz. l. ij. C. in q̃. c. col. cē. do. ac. po. li. xj. Quidam dicū tur perpetui. Oliz eniz tempore famis constituebant̃ redditus ex publico et ideo qui ribaldos q se simulabant inualidos p̃debāt si erāt liberi in perpe tuo habebant colonam si serui proditori dabantur. C. de medi. vali. l. vnica. et secundum. Bar. ibidem l̃z reddit⁹ nō constituentur habet locum hec pena hodie. nec ob. i auc. de questo. §. si vero q̃ loq̃t q̃n p̃ditur ap̃blica p̃sona. q̃ tūc i publicū opus dañt. f̃ui vero suis dñis. et. l. vnica p̃dictaloq̃tur. q̃n a p̃ua ta persona prodūtur. Quidaz sunt īql̃i [Fo. lviij. r] ni stricte vt sunt qui fundo tenentur ta men in suburbio possunt commorari: et differūt a colono q̃ teneñ īhibitare in fundo. Jnql̃ini large suntq̃ domū ñraz inhabitāt ad certū t̃ps soluendo certū q̃d. vt. i. l. p̃pter de loca. Quidā dicūtur originarij vt sunt nati ex colonis: siue in possessiōe: siue alibi vt in. l. cū satis prio. Rñ C. de agri. cēsi. et colo. lib. xj. et hoc vez si mater erat colona als sec⁹. facit. l. si. C. de agri. cē. et co. Quidā sunt coloni simplices qui sub certa mercede predia colēda accipiūt annuatim. et hi oēs agricole noīe aliq̃n cōprehendunt̃ vnde agricola quasi agrium colens. De colono et q̃s dicañ colon⁹ no. gl. doct. et saly. in. l. emptorē C. loca. et in. l. merces. §. vis maior. et ibi Bar. i. iij. no. ff. de loc. et nō dicīt possidere. l. si pign⁹. et ibi gl. ff. de pig. actio. gl. et Bar. i. l. q̃ le gatorum. §. qui vulgo. ff. pro here.

¶ Vtrū colon⁹ q̃ terrā collēda accepit [sect. 1] ad tertiā vel quartā partē vel aliū redi tū possit deducere semen vel expensas als. Rñ. Jnn. c. tua. el. ij. de deci. q nō de iure nisi p sp̃ale p̃ctm̃ aliud fiat. Et si pactū nō fit. cōsuetudo d̃z attendi si est q si non est stabimus iuri.

Cōmēda

quō possit haberi de beneficio ecclesiastico vide supra beneficium. §. xxxvij.

Quod commēda nō dicatur titul⁹ nec transferat in beneficialib⁹ titulum notat Bal. in. l. ex verbo. C. de fideicom missis liber.

Cōmissio

facta per papā alicui expresso noie dignitatis faciēdo mentionem quod residet ī alio loco facit vt talis possit cognoscere in loco residentie fm Jo. and. in. c. exhibi ta de re. permu. Vbi vero nō fit mentio de residētia tūc cōmissio est facta in locodignitatis expresse. nec extra illādio cesiꝝ poterit cognoscere de illa cā. c. statutū. §. in nullo. de rescriptis. li. vj. et qđ ibi notat.

¶ Vtrū cōmissio facta ī genere de dispē sando restringatur ad mediocritatem dic vt supra Clericus primo. §. vltimo.

Commendatum

est alicuius rei ad aliquem specialē vsum gratuita facta concessio secundum gl. in. c. vnico de como. Et pro declaratiōe pscripte diffinitiōis multa sunt querenda.

De commodato habes ex Bald. in. l. ij. C. comm. vnū notabile quod nō dicatur nisi habeat vsum determinatū ad certū vsum cū tempore expresso vt si datur equus pro sex diebus vel cum tempore tacito vt si datur ad eundum romam inest tantū tempus infra quod possit verisimiliter ire et redire. nec pōt repeti finito vsu et tempore vt in. l. ij. et ibi Bal. et in. l. iij. eo. ti.

¶ Vtrū cōmodatū cōsistat solū in reb⁹ [sect. 1] mobilib⁹. Rñ. gl. p̄dicta q nō sꝝ etiā in reb⁹ immobilib⁹. similiter et īcorpālib⁹ puta seruitute habitandi. ff. como. l. j. vbi text⁹ dicit posse cōmodari rē mobilem et etiam seli et etiā habitationem.

¶ Vtrū cōsistat in reb⁹ que vsu cōsumū [sect. 2] tur. Rñ. quod nō nisi cū cōseduntur ad pompam vt ditior appareat. ff. eod. tit. l. iij. §. vltimo et. l. se. Et ideo patet verbum alicuius rei.

¶ Vtrū comodari possit res ad incertū vsum. Rñ. qđ nō q tūc p̄cariū esset etiā [sect. 3] hoc differt q̄ precariū ad incertū vsum est quo ad t̄ps duratiōis puta pro se et heredibus suis. ff. de p̄ca. l. cū precario. comodatū ꝑo ad certū vsuꝝ. q̄. s. hꝝt̄ps tacitū vel expressum ante qđ nō pōt reuocari. Et dico tantū puta comodaui tibi librū ad trāscribēdū hꝝt̄ps in quo possit cōmodo trāscribi. ff. como. l. iij. §. vltimo. et. l. iij. et. l. si vt certo. §. interdū et. l. vlti. fm Jnno. in. d. c. vnico.

¶ Vtrū possit reuocari comodatū ante [sect. 4] vsuꝝ expletū. Rñ. q nō. d. c. vnico. et. l. in comodato. §. sicut. ff. eod. ti. Precarium vero bñ pōt reuocari. q̄ nō est ad certū vsum. ff. de p̄ca. l. ij. §. j. et. de p̄ca. c. vlt. et si reuocat ante t̄ps tenetur de dāno cō modatario. l. in rebus. ff. como. Limite tñ hic in cōsciētia vez nisi comodans siñ erat passur⁹ dānū nisi renoc assent. et comodatari⁹ alias etiā puidere non [[Fo.lvij.]v] potuisset q̄ poti⁹ ex re mea debeo mihi consulere nec comodatarius pōt dici decept⁹. ex quo alias etiam sibi pui dere non potuisset.

¶ Sed qđ si comodatari⁹ nō potuit si ne culpa sua re comodata vti. j. t̄ps pre [sect. 6] fixū tacite vel expresse. nūqđ iūto dño possit vti alio tpe. Rñ. Bar. ī. l. in comodato. §. sicut. ff. cōmo. et sequit̄ pa. in. d. c. vnico q nō. q̄ cū dñs certet de dāno vitādo. et ipse de lucro captando. dꝝ casus potius cōmodatario īputari. facit l. si vno anno. §. item cuz quidā. ff. loca.

¶ Vtrū vtēs re cōmodata cōtra volūtātē dñi sciēter ad aliū vsuz teneat. Rñ. q sic ad restitutionē. d. l. si vt certo. §. s3 in terdū. īmo comisit furtū et peccauit con tractādo rem alienā inuito dño et aliqñ posset esse mortale puta quādo est res magni ponderis et dāni vel ex intētiōe qñ etiā faceret in magno dāno sicut de furto diciť. j. furtū. §. xxxiiij. Si 7o credit pbabiliter dñm cōcessurū non com mittit furtū. Si vero dubitat si cōmittit furtuz. l. qui vas. §. vetare. ff. de fur. itē qñ non credit pbabiliter. §. placuit. insti. de oblig. que ex delic. nas. in glo.

¶ Vtrū comodās vasa vitiosavel equū [sect. 7] teneat de dāno pximi. Rñ. q sic fm gl. et doc. in. d. c. vnico. si sciēter hoc facit. nec reuelauerit commodatario. secus si ignorabat viciū. ff. cōmo. l. ī reb9. §. possunt. et. §. itē qui sciēs et. l. pe. secus in lo cato. Et sic p3 quare dictū ē ad alique3 specialem vsum.

¶ Vtrū in comodato possit īteruenire [sect. 8] merces. Rñ. gl. in. d. c. vnico. qđ non. q si interuenit merces tran sit in locatum vel in cōtractū innominatū. insti. mā. .§. vlt. Et ppterea dicitur in diffinitiōe gratuito.

¶ Vtrū dñiū rei commodati trāseat in [sect. 9] comodatar ium. Rñ. gl. predicta qđ nō q is qui cōmodat retinet dominium et possessionez. ff. como. l. rei commodate. ¶ Quid si res cōmodata perit cui9 peri [sect. 10] culo peribit. Rñ. qđ dño peribit nisi cō modatarius fuerit in culpa. d. c. vnico. ¶ Vtrū teneat cōmodatari9 de oī cul [sect. 11] pa. Rñ. q si cōmodatū fit gĩa recipiētis tm teneť ēt de leuissima. d. c. vnico. et. d. l. in reb9. et. d. l. si vt certo. §. cōmodatū. Si 7o fit gĩa cōmēdātis tm. vt puta co modauī tibi iocalia vt ornatior venires ad me sic teneť solū de dolo. d. §. īter dū. et. l. si mei cā. e. ti. et. ff. de ac. et ob. l. j. .§. is. qđ. Si aut fit gĩa vtriusq3: vt puta. vt cōis amic9 iuitareť comodaui tibi vasa et hmōi tūc teneť de dolo et lata culpa et leui fm gl. in. d. §. interdū. et. d. l. ī reb9 et no. fm. pau. ī. d. c. vnico. q hoc nō est spāle ī cōmodato. s3 ē gñale ī oībus cōtib9. vt ī. l. cōct9. et qđ ibi notať. ff. de re. iur. Fallit in pcario vbi nō teneť nisi de dolo: quis fiat gĩa recipiētis tā tū. Rō diuersitatis reddiť q pcariū pōt semp reuocari. s3 comodatū nō et iō ma gis grauāt comodatari9. facit. l. qsitū. .§. illud. ff. de pca. et. d. l. cōct9. Fallit etiā fm qđ dicā. j. Locatio. §. xxij. Quid aut sit culpa leuis: leuissima: et lata et qñ q teneť de dolo teneat etiā de lata culpa vide. j. culpa per totum.

[sect. 12] ¶ Vtrū comodatari9 teneat de deterio ratiōe rei. Rñ. qđ nō. si in ea re vsus est quā accepit et sine sua culpa deterio rez facta. vt. ff. como. l. eū q rē in pn. et. l. fi. et q diciť in. l. sed mihi videť. ff. eo. ti. vbi tex. Proprie enim res diciť nō reddita qñ deterior facta redditur. Intellige ex culpa sua dicta. l. eum qui rem.

¶ Vtrū comodatarius possit repetere [sect. 13] impēsas quas fecit ī re comodata. Rñ. qđ nō. illa q naturali rōne fiūt. vt puta cibarioz et hmōi s3 alias sic. vtputa im pēsas valitudinis: vel fuge et hmōi. vt l. in rebus. ff. como. §. possunt.

¶ Vtrū comodatari9 teneat decasu for [sect. 14] tuito. Rñ. qđ nō nisi pctm seu mora interuenerit. d. c. vnico. et. d. l. in reb9. et. C. como. l. j. ff. de ac. et ob. l. j. §. is vero qui. Aduerte tñ q licet morosus teneat si res perijt. tñ ī cōsciētia si eodē mō apud dñz fuisset peritura nō credo teneatur nisi solū ad aliqđ interesse. si dominus passus est ppter moraz de quo vide. j. Mora. §. pe. et vl.

¶ Vtrū remittēs rē cōmodatā p nun [sect. 15] -[Fo.lix.r]ciū. et casu fortuito pijt teneat. Rñ. q nō casus est in. l. argentū. ff. cōmo. et ibi gl. Nec ob. c. significā te. de pig. q loquiť ī mutuo. qđ q est debitoris. pijt sibi. q debitor est obligat9 in gñe et gen9 pire nō pōt. l. incēdiū. C. si cert. pe. Res vero cōmodata remanet in dñio cōmodātis et iō perijt dño. Si 7o perijt culpa nuncij: vel si fuit īfidelis qūo teneť. habēs s. §. xj. fm illā distinctionē fm culpā

in q̄ sint. puta q̄ cōiter habebat idoneus. in nulla culpa est. l. argentū. ff. cōmo. si nō sic. Sic vide de qua culpa tenetur. et fm̄ illam iudica.

¶ Vtrū cōmodatari⁹ possit p̄ferre res [sect. 16] suas cōmodatis qñ oēs saluare nō pōt. Rñ. q̄ si sue erāt viliores nō pōt facit. l. q̄ ne tua in fi. ff. dep. Si x̄o erāt eiusdē p̄ciositatis. siñ nō pōt si cōmodatū est factū grā cōmodatarij facit. l. reb⁹. ff. cōmo. Si x̄o ē factū grā cōmodātis. tñ ēt suas viliores pōt p̄ponere. facit. d. §. in terdū. Si aut grā vtriusq̄ tūc solū pōt p̄ponere res suas si sūt eque p̄ciose. Qñ aut sue erāt p̄ciosiores pōt eas p̄ponere reb⁹ cōmodatis quis cōmodatū fit factū grā recipiētis tñ: q̄ qlibet diligēs hoc faceret. et nō teneēt facere nisi q̄ diligētissimus fecisset. d. l. in reb⁹. p̄rio Rñ. Et sic intellige. d. l. si vt certo. §. q̄ x̄o senectute q̄ no. q̄ facit ad multa vt q̄ teneēt de dolo possit p̄ponere viliores suas. Quivero de leui. equales. Qui de leuissima. preciosiores solum.

¶ Quis pōt cōmodare. Rñ. fm̄ Mo. tit. [sect. 17] cōmodati q̄ ille q̄ pōt cōtrahere. facit in ar. l. Julian⁹. §. añpe. ff. de ac. emp. et vē. et ea q̄ bona fide possidemus. l. cōmoda re. ff. cōmo. et etiā q̄ mala fide possidem⁹ vt ibidem sed non in conscientia.

¶ Que sit natura cōmodati. Rñ. idem [sect. 18] mo. vbi. §. q̄ ē vt res ip̄a cōmodata restituat q̄ hoc ē de iure naturali. dist. j. ius naturale nec pōt rōne cōpēsatiōis directe retineri p̄textu alicui⁹ debiti. l. vltima. C. cōmo. in cōtrariū tñ tenetur ibidē cōiter. et facit qđ no. pa. et gl. in. c. bona fides de deposito. q̄ solū p̄hibetur compensatio in deposito. vt. l. fi. C. de compen. ergo in alijs contractibus admittitur. q̄ exceptio firmat regulā. xxxij. q. v. dominus.

Compaternitas

vide infra Matrimonium. iij. impedimento. vij.

Compensatio

est debiti et crediti inter se contributio vt. ff. de compensa. l. j.

¶ Vtruz admi ttatur in omnibus. Rñ. [sect. 1] pa. in. c. bona fides. de deposito. q̄ sic in omnibus que in suo genere recipiunt functionē. i. quādo vna res potest fungi vice alteri⁹ sicut sunt cōmuniter que consistunt in numero: pondere et mēsu ra Jñ alijs autem cessat compensatio. Vnde si tu teneris mihi restituere equū et ego tibi. v. ducatos non fiet cōpēsatio. quia posset esse maior affectio quaz̄ habeo ad equuz̄. q̄ sit q̄titas pecunie. Secus autem quando nullum possumus pretendere interesse. vt puta. Mu tuaui tibi pecuniam: et tu mihi quid si mile. Jtē requiritur q̄ debitum sit liq̄dum vel de proximo liquidandum. l. fi. C. de compensa.

¶ Vtrum cōpensatio indirecta habeat [sect. 2] locū vbi non habet locum directa. Rñ. pa. in. d. c. bonafides q̄ sic puta res tua venit ad me potero illam tenere donec mihi satisfeceris p̄ debito meo vide p̄ cy. distinguētē in. l. si non sortem. §. si centum. ff. de cōdi. inde. Jñno. vero. in c. cum olim causa. de re. spo. dicit q̄ autoritate superioris possum accipere equalens quando rem meam habere nō possum. alle. c. dominus. xxij. q. ij. dum modo sine fraude mendacio vel calūnia recuperet aliter dixit quod tenetur ad restitutionem alle. c. non sane. xiiij. q. v. Quod credo verum quando calum nia vel fraus pseuerat: alias non quia licet peccauerit in recuperando non ta men peccat in retinendo. nisi fm̄ q̄ dicam. j. furtū. §. xl. et. xlj. Et sic serua in cō scientia licet quo ad forū contentiosum aliter foret dicendum.

Compositio

amicabilis an possit interuenire ī decimio [[Fo.lix.]v] et alijs spiritualibus contractib⁹. Rñ. glo. in. c. statuimus de trans. quod sic vt ibi et de deci. ex multiplici. et. c. nuper cū alijs. Ita tamen intellige q nullum tē porale detur pro spirituali. quia simoniacum esset. vt in iuribus in ea allega tis patet.

Compromissum

potest facere qui libet super reb⁹ quas potest alienare seu libere dispone re. In alijs autem quas alienare non potest sine certa solennitate. nec potest compromittere sine illa solennitate. fa cit. c. cum tempore. de arb. et pa. ibidem facit glo. et Bar. in. l. nulli. ff. de trans. et l. non solum. iuncta glo. C. de predi. mi. non ali. vbi cauetur quod tutor non potest transigere sine autoritate iudici su per illis rebus quas alienare non potest intellige quando per transactionem sequeretur alienatio sed super fru ctibus et alijs que solus potest alienare. potest etiam trasigere quomodo cōpromittens teneatur vide supra arbiter. §. x.

De compromisso quid sit et inter quos approbetur et commendetur. not. gl. in. l. fi. C. fa. her. in qua sunt fundata statuta cogentia coniunctis ad compromissum: vt not. in. l. congruentius. de pa. po.

Communicare

vide. j. encharīstia iij. per totum.

Commutare

vide infra permutatio.

Concessum

intelligitur de iure cōmuni quod non est prohibitum arg. xxx. q. iiij. q. qui spiritualē et. xvj. q. j. sunt nonnulli. v. dist. ad eius. ff. ex qui. cau. ma. l. necnon. §. quod eis. ff. de procu. l. mutus §. j. de testi. l. j. con tra de trans. pre. inter corporalia. ff. de colł. illi. l. Solut glo. in. d. c. inter corporalia. q prima iura loquuntur in consti tutionibus affirmatiuis et nō prohibitiuis sicut secunda. Exemplum cōcedi tur q contrahatur matrīmonium ergo semper et cuilibet. Exemplum in prohi bitis. homicidiū prohibetur ergo semper nisi vbi inuenitur concessum.

¶ Cōceditur aliquid alicui tribus mo [sect. 1] dis f. pau. in. c. super. de do. post di. re. ¶ Primo in donatione vel hereditate vt possit libere disponere sicut de re p̄pria. ¶ Secundo in feudo. vt vtile dominium transeat in vasallum. et directū remaneat penes dominum de quo de feu. c. ij. ¶ Tertio donec vixerit qui reci pit. et videtur hoc casu cōcessus vsufructus rei et talis potest ius suum alteri concedere in vita sua.

¶ Vtrum concessum propter necessita [sect. 2] tem extendatur vltra necessitatez. Rñ. pa. in. c. deus qui de vi. et ho. cle. q non nisi q̄tum necessitas expostulat. Et sie causa limitata limitatum producit effectum arg. dicti. c. deus qui in verbo q̄tum ad hoc spectat.

¶ Vtrum concedens concedat necessario omnia que sequuntur ex illo. Rñ. qđ sic. viij distinc. quo iure. et de offic. delega. cum super. de dolo et cōtuma. cum dilecti.

¶ Vtrum concessio principali conceda [sect. 4] tur et accessorium. Rñ. sic. quia cōmissa causa cōmittuntur ea q̄ ad causam spectant. de officio. deleg. preterea. in text. et in glo.

¶ Vtrum concessum de gratia speciali [sect. 5] debeat trahi ab alijs in exemplū. Rñ. q non de priui. sane vbi de hoc.

¶ Vtrum cōcessum a papa. vel ab alijs expiret morte vide. j. Gratia. §. ij. et. iij.

Concilium

generale cōgregare est priuilegium solius pape. xcviij. dis. c. j. et. ij. et. iij. q. vj. c. iō. el. j. et iij. di. §. porro vnde sine autoritate pape congregatum nullum habet firmamētum. xviij. dis. §. j. et per totum. de ele. significasti ante fi.

Concilium et consiliū differunt in hoc quia concilium dicitur adnatio et consilium admonit⁹: vt no. Bal. in. l. j. circa mediū. ver. queritur vtrum sic. C. de mand. et per quem possit congregari conciliū generale. no. Bal. ī trac. scisma tis. col. xv. et an possit committere aliqbus consiliarijs q aliquid faciāt nota. [Fo. liij. r] īn. l. illud als ē. l. itez eorū. §. si. decuriones et ibi vni. no. ¶ Quatuor cōcilia vc3 Vicenū: Con [sect. 1] stantino politanū Ephesinum: et calcedonense sunt tāq quatuor euāgelia seruanda. xv. di. sicut sancti.

¶ Vtrū puincialia concilia possit cele [sect. 2] brari sine autoritate pape. Rñ. q sic tamē cū autoritate p̄iarche. aut primat⁹ autarhiepi. iij. di §. porro. xviij in sūma ¶ Quādo prouincialia concilia dñt ce [sect. 3] lebrari et qui conuenire teneātur: hēs plene. xviij. di. per totū. et ad quid debeant celebrari que notāda sūt contra archiepōs si cōfitem tur.

Concubinatus

vtrum liceat. Rñd. Joan. and. post Hostien. in regula sine culpa in mercuria libus et recitat pa in. c. vt clericorum de vi. et ho. cle. nō q etiam de iure ciuili q ex quo ius canonicū expresse phibet vt est tex. no. xxxij. q. iij. nemo immo deus vt in. c. meretrices ea. q. vbi đrq ī illo p̄ cepto exo. x. nō mecaberis prohibeōis coitus preter vxoriū et lex ciuilis ī spiritalib⁹ subiciat se dispōni iuris cāoni ci. ī auc. vt cle apre. p. epi. et āt. đ. ec. tu. facit. c. clerici. đ iudi. ergo et c.

Ad hoc propositū ad hoc vt cōcubinatus sit permissus quot requirātur vide glo. in. l. cū tabulis in versi. nō de negabiť. ff. de his quib⁹ vt indig. Bal. in. l. j. ff. de concub. et in addi. ad spe. ti. de succes. ab intesta. versi. naturalis filius de quo per Feli. cap. cum sit. col. vij. versicu. respectu concubinatus. de foro compe.

¶ Vtrū cōcubinari⁹ possit absolui nisi [sect. 1] abijciat concubinā. Rñ. q si est periculū rec diui nō pōt absolui nisi abijciat: q nō est cōtrit⁹. xxiiij. q. ij. legat. si vero non est periculū de residuo tūc si factū est notoriū non pōt absolui q tene tur eā abijcere ad tollēdū scandalum populi maxie qñ est violēta suspiciode eorum incontinentia propter mores eorum als sic. et quod dico đ cōcubinatio idem dic de cōcubina. facit ad hoc. xxx iij. di. audite.

¶ Vtrū sacerdos cōcubinari⁹ sit suspē [sect. 2] sus. Rñ. pa. in. c. vestra de eo. cle. et mu. q quo ad deū et se nulli dubiū cū sit in mortali pctō. et iō peccat mortāl celebrādo de quo dic. vt. đ. clericus. viij. §. j. si est occult⁹ nō efficit irregularis celebrādo vt no. Jnn. ī. c. si celebrat de cle. ex. mi. Si ɣo est manifest⁹. ita q nulla possit tergiuersatione celari. tūc suspēsus est ab officio pz. xxxij. di. c. p̄ter. Nā nō est differētia iter interdici⁹ et suspendimus. q nō

refert qđ de equipolētibus fiat. c. l3 ex quadā. de resti. l. nō possunt. ff. de legi. et hoc est clarū. xxxij. di. §. verū. Et iō si celebrat est irregularis. c. j. de re iud. li. vj. et etiā suspēsus a bñficio vt in. d. c. preter cū gl. Secus si nō h3 talē opis euidētiā. Multi tñ do cto. volūt q requirāt monitio. aliter nō sit suspēsus ipō facto. nec incurrat irregularitatē. Sz pmū veri? Et id qđ đ sa cerdote đr dic de clerico ī minorib⁹ Aut quocūq3 alio īferiora sacerdote vt no. arch. in. §. hec de mal. xxxij. di. Et siīter sunt irregulares si exercēt actū cuiuscū q3 ordinis. et solus papa dispēsat. c. j. da re iud. li. vj. et. c. j. de sen. ex. li. vj. Et ide3 dic de quocūq3pctō mortali. sicut de for nicatione vt. §. clericus. viij. §. iij.

¶ Vtrū peccet mortaliter audiēs mis [sect. 3] saz sacerdotis cōcubinarij: vel recipiēs sacra. dic vt. §. clericus. viij. §. ij.

¶ Quis đr cōcubinari⁹ manifestus vt [sect. 4] incurrat ipso iure prefatā penā suspen siōis. Rñ. pau. ī. d. c. vestra. q tūc qñ for nicatio est ita notoria q nullā h3 dubi tationē vtputa qñ publice tenet concu binā sic vxorē et nutrit filios ita q non auderet diffiteri: aut negatio nulla eēt vt dicit gl. in. c. tua nos de coh. cleri. et mul. allegat. l. q snīaz. C. ī ver. celari. de pe. facit. l. illud. §. pen. ff. de tribu. ac. et xxxij. distin. nullus. et. c. preter. Si autem non est ita notorium sed probabi liter potest tergiuersari. vt quia tenet concubinam cū matre et dicit esse perdisce quā mris et hmōi tūc reqrīt moni tioet añ eā nō incurrit. facit. c. fi. q. lxxxj. di. et. c. sicut de q cle. post monitionē ne [[Fo.liij.]v] nisi denstat. et sic cōcordāt doc. q sūt va rij in hoc vt illi qdicūt monitionēneces sariā intelligunt qñ non pōt tergiuersari: alij quidicunt nō esse necessariā in telligantur qñ pōt tergiuersari.

Coucussionis

crimen est: cum qs minatur alicui nisi ita vel ita faciam: vel nō faciam et c. fm glo. in. §. concussionis. j. q. j. in. l. iubemus. C. ad. l. iul. repe. posita. j. q. j. §. iubemus videīt sentire q concussio est qñ iudex venalē dat snīam. als nō daturus vť penā pmio remisit. vel cupidita te ingessit. et. ff. de cōcus. l. ij. cōcussio nē facit q pecuniā accipit eo q crimē minatus sit. et qui in accusationē innocen cētiū coierunt: vel qui pecuniā ob accu sandum: vel non accusandū. denūtian dum: vel non denuntiandū: vel ferendum testimonium accipit et breuitercō cussio est proprie qñ qs habens aliquā ptātem vel officiū pecuniā accipit ob iudicandum aut decernēdum: vel quo magis vel minus faciat qđ ex officio fa cere deberet: vel p minas cogit aliquē ad faciendū vel nō faciendū indebite vtcolligīt ex. l. j. iij. iij. v. et. vj. ff. ad. l. iu. rep. Vnde taliscōcussor efficiť infamis si condēneť de hoc crimine et fm canones puniť pena quadrupli. xvij. di. qm. [sect. 1] ¶ Vtrū sit pctm mortale cōcussio. Rñ. q sic p3. lu. iij. vbi Jo. militib⁹ vt saluarētur dixit. Neminē cōcutiatis ne q3 calū niam facietis: facit q sit peccatū mortale. xxij. q. j. militare in fi.

¶ Vtrū sit restituēdū de necessitate per [sect. 2] cōcussione3 accpetū. Rñ. q sic nisi sit da tū ob malū faciēdū. quia tunc cū taliter dans non repetat propter turpitudinē suam si restitui debet dabitur pauperi bus. q cū ius non precipiat erit đ consi lio vt patebit. j. Restō. j. in3. turpe. sz da tū p cōcussionē als vt faciat q tenebatur necessario est restituēdū illi qui dedit vel eius heredibus aut si ignoranť pauperibus: q3 in cōsciētia nō valet ta lis donatio. ac. l. j. §. que honorande. ff. quarūre. ar. nō da. facit. c. sane. xiiij. q. v et. l. j. ff. quod me. cā. et hoc verū ī his q pñt stipēdia publica vt talia officia ad ministrēt te neantur recipiendo debitas sportnlas nisi in casu quo gratis esset obligatus officium administrare vt puta pauperi et hmōi sacit. d. c. militare cū glo. sua. vide. j. iudex. §. viij.

Condemnatus

ad mortē vel muti lationē mēbri. an possit fugere. vide. j. Fugere. §. j.

Conditio

est triplex.

¶ Prima ratione status persone. vt cū quis libere: vel seruilis conditionis òr de ser. nō or. c. vlt. xxxij. q. iiij. liberi. et. §. ti. Colonus. ¶ Secūda est in reb⁹ que libere vel seruilis cōdi. dicunt. ff. et. C. de serui per totū. ¶ Tertia dicitur conditio promissionis vel aliter contractus. Et hec differt maxime a modo et a causa.

¶ Qūo conditio concipit. Rñ. q per si [sect. 1] modus prout causa vero per q.

¶ Quid est conditio tertio modo dicta [sect. 2] Rñ. est futurus euentus in quē actus suspēdit fm Bar. in. l. j. in. j. col. ff. de cōdi. et demō. et Jo. an. et car. in. c. verū de cōdi. oppo. vnde ante euentū cōditiōis nihil. est. l. j. C. de cōdi. inser. et. l. cedere diē. ff. de ver. sig.

¶ Modus autem est exhortatio siue in [sect. 3] uitatio ad remunerationē quādā: siue implemētū loco ei⁹ qđ est factū et ideo nō suspēdit sed clarificat: vñ pmissum sub mō pōt peti de pñti prestita cautio ne de mō obseruādo. l. q heredi tūcta. l. quib⁹ diebus. §. termilius. ff. de cōdi. et de. et qđ no. in. c. verū de condi. ap.

¶ Causa vero de preterito vel presenti est sumpta ratio dispositionis vel motus.

¶ Demonstratio est ex preterito vel [sect. 4] presenti aliquo accidenti vel qualitate rei que geritur certificatio vel liqui datio.

¶ Vtrum cōditio cōprehēdat aliqn mo [sect. 5] dū. Rñ. q conditio sumitur primo latis sime. et tunc comprehendit etiam modum vt ī. c. ij. et. c. verū de cōdi. ap. ¶ Se cunda late: et tunc cōprehēdit cōditiōes [Fo.lxj.r] que etiā sunt de preterito vel pñti: que proprie nō sūt cōditiōes: q nō suspendūt actū cū ī rerū natura sint certe. l. cū ad pñs. ff. si cert. pe. ¶ Tercio proprie. et tūc est qñ cōfert in futurū euētū siue in certitudo sit respectu rei siue diei l3 ali que gl. dubitauerint de die mortis. Jta tenet gl. in. l. in oībus. ff. de regu. iur. tex est in. l. quodcūq. §. j. ff. de. ver. ob.

¶ De cōditiōe in matrimonio. aut ī re [sect. 7] ligione vide. j. matrimoniū. iiij. impedimēto. iiij. et religiosus. §. iiij. de. condi. dona. vide. j. donatio. j. §. x lvj.

¶ Cōditio possidētis potior est vbi est [sect. 8] par cā turpitudinis. ff. ò cdi. ob tur. cau sam. l. si ob turpem. §. porro.

¶ Vtrū conditio tacita faciat cōtractū cōditionalē. Rñ. q ñ facit. l. cōditiōes. ff. de con. et demon. de quo dic. vt. j. matrimonium. iiij. impedimētum. iiij. §. j.

¶ Vtrum conditio que omnino est exti [sect. 10] tura suspendat. vide. j. matrimoniū. iiij. impepimento. iiij. in prin.

¶ Vtrum cōditio viciet aliquando con [sect. 11] tractū an viciet. Rñ. vt colligīt ī ti. decō di. ap. per doc. et. p legistas ò condi. et ò. et alijs locis q aut cōditio est cōtra naturā et substātiā cōtract⁹ et sic viciat òctū: et nō viciat vt ī. c. fi. de cōdi ap. facit l. cū hi. §. si pretor. ff. ò trās. et id òr ò sub stātia act⁹ sine quo nō pōt stare actus et ecōtra nō òr ò substātia act⁹ sine quo pōt stare: vt cōiter no. doc. in. d. c. fi. facit qđ no. bar. in. l. j. ff. de. li. et po. et qđ no. in l. j. ī prin. ff. de verb. ob. ¶ Et hoc veruz primo si apponit a principio cōtractus Sec⁹ si post cōtractū qñ cōtract⁹ nō pōt dissolui volūtate partiū vt matrimoniū c. dixit. xxxij. q. iiij. et. ca. ex lris ò diuor. et votū et hmōi. facit. l. per seruū. §. deniq ff. de vsu et habi. ¶ Scđo verū si p ambas ptes apponat. et de alijs vide. j. ma trimoniū. iiij. ipedimēto. iiij. Aut nō ē

cōtra substātiā. cōtractus: sz. ē aut impossibilis aut turpis: et sic viciat et reijciť. et nō intrat in cōtractib⁹ spūalib⁹: puta matrimonio. et voto et hmōi. vt not. ī. d. c. si. Jn cōtractibus aut tpalib⁹ regulariter viciat vt no. in gl. ī. d. ca. fi. periura in ea allegata. Et hoc iterū in cōtractibus qui fiunt īter viuos. Jn cōtractib⁹ vero qui fiunt ī vltima volūtate sic distingo aut cōditio impossibilis addici tur in psonā onerati. vt puta testator iubet q heres suus digito tangat celū et si non tet igerit det centum Dyno. et sic non valet legatū de centum factum Dyno. qz cōditio vitiat. insti. de lega. §. fi. no. gl. in. l. vnica. C. de his que pe. no. ta. et ibi tenet cū hac distinctione Aut impossibilis conditio dicitur in psona onerati. i. eius cui fit legatum vel eius qui heres instituit: quia sub conditio ne impossibili alicui fit legatum. vel aliquis instituitur heres. puta si titi⁹ celum digito tetigerit heres esto: vel habeto centum et isto casu fauore vltime voluntatis reijcitur cōditio. et valet institutio et legatū insti. de her. insti. §. impossibilis: et cōtter doc. in. d. §. fi. bar. tñ in. l. j. ff. de cōdi. insti. tenet contra p̄dictam distinctionem de qua ibi vide sed parum ad nos. et no. q conditio tur pis aut īpossibilis quo ad hoc equiperantur. vt in. d. c. fi. no. aut conditio nō est nec turpis nec impossibilis: nec cōtra substantiā actus. et sic vitiat. vt no: in. c. de illis. de condi. ap.

Conductor

quis dicatur vide. j. lo catio. in princi. Et qūo est excōicatus qui ante tempus conductionis conduit domum bononie ali cuius doctoris vel scholaris sine cōsen su ipsius inquilini. vide. j. excōicatio. vij. casu. iiij.

Confessio

delicti an sit faciēda ad interrogationemiudicis Rñ. Pau. in. c. sup. de confes. aut pcedit a iudice per inquisitionē ex motu officio iudicis: et tunc si factum est notoriū vel infamia flagrat. vel quādo semiple ne probatum est: et sic respondere tene tur veritatem sub pena mortalis peccati fm Tho. secunda secunde. q. lxxix. ar. j. tex. no. in. c. cū dilecti. de accu. et hoc verumquādo non agitur ad aliam penam qz spiritualem. Si vero factum nō est notoriū: neqz flagrat infamia. tunc [[Fo.lxj.]v] non tenetur respondere. ar. c. qualiter et quando. el. j. de accu. etiam si iurasset dicere veritatem fm Hen. de gan. ī pri mo quo. q. xxxij. nec est obediendū in hoc prelato qz contra caritatē. Occulta em publicanda nō sed soli deo delinquēda. vj. q. j. si omnia. et c. oues. et. c. ex merito aut pceditur a iudice ad instantiam partis et sic necessario non est respondendū. nisi id de quo queritur fit famosum et impediat ordinis executio nē: seu beneficij retentionē: de qua nec venit imponenda pena tēporalis. sed dicet ne mendaciū. Rñ. q nos: sed vteť alijs verbis duplicib⁹ et simulatis. ar. xxij. q. v. §. ex his.

Quia hic tangitur materia confessionis iudicarie pro illius enucleatio ne est videndum q dicať confessio iudicialis et qñ et dic q dicit illa q fit coram iudice etiā tacēte. l. iusiurandum quod ex cōentio. §. j. cū glo. in ver. obstabit. ff. de iureiur. Bar. plene et doc. in. l. j. in C. de confes.

¶ Vtrū cōfessio iudicialis preiudicet [sect. 2] cōfidenti. Rñ. fm pau. ī. c. ex parte. de cō fe. q sic si sit maior. xxv. an. et sit spōte: et ex certa scīa: et expressa causa: et corā suo iudice. et pte pñte: et nō sit cōtra naturā: nec cōtra ius. et fiat de re litigiosa: et nō sit contra libertatem als nō preiudicat vide diffuse in. d. c. ex parte: quia poti⁹ est fori contentiosi.

¶ Vtrū cōfessio extraiudicialis preiū [sect. 3] dicet in absentia ptis. Rñ. pa. ī. c. si cautio de si. instr. q qñ pmissio sit pñti sic pinitto tibi pñti q dabo absenti cētū. et tūc obligat naturaliter: et de iure ciui li. secus si diceret pmitto tali absenti cētū. q tunc nō obligat et naturaliter: q nō est cui acquiratur obligatio. Jtē ad gl. et doc. in. l. stipulatio. §. si qs insulam. ff. de ver. ob. et ī. l. j. ff. de pac. et in. l. si tibi absenti de prebē. li. vj. Fallit hoc quando dicit tutori pupilli: curatori fu riosi: actori vniuersitatis q promittit eius pupillo furioso vel vniuersitati: q obligatur. l. eum. qui. §. iij. cum tribus se. ff. de consti. pec.

¶ An quis teneatur consiteri positio [sect. 3] nem in qua quis petit. xx. cum solum x. habere debeat: aut cum absolute petit qd ei debetur sub cōditione. Rñ. fm Bar. in. l. j. §. si stipulati. ff. de verb. ob. et in. l. si is qui ducenta. ff. de reb. dub. Aut quod ponitur in positionib⁹ seu libello est falsum rōne qualitatis: et sic pōt negari in totum: q vidēt aliud factū. et sic intellige gl. in. c. fi. de cōfē. li. vj. et in. c. ij. de test. eo. li. vt puta quod debeo sub cōditione peti absolute aut dixi. q cōdi hodie et fuit heri et hmōi. Ratio q si confiteretur sic. Debeo: sed sub cōditione actor posset accipere partem confessionis pro se. s. q teneat ei. et reus haberet probare q teneatur sub conditione fm cautelā pa. in. c. j. de po. pla. et doc. bar. in. l. aurelius. §. idē quesit. ff. de lib. le. vbi dicit. q si quis confitetur se interfecisse hoīem: sed propter suā defensionē q non credetur ei q ppter suā desensionē. Et ponit rationē quia presumptio est contra eum ratione operis perpetrati. cum sit factū a iure damnatum. Jtem quia communiter non contingit. q aggressus interficiat aggressorem vbi vero hec cessant. tene q non pōt quis accipere partem consessionis pro se. et partē refutare: quando cōfessio est facta vnico cōstrictu. sic tenet arch. in. c. j. de cōfē. li. vj. Tamen q magis tutus est non confitendo veritatē poterit negare. Aut qd ponitur in libello: sed positionibus est falsum in quātitate seu in parte summe seu in parte rei. vt q petit. xx. cū non dīz habere nisi. x. vel petit totū et non debet habere nisi mediū et tunc tenetur confiteri veritatē. vñ tenuit pe. q si talē positionē negat ex toto q est periurus. et facti tex. cū glo. in. l. pupill⁹ §. fi. ff. de ver. sig. vbi patet q debitor negans rē esse suā negat sibi esse cōem et glo. c. fi. xij. q. j. Jbi tamē addit glo. q res ciuitatis vel vniuersitatis non est cuiuslibet. xij. q. ij. qui manumittit. et in. l. qui soliduz in prin. ff. de le. ij. vbi petens totum cōstituit aduersariū in mora in parte de [Fo.lxij.r] bita. et hoc est pcuratores nři tps.

¶ Vtrū cōsētēs cōsociū criminis sit testis [sect. 4] idoneus. cō sociū. Rñ. q nō vt no. gl. in. l. si filiū. C. de li. causa. Et ideo nō debet interrogari de consocijs vt in. l. fi. et ibi per doc. C. de questio. Intellige q non debet interrogari quo ad hoc vt sit testis. sed bene potest interrogari. vt per eius dictuz possit inueniri veritas ab alijs.

¶ Vtrū interrogatus vel sua spōte di [sect. 5] cēs faciat idictū cō sociū. Rñ. nō. vt no. bar. ī. l. j. §. sern⁹. ff. de questioni. Maxime cū oē idiciū debeat pbari p duos testes. vt p gl. et doc. in. l. fi. C. fa. herc. et p Bar. in. l. fi. in antepe. q. ff. de questio. p ang. in. l. fi. ff. qd me. causa. p bal. in. l. q proponēbat. ff. de le. ij. vnde licet vnus testis quādo deponit directe super tpo facto principali puta quia vidit cōmit ti ipsum maleficiū faciat iudiciū si est oī exceptiōe maior vt not. in. l. si quis. C. ad. l. iul. maie. bar. in. l. fi. ff. ad. l. cor. de sic. et bal. in. l. fi. C. fa. her. Saly. ī. l. fi. C. de qstio. no. bar. et Ang. in. l. j. ff. de fur. tñ supradict⁹ socius ex quo confessus est crimen suum est infamis infamia facti saltem ideo nō est testis omni exceptione maior: q vilis et infamis nō facit indicium aliquomodo Jta dicit bal. ī. l. j. §. j. idē cornelio. per illū tex. ff. de que sti. et bal. in. c. j. in. §. sacramētum de cōsue. re. feu. dicit. q illud q dicitur vnuz testē facere indicium. debet intelligi si est vite pbate vel bone opinionis: nec pōt haberi suspectus familiaritate: vel sama mala. vel alia causa arbitrio

iudi cis. Et ideo fm eū infamis infamia fa cti nō est idoneus testis. vt no. etiā ipe bal. in. l. fi. C. de requi. re. per no. ibi per gl. Et quid sit iudiciū: et quomō probatur. et in quibus fallit quod supradictū est. vide. j. Iudicium per totum.

¶ Quid si essent duo vel tres testes sin [sect. 6] gulares q cōfiterent̃ tertiū. Rñ. q nul lo modo pñt cōiungi ad faciēdū iudiciū nisi sit testis oī exceptione maior. vt. s. dixi. in. §. pcedēti et mul tominus adfaciēdā plenā pbatōnē Ratio quia cum duo testes reqnirant̃ regulariter vt dictū est: tales nō sufficiūt. q vnūquodq de p se imperfectū est. ta no. bal. in. l. si qs ex argētarijs. §. j. ff. de edē. et patet p no. per. d. ant. in. c. l3. de testi. dū loquit̃ de pbatōe per testes singulares. Nec ob. q vn⁹ testis deponens super facto principali iungat̃ cū pbatōe fame. vt pbat̃ in. l. iij. §. eiusdē. ff. de test. et. p bar. in. l. admonēdi ff. de iureiur. Jstud ē q hoc est perfectum. s. vnus testis iteger vt dictum est. Jtem fama que facit per fectum iudicium. vt no. Bar. in. l. de mi nore. §. si plures. ff. de qstio. Jtē nec ob. q due pbatōnes semiplene diuersi ge neris cōiungañ ad vnam plenā faciē dam. iuxta no. p bar. in. d. l. admonēdi. q illud vez qñ cōiūgūt ad eūde actū. sz due pbatōnes diuersoꝝ actuū: et diuersoꝝ generū nunq cōtūguñ ad plenā pbatōnē faciendā. Jste est casus et ita deducit Bal. in. l. testium in fi. C. de testib. et idē bal. in. l. obseruare. C. quomodo ap. nō reci. posuit. d. an. in. c. veniēs. el. j. de testi. Ex istis infer̃t q due mulieres dicētes se peccasse cū liq nō possint iungi ad faciēdum iudiciū per fectū: nec arrandū ad veritatē dicendā etiā cū aliquib⁹ cōiecturis: maxime cū deponāt de delicto ppetrato in eoꝝ cor pore iuxta no. p Bar. in. l. si quis in gra ui. ff. ad sena. cōsul. sillanianū. vbi dicit q nullum facit iudiciū. et idē Ang. in. l. u. C. de cal. vide. j. testis. §. xxij. quando dicantur singulares.

Confessio

sacramētalīs primo quid est. Rñ. fm ho. q est legitima corā sacerdote peccatorum suorū declaratio vel fm dir. Confessio dicit̃ quasi similis vel ex toto: vel vndiq̃ facto. Nam sicut sententia sit confessio q̃ generat sententiam debet esse certa. vn de in. l. certum. ff. de cōfes. certū inquit confessus pro iudicato erit.

De hac confessione sacramenti seu penitētiaria q parum psit in articulo mortis facta ad remissionem peccatorum not. flo. in. l. j. §. hec actio. ff. ad. l. aquil. Bal. in aut. contra qui. C. de non [[Fo.lxij.]v] nu. pe. et an pbet in iudicio. no. Bal. ī. l. archigerentis. C. de epis. audi. q nō qđ tñ fallit qñ fieret ad fauorē matrimonij q talis cōfessio facta corā sacerdote pbabit gl. est sing. in. c. tua nos. in ṽsi. cō stiterit extra de spōsa. quā solus Roma. pōderauit in. l. si non speciali. C. de testa. et Jason in. l. p̃re furioso. col. v. ṽsic. qđ cōfirmo. ff. de his qui sunt sui iuris. qđ facit. ad versi. sequen.

¶ Qualis d3 esse confessio vt sit legiti [sect. 1] ma. Rñ. fm cōiter theologos ī. iij. dist. xvij. q. xvj. d3 h̃re cōditiōes q cōtinent̃ ī his ṽsib⁹. Sit simplex hūilis: confessio pura fidel. Atq̃ frequēs: nuda: discreta libēs: verecūda itegra: secreta. lachrymabilis accelerata. Fortis et accusans: et sit parere parata. Quas Ri. exponit ī iij. di. xvj. ar. iij. q. v. Simplex. i. vt nihil admisceãt q nō faciat ad peccati q̃tatem. humilis. in ṽbo et signo Pura. i. recta intētiōne facta. Fidelis. i. vera vt nihil de falsitate admisceãt. Frequens q valde ē vtilis. Nuda: nō iūoluta ver borūz obscuritate. Discreta: vt maiora cū maiori grauitate. Libēs nō necessitate sed libera voluntate. Verecunda: nō iactantia plena. Integra vt nullum retineat. Secreta: nō publica. Lachrymabilis: ex dolore cordis. Accelerata: ne nimis plongẽt. Fortiter: ne ex verecūdia dimittat. accusans. se nō alios Parere parata. s. ad obedientiā c̃fessoris. ¶ Vtrū pfate cōditiones sint oēs de ne [sect. 2] cessitate c̃fessionis. Rñ. Ric. vbi. s. dicit q nō: sz qdā

de cōgruitate: s3 vt clari⁹ intelligantur multas inferam qōnes. ¶ Vtrū nosatio psone cū qua quis pec [sect. 3] cauit sit necessaria ad pctī confessionē. Rñ. fm. Ri. vbi. s di. xxj. ar. fi. q. ij. quod aut noīatio psone est necessaria ad pec cati magnitudinē et spem exprimēdā. et tunc est necessaria vt puta q. peccauit cū matre nec habeat altā cōsanguineā q. si hřet aliā cōsanguineā puta so rores: sufficeret dicere peccaui cū cōsan guinea mea in primo gradu. Aut talis noīatio solū est vtilis cōfitei vt cōfessor melius sciat imponere cōsiliū et pñiam et sic sihr est necessaria. Aut ē vtilis illi cū quo peccauit: et tūc pōt dicere: s3 non in cōfessiōe: q. sic cōfessor nō posset aliter qđ facere nisi extra cōfessionem ei dicat aut nō est vtilis nec ei cōfiteatur: nec ad correctionē illius cū quo peccauit nec ad expressionē spēi pctī: et sic non solum d3 tacere eius expressionē: immo dicit Ric. qđ credit teneatur celare. et vt dicit sanctus bo. i. iiij. di. xxj. parte. ij. arg. j. q. iij. quod confitens si exprimit non effu git detractionē: nec confessor si ad hec consentit. similiter quādo noīatio persone esset cū piculo alteri⁹: etiā si circūstātia esset de necessitate omittenda est fm pe. de pał. in. iiij. dist. xxj.

¶ Vtrū requirā ad cōfessionē q fiat ge [sect. 4] nuflexo capite discoopto et hmiōi. Rñ. q nō: nisi de bono et equo. principaliter em humilitatē cordis requirit de⁹. xiiij. q. v. si qđ quis actus humiles corporis ipsam inducant et in ipsis meremur.

¶ Vtrū cōfiteatur ppter gloriā vanā. vř [sect. 5] alium malū finē peccet mortaliter. Rñ. q sic. q. peruertit finē sacri. facit ad hoc q dico. j. honor. §. vij. immo nec sacramentum suscepit quia pars essentialis huius sacri q cōsistit in actu suscipientis est actus interior. Vnde sine eo non est sicut in eo cōtraheret matrimoniu3 quo cōhēdo nō intenderet nisi in carnalē copulā ad tps. Tenetur em qđ cōfite ri pctā sua: vt deo satisfaciatur quē offendit et ecclesie: et vt de suis pctis veniam consequatur. Alia aut intentione confessio facta non v3 et tenetur eā iterare: nisi in casu vt. j. dicam. §. xiiij.

¶ Vtrū cōfiteatur pctm qđ nō fecit peccet [sect. 6] mortāl. Rñ. q sic. tñ q. cōsciam nō manifestat. tñ q. mētiť. xxij. q. ij. cū hūilita tis. Limite istud verū quādo cōscia di ctat q non fecit. Jtem qñ pctm qđ confiteť esset mortale si fecisset. et sic intellige Ri. in. iiij. di. xxj. et dic. ti. de pe. et re. et illud Gre. quod hř. di. v. ad eius i fi. bo narum mentium est culpā cognoscere vbi culpa non est. intelligiť p formida re vel ingerere se peccatorem cōfiteđo sed non in specie. [Fo. lxiiij. r.] ¶ Vtrū oē mēdatiū dictū in cōfessione sit pctm mortale. Rñ. q nō: sed solū illđ qđ est perniciosum puta cō famam suā vel alteri⁹ aut cō id qđ necessario h3 cō fiteri. vnde si taceret vel negaret aliqđ mortale qđ fecit et de quo nō ē legitime cōfessus peccaret mortaliter: nisi forte timeret pbabiť de reuelatiōe cōfessionis vel q sollicitaret eū ad malū tali cō fitētis. q. altū nō h3 posse aliqđ tacere vel negare cū ybis paleatis tať q mē datū nō dicat: et etiā si diceret propter hoc nō esset mortale: sed erit veniale. xxij. q. ij. c. j. cū ibi no. Jdē dicēdū de eo q habens aliqua peccata a quibus scit q cōfessor solit⁹ nō pōt eū absolvere tñ ue scandalizetur de eo confiteť de solitis solū et tacet illa a quibus nō pōt ab eo absolui cū pposito confitendi integre cum eo que eum possit absolvere. ¶ Vtrum cōfessio facta sit necessario ite [sect. 8] rāda. Rñ. fm Ric. i. iiij. di. xvij. q vere et legitime cōfessus nō teneť reiterare cōfessionē de necessitate: nec teneť quis obe dire picipiēti sibi vt ite3 talia cōfiteat nec papa posset cōdere legē hoc picipē tem fm pe. de pał. nisi ex bono consilio quis velit vt facilius iuueniat remissio nem fit quod sepius confitendo. de pe. di. j. quem petinet circa medium.

¶ Assignāt tñ doc. i. iiij. di. xvij. aliquos [sect. 9] casus in qbus cōfessus teneť iteru3 cō fiteri eadē peccata. ¶ Primo quādo cōfiteatur ei qui non potest absolvere.

¶ Scđs qñ cōfiteť sciēter ei q nescit li [sect. 10] gare vel soluere. de qbus dicam lati⁹. j. confessio. iij. p totū. et cōfessio. iiij. §. iij.

¶ Terti⁹ qñ qñ nō cōfite^r integre oīa [sect. 11] pctā mortalia. de qb⁹ non est legitime cōfessus vni cōfessori etiā si cōfiterē di uersis cōfessorib⁹: sed sciēter tacet aliqđ pctm mortale vel de quo dubitat vtruz sit mortale vel aliqd aliud quod est de necessitate confessionis: vt puta circūstantiam q̄ mutat speciēet hmōi ex vere cūdia vel aliquo quocunq̄ respectu de pe. di. v. c. j. circa finem.

¶ Quid si tacuit ex ignorātia seu obli [sect. 12] uiōe. Rñ. f3 Ri. vbi. s. arg. ij. q. vj. q̄ aut penitēs adhibuit debitā diligentiam put de lege cōi hūana pmittit fragilitas vt memoriā haberet oīz pctōz suo rū mortaliū q̄ est fm Sco. ea. di. qñ tātā diligētiā adhibet vt memoriā habeat q̄tā q̄s apponeret in re multū ar dua: et q̄ sibi multū esset cordi. et tūc nō tene^r cōfiteri alia pctā de qb⁹ cōfessus est nec etiā istud pctm oblitū tene^r cōfiteri priori sacerdoti itētiōe necessitatis sz solū tene^r cōfiteri alij sacerdoti quia quis de isto fuerit absotur⁹ q̄tū ad iu diciū dei et ecclesie q̄ cōfessor pōt absolvere. de cōfessis et p̄dicto modo oblitis. tñ subintelligit tale cōditio. s. q̄ quando ad memoriā reducent. q̄ illa cōsiteat sacerdoti q̄ possit eū absolvere. Et no. hoc fm pe. de pał. in. iiij. q̄ si prim⁹ cōfessor habebat autoritatē absoluēdi ab oī excōicatiōe et casib⁹ et sic intendebat ab soluere quādo cū ea cōfessus fuit q̄ l3 pctm oblitū tali modo esset casus reseruat⁹. vel excōicatio poterit nihilomin⁹ scōs cōfessor eū absolvere. q̄ nō pōt esse ampli⁹ casus reseruat⁹ nec excōicatio. sz solū pctm simplex. qđ bñ no. p̄ istis q̄ eligūt sibi cōfessorē autoritate apostolica. vt faciat q̄ in absolutiōe intēdat eos absolvere ab oī excōicatiōe inq̄tuz eoꝝ autoritas se extendit et ab oī casu. alias oporteret recurrere ad eū q̄ de iure posset eū a tali absolvere facit. c. offi cij. de sen. ex. a cōtrario. et. c. sup literis de rescript. claꝝ est pro hoc. Aut penitēs nō adhibuit debitā diligentia: sed fuit ignorans ignorontia crassa vel af fectata: tūc tenetur oīa pri⁹ cōfessa et ta liter oblita recōfiteri nisi ī casu quando posset habere priorē sacerdotē: et nō esset ei interdicta potestas absoluendi. adde fm sanctū bo. in. iiii. dist. xvij. in qōnib⁹ circa lram qđ. s. fuerit recēter cū eo confessus ita qđ habeat memoriā suoꝝ pctōrū. q̄ antea fuit confessus: vel saltē recorde^r pñe impositae. vt. j. dicā. .s. xiiij. q̄ tunc sufficeret solū illud obli tum cum sua negligentia confiteri. alias non.

¶ Quart⁹ casus ī quo cōfessio ē iteran [sect. 13] -[[Fo.lxiiij.]v]da est qñ qñ obliuiscitur pñiam iniun ctā vel cōtempnit facere. Jntellige pro mortali peccato quia si pro veniali fuit iniuncta non tenetur eā facere de necessitate fm Tho. Jtez q̄ si per imposi bilitatem vel infirmitatez dimisit que pro mortali imposita est nō tenetur ite rare. sz sufficeret intimare eam confessori vt eā cōmutet. Jdem dic si fuisset sibi commutata ab alio cōfessore fm q̄ j. dicam.

¶ Quintus casus est quando cōfite^r [sect. 14] sine contritione vel attritiōe debita. q̄ sufficiat ad gratie susceptionē cū sacra mēto. puta q̄ est in voluntate peccādi. vel ex mala intētiōe cōfite^r vel non vult satisfacere quod tenetur et huiusmodi. Et licet quidā dicāt q̄ in isto ca su non tenetur reiterare quia recedēte fictione suscipiet fructū penitentie. tu tñ tene q̄ iterare tenetur. et hec est cōis opi. theo. vt dicit sanctus Bo. in. q. vl. p̄fate di. et ho. et Jnn. et arch. vt no. Dir. et ro est q̄ si suscipit absolutionē peccat mortaliter fm Ric. ea. di. ar. ij. q. viij. p̄ hoc habes tex. de pe. di. iij. c. iter hoc ei. ij. vbi dicūt sicut veniam promere^r penitentia vera sic deū irritat simulata et etiā qui eū absoluit sciēter. et sic nō pōt dici absolut⁹: q̄ implicaret cōtradictio nē q̄ simul absoluetur et ligaretur respectū eiusdē vt no. doc. in. c. q̄ quidā de pe. et re. q̄ l3 pñia et cōfessio illorū qui notūt abstinere sit acceptāda et salubri bus monitis sit ei pñia idicēda. q̄ va let ei ad multa non tamē est absolutio impēdēda. q̄ nō est capax eius nec in isto sacramēto imprimi^r character virtu te cuius dostea valeat sicut in baptismo. Addit tñ sctūs bo. in. v. d. vl. q̄ veꝝ est q̄ tene^r reiterare in isto casu et duobus precedentibus quando mutat cō fessorē secus si ad eūdē redeat et adhuc memoriā habeat suoz peccatorum

quia recenter cōfessus est pe. tamen de pat. in. iiij. di. xvij. dicit quod si etiā sit oblitus cōfessor peccata sibi cōfessa sed tamē pñiam pro eis iposita scit qđ tali cōfessori sufficet confiteri alia peccata prius cōfessa solū implicita dicēdo de illis peccatis que alias vobis dixi dico meā culpā. sec^o si pñia nō fuisset taxata tūc qđ oporteret vt pctōz memoriaz haberet et satis placet. Et addo etiā qđ nō sit interdicta et potestas absoluēdi. et sic nō oportet qđ reiteret sed sufficit cōfiteri. vel peccatū scienter retentum vel penitentiam oblitam vel fictionē suā explicite et de alijs cōfessis implicite vt s. dixi. Nec intelligo qđ cōfessor habeat memoriam de singulis peccatis in numero vel speciei. sed sufficit recordei in genere de peccatis que ei cōfessus fuit et de qualitate vite eius quod no.

¶ Sextus casus fm aliquos est quādo [sect. 15] quis recidiuat sed hūc nō sequunt cōmuniitudo. fm Ric. ea. di. ar. ij. q. viij. qñ peccata dimissa et reciduata notabiliter tātū aggrauāt qđ notabilis et periculosa grauitas peccati exprimi nō posset nisi dicendo aliqđ pctm pri^o cōfessuz et dimissum alias non. et sic tene.

¶ Septim^o casus est qñ quis cōfiteatur [sect. 16] pctm a quo suus cōfessor nō potuit euz absolvere qđ licet istud cōfessus fuerit et oīa alia. tñ istud a quo nō potuit absolui tenet iterato superiori confiteri. nec pprie ista dicit iteratio qđ supior accipit pro vna psona cū cōfessore. nā cōfessor absoluit a qđ^o pōt et superior pficit vnde fm Ric. vbi. s. deberet precedere absolutio superioris qđ credo de hone state nō de necessitate f3 Dir. et iste due absolutiones faciūt vnā cōpletā. Sed de hoc dic vt. j. confessio. v. §. ix. et. x.

¶ Octauus casus est fm aliquos vt po [sect. 17] nit san. Bo. vbi. s. ppter peccati obliti recordationem qđ qđs cōfitei et alicuius peccati obliuisci volunt vt oīa postea cōsiteat vt cōfessio sit integra. s3 hoc nō sequunt cōiter doct. tu dic vt. s. dixi. §. xij. fm illam di.

¶ S3 quid dicem^o de illis qđ iō nō cōfitentur de aliquo pctō mortali qđ nō co [sect. 18] gnoscūt qđ sit mortale pctm. Rñ. vt colligo ex doctrina doc. in. iiij. di. xvij. qđ fi facta diligētia fm eorū fragilitatē vt me motiā haberēt suor pctōz cōfitei ite-[Fo.lxiiij.r]gre de his que cognoscūt fore pctā mortalia: et ea quando nō recogno scūt peccata mortalia: propterea non cōfitei qđ non tenentur reiterare confessionez qñ de hoc postea aduertūt s3 sufficit solū confiteri taliter nō cōfessa sicut diri s. de oblitis. et l3 ignorantia iurisnaturalis aut diuini aliqñ nō excuset quin peccet mortaliter faciēs cō eius pcepta ex igno: ātia tñ nō tenet homo hoc nō cognoscēs de eo specialiter peuitere vlt confiteri. sed solum quādo agnoscit s3 sufficit de hoc doleat in gñe et dicat cū ppheta. Delicta iuuetutis mee et ignorantias meas ne memineris. et cōfiteatur in gñe sic ignorata sicut oblita et qñ cognoscet. tūc confiteat illa solū specificē et sufficit. Ex quo pt3 qđ dicendū de pueris et puellis et alijs qđ faciūt multa pctā mortalia qđ nō cognoscunt fore pctā saltē mortalia qđ l3 sepius cōfitei do illa dimiserint propter talē ignorantiam qđ non tenētur iterare cōfessiones s3 sufficit solū de illis cōfiteri qñ ea cognoscūt nec distinguo an habeant an nexam excōmunicationē vel ne qđ etiā si haberent annexaz excommunicatio nem non propterea tenerentur cōfiteri iterum confessa vt patebit. j. cōfessio. v. §. ix. et. x. qđ no. bene

¶ Nonus casus f3 aliquos est quādo [sect. 19] quis ante cōpletā pñiaz cōmittit aliqđ mortale. S3 ego dico qđ sufficit qđ penitentiā expleat: et de commissio cōfiteatur solū. et est verius de quo vide. j. penitētia. §. xiiij. Cauti^o tamen esset qđ cōfessor aliquā penitentiā iniūgere quam statim et in statu gratie penitēs possit agere. et postea aliā addicere quā nō intendat pro penitētia sacramētali iponere sed pro quadā voluntaria satisfactiōe inungere. ita qđ qualitercūqđ impleat sufficiat: et etiā nō impleat nō intendat illaquare. sed in suo arbitrio ponere.

¶ Decimus casus fm pe. de pał. ē cum [sect. 20] quis confitetur excoimunicat⁹ existēs quam tūc ignorat: nam cum non sit ca pax sacramēti penitētie tenetur iterato cōfiteri de oībus. Sed istud non cre do vt. j. patebit confessio. v. §. x.

¶ Vtrū sit confitendū per verba obscu [sect. 21] ra. Rñ. q nō sed taliter clara q cōfessor plene intelligat aliter nō valeret. d3 tñ cōfitens loqui de peccat is p verba pu blica et sobria ettali honestate ornata q nō sonēt īpudicitia in auditu: dum ta men sufficienter exprimat factum.

¶ Quid de illo qui cōfiteē sacerdoti q [sect. 22] dormit aut eū nō itelligit. rñ. q sciēter tali cofessus teneē iterato cōfiteri si est peccatū mortale et sacerdos d3 ei dicere qcōfessio īportat releuationē pctōz qz nō pōt esse sine relatiōe vni⁹. s. penitētis. et pceptiōe alteri⁹. s. cfessoris. et iōvno eoꝝ deficiēte nō ē cfessio. sec⁹ dveniali. ¶ Vtrū pctōr teneat de necessitate con fiteri pctōz circūstātiās. Rñ. f3 Sco. in [sect. 22] iiij. di. xvij. ar. ij. q nō solū peccatum est confitendum: sed etiam circūstātia il la necessario est cōfitenda q speciali p hibitione phibeē: vbi grā cognoscere nō suā phibeē cognoscere sanguineā prohibeē specialiter. et iō īcest⁹ ē spūale pctm qd p ipsaz sstituīt sihr frequētia est necessaria confitenda. Sihr ponens aliud pctm qz qualibetvice nouū pctm committit. Dicit tamē archi. vt refer Dic: q sufficit dicere se multotiens pet casse et de similibus idem iudiciū hac beatur. Alie autem circūstantie ex quibus aliquo modo pctm est graui⁹ veex parte obiccti nō ē certū qd oporteal cōfiteri quis cōis opi. theologorū tet neat quod non sunt de necessitate totū tñ est et vtile eas confiteri: maxime qnotabihr aggrauāt nisi sint in pctis car nalib⁹ in quib⁹ fm tho. in. iiij. di. xvij. laudabile est circūstātiās tacere q spe ciē nō mutāt et audiētē vel cōfiteē aliciunt ad turpitudinē licet aggrauent pctm immo possent esse ita puocatiue q necessario essent tacēde: alie aut circūstātie q nihil faciūt ad grauitatē pec cati fatuū est cōfiteri nisi f3 san. Bo. qñ faceretvt sacerdoti satilfaceret. puta co medit carnes ī quadragesima ex infirmitate et huiusmodi et de hmōi circūstātijs dicit Augu. de penitē. di. v. c. j. et su-[[Fo.lxiiij.]v]muntur ab aris. iiij. eth. c. iiij. Quis: quid vbi per quos: cur quotiēs quomō quā do. Quis sc3 si religiosus vel secularis. Quid sc3 fecisti furtū vel homicidiuz. Vbi. s. in quo loco p quos. s. an sol⁹ vel associatus p se an per aliū. Cur. i. quo aninio qua intētiōe. Quotiēs. s. semel et pluries. Quomodo. s. an naturaliter vel cōtra naturā. an preuent⁹ a tēpta tiōe aut potius ipsaz preueniēs. Qñ s. an ī die festo vł ieiuniorū. Et de istis vide. s. circūstātia. quādo. s. mutet speciem. et ideo aduerte q circūstantia. Quis est necessaria. vt. s. cōfessor sciat si est sui fori vel non si est cōiugatus vel religiosus. et propterea semp prius est qrēda circūstantia. Quid similiter circūstātia. cur aliquando est necessaria quādo speciali phibitione phibeē sicut cū quis facit elemosina3 vt puocet ad luxuriā aliquē als nō circūstātia quotiēs similiter est necessaria saltem fm eā cōputationem quā quis facere potest puta qz bis in ebdomada vł ter fecit cōmuniter: et perseueravit p annñ et huiusmodi et sufficit. Et hoc est tuti⁹ quis opi. archi. pdicta nō sit im probā da. Circūstātia quomodo similiter est necessaria qñ sub speciali phibitione cadit puta cōtra naturā et hmōi ahr nō. Idē dic de circūstātia. Vbi puta in ecclesia quando est aliquod opus quia tunc est sacrilegium. Circūstantia vero quando videtur esse de necessitate quando sit peccatum die festo. De quo dic vt. j. īterrogatiōes per totum. ¶ Quid de illo q consitetur solūmodo [sect. 29] ne reddatur notatus in populo. Rñ. q si ibi cōstituitur finis. nō valet īmo tenetur iterū cōfieri. Et tūc constituitur finis quādo nullo modo cōfiteretur si nō dubitaret de īfamia. Secus qñ non cōstituitur finis puta qz confitetur pro pter deū et ppter remissionē peccatorū inductus tñ ad hoc ex pudore. vel timore et hmōi. Et idē dic de iilis qui cōfiteri coguntur a suis prelati.

¶ Vtrū ille q̄ cōfiteā aliqđ peccatū vt vi [sect. 25] deat̄ strenuus et glietur satisfaciāt. Rñ. q̄ nō s3 peccat mortaliter sic cōfiteādo q̄ tali dñ. Quid gloriaris ī malitia et c. et p̄ p̄ ea d3 cōfiteri et erubescat de pctō suo nō vt laudeā. ¶ Vt2 diuidēs cōfessionē suā satisfaciāt. Rñ. f3 Sco. vbi. s̄. q̄ n̄ s3 [sect. 26] op3 oīa nō cōfessa tā secreta q̄ publica de qb⁹ memoriā h3 premissa debita di ligētia cōfiteat̄ vni etiā si ille nō posset eū absoluere ab oīb⁹ et habeat necesse de aliquo ad supiorē recurrere. alit̄ nihil faceret p3 de pe. di. v. c. j. §. caut⁹ sit. ¶ Vtrū pctā manifesta sint cōfitenda. Rñ. f3 cōiter the o. ī. iiij. d. xvij. q̄ sic. q̄ [sect. 27] l3 sint no. sacerdoti. non tamen in forma iudicij. nisi per confessionem.

¶ Vtrū pctā venialia necessario sint cō fitenda. Rñ. fm Sco. vbi. s̄. q̄. j. ar. iiij. q̄ [sect. 28] nō etiā si nullū h3 mortale q̄ p pctm̄ veniale etiā in pposito hō nō potest dānari nec periclitari penitētia ē scđa ta bula p periclitatib⁹ igitur nō obligatur ad eā nisi habēs mortale. imo dicit pet. de pał. in. iiij q̄ nec etiā papa posset ad hoc obligare. q̄ hoc esset mutare sacramēti materiā. Dicit tamē sctūs Bo. in. iiij. d. xvj. q̄. vltima verū nisi ratione periculi ad qđ diciť. q̄ tūc teneť penitere qñ periculū aduertit als nō. Adde secūdo q̄ teneť cōfiteri de veniali quando sc3 dubitat an sit mortale vt diceť. j. Tertio tenetur cōfiteri de veniali rōne professiōis. puta q̄ professus ē aliquā religionē q̄ ad hoc obligat. vel ex voto tenetur obedire in oībus que nō sunt cōtra deū et aīam et prelatus sic p̄cipit. Nec ob. quod dicūt quidā quod nō habēs mortale teneť saltē de veniali cōfiteri propter pceptū ecclesie in. c. oīs de pe. et re. q̄ respondet Scot. vbi. s̄. q̄ si omnia in. d. c. distribuit p mortalibus solum et non pro venialibus. Et ita etiam dicit glo. in. d. ca. Et sic tene q̄ de perfectione est venialia confiteri bono consilio nisi vt dictū est.

¶ Vtrū cōfessio necessario sit faciēda so [sect. 29] li sacerdoti et a solo. Rñ. q̄ sic de necessitate pcepti ecclie. ī. d. c. oīs. ī. x. sol⁹ et in ver. sacerdoti cōtra multos sacerdotes q̄ pueros q̄ tenent ad cōfessionē ī simul [Fo. lxxv. r] cōfitentur quos nō credo euadere mortate peccatū cū faciāt eos preuaricari ecclesie preceptū. Dicit Ric. vbi. s̄. ar. iiij. q̄. viij. quod in articulo necessitatis s. quādo mors īminet de p̄p̄quo. ita q̄ vnus post altū nō pōt cōfiteri nec p hoc euacuat virt⁹ sacramēti siñr idē ibi dē t3 qđ si quisvellet cōfiteri. duob⁹ sacerdotib⁹ simul vt certi⁹ cōsiliū haberet qđ vere absoluīť: et taliter audiētes nō peccāt als sic q̄ faciūt cōtra preceptū ecclesie l3 talisvere absoluat q̄ nō est tātū necessaria sollicitudo ex parte sacerdotis sicut cōfitentis vñ qñ ex feruore et vt sit magis tranquilla ei⁹ cōscia duob⁹ cōfitetur simul. illi pñt sine pctō audire et absoluere. Sco. tñ ī iiij. d. xvj. t3 q̄ cōfiteri siñ plurib⁹ sacerdos tib⁹ nō est cōfessio sacrať q̄ vn⁹ ē xp̄s quā sacerdos representat

¶ Vtrū cōfessio sit fiēda cū lachrimis. Rñ. q̄ si lachrima accipiat p cōtritiōē seu attrititiōē q̄ sic f3 q̄ dico. j. cōtritio .§. iiij. d3 og dolere đ pctō mortali cōmis so in preterito cessare in pñti abstinere saltē q̄ ad ppositū in futuro et satisfacere p̄t teneť aliter nihil facit. Aduerte tñ f3 sco. vbi. s̄. d. xiiij. vlti. q̄ attritus cōfitēs quis nō habeat actū talē q̄ sufficiat ad meritū de cōgruo tñ habēsvo lūtatē suscipiēdi sacrm̄ ecclesie: et sine obice peccati mortalis actualiter sibi facto: vñ in volūtate in herētis recipit nō ex merito s3 ex pacto diuino effectū isti⁹ sacramēti in vltimo īstati p̄lationis ī q̄ ē vis hui⁹ sacri. Jta etiā t3 tho. ī. iiij. quol. q̄. x. dicēs q̄ nō perfecte conuersi aut attriti virtute clauīū gratia3 cōtritiōis acquirūt dummō nō ponāt obicere spūscō cum quibus concor. Ri. in. iiij. d. xvij. ar. ij. q̄. viij.

¶ Vtrū hō teneat̄ statim cōfiteri peccato [sect. 31] mortali ppetrato. Rñ. Sco. ī. iiij. d. xvij. ar. iiij. q̄ dubiū est alijs dicētib⁹ q̄ sic alijs q̄ nō teneť. s3 tñ in voto pro aliq̄ tpe. s. semel in anno nūc: s3 añ. d. c. oīs solū ante mortē. et istudv̄r mitius f3 eū dē sco. Et cū ipso cōiter currūt theologi. S3 magis mihi vñ tuta opi. sancti Bo. ea. d. ar. ij. q̄. ij. q̄ vult vt

religiosi nō possint differre: sꝫ q̄ habita oportuni tate idonei cōfessoris teneā. De clericis nō audet affirmare: sꝫ tñ sibi videt idē dicendū q̄ de religiosis. laicivero si differūt ppter maiore oportunitatem tꝑis et cōfessoris vsqꝫ ad xl. excusantur. Si vero talē oportunitatē temporis et cōfessoris haberēt: ita q̄ maiorem non sperāt habere in illo anno tūc statim tenētur nec possunt differre vsqꝫ ad an nū. Quo vero ad votū confitendi oēs concordāt q̄ statim tenētur oēs tamen religiosi qꝫ clerici et seculares qđ tamē limito quo ad preceptū veruz quando excitātur a grā dei fꝫ alex. scđa secunde tractatu de negligētia. de quo vide j. contritio. §. iiij. s. qñ teneñ conteri de peccato. als nō de pcepto. Sunt etiaꝫ multi casus in quib⁹ concordāt doctores in q̄b⁹ hō tenetur statim confiteri habita oportunitate quos ponit Ric. vbi. §. ar. iij. q. vj. ¶ Prim⁹ qñ vult com municare vel celebrare vide. j. eucharistia. iij. §. xvij. cū seq. Jdē dicit laud. ea d. q. ij. quādo dꝫ administrare sacramē ta vel aliqueꝫ actū solenneꝫ in ecclesia exercere. puta legere euangeliū et hmōi Jdē Tho. i. j. q̄libet. q. vj. et. Jo. de nea. qñ vult ordinē sacꝫ recipere. Sed hoc nō probat aliquo iure nisi peccatū eēt manifestū. Et sic limito et intelligo gl. in prin. de pe. di. v. que dicit quando peccatum mortale est manifestum sta tim homo tenetur consiteri.

¶ Secundus casus qñ est in piculo no tabili et iminēti mortis: vtputa qꝫ vult intrare mare p longū tempus et periculosuz iter. vel bellum vel est infirm⁹ infirmitate periculosa propterea p̄cipiūt medicis q̄ cū eos ad infirmos vocari cōtingerit vt efficiūt faciāt q̄ prius aduocēt medicos spirituales de q̄ dic vt. j. medicus. §. viij. Et aduerte fꝫ Pe. đ pał. q̄ tūc piculū mortis ē qñ qꝫ ē i ta li casu i q̄ frequēter homiēs moriūtur. ¶ Terti⁹ casus est qñ sibi dicat cōscien tia q̄ statiz teneat cōfiteri đ necessitate. ¶ Quartus casus qñ p̄babit videt q̄ [[Fo.lxv.]v] illo anno copiā idonei cōfessoris habere nō poterit q̄ ipsuz possit absolvere. ¶ Quintus casus qñ per statutū quis est obligatus ad plures cōfitendū. vt sunt religiosi et similes qꝫ nō sufficit tūc semel in anno confiteri. Limito verū si statutuz obligat ad mortale als nō cre do teneatur de necessitate nisi fm q̄ di xi. §. xxvij.

¶ Vtrū quis possit cōfiteri p̄ iterpositā personā vel per scriptū. Rñ. q̄ nō loquē do de cōfessiōe put ē sacramētū fꝫ cōiñ Theo. vbi. §. facit de pe. d. j. quem peni tet qꝫ qui peccauerit teneñ se accusare et ad. c. qualis. xxx. q. v. respondet Sco. vbi. §. q̄ pōt confiteri p̄ scriptū si ē presens et ipse legit quod scripsit.

¶ Sed quid si est mut⁹ vel ignorat lin [sect. 33] guā. Rñ. q̄ nō teneñ cōfiteri nisi eo mō quo pōt. s. p̄ signa et hmōi. Et q̄ dicunt aliq̄ q̄ cōfiteat p̄ interpretē iꝑrobat. Sco. et bñ siñr p̄ scriptū qꝫ ē cōtra rōnē sacra mēti. Et iō nullo mō faciat. sꝫ vt dixi cō fiteat put pōt p̄ signa et sufficit fꝫ Sco. in. iiij. d. xvij. q. vnica. et Ric. ea. dis.

¶ Vtrū ille qui rñdet cōfessori ad inter [sect. 34] rogata satisfaciat. Rñ. fꝫ Ro. q̄ sic quā tū ad ea de quib⁹ interrogañ. Siñr q̄ ro gat cōfessore vt eū iꝑterroget vt plenius cōfiteatur. nisi si tañ q̄ poti⁹ dimitteret cōfiteri qꝫ ore propo cōfiterē suū pctm qꝫ de superbia puenit. de pe. d. v. c. j. q̄ quidē est pctm mortale. vñ prudēs con fessor qñ hoc ppendit faciat eum rectiff care conscientiaꝫ et dolere de tali dispositione.

¶ Sꝫ qđ si dubitat. Rñ. S. bo. ea. d. ar. [sect. 35] ij. q. j. q̄ si p̄babit dubitat đ aliq̄ an sit peccatū veniale vñ mortale nisi certificet p̄ aliquē doctū teneñ cōfiteri fꝫ qđ in dubio hꝫ. et ab eo abstinere in futurū aliter si nō cōsitetur peccat mortaliter. qꝫ exponit se periculo. Cōcor. s. tho. ibidem. di. xxj.

¶ Vtrū cōfitēs teneat acceptare omnē [sect. 36] pñiaꝫ quā sibi cōfessorvult iūgere. Rñ. qđ nō fꝫ Ho. et seqñ. Pa. i. c. significauit đ. pe. et re. sꝫ fꝫ Sco. i. iiij. dist. xvj. q. vni ca. sufficit ei ppositun acceptādi a deo hocvñ i pugatorio. sꝫ si accepta teneñ im plere aduerte tñ qđ

si cōfessor iūgeret penitēti vt satisfaceret pximo quē lesit puta restituēdo ablata et hmōi qđ illā teneť de necessitate explere. īmo deberet pcedere cōfessionē talis satisfactio si foret possibile vt latius ptz. j. restitutio iij. Siñr teneť acceptare illđ qđ cōfessor iniungit p necessaria cautela ne in pec catū recidiuat. Et ppterea no. qđ cōfes sor tripliciter aliqd imponit penitēti.

¶ Primo per modū exortationis cum admonetvt quotidie oret. faciat largas elemosinas et huiusmodi. et ad ista non tenetur ex necessitate penitens.

¶ Secundo modo per modū declaratiōis communis obligationis. sicut qñ declarat q restituat ablata: communicet in pascha. et huiusmodi. si nō obseruat penitēs euacuat sibi fructum penitentie. non tamē propter hoc teneť rei terare cōfessionem. nec cōmittit peccatum inobediētie speciale nō obediēdo sacerdoti. quia sacerdos nihil sibi imponit. sed declarat qđ tenetur facere.

¶ Tertio modo pro speciali satisfactio ne peccatorum et ad istā tenetur ex pce pto als cōmitteret speciale peccatūno bedientie. si eaz acceptauit et nō imple ret et iterare cōfessionē teneretur fm qđ dictum est. s. quod intelligo de penitē tia quaz sacerdos imponit preceptiue secus si imponeret exortatiue. sicut faci unt periti cōfessores qui aliquaz par uam penitētiā dant de precepto et post ea aliam maiorem de consilio propter periculum transgressionis.

Cofessio.

ij. de eius obligatiōe. Pro cuius intelligentia queruntur multa.

De ista cōfessiōe pnāli seu sacramē taliviđ remissiō es q̄s posuit ī ꝑ. s. pxi. pcedēti vbi tīgūt materie ī h. ꝑ. tacte. ¶ Vtz cōfessio sit đ iure diuino pcepta. Rñ. f3 sco. ī. iij. d. xvij. q. vnica qđ sic et p [sect. 1] bať pñō sic q̄lz teneť recuperare gñaz pdi tā pviā faciliore et certiore ex pcepto dī no q̄ dñ diliges. dñz deū tuū et pxi. tuū alr vñ ctēnere deū et ppā salutē. sz h nō [Fo.lxvj.r] pōt fieri. nisi p confessionē. qđ pbat sic atrit⁹ cōfētēs quibz nō habeat actū talē q̄ sufficiat. ad meritū de cōgruo tñ habēs volūtātē. suscipiēdi sacrm ecclie: et sine obice mortalis pctī actualr sibi facto vel in volūtate inherētis recipit nō ex merito sz ex pacto diuīo effectū isti⁹ sacri vt si paz atrit⁹ et atritiōe q̄ nō hz rōnē meriti ad remissionē pctī nolēs tñ recipe sacrm pnēsicut dispēsāt ecclesia et sine obice in volūtate pctī mortalis in actu ī vl. instāti illi⁹ p̄latiōis in quo ē vis sacramēti isti⁹ recidit remissionē et gratiaz pnialē nō ex merito vt dixi q̄ nō erat: sed ex pacto dei asistētis sacro suo ad effectū illū ad quē instituit: alio qñ nō apparet qūo sacrm pnē eēt serua tabula si nunq̄ p ipm vt sacrm posset recuperari serua gñā amissa sz tātū p attritionē tāq̄ p priuā dispositionē et p cōtritionē tāq̄ p cōpletiuā ista ponit Sc. in. iij. di. xiiij. q. vl. et hoc idez t3 S. Tho. in. iij. quol. q. x. et Hen. de gā. in quol. q. xxxij. Ex q̄. p3 q̄ nō est alia faciliior via ad īueniēdū gratiā. q̄ hic in cō fessiōe nō requirīt aliud. nisi qđ homo nō ponat obicē grē. qđ est multo min⁹ q̄ habere attritionez q̄ p modū meriti de cōgruo sufficiat ad iustificationē nec etiā certior. q̄ pōt magis eē cert⁹ hō q̄ nō ponat obicē. i. actualiter peccando q̄ q̄ habeat attritionē ergo quilibet te neť per hāc viā cōfessionis gratiā recuperare cū sit. faciliior et certior pbat etiā qđ cōfessio est de iure diuino per argumentū a cōtrario sup illud Ja. xx. quorū remisistis pctā remittunt eis ergo quoz nō remisistis nō remittunt. sed sacerdotes si remittunt nisi cōfētibus ergo tenent ex pcepto xpi. hāc rationez facit Pe. aureolus in quarto di. xvij. q. j. Probat et iā per id q̄ no. Jo. an. in c. significasti. de foro cōpe. vbi t3 q̄ papa teneť cōfiteri de necessitate. sed melior rō q̄ pbat qđ sit de iure diuino ē q̄ nō credēdū qđ ecclia et apostoli istud iugū imposuissent hoībus tā periculo rū nisi xps verbaliter apostolis istud pceptū dedisset sicut et de alijs sacramētis excepto baptisate. de q̄bus nō p3 qñ et qūo a xpo xp̄sse fuerint instituta. Indubitāt ergo tenēdū qđ est de iure diuino. et semper hoīes tenebant ad eā post casum

in peccato mortali in voto sed non in effectu. quod nondum erant instructi confessores: nisi post passionem christi qui haberent auctoritatem absoluendi.

¶ Vtrum omnes teneantur ad confessionem. Rñ. [sect. 2] quod sic omnes qui peccatum mortale commiserunt et tam infideles quam fideles. secundum Ri. in. iiij. di. xvij. ita quod non confitentur mortale peccatum commissum tam ante baptismum quam post si habet copiam idonei confessoris memoriam peccati et tempus ad loquelam ad confitendum omnino damnabitur cum sit de iure diuino precepta. vt. s. patuit. verum tamen putat confessio est precepta ab ecclesia vt fiat semel in anno in. c. omnis de pe. et re. non ligat nisi fideles.

¶ Vtrum pueri teneantur confiteri. Rñ. secundum Sco. in. iiij. di. xvij. et communiter docto. [sect. 3] pueri qui non discernunt et quorum etas ignorat quid videat. et furiosi non tenentur confiteri. Sed quoniam quis instructus et interrogatus ordinate precipit distincte quid iustum et quid iniustum in lege diuina quod potest faciliter videri si ad ordinatas interrogaciones ordinate respondit sicut alius adultus perfecte ex similibus premissis simpliciter responderet tunc habet etatem sufficientem ad cognoscendum iustum vel iniustum contra dei legem et confiteri tenetur.

¶ Vtrum non habens mortale teneatur ex precepto [sect. 4] pro ecclesie confiteri saltim semel in anno. Rñ. S. Bo. Tho. Ri. et pe. in. iiij. di. xvij. tenetur quod sic non ex vi sacri sed ex statuti ecclesiastici Sco. ea. di. tunc quod nec etiam statuto ecclesie tenetur sed sufficit quod se presentet sacerdoti et dicat se non habere conscientiam mortalis peccati vt ad confessionem possit admitteri Tu vero dic cum habet teneatur confiteri secundum Ri. in. iiij. di. xxj. de moralibus obligatis generaliter non de singulis generibus sed de generibus singulis. Item quod dicit psalmus ab occultis meis munda me domine quod verum est opus. prima quod quis tenetur confiteri saltem generaliter de generibus singulis propter periculum peccatorum ignoratorum et occultorum. et opus. Sco. intelligit quando quis est certus quod nullum mortale habet. quia tunc non tenetur confiteri. Et sic serua. ¶ Vtrum possit dispensari cum aliquo vt [sect. 5] non teneatur confiteri. Rñ. secundum Ri. in. iiij. di. xvij. et Tho. ea. di. quod non habet quod obligat ex vi sacramenti. potest tamen papa dispensare secundum quod obligat ex precepto ecclesie. s. vt possit diutius confessionem differre: quod sit statutum ab ecclesia. Vnde etiam papa tenetur confiteri quod ille cui confiteri debet sit inferior eo in quantum est prelatus est tamen superior in quantum est peccator. et ipse confessor dei minister.

Confessio

Tertio cui facienda est vtrum soli sacerdoti. Rñ. secundum S. Bo. in. iiij. di. xvij. quod de confessione possumus loqui dupliciter. vno modo prout est opus virtutis directe repugnans hypochrismi in quo quis seipsum accusat ne alius sit quam appareat vel mala sua aperit ad inuestigandam curationem. et hoc modo confessio potest fieri cuilibet etiam laico qui potest adiuuare instruendo vel orando: et de quo homo potest erubescere et humiliari. et ille exemplo humilitatis meliorari non peccatorum cognitione deprauari. alio modo putat confessio est opus sacramentale et putat ordinatur ad reconciliationem qui fit per absolutionem et ligationem. Et quoniam hec potestas collata est solis presbyteris. ideo hec confessio nullis nisi presbyteris est fienda.

¶ Sed quid si presbyter deest tenetur quis confiteri laico in casu necessitatis. Rñ. Magister sententiarum in. iiij. di. xvij. et S. tho. ea. di. et tex. Aug. de pe. di. j. quem penitet. et gl. extra. de officio. or. in. c. pastoralis verior voluit quod sic sed opinio Sco. Ri. Pe. et contra theologia. in. iiij. dist. xvij. quod non tenetur de necessitate. Et hoc patet ex predictis imo vt dicit. Sco. ea. di. quod si peccator sic posset per se verecundari et in generali sic querere consilium vel laicus non est magis discretus quam ipse quod non est vtile confiteri Laico nec expedit posset bene esse vtile ex materia verecundie qui est vna pena debita pro peccato. vnde sic contrafitens laico solueret vnam penam debitam pro peccato et sic esset bonum consilium eidem confiteri in tali causa dummodo sit talis qui non habeat deprauari exauditione peccatorum et sic intelligit. Aug. vbi. s. vt ibi patet.

¶ Vtrū oī sacerdoti sit confitēdū. Rñ. [sect. 2] fm communiter doc. qđ non sz solū sacerdoti pprio loquēdo de cōfessiōe put est sacramētalis. et de pcepto Juris diuini et ecclesie vt clare patet. ī. c. oīs. de pe. et remis. fm Ri. in. iiij. di. xvij. ī casu extreme necessitatis quādo alicui iminet periculū mortis pbabiliter. et ppriū sacerdotē habere nō potes nā tūc quilibet sacerdos pōt quēlibet peccatorez audire in cōfessiōe et absoluere ab oīb⁹ peccatis casibus et excōicationibus vt t3 gl. in. c. pastoralis de offi. or. quā sequunt cōiter doc. ar. ad hoc. xxvj. q. vj. si p̄sbyter. et. c. se. et de fur. c. fures de sen. ex. c. eos. li. vj. ita quod non oportet am pli⁹ de ipsis cōfiteri seu ad aliquēz recurrere etiā si erat casus reseruat⁹ ar. d. c. eos. sz tamē quo ad excōicationē serua q dixi. s. absolutio. iiij. §. xvj. dūmō talis sacerdos nō sit heretic⁹ excōmunicatus aut ab ecclesia p̄cisus fm. S. Bo. ea. di. ego tñ credo qđ nisi sit periculū puersionis in confitente. qđ etia3 in tali casu liceat fieri heretico et excōmunicatio aut p̄ciso et absolui ab ipsis si ali⁹ sacerdos haberi nō pōt. et sit parat⁹ audire: qz inducere talē nō l3 vt. s. Clericus. viij. §. ij. Et qđ tales sacerdotes vere absoluāt ī iali casu nec peccāt sic absoluēdo dūmō penitet đ pctō suo. rō ē qz fm pet. avel. ī. iiij. di. xvij. ptās clauis qē absoluēdi a pctō. et ex cōsequē ti ad penā eternā cōmutādā in tpalē et ad grāz actiue cōferēdā p modū appli cātis actu meritū passiōis xpī fundāt ī caractere sacerdotali q qđ ē īdeleibile. et quis ab ecclia ī tali sit ligata talis ptās tñ ī tali casu nō credo. qz necessitas nō subiacet legi positue. vt ī. c. qđ nō ē de re. iur. hoc t3 gl. ī. c. nō ē de spō. Et f3 pet. đ paf. i. iiij. sicut a tali pōt ba ptismū recipe. sic et pnīaz cū et ipa sit sa cř3 necessitatis. et ē tuti⁹ ī iali articulo cō [Fo.lxvij.r] teri p ea que supra dixi. confessio. ij. §. j. ¶ Sz qđ đr propri⁹ sacerdos. Rñ. vt col [sect. 3] ligo ex Ri. vbi. s. et Pa. ī. d. c. oīs et Car. ī Cle. dudū de sepul. ¶ Priō papa ī toto mūdo. ¶ Scđo legat⁹ in tota sua puincia. ¶ Tertio penitētiari⁹ eiusdē legati in puincia. ¶ Quarto archiep̄s dum visitat est pprius sacerdos suor suffraganeoruz et eos absoluere pōt. c. nro de pe. et re. Quinto ep̄s ī tota sua diocesi. ¶ Sexto archiep̄sbyter ecclie cathedral. ¶ Septimo vicari⁹ generalis ep̄s. Jsti duo possūt audire oēs đ diocesi. ar. l. cū p̄tor. ff. de iudi. et. c. offm de officio archi p̄sbyteri. ¶ Octaua p̄sbyter parochialis in tota sua pochia. ¶ Nono vicarij p̄fatoz. ¶ Decimo oēs habētes licētiā ab aliquo predictorum. ¶ Sed nunqd nō habētes executionēz [sect. 4] ordinū possit licentiari ad audiendas cōfessiones ab aliquo q executionēz dare nō pōt. Rñ. vt colligo ex arch. ī. c. plectis. xxv. di. et a. Pa. ī. d. c. oīs. q triplr đr qđ non habere executionem ordinum. ¶ Prio qz nō h3 velle vel nolle sz eius velle depēdet ab alio sicut sūt religiosi. vt. xij. q. j. nō dicat de elec. si religiosus. li. vj. de testa. religiosus de sepul. c. fi. li. vj. vnde nisi tales habilitent a suis p̄latis. nullo mō ēt ex licētia sacerdotum parochialiū vel epōz si sint exēpti pnt absoluere vel ligare. Scđo đr qđ nō habere executionē ordinū q est excōicat⁹ suspēsus vel interdict⁹ et hmōi et talib⁹ nō pōt dari licētia audiēdi cōfessiones nisi pri⁹ habilitent ab eo q tale īpedimentū pōt auferre. ¶ Tertio đr qđ nō hēre executionē ordinū qz nō h3 pplm sibi subditū sicut sūt religiosi a suis p̄latis habilitati. et oēs sacerdotes q non habent curam animarū vnde bene ta libus pōt cōcedi licētia audiēdi nō solum ab his qui habēt curā in actu specialiter ipis cōmittēdo: sz etiā gñaliter dādo licētiā subditis epōz vt quecūq3 voluerint eligāt sibi cōfessorē. Nec ob. q iudex prorogat⁹ iudicat iure pprio. Et ideo si nō h3 iurisdictionē ī actū nō pōt. ar. c. significatio. defo. cōpe. Rñ qz priuat⁹ nō pōt dare iurisdictionē. quā nō h3. l. priuatoz. C. de iuris. om. iu. Jtē prorogare idē est q extendere et ideo q nō est non pōt extēdi. c. ad disoluenduz de despō. impu. Qr rñdeo q qlibet sacerdos ex quo est sacerdos ordinat⁹ h3 iurisdictionē. solū deficit materia in q exerceatur et ideo cū sibi exhibē p talē licentiā in genere datā absoluit autoritate ppria quā h3 et pōt exercere obla ta sibi materia debita. Nō obstat etiā c. ad hec

de rescrip. vbi accessio iudicis incerti nō v3 q̄ illud verū est q̄tū ad fo rū cōtētiosum vt no. Gemi. in. c. fin. de pe. et re. li. vj. Et istā opi. t3 Host. et seq̄tur. pa. in cle. j. de priui. l3 prius tenuis set cōrium. Et ideo fm hoc limita et intellige dicta doc. in cle. j. de priui. et. xvj. q. j. §. ecce. et in cle. dudū de sepul.

¶ Vndecimo d̄r p̄pri⁹ sacerdos ei⁹ ille [sect. 5] q̄ eligi⁹ a papa p̄ suo cōfessore. et si⁹r ab ep̄is archiep̄is p̄riarchis cardinalib⁹ et similib⁹ p̄latis ep̄is superiob⁹ ēt ab inferiob⁹ p̄latis dūmodo sint extenti. vt p3 in. fi. de pe. et re. S3 no. q̄ tales in feriores ep̄is oportet p̄mo qđ sit immediate sub papa. q̄ exempti qui habent abbatē v̄l generalē et hmōi super se nō p̄nt sibi eligere cōfessorē de iure cōi fm Ho. et pa. in. d. c. fin. ¶ Secundo qđ sint prelati et capi⁹ large p̄lati fm pa. ibidē etiā p̄ sacerdotib⁹ curatis q̄ large dicū tur prelati. vt in. c. tua de elec. ego. licet stricte noīe p̄lati veniāt solū illi q̄ h̄nt iurisdictionē fori cōtētiosi vide bonaz glo. in. c. ij. de iudi. et in cle. dudū de sepul. in versi. p̄lati. ¶ Tertio q̄ sint exēpti. vno istorum deficiente non possunt sibi eligere confessorem.

¶ Vtrū prefati possint vna vice elige [sect. 6] re vnū alia vice aliū Rñ. q̄ nō. dummō nō faciāt in fraudē secū Directoriā nō. ¶ S3 quā autoritatē h3 talis elect⁹ su [sect. 7] per eos qui eū elegerūt. Rñ. f3 pa. i. c. si gnificasti. de fo. cō. qđ electi per exemptos ep̄is inferiores nō possunt absoluere ab excōicatiōe et casib⁹ ep̄is resernatis. ar. c. iij. de pe. et re. li. vj. nisi spālē indulgētiā habeāt sup hoc. fm Ho. te-[[Fo.lxvij.]v]net q̄ vbi exēptus elegit electus hab3 ptātē p̄narij pape quo ad absolutionē non quo ad dispensationē nisi de speciali mandato. A nō exceptis vero electus h3 potestātē illius cui subest vnde confessor ep̄i potest ipsum sicut archiep̄s. et sic de ceteris. et hoc magis placet quo ad predictos. de quibus loquitur. d. c. fi. de pe. et re. et idē dicerē de illo cui papa concedit vt possit sibi eligere confessorem vt cōfessor possit eū absoluere ab oībus nō reseruatis pape. et ad c. ij. p̄dictū dico intelligendum in casu suo quando ep̄s dat suo subdito talem licentiā sed nō quando papa. q̄ potuis set loqui generaliter si voluisset.

¶ Vtrum eo ipso quo ep̄s vel tales exē [sect. 8] pti de quibus. s̄. confitentur alicui videantur eum eligere. Rñ. q̄ sic. q̄ plus est factis eligere q̄ verbis. l. nō dubiū. C. dele. et in. c. legebatur. de maio. et obe. et in. c. fi. xv. q. vj.

¶ Duodecimo dicitur p̄pri⁹ sacerdos [sect. 9] quilibet prosbyter parochialis oīm va gabūdoz et illoz q̄ nō h̄nt p̄priū domi ciliū. Et hoc tandiu q̄diu in eius parochia inueniunt quia a quocunq̄ parochiali presbytero ad que3 se transferūt possūt absolui et a fortiori ab episcopo. aut licentiā habentibus ab eo. episcopo in sua diocesi audiendi confessiōes. et non fm. pa. in. c. fi. de for. compe. q̄ va gabūdi dicunt qui nō h̄nt domicilium certū vel habitationū fm gl. et Bar. in l. dies. §. pretor. ff. de dam. infec.

¶ Sed quid dicemus de scolarib⁹. mer [sect. 10] cēnarijs mercatorib⁹ stipēdiarijs et huiusmodi cōmorantibus in aliqua parochia nunquid poterāt absolui ab illis sacerdotib⁹ a quibus possunt absolui parochiales illi⁹ parochie. licet ibi nō cōtraxerint domiciliū. Rñ. fm pa. i. d. c. omnis. quod sic quia ille dicit p̄pri⁹ sacerdos prefatorū in cuius parochia habitant de presenti nec possunt cōmo de adire propriū sacerdotem. ar. c. fi. de parochijs. vide gl. que hoc tenet in cle. prima. de priui. et. hec est cōmunis opi. hoc idem tenet pa. in. c. cu3 cōtingat de foro compe. quam opi. limito verā quā do per maiorem partem anm ibi steterunt vt dicam in se. §. aliter non.

¶ Nunquid idem sit dicendū de pere [sect. 11] grinis viatoribus aut mercatorib⁹ discurrētibus hincinde pro negociatiōe. Rñ. vt colligo ex inno. et ho. in. d. c. oīs q̄ si alicubi morātur per annum vel p̄ maiorē partē anni. presertim vltra pasca in quo tenēt confiteri et maxime

qñ in pascate communiter non declinant ad domum sui loci quia tunc non videtur habere ibi domicilium ubi est eorum domus quo ad sacramenta ideo tunc licite confitentur parochiali ubi sunt et ab eo pñt absolui. xvj. q. j. q. ar. de deci. ad apostolice. si vero talē moram alicubi nō trahunt nō poterūt cōfiteri ibidē nisi licentiam acceperint pprio epō vel sacerdote parochiali vbilibet confitendi vel saltē peregrinādi siue itinerandi. qz tunc etiā ibidē cōfiteri possent et absolui. qz psumit qz eo ipso quo licētiā itinerandi dederūt: et etiā cōfitendi et sacra suscipiēdi dederint. tuti⁹. tamē esset specialiter licentiam petere. et quos casus sibi reseruat suos ep̄s face re sibi declarari. cū nō possit absolui a talibus sine ei⁹ licētia. qz intelligo qñ per talē morā alicubi nō steterūt qz pos sint ab illo ordinario absolui.

¶ Quid de illis q in diuersis locis morantur [sect. 12] ratur equaliter aut in diuersis castris habent domicilia nec apparet qd sit principale. Rñ. qd debet cōfiteri illi in cui⁹ parochia se inueniunt tēpore confessionis fiende. ar. c. ex parte. de fo. comp. fa cit gl. in. l. ij. C. ubi de cri. agi. opo. qz dicit quēcūqz conueniri posse ubi degit et moratur. Ho. tamē dicit qd tuti⁹ esset qz ab vtroqz epō vel p̄sbytero in cuius iurisdictione moratur licētiā peteret.

¶ Cui debet cōfiteri sacerdotes. prepo [sect. 13] siti decani. Canonici seculares. Et huiusmodi ecclesiastici non exēpti inferioribus episcopis. similiter religiosi etiam exempti qui non sunt p̄lati. Rñ. qz omnes doc. qd tenentur confiteri suis prelati vel de eorum licentia.

[Fo. lxviij. r.] ¶ Vtrū prefati proprii sacerdotes possint alijs suā auctoritatē delegare. Rñ. fm Ric. anglicū in quodā. aut talis sacerdos hz auctoritatē ordinariam: et sic pōt aut habet cōmissam: et tūc distingo qz aut a papa et sic pōt. Intellige verū qñ a papa cōmittit iurisdictionem. Secus cū cōmittit nudū officiū sine iurisdictione vt puta audire confessiones: qz nō pōt. facit. c. fi. de off. de. vide. j. delegatus. §. vj. Aut ab inferiore vt ab epō: et tūc aut ad vniuersitatē causarū: et sic pōt in particulari aliquā cām cōmittere vt officia lis et gñalis penitentiarius ep̄i. nisi sit eis spāliter iter dictū. Si vero hz cōmissionē particulare nō pōt sicut si sacerdos fuerit conduct⁹ ad officiādū ecclesie parochialis. cū nō sit ordinari⁹ illi parochie. Et sic loquitur. c. fi. de off. dele. in. §. ceterum. ubi dicitur. salua legatorum sedis aplice auctoritate nulli cui cōmissum fuerit predicare crucē excōicare ab soluere. dispēsare. vel iniūgere penitentias liceat de cetero hoc alijsdemādare [sect. 15] ¶ Vtrū in aliquo casu liceat cōfiteri alteri qz proprio sacerdoti. Rñ. fm pa. i. d. c. oīs qz sic quācūqz subest aliqua legitima cā. puta qz est reuelator confessionis vel sollicitator ad malum: vel nō habet debitā sciām vel p̄bab iliter videt sibi periculū vel sacerdoti immineret vel est excōicatus et hmoi. et tūc dīz petere re licentiā. et obtinere qz si nō pōt obtinere nec audire pōt supiorem sufficit qz petijt et sic supplet cle. c. oīs. p. c. placuit et ibi glo. de pe. di. vj. sic vt sensus debet obtinere licentiā. l. si potest. vt in. d. c. oīs vel adeat alienū si nō pōt. vt in. d. c. placuit. ego vero in hoc multum non insisto: qz verissimū puto et quia hodie habentur multi proprii sacerdotes qbus legiti me cōfiteri possumus si vn⁹ nō est idone⁹: et si casus accideret tenet quod dixi quia precepta nō se extendūt vltra caritatē etiā si licet cā meliorāde vite. extra de regula. c. licet. qzto magis causa recuperande.

¶ Vtrū liceat absqz ali a licētia confite [sect. 16] ri fratrib⁹ minorib⁹ et pdicatorib⁹. Rñ. qz sic si. v. concurrant. ¶ Primum qz generalis vel prouincialis minister. aut custos quo ad minores: et magister aut prior prouincialis aut eius vicarius quo ad predicatorum accedat ad presentiam prelatorum petendo qz fratres qui fuerint electi possint libere cōfessiones snorū subditorū audire. Sed istud primum est de bñ esse vt. j. patebit. §. xxj.

¶ Scdm qz fuerint electi et habilitati ad audiēdas cōfessiones p gñalē aut p̄uincialē ministrum quo ad minores vel p magistrum aut priorē prouincialē quo ad pdicatorum. ¶ Tertiū qz sic electos pñtent p se vel frēs quos ad hoc deputauerūt ep̄is: seu eorū vicegerētib⁹ petēdo

humilr vt de eorū bñplacito possint audire cōfessiōes suorū subditorū. An aut requirāt q psonalr ducat tales fr̄es electos. ego credoq nō. sz sufficitq vbaŕ vel aliter qualitercūq. Ratio q [sect. 1] qñ aliqđ onus īponiŕ alicui sine determinatione quo īpleto ad aliqđ bñficiū mereŕ admitti. quoccūq leuiori modo im pleat onus cōditio đr impleta: et sic ad bñficiū mereŕ admi tti hoc pbat. ff. de cōdi. et de. l. q traditū. Cū ergo onus p̄sentatiōis impositū p̄fatis electis nō distinguat qūo debeat fieri cū possit fie ri multis modis. vt. ff. de p̄cu. l. p̄ns et ibi gl. igiŕ qualitercūq fiat siue p scriptū siue verbali intelligiŕ cōditio imple ta. Nec ob. gl. in cle. dudū de sepul. q̄ di cūt q debet fieri p̄sentatio p̄sonalis: q̄ p̄ns đr q̄ p̄bet sensib⁹ corpis. ar. ff. de v. ob. l. j. ī p̄n. q̄ si aduertis. hec rō nōvalet q̄ p̄ntatio p̄sonalis etiā pōt fieri p p̄cu ratorē: vt in. l. fi. C. de procur. Et sic p̄bet se. q̄s sensib⁹ p se aut p aliū vt. d. l. p̄ns. Sic intellige gl. p. d. l. p̄ns. et ibi. et no. p Jo. an. ī. c. p̄nti. de p̄bē. li. vj. facit. c. tue. de procu. vbi oportet q p̄ns nominali [sect. 5] ter non infert necessario vt per se faciat sed bene si aduerbialiter dicatur vt ibi p̄z. ¶ Quartū q req̄rīt est q nō audiāt cōfessiōes extra diocesim: illi⁹ cui sunt p̄ntati: et ī hoc differūt a p̄prijs sacerdo tib⁹ parochialib⁹: vel ep̄is vel prelati ordinarijs q p̄nt vbiq̄ andire suū sub-[[Fo.lxviij.]v]ditū. et absoluere in foro p̄niali: q̄ ī his q̄ fiunt sine strepitu et sub silētio nulli⁹ leditur territoriū. l. ij. ff. de of. procō. fa cit qđ no. pa. ī. c. cū ɔtingat. de fō. cōpe. et ita tenet Car. in. d. cle. dudū. Quintū q ille q̄ vult eis cōfiteri sit de iurisdictio ne illius prelati cui tales sunt p̄sentati hec habentur ex. d. cle. dudum.

¶ Vtrū p̄dicta p̄ntatio solū sit fienda ep̄is. Rñ. car in. d. cle. dudum. q nō sed ibi noīe p̄lati itelligiŕ q̄libet hñs iuris ditionē ep̄alē ita q nulli diocesanosub sint eorū subditi nec ipsi. ar. c. abbates. in fi. de priuile. li. vj.

¶ Vtrū hec p̄ntatio possit eis fieri extra territoriū existentibus. Rñ. q sic fm Pa. in. d. cle. dudum.

¶ Quid si sedes vacat. Rñ. pa. vbi. s. q [sect. 1] fiet caplo. ar. c. olim de. ma. et obe.

¶ Sed pone q nō possit hñ capitalis p̄lati. Rñ. Pa. vbi. s. q petē a vicario [sect. 20] suo in spūalib⁹ si habet de tē. or. c. cum null⁹ li. vj. si non h̄z et malitiose hoc fa cit d̄z adire superiorē qui eius negligē tiād̄z supplere. c. q̄ diuersitatē de conces. prebē: Et idē dic si esset excōicatus vel suspēsus vel interdictus q̄ adire debet superiorem.

¶ Quid presentē electi ante petitionem licentie. Rñ. zen. in. d. cle. dudum [sect. 21] q̄ valet concessio facta: sed q̄ possent prelati dicere q̄ volunt quod fiat primo petito.

¶ Vtrum vicarij ministrorū aut magi storum puincialiū possint eligere con [sect. 22] fessores. Rñ. car. in. d. cle. dudum q nō et sic tenet gl. ibidem et paulus.

¶ Quid si prelati nolunt dare licentiā predictam petentibus. Rñ. car. vbi. s. [sect. 2] q̄ nihil refert: quia expectato congruo tempore possunt eligere et electi confes siones audire.

¶ Quid si dicāt prelati: nō presentatis aliquos quia nō admittem⁹. Rñ. Car. [sect. 24] vbi. s. q̄ poterunt audire sine alia pre sentatione.

¶ Vtrum prefati electi et semel p̄ntati aut deputati durēt post mortē acceptā [sect. 25] tis p̄lati. Rñ. car. vbi. s. q nō si sua istis verbis sint deputati. s. vsq̄ ad eorū bñ placitū cū istud morte extinguaŕ vt in c. si gratiose. de rescrip. li. vj. si vero sim pliciter deputenŕ durat post mortē et sic debēt deputari nec credo q̄ ip̄is in uitis possint aŕ deputari: nisi q̄ eorum ptās sit p petua: q̄ eorñ autoritas est papalis q̄ durat ar. de trāsac. c. veniēs et de iure cōi approbata ar. c. super que stionum de offi. deleg. c. ne romani. in prin. in cle.

¶ Vtrū p̄fati deputati possint cōmitte [sect. 26] re alijs. Rñ. car. vbi. s. q̄ non q̄ hñt nu dū ministeriū. Et ī hoc dicit Lau. q̄ ha bēt ptātē sine administratiōe ad īstar illorū de q̄bus de resti. in teg. c. j. diciŕ. ¶ Quos p̄nt absoluere prefati deputa [sect. 27] ti. Rñ. vt. s. p̄z oēs qui

ab illo plato cui sūt p̄sentati p̄nt absolui tā exēptos q̄ nō exēptos: tā eccl̄asticos q̄ seculares f̄m car. vbi. s̄. et etiā sine alia snia sacer dotis parochialis: et nō obstāte ei⁹ ōdi tione imo oē preceptū et oīsexcōicatio cōtra tales cōfidentes ipso iure est nul la per extraua gātē. Marti. iiij. que inse ritur in. Rubrica. de priuile.

¶ A q̄b⁹ pcr̄is p̄nt talesdeputati absol [sect. 28] uere. Rñ. q̄ ab oīb⁹ a q̄b⁹ p̄nt sacerdotes pochiales a iure. et l̄z ep̄i possint sibi vel p cōstōes aut ex cōsuetudine reseruare casus: ita q̄ curati absoluere non poterunt: tñ p̄fati fratres bñ absoluāt et facit ad hoc q̄ no. Guil. in. l. p̄uilegia. C. de sa. san. ec. et sequit̄ pa. i. c. sup specula. nec cle. vel mo. vbi dicit q̄ reuoca to p̄uilegio boñ. nō est reuocatū p hoc priuilegiū studij señ. q̄uis sit cōcessum ad i star boñ. q̄ tā illi⁹ est q̄sitū studio señ. hoc idē pt̄z p ybū. d. cle. dudū. vbi dicit a iure: ergo veniūt oēs casus p̄ter illos q̄s ius fuauit sp̄alr ep̄is nec. ob. motiua. Jo. imo. i. gl. d. cle. q̄ cum dicit q̄ in re sua q̄libet pōt facere q̄ vult dico verū nisi supior ad quē ptinet p̄ncipalr alr velit dis onere: vt ē i p̄posito. Jtē cū dicit q̄ si ep̄s pōt artare ordina riū multo magis extraordinariū. nego p̄rio q̄ ptās p̄fatorū fratrū sit extraordinaria imo est ordinaria furges a p̄fa [Fo.lxix.r] ta cle. dudū. vt t̄z zen. et Lau. i. d. Cle. du dū. itē posito q̄ sit extraordinaria verū cōcluderēt si ptās p̄fatorū esset ab ep̄o s̄z cū sit a papa vt. s̄. dictū est. nō pōt in ferior tollere cōcessa p supiorē. xx. di. in ferior. cle. ne cle. romani. de elec. alr pos sent tot casus reseruare q̄ in totū tolle rēt istud priuilegiū fratrūq̄ esse nō pōt c. q̄to de priul. Nec his obuiat rō sua s. ne idē subditus cēseāt diuerse cure q̄ ex hoc nō sequit̄ q̄ sint diuerse s̄z bñ subordinate cure vt p̄z in quotidianis cōcessionib⁹: tā pape quā ep̄orū: itē cū dicit nō est iure cōcessum q̄d iure reuo catū est Dico hoc verū in iure cōi. non aut q̄ reuocat̄ in iure puinciali: v̄l sino dali nisi q̄ ad determinatos subditos. Jtē cū dicit q̄ pochiani nō sūt exēpti l̄z f̄res sint. c. p exēptionē de puil. li. vj. Cō cedo s̄z nō sequit̄ ex hoc q̄d nō possitab solui ab oīb⁹ exceptis a iure resernatis ep̄is q̄ sicut nec p̄nt īpediri q̄n cōfiteat̄ p̄fatis fratrib⁹: ita q̄ nō absosuant̄ f̄m eorū autoritatē p regulā accessoriū de reg. iu. li. vj. q̄ autoritas respicit f̄res n̄ subditosep̄i q̄ i actu p̄nt exercef q̄n ad est materia debita. q̄ est quorūcūq̄ volētiū cōfiteri de diocesi. d. cle. dudū Jtēz cū cōcludit nō absoluat fr̄ q̄ nō absoluit curat⁹ verū diceret nisi ei p aliū supiorē esset cōcessū. vt i istis ē. nō ob. cle. religiosi de priui. q̄ nō absoluāt i casib⁹ sedi aplice aut locorū ordinarijs reseruatis q̄ subītelligitur quo ad casus ep̄ales a iure statuto: vela cōsuetudine q̄ cū excludant̄. p. d. cle. dudū: sic op̄z ista sihr eos excludat: ne leges ludibrio fiant. l. fin. §. vbi autem de bo. que li. et iura iuribus sint cōcordanda. l. vnica. C. de inoffi. do. de elec. cum expediat. li. vj. et sic firm iter tene in consci entia: si cut etiā hoc idem tenet Joā. de ligna. in. d. c. omnis vtriusq̄ sexus nisi q̄n ali cui casui esset snia excōicatōis ip̄o fctō ānexa p statutū et ep̄isreseruata. q̄ tūc absoluere nō possent. itē q̄n videret expedire salutiaie alicui⁹ v̄l alioz alique mittere ad supiorē: tūc l̄z posset absoluere mittendus esset q̄ debenius esse coadiutores eorū et de hoc et q̄ sunt casus episcopis a iure reseruati vide supra casus primo.

¶ Vtrū p̄fati f̄res possint p ep̄os aut [sect. 29] prelatos admitti si nō accessu ministro rū hmōi ad petēdā licētiā: et p̄ntationē electorū. Rñ. Ho. et Jnn. vt resert dic. q̄ sic: si p̄cedit d̄volūtate vtriusq̄ ptis. ar. l. cū p̄r. ff. de pac. do. vñ si admittunt̄ ac si esset obseruata p̄fata forma a p̄latis eandē habebūt autoritatē sicut si seruata fuisset. Si ȳo solū concedit ln̄iam audiēti cōfessiones suorū subditoz tūc nō possent absoluere nisi inq̄tū p̄lati eis cōcedūt et possent sibi q̄ vellēt casus reseruare. q̄ tūc nō absolmeruūt autoritate d. cle. dudū. s̄z exmera cōcessione prela torū. verū tñ est et tales ex sola ln̄ia ad missi solēt vbiq̄ subditos taliū prelatorū audire sicut et ipsi p̄lati nec durat taī autoritas nisi ad eorū bñ placitum q̄d no.

bñ. Jō sint cauti cōfessores vt qñ nō seruata p̄fata solēnitate petunt licētiā audiēdi cōfessiōes rogēt p̄f atos pre latos. siñr q velīt eos admittere. acsicēt seruata p̄fata forma si autoritatē p̄fate cle. volunt habere.

¶ Vtrū ex cōsuetudine possit induci vt [sect. 30] q̄s cōfiteat̄ ad libitūcui vnlt Rñ. vt ī. c. si ēps de. pe. etre. li. vj. q̄nulla cōsuetudine posset introduci vt q̄s eligat sibi cōfesso rē sine sui supioris lñā itelligo an faci te vt puta q̄ vidēt et tollerāt cū possint p̄hibere: aut expressa. Dictū tñ pa. in. c. cōquerēte. de offi. or. veꝛ quo ad subdi tos: sꝛ quo ad exñtē ī dignitate noie di gnitatis posset p̄scribere hāc curā et fie ret p̄pri⁹ sacerdos fꝛ Ho. et allegat. ca. dudū el. ij. de elec. et. c. cū olī d̄ prescrip. et est verū post prescriptionem.

¶ Vtrū sacerdos pochiať dēat faciliter [sect. 31] dare lñāz suis subditis alteri cōfiteđi Rñ. sc̄tūs Tho. ī. iij. dis. xviij. q̄ q̄ multi sūt adeo īfirmi q̄ poti⁹ sine cōfessiōe d̄ cederēt q̄ cōfiterent̄ tale p̄bytero iō da re debet. vñ illī qui sunt nimis solliciti vt cōscientias subditoꝝ sciant: multis laqueum dānatiōis incidūt et p̄ cñs si bi īpis hoc sc̄tūs Tho. Qd̄ credo verū [[Fo.lxix.]v] nisi quando propter hoc sollicitāt scire ne alios inficiāt: aut vt ceteri hoc scien tes magis a peccatis preseruentur: debet tñ exigere specificationē illi⁹ cū quo vult cōfiteri et si est eque bon⁹: sicut īpe concedat. Si vero nō est eque bon⁹ nō debet dare. Et si ille cōfessor ad quē vult ire habet alio mō autoritatē audiendi: tūc dicat sibi non expedit et inducat vt nō vadat: sed si vult ire relinquat cū ar bitrio suo: q̄ sibi nō imputabitur alias sic si male confiteretur.

¶ Vtrū sit credēdū dicēti se h̄re licētiā [sect. 32] a suo p̄lato cōfiteđi alteri. Rñ. fm ri. in iij. di. xvij. ar. iij. q. ij. qd̄ sic. et siñr dicenti se esse cōfessuꝝ. rō q̄ cognitio ī foro pn̄e depēdet a volūtate subditi: iō debet eū reputare idoneū ad eucharistiā sumēdā si se asserit penitētē et legitime cōfessum ei q̄ potuit eū absoluere. ss tamen sacerdos haberet aliqua signa p̄babilia q̄ ille non diceret verū nō teneretur ei credere nisi faceret fidē sufficiēter ei nō dico q̄ si vere penitēs et vere cōfessus: q̄ ista nō cadūt sub p̄batiōe: sꝛq̄ il livel illi est cōfessus q̄ eū potuit absolue re fallit hoc ī excōicato cui nō teneť cre dere nisi probet se absolutū et in illo q̄ habet perseuerātiā in pctō vt puta qui tenet concubinam et huiusmodi.

¶ Vtrū illi qui cōfitentur illis quibus dāt lñā a papa vel legato: aut ēpo au [sect. 33] diēdi cōfessiones vel q̄ hñt lñiam a pre dictis eligēdi sibi cōfessorē saltē semel ī anno teneant̄ cōfiteri proprio sacerdoti parochiali. Rñ. glo. ber. in. d. c. oīs tꝛ q̄ sic. sꝛ male et falle fm cōiter doc. in. d. c. oīs. et in. c. ij. de pe. et re. li. vj. sufficit eī lñia alterius eorū vel sacerdotis parochialis fm Jo. an. in. d. c. ij. multo sorti⁹ non tenentur si sunt cōfessi ēpo proprio q̄ d̄r parochialis presbyter. in. c. null⁹ de parochijs. et in. c. ij. ix. q. ij. et q̄cūq̄ alr teneret esset temerari⁹ vt ptꝛ p̄ extraua gātē. Jo. xxij. que incipit vas electiōis q̄ dānat predictā opi. ber. cū habentes lñiam in predictis possint etiā inuitis et contradi centib⁹ parochialibus sacer dotibus eorū subditos absoluere. et vt dicit sanct⁹ Tho. in quadā. q. de quol. quod nō pōt aliquis autoritate cuiuscūq̄ hois cōpelli ad confiten dū peccatū q̄ alteri confessus est q̄ eū absoluere potuit q̄ cōfessio peccatorū est quoddā sacramētale diuino imperio subiacens nō humano. addo tñ cū sc̄tō bo. ī. iij. di. xvij. q̄ si sacerdos parochialis est bon⁹ et idone⁹ bonū est cōsiliū qd̄ remittant̄ ad eū a quocūq̄ audiant̄: nō tñ necessariū est nec oportet q̄ illa pctā a quibns sunt vere a talib⁹ absoluti iterū confiteantur: sed possent ea tacere et alia occurrentia confiteri. Et dic etiā q̄ tuti⁹ est confiteri p̄prio parochiali sacerdoti vel prelato q̄ alteri propter multas de ceptiones et illegitimitates que sunt in alijs deputatis: vnde semper cōsulo q̄ nemo dimittat p̄priū parochialē p̄ alio deputato nisi clare cōiter eū quē eligit esse bone cōcie et debiie pitie et melioris q̄ p̄pri⁹ parochialis q̄ si inest aliq̄s de fect⁹ parochiali

magis excusat subdit⁹ ei cōfiteō q̄ alteri: cū superiores cum instituendo pro sufficiente eum approbare videantur.

¶ Quid si aliquis vult sepius cōfiteri [sect. 4] in anno nunq̄d sacerdos parochialis tenetur eū totiēs audire. Rñ. fm Ri. in iiij. di. xvij. q̄ sic de necessitate precepti si ille qui vult cōfiteri de necessitate habet cōfiteri. Sivero nō teneret de precepto cōfiteri nec sacerdos prefatus obligaretur eum audire nisi de cōsilio. Addit tñ Ri. q̄ si subdit⁹ vult pluries cōfiteri et sacerdos noluerit audire q̄ tunc talis libere pōt cōfiteri alteri cōfessori. ille potest eū absoluere: nisi eius sacerdos eum ad determinatum confessorē miserit: quia si nō vult eum audire nec alium determinatū assignare videt tacite ei licentiam dare: vt pro illa vice alteri cōfiteatur cui voluerit: sed sic elect⁹ nō poterit absoluere nisi ab his a q̄b⁹ proprius sacerdos potuisset.

Confessio.

iiij. quo ad qualitātē illi⁹ cui fienda est circa quod queritur.

De cōtentis in hoc. §. aduerte q̄ cō-[Fo.lxx.r]fessor laicus pōt esse in casu necessitatis no. Col. lect. c. omnis vtriusq̄ sexus. versi. laico licitum est cōfiteri. de peni. et remis. gl. in. c. pastoralis. et ibi Pa. ver si. tēpore necessitatis. et Fely. ibidem. §. p̄terea. col pe. versi. licitum est confiteri laico. de offi. ordi. vbi dicit ipse Fely. q̄ si confitens sit excommunicatus intelligitur intantū absolutus q̄ potest in cimiterio sepcliri. de quo per vicari. de petra sanc. sing. vlt. quod incip. necessitas non habet legem.

¶ Qualis d̄z eē cōfessor. Rñ. q̄ d̄z h̄re. v. [sect. 1] ¶ Primo bonitatē vite. s. vt nō sit ī peccato mortali. de pe. di. vj. c. j. vñ existēs ī peccato mortali qñ absoluit penitētē nisi ipse de sua mortali culpa peniteat grauiter peccat fm sctm̄ Bo. ī. iiij. dist. xix. īmo mortaliter fm Di. ti. xv. li. j. ar. d. c. j. vide q̄. s̄. dixi clericus. viij. §. j.

¶ Sed nunquid tali sciēter cōfiteō pec [sect. 2] cat mortaliter vt. s̄. clericus. viij. §. ij.

¶ Scōo d̄z h̄re sciētiam. sed quātā sciē [sect. 3] tia d̄z habere necessario. Rñ. fm sctm̄ Bo. ī. iiij. di. xvij. et elicitor ex. c. nulli sacerdotum. xxxviij. di. q̄ tantā sciētia d̄z habere q̄ sciat discernere in pctis cōib⁹ q̄ veniale et q̄ mortale et qđ sciat sem p̄ ad q̄ pctā sua ptās se pōt extēdere. rō q̄ alia pñā p̄ mortali: alia p̄ veniali ē imponēda. item q̄ si esset aliqđ peccati genus ad quod nō posset manū extēdere nisi hoc cognosceret in piculū aīe ei⁹ audire cōfessiones et etiā cōfiteōiū. Vñ hoīes q̄ hoc cognoscunt tenent cōsulere discretos alioqn. vterq̄ peccat grauīt. Et hoc voluit dicere Ang. de pe. di. j. q̄ vult. Est et alia scia qua quis scia p̄ habitū acquisitū discernere inter pplexitates peccatoz: et hec est de bñ esse. Jn talib⁹ eñ semp d̄z securiorē viā eligere et sapiētes cōsulere: hec ex sctō Bo. et hoc tene quis diuersi diuersa dixerint sup hoc. Aduerte tamē q̄ si dubium verset̄ circa aliqđ faciendū vel dandū vel penam subeundā tūc benignior opi. ē eligēda. ff. de eo q̄ cer. lo. l. q̄ si eph esi. vn de in. c. ij. de transac. dicit̄. Jn his sup quibus ius nō inuenit̄ expressum pcedas equitate seruata: semp inhūaniorē ptē declinādo fm q̄ psonas: cās. loca: et tpa videris postulare. hec ibi. hoc idez t̄z Bar. ī. l. oēs populi. ff. de iusti. et iu. ni si forte etiam aliqđ faciendū q̄ faciliter posset expediri. Si x̄o dubiū eēt absteineat: tūc securior ps est eligēda. s. abstinere. pur. si diuersitas eēt inter doc. et penitēs ex aliqua rōnabili cā vult ab herere vni opi. nō ē sibi denegāda absolutio: s̄z sue cōsciētie relīquēdu. Quid aut sit dubiū et opi. et qđ fiendū in his vi de. j. du biū et opi. Similiter et sacerdos nō d̄z asserere mortale id de quo nō est cert⁹ ne iniciat laqueos alteri nec tene tur de singulis q̄ audiuit determinare si sunt mortalia vel ne. s̄z de q̄b⁹ est clā rū de q̄b⁹ sunt varie opi. vel etiā ipe penitēs nescit exprimere mentē suā circa cōsensum vel morā. Hen. tamē in quōl. sic distinguit q̄ peccata sunt in duplici genere.

¶ Quedā iō q̄ phibita aliter nō essent mala vt nō audire missaz ī festoet hmōi q̄ sunt de iure positio mero et talia d̄z scirec̄fessor. nisi hēat caz rōnalē q̄ eū ex cuser puta q̄ absens et hmōi. Alia sunt pctā q̄ de se sūt mala vt ea q̄ sūt ̄ ius diuinū: ēt si ab hoīe nō sint phibita et hozq̄dā sūt capitalia. s. vij. q̄si elemēta: et ista op̄z scire de necessitate. q̄dā sunt species capitaliū: vt illa q̄ recipiūt horū p̄dicationē. vt fornicatio: ebrietas et huiusmodi. Nam fornicatio luxuria et ebrietas gula est. et horū spēs q̄dā importāt malū de substātia sui act⁹ eo q̄ statī natura habēt annexū malū: vt fornicatio. et talia c̄fessor teneť scire vtrū sint mortalia vel nō q̄dā de substantia sui act⁹ nō habet deformitatē. s̄z ex libidine faciētis sicut cognoscere vxorē ppriā nō ē peccatū. s̄z libidine sic etiā est mortale qñ excedit limites matrimonij. s. etiā si nō eēt sua. et talia nō op̄z q̄ ̄ necessitate c̄fessor sciat vtrū sint mortalia vel vēalia alia sūt pctā q̄ sūt fi pctōz capitaliū vt illa pctā q̄rū fines terminant et ordinant ad fines capitaliū. et sicut dol⁹ acquisitio rei iniuste et [[Fo.lxx.]v] huiusmodi. et de talib⁹ nō ordinari⁹ nō tenētur scire vtrū sint mortalia vel non sed curat⁹ ordinari⁹. vt ep̄s. archiep̄s. et ceteri alij supiores tenent scire. q̄ tenētur purgare. p̄ficere et illuminare alios. et ideo nouū et vet⁹ testamentū tenent scire hec ille. Caueat igīt cōfessor ne sit preceps in dādo sentētiā de mortali. vbi sunt varie opi. doc. sicut de decimis soluendis vbi non est consuetudo de locis. Janue. sed cōsulet semper q̄ sibi v̄r tuti⁹ nec moueat ppter dictum vnus doc. nisi rōnaliter vt dicā. j. opinio. §. j. ¶ Sed qd si cōfessor propter suā imperitiā dubitat de aliquo. Rñ. qđ optimū qđ possit esse in confessore scire dubitare. vnde nisi sciat p̄ certo se legisse decisionem alicuius casus. vel non habeat rōnes euidentēs semp d̄z dubitare et peritos consulere vel ipse de nouo studere dicēdo peccatori vt reuertat: q̄ vult melius videre vel saltem si hoc nō pōt facere absoluat penitētē inq̄tū sua autoritas se extendit. et īponat ei q̄ consulat peritos. deliberet facere q̄cquid faciendū ei fuerit declaratū et sufficit et p̄ hoc facit in ar. c. si quis posit⁹ et. c. null⁹ de pe. dist. vij. vbi quis de tali dubitet tñ absolutio nō negat. de qua aut culpa teneat cōfesso vide. j. culpa. §. v.

¶ Tertio debet habere caritatem erga [sect. 5] penitētē vt eū interroget et instruat de pe. di. v. c. j. an aut de necessitate teneat facere interrogatiōes et quomodo vide j. interrogatiōes. in prin. et per totum.

¶ Quarto debet habere pietatē in cō [sect. 6] patiēdo peccatori benigne cū cōsolādo infandēdo vinū et oleū vt dicitur in d. c. oīs. vt poti⁹ velit saluū in purgatorio q̄ nimīā penitentiā imponēdo desperatum in inferno: nec exigit iuramentum vel promissionē a penitēte nisi in casib⁹ in quibus ius ita vult etiā si videat q̄ nō implebit que sibi imponet.

¶ Sed pone quod presbyter parochia [sect. 7] līs habeat aliquos parochianos. surdos mutos: vel furiosos et huiusmodi. Rñ. qđ debet facere posse suum vt īducat eos ad contritionem. et pñiam fm q̄ est possibile. s. signis. aut nutibus et huiusmodi. et si nō pōt p̄ficere oret deuz p̄ ipsis et faciat orare pplm vt dñs eos illustret: et cū nihil omiserit de contingentib⁹ nō īputabit ei facit de cōse. di. iiij. solet queri. et. xliij. di. ephesis.

¶ Quid si eger petat p̄sbyter et añ qad [sect. 8] iungat p̄dit loq̄laz vel efficiť furiosus. Rñ. q̄ vel ad nutū īfirmi vel ad testimonium eoz q̄ ipm audierūt petere pñiam vel p̄sbyterū d̄z ei q̄cqd pōt humanitatis īpēdere absoluēdo vel recōciliādo: et si pōt sine periculo ori eius eucharistiam infundendo. et sufficit vn⁹ testis in hoc cū nulli fiat preiudicum.

¶ Vtrū adiudicat⁹ morti petēdo pñiaz sit absoluēdus. Rñ. q̄ sic debēt cōpelli [sect. 9] officiales vt hoc pmittāt et cogi ecclesiastica censura. cle. cum fm de pe. et re.

¶ Quid si sacerdos scit impedimētū in [sect. 10] m̄rimonio alicui⁹ sui pochioliset hmōi Rñ. f̄z Mo. ti. pñia. vij. q̄ si p̄t p̄bari teneť sibi reuelare. q̄ cū sit ei⁹ p̄lat⁹ teneť ad illō p̄ceptū.

Ma. xviii. Si peccauerit in te frater tu⁹ et c. Si autē pbari nō pōt l3 sciat nō teneē ei dicere nisi credat qđ laboreť ignorātia crassa et supina q̄ eu3 nō excuset vť qñ pbabiľr credit q̄ pati erūt acq̄escere cōsilio bonoꝝ sup hoc in his duob⁹ casib⁹ teneē ei reuelare als nō īmo ego credo q̄ grauiter peccaret aliter reuelādo: quia esset occasio pctī. ¶ Quinto debet habere potestatē ab [sect. 11] soluendi fm quod. s. dictum est.

¶ S3 qui de cōfessorib⁹ illis qui vel de [sect. 12] iure nō tenēt bñficiū: vel sunt ītrusi aut excōicati: vel nō hñt lñāz audiēdi et hu iusmodi. Rñ. q̄ q̄tū ē ex pte taliū sacer dotū decipiūt aīas cū nō possint nec li gare nec soluere. de poc. c. null⁹: s3 quo ad cōfiteťes distinguēdū est: q̄ aut hñt iustā cām ignorātie: et sic sunt absoluti quo ad deū q̄diu talis ignorātia durat s3 si postea hoc sciat f3 iu. teneē cōfiteri iteꝝ sacerdoti legitimo q̄ eos possit ab soluere. ar. d. c. oīs etde ps. nō bap. d. c. ve niēs. distinguo tamē hic fm. pe. de pał. in. iiii. di. xvij. q̄ si impedimētū ē iuris diuini: puta q̄ nō est baptizat⁹ vel nō [Fo.lxxj.r] est ordinat⁹ sic l3 quo ad deū sit absolu tus cōfessus tali q̄diu ignorātia durat tñ cū sic tenetur iterū cōfiteri legitimo cōfessori. nec papa posset disponere de cōtrario. Si vero īpedimētū est iurispo tiui tūc aut talis cū quo est cōfessus habebat cōiter p prelato. puta q̄ erat in possessione et cōfirmatur p superiorē l3 nō lñē obtinuerit bñficiū. et cōfessus est quis tali tāq̄ suo plato. q̄ sic reputaba tur cōiter et sic ipse credebatur ex ignorantia facti et tali cōfessus nō teneē iterare cōfessionē. licet postea sciat nō fuisse legitime positū. si ȝo ex ignorantia iuris hoc puenit vtputa q̄ vidit eū verbera re clericū. s3 nō putabat excōicatū et hu iusmodi sic teneē fm eundē pe. reiterare. et ita tenēt doc. et glo. vl. in. c. nihil de ele. et ita est verū de iure antiquo. s3 hodie dic q̄ cōfessus sciēter etiā cū eo qui est su⁹ platus quis sit excōmunicatus vel suspēsus nō tenetur iterare vt. j. excōicatio. viij. §. iij. si autē nō erat cōfirmatus s3 intrusus sic teneē iterare confessionē factāz tali postq̄ scit fm pa. in d. c. nihil. et ad. l. barbarius. ff. de offi. p. dicit q̄ loquitur qñ talis ponit in officio a superiore hoc teneē in cōfessis cū suo prelato. sec⁹ in cōfessis cū extraordi narijs volūtarie electis sicut sunt religiosi q̄ postq̄ sciūt de impedimēto cre do teneat iterare confessionē fm q̄ tenet Jnno. vt. s. dictū est.

¶ Vtrū sacerdos deat absoluere eum q̄ [sect. 13] nō vult in aliqđ desistere qđ ipse confessor credit mortale eē. Rñ. f3. Gof. i quof. ix. q̄ si est cert⁹ mortale esse q̄ nulla diuersitas est tē doc. de hoc nullo modo d3 eū absoluere. Si ȝo nō ē cert⁹ q̄ est dubiū inter doc. et diuersa opi. tūc si est ordinari⁹ ei⁹ teneē eū absoluere et si ipe cōfessor nō pōt formare sibi cōsciam qñ sit pctm ī diuersitate doctoꝝ tūc nihil ominus dicat ei cōsciaz suā et īformet vt cōsultat peritos et disponat facere q̄ te neē etabsoluat eūetsi pure penitēs nolet agnoscē tale qđ pctm nihilomin⁹ absoluat q̄ hoc pc edit ex rōne et nō ex ppterua q̄ ordinari⁹ d3 sed cōe iudiciuz ecclesie nō suum. Si vero nō est ordinari⁹ d3 sequi ppriū iudicium. Et ideo sic reddit mortale et nō pōt deponere cō sciētiam nullo modo potest eum absol uere sine peccato.

Confessio.

v. quo ad absolutionem queritur quomodo debeat fieri absolutio ī foro pnē a pctīs. Rñ. q̄ p̄mitti d3. Misereať tunc et c. Jndulgētiā et c. ne effect⁹ sacř. īpediať ex pte penitētis postea dicat. Ego te absoluo: ab oīb⁹ pctīs tuis. Jn noīe p̄ris et filij. et. s. s. Sed nunqđ supradicta oīa sint necessaria. Rñ. q̄ nō nisi. Ego te ab soluo ab oībus pctīs tuis. Jn noīe patris et c. fm Jo. de no. in. iiii. di. xvij. q. v. Dicit tñ Tho. ī qđā. q. de quof. q̄ laudabiliter addit cōfessor qđqđ boni feceris sit in remissionē tuoꝝ pctōꝝ. Et ad hoc addit Ho. et qđqđ mali passus fueris q̄ sic iniūc tū a sacerdote valet tali ex duob⁹ v3 ex vi opis et clauīū. Et ideo

imponat penitēti ita q̄ itelligat nō secrete vt faciūt aliq̄ q̄ p modū absolutio nis illud dicūt. q̄ sic non valet nisi ex vi operis.

De materia huius. §. nihil. p̄ legistas tangitur iō nihil hic addit nec in versi. seq.

¶ Vtrū absolutio debeat fieri añ iniū [sect. 1] ctionē pn̄e siue satisfactiōis. Rñ. q̄ nō vt pz in cle. dudū de sepul. et ibi Jo. an. Nā pr̄io d̄z audire cōfessionē. Sc̄do im ponere pn̄az. Tertio absolvere sac̄ra. Attñ qđ fit icōtinēti v̄r inesse. C. de pac. l. petēs iō nō obesset si absolutio prius fieret et post penitentia iniungeretur.

[sect. 2] ¶ Vtrū sacerdos pochialis possit absolvere ab oīb⁹ suos subditos. Rñ. fm̄ cōiter doc. ī. c. de⁹ q̄ de pe. et re. q̄ sic de iure ab oīb⁹ pct̄is q̄q̄ grauib⁹ exceptis his q̄ reseruant ī iure ep̄is aut sup̄ioribus vel q̄ ex legitima cā sunt eis sp̄alr̄ it̄dicta ar. d. c. de⁹ q̄ cuius subscriptio dicit ep̄o et fratrib⁹ ei⁹. i. sacerdotib⁹ et q̄ pctā reseruant ¶ vide. §. casus idez dic de excōicatione. vt. §. absolutio primo. ¶ Quid de his cōfessorib⁹ q̄ de ln̄ia sa cerdotum parochialium vel aliorum [[Fo.lxxj.]v] prelatorū audiunt cōfessiōes. Rñ. q̄ nō p̄nt absolvere nisi ab his q̄ eis cōcedūt. Et aduerte q̄ maiorē autoritatē si p̄nt eis dare q̄ habeāt ip̄i prochialis sacer dotes dātes ln̄iam aut alij. c. nemo de re. iu. libr. vj. excipe fratres minores et predicatorum et clectos. ab his q̄ de iure possunt eligere cōfessores de q̄b⁹ dic vt §. confessio. iij. §. vj. et. xxvij.

¶ Vtrū officiales ep̄i habeāt autorita [sect. 4] tē in penitētijs casuum ep̄aliū. Rñ. fm̄ ho. in sum. ti. de pe. et re. q̄ nō p̄nt absol uere in foro pn̄e. s̄z tātū in foro ct̄tio so nisi hoc eis exp̄sse cōcedat. Fallit hoc in vicario gñali ep̄i: q̄ etiā si nō sit sacerdos pōt hoc alijs delegare nisi sit ex presse phibitū ar. de procu. c. petitio et xcij. di. c. fi.

¶ Vtrū ep̄s cōmittēs alicui suā autori [sect. 5] tatē generā audiēdi cōfessiōes ex hoc intelligat q̄ possit absolvere a casibus ep̄o sp̄aliter reseruat. Rñ. q̄ nō q̄ in generali cōcessiōe nō veniūt illa q̄ non esset q̄s verisimiliter sp̄aliter cōcessur⁹ vt in. c. si ep̄s de pe. et re. li. vj. et de re. iu. in generali li. vj. et de offi. vic. c. vl. ī suis cōcor. S̄z si aliquē casum sp̄aliter reseruatū specificē cōcedat cū clausula generali tūc bene pōt absolvere etiā de nō expressis fm̄ q̄ ep̄s pōt de iure. arg. c. q̄ ad agendū de pcu. li. vj. nisi casus esset adeo grauis q̄ verisimiliter non venit in tali generalitate sicut de iniectione violēta in personam ecclesiasticā de quo in. c. puenit de sen. excōi. q̄ non venit nisi exprimat fm̄ Jo. mo. ī. d. c. q̄ ad agēdū. Ego tñ credo q̄ in foro aīe in tali generalitate etiā si nullū exprimat pōt absolvere ab oīb⁹ q̄ verisimiliter cōcessisset in sp̄e q̄ v̄ba generalia sunt generaliter accipiēda de deci. ad audiētiā p̄sertim in fauore salutis aīarū quo nihil ē fauorabili⁹. xxxiiij. q. iij. si habes de peni. et re. ne pro dilatione. ¶ Vtrū ep̄s cōcedēs licētiā alicui vt eli [sect. 6] gat sibi cōfessorē idoneu eoip̄o cōcedat licētiā absoluēdi a casib⁹ suis dicto cō fessori electo. Rñ. q̄ nō nisi hoc exp̄mat vel euidēter cōstet p̄ alia signa q̄ hoc in speciali voluit cōcedere. c. si ep̄s de pe. et re. lib. vj.

¶ Vtrū vnus sacerdos possit absolue [sect. 7] re et ali⁹ audire. Rñ. q̄ nō q̄ sac̄ra non sunt diuidenda ar. xxij. di. quorūdam. ¶ Vtrū ppri⁹ sacerdos possit absolvere [sect. 8] eā cū qua peccauit. Rñ. fm̄ Ri. ī. iij. di. xvij. q̄ sic intellige nisi sit casus reseruat⁹ p̄ superiorē. itē si nō imminet periculū aut ex pte sacerdotis aut ex parte mulieris p̄pter eoꝝ fragilitatē: vnde si imminet tale periculū nullo modo cōfiteat sed petat licētiā alteri cōfiteādi q̄si nō vult dare malitiose pōt nihilomin⁹ alteri cōfiteri melius tñ faceret si eā ad aliū cōfessorem mitteret cū quo magis verecundaretur.

¶ Vtrū cōfessor audiēs penitentē q̄ h̄z [sect. 9] casum a quo nō pōt eū absolvere possit eū absolvere a casib⁹ p̄tinētib⁹ ad se: et postea remittere eū ad sup̄iorē p̄ absolutiōe alioꝝ p̄tinētiū ad ip̄z. Rñ. q̄ l̄z ī hoc fuerit opin. tñ hec est verior quā t̄z Hen. de gan. in quol. j. q. xxx. q̄ sic. et ita seruatur curiaet cōis cōsuetudo. vnde peni tēs d̄z omnia cōfiteri integre de q̄b⁹

est memor et sacerdos absoluet a q̄b⁹ pōt et postea remittet eū ad superiorē vt absoluat eū a reliq̄s. Rō q̄ p cōfessionē factā inferiori oīa pctā sunt cōfitei remissa et iā pctōr est absolut⁹ a deo. absolutioꝝ sacramētalīs fienda per ecclesiā duo fa cit vnū q̄ partē debite satisfactiōis remittit. aliud q̄ absolutū ecclesie militā tia qua p peccatū suū separat⁹ fuerat reconciliat. Omnis em̄ mortaliter peccans q̄tū ad se a cōione sac̄oꝝ et ecclesie separat⁹ est et excōicatus. Nunc aut̄ n. ri hoꝝ repugnat separare absolutionē et facere eā p partes. Satisfactio enim per partes bene pōt iniungi. pōt quippe facerdos dicere facias hoc vsq̄ ad. viij. dies et postea reuertaris ad me et iniungam tibi residuū. similiter re conciliatio pōt fieri per partes sicut patet de excōicato pluribus excōicationibus q̄ potest absolui ab vna postea ab alia. c. cum pro cā. de sen. ex. et idē gl. in c. officij. eod. tit. et glo. in. c. ex parte de [Fo.lxxij.r] of. or. vel pōt dici. q̄ prima absolutio cū sc̄da est vna. Jta q̄ prima sit sub ratihabitione de secunda subsequēda. Jta q̄ factū in prima suspēdiť. nec h̄z effectū donec veniat secunda. et tunc secunda agēs in propria virtute prime precedētis agit totū q̄ vnica absolutio de oībus agere deberet. si ratificat primā imo illa cū ista vnica simpliciter et indiuisa reputabĩt: et q̄q̄ ita sit nō debet in prima absolutiōe aliqua cōditio ap poni de secūda sequēda. neq̄ in secunda de prima: q̄ de iure subintelligĩt vt nō sit necesse q̄ exprimat. hec ille. Et subdit verū fore dūmodo disponat penitēs ire ad superiorē als si videret eū rebellē de nullo d̄z absoluerē. q̄ iā in penitētē se ostēderet. et. i. q. xxxj. subdit q̄ si inferior absolueret sub cōditiōe. i. si de illis absoluat p superiorē vel ad tēpus. s. quousq̄ superior committeret inferiori tali mō v̄z. q̄ absoluerē possit sub tali cōditiōe. q̄ etiā sibi cōfiteatur. q̄ v̄z talis cōmissio. et pōt fieri q̄ cōfessio nihil aliđ est q̄ ligaminis ostēsiō: et idē ligamen pluribus potest ostendi: tūc nō h̄z vigorez p̄ia cōfessio nisi sub pposito faciēdi secūda. s̄z si postmodū cōfiteri superiori renuerit q̄ dimissa sūt nō redeūt sed nonū crimē incurrit: et si dictā cōditionē acceptat d̄z eā absolue re sine oī cōditione apposita ex parte absolutionis. Si vero cōmittat sic valet possit sub conditione. scilicet q̄ nō valeat nisi ei confiteatur. vel eā ratam habuerit non valet talis commissio nec absolutio.

¶ Quid sit talis casus reseruat⁹ sit ex [sect. 10] cōmunicatio nūquid poterit absolui a peccatis prius et postea mitti ad superiorē p absolutiōe ab excōmunicatiōe Rñ. multi tenēt q̄ non q̄ cū excōmunicatus sit extra ecclesiā non pōt reponi nisi. p eū ad quem spectat absolutio ipsius p ea q̄ no. in. c. pñti de sen. ex. li. vj. et licet hec opi. videatur bona tamē mihi magis placet cōtraria. s. q̄ pōt absolui a pctīs et postea mitti ad superiorē vt absoluator ab excōmunicatiōe q̄ qđē patet ex predictis in precedēti. q. et hoc est benignior opi. fm Mo. et verior iudicio meo. vnde non ob eorum ratio. q̄ talis non reponitur in ecclesia licet absoluator ab alijs nisi per eum ad quem spectat nec debet se imiscere diuinisdo nec sit absolut⁹ ab excōmicatione. Nec ob. etiam si dicatur q̄o potest ergo absolui a sacerdote si non d̄z se immiscere diuinis: quia etiam excōmunicatis nō prohibet talis immisio. et q̄ őr q̄ excōicatus non est particeps sacramētoꝝ verū est cōpletiuc. sed non initiatiue nec ob. c. quicūq̄. xxiiij. q. j. vbi dicit q̄ qui se segregauit ab vnitate fidei vel societate petri et pauli nō pōt a vinculis peccatorū absolui. nec ianuā regni celestis intrare: q̄ vt pt̄z loquit de hereticis et alijs q̄ in pposito malo perseuerāt nō de cōtritis aliter nūq̄ possent absolui Aduerte tamē q̄ si foret in mora peten de absolutiōis sic nullo modo d̄z absolui. a pctīs nisi certis cōiecturis appareat q̄ nullo mō cōstitueret in mora ex tali absolutiōe. Si vero nō fuit ī mora v̄l si fuit tñ verisimiliter apparet q̄ amplius nō erit credo q̄ confessor debeat absoluerē a peccatis nec eū grauare vt prius vadat p absolutiōe excōicatiōis preseruat qñ cōmode hoc facere non pōt. Et sic videt velle Ri. in. iiij. d. xvij. ar. ix. q. iiij. in ver. ibi q̄ presumēdū est vt ī pluribus q̄

iuste excōmunicati fue rāt et q nisi p eos staret excōmunicatio ne absoluerent ergovbi cessat talis pre sumptio absoluēdus est. Hoc idē tenet Rod. ti. de sen. ex §. xxvij.

¶ Vtrū peccās in alieno territorio effi [sect. 11] ciā de iurisditiōe illius ī cuius territorio deliqt. vt possit absolui ab eo. Rñ. § pa. in. c. cū cōtingat. ð fo. cōpe. qđ in fo. pñali nō sortiit quis foruz alterius sacerdotis ex delicto cōmisso in ei⁹ territorio etiā notorie facto. et no. p gl. ī. c. j. xvj. q. j. et. qđ no. in. c. j. de. rap. ratio: q penitētia īponiit propter offensam det et adme proprie fm Jo. de ling. et ideo illi soli subijcitur quem habet loco dei et qui est iudex anime sue.

[[Fo.lxxij.]v] ¶ Vtruz peregrini et viatores q de licē [sect. 12] tia proprij larcerotis cōfitentur alteri q tamē habent casus reseruatos ep̄is possint ab eo quē elegerūt in cōfessorē absolui. Rñ. § Rol. q sic maxime si isti terit tps gñalis confessiōis: vt in pasca debet tamē ei iniūgi q cū habebit copiā sui ep̄i iterū ei conficiatur illđ peccatū reseruatum et ab eo recipiat penitentiam de illo.

¶ Quid si sacerdos absoluit a quo nō pōt. Rñ. § Ri. in. iiij. d. xvij. qđ siue fa ciat ex malicia siue ex crassa vel affecta ta ignorātia mortaliter peccat. et § dir. ti. de penitētia tenei dicere cōfesso qđ talis confessio non tenuit vl̄ obtinere autoritatē et postea loq cum eo de aliquibus quasi dubitet ne bñ eu3 intellexerit et sic eū absoluere. Quod intelligo si comode pōt et sine scādalo: als nō credo teneat: q talis confessus ppter bonā fidē excusat. ar. xxxvij. d. §. vl. Aduerte q qñ qs confessus fuit ei qui eū nō potuit absoluere. postq hoc scit tenei iterū confiteri illa eadē peccata si ad huc est memor sacerdoti q eū possit ab soluere § Ric. in. iiij. d. xvij. Sed tu distingue § q. s. dixi confessio quarta .§. xij. aduerte tamen q si p̄dictus confessor potuit eū absoluere ab altqb⁹ l3 nō ab oib⁹ sufficeret cōfiteri illa solū a qb⁹ nō potuit eū absoluere et q habet potestatem et non alia.

Confessio.

vj. quo ad penitentie iniun. tionez gl. in. ca. sunt plures de pe. di. iij. tenet quod regulariter pro quolibet mortali pentrentia septēnis debetur. At tamē tenetur fm doc. in. c. deus qui de pe. et re. quod penitētie sunt hodie arbitrarie p. d. c. de⁹ qui. et per. c. mēsuram. de pe. di. j. ita q Joan. an. in. c. vt mēsure. de emp. etvē. tenet quod ca nones penitētiales hodie nihilo seruiūt nihilomin⁹ sacerdos et si possit recedere a dictis canonib⁹ in imponēdo penitentia3 quamvult p pter fragilitatē hominū et consequentē ex causa et pro hoc facit glo. bona in. d. c. sunt plures tamē bonuz est vt eos ca nones sciat: vt § eos sciat temperare et peccatori innotescere quid meretur. ¶ Sed quid sacerdos videt q nō faciet penitentia3 vel nō subire. Rñ. § Mo. ti. penitentia. vj. q debet sacerdos talē imponere quā sine murmure et spōte velit portare: et nō aliā propter periculum. et etiā concedat q ipse possit redimire ieiunia que ei imposuit: et q remissiones prelato3 posint ei nec debet exigere iuramētum vel pmissione3 de abstinēdo in futurum ab aliquo pctō vel de faciēdo q sibi iniūget nisi in ca sibus a iure expressis. s3 absoluat eum simpliciter sine conditione cū protesta tione q si nō restituat aliena. vl̄ faciat debituz q euacuabit fructum cōfessionis quis sibi videatur p non sit factu rus ad q obligat cauti⁹ tamē esset quā do adest comoditas mittere eum pmo ad satisfaciendū q postea reuertat § euangeliaz. si comode non potest suffi cit disponat q primū poterit satisfacere vnde presbyter nullaten⁹ debet pec catorē permittere a se desperatū recede re. Et īhis concor. Jnno. in. d. c. omnis. et Scot. in. iiij. di. xv.

¶ Quid si peccator cōfitetur. nō tamē [sect. 2] vult abstinere in futurū. Rñ. q d3 sibi cōsiliū dare et penitētia iniungere et hortari vt nō desistat bñfacere. q oñs citius eum illuminabit.

et valēt ad mul ta bona f3 doc. in. c. qquidā de pe. et re. nō tamen debet eū absoluere. qz pecca ret mortaliter tā absoluens qz penitēs f3 Ri. in. iiij. di. xvij.

¶ Vtrū bona opa q penitēs faciet sint [sect. 3] magis efficaci a ad expiandā culpam preteritā qñ per confessorē et iniungū tur sic dicendo oīa bona q facies vñ in tendis facere iniungo tibi in remissio nē pctōz. Rñ. secundum Tho. in quol. q sic qz sicvalent dupliciter. Prīo ex na tura operis. Secundo ex vi clauī. et iō plus habēt expirare culpam preteritā. Et ppterea bonū est q sacerdos hoc ei iniungat taliter q intelligat vt. s. dixi confessio. v. in prin.

¶ Vtrū vn⁹ cōtessor possit ex causa re [sect. 4] -[Fo.lxxij.r]laxare aut cōmutare penitētiā quā alter imposuit. Rñ. Breuiter loquēdo de penitētia sacramentali q sic si talis h3 autoritatē absoluendi a tali peccato p pter qd fuit sibi iposita etiā si ille q im posuit esset superior. Si vero nō h3 autoritatē absoluēdi a tali pctō nō poterit eā nec relaxař nec cōmutare nisi necessitas vrgeat vñ pietas suadeat. piū n. tunc esset interpretari q superior in hmōi casib⁹ acceptet f3 Ro. ar. c. latorē xxxij. q. ij. gl. xxvi. q. vij. c. tpa tenet q eps pōt diminuere pñiam quā papa iposuit ar. d. c. latorē. Qd ego admitterē qñ nō pōt haberi recursus ad superiorē cōmode et ex cā als nō credo. et hoc etiā t3 Alua. et sequit car. in cle. fi. de pe. et re. et f3 predictā di. cōcordabis opi. cō trarias q recitant in. d. cle. fi. Fallit hoc f3 aliquos nisi alicui in pñia fuisset im positū vt iret ad terrā sanctaz qz tūc sine autoritate pape nō posset cōmutare ar. c. j. et. c. sup his de voto. iuncto. ca. ex multa. e. ti. qd ego limito qñ iniunxisset vt iret in subsidiū terre sancte: als nō p iura prealle. Et secundum hanc distin. limita et intellige glo. et do. in. d. c. j. et ita tenet Mo. ti. pñia. iiij. et Asten. titulo. v. tit. xxxij.

¶ S3 quero q sūt canones pñiales. Rñ. q eos reduco ad viginti quoz primus hř. lxxxij. d. presbyter vbi datur cuilibet presbytero fornicatori vel cōmittēti qd cūqz pctm qd inducit dispositionē penitētic. x. annoz in quibus pmos tres mēses d3 ieiunare in pane et aqua tātū exceptis dñicis et festis pcpuis in qb⁹ pōt recreari vino pisciculis et leguminib⁹ inclusus tñ stādo post exiēs d3 vnū ānū cū dimidio ieiunare ī pane et aqua post vsqz ad septimū annū ieiunare d3 tres ferias in pane et aqua. s. ij. iiij. et. vj. nisi secundā feriā debet redimere vno psalterio vel denario post tres sequentes annos. vj. fe. ī pane et aqua ieiunet. Quidā intelligūt in adulterio vñ īcestu solū. S3 tu dic etiā in fornicatione.

¶ Secund⁹ canon hř. xxx. q. j. c. si quis sacerdos et. c. n d3 vbi dāt pñia. xij. ānoz presbytero q cognouit filiā spūalem ēt quā audiuit in cōfessione. et. si est publī cū vñ si est eps. xv. an. peniteat: et mulier d3 oīa pauperib⁹ dare et ī monasterio p petuo seruire deo. ¶ Terti⁹ est de spō. duo. c. accepisti. vbi hñti p verba de p senti cū aliquo alij despōsato iponit pe nitētia q ieiunet in pane et aqua. xl. die b⁹ et. vij. an. sequētib⁹ pēiteat. ¶ Quartus ē in. c. de filia et. c. deuotā. xxvij. q. j. vbi peccāti cū monialivreligiosa pñia x. an. iniūgīt et cōsentiēti. ¶ Quint⁹ est in. c. si qs cū duab⁹. et in. c. si quis cū ma tre. xxxij. q. vl. vbi ignorāter cognoscēs duas sorores: vñ mřez: vñ neptē. vñ amitā aut filiā: iponit pñia. vij. an. si sciēter priuatur ppetuo cōiugio. ¶ Sextus est de excēs. pñia. c. clerici vbi clerico peccā ti cōtra naturā ppetua pñia ipoiit detrusus ī monasterio. Laico vero vsqz ad di gnam satisfactionē imponit separatio a cetu fideiū. ¶ Septimus est ī. c. hoc ipsum. xxxij. q. ij. vbi incestuosovel pec canti cum brutis inponit pñia plusqz septem anno.

¶ Octauus est ī ca. admonere. xxxij. q. ij. vbi vxoricide iponit pñia aspera et p petua. s. ne vinūvel sicerā bibat. carnes nūqz comedat. nisi ī pasca et natiuitate dñi in pane et aqua et sale viuat ieiunijs et orationib⁹ intent⁹ vñ intret mona steriū. ¶ Non⁹ ē in. c. latorē. xxxij. q. iiij. in matricidis qb⁹ quasi eadē cū vxori cida iponitur nisi q ista est solū septēnis. ¶ Decimus est in. c. ij. de pe. et re. vbi interficiēti psbytez iponit pñia. xij. ānoz. ¶ Xj. ē ī. c. accusasti

de accu. vbi accusanti iuste aliquē ad mortē si occi sus fuerit iponit pñā. xl. diez. ī pane et aq̄ et. vij. an. peniteat. si ꝑo mēbrū pdiderit trib⁹. ¶ Xij. ī. c. quicūq̄. vj. q. j. vbi pimo iponit ieiuniū. xl. dicz ī pane et aq̄ et pñā. vij. an. Jdē de eo q̄ eū inducit vel cōsuluīt vlt cogit. et si erat seru⁹ dñs trib⁹ q̄dragesimis et legitimis ferijs. s. ij. et. iiij. et. vj. in pane et aqua ieiunet. c. q̄ cōpulsos. xxij. q. v. ¶ Xij. est in. c. vt mē sure ð ēp. et vē. vbi. xxx. diez ī pane et aq̄ ieiuniū iponit falsanti mēsuras. sz gra [[Fo.lxxij.]v] nior penitētia iponitur falsario literaz aplicarū ī. c. dura et in. c. ad falsarioz et in. c. ad audiētiā de cri. fal. et in. c. nouimus de verb. sig. ¶ Xiiij. est ī. c. de his vero xxxiiij. q. ij. et ī. c. si quis de pe. di. v. vbi dimittēdi pñāz ī solēnē iponit pe nitētia. x. an. et exhibitio eucharistie in fine vite sue solū. ¶ Xv. est in. c. nemo p ignorātiā de cōse. d. j. vbi presbytero q̄ clericū mortuū inuoluit in pala altaris iponitur pñā. x. an. et. v. mensiū. Diaco no vero triū an. cū dimidio. ¶ Xvj. est ī. c. de viro. xij. q. ij. vbi cōmittēti sacrilegiū iponitur pñā. vij. an. Jta q̄ ī trib⁹ p̄mis carnes nō comedat nec vinū bi bat nisi ī pasca et natali dñi. Jn alijs. vt an. trib⁹ ferijs carnib⁹ et vino abstineat. Cōburēs tñ ecclesiā. xv. ann. penite re d̄z et resarcire: vt ī. c. si quis eccle. xvij. q. iiij. ¶ Xvij. est in. c. statuim⁹ de maledi. vbi blasphemātib⁹ publice deū vel sanctos ipōitur illa pñā de q̄. s. blasphemia. §. vij. ¶ Xvij. ē. in. c. oīs de pe. et re. vbi sacerdoti reuelāti cōfessionem iponitur pena de qua. j. cōfessio. vlti. §. xx. ¶ Xix. est in. c. si quis dederit. xxiiij. q. j. vbi dās cōmunionē heretico vel ac cipiēs ab eo nesciens hoc prohibitum ab ecclia d̄z penitere vno anno. si erat sciēs. x. an. ita q̄ permittit hereticū celebrare in ecclesiacatholica p ignorātiā iuris. xl. dieb⁹ penite at si scienter p an nū peniteat Qui aut̄ pro ei⁹ reuerentia et damnatōe eccle. x. ann. peniteat Qui aut̄ trāsierit ad hereticos vlt̄ alios ad hoc induxerit peniteat. xij. an. ¶ Sunt multi alij canones in quib⁹ pe [sect. 6] nitentia. vij. an. aliquando minor imponitur quos pretereo quia ex quo re gulare est q̄ pro quolibet mortali sit se ptennis non fuit necessarium eos exprimere.

¶ Ad regulas aut̄ predictas d̄zcōfessor sp̄ habere oculū et q̄q̄ ex cā puta q̄ de bilis vel alteri obligat⁹ vel ppter peri culū ne eam faciat penitēs possit relaxare predictas penas cūvt dictū est ho die sint in arbitrio cōfessoris: tamē bonū est īnotescere eā peccatorivt magis timeat pecc are et intelligat qd̄ sit ei age dū si vult absolui a pena pctī vel ī hoc mūdo vel in alio: q̄ credendū est eccle sie instinctu spūssctī eas sic taxasse si cut deus pro iusticia exigit. vel hic vel in pugatorio a quocūq̄ talia ppetrāte vt aperte d̄r in. c. hoc ipsum. xxxiiij. q. ij. Hoc ipsuz q̄ canonum cēsura post. vij. annos remeare penitētē in statum pri stinū p̄cepit nō electione pprij arbitrij sancti patres. sz. potius sentētia diuini iudicij sanxerūt et. j. ðr. Hincēt eccliaisti ca cōsuetudine ē vsurpatū. vt maioruz criminū pñā. vij. an. spacio occludat̄ ni si vel officij excellētia vel criminū ma gnitudo premissum spacium transcen dere cogat hoc ibi. aduerte etiā q̄ in fo ro pñali ferie lt̄e dicuntur. ij. iiij. et. vj. feria vt in ca. p̄sby. lxxxij. d. et. in. c. ieiunia. de conse. di. iij. facit de homi. c. ij. et ideo sancti⁹ est in. his penitētes affligere si modo induci possunt.

Confessio

septima. quo ad eius effectum.

[sect. 1] ¶ Vtrū confessio liberet a culpa pctī Rñ. q̄ sic. Nā f̄z Aureo. in. iiij. di. xvij. q. j. nisi meritū xpī actualiter applicetur isti vel illi nulla culpa deletur q̄ so lū p meritū passiōis xpī peccata remittūtur cū ergo sacramēta sint immedia tū applicatiuū passtois xpī ad nos iō oīs culpa deleť mediātib⁹ sac̄ris de facto exhibitis vel in voto ppterea cū pe nitētia sit sac̄z et p̄cipiatur in cōfessioe q̄ p eā hō sesubdit ministris ecclie qui sūt sac̄rorū dispēsatores. Jō

cōfessio ex vi absolutiōis cōiuncte culpā remittit nisi hō obicē pctī mortalin actu ponat ¶ Sc. in. iiij. d. xiiij. q. vi. Nec ob. qđ in cōtritione peccata remittuntur. quia cōtritio votū cōfessio is hz annexū. Et iō sicut baptism⁹ liberat a clpa nō tm ¶ hz q actu pcipiūt sz etiā hz q invoto hī sicut pz in illis q iustificati ad baptismū accedūt nec frustra postea baptismus per cipiūt. sic et de cōfessiōe dicēdū est q si quis cōtrit⁹ accederet ad confessionē ī actu absolutiōis grā augere tur et etiā pctā remitterent si precedēs [Fo.lxxiiij.r] dolor nō suffecisset ad cōtritionē. et ipse tunc obicē grē nō preberet. His etiam concordat sanctus Tho. in. iiij. di. xvij. De materia in hoc. §. tacta notatnr aliquid p Bal. in aut. cōtra qui ppriū. C. de non nu. pe. et tit. §. in eo. ver. .§. iiij. ¶ Vtrū cōfessio liberet a pena pctī. Rñ. [sect. 2] q sic tripliciť. Vno mō ex via bsolutionis in voto vel in actu liberat a pena eterna sicut et culpa a qua liberat⁹ nihilomin⁹ remanet obligat⁹ ad penā tpālē fm q pena est medicina pmouēs et purgās q restat in purgatorio paciēda q qđē est improporcionata virib⁹ peni tētis in hoc mūdo viuētis. sz p vim cla uiū in tātū minuiť q remanet pportio nata viribus penitentis viuentis hoc mundo ita q satisfaciendo in hac vita purgare se potest. ¶ Secundo quia sacerdos pōt dimittere de pena debita fm Pan. in. c. sicut dignum de homic. et de hoc habes. j. indulgentia. §. v. ¶ Tertio dimittit pena ex ipsa natura act⁹ cōfētis q penā hz annexā erubescētie. etiō quāto plurib⁹ cōfētē qđ de pctis tāto magis pena minuiť ppter ea cōfessus et absolut⁹ ī purgatorio min⁹ punie tur q cōtrit⁹ tm pserti ppter duo vltia. ¶ Vtrū cōfessio generalis sufficiat ad [sect. 3] delēda mortalia. Rñ. fm Ric. ī. iiij. dist. xxj. arg. iiij. q. iiij. q sic peccata oblita aduerte tamē qđ ad remissionē mortaliūz oblitoz et ignoratoz nō sufficit cōfessio generalis q sit ī ecclia sine sacrali si hō hz copiā psbyteri et facultatē cōfētēdi sz tenē de eis generatlr cōfiteri et pbytero petere absolutionē fm eundē Ric. vbi §. vj tñ cōfessio generalis ad delēda venialia. Vñ no. q cōfessiogeneralis sacra lis q fit in secreto sacerdoti de generibus singuloz nō de singulis genez va let ad remissionē pene et culpe venialiū ex qtuor fm sctm Tho. ī. iiij. distin. xxj. ¶ Priō ex cōtritiōe penitētis. ¶ Scđo ex humilitate cōfessionis. ¶ Tertio ex oratiōe sacerdotis. Quarto ex vi clauī alia aut cōfessio que nō est sacralis: sed solum generale valet ex tribus primis tantummodo.

Confessio

vltio quo ad figillū et ei⁹ celationem.

¶ Vtrū sigillū cōfessiōis sit de essentia [sect. 1] sacri. Rñ. aureo ī. iiij. di. xxj. q sic. nā de rōne sacri est q sit signū efficax. est enīz sacrm sensibile efficiēs q figurat. Sed sacrm istud figñificat et figurat q deus audit peccatū et cōstituit forūz secretū in quo mori dīz pctm et extingui ergo cū sigñificatio sacri cōfessionis sit signīfitio occulte deletiōis pctī et fori. ideo ad rōnē ei⁹ ptinet vt nullo mō reuelet. Vñ de qui reuelat facit irritū sacramentū auferendo cōfessionī naturā sue signī ficationis et figurationis.

¶ Vtrū sigillū cōfessiōis sit de iure natu [sect. 2] re. Rñ. Sco. in. iiij. dist. xxj. q. ij. qđ sic rō ne caritatis fidelitatis: veritatis pmis se tacite et vtilitatis quo sigillo multi confitentur qui non facerent.

¶ Vtrū papa possit pcipere sacerdoti [sect. 2] vt reuelet cōfessionē. Rñ. fm Ric. ī. iiij. di. xxj. q non. Et si pcipit nō est ei obediēdū. q secretū cōfessionis est de iure naturali diuisio et ecclie sup qua papa nō pōt pcipere. vel dic q cū sacerdos ī actu cōfessiōis sit specialis vicarius et specialis quo ad illā speciē sit maior ge nerali. c. studuisti de offi. leg. Jō papa ī hoc nō est maior cū sit vicarius generalis. Hanc rōnē ponit pa. in. c. dilect⁹ de excus. prelato.

¶ Quid si interrogaſ sacerdos au ſciat [sect. 4] aliquid de eo q̄ audiuit in cōfeſſione: vel p̄ſteſ ei iuramentū vt dicat ſi aliqd̄ audiuit in cōfeſſiōe. Rñ. fm̄ Sco. et Ric. vbi. ſ. q̄ d̄z rñdere ſe nihil ſcire vel audiuiſſe ſupple. ad reuelādū: ſicut et xp̄s dixit Mar. xiiij. q̄ nec filius hoīs ſcit de die. iudicij intelligitur ad reuelandūz generaliter. vnde nō debet tacere vt dicunt aliqui et male. ſed audacter dicere q̄ nihil ſcit et q̄ nihil audiuit: q̄ ſubintelligitur ad reuelandū. Et in hoc concor. S. Bo. ea. di. et cōiter doc. et pa. ī. d. c. dilectus. licet quidaꝝ dicant q̄ poſteſ dicere ſe nihil ſcire vt homo ſed vt de⁹ ita dicitur in. c. ſi ſacerdos. de offi. ordina. Melius eſt vt dixi. ſ. ad reuelan-[[Fo.lxxiiij.]v]dū q̄ nō pōt negari qui ſciat vt homo. ¶ Vtrū liceat ſaltē reuelare de Inīa cō [sect. 5] fitētis. Rñ. tenēt qdā q̄ ſic illi q̄ vtilis et neceſſari⁹ eſt ad p̄ficiēda q̄ requirunt̄ ad illud forz: q̄ adhuc gerit p̄ſonā. dei ſz alij perſone nō l̄z et hmōi op̄i. eſt Ri. vbi. ſ. S. Bo. x̄o et pe. et. S. tho. ea. di. te nēt q̄ licite pōt reuelare niſi timeat̄ de ſcādalo et hoc ſolū ei qui pōt p̄deſſe et nō obdeſſe. ita tamē qđ ſacerdos conſtituat ſe nunciū cōfitētis. S̄z magis mihi placet opinio prefati Aureo. vbi. ſ. Land. ea. di. q̄ nullo mō: l̄z q̄ cōfitēs nō pōt diſpenſare in. l. nature diuina et in eſſentia ſacramēti. Et iō cautius eſt qđ faciat ſibi dicere extra cōfeſſionem hoc quod vult q̄ reuelet.

¶ Vtrū ille cui reuelat̄ peccatū alicui⁹ [sect. 6] ex aliqua cā de licētia cōfitētis tenēdo opinionē qđ hoc poſſit facere teneat̄ celare. Rñ. ſctūs Tho. vbi. ſ. q̄ ſic ſicut te netur et interpres celare. ¶ Vtrū ī aliquo caſu liceat reuelare cō [sect. 7] feſſionē. Rñ. qđ ſic ī. vj. caſib⁹. ¶ Prim⁹ quādo ſacerdos īdiget cōſilio: ita tamē q̄ dicēs peccatū ſibi indetectū in cōfeſſione nullo mō referat ad p̄ſonā cōfitētē taliter q̄ poſſit deueniri ad ei⁹ noticiā iſtud p̄z in. c. officij de pe. et re. vbi papa nō reprehēdit legatū petētē cōſiliū de peccato. Qđ aſſerit ſe in cōfeſſione habuiſſe ī vniuerſali. vnde credo q̄ cōfeſſores nō peccēt mortāl̄ q̄ aliquando ēt dicūt ſe audiuiſſe tale p̄ctm̄ ī cōfeſſione quādo in tali generalitate ita dicūt q̄ nullo modo pōt dephēdi p̄ſona q̄ ip̄m cōfeſſa ē: l̄z ſit piculoſuz talia referre niſi in caſu neceſſitatis p̄ cōſilio habendo propter ſcandalum et periculum ne deueniatur in noticiā perſone. ¶ Scōs caſus ī quo l̄z reuelare eſt de licētia cōfitētis qđ tñ nō placet. vt dixi. ſ. ¶ Tert⁹ caſus fm̄ Jnn. et ſequit̄ pa. in. d. c. oīs de pe. et re. eſt. qñ q̄s cōfiteſ ſe velle facere aliqd̄ malū: q̄ iſtud nō eſt dictū in p̄nīali foro et ideo p̄pter rationē iſtius ſacramēti nō tenēt celare. nec etiam propter p̄ceptū legis nature ſeu diuine. ratio impromiſſionis ſaltē tace de non reuelando: quia vt dicit ſanctus Bo. in. iiij. di. xxj. intelligit̄ q̄ d̄z celare niſi v̄itas vel obediētia aliud exigat. vt ē ī p̄p̄oſito. Nec ob. qđ cōiter tenēt the. ea. di. q̄ nō liceat q̄ dictū eoꝝ lim̄ito et itelligo qñ q̄s cōfiteſ ſe habere p̄ctm̄ de q̄ nō pōt penitere: et a q̄ nō pōt nec vult abſtinere. et hoc iō cōfiteſ vt ſacerdos p̄beat cōſiliū et oret p̄ eo vt deus eū illuminet et hmōi: et tale p̄ctm̄ nō vergit in periculū alioꝝ ſz tātū ip̄ſi⁹ cōfitētis. nā tūc nullo modo pōt reuelari. q̄ talis cōfeſſio diſponit ad cōtritionē et cō ſequēter ad p̄ctōrū in cōſpectu dei celationē ſz Ri. ī. iiij. di. xxj. ar. iiij. q. ij. ſz qñ vergeret in piculū cōicatis vel alterius tūc ſi nullo mō vult ceſſare talis qñ illud faciat. credo ſine p̄iudicio q̄ nō ſolum pōt: imo tenetur reuelare ei q̄ pōt p̄deſſe et non obdeſſe vt malo obuietur. ¶ Quart⁹ caſus eſt qñ q̄s h̄z p̄ aliā viā p̄ctm̄ ſibi detectū in cōfeſſiōe ſz ſanctū Bo. et Ri. et cōiorē op̄i. the. ī. d. xxj. di. Ve rū eſt q̄ p̄pter ſcandalū nō d̄z reuelare niſi p̄ neceſſitate vel vtilitate illd̄ dicat vel niſi iurauerit dicere v̄itatē ſz Jnn. ī. c. oīs de pe. et re. recitat Pan. ī. d. c. dilectus. de excus. prel. nunq̄ tamē d̄z dicere ſe audiuiſſe illud in cōfeſſione q̄ fm̄ Sco. vbi. ſ. peccaret mortāl̄ et idē dic. ſi reuelat aliqd̄ plusq̄ ſciat extra cōfeſſionē puta ſcit ſemiplene aliqd̄ factuz extra cōfeſſionē et plene in cōfeſſiōe nō l̄z ſine p̄ctō mortali niſi ſemiplene exp̄mere. vel ſi h̄z dubie aliter q̄ dubie reuelare nō d̄z. ¶ Quintus caſus eſt quādo eſſent aliqui qui cōdixerūt interfice re

psbyter eū existētē in nemore quorū vn⁹ penitet et cōfiteī ante nemoris ingressum nā tūc pōt sacerdos retrocedere. I₃ ex hoc alij socij cognoscāt sociū cōfessu₃ fuisse proditiōē fm̄ enim Sco. in. iiii. di. xxj. generaliter dici pōt quod signū q̄ de se est indifferēs ad fignificā dū tale peccatū fuisse confessum. vel nō fuisse I₃ aliquibus sit signū magis determinatū ex aliquo p̄supposito nō tamē ex se est signū reuelatiuū cōfessiōis. nec p̄ cōsequēs simpliciter illicitū cōfessiōis- [Fo.lxxv.r] sioni. quidā tñ tenēt q̄ ī tali casu tenētur poti⁹ intrare nem⁹ et subire mortē q̄ tali signo reuelare. s₃ eis non credo. Meli⁹ tñ faceret si aliquā cām fingeret cur intrare renuit. s₃ si nō pōt inuenire credo cū Sco. qđ pōt desistere ab īgressu quib⁹ illi p̄ tale signū deprehēdant cōfessiōē ei fuisse factā. si tñ signū nō esset indifferēs I₃ certū nullo mō liceret signū facere vel alio mō cōfessiōē reuelare: sed potius tenēt fm̄ Ri. vbi. s̄. mor̄ tem sustinere confessionem reuelet. ¶ Sext⁹ casus in quo licet reuelare cōfessiōē est qñ id q̄ d̄r non est pctm̄ nec est circūstantia pctī illius q̄ cōfiteī nā tale qđ nō cadit sub sacramēto cōfessiōis nisi esset quid potēs deducere adme nifestatiōē pctī. vnde si q̄s cōfitem̄ do inserat qđ in tali terra sunt boni fructus vel pulchrum castrū: vel qđ ex tali licito cōtractu d̄z dare centum ducatos alicui. et hm̄i que non sunt peccata nec dedncētia ad manifestationem pctī licite fm̄ Ric. vbi. s̄. pōt manifestare nisi talis īnotescat cōfessori quod talia sibi dicit sub sigillo secreti. q̄ tunc non potest reuelare nisi fm̄ qđ sigillum secreti potest reuelari vt. j. dicam.

¶ Quid si presbyter haberet aliqđ pec [sect. 8] catum mortale qđ nō posset cōfiteri nisi cōfessiōē sibi factā reuelaret. Rñ. fm̄ Ri. vbi. s̄. et sco. qđ nō d̄z cōfiteri durante tali casu illud pctm̄ s₃ sufficit cōfiteri de eo cū p̄posito cōfiteī qñ poterit facere sine p̄iudicio sigilli cōfessiōis et reuelatiōis persone cōfesse: fortiori em̄ vin̄culo tenetur ad celandum confessionē q̄ penitens ad confitendum.

¶ Vtrum sacerdos qui audit duos ī cō [sect. 9] fessione et vnus eorum dixit se peccasse cum illo alio. sed ille alius cōfiteīdo hoc nō dicit possit eum de hoc interrogare. Rñ. quod sic in genere: sed non potest dicere qđ alius sibi reuelauerit nisi ille extra confessionem sibi dixisset.

¶ Vtrū sciēs p̄ confessionē aliquem ex [sect. 10] cōicātū teneat eū vitare. Rñ. f₃ Ri. vbi. s̄. qđ nō etiā in secreto. et ad. c. cū nō ab hoīe. de sen. ex. qđ v̄r dicere contrariu₃ Rñdet qđ intelligit qđ scit per aliā viā in secreto q̄ per confessionem Sco. tamen vbi. s̄. tenet qđ debet eū vitare si potest sine p̄ditione eius excōicatiōis. si vero hoc nō pōt facere qñ eū prodat non tenetur immo tenēt non vitare q̄ fortiori vinculo ligatur ad celandū. s̄. per legē nature diuinam et ecclesiasticā q̄ ad vitandum excōmunicatum.

¶ Quid si sacerdos sciat p̄ cōfessionem [sect. 11] qđ aliq̄s dormiuit cū muliere in ecclia Rñ. qđ hoc nō pōt reuelare ep̄o nisi in gñe dicēdo talis ecclia est polluta: et in diget recōcialiatiōe. ar. c. significasti de adul. et. c. si sacerdos. de of. or. ethoc tuti⁹ est I₃ qđā teneat qđ nec ēt ī gñe dēat reuelare. qđ verū credo qñ est oīo occultū quia sic non indiget reconciliatiōe.

¶ Vtrū abbas vel ali⁹ p̄lat⁹ possit am [sect. 12] mouere subditū ab aliqđ offō p̄pter delictū qđ sit in cōfessione. Rñ. fm̄ Ri. et. S. vbi. s̄. qđ nō. etiā si scit eū male vti tali officio. nisi qñ hoc facere posset sine suspitiōe penitētis. et alteri⁹ cuiuscūq̄ q̄ eū amoueat p̄pter cōfessiōē: q̄ tūc posset. s₃ ego credo istud verum nisi qñ talis subditus cōfiteret̄ pctm̄ a quo non vult desistere et qđ vergit in piculū aliorū q̄ tūc credo possit eū officio priuare qñ ad libitū ipsius spectat ammouere vel confirmare. vt. s̄. §. vij.

¶ Quid de psbytero q̄ scit ī cōfessiōe im [sect. 13] pedimētū ī m̄rimonio cōhēdo. v̄lōcan⁹ in pmouēdo et p̄ eū p̄ntādo. Rñ. q̄ secre te d̄z eos monere vt desistāt quod si cōtrahūt bñdicat nuptias si petit q̄ p̄ntet ordinādū p̄ntet qñ alr̄ faceī nō pōt sine manifestatiōe cōfessiōis. facit q̄ no. glo. et doc. ī. c. vnico. de scr. in or. fa. rō quia etiā si diceret nō sibi crederet nisi

quatenus posset p̄bare. etsic frustra faceret. ¶ Quid est qđ cadit sub sigillo cōfessio [sect. 14] nis. Rñ. qđ directe se extendit ad oīa q̄ cadūt sub sacramentali confessione vt sunt pctā ĩdirecte ꝛo cadūt oīa illa per q̄ dep̄hēdi pōt pctm̄ v̄l pctōr vñ fm̄ ri. vbi. s. q̄cqd p se vel p accñs directe vel ĩdirecte posset verecū diā vel cōfusionē vel malā suspicionē vel aliqđ aliud [[Fo.lxxv.]v] nocumētū gñare penitēti ex pctō confesso. cadit sub isto sigillo. Vnde loc⁹ et tps et silia ex qb⁹ pōt deueniri in noticiā pctī cōfessi. nō simpliciter sed sub re latiōe ad personam que ipsum est cōfes sa cadit sub isto sigillo. et durat ēt post mortē penitētis fm̄ So. vbi. Vñ ē p̄ceptū negatiuū qđ obligat etiā ad semp. ¶ Vtrū ille cui cōfessor reuelauit cōfes [sect. 15] sionem teneat celare qđ sibi reuelauit. Rñ. fm̄. Ri. vbi. s. q̄ sic ĩmo p̄lato sibi p̄ cipiēti q̄ reuelet nō tenet nec d̄z obedi re: q̄ talis cōfessor q̄ sibi reuelauit dedit de facto sibi potestatem loquēdi nō de iure. et iō nullo mō l̄z ei reuelare.

¶ Quid de illo q̄ audiuit a p̄posito aut [sect. 16] a casu cōfessionem q̄ quis facit cōfesso ri. Rñ. Ri. vbi. s. q̄ tenet celare de iure nature et diuino. et ideo nullo modo pot̄ terit sine pctō mortali reuelare sine consensu expresso penitētis Et addit Sco. vbi. s. qui dolose et insidiose audiuit q̄ quis confitetur peccat mortaliter.

¶ Vtrum p̄sona cū q̄ q̄s peccauit cadat [sect. 17] sub sigillo cōfessiōis. Rñ. Ri. vbi. s. q̄ sic siue penitēs potuerit suū peccatū cōfite ri sine exp̄ssiōe illius p̄sone. siue non.

¶ Vtrū penitēs teneat celare p̄nāz si [sect. 18] bi a cōfessore iniūctā. Rñ. fm̄ ri. vbi. s. q̄ si penitēs ĩ manifestādo qđ sibi a cōfessore ē iūctū facere p̄iudiciū fame p̄prie absq̄ vlla vtilitate aut cōfessori. q̄ si forte sciret qđ sibi iūxit ĩcurreret odiū ali quoꝝ. et hmōi tūc tenet celare. Si vero nec fame p̄prie resultat p̄iudiciū nec sa cerdoti. tunc potest reuelare. si vult.

¶ Que est pena reuelantis cōfessionēz [sect. 19] Rñ. qđ vltra pctm̄ mortale d̄z detrudi in arto monasterio et deponi. vt ĩ. c. omnis. de pe. et re.

¶ Sed nuqđ laicus reuelans cōfessio [sect. 20] nē sibi factā sit detrudēdus in arto monasterio. Rñ. fm̄ host. in. d. c. oīs quod nō sed alia penitentia puniendus.

¶ Cui incūbit p̄batio qđ talis reuela [sect. 21] uit cōfessionē. Rñ. Pa. ĩ. d. c. oīs q̄ si cōfessor. cōfiteat se dixisse tale pctm̄. sz ne gat se habuisse illđ ĩ cōfessiōe nisi probet si aliūde habuisse q̄ p cōfessionem p̄sumet qđ eū. s. qđ in cōfessione. habuit. ar. vj. q. ij. placuit nō tñ puniet pena ordinarie. d. c. oīs sed pena arbitraria q̄ non aperte conuincitur.

¶ Vtrū eadē sit rō de sigillo cōfessionis [sect. 22] et sigillo secreti. Rñ. q̄ l̄z sigillū secreti et sigilli cōfessiōis se hēant f̄z inferi⁹ et superi⁹. q̄ oē sigillū cōfessiōis ē sigillū secreti et nō eōrio. tñ nō ē eadē rō de vno sicut de alio. Veꝛ est q̄ peccat mortāl frāgēs qđlibet istoꝝ sigilloꝝ vñ t̄z Sc. vbi. s. q̄siue ille q̄ alicui aliqđ d̄t exp̄mat qđ ea d̄t sibi sub sigillo secreti: siue nō tenet celare dūmō ĩtelligat qđ sub secreto ei dicit. et addit ri. vbi. s. q̄ ĩ hoc cō cor. q̄ si reuelat. crimē p̄ditiōis ĩcurrit. Limita tñ f̄z. S. Bo. di. ea. veꝛ q̄ nullo mō l̄z reuelare sigillū secreti ĩ duob⁹ ca sīb⁹. ¶ Prim⁹ qñ x̄itas id exigit. puta q̄ vergit piculū alioꝝ. ¶ Scđs qñ dubio cogit ad reuelādū. Vñ qđ ista duo et iur̄iu et p̄missio nō v̄z. Vñ dicit pa. ĩ. d. c. oīs qđ si talis assumit ĩ testē tenet reuelare q̄uis sub sigillo secreti sit ei dictū nō tñ tenet denūciare. q̄ aliđ ē testi moniū dicere aliđ denūciare nā denūciare nō tenet quis qđ p̄bare non pōt. vj. q. ij. placuit. ij. q. j. si peccauerit. ij. q. vij. plerūq̄. He. tñ de gaꝝ. ix. quof. dicit qđ subdit⁹ qui recipit aliquid ab alio in secreto nō vergens in dānum cniusq̄ nō tenet reuelare etiam prelato p̄cipienti vt reuelet. Et fm̄ hoc limto. S. Bo. vt ĩtelligat teneri ex obedientia qñ p̄latus vult scire qđ pōt cedere in de trimēt uꝝ religionis. aut alteri⁹. als nō sigillū ꝛo cōfessiōis nullo mō l̄z reuela re nisi fm̄ q̄. s. dictum est.

¶ Vtrū cōfessor dicēs aliquē sibi cōfes [sect. 23] sum de pctīs suis sit reuelator cōfessionis. Rñ. f3. ri. vbi. s. q nō q̄ nihil occul tum manifestat: sed solum manifestum q̄ scit extra cōfessionē q̄ si dixerim⁹ q̄ pctm̄ nō habemus ipsi nos seducimus et c. j. Jo. j. Si ʒo diceret q̄ ē sibi cōfessus de magnis criminib⁹ et mult⁹. bñ esset reuelator cōfessiōis. Quidā etiā dicunt qđ dicere talia ʒba. s. hoc pctm̄ audiui in confessione q̄ est pctm̄ mortale. et sa-[Fo.lxxvj.r]tis ad hoc videñ facere tex. d. c. oīs. sed ego hoc nō credo. Et est ʒsus fm̄ Sco. vbi. s. nisi p̄ tale deueniatur in notitiā psone q̄ eū commissit. periculosum est tamen talia dicere.

Confirmatio

electorū an sit de necessitate petēda. Rñ. quod sic de iure cōi ita quod electus ad regimen cuiuscunq̄ ecclesie aut religionis si administrationi dignitatis se ingesserit ante confirmationē. siue tanq̄ prelatus vel procurator. aut iconomus aut alio nouo q̄sito colore ī spi ritualibus aut tpalibus per se vel aliū in totū vel in parte ante confirmationē ipso facto priuatur omni iure qđ p̄ electionē in ipsa dignitate habebat. c. auaritie de elec. li. vj. Fallit hoc in casu qñ abbatissa electa a maiori parte. non tamen a duabus partibus impugnā ne cōfirmetur: q̄ interī pōt administra re. c. indēnitatib⁹. §. si ʒo de ele. lib. vj. Jtē fallit qñ confirmatio a papa est petēda et electus est valde remot⁹ valet vltra italiā tūc bñ pōt administrare in tpalibus et spūalibus ante cōfirmationē. Excepto qđ nullā alienationē facere pōt. vt in. c. nihil de elec. Quod verū credo qñ nō est in mora petende confir mationis. als habebit locū pena. d. c. auaritie. Et qđ ɔt tex. de vltamōtanis credo habeat locū in citramontano qñ cura esset vltamōtes vt tenet Ho. et Jo. an. in. d. c. nihil et Guil. in. d. c. auaritie. Secus esset si haberet p̄ priuilegiū. vt nos fratres minores qui habemus q̄ electus generalis noster statim potest administrare.

De confirmatione electi. et quo iure fiat not. Bal. in. l. si q̄s sepulchrū de rele. q̄ d3 peti fieri iudicis officio et trās fert dñium p̄latorū vt not. Bal. in sua marg. in ver. cōfirmatio ver. ij. vbi etiā q̄ nō tribuit ius qñ requiritur dispēsa tio que deficit. ita Dyn⁹ in. l. ij. et in apo stil. ff. de excu. tut.

¶ Vtrum prefata habeant locū in ep̄o. [sect. 1] Rñ. Ge. in. d. c. auaritie fm̄ Jo. an. q̄ sic ex quo no. q̄ cōstitutio penalis emanās ad coadiuuationē vel executionem iu ris antiqui interpretatur late vt inclu dat cōtēta in iure antiquo als non ha beret locum in episcopo q̄ appellatio ne dignitatis non comprehēditur episcopalīs. vt dicit gl. in. c. ij. de p̄bē. li. vj. Sed hoc sic: quia in iure antiquo inclu debatur ep̄s. vt in. c. nostri. et. c. qualiter de elec.

¶ Vtrum habeat locum p̄fata pena in [sect. 2] imperatore. Rñ. hu. et Jo. and. in. c. legi mus. xciiij. di. quod non et vt tenet glo. in cle. vnica de iureiur. in ver. reges ro manos potest administrare et omnem iurisdictionem exercere imperij ʒuis pa. ibidem teneat contrarium. sed pla cet mihi op. glo.

¶ Quando debet peti cōfirmatio. Rñ. [sect. 3] q. j. tres menses post prestitū consensum aliter limbo cessante impedimen to si non petatur vel ab electoribus vel ab ipso electo: vel ab alio p̄ ipso electo est nulla. c. q̄ sit de elec. li. vj. Jn cathedralibus vero et regularibus ecclesijs quarum confirmatio a papa est petēda serua moderatione. ca. cupiētes de elec. lib. vj.

¶ A quo d3 peti confirmatio. Rñ. qđ si [sect. 4] electus est exemptus d3 peti a papa vel ab eius legato de latere si est aliq̄s sup illa pro uincia. vt in. c. si abbatē de ele. li. vj. Jntellige qñ talis exēptus sub est immediate pape secus si mediatevt sunt prouinciales ministri ordinis mi norum qui ʒuis sint exēpti. tñ habēt sup se gñalē totius ordinis a quo habēt cōfirmari. Tñ Pa. in. c. j. de sup. ne. p̄la. tenet quod abbates etiam exēpti sunt p̄ ep̄os confirmandi si

autē non sunt exēpti debēt confirmari per suos p̄latos immediatos superiores. vt puta ep̄s inferiores suos. Archiep̄s ep̄os suffraneos suos. ¶ Primas vel patriarcha archiep̄os non exēptos hec colli guntur ex. c. cū monasteriū. et ex. c. nihil et ex. c. bone memorie. el. j. de ele. cū ibi no. et. lxiii. distin. illud.

¶ Qūo d̄z fieri confirmatio a fupiore [sect. 5] vel ab eo cui de iure cōi siue soeciali pu [[Fo.lxxvj.]v] ta priuilegio v̄l cōsuetudine p̄scripta siue ex delegatiōe cōfirmatio pertinet. Rñ. q̄ debet vocare nōiatim si est aliquis coelectus simul cum eo vel appa ret aliq̄s oppositor. als generalis in ec clesia in qua debet talis presse vocatio debet fieri. vt si qui sint qui se velint op ponere cōpareat assignato termino pemptorio. etiam si nullus appareat d̄z ipse confirmator diligenter examinare et electionis p̄cessum et personaz electi. maxime in scientia et honestate vite et etate: q̄ si indignū cōfirmat vel illegitime mortāl̄ peccat et est priuat⁹ ip̄oiu re a potestate cōfirmādi primū successo rē illi⁹. et cōfirmatio ipso iure est nulla. qñ nō vocatis qui sunt vocādi si est ali quis coelectus vel alius q̄ velit opponere ⁊ electū vel electionem et nō discu so negotio fit. hec habent ex. c. nihil de elec. et. c. fi. de elec. li. vj. cū ibi no.

¶ Sz nunq̄d si elect⁹ administrat post [sect. 6] cōfirmationē nullā cadat in penā de q̄ ſ. in prin. Rñ. gl. i. d. c. fi. qđ si errauit in facto. puta credidit factā vocationē et di scussionē. et sic nō cadit. sz excusat. sz si errauit in iure non excusat a dicta pena de re. iu. ignorantia. li. vj. cū concor. ¶ Vtrū prefata nullitas cōfirmatiōis [sect. 7] hēat locū in postulatiōe. Rñ. gl. in. d. c. fi. q̄ sic ī admissiōe postulationis q̄ fit a fuperiore qui postulatū admittendo cō firmat. secus in postulatione q̄ est in eo q̄ postulatur monachus electus a prelato suo. sihr h̄z locū ī p̄ntatione. vt ille cui fit p̄ntatio seruet decretalē. d. ca. fi. nec ob. si dicas q̄ constitutio videt̄ penalis et sic extendi nō debet: q̄ non est penalis cū non priuet iure quesito sed querendo. vide ibi. doct.

¶ Vtrum sit seruandū q̄ dictū est. §. iij [sect. 8] precedenti in oībus beneficijs etiam simplicibus. Rñ. Ge. in. d. c. fi. q̄ sic siue habeāt curā animarū. siue nō: q̄ cū in oī bñficio requirāt examinatio et cōfirmatio electi seu p̄ntati seu postulati. sz Jo. an. post ho. in. c. proposuit. de cōces. pre. ergo seruanda sunt predicta.

¶ Vtrū in hospitali sihr. Rñ. Lap. fm [sect. 9] ge. vbi. ſ. q̄ sic si dat̄ bñficiū p̄viā p̄nta tionis vel electionis. secus qñ nō dat̄ in bñficiū q̄ tūc fit cōmissio. nō electio vel collatio. seu presentatio vt in cle. q̄ contingit de reli. domi.

¶ Vtrum prelatus superior possit con [sect. 10] firmare sine cap̄lo. Rñ. Ge. in. c. qm̄ de elec. li. vj. q̄ Arch. hic post op̄i. recitatas tenet q̄ nō valet confirmatio si ī abñtia capituli fiat. arg. eorū q̄ no. de of. dele. cām. ff. de admi. tu. l. titiū et meuiū ī p̄n. et. ff. de exerci. l. j. §. q̄ si plures. et hoc ve rū nisi cōsuetudo ecclesie haberet c̄tra riū quia tunc valeret confirmatio decō sue. c. non est. lxxvj.

Confirmationis

sacramentuz ad quid valet. Rñd. Melchiades papa in. c. spiritussanct⁹ de cōse. dist. v. q̄ valet ad augmētū gr̄e ad cō firmandū in pugna cōtra vicia et diabolū et arma et instruit ad agones huius mundi et prelia.

¶ Vtrum sit necessariū ad salutē. Rñ. [sect. 1] q̄ non absolute: q̄ baptizatus si statim decedit soluatur vt p̄z ī. d. c. sp̄ssanct⁹ quis sit cōfirmat⁹ tñ necessariū est ita q̄ contēnens ip̄m suscipere mortaliter peccaret. et dānaretur. vt colligit̄ ex. d. c. spiritussanctus cum ibi no. Et p̄ pter ea credo q̄ notabilis negligentia ep̄orum in non conferendo istud sacramē tum sit eis peccatum mortale. per ar. in. d. c. spiritussanctus.

¶ Vtrū soli epī hoc sacramentum pos [sect. 2] sint cōferre. Rñ. q sic vt p3 in. c. de his. et duobus. c. se. de cōse. di. v. tñ fm Jnno. in. c. qto de 3sue. pa. posset dare lñām sacerdotibus vt cōferrēt q fm gl. in. c. manus de cōse. di. v. sequit Jnn. vbi. s. ex demandatione pape quilibet cleric⁹ potest conferre ordinem et sacramentū quod habet.

¶ Quibus debet conferri istud sacra [sect. 3] mentū? Rñ. q omnibus fidelib⁹ baptizatis tam sanis q etiam morte pericli tantibus. vt p3 in. c. vt ieiunij et. c. se. de conse. di. v. quis glo. sentire videat q debeat dari solū habentibus perfectā etatē. s. xij. annorum non credo verum. [Fo.lxxvij.r] ¶ Vtrum perfecte etatis volens susci [sect. 4] pere istud sacramentum teneat cōfiteri prius. Rñ. q quis teneat cōfiteri de mortali si qđ cōmsit añ q suscipiat aīr peccaret mortāl tñ cōfiteri nō credo te neat de necessitate ar. d. c. vt ieiunij in verbo moueantur.

¶ Vtrum de chrismate tantum et illius [sect. 5] anni debeat fieri. Rñ. q sic cū sit minoris necessitatis cōfirmatio q baptism⁹ ar. c. qm de sen. ex. li. vj. et. c. si qs de alio de conse. di. iiij.

¶ Vtrum omni tempore possit confer [sect. 6] ri. Rñ. qđ sic ar. c. oēs fideles et. c. de his et. c. vt ieiunij et. c. se. de cōse. di. v. sz ep̄s d3 esse ieiunus vt in. c. vt ep̄i de cōse. di. v. sed non de precepto.

¶ Vtrum ieiunus tñ debeat suscipere [sect. 7] Rñ. q sic. nisi necessitas aliud suadeat tamē credo sit consilium nō preceptū. vt op3 in. d. c. vt ieiunij. et ppterea dicit Alex. q melius est confirmari post praudium q ep̄o postea discedente nō possit confirmari.

¶ Quid si qs oleo pro chrismate sit vn [sect. 8] ctus Rñ. fm Ho. et in. c. vnico de sa. vn. q debet iterum chrismate liniri. et debet illa oratio reiterari. signote et c. Alie autem orationes que precedunt et sequunt non iterantur.

¶ Que est forma huius sacramēti. Rñ. [sect. 9] q in iure non muenitur nisi q in fron te chrismate debet signari. Tamē inpō tificialibus cōiter habet. Ego te consigno signo crucis et cōfirmo te chrisma te salutis. Jn noīe patris et filij. et c. Et hec est seruanda.

¶ Vtrū sit reiterabile istud sacrm. Rñ. [sect. 10] q nō. vt in. c. dictū est. et. c. se. ea. dist. Et peccaret mortaliter sciēter iterās: secus si ignoraret aut dubitaret q nō 3r iteratū quod nescitur factum.

¶ Vtrū nō cōfirmatus possit tenere aliū [sect. 11] ad cōfirmationē. Rñ. q non. c. in bapti mat. de cōse. di. iiij. Et si tenet nō cōtra hit cōpaternitatem vt ibi patet cōcor. Tho. et Pet.

¶ Quot possunt tenere ad istud sacra [sect. 12] mentū. Rñ. tantū vnus d3 esse q teneat c. nō plures de conse. di. iiij. Sicut et in baptismo. vt ibidem.

¶ Vtrū ille q tenuit in cathecismo vel [sect. 13] baptismo possit tenere in hoc sacro. rñ. qđ cōsuetudo romana est qđ non. sed p singulos singuli suscipiant. Tamē fieri pōt si necessitas cogit. als nō vt ī. c. cathecismo de cōse. di. iiij. Sed no. q ho die ex consuetudine est vt q tenet in ca thecismo teneat ī baptismo et ideo sine peccato fit. Si tamen plures sunt q tenent omnes efficiuntur compadres suscepti. vt in. c. fi. de co. spi. li. vj. Et ideo vir nō debet tenere vxorem et econuerso. q orietur impedimentum.

Confirmatio

summi pontificis ex certa scientia facitua lidum quod erat nullum respectu iuris positiui. fm Jo. de lin. vt refert Pa. in. c. cum super de causa pos. et proprie. facit firmum quod alias est infirmum. Solemne quod non est solenne supplē do defectus solennitatis omisse. ij. q. j. in primis de trāsac. c. j. de cōces. pre. q. Si vero sit in forma cōi nō ex certa scīa nihil

iuris tribuit. sed solū vetus conseruat. de cōfir. vti. vel inuti. c. dilecta. et c. j. in gl. et de cōces. pre. q̄ diuersitatē. et de priui. q̄ intentionis nec p ipsam de rogatur iuri cōi. de offi. or. l3. de fi. instr. inter dilectos.

¶ Cōfirmatio pprie nō est qñ successor [sect. 1] cōfirmat cōstōnē p̄decessoris: seu ei⁹ ge sta. vt dicit Pa. in. c. j. de loca. et est dictū Ho. vñ poti⁹ est ratificatio vel innouatio. Sed cōfirmatio est qñ superior confirmat factum inferioris. Quod nō. q̄ facit ad multa.

Confraternitas

an sit licita. Rñ. Petr. de perusio tractatu de canonica portione ep̄i. ca. iiij. q si fiat ex cā licita. facit glo. in. c. si q̄s clericorū. xj. q. j. que dicit q̄ fraternitates bone admittunt. q. ij. di. si q̄s despicit. Sed que fiunt ad malum p̄hibētur. C. de mono. l. vnica. de hoc do. An. barbatius in. c. officij de test. plene tractat archi. etiam in. d. c. si quis despicit et vide. s. collegium.

[[Fo.lxxvij.]v] De hac materia cōfraternitatis in quātū iste allegauit Ro. in suis no. voluit eū allegare sin. cccxlvi. inci. nūc habeo cōsulere de quo per Colle. c. cum et plātare. x. quid de istis cōfratris de priui. vbi tenet cū archi. vbi. s. allegatur. ¶ Vtrū statutū confraternitatū quo ca [sect. 1] ueñ ne q̄s recipiat nisi soluat tm̄ liceat. Rñ. pe. vbi. s. qđ sic si fit ppter honestā cām. puta alēdis pauperib⁹ et hmōi. d. c. si q̄s despicit. et ar. xxvj. q. ij. non exemplo: qđ tñ dicūt nō licere. q̄ excludit pietatē. s. ne quis recipiatur nisi soluat et vidēt magis equū. Si tñ statutū diceret qđ receptus soluat tm̄ oī mense liceat. Ludo. de ro. in no. dicit q̄ arc. q. ij. d. c. si quis despicit consuluit q si sit statutū p vba affirmatiua sic valet. Si per verba negatiua. s. nullus admittat sic nō v3. allegat. c. ad aplicā de simo. Et addit idē. Ludo. qđ si ptās inuenit societate in qua sit statutū inhonestū pōt statim eoipso cassare societate f3 Bar. in. l. sub pretextu. ff. de extraor. cri. et seq̄tur Bal. in. c. j. §. cōuēticulas. de pa. te. in vsi. feu.

Coniuratio

est quādo aliqui rebel li auctoritate in vnum se colligendo iuramenta inter se dederunt. ij. q. j. si qui clericorū. et no. q̄ conturatio et conspiratio p vno eodemq̄ crimine accipiuntur. ij. q. j. coniurationum. vnde coniurare est simul vel vnū iurare conspirare vero est simul vel in idē spirare fm glo. in. c. constitutione3. de sen. ex. li. vj.

De materia cōiurationis supple. j. in versi. conspiratio. et illa an possit pro bari per socios criminisno. Bal. i. l. qm̄ ver. q̄ro igiṛ. C. de test. vbi tenet q̄ sic qñ aliter nō pōt probari.

¶ Vtrū oīs coniuratio sit illicita. Rñ. [sect. 1] q̄ proprie cōspiratio vt patet ex precedentibus est illicita. Dicit tñ aliqñ lar go mō cōspiratio seu cōiuratio qua aliq̄ cōiurant vel in idē aspirāt qđ de se est licitū et bonū et tūc l3 talis cōspiratio. vt no. gl. in. d. c. si quis clericorū alle. j. q. j. concussionis. xxij. q. j. c. j. no Jnno. in. c. cū. J. et. A. de sen. et re iud. et Pa. in. c. exhibita de iud. Qñ ergo q̄s iurat vt re bellet plato vel obediētie et hmōi sic est cōspirator vt op3 de ver. sig. cōstitutionē. li. vj. et sic cōspiratio de se est mortale pctm̄. In dubio x̄o semp psumit ma la. fm Jnno. i. c. j. de scis. et Vin. i. c. fi. de testi. co. et Jo. an. in. c. iij. de ver. sig.

¶ Que est pena cōiuratiū vñ cōspiratiū. [sect. 2] Rñ. laici debēt excōicari si cō e3 fm gl. in. c. fi. de testi. co. et fm Ho. et Jo. an. in vna libra auri cōdēnari singuli. i cōstitutione Federici de pace. te. c. hac edicta li. et si q̄s tumultū cō aliquē fecerit vel seditiosas voces emiseric capital ē pena. l. denūtiā⁹. C. de his q̄ ad ec. cōfu. et l. j. et. ij. C. de sed. et. ff. de pe. l. aut facta.

et C. de epi. et cle. l. cōuēticulāvbi phibent cet⁹ vlt turba cōgregari nisi inueniat cōcessum expresse. ff. de col. illi. p totum clerici debent deponi.

Consanguinitas

vide. j. matrimo nium. iij. impedimento vj.

Conscientia

conuenit cum lege naturali rationalis creature. et cū sinderesi in hoc qđ est. regula re: sed differunt in mō lex naturalis dictat ei bonū faciēdū et malū fugiēdum post hoc sequit iudiciū ī rōne. et sic format cōscia vlti⁹ facto iudicio q sic dī eē sequit sinderests q ē sintilla cōscie q stimulat volūtātē ad bonū faciēdū. et sic pī q cōscia pprie est regula in rōne sinderesis vō in volūtate instigādo eā ad bonū et stimulādohec ex alex. in. iij. par te summe. Cōsciētia et cōsensus ī quo differūt no. Ange. in aut. de alie. et emphi. §. em phiteosis v. et hoc no. ad. q. colla. ix. etest cōsciētia statutūmētis in suo esse. Bal. no. ī tra. scisma. col. iij. v. si. et rursus etiā obligatio. vbi etiā dicit q nō pōt cogi. ¶ Vtrum conscientia liget ad faciēdū [sect. 1] omne q dictat per modum pceptionis vel prohibitionis. Rñ. sctūs bon. in. ij. sen. di. xxxix. arg. j. q. iij. q aut cōsciētia dictat aliquid q est fm legem dei. et sic tenetur facere: aut dictat q est pter le-[Fo.lxxviiij.r]gem dei. et sic teneť facere vel cōsciētiā deponere. vt pote si dictat necessariū ad salutē festucam de terra leuare si nō de ponit cōsciētiā aut nō leuat: mortāl pec cat. aut cōsciētia dictat qđ ē v legē dei: et sic nō ligat ad faciēdū: sī ligat ad depo nendū: q erronea errore repugnāte legi diuīe vñ qđiu manet ponit hoiez ex tra statum salutis: et iō necessario teneť eā deponere: q siue faciat q cōsciētia dictat siue nō faciat semp mortāl peccat faciēdo q dictat peccat mortāl q face re v legē dei. nō faciē do peccat mortāl q faciēdo bonū facit in cōtēptū dei dū credit dictāte sibi cōsciētia et hoc deo di splacet. et sic itellige. xxviiij. q. j. §. ex his. de sy. per tuas el. ij. de resti. spo. lras de pscri. c. fi. qđ fit cōtra cōsciaz edificat ad gehennam.

¶ Quid si pīat⁹ pīpiat aliqd qđ cōsciē [sect. 2] tia subditi dictat ēt v legē dei. rñ. sctūs Bo. vbi. §. qtenēť deponere eā nisi cla rū sit illđ fore v legē dei. Et si nescit de illa iudicare dī sapiētiores cōsuluere. vlt p orationē a deo declarationē postulare. vlt dic vt habeť ī. c. īq̄sitiōi de sen. ex. q qñ scit p certo qđ ē v legē dei nō obe diat. q mortāl peccaret. sī poti⁹ tolleret etiā excōicationē. Si nō scit p certo sī ex leui et temeraria credulitate: tunc ad cōsiliū sui pīati deponat. Si vō habeat credulitatē. pbabilē et discretam. quis nō manifestā et euidētē: tūc ppter obediētiā faciat qđ sibi pīpiť q tenetur ī tali dubio et ppter bonū obediētie excusať: sī nullo modo ex ppria volūta le faciat q nō līz īmo mortāl peccaret. q q amat p iculū pibit ī illo. Et istud ē q dicit tex. ī. c. nō solū. de regula. lib. vj. Decet inq̄t et expedit vt cōsciētie puritati nō desijt iudiciū rōnis ne dū spūa lis pfectus qrit inde salutis dispēdiū incurratur. vide et. j. religiosus. §. xxix. ¶ Vtrū cōfidens de cōscia famā negli [sect. 3] gēs peccet mortaliter. vide. j. fama §. j.

Consecratio

epōz et archiepiscorū. j. tres mēses post electionē et cōfirmationē differri nō nisi ne cessitas aliud suadeat. lxxv. di. qm qdā. De hac materia cōsecratiōis paz p legistas tāgit Bal. tñ in. l. dixectis: ī fi. C. ma. est. dicit q cōsecratio sola nō facit papā nisi pcesserit solēnis electa.

Nec valet cōsecratio p̄lati quādo ei⁹ electio fuit inualida. no. idē Bal. in. c. j. in fine qui feu. da. pos. in vsi. feu.

¶ A q̄ d̄z cōsecrari archieps. Rñ. q̄ ab [sect. 1] oib⁹ suffraganeis suis q̄ tūc ad metropolitanā ecclīā sūt vocādi. de tē. or. si archieps et cū cōsensu primatis. c. pl̄z. lxxv. dis. ita q̄ sine eo nō recipit executionē cōsecrat⁹ vt no. Jnn. i. c. ne epi de tē. or. ¶ Quis cōsecrabit ep̄m. Rñ. si ē exēpt⁹ cōsecrabit a papa vel de ei⁹ mādato. si [sect. 2] x̄o nō est. exēpt⁹ q̄ archieps cū duob⁹ p̄uincialib⁹ ep̄is. aut tres cōprouinciales epi ex iussu archiepi. ita tamē q̄ oēs epi cōprouinciales sunt p̄ eplam requi rēdi vt cōsentiāt: vt i. d. c. nec epi. vbi dicit Jnn. q̄ si aliqs ep̄oz cōprouincialiū cōtēnāt i cōsecratiōe archiepi vel epi q̄ poterit agere vt priuēti executionē officij sicut in electiōe agit vt caset. de elec. q̄ sicut. arg. de elec. cum in veteri. de arbi. cum olim. lxxv. di. non d̄z. et etiā grauior penitentia sibi poterit imponi.

¶ Quo die debent consecrari predicti. Rñ. q̄ die dominico hora tertiā l̄j. di. qui in aliquo. quasi in fine. lxxv. di. qđ die et. c. ordinationes.

¶ Qūo d̄z fieri. vide in. d. c. ordinatio [sect. 4] nes. s̄z melius in eoꝝ pastorali. et quid sit de substantia no. in d. c. ordinationes. lxxv. di. in summa.

¶ Patriarcha aut et primas ac cardina [sect. 5] les credo q̄ a papa sunt consecrādi vel de eius mādato et nō ab alio. ar. c. pudē da. et qđ ibi no. xxiiij. q. j. Dicit etiā Pa. in. c. meminim⁹ de accu. q̄ quilibet pre latus cōfirmat⁹ a papa nō pōt benedici seu cōsecrari p̄ inferiorē: nisi de licentia pape. vt in. c. cū in distribuendis de tem. or. nisi cōsuetudo aliud habeat. papa. x̄o consecrari d̄z ab episcopo. hostiē sis. xxiiij. di. in nomine domini.

¶ In quo loco sunt prefati consecrandi [sect. 6] Rñ. qđ archieps in sua inetropolitana ecclesia vt in. d. c. si archiepiscopus alij [[Fo.lxxviiij.]v] autem vbi placuerit ad quem pertinet consecratio. lv. di. c. fi.

Comsecratio

ecclesie a quo d̄z fieri Rñ. q̄ ab episcopo p̄ prio nō ab alieno. nisi de licentia proprij. facit. c. tua fraternitas. de cōse. ec. vel al. nō ep̄s ergo non potest etiam de licentia epi nec etiam reconcilare. vt in. c. ea que. eo. ti. Dicit tñ Jnn. ibidem q̄ papa plurib⁹ episcopis cōcessit vt possit simplices sacerdotes recōcialiare ecclēsiā a qua tamē prius per episcopū benedicta. Est sic patet q̄ ex concessiōe pape solum possunt recōciliare nō consecrare. Intellige de ecclesia cōsecrata. quia ecclesia non consecrata bene potest reconciliari per sacerdotem aqua exorcizata tantum. vt in. d. c. fi. de conse. ec. vel al. quia aqua exorcizata potest fieri per simplicem sacerdotez. Ex quo patet. q̄ nō oportet q̄ fiat per ep̄m. vel de licentia eius fm glo. in. d. c. fi. Et est communis opi.

¶ Quo tempore potest consecrari. Rñ. [sect. 1] q̄ in omni tempore tam festiuo q̄ non. d. c. tua fraternitas.

¶ Quō d̄z cōsecrari. Rñ. q̄ mod⁹ habe [sect. 2] tur. in eoꝝ pastorali. et aliquid de cōse. di. j. omnes basilice. et q̄ ibi no. S̄z a pastorali non est recedendum.

¶ Vtrum aliquando sit reconsecrāda. [sect. 3] Rñ. pa. in. c. p̄posuisti. de cōsec. ec. v̄l al. q̄ sic in tribus casib⁹. ¶ Primus qñ ne sciūt an fuerit consecrata vtputa q̄ non apparet aliqđ signū p̄ q̄ appareat consecrata nec scriptura. nec testis et huius modi. de cōse. di. j. ecclesie vel altaris. q̄ nō dicitur literatū qđ nescitur factum. c. solēnitates. el. j. de cōse. di. j. c. veniēs. de presby. nō bap. Secūdus si parietes sunt combusti et decrustati. Ratio quia consecratio. et linitio fit in ipsis parietibus. Et ideo licet nō corruant. si tñ cōburantur est reconsecranda gl. est de cōse. di. j. ecclesijs. Secus si tectuz comburatur vel destruat: q̄ non est reconsecranda vt

in. c. ligneis. de conse. ec. vel al. de nouo opz ipsam reficere etiam de eisdem lapidibus. Et licet gl. et aliq̄ ibi velint q̄ si nunc vna pars reficiat̄. et postea alia q̄ non sit reconsecranda. ta men Pau. vbi. s̄. tenet q̄ debet reconse crari. quia in spiritualibus consideramus veritatem et non fictionem. vt no. Archi. in. c. j. de voto. li. vj. Ideo est verum q̄ nō est in veritate illa prima ecclesia. nec cōsecratio que fuit in illa pri ma est in ista quia nō est liquor qui cōmisceatur. Et hanc opi. sequitur Jnno. in rubri. eo. ti.

¶ In quibus casibus ecclesia poluitur [sect. 4] et indiget recōciliatione. Rñ. pa. in. d. c. pposuisti: ponit duos casus. ¶ Prim⁹ quādo in ea effundit̄ sanguis. Et not. q̄ effusio significat abundantia. p quo vide bonū tex. cum glo. in. c. cum illoz. §. qđ si claustrales. de sen. exc. et ideo ex modica lesiōe quis modicū de sanguine effluat nō idigeret recōciliatiōe. Aduerte q̄ ista effusio sanguinis oportet q̄ sit facta ex contētiōe. vel ex iniuria fm Rod. qz si furiosus vel ligno cadente effunderetur sanguis nō esset reconciliāda et hoc videt̄ velle Hug. de conse. di. j. ecclesijs. et Ho. in. c. si ecclesie de ose. ec. vel al. ¶ Secundus quādo in ea aliquis occidit̄. licet sanguis nō effundatur puta quia suspēditur et huiusmodi: et intellige de homicidio violēto vel iniurioso. fm no. in. c. vnico. eo. ti. li. vj. Sec⁹ in homicidio casuali: vel cū quis se defendēdo aliū occidit. vel si sanct⁹ ibi occidatur. quia tunc non est reconcilianda. Sed glo. in. d. c. vnico tenet q̄ in hoc vltimo casu polluitur. et est recō cilanda: sed non lauandus est locus vbi sanguis effusus est et communiter hoc tenetur.

¶ Sed quid si quis in ea letaliter vul [sect. 5] neretur. et extra ecclesiaz moriatur. Rñ. glo. d. c. vnici quod reconciliabit̄ etiam si sanguinē recollegisset in scutella. sed non econtrario si vulneratur extra et cofugit ad ecclesiā licet ibi moriā et sanguis effundatur. nō recōciliabitur. Si militer dic fm hu. si existēs in tecto ecciesse sagitetur nō reconciliabitur quia extra ecclesiam videtur factum.

[Fo.lxxix.r] ¶ Quid si quis sane mētis seipm vulneret vel occidat in ecclia irato animo [sect. 6] Rñ. Ge. in. d. c. vnico q̄ reconciliabit̄ si est publicuz. de sen. ex. contingit. el. j. qz homicida est. Sec⁹ si esset furiosus et nō sanemētis. ar. cle. si furiosus. de homi. ¶ Tertius quādo excommunicat⁹ sepelitur in ecclesia vel paganus. quia si erat consecrata est reconcilianda et cor pora predictorum proijcienda si discer ni possunt ab alijs. de cōse. di. j. ecclesiā et de cōse. ec. vel al. consuluisti et ibi pa. ponit istum cū casu se. ¶ Quart⁹ quādo fuit consecrata per notorium excom municatum. Naz ea que consistunt in exterioribus benedictiōibus et cōseca tionibus facta per notoriuz excommu nicatū nō debent per fideles exercitari ante reconciliationem. ¶ Quintus fm gl. in. d. c. pposuisti quādo parietes successiuē reparant̄. sed credo sit recon secranda. ¶ Sextus quando effunditur semē. de adul. c. significasti. Sz quādo est occultū nō poluit̄. vt tenet gl. in. d. c. vnico. et ex. d. c. significasti. in. ver. publice. et fit publicum vel ex confessione eorū qui fecerunt vel rei euidencia. et intelligunt quidam de omni effusione seminis criminosa. Secus de effusione q̄ fit in somnis. et ea que sit in matrimonio causa procreāde proles et huinsmodi. Contrariuz tamē tenetur communi ter. vt ptz in gl. d. c. vnici. et q̄ ibi no. vt habeat locum in oī polutiōe humana. Et hoc magis cōsonat tex. in. c. ecclesijs de conse. di. j. et hoc tene.

¶ Quid si ecclesia nō erat cōsecrata. Rñ. [sect. 7] q̄ quis ecclesia non sit cōsecrata tamē poluitur seminis aut sanguinis effusione. vt p3 in. c. fi. de con. ec. vel al. et debet lauari aqua exorcizata tantū p sacerdotem. vt ibidem.

¶ Vtrū celebrās ī ecclia poluta efficia [sect. 8] tur irregularis. Rñ. Ge. in. d. c. vnico q̄ nō de sen. ex. is q̄li. vj. tamē in ea nā dz celebrari de pui. tuaz ī pn. Dicit tamē Lopus q̄ talis

est suspēsus ab ingressu ecclesie. de priui. epōz li. vj. et si cū ta li suspēsiōe in ecclia diuina celebraret vt prius suo agens officio erit irregularis de sen. ex. is cui. lj. vj.

¶ Qūo d3 recōciliari ecclia poluta. Rñ. [sect. 9] q cū aqua de qua in. c. cōsuluisti. et in. c. aqua de conse. ec. vel al. Et similiter cimiterium sed melius habetur in pasto rali. et sic serua.

¶ Vtrū faciens cōsecrare ecclesiā possit cōpelli ed ipsaz dotādā. Rñ. Pau. in. c. [sect. 10] cū sicut de cōsec. ec. vel alt. qđ sic. et dos debet esse tāta qđ vn⁹ presbyter cū ministro possit viuere habito respectu ad obuētiones spirituales. Et si esset collegiata habetur respectus ad numerū collegiatorū. Fallit hoc in ecclesijs mēdicantium.

¶ Vtrum possit aliquid exigi p conse [sect. 11] cratione ecclesie. Rñ. q non. vide. j. Simonia. iij. §. xvij.

Consecratio

altaris est alia a cōsecratiōe ecclie. c. j. de cō se. ec. vel altar. Jō vna sine alia fieri po test de quo vide. §. altare.

Consecratio.

cimiterij qūo debet fieri habetur in pastoralis.

¶ Quomodo poluit. Rñ. q si cimiteriū est cōtiguū ecclesie tūc po luta ecclesia [sect. 1] poluit cimiteriū sed nō ecōuerso. vt ī. d. c. vnico de cōse. ec. vel al. li. vj. Si xō nō ē cōtiguū ecclie vel si est cōtiguū s3 nō poluit ec. tūc poluit p sanguinis vel se minis effusionē. sicut dictū ē de ecclia. Itē quādo aliqs excōmunicat⁹ vel infi delis ī eo sepeliť. vt ī. d. c. cōsuluisti et in d. c. ecclesia3. el. ij. aduerte tñ q si essent plura cimiteria. otigua tñ parietē habē tia in medio se iungentē q poluto vno nō poluitur aliud etiā si per portā mediam habeat accessus de vno ad aliud vt in. d. c. vnico.

¶ S3 qđ si polutio vel sanguinis effu [sect. 2] sio fiat in porta ī medio posita. Rñ. Jo. an. vt refert Ge. ī. d. c. vnico. q illđ cimiteriū est violatum cui⁹ causa paries et porta fuerūt facta quasi sit illius accessio p. l. et si nō sunt. §. pe. et vl. ff. de auro et ar. le. vbi dicitur spectam⁹ q res cuius rei ornāde causa fuerit adhibita. nō q [[Fo.lxxix.]v] cā fuerit adhibita. nō q sit p̄ciosior. Et iō legato auro legata sunt vasa aurea et legatisgēmis. gēmea vasa et. fm hoc siue gēme sint in aureis vasis. auro cedēt. et idē de argento. cū. l. se. et dicit Ge. ibidē q in dubio paries ītermedi⁹ vidēt principaliter factus. vt faciat duo cimiteria non accessorie. vt innuit text. ibidem.

¶ Vtrū siŕ sit dicē dū si polutio vel effu [sect. 3] sio sanguinis fiat in porta ecclesie. Rñ. Ge. vbi. §. q Jo. de Jmo. dicit q sic quā do ītra clausurā hostij x̄sus ecclia ē fa cta. Sec⁹ si in pte q est extra clausulam ar. no. per Bar. in. l. j. ff. ve dona.

¶ A quo d3 recōciliari. Rñ. q ab epō si [sect. 4] cut dictū est de ecclesia cū aqua benedicta. vt in. d. c. consuluisti.

¶ Vtrū debeat q̄s sepeliri in cimiterio [sect. 5] poluto. Rñ. q non. vt in. d. c. vnico.

¶ Vtrū corpa excōicatorū hereticoru3. [sect. 6] aut paganorū sint exhumanda quādo cōsecrare vult cimiteriū: vel recōciliare polutū. Rñ. qđ sic si discerni possunt de conse. di. j. ecclesiam el. ij.

¶ Vtrū recōciliata ecclesia recōciliatu3 [sect. 7] sit cimiteriū. Rñ. f3 ar. et Jo. an. d. c. vni co quod sic si estc ontiguu⁹ alias sec⁹.

Consecratio

vestimentorū et vasoꝝ ad diuinū cultū neces sariorum ad quem pertinet vide. s̄. benedictio. §. j. et. ij.

¶ Vtrū polsit alienari. Rñ. q̄ in vsus p̄ [sect. 1] phanos nullo modo debēt cōuerti q̄ se mel deo dicata sunt. s̄z vetustate cōsumpta debēt cōburi. et cineres in ecclesia reponi. c. q̄ semel. et q̄ ibi not. xix. q. iij. et in regula semel deo. de reg. iu. lib. vj. Possunt tamē vasa ecclesiastica et calices cōfracti seu minuti vēdi in casib⁹ cōcessis de qb⁹. s̄. Alienatio. §. ij. x. q. ij. hoc ius et in glos. prefate regule. Integra non nisi alteri ecclesie vel loco religioso. vt in. l. c. ligna. de conse. distin. j.

Consecratio

virginū quo tēpore de bet fieri. Rñ. q̄ in die epiphanie et in natalibus apostolorū. et p̄ totā ebdomadā resurrectiōis. et omni die dominico vt no. xx. q. j. §. velamē. et. c. se. et in casu necessitatis puta piculi mortis oī die priuato. xx. q. j. deuotis et in gl. ij. de cōse. ec. vel al. Jnno. in. c. j. de tem. or. t̄z q̄ etiā in solēnibus festiui tatibus possunt consecrari.

¶ A quo debēt cōsecrari. Rñ. q̄ ab epō [sect. 1] proprio vt in. d. c. deuotis.

¶ Vtrū illa q̄ est corrupta sit cōsecrāda. [sect. 2] Rñ. q̄ nō. xxvj. di. acuti⁹. et. d. c. deuotis. et. c. iuuēculas. ea. q. Et quis fuerit vio lēter corrupta. tamē cōsecrāda nō est q̄ l̄z corona ei duplicetur q̄tū ad meritū nō tamen habebit aureolā virginū. vt no. in summa. xxij. q. v. facit. c. ille famu le. ea. q. S̄z theologi tenēt et bene qđ ha bebit. et nec p̄pter hoc nō cōsecrat. s̄z q̄ ecclesie nō cōstat an consenserit vel ne. ¶ Quid fiet de ea que occulte corrupta fuit et nisi cōsecretur imminet scādālū. Rñ. q̄ ep̄s simulabit eā cōsecrare faciē do ea q̄ nō sunt de substātia cōsecratio nis et omittēdo substātilia. q̄ l̄z sicut p̄z in. c. j. de his que vi. me. ve. causa fi. et facit. c. vtilem. xxij. q. ij. et nomen virginitatis mutabit in nomen castitatis.

Consentire.

videēt fm Jnn. ī. c. j. genesi. de elec. quādo q̄s tacet in actu honorabili seu concupiscibili. sed in actu vituperabili: et preiu diciali et in quo esset verecundū loqui et cōtradicare plerūq̄ videēt dissentire. l. fi liusfā. §. inuitus et ibi gl. ff. de p̄cu. et est gl. in. l. qui patitur. ff. mā. Et gl. ī. c. plerūq̄. ij. q. vij. limitat Jo. de Jmo. in. c. ve stra de loca. et gl. in. c. diacon⁹. xxvij. di. in. d. l. qui patitur quādo actus qui fit in. preiudiciū valet etiā illo cōtradicēte secus si nō valet nisi presens cōsentiat q̄ tūc tacēs habēt pro cōsentiēte. Exēplū primi vendo rē alienā domino pre sente et tacente. et sic nō valet. q̄ etiā eo absente vel cōdicēte potuit vēdi in preiudiciū vendētis. vt no. in. l. rē alienā. ff. de cōtrahē. emp. sicut et legare possunt rē alienā in p̄iudiciū sui heredis vt no. in. c. filius de testa. Exemplū scđi impignorat q̄s rem alienā presente domino et sic valet vt no. in. l. gaius. ff. de pi. ac. Et de hac distinctiōe habes tex. singu-[Fo.lxxx.r]larē in. l. sepe. §. currāt his. ff. de re. iud. facit. l. ff seruus cōis. fi. de. do. intervi. et vxō. vbi frater donās rē cōmunē sibi et fratri p̄nte fratre et nō cōtradicēte valet cōcessio. facit. c. cōtinebat de his q̄ fi. a p̄. vbi si p̄lat⁹ cōtulit bñficiū p̄nte. c. et non cōdicēte t̄z collatio. facitqđ no. bal. in. l. si tutor. C. inq. cau. in iure. re nō est ne. vbi dicit q̄ si q̄s scit aliquē se gerere p̄ eius p̄curatore. tūc si cōtradicēdo potest illū impedire. si tacet consentit. Sec⁹ si nō pōt impedire. Similē decisionē ponūt dñi de rota in habētibus causaz cōmunē si vnus illoꝝ constituit procuratorē vt consentire videantur si possunt īpedire et qñ

no. bald. in. l. ij. §. si vir. ff. so. ma. vbi dicit q qđ cōsensus requitur ad habilitandā psonam non cōtradictio habet pro consensu. vt in l. quo ei. §. j. ff. rē ra. ha. vbi dicit glo. nō contradicere rati habitione par ē. Ex quo arguit bal. q satisfactū est statuto florētinorum requirenti consensum. cō sanguineoz in cōtractibus si consanguinei sciūt nec contradicunt pro quo facit illud singulare dictum. bal. in. l. potuit in vl. q. C. de iure. deli. vbi vult q si pupillus maior infante vna cum tutore ingressus est possessionē q per hoc hereditas est legitime comprehen sa. Nec ob. q autoritas debeat p̄stari verbis expressis: vt facit. l. j. ad fi. ff. de auc. tu. q hoc est verū circa act⁹ expres sos. sed in tacitis tacite loquimur reb⁹ istis et factis. iuxta illđ: et factis loqmur argumē tūin. l. de quibus. ff. de legi. et. l. itē q. ff. de pac. facit qđ idē bal. ī. l. mādātū. C. mā. ī. ij. col. dicit qđ societas cō tracta cū parte intelligit cū filio renoua si interueniat patiētia tutoris. Jtē aliud dictū. in. l. post mortē. ff. de ado p. vbi idem bal. dicit q si filius vixit seor suz a p̄re negociando. vt emancipatus per. x. annos p̄re sciente et patiēte presumitur emancipatus.

De cōsensu et quid dicať Bal. in. l. fi. co. j. §. qro nūquid sit d̄ria. C. ad vell. dicit q est simul sensus. Jdē in. l. pacta nouissima. C. de pac. vbi ponit qualiter accipiat verbū cōcedo et facit cōsensus p̄ditus suuz. bar. no. ē. l. si pater. in. x. op. C. de insti. et substi. et an sufficiat p̄ autoritate bal. no. q nō. ī. l. quecūq ad fi. versi. dicit arch. C. de. bo. q lib.

¶ Sed nūquid in actu negatiuo req̄ra [sect. 1] tur p̄ testatio nevideatur cōsentire. Rñ. quod in actu negatiuo abstinens et tacēs non h̄r pro cōsentiente. facit q no. ho. et Jnn. in. c. oliz. inter de re. spo. et qđ no. in cle. j. de procu. iuncta gl. fi. ff. de p̄ cu. Similiter no. qđ qñ duo p̄ponūtur vni et solū negat vnū v̄r altez affirmare vt ī. c. nōne bñdicim⁹ de p̄sūp. facit c. j. đ post. p̄la. Sz bñ attende istam. q. qūo tacēs v̄r cōsentire q v̄r eē q̄si brocardica qđ q. multas patitur limitatiōes. ¶ Vtrū exstētes ī cōsilio et tacētes qñ ali qđ multū tractat sint culpabiles. Rñ. [sect. 2] q existēs in cōsilio inuoluunt peccato et tenetur ad restitutionē de dāno. et si h̄r de q̄buscūq alijs qñ malo obuiare pos sunt et nō faciūt. Rō q q tenetur loq et tacz cōsentit ī ei⁹ preiudiciū. l. de etate. §. q tacuit. ff. de īterro. act. et. c. si post p̄stinū. de cōse. li. vj. Quilibz aut de vniuersitate tenētur votū suū exprimere ī cōcernētib⁹ facta cōitatis ex debito offi cij. ar. in. c. j. de his q si. a ma. par. c. et iō ibi dicit. Jnno. q nisi cōtradic at si aliq̄ ibi male agerēt h̄r p̄ cōsentiēte quo ad p̄ctm et quo ad penā. Qđ quidē vlt quo ad culpam habeo p̄ idubitato de q̄cū q qui potest obuiare peccato ne committat nō facit. xxij. q. v. hoc v̄r. Sed de pena nō credo nisi in prelatovel cui ex officio cōpetit vt istis qui habēt vocem in caplo arg. eorum q no. in. c. negligere. ij. q. vij. vel nisi dolose taceat et non prohibeat ar. eorū q no. in. c. q te. de sē. excō. et f̄z hāc distin. limita Bart. in. l. vtrū. ff. de peri. vbi vult q solū teneat obuiare qui est subiectus illi qui debet offēdi sicut seru⁹ fili⁹ et gl. ī. l. c̄pa caret. ff. de re. iu. et tex. insti. đ pu. iu. §. alia qui vult q cōsci⁹ quis extrant⁹ sit puniatur intellige qñ h̄z ex offō vlt quādo dolose non phibēt vel in crimine lese maiestatis. l. quisquis. C. ad. l. iul. ma-[[Fo.lxxx.]v]iestatis. l. quisquis. C. ad l. iul. maiest. [sect. 3] ¶ Quādo debet prestari cōsensus. Rñ. vt colligitur ex bar. ī. l. si q̄s mihi bona. §. iusium. ff. de acq. he. et pa. in. c. cū nos de his q si. a p̄. et ab alijs doc. ibidem q quādoq in actu requirīt iussus alicui⁹ et tūc debet precedere vt. in. d. §. iussum quādoq req̄ritur autoritas. i. cōsensus autorizabilis. et d̄z interuenire in ip̄o actu f̄z q verbū sonat vel modicū ante seu immediate post vt. in. d. §. iussum et in. l. obligari. §. tutor. ff. de au. tu. et insti. eo. §. tutor. qñ q req̄ritur legitima et d̄z precedere. c. l̄z. de regula qñq consiliuz et debet req̄ri ante et expectari respōsum c. cū in veteri de elec. qñq requiritur cō sensus et tūc si de solennitate actus req̄ ritur vt interueniat certo tpe nō potest interuenire post. c. auditis iūcto. c. q p̄ p̄ter de elec. aut

non requiritur certo tē pore sed simpliciter advaliditatē actus et tunc si act⁹ tenuit potest consentire p vnde canonic⁹ cōtēptus in electiōe po test cōsentire quādocūq; vult. c. quod sicut de elec. Si vero act⁹ non tenuit et tunc pōt etiāz interuenire post factum sed validat actū non vt ex tunc. sed vt ex nunc. facit q no. gl. in rla raturum et in rla ratihabitio et in regula nō firmatur. de reg. iur. li. vj. quod limto verum in alijs sed non in sacramentis.

¶ Quid requiritur vt ratihabitio cōfir [sect. 4] met actum pcedentē. Rñ. bal. in. l. fi. C. admace. et in. l. obseruare. §. fi. ff. de offic. pco. multa dicit. ¶ Sed tu dic clarius q pñio op ortet sit factū noīe meo vt ī. d. regula ratū. Jntellige fm gl. in. c. cū q̄s de sen. ex. li. vj. factū nomine meo quādo mea contēplatione fecit. ¶ Secūdo q habeā ratū tanq; gestum noīe meo nā possuz habere ratū factum sed qua litatē facti non. s. q sit factum nomine meo. l. cū interdicte venditiōis. C. ar. tu. et no. ī. l. pō ponius. ff. de neg. ge. et ista est opi. Ja. de arte approbata in. l. j. §. de jecisse. ff. de vi et vi. ar. et per gl. fm bart. ibidem in. §. sed et si cū quis l3 f3 bal. sit gl. contraria ibidē in. §. quotiēs. hoc tñ aduerte q non soluz ratihabitio expssa fufficit sz etiā tacita ī maleficijs vt puta qz non reuocat postq; scit q est factum noīe ei⁹ ant nō cōtradicitvt. li. nō cōt. c. j. ī. fi. de offi. dele. c. cū olim el. j. C. de incēs. nup. l. cū ancillis. j. C. de fer. l. j. et no. gl. in. c. cū impositionib⁹ de iureiu. li. vj. qz tūc est rati habitio presumpta. ij. q. j. no. tñ secus esset innō maleficijs. ¶ Tertio q act⁹ nō requirat pñtiā qz que pñtiā requirūt ratihabitio nō pōt cōfirmare. Jnst. de auc. tu. §. tutor. ¶ Quarto reqritur f3 pau. ī. c. j. de cōuer. infi. q ertre ma sint habilia ad illū actū perpetrandū. s. tps in quo actus gestus est et ratihabitiois tps qz si vnū istorum deficit nō procedit ratihabitio qz cū ratihabi tio sit fictio iuris nō pōt pcedere super impossibili de quo plene per Bar. ī. l. si quis p emptore. ff. de vsuca. Exempluz quidā noīe ifantis īterficīt maior fact⁹ ratū habet certe talis ratihabitio nō re tro trahīt qz impossibile erat tunc tps talē mādare. Exemplū de alio extremo. Ab aliquo habebā terminū ad aliquid agendū amicus me⁹ noīe meo fecit ego post terminū ratuz habui nō retrotrahitur qz sicut post terminū nō potuissē vere facere sic nec fcte. Rō quia vbi cer tū tps est de substātia ibi opz obserua ri tps als actus est null⁹ ipso iure. ff. de excu. tu. l. scire opz. §. cōns qz recedere a tpe est recedere a forma. ff. de ver. ob. l. q rome. §. augeri⁹ vide bonā gl. ī. l. fi. ī gl. ff. de ne. ge. i. fi. et p hoc facit text. ī. l. bonoz. ff. rē ra. ha. vide bonam glo. in. ca. q sit de elec. li. vj. facit qd no. Car. ī cle. quod circa de elec. vbi dicit q fictio nō potest id quod fm naturā est impossibi le exemplum instit. de adop. §. minorez vbi q̄s nō potest adoptare eum quem non antecedit p tot annos q eū generare posset. Similiter non posset fingi q quis viueret hodie q. ccc. annis pre teritis mortuus est. insti. de excu. tu. §. sed si in bello.

¶ Quinto requiritur f3 Jnno. in. c. prudētia de offic. deleg. q illud quod quis facit valeat vt sit aliqd quia qd nihil est nō pōt ratū haberi vñ excōicās nomi-[Fo.lxxxj.r]ne alterius non v3 licet ille raturum habeat nisi ipse qui pōt excōicet. Similiter si q̄s iurisdictionez faciat noīe iudicis nō pōt ratū haberi. qz q̄ facta sūt et so lēnita tē requirūt non pñt rata haberi. Et iō cū snīa a nō suo iudice lata sit nul la d iudi. ac si clerici. et cū alie solēnitates requiran t q̄s ipemet q ratū habere vult si omitteret nō teneret qd facit. ergo nec ratū habere pōt si ab aliq omittantur facit. d. l. obseruare in fine.

¶ Sexto reqrit q. possit mandatuz per aliū fieri. qz si per aliū nō pōt fieri rati habitio nō retrotrahīt vt puta facit q̄s adulteriūvel fornicationē nomine meo nō possum ratū habere vt dicit gl. in. l. j. §. quotiens. ff. de vi et vi ar. et Cy. l. non dñs. C. de accus. et ī. c. sciāt cūcti de elec. li. vj. limita istud verū in alijs q nō sunt delicta sed quo ad delicta. licet nō proprie

cōmittat sz īter pretatiue. iō eadem pena puniē tāq̃ eiusdēdelicti pticeps et mādatorvt no. bal. in. l. vnica. §. ne āt. C. de cadu. tol.

¶ Septimo q̃ lex non reqr̃at nisi delictum simpliciter q̃ si lex requireret ma leficiū et per prius machinationez seu tractatū nō sufficeret sola ratihabitio. facit gl. et Jo. an. in. c. j. de cōuer. cōiu. ex quo p̃z q̃ l̃z mulier habeat ratuz homi cidiū viri post mortez tamē. q̃ requirit machinatio per prius. Ideo non impe diet matrimoniū sequens. cū illo q̃ occi dīt f̃z Ge. in. c. cū q̃s de sen. excō. lib. vj. ¶ Vtrū actus qui d̃z expediri p̃ consen [sect. 5] suz in cōmuni prestitū valeat si singuli cōsentiāt vt singuli nōcollegialiter. Rñ. Pa. in. c. cū in ec. de cā pos. et p̃pri. quod non vt in. c. ge. de elec. et. l. ij. C. de decu. nec est speciale in electione quis glo. dicat cōtrariū. in. c. j. de re. ec. nō ali. lib. vj. Sz tu tene quod nō ṽz. Et hoc sentit postmodū Jo. an. ibidē in nouella et fir mat Jo. cal. ī. c. cū oēs de cōsti. et bar. ī. l. omnes populi. ff. de iu. et. iu.

Conseruator.

q̃s potest eē. Rñ. q̃ si dāt a papa oz qđ sit ep̃s vel supior p̃lat⁹. vel abbas. vel habēs dignitatē ṽl psonatū in cathedrali bus aut collegiatis ecclesijs. itē qđ non sit d̃ iurisditiōe ṽl dñio seu districtu ec. vel tpali illi⁹ cui dāt p̃ cōseruatore: exceptis illis q̃ regib⁹ et regis dāt. Jtē q̃ nō sit cōseruator cōseruatoris sui. hñtur hec ī. c. hac cōstitutiōe de offi. dele. li. vj. et extra ciuitates ṽl dioceses ī q̃b⁹ fuerīt deputati. ṽl alibi q̃ ī ciuitatib⁹: seu locis insignib⁹ vbi copia possit haberi p̃i toz pcedere non pñt nec aliquos vltra vnā dietā a fine diocesis eorūdē trahere possunt vt in. d. c. hac cōstitutione.

De cōseruatore et quis possit esse et cui⁹ et de officio ei⁹ no. Spe. ī. ti. de lega. .§. fi. ṽsi. itē q̃ nō estis. et Bal. inaddi. ad eū. eodē. ti. ṽsi. fin. et eoz officiū consistit quasi in mero īperiovt ibi no. Bal. et Jn no. in. c. statuim⁹. ī fi. in glo. in ṽ. ad alia ṽ. iurisditio authorum. ¶ De quib⁹ possint se ītromittere. Rñ. q̃ solū de manifestis īiurijs et violētijis. [sect. 1] si de alijs se ītromiserint vel ad ea q̃ iudicialē indaginē reqr̃ūt suā potestatez extenderint. sunt suspensi p̃ vnū annū ab officio: et pars q̃ hoc fieri p̃curaueit excōicationis snīam incurrit ipso facto a q̃ non poterit absolui nisi primo satis faciat integraliter de expensis vt. ī. d. c. hac cōstitutione.

¶ Que expēse debent restitui. Rñ. Ge. ibidē qđ solū legitime et propter hanc [sect. 2] causaz facte. ij. q. j. c. in primis.

¶ Quid si re⁹ negat notoriū et actorvult p̃bare. Rñ. q̃ cōfuator cognoscere pote [sect. 3] rit q̃ qlibet iudexcognoscere pōt an sua sit iurisdī. l. si quis ex aliena. ff. de iudi. ¶ Quātū durat eoz off. Rñ qđ vsq̃ ab obitū cōcedētis. et. tūc expirat q̃ ad nego [sect. 4] cia non cepta. vt ī. d. c. hac cōstitutione.

¶ Circa munera et expēsas assessoruz et notarioz teneī obfuare qđ d̃legatis statutū ē d̃ q̃ viđ. j. iudex. §. j. cū seq̃ntibus. ¶ Quid de attēptatis p̃ cōfuatores cō p̃missa. Rñ. q̃ irrita sūt ip̃o iure. d. c. hac cōstitutiōe. et hec ṽa sūt nisi ī eoz l̃ris [sect. 6] alia ptās eis daretur vt fit cōiter. Et sic patz q̃ hodie parū valet hec prouisio. ¶ Sz qđ si ali⁹ q̃ ille cui⁹ ē cōseruator p̃curarevt se ītromitteret d̃ alijs nūqd [[Fo.lxxxj.]v] esset excōicāt⁹. Rñ. Ge. j. d. c. hac cōstitu tiōe qđ nō nisi p̃ticiparet cū parte post q̃ excōmunicationē incurrit q̃ tūc liga retur eadē excōicatione participādo in crimine criminoso. als non.

¶ Quis pōt absouere istū. Rñ. Ar. Jo. [sect. 8] mo. et Jo. an. ī. d. c. hac cōstitutiōe quod ordinarius ex quo conditor canonis nō sibi reseruauit.

¶ Vtrū possit vices suas alteri cōmitte [sect. 9] re. Rñ. q nō: nisi citatiōes et snīaruz denūciationes: nisi aliud specialiter ī eoꝝ lris cōtineat. d. c. hac constitutione.

Consilium.

est voluntatis preceptū necessitas. xiiij. q. j. qđ p cipitur. tñ qui consilio dñi nō vtiť min⁹ boni ad ipisciť. c. quisquis. ea. q. Et merito arguiť q consilia sapiētum et recta suadētiū nō vult recipere. lxxxiiij. di. c. j. Et ī dubijs debet homo requirere cōsiliuz. xvj. q. ij. visis. et d. xx. c. vlt. xj. q. iij. excellentissimus.

De consilio et an et qñ obliget not. plene in. l. nullus ex cōsilio. ff. de re. iu. et an cōsiliū a plurib⁹ prestitū circa idez pstitū a plurib⁹ dicatur vnuz vel plura Bal. ī. l. si familia. ff. de iurisd. om. iudi. no. fit vnum et non plura.

¶ Vtrū quis teneat ex cōsilio dato. Rñ. [sect. 1] q aut dat quis consilium delinquenti aut contrahenti si delinquenti quo ad peccatū indistincte inuoluit. sz quo ad penā seu ad restitutionē faciēdā distin guo aut tal erat factur⁹ ēť sine cōsilio et tūc si dedit. cōsiliū ope tenēť insti. đ. ob. q ex delic. na. §. at vbi ope. ff. de. fur. l. si qs vxori. §. j. etiā si cōsiliū nō adhibuit principaliter. sz secundario. ff. de fur. l. si pignore. §. pe isti. de fur. §. ope. vt puta acomodauit scalā ad ascendendum et huiusmodi. si qđ dedit consilium sine ope alias facturo non tenetur. di. §. atvbi ope. Nec ob. l. j. §. si quis. ff. de ser. cor. quia est casus specialis in q non dż augeri malitia serui laudādo vť pōť di ci q ibi nō solū cōsulit. sz etiā laudādo icitauit q magis est p hoc facit qđ no. ī. l. sepe. §. fi. ff. de x. si. et ī. l. ij. §. fi. ff. mā. si qđ nō erat factur⁹ tenēť. l. si remunerā di grā. §. plane. ff. mā. sz. nō eicuiđdit cō siliū f3 gl. in rla null⁹ ex cōsilio de reg. iur. li. vj. sed ei cōtra quez et eius maleficij noīe puta si fecit homicidiū homicida ē. l. d. si qs viduā. et hmōi. Sz tu dic in cōscīa teneri etiā ei quē mate cōsulen do corrumpit qđ pōť exhortādo ad bonū ar. vj. q. j. đteriores. Si qđ dat cōsiliū hēti et tūc si est fraudulēdū tenēť idisticie. ff. de dolo. l. q si cū scire vbi ille q cōsuluit dolose et sui lucri cāmutuare de bitori nō idoneo tenēť actiōe de dolo ei cui cōsiliū đdit ad idē. ff. p soc. l. ij. Si qđ nō ē fraudulētū nō tenēť. vt ī. d. cā nul l⁹ ex cōsilio. ff. đ dolo. l. elegāter ī fi. et hoc vez si ē simplex cōsiliū qđ si eēt mādātū quis nō sit fraudulētū si ē đsignata cer ta psona. puta mādāt qs tibi vt titio pe cuniā tradas et sic tenēťidistīcte ēť si als erat factur⁹. ff. mā. l. ij. §. tua et aliena et ff. de. ne. ge. l. iij. §. fi. si qđ nō est designa ta certa persona et tūc si als nō erat factur⁹ tenetur vt in. d. §. fi. als no.

¶ Vtrū ille q dż aliqd agere cū consilio [sect. 2] alicui⁹ possit pcedere si ille mortu⁹ ēvel est absēs vel nō vult cōsulere. Rñ. vtcolligo ex Ge. ī. c. j. ne se. va. li. vj. et pa. ī. c. ex parte đ cōsti. q ant cōsiliū dż peti ex sta tuto vel ex consuetudine. et tūc pōť pce dere si ille mortu⁹ est vť remot⁹ vel non vult dare qñ piculosū est expectare respectu act⁹ sup q reqri dż sicut collatio bñficij et hmōi. Si qđ cōsiliū nō reqrit p statutū vel cōsuetudinē sz de mādato alicui⁹ Ge. ibidē t3 q nō pōť pcedere. sed dż ad mā dātez referri. et hoc vez f3 Vin. et Cōpo. nisi cōmissio facta fuisset sub nomīe dignitatis qđ si. mortu⁹ est expectabiť successor ar. c. qm abbas de of. deleg. Pan. qđ limitat vez nisi imineat piculū in dilatiōe ar. l. si lōg⁹. §. si filius. ff. de iud. et. in. l. si cum dotē. §. sz si latitat. ff. sol. ma. et hoc sentit barto. in. l. j. §. si plures. ff. de exerci. Ratio fm eum qđ mādātum dż itelligi fm iura ar. c. ex lris de consti. et. c. ij. de rescrip. Sed de mente iuris est q si potest haberi habeatur et si non pōť haberi et periculuz sit in mora procedatur ad consumma-[Fo.lxxxij.r]tionē actus vt in. d. c. j. Et placet mihi quia sic videtur de mente mandantis. ¶ Vtrū act⁹ gest⁹ teneat si pōť peti cōsi [sect. 3] liū et nō petiť. Rñ. pa. in. d. c. ex pte q si mādator ex forma mādati voluit reqri

consiliū nō t3 act⁹ nisi req̄rat̄. vt ī. c. cū ī ve teri. de ele. Si ʒo ē ex dispōne legis. et tūc si lex a p̄ncipio eū dedit ptātē man dauit cōsiliū req̄ri sihr nō valet ex defectu ptātis q̄ habuit eā modificatā et q̄li ficatā. et sic intelligerē. c. nouit. de his q̄ fi. a p̄la. ita q̄ sine clausula decreti act⁹ ē null⁹ aut habēti pri⁹ ptātē mādaui. supior. vt pcedat cū cōsilio. et tūc t3 l3 sit puniēd⁹. ar. c. dilect⁹. el. ij. de p̄bē. vide gl. singularem. in cle. j. de iurepatro.

¶ Vtrū obligat⁹ petere consiliū teneat̄ il [sect. 4] lud seq̄. Rñ. Ge. ī. d. c. q̄ aut peti d3 ab eo a cui⁹ ptāte dependet p̄ncipalr act⁹ vt q̄ cleric⁹ nō cūeniať corā alio ep̄o si ne consilio pprij et sic teneť seq̄ et iste ē casus ī. c. j. de fo. cōp. cū gl. si ʒo nō depēdet act⁹ ab eo s3 vna cū alijs d3 īteresse tūc si p alia iura d3 seq̄ claz ē q̄ artabiť et ita pcedit gl. ī. c. ij. de co. vj. fm ītellectū Ho. p3 hec ī. c. studeat. l. di. q̄ req̄rit consiliū alioz ep̄oz ī depositiōe sacerdotis: et ītelligit̄ q̄ seq̄ť ppter. c. si aut pres by. xv. q. vij. aut nō appet p alia iura exp̄sse q̄ debeat seq̄ tūc si d3 req̄ri a pti cipe officijsup illa op3 seq̄ť cclusio ē ī. c. venerabili de off. dele. Nam coadiutor ibi dat⁹ h3 offm̄ super reb⁹ ecclie sicut p̄lat⁹ cui dat̄ ergo d3 seq̄ ei⁹ consiliū. Aut nō d3 req̄ri a p̄ticipē officiij s3 ab habēte ius. et sic teneť seq̄. vñ si mādať p̄uideri alicui de ecclia req̄sito consilio patro ni. d3 consiliū seq̄ cū habeat ius ī tali p̄uisiōe ecclie dictū ē Jo. an. ī. c. dilect⁹. de off. le. et ī. c. j. de cap. mo. aut nō d3 req̄ri ab habētib⁹ ius. tūc si materia habeat q̄ debeat seq̄ sequēdū est puta si cōsulat̄ alicui ne ordiet̄ ppter irregularitatē. et ita pcedit tex. ī. c. ad aures. de eta. et q̄li. et ita eū ītelligit Jo. an. in. d. rla nullus ex consilio aut materia nō h3 vt sequat̄. et sic nō teneť seq̄. de ele. cū ī veteri. de arbi. cū oliz. adde fm Jo. an. ī regula nul lus li. vj. in mer. q̄ si dicat̄ iuxta consiliū. vel fm consiliū talis teneť seq̄. Et f3 Cy. ī. l. id q̄ paupib⁹. C. d̄ epi. et cle. idē dicē dū qñ dicit̄ de cōfilio talis sec⁹ si dicit̄ cū consilio s3 Jo. an. vbi. s̄. et Bar. ī. d. l. id q̄ nō approbat̄ hoc s3 tenēt q̄ nō teneť sequi. Ego recurrerem ad intentionem mandantis.

¶ Sod pone q̄ tali obligato seq̄ cōsiliū [sect. 5] deť consiliū iustū. Rñ. ho. et sequit̄ pa. q̄ nō d3 seq̄. q̄ consiliū īportat q̄ sit iustū vt in. l. titiū et meuiuz. ff. de admi. tu. et no. Bar. ī. l. j. s̄. plures. ff. de exer. et fm eūdē ho. possent pferre snīaz 3riā. qđ vez f3 Pa. de eq̄tate. sec⁹ de rigore iuris. Qđ vez credo. nisi periculū esset expectare quia posset dare etiam de rigore iuris vt supra dictum est.

¶ Quid si papa mādet collegio vt eli [sect. 6] get vnū cū consilio talis poterūt ne elige re eū a quo consiliū petere debēt. Rñ. pa. ī. d. c. cū ī veteri q̄ sic fm ho. sec⁹ si consilio et assensu mādasset q̄ nō possent. q̄ ī. j. casu pōt cōsulere ne ip̄m eligāt. et sic nō cōsentit añ electionē. s3 ī scđo casu q̄ o3 cōsentiat notabiť ambitiosusvt ī. c. post petiā de electiōe ex q̄ p3 qđ l3 statuto caueat̄. ne mulier possit alienare. nisi de cōsensu duoz agnatoz tñ alienatio fctā vni d̄ cōsensu alteri⁹ agnati v3. īmo pl⁹ dicit ho. vt recitat pa. vbi. s̄. qđ si cō mittat̄ aliqd sic cū cōsensu et consilio triū et vnus dissentit et duo cōsentiūt qđ suf ficit dummodo tertius non cōtēnatur. ¶ Quid de pponētib⁹ ī consilijs aliqd q̄ [sect. 7] p̄ximi iuste dānificent̄. vel qđ fiāt iniq̄ statuta. Rñ. fm. Dy. qđ tenent̄ ad resti tutionē īsolidū. qñ talis danificatio nō fuisset facta nisi ex eo3 ppositiōe vltra mortale pctm̄ qđ cōmiserūt pponēdo.

Conspiratio

vide supra coniunctio.

Constellatio

vide infra sortilegium.

Constitutio

alia ciuilis. alia ecclia stica. Ciuiū. ciuile vel forēse ius appellat ecclia stica ꝛo cano nis noīe cēseť. iij. §. j. vbi dicit gl. q etiā aliqñ cōtō ecclia stica appellat canō qñ cōstituīt in vniuersali cōsilio. Aliqñ do-[[Fo.lxxxij.]v]certū qñ papa statuit de cōsensu cardinaliū ad nullius cōsultationē extra de elec. bone. el. j. qñq etiā sol⁹ extra de re scrip. c. j. aliqñ epistola decretalis qñ pa pa statuit aliqd ad alicui⁹ cōsultationē aliquādo dogma q cōsistit in doctrina fidei xpiane aliqñ mādātū q cōsistit in doctrina morū aliqñ īterdictū quo nul la pena addiciť facit. c. si q̄s dogmata. xxv. q. ij. aliquādo sanctio quādo addit penā. xvij. q. iij. si quis. Constitutio ta mē ꝓprie dicit quod princeps statuit. c. constitutio di. ij. large accipitur pro omni iure scripto. c. cum oēs de consti. Ad ꝓpositū eoꝝ q̄ ī hoc. §. dicūt dico q si cōstitutio fiat cā pēdēte q iudex fm illā nō d̄z iudicare sed fm veterem no. Alex. in. l. omnes populi. col. viij. ff. de iusti. et iure et Spe. in tit. de appel. §. officijs vexum. sed quid si dum causa. ¶ Vtrū cōstitutio pape q̄ a principio. [sect. 1] cōiter nō recipiť ipso sciēte et tollerante obliget ad pctm̄. Rñ. Pa. ī. c. q. circa de cōsan. et af. post. d. Ant. q nō. pro quo fa cit q no. iij. di. §. leges de tre. et pa. c. j. si vero a principio a maiori parte recipiť sic obligat: ꝓuis minor pars. nō seruet Et sic intelligo. c. cuz iamdudū de preben. q multa per patientiam tollerant q̄ si deducta fuerint ī iudiciū: exigente iustitia nō debēt tollerari. vide q dico. Consuetudo. §. x. ¶ Vtrū oēs cōstitutiōes emanate post [sect. 2] cōpillationē decretaliū habeant vim. Rñ. q nō nisi de his fiat mentio in. vj. lib. decretalium. vel nisi sint facte post dictum sextum vt probatur in prologo dicti sexti. De hac materia vide. j. lex.

Consuetudo

est ius quoddam mo ribus institutū quod pro lege suscipiť. c. cōsuetudo. j. di. et de hac hic loquor nō de illa cōsuetudie large dicta qua q̄s dicit cōsuetus facere aliqd q̄ est quoddā ius priuatū nō publicum vt ista de qua hic vt. l. de quibus. et. l. cum de cōsuetudine. ff. de legi. De materia hui⁹. §. et q seruāda sit cōsuetudo no. gl. in. l. si prim⁹. §. placuit in ver. p lapidē. ff. de aqua plu. arcē. et di cit ius cōe in loco in quo est. Alex. in. l. de quibus. ff. deleg. et vigeť in ꝓpetuū fi nō reperitur mutata. no. Bal. ī. c. j. §. sed et res. col. ij. ver. itē no. istā gl. in ti. per quos fiat ignosce. in li. feu.

¶ Quis pōt cōsuetudinē introducere [sect. 1] Rñ. q ille pōt facere legē q̄ a quo remouetur gen⁹ et eius species. l. filius in fi. ff. de do. et. l. iurisgētiū. §. si fraudandi. ff. de pactis in gl. ergo a cōtrario sensu cōsuetudo est species iuris. Insti. de iu re natu rali. §. constat.

¶ Que requirunt ad faciēdā cōsuetudi [sect. 2] nem. Rñ. q. v. de necessitate. vt habeat vim legis. ¶ Primū q sit rōnabilis. q̄ de substātia legis ē q sit rōnabilis. iij. di. erit aut. Ideo cōsuetudo rōne carēs nūq̄ habebit viꝝ legis. et no. qđ vt dicit d. an. i. c. fi. de cōsue. et refert ge. in. c. lꝝ de cōsti. li. vj. cōsuetudo in tātū rōnabilis in q̄tū ꝓticipat de fine iuris. Finis canonici est felicitas aīe finis iuris ciuilis ē bonū publicū. vt. no. gl. de iureiu. cū cōtingat. Et iō cōsuetudo d̄z cōueni ri religioni discipline et saluti. si ergo istis est cōtraria puta q̄ nutrit pctm̄ de se est irrōnabilis et non pōt seruari sine pctō. viij. di. q̄ cōtra. et sex. c. ij. ꝓuis cue nireť iuri ciuili. sicut vsure q̄ ꝓ bono pu blico ꝓmittebant. vel dic fm pa. in. d. c. fin. q quādo cōsuetudo aliquo bono fine instituīt dicit rōnalis licet sit cōtra ius qđ est rōnabile quia illud vno respectu istud alio exemplū ius statuit q̄ eꝓs tractet negocia cū cōsilio capituli. c. nouit et. c. q̄to de his que fi. a pre. et est ratio q̄ firmus est iudiciū plurimoꝝ. c. prudentiā: de of. del. et. xx. di. quib⁹ vbi dicit facili⁹ inueniť qđ a plurib⁹ senio ribus queriť. tamen cōsuetudo

pōt introducere cōtrariū vt in. c. nō est d econ sue. li. vj. q̄ tamē erit rōnabile alia rōne valet vt facili⁹ expediant negocia hoc verū dummodo non sit contra veritatē et bonos mores.

¶ S3 q̄ro an alia cōsuetudo possit eē rō [sect. 3] nabilis q̄ sit cō legē dei et naturalē. Rñ. pa. vbi. s. qđ pcepta dei qđā sūt mortalia vt puta. q̄ mores īstruūt etīformāt si-[Fo.lxxxij.r]cut nō occidēs et honora patrē tuū et hu iusmodi. et in istis pōt cōsuetudo distin guere limitare et augere si rō naturalis suadet nec est pctm̄ q̄ psumēdū est ip̄z deū sic voluisse cū noluerit oēs casusdī stinguere s3 dederit regulas et ptātē vi cario suo. xxviiij. di. quodcūq̄ ligaueris sed vbi rō nulla naturalis suggerit ius diuinuz distinguere seu limitare nulla lex pōt et minus cōsuetudo et eā faciens diciť errare. et sic intellige text. in. c. sunt quidam. xxv. q. j. Quidā sunt precepta mistica. i. figuralia. et istoꝝ quedam sacramentalia de quibus poterat rō reddi ad literā vt de circūsiōe et de purificatiōe post partū mulieris. Quedam ꝑo cerimonialia de q̄b⁹ rō reddi nō po terat q̄ ad literā. s3 solū quo ad intellectū. vt nō arabis cū boue et asino. et huiusmodi. Jtē quedā iudicialia sunt que nō obligant hodie nisi fm q̄ dicā. j. decime. §. j. et cō ista valet consuetudo.

¶ Scđm qđ requiritur est q̄ mores et [sect. 4] actus hoīm p quos introduciť cōsuetudo solū vt. d. l. de q̄b⁹ sint tales q̄ p̄babiliter arguāt cōsensum ppli illi⁹ q̄ po test facere cōsuetudinē. d. l. de quibus. ¶ S3 quō possuz p̄sumere de consensu [sect. 5] ppli volētis introducere cōsuetudinem Rñ. q̄ act⁹ aut pcedūt a supiori vt sunt act⁹ iudiciales. tūc si cōsensus ppli accedat a pncipio vel ex post facto tacite et sint frequētati ita q̄ saltē sint duo. vt due sentētie et lapsus t̄pis sic p̄sumiť cō suetudo q̄ hñt aptitudinē ad consuetudinē inducendā. ff. de in offi. test. l. nā et his et. ff. ad sil. l. si quis. §. qđ sub eodem tecto. si ꝑo tales act⁹ nō sūt iudiciales vt vēdere locare et hmōi aut actus priuatoꝝ. vt est videre ī porticib⁹ sup viā publicā tūc nō sufficiūt duo act⁹ s3 req̄rīt trequētia et multitudo actuū ita q̄ totus ppl̄s sciat. l. s3 et ea. ff. de legi. et. l. nam īperator ibidē. et. ff. de insti. ac. l. s3 et si pupillus. Jtem q̄ sint actus taliter publici. et ita notori⁹ cōmunionez opi. doc. vt verisiml trāsierint in noticiā toti⁹ ppli. d. l. s3 et si pupil⁹. §. p̄scribere et rō est quia oportet vt interueniat tacitus consensus populi si debet esse consuetudo quia ex vno actu agnosci non potest quis sit notori⁹ nisi habeat causam successiuam per tempus debitum ad introducendā cōsuetudinē vt puta si pons edificaret in publico et haberet causam pmanentē. Siñr si beneficiū seculare cōfert regulari et possidetur t̄pe habili ad consuetudinē efficit regulare et ecōtrario vt ī. c. cū de bñficio de pre ben. li. vj. vel nisi apparet de exp̄sso consensu ppli volētis introducere cōsuetudinē per illū actū sine quo consensu nū q̄ erit cōsuetudo vt no. gl. in. d. c. cōsuetudo. et l3 gl. ī. c. ita nos. xxv. q. ij. et ī. c. cū ecclesia de cā pos. et pprie. dicat q̄ bin⁹ actus in criminalib⁹ facit cōsuetudinē. Jntellige de cōsuetudine large accepta non de ista de qua hic.

¶ Tertiū q̄ requiritur est vt sit ītrodu [sect. 6] cta ex certa scīa nō per errorē q̄ si talis est error q̄ tollat cōsensum nō pōt eē cōsuetudo quia deficit causa. s. consensus populi. d. l. de quibus.

¶ Quartū q̄ requiriť est q̄ maior pars [sect. 7] ppli sit via illa cōsuetudine. Jntellige de moiori pte ppli habētis cōsensuz habilem ad faciēdū legē. vnde pueri mulieres et furiosi et hmōi computant ī nū mero q̄ nōcōdere legē vt ī. l. j. ff. de legi. et non solū maior pars sed oportet sint due ptes populi vel collegij vt. l. nulli et in. l. plane. ff. quod cuius. vni. aliter sicut legem non possunt facere sic nec cō suetudinem.

¶ Quintū q̄ requiriť est t̄ps debitum [sect. 8] sed quero quātū t̄ps requirāt. Rñ. pa. ī d. c. fi. de cōsu. q̄ licet varie sint opi. tamen istud sibi vř q̄ de iure ciuili req̄ritur t̄ps. x. an. q̄ iura requirunt tempus longū ad introducēduz consuetudinē. C. que sit lō. cōsue. in rubro et in nigro et ar. in. l. ij. C. de serui. et longū tempus ē x. an. C. de p̄scri. lon. tēp. per totum

et in gl. dicte. Ru. C. q̄ sit lōg. consue. et hoc t̄z bar. in. d. l. de q̄b⁹ et Cy. in. d. l. ij. de iure aūt canonico dic q̄ aūt cōsuetudo est p̄ ter ius. et sufficit t̄ps. x. an. facit gl. i. c. fi. de cōsue. li. vj. et in. c. cōsuetudo. xij. di. li. [[Fo.lxxxij.]v] mita f̄m Jnn. in. c. cū dilectus de cōsue. nisi veniret ad detrahēdū iuri alicui⁹ ecclesie p̄ticularis q̄ tūc requirīt tēpus debitū ad p̄scriptionē. sec⁹ si esset cōtra ecclesiā v̄lem. sed pa. in. d. c. fi. etiā idez tēpus requirit cōtra ecclesiā v̄lem aut consuetudo est cōtra ius canonicū et requiritur t̄ps. xl. an. q̄ opz sit p̄scripta vt in. d. c. fi. et in. c. iij. de cōsue. li. vj. dicit t̄n. d. ant. in. d. c. fi. q̄ si papa scit sufficit tēpus. x. an. qđ est sing. si vero cōsuetudo esset cōtra ea que reseruata sunt principi in signum specialis priuilegij: tunc tam de iure ciuili q̄ cano. requiritur t̄ps de cuius initio memoria non sit vt est tex. in. c. super quibusdā de. verb. sig.

¶ Vtrū talis cōsuetudo tollat legē con [sect. 9] trariā. Rñ. q̄ sic si supior fecit et tollerat facit gl. in. c. j. de treu. et pac. et qđ ibi no. Gof. vnde dicit do. ant. q̄ non requirīt alia prescripto q̄ ex q̄ superior videt et tollerat nō videt velle vinculū inijcere. pa. ibi dicit q̄ sufficit binus vel trinus act⁹ vt tollat. si vero supior ignorat tūc distingue aut lex cōtraria h̄z clausulaz derogatoriā ad cōsuetudinē: et nō v̄z cōsuetudo q̄ lex semp loquit. l. arriani. C. de here. Et hoc vez f̄m Ant. i. c. fi. de cōsue. nisi ex noua causa vel etiā antiqua verisimiliter nō cogitata cōsuetudo inducere t̄ quā si p̄nceps cogitasset admississet ar. l. si hominē. ff. mā. est tex. iūcta glo. in cle. statutū de elec. vel f̄m Ge. in. c. l̄z de cōsti. lib. vj. ni si lex t̄m resisteret ad finez vt cōsuetudinē preteritā tollat q̄ patet qñ nō facit mentionem de ea nisi vt eam tollat qñ aliter non tolleret vt p̄z in. d. c. l̄z q̄ tūc potest induci nona cōsuetudo et ita potest p̄cedere glo. in cle. statutum. de elec. Preterea tenet Pe. de peru. in trac. de canonica portio ne circa fi. q̄ potest introduci noua cōsuetudo cōtra cle. dudū de sepul. si vero nō h̄z clausulā derogatoriā v̄z cōsuetudo cōtra legē ar. l. ex facto. ff. d̄ vulg. et pup. sub. dūmodo sit p̄scriptio quo ad tollendū ius canonicū q̄ quo ad tollendū ius ciuile nō oportet sit p̄scripta s̄z sufficit tacitus consensus populi. quia seculares habeāt ius cōdēdi leges etiā cōtra legē īperatoris ab īp̄o īperatore. l. oēs ppli. ff. de iust. et iu. et iō p̄nt īducere cōsuetudinē nō sic ē cōtra ius canonicū. S̄z opz p̄scripta sit et nō sic ius qđ p̄scribi nō pos sit: et iō q̄ laici nō p̄nt p̄scribere spūalia sic nec cōsuetudinē inducere. c. masana. de ele. etiā si nō esset memoria de eius initio vt no. Jo. an. i. c. ij. de p̄bē. li. vj. facit qđ dicā. j. matrimonium. iij. impedimento. xvij. §. j. de statuto.

¶ S̄z pone q̄ lex seu statutū h̄z excōi [sect. 10] cationē annexā in cōtra faciētes nūqd idē erit vt cōsuetudo tollat. Rñ. vt colligo ex Car. in p̄logo cle. Jnn. et Cal. do. Ant. et Pa. in. c. j. de treu. et pac. qđā tenet q̄ nō excusant faciētes cōtra etiā qñ solēt eēt p̄ceptiua q̄ ex quo a p̄ncipio legauit cōueniētes ad p̄ctm̄ nō tollit eis dispositio. q̄ t̄ps nō est modus tollēde obligationis. l. obligationum. la. ij. §. pl̄z. ff. de act. et ob. Sed tu tene q̄ si cōtrarium legis vel statuti nō est de se mortale p̄ctm̄ remota lege vel statuto nō ligat f̄m q̄ s̄. dixi d̄ lege simplici. et sic tene q̄ nō erūt excōicati faciētes cōtrariū ex quo p̄ binum actū factū est cōtra legislatorē scientē et valentē cōdicere et nō cōdicentē. vbi autē ignorat requiritur t̄ps. xl. an. si est ius canonicū vel si est statutum ep̄i. et credo sufficiūt. x. an. vñ delinquētes sine rōnabili cā bñ ligabunt et pena et culpa. sed post non. nec ob. q̄ ex quo tales peccauerūt nō poterit induci consuetudo. q̄ successoris possunt extimare q̄ ex iusta causa nō seruauerūt. facit tex. in. c. cum olim de cle. cōiug. q̄ vlt. c. cū multe vbi loquit de lege penali abrogata per cōtrariā cōsuetudinē. si ̄o ex rōnabili cā nō seruauerūt p̄decessores. sic etiā non peccauerūt nec ligati fuerunt. facit qđ no. archi. in. c. vtinam. lxxvj. dist.

¶ Quō interrūpīt consuetudo. Rñ. pa. [sect. 11] c. fi. de cōsue. qđ si est completa et pfecta reqrīt tps. x. annoꝝ et sic intellige Jo. an. ibidē. als nō frangiť etiā p plures alios ōrios act⁹. Si vero nō est cōpleta sufficit vnus actus contrarius ita q de nouo oportet incipiať ar. l. vbi duo. ff. [Fo.lxxxiiij.r] de reg. iur.

¶ Vtrū ex cōsuetudine possit introduci [sect. 12] vt exigatur aliqd pro spūli sine symonia. Rñ. Pau. in. c. suam de symo. qđ sic qñ nō precessit exactio. sed ex mera libe ralitate et deuotione populi talis cōsue tudo est introducta. facit. c. ad apticam de symo. vbi dicit cōpellendos ad laudabilē consuetudinem seruādā. si vero exactio pcedens dedit causam cōsuetudini tūc non valet cū habeat initiū vi tiosum et sic intelligiť tex. in. c. cū in ecclesie de sy. si bene ponderetur limita hec vt. j. sy. ij. §. xxj.

¶ Sed q̄tuz tps requirīt ad istā cōsue [sect. 13] tudinē introducēdā. Rñ. Pa. vbi. §. q tps. x. annorū tū q clericos nō astrīgit sz laicos inter quos reglr currit consue tudo ex cursu. x. annorū vt cōiter no. in l. de quibus. ff. de legi. itē q pia et ideo etiā de iure canonico sufficit prefatū tps. vt no. gl. in. c. fi. de consue. lib. vj.

¶ Vtrum in oī pacto intelligat actū q [sect. 14] est cōsuetū. Rñ. q sic. l. semper in stipulatiōib⁹. ff. de re. iu. tex. est ī. l. q si nolit. §. qui assidua. ff. de edil. edi. ff. de aqua plu. ar. i. si prius. §. placuit. C. lo. l. l3. et. ff. de le. cōmis. l. iij. si q incipit fundus. ar. ff. de prescri. ver. l. si tibi. proptereadicit bal. in. l. liberto. C. de ope. li. q q cōduxit operarios alio nō expresso teneť eis puidere in expēsis et ferramētis fm q est cōsuetū et nō afr. allegat. d. §. placuit et bar. in. l. nemo est. q nec sciat. ff. d duo. reis dicit q si consuetudo est q doctor legat per substitutū. intelligiť qđ istud possit licet non sit actum.

¶ Vtrū cōsuetudo praua excuset a pena [sect. 15] hui⁹ schi. Rñ. fm gl. iiij. di. j. c. deniq q sic. si cōsuetudis prauitas nōdū est declarata p ius. sec⁹ quo ad deū. Qđ verū itelligo q nō excusat quo ad deum qñ ignorātia prauē cōsuetudinis esset cras sa: vt puta cō ius naturale. xxxij. q. vij. flagitia. Secus vbi esset pbabile dubiū sup cōsuetudinis validitate nā tunc ignorātia legis non est pctm vti. l. regu la. ff. de iu. et fac. igno. et in. c. cū dilect⁹. de cōsue. et q no. in. c. p tuas. de. sy. et gl. in. c. vno de po. p. li. vj. in x. de cetero.

¶ Vtrū cōsue tudo itēpreteť pūilegia ī [sect. 16] dulgētias et statu ta sicut et legē. Rñ. q sic. c. cū dilect⁹. de cōsue. l. si de itēpretatione. ff. de le. q not. Jo. an. in. c. q dilectio. de consang. et affi.

¶ Vbi h3 locū cōsuerudo. Rñ. q ī illis lo [sect. 17] cis vbi vigit. vt no. Pa. ī. c. cū olim de cōsue. et iō nocet cōtra priuilegia gene ralia studij in loco vbi vigit. sed nō in alio loco de qb⁹ ī aut. hīta. C. ne fi. p pa. ¶ Vtrū papa reuocet cōsuetudinē par [sect. 18] ticularē si de ea nō facit mentionē. Rñ. q non licet de cōsti. li. vj.

¶ Vtrū oēs teneant seruare vnā cōsue [sect. 19] tudinē. Rñ. q nō sz ql3 suā nec ēt cōsue tudinē romane ecclie vbi 7sať extra fi dē et articlos ei⁹ nec papa mādat vt ser ueť vide gl. ī. c. j. de sum. tri. li. vj. et. c. no lite. ij. di. facit. c. qm de ferijs. et ibi Pa. ¶ Vtrū ī his q sunt mere facultatis īdu [sect. 20] cā cōsuetudo put est ius priuatū ī pīudiciū faciētis. rñ. q nō. neq exdonatiōe mere facta. vt no. ī. l. j. ff. de seruitu. et p Cy. ī. l. ij. C. q sit lō. cōsue. et p Jo. an. ī. c. j. d cle. ciu. facit qđ no. Jnn. ī. c. bone el. ij de postu. p. vbi dicit q recepto de lōge veniēti nō acquirīt quasi possessio: nec cōsuetudo. l3 pluries fuerit receptus et Bar. ī. l. cū de ī rē x. ff. de vsur. et. l. opas ff. d. ope. li. dicit q l3 rustic⁹ dederitvnū par caponū p decenniū ex liberalitate sihr iuit q̄s ad molēdinū tuū nō iduciť cōsuetudo: q̄ isti act⁹ sūt mere facultatis. ¶ Quot actus requiruntur vt quis di [sect. 21] catur habere aliqd incōsuetudinē. Rñ. q in ciuilibus requirīt qđ sint tot act⁹ q faciāt p̄scriptionē: nā tres actus aut quatuor non

faciunt cōsuetudinē nisi sit legitime prescripta vt not. gl. in. d. c. cū ecclia de cā pos. et pprie. Verū est q duo vel tres act⁹ tuenī aliqē in posses sione quonsq sit dubiū. xvij. q. ij. serui tium. In criminalbus vero introducīt p binum actum. vt. §. v.

¶ Vtrum oīs cōsuetudo proprie dicta [sect. 22] sit obligatoria sub pena mortalis peccati. Rñ. q nō q quis sit lex: siue habeat vim legis cōsuetudo. tñ sicut non [[Fo.lxxxiiij.]v] oīs lex obligat ad mortale. sic nec oīs cō suetudo. Sola ergo illa cōsuetudo obli gat ad mortale q̄ introducta est ea mē te vt sit prohibitiua vel p̄ceptiua sub peccato mortali. quod pōt ppendi qñ cōiter tenetur ab oībus q faciēs cōtra peccat mortaliter.

Contemptus

fm colle. in. c. j. de cō sti. proprie est quan do ex solavolūtate nō vult quis subijce re se statuto vel precepto obedire. et nō potest apparere quoad forum extrinsecum nisi post monitionem. Sed si q̄s transgreditur preceptum ex concupiscentia et ira vel negligētia aut alia par ticulari causa nō peccat ex cōtēptu. Idē tenet Ste. vt refert Card. in cle. eos de sepul. nisi quis ex particulari causa induceretur sepius ad iterandū q̄ tunc etiā videēt contēnere fm eū. Et hoc ve rū quo ad presumptionē nō quo ad ve ritatē q̄ etiā frequēter factū ex aliqua causa nō est cōtēptus. Disponit tñ con suetudo ad contemptū vt not. Tho. secūda scōe. q. lxxxvj. arg. pe. in responsio ne vltimi argumenti pro his facit. xj. q. iij. c. excellētissim⁹. vbi ponit aliud esse peccare ex necessitate aliud ex ignoran tia aliud ex contemptu.

De hic notatis in hoc. §. et q̄ contēptus ex conuersatione equali nascatur no. Spe. in titu. de lega. §. superest. xxi. in summa. et ideo dicimus q̄ nimia fa miliaritas parit contēptum. l. obseruā dum ff. de offi. presidis.

¶ Vtrū faciēs ex cōtēptu cōtra exhorta [sect. 1] tionē superioris peccet mortaliter. Rñ. vt colligiūt ex dictis doc. q̄ aut facit q̄ cōtēnit autorē et illū negando et talis cōtēptor nō solū peccat mortaliter sedsi talis superior est papa velut hereticus d̄z puniri vt dicit glo. in. c. generali. de ele. li. vj. et Pau. in cle. j. de eta. et quali. et est infamis. vt no. gl. vj. q. j. ifames. Si q̄o nō cōtēnit autoris ptātē sed obsernantia cōsiliij seu exhortationis et sic so lum peccat venialiter si cōsiliū est reue rentie: vt puta q̄ subditusdeberet face re tñ p̄lat⁹ nō vult p̄cipere s̄z potius cō sulere. Si q̄o esset necessitatis q̄ prela tus cōsulit l̄z nolit p̄cipere forte p̄pter scādalū sic peccat mortaliter vt no. i. c. ad aures et in. c. fi. de tēp. or. Si verocōsiliū est p̄fectionis nec etiā venialiter peccat. Et tunc est p̄fectionis quando licite potest dimittere sic no. Archi. vj. dist. c. test. et. xxv. di. §. alias. Et sic intellige glo. et iura que allegat in. d. c. gene rali et ibi Ge.

Contentio

proprie est impugnatio veritatis cū cōfidentia clamoris fm Ambro. Largo aut modo est etiā sine impugnatōe veritatis de qua đr. xlvj. di. in p̄n. nihil est ipudēti⁹ arrogātia rusticorū qni garulitatē auctoritatem putant.

¶ Quotuplex est cōtētio. Rñ. q̄ triplex. [sect. 1] Vna emulatiōis et hec est de qua. j. cor. j. et que hodie est ī secularib⁹ erga doct. qñ aliū magis laudare vidēt cōtēdunt cōtra laudatores. Jtē circa p̄dicatores circa religiosos aut religiones et l̄z de se nō sit nisi pctm̄ veniale tñ multotiēs eueniūt mortalia puta detractiōesaut aliud malū iuxta illud vbi est zelus et cōtētio ibi īstātia et oē op⁹ prauū Jac. iij. Alia est disputationis: et hoc pōt eē mortalis triplr. ¶ Primo q̄ est q̄ veritatem etiā si nō fiat cū inordinato clamore et hoc intelligo de re alicuius īportant

ie puta cōtra fidem bonos mores vel p̄tinentia ad viles doctrinas et notabilr. Nā cōtētio q̄ fit īterpureos etiā cōtra veritatē non videtur peccatum mortale. ¶ Secundo quia est cōtra honestatē vt puta ita inordinate contendēdo etiā p̄ veritate q̄ notabile scādālū sequat̄. alias erat veniale inordinate cōtendere de fide. et hmōi. ¶ Tertio q̄ materia est prohibita sic vt publice disputare et contendere de fide et hmōi: nisi doctis et necessitate imminente aut contendere aut iudicio de eo quod face re tenetur sicut illi q̄ debēt dare vt habeant dilationē soluēdi contendunt. Alia est cōtētio litigatiōis et hec est piculosa p̄pter multa mala q̄ ibi immisceātur nō tñ p̄hibita. als ius canonicum [Fo.lxxxiiij.r] esset dānādū pōt tñ esse illicita dupl̄r. ¶ Primo rōne iniustitie q̄ sciēter ligat cōtra iustitiā et sic est mortale pctm̄ ¶ Scđo rōne scādali scz illius a quo pe titur. Et hoc intelligo si est scandalum pusillorū nō phariseorū. Et tūc est phariseorū qñ declarāt eis sua nō esse que ab eis petuntur vel iniustā causam fouere. tñ ex militia nolunt debitū facere sz turbant̄: et scandalizantur quia tunc nō est necesse desistere fm̄ no. i. §. j. xiiij. q. j. Alex. aut scđa scđe titulo de cōtētio ne dicit contentio potest fieri pluribus de causis. ¶ Primo causa malignitatis vt cum quis vult iniuste vincere vel animas simplicium peruertere et sic est pctm̄ mortale et p̄hibere. ij. Thi. ij. No li cōtēdere x̄bis. Si tñ hoc sit in his in quibus nullū est periculū et ex quadā leuitate nō erit mortale pctm̄. ¶ Scđo cā necessitatis et hoc nō est pctm̄. vñ gl. sup̄ illud puer. Nō cōtēdas aduersus hoīez frustra dicit nō vetat cōtentionē cōtra malefacientē vt corrigat q̄ frustra nō sit sed certa necessitas cogit. ¶ Ter tio ex cā exer citatiōis. et hoc nō est mortale pctm̄ l̄z aliqñ cōtingat esse veniale peccatum p̄pter indebitum modum. ¶ Quarto causa eruditionis et licet. ¶ Quinto ex quadā titilatiōe gl̄ie vel honoris et sic ē pctm̄ veniale sic fuit Luce. xxij. Facta est cōtentio quis eorū et c. ¶ Sexto ex cā conatus bone opatiōis et hoc precipitur Luce. xij. Cōtēdite in trare per angustam portam. et hec est meritoria.

Continuum

est partiū inter se non intermissas cōiunctio vnitas est sine mixtura.

¶ Contigua dicūtur quorū extrema se [sect. 1] cōtingūt. v. phi. Et iō est differētia īter cōtinua et cōtigua q̄ cōtinua sine medio cōtigua cū mediostant. no. Ge. in. c. vni co de cōse. ec. vel alt. li. vj.

Contractus

est fm̄ glo. ray. in ti. de negocijs secularibus quasi in prin. vtro citroq̄ obligatio ex volūtate et pacto surgens partium.

Cōtractus quid sit Bar. in. l. liber. la. j. §. contractū. ff. de x̄b. sig. dicit vt p̄ istū hic et sunt fere oēs cōtractus intro ducti de iure gētiū no. spe. in ti. deloca. §. nūc aliqua circa prin. et ī. l. ex hoc iure. ff. de iusti. et iure p̄ gl. et doc. et q̄ dicūtur cōtractus legitimi no. idē Spe. ī ti. de emp. et vend. §. j. et quottuplex sit cōtractus no. Bar. in. l. ij. ff. si cer. pe. et ī. l. titia. §. idē respondit. ff. de x̄b. obli. vbi dicit q̄ sortiūt nomē specificatū etiā in prefationibus incontīnēti prehabitis. ¶ Quod modis cōhī. Rñ. q. iiij. modis [sect. 1] re x̄bis l̄ris et cōsensu. insti. de ob. in fi. De quo dic vt. j. obligatio. §. iij.

¶ Quasi cōctus aut̄ est obligatio q̄ p̄ue [sect. 2] nit non ex contractu: vel maleficio vel quasi sed quodam medio sicut qñ quis agit negotia alterius sine eius mandato aut exercet tutelā. vel est curator et hmōi. vt insti. de ob. que ex quasi contrac. na. per totum.

¶ Qūo dolus annullet cōtractū vide. j. [sect. 3] Dolus. §. ix.

¶ Vtrū ictus intelligat̃ geri fm̃ con [sect. 4] suetudinē loci. Ij nō exprimat̃. Rñ. Pa. c. cū. M. de consti. q̃ sic no. bar. in. l. nemo est q̃ nesciat. ff. de duo. testi. facit. s. cōsuetudo. §. iiij. et not. q̃ vt dicit glo. in l. si vno anno in x̃si. sed transactio. ff. lo. ca. q̃ ei qualitate et natura ictus yba accipiunt̃ 3 ppriā significationem: vt ibi vbi donatio accipit̃ pro transactione facit. l. j. lege eo. ti. et no. de re iu. l. nō videtur et ita talia sunt predicata qualia subiecta esse ostendunt et econtra xxxij. q. vij. apostolus. et de hoc vide. j. religiosus. §. xix.

¶ Cōtract⁹ aliq̃ si bone fidei. s. emptio [sect. 5] vēditio locatio cōductio. mādatū depo sitū. Societas pignus comodatū. et p mutatio. Alij sūt stricti iur. s. stipulatio mutuū et similia bone fidei dñr ppter duo. ¶ Prio q̃ si dolus dat cām eis nō tenēt. ¶ Scđo q̃ ventūt vsure ex mora et index pōt extimare ex bono et equoqd venit recōpensandū. vel restituēdū nō sic in cōtractibus stricti iuris vide gl. i. §. actionū. insti. de actio.

¶ Cōtractus quidā dñr noīati. vt vēdi [sect. 6] [[Fo.lxxxiiij.]v] cto locatio et hmōi habent ppria noīa eis solū conuenientia.

¶ Cōtract⁹ aliq̃ dñr īnoīati. q̃ sint. iiij. [sect. 7] ¶ Prim⁹ do vt des. ¶ Scđs do vt faci. ¶ Tertius facio vt facias. ¶ Quartus facio. vt des. et ideo dicunt̃ īnoīati q̃ noīa eorū pnt alijs noīatis ictib⁹ conuenire. et isti sequunt̃ naturam cōtractuū noīatorū qui eis assimilat̃. l. naturales. §. sz si facio. ff. de prescrip. ver.

Contritio

fm̃ quod no. S. Bo. i. iiij. di. xvj. ar. j. q. j. prime par tis est dolor volūtarie assumptus pro p̃ctis cū pposito cōfitendi et satisfaciendi. et no. qđ sicut 3teri aliqd̃ 3r qñ ī minimas ptes frāgit̃ et quasi anihilat̃ frā gi aut̃ qñ solū in magnas ptes diuidit̃ sic metaphorice cor hoīs durū 3r q̃diu diuine inspirationi quasi manui se tan gēti nō cedit sicut durū est q̃ tacui non cedit sz obuiat. i. dū in affectu peccādi moraī. Cōteriī aut̃ qñ affect⁹ p̃cti fm̃ oēm sui p̃tē in eo totaīr destruit̃. i. qñ volūtas p̃fecte recedit. Frāgit̃ 3o solū qñ respicere īcipit. q̃uis nūdū totaīr cōuertat̃. et sic dicit̃ alteri nō conteri.

¶ In quo differt cōtritio ab attritione. [sect. 1] Rñ. fm̃ Frā. et alios theo. qđ in duob⁹. ¶ Primo q̃ attritio est dolor imperfectus. Contritio vero est dolor p̃fectus. ¶ Scđo q̃ attritio est dolor sine gratia gratū faciēte. sz nō cōtritio et iō 3tritio et attritio materiaīr idē sunt sicut dom⁹ obscura et illuminata. Attritio quippe est lux aurore q̃ crescēdo fit meridies. i. contritio. et aduerte fm̃. S. Bo. vbi. s. q̃ duob⁹ modis q̃s conteriī. Vna superi⁹ eleuās q̃ est spes venie ex cōsideratione diuine misericordie. Alia deorsum de primēs q̃ est timor pene ex cōsideratio ne diuine iustitie.

¶ Vtrū dolor cōtritiōis dēat esse maxi [sect. 2] mus. Rñ. q̃. s. ar. ij. q. j. q̃ duplex est dolor. Vnus in volūtate q̃ nō est aliud q̃ p̃cti displicētia et iste d̃z esse maximus in gñe et in cōparatione ad alios dolores oīm tpaliū. Vñ in casu ī quo cōtingeret vel cōmitteret p̃ctm̃ mortale vel incurreret dānū tpaliū aut mortēq̃libz tenetur magis eligere penā q̃ peccare: vel peccasse. Nō d̃z tñ fm̃ sctm̃ Tho. in quof. descēdere in spāli ad hāc penā imo stulte facit qui seipm̃ in hoc solici tat. Est alius dolor in sensualitate qui causatur ex p̃rio dolore vel fm̃ necessitate nature ex motu superiorū viriū quē sequunt̃ inferiores vel fm̃ electionē p ut volūtas excitat dolorē illū et sic non est necesse q̃ dolor ille sit maximus: im mo nec etiā est necesse dolere istomodo ¶ Vtrū ī dolore cōtritiōis possit esse ex [sect. 3] cessus. Rñ. sctūs Bo. vbi. s. q. ij. q̃ non p̃rio mō accipiēdo p displicētia rōnis. Sed scđo mō put est passio sensualitatis sic. Vñ si aduertit q̃ nō pōt sustinere sine magno detrimēto tenetur tpare si aut̃ nō aduertit. et iō nō tpat nō credo peccet q̃ dabat operam rei licite.

¶ Vtrū hō semp debeat conteri. Rñ. q̄ [sect. 4] §. ar. iij. q. ij. q̄ sic. Aduertēdū tñ est qđ est duplex cōtritio seu detestatio pctī quedā in habitu et hāc teneť etiā post pctī pfectā remissionē qđ vt dicit Hug. de sā. vic. Cū de^o absoluit aliquē apctō obligat eū vinculo detestatois ppetue qđā est in actu et ad hāc non tenetur semper: sed pro loco et tpe scilicet cum recogitat peccata sua intellige de mortalibus quia de venialibus uō est necesse habere cōtritionē vt. §. cōfessio. j. §. xxviii. Aduerte hoc fm Tho. in. iij. dist. xvij. non sufficit contritio generalisquādo homo specialiter peccatasua mortalia habet in memoria. q̄ sibi adhuc nō sunt remissa: sed oportet sit. specialis de eis: s3 postq3 sunt remissa sufficit generalis. Attende etiam fm Hē. de gā. in quol. q̄ circa peccatū possunt considerari primo substātia actus. ij. aliquod bonū quod euenit ex peccato puta filiū generatum ex adulterio tertio inordinatio actus ipsius adulterij. Non teneť ergo homo dolere de substantia actus neq3 de bono sequuto ex eo: s3 solū de inordinatione actus. et iō licet homo non possit dolere de delectatione quam habuit nec de filio ge [sect. 5] nerato nihilominus nō est extra statū [Fo.lxxxvj.r] falutis: sed sufficit doleat q̄ talem delectationem et filium habuit ex inordinato modo et cum offensa dei.

¶ Vtrum homo teneatur confiteri sta [sect. 5] tim cōmisso mortali. Rñ. q̄ non qđ sicut preceptū delectationis dei qđtū ad actū interiorem non semper obligat sed solū quando materia occurreret practice non speculatiue. s. cū cosideratur deus vt diligēdus vel non diligēdus teneť homo iudicare vt diligēdus et diligere: sic et peccatū mortale commissum si mēti occurrit practice vl vt materia delectationis vel detestationis teneť homo iudicare detestandum et detestari fm pe. de pal. in. iij. vel dic vt. j. volūtas §. vj. ¶ Quis est effectus cōtritionis. Rñ. q̄ [sect. 6] est remissio culpe et pene de pe. dist. iij.

Contumacia

est quedam voluntaria in obediētia qua quis monitionem iudis implere contēnit: ita elicitur ex. c. ij. de do. et coniuncta gl. ver. contumaciter et ibi no. quomodo fit multis modis et consistit cōtumacia proprie in non faciendo voluntarie. qđ facere sciat se dēre: vt p3 i. d. gl. De duplici cōtumacia. s. graui que est quādo presens non vult obedire iudici et leui. s. si absens citatus nō venit. vide per Ro. qui ponit q̄ ppter secundam nō potest quis diffinitue condēnari in. l. j. §. fi. ff. si quis ius di. non obtem. Et interpretatur. contumacia semper in id quod est deterius contumaciter vtilius aduersario vt no. Bar. in. l. q3diu. vlti. col. j. versi. venio ad vlti. gl. ff. de acqui. here.

¶ Vtrū excōmunicatus p contumacia [sect. 1] absolui debeat anteq3 satisfaciatur de expēsis. et caueat de sistēdo ī iudicio. Rñ. nō si vere fuit contumax. Secus si presumptiue: puta quia inpeditus tamen nundū constat si hoc allegat et petit absolui d3. vt in. c. venerabilibus. §. idem est etiam de sen. excō. lib. vj.

¶ Vtrū lite nō cōtes. testes possunt re [sect. 2] cipi contra contumacem et pcedere ad sententiam diffinitiuam vide. c. qm̄ frequenter vt li. non conte.

Contumelia

est. vt colligit ex Tho. ij. ij. q. lxxij. et Alexan. ij. ij. tractatu de contumelia quādo q3 id quod est contra honorem alicui⁹ deducit in noticiam eius aliorum siue p signa siue per verba et differt a cōuicio et improprio nam conuicium importat generaliter defectum culpe et pene. contumelia vero solum culpe. Vnde si quis dicat alicui iniuriose eum esse cecum aut claudum cum sit conuiciū dicit sed non contumeliam si autem iniuriose dicat eum furem

non solum conuicium sed etiā cōtumeliā infert et hoc ꝑm theologos sed ꝑm legistas cōuiciū dicitur a collectione vocū cū in vnū plures voces cōferunt conuiciū appellat quasi cōuiciū. ita dicit tex. in. l. apud la beonē §. conuiciū. ff de iur. et pōt fieri etiā absenti vt cū quis ad. domum tuā venerit te absenti nec em̄ qui dicit sz et qui concitauit alios ad vociferationē conuiciū fecit vt. d. l. itē apud et oportet sit aduersus bonos mores vociferatio. s. ad infamiā vel inturiā vel inuidiam alicuius als nō est cōuiciū et q in cetu dictū sit vt in. d. l. itē apud labeo. īproperiū vero ꝑprie est qñ aliquis iniurio se alteri ad. memorā reducit auxiliū qđ contulit ei necessitatē patiēti vnde ec. xx. Exigna dabit et multa improperebit. accipit tñ vnū qñqꝫ ꝑ alio. vñ Alex. vbi. §. ita diffinit contumelia est pctm̄ ex īproperio sermonis manifesto tendens ad nocumentum pxoximi.

¶ Vtruz contumelia sit pctm̄ mortale. [sect. 1] Rñ. ꝑm. s. Tho. et Alex. vbi. §. q in pctīs verboꝝ maxime attendendum est quo affectu verba ꝑferant si ergo itētio pro ferētis ad hoc feratur vt ꝑ verba q ꝑfert auferat honorē alterius hoc ꝑprie et ꝑ se est dicere cōuiciū vel contumeliā et hoc est pctm̄ mortale non minus qꝫ furtū. si aut verba cōuicij vel contumelie alteri diceret nō aīo dehonorādi. sz ꝑpter correctionē vel hmōi nō cōuiciū dicit vel cōtumelie ꝑprie et formaꝝ sed ꝑ accñs et materiaꝝ iꝫ tū. s. đr id qđ pōt eē cōuiciū vꝫ contumelia. Vñ hoc pōt esse [[Fo.lxxxvj.]v] quādoqꝫ veniale peccatū sicut qñ cōuiciū nō multū est dehonestas et ꝑfert ex aliq animi leu itate vꝫ leui ira absqꝫ fir mo ꝑposito dehonestādi vꝫputa qꝫ itēdit cōtristare leuiter solum aliquē qñqꝫ nullū vt in dubio sequēti. vñ habenda est magna discretio vt moderate homo talibus verbis vtatur qꝫ posset esse ita graue cōuiciū q auferret honorē cōtra quē ꝑfert et posset homo peccare mortaliter et si nō intēderet dehonorationē alterius sicut grauiter ꝑcutiens in ludo nō caret culpa et teneꝫ cōuicia: qꝫ vltra pctm̄ ꝑm Ni. de li. ꝑ se vel inter posi tā ꝑsonam dicere suā culpā contumeliato vel saltē signa equipollētia ei oñdere nisi deprehendat q cōtumeliatus ei remisit iniuriā puta qꝫ ridet cū eo et hmōi excipit ꝑlatus et paterfa. qui corrigēdo licet excedat nō teneꝫ petere veniam ꝑm Ang. in regula dūmodo non fecerit a ꝑposito et potiꝫ vigore. vindicte: qꝫ sic tenerē similiter petere veniā de quo dic vt. j. correctio. j. §. ij.

¶ Vtrū liceat cā correctiōis dicere cui [sect. 2] ciū vel cōtumeliā. Rñ. §. Tho. vbi. §. q sicut lꝫ verberare vel in. rebꝫ dāni ficare cā discipline: ita et conuiciū dicere sicut dñs discipulos stultos. et Pau. corinthios insensatos. Dicit tñ Aug. ī lib. de ser. do. in mōte raro et ex magna necessitate obiurgatiōes sūt adhibēde ī qbꝫ. nō vt nobis sz vt dño seruiaꝫ instemꝫ.

¶ Vtrū hō teneat illatas contumelias substinere. Rñ. ꝑm sctm̄. Tho. vbi. §. q [sect. 5] sic quātū ad ꝑparationē animi. s. quan do opus esset sicut et alia dāna sed quātū ad actū nō sem ꝑ aliqñ enim tenemur non substinere. ¶ Primo quando cederet in bonū eius qui dicit vꝫputa ad reprimēdā eius audaciam ne talia diceret iuxta illud ꝑuerb. xxvj. responde stulto iuxta stulticiā suā. ¶ Scđo qñ ex sufferentia alioꝝ ꝑfectus impediretur. vnde Gre. in homel. ix. super Ezech. Hij. inquit quorū vita in exempto mutationis est posita debēt si possunt detrahentiā sibi verba cōpescere: ne eorū predicationē nō audiāt qui audire poterant. et in prauis moribus remanentes bene viuere contemnant.

Corea

vtum sit licita. Rñ. vt colligo ex dictis doc. qđ sic si. vij. concurrant. ¶ Primum tempus debitum scꝫ q nō sit deputatū orationi necessarie vel pnē. Vnde tenēt magistri vt refert Ri. in. iij. di. xxxvij. ar. iij. q. iiij. q est peccatū mortale coreas ducere diebus dñicis ꝑpter dictū Aug. di. q facerent meliꝫ femine iudeorū si lanā fillarēt qꝫ toto die ī neomenijs ipudice saltare

q quidē credo verū qñ omīssa missa vī p̄dicatiōe aut vespoꝝ celebratiōe hmōi intēderent: vel per notabile spaciū puta p̄ maiorē partē diei. als non facit. l. fin. C. de fe. et. c. qui dei. de consec. dist. j. ¶ Scđm p̄sona conueniēs. nam ecclesiasticis p̄sonis p̄hibent. xlvj. di. c. cleri cum de cōse. di. v. c. nullus p̄sbyterorū. c. nō opz. el. j. ar. xxxiiij. di. p̄sbyteri diacones. ita q credo eos peccare mortali ter nisi forte modicitas et qualitas corizādi excusaret: puta in secreto et hmōi. ¶ Tertiū modus honestus nam hone stas est vnū iuris p̄ceptum. insti. de iu sti. et iur. §. iure. p̄cepta. et ideo si fiet modo inhonesto est peccatum mortale. vt puta gestillationib⁹ puocantibus ad libidinē cantibus turpibus vel cum or namētis lasciuīs et inhonestis. facit p̄hemiū. ff. veteris. §. illud vero q̄s illos ludos appellet ex quibus crimina oriū tur. ¶ Quartum recta intētio: si fiet ad puocandū ad libidinem vel alio malo sine vt fiunt cōiter est peccatū mortale. secus si ex aliqua leuitate superbie vel inanis glorie. Nā si q inten dīt est pec catum mortale. similiter et ipsum opus si veniale: erit veniale. arg. c. vide. j. q. j. et. xxiiij. q. j. noli. et. c. militare. ¶ Quintū loc⁹ apt⁹ scz p̄phanus nō ecclesia seu alia loca sacra vel religiosa. q̄ videtur mortale corizare in loco sacro. ar. c. decet. de īmu. eccle. lib. vj. ¶ Sextuꝝ raritas corizationis. Nam Rod. dicit q co reas ducēs ex cōsuetudine peccat mortaliter. Corizantem aut raro et sine corrupta intētione dicit nō audeo dicere [Fo.lxxxvij.r] q peccet mortaliter. sz nec audeo excusare a mortali: cum ingerat se periculo alios puocandi ad libidinē et exemplo suo alios ad similia faciēda prouocare. ¶ Septimū stabilitas corizātis. Nā q ita fragilis est q lꝝ bona intētiōe corizare incipiat tamē nō exit q ad libidinē mortālē puocet peccat mortālī aduertēs de tali sua fragilitate. se ingerēdo: q̄ ecclesia. iij. Qui amat periculū pe ribit ī illo. et p̄pterea q̄ dicit Hie. ī qua daz homeł. Nō credo viro si dicat se illesum euasisse a talib⁹ spectaculis: cuꝝ Daudid ex eo q vidit Bersabee lauātē se puocat⁹ sit in libid inē hec ille. Et ē q̄ p̄fate cōditiōes nō īueniunt ī coreis nostri t̄pis: iō nō video qūo sine mortali peccato q̄s eas faciat ex cōsuetudine sicut cōiter fiūt. Dicit tñ Alle. ij. ij. ti. de ludo. q lud⁹ vel saltatio qñcūq̄ puenit ex spūali iocūditate. et sic ē meritorius sicut dauid lusit et saltauit coram archa domini. Aliquādo puenit ex recreatio ne vel exercitatiōe. et sic pōt esse sine pec cato. Aliquādo ex dissolutione mentis lasciuie. et sic est peccatū scz mortale vel veniale fm quod dictum est.

¶ Vtrū suspēctio coreaz ludorū vel io [sect. 1] culationū sit peccatū. Rñ. Ale. vbi. §. q inspectio qdā est in trāsītū nō tēdēs vl terius ad delectationē peccati mortalis: vt fornicationis: et hec est venialis. Quedā est studiosa in qua. s. est fōmētū peccati mortālis et hec quādoq̄ est pec catū mortale: intellige quādo aduertit de periculo. vel cogitatiōis morose vel opis. itē ioculatio quedā est hystrionica: et qdā corealis muliez lasciuaz. qdā cā exertij vel fastidij tollendi siue accidie vitāde. Jnspectio ergo studiosa ioculationis prime et secunde vergere po test in mortale peccatum. tertio vero et quarto potest esse venialis. et aliquando meritoria.

Correctio

prelatorū ī puniēdo subditos et increpādo nō debet fieri aīo nocēdi: q̄ sic peccaret mor tālī si deliberate et in notabili nocumēto. sec⁹ si ī modico malo vel indeliberate: sz dꝝ fieri zelo caritatis p̄ximi. s. ad bonū subditi deliquētis vt corrigatur. vl ad alioꝝ bonū. vtvl timeāt silia face re vel quieti⁹ viuāt vt. xxiiij. q. v. p̄dest. De materia ī hoc. §. et seq. tacta tāgi tur p̄ doc. li. ī. l. C. de emē. ppī. et ī. l. null⁹ vī de reg. iu. et in. l. j. C. de emē. seruorū. ¶ Qualis dꝝ esse. Rñ. q miscēda est se [sect. 1] ueritas cū lenitate. vt neq̄ multa aspe ritate vlcerent subditi: neq̄ nimia benignitate soluant. vt plene dicīt ī. c. di sciplina. xlv. di. p̄ totā di. potius dꝝ declinare in beniuolētiā q̄ seueritatē. vt in. c. licet ea. di. l. di. ponderet.

¶ Quid si excedat modū. Rñ. q pōt ap [sect. 2] pellari ab ea etiā si sit religiosus q pro batur in. c. reprehensibilis de ap. in fi. nulli⁹ eñ negāda ē defensio etiā si sit excōicat⁹. c. cū inter. de excep. Nō tamē tenet p̄latus modū excedēs petere veniā a subditis: vt ī. c. quādo necessitas. lxxxvj. di. quod veꝛ nisi ex malignitate seu odio faceret: q̄ tūc tenet petere veniam q̄ tenet iniuriā. ff. ad. l. acqui. l. quemadmodū. §. magistratus vt no. in gl. in. d. c. quādo. tex. est in. l. nec magistra tibus. ff. de iniur.

¶ Vtrū peccet mortāl̄ p̄lat⁹ nō corrigē [sect. 3] di. Rñ. q si loquimur de punitione in pctō oīno occulto nō tenet p̄lat⁹ immo nec d̄z nisi secrete. si vero in pctō mani festo sic tenet p̄lat⁹ de p̄cepto eā facere sub pena mortalis pctī arg. lxxxij. di. per totum. et. ij. q. vij. qui nec regiminis nisi in casu qñ videret nō expedire cōitati nec illi qui corrigēdus est q̄ in. d. c. p̄dest dici siue plectēdo siue ignoscē do hoc solū agīt vt vita hoīm corrigatur et fm istū finē debet eā exercere vel omittere facit. c. ip̄a pietas ea. cā. q̄. iiij. et in. c. cōmensatiōes. xliij. dis. et in. c. vt cōstituerēt. l. di. Si ʒo nō expediret cōi tati nec etiā noceret et omittēdo profice ret delinquēti ad emandationem licite omitti et ex debito. Si vero non expedit delinquenti correctio sed tamē com munitati nō est omitten da. si vero loquimur de correctiōe que fit verbo vel doctrina sic tenet multo magis q̄ ali-[[Fo.lxxxvij.]v]quis ali⁹ siue pctm sit secretū. siue publicū veꝛ est q̄ secreta d̄z secrete corrigere als si nō corrigit et emedat eū poti⁹ peccat mortāl̄. xliij. di. sit rector itellige ī criminalib⁹ et sic. itellige gl. xxv. di. §. als ea demū que dicit q̄ taciturni tas in prelato est mortale peccatū hoc et etiam limita in secretis fm q̄ dico. j. correctio. fraterna. §. vj.

¶ Vtrū prelat⁹ existēs in pctō mortali [sect. 4] peccet mortāl̄ corrigēdo. Rñ. qđ sic fm pe. de pal. in. iiij. di. xix. etiā si peccatuz suū occultū q̄ suspēsus est corā deo facit ad hoc. ij. q. vij. q̄ nec. et de cōse. di. v. c. fi. hoc limitat idē Pe. in p̄lato ī spūalibus sec⁹ de p̄lato in tēporalib⁹ q̄ si iu dex suspēdit aliquē latronē nō peccat mortaliter l̄z sit ip̄e ī mortali. idē tenet S Tho. in. iiij. et sequit Archi. l. di. cum exaudiero et. iiij. q. vij. §. idē testat ī p̄lato corrigēte p̄dicādo mortali etiā occulto q̄ peccat mortaliter. Sec⁹ si corrigit p̄ modū magisterij publice docendo. i. le gēdo scripturā sacrā q̄ si est occult⁹ vt dicūt quidam nō peccat mortaliter sed solum quando est notorius quia scandilizat. fran. in. ij. tenet q̄ si peccatū est occultū et ei quem corrigit et alijs astan tibus q̄ sine peccato corrigit et auctoritates q̄ vident dicere cōtrariū dicit intelligēdas q̄ digne non pōt corrigere s̄z si pctm ē notoriū sic nullo modo pōt corrigere q̄ scādalizat corrigēdo auctoritatē et predicationē Tu aduerte q̄ si casus occurrēt correctiōis ī quo existēs in mortali nō habet oportunitatē cōfītēdi de peccato suo sic vera est opi. frā. Sed si habet oportunitatē et nō facit q̄ in se est vt conteratur cum sit suspēsus quo ad se peccat mortaliter officiuz exe quendo. c. fi. de temp. or.

Correctio

fraterna est admonitio caritatiua fratris de emendatione peccatorum ex fraterna caritate p̄cedēs et hec est de p̄cepto oībus fm Ri. in. iiij. di. xix. ar. ij. q. j. et quia est p̄ceptum affirmatiuum ideo non obligat nisi pro loco et tempore debito.

¶ Vtrū omissio fraterne correctiōis sit [sect. 1] mortale peccatum. Rñ. Ri. vbi. s̄. qđ tripliciter pōt omitti. ¶ Primo meritorie quādo homo nō corrigit q̄ nec temp⁹ nec locus est corrigēdi et expectat illud. ¶ Secundo cum peccato mortali qñ. s. homo sperat posse fratrē a peccato retrahere et tñ p̄pter incōmodū corporale vel tpale omittit q̄ tūc ordinē caritatis peruertit plus diligens bonū tpale q̄ animam p̄ximi. ¶ Tertio omittit cū pctō veniali quādo. s. p̄pter incommodū tpale fit tardior tamē si crederet posse reuocare nō dimitteret adde. iiij.

fm Tho. ij. ij. q. xxxij. ar. ij. q. pōt omitti sine peccato īmo meritorie quando metuit ne deteriores fiant vel ne alios a bona vita impediānt. adde. v. fm gl. in. c. qui aliud de hereti. in peccato cōmisso quod nō habet pseuerātiā q̄ nō teneñ corrigere quilibet sed solū p̄lat⁹. Sec⁹ si haberet pseuerantiā q̄ tenereñ quilibet sicut teneñ in peccato cōmittē do adde et. vj. qđ peccatū sit mortale vel veniale talis qualitatē q̄ habet causa re mortale als de peccato veniali nō te netur corrigere aliquem de precepto.

¶ Vtrū teneamur q̄rere quos corripia mus. Rñdeo fm Tho. vbi. s. qđ non q̄ [sect. 2] beneficia q̄ nō debemus certe persone sed cōiter oībus sufficit si impedimus primis occurrētibus alioquin oportet nos facere contra illud puer. xxiiij. Ne queras impietatem in domo iusti.

¶ Vtrū subditi teneant corrigere p̄la [sect. 3] tos. Rñ. Ri. vbi. s. q. iij. q. loquendo de correctiōe fraterna et hūili sic sed de cor rectione increpationis vel punitionis nō nisi manifeste erraret ī fide tūc em̄ si nō essent supiores iudicantes vel no lēt inferiores possent q̄ heresis reddit oī catholico inferiorem nō solū quo ad forum intrinsecū. sed etiā extrinsecū fa cit ad hoc quod no. ij. q. vij. in. c. secuti et in. c. paulus.

¶ Vtrū existēs ī pctō mortali excusetur a p̄cepto farterne correctiōis. Rñ. f3 Ri. [sect. 4] vbi. s. q. ij. q. peccator aut est occultus aut manifest⁹ et est correctio in publico et in occulto. Peccatori autē manife-[Fo.lxxxvij.r]sto nō licet corrigere in publico pp scādālū. q̄ cū talis correctio sit assumptio verbi dei nō debet propter sui dignita te3 manifeste assumi per os manifeste polutū ne x̄bum dei vilescat ī cōspectu hominuz. Si autē pctm̄ est occultum et corrigit in occulto aut manifestū f3 qđ factuz exigit et hoc facit humiliter suaz prauitatē recognoscēs nō peccat corrigēdo īmo teneñ q̄ pctm̄ nō absoluit ho mine3 a precepto nec p̄pterea hō est p̄ plexus quia si vult facere quod in se est domin⁹ paratus est sibi remittere peccatum.

¶ Quo ordine est p̄cedendum in corre [sect. 5] ctiōe fr̄na. Rñ. f3 Tho. vbi. s. quod pec cata publica publice sunt corrigēda.

In pctīs x̄o occultis locū h3 q̄ d̄r math. xvij. di. Si peccauerit in te frater tu⁹ va de et corripe euz inter te et ip̄3 solum qđ si videt nō proficere dicat prelato secrete qui possit prodesse vt no. Pa. in. c. nouit đ iu. et đ hoc viđ. j. Denūciatio. §. ij. ¶ Quid si scio pctm̄ alteri⁹ quod qui cō [sect. 6] missitignorat. Rñ. vtcolligo ex mo. ī ti. đ pn̄ia. et Rñ. q̄ si peccatuz est tale qđ non excusat ignorātia tunc aut non pōt pro bari q̄ occultū et sic. si spero de correctio ne teneor dicere als. nō. ij. q. vij. plerūq3 q̄ efficeretur peior. sed debeo secrete reuelare prelato qui possit prodesse. Si autem potest probari tunc si est p̄latus suus tenetur ei dicere q̄ ei precipiñ. Si peccauerit et c. Mat. xvij. Si vero nō est prelatus aut sperat de correctione et sic tenetur ei dicere aut non sperat sed de terior ratione et tunc non tenetur f3 pre dictos nisi quādo sequeretur ex tali pec cato alio3 periculuz seu maluz vt puta quia administrat sacramēta cum non vt sacerdos et hmōi Pa. tñ in. d. c. nouit tenet qđ indi stincte tenetur siue efficia tur melior siue peior qđ credo veruz qñ facit ad bonuz aliorum talis correctio et spat qđ fiet iusticia als nō credo teneatur. xj. q. iij. qñ vbi apert⁹ tex. Hic. Si x̄o ignorātia eos excusat nō credo teneat̄ dicere nisi quando videret quod desisteret vñ fieret alicui sacramēto iuiuria.

Corporalia

altaris debent esse de puro pāno lineoab ep̄o benedicta non de panno intincto aut de serico. c. cōsulto de cōse. di. j. que non debent lauari per feminas nec tangi. xxiiij. di. sacratas et de conse. di. j. nemo el. ij. Vñ ministri altaris debent habere peluim nouam quam pro ipsi

lauandis teneāt. et quā in sanctuario pijciant vt in. d. c. nemo. Et similiter de alijs altaris paramētis dī ibidez. Sz hodie p cōtrariā cōsuetudinem derogatum est et credo excuset de alijs sed nō de corporalib⁹ ppter rationē positā in. d. c. s. ne fragmēta dñici corporis male tractentur. et ideo cōtraria cōsuetudo esset irrationabilis et credo obligei de pceptoetiā hodie ex quo cōsuetudo non potest ei derogare. sihr etiā forte posset dic ð pala altaris eadez ratione. Sed no. quod credo sufficiat si solum prima lauatura projiciatur intra sanctuariū propter litem rationis predictae.

¶ Vtrū post lauatiōē sint iterū conse [sect. 1] crāda. Rñ. qđ nō q l3 amit⁹ recedat lauādo et de alio pōat nō ppter hoc mutatur forma. nec bñdictio fit īsuperficie ipsoz. idē dico si reperiatur dū ruptura nō fuerit tāta qđ corrūpat formam tūc est qñ est tāta qđ p corporalib⁹ vti nō possent p hoc faciūt no. ī. c. j. de cōse. ec. vel al. vide hoc. š. Benedictio. §. j. cū sequentibus.

Corpora

sanctoꝝ vtz possint trāsfēr ri de loco adio cū. Rñ. quod nō sine licētia epī ð conse. di. j. corpora. Et hocveꝝ qñ iā erātradata sepulture. l. vltima. ff. de reli. et sump. fu. Et de hac materia vide. j. Reliquie. per totum.

Quia in hoc. §. tangitur de corpori bus sanctorū adde vnū singulare ꝑbū q corp⁹ christi ē priuilegiatū sicut ecclia q liberat cfugiētē ad ipz vt no. Ar ch. xiiij. q. ij. qsitū q glo. ibi ita no. eo. sin. suos in ꝑ. ecclia ver. fugiēs de quo per Car. ī. cle. in. vj. questiōe de pe. et remis.

Corpore

viciat⁹ dī qui hz membruꝝ debilitatū vl mutilatū. De bilitatū hz q eū hz iefficax vt oculū ce-[[Fo.lxxxviii].v]cū. manuꝝ aridā mutilatū q ipso caret. ¶ Corpe viciati vtrum sint pmouendi ad sacros ordines. Rñ. vt no. in. su. lv. dist. qđ aut sunt spōte viciati in qcūqz mēbro. et tunc nō pnt pmoueri et pmo ti deijciuntur. c. penitētes ea. di. qz sunt homicide. c. si qs ea. di. et. c. q parteꝝ ibi dem Ho. in apparatu t3 qđ pōt ep̄s dispēsare si tale mēbrū est occultū tamen excepto in castrato. vnde dicit qđ cuꝝ re ligioso pōt dispēsare vt cū pede ligneo celebret. Si ꝑo appet. nō pōt nisi papa qñ fuit ī culpaviciationis. de cor. vi. c. et de cle. pu. in due. c. j. Dicit tñ gl. in. d. c. q partē q si qs haberet digitos super fluos posset sibi p̄cidere sicut et vngues et dētes nimis p̄lixos. sed nō firmat pe des. Mihi tñ placet qñ posset fieri talis abscisio sine periculovite et deformitate corporis. Aut nō sunt spōte viciati sz ca su. vt puta ab hostib⁹ inuia vel propter egritudinem voluntarij. siue a se siue a medicis. et tūc si nō parit nimiā deformitatem possunt promoueri. vt de cle. egro. c. presbyterū. Et sic itellige. c. si qs el. ij. et. iij. lv. di. Si vero als sunt viciati a casu distingue: aut dabāt operā rei il licite. et nō pnt pmoueri aut rei licite. et tūc si sunt viciati in mēbris minimis si ue oculis nō repellunt. vt in. c. q partē. et in. c. eunuchus. lv. di. Si vero in magnis mēbris et manifestis non possunt promoueri. vt si ī oculo hz enormeviciū vl in manu. vt in. c. si euāgelica. lv. dist. Similiter si modicū qđ generat scādālū. d. c. presbyterū de cor. vi. c. j. et. ij.

¶ Quid de ceco aut habēte maculam [sect. 1] ī oculo a natiuitate. vel ex infirmitate: aut a casu sine culpa sua. Rñ. q si macu la gñat deformitatē nō pōt promoueri nisi dispenseꝝ p papāvl nisi efficiāt reli giosus f3 Jnno. de cor vi. cū de tua.

¶ Quid de claudio ex consimili cā. vt [sect. 2] š. Rñ. si sine baculo pōt. ire. et stare potest promoueri. c. si quis el. iij. in tex. et in glo. lv. di.

¶ Vtrū auulsio vngule in police impe [sect. 3] diat. Rñ. q hoc tenēdū est qđ qđcunq̃ viciuz corporis quomōcunq̃ prouenerit si reddit inhabilē ad frangendum hostiaz et cōtractandū īpedit pmouēdum et pmotus ministrare in altari non pōt siŕ quodcūq̃ viciuz corporis notabile siue in oculo siue in manu: aut ī spatulis sicut gibosus et hmōi q generat scādalū at̃s secus nisi vt dictū est. ſ. ī. §. j. vt colligitur ī. c. j. et. de cor. fivi. verū est q iā pmoti quib⁹ istud euenit post pro motionē possunt oīa q̃ sunt sacerdotalis ordinis exercere pter celebrationem misse qui. c. presbytez̃ intellige nisi fue rit culpa sua.

¶ Quis indicabit qñ dubitať an gñet [sect. 4] scandalū. Rñ. Jnn. ī. c. j. de cor. vi. q eps vt ī. c. ij. e. ti. ī religiosis exemptis suos prelatus ordinarius.

¶ Quid si quis ex indignatiōe dētem [sect. 5] sibi amputauerit. vť qđcūq̃ mēbrum se cauerit. Rñ. Jnno. in. c. significauit. de cor. vi. q nō ē irregularis nisi mēbrū vť partē membri amiserit q̃ generet deformitatē. Sivero nō generat deformitatē tñ est notoriū q ex indignatiōe sibi ab scīdet partē mēbri non pōt promoueri: vel ministrare in susceptis sine dispēsa tione. siŕ si ita secauerit q claudicaret repellitur tanq̃ corporeviciatus.

[sect. 6] ¶ Vtrum cades morbo caduco possit celebrare. Rñ. gl. in. c. cōiter. xxxij. d. q si cadit frequēter nō pōt. vij. q. ij. c. j. si vero raro nec emittit vocē cōfusaz̃. potest dūmō habeat coadiutorē. vij. q. j. iliud. Promoueri tamē non pōt ex quo semel passus est vt in. c. maritum. xxxij. di.

¶ Vtrū demoniaci vel amētes possunt [sect. 7] mīstrare. Rñ. q l̃z fuerīt opi. vt no. ī. d. c. cōiter mihi placet q si p ānū flecterit li beri q pñt ministrare f̃z discretionem epi pmoueri autez̃ non debent vt in. c. clerici et. c. se. xxxij. di.

¶ Vtrum leprosi possint pmoueri. Rñ. [sect. 8] Hugo. xlix. di. §. hinc. etenī. q non. sed pmoti celebrare pñt ī occulto et etiā in publico alijs leprosis. nisi tñ inualuerit lepra q p corrosionē membroz̃ eum reddidit impotentem. presertim in digitis cum quibus contractare habet sc̃r̃z eucharistie. vide. j. leprosus. §. vj.

[Fo.lxxxix.r] ¶ Corp⁹ christi vide infra eucharistia.

Crapula

quid sit. Rñ. glo. in. c. a crapula de vi. et ho. cle. est superfluitas ciborumvnde crapula quasi cruda epula.

¶ Vtrum sit peccatum mortale. Dic vt [sect. 1] j. gula. §. ij.

Credere

in deum est amando in i p̃z tendere de conse. di. ij. crede re. et de pe. di. ij. §. caritas. Vnde aliud est credere deum. et credere deo et credere in deum vt no. glo. de conse. dist. iiij. c. j. igitnr et. ij. predicatione. et de credulitate vide. j. fides per totum.

Credulitas

maledicētib⁹ de alijs ī probat̃. lxxxvj. di. si qđ quia anteq̃ probetur illud malum nō debemus credere. ij. q. j. deus. xj. q. iij. in cunctis et. c. q̃uis. xv. q. vij. si quid et. q. viij. c. vltimo. in. fi. xxx. q. v. nullū ante. De materia huius. §. s. credulitate e quando imputet. no. in. l. j. et ibi Alex. ff. de eo per quem fac. erit. et in. l. j. §. si alias est. l. ij. et in glo. ff. quando

act. de pecu. est annalis. et Jnno. in. l. si insulā ff. de verb. obli. vbi. dicit q credulitas bestialis excusata dolo.

¶ Quotuplex ē crudelitas. Rñ. vt notatur in. c. inquisitioni de sen. ex. q du [sect. 1] plex quedam temeraria et leuis vt puta quando audiuit aliquid a leuibus personis vel a paucis quibus credi nō debet. et hec deponenda est ad cōsiliūz sui pastoris. quedam probabilis et discreta puta quia videt solū cum sola in latebris. vñ quia cōiter ita dicitur.

Crescere

spiritualiter an quis possit cōpelli. Rñ. vt notat in. ca. gesta. lxxiiij. d. q non. Sedvide q dico. j. obedientia. §. ij. et religiosus. §. xxix.

Crimē

proprie est mortale peccatum vt ptz p gre. in Hoł. xij. facit. xxv. di. §. criminis. ī x. qui fiat crimina le dū plz largo at mō accipiūt qñqz p ve niali et iux. illd. Nemo sine crimine vi uit. qñqz p ifamia. qñqz p peccato depo sitiōe digno. Vide gl. in. d. §. criminis. ¶ Que sūt crimina suspētiōe digna. rñ. d. An. ī. c. at si clīci d iudi. q. oīa ex qb⁹ q̄s d facto est infamat⁹ intellige taliter q populus scandalizeť. c. ij. de pur. cano. etiam si sit ep̄s f3 Jo. an. post arch. in. c. j. de accu. in glo.

¶ Que sūt crimina depōne digna. Rñ. [sect. 2] d. An. vbi. s. q omne delictū causās irregularitatē q enumerant doc. ī. c. nisi cū pridē. §. ppter cōscientiā de renū. in gl. magna. d qb⁹. j. irregularitas pmo. Jtē si est diu cōtinuatū. lxxxj. d. p̄sbyter ī gl. Jtē fornicatio notoria vñ diu cōtinuata vel scandalosa. c. quam sit. de excus. prela.

¶ Que sunt crimina degradatione di [sect. 3] gna. Rñ. q̄. s. ibidē q oē crimē cū incor rigibilitate. c. cū. nō ab hoīe d iudi. Fal lit in heretico. c. ad abolēdā et. c. excōicam⁹ de here. et. c. j. e. ti. li. vj. Jtē ī falsario lřaz aplicarū. c. ad falsarioz de crimine fal. itē ī sortilego. xxvj. q. v. c. q̄cūqz sa cerdotū. de homici. dubiū est. et dic q si itelligat de ybali est verū sec⁹ si de rea li. vide tamen eodem ibidem quia mul te sunt limitationes.

¶ Vtruz criminosus. añ peractā penitētiā vñ post possit celebrare sine dispē [sect. 4] satiōevñ possit pmoueri ad ordīes. Rñ. f3 gl. et Jnn. ī. c. ex tenore d tēpo. ordi. q aut crimē est occultū et sic pōt dū tamē vere peniteat tex. est ī. c. fi. de tē. or. Suf ficit enīz absolutio sacerdotis ex potestate clauīū nisi sit tale crimē q impediāt executionē post penitētiā. vt in. d. c. nisi cū pridē. §. j. vt est in crimine q in ducit irregularitatē de q̄. j. irregularitas pmo Si vero crimē ē manifestū. q̄ uis nō sit crimē enorme sz mediocre nō pōt sine dispēsatione ēt post peractam pnīaz Et dīr manifestū si cūict⁹ est ī iudicio vñ timore p̄batiōis cōfessus est vñ operis publicatiōe. nec ob. c. p̄sbyter. et c. puenit. l. d. qz p illd nō est ablata facultas dispēsandi cū x̄e penitētib⁹. et maxīe vbi nō eminet scādālū vt. l. d. vt cōstituereť. c. dño sctō. Et hec vera sūt in criminib⁹ capitalib⁹. q dicuntur me diocra. secus in leuib⁹ et dicūtur leuia q cōtingūt p īperitiā vñ culpā sine dolo vel si est dolus est tamē cum re mo-[[Fo.lxxxix.]v]dica vt no. ī. l. inspiciendū. ff. de pe. et in l. leuia. ff. de accu. et. ī. c. cū dilecti. eo. ti. ¶ Quis pōt dispēsare cū talib⁹. Rñ. q [sect. 5] ep̄s i criminib⁹ minorib⁹ adulterio. Jn maiorib⁹ aut solus papa. vt no. in. c. at si clerici de iud. nisi ex magna cā. vide j. Dispēsatio. §. v. et etiā nō posset qñ in ducūt irregularitatē. vt puta qz celebra uit excōmunicatus. et hmōi nisi in casib⁹ ī qbus a iure cōceditur dispēsatio ī irregularitate. vt. j. irregularitas per totum.

¶ Crimē dī publicū q ad publicū spe [sect. 6] ctat iudiciū. et hec sunt q̄ no. ff. d. pub. iu. l. j. q̄ sunt lex iulia. mai. et sub hac cōprehēde sacrilegia. et residua. Lex iul. de adul. lex cornelia de siccarijs et bene ficijs. Lex pon. de pari. Lex iulia. pec. Lex cornelia de testib. falsis. an aūt in alijs. Azo dicit q̄ sic. Intellige ī instrumētis non in alijs scriptutis f̄z Accu. Lex iuli. d̄ vi publica. et priuata. d̄ ābi tu. repetūdarū et de annona et hmōi in q̄b⁹ lex exp̄mit q̄ sit publicū. vt in. l. iij. in fi. ff. de preuarica. et ibi Bar. et Jo. de Jmo. ī. fi. ff. de priua. delic. et in. l. ij. ff. de cōcus. S̄z f̄z ius canonicū omne crimē dicitur publicū q̄ ad publicū iudiciū spectat puniēdū vt in. c. crimina de col lu. in gl. et sic dānat⁹ in iudicio de quocūq̄ crimine ab ecclesiastico efficiť infamis sicut dānatus ppter publicum crimen q̄ limita vez si dānat propter dolum sed non si dānatur propter culpamvt no. Ange. are. insti. desuspec. tu. §. suspectus. ¶ Jtē publicoz iudicioz q̄daz sunt ca [sect. 7] pitalia. ex q̄b⁹ mors aut exiliū iponitur hoc est aq̄ et ignis īterdictio p has penas eximiť caput d̄ ciuitate. Nā cetera non exilia s̄z relegatiōes pprie dicunt q̄ tūc ciuitas retinet. Quedaz sunt nō capitalia ex q̄b⁹ pecuniaria aut in corpus aliqua cohertio pena est vt in. l. publicorum. ff. de pub. iudi. ¶ Chrisma vide infra oleum sanctum.

Culpa

alia latissima: fm Bartolum ī. l. q̄ nerua. ff. depositi. Et idē est q̄ verus dolus et manitest⁹. Alia latior. et est dolus presumpt⁹. Alia lata. et hec est nō intelligere q̄ oēs intelligerēt vel maior pars tex. est ī. l. late culpe. ff. d̄ ver. sign. S̄z no. q̄ cōiter glo. nō ponūt nisi latam culpam et tex. in. d. l. q̄ nerua exponit latiorē plata et sic colligo f̄z gl. ī. d. l. q̄ nerua q̄ noīe doli pprie nō com prehēditur q̄ ex culpa. fecit q̄ dol⁹ dif fert et noīe a culpa q̄ dol⁹ est a proposito. vt pbat in. l. j. §. dolū. ff. de dolore. cul pa vero nō. vt in. l. si pcuratorē. §. dolo. ff. man. et p hoc facit dictū Bal. in. l. qd̄ ergo. §. pena. ff. de hisq̄ no. īfa. vbi dicit accusatur q̄s de homicidio dolose facto et pbat culpa. an absolueť seu mitius ageť in eadē instātia. Rñ. q̄ miti⁹ ageť. et sic sentit q̄ dolus nō ē realiter culpa verū est q̄ lata culpa est dol⁹ p̄sumpt⁹ ita q̄ vbiq̄ quis teneť de dolo venit et lata culpa. S̄z tamē verus dolus nō est vt no. gl. in. c. bona fides de depo. et ī cōscientia vbi cessat presumptio non h̄r p dolo. et quis debeat pbare dolūvť latā culpā īteruenisse. viđ. j. Custos. §. j. no. et q̄ lata culpa est deuatio ī circū specta ab ea diligētia quam hñt hoīes cōīť eiusdē pfessiōis. Et iō error artificis n̄ ē lata clpa nisi qñ erat ī eo q̄ cōiter hoīes ī illa arte sciūt nō qñ erat ī eo q̄ excellētissimi sciūt. Jta limitat bar. ī. d. l. q̄ nerua vñ si deposui pecuniā apd̄ cā psorē q̄ cōiter habebat bōe cōditiōis et nō erat nō est lata culpa. et Bar. ī. l. pignoris. C. d̄ pig. ac. dicit accessi ad molēdinū et ī cursu hostiū pdidi bestias. nō est lata culpa ex q̄ maior pars crede bat securum accessum. De hoc. §. s. de culpa et q̄ sit triplex vt p bar. ī. l. qd̄ nerua. ff. depo. Bal. no. ī. l. fi. C. mā. vbi ēť q̄ culpa ē male agere. et ī. l. si q̄s fūdū. §. ī pator x. celsus. ff. de loca. vbi no. Bar. q̄ culpa ē īpitia. S̄z d̄ mare culpe vide p saly. et doc. ī. l. si nullā. C. de pig. ac. et p Bar. in. l. null⁹. e. ti. [sect. 1] ¶ Vtrum lata culpa equiparetur dolo. Vide. j. dolus. §. iij. [sect. 2] ¶ Quid est leuis culpa. Rñ. ē omittere q̄ diligēs hō nō omisisset. vť facere qd̄ diligēs hō nō fecisset. exemplū fēnera [Fo.xc.r] tor nō excussit res pignoratas a tineis tali tempore quo diligens fecisset. ¶ Quid est leuissima culpa. Rñ. est nō [sect. 3] puidere q̄ diligētissimus puidisset. l. si putator. ff. ad. l. acqui. vel omitteret qd̄ diligētissim⁹ nō omitteret. l. diu⁹. ff. de offi. p̄si. nō equitare vt diligentissimus equitaret leuissima culpa est vel nō curare facere q̄ diligentissimus curaret. ¶ Qua culpa tenetur quis ex contra [sect. 4] ctu vide. s̄. comodatum. §. xj.

¶ Qua culpa tenet quis ex officio. Rñ. [sect. 5] Pa. in. c. cū cām. de testi. q̄ iudex tenetur de dolo et lata culpa. sed non de leui. q̄ credo verum in eo qui a superiore ponitur in officio p̄ obediētā solū: sec⁹ de eo qui illud q̄stuit si modo alius dili gētior fuisset q̄ tunc tenet etiā de leui. Siñr dico q̄ nō tenet nisi de dolo et lata culpa agrimēsor et alij qui assumunt ad calculū vel concordiam tex. est in. l. fi. et ibi Bar. ff. si mes. fal. mo. dixerit. et ī. l. fi. ff. de varijs et extraordi. cogni. no. gl. in c. q̄ indicante. de p̄scri. fallit hec in his qui exercēt aliq̄ artē sicut piti. hic est p̄ fitent se pitos et magrōs q̄ tenent etiā de leuissima facit q̄ no. gl. insti. de ob. q̄ ex q̄si deli. na. et t̄z Pa. in. d. c. īdicāte. Sz ego credo verū q̄n diligētissimū q̄si uisset nisi fuisset decept⁹ ex sua p̄fessio ne: q̄ tunc de leuissima aut diligētem: q̄ tunc de leui solum tenetur.

¶ Vtrū in foro aīe teneat quis restitue [sect. 6] re dānum q̄ dedit pximo ex culpa sua. Rñ. q̄ l̄z Jnn. in. c. q̄ pleriq̄ de īmu. ec. velit q̄ soluz de dolo et lata culpa teneatur et multi doc. pro singulari dicto habeant: tñ ego credo q̄ teneat de oī dāno ex quacūq̄ culpa sua de qua tenetur tam de iure ciuili q̄ canonico p̄ ea que dicā. j. lex. §. iiij. et p̄ hac opi. est glo. cum tex. in. c. cōsuluisti. ij. q. v. q̄ dicit qđ teneatur etiā quo ad deum si diligentiā debi tam nō adhibuit vt in. d. c. cōsuluisti. et l. di. clerico. et xxxiiij. q. ij. in lectū. Dicit tñ q̄ nō puniūt rōne homicidij sed negli gētie vt. xv. q. j. c. inebriauerūt et facit. c. fi. de iniur. et dā. da. q̄ indiffinite loquit̄ et hoc est tuti⁹ cū ipse Jnnoc. nullo iure p̄bet dictū suū q̄. d. c. inebriauerūt nihil facit p̄ eo īmo poti⁹ cō si bene inspiciat l̄z adducat p̄ se cum hoc cōcor. Jo. an. in. c. qm̄ oītra de p̄ba. et ibi eū sequit̄ Pau. q̄ negligētia in p̄prio facto culpanda est in alieno vituperāda. l. si cōstante. §. si maritus. ff. de sol. matri.

Cura

animarum fm̄ Jnno. in. c. cū satis. de offi. archi. stricte est potestas ligādi et soluendi in foro penitentiali et hec nulli cōuenit p̄lato nisi sacer dotivt habeat. xxj. dis. ī nouo. de pe. et re. c. omnis. et hāc potestatē ligandi et soluēdi quilibet sacerdos cū ordine accepit l̄z nō in istos vel in illos qui sibi nō sunt cōmissi. Dñr etiā cure large et est potestas eijs cōdēdi et recipiēdi in ecclesia cōgēdi. et puniēdi excessus. xxj. di. §. j. sub hac etiam est excōicare interdicare suspēdere et huiusmodi que sunt ad morum correctionem. de elec. dudum el. ij. Et de vtraq̄ istarum intelligitur. c. de multa. de preben.

Cupiditas

vide supra auaritia.

Curialis

dicūt qui nexibus curie ligatus adulatur principibus. xxxvij. di. nōne. l̄j. dist. qui ī aliquo. Jtē curiales dicunt̄ aduocati in cā san guinis vel milites seu officiales fceua exercentes. l̄j. di. aliquātos. et c. seq.

Ad matertā huius. §. dic vnū x̄bū notabile. s. q̄ curiales pape nō pñt ī curia cōueniri sz in eoz domicilio ita no. Pe. de su. in. l. ij. §. legatis. ff. de iud.

¶ Vtrū tales sint ad ordines pmouen [sect. 1] diuēl ad religionē. Rñ. q̄ nō nisi cū magna dissensiōe vt intelligatur vtrū sit solutus a curialibus vel si est irregularis vel vt fugiat obligationem et huius modi: vt in. c. lege. liij. di. et dicit q̄ p tri ennium debent p̄bari et est

bonū Cōsiliū nisi aliquod rōnale aliō suadeat non debet tamen recipi ad religionem nec ordinari etiā si non est irregularis et si ex deuotiōe mouetur nisi sit solut⁹ a curia. lj. di. c. j.

Curiositas

est postpositis diuinis et sanctorum eloquijs [[Fo.xc.]v] scrīptīs philosophoꝝ et poetarūz rōne vanitatis vel delectationis intendere. xxxviij. di. sacerdotes et. c. seq. Jtē cū sa cra scriptura nō fm sanctoꝝ expositionē sz fm secularē sapiētiā et proprij sen sus vanitatē exponit. c. vnico. eadē distinctione. Jtem qui plura volunt sape re q̄ oporteat aut de his de quibus nō est dubitandum faciunt questiōes de renun. c. quoniam aliqui curiosi li. vj. ex qnibus cum ibi notatis patet q̄ vel le cognoscere quod non conuenit est cu riositas et peccatum quia inordinatio quedam.

¶ Vtrū sit peccatū mortale. Rñ. q̄ siue [sect. 1] curiositas sit respectu partis intellecti ue siue respectu partis sensitiue ē mortale peccatum. in. vij. casibus vt colligo ex Tho. ij. ij. quest. clxviij. ale. ij. ij. ¶ Primo rōne finis puta quia propter superbiaꝝ vel aliquid q̄ si mortale pec catūz querit cognoscere vel videre aut audire. et c. ¶ Scđo rōne illoꝝ a quibus vult scire vel audire puta a demonib⁹ vel alijs a quibus sub fcepto prohibemur aliquid adiscere vel cognoscere. xxvj. q. j. illud. ¶ Tertio ratione eorū q̄ cognoscere vel videre aut sentire volumus vt puta quia sunt phibita sicut a pposito velle audire peccatū illius q̄ confitetur alteri et similiter incantationes diuinatiōes et huiusmodi prohibi ta vt eorū libros velle tenere quia simi lis culpa est discere sicut docere phibita. l. culpa. C. ð male. et ma. Similiter di co de quocunq̄ phibito q̄ exerceri nō pōt sine mortali peccato sicut sunt artes alique male aut velle scire quomodo fit tale peccatū. aut videre aut senti re nā talis curiositas est peccatū mortale nisi ī casu quādo quis talia vellet scire vt posset cōdēnare et improbare fa cit. c. nec miꝝ. xxvj. q. v. ¶ Quarto rōne eoꝝ que omittuntur ppter curiositateꝝ puta cum quis omittit adiscere necessaria ad salutē vel ad suum officium vt intēdat poetis aut curiosis facit. c. non ne. et. c. vnico. xxxij. distin. ¶ Quinto rō ne illius ad quem talis cognitio seu vi sio inducit vt puta si ad erroreꝝ contra fidē vel ad peccatū mortale sicut velle videre coeūtes et aliqua spectacula ex quib⁹ puocatur ad mortale peccatum vel audire hmōi facit. c. ideo. xxxviij. di. ¶ Sexto rōne modi vt cū q̄s ppter talia scienda vel vidēda facit phibita pu ta supstitiosa vel dimittit audire diuina que tenetur vt videat spectacula et hmōi facit. c. q̄ die. de conse. di. j. et. c. qui sine. xxvj. q. j. vel q̄ de bonis pauperūz ecclastic⁹ emit libros vel soluit doctorib⁹ qui ei legāt inutilia facit. c. legāt. xxxviij. di. ¶ Septimo ratiōe eorum qui inducunt ad talia facienda vt puta qñ q̄s ex curiositate sua sciēdi puocat aliquem ad detrahēdum vel auiditate vi dendi prouocat ad faciendum spectacula prohibita sicut sunt torneamenta et huiusmodi que fieri non possunt sine mortali facit. c. qui venatorib⁹. lxxxvj. dis. de conse. di. iij. pro dilatiōe in alijs communiter est veniale pecca tum.

Custos

qui mercedē accipit nō spe cialiter pro custodia tenetur de dolo lata et leui culpa. ff. loc. l. q̄ mercedem in gl. et quod not. xiiij. q. iij. tres personas. no. Jnno. in. c. quis de re. iu. sed si specialiter pro custodia. mercedē accipere teneretur etiā de leuissima vt. d. gl. quā limita vt. j. locatio §. xxij. ¶ Quid si neget dolo vel negligentia [sect. 1] amisisse quis probabit. Rñ. glo. vbi. s̄. q̄ ipse custos ar. ff. de eden. l. si quis. §. vlti. et hoc verum quo ad forum contentiosum. secus in foro conscientie. vt pa tet ex dictis. j. lex. §. iij. Jdem dic

de cu stode carceris. ff. de cu. et exi. rei. l. vlti. et idez in deposito. c. bona fides de depo. concor. in glo. j. ibidem in alijs autem casibus regulariter qui dolum allegat debet probare. ff. de pbat. l. quotiens. §. qui dolum.

DAmnatus

per sententiam ad mortem an possit disponere de rebus suis vide alienatio. §. xxiiij.

¶ Vtrū dānat⁹ ad mortē possit fugere [sect. 1] [Fo.xcj.r] de carcere vel quomodocunq; dic vt. j. fugere. §. j.

¶ Vtrū hñtes de bonis alicuius dāna [sect. 2] ti ppter crimē eius postea restituīt per pñcipē ad bona sua teneant restituere Rñ. Ge. ī. c. quis. de rescrip. li. vj. q aut restitutio facta pñdicat iuri q̄sito tertio. qui ea legitime habuerat et sic non tenē restituere q̄ ea habuit q̄ nō fit in tegratio in tali casu et iste est casus. d. c. quis et in iuris alleg. in glo. ibidē et faciūt no. per Bar. et Bal. in. l. gallus. §. et quid si tm̄. ff. de lib. et po. Aut p restitutionē principis tali factā nō preiudica tur nisi ipsi cōcedenti et sic reintegrāt ad oīa q̄ amiserat et sic oīa sunt sibi resti tuenda. et sic pcedunt iura alleg. p alia pte in. d. gl. ar. c. cū dilecti de dona. cuz ibi no. Hoc t̄z Jo. de imo. et no. q̄ ista fa ciūt p legitimato post mortē testatoris vñ nō pñdicet veniētib⁹ ab ītestato ēt si nō audiuerūt hereditatē q̄ talis legi timatio est quedā restō natalis. l. fi. de nata. Sec⁹ si nō ante mortem testatoris q̄ preiudicat quia nullū ius adhuc habebat. l. post emācipationē. ff. de lib. leg. vide etiam. j. gratia. §. j.

Damnificatus

vtrum furtiue et se crete possit sibi satisfacere vide. j. furtum. §. xl.

DEbitum

coniugale iō ōr q̄ sub pena mortalis pctī vir vxori et vxor viro petenti reddere tenetur f̄z cōiter docto. et ap̄m. j. cor. vij. nisi ex rationabili causa excusetur et assignant a doc. vij. cause ppter quas nō tenentur reddere.

¶ Prima ōr phibitio sctē ecclesie. nam [sect. 1] ō interdictū ecclie est pctm̄ mortale ac tus ciugalis. ecclia autē phibet ne q̄s cōsumat m̄imoniū certis tpib⁹ de qb⁹ j. m̄imoniū. iij. īpedimēto. ij. Similiter phibet ecclia ne añ bñdictionē ciūgāt qñ q̄s ducit eā q̄ alteri nō fuit cōiuncta p matrimoniu. Vnde fm Rod. cognoscens ante benedictionē vbi est cōsuetudo q̄ benedicant peccat mortaliter q̄ dam tamen vt dicit Ri. in. iij. di. xxxij. q. j. vltima. argu. iij. dicūt hoc esse verū respectu actus petendi non respectu actus reddēdi q̄ reddēs nō peccat fm Tho. ī. iij. ea. di. Ego vero istud de bñdictiōe limito verū nisi ex rationabili causa moueretur ad petendū puta pro ppter fornicationē euitandā cum nō pos sit cōtineri: et vxorem ducere vt benedicatur nō possit ppter dotē habendam et hmōi q̄ nec tūc mortaliter peccaret: nisi esset scādalū in prima. ar. eōz q̄ dicā. j. obedientiā. in prin. Alber. ēt dicit dictū Ro. est nimis durum. et hoc etiā vidē sentire Jnn. et. d. An. in. c. j. ō spō. quia licet cōsuetudo habeat vim legis tamē lex nō obligat ad mortale nisi fit preceptiua de elec. c. generali. li. vj. et sic nō videtur q̄ peccet mortaliter quādo etiā simpliciter cōsumaret ante benedictionē. nisi vt dixi esset scandalum et ideo vbi nō imminet scandalū consulē dum esset istis sponsis qui faciunt pec cata multa mortalia ante tēpus cōductionis q̄ quādo notū est matrimoniu in patria cōsumarēt. ex quo ducere non possunt propter dotem habendam.

¶ Sed nūquid totiens peccat mortali [sect. 2] ter quotiens exigit sine rationabili cā ante benedictionē tenēdo opi. Ro. Rñ. q nō nisi prima vice nisi nouo cōtēptu exigit. Ex quo sequitur q possit in isto casu negare debitū sine peccato nisi ser uet statutum ecclesie.

¶ Secūda cā dicitur impotentia quas [sect. 3] quis nō potest reddere debitum salua incolumitate sui corporis. qz fm Ri. i. iiij. di. xxxij. ar. j. q. j. deus nō obligauit vi rum mulieri contra ordinem nature re fectum que per prius attendit ad actū nutritiue: quo cōseruatur propriū indi uiduū quo ad actū gñatiue q ordinat ad cōseruationē speciei et ideo nō teneť ad actū gñatiue in notabile preiudiciū incolumitatis corporis proprij.

¶ Vtrū teneat reddere debitū leproso [sect. 4] Rñ. fm Ric. i. iiij. di. xxxij. art. iiij. q. ij. q sic lznō teneat cohabitare qz nō ē sic pe riculū in reddēdo sicut in cohabitādo vide. j. leprosus. §. ij.

[[Fo.xcj.]v] ¶ Vtrū furioso vel fatuo sit reddendū Rñ. fm Ri. vbi. §. q quotienscunqz pōt reddi sine periculo pprie psone tenet. ¶ Vtrū reddēs se ipotētē ad reddēdū [sect. 6] peccet. Rñ. fm Ri. i. iiij. di. xxxij. ar. j. q. j. q ille q mō illicito sciēter reddit se im potētē peccat mortāl: nō aut ille q mō licito puta ieiunādo. orando bona intentiōe si tamen sit rōnabile obsequiū quia quis se reddat minus potentem non tamen totaliter impotentem.

¶ Tertia cā dicit crimen adulterij. vñ [sect. 7] vir vxori adultere. vl ecōuerso nō tenet si ino cēs est reddere debitū f3 Ri. i. iiij. di. xxxv. ar. j. q. l3 q advinculū nō possit tñ pōt eā dimittere q ad cohabitationē et hoz. Fallit hoc i. viij. casib?. ¶ Prim? si ipe sit fornicatus. xxxij. q. vl. c. j. c. pe. et vl. de adul. et. c. significasti. de diuor. ¶ Scōs si vxor vi op̄ssa sit ea cā. q. v. ita ne. ¶ Tertio si credebatur maritū pro babiūr mortuū. xxxij. q. j. cū p bellicaz. ¶ Quart? si alter sub specie mariti cognouit eā. xxxiiij. q. ij. in lectū. ¶ Quīt? si marit? tradidit eā adulterādā p̄serti iuitā. de eo q cog. 3sang. vxor. sue discre tionē. ¶ Sext? si marit? post adulteriū cognouit tollerauit eā ar. xxxij. q. j. si qs vxorē. ¶ Septim? si m̄rimonio i in fide litate tracto vir dedit vxori libellū re pudij et vxor alteri nupserit. qz si ouerte reť vir tenet eā accipere. c. gaudemus. de diuor. ¶ Octau? fm aliquos vir ab stinēdo 3 volūtate vxoris ei occasionē dedit. xxvij. q. ij. si tu. Et placet mihi: l3 contrarium teneat glo. ibidem.

¶ Vtrū placet exigēdo debitū scienter [sect. 8] ab adultero innocēs. vel reddēdo. Rñ. fm Ri. vbi. §. q. ij. q aut est correct? vel parat? corrigi. et sic nō peccat. Si 3o sit incorrigibilis: tenet eū dimittere: et sic peccat mortāl cognosēdo. tex. est in. c. si vir. de adul. et i. d. c. si qs vxorē siue sit manifestū siue occultū dūmō sciat ipa. Quē tex. sic limito itelligēdū qñ innocēti nō iminet piculū fornicatiōis et de negādo debitū ouertereť adulter. sed qñ ex denegatiōe efficit peior et ex redditiōc nō facit tot pctā. et innocēti fit eua sio fornicatiōis nō video mortale pctm exigere et reddere q etiā t3 hu. de ca. no. in. iiij. di. xxxij. q. j.

¶ Vtrū possit vir vxori adultere neces [sect. 9] saria ministrare. Rñ. q nō si negando emēdareť qz vtili? esuriēti panis tollit cū de cibo secur? iusticiā negligit. v. q. v. c. nō oīs. et male merit? dz egestate la borare. l. bōa fides. ff. 3po. §. j. et de alijs penis adulterij. vide. §. adulteriū. §. iiij. ¶ Vtrū teneat innocēs ad p̄ceptū ecclie [sect. 10] reddere adulterio debitū. Rñ. q si adulteriū pōt p bare ifra paucos dies nō te net ar. c. solet de sen. ex. libr. vj. Si vero nō pōt pbare tenetur. ar. xj. q. iiij. c. j. Et idē in casib? in quib? separari pōt ma trimoniū: vt. j. matrimoniū. iiij. in pn. ¶ Quarta cā dicit votū emissuz ab am [sect. 11] bobus de communi consensu. vt. j. ma trimonium. iiij. impedimento. v.

¶ Quīta cā 3r honestas: puta qz petit [sect. 12] i ecclia vl i publico. qz nō teneť sibi red dere debitū nisi honesto mō. j. cor. xiiij. oīa honeste et fm ordinē fiāt in vobis. ¶ Sexta cā ē scādālū. Nā vbi eēt scādālū cōsūmare m̄rimoniū añ adhibitas [sect. 13] aliquas solēnitates f3

morē patrie nō teneñ reddere. añ illaz obseruatiā nō tñ mortāl peccaret reddēssz bñ exigēs si sine rōnabili cā faceret vt. s. dixi. §. j. ¶ Septima cā est religio quā qs vult [sect. 14] intrare quia nō tenentē reddere. sed d3 sibi stat. tps. j. qđ ingredi teneat. c. ex publico. de ouer. cōiu. vñ si nulla istaz causaz inest cōtracto matrimonio per verba de presenti teneñ exact⁹ reddere. ¶ Vtrū nō reddēs petenti qz non vult [sect. 15] cōcipere excusetur. Rñ. q nō. A fortiori peccat mortaliter qui ex ira vel alio ma lo fine non vult reddere.

¶ Vtrū teneatur petere. Rñ. Ri. vbi. s. [sect. 16] xxxij. di. q. ij. j. ar. q nō. qz nemo tenetur vti iure suo. Quod verū credo nisi in ca su quādo nō petēdo alter caderet ī aliquod mortale: quia tunc tenetur.

¶ Vtrū teneat reddere nō petenti. Rñ. [sect. 17] Ri. vbi. s. q. ij. q sic. nō tm petēti. expresse. sz ēt petēti p aliq signa p q cōiecturat altez affectare sibi reddi debitū cō-[Fo.xcij.r]iugale: alias si non petit tacite vel expresse nō teneñ reddere. Auertere antez alterū ne petat nō licet nisi cū debita sanctimonia. Vnde dicit Aug. de ancona q si ex negatiōe debiti alter scādali zatur non excusatur a mortalidenegās quod limita nisi ex aliqua causa predictarum faciat.

¶ Vtrū cōtracto mñimonio cū vna clādestine et publice postea cū alia teneat prime reddere debitū. Rñ. q si nō pōt reddi sine scādalo puta q ecclia excōi cat eū et hmōi qđ teneñ non reddere: qz ab omni specie mali est abstinēdum. j. thesalo. vltimo. alias sic.

¶ Sed nunqd cohabitabit cum secunda ad preceptū ecclesie. Rñ. qđ sic. et necessaria ministrabit. si mō pōt facere sine periculo coitus seu adulterij cum di cta scōa qz qñ cū periculo p̄babili tunc patiat excōicationē et nō cohabitet. sed necessaria ministrabit separatus q̄tu3 pōt cū p̄ia etiā nō cohabitabit qñ sine scādalo cohabitare nō pōt. et ibi īputet qui sic cōtraxit et iō cōsulendū est tali q patriā mutet vbi cū prima sine scanda lo cohabitare possit.

¶ Vtrū act⁹ mñimonialis sit pctm. Rñ. [sect. 20] fm Ale. in. iij. parte sū. i. vj. precepto q nō. sed fit pctm fm eūdē scōa scōe trac. de adul. qñ priuat istis circunstantijs. ¶ Prima ōr recta intētio puta qz exce [sect. 21] dit fines mñimonij facturū cū quacūqz alia vl cū ea etiā si nō esset sua coiret vel cōstituit ibi finē vltimū et sic est mor tale pctm. xxxij. q. iij. origo et. c. liberorū Aduerte tñ q hoc itelligit qñ hoc actu cogitat vt sic mortale qz actib⁹ nō habi tibus meremur vel demeremur f3 Pe. de pal. in. iij. di. xxxij. q. iij. D3 ergo intētio sistere īfra limites mñimonij. si ta lis act⁹ d3 esse sine pctō: hoc est q nō co gnosceret si nō esset sua legitima vxor et idē dic de vxore erga virum sufficit tñ fm Ricar. in. iij. dist. xxxj. q. pe. qđ actu vel habitu hāc intentionem habeat.

¶ Scōa ōr cā. nā ex triplici cā sine pctō [sect. 22] exigīt et reddīt ēt cū merito ex p̄mis dua bus p̄ma plis pcreāde. fā debiti reddē di. tertia fornicatōisvitāde. cōiter tñ te nēñ q sit pctm veniale exigere cā fornicatōis vitāde ī se. vide gl. in. c. quicqd xxxij. q. ij. Alia ex cā cognoscere estpctm aliqñ mortale aliquando veniale. vt in §. seq. patebit.

¶ Vt3 si fiat cā satiāde libidīs sit pctm [sect. 23] mortale. Rñ. qcāonistaz. xxxij. q. iij. i. c. origo. et. c. liberoz et theologoz i. iij. di. xxxj. et. xxxij. fuit diuersa opi. Alij tenēt q sp ē mortale coit⁹ cōiugat cā saciādeli bidinis et ōr qñ puenit voluptatē et cogitationē manib⁹ puocando et calidis vtēdovt possit pluries coire sed magis cōiter tenēñ q nō ē pctm mortale dūmō si nō eēt vxor nō facere et. d. c. origo et liberoz exponūt qñ ita finat qrit delectationē q ēt si nō eētvxor nō curaret et hec opi. ē magis rōnabilis: qz ap̄ls dicit hēat vnusqzsqz suā propter delectationē inea et nō in alia q̄rēda ppter fornicationē vitā dā nec sequit qđ ponat ibi fi nem qz nō vltimū hāc. s. Bo. Ri. et Alex. et cōiter theo. tenet et pl3 qz pro ista scōa opi. est gl. Aug. j. ad cor. vij. in prin. vbi dicit. Cōiugalis cōcubit⁹ generādi grā nō habet culpā cōcupiscētie vero faciē de. sed tñ cum cōiuge habet culpā pro pter thori fidem venialē hec ille.

¶ Vtrum cognoscere vxorem causa sa [sect. 24] nitatis sit licitū. Rñ. Ri. i. iiij. di. xxxj. ar. iij. q. ij. q. fm quosdā sic. vel forte potest dici q. sit veniale pctm et hoc veri⁹ et sequitur Tho. in. iiij. di. xxxij.

¶ Tertia ḡr modus debit⁹ naturalis [sect. 25] et hoc dupliciter. ¶ Primo quo ad vas: quia si fiat extra et ibi emittatur semen indubitanter est mortale grauissimum xxxij. q. vij. ca. adulterij. ¶ Scđo quo ad modum standi naturalē qui quide⁹ est vt mulier jaceat in dorso vir aut in vētre incūbat ei quia sic facili⁹ concipiūt mulieres nisi per accidēs impediatur. Deuatio aut ab isto est lateralis cōcubitus et maior sedentis et iterum maior stantis vel vxore supergrediente maxi ma horum est eorum qui retro more iu mētoꝝ hūc vltimū modū qdā idistincte reputāt mortale lꝝ in vase fiat Pet. [[Fo.xcij.]v] de pal. vbi. s. Hen. boich. in. c. inq̄sitioni de sen. ex. tenet q. sup gressio mulierum: siñr est mortale nisi aliqua necessi tate vel rōnabili causa fiat puta ifirmi tatisvel periculi aborsus q. sic puertēs vsum et ritum sacramenti scienter etiā in accidētalibus peccat mortāl sicut tales gl. Ray. tenet qq̄libet deuatio a modo naturali si fiat cā voluptatis ampli⁹ sic q̄rēde solū q. est pctm mortale. Tho. x̄o. in. iiij. di. xxxj. in literadicit q. quidā dicūt fore signū mortalis concupiscēt ie aliqñ vero pctm veniale. ali quādo nullū qñ ex iusta causa puta infirmitatis. vel ppter periculū plis suf focande. Albe. in. iiij. dist. xxxj. diciť qđ nihil eorum que facit maritus cū vxore seruato vase debito fm se est mortale sed pōt esse signū mortalis cōcupiscētie. tu x̄o detestaberis oēs istas deuiationes et periculosas fore declarabis et persuadebis vt desistant q̄tū poteris tñ snām nō p̄cipitabis. q. vxor p̄mitti tur vt in ea hō delectē ppter fornicationē vitādā. Et iō hoc tenebis q. qua litercūq. opus incipiat q̄uocūq. fiat. dūmō in vase debito semē emittat et ta liter q. mulier retinere eū possit nō erit mortale de se. Sec⁹ si mulier taliter sta ret: q. ex hoc semē retinere nō posset q. esset mortale quīs ī vase emitteret. Et fm hoc cōcordant predictos doct.

¶ Sed quid de eo q. fricationib⁹ oscu [sect. 26] lis et tactib⁹ delectat nō intendēdo venire ad actū ciugalē. sꝝ finē in his ponere. Rñ. Pet. de pal. vbi. s. tenet q. est peccatū mortale. Sed ego non credo nisi se vel alterū ad pollutionē extraor dinariam prouocaret et sic tene per ea que. s. dicta sunt.

¶ Quid de illo q. ante cōplexionē act⁹ [sect. 27] se retrahit. nec semē emittit etiā extra vas ne hēat plures filios. Rñ. pe. vbi. s. q. nō peccat mortaliter: nisi ex hoc mulier ad seminandum prouocaret. idē di cit de eo q. ne hēat filios abstinet: q. lꝝ appetere nō plures habere q. possitpa scere. nec tenetur actū incohatū cōsum mare vxore nō petente. et cadē ratione videtur fm eunde⁹ posse dici de mulie re q. postq. est cognita a viro vadit statim ad mingēdum vel sc cito erigit vt emittat semē ne concipiat. Sed de opi. valde dubito ppter. c. aliqñ. xxxij. q. ij. q. videtur innuere qđ sit pctm mortale Sed posset dici q. d. c. loquĩt qñ quis ex sola voluptate hoc facit vel qñ postq. cōceptio est facta querit aborsum sꝝ Pe. intelligit qñ hoc fit ex rōnabili cā. puta q. nō possunt eos pascere et hmōi et anteq. concipiatur in ventricula ma tris et sic posset teneri. licet sit periculo sa. Dare autem vel recipere venena sterilitatis omnino est mortale. vt ī. d. c. aliquando.

¶ Quarta ḡr tps debitū. Nā tpe festi [sect. 28] orationis et cōionis est abstinendum.

¶ Vtrū peccet mortaliter q. exigit siue [sect. 29] reddit tpsolēnitatis. Rñ. fm cōiter doc. in. iiij. di. xxxij. q. non limitat sc̄tūs Bo. ibidem arg. iij. q. ij. nisi cōscia obliget: q. credit mortale vel nisi īterueniat sacre diei cōtē ptus. Alex. tñ scđa scđe in trac. de adulterio. tenet q. si cognoscit ppter delectationē. s. explendā qđ est mortale qđ veruz credo qñ interuenit cōtēptus sacre diei ppter talē delectationē faciēdā. Et sic cōcordat gl. que in summa. xxxij. q. iiij. cū Ale. cōcordat als nō q. circūstātia que nō cadit sub spāli p̄hibitiōe nō pōt mutare speciē pcti nisi

vt dictū est qñ rōne cōtēptus. Nā nullo iure cauet q de pcepto nō cogno scatur vxor in festo. sz. c. xxxij. q. iiij. sūt de consilio vt patet intuenti. et sic etiam tenet Ri. in. iiij. di. xxxij. ¶ An possit cōicare q reddidit. Rñ. fm [sect. 30] Ale. vbi. s. et sco. in. iiij. di. xxxij. q sic nec de necessitate precepti tenetur abstinere: sed non dz ppter reuerentiā sacramenti de bono cōsilio nisi forte solē nitas aliud suaderet vt ðr de pollutione. j. Euch aristia. iiij. §. xxix. Idem tenet gl. in. c. sciatis. xxxij. q. iiij. de exigente dū modo non causa satiande libidinis exegerit. sed tu breuiter dic vt in. d. c. xxix cum seq. ¶ Quinta ðr qualitas perso [sect. 31] ne cum qua est concubitus vt non sit [Fo.xciii.r] mēstruata vel vicina partui.

¶ Sed nūquid peccat mortālī qui co [sect. 32] gnoscat tpe mēstrui. Rñ. q casus dubi⁹ est inter doc. Sed saluo meliori iudicio mihi videt distinguēduz. vt colligo ex dictis ac rōnibus theologorū. i. iiij. di. xxxij. Aut ex tali coitu p̄t fieri gñatio p̄ babiliter aut nō. Si nōvt puta q senex vel sterilis vel fluxū hz et hmōi et tūc nō est pctm̄ mortale. nec in erigente nec i reddēte fm cōiter doc. Nec ob. q illud leui. xv. et Ezech. xvij. ðr preceptū mortale: quia non est mortale respectu turpitudinis als esset peccatum mortale etiam quando habet continuū et ad q̄cunqz cuiuscūqz turpitudinis ire quod est contra doc. cōiter. Est ergo respectu periculi plis mortale solū. c. intelligen tia de verb. sig. Si x̄o potest fieri gñatio p̄babiliter vt cū non hz cōtinuū fluxum vel est debite etatis etiā distingue aut cōsiderat periculū prolis. s. q possit generare leprosa que alio tpe generare tur sana. et cōtennit propter suā delectationē habendā et sic mortālī peccat. taz exigēs quā reddens isto mō. Aut licet cōtennat periculū plis: tñ exigat vlt red dit ppter fornicationē vitādā in se vel in alio nō p̄nci paliter ppter delectatio nē et sic non peccat mortaliter exigens vel reddens: q tenetur hō magis diligere salutē suā vel pximi q bonū corporis proximi aut nō considerat periculum prolis nec de generatione. et tūc si exigat causa fornicationis vitande in se vel in alio. vel debiti reddēdi nō peccat mortaliter. licet concipiat proles leprosa: q cū det operā rei licite: l̄z nō debitā diligentia posuerit tñ nō reputabitur ad mortale ar. eorūz que no. in. c. inebri auerūt. xv. q. j. Si autem solū exigit cā libidinis vlt reddit tūc ex futuro euentu cognoscetur si peccauit mortālī vel nō querit si plis generabit leprosa reputabit mortale: q dedit operā rei il licite. ar. c. j. ð psū. Si x̄o genereit leprosa erit veniale. Jō añ euentū debet cōsiderari tāqz de mortali. c. iuuenis. de spon. [sect. 33] ¶ Qui de exigēte tpe ptui vicino. Rñ. Ri. in. iiij. di. xxxij. ar. iiij. q. ij. q si sine periculo aborsusvir pōt carnālī copulari sue vxori pregnāti pōt exigere sine mortali. et mulier sibi tenetur reddere: quia matrimonium non solum est in officiū sed etiā in remediū. Si aut nō pōt sine p̄babili periculo aborsus nō debet nec reddere nec exigere. imo fm Pe. de pal. vbi. s. peccat mortālī tā reddens q̄ exi gens q nō curat occidere aiam paruuli vna cū corpore. Aduerte q maius est periculū aborsus in principio cōcept⁹ Rō: q quis fm auicē. matrix mulierū post impregnationem claudatur. tamē per declarationē mouetur aliquando et aperit. et sic materia nōdum perfecte coagulata dispdit et effundit. et iō vituperat. Hic accedētem añ pregnantē. in. d. c. origo nō tñ erit pctm̄ mortale ex q nōdum est sormatus si hoc nō intēdit. [sect. 34] ¶ Vtrum immediate post partum possit exigi. Rñ. Ri. vbi. s. ar. iiij. q. j. q nō ð congruo donec sit purificata. non tñ de necessitate est abstinendū limitat pe. de pal. vbi. s. nisi mulier esset ex partu infirma. et esset ei periculū mortis vlt aggrauatiōis infirmitatis. et pl̄z: et. c. ad eius. v. di. et. c. si causa. xxxij. q. iiij. et. q. vij. c. non solū loquuntur de honestate. ¶ Sexta ðr conuenientia loci. q nō de [sect. 35] bet fieri in loco sacro. vñ si est cōsecratus locus peccat mortālī tamē exigēs quā reddēs ppter contemptū sacri fm Alex. vbi. s. si non sit necessitas ppter quā non possit cognoscere in alio loco vt puta q violēter sunt reclusi p longū tps. q tūc esset de bono cōsilio abstinere nō de precepto concor.

Ri. in. iiij. Sed Pe. de pal. vbi. s. tenet indistincte q̄ est mortale sed nō credas ei nec valet eius ratio. s. q̄ nulla sit necessitas sicut in vrina. immo maior q̄ quis stet iuxta ignem longo tpe et nō calefiat nec etiā alia ratio. s. q̄ locus poluitur quia polutio nocturna in somnis etiam poluit tñ nō est pctm̄: iō tene cū alex. et Ri.

Decanus

idem est qđ archidiaconus. et ideo dic. vt. s. archidiaconus.

[[Fo.xciii.]v] Ego dico q̄ pprie đr decan⁹ q̄ decē clericis preest. vt p̄ Archi. ca. in capit. l. di. et si est ī ciuitate: q̄ habet iurisdictionē primū locū ī choro: ideo đr habere dignitatē vt per Pa. c. cū inter vniuersas. in ver. decanum. de elec. et not. rota deci. cccclviij. incipi. fuit dubitatū in no. decani aut rurales nō hñt dignitatē. vt p̄ Cardi. in cle. ij. in fi. in ver. decani rurales. de rescrip.

Decima

alia predialis. scz de his q̄ pueniūt ex predijs. Alia p̄ sonalis. s. de his q̄ pueniūt ex negotiatiōe. artificio. scīa militia. venatione et hmōi industrijs psonaz. Alie mixte sicut que proueniūt de aīalibus et eoꝝ fe tibus que partim sunt prediales a predijs. vnde viuūt. partim personales ppter custodiam et eorum curam. de hoc habē in. c. aplice. et in. c. pastoralis. de deci. et de parochijs. c. fi.

¶ Vtrum sint de precepto dande tem [sect. 1] pore gratie. Rñ. Alex. i. iij. parte sum. q̄ sic quecūq̄ cum necessitas est et petunt a ministris ecclesie: vel etiā si non petuntur. dummodo sit consuetudo regionis vt in. c. peruenit. sed melius in. c. in ali quibus. de deci. in fi. diciť. Ille quippe decime necessario soluēde sunt que debentur ex lege diuina. vel consuetudine approbata.

¶ Sed nunquid consuetudo excuset ab [sect. 2] solutiōe decimar. Rñ. vt colligo ex ale. vbi. s. Solutio decime vno modo est de iure nature et morale scilicet inq̄tū cōscientia dictat qđ deus honorāndus est de ppria substantia. et q̄ aliquota pars substātie detur ad sustentationem ministrorum dei et hec fuit semper in precepto. vñ Gene. xlvij. sacerdotibus egy pti cibaria ex horreis publicis ministrabant alio modo diciť iudiciale pre ceptum inq̄tum determinat. certam. s. decimam partem dandā ministris fm rationem equitatis mutue distributio nis vt fit equalitas dati et accepti inter seminantem spiritualia et temporalia Dantē fm qđ possibile est: et hoc fuit in lege tn precepto simpliciter. Exo. xxij. et numeri. xvij. ante legēvero fuit de cō silio. vt patet ge. xxvij. vbi Jaco. voluit decimas. qđ facere nō potuisset si fuisset in precepto.

¶ Tertio modo solutio decime est quid cerimoniale q̄tum ad aliquam significationē sicut et omnia an tique legis facta scđm illud. j. cor. x. Oīa in figura cōtangebant illis. Qui em̄ decimā dat que est perfectionis signū eo qđ denari⁹ numerus est perfectus quasi primus limes numerorum. vltra quē numeri non procedunt sed reuertuntur ab vno nouē partib⁹ reseruata protestatur quasi in quodam signo ad se pertinere imperfectionem. perfectionem vero que erat futura per xp̄m esse expectandam a deo vnde cū iudicialia hodie non obligent nisi prout recipiūtur ab eo qui potest. patet qđ isto scđo modo decime sunt de iure positio put vero sunt cerimonialia hodie prohibētur. et in hoc cōcor. Ri. in. iiij. dist. xvij. et sanctus Tho. secūda secūde. q. lxxxvij. et hoc tene. licet Jnno in Rub. de deci. et Ho. teneāt q̄ simpliciter sint de iure di uino morali et naturali. qđ nō est verū nisi vt dictum est. et in hoc decipiuntur multi canoniste. Cum ergo queritur an consuetudo excuset a solutione ipsarū.

dico quod si sacerdos qui ministrat spi ritualia petit propter indigētiam et sustentationem non excusatur propter cō suetudinem quin teneatur dare tā prediales quam personales: quia nulla cō suetudo potest contrarius naturale et morale. et. viij. dist. que contra. Similiter nō potest consuetudo excusare quin homo teneatur ex aliquota parte substantie sue honorare deum excusare autem potest cōsuetudo et excusat in alijs casibus si sit prescripta. Nam quod detur sacerdoti non indigenti decima ex institutione et precepto ecclesie solū est tempore gratie. Et hoc videtur innuere Host. in. c. a nobis. de deci. cum dicit qđ consuetudo excusat a decimis et predialibus nō soluendis cū nō petunt. p quo facit. c. suggestū. e. ti. qđ esse nō pōt si eēt pceptū morale. Nec ob. xij. q. j. § [Fo.xciii.r] his ita. et. xvj. q. j. reuertimini. c. decime et. c. in sacris. et. c. decimas. et de decimis prochianos. et in. c. tua nos. et i. c. tua no bis et. c. cū nō sit in hoīe. et. c. i aliqb⁹ đr q a deo sunt īstitute vel diuīa lege precipiunt qz ibi accipiūt lex diuīa p lege mosa yca. vt p3. xij. q. j. §. his itaqz qđez filios grē nō ligat: nisi quo ad moralia. vt p3 di. v. §. j. et. vj. di. §. his ita et de pur. post par. c. vnico. vel nisi vt dixi iudicialia picipiant ab ecclia. vt facit in decimis. vt i ti. de deci. in multis. c. et i aliqbus alijs vt p3 de iur. c. j. xxij. q. iij. et vj. et tūc l3 si preceptū legis diuine date moysi. nō tñ obligat vt tale. s3 vt pceptū ecclie. Et iō male reprehēdūt aliq canoniste theologos q dicūt decimas nō esse de iure diuino. qz negāt qn fue rint pcepte a deo i lege veteri. s3 qz nō obligāt vt lex diuina inqstū sunt iudicialia pcepta: s3 solū vt pcepta ecclesie. Inqstū aut sūt a iure naturali et morali bñ sunt de iure diuīo debite etiā hodie Et iō cōclude q si minister ecclie īdiget ppter sustētationē et petit q nō excusat ppter cōsuetudinē cōriā. si aut nō īdiget teneēt soluere fm q cōsuetudo se h3 vel decimā vel vigesimā. aut trigesimam aut si nihil soluīt excusat dūmō cōsuetudo sit pscripta p ea q dixi. s. cōsuetudo. Santi⁹ tñ eēt eas ītegre soluere. et pro hoc facit. c. a nobis de dec. vbi đr q qlibet teneēt soluere decimas. nisi a pstatio ne eaz spāliter sit exēpt⁹. q quidē esse nō posset si essent simplr de iure diuīo ar. iij. di. erit. facit etiā q not. arch. xvj. q. j. et sequit pa. in. c. in aliquib⁹ de dec. ¶ Vtrū papa possit dispēsare ne qs de [sect. 3] cimas soluat. Rñ. Ale. vbi. s. q pceptū de decimis īqstū ē iudiciale pōt ecclia ordinare q et quas debeāt recipe et qui soluere: sicut fecit i multis religiosis. vt s. dictū est et hoc intelligit rōne necessi tatis vel vtilitatis. aliter nō d3 facere. ¶ S3 qrit qñ dari debēt. Rñ. vt đr in. c. [sect. 4] cū hoīes de deci. q statim fructib⁹ collectis. Et hoc ad prediales. quo ad psonales debēt solui i fine anni. S3 tu dic q f3 cōsuetudinē pscripta sunt soluēde et si pereunt peribūt illi qui est in mora alias non sed cui debentur. ¶ De quib⁹ debēt solui. Rñ. q de oīb⁹ [sect. 5] fructib⁹ terraz. arboz: animalīū. piscationū. venationū. ficuū pēsionū. in olēdinoz. etiā aduentum balneo: fullonioz lapidicinioz methalarioz. Jte3 de negocijs et artificijs et ceteris bonis. vt colligitur. xvj. q. j. et. q. vij. et de deci. in multis. c. sed hodie consuetudo seruanda est. ¶ Vtrū đ illicite acq̄sitis. Rñ. al. vbi. s. [sect. 6] q in psonalib⁹ ē distinguēdū aut trāsfert dñium in acquirēte. et sic teneēt dare s3 ecclia nō d3 recipe qdiu psona est in scelere ne videat approbare ei⁹ mores. s3 si correxerit poterit recipe sic in meretrice et histrione et hmōi. si aut dominū nō trāsfert: sicut i vsura. furto rapina et hmōi sic non teneēt nec ecclesia pōt recipere. Si 3o decime sunt pdiales indistincte quilibet teneēt q̄tūcūqz peccator et iude⁹ et inuasor. et ecclia pōt recipe: qz nō dantur intuitu psonae. sed quasi ex censu debito pdiorum. facit. c. de terris. de deci. Non tenent tamē iudei soluere psonales decimas cū nō p̄cipiant sacramēta: nec audiant diuina. dicti. c. de terris. ¶ Qui tenētur dare decimaz. Rñ. Ale. [sect. 7] vbi. s. q oēs laici tā pauperes q diuites. Jtē etiā iudei de pdijs. d. c. de terris. vt. s. in. §. pcedēti. xvj. q. j. decimas. Jtē clerici de

rebus patrimonij sui nisi deseruiant illi eccleie cui debent. e. c. ij. Jtē Alex. dicit q vbi esset consuetudo q de fructib⁹ possessionū eccleie possent testari in morte siſr tenerentur de ipsis ad decimaz. et sic intellige. c. ij. de deci. itē religiosi nisi sint exē pti pūilegio se dis apſe sicut sunt monachi albi tēpla rij. hospitalarij et hierosolomitāi et mul ti alij de quo no. in. c. suggestiū. cū mul tis. c. se. de deci. Dicit tñ Ale. vbi. ſ. q pūilegiū de nō soluēdis decimis nō li berat eos qn teneant soluere in trib⁹ casib⁹. ¶ Prim⁹ cū pactiōe tenent: q priuilegiū nō reuocat pcm̄ pcedēs nisi fieret mētio specialis in eo. vt in. c. ex [[Fo.xciiij.]v] multiplici. de deci. ¶ Scōs cum parrochialis ecclesie cui debebant enormi⁹ ledi⁹. arg. d. c. suggestū. ¶ Tertius cuz eas soluēdo tacita renūciant pūilegio sz de hoc vide gl. et doct. ī. d. c. suggestū. ¶ Cui debeant dari. Rñ. q p̄diales de [sect. 8] bēt dari illi eccleie in cui⁹ parrochia p̄diū sitū vt in. c. qm̄ de deci. et ī. fi. d. poc. nisi aliud habeat ōsuetudo. in. c. j. et. ij. et in. c. ōmissuz et multis alijs. c. de deci. Personales vero debēt dari eccleie parrochiali in q̄ audiuit diuina. vel vbi re cepit ecclīastcca sacra. xvj. q. j. c. questi. Mixte vero debēt dari vbi consuetudo est vel si nō est cōsuetudo. si pascuntur in vna debētur illi parrochie. Si vero partim in vna partim in alia diuidant facit qđ not. c. apostolice. de deci. et pa. no. diffuse in. c. cum contingat. eo. titu. ¶ Vtrū soluēdo ei qui de iure ecclesia⁹ [sect. 9] nō tenet sed de facto excuse⁹. Rñ. q nō si scit. nisi ex iusto metu excuse⁹. vel nisi p tollerantiā ecclesie q̄ cū nō ōtradicat v⁹ cōsentire fm̄ Rod. Et hoc vltimū ve rū nisi placet eis ecclesiam fraudari.

¶ Vtrū cleric⁹ q hz sufficiens patrimo [sect. 10] nium vñ viuat fm̄ statum sue persone possit decimas recipere. Rñ. Ale. vbi. ſ. q sic. vt pcurator ī necessitates pauperū vel vtilitates eccleie expēdendas. nō aut in vsus pprios cōuertēdas imo si in pprios vsus cōuertit cōmittit sacrilegiū si in malos incurrit iudiciū. facit c. qm̄ in fi. xvj. q. j. et. c. pastor. j. q. ij.

¶ Vtrū decime possint p̄scribi. Rñ. qđ [sect. 11] layci nullo mō pnt p̄scribere vt eis soluant de p̄scri. c. cām. sz clerici si parrochiā hnt pnt de p̄scri. de q̄rta. si xō non hnt nō pnt. siſr et de religiosis dicēdū ē ar. eo⁹ q̄ no. iij. c. placuit. de p̄scrip. et in c. cum contingat. et. c. seq. de deci.

¶ Cui soluet qui antiquit⁹ nō soluit et [sect. 12] nūc vult satisfacere. Rñ. q nō ei q̄ p̄scri psit sz eccleie parrochiali fm̄ Ro. et Ray. Qđ verū credo si eccleie parrochiali. tūc erant soluende. alias secus.

¶ Vtrū sacerdos parrochialis possit re [sect. 13] mittere decimas non solutas tpe p̄terito. Rñ. fm̄ Ro. q sic in totū vel in partē ex quo in posterū vult abstinere et facere debitū suū. sed mihi v⁹ q non possit nisi sit paup cui remittuntur arg. c. sin. xvj. q. j. qz cū sint pauperū non possunt in nō pios vsus cōuerti nā et sup alimē tis legatis nō v⁹ transactio sine iudicis autoritate. l. cū hi q̄b⁹. ff. de trāsac. ¶ Vtrū layco possit cēdi decima. Rñ. [sect. 14] fm̄ docto. in. c. ad hec. de deci. q nullus cōtractus pōt iniri cum layco de decimis p quē dominium directū vel vtile transferat in ipm qz videt alienatio qdam vt pbat p tex. cū glo. in cle. j. de re. ec. non alie. Sed cōcessio ad modicum tempus q̄ nō videt alienatio bene potest fieri et etiā ad tempus vite alicui⁹ ex causa et cū autoritate prelati fm̄ glo. in. c. quāuis eo. ti. qz ppter dubium vite pōt dici modicu⁹ tēpus. Sed de hoc dicto glo. dubito propterea que dixi. ſ. alienatio. §. xvij. et potius credo q nō possint cōcedi ad vitā alicuius nisi au toritate pape et hoc intelligo in layco q̄ laycaliter viuut secus in layco conuerso et religioso cui concedi possent scōm q not. docto. in. d. c. quāuis. Jus vero decimandi nullo modo potest cadere in layco cum sit spirituale vt in dictis. c. no. et hoc intelligo sine autoritate pape qui solus pōt fm̄ not. in. c. ij. de iudi. et tuti⁹ est in foro anime si ex hoc papa facit als non. vt no. do. An. in. c. a nobis. de deci. et sequitur Pau.

¶ Vtrū layc⁹ habēs in feudū decimas [sect. 15] securā cōsciētia teneat. Rñ. q si scit se ha bere post cōcilium Laterañ. q fuit celebratum. Mcclxxix. sine autoritate pape non potest tenere: vt not. in. c. prohibemus. de deci. Si scit se habuisse an illud concilium vel post sed cum autoritate pape et ex causa sic potest tenere. Si vero ignorat: an ante vel an interuenerit autoritas pape seu causa legitima tunc. Ho. vt refert Joan. an. in. c. cū apo stolica de his que fi. a p̄la. tenet qđ non pōt tenere. Jdē Arc. et Jo. mo. c. ij. de deci. lib. vj. Sz Jo. an. tenet cōtrariū qñ cō munis. est opinio q autoritate pape v̄ ante illud concilium fuerint cōcesse que [Fo.xcv.r] opi. mihi placet maxime q vnus quisq̄ foro aīe p̄sumē⁹ ē bon⁹ nisi cōstet de malo. et iō d̄z credere q p̄decessores sui non tenuissent nisi cum bono titulo.

¶ Vtrū talis laic⁹ possit eas trāsferre. [sect. 16] Rñ. q nō in laicum quocūq̄ titulo ex quo trāsferat̄ dñiuz vtile vel directū et l̄z gl. in. c. p̄hibem⁹. de deci. tenuerit q autoritate ep̄i posset tñ cōiter nō teneē et bene. Jn aliā aūt ecclesiā vel religiosum locum bene pōt donare: vt in. c. cū apostolica. de his que fi. a p̄la. et hoc de cōsensu dyocesani. Pignurare aūt non potest fm Joan. an. sed Host. tenet q sic. et Pau. placet et mihi vt cui plus liceat et minus.

¶ Vtrū ecclia possit sine symonīa redi [sect. 17] mere decimas ab aliquo iusto detento re. Rñ. q pōt redimere qñ ex tali pecunia nullū ius de nouo acq̄rit als nō l̄z: vt no. in. c. dilectus. el primo de symo.

¶ Vtrū liceat clericis accipe in pign⁹ [sect. 18] decimas detētas a layco. Rñ. Ale. vbi s̄. q sic sicut quālibet aliā possessionez q laycus detineret iniuste nec tenent fruct⁹ cōputare ī sortez dūmodo hmōi decime nō pertineant ad als ecclesias. sz ad suas q ad als si p̄hibetur: vt ī. c. interdicimus. de deci.

¶ Qūo et qñ religiosi tenent facere con [sect. 19] scientiam et predicare. de decimis. vide excommunicatio. vij. casu. xliiij.

¶ Que ē remuneratio fideliter soluen [sect. 20] tiū decimas. Rñ. q multiplex. p̄ria habundantia fructuum. Scđa sanitas de quib⁹ Mał. iij. et in. c. reuertimini. et in. c. decime. xvj. q. j. Tertia bonitas p̄ncipatus. xvj. q. vij. maiores. Hoc tollit fiscus q non accipit christus.

Defensio

Vtrū sit licita ad sue persone tuitionē ne ledatur. Rñ. q sic vt in. l. vt viz. ff. de iusti. et iur. et ibi Bar. et Bal. et alij in. l. scientiā. §. q cū aliter. ff. ad. l. acquil. etiaꝝ religiosi sine licētia sup̄ioris quādo licentia comode haberi non potest fm Jo. de li. in tractatu de iusto bello Ratio q̄ hec cōpetit de iure naturali di. j. ius naturale et quo ad actus naturales religiosi nō censent̄ mortui. xvj. q. j. c. placuit. el. ij. l. deo nobis. C. de epis. et cle. et etiā aduersus suūsuperiorē pōt q̄s se defende re. ar. c. ex parte. de accu. et hec vez si ille contra quē se defendit iniuriose vult eū ledere. quia si iuste et ordine iusticie seruato procedere nō posset sine peccato se defendere. alias sic dummodo fiat defensio cum moderamine inculpate tutele. Jstis. n. duobus concurrentib⁹. s. q sit ad repelleñ. iniuriam et cum mo deramine inculpate tutele licet. Aduer te hic q non licet percusso repercutere etiam incontinenti: quia hoc esset vindicta. l. non est singulis. ff. de reg. iur. ni si timeret de percussione geminata faciunt not. per Jnno. in. c. olim causam. de resti. spo. et q no. in summa. xxiiij. q. j. facit. l. iij. in prin. ff. ad. l. acqui.

[sect. 1] ¶ Vtrum defensio possit tolli per papam vel principem vel legeꝝ vniuersa lem: vel municipaleꝝ. Rñ. Alb. in. l. om nes. C. de epi. et cle. quidem dicūt q nō cū sit de iure naturali. et videtur exp̄s suꝝ in cle. pastoralis. §. pe. de re iudica. dominus Gabriel de osseletis ī suo tra ctatu tenet q si statuto cauetur q possit procedi nulla data defensione q va

leat et ꝑ hoc facit. quia licet a populo sit spēs defensiōis. tñ tollitur in multis casibus: vt. C. quorum ap. nō re. per totū. Idem quia iura volunt in multis casibus nullam dari defensionem. vt. C. de sic. l. fi. in fi. C. de adu. l. j. adulterij. C. de fal. mo. l. ij. cum similibus. nec ob. q de fensio sit de iure naturali. q̄ vtrū est in defensione manuali et de ista loquitur. d. l. vt vim sed defensio danda per iudi cem reo petenti vel nō petenti est de iure gentiū vel ciuili et ideo per aliud ius tolli potest. et hoc dicit esse veri⁹ Albri. ibidem.

¶ Vtrū defensio ꝑ rebus liceat. Rñ. § [sect. 2] Jnn. in. d. c. olim et Bar. in. d. l. vt vim. et gl. et doc. in. l. j. C. vnde vi. q sic et pro rebus auferendus ne auferantur etabla tis vt recuperentur. Et hoc vez ī ablati si incontinenti fit idest anteq̄ ad alia negocia diuertat. tex. est. ff. de vi et [[Fo.xcv.]v] vi. ar. l. idem est. §. cū igit̄ qui armatus. Et dicit pa. in. c. significasti scđo de ho mi. q đr ĩteruallum qñ relictā prima se diuertit ad alia nō necessaria. Sec⁹ si co medit vel bibit vel cōgregat amicos et hmōi. ff. đ ꝑ. ob. l. ctinu⁹. ꝑmo Rñ. ff. de du. re. l. ij. §. vl. C. vñ vi. l. j. et cū hoc scit a iure cōcessuꝝ nō requiritur autoritas superioris nisi de bono cōsilio nec inci dit talis in excōicationē si persona a q̄ aufert esset ecclesiastica etiā si in psonā ĩmittit manū qñ als recuperare nō poterat vt colligit̄. ī. d. c. olī. et. d. c. significa sti nisi a ꝑposito modū excedat vt ī. d. c. olim et. d. c. significasti. et de appella. c. si gnificauerunt.

¶ Vtrū quilibz de populo possit quēli [sect. 3] bet defendere impune. respondet Bar. in. l. si quis in seruitute in fin. ff. de fur. et in. d. l. vim et ibi glo. et. xxij. q̄stio. viij. §. j. in glo. et Cy. et pe. in. l. j. C. vnde vi. q sic consuluit tamē Bar. in. d. l. vim ad tollendū oē dubiū q faciat sibi manda ri vt ĩpm defendat clamando defendite vel currite et similia vt not. Bal. in. d. l. j. quia tunc oēs licite et impune facit in ar. l. gracus. C. de adul Aduerte tñ q irregularitatem nō effugit qui pro alte rius defensione aliū occidit de quo vide. j. homicidium. iij. §. iij.

¶ Quid đr moderamē inculpate tutele [sect. 4] Rñ. gl. ī. d. l. j. multū laborat sed bar. ibi et in. l. furē. ff. ad. l. cor. de sic. dicit qđ inculcata tutela est id facere sine quo alr se defendere non potest sine periculo ꝑ sone vel rerum vnde non debet pati q dānificetur in aliquo si damñū est irrecuperabile als secus vt in. d. l. furē. Ex quo infert q etiā si non possum effugere quin me percutias nisi te interficiaꝝ q licite te interficio q̄ eū iniuria perso nalis sit maior q̄ realis vt in. l. in seruo rum in fi. ff. de penis et ꝑpter realē irrecuperabilē possum te interficere vt ī. d. l. furē. ergo fortius ꝑ psonali facit glo. de resti. spo. olim el. j. ad fi. et glo. in. c. sisignificasti el. ij. de homi. Et istud tenet Flo. in. d. §. que cum aliter Bald. vero in. d. l. j. dicit quod tria debent esse vt si moderamen. ¶ Primum equalitas vt fit cuꝝ armis. vt. ff. de vi et vi. arma. lege prima. §. vim vi. Sed ego hoc credo verum quando potest repellere. quia paruus vix cum armis potest se defendere a magno qui cum pugno forte eum interficeret ar. in. q. vij. §. tria. ¶ Secundū tēporis vicinitas. quia si post esset vindicta contra. c. seditonario. xlvj. distin. ¶ Tertium talis et tanta quāta est necessitas. ¶ Adde quartū q intentio sua feratur vt se defendat. quia actus ex in tentione nemo accipit non ex eo quod est per accidens. j. preter proposituꝝ in actus moralibus. Vnde duo effect⁹ ex vno actu possunt venire. puta proprie vite conseruatio et inuadentis occisio. Si ergo intenderet occisionem vt finē. sic nō liceret sine pctō mortali. Si autē suā defensionē. sic denominabiť defensio non occisio cū debebeat denominari actus mortalis. nisi ab eo q intendit nō ab eo q est ꝑter intētionē. cū sit causa per accidēs vt ptꝝ. v. ethi. c. iiij. et sic non erit peccatum.

¶ Quid si excedit modū. Rñ. § Jnno. [sect. 5] Ho. et. d. Ant. in. c. olim causam. de resti. społ. q si excedit a ꝑposito sic teneť de dāno. Si aut nō a ꝑposito sic nō teneť ad aliquam satisfactioneꝝ nisi forte ad cautelā facit. l. si ex plagijs. §. tabernari⁹. ff. ad. l. acq. nec

excōicationē īcurrit. vt no. in. d. c. olim. el. j. et. d. c. significasti. el. ij. l3 Ray. dicat q̄ est tuti⁹ q̄ petat ab solutionē vel dispēsationē. et est bonum qñ comode pōt haberi. Dicit tñ. d. Ant. in. d. c. olim q̄ q̄ insequi p̄cussorē de facto et vulnerauit nō d3 puniri vt dolosus. sed vt culpabilis q̄ inconsultus calor vicio calūnie caret. l. j. §. queri posset ff. ad turpilia. ij. q. iij. §. notandum tex. ī l. si adulteriū. §. imperatores. ff. de adul. glo. xxiiij. q. j. §. j.

Defunctus.

Vide infra mortuus.

Degradatio.

duplex quedam verbalis quedam actualis. Et hec actualis fit sic. quando clericus indutus vestibus sicut si in offi-[Fo.xcvj.r]tio esset dispoliatur cū verbis ad hoc cōgruis. vt habetur in. c. degradatio. 8 penis. li. vj. et dicit Ge. ī. d. c. q̄ actualis degradatio est executio verbalis depositiōs p̄pterea tenet q̄ pōt fieri sine numero ep̄oz. sed nō verbalis. q̄ oportet fiat a p̄prio ep̄o etsit debitus numerus ep̄oz vt in. d. c. in tex. et in glos.

De his duab⁹ degradationib⁹. de quibus hic tāgitur. no. gl. in. l. ij. §. sz et si cū. et ibi doc. ff. de infā. vbi no. q̄ degradatio actualis fuit adinuēta ad in star exautoratiōis de qua ibi de q̄ vide Bar. in. l. q̄ vno exauctorato. ff. de re mi li. et Bal. in auten. p̄sbyteri. C. de epis. et cle. et an debeat fieri degradatio clerici ad mortē cōdēnati priusq̄ executio. no. bal. q̄ sic in. l. j. C. an seruus ex fac. suo. et an requirāt duo p̄cessus no. Bar. in. l. ij. §. ignominie causa. ff. de infā. q̄ quando fit ab eodem iudice q̄ sufficit vnus alias duo requiruntur.

¶ Vtrū verberās clericū degradatum [sect. 1] sit excōmunicatus. Fuerūt opi. sed pl3 mihi opi. gl. in. d. degradatio. q̄ verberās degradatū actualiter nō sit excōmunicatus. sz degradatū verbaliter sic. et est securior opi. dicit tñ Pa. ī. c. ad abo lendā de hereti. ve3 nisi post verbale3 sequatur incorrigibilitas. q̄ tūc perdit etiā f3 vnū intellectū. c. cū non ab hoīe de iudi. et absq̄ alia traditione posset comprimi per iudicem secularem.

¶ Vtrum iudex secularis possit iudica [sect. 2] re degradatū actualiter. Rñ. f3 no. ī. d. ca. degradatio. q̄ quis tutius esset vt traderet p̄ iudicem ecclesiasticū. tñ ex q̄ actualiter degradatum est potest per tex. prefati capli.

¶ Vtrū degradat⁹ oficiat celebrando. [sect. 3] Rñ. f3 Ar. de cōse. di. iiij. in. c. ostēditur q̄ sic et ista est verissima opi. q̄ character a deo impressus in aīa per hominē nō pōt auferri. l3 gl. l. di. dixerit contrariū in. c. accedens. et multi alij.

¶ Vtrum degradatus teneatur dicere [sect. 4] officiū si est in sacris. Rñ. f3 Ro. q̄ sic q̄ p̄batur p. c. dolētes de cele. miss. quia ex quo oīb⁹ ordinatis precipitur. et iste ordinatus sit et caractere3 habeat licet degradatus offici u3 dicere tenetur nō tamē debet dicere Dñs vobiscū. et silia que ad dignitate3 ordinis pertinent.

¶ Quis potest restituere degradatum depositū. Rñ. q̄ solus papa. c. j. et. ij. l. d. Sic et preses prou īcie nō pōt restituere quē dānauit. ff. de qō. l. j. in fine

Delectatio

in cogitatione vtruz sit [sect. 5] peccatum mortale vide. §. cogitato. §. ij.

Delegatus

est is cui a sūmo pontifice vel ordinario cuz cōmittitur cā q̄ ad ecclesiasticos. Siſr dico de īperatore et alijs dominis quo ad secularia.

De materia de qua in li. §. q. tāgi tur de varijs generib⁹ delegatoꝝ ideo in pluribus locis doct. l. de hac inateria tetigerunt sed quia in prin. hic tan git de delegato pape et principis. et illi nō possunt cognoscere nisi in loco insignivbi fit copia pitoꝝ vt omnis p rom. sin. cccclvij. inci. si al legatur causa.

¶ Quis potest delegare. Rñ. q̄ quilibet [sect. 1] ordinarius et quilibet qui ex ordinari a iurisdictione aliquid potest.

¶ Quis potest esse delegatus in eccle [sect. 2] siastico foro. Rñ. q̄ delegatus pape nō pōt esse quis nisi sit in dignitate cōstitutus vel personatum habēs: aut cano nicus ecclesie cathedralis vt in. c. statu tū de resc. li. vj. et q̄ habeat ad minus xx. annos nisi ex certa sciētia papa causam committeret nō existenti in dignitate vel minori de of. dele. cū vicesimū de elec. cū in cunctis aliorum pōt quilibet esse qui nō prohibetur. veruz est q̄ cause spirituales vt ð decimis. de iu re patronat⁹ et huiusmodi non pñt delegari laicis sed clericis tantum de iu di. decernimus.

[sect. 3] ¶ Vtrum guardiani ordinis nostri mi noruz et priores fratrum mendicantiū habeāt dignitatē. Rñ. Ge. in. c. nullus de elec. glossa. hic tenet q̄ sic. Et iō pos sunt esse delegati pape facit q̄ no. Pa. in capitnlo causaz de iudicijs. et in capitulo cū olim de maiorita. et obediētia [[Fo.xcvj.]v] et Car. ī cle. ij. de resc. et ibi gl. pa. tamē ī. d. cle. ij. distinguit de priore q̄ aut hz supra se ī monasterio superiorē sicut q̄ ē sub abbate et iste nō habet dignitatē sz ille q̄ non habet supra se superiorem ī monasterio habz dignitatē quis nō sit perpetuus sufficit q̄ posset esse.

¶ Quid pōt delegari. Rñ. q̄ qdā perti [sect. 4] nent ad ordinem epālem: vt consecrare ordinare et ista delegari nō pñt nō habēti illū ordinē: alia oīa possūt delegari nisi phibeantur a iure. hec habent de offi. or. qdō sedem. de conse. ec. aqua. ¶ Quid pōt delegatus. Rñ. Ge. ī. c. pre [sect. 5] sentium de testi. ex gl. in. c. solet de sent. ex. li. vj. que dicit q̄ delegata potestas ē stricti iuris. et iō id solū pōt q̄ ē ei omis sū: et sine quo causa expediri nō potest ð off. dele. c. j. et. c. prudentia et. l. ad lega tū. ff. ð proc. et id propter quod facilius expediri posset causa non venit nisi expresse comitatur.

¶ Vtꝝ ðlegat⁹ possit subdelegare. Rñ. [sect. 6] q̄ delegatus a p̄cipe pōt subdelgare no. īno. ī. c. pastoralis ð of. dele. facit. l. j. ff. ð offi. ei⁹ cui man. ē. iu. et. c. sup q̄stio nū. et. c. fi. e. ti. et hocverū nisi quando cer tum ministeriū ei committitur limitat Jnn. ī. d. c. fi. ð magno ministerio sicut predicare crucē. dispēsare cū irregulari penitētiā iniungere absolvere excōmunicatos. et hmōi. vel qñ per rescripti verba cōphēditur q̄ ē electa Industria vel fides eius sicut qñ dñ. Cōfidim⁹ de tua industria: vel psonaliter exequaris vel quando negocium non est bene expedibile per alium. Fallit in legato sedis apostolice qui etiaꝝ in predictis potest sebdelegare: vt in. d. ica. si patet. Delegatus autem ab inferiore nō pōt nisi sit delegatus ad vniuersitatē causarū. ff. de iudi. l. cū pret or. §. j. ff. quis et aquo ap. l. j. §. j. vel nisi hoc sibi speciali ter concedatur fm Joan. p. c. is cui deoffi. de li. vj. vñ nisi quando vnum articulum totius cause committeret cle. j. de offi. deleg.

¶ Nūquid poterit subdelegare nō exi [sect. 7] stenti in dignitate vel psonatu neq̄ ca nonico eccle cathedralis. Rñ. q̄ nō vt cōmuniter teneñ in. d. c. statutum.

¶ Quid de snīa duo delegatoꝝ discor [sect. 8] dantiuz. Rñ. q̄ depēdet ex delegāte vt acceptet quā voluerit. Secus si in snīa arbitroꝝ ex cōpromisso q̄ nō tꝝ similiť p̄sidētes loco pape ī

cōcilio generali ni si oēs cōsentiāt in actu gerēdo nihil fa ciūt: q̄ vnus cōtradictio īficit totū no. Pa. ī. c. nō est de reg. et ī. c. pe. de sta. mo. Secus in snā duoꝝ ordinarioꝝ discor dantiū q̄ tenet pro reo niss in causa ma trimonij libertatis et testī et in hmōi fauorabilibus: quia tūc tenet pro actore vt in. c. vl. de sen. et re iud. intellige si agit vt matrimonium et huiusmodi teneant aliter valeret pro eo qui vt valeat agit vel se defendit.

¶ Vtrū quis teneat acceptare subdele [sect. 9] gationē in casu q̄ subdelegare pōt. Rñ. Inno. in. c. pastotalis. ð of. del. q̄ sic ni si qñ constat q̄ delegatus maliciose se exoneratvt in tex. p̄fati. c. pastoralis. nā tūc nō tenet: et si vellet eū cogere iusta ē appellatio eius secus si nō cōstaret. et est differētia inter delegatū a principe et ab inferiore. q̄ delegatus s principe pōt cogere oēs ēt si nō sint sui fori. C. q̄ p sua iuris. l vnica. ff. de mune. et ho. l. muneꝝ. §. iudicādi exceptis aduocatis q̄ alibi q̄ ī foro suo recipere iudiciū nō possūt cogi. C. de aduo. d. iu. l. sancim⁹ in fi. delegatus ab ordinario nō potest cogere hoīez alterius fori. ff. de iurisd. om. iu. l. vlt. ff. de tu. et cu. dat. ab his. l. j. ð offi. or. pastoralis ī prin. et in gl. p̄fati. c. pastoralis de of. dele.

[sect. 10] ¶ Vbi pōt cognoscere delegatus pape vide. §. cōmissio.

¶ Qñ expirat iurisdictio ei⁹. Rñ. re inte [sect. 11] gra expirat p scīaz mortis delegātis. l. eius qui in prin. ff. si cer. pe. de of. dele. gratum. Jtem per mortem illius cōtra quam mandatur remtegra de rescri. significauit et mltis alijs modis. vt in. c. quoniaꝝ abbas de of. dele. et in multis alijs locis que omitto.

[sect. 12] ¶ Qñ potest absoluere excōicatos a se vide. §. abso lutio. ij. in princ. et. §. j [Fo.xcvij.r] ¶ Quid si delegatus nō vult facere fidez de mādato suo. et propterea aliqs nō vult ei credere cū nō teneatur. vt in. c. cū in iure ð of. dele. et cū excōicat. Rñ. §3 doc. in. d. c. q̄ nō tenet q̄ delegat⁹ nō habet autoritatē excōicādi nisi qđ eēt sibi rebellis: et cū talis nō sit ex iurisdictiōis defectu nulla est excōmunicatio.

Demētia

si est perseuerans. excusat a culpa q̄tum ad factum in ipsa cōmissum. xv. q. j. aliquos xxxij. q. vij. quēadmodū et ab irregulari tate. vt in cle. vnica de homi.

De demēte et quis dicatur demēs et multas circa illuz questiones ponit Bal. in auñ. ex causa. col. C. ð libe. prete. ¶ Vtrum qui aliqñ fuit demens possit [sect. 1] promoueri ad ordines vide. §. corpore viciatus. §. viij.

Demoniacus.

an possit promoueri vide. §. corporeviciatus. §. viij.

¶ Quomodo in dubio possit probari an quis sit demoniacus. Rñ. q̄ si p. xxx. dies carnib⁹ indifferetervesci cogatur: et maxime edinis que demones prouo cāt. vt hñ ī. c. ij. vij. q. ij. in. tex. et in glo. si nullam sentiet lesionem apparebit q̄ non sit demoniacus.

Denunciatio

quadruplex prima euangelica quia ab euāgelio sumpta mat. xvij. et requirit. vj. ¶ Primū q̄ si frater. i. christian⁹. ij. q. ij. ad mēsam. l3 infidelis posset dñū ciari si cōtra legē nature vel cōtra legē eos in moralib⁹ offēdit q̄ papa habet iurisdictionē in eos in istis casib⁹ de q̄ j. iudeus. §. xxvij. als non. ¶ Secunduz q̄ pcedat secreta monitio ī qua vt emē detvel desistat

obsecrādus ē. ¶ Tertiū q peccatū nō sit oīno occultū. s3 q possit pbari p testes q si esset oīno occultuz non haberet locum et sequitur Pa. in. ca. nouit de iudi. ij. q. j. si peccauerit immo si etiam vnus solus testis esset non posset denunciari ad penitentia3 imponendam.

¶ Quartum q si nō desistit vel emendat se ad eius monitionez adhibeat te stes qni sciunt: vel cū quibus possit eū cōuincere. ¶ Quintū q si se non corrigit dicatur prelato et denunciē.

¶ Sex tū q pbet se eū bis monuisse. j. dicā. De materia que in hoc. §. tāgitur. et an et qualiter denunciatio et accusatio differāt no. Bal. ī repe. l. edita col. lxvij. C. de edē. vbi dicit q denunciatio diciť quādo denūciāns se non subscribit ad penam tallionis nec concludit: sed accusatio sit. et an debeat denūciatio maleficiorū fieri in scriptis. Bal. in. l. fi. co. pe. C. de nego. gest. tenet q sic cuz succe dat loco libelli.

¶ Vtrū quilibet teneatur ad supradi [sect. 1] ctā denūciationē. Rñ. do. cano. in. d. c. nouit et si peccauerit varie loquūtur. s3 vř mihi dicēdū p cōcordia q si loqua mur prout est solum fraterna correctio sic tene opi. Arc. ī. d. c. si peccauerit q ē omnib⁹ de pcepto q f3 dixi. s. correctio fraterna. Et ista correctio solum proce dīt ab actu caritatis. et ista proprie nō dicitur denūciatio euāgelica nec tene mur de denūciatiōe pprie euangelica reqrūtur supradicta. si vero loquať et tunc distingo f3 Jnn. in. d. c. nouit q āt loquimur ð pctō ppetrato qđrcipit augmētū vel mltiplicationē seu cōtinuatiōez mali et etiā de perpetrando et sic qlibet qui credit se eā posse pficere sine graui detrimēto puta q non opor teret eū desistere a negocijs suis vř incurrere in ĩmicitia vel aliud periculū tenetur de precepto. xxij. q. v. ca. hic vř quod verum in: elligo qñ talis est prelatus per quem finis huius denūciationis obtineri possit qui est vt vel ille emendet nam si vellet ad aliud pcedere prelatus peccatore emendādo se nō potest de iure fm doc. in. d. c. nouit q per istam viam non queritur nisi peni tentia peccati vel si corrigi non vult ad terrorem aliorum excommunicetur: et taliter prouideatur q ceteri timeant. si vero talis nō sit prelatus vel nō possit sine graui damno eam prosequi sic nō tenetur nisi solum qui ex officio h3 cui dñ. lxxxij. di. Error cui nō resistitur [[Fo.xcvij.]v] approbatur et c. cuz si. si vero loquamur de peccato perpetrato quod nō habet cōtinuationem sic dico q solum tenen tur qui habēt ex officio. rō quia hoc pcedit ab actu iusticie ad instruēdū alios per exemplū qđ quidē pertinet adsuperiores. xj. q. iij. precipue. et. xxij. q. iij. duo ista.

¶ Vtrū denuntiationē euangelica3 sp [sect. 2] debeat pcedere admonitio de qua. s. di ctū est. Rñ. q si peccatū est publicū nul la reqrītur mēitio f3 Arch. ī. d. c. si peccauerit iuxta illud peccantē corā omni bus argue. xlv. d. s3 illud si vero peccatuz est occultuz et tardatio denunciatio nis inferret nocumētū pximo temporale vel spirituale puta traditio ciuitatis heresis ĩfectio et hmōi similiter sine monitiōe denunciabitur nisi constet q ad eius monitionē desistet nā quilib3 debet corrigi vt si potest eius fama nō ledatur. Si vero nō fit nocumētū pro ximo nisi ipsi peccāti solum debet precedere duplex monitio. Vna p monētē soluz q per iuramētum ipsi⁹ h3 probari. Alia permonētē et vno testevl duob⁹ et per ipsos probatur. limitat Ric. ī. iij. di. xix. ar. iij. q. j. qui cōcordat cuz supra dictis nisi pbabiliter crederet nō profi cereper secreta3 monitionez: s3 potius ille irritaretur cōtra corrigētē et premo nitus subterfugia quereretur corigi nō posset iuxta illō puerb. ix. Noli arguere derisorem ne oderit te. q non debet tunc monere als sic.

¶ Qui admittūtur ad hāc euangelicā [sect. 3] denūciationē. Rñ. f3 gl. in. di. c. si pecca uerit et nouit q admittuntur omnes infames mulieres minores nisi pmaneant in crimine similiter etiā ad testi monium. Limitat Jnn. in. d. c. nouit si solum penitentia de crimine queritur vt debet fieri in ista et non aliquod tem porale nec directe nec incidēter q tūc tantum legitimi testes admittūtur fm eundem Jnno.

¶ Vtrū sit ordo iuris seruādu*s* ī ea. Rñ. [sect. 4] f3 Jnn. ī. d. c. nouit q nō. arg. c. j. ð dolo et cōtu. ¶ Secūda dñ canonica q̄ a cano [sect. 5] nib⁹ inuenta est tñ q̄ habet ortum fm Jnn. l. veteri. et ista est duplex. quedam specialis cōpetēs illi soli cui īterest ha bere bonum prelatum et fit vt quis de bñficio āmoueatur et requiritur trina monitio fm cōmuniter do. et facit gl. ij. q. vij. c. qua propter. alia est generalis et publica et hoc fm Jnn. etiā locū habet in criminibus ppetratis si crimina re cipiūt augmentū propter multiplicationē actuū vel ppter cōtinuationē in iurie als nō nisi solū de ppetrandis et de hac hñ de iureiu. c. quēadmodum in fi. quo vero ad ppetrāda hñ de despon. īpu. c. ad dissoluendū. xxij. q. v. hoc vñ et nō op3 in ista gñali pcedat secreta mo nitio f3 glo. in. d. c. ad dissoluendum.

¶ Tertia dñ iudicialis et hec ē duplex [sect. 6] Quedā publica q̄. s. 3petit ex officiopo ro in qua nō req̄ritur monitio s3 iudex ex officio suo et per denūciationē suorū officialiū ī ea pcedit et h3 locū tantū in notorijs vt in. l. ea quidē. C. de accu. et so lū iudex q̄ habet merūvel mixtū īperiū tales denūciatores 3stituere pōt vt ī. l. j. §. quies quoq̄. ff. de offi. p̄fec. vr.

¶ Quedā puata q̄ competit leso p suo interesse et ista qñq̄ ī foro ciuili et ð pla no expedit et etiā si nō pcessit monitio vt qñ ille q̄ pponit nō pōt agere puta q̄ seruus vel ptāti alteri⁹ subditus. insti. de his qui sunt sui vel ali. iu. §. pe. ff. de of. p̄fec. vr. l. j. §. qđ autem. et idem dic de religiosis conquerentibus de iniustis grauaminibus suorū p̄latorū. Jtē de his q̄ spectāt ad forum venale vt iu sto precio vendantur. Idem de rusticis oppressis. in foro autem canonico requiritur triplex monitio fm Hos. et cōmuniter doc. in. d. c. nouit. s3 pa. ibide3 tenet sufficere binam sicut in euāgelica et hoc credo verū q̄ d3 precedere mo nitio nisi timor īpediret eā et licet iudex ecclīastic⁹ īdistincte admittat ðnū ciationē euāgelicā. non tñ istā nisi qñ crimē est ecclesiasticū de sui naturavel rōne pacis vñ iuramēti vñ crimē notoriū nō auditur ī foro se culari vñ qñ est miserabilis psona q̄ eā ppōit. Item qñ [Fo.xcvij.r] ppter potentiā se non potest iuuare in foro seculari quia eius dominus vel tyrannus et hec differt ab euangelica. ¶ Primo quia non admittitur nisi ille cuius interest. Jtē ille cuius īterest nō repellitur p̄texu criminis. Jte3 in ista nō recipiunt nisi legitimi testes. Jtē in ista nō solū requirīt vt corrigat̄ pctm̄ vt in illa sed etiā vt res restituatur et le sus seruetur indēnis. Item in ista pceditur iudicialiter vnde danda est ī scriptis fienda litis conte. et sententia scriptis ferenda non ī illa l3 ista expeditur de plano. et ideo dicitur iudicialis quia in iudicio fit et iudicialiter proceditur licet non vsquequaq̄. In illa vero non et de hoc vide Pau. in. d. c. nouit diffuse.

¶ Quomodo formabitur libellus seu [sect. 7] denūtiatio ī ista iudiciali. Rñ. f3 Jnn. in. d. c. nouit sic domine iudex talis t3 librum meum cōtra conscientiam et in periculum anime sue cum ad me perti neat. Jdeo peto officium vestrum vt co gatis eum ad penitētiā et restitutionē. ¶ Quarta dicitur regularis. q̄ fm di [sect. 8] uersas religiones et religiosorum cōstitutiōes expeditur et pcedit̄ simplr et de plano et nō pōt appellari fm Jo. an. fa cit. c. reprehensibilis. de ap. et ad istas vltimas nemo obligatur nisi qñ a suo prelato cogitur: vt. j. patebit.

¶ Vtrū teneat̄ quis denunciare alicui [sect. 9] eis peccatum quod ipse q̄ 3misit ignorat. vide. s. correctio. ij. §. vj.

¶ Vtrū prelato precipienti denunciā [sect. 10] dū peccatum alterius teneatur subditus obedire nisi seruata forma euangelica. Rñ. si peccatum est publicū vel in nocumentum pximi fiendum dic q̄ sic vt. s. patet in prin. idem dic quādo nō sperat̄ correctio l3 nō sit in nocumentū vt. s. dictum est. §. j. si vero peccatu3 nō est ad nocumentū pximo et ocultum et speratur correctio si secrete corrigatur vt cōmuniter d3 p̄sumi nisi sint signa p̄babilia in cōtrariū

tūc dico fm Ric. vbi. s. q publicā denunciationē d3 pro cedere secreta monitio ex pcepto diuino cōtra qđ platus nō potest precipere nec subditus obedire et si frater se corripit debeo desistere a publica denuntiatione: et sic intellige. ij. q. j. si peccauerit. ij. q. vij. accusatio. nam ex precepto dei teneor si possum sine detrimento boni spiritualis illius quem corrigo fama3 ipsius non ledere quia preciosior q3 tēporalia et valet ad bona temporalia vt de test. c. testimonium de excus. prela. in ter dilectos. Jtem ad bona spiritualia quia multi timore ifamie a peccato re trahuntur qui quādo se infamatos cō siderant sine freno peccant. vnde glo. super illud Math. xviii. vade et corripe eum et c. dicit ne publice correctus vere cundiam perdat qua perdita in peccato remaneat secretam autem denuntiationem non est necesse precedat monitio. et ideo siue secrete monuerim siue non. siue secrete correxerit. sed ad mea3 monitionem siue non teneat secrete denunciare prelato picipiēti: q3 valet ad pcauēdas peccata recidui nec est in fama fratris pjudiciū si talis est prelat9 qualis esse debet rō est q3 quilibet teneatur obedire suo prelato in his que pntinent ad eorū officium et nō sunt contra deū vel animā sed sic obedire nō est cōtra deum imo fm deum et intentionem euangelicā in qua nō solū dñs intēdit peccatorē corrigere sed etiā correctio de reciduo pcauere q3 nō ē opus valentibus. Mat. ix. et sic prelatos medicos voluit esse est etiā de his q3 pntinēt ad officium platorum. Vñ Ber. lib. de dispensatione et pcepto. c. v. dicit regularis professio qua se minor sponte subdit maior cum allegat et communis equidē pcepti reo: vtrūq3 necessitate teneri vinum fidelis cure alterum fidelis obedientie. Cura autem non est tantum ad curandum s3 etiam ad preseruandum a peccato quod fieri non potest nisi peccator correctus in quo ē pronitas derelicta cognoscatur nec pōt cognosci nisi pte q3 sol9 nosti ergo teneris dicere ad bonum fratris tui. Vñ videmus quod semel lapsus in pctm carnis facilius [[Fo.xcviii.]v] relaxabit imo vix retinet huius snia est aug. sup leui. v. c. et. xxij. q. v. c. hoc videtur itē Gual. in sum. Guil. de mara. et cōiter oēs doc. ordinis nrī et sanctus Tho. in quod. si tñ p signa valde pbabilia et psumptiōes qsi violētas crederet q3 plat9 ex illa denūciatiōe fratrem infamare vellet tūc crimē oculum fratris tam veraciter correcti sibi denūciari nō debet et hoc qua de denūciatione publica dixi vera sunt f3 sanctū Tho. ij. ij. q. xxxiiij. ar. vij. in grauibus peccatis nō in leuibus que fame non derogant. Nec ob. his dictū Aug. in regula qui dicit q3 peccatū fratris pri9 debet ostendi pposito q3 testibus quia vt dicit Ri. vbi. s. q. ij. ibi loquit fm q3 ppositus est singularis psona que potest et d3 pdesse magis q3 ali9 qlibet s3 ostendere plogo tanq3 ecclesie. i. sicut in loco iudicis residenti d3 sequi testiu3 inductionem vt dictū est in princi. huius. c. similiter exponit Tho. vbi. s. q. viij.

¶ Quid de eo qui iurauit denunciare [sect. 11] oē crimē qđ sciuerit. Rñ. q3 tale iuramētū debet interpretari vt denunciaret mō debito facit. c. ex parte tua de cler. nō re si. cū si. Et ideo si loquimur de denūciatione publica sic nō pōt nisi primo monuerit peccantem scđo q3 possit pbare eius dictum. Tertio q3 monuerit eum presente vno vel duobus p quos possit pbare monitionē et quarto q3 noluerit se cōuertere q3 istis deficiētib9 si reuelaret faceret ius diuinū et sic peccaret mortaliter vt no. Theo. et Cano. maxie in. d. c. si peccauerit quod limita veruz de omni peccato occulto quod non habet nocere proximo vt dictum est. s. si vero loquamur de denūciatione secreta fienda prelato: tunc dic q3 tenetur siue probare possit siue non siue monuerit indistincte si modo platus sit qualis esse d3 al3 non vt puta q3 crudelis q3 bestialis vel diffamator et hmōi q3 ī tali nō d3 nisi vt pius pater orando moliendo caritative inducendo fratres ad corrigendum et si nō pōt dimittat eum deo et a pte probat in. d. c. si peccauerit. ¶ Quid si iurauit vel pmisit nō denū [sect. 2] ciare. Rñ. q3 si intēdebat qñ pmisit vel iurauit q3 etiā adpceptū superioris vel etiā sine pcepto superioris in peccato cō

mittēdo nō reuelare mortaliter peccauit ꝑmittēdo et teneñ nō ob. iuramēto et ꝑmissione denunciare in casu in quo denunciatio cadit sub ꝑcepto. Jñ alijs aut casib⁹ in quib⁹ est de cōsilio nō teneñ sꝫ bñ pōt denūciare nō obstante ta li iuramēto vel promissione sine peccato fñ no. xxij. q. iiij. ī multis capitulis. ¶ Vtrū epō vel alio supiore ꝑcipiēte vt quilibet qui scit q̄s fecerit tale furtum teneatur reuelare sub excōicatiōe late snīe sit reuelandū q̄cqd aliq̄s scit. Rñ. vt colligo ex. s. dictis et per ea q̄ dicā. j. inquisitio. §. j. q̄ aut ep̄s hꝫ infāmatuz aliquē de aliquo et q̄ nō plene ꝑbat ad monet vt qui scit dicat tūc īdistīcte tenetur deponere quicqd scit lꝫ nō ꝑcesse rit monitio et lꝫ nō possit ꝑbare. q̄ tunc non venit vt denunciaret sed vt testificē de eo. quod scit facit. c. j. de testi. cog. et quod ibi no. Fallit hoc in parētib⁹ et filijs qui nec etiāz volentes ad testimonium aduersus se inuicē admittuntur tex. est in. l. parētes. C. de testi. et. iiij. q. iij. §. itē parētes et intelligitur solum de ascendētib⁹ et de descendētib⁹ nō collateralib⁹ fñ gl. in. d. §. item. Nec etiam debēt compelli vxor contra virū nec socer aduersus generum priuignū sobrinum sobrinam et ex sobrinis natū et eos qui in priori gradu sunt vt. iiij. q. iiij. §. itē. l. iul. ponitur in. l. lege iul. iudi ciorum publicorum. ff. de testi. vbi dicit glo. sobriini sobrine sunt qui ex feminis puta consobrinis descendunt sicut consobriini quasi consorbrini. vt instit. de gra. §. iiij. et. vj. Hoc limbo quando proceditur criminaliter secus si ciuilit. vt. j. familia. §. vij. Si autem non ex tat infamia contra aliquem sed in generali inquit quis fecerit tale quid vt fit communiter sic tenetur talem ad monere fñ ordinem euangelicum vt prouideat et emendet quod fecit et satisficiat epō ꝑcipienti alias si noluerit [Fo.xcix.r] tunc si pōt ꝑbare teneñ reuelare aliter erit excōicatus sꝫ si ꝑbare nō posset nō teneñ. Jta tꝫ gl. in. c. sacerdos. de pe. di. vj. et. vj. q. j. c. si oīa et. q. ij. placuit et. d. c. si peccauerit. ij. q. vij. plerūqꝫ facit. c. si sacerdos de off. or. et ratio est quia tūc req̄ ritur vt denūciator non vt testis qđ no. quia sepe venit in practica et per hoc in fert Joā. de pla. insti. de pub. iu. qđ puniēs illum qui scit aliquē cōmisisse cri mē lese maiestatis q̄ nō denūciauit cū ꝑbare nōposset q̄ teneñ ei ad oē dānū. Et idem tenet bal. in quodā cōsilio qđ incipit qꝫ alleg. sint multa. vñ qñ đr qui scit intelligit de sciētia ꝑbabili. l. q̄ accusare. C. de edē. facit. l. nostris. C. de calū. si tñ esset talis ꝑlatus q̄ secrete ꝑuidere vellet deberet sibi secrete tanqꝫ patri dicere. xxij. q. v. c. hoc vñ sed cū cōi ter requirāt vt ꝑcedāt iudicialiter nō tenetur nisi de eo qđ probare pōt. et fñ limita qđ. j. dicam furtū. §. xlj. et vide qđ dicam. j. familia. §. viij.

Depositum

est quod custodiendū alicui datum est vt. ff. depo. l. j. in prin.

De materia hui⁹. §. et q̄ de re ꝑpria fieri nō potest no. in. l. qui rē. et ibi Bar. ff. de po. et qua. act. petatur ꝑ creditoreꝫ no. glo. in. l. acceptaz. C. de vsu. vbi etiā in. viij. q. dicit q̄ dñiū depositi est ī aere donec creditor consentiat quo facto est apud creditorem. et est depositum contractus nominatus. sed pactum de deponendo nō. no. Bar. in. l. iurisgentiū. in prin. ff. de pac.

¶ Jñ in quibus consistit depositum. Rñ. [sect. 1] glo. in. c. bona fides. eo. titu. q̄ in rebus mobilibus et se mouentibus nisi forte vbi a pluribus res que est in cōtrouersia ꝑ sequestro deponit vt in. c. exaīata de iud. et in. l. licet. ff. depo.

¶ Vtrū dñium et possessio transferatur [sect. 2] in dpositarium. Rñ. q̄ nō sed remanet apud deponentem. d. l. licet.

¶ De qua culpa tenetur depositarius. [sect. 3] Rñ. q regulariter nō tenetur nisi de dolo et lata culpa quia communiter fit gratia deponetis tantum ut placet in. d. c. bona fides. et in. d. l. j. §. vlti. sed in duobus casibus tenetur etiam de leui.

¶ Primus si mercedem accipit pro custodia. d. l. j. §. si quis seruum et. d. c. bona fides. ¶ Secundus si cōuenit ut teneretur. d. l. j. §. si cōueniat ubi dicitur cōtractus ex cōtentione legē accipiunt dūmō non cōueniat ut non teneatur de dolo quia hec cōuentio est contra bonos mores et contra bonā fidē et ideo non est sequēda. d. §. si cōueniat. et tribus casib⁹ tenetur de leuissima. ¶ Primus si causa depositarij apud eum sit res deposita. ¶ Secundus si deposito se obtulit intellige quādo diligētissimū excludit. ¶ Tertius si cōuenit ut in. d. l. j. §. sepe euenit de casu fortuito non tenetur nisi fuerit ī mora restituēdi vel ex pacto cōuenierit. d. c. bona fides.

¶ Vtrum ecclesia teneat pro deposito facta [sect. 4] pro prelo ecclesie si perijt. Rñ. q nō ut p3. in. c. j. de depo. nisi sit verum in utilitate ecclesie ut ibidē secus si factū fuisset prelo cū consensu capli et alijs solēnitatibus q̄ requiruntur ut obliget ecclesie quia est factū ecclesie depositū tunc et sic tenetur aliqui tamē tenent q si de positū sit factū apud sacristam deputatum ad custodiam vasorum et depositorum a prelo et toto caplo ecclesia tenetur ut in gl. in. c. j. eo. ti. si q̄ prelo est cōsuetus bene administrare et gubernare bona ecclesie p̄sumē in utilitate ecclesie cōuenisse. ita dicit arch. ī. c. hoc hu ius. x. q. ij. et Bar. ī. l. ciuitas. ff. si cer. pe. et lati⁹ pro bal. ī aut. hoc ius. C. de sa. san. et c. ¶ Sed quis probabit verum in utilitate [sect. 5] te⁹ ecclesie. Rñ. q ille q̄ dicit. l. ei⁹. ff. de p̄ba. fm Jnn. ī. d. c. j. et dicit speciale hoc in deposito et ī mutuo ut. d. aut. hoc ius. §. his creditor. x. q. ij. sed in deposito nō credo ego verum nisi q̄ pro eius satisfacione oporteret videri res immobiles ecclesie sed quando potest satisfieri de fructibus nō oportet probare verum in utilitatem ecclesie ut in. d. §. is creditor. Similiter nec in alijs contractibus excepto mutuo. vide opi. diuersas. c. q̄ quibusdam de fideiū.

[[Fo.xcix.]v] ¶ Vtrū depositari⁹ possit res suas pro [sect. 6] nere depositis q̄n ambas saluare non pōt. Rñ. fm distinctionē positā. s. cōmo datum. §. xvj. et l3. d. c. bona fides videatur velle eum esse in dolo si casu aliquo habet saluas suas depositis perditis intellige verum quo ad presumptionē que cessat in foro anime.

¶ Quid si depositū reddat⁹ s3 deteriora [sect. 7] tū. Rñ. q tene⁹ quasi redditū non sit ut dicit tex. in. l. j. §. si res deposita qđ intellige si dolo deterioratū sit vlti etiā culpa q̄n de culpa tenebat⁹ quia tūc tene⁹ restituere vel totā extimationē si deterioratio talis sit q̄ inutile factū est deponēti aut si nō saltē quāto deterius ar. eo⁹ q̄ no. in. l. j. in princ. ff. de edil. edic.

¶ Quid si heres aut alius distraxit de [sect. 8] positū factū mortuo. Rñ. q si dolose fecit tene⁹ si aut ignorās rē depositā et bona fide distraxit nō tene⁹ nisi de eo qđ ad eū puenit. Si dic in cōmodato ut ī l. j. §. vltimo. et. l. sed et si non heres. ff. eo. ti. Quod si minus vendidit vel preciu⁹ nōdum exigit sine dolo tūc actiones tātum prestabit deponēti. aut cōmodāti ut in. l. ij. ff. depo. Si vero rē possit redimere et prestare nec velit nō caret culpa l. dolo vi. l. plane. ff. deposi. iuncta. l. dolus. ff. man. Et ideo tenetur.

¶ Vtrū depositor possit reuocare depo [sect. 9] situm semp q̄n vult. Rñ. q sic. d. c. bona fides etiā si deposuisset ut sibi reddere tur certo tpe ut in. d. l. j. §. si deposuero.

¶ Vtrū semp sit reddendū depositū q̄n [sect. 10] peti⁹. Rñ. q regulariter sic ar. d. §. si deposuero et. d. c. bona fides imo denegās cōmittit furtū et cōdēnat⁹ suo noīe effici⁹ ifamis. C. deposi. l. q̄ depositū. et no. suo noīe quia si procuratorio. tutorio. curatorio vlti defensorio noīe cōdēnē nō effici⁹ ifamis. ut in. l. furti. §. si q̄s alieno. ff. de his q̄ no. infa. Fallit tñ hoc sc3 q̄ teneat

tur reddere in. iiij. casib⁹. ¶ Primus qñ quis gladio deposito efficitur furiosus et. sic eum petit nō tenetur etiam si iuras set semper reddere qñ. petet. xxij. q. ij. ne quis. ¶ Scōs si deponēs post depositū fuit deportat⁹ et bona ei⁹ publicata sūt q in publicū deferēdū est depositū nō ei q deposuit vt. l. bona fides in prin. ff. deposi. ¶ Tertī⁹ qñ fur et dñs cōcurrūt in petitione. q dñs pponit. d. l. bona fi des. ¶ Quartus qñ fur deposuit apud dominiū cui surripuit vel apud pprietarium. vt in. d. l. bona fides.

¶ Vtrū cā cōpēsationis possit retinere [sect. 11] depositū. Rñ. q nō vt. i. d. c. bona fides. et est singulare in deposito. l3 in alijs sit sec⁹ per regulā. xxij. q. vij. dñs qđ veruz est de cōpensatione directa. sed de compensatione indirecta loquēdo bene po test fieri in cōscia simpliciter de qbuscū q vbi. s. cōpensatio. §. ij. l3 quo ad eorū cōtētiosum foret distinguendū presertim qñ dolose denegat facere debitū.

¶ Vtrū depositarius possit vti re depo [sect. 12] sita. Rñ. q nō alias cōmittit furtūvt. l. q furtū. ff. de cōdi. fur. Fallit hoc in duobus casibus. ¶ Primus si pecunia non obsignata deponat. l. quint⁹. ff. deposi. secus si signata. l. si saculum. ff. deposi. et idē dic de quibuscūq q cōsistunt in nu mero pondere et mensura eadem rōne. ¶ Scōs si putauit dominiū pmissurū. ff. de fur. l. qui rē. in prin.

¶ Vtrū aliquis possit rē suā apud aliū [sect. 13] depositam furtim accipere. Rñ. fm. s. Tho. ij. ij. q. lxxvj. ar. v. q non q grauat depositarium ad restituendum vel se ostendendū immunē. et ideo si facit tenetur eum reuelare qđ verum intelligo nisi ipse depositarius sciuisset rem depositam iniuste detentam a deponente vel nisi vero domino eā petente simul cū usurpatore eā sibi denegasset q cuz iniuste eā teneat videť q sine pctō furtum possit auferri ar. l. ancille. C. de fur. et. l. bona fides. ff. depo.

¶ Qui credendum est qñ depositū non [sect. 14] est ostēsum depositario seu tabernario vtputa q deposuit bursam vel saculuz plenū. tñ nō ostendit quid erat intus et qrtū. Rñ. Math. i cle. ne in agro. de sta. mo. in. §. sane q non credetur deponen ti nisi probet neq stabitur ei⁹ iuramēto quia iuramentum nō datur nisi quā do precedit semiplena probatio vt in. c. [Fo.c.r] fi. qđ metus causa vide. j. nauta. §. j.

¶ Qūo teneat tabernari⁹ et nauta hu [sect. 15] iusmodi de his que deponunt apđ eos vide. j. nauta in princ.

¶ Ad qđ teneatur deputatus ad custo [sect. 16] diam libroꝝ vide. s. custos in pnc.

Derisio

fm sctm Tho. scōa. scōe. q. lxxv. est cum aliquismalum alicuius persone vel defectū in luduz vel risum ponit vt erubescat et verecun detur Et propterea differt a cōuicō seu cōtumelia quia sicut finis ipsius est vt tollat honorē sic deridēs itēdit vt erubescat. Fit aut derisio in xbo cachino et sic est derisio. Aliqñ fit naso rugato et sic est subsānatio aliqñ factis et sic ē illusio tñ in fine idē suntvt no. gl. sup ps. Qui habitat in celis irridebit eos.

¶ Vtrū sit mortale pctm. Rñ. qui. s. ibi [sect. 1] dem q sic qñ irridēdo oīo peruipendit aliquē et tā vilem existimat vt de eius malo nō sitcurandū. sed sit p ludo habendū et tanto grauius qto magis te neť reuereri eū. ¶ Vñ irrisio dei est gra uissimū peccatū ¶ Scōm locū tenet irrisio scōꝝ et sctōꝝ. Tertiū parentū et platorū ppterea chā fuit maledict⁹. ij. q vij. snā. xv. q. v. c. j. ¶ Quartū iustorū q grauis est quia multi bene agēdo retrahunt irridere aut de malo pximi inq tum est leue seu parū et sine notabili vtilitate proximi vel perturbatiōe erit veniale pctm fm. Alex. secunda secunđ ti. de derisione.

Desperatio

est quādo ex falsa extimatōe ppter peccata q̄ fecit vel bona q̄ omisit desperat de dei misericordia credens deū nolle vel nō posse sibi parcere: vel in gratiā recipere ¶ Vtrū sit grauissimū peccatorum. Rñ. [sect. 1] q̄ ex parte nra est grauius q̄ odium dei quia per spē reuocamur amalis et introducimur ad bona psequēda. ideo sublata spe hoīes īfrenate labūt ī pctā et a bonis retrahunt. Vñ. gl. sup illud p uer. xxiiij. si despaueris. Nihil execrabilius desperatiōe quā q̄ hz et in generali bus huius vite laborib⁹. et qđ peius est in fidei certitudiue cōstantiā perdit. et Jsi. de sum. bo. perpetrare flagitiū aliquod mors est desperare est descēdere in infernū. Odiū tñ dei q̄ puenit ex eo q̄ volūtas hoīs diuine bonitati contrariatur scđm se est grauius pctm̄ similiter infidelitas. et intellige qđ est grauis simū pctm̄ qñ homo sciēter et aduertentē tenet qđ de⁹ nolit parcere penitentib⁹ et gratiā dare redeūtib⁹ q̄ sicut motus spei q̄ conformiter se hz ad extimationē verā laudabilis est meritori⁹ sic motus oppositus. s. desperationis q̄ se cōformat existimationi false de deo est viciousus et mortale pctm̄ et grauissimū secus si desperatio esset in subito et indeliberato motu cum aliquoties ex complexione nature causetur. q̄ esset veniale. vel nullū peccatum hec ex Tho. ij. ij. q. xx. et Alex.

¶ Desperatio aliqñ puenit ex accidia [sect. 2] q̄ propter tristitiā quā cōcipit erga bonū desperat posse per se vel per aliū illud perficere. Aliqñ procedit ex luxuria qua homo dedit⁹ delectatiōibus venerets fastidit bona spūalia et nō sperat ea quasi bona ardua aliqñ ex auaritia que hoīem qui habet multa restituere ligat vt desperet. Aliqñ ex nature complexione: quia homo melēcolicus incidit in eam.

¶ Vtrū sit de aliquo desperādū in hac [sect. 3] vita. Rñ. qđ non. c. nemo. de pe. dist. vij. xxvj. q. vj. c. is q̄ in infirmitate et. c. si presbyter. et. c. agnouimus.

Detractio

est aliene fame p occulta verba denigratio. Et dicitur occulta respectu eiusde quo đr: q̄ in eius abñtia proferunt. Et differt scđm Tho. scđa scđe. q. lxxxij. a cōtume lia: q̄ contumeliosus per aperta verba dicta in faciē intendit derogare honorī detractor vero ī abñtia pximi ei⁹ famā ledit et sic patet q̄ in modo quia iste occulte. ille aperte et in fine differt q̄ iste famā ille honorem auferre intendit.

Materiā hui⁹. §. vide per spe. in ti. de accu. ver. item qđ est conspirator. et peccant in: spiritum sanctum. c. homici dium. j. distin.

[[Fo.c.]v] ¶ Quot modis fit detractio. Rñ. scđm [sect. 1] Ale. scđa scđe tracta. eo. qđ. vij. modis. ¶ Primus est occultatiuus qñ. q̄ esset manifestādū necessario ad honorē et salutē animaz nōvult ppalare: vnde Gilbertus. Grauis inquit rapacitas. cū verā alteri⁹ gloriā et si mēdatio nō corrūpis silētio preteris. ¶ Scđs est negatinus scz cū negat sciēter alteri⁹ bonū. s. dicēdo non est verū qđ talis sit bonus. ¶ Tertius est deprauatiuus. s. cū dicit bonū factū. sed mala intētiōe. seu q̄ secuta tot scādala sunt et hmōi cōtra illđ. xj. q. iij. c. Vhe qui dicitis et c. ¶ Quartus est venenati⁹. s. cū mala imiscenē bonis sicut fit cōiter q̄ dicūt prius bona postea addunt mala et hmōi. ¶ Quint⁹ est publicati⁹. s. cū occulta pctā manifestāta his quib⁹ nō debet aut ordine quo nō debet. ¶ Sextus est augumētati⁹. s. addēdo vel ex modo loquēdi aggrauādo factū. ¶ Septim⁹ est inuēti⁹. s. falsa crimina imponēdo siue pdicti modi fiant verbis clavis. siue obscuris. siue signis vel literis aut alio modo equialēti q̄ factis et signis loquimur de spō. cum apud. et. c. tue.

¶ Vtrū sit mortale pctm̄. Rñ. vt colligo [sect. 2] ex doctrina alex. vbi. s̄. et tho. vbi. s̄. qđ triplr̄ òr q̄s detractor. ¶ Primo modo solū formaŕ et hic est ille q̄ dicit occultat negat et c. qđā q̄ de se nō sunt in infā miā proximi sed tñ ea intētionēvt diffā meñ et talis semper peccat mortālŕ facit c. cū volūtariē de sen. exc. cū similibus. Nō teneñ tñ ad restitutionem fame.

¶ Scđo modo òr q̄a detractor materia liter tñ et est ille q̄ nō animo infamādi sed ex loquacitate vel alio mō indebito occultādo negādo verba profert. ī infā miā proximi et si talis occultatio. negatio et c. de se infamāt. puta q̄ sunt cōtra honestatē vite et morū et apud illū vel illos quibus occultat negat et c. sequit̄ in famia proximi q̄ quē talŕ detrahit. tūc mortālŕ peccat. ar. c. sepe cōtigit. c. hi q̄ l. di. si vero de se talia nō infamāt puta q̄ possunt itelligi ita de culpa veniali sicut de mortali. sicut cū quis dicit talis est magnus superbus alter auarus ira cūdus et huiusmodi. que possunt accipi et pro primo motu qui est venialis. et etiā p pctō mortali. tūc nō peccat mortaliter talis proferens ex loquacitate: q̄ si proximi audiētes scandalizant̄ est eis īputādū cū faciāt cōtra illud. estote misericordes. de reg. iu. q̄ in meliorē partē debebāt interpretari. Jdē dicēdū in his que sunt modice importātie pu ta pctā venialia que cōiter nō infamāt. Jdē siŕ dic fm̄ sco. in. iiij. di. xv. q. iiij. de eo qui ex loquacitate dicit se audiuisset aliqua mala infamatoria proximi. Ratio q̄ talis ex natura act⁹ nō aufert illi famā in opinione audiētis: q̄ qui cito credit leuis est corde. dūmodo aliquid nō addat quo prouocent̄ audiētes ad credendū: q̄ tūc esset mortale fm̄ Lan. vbi. s̄. Similiter si ille cui dicit habebat eū pro scelerato q̄ iā infamat⁹ erat apud eū de alijs et si nō de isto. ¶ Tertio mō òr quis detractor materialiter et formaŕ qñ. s. occultat vel negat. vel dicit verba ifamatoria et cū intentiōe infamādi. et talis sine dubio magis mortaliter peccat q̄ raptores rerum. vj. q. j. ex merito. et. c. deteriores. Et quod detractio sit mortale pctm̄ ex se facit. c. accusatio. ij. q. vij. et. c. nemo peritoŕ. xj. q. iiij. et. c. homicidioŕ. de pe. di. j. et. c. clericus. el. ij. xlvj. distin. ¶ Vtrū ille q̄ per detractationē suā ab [sect. 3] stulit famā pximi teneat̄ ad restitutionē. Rñ. fm̄ oēs doc. in. iiij. di. xv. qđ sic si cut q̄ res rapuit alienas. distingue tñ sic. aut occultatio negatio et siŕia de sui natura erāt ifamatoria et ea occultauit negauit et c. ei q̄ bonā opinionem habebat de pximo ei quib⁹ nūc malā habet nec sciuit aliūde. et sic indistincte teneñ. s. si dixit verū sine mēdatio excusando proximū. s. q̄ male dixit. et qđ nō credat si occultauit reuelādo et hmōi. Si vero imposuit falsum dicēdo se mēdaciū dixisse etiā si deberet remaneret infamatus q̄ magis teneñ seruare famā iuste pximo q̄ iniuste sibivñ si in publico dixit retractet in publico si in occulto. ioc [Fo.cj.r] culto. Fallit hoc in. vij. casibus. ¶ Primus qñ sequereñ maior infamatio vt puta q̄ nō ampli⁹ forte recordant̄. et p pterea qñ vult restituere famā dicat de eo malo qđ dixi de tali. nō credatis nec specificet quid. Scđs casus qñ restitutio nō posset fieri sine periculo pbabili alicui⁹ mortalis pcti vel mortis corporalis et hmōi: q̄ tūc cū tale malū sit preponendū. fame nō teneñ aduertēdū tñ fm̄ doc. q̄ qñ restō fame nō pōt fieri infamator teneñ ad aliqđ equialēs in re bus. ar. c. ecclesie scē Marie. vt li. pē. ni. inno. ¶ Terti⁹ qñ dixit his quib⁹ debe bat. puta. plato p denūciationē aut accusationē. vel his qui poterāt prodesse nō obesse. ¶ Quart⁹ qñ talia de sui natura nō erāt in famatoria puta q̄ poterāt interpretari in pctm̄ veniale. ¶ Quī tus qñ dixit qñ se audiuisset nihil ipse addēda ex quo credulitatē faceret et sic nō teneñ ad restitutionē fm̄ Sco. ī. iiij. et Land. et Asteñ. tñ Asteñ. qđ si sequat̄ ifamia nihilomin⁹ teneñ quis simplŕ dixerit se audiuisset nihil addēdo. Sic vero dicit qđ vñ durū dicere q̄ exeat genus peccati venialis qñ ex cōsideratione talia refert. ¶ Sext⁹ casus est qñ ille cui dixerat sciuit per aliā viā postea vt puta qđ tūc erat secretū nūc publicatū est per alios. ¶ Septimus qñ ille oīno erat infamis saltem apud illos cū quibus detraxit de eo.

¶ Vtrū ille qui infamauit pximū indi recte. s. negādo crimē sibi īpositū ab ac [sect. 4] cusatore in iudicio aut denūciatore teneat. Rñ. fm sco. vbi. s. qđ nō teneť pec catū suū in iudicio cōfiteri nisi modo et ordine de q̄. s. Cōfessio delicti et iō sibi imputet q̄ accusat de quo nō pōt proba re cōcor. Ri. ibidē. ar. v. q. iij. debet tñ p verba sobria excusare eū dicēdo nō cre datis q̄ maligne pcesserit sed sic crede bat aut aliq̄s eū seduxerit et hmōi.

¶ Vtrū audiēs detractiōē peccet mor tałr. Rñ. fm Tho. ij. ij. q. iiij. ar. iiij. q̄ cō sentire p audiētiā detractiōi pōt eē du pliciter. Vno mō directe qñ. s. q̄s īducit [sect. 5] aliū ad pctm detractiōis et placet ei pp odiū q̄ hz ad eū cui detrahitur et sic est eq̄le pctm cū detractore. Et iō si detractio erit mortalis sic et auditio ad ro. nō solū qui faciūt sed qui cōsentiūt. facit. c. nō solū. xj. q. iij. Alio mō cōsentit q̄s in directe. s. qñ si resistit cū resistere possit. Et hoc cōtingit aliqñ nō q̄ pctm ei pla ceat sed propter timorē humanū vel ne gligētiā. aut verecūdiā et tūc aliqñ est mortale puta q̄ p̄lat⁹ q̄ teneť cōpescere vel p̄pterscādalū aut q̄ preponit. timo rē humanū caritati de ei alias veniale est. concor. alex. vbi. s.

¶ Vtrū infamās seiḡm dicēdo aliqua [sect. 6] mala q̄ nō cōmisit peccet mortālr. Rñ. qđ si facit p̄pter tormēta euitāda sicut faciūt illi q̄ ad torturā ponunt nō peccat sed licite fieri pōt q̄ talis cōfessio fa cta tali metu nōualet nec etiā si fiat cōtra aliū sz si nō fiat ex tali metu peccat mortaliter et teneť retractare. ar. c. non sunt audiēdi. xj. q. in. gl. tñ. i. c. j. xv. q. vj. tenet q̄ etiā si facit p̄pter. tormēta peccat mortālr sz ei nō credo q̄ non est mē dactū p̄nitiosum nisi forte ī casu qñ ratificaret post tormēta ex q̄ ratificatione esset occidēdus ipsevel ali⁹ dānificād⁹ q̄ sic mortālr peccaret et tenerē retractare quo ad id qđ false. dixit de alio sz quo ad id qđ dixit de se si propter dolo rem tormentorū quē timeret iterum sibi infligi potī⁹ preeligeret mori q̄ ipm pati credo non tenerentur de necessita te retractare.

Diaconus

debet assistere sacerdoti bus ministrare in omni bus que agunt in sacramētis xpī predi care euāgeliū donare pacē annūciare. xxv. di. perlectis. §. ad diaconū. et. xciiij. dist. in multis capitulis.

¶ Vtrum possit dispensare corpus xpī. Rñ. q̄ non de cō. di. ij. peruenit nisi necessitate cogēte de iussu epī vel presby teri. xciiij. dist. presente vel si longe esset [sect. 1] episcopus vel presbyter et necessitas co geret posset si sine alia lñā ea. distī. c. diacones.

¶ Vtrū diaconus inductus ad cantan dum euāgeliū possit cantare in cho-[[Fo.cj.]v]ro. Rñ. Hus. in. c. sc̄tē romane. xcviij. di. tenet qđ nō et si facit excōicat⁹ est. vt in d. c. sed verius credo q̄ illa prohibitio tantum locum habeat in ecclesia roma na in cardinali propter verbum ibi po situm in hac sede imo credo mereatur si ideo cantat vt chorū adiuuet q̄ forte pauci sunt. si vero faceret quasi contēnens officiū suūvel ex iactātia sic pecca ret et ita posset intelligi dicta p̄hibitio prefati. c. quo ad rationē prohibitiōis sed nō quo ad penā excōicationis: q̄iso lum locū habet in cardinali. vt. s. dixi. [sect. 3] ¶ Quomodo vtitur stola. vide. j. sacerdos. §. v.

Dialetica

dissuadetur in. e. nōne et in. c. vino. et. §. hinc etia3. xxxviij. dist. per totum.

Dies

festus qñ incipit. Rñ. vt colligi tur ex glo. in. c. qm̃. de fer. et glo. in. c. pronunciandum. de conse. dist. iij. qđ diuersis respectibus diuersis horis incipit quo ad officiũ incipit in vespers quo ad esum carniuz incipit a cene termino limita nisi protraheretur vltra mediam noctẽ cena et qñ dies sequens dies ieiunij. vel sexta feria q̃ sicut quo ad ieiuniũ incipit in media nocte. sic et abstinẽtia carniũ et ðr terminus cene. media nox qñ dies ieiunij ṽ sexta feria sequit scđm Pa. in. d. c. qm̃ quo vero ad cessationẽ ab operibus seruilibus fm̃ pa. in. c. j. de ferijs. incipit fm̃ consuetu dinẽ p̃rie. facit. c. qm̃ eo. ti. Et ideo si est consuetudo qđ incipiant festare in mane tenenda est dũmodo cessent vsq̃ ad aliud mane. si in sero sic serua. Vnũ tñ est notandum qđ licet consuetudo pos sit determinare qua hora sit incipiẽdũ festũ nō tñ pōt diminuere quin ad minus per. xxiiij. horas nō cessem⁹ ab ope re seruili semel in ebđa. quia isto modo est de iure diuino quod consuetudo nō potest diminuere licet possit augere vel declarare pōt etiã consuetudo augere vel faciamus festũ plusq̃ per. xxiiij. ho ras vt pater in. d. c. qm̃ q̃ limita nisi au geret taliter q̃ sabbatuꝝ videremur festare quia tunc nō valet ar. c. quidã de apost. incipit etiã dies alijs respectibus alijs horis: sed nihil ad conscientiã et ex predictis patet qđ dicendũ de barbitonsoribus et alijs artificibus qui laborāt vsq̃ ad mediã noctem vel vsq̃ mane diei festi. quia licet sint inducendi vt desistāt nō tñ condẽnandi de mortali ex quo sic est consuetudo dummodo protrahant festum postea vsq̃ ad se quens mane ita quod per. xxiiij. horas ipsum seruent quod not.

Arg. die duplici naturali. s. et artificiali. vide in. l. mors romane. ff. de fer. et l. ita vulnerat⁹ ad. l. aquil. vbi de naturali qui cōtinet etiam noctem et habent vbi. xxiiij. horas artificiales. x. xij. l. j. ff. de m̃a. nō crescens nec decrescens estate nec hyeme gl. et Bar. cepo. in. l. ij. §. fi. ff. de ver. sig. et aduerte q̃ dies in statutis intelligit̃ de artificiali et nō de naturali. vt no. Pau. de cast. in. d. l. mors. et Fed. de senis consilio. ccxlix.

¶ Vtrũ die assignata ad aliquid faciẽdum alicui teneatur sine alia monitione. Rñ. qđ sic quia tũc dies interpellat pro homine de locato. c. potuit. C. de cō trahẽ. et cō. sti. l. magna. C. de iu. emph. l. ij. facit. c. ij. de conces. pre.

¶ Quot miliaria continet q̃libet dies. Rñ. qđ in iudicijs scđm. ll. xx. vt. l. j. ff. si [sect. 2] q̃s ca. et. ff. de ver. sig. l. in itinere et quod libet miliare habet mille passus. et qui libet passus. v. pedes vt. d. l. in itinere in tex. et in gl. sed in cōtractibus standũ est arbitrio boni viri vt attẽta qualitate et conditione promittentis limitet. vt ff. de ver. ob. l. cōtinuus §. cũ ita sed gl. in. c. nonnulli. de rescrip. vult qđ attendamus cōmunem vsum loquendi scđm quem assignabuntur miliaria et ideo si cōsuetudo est qđ dentur. xxv. illi stabit̃ et de illa intelliguntur rescripta sed iudicio meo arbitrio boni viri est relinquendũ q̃ tñ a cōi cōsuetudine recedere non debet cũ sit optima interpret. l. de cōsue. c. cũ dilect⁹. ff. de. ll. i. si de ĩterpretatiōe nisi sit cã euidẽs alið dicẽdi.

Diffamatio

vide. §. detractio. et nota. quod potest quis [Fo.cij.r] ĩmplorare officium iudicis vt compellat diffamantem cessare et iudex tenetur vt in. l. diffamari. C. de inge. et ma. not. Jnnocen. in. c. conquerente de offi. or. propterea dicit tex. in. d. l. diffamari statum ingenuoruꝝ siue errore siue ma lignitate quorundam per iniquum est idest valde iniquum.

Ad propositum eorum qui hic dicũ tur an proferens in aliquem aliquod verbum iniuriosum dicatur eum diffamasse. vide Bar. in. l. turpis. ff. de leg. j. vbi dicit q̃ sit si contra veritateꝝ

et si in quem. Ita not. Ang. in. l. ij. et. iij. de lib. et post. Are. in tract. malefi. in versi. verba iniuriosa.

Diffidatus

an possit occidi impune et rebus spoliari. vide. §. assasinus. §. iij.

Dignitas

est fm archi. c. j. de consue. lib. vj. administratio rerum ecclesiasticarum cum iurisdictione propterea habere dignitatem est f3 pa. in. c. de multa de preben. habere iurisdictionem. s. quo ad forum contentiosum etiam in modicis causis fm pet. de anch. in cle. si dignitatem de preben. sicut archipresbyteri in ecclesia pictauie si qui excommunicant suspendunt et absoluunt. vn quilibet rector seu prior ecclesie collegiate dicitur habere dignitatem vt no. pa. in. cle. j. de ele. et in cle. ne. in agro de sta. mo. et dñi de ro. deci. clxvj. pro hoc facit tex. in. c. idemnitatibus de ele. li. vj. vbi abbatissa dicitur habere dignitatem. hoc tenet Car. in cle. ij. de rescri. et ibi est glo. que dicit hoc esse apprebatam opi. abbatis in hoc limitat Jnno. in. d. c. de multa: si est perpetua allegat. c. ij. de sta. mo. §. fi. et licet non sit perpetua dummodo possit esse perpetua sicut est in ministris ordinis minorum sufficit non dicitur esse perpetuum qđ est in potētia perpetuū vt no. Car. i. d. cle. ij. tex. est pro hoc in. c. clericos in x. ppetua. iuncta glo. de cōha. cl. et mu. item dicitur dignitas si in ecclesia vbi est reputetur pro dignitate et ha beat administrationem temporaliū rerum ppetuā licet nō sit munerata inter dignitates ecclesiasticas f3 Jnn. ibidē ministri autem qui sine penit⁹ iurisdictione exercent officium aliquod sicut p curatores syndici et sacriste q pulsant cā panas nō habēt dignitatē etiā si essent perpetui secus si haberēt iurisdictionē. ff. de of. procō. cesa. l. vlti. fm eundē Jnno. Silitur dicitur dignitatis que appellatur aliquo noīe de dignitatib⁹ iuris vt archidiaconus et huiusmodi etiā si nō exerceret officium fm Jun. ibide3 ex quib⁹ patet q vicartus episcopi nō habet aliquam dignitatem fm pa. vbi §. et differt a personatu dignitas q per sonatus fm archi. vbi. §. est quedaz pre rogatiua ī ecclesia sine iurisdictione vt ha bere stallum honorificum in choro ī ca pitulo in optionibus in processionib⁹ in vocibus dādis et similib⁹ plusq alij sui ordinis canonici et nō tanq alij dignitate cōstituti quis fm Jnn. vbi. §. aliquando accipiat pro dignitate. Officium vero fm eundē arch. vbi. §. est administratio rerum ecclesiasticarum sine iurisdictione sicut syndici procuratores castaldi de quibus. j. q. iij. saluator Jte3 vice dominus et similes qui sicut pice habent referre tunc habent officium non dignitatem.

Adde ad propositum eorum que in hoc. §. dicuntur q appellatione dignitatis nō venit pōtificalis. vt. per Philip. fran. ca. auaritie. post prin. ibi nō venit episcopatus de elec. lib. vj. et an et ī quo differt dignitas personatus: officium et prebē. not. Cardi. in cle. ij. §. j. de eta. et qua. et in cle. j. de preben.

¶ Vtrum successor in dignitate tenea [sect. 1] tur ex contractu inito cū precessore suo Rñ. pa. i. c. j. de pba. q sic si fuit initus nomine dignitatis etiā si fuerit initus cū subdito suo ita tenet Cy. in. l. digna vox. C. de legib. et Jo. an. et communiter sequētes etiam si talis sit papa vel imperator facit. l. cesar. ff. de publi. et etiam talis obligatio est de iure naturali cui princeps submittitur. sacit cle. pastoralis. §. ceterum. de sen. et re iudi.

[[Fo.cij.]v] ¶ Vtrū dignitas possit appeti vel qri. [sect. 2] Rñ. q dignitas ecclīastica nō. imo ipso iure efficit indign⁹ et d3 repelli. j. q. vj. sicut is qui. dignitas vero secularis siē dignus et aptus potest appeti et peti et ab eo qui pōt eā dare etiam mediante pecunia dūmodo palā deī

et petatur. vt ff. de polli. l. j. §. j. ff. de decu. l. eos. et. ff. de offi. pto. l. barbarius. in princi. Secus si ctā: vt. C. ad. l. iul. rep. l. fi. in prin. ibi nō ambitu vel p̄cio. similiter licet dare pecuniā vel petere vt cōfirmēt: vt no. glo. sing. in. d. l. eos facit p̄ his oībus gl. in l. vnica. ff. ad. l. iul. de ābitu. Similiter licet emere militiā. ff. de ac. emp. l. credi tor §. inter vēditorē qđ limita si q̄rit vt p̄sit vt nō p̄sit q̄ sic peccat de quo vide s. ambitio. §. j. et. j. offm̄. §. ij. Aristo. tñ. j. polli. c. v. dicit q̄ licite appetitur princi patus si tria concurrant. ¶ Primo qđ habeat amorē ad cōsistentē polliciam. ¶ Scđo potentiā maximorum operuz principat⁹. ¶ Tertio virtutē et iustitiā in vnaquaꝫ politia eā q̄ ad politiā pti net. vñ fm̄ euꝫ lꝫ sciēti se hēre predicta tria appetere p̄cipatū ppter vtilitatē reipublice sꝫ nō lꝫ ei eū petere. vnde di cit. ij. poli. c. vj. nō bene statutū est ip̄m petere qui principatu significabitur.

¶ Vtrum quis possit habere plures di [sect. 3] gnitates ecclesiasticas simul: vide. s. be nefcium. §. xxxv. cum seq.

¶ Vtrū ep̄s possit dispensare cū eo qui [sect. 4] xx. hꝫ annū solū vt possit hēre dignitatē ecclīasticā sine cura aīarū. Rñ. q̄ sic c. p̄mittim⁹. de eta. et quali. li. vj. officiuz quā tūcūq̄ vile đr dignitas qñ fit p̄ncipe mandāte. tex. est in. l. nemo p̄fectus. C. de digni. et sic verificat̄. l. vnica. C. de man. prin. vbi đr q̄ nulli credat̄ se man dato principis venisse nisi inscriptis ostēdat et additur nec vllius dignitate terreri siue tribuni siue notarij siue comitis proferat dignitatem hec ibi.

Dilapidator

dicitur prelatus qui res ecclesiasticas alie nat et male expendit qui debet deponi. xij. questio. ij. apostolicos. et. xvij. q. iiij. nullus rex.

Dilapidator quis dicatur. Bal. no. in. l. ī fideiussor. §. fi. ff. qui satisda. cog. vbi dicit q̄ etiam qui in suos vsus conuertit. Jtem no. Ang. in. l. si seru⁹. §. ait pretor. ff. de acqui. here. Jtem et quis cō mittit delictum ex quo facit bona confiscari et in quo differt a dissipatore no. idem. l. si pro ea. co. j. C. manda.

¶ Vtrū suspecto de dilapidatione de [sect. 1] beat dari coadiutor. Rñ. q̄ sic. vide in. c. venerabili. de officio delega. et. c. licet hely. §. quia vero. de symo.

Diligere

deum debemus ex toto cor de et c. de peni. di. ij. §. chari tas est. vide. s. charitas.

¶ Vtrum teneamur diligere inimicos. Rñ. sanctus Bo. in. iiij. di. xxx. q. iiij. et. v. q̄ est affectus et effectus dilectionis du plex. ¶ Primus innocentie quo nolumus nocere et isto modo est in precepto vnde quilibet tenet nō optare eis malum inquantū malum est. i. per se possu mus tamē per accñs optare eis malum puta si credimus q̄ sit expediens sibi vel ecclie vel comitati sed inferre q̄ ad effectum nō licet nisi sit officialis cui cō petit et zelo iusticie faciat vel ī casu per misso a iure. alius est affect⁹ et effectus beneficentie. et hec est duplex quidam a charitate elicitus quo quis optat alij summū bonū vel bona spūalia. s. grām et gloriam et iste est in precepto erga inimicos. quidam est charitate imperatus quo quis optat alij bonum tēporale et prosperitatē transitoriaꝫ et iste nō est in p̄cepto nec ad affectum nec quo ad effectum nisi in casu necessitatis est tamen perfectionis optare talia inimico nisi p̄ accidēs inquantū putant̄ ei vel alijs nociua vel si est inimicus ecclesie: aut comitatus q̄ tūc esset impfectiōis opta re sibi bona tpalia. itellige tñ fm̄ Alex. in. iiij. parte sum. trac. de charitate q̄ est p̄ceptū affirmatiuū qđ non obligat ad semp. i. cū nō sumus in consideratione: aut

dormim⁹ sz solū p loco et tpe qñ de hoc cogitamus vel necessitatis casus occurrit. Limita etiā p̄dicta fm sanctū Bo. vbi. §. q. v. et Ric. ibidez arg. j. q. j. in [Fo.ciiij.r] effectibus specia libus sed quo ad affectus generales tenet quis d̄ p̄cepto di ligere inimicos puta quis orat ī gene rali p pplo p̄dicat facit elemosynam generalē et hmōi q̄ teneēt nō excludere eos a talib⁹ et etiā teneēt ad effectū salutationis fm Ric. ibidē q cōiter impeditur nisi casu quādo timeret eos prouocari ad malum aliquod vel aliud in conueniens oriri.

¶ Vtrum teneamur remittere signatā [sect. 2] coris. Rñ. fm. Ric. vbi. §. q. ij. q sic si. pe petit veniā actionē aut nunq̄ vel dic fm Alex. vbi. §. q est rancor q cōmittat appetitū vindicte et hunc dimittere est p̄cepti: vt. §. patet et est punitio quā cōmittat zelus iustitie et hāc nullus tene tur remittere de necessitate no. tamē q̄ sunt qdā signa p̄pinqua q̄ gerūt p̄babilē suspicionem rancoris vt cuz quis nunq̄ vult loqui iniuriāti vel cum ob uiat diuertit vel toruo vultu respicit et hmōi et talia nulli l̄z tenere siue añ satisfactionē siue post q̄ ab oī specie mali est abstinendum. nam ex talibus signis patet inimicitia facit. c. ij. de renun. lib. vj. et. l. dolum. C. de dolo. vide quod no. in. c. cum adrianus. lxij. di. vbi glo. vult q quando quis aliuz non salutat presumitur esse inimicus quaz limitat Pau. in. c. repellantur. de accu. veram quando erat solutus salutare. Sunt alia signa remota vt nō cōuersa amicabiŕ nō faceret sibi mutua seruitia nō cōtinue cōuersari. et huiusmodi et si hoc facit vt magis viuat in pace et ille magis cognoscat delictū suum non peccat als petenti veniā et satisfaciēti pro posse nō poterit sine peccato veniali tamē ista denegare vide de hoc j. iniuria. §. vj. et. vij.

¶ Vtrum diligere mundū sit peccatu3. [sect. 3] Rñ. fm Alex. ij. ij. trac. de auaricia. q. ij. q aut diligīt ad necessitatē. et sic nō est pctm̄. vnde Beda sup Joan. ij. vtimini mūdo ad necessitatē nō ad voluptate3 aut diligīt ad voluptatē et supfluitate3 et sic est phibitū. et l̄z ordinate quis pos sit amare mūdū tñ difficile est qm̄ ē occasio peccacorū aut diligitur mundus vt finis in eo cōstituatur et ppter se et li cet nō fit in eo aliquid appetendū propter se. tamen extimatur in eis sufficiē tia cum non sit: et sic cadit sub prohibitione talis dilectio et istis duobus modis dicitur nolite diligere mundum. j. Jo. ij. et nomine mundi intelligūtur tēporalia. est etiā diligere mundum. i. lōgo tempore velle stare in mūdo ppter delitias. et sic est veniale peccatum sed perpetuo velle stare nō pōt etiam sine mortali peccato si est deliberatio volūtatis f3 Pe. de paŕ. in. liij. dist. xxj. velle stare ppter plongari solū non est pecca tū sz si vt magis mereatur et meli⁹ ope retur est meritorium.

Diligentiam

quale3 tenetur quis ponere ī rebus alienis vide. §. commodum. §. xj.

Diocesis

est vbi episcop⁹. xvj. q. iij. c. quicuuq̄.

De diocesi. qd sit et an veniat appel latione territorij vel district⁹ no. Alex. in. l. pupill⁹. ff. de ver. si. q nō. et an ciuitas. et econtra idem in. l. ij. eo. ti. q nō p c. rhodulphus de rescrip. gl. in. c. accepimus. de eta. et quali.

Discere

debet qlibet anteq̄ doceat. xxij. dis. c. his igitur in fi. et xxxvij. di. relatum. et. lxj. di. c. in sacerdo tibus. et. xvj. q. j. si clericatus. et qui recu sat discere diaboli membrū est. xxxvij.

di. nullus. et sacerdotes debēt semper sacris literis intēdere similiter predica tores. xxxvj. di. §. ecce. et. xxxviiij. di. ignorantia etiam senes. et Aug. dicit se libēter a iuniore adiscere. xxiiij. q. iij. si habes circa medium.

Disciplina

ē vltrix male vite. xxiiij. q. v. c. ad fidez nō amat filium aut seruū qui eum nō disciplinat eadem. q. c. non putes. Mali sunt flagellandi non interficiēdi. xxiiij. q. v. c. j. et. ij. et per totam. q. facit elemosynaz qui per disciplinam corrigit. xlv. di. et qui emendat eum misericordia est tem peranda. c. disciplina. xlv. di. et citra effu sionem sanguinis ar. de rap. c. in archi [[Fo.ciiij.]v] episcopatus vide. §. correctio. j.

Discordia

vtrum sit peccatum mor tale. Rñ. fm Tho. ij. ij. q. xxxvij. arg. j. q discordia est peccatum inq̃tum concordie contrariatur quod quidem potest esse dupliciter scilicet p se aut per accidens per se. i. cum scienter et ex intentione si accipitur per se in humanis actibus et motibus dissen tit a bono diuino et bono proximi ī quo tenetur consentire et tunc est mortale ex genere suo propter contrarietatem ad caritatem et hoc est quando cognoscit tale quid fm rationem esse fiendum ta men non vult alijs assentire ne videatur sequi op. aliorum tanq̃ minus sapiens vel ex odio aut displicentia ad aliñz cui queritur prouideri vel alia ex causa. Et sic intellige. c. oblatiōes diffidentium. xc. di. et ca. abijt. xj. q. iij. et ca. ismael. distinctiōe. lvj. Limbo hoc in re bus alicuius importātie alias esset ve niale sicut in pueris patet. primi etia3 mot⁹ huius discordie sunt veniale pec catū ppter imperfectionē actus quādo autem discordia est per accidēs qđ est quando in actibus humanis est preter intentionem sicut cum vnus dicit et cre dit bonum tale quid alius opinatur cō trarium tunc non est peccatū nisi sit cū errore circa ea q̃ sunt de necessitate salutis. vel cum pertinatia indebita q̃ caritas est volūtātū vnio nō opinionū. De discordia q̃ diuersitatē cordiū signat gl. est in cle. j. §. j. de iureiu. et ibi per Car. et q̃ illi sit obuiandum. et in. c. suscepimus. de homi.

Discretio

est mater omnium virtu tum. j. q. v. presentium de officio custo. c. j. est necessaria in prelato in corrigendo. l. di. ponderet predica tori. xliij. di. sit rector. §. vl. cōfessori. xxiiij. q. iij. his qui de pe. di. j. quam penitet de pe. et re. communis.

Dispensatio

est iuris communis relaxatio facta cum cause cognitione ab eo qui ius habet dispensandi fm gloss. j. q. vij. §. multorum alias est. §. nisi rigor. et addit dispē sare est diuersa pensare naz oīa hoc de quibus ibi fit mētio pēsare debet q̃ dispensare vult et que sint illa infero in questione sequēti et ideo fm Ber. in li. de dispensatione et p̃cepto prelati sine causa rationabili vel saltem dubia sed pro sola voluntate dantes licentiam ve niendi contra legem sunt dissipatores non dispensatores.

De dispensatiōe quid sit not. Bal. q̃ latius diffinit q̃ isto ī addi. ad Spe. in tit. de dispen. versi. j. et in Spe. ibidē. .§. j. vbi dicit q̃ ē rigoris mitigatio vel penalitatis moderatio facta

per habētē autoritatē ex publica autoritate vel vtilitate vel alia rōnabili equitate quā lex ciuilis indulgētiā vocat. et ibi idez Bal. ver. ij. ponit qualiter dispensatio rigor et equitas differant. [sect. 1] ¶ Que sunt cause legitime dispensandi. Rñ. vt colligo p totā. q. vij. prie cause sunt sex. Prima tps ibidē. c. necessaria. et. c. q pro remedio. nā defectus nri tps quib⁹ nō solū merita sed corpora ipsa defecerūt distictionis illius non patitur manere cēsūrā. xxxiiij. di. frater nitatis tue. ¶ Secūda vtilitas valet vt alij facilius reuertant. xxij. q. iiij. ipsa pietas. et. j. q. vij. tali. ¶ Tertia q̄litas psone et meriti et sciētie. d. c. tali et. c. didi ci cū alius eque dign⁹ non sit. ¶ Quar ta religio. lxxviiij. di. c. monach⁹ de sē. ex. c. cū illoz. ¶ Quinta multitudo ratiōe scandali vitādi. l. distin. vt cōstituerēt. ¶ Sexta necessitas. d. c. tali.

[sect. 2] ¶ Vtrū dispēsatio necessario requirat cause cognitionuz. Rñ. pa. ī. c. diuersis de clericis ciu. q ī pncipe nō. sz sufficit sola ipsius voluntas in his que sunt iuris positiui solū vt no. ī. c. cū ad monasterium de sta. mo. sz inferiore sic vt no. gl. in. d. §. nisurigor vñ si fiat sine cognitiōe cause est dissipatio non dispensatio et venit pumendus q̄ egit contra legem vide bonam glo. in. c. ij. de scis. vbi plene no. doc. tenet tamen quo ad eum qui dispensauit q̄ non pōt contraueni re neq̄ eam reuocare ex quo egitfactum in quo potuit dispēsare. licet nō tene [Fo.ciiij.r] q̄ ad superiorē. vt no. gl. ī. d. c. diuersis. ¶ Vtrū dispensatus sine causa legiti [sect. 3] ma sit tutus quo ad deū. Rñ. vt colligo ex Jnn. in. d. c. cū ad monasteriū et Pa. in. c. nō est voti de voto q̄ aut loquimur d̄ papa aut d̄ alijs si d̄ pap. aut loqmur in his que sunt iuris diuinivt īvoto iuramēto et hmōi. et sic non pōt dispensa re sine iusta cā aliter dispēsatus nō est tut⁹ q̄ ad deū si autē subest iusta causa tenet dispēsatio et est tut⁹ ēt in voto ca stitatis et proprietatis f3 Jnno. vbi. s̄. Si x̄o loqmur d̄ his q̄ sūt iuris positiui pōt sine causa et est tutus in conscientia q̄ eius est destruere cuius est cōdere nec princeps tenetur legib⁹ suis ligatus. s. digna vox. C. de le. litat tamen Pau. de plitate beneficiorū in qua nō potest sine causa lita. et ita tenet. Jo. an. in. c. de multa. de prebē q̄ omnia bona ecclesiarum sunt dei vt in. c. cū ex eo de elec. li. vj. et ideo nō est tutius taliter dispēsat⁹ de q̄ dic vt. s̄. beneficiū. §. xxxv. Ex quib⁹ infert pa. q̄ nō est tutus religiosus cu3 quo dispensat sine causa iusta vt transeat ad latiorē religionē siñr si preficitur ecclie curate cā ltia nō subsistēte puta q̄ nō est apt⁹ ad offm̄ predicādi vel exercitium cure. Vnde dicit gl. sing. in. c. mōachivagātes. xvj. q. j. q̄ religiosus p̄motus ecclesie seculari nō vt prosit sedvt presit peccat mortaliter: q̄ facit cōtra votū suum. Si loquimur de alijs a papa sic clarū est q̄ nō est tutus quo ad deū nec p̄mo ad ecclesiāvt notat. Jnn. vbi. s̄. q̄cuicūq̄ alio apapa cōcedit dispēsare intelligitur q̄ hoc faciat ex cā legitima. et ideo debet fieri cū causa cognitione quod no. bene.

¶ Jn quibus potest dispensare papa [sect. 4] vide. j. papa.

¶ Jn q̄bus casibus pōt ep̄s dispēsare [sect. 5] Rñ. q̄ gl. in sum. l. d. et ī. d. §. nisi rigor. et doc. ī. c. at si cleri de iudicijs satis confu se loquunt et cōtrarie. Sed tu dic clare q̄ aut dispēsatio est in faciendo cōtra canones vel cōcilium et sic non potest nisi hoc ei expresse a iure cōcedatur. ca. dilectus de tēpo. or. et sic intellige opi. que dicit q̄ nō potest nisi ea concedat expresse. vt in. d. c. dilectus. et sic colligo ep̄s cōceditur dispēsatio in omnibus criminibus minoribus adulterio nam peccās mortaliter notorie. notorietate iuris nō potest promoueri. xxv. di. primū itaq̄ in gl. et promotus deponitur. l. dist. qui semel. et ideo indiget dispēsatione que episcopis in criminibus minoribus adulterio cōceditur generaliter vt no. in. d. c. at si clerici. cōcedit etiā in aliquib⁹ maioribusvt de heretico et scismatico. l. d. presbyteros in gl. Jtē in sacrilego. l. dist. si quis presbyter et q̄mo do in istis et multis alijs dispēsat. j. sub iijciā. Jn tribus tam en casibus potest ep̄s dispēsare contra canonem et concilium licet ei expresse non concedatur.

¶ Primo ratione consuetudinis vt q̄ cōsuetudo prescripta habet vt dispensare possit. c. fi. de consue. xj. q. j. quicūq̄ cōsuetudo enim facit valere dispēsatio nem que alias non valeret ar. de cele. mis. perniciosus. cum suis concor. et. ar. de trans. ca. fi.

¶ Secundo ratione magne necessitatis vel vtilitatis de nouo mergētis et in excogitato tempore cōstitutionis q̄ tūc ep̄s potest dispensare vt tenēt dñi de ro. et Jo. de lig. i. d. c. at si clerici et seq̄ tur pau. ibidē et Bal. no. in. l. omnes po puli. ff. de iustic. et iur. et Bar. i. l. si hoīez ff. mā. ponit exemplum quod in ciuita te perusij fuit factuz statutum ne quis deferret arma et tamē priores possent dare licentiā portandi propter brigaz ciuitatis quam de nouo habet et etiam statuere quia est casus nouus nō preuisus a statuentibus etiā si iurassent seruare illud statutuz vt no. Bal. j. Rñ. C. qui adue. bo. pos. et Bar. in. ij. cōstitutione. C. §. quib⁹ facit. d. l. si hominem vbi procurator generalis ex noua causa phibet speciali pcuratori ne exequa tur manumissionē sibi cōmissam et bñ vt ibi ex quib⁹ cōcludo ep̄z posse dispē sare in gradib⁹ phibitis in matrimonio qñ iped mētū ē oculū et ad papā ñ pōt haberi recursus et sepatio ñ pōt fie [[Fo.ciiij.]v] ri sine notabili scādalo sicut sepe euenit in mulierib⁹ que cognite fuerunt ad consanguineis viri anteq̄ contraheret matrimonium.

¶ Tertio quādo ea nō dicit dispēsatio nem posse fieri licet aliter expresse non indulgeat. q̄ tūc ep̄s pōt. ar. c. nup. de sē. ex. ita tenet Jo. de lig. et Jo. cald. et ori ginaliter fuit dictū Jnn. i. c. dilectus de tēp. or. q̄ frustratorie intelligeret ð pa pa q̄ sp pōt indulgere et hoc etiā tenet gl. in. c. postulast. de cle. ex. Aut dispēsa tio est sup eo. qđ iam est factuz vt tolle reñ et sic pōt ep̄s nisi phibeāt vt. in. d. c. nuper. ar. ad hoc. xxij. q. vñ hoc vl. et sic i tellige secūdā opi. illoz q̄ dicūt q̄ ep̄s pōt dispēsare nisi in casib⁹ vbi expresse phibeñ sibi. Sz vt clari⁹ scias qñ ei cō cediñ et quomō et qñ ei phibeñ hoc rcolli go quo ad forū cōscientie ptinent qua si p tabula toti⁹ isti⁹ summe. et pmo quo mō dispēs at cū apostata vide. s. apostata. §. vj. et. j. irregularitas. j. §. xxvij. Jtē in bis baptizato vide baptism⁹. vij. §. ix. et. x. et irrregularitas. j. xxiiij. §. Jtē cū eo q̄ recipit bñ ficiū de manu laici vide be neficiū. §. xij. Jtē in clerico ciugato vt habeat bñficiū vide bñ ficiū. §. xv. itē il legitimo vt habeat beneficiū ibidē. §. xviij. cum multis. §. se. Jtem quomodo quis habeat beneficia plura ibidē. §. xxxviij. itē in bigamo vide bigamia. §. ix. itē vt quis contrahat matrimonium sine bannis vide. s. clandestinum. §. j. item cum clerico existente in studio ne promoueatur ad sacerdotium et super residentia vide clericus. vij. §. v. Jtē in viciato in corpore vt promoueat. vide corpore viciat⁹. §. j. Jtē in quib⁹ criminib⁹ dispensat vide crimen. §. v. Jtē in dignitate cū eo qui hz. xx. an. vide. s. di gnitas. §. iiij. Jtē in pugnante i duello vide duelluz. §. j. itē in etate quomodo pōt dispēsare vide etas. itē quomodo dispēsat cum filio illius qui occidit sa cerdotē ecclesie aqua habebat feudum vide hereditas. §. xij. itez quomodo dispensat cū homicida vide homicidiuz. ij. §. j. §. x. et homicidiū. v. §. j. et. ij. et. iiij. item cū eo qui est in bello iniusto vide irregularitas. j. §. v. itē quomō dispēsat cū infami við im famia. §. xij. Jtez qūo dispēsat cū prelati ne ab officio amoneantur qñ procedit inquirēdo vide. j. inq̄sitio. §. ix. itē quomō dispēsat cū illo q̄ ligna p hereticis oburēdis posuit vide irregularitas. j. §. xvij. Jtem qūo dispēsat i eo q̄ ordinat in excōmunicatiōe exñs vide ibidē. §. xxij. item cū eo q̄ duos ordines sacros vno die accepit ibidē. §. xxiiij. itē cū acolito q̄ ministrat ad baptismū bis vni collatū vide ibidē. §. xxiiij. Jtē qūo dispēsat cū eo q̄ suscepit ordinē ab ep̄o excōicato vel q̄ resignauit ep̄atui ibidē. §. xxx. et. xxxj. Jtē quomō dispēsat cū eo q̄ suscepit ordines extra tē pora debita ibidez. §. xxxv. itē cū eo q̄ ministrat i ordine quē non hz ibidē. §. xxxviij. itē cū publice penitē te ibidē. §. xlix. itē cū illegitimo ibidē. §. iij. tē cū filio illi⁹ q̄ occidit sacerdotē ec clesie aqua habeat feudū vide. j. hereditas. §. xij. itē impedimētis matrimo nij vide matrimoniū. iiij. impedimēto. xvij. §.

itē in solēniter penitētie. vide pñia. §. v. itē quomodo dispēsāt cū ordinatis a scismaticis vide scis. §. iiij. itē qūo in simoniaco ī ordine vel in beneficio vide. j. simo. vj. §. ij. et. iiij. itē in alia simonia ibidē. §. v. itē cū sortilegijs vide sors. §. iiij. itē qūo dispensat cū pugnāte ī torneamētis vide. j. torneamētū. §. vlti. itē quomō dispensat in voto scti Jacobi et ierlꝝvide. j. votū. iiij. §. vj. Jtem in voto castitatis ibidem. §. ix.

¶ Vtrū ep̃s in casibus in q̃bus dispē [sect. 6] sare potest possit hoc facere sine cap̃lo. Rñ. arch. in. c. is q̃. de fi. p̃lb. li. vj. tenet q̃ non sed ego teneo cum glo. ī. c. cū ex eo. de el. li. vj. q̃ sic. [sect. 7] ¶ Vtrū abbas vel ali⁹ prelat⁹ religiosorū possit dispensare cū suis subditis. Rñ. q̃ non nisi inq̃tum eis a iure vel regula aut per priuilegium conceditur vt no. Jnno. in. c. ij. de eo qui fur. or. susce. et do. Ant. in. di. c. at si clerici et ibi dicit pa. q̃ est communis opi.

¶ Sꝝ ī q̃b⁹ casib⁹ cōceditur abbati vt [Fo.cv.r] dispēlare possit Rñ. q̃ in. x. ¶ Primo ī nouitio vt promoueatur ad sacros ordines. lxxvij. di. monachus. ¶ Scđo cū apostata monachovt possit ministrare et ascendere ad alios ordines ar. l. d. c. fi. nisi in apostasia sit ordinatus vt de apostatis. c. fi. q̃ ad papā tūc pertinet vt ibidē. ¶ Tertio cū illegitimo mona steriuz intrante vt pmoueatur ī. c. j. de fi. p̃sby. ¶ Quarto q̃ nō cōfiteantur et eucharistiā sumant semel in mēse cle. j. de sta. mo. Quīto q̃ monachus detur in capellanū ecclie parrochialis si ep̃i et populi cōsensus accedat. lvij. d. c. j. et xvj. q. j. doctos cū multis alijs capitulis. ¶ Serto q̃ monachus hēat p̃priā cellā. j. septa mōasterij ex causa. xvij. q. ij. null⁹. xx. q. vl. c. fi. ad fi. Septio ī ieiunijs cibis et esu carniū silētio et operib⁹ manuū ad que tenetur monachus vt de cōsec. d. v. nō mediocriter et. c. carnē et. c. nūq̃ ð sta. mo. c. cū ad monasteriū. Sed host. in. d. c. cuz ad monasteriū de esu carniū videtur tenere q̃ nō potest sed cōtra ipsum est gl. Jnno. et pa. ī. di. c. cum ad monasteriū immo dico plus q̃ potest dispēsare in omnibus regule exceptis tribus votis per ar. a cōtrario in. d. c. cum ad monasterium in fi. lītāt pau. ibidē dūmodo sit dispensatio nō dissipatio vt puta p̃ necessitate et alijs de quibus. s. §. j. ¶ Viiij. in irregularita te ð qua. s. abbas. §. xiiij. ¶ Nono ī ob seruātijs regule remittēdis. xx. q. vlti. c. fi. in. gl. de conse. di. v. carnē saltem in his q̃ nō sunt de substantia ar. de vi. et ho. cle. deus pro cuius declaratiōe notādum fꝝ alex. q̃ in regula beati bñdi cti quedaꝝ sunt pure spiritualia vt caritas humilitas et ceterevirtutes. et ī istis nō potest abbas disponere. Quedā sūt partim spiritualia et partiz corporalia vt cātare psallere orare et hmōi et ð istis potest abbas disponere. nō tñ fm libituꝝ voluntatis sed fꝝ q̃ bonū et equuꝝ viderit expedire fm occurrētia qđ proprie est dispēsare. Quedam vero sunt que sunt in obseruātijs corporalib⁹ puta comestio carniū fractio ieiunij et huiusmodi et tūc si talia a regula p̃cipiūt vel prohibētur nō pōt abbas ea mutare nisi fꝝ q̃ cōuenit caritati dicit beatus benedictus in regula. j. q̃ subsit rationabilis cā als nō. Ratio: quia licet abbas presit subditis regula tamē p̃est abbat i et subditis et iō ei⁹ oīa p̃ponēda et cū dicitur in regula beati Bñdicti q̃ oīa dispositione abbatis fiant intelligitur de illis de q̃b⁹ regula expresse nō precipit vlt phibet si tñ abbas monacho multū laborāti cognita necessitate psone p̃cipiat q̃ carnes māducet debet sibi obedire aliter siex sola volū tate precipiat nullo mō debet sibi obedire vñ beatus benedictus in . Quādiu militāt caritati īmobiliter fī xa sunt precepta regule ita. s. q̃ mutari nō possūt nec ab ipsis p̃positis sine of fensa. Quid autem debeat facere talis mōachus cui precipitur aliquid qđ est cōtra regulam et dubitat de causa legi tima vel in cōscientia timet vide. j. reli giosus. §. xxix. et qđ hoc dicit Alexā. deabbate serua in quocūq̃ prelato cuius cūq̃ religiōis si ei permittitur ex regu la dispēsatio sicut fit ministris fratrū minorū qui possunt dispensare in oīb⁹ exceptis trib⁹ votis et que sunt contra dei precepta fꝝ dir. li. ij. ti. xix. fꝝ q̃ conuenit caritati. et hoc īnuīt beat⁹ Frāciscus cū dicit si qui fratrū scirent et cōgnoscerēt se

non posse regulā spiritua liter obseruare ad suos ministros ðbeant et possint recurrere. s. vt dispensentur si conueniat caritati vt dictū est. et sic patet in quibus et quando possunt prelati religio sorum dispensare in regula. quod bene no.

¶ Vtrū potestas dispēsandi sit late in terpretāda. Rñ. f3 pa. ī. c. fi. de symo. q [sect. 9] sic qñ datur ptās dispēsandi nō expres sis personis dispēsandistāq pncipijs beneficiū. Et sic sentit gl. in. d. c. fi. et sic intellige bar. ī. l. iij. ff. de ver. ob. vbi dicit q si datur potestas alicui legitimā di filiū adulterinū. itē incestuosuz pote rit legit imare adulterinū et īcestuosuz simul qz ī materia larga sub simplici [[Fo.cv.]v] veniūt mixtavi in. l. si ita. ff. de li. et post hu. secus si exprimerēt psone cū quib9 debet fieri dispēsatio ar. in. c. si cui de p bē. li. vj. qz omnis recessus a iure cōmu ni odiosus vt est tex. in. c. fi. de fil. psby. li. vj. et in. c. q dilectio de osan. et affi. et sic distingue canonistas tenētes tra bar. i. c. per venerabilē qui fi. sint le. ad de ēt qđ dico. s. bñficiū. §. xx aduerte ta men q licet dispensatio sit stricti iuris vt puta qz cōtra ius est et stricte sit iter petrāda quādo. s. exprimuntur psone vt in. d. c. q dilectio et in. c. j. et. ij. de fi. ps by. li. vj. nihilominus extēditur ad necessaria cōsecutiua seu ad depē dētia ex eo super q est dispensatū quādo ahr nō imprimeret actū validū sup eo in quo dispēsatur vt. s. beneficiū. §. xxij. facit gl. et pa. in. c. q tantuz de preben. et gl. ī c. si quis in clero. vij. q. j. qui dicūt q di spēsatus super pluralitate beneficioz vī dispēsatus sup residētia vide q no. host. in. c. cū in cunctis de elec. et gl. ī. c. nō pōt de preben. li. vj. et de hoc vide. s. clericus. vij. §. j.

¶ Sed nūqd extendē di spēsatio ī af [sect. 10] finitate ad publice honestatis iustitiā. Rñ. pa. in. c. nō debet de cōsan. et affi. q nō. nisi in narratione affinitatis vnuz cōprehendat aliud f3 gl. in. arbore affi nitatis sec9 est in dispensatiōe qñ solū grad9 remotior ē expssus de quoviō ma trimoniū. iij. īpedimēto. vj. §. vlti.

¶ Quid si impetretur dispensatio taci [sect. 11] ta veritate vel ex falla causa. Rñ. q nul la est vt in. ca. ij. de fi. presbyte. lib. vj. et idem de qualibet gratia alia vt not. in. c. ad audientiam. el. ij. de rescrip. et. di. c. non potest.

¶ Vtruz superior assumēdo aliquē ad [sect. 12] aliquod officium videatur dispensare eidem in impedimēto quod h3 ad aliđ. Rñ. Jnno. in. c. preterea de te. co. et in. c. veniēs de fi. presby. videtur sibi contra dicere et gl. in. c. si quis sine. lxxx. di. et. in. c. qui in aliquo lib. di. sed ego sic dist in guo q aut impedimentum est notoriū superiori et tunc si est princeps intelligetur dispensatus si vero est inferior si potest disp ensare et subest cā similiter est dispēsatus: als nō facit p hoc quod no. Jo. an. ī. c. ij. de scis. aut īpedimētū ē occhtū superiori tanq iudici et sic nō in telligīt dispēsat9 s3 sibi īputet q illđ ta cuit facit. c. cum non ignores de prebē. et tenet bar. ī. l. ij. C. si seruus vel liber. ad decu. aspi.

[sect. 13] ¶ Vtrū ptās dispēsandi sup irregularitate vel illegitimitate concessa a papa alicui duret post mortē pape. Rñ. s3 cōsi. l. xxvij. q sic qz gratia semel facta p papā in psonaz aliquaz non expirat per mortē pape vt est casus de offi. de le. super gratia lib. vj.

¶ Vtrū per mortē illi9 cui cōcessa erat [sect. 14] talis autori tas expiret dispēsatio iam facta si ille dispēsatus vsus nō fuit tali gratia puta di spensatus fuit vt posset ordines accipere vl in prelatū eligi nō accepit ordines nec fuit promotus añ mortē dispēsantis an poterit ordinari vel pmoueri. Rñ. fede. vbi. s. q sic et q nō expirat qz dispēsatio canonice se mel facta ex superueniēti facto nō retra ctaī casus est in. c. ex tua de fi. psby. facit qđ no. de accus. ca. de his bñficia. in cōcessa itēpestatiue reuocari nō debēt de cōmo. c. vnico. de re. iu. decet li. vj. fa cit qđ no. de elec. li. vj. in gl. c. cū ex eo. et ibidem in nouella Jo. an.

Disputare

de fide publice vñ oculte cuicunq̃ laico ꝑhibi tū est et si contrafacit d̃z excōmunicari de hereti. c. quicūq̃. §. inhiem⁹ q̃q̃ li. vj. hec quoq̃ prohibitio fit ī. c. sicut in vno corpore eo. ti. ī decretalib⁹ s̃z ī. l. ne mo. C. ð sū. tri. ꝑhibet ne dū laicis s̃z ēt clericis publice turbis coadunatis disputare ð fide. sctūs aūt Tho. sc̃da sc̃de q. x. ar. vij. t̃z fore illicitū de fide disputare qñ q̃s disputat aut q̃ dubitat ð fi de et per disputationem experiri vult q̃ talis īfidelis ē aut q̃ disputat corā simplicib⁹ et titubātib⁹ q̃ nō sūt sollicitati ab infidelib⁹ sicut ē ī terris fideiū q̃ tāto firmi⁹ credūt q̃to nō audiūt mo tua et argumēta infideiū sed disputa re ad confundendū errores etiā coram [Fo.cvj.r] simplicib⁹ qui sunt sollicitati ab hereti cis vel infidelibus nitentibus corrūpe re in eis fidē si est sufficienter īstruct⁹ et aptus ad cōfundēdū errores nō solum nō est ꝑhibitū. īmo est necessarium disputatur ne taciturnitas esset cōfirmatio erroris pro quo facit. l. quoniam. C. de epis. et cle. et. xxij. q. vj. vides simili ter licet ad exercitium coram instructis et firmis in fide disputare ad quod facit. c. in mandatis. xiiij. dist. pro hac distinctione Tho. ꝑbanda. vide de hoc xcvj. dist. nos in gl. et Jnn. ī. c. ij. de summa trinitate.

Diuinatio

a persis fertur inuenta. c. j. xxvj. q. iij. vnde diuini dicti sunt quasi deo pleni diuinitate enim se esse plenos simulant et astutia fraudulenta hominibus futura coniectant vt ibidem. Diuinatio q̃ sit ꝑhibita adeo q̃ diuinatores nō sunt cōsulendi. l. nemo et ibi Saly. C. de male. et mathe. et qualiter puniatur no. ī. l. ij. C. de sacra paga. q̃ de iure ciuili pena capitis vt ibi de iure aūt canonico qualiter no. Roma. sin. cccclxvj. incip. scis tu.

¶ Quot modis fit diuimatio. Rñ. vt pa [sect. 1] tet. xxvj. q. iij. §. j. et. c. j. et. q. v. c. nec mirū. q̃ multis modis. vnde nuncupatur diuersimode. vñ diuini dicunt aliquādo arioli. aliquādo auspices. aliquādo augures. aliquādo nigromantici. et multis alijs nominibus f̃z q̃ diuersimode quis vult scire futura que omitto q̃ nō est necesse: vide ibi si vis. et de hoc vide j. sortes. §. iij.

¶ Qūo aūt demones possunt scire fu [sect. 2] tura q̃ nō habēt certā et infallibile cām. Rñ. sctūs Bo. vbi. s̃. et elicīt ex. c. sciēdū est. xxvij. q. iij. q̃ ex. iij. ¶ Primo ex ingenij acrimonia vt qñ cōsiderāt ad qd īclinañ affectio nostra. ¶ Sc̃do ex multa experiētia q̃ cōfiderāt in talib⁹ accidere talia. ¶ Tertio ex dolosa cantela quando scilicet proponunt aliquid facere et predicūt. ¶ Quarto ex aliena doctrina. vt quādo permittitur vt a bono angelo adiscant.

Diuortium

est viri ab vxore vñ ecōuerso legitima separatio. legitima dico vt nō fiat sine lege vel rōne q̃ quos deus cōiunxit hō nō separet. xxxj. q. j. §. obijcitur. et dicitur diuortium a diuersitate mētiū vel q̃ hi q̃ matrimonio distrahunt in diuersas ptes eunt. l. j. ff. de diuor. de quo dic vt. j. matrimonium quarto.

Quod diuortium de iure canonico nō possit fieri no. Bar. ī. l. re. ī. prin. ibi non pōt fieri diuortiū de iur. cañ. ff. re. amo. et oīno p Bal. ī. l. ij. C. de secū. nup. et per cano. in. c. gaudem⁹. de diuor. Et q̃ possit pena apponi ne fiat f̃m Pau. de cast. et Alex. in. l. si ita stipulatus. de verb. obli.

Diuturnitas

in malo auget peccatum de consue. c. fin. dicitur t̃ato grauiora sunt pct̃a qũato diutius infelicē aīam detinēt alligatā cum suis concor.

Doctor

dicūt a docēdo. vñ et noīe doctoꝝ veniūt magistri et econtrario fm Pau. in. c. j. de loca. Vñ tex. in l. q̃b⁹ p̃cipua. ff. de verb. si. dicit cuiuslibet discipline p̃ceptores magistros ap pellari a monēdo vel monstrādo et hoc fm ethimologiā vocabuli. Nā doctores dicūt a docēdo sicut magistri a magistrādo. facit tex. ī p̃hemio cōpilationis decretaliūz vbi papa omnes magistros doctores appellat s̃z nomine scholarium non veniunt doctores nec magistri nisi. n. larga significatione.

De cōtētis in hoc. §. et q̃ doctor debeat vocari dñs no. gl. ī. l. j. ff. si. cer. pe. et in. l. sciendū. etibi Bal. C. de cōdi. stip. et qđ habeat dignitatem no. Bar. Bal. et Saly. in. j. consi. C. §. ideoq̃.

¶ Vtrum interpretatio doctorum necessitet. Rñ. fm Pau. ī. d. c. vestra. de co [sect. 1] habi. cle. et mu. q̃ nō nisi inquātū iure p̃batur vel ratione valida. vt no. in. c. j. de postu. prelatorū. de quo vide. j. opinio. §. j.

¶ Vtrum doctor vel magister possit reprob̃ari. Rñ. q̃ sic vt ē tex. ī. l. ij. C. de p̃ [sect. 2] fes. et me. nota. Barto. in. l. sed et repro-[[Fo.cvj.]v]bari. ff. de excu. tu. in p̃n. vbi text. dicit de medico q̃ pōt reprobari et ē tex. etiā de medico ī. l. vt gradatim. §. reprobari. ff. de mu. et hono. sed non sine causa. l. pomponius scribit. ff. de neg. ge.

¶ Vtrū doctore damnato intelligant̃ [sect. 3] et ei⁹ opa seu libri reprobari. Rñ. q̃ sic vt p̃z per. c. fraternitatis tue. de here.

¶ Vtrū allegatiōes sint faciende a do [sect. 4] ctorib⁹ ī cōsilijs. Rñ. pa. ī. c. vestra de. co. cle. et mu. q̃ in cōsilio decisiuo nō sicut nec in sña vt dicūt. c. sicut nobis in gl. de sen. et re iu. secus in cōsilio postulato apte ratio diuersitatis q̃ ī p̃rio est approbata fides cōsultoris in secūdo nō et ideo nō creditur ei nisi quaten⁹ p̃bet. ¶ Vtrū doctor p̃mot⁹ corruptis docto [sect. 5] rib⁹ debeat gaudere priuilegio doctorū. Rñ. Archi. in c. de quibusdam locis. xxxvij. di. q̃ nō allegat tex. in sili ī. l. vni ca. ff. de ac. ec. facit tex. iūcta gl. in. l. j. C. de anno. cj. li. xj. vbi dicitur q̃ stipēdia sunt tradenda nō p̃ titulis dignitatuꝝ vel numero scholarīū s̃z fm merita et iō gl. ibidē dicit p̃ferri debere peritos scolares imperitis doctoribus intelligit pa. in. c. clerici de iudi. de antecessione non de electione. Ego credo q̃ etiaꝝ in vtroq̃ debet preferri.

¶ Quis d̃z precedere. Rñ. pa. in. d. c. cle [sect. 6] rici q̃ theologus post ipsum canonista post canonistam legista post medicus vide ibi s̃vis.

Dolus

aliquando bonus et licitus et accipitur p̃ solertia. sicut qñ q̃s aliqd simulat ne damnificet a proximo vt in. l. j. ff. de dolo. in tex. et gl. exem p̃lificat de capto a ianueñ. q̃ simulauit se cōtractū qđ quidē licet. vt. ff. de neg. ge. l. at qui natura. §. cū me. ex. ff. de le. ij. l. cū pater. §. titio. et. ff. si quis ob cau. te. l. q̃ aūt. §. si patron⁹. et de hoc vide. j. simulatio. s̃z cōiter dol⁹ accipit̃ in malo et sic diffiniūt in. d. l. j. a labeone dolus malus est oīs caliditas fallacia machinatio ad circūueniē. falleñ. et de cipiendum alteꝝ abhibita sit tacendo in aīo calliditas vt. ff. de act. et emp. et ven. l. j. fit mētiēdo in verbo fallatia. ff. de fur. l. falsus. §. si qui fit

arte verboꝝ machina tio. ff. de act. ep. et ven. l. iulianus. §. ideꝝ ad circūuenieñ. s. reddendo singula sin gulis. s. circūuentionē calliditati fallētiā fallētie deceptionē machinatiōi po niñ adhibita. s. ñ ius et bonos mores p pter diciñ iam doli boni hoc ī gl. ibidē et adde fm Ge. ī. c. si compromissari⁹. §. si vero de elec. libr. vj. q qꝝ dolose facit quando scienter rem sibi phibitā facit differt aut dolus a fraude qꝫ fraus pro prie p facta fit sꝫ dol⁹ p verba et facta. De dolo et quid sit. no. Bal. ī. l. q for tuitis. col. iij. C. de pig. act. vbi dicit q ē malitia prorūpens in dānū alteri⁹. vbi etiā po nit an sit idē q malicia et an dicañ sine volūtate. et qūo phibeñ reipsa no. Alex. post. Bar. in. l. metum. ff. quod me. cau.

¶ Vtrū ignorantia iuris excuset a dolo [sect. 1] cōsequēter a pena ad quā incurrēdā requirīt dolus. Rñ. Cy. in regula igno rantia lib. vj. q sic qꝫ licet iuris error sit lata culpa: non tamē est dolus vt. ff. de his qui not. infa. l. j. vbi ē gl. sing. facit. l. j. ff. de abige. facit quod no. Bar. in. l. si quis in tantam. C. vnde vi. vbi dicit q si minor credens sibi licere rem propriā sine cuiuscunqꝫ autoritate occupat non incurrit penam. d. l. si quis qꝫ non est in vero dolo. allegat. l. j. C. si aduer. delic. sequitur do. Ant. in. c. j. de dolo. et contu. et allegat. l. si ex causa. §. si in commissum. ff. de mino. et quod not. in l. j. §. nunciatio. ff. de noui ope. nū. pro hoc q excusat ignorātia a dolo est tex. et ibi Bal. sed et si lege. §. scire. ff. de pe. here. vbi error iuris excusat ab inuasio ne ne quis dicatur predo. Jdem tꝫ Saly. in. l. senatus. C. de his qꝫ sibi ascribi aliquid in testamento in. ij. col. ē casus et ibi Bar. in. l. in lege. ff. de siccar. idē te net Ang. ī. l. si quis id. §. doli. ff. de iuris. om. iu. vbi allegat Bar. fortius dixisse q etiam ignorātia iuris naturalis excusat a ꝑo dolo et ad. l. ij. C. de ī ius vo. q videñ cōtraria. Rñdet q ibi nō require bañ verus dol⁹ sed psumptus et ita tenuit do. Butr. ī. l. regula. ff. de iur. et fac. [Fo. cvij. r.] igno. limitat hoc Ang. ī. l. ij. ff. q quisqꝫ iur. verū nisi tot sit doctor vñ assessor cui turpis ē iuris ignorantia. et idē ang. in d. l. senat⁹. dicit q creditur alleganti se ignorasse ius ad excludēdū dolū. et per consequēs a pena que esset imponēda propter dolum et dicit ibi esse casum. ex predictis collige q vbi ius vel statutū requirit verum dolus q ignorans qꝫtū cunqꝫ sit culpabilis nō īcurrit penā ipsius licet alio modo sit puniēd⁹ fm mo dum culpe vbi vero ius vel statutū requirit dolum presumptum sic ignorās crasse et supine nō excusatur quia est in dolo psumpto. hoc patet in censuris ec clesiasticis que cū requirant dolum pre sumptū taliter ignorans eas non euitat vt patet. in. c. animarūꝝ periculis. de consti. lib. vj. secus. si esset in leui culpa ignorātie. qđ bñ no. qꝫ facit ad multa.

¶ Vtrum iniusta causa excuset a dolo. [sect. 2] Rñ. q sic et quēlibꝫ ita no. bal. ī. c. vt ani marū in prin. ij. col. de cōsti. li. vj. vbi di cit q perturbās aliquem in possessione ex iniusta causa putans sibi licere excu satur a pena statuti punientis in centū qđ requirit dolū per no. in. l. plagij criminis. C. ad. l. fauiā. de plagi. not. etiaꝫ Jo. an. in titu. de arbi. in addi. ad spe. et q excusat a pena legis etiā iniusta cau sa. no. in. c. j. infi. de elec. lib. vj. Jdē Jo. an. et bal. in aut. generaliter. C. de epis. et cle. et multis alijs et sequitur. d. Ludo. de roma. col. xxviij. in Rubri. de arbi. est pro hoc glo. in. l. vnica. §. fin. in magna glo. ff. si quis iurisdicē. non obtemper. est Barto. et Ange. in. l. j. in fi. ff. de abigeis. Jnno. in. c. de seruorum. de seruis non or.

¶ Vtrum lata culpa equiparetur dolo. [sect. 3] Rñ. q aut loquimur de actionibus descendentibus ex delicto vel quasi tunc quo ad penam corporalem dic vt in. §. seq. Quo vero ad penam pecuniariaꝫ et tunc si lex vel statutum expresse requirit ad dolum non equiparatur vt dicit bar. in. l. in actiōibus. ff. de in li. iu. et gl. in. §. suspect⁹ isti. de sus. tu. vñ dicit bal. in. l. si qꝫ id qđ. ī fi. colū. ff. de iuris. om. in. q quando delictūꝝ circūscribitur p dolū nō sufficit culpa secus in his in qbus culpa venit puniēda allegat. d. l. senatus. et. d. l. plagij

criminis accusatio et vt no. Ang. in. d. l. si quis id. §. doli q vbi fit mentio de dolo requiritur verus dol⁹. Si vero lex vel statutū non re quirit expresse dolū sed simpliciter loq tur fit lata culpa dolo equiparatur in actionibus descendantibus ex contractu vel quasi. d. l. q nerua. Vnū etiā notabis q ignorantia affectata q̄ est quādo qs noluit vel dissimulauit scire eq̄pollet scientie. c. eo. de temp. or. lib. vj. et ideo est dolus non culpa.

¶ Vtrū pena corporalis sit imponēda [sect. 4] sine dolo. Rñ. q nūq sine doli interuē tu. gl. et Bar. in. l. in actionibus. ff. de in lit. iur. et. d. §. suspect⁹ et bar. in. l. j. ff. si qs te. lib. esse ius. fu. et Bal. ī. l. opera data. C. qui accu. nō pos. et casus est in. d. l. in lege vbi dicit bar. q in penis corporali bus vel infamiā irrogantibus lata cul pa nō equiparatur dolo et glo. ī. l. ī actio nibus. ff. de in lit. iur approbata cōmuniter et bar. ī. l. q nerua. ff. deposi. et ī. d. l. in lege dicit q in causa sanguinis stat⁹ vel fame lata culpa nō equiparatur do lo ideo ver⁹ dol⁹ requiriūt in illis. Ang. tamē in. l. in actionib⁹. ff. de in. lit. iurā. tenet contra et dicit cōsiliū paduanum consuluisse otra bar. in hoc. sed iudicio meo si considerē. l. j. C. de noxa. verior est opi. Bar. et iura q̄ Ang. adducit in cō trarium continent casum specialem.

¶ Vtrum incurrat quis snīam excōica [sect. 5] tionis a iure promulgatā sine dolo vide. j. excōicatio. vij. casu vlti. §. ij.

¶ Vtrū quis possit pacisci vt nō teneat [sect. 6] de dolo. Rñ. q vt est tex. ī. l. j §. oueniat ff. depositi quia hec cōuentio est contra bonam fidē et bonos mores. et iō nec sequenda dicit tex. ibidem.

¶ An qui possit tenere bonaꝝ alicuius [sect. 7] que ex statuto ad eū venerūt ppter delictum alicui⁹ si ipse dolose egit vt ille delictū cōmitteret. Rñ. pa. in. c. postula stis de conces. preb. q non et bene facit tex. ibi. in fi. cum sua glo.

[[Fo.cvij.]v] ¶ Vtrū dolus annullet otractū spālem [sect. 8] puta votū et hmōi. Rñ. pa. ī. c. cū dilecti de emp. et vē. q non nec pōt qs excipere de dolo qñ fuit inductus ad bonum q̄ nō est p̄prie dolus puta dolo induxi te ad religionem tenet ingressus facit qđ legitur et no. in. c. cū dilectus q me. cau. et vide glo. in. l. a diuo. ff. de ritu nupt. q̄ hoc tenet etiam in matrimonio.

¶ Vtrū dolus annullet octrū tpalē pu [sect. 9] ta venditionē et hmōi. Rñ. q aut dol⁹ p oñhentes dat cām octrui puta dolo iduxi ad vendendū q nō eras venditurus et sic in octribus bonefidei nō tꝝ fꝝ glo. et Paul. in. c. cum dilecti. de emp. et vē. et glo. in. l. ij. C. de rescin. ven. et gl. cū bar. in. l. eleganter. ff. de dol. et placet lꝝ pet. teneat otrariū. Jn octribus aut stricti iuris tꝝ octrus sꝝ agēs ex eo elidiūt ope exceptiōis. ff. de ver. ob. l. si quis cū aliter et. C. de pac. l. cū postea. si ꝑo p aliū a oñhētib⁹ dat cām octrui etiā bonefidei tꝝ octrus sꝝ agit o mediatorum de dol. d. l. eleganter §. j. ff. de psone. l. ij. et. iij. teneēt etiā ille p quo factus est inq̄tum fact⁹ est locupletior vt. l. fi. ff. de eo per quem fac. erit. in prin. et nō plus. Aut dol⁹ nō dedit cām cōtractui sed incidit in otractum puta eras vēditurus. sꝝ dolo iduxi te ad minus vēdendū et hmōi. et sic te net octrus sꝝ in octrib⁹ bonefidei aget ex eo cōtractu vt suppleat p̄cium. vt. ff. de act. emp. et ven. l. iulianus. §. si venditor erit tamē in arbitrio emptoris vel supplere precium vel restituere rem si dece ptio sit vltra dimidiā iusti precij. c. cum causa. de empt. et ven. et. l. ij. C. de rescin. ven. et in osciētia etiā si deceptio fit minus dimidia in cōtractibus stricti auris aget de dolo. d. l. elegāter. §. non solū in fi. aut dolus nec dedit causam octrui nec incidit in octrum: sꝝ re ipsa eue nit sine dolo et facto ptis vt puta ambo ignorabat iustuz p̄cium: sic nō est pctm̄ nec restituere teneēt nisi repetaīt si a p̄cīpio nō pl⁹ emisset etiā si sciuisset pl⁹ valere puta q̄ nō expediebat plus sibi emere. si aut plus emisset a principio si sciuisset et est deceptio notabilis teneēt restituere rem vel supplere p̄cium ar. d. l. si quis cū aliter vbi equipat deceptio q̄ venit re ipsa et ex pposito et. d. c. cū dilecti.

secus in modico. Et ita intelligo do. Ant. in. c. q̄ pleriq̄. de immu. eccl. si x̄o vterq̄ rei valorē sciebat tūc dic. vt. j. emptio §. vij. et fm̄ predicta itelliges. l. ij. C. de rescin. v̄. et in. l. cause. §. pomponius. ff. de mino. et. c. cum dilecti. et. c. cuz causa de emp. et ven. vbi dicit̄ licere cōtrahentibus vsq̄ ad dimidiam se decipere in cōtractibus bonefidei.

Domesticus

quis dicitur vide. j. fa miliaris.

Domicilium

potest laicus. habere in pluribus locis fm̄ Jnno. in. c. ex parte de foro compe. si mo do vtrobiq̄ instructus sit allegat. l. assumptio. ff. ad munici. et. l. senatores. ff. de sena. et loquitur hic de instructo de q̄ in. l. quesitum. §. sed et si fundus. ff. defun. instru. et instru. lega. vbi accipitur pro omnib⁹ pertinētij⁹ necessarijs ad vsum. Addit Jnn. ibidē etiā si haberet maiorē partē bonoꝝ suoꝝ vel familiaꝝ vel si nihil habet assidue tñ ibi conuer satur. C. vbi sena. l. ij. et. l. ei⁹. §. si quis ne gocia. ff. ad munic. Sola tñ domus. nō constituit domicilium. ff. ad munici. l. li bertus ex sola. Ex quo infero et ex. d. l. as sumptio. et. d. l. senatores quod domicilium habet vbi quis est oriūdu⁹. d. l. se natores. Et similiter vbi pater su⁹ fuit oriundus itē vbi volūtarie sibi elegit. i. deferēdo maiorē parte suoꝝ bonoꝝ et clericus vbi beneficium obtinet req̄rens residentiaꝝ pro hoc est tex. in. c. cū nullus clericum de temp. ordi. libr. vj. Jtem vbi fuit ordinatus vt glo. in. l. he res absens. §. apud labeonē. ff. de iudi. Jtem mulier ratione matrmonij. Jtem ratione militie. Jtem ratione possessionis. Jtem ratiōe cursus temporis. s. de cennij et multis alijs modis. vt no. d. gl. Sed dicta loquitur quo ad forum non quo ad domicilium. Jtem ratione manumissionis. l. assumptio. ff. ad munici pa. Jtem vbi consequitur quis dignita tē efficitur ciuis vnde. §. Ciuis Quo ve [Fo.cviijr] ro ad cōfessionē et sacramēta necessaria nō volūtaria si alias nō habet ibi domiciliū requirīt vel ibi habitet per ma iorē partē anni fm̄ Jnno. in. c. oīs de pe niten. et remis. et nō faclat in fraudē pro prijs sacerdotis facit. c. q̄. xvj. q. j. de deci. ad apostolice nisi se trāsferat cū animo ibi remanēdi q̄ statim qđ hospitiū cōstituit in aliena parochia cū aīo ibit re manēdi statim fit parochian⁹ illius de paroch. c. vl. de deci. ad apostolice. Qđ est cōtra epos qui dispensant in votis cū scolariibus vel conferūt eis ordines nō habētibus domiciliū q̄ nō possunt q̄ non sunt necessaria sacramenta. hoc tenet Pa. in. c. nullus de paro.

De domicilio et qđ nō mutetur per dignitatē sed nouū acquirat not. Bar. in. l. senatores per illū tex. ff. de senato. nec etiā per sponsalia. l. ea que. la. ij. et ibi glo. ff. ad muni. et Alex. in. l. pe. ff. de iur. om. iud. vbi bene per matrimoniu⁹ vbi etiā quid pprie veniāt appellatione domicilij. Et qñ dicať mutari et quot et quibus modis perdat no. Bal. ī rub. C. si a non conde. iudi.

Dominica dies

est instituta loco sabbati: q̄ eo die inchoauit mundus Ge. primo Christ⁹ surrexit a mortuis. de conse. dist. iij. sabbato. Jtem spiritussanctus datus apostolis et tex. dicit quicquid a deo est con stitutū insigne in huius dignitate diei est gestū. Jn hac die mūdus sumpsit ex ordium in hac per resurrectionē mors interitū et vita accepit initiū. lxxv. dist. quod die in fi. Quomodo est de p̄cepto et quando incidit et quid fiendum vide §. dies. et. j. feria.

Dominium

est ius habēdi possidē di. fruēdi: et vtendi. ac disponendi de aliqua re pro libito voluntatis vel fm aliquē determinatum modū a quadam superioritate vel autoritate diffinitum.

De dñio et qđ sit triplex no. in. l. j. ff. si agro vecti. Barto. in. l. si quis. §. dicta. versi. quero quotuplex est dñium. ff. de acq. pos. et Bal. in. l. in rebus. C. de iur. dot. et qđ illius appellatione venit no. idē Bar. in alleg. l. j. vbi per Alex.

¶ Dominium in et super hoīes an sit se [sect. 1] cundū ieg naturalē. ē Rñ. fm Alex. in iij. parte summe. qđ est loqui de natura ante pctm. et sic ei repugnat seruitus. et est loqui de natura post peccatum. et sic lex naturalis dictat necessariū dñium ad coercendū malū vnde Augu. in lib. de ciui. dei sicut deus homini et anim⁹ corpori ita ratio debet dominari et imperare libidini.

¶ Dominiū rerū an sit scđm legē natu [sect. 2] re. Rñ. alex. vbi. §. qđ lex naturale circa cōionē et proprietatē dictat differenter dictat aliquid qđ debitū aliquid qđ bonuz et aliquid qđ equū. vt debitū dictat ī statu necessitatis oīa sint cōia. Et hoc modo cōmunicatio est in precepto ad sustentationē personarū. et inde sumit. oīa qđ vultis vt faciāt vobis hoīes et vos eadē facite illis. Mat. vij. Respectu etiā personarū quo ad multiplicationē pro lis dictat qđ sit vxor propria fm oē tps fm illud principiū. Qđ tibi nō vis fieri alteri ne feceris. Thobie. iij. et hoc mō appropriatio est in precepto. vt ī bonū statu nature institute dictabat oīa cōia ī statu ʒo lapse dictat bonū esse hře ppiū tñ qđ res cōes negligūt tū qđ cōio parit discordiā dictat vt equū qđā esse cōia vt aerē. mare. littora. et quedā appropriabilia: sicut sunt ea qđ in nulli⁹ bonis sunt que occupāti cōceduntur et sic intellige dñiū rerū esse de iure naturali: qđ naturali eqtate: inductū est. vt insti. de rez di. §. singuloz. ff. de ac. re. do. l. j. §. cū quis insti. de iure na. §. qđ vero. ¶ Qđo acquirīt dñiū rerū. Rñ. qđ qua [sect. 3] druplr. ¶ Prio autoritate legis naturalis vt ea que in nullius bonis sunt sint occupātis. vt insti. de rez di. §. singulorū. ¶ Scđo autoritate principis qđ pōt ex iusta cā rē alicui⁹ ei auferre et alteri dare vt no. Jnno. et cōiter doc. in. c. qđ in ecclia de cōsti. et legiste in. l. fi. C. si cōtra ius vlt pu. vti. vt puta pp delictū puniē dum et huiusmodi. als nō. vt ibidē dr et nō solū principis sz etiā p statuta infē [[Fo.cviij]v] rioz habentiū autoritatē a principe sic statuēdi. vt in. d. c. que in ecclesia no. ¶ Tertio per consensum illius cui⁹ est et istud fit per donationē per permutationem. per venditionē per mutui dationem et huiusmodi.

¶ Quarto iure ciuili qđ statuit vt vsuca pionib⁹ pscriptionib⁹ adoptiōe: deportatiōe cessione: additiōe bonorū posses sione. et hmōi de quib⁹ oib⁹ habes. ff. de acqui. re. do. in gl. l. j. et insti. de rer. di. cū multis titulis seq. et de his que ad nos ptinent dicā in caplis suis. Aduerte tñ differētiā inter spūalia et nō spūalia. qđ ī spū alib⁹ ex solo ti. sine traditiōe dñiū trāsīt in aliū. vt est tex. in. c. si tibi absen ti. de prebē. li. vj. tenet Jnn. et cōiter approbat. in. c. inter cetera: de preben. sec⁹ in alijs reb⁹ in quib⁹ reqrīt traditio ad trāslationē dñij nec sufficit sol⁹ titulus nisi ī re data ecclia. de quo. j. imunitas. .§. xxxj. nec sola traditiōe trāsfert dñiū nisi aliqua iusta cā vera vel putatiua vera pcesserit. l. nūqđ nuda traditio. cuz ibi no. ff. de ac. re. do.

Dominus

alicuius regni ducatus comitatus vel ciuitatis. aut terre quis dicať legitimus. Rñ. qđ dominiū iuste et legitime acquirīt aut iusto bello puta pugnādo cōtra infide les. vel contra aliquē rebellē autoritate superioris vel principis. vt. §. bellū patet aut legitimā successionē aut per

cōsensum seu electionē populi habētis libertatē sibi eligēdi dñm aut per institutionē principis seu supioris hñtis iurisdictionē ī tali ciuitate aut castro. aut per legitimā p̄scriptionē cū bona fide factā vel emptionē. p̄mutationē. donationē aut alio iusto titulo de quibus in suis capitulis. q̄ vero alia via ītrat fur est et latro: et resignare teneť si pōt sine notabili piculo aīaz corpoꝝ aut reꝝ teneť etiā ad restitutionē oīm reddituūꝝ quos habuit ab illis locis sicvsurpatis et vt homicida est iudicāduꝝ q̄tum. ad eos quos fecit per se vel per officiales suos occidere vel mutilare. lꝝ illi digni fuerint p̄pter maleficia propter errata. xxij. q. v. si nō lꝝ nec pōt absolui nisi dī sponat se ad satisfaciēdū et dimittēdū si titulū iustificatū habere nō pōt arg. de pe. di. v. fallas. intellige qñ hoc est clarum qđ habet iniustū titulū. vel nullū secus in dubio. vel cū dimittere nō posset sine periculo animaꝝ corpoꝝ aut reꝝ rū. puta qꝫ popul⁹ se poneret in seditio ne et hmōi sic nō teneť resignare nisi voluntate solū qñ sciret p̄ certo. vel qñ talia nō imminerēt. c. si res. xiiij. q. vj. idē dic de officialib⁹ q̄s tales tyrāni ponūt ī officijs q̄ nec salariū pñt recipere nisi esset. tale offm̄ qđ esset necessariū reipublice vlt̄ vile: qꝫ tūc nō peccarēt recipiēdo nec salarium restituere tenenť: de q̄ in. c. j. literis. de rest. spo. et in. c. nihil. de elec. per doctores.

De domino et in hoc. §. cōtentis et q̄ non possit vasallos vel castrū subditis suis iūitis alienare no. Bal. c. j. §. j. quo tpe miles. in li. feu. et ī. l. debitores. C. de pac. pau. de ca. l. ex hoc iure. ff. de iust. et iure. fa. l. inuitus. ff. de fideicō. Jteꝝ nec eis irrequisitis. secundum doct. vbi. s̄. ¶ Sed nunqđ ciuitas pōt sibi eligere dñm. Rñ. fm̄ Ho. ī. c. nouit de iu. q̄ nulla ciuitas p̄t se dare alicui dño nec pōt titulū dñij iustificare. qꝫ hoc esset ī preiudiciū imperatoris quo ad illas q̄ ei subijciuntur vel pape quo ad sibi subiectas. Qđ verū est nisi ex priuilegio vel cōsuetudine haberet ius eligēdi: qꝫ cōsuetudo dat iurisdictionē. de arbi. c. dilecti. C. de emāci. lib. l. j. et vlt. siñr nec dñs pōc cōponere super iure superioritatis in preiudicium suorū subditorum ipsis nō consentientibus. vt no. Pau. in. c. fi. de maio. et obe.

¶ Vtrū dñis habētibus manifeste in [sect. 2] iustū vel nullūꝝ titulū teneant subditi obedire. Rñ. qđ nō dicit tñ Tho. ī sum. q̄ aduitādū scādālū suūet alioꝝ bonū ē obedire et reuereri in eis q̄ nō sunt contra deūꝝ. xj. q. iij. iulianus. sed habētib⁹ iustū dominiū q̄tumcunqꝫ mali sint teneantur eis subditi obedire in licitiset q̄ eis p̄cipere pñt. j. pe. ij. obedite dñis vestris nō tñ bonis et c. et ad ro. xij. qui po [Fo.cix.r] testari resistit et c.

¶ Vtrū dñs possit ponere exactiones [sect. 3] suis subditis vide. j. tallia.

¶ Vtrū dñs teneat ex fctō familie. Rñ. [sect. 4] vt colligo ex. d. Ant. et Jo. d̄ lig. ac Pau. in. c. licet de resti. spol. et Bar. in. l. ne qđ ff. de incē. rui. nau. qđ sic qñ familia ei⁹ deliquit in officio seu ministerio ī quo ipse dñs est prepositus et ipse vtīť opere talis familie: qꝫ sibi imputatur qui talē elegit qꝫ honestā debebat ponere. l. j. §. familie. ff. de pub. ciuilit̄ tñ teneantur non criminaliter. vt. d. l. ne quid. Ex quo patet qđ potestas seu rector teneť ex maleficio suorū officialiū. l. si post. C. de asses. idē dic de capitaneo q̄ tenetur ex delicto suorū armigeroꝝ natura hos p̄te et similibus addūt tñ. s̄. dicte doct. qđ si officiū erat publicūvt potestatis et hmōi sufficit exhibere malefactoreꝝ. vt in. d. §. familie secus si officiū non erat publicū vt nauta et cauponeset hmōi. l. vnica. ff. de fur. aduer. nau. si vero familia non deliquit in officio dñi nō teneť dñs quo ad forūꝝ iudiciale. sed quo ad cōscientiā sic si est in culpa nō corrigēdo eam. nā teneť verbo et exēplo eā corrigere et si aliquis eorū est incorrigibilis teneť eū expellere nisi qñ p̄sumeret qđ efficeretur peior nā tūc faciat q̄ pōt et excusat alias non qꝫ talibus d̄r error cui nō resistitur approbatur. lxxxiiij. di. [sect. 5] iij. error cum simi.

¶ Qūo aut famulo infirmāti debeatur merces. vide familia. §. ij. qñ tenetur de robaria que fit in ei⁹ dominio. vide pe dagium. §. viij.

Donatio

dicitur a dono quasi dono datio. ff. de donationi. causa mor. l. senatus. §. j.

De cōtentis in hoc. §. et qđ donatio sit cōtractus noīatus not. Bar. in. l. iurisdictionum. vers. quid de donatione. ff. de pac. et Alex. in. l. fi. ff. de cōdi. ob cau. qđ est verū nisi in aliud pactū. cadat. vt no. bar. in. l. aristo. de dona. et Alex. in. l. qui ratione §. flavius. ff. de ver. obliga. [sect. 1] ¶ Donatio proprie est qua aliquis dat ea mēte vt statim velint accipientis fieri nec vllo casu ad sereuertret propter nullā aliam causam facit qv̄t libertatē et munificentia exerceat. ff. de donat. l. j. in prin. et hec donatio proprie őr vt ibi et etiā őr simplex. vt. C. de do. ante nup. l. fi. §. j. et absolute. vt. d. l. senatus. §. j. et inter viuos. vt insti. de dona §. alie. nec obst. illi verbo vllo casu ad se reuerti. C. de reuo. do. l. fi. qz illa reuocatio fit pote state legis non contrahentium.

[sect. 2] ¶ Quot sunt species donationis. Rñ. qđ quis glo. in. l. j. in princ. ff. de dona. dicat tot quot sunt diuersitates voluntatum. tamen glo. in. l. res vxoris. C. de dona. inter virum et vxorē. tantum tres explanat.

¶ Prima őr donatio inter viuos q̄ sim pliciter vocatur donatio. ¶ Secunda dicitur causa mortis.

¶ Tertia diciť in ter virum et vxorem. de prima hic dicať de secūda in. c. ij. et de tertia in. c. iij. seq. adde et aliam que dicitur propter nup. de qua in. c. iij. se.

¶ Donatio q̄ őr iter viuos quadruplex [sect. 3] est. alia simplex et absoluta qz simplici ter quis donat de qua in. d. l. j. in princ. ¶ Secūda est conditionalis de qua in. d. l. j. §. ij. que est quando qs donat sub conditione vt si fecerit vel si venerit et hmōdi. ¶ Tertia est modalis. vt. C. de dona. sub modo. l. j. et. ij. et est qñ donat vt tale qđ fiat. et de hoc vide. §. cōditio. ¶ Quarta est remuneratiua beneficiorū de qua in. l. aquilius regulus. ff. de dona. vbi őr nō esse merā donationem. sed officiū magistrīremuneratū quadā mercede et propterea ista non reuocat causa ingratitudinis.

[sect. 4] ¶ Quis nō pōt donare donatiōe inter viuos vt sciat qz pōt donare cñr et cui pōt donari. Rñ. qđ. xxij. sunt qui donare non pñt. hic nō loquor de donatione q̄ őr remuneratiua: sed tm̄ de simplici vel conditionali sen modali.

[sect. 5] ¶ Primus q̄ non est cōpos sue mentis sicut furiosus amēs et hmōi. xv. q. j. meri to: cle. si furiosus. de homi. et. l. iulian⁹. ff. de cu. fu. nec curo. an sit ei dat⁹: curator qz in cōscia ex quo nō est sane mētis [[Fo.cix.]v] nō tenet facit. l. modestin⁹. i fi. ff. de do. ¶ Scōs pdigus. vt in. l. j. ff. de cura. fu. [sect. 6] et hoc verū postqz curator est ei dat⁹ vel interdicta est ei alienatio. vt. l. is cui. ff. de ver. ob. etiā si vere nō esset pdig⁹ secus in tutore dato pupillo qui est adul tus et in curatore qz ista pēdēt a natura sz esse pdigū a declaratiōe iudicis fm̄ bar. ibi nec sufficit pconizatio qđ null⁹ cōtrahat cū tali qz requirit interdictio q̄ debet fieri ipsi prodigovel saltē donatio curatoris fm̄ Bart. in. d. l. is cui vel saltez snia declaratoria qđ sit prodigus fm̄ Ange. de are. insti. q̄. nō est permis. face. testa. §. Item prodigus.

¶ Terti⁹ minor. xxv. an. nisi ratum ha [sect. 7] beat post cōplexum. xxv. vt. C. si ma. fac. ra. ha. l. vlti. vel nisi cum autoritate tutoris vel curatoris. vt. l. pupill⁹. ff. de ac qui. re. do.

¶ Quartus filiusfamilias. vt. l. filiusfa. [sect. 8] ff. de do. fallit si est fili⁹ in dignitate fm̄ Jnn. i. c. grādi. de sup. neg. pl. li. vj. alle. d. l. fili⁹ vel sit fili⁹ senatoris vel alteri⁹ dignitatis qz pōt si p̄r dedit ei liberam administrationē peculij nisi sp̄atr p̄r si bi denegauerit itē si filiusf. h3 liberā pe culij administrationē iusta rōne mot⁹ donet vt matri et si lib⁹ cōiūctis psonis

p̄t als nō. Jtē si h̄z peculiū castrēse vel quasi pōt vt. d. l. filiusfa. in tex. et glo. itē in casibus de quibus in. §. seq.

¶ Quint⁹ seru⁹ religiosus v̄l monach⁹ [sect. 9] et siles q̄ nihil habēt pprij. xij. q. j. nō di cati nisi de lñia supioris. vt ibidē. Fal lit in religiosis et monachis si h̄nt legitimā administrationē et ex cā ltīma donēt: sed sine rōne iusta nō p̄nt. d. l. filsus fa. ī p̄n. et. xij. q. j. q̄ tua. Jntellige de mo bilib⁹ et q̄ seruādo seruari nō p̄nt. vt. §. alienatio. Jtē si de lñia p̄lati stat ī scholis cū cōsilio maioris partis cōuēt⁹: vel in pegrinationē vadit q̄ pōt donare q̄ alij scholares et pegrini honesti rōnabi liter facere solēt vt t̄z gl. in. d. c. nō dicatis alle. l. vl. C. ad mace. l. si lōgius. ff. de iudi. et etiā donare p̄nt causa eleemosy ne fm qđ dicā eleemosina. §. vj.

¶ Sextus abbas et q̄libet alius prelat⁹ [sect. 10] religiosus q̄ nihil dare pōt nisi sicut di ctū est de filijsfa. qui habēt administrationē. liij. di. abbati. nisi p̄ statuta aut cōsuetudinē aliud caueat. arg. l. phibe re aut. §. non t̄m aut. ff. qđ vi aut clā. oe his que fiunt a prela. c. ea noscitur.

¶ Septimus vxor si nō habet vltra do [sect. 11] tem nisi eleemosinā scđm q̄ dico. j. eleemosyna. §. vij.

¶ Octauus q̄ cōmisit crimē lese maie [sect. 12] statis. C. ad. l. iul. maie. l. vlti.

¶ Non⁹ heretic⁹ q̄ ipso iure bona ei⁹ [sect. 13] sunt confiscata vt de here. j. c. cum scđm leges. lib. vj.

¶ Decimus q̄ cōtrahit incestas. s. inter [sect. 14] ascēdētes et descēdētēs aut nepharias i. inter collaterales vel inutiles alias p̄ hibitas nuptias: q̄ ip̄o iure bonozsuo rū dñiū p̄ditvt. d. c. cū fm. ll. et in aut. de ince. nup. in prin. et ibi dicit procedere ī q̄cūq̄ m̄rimonio illicito. dūmō fuerit sciēs factū puta osanguineā et ius. s. qđ phibz als nō. s. si sciat iussz nō fc̄m aut fc̄m szm ius q̄ error iuris excusat a dolo. ¶ Vndecim⁹ q̄ in aliqua re cadit in cō [sect. 15] missum puta in agro vectigali ipso vectigali nō solutovel qñ q̄s occultat mer ces quarū vectigal est soluēdū q̄ ipso iure perdit dñiū illi⁹ rei. et hmōi vt not. in. l. cōmissa. ff. de pub. vbi đr. Nā qđ cō missum est statim desinit esse eius q̄ cri men ̄xit dñiūq̄ vectigalis acq̄rit̄ fisco scz vel fm ordinē ciuitatis fm glo. ibidē. Jn isto t̄n casu et trib⁹ immediatis precedentib⁹ licite a donatario retineēt qđ est ei donatū ante snīam declaratoriā que requirit̄ anteq̄ eis possint auferri. vt. j. pena. §. iij.

¶ Duodecim⁹ qui cōmisit aliqđ capita [sect. 16] le crimē a predictis pp q̄ bona ei⁹ sint publicāda post cōdēnationē nō pōt do nare sed añ sicvt. ff. de dona. l. post ̄ctū fm distinctionē. §. alienatio. §. xxv.

¶ Tertiusdecim⁹ miles qui meretrici [sect. 17] vel cōcubine dare nō pōt. l. ij. C. de dona. inter virū etvxō. et per glo. et doc. in. l. miles ita heredē §. mlier. ff. de test. mil. Jdē dic de clerico doctore et aduocato q̄ dicūt milites p̄ no. ī. l. miles. ff. de sent. [Fo.cx.r] et re iudic. sz Cy. ī. d. l. ij. itelligit de milite armate militie nō de militibus qui militāt luxui et appellāt milites dignitatis et gaudentes nō milites opere.

¶ Quartusdecimus vir vxori et econtra [sect. 18] rio constāte matrimonio. de quo dic vt j. donatio. iij.

¶ Quintusdecim⁹ p̄r q̄ filio filieue nō [sect. 19] p̄t donare aliqđ q̄ p̄r et fili⁹ cēsēnt vna p̄sona vt. C. de impu. et alijs substi. l. vlt. fallit f̄z gl. in. l. pater. C. de inoffi. dona. in quatuor casib⁹. ¶ Prim⁹ est cā dotis et donatiōis p̄pter nuptias. l. pōponi⁹ fladelph⁹. ff. fa. hercis.

¶ Scđs est eunti ad castra. nā ei p̄t res mobiles dona re. l. iij. C. fami. hercis. ¶ Terti⁹ est propter aliqđ diurnū vt puta p̄ alimentis. ¶ Quart⁹ est vsus fructus quē h̄z in ad uētijs quē pater pōt donare. ¶ Addo quintū qñ v̄z fili⁹ est emācipat⁹ arg. de resti. in integ. c. ̄stitut⁹.

¶ Adde sextuz quando donat propter benemerita fm Bar. in. l. j. C. de colla.

¶ Sextusdecim⁹ q̄libz donare phibet̄ [sect. 20] vltra quingētos solidos vt. C. de dona. l. pe. in fi. qđ est verū sine insinuatione p̄cedēti. Excipiunt̄. vij. casus. ¶ Prim⁹ in magistro militū q̄ res mobiles tam suas q̄ ex spolijs hostiū habitas dona re pōt militib⁹. ¶ Scđs casus qñ quis donat p̄ repatiōe dom⁹ rupte ex ruina vel incendio. ¶ Tert⁹ in redēptiōe captiuoz hi sunt ī. d. l. pe. ī gl. ibidē addū tur. ¶ Quart⁹ in donatione imperiali. ¶ Quint⁹ in donatione p̄pter nuptias vsq̄ ad quā titatē dotis. ¶ Sext⁹ in donatiōe cā mortis. ¶ Addo ego septimū in donatiōe impiā causam vt in. l. sancim⁹. C. de dona. et l3 gl. ibidē in. d. l. san cim⁹ velit q̄ in piā cām nō valeat sine insinuatione nisi vsq̄ ad octingētos soli dos tñ tu tene q̄ valet sicut Bar. in. l. il lud. C. de sac. san. ec. per idemptitatem rōnis. d. l. pe. cū in sinuatione autē vsq̄ ad quācunq̄ summā facta indist. incte ab his qui donare pñt. vt in. d. l. pe.

¶ Quid si sit facta donatio duobus de [sect. 21] maiori. summa q̄ quingētoz solidoz si ne īsinuatiōe. Rñ. q̄ nō v3. tex. test ī aut̄. itē a priuatis posita sup. d. l. sancimus. ¶ Quid si donatio sit facta in singulos [sect. 22] ānos eiusdē q̄titatis q̄ singulariter nō excedit summā sed simul oēs sic. Rñ. q̄ nō v3 fm Hosti. q̄ est donatio vna. l. senatus. §. fi. ff. de dona. causa mor.

¶ S3 qđ si fiat diuisim p̄ plures dona [sect. 23] tiōes vltra p̄fatā sūmā. Rñ. Alberi. ī. l. illud. C. de sa. sā. ec. q̄ nō v3 q̄ ad hoc vt cesset necessitas īsinuatiōis req̄rit̄ distā tia ī tpe vt. d. aut̄. itē a priuatis. §. si q̄s. Fuit. n. impetus quē lex p̄ īsinuationē voluit refrenare. C. de iōffi. do. l. p̄r. aīr p̄ualerēt yba rei 3. l. ij. ī. fi. C. cōia dele. vbi ōr nos em̄ nō ybis s3 ipsis reb⁹ legē īponim⁹. facit. ff. de ca. pec. l. si forte nā vn⁹ īpet⁹ facit p̄la eē vnū. ff. ad. l. ac q̄. l. illd. §. fi. extra de or. co. c. cū dilect⁹. ¶ Sed nunqđ reuocabit̄ tota donatio [sect. 24] si excedat summā factā sine īsinuatiōe. Rñ. q̄ nō s3 solū excessus a dictis. ccccc. solidis vt ī. l. sancim⁹. C. de dona. qđ limita verū nisi fuisset iuramēto firmata q̄ tūc ī nullo reuocat̄ fm Jo. an. in addi. ad spe. de fi. iustru. et qđ valeat solid⁹ vide. j. ludus. §. ij. in fi.

¶ S3 qđ ē insinuatio. Rñ. Albri. in. d. l. [sect. 25] illd q̄ c̄suetudo v̄r admittere q̄ īsinuatio est p̄ supiorē autoritatis p̄statio qđ v̄r īnuere gl. ī aut̄. vt nō fiūt pignora. §. illud. vñ ad cautelā solēt hoc yba poni q̄ corā eo donatio īsinuata sit et ita cōiter fit l3pprie īsinuatio sit p̄existētia do nationis in scripturā autēticā. redacte apđ cōpetētē iudicē facta publicatio ex eius autoritate ī publica gesta seu acta facta reductio vt colligit̄. l. in hac. C. de dona. iuncto. §. illud. in autē. vt fratrūz filij et ī. §. nō habēte de defē. ci. et in. §. et hoc puenit vt nulli iudicūz vt sic inter t̄ps donatiōis et insinuatiōis posset de liberare an expediant vt in autē. de ap̄ pe. l. intra que tempora circa princ.

¶ An īsinuatio possit fieri die feriato. [sect. 26] Rñ. Albr. in. d. l. illud. q̄ sic q̄ nō exigit cause cognitionē ergo quelibet die potest fieri. ff. quis ordo ī bo. pos. ser. l. ij. et etiā quia est actus voluntarie iurisdictionis. C. de fer. l. actus.

[[Fo.cx.]v] ¶ Cui iudici d3 fieri. Rñ. Albri. in. d. l. il [sect. 27] lud q̄ iudici. l. dona. in fi. C. de do.

¶ Xvij. donare nō possūt qui dominiūz [sect. 28] in re quā donare volunt nō habēt sicut sunt raptores fures et hmōi quia nemo plus iuris in aliū trāsfere pōt q̄ ipse h3. l. nemo. ff. de regu. iur. facit. l. traditio. in prin. ff. de acqui. re. do. vide aliquas exceptiones. in. d. l. traditio. sed nihil ad nos.

¶ Xvij. p̄lati et alie psone ecclesiastice q̄ [sect. 29] non possunt res ecclesiasticas mobiles vel īmobiles p̄ciosas alienare sine certa solēnitāte de q̄. §. alienatio. res autē mobiles phibentur in vsus honestos alienare: vide. §. clericus. iij. §. iij.

¶ Quō ep̄s pōt donare p̄ construendo [sect. 30] monastrio: vide ī. c. aplice sedis. de do. q̄ parū ad simplicē cōfessionē pertinet. ¶ Xix. illi qui sunt nō soluendo credito [sect. 31] ribus. vide. s̄. alienatio. §. xxvj.

¶ Xx. illi qui ppter cām illicitā donant [sect. 32] puta femine p̄ meretricio. Sed aduerte q̄ meretrici publice siue cōcubine valz p̄missio siue donatio f̄z Bar. Bal. et An ge. post Cy. in. l. affectionis. ff. de dona. et in. l. ij. C. de cōdi. ob tur. cām. licet gl. in. d. l. affectionis. velit q̄ v̄z nō quo ad actionem. sed quo ad exceptionem. sed reprobatur a predictis. s̄z p̄ meretricio facto cū nupta vidua vel virgine q̄ de iure ciuili puniūt nō valet p̄missio sed donatione facta potior est cōditio possidentis. nisi sit miles. vt dictum est. s̄. Verūtāmē fiscus posset auferre a muliere: vt no. Cy. in. l. ij. ff. de cōdi. ob tur. cām. et in tex. l. lutius. in fi. ff. d. iur. fis. et ista est vera opi. licet alij indistincte velint q̄ nō valeat et male: et idē dic de do natione facta p̄ quocūq̄ qđ lege punitur. et sic intellige. d. l. affectionis.

¶ Xxj. illi qui iudici seu p̄sidi aut alijs [sect. 33] officialibus quib⁹ est cōstitutū salariū suū aliquid donant siue añ siue post de positum officiū p̄ aliquo beneficio tpe administrationis p̄stito. nā tā donans q̄ cui donat cōiunctus quadrupli pena plectiūt vt in. l. fi. C. ad. l. iul. repe. intelligit glo. verū quādo occulte dat sec⁹ si palā ppter. l. j. ff. de polli. q̄ est cōtra facit pea tex. in. l. barbari⁹. ff. de offi. p̄fe. Iudices aut delegati ecclesiastici nihil possunt recipere nec eis donari: nisi solum esculentum et poculentū qđ in pau cis diebus possit cōsumi et mera liberalitate donatum. Idem dic de conseruatore: vt in. c. fi. de offi. deleg. lib. vj. idem dic de iudice seculari de quibus vide iudex. §. ix.

¶ Xxij. illi qui visitatorib⁹ suis aliquā [sect. 34] pecuniā seu eorum famulis vel quodcūq̄ aliud mun⁹ donare volūt de quo vide. j. visitationem. §. iij.

¶ Xxiiij. illi quibus per statuta municipi [sect. 35] palia est p̄hibitum nisi cū certo mō donare. et si donationē p̄ aīa possint p̄hibere vide imunitas. §. xlvj. et. xlvij.

¶ Vtrum donatio possit fieri absentī. [sect. 36] Rñ. q̄ sic siue mittas qui ferat siue iubeas q̄ ipse penes se qđ habet de tuo teneat s̄z ignorātī nō pōt in. l. absentī. ff. de do. fallit quādo donās mittit per seruū donatarij et ea mēte vt statim fiāt sua. d. l. absentī.

¶ Vtrum donator teneat de euic. dona [sect. 37] rio. Rñ. glos. in. l. aristo. ff. de dona. fm Azo. q̄ sic hodie cū assimiletur vēditio nī. insti. de dona. §. alie. Sed ipsa glo. di stinguit. q̄ aut fuit de ea p̄missum et sic tenetur. C. de euic. l. ij. nā p̄ qualibet cā p̄mitti pōt de euic. ff. de edil. edi. l. scien dū aut nō fuit p̄missum et tūc aut cepit donatio a donatione siue traditiō et nō teneat de euictione. sed de dolo si intercessit aut cepit a pactione vel pmissione. et tūc agi pōt: vt in. d. l. arist. et. C. de iur. do. l. j. ff. de verb. obli. l. vbi aut. §. fi. ¶ Vtrū donatū ab eo qui nō pōt dona [sect. 38] re sit restituendum de necessitate donatario. Rñ. q̄ sic f̄z q̄ patet p̄ supradicta. et fm supradictas distinctiones.

¶ Vtrū donatū ambasiatorib⁹ acquira [sect. 39] tur eis vel dño. Rñ. f̄z Bar. in. l. si x̄o. §. itē q̄cquid. ff. so. ma. et p̄ Cy. in. l. fi. §. sed cū in scōa. C. de fur. et p̄ Guil. in. l. qui p̄ prio. in. §. p̄curator. ff. de p̄curato. et glo. vtrobiq̄ q̄ acquiritur ambasi atoribus si donat tāq̄ psone. facit. l. sociū qui §. j. [Fo.cxj.r] ff. p̄ so. vbi donatū socio occasiōe societatis cedit donatario nō societati ex q̄ donatū est psone nō societati: sec⁹ si donat rōne officij: q̄ accipiūt dño. ff. d̄ cast. pec. l. si forte. et. l. miles la. ij. Pa. in. c. po stulastis. de ces. p̄bē. dicit q̄ in dubio debem⁹ attendere qualitātē domi. et si talis sit res q̄ poti⁹ crediūt donata dño q̄ ambasiatori vtp̄ta leo et hmōi. tunc acquirat dñ o als nō. Vel pōt dici q̄ si p̄sona ābasiatoris antea erat nota tūc videat intuitu psone. Si vero soluz est nota ppter officij sic intuitu officij datuz videat. l. si forte. l. miles. la. ij. l. dotē .§. hereditatem. ff. de castren. pecu.

¶ Vtrū qñ donat vel legat isto modo [sect. 40] dono vel lego talē terrā q̄ est. j. tales cōfines q̄ ē. xx. iugerū. q̄ tñ est. xxx. vel lego vxori mee talia iocalia q̄ sunt p̄cij centū ducatoz. et tñ sunt ducētorū donatarius poterit ne bona cōscientia tenere. Rñ. Bal. ī rub. de emp. et ven. C. dicit q̄ Jo. an. ī addi. ad Spe. ti. de emp. et ven. refert et sequit dominū suū q̄ fuit Odo arduus cōsilio. ccxxxij. q̄ pōt totū retine re. per. l. si fundū sub cōditione. §. si libert⁹. in fi. ff. de le. j. l. cū pater. §. pater qui filio. ff. de le. ij. Sed ipse Bal. dicit multū differre: an q̄s exprimat cōceptū suū incipiēdo a numero vel mēsurā. vt puta dono. tibi q̄tuor modia terre in tali cōfinio. et tūc nō veniat pl⁹. vt. l. silq̄s testō in prin. ff. de leg. j. an exprimat p̄ noīa designātia certā spēm: vel corpus determinatū. I3 postea mēsuret: q̄ tunc mensura est loco demonstrationis. que falsa nec viciat nec minuit id cui addi citur. l. demonstratio. ff. de cōdi. et de. Fa cit. l. si venditor. ff. de actio. emp. et ven. hoc sequit Petrus in. c. per tuas. de do na. vbi dicit q̄ si vir legat talia iocalia vxori que extimat centū. q̄ licet valeāt duplū nō poterit heres minuere s3 totū habebit similiter si minus valēt nō poterit plus mulier petere. Idē dicit de vēditiōe seu emptione. et sic solue. l. pe. ī. §. fi. ff. de ac. emp. et vē. p̄ hāc distinctiōē vel breui⁹ in emptione dic qđ si preciū taxať p̄ modia nō habebit illud plus sec⁹ si taxať p̄ modia idē dic ī vēdente si est min⁹ vt teneat fm̄ p̄dicta. ¶ Vtruz donatio mera possit reuocari [sect. 41] ex pñā. Rñ. q̄ nō arg. c. vez. de cōdi. appo. facit. d. l. arist. ī prin. et iō dicit Bar. ī. l. fi. ff. de cōdi. ob tur. cām. q̄ donatio ē cōtractus nominat⁹. et no. in. l. iuregen tiū. ff. de pac. in prin. Nā h3 nomē elegās. nec reuocat pñā sicut nec alij cōtract⁹ nominati: vt. l. si pecuniā. in pñ. ff. de condi. ob causam.

¶ Vtrū donatio mera reuocetur ppter [sect. 42] aliquā cāz. Rñ. vt colligo ex. l. fi. C. de re uo. dona. et ex. c. fi. de do. cū ibi no. q̄ sic ppter vndecim causas. ¶ Prima propter defectū cause ppter quā res est do nata. c. qđ a te de cle. cōiug. de quo dicvť j. §. xlvij. ¶ Scđa ppter cōditionē adie ctā. c. vez. de cōdi. appo. de quo dic: vt j. §. xlvj. ¶ Tertia ppter dati enormitātē: puta cū pater donat tātū q̄ fīiio hereditas nō remanet. xij. q. ij. si q̄s irasci tur dic vt. j. casu. x. et. xj. ¶ Quarta cum donatarius manus violentas iniecit ī donatorem. ¶ Quinta si atrocē iniuriā fecerint. s. verbalē aut eū fugauerit. vel in carcerē itruserit et huiusmodi. vt differat a p̄cedenti. ¶ Sexta cū graue dā num rebus donator intulit puta in tota vel in maiori tpe substātie. pōt etia3 esse citra maiorē partē substātie. et ideo erit arbitrariū fm̄ Jo. an. ī. d. c. fi. ¶ Septima quādo inferre p̄sumpsit vite p̄riculū. I3 effect⁹ nō sit sequut⁹ sc3 ponēdo insidias. ¶ Octaua si cōuētiōes in donatione positas nō seruauerit quas p̄misit. Hec qñq̄. s. dicta immediate habent ī. d. l. fi. adde f3 gl. ibidē. ¶ Nonā si donatari⁹ negligit alere donatōrē inopē qđ intellige fm̄ Cy. in. d. l. fin. vez si donatio cōsistit in magna re seu quātitate. et sic limita. d. gl. p̄ iura alleg. in ea que loquunt qñ libertas ē donata: vt. l. alimēta. ff. de lib. agno. et in aut. vt liber. de cetero. §. illud. ff. de iurepatro. l. diuus. la. j. et. l. ingratus. Vñ donatio facta liberto reuocatur solum ex obsequio nō p̄stito. et etiā emptū ab eo ex pecunia donata: vt. l. j. C. de reuoca. [[Fo.cxj.]v] dona. s3 nō libertas. C. de lib. cā. l. solo. S3 hoc est spāle in liberto nō in alijs. vt ex sola nō prestatiōe res ex pecunia donata empta reuocet vt ī. d. l. j. no. gl. qđ no. p̄ istis mulieribus et simplicib⁹ que fere oīa donant et demū negligunt alimētaria donatario. Si vero sit modicū quod est donatū nō reuocatur donatio ppter alimēta denegata. et sic intellige gl. in. l. in cōdēnatione. ff. de reg. iu. que vult q̄ nō reuocet donatio propter alimēta denegata. Et nota. in p̄dictis causis reuocari donationem per donatōrē nō per heredes etiā si talis ingratitudo sit cōmissa in donatōrē nō ī heredes vt in. d. l. et ca. no. ¶ Decima causa ex p̄sumpta volūtate donatoris vt ppter natiuitatē filioz supueniētē et in hoc sunt varie opi. q̄ vident iura varia vide si placet Bar.

in. l. ticia. in. §. imperator. ff. de leg. ij. ¶ Vndecima cā est cōtra volūtātē donatoris rōne īofficiositatis Circa qđ no. Bar. in. l. si vt al legatis. C. de inof. do. sic distinguentez q aut donatio est inofficiosare et cōsilio et tūc si est facta liberis reuocā quatenus est immoderate factū vsq ad debi tū bonoꝝ subsidiū vt. l. si liquent. C. de in offi. dona. Si ꝑo sit facta extraneis si reliquit aliquid filijs sic non reuoca tur nisi vsq ad debitum bonorū subūdium. l. omni modo. C. de inof. testa. si vero nō reliquit sic reuocatur in totūz. d. c. si quis irasciť. aut donatio est inoffi ciosa re solū: et sic reuocatur solum quatenus est immoderate gestū. Exemplificat Aug. in. d. c. si quis q quando q̄s irascens filio exheredat eū et donat oīa sua ecclesie q̄ non est suscipiendum q̄ inofficiosare et cōsilio. si. vero cōputat. x. filiū habēs ipse aliū vel si habēs duos filios. x. cōputat tertiū vel habēs. xij. x. cōputat. xij. et oībus eque relinquit: sic non facit inofficiose et valet.

¶ Sz qđ si fuit facta monasterio reuo [sect. 43] cabiť ppter supueniētiā filioꝝ. Rñ. pa. in. d. c. fi. q nō in totū q̄ monasteriū est loco filij et q̄ donatio ē facta fauore aīe sz solū reuocabiť quo ad legitimā debi tā hoc idē sentit gl. etiā donato ecclesie xvij. q. vl. c. fi. et alia gl. xxvij. q. j. c. vt lex cōtinētie. hoc verū iure fori. s. iuris ciui le sz iure poli. i. quadā naturali equita te reuocā in to. vt sentit gl. in. d. c. fi. et d. c. si q̄s irasciť. et hoc rōne presump̄te voluntatis donatoris.

¶ Vtrū si sit iuramēto firmata reuoca [sect. 44] bitur ppter p̄fatas causas. Rñ. f̄z. do. Ant. in. d. c. fi. q sic ex subsistentia cōditionis que est in iuramento.

¶ Quid si dictū sit per pactū q nō pos [sect. 45] sit reuocari p̄textu alicui⁹ ingratitudinis. Rñ. q tale pactū nō tenet q̄ equita ti naturali cōtrarium esset. s. q aliquis impune ingratitudinis viciū cōmitteret. C. de inuti. sti. l. ex eo.

¶ Vtrū donatio cōditionalis reuocēť. [sect. 46] Rñ. q pēdēte cōditiōe nō pōt q̄ ex futu ro euētu pendet. facit. l. potior. §. videa mus. ff. q̄ po. in pi. ha. nec etiā purifica ta cōditiōe q̄ est vera et mera donatio. si vero cōditio deficiat non reuocatur q̄ q nō est reuocari nō potest. c. ad dissoluēdum de despō. id erit ergo perinde ac si non fuisset donatum.

¶ Vtrū donatio facta sub modo possit [sect. 47] reuocari modo nō seruato. Rñ. vt colligo ex no. p doc. ī. c. verū de condi. ap. q̄ aut mod⁹ fuit p̄ncipalis causa seu fina lis cōtractus et ita pōt reuocari. et dicit Bar. ī. l. ij. §. fi. ff. de do. facit. l. cū. l. C. de pac. inter empt. et vē. vbi reuocā cōtra ctus noīatus nō īpleto modo quando modus fuit cā principalis cōtrahendi et sic intellige. l. ea cōditione. C. de rescī. ven. aut modus non fuit causa finalis donationis et sic non reuocatur cessante modo facit. l. meuia. ff. de manu. te. vbi libertas legata tribus seruis sub hac conditione vt alternis vicibus luminaria accenderent super sepulchruz eius non reuocatur quīs modus non impleatur q̄ tex. non considerat vt cau sam finalem libertatis date modū. sed vt causam impulsuā et simus in dubio si donatio est in piā causam fauore pie cause videtur contemplata pia causa p finali causa vt vidēť velle Bar. in. l. [Fo.cxij.r] ea cōditione. C. de rescin. vē. et. l. si pecu niam. in prin. ff. de cōdi. ob causam. ali as nō. Ex his inferť q̄ donatio fctā ec clesie sub modo nō reuocā si mod⁹ nō seruatur nisi expressum fuerit q̄ possit reuocari. ratio q̄ dōatū ecclesie sub mō vř donatū p salute aīe principaliter. c. requisiti đ testa. facit gl. ī. l. si quis titio ff. de le. ij. Et iō modus app ositus non videtur causa finalis sz impulsua. et iō cessante cā impulsua nō cessat effect⁹ nisi sit expresse actū. et p hoc facit. d. l. meuia. facit tex. in. l. legatū. ff. de admi. rerū ad ciui. perti. iunctis q̄no. ibi bar. et ī. l. legatū. ff. de vsufu. leg. et bal. ī. l. j. ff. de his que pene cā relic. et in. l. cū alie nā. C. de lega. nā in. d. l. legatū p̄batur q̄ si testator reliquit mille ad honorez suū reipublice. vt inde fierent ludi an nui vel fabrica q̄ iure impediēte fieri nō pñt. q̄ illa

pecunia conuertat̃ ad aliũ vsum qui cedat in honorẽ testõris nec reuocatur legatu3: q̃ ad honorem suu3 est causa finalis.

¶ Pone q̃ solus p̃latus est qui non seruat modũ nũquid reuocabit̃ qñ dictũ est q̃ possit reuocari. Rñ. Vin. i. c. verũ de cõdi. appo. tenet q̃ non q̃ delictum prelati solus nõ nocet ecclesie regula ð lictũ lib. vj. Et idẽ sequunt̃ doct. cõmuniter i. c. breui de iureiur. sec⁹ si p̃latus cu3 capto. Aduerte q̃ aliud est si donatio sit sub cõditiõe q̃ si solus prelatus eã nõ seruat nõ valet donatio. ratio q̃ in acquirẽdis solus p̃lat⁹ põt nocere ecclesie nõ in acquisitis vt no. glo. et doc. xvj. q. vj. §. fi. et Jnno. in. c. fraternitatẽ de dona.

¶ Vtrũ cũ dictũ ẽ q̃ possit reuocari requiratur sña. Rñ. f3 Jnn. i d. c. verũ et host. do. ant. et Car. ibidem q̃ sic alij vt bal. in. c. verum de for. õpe. et i. c. illð de presump. tenent cõtrariũ et Ange. in. l. pe. ff. de pac. et glo. in autem. vt de cetero non fiant commutationes. §. j. sed verius est primum q̃ nemo sibi ius dicit. xvj. q. vj. placuit de p̃bẽ. cum qui. li. vj. C. vñ. vi. l. si q̃s i tãta q̃ si dictũ estvt p̃pria autoritate: quia tũ poterit vt t3 Host. in. d. c. verũ et i. c. cũ dilecti de do. et cõiter doc i. d. c. verũ. bar. i. l. creditores in. vj. col. C. de pign. et no. idẽ bar. i. l. fi. ff. vt pos. le. nisi esset sacra effecta. l. si q̃s curialis. C. de epis. et cle. Limite nisi eẽt de facto resistens q̃ tũ pactũ nõ vl3 vt dicit bar. in. d. c. creditores prestaret enĩ materiã veniendi ad arma quod nõ l3. ¶ Quid si donatũ aliqđ sit ecclesie vñ al [sect. 50] teri cũ pctõ q̃ nõ possit alienari. Rñ. f3 do. ant. i. d. c. verũ de cõdi. app. q̃ aut po nit post òctũ donatiõis et nõ ipedit alie nationẽ nec aliqđ operat̃ circa òctũ. l. donatio p̃fecta. C. ð dona. q̃ sub mō aut añ òctũ p̃fectũ. i. añ traditionẽ. tñ post obligationẽ. et tũ f3 Car. d. c. vez nihil operat̃ tale pactũ p glo. i. l. vnica. §. ac cedit. C. d. rei vx. ac. aut pactũ appõit tpe òhẽde obligatiõis et tũc aut reseruat sibi aliquod ius in re quã tradit p obligatione et ẽt apponit p̃hibitione3 de alienatione et tunc valet alienatio. l. si creditor. §. fi. ff. de di. pi. iuncta gl. ibi dẽ f3 literã pisanam q̃ h3 literã negatiuã. s. nullã venditionẽ esse. aut nullũ ius sibi reseruat. s. alteri⁹ et tũc fm do. ant. eadẽ est rō vt non valeat alienatio aut nec sibi nec alteri reseruat ius i re donata. et tũc si alienatio sequat̃ v3. sed aget q̃ pactũ apposuit ad extimationẽ l. ea. l. C. de cõdi. ob causam. et. l. pe. et ibi Bar. ff. de pac. aut apponitur p̃hibitio de alia re non alienanda et non vel tale pactum. et ita loquitur. d. l. pe. nisi paciscentis intersit de non alienando. quia aget ad interesse. ita no. i. d. l. pe. et hoc verũ in priuato. Jn ecclesia autem si alienat sp vñ interesse cu3 tali pacto de non alienando quasi sit fauorabile aĩe dātis nisi qñ alienaret in calu necessitatis. Jntellige qñ aliter p̃uideri nõ põt q̃ sic donator si nõ voluisset tur piter intellexisset nec voluisset p̃hibi tio. c. sicut hi. xxxvij. di. cũ ibi no. in gl. ca. j. lxxxij. di. vel quando alienare. ob magis piã causam f3 do. an. vbi. §. facit. c. l3 de reg. c. peruenit. el. ij. de iureiur. et. c. aurum. xij. q. ij. C. de sac. san. eccle. l. sancim⁹ quis alij teneat òtrartũ. [[Fo.cxij.]v] ¶ Sed quid si dictum sit q̃ nõ possit a [sect. 51] lienari: et si alienetur: tũc liceat ip si he redib⁹ suis fundũ ad se reuocare. Rñ. Juriste cõmuniter tenet q̃ non possit alienari. sed Ber. brix. in questiõ. suis. q. iiij. tenet q̃ deequitate canonica põt ob piã causaz: quãdo alia nõ habet que como de possit alienare. et idẽ tenet gl. i. c. imperator leo. x. q. ij. et not. q̃ hec supraposita distinctio vl3 de omni òtra ctu in quo ab hoĩe alienatiõis p̃hibi tio appo nit si at p̃hibitio sit a lege et tũc nñla ẽ aliẽa tio i. l. quẽadmodũ. C. ð agri. et cẽsi. et co. et c. ecclia sctẽ Marie el. j. et ibi pa. vt lit. pẽ. si aut p̃hibitio talis põit ab homine in viã testamẽti vñ vltime volũtatis tũc dicvt in. l. filiusfa. §. diui. ff. de leg. j. dicĩt qũo sine causa nõ põt op3 ergo causa exprimatur ab ipso testõre puta vt remaneat in familia et hmõi vide diffuse ad propositum nostrum. j. legatum. ij. §. xj.

¶ Vtrū phibiti donare donatiōe me [sect. 52] ra cōditionali vel sub modo phibeant donare ppter bñmerita q̄ dicitur remuneratiua. Rñ. q nō q̄ nō est pprie donatio vt colligitur ex. d. l. acquili⁹ regu lus. et quod no. in. c. si quos. xij. q. ij. et in c. cōsensus de re. eccl. nō alie. et Bal. i. l. iubemus. C. de sac. san. ec. nisi phibeant donare q̄ nō habent administrationē in reb⁹ liberā quas volūt donare sicut sūt primi. ij. iij. iiij. v. vij. viij. ix. x. xj. xij. xvij. vel pro hibeantur donari ppter legitimā cāz sicut sunt. xij. xx. xxj. xxij. vñ qui nō possunt donare nisi in damnuz aliorū vt sunt. xix. vide etiam q̄ dico. j. imunitas. §. liij. aduerte hic q̄ ista vba quādo quis dicit se donare propter benemerita si proferatur ab eo qui libere pōt donare. tūc inducunt pbationē in ter easdez psonas sed si de necessitate requirerentur benemerita vt valeret donatio tunc non sufficiunt talia verba enunciatiua: quia non probant benemerita precessisse. l. si forte. ff. de cas. pecu. et ibi Bar.

¶ Vtrum talis donatio remuneratiua [sect. 53] possit reuocari ppter causas qb⁹ reuocatur alia mera vel cōditionalis vel modalis. de quib⁹ dictū est. §. Rñ. q nō vt in. l. si pater. ff. de dona. t3 pa. in. d. c. fi. q̄ fm cum iura scripta loquētia de donatione non habent locum de hac donatione remuneratiua.

¶ Vtrū donatū consanguineo ī dubio [sect. 54] p̄sumať donatū respectu cōsangunitatis. Rñ. q sic et nō respectu remunerationis tex. est in. l. tutor. §. que a tutoribus. ff. de exc. tu.

Donatio

ij. causa mortis est cuz q̄s magis vult habere se q̄ eum cui donat magisq̄ eum cui donat q̄ heredē suū. dixit tex. in. l. j. ff. dō dona. causa mortis et in. l. senatus. §. donatio eo. titulo. De cōtentis in hoc. §. et q̄ dona. cā mortis dicatur magis cōtusus q̄ vltima volūtas. no. glo. in. l. ij. in prin. ff. de dote preleg. Bar. Bal. et Jo. de imo. i. l. qui ī ptāte. ff. de testa. et q̄ sit cōtractus stricti iuris habens p oīa naturam contractus bonefidei. l. seia. ff. de do. cā mor. Bal. in. l. cum donatione. vñ. vitiat contractum. C. de trāsac. ideo non comprehenditur statuto de vl. voluntatibus secundum Bal. in. l. hac consultissima. col. iiij. C. de testa.

¶ Tres sunt species donationis causa [sect. 1] mortis. Quedā sunt qñ imminente periculo mortis. ita dat vt statiz sit accipiē tis. alia sit nullo metu pñtis piculi l3 so la cogitatiōe mortalitatis. vt ab homi ne sono. Tertia speciescū donatur causa mortis nō vt statim fiat accipientis sed tunc demum cum mortuus fuerit l. ij. ff. eodem. ti.

¶ Conuenit donatio cā mor. cuz donatiōe simplici q̄ vtraq̄ donatio est. itē q̄ vtraq̄ intervivos cōficitur et traditur differt. q̄ ista ex penitentia reuocatur. illa nō vt. l. q̄ mortis cā. ff. e. Jtē q̄ ī ista v. testes in illa duo sufficiūt vt. l. fi. C. e. ti. ī dubio p̄sumitur donatio intervivos. nisi pbetur cōtrariū vñ sit facta mentio de morte vt no. gl. in. d. l. fi.

¶ Quomō dignoscit a legata. Rñ. q si verba sunt cōmunia. vñ equiuoca. tūc p [Fo.cxij.r] traditionē rei vel p obligationē qua se obligat legatario cognoscit aut qñ nul lū istoꝝ interuenit dñ legatu3. vide qđ legiť. et no. i. l. ij. et. l. marcellus. ff. eo. tit. ¶ Conuenit in multis cū legato quia [sect. 4] vtraq̄ est vltia volūtas. itē q̄ vtraq̄ q̄ nariū numerū testiū req̄rit. Jtē quia in vtraq̄ substitutio locūvēdicat. vt in. l. j. C. e. Jtē q̄ nec īsinuationē exigit. d. l. fi. itez q̄ non est pfecta nisi morte secuta vt. ff. eo. l. nō vñ et multis alijs de quib⁹ dic. vt no. ī dictis. l. Marcellus. et. l. fi.

¶ Differta legato q̄ legatu3 fit nolen [sect. 5] ti. sed nō donatio cā mortis. Jtē sepius donatū cā mortis tradiť a donāte sz legatum nō. Jtem q̄ donatio ī singulos annos est vna legatū vero plura. l. senatus. e. ti. Jtē filiusfa. nō legat sed donat cā mortis d cōsensu patris. Jt ē

l3 testa mētū falsū sit vī nullū do. t3: l3 nō lega tū. ff. de his q. vt idi. l. pe. §. vltio. et mul tis alijs de quibusvide per totum istū titu. ff. et. C.

¶ Quomō reuocat. Rñ. f3 gl. i. l. nō oīs [sect. 6] in prin. ff. si. cer. pe. q. trib⁹ modis tex ē isti. de dona. §. j. ¶ Prim⁹ si donatari⁹ p̄moriatur q̄ donator. Secūdus si penitet donasse. ¶ Tertius cessante conditione sub qua donatio facta fuit.

¶ Quid si iurauit non reuocare. Rñ. q. [sect. 7] potest reuocari in duob⁹ casib⁹. ¶ Prim⁹ ex noua causa vt. j. sepultura. §. xl.

¶ Secūdus si donauit oīa bōa p̄ntia et futura q̄ tūc iuramentū īducere vtōtū captāde mortis et ideo nō tenet. q̄ esset vīculūīqtatis petet tñ pri⁹ absolutionē a iuramēto secus si donasset solū p̄ntia q̄ ītelligit qñ q̄s donat oīa bōa sua nō addēs futura. q̄ tunc non reuocat. de qua vide q̄ legi et no. i. l. fi. C. de pac. et l. stipulatio hoc modo. ff. de x. ob.

¶ Quis pōt donare cā mortis. Rñ. qđ [sect. 8] oīs qui testm̄ facere nō pōt donare cau sa mortis. Excepto filiosami. q̄ licet testari nō possit etiā iubente p̄re. pōt tamē donare cā mortis p̄re permittente. l. tā is. ff. eo. ti. Jtē q̄ nō pōt donare īter viuos non potest donare cā mortis. l. filiusfa. ff. de do. vñ dicit bal. i. li de cō sue. feu. in. Rñ. de phi. fe. alle. per feđ. c. j. q̄ qñ nomē donationis ponit phibitiue tūc includit etiā donatio cā mortia: puta statuto cauet ne mulier possit donare. vñ nec etiā causa mortis: q̄ a q̄ remouetur gen⁹ et quelibet ei⁹ species d. l. filiusfa. §. pari ratione: s3 quādo no men donationis ponit permissiue tūc non includiur do. cā mortis. q̄ nō est proprie dona. vt. l. j. §. j. ff. đ dona. vnde feudatarius cui a dño pmissuz est donare non potest donare causa mortis feudum.

¶ Vtrū donatio cā mortis. valeat facta [sect. 9] ab eo q̄ capitale crimē commisit. Rñ. q̄ nō siue sit facta ante crimen cōmissum siue post. siue ante sentētiā siue post cū et testamētū rūpatur et oīa publicēt vt. ff. e. l. si aliquis. fallit ī re donata vxo ri. facta reatū cōmissum s3 non postea vt. ff. de do. intervi. et vx. l. cū hic status. §. si maritus. est tex. cuz gl. in. l. resvxoris. C. de do. inter vi. et vx.

Donatio

tertio inter vi3 et vxorem constante m̄rimonio non valet: ratio est ne mutuo amore inuicē spoliarent donationibus non tē peran tes vt est tex. i. l. j. ff. e. intellige si aliter sit ditior et aliter pauperior vt i. c. dona tio. đ dona. īter vi. et vx. q̄ intellige verñ in donatiōe pura et simplici. de qua s. donatio. ī p̄ri. secus in donatiōe remuneratiua q̄ nō phibetur vt in. l. q̄ āt. §. sivor. ff. e. ti. vbi p3q̄ sivor dōatvnā rē vxori. et vxor aliam viro fit hincinde cōpensatio. et per hoc notabiliter dicit Bar. in. l. si diuortio. ff. de ver. ob. et ē gl. in. l. si volūtate. C. de do. pro q̄ plebei⁹ pōt constituere dotē nobili cui nubere vult aīo donādi. l3 cōferatur in tēpus matrimonium q̄ est remuneratiua et nō simplex. Facit ad hoc. l. aquili⁹. ff. de do. et sic limita iura phibētia donatio nē nec solū phibet īter vi. et vx. s3 ī eos qui ad eos p̄tinēt ēt aut interpositas p̄sonas. vt. l. si spōsus. gñaliter. ff. eo. ti. De notatis in hoc. §. et q̄ reciproca v3 no. Bal. in. l. si pater puellae. C. de iof. test. et an. vt alter distribuat ī piā causā [[Fo.cxiiij.]v] Fel. no. q̄ sic i. l. mulier. ff. ad. i. aquil. et q̄ factaviro ab vxore pro dote filie Bar. no. in l. siue vxor per illuz tex. ff. de dona. in ter vi. et vx.

¶ Quid si viro mortis cā donare volē [sect. 1] ti mādāt vir q̄ donet vxori. Rñ. qđ donatio est nulla. q̄ vī ac sivor donaret. l. idēq̄. ff. e. ti. secus si volēti legare mihi. mādō q̄ legetvxori. nō facit donationē īter vi. et vx. l. s3 si vir. §. q̄ legatur⁹. ff. eo. Rō q̄ ī donatiōe cā mor. vt sine traditiōe trāsfert̄ dominiū reuocabiliter tñ l. ij. ff. e. ti. sec⁹ ī legato q̄ cedit solū a tēpore mortis. vt. l. a titio cū si. ff. de fu. iō ī p̄mo casu q̄sito dño viro nō pōt. sed ī secundo

sic. q̄ nō acq̄rit nisi morte secu ta. Hoc limita veꝛ q̄n iā donauerat cā mortis. sꝫ q̄n solū disposuerat dōare va lebit. si mutato p̄posito ad instantiam viri donat vxori quia sic ratio cessat diuersitatis de legato.

¶ Vtrꝫ vlr nō valeat dōatō itervi. et vx. [sect. 2] Rñ. q̄ nō sed fallit in. viij. casibus.

¶ Prim⁹ ī donatiōe īpatoris facta cōiu gi. vlr ē. est tex. ī. l. pe. C. e. ti. ¶ Secūd⁹ si edes vxoris īcēdio exuste sunt donatū ad eaꝫ extructionē a viro vꝫ. īq̄tum edificij extructio expostulat. l. q̄ si vir. ff. e. ti. ¶ Tertī⁹ pōt marit⁹ cōstāte matri monio remittere vxori dotē sibi ab eo p̄missaꝫ ī toto vlr parte. vt est gl. sing. et ibi cy. et bal. ī. l. si cōstante. C. de do. ante nup. sꝫ remissio alteri⁹ debiti nō vꝫ sicut nec assignatio alteri⁹ d̄bitoris. q̄ hec oīa donationes sunt. d. l. si sponsus. §. si debitor. ¶ Quart⁹ si ex tali donatiōe nō fit pauperior q̄ donat q̄uis cui donat fiat ditior: vt si marit⁹ īstitut⁹ heres ab aliquo nō adiit hereditatē vt ad vxorē substitutā pueniat. vlr si repudiet lega tū vt remaneat apud vxoreꝫ oneratam pro legato p̄ testatorē: vel si rogat⁹ resti tuere hereditatē vxori non detraheret quartā cā donatiōis vt ī. l. si sp̄sus. §. si marit⁹ h̄rs. ff. eo. vbi tex. neq̄ eī paupior fit q̄ nō acq̄rit. sꝫ q̄ d̄ p̄rimonio suo deposuit. idē dicas q̄n dōat rē alienā. l. sꝫ et si cōstāte. ff. e. Jntellige ī tali casu q̄ īp̄e donās nō teneat restituere: vt puta de lñia dñ i dātis sibi liberā facultatē donādi donauit. Quint⁹ si cui donatū ē nō fit ditior. q̄uis donator fiat pauperior vt si donauit ad emēda vnguenta d. l. q̄ aut. §. j. Jdē si donat vxori pecuniā vt p̄ cognato suo sportulas soluat q̄uis īp̄a vxor pecuniam īp̄am mutuo fuissetacceptura. d. l. si mulier. ff. e. ti. idē dic si soluat vectigal p̄ ea. §. ho. Jdē si dat ad oblatiōes faciēdas vlr aliā piā cāꝫ §. eū dē h̄rs ātvxo. si expēderet īutihr nō p̄ hoc min⁹ tenere. vt ī. l. q̄ de bonis. ff. ad. l. fal. q̄ satis ē q̄ dōatari⁹ effect⁹ ē locu pletior vt no. pa. ī. d. c. do. e. ti. ¶ Vj. q̄n dōat ī t̄ps finiti m̄rimonij vt tūc res fiat maritvlr vxoris cū mors fuerit sequuta. l. sꝫ iteriꝫ p̄n. ff. e. ¶ Vij. q̄n dōat cā mor. cuiuscūq̄ sp̄ei sit ista do. cā mor. vt in. d. l. sꝫ iteri ī p̄n. nisi ita fiat vt nullo mō reuocē. q̄ nō valeret §. gl. ī. d. l. sꝫ iteri. ¶ Viiij. quando vxor donat viro cā dignitatis vel honoris adipiscendi. l. q̄ adipiscende. ff. eo titu. ¶ Qūo cōfirmat donatio inualida iter [sect. 3] virū et vxorē. Rñ. q̄ in duobus casibus. ¶ Primo morte donātis et nō reuocātis tacite vlr exp̄sse. vt. l. j. et. iij. C. e. ti. et. d. c. dōa. lita veꝛ q̄ morte cōfirmat i dona tiōe q̄ nō ē vltra. ccccc. solidos: q̄ si eēt vltra ccccc. solidos. et sit fcā sine īsinus tiōe nō cōfirmat morte nisi exp̄sse tūc ap̄ probauerit. si approbavit exp̄sse ī morte valebit vt legatū qd̄ nō īdiget īsinua tiōe. als non §. gl. et Jo. an. ī. d. c. dona. Jtē si nō fuerit fciā simplici p̄missiōe q̄ si sic nō valeret. l. papi. ff. e. et ibi bar. d̄r veꝛ nisi iteruenisset traditio ꝛa vlr ficta puta q̄ cōfiteē se hūisse: q̄ sic cōfirma re: req̄rit og traditio in vita donantis vt do. morte cōfirmē vt. j. pctm̄. §. xv.

¶ Sed dubitatur an intelligatur iste [sect. 4] casus de morte naturali tñ q̄ cōfirmet talem donationem. Rñ. q̄ non sed etiā de ciuili distinguendo tamen q̄ ex illa qua perditur libertas et seruus efficitur hoīs perimitur donatio vt. l. cum hic status. §. si donator. ff. eo. Sed ex illa quasi efficitur seruus pene mortis confirmatur vt. C. eo titu. l. res vxoris. [Fo.cxiiij.r] Ratio diuer sitatis fm̄ gl. in. d. l. res est. q̄ vbi efficit seru⁹ hoīs est domin⁹ qui potest reuocare sꝫ nō vbi efficit seruus pene. Hodie tñ ex delicto non d̄ꝫ quis dānari vt sit seru⁹. aut. sed hodie. C. eo. Ex alia aut morte ciuili ex q̄ m̄rimoniū nō dissoluīt vt est deportatio et īterdictio ignis et aq̄. et hmōi nō cōfirmat: sed pēdet vsq̄ ad mortē naturalē et si nō re uocauerit tūc cōfirmē. d. l. res vxoris. Ex alia aut morte q̄s igrediū religionē lꝫ Vin. ī. d. c. donatio teneat q̄ nō ītelligat de ista religione tñ Jo. an. et Car. te nēt q̄ sic q̄ ingrediēs cēseē mortu⁹. l. fi. C. d̄ epis. et cle. et. xvj. q̄. j. c. placuit el. ij. sꝫ opi. Vin. vlr verior ī m̄rimonio cōsūma to p. d. res vxoris q̄ requirit mortē talē qua m̄rimoniū dissoluīt: q̄ nō est in in gressu religiōis nisi quo

ad exercitiū sz in mřimonio nō csummato t3 opinio. an. et Car. ¶ Scđo cfirmat iuramēto f3 Pa. ī. d. c. donatio. q̄ dicit q̄ hec est cōis opi. Bar. in. l. si quis p eo. ff. de fideius. et in. l. sei⁹. et augeri⁹. ff. ad. l. fal. idē t3 sz in. l. j. ff. de dona. iter vi. et vxo. vidēt tenere t3riū p rōnē gl. ī. d. c. donatio. q̄ vř t3 bonos mores. Sed dic vez t3 bonos mores ciuiles: sz nō t3 bonos mores naturales t3 quos nō valet iuramentum et dic q̄ confirmatur.

¶ Quid si mřimoniū nō tenuit. Rñ. q̄ [sect. 5] l3 donatio ipō iure valuerit q̄ tñ indigna psona ei⁹ fuit qui nec marit⁹ dici pōt reuocari poterit. l. si ex volūtate. C. eo. ti. Jntellige si ignorabāt si xovterq3 scit īpedimētū et mřimoniū nō tenere fisc⁹ repetit. ff. eo. ti. l. cū hic stat⁹. §. vlt. et si nō repetet poterit tenere bona consciētia: l3 de bono consilio deberet dare pauperibus.

¶ Vtrū donatio iter spōsum et spōsam [sect. 6] de futuro teneat. Rñ. gl. pfata q̄ sic alle gat. l. iter eos. ff. e. vbi dicit tex. valeret ēt si eodē die mřimoniū postea t3hať. ¶ Quomodo reuocat donatio iter vi3 et vxo. Rñ. q̄ in. v. ¶ Primo p pñiam. d. l. cu3 hic stat⁹. ¶ Scđo si alienetur res donata per donatorē. l. si maritus tu⁹. C. de donat. inter vi. et vxo. et in. d. l. cum hic status. ¶ Tertio quando pignorī obligatur res donata a donatore nisi aliud exprimatur. d. l. cum hic status. ¶ Quarto si p̄moriať q̄ donationē accepit de dona. iter vi. et vxo. c. donatio. et si moriantur simul t3 fm glo. ibidem. ¶ Quinto cū diuortiū fit ex displicētia d. l. cū hic stat⁹ nisi exp̄sse voluerit donationē vale. l. si iteriz. ff. e. ti. sec⁹ si cā religiōis si tamē mřimoniū restituerēt post diuortiū nō reuocat. d. l. cū hic. et idē dic de donatiōe iter soce3 et nuz vel gene3: et inter consoceros q̄ copulatos mřimonio ī ptāte habēt. d. l. cū hic stat⁹. §. oratio. et inter patrē et filium nō emācipatū vide gl. ī d. c. donatio q̄ hec t3 in dubio x̄o qñ p̄sumať donare vestimenta vide peculium. §. xxj.

Donatio. iiij.

añ nuptias vel pp. olim dicebāt añ nuptias donatio. Sz hodie nō ē nisi donatio pp nuptias. et vt. C. de do. añ nup. vť ppter nuptias ī. l. fi. et fit in recōpēsatio nē dotis. et pōt fieri a viro hec donatio siue priusq3 t3tūsit mřimoniū siue post t3tū. vt. d. l. fi. et đr antiferna ab anti qđ est t3 et ferna qđ ē dos q̄si cōtra dotem. De notatis ī hoc. §. et q̄ quelibet donatio ob nuptias nō dicatur nuptias. no. Spe. in ti. de do. iter vi. et vxo. §. iiij. Pau. de ca. csi. ciiij. et Bal. no. ī. l. ij. C. de bo. q̄ li. q̄ hēt tacitā stipulationē si mřimoniū subsequat. et an debeat augere vel cōstitui cōstante matrimonio si tūc dos augeatur vel cōstituat not. Ange. ī aut de equali. do. §. j. col. iiij. colla. viij. ¶ Vtrū requiratur equalitas cū dote ī ista donatione. Rñ. olim si fiebat ibi cō [sect. 1] stitutione dotis tunc nō requirebatur equalitas. vt. C. de pac. conuen. tam su pra do. l. ex morte et. d. l. fi. si x̄o dos pri⁹ erat constituta oportebat equalitas vt. d. l. fi. §. sancimus. sed hodie qualitercunq3 op3 sit equalitas tam in donatio ne propter nuptias cum dote quam in lucro super vtroq3 per auten. equalitas posita suspect. d. l. ex morte.

¶ Vtruz soluto mřimonio donatio pp nuptias reuertat ad virū. Rñ. q̄ sic vt [[Fo.cxiiij.]v] d. l. fi. sicut et dos. reuertit ad mulierē. C. de re. vxo. ac. l. vnica. §. illo proculdubio. et hoc vez nisi pactū illud habeat. Nā si pactū est q̄ lucreť donationē ppter nuptias. et vir lucrabit dotē et ecō tra q̄. d. l. fi. dicit q̄ pari passu vadūt. s. quo ad pactū q̄ quale erit de lucrando donationē vel dote3 tale de cōtrario. et hoc vez nisi ex cōsuetudine sit derogatum. d. autē. vt est ī multis locis. et ideo illaz serua vt no. in. c. donatio de dona. inter vi. et vx.

¶ Sed ad qđ valet donatio ppter nu [sect. 3] ptias ex q̄ vxor eā nō lucrat nisi ex pacto spāli vt. d. §. illo. nec fruct⁹ habeat dicte donatiōis vt. C. eo. tit. l. si liberis. Rñ. q̄ valet vt sit securior in dote vt dicit gl. in. d. l. fi. Nā res suas vir alienat p̄sentiēte vxore. et renūtiare pōt iuri hy pothecario qđ habet ī alijs benis mariti. vt. C. ad vell. l. etiā sz in. donatione ppter

nuptias alienatiōe aut obligatiōe nō pōt mulier renūciare iuri hypo thecario p iure suo q hz im hac donatiōe ppter nuptias nec v3 osensus mulieris vt. C. ad velle. autē. siue auie nisi interueniat iuramētū vt in. c. l3 de iureiu. li. vj. aut duo alia occurrāt. ¶ Primum q vxor osentiat post biēniū scōa vice. ¶ Scōm q tm sit in facultatibus viri vt indēnitati vxoris possit cōsuli. nō sosū tempore cōtractus vt quidā dixerūt. sed etiā tpe quo vxor agere pōt vt no. in. d. aut. siue auie. vel q per. xxx. an. tacuerit l3 scōo nō cōsenserit. vt no. Pa. in. c. puenit. de emp. et ven. Jtē viro dissipāte bona sua p̄t agere sic p dona tiōe ppter nup. sicut pro dote. C. de iur. do. l. vbi de q̄ dic vt no. ibidē. itē ppter adulterium viri lucratur. vt. s. adulterium. §. iij. ¶ Quid si soluať matrimonium aliter [sect. 4] q p mortē nūqd pactū vel consuetudo poterit facere q vir lucretur dotem. et sic mulier remaneat sine dote. Rñ. fm Ho. q nō. vt no. i. d. c. donatio. de dona. iter vi. et vx. Et iō p̄fat⁹. §. illo. proculdubio loquitur qñ mulier decessit quo casu tunc vir lucretur ratione pacti soluz fm Ho. sed f3 Car. in. d. c. donatio. etiā ratiōe cōsuetudinis q q pōt pactū po test et cōsuetudo. vt no. gl. c. nō putam⁹. de consue. lib. v. ¶ Querīť statuto caueť q si alter cōiu [sect. 5] gū p̄moriať alter lucreť dotē vel donationē ppter nuptias an debeat intelligi de morte naturali. vel etiā de ingres su religiōis. rñ. q tm morte naturali nō de ista ciuili persertim q verba statuti sunt facti et in facto osistūt. c. j. de cōsti. nec recipiūt casus fictos. vt. l. iij. §. hec verba. ff. de neg. gest. imo nec expresse posset puidere q muliere ingrediente religionē vir lucrareť ptem dotis cū libertas religiōis grauareť p diminutio nē dotis qđ fieri nō dz. l. j. §. onerāde. ff. quarum re. ac. nō dať. et etiā q dispone ret statutū de rebus persone religiose. quod nō potest. c. fi. de re. eccle. nō alie. ¶ Quid si ex pacto sit vt lucreť alio pre [sect. 6] moriēte. Rñ. q pactū manet validum quinīmo puriscať p ingressum religio nis. vt. l. deo nobis. C. de epis. et cle. et in auten. de san. epis. §. si vero constante.

Dos

est qđā donatio facta a p̄re mulieri vel ab extraneo vel facta a muliere ipsi viro pro oneribus matrimonij sustinendis. ita no. Can. Gof. et Hosti. in. c. raynutius. de testa. et per legistas in rubri. ff. sol. ma. et quippe p̄priu3 patrimoniū mulierisvt. ff. de mi no. l. iij. §. sed vtrum in fi. De notatisin hoc. §. et qđ dos dicať ius vniuersale no. in. l. si cū dotē. §. fi. et in. l. fructus. ff. so. ma. et gl. in. l. quod dicitur de impē. in re. dota. factis. et in cu ius bonis fit. Bar. not. in. l. neq eo. tit. q q̄ ad on⁹ psonale ipositū p reb⁹ est i bonis mariti et dotis priuilegia ponūt p Bar. et doc. i. l. j. C. de priui. do. et. l. j. ff. so. ma. et q cā dotis sit fauorabilior vel saltē eque q alimentorum Bar. in. d. l. de. l. j. et Bal. i. l. legatū. C. de cōdi. inser. ¶ Quot sunt eius spēs. Rñ. due. ¶ Pri [sect. 1] ma dicitur profectitia et est que a patre vel auo vel proauo et huiusmodi pater no p filia vel nepte et huiusmodi de bonis eorum pficiscitur vel que alias de [Fo.cxv.r] mādato eorū vel nomine eorum et ipsi ratum habent cōstituitur vt in. l. profectitia. i p̄ri. ff. de iur. do. etiā si filia esset emācipata. d. l. profecticia. §. fi. ¶ Secū da dicitur aduēcticia et est illa quam dat mulier pro seipsa vel quilibet ali⁹ que alias nō descēdit a patre vel auo et huiusmodi. Jtem aduēcticia est si pater cū deberet filie cum volūtate. eius dederit vt. d. l. profecticia. in fi. Jtem est alia dī stinctio aliquādo dať dos extimata ali quādo inextimata quādo extimata tra ditur periculū pertinet ad maritū. Si vero inextimata p̄tinebit ad mulierē. l. plerūq. in prin. ff. de iu. do. Fruct⁹ tamē et fetus rerū dotalium lucratur maritus vt in. d. l. plerūq. de quo ibi vide et per gl. i. c. salubriter de vsu. et Cano. ibi et per Gof. in sum. ti. de dona. in. §. aduēcticia. Limita tamē verū q fruct⁹ lucra tur si sustinet onera matrimonij. alias nō sed restituunt mulieri. ff. de vsu. videamus

la. ij. §. pe. Jtē q si dos esset in animalibus debet marit⁹ supplere de lam natis fetibus capita mortua vt. d. l. plerunq.

¶ Vtrū dos possit esse sine matrimonio [sect. 2] presenti vel pterito. Rñ. q nō. C. de do. ante nup. l. fi. et ideo solutū p dote vbi matrimonium fuit nullum nō repetet nomine dotis sed cōditione sine causa. ff. de cōdi. sine cā. l. fi. et est priuilegiata hec actio quo ad mulierē sicut actio de dote vt tenent doct. in. c. de prudentia. de dote pos. di. resti. facit. l. ij. ff. de priuil. cre. et sic proponeretur fm q. j. dicā. .§. xj. et §. xij.

¶ Quāta dż esse dos. Rñ. q etiā in mo [sect. 3] dico pōt cōstitui vt dicit glo. in. l. imperialis. C. de nup. in verbo dotalibus qđ est circa medium. l. et quia dos succedit loco alimētoz vt no. per bar. i. l. titio cētū. §. titio genero. ff. de cōdit. et de. et per bal. i. l. j. §. ius naturale. ff. de iusti. et iur. Jdeo fm hoc extimabitur et fiet pēsatis conditionibus et alijs qualitatibus. ¶ Vtrū p̄ teneat dotare filiā que nu [sect. 4] psit 3 ei⁹ voluntatē. Rñ. fm pa. i. c. j. de despō. īpu. distinguēdo: aut nupsit indi gno. et tūc nō tenet. gl. est no. i. c. de rap. xxxvj. q. j. quod intellige fm do. ant. i. c. accedēs de p̄cu. Jmo. ibidem si est īdignus turpi indignitate. sec⁹ si esset īdi gn⁹. i. nō turpis cōditionis. Verūtāmē poterit minorē dotē dare ex conditione psone. et faciunt q̄ habent in. l. cum post diuortiū. §. gener. ff. de inre do. iūcta gl. in. l. si voluntate. C. de do. p̄mis. aut elegit dignū vel non indignū et tūc aut p̄ misit dotem. et sic pater tenet eam dota re licet p̄ nō cōsenserit ī tali p̄missione tamē filia per hanc p̄missionež releuat patrē a debito dotādi: et ideo tanq̄ ī rē patris vertat ista promissio tenebit pa ter de ī rē verso. ita dicit Bar. i. l. obligā tur. §. lege. ff. de act. et ob. per tex. in simi li in. l. et iō. §. fi. et. l. fili⁹. ff. de in rē x. aut nō p̄misit dotē. et sic nō tenet: q̄ ex q̄ inuenit sibi maritū sine dote et marit⁹ teneatur eā alere sicut filiā vt in aut. qui. mo. na. effi. le. §. pe. no. īno. in. c. p̄ n̄as. de do. inter vir. et vx. et etiā si premoriať relectis filijs tenet sibi relinq̄re quartā partem suoꝝ bonoꝝ prefatus vir secus si filios nō habuit. vt no. glo. in. §. pe. et iō cessat vtrūq̄ debitū in patre. l. alimē torum et dotis. primū quia habet vnde alat se. s. ex bonis mariti et dos succedit loco alimētoꝝ. vt. s. dictū est. et ita tenet Bar. in. d. §. lege. et Ange. in. l. si socer. et Bal. i. l. j. ff. so. ma. et i. l. fi. C. de do. p̄mis. Et sic limita gl. in. c. fi. xxxij. q. ij. q̄ dicit q̄ tenet eā dotare verum si p̄misit: als nō. Nō tamē habebit locū statutū quo cauet vt filia dotata nō succedat in tali muliere vt no. pau. in. d. c. accedēs. nec excluditur a successionē saltē legitime sicut ceteri filij multo magis tenet pater dotare filiam que nō cōtraxerit contra eius voluntatē et cōtra patrem pōt implorari officium iudicis regulariter vt dotet filiam. l. qui liberos. ff. de ritu nup. no. in. d. §. lege habentur in. l. fi. C. de dotis p̄mis.

¶ Vtrum frater teneatur dotare sororē [sect. 5] ex eodē patre natam. Rñ. pau. in. c. peruenit de arbi. cōmuniter tenetur q̄ sic. not. gl. de laico. in. l. cum plures. §. pe. ff. [[Fo.cxv.]v] de admi. tu. et in. l. nō oī. C. e. ti. Rō q̄ f̄z Cy. i. d. l. nō oī cā dotis est fauorabilior q̄ cā alimentoꝝ. p̄pterea t̄z bar. in. l. fi. ff. de his qui. vt indig. q̄ p̄ pōt relinq̄re filie spurie dotē. q̄ dos succedit loco alimentoꝝ. idē not. in aut. ex complexu. C. de ince. nup. et in. l. meuius. §. duob⁹. ff. de le. ij. Vnde sicut tenet alimentare. vt. s. Alimēta sic et dotare in casu neces sitatis. Jdem dic et fortius in clerico q̄ magis tenetur ad charitatē vt in. c. j. et quod ibi no. de emp. et ven. Et si nō h̄z alia bona potest eā dotare et aliā cōsanguineam de redditibus ecclesie si est in ops. qđ probat per. c. j. de coha. cleri. et mu. et in. c. oīo cōfitemur. xxxj. dist. q̄ sicut per. d. c. pōt alere cōsanguineos pau peres de redditibus ecclie ergo fortius dotare. cū sit fauorabilior. vt dictuz est. Quod verū credo dummodo cōstituat

ad necessitatē sue cōditionis nō pōpaz tastuositatis. ar. c. negociatorē. lxxxviii. di. sic ergo qui tenetur alimentare tene tur dotare.

¶ Vtrum vir possit constituere dotem [sect. 6] vxori. Rñ. pau. i. c. et si necesse. de do. iter vi. et vx. q nō post cōtractum matrimonium. secus si ante matrimoniū. qz pōt vt. l. j. et qđ ibi no. C. de do. ante nup. nisi sit constituta. vt tunc dominium adipiscatur cū matrimonium fuerit subsecutum. quia nō valet. vt in. l. quod sponse. C. de do. ante nup. quia nec ante matrimoniū dominiū trāsiuit qz noluit. nec post matrimoniū qz nō potuit. vt ibi gl. fallit hoc in plebeio dotante nobile. qz videt donare in recōpēsationē cū nobilitate: qz pōt vt. s. donatio. iij. in prin.

¶ Vtrū res emphiteotica possit a patre [sect. 7] dari in dotē sine cōsensu dñi. Rñ. spe. ti. de loc. §. nūc aliqua. v. exc. q sic nō trans fert plus iuris q ipse hz. vt in. c. nup. de do. inter vi. et vx. nec soluet laudemiū quia est alienatio necessaria fm Guil. et bar. in. l. et ideo. ff. de cōdi. fur. Similiter pōt dari in dotē extranee si inextimata detur et soluet laudemiū. sz extimata nō pōt dari nisi filie.

¶ Vtrū feudatari⁹ cōsit possit. Rñ. Jo. [sect. 8] an. in. d. c. nup. q nō. Jnn. tñ ibi tenet q pōt et eū sequit pa. ibidē et etiā dicit in donatione ppter nup. ego concor. sic q vera est op. scđa in feudo in quo succedit filia et prima opi. in illo in quo non succedit qz sic est rō diuersa ab emphiteosinn qua succedit filia.

¶ Vtrū vir possit repellere vxorem non [sect. 9] soluta sibi dote pmissa. Rñ. q sic vt sentit Ho. in. c. p vestras de do. iter virū. et vx. Nam dos datur ppter onera: matri monij sustinenda vt in. d. c. p vřas. et in. c. salubriter. de vsu. et in. l. si cum dotē. §. sinautē. ff. so. ma. ergo pōt hec onera recusare si non hz vñ sumat emolu mēta. bonus tex. est ibi. et bal. i. l. fi. C. ad vell. post Cy. in. l. vxorē. C. de ne. ge. et bar. in trac. de ali. ex q cōclude eū nō teneri ad traductionem dote prius nō soluta: secus de debito coniugali.

¶ Vtrū maritus ducēs vxorem sine do [sect. 10] te teneat eā alere de suo. Rñ. q sic f3 statum sue persone. vt no. et volūt Jnno. et Ho. in. d. c. p vestras. et gl. i. d. §. sinautē. Facit tex. in. l. q si nulla. ff. de reli. rō fm Jnno. qz psonam suā dedit pro dote vt in auten. qui. mo. natura. effi. le. §. pe. et ff. vt in pos. lega. l. pe. dicitur q vxorem. debet alere vt filiam.

¶ Que sunt puilegia dot. Rñ. q multa [sect. 11] ¶ Primū q oīa bona viri sūt tacite hypothecata p dote vt est tex. in. c. ex literis de pig. ¶ Scđm qz non pdit ppter malefium viri nec etiaz patris vt no. glo. d. c. ex literis. Fallit in vxore primi pilarij qui in eo officio deliquit vt. C. q. mo. pig. ta. contr. l. satis notum. et. C. de primipil. l. vtilitas. ¶ Tertium qz preponitur omnib⁹ creditorib⁹ etiā priori bus q habēt psonales actiones vel tacitas hypothecas vt in. l. assiduis. C. q po. in pig. ha. secus habētibus expřssas vt no. glo. in. d. l. assiduis. et Dy. in regu la qui prior est lib. vj. Sed tñ dico cum Pa. in. d. c. ex literis q si consuetudo est aliqua illā seruabo. l. si de itēpretatione. ff. de le. cū si. Si vero nō est dico qđ fauore mulierum dz pferri etiā habentibus expressas hypothecas: qz si mu-[Fo.cxvj.r]liuincit eū qui ad refectionē rei dedit vt in aut. q iure posita sup. d. l. assiduis qui tñ preferit anterioribus habentib⁹ expressas hypothecas: vt. l. interdū. ff. q po. i pi. habe. ergo si vinco vicētē te mul tomagis vinco tevt in. l. de accessionib⁹ ff. de diuer. et tem. prescri. ad min⁹ casus dubius et in facto dubio potior est conditio dotis vt in. c. fi. de re. iu. et no. i. ca. ex lřis de pba. cū hac opi. est Pe. et Cy. et Jo. an. licet cōiter doc. teneāt cū gl. in. d. c. ex lřis et istud priuilegiū vt preferat creditorib⁹ trāsīt ad filios ei⁹ fm Alex. de imo. in. l. etiā. ff. so. ma. et ibi est glo et alia. in. l. j. C. de priui. do. licet bar. dicat cōtrariū. Sed pōt itelligi opi. Bart. vt nō loquatur de heredibus suis vt sunt filij sed extraneis qui nō hñt hoc priuilegiū vt. l. vnica. C. de pri.

do. ¶ Quartū q̄ ecclesia pōt se impedire de dote nō sō lū in fauorē viduaz. vt in. c. nup. de do. inter vi. et vx. s3 etiā mariti petētis sibi dotē promissam. vt in. c. per vestras. eo. ti. facit qđ not. Jnnoc. in. c. lator. qui fil. sint leg. q̄uis alij contrarium teneant nisi accessorie. ¶ Quintū q̄ viro vergēte ad inopiā iu dice iubente pōt dari pecunia dotalis mercatori cū pcō. vt capitale sit saluū. et de lucro percipiāt vir et vxor partē hō nestā cōpensato lucro cū dāno sine vsu ra. vt. c. p vřas. de do. inter vi. et vx. Jta t3 Jo. an. et Car. in. d. c. p vestras. et Ful. in. l. cū duob9. ff. p so. §. itē si in facto et Bal. in quodā cōsilio incipiēte viso instřo facto inter no. Host. ī sum. de vsur. .§. an aliquo. Pa. ī. c. nauigāti de vsu. dī cit se dubitare. Sed ego credo cōtractū vsurariū nisi excuseť fm q. j. dico. socie tas. j. §. vij. ¶ Sextū q̄ fundus dotalis alienari nō pōt etiā de cōsensu mulie ris. vt no. in. l. iulian9. ff. de fun. do. et. C. ad velť. auť. siue auie. nec etiā in hypo thecam dari. vt. l. vnica. §. cum lex. C. de rei vxo. ac. Qđ verū est nisi iuramentū interueniat. vt in. c. cū cōtingat de iure iu. et. c. l3 de iureiu. lib. vj. Multa sunt et alia priuilegia in iure. de quib9 vide si pl3 spe. eo. ti. hec omitto q̄ nihil ad cōfessorē. tene tñ q̄ his puilegijs gaudet dūmō mulier sit catholica alias non. vt C. de here. auť. itē priuilegium dotis.

¶ Vtrū eadē priuilegia habeat in do [sect. 12] natione propter nupt. q̄ habet in dote mulier. Rñ. Pa. post Jnno. in. d. c. ex lite ris. de pig. qđ aut mulier agit ad dona tionē propter nuptias tāq3 specialiter sibi obligatā pro dote et tūc habet priuilegiū dotis. q̄ agit poti9 pro dote q3 pro donatione ppter nup. Si vero agit vt eā lucreť sic nō gaudet q̄ cessant rationes priuilegij dotis sed bñ h3 tacitā hypothecā. l. vbi. C. de iu. do. intelli ge cōem nō priuilegiarā. vt preferatur alijs habentibus eā. Jn parafrenalib9 autem habes. j. parafrenalia. §. ij.

¶ Ad quē pertinebit dos solut. matri. [sect. 13] Rñ. qđ licet maritus de subtilitate iuris efficiat dñs dotis sibi date. vt in. l. reb9. C. de iure. do. et. l. doce ancillam. C. de rei vē. tñ ad eū nō ptinet post mortē vxoris nisi in duob9 casibus. ¶ Prim9 qñ inerat pcñ de lucrāda dote vel donatione ppter nup. vt dictū. §. in prece dēti. ¶ Scđs qñ vxor intestata decedit deficientibus liberis et propinquis vir succedit et econtra vxor viro. l. vnica. C. vnde vi. et vxo. Sed pertinebit ad eum qui eam constituit si stipulatus est eaz sibi restitui siue sit extrane9 vt in. l. vni ca. §. accedit. C. de rei vxo. ac. siue sit pater: si autem non sit stipulatus tūc si est extraneus qui eā constituit reddet vxori si superest vel heredibus eius. si autem est pater in duobus casibus erit filie Primus si eā emancipauit. Secundus si pater premoriať ante eam alias filia premoriēte erit patris etiam si extant liberi ex filia vt dicit Vin. p. l. dos a patre. C. solu. mat. cum qua opi. communiter transeunt canoniste. vt dicit Pa. in. c. fina. de dona. inter vi. et vxorē. et Bartolus in lege post dotem. ff. solu. matri. et glo. in. d. l. dos sed opi. contraria q̄ vult qđ restituatur liberis preualuit in vsu vt dicit. d. glo. sed filia super stite et patre et non emancipata. tunc patri et filie nec alteri sine consensu al-[[Fo.cxvj.]v]leri9 reddeť. l. ij. ff. sol. ma. Si 3o est mulier que sibi cōstituit dotē. tūc reddetur sibi. d. l. vnica vel heredibus suis nisi rōne adulterij perdiderit vt. j. dicā. pđi cta limita vera nisi sint statuta que aliter disponant vt sunt communiter.

¶ S3 nūquid viro vergēte ad inopiam [sect. 14] pōt vxor petere dotē cōstante matrimo nio. Rñ. q̄ sic fi mō ipa eā nō sit cōsumptura. de quo vide in. c. p vřas. de. dōa. inter vi. et vx. et in. l. vbi. C. de iure. do.

¶ Vtrū vir ppter adulteriū vxoris lu [sect. 15] creť dotē. Rñ. qđ sic si p snīam fit diuor tiū de do. iter. vi. et vx. c. plerūq3. vel p ex ceptionē. vt dictū est. §. adulteriū. §. iij. Qđ limito dūmodo ipse vxori fidē non fregerit etiā vxore ĩscia. q̄ in cōscīa quo ad lucrū dotis credo q̄ illud hēat locū paria delicta mutua cōpēsatione tollū tur. vt dicit. l. viro. ff. so. mat. cū

cor. ibi positus. et. ff. de do. in. l. si duo cū alijs cō cor. vt in. c. intellexim⁹. de adul. cū alijs cōcor. Jtē lucrať si vxor intrauit balneū cū. viro alieno fm glo. lxxxj. di. nō oportet. Similiter vxor donationez propter nup. si vir cū muliere alia alleg. l. vl. C. de repub. Fallit in istis duob⁹ casibus qñ mulier hz filios qz tūc filij habebūt dotē quo ad pprietatē et alia bona matris. sue scōm Jo. an. in. d. c. plerūq. Facit aut. sed hodie. C. de adulte. maritus autem vsumfructum habebit.

¶ Vtrū amissa dote ppter adulteriū si [sect. 16] mulieri oſtet de impedi mēto tali q nō erat matrimoniū recuperet eam. Rñ. qđ nō pp intētōnē cū ope subsecuto. ar. c. nup. et. c. vl. de big. hoc tenet Host. Gof. Lau. ber. et Jo. sed Tāc. t3 qđ recuperet et pl3 magis ne pena excedat casū suū. ¶ Vtrū heredes p exceptionē de adul [sect. 17] terio possint retinere dotē. Rñ. diuersa fuit opi. s3 mihi pl3 distīctio dñi Signo roli de homodeis quā recitat. d. Jo. an. de scō Geo. in. c. plerūq. vbi. s. aut ma rit⁹ viuēs ignorauit adulteriū et sic pñt heredes excipere de adulterio cū mari tus nō possit videri dissimulasset et remisisse: nec potuit remittere iuriā quā ignorabat. vt. l. nihil interest. §. si cū: filius. ff. de inof. te. et. l. mř. §. j. eod. ti. et. le gitimā. ff. de pe. he. et. l. vtilitātē. ff. de cō fir. tu. et idē dico si dubitať an sciuit: qz psumit ignorasse. l. j §. illud. ff. de li. ag. et. l. mariti. ff. de adul. et. l. veri⁹. ff. de pro ba. si vero sciuit et nō est cōquest⁹: vt po tuit de iure nouissimo etiā cōstāte matrimonio. aut. sed nouo iure. C. deadul. sed vxorē retinuit cū fuerit leno. l. si nō metu. C. de adul. sic cū heredes tractēt de lucro captādo ctra ipsos replicabūt de lenocinio mariti. l. cū mulier. ff. solu. ma. et sic paria delicta mutua cōpēsatio ne tollent. facit qđ no. Jnn. in. d. c. itellexim⁹ et Ja. de are. in. d. l. cū mulier. et in l. rei. §. j. ff. sol. ma. si vero post scīam vxorē nō retinuit. et tūc si qrit de delicto pñ cipaliter heredes nō pñt cōqueri imo accusatio d3 fieri et iscri ptio cū modificatione tñ quā facit glos. in aut. vt lice. ma. et auie. §. qz vero. sed secūdario sicvt repellāt petitionē dotis. vt in. l. filio. §. seia. ff. de adi. le. et sic cōcordat opiniōes secundum hanc distinctionem.

¶ Vtrū vidua cōmittēs stuprū et petēs [sect. 18] dotē a fratre mariti vel herede ei⁹ possit repelli p exceptionē de fornicatione Rñ. d. Ja. an. vbi. s. q sic de rigore iuris et pdet dotē. et sic remanebit apđ fratrē vel redes mariti ex offensa facta defun cto. p tex. cū gl. et p id qđ no. Bar. i. l. pe. C. de adul. et. ff. ð liti. l. fi. et. l. filio. §. si for te. ff. de iniur. ita determinat Pau. ð ca. cōsi. cxix. vide ibi multa pro et contra.

[sect. 19] ¶ Sed nūqd pñ q dedit dotē p filia pdet eā p adulterio filie. Rñ. qđ si nō est stipulat⁹ eā sibi reddi perdet et sibi imputet: vt tenet Jo. an. in. d. c. plerūq. et Accur. in. l. cōsensu. C. de repu. et i. l. si do tē. s. de iu. do. sed Dy. p. l. ij. §. itē si volū tate. ff. so. ma. dicit q si filia est in ptāte pñs nō preiudicat pñi quin possit age re p dote et ita siñr dñs Ant. in. d. c. plerū qz per. l. fi. C. de repu.

¶ Vtrū vir q expulit vxorē ppter adul [sect. 20] teriū nō notoriū propria autoritate teneat soluere mutuū qđ accepitvxor pro alimētis. Rñ. qđ sic: qz adulteriū nō no toriū non priuat ipso iure alimētis nisi [Fo.cxvij.r] snīa lata sit. ff. de dona. l. post cōtractū cū sua materia. et ad illud qđ ðr q mulieri obstat exceptio adulterij veruz est quo ad futura. sed nō quo ad alimenta que debent ante snīam latā. et de hoc in l. si instituta. ff. de inoff. testa.

¶ Vtrū frater qui viuēre pñe de bonis [sect. 21] paternis dotaui filia teneat illā dotē cōferre mortuo pñe vř q sic per. l. certū C. fa. her. et. l. fi. cū ibi no. S3 bal. in. l. fi. C. de do. pñis. dicit casum singularē vt nō cōputet: sed ego do tibi gl. in. l. dotē quā dedit auus. ff. de coll. q dicit si tpe mortis patris oſtabat matrimoniū nō esse cōicanda ali. l. filiū de colla. bo. et. l. primā. §. fi. ff. de col. dotis.

¶ Vtrū cōfessio qua vir confitẽ se rece [sect. 22] pisse dotē constāte matrimonio valeat. Rñ. qđ nō nisi appareat de numeratio ne. nā vidẽ donare bal. in. l. j. in. ij. col. C. de do. pro. et Ang. in. l. pe. ff. q̃ res pi. ob. po. et bar. in. l. si diuortio. et ibi legiste. ff. de ver. ob. et alij. in. l. si volūtate. C. de do. p. et psumit̃ simulta cōstitutio vt dicit bar. in. l. j. C. de dona. ante nup. de hoc hñ ī. l. j. vbi tex. C. de do. cau. nō nu. Et hoc verū nisi vir faciēdo testm̃ lega ret vxori dotē expressa certa q̃titate: q̃ tūc oīno vxor eā habebat etiā si p̃bare tur qđ nūq̃ fuit soluta vt no. Ang. are. insti. de le. §. s3 si vxori. q̃ limito verū ni si vir esset nō soluēdo creditorib⁹ suis. ¶ Qñ d3 restitui dos. Rñ. q̃ si cōsistit in [sect. 23] reb⁹ īmobilib⁹ d3 statī restitui sol. ma. si vero cōsistit in mobilib⁹ reb⁹ sic. j. annum. C. de re. vxor. ac. l. vnica. §. exactio. Jntellige tñ in marito si pōt q̃ si dolo malo nō est versat⁹ nō restituet nisi in q̃tū pōt idem priuilegiū habebūt filij eiusdē matrimonij: cauebūt tñ tā maritus q̃ filij de restituēda si ad pinguiorē fortunā veniūt. vt no. ī. d. l. vnica. ī. §. cū aūt. et in. l. in condēnatione. ff. de re. iu. et in. l. etiā. in prin. ff. solu. ma. non tñ trāsit ad heredes extraneos istud prinilegiū. l. maritū. ff. sol. ma. de hoc vide gl. in. c. mulieres. et ibi per canonistas. de do. inter virum et vxorē.

¶ Sed pone qñ fuit data dos erāt res [sect. 24] immobiles quas vēdidit marit⁹ et emit res mobiles ex earū precio. rñdeo q̃ nō cōputabunt̃ immobiles s3 mobiles. ca sus est in. l. cū in fundo. §. si fund⁹. ff. de iure do. et iō limita dictū. s. q̃ sint mobiles vel immobiles tpe mortis viri. et ita iudicabunt̃ nec valebit q̃ subrogatum sapiat naturā et c. q̃ nō est verū hic: et iō non statim restituerentur.

¶ Vtrū marit⁹ vel heredes expēsas fa [sect. 25] ctas in dote possint defalcare. Rñ. gl. ī. d. c. mulieres q̃ necessarias sic ipō iure vtiles nō minuūt dotē sed petunt̃ act. mādati vel negocioꝝ gestorū volūtarie etiā cū cōsensu vxoris facte solū pmittunt̃ abradi si pñt sine lesione rei. C. de rei vx. ac. l. vnica §. s3 nec. et. l. j. ff. de impē. in re. do. fac. S3 hoc nō habet locū in expēsis factis p̃ exactione vel defen sione dotis. q̃ marit⁹ est dñs fructuum dotis. et sic tāq̃ dñs ipām tuet̃. vt not. ff. de impē. in re. do. fac. l. ij. et ideo non poterit repetere. vt tenet spe. ti. de dote post di. re. §. vl. ver. illud etiā. et Jo. an. ¶ Vtrū heredes teneant̃ alere mulierē [sect. 26] relictā infra annū. Rñ. qđ sic. Qđ verū est si nō habet aliūde vnde alatur. non tñ fm q̃titatē dotis q̃ si fruct⁹ excederēt nō tenent̃ nisi solū ad alimēta. Et si aliqd de dote restituūt tenent̃ ī residuo alimentoꝝ. ita no. glo. in. d. §. exactio. et ff. so. ma. l. diuortio. in prin. vñ si p̃r p̃sti tit alimēta filie poterit eaz repetere ab hñdib⁹ viri. facit qđ no. bar. j. d. l. diuortio. si vero h3 vñ alaī tūc heredes non tenent̃. ita tenet gl. in. d. §. exactio. et pro [sect. 27] batur in. l. extraneo. ff. de ven. in po. mi. ¶ Sed nunqd tenẽ habitare cū heredib⁹ mariti. Rñ. bar. in. d. l. diuortio qđ nō: q̃ nō inuenit̃ in iure expressum con trariū tñ vñ verū q̃ infra annū d̃r mu lier q̃si esse in matrimonio. C. d̃ bo. ma. l. fi. et sic cōsultuit. d. car. qđ nō poterit alimēta petere si cōtra eoꝝ volūtate alibi sit demorata dūmō honeste possit apd̃ eos demorari. ¶ Vtrū licite mulier possit pcipere cer [sect. 28] tū qđ pro alimētis ab heredib⁹ mariti donec dotē sibi restituiat. Rñ. q̃ sic de iu [[Fo.cxvij.]v] re cōi in extra no. p̃ Bart. post Cy. C. de bo. aūt. iu. pos. autē. ei q̃. et. p̃ Ange. in. l. titia. ff. so. ma. et pa. de ca. cōsi. ccclxxxiiij. et pa. in. c. de prudētia. de do. post di. re. recitat Jo. de lig. in cle. ex grauī. de vsu. et sequit dicentē qđ valet statutū vt hñs soluat certū quid pro centenario. Limitat tñ idē pa. hoc in ea q̃ nō habetvnde aliunde viuat: sed nō mihi pl3 ista limi tatio qñ nō accipit tale quid rōne. luci sed ratione interesse luci cessantis: vt puta q̃ potius vellet habere dotē vt eā implicaret in possessionibus vel alijs negociatiō ibus: de quib⁹ verisimiliter tñ vel plus haberet alias nō

liceret. et sic intelligo Jo. de imo. in. d. cle. ex graui. post Mat. de mat. qui tenēt nō licere sine vsura: puta quia solū accipit rōne lucri. vt. j. vsura. j. §. ij. et. ix.

¶ Vtrū vir licite accipiat possessionem pignus pro dote soluēda. vide. j. vsura. [sect. 29] j. §. xxv.

Dubium

fm Jsy. li. ethi. est motus indifferens in vtrāq par tem contradictionis. vel dic qđ dubiu est equalitas rationū cōtrariarū scđm philosophum.

De notatis in hoc. §. et qñ dicať dubiū no. spe. in ti. de teste. §. vij. ver. not. et verū. iij. q recurrit ad arbitriū iudicis et dubitare errare et ignorare quid diffē rant no. gl. in rub. ff. de iur. et fac. igno. et in. l. de statu. ff. de testa.

¶ In dubijs vbi versatur periculū aīe semper tutior pars est eligēda et in ipis [sect. 1] qđ certius est tenendū. qđ sine periculo explicari pōt. ita dicit Pa. in. c. iuuenis. de sponsa.

¶ Vtrū in dubio debeam⁹ interpretari vt potius q̄s non sit irregularis. Rñ. vt [sect. 2] colligo ex Pa. in. c. cū tu fili p̄posite. de testi. et in. c. ad audientiā. de ho. Aut lo quimur in foro aīe. et sic debem⁹ interpretari irregularitatē. et sic de alijs vbi dubitať de aliquo delicto vide gl. in. c. vnico. de scrui. in or. fa. Similiter dicen dum in foro quasi pñali. vt puta q̄ nō agiť ad penā pprie sed vt a ministerio absteineat aut ab alio in q̄ subesset pcm̄ sicut in cōtractu matrimonij. Facit. c. ff gnificasti nobis. de ho. et. d. c. inuenis. aut loquimur in foro cōtētioso. et sic debemus interpretari p nō. maxime vbi agiť de pena. puta q̄ celebravit q̄ collatio nō tenuit et huiusmodi: q̄ ī penis melior interpretatio est fienda. vt regu la in penis et regula odia. li. vj. et idē dic in excōicatione et similibus.

¶ Qūo sunt ĩterpretāda ab alijs facta [sect. 3] dubia proximorū. Rñ. c. estote misericor des. de reg. iu. qđ in meliorē partē vide j. iudicium. §. xvij.

¶ Verba dubia sunt accipiēda fm in [sect. 4] tētionē pferētis. ff. de re. iu. in ābiguis et vt res poti⁹ valeat q̄ pereat. c. abbate. de ver. sig. alias fm cōemvsum. c. di. contra mortem. vide. §. castitas. §. j.

[sect. 5] ¶ In quo differt dubiū ab opinione et fide et scientia vide. j. opinio. in princi. [sect.

6] ¶ In re dubia fidei autoritas est requi renda romane ecclesie. xj. distī. palam. [sect. 7] ¶ In reb⁹ ābiguis absolutū nō debet eē iudiciū. xxxij. di. c. habuisse. imo qñ dubiū est in persona in facto vel in iure nullo mō snia est ferēda. xxx. q. v. iudi cantē. nō ōr iteratū qđ dubitatur factū de presby. non bap. c. veniens.

[sect. 8] ¶ Dubio exñte ī iure mřimonij. tutius est cōtra statuta hominū dimittere copulatos q̄ disiūgere cōiūctos cōtra sta tuta dei. c. licet ex quadam de testi.

Duellum

est pugna duorū vt dicit ī. c. monomachiā. i. singu lare certamē. ij. q. v. et fit ad probationē alicuius rei ita vt qui vicerit p̄basse vi deatur qđ est prohibitū sub pena mor talis peccati q̄ cōtra legē dei ibi nō tētabis dñm deū tuū. Math. iij. et ōr ī. d. c. et ideo nō solū offerēs sed acceptās cū dantibus auxiliū cōsiliū vel fauore et valētibus p̄hibere et nō prohibētibus peccāt mortaliter. Ad ro. c. j. digni sunt morte q̄ consentiunt et non excusant ex cōsuetudine vel metu acceptātes: nisi vt. j. dicā q̄ potius debet quis quelibet mala tolerare quam malo consentire decernat. xxxij. q. v. ita ne. nec obst. qđ Dauid cū Golla exercuit: q̄ autoritate

[Fo.cxviiij] spiritussancti facit. sicut et Sāson vt dicit glo. in. d. c. monomachiam. xxiiij. q. v. si non licet.

De duello et quibus casibus pmittatur no. Bar. in. l. ex hoc iure. in princ. ff. ðiusti. et iu. Jac. rebuf. i. l. j. ver. an du ellum. C. de gladia li. xj. et in stylo parla. Par. j. ti. de duello. et i. iiij. parte arresto xl. et quid possit facere victor in victū p duellū. Bal. no. i. l. j. C. de dedi. li. et in. l. his penes. C. depo. vbi q nō dicitur illicitum qđ permisit consuetudo.

¶ Que pena est clerici in duello pugnā [sect. 1] tis. Rñ. q dz deponi et ē irregularis tñ eps pōt dispēsare dūmodo mors vñ mē broz diminutio nō interuenerit. c. j. de cle. pu. in du. nec solū efficitur irregularis si ipse pugnat. sz etiā si aliū p se pu gnare facit. vt in. c. ij. e. ti. et quicūq hoc mādāt cōsulit aut defendit si modo ho micidiū sequat vñ mutilatio. vt i. d. c. ij. dispēsāt tñ eps cū clerico ī bñficio etiā hñdo solū p sustētatiōe vt in. d. c. ij. cuz ibi no. dūmō nō habeat curā aīarum.

¶ Sed nunqd ille q cogit a iudice tali [sect. 2] modo q suspēdeť qz hz eū p cōuicto ni si duellū suscipiat possit suscipere cū sit innocēs. Rñ. diuersa fuit op. vt no. i. c. j. co. ti. sz mihi placet q talis coact⁹ tali coactiōe licite suscipiat et etiā in causa ciuili qñ nō iminet pbabile piculū mor tis qz sicut licet se defendere et res suas et alia facere que de se nō sunt mala sic pugnare qñ alio modo nō pōt euadere. facit. c. interfecisti. de homi.

¶ Vtrū clericus q reliquias afferūt pugi [sect. 3] lib⁹ ad pugnādū sint irregulares si sequat homicidiū. Rñ. q si oīno sine ipis erāt pugnaturi nō erūt irregulares als sic intellige opiniones diuersas et concordā fm hanc distinctionem.

¶ Quod dictū est de duello. Jdem dic [sect. 4] de iudicio aque feruētis ferri cādentis. c. fi. de pur. vul.

EBrietas

est priuatio vsus intellectus facta ad aliqd tps ex immoderato potu vini vel cuiuscūqz alte rius rei potabilis.

Adde de his et q ebrius pro dilecto corporaliter non possit puniri. Barto. no. in. l. respiciendum. §. delinquunt. et ibi Alexan. post eum. ff. de pe. Salic. in. l. j. C. de sicca. not. in. l. diuus. ff. de offic. presi. non tamen omnino excusat vt ibi quod est verum in nimia. non autē in parua. vt per Bal. in. l. data opera. C. q accu. nō pos. facit. l. omne delictū. §. pe. de re. mili.

¶ Vtrum ebrietas sit peccatum morta [sect. 1] le. Rñ. vt colligo ex Alexan. in scōa scōe et. glo. xxv. dist. §. alia ea demum. et doct. ibidem q aut raro contingit aut assidue. si raro sic distingo quod aut in ebrians se cognoscit vini potentiam et suam cōplexionem dispositam ad ebrietatem. et tamen magis vult ebrietatem incurrere quā a potu abstinere et sic est peccatum mortale. Aut inebrians se nescit vini potentiam et ignorat q ex ta li potu possit inebriari vel non aduertit et sic est nullum peccatum vel venia le fm excessum in potu et negligentia in aduertēdo. si vero assidua sit ebrietas sic est mortale pctm nō propter iterationem actus quia multiplicatio actuum venialiū non auget in infinitum sed quia non potest esse q hō assidue inebrietur quin sciens et volens ebrietem incurrat. aut saltez nō omittat diligentia qz debet adhibere de necessitate ne inebrietur cū habeat tēpus deliberatiōis reprimendi motus veniales ne procedant in regnū peccati. Jlle vero q procurat vt qs inebrietur cōiter mortaliter peccat siue sequat ebrietas siue nō siue sit peccatu mortale in co q inebriatur siue nō quia cōsentit in dam num notabile proximi.

¶ Vtrū ppter sauitatē liceat inebriari. [sect. 2] Rñ. q nō sine pctō mortali. tam in ope rāte quā in patiēte scienter: verū est q fm sctm̄ Tho. ij. ij. q. cl. cib⁹ vel pot⁹ q̄ esset supfln⁹ sano nō erit supfln⁹ infirmo: puta q̄ datur ei causa medicine ad prouocanduz vomitum et sine peccato quando talis infirmitas id requirit sz non vsq̄ ad ebrietatctū.

[[Fo.cxviii]v] ¶ Vtrū ebrietas excuset a pctō. Rñ. q [sect. 3] excuset a tātō: sz nō a toto. Intellige q̄ ad penam: sed quo ad culpā excusat a toto q̄ fecit in ebrietate ex quo est sine vsu totali rationis. et facit q̄ not. xv. q. j. in. c. sane. et. c. si quis insaniens. Quo vero ad penam Pa. in. c. quia diuersita tem. de cōces. pben. tenet q̄ nō imputatur nisi id quod ex culpa immediate procedit non quod mediate. et facit qđ not. in tex. et in gl. xxij. q. v. de occidendis. et in. c. licet. de testi. vnde dicit q̄ l3 quis excommunicetur propter suā culpam nō tamen imputatur postea ei q̄ beneficium nō cōtulit infra temp⁹ debitum nisi fuerit in mora petēde absolutionis q̄ culpa nō est cā immediata sed excommunicatio q̄ est pena sic in pro posito l3 sumptio potus superflui fuerit culpaet cā īmediata priuatiōis vsus rōnis nō tñ est cā īmediata homicidij vel alteri⁹ q̄ facit. et ideo nō erit irregularis fm istā opi. Ric. tñ in. iiij. dist. xv. t3 q̄ erit irregularis: et q̄ ei īputant ad penam omnia que sequuntur sed mihi placet magis opi. Pau. et p eo ē tex. cū gl. in. c. de cetero. de homi. nisi volūtarie īebriari voluisset. vt postea nesciēs occideret: q̄ sic ei imputaretur sicut tenet gl. ī. d. c. de cetero. etiā quodcūq̄ q̄ secutū est quāuis mediate processisset. ¶ Vtrū ebrietas largo modo dicta qua [sect. 4] quis nō totaliter priuat vsu rōnis sz be ne alteratur: scit tñ q̄ facit sihr sit pctm̄ mortale: et excuset. Rñ. absq̄ dubio non excusat a malo q̄ ppetrat ex q̄ scit q̄ fa cit: nec etia3 credo talē excusari a pctō mortali qui scienter tñ biberet q̄ tale3 grauedinē incurreret. tū ppter piculū ebrietatis tū q̄ sine notabili lesione ra tiōis hoc fieri nō pōt. In eo autem cui hoc accidit inaduertenter siue raro siue etiā frequēter nō credo sit mortale pec catum q̄ nō facit a pposito et scienter: q̄ nō ita tenetur talem alterationē vitare sicut ebrietatem que priuat vsu ra tionis totaliter.

¶ Vtrū teneāt gesta per talem ebriuz. [sect. 5] Rñ. q non qñ pprie est ebrius sz quādo non est proprie ebrius sed conforta tus: et scit qđ facit tunc tenent licet in multis succurratur ei vt in iuramento et confessione et similibus per misericor diam iuris: vt. s. dixi Blasphemia.

ECclesia

sumitur multipliciter: vt. lxviij. dis. c. quorum vices. et. vij. q. j. sci re debes et ne prelati vices. c. vlti. de verbo. signi. c. causam. et. c. cum clerici in. gl. et ibi vide.

De contentis in hoc. §. et quot modis dicatur ecclesia no. Bal. in sua mar ga. in versi. mortuus. versi. j. glo. ordi. in. c. cum clerici. de verbo. signi. et an q̄ veniat appellatione pauperum. Bald. not. quod sic in. l. omnes. in princi. C. de epis. cle. et in. l. si quis ad declinandam col. v. eo. titu.

¶ Ecclesia vniuersalis q̄ est collectio fi [sect. 1] deliū nō pōt errare in fide seu eius arti culo. neq̄ in his q̄ ad bonos mores necesarios ad salutē pertinent. q̄ christ⁹ p ea orauit vt nō deficeret fides eius: et sic intellige. xxiiij. qō. j. a recta. In alijs aūt bene pōt errare: q̄ sequitur opinio nem que pōt falli. et sic intellige. c. a nobis. el. ij. de senten. excōmu.

¶ Ecclesia romana ibi est vbi sunt bo [sect. 2] ni. vt dicit gl. ī. c. quāuis. xxj. di. et sic pa tet q̄ tempore mortis christi remāsit in sola virgine maria.

¶ Ecclesia an dicatur illa que nō est cō [sect. 3] secrata. Rñ. Pa. ī rubri. de cōse. eccle. vel alta. q non pprie: sed basilica idest domus regis. alle. gl. cū tex. ī. c. j. de re. do. et facit ad statuta. vt delictum cōmissuz in ecclesia nō cōsecrata nō sit cōmissum in ecclesia l3 improprie

accipiatur vnū p altero. Jte3 equiuoce dicitur ecclesia oratorium l3 pprie oratorium sit locus aptus ad oranduz quē quisq in domo sua edificare potest.

¶ Ecclesia matrix. aliquādo est cathe [sect. 4] dralis: vt in. c. venerabilē. de verb. sig. aliqn est baptismalis seu parochialis. vt in. c. ex trāsmissa. de p̄scrip. et in. c. ad audientiam. el. j. de ecclesijs edifi. not. do. Cardi. in cle. ne romani. de elec.

[Fo.cxix.r] ¶ Ecclesia materialis cuius autorita [sect. 5] te d3 fundari. Rñ. q autoritate ep̄i diocesani: vt ī aut. de ec. ti. §. siquis aut. et de cōse. di. j. c. nemo. el. j. et hoc vez in lo cis nō exēptis. Jn exemptis 3o nullus pōt edificare sine licētia sedis apostolice: vt in. c. autoritate. de priuil. libr. vj. et sic intellige. c. de locorum. cum. c. seq. de conse. di. j.

¶ Vtrum debeat ecclesia edificari sine [sect. 6] dote. Rñ. q ecclie mendicantiū sic. alie 3o nō nisi in monasterijs q habēt reddit⁹: vt no. ī. c. j. de censi. et dos est mansus terre q multipliciter dicitur: vt no. gl. in. c. fm canonicam. xxij. q. viij. et in d. c. j. no. Pa. q accipitur hic p dote necessaria p sustētatiōe ministri qui man sus debet esse liber ab omni seruitute tēporali: vt in dictis iurib⁹. et no. Jnno. et Host. et Jo. an. in. d. c. j.

¶ Quis tenet ad ecclesie reparationē. [sect. 7] Rñ. Pau. ī. c. j. de eccle. edi. q de iure te nēt p̄lat⁹ dare quartā partē redditus si spāles nō sunt ad hoc deputati: vel si cōsuetudo nō trāstulit onus fabrice in populo: nec valet cōsuetudo in contra riū: vt. c. cognouimus. xij. q. ij. et in. d. c. j. quod intellige quādo superest aliqd detractis necessarijs sibi: als nō tenet fm eūdē Pau. in. c. de his qui. de eccle. edifi. et qd dico de p̄lato itelligo de omnib⁹ bñ ficiatis ī ea. vt. d. c. j. et. c. de his. Si vero cōsuetudo trāstulit onus fabri ce in seculares tenent ipsi. ar. c. ad apo stolicā. de simo. quod limito nisi ecclia habundaret et ipsi seculares in magna egestate essent. arg. c. aurum cum similibus. xij. q. ij.

¶ A quo debet cōsecrari et de recōcilia [sect. 8] tione eius vide. s. cōsecratio ecclesie. de eius immunitate: vide. j. immunitas. ¶ Vtrū oblatiōes q fiūt capelle cedāt [sect. 9] ecclie parochiali īfra quā est sita. Rñ. pa. et do. Ant. in. c. pastoralis. de his. q fi. a p̄la. q sic p locū a spāli. in. c. ad audientiā p̄rio. de eccle. edifi. Jn fert etiā do. Ant. ibidē. q oblatio que fit imagini picte in muro alicuius parochie cedit ecclesie parochiali. facit gl. in. l. sta tue. ff. de vsufruc. et Ang. in sua disputa tiōe que incipit. Jn refulgenti palatio. hoc limito verū quādo fit intuitu ecclesie parochialis: als. nō. de quo. j. votū. in. §. xxvj. Jdē do. Anto. no. sup. Rñ. de parrochijs. q oblatiōes q fiūt celebran ti in alteri⁹ ecclesia sunt rectoris illi⁹ ec clesie nisi sit episcop⁹ in ppria diocesi vel archiepiscopus in tota puincia dū visitat q tūc ep̄o vel archiepiscopo cedūt: q tota diocesis censeī parrochia. de rpto. c. j. de parro. c. sup eo. et puincia est parrochia archiep̄i. c. romana. §. fi. de censi. lib. vj.

¶ Ecclesia nō cōsecrata an gaudeat eo [sect. 01] dē priuilegio quo cōsecrata. Rñ. pa. ī. c. fi. de cōse. eccle. vel alta. q sic: qñ autori tate ep̄i est edificata: multa p hoc allegantur in gl. ibidem.

¶ Ecclesie parochialis collatio ip̄o fa cto ē nulla si fiat ei qui nō attigit. xxv. [sect. 11] annū. Jtē collata ei qui nō est sacerdos si infra annū a tpe cōcelsiōis et adepte possessiōis nō fuerit sacerdos ordinat⁹ vacat: licet altera cōferri nō possit nisi cōpleto anno trāsacto. de quo dic vt. s. clericus. vij. §. v.

¶ Ecclesie parochiali presentat⁹ pōt admitti quāuis nō sit in sacris. dūmō [sect. 12] infra tempus debitum possit ordinari in sacerdotē. c. si is. de testi. li. vj. sed sine presentatione institui non pōt nisi dispensatiue fm Joā. an. in. c. preterea. de eta. et quali. or.

ELectio

est alicuius psone idonee ad dignitatē vel fraternā societatem seruata forma cāonice facta vocatio. hoc colligīt ex. c. cū in cūctis. et. c. cū ecclesia vulerana. et. c. q̄ ppter. de elec. et. c. cum olim. de arbi. De notatis in hoc. §. et quotiēs fieri possit electio no. Bar. in. l. eū q̄ certarū. col. iij. de ver. ob. Jo. de por. ī. l. si insulā et in. l. quicquid astringēde. eo. ti. q̄ bis et nō pluries. idē no. Jo. de pra. in. l. si is qui in fi. ff. de p̄cu. et in. l. hmōi. §. stichū de leg. j. ¶ Ad quē pertinet electio. Rñ. de iure [sect. 1] [[Fo.cxix.]v] cōi spectat ad collegiū. Nā quelibet cō gregatio debet sibi de iure cōi eligere prelatū: nisi cōsuetudo sit in cōtrariuz. de ele. q. j. xvj. q. vl. cōgregatio. xvij. q. ij. abbatē. et. c. seq. vñ ad eā spectat etiā si duo soluz vel tres fuerint. de ese. c. j. de cōsue. c. cū dilect⁹. immo vt tenet gl. in c. ij. de postu. prela. Jnn. et Host. et cōiter doc. Jus vniuersitatis pōt remanere ī vno solo oīb⁹ alijs mortuis vel priuatis suspēsis vel excōicatis text. est in. l. sicut. §. sed et si vniuersitas. ff. qđ cuius. vni. cum gl. et Bar. vnde in isto casu po testas eligendi pertinet etiam ad pau ciores qñ maior pars est in habilis ad eligendū puta excōicati vel suspensi et sic minor pars representat totū collegium cū inhabiles nō comprehendantur in numero. facit. c. illa de elec. bona gl. in cle. quod circa. de elec. Jste tamen solus nō posset se eligere quia notaret̄ ambitiosus. c. p vestras de iure patro. pertinet etiā aliqñ ex cōsuetudine vel priuilegio ad alios q̄ de collegio. c. cumana. de elec.

¶ Vtrū potestas eligēdi deuoluā ad [sect. 2] alios de collegio qñ alij sunt priuandi potestate eligendi p ea vice. Rñ. gl. in d. c. ij. q̄ non anteq̄ priuentur.

¶ Quid si nō vocētur alij qui sunt pri [sect. 3] uati vel inhabiles ad eligēdū. Rñ. pa. in. d. c. ij. q̄ tenet electio et alia capitula ria. licet nundum sit discussum an sint priuati quia sufficit q̄ postea possunt conuinci.

¶ Vtrum conuersi sint de capitulo et [sect. 4] habeant vocē in electione prelati. Rñ. Ludo. de ro. in suis notandis t̄z q̄ nō. allegat. c. ex eo. de ele. li. vj. nisi antiqua cōsuetudine hoc haberent fm Jnn. in c. ij. de insti. idē tenet Fe. consi. cvij. per tex. et si xp̄s de iureiu. in ver. vos et conuersi quod esset frustratorium monasterij vestri.

¶ Vtrum elector possit vnum vel plu [sect. 5] res procuratores instituere ad eligendum. Rñ. q̄ sic. si ipse sit habēs et iusto impedimento detineēt. sed oportet q̄ si plures procuratores instituit q̄ quilibet sit insolidum aliter non admittetur. et simul concurrant potior erit conditio preoccupantis. Si vero null⁹ eorum preoccupat tunc caplm̄ admittet quē voluerit vel si maior pars capli nō cōcordat admitteēt q̄ prior est institut⁹. Itē op̄z q̄ pcurator sit de collegio et si nullus vellet esse nō posset extraneum caplo nolēte deputare. neq̄ p lras votum suū exprimere. Itē tertio op̄z q̄ pcurator institut⁹ nō eligat vnū suo nomine et altez nomine pcuratorio. q̄ ni hil valeret nisi dñs speciale mādatum dedisset de aliquo nominādo: quia tūc illuz nomine dñi et altez suo noīe poterit nominare. c. si quis de elect. libr. vj. ¶ Vtrū illi qui non sunt professi tacite [sect. 6] vel exp̄sse in locis regularibus sint ad mittēdi. Rñ. q̄ nōvt p̄z in. d. c. ex eo. nec illi q̄ p eoꝝ regulā vel cōstitutiōes phi bentur sicut minores.

¶ Vtrū illi qui nō sunt subdiaconi ha [sect. 7] beāt vocē in caplo in cathedralib⁹ collegiatis secularib⁹ vel regularib⁹ eccle sijs. Rñ. q̄ nō ēt si ab alijs libere conce datur cle. vt hi q̄ de eta. et quali. Quidā tñ limitant quo ad illos qui nolūt ordi nari laici. p̄fessi tamē cū clericis admit ti debent de inre cōi. vt ī. c. messana. de elec. nō laici conuersi nisi vbi habet cō suetudo q̄ admittantur. vt no. gl. ī verbo electionibus. in. d. c. ex eo. vt ī. d. cle. vt hi. quia dictum. c. ex co excludit solū laicos conuersos. laici vero professione et habitu nullo modo etiā ex cōsuetudi ne possunt habere voceꝝ. d. c. messanas eo. titu.

¶ Quis nō pōt eligere. Rñ. fm Jnn. et [sect. 8] Pa. ī. d. c. ij. de postu. mlti priuant pote state eligendi. ¶ Primo excōmunicati maiori excōicatione. c. constitutus de appel. Sec^o de minori. de cle. excō. mi. c. vl. ¶ Scđo suspensi ab officio de con sue. c. cū dilect^o. ¶ Tertio īterdicti. de elec. c. cū inter. Rñ. Quarto quib^o inter dictū ē eligere sine supioris lnīa de elec. c. fi. ¶ Quinto qui sciēter celebrauerunt in loco interdicto nisi sup hoc sint priuilegiati de sen. ex. c. is q li. vj. ¶ Sexto [Fo.cxx.r] illi qui in ea vacatiōe elegerūt scienter indignū. c. cū in cūctis. et. c. innotuit in fi de elec. Et idē si peccauerūt ī postulando. c. scriptū. eo. ti. q p ea vice sunt priuati potestate eligēdi si facta nomi natiōe secuta fuit postulatio vl electio. Secus si nō sit secuta. q nō sunt priua ti. c. perpetuo. e. li. vj. et. vij.

¶ Septimo pupili. c. ex eo. e. ti. li. vj.

¶ Octauo laici cōuersi. ¶ Nono non p fessi. ¶ Decimo nō subdiaconi de quibus dic vt. s. dictū est. ¶ Vndecimo illi qui per laicalē abusuz elegerunt eo. ti. c. quisquis. ¶ Duodecimo nō eligētes intra tepus debitum. vt. j. dicam.

¶ Quādo debet fieri electio. Rñ. q ī ca [sect. 9] thedralib^o vel regularib^o ecclesijs īfra tres meses aīr deuoluit ad superiorem pximū qui superior si īfra prefatū terminū nō elegerit ōuoluit ad aliū supio rē. et sic vsq ad papā vt. c. ne p defectu de elec. nisi iusto īpedimēto fuerint im pediti. deinde tenent electores pntare electionē electo et petere cōsensuz eius j. octo dies postq comođ poteīt alioqn sūt supēsi p tres ānos ab oīb^o bñficijs ipsi^o ecclie. c. cupientes. s. cetez. li. vj. e. ti. in alijs vero ecclesijs debet prouide ri. j. sex menses aliter ad proximū superiorē deuoluit vt in. c. de multa de preben. et in. c. nulla de cōces. preben.

¶ Vtrū possit fieri electio ante sepultu [sect. 10] rā pdecessoris. tex. in. c. bone memorie el. ij. eo. ti. tenet q nō si tamen fieretva leret. fm glo. ibidem.

¶ Jn q loco dī fieri electio. Rñ. q pōt [sect. 11] fieri in quocūq loco honesto maxīe fī cōsuetudinē vt in. c. causis eodē dūmō nō sit locus clandestin^o q electiōes q fiunt in cameris p occulta cōuēticula reprobant. lxxix. dis. c. ij. et. c. si transit^o. ppterea electiones epō z solent fieri in ecclesijs. c. q sicut eo. ti.

¶ Vtrū ī loco īterdicto facta valeat. rñ. [sect. 12] Pau. in. c. j. de postu. pīa. q licet archi. in. c. in. noīe. xxij. d. teneat qđ nonvlz. Hug. vercel. et Jo. an. et cōiter do. post eū tenēt q vlz postulatio et electio q sunt quidā cōtractus. et pbat per tex. d. ca. j. fallit hoc in electione pape vt in. c. vbi periculuz de elec. li. vj. eo. ti.

¶ Qui sunt vocādi ad electionē. Rñ. q oēs q sunt pntes ad qs pertinet eligere etiā absentes sunt vocādi. fī q cōsue tudo se hī. c. corā. e. ti. q lī de iure absē tes sint vocādi vt ī. c. q pp. e. ti. tñ cōsue tudo pōt introducere vt nō vocē et valeat electio vt no. pa. ī. d. c. coram et in. c. cumana. eo. titu.

¶ Quō sūt vocādi. Rñ. q vl vbo vl scri [sect. 13] pto vl cōsuetu signo cāpane et hmōi fm consuetudinem.

¶ Vtruz possit statui terminus minor [sect. 14] triū mēsiū ī q si nō ueniāt licite pcedat ad electionē. Rñ. fī Host. q si due ptes pntes sūt et cā coartatiōis assigne tur sic pōt q tūc pōt abns saltē vni de collegio cōmitterevices suas. c. q ppter e. ti. Si vō due ptes abntes sint vel nō sit cā coartatiōis sic nō pōt sī dī expectari vsq circa finē triū mēsiū. et sic in tellige doc. et cōcor. in. c. cū inter vniuer sas et. c. cum nobis eo. tit.

¶ Vtrū pulsata cāpana si minor pars [sect. 15] sit q cōuenit possit fieri electio Rñ. pa. in. c. in causis eo. ti. q ī negocūs q possūt expediri p pntes q est regulare iux ta no. p gl. ī. c. ij. de testi. li. vj. sufficitvo catio p sonū cāpane dūmō talis fit cā pana q ipsi^o son^o possit puenire ad in telligentiā existētiū. in loco. Sī ī nego cīs in quib^o absentes sunt vocādi nō sufficit

vocatio per sonū campane sed abñtes debēt vocari p nunciū vel p literas vt in. d. c. cū inter et. c. q̄ ppter. e. ti. et ita vř sentire Jnn. ī. d. c. in causis. et in. c. ij. de no. ope. nūc. Sed q̄ Bar. in. l. omnes populi. ff. de iusti. et iur. tenet q̄ tūcunq̄ pulletur cāpana nisi conueni ant due partes vniuersitatis saltez nō vlz q̄ fit. l. nominationē. C. de decur. et ī. l. nulli. ff. q̄ cuius. vni. et. l. fi. C. de pre. decuri et sic cōmuniter transeunt legiste. Tu tamē dicas q̄ opi. legistarū est ꝥa qñ cāpana pulsatur ab eo q̄ nō hz potestatē. puta p aliquē de vniuersitate q̄ minor pars de duob⁹ vniuersitatis nō hz autoritatē cōuocādi vniuersita-[[Fo.cxx.]v]tem vel quādo pulsando nō intelligit ꝥuocatiōe ad tale quid pagendū sz in differēter pulsať. secus qñ pulsať p eū ad quem ptinet aduocare. et tali mō q̄ oēs sciunt se vocatos. Et sic intellige et limita. l. nominationē. et predictā. l. nul li. l. aut fi. predicta nihil ad ꝓpositū q̄ dicit qđ decretū nō dz ex tabella recita ri. Jntelligo ibi tabella. i. tabellionē q̄ istud nō est delegabile. et sic non facit ad ꝓpositū. lz bar. exponat tabella pro instrumē to pulsatili. sz nō bñ et sic tene qđ vř quando sunt pñtes et quādo pulsať p eum q̄ pōt vocare. et tali modo q̄ intelligant se vocatos. et sic concordat dicta canonistarū. ī. d. c. ij. et. ī. c. j. đ ma. et obe. et in. d. c. ī. causis. si tamē cōsuetudo essetvt nihil fieret nisi sint due ptes illam serua. de hoc vide. j. statutum. §. xij. et. xij.

¶ Quid si aliquis sit in ciuitate vl mo [sect. 17] nasterio infirm⁹. Rñ. f₃ Ho. q̄ scrutato res debēt ire ad eū et inquirere votum eius sicut vota pñtiū. q̄ pñs est qui in ortis ē. ff. đ ꝓcu. l. j. iūcta. l. v. nec erit ne cesse ipz in collatiōe. aut alijs q̄ sequūtur requirere. sz sufficit cōsensus ī scrutinio habitus et cōcor. Jnn. Posset etiā talis procuratorē cōstituere vnuz đ col legio cū isto impedimento detineatur vt. š. dicium est.

¶ Vtrū vno electoꝝ cōtēpto necvocado [sect. 18] sit irritā da electio. Rñ. q̄ sic si ipse vult pōt etiā ratā habere si vult. c. sicut. e. ti. ¶ Vtrum elector possit renūciare voci [sect. 19] sue. Rñ. q̄ sic q̄ qlibet pōt renūciare iu ri suo. C. de pac. l. si quis in cōscribēdo. Sitamē accedat admittendus est in oī bus que circa ipsam electionē faciēda restant. c. ecclia vestra eodem. j. Rñ.

¶ Quis dz eligi. Rñ. q̄ melior nō sim [sect. 20] pñr. sz q̄ melior erit tali prelatiōi. Vnde Hiero. viij. q. j. licet q̄ pstantior est ex oī populo q̄ dotior. q̄ sanctior qui etaz in omni virtute eminentior ille eligatur lxij. di. c. metropolitano. đr optim⁹ dz eligi itellige fm iudiciū cōcie eligētis. [sect. 21] ¶ Vtrum peccet mortaliter q̄ nō eligit meliorē illi ꝓlationi f₃ iudiciū sue conscientie. Rñ. Hcnri. đ Gan. ī. iij. quof. xxx. dicit q̄ si duo bona preponant vni si cetera sunt paria puta eque precepta eque facilia et hmōi teneť sub pctō mor tali eligere meli⁹ bonū. rō q̄ eligendo min⁹ bonū cōtēnit bonū vbi hz ratiōe ꝓfecti. s. maius. et sic prefert i sua electio ne defectū boni ipsi bono. ex quo duo sequuntur absurda.

¶ Primum quod statuit sibi in bono illo minori finem boni in eo q̄ excludit maius seu q̄ amplius est in maiori. cōtra q̄ dicit glo. sup illud. ad phiť. Nō q̄ iam acceperiz aut ꝓfectus sim. Nemo inquit fideiū. et si multum profecerit dicat sufficit mihi qui enim hoc dicit exijt de via ante finem.

¶ Secundū absurdū est q̄ cōtēnendo illđ bonū qđ est amplius in maiori bono. cū non fit in eo nisi rō boni cōtēnit in eo bonū q̄ bonū. quare cū ratio boni cōtēni nō possit nisi cōtēnendo primū et summū bonū. q̄ omne bonū ē aliqua ratio primi boni. ergo eligēdo min⁹ bo nū cōtēnt primū bonum non solū indirecte sicut qlibet alius pctōr qui vellet si esset possibile summū bonū et etiā illđ delectabile. Et ꝓpterea ne delecta tionē amittat cōtēnit summū bonū. iste vero. nō sic sed absolute nō vult sibi illđ bonū adesse. et ita neq̄ bonū simplr q̄ bonū: sed q̄ hoc. et sic simplr cōtēnit absolute bonū simplr nolens in bono ꝓficere q̄ est a bono

deficere f3 Ber. et f3 gl. ad phli. iij. Ad ea vero que sunt priora extendēs dicit ad futura merita. quibus si cessaret perderet et preterita. Secus si ex carnali affectiōe q̄ talis affectio mutat rōnē cōtēpus. quontaz iste a qui prefert minus bonū sine affectiōe nō cōtēnit nisi bonū q̄ bonum: q̄ non vult et ita directe et ex malitia. Ille ȳo q̄ ex affectione prefert nō cōtēnit bonum q̄ bonū. q̄ benevellet habere mai⁹ bonū. tñ propter affectionē prefert min⁹ bonum et contēnit īdirecte mai⁹ bonū et sic f3 exigentiā illius affectionis et li bidinis ī ea poterit eē cōtēpt⁹ venialis hec ille. Ex hoc q̄ collige q̄ q̄ eā faciūt [Fo.cxxj.r] potest eligere meliorē ad illaz p̄lationē seu officiū si solūmō. ideo nō elegit meliorē q̄ nō vult q̄ peccat mortaliter in quacunq̄ electione si ȳo ideo nō elegit meliorē f3 iudiciū sue cōscientie ex aliqua affectiōe puta q̄ est sibi inimicus ille melior vel q̄ minus idoneus ē sibi et beniuolus et hmōi: et tūc distinguē dū est an electio sit d̄ maiori dignitate puta papatu ep̄atu: et idē de omnib⁹ curā aīarū habētib⁹ et sic peccat mortali⁹ ar. c. nihil de elec. si vero fit de alijs electio nib⁹ erit peccatū veniale. dūmō sit dignus hoc est nō habeat aliquod canonicū impedimentū. his videtur cōcor dare Tho. vj. quol. q. vj. licet obscure q̄ ibi dictis opz addere q̄ dicit d̄ acceptio ne psouarū nec ob. qd̄ dicit in. c. cū oliz c. cū dilecti. et. c. cum inter canonicos. et ibi gl. e. ti. q̄ sufficit sit dign⁹ q̄. rñ. Th. vbi. s. q̄ ista intelligūtur quo ad foruz cōtentiosum in quo nō reprobatur electio dūmodo sit dign⁹. Si aut̄ eligit in dignū in ecclesiasticis sic est mortale. In tēporalib⁹ vero non credo mortale nisi in maiorib⁹ dignitatib⁹ puta dñio in alijs aut̄ officijs nō nisi sit talis q̄ eligitur q̄ ex eius electiōe sit secuturū ali quod notabile danduz in illis quibus habet exercere tale officium vt q̄ tabellio qui nescit dictare instrumēta vel iudex qui nescit dare sententiaz et hmōi. ¶ Vtrū eligētes incognitū saluēt con [sect. 22] scientiā. Rñ. pa. i. c. bone memorie el. ij. de posthu. p̄la. q̄ nō p̄ tex. ibidē q̄ vult vt plenā habeāt notitiam. Limbo hoc vel per se vel per eos cū quibus cōuersatus est. c. scriptum est eodem. ¶ Que sūt canonica impedimēta. Rñ. [sect. 23] reducunt ad. viij.

¶ Primum si est malus et male vite. vnde Dio. in ep̄la ad demophilū monachum. Qui non est gratie illuminatus non est iste sacerdos. sed inimicus dolosus delusor sui ipsius et lupo contra dominicū populū pelle ouina armat⁹ hec ille. et ex hoc dicit Tho. vbi. s. q̄ exns in peccato mortali est indign⁹ ad prelaturā ecclesiasticā et officiū spirituale exequēdū. ¶ Scd̄z si est excommunicat⁹ maiori excōmunicatiōe. c. cōstitutis el. j. de app. ¶ Tertiū si est excōmunicat⁹ minori excōmunicatiōe. c. fi. de cle. excōmuni. ¶ Quartū si est suspēsus vel īterdict⁹ aut īterdictū nō serua uit. c. j. d̄ posthu. p̄la. c. cū dilect⁹ d̄ cōsue. ¶ Quintū si nō est legitime natus etatis debite et literature cōueniētis vt in. c. cū in cūctis eo. ti. vel habet aliquod de alijs impedimētis circa ordināduz de quibus vide. j. ordo. iij. ¶ Sextuz si semel propter viciū persone fuit reprobatus. ca. super eo. eo. titu. Secus si cas sata fuit electio propter vitiosum processum. c. innotuit. eo. titu.

¶ Septimū si est ep̄s q̄ non potest eligi ad aliā dignitatē sz debet postulari. c. fi. de post. p̄l. ¶ Octauū in aliqua religionē nō pōt eligi expresse nō pfessus ī ea. c. null⁹. e. ti. li. vj. et cle. cū rōni. e. ti. ī ep̄z tñ pōt eligi nouitius. d. c. nullus.

¶ Vtruz electio de tali habente aliqđ [sect. 24] predictorū impedimētorū sit nulla ipso iure Rñ. q̄ sic excepto in habēte primū īpedimentū et tertiū q̄ est cassanda. vt patet in. d. c. fi. de cle. ex. mi. et electores sunt priuati ipsa vice electiōe et suspēsi triennio ab ecclesiasticis beneficijs ipso facto vt in. d. c. cum in cunctis.

¶ Quomodo d̄z fieri electio. Rñ. q̄ tres [sect. 25] sunt forme a iure nobis tradite. vt ī. d. c. q̄ pp. e. ti. et iō electio q̄ nō fit f3 vnaz ipsarū est nulla ipso iure. vt ibidem.

¶ Prima dñ forma scrutini ī qua requi [sect. 26] rū ista de necessitate. aliter esset nulla electio. ¶ Primū q oēs q debēt esse et volunt congregentur pñaliter simul. ¶ Scđz q ab ipsis assumantur tres de collegio et deputē ad seruādavota oīz ð collegio. et nō sint nec plures nec pau ciores f3 cōmunē opi. Posset tamen te neri opi. Vincē. et Tācre. ī. d. c. q ppter qñ i collegio essent pauci qđ sufficerēt duo et quādo nō essent diuisi duo sufficeret vnus vocatis testibus f3 Jnno. et pl3 Pau. in. d. c. q ppter tenēt ēt aliq q si pdicti tres nō essent decollegio eli gentiū nō esset inualida electio: s3 cōis [[Fo.cxxj.]v] opi. t3 q op3 sint de collegio afr sit nul la et ouenit magis lre. ¶ Tertiū q isti tres exqrāt vota singuloz ī secreto. s. ab alijs de collegio q bñ possent esse alij testes q nō sūt de collegio dūmō nō sint tales q possēt timorē icurrere eligētib⁹: q tūc possēt refutari sicut et scrutatores si tales essent vl aliqs ipoz. et esset iusta cā appellādi f3 pa. ī. d. c. q pp. ¶ Quar tū q ista iqsitio fiat sigillatī nō bini vl trini sunt vocādi. ¶ Quintū q vota oīz exqrant q si vn⁹ ctēnerēt nō valeret. ¶ Sextū q scribāt vel p seiṑos vl p tabellionē vota oīz. ¶ Septimuz q mox postq fuerit inscriptis redactavota oīz publicēt ī cōi ibi dicit gl. mox. s. ī ctinēti nullo actu rrio itmisso post vota scruta et scripta et vno ctextu. ¶ Octauuz q facta publicatiōe fiat collatio nūeri ad numez meriti et zeli ad meritū et zelū. ¶ Nonū q facta collatione fiat electio p vnū de capto noīe capli et p xba singularis numeri. vt ī. c. sicut. e. ti. li. vj. dicat sic. Ego. N. noīe meo et oīm vřz q mecū in ip3 cōsensistis eligo. N. ī ep3 et c. vel si ipse eligens nō cōsensit dicat noīe oīz vřz q in ip3 et c. ¶ De cimū q electio fiat de eo in quē maior et sanior ps toti⁹ capli cōsensit et sanior ps psumit sp ma ior ps. c. dudū. e. ti. et ī. c. ecclia vřa. e. ti. dñvbi maiorē numer⁹. zel⁹ maior psumit. ¶ Vndecimuz q dicta electio solē niter et publice denunciatur.

¶ Duodecimū q fueť ordo oīz pdictorū successiue sicutenumerauī. afr si ppo sterēt nihil valet. Adducūt aliq multa alia q dicūt fore de substātia huius forme. s3 cōiter nō teneť nisi ð supradictis. Ex qb⁹ p3 q difficilis est ista forma in qua multi et docti defiūt ignorantes practicā. vt dicit gl. ī. c. cū expediat lib. vj. e. ti. Dico ēť q est periculosa religiosis. et illis q viuūt simul q cū intelligūt aliquos non dedisse voces mō quo voluissent cōcipiunt aliqui passiones et se pissime eligētes aliquo humano respectu nō eligunt f3 iudicium conscientie Vnde tex. in. c. vbi periculuz in. §. ceterū de elec. li. vj. dicit cum arbitrium vel in ordinatus captuat affect⁹ vel ad certuz aliquid obligationis cuiusq neces sitas adicit cessat electio dum libertas adimīt eligēdi hoc ibi. et ppterea ē alia forma securior et expeditior q sequitur. ¶ Secūda forma dñ forma cōpromissivt [sect. 27] d. c. q propter. s. cōmittendo aliquibus iuris idoneis potestate eligendi. Jsta aut cōmissio siue istud cōpromissum po test fieri dupliciter. ¶ Prīo limitate. sc3 vt cōpromissarij teneātur eligere illuz in que3 maior pars totius capli. scruta tis votis oīz de capto sigillatim et secrete ab ipsis cōsenserit. et ista ē forma de q in. c. cū dilecti. eo. ti. et in. c. cū expediat. eo. ti. li. vj. et ista est melior omnib⁹ formis: q electores nō abdicāt a se ptātē nominatiōis. et ad istam formā non requi ritur denecessitate nisi pmo q cōpromittētes sint simul cōgregati et omnes qui debēt et volunt interesse. ¶ Secundū q cōpromittāt in vnū vel duos tres aut quot volūt siue sint de collegio vel nō dūmō sint clerici non laici. c. cū con tingat. de arbi. ¶ Tertiuz q cōpromissarius vel cōpromissarij scrutent vota singulo rū secrete et sigillatim. ¶ Quartū q eligat illum in quem maior pars totius capli cōsensit dicendo. Ego. N. compromissarius de consensu et voluntate compromissariorum meorum si habet alios virtute compromissi in nos fctī eligo in epm. N. in quem maior pars totius capli cōsensit. Et si in prima scrutatione non cōsensit maior pars totius capli replicare debet tam in ista quam in prima forma scrutini donec consentiant in aliquem. ca. eum terra. eo. et si dubitaret aliq de fraude compromissarij possent eligētes quilibet ipsoz

sigillatiz facere fieri tres vel duas cedulas in quarū qualibet esset scriptū nomen alicuius qui est in opinione eligendi. et ipss acceptis a compromissario ponat vnam de predictis cedulis in qua sit scriptuꝝ nomen illius quē vult noīare ī aliq̄ scatula q̄ sit corā compromissario quib⁹ a quolibet sic positis tūc compromissarius corā omībus ex-[Fo.cxxij.r]trahat oēs dictas cedulas et postea eligat illū ī quē maior ps toti⁹ capli cōsen sit et sic cōpromissarius nō poterit scire q̄s dedit vocē isti vel illi nec fraudē facere. Et ad seruādā istā formā sicut et primū sufficit q̄ maior ps toti⁹ capli cōsentiāt fm lapū quē sequit̄ Ge. in. d. c. cū expediat. q̄ nulli fit p̄iudiciū. cū q̄libet noīet quē vult fit scōo cōpromissuꝝ simplr scz. vt cōpromissarij eligāt quē volūt. et isto mō nō pōt fieri nisi oēs cōsentiāt als vno cōdicēte nō valeret. q̄ si oēs cōsentiūt nō req̄rit̄ nisi vt eligant sic. Ego. N. cōpromissarius de cōsensu cōpromissarioꝝ meoꝝ x̄tute cōpromissi in nos facti eligo in ep̄m. N. et si p̄dicti nō eligerit vel maior pars ip̄oꝝ elegerit indignū sciēter electio deuoluit̄ ad capitulum q̄ in eos compromisit.

¶ Tertia forma dicit̄ forma cōis ī spi [sect. 28] ratiōis ad istā formā req̄rit̄ p̄rio q̄ oēs cōueniāt in vnā psonā q̄ si vn⁹ nō cōueniret nō esset p̄ inspirationē. ij. q̄ fuerit factā sine vicio symonie vel alicui⁹ tractat⁹ sp̄alis ī quo noīet̄ certa psona sz tractat⁹ generalis p̄ bono p̄lato ī genere bene cōcedit̄ fm Jo. an. sed nō spiritualis q̄ sic esset psuasio nō inspiratio. ¶ Vtrū supradicte forme sint seruade [sect. 29] in oī electiōe. Rñ. Pau. in. d. c. q̄ ppter q̄ nō. sz solū habēt locū in electiōibus ep̄oꝝ. et alioꝝ p̄latoꝝ eccliaꝝ collegiata rū q̄ habēt gñalē iurisdictionē. qđ p̄ p̄ c. ne p̄ defectu eo. vbi p̄latoꝝ appellat̄ cathedraliū et regulariū eccliaꝝ in electiōib⁹ aut̄ alioꝝ beneficiatoꝝ a supradictis. sufficiūt singulares cōsensus illoꝝ de caplo dūmō p̄stent̄ in capitulo nec ē necesse seruare aliq̄ formā istaꝝ. sed elect⁹ simplr a maiori pte et saniori habebit ius. vt in glo. c. si cui. eo. li. vj. ¶ Vtrū elect⁹ teneat̄ cōsentire. Rñ. ge. ī [sect. 30] c. si electio. eo. li. vj. refert Arc. dicēte q̄ sic alias peccat mortaliter. si putat se dignū ad prelaturam et illaꝝ sibi oblataꝝ nō acceptat. viij. q. j. in scripturis quod credit̄ veꝝ Jo. an. quādo nō est eq̄. idone⁹ p̄ quē illi ecclie possit cōsuli. ego x̄o dico cū Ric. in. iiij. quol. q. xxj. q̄ in tribus casibus tenet̄ cōsentire sub pena mortalis peccati. ¶ Primo quādo a superiorē p̄ obīam cogereť de renū. c. nisi cū p̄dē. ¶ Scōo quādo fm iudiciū sue cōscie videt̄ sibi verisimiliter q̄ nō est q̄ velit et possit salutē aīaꝝ pcurare quā ipse posset et hic videt̄ pbabiliter ecclie imminere notabile dispēdiū et piculuz nisi assentiāt. d. c. in scripturis. et. c. oliz eadē cā. ij. q. Fallit hic in irreligioso q̄ si cōsentiret electiōi de se facte extra suū monasteriū sine lñā sui supioris petita et obtēta ip̄o iure electio esset nulla: quā lñā sol⁹ p̄latus sine cōsensu capituli sui potest dare. c. si religiosus de ele. li. vj. Similiter fallit ī predicatoribus minorib⁹ et alijs mēdicatib⁹ q̄ etiā de lñā suoꝝ p̄latoꝝ electiōi postulatio ni p̄uisiōi seu vocatiōi extra administrationē sui ordinis in discordia celebrate cōsentire nō possunt aliter est irri tū et inane. c. quorūdā. eo. li. vj. ¶ Tertio peccat mortāl quādo p̄ viā illicitā refugit. puta abscondēdo se. nisi ex sp̄ali instīctu sp̄ūssancti. Si aut̄ nō cogit̄ p̄ obīam nec imminet pbabile periculū ecclesie si refugit ppter pigritiam per viam licitam peccat venialiter. Si vero per humilitatem reputans se indignum sic meretur.

¶ Infra quod t̄ps tenetur cōsentire ele [sect. 54] ct⁹. Rñ. j. mensem a die presentationis electiōis. aliter est nulla ipso iure. nisi supioris requiratur assensus. c. q̄ sit de elec. lib. vj. Quid st electio tenuit de iure naturali puta q̄ iteruenit cōsensus eligētiū sed nō tenuit de iure q̄ obmis sa fuerunt substantialia iuris. Rñ. fm Jnn. quē sequunt̄ cōiter doc. in. c. q̄ sicut de elec. q̄ elect⁹ si est confirmatus est ver⁹ p̄lat⁹ et non tenetur resignare.

Eleemosyna

secundū sanctū Bona. in. iiij. di. xv. parte secunda articulo. j. que. iiij. accipitur communissime secundum quod comprehendit omne opus misericordie impēsū siue proximo siue sibi iuxta illud eccliastici. xxx. Miserere aīe tue cōmuniter secundum q̄ importat oē pie [[Fo.cxxij.]v] tatis op⁹ impēsū p̄ximo corpale siue spūale pprie x̄o fm q̄ importat opus pietatis impēsū p̄ximo ad reuelādā īdigētīā corpālēt diciť ab eleo q̄ ē x̄bū grecum quod idem est qđ misereor cuius imperatiuus est eleysō. j. miserere a quo eleos. j. misericordia. et ideo debet dici eleemosyna. non elea vel elia. De notatis ī hoc. §. et q̄ valet ī redē ptionē pctōrum no. Bart. ī. l. j. in. ij. q. vj. q. principalis. C. de sac. san. eccle. et q̄b⁹ fieri debeat no. iu. l. priuilegia eo. ti. et de quibus bonis no. Bar. ī. l. fi. ff. re rū. amo. et flo. in. l. mulier. ff. ad. l. acqui. ¶ Vtrū eleemosyna cadat sub p̄cepto. [sect. 1] Rñ. f3 Ri. ī. iiij. di. xv. ar. ij. q. ij. q̄ sic sub p̄cepto legis nature p̄rīa Jo. ij. q̄ habue rit substātiā hui⁹ mūdi et viderit fratrē suū necessitatē habere et clausit visce ra sua ab eo qūo charitas dei manet in eo. et legis diuīe. Mat. xxv. Esuriui et nō dedistis mihi māducare et legis canonice. lxxxvj. di. nō satis et. vij. q. j. oīs. sed q̄ p̄ceptū ē affirmatiuū nō obligat nisi p̄ loco et tpe. et iō cōsiderāda est facultas hñtiset īopia īdigētis. si emhō h3 aliqd qđ nō sit necessariū substētatiōi sue nature nec illoz q̄b⁹ teneť p̄uidere sicut sunt vxor filij serui ancille p̄r et hmōi et sit tanta necessitas q̄ immineāt signa p̄babilia extreme necessitatis ī paupe tūc teneť de p̄cepto. Si x̄o h3 aliqd sup fluū nō solū substētatiōi nature. s3 etiā cōueniētie sui stat⁹ teneť de illo facere eleemosynā etiā si nō īuenirēt tales q̄ eēnt necessitate p̄stita. Et si plures occurrēt q̄b⁹ oīb⁹ nō posset subuenire teneť ceteris pib⁹ illi q̄ magis indiget. Si x̄o nō h3 vltra cōuētiā sui stat⁹ nec est q̄ sit in extrema necessitate nō tenetur de p̄cepto concor. Tho. ij. ij. q. xxxij. ¶ Quid d3 p̄poni ī eleemosyna. Rñ. q̄ [sect. 2] ip̄emet deīde sui deīde noti. demūboni deīde extranei de quo vide textū pulchrū in. c. nō satis. lxxxvj. di. et tex. cum gl. in. c. quiescam⁹. xlj. di. q̄ qđē iura ītellige ceteris pib⁹ vt diciū ē q̄ posset esse extrane⁹ ī tā arta necessitate q̄ deberet p̄poni noto et cōiūcto q̄ nō est ī tali sed pater mal⁹ debet p̄poni cuicūq̄ bono in equali necessitate p̄pter p̄ceptū dei. ¶ Vtrū deputat⁹ executor ad distribuē [sect. 3] dū certa bona pauperib⁹ possit distribuere īter suos cōsanguineos. Rñ. Pa. in. c. j. de coha. cle. et mulie. q̄ sic nā cleri cus pōt in pauperes cōsanguineos de reb⁹ ecclesie dare q̄ est distributor. vt in d. c. j. et. xvj. q. j. c. si sic et p̄latus. ar. in. l. si mandauero §. si tibi cētū. ff. mādati. Si bi aut nō pōt distribuere. vt. in. d. §. si ti bi centum.

¶ Vtrū ei q̄ pōt laborare sit dāda elee [sect. 4] mosyna. Rñ. q̄ non ar. §. j. lxxxij. di. ij. c. eps q̄ vez ītellige qñ p̄ laborē sibi pōt p̄uidere. et sic limita. l. vnicā. C. de men di. va. de quo. §. colonus.

¶ Vtrū sit dāda peccatorib⁹. Rñ. qđ sic [sect. 5] vt ī. d. c. q̄escam⁹ et. j. q. ij. q̄ pio nisi qñ p̄pter securitatē cibi negligeret iusticiā. q̄ tūc subtrahēd⁹ est. v. q. v. nō oīs. ¶ Quis pōt facere eleemosynā. Rñ. q̄ [sect. 6] qlibet q̄ pōt donare. de q̄b⁹ dictū est. §. donatio p̄rīo. et etiā q̄ aliqd nō pñt donare sicut monachi filij et hmōi q̄ sūt ī ptāte alteri⁹ vt serui. q̄ in quatuor casi bus possunt facere eleemosinā. ¶ Primus existēti in magna necessitate possunt facere eleemosynā quando nō est tps vt possint habere recursum ad superiorem. vt no. Pa. in. c. si quis de furtis et not. glo. in. c. non dicatis. xij. q. j. ¶ Scđs qñ p̄dicti de licētia suoꝝ supio rū pegrinanť vel sunt ī scholis q̄ pñt facere eleemosynas q̄s alij honeste pe regrini et scholares cōiter faciūt. ar. l. vl. C. ad mace. et. l. silongi⁹. ff. de iud. et. l. ij. ff. de iur. oīm iudi. et. c. p̄terea de officio dele. Facit gl. ī cle. ij. §. pe. de vita et ho. cle. ¶ Terti⁹ quādo vidēt aliquē in extrema necessitate etiā cō supioꝝ p̄hibitionē possunt ei eleemosynā dare.

quia tūc oīa sunt cōia iure diuino īmo tenēť f3 Ri. vbi. s. q. vj. et gl. xij. q. j. in. c. nō di
 cati. ¶ Quart⁹ possunt de volūtate ex pressa vel presumpta vt puta qđ administranē a suis
 superioribus cōmissam: ar. si. de dona. l. filiusfamilias. §. j. ¶ Quid deyxore nūqđ pōt. Rñ. q
 si ha [sect. 7] [Fo.cxxij.r] bet bona pafrenalia nulli dubiū est qđ pōt qđ sua sunt de qđ⁹ dic vt. j.
 pafrena lia. Si 7o nihil h3 pter dote3 nō pōt fa cere eleemosynā. xxxij. q. v. qđ don. nisi ī viij.
 casibus. primus. scōs. terti⁹. et quar tus. sunt de quibus. s. in precedenti di xi. qđ filij possunt.
 ¶ Quintus si cōsuetu do loci ita h3 qđ vxores de pane et vino et hmōi faciant eleemosynas
 qđ cōsuetu do dat iurisdictionē. et l3 viri aliquando phibeant debet sibi formare cōscientiā
 fm Rodo. et Ja. de lau. ī summa qđ ideo faciūt ne nimis dent s3 tēperate. ¶ Sextus quādo
 vtilliter gerit negociū viri. puta qđ videt virū crudelē et sceleratū. et vt deus suspendat irā vel
 eū illuminet dat moderatas eleemosynas occulte. fm Rod. Nam propter eleemosynas deus
 suspēdit flagella. vt. xvj. q. j. reuer timini et ideo bñ facit mulier dādo eleemosynas occulte
 sine scandalo viri vt de⁹ eū adiuuet. Facit. l. soluēdo. ff. de ne ge. ge. cū si. et meli⁹ exēplū
 ebigail primi Re. xxv. qđ liberauit virū a morte pro pter panes datos dauid cōtra volūtate viri
 sui. ¶ Septim⁹ si vir assignauit sibi certū qđ p victu et ipā abstinet vt īde eleemosynā faciat
 quia suum vidēť. ¶ Octau⁹ si mulier ē lucrosa puta qđ ex hibita gubernatiōe dom⁹ et familie
 lucrat et opibus suis. nec itelligo deducēdas expēsas vict⁹ qđ vir tenēť eā alimē tare ppter dotē
 vt dictū est. s. Dos et ēť ppť obsequia ab vxore exhibita de hoc tñ vide. j. Vxor. §. ij. et
 qđ possit de lucro facere eleemosynā t3 sctūs Tho. et Ri. ī iiij. di. xv. et cōiter summiste
 sequuntur hoc cū theologis vt Ja. de lau. ī summa Distingue tñ sic qđ aut lucrū ē necessariū
 sustētatiōi sue et viri. et sic nō pōt facere eleemosynā: qđ magis tenēť sibi et viro qđ alteri. Si
 7o lucrū superhabun dat sic potest et idem dic de parafrenali bus. vide. j. Vxor. §. ij.
 ¶ De quib⁹ d3 vel potest fieri eleemo [sect. 8] synā. Rñ. vt colligīt ex canonistis. j. q. j. in.
 c. nō est putanda. et. xiiij. q. v. in glo. et per theologos in. iiij. di. xv. quod potest fieri de
 omni re que est propria ipsius dantis et que nō est obligata restitutioni alicui certe persone
 siue licite si acq̄sita siue turpiter. Quando aut sit restitutioni obligata. vide. j. restō primo et
 vsura et ī multis alijs ti. Limita etiā in rebus pprijs. fm Ri. s. q. v. dūmodo nō sint necessaria
 ad sustentationē nature sue et suorum qđ ordine charitatis magis d3 se diligere qđ alium nisi
 esset talis psona de cui⁹ morte immineret notabile nocumentū reipublice et pfectui aīarū
 qđ tūc esset perfectionis non necessitatis de tali dare eleemosynam.
 ¶ Quot sūt gñā eleemosynaz. Rñ. tria [sect. 9] vt đr ī. c. tria et. c. due. xlv. di. ¶ Primum
 corporale. et hoc cōsistit in opib⁹ misericordie corpalis qđ sūt pascere esuriente3 potare sitiētē
 vestire nudū hospitem re colligere ifirmū visitare redimere captiuū mortuū sepelire. vñ 7sus
 visito. poto. cibo. redimo. tego. colligo. condo. ¶ Scđm et tertiū genus est spūale. s. remittere
 iniuriā et corri gere delinquētē vt ī. d. c. tria. adunť alia qnq3. s. cōsulere dubitātē. cōsolari tristē
 supportare onerosos docere ignorātes orare p oīb⁹ de qđ⁹. j. Mīa. §. j. Et qđ sint digniores.
 vide. Ri. vbi. s. q. iiij. et. qđ. Satisfactio §. ix. ¶ Aduerte qđ dare eleemosynā intētio [sect. 10] ne
 subleuādi necessitatē pximi est op⁹ mise ricordie. sed dare intētionē recom pēsandi p debito
 diuīe offense sic ē op⁹ iustitie. et sic est satisfactoria pprie. et ptinet ad meritū dimissiōis
 pene. s3 primo modo pertinet ad meritum vite fm Jaco. de lau. in summa.
 ¶ Vtrū paupib⁹ cōpetat aliqđ actio cō [sect. 11] tra diuites vt eis subueniant. Rñ. Pa. ī c. si qđs de
 fur. qđ nō s3 bene pñt īplorare officiū iudicis seu supioris vt eos cogat et ecclia pōt eos cogere.
 vt no. gl. ī. c. sicut hi. xlvij. di. et ar. in. c. null⁹ laic⁹. de iu. pat. qđ limita verum quādo sunt in
 tali necessitate et diuites ī tali habūdātia qđ tenent eis facere eleemosynā de precepto alias non.

¶ Vtrū q̄s possit furauī vt faciat elee [sect. 12] mosynā. Rñ. q̄ nō q̄ nō sūt faciēda ma la vt veniant bona. xiiij. q. v. forte.

[[Fo.cxxiiij.]v] EMancipatio

est relaxa tio patrie potestatis corā iudice cōpe tēte volūtate p̄ris et volūtate filij cōcurrēte. et ī vtriusq̄ p̄ntia dicta ex eo q̄ extra manū. j. ptāte p̄ris poniť fili⁹ elicīt hoc. ex. l. nō nuda. C. de emā. li. quod ibi no. et insti. quib⁹ modis ius pa. po. sol. §. preterea.

De emācipatione et cōtētis in hoc. §. et de q̄b⁹ fiat no. Bal. ī. l. vt liberis. C. de colla. Bar. in. l. quedā cū filiū q̄ fit de fi lio nō de extraneo. et ī auť. de successiōe. C. de suis et legi. vbi an tollat agnationem et in. l. j. §. diui. lo. ij. ff. ad sylle.

¶ Quis potest emancipari. Rñ. infans [sect. 1] de speciali licentia principis.

¶ Vtrū teneat p̄r emācipare filiū. Rñ. [sect. 2] nō regularit̄ q̄ p̄ria ptās īextimabilis est. ff. de le. j. l. filiusfami. §. vt q̄s heredē. Similiter nec filius pōt cōpelli vt emācipet̄ a patre. limita nisi ex cā. fm Bar. ī. l. quidā cū filiū. ff. de ver. ob. l. 3 aliter dicat glo. insti. q̄. mo. ius pa. po. sol. §. fi. nā in his q̄ sunt volūtarie iurisditiōis nō potest quid fieri altero inuito. vt in auť. quibus mo. natura. effi. sui. §. si vero Fallit hoc primo sipater male afficit filiū verberib⁹ cō pietatē. Jtē si cōpellit eū peccare corpus suū. Jtē si fili⁹ est arrogat⁹ īpubes et pubes fact⁹ pbat non sibi expedire esse arrogatū. Jtē si pater agnouit sibi relictū legatum vt emāciparet filiū q̄ in istis casibus teneť pater eū emācipare. vt no. Azo in summa C. de emancipa. lib.

¶ Vtrum datum a patre filio pro p̄mio [sect. 3] emā cipationis fm cōsuetudinē vt. l. vt liberis. C. de col. bo. sit cōicandum cum alijs fratribus. Rñ. q̄ sic sed cum alijs non computabitur in legitima nisi pater hoc dicat expresse vt. l. si quando. C. de inof. testa.

Emphiteosis

dicitur ab em. i. in et sitos. i. fides et thesis Id est positio: q̄ res fidei accipiētis cōmittit̄ vel ōr melioratiōis cōct⁹ siue datio ad liuellū. et est medi⁹ cōct⁹. inter locationē et venditionē de quo vide gl. in c. potuit de locato. Vnde emphiteotica rius vel emphiteota est qui accipit rem immobilē perpetuo et hercditario iure colēdā. vel meliorādā. vel ad t̄ps puta scđam vel tertiā generationē vt in auť. de non alie. §. emphiteosim. Et quomō cōtrahit̄ no. in. l. j. C. de iure emphiteo. De cōtētis in hoc. §. et q̄d sit emphiteosis et vñ dicatur not. Bal. in. l. liber. col. pe. C. de ope. liber. et in rub. C. de iure emphi. Bal. in. l. ij. C. de rescin. vēdi. et in quo differt a locatiōe no. in. l. j. et. ij. ff. si ager. vect. et in. l. si vt certo. §. si duob⁹. ff. commoda.

¶ Vtrū cōctus emphiteoticus differat a [sect. 1] cōctu cēsuali. Rñ. q̄ sic q̄ p̄ cōctū emphiteoticū transit solū vtile dñium. vt in. l. j. §. qui in perpetuū. ff. si ager vecti. Sed per cēsualē trāsferit̄ nō solū vtile. sed ēť directū et fit qñ diciť cōcedo tibi talē rez et trāsfero in te q̄cqd iuris habeo in ea et soluť annuatim certus cēsus. tex. est singularis. in. c. cōstitut⁹ iūcta gl. de reli. do. et etiā si dicať ccedo tibi talē rē in ēphiteosim ppetuā trāsferēdo in te q̄cqd iuris habeo in illa pro certa annua pēsione erit cōct⁹ cēsualis casus est singularis in. d. c. cōstitut⁹. et illa verba in emphiteosim improprianť vt ī. l. si vno in prin. ff. locati. et in isto cōtractu nō ha bet locum pena. c. potuit de locato. et. l. ij. C. de iure emphi.

¶ Vtrū accipiēs emphiteosim vsq̄ ad [sect. 2] tertiā generationē necdicit inclusiue vť alia eq̄polētiāli. vsq̄ itelligat̄ exclusiue Rñ. q̄ si vsq̄ poniť a lege sup gradu. sic stat īclusiue. vt insti. de succe. agna. §. fi. no. C. vnde legitimi. l. certum. et in. c. nō debet de cōsan. et affi. Sed si ponitur ab homine in cōctu obligatorio tūc poniť exclusiue. l. veterib⁹. ff. de

pactis. Sz qđā intelligūt hoc in eo q augetur obligationem. sz in casu nřo non auget. sed facit eam transmisibilem. et ideo includit f3 Calde. et placet Bal. tamē ī. l. meminisse. ff. de offi. procōsul. dicit in re ec clesie si dicatur vsq ad tertiam generationēz stabit inclusiue. Si vero vsq ad quartā stabit exclusiue quia vltra ter-[Fo.cxxiiij.r]tiā generationē nō pōt fieri īuestitura. vt in. d. §. emphyteosim sed de hoc vide Ang. de are. insti. de loca. §. adeo autē. ¶ Sed nunqd stipes cōputabī. Rñ. q [sect. 3] nō q accipiens nō est generatio suipsi⁹ et in gradib⁹ stipes nō cōputat ī numero. ff. de gradib⁹. l. iurisconsultus. sicut vn⁹ nō est numer⁹. sed principiū nūmēri Bar. tenet qđ cōputatur nisi dicat sic vsq in ipsius tertiam generationem.

¶ Vtrū emphyteosis q fit de generatio [sect. 4] ne in generationē assimileť inuestiture feudali. Rñ. q sic. vt no. bar. in. l. si mihi et titio. ff. de ver. ob. et text. cū Bal. in. c. j. de vasallo decrepite etatis.

¶ Vtrū ius emphyteoticū transeat ad [sect. 5] extraneos hř des. Rñ. qđ fuerūt opi. sz mihi pl3 opi. Jo. de imo. ī. c. fi. đ locato. dicētis q sic ēt in re ecclesiastica dūmo do sit data cū illa solēnitate. c. j. de reb. eccl. nō alie. li. vj. et. c. sine exceptiōe. xij. q. ij. de q vides alienatio. §. ij. iij. et. iiij.

¶ Vtrū pater q accepit emphyteosim p [sect. 6] se et suis filijs possit illā plegare vni filiorū. Rñ. bal. in. c. j. in ti. an agnatus in vj. col. tenet qđ sic emphyteosim. sz nō feudū. et multi alij Ang. vero cōsi. xvij. t3 qđ nō q ius est quesitū filijs nisi alte ri filioz tantūdē de alijs bonis prelegasset allegat. l. j. §. asstgnare. ff. de assi. lib. iuncta. l. si cū dotē. §. si pater. ff. solu. ma. vbi pater pť diminuerē ius filie ex prīa pmissiōe qua. s. dotē dedit marito et postea exegit insciuz filia dummodo tantūdē eidē reliquat q̄tum diminuit et sic cōcorda dicta ductorum.

¶ Vt3 veniāt filie qñ accepit p se et suis [sect. 7] filij. Rñ. fm Jo. de imo. in. c. fi. de loca. q nō p singulare dictū Arch. ī. c. si q̄s suadente. xvij. q. iiij. vbi voluit qđ in materia cōtractuū masculinū nō cōcipiat fe mininū p. l. veterib⁹. ff. de pac. hoc. ide3 t3. Guil. de suza. q fuit doctor. Archi. ī le gibus. et Ray. de forli. in. l. tres fratres. ff. de pac. et Lu. de ro. consi. xxxiiij.

¶ Vtrum emphyteota possit dimittere [sect. 8] rē emphyteoticā et se liberare qñ vult. Rñ. l3 aliq distinxerūt an sit obligatus rōne rei. et sic possit an rōne psone. et nō possit vt dicit do. Odoar. Tñ Ja. est cōtra tenēs qđ nullo mō pōt et idē Pa. ī. c. iudicatū de immu. ec. q qđ a principio est volūtatis ex postfacto est necessitatis. l. sicut. C. de act. et ob. Jtē q persona liter est obligatus ad pensionē. l. j. et. ij. C. de iure cmphy. ergo tenēť psonaliter cū oēs actiones sint psonales instit. de ac. §. appellam⁹. et sic dimittēdo rē obligaretur ad pensionē q psonales actiones sunt affixe ossibus nostris. l. q̄s ergo. ff. de pecu.

¶ Vtrū possit aliū emphyteotā facere [sect. 9] vel alteri locare. Rñ. q sic insti. locati. §. adeo q nō est pprie alienatio vera. con trariū t3 Spe. ti. de lo. §. nūc 3. cxxv. sed tu cōcorda q si talr vult dare ī ēphyteo sim. q ipse sit liber a pstatione canonis nō pōt aliter sic locare tñ etiā ad longū tps potest scđm Spec. vbi. 3. ver. cxxiiij.

¶ Vtrū emphyteota cuiuscunq etiā ec clesie possit donare aut legare meliora [sect. 10] tiones q̄s fecit in re emphyteotica vel ipsam rem emphyteoticā sine alia solē nitate. Rñ. gl. in. c. fi. de lo. q sic et cōiter sequunt doc. Bar. tenet verū in emphy teota fisci. sz nō in emphyteota priuati in. l. fi. C. de iur. emphy. p le. ij. C. eo. Sed Bal. ī. l. vsufructu. ff. sol. ma. reprehēdit Bart. et dicit eū male intellexisse. di. l. j. quia loquīť quando alienat proprietatē et sic ius dñij. sed qñ alienat donādo vel legādo saluo iure dñico semp tenet donatio vel legatum vnde dicit Pa. in. d. c. fi. de locato. quod vbiq̄ prohibēť vēditio facta commemoratione de

pre cio. vt in. d. c. fi. et. d. l. fi. non intelligit de alia alienationis specie. vt in. l. fi. C. de pred. curi. et decu. et per hoc infert quod etiam permutare pōt et sic limita. l. statuliberi. §. quintus. ff. de sta. liber. et qđ not. in. l. ij. C. de vsuca. pro empto. vbi te netur qđ nomine emptionis et venditionis intelligitur oīs contractus. Per quē dominium rei transfertur. Tutius tamē estvt nō permutet sine cōsensu do mini propter doctores multos q tenēt qđ non pōt permutare. in. d. l. fina. et in. d. c. potuit pignori tamē obligare pōt [[Fo.cxxiiij.]v] l. tutor. §. fi. ff. de pig. act. l3 sit tutius facere cum cōsensu domini secundū spec. ¶ Vtrū possit vēdere rē emphyteoticā ecclesie vel meliorationes predictas. Rñ. pa. ī. c. fi. de loca. q sic dūmodo hāc solēnitatem seruet. ¶ Primo qđ requirat prelatū vel rectorem ecclesie qui đr ecclesia. vt. vij. q. j. scire. ¶ Secundo denunciēt preciū quod offertur vere. leg. fi. C. de iure emphit. ¶ Tertio qđ ecclesia nō rñ dente labantur duo mēses hec probanť in. d. c. fi. ¶ Quarto qđ nō ven dat phibitis psonis q̄s ponit gl. ibidē et sunt oēs persone que nō sunt fáciles cōueniri sicut capitanei et hmōi. ex quibus preiudicium posset pati ecclesiavt ff. qui satis. co. l. ij. ¶ Quinto qđ nō ven dat nisi vtile dñiū sibi cōpetēs et melioratiōes quas in re fecit. ¶ Sexto q pri⁹ nō ceciderit a iure suo puta nō soluēdo canonē q̄ in. l. nemo. ff. de regu. iur. đr. Nemo plus iuris in aliū trāsferre pōt quam habet.

¶ Vtrū p̄dicta debeat obseruare super [sect. 12] ficiarius ecclesie qñ vult vēdere qui est dñs superficiei qui super solo alicuius edificat domū donando sibi cēsū par nū. Rñ. Bar. in. l. j. §. pe. ff. de superfi. qđ sic per. l. ij. C. ne rei diuine vel temploꝝ. Sed do. Card. est cōtra Ang. vero dicit ibidē dictū Bar. equū. Sed iure nō pro bari et ideo ante factū sequendum post factū Car. not. fm Bal. in aut. q̄ res. C. de sac. san. eccle. qđ qui cadit a solo cadit a superficie. arg. d. l. j.

¶ Vtrū prefata solēnitas sit seruanda [sect. 13] in emphyteota puati seu secularis. Rñ. qđ non nisi soluz vt requiratur dñs an emere velit meliorationes et nō vendat talibus personis quibus dñs cōmode nō possit habere ius suū vt potentioribus et huiusmodi alias caderet a iure suo. vt in. l. fi. C. de iure emphi. et not. gl. in. d. c. fi. de loca.

¶ Vtrū frater fratri possit alienare sine [sect. 14] prefata solēnitate. Rñ. Bal. in. l. voluntas. C. de fideicō. qđ sic qñ duo fratres habent emphyteosim paternā ecclesie etiā qđ vnus pōt iura sua alienare alte ri sine cōsensu ecclesie.

¶ Vtrum possit dari in dotem vide. §. [sect. 15] dos. §. vij.

¶ Vtrū debeat fieri remissio canonis. i. [sect. 16] annue vel regularis solutiōis propter guerrā. Rñ. qđ l3 sit diuersa opi. tu dic qđ si quātitas canōis est ita magna qđ si res locareť de anno in annū nō plus percipereť tūc pcedat opi. q fiat remis sio nō solū ppter guerrā. imo etiā propter aliā sterilitatē vt dicit Bal. ī. l. j. C. de iure emphy. et ita dicit Barto. qđ nō est pprie cōtractus emphyteoticus. tūc qñ datur tanta quātitas sicut p locatio ne. Si vero est modicus vt cōiter fit tūc nō fiet remissio ar. l. si merces. §. vis ma ior et. l. ex cōducto §. j. et. l. si vno. ff. loca. nisi substātia rei penitus ledať vel nisi fundus captus ab hostibus desperareť posse rehaberi q̄ tunc fiet remissio vide glo. in. d. c. fi. et. l. j. C. de iu. emphi. Et idē dic de augmēto rei qđ nō augeť pēsio in casu in quo nō minuunt ppter eius lesionē fm Bar. in. l. j. C. eo. titulo. [sect. 17] ¶ Vtrū fundo inūdato a flumine libereť emphyteota a canone. Rñ. pa. in. d. c. fi. qđ sic q̄ đr deperdit⁹. l. iij. §. labeo. cū si. ff. de acqui. pos. Jtē fundus mūda tus et occupatus ab hostibus equipat l. cū vn⁹. §. fi. ff. de bo. aut. iudi. pos. Qđ verū credo qñ nō est spes recuperationis. itellige si in totū partit vel vltra di midia. secus si sola medietas perijt: q̄ nō liberať. ar. l. etiā partis. ff. deusufru. et. l. qua de tota. ff. de rei vē.

licet alij velint qđ. vij. partes perierint si dż libera ri. sed magis plż qđ dixi qđ ī dubio par tis appellatione intelligiť dimidia dicta. l. etiam partis.

¶ Vtrū destructa re emphiteotica ver [sect. 18] bi grā domo ex igne fortuito si repareť teneat emphiteota pseuerare. Rñ. scđm Ric. de ma. in. l. j. C. de iu. em phy. qđ nō qđ illud đr nouū. facit qđ dicit bar. in. l. dāni. §. si is qđ. ff. de dā. infec. vbi vult qđ siqs obligauit se alicui hñti domuż in villa dare de aqua recēti ī estate destructa domodestruĩ obligatio lż postea re ficiať. Facit etiā qđ voluit Bar. in. l. de [Fo.cxxv.r] pupillo. §. si quis riuos. ff. de no. oper. nun. vbi dicit qđ qđ reficit de nouo facit lege. inter stipulantem. §. factam. ff. de ver. obl. Jtē voluit Ang. in. l. j. §. si quis edificiū. ff. de no. ope. nun. et Bal. in. l. si vt pponis. C. de nup. vbi dicit. Dictat cōstitutio ecclesie qđ nemo faciat fortili ciū nouum incōsulto papa an filij possint reficere destructū castrū propter re bellionē pairis et dicit qđ nō ita facit. l. cum alijs. C. de cura. furio. vbi si furiosns efficit sane mētis expirat curatoris officiū nec reuiuiscit si postea redit in furiā sed debet sibi dari nouus. Jtē facit qđ no. doc. de. ecclesia reparata an sit eadē vt no. in. c. de fabrica de cōsec. di. j. in. c. proposuisti. et. c. ligneis. de conse. eccle. vel alta. et in. d. §. sacrā. et fm istud limita omnia ista.

¶ Vtrū emphyteota nō soluēs canonē [sect. 19] cadat a iure suo. Rñ. qđ si p triēniū nō soluit a iure cadit si est pūati. vt. l. ij. C. de iure emphy. si ʒo est ecclie p biēniū nō soluēs cadit ipso facto nisi celeriter soluat vt ī. d. c. fi. et nō đr celeriter soluere. fm bal. in addi. spe. ti. de loca. si expectat libellū vel requisitionē fm glo. no. in. d. c. fi. ista celeritas erit ī arbitrio iudicis vt cōsiderata paupertate et alijs iudicet qđ est valde equū qđ cū illa mo re purgat opere celeritatē predictā nō habeat locū in emphyteota priuati fm Jo. de imo. in. l. insulā. ff. de ver. obli. et Ang. sż solū ecclesie qđ miti⁹ agit ppterea merito arbitriū boni viri magis est sequendum in hac celeritate.

¶ Vtrū emphyteota nō soluēs p bien [sect. 20] niū vel triēniū cadat a iure suo. si dñs tenebat sibi intāta q̄titate vel maiori. Rñ. Paul. in. c. bona fides de deposito qđ nō qđ exceptio cōpensationis quo ad euitandā penā debētis soluere fit ipso iure vt est tex. no. iūcta glo. in. l. si cōstat C. de compen. vbi doc. sic determinant. ¶ Vtrū dñs recipiendo canonē ab em [sect. 21] phyteota qđ cecidit a iure suo ppter nō solutionē p̄iudicat sibi. Rñ. pa. in. c. fi. de loca. aut eū expulit p̄rio et petit p̄sio nē p̄teriti t̄pis et sic nō p̄iudicat sibi aut nō expulit et tūc aut recipit canonē pro t̄pe post morā cōtractā. et sic p̄iudicat sibi: qđ v̄r per actū contrariū renūciasse iuri suo. c. solitudinē đ ap. aut recipit canonē pro preterito cuz protestatione qđ nō intēdit sibi p̄iudiciale et sic nō p̄iudicat aut nō fecit p̄testatio nē: sż simpliciter recepitet in hoc fuerūt opi. Sed de subtilitate iuris dicendū qđ nō p̄iudicat. qđ in dubio non vidēť quis velle renūciare iuri suo. vt in. c. super hoc de renū. ff. de pbat. l. cū de indebito. Facit gl. in. l. cū quid. ff. si cer. pe. qui dicit qđ si trado magnā q̄titatē pecunie dicendo tolle nō p̄sumit donatio simplr ex hoc sed mutuū vel depositū. nisi. aliud appareat respectu persone. Sic in proposito. et licet gl. dicat verū esse qđ recipiē do canonē p̄iudicat in priuato nō in ec clesia que habet caplm: tñ pau. vbi. §. dicit qđ nō dicit verū qđ sol⁹ prelat⁹ in acquirēdo p̄iudicare pōt et deteriorē facere vide gl. xvij. q. iiij. §. pe. sētīt Jn. in. c. ij. de dona. et doc. in. c. qm de deci. et iō solus prelat⁹ recipiēdo canonē sine cōsensu capituli p̄iudicat ecclie. Sż ad uerte hoc qđ Pa. ī. c. vt sup. de re. ec. nō alie. limitat Fede. consi. clxxxiiij. qui tenet qđ res emphyteotica reddita ad ecclesiā ppter nō solutionē pensionis potest iterū dari ei qui cecidit a iure suo si ne aliqua solēnitate et causis requisitis in alienatiōe rei ecclesiastice a prelato ecclesie: sic dicēs hoc verum. vbi prima causa cōcessionis duraret. puta qđ erat castrū in feuduz qđ propter custodiam erat poti⁹ dānosum ecclesie et hmōi: qđ

nō est noua alienatio: sꝫ executio ordinationis antiq̃. sed vbi prima causa cō cessiōis cessaret. puta qꝫ ager datus ad extollendū tractu tēporis excultus reuertitur ad ecclesiā tūc: dari nō poterit in emphyteosim vel fendum sine debita solēnitate et causis requisitis in alienatiōe rei ecclīastice. Et f̃m hoc videreť vera opinio gl. p̃dicte. Sed q nō possit dari de nouo ei qui cecidit a iure suo p pter nō solutionē p̃sionis qñ cessat cā ppter quā fuit data ī emphyteosim sine [[Fo.cxxv.]v] solēnitatibus et causis req̃sitis in alienatione rei ecclesiastici nō credo Pau. qñ fit ei qui cecidit vel eius heiedibus qꝫ videť tex. d. c. fi. cōtra eū et cōsuetudo sed bene esset verū qñ alteri qꝫ ei q cecidit vel eius heredib⁹ vellet dari vel qñ iam ecclesia per aliqđ tēpus pacificam habuit possessionē talis rei. Et sic concordat opinionēs.

¶ Queritur in quot casibus emphyteo ta cadit a iure suo. Rñ. quod in quinqꝫ casibus.

¶ Prim⁹ qñ negat pensionē dño petēti [sect. 22] eam et negat se emphyteotaz illius f̃m pet. helie. in trac. de cōtractu emphyteotico. Rō qꝫ magis debet operari contumacia expresta qꝫ tacita. l. si ita exp̃ssuꝫ ff. de cōdi. et demō. sed emphyteota nō soluēte er triēniū canonem res cadit in cōmissum. vt. j. diceť: qꝫ tacite negat dominium recognoscere ergo multo fortius vbi expresse negat.

¶ Scōs casus est qñ vendit sine dñi vo [sect. 23] lūtate rem emphyteoticā f̃m eūdeꝫ pe: vbi. s̃. Qđ limita f̃m spec. in tit. de loc. et bar. ī. l. sequit̃. §. itē labeo. ff. de vsuca. Jmo. et Cano. in. c. potuit de locaverū si res sit tradita qꝫ si nō ē tradita licet vē dita nō cadit in cōmissuꝫ etiā si eēt tra dita tñ hac lege vt si dñs vellet emere pro tñdem illi emptor restitueret eam: qꝫ sic nō cadit vt not. Ange. in. l. volun tas. C. de fideicom.

¶ Quid si vēdidit et tradidit fimp̃lr sꝫ [sect. 24] postea redemit. Rñ. nihilomin⁹ cecidit a iure suo qꝫ p alienationē ius est quesitum dño et ideo sine facto suo non pōt auferri ab eodem.

¶ Sꝫ pone q sunt duo dñi rei emphy [sect. 25] teotice et vēdidit rē de cōsensu vni⁹ tñ et nō alteri⁹. Rñ. q cadit solū p parte illius qꝫ nō plus puniri debet qꝫ deliquit. l. heres. ff. de his qui. vt indig.

¶ Terti⁹ casus est qñ res emphyteoti [sect. 26] ca est data pro se et suis filijs nepotib⁹ et heredib⁹. tūc si fili⁹ vel nepos refutat hereditatē cadit qꝫ eā nō pōt habere vt no. bar. in. l. vt turisiurādi. §. si liberi. ff. de ope. lib. sec⁹ si nō poneret verbum et heredib⁹ qꝫ sic refutata hereditate nō caderet qꝫ cōfessio in primo casu requirit vtrūqꝫ vt. s. fit fili⁹ vel nepos et heres vt in aut̃. de nō ali. §. emphyteosi et ideo feuda q trāseunt ad filios vt filios ita si heredes sint dicunt venire hereditatis petitione. vt in. l. itē vidēdum est. ff. de pet. here.

¶ Quart⁹ casus est qñ q̃s accepit em [sect. 27] phyteosim p se et suis filijs et moriturū nec filijs legitimis relictis solū natura lib⁹ qꝫ reuertit̃ ad dñm qđ limito scđm Bar. in. l. ex facto. §. si quis rogatus. ff. ad tre. verum qñ emphyteosis est data ab ecclesia: qꝫ presumendum est qđ de illegitimis non cogitauit. sed qñ data est a priuato emphyteosis sic veniet ad illegitimos in tali casu. Et sic intellige limita Specu.

¶ Quint⁹ casus est qñ emphyteota nō [sect. 28] soluit canonem de quo dic. vt. s̃. §. xix.

¶ Quid si sunt plures heredes et oēs p̃ter vnū soluerūt p̃sionē. Rñ. gl. in. d. [sect. 29] c. fi. q nō cadūt si soluerūt totā. secus si non totā quia caderent omnes et ideo soluāt totam et postea agant contra nō soluentem.

¶ Vtrū heres ignorās rē emphyteoti [sect. 30] cā et nō soluēs cadat. Rñ. gl. in. l. ij. C. de iur. emphy. et bar. ibidē et gl. et Dy. in. l. cū filius §. in hanc. ff. de ver. ob. qđ cadit sed restituitur de equitate idem dic de minore q nō soluit per. l. fi. C. in qui. cau. in integ. resti. non est neces.

¶ Quid si dñs sit mortuus et hereditas [sect. 31] iacet per triennium in quo emphyteota non soluit. Rñ. qđ non poterit expelli neq cadit vt patet per predicta. Additio hoc t3 Alb. in. l. iij. ff. de dā. in fe: et bal. in. l. ij. C. e. fm Jo. an. in addi. ad spe. vbi. s. cū ipso spe. tenet qđ cadit nisi deponat in extra formā. l. ij. C. e. et. l. ac ceptam. C. de vsur. et hoc tutius.

¶ Vtrum filia priuetur emphyteosi qñ instituta est in certa re heres et iussa est esse contentam qđ non possit de bonis [sect. 32] suis plus petere. Rñ. bar. in. d. §. si liberi qđ non quia. d. verba debent intelligi q nō possit peti plus iure heredita-[Fo.cxxvj.r]rio sed non iure emphyteotico vel vt pa tronus et posito q pater ex dispositione sua posset filiaz priuare ab emphyteosi tamē illa verba non important. Jdē dic q per talia verba non priuatur qñ possit petere dotē maternā fm eundē bar. etiam si bona sibi a patre relicta sint vl tra legitimā q bona intelligunt deducito ere alieno et es alienum est dos et similiter res emphyteotica.

¶ Vtrū tutor pupilli qui habet emphi [sect. 33] teosim ab eo non soluēdo p quinquenniū cadat. Rñ. q sic q iste tutor debuit exigere a seipso. l. si pupilli. ff. de nego. gest. fm petrum vbi. s.

¶ Vtrum laudemium sit soluendū quā [sect. 34] do res emphyteotica transit ad alium emphyteotam. Rñ. q sic et non debet exercere quinquagesimā partez precij rei emphyteotice. l. fi. C. de iure emphi. sed de consuetudine est. xxx. pars fm Host. qua seruanda est. Fallit hoc f3 pet. vbi s. in quatuor casibus in quibus non debetur.

¶ Primus quando heres ratione here [sect. 35] ditatis emphyteosim adiit fm Pet. vbi s. quia dñs propter laborē habet laudemium quia laborat mittēdo nouū emphyteotam in possessionē sz in additione hereditatis non requiriū talis labor cū heres possit adire propria autoritate vt in aut. de here. et fal. §. in omnibus. Quidaz tenēt cōtrarium p. l. fi. C. de iu. emphi. vbi p3 q cū quis de nouo adipi sciū possessionē rei emphyteotice tenet ad laudemium sz in additione hereditatis ē sic. l. cū hñdes. in prin. ff. de acq. possessione ergo debet. Jtē p3 q p alienationē debet laudemium sz additio hñditatis ē alienatio q p eā trāsfert dñiū ergo debet. Sed primū credo veri nisi consuetudo sit in contrarium.

¶ Sed qđ si emphyteota donauit rem [sect. 36] emphyteoticā. Rñ. pe. qui. s. q debetur laudemium q magis fauēdū ē illi qui rē habuit titulo oneroso sicut q emit q q titulo lucratiuo. Et ideo sicut prim⁹ d3. sic et iste et q prim⁹ debeat hñe in. l. fi. C. de iure. emphi. Jtē q legatū et donatio equiparantur sed ex legato debet. l. his qui. ff. de leg. iij. ergo et donatarius nec obstat quod emphyteota. potest donare sine voluntate domini quia hoc concessio non sequitur q non debeatur laudemium. contrarium tenet Spec. ti. de locato. s. q non tenetur.

¶ Secundus casus est quando res em [sect. 37] phiteotica fuit vendita et tradita post retradita fuit ex antiqua causa secus si fuisset retradita ex noua quia isto retraditio esset similis priori traditio in qua fuit vendita. Jtem ad multitudinē traditionum sequitur multitudo laudemiorum. l. quicunq. C. de ser. fug. Jntellige ex noua causa. secus in antiqua q non videtur alia traditio sed prima.

¶ Tertius casus est quando plures ha [sect. 38] bentes rem emphyteoticam comunē diuidunt eam inter se quia cum hoc possint facere domino irrequisito vt no. Bar. in. l. voluntas. C. de fideicom. Ratio quia causa propter quam prohibetur alienari in extraneum est quia extraneus non habet necesse recognoscere dominum vt no. in. d. l. fi. que causa cessat quando vendit alteri emphyteote socio suo. et ideo non debet laudemium fm Guil. et bar. p. l. per diuersas. C. mā. quia ista est alienatio necessaria. Alij tē nent q debetur quia ante diuisionem nullus est dominus istius partis magis q illius sed post diuisionem quilibet est dñs partis sue. ff. de lega. ij. l. meuius. §. duorum ergo videtur alienatio sed tu tene primam opi. Bar. quam no. in. l. et ideo. ff. de condi. fur. nisi consuetudo fit in contrarium.

¶ Quart^o casus qñ qñ vēdit sed re inte [sect. 39] gra dicessum est a vēditiōe qz dñs non hz mittere nouū ēphiteotā in possessio nē. Sz tñ pe. vbi. s. òt q debet. qz p eu3 nō stetit ideo pinde est ac si misisset. qđ credo verū de rigote iuris. Secus de eq tate Additio adde. v. casum quādo alie natio est necessaria vt puta quia pater dotat filiam nō hñs aliā fm bar. in. l. et ideo. ff. de cōdi. fur. nā solū soluit laudemium qñ alienatio est voluntaria.

[[Fo.cxxvj.]v] ¶ Vtrū emphiteota cadēs a iure suo p [sect. 40] dat meliorationes quas fecit in re. Rñ. pau. in. d. c. fi. q sic. x. q. ij. hoc ius. et ī. d. l. ij. C. de iure emphi.

¶ Vtrū emphiteota cadat ex deteriora [sect. 41] tione rei facta ab ipso. Rñ. pe. vbi. s. q sic per tex. aut. q rē. C. de sac. san. ec. qz cā fina. cessante cessat effectus. l. adigere. ff. de iure pat. §. quis sed cā finalis est melioratio vt. l. fi. C. de iu. emphi. iō cadit qz frangenti fidē fides frangatur ei de3 additio limitat Bal. hoc in. d. aut. verū si deterioratio sit notabilis q̄titatis et. ij. q. sit ad perpetuam deterioratio nem fundi vt esset in vinea q nō putať. vel quando arbores inciduntur. secus si solum ad deteriorationem fructuum vt si ager nō collatur et. iij. q talis deterioratio procedat ex dolo vel lata culpa vel leui alias non.

¶ Vtrū dñs possit p̄pterea autoritate [sect. 42] expellere emphiteotā. Rñ. pa. in. d. c. fi. dicit Cy. post Accur. q non potest quia emphiteota hz ius in re vt in. l. j. ff. si ager. vecti. et ideo p̄pria autoritate non debet expelli facit. l. creditores. C. de pi gno. hec opi. est tutior.

¶ Vtrum res ecclesie possit dari in em [sect. 43] phiteosim. Rñ. vt. s. alienatio in prin.

Emptio

et vēditio est alienatio quedam que dñium et possessio rei vendite transfertur per traditionez ipsius domini vel si non est dominus vsucapiendi conditio in eumentem pro ipsa soluto precio. De contentis in hoc. §. et in quo dif ferat emptio a permutatione not. Bar. in. l. j. et. ij. C. de rerum permuta. et quia requiritur merces et precium ad valeat pro vno nummo facta no. Bar. q sic in l. nō ideo. C. de here. insti. et an vbi cūqz fit mentio precij vel estimationis presu matur emptio not. Bald. q sic in. l. ex cō uentione. C. de pac. ī. l. causa dotē. C. de iure dot. qđ est verum si constet. de verbo emit. vel vendit vt ibi.

¶ An autem veniat sub nomine vendi [sect. 1] tionis omnis alienatio Bal. in. l. volun tas. C. de fideic. tenet q nō licet in principio iuris ciuilis veniret vt patet p. l. statuliberi. §. quint^o. ff. de sta. li. vide q dixi. s. emphiteosim §. x. aduerte hic q emptio et vēditio trib^o modis p̄ficiť vt no. gl. insti. de emp. et vē. in p̄nc. ¶ Priō quo ad hoc vt nō possit discedi ab altera partiū sit per cōuētionem etiam con ditionalē. ¶ Secundo quātum ad peri culum qđ transit ad emptorem fit pure vt. j. §. ix. ¶ Tertio quo ad translationē dominij vel vsucapiendi conditionem fit tradendo rem venditam. §. vendite. insti. de rerum diui. l. clauibus. ff. de cō trahen. emptio.

¶ Emptio et vēditio nō aliter facit rem [sect. 2] emptoris nisi vt p̄cium solutū sit aut sa tis eo noīe factū vel aīr fidē de p̄cio ha buerit venditor et tradať res vt. l. quod vendidit. ff. de cōtrahen. emp. nec pōt esse emptio sine precio. s. pecunie numerate vt insti. de emp. et vē. §. item precij. vbi aliud p alio dať pmutatio est nō vēditio. ff. de contrahen. emp. l. j.

¶ Sed nunqđ tradēdo rē venditor vi [sect. 3] deať fidem habere de p̄cio. Rñ. gl. ī. d. l. qđ vendidi q sic nisi forte emptor dice bat pecuniā habere ad man^o cū nō haberet et sic tradidit vt. ff. de pig. act. l. fi. qñ. Similiter hz fidem de p̄cio si dedit diem solutionis emptori. ar. l. ad solutionem. C. de re iudi.

¶ Vtrū qlibet qui pōt vēdere possit fi [sect. 4] dē habere de p̄cio vt tradēdo rem emptori trāfferat in eum dñium. Rñ. q nō pcurator fisci ecclesie et minoris vt not. bar. in. l. a diuo pio. §.

s3 si emptor. ff. de re iudi. et Cy. i. l. in ciuile. C. de rei ven. et est tex. iuncta gl. in. l. si procurator fisci. ff. de iure fisci. not. Pau. in. c. cum olim el. j. de offic. delega.

¶ Vtrum vendēs possessionē vel domū [sect. 5] et hmōi et quia emptor non h3 p̄ciū tradit eam cum pacto q̄ donec sibi soluerit precium vult sibi soluat pensionem debitā de ea re sed precio soluto nihil ampli⁹ vult licite possit facere. Rñ. q̄ sic tex. et in. l. curabit. C. de ac. empt. et vē. et fm A3o. in gl. Bal. et Bar. ibidem. et Sa li. et Ang. in. l. iulianus. ff. de act. emp. et [Fo.cxxvij.r] Jo. de anna. in. c. conquestus de vsur. l3 etiā de iure canonū. et factt gl. in. c. con quest⁹. quā cōiter sequunt̄ doc. de vsur. nec ob. q̄ loquit̄ de eo q̄ est ī mora post terminum q̄ sic in mora pōt cōstitui a p̄ncipio et l3 aliqui theologi et legiste vt butri. i. d. l. curabit dicāt vsurarium qñ solū p̄cipit fructū q̄ nō soluit secus qñ de pecunia sua lucratus fuisset vel ex ea aliquam vtilitatē fecisset q̄ tunc h3 locuz prima opi. tñ mihi v̄r q̄ simplici ter prima opi. sit vera q̄ nihil iniustuz facio si nolo tibi dare possessionē meaz vt fructus tuos facias nisi dederis mi hi precium etiam si illud volebam seruare in capsula.

¶ Que non possunt vendi. Rñ. multa. [sect. 6] ¶ Primo spūalia et de hoc vide. j. simo nia. ¶ Scđo liber homo dic vt. j. seruitus. §. primo. ¶ Tertio illa quoz vsus est solū malus vt. s. ars. ¶ Quarto res aliena de quo vide in gl. l. rē alienā. ff. de 3hē. emp. qūo aut̄ teneat̄ q̄ emit vi de. j. restitutio primo in verbo emens. ¶ Quinto res pupilli nō pnt̄ emi a tutore. l. cū ipse. C. de 3hen. emp. et vē. hec no. l. si in emptione. ff. de cōtrahē. emp. ¶ Quo p̄cio possunt vēdi vel emi res. [sect. 7] Rñ. q̄ l3 varie fuerint opi. tam legistarū in. l. j. C. de epis. audi. q̄ cano. in. c. j. et. c. cum dilecti de emp. et vendi. tamen saluo meliori iudicio fm q̄ colligo ex dictis Sco. in. iiij. di. xv. dico q̄ res tantum vendi. potest q̄tum emptorem inuenit ex ecōtrario emi pōt q̄tum vendi torem inuenit dummodo hec quatuor concurrant. ¶ Primū scientia. s. q̄ nulla sit deceptio ex parte alteri⁹ sed quilibet ipsorū agnoscat rē et eius qualitatem et valorē. Facit gl. pe. i. l. mortis cā capli. ff. de dona. cā mor. ¶ Scđm liber tas volūtatis. s. q̄ nō faciat ex tali neces sitate que excludat rōnē volūtarij qūo aut̄ possit ppendi q̄ nō stat voluntarie cōsidera si talis res p̄tinet ad necessitatē vite sicut sunt granū medicine vinū vestes domus et hmōi sine q̄b⁹ viuere q̄sq̄ nō pōt. q̄ talia nō pnt̄ vēdi. ad libi tū s3 iustū p̄ciū d3 taxari attēdit̄ etiā q̄ nō fit libera volūtate qñ quis vendere vel emere vult tali p̄cio propter euitan dū notabile et enorme dānum. nam qñ quis nisi vēderet tali pretio vel emeret esset incursumus puta amissionē maioris p̄tis. suorum bonoz vel notabiliorē certe ista necessitas et omnis timor q̄ cadit incōstantez excludit libertatem volūtatis fm no. in. c. cū locū despō. et in. c. abbas qđ me. cā. Sec⁹ in minori metu nā dicit Saly. in aut̄. ad hec. C. de vsu. qđ est cōtra caritatem addere afflictionem afflicto. quod non licet. l. diu⁹. ff. de of. presi. ¶ Tertiū q̄ sit prudēs q̄ magna mentis leuitas redderet cōtra ctū illicitū. ¶ Quartum q̄ ille qui vendit vel emit plus debito possit donare ar. c. ij. de dona. si vero hec quatuor non concurrunt tunc nō licet emere vel vendere nisi iusto pretio et scienter notabiliter plus vendens vel minus emens peccat mortaliter et tenetur ad restitutionem qđ quidem p̄tium debet attendi fm cōem estimationē vt dicit. l. pretia. ff. ad. l. fal. no. gl. in. c. hoc ius. x. q. ij. et eam sequunt̄ cōiter doc. Qūo aut̄ ista extimatio debet fieri qñ non est cōitas talis commertij dico q̄ pensatis raritate laborib⁹ et piculis iudicio boni mercatoris determinabitur q̄ alia regula nō potest dari et hoc in re mobili. In im mobili vero extimatur fm fructus. fm gl. et Bar. in. l. ij. C. de rescin. ven. quē sequuntur communiter doc. et tali pretio deberet vēdi et emi de hoc vide. j. Extimatio. §. j. cū seq. Si tamen predicta cōcurrāt crede siñr vt mobiles emi posse et vendi. et no. q̄ quo ad valorem attēdi debet tēpus cōtractus emptiōis vt in. d. c. cum dilecti. et. d. l. ij. C. de rescin. vē. nisi sit dubiuz an tpe solutionis sit pl⁹ valitura fm q̄ dicam. j. vsura.

j. §. xxxij. aduerte tamē predicta non habere locum quando plus venditur ratione tē poris quia precium nō soluitur q̄ licet foret sciens et volēs tamen non excusa ret vsurā vt plenius. j. vsura. j. §. lvij. di cīt vide etiā qđ dico. §. dol⁹. §. ix. Limita etiā p̄dicta nisi in casu de quo. j. §. x [[Fo.cxxvij.]v] ¶ Vtrū vēditor teneat dicere defectus [sect. 8] secretos emēti. Rñ. vt colligo ex dictis p Ange. in leg. si quis cum aliter. ff. de ver. ob. et Pau. in. c. iniustū de rez permu. cum distinctiōe q̄ aut si sciret. nullo modo emeret puta quia equus habet defectum talē q̄ potius staret sine equo et tunc nullo modo licet celare. Si vero emeret licet nō ita libenter tunc si nullū periculū immineat vel dānū em ptori et res nō vendatur vltra iustū pre ciū attento defectu la tēte. et emptor sit industrius nō teneē ei reuelare nec pec cat nō reuelādo quādo solū facit vt iustū habeat preciū et qđ dico de defectu intellige de mistura alterius rei vt pu ta vino liphato speciebus quib⁹ immi scetur aliud q̄ extimeē si aut imminet periculū vel dānū emptori seu alteri te neē manifestare aliter tenerē ad resti tutionē dāni si accideret ar. l. in rebus .§. itē qui sciēs. ff. cōmo. et. l. iulianus. ff. de acti. emp. aduerte tamē q̄ si vendēs intēdit vendere vnā rē. et emens inten dit emere aliā in substantia non valet venditio vt si vendens intendit vnum agrum vendere et emens aliū emere. l. in venditionib⁹. ff. de cōtrahē. em. Jdē dic in materia vt si vēdāt auricalcum pro auro. d. l. in venditiōibus. Jdē dic in qualitate substāiali puta in domo q̄ est cōbusta. l. qui tñ. ff. de contrahen. emp. Secus in qualitate accidēiali vt puta in agro sterili quem credit vberē. xxix. q. j. §. his ita respondeē. Fraudās ꝑo ī q̄titate puta in falsa mēsuratiōe vt faciunt tabernarij qui non implent mensuras vel in numeratione et huius modi lꝫ teneat venditio tamen tenetur restituere nec consuetudo excusat eum. ¶ Vtrū liceat vendere rem fm q̄ ven [sect. 9] dens eam sibi existimat vtilem quis emens nō libere emat. Rñ. q̄ sic si ex ta li venditione tale dānū incurrat q̄tuz plus vendit vel quando talem affectio nem ad rem habet q̄ potius vellet eaz sibi dimitti q̄ tali precio emi nisi fit in tali habundantia q̄ gratis teneat pro ximo subuenire ꝑcor. Tho. ij. ij. q. lxxvij. sed nō liceret vendere tātū plus q̄tum erit vtilis emēti. q̄ sic herba medicina lis valeret. c. ducatos fm scho. vbi. §.

¶ Vtrū liceat carius vendere rem que [sect. 10] immutata vēdīt ī eodē loco quā sit em pta vide. j. negocium. §. iij.

¶ Ad quē ptinet periculū rei vēdite si [sect. 11] aliud in pacto specialiter non est dedu ctum Rñ. vt colligo exazo. et gof. q̄ aut vēditio est cōditionalis et tūc ante euētū cōditiōis periculū perēptiōis pertinet advēditorē sꝫ deterioratiōis ad em ptorē vt in. l. necessario sciēdū. §. si pendēte. ff. de pic. et cō. rei vē. similiter si vē ditio fit in scriptis q̄ donec scriptura pficiat periculū est venditoris. l. cōtra ctus. C. de fi. instr. limito hoc vez quan do cōuenerūt vt nō valeat anteq̄ scriptura sit facta. secus si simpliciter sit fa ctus cōtractus postea faciūt scripturā Jdē dic quādo venditio fit in genere puta asini q̄ gen⁹ nō pōt perire. l. ī rōne. §. vez ē aut. ff. ad. l. fal. sꝫ sec⁹ eēt qñ gen⁹ eēt determinatū puta ad asinos quos habeo ꝑbi gratia vēdo tibi vnū de seruis meis vel asinis et hmōi. si oīs pereūt vēditor est liberat⁹ sicut in lega to. d. l. in rōne. §. incerti. hosti. tamen vi deē tenere q̄ emptor poterit repetere p̄ciū quasi sine cā sit apud venditorē. se cus in legato q̄ p̄ciū rei legate nō est le gatūet ideo si perijt res legata aliud nō debē sꝫ mihi vidē q̄ nec etiā p̄ciū po terit emptor repetere in casu isto nec ex cipere vt nō soluat nisi vēditor fuisset ī mora q̄ p̄ciū nō est nisi cū causa. s. emptionis et idē dico sicut quādo aliquid alternatiue emīt puta tici⁹ aut Seius si ticius perijt peribit vēditori et seius erit in obligatione soluz si vero ambo sic venditor liber erit et peribit sei⁹ em ptori q̄ solus remanserat facit. l. si ī em ptione. §. pe. ff. de cōtrahen. em. aut vēditio fit pure. i. sine cōditiōe et sine scriptis et de re certa siue in specie et tūc fꝫ gl. in. l. j. ff. de peri.

et co. re. ven. dic q in vino et ceteris q degustationem requirunt etiam ante degustationem periculum est emptoris. Si vero venditur [Fo.cxxviiij.r] nō in specie sed ad mensuraz periculū est vēditoris donec fit mensuratū et ibi multas diuersitates poteris videre sz istud sufficit tibi confessori. Similiter si non exigit degustatione periculū ē emptoris excepto casu publicatiōis quia si publicē ante traditionē vlt post ppter maleficiū venditoris periculū erit ipsi⁹ vēditoris. l. fundus. ff. loc. et ibi gl. simi liter per peccatū. Morā dolū vel culpā periculū est vēditoris puta q pactum fuit vt tenere. Jte si fuit ī mora tradē di rē si vero tā emptor q venditor fuerunt ī mora posterior mora pponderat prime et illi nocebit q ad periculū. Limita nisi posterioris more prim⁹ moro sus fuerit causa q sic nō nocebit posteriori casus est iūcta gl. ī. l. si p emptorez in fi. de act. emp. et ven. qđ no. idē dic si vēditor fuit in dolo vel culpa lata seu leui pditionis rei vēdite q periculum erit suū sicut in cōmodato et deposito. Et idē dic de deterioratione seu melio ratiōe rei vendite qđ pertinet ad ēptorē quando res est vendito in specie fm legistas sine numero f3 logicos qđ idē est secus in fructib⁹ rei vēdite qui pertinet ad vēditorē donet perfecta sit vēditio nisi vēditor sit in culpa. d. l. curabit nec ob. l. truct⁹ post. et. l. pe. C. de ac. emp. et ven. quia loquūtur in pfecta vēditione quam voco perfectam quo ad hoc quando precium est solutum vt habita fides de precio vt not. in glo. l. j. C. de pi. et cō rei ven. l3 alias sit perfecta quando res est tradita. ff. de act. emp. et ven. l. si quis alienam rem.

¶ Vtrum emptū de aliena pecunia sit [sect. 12] emētis. Rñ. q sic si noīe suo emit. l. si ex ea. C. de rei vē. fallit in ēpto ex pecunia ecclesie. xij. q. iij. c. j. et. ij. et. q. v. fixuz. Qđ adeo est verum q si clericus habēs pecuniā de pbanda emerit predium amplius non poterit illū dare intuitu pietatis l3 pecuniam potuisset dare q sta tim prediū fit ecclesie siue emerit noīe ecclē siue suo siue alieno. ca. j. de pecu. cle. et c. inquirēdum. Similiter dic ī empto de pecunia pupilli vel minoris a tutore vel procuratore q minor sibi vēdicare pōt. l. ij. quādo ex fact. tuto. Idē dic de ēpto ex pecunia militis. C. de rei vē. l. fi. vt pponis. Siñr dic ī ēpto a marito vlt vxore de pecunia sibi ab altero eoz donata si efficiatur nō soluēdo qui donū accepit. l. vxor marito. ff. de dona. iter vi. et vx. hec limita qñ pecunia non fuit alteri mixta q si fuisset mixta trāsi ret ī dominiū etiā furis. l. si alieni nūmi. ff. de solutio. et sic non esset ecclesie vel prefatorum.

¶ Qūo pōt p̄ vendere filium et quō li [sect. 13] ber hō pōt vēdi vide. j. seruitus. §. j.

¶ Quid si res vēdāt duob⁹. Rñ. q po [sect. 14] tior est secūdus si res tradañ sibi vlt pri mus si pmo sibi detur et idē in donatio ne. l. quotiēs. C. de reivēdi. nisi primus emisset nomine ecclesie speciale est in hoc vt dominiū acquiratur sine traditione ar. c. ex literis de consue. et expresse. C. de sa. san. ecclē. l. vt inter diuinum publicūq etiā si secūdus emisset et ipse nomine ecclē quia preferretur p̄mus ff. de procu. l. in cause sed vēditior tenet crimine falsi. vt patet. ff. ad. l. corne. de fal. l. q duob⁹. Si vero pmutauit aut alteri in solutū dederit vel aliter distraxerit postq eaz obligauerat tenetur crimine stelionatus vt. l. ij. ff. de cri. stel.

¶ Vtrū vēdēs vinū q nihil dixit de ex [sect. 15] peditiōe vasoꝝ possit illud euacuare ī terra si emptor nō euacuat. Rñ. q sic si vindemia superueniat vel si vēditor est mercator qui solet vēdere et emere. ff. de pi. et co. re. vē. l. j. §. pe. f3. gofre. vnde tu dic f3 host. q si indiget vasis et eo āmo nito nō vult potest coram testibus vinū mēsurare et effundere. Quod limito nisi emptor sit in tali necessitate q vēditor teneat ei subuenire ex debito.

¶ Vtrū vēditor teneat de euictiōe em [sect. 16] ptori. Rñ. fm gl. et Pau. in. c. si vēditori de emp. et vē. q sic: nisi in trib⁹ casib⁹. ¶ Primus si in principio litis vel ad m̄nus post litem

contestatam non denunciauit venditori vt eum de fenderet vt. C. de euic. l. emptor fundi. et. l. auctore et. ff. eo. l. si rem. §. fi.

[[Fo.cxxviii.]v] ¶ Sed quid si sciebat litē motam venditor. Rñ. bar. i. l. denūciasse. ff. ð adul. vidēt sentire q̄ etiaꝫ teneatur denunciare. Rō f̄z eū q̄ quando denunciatio requiritur ad aliquod faciendum vt in casu isto tunc nō sufficit sibi scientia sola vt. d. l. denūciasse. Secus esset quādo denūciatio requiritur ad simpliceꝫ scientiā habendam q̄ vcz vt regula q̄ certus est de reg. iur. li. vj. et. l. j. ff. de act. emp. et v̄e gl. tamē et Cy. in. d. l. emptor et Dy. in dicta regula qui certus tenēt q̄ nō tenetur denunciare et multi alij tamē tutius est q̄ denunciaret p. l. si cōtrouersia in ver. autori. h̄r diue eius enūcia. C. de euic. et sic denūciatio importat nō simpliciter iudicare sꝫ per officialē facere ei notuꝫ sitem motam vt veniat ad defendendum.

¶ Secundus casus quando emptor ci [sect. 18] tatus cōtumaciter abfuit tempore sentētie q̄ v̄r cōdēnat⁹ ppter suā cōtuma ciaꝫ. d. l. ēptor. et. ff. de euic. l. si ideo. j. respōso. Idē si venditore absente non ap pellauit a sn̄a. l. herēnius. ff. de euic.

¶ Tertius qñ per iniuriā sentētia lata [sect. 19] fuit cōtra emptorem. d. l. emptor q̄ iniuria q̄ fit emptori non contingit venditorē. l. si p imprudētiā in prin. ff. ð euic. Jdeꝫ dic si per violentiā extraiudiciali ter auferat. d. l. si per et. §. de euic. l. fi. ēt si notarius posuit q̄ obligat se defendere de iure et de facto q̄ illō de facto itelligitur si lis moueatur de facto non de iure fm panor. vbi. s̄. quiaviolentia extraiudicialis nō venit fm naturam cōctus de quo dic vt no. per Bar. in. l. sti pulatio ista. ff. de verb. ob.

¶ Addo quartū casuꝫ qñ ēptor cōpro [sect. 20] misit et cōtrariā sententiā reportauit. l. si dictū. §. si in arbitriū cōpromisero. ff. ð euic. itellige hoc vcz si volūtarie cōpromisit q̄ secus si coactus. s. vel a statuto q̄ sic vult vt inter consanguineos cōpromittat et hoī denunciauit venditori f̄z bar. in. d. §. si in arbitrum. et bal. in. l. j. C. de peri. et co. rei. ven. ¶ Quintus casus qñ emptor potuit vsucapere et non vsucepit. di. l. si dictum. §. si cum posset. ¶ Sextus casus si rē alienam scienter emit nisi de euictione specialiter sibi cauerit. l. si fundū. C. de euic.

¶ Septim⁹ si aliquid casuale cōtingat. C. eo. de leg. l. fi. de re. eccle. nō alie. c. ad nostram.

¶ Octauus si vēdidit nō sua voluntate sꝫ necessitate vt in gl. j. l. emptore de euic. vide alios casus p host. i sum. e. ti. ¶ Quid si fecit pactū vēditor q̄ nōvult [sect. 12] teneri de euictiōe. Rñ. nihilomin⁹ tenebitur ad preciū re euic. l. exempto. i fi. ff. de ac. emp. qđ limitat Lud. ð ro. i no. qñ pactū fit i genere. s. a quocūq̄ euinctur sec⁹ si specificat psona vel cāvna: q̄ tūc etiā nō tenebīt ad p̄ciū casus ē. i l. q̄ libertatis i pn. ff. ð euic. et ibi gl. ð hoc. ¶ Sed q̄tum teneīt vēditor emptori re emptā euicta in casib⁹ in quib⁹ teneīt ð [sect. 22] euictiōe. Rñ. q̄ in simpliꝫ tm̄ et si fuit i vēdēdo teneīt etiā ad interesse in foro tamen cōtentioso in rebus preciosis arbitrio iudicis cogitur duplum promittere aliter cōdemnabitur in duplū precij cōuēti. ff. de euic. l. ij. et. l. emptori.

¶ Vtrū venditor teneat ad oēs expen [sect. 23] sas quas emptor fecit in iudicio q̄ euꝫ nō defenditv ēditor postq̄ sibi hoc denūciauit. Rñ. pau vbi. s̄. q̄ sic siue obtinuerit siue nō vt i. l. j. C. ð euic. et. l. vēditores. ff. de ꝛ. ob. et vtrobiq̄ per bar. secus si non denunciasset venditori litem motam.

¶ Vtrū emens domū p centū in q̄ post [sect. 24] ea inuenit thesaurū valentem ducenta teneat. Rñ. lud. ð Ro. tenet q̄ sic et dicit se cōsuluisset et obtinuisse in curia q̄ in hoc habet locū remediū. c. cū cā ð ēp. et v̄e. l. q̄ rescidatur cōctus vel restituatur plus sꝫ cōtriū de iure ē ver⁹. s. q̄ non teneat rō q̄ thesaur⁹ est res mobilis abscōdita ab ignotis dñis tpe vetustiore vt. l. vnica. C. ð thesauris. ergo domin⁹ null⁹ erat ipsi⁹ vt casus ē i. d. l. j. et. l. nūq̄. §. thesaur⁹. ff. ð acq̄. re. do. Sic ergo remanebim⁹ in dispōne iuris cōmunis vt fit dñi soli si data opera vel

a casu inuenit in suo vel si data opera in alieno solo erit dñi soli si ʒo a casu erit medie tas dñi soli alia iuētoris vt ī. d. l. vnica [Fo.cxxix.r] cū ergo iste emptor sit dñs soli erit su⁹ de hoc casus est in. l. a tutore iūcta glo. ff. rei vē. vbi pecunia inuēta per modū thesauri cedit emptori. Secus si nō eēt per modū thesauri vt mutata ab aliquo in muro vt dicit tex. in. d. §. thesaurus q̄ tūc nō esset emptoris nec ob. q̄ vēdi tor nō vendit thesaurū q̄ concedo: sed stamus in dispositiōe iuris cōmunis vt cedat dño soli. et hoc habeo p̄ indubita to si emptor nihil sciebat d̄ thesauro sz si sciebat et propterea emit tūc vidēt du biū. Nicolaus tñ de lira sup Mathei. xiiij. ī illa parabola de thesauro. et. s. th. scōda secūde. q. lxxvj. ar. v. vidētur tenere q̄ licite ematur et de subtilitate iuris ē veʒ q̄ pōt licite fieri sz de equitate videre q̄ aliquā partē deberet dare vēditori. vide de hoc si placet quod not. in. l. si quis cum aliter. ff. de. ver. ob. sed quo ad conscientiam ex quo sciebat vī inuenisse et si a casu sic medietas erit sua si vero a proposito sic totum cedet domino soli. vt. di. l. vnica.

¶ Cū hoc sit q̄ iura nō cogāt rescinde [sect. 25] re cōtractū emptionis vel supplere iu stū p̄ciū: nisi qñ deceptio est vltra vī citra dimidiā iusti precij vt. §. dolus. §. ix. cui datur electio tūc. Rñ. q̄ qñ est vltra dimidiā electio erit vēditoris fʒ Azō. p̄ arg. a cōtrario qñ est citra dimidiā tūc est emptoris vt no. Berna. in. c. cū dile cti. et. c. cū causa de em. et no. Pa. in. d. c. cū dilecti q̄ si periret res empti min⁹ dimidia periret emptori q̄ cū duo sunt in obligatiōe alter natiue vno perēpto remanet aliud. l. plerūq̄. ff. de iure do. et l. stichū. ff. de ver. ob. Et idē dic quādo est plus vēdita q̄ periret vēditori p̄ eā dē rationē tñ predicti non tenētur nisi ad restituēdum id plus quo vēdidit vī supplere illud minus quo emit vsq̄ ad iustū precīū et poterit agere deceptus vsq̄ ad. xxx. annos siue agāt cōditione ex. l. ij. C. de rei vē. q̄ cōditiones cū sint p̄ sonales sūt p̄petue. Siue agāt ex eo cō tractu. s. ex vēdito. vt no. Pano. et Jnn. ī d. c. cū cā. Sivero agere officio iudicis vt volunt aliq̄ sic non posset agere nisi vsq̄ ad quattuor ānos q̄ vsq̄ ad illud tēpus dat restō in integ. l. vl. C. d̄ ī iteg. resti. pa. tñ vbi. §. vult q̄ etiā si agatur offiō iudicis deī vsq̄ ad. xxx. an.

¶ Vtrum mercator q̄ scit plures alios [sect. 26] post se venire teneatur minus vēdere q̄ sit cōmunis existimatio vel dicere q̄ plures veniūt. Rñ. Tho. secunda secūde. q. lxxvij. q̄ non nisi deperfectione.

¶ Quid de mercatorib⁹ q̄ inter se cōue [sect. 27] niūt et vnus sol⁹ vēdat. Rñ. q̄ si hoc faciūt in lesione reipublice sunt dānādi perpetuo exilio et bonis spoliādi. vt. C. de mono. l. vnica. Secus si facerēt propter aliquē finē honestū: q̄ liceretō ista materia habes. §. dolus. §. ix. et. j. negociando et. §. arg. §. j.

¶ Vtrū ille cui datū est aliqd̄ ad vēden [sect. 28] dū p. x. et vēdidit p. xij. teneat illa duo restitūere dño rei. rñ. q̄ nō q̄ si illa duo sunt vltra iustū precīū tenetur restituere re emēti fʒ ea q̄ dixit. §. §. vij. sivero nō excessit iustū precīū sed sua industria habuit sic sibi acquirit. nec ob. q̄ datur ei certa merces p̄ labore: q̄ illa datur vt inueniat emptorē p. x. et sic nō teneī necessario restituere. secus si dareī sibi simpliciter vt vēderet: q̄ teneī vēdere meliori p̄cio q̄ pōt et totū dare domīo ex quo mercedem habet pro labore.

¶ Quid de vendente possessionem vel [sect. 25] emente infra tales confines que est plus vel minus q̄ sit dictum vide. §. donatio. §. xl.

¶ Querit de. q. q̄tidiana vtrū valeat vē [sect. 30] ditio seu ali⁹ cōtractus collat⁹ in alteri⁹ arbitriū. Rñ. q̄ si ē incerta psona cui ius arbitrio cōmittit nō valet. l. si mer ces. §. j. ff. loc. nisi ī casu qñ simpliciter fuit cōmissuz arbitriū boni viri. q̄ tūc itelligitur ī arbitriū iudicis. l. vir bon⁹ ff. iudi. sol. et sic vī cōmissuz ī certā psonā. Si ʒo psona cui cōmittit est certa. tūc lʒ varia sit opi. in. l. vēdētis et emētis. C. de cōtrahē. ep. tñ. hic fʒ do. Lucā de grassis in. l. si q̄s

arbitratu. ff. de ver. ob. q siue substātiaalia cōtract⁹ vt puta preciū in vēditio ne et similia. Siue accidētiaalia puta vēditur seruussi rōnes [[Fo.cxxix.]v] reddiderit et hmōi cōmittantur in arbitrium certe psonēvz cōtractus si illeuo luerit arbitrari nā sicut substantialēvl time volūtatis pōt ferri ī arbitriū here dis. l. si sic. ff. de leg. j. ita ī cōtib⁹. l. si ser uuz filij. §. eū qui. ff. de lega. j. et pro hoc vī casus in. l. si libertus iurauerit. ff. de ope. lib. vbi vlz pmissio liberti facta de opib⁹ ad arbitriū pñoni. et si male arbi trat⁹ fuerit pōt cogivt arbitret sicut bonus vir sic ī. pposito q si arbitrari nolue rit vel nō pōt sic nō valebit. §. pñum in sti. d. ep. et vē. si vero mortu⁹ fuerit alter cōtrahētium si fuit cōmissum sup contractu pficiendo non poterit arbitrari. Si xō sup cōtractu pfecto sic non expirat eius arbitriuz. sed sicut contractus trāsīt ad heredē. ita obligatio de stādo arbitrio dicte psonē fm Ber. ī. d. l. si q̄s arbitratu.

¶ Quo aut cōtractus ē pñiōis et vendi tionis rescindatur ppter doluz hēs. §. dolus §. ix. vel propter minoritatē pñij qñ est citra dimidiā iusti pñij: vel ppter alias causas vide Hosti. in sum. eo. ti. et Azō. in sū. C. de rescin. vē. q̄ parū ad cō fessores. sed sufficit quod dictuz est.

¶ Emunitas vide īfra immunitas.

ENormis

iniuria quando dicatur. Rñ. c. cū illorū de senten. excō. exēplifi cat si mēbrū mutiletur si effusio sanguinis fit. Et itelligūt doct. ibidem quando effusio est in abundātia: et de mēbro de quo sanguis de facili nō exijt. Jtē si in ep̄m aut in abbatē vel p̄latum seu superiorē sit iniecta manus insti. de iniur. §. atrox dicitur si quis vulneretur. Jntellige si vulnus eget medicamine cyrugie vel emplastroruz seu aliorū medicinalium secundum Mona. Jtez si quis fustib⁹ ceditur si in theatro vel foro aut in conspectu iudicis verberetur. Jtem fm alios si in ec clesia vel cimiterio aut dormitorio verberetur arg. de sentē. excom. c. cum pro causa. xvij. q. iiij. quisquis. et. §. qui autē Jtem si sacerdoti induto vestibus sacer dotalibus. C. de iniur. l. atroce. Sz breuiter dic q iniuria dicitur enormis.

¶ Primo ex persona et in iure nō habemus expressuz nisi q dictuz est. in. d. c. cum illorū. et in. d. l. atrocē et insti. de in iur. §. atrox. et. ff. eo. ti. l. pretor. §. atrocē. vbi dicitur de magistratu parēte et patrono: ep̄o prelato. et sacerdoti induto. vt. §. dictū est. ¶ Secūdo ex loco vt puta si in cōspectu p̄toris fiat seu prelati vt ī. d. l. pretor et in theatro vel foro vt ī. d. §. atrox. et. l. sz est questionis in prin. ff. de iniur. ¶ Tertio ex tempore: et hoc est arbitrariuz. vt puta ludi vel magne festiuitatis. ¶ Quarto ex re puta exvul nere vnde dicit. l. vulneris magnitudo atrocitatem facit et nō nūq locus vulneris: veluti oculo pcusso. hec ibi. ff. de iniur. ita incipit.

¶ Quinto ex modo. vñ dicit pa. in ca. cum illoz. de sen. excō. q pcussio in ecclesia vel in platea et excessus notorius dicitur enormis. d. §. atrox. et quod episcopus non potest eum absolvere ex talibus iniurijs notorijs factis ecclesiasticis personis.

¶ Sz q̄s habebit arbitrari an fit enor [sect. 1] mis iniuria. Rñ. q ille q habet absolue re et ligare an sit sue iurisditiōis: vt puta possit euz absolvere vel ne ar. c. sup lris dē rescrip. et. l. si q̄s ex aliena. ff. de iud. Sed caueat vbi ius determinauit atrocē ne ipse velit leuē arbitrari q̄ nō absolveret sed deciperet. secus vbi ius non determinat.

EPiscopus

greclatiōe spe culator inter petratur: vt dicitur. xxj. dist. c. cleros. et. viij. q. j. qui episcopo patu speculare enim debet mores et vītā populi sibi subiecti et intēdere ad eorū salutē vnde

episcopus hec negligēs est ī peccato mortali et dicitur canis im pudicus. ij. q. vij. qui nec et debet lectiōi et orationi vacare vt in. c. epī ibidē. nec d3 hēre familiaritatē prauī hominis vt ī. c. puenit eadē cā et qōne īmo p̄sbhyte ros: diacones: clericos boni testimonij d3 penes se habere vt in. d. c. epī et. c. cū pastoris et de conse. di. j. ca. ep̄us deo. [Fo.cxxx.r] Adde de cōtētis in hoc. §. et q ep̄s di cāt p̄ses ciuitatis no. ī. l. illicitas. §. qui vniuersas. ff. de offi. pre. Bald. in. l. siue pars in fi. C. de dila. vbi dicit q dicitur maiorib⁹ magnatib⁹ ciuitatis. et dicīt p̄sona illustris no. Bar. in. l. oēs ppli in. iij. q. j. q. patri. ff. de iust. et iure. imo pōt dici serenissimus vt no. gl. et Car. in cle men. in plerisq. de elect.

¶ Vtrū p̄ncipali⁹ debeat ītēdere multi [sect. 1] p̄licatiōi tpaliū. Rñ. fm Tho. ī quolibellis. q nō. s3 ei⁹ p̄pria et p̄cipua cura d3 esse circa custodiā gregis sibi cōmissi orādo: p̄dicādo: sacra dispensando: et sua iuxta qd res extigit erogando. Pōt tamē intēdere multiplicatiōi tpalium ad vtilitatē ecclie quādo oportunitas adest: et fieri possit sine dāno spūaliū no tabili alias no. Alex. aut. ij. ij. ti. de aua ritia dicit q ep̄s nō pōt congregare ad sui tuitionē siue ecclesie sicut rex potest s3 debet cōuertere res ecclesie in vsum ecclie qd facit pauperibus dando. Rō est qz rex ad hoc cōstitutus est vt subdi tos in pace teneat et defendat ab aduersarijs et ideo pōt ad hoc cōgregare. non sic episcop⁹ sed vt faciat bonū ecclesie. qd facit dādo pauperib⁹. facit. xij. q. ij. auruz. vñ t3 Tho. ij. ij. q. clxxxv. quod si bona ecclesiastica nō dispensat in pios vsus. sed notabiliter deficit peccat mor tāt. Secus si ī modico deficiat. Addit tñ q si necessitas nō imminet pro pauperibus q potest reseruare in futurum vel emere possessiones vt tpe necessitatis puidere possit. Bona. vero patrimonialia potest tenere ad libitum.

¶ Vtrū liceat appetere ep̄atum. Rñ. q [sect. 2] nō. viij. q. j. q ep̄atū ibi dicīt loc⁹ superior sine quo pplis regi nō pōt. et si ita retineat atqz administretur vt decet: tñ indecēter appetit quā obrem otiū sanctū querit gratia v̄itatis negociū iustū suscipit necessitas caritatis quā sarcinā si null⁹ īponit p̄cipiēde atqz intuende veritati vacādū est. Si aut īponit su scipiēda est ppter caritatis necessitatē S3 nec sic oīo veritatis delectatio dese reda: sed subtrahatur illa suanitas: vt nō opprimat iusta necessitas. hec Aug. ex quo post q appetit illicite: et quādo sit mortale vide. §. ambitio p̄rio et oblatus recusat cū pctō mortali si est dign⁹ et eque dignus non est cui debeat dari Facit similiter ad hoc. c. ī scripturis ea causa. et. q. vide. §. electio. §. xxx.

¶ Quā iurisdictionē habeat vide de off. [sect. 3] or. p totū qz ad confessores nō pertinet. ¶ Vtrū ep̄s possit cōcedere autoritatē [sect. 4] nō ep̄is quā ipse h3. Rñ. Pa. in. c. accedē tibus de exces. pla. q nō ea que spectant ad ordinē ep̄alem sicut ordinare chrismare: cōsecrare: et similia q no. in. c. quis. lxviij. di. et in. c. aqua. de cōse. ecc. vel alta. Ea vero q spectāt ad dignitatē ep̄alez bene pōt sicut cognoscere de cā m̄rimoniali iniūgere publicam p̄nāz cōcedere indulgētiā iudicare de clerī cis et hmōi vt. xvj. q. ij. visis preter insignia vt vsus mitrie et pōtificalium que solus papa cedit arg. c. vt apostolice. de priui. li. vj. ea etiam q sunt iurisditio nis pōt cōcedere quis nudum sit cōsecrat⁹ nec sacerdos fm eūdē Pa. vbi. §. post Jo. an. et. cal. vt ibi no. pa.

¶ In quib⁹ pōt ep̄s dispēsare. vide. §. [sect. 5] Dispensatio §. v.

¶ Vtrū ep̄s cadat in penam suspensio [sect. 6] nis aut īterdicti. Rñ. q nō ex nulla cōsti tutiōe nisi in ipsade ipsis ep̄ali fiat spe cialis mētio. Similr nec eorū superiores. vt ī. c. qz periculosum de sen. ex. lib. vj. Idem dic de suspēsiōe a beneficio a iure posita vt in. c. si cōpromissarius §. hmōi de elec. li. vj. Sec⁹ de excōicatiōe. vt no. in. d. c. quia periculosum.

¶ Vtrū ep̄s possit dispēsare in plurali [sect. 7] tate bñficioz. vide. §. bñficiū. §. xxxviij. ¶ Vtrū executiōe deuoluta ad ep̄m p [sect. 8] pter negligētiā executoris teneat ep̄s seruare formā quaz

tenebant executores. Rñ. Bar. i. l. si puellā. C. si. man. ita fu. ali. q sic et facit tex. i. cle. j. de supplē. negli. prela. et qđ no. Jo. an. ab. in. c. publicato. de elec.

¶ Vtrū mortuo epō expiret officiū vica [sect. 9] rij. Rñ. Pa. in. c. j. ne se. va. q sic. vt not. glo. in cle. fi. de procura. Jdem videtur [[Fo.cxxx.]v] de officio prioris constituti ab abbate mortuo abbate. ar. ex no. in. d. cle. fi. secus si cōstitutus esset ab abbate cū capitulo ar. c. ij. de statu. regu.

¶ Eps in sinodo dż cōstituere aliquos [sect. 10] idoneos viros p totā diocesiz quos dż iuramēto astringere ad denūciādū sibi vel p eū misso qđqd ppēderint fieri cōtra volūtātē dei et totā christianitatē q ptineat ad iurisdictionē ecclesiasticā vt habetur in. c. eps in sinodo. xxxv. q. vj. et tales appellantur testes sinodales. ¶ Eps pōt cogere religiosos mēdican [sect. 11] tes vt vadāt ad pcessiōes. c. nimis pra ua. de excus. prela. Ex quo dicūt doc. q ex quo prohibetur eis ne ex leui. causa cōpellant eos ire ad p cessiones sequit̃ q ex magna et graui cā possūt vt puta nouo itroitu epī vel legati vel immēte peste aut alio flagello. vel in gñalibus lectanijs q̃ sunt tres dies rogationum hoc no. Pa. i. c. dilect⁹ de of. or. q est ve rū nisi speciale priuilegium habeant. ¶ Eps in ecclesijs baptismalib⁹ dż or [sect. 12] dinare magistros qđoceāt pueros in studijs lřaz liberaliūq̃ artiū assidue vbi necessitas occurreret. xxxvij. di. de quibusdam.

¶ Eps singulis annis sinoduꝝ teneat [sect. 13] ad monēdo clericos cōstitutiōes legēdo et laicis pđicādo. vt. j. q. j. placuit itē sin gulis annis si pōt visitet oēs ecclesias monasteria. et hospitalia sibi subiecta.

¶ Eps teneť deputare i ecclesijs cathe [sect. 14] dralib⁹ et alijs cōuētualib⁹ viros idoneos ad pđicādū et cōfessiōes audiendū aliter peccat mortālř. siř quādo ipe nō pōt ppter amplitudinē diocesis vel alia occupatiōe teneť habere viros po tētes in ope et sermone q̃ visitet qui doceāt vice eoꝝ plebes sibi cōmissaset eis prouideāt de sustētatione. vt in. c. inter cetera. de offi. ordi.

¶ Eps dż quos vult ordinare inquire [sect. 15] re primo de etate debita ad illum ordi nē. dic vt. j. etas et de literatura. Naꝝ or dinās subdiaconū vť diaconū q̃ nescit officiū videt peccare mortālř q̃ pbet et cām peccādi mortālř. Quātū ęo ad illos quos pmouet ad curā aīarū habeāt scīam necessariā de quo. s. cōfessio. iij. §. iij. alias peccat mortaliter. Jtē nō pmittat q̃ notari⁹ petat salariū i scribē do ordinādos. q̃ phibitū est. j. q. ij. sicut ep̃m. intellige fm gl. ibidē quando est salariat⁹ als pōt accipe aliqd. dummodo eps nō participet in lucro lꝝ con trarium teneat glo. ibidem.

¶ Eps pōt q̃rere de titulo beneficij sui [sect. 16] subditi si nō cōsensit in eū vt voluit Fe der. consilio. xcviij. et idē dic de quocūq̃ alio cuius interest.

¶ Eps ecclīastica officia nō dż cōmitte [sect. 17] re ppinquis nec administrationē rerū ecclīasticaꝝ. vt in. c. iudicatū est nobis lxxxix. di. cū. c. se sꝝ iconom⁹ dż esse cleri cus houeste vite vt pbat ea. di. p totū. ¶ Eps in cōferēda beneficia dż attēde [sect. 18] re vt det dignis aliter peccat mortaliter. fm Tho. et Alber. in. iij. facit quod not. lxj. di. c. in sacerdotibus.

¶ Eps in publico dż lineis vti: nisi sit [sect. 19] religiosus super indumētis. vt in. c. cle rici officia de vi. et hone. cle.

¶ Eps tēpore interdicti pōt celebrare. [sect. 20] et celebrari facere vbicūq̃ et audire diui na vt in. c. fi. de priui. li. vj. Qđ limita. vt in. c. q̃ nōnullis. de priui. interdictis exclusis. submissa voce ianuis clausis. et campanis nō pulsatis. et ipe spāliter non sit interdictus. vel nō fuerit causa ipsius interdicti.

¶ Eps pōt vbicūq̃ cum altari portati [sect. 21] li celebrare et celebrari facere. d. c. fin.

¶ Eps nō seruans canones vel nō fa [sect. 22] ciens seruari est periurus. no. Pa. in. c. ego de iurein. allegat gl. i. c. sacerdotes. el. j. ij. q. vij. q̃ dicit. q a p̃lato nō seruāte canones potest

recedi sicut ab excōicato receditur et p̄ciso. Qđ intelligit dī ctus Pa. verū quādo ex cōtemptu non seruat nec seruari facit alias secus.

¶ Vtrum episcopus pro persecutione [sect. 23] sui corporis possit fugere. Rñ. fm sanctuz Tho. ij. ij. q. clxxxv. ar. v. q vbi sub ditorum saluus exigit persone presentiaꝝ non potest fugere propter aliquod damnum tēporale vel corporale. immo [Fo.cxxxj.r] tenet sicut bon⁹ pastor aīaz ponere pro ouibus suis vbi ꝑo sufficiēter in absen tia ꝑ aliū posset saluti subditoꝝ ꝑuide ri. tūc licite posset fugere: nec est mercē nari⁹ tūc. Hoc idē ꝑꝝ ī. c. scitaris. vij. q. j. vidē Jnno. in. c. nisi de renū. et gl. in. §. hoc etiā tūc obseruandū. vij. q. j.

¶ Ep̄alis dignitas liberat a cōditione [sect. 24] seruili et ascriptitia. liij. di. si seru⁹ scien te el. ij. et etiā a curiali fm canones vt te net gl. in. d. c. si seruus.

¶ Ep̄s si hꝝ iurisdictionē tpālē in aliq̄ [sect. 25] loco dꝝ constituere iudicē laicū q̄ in cā ꝑcipue criminali faciat iusticiaꝝ et pōt etiā in spāli sup aliq̄ maleficio delegare vt faciat iusticiā. et nō efficit irregularis dūmō ꝑ suā rñsionē neqꝫ directe vel indirecte indicet iudici q̄ debat penaꝝ sanguinis irrogare. sꝝ solū in genere q̄ faciat iusticiam. et q̄ si dubitat cōsulat ꝑuos iudex aliter esset irregularis. c. li teris de excus. ꝑla. Tenet tñ Ro. q̄ etiaꝝ pōt dicere q̄ puniat rerū fꝝ q̄ ius vult dummodo nō exprimat de morte vel de mutilatione vt etiam no. Hug. di. iij. c. oīs aut lex presens tamē nō dꝝ esse vindicte sanguinis. vt in. d. c. ex literis.

¶ Vtrū ep̄s peccet mortaliter rñdendo [sect. 26] in ordinatione sua cū interrogat vtruꝝ sciat nouū et vetus testm̄. q̄ scit. Rñ. fm Ri. in quof. iij. q. xxiiij. q̄ sic si ē ita igna rus q̄ nesciat in generali mandata dei articulos fidei virtutes: et vitia etiam sa cramēta. qꝫ tūc mētiť pñitiose. Si vero nō est ita ignarus qñ sciat vet⁹ et nouū testm̄ q̄tū ad ea q̄ necessariū est scire ꝑlato et sine quoꝝ scīa nō pōt conuenienter exeꝑ offm̄ suū tūc nō credit q̄ peccet mortaliter licet in alijs sit indoctus qꝫ videt q̄ cōsuetudo sic solum velit.

¶ Vtrū religiosus ꝑmotus in episcopū [sect. 27] teneat ad obseruātiās regulares. Rñ. qđ sic. vide. j. monachus. §. vij. religiosus. §. xxxiiij.

ERRare

est aliud ꝑ alio ꝑu tare. Vñ Aug. xxxviiij. disti. in. c. q̄uis inquit. Quisquis se extimat scire q̄ nescit ꝑ ꝑo q̄ppe approbat falsum q̄ erroris est ꝑpriū. ad idē. xxij. q. ij. in quibus. Et ideo in. d. c. q̄uis dicitur q̄ non est consequens vt cōtinuo erret quisquis aliquid nescit.

¶ Vtrū error sit pctm̄. Rñ. q̄ in his que [sect. 1] non pertinent ad regnuz dei capesceñ. vel non: sic non est pctm̄ aut si est minī mum est vt in. d. c. in quibus.

¶ Errantes nō vident consentire. l. ni [sect. 2] hil consensui. ff. de reg. iu. rō hñ. j. matri moniū. iij. impedimento. iij. in prin.

¶ Error iuris an excuset a dolo et conse [sect. 3] quēter a pena q̄ debet ꝑpter dolū. Rñ. q̄ sic vide. §. dolus. §. j.

¶ Error cōis aliqñ facit ius. ar. xcv. dis. [sect. 4] c. ecce ego quasi in fi. et in. l. barbari⁹. ff. de offic. preto.

¶ Errorē suuz quilibet debet corrigere [sect. 5] xxxv. q. ix. §. qꝫ ergo. et. §. seq.

¶ Error qñ dicat intollerabilis. Rñ. qñ [sect. 6] aliquid communiter vel in suo genere est peccatum vt in. c. venerabilibus. §. potest de sen. exc. lib. vj. Vel si cōtineat aliquod impossibile vt in glo. c. ꝑ tuas de sen. excom. vel contra ius vel legem vel excommunicet quia bonū facit puta eleemosynam vide in. d. glo.

Erubescencia

de bono est peccatū et filia accidie et contingit quadrupliciter. ¶ Primo cū erubescit de defectu natura vt puta q̄ est claudus et hmōi: et hec est peccatū si est nimia. lvj. di. nasci. et. c. nunq̄ erubescamus. ¶ Secundo cum erubescit dicere veritatem. vt predicare testificari: corrigere. Et hec aliquando est mortalis si non facit quando tenetur de precepto. ¶ Tertio cum erubescit cōfiteri mortalia peccata et si omittit propter hoc mortalis est. ¶ Quarto cum erubescit ieiunare orare. et huiusmodi. ne dicaiur sanctus. et hoc est peccatum veniale quando omittit non necessaria secus quādo necessaria. quia mortale.

ETas

determinata requiritur in multis necessaria iure ita q̄ non tenet gestum ante.

Adde de his notatis et [[Fo.cxxxj.]v] quotuplex sit etas gl. i. l. hereditatū. ff. ad. l. fal. Cy. et docto. in. l. si infanti. C. de iure deli. Flo. in. l. inuiti. ff. de te. et Bal. in. l. fi. §. si aut. C. de bo. q̄ lib. et p̄ quē debeat p̄bari. no. gl. Bart. Bal. et alij in. l. si minorē. C. de in integ. resti.

¶ Et. j. in spōsalib⁹. vij. annoz cōpleto [sect. 1] rū. vt in. c. vnico. de despō. impu. li. vj.

¶ Jn matrimonio ꝑo. vij. annoz in fe [sect. 2] mina. et. xiiij. i. masculo: nisi malitia sup̄ pleat etatē. q̄ tūc est qñ sunt potētes ad coeundum simul. vt no. in. d. c. vnico.

¶ Jn voto religiōis seu ꝑfessiōe fiēda [sect. 3] req̄rit. xij. in muliere. xiiij. in masculo cōplet⁹ vt h̄r ð muliere i. c. cū viā de regula. et in. c. puelle. xx. q. j. et in. c. puella. xx. q. ij. de masculo. i. c. significatū de regula. et in. c. j. de regula. li. vj. Fallit in. casu de quo. j. Nouicius. §. ij.

¶ Jn ordinib⁹ capiēdis ꝑme tōsure est [sect. 4] vij. annoz cōpletoz vt in. c. in singulis. lxxvij. di. et etiā triū minoz ordinū vt in. d. c. in singulis. et quicūq̄ cōferrēt ante ꝑdictā etatē nisi religionē ītraret suspēsus est iꝑo facto ꝑ annū a collatiōe eius dē ordinis de tē. or. c. null⁹ li. vj. Acollitat⁹ post. xij. annū vt in. d. c. i. singulis. Subdiaconat⁹ ē. xvij. ann⁹ inchoat⁹. Diaconat⁹ ꝑo. xx. Presbyterat⁹. xxv. vt in. cle. gñalē. ð eta. et quali. or. Si tñ ordi neñ. añ dictā etatē q̄s suscipit qdē caracterē ordinis: s̄z non executionē vsq̄ ad cōpletū tps. vt in. d. c. cle. generalē. nec ep̄s pōt dispēsare vt ibi no. in glo.

¶ Jn bñficijs regularib⁹ in abbatissa. [sect. 5] xxx. ānoz. cōpletoz. sīr et i. priorissa seu m̄re v̄ministra. que h̄z regere mōasteriūvt i. c. iđēnētatib⁹ de elec. li. vj. Jn ab̄bate. xxv. ānoz īceptoz. p. c. cū i. cūctis. l. §. īferiora de elec. vbi. regulr ad q̄libz dignitatē obtinēdā req̄rit illud tps l̄z nō de abbate sit aliqd̄ specialr exp̄ssuz. Jn prioratu collegiato. i. q̄ hēat sub se collegiū. xxv. annoz īceptoz ar. cle. ne i. agro. §. cetez de sta. regu. Jn ꝑoratu ꝑo ne cūēuali si h̄z curā aīaz quā hēat ꝑse exercere req̄rit. xxv. annoz. īceptoruz q̄ op̄z sit sacerdos. Sec⁹ si nō h̄z ꝑ se ex̄ercere sūc sufficit etas. xx. annoz cōpletoz. d. §. cetez. Jn prioratu aut̄ q̄ nō h̄z curā aīarū req̄rit etas. xiiij. annoz cōpletoz. q̄ op̄z sit ꝑfessus. c. null⁹. de elec. li. vj. Et ita t̄z Pa. i. c. sup̄ in ordinata. de ꝑb. l̄z Fed. dicat sufficere etatē. vij. āno rū cui nō credo. q̄ op̄z sit ꝑfessus i. religione. vt dictū ē in bñficijs secularib⁹ q̄ habēt dignitatē. in ep̄o. xxx. annoz cōpletoz. c. cū in cūctis. de elec. Inferiora ꝑo ep̄atu requirūt q̄ attigerit. xxv. annū. d. c. cū in cūctis. §. inferiora. Et si eccle sia curata cōferat̄ ei q̄ nō attigit. xxv. annū ipso iure vacat nec ep̄s pōt dispēsare. c. l̄z. canō. de elec. lib. vj. S̄z bñ ep̄s pōt dispēsare in digitatib⁹ vel ꝑsonatibus curā aīaz nō habētib⁹ vt. xx. anno cōpleto habeāt. c. ꝑmittim⁹ de eta. et q̄l. li. vj. Jn bñficijs vero simplicibus sunt opiniōes s̄z mihi placet opi. Calde. quā sequit̄ Pau. in. c. sup̄ iordinata de ꝑbē. q̄ si bñficiū sonat in nomē rectorie vt puta q̄ est ecclia vel

capella p se stans hñs ad regimē clericum. tunc requirā etas. xiiij. annorū cōpletoz. vt in. c. īdeco rū. de eta. et qualita. qz q nescit se regere nec ecclesiā. Si ʒo nō sonat rectoriā sz est beneficiū in ecclesia tūc si reqrit maturitatē consilij vt in canonicatu ecclie cathedralis. Host. et Ar. tenēt qđ requiritur etas. xxiiij. annorū qz non pōt iura sapientiū tractare sicut dicimus in milite volēte testari ante illā etatē. in. l. li cet. C. de test. mili. si ʒo nō requirit maturitatē cōsilij. tūc. vij. annoz est etas. et ista sunt beneficia in multis ecclesijs pro clericis pueris.

¶ Jn electionibus monialiu3 requirīt [sect. 9] etas. xij. annoz completoz. aliter nulla admittīt ad eligēdū. vt in. c. indēnitati bus de elec. li. vj. Jn iuramēto et testimonio requirīt pubertas. vt not. in. c. paruuli. xxij. q. v. et in. c. testes. iij. q. iij.

¶ Jn testamētis et multis alijs q omit [sect. 7] to: quia ad nos nihil requiritur pubertas: in electione sepulture requiritur q ad annos pubertatis peruēniat. ar. c. l3 de sepu l. lib. vj.

¶ Qūo cognoscet qñ requirīt etas cōpleta quando de mēte ignoratur statu-[Fo.cxxxj.r]entisvel disponētis. Respōdit Bar. ī. l. si cui. ff. de leg. j. qđ qñ etas profertur in genituo requirīt q cōpleta sit in ablatiuo cū ppositione insufficit sit inchoata. sine prepositione requiritur cōpleta cle. j. de se. poss. Jn accusatiuo cū verbo significante rem perfectā vt prepositio per vel cū futuro cōiunctiuū requiritur completa. l. nō putabā. et. l. si in annos. ff. de condi. et demō. sine tali verbo si de fauore agīt. sufficit. īchoasset si de odio requiritur cōpletus. l. ad rempublicā. ff. de mu. et hone. Jn accusatiuo cū prepositione ad sufficit inchoari. l. filiu3. ff. ad trebellianum.

Euagatio

mētis est filia accidie: ppter tedium boni operis euagāt varia cogitādo vt ipsum tediū euitet et hec inducit ad multiloquiuz et vaniloquium et audiendū noua: et facit instabilē in loco q tūc sunt mortalia cū sit pdicta cōtra aliquod preceptū alias veniale. hec ex sancto Tho. ij. ij. q. xxxv. Jn oratione autem an sit peccatū. vide oratio. §. x.

Euangelium

legens sacerdos vtiť si olla sicut diacon⁹. xxiiij. di. ecclesiastica. Euangeliū nō sedendo vt genu flexo. sed stando audire debemus. de conse. di. j. apostolica.

Denotatis in hoc versic. et an liber euangelioz debeat manibus tāgi per iurātes. vide Bar. Bal. et doc. in aut. sacramenta puberum. C. si aduer. vendic.

Eucharistia

id est bona grā ab eo q est bonū et caris gra tia et sic noiatur fm qđ cōtinet realiter xpm qui est plenus gratia scđmvero qđ est signū rememoratiuu3 passionis xpi que fuit sacramentū verū đr sacrificiu3 fm aut qđ est signū demonstratiuū vni tatis ecclesie cui hoies aggregant per ipsam đr cōio prout vero est prefiguratiuu3 diuine frutiōis que est in patria diciť viaticū qz prebet nobis viā perue niēdi ad illā vel qz dāt trāseūribus de hac vita ad ipsum xpm vnū tñ est sacra mentū in quo sunt tria. s. spēs visibilis corp⁹ xpīverū et corpus xpi mysticū: sc3 ecclia et fm qđ dicit Hug. ¶ Primuz est signū scđi et tertij. ¶ Scđm ē res et signū et cā tertij. ¶ Tertiū est res secūdi et veri tas primi. de quo de cele. miss. in. c. cum Marthe. §. distinguendum. est.

De materia in hoc. §. et seq. vētilata nihil per legistas. ideo remissiones. ll. non requiras in eis.

¶ Que ē materia debita hui⁹ sacri. Rñ. [sect. 1] q pāis tritice⁹ et vinū vitis. vs⁹eñ hui⁹ sacri ē refectio q̄ ad sui itegritatē cibū et potū req̄rit. Significatio ēt ei⁹ duplex Vna passio xp̄i i qua sanguis fuit separat⁹ corpe. Alia ē cibatio corporis et aīe et p̄pterea p̄p conuenietia vsus et signi ficationis duplex materia exigebatur. ¶ Vtrū possit confici de pane fratris et [sect. 2] spelte vel silignis. Rñ. l3 aliqui dixerūt qđ sic. tu tñ tene qđ non pōt confici nisi ex pane triticeo. l. frumēti scđm Sco. in iiij. di. xj. et cōiter theo.

¶ Vtruz in pasta facta de tritico possit [sect. 3] confici. Rñ. fm Sco. vbi. §. qđ non.

¶ Vtrū possit cōfici in pane corrupto. [sect. 4] Rñ. qđ nō qñ tāta ē corruptio qđpanis species soluunt sicut qñ cōtinuitas sol uitur et sapor et coloret alia accedētia mu tant⁹ sec⁹ si esset aliqua disposstio solum ad corruptionē quā declarat aliqua im mutato saporis q̄ sic pōt confici.

¶ Vtrū in amido possit confici. Rñ. sco. [sect. 5] vbi. §. multo probabili⁹ est q non ideo peccat et iudicio meo grauiter q̄ ex tali materia cōficit sciēter siue q̄ p̄parat ille aut q̄ cōficit ignorāter l3 nō cōsecret tñ nō est idolatra fm Sc. vbi. §. nec idolas trare facit q̄ q̄tū in se est materiā esse idoneā et ab alijs adorādam supponit. ¶ Vtrū possit cōfici in pane fermētato. [sect. 6] Rñ. fm Sco. in. iiij. di. xj. q sic et tex. est ī c. l3as de ce. mis. et ī c. ī sacro. de ose. di. j. s3 grauiter peccat latin⁹ si celebrat ī fer mētato et vt dicit Sc. forte ēt grec⁹ grauiter peccat p̄pter multa q̄ adducit. ibi dē s3 maxie q̄ xp̄s in azimo cōsecrauit. ¶ Vtruz possit confici in pane facto de [sect. 7] aqua rosea vel endiuie et hmōi. Rñ. qui dam theologi in. iiij. distin. xj. tenēt qđ non potest confici de pane facto ex quo [[Fo.cxxxj.]v] cūq̄ alio liquore. s3 oportet sit fact⁹ de aqua vera aliū vere panis nō esset. Alij aut theologi tenēt q̄ potest cōfici. quia aqua ipsa nō requiritur vt maneat spē propria immo mutā in materiam aliā s3 ego. credo q nō pōt q̄ tps cōfecit in pane fctō ex aqua naturali. et sic serua. ¶ Vtrū si grana alterius generis admi [sect. 8] sceantur cū tritico possit cōfici. Rñ. fm cōmuniter theologos in. iiij. di. xj. q si admixtio sit predominās vel equalis est virt⁹ in vtroq̄ misciliū q nō pōt con fici q̄ mutatur spēs et cognoscitur ex colore precipue et sapore. Accidētia eñ magnā partē cōferūt ad cognoscendū qđ quid est primo de aīa sec⁹ si nō est eq̄ lis cōmixtio: quia cōfisci potest.

¶ Circa materiam vini queritur vtrū [sect. 9] possit cōfisci de alio vino q̄ de vino vitis. Rñ. fm cōiter doc. in. iiij. distin. xj. q nō et ratio potissima quia sic xp̄s instituit luce. xxij.

¶ Vtrū possit cōfici in aceto. Rñ. Jnn. [sect. 10] de officio misse. dicit q sic: sed fm theo logos maxime. Ri. in. iiij. di. xj. dic q nō pōt q̄ vinū et acetū et differūt fm philo sophū. viij. methaphisice sicut vinum et mortuū. Jn vino tñ fm Ri. vbi. §. et cōiter alios quod accepit ad accedinē ma nente tñ adhuc forma substātiali vini potest confici. Jdem dic quando putre scit perfecta putrefactione que redire nō potest ad cōplexionē vini q nō pōt confisci. si vero sit in via ad corruptionem pōt cōfici silr si vino sit cū sapore vinoso sapor aromatic⁹ vel pōticus vel acerbis ex min⁹ pfecta digestionē vi ni potest cōfici.

¶ Vtrū in agresto possit cōfici. Rñ. q nō [sect. 11] q̄ nihil recipit spēm nisi sit ītermino sue generatiōis. et ideo nō est vinū.

¶ Vtrū ī musto possit cōfici. Rñ. q sic si [sect. 12] est expressum extra vnā. s3 nō ī eo quod adhuc cōtineēt in vna matura ar. de cō se. di. ij. c. didicimus. et. c. seq. et hec estve rior opi. quia sic non est sub spē potabi li sed potius edibili.

¶ Vtrū possit cōfisci ī pusca seu ī aqua [sect. 13] vinata seu in aqua superfusa sup acervos vuarū postq̄ vinū est expressū aut in aqua rubea ī qua lotus est pānus vi no rubeo tinx⁹.

Rñ. scđm cōiter doc. qđ nō qñ tollit virtutē vini aqua addita fa cit de conse. di. ij. c. cū oē. et de cele. mis. c. pernitiosus.

¶ Quid si aqua equaliter misceat vi [sect. 14] no. Rñ. Ri. vbi. s. qđ aut fit fm q̄titatē equalē molis: aut fm proportionē equa lem virtutis. ¶ Primo modo nō tollit spēm vini q̄ est magis actiuū q̄ aqua nec tñ vinū posset cito in sui naturam aquā cōuertere et ideo sola vini substātia trās substantiare in sanguine. ¶ Se cūdo mō generat tertia natura ex duobus q̄ nec est vinū nec aqua: sed nō statiz q̄ natura nō operat in instāti quīs earū termini sint in instāti. et ideotā cito posset sacerdos cōficere post talē appositlonē qđ illud qđ fuit ibi vinū cum adhuc nō esset trāsmutatū ad cōpositio nē nature tercie cōuerteretur in sangui nē xpī. Si tñ anteq̄ proferret verba cōsecrationis esset tertia naiura cōstituta nō postet cōfici sanguis xpī q̄ spēs cōponentiū ex quibus per essentiā cōstituīt vnū in cōposito nō remanēt fm essentias nisi sorte diminuere vel fm qđ qđ dico ppter opi. illoz q̄ dicūt eas ma nere incōpletas. Aduerte qđ licet vt di xi possit cōfici in materia panis vel vini qñ admixtio vel corruptio non tollit virtute ipsoz tñ peccat q̄ sine necessitate cōficit preterq̄ in pane triticeo puro et incorrupto siñr ī vino nō acetoso et pu rificato propter irreuerentiā sacramēti fm oēs doc. in. iiij. di. xj.

¶ Vtrū deat aqua admisceri ī vino ca [sect. 15] licis. Rñ. qđ sic. c. lřas de celeb. mis. et de cōse. dist. ij. in. c. j. et. c. oē crimen et quare hoc vide ibidē. et in. c. cū marthe. de celebra. missa.

¶ Sz nunqd sufficit qđ fuerit apposita [sect. 16] in dolio. Rñ. scūs Bo. ī. iiij. di. xj. q nō sz tūc debet apponi qñ sacramenta misteria inchoant etiā si alias fuisset posita. ¶ Quid si omittat. Rñ. q nihilomin⁹ cō [sect. 17] ficit de ose. di. ij. scriptura sz peccat mor taliter qui sciēter eā nō apponit. arg. c. [Fo.cxxxiiij.r] literas de cel. mis. quivero omittit ex ne gligētia ex hoc qđ habuit diligentia se miplenā peccat venialiter sed grauiter q̄ q̄tū istud sacramētū precessit alia sacramēta et opa tñ ī quo magis q̄ ī alijs negocijs prepōderat negligētia fm san ctū Bo. iiij. di. xj. Si aut omisit ex negli gētia eo qđ nullā diligentia adhibuit mortaliter peccauit fm Alex.

¶ Que aqua debet apponi. Rñ. qđ sola [sect. 18] aqua naturalis. c. in quadam de celebr. missarum.

¶ Jn q̄ta q̄titate. Rñ. qđ licet aliq̄ ca [sect. 19] noniste aliter dicāt tu dic q̄ modica aq̄ dz apponi maxime si vinū est debile vt sic cōuertat in vinū fm pbabiliorē opi nionē qđ eē nō posset nisi esset modica appositio. alr si apponere in tāta q̄titate q̄ soluerentur spes vini non confi ceretur vt dictum est.

¶ Quid fiendū in illis partibus vbi vi [sect. 20] num haberi nō pōt. Rñ. qđ papa pōt di spensare vt sine sanguine corpus xpī cō fiecrent ne propter defectū sacramenti incurrerent maximū damnū cū corpus nō sit sine sanguine in hostia. et ideo pa pam addeant.

¶ Circa formā hui⁹ sacramenti querit [sect. 21] q̄ sit forma trās substātiatiōis panis. Rñ. qđ est ista. Hoc est em corp⁹ meū facit. c. cū marthe. s. credim⁹ de cel. missarū. ¶ Vtrū hec ciūctio. em sit de substātia [sect. 22] forme. Rñ. qđ nō sz poniť. ibi ad denotā dū ordinē cōsecratiois ad vsuz materie cōsecrate. q̄ tñ nō est de necessitate sacramēti vñ nec cōiunctio siñr. sciēter tñ omitti nō dz vbi vsus ecclesie illi⁹ antiquus hz. Scđz vero Sco. in. iiij. di. viij. ly. em ibi poniť ad cōiūgēdū ne. s. vba forme sine pcedētib⁹ pferant. Jō credo mortaliter peccarēt q̄ scienter omitterēt tā in cōsecratiōe panis q̄ vini q̄ ita habet vsus generalis ecclesie romane.

¶ Quid demōstrat si hoc pronomē de [sect. 23] mōstratiuū. Rñ. mihi plz opinio Ri. de scđo victore li. de tri. qđ ibi si demōstratio mixta. s. ptim ad sensuz et ptim ad itellectū sub hoc sensu illud ī q̄ hoc trās labit est corpus meū: q̄ sicut ista ppositio esset vā et magis ppria si demōstrā do cibū diceret hoc est corpus meū. s. il lud in qđ iste cib⁹ est trāsmutādus

est corp⁹ meū qñvirtute ei⁹ in .platiōis ter mino ille cib⁹ fieret corp⁹ meū. Sic i .p. posito. q. ibi virtute verborū in cōplemento et termino ipsius orationis panis sit verū corpus xpī alij tñ aliter dñt vide in. iiij. snīarum di. viij.

[sect. 24] ¶ Vtrū presbyter dicēs solūmō prefata verba sup pane cōsecrēt. Rñ. scōm Sc. in. iiij. di. viij. qđ nō ratio q. dicēdo hoc est corpus meū nō refert ad corpus xpī et ideo l3 nō sint alia verba de substātia forme q. predicta tñ de necessitate reqrīt vt exprimanť aliqua verba ex qbus prefata forma solūmodo determinetur ad corpus xpī sic fit cū ðr. fiat dilectissimi dñi nostri iesu xpī qui pridie. et c. alr nihil fieret et hoc tenet quis quidam teneant cōtrarium et male.

¶ Vtrū sacerdos possit q̄tūcūq; mate [sect. 25] riā panis virtute pfatoz yboz trāsub stātiare ī corp⁹ xpī fm. Rñ. Ale. ī. iiij. tra ctatu de eucharistia q. nō s3 solūmō illā q̄titatē qua rōnabīlr pōt summi a fide lib⁹: q. sicut intētio dñi dātis formā cū ficiēdi fuit vt sumereť qđ patet cū dicit accipite et comedite sic est itētio ecclīe et debet esse cuiuslibet sacerdos cōficiendi. vt sumā in vsum sacramēti īplicate vť explicite et iō si itēdere cōsecrare totū pane qui est in foro q. nō cōformare intētionē snā intētiōi ecclīe. sic nō cōficeret nō ex defectu yutis yboz q. vna vice posset cōficere tot hostias q. sufficerēt toti mūdo si eēt necessitas ecclīe s3 ppter defectū intētionis illi⁹ q. hoc sacrm īstituit q. nō intēdit ī ludibrio vel stultitia fiat cōsecratio s3 p vtilitate ecclīe generalis vel particularis et sic patet q. mltō ominus cōsecrat q. conficit ad irrisiōē beneficia et hmōi. et l3 Tho. in. iiij. dist. xj. teneat qđ imo. cōficit nō cures. s3 tene. q. s. dixit tenet. C. Bo. in. iiij. di. x. et pe. ea. di. et multi alij quis ēt opi. Tho. possit sustineri fm q. etiā Ri. ea. di. sustinet si intelligat q. cōficiēs itē dat pri mo cōficere licet consequēnt ad venefi-[[Fo.cxxxij.]v]cia: sed prima magis videtur rōnabilis et ideo tene eam.

¶ Vtrū sacerdos virtute verboz prefā [sect. 26] torū possit vnā parrē ipsi⁹ hostie consecrare sine alia hostia cōtinua remanēte. Rñ. fm Ri. in. iiij. di. x. qđ sic si intēde ret determinate ad alterā partē puta. dexterā vel a tali signo citra. q. verba nō operāt nisi sup illā materiā ad quā p̄cise p̄fert intētio consecrātis sec⁹ esset si intētio cōsecrātis nō esset determinata magis ad vnā partē q. ad aliā s3 in vago: q. tūc si nō intēderet nisi medieta tē cōsecrare solū nulla pars esset cōsecrata q. reales operatiōes nō sunt circa singularia vaga. s3 circa determinata et iō oportet q. intētio ad quā sequīt realis determinatio aliqđ determinatū et determinate respiciat et ex p̄dictis soluit alia q̄stio de sacerdote. q. h3. xx. hostias et ex illis nō intēdit cōsecrare nisi. xvij. qđ nullā cōsecrat nisi intētio sua se determinet determinate ad q̄s vult. xvij. Secus si credens qđ sint solū. xx. et sunt xxij. tñ intēdit cōsecrare quicquid est añ ipsum sic oēs sunt consecrate. Itē patet qđ hostie in altari ex obliuione reseruate et gutavini in pede calicis et hmōi nō consecrant. qm ad eas non refert intentio conficientis.

¶ Quid si sacerdos acceptis pluribus [sect. 27] hostijs cōsecrādis qñ venit ad actū cōsecrationis nō aduertit nisi ad eā q̄h3 in manu. Rñ. s. Frā. de May. in. iiij. di. xij. quidā dicūt qđ nō sunt alie cōsecrate: s3 tu dic cū Sc. q. oēs sunt cōsecrate: q. nō requirīt de necessitate intētio actualis: sed virtualis q. fuit qñ prefatas hostias accepit. vt eas consecraret.

¶ Circa formā vini cōsecrādi querīt q. [sect. 28] sit. Rñ. qđ hoc. s. Hic est em calix sanguinis mei noui et eterni testī q. p vobis et p multis effundē in remissione pctōz hec quotiēscūq; feceritis in mei memoria facietis vt ī. d. §. ex eo no. vñ. S. Bo. in. iiij. di. viij. et multi doct. ibidē tenent qđ solū de substantia forme p̄dicte sunt ista yba. hic est calix sanguīs mei. alia ybo sequētia nō sunt de substātia. s3 p̄tinet ad ornatū et ad oñdēdū vsūvldigni tatē ibi accipite et bibite et c. aut effectuz vt ibi noui et eterni et c. Alij tenēt vt sanctus Tho. ī. iij. q. lxvij. oīa sunt de substātia forme vsq; hec quotiēscūq; et c. sed Sc. ea. di. viij. dicit q. cū nō sit nobis tra ditūp certo an ad formā substātiālē p̄ti neāt aliqua yba post ly. sanguīs mei iō piculosum

est asserere qđ p̄cise sit in illis verbis ex quo sufficiēs autoritas nō h̄z et ideo oīa dic vsq̄ ad hec quotiēscūq̄ et c. ac si essent de substantia forme l̄z cōiter doc. concordēt cum beato. Bo. ¶ Nota qđ que dixi. s̄. in consecratione [sect. 29] panis debēt s̄l̄r dici de vini cōsecratiōe. ¶ S̄l̄r deprolatione verboꝝ aut corrupta. aut diminuta. aut addita. dic vt. s̄. [sect. 30] dictū est de baptismo Baptismus. ij. §. xv. cum duobus seq.

¶ Circa cōuersionē q̄ fit in hoc sacramē to p virtutē verboꝝ prefatoꝝ est firmi [sect. 31] ter tenēdū qđ substātia panis f̄m totā suā materiā et formā existēs actu transubstantiāt in totū corpus xp̄i actu exi stēs. ita q materiā et forma in formā. s. corporeā trāsubstātiāt solis accidētib⁹ remanētib⁹ f̄m. s. Bo. et Ri. et Pe. in. iiij. di. xj. et. S. Tho. i. iij. q. lxxv. S̄z f̄z Sco. in. iiij. di. xj. ibi nō est. cōuersio substātie in substātiā q̄tū ad eē substātialem. simpl̄r: s̄z q̄tū ad esse hic q̄ corpori xp̄i nō acquirīt simpl̄r esse s̄z esse hoc. s. sub spē panis. vñ acq̄rit nouā p̄ntiā nō admittēdo antiquā panis vero desinit eē ibi nō acquirēdo aliquam p̄ntiā alibi. vñ l̄z illa decisio panis f̄m se cōsiderata sit anihilatio ipsa tñ cōuersio nullo mō est anihilatio q̄ ei⁹ termin⁹ nō est nihil: s̄z noua p̄ntia corporis xp̄i sub spē panis. hec Sco. et idē dico de substātia vini qđ transubstantiāt in sanguinē xp̄i ita qđ panis in corpus et vinū in sanguinē pu rum virtute verboꝝ transubstantiatur nō in aliquid aliud. sed q̄ corpus non est sine sanguine et ceteris humoribus suis: nec sanguis sine corpore et venis et neruis suis ideo in hostia est corp⁹ xp̄i per trāsubstātionē et sanguis ei⁹ per permixtionē permixt⁹ eñ et diffusus est [Fo.cxxxiiij.r.] īncorpore et ideo vbicunq̄ est corp⁹ xp̄i ibi est sanguis eius. Anima vero ibi ra tione coniunctionis cū corpore cui inseparabiliter est coniuncta. Quantitas autē et alia accidētia sunt ibi ratione in separationis a corpore Diuinitas x̄o ratione vnionis diuine cum humana natura. Similiter in calice vinum tran substantiatur in sanguinem solum vir tute transubstantiationis. s̄z quia sanguis nō est ibi effusus. s̄z in venis ideo est ibi etiā corp⁹ xp̄i p cōcomitantiam et cetera vt dictū est in corpore. et ad hoc facit. c. firmiter. §. vnam de sum. tri. et fi. ca. et. c. in q̄adam de ce. mis. et hec oīa fiunt in instāti completa oratione verborum dei virtute assistēte virtuti forme p̄fate est etiā totū corp⁹ xp̄i ita in to ta hostia q̄ est etiā ī qualibet ei⁹ parte in qua saluat̄ rō toti⁹ cū eñ sit totū hōgeneū nō ē maior ratio q̄ vna ps cōuer tā in vnā ptē q̄ in aliā ita tenet cōiter est etiā corp⁹ xp̄i sub hostia q̄tū s̄z non mō quātitatiuo. quia licet sit ibi corpus q̄tū nō tñ cōparať ad species vt q̄tum sicut quis sit ibi clarū nō tamē vtitur claritate sua illuminādo medtū ita q̄nis sit q̄tus nō vtiť q̄titate sua occupā do locū. sicut deus pōt facere vt hoc sit ignis nō exercēdo cōbustiōis actū. Est etiā corpus xp̄i sub hoc sacramēto: seu sub spē nō localiter proprie loquēdo. q̄ esse localiter proprie esse dimēsiue siue cōmēsuratiue est tamē corpus xp̄i in lo co spēi. Et ex hoc sequitur q̄ corp⁹ chri sti est in plurib⁹ locis simul f̄m esse sacramētale. q̄ vere et realiter cōtineť sub diuersis spēbus quē sunt in diuersis al taribus. est etiā in hoc sac̄o corpus xp̄i immobile localiter et per se loquēdo l̄z sit mobile p accidēs. s. ad modū hostie sicut anima mouetur ad motū corporis vnde per accidēs mouetur ad motum hostie et quiescit ad quietatē alie hostie. Jtē mouerit sursum et deorsum simul et semel ad motum diuersarū hostiarum: hec ex Ric. in. iiij. distin. x.

¶ Sed nuuquid vertitur corpus chri [sect. 32] sti versa hostia sicut mota mouet̄. Rñ. Ric. vbi. s̄. q̄ non quia licet partes ordinem habeant in ipso corpore absolu te non tamen per comparisonem ad speciem. Vnde non potest dici quod pe des habeat in vna parte hostie caput in alia et sic de ceteris membris. q̄ omnes partes sunt simul sub qualibet par te hostie.

¶ Vtrum fracta hostia vel passa aliqd [sect. 33] corpus christi patiat. sicut mota mouetur. Rñ. q non q mutatio et passio in nouaret in christo aliquid absolutum sed motus localis nihil fm Pe. dist. x.

¶ Est etia corpus christi penitus in [sect. 34] uisibile oculo corporali fz Rs. et Sco. di. x. quia nō pōt videri nec p naturā nec p gloriam. nec p miraculū oculo corporali. sicut nec existentia substantie spiri tualis in loco ad cui⁹ instar corp⁹ chri sti est sub sacramēto inq̄tum est ibi pre sens et p se ratione substātie q̄titas nō est ibi nisi per cōcomitantiam. vnde fz Ri. vbi. s. si aliquando apparet ibi spe ties paruuli vel frustrum carnis nō est corpus xpī. Maiores enim sunt dimensiones corporis christi q̄ ille que ibi ap parēt et si ibi vere apparet corpus chri sti nō appet vt sub sacramēto. vnde dicit sic ibidē q illa apparentia paruuli que aliquādo ibi visa est. vel describīt in imaginatiōe vel in sensu communi vidētis. vel etiā si est reat̄ extra nō cre do q ille dimēiones fundetur in dimē siōib⁹ speciei panis. I3 tūc appareātvñ species sacramēti sub qua cōtineēt corpus xpī late sub illa figura q̄ apparet: nulla imutatione facta circa ipsam. et cō fundit̄ tātū ipa spēs q̄busdā accidētibus carnis vel pueri q nō sūt pprie accidētia corporis christi. vel liniamēta. ¶ Est tñ corp⁹ xpī visibile sub sacramē [sect. 35] to fz Sco. vbi. s. p natnrā oī intellectui nō alligato sensib⁹ ī itelligēdo. siue an geli siue aīe separe. Ri. tñ vbi. s. t3 q nō p naturā. s3 tātū p gloriā non solum in verbo. sed etiam in proprio genere. ¶ Est ēt corp⁹ xpī sub hoc sacro in tāgi [sect. 6] bile īmediate ab alio. sicut nec substan tia spūa lis tangit̄ a logo. vñ q̄tūcūq̄ [[Fo.cxxxiiij.]v] aliq̄s speciē penetrare xpī corp⁹ tangere non posset. fm Rica. vbi. s.

¶ Sunt aut in hoc sacro accidētia sine [sect. 37] subiecto pmo. s. sine substātia xtute diuina. Itē sicut species sacramētales retinēt esse q habebant prius ex virtute diuina sic et agere. Vnde possunt exteriora corpora et sensus immutare nō pos sunt tamē alia nō sacrm cōuertere q nō fit sine xbo vnde aqua modica posita in sacro calicis I3 fm aliquos conuertitur in vinum et hoc virtute specierū illarum. nō tamē in vinum q sit vinū fm speciē. s3 est vinum fm materiam tātū sicut caro fm spēm cōuertit̄ in carnē fz materiā. vel dic q ibi forma substāialis aq nō soluit̄ s3 alterat̄ q̄ mutāt color sapor et odor et sensus pcipit proprie tates vini. et ideo q̄tum ad sensum con uertitur in vinū nunq̄ tñ in sacrm hoc ex sancto Bonauen. in. iiij. di. xij.

¶ Quid cū accidētia sub q̄b⁹ est corp⁹ xpī in sacro corrūpan̄. Rñ. q accidētia [sect. 38] illa. aliqñ immutant̄ ex pte q̄titalis sicut cū diuidit̄ panis vel vinū ī multas partes et tūc si in ipsis ptib⁹ nō pōt saluari natura panis vel vini desinit corpus xpī sub ipis esse. Siñr dic de īmutatiōe ex pte q̄litalis vt cū ita īmutāt color sapor et odor et alie q̄litates panis et vini q nullo mō p̄t opati natura panis et vini. q nō manet corpus xpī sub sacro secus si corruptio accidētium vel qualitatis. aut q̄titalis non sufficit ad corruptionem panis et vini. q̄ si non desinit esse ibi corpus xpī. vel sanguis sub sacramēto. Aduerte tñ circa corruptionem que est respectu admixtionis alte rius liquoris q̄ si est vinū et additur in maiori q̄titate vel equali. sic soluit totaliter et tollit cōtinuitatē speciei cū ad oēs ei⁹ dimensiones pueniat: et sic incipit quo ad actū esse aliud nouū vinū et sanguis ibi desinit esse sanguinis xpī credo tñ q si additū nō sit notabilr excedēs ppter dubiū sit tuti⁹ vti toto illo liquore tāq̄ sacro. si x̄o additū si mino ris q̄titalis sic non desinit esse ibi sanguis xpī nisi sub illis ptib⁹ ad q̄s ptinētvinū additū q cū discerni nō possint siñr toto illo liquore debemus vti tanq̄ sacro. et idē dic de alio liquore additio. ¶ Vtrū desinēte esse eucharistia sub il [sect. 39] lis accidētib⁹ redeat substātia oposita. Rñ. fz. Sco. ī. iiij. di. xij. post reprobatio nē multoꝝ modoꝝ dictoꝝ q sic reddit substātia oposita cui talia accidētia cō ueniūt quā ēt afficiūt et hoc ī īstāti corruptionis et īmediate a deo. ¶ Prīa ps hui⁹ snīe pbat̄. q̄ de⁹ statuit illas spēs manere sine subiecto tñ in eucharistia

ergo statuit q nō stāte eucharistia non sūt accidētia sine subiecto: et p cōns ī instātia illi⁹ corruptiōis sit aliq substantia. ¶ Scōa ps pbat. q si redijt aliqua substātia nō ē alia q illa q pōt illis accidētib⁹ affici. q alia substātia nō esset eoz capax. ¶ Tertia ps. s. q nō reddit nisi imediate a deo p3 q nullum aliud agēs hoc agere posset hec Scot.

¶ Vtrū spēs sacramētales possint nu [sect. 40] trire. Rñ. vt p3 ex supradictis sicui possunt cōuerti in cineres vel in vermes et hmōi sic per eandem rationem possunt conuerti in corpus humanum.

Eucharistia

Scōo circa ministrum querit q s pōt coficere istud sacrm. Rñ. q solus presbyter pōt consecrare corpus et sanguine3 domini nostri iesu xpī. xxv. di. plectis et de sum. tri. et fi. cat. firmiter. §. vna hoc sequitur Theo. in. iiij. di. xij.

¶ Quid si q s credat se psbyterū esse cū [sect. 1] non celebret. Rñ. gl. in. c. aplicā. de psb. non bap. q conficit in xitate. Sz tu dic vt. s. baptismus. vij. §. vlti.

¶ Vtrū qlibet psbyter possit hoc sacrm [sect. 2] cōficere. Rñ. fm Ri. in. c. iiij. di. xij. q de iure nō pōt: nec irregularis nec interdictus aut suspēsus ab excōicatione eorū q sūt ordinis. nec simoniac⁹ scismatic⁹. excōicat⁹ aut degradatus siue depositus vel quilibet public⁹ et notori⁹ peccator. sed de facto si supra debitam materiam proferat verba cū intētionē debita vere cōficat q tunc sit nepharius q character sup quē fundatur potestas conficiendi est indelebilis. l3 mor-[Fo.cxxxv.r] taliter peccet conficiendo.

¶ Vtrū plures psbyteri possint eādē [sect. 3] hostiā cōsecrare. Rñ. l3 diuersa sit opi. in. iiij. di. xij. ego teneo q nō q pri⁹ ptulit vba ille cōsecrauit alij nihil faciūt. Et iō credo in ordinatione presbyterorū sit meli⁹ nō dicere q dicere verba cōsecrationis nisi dubitare3 de eō q nollet consecrare.

¶ Vtrum corpore viciatus psbyter pos [sect. 4] sit conficere. Rñ. vt. s. corpore viciatus per totum.

¶ Quid de psbytero q postq idut⁹ est [sect. 5] recolit se de aliq mortali. Rñ. q si tenet celebrare et habet copiam idonei cōfessoris tenet cōfiteri. si vō nō h3 cōtera3 cū pposito cōfitendi q sufficit nec peccat si cū verecūdia accedit. si vero nō tenet celebrare tunc nō d3 celebrare nisi pri⁹ cōtera3 et cōfiteat q ad hec tenet f3 sanctū Bo. in. iiij. di. xij. in. q. circa l3az et gl. in. c. de homine de ce. mis. et alia gl. in. c. nihil. vij. q. j. arg. de sen. ex. c. de cetero. et. xxvj. q. vj. q recedūt. et hoc idem tenet do. Ant. in. d. c. de hoīe. Sz alij tenent trium q sufficit cōfiteat semel in anno. et pa. i. d. c. de homine dicit esse verius. l3 primū tucius. Sz tu dic fm cōmunē opi. theologoz q primum veri⁹ Tñ Ri. in. iiij. dist. ix. distinguit q si nō imminet scādalum vel persone aut populi aut non incept missam si est sacerdos sumens corpus xpī q tunc con tritus sed nō cōfessus dūmodo habeat copiā idonei cōfessoris tps et loquelam ad cōfitendū q peccat mortāl: et sic d3 dici q non d3 celebrare vel cōicare. Si vō aliq triū pdictorū iminet. s. vel scādalū psone vel populi nisi celebret vel q iam incept missam. sic sufficit cōtritiō. Et sic potest intelligi q tūc pōt celebrare ar. c. de cetero et. c. a nobis el. ij. de sen. ex. et. c. qui recedunt. xxvj. q. vj. adde tamen fm Ric. in. iiij. di. xvij. q quāuis habebat idoneū confessorē: sed tamen expectat aliū cui deuotius et securi⁹ cōfiteat: q tūc absq cōfessione et sine peccato pōt sumere eucharistiā cum contritiōe sola qdō limito dūmodo sit cōfessus semel in anno. Jtem q tenet celebrare vel cōicare als nō credo si potest desistere sine scādalo populi vel persone quia prius debet confiteri.

¶ Quid si celebrādo recoleret se come [sect. 6] disset vel bibisset. Rñ. q in difficultatibus semper accipiendum est q minus habet de periculo ma ius aut periculū est q 3 sacramenti ecclesie pfectione3. quia hoc est sacrilegium q3 q est pertinens ad qualitatem sumentis. Et ideo si psbyter post cōsecrationē inceptā me minit se comedisse nihilomin⁹ d3 pficere. sacř3. Jdē si meminit se excōicatū. vel in mortali cū cōtritione tñ debita et sic nō peccat. sed fructuose sumit. Et in hec cōcor. cōiter doc. Si vero meminit ante cōsecrationē Tho. ī. iij. q. lxxxij. tenet q tutius est dimittere missam ince ptam: nisi scandalū graue immineret. Sed. S. Bona. in. iij. di. xij. t3 q sine peccato pōt inchoatam pficere cū proposito cōfīdē et cū cōtritiōe totū supple tur nec videtur ibi esse contempt⁹. Jdē dicit etiam. S. Bo. ibidē de eo qui meminit se irregularē q3 phibitio propter irregularitatē non extēdit se ad eū qui accessit sine cōscīa irregularitatis et inchoavit missam. Vñ ppter renerētiā sa cři et scādālū ppli dicūt q si doletet libē ter faceret q in se est a dño esset dispēsātū p tūc. Jdē dicerē etiā quādo nō in cepit si nō pōt desistere sine scādalo nec in hoc casu incurrit irregularitatē ar. c. clerici. et. c. latores. et. c. fraternitati q reqrūt temeritatē ò clerico. excōi. mini. p totum. Nec ob. c. apostolice. c. x. q3 ibi sunt in culpa nō intelligēdo q debēt. S3 hic iste est ī necessitate. Et hoc credo ve3 nisi foret scādalum phariseorū vel quis acciperet scādālū p aliqua ad miratione: q3 tunc nō liceret sine nota irregularitatis.

¶ Quid de eo q incepta missa h3 cōsctē [sect. 7] tiā q nō. sit presbyter. Rñ. s. Bo. vbi. s. q ante consecrationē debet dimittere missam infirmitatem fingendo aut cōscientiam deponere.

¶ S3 quid lacerat sacerdos qui ppendit [sect. 8] [[Fo.cxxxv.]v] nō esse aquā in calice. Rñ. q si hoc aduertitātē cōsecratio nē eā apponat sed post cōsecrationē nullo mō q3 nō est de necessitate sacři. vt. s. dictū est et de hac materia vide. j. missa.

Eucharistia. iij.

circa sumptionem ei⁹ quis teneť sumere. Rñ. q pñio quilibet sacerdos cuz celebrat. de cōse. d. ij. relatū q3 sacramen tū in sumptiōe cōplemētū sue significa tionis accipit et si deficeret alius debet supplere pro eo qui sit ieiunus si iā ho stiā saltē consecrauerat. vij. q. j. nihil. si vero dubitat an cōpleuerit cōsecrationē hostie. tūc fm Jnno. in. c. psbyter de sa. iter. vel nō. incipieñ. est ibi addēdo. s. dñs noster iesus xps pñdie q3 et c. q3 nō dicit reitratū q nescitur factū. c. apostolicā de psby. nō bap. Si autem certū est q nō inceperat verba consecrationis tūc nō est necesse supplere si tamen quis vellet supplere posset. s3 nō deberet reincipere si iam signa super hostiā fecerat sed proseguendum est vbi deficit fm ala. et pl3 als incipieñ. est a capi te. et si pluries celebrat in die semp debet sumere comissa purificatiōe in pre cedentibus missis. ¶ Secundo tenetur quilibet xpianus cum ad annos discretionis peruenit vt in. c. omnis de pe. et re. de quo dic vt. j. §. xj. nisi ex rationabili causa de consi. proprij sacerdotis ad temp⁹ duxerit abstinēdum. ¶ Tertio teneť quilibet ī articulo mortis cōstitutus ppterea appellatur viaticum Vnde credo peccat mortaliter qui in ta li articulo cōtemnit sumere corpus xpi ¶ Quarto rōne statuti. ¶ Quinto ratione officij sicut sacerdos qui teneť celebrare saltē in magnis festiuitatibus fit. j. missa. §. xliij.

¶ Quot modis sumitur. Rñ. q tribus [sect. 1] modis aliquando sumitur solū spūali ter aliquando solū sacramentaliter ali quādo. sacramentalr et spūaliter simul. ¶ Quid est māducare spūaliter. Rñ. f3 [sect. 2] s. bo. in. iij. di. ix. q māductio spūale. trāslata ē a corpālib⁹. et iō sicut in māductiōe corpali sunt duo pncipāl. s. masticatio et incorporatio sic et in spūali sunt duo suo mō. s. spūalis masticatio que est recogitatio p fidem. s. carnis

xpi pro nobis exposite in preciiu in cru ce ad redimēdū et spūale incorporatio p caritatem. s. dum recogitans ei queꝝ recogitat iungitur ardore caritatis. et ita incorporatur.

¶ Qñ diciť quis solū māducare spūali [sect. 3] ter et nō sacramētaliter. Rñ. q tūc quādo sacꝝ est in voto effect⁹ ei⁹ percipiť. q sicut qdā anteq baptizēnt ex desiderio baptizari percipiūt effectū ipsi⁹. sic et in hoc sacramēto nec frustra indu citur postea sacꝝm q pleni⁹ inducit effectū ipa susceptio sacꝝale q solū desideriū fm. S. Tho. i. iij. p. q. lxix. vel me lius. S. Bo. in. ij. di. xl. q nō esset vera voluntas nisi deduceretur in opus cū adest facultas.

¶ Quid est māducare sacꝝalr solū. Rñ. [sect. 4] fm. s. Bo. i. iij. di. ix. q est māducare sacꝝm: vt sacꝝ 3. ad hoc aut vt māducet sa cꝝz vt sacꝝz necessaria ē itētio: et itētiōis regulatio. Jntētio inq est necessaria q si quis iret ad mēsam et intēderet corp⁹ reficere: et aliqs p pane cōi sacꝝm sicut panē offerret et ipse oīno intēderet cibū sumere nō dicerē eū sacꝝalr māducare. necessariū est etiā vt hut⁹ intētio dirigat fm fidē q est in ipso vel in altero. q oportet credat q sub illa specie aliqđ spūale lateat qđ sumere intēdat. vel opꝝ q saltē sumere intēdat q alios credere existimat lꝝ ipse nō credat. et sic pꝝ p qto qs dicat sa cꝝalr māducare. q. s. q sacꝝm ꝑe existat ibi et ipse q māducat illud vt sacꝝm sumere intēdat siue q credit esse veꝝ sacramētū. siue q existimat alios credere. hec. S. Bo. vbi s. adde qtūc solū sacramētaliter sumit quādo ppter aliqđ impedimentū q in ipso summēte est vel mala ei⁹ dispositionē caret effectu et fructu ipsiꝝ sacꝝi q est spūalis māducatio hoc est spiritua liter incorporari corpori mistico per fidem et caritatem. vel magis incorporari per augmentum fidei et caritatis que manducatio non cōuenit indigne [Fo.cxxxvj.r] suscipiendus.

¶ Vtrū vere in hoc sacramēto christus [sect. 5] māduceť. Rñ. fꝝ Ric. in. iij. distin. ix. q est in sumptione hui⁹ sacramēti quedā māducatio carnalis. qua comestū masticatur et in stomacho trahiť. et postea digeritur et vltimo in substātia mandu cātis conuertit et sic vere manducat illa species sub qua realiter cōtineť veꝝ corpus xpi. Est et alia māducatio sacꝝa mētalīs qua corp⁹ xpiverū realiter sub illis speciebus panis cōtētum sumitur sꝝ sic sumptū corporalr nō masticať: et si species sic in ore masticeť q p digestionē ibi factā nō corrūpatur ī eis forma ppria: sed descēdant in formā propriā in stomachū descēdit et corp⁹ chri sti in stomachū p descēsum speciei sub qua cōtinetur. et tā diu ibi manet corp⁹ xpi q diu in eadeꝝ specie forma ppria specierū saluatur. si aut species panis tādiu in ore masticeť q p digestionē in ore factā corrūpāt forma ppria in eis et nō descēdat in stomachū tūc nec corpus xpi descēdit in stomachū. et sic intelligit q illđ de cōse. di. ij. c. trib⁹ in gl. i. c. fi. cū dicitur q cito species dētib⁹ at teritur taz cito in celū rapit corp⁹ xpi. Adde tamē scđm sanctū Bo. in. iij. di. ix. q cū corp⁹ xpi maneat sub illis speciebus qđiu illa species sit habilis ad refectionē humanā q ad hoc est statuta et ad hoc ordinať et ad hoc habeat cū est extra stomachū et ī stomacho q ibi re ficit. et tā diu corp⁹ xpi moreť dōec refectionis optio ꝑpleatur. Ideo si quis euo mat illas euomit corp⁹ xpi. et si species possunt discerni ab alijs debēt sumi cū reuerētia et cremari: et cineres iuxta altare recūdi. vt in. c. si per negligētiā. de cōse. di. ij. Si aut species ille trāseāt p stomachū idigeste pp aliquā infirmitatem. tūc sunt extra proprietatē refectionis. et iō sivadāt in secessum nō ē ibi cor pus dñi. et hāc opinionē sanctus Bo. vbi. s. dicit probabilē. et placet cū qua conuenit Ricar. vbi. s.

¶ Quis pōt idonee suscipere sacramē [sect. 6] tū eucharistie. Rñ. Pe. aur. in. iij. d. ix. q. ij. q idoneus susceptor est homo via tor adultus. fidelis mēte pditus. Jeiu n⁹ deuot⁹ apparitiōe miraculosa nō p hibitus sine cōsciētia peccati mortalis legitime cōfessus in cōuersatiōe crimine non notat⁹ corpore mūdus a ministro idoneo tpe debito. et recta intētiōe sumpt⁹. vbi. xv. notanda cōmemorat.

¶ Primo dicit hō. q̄ s̄z angeli beati mā ducēt xp̄z in specie in q̄tum eivniūtur in frutiōe caritatis p̄fecte et visiōe ma nifesta nō tñ cōtingit eis spūaliter mā ducare hoc sacramētum q̄ est per fidez credere in christum cum voluntate sumendi hoc sacramentum.

¶ Vtrū brutum possit sumere corpus [sect. 7] xp̄i sac̄raliter. Rñ. vt. s̄. patuit q̄ non.

¶ S̄z nunq̄d si mus comedit illas spe [sect. 8] cies trāsibit corp⁹ xp̄i in ei⁹ vētrē. Rñ. sa. B. in. iiij. d. xij. q̄dā dixerūt q̄ sic p̄ rationē supradictā. S̄z alijs videtur q̄ nō. q̄ xp̄s nō ē sub illo sac̄o nisi eaten⁹ quaten⁹ ē ordinabilis ad vsum humanū. s. ad manducationē: s̄z sicut q̄ ci to muerodit. ita et tā cito inhabile facit et sac̄m esse desinit. Et hoc ē opi. cōmuniōr f̄z. S. Bo. et magis pia. et sic pt̄z q̄d solis hominib⁹ debet dari non brutis. v̄l q̄buscūq̄ etiā āgelis: q̄ illusio esset. ¶ Secūdo dicit viator: q̄ nulli mortuo [sect. 10] debet dari et si petunt illusio est.

¶ Tertio dicit adultus: quia licet greci antiquitus pueris darent vt de conse. distin. ij. paruulli tamen sacramentaliter sumere non possunt quia non vtuntur sacramento vt sacramentum. sed vt communi cibo propter carentiā discretionis.

¶ S̄z qñ est etas debita. Rñ. aureolus [sect. 11] vbi. s̄. q̄ reliquēdū ē arbitrio boniviri. Et ideo dico q̄ tūc est etas debita quā do pueri hñt vsū rōnis q̄ pñt ꝓcipere d̄uotionē h⁹ sac̄i et discernere et dijudi care corpus xp̄i et reuereri ab alio cibo saltē ex alioz īstructiōe q̄ pōt eē ī. x. vel saltē in. xij. anno. vñ si apparerēt in eis tunc signa discretiōis et reuerētie possunt sumere f̄z Tho. ī. iiij. d. ix. īmo. debēt saltē semel in āno sumere vñ tenēt [[Fo.cxxxvj.]v] ad hoc eos inducere q̄ eoꝝ habēt curā. ¶ Quarto dicit fidelis. q̄ nulli infideli [sect. 13] debet dari. īmo nec infidelis pōt sume re sac̄rlr ēt nisi habeat ītētionē sumēdi ip̄m vt sac̄m ecclesie. l̄z ipse nō credat. ¶ Sed nunquid cathecuminis debeat [sect. 14] dari. Rñ. aure. vbi. s̄. q̄ non q̄ nō sunt de familia xp̄i per baptismum.

¶ Quinto dicit mēte p̄ditus. vñ demo [sect. 15] niacis et amētib⁹ nō debet dari. distinguit tñ aure. vbi. s̄. aut talis amēs nun q̄ habuit vsum rōnis. et tali nō d̄z dari aut aliqñ habuit vsuz rōnis. et tūc subdistinguit. q̄ aut ostēdit signa deuotio nis extra et sic pōt cōmunicari aut nō p̄ tēdit signa deuotionis. et tunc recurrēduz est ad tēpus preteritū q̄ si ante in saniā petijt etdeuotionē ad ipsū habuit pōt dari et debet in articulo mortis: si nō timetur de periculo euomēdi. v̄l alteri⁹ irreuerētie vt habetur. in. c. his q̄ xxvj. q. vj. si ꝓo nullā deuotionē ad ip̄m habuit tpe sanitatis nec eū petijtōbito tēpore nullo mō eis d̄z dari. Jdē dic. de moniacis f̄z p̄fatā distinctionē f̄z Th. in. iiij. di. ix. in. iij. p. q. lxxx. amētib⁹ veroqui habēt dilucida interualla potest dari tunc qñ habēt vsum rationis fm aure predictū vbi. s̄. Multo fortius pōt dari illis q̄ largo modo dicunt amētes s. q̄ habēt debilē vsum rationis dummodo possint aliquam deuotionē huius sacramēti concipere.

¶ Sexto dicit ieun⁹ nam quicūq̄ ali [sect. 16] quod comestibile v̄l potabile post me diā noctē sumpsit nullo mō pōt cōmunicare siue digesserit siue nō de cōse. d. ij. c. liquido. vij. q. j. nihil de cel. mis. ca. ex parte. Excipitur casus infirmitatis: quia si de eorū periculo mortis dubita tur etiam post cibum sunt comunicā di ne sine cōmunionē decedant de conse di. ij. presbyter nec ob. c. sacramēta de cōsec. dj. j. quia obrogatum ē et de hoc vide. infra missa. §. iij. q. v. vj. et. xiiij. cum tribus se.

¶ Septimo dicit deuot⁹. Nā sicut qui [sect. 17] cibū corporalē nō pōt digerere vel masticare nō est apt⁹ māducare ipsum sic qui deuotionem non habet non est di gnus cōmunicare de cōse. di. ij. c. illo et. c. trib⁹ gradib⁹. vñ. S. Bo. in. j. d. xij. maiorez inquit efficacitā recipit hō in vna missa vel mā ducare cū bona preparatione q̄ in multis si se non preparat di ligenter.

¶ Octauo dicit apparitione miraculo [sect. 18] sa nō p̄hibit⁹. Nam si apparet ī forma pueri vel hmōi nō d̄z sumere s̄z p̄fatū Aureo. vbi. s̄. q̄ nō apparet sub specie cōueniēti humane

refectioni dicit tñ. s. Tho. in. iij. par. q. lxxxij. q. consulēdum esset presbytero q. iterato corp⁹ et sanguinē dñi consecraret et sumeret sz ego nō credo q. que fiunt miraculose non sunt sub legib⁹. l. nā ad ea. ff. ð le. et etiā q. yislr posset ēt in alia cōsecratiōe sic apparere. et sic esset pcessus ī infinitū. ¶ Nono dicit sine cōsciētia pctī mortāl. [sect. 19] Nā suscipiēs cū cōscientia peccati mor talis peccat mortāl^r f3 Aureo. vbi. s. et cōiter oēs sz si cōsciētiā non habet de mortali peccato nō peccat mortāl^r fm Aure. vbi. s. nisi sit ignorātia crassa v^t affectata q. debitam diligētiam de cōmissis nō adhibuit Landul. i. iij. dist. ix. dicit q. diligētia debita est quādo fa cit illa que prudēs facit de re quam vel let studiosissime examinare et Sc. i. iij. di. dicit q. tene tur q. se examinare fm diligētiam nre fragilitati possibilem. Addi tñ Aur. q. qñ q. dolet ð preteritis peccatis mortalibus cummissis. et habet propositum non peccandi deuotione ad sacramentum q. potest psumere q. non sit in mortali.

¶ Vtrum pbyter peccet mortaliter dā [sect. 20] do ei quē scit in pctō mortali cōstitutū. Rñ. f3 Ric. in. iij. d. ix. q. si talis nō petit sibi dari sic peccat sibi dādo. si vero petit et tūc distingue aut est notori⁹ pec cator. et sic peccat si ei dat q. h3 contra ipsum legitimā exceptionē. Aut nō ē notorius quīs possit probari per duos testes v^t tres et si petit innoculto debet ei denegare q. h3 legitimā excep tionē cō eum et moneat ne petat in publicovt h^r de conse. d. ij. ne prohibeat quod pe-[Fo. xxxviii. r.] tit si vero petit publice tunc si est sacer dos extraneus nō debet sibi dare q. legitimā habet cām de cōse. di. ij. trib⁹ si aūt est sacerdos pprius parochialis sic ðbet sibi dare q. nullaz h3 exceptionē quā ī publico possit obicere ð of. iu. or. c. si sacerdos. Nec ob. q. sit maius peccatum sumere cū peccato mortali q. ifamari q. sacerdoti ministrāti corpus xpī peius est peccare mortaliter if amā do iniuste peccatōrē occultum q. q. ille mortaliter peccet q. nullus d3 mortale cōmittere vt aliū a mortali liberet. Pec cator tamē occultus fm sctm Tho. iij. q. lxxx. poti⁹ d3 eligere infamari q. indigne ad mensam xpī accedere. Quod credo verū qñ q. indigne accedit. s. cuz mala voluntate puta q. nō penitet de peccatis secus esset de indigne sumēte q. non est cōfessus. de quo dic vt. s. eucharistia. ij. s. v. et. j. s. xxiiij.

¶ Sed nunquid esset min⁹ malū dare [sect. 20] tali hostiā nō cōsecratā vel nō cōsecrare et sic sumere. Rñ. q. nō vt p3 ī. c. de ho mine de cele. mis. Jō dñrprorsus quide3 falsa remedia sunt abiciēda q. sunt veris periculis grauiora ibidem.

¶ Quid si solū sit suspectus de crimine [sect. 21] mortali. Rñ: q. si suspitio sitviolēta et no toria dicēdū est sicut de eo que3 scio in mortali fm q. s. dictuz est als nō elicitur. ij. q. j. c. ij. et. iij. in gl. et. xxxij. q. j. dixit dominus.

¶ Vtrū exñs in peccato mortali peccet [sect. 22] vidēdo corp⁹ xpī. Rñ. q. nō dūmō cū hu militate et reuerētia videat. Sitr nō pec cat tāgēs ex necessitate puta q. cecidit ī terrā et hmōi f3. S. Boñ. et sctm Tho. in. iij. di. ix.

¶ Quid de illo q. l3 nō sit vere in pecca [sect. 23] to mortali tñ f3 cō scīaz scrupulosam se existimat eē. Rñ. q. peccat mortaliter nī si eam deponat q. qcquid fit cōsciētiā edificat ad gehennā. vñ nisi sit ex pba bili cōiectura debet deponi vt in. c. inq. sitiōi de sen. ex. q. vt dicīt in. c. nō soluz de reg. lib. vj. decet et expedit vt cōscientie puritati nō desit iudicium rationis nedū spiritualis profectus querit salutis dispendium incuratur hec ibi. ¶ Decimo addit legitime confesius q. q. tumcūq. doloret de peccato cōmissio nō sufficeret vt digne sumat. sz op3 legitime cōfiteatur aliter peccat mortaliter nisi vt est dictū. s. eucharistia. ij. s. v. Tenet tñ Aur. vbi. s. q. sacerdos par rochialis qui nō h3 alium sacerdotem et religiosus in via cū socio nō sacerdo te q. possunt celebrare cū cōtritione et cū proposito confitendi ex quo non ha bet cui cōfiteatur q. religiosus nō pōt extra suum ordinē cōfiteri in religione minorū.

Quod limbo tamen veruz qñ sine alioz admiratione desistere nō po test aut q tenetur celebrare. Idē dicas de eo qui volēs communicare coraz sacerdote celebrāte recolit aliquod mortale nō confessum legitime q pōt communicare cum contritione et proposito confitēdi qñ sine admiratione et aliqli nota nō posset desistere quin cōmunicaret nec habet aut tēpus aut sacerdotem cum quo confiteri posiit.

¶ Vndecimo dicit in cōuersatione cri [sect. 25] mine nō notat⁹. vnde histrionib⁹ et hu iusmodi: nō debet dari de conse. d. ij. p dilectiōe dicitur putoneo maiestati di uine nec euāgelice discipline congruere tā turpi et infami cōtagione fedetur vnde fm gl. ibidē nec talibus nec cuicūq infami notorie manifeste danda est eucharistia. Si tamē reuertatur ad dñm eis cōio et recōciliatio nō negatur vt ibidē dñ in. c. se. Nō est tamē intelligendum sic vt statim debeat ei dari eucharistia sicut fit a multis et male sed propter reuerentiam sacramenti debet differri vsq post peractam peniten tiam quam publice debet facere nisi ar tculus necessitatis vel pietatis aliqn in casu aliter fieri persuadeat.

¶ Vtrū sit dāda eucharistia suspendē [sect. 26] dis vel decapitandis pro suis maleficijs. Rñ. q sic si peniteant et pure confiteātur vel cupiant confiteri si possent q nec eucharistia nec sepulturā est eis deneganda et missa pro eis potest celebrari et oblatiōes offerri. xxvj. q. vij. ca. [[Fo.xxxviii.]v] j. et vl. d. l. penitentes et. xij. q. ij. p obetintib⁹ immo hodie in cle. j. de pe. et re. precipitur offalibus q eis administra re permittant si petunt.

¶ Quid de excommunicatis iterdictis [sect. 27] scismaticis et hmōi. Rñ. q nullo modo debet eis dari. Addit corpore mundus s. ab ea immundicia que toli potest alr nō tollēdo f3 Aureo. vbi. s. peccat grauiter cuz tali immundicia sumēdo eucharistiam. Sz immundicia q toli non potest puta lepra fluxus sanguinis vl seminis et alia infirmitas non impedit sumptionem eucharistie sed bene celebrationez misse fm q dictum est. s. cor pore viciatus.

¶ Vtrum nocturna polutio ipediat sū [sect. 28] ptionē huius sacramēti. Rñ. vt colligo ex. s. Bo. in. iiij. di. xij. et Aureo. vbi. s. et est cōmunis opi. q aut polutio puenit ex cā peccati mortalis certa vel probabili puta ex crapula vel morosa cogita tione et huiusmodi et sic necessario tene tur abstinere aliter peccaret mortaliter vt colligitur in. c. non est. vj. di. et est ar. in. c. quisqs. xiiij. q. j. quia licet ipsa pollutio fm se non possit esse peccatū mor tale habet tamen peccatuz mortale an nexum ratione sue cause. Jstud ego limbo verum nisi priusq summat aut ce lebreter conteratur de peccato et confitea tur quia si conteritur et confessus est de peccato et necessitas vel scandalum cogat ad celebrandum vel sumenduz nō peccabit. Sine necessitate tamen non credo etiam confessus possit sine pecca to sumere vel celebrare sed bñ sine mor tali peccato fm Jo. de saxo. im summa et Pe. de pał. in. iiij. Aut pollutio proue nit a causa que est peccatumveniale ta men probabiliter et sic non impedit ne cessario sed de congruo nisi portior cā vrgeat f3 Ri. in. iiij. et f3 Tho. in. iij. par te. q. lxxx. peccat venialiter si sine cā ne cessaria cōicetvel celebret nisi in duob⁹ casibus fm predictū Jo. ¶ Prim⁹ quā do est dies festus in quo est consuetuz communicare. ¶ Secūdus quādo immineret scandalum nisi celebraret puta quia alius non est vel est prelatus q consuevit celebrare et huiusmodi. Similiter dico de illa que prouenit ex illu sione diabolica et hec ppter duo. ¶ Pri mum propter immunditiam corporis. ¶ Secundum propter euagationē mē tis siue iēptitudinem. Idem dic quando prouenit ex causa que nullū est pec catum q de congruo debet abstinere. In hoc casu sanctus Boñ. vbi. s. et bene distinguit dicēs q aut sentit inqui nationē illā nomin asse mul tum aīaz et sic osulēdū ē q aut reuerētiā sacro et ab stineāt. Si aut sentiat magis expeditā naturā. et vlteri⁹ denotio vel solēnitas vel alið qd multū recōpēset puta ca ritas alteri⁹ q cogere celebrare in meo tali vel cōpassio aīaz et hmōi ad sumen dūvel celebrandum trahat

tūc arbitror dicit ip̄z sine remorsu conscie accedere posse. Aut pollutio puenit ex diabolica tētatione vt puta qñ cū maiori deuotio ne disponit celebrare aut rōne solēnitatis et hmōi citius polluit sicut de illo legitur in collationib⁹ patrū q̄ sēp hanc patiebāt in festis qñ erat cōicatur⁹ cui decretū fuit vt sp̄ cōicaret et sic cessauit talis illusio: et sic nō d̄z abstinere.

¶ S̄z p̄ q̄tum t̄ps d̄z abstinere. Rñ. q̄ [sect. 29] p. xxiiij. horas f̄z Albe. et sanctu⁹ Tho. Sed Pe. de pał. limitat verū cum accidit citra mediā noctē sed si ante mediam noctē accideret abstinere nō teneť nisi qñ puenit ex cā mortalis peccati.

¶ Quid de coitu cōiugali. Rñ. credo di stinguendū forevt de pollutionē noctur [sect. 30] na nisi q̄ potest esse q̄ exigēs peccaret mortaliter et tamē reddēs inuit⁹ nō pec caret et sic solū in exigēte caderet prohi bitio nō in reddēte et. c. oīs hō de cōsec. d. ij. et. xxij. q. iiij. sciatis debet intelligi de consilio in coitu in quo nō est peccatu⁹ vel saltem solum veniale. Credo tamen q̄ exigēs non digne suscipiat sed per. xxiiij. horas ad minus debet abstinere de bono cōsilio non de precepto vt no. in gl. in. d. c. oīs. et sequitur pe. de pał. et tho. in. iiij. parte. q. lxxx.

¶ Vtrū mēstruata vel mulier post par [sect. 31] -[Fo.cxxxviiij.r]tū immediate d̄z abstinere. Rñ. q̄ non de necessitate si tamē ex reuerētia abstinet nō peccat di. v. c. ad eius et de puri. post par. c. vno dūmodo cōicet fm̄ institutionē ecclesie ī. c. omnis. de peni. et re. ¶ Vtrū somniū homicidij vel alterius [sect. 32] pctī mortalis īpediat sumptionē hmōi sacri. Rñ. q̄ hmōi somnia nō inducunt pollutionē corpis nec tātā distractionē mētis sicut somniū fornicatiōis ppter intētionē delectationis et ideo nō imedit. Si tamen somniū homicidij pueniat ex cā que est mortale peccatū impedit sumptionē sacri rōne sue cause fm̄ sanctū Tho. in. iiij. parte. q. lxxx. intellige nisi prius conterať et cōfiteatur. ¶ Tertidecīo dicit a ministro idoneo. [sect. 3] s. ascer dote de conse. dist. ij. puenit. na⁹ nullus tāgere d̄z etiā diaconus nisi in necessitate vt si casu caderet ī terrā vel aliquo alio casu. lxij. di. diaconos. Ve⁹ est q̄ diacon⁹ cū psbyter est fessus. vel alias impotēs et necessitas cogit de ius su psbyteri pōt dispēsare vel etiā sine iussu qñ iussus expectari nō pōt vt not. Hug. in. d. c. diaconos aliq̄ etiam tenēt vt no. Pa. in. c. q̄to de consue. q̄ etiam laic⁹ pōt administrare tpe necessitatis articuli mortis quādo nec sacerdos vel diacon⁹ adest alle. §. ve⁹. xxij. di. Jtem alij tenēt q̄ in tali necessitate mortis l̄z p̄ se eucharistiā assumere nec ob. ca. fi. xxiiij. q. j. q̄ loquitur de hereticis a q̄b⁹ non l̄z accipere sed tamē Pa. t̄zōriū. s. q̄ non l̄z nisi sacerdoti administrare et credo sit securior opi. q̄ in tali necessitate cōstituto dicitur crede et māducasti. ¶ S̄z an debeat a pprio sacerdote solū [sect. 34] sumi. Rñ. q̄ pōt sumi a proprio ep̄o et archipsbytero de offi. archi. c. iiij. et a pprio sacerdote et ab habēte licentiā ab eis caueat religiosus q̄ si mīstrat excōicationē incurrit vt dicit. j. excommunicatio. v. casu. xij.

¶ Decimo quarto. dicit tpe debito: q̄ q̄ [sect. 35] ad celebrationē misse reqrīt dies et non nox. vt. j. missa. §. xlj. Quo vero ad alios cōicare volētes non inueni quin possit oī hora recipi dūmodo sint teiuni ve⁹ est q̄ mane diei est congruentior hora. ¶ Jtem q̄ nō omittat qñ sumať saltem [sect. 36] semel in anno ī pascha q̄ ad hoc teneť qlibet fidelis postq̄ ad annos discretiōis puēit nisi ex aliq̄ rōnabili ad t̄ps de cōsilio pprij cōfessoris duxerit abstinedū vt in. d. c. oīs afr peccat mortāl̄ qđ aut qđā voluerūt itelligere p̄cise de die pasce nō bene senserūt. vnde papa eugeni⁹ declarauit ad remouēdas ambiguitates q̄ sufficit q̄ suscipiat in die iouis sancta et vlteri⁹ vsq̄ ad dñicā post pascha īmediate sequētē īclusiue quādo magis sue deuotioni videbīt expedire et sic satisfacit p̄cepto credo q̄ magis ar tantū quo ad pueros sub pena mortalis pctī habētes curā puero⁹ vt ad hoc sa c̄rm eos inducant tpe pasce q̄ ipse cuz ignorātia eos excuset saltē vsq̄ ad tpa. xvij. an. vel circa itē tpe debito. s. vt solū semel in die cōicet fm̄ sanctū Tho. ī iiij. di. xij. ar. de cōse. di. j. sufficit pluries aut nō licet nisi vt

dicī. j. de sacer. in ti. missa. §. xlv. Jtež dic tpe debito vt. s. nō vadat statim ad sumendū postq cōfes sus q ī multis fuit pctīs et magnis sed d3 pluries cōfiteri pri⁹ et orationib⁹ et ie iunijs se odoriferū reddere ar. de pe. di. j. non sufficit. et. c. in actione.

¶ Sed nūqd vī rōnabilis cā abstinē [sect. 37] di cū q̄s dicit se odiū habere 3 aliquē. Rñ. q nō nec aliud pctm̄ mortale q̄ te netur desistere et cōteri et cōflteri excōica re aliter nō cōicās saltē semel in anno excōicādus est de cōse. di. ij. si q̄s intrat et. d. c. omnis.

¶ Vtrū liceat quotidie sumere. Rñ. fm̄ sanctuz bo. in. iiij. di. xij. q q̄tum est ex [sect. 38] parte sacri cuius virtus est hoibus salutaris vtile est hoib⁹ ipm̄ quotidie su scipere facit. c. si quotiēscūq̄ de cōse. di. ij. sed ex parte sumentis in quo requiri tur vt cū magna deuotiōe et reuerentia ad hoc sacrm̄ accedat aliquando expedit quotidie sumere et laudabiłr quādo quotidie se p̄paratū iuenitet hoc voluit dicere Aug. de cōse. di. ij. c. nō iste. sic vī ue iqt vt merearis quotidie accipe. Sz q̄ multotiēs in plurib⁹ hoibus huius [[Fo.cxxxvii].v] deuotiōis impedimēta occurrūt ppter īdispositionē corpis vel anime non est vtile oib⁹ ad hoc sacramentū quotidie accedere sed tātū quādo se p̄paratū in uenit quia maiorē efficaciaz recipit ho mo in vna missa vel māducatione cu3 bona p̄paratiōe q̄ ī multis si se nō preparat diligēter. Et ideo si quis cognoscat experimētaliter q ex frequēti sum ptiōe hui⁹ sacri feruor caritatis augea tur ī eo et reuerētia ad sacrz nō minuiť quotidie d3 cōicare vel saltē frequēter. Si aut sentiat p multā frequētationez q reuerētia minuiť et feruor nō crescit d3 ĩterdū abstinere vt postea cum maiori reuerentia et deuotione accedat.

¶ Decimoquinto. dicit recta intētionē [sect. 39] s. vt p ip3 vniamur xpō p caritatis amo rē et muniamur 3 diaboli tentationes. ¶ Vtrū debeat dari ad accipiēdū aliqd [sect. 40] experimētū. Rñ. q nō. ij. q. v. 3suluisti et de pur. c. ex tua3. Nec ob. c. sepe cōtingit. ij. q. v. q̄ illud abrogatum est vnde nec ppter purgationē infamie vel propter aliud temporale d3 dari vel sumi. ¶ Addo. xvj. in sumptiōe fm̄ Durañ. [sect. 41] vt. s. sumať discrete et leuiter dētibus an terioribus terať et lingua moliatur ne aliqua pars eius dantibus inhereat.

¶ Addo et. xvij. 33 cūdē Durañ. s. vt nō [sect. 42] statim post cōionē expuat ppter reuerentiā sacri ne si aliqua ps sacri inhesisset dētib⁹ expui 3tingeret. Jtē vt nō statim vadant ad manducādū aliū cibū. Vñ d3 esse aliqua mora et tāta q̄ ille spēs sint consumpte vel alterate ppter reuerētiā sacri. Vnde d3 saltez aliquas oratiōes priuatas dicere anteq̄ aliquē cibū sumat nō requiritur tamē tale spacium sicut dicitur in. c. tribus de conse. di. ij. quia illud abrogatum est.

¶ Quid si euomať. Rñ. q si p ebrietatē [sect. 43] vel voracitatē euomerit laicus. xl. dies d3 penitē. c. si quis p ebrietatē de cōse. di. ij. clerici vel religiosi p. lxx. epī 3o p xc. si vero p infirmitatē euomerit p. lxx. dies penitere d3. d. c. si quis p ebrietatē. ¶ Vtrū act⁹ 3iugalis sit phibit⁹ post cōionē. Rñ. q nō quo ad reddētē q̄ teneť ad hoc sz quo ad exigētē est phibitū eodē die nō tamē peccat mortaliter si exigit sed solu3 venialiter fm̄ Alber.

Eucharistia. iiij.

circa efficacīā sacramenti huius quero quis sit eius effect⁹. Rñ. fm̄ sctm̄ Bo. ī. iiij. di. xij. et cōiter alios q priō cōfert gratia cū virtute caritatis omnem em̄ effectū quē facit cib⁹ et potus q̄tu3 ad vitā corporalē facit hoc sacramentū ad vitā spiritualē Jo. vj. Caro mea ve re est cib⁹. Vnde reficit spiritualiter qđ sine gratia esse nō pōt et conferť gratia cum virtute caritatis quia iste panis non est simpliciter panis sz cōiunctus cū diuinitate et ideo est sicut carbo igni vnitus et amor non est ociosus. Jdeo p hoc sacramentū q̄tū est de sui virtute nō tantū habit⁹ grē et virtutis cōfertur sed etiā excitať in actū Et ideo anima spūaliter reficitur. Et

hoc delectatur. et quodāmodo inebriat a dulcedine bonitatis diuine. ¶ Secūdo virtutes augent sicut p cibū corpus augmētatur. ¶ Tertio peccata venialia remittūtur sicut p cibum corpus restaurat qđ quo tidie deperdit. Vñ remittuntur peccata venialia q̄ minuūt caritatēet plura et pauciora fm q hō magis vel minus se disponit. ¶ Quarto remittit etiam mor tale quādo existēs ī mortali nō habet cōsciētā ipsius nec affectū. Vnde reue rēter accedēs quis ante de eo nō fuerit cōtritus cōsequitur grāz caritatis q̄ contritionē pficit et remissionē peccati. īmo nedū valet sumēti sed etiā offerenti et illis p quib⁹ offerit ad remissionem pene debite suis peccatis fm deuotionem maiorem vel minorez. Aduerte ta mē hic fm Pe. in. iiij. di. ix. q si quis fecit debitā diligētā quis sit in mortali ignorās nō peccet l̄z meretur et ei valet ad remissionē peccatoz. si vero fecit diligētiam nō debitam sed fm suā fragilitatem q̄tuoz potuit sic nō merei nec etiam peccat. si aut non adhibuit diligentia possibilē humane fragilitati. sz fuit negligēs in discutiendo: et sic peccat mortaliter sumendo si est in morta-[Fo.cxxxix.r]li quis ignorans qđ limitat Ri. in. iiij. di. ix. qñ si adhibusset diligentia fm hu manā fragilitatem peccati mortalis re cordatus fuisset. ¶ Quinto pseruat hō a pctis q̄ spirituali rōborat. vñ Jnn. inquit. Eucharistia liberat a malo cōseruat in bono delet venialia et cauet mor talia hui⁹ etiā virtute sacri xtutes augentur oīm gratiarū fructus exuberat. ¶ Vtrū in omnibus habeat efficaciam [sect. 1] suā. Rñ. q non sed opz. ¶ Primo istum cibū ab alijs discernere p fidē. ¶ Secūdo hospitium pparare p sui probationē. ¶ Tertio in hospitio preparato recipe re cum honore et deuotione primū et secundū no. j. Corin. xj. non dijudicans et p̄bet autē. et q̄ multi hoc non faciūt iō imbecilles infirmi et dormiūt multi.

¶ Vtrū incurrat culpā mortālē qui nō [sect. 2] recipit effectū hui⁹ sacramenti. Rñ. sanctus Bo. in. iiij. d. xij. q l̄z vir iust⁹ ex qdam corruptione vel distractione nō pparando se debite nullā vel modicā re portet efficaciam nō tamen incurrit culpam mortālē secus autem de illo q non suscipit effectū huius sacramenti q̄ in digne accedit. s. existēs in mortali et huiusmodi q̄ sic mortaliter peccat.

¶ Vtrum istud sacramentum habeat [sect. 3] efficaciam in aliquo qui est in peccato mortali. Rñ. sanct⁹ Bo. vbi. s. q l̄z non sit artanda dei largitas quin aliquādo faciat et possit facere oīs culpe remissio nem tamē fm forū cōe et generalem rationem institutionis huius sacri. q̄ sic datū est ī cibum illis q̄ sunt de corpore mistico xpī et oēs tales habēt charitatē ideo non habet efficaciam in eo qui est in peccato mortali sed in solis istis.

¶ Vtrum venialia peccata impediunt [sect. 4] effectum huius sacramēti. Rñ. s̄ Tho. in. iiij. dist. q. lxxix. q non loquēdo de venialib⁹ put sūt p̄terita. Sz put sunt in actu non impediūt ex toto sed in parte. Nam sicut dictū est effectus huius sacramēti est non solū adeptio habitualis gratie et caritatis. sed etiā quedam refectio actualis spiritualis dulcedinis que quidaz impediit si aliquis accedat ad hoc sacramentū mente distracta per peccata venialia. nō autē totaliter aug mentū spūalis gratie et caritatis.

¶ Vtrum habeat maiorem efficaciam [sect. 5] in sumptione plurium hostiaruz simul q̄ in vna. Rñ. fm Tho. vbi. s. q non q̄ licet sacerdos in vna missa cōsecret plu res hostias non tamē multiplicatur effectus huius sacramenti quia non est nisi vnum nec est plus virtutis in multis hostijs cōsecratis q̄ in vna sub omnibus et vna sit totus xp̄s. Ideo sumēs plures hostias simul non percipit maiorem effectuz in pluribus vero missis multiplicatur sacrificij oblatio q̄ ideo multiplicat effect⁹ sacramenti.

Eunuchus

an possit ordinari vide supra corpore viciatus. §. j.

¶ An debeat portare puluerem. Rñ. qđ [sect. 1] non. lv. distin. eunuchus.

EXactio

nō est vbi q̄s spōte soluit. vide glos. et Car. ī cle. pñti đ cēsi. et ibi dicit paul⁹ q̄ exigere et extorq̄re dicit violētiā vt. ff. de lega. iij. l. fideicōmissa. §. si rē suā dicit tñ q̄ si precessit extorsio licet sequat̄ voluntaria solutio q̄ satis ē exactio facit simi le qđ no. Hosti. in. c. p̄terea. el. ij. de iure pa. et de pe. c. cōstitut⁹. Exactio aliquan do dicitur talia de qua habes. j. talia. De notatis in hoc. §. et q̄ exigere sit ab inuito extorquere in iudicio not. ī. l. fideicōmissa. §. si re. de leg. iij. et in. l. non solum. et ibi gl. ff. sol. ma. et in. l. falsus. C. de fur. licet etiam quandoq̄ extra iudicialiter vt p glo. et doct. in. l. si plures. §. assidue. ff. de admi. tuto.

Exaltatio

filia superbie vide infra superbia. §. ij.

Examinatio

que debet fieri in ordi nādisvide. j. ordo. vij. et in cōfirmādis vide. §. confirmatio.

Excepta

intelligit̄ ī generali sermo ne psona loquēs de iureiuran. capi. petitio. in glo. cū allegatis.

Exceptio

firmitat regulam vide supra alienatio.

[[Fo.cxxxix.]v] Excommunicatio. j.

quid ē. Rñ. fm Pa. sup Rubrica eiusdē tituli excōmunicatio ē censura a canone vel a iudice ecclesiastica prolato priuans cōmunionē sacra mentorum et quandoq̄ hominū. Facit ad hoc. xj. q. iij. c. audi.

Denotatis ī hoc. §. et qđ sit excōicatio no. Bal. in. l. j. in. j. q. C. de here. insti. q̄ est separatio a gremio ecclesie nec est pena capitalis sed medicinalis. vt per Bar. in. l. fi. C. si a nō cōpe. iudi. et Bal. ī l. j. col. x. C. de here. insti. et trahit secum executionē et per glo. Bar. et doct. in. d. l. fi. et in. l. si quis ticio. §. irritum. ff. de iniusti. rup. et irri. test. et quare et a quibus inferatur no. idem Bal. in prealleg. l. j. q. x. C. de hore. insti.

¶ Quotuplex est excōmunicatio. Rñ. q̄ [sect. 1] duplex vna đr maior et hoc priuat a sacramētis et cōsortio hoīm et ab ingressu ecclie et multis alijs de q̄b⁹ no. ī. c. a no bis el. ij. et. c. si vere eo. ti. xj. q. iij. in multis. c. Et hec dicitur anathema vt. xj. q. iij. §. euidēter. ¶ Alia đr minor et hec separat a sac̄is tñ vt in. d. §. euidenter. Jntellige p̄cipiendis nō ministrandis c. si celebrat de cle. excō. mi. et etiā ab ele ctione passiuā. vnde reddit ipsum excō municatū inhabilē ad quodcūq̄ bñficiū ecclasticū cōsequēdū vt no. in. c. si celebrat de cle. exc. mi. vñ dicit Jnn. ibidē q̄ nec dignitatē aliquā conseq̄ pōt nisi pri⁹ absoluat̄: etiā si eligētes hoc ignorant vt t̄z gl. ibidem et cōmuniter doc.

¶ Quot modis infligitur excōicatio. Rñ. [sect. 2] q̄ tā maior q̄ minor infligitur duob⁹ mo dis.
 ¶ Aliquādo a iure cōi seu municipali vel statuto et hec dicitur excōicatio a iure de qua. j. excōicatio. v. et. vj. et. vij. ¶ Aliqñ infligitur a iudice potestatē habēte. et hec òr ab hoīe vel a iudice de qui bus dicitur vt no. in. c. nuper. eo. titu.

¶ Quis pōt excōicare. Rñ. q̄ excōicare [sect. 3] excōicatiōe maiori pprie spectat ad officiū ep̄ale vt p̄z ī. c. corripianr. xxiiij. q. iij. q̄. òr. Mucro ep̄i in. c. visis. xvj. q. ij. Jtē fm gl. in. c. nemo ep̄s. ij. q. j. et ī. c. cū in cunctis de elec. de iure. cōmuni possunt oēs ecclesiarū p̄lati vt in. c. cum ab ecclesiarū. de of. or. vbi de hoc plene no. et voco p̄latum et iudicē ordinarium super plebē suam hic quēcunq̄ secunduz glo. in. d. c. cum ab ecclesiarū qui prefici tur collegio vel vniuersitati ecclesiastice ab eo qui habet administrationē cū iurisdictione vt puta ab episcopo vel qui est electus ad collegio. siue vniuersitate licz subsit alteri puta episcopo vt extra de elec. c. j. xciiij. di. legimus hoc verum nisi ep̄i prescripsissent ne possent excōmunicare vel nisi vellent excōmunicare cū illa solēnitare de qua in. c. debent. xj. q. iij. s. cum. xij. sacerdotibus circa cūstantibus habētib⁹ candelas accēsas in manibus quia solum episcopi tali modo excōmunicare possunt etiam excōicare illi quib⁹ ex cōsuetudine. vel indulgentia cōpetit vt capituluz vt de rescrip. ex parte decani. Hosti. etiā vult q̄ in notorijs que nō indigēt indagine iudiciali: possunt excōicare etiā sacerdotes parochiales p̄missa tñ monitiōe q̄ posset tollerari vbi ex cōsuetudine haberēt vñ ep̄i phibitio nō obstaret alias nō nec. c. cum inhibitio. de clan. despō. q̄ allegat Ho. probat hoc pōt etiā dici q̄ qui pōt facere statutum potest excom municare intelligo in ecclesiasticis ēt si nō sit sacerdos. excōicatiōe minori potest excōmunicari quis siue simpliciter de pe. dis. j. in actiōe siue ad t̄ps. lxxxvj. di. tāta et ab illis qui possunt excommu nicare maiori vt in. d. c. cum ab ecclesia rum no.

¶ Vtrum p̄lati excōmunicati interdicti [sect. 4] suspēsi a iurisdictione intrusi. et huiusmodi possint excōmunicare. Rñ. q̄ non xxiiij. q. j. audiuius. c. q̄ de cōces. prebē. cū similib⁹ et q̄ non seruauit interdictum. c. fi. de cōces. p̄bē. de quo tamē dic vt. j. excōicatio. iij. §. ij.
 ¶ Vtrū ille p̄lat⁹ q̄ tñ h̄z t̄palē iurisdī [sect. 5] ctionem possit excōicare. Rñ. q̄ non ar. de offi. ordi. c. dilectus.

¶ Vtrū sola cōsuetudo reddat aliquem [sect. 6] excōicatū. Rñ. f̄z Ho. q̄ sic qñ ē approbata p̄ papā vel per aliū p̄latū quo ad [Fo.cxl.r] suos subditos q̄ perinde est ac si esset statutū alias nō q̄tumcunq̄ sit longa. ¶ Qui pñt excōicari. Rñ. q̄ vniuersitas [sect. 7] et collegiū phibent excōicari ne contingat innoxios ligari. c. romana. §. in vni uersitatē. de sen. ex. li. vj. si tñ excōicare tē teneret snīa vt ibidē not. glo.

¶ Vtrum excōmunicatus possit excōi [sect. 8] cari. Rñ. qđ sic pro eadē causa et pro diuersis ab eodem iudice et a diuersis. c. engeltrudā. iij. q. iiij. c. excellētissim⁹. xj. q. iij. et de hoc vide glo. in. c. officij. e. tit. ¶ Vtrū ep̄s vel alius prelat⁹ possit ex [sect. 9] cōicare non suum subditū. Rñ. secundū cōiter doc. qđ nō dummodo ratione delicti vel cōtractus seu rei de qua agitur nō sit essectus de ei⁹ iurisdictione. vt no. in. c. j. de priui. lib. vj. imo plus dico qđ proprius prelat⁹ nō pōt ratā habere scđm Jnno. et alios in. c. prudentiā. de offi. deleg. etiā si sit lata in ei⁹ territorio quia qđ nullū fuit nō potest ratificari et excōicatio aut est nulla aut statiz ligat. vt no. in. c. pastoralis de ap. nisi feratur sub conditione.

¶ Qui ligant snījs excōicatiōis quo [sect. 10] rūcunq̄ prelatoꝝ prolatis p̄ modū statuti. Rñ. vt colligo ex Pa. in. c. a nobis. el. j. de sen. exc. et Ge. in. d. c. vt animarū et distingo sic q̄ aut sit contra statutuꝝ ab existētib⁹ in territorio statuētis siue sint subditi siue forenses et sciunt statu tū et sic sunt excōicati. Limitat hoc Jnno. vt refert Pa. in. d. c. a nobis verū qñ statutū est aptū cōpre hēdere tā subditos q̄ nō subditos. Sivero sunt ignorā tes sic nō

ligant nisi ignorātia sit crassa vel supina. Si vero fit contra statutū extra diocesim statuētis sic nō ligant fo rēses subditi vero statuētis ligantur in quatuor casib⁹. ¶ Primo si statutū agit originare causam in territorio pprio ex facto negatiuo cōmisso in limitib⁹ alte ri⁹ territorij. Exēplū puta statuto caue tur q quicūq fecerit vbicūq furtū nisi infra mēsem a die cōmissi criminis com pareat corā iudice delicti vl corā nobis sit excōicatus iste faciēs furtū ligat nō rōne furti nō fiēdi q est factū negatiuū in territorio alieno sz ex ea parte: q nō cōparuit qd cōparere est factū affirmatiuū contrariū faciendū in limitib⁹ ter ritorij statuētis. Ratio q per edictū ad hec potuit arrari. vt in. c. ex tue de cleri. nō resi. facit qd no. de rap. c. j. et. c. romana. §. contrahētes. de foro compet. li. vj. ¶ Secūdo ligant qn statutū principaliter cōcernit rem subiectā statuentis. puta eps excōicat per statutū clericos nō residētes ligant clerici etiam extra diocesim residētes ratione rei qua sub iecti sunt epō quesita est in eius diocesi de fo. cōpe. c. fi. etia3 si persona fit extra diocessim vt probat in. d. §. contrahētes et per hoc qd hic sequitur. ¶ Tertio vbi quis teneat ad aliqd faciēdū et illud nō facit factū videt vbi illud facere debebat. vt. ff. de re iu. l. non facit et de vsu. c. j. li. vj. et qd no. gl. magnā in. c. j. vt li. nō cōte. ¶ Quarto ligant qn factū est prin cipatum in territorio licet fit completū alibi facit q not. Jo. and. in. c. j. de priuile. lib. vj. de sagitante in loco non exē pto cum ipse sit exemptus vt efficiatur subditus vtriusq iudicis et per hoc patet q religiosus facieus contra statutū qd excommnnicat quemcūq qui assentit prelationi extra ordinem nisi prius restitutus libris est excommunicatus si assentit quia origiatio facti fit a subie ctione prelati statuentis licet efficiatur exemptus ab eo prestitum post cōsensum et sic determināt dñi de ro. per no. per Jnno. in. c. preterea requisiti fuim⁹ de ap. et de illo qui excōmunicauit si ele gerit et ideo limita tex. d. c. vt animaru3 qd statuto nō ligantur extra territoriū delinquētes qn delinquēset res circa q delinquit et etiam ipsum delictum sunt totaliter extra prouinciā seu territoriū statuentis.

¶ Qui ligant qn snia proferit nō p viā. [sect. 11] statuti snie hoīs. Rñ. fm Pau. et Ge. vbī š. Aut proferit generaliter pro pterita. culpa. et sic nō ligat eū q eā cōmisit extra territoriū sniantis sz bene ligat subditū qui eaz cōmisit in territorio quis sit extra territorium tpe snie. Sed eū q nō [[Fo.cxl.]v] est subdit⁹ seu de territorio l3 ibi deliquerit: siue pferat generaliter siue speliter ctra eū nō ligat eū extra territoriū existētē. nisi fuerit citatiōe preuētus an teq recederet vel nisi ad requisitionez iudex proprius sub quo degit ipsum citaret put teneat requisituū vt iret ad respondendū q si nō faceret: posset excōi cari. Aut proferit spāliter p pterita culpa et sic ligat subditū q delinquit extra territortū et ibi existentē. Ratio q cū coram vtroq ordinario possit cōueniri de fo. cō. c. fi. Ergo pōt cogi per ordinariū ad cōparendū et sinō cōparet excōicari pōt et licet nūcius exequat citationē extra territoriū propriū tñ citatio decernitur facta in proprio territorio ipsius iudicis quo ad oēs effect⁹ nisi ante talē citationē alibi caperet domiciliū: quia tūc nō posset citari nec cōsequēter excōi cari: tāq cōtymax fm cōem opi. l3 Pa. in cle. pastora. de re iud. teneat qd etia3 subditis extra territoriū citari nō possit. Aut snia proferit generaliter vel spe cialiter p culpa futura. et sic eqparareit statuto quo ad subditos solummodo in hoc. vt nō liget ignorātes nec extra tertoriū delinquētes. Quo vero ad forēses postea delinquētes nullo modo cōparat statutor nec ligant q cū sumat snia vires incōtinēti contra quos proferit sic nō pōt cōprehēdere nisi subditos scdm cōiter legistas in. l. cūctos pplos. C. de sū. tri. Et aduerte qd ista snia p futuris culpis nō pōt ferri nisi mora in exhibē da satisfactiōe vel culpa seu offensa pre cesserit. aut alia rōnabilis cā q in ipsis sentētijs exprimēda est. vt ī. c. romana. .§. caueāt. eo. tit. li. vj. si tñ ferať tenet: l3 sit iniusta vt ibiden tenet Ge.

¶ Vtrū archiep̃s ī diocesi sui suffraga [sect. 12] nei delinquēs ligeĩ statuto ep̃i excōicātis taliter delinquētes. et siliter ep̃s q̃ fe cit statutum si facit cōtra. Rñ. q̃ diuersa fuit opi. vt patet per Arch. et Ge. in. d. c. vt animarum tñ mihi pl̃z opi. Jo. de lig na. in trac. de cēsura ecclesiastica q̃ aut statutū dicit q̃ qlibet exercēs iurisditio nē in tali loco et tpe. vel celebrās in pōtificalibus sit excōicatus. et tūc facientes contrariū no ligant q̃ sic ep̃s vt ep̃s et archiep̃s vt archiep̃s faciūt cōtra et nō pñt ligari. Et sic intelligit opi. dicētiū qđ non ligant. Aut dicit statutū q̃ faciēs furtū vl aliud maleficiū sit excōica tus et sic ligant: q̃ nō committūt vt ep̃s vel archiep̃s sed vt priuatus. Et sic intellige dicentes qđ ligant. Destruat ergo statutū si non vult ligari absolui tñ poterit a suo confessore.

¶ Quid si archiep̃s participat ī crimīe [sect. 13] excōicati ab ep̃o suo suffraganeo. Rñ. q̃ ligatur sententia iuris: et erit absoluendus ab ep̃o suo suffraganeo. c. nuper de senten. excom.

¶ Vtrū inferiores prelati. ab epis ha [sect. 14] beāt territoriū. Rñ. fm Jo. an. in. c. cum contingat de fo. cōpe. et sequit Ge. in. d. c. vt ammarū q̃ non. Limita nisi essent exēpti cū suis subditis scđm Jo. de san cto Georgio.

¶ Qūo ligant subditi religiosorum ex [sect. 15] emptorū extra loca deliquētes. Rñ. Ge. in. d. c. vt animarū q̃ eo mō quo ligant subditi ep̃oz extra diocesim: q̃ subiecte ecclesie sunt eis p territorlo. vt sunt iudices personarum. et nō loci simpliciter dic. vt. j. sententia. §. v.

¶ An loca exempta sint de territorio vi [sect. 16] de. j. statutum. §. ij.

¶ Vtrū ignorātes ligen statuto excōi [sect. 17] cāte factū dānatū. puta falsificantē instrāvide. j. excōicatio. vij. casu vl. §. ij.

¶ Vtrū excōicatio ex iniusta causa vel [sect. 18] falsa liget. Rñ. qđ nō q̃tū ad deū. xj. q. iij. §. ex his sed quo ad ecclesiā si est ab eo qui iurisdictionē habet super euz sic ligat sed debet eā reuocare vel absolue re qñ cognoscit errorē suū vel iusticiaz. non obstāte contradictione aduersarij: sed caueat iudex ne pretēdat errorē vel iniustitiā in pteiudiciū altērius partis indebite. c. sacro. de sen. excom. Et propterea caueat ille qui se tenet excōicatum iniuste vel ex falsa cā ne excōicatio nem contemnat q̃ contēnendo eā peccaret mortaliter et posset excōicari. xi. q. iij. §. cū ergo: nisi in casibus de quib⁹. j. [Fo.cxlvj.r] excommunicatio. iij.

¶ Vtrū excōicās aliquē cōditionaliter [sect. 19] puta si nō soluerit titio hinc ad pascha liget eū si non soluit: q̃ non potuit vide pena. §. xij.

¶ Vtrū snā excōicationis edita in fā [sect. 20] uorē alicuius liget si ille cuius fauore agit consentit vt nō faciat qđ ei precipi tur puta mandaĩ titio sub excōicationis late snē pena vt soluat sempronio centū infra pascha sempronius est contentus prorogare terminū vsq̃ ad penthecostē. erit ne excōicatus titius non soluēs infra pascha. Rñ. qđ nō fm Pe. in. c. j. de loca. facit. c. preterea. de appel. Bar. in. l. j. §. et post operū. ff. de no. ope. nun. et Jo. an. in. c. quicūq̃. de sen. exc. li. vj. Ego addo notabile dictū bal. ī. l. ma ximū vitiū. C. de libe. prete. vbi dicit sta tuto caueĩ qđ frater excludat sororem a successionē patris. Mortuus est pater. filius hz multos creditores qui vult ad mittere sororē suā ad successionē. et sic re nūciauit statuto. an creditores. possint impedire renunciationē tāq̃ in fraudē creditoz fiat et determinat q̃ nō. Et sic tenet etiā de alijs penis. Intellige tñ si cōsensus prestatur ante cōmissa3 penā q̃ post penā inflictā cōsensus superueniens nō tolleret eā. faciūt not. p Bart. in. j. §. sed si filius. ff. de lega. iij.

¶ Sed pone q̃ progato termino titius [sect. 21] nō soluit ettā in termino prorogato erit ne excōicatus. Rñ. q̃ nō si progatio fit si ne autoritate iudicis. Sec⁹ si fieret cuz autoritate iudicis prorogātis mādatū q̃ erat vt solueret in pascha vtsoluat in pēthecoste sub eadē pena: q̃

sic ligare^r aliter nō: q^d fm Bald. in. l. tale pactū. ff. de pac. excōicatio nō potest nasci ex p^acto sed ex sententia.

¶ Quare debet q^s excōicari. Rñ. q^d so [sect. 22] lum pro peccato mortali cui est annexa contumacia: puta q^d monitus nō vult resipiscere. vt est tex. in. c. nemo episcoporū. xj. q. iij. Nec mirū: quia nulla maior pena in ecclesia. vt in. c. corripiātur. xxiiij. q. iij. vnde dicit Pau. in. c. p^r venerabilem. qui filij sint legi. q^d vbiq^{ue} in iure ecclesiastico reperitur pena mortis pro excommunicatione debet exponi. vt in. d. c. per venerabilem probat. propterea dicit tex. in. c. cum medicinalis. de sen. excommunic. lib. vj. quod iudex in ea proferenda debet se ostēdere prosequi. quod corrigentis est et medentis. hec ibi.

Excommunicatio. ij.

quomodo debet q^s excommunicari.

¶ Vtrum requirā^r monitio precedens [sect. 1] Rñ. q^d sic triplex: vel vna pro trib⁹ corā psonis idoneis facta cū interuallo dierū nisi necessitas aliud suadeat. vt not. gl. in. c. statuim⁹. eo. ti. li. vj. Aliter excōi cans sine monitiōe per mēsem vnū est interdictus ab ingressu ecclesie ipso facto. vt in. c. sa. ro. eo. ti. nisi sit ep^s vel superior in. c. quia periculosum. e. ti. li. vj. Aduerte tñ hic q^d qñ prelatus precipit sub excōicationis late snīe pena subdito nec faciat tale crimē. tūc nō requirī^r alia monitio sed faciēs cōtra statim excommunicatus est cū habet annexam cōtumaciā scōm Jo. de ligna. in tractatu. de censura.

¶ Vtrū debeat pferri in scriptis. Rñ. q^d [sect. 2] sic et causam excōicatiōis expresse cōscribere propter quā profert. Et exemplum hmōi scripture requisitus tenet tradere infra mēsez excōicator quilibet aliter per mēsem vnū ab ingressu ecclesie et diuinis officijs est suspensus si est inferior epō. vt in. c. cum medicinalis. eo. ti. lib. vj. Similiter in snīa suspensionis et interdicti est seruandum sub eadē pena vt ibidem.

¶ Vtrū in hāc penā cadāt prelati reli [sect. 3] gioso^r si hoc nō seruāt. Rñ. Lap. vt refert Ge. in. d. c. cū medicinalis q^d nō eo q^d cōtinue habeant monere et corrigere subditos et sic oporteret semp habere calamū. Ego aut credo verū. ¶ Primo qñ periculū esset in mora vt nō posset seruare predicta. q^d etiā tenet Jo. an. ibidem et gloss. in versi. temerarius. ¶ Secundo quando statuta sui ordinis aliā formā traderēt et illā seruaret licet non [[Fo.cxlvj.]v] istā q^d no. in. c. qnalis et qñ el. ij. in fi. de ac. ordo iuris non seruāt in regulario⁹. ¶ Tertio crederē excusari si ex ignorantia cōtrafacerēt q^d faciūt religiosi ignorāt iura. vt in. c. vniēs. de simo. als non credo excusari. et sic limita Jo. an. ibidē qui tenet q^d ligantur ista pena si nō seruant predicta.

¶ Vtrū sit certa forma verbo^r determi [sect. 4] nata. Rñ. q^d nō oportet tñ q^d vta^r talib⁹ verbis q^d exprimāt cōsensum iudicis de presenti excōicātis sicut in simili dicīt. de spō. c. si īter virū. et de spō. duo. c. j. ar. a cōtrario sensu in. c. audi. q. iij. nō autē de preteritovel futuro. Vnde si dicat de nunciamus talē excōmunicatuz quē tñ prius nō excōicauit nō erit excōicatus. Similiter. si dicat volo sit excōicat⁹ vn⁹ de istis duobus neuter erit excōicatus. Et licet qdā. dicāt q^d si intētio sit excōicandi. qualitercunq^{ue} loquat^r erit excōicatus nō credo sed tene q^d dixi q^d in ex cōicatione requirī^r vltra intētionē expressio certa q^d etiā tenet Hos. Et facit q^d no. in. c. cū desideres. e. ti. et no. Jnn. in. c. cū olim el. j. de priui. Et idē dicendū de absolutione ex quibus collige q^d excōicādus. Primo debet moneri. Secūdo d^z subesse causa iusta. Tertio anⁱ mus bonus iudicis. Quarto verba congrua. Et quinto q^d proferat^r in scriptis. Et sexto q^d exēplū in scripture si requiratur detur infra mensem.

¶ Vtrū excōicatio maior possit ferri ad [sect. 5] tēpus. Rñ. q^d sic. fm. d. Ant. et etiā eius absolutio vt recitat Pau. ī. c. veniēs el. ij. de resti. vbi dicit q^d pōt absolui vt testimoniū. det.

et postea se reincident. sꝫ su spendi nō pōt: sed oportet qđ aut totaliter liget: aut totaliter tollat fm gloss. in. c. pñti. de sen. excō. li. vj. pōt bñ ferri cōditionaliter et deficiēte cōditione nō ligabit. sed absolutio nō pōt fieri cōditionaliter. qđ intellige de cōditione ppria q̄ suspēdit actū: sed de conditione p̄terita q̄ pprie nō est cōditio bñ pōt fie r̄l vt puta si fecisti: sic ego te absoluo sicut dicimus. Si tu nō es baptizat⁹ ego te baptizo.

¶ Quid si dicat habeo te p̄ excōicato. [sect. 6] Rñ. qđ excōicatus erit. vt patet per ea q̄ dixi. s̄. ciuis. §. j.

¶ Ex q̄b⁹ verbis cognoscit̄ qūo excōica [sect. 7] tio sit late snīevel ferēde. Rñ. fm pa. ī. c. si diligēti dē fo. cōpe. q̄ qñ profer̄ snīa in iure p̄ participiū p̄teriti t̄pis vtputa excōicat⁹ sit vel interdict⁹ tūc ipso iure regulariter ligat. c. cupiētes in. §. ceteꝫ. et ibi tenet gl. in ver. suspēsos. de elec. li. vj. faciat. c. ij. de testi. cog. et gl. hoc tenet in. c. quicūq̄. de heř. li. vj. et gl. in. l. in cri minali. C. de iuri. om. iu. et hoc verū nisi alio iure appareat q̄ sint ferēde snīe. vt no. in. c. ij. de fo. cōpe. inver. sit seq̄strat⁹. et. xxx. di. p̄ totū vbi ōr anathema sit. s. p̄ snīam ferēdā. Si vero verba nō sunt re spectu p̄teriti t̄pis tūc si sunt declaratoria sic ipso iure ligāt vt si dicat decerni mus excōicationi subiacere et hmōi vel virib⁹ carere pro hoc tex. cū gl. in. c. nouit. de his q̄ fiūt a prela. Si autē verba sunt dispositiua. tūc si sonāt in futurū vt priueť excōiceť et hmōi sic est canon ferēde snīe nisi addat aliqđ verbum qđ ostendat q̄ ipso facto. vide bonā glo. in regula penis. lib. vj. Jtē teneť cōiter de hoc verbo subiacet q̄ sit late snīe lꝫ sonet in futurū. Similiter verbū habeat vt no. in. c. vnico de iniur. li. vj. et probat in. c. si quis suadēte. xvij. q. iiij. Et sic intellige qđ dicitur in rubro. C. commina tiones vel epistolas.

¶ Vtruñ cū ōr siue a iure siue ab hoīe [sect. 8] precipito sub pena excōicationis sit lata snīa: ita qđ contrafaciēs incidat ipso facto. Rñ. qđ nō nisi aliud appareat ex cōiecturis ita cōcludit glo. notabilis q̄ cōiter teneť in. c. vnico. de saggitā. et in. c. ij. de simo. et in. c. ij. de matrimo. cōtra interdi. eccle. cōtra nec approbo distinctionē Host. Hug. q̄ volūt qđ si profer̄ a iure sit late snīe alleg. xx. di. p̄ totū sed parū faciūt. Si aut profer̄ ab hoīe tūc nō sit late snīe. seo primū tene.

¶ Vtꝫ vbicūq̄ fit mētio de excōicatiōe [sect. 9] itelligat̄ de maiori. Rñ. q̄ si p̄fer̄ a iudi ce est certū q̄ sic si aliud nō exprimat̄ p̄ tex. ī. c. pe. de sen. ex. Jdē possꝫ dici qñ p̄-[Fo.cxlj.r]fer̄ a iure et ista est rō. q̄ verba debent itelligi fꝫ cōem cōsuetudinē vt ī. c. ex literis despon. et. l. labeo. ff. de sup. leg. vn de q̄ cōmunis vsus habet vt accipiat̄ pro maiori si faciendum est.

Excōmunicatio. iij.

in quibus ca sibus excom municatio ab homine lata non tenet: nec est timenda. Rñ. q̄ in. xv. fm cōiter doc. in. c. solet. et. c. presenti. eo. lib. vj.

Ad hoc p̄positū q̄ excōmunicatio a iudice incompetenti lata sit nulla. not. Bar. et Bald. in. l. j. C. si a nō cōpe iudi. et Ang. in aut̄. de epis. et cle. §. nullū. colla. ix. et Bal. in. l. ij. C. de ord. cog. et in sua marg. in ver. possessio. et in Spe. in ti. de prescrip. ver. item verum. vbi no. q̄ excō municandi ius potest vere quēcūq̄ cle ricum prescribi.

¶ Primus quādo est a nō suo iudice de [sect. 1] consue. c. ad nostram cū suis concor. in glo. et hoc verum nisi ex certa sciētia q̄s consensisset in eum tanq̄ in iudicē pro prium. ff. de iuris. om. iudi. l. si per errorē et. ff. de iudi. l. ij.

¶ Scōs quādo est a suo iudice: sꝫ excōi [sect. 2] cato: et licet aliqui teneāt q̄ quādo excō municatio est occulta p̄ ratione publici officij tenet tu tamen tene q̄ non valet vt est tex. in. c. audiuius. et. c. aperte. xxiiij. q. j. et tenet glo. in. §. j. xxiiij. q. j. verum est q̄ excōmunicatus

ab excōica to occulto d̄z in aperto celebrare vel im miscere se diuinis: quia si non posset p bare eum excōicatum scandalizaret po pulum. Pa. in. c. veritatis de dolo et con tu. tenet post factum istam opi. sed ante factum dicit. tenendum q̄ valeat sed non credo nisi vt dixi quo ad hoc vt nō celebret in publico. Nisi possit probare q̄ sit excommunicatus. Jtem dic si est a suo iudice sed intruso. xij. q. ij. alienatio nes vel suspēso seu interdicto a iurisdictione. de cōces. preb. quia cum ibi no.

¶ Tertius casus qñ ille p̄latus q̄ eā tu [sect. 3] lit violauit interdictum hoīs. c. tāta de excēs. p̄la. et hoc vez nisi fuisset absolut⁹ a dicta violatione q̄ tūc teneret sn̄a ex cōicatiōis ab eo lata post absolutionē. ¶ Quartus quando q̄s excōicat subdi [sect. 4] tum cōtra priuilegiij sui tenorē de priui le. c. cum capella et. c. quanto.

¶ Quint⁹ quādo p̄lati excōicāt subdi [sect. 5] tos q̄ nolūt eos p̄curare vltra euictiōis p̄sonarum numerū taxatū in. c. cū apostolus de censi. dū co visitāt vt in. c. cū ad quorundam de excēs. prela.

¶ Sext⁹ quādo fertur a delegato impe [sect. 6] trato ab excōicato in casu nō p̄misso vt de rescrip. c. j. li. vj. Nā solū p̄t īpetrare excōicatus rescriptū sup articulo excōicatiōis v̄ appellatiōis. als nō vt ibidē ¶ Septimus quādo fert̄ cōtra insinuā [sect. 7] tes vel exponētes superiorib⁹ aut apostolice sedis legatis vel inq̄sitorib⁹ sta tum ecclesiarū monasteriorū. sed locoꝝ suoꝝ p̄sonarum rerum ipsorum vt in. c. q̄ pleriq̄ de offi. or. lib. vj.

¶ Octau⁹ qñ delegat⁹ excōicat cōtra in [sect. 8] tentionē delegantis de p̄ben. c. vlti.

¶ Non⁹ qñ excōicāt q̄s post appellatio [sect. 9] nē legitimā vt ī. c. solet et ī. c. venerabili b⁹. e. li. vj. et. c. p̄ tuas. e. fallit hoc vt not. Pa. ī. c. venerabili. de censi. qñ prelatus p̄cedit extra iudicialiter vt pars ad cōseruationem iurium suorum. quia sicut pōt se defendere gladio materiali sic et spūali nec teneēt admittere p̄batiōes in contrarium vel appellationem. vt in. c. dilecto. e. li. vj. q̄ limito verum qñ est in possessione. vel saltem nō cōstat q̄ non sit in possessione. Sec⁹ esset qñ cōstaret eū nō esse in possessione. vt puta q̄ con stat monasteriū esse exēplū et cōstat ep̄m nō esse ī possessiōe ip̄z visitādi. q̄ tūc si excōicaret p⁹ appellationē nō teneret.

¶ Vtrū appellatio post excōicationē in [sect. 10] flictā ipsam suspēdat. Rñ. fm Pa. ī. c. p̄ tuas. e. ti. q̄ nō sed solum defert iurisdic tionem ad superiorē. vt patet in. c. pastoralis et q̄ ibi no. de appel.

¶ Vtrū allegās sentētiā nullā. et nō pe [sect. 11] tēs absolutionē ad cautelā sit audi ēd⁹ Rñ. Pa. in. d. c. p̄ tuas. q̄ sic et licet in. d. c. per tuas. nō ponantur. nisi duo casus in quibus d̄z q̄s audiri tñ hoc itelligit̄ gratia exempli et p̄pterea ī oī casu in q̄ quis dicit sn̄am nullā d̄z audiri ī iudi [[Fo.cxliij.]v] cio volēs hoc p̄bare quis nō petat ab solutionē fm communiter doct. in. d. c. per tuas. in. d. c. solet. Additio. s̄z ī alijs qui in iudicio vt actor attentat debet euitari extra iudicium vero nullo modo d̄z euitari. d. c. solet. Secus de allegā te sentētiā iniustam. quia non audiūt ante absolutionem.

¶ Decimo qñ cōtinet itollerabilē errorē [sect. 12] vt in. c. p̄ tuas. c. et dictis. c. solet et venerabilib⁹. Et d̄r intollerabilis error qñ aliquid sub vi p̄cepti continetur in sen tētia q̄ cōiter vel in suo genere est pctm̄ veluti si excōicat. q̄ eleemosynā paupe ri tribuit. vel q̄ faciebat aliqd qd̄ in se bonum est. aut q̄ nō operabatur illud q̄ ex suo actu illicitum est et prauuz vt d̄r in. c. venerabilibus. Addit gl. in. d. c. per tuas q̄ est intollerabilis error quādo p̄cipit impossibile. Jtē qñ p̄nunciat exp̄sse ī ius scriptū vt puta q̄ dicit pro nuncio excōicationē valere quis sit lata post legitimā. appellationē. Sed hic aduerte q̄ aliqn̄ error ē expressus et tūc claz est q̄ nō ligat per tex. p̄dictos Aut nō est exp̄ssus. et sic glo. in. d. c. per tuas. tenet

q ligat. sed Pa. in. d. cum apłus. tenet veram gl. quando non constat no torie de errore: s3 quādo notorie constat vt puta qz voluit eū procurare vltra nu merū debitum excōicat q nō ligat cle. pastoralis. §. pisana. de re iudic. vt no. p Jnn. in. c. fraternitatis de frig. et ma. pla cet mihi ista opi.

¶ Quid si continet errorē facti puta qz [sect. 13] dicit excōico te qz fecisti furtū cum non fecerit. Rñ. gl. in. d. c. p tuas q ligat. sed ego credo glo. veram nisi notorie cōstaret de errore facti qz sic non ligaret.

¶ Xj. quando sententia profertur gene [sect. 14] raliter 3 nō faciētes puta restitutionez vel nō soluētes et aliquisjnō facit quia nō pōt qz sic nō ligatur fm Fede. consi. xcij. Rō fm Pa. in. c. p. et. g. de offi. dele. qz verba similia debent intelligi ciuili modo argu. l. fi. cui. ff. de serui. vide pena. §. xij.

¶ Duodecimo quādo snīa excōicatiōis [sect. 15] poniť vt aliquid faciat qs. in certo termino et termin⁹ prorogatur ab illo cui debebat facere de quo vide. §. excommunicatio. j. §. xx.

¶ Xij. qñ iudex ferens snīam non intē [sect. 1] dit ligare qz excōicatio assumit vires ab intētionē excōicatotis fm pe. in. ca. ex parte el. j. de offi. or. facit qđ not. glo. in. c. ij. de resti. cog. et in. c. P. et. G. de offi. dele. et in capitu. j. de iudi. et ideo quando iudex generalis excōicat non reuelā tes vel qui fecerunt aliquid si intendit aliquos eximere ab hoc non ligātur q no. additio. Similiter quādo sit ad instantiam alterius solum nō ligat vltra intētionem requirentis qz officium iudicis requisitum nō excedit intentionē requirētis. c. bone memorie. el. j. de postu. prela.

¶ Xiiij. qñ aliqs inferior a papa excōi [sect. 17] cat aliquē cū participātib⁹ cum eo in casib⁹ in quib⁹ minor excōicatio in cur ritur. Nā 3 tales participātes ipso iure est nulla: nisi fuerint nominatiz mo niti trib⁹ vicib⁹ vel vna pro trib⁹ cū ali quoz diez interuallo ne cum tali excōi cato pticipēt. c. statuimus iuncto. c. cōstitutionē. eo. li. vj. etsine dicta monitiōe excōicās est interdict⁹ p mensem ipso facto ab ingressu ecclesie. c. sacro. eo. ti. et no. d. c. statuim⁹. Secus est de papa q potest excōicare aliquē cum pticipātib⁹: et sic ligarent eadem snia. et ab ipso solo essent absoluēdi. c. quod in dubijs eo. similiter fm Jo. an. et Abb. et sequit pa. in. d. c. qđ in dubijs. si quis iudex ex cōicaret pdictos pticipantes cū aliquo excōicato ab alio nō a se teneret excōica tio quis nō essent moniti. Et sic ī istis duobus casibus timenda esset als nō. ¶ Xv. quādo excōicatio ferť sub condi [sect. 18] tione: et ante cōditiōis euentū morit ex cōicator qz sic expirat et non ligat post mortē ei⁹ fm Pa. in. c. cū ad hoc de cle. nō resi. et quelibet etiam alia sententia expirat ex quo non habuit effectum in vita sententiatis. facit. l. fi. ff. de pe. additio. limit a nisi imponeret per viā sta tuti fm eūdem Pa. m. d. c. irrefragabili in. §. ceterū de offi. or. qz sic ligaret et si-[Fo.cxljij.r]militer dicit Ge. in. d. c. vt aiarū q subditus qui efficit fori alterius pendente conditione non ligatur fm Archi. sed fm Jo. an. ligatur nisi appellauerit de foro competenti. c. pe. de offic. delega. c. gratum et. c. relatū et idē Jnn. t3 et veri⁹. ¶ Jn oībus predictis casibus snīa ex [sect. 19] communicatiōis nullo modo est timēda nec quo ad deum. nec quo ad ecclesiam quando notorie cōstat de aliquo ipsoz. s3 quādo nō cōstaret: tūc quo ad ecclesiā esset timenda: et ipsam cōtēnēs peccaret mortaliter. et posset excommunicari et sic intelligēdum est capitulu3 primum. xj. q. iij. vbi dicitur sententia pastoris siue iusta siue iniusta fuerit ti menda est.

¶ Ex pdictis p3 decisio notabilr et qti [sect. 20] diane qōnis. Eps excōicat oēs q sciunt quis accepit aliquid si non reuelāt an teneant. Et dic q si alr nō exprimit nō tenent nisi sitiētes et q pbare possunt vt §. denūciatio. §. xij. Si aut exprimeret in snīa q siue probare possit siue nō. q teneant denūciare sic cōtinet errore3 in tollerabilē et nō valet nisi adderet q q non potest

probare teneatur sibi dicere tanq̃ patri et puisori vt secrete puidere possit et tūc tenerent̃ ei dicere fm̃ distin ctionē quaz habes. s̃. denunciatio. §. x. Jtē alterius q̃stionis. Eps excommuni cat oēs nō audiētes missam in parochiali ecclesia festis q̃ si aliud non addit solū erūt excōicati q̃ sine rationabi li causa eā non audiūt aut in casu a iu re vel gñali cōsuetudine p̃misso. Et iō il li qui propter aliquam infirmitatē non audiunt et huiusmodi non erūt excommunicati. Similiter qui audiunt in ec clesia minorum et predicatorū. Si vero in lñā adderet siue ex rationabili cā di mittant siue non siue in casu permissio a iure vel a consuetudine siue non. sic continet intollerabilē errorem et non li gat q̃ sicut episcopus attentādo cōtus nihil facit. c. vides. x. dist. et quod no. i. l. non dubiū. C. de legi. Jta etiam attēta tum cō consuetudinē generalē toti⁹ orbis est nullum vt i. c. his et. c. catholica. xj. d. qđ esset si posset p̃hibere ne audirent in ecclesijs minorū et p̃dicatorum et huiusmodi idem dic quando mādāt ne quis laboret in festis fm̃ predictam di. Jtem quando precipit alicui vt soluat in tali termino titio centum fm̃ pre fatam di. et faciunt ad predicta quod dicam. j. pena. §. xij. vbi plene. videbis pre hac materia et similium questionem.

Excōicatio. iij.

in quibus casib⁹ incurritur minor excommunicatio ipso iure. Ad quod di cendum est q̃ l3 plures casus numeren tur in iure nihilominus oēs reducūtur ad istos duos. ¶ Quoꝝ prim⁹ est pecca tum mortale. Nam quotiēscunq̃ quis peccat mortāl̃r est excōicatus minori ex cōicatione ipso facto vt patet i. c. audi. xl. q. iij. vñ si celebrat vel recipit ecclīastica sacra nisi pri⁹ cōterat de pctō peccat mortāl̃r. c. fi. de cle. excō. mi. Qđ limi ta. vt. s̃. baptismus. v. §. x. et hec excōmu nicatio minor est solum quo ad deuz si pctm̃ est occultuz vt in. d. c. audi. Si ve ro est notorium sic excommunicat⁹ est etiā quo ad ecclesiā vt in. c. vestra. de co ha. cle. et mu. de q̃ dic. vt. s̃. cleric⁹. viij. §. iij. et ad istum casuz reducitur illud qđ habetur. in. c. miror. xvij. q. iij. et. in. c. tā ta de simo. et. in. c. si quis deinceps. xvij. q. vij. cum si. ¶ Secundus casus est cū quis participat cū excommunicato ma iori excommunicatiōe: in locutiōe: oratiōe: salutatione: comestione et similib⁹ de quib⁹ dic vt. j. excommunicatio. viij. per totum.

Excōicatio. v.

de casibus in quib⁹quis incurrit ipso facto excommunicationem maiorem et a qua non pōt absolui nisi a sede apostolica.

¶ Primus casus est in. c. si quis suadēte. xvij. q. iij. iuncto. c. non dubiū et. c. veniens. et. c. ad eminentiam. et. c. cum illorum. et. c. de monialibus. eo. ti. cum. c. religioso. eo. tit. lib. vj. vbi excōmunicātur quicunq̃ suadente diabolo in clericum vel monachum vel monialem canonicā aut cuiuslibet religionis [[Fo.cxliij.]v] conuersum vel conuersam aut nouiciū quēlibet cuiuslibet religionis violentas manus iniecerint pro cuius casus declaratione queruntur. j. scripta.

Facit. ad ea q̃ in hoc. §. et prece. diciť et quod no. Spe. in ti. de poste. §. vij. ver si. quid si pono. et seq. et i ti. de noto. cri. §. iij. ver. fama Bal. no. in. l. per diuersas. q. xij. C. mand. et in aut. contra rogatus. C. ad trebel.

¶ Quādo dicať injicere suadēte diabo [sect. 1] iō. Rñ. q̃ qñ dolose facit. nā dol⁹ req̃rīt vt excōicatio hoc incurrať vt no. Joan. an. in. c. q̃to i nouella de sen. excō. et est tex. apertus in. c. j. et in. c. cum volūtate eo. ti. ex quo p3 q̃ percutiens clericum in. viij. casibus non

excommunicatus. ¶ Primo si indeliberate sicut facit lu [sect. 2] dens percussus aliquādo sine delibera tiōe repercutit: vt in. d. c. j. fm Mon. q̄ hec est cōditio ludi. vt percussus graui ter repercutiat ne videatur inferiori ip̄ so ludo.

¶ Scđo si ex ludo et ioco intellige leui [sect. 3] ter et in derisionem vt in. d. c. j.

¶ Tertio si causa correctionis vt in. d. [sect. 4] c. cum volūtate. intellige de his quib⁹ est pmissum sicut sunt p̄lati q̄ p̄ seiṑos clericosvel religiosos vberare possunt exceptis ep̄is quibus non licet aliquē percutere vt in. c. nō liceat. lxxxvj. di. s3 per alium faciant vt. v. q. v. illi q̄ nō tñ per laicū si clericus est qui verberand⁹ est vt in. c. vniuersitatis eo. ti.

¶ Quid si sit prelat⁹ s3 non illius cle [sect. 5] rici quē verberat. Rñ. q̄ est excōicatus. q̄ fm pa. in. c. vt fame eodē op3 sit su⁹ prelat⁹. et secundo q̄ ad eū spectat cor rectio quia non sufficit habeat auctoritatem in ciuilibus. sicut rector vniuersitatis habet aliter istis duobus cōcurrentibus erit excommunicatus.

¶ Vtrum verberantes ex mandato pre [sect. 6] latorū excusentur. Rñ. q̄ si est inferior episcopo prelat⁹ debet ip̄e verberare nisi causa vrgeat aliter est excommuni catus tam precipiens q̄ obediens si p̄ aliū facit vt in. d. c. vniuersitatis. Si ve ro est episcopus vel si non est episcop⁹ et eā vrgeat excusañ verberās de eorū mandato vt in. c. ex tenore eodē dūmodo sit cleric⁹ monachus vel cōuersus si verberare vult clericū monachū vel cō uersum quia licet per laicū possit capi clericus ex necessitate vel monach⁹ vt cōuersus vt in. c. vt fame eodem tamen verberari nō licet aliquo modo nisi cā subsistēte. aliter excōicat⁹ esset vt in. d. c. vniuersitatis et hoc capio laicū p̄ seculari pprie vt ī. d. c. vniuersitatis et sic cō suetudo interpretañ. d. c. vniuersitatis vt pro causa rationabili: et p̄ conuersos seu laicos religiosos possit de mādato prelatorum verberari.

¶ Vtrū prelat⁹ vel alius de ei⁹ mādā [sect. 7] to detinens clericū sit excōicat⁹. Rñ. q̄ nō nisi modū excedat. vtp̄ta cū cleric⁹ quiete se capi et duci pmittit et capiens calce vel pugno impingit vt dicit Jo. an. in. c. si clericos eo. li. vj. vel nisi cleri cus fideiussorem de parendo daret. quia tunc non potest detineri nisi excessus enormitas vel alia rationabilis causa aliud suaderet vt in. d. c. si clericos.

¶ Vtrum prelat⁹ verberās clericum [sect. 8] ex odio nō causa correctiōis sit excommunicatus. Rñ. q̄ sic ar. d. c. cū volūtate. Sed not. secūdum Mona. ti. excōica tio q̄ nō requirit q̄ prelat⁹ verberās cogitet de correctione. s3 sufficit in per sona que habet auctoritatē a iure verbe randi et causa subsit ppter quā debeat puniri. vnde pcutere ex correctione est p̄ cutere pro culpa digna correctione q̄ snīa et si sit benigna securi⁹ tñ est f3 eū dem vt saltem habitu cogitet de correctione quia licet tunc moueatur ex ira nō erit excommunicatus. sed lōge melius est vt differat donec ira quiescat. vt dicitur in. c. illa prepositorū et. c. ira. et. c. cū apud. xj. q. iij.

¶ Vtrum magister possit similiter cau [sect. 9] sa discipline verberare. Rñ. q̄ sic. c. j. et. c. ex tenore et. c. cum voluntate. §. fin. eo. titu. nec distinguitur an clericus sit in sacris aut in minoribus sicut nec in prelato. in. d. c.

[Fo. cxliiij. r] ¶ Vtrum pater vel dñs familie vel pro [sect. 10] pinquus similiter possit. Rñ. q̄ sic si sūt in minorib⁹. clerici. d. c. cum voluntatē. facit. l. si fili⁹. C. de pa. pote. et. l. vnica. C. de emēda. pp̄. xlv. dist. c. disciplina ad fi. Tenet tamē Jo. de ligna. Pe. de pe. et Pau. q̄tiā si paterfamī. verberaret exi stētem in sacris cā correctionis nō erit excōmunicatus et pl3 post factum licet ante factū teneā cum pa. in. d. c. cuz vo luntate q̄ incidat. nec ob. dicto p̄fatoꝝ doctoꝝ rō gl. in. d. c. cū voluntate q̄ vt dicit Pa. ibidē et in. c. constitutus. de in integ. resti sola dignitas ep̄alis nō sacer ordo liberat a p̄ria potestate ar. c. p̄ venerabilem qui fil. sint legi.

¶ Similiter pōt p̄sbyter vel q̄libet ali⁹ [sect. 11] rōne officij q̄ h̄z ī ecclesia q̄ cui officiū cōmittit̄. et oīa sine quib⁹ offm̄ exequi nō pōt ar. c. j. de offi. deleg. et si talis clericus pturbat officiū in ecclesia l̄z habens officiū non habeat magisterium super eum potest tamen eum expellere et verberare: vt no. Jnn. et Hosti. in. c. ve niens eodem ti. Pa. etiam ibidez dicit q̄ etiam si non habet prelationē excusatur in tali casu pcutiendo. Similiter possunt facere senes clerici cā deuotio nis in pueros clericos et iuniores ī minoribus ordinibus constitutos vt ī. d. c. cum voluntate. §. fi. et hec intellige de leui percussione nō graui qui tamē om nes supradicti si excederent modū dū modo nō ex pposito nō erunt excōmunicati vt no. Ber. et Hosti. in. d. c. cuz vo luntate.

¶ Quarto ratione cohercionis pōt de [sect. 12] tineri sine excommunicatione. puta cō tinuat actum malū nec potest compesci aliter f̄z. Jnn. in. c. si vero el. j. eo. ti. q̄ iudex potest eum capere et quilibet ali⁹ et ligare. dūmodo q̄ primū restituat pre lato suo: simili mō pōt f̄z Pa. in. d. ca. si vero familia potestatis inueniēs clericū de nocte q̄ pōt timere ne velit facere aliqđ malū q̄ est ̄ eū presumptio. c. cōsultuit de offi. deleg. Jtē quando capi tur propter malum qđ egit. vt ducatur ad prelatū suum vt puniatur et dubita tur de fugaleius f̄z pa. in. c. cum nō ho mine de iudi. facit ī ar. C. de decurio. l. generali idē dic si creditor timeret đ fu ga clerici debitoris f̄z Jnn. et pa. in. ca. vt fame. e. ti. facit. l. ait pretor. ff. de his que infra. cre. Jtem potest si fecit aliqđ delictum detineri per. xx. horas ad vocandum testes ne fit locus inficiationi facit. l. capite quinto. ff. de adulte. et in autē. vt. li. ma. et auie. §. is quoq̄.

¶ Quinto ratione defensionis taz sue [sect. 13] q̄ suoꝝ seu etiā alioꝝ l̄z detinere euꝝ et ad iudicē p̄priū ducere f̄z pa. in. d. c. cū nō ab hoīe et etiā percutere mutilare et occidere cū moderamine inculpate tutele. immo dicit glo. in. §. j. xxij. q. viij. q̄ nec etiā peccat sequitur pa. in. c. oliz el j. de resti. spo. nec solū pro defentiōe psone: s̄z etiā rerū l̄z pcutere vt. d. c. olim et. c. dilecto de sen. ex. li. vj. et in. l. furē. ff. đ sic. c. non tamen occidere vel mutilare licet quando ablatum est recuperabile per iudicem f̄z bar. in. l. furem. quia sic incurre ret excommunicationem secus si esset irrecuperabile ablatum vt in. d. c. olim. et in. d. c. dilectus. et no. in. d. l. fu rem et de hac materia vide. §. defensio. Jdem dic de auxiliatoribus talium ad uerte hoc q̄ l̄z non sit excōmunicatus faciens violentiam clerico pro recupe ratiōe rerū sibi ablatarum tñ si hoc facit ex interuallo postq̄ clericus peruenit ad locū destinatū et adeptus est pos sessionē perfectā rerū ablatarū incidit in excōmunicationē f̄z pe. de vsu. eccle siasticis. qñ dicatur ex interuallo vide §. defensio.

¶ Sed pone q̄ excedat modū percuti [sect. 14] ens clicū cā defensionis. Rñ. f̄z pa. ī. d. c. olim q̄ ppter hoc nō erit excōicat⁹ dū modo ex proposito non faciat quia vt dixi requiretur dolus vt incidat in excommunicationem facit gl. in. c. significasti el. ij. de homi. et. l. si explagijs. §. tabernarius. ff. ad. l. aqui. vide bonaꝝ gl. in. d. ca. cum volūtate et in prin. xxij. q. j. Secus si ex pposito et dicitur excedere qñ nō seruat moderamen īculpate tutele đ quo habes. §. defētio. §. iij. [[Fo.cxliij.]v] ¶ Sed pone q̄ fugiēdo potest euade [sect. 15] re sed nō fugit et sic percutit inuasorem Rñ. fm Bar. in. l. j. C. vñ vi. et sequit̄ pa. in. c. olim el. j. de resti. spo. q̄ licite pōt p cutere q̄ fuga est quedā iniuria. l. item apđ la beonē. ff. de iniur. et dicit Cy. ī. d. .§. tabernari⁹ q̄ fuga reddit quē viliore hoc limto vez qñ esset talis q̄ fuga eēt et cōfusio. cū ergo iniuria corporalis fit maior q̄ iactura rez. l. in seruoꝝ ff. de penis et pro iactura rerū liceat per cutere vt dictū est ergo a fortiori p iniuria corporali sed tamen non euitaret irregularitatem si occideret cle. si furio sus de homici.

¶ Sexto ratione turpis operatiōis cū [sect. 16] vxore matre sorore vel filia a clerico facte. nā sic cū talibus psonis inueniēs eū sine excōmunicatiōe percutit nec di stinguo inter leuē et

atrocē percussionē cū ius nō distinguat vt in. c. sivero el. j. eo. §. vl. cū etiā lex pmittat occidere vt ff. de adul. l. q lex ait. §. q ait. Peccat tñ graniter si mutilat vñ occidit vt no. i. d. c. Si vero excōicatus vero non est licet aliqui dixerūt q sic. Ego tamē q difficile est iustū temperare dolorē. vt. C. de adul. l. gracus tenerem q esset excommunicatus occidendo vel mutilando quando maturo consilio et pensato ani mo id faceret non ex calore ire subito quia tunc cessaret ratio qua canon excusat ab excommunicatione et lex ab occisione alias nō fit excōmunicatus.

¶ Quid si inuenit nō cū predictis per [sect. 17] sonis aut aliqua earuz sed cum aliqua alia sanguinea. Rñ. f3 tex. d. c. si vero q erit excōicat⁹ pcutiēs q pfata cōcessio nō extēdiť ad als psonas. Hosti. tamē extendit filiā ad neptē et vxorē et ad sponsā vt i aut. vt lic. matri et auie. §. q. x et Jnn. matrem ad ascendentes et filiam ad descendentes pma tamen opinio tutior est vt nō extēdat ar. optimuz in. l. pure et q ibi no. ff. de adul. vbi nomine patris cui licet filiā in adulterio occidere non veniunt ascendentes.

¶ Quid si non inuenit in actu coitus [sect. 18] cum predictis psonis sed i oculis amplexibus et hmōi signis ppinquis coltus vel explēdi vñ expleti. Rñ. Mo. vbi. §. q si hmōi fiāt i loco suspecto nō erit excōicat⁹ verberās eum. Secus si i publico. oscularetur f3 morem patrie.

¶ Vtrū post expletū opus nepharium [sect. 19] cū aliq prefataz exinteruallo pcutiēs sit excōicat⁹. Rñ. Di. li. iij. ti. ij. q sic nisi forte ter monuisset eū vt in aut. vt lice. ma. et auie. §. is q et. C. de adul. aut. si qs ei vbi p3 q si ter corā restib⁹ monuit suspectū et postea inuenit cōfabulari cū vxore pōt euz occidere credo tñ q fit ēť excōmunicatus si monuit ter dūmō nō iueniat eum in actu aut ppinqtatib⁹ arg. d. c. si vero posset tñ eū capere post talez monitionē inueniēs eū colloquē tem et iudici pñtare argumentum in. l. capite quinto. ff. de adul.

¶ Quid si pcurat vt cleric⁹ vocetur ab [sect. 20] vxore ad turpitudinē et sic eūverberat. Rñ. Mona. vbi. §. qđ excōmunicat⁹ est tam ipse q vxor q in dolo sunt.

¶ Vtrū mulier petita de turpitudine a [sect. 21] clero licite eū percutiat. Rñ. Mō. vbi. §. q sic si eā inuitā tāgebat vel vi corporalē in ferebat dūmodo faciat cuz moderamē inculpate tutele secus si eam non tangebāt sed solum vñbis eam impetebat q verum credo qñ solū verbis potuit eū repellere als licite euz percutit nec et excōicata est si zelo castitatis accē sa modum excederet non ex proposito sed subito improuise ar. eo3 que notantur in gl. in prin. xxij. q. j.

[sect. 22] ¶ Septimo rōne pditionis priuilegij clericalis q qđē pditur multis mōis ali qñ rōne ihonestatis de quo vide. §. cleric⁹. ix. §. iij. cū sequentibus et clericus x. §. j. aliqñ rōne bigamie de quo. §. bigamia. §. x. cū sequētib⁹ aliqñ ppter qñ tatē psone sicut clerici cōiugati sī nō de ferūt habitū et tōsurā sine aliqua monitione oē puilegiū pdūt f3 Jo. an. mo. et arch. in. c. Joānes de cle. cōiug. tex. est i c. vnico. de cle. ciu. li. vj.

¶ Sz nūqd si isti reassumūt habituz et [sect. 23] tōsura gaudeātpuilegio. Rñ. Joā. mo. et arch. et Jo. d li. q sic p Cle. pmā d vita et [Fo.cxlvi.r] honestate cle. alij dicūt q nūq sz pmo verius aduerte tñ hic q est duplex pui legū fm Pau. in. c. j. de apost. s. fori vt tñ cōueniant sub iudice ecclesiastico. Aliđ canonis si quis suadēte de q hic. ¶ Primū. cū maiori difficultate pditur quā f3 q nec ex sola dimissione habit⁹ aut imixtione enormiū et hmōi pdiť vt in. c. si iudex. eo. li. vj. sz bñ qñq scđ3 vt dictum est.

¶ Aliqñ ppter depositionēvt puta q ē [sect. 24] degradatus actualiter de quouide. §. d gradatio aliquādo propter heresiz q hereticus pdit oē priuilegiū. c. excōmunicamus de here ita t3 Jnn. in. c. si vere et sequitur Pa. in. c. cōtingit el. j. e. ti. ali qñ propter excōmunicationē fm aliq3 cōmuniō tñ opinio est q pcutiēs excōmunicatū clericuz est excōmunicat⁹ q nō

amittit priuilegium f3 Jo. et Vican. Go fr. Jnn. Jo. an. no. ð hoc i. c. si qs deī ceps. xvij. q. iiij. et in. c. excōmunicatorū xxij. q. v.

¶ Septimo ratione ignoratiōis puta [sect. 25] q̄ comā nutriebat nec aliqdapparebat de clicatu et sic credebatur laicū vt in. c. si vero el. ij. e. ti. vel si habebat habitū nō eum videbat q̄ de nocte erat q̄ f3 Ho. et Jnn. in. c. cū nō ab hoīe de iudi. et. d. c. si vero op3 ergo intēdat pcutere clericū vel intendere debeat vt sit excōicatus. ¶ Si ꝑviderit ei tōsurā l3 non crederet clericū esset excōicatus percutiens. q̄ credere debebat. Jntelligesi ille erat clericus q̄ aliter nō esset excōicat⁹ etiā si clericū credidisset qui clericus nō est per. di. ca. Si vero fm Ber. et Jnno. nec etiam irregularis est fm Feder. consi. xij. si in tali dubio celebrasset vt sequitur Pa. in. d. ca. si vero.

¶ Octauo rōne q̄lificatiōis facti. nam o3 ad hoc vt qs īcidat ī excōicationē p [sect. 26] cutiēdo clicū q̄ peccet mortaliter quādo ergo īiectio manuū ē talr q̄lificata q̄ peccatū mortale nō ē excōicatio nō icurrit: sicut pbat ī puero q̄ nō ē doli ca pax q̄ pcutiēdo nō icidit vt ī. c. j. e. ti. pp q̄ teneo cū Pe. de pusio q̄ fugiēs īimicos si equū vl gladiū violēter de manu clīci accipiat vt se defendat nō icidat ī excōicationē quis Ber. bri. et tācre. teneāt 3riū. S3 veri⁹ est dictū Petri p rōnē suam q̄ dicit sic null⁹ sapiēs diceret hūc peccasse mortaliter. Et cuz excōicatio nō inferat nisi p mortali. xj. q. iij. Nemo epōz. ergo nō erit excōicatus. q̄ no. bñ p multis. Idē dic si quis violēter includit clicū ne ab īimicts le dat q̄ si sit violētia nō tñ īest dol⁹ fm Jnn. ī. d. c. nuper. duo eī reqrūt. s. aīus dolosus et op⁹ fm no. Jo. an. ī. c. ppetue de ele. li. vj. Si fr socius quis turbatus clicū īpellit nō ex deliberatiōe sed ex subito motu nō erit excōicatus vt t3 Ric. in. iij. d. xvij. facit tex. ī. ij. §. notādū. ij. q. iij. in 3sult⁹ calonia calūnie vitio caret et ob hoc nullā penā erogari op3 et ppterea ðr. Si qs suadēte dyabolo qđ pprie no. dolū et mortale peccatum.

¶ Nūc restat videre quis dicať cleric⁹: [sect. 27] vl monachus. Rñ. q̄ noīe clerici hic cō phēdituroīs hñs aliquē ordinē ēt pmā tōsurā solū vt de eta. et ql. c. cū 3tingat et no. di. Pe. ð anc. ī. c. j. de cle. 3iuga. li. vj. noīe monacho3 vlmonialiū veniunt hic oēs pfessi q̄cūq̄ regulā approba tā et noīe nouicio pueniūt ingressi religiōez approbatāvt pbēt si ī ea manere debēt noīe 3o cōuerso3 et 3uersarū hic veniūt oēs q̄ mutato habitu se etsua ali cui de religionib⁹ approbatis dedicauerūt ppetuo: siue sint masculi: siue sint femine et l3 gl. ī. c. q̄sq̄s. xvij. q. iij. teneat q̄ 3uersi et penitētes gaudeāt puile gio clīcali et p hoc inferatur ab aliqb⁹ q̄ mulier īclusa vt totaliter vacet deo et heremite q̄ 3temptis mōdanis. vt deo vacēt deserta loca inhabitāt et conuersi ecclesiarū seculariū q̄ se et sua dedicarūt deo et incedunt tonsurati vel muta uerūt habitum et intersunt cōmuniter horis diuinis et hmōi similes sicut sūt fratres et sorores tertij ordinis scti Frā cisci q̄viuūt in 3gregatione sicut ceteri religiosi q̄ gaudēt isto priuilegio ita q̄ verberās eos sit excōicat⁹ j. Hoc tñ ego nō teneo post factū s3 bñ añ factū tū q̄ nō sunt religiosi pprie eo qđ tria vota [[Fo.cxlvi.]v] nō promittūt vni de religionib⁹ approbatis: et cras possunt eē mere seculares si volūt tñ etiā q̄ nec sūt 3uersi religionis approbate et tex. in. d. c. nō dubiū et alibi nō loq̄tur simpliciter de cōuersis. s3 de 3uersis religiōis multomin⁹ here mite q̄ cā q̄stus vt sunt cōiter nrī t̄pis sibi formāt habitū. et illi 3uersi ecclesiarū q̄ sibi pprietatē suo3 retinent et fr̄es tertij ordinis pfati q̄ in domib⁹ pprijs cū vxorib⁹ et filijs viuūt gaudēt isto pri uilegio ar. c. duo sūt. xij. q. j. et q̄ no. ho. et communiter doc. ī. d. ca. non dubium et Car. in cle. j. de deci.

¶ Postremū sciendū est qđ est inicere [sect. 28] man⁹ violētas et dic q̄ est oīs violētia q̄ fit psone. vñ fm pa. ī. c. nup. e. ti. canō d. c. si quis suadēte ponderat pōti⁹ effectū violētie q̄ ipm modū inferēdi violētiā et hoc p3 in. d. c. nup. vbi detinēs clericū ī custodia publ. c. vel

priuata vñ in domo aliqua: quis manus nō inici at est excōicatus ex q̄ libere non potest ire. Idē iniuriosa man⁹ iniectio absq̄ violētia in clericū facta inducit hāc excōmunicationē. vt ī. c. cōtingit el. j. e. ti. Ex quo p̄z q̄ nō solū q̄ eū pcutit etiam volūtariū est excōicatus s̄z etiā si cleri cus seipsuz pcurrit ex ira vel odio sicut faciūt q̄ tedio vite vel alia desperatio ne ducti seipsos interficiūt vel mutilāt vt tenēt cōiter doc. ī. d. c. cōtingit. Simi liter q̄ spuit vel aquā aut alið effundiť sup eū vel ponit custodes vt capiāt eū si exierit de domo. Similiter visis fiat reb⁹ sibi inherētib⁹ vt puta equo cui insedet vel qđ aliud q̄ tenet eripiť vio lēter aut scindiť siue frāgiturvt t̄z Car. in cle. j. de penis. nisi sit res quā ppria autoritate capere pōt q̄ tūc nō incidit. ¶ S̄z quid si solo metu iducat. vt ei ali [sect. 9] quid det. Rñ. dir. li. iij. ti. ij. q̄ nō ē excōi catus. Siñr q̄ eū in aliqua domo obseruāt solū vt ei verecūdiā aliquā faciāt. nec etiā q̄ cū dormit vel nō sentit furti ue zonā vel bursaz vel qđ simile aufert q̄ in hmōi violētia psone nō fit. vel reb⁹ sibi coherētib⁹ cōcor. Car. in. cle. j. de pen. Itē nec est excōmunicatus q̄ l̄z habeat animū ledēdi. nō tamē eum tāgit licet vibret ense sup caput ei⁹ vel si tāgit ei vim nō infert nec lesionē. q̄ verba sunt cū effectū accipiēda. c. relatū de cle. nō resi. nec obest conat⁹ sine effectū ð spō. c. iuuenis. et. c. adolescēs. ¶ Vtrum persequēs clericū vt pcutiar [sect. 30] ipse fugiēs cadit et ledit sit excōicatus. Rñ. Rod. q̄ nō nisi quasi coact⁹ vt euadat se precipitet vel in aliud piculū se īgerat sed ego credo q̄ sit tutius dicere qđ sit excōmunicatus q̄ satis manū im ponit et est securius hoc tenere.

¶ Mandans etiā dicitur micere man⁹ [sect. 31] q̄ vt dicitur ī. c. mulieres. e. ti. isvere cō mittit cuius mādato vel autoritate fit et ideo est excōicatus si mādataris cle ricū pcussit. vt in. d. c. mulieres.

¶ Quid si mādatorio reuocauit mādā [sect. 32] tū. s̄z añq̄ veniret ad notitiā mandata rij pcussit. Rñ. l̄z Jnn. teneat nō esse excōicatū fm Ber. et Ho. vt refert dir. vbi. s̄. nisi ītegra reuocauerit mādatarīū. et eū certi ficauerit sup hoc erit excōicat⁹ ar. l. si in mādasiē. ff. mā. de p̄cu. ex nisi nuationē de rescri. ex parte decani. hoc etiā t̄z Jo. lxij. d. tibi domino.

¶ Quid si post mādātū mortu⁹ est mā [sect. 33] dator re integra. Rñ. f̄z dere. vbi. s̄. qđ l̄z mādatarī⁹ postea pcusserit nō erit tñ mādator excōicat⁹. q̄ supstes tm̄ ligat. xxiiij. q. j. quodcūq̄. l̄z si notorium sit de mādato et signa pn̄e nō oñderit nō sit sepeliēdus in sacro nec ecclesia orabit pro eo ratione pctī notorij vt t̄z Ho. et Ber. et Jnn. Pa. autē in. c. cū a nobis. el. ij. eo. ti. vñ tenere q̄ nisi mādatarī⁹ habuerit notitiā de eius morte erit excōicat⁹ etiā si penituerit in morte et est tutius licet de rigore iuris non sit excō municat⁹. cum in veritate mandatum reuocatum fuerit morte vt notat idem Pau. in. d. c. mulieres.

¶ Quid si nō mādauit. sed dixit aliqua [sect. 34] verba dolose. vt iducat ad percutiendū Rñ. q̄ si talia sunt verba q̄ cooperent mādato vñ cōsilio. puta dicit faceret mi hi singularē solationē. vñ sēp vellē ei bonuz q̄ pcuteret nulli dubiū q̄ si seq̄t [Fo. cxliijr] pcussio ex hoc erit excōicatus. vt. in. d. c. mulieres no. q̄ nō refert quid ex equi polentibus fiat. vnde vt refert Bar. in. l. si qui mihi bona. §. iussuz. ff. de acqui. here. q̄ domin⁹ verberatus a quodam dixit coram famulis suis nisi aliud de tali audiero anteq̄ domū reuertar ero male contentus. ppter q̄ famulus interfecit percussorem fuit punitus ipse dominus de homicidio et ppterea dicit Pa. in. c. ex literis de exces. prela. q̄ non refert an directe vel indirecte aliquid consulatur vt p̄batur. in. d. c. ex literis in episcopo qui dixit omnes dicunt q̄ maluz est si euaserit cui homicidiū im putatur et facit ad hoc. l. certuz. ff. si cer. pe. et. l. cum quid. eo. ti. facit q̄ not. Bal. et Ang. Raph. et Jmo. in. l. quid ergo. §. pe. ff. dele. j. qui volunt q̄ instigans et sollicitans aliquem vt percutiat sit excommunicatus si sequatur. percussio. Secus aut si nō sunt talia verba quia non erit excommunicatus.

¶ Cooperans auxilio vel cōsilio nō so [sect. 35] lū excōicat⁹ sz etiā phibere valēs si nō obuiat ne verberet. c. q̄te. eo. ti. qđ idubitatū est fm̄ oēs. in eo sub cui⁹ ptāte est verberās. in alijs aut q̄ nō habēt ex officio si nō phibēt dolose. similiter est dubitatū q̄ sunt excōicati. Si ʒo hoc nō facit dolose. sz q̄ nō vult se immisce re rumoribus vel ex timore vel negligētia nō phibet tenēt cōiter doc. q̄ nō est excōicatus in. d. c. q̄te vbi Jo. an. in no uella dicit notabile verbum. in hūc inquit vel alium canonē null⁹ icidit nisi sit indolo. arg. ff. de adul. l. pe. ff. de sic. c. l. j. Jdem Jo. de ligna.

¶ Sz qđ de clerico q̄ volūtarie subicit [sect. 36] se verberib⁹ an ip̄e sit excōicat⁹. Rñ. q̄ nō vt t3 Pa. ī. c. cōtingit. el. j. nec obstat q̄ nō obuiat q̄ nō facit dolose. sed in satisfactiōe et vt mai⁹ forte malū euitet nec etiā obstat q̄ participat in crimine q̄ fm̄ Jo. an. in. c. delictū de reg. iu. lib. vj. in mercurialib⁹. talis verberās vno impetu plures ictus dat et est solū excōicatus vna excōicatiōe. q̄ pro vno facto habetur. hoc idem no. Bario. in. l. nūq̄ ff. de priua. de lic. et q̄ sit verior opinio patet in. d. c. cōtingit vbi dicit tex. excōicandum talem clericum.

¶ Ratū habēs q̄ aliq̄s noīe suo iniecit [sect. 37] man⁹ violētas in clericū est excōicat⁹ q̄ ratihabitio mādato cōparat. sec⁹ si nō sit factū noīe ei⁹ q̄ l3 raturum habeat non tamen est excōicatus quis peccet mortaliter de sentē. ex. c. cū quis lib. vj. ¶ Querit vtrū pfati iniciētes man⁹ in [sect. 8] ecclasticam psonam sit semper a sede aplica absoluēdi. Rñ. q̄ distinguēdū ē iter iniuriā leuē mediocrē et euormē vt p̄ iniuria leui quilibet ep̄s possit absol uere iure suo autoritate. c. puenit. eo. ti. p̄ iniuria ʒo mediocri non pōt ep̄s ab soluere nisi puilegiatos. et qui sint not. ī. c. si ʒo el. j. eo. ti. et in. c. qm̄ de vi. ho. cle. vbi hoc est priuilegium clericorū cōiter viuētium et claustraliū. In iniuria autē enormi reglr nullus pōt absoluere citra sedē apostolicā vt in. d. c. si quis suaden te. vel legatorū ei⁹ de quo vide legatus. §. iij. nisi in casib⁹ de q̄bus. j. §. xlvij.

¶ Sz nunquid inferior ep̄o q̄ h3 quasi [sect. 39] ep̄alem iurisdictionē poterit absoluere sicut ep̄s pōt ī iniuria leui vlt mediocri. Rñ. q̄ cōiter tenet q̄ non q̄ dictū. c. per uenit loquūt de ep̄o non de inferiori. q̄ dicit fraternitati. nā inferiores dicunt filij. vt ī. c. q̄ graui đ cri. falsi. Fallit hoc in habētibus autoritatē ep̄alē a papa quia possunt sicut episcopi quoscūq̄ in foro pñali absoluere. Sihr fallit in platis religiosorū quorūcūq̄ qui si sint sacerdotes pnt absoluere sibi subditos se adinuicē pcutiētes. dummodo iniuria nō sit enormis. vt in. c. cū illoz. e. ti. et ex tēditur istud priuilegium ad magistrū et fratres hospitalis hierosolimitani vt in. c. canonica eo. tit. qui pnt absolut a suo priore si psbyter est. et dicitur ille platus qui non h3 sup se maiorē in cōuētu. nō aut ille prior triū vlt quatuorq̄ in stituit et amouet ad arbitriū superiorū nisi sup hoc habeāt puilegiū spāle. pōt tamē ep̄s cōmittere hāc autoritatē ab soluēdi inferiori vt no. in. c. fi. de offi. ordi. et similiter prelati religiosorū cuz il-[[Fo.cxlj]]v] lud competat eis ex priuilegio rōne dignitatis vt in. c. eis quib⁹ de offi. or. in tex. et in gl. et. c. fi. de offi. deleg. loquitur quādo cōmissio fit rōne psone qđ bene no. pro limitatione. d. c. fi.

¶ Sz qđ si platus p̄dictorū religiosorū [sect. 40] nō est sacerdos vel ē excōmunicat⁹ vel mortu⁹ vel aliter impedit⁹. Rñ. f3 Ho. q̄ in defectū ipsi⁹ semp est ad ep̄m pro priū recurrē. vt p3 ī. c. monachi. et. c. cū illoz et. c. canonica. eo. ti. et cōcor. cū hoc fe. in quodā cōsilio. et Ge. in. d. c. religio so ppter rōnē ne euagādi et c. Sed Pa. in. d. c. monachi t3 3riū in religiosis exēptis et dicit similiter in 3riū facere nota. p Joā. an. in regula sciēti de re. iu. in mercurialibus. Et hoc credo ver⁹ per c. pen. de offi. or. et tex. iuncta gl. notabili. in cle. pe. de sen. ex. Jbunt ergo ad papam de quo vide. j. exemptus. §. vj.

¶ Quis absoluet abbatē excōicatū pro [sect. 41] iniectione. Rñ. Pa. ī. c. vniuersitatis q̄ ep̄s vt ī. c. monachi. nisi iniuria sit enormis. vel nisi sit exemptus.

¶ Vtrū si regularis pcutiat regularem [sect. 42] alteri⁹ claustrī: p̄lat⁹ pcutientis possit absolvere. Rñ. fm̄ pa. ī. d. c. cū illoz cū ho. et ber. q̄ d3 aduocari p̄lat⁹ p̄cussum nō vt absoluat sed vt iniuriā remittat. aliter absolui nō d3 et istud veri⁹. l3 do. Ant. teneat q̄ ambo debēt absolvere. vel committere vn⁹ alteri vices suas. [sect. 43] ¶ Vtrū regulares extra claustrū se percutientes possint s̄l̄r absolui. Rñ. q̄ l3. ho. dicat q̄ nō ego teneo cū pa. in. c. cuz illorū q̄ eo3 p̄latus poterit eos absolvere q̄. d. c. cuz illorum. et. c. canonica lo quunt̄ īdistincte. nec repetūt ī claustro. [sect. 44] ¶ S3 qd si regularis p̄cusserit clericuz secularē sue vel alteri⁹ diocesis. Rñ. q̄ p̄pri⁹ ēps absoluēt eū ī eo casu in quo posset clericū suū si percussisset alium absolvere. vt in. c. religioso. eo. ti. li. vj. et nō proprius prelat⁹ suus nisi sit exēptus taliter etiā rōne delicti nō possit conueniri nisi sub suo prelato quia absoluetur suo prelato de consensu episcopi.

¶ Querit̄ qd tenēdū sit demonialib⁹ [sect. 45] q̄ se inuicē pcutiūt. Rñ. q̄ absoluēt a ēpo in cui⁹ diocesi sunt earū monasteria. et hoc nō solū nō exēpte s3 ēt exēpte ita tenēt cōiter doc. et gl. in. c. demonia lib⁹. eo. ti. nisi aliud habeāt priuilegiū. [sect. 46] ¶ Quid de sororib⁹ sctē Clare. et sancti. Dñici. Rñ. pa. in. d. c. de monialib⁹ dubitat an possint absolui a suisplatis s3 hodie claz ē p̄ priuilegia ip̄az q̄ p̄nt. ¶ Vtrū nouicius q̄ iniecit man⁹ violē [sect. 47] tas ante nouiciatū possit absolui a suo p̄lato. Rñ. fm̄ Jo. an. ī. c. cū illorū extra de sen. exc. et Ge. ī. d. c. religiosoq̄ abbas nō pōt absolvere nouiciū tpe nouicia tus nisi sit expresse vel tacite p̄fessus. et l3 Jnno. et Hosti. in. d. c. monachi. et Archi. in. d. c. religioso videant̄ tenere cōtrariū. s. q̄ possit. tamē eos limita qñ p̄cussio fuit facta tempore nouiciat⁹ nō ante nisi sint priuilegiati. ¶ Quid si nouiti⁹ pcutiēs in nouiciatuet absolut⁹ egrediat̄. Rñ. q̄ si egredia [sect. 48] tur nisi se representet q̄primū comode poterit ei q̄ de iure eū absolvere poterat īcidet ī eadē vt in. c. eos. eo. ti. li. vj. hec oīa locū habēt quādo iūria est leuis. vel quādo est mediocris vel grauis nō quādo iniuria est enormis q̄ a papa solū vel ab ei⁹ legato possunt absolui vt in. c. ad eminētiā. eo. ti. iūcto. c. cū illoz. eo. ti. quādo aut̄ iniuria diciūt enormis vide. s̄. enormis qñ x̄o grauis vel leuis aut mediocris relinquitur ar bitrio iudicis fm̄ pa. in. c. puenit. eo. ti. [sect. 49] ¶ Querit̄ in q̄bus casibus exp̄sse cōceditur ēpis vt ab enormi vel graui in iūria absoluant. Rñ. q̄ in. vij. casibus.

¶ Priō in articulo vel periculo mortis [sect. 50] cōstituto vt in. d. c. si q̄s suadente. et. d. c. nō dubium. et. c. ea nosciūt. §. fi. et. c. q̄ de his eo. ti. nec solū ēps s3 quilibet sacerdos fm̄ modū de q̄. xvj. absolutio. iij. §. s̄. et quis dicatur in periculo. mortis. vide mors. §. vj.

¶ Scōs ī habēte legitimū īpedimētū p̄pter qd nō possit adire papā vel aliū [sect. 51] qui potestatē habeat absoluēdi vt ī. c. de cetero et in. c. qd de his eo. et in. c. eos eo. lib. vj. et qd sit legitimū impedimen [Fo.cxlviij.r] tū. Rñ. q̄ est oē qd arbitrio boni viri rō nabiliter impedit vt puta q̄ h3 capita les inimicitias. d. c. de cetero etiā ex cul pa sua. l. nec timore. ff. qd me. ca. despō. veniēs vel est infirmus vt ī. c. q̄ de his eo. licet nō sit piculū mortis vel est pau per nō mēdicās qui viuit ex artificio q̄ nō pōt in via exercere vel si mēdicans sibi vel vxori vel alteri subueniebat qd alibi non posset secus īmēdicante qui solū sibi h3 puidere q̄ si eundo et mēdi cando posset necessario īuenire nō posset absolui vt no. Pa. in. c. ea nosciūt. e. vl̄ est multū senex in. d. c. quis et hmōi im poneūt tamē eis vt cessante impedimen to se representēt exceptis senibus q̄ senect⁹ nunq̄ deficit et l3 videant̄ fortes tamē q̄ periculū est absoluētur fm̄ Jnno. et ho. in. d. c. quis de istis impeditis dic. vt. s̄. absolutio. iij. §. xvj. cum seq.

¶ Terti⁹ in nobilib⁹ magne potētie q̄ [sect. 25] no pssunt terras suas relinquere prius tamē anteq̄ absoluant̄ intimāda ē eorū cōditio summo pōtifici et f̄m eius cō silium absoluentur nisi sit periculuz in mora. c. mulieres. §. j. eo. titu.

¶ Quart⁹ in mulieribus cuiuscunq̄ cō [sect. 53] ditionis sint. d. c. mulieres et qualitercū q̄ percusserint etiam atrociter.

¶ Quī⁹ in his q̄ sui iuris nō sunt sicut [sect. 45] sunt filij fa. serui et hmōi etia³ si fili⁹ h³ et ipse familiā. Et hoc itelligē in iniuria mediocri simplr in enormi vero nō possūt absolui nisi fecerint in fraudē vel ni si quādo dñs vel p̄familias nō existēs in culpa ex eorū absentia graues damnum incurreret q̄ tūc possūt etiā ab enor mi absolui nisi sit scandalum. vt no. iin c. relatum. eo. titu. Nec disti nguo in filiusfamilias f̄m Pa. in. d. c. relatum et placet q̄ sufficit q̄ non sint sui iuris.

¶ Sed an hoc idē erit inviro q̄ in frau [sect. 55] dē vxoris fecit vel in liberto. Rñ. gl. ī. d. c. relatū q̄ nō q: cū hoc edictum sit prohibitorū nō extenditur nisi ad expresse exceptos ar. c. cum illorum eo. ti. et not. Pan. in. c. relatum Hostiē. tamē ibidez t³ q̄ idē t³ q̄ idē erit iudiciū sicut de su pradictis quia tales persone non sunt sui iuris vt placet mihi. d. c. mulieres quando patronus vel vxor graue dam num pateretur: propter eorū absentia ar. d. c. relatum Cum autem efficiuntur predicti sui iuris vel liberi tenentur se presentare apostolice sedi.

¶ Sextus in iuuenibus nec distingo [sect. 56] an sint sui iuris vel nō siue sint diuites vel non quia simpliciter non tenent̄ ire q̄ eorū itineratio periculosa est vt no. Pan. in. d. c. ea nascitur impedimento tñ iuuentutis sublato tenentur se presentare pape vt no. in. d. c. quīs.

¶ Septimus in hostiario vel officiali q̄ [sect. 57] pretextu officij arcendo turbam percus sit clericum vt not. in. c. Si vero. j. eodē ti. Hoc intellige verū in mediocri non aut̄ in graui pcussione vt not. ibidez et hoc accipio grauem pro enormi medio crē pro graui nam f̄m Monal. iter enor mē et leuem est media que grauis dici³ que vt dixi arbitrio iudicis extimabit̄ ex qualitatibus et circumstātijs. ff. de. x. ob. l. continu⁹ et de voto. c. q̄ super his aduerte etiā hinc. q̄ si officialis laicus aliter q̄ arcendo turbam inijcit manū in Clericū q̄ nō potest absolui nisi a pa pa qualitercūq̄ leuiter percusserit quia iniuria est grauis quia usurpat sibi iurisdictionē in clericum ita no. pa. in. d. c. si vero et ibi tex. apert⁹ quod veruz in telligo quādo hoc facit tanq̄ officialis Secus si percusserit tanq̄ persona pua ta q̄ nisi esset iniuria grauis non esset mittendus ad papam.

¶ Octauus pueri ipuberes q̄ doli capa [sect. 58] ces pcusserūt vt in. c. j. eo. ti. siue añ pubertatem petāt absolutionē siue post. c. fi. e. ti. nec tenent̄ se pntare cessante pue ritia. d. c. fi. et. c. quīs q̄ nihil dici³ de iu ramento et. c. quīs excipit pueros vnde dicit pa. d. c. fi. q̄ beneficiū semel indultum minori ex quo cepit habere locum nō extinguit̄ per superuenientiam etatis Quod no.

Casus.

ij. est in. c. querenti. de offi. deleg. contra in obedientem sententie delegati vltra annum de quo dic vt. §. absolutio scđo in princi.

[[Fo.cxlviij.]v] Kasus.

ij. est in. c. dura de crimē fal. vbi excōicati ex generali snīa suoꝝ diocesanoꝝ habētes lras aplicas falsas nisi. j. xx. dies postq̄ cognouerūt se hře literas falsas illas destruxerint aut resignauerint illis nō possunt absolui post lapsuꝝ dictoꝝ. xx. dieꝝ nisi a sede aplica vel de ei⁹

speciali mādato aliq tamē tenēt q isti. xx. dies incipiūt currere a die notitie. s. q habēt p̄dictas l̄ras falsas vt ho. s3 pa. in. c. ad falsario rū dura. tenet q incipiūt currere a die excōicatiōis plate p ordinarios contra tales ita q nisi illa pcesserit nō erūt excōicati. et hoc credo verius saltē post fa ctū et hac etiā snīa ligant si excommunicatio p̄cesserit q̄uis ipsis literis falsis non fuerint vsi.

¶ Quid de falsarijs l̄raz aplica. Rñ. [sect. 1] q oēs tā clerici q̄ laici q per se vel per aliū viciū falsitatis exercuer int cū fau torib⁹ et defensorib⁹ suis sunt excōicati ipso facto et hodie p pcessum annualē factū ī die cene dñi nō possunt absolui citra sedē aplicā nec nō falsarij suppli cationū grām vel iustitiā cōcernētū p pontificē vel vice cāzelariū aut regēteꝝ officium canzelarie signatarum.

¶ Vtrū vtentes l̄ris apostolicis falsis [sect. 2] sis sint excōicati ipso iure. Rñ. q sic si sunt laici tamē poterunt absolui a suis ordinarijs vt p3 p. c. ad falsariorum de cri. fal. clerici ꝑo non sunt excōicati fm pa. in. d. c. ad falsariorum q̄uis Host. teneat contrarium.

¶ Vtrū corrigētes literas pape sint ex [sect. 3] cōicati. Rñ. fm ho. vt recitat Pa. in. c. ex literis de fide instru. q sic etiā si vnā figurā siue literā vt etiā dimidiā abraserint deleuerint aut cāzelauerūt addi derint vel diminuerūt cōpleuerint vel mutauerint sine lnīa illi⁹. ad quē spectat postq̄ l̄ra ē bullata vel signata nec possūt absolui citia sedē aplicā posset tamē ipetrās totā l̄raz lacerare seu bul lā si illa nō vult vti ex quo p3 q ē simplex notari⁹ q l̄ras aplicas scripsit non pōt illas corrigere postq̄ sunt bullate vel signate sine licētia officialis ad hoc deputati hoc tñ et bñ limitat Ric. ī. iiij. di. x. ar. xij. q. iiij. verum si talis abrasio correctio seu mutatio faciat vt bulla q̄ ante erat inualida efficiā valida vel si erat vtilis fit magis vtilis.

¶ Vtrū impetrans literas domini pa [sect. 4] pe tacita veritate vel suggesta falsitate sit excōicat⁹. Rñ. Ri. vbi. s. q. iij. q licet sit falsarius tamē est falsarius literarū domini pape quia veras literas impetrat et ideo non est excommunicatus.

¶ Vtrum recipientes literas apostoli [sect. 5] cas existētes ipsi in curia de manu alte rius q̄ pape vel officialiū ad hoc deputatorū sint excōicati. Rñ. q sic si sunt laici vt in. d. c. dura. attamē fm Jo. an. et Pe. de anchar. ī. d. c. dura. quia quotidie fit contra non ligat.

Casus.

iiij. est in. c. significauit eo. ti. vbi excommunicantur clerici qui participant in diuinis officijs tam in ecclesia q̄ alibi sponte et sciēter cū ex cōmunicato a papa sentētialiter vel iudicialiter fm communem lecturā licet gj. ibidez aliter sentiat ex quo collige q̄ quinq̄ requiruntur vt ista excommuni catio incurratur. ¶ Primo q̄ sint clerici. ¶ Secūdo q̄ sciēter. ¶ Tertio q̄ spō te. ¶ Quarto q̄ in diuinis participant. ¶ Et quinto q̄ ille cum quo participāt sit excommunicat⁹ a papa iudicialiter et isti nō possunt absolui nisi a papa. vt in. d. c. significauit.

Casus.

v. est in. c. tua nos. eo. titu. vbi oēs incendiarij proprie dicti postq̄ fuerint publice excommunicati et denunciati non possunt absolui citra sedem apostolicam.

Casus.

vj. in. c. cōquesti. eo. ti. vbi effractores cum spoliatione ecclesiarum postq̄ fuerint denūciati non pōt absolui nisi a sede aplica. Pro cui⁹ casus et precedētis maiori euidētia est sciēdum

q̄ incēdiarij et effractores eccle siarum cum spoliatione sunt excommu nicati ipso iure sed incendiarij alioruꝝ locoruꝝ nō nisi excommunicent̄ vel per statuta vel alio modo. Ante tamē denū ciationē nō sunt mittēdi ad sedem apo [Fo.cxlviij.r] stolicā. Sed si aliqui predicatorū renun ciantur excōicati publice tūc nō p̄nt ab solui nisi a papa. Scōm cōem et veram opi. in. d. c. tuā nos. et. c. conquesti.

¶ Qui dñr incēdiarij proprievide. j. in [sect. 1] cendiarius in principio.

¶ Qui autē dicant̄ effractores. Rñ. q̄ sūt [sect. 2] illi qui dolo malo aut per iniuriā violē ter parietē fodiūt aut vitreā fenestram frangūt seu sarraturā vel hostia vel car dines seu vectes: dū tenēt hostia firmata aut ipsuꝝ tectū ecclesie fm ar. alij aut qui faciūt enormia in ecclesia vt rapiēdo corpus xp̄i: et hmōi frangēdo calices et similia nō sunt effractores pprie nec excōicati ip̄o iure fm Ho. et Jo. de li. nec etiam si excōicarent̄: et denunciarentur essent mittēdi ad papā sz possent ab illo qui eos excōmunicauit absolui. opz ergo q̄ spoliatio fiat cū effractionē. vnde sola effractio p se nec sola spoliatio facit aliquē incidere in hūc casum vt denūciatus sit mittēdus ad papā qđ not. q̄ pauci aduertūt sed sic est vt in. d. c. cō questi.

¶ Sed nunqđ hic noīe ecclesiaz veniāt [sect. 3] monasteria: et loca pia. Rñ. secundū Pa. in. d. c. tua nos q̄ sic per text. liiij. dist. §. hac autoritate no. gl. in. c. grādi de sup. ne. prel. li. vj. et in. c. fi. de sen. ex. ratio est q̄ ista excōicatio principaliter est in fa uorē ecclesiaruꝝ et ideo latissime accipiūt respectu ipsarum licet alias nōveniant monasteria. neq̄ pia loca noīe ecclesie: q̄ in iure ponunt̄ vt diuersavt patet in. c. sciāt cūcti. de ele. li. vj. et in. c. grādi. de suc. neg. prela. in glo. li. vj. Addit etiam Pa. in. c. fi. de ecclesijs edi. q̄ ecclesie nō consecrate et hospitalia veniūt hic noīe ecclesiarū. Jntellige si autoritate episco pi aut pape sunt edificata aliter nō essent loca religiosa. vt no. in. c. ad hec. de relig. domi.

¶ Vtrū effractor cū spoliatione domus [sect. 4] exstentis in spacio priuilegiato ecclesie sit excōicatus et post denunciationē ha beat ire ad papā. Rñ. qđ nō q̄ talis do mus non dicitur locus religiosus nisi sit ecclesie vel clericoruꝝ. vt in. c. quisqs. xvij. q. iiij. et effractores locoꝝ nō religio sorū etiā post denunciationē non sunt mittēdi ad papam. vt patet in. d. c. conquesti. et allegatis ibi in glos. Jntelligo hic non qđ sint ecclesie vel clericorum quo ad dominum sed tali modo quod dicantur loca religiosa.

¶ Sed qñ dicunt̄ tales publice denun [sect. 5] ciati. Rñ. q̄ qūocūq̄ publice denūcient̄ siue noīatim in genere puta denunciamus excōicatos oēs qui fecerūt tale in cendiū: vel effractionē talis ecclesie: seu loci religiosi: et hmōi. vt patet in. d. c. tua nos. quod non distinguit aliter.

¶ Vtrū incēdiarij sinr absoluendi etiā [sect. 6] ante denunciationē anteq̄ satissecerīt danū passus. Rñ. qđ nō vt no. in. c. pessi mam. xij. q. vltima.

Casus

sequētes vsq̄ ad casuꝝ. xj. sunt in. vj. li. decretalium.

Casus.

vij. est ī. c. fundamēta de elec. vbi excōicantur. ¶ Primo oēs cuiuscunq̄ notabilis priminentie dtgnitatem potestatis vel excellentie sit quocūq̄ noīe cēseantur et frater filius vel nepos aliquoruꝝ predictoꝝ qui sine licentia sedis apostolice noīationi electioni vel assumptioni in senatorem ca pitaneum patriciū aut rectorē ad regimen vr̄bis rome assentiūt vel se intromittūt per se vel per aliū excipiuntur romani ex ipsa vr̄be naturaliter oriūdi vel ibi in cole seu cōtinui habitatores qui licet sint predictorū fratres filij vel nepotes aut sub communitatus

vel baronie nomine extra territorium urbis iurisdictionē perpetuam vel temporalem obtineant pnt tñ in senatores. Romanos assumi ad vnum annū vel breuius tps dūmodo nō habeāt extra territoriū talē potestātē q possent euacuare ratio nē cōstitutionis predictē. ¶ Jtē. ij. excōi cant quicūq alij a p̄dictis q asentiunt ad p̄dictū regimē vltra annū sine sn̄a sedis ap̄lice. ¶ Jtē. iij. excōicant intēdē tes v̄l obediētes eis dē sic assūptis. ¶ Jtē. iij. excōicāt q ip̄os nōiauerūt elegerūt vel assumpserunt. ¶ Jtē. v. excōicantur dātes auxiliū cōsiliū vel fauorem publi [[Fo.cxlviij.]v] ce vel occulte tā nōiatoribus et assumptorib⁹: q nōiatis et assumptis nec oēs predicti possunt absolui nisi a papa.

Casus.

viiij. est in. c. clericis de immu. eccle. sed qz hodie non ligat p cle. vnicā eo. ti. ideo pertranseo.

Casus.

ix. est in. c. felcis de pe. vbi ex cōicant. ¶ Primo oēs insecutores cardinaliū romane ecclesie hostiliter. ¶ Jtem. ij. percussores et captores. ¶ Jtē. iij. socij talia faciētiū vel mādan tiū. ¶ Jtē. iij. qui factū ratū hūerint v̄l cōsiliū dederit aut fauorē. ¶ Jtē. v. q ta les postea receptauerint vel defensione rint sciēter. Jtē. vj. excōicant p̄cipes: senatores: cōsules potestates rectores si ue alij dñi et eoz officiales qui. j. mēsem a die noticie habite de predicto delicto nō puniūt predictos reos fm tenorē. d. c. felcis nec pnt absolui nisi a papa exceptis istis vltimis. s. princeps et c. q po terūt absolui a suis ordinarijs. Simili pena sunt plectēdi qui predicta faciūt clericis vel religiosis familie pape vel cardinaliū. Aduerte hic q insecutio sumitur in malā partē et capere intelligit̄ cu effectu. qz si nō capiat̄ sed fiat insultus ad domū vt ei fiat iniuria vel si obsideat vel claudūt in domo non vt eos ibi custodiant sed vt eis inferūt vrecū diā non habebit locū pena ista. fm qd not. Jnno. in. c. nuper. eodem titu.

Casus.

x. est in. c. quicunq. eo. tit. vbi excommunicant oēs dātes licentiā alicui occidēdi capiēdi seu alias in personis aut bonis suis vel suorum grauandi eos qui sn̄as excōicationis vel interdicti tulerūt contra quemcūq siue eos occasione quorū sunt prolate vel obseruantes tales sententias seu taliter excōicatis nolētes cōicare nisi licētiā ipsam si fuit ad personas grauandas reuocauerint anteq in aliquo sit processum vel si dicta licētia fuit ad bona eorū capiēda. nisi. j. octo dierum spatium restitutionem fecerint fieri vel satisfactionem et licentiā reuocauerint. ¶ Jtem. ij. excōmunicantur omnes qui predicta licentia data vti ausi fuerint. ¶ Jtem. iij. qui aliquid premissorū ad que committenda dari licentia prohibetur commiserint suo inotu nisi vt dictum est re integra si ad personas et si ad bona. j. viij. dierū spatiū restituerint vel satisfecerint. In qua excommunicatione omnes p̄dicti si per spatiū duorū mensiū manserint nō nisi per sedē apostolicam poterunt absolui.

¶ Querit idem archi. quid veniat nōie [sect. 1] suorū. et Rñ. qd veniūt oēs qui sunt sub potestate eorū. vt insti. de his qui sunt sui vel alie. iu. p totū. Jtē qd veniūt cōsanguinei. vt in. c. sciāt cūcti. de elect. in vj. Jtē domestici. vt. C. de his qui ad ec. confu. l. presenti. §. sane et qui dicant̄ domestici familiares vide familiaris.

¶ Jtem grauiter dicunt qui prohibent [sect. 2] ne eis coquatur molatur vendat̄ et huiusmodi.

Casus

sequentes sunt in cle. vsq ad calum. xvij.

Casus.

xj. est in cle. multoz. de hereti. vbi excōicantur oēs inquisito res heretice prauitatis inferiores ep̄is qui odio gratia vel amore lucri aut cōmodi temporalis obtentu cōtra iustitiā et conscientiam suam omiserint contra quempiā procedere vbi fuerat procedē dum pro heresi. ¶ Jtē. ij. excōicantur predicti si obtentu eodē prauitatē ipsam heresis: vel impe dimēti sui officij alicui imponēdo presumpserint aliquē quo quomodo vexare non pnt absolui nisi a papa nisi in mortis articulo pmissa satisfactione in tellige si pōt fieri aliter non valeret absolutio vnde aduerte fm Car. in cle. pre dicta q ad īcurrendā istā penā oportet fiat contra iustitiam et conscientiam copulatiue. Jtem no. qđ quo quomodo vexent aliquem siue incitationibus fideiussionibus et similibus incurrūt istā penam. fm Pau.

¶ Quid stomittūt ex timore vel ad eui [sect. 1] tandum scandalum. Rñ. glo. quod non incidunt in hanc penam.

Casus.

xij. est in cle. religiosi de priui. vbi primo excommunicantur [Fo.cxliv.r] oēs religiosi qui clericis aut laicis sacramentū vnctionis extreme vel eucharistie ministrare psumūt. vel solēnizāt matrimonia sine licētia speciali presbyteri parochialis itē si predicti absoluūt excōicatos a canōe preterq in casibus a iure expressis vel per priuilegia sedis apostolice cōcessa eis dē. vel si absoluūt a sentētijs p̄mulgatis p statuta sinodalia vel puincialia seu a pena et a cul pa nec pnt absolui nisi a papa.

¶ Queritur an ligent oēs religiosi. Rñ. [sect. 1] fm Car. ibidē q nō sz solū religiosi religionis approbare. q alij nō sunt pprie religiosi vt in. c. vno de voto. lib. vj. et l3 quidam istud restringāt ad religiosos exēptus vt pe. de sta. tñ cōiter tenet qđ habeat locū etiā in nō exēptis et in religiosis p̄fectis ecclie parochiali. si alijs q suis parochianis ministrāt fm gl. in cle. j. de deci. et Pau. ibidem.

¶ Quid si nouicius faciat aliqd predi [sect. 2] ctōz. Rñ. fm Car. qđ ligat. ar. c. religio so. de sen. excō. in. vj.

¶ Vtrū religiosi cōuersi siñr. Rñ. Car. q [sect. 3] pet. de anc. tenet q nō ligant sicut nec moniales ex quo ordinē nō hñt. sz zen. tenet qđ ligant. et videtur verius.

¶ Vtrū religiosi ministrātes alijs reli [sect. 4] giosis sacramēta predicta ligentur pre fata pena. Rñ. Card. q pe. de sta. dicit quendā cardinalem consuluisse qđ nō sed la. tenet qđ verbum clericis intelligitur tam de regularibus q de secularibus sed verbū laicis etiā cōprehēdit religiosos vel monachos laicos sz primum credoverius per ea que dixi. s. cle ricus primo.

¶ Vtrū tpe mortis possint ministrare eu [sect. 5] charistiā licite. Rñ. Car. pa. et la. qđ non sed Jo. et ar. xxvj. q. vj. si presbyter. in. et ho. in. c. oīs de pe. et re. tenet qđ sic vt recitat dir. li. j. ti. xv. alias. lix. et hoc credo verum si alius sacerdos non pōt haberi qui ministret.

¶ Vtrū rector ecclesie q nō est sacerdos [sect. 6] vel vicarius rectoris possit dare licētiā dictis religiosis ministrādi predicta sacramenta. Rñ. card. qđ sic et sic serua li cet alij teneāt cōtra siñr. pa. tenet q ep̄s et archipresbyter ciuitatis possint predi ctā licētiā dare et zen. et ster.

idē tenēt de vicario epī in spiritualibus vel delega to aut eius penitētiario tutius est tñ se cundum Pau. nō recedere a litera non tñ est necessarium.

¶ Quid ē solēn izare matrimoniū. Rñ. [sect. 7] Car. in. d. cl. j. qđ zē. dicit q cōprehēdiť oīs solēnitas q̄ obseruat iuxta ritum ec clesiaz regionis de spō. c. j. siue fiat bñdictio solennis siue dicať missa spālis sup contrahētes et hmōi inducere autē fedus matrimonij vel pnūciare verba inter contrahentes nō est eis phibitū fm zen. et Ste.

¶ Vtrū verbū excōicatos a canōe intel [sect. 8] ligat soluz de maiori excōicatione. Rñ. Car. vbi. s. q sic fm Lau. et nō de mīori facit. c. si quē. et. c. nuper. de sen. exc. Jdē tenet Lap. et facit. c. pmū de rescri. li. vj. Gemi. aut in. c. vnico de his que vi. lib. vj. dicit qđ etiā intelligiť de minori: q lex penalis phibēs absolutionē ab excōicatione includit etiā minoris absolutionē pro hoc est gl. in cle. j. de priuil. Jtē vbicūq fit mētio de excōicatione et materia in qua proferť est proportiona bilis etia3 minori de vtraq intelligiť. vt no. gl. pe. in. c. presidētes. de here. in vj. et licet hec opinio sit tutior. tñ prima [sect. 9] mihi videtur verior.

¶ Querĩt de quo canone itelligiť. Rñ. Card. vbi. s. Pa. et Lau. qđ intelligiť de quocūq a papa promulgato: q ille pprie per excellētiā đr canon licet aliqn improprie accipiat p illo epī. vt. iij. di. §. porro.

[sect. 10] ¶ Quid si supradicti absoluť excōicatos per snīam hoīs etiā pape. Rñ. glo. Lau. Pa. et zē. ibidē tenēt q nō ligant prefata pena q si voluisset intelligi expressisset ar. c. ad audientiam. de deci.

¶ Vtrū noīe snīe hic veniat excōicatio [sect. 11] solū. Rñ. gl. et Pa. ibidē q ēt venit suspē sio et interdictū. sed Car. dicit q verius estq solū intelligitur de snīa excōicatio nisq bñ pbat lra p alternatiuā q. s. dī cit de his q absoluunt excōicatos a ca-[[Fo.cxlix.]v]none et postea subicit vel a sentētijs per statuta. et sic restringiť verbū sententijs perverbū excōicatos. ar. de rescri. c. ij. re quiris.

¶ Quid de snījs latis per statuta lega [sect. 12] torū de quibus habes de officio le. c. fi. Rñ. fm La. et seqť Car. qđ idē ē sicut de statutis sinodalibus vel prouincialib9. ¶ Vtrū religiosi pdicti absoluētes a pe [sect. 13] na tñ ligenť pdicta cēsura. Rñ. fm zē. quē seqť Car. qđ nō q lra loquiť copula tiue a pena et a copula. c. ij. de rescrip.

¶ Quid si predicti religiosi absoluť a [sect. 14] pctō et nō ab excōicatione q quis incur rit pro peccato. Rñ. zē. et Car. tenēt q nō incidūt in penā et placet ne fiat extēsio. ¶ Vtrū religiosus ignorās penā hāc et [sect. 15] administrās sacramētū eucharistie vel extreme vnctionis sine licētia rectoris parochialis nō tñ in contēptū ipsi9 incurrāt hāc penā. Rñ. Car. se cōsuluisse p literā. d. cle. q dicit psumpserint qđ not. dolū et temeritatē ministrātis qđ nō ligatur et pl3 mihi per ea que dixi. s. dol9. .§. v. et. j. excōicatio. vij. casu vlt. §. ij.

¶ Vtrū recipiētes prefata sacramēta a [sect. 16] dictis religiosis sine licētia suorū rectorū parochialiū sint excōicati. Rñ. qđ nō. j. vice vt patebit. j. Excōicatio. viij. §. j.

¶ Vtrū sit credēdū dicēti se habere licē [sect. 17] tiam. Rñ. glo. qđ sic et concor. Lau. Pa. et Ste. q nemo videtur immemor pprie salutis. j. q. vij. sancimus.

¶ Quid de mercenarijs scholaribus et [sect. 18] hmōi. Rñ. gl. qđ sufficit licētia sacerdotis parochialis in cuius parochia inhabi tant. nisi causa recreatiōis vel alia tpali statiz reuersuri ad ppria aduenissent quia sic non sufficeret.

Casus.

xij. est in cle. j. de pe. vbi excōmunicant quilibet qui in iniuriose vel temere pcusserit ceperit aut bānierit aliquē epm seu q predicta mā dauerit vel facta ab alijs rata habuerit vel soci9

fuerit in his faciēdis aut cōsiliū aut fauorē dederit vel defensauerit. eosdē nec pōt absolui preterq̃ in articulo mortis nisi a papa et cū absoluendus fuerit in articulo mortis nō valet absolui nisi pri⁹ caueat idonee q̃ parebit penē imponēde et penitentiā dño auxiliā te faciet. Jtē scōo excōicanť oēs officiales quocunq̃ noīe censeant q̃ in aliquo predictoꝝ fuerint culpabiles nec valēt absolui nisi vt predictum est.

¶ Sed quid si episcopus nondum erat [sect. 1] consecratus. Rñ. glo. quod non erit locus isti pene quia non est episcopus. de cele. mis. cle. ij. secus de eo qui renunciauit episcopatus quia habebit locum in eo illa pena.

¶ An habebat locū p̃dicta pena in īclu [sect. 2] sione facta ep̃o ad verēcūdiā. Rñ. Car. q̃ nō q̃ hic capere accipit pro detinere sicut et in. c. felicitis. de pe. li. vj. accipitur vt supradictum est.

Casus.

xiiij. est in cle. cupientes in. §. fi. de pe. vbi excōicanť oēs religiosi et clerici seculares q̃ inducunt ad vouendū iurādū et c. de eligēda sepultu ra apud ecclesias ipsoꝝ de quo dic vt. j. sepultura §. xxxv.

Casus.

xv. est in cle. grauis. de sen. ex. vbi excōicanť oēs dñi tpales etiā si sunt ep̃i qui in terris seu locis eorū interdicto suppositis cogūt quolibet diuina officia celebrare aut q̃ voce preconia seu per cāpanarū pulsationē ad officiū eadē audiēda aliquos presertim excōicationis aut interdicti snīa innodatos euocant. vel q̃ excōicatis publice aut interdictis prohibēt ne de ecclesijs exeāt dū missarū solēnia agunt a celebrantibus moniti generaliter. vel spāli ter vt exeant. Jtē scōo si excōicati publice et interdicti ipsis sunt ecclesijs postq̃ fuerint noīatim moniti a celebrantibus vt exeāt remanere p̃sumpserint snīam excōicationis incurrūt a qua solū a papa p̃nt absolui. Et sic collige q̃ hec pena est cōtra cogētes euocātes phibētes et remanētes. Jtē aduerte qđ verbū quōlibet cōprehēdit oēm modū cōpulsioīs realē vel psonalē directū vel indirectū vt puta cōsanguineos vel ipsos in psonis aut reb⁹ grauādo: vt no. gl. i. d. cle. ¶ Quid si euocarent non excōmunicat [sect. 1] tos vel nō interdictos. Rñ. Cardi. post [Fo.cl.r] Pau. ibidē q̃ incidūt in predictam penam cum locus sit interdictus. et dictio presertim stat pro maxime.

¶ Vtrū hec pena habeat locū in cessa [sect. 2] tione a diuinis posita in dictis terris. Rñ. q̃ sic q̃ quādo cessatio a diuinis ē generalis habet valet interdicti vt in cle. j. eo. ti. §. in cessationibus sec⁹ si cessatio esset specialis.

¶ Quid intelligit hic noīe diuina offi [sect. 3] cia. Rñ. Car. post pa. ibidē q̃ restringit solū ad missas. et ideo si aduocarent ad alia officia preter missas nō haberet locum hec pena.

¶ Quid si predicti precipiāt nō subdi [sect. 4] tis suis vel predicta nō faciāt in terris ipsorum sed in alienis. Rñ. ibidē Car. q̃ non habet locum hec pena.

¶ Vtrū p̃dicti aduocātes secrete p̃ nun [sect. 5] ciū ad diuina ligenť prefata pena. Rñ. Car. ibidē post Pa. et 3ē. q̃ nō nisi voce preconia. vel voce tube. aut cornu vel p̃ campanarum pulsationem aduocent. ¶ Quid si cōpellūt interdictos in loco [sect. 9] nō interdicto. Rñ. Pa. ibidem q̃ nō h3 locum hec pena.

¶ De quo interdicto intelligitur. Rñ. [sect. 7] gl. ibidē q̃ tā de interdicto a iure quaz ab homine.

Casus.

xvj. est ī cle. cū ex eo. eo. ti. vbi excommunicant̃ fratres minores recipiētes tpe interdicti illos de tertio ordine ad diuina. Sꝫ quia hodie vacat p priuilegiū domini Sixti quarti pertranseo quia non ligati.

Casus.

sequētes sunt per processum curie annualem factū die cerne domini vsqꝫ ad casum. xxxij.

Casus.

xvij. est cōtra hereticos gaꝫa ros patarinos. et alios quocunqꝫ nomine censeantur ac cōtra omnes fautores receptatores. et defensores eorundem.

Casus.

xviii. est cōtra pyratas cursarios. et latrūculos maritimos ac omnes receptatores eorundem cum dantibus eis auxilium consilium vel fauorem. Et diciť pyrata quicūqꝫ ī ma ri depredatur nisi habeat bellum cōtra eos quos depredatur qꝫ no. quia pauci aduertūt credentes qꝫ nisi quis indife renter depredetur in mari. non sit pyra ta et non incidit in hanc penam sed fal sum est.

Casus.

xix. est cō oēs qꝫ in terris suis noua pedagia imponūt. vel ꝫhibita exigūt. sed a sponte soluētibꝫ pedagia recipiēs nō incurrit excōmuni cationem fm gl. et Pa. in cle. quoniā de immu. ec. quia exigere est ab inuito extorquere.

Casus.

xx. est cōtra oēs falsarios bullaꝫ aplicaꝫ de quo dictū ē. s. casus. iij.

Casus.

xxj. est cō illos qꝫ equos arma: ferrū: ligamina et alia ꝫhibita deferrūt sarracenis: turciset alijs xꝫi noīs inimicis qbꝫ xꝫianos oppugnāt ꝫ cuiꝫ itelligētia querunt̃ infrascripta. ¶ Quid venit hic ī noīe armoz. Rñ. gl. [sect. 1] in. c. ita quorādā de iudeis qꝫ etiam fustes et lapides pro machinis ventūt sꝫ non lapides pro edificijs fiēdis in. l. ij. C. qꝫ res expor. nō de. òr qꝫ lorice scuta ar chus: sagite. spate: gladij: ettella noīe ar morū veniūt. Ego vero dico qꝫ lilia que cōiter sunt pro vsu offendēdi vel defen dēdi se et nō ꝫ alio vsu veniūt noīe armoz. Jlla ꝫo quibꝫ possumꝫ vti pro ar mis et ꝫ alio vsu puta ꝫ istrumēto dicunt̃ arma ex intentione vtēdi his pro armis defensiōis vel offensiōis als nō vt no. in cle. ne ī agro de stat. mona. Et ideo gladius ad incidendū panem nō venit nomine armoz fm Pa. in. c. cleri ci. el. primo. de. vi. et ho. cle. ¶ Quid venit noīe ferri hic. §. qꝫ accipit̃ hic ferrū pro ferro infecto. vel facto sub [sect. 2] quacūqꝫ for. vt in. l. ij. C. que res expor. nō de. qꝫ tamē limito ꝫ rōnē expressam in. d. l. ij. de ferro per qꝫ possent pugnare vel se munire. qꝫ brochete et similia non credo sint sub ipso comprehensa. ¶ Quid intelligit̃ sub nominelignami num. Rñ. qꝫ intelligit̃ qꝫcunqꝫ

lignū p q naues galeas aut alias machinas possent facere ad īpugnādū vel defendendū se a christianis secus de alijs iu [[Fo.cl.]v] guaminibus quib⁹ non possunt vti ad offendendum vel defendendum.

¶ Quid ītelligīt nomine phibitorum. [sect. 4] Rñ. q sunt omnia quibus possunt christiani impugnari vel ipsi infideles ne impugnē tur a xpianis muniri que om ni tpe phibent. Siñr quādocūq victua lia vel mercimonia tpe guerre cū eis ha bite ab aliqbus xpianis legitime. Tpe xpo pacis mercimonia q̄cūq et victualia nō sūt: phibita eis deferri nisi in dispēdiū xpianoꝝ fieret puta q timentes de guerro muniūt se vel vt inuadāt xpiaos. t3 tñ Jnn. et Ho. ī. c. significauit de iudeis q p redimēdis captiuīs tēpore guerre arma ēt sine pena excōicationis pñt deferri q añ factū non tenerē s3 bñ post factū de alijs xpo mercimonijs nō ē dubiū īter doc. ppter p̄dictum. c. signifi cauit q p redemptione captiuorū pñt deferri etiam tempore guerre.

¶ Quid si tpe pacis deferātur arma et [sect. 5] alia phibita nō tñ ea intētiōe vt īpugnē tur xpiani. Rñ. q nihilomin⁹ ligantur si sūt talia q̄b⁹ pñt īpugnari fm gl. Jo. an. et do. An. ac. Pa. ī. d. c. ita quorū dā qdā tñ tenēt q nō ligāt nisi ea intē tiōe deferā vt xpini impugnentur. vel ne possint infideles impugnari cōuenit satis hec opi. cū tex. ī. d. c. q̄rundā l3 pma opi. sit tutior maxime ante factū.

¶ Vtrum deferētes prohibita infideli [sect. 6] bus et penitētib⁹ postea ea reportātes et nō dimittētes infidelibus ligantur. Rñ. q nō q̄ verba cū effectūz sunt accipiēda. Jtē dic de deferētibus arma pro sui tuitiōe ad terras infidelium q nō ligātur nisi postea ea ipsis vēderēt q̄ sic ligātur. Si autē statim vēdita recuperārēt nihilomus ligārētur. Jde3 dic de permutatione.

¶ Quādo dñr tps guerre. Rñ. q dicit qñ [sect. 7] aliqs pnceps xpianus autoritate pncipis vel papa facit cū eis bellūz quo ad illum dñm puta. Soldanū vel turchūz nō quo ad alios dominos īfideles. nisi essent tali in subsidium.

¶ Aduerte hīc q l3 Nicolaus Bonifa [sect. 8] cius et Clemēs multos ligauerint circa predictarum tamē quia hodie vacant pertrāseo solūmodo remanēt excommu nicati vltra predictos exercēs regime3 in galeis aut nauibus infidelium in. c. ita quorūdam. sed non est papalis sed ordinarius poterit absoluere verūz est q tam isti q̄ supra scripti non debent absolui. nisi quicquid acquisierint ex tali commerito dānato expendant in subsidium xpianorum et vltra tantumdem de suo si possunt.

¶ Quid de dātib⁹ cordā vel anchorā et [sect. 9] hmōi vt possint negociari cū infidelib⁹ tpe pacis. Rñ. q requiritur lñā ap lica q̄ per talia possūt xpiani impugnari.

¶ Vtrū portātes clauos puos et cultel [sect. 10] los p pane incidēdo sint excōicati. Rñ. q nō q̄ nō cōprehendunt suo noīe armoꝝ vel ferri vel aliorū phibitorum.

¶ Vtrū portantes fertū arma et alia p [sect. 11] hībita de vna terra sarracenoꝝ. ad aliā vel sarracenos cum armis suis. vt puta de marica in alexādriā sint excōicanti. Rñ. q nō nisi hoc fiat in dispēdiū xpianorū sicut declarauit Gre. ix. in extraua ganti que incipit postulastis.

Casus.

xxij. est cōtra impediētes seu inuadētes victualia: vel alia ad vsum romane curie necessaria addu centes seu ne ad ipsam adducant vñ de ferant impediētes aut perturbantes et contra defensores talia facientium.

Casus.

xxij. est cōtra oēs q̄ illos q̄ ad sedē ap̄licam veniunt et recedūt ab eadē temeritate propria capiūt spoliāt et detinēt aut ex p̄posito deliberato verberare mutilare vel interficere p̄sumunt et cōtra omnes qui talia fieri faciunt vel mandat.

Casus.

xxiiij. est cōtra illos q̄ iurisdictionē ordinariam vel delegatam nō habētes morātes in eadē curia temeritate p̄pria capiunt spoliāt. et detinēt aut ex p̄posito deliberato et v̄berare mutilare vel interficere p̄sumunt et qui talis fieri faciunt seu mandant.

Casus.

xxv. est cōtra oēs illos qui per se vel p̄ alium seu aīa quascunq̄ personas seu lares vel ecclesiasticas [Fo.cljr] ad romanā curiā sup̄ eorū casus et negocijs recurrētes illaq̄ ī ea p̄sequētes aut p̄curātes vel p̄curatores ipsoꝝ vel aduocatos seu iudices sup̄ dictis causis deputatos occasiōe causaꝝ v̄l nego cioꝝ hmōi v̄berāt mutilāt vel occidūt aut bonis spoliāt et cōtra dantes auxilium consiliuꝝ vel fauorē in predictis.

Casus.

xxvj. est cōtra oēs illos qui ne p̄ rea t̄ l̄ris aut mādatis ap̄licis et legatorū. et nūciorum et indicū delegatorum eorū dē grām vel iusticiam cō cernētū decretisq̄ sup̄ eis et re iudicata seu p̄cessibus executorialibus non habito prius eoꝝ beneplacito et assensu ne vel tabelliōes et notarij snp hmōi l̄ris et p̄cessibus executorialibus instru mēta seu acta cōficere aut cōfecta p̄ti cu ius interest tradere sub grauissimis p̄nis prohibere. statuere. seu mandare presumunt. et contra dantes auxiliū cōsilium. vel fauorem.

Casus.

xxvij. est cōtra oēs q̄ se ab obediētia romani pontificis pertinaciter subtrahere vel q̄olibet recedere p̄sumūt et cōtra dantes auxiliū consilium vel fauorem predictis.

Casus.

xxviii. est cōtra oēs q̄ iurisdictionē ad ecclasticas p̄sonas p̄tinētē vsurpāt p̄ se vel p̄ aliū leu alios di recte vel indirecte aut in eisdē consiliū auxiliū vel fauorē p̄stare nō verentur.

Casus.

xxix. est cōtra oēs mutilātes vulnerātes interficiētes seu capiētes et detinentes seu depredātes romipetas et peregrinos ad vrbē cā peregrinatiōis et deuotionis accedētes et in ea morātes. vel recedētes ab ipsa cū oībus in his dantibus consiliū auxiliū. vel fauorem.

Casus.

xxx. est ̃ oēs illos qui per se vel p̃ alium directe vel indirecte sub quocunq̃ titulo vel colore occupant detinent vel hostiliter discurrunt seu inuadunt in totum seu in par tem almam vrbem aut alias ciuitates vel terras et loca et iura ad romanam ecclesiam spectantia cum adherentibus fautoribus et defensoribus eorum seu dantibus auxilium consilium vel fauorem in eisdem.

Casus.

xxxj. est ̃ q̃scūq̃ p̃sumentes absolvere quemlibet p̃ dictū p̃cessum excōicatū nisi in articulo mortis prestita pri⁹ stādo sancte matris ecclesie mandatis satisfactiōe vel sufficiēti cautione. etiam pretexto cuiuscunq̃ priuilegij. vel cōcessiōis apostolice nō faciētis plenā et expressaz de p̃dicta p̃hibitiōe mētionēilnec absolutio aliter ip̃esa valet. Et l̃z Paulus secūd⁹ plures alios casus posuerit quos ī nulla cōcessione volebat intelligi nisi specialiter exprimerentur. Tamē Sixt⁹ quartus solummodo ad predictos supra expressos se restrinxit. et iō casus pauli in dicto processu omitto.

¶ Aduerte etiā q̃ p̃fatus Sixt⁹ in ex [sect. 1] trauganti. q̃ incipit et dñici gre. excōicat oēs absoluētes quacunq̃ p̃dictarū excōicatorū p̃cessum factarū vel dispēsantes ī voto vltamarino sanctoꝝ Petri. et Pauli sancti Jacobi et castitatis ex quacunq̃ cōcessione ab ipso Sixto habitata: nisi de. d. extrauagāti de verbo ad verbum in ipsa cōcessione fiat mentio. Et bene aduertāt confessores quo ad illos q̃ cōsessionalia habuerūt ab ipso exceptis illis cōfessionalibus que data fuerūt tempore cruciate mihi commisse quia quo ad illa nō valet dicta extrauagans sicut patet in bulla predictę cruciate. Et ego auribus proprijs ab ipso audiui.

¶ Sunt et alij casus p̃ extrauagātes in [sect. 2] q̃bus sña excōicatiōis infligīt ipso facto et nō pōtimpēdi absolutio nisi p̃ sedē apostolicā et q̃ multe sunt reuocate. aliq̃ nō sunt in vsu solummodo ponam q̃ cōiter habent in vsu. et sunt sequentes vsq̃ ad excommunicatio. vj.

Casus.

xxxij. est sub Rica. de sepul. et est bonifacij. viij. vbi excōicātur oēs exēterātes vel ifrustra icidētes aut in acq̃s coquentes vt carnē ab ossibus euellāt corpa defunctorū vt alibitumulanda deferāt vbi nō. quod ab incurrendam predictam penam oportet [[Fo.clj]v] tumulāda deferāt vbi nō. q̃ ad incurrēdā predictā penā oportet tria occurrāt. ¶ Primū q̃ ille mortuus circa cuius cadauer volūt facere predicta sit mortu⁹ in terra vbi viget cult⁹ cusin⁹ q̃ si esset mortuus in terra infideiū nō cadarent in penā faciēdo predicta. ¶ Scđm q̃ p̃dicta faciant cadaueri mortuo. ¶ Tertium q̃ faciant animo vt alibi tumulādum deferant quia si facerēt ex odio vlt̃ ppter cyrugtam non inciderent in penam predictam.

Casus.

xxxij. ponitur de regularib⁹ vbi maritin⁹ excōicatiomnes religiosos mendicantes euntes ad ordines seu monasteria non mendicantium vt ibi sint fratres etiā sub pretexto cuisuis licētie etiā apostolice generalis. Itē secundo excōmunicat ipsos recipientes. Sed hec pena extenditur ad euntes ad ordinem cartusien.

Casus.

xxxiiij. ponit de symonia vbi Paulus secundus excōmuni cat omnes quacūq; dignitate preditos qui quomodolibet dando vel recipiendo symoniam commiserint aut qui fuerunt mediatores vt ipsa fiat in ordine vel beneficio.

Casus.

xxxv. est sub Ric. de sententia excōicatiōis de quo Jo. an. in c. nemo de symo. facit mētionē dantes aliqd p grā obtinēda apd sedē apli cā quā ptrāseo q; reuocata ē p cle. v. vt dicit Jo. cal. et recitat Jo. de lig. ibidez.

Casus.

xxxvj. ponit sub Ricar. de pri uil. vbi excōicantur qui libellos famosos: aut cāthileās vlrithimos faciūt detinēt vel publicam in infaniā status ordinum minorum predicatorū et est Alex. iiij. que incipit Ex alto.

Casus.

xxxvij. est dicta extrauaganti vbi excommunicantur predicanes docentes vel defensantes q; prelatorum ordinum fratres nō sunt in statu perfectionis et q; non licet eis de eleemosynis viuere. Aut q; nō possunt predicare: siue confessiones audire de licētia romani pon. seu aliorum prelatorū ordinariorum sine consensu curatorū.

Casus.

xxxviii. est ibidem cōtra faciētes violentiam damnabilem in locis predictorum ordinum et tā isti quam dicti. in. xxxvj. et xxxvij. casu prece dēti nō possunt absolui nisi a sede apostolica aut a conseruatoribus dictorum ordinum preterq; in articulo mortis.

Casus.

xxxix. est contra omnes intrātes monasteria sancte Clare et ordinis predicatorum qui ipso facto sunt excommunicati si intrant preterq; in casibus per eorum regulam et statuta concessis.

Excommunicatio. vj.

de casibus excommunicationē qui reseruantur in iure episcopi solum qui sunt duo. ¶ Primus est in. c. peruenit. eo. tit. de quo dic vt. s. excommunicatio. v. casu. j. .§. xxxvij. ¶ Secundus casus in cle. cum ex eo. titu. contra fratres minores recipientes ad diuina tempore interdicti fratres tertij ordinis sed quia hodie vacat per priuilegiū domini Sixti quarti ideo pertranseo.

Excommunicatio. vij.

de casib⁹ excommu nicationum reseruatis a iure alicui et a quib⁹ potest absolvere q̄libet ordinari⁹ vt patet. s̄. absolutio. j. §. ij.

Not. Bald. de cōtentis ī sua marg. in ver. absolutio ver. ix. Bart. ī. l. q̄ liber tis. §. hec verba. col. j. versi. per hāc legē et ibi Pau. d̄ cast. et Alex. col. iiij. x. extra gl. tetigit. ff. de vulg. et pupil. et in. l. si de cem de ver. obliga.

Casus.

primus est in. c. administratores. xxij. q. v. vbi excommu nicātur omnes principes et officiales q̄ tertio admoniti ab episcopis vel ecclesiasticis prelatis excusant eis facere iu stitiam super eorum causis.

Casus.

iiij. est in. c. licet de elec. vbi excommunicatur ille qui elect⁹ a paucioribus q̄ a duab⁹ partib⁹ cardinalium in summū pontificem assentit electioni de se facte. ¶ Secundo excommunicantur omnes qui talem recipiunt pro papa.

[Fo.clij.r] Casus

iiij. est in. c. qm̄ de of. or. ̄ illū qui se ingerit in ecclesiam in qua est ep̄s se pro ep̄o gerens sine con sensu illius episcopi.

Casus

iiij. est in. c. j. de loca. vbi excōmunicantur magistri: et scola res bononie cōducentes hospitia domorū alioꝝ magistroꝝ et scolariū in le sionē vel impedimentū inhabitatiuū nisi pri⁹ tēpus cōductiōis sit elapsū vel nisi de cōsensu ipsoꝝ magistrorum vel scolariū inquilinoꝝ et no. q̄ nomine magistrorū veniūt doctores sz nomine scolariū nō veniūt existētes in studijs pro scholaribus vt sunt chartharij et scriptores fm̄ Joā. an. et Gofr. quis predicti gaudeāt priuilegio scolariū vt no. ī aut̄. habita. C. ne. fil. p̄ pa. ethoc tenet q̄ uis Jn. et la. teneāt q̄ etiam ligantur. ¶ Vtrum locatores ligen̄ prefata pena. Rñ. gl. ī. d. c. j. tenet q̄ nō Bar. ī. l. fi. C. de acceptil. et. in multis alijs locis et Ge. in. c. ij. de cōfes. li. vj. et in. c. cupiētes de elec. li. vj. t̄z q̄ ligātur. sed tu dic fm̄ Pa. in. d. c. j. q̄ vbi p̄ se esset eadē rō ī cor relatiuis sic esset vera secūda opi. sz in casu nostro nō est eadē rō et ideo est verior opi. gl. q̄ locator certat de dāno vitādo. sed cōductor certat de lucro v̄l comodo et in odium alioꝝ aliquando facit. c. super eo. de vsu. vbi pena nō extēditur ad mutuo accipientē q̄ nō est ea dē ratio et cle. j. de cōsan. et af. Jdē dic in statuto q̄ imponit penā vendenti frumentum q̄ non extendatur ad ementem facit q̄ dico. j. lex. §. vj. et. j. pena. §. v. posset tamen locator incurrere predicram penam ex participatione nam conductor ipsam incurrit tractando de conductione et ideo si post tractatum in alio tempore venit ad locationem erit locator excommunicatus per. ca. nuper. eo. ti.

¶ Vtrū debeāt p̄dicti expectare t̄ps si nitū locationis. Rñ. Jo. an. tenet q̄ nō [sect. 2] sed solum tempus cōductionis fiende sed Pa. tenet q̄ tutius est expectet et vi detur magis conuenire tex. d. c. primi. ¶ Vtrum ista excommunicatio sit tātū [sect. 3] localis. Rñ. cōmuniter tenetur

q sic sed Ho. tenet q sit generalis ad omnia studia que sunt sub dominio pape et gl. in l. ne cui. C. loc. et istud est tuti⁹ per plogum in verbo doctorib⁹ et scholaribus Bononie cōmorantib⁹ qz cōprehendūtur etiam alibi existentes.

Calus

v. est in. c. non minus iuncto. c. aduersus de immu. ecclesi. vbi excommunicatur primo omnes officiales laici quorūcūqz loco² qui angarias et exactiōes in debitas ecclesijs et ecclesiasticis personis imponunt. ¶ Secundo excommunicant^r predicti qui iurisdictionē prelatorū et autoritatē qz habēt in suis hominibus euacuant. Nam tam isti qz primi si moniti cōpetentē nō desistant ipso facto tā ipsi qz fautores eorū sunt excommunicati nec debēt absolui donec satisfecerint competenter.

[sect. 1] ¶ Tertio excommunicantur successores predictorū officialiū nisi. j. mensem excessum suorū predecessorū purgauerint et satisfecerint.

¶ Pro quorū intelligentia est aduertēdū fm Pau. i. d. c. aduersus q successor nō est excōicatus ipso facto nisi pde cossor dereliquerit ptextu officij ad cōmodū ipsius officij vel vniuersitatis secus si deliquit ad comodū ppriūvel ad libidinē suā satisfaciendā nā tunc ipse re⁹ solus tene^r et ipse vel eius heres conueniri debēt iuxta illud q legitur et no. in l. j. et. ij. ff. ad. l. iul. repe. in. c. j. de solu.

¶ Queritur an prefatus officialis tenetur satisfacere de suo etiam si nihil habuit si cōmunitas in cuius vtilitatē est verum extortum non vult satisfacere. Rñ. fm Pa. in. d. c. aduersus qd sic per argumentum predicti: c. et per no. p Jnn. in. c. sicut dignū de homi. aduerie tamen fm Gof. q cōmunitas in cuius vtilitatē est verum si est effecta locupletior tenetur satisfacerefacit. l. iulianus. ff. de ac. emptio.

¶ Sed pone q officialis seu rector non cōsentit sed restitit q tñ posuit nūquid erit excōicat⁹ si nō dimisit offm. Rñ. fm Jnno. in. c. nouerit. de sen. excō. Joā. au. [[Fo. clij.]v] in. di. c. aduersus. q sic et eum videntur sequi cōiter doc.

Additio

Pau. aut in di. c. aduersus dicit q hec opinioniē valde rigorosa et q forte cōtrariū possz teneri q ego credo post factuz licet ante factum tenerem primam.

¶ Quid de successore q nō negligit in [sect. 4] ducere vniuersitatē vt satisfaciat sz eaz inducit pro posse et tñ nihil facit. Rñ. q tenetur dimittere officium vt si cōitas cogatur ex necessitate officialis satisfacere et hoc est tutius sz cōiter doc.

¶ Vtruz dātes cōsiliū pdictis siue oēs [sect. 5] cōsiliarij talis vniuersitatis teneantur Rñ. fm Pa. in. d. c. aduersus q si dederūt cōsilia ad hec grauamina īferēda et moniti nō reuocauerint indubio sūt ex cōmunicati vt in. d. c. aduersus et in. ca. nouerit. de sen. exc. et tene^r qlibet ipō² insolidū ad satisfaciendū fm Jnn. i. d. c. sicut dignū si vero tacuerūt ita q nō cōsuiuerūt nec pro nec cōtra tunc dic q inuoluūtur pena et pctō cū his. q expsse cōsenserunt vt no. Jnn. in. ca. j. d. his que siunt a ma. par. c. de quo vide. s. cō sentire. §. ij. Si autē expresse contradixerūt. sed nō dimiserunt officium an in uoluantur peccato et pena Jnno. in di. c. nouerit recitat opi. cōtrarias. tamen ego tenerem q lz nō dimiserint officiū no teneantur p no. p Jnn. in di. c. j. nisi essent tales q ex cessatiōe consiliationis īducerēt cōitatem ad desistenduz.

¶ Vtrum predicta pena habeat locuz [sect. 6] in quocūqz successore officialis excōicatus p qdōcūqz delictū. Rñ. sz Jnn. q nō sz solū habet locū ī successore excōicati ex causis pdictis

vel alr qualitercūq; pro pter libertatem ecclesie violataz vel ni si fm hosti. successor foueret factum dā natuz propter quod predecessor fuit ex communicatus puta quia tenet clericum positum in carcere a predecessore suo vel quid simile facit. ca. si concubine de sen. exc.

¶ Vtrum iudex secularis compellens [sect. 7] clericum vel etiā secularem personam que alias est de foro ecclesiastico etiā si ne districtione persone fit excōicatu. Rñ. fm Pa. in. d. c. aduersus q si moni tus non desistat excōicatus est ipso facto. q turbat iurisdictionē ecclesiasticaz vt est tex. ī. d. c. nō minus et tenet Host. et Jo. an hodie autē p processum curie sunt excōicati excōmunicatione papali. vt. s. excōicatio. v. casu. xxxij.

[sect. 8] ¶ Sed q sūt psone q nō pnt iudicari a seculari indice. Rñ. q sunt. ¶ Prō oēs illi q gaudēt priuilegio canonis si qs suadēte de quibus vixi. s. excōicatio. v. casu. i. excepti clericis coniugatis de q bus dic vt. s. clericus. vl §. pe. ¶ Secūdo sunt persone oēs astricte ppetuo ser uitio ecclesie vel predictis qui gaudēt predicto priuilegio siquis suadente: vt no. pa. in. c. nullus de fo. cōpe. et Fe. fa cit. c. p exceptionē de pui. li. vj. in ver. p petuo secus si nō sunt ppetuo oblatis sic limita gl. ī. c. clericū el. j. xj. q. j. Tertio sūt oēs de familia epī fm cōez opi. no. Pau. in. d. c. nullus. ¶ Quarto vxor clerici q defert tonsurā et habitū et non est bigam⁹ tex. est in. l. fi. C. de incoł mu neres inquit tex. honore maritorū cingimus et genere nobilitamus et forū ex eorū psona statuimus hec ibi. ¶ Quin to rectores hospitaliū priorū si sunt ppetuo obligati f3 eundē pa. in. d. c. nul lus alias non.

¶ Sexto fratres tertij ordīs sancti Frā cisci et sorores fm Bar. in. l. j. ff. de pe. et l. sp. ff. de iure īmu. et do. ant. in. d. c. nul lus et hodie nō ē dubiū vt ptz ex pūile glo dñi. Sixti quarti qđ ð bulla aurea iesuate aut heremite fm cōem opi. nō pertinent ad forum ecclesiasticū: quia res possunt esse seculares.

Casus

vj. est in. c. nō magno ne cle. vl mo. 3 qscūq; religiosos tacite vel expresse pfessos. audientes leges phisicam nisi infra spacium duorum mensium ad claustrum redierint adde quod dicam. j. casu. xxvij.

Casus

vij. est in. c. fi. ne cl. vel mo. vbi excommunicatio contra religiosos de qua in precedenti casu exten ditur ad archi. decanos plebanos pre-[Fo. cliij. r]positos cātores et alios clericos perso natuz habētes et oēs sacerdotes nisi in fra spaciū duorū mensiū destiterit audire li. vel phisicā p cuius casus et precedētis declaratione.

¶ Queritur quando incipiunt currere [sect. 1] predicti duo mēses. Rñ. f3 pa. in. d. c. q q ad religiosos incipiūt a die exit⁹ mo nasterij. vt predictas sciētias audirēt. Jn decanis vero et alijs de quib⁹ ī. vij. casu incipiūt f3 pa. a die exitus propo rū larium cum effectū auditionis prefatarum scientiarum.

¶ Quid si nō exeūt proprios lares nec [sect. 2] religiosi monasteria sed in domibus p prijs aut monasterijs audiūt sciētias predictas. Rñ. f3 pa. ī. d. c. fi. et est cōmunior opi. q nō erūt excōmunicati. et sic tene quis quidā teneant q nihilominus sunt excōmunicati.

¶ Vtrū religiosi qui. exeunt monaste [sect. 3] ria ex aliqua alia rationabili cā: et sic au diūt predictas scientias ligentur pena predicta. Rñ. f3 pa. in. d. c. fi. q nō q vt ligentur dicta pena requiritur vt exeāt monasteriū et secūdo vt exeant ista īten tione. s. studēdi in predictis scientijs. et tertio q stēt per duos mēses extra monasteriū: siue audiant siue non ex quo pz q si

exiret extra mōasteriū ex aliqua ratlonabili cā nōvt audiret p̄dictas sci entias: et extali rōnabili cā pseuerās ex tra mōnasteriū vltra duos menses. Jn terim audiret predictas scientias nō es set excōmunicatus. secus si solū staret et principaliter extra monasteriū vt au diret: quia tunc t̄ps duorū mensium in ciperet a die cessatiōis cāe propter quā exiuit: et dispositionis standi extra vt audiat.

¶ Quid si religiosus exiuit vt audiret [sect. 4] p̄dictas scientias: postea mutato p̄posito audit theologā. Rñ. Jnn. t̄z q̄ nihilo minus ligat̄. S̄z pa. in. d. c. fi. tenet q̄ nō ē necesse vt reuertatur ad mō nasterium nec incurrit penā: sed cautius est vt faciat q̄ abbas significet ei q̄ studeat theologie. et sic cēsetur reuer sus ad claustrū et hoc erit magis tutū. ¶ Vtrū religiosus legēs p̄dictas scientias ī suo monasterio ligetur p̄dicta pe na. Rñ. mihi pl̄z opi. Pa. in. d. c. fi. q̄ nō ligatur nec. similiter decani et alij. ð qb⁹ in. vij. casu.

¶ Sed nunquid peccāt p̄fati studētes in camera p̄pria vel in monasterio ī le gibus. Rñ. Pa. in. d. c. fi. q̄ nō. si hoc faciunt ad finem intelligendi melius canones. secus st p̄cipaliter studerēt propter ipsam sciētīā ciuile. Jtē dic de p̄dictis tenētib⁹ libros p̄dicte scientie.

Casus

vij. est in. c. clericis ne cle. vel mō. vbi excōmunicātur oīms sacerdotes q̄ post monitionē officiū vicecomitis aut p̄positi secularis habuerint et cōmuniter doc. in. d. c. clericis dicūt cōprehēdi nomine sacerdotum oēs existētes in sacris. et sic tene.

Casus

ix. est ī. c. j. de sci. vbi excōmunicant̄ oēs imittentes ordina tionib⁹ vel alienatiōibus factis a scis maticis. de quo vide scisma. §. ij. et. iij.

Casus

x. est in ca. excōi. de rapto. vbi excōicant̄ oīms qui xp̄ianos naufragiū patiētes dānata cupiditate spoliāt rebus suis: nisi ablata restituāt q̄ p̄ mū poteēt f̄z Pa. in. d. c. et v̄r ēē tenere sic gl. ibidē et ē tutius f̄z aūt Joā. an. requiritur monitio vt restituant aīr ante monitionē nō erunt excōmunicati. sed non placet.

Casus

xj. est in. c. ad falsariorū de crī mine falsi de qno habes. §. ex communicatio. v. casu. iij.

Casus

xij. est ī. c. nouerit fraternitas tua de sen. ex. vbi excōmunicantur.

¶ Primo omnes illi qui statuta edita et consuetudines introductas contra ecclesie libertatem fecerint seruari.

¶ Secundo excōmunicant̄ oēs q̄ eadē statuta nō fecerint deleri q̄ primū sciuerint q̄ limito veꝝ si habēt potestatē delēdi. ¶ Tertio excōmunicant̄ statutarij predicti. ¶ Quarto scriptores p̄dī ctorum statutoꝝ ¶ Quinto ptātes cōsu les: rectores et cōsiliarij locoꝝ vbi p̄dicta statuta

edita fuerint. ¶ Sexto q̄cū-[[Fo.cliij.]v]q̄ iudicāt fm̄ predicta statuta. ¶ Septimo qui iudicata redigūt in publicā formam.

¶ Quid d̄r̄ eccl̄iasticā libertatē. Rñ. [sect. 1] f̄z Pa. in. d. c. nouerit q̄ est omne illud q̄ statuit eccl̄iasticā libertatē datum v̄l eccl̄ie a deo vt illud q̄d cūq̄ ligaueris sup̄ terrā xxiiij. q. j. vel a papa vt puta q̄ ad pias cās legata valeāt corā duob⁹ testib⁹ et hmōi. v̄l ab īperatore vt v̄bi gr̄a q̄ nullus iudicet clicos et ecclesiasticas psonas: nisi eoꝝ p̄latus et similia. sec⁹ si tale statutū esset eccl̄iasticā libertatē datū alicui p̄ticulari eccl̄ie q̄ nō eēnt excōicati fm̄ cōiter doc. Adde tñ f̄z Bar. i. auc. cassa. C. de sa. s̄a. ec. q̄ statutū q̄ clici efficerēt timidiore et laici audatiores essēt eccl̄iasticā libertatem vt v̄bi gratia si statueretur q̄ qui percutit clicum soluat. x. q̄ v̄o laicū. xx.

¶ Sed q̄d si ponat in finē statutoꝝ q̄ [sect. 2] si essent aliq̄ eccl̄iasticā libertatē eccl̄ie habeāt p̄ nō scriptis. Rñ. f̄z pa. i. d. c. nouerit et bar. in. d. aut. cassa q̄ nō sufficit ad eui tandā excōicationē predictam. sed opz q̄ deleri faciant.

¶ Vtrū sciētes statuta sz ignorātes eē [sect. 3] eccl̄iasticā libertatē eccl̄ie ligētur. Rñ. Jnn. t̄z q̄d nō ligant. Jo. de lig. t̄z q̄ nō sunt au diēdi sz tu tene opi. Jnn. q̄ est verior.

¶ Vtrū cōsiliari⁹ aut officialis q̄ nō con [sect. 4] sentit: sed cōdixit talib⁹ statutis fiendis nec ea seruari fecit sit excōmunicat⁹ nō dimisit officiū. Rñ. f̄z Ho. in sum. ti. de sen. excō. q̄ sic. Sed ego dico f̄z q̄. s̄. ca. su. v. §. v. in fi.

¶ Qñ ligant. s̄. dicti. Rñ. pa. in. d. c. no [sect. 5] uerit q̄ statuētes dictātes scribētes aut seruare faciētes. statim ligant officiales vero et cōsiliarij tūc ligant quādo ea sciētes seruauerūt: vel vt seruaret operā dederūt aut cū possent ea deleri nō fecerūt aut officio nō renunciauerūt in tellige tñ q̄ d̄z dari eis aliquod tēpus ad delendū vel renūciandū q̄ nō icōtinē ti post scīam tenent curre. ar. i. l. ratū. et. in. l. q̄d dicimus. ff. de sol.

Casus

sequētes vsqz ad casum. xxxv. sunt in. vj. decretalium.

Casus

xiiij. est i. c. vbi periculū de electione vbi excommunicātur omnes. Primo q̄ mittūt scripturaz vel nūciū vel secrete loquūt cardinalibus vel alicui eoꝝ existentibus in conclauī p̄ electione pape vbi no. q̄ missio aut locutio opz q̄ sic secreta f̄z Archi. et Ge. ibidē aliter nō esset excōmunicatus ppter q̄d dicit Ge. q̄ qñ statutū enumerat plura p̄hibita et vltimo p̄hibito q̄li tatē aliquā restrictiua adiūgit illa q̄litas restringēs refertur ad oia nūerata. Itē secūdo excōicant oēs dñi rectores alijqz officiales cuiuscunqz dignitatis aut cōditiōis existāt q̄ diligēter nō obseruāt: aut fraudē circa ea cōmittūt q̄ si bi precipiūtur obseruāda in morte pōtificis moriētis i eoꝝ terra. vt h̄r in. d. c. vbi periculū q̄d intellige fm̄ Ge. ibidē verū nisi tales officiales impedirēt de iure vel de facto ad talia seruāda: q̄ sic non ligantur.

Casus

xiiij. est in ca. sciant cuncti de elec. vbi excommunicantur oēs qui p se vel p alios spoliando seu a lias iniuste pseq ēdo grauare presum pserint in bñficijs seu alijs bonis suis clericos vel quaslibet psonas eccl̄iasticas aut eoꝝ cōsanguineos vel ecclesias mōasteria seu loca cetera ex eo q̄ tales psone ecclesia stice ad quos spectat electio noluerūt vel nolūt eligere euꝝ pro q̄ rogabant. et no. f̄z Arch. et sequit Ge. ibidē q̄ p v̄bum spoliando intelligit siue auferāt

latenter siue vastent quocūq; mō: siue inuadāt imobilia: siue rapiāt imobilia per vim et publice: siue fraudent per dolum.

¶ Queritur an predicta pena habeat [sect. 1] locum si grauant affines. Rñ. secundū Ge. ibidem q non.

¶ Vsq; ad quā gradū intelligūtur isti [sect. 2] consanguinei. Rñ. f3 Ge. ibidē q vsq; ad vij. gradum.

¶ Vtrū hec pena hēat locū in pñtatio [sect. 3] ne postulatiōe vel cōfirmatiōe. Rñ. fm gl. ī. d. c. q sic dūmō habeat fieri a clericovl psona ecclesiastica. secus si patro nus esset laicus. idē dicit Ge. ibidē in [Fo.cliiij.r] conferente et postulāte. ex quo collige q constitutio penalis quatenus cōcernit fauorem ecclie est extēdēda ad aliū casum q; expressum dūmodo casus ad quem fit extensio cōcernat fauorem ecclesie facit quod. s. dixi excōicatio. v. ca. su. vj. §. iij.

¶ Vtrū mādatarī? sit excōicat?. Rñ. fm [sect. 4] Pe. de anch. quē sequit Ge. ibidē q aut mādatarī? scit qualitatem facti q; scit hoc fieri in cōtēptū eligere debentis et tūc est excommunicatus. Et sic limita et intellige gl. ibidem. Si vero ignorat qualitatem facti tunc q; nō facit in cōtemptum canonis non erit excommunicatus. facit. c. si vero de sen. excom. et placet hec opi. Jo. de imo. sed punietur alia pena.

Casus.

xv. est in. c. gñalis. de ele. vbi excōicant primo illi qui regalia. i. collectam que fit noīe regis vel imperatoris seu vectigalia concessa ecclesijs a rege: aut custodiā seu guardiam sicut in ecclesia pñensi vbi laici debēt custodire donec ecclie sit prouisum vel aduocationis seu defensionis titulum q idē q; aduocat? dicit defensor in ecclesijs monasterijs. aut alijs pijs locis vacātib? de nouo vsurpādo bona ecclesiarū monasteriorū aut locorum ipsorū occupare presumunt cuiuscunq; sint dignitatis vbi no. fm Ge. ibidem q duo requiruntur vt sint excōicati. ¶ Primū q predicta iura de nouo vsurpent. et dīcunt de nono si a. xl. an. citra fm Gar. per. c. fi. de cōsue. ¶ Scdm q virtute illius vsurpationis bona vacantiū predictorum occupent aliter non sunt excommunicati et addit Ga. q nō soluz si supra noīata iura sed etiam quodcūq; aliud per q occupēt bona pñdicta vsurpent incidunt in penam predictam secūdo excommunicant clerici pñdictarū ecclesiarū monachi monasteriorū et psonae ceterae locorū eorūde qui pñdicta fieri pcurāt. itellige f3 Jo. an. si pcurāt ope consilio persuasione: aut cooperatione.

Casus.

xvj. est in. c. indemnitatibus de ele. vbi excommunicajtur deputati vel vocati ad dirigendas moniales in electionibus qui se non abstinēt ab his per que inter eas super faciendis electionibus ipsis oriri posset discordia vel exorta nutriri vbi dicit Ge. quod non euocatus ad electionem vel vocatus ad alia quam ad dirigēdā electionem non incurrit hanc penam sed nutrit discordiam et non solum ista pena habet locum in electionibus monialium sed etiā in his q nō renūciant proprijs sed viuūt sicut canonici seculares in secularibus ecclesijs.

Casus.

xvij. est in. c. hac cōstitutione de offi. dele. vbi excōicant quilibet procurans. vt cōseruator sibi dat? se intromittat de alijs quam de manifestis iniurijs. de quo dic. vt. s. conseruator. §. j. ¶ Est et alius casus in. c. cuz gentes de offi. le. q. c. communiter non habetur: sed extrauagans de quo dic vt. j. legat?. .§. vltimo.

Casus.

xviiij. est in. c. vnico de his que vi metusue causa fi. vbi excōi cant̃ illi q̃ absolutionē vel reuocationē quā cunq̃ a sña excōicatiōis suspēisionis vel interdicti extorsernit et vim aut metum q̃ intellige fm̃ gl. et arch. ibidē si absolutio seu reuocatio sit facta q̃ si iudex nolisset absolvere vel reuocare nō haberet locū predicta pena et si via aut metus sit illatus.

¶ Quid si sententia erat iniusta. Rñ. q̃ [sect. 1] nihilominus ligabuntur predicta pena si per vim vel metum obtinuerunt reuocationē. ar. xj. q. iij. c. j. et siue faciat per se siue p̃ alium. c. mulieres de senten. excom.

¶ Quid si obtinere talis absolutio. p̃ [sect. 2] vanum metū de quo timere nō debeat. Rñ. fm̃ Gar. ibidem et Arch. q̃ nō ligabunt̃ quia proprie non appellatur metus talis timor. l. metum cum. l. seq. et. l. non timorem. ff. q̃ me causa.

¶ Vtrum habeat locum predicta pena in absolutione a minori excommunicata [sect. 3] tione sic obtenta. Rñ. q̃ non argu. c. si quem de sen. excom.

[[Fo.cliiij.]v] Casus.

xix. est ī. c. mulieres de iu. vbi excōicatur q̃ fingit cāz vel fa. cit fraudem vt iudex psonaliter vadat vel mittat ad mulierez pro testimonio ipsius capiēdo vbi dicit gl. q̃ iudex vt posset visitare dominā faciebat eā nominare in testē si tamē nō iret ad eā l̃z fingat̃ cā non incurreret̃ ista pena fm̃ Jo. an. ibidem.

Casus.

xx. est ī. c. apostolice. de re. iu. q̃ quia vacat omitto.

Casus.

xxj. est in. c. hoc consultissimo de re. ec. non alie. vbi communicantur omnes. compellentes cuiuscunq̃ conditionis sint prelatos vel ecclesiasticas personas ad submittendū ecclesias: subiijciendo bona immobilia vel supponendum iura ecclesiarū laicis vel recognoscendum seu profitendum se tenere ab illis tanq̃ a superioribus vel ad statuēdū eos tanq̃ patro nos vel aduocatos ecclesiarū seu bono rum ipsarum imperpetuū seu ad non modicū tps sine capituli cōsensu et licē tia speciali apostolice sedis. vbi no. fm̃ gl. ibidē q̃ vt incurrañ ista pena. requiritur. ¶ Primo q̃ sint bona immobilia vel iura que in immobilibus computantur. ¶ Secundo q̃ supponantur tāq̃ sint sua vel recognoscātur ab eis. ¶ Tertio q̃ non sit ad modicum tempus quia si fieret ad modicū tempus ex aliqua iusta causa cum consensu capituli nō incurreret̃ hec pena. ¶ Quarto q̃ fiat sine licentia capituli et pape. Secūdo excommunicantur oēs laici q̃ ex licentia pape et cōsensu capituli contractus inierūt de ecclesiasticis immobilibus vel inient in futurū si aliquid plusq̃ importat nā octūz ipsoz vel p̃ actū in eis factū vsuparūt vel egerunt si moniti legitime nō desistunt ab hmōi vsurpatione restituendo etiam taliter vsurpata vbi dicit Archi. q̃ si est cōtractus emphiteoticus accipiant qđ est a iure permissum et nō vltra et sic de alijs octib⁹ initis. Itē dicit q̃ nō sufficit abstinere a tali vsurpatione ad euitādū penaz p̃dictā nisi vsurpata restituant̃.

Casus.

xxij. est ī. c. vnico de relig. do. vbi excommunicantur nouū ordinem aut religionem inuenientes vel habitū noue religiōis assumentes intellige. s. vt cum alijs simul viuant alijs seorsuz assumere non prohibetur. ¶ Secūdo excommunicantur omnes fratres mendicantiū ordinum post cōcilium lugdunēse institutoꝝ qui aliqd in proprio habere non possunt ex eorū regula si aliquem recipiunt ad pfessio nem siue si domos vel loca eorum alie nant sine licentia sedis apostolice speciali aut etiam fm Arch. si alienant bona mobilia. Excipiunt ab ista pena fratres minores et p̄dicatoreo et heremitarum sancti. Aug. et carmelitarum vt in d. c. concilium autem predictuz celebra tuꝝ fuit ab Jnno. iij. anno. do. M. ccxv.

Casus.

xxiij. est in. c. qꝛq de cen. vbi excōicant quicunqꝫ p se vel p alios suo noīe vel alieno ab ecclesijs vel ecclesiasticis psonis exigunt pedagia vel guidagia p rebus suis pprijs quas deferūt vel deferri faciunt nō cā negociationis. Intelire si sunt psone singulares q hoc faciūt sec⁹ si esset vni nersitas vel collegium quia nō excommunicant sed subiicitur ecclesiastico interdicto. Quid autem sit negociatio pprie vide. s. clericus. ix. §. ij. hodie tñ papalis est vt. s. dictum est excommu nicatio. v. casu. xix.

Casus.

xxiiij. ē ī. c. clericis. de īmu. ec. Sed qꝫ per cle. vnicam eo. tit. est reuocatus pertranseo.

Casus.

xxv. est in. c. quoniā de immu. eccle. vbi excōicantur oēs qui impetratores literaz apostolicaruz vel alios ad forum ecclesiasticū recurrētes super causis que ad idē forū de iure vel antiqua cōsuetudine pertinere noscuntur cōpellunt seu cōpelli p̄eurāt aut p se vel per alium impedimentum nec coram iudicibus ecclesiasticis delegatis seu ordinarijs possunt iusticiā obtinere vel querela de dictis causis coraz eis proponere iudices ecclesiasticos vel impetrantes aut litigantes seu liti [Fo.clv.r] gare volētes aut ppinquos ipsoruz seu res illoꝝ aut eccliaꝝ suaz etiā p captio nem modi sue alijs qbuscūqꝫ aggrauāt cū dantibus cōsiliū auxiliū vel fauoreꝝ ad predicta nec tales debēt absolui nisi prius integre satisfecerint taz iudici cuius iurisdictionē pturbarūt qꝫ parti perturbate de iniuria dānis expēsis et interesse partim papalis est vt pꝫ. s. excōmunicatio. v. casu. xxv.

Casus.

xxvj. est in. c. eos in mu. ec. vbi excōicant oēs seculare dñium hñtes q suis subditis īterdicūt ne p̄latis aut clericis seu psonis ecclasticis q cunqꝫ vēdāt aut emāt aliqd ab eisdem nec ip̄s bladū molāt coquāt panē aut alia obseqa exhibere p̄sumāt vbi nō. fꝫ Ge. ibidē q p̄dicta pena locū hꝫ solū in illis q habēt dñium et non in alijs et qñ p̄dicta interdicunt suis subditis secus si p̄dicta interdicunt nō suis subditis. ¶ Quid si fiat tale p̄ceptū vł statutū ne [sect. 1] qꝫ possit vēdere vł alienare nō subditis vel illis q nō portāt onera cōis. Rñ. fm Ge. ī. d. c. eos q nō ligant p̄dicta p̄ea qꝫ nō est ȝ libertatē ecclesiasticā ex qua nō fit mētio de ecclesijs vel

ecclasticis pso nis nisi illō itelligeret de ipsis vñ pōt iudex ecclastic⁹ ipos opellere vt declarent qđ habēt locuz quo ad laicos non quo ad ecclesiasticas personas.

Casus.

xxvij. est in. c. vt periculosa. ne cler. vel mo. li. vj. vbi excommunicantur tria genera personarum.

¶ Primo oēs religiosi tacite vel expsse professi aliquā religionem approbatā temere habitū sue religionis dimittentes vbi no. q ad incurrendum hanc penam duo requiruntur. ¶ Primū dimittāt extra monasteriū egrediēdo qz si in telligeretur q essent excōicati dimittendo in monasterio existēdo sequerentur duo incōuenientia. ¶ Primo q tex. fuis set supflu⁹ dicendo in scholis vel alibi suffecisset eniz dicere vbilibet q esse nō debet vt dicit glo. in rub. ff. q me. cau.

¶ Secundo sequeret q religiosus dormiēs sine habitu esset excommunicat⁹ quia temere dimittit. c. vidua. xx. q. j. et c. sanctimonialis. xxij. dist. ad hoc de vi. et ho. cle. c. fi. in fi. q iura volūt q sem p habitu vti debet qđ esset valde amarum verbū si ligaretur sine habitu dormiendo quod non est credendū fm Jo. an. in. d. c. vt periculosa in nouella. et iō dic q oportet dimittant habitū et sint ī scholis alibi extra monasteriū qz sic euagādi habēt materiā vt vult rō. d. c. als quis dimittāt in monasterio nec extra egrediuntur nō credo ligetur: qz cessat rō. l. s. materia euagādi. ¶ Scđz q requirīt vt incurra hęc pena est vt dimittāt temere. s. sine rōnabili causa seu licitare religiose qz l3 extra monasteriū appeāt sine habitu et eū dimittant tñ si hoc faciūt lex cā licita religioso quā īplere nō pñt comode cū habitu puta ppter balnea vel piscationem licite fiendā nō ligant ppter verbum tenere et no. in glo. ibidem et in. c. j. de sen. excom. lib. vj.

¶ Sed qđ si religiosus deferat habitū [sect. 1] sz occulte puta sub vestibus laicalibus sine rōnabili cā et extra monasteriū. Rñ. Jo. an. in. c. de⁹ q. de vi. et ho. cler. et gl. in cle. ij. e. tit. videntē tenere q sit excōicat⁹. Pau. autem in. d. c. deus. t3 q non et ego post factū sihr teneo qz constitutio penalis nō d3 extēdi ad casū nō hñtē oīdā rōnem vt no. Jo. an. in regula odia de reg. iu. ī. vj. in mercurialib⁹ l3 añ factū sit tenenda opi. Jo. an. et glo.

¶ Quid si assumit habitū alterius reli [sect. 2] gionis. Rñ. q mihi placet op. Ge. ibidē q nō icurrit pdictam penam. Et ita cō soluit Lap. allegatione. xxxiiij. nec ob. verbū sue religionis qz vna est religio generaliter sumpta quo ad tria vota.

¶ Secūdo excōmunicatur omnes reli [sect. 3] giosi qui accedunt ad queuis studia literarū intellige extra claustrum nisi a suo prelato cum cōsilio maioris partis sui cōuētus sibi eundi ad studium lñā primitus sit concessa.

¶ Nunqd ligabitur abbas sine pfata [sect. 4] lñā vadens. Rñ. Ge. ibidem q non.

¶ Tertio excōicant oēs doc. siue magri [sect. 5] qui religiosos habitu suo dimisso leges vel phiscā docēt vel in scholis suis pre [[Fo.clv.]v] sumunt retinere.

Casus.

xxviiij. est in. c. quicunq de here. vbi excōmunicantur oēs q presumserint ecclesiastice sepulture tradere hereticos credentes receptatores defensores vel fautores eoꝝ sciēter nec debet absolui nisi pprijs manibus publice extumulent huiusmodi corpora dānatorum.

¶ Quid ē tradere ecclesiastica sepultu [sect. 1] re. Rñ. fm Arch. q est taltū cadauera in cimiterio ecclesie tumulare vel etiā alibi ad modū christianorum cum psal. et ora. ad sepulturā deducere. xiiij. q. ij. qui diuina et. c. quesitum.

¶ Qui autem dicātur fautores recepta [sect. 2] tores et huiusmodi vide. j. hereticus. §. ij. cum. iiij. sequen.

Casus.

xxix. est in. c. vt inquisitionis de here. vbi excommunicantur po testates domini tēporales rectores vel eorum officiales seu baliui qui de crimine heresis cognoscunt vel indicant siue si captos p eodē crimine absq eporum vel inquisitorum licentia a carcere liberant vel executionē pro huiusmodi crimine eis a diocesano vel inquisitorib⁹ iniūctam non implent prout ad eorum spectat officium. Item si directe vel indirecte presumūt sententiam diocesanorum vel inquisitorū aut processum impedire vel si diocesano vel inquisitoribus presumpserint se opponere in his que ad prefatum fidei negociū incumbūt aut aliter impedire cū omnib⁹ dātib⁹ eis in p̄dictis auxiliū cōsiliū vel fauorē limitat tñ Mat. ibidem verum si facit animo impediēdi. Secus si impediret animo offendendi quia est inimicus suus quia sic non esset excommuni catus licet impediret.

Casus.

xxx. est in. c. vnico de scisma. et quia vacat hodie omitto.

Casus.

xxxj. est in. c. j. de homi. vbi excommunicātur omnes qui p assassinos aliquem interficiunt de quo dic vt. §. assassinus. §. j.

Casus.

xxxij. est in. c. j. de vsu. vbi excommunicantur omnes persone singulares ecclesiastice episcopis inferiores que vsurarijs alienigenis cō cedunt domos ad fenus exercendum vel non expellunt de terris suis. j. tres menses de quo vide. j. vsura. ij. §. xiiij.

¶ Quis dicitur oriūsus. Rñ. qđ is qui [sect. 1] ortus est ibi vel in vico ciuitatis illius ff. ad muni. l. qui ex vico vel etiam si pater eius inde ordinem duxit. ff. eo. titu. l. assumptio. §. filius.

¶ Quid si vsurarius nō sit de terra oriū [sect. 2] dus sed de dominio sub cuius est et re. Rñ. fm Card. et fran. ibidem non habet locum hec pena.

¶ An predicta pena comprehendebat [sect. 3] conducentes iudeos. Rñ. Card. in cle. j. de vsu. Ge. in. c. vsuraru de vsu. in. vj. et Pa. et Bald. in quodam consilio qđ incipit. Inter iudeos et Lau. de Rod. in suo tractatu de contractibus tenent qđ sic. Et sic tene: l3 aliqui teneant ctra rium vt. j. vsura. ij. §. xiiij.

Casus.

xxxiiij. est ī. c. vnico de iniuri. vbi excommunicātur concedentes represalias contra personas ecclesiasticas vel eorum bona vel si generaliter concessas pretextu cuiusuis consuetudinis

ad easdem referunt seu extendunt nisi. j. mensem a die concessionis reuocēt. intellige si sunt persone singulares. Jtē not. fm Arch. ibidem q cō cedere pertinet ad concedentes et extēdere ad alios quibus tales represalie sunt concesse.

¶ Quid si ante mensem processerunt ad actuum. Rñ. glo. et Ge. ibidem quod sunt excommunicati quia prohibent actum et precepit reuocationem infra mensem.

Casus.

xxxiiij. est in. c. felicitis de pe. de quo habes. s. excommunicatio. v. casu. ix.

Casus

sequētes vsq ad casum. xlvj. sunt in clementinis.

Casus.

xxxv. est in cle. vnica de seque. pos. vbi excommunicant omnes qui sequestrationem que debet fieri per ordinarium loci de beneficio non possesso pacifice p triēniū integrū post [Fo.clvj.r] snīam diffinituā cōtra possessorē apd sedē apostolicā dūtaxat in petitorio vel possessorio pmulgatā impedire vel fructus sequestratos qui supersunt oneribus tenētis sequestratū beneficiū occupare presumpserit a qua nō absoluant nisi vsurpata restituant et impedimentum remoueant.

¶ Quid si sequester cōuertit fructus in [sect. 1] vtilitatē bñficij. Rñ. glo. Pau. et 3ē. q nō potest propter verbum restituat.

Casus.

xxxvj. est in cle. j. de sepul. vbi excōicant oēs q interdicti tpe in casibus nō concessis a iure vel excōicatos publice. s. maiori excōicatione nō minori fm Jnnoc. in. c. sacris. de sepul. aut nominatim interdictos intellige a diuinis et participatiōe sacramentorū fm pa. q interdicti a iurisdictione vñ ab aliquo officio nō priuant sepultura vel vsurarios manifestos sciēter sepelire psumūt in cimiterijs nec debent absolui nisi prius satisfecerint illis quibus est iniuria facta ad arbitrium diocesani.

¶ Vtrū ad incurrēdū. predictā penā re [sect. 1] quirať q locus sit benedict⁹. Rñ. scđm Car. ibidē qđ sic q nō đr cimiteriū nisi per benedictionē ar. c. nemo de cōse. di. j. et hoc verius licet aliqui teneant contrarium quorū opiñ. potest esse vera qñ locus diu haberet pro benedicto licet in veritate non esset.

¶ Quis đr publice excōicat⁹. Rñ. f3 gl. [sect. 2] in. c. exceptionē de excep. q si agitur de pena incurrēda respectu cōicantiū ipsi excōicato intelligit si iudex tulit snīam ī loco vbi publice iudicare cōsuevit pñ tibus officialib⁹ suis et partib⁹ vel altera abñte p cōtumaciā aťs sec⁹ sz glo. in. d. cle. j. vult qđ ex q̄litate fori et ex multitudiē astātiū vel paucitate dicať publicū vñ nō publicū vñ fm eādē gl. sepe liēs occulte excōicatū licet sciat nō inci dit in penā Pa. in. d. c. exceptionē limitat hoc verū qñ nō esset excōicat⁹ f3 mo dū quē dicit gl. in. d. c. exceptionē aut si esset tñ sepeliēs ignorabat et magis pl3 qđ vero ad excōicatū đr publice excōicatus ex quo a iudice fuit excōicat⁹ ipso pñ te vel cōtumaciter abñte l3 nō fuerit denunciatus fm Pa. in. d. c. excep.

¶ Quis dicat nominatim interdictus [sect. 3] vel excōicatus vide nominatim.

¶ Quid si vsurari⁹ manifest⁹ fecit cau [sect. 4] tionē. Rñ. car. ī. d. cle. qđ poterit sepeliri licite et ita tenet gl. et Math. ibidem.

¶ Vtrū hec pena liget solū humo vñ tu [sect. 5] mulo imponētes. an concomitātes vel portātes seu officiātes. Rñ. Pa. tenet q solū tumulto imponentes. Ste. tenet qđ oēs etiā cōcomitātes gl. dicit casum du biū ego credo nisi fiat fraudulenter qđ solū est excōicatus imponēs in cumulo cū mādantib⁹ et autoritatē prestantib⁹ simul cū prelati dolose nō prohibenti bus sed permittētibus sepelire et officiā tibus fm morem sepulture.

Casus.

xxxvij. est in cle. j. de deci. vbī excōicant oēs religiosi administrationē vel bñficia nō hñtes qui no naliū aut als đcimas ecclesijs debitas et ad eos nō spectātes sibi appropriare presumūt seu qui de aīalibus familiaz aut pastorū suorū vel aliorū etiā aīaliū immiscētiū eoz gregib⁹ aut qui de aīalibus q in fraudē ecclesiarū emunt emptaq vēditoribus vel alijs ab ipsis tenēda tradūt seu q de terris q̄s tradunt alijs excolēdas decimas soluere nō per mittūt aut phibēt si post req̄sitionē factā ab eis quoq interest non destitit. j. mēsem vel si de his qui cōtra premissa vsurpare vel retinere p̄sumpserūt. j. duos mēses ecclesijs dānificatis emēdam nō fecerint cōpetentē nec debent absolui nisi añ satisfactionē cōdignā fecerint. ¶ Quid de decimis debitis priuato ex p̄uilegio vel feudo. Rñ. gl. ibidē. nō esse locum isti pene.

¶ Quid si predicti licet nō prohibeant [sect. 2] alijs tñ ipsi nō soluūt decīas cū debeāt Rñ. gl. ibidē Pa. et zen. q nō erūt excōicati aliter peroris essent cōditiōis q lai ci non soluentes decimas.

Casus.

xxxvij. est in cle. j. de sta. mo. vbi excōmunicant duo genera personarū. ¶ Primo oēs monachi et canonici regulares administrationem [[Fo.clvj.]v] aliquā nō hñtes q sine licētia spāli suo rū prelatorū se trāsferūt ad curias p̄nci pū vt dānū aliqđ suis prelati aut monasterijs inferāt. Vbi no. fm gl. et Car. ibidē qđ ad incurrēdū hāc penam duo requirunt. ¶ Primo qđ intrauerint curiā: q ex solo exitu claustrī ob hāc cām nō ligarent. ¶ Scđm qđ requirīt est vt causa dānificādi monasteriū vel prela tū euriā iutrauerint vnde licet dānū nō intulerint vt puta q penituit eos tñ ex quo ppter hāc causam curiā intrauerūt ligant sententiaz vero habere vel non habere non puto ponderandū vt dicit glo. ibidem.

¶ Quid est administratio. Rñ. Car. in [sect. 1] d. cle. et Lau. qđ p administratione debemus intelligere perceptionē tp aliuq fructuū nō aut spūaliū officioz. ¶ Jteq secūdo excōicant monachi q sine licētia obtēta abbatū suorū tenēt arma ītra septa monasterioz vbi dicit Car. qđ septa est clausura monasterij q non licet egredi nisi de licentia.

¶ Quid si talis est abbas qui parit cō [sect. 2] tumeliā creatori vel iniūgit monachis itollerabilia vel eos prosequīt odio ca pitali poterūt ne mōachi sine licētia arma sumere. Si alijs remedijs non possunt sibi puidere. Rñ. Car. ibidē q sine p̄dicta pena possunt assumere. xj. q. iij. c. Julianus.

¶ Quid si tenēt arma in aliquo mona [sect. 3] sterio nō in suo. Rñ. qđ nō erūt excōmunicati et no. qđ nomine armorū intelliguntur ea que cōiter sunt ad inuadendum vel defendendum. Si vero essent talia quib⁹ possent vti vt armis vel vt instrumētis sicut bacul⁹. lapis furca

et huiusmodi tunc talia summunt signi ficatum ab intentione deferentis. Jte3 ho. qđ prefati casus non habēt locū in alijs monachis nisi in nigris.

Casus.

xxxix. est in cle. attendētes. de sta. mo. vbi excommunicant̃ impediētes visitatores monialiū quarumcunq; et etiā canonicarum regulariū in his que pertinent ad officiū visitationis earūdē: vbi no. fm Car. ibide3 q ad ĩcurrēdū p̃dictā penā op3. ¶ Pri mo qđ impedimentū effectualiter prestetur. ¶ Secūdo qđ admonitio vt desistant sit eis facta per visitantē. ¶ Tertio qđ monitio nō precedat impedimētum. alias nō ligarentur ista pena. et di cit sufficere vnica monitionem etiam generaliter factam dummodo fiat a vi sitante.

Casus.

xl. est in cle. j. de rel. do. vbi excōtcañ oēs statū biguinarū assumentes vel assumptum sectantes. ¶ Scđo excōicañ religiosi q dictas biguinas fouent in eo3 statu seu vt assumāt dictū biguibatū dāt eis cōsiliū fauorē vel auxiliū3 directe vel indirecte.

Casus.

xlj. est in cle. vnica. de cōsan. et af. vbi excōicañ oēs scienter cōtrahētes matrimoniū in gradib⁹ cōsanguinitatis vel affinitatis phibitis. itē scđo cōtrahētes cū monialibus. itē tertio religiosi vel moniales aut clerici in sacris cōstituti cōtrahētes matrimoniū cum quibuscunq;. ¶ Quid si ignorauit qñ cōtraxit sed po [sect. 1] stea soluit gradū phibitū. Rñ. cū glo. et Car. in. d. cle. qđ nō ligat̃ ista pena nisi cōtrahat de nouo q̃tūcunq; cohabitēt licet peccet mortaliter. ¶ Vtrū cōtrahēs cū impubere sibi con [sect. 2] sanguineavel affine ligeĩ p̃dicta pena. Rñ. Car. et Lau. ibidē q nō ligat̃ q spō salia poti⁹ isti iuris iterpretatiōe cōtra hūt q; matrimoniū. c. vnico. de despon. impu. li. vj. et cōtrahētes spōsalia nō ligant̃ predicta pena vt t3 gl. Ste. et Pa. ibidē qđ intellige nisi p copulā carnalem efficiant matrimonium. ¶ Vtrū contrahēs cū furiosa. sibi affine [sect. 3] ligetur predicta pena. Rñ. quod non. ¶ Quid si solū cōtraxit p verba de pre [sect. 4] senti sed nō cōsumauit. Rñ. gl. q nihilo minus ligatur. ¶ Quis dicaĩ religiosus vt incidat in [sect. 5] istā penā. Rñ. gl. q qlibet tacite vł exps se pfessus aliquā religionē approbatā.

Casus.

xlij. est in cle. nolētes de heri. vbi excōicañ oēs inquisitores seu cōmissarij sup heresi deputati q [Fo.clvij.r] pretextu officij inq̃sitiōis quocūq; mō illicito pecuniam extorquēt ab aliqui bua Jtem. ij. si sciēter predicti acceptent bona ecclesiarū. Jtē. iij. si fisco etiā eccle sie ob clerico3 delictū applicēt bona ec clesiarū vbi dicit Car. q hec pena non cōprehēdit ep̃os et est verior opi. l3 aliqui contradicāt. Jtē dicit q noīe pecunie intelligĩt quodcūq; extimabile facit. l. j. et. ij. C. de consti. pecu. et. j. q. iij. per totū. Jtē dicit q solū habet locū ista pe na qñ pretextu officij hoc faciūt. Et aduerte qđ predicti nō pñt absolui p̃terq; in mortis articulo nisi prius satisfecerint de pecunia sic extorta nec priuilegium aut pactū vel remissio valet contra hoc vt in. d. cle.

Casus.

xliij. est in cle. vnica. de vsur. vbi excōicanť potestates capitanei rectores. cōsules iudices cōsilia rij aut alij quibus oficiales quarūcūq; cōitatū q̄ faciunt statuta scribūt vel dictant q̄ vsure soluātur aut q̄ solute nō restituantur cū repetūtur. Jtem. ij. qui sciēter iudicare f̄m illa statuta presumpserūt. Jtē. iij. si p̄dicta statuta hacten⁹ edita de libris cōitatū ipsarū nō deleuerint si hñt potestatē sup hoc. j. tres men ses itellige tā de ptāte iuris q̄ facti. f̄m gl. et Car. ibidē. Jtē. iiij. quicūq; p̄dicto rū presumētes obseruare predicta statuta seu cōsuetudines effectū eoꝝ habē tes quo q̄uo. Sed alij a predictis seruātes talia statuta nō sunt excōicati scōm Car. ibidē. Jtē no. q̄ is qui scribit vel dictat vt incidat ī penā p̄dictā opꝝ hec faciat tāq; officialis f̄m Pau. aliter nō ligaretur. Similiter nō ligatur scribēs snām conformem statuto. nisi ponerēt tenor statuti in sententia.

¶ Quid si faciūt statutū propter vsura rios reprimēdos vt nō exigāt nisi tan [sect. 1] tum. Rñ. glo. et Car. quod nō ligantur. ¶ Quid d̄ dñs q̄ cū iudeis vsuras exer cētibus pctā faciunt. Rñ. Car. ibidē qđ [sect. 2] sic sunt excommunicati f̄m Lau. maxime si vsure exigātur a christianis sicut quādo faciunt pacta cum xpianis vsurarijs.

Casus.

xliij. est in cle. cupientes. de pe. vbi excōicanť oēs religiosi mendicātes q̄ loca de nouo accipiūt ad habit andū. Jtē. ij. p̄dicti q̄ accepta loca hucusq; mutāt vel trāsferūt ī alios quo uis titulo de quo dic. vt. j. loca. Aduerte tñ q̄ licet sit nouū q̄ fuit et postea reficīt vt no. xvij. q. ij. de monachis tñ secūdū Car. hic nō prohibent loca destructa re ficere limitat Pau. verum nisi ipsa loca desierint esse de eorūz dñio et postea ex nouo iure acquirunt.

[sect. 1] ¶ An aut p̄dicti mēdicātes possint augmētare loca iā capta. Rñ. lap. cōsilio. clxxxvij. qđ sic sine p̄dicta pena facit. c. fi. de cōces p̄bē. li. vj. et. c. cōsuluit de iu. et cle. j. de sup. neg. prela. q̄ aliud est de nouo capere aliud augmētare preterea hic nō accipīt loc⁹ vt in. l. loc⁹. ff. de ver. sig. sed capīt pro alio loco diuerso pluraliter vñ p̄pter augmētationē nō dñr habere duo loca. Jtē. iij. ibidē excōicanť oēs religiosi q̄ aliqua p̄ferre p̄sumūt in sermonib⁹ suis vel alibi ista intētiōe vt a decimarū debitaꝝ ecclesijs solutione retrahāt audiētes vñ tria requirunt vt incidāt in predictā penā. ¶ Primū qđ dicāt intētiōe retrahēdi. ¶ Scōm qđ decime a q̄b⁹ retrahere intēdūt sint debite. ¶ Tertiū qđ dicāt psonis audiēti bus q̄ ex debito debeant soluere dictas decimas. Jtē. iiij. ibidē excōicanť oēs re ligiosi q̄ predicare presumpserint negli gētia nō purgata de cōscientia faciēda circa decimas nō soluentibus cōfitenti bus vt soluāt. Pro q̄ est sciendū q̄ in. d. cle. precipīt sub interminatione maledictiōis eterne q̄ in prima dñica. quar ta et vltima quadragesime et in festis ascē sionis dñice pēthe. natiuitatis beati Joannis baptiste assumptionis et nati uitatis btē virginis Marie predicādo populis si a prelatis ecclesiarū aut eorū vicarijs vel loca tenētibus eorūdem fuerint requisiti audientes expresse de solutione decimarū informēt. Jtē. ij. pre cipīt predictis religiosi q̄ requisiti a predictis cōsciām faciāt illis quorū cōfessiones audiūt q̄ decimas soluere nō [[Fo. clvij.]v] omittāt q̄ si post talē requisitionē sciēter post posuerint cōfitentib⁹ consciām facere de hmōi soluēdis decimis tādū ab officio p̄dicatiōis ipō facto sūt suspē si donec cōfitētibus ipsis nō fecerint cōscientiā si hoc ipm sibi dicēdi cōmode sacultatē hūerint et iō hoc non faciendo predicādo interim sūt excōicati ipso fa cto. debet ergo q̄ cōsciētā faciāt sibi cō fitētibus si cōmode pñt anteq; predicēt aliter non euitant predictam penam.

Casus.

xlj. est in cle. j. de sent. ex. vbi excōicant omnes religiosi cuiuscūq; ordinis et conditionis existētis qui interdictū impositū a sede apostoli ca vel a locorū ordinarijs q mater eccle sia seruat nō seruauerint. Jdē dic de ces sationb⁹ genaralib⁹ a diuinis et ligat hec pena etiā si interdictū sit nullū.

Casus.

xlvj. q aliquando est papalis aliqñ epālis aliqñ nō. no. in c. eos de sen. excō. li. vj. vbi illi q a snīa canonis vel hoīs propter mortis periculū vel aliud impedimētū fuerūt absoluti ab alio q; ab eo a q de iure erant absoluēdi si liberati a tali impedimēto q cito comode poterūt contēpserint se presentare illi qui legitime debebat eū absoluere et satisfacere put ab eodē eis iniungēt ipso facto snīam excōicatiōis incurrūt et ab eo solo poterunt absolui a quo a prima excōicatione erāt absoluēdi. idez dic de illis q cum absoluunt a papa vel legatis ipsi⁹ a quibuscunq; snījs iniungiūt eis vtse ordinarijs aut alijs qbuscunq; representēt p susceptio ne pnīe vel pro satisfactione impendēda his quibus iniuriā fecerant si nō fa ciūt q; primū cōmode poterūt eādē sen tentiam ipso farto incurrunt de quo vide. š. absoło. iij. §. xvj. Et aduerte hoc q Jo. an. dicit q istud habet locuz tam in lnīa iuris p hominis et ita sequunt do mini de rota.

Casus.

xlviij. qui est aliqñ papalis ali qñ epālis aliqñ nō est in. c. nu per. et in. c. si concubine de sententia excommu. contra. participantes cum excō municatis de quo dic vt. j. excommuni catio. viij. §. j.

Casus

alius. est per extrauagantem pauli scōi positā sub Rubrica de re. ec. nō ali. vbi excōicant alienātes res ecclesiasticas siue faciētes pcm per q ipsorū dñium trāsferať ac oēs concedētes ypothecātes infeudātes vel ī em phyteosim cōcedentes. aut locātes nisi in casibus a iure concessis exceptis fru ctibus et bonis q seruando seruari non pñt. Jtē. ij. excommunicantur qđ taliter alienata recipiunt.

¶ Sunt et multi alij casus excōicationū [sect. 1] tā papales q; per statuta ordinariorū in eorum diocesibus promulgati quos omitto breuitatis causa et etiā propter ea que inferam in sequenti questione. ¶ Pro de clarificatione oīm predictorū casuum tā in isto. c. q; in duobus precedē tibus queruntur infrascripta.

¶ Vtrū ignorātes pdictas snīas excōi [sect. 2] cationū ligenť quo ad deū et cōscientiā faciēdo vel omittēdo id ppter qđ snīa excōicationis īponiť. Rñ. aut ignorātia est affectata crassa vel suppia et sic ligarenť fm cōiter doc. per tex. clarū in. c. vt aīarū periculis de cōsti. li. vj. Aut igno rātia nō est affectata nec crassa aut suppina. Et sic quo ad forū cōsciētie ex no. in. c. cognoscētes de cōsti. et ī. c. a nobis. el. j. de sen. excō. et in. d. c. vt aīarū distin guo aut id q cōmittiť vel omittiť pp q excōicatio infligiť nō est phibitū vel cō ceptū a lege diuina sed solū a iure posi tiuo vť p statutū et tūc talis ignorās nō ligat snīa excōicatiōis q; ad eā incurrē dā reqriť dolus ver⁹ vel psumpt⁹ sicut est lata clpa. l. q nerua. ff. depositi. hoc tenet Jo. an. ī. c. q;te. e. ti. ī nouellavbi di cit notabile verbū no. q ī hūc vť quēcū q; canonē null⁹ icidit

nisi sit ī dolo. hoc idē tenerev̄ Jnn. ī. c. cū medicinalis. e. ti. li. vj. et facit q̄ no. Bar. ī. l. quicūq̄. C. de ser. fug. vbi dicit q̄ vbiq̄q̄ loq̄mur de pena capitali vel corporali subintelligī dol⁹. de hoc viđ. j. pena. §. vi. ergo a fortiori subitelligī ī excōicatōe q̄ punit aīaz. Cū ergo talis nō sit ī doloꝝo. vtpz̄ s̄. dol⁹. §. j. nec presumpto q̄ nō ignorat [Fo.clviiij.r] crasse nec suppine q̄ est lata culpa ergo nō ligabī snīa excōicatiōis. facit q̄ no. Jnn. ī. c. nouerit. e. ti. vbi dicit q̄ faciēs statutū ecclīasticā libertatē ignorās fore ecclīasticā libertatē nō ligat snīa excōicatio. Jtē hoc p̄z p̄ ea q̄ no. ī. l. q̄ et in. l. si q̄s īcesti. et in aut. incestas. C. de ince. et inuti. nup. vbi p̄z q̄ ignorātia iu ris excusat a pena īposita veritatis nū ptias hēti. facit si adulteriū cū īcestu. §. j. ff. d̄ adul. aut id qđ omittī v̄l omittī ppter qđ excōicatio infligī est contra legē diuinā et cōmittēs scit fore contra legē dei. l̄z ignoret esse phibitū per cōe vel p decretales aut statuta q̄cunq̄ et in hoc est diuersitas inter doct. Nam gl. in. d. c. a nobis. et Bar. in. l. cūctos po pulos. C. d̄: sum. tri. et fi. ca. v̄r tenere q̄ li gat q̄ est in dolo faciēdo rē quaz̄ scit sibi esse phibitā p quib⁹ facit. l. nec exēplū. C. ad. l. cor. de fal. et. c. cū illoz̄ in. fi. eo. ti. hui⁹ opi. v̄r etiā scho. ī. iiij. dist. q. viij. r̄riū t̄z Jo. an. in. d. c. vt aīaz et quo ad excōicationem. d. Ant. et pa. in. d. c. a nobis et Ge. in. d. c. vt aīaz. Sed p concordia sic distīgno aut loquimur de excōicatiōib⁹ q̄ infligunt iure cōi aut p extrauagātes vel statuta quecūq̄ super facto dānato a lege diuina q̄ communi ter in diocesibus publica īt et sciunt vt est illa de nō hēdo gradu phibito de nō verberando clericum et similibus et sic ligat q̄ ē lata culpa ignorare q̄ omnes sue cōditiōis sciūt q̄ si est homo boni sensus nō ignoraret talia si faceret q̄ cōiter homines sue cōditiōis faciūt. s. si īret ad ecclesias et ad p̄dicatiōes et similia ipsa nō ignoraret. Cū ergo talis nō sit extra culpā ignorātie sic nō euitabit penā. et sic intelligo et limito glo. et Bar. tenētes q̄ ligant. aut loq̄mur de excōicationib⁹ iuris cōmunis et extrauagātūz vel statutoz̄ quoruncūq̄ sup facto dānato a lege diuina que cōiter non publicant in diocesibus nec sciunt. Et sic cū talis ignorās sit extra oēm culpā ignorantie nō ligabī pena excōmunicationis nisi sit p̄sona cui et oficio igno rare sit phibitū. et sic intellige et limita Jo. an. et. d. Anto. cū ceteris qui tenēt q̄ nō ligatur snīa excōmunicatiōis ratio est quia q̄titas pene debet proportionari q̄titati culpe. c. felicis de pe. li. vj. Sed talis peccās. solū offendit legem diuinam cōtra quā se scit facere nō autem offendit cōditorē canonis cū ipsuz̄ canonē ignoret et sine omni culpa ergo solum debet puniri pena legis diuine quā p̄uaricatur nō pena excommunicatiōis q̄ nō ligat nisi rōne cōtēt⁹ regl̄ vt in. c. sacro eo. et. c. nemo ep̄oz̄. xj. q. iij. cū sitib⁹ qui cōtēt⁹ nō est ī casu n̄ro quo ad canonē v̄l statutū q̄ ignorat q̄ vbi dat̄ ignorātia cessat cōtēptus fm. d. an. in. d. c. a nobis facit. c. fi. q̄ m̄ri. acci. po. itē q̄ no. Jnn. et doc. ī. c. si vero el. ij. eo. vbi p̄z q̄ pcutiēs clericū ignorās clericum esse nō est excōicatus l̄z faciat factū dānatū l. diuina q̄ nō cōtēnit canonē cū ignoret clericū esse et sic nō ligat nec ob. q̄ se pe in excōicationib⁹ d̄r q̄ sufficiat affixio in valuis. S. Petri rome q̄ id d̄z in telligi quo ad p̄sumptionē fori cōtētiosi vel quo ad illos q̄ sunt in culpa vt non possint publicari in eoꝝ terris aliter se querē q̄ quilibet tenere h̄re p̄curatorē in curia vel studere iuri canonico q̄ est impossibile multis.

¶ Vtrū mādās fieri aliqd qđ prohibet [sect. 4] aliqua p̄fataz̄ excōmunicationū sit ip̄o facto excōicat⁹. Rñ. fm̄ distinctionē de qua. j. mādatur. §. j.

¶ S̄z qđ sit q̄ mādauit nō habuit offi [sect. 5] ciū. Rñ. q̄ nō est excōicat⁹ in nullo casu p̄dictoz̄ nisi solū in illo de quo. s̄. in ca. su. xxxj. s. in. c. j. de homi. ī alijs aut casibus vt incidat in excōicationē nō sufficit q̄ solum mādauerit s̄z op̄z effectus mādati sequat̄ vt no. in. c. felicis de penis li. vj. per Gof. et alibi per doc.

¶ Vtrum ratum habens maleficiū qđ [sect. 6] aliqua predstarum excōmunicationū prohibetur ligetur similiter cū faciēte. Rñ. q ligatur si tamē interueniant que requirūtur vt ratihabitio habeat locū que vide. §. cōsentire. §. iiij.

¶ Vtrū cōsulētes vel fauorē dātes indu [sect. 7] cētes alios ad aliqđ p̄dictoz faciendū [[Fo.clvij.]v] siñ sint excōicati. Rñ. q non nisi vbi ex primit̄ etiā q dātes cōsiliū auxiliū vñfa uorē excepto si darent cōsiliū auxiliū vel fauorē ad factū dānatuz postq̄ ille cui dāt cōsiliū auxiliū vel fauorē iam est ligatus q̄ sic ligarētur eadē pena et ab eodē essent absoluēdi vt ī. c. nup. de sē. excō. et. j. excōicatio. viij. §. j.

¶ Quero de quo cōsilio itelligit qñ ex [sect. 8] cōcōicatio infligitur cum dantibus cō siliū. Rñ. vt colligo ex Card. in cle. si q̄s de penis q̄ intelligitur de fraudulento cōsilio non de nudo q̄ nihil addicit ad peccatū vt no. in. d. c. nup. in gl. ij. et ī. c. sicut dignū de hoī. dicit Pa. q̄ consiliū prestatur suadendo rogando mandando instruendo vel vtilitatem idem secuturam ostēdēdo vt no. ī. c. ad audientiam de homi. item pau. q̄ ex nudo consilio regulariter q̄s nō teneñ vt īsti. mā dati. §. tua tm̄ gratia. Et đr nudū consiliū vel simplex fauor illi⁹ q̄ ad maleficiū faciēdū nihil addicit puta q̄ sic oīno faceret et cū tanto aīo sed vbi q̄s magis efficacit̄ inducit̄ l̄z alias esset factur⁹ tūc nō est nudū cōsiliū nec simplex fauor vt elutio ex gl. in. d. c. felicis. Jteñ no. fm̄ Pau. in. d. c. selicis q̄ ad incurrēdam penā excōicationis oportet cōsiliū fauor vñ auxiliū sint circa factū dānatū per qđ icurrit excōicatio q̄ si esset circa alia non haberet locum.

¶ Quis dicatur defensor vel receptator [sect. 9] habēs. j. Heretic⁹. §. xxij. cū sequētibus et fm̄ p̄dictā declarationē ligabūtur in quocunq̄ de ipsis fit mentio sp̄alis.

¶ Quis dicatur socius. Rñ. gl. Cardi. et [sect. 10] pau. in. d. c. felicis q̄ est ille q̄ aliqđ quo operat̄ ad actuz dānatū vnde no. q̄ qñ sūt plures ad delinquēdū et null⁹ est p̄ncipalis tūc dñr agētes. Sz qñ vn⁹ ē p̄ncipalis et alius cooperās tūc stricte dicitur socius in cēsuris l̄z large soci⁹ crimi minis dicat̄ tripliciter. s. concomitās fañēs et nō corripiciens vt. xvj. q. iiij. ita plañe. lxxxvj. d. faciētis et ī. d. c. sicut dignū. §. ij. et tales regulariter non puniatur eadem pena.

¶ Queritur quia in plerisq̄ casibus ex [sect. 11] communicationum predictorum dicitur q̄ non sunt absoluendi nisi prius satisfecerint vel aliud fecerint. Vtrum teneat absolutio ante satisfactionem et impletionem illorum que mandantur in dictis casibus. Rñ. et pro regula est tenēdum q̄ vbiunq̄ ius vtitur isto verbo pōt negatiue q̄ tūc absolutio impensa cōtra id qđ sic imponit̄ est nulla vt patet per glo. in regula prima de re. iu. li. vj. Idem dic quādo canon vtitur verbo non valeāt et tales casus sunt. xj. et. xij. et xvij. et oēs casus sequentes vsq̄ ad casum. xxxj. īclusiue. §. excōicatio. v. et. xvij. et. xij. §. excōicatio. vij. vbi autem canon vtitur verbo. nullacten⁹. tunc fm̄ zen. in cle. vnica de seque. non v̄z sz fm̄ Cardi. ibidem valet. Sed ego dico q̄ vbi al̄s absolutio alicui pertinet de iure tūc tenet absolutio si omittatur q̄ p̄cepit canon fiendum q̄tuncunq̄ vtatur verbo nullactenus aut verbo nō mereatur vel nō obsoluat̄ sed vbi absolutio de iure nō cōpetit tali puta quia conditor canonis sibi vel alteri reseruauit et solum cōcedit in aliquo casu vbi gr̄a ī articulo mortis et hmōi sub aliq̄ forma fit sub quibuscunq̄ verbis velit tūc non valet absolutio nisi seruata modificatiōe seu forma in ipso canon expressa. facit glos. in cle. j. de iure pa. in verbo inhibētes. q̄ no. bene.

Excōicatio. viij.

de participantib⁹ cū excōicatis maiori excōicatione et q̄ diuersimode participatur diuersas inferā qōnes p̄ q̄s itelligere q̄s poterit qñ p̄icipādo liga tur maiori excōicatiōe v̄l minori aut qñ licite et sine peccato participat.

¶ Vtrum p̄icipans cuꝝ excōmunicatis [sect. 1] in crimine incurrat aliquam censuram Rñ. q̄ aut excōmunicat⁹ cū quo partici pat ex excōicatus cū dātibus ei auxiliū cōsiliū vel fauorem et tunc si p̄icipat in eodem delicto siue anteq̄ sit excōica tus siue post. s. dando auxiliū cōsiliū vel fauorem ad ipsum faciendū vel cōtinuadum sic ligatur eadē sententia ex cōicatiōis et ab eodē solo pōt absolui a [Fo.cxl.ix.r] quo pōt excōicat⁹ cū quo sic p̄icipauit aut talis nō est excōicat⁹ cū dantib⁹ ei auxiliū cōsiliū vel fauorē et tūc si p̄icipat cū eo dādo auxiliū cōsiliū vel fauorem in facto dānato anteq̄ ille cōmiserit factum p̄pter qđ excōicatus est sic solum peccat mortaliter. si aut̄ participat postq̄ ille commiserit factum dānatum. et est excōicatus sic ligatur eadē excōicatione. et ab eodem poterit absol ui a quo potest excōicat⁹ cum quo participauit. et sic intellige. c. nuper. et. c. si concubine. de sen. excom.

¶ Quid si participat non in eodem de [sect. 2] licto propter qđ excōicatus est ille cum quo participat. sꝫ in alio peccato mortali. Rñ. q̄ peccat mortaliter et solū est excōicat⁹ minori excōmunicatiōe: nisi talis fuisset excōicatus a papa cuꝝ par ticipātibus ei in casibus nō cōcessis: q̄ sic ligaretur eadē sn̄a si aut̄ esset excommunicatus cum participantibus ab inferioribus a papa dic vt. s̄. excom municatio. iij. §. xvij.

¶ Vtruz̄ partic ipans in diuinis ligeť [sect. 3] eadem censura. Rñ. q̄ aut talis cū quo participat fuit excōmunicat⁹ sentēcialiter. Et nominatiz̄ a papa: et sic si sunt clerici. dic vt. s̄. excōicatio. v. casu. iiij. si vero nō sunt clerici dic q̄ peccāt morta liter. et sunt excōicati solum excōicatione minori ar. c. significante eo. titu. f̄m communem opi. doc. in. c. sacris qđ me. causa. Aut est excōmunicat⁹ a quocūq̄ inferiori a papa et denūciatus: et sic clerici participantes in diuinis peccant mortaliter: et est eis it̄dict⁹ ingressus ecclesie. vt habes. j. suspensio. j. §. xxiiij. Laici vero solū peccāt mortaliter. Aut est excōicatus generaliter a papa vel a quocunq̄ alio prelato seu a canone vel per statutū. et sic tā clerici q̄ alij nō pec cant nec sunt excommunicati etiam mi nori excommunicatiōe: nisi fit talis excommunicatus pro sacrilega iniiectione manuū in personam ecclesiasticam: ita notorie q̄ nulla possit tergiuersatio ne celari et hoc per extrauagantē factā in consilio Constātiensi sub. Martino v. et vt dicit Archi. Flo. ī summa sua habuit ipse a duob⁹ notabilibus fide dignis q̄ fuerunt p̄ntes q̄ fuit acceptata in. d. cōsilio ab omnibus et est perpetua fuit etiam vt ego habui a fide dignis cōfirmata et approbata in cōsilio cōstātiē. si cui⁹ tenor talis est. Ad euitandū scādala et multa pericula q̄ cōscientiūs timoratis cōtingere possunt christi fidelibus tenore presentium misericordi ter indulgem⁹ quod nemo deinceps a cōmunione alicuius sacramentorū administratione vel receptione aut alijs qui buscunq̄ diuinis intus et extra pre textu cuiuscunq̄ censure aut sententie ecclesiastice a iure vel ab homine gñaliter pmulgate teneatur abstinere vel aliquem vitare aut it̄dictū ecclesiasticum obseruare: nisi sn̄a vel censura huiusmodi fuerit illata contra personam collegium vniuersitatem ecclesiam communitatem vel locum certum a iudice publicata vel denunciata spiritualiter et expresse constitutionibus apostolicis et alijs in cōtrariū facientibus nō obstantibus quibuscūq̄: saluo si quem pro sacrilega manuū iniiectione in clericum sententiā latam a cano ne adeo notorie cōstiterit incidisse qđ factum non possit aliqualiter tergiuersatione celari nec aliquo suffragio excusari. nam a communionē illius: licet denunciatus non fuerit volumua abstinere iuxta canonicas sanctiōes. hec. d. extrauagans.

¶ Vtrum participātes cum predictis [sect. 4] excommunicatis nominatim denūciatis a quocūq; prelato in alijs quā in cri minibus et diuinis peccent mortaliter Rñ. Pau. in. d. c. sacris recitat diuersis opi. et dicit q communis opi. est qđ solū peccat venialiter et est excommunicatus minori excommunicatione nisi in sex casibus. ¶ Quorum primus est quā do communicat in cōtemptū clauū. ¶ Secundus contra preceptum superioris. ar. c. ij. de maio. et obe. ¶ Terti⁹ quando in diuinis. ¶ Quartus quando ī crimine mortali. ¶ Quint⁹ quādo [[Fo.cxlx.]v] est excōicatus cū participantibus sibi. ¶ Sextus si cōio sit nimis frequēs. Et licet predicta opi. sit satis rōnabilis: tñ magis mihi placet opi. scđ Bo. in. iiij. di. xvij. q. pe. q tenet q solū peccat mor taliter in duob⁹ casib⁹ cōicans in actu exteriori alijs a crimē et a diuinis. s. qñ cōicat in cōtēptū snīe late. aut scđo qñ credit p̄babit̄r q ex tali cōione snīa ve nit in cōtēptū. Sz si p̄babiliter extimat q snīa nō magis cōtēneť ex sua cōione et cū timore hoc facit. ex quadā affabili tate: aut pusillanimitate et hmōi: et sic solū peccat venialiter et ligatur minori ex cōicatione. cū qua snīa cor. Tho. ī. iiij. ea. di. q. ij. ar. iiij. et Pe. ea. di. Jntellige p̄dicta si cōicat in p̄hibitis q sunt vltra crimē et diui na ista q cōtinentur in isto versu. Os: orare: vale: cōio: mēsa ne gať. Os. i. locutio quā Guido et Hugo. ī c. quoniaz multos. xj. q. iiij. extēdūt etiā ad literas recipiendas vel mittendas et nuncios et munera. Assurgere aut vel ei reuerentiā facere aut inclinare se salutandi vel mouere labijs dummodo nihil dicat non inducunt minorem excōicationē fm Ro. cū pene sint restringēde p regulā odia. de re. iur. ī. vj. Orare p hoc prohibetur nō solū participatio in diuinis et sacramentis: sed et etiā ne q̄s oret in ecclesia vel extra simul cū excōicato. Dicit tamē Jnn. ī. d. c. nuper. q si excōicatus sit in ecclesia vel in alio loco nō cā orandi sed p alio negocio q non p̄hibetur quis ibi orare cū in oratione sibi nō cōmunicet: et placet mihi. lz Hosti. ibidē teneat contrartū. vel per hec p̄hibet saluatio quelibet fienda excōicato: sed loco eius d̄z dicere deus emēdet vos: vel si scribit loco saluatio nis dicat spiritū sanioris cōsiliij et hmōi. q sic nō est ipsum salutare modo quo p̄hibetur. Cōio per hoc p̄hibet ne q̄s facto cōicet excōicato: puta cooperādo in aliquo exercitio vel habitādo in domo cum excōicato. dicit tamē Jnno. in d. c. nulier. q si ego et excommunicatus sum⁹ in aliqua domo: ego pro meis ne gocijs et ipse pro suis: q non dicor cōicare ei: sed quādo ego et ipse simul pro eodē negocio cohabitam⁹. similiter dicit q si ego et ipse haberemus vnā solā camerā cōem q liceret mihi in ea cuz eodē excōicato iacere comedere et hmōi dūmō nō cōicent ei in eadē mēsa: nec ī eodē lecto aut locutione vel oratione. Mēsa per hoc p̄hibet comestio vel potatio cū excōicato. et de his oībus habetur. xj. q. iiij. c. sicut et in tribus. c. se. et no. in. d. c. nuper.

¶ Sunt multe psone que licite cōicare [sect. 5] possunt cū excōicato. de q̄b⁹. xj. q. iiij. c. qm multos q cōpr ehendunt his p̄sib⁹ Vtile lex: humile: res ignorata necesse hoc anathēa qđē faciūt ne possit obeē. ¶ Vtile. s. cū q̄s p̄cipiat p sua vtilitate [sect. 6] puta petēdo ab eo debitū quo ei tenet̄ extra. e. c. si p̄e. et etiā in iudicio ppter hoc pōt eū cōuenire. Jtē ppter vtilitatē aīe excōicati: valet eū corrigendo vel inducendo ad pñiam. licet etiā īterponat alia p̄ba vt magis efficaciter possit eū inducere. c. cū excōicato. xj. q. iiij. facit c. cū volūtate. eo. ti. p̄terea ad p̄dicationē admittunt̄. de cōse. di. j. c. ep̄s. facit. c. rñso nño. e. ti. excusantur etiā propter hoc qui. causa prediciōis vel cōfessio nis habitāt īter eos et eleemosynas recipiūt ab eis quādo alias id facere bono mō nō possunt eis nō cohabitādo. d. c. volūtate. Jtē licite possunt participare cū excōicato p salute aīe mee et pro vtilitate tēporali: puta querēdo ab eo consiliū: cū alios peritos habere non possum. Dicit tamen Ray. q in hoc nō sunt multum laxande habene: sz discre te et cū intentione solum vtilitatis predicte cōsequende et non alio

modo. Et tandiu possunt participare pro salute aīaz ipsoꝝ excōicatorū quandiu spem de eorum correctione ꝑbabiliter habēt et non plus.

¶ Lex. s. matrimonij propterea vxor co [sect. 7] habitādo viro et obediēdo ꝓuis sit excōicatus nō peccat nisi excōicatio esset inflicta propter tale matrimonium.

¶ Sꝫ nūquid licitū sic sit viro cōicare [sect. 8] cū vxore excōmunicata. Rñ. quidam d [Fo.clx.r] cū q non. sed iu tene q siꝛ licite communicare pōt ꝓ ad īparia nō iudicā vir. et vxor. c. gaudem⁹ de diuor. verū est q si vir cū debeat esse caput mulieris xxxiij. q. v. hec imago nō inducit vxoreꝝ ad petēdā absolutionē ꝑm q debet et teneꝛ peccat mortaliꝛ. ij. q. vij. c. negligē re. et eēt excōicat⁹ mīori excōicatiōe. sec⁹ qñ nō pōt caz cogere et suscepit necessaria ab ea vel efficeretur peior.

¶ Sed qd si vir vocat ad mēsā excō [sect. 9] municatū: nūquid mulier poterit licite cū eis come dere. Rñ. q nō sed comedat in alia mensa diuersa ab illa.

¶ Hūile sub hoc excusantur filij fui et [sect. 10] ācille. Rod. tñ intelligit ð filijs q sūt in patria ptāte. secus de emācipatis ꝓ te nētur euitare eum nisi ipsi cōmensales eius essent: et ab eo necessaria haberēt ꝓ sic excusarētur. Jdē dicit. Hu. de patre respectu filij q teneꝛ vitare filiū excōmunicatū nisi ab eo recipiat alimēta et idē te net Jnno. q limitandum puto quādo non facile potest aliunde neces saria habere.

¶ Excusantur etiā serui: ancille: rustici [sect. 11] seruiētes et oēs alij subditi de familia excōmunicati q nō adeo curiales sunt vt eorum cōsilio scelera ꝓpetrenꝛ: tales ei ꝓsone ex quo erāt añ snīam latā ad familiare obsequiū exhibendū astricti excusantur cōicādo ēt post snīaz. c. īter alia eo. ti. Jdē intelligas de nutricib⁹ et illis qui cōtraxerūt societātē vel alio modo per aliquē contractum eis erant obligati. Qð limitat Hosti. et Ber. quādo sine eorū incōmodo nō possunt abstinere similiter conductor mer cenarij facere potest ꝓuis postea excommunicetur. Jdem dic de vasallibus et haben tibus emphyteosim ab eis q possunt eis reddere pensiones. et alia ad que obligantur secundum veriore opinionem.

¶ Sed quid dicemus de illo q vel ex cō [sect. 12] tractu vel ex iuramēto tenetur aliquid soluere vel dare alicui incerto termino q postea excōicatur. Rñ q sup hoc fuit diuersa opi. īter doc. sꝫ mihi placet opi. Host. q si talis obligat⁹ pōt desistere a tali solutione vꝛ datiōe sine suo icōmo do vel dāno q nō teneꝛ: nec dꝫ. cū excōi cato ꝓticipare dādoꝛ soluēdo qð ꝓmiserat ꝓ ī oī iuramēto vꝛ obligatiōe sub ītelligiꝛ ista cā. s. si talis ꝓmāserit cui liceat cōicare ar. xxij. q. ij. ne qꝫ. nec ꝓec cat nō adīplēdo qð ꝓmiserat si facit ex zelo ecclesiastice discipline. sec⁹ si face ret solū ex cupiditate auaricie. ꝓ si ꝓec [sect. 13] caret q ad deū. ¶ Quid si qꝫ ðhat cū ex cōicato: nū qd excusabiꝛ ꝓticipādo postea. Rñ. q si hoc facit ex magna sua ne cessitate: puta ꝓ nō pōt aꝛ viuere bono mō sic excusat ꝓ. c. si vere. e. ti. si autē nō fuit ꝓpulsus a tali necessitate sic nō excusabiꝛ ꝓticipando cū eo si mō ðxit sciēs eū excōicatum. hec eliciuntur ex dictis doc. in. c. nos sanctoruꝝ. xv. q. vj. et in ca. veritatis de do. et contu. in. di. ca. si vere.

[sect. 14] ¶ Res ignorata. s. qñignorādo eū excōi catū ꝓticipat. qð ītellige vez nisi ignorātia sit crassa vꝛ affectata et sic nō excu [sect. 15] sareꝛ. ¶ Sꝫ qd si audiuit ð aliq q sit ex cōfcāt⁹ nūqd teneꝛ eūvitare. Rñ. q aut ꝓbabiliter credit. eū excōicatū puta q hoc hūit aꝓsonis grauib⁹ et fidedignis et sic teneꝛ. si āt nō credit ꝓbabiliter ex cōmun icatū nō debet eūvitare. sꝫ depo nat ꝫsciētīā. s. q nō sit excōicat⁹ ꝓ mul ti multa loquūꝛ et q cito credit leuis est corde qð si nō pōt eā deponere teneꝛ eū vitare ar. c. inquisitioni eo. titu.

[sect. 16] ¶ Vtrū semel excōicat⁹ sit sēꝓ vitādus. Rñ. q sic nisi cōstet ð absolutiōe ꝓ regu lā semel mal⁹. de reg. iur ī. vi. et ē bon⁹ tex. ꝓ hoc ī. c. ꝓposuit de cle. exc. mi. q limito q

ad cōsciētā veꝛ nisi esset talis psona de qua ꝑbabiliter posset cre di dicto suo affirmāti se esse solutū. ar. c. ex parte de offi. ordi.

[sect. 17] ¶ Necesse ꝑpter necessitatem commu nicās excōmunicato excusatur. vnde si necessi tas est absoluta q̄ dicitur vis sic clarū est q̄ excusat per eo. sacris. deihis que vi. vel me.

[sect. 18] ¶ Sꝫ qđ de necessitate conditionata q̄ est metus. Rñ. q̄ aut metus est talis q̄ [[Fo.clx.]v] caderet in cōstantē viꝛ. et sic ex tali me tn participās etiā ī diuinis nō peccat nec minorē excōmunicationē incurrit nisi participet in crimine: vel nisi causa excōi cationis esset ꝑ fide defensanda. ratio ꝑ ex quo quis nō tenet obedi re ꝑlato preci piēti q̄ se exponat morti vel cruciatui et hmōi nisi ꝑ fide et cōmu ni salute. qñ als nō pōt defensari vt ptꝫ s. caritas. §. v. et. j. religiosus. §. xxx. Sic nullus tenet euitare excōmunicatos qñ id facere nō pōt sine tali periculo: ꝑ ꝑceptuꝫ de excōmuni cati vitandis cū sit iuris positiui nō pōt ad hoc lig are aliquē. si autē metus nō sit talis sic pti cipās ex tali metu nō euitat minorem excōmunicationē. et fm hoc intellige. d. c. sacris. dū dicit q̄ ꝑ nullo metu dꝫ q̄s pctm̄ mortale icurrere. ꝑ presupponit talē facere cōtra ꝑceptum. quod seruare tenetur. vñ dic q̄ loquit de participa tiōe ī crimine vel de metu q̄ nō caderet in cōstantē et fm ꝑdictā distinctionem cōcordāt doc. q̄ suntuarij. in. d. c. sacris. ꝑ ad eam nō aduertunt.

¶ Qui de necessitate victus. et hmōi nū [sect. 16] qđ talia possint peti ab excōicato. Rñ. q̄ sic fꝫ cōmuniter doc. in. d. c. si vere et in. c. iter alia. e. ti. vñ breuiter cōcludēdo dico q̄ qñ cōico excōmunicato nō in eius fauorē aut comodū: sed ꝑ euitādo dāno mei patrimonij vel subleuanda mea necessitate nō icido ī minorē excō municationē dūmō nō participē in cri mine. aut in diuinis extra casum iusti metus. ar. eoꝫ que no. in. d. c. nos ꝑdecessorū. et. c. veritatis.

¶ Quomodo debeo euitare excōicatuꝫ [sect. 20] Rñ. q̄ aut ē occultus et sic debeo eū eui tare ī occulto puta exeūdo ecclesiā fingēdo aliā cām et hmōi. et taliter q̄ non prodā eū ar. c. si tm̄. vj. q. ij. et. c. cum non ab hoīe. e. ti. Et voco hic occultū excōinicatū illū q̄ cōiter habetur pronō excōi cato. lꝫ aliq̄ pauci sciēt: et nisi sit eius ꝑlatus q̄ cū eo cōicat: ꝑ talis ꝑlatus te netur eū monere vt ecclesiam exeat et si nōvult si pōt ꝑbare dꝫeū publice incre pare. Si vero est publice excōicat⁹: puta ꝑ cōiter scitur: sic opꝫ eū publice eui tare vnde si intrat ecclesiam cā orandi vel audiendi diuina debet eum publi ce monere vt exeat q̄ si noluerit pōt ad prece ptum sacerdotis violenter eici si modo non immineat periculum effusionis sanguinis vel saltem debent de ecclesia ipsi exire.

¶ Quid faciet sacerdos si īcepta missa [sect. 21] perꝑedit ibi excōicatū esse. Rñ. q̄ si est occult⁹ nō dꝫ dimittere offm̄. ij. q. j. nihil limita nisi sit ꝑlatus suus et possit hoc ꝑbare ꝑ tūc faciet vt dictū est ī. §. ꝑcedēti si vero est publice excōicatus. Sic publice moneat eū vt exeat. q̄ si nō vult exire et sacerdos nōdū īchoauit ca nonē dꝫ dimittere missā ar. c. oīs. xxiiij. q. j. et hic noīe cononis intelligo a Te. igiꝛ et vltra fꝫ ar. ī. c. de hymnis de ꝫlc. d. ij. quāuis do. Alex. Vin. ī. c. cum marte. de cele. mis. recitet Host. Jnn. et Pa. tenere q̄ canō imcipit a verbis cōsecre tionis. si vero īchoauit prosequat vsqꝫ ad sumptionē sacramēti qua facta iteꝫ moneat eum vt exeat q̄ si non vult exi re dimittat post communionem et in sa cristia eam dicat.

¶ Vtrū ꝑtipicās cū excōicato etiā ab [sect. 22] īferiori suo vñ a se liget minori excōica tiōe. Rñ. fꝫ Pan. ī. c. cū desideres. eo. ti. q̄ sic si est īferior a papa et addit q̄ et si vellet euꝫ habere pro absoluto nihilominus ligaretur ꝑ nō potest eum tali modo absolute.

¶ Vtrū excōicati transeat in tertiā pso [sect. 23] naꝫ. Rñ. q̄ nō nisi qñ participātes ligā tur etiā maiori excōmunicatione.

Excommunicatio.

ultimo de malis que inducit maior excommunicatio ut ostendatur quantum est timenda. Vbi sciendum quod xxj. malum inducit.

Ad propositum eorum quod in hoc. §. dñr et quod excommunicatio contra populum afficiat et posteros non. Dy. Bar. et Ang. in. l. si grege de leg. j. Bar. i. l. iter stipulante. §. sacra ff. de x. obl. doc. et Pe. de su. i. l. proponebat de iudi. et bar. i. l. quod i reru. §. j. de lega. ij. et an presumat excommunicatio. non. Bar. in aut. [Fo.clxj.r] si dicatur. C. de testi. quod non nisi in eo qui asserit se absolutum de quo per eundem in l. decem. de verb. obli.

¶ Primo priuat participatione aliorum. nā [sect. 1] excommunicatus tenet euitare alios f3 Pa. i. c. nulli de sen. ex. et contemnendo euitare alios toties peccat mortali ter. facit. c. illud de cle. exco. mi. et. c. sicut. ij. q. vij. unde licet excommunicato possint causa humanitatis in sub statione actione vite etiam non expectata extrema necessitate necessaria vite ministrari ut alimeta vestes et hospitium f3 gl. in. c. quonia. xj. q. iij. tñ utensilia et alia instrumenta sine quibus vivere pot non sunt ei ministranda. Solū modo ergo in casu in quo homo excepto caritatis tenet cōicari cū eo pot fm Tho.

¶ Secūdo excludit hominem a sacris ecclesie. [sect. 2] clesie. iij. q. iij. engeltrudam.

¶ Tertio priuat suffragio ecclesie quod [sect. 3] suffragium f3 theo. in. iij. d. xxij. valet ad quatuor v3 ad augmentum gratie quam habet ad merendam gram quam non habet ad protectionem dei habendam et ad defensionem ab hostibus promerendam. et propterea dñr tradi sathane i. c. audi. xj. q. iij. unde sacerdos excoiatus non pot dicere. Dñs vobiscum in officio. ar. c. nihil. xj. q. iij.

¶ Quarto non pot interesse diuinis officiis [sect. 4] cijs aut cū alijs orare in ecclesia: als peccat mortaliter nec de extra ita prope stare quod audiat. de peni. et remis. c. quod in te. posset tñ solus in ecclesia orare.

¶ Quinto excludit a regno celorum. xx [sect. 5] iij. q. j. quodcūq. et. xj. q. iij. c. nichil.

¶ Sexto si ingerit se diuinis existens in aliquo ordine irregularis efficitur. ut [sect. 6] j. irregularitas. j. §. xl. cum sequen.

¶ Septimo. efficitur infamis. vj. q. j. in famis. Bal. tamē hoc refert ad excommunicationem [sect. 7] notoriam.

¶ Octauo nullum bonum ficiū ecclesiasticum [sect. 8] potest acquirere. c. postulasti de cle. ex. mi. et in. c. bene in fi. de eta et qualit.

¶ Nono non pot eligere de appel. cōsti. [sect. 9] ¶ Decimo si sit excommunicatus recipit bonum ficiū l3 absoluatur postea et ei ceda [sect. 10] tur fructus anteriores restituere tenet. ca. sacro. e. ti. et. c. pastoralis in fi. de appel. ¶ Undecimo ab officio et beneficio est [sect. 11] suspensus. d. c. pastoralis in fi.

¶ Duodecimo obligati ei ex debito fi [sect. 12] delitatis sicut sunt vasalli non tenentur ei quādiu durat excommunicatio f3 Pau. i. d. c. veritatis.

¶ Tercidecimo non potest contrahe [sect. 13] re matrimonium sine peccato mortali licet teneat. [sect. 14] ¶ Quartodecimo non valent litere impetrare a papa per eum super alio articulo. c. ipso iure de rescrip. lib. vj.

¶ Quintodecimo nullus potest pro eo [sect. 15] orare intellige sollemniter.

¶ Sextodecimo non pot constitui procurator [sect. 16] rator: de pba. post cessionem nec procurator rem constituere. ca. fin. de pcur. quod limita verū ut actor. secus ut reus ad defendendum se. c. intelleximus. de iudi.

¶ Decimoseptimo quod stas excommunicatus [sect. 17] per annum pot priuari omnibus beneficijs si quod h3. xj. q. iij. rursus. et. c. quicūq. quod limitat gl. in. c. cū contumacia. de here. li. vj. et Jnn.

in. d. c. cū bone. do. Ant. in. c. j. de iudi. verū si excōmunicat⁹ fuit p cau sa criminali: secus si p ciuili: q si stetil set per mille annos non posset priuari glo. est singularis in. c. contingit. de do lo et contumacia.

¶ Decimo octauo q debet soluere p sin gulo dievnū grossuzanteq absoluator [sect. 18] fm statutum aliquoz epoz quod quidem licet videatur simonia cum per. c. ad nostraz. et. c. nemo desimo. tñ Host. et Jo. and. in. c. ad aures desimo. determinant contrariū et q licitum est: q intelligo verum si sit in penam et vt citius querat absolutionem.

¶ Decimonono nō valent contract⁹ fa cit p excōicatū ratione publici officij si [sect. 16] erat publice excōicat⁹ act⁹ vñ publici et ciuiles nō tenent puta q tutor existēs ī ter ponit autoritatez alienādi seu suscepit pcuratoris officiū vel administrationē bonoz ecclesie: aut istrumēta con ficit siue vt arbiū laudū ptulit: q tales sunt actus publici. Si vero promissum fuit in eum vt in arbitratorē ita q arbitramētū accipiāt effectum ex cōsensu [[Fo.clxj.]v] partiū vt est qñ reducit partes ad concordia bñ tenet nō ex vi sue snie: sed cō sensus partiū. Gesta aut p occulte excō munitū ī tpalib⁹ rōne publici officij bñ tenēt si mō offm est publicū autoritate et vtilitate. sec⁹ si fuisset publicū au toritate: sed vtilitate priuatū f3 Pa. in. c. post cessionē de proba. q si erat excōi catus tpe assumptionis officij non va let gñaliter vt puta q fuit cōstitut⁹ pcurator q erat excōicat⁹ sec⁹ si post consti tutionē fuit excōicat⁹. q tenēt nisi exci piat fm Pa. in. d. c. post cessionē quo ta mē ad act⁹ spūales si sunt tales in qb⁹ īprimiū character sic tenēt vt collatio ordinū et hmōi. l3 indigeat dispēsatione taī ordiatus. vt. j. irregularitas. j. §. iij. alij. aut actus spūales in qb⁹ nō imprimiū character. vt collatio bñficij et hmōi tenēt qñ nō ē publice excōicat⁹ rōne pu blici officij. l. barbari⁹. ff. d offi pto. sunt tñ retractādi si is ī cui⁹ fauorē sūt facti sciebat eū excōicatū: s3 dubitat de ex cōi catione an teneat rōne pulici officij lata ab excōicato occulto Pa. in. d. c. xitatis de do. et ctu. tenet post factū ad penā irregularitatis euitādam q nō valeat: et placet. Electio ē t3 vide at q ad capl3 ptinere ad offm publicū: tñ q ad singlares nō ē offm publicū: s3 est qdā frnitas et iō n t3 facta ab excōicato etiā occulto. Alij at cōtract⁹ sup tpalib⁹ ini ti nō rōne publici s3 priuati vt emptio vēditio. et c. cōiter tenēt q tenēt vt no. pa. ī. c. si vere. e. ti. et ī. d. c. veritatis quis multi doc. teneāt fore nullos ōctus.

¶ Vigesimo nō pōt testamentū facere [sect. 20] f3 aliquos cōius tñ teneī q pōt testari. vt not. Albri. in. l. j. C. de here. insti. et Car. in. c. q3q. de vsu. li. vj. et Pau. in. c. ad probandum. de re iudi. q equipara tur relegato.

¶ Vltimo priuat ecclesiastica sepultura. quia cui nō cōicamus viuo nec mor tuo cōicare debem⁹. c. sacris. d sepul. qd limita nisi absoluator. vide multa alia si placet. in dicto capitulo ad probandum et in cap. veritatis. et in. ca. si vere notata. a doc.

Excusatur.

quis a peccato ex decez. ¶ Primo ex alienatione mentis illicitum agens quam alienationē adducit qñq facti qualitas si cut Loth. qñ voluit filias prostituere vt liberaret quos suscepit. vt dicit Au. in. c. qd ait. xiiij. di. Aliquādo furor siue insania. Aliqñ ebrietas. Vñ qñ ex toto qs est extra seipsum excusatur a toto vt ptz in. c. aliquos scimus. et. c. illa cauē da. xv. q. j. et in. c. iebriauerūt. ibidē patet q est puniēdus p ebrietate s3 nō p omissio in ipsa. et sic videtur tenere gl. ibidē de q vide. s. ebrietas. §. iij. ¶ Secūdo ex coactione. Intellige absoluta. facit. c. nō ē. xv. q. j. et. 50. di. c. psbyteros. ¶ Tertio ex ignorātia siue errore. Intellige vt dicam. j. ignorantia. §. iij. facit pro hoc. xv. q. vj. si a sacerdotibus xxxiiij. q. ij. in lectum.

¶ Quarto excusat consuetudo. d. q. s. Consuetudo. §. ix. ¶ Quinto necessitas. de cōtra. dist. v. discipulos. ¶ Sexto pietas. vt p. c. cōst. de fer. ¶ Septimo locatio et ludus. vt i. c. j. de sen. ex. et. xv. q. j. illud relatū. dūmō nō sit noxi⁹ q. ff. ad. l. acq. l. nā lu d⁹ noxt⁹ i culpa. ē. ¶ Viij. qñ fecit diligētia dōbitā vt i. c. Joā. et. i. c. qdē vt asse ris. de homi. ¶ Nono ideliberatio mētis. xxij. q. iiij. nabuchodonfor. ¶ Decimo ex obediētia superioris. xiiij. q. v. c. dicit dñs. xj. q. iiij. qd ergo. xxij. q. j. qd culpa. Jntellige si nō sunt cōtra legē superioris vt. xj. q. iiij. si dñs. et. c. fequēti.

¶ Vtrū clericus cui ep̄s p̄cipit vt vadat romā possit se excusare q. alij sūt meliores et magis apti. Rñ. gl. in. d. c. quid og et. xxij. q. j. c. fi. q nō q. in legationibus ordo nō est seruandus. ff. de. legatis. l. sciēdū. §. pe. Jtē quia Jo. vlt. respondit domin⁹ Petro: qd ad te: tu me sequere.

Executor

pprie dñr qui rez iudicatā ducit ad effectum. vt dicit glo. in capitulo super questionum de offi. delega. de quo habetur secunda. q. vj. ca. ei q appellat. x. ab executore. et in c. nouit d ap. et multis alijs locis q aliqñ dicitur merus executor. qñ cā est cognita a superiore et mera executio sibi mā-[Fo.clxij.r] datur vnde ab isto appellari nō pōt tā de iure canonico quā ciuili. vt de re iudicata. c. qd ad cōsultationē. et dicto. x. ab executore. et. C. quorum appel. nō re. l. ab executiōe nisi executor snīe modū excedat. vt dicit text⁹ i. d. l. Aut nisi male interpretetur snīam et huiusmodi de quibus per gl. in. d. c. qd ad cōsultationē. Aliquādo x. dicī mixt⁹ et est quādo aliqd a superiore mādat exequēdū simplr. Vnde talis d. admittit rōnabiles exceptiones c. ex pte el secūdo de offi. delegati. et. c. eā te decet de etate et qualita. et in. c. cū a deo. de rescri. Et hoc vez nisi cōstet q superior ex certa scientia sic velit. vt no. gl. in. d. c. ex parte. Et ab isto executore mixto pōt appellari si aggrauat vel iniuriat. vt. C. de ap. l. si quis procuratore.

Ad ppositum eoz q hic dicūt de executore snīe vide Bal. in. l. si p̄tor in prin. de iud. et i. l. executore de exe. rei iud. et Bar. in. l. a diuo pio. ff. de re iudicata. et in. l. pcuratorē. ff. de pcura. vbi no. q executor snīe nō pōt de ei⁹ iniquitate cognoscere de executoribus aut testa mētorū qui et a quibus cōstituant et ad qd no. Bal. i. l. id qd pauperibus. C. de episco. et cle. et i. l. captatorias in. ij. q. C. de testa. mili.

¶ Quis pōt eē executor in causis eccle [sect. 1] siasticis. Rñ. mer⁹ executor pōt eē quilibet cleric⁹ Mixt⁹ vero nō nisi in dignitate cōstitutus aut psonatum habens. Vel canonicus eccle cathedralis si cōmissio sit ei: autoritate literarū apostolicarū vel legatorū: aut delegatorū apostolicorum. Secus si ab alijs quia tunc quilibet clericus pōt esse. vt patet per not. in capitulo statutum. de rescri ptis. li. vj.

¶ Executores testamētorum: siue fidei [sect. 2] commissarij q possunt dari. Rñ. q siue testator sit cleric⁹. siue laicus pōt deputare executores tā laicos q clericos seculares. et etiā religiosos quoscunq dū modo religiosi a suis supioribus obtineāt licētiā exequēdi exceptis fratrib⁹ minoribus quibus est phibitū in cle. exiui. in. §. p̄inde vir sanctus de xbo. si gni. fallit hoc scōm Bart. in minori ca. li. iiij. c. j. qñ distributio d. fieri in fratres ip̄os vel moniales sancte clare subiectas cure ipsorū herede volūtarie soluente quia sic frater minor pōt esse executor. et quod taz cleric⁹ religiosus quā laicus possit esse executor not. in. cap. religiosus de testa. li. vj. et per docto. in capitiu. tua nobis et ibi Pau. in. c. Joannes. de testa. etiam si sit minor. xxv. an. secundum glo. in. d. c. religiosus et hoc de consuetudine. Et sequitur Albri. in. l. nulli. licere. C. de epis. et cle. dummodo adultus sit. Jte non admittit seruus:

nec surdus multus p̄digus furiosus q̄ uis aliquid tenuerint q̄ etiā seruus et pupillus possit esse. vt ibi not. Albri. s̄z est verius q̄ non.

¶ Vtrum femina possit deputari glos. [sect. 3] Jo. an. ī. d. c. religiosus t̄z q̄ cōsuetudo q̄ est optima īterpres legū h̄z q̄ sic. pa. in. d. c. tua nobis dicit q̄ alias fuit con sultum q̄ non pōt. Sed Bal. t̄z cū Jo. an. et placet q̄ mulier non comparet vt procuratrix. sed intētat actionem noīe proprio. de quo per eūdem Bald. in. l. id quod pauperibus. et in. l. si quis ad declinandam. C. de epis. et cle. et sic non ob. l. neq̄ sciētia. ff. de procur. et. l. alienam. C. eo. et. l. ij. ff. de reg. iur. et. iij. q. vij. .§. tria. quia vt dixi non vt procuratrix comparet.

¶ Vtrum possit deputari mixtim. s. se [sect. 4] cularis et religiosus simul vel clericus. Rñ. q̄ sic f̄z Joan. an. in. d. c. Joannes. ¶ Vtrū cum simplr deputant̄ tres vel [sect. 5] q̄tuor executores. vno mortuo alij possint procedere. Rñ. q̄ sic vel etiā si viue ret et nollet exequi possent ipsi exequi nisi testator aliud expresserit. vt est tex. in. d. c. religiosus.

¶ Quid si vnus executorū viuit: s̄z est ī re motis. Rñ. q̄ nihilomin⁹ ceteri exe quētur vt. in. d. c. religiosus. immo fm gl. ibidē nō est necesse vocē tunc sicut et ī electiōe vt in. c. q̄ ppter. et ī. c. cū īter vniuersas de elec. sec⁹ si nō multum di staret: q̄ tūc vocandus esset. et si in ter-[[Fo.clxij.]v]mino assignato nō venerit pcedēt cete ri. et hoc intellige quādo simplr sunt de putati. Secus si cū aliqua limitatione. puta q̄ vn⁹ sine alio nō possit et hmōi. q̄ tūc seruandū est qđ testator statuit. vt in. d. c. religiosus.

¶ Vtrū officiū p̄fati executoris trāseat [sect. 7] in hereditib⁹. Rñ. gl. ī. d. c. religiosus. q̄ nō nisi testator exp̄sserit. Et hoc tene p dictū tex. l̄z aliqui tenuerūt q̄ trāseat p l. cū vn⁹ et. l. a filio in p̄n. et. l. alimēta in p̄n. ff. de ali. et ci. le. alij x̄o q̄ re integra nō trāsibit: sed nō integra sic. vt de ele. c. in causis. et. l. mandatum. C. manda.

¶ Quid si sit deputat⁹ executor abbas [sect. 8] sancti p̄culi an eo mortuo successor ei⁹ exequetur. Rñ. gl. in. d. c. religiosus q̄ si abbas mortuus erat ppinquus testatori nō trāsibit ad successorē. q̄ videtur electa psona ex affectiōe. siue nomē ei⁹ fuerit expressuz vel nō facit ad hoc. xij. q. iij. pontifices. de test. req̄sisti si aut nō erat ppinquus tūc si nomē erat exp̄ssū nō transibit. si vero nō erat expressum transibit de off. del. quoniaz requisisti. ¶ Querit̄ an teneat̄ deputat⁹ executor [sect. 9] acceptare. Rñ. Pa. in. d. c. ioānes qđ nō nisi tacite acceptasset vel expresse q̄ nō posset renūciare et dici tacite acceptare quādo aliqd fecit q̄ p̄tinet ad hoc et hmōi. Jtē si sciēter recepit literas q̄bus sibi officiū deferebat̄. ar. l. j. §. j. ff. de p̄cu. aut si ipse cōsensit quādo testator ad illud officiū eū deputabat ad hoc. l. vxori §. j. ff. ad. l. cor. de fal. facit. l. ex snīa. ff. de te. tu. Posset tamē ep̄s in legatis ad pias causas citra acceptionē cō pellere si nō vt executorē saltē vt delegatumisicut in qualibet alia delegatione vt. C. q̄ pro sua iurisd. l. vnica et. c. pastoralis. de of. deleg.

¶ Qñ tenent̄ executores exeq̄. Rñ. Pa. [sect. 10] in. c. nos qđdē. de test. q̄ aut testator p̄uit sibi de tpe et illud serua vnū tamen sem p no. q̄ l̄z testator mandet aliquid fieri. j. certū tps cōputādū a die mortis intelligit̄ et supplēt a die scientie et adi te hereditatis vt pbat tex. ī. l. statulibe ros. §. si q̄s heredi. ff. de statuli. facit iuncta gl. in. l. fi. §. si aut̄ dubi⁹. C. de iu. deli. Si vero testator nō p̄uidit sibi de tē pore tūc Pa. dicit in. c. si heredes de testa. q̄ si res legata est in patrimonio te statoris potest solui sine mora. Nā dominium illico adita hereditate transit in legatariū vt ī. l. si tibi homo. §. cū seruus et q̄ ibi no. ff. dele. j. et. l. cū res in p̄rī. ibidem dicitur q̄ si non nec soluat̄ si ne mora heredes cōdēnant̄ ad prestan dum vsurā et oēm vtilitatem. Jdē etiāz si esset pecunia legata vt in. l. si domus .§. ī pecunia. ff. de le. j. vbi dicit̄ q̄ ad solutionē tps modicū dandum est. s̄z gl. ibidē illud breue tps dicit fore. x. dies a p̄cepto iudicis vel saltem arbitrariū pēsata qualitate et q̄titate hereditatis et si nō

habet debet reperire vndecūq. l. si pecunia. ff. de le. ij. Et hoc tene q̄ ad obligationem quo aūt ad penam. s. vt cogantur soluere cū omni emolumēto et interesse dic q̄ in legatis ad pias causas est tps. vj. mensiuꝝ vt in aut. de ecc. tit. §. si aūt legatum. Idē dicerē in legatis ad nō pias causas p arg. a maiori ī d. §. si aūt legatum et hoc a die insinuationis testiū et q̄ si p annū a die monitiōis p iudicē sibi facte nō implet. quecunq̄ relicta priuatur tota hereditate et veniet ad substitutos vel si nō sunt veniet ordine seruato coheredib⁹ abeūti bus vel generali fidei cōmissario et ceteris fm q̄ h̄r in aūt. amplius. C. de fidei cō. licet posset iudex cogere etiaꝝ ante prefatum tempus executores vel heredes alio remedio.

¶ Vtrum executore non exequente de [sect. 11] uoluā ad ep̄m executio. Rñ. pa. in. d. c. nos quidē q̄ si p̄cessit duplex monitio post negligētiam debētis exequi statiz in legatis ad pias causas deuoluitur nec requiritur aliud tps vt vidēt innuere tex. in aūt. de ecc. ti. §. si aūt. q̄ hoc iussi sunt. Et sic intelligerē no. p Bart. d. aūt. amplius Si sola vnica monitio p̄cessit expectatur annus anteq̄ deuoluatur ad episcopum: sed aduerte q̄ hodie episcopi per statuta disponūt vt currat annus a die mortis admo-[Fo.clxij.r]nēdo generaḗr quoscūq̄ et sic post annū deuoluēt ītelligēdo a die mortis et scīe et adite h̄rditatis vt. s̄. dixi. limitat Ric. in. iiij. di. xlv. hoc verū si h̄z bona īprom ptu de quib⁹ possit infra annuꝝ legata implere alias nō deuoluitur ad episcopum quod no.

¶ Querit quidā reliqt cētū paupibus [sect. 12] declarādis p semproniu an elapso anno declarationē nō facto ep̄s possit eligere paupes vigore statuti p̄fati in p̄ce dēti. q. Rñ. bar. in. l. cū quidā ita. ff. d. le. ij. et sequit Pa. in. d. c. nos q̄da q̄ non q̄ statutū loquit de executore et in eo habet locū vt nō posset amplius se intromittere. ar. c. literas de sup. ne. p̄la. s̄z ha bēs declarare nō est executor sicut dicimus differētiā īter iudicē qui declarat et executor. C. de exe. re. iud. l. executores q̄ no. q̄ pbat q̄ frater minor qui nō potest esse executor bñ pōt esse declarator et similiter cōsultor cū nullo iure prohibeatur de quo dic vt. j. §. xxvj.

¶ Vtrū p̄fata deuolutio habeat locū tā [sect. 13] in legatis ad pias causas q̄ non pias. Rñ. pa. in. c. si heredes de test. q̄ in legatis ad pias causas nō ē dubiū. In alijs aūt est diuersitas īter doc. s̄z ipse Pau. sic cōordat q̄ aut ep̄s vult se impedire anteq̄ heres sit priuatus hereditate. s. añ lapsum anni et sic pōt se impedire et compellete. Siḗr si heres incidit ī penā priuatiōis s̄z de facto eā possidet q̄ ne mo eam petit nā tūc cessat ratio. d. aūt. amplius que vult hereditas cū onere exequēdi trāseat ad aliū et habebit locū d. c. si heredes q̄ loquit generaliter nec ob. q̄ non d̄z ep̄s īpēdere officiū suū nō imploratū ad vtilitatē priuatū cō determinata ī. c. bone memorie el. j. de postu. p̄la. q̄ p quo īpēdit ē miserabilis per sona et ideo potest: vt ibi no. quia defunctus est destitutus oī auxilio et ideo merito etiā nō imploratus pōt iudex īpēdere officiū suum. Aut vult se impedire poq̄ puenit ad alios hereditas ppter priuationē primoꝝet sic nō pōt respectu executiōis s̄z bñ respectu cōpulsionis fiende heredi nouo vt exequatur q̄ tūc habebit locum. d. aūt. amplius et sic cōcord. d. c. si heredes cū. d. aūt ampli⁹.

¶ Quid si testator expresse phibuit ne [sect. 14] ep̄s impediatur. Rñ. Pa. ī. c. tua nobis. de testa. q̄ quo ad compulsionem executorum non valet quia sicut ipse si viueret nō posset se eximere a foro episcopi. ita nec executores subtrahere potuit vt patet. in. d. c. tua nobis. Quo vero ad deuolutionem executionis dicit ideꝝ pa. ibidem quod si testator prouidit de alio executore in casu negligentie primi ille exequitur non ep̄s ar. in. l. nulli et in l. si quis ad declinandā. C. de epis. et cle. aut solū phibuit ep̄s exe. qui non p̄ui so sibi de alio executore tunc in legatis ad pias causas nihilominus exequēt non obstante prohibitione. tex. bon⁹ ē in aūt. de ec. §. si quis autem pro redemptione cum duob⁹. §. se. et in. d. c. tua nobis. in alijs autem non.

¶ Vtrum executor habeat actionē con [sect. 15] tra heredē. Rñ. Pa. in. c. Joannes de re sti. q aut est purus executor et sic nec de iure ciuili nec canonico habet. sed pōt implorare officium iudicis contra detinētes bona defuncti ar. in. l. hereditas in fi. ff. de peti. he. et in. l. quint⁹. ff. de an. le. et hoc voluit Dy. in. l. luti⁹ §. meua duos. ff. ad treb. et Bar. in. l. si quis titio ff. de le. ij. glo. in. d. §. meua limitant verum nisi in legatis ad pias causas q tunc dicit habere actionem contra heredes allegat. l. nulli. C. de episco. et cle. Jdē tenet glo. in. d. l. titio. Si vero non est purus executor: sz legatari⁹ sicut qñ verba dispositionis conferuntur in eū tacite vel expresse exēplum dicit testōr reliquo titio cētū et volo vt illa restituat seio tunc poterit agere contra detinentē bona tanq legatarius et est vtile q si deficeret fidei commissaria accresceret sibi et non heredi. vt in. d. l. si quis titio. Jdē erit vbi tacite confertur in eum de positio puta quia est particeps illi⁹ delicti fm glo. in. d. §. meua et in glos. d. l. si quis titio. et ibi vide.

¶ Vtrum executor possit vēdere bona [sect. 16] defuncti pro executione vltime volūta-[[Fo.clxiiij.]v]tis. Rñ. Pa. in. d. c. Joannes q si est executor vlis puta. quia oīa sunt distribuēda pauperibus sic poterit. l. d. si qs ad declinādā. Si vero est pticularis nō potest nisi testator expsse cōcesserit vt ī l. alio herede. ff. de ali. et ci. le. sicut cōmuniter hodie est in testis dat libera vēdēdi autoritas ipsis pro executiōe vltime volūtatis et quid portēt dicta verba vide bar. in. d. l. alio et cautela est q addatur sic dās eis generale mādatum cū libera administratione agēdi exigēdi distrahendi et c.

¶ Vtrū cū testator relinqt. c. p restituē [sect. 17] dis male ablatis et non reperiūtur male ablata vsq ad illam summā residuū sit distribuēdum. Rñ. Pa. in. d. c. tua no bis Jac. de are. in trac. executionis vt refert et sequitur Bal. in. d. l. si quis ad declinandam distinguit q aut testator phibuit in alium vsum conuerti. et sic cedet heredi residuum quēadmodū quādo deficit aliud legatum vt. d. l. si quis titio. et expssio cause limitat legatu⁹. vt in. l. fi. ff. de au. et arg. le. aut simpliciter disposuit. et tunc debet dictum residuū dari pauperibus. vt in. l. legatum. ff. de vsu. et vsufu. le. quia sicut destinatu⁹ in vnum pium vsum si nō potest debet cōnerti in alium pium. vt in. c. nos quidē de testa. et facit in ar. d. l. legatum. sit et hic et hoc puto verissimum. q tenet etiā Joan. an. in addi. spe. in titu. de instru. edi. §. nunc vero aliqua. ver. et scias et maxime fm Pau. vbi. §. quia ex quo expresse sit certam qritatem presumendum est illam deberi licet nō appareant creditores. Et idem dicit fore seruādū in cautione quam factum vsurarij vt etiā no. in. c. qñq. de vsu. li. vj. Cōsulo tamē hoc fiēdum de consilio episcopi vel heredis et istud sequēdū ī cōsciētia. quis alij distinguāt si executor est nudus minister et sic reddet heredi. d. l. si qs titio et. l. codicillis in princ. e. ti. si vero nō est nud⁹ executor tūc residuum erit ipsius executoris posset hec opi. in cōsciētia procedere quādo legasset dicto executori cu⁹ expressiōe creditorum fm q in libro suo inueniet et huiusmodi. quia tūc residuū summe videretur voluisse legare executori vt. l. pater. §. tusculanus. et. dele. iij. et. l. filio. §. matri. ff. de adi. lega.

¶ Vtrum executor cui testator dedit ali [sect. 18] quid ad distribuēdū ibi ei videbitur et placuerit teneat illud distribuere in pios vsus. Rñ. q sic aliud nō apparet de mēte testatoris facit. c. cū tibi. d test. Sz melius verbū videbitur et verbum placuerit q refertur ad arbitrium boni viri. ff. de fideicō. li. l. thais. §. sorore sua. et l. fideicommiss. libertas. la. ij. Bon⁹ autē vir arbitrabitur magis ad salutem anime testatoris dispēsandum q alias. de foro compe. c. cōquestus et ad salutē magis facit vt inter pauperes dispēsetur. l. id qd pauperib⁹ et. l. nulli et. l. si qs ad declinādā. C. de epis. et cle. nec impeditur dispositio testatoris. licet nō sint expresse psone quib⁹ debeat fieri vt in dictis legibus. Jtē q debemus itēpreta ri

voluntatem testatoris in meliorem et fauorabiliorem causam propter regulam quod in testamento sit melior interpretatio. c. cum dilecti de do. ff. de re. iu. l. in testis. ff. de vi. tri. oleoq. le. l. iij. cum ergo nulla sit melior quam ut in pauperes christi dispense tur. ita fiet aliter si non fiet episcopus reuocare poterit et debet executionem. Pe. tamem de peru. trac. de can. por. episcopi. c. ix. tenet quod medietas datur dari pauperibus et medietas pijs locis. nihil tamem allegat. et est satis equa.

¶ Vtrum executor etiam cum consensu [sect. 19] episcopi possit immutare vsum destinationis per testatorem meliorem vide. j. legatum. ij. §. xj.

¶ Vtrum religiosus exepit deputatus executor si in exequendo deliquit possit puniri ab ordinario. Rñ. quod sic. tex. est in cle. vni ca dicit. est ubi etiam eis religiose imponitur ut reddant rationem de executione ordinarijs et similiter ordinarijs ut exigant limitatum. in. iijj. di. xlv. ar. v. q. ij. verum in religiosis qui habent exceptionem communem qui tamem possent conveniri ratione contra actus vel delicti seu rei ut in. c. j. de puil. li. vj. Secus in alijs qui etiam ex predictis contra [Fo. clxiiij.] rueniri non possunt quod non possunt tales puniri ab ordinarijs. et placet.

¶ Vtrum prelatus religiosi qui dedit legatum [sect. 21] legitimum acceptandi executionem religioso possit eam reuocare re etiam non integra. Rñ. glo. in. d. c. cl. vnica. quod sic cum religiosus non habeat velle nec nolle et executio fit per collegam aut si alius deputatus non est per episcopum.

¶ Vtrum executor possit distribuere in filios [sect. 22] vel consanguineos proprios vide §. eleemosyna §. iij.

¶ Vtrum dilatio executioni preiudicat [sect. 23] cetere anime testatoris. Rñ. fm ri. vbi. §. q. iijj. quod sic cuius ratio est duplex. ¶ Prima quod ecclesia et pauperes non excitantur ad orandum sicut facerent si eis daretur legatum ac celeratio aut feruor orationum pro anima defuncti multum valet ad eius alleviationem et celerem expeditionem.

¶ Secunda ratio quod sicut anima in charitate decedens et aliquid purgabile secum portans in hac vita meruit ut elemosine si pro ea dentur prosint non ad augmentum gratie sed ad alleviationem et breuiationem pene et ideo quanto citius impletur tanto citius alleviatur et econverso. quanto tardius impletur tanto tardius liberatur non tamen propter hoc si nunquam implerentur perpetuo staret in penis: sed solum multo tardius liberaretur. Ex quo patet quod grauissime peccant et magnam prodicionem faciunt qui quam citius possunt non exequuntur. unde vocantur necatores egentium in. c. qui oblationes. el. j. cum duobus. c. se. xxij. q. ij. et in. c. qui oblationes el. ij. et dicuntur venire ad exinanitionem fidei et quod habendi sunt sicut qui non credunt iudicium dei. Idem dicendum de restitutione quam statuerunt fieri unde de in cronicis minorum legitur quod qui dam impediabatur intrare paradysum quousque facta fuit restitutio quia nisi fiet luet in penis facit ad hoc. c. in literis. de rap.

¶ Sed nunquid excusant prefati executores si propterea tardant ut res defuncti melius vendant. Rñ. fm sctm Tho. in quod. quod mora modici temporis non videtur esse magnum periculum. Vnde si executor per modicum tempus differat ut rebus defuncti melius venditis ampliores elemosynas facere possit licite facit. Quod intelligitur quoniam tamen est augmentum quod preuallet tarditati puta quod eleemosyna illa quam habuisset de illis rebus cito venditis et tempus tardationis in quo penam sustinuit non iudicantur tamen satisfactoria quantum est eleemosyna que elicitur ex tardatione aliter non liceret quod non est fiendum malum mihi per bonum alterius. Et hoc patet ex eo quod subiungit. Si vero inquit sctus Tho. per multum tempus differat. ut in modico ampliores elemosynas faciat non excusatur a culpa quod forte defunctus a purgatorio liberatur interim et sic frustra remedio quo multum indigebat. Faciat ergo quod magis rationabiliter videtur expedire anime defuncti.

[sect. 25] ¶ Quid si quis deputauit executorem cum ista conditione. ut exequatur cum consilio talis. Rñ. quod aut dixit cum consilio et sic executor licet teneatur petere consilium tamen non tenetur sequi.

Si vero dixit qđ exequatur fm consiliū sic tenet sequi ipm vt tenet Albe. in. l. nulli. Cde epi. et cle. vide. s. cō silium. §. iiij.

¶ Quid si sit frater minor ille cuius cō [sect. 26] silio exeq̄ debet. Rñ. qđ diuersa est opi. inter doc. Sed tu dic q̄ frater: minor licet nō possit esse executor pōt tñ esse cōsultor q̄ executor oportet q̄ sit cōtracta tor pecuniarū et vēditor rerū et huiusmo di que nullo modo cōueniūt fratri minori sed dare consiliū in nullo derogat sue professioni. Et sic per hoc euacuat ratio Ge. in. c. fi. de te. li. vj. qui tenet qđ nō pōt esse cōsiliarius tali modo q̄ aliter nō possit fieri dispēsatio nisi fm suū cōsiliū. Et sic fm predicta limita naz si testator reliquit citāda pauperibus de declarādis per fratrem minore hoc nō derogat sue pro fessioni et licet de hoc p Bar. expresse in trac. minoricarum.

Exemptus

dicitur qui non subest iurisdictioni ordinarij. vt patet et notat in capitulo cum perso ne. de priuilegijs libro sexto. solus er-[[Fo.clxiiij.]v]go papa vel legatus de latere p̄t cogno scere de cāis cōtra exēptum vt no in ca. qđ trāslattonē de offi. leg. Sec⁹ in alijs legatisvt sibi vñ eximere pprie est apo stolice sedis. xvj. q. j. fr. vj. q. iij. nūc. x̄o. not. Jo. an. in gl. d. c. j. de priuil. li. vj.

Ad proposstū eorumq̄ hic dicunt et an exēpti delinquētes in loco nō exēpto puniant et per quē not. Bal. in. l. C. vbi sena. vel cla. et ī stilo parla. Pari. iij. arresto. lxiiij. et non veniunt in generali sermone. vt per Bal. in. l. j. colū. pe. C. de fur. per. l. legatoz §. si plures. ff. de leg. ij. et an exemptus a iurisdictione ordinarij censeat exēptus quo ad delictū. not. Bar. qđ nō nec quo ad cōtractū in. l. beneficium. de cōsti. patri. et an debeat citatus cōparere ostēsurus priuilegium exēptionis Bal. q̄ non in. l. generaliter col. ij. C. de epis. et cle. et Ro. idem in. l. ex quacūq̄. ff. si quis in ius voc. non ierit. ¶ Quot modis dat exēptio. Rñ. vt not. [sect. 1] Pa. ī. c. tuaz. de priuil. q̄ duob⁹ modis. ¶ Primo rōne loci. puta monasterij vel ecclesie et hmōi et in istis habet locum. c. j. de priuil. li. vj. qđ ratione delicti commissi extra locū exemptū vel ratione cō tractus alibi initi vel rōne rei alibi site pñt coram ordinario conueniri et ab eo puniri et exēpta ecclesia vel monasteriū intelligent exēpti etiā ipsius monachi vel canonici clerici etiā et cōuersi perpe tuoq̄ oblati nō aut eiusdē ecclesie presbyter q̄ parochianorū curā habet quo ad ea que ad eandē curā pertinent nec ipsi parochiani. vt in. c. per exēptionaz. de priui. li. vj. Eximīt etiā exempto mo nasterio fm glo. in. d. c. ecclesia et ipsius cimiteriū et domus et theatrū cū ortis et areis q̄ sunt iuxta ecclesiā. ar. xij. q. j. necessaria. et. c. nulla. xvij. q. iiij. diffiniuit. Idē dic in dormitorio et domibus clericorum que sunt iuxta ecclesiam cum eo rum ortis arg. d. c. necessaria et diffinit. ¶ Secundo datur exēptio ratione persone et non loci. vt in priuilegio concesso capellanis et familiaribus pape et de talibus nō habet locum. d. c. j. quia nec etiārōne delicti pñt puniri ab ordinarijs aliter eorum priuilegiū esset inutile q̄ esse nō debet. vt in. c. si papa. de pri ui. li. vj. ex quibus omnibus cōclude q̄ exēptus rōne alicuius loci vel rei nō cē setur exēptus rōne alterius rei vel loci. Vnde priuilegiū cōcessum personis respectu certi loci non extēdit. vltra locuz vnde censeit priuilegiū potius reale q̄ personale. vt no. Pa. in. c. cū capella. de priuile. Secusin exemptione respectu persone. vt patet aduerte q̄ si canonici alicuius ecclesie eximātur ipsi soli sunt exempti nō autem ecclesia vel alij eius clerici. Si autem clerici cuiusuis ecclesie eximantur tunc tam canonici q̄ alij clerici sunt exempti. non autem ecclesia nisi aliud exprimatur vt in. d. c. per exēptionem nec etiā conuersi vel oblati vt dicit glo. ibidem.

¶ Quib⁹ verbis probat̃ exēptio. Rñ. qđ multipliciter vt probat̃ in. d. c. si papa [sect. 2] puta si dicat̃ ī priuilegio a papa vel sen tentiando ecclesiā iuris beati Petri exi stere siue ad ius et proprietatē romane ecclesie pertinere. vel ad romanā ecclesiam specialiter aut sine medio et simpli citer pertinere vel si dicat q ecclesia sit libera seu q potiať romane ecclie liber tate siue q eřs non audeat illic cathedrā collocare seu aliqđ imperiū exercere vel potestatem aut qđ eximit a ptāte eři. Jtē si recipiātur in proprios subiectos per hmōi et similia cognoscitur exē ptio. vt ibi patet secus si reperienť sub defensiōevt in. c. ex parte. el. ij. de priui. vel in proprios filios q non essent exēpti vt ibi đr et ibi vide et qđ ibi not.

¶ Vtrū exēptus teneat̃ citatus ab ordi [sect. 3] nario cōparere. Rñ. Pa. ī. c. cū ordinē de rescrip. q aut est notorie exemptus et tā diu tolleratus priuilegio exēptionis sicut sunt mēdicates et sic nō tenetur nec valebit snā super principali q est a nō suo iudice neq tanq cōtra cōtumacez. Ad hoc tex. in. l. non videť la. j. ff. de iur. et bon⁹ text. in cle. pastoralis. §. pisana. et ibi bona glo. ff. de re iud. et glo. in. c. veniens de accu. et. ij. q. iij. si eřs et p Jnno. in. c. ij. de dila. et Bar. in. l. ij. ff. si qs ī ius [Fo.clxv.r] vo. non ie. licet in alijs terminis. Si ve ro nō cōstat ita notorie tūc tenetur cōparere et allegare priuilegium. et in loco cōgruo et securo infra terminū competentem ordinario ostēdere fm qđ đr in. c. cum persone de priuil. lib. vj. ¶ Vtrū pēdēte lite sup validitate pri [sect. 4] uilegij seu an fuerit cōcessum vel nō debeat quis priuari vel interdicti vsu pos sessionis vel quasi etiam si possessio sit cōtra ius. Rñ. Pau. in. c. j. vt li. pen. inn. q nō. tex. est in. d. c. cū persone in. §. q si tales. cū §. se. et hoc idē tenēt ibi doc. vbi dicit Jo. mo. vt ibi no. Ge. q pēdente li te non est turbandus in possessione sua etiā si possideat cōtra ius cōe dūmodo ex aliqua probatione licet nō sufficiēti ad finalē intētū ipse iustificet possessionē et ita videť sonare ibi tex. vnde Joā. an. in gl. vlt. ibidē dicit no. qrtus fauor priuilegio debet̃ est enim ex se priuilegiū fauorabile sz prescriptio odiosa de deci. c. ex parte. et. c. tua de reg. iur. odia. hec Joan. andree.

¶ Quid si exēptus litigat coram ordi [sect. 5] nario. et nō allegat exceptionē an perdat eaz. p hoc. Rñ. Pa. in. c. j. de sen. et re iu. q nō nec tenet snā. Nec ob. taciturnitas q etiam si voluisset non potuisset in illum consentire vt in iudicem. de arbi. cum tempore et hoc tenet Jo. an. in regula. scienti lib. vj. in mercurialibus facit qđ no. in. l. j. C. vbi de cri. agi oportet. Ratio est fm Pa. in. d. c. cum tempo re. quia exemptus non potest renuncia re exceptioni quia tangitur. nedum fauor exēpti sed etiā superioris qui ipsuz exemit vt in. c. ad apostolicā de regula. et in. l. si quis in cōscribendo. C. de episc. et cleri. albri. tñ in. d. l. si quis tenet quod exēptus pōt renunciare priuilegio exce ptionis per. d. l. si quis. Et ad leges con trarias respondit quod loquuntur de priuilegio iuris communis introducto in fauorem ordinis clericalis cui renūciari non pōt sed suo priuilegio speciali bene potest et verius credo quādo ipse impetrauit. Et prima opin. est vera qñ superior proprio motu aliquem exemit quod not. bene.

¶ Vtrum exem ptus possit absolui ab [sect. 6] episcopo ab excommunicatiōe inflicta a canone quam sibi conditor canonis non reseruauit. Rñ. Pa. in. c. significasti de fo. compe. Fed. cōsi. xiiij. et Jo. de lig. in cle. ne in agro de sta. regul. tenentqđ sic. sed Jo. an. in regula scienti prealle. dicit quod non Pau. hic sequitur quia non est sue iurisdictionis nec potest se submittere sine licētia pape ratione dicta in precedenti. q. in fi. excipere tñ videtur Joan. an. in. c. religioso de sentē. excommunica. lib. vj. excommunicatos pro iniectioe manuū violenta per rationē tex. ibidē. s. ne detur materia euagandi cum tñ cōtrarium teneat in cle. cum ex eo. de sen. ex. in glo. fina. Et propterea teneo quod nec in illo casu. c. religioso nec in alio exemptus possit absolui ab eřo nisi vbi specialiter ei committitur a papa. et. d. c. religioso

loquĩt de non exēptis quos antea nō poterat absoluere propter. c. cum illoruz de sen. excōi. et hoc tene q̄ si de exēptis intellexisset sic dixisset sicut dicit. in. d. cle. cuꝫ ex eo in fine.

¶ Quid pōt exercere archiepiscop⁹ vel [sect. 7] episcopus in loco exēpto vide. ſ. archiepiscopus. §. iij.

¶ Vtrum exemptus ratione loci si deli [sect. 8] querit alibi vel cōtrahat aut res ipsa cō sistat possit in loco domicilij conueniri aut puniri per ordinariū. Rñ. qđ nō nec habet potestatem remittendi eum si cōueniať. vt in. d. c. j. de priui. li. vj. Simili ter si delictū vel contractus vel res ipsa litigiosa sit in loco exēpto nō poterit se impedire intelligitur ergo. d. c. j. qđ ratione delicti vel contractus pñt per ordinarios cōueniri. s. si iuenianť extra lo cum exemptū vel remittenť vt no. in. d. c. j. Sunt tñ quidā exempti ratione loco rum et persone qui etiam ratione delicti aut contractus vel rei nullo modo pñt cōueniri vt fratres minores predicatorum et cistercieñ. et multi alij.

¶ Vtrū delinquēs in loco exēpto. liget̄ [sect. 9] statuto ep̄i. vide. j. statutum. §. ij.

[[Fo.clxv.]v] ¶ Vtrū cū statuto ep̄i cauetur ne quis [sect. 10] accedat ad q̄libet monasteria monialiū sub pena excōicationis quam incurrat ip̄o facto sint excōicati q̄ accedūt ad monasteria et cepta monaliū. Rñ. qđ sic. si sine sn̄a illius ad quē ptinet accedunt. Ratio q̄ sine p̄fata licetia accessus est prohibet⁹. vt in. c. periculoso de sta. mo. lib. vj. Et ideo si ep̄i vt compescāt tales accessus addūt penā licite faciūtet ideo ligant̄ nec dicēdū qđ delictū committatur in loco exēpto solū sed etiam in nō exēpto vcz cū accedunt anteq̄ peruenerint. Jtē patet per hoc qđ not. Bar. in. l. relegatoꝝ. ff. de interdic. qui dicit quod ciuitas propter cōmodum ciuitatis vel odium eorū ad quos non vult vadāt: p̄hibere pōt ciuibus suis ne vadāt ad talem terram. hic not. Pa. in. c. postulasti. de fo. compe. ergo similiter in casu predicto. Et hoc tꝫ do. Phi. de peru. in. c. vt animarū. de consti. li. vj. secus si prohiberent ne quoquo modo sine eoꝝ licentia quis accederet quia nisi presidētes monasterijs essent culpabiles in admit tendo non valeret eorum statutum cuꝫ essent contra ius cōe. vt in. d. c. periculo so contra q̄ ep̄s non pōt statuere nisi ex iuxta causa vt tꝫ Bal. in. l. oēs populi. ff. de iust. et iu. et do. Anto. in. c. vestra. de loca. pñt imo obligāt p̄mates archiep̄i et ep̄i vniuersi sub pena eterne maledictionis in propria diocesi monasteria exēpta q̄ immediate subsunt romane ec clesie autoritate apostolica cogere vt seruēt clausuram. vt in. d. c. periculose simili ter debent ea visitare eadē autoritate singulis annis. vt in cle. attendētes. de sta. re. et hoc de p̄cepto scđm glo. ibidem propter ver. debeant quod est p̄ceptiū vt in. c. oblate. de app. et in. c. vt fame. de sen. ex. lꝫ in. c. j. de despon. impu. sapiat honestatem.

¶ Vtrum exēpti possint originalia vel [sect. 11] capellas in locis non exēptis edificare. Rñ. qđ nō nec in sic cōstructis celebrare vel celebrari facere nisi de legitima diocesani loci. vt in. c. autoritate de priui. lib. vj. Jntellige nisi ex licētia pape hoc fa cerēt aliter diocesani eos cōpesce re possunt. vt in. d. c. autoritate. Et intellige de oratorijs publicis quia in priua tis possunt. vt no. glo. ibidē. Hec intelligo in publicis factis oratorijs qđ non possunt celebrare verum qñ episcopi prohibitionē fecissent ne in eis celebra retur alias quando communiter in eis celebraretur si fiat de cōsensu illius qui curam eorum habet sufficit sine alia licentia episcopi.

¶ Vtrum in locis exēptis p̄dicta in pre [sect. 12] cedenti. q̄. facere possint. Rñ. qđ nō nisi licentiam vel priuilegiū sedi apostolice habeant speciale. vt in. d. c. auctoritate. §. inhi bemus.

¶ Vtrū causas et lites suoꝝ hoīm ac li [sect. 13] beroꝝ seu censualiū possint exēpti assu mere. Rñ. q̄ nō vt in. d. c. auctoritate. §. cās.

Exemplum

malum dantes precipue prelati. et q̄ habēt alios regere mortaliter peccant et vt dicitur. xj. q. iij. precipue tot mortib⁹ digni sunt quot perditionis exēpla ad alios trāsmittunt ar. lxxxj. di. nemo. xcij. dist. peruenit ad nos in fi. ij. q. vij. paul⁹. et. c. cū pastoris. xvij. q. j. q̄ bona. de hac materia no. j. scandalum.

Exequie

Pompaticæ curatio funeris conditio sepulture potius sunt viuorum solatia q̄ mortuorū subsidia. xij. qō. ij. c. anime. §. curato. Hic tex. in. c. nō extimem⁹ ea. q̄ dicit corpori humano quicquid impendit nō est pre sidiū salutis sed humanitatis officium fm affectu⁹ qui nemo carnē suam odio hz. Vñ dz vt q̄diu potest pro carne pro ximi curam gerat cum ille inde recesserit qui gerebat hec ibi. Et de hoc vide. j. sepultura.

Exheredatio

filiorū hodie nō potest fieri nisi pater habeat iustam causam quam debet describere in testamento. vt. C. de inoffi. testa. aut. sed hodie.

Not. de hic positus Bart. in. l. si pater. et ibi Bal. q. vj. C. de institu. et substi. Bar. in. l. liberi. de inoffi. testa. et in aut. non licet. et ibi docto. C. de liber. prete. [Fo.clxvj.r] et in corpe. et an exheredatus compute tur in numero filiorum in ratione legitime computande. Bal. q non in. l. pater filium. ad fi. C. de inof. test.

¶ Sed que sunt iuste cause. Rñ. xij. que [sect. 1] ponūt in aut. vt cuz de ap. co. §. causas. ¶ Prima si filius parētibus manus intulerit. ¶ Scōda si grauē iniuriā eis fecerit. ¶ Tertia si eos criminaliter accusauerit de causa q̄ nō sit aduersus principē vel rēpublicam. ¶ Quarta si cū maleficijs conuertatur. ¶ Quinta si maleficus efficiat. ¶ Sexta si vite parētum insidiatur. ¶ Septima si cum nouerca sua aut concubina patris se immiscuerit. ¶ Octaua si pro psona ipsius vel debito eius incarcerati inquātū pōt fideiubere noluerit. Et hec octaua causa intelligitur soluz de masculis. ¶ Nona si prohibuerit eos facere testm̄. ¶ Decima si cōtra parētum voluntatē iter arenas et mimos perseuerauerit cum pater illius pfessionis nō fuerit. ¶ De decima si filia vitam luxuriosam elegerit cum parētes eā vellent p posse nubere et dotare nisi neglexerint eā nubere vsq̄ ad. xxv. annū. ¶ Duodecīa si parētibus furiosis debitam curā non impēderit. ¶ Tertiadecima si de carcere parētes deducere neglexerit. ¶ Adde. xiiij. si voluntatē vltimā executioni demādere noluerit vt. §. executor. §. x. et. j. testamentum. §. xij. ¶ Et. xv. si filius est hereticus cū pater sit catholicus vt. d. .§. causas.

¶ Si filius potest patrē exheredare. [sect. 2] ¶ Primo si de crimine eum accusauerit excepto crimine lese maiestatis. ¶ Secūdo si vite filij insidiat⁹ fuerit. ¶ Tertio si vxor sue vel concubine se cōmiscuerit. ¶ Quarto si testari ī quo poterat phibuit. ¶ Quinto si nō egit curam eius cuz esset furiosus. ¶ Sexto si captus a sarracenis nō redemit et si moritur intestat⁹ ibi nō succedet sed ecclesia et dabū tur bona eius pro redēptione captiuorum vt in. d. aut. cum de ap. eo.

¶ Vtrū in istis casib⁹ ī quib⁹ pōt exhe [sect. 3] redare possit alimēta similiter denegare. Rñ. Joan. an. et Pa. sequitur in. c. q̄tauallis de iureiu. vbi etiam in glo. ponuntur predicti casus q̄ et idem tenet Barto. in. l. diuus adrianus. ff. de parici. per. l. si quis a liberis. ff. de lib. ag. et idem t̄z Pa. in. c. ex literarū de eo q̄ du. in ma. quam po. per adul. de patre īgrato contra filiū que limita nisi ipsos peniteat. pro quo facit gl. ī. l. fi. C. de epis. et cle. et tex. in. c.

non liceat. xix. q. iij. vbi dicitur q per religionis ingressu purgatur omnis ingratitude et q no. Spec. in titu. qui fi. sunt le. ver. quid si filia et sequit Pa. vbi. s. qui dicit q si filia fornicatrix vult penitere de peccato pater tenetur eam alere ar. c. seruuz. l. d. et per consequens dicit Pa. vbi. s. q etiam tenetur eam dotare: quia eam dotis non minus est fauorabilis q causa alimen toru vt no. Cy. in. l. non omni. C. de admi. tu. Bar. i aut. ex complexu. C. de ince. inuti. nup. ¶ Vtru liceat exheredare filium vt he [sect. 4] redē faciat ecclesiam. Rñ. Aug. in. c. qui cūq. xvij. q. iij. quicūq exheredato filio heredē vult facere ecclesiā querat aliuz qui suscipiat non augustinum.

¶ Vtrum frater exherede a fratre. Rñ. [sect. 5] q sic in tribus casib. ¶ Primus si insidiat est vice ipsius. ¶ Scds si de crimi ne inscripsit cōtra eum. ¶ Tertius si in bonis ei notabiliter le sit. Et hoc etiā habet locum quando morit ab intestato frater vt non succedat ei frater vt in aut. de nup. §. ingratitudinem.

Additio

q limita verum si ignorauit quia si sciisset ingratitudinem videretur remisisse non deter minando q nō succedat vt in. l. fi. in fi. C. de reuo. dona. iuncta. l. conficiunt. in prin. ff. de tu. eod.

¶ Vtrum vir vxorem et econtra vxor vi [sect. 6] rum possit exheredare. Rñ. q sic vt not. in. d. §. causas.

Exorbitantia

a iure communi non debent trahi ad sequelam de reg. iur. lib. vj. que a iure cōmuni exorbitant nequa q ad conscientiam sunt trahenda.

[[Fo.clxvj.]v] Exorciste

ex greco in latinū adiurā tes siue increpātes vocan tur dicit tex. i. c. clericos circa fi. xxj. dist. Spe. aliter in ti. de his qui alie. no. in iudi. iter. Jtem dr incontator vt not. i l. j. §. medicus. ff. de var. cog.

¶ Quid ptinet ad eorū officiū. Rñ. tex. [sect. 1] i. c. perlectis. xxv. di. ad exorcistam perti net exorcismos memoriter tenere manusq sup energuminos. s. lunaticos et obsessos a demonib et cathecuminos i exorcizando imponere hec ibi.

¶ Cū ordinat dz accipe de manu epi li [sect. 2] bellum in quo exorcismi sunt scripti cū istis verbis accipe et cōmēda memorie et c. vt in. c. exorcista. xxij. di.

Exorcismus

est adiuratio cōtra dia bolum vt de conse. di. iij. in. c. ante. xx. dies.

¶ Quid v3 exorcismus ante baptismū. [sect. 1] Rñ. Ri. in. iij. di. vj. ar. vlt. q. j. per ipsuz virtute diuina artatur potestas diaboli ne possit de cetero tantum q̄tum ceteris paribus posset si non esset exorcisza tus et maxime īpediendo ne baptismuz suscipiat. facit ad hoc. c. sicut nostris de conse. di. iij.

¶ Quid si aliqs baptizetur sine exorcis [sect. 2] mo. Rñ. Ri. vbi. s. q dz post baptismuz exorcizari. facit. d. c. sicut nostris. Rō q licet im baptizato paruulo nō sit pecca tū in

eo remanet actualr fomes peccati. Et ideo etiā post baptismi habet effi ciam reprimendi diabolium.

¶ Per quem debet quis exorcizari. Rñ. [sect. 3] q per sacerdotem de conse. di. iiij. sacerdotes. et de hoc vide. §. Cathecismus. q idem est.

Expense

tam in cibarijs q ī vestib⁹ debēt fieri fm dignitatem illius cui sunt prestande et facultates illius qui d³ prestare. hoc colligit in. l. habitatio. ff. de ven. in pos. mis. et in. l. s³ et si quidem. §. j. in ver. vestiri. ff. de vsufu. Et ppter ea dicit Bal in. d. §. j. q ab bas debet melius vestiri q monachus magr ī theologia q alij fratres. doctor q scholaris. Et idē dic de cibarijs p ele gantem. doc. bal. in. l. j. C. de epi. audi.

De notatis in hoc §. et de expēsis in rem et in psonā et qualiter illoz pbatio fiat no. Bar. in. l. non ignorat. C. de fru. et lit. expen. et in. l. cum seruus. de verb. obl. Bart. et Sali. in. l. in restituenda. C. de per. her.

[sect. 1] ¶ Vtrū ille qui aliū vulnerauit teneatur ad expēsas. Rñ. q sic ad oēs quas p curatiōe fecit vt. ff. si qua. pau. fe. di. l. ex hac. et. ff. de his qui dele. vel effu. l. vltima vide glo. in. c. si qs mēbrorum. xxij. q. vlti. et in. c. j. de iniurijs.

¶ Vtrum in extimandis facultatib⁹ sit [sect. 2] habēda rō expensarū. Rñ. q sic. vt not. glo. in. c. qm̄. de vi. et ho. cle. vnde illi fru ctus extimandi sunt qui super sunt deductis expēsis. C. de fruc. et lit. ex. ex. l. j.

¶ Vtrū expēse facte in re aliena sint attendende. Rñ. q aut erat possessor ma [sect. 3] le fidei et sic de rigore iuris non poterit hñe nisi solum necessarias vt puta illas quas facit gratia fructuū querēdo cōgre gendorum aut cōseruandorum et hmōi necessarias que etiam a malefidei possessore deducūtur. vt. in. l. si a dño vel a patre. §. fruct⁹. ff. de peti. here. et. l. plane. in fi. ibidē. et ī. d. l. j. als si qs fecit amittit. vt. l. ex argento. ff. de cōdi. et insti. de re. di. §. ex diuerso.

Additio

vtiles x^o et volūtarias solū poterit auferre. quādo sine lesione prioris stat⁹ rei id fieri pōt. l. do mū. C. de rei vendi. Sed in foro cōsciētie fm Mo. ti. Vsura. v. poterit etiam repetere eas quas fecit ad conseruationem rei vt pascēdo equū et hmōi vel ad oportunam meliorationem. vt curando aīal morbosum nutriendo porcum et hmōi et placet p rationē dicta². ll. Similiter dic de eo q scripsit vel pinxit ī te aliena seu edificauit q ī cōscia poterit petere et ille in cuius re expēsas fecit tenetur et non inquantū expensa v³ sed solum inquātum sibi dicta res est pl⁹ vtilis arbitrio boni vir. Si autem erat possessor bone fidei sic poterit oēs expensas quas fecit tollere si sine lesione rei potest fieri. l. iulianus. la. iij. ff. de rei vñ. vel si nō possunt tolli: domin⁹ rei soluet eas. l. ī fun-[Fo.clxvij.r]do. eo. ti. aut vēdere ei rē in qua expensasfecit q. ff. de pet. he. l. si qd possessor. §. sicut añ dicitur q qs nō debet culpa ri de administratiōe rei. quē t³ vt suam bonafide. Jdē dic quādo fecit credens vtiliter gerere negociū pximi sui. ff. de ne. ge. per totum.

¶ Expēse nō veniūt noīe damnorū vel [sect. 4] interesse: q expēsa est quā qs facit eun do redeūdo vel maiorē familiā. tenēdo aut aduocatus soluēdo. et hmōi damna vero vel interesse sunt in re vel circa rē. et ideo qui remittit vnū nō vidēt remittere aliud vt de iniurijs. c. in nostra in tex. et in glo.

¶ Expense dicuntur necessarie q̄ si facte [sect. 5] nō fuissent pisset: aut facte fuissent dete riores circa quā sunt facte: vtilis sunt q̄ rē meliorē faciūt et deteriorē fieri nō si nūt. Volūtariae vō si q̄ rē tātū ornant. s̄z fructū nō augēt. l. īpēsas. ff. de. ver. si. Qūo aut debeantur qñ sunt facte in re aliena: sciēter et bona fide. vt puta in re locata. habes. j. locatio. §. xxj. et. s̄. comodatu. §. xij. et. s̄. Dos. §. xv. et. j. Peculiū. .§. xxij. et edificans in prin.

Experientia

facit artem. In experientia casu. i. metaphisice. vnde in. c. q̄ sit. de elec. li. vj. in prin. dicitur magistra rerū et. ff. de le. iij. l. legis. §. ornatricibus dicit q̄ prebet cuilibet artificio nutrimentū et in. c. vt cōstituerent. l. di. dicitur cogunt enim multas inuenire medicinas multo ex perimenta morborum.

Expositio

sacre scripture et canonū ex causa psona. loco. et tēpore debet fieri vt. xxix. di. c. sciendum. et. c. se quorū modi. q̄ medulitus nō indagantur in erroris laberintum nonnulli intrudendo impinguntur cū ante iudicant q̄ intelligāt ante inculpāt q̄ iterādo lecta perquirāt hec Jsi. et habetur in. d. c. sciendum.

Ego dixi de notatis in hoc. §. j. ī ver si. interpretatio.

¶ Vtrum liceat varijs modis sacrā scri [sect. 1] pturā vel iura exponere. Rñ. gl. in. c. qd hoc. est. l. distin. q̄ aduocatus potest varijs modis iura exponere. Quod limita ve. qñ eadē rō legi hec requirit. aliter nō excusanť q̄ vt dicit in. c. itelligētia de versi. intelligētia dicto. excusis est assummenda dicēdi. q̄ nō sermoni res: sed rei d̄z sermo esse subiectus. et. ī. c. in his. eo. ti. dicitur. verba intentioni debent deservire. cū suis cōcor. ibi not. in gl. Jdē dic de sacra scriptura q̄ exponit iij. modis. ¶ Primo h̄z historiā. historia est rei geste narratio. ab histrion. q̄ est videre vel cognoscere. q̄ apud vete res nemo scribebat historia. nisi inter fuisset. ¶ Secūdo allegorice a leon qd est aliud et gore qd est dicere vel locutio et est quando per vnum factum datur intelligi aliquod quod est credendum. ¶ Tertio. anagorice ab ana. quod est sursum. et goge quod est ductio. et est qñ per vnum factum datur intelligi desiderādum. scilicet gloria. ¶ Quarto tropologice. a tropos quod est conuersio et logos quod est sermo et est quando p vnum factum datur intelligi faciēdu. Et propterea dicit Hie. in. c. si heresis. lxxiij. q. iij. qui aliter scripturā intelligit q̄ sensus spiritus sancti flagitata quo scriptura est licet ab ecclesia ante recesserit tamen hereticus potest appellari. et de carnis operibus omne eligēs que peiora sunt. hec ille. facit ad hoc. c. relatum. xxvij. distin. Quod bene not.

Expositus

filius infans a patre siue ab alio eo sciente vel ratum habente eo ipso liberatur a patria potestate. Jdem in seruo et liber to expositis qui liberantur a dominica potestate. Jdem in languidis cuiuscūquam etatis sint expositis. vel si alimenta negari contingerit im pie. vt in c. vnico. de infa. expo. si vero eo ignorante vel inuito sit expositus poterit eum repetere. sed retinet expensas. j. x. dies post epistolam contestationis factam. vt ibidem nota. et in. c. final. lxxxvij. di.

Ad propositum eorū q̄ in hoc. §. dicuntur et q̄ expositi ad hospitale sunt de foro vbi est hospitale Ang. not. in. l. [[Fo.clxvij.]v] heres absens. §. i. ff. de iudi. et no. in. l. j. ff. ad

municipi. et illis succedit hospitale et ultio fisc⁹. Bal. no. i. l. si qua illustris. C. ad orfi. sed exponēs partium in loco vt moriatur. l. corne. de sicca. Bar. not. in. l. necare. ff. de li. agno. ¶ Vtrū recoliḡēs talez expo sitū acqui [sect. 1] rat aliquod ius in eo. Rñ. q non. vt in dictis iuribus.

¶ Vtrū expēsas factas possit repetere [sect. 2] Rñ. q si sunt alimēta vel causa alimētorū facte nō repetet. nisi in duob⁹ casi bus fm gl. in. d. c. fi. ¶ Primus si prote status est q volebat repetere. vt. ff. de ne. ge. l. nēsenius. Hoc limito nisi esset persona q ad hoc teneretur. sicut ecclia que tenetur alere pauperes quia quali tercūqz protestatur nō repetet. v. c. sacro rū. xij. q. ij. et. l. alimēta. C. de ne. ge. et qđ ibi no. Limito scđo q in cōsciētia pote rit repetere psona que ad hoc nō tenebatur licet nō fecerit ptestationē qñ a principio habuit aīm repetēdi. ar. eorū q no. j. Lex. §. iiij. ¶ Scđs casus est qñ exposit⁹ et collect⁹ nō vult ducere filiaz collectoris in vxorē. C. de nu. l. patrem. Si vero sunt alia ab alimentis que expendit puta in erudiendo puero in ali qua arte et hmōi repetere poterit. C. de infā. ex. l. j.

¶ Sed nunqd excusentur predicti ex [sect. 3] ponentes si ex necessitate. puta qz eos alere nō poterāt exposuerūt. Rñ. gl. in. d. c. fi. q nō. qz debuit eū mittere ī xenonē. s. hospitale. vt. C. de ca. tol. l. vnica. §. sz scim⁹. q si talis locus nō erat tūc videtur gl. dicere q excusat de filio sz de seruo nō p. d. l. vnicā. et in anī. de nupt. §. et multo potius. sz ego credo verum quo ad penā pdictā in. §. j. sed nō quo ad deū qz qztū ī ipso est occidit nisi forte expositio tali modo fieret q nullum periculum exposito immineret.

Expressio

qñqz nocet. vñ. l. nō nūqz. ff. de cōdi. et de. dicit. Nō nunqz cōtingit vt quedā nominatim expressa officiāt qzuis omissa tacite intelligi potuissent nec essent obfutura. inde dictū est expressa nocent. nō expssa. non nocent. hec ibi. facit ad hoc. l. si qs. ff. de here. insti. et gl. in. c. cōsulti. de proc. ff. de re. iu. expressa.

Extimatio

rei qñ debeat fieri. Rñ: q tpe ict⁹. vt. in. c. cū di lecti de emp. et vē. i. l. ij. C. de rescin. vē. Ad hoc ppositū p quē debeāt eligi estimatores. Bar. no. in. l. hac edictali. §. his illud. C. de secū. nup. q p partes Jtē a iudice sup valore rei cū iuramētoet timēdo cū q̄litate fructuū. s. ptibus discordātib⁹ nō aliter vt p Bal. in. l. pe. col. ij. C. de rescin. vē. et debēt oē ad minus duo vt in aut. de nō alie. §. qđ aut. ¶ Quātū fieri debeat. Rñ. gl. in aut. de [sect. 1] ali. et emphi. §. sanctissimas q dz fieri fm reddit⁹ quos res extimāda affert. facit tex. ibidem. et in aut. de ecc. tit. §. si autez annale. et tex. in. l. si quos. C. de rescin. ven.

¶ Quātr fiet fm reddit⁹. Rñ. q tm dz [sect. 2] valere res quot fruct⁹ pducit in annis xx. vt in aut. de nō alie. §. qz vero leonis vel si est res q debet ecclie ī. xxxv. annis vt in. d. §. si aut annale. vbi est text. de xxxv. annis. et ibi nota.

¶ Quid si res est non fructuosa. Rñ. q extimabi⁹ f3 q cōiter apprecia⁹. l. pcia [sect. 3] ī prin. ff. ad leg. fal. et hoc h3 locū hodie cōiter in oībus reb⁹ et q dicitur res tm valet quātūvendi pōt p. l. j. §. si heres. ff. ad treb. et. l. querebatur. ff. ad leg. fal. et. l. si qs vxori. §. vlt. ff. de fur. dz intelligl verum non habito respectu affectio nem singularium personarum sed com munium vt in. d. l. precia nisi affectio es set rationabilis respectu extimantis. de quo dic vt. §. emptio. §. vij. et. ix.

¶ Vtrum extimatio faciat venditionē. [sect. 4] Rñ. q sic in duobus casibus. ¶ Prim⁹ cum eo animo fit extimatio vt ipsa p̄ste tur. secus si fiat vt appareat q̄ti res sit facta deterior vt. l. si inter virū. C. de iu. do. quod tunc apparet quādo in pacto est vt transacto certo tempore res q̄ extimata data est reddat. q̄ tunc nō facit vēditionē. vt. d. l. si iter. ¶ Scōs casus ē qñ res simpliciter dat extimata in cōtra ctu de cui⁹ natura est vt trāsferat dñiū [Fo.clxviij.r] vt ī. l. quotiēs et. l. plerūq̄. ff. de iure do. et. l. extimatio. ff. so. ma. Exemplum mulier dedit rē extimatā. c. viro suo censebitur vir emisse. fallit hoc quādo natura cōtractus repugnat vt faciat vēditio nē. vt in. l. seruos. ff. fa. her. Exemplum ego et tu sumus heredes et facimus extimationē de hereditate tunc non facit venditionem.

¶ Vtrū extimatio faciat transire peri [sect. 5] culū in accipiētē vide. s. casus. §. vj.

Extrema

vinctio. vide. j. vinctio extrema.

Fabule

ociose vñ seculariū negociorum nō debent recitari in conuiuio clericorum aut religiosorum. vt in. c. cōuiuia et in. c. pro reuerentia. xliiij. di. nec fabularum oblecta mētē excitantium mētē ad incentiua libidinum. c. ideo. xxxviij. di.

Facilitas

venie incentiuum prebet delinquēdi. xxij. q. iiij. est iniusta de vj. et ho. cle. c. vt clericorum. vnde Stephanus papa dicit. Ecclesia stici vigoris ordo cōfunditur si autē temere illicita presumantur aut non cōcessa impugne tentētur proinde si negligēter ea que male vsurpantur omit timus excessus viaz proculdubio alijs aperimus.

Facultas

dicitur quando sine difficultate pōt quis facere vt no. Jnno. in. ca. in presentia. et in. c. romana de sen. excō. lib. vj.

Factum

legitime retractari non debet l3 casus postea eueniat a quo non potuit inchoari. de reg. iur. li. vj. Pa. in. c. discretionē. de eo qui co. consan. vxo. sue dicit veram regulam quando factum iam est perfectum puta matrimonium: l3 superueniat affinitas non retractatur et. l. si a me fuit. ff. de iudi. cum alijs quevidentur contraria intelliguntur qñ factum non erat perfectum sed solum inchoatum. quia tunc retractatur.

¶ Vtrū sit. dicēdum factum qđ nō du [sect. 1] rat. Rñ. glo. in. c. ad nostram. de regula q quando ex facto volumus iudicare animū. tunc est verū q non dicitur factuz. s. aīo faci endi qđ non durat. et ibi ponit multas cōcor. Adde tex. in. c. nā et ego de verb. sig. cū cōcor. in glo.

¶ Vtruz factū illegitime censeat fctm [sect. 2] Rñ. q nō. vt ī. c. veniēs de p̄sbi. nō bap. sicut inutile et nullū paria iudicatur. c. inter corporalia. de trāsla. prela. sic etiā dī nō esse q minus idone⁹ ē vt in. l. j. ff. qđ cuiusq̄. vni. facit tex. cū gl. j. c. frater nitatis de fri. et male. Vnde

bar. p. d. l. j. dicit q si pcurator nō facit fidē de mādato. perinde est ac si nō cōparuisset et dñs tāq cōtūmax debet puniri. itez ex ciperet et nō probare idem est sicut non excipere. c. cū sup ð cōces. p. et paria sūt quo ad iuris effectū nō eē. et nō appare re. l. duo sunt ticij. ff. de te. tu. Jtē nō fieri et tarde fieri vel eo mō q fieri non dż ar. c. auditis. de pcur. ff. qui satisda. cog. l. quotiens et ibi glo.

¶ Vtrū pl⁹ sit fctō cōsentire q̄ pbo. Rñ. q sic gl. est. in. c. i. causis. de ele. vide gl. [sect. 3] in. c. dilecti filij. el. ij. ð ap. vbiplus fctīs loquimur. Factū alienuz promittens qūo teneat. vide. j. spōsalia. §. xiiij. Factū vbi pmittit venit quod interest in obligatione. ff. si quis in ius. vocan. nō ie. l. cum quis.

¶ Falcidia vide infra le gitimam.

Falsarius

dñ quis diuersimode: vt not. in cap. in memoriam xix. di. et. in ca. quisquis. xj. q. iij. et de cri. fal. per to.

De cōtētis in hoc. §. et q falsari⁹ nō debeat absolui accusatore nō pbāte ni si purget se. l. vbi. C. ð fal. qđ est verū ēt si p scřz. vt p pet. Cy. ang. et do. ibi et an possit falsari⁹ eē testis cōtra falsariū no. Jnno. q nō in. c. j. de litiscōt. et bal. i sua marga. in p̄si. cōfessio. versi. ij.

¶ Vtrum sit falsarius qui absentium [sect. 1] noīa in instro ponit vel qui sigilluz fur tiue surripit Rñ. q sic. vt no. i. c. qto. et c. ea. de his que fiunt a prela. Jtem fm bal. in. l. presbyteri de epi. et cleri. falsitas non solum committitur in dicendo falsum sed etiam in tacendo verum [[Fo.clxvii.]v] ¶ Vtrū aperiēs lram alterius vt legat sit falsarius. Rñ. gl. in. c. cū oliz. el. ij. de off. dele. t3 q d3 puniri tanq falsari⁹ al legat. c. oliz de rescrip. et. c. ad audiētiā de cri. fal. Jnn. p̄o t3 q iste minus peccat q si falsificasset sigillum apponēdo adulteriū tñ falsari⁹ est ppter quod dicit Pe. ð anca. qsolū debet puniri pena extraordinaria. c. de causis. de off. dele. et cōcurrūt cōiter doc. et. c. allegata p gl. loquūtur de falsario. q facit rasurā viciādo lraz. vt in. d. c. oliz vñ a ponēdo sigillū adulterinū vt. d. c. ad a udiētiā. Bar. dicit. q si aperit ostēdendo aduersario mittētes: pōt puniri vt falsarius. ar. bonū i. l. j. §. is q. ff. ad. l. cor. de fal. p̄. is qui deposita instrumēta ostēdit aduersario. Incidit in crimē falsi. Quod no. cōtra notarios et aduocatos q ostēdūt iura patris aduersario. Sivero ap perit. sz nō ostēdit aduersario sic nō punitur crimine falsi. et vñ tex. i. d. c. cū olī et. ff. de cri. stelli. p totum. et ad. l. q testm̄. ff. de fal. dic. q est speciale in eo q apperuit testamentū clausum vt puniāt pe. falsi. ex quo collige q peccat mortaliter aperiens lras alterius vt legat nisi spe3 habeat in ratihabitione quod intelligo qñ aduertenter et studiose facit cūueniat puniendus crimine stellionatus. Quod limto verū nisi haberentur pro derelictis: puta eas proiecit vel lacerauit et huiusmodi q si tales legit p aliquo bono fine lic3 alias curiositas est non tñ mortalis de se. ¶ Vtrū lacerās vñ cōburēs vñ celās scripturas publicas vñ priuatas q ad aliū spectāt ita q āplius nō appareāt sit falsarius. Rñ. q sic vt ē casus et ibi bar. i. l. paulus. ff. ð fal. vbi dicit tex. legis cor. pena oēs teneri q ēt extra testamēta cetera falsa signassent. sz et ceteros q i rationib⁹ tabul. lris publicis aliaue qua re sine assignatiōe falsumfecerint. vel vt verū non appareat quid celauerint surripuerint deleuerint subiecerūt et resignauerint eadem pena affici sole re dubium nō est hic ibi gl. in. p̄. surripuerint. dicit sic vt nō esset cōburēdo. et sic p3 quid dicēdum de falsantibus libros mercato3 cōburētibus vel occul tantib⁹ vel aīa scripturas. et vltra dictā penā tenētur ad restitutiōez totius in teresse. tex. est in. l. q tabulas. ff. de fur. ð q vide. j. restitutio. j. in p̄bo scripturas.

¶ Vtrū falsificās monetā sit falsari⁹ et [sect. 4] peccet mortāl. Rñ. q sic f3 ho. Joā. an: pa. et Jo. ð imo. ī. c. qto de iureiu. et patz per tex. ibidē. vbi dicit q seruans falsam monetā agit iniq. ergo forti⁹ falsans. p3 etiā p extraua. Jo. xxij. q excōmunicat oēs tales in regno frācie et te nētur restituere omne dānū datum illi psone. cōmunicati vel pplo dānificato. vt no. pfati doc. vbi. s. vel si nescitur specialis psona saltē pauperib⁹ ar eorū q no. in. c. cū tu. de vsuris. et in regula peccatū. de re. iu. lib. vj. et vide Ho. in sum ti. de cēsi. §. ex quib⁹. x. qd si mone ta. idē dic f3 Gir. obdo. ð illo q recipit falsā ignorāter quā postea sciens expē dit pro bona. qđ limto in pecunia alicuius importātie. secus ī denario vsua li. sicut dico de furto. j. furto. §. xxxiiij.

[sect. 5] ¶ Quot modis falsatur moneta. Rñ. q trib⁹ modis f3 cōiter do. in. d. c. quāto. Primo in forma. s. qñ imponitur signū illius q eaz cudi nō facitvt in. l. falsi no minis et in. l. q nomine. ff. de fal. et in. d. c. qto. Secundo ex materia methalica s. quādo fit de ere. vel de stagno. vel nō de debita liga. vt in. l. paulus. ff. de solu. fm bar. vel cū talis materia īmiscēt vbi non debet. vt in. l. quicūq nūmos. et in. l. lege corne. ff. de fal. la. j. ¶ Tertio ex pondere. nam ista tria requiruntur de substantia monete. vt in. l. j. §. j. ff. de cōtrahen. empt.

[sect. 6] ¶ Sed quero qđ pōdus debet habere Rñ. f3 glo. et do. ī. d. l. j. etbar. ī. l. ij. §. j. ff. si cer. pe. q de iure tātus debet esse valor comate et tm pōdus qtu3 erat prius in materia nō deductis expēsis nec labore que de iure debent fieri de publico. Sed fm Jnn. quē communiter sequūt doc. et seruatur ex cōsuetudine tantum debet esse in pondere qtu erat in matertia ðductis expēsiset labore. q nemo [Fo.clxix.r] suis expensis tenetur eaz facere. ff. q. ex ea ma. l. j. et. c. qui sentit de reg. iur. li. vj. Immo pluscredit. Jnn. q si pnceps in diget poterit inde sentire aliqđ lucrū et sic minuere a p̄dicto pōdere. S3 Pa. in. d. c. quāto. de iureiu. limitat vez: nisi spargatur extra regnū. q cū damno non subditorū suorum non pōt. quam credo verissimā. credit Jnn. etiaz q pn ceps cū consensu populi possit minuere hoc est q sit minoris pōderis q debeberet. et tamen expendatur ac si esset iusti pōderis. Ratio q quilibet potest renūciare iuri suo. vij. q. j. q periculosū et dicit sufficere cōsensum maioris ptis magnatū regni: q negocium regni reputatur negociū vniuersitatis ar. ī. l. ij. §. sancimus. C. de iureiur. propter calū. S3 pa. vbi. s. dubitat de hoc. cum tractetur de preiudicio singulorū eorum. ar. eorū q no. in. c. cum omnes de cōsti. et c. C. q sit lō. osue. in. Rub. Et ego credo requiri consensum singulorū nisi quādo ex alia causa propter hoc alleuiarēt puta ab angarijs et hmōi per ea q not. in dictis iuribus. Dicit tamē Jnno. nō sufficere cōsensum populi vt expendatur extra regnum.

¶ Vtrū princeps fraudet monetā quā do reprobatur valētem et minus valētem [sect. 7] acceptat vt de probata habeat bonum forū et illā cōflari faciat et cudi. Rñ. Ho. vt recitat pa. s. q sic facit tex. in. l. ele. gāter. §. q reprobos. ff. de pi. ac.

¶ Vtrum radentes vel tondentes sint falsarij vel subtilius ex aq. particulā au [sect. 8] ri vel argēti tollēdo ita q cognosci nō potest. Rñ. q sic vt in glo. di. ca. qto et tenentur ad restitutionem dannificatis. vel si ipos ignorant pauperibus de necessitate ca. fi. de iniurijs.

¶ Vtrū illi qui singulos denarios pōderant et grauiores letinent et conflari [sect. 9] taciūt sint falsarij. Rñ. vt colligoex hos. Jo. an. pe. de an. et imo. vbi. s. si illi q cū dūt pecuniā q aliq denarij sunt quandoq minus propterea dimittūt alios plus in pōdere. q non possunt equalit omnes sculpe tūc tales sunt falsarij et tenētur ad restitutionē cōmunitatis: q corpuspecunie dānificauerūt. si aut omnes denarij sunt iusti pōderis: sed aliqui sunt amplioris et illos radūt: dū modo remaneāt iusti pōderis seu con flant nō credo falsarios licet male faciāt

et nullo modo sit eis cōsulendū. qđ si nolunt abstinere non credo eos fore extra statum salutis propter hoc.

¶ Quid de falsario lraꝝ aplicarum vi [sect. 10] de. ſ. Excommunicatio. v. casu. iij.

¶ Vtrum falsificans mēsuras. et pōde [sect. 11] ra: teneatur. Rñ. q̄ vltra mortale. tenetur ad restitutionem totius danni dati. vt pꝛ ex. c. ij. de emp. et ven. et deberet. xxx. diebus in pāe et aqua penitere. vt ibi licet sit arbitraria hodie. Jdem dic de vtēte scienter falsis. Et falsans mēsuras tenetur lege cor. de fal. ff. de excō. cri. l. annonā circa fi. qui est pena publicationis omnium bonorum cū deportatiōe si liber est. si seru⁹ vltimum supplicium. vt. l. j. in fi. ff. de fal. Vtens vero falsis potest puniri in duplum et [sect. 12] relegari in insulam. vt. ff. de fal. l. pe.

¶ Vtrū instrumēta cōfecta per falsum notariū sint nulla. rñ. vt colligit pa. ī. c. fraternitatis de here. p Jnn. ibidē aut loquimur de instrīs cōfectis post falsitatem commissam vel etiā ante tamen nudum dannatum sed tolleratum in officio et sic valent pretextu officij licet postea damnetur facit. l. barbarius. ff. de of. pre. Aut loquimur de instrumen tis confectus post damnationē notarij. et sic non valent vt. l. si aliquid. C. de susce. ppo. et archa. facit tex. in. l. si quis ex argentarijs. §. fi. ff. de eden. Bar. ta men in. l. j. ff. ad. l. iu. repe. limitat verū quando notarius fuit dānatus ppter falsitatē commissam in officio tabellio natus. et sic loquitur. di. l. si aliquid. secus si als fuisset damnatus de falso cō misso ex alia causa extra officiū tabellionatus: sicut ī quodā cōsilio ipe bar. cōsuluīt pro quodam notario dānato: q̄ extraxerat duas chartas de libro cō munitatis valebāt eius instrumenta: lꝛ sit ī famis effectus. Et hoc verū dum [[Fo.clxix.]v] illud officiū nō habeat in se dignitatē vt q̄ est notarius pꝛicipis. l. j. C. de mā. pn. vel salarium de publico: vt quia est notarius in bācho: quia tunc non vale rent alias sic.

¶ Vtrum instrumentum factum a no [sect. 21] tario nō damnato quod habet diuersa capla sit falsum si falsitatē habet ī vno caplo. Rñ. Pau. vbi. ſ. q̄ aut falsitas p uenit ex vicio notarij. et tūc aut cōcernit substātialia instrumēti puta q̄ in indi ctione aut die. et tūc totū corrui. vt no. in. c. inter de fi. instru. et ī auc. vt prepo. no. im pera. circa prin. Aut cōcernit sub stātialia negocij: tūc distingue aut capla sunt cōnexa: et tūc totum reprobaīt Aut nō sunt connexa sed separata. et sic solū illud caplꝛ falsum reprobatur. Et sic limitat bar. ī. l. si ex falsis. C. đ trāsac. qui tenet q̄ qñ venit ex vicio notarij to tum corrui qđ Jnno. etiaꝝ tenet. Si ve ro falsitas est circa extrinseca vt q̄ scripsit cōtrahentes esse consanguineos: vel aliquod aliud quod nō facit ad negocium lꝛ hoc sit falsum non reprobaīt propter hoc instrumētū. q̄ hoc non est viltium notarij. Et idem dic in teste. Et ideꝝ voluit Jnno. in. d. c. fraternitas. vi de glo. in. d. l. si ex falsis.

Fama

est illese dignitatis status legibus et moribus comprobatus. l. cognitioneꝝ. §. extimatio. ff. d. va. et extraor. co. et ī gl. c. vestra. de cocha. cle. et muli.

De notatis in. §. scilicet de fama et an sit sufficiēs iudiciuꝝ ad torturā no. Bar. et Alex. et communiter omnes in. l. deminori. §. tormēta et in. l. fi. et in. l. j. §. item cornelio. ff. de quest. not. omnino Hyppo. de marsil. sing. suo. xcviij. incip. famam sola et qualiter probatur fama et per quos testes. no. Bar. in. l. zenodo rus. ibi in contrarium est veritas. C. ad mac. et Roma. et Alex. in. le. j. ff. de no. ope. nun.

¶ Vtrum fama sit defendenda. Rñ. fm [sect. 1] gl. in. c. senti. xj. q. iij. q̄ aut sum⁹ īter ta les qui parati sunt imitari. et sic peccat mortaliter qui eam nō defendit p posse. Et sic intellige.

c. nō sunt audiēdi. c. q. et. c. nolo. xij. q. j. et de cōse. d. l. iubem⁹ Aut sumus inter tales: qui solū parati sunt reprehēdere non imitari. et sic sufficit nobis cōscientia nostra et non tenemur defendere. et sic intellige capitu. quid obest homini. cū. v. sequē. xj. q. iij. ¶ Quod modis leditur fama. Et quo [sect. 2] mō sit restituēda. vide supra detractio. ¶ Aquibus est abstinendum propter [sect. 3] famam cōferendam. vide. j. Scandalum. §. iij.

¶ Famā propire est qñ tota ciuitas vl̄ [sect. 4] vicinav̄ maior pars acclamat aliquid Vel dic q est communis locutio exveri similibus coniecturis surgēs vt collgi tur ex no. in. c. si duo. xxxv. q. vj. et in. ca. sup eo. de eo qui co. cōsan. vxo. sue. et in d. c. vestra. Vnde primo oportet q sit ex verisimilibus coniecturis. quia alias pprie nō est fama quo ad iuris effectū sed sunt vane voces populi de quo per Bar. in. l. de minore. §. tormēta. ff. de q̄stio. per gl. et doc. in. c. inquisitiōis. et in c. cū oporteat. de accu. et nō sunt audien de vt in. c. ij. de dilectio. et tex. in. l. decurionū filij. C. de penis. l. diuo marchio. C. ð ma. te. et. l. si p̄uat⁹. ff. q̄ et a qui. vnde dicit Pau. in. c. veniēs el. j. de testi. q te stis deponēs de fama reddere rōnem seu cām sufficiētē sui testimonij.

¶ Secundo req̄rit q sit saltē maior ps q vt dicit pau. ī. c. cū in tua de spō. q di cta paucoꝝ nō infamāt. Et propterea differt fama a rumore q rumor est qñ aliq ps vicinie aliqd asserit sed fama qñ maior ps. vñ se hz ī plus vt dicit gl. in. d. c. sup eo. Pro quo no. q nomie ptis fiet media ps. vt ī. c. j. §. j. de deci. li. vj. et. ī. l. nomē filiaꝝ. §. portiōis. ff. ð. ꝑ. sig. Sz qñ addit aliq tūc verificat ī qli bet minima pticula. q dictioaliq restrigit. Attñ lz req̄rat maior ps ad famā fā ciēdā tñ ad p̄bādū sufficiūt duo testes vt no. gl. ij. q. j. §. qñ el. ij. et ī. l. iij. ff. ð testi. et no. Bar. in. d. §. tormēta. Et cōtra p̄ba tionē fame admittit ōria p̄batio. et si se cūda est clarior offuscat effectus p̄me. Et ideo eo casu quo infamia sufficeret [Fo.clxx.r] Et ideo eo casu quo infamia sufficeret ad torturā si p̄bareť p aliā partē bona fama tolleret p̄sumptio prima. et sic p̄bat tex. in. d. c. cū in tua et qđ no. Bar. in. l. fi. C. de questio.

Familia

quid cōprehēdat. Rñ. Arc. de priui. l3. li. vj. dicit q triplex est familia qdā ppetua et religiosa vt religiosi. clerici et consimiles et tales gaudēt priuilegio cōuētus vel collegij de sta. mo. recollētes. C. loca. l. milites. Aliter tenerent duplici iure. cōtra. c. co gnouimus cū si. xij. q. ij. et de hac loquit c. cuz olim de arbi. est et alia. s. q non ecclesiasticos tātū cōprehēdit sz etiā laicos sicut sunt vxor filij nepotes serui famuli q in ei⁹ domo ei⁹ sumptib⁹ viuūt cōtinue. de q intelligit. ff. de publ. l. j. §. familie. C. ad. l. cor. de sic. l. si forte q ponitur de pe. di. j. et de here. c. filij. li. vj. in fi. et de testi. c. in literis vbi de hoc. et. iij. q. v. c. j. Et de tali intelligit qđ dicit in d. c. licet de quo vide. j. interdictum. vj. §. iij. est et alia familia que nec est perpetua nec mercenaria. sicut clerici et religiosi et alij ecclesiastici dicuntur de familia ecclesie. de quibus. xvj. q. vj. de la psis. est et alia de qua in. l. fi. C. de verb. sig. vbi nomen familia comprehendit parentes. liberos omnes. i. ppinquos et substantiam et liberos etiam et patro nos. nec non et seruos. et hec significatio habet locum in fideicōmissis vt ibi p3. Ad propositum eorum que hic dicuntur et quid veniat appellatione familie. no. Bolo. in apostil. ad tex. in. l. j. §. familie. in ver. tex §. familie. ff. de pu bli. verum. s. commis. Bart. post glo. in c. cum ita. §. fin. ff. de leg. ij. et in. l. is qui. de leg. iij.

¶ Ad qđ teneť p̄fa. Rñ. q ad duo teneť [sect. 1] de p̄cepto. s. ad administrationē necessarioꝝ ad vitā. et ad disciplinā tam ver bo q exēplo morum vt colligitur. j. ad thimo. v. et ad ephe. iij. et not. in. §. nece. xlvij. di. alr est pctm̄ mortale de sui natura nisi excuset aliqua circūstātia. puta necessitas huiusmodi. vel nisi sit famul⁹ de quo in se. iij §. dicam. vel sit

cir ca ea que non sunt necessaria ad salutē omissio correctionis. Et sic intellige xxij. q. iiij. duo ista. et. q. v. non putes.

¶ S3 nunqd infirmanti teneatur sub [sect. 2] uenire qui ex mercede locauerat opas suas. Rñ. quo ad expēsas fm Bar. i. l. si cū dotem §. sui aut. ff. so. ma. et in. l. in re bus. ff. como. q ad magnas expensas nō tenet qđ limito vez rōne famulat⁹. Sec⁹ si tenet vt pauperi. quo 7o ad salarium Jo. an. d. Ant. Jo. de imo. et pa. i. c. j. de cle. egro. et cōmuniter doc. tenet q non q casus cōtingēs in psona qloca uit operas liberat conductorē a prestatione mercedis. l. si vno. §. itē cū quida3 et qđ ibi not. ff. loca. et qđ no. in. l. in reb⁹ ff. como. et in gl. l. fi. §. idem iuris. el. ij. ff. ad. l. Ro. de iac. hoc tamē limita pa. vbi 3. quando salariū debetur solū rōne psonae. secus si daretur rōne aliorum etiā vnde potestas qui h3 famulos et iudices quibus h3 soluere. licet ifirme vel moriatur. tenet nihilomin⁹ heres et iō ipse potest petere. et debitores debēt eī soluere tex. est i. l. pecuniam in prin. ff. de condi. ob cām. facit qđ no. in. l. diem functo. ff. de of. asse. Jnn. vñ tenere q de beatur salarium in. c. propter sterilitatem de loca. facit. c. j. de cle. non re. libr. vj. et ibi. Ge. per illum text. dicit doctori vel famulo non debet subtrahi salariū propter infirmitatem allegat quod habetur in spe. de cle. non re. §. postq3 ver. quid sit mercenarius. et istud tenet Sali. in. l. l3. C. loca. et pulchre. Aug. i dispu tatione. Exorta guerra. facit. l. quesitū. ff. de re iudi. Et hoc procedit indubitā ter vbi consuetudo sic est. quia tunc debetur. quia illud videtur actum qđ est consuetum. l. quod si nolit. §. qui assidua. ff. de edi. edic. Sed vbi consuetudo non est tene quod nō debetur nisi vt dictu3 est et in casu speciali. vt. C. de aduo. di. iudiciorū. l. post duos. vbi aduocato debetur salarium ex publico cōsti tutum. licet moriatur infra annu3. sec⁹ esset de salario promisso a parte q non debet nisi p rata temporis scōm Bar. in. d. l. diē functo. simihr in. l. cū habens [[Fo.clxx.]v] §. sticus. ff. de sta. li. vbi qñ p seruū nō stat quin seruiat. nihilomin⁹ libertatē legata3 ppter hoc cōsequit de quo dic vt. j. locatio. §. xv. vbi pulchre. tāgīt hec materia.

¶ Vtrū cū dñs nō pōt corrigere suā fa [sect. 3] miliā vel aliquē ipō3 teneat ip3 expellere. Rñ. q si nec 7ba nec 7bera emendāt s3 subtractio necessario3 seu expul sio corrigeret teneat expellere. ar. eorum q no. in. c. nō omnis. v. q. v. si vero licētius peccaret expellēdo faciat qtu pōt et licet ille non se corrigat excusatur vt patet in. c. qtu libet et. c. se. xlvij. distin. ¶ Vtrū possit causa correctionis verbe [sect. 4] rare clericos vide. 3. excommunicatio. v. casu. in. §. iiij.

¶ Vtrū paterfa. teneat de furto fami [sect. 5] lie vide. 3. domin⁹. §. iiij. et. j. obligatio. .§. pe. et vlti.

¶ Vtrum familia epī gaudeat priuile [sect. 6] gio fori. Rñ. Pa. in. c. nullus de foro cō pe. communiter tenetur q sic.

¶ Vtrum familia vel aliquis eorum te [sect. 7] neatur reuelare delictū dñi sui requisitus per obediētiā superioris. Rñ. q nō si criminaliter vult pcedere vt. iiij. q. iij. c. l. iulia. cl. ij. Si aut ciuilitate sic credo teneatur quia nulla. l. repellit vt no. gl. iij. q. v. c. j. quod credo verū quādo nullū malū sibi immineret ex hoc alias se cus q nō teneor cū malo meo facere bonum proximi temporale.

¶ Vtrū dño familie qui fecit iurare fa [sect. 8] miliaz de veritate dicēda sit parendū. Rñ. fm Durā. aut iste dñs eū truculentus et probabiliter habetur ferus et sic nō tenet q illicitum fuit iuramētum. Si vero est māsuet⁹ et pbabiliter creditur q non procedet nisi rationabiliter tūc distingue q aut res puta asportate erāt ad custodiam suam deputate et sic sicut potest psequi asportantē sic et dño reuelare. Si vero non erant deputate ad eius custodiam tunc si potest probare tenetur dicere veritatem si vero non debet reuelare nisi tali q possit pdesse et non obesse et si alio modo iurauit non fuit licitū iuramētum nec obligatoriu3 Idem dicit

Hug. de testibus sinodalibus q nō tenetur denūciare epō l3 iuravit nisi crimina que possunt pbare. xxij. q. iiij. quisquis alias esset pditio. ij. q. j. peccauerit nisi hoc faciat secrete illi q habet corrigere paternaliter. ar. xxij. q. v. hoc videtur. de hoc vide. s. denunciatio. §. x.

¶ Vtrū obligatus pcurare aliq fami [sect. 9] liā vel fratres alicuius domus teneat excresce te familia vel fratrib⁹ in nume ro. Rñ. fm pau. q si familia vel fratres habeant numerū determinatū tūc non tenetur si aut indeterminatum vt sunt fratres minores alicuius cōuēt⁹ sic tenetur. facit. c. qto de cēsi. si tamē nimis grauaretur p iudicis officium sibi pui debitur et sic patet q quo ad cōsciētiam non tenetur.

¶ Quid si famulus cū domino nō con [sect. 10] uenit de salario. Rñ. q si famulus consuevit locare operas suas et dominus conducere operas ministrorum q tene tur domino soluere vsq ad summam que alios fuisset conducturus ar. l. si nō sortem. §. libertus. ff. de condi. inde. no. arch. j. q. j. sunt nōnulli q si fuit con dictus sub mercede taxanda ad arbitriū domini sic iudicio boni viri taxabitur vt p3. s. arbiter. §. x. quasi in fine.

Familiaris.

quis dicať. Rñ. fm glo. iiij. q. v. in summa q lar ge dicuntur omnes qui cohabitant cū aliquo vt in. c. in literis de testi. et. c. insinuante de of. de. gl. in. d. c. in literis dicit familiares appellantur consanguinei colonus ascripticius mercenarius filius in potestate libert⁹. seruus et. omnes habitantes in domo. Domestici ve ro sunt quibus ratione patrie potestatis vel dominice imperari potest vide gl. in. l. presenti. §. sane. C. de his qui ad ecclesias confu. quando enim dicitur familiares domestici intelligūtur omnes qui in expēsis alicuius commensa les continue existunt etiam si aliquan do abesse pro eius negocijs gerendis contingat vt no. in. c. fi. de verbo. sign. libr. vj.

[Fo.clxxj.r] Familiaris quis dicatur et ī quo dif ferat addmestico Bal. no. ī. l. ij. C. de testi. spe. in ti. de testi. §. j. ver. item excipiť q est domesticus.

Familiaritas

cum mulieribus pro hibetur ecclesiasticis xxxij. di. īterdixit et duobus. c. se. xxxiiij. di. quorūdam. lxxxj. di. clericus. xvij. q. ij. cognouimus de coha. cle. et mu. per totum vide. s. clericus. v. immo vt dicit Hiero. in. c. hospitium tuum. xxxij. di. non potest digne cum deo habitare q feminarum accessibus delectatur. Familiaritas nimia parit contemptuz de iudeis et. c. si indeos.

Fatum

qui credit mortaliter peccat. xxvj. q. vij. non obseruetis.

Fauere

peruersis idem est ac si ipse faceret. xj. q. iiij. qui consentit. lxxxiiij. dis. nemo et. c. seq. xxij. q. iiij. si qs.

Fautor

quis dicatur vide. j. heretic⁹. .§. xxiiij.

Femina

non debet tonsurari etiā cā religionis. c. vxoratus in fi. de conue. coniu. Et intelligitur non solum de tonsura que dicitur clerica. sed etiam de rasura que fit per abscissionē capillorum vsq; ad aures facit. xxx. dis. quecunq; mulier et. xx. q. ij. c. j. et cle. attēdentes de sta. regula. glo. tamē in. d. cle. videtur tenere q; consuetudo contraria excusat. et. q. c. quecunq; mulier intelligitur de illa que vult remanere in secu lo nolens religioni deservire sed mundialiter viuere et placet peccat ergo mor taliter talis tonsurans se cum in. d. c. quecunq; mulier sit excōmunicāda qđ etiam intellige nisi ex necessitate hoc faceret.

Femine apellatione quis veniat in stituto an hermofrodia? Bal. q non in l. omnes populi. col. xj. C. đ iust. et iur. licet Ang. teneat contrarium et male insti. de ac §. j. et Alex. in. l. ij. in princ. ff. de verbo. obligatio. aut veniat appellatio ne virorum. Bald. not. q non in. l. scripturas. ad fi. C. qui po. in pig. ha. et Bar to. in. l. j. ff. deleg.

¶ Quare femina cici⁹ pubescit. Rñ. gl. [sect. 1] in. l. ij. C. de his qui ve. eta. ī pe. q mala herba cito crescit s; est alia rō quā reddūt doc. ī. c. literas de despō. īpu. s. quia sexus mulieris ē debilior et citi⁹ deficit et ideo citi⁹ pfiēt sicut in alijs videm⁹. ¶ Que sunt illa q mulier. nō pōt exerce re. Rñ. multa nō pōt pdicare nec docere publice. xxxij. di. mulier. nec ofessiones audire nec alijs benedicere vt ī. c. noua de pe. et re. Jtem nec tangere sacra vasa xxiiij. di. sacratas nec sacratas pallas cō tingere nec incēsum circa altaria defer re. vt ī. d. c. sacratas. itē nec actū alicui⁹ ordinis exercere vt. ī. d. c. noua et in. c. tā ta de ex. p. et no. ī. c. dilecta de ma. et obe. item nec iudicis nec magistratus gere tur officiū nisi in casib⁹ de qb⁹ in glos. xv. q. iij. §. j. nec postulare nec procurare nisi ī ppria cā et suoꝝ vt not. ī. l. femine. ff. de re. iu. et. iij. q. vij. §. tria. xv. q. iij. §. j. Jtē nec testis esse de q dic vt. j. testis. §. v. nec personaliter posset trahi ad iudiciū causa ferēdi testimoniū aut alia qli bet causa q iure nō exprimiēt cōtra eius voluntatē et si est religiosa nō pōt etiā si vult trahi ad iudiciū ex quauis causa psonaliter. c. mulieres de iu. li. vj. Jtem nec viri habitu vti sub pēa anathematis. xxx. di. si qua mulier itē nec accusare nisi in certis casib⁹ de qb⁹. xv. q. iij. §. j. in tex. et ī gl. itē nō pōt se obligare seu p priā substātiā p debito viri nisi creditū sit conuersum in suā vtilitatem. vt in aut. vt nul. iu. §. et illud no. Jtē non debet incarcerari vel detrudi pro aliquo debito vt ibidem.

Fenus

est vsura sed differt in hoc ab vsura quia vsura est lucrū de capitali acceptum. fenus vero est lucrū de vsura vnde grascim⁹. est vsura suos cum quis tradit mihi nummos. Spe. lucri fenus duplex vsura vocatur quod quidē fenus improbum exercētes sunt infames. l. improbum. C. ex qui. cau. īfa. ix. De quo dic vt. j. Vsura quia cōmuniter vnuꝝ pro altera accipitur vt in. d. l. improbum.

Ferie

dicuntur quia prestant vacatio nem ad his que fiunt in foro iu [[Fo.clxxj.]v] diciali et operibus seruilib⁹ quarū alique sunt ob reuerētia dei itroducte vt in. c. cōquestus de ferijs et. C. e. ti. l. dies festos. Alie sunt ob reuerētiā principis vel ciuitatis vt dies natiuitatis suevel dies pncipij de imperio. C. eo. ti. l. oēs. alie sunt ad requiem laboris vt tēpus messium et vindemiarum de quib⁹ in d. c. conquestus. et. ff. eo. ti. l. j.

De multiplicibus ferijs Bal. no. in l. ij. §. fi. C. de tempo. appel. et quib⁹ possit per partes renunciari. no. Bal. in. l. a qui. de verb. sig. melius in. l. j. versi. se cundo quero ibi ferijs renunciari. et ibi Saly. in ver. querit gl. ibi ob necessitatem hominum. C. de fer.

¶ Vtrum partes possint renunciare di [sect. 1] ctis ferijs. Rñ. q p̄mis et secūdis nō ter tijs sic. vt ī. d. c. cōquestus. et. xv. q. iiij. in summa.

¶ Vtrū nullo modo possit q̄s compelli [sect. 2] ad iudiciū in p̄fatis ferijs. Rñ. q nō ni si in casib⁹ de q̄b⁹. ff. eo. ti. l. j. et de quo ī. c. vl. de iu. et nisi necessitas vrgeat puta quia res. erat peritura vt exēpla habes in. l. j. ij. et. iij. ff. eo. et. l. j. ff. de dā. infe. aut pietas puta causa debilium vel misera bilium psonaz. d. c. cōquestus q̄ in ope ribus misericordie nō est habēda distī ctio dierum ar. lxxvj. di. vtinam. de cse. di. v. nunq̄ et summa ratio est q̄ pro reli gione facit. ff. de relig. et sum. fu. l. sunt persone.

¶ Festū seu ferie solēnes q̄ in honorez [sect. 3] dei sunt introducte et in quib⁹. abstinē dū est ab opib⁹ seruilibus q̄ sunt. Rñ. sunt infrascripta posita in. c. cōquestus de ferijs Natiuitas dñi. S. Stephani. S. Jo. euangeliste sanctoꝝ innocētiū. S. Siluestri circūcisiodomini. Epipha nia domini. Septē dies dominice passionis resurrectio domini cū. vij. dieb⁹ se. Pēthecostes cū duobus se. Natiuitas beati Jo. baptiste sanctorū. xij. apo stoloꝝ. s. Laurētij purificatio marievir. Annunciatio eius Assumptio eiusdē et Natiuitas ipsi⁹ dedicatio. s. Michaelis archāgeli festū oīm sanctoruz dies dominici. Oēs alij dies quos ep̄i ī suis diocesib⁹ cū clero et populo duxerint ce lebrādos. Jn. c. p̄nunciandū de conse. di. xij. vbi p̄fate solēnitates ponunt. adduntur etiā tres dies rogationū de dicatio cuiuscūq̄ oratorij festū. s. Martini pōtificis et cōfessoris. Jn. c. crucis. d. nostri de conse. di. iij. ponitur festum Jnventionis sancte crucis in cle. si do minum de reli. et ve. san. ponitur festuz corporis xp̄i. Adde fm Jo. an. quem sequitur. d. Anto. et etiā Pa. in. d. c. cōquestus cum nō reprobet festa quatuor do ctorum ecclesie sed in istis et omnibus alijs predictis standum est consuetudi ni fm Ho. et Pa. in. d. c. conquestus. similiter de festo. S. Bartholomei quo ad diem. Jn quo fiat. c. Consiliuz de ob ser. ieiū. vnde hodie dies passionis et se ptimana resurrectiōis et dedicationis oratorij et quatuor doctorum et euangelistaꝝ nō seruant. Sz limita vt vꝝ intel ligamus q̄ cōsuetudo deroget p̄fatis fe stiuitatib⁹ dummodo nō sit dominic⁹ dies vel eo maior sicut est festū natiui tatis dñi resurrectiōis ascēsiōis pēthe. et epiphanie vt in. c. licet de ferijs diciť in gl. quam sequunt doc. vbi addit Jo. an. assumptionē x̄ginis gloriose ar. c. fi. de sen. ex. li. vj. quia non credo valere cōsuetudinē in ōriū cū videant. quasi iuris diuini vt patet in. d. c. licet.

¶ Vtrū cōsuetudo possit alias a p̄fa [sect. 4] tis festiuitates itroducere ita q̄ de p̄ce pto teneamur ad illa. Rñ. q sic sicut p̄t facere aliā legē et qñ fit. vide supra con suetudo. §. ij.

¶ Vtrū ep̄s cū clero solū possit. indice [sect. 5] re festū. Rñ. q nō sz opꝝ q̄ faciat cū po pulo vt. s. patet.

¶ Festū imaculate cōceptiōis gloriose [sect. 6] x̄ginis matris dei Marie licet ecclesia romana antiquit⁹ non celebrauerit vt patet p̄ Tho. in. iij. pte. q. xxvij. et p. S. Bo. in. iij. di. iij. et per glo. de cōse. di. iij. in. c. p̄nūciandum q̄ eius puritas nūdum erat reuelata tamē hodie de ipsa conceptione solēne officium et festum cum largitione indulgentiaruz que in festo corporis

christi sunt date illis qui [[Fo.clxxij]r] intersunt diuinis et hoc ppter multa mi racula per q manifestū est q sine peccato originali fuit ccepta. Et ideo hodie ad euitāda scādala precipi sub pena excōicationis late snē a qua nō possint absolui nisi a romano pōtifice preterq in mortis articulo oībus cuiuscūq status gradus ordinis et cōditionis fuerit ne de cetero ausu temerario psumāt in sermōib⁹ ad populū seu alias quolibet affirmare q tenētes virginē esse preseruatā a peccato originali ī sua cōceptio ne poluat labe heresisvel mortalis peccati vel festū eiusdē cōceptiōis celebrātes neq tenere libros vel legere aut habere proverbis hoc cōtinentes similiq pena etiā ligant qui ausi fuerint asserere q cōtrariā opinionē tenētes. s. qd sit cōcepta ī peccato originali incurrāt heresim per mortale peccatum. hec habentur in extraua. Sixti quarti que incipit graue nimis.

¶ Quid de istis festis scti Antonij san [sect. 7] cti Nicolai sancte katherine et hmōi q ex cōsuetudine celebrant ignorat tñ an ex tali cōsuetudine sint introducta q habeat vim legis pceptiue. Rñ. q nō credo peccare mortaliter nō seruātes nisi essent scādālū ratio q nō introducta vt de precepto sed ex deuotione vbi autēz esset scādālū sic ibi est cōsuetudo obli gatoria ex quo tandiu est q est prescripta et reputatur obligatoria.

¶ Quando incipit dies festus vide. s. [sect. 8] dies. in prin.

¶ A quibus est abstineñ. dieb⁹ festiuis [sect. 9] predictis. Rñ. q ab oī ope seruili nō solū peccati sed ēt mechanicis vt agricul tura vt dñr in. c. l3 de ferijs. ¶ Pro cui⁹ in telligētia est notāñ. fm Ric. in. iij. dist. xxxvij. ar. iij. q. iiij. qd opus seruile dici tripliciter aliqñ materialr solū sed formaliter liberuz vt verbi gratia scribere nō ppter tpale lucrū sed ad edificationem animarū propter diuinum cultuz et hmōi et isiud nō prohibet imo concedit vt p3 in. d. c. cōquest⁹ vbi causa pietatis q alias prohibent permittunt facit. l diu⁹. ff. de ferijs vbi ea q faciūt ad disciplinā militarē pnt agi dieb⁹ feriatis. ¶ Scdō dñr opus seruile formaliter aut solū materialiter aut liberuz est vt puta cū aduocatus cogitat de his q die crastina dz proponere propter lucrum tpale rusticus de aratione terre et ordinatione bonū et l3 ab isto abstinere debeamus in dieb⁹ festis nō tñ astringtmur de pcepto vnde nō peccat mortalr talia faciēs nisi p hoc opus excludat il lavacatio quā dz cultui diuino ex necessitate quā explicabo in se. q. q fit. ¶ Ter tio dñr opus seruile materialiteret formaliter seu finaliter de hoc est omne opus corporale ordinatū sicut ad propriū et p ximū finē ad bonum corporis tpale seu ad lucrū et istud est illud qd prohibetur de precepto dieb⁹ festiuis vnde semper peccat mortaliter ipsum faciēs nisi excuset ppter isto. iiij. vnū fm F. de ma. in tracta. de. x. preceptis. ¶ Primū operis modicitas seu paucitas que nō impedit spūlibertatē. ¶ Scd3 necessitas operis q nō possit pueniri cōmode nec differri vt decoctū ciboꝝ pro illo dievel necessitas coactionis quā faciūt dñi alī ter eoꝝ bona prescriberent. facit. c. l3 de ferijs. ¶ Tertiū cordis pietas. vt in. c. conqstus de fer. vt. s. dictū est. ¶ Quartum publica vtilitas. vt pote pro pace et concordia p ponte et hmōi q etiā sunt pia. quodlibet em istoꝝ excusat q nō sit mortale saltē laborare in dieb⁹ festiuis. Ex quibus patet quid tenendum sit de multis questionibus que reducunt ad infrascriptas questiones. xxiiij.

¶ Priā de mulierib⁹ que aliq pūcta po [sect. 10] nūt vel scopāt domū vel de illo q vedit vnā solā rē vel q putat ramū facit coqnā itinerat modicū et hmōi q nō peccāt mortalr ppter modicitatē opis. rō q f3 S. Bo. in. iij. dist. xxxvij. sup literā et cōiter theolo. rō phibitiōis operū est vtva cemus deo et q ista modica nō ipediūt vacationē pdictā l3 aliquat minuant ideo nō est pctm mortale talia facere: ni si quis talibus per notabile tps occuparetur vel vsq ad vltimam defatigationē qd quidē arbitrio boniviri relin-[[Fo.clxxij.]v]quēdū est vt attēdat si rō legis euacuat vel nō: sed solū minuat. faciūt ad hec q no. in. c. intelligētia. de ver. sig.

¶ Secūda de carnificibus qui p nota [sect. 11] bile tēpus occupantur qz si faciūt propter necessitatē quaz nec preuenire pnt puta qz estas est vel sunt plura festa excusantur alias non.

¶ Tertia de taber narijs q si faciūt pro [sect. 12] pter necesstatē excusanť sec^o si ad ebrietatē ad ludum et huiusmodi et idem dic de hospitibus.

¶ Quarta de his qui panē herbas fru [sect. 13] ctus et huiusmodi vendunt qz si faciūt pro necessitate diei festi excusanť alias non sicut q vendunt multa q sunt solu3 ad gulositatē nisi essent modicitas detractiois sicut est in his qui vendunt candelas et canistria in3ucherata et huiusmodi in quib⁹ nō op3 facere p̄cia sed quilibet scit q tantū h3 soluere et sic sol uit et accipit pro quo soluit sine alio strepitu quia in modico distrahitur.

¶ Quinta de medicis minutorib⁹ aro [sect. 14] matarijs et huiusmodi de quo dic qđ l3 quia medicinalia sunt necessaria.

¶ Sexta de cursoribus et mulionibus [sect. 15] qui sine necessitate magna differre nō possunt et alijs viatoribus et cōductoribus rerum et dic q excusantur. Jtineratio tamen non sic stricte prohibetur qz pōt quis etiam itinerando intendere deo et ideo nisi sit vsq ad vltimam fatigationē non credo sit prohibita vel cuz omissione diuinorum.

¶ Septima de ferratorib⁹ equoz dic q [sect. 16] excusanť qz sicut illi necesse habet ambulare sic istis l3 principaliter ppter ne cessitatem eorū quibus seruiunt quis lucrum habeant.

¶ Octaua de faciētibus vitros simili [sect. 17] ter de tinctoribus et coctoribus laterum qui dicunt fornasarij et huiusmodi qui sine magno dāno desistere nō possunt dic quod licet.

¶ Nona de molēdinis siue cū iumētis [sect. 18] sine ad aquā vel ad vētū dic q si faciūt propter necessitatē illoz quib⁹ īseruiūt excusanť quis etiā posset dici q molēdina ad aquā et vētū nō sint phibita la borare cū ex modico ope hoīs exerceri possit non vident ēuacuare rationē huius precepti meli⁹ tñ est abstinere et securius nisi necessitas requirat.

¶ Decima de rusticis q compelluntur [sect. 19] a dñis laborare dic qđ si iusto metu faciunt est necessitas q excusat alias nō. Jdē dic de famlis filijsfā. vxore et hmōi. ¶ Vndecima de conducētib⁹ labora [sect. 20] tores in festis et exigūt debita a suis de bitoribus. Dic qđ si alijs diebus nō inueniūt excusanť duminodo diuina non dimittant.

¶ Duodecima de euntib⁹ ad mercata [sect. 21] vel nundinas dic q si auditis diuinis ppter necessitatē faciūt puta qz nō alio loco vel tpe talia possent vēdere vī eme re p bono cōitatis aut vt ex lucro prouideāt sibi et sue familie vel vt dēt pauperib⁹ fm Pe. de pa. in. iiij. ex quo prelati sciūt et tollerāt excusanť a mortali nisi forte a prelatis loco3 esset īterdicta intelligo verū in festis minorib⁹ dñica qz talis tollerātia prelatoz videť derogare illi festo. sec^o in maiorib⁹ qz nō credo liceat nisi pro necessitate vel pietate so lū q3 uis p̄lati nō interdīcāt qz tūc locū h3 illud multa p patiētīā tollerant et c. Fide ma. in tractatu. x. p̄cepto3 t3 q so lū est pciñ mortale. Primo si dimittat missam. Secūdo si eps precepit ne fiāt. Addo et tertiū qñ solum fit ex lucri cupiditate. c. j. de ferijs.

¶ Tertiadecima de bellatoribus dic q [sect. 22] propter necessitatem licet.

¶ Quartadecima de habentibus sege [sect. 23] tes vel fenū in agro propter inūdantiā aquarum et hmōi dic qđ licet colligere. ¶ Quintadecia de hñte domū q ruinā [sect. 24] minať dic q pp necessitatē reparare l3. ¶ Sextadecima de doct. q vt expediat [sect. 25] illū q de lōge venit facit osiliū dic q l3. ¶ Decimaseptima de venatorib⁹. Rñ. [sect. 26] q non licet qz si nō licet in quadragesima et diebus ieiunioz fm gl. in. c. q venatoribus. lxxxv. dist. q̄tominus in die festo nō credo tñ peccēt mortaliter qui dieb⁹ festiuis ipsis ītēdūt nisi id faciūt [Fo.clxxij.r] causa lucri principaliter vel dimissis diuinis.

¶ Decim aoctaua de citharistis et alijs [sect. 27] senatorib⁹. Rñ. si ad laudē dei et sanctorum pulsant vel propter recreationem alicuius et hmōi pia vel necessaria excusantur si principaliter ppter hoc faciūt licet secūdario propter lucrū secus si ppter causam nō piam vel necessariāvel propter lucrū principaliter qz nō excusantur nisi sicut alij ex quatuor p̄dictis. ¶ Decimanona de laborātib⁹ agros [sect. 28] pauperū vel reficiētib⁹ domos eoꝝ vel laborātib⁹ circa edificationē ecclesiaꝝ aut monasterioꝝ et hmōi dic lz si fiat ppter pietatē et deū nō propter carnalez amorē vel spē remuneratiōis future qz opera pietatis et misericordie nō debēt cessare diebus festiuis. d. c. conquestus. ¶ Vigesimo de studētibus dic q si stu [sect. 29] diū fit p̄cipaliter ad illuminationē pprij intellectus et alioꝝ licet cōr veniat lucrū nō erit pctm vt iz pa. in. c. j. de fe. ar. c. cū ex eo. de elec. li. vj. qz studiū tale est ppter publicaꝝ vtilitatē maxime in theologia et iure canonico studere autē principaliter propter lucrum non licet. ¶ Vigesima prima de scholarib⁹ legenti [sect. 30] bus in diebus festiuis poti⁹ vt doceant qz doceāt et assuefaciāt se. dic q lz scōm pa. vbi. s. dūmodo principaliter nō faciant propter lucrū sed si in cōsequētiā nō nocet ar. l. j. ff. de aut. tu. et i. l. rogasti. §. j. ff. si cer. pe. et in. c. qd pderit. lxj. dist. ¶ Vigesima secūda de scriptiōib⁹. Rñ. [sect. 31] qd scholarib⁹ lectiōes seu recollectas notare scribere. vel sermones aut legendo libros corrigere nō est illicitū dūmodo nō nimis intendāt hmōi sicut de quinterno ad quinternū scribūt vel non faciāt causa lucri habēdi et de pictoribus q dieb⁹ festiuis vt addiscāt stāt in eccle sijs ad designandū scribere tñ spūalia et ppter spūalem causam nō est illicitū etiā in q̄titate. d. c. conquestus.

¶ Vigesima tertia de laborātib⁹ circa [sect. 32] pōtes reficiēdos viam aptandā portus reparādos dic q lz dūmō nō ppter lucrū p̄cipaliter qz publica vtilitas sub nomine pietatis comprehenditur.

¶ Vigesima quarta de facientibus ser [sect. 33] ta et alias vanitates dic q nō licet eo q nulla publica vtilitas inest.

¶ Sed si q̄ras p q̄ta necessitate predi [sect. 34] cta liceant. Rñ. q lz quidā in. c. lz de fe. dixerint licere p necessitate vite substētande solū tñ hoc nō credo verū cū p̄fatū. c. lz. qd loquīt de allectib⁹ q nō sunt necessaria ad vitā qz sine ipsis viuere possum⁹ sit cōtra eos. et xps in Mat. xij. c. cuius vestrū bos vel asin⁹ cadat in so ueā nō extrahet illū et c. ppterea dōz fm Tho. scōa scōe. q nō solū p necessitate p̄uisionis q p̄inet ad cōseruandū psonā suā vel alioꝝ et rerū sed etiā ad qd cū qz dānū vitandū et satis confirmat hoc dictū per. l. j. ij. et. iij. ff. de ferijs et meli⁹. xv. q. iiij. in summa et qd no. in. d. c. conquest⁹. Jtē etiā necessitas excusat qua laborat pro acquirēdo aliqua vtili qd alio tpe nullo modo haberi posset sicut patet in. d. c. licet vbi piscari allectia cō ceditur qz alio tpe non possent haberi. Et idē de quocūqz simili. Ratio est quia nō est tā arcta obseruatio dñice quo ad opera sicut fuit sabbati et lz ille q laborat habeat lucrū tñ si principālī fuit ppter necessitatē illoꝝ p qb⁹ laborat excusat sicut si illi laborarent excusarent. ¶ No. tñ q ad hoc vt necessitas vlt pie [sect. 35] tas excusent p̄fatos oēs oportet q non dimittāt diuina illa qb⁹ necessario est insistēdū dieb⁹ festiuis nisi forte eēt tāta necessitas q arbitrio boni viri excusarent. itē scōo qñ inest necessitas pro acquirēdo aliquo vtili requirīt dispensatio si pōt haberi commode et ab epō si pōt vel a pprio sacerdote si ep̄m cōmode adire nō pōt. itē tertio q si prouenit aliqd lucz ex cōtia lz principaliter fiat propter necessitatē alioꝝ q faciat aliq̄s eleemosynas in recōpēsationē hoc not. in. d. c. lz q̄uis nō credā istū secundum esse necessartū securum tamen est.

¶ Vt⁹ op⁹ mortalis pcti sit cōistud p̄ce [sect. 36] ptū sabbata sanctifices. Rñ. fm Nic. de lira sup exo. xx. q sic cū sit op⁹ totaliter seruile vñ e.ūt duo pctā mortalia. scz qz [[Fo.clxxij.]v] fornicat⁹ est et qz opus seruile fecit in festis et hoc verū fm alex. in. iij. par. super tra. de

isto p̄cepto rōne reatus sed rōne actus nō erit nisi vnū solū et sic erit circumstantia cadēs sub speciali p̄hibitio ne et ideo necessario confitēda pc̄m aut veniale nō rūpit festū fm. S. Tho. vbi §. arti. iiij.

¶ Vtrū citatio facta ad diē feriatā tene [sect. 37] at. Rñ. gl. ī. c. vl. xv. q. iiij. q si citat vt rñ deat die feriato est nulla ipso iure. ff. de ferijs. l. j. et siocū liqat q est nulla nō tenet cōparere sec⁹ si eēt dubiū an teneat citatio vel ne. q. dz ire ad allegādū priuilegiū ferie. iij. q. ij. si eps et ibi gl. si aut citet nō ad rñdēdū sz vt cōpareat die feriato bñ t3 citatio. vt. ff. de ad. l. mi. §. lx. ¶ Vtrū causa agitata in die feriato te [sect. 38] neat. Rñ. qđ nō etiā si de cōsensu partiū processerit intelligo de ferijs ob reuerētiā dei statutis propterea oīs p̄cessus iudicialis dz cessare de precepto vt in c. j. de feř. nisi necessitas vel pietas aliđ req̄rat vt not. xv. q. iiij. in summa. et in d. c. conquestus.

¶ Vtrū actus q̄ pertinet ad voluntariā [sect. 39] iurisdictionē vt emācipare 3ctus inire iusticiā facere scribere inst̄ra cōficere et hmōi valeāt ī dieb⁹ p̄dictis. Rñ. pa. ī. d. c. conq̄stus qđ sic vt videt exp̄ssum in. l. act⁹. C. de ferijs l3 peccēt mortaliter faciētes nisi excusent propter aliquod de quatuor de quibus. §. dictum est. §. lx.

¶ Quibus est insistendū in prefatis fe [sect. 40] stinitatib⁹. Rñ. dicit tex. in. c. ieiunia. de cōse. di. iij. die aut dñica nihil aliud agē dū est nisi deo vocandū nulla opationi die illa sancta agat nisi tñ hymnis et psalmis et canticis spiritualib⁹ dies illa transigat hoc ibi. Et licet talibus sit insistendum tñ non de precepto nisi. v. ¶ Primū vt conterať vel saltē atterať [sect. 41] de peccato mortali cōmisso in quo iterū est et hoc probatur quia de precepto tenemur vacare deo ī aliqua hora diei fe sti fm oēssed hoc facere nō pōt q̄ est in mortali nisi de eo conteratur vel atteratur p̄pterea diciť leui. xxiij. sabbatū re q̄tionis est affligetisq̄ aīas vestras et iterū aīa q̄ nō fuerit afflicta die hac peribit q̄ hoc fit de p̄cepto in eo q̄ se eē in pctō mortali recognoscit hēo p̄ indu bitato p̄ ea q̄ dixi. §. cōtritio §. v. sz de eo q̄ nō aduertit nec recogitat ē magis du biū sed credo potius eū teneri saltē generaliter in aliqua hora dolere et eē ma le contētū de pctīs oībus saltē ī genere aliter non video qūo excuseť a mortali p̄pterea in missa p̄mittit cōfessio vt sit admonitio ad hoc faciūt q̄ dicā. j. Mora. §. j. et obligatio. §. viij.

¶ Scđm vt audiat missam integrā de [sect. 42] conse. dist. j. oēs fideles et. c. missas dicit tñ Ric. in quolibet. j. q. xix. qđ si ex vero contēptu omittať vť interpretatiuo est mortale. Et vocat contēptū interpreta tiuum qñ sine aliqua legitima cā ad nō audiendu3 missam in festis assuefacit. Voco ego legitimā causaz corporalē in firmitatem habere pueros tenellos vel infirmos consuetudinē patrie q̄ habet vt mortuo aliquo nō egrediant per tps siñr ne puelle nobiles ducāt ad missam dūmodo nō ducant correas et spectacula alias nō excusant castellani et siñes vel timor inimicoz vel aliqd aliud qđ fm rectū iudiciū legitima excusatio de beat appellari si autē omittit ex aliqua passione animi vel pigritia vel nō causa rationabili si tñ ad hoc nō est assuet⁹ est veniale pctm si vero ex legitima cā erit nullū pc̄m. Et q̄ dico de tota dic de parte notabili sec⁹ de modica puta introitu et hmōi q. tex. vult vt totāvsq̄ ad bñdictionē inclusiue audiat in. d. c. mis sas itē dicit Arch. in. d. c. oēs fideles fm Hug. q̄ istud p̄ceptū nō remouet quin causa necessitatis vel honestatis seu ex causa min⁹ iusta nō possit ante finē mis se q̄s discedere sine hac pena qđ limita nisi ducat in cōsuetudinē. Jdē dic si nō audit sacerdotē eā dicentē q̄ excusant qñ cōmodeaudire nō possunt dūmodo existāt ibi presentia liter. Jdē dic q̄ excusant seculares q̄ nesciūt discernere in ter missam de officio vel vonuam si audiunt votiū in die festo sed non sacer dotes publice eas dicentes et etiam se-[Fo.clxxiiij.r]culares qui hoc sciūt discernere nisi audiāt illā de officio de q̄ habes. j. missa. §. xxxiiij. Si autē audiť in parochia vel alibi an sufficiat vide. j. missa. §. lix.

¶ Tertiū est vt in orōne psistat. Nā cū [sect. 43] orō sit de p̄cepto vt. j. Oratio v̄r q̄ dies festus sit tēpus determinatuz et hoc est indubitātū q̄ hō tenet in aliqua hora orare vñ si stat ad missam illud sufficit nisi volūtarie alijs intendat quia tunc nō sufficeret cū sit vacandū deo in aliqua hora saltē de necessitate fm oēs.

¶ Quartū est vt audiat p̄dicationem si [sect. 44] qui p̄dicet qđ verū intelligo de illis q̄ nesciunt necessaria ad salutē et fm distinctionē quā supra posui de missa. §. xlij. alios aut nō credo teneri nisi rōne scādali. Et. c. sacerdotes. đ ose. di. j. itelligo đ eo q̄ egredit̄ ex cōtēptu v̄l cū scāda lo alioz q̄ tunc peccat mortāl̄ et venit excōmunicandus vt ibi dicit̄ alias nō. ¶ Sz q̄ro qđ magis est p̄ligēdū in fe [sect. 45] sto an auditio misse an p̄dicationis cū vtrūq̄ nō pōt audiri. Rñ. q̄ auditio p̄dicationis q̄ ratio legis in hoc magis militat vt p̄z intuēti iura de cōsecratiōe dist. j. in. c. oēs fideles et. c. sacerdote et. c. ep̄s nullū q̄ magis rōne audiēdi scripturas scās et v̄bū dei p̄cipiūt missam audiri. q̄ alia rōne facit ad hoc. j. q. j. c. interrogo vos.

¶ Vtrū audiēs missaz dicēdo suas ora [sect. 46] tiones satisfaciat. Rñ. q̄ nō l̄z nō credā q̄ peccet mortāl̄ qñ ex deuotione facit sz meli⁹ esset omittere nisi qñ sacerdos dicit secretas. aduerte tamē q̄ nō excusarē a mortali illuz q̄ diceret aliqua ad que tenet̄ puta officiū qñ đr missa et est de p̄cepto vt audiať. arg. c. ex litteris de proba. cū ibi no. in ver. vices duorū secus si missa esset de cōsilio audienda.

¶ Quintū ad qđ tenentur oēs fm ali [sect. 47] quos in dieb⁹ festiis est oblatio quāq̄libet tenet̄ facere in predictis festis de quo dic vt. j. oblatio. §. j.

¶ Sunt et alie ferie q̄ canonice dicūtur [sect. 48] s. ij. iiij. et. vj. de quib⁹ in. c. de illis. vj. q. iiij. in quib⁹ carnes nō debem⁹ comedere sz hodie cōsiliū est fm Hosti. et Jnno. nisi. vj. feria vt in. c. ieiunia. de cōse. di. iiij. et addit̄ dies sabbati de quo in. c. j. sabbato de conse. di. iiij. et dist. v. in. c. q̄ dies. dicit̄ in sabbato debet a carnib⁹ abstinere qui p̄iceps religionis xp̄iane desiderat esse nisi festū. s. natiuitatis vel infirmitas īpediat hec ibi. Sz hoc est p̄ceptū vbi cōsuetudo est vt in. c. cōsiliū de obserua. ie. Vbi autem cōsuetudo nō est q̄ nō comedātur carnes in sabbato consiliū est scđm glo. in. d. c. q̄ dies. de conse conse. distin. v.

¶ Sed si natiuitas dñi veniat in. vj. fe [sect. 49] ria vel sabbato nūqđ carnib⁹ vti possu mus. Rñ. q̄ sic nisi q̄s se vota vel regula ri obseruātia astrinxit ad nō comendēdum vt in. c. fi. de obseruan. ieiū.

Feudum

est beneficiū quod ex beni uolentia conceditur alicui ita q̄ proprietas rei immobilis beneficiare penes dantem remaneat. Vsusfructus autem illius rei ita ad recipientez transeat vt ad eum heredesq̄ suos masculos et feminas si de hoc nominatim est dictum in perpetuum pertineat ad hoc vt ille siue sui heredes fideliter domino seruiant siue illud seruitium sit nominatim expressum quale debeat eē siue non tex. est in. c. j. §. fi. sub Rubri. in qui. cau. feu. amit. in lib. de consue. feu. Vnde no. q̄ si feudū dat̄ vt ex eo p̄stat seruitium reale non est proprie feuduz sed cōctus innominatus fm Cy. in aut̄. īgressi. C. de sa san. ec. et exēplificat bal. in p̄fato li. in Rubrica de pace constan. in ver. libellorū. vbi dicit q̄ in quibusdam partib⁹ lombardie pro feudis ecclesie soluitur par caponum vel spatula porci et hmōi fm cū equiparať emphiteosi. Similiter si esset emptū nō habet naturaz feudi fm bal. vbi. s. de feu. da. c. j. et in. l. qui se. C. vnde li. Sz qñ poniť onus personale vt ire ad parlamētum Regis vel exercitiū vel caualcatā et huiusmodi tunc proprie est feuduz et regu latur lege feudorum.

De notitia de q̄ i hoc. §. et. q̄ reqr̄at q̄tuor. s. naturā aptitudinē actū et cōsue tudinē no. Bal. i. l. q̄tiēs. C. ð suis et legi. [[Fo.clxxiiij.]v] et est de gratia ideo facilliter reuocat: vt p Bal. in plu. feu. et Alex. in. l. si mihi et titio. ff. de verbo. obli.

¶ Quotuplex est feudū. Rñ. bal. in plo [sect. 1] go p̄fati li. sup prin. q̄ multiplex. Aliud regale. Aliud nō regale. Jtē aliud simplex. aliud cōditionatū. i. nō sub condi tione datū sed sub qualificatione: vt cū cōcedit̄ feudū habitationis. Jtē aliud antiquū seu paternū. s. qđ fuit illi⁹ qui fuit cōis parēs agnationis. Aliud nouum. Jtē aliđ p̄nū cui⁹ natura aspicit tr̄n masculos descēdētes vsq̄ ad quartū gradū et nō pl⁹ s̄z si addit̄ et antiquū extēdit̄ vltra vt no. bal. de suc. feu. §. hoc quoq̄ in fi. Aliud maternū: cui⁹ natura aspicit p̄rio masculos. deinde feminas. Jtēz aliud habēs p̄priā naturā feudi. Aliud impropriā. Jtē aliud reale quod transit ad heredē. Aliud p̄sonale qđ solū ad vitā alicuius cōcedit̄. Jtem aliud ligiuz vbi iurāt fidelitas cō oēm hoīez. Aliud nō ligiū i quo prior dñs excipit̄. Jtē aliud francum. s. a seruitijs et operi bus exhibēdis. Aliud naz francū. Jtēz aliud annale et est feudū guardie et Castaldi et pro mercede alicui⁹ rei. castaldus est is cui res dñi gubernanda mādatur. vt in. l. iubemus. C. de sa. san. ecc. Aliud non annale. Jtēz aliud nobile q̄ nobilitat possessorem Aliud burgēse. s. qđ nō nobilitat. Jtem aliud ecclesiasticū. et hoc triplex. ¶ Primuz quod datur ecclesie. ¶ Scđm qđ recipitur ab eadē. ¶ Tertium qđ datur vel recipitur a cle rico Aliud sacramentale. Et qñ quis in uestitur de ducatu dicitur dux. de comitatu comes. de marchionatu marchio. qui autem est a principe inuestitus vel a p̄tate: de aliqua plebe dicitur capitaneus. Qui autēz a capitaneis antiquo iure ðr valuasor. Qui autem a maioribus valuasoribus sunt inuestiti dicuntur valuasini. s. minores valuasores hec dicit bal. in. ca. quis dicatur dux: marchio in princ. in lib. de consue. feu.

¶ Quis pōt feudū dare. Rñ. bal. de his [sect. 2] qui feu. da. pos. §. abbatissa. q̄ quilibet tam mascul⁹ quā femina tā nobilis q̄ rustic⁹: dūmodo habeat legitimā suoꝝ bonorum administrationez. vt in. c. j. §. noui per quos fi. inue. Host. t̄z q̄ etiam pōt minor. xiiij. an. si feudum sit vetus si vero sit nouum oportet q̄ sit pubes et iurauerit non contrauenire.

¶ Vtrū p̄lat⁹ possit rē ecclie i feudare si [sect. 3] sine alia solēnitate vel licētia. Rñ. q̄ sic antiquū. quis sit reuersum ad eccliam etiā nō obstāte iuramēto qđ faciūt p̄lati de nō alienādo cum modificatiōe tñ de qua. §. emphiteosis. §. xxj. ð nouo au tem non potest. vt in. c. fi. de feu.

¶ Quis pōt inuestiri. Rñ. fm Ho. q̄ q̄li [sect. 4] bet etiā seruus. dūmodo sciente domino faciat. Et tam p se quā per procuratorem potest quilibet inuestiri.

¶ Quot modis req̄rit̄ feudū. Rñ ho. q̄ [sect. 5] quatuor modis. ¶ P̄rio per inuestiturā dādo sibi possessionē corpālē. ¶ Secun do per aliqđ equalens inuestiture sicut cū dñs dicit. vade in possessionez talis fundi et tene p feudo. ¶ Tertio p p̄scriptionē. vt si. xxx. annis tenuit feudum et dño seruiuit: licet inuestitus nō fuerit. ¶ Quarto per successionem.

¶ Quis succedet i feudo. Rñ. bal. ð his [sect. 6] q̄ feu. da. pos. §. et q̄ q̄ hec rapit̄ tale captm. Fidei absq̄ liberis ex se descēden tibus et in feudū succedētib⁹ si qđē feu dū fuit cōis parētis fratres defuncti cū filijs p̄mortuoꝝ fratrū i stirpē succedāt his ꝑo nō extātib⁹ ad agnatos p̄ximio res id volumus p̄tinere et si qđē in pari gradu sūt p̄iter admittunt̄ si ꝑo ex vno ē vn⁹: et ex alio p̄les nō i stirpē s̄z i capita succedere debere ordinamus hic ibi. ¶ Vtrū femina succedat. Rñ. bal. in. d. [sect. 7] §. et quia dicit gl. hic q̄ non nisi in trib⁹ casibus.

¶ Primo quādo nominata est inuestitura. ¶ Secundo quando feudū redemit a dño. ¶ Tertio quando domi nus ei dedit p̄pter seruitium patris in q̄bus casib⁹ ab aliquo ex parētib⁹ non est iquietāda. vt in. c. si q̄s sine filio ma sculo quēad. feud. ad fi. p. ¶ Adde quar tū si feudū sit datū ad nullū seruitiū: q̄ nō extantibus masculis succedet semina fm bald. in. d. §. et

q̄. ¶ Quintum q̄n [Fo.clxxv.r] feudū erat quesitū iure emptionis fm Odo. in sum. sua poti⁹ ex natura cōtractus q̄ feudi.

¶ Vtrū cōcesso feudo ticio p se et descen [sect. 8] dētib⁹ filijs masculis et feminis filiab⁹ filia simul cū masculo supstite admittā tur. Rñ. bald. in Rubr. ep̄m vel ab. aut feu. da. nō pos. §. cū etiā q nō s̄z mascul⁹ solū: q̄ natura feudi ē vt p̄ferat mascul⁹. Et si postea fili⁹ decedit sine filio nō admitteret femina soror premortui fratris q̄ semel exclusa fuit p masculū. et iō reuertit ad dñm. Qđ verū est ī feudo simplici et recto. Sec⁹ in feudo cōcesso ad certū seruitium qđ femina posset explicare p se vel p aliū q̄ tunc admittet cū masculo simul. ff. de vsufr. accre. l. si q̄s ticio. et. l. si mulier. fm Ja. de bel. q̄ dicit q̄ fuit in facto in regno apulie. Ex q̄ infert Bal. q̄ statutū excludēs feminā extāte masculo semel exclusam non ampli⁹ succedere nisi vt fratri h̄z succedere. nō vt patri mortuo sine masculo. ¶ Vtrū cleric⁹ succedat in feudo. Rñ. vt [sect. 9] colligo ex diuersitate opi. p cōcordia q̄ aut feudū erat sibi apertū. et tunc si pro moueat ad sacros ordines sic renūciare v̄r: q̄ trāsit ad statū incōpatibilē facit. c. đ m̄ta. de p̄bē. et cle. grā đ rescrip. Nec poterit isto casu seruire p substitutū. nisi esset feudū ex quo p̄staret soluz seruitiū reale. qđ nō est pprie fendū vel feudū ex q̄ p̄staret seruitiū qđ nō repugnat ei⁹ ordini: q̄ tūc succedet eo q̄ p clericatū nō perdunt iura successionis xij. q. iij. c. j. cū si. Si ȳo pmouet solum ad minores ordines succedet q̄ potest seruire p substitutū vt vult gl. in. c. j. de bene. fe. Aut feudū nō erat sibi apertū: puta q̄ erāt tres fratres et primogenit⁹ possidebat feudū et ip̄e erat vltimus q̄ effect⁹ ē cardinalis. Postea mortui sūt alij fratres sine herede: et tūc succedit. q̄ nō pōt dici: q̄ habuerit aīm renūciā di. nec etiā facultatē. et tūc de equitate iuris admittet q̄ possit seruire p substitutū: l̄z sec⁹ de iurisrigore nisi tale esset seruitiū qđ de sui natura posset p quēlibet explicari: q̄ tūc etiā de iuris rigore succedit. ar. l. cōtinu⁹. §. si ab eo. ff. de verbo. ob. Et hec est determinatio Bal. in l. quisquis. C. de epis. et cle.

¶ Quid si efficit religiosus q̄s succedet [sect. 10] Rñ. Odo. et Old. ī aut. īgressi. C. de sac. san. ecc. q̄ trāsit ad monasteriū eo modo quo erat penes ingressum. l. si quis presbyter. C. de epis. et cle. Jnno. in. c. in p̄ntia de p̄ba. limitat veꝛ si seruitium ad qđ teneť pōt p̄stari ab ecclia als ad dñm reuertet. C. de ca. tol. l. vnica. §. ne aut. Albri. in. d. aut. t̄z q̄ fm ius cōsuetudinis feudoꝝ reuertit ad dñm īdistincte. vt est casus. si de feu. cōtro. fue. c. q̄ clericus. et de va. mil. qui be. ar. de. c. j.

¶ S̄z qđ si pater obtinuit pro se et suis [sect. 11] heredib⁹ et successoribus quibuscunq̄ trāsibit ne ad extraneū vel legatariū: vel clericū. Rñ. Bal. in. l. j. ff. dere. di. et se quitur Ludo. de roma. in. l. id tempus. §. j. ff. de vsuca. q̄ sic s̄z ipse Bal. in. c. j. §. donare tit. qualiter olim feu. po. ali. corrigit se et dicit q̄ dictio quibuscunq̄ intelligitur de succedētib⁹ ab itestato. ar. l. si quādo. C. de inoffi. testa. Vnde dic q̄ nō veniet extraneus. Ratio quia res nō d̄z regulari fm naturā contractus s̄z cōtract⁹ ip̄e fm naturam rei deducte in eo. vt. l. stipulatio ista. §. q̄sitū. ff. de ȳb. oblig. vbi l̄z stipulatio sit trāsmissibilis in heredē de sui natura. vt ī l. veteris. C. de cōtrahē. stipu. tamē non transmittitur quando res in ea deducta nō ē transmissibilis. vt est videre in feudo nec legatari⁹ et veniet nec clericus. Et sic dictio quibuscunq̄ restringitur p no. in. l. j. C. de sa. san. ec. et p Jo. de are. in. l. j. §. itē nūciatio. ff. de no. op. nun. limita tamē de clerico secundum q̄ dixi. §. in. q. ix.

¶ S̄z nūquid succedet frater vel filius [sect. 12] fratris q̄n q̄s fuit de nouo bñficio īuestit⁹ si decedit sine liberis. Rñ. q̄ nō s̄z ad dñm reuertet. vt in ti. de natura suc. feu. Et qđ dictum est. §. q̄ deficiētibus filijs veniunt agnati itelligitur de feudo acquisito ab antiquo. i. ab eo q̄ fuit communis parēs totius cognationis. ¶ Vtrū vasall⁹ possit vni ex filijs pre [sect. 13]

-[[Fo.clxxv.]v]legare totum ius feudi. Rñ. bal. i. tit. de prohi. feu. alie. q nō vllo modo nisi de volūtate et cōsensu filioꝝ: q̄ lex feudoꝝ dictat q ad oēs equaliter perueniat. vt in ti. qui. feu. da. pos. §. sꝫ cum hoc. Limitat nisi sit ducatus vel marchionat⁹ et hmōi qui debent primo genito soluz. Jo. an. lothari⁹ tꝫ q illud. c. j. de suc. feu. vbi ðr q vltima volūtas vasalli nihil vꝫ in feudis: limitat ad eā dispositionē q̄ est vltima voluntas. secus in stipulatione quia incoherētib⁹ persone pater potest stipulari vni cohereduꝫ. vt. ff. de pac. l. auus. Et sic posset assignare in to tum. arti. l. filio. §. fi. ff. de ritu nup. cum multis alijs.

¶ Vtrum feudum possit dari in dotem [sect. 14] Rñ. glos. in. c. fi. de feu. q sic ad tempus vite feudatarij et non plus.

¶ Vtrū vasallus valeat grauare filium [sect. 15] heredeꝫ vt de vino qđ educit de vinea feudali det oī anno p aīa sua. Rñ. bal. i. ti. de suc. feu. i. j. q sic. q̄ testatur de fructibus nō de feudo qui fruct⁹ sunt res pprie heredis. vnde nō dicitur alienatio feudi quando alienantur fructus se parati. ff. de dona. l. i edib⁹. §. ex rebus. ¶ Ad quid obligatur vasall⁹ dño. Rñ. [sect. 16] q ad. vj. q̄ no. de vsi. feu. in. c. de for. fi. et xxij. q. v. de forma. et de iureiur. ego.

¶ Primū ne fit ei in aliqđ dānū corporis sui et q̄ impediāt pro posse. ¶ Secūdum ne dānū in tꝫalib⁹ faciat vel vtilitatē impediāt. ¶ Tertiū ne reddat ei difficile vel impossibile qđ facere eum velle videt. ¶ Quartū ne reuelet ei⁹ secreta per que vel min⁹ tutus vel noceri ei possit. ¶ Quintū ne sit ⁊ ei⁹ iustitiā vel honestatē. s. maculādo vxorē vel filiā ei⁹ vel famā dicto facto vel cōsensu. ¶ Sextū vt fideliter ei prebeat cōsiliū: auxiliū et fauorē. ¶ Adde septimū qđ te neī iurare fidelitatē nisi ex pacto sit remissum formam autē iuramenti ponit Ho. sic ego ad iuro sup scā deo euāgelia q̄ ab hac hora in antea vsq̄ ad vltimum diem vite mee ero fidelis tibi. C. dño meo ⁊ quēcūq; excepto imperatore vel rege. intellige in cā iusta: et etiam dꝫ excipere si habet aliū dñm antiquio rem. ¶ Adde. viij. q̄ tenetur fm q̄ conuentū est vel natura feudi regionis ipsius consuetudo requirit.

¶ Sed qđ si dñs moriens reliquit plu [sect. 17] res filios vtrū iurabit oībus. Rñ. q sic si oēs equaliter succedunt. Host. tamen tꝫ q nō solū vni: similiter iurabunt oēs filij seu heredes vasalli si feudū indiui sum habent. Si vero ad vnum peruenit: ille solus iurabit.

¶ Vtrum vasallus possit per aliū serui [sect. 18] re. Rñ. Bal. in. c. mutus. ep̄m. ab. vel abba. feu. da. non pos. q si seruitiuz debet fieri principi: vel non pōt fieri per substitutum nisi de volūtate principis. vt C. de murile. l. si quis ex corpore. Et iō si incurritur talis infirmitas q̄ seruitiū exhibere nō pōt perdet feudū nisi esset a casu fortuito sine culpa precedente. vt puta quia a latronibus cecatus: q̄ tūc nō perdet ne detur afflictio afflicto. ar. C. de fur. aut. neu. et. C. de epis. au. l. tam dementis.

¶ Qūo amittit feudum. Rñ. q. xij. mo [sect. 19] dis. ¶ Primus si vasallus efficit cleric⁹ vel religiosus de quo dic vt. s. in. q. ix. et facit. xxij. q. viij. §. j. q̄ arma nō portat. ¶ Secūsus si heres vasalli steterit per annū et diē q̄ nō petierit a dño inuestiturā feudi. Jntellige hic in sequēti si ē maior. xiiij. annis. vel puella. xij. vt no. i. c. veritatis de iureiur. p Pa. Tertius si vasall⁹ mortuo dño ab ei⁹ heredib⁹ in fra tꝫs predictū inuestituram nō petierit. de quib⁹ duob⁹ hī in ti. in qui. cau. feu. amit. c. j. Sed predicta limita qñ iurauit psone solū. vt cum dicit iuro tibi. Sec⁹ si iurasset sibi et successoribus. vel sub noīe dignitatis: q̄ nō teneī ampli⁹ iurare successorib⁹ nisi magna longinquitate piret memoria vt no. Pau. in. d. c. veritatis. Jtē nisi esset miles quia hꝫ annū. et mēsez. Jtē nisi iusta causam euz ipēderit. vt hī de phi. feu. ali. p lothariū. c. qm̄ iter dñm. ¶ Quart⁹ cū vasall⁹ trib⁹ vicib⁹ req̄sit⁹ corā parib⁹ et hmōi fidelitatē iurare noluerit: quis dominus sit paratus facere inuestituram. [Fo.clxxvj.r]

¶ Quintus si vasallus interficit ppriū germanū suū vel filiū germani sui vel aliō cōmiserit q̄

parricida nūcupari posset vt totā hereditatē haberet. ¶ Sextus si vasallus dimittit dominū in plio nō mortuū vel ad mortē vulneratuin. ¶ Septimus ppter multas cās ingratu dīs q̄ enumerāt. qui. mo. feu. amit. c. j. et. ij. et de feu. si. cul. nō amit. c. j. et. ij. puta cōcubuit cū vxore filia. vel sorore et hmōi. Octauus si sciēter negauerit feu dū vlt partē aut cōditionē eius secus si igno: āter. ¶ Non⁹ si infeudauerit feu dū alia lege q̄ ea quā h̄z ipse vel in talē vasallū qui feudū seruare nō pōt.

¶ Decim⁹ si dñz accusauerit aut testimoniū cōtra eū tulerit ī cā criminali. et q̄ddā dicūt ēt ī cā ciuili.

¶ Vndecim⁹ si vocat⁹ a dño q̄ secū vadat ī expeditiōe publica. puta vocat⁹ ab īpatore vt secū vadat p corda suscipiēda et hmōi nō venerit nec aliū acceptū dño. miseritvlt stipēdia militie nō dede. rit. ¶ Duodecim⁹ si feudū alienauerit Jsti casus hñt ī sum. Ho. ti. eo.

¶ Sz q̄rit an alienās feudū sine cōsensu [sect. 20] dñi ip̄o fctō cadat. Rñ. Pa. ī. c. vl. d̄ feu. q̄ sic. et pōt sine alia sn̄a expelli et alteri cōferri ēt si alienādo dixerat. Saluo iure dñi f̄z bal. q̄ sit cā bñ amit. c. j. q̄ factū sequēs ē cōriū. ar. c. ea te. de iureiu. et q̄d no. ibi sec⁹ si dixisset. Et afr vel alio mō nō intēdo q̄ operāt vt dño cōdicē te nō videat facta alienatio. et hoc verū nisi aliqua captio dño posset interueni re: puta daret castellū tali quē domin⁹ expellere postea nō posset.

¶ Quid si nō alienat nisi partem. Rñ [sect. 21] Joā. an. quē sequit Pa. vbi. s̄. q̄ solū p̄dit illā partē quē alienauit: etsi eēt maior pars d̄ phi. feu. alie. imperialē. §. j. ¶ An possit alienare p aīa. Rñ. q̄ nō ne [sect. 22] q̄ legare neq̄ disponere p aīa. vt. in. c. j. qualiter feu. ali. l̄z nec ēt de iure cano nico f̄z Host. in sum. de immu. ec.

Additio

quod intellige in feudo tēporali. q̄ si feudū est perpetuum pōt alienari et ecclesie donari eundem Host. et sequitur Pau. vbi. s̄. ¶ Quid si alienat suas comoditates ad temp⁹ longissimū. Rñ. Bal. in. ti. de pace cōstā. iu. fir. in. viij. charta q̄ nō cadit. dūmō actū sit q̄ dñiū vtile nō transeat allegat gl. singularē ī. l. codicill⁹. §. instituto. ff. de. le. ij. Jtē dicit in emphiteota. Jdē tenet bar. in. di. §. instituto. vbi dicit q̄ vēdēs fruct⁹ dom⁹ ad cētū ānos nō vidēt alienare. sz nō pl̄z. sz si vult alienare faciat sic. vēdo vlt cōcedo fruct⁹ vel ip̄az perceptionē fructū. cuz hoc si dño placuerit vlt dñs nō reuocauerit. Et sic saluo et saluato honore et iurisdictionē et cōsensu dñi: et sic d̄ iure possū nec afr: nec alio mō. Si āt dño nō placuerit. vel nō cōsenserit vel reuocauerit vlt de iure nō possum res si inempta vel vēditio vel alienatio sit irrita. et ipso iure nulla et sic erit tutissima cautela nisi sit captio domim. vt dixi.

¶ Vt possit pignori dare. Rñ. Pa. vbi. s̄. q̄ nō: q̄ q̄ phibentur alienari generaliter lege vel p testatorē aut a iudice. vel p pactū cōtrahentiū phibentur pignori dari. l. fi. C. de re. ali. non alie. et p bar. in. l. in quoz. ff. de pig. Rō q̄ p cōstitutionē pignoris de facili puenitur ad distractionē rei. ff. de distra. pign. l. ij. et iij. C. de iure do. impe. l. ij. Et propterea vno phibito phibetur oē per q̄d puenitur ad illd̄. l. oīo. ff. despō. cū cōcor. ibi in glo. positus.

Additio

secus est quando q̄s phibetur emere q̄ potest in pignus accipere nisi fieret in fraudē pro tanta quantitate q̄ uon est verisimile dominum luiturū ar. l. qui habebat. in p̄n. ff. de le. iij. f̄z bar. in. d. l. in quoru. ¶ Ad quē reuertēt feudū vasallo p̄ua [sect. 25] to. rñ. bal. q̄. mo. feu. amit. §. āt si libellario q̄ si p̄uat ex dolo cōmissio ī p̄so. dñi ad dñz reuertit vt q̄ sit

pria cā ami. bñ. ca. j. §. deniq̃ qñ ꝑo deliquitur eꝗ ꝑsonā. tunc veniūt agnati et nō dñs. qñ ve ro ex cā alienationis tunc sunt opi. sed bal. ibidē dicit q si fecit ī fraudē agnatoꝝ tūc ip̃i agna veniunt non dñs. Si vero nō ī fraudē fecit. tunc reuertitur ad dñz tñ filijṽl agnati imo ēt filia ma [[Fo.clxxvj.]v] sculis nō existētibus debet redimere a domino et cogitur dominus eos inuestre vt de his q̃ feu. da. pos. §. cū ꝑo. qđ intellige si feudum nō erat nouum fm̃ Ja. de belui. bar. tñvt recitat Pa. vbi. §. ī. l. eū. ff. de iter. et releg. et in. l. vt iureiur. §. si liberi. ff. de oper. li. dicit q si ꝑa ter cōmisit delictū ꝑpter qđ directe venit ꝑuādus feudo: puta qꝫ alienauit et hmōi vel cōmisit aliqd cōtra tenorē iuramēti tūc no cet filio etiā si ꝑcessisset ab anteriori gñatione. arti. in. l. j. ff. q̃s ali. te pro. et in. l. cū rō. §. fi. ff. de bo. ꝑscri. vbi ꝑtꝫ q si q̃s prohibuerit aliquē testari: vel interfecit cōsanguineū cui d̃ bebat succedere ab intestato fiscus occupat hereditatē nec veniūt aliq̃ cōsan guinei qui sunt ꝑhibēti vel occidenti gradus inferioris. vt ibi. ꝑꝫ cuꝫ no. Si vero dilictū nō est ꝑpter q d̃ irecte sit ꝑuādus: sed ꝑ quādā cōntiā. puta qꝫ dā natur ꝑpter aliqd̃ maleficiū: ita q̃ eius bona veniūt publicāda: tūc ꝑcedat distinctio Dy. in regula nō dꝫ li. vj. q̃ distinguit et tenet q si feudū a patris ꝑsona habuit originē noceat filio. secus si ē a genere vltiori. qꝫ tūc nō nocet. Cū qua distinctiōe transit Jo. an. et. d. Ant. in. di. c. fi. de feu. Distinctio tamē Bal. mihi videtur eꝗor quo ad laicos.

Additio

sed in prelato ecclesiastico tenet cum Ange. de are. in sti. q̃. mo fini. tute. §. item finitur: qꝫ lꝫ veniat priuādus feudo nō tñ nocet suc cessionis: qꝫ eo mortuo reuertetur ad suū successorē. et hoc sequitur etiā gl̃ ī. c. j. §. fi. in ti. de caplis corradi.

¶ Vtrum vno feudatario deficiente ac crescat feudū alteri. Rñ. Pau. vbi. §. q̃ [sect. 26] nō nisi fuisset expressum. vide Bar. in l. si mihi. ff. de verbo. obli.

¶ Vtrum vasallus vassalli mei sit meus vassallus. Rñ. q non sicut nec liber [sect. 27] tus liberti mei est meus libertus. ff. ꝑ sol. l. nam socij.

¶ Vtrū filiꝫ repudiata hereditate ꝑris possit feudū tenere. Rñ. fꝫ Ho. q no. sꝫ [sect. 28] aut totū debet retinere. aut totū repudiare. nisi dñs de nouo bñficio iuestiat agnatis cōsentiētibꝫ. Agnati vero bñ ꝑnt feudū retinere repudiata hereditate. vt ī cōsti. Fe. an agna. ṽl fi. defū. re. he pos. seu. re. c. si contingeret.

[sect. 92] ¶ Vtrū vasallus inuito dño possit re su tare feudū. Rñ. Joā. de imol. in. c. j. de feu. q nō allegat gl̃. singularē ī. c. fi. de capi. q̃ cu. vē. et pau. in. di. c. j. idē tenet gl̃. in. c. q̃ ī ecclesiarū de cōsti. bar. vero in. l. is. cū q̃. ff. d̃ a qua plu. ar. et Dy. cōsi. xliij. et Ja de belui. ī. d. c. fi. sic cōcludūt q si est datū ad certū fuitiū nō pōt. Si vero ad seruitiū incertū tūc pōt anteq̃ illd̃ seru itiū sit īdiciū qꝫ nudū est puri ficata obligatio: fac it in sifi gl̃. in. l. incola. ff. ad mūici. nisi iurasset specificē nō posse refutare fm̃ bal. in preludijs feu. Fallit si dñs esset in prelio: et tūc vel let refutare. qꝫ dñs tūc nō posset sibi ꝑnidere de equali vasallo. ar. l. filie mee. ff. solu. ma. Nam cedere feud. est quidē diuortium et non valet nisi possit consu li idennitati dñi Host. in. c. vno. de va. qui cōtra consti. lo. feu. alie. tꝫ q pōt. sꝫ tu teñ opi. bar. [sect. 30] ¶ Vtrū dñs teneat vicē repēdere vasallo fidei. Rñ. q sic als cēsebīt malefidꝫ vt ī li. feu. do. for. fi. c. j. in fi. facit. xxij. q. v. de forma. xcv. dist. esto subsectus et dꝫ ꝑuari feudo ꝑ superiorē si ꝑfide se hꝫ cōtra vasallum suum.

[sect. 3] ¶ Vtrū ecclesia possit sine vsura recipe re in pignus feudū et facere sructꝫ suos Rñ. fꝫ. c. j. de feu. q sic dñmō interī nō recipiat seruitiū a vasallo. et istud hꝫ lo cum etiā in feudo laicali fꝫ cōiter doc. et. lꝫ gl̃. ibi sit cōtraria nō curabis de ea. dicit tamē Car. ibidē quē sequi. d. An. et cōiter alij q si feudū esset liberuꝫ nō posset retinere fructus. qꝫ prefatū. ca. j.

intelligit qñ nō est liberum. Sed iudi cio meo nō habuit respectū ad seruitiū q̄ cōiter seruitiū nō tm̄ valet quantuz fruct⁹ feuditalr nō esset bñficiū feudū Et iō mi hi v̄r saluo meliori iudicio q̄ tex. fundauerit se sup naturam feudi: q̄ est vt dñium rectū remaneat apđ dñm et vti le penes vasallū: s̄z cū obligatiōe saltē fidelitatis: licet nullū seruitium [Fo.clxxvij.r] sit debitū. et ideo dimissa obligatione de cōsensu ipsi⁹ vasalli cōsolidat ipsuz dominiū vtile cūdirecto nō ex alienare sed p̄pa et sic nō oportet attēdere an sit liberū vel ne. s̄z q̄ nullo mō retineat eū obligatū ad aliqđ. et sic declaret q̄ iterī est absolut⁹ ab oīb⁹ rōne feudi ðbitis.

¶ Quid si dñs recipit iteriz seruitiū a [sect. 32] vasallo. Rñ. q̄ si vasall⁹ facit tanq̄ ex ð bito: tūc fructus teneret restituere nisi protestet. ar. ī. l. ij. C. ð iure dñico ipetr. et in. c. cū. M. de cōsti. Secus esset si ex li beralitate sciēs se non teneri vasallus exhibet cōsuetā seruitia.

¶ Vtrū idem sit ī emphiteosi et locatio [sect. 33] ne. Rñ. q̄ sic vñ dicit spe. in ti. ð sē. §. qñ ver. xl. q̄ feudū et tractus emphiteoticus et libellarius sunt eiusdē nature. et dicit Bal. in prefata. viij. char. in ti. de pa. cōstan. vez in feudis in quib⁹ nō de beñ seruitiū sed certa quātitas pecunie vini et hmōi: alias nō. Sed quo ad hoc nō video quin liceat recipere fruct⁹ liberando a seruitio ratione iā dicta. l̄z Joā. et host. et alij dixerint īdigere decla ratiōe papali s̄z nō placet. et dico q̄ vbi cūq̄ lex feudalī nō est cōtra iuris ci uilis aut naturalis rationē habet locū in emphiteosi. als nō. vt tenet bar. in. l. si mihi et titio. ff. de ver. ob. et Bal. ī. c. j. de inue. de re alie. fac. Aduerte etiā in cōsciētia q̄ melioratiōes q̄ cōiter īctū emphiteotico fiunt nō posset rōne mutui tenere ideo prefata omnia limito tā in hoc dubio quam ante precedēti de feudo et emphiteosi vbi melioratio nō ē facta q̄ tūc l̄z. Jtē quādo est a causa li bera q̄ si exbursasset quātitatē pecunie vel quid aliđ dño pro ipso habēdo sic nō liceret quādo fructus dispropor̄tio naretur a seruitio siue a fictu quodbñ nota. q̄ pauci aduertūt.

¶ Vtrū idez sit in vsufructuario obli [sect. 34] gāte proprietario. Rñ. f̄z Ho. in sum. q̄ sic si habet a cā libera a proprietario alias non. vbi fruct⁹ disproportionantur a seruitio.

Fictio

vide. j. simulatio. et quomodo fictio iuris valet. et quādo vide. s̄. consensus. §. iiij.

Fideicommissum

et mortis cā do natio legatorū appellatione continentur. ff. de. le. iij. l. et fideicommissum. sed sideicōmissum ideo factum est q̄ fideicōmissa olim pe tebantur ex fide heredū. sed hodie fere exequata sunt fideicommissa et legata habent tñ aliquas dñas de q̄bus vide in gl. d. l. et si fideicōmissum. et quod ibi no. et est tex. in. l. j. ff. dele. j.

De contentis in hoc versi. et an fideicōmissuz. vniuersale cōprehēdat ea q̄ heres nō habuit iudicio testatoris et quid sit fideicōmissum vniuersale. not. Bar. in. l. si quis. seruū. §. fi. ff. de leg. ij. et nō trahitur ad pticularia et ē tex. sin. fm Dy. ī. l. cogi. §. gñaliter. ff. ad trebel. et ange. in. l. j. §. j. ff. de heredi. insti.

Fideiussor

est qui pro alienis debi tis intercedit et differt a mandatore q̄ mandator interuenit a principio: fideiussor vero potest accede re tam ante factum q̄ post vt habet in auc. pñte. C. de fideius. propterea tā in ff. quam in. C. eo. tit. additur et manda toribus.

[sect. 1] ¶ Fideiussio non tenet quando est accessoria ei quod nō tenet gl. ī. c. grauis de censi. cū concor. ibi. positis.

[sect. 2] ¶ Quis pōt fideiubere. Rñ. q̄ qlibet q̄ h̄z liberā admīstrationē suoꝝ bonoꝝ. [sect.

3] ¶ Vtrum mulier possit fideiubere p̄vi ro. Rñ. q̄ nō. et si fecit nō tenetur ip̄o iure. l. ij. in gl. ff. dad se. consul. vellei.

¶ Vtrum mulier possit fideiubere p̄ al [sect. 4] tero. Rñ. q̄ non f̄z qđ no. in. l. q̄uis ff. ad velleia. Et f̄m q̄ ibi distinguitur ponuntur sex casus in quibus mulier potest fideiubere.

¶ Primus quando fideiubet pro p̄cio dando vt quis manumittat seruū. ¶ Secundus quando pro dotealicius mulieris. ¶ Tertius quando renū ciauit beneneficio velleiano certiorata de eo.

¶ Quartus quando accepit p̄ cium pro fideiubēdo vel aliquid loco precij. ¶ Quintus quando in fraudē si deiussit vt deciperet. ¶ Sextus quādo [[Fo.clxxvij.]v] pignus vel fideiussorez pro alio dedit. et post bienniū a dicta cautiōe numerā dū iterū ad idē se obligauit vel pign⁹ vel fideiussorē dedit. Secus si infra biēnium consensit: quia nō valetet.

¶ Vtrū clericus possit esset fideiussor. [sect. 5] Rñ. q̄ p̄ laico nullo mō pōt: et si facit est abijciēdus. vt ī. c. j. de fideiuss. S̄z aliq̄ limitāt in frequentia fideiussionis pro p̄ter verbū inseruiēs. in. d. c. positum q̄ no. frequētiā. i. valde seruiens sicut et ponit ī. l. gall⁹. §. ille casus indifficil. i. valde difficil. ff. đ. li. et post. s̄z mihi vide tur q̄ nullo mō debeat fideiussor esse p̄ laicis. vt. xj. q. j. c. quidē in tex. et in gl. ni si in casu necessitatis in q̄ sicut obligat subuenire indigēti. vt. xij. q. j. videntes sic et fideiubere. et hoc tenet gl. in. d. c. te quidē. et gl. in. c. pe. eo. ti. s̄z p̄ ecclesia v̄l p̄ alioclerico bñ pōt fideiubere. vt in. c. ij. eo. ti. et in. d. gl. d. c. te quidem

¶ Sed nunqđ obligatur si fideiusserit [sect. 6] Rñ. q̄ sic. vt. in. c. peruenit et in. c. cōstitutus. eo. ti. limitat tñ Host. q̄ solū tene tur de patrimonio suo vel de redditib⁹ beneficij quos facit suos. nō aut in pre iudiciū ecclesie. archi. in. c. statutum de rescrip. li. vj. tenet q̄ nec etiam de fructibus beneficij. S̄z cōis opi. est in con trariū et cum opi. Ho. et sic tene.

¶ Vtrum religiosus possit fideiubere. [sect. 7] Rñ. q̄ non. vt in ca. pe. eo. ti. nec etiam si esset abbas nisi hoc fiat de maioris partis conuentus capli et abbatis licē tia. vt ibidem.

¶ Vtrum heres fideiussoris obligetur [sect. 8] sicut fideiussor. Rñ. q̄ sic. l. potest accipi. ff. de fideius.

¶ Vtrū fideiussor q̄ promiserat aliquē [sect. 9] p̄ntare liberetur si talia p̄ quo fideiussit post fideiussionē omisit capitale cri mē propter qđ fuit cōdēnatus ad mortē vel bannit⁹ et fugit. Rñ. q̄ sic. vt ē casus in. l. sed et si quis rei. ff. si quis cau. in p̄n. et no. in. l. si decesserit. ff. q̄ satisd. cog. et ibi dicit q̄ d. Albri. cū fideiussisset p̄ quodā scholari bononie accusato đ quodā maleficio đ eo presentādo sub pena mille librarū postq̄ fideiussionez accusatus fuit p̄fat⁹ scholaris ab alio: de alio maleficio q̄ fugit et nō cōparēs citatus fuit bānitus et diffidatus f̄z cō suetudinē bononie et cōdemnatus ad mortē post q̄ condemnationem obtinuit q̄ nō erat obligatus sue fideiussio ni et hoc verū nisi fideiussor esset in do lo vel lata culpa respectu maleficij postea perpetrati: q̄ in cōscientia tenere tur ad rationē dāni p̄ximi. alias nō

¶ Vtrūz fideiussor rei decapitādi cui [sect. 10] dictus reus fuerat assignatus et fugit sit ipse decapitandus. Rñ. Cy. in. l. ad cōmētariensem. C. de custo. re. et bar. et ibi tex. in. l. si quis reum. ff. de custo. re. q̄ nō. s̄z pecuniariū punietur. Rō q̄ nemo potest se obligare ex cōtractu ad pe nā capitalē. q̄ nemo est domin⁹ mēbro rū suoꝝ. xxij. q. v. si nō l̄z et in. l. liber hō ff. ad. l. aql. Si tamen fuerit in dolo punietur pena arbitraria. vt no. in dictis locis. et in gl. c. cū hō. xxij. q. v. Nec ob. di. l. ad cōmētariensem. q̄ loquitur de illo qui habet

ex officio custodiā q̄ punitur eadē pena qua erat puniendus incarceration⁹ si est in dolo fuge vel in ne gligentia nimia. vt ibi no.

¶ Vtrū possit quis interponere fide [sect. 11] iussorē in cā criminali. Rñ. Pau. ī Ru. de fideius. q̄ si nō venit imponēda corporalis pena pōt: als nō. et sic intellige. c. si clericos de sen. excom. li. vj. facit. d. l. si quis seruū iuncta. l. diuus pius. ff. de custo. re. est bonus tex. ī. d. c. cū homo et ibi etiam gl. Fallit in muliere. de quo dic in aut. vt nulli in. §. necessariū.

¶ Vtrū cū plures īsolidū sūt fideiusso [sect. 12] res debeat diuidi dōbitū inter eos. Rñ. pau. in. c. puenit. e. ti. q̄ sic si sunt oīs pñtes et soluēdo et hoc postulēt ante li. cōtestatam. ff. de fideius. l. si dubitet. §. j. et istud est beneficiū diui adriani po sitū. C. de consti. pecu. l. diui Adriani. et habens in effectū. insti. eo. tit. §. si plures. et hoc verum nisi huic beneficio re nunciassent.

[sect. 13] ¶ Vtrū pñte debitore pñcipali et īdiscusso possit cōueniri fideius. Rñ. q̄ non vt aut. presente. C. eo. ti. etiā fm pau. in [Fo.clxxvij.r] d. c. puenit si cōstituerit se pñcipalem debitorē: vt fit cōiter hodie. et hoc veruz est nisi renūciauerit huic beneficio. C. de duo. re. sti. aut. hoc ita. et nisi debitor notorie sit nō soluēdo: vel nō possit cōueniri vt in. d. aut. presente.

¶ Vtrū creditor teneať cedere actiōes [sect. 14] suas fideiussori. Rñ. q̄ sic. Jntellige q̄s h3 3 eū p quo fideiussit aliter pōt ei de negare solutionē debiti vt. l. modestinus. ff. de solu. et. l. fideiussoribus. ff. eo. ¶ Vtrū debitor teneať satisfacere fide [sect. 15] iussori de oī dāno. Rñ. q̄ sic. Jntellige. q̄ ei euenit ex sua culpa ppter fideiussionē. c. ij. et. iij. eo. tit. de fo. cōpe. c. fi. q̄ officiū suū nulli d3 esse dānosum. ff. de fur. l. si seruus communis. §. qđ vero. ff. ad velle. l. ij. §. j. ff. quemad. test. appe. l. sed si q̄s. ff. qui. ex cau. ma. l. videlicet: iij. q. iij. §. venturus et in glo. d. c. ij.

¶ Vtrū repetere possit vsuras quas sol [sect. 16] uit fideiussor p creditore. Rñ. Jo. an. in regula dānū li. vj. in mercu. et sequitur pa. in. d. c. ij. q̄ aut simplr erat solū obli gat⁹ ad debitū soluēdū. et sic nō repetet s3 sibi iputet si soluit: q̄ nō erat obliga tus facit. l. centū. ff. de eo qđ cer. lo. nisi soluisset vsuras vt interesse. Et hoc verū quādo fideiussor obligasset se nō solū simplr: s3 etiā in oēm casum veniētē ex debitorpñcipali: q̄ tenerē de augmē to debiti vt. d. l. cētū. et. l. q̄ro. §. j. ff. loca. et. l. mora. ff. de ꝑb. ob. als simplr fideiu bēs nō tenē ad īteresse nec ad augmē tū debiti. vt no. glo. in. d. c. iij. et sequunt doc. et iō sibi imputabit si soluet iure fo ri l3 iure poli debitor teneať si ipe erat obligat⁹ in ꝑo ad interesse seu augmē tū creditori. als nō aut obligauerat se fideiussor ad vsuras soluendas. Et sic fm legistas et canonistas distinguīt q̄ si soluit spōte nō repetet fm gl. in. d. c. ij. q̄ indebite erāt vt in. c. debitores de iureiurādo. Si ꝑo soluit coacte sed nō opposuit exceptionē nō repetet. si aut opposuit s3 per iniquitatē iudicis fuit coactus soluere et sic nō posset repetere nec debitor tenē p. l. exceptionē. ff. eo. ti. ff. de euic. l. si p īprudētiā. S3 in 3riū fm theologos et in 3scīa tene firmiter q̄ tā in isto casu qñ soluit coacte q̄ etiā qñ sponte soluit eo q̄ sic p̄misit eas soluere q̄ possit repetere et q̄ debitor sibi teneať q̄ sic itelligiť mādasse vt soluat debitū vt. l. si pcurator. ff. de cōdi. inde. et sic sibi imputet debitor q̄ eū fideiube re fecit p vsuris nisi soluerit in fraudē vt faueret vsurario quia sic nō repetet: aut nō solū fideiussit soluere vsuras s3 etiā iurauit et sic repe. fm oēs q̄ l3 pos set petere absolutionē a iuramēto non tamē tenē fm Gof. q̄ licet teneať fide iussor excipere vt no. in gl. d. c. ij. p mul ta iura non tamen tenetur agere.

¶ Vtrū fideiussor remaneat obligatus [sect. 17] progato termino a creditore. Rñ. scđm Pau. in. c. cōstitutus. eo. ti. cōiter tenē q̄ aut fideiussor erat obligatus ad tps solū puta vsq̄ ad

annū et sic non tenet post annum progato termino per. l. itē queritur. §. qui impleto. ff. loca. vbi p3q si locaui tibi domum vsq ad annū dato fideiussore: si cōducis postea tacite ad aliud tps fideiussor nō tenetur nisi de nouo promittat. Aut obligatio erat pura. s. solutio dilatata sit ad tps et sic l3 solutio sit progata nō tamē liberaī. Rō q nulla facta progatione termini tenetur fideiussor etiam post terminuz sicut et reus pīcipalis. ar. c. cum dilecti de dolo. et. l. celsus. ff. de arbit.

¶ Vtrū fideiussor ante tps possit agere 3 debitorē vt liberet. Rñ. q sic intrib⁹ [sect. 18] casib⁹. Primus si diu in debiti solutione stetit. ¶ Scōs si dissipare bona sua debitor inceptit. ¶ Tertius si cōdemna tus fuit sup fideiussiōe de qbus habes in. c. fi. eo. ti. et vide quod ibi nota.

¶ Vtrū fideiussor p alienatiōe rei dota lis vel donatiōis ppter nuptias cōstā [sect. 19] te matrimonio teneat de euictiōe. Rñ. Pa. in. c. cū cōtingat de iureiur. Bar. in l. cum lex. ff. eo. tit. Joan. an. post multas opi. vident cōcludere quod si mulier vendit nō tenetur nec ipse nec ipa mulier. d. l. cum lex. sed si vendit maritus vel alius tenentur vēdēs et fideiussor vel ad rē tradēdam vel ad interesse [[Fo.clxxviii.]v] fm q no. in. l. rem alienā. ff. de cōtrahē. emp. ar. l. et si is. C. de pre. mi. Ratio q lex nō resistit vēditioni et actioni personali sz alienationi. i. trāslatiōi dñij vnde vxor nō obligat q tenerē ad trāslatiōē dñij. l. exēpto in prin. ff. de actio. em. et vē. nec fideiussor quia haberet re gressum 3 mulierē. Et hoc vez nisi mulier iurasset: q si iurasset tenerē tā ipa q fideiussor. Et hec opinio placet omis sis alijs multis in. d. c. cū cōtingat per Jo. et. d. Anto. tactis.

¶ Vtrū fideiussor possit aliquid recipe [sect. 20] re sine vsura a debitore. quidam tenēt q nō q eēt vsura. rō q vide q fideiussor sit quoddā mutuū interpretatū. Sed ego credo q nō sit vsura aliqd accipere. dūmodo fraus neq dol⁹ īterueniat puta q cōuenit cū aliquo ne credat de bitori nisi fideiubeat vt sic lucrari possit q tūc nō liceret alias sic q hoc non est mutuū vez neq etiā interpretatū. sed si rōne facti aliqd accipe bene esset iniustitia et 3tra charitatē quādo nullū periculū h3 vel laborē in fideiubēdo sz quādo aliqd accipit rōne periculū cui se exponit vel forte laborū et ceteroz q facilius incurrunt in talib⁹ fideiussio nib⁹ esset oīno licitū aliquid accipere moderate tamē et sic est cōtract⁹ innominatus. non mutui.

Fides

dicī duplr. s. pactiōis et cōsensu vt ī. c. j. de spo. duo. omnis pactio q̄tūcūq simplex dicī fides. Vñ veniēs cōtra pmissionē dicī venire cōtra fidē pstitā. Et sic capitur in. l. j. ff. de pact. et. ff. de cōsti. pecu. l. j. Vnde dicitur fides quasi fiet et hec respectu pmissionis de futuro. alia est que est cōsensus de presenti et hec facit matrimoniu vt no. in. d. c. j. de hoc habes etiam. iuramentum. §. v.

De notatis ī hoc. §. et q sit seruāda sicut iuramētū alias periuriū cōmittit no. Bal. in. l. pactū qđ dotale. ibi: fides nō scripta. C. de pa. vt in hoste vt a quo Bar. no. in. l. cōuētionū. ff. de pac. et in. l. fin. ad. l. iul. maie. vbi etiam q est seruanda bannito. no. idez iu. l. quid ergo. §. si seruus. et ibi Ang. de leg. i. et Bal. in l. j. C. quando li. sine iudi. se vindi.

¶ Vtrū fides sit frangēti seruāda. vide [sect. 1] l. iuramentum. v. §. xvij.

¶ Est et alia fides q dicī substātia spe [sect. 2] rāda3 rez argumētū nō apparētiū ad hebre. xj. c. Et de ista intellige que. j. dicam in toto isto capitulo.

¶ In quo differt fides ab opiniōe. Rñ. [sect. 3] vt. j. opinio.

¶ Que ptinēt ad fidē. Rñ. Tho. ij. ij. q. [sect. 4] xj. ar. ij. q directe et pncipaliter articuli fidei. Indirecte vero et secūdario ea ex qb⁹ si nō crederent sequerent alicui⁹ articuli corruptio et circa vtraq pōt esse heresis eo modo quo et fides.

¶ Quot sunt articuli fidei. Rñ. cōiter [sect. 5] dicīť q sunt. xij. q. qlibet apłoz q fuerūt. xij. suū posuit. et oēs insimul oēs articulos approbauerūt. Szveri⁹ dicēdū ē q sunt. xiiij. septē ptinēs ad diuinitatē. vij. ad hūanitatē xpī q oēs ponunt ī simbolo minori q sūt īfrascripti. ¶ Pri musquē posuit petr⁹ ē. credo ī deū p̄rez oīpotētē creatorē celi et terre. ī q tria cōtinent. Primū vnitas deitatis ibi credo ī deū nō deos. Scđz distīctio psone p̄ris ibi patrē oīpotētē. Et vt dicit Ri. ī iij. sen. hic oīpotētia includit oēm scīaz summā bonitatē puidētiā respectu oīz et oēm pflectionē. ¶ Tertiū creatio oīm ibi creatorē celi et terre. i. visibiliū p ter rā et īuisibiliū p celū significās. ¶ Secūdus articulus quē posuit beat⁹ Andreas est et in iesuz xp̄m filiū ei⁹ vnicū dñm n̄rm. ei⁹ dicit. i. patris et vnicū q. solus vnus est filius. et dñm n̄rm. s. iure creatiōis gubernatiōis et redēptionis. ¶ Terti⁹ articul⁹ quē posuit Joannes est. Qui cōcept⁹ est de spūsctō natus ex Maria virgine. ¶ Quart⁹ quē posuit. Jacobus maior est. Passus sub pontio pilato crucifixus mortuus et sepultus. Quintus articulus quem posuit Tho mas est. Descēdit ad inferos tertia die resurrexit a mortuis. in quo continent duo articuli. ¶ Prim⁹ descēdit ad infe ros. s. fm animam. ¶ Secūdus resurre xit a mortuis. s. gloriosus et īmortalis: [Fo.clxxix.r] Sext⁹ articul⁹ quē posuit. Jacobus minor est. Ascēdit ad celos sedet ad dexterā dei p̄ris. Ascēdit em̄ nō solū sup oēs celos. i. sup oēm creaturā corporalē sed etiā sup oēm spūalē q. ppter dignitatē vnionis oēs excellit ephe. j. ppterea ad diť sedet ad dexterā dei p̄ris. i. in potio ribus bonis patris. ¶ Septimus articulus quem posuit philippus est. Jnde vēturus est iudicare viuos et mortuos. i. eos q in ei⁹ aduētū viui reperient et ī momēto morientur et postea resurgent cū eis q primo erāt mortui. ¶ Octauus articulus quē posuit Bartholome⁹ est. Credo in spm̄ sctm̄ q. s. est tertia psona ī trinitate. ¶ Non⁹ articulus quē posuit Mattheus est. Sanctam ecclesiā catholicā. i. cōgregationē fideiū. ¶ Decim⁹ articulus quē posuit Simō canane⁹ ē. sctōz cōionē. remissionē pctōz. Et iste articulus cū illo quē posuit beat⁹ Matheus est vn⁹ articul⁹ et ad vnū et eūdeż articulū ptinet q est de opatiōe dei per quā dat nobis esse grē. et est sensus credo in spm̄sctm̄ faciētē sctām ecclesiā ca tholicā. i. vlem in qua est cōio sctōrū et remissio pctōz. et ideo nō dż dici. Jn san ctā. sz sctā vel est sensuscredo catholicā ecclesiāz esse sctāz. s. p operationē dei ec clesiā in quā habētē cōionem sanctoruz et remissionē peccatoz tñ ad hūc articu lū reducīt fides de sacramētis q. in eis cōmunicāt fideles. et sunt inst̄ra sanctificādi. et ex ɔsequēti peccata remittēdi. ¶ Vndecimus articulus quē posuit Ju das tadeus est carnis resurrectionem. ¶ Duodecimus articul⁹ est quē posuit Mathias. vitam eternaž. Et est sensus istoż duoż. Credo q deus resuscitabit nos et dabit nobis vitā eternā. s. bonis et ex cōsequēti sequīt q dabit malis penam eternā hec ex Ri. in. iij. dis. xxv.

¶ Vtrū simplices q ī subtilitatib⁹ fidei [sect. 6] errāt peccēt. Rñ. Tho. ij. ij. q. ij. ar. vj. q. nō si nō ptinaciter puerse doctrine inherent in pticulari v̄ vnuiuersalis ecclie fidē. spe. x̄o ti. de hereti. et aluarus. vt re fert Jo. de li. tenēt q peccāt mortaliter et sunt heretici. specu. allegat. xxiiij. q. j. schisma. C. de hereti. l. ij. et de ī ius vocā do. l. venia. xxxvij. dis. c. fi. aluarus vero allegat. vj. q. j. q̄ro. xvj. q. j. si cupis. xxij. q. ij. in ipsarum. sed ego credo verā opi. san. Tho. immo plus dico q aliquādo talis error posset esse meritorius. vtp̄ta aliquis audit aliquem predicatorem famosum vel ep̄m predicasse aliquē errorem et simplex credit animo obediēdi fidei paratus tamen corrigi. nā ex intētionē opera iudicātur. c. cū volūtate de sen. ex. aliqñ cū pctō veniali. vtp̄ta ve tula credit trinitatē eē vnā feminā. et q. credit ecclesiā sic tenere sic credit. et tñ nō est heretica q. cōditionaliter credit si ecclesia sic tenet et credit. aliquādo est cū mortali vt est quādo hō scienter credit aliquid qđ est cōtra articulos fidei vel determinationem ecclesie et hoc patet ex. c. dānamus in fi. de sum. trinita. ad iura q adducit

spe. l. ij. cū sua glo. est contra ipsum. l. venia. nihil facit ad materiam. c. schisma loquū de hereticis paratis se non corrigere. ad iura aluari q̄ videntur velle q̄ ignorantia non excuset. loquū de ignorantia iuris naturalis q̄ non excusat. Et hoc tene. sicut t̄z etiā Jnn. in Rub. de sum. tri. et car. ī cle. vnica de sum. trini. vide etiam q̄ infra dicam. Hereticus in prin.

¶ Vtrū oēs teneant habere fidē expli [sect. 7] citā. Rñ. fm. s. Bo. in. iij. di. xxv. ar. j. et cō uenit cū eo. Ri. ibidē q̄ credere explicite et distincte est fidei prouecte et nō est necessariū nisi illis qui fidē necessario alijs habēt māifestare. s. officiū docēdi et predicādi sumpsperunt. credere vero implicite est fidei diminute. et nō sufficit habēti vsum rationis: q̄ cū quedam sint notorie diuulgata nō posset quis illa ignorare sine contēptu et totali negli gentia sua salutis. credere vero partim implicite. s. quosdā articulos et quosdāz alios explicite est necessariū ad salutez tenentur em̄ etiā simplices ad illos articulos explicite credendos quos eis manifestat nō tantū predicatio s̄z et ecclesiastica cōsuetudo. vt de vnitate et trinitate quam ex signatiōe noscere p̄nt [[Fo.clxxix.]v] cū dicūt. Jn noīe patris et filij et c. Jtem de natiuitate passiōe et resurrectione q̄ festa predicāt et remissionē pctōz quā ex actu psbyteroꝝ noscere p̄nt. Jō ab igno rātia taliū null⁹ excusat vtens rōne. q̄ nō pōt esse sine negligētia et cōtēptu. ni si f̄z Ri. vbi. s̄. illi q̄bus xp̄s nec p se nec p alium. nec p inspirationē interiorem locutus est: q̄ talis nō tenet credere explicite nisi id qđ credebāt in lege natu re. Tenet etiā alexā. de ale. scđa scđe. titulo de pplexitate cōsciētie q̄ puer ī car cere sarracenoꝝ īclusus ab infantia f̄z aug. de qōnibus noui et veteris testis. si nō fuerit a qđ deciderit ne eum rumor doctrine fidei puenerit īmunis erit. et cū nō habeat īpotētiā oīo credēdi dicit alex. q̄ si faciet qđ in se est de⁹ illuminabit eū vel p occultā inspirationem vel per angelum aut per hominem.

¶ Vtrū sit necessariū ad salutē cōfiteri [sect. 8] ea q̄ sunt fidei. Rñ. q̄ sic p loco et tpe f̄z Tho. ij. ij. q. iij. ar. ij. puta qñ si aliqs īter rogare de fide et taceret et ex hoc crede re vel q̄ nō haberet fidē vel q̄ nō esset vera: vel alij p eius taciturnitatē a fide auerterent et hmōi in casibus in quib⁹ honor debit⁹ deo et vtilitas pximis im pēdēda subtrahit nisi cōfessio fiat: ē necessaria de pcepto. Jn alijs aut casibus nō est necessaria de pcepto sed de cōsilio si mō vtilitas fidei sperat. Vitupera bilis est cōfessio fidei qñ solū est ad per turbationē infideliū. dicente dño Mat. vij. Nolite sc̄m dare canibus. facit. c. in mandatis. xliij. distin.

¶ Quid de illo q̄ l̄z interi⁹ credat: tñ p [sect. 9] pter timorē facit aliquē actū īfidelitatis puta exhibet reuerētia idolo. portat aliquā vestē designatā ad aliqđ determinatū signū īfidelitatis et hmōi. Rñ. q̄ peccat mortaliter: q̄ fm aug. xxxij. q. iij. sicut sanctius est mori q̄ vti idolati co. hec ille. Se cus esset si nō designaret determinatā īfidelitatē sicut legimus in btō Sebastiano q̄ vtebatur clamide militari ex bono zelo: vt lucraretur ani mas christo: et huiusmodi.

¶ Vtrū liceat p̄ce vel p̄cio aliquē addu [sect. 10] cere ad fidē: vide. j. iude⁹. §. xxxij.

[sect. 11] ¶ Vtrum liceat disputare de fide. vide s̄. disputatio. de hac materia. vide. j. in fidelitas.

Filius

qđā ōr spurī⁹ et pprie est nat⁹ ex m̄re nobili et p̄re ignobili. vel p̄re īcerto et m̄re vidua. Sed in iure spurī⁹ ōr oīs nat⁹ ex illicito coitu preterq̄ de cōcubina in domo retēta ab eo q̄ nō ē ciugat⁹. vt no. in. c. tāta. q̄ fi. sint le. et no. bar. ī. l. si gener. ff. de his q̄. vt īdi. quis nat⁹ de adulterio pprio noīe vocet māzer. deutro. xxij. et in. c. nisi cuz pridē. §. psone de renū. Et oīs talis spurius ī nihilo succedit patri vel ciūctis p lineā p̄nā q̄ nō ōr agnat⁹ de q̄ text. ī c. dicat aliqs. xxij. q. iij. et gl. in. c. p vene rabilē q̄ fi. sint le. et q̄ no. ī aut. ex cplexu. C. de īce. et inuti. nup. et insti. de suc. cog. §. vulgo. et insti. ad orphi. C. nouissime. īmo

nec p̄r pōt talē īstituere heredem. aut̄. l3. C. de na. li. et. d. c. dicat aliq̄s. Vñ dicit pa. ī. d. c. p̄ venerabilē. q̄ bastardi nobiliū nō dñr de parētela parentū. q̄ sordes non cōputant̄ inter p̄cipuos. C. ad orphi. l. si qua illustris. nec arma parentū portare p̄nt. et est sn̄a bal. in. l. cū legitime nuptie. ff. de sta. ho. et sequi. d. Ant. in. d. c. per venerabilem.

Ad p̄positu eoz q̄ hic dñr et q̄lr p̄beī q̄s esse fili⁹. vide gl. ī. l. luci⁹. in ʒsi. null⁹. ibi p̄ oiecturas et ibi Bar. ī ʒsi. filiatio nō pōt pene p̄bare. ff. de condi. et de. Bal. not. ī. l. neq̄ natales. ʒ. filiatio. C. de p̄ba. et Sali. in. l. si vicin⁹. ʒ. quero. nūc qualiter filiatio habeī. C. de nup.

¶ An talessuccedāt m̄ri. distīgue q̄ aut̄ [sect. 1] ē vulgo q̄sit⁹ et p̄pe solū spuri⁹ et sic succedit cū legitis filijsnisi m̄r sit illustris femina. vt ī. d. l. si q̄ illustris. et ibi p̄ gl. et Bar. et īsti. de succes. cognā. §. vulgo q̄situs. Idē dic de notis aut sunt ēt m̄zeres sicut nati de ea q̄ nō poterat esse legitima vxor siue q̄ alteri nupta vel ipe siue q̄ ʒanguine⁹ v̄l affinis. et sic in ni hilo succedūt vt in. d. aut̄. ex complexu. pōt tñ heredes eos īstituere fm̄ Mat. et Mo. et videī tenere glo. in. d. c. tanta.

¶ Querī an parētes succedant p̄fatis [sect. 2] [Fo.clxxx.r] spurijs. Rñ. pa in. d. c. tāta q̄ nō in eo ca su quo ipsi nō succedūt parētib⁹. Et hoc verū de quibuscūq̄ filijs illegitimis.

¶ Quero an prefati spurij possint insti [sect. 3] tui heredes ab alijs extraneis. Rñ. pa. ī. c. cū haberet de eo qui du. ī ma. quā po. per adul. q̄ sic. q̄ nō prohibent̄ nisi pa rētes vt no. glo. in aut̄. qui mo. na. effi. sui. §. vltimo.

Additio.

Et fm̄ bar. in. l. si is qui ex bonis. ff. de vulga. et pupil subst. nō prohibeī succedere fratri suo pupillo etiā ex iudicio patris. facit glo. in aut̄. q̄. mo. na. effi. sui ī fi. q̄ dicit q̄ licet pater nō possit talem vulgariter substituere pōt tñ pupillariter q̄si pupilli sit heres.

¶ Vtrū parentes possint p̄fatis spurijs [sect. 4] aliquid relinq̄re rōne alimētorū. Rñ. q̄ sic vt no. bar. in. d. aut̄. ex cōplexu immo tenent̄ de eq̄tate canonica eos alere f3 facultates eorū: et tā pater q̄ mater tu3 q̄ tales nō sunt in ptāte nec patris nec matris. insti. de nup. §. sunt et alie psone et. l. vulgo ʒcepti. ff. de sta. ho. tum quia alimēta debētur īstinctu nature que sic matrē obligat sicut patrē vt no. Jnno. ī. c. ij. de regula. et pa. in. d. c. cū haberet se cus de iure ciuili vt in. d. auc. ex ʒplexu. Vnde dicit bal. in. l. fi. §. si a socero. ff. de his que in frau. cre. q̄ de equitate cano nica pōt p̄r donare spurio. vt habeat p̄ alimētis et sihr legare pro alimētis not. bar. in. l. fi. ff. de his q̄ vt indi. et Cy. in. l. nō oītitulo. C. de admi. tutoz. dicit q̄ ēt spuria d3 dotari. vt no. Jmola. in. l. lucius la. ij. §. j. ff. dele. ij. Limita predicta nisi esset in nimia quātitate in fraudē legata. et conclude q̄ prefati cōtra predicta a patre recipiendo de eius bonis tenetur restituere etiam in conscientia. ¶ Filius alius dicitur nothus. vt not. [sect. 5] in. d. §. snnt et alie psone. qui aliqñ dicitur naturalis tantum: q̄ uis spurij ēt sūt naturales tm̄ et talis est ille q̄ ē nat⁹ ex coitu neq̄ dānatoneq̄ approbato de iure ciuili. vt est filius cōcubine solute in domo retente a soluto que posset esse eius vxor legitima: puta q̄ non est cō sanguinea nec affinis. vt in. l. in concu binatu. ff. de ʒcubi. et iste succedit patri ab intestato in duab⁹ vncijs toti⁹ here ditatis dūmō nō existant filij legitimi vel vxor legitima. vt ī auc. liceat p̄ri. C. ʒ. na. li. q̄ filijs legitimis existētib⁹ vel ne potib⁹ nō pōt nisivnā vnciā relinq̄re ei et m̄ri et nō vltra vt. l. m̄re. C. de na. li. S3 si nihil reliq̄rit ei ī nullo succedet s3 tamen debet alimētari a legitimis.

¶ Sed nūqd si nō h3 filios legitimos [sect. 6] poterit tales heredes īstituere. Rñ. q̄ sic etiā in totū legitima tñ reseruata parē tibus si h3 vt no. in d. aut̄. liceat p̄ri. et l3 Goffre. teneat q̄ nō succedat cuz hodie talis coitus sit reprobatus vt in aut̄. de leno. col. iij. et in aut̄. scenicas.

colla. v. et C. de cōcubi. l. vnica tñ ego teneo cū gl. in. d. c. tanta et in. c. nisi cū pdē de renū. q succedunt etiā de iure canonico q ex quo ius canonicum non statuit oppm nō debemus in hereditatibus recedere a dispositione iuris ciutlis. facit. c. per venerabilē q fi. sint le. et sequitur Pa. in. d. c. tanta.

¶ Filius ali⁹ dr legitimus tñ et iste est [sect. 7] adoptat⁹ vel arrogat⁹. Et dñr legitimi tñ q nō natura sz legis institutiōe sūt filij vt de cog. le. ī rubro et nigro. Et isti si nō sunt legitime emācipatia p̄e ado ptāte succedūt patri legitimo simul cū filijs legitimis naturalib⁹: vt no. C. de ado. l. fi. et institu. de here. que ab intest. def. §. item adoptiuos. et in. l. si pater. ff. de adop. vide. §. ado. §. j. et. ij.

¶ Filius ali⁹ dr spūalis et legitimus si [sect. 8] cui est suscept⁹ de baptismo vel crisma te. Et iste in nihilo succedit quia cū sit spiritualis nō extēdit se ad tpalia.

¶ Filius alius dicitur spiritualis tan [sect. 9] tum sicut sunt omnes christiani pape et de diocesi ep̄i et de parochia presbyteri vt in. c. oēs. xxx. q. j. et isti similiter ī nihī lo succedunt parētib⁹ suis isto modo. ¶ Filius alius naturalis et legitimus. [sect. 10] naturalis dicitur quia naturaliter ē ge neratus legitimus quia ex legitima pa rentū coniunctione approbata p̄ leges isti succedūt ab intestato parētib⁹ oīb-[[Fo.clxxx.]v]alijs exclusis. vt in aut. de here. q ab inte. limita nisi in casu in quo aliqui specialiter admittunt vt dictū est in filijs adoptiuis et sunt quasi dñi viuētib⁹ pa rentibus soluz eisdē est administratio. vt insti. de here. q. et dif. §. sed sui. Vñ ex osuetudine lege iuuata filij comitū appellant comites vt filij regū reges etiā in vita parētū. vt. xxiiij. q. j. c. fi. et p̄ bar. in. l. fi. C. de dig.

¶ Vtrū filius naturalis tantuz efficiat [sect. 11] legitim⁹ per sequēs matrimoniū inter patrē et matrē ei⁹. Rñ. pa. in. d. c. tāta qđ sic quicūqz sit fili⁹ naturalis sit tpe quo genitus fuit poterāt esse legitime vir et vxor in matrimonio parētes ei⁹. et licet Bar. in. l. pe. ff. de ocu. velit solū hoc esse verū in cōcubina ī donio retēta postea p̄ vxore capta tñ canoniste cōiter tenēt cōtrariū et hoc teneas. sec⁹ esset si tēpore generatiōis nō potuisset esse matrimoniū inter parētes q l3 p dispensationē vel alio modo sit postea cōtractū matri moniū nō tñ erūt legitimi fm Joā. an. ī quadā apostilla bal. li. feu. ti. si de feu. cōtro. fue. vult q nisi interueniat instru mentū dotale vt volūt iura īsti. de nup. .§. aliqñ insti. de here. q ab intest. defe. post prin. et in aut. q. mo. na. effi. sui. §. fi. quis sequat matrimoniū nō legitimāt sed ego teneo contrariū sicut tenēt moderniores canoniste cōiter et in pratica sequunt legiste imo plus dico q l3 tpe cōceptus non potuisset esse vxor ei⁹ si tñ tpe part⁹ cōtrahit legitime cū ea filius erit legitim⁹ fm cōem opi. in. d. c. tanta. siñr nō nocebit fili⁹ natis ex concubina quin sint legitimi licet pater inter medio tpe habuit vxorem aliā et ea mortua post ea accepit cōcubinā in vxorē scōm Bar. in. l. cū mihi decē. de solu. et bal. in. l. pe. ff. soluto matrimo.

¶ Vtrū filij nati ex clandestino matri [sect. 12] monio sint legitimi. Rñ. glo. in. c. qđ no bis qui fi. sint leg. q si nullū est impedi mentū post approbationē matrimonij erūt legitimi siue sint nati ante approbationē matrimonij siue post et hoc sequunt oēs et probat ī. c. ij. de clā. despō. Nā approbatio retrahit et perinde est ac si a principio fuisset cōtractū in fa ciē ecclesie imo plus dicit Alanus q l3 clādestine contrahētes nō presumātur coniuges. vt dicit glo. in. c. lator qui fi. sint le. tñ hoc procedit respectu nubētū sed respectu filioꝝ presumuntur coniu ges qđ est notādum. ex quo infert Pa. in. d. c. lator qđ nat⁹ ex viro et muliere si mul cohabitā tibus presumitur legitimus q fauore legitimationis presumi tur inter eos matrimoniū. pro quo facit l. in libere mulieris. ff. de ri. nup. et maxi me procedit si vocabāt se coniuges. vt no. Jnn. in. c. ex parte de resti. spol. dicit etiā host. q si multo tēpore simul tanq cōiuges cohabitarūt presumēdum est esse matrimoniū facit qđ not. ipse

in. c. illud. de presum. si aut erat impedimētum tunc sunt opi. Jo. an. et. d. Anto. tenent q post approbationē legitimant l3 postea separent. glos. tenet qđ hoc est verum in natis post approbationē. sed non ante natis. Joan. cal. tenet q nullo modo legitimant et hoc putat pa. verū de rigore iuris. facit. c. fi. i. §. si qs de clā. despō. Et hāc teneo propter pefatū. c. fi. vbi est tex. apertus vide de hoc. §. clā destinū qñ dicatur. in prin.

¶ Vtrū natus de sponsa de futuro sit le [sect. 13] gitim⁹. Rñ. pa. in. c. p tuas q fi. sint le. q sic si nullū sit impedimētū alias secus secundū q dictum est in precedenti. q. ¶ Vtrū filius q cōiter reputat filius vi [sect. 14] ri et vxoris teneat credere vxori dicēti eū ille gitimum. vide. §. adulterium. §. v.

¶ Vtrū ex tractatu parentū quis consti [sect. 15] tuatur filius. Rñ. Pa. vbi. §. qđ ex nominatione filij et tractatu vt filij constituīt quis in possessione filiationis etiā si sit natus extra domū. Vnde ibidē dicit. d. Anto. quē sequit Pa. vbi. §. et no. Bart. in. l. quidā. ff. de pba. qđ tractatus parentū puta q illi tractabāt eum vt filiū et ipse eos vt parentes probat aliquē filium alterius imo plus vult gloss. in. c. trasmisse. q fi. sint leg. qđ probatio hui⁹ tractatus pferitur negatiōi parentū. Jtē do. Anto. in. d. c. vult qđ etiā sola fa [Fo.clxxxjr] ma pbet filiū si nihil pbeť in cōtrariū. ¶ Quid si probeť q vxor. eo tpe cōmisit [sect. 16] adulteriū quo talis conceptus est. Rñ. pa. in. d. c. trasmisse. et. c. p tuas. eo. ti. qđ si pater seu marit⁹ cohabitabat eo tpe cū vxore reputabitur legitimus. q cum possit esse filius vtriusq debemus fauo re filiorū presumere qđ sit filius mariti potiusq adulteri pro hoc est tex. i. l. mi les. §. defuncto. ff. de adul. facit. l. q semper. ff. de in ius vo. Jtē dic de filio nato de cōcubina retēta in domo. vt semper presumat fili⁹ cūcubinarij. vt habes gl. singularē in. c. michael. de fi. presby. secus si fuisset absens tanto tpe q nō po tuisset eu3 generare. vt. ff. de his q sunt sui vel alie. iu. l. filium.

¶ Vtrū filius nat⁹ ex illis qui post ma [sect. 17] trimoniū contractū de cōi cōsensu fecerunt votū vel qñ alter intrauit religionē et repert⁹ fuit sit legitim⁹. vide. j. ma trimo. iij. Jmpedimentū. v. §. v.

¶ Vtrū appellatione filioz veniāt na [sect. 18] turales tm̃. Rñ. Paul. in. c. in pñtia. de pba. q aut apparet de tacitavoluntate disponentis siue ex verbis positīs ī dispositione siue q est eadē ratio de legitimo sicut de naturali. et tūc veniūt etiā naturales siue tractet de pena siue de cōmodo siue in legibus: siue in statutis vel testamentis et hmōi. si vero nō apparet de mēte tūc si tractat de cōmodo veniūt etiā naturales. xxxv. q. vij. c. vni co et hoc ex benigna interpretatione potiusq ex significatione propria: q ex ppria significatione noīe liberoz vel filioz veniunt solummodo naturales legitimi non adoptiui vel naturales tātum vt in. l. si ita qs §. fi. ff. de leg. ij. nō veniūt etiā vbi tractat de cōmodo spu [sect. 19] rij ex coitu damnato nati. ¶ Vtrū fili⁹ denoiet a patre. Rñ. qđ sic de iure. vt in. c. ij. de cōuer. infi. et instit. de le. ag. tu. §. j. et hoc q sequit familiā et agnationē patris nec ob. c. Raynu. de testa. q scđm Jo. an. illud erat p superbiā: q mater erat nobilior. vnde fili⁹ se quit priuilegiū patris in trib⁹. ¶ Primo quo ad honores. ¶ Scđo quo ad curialē cōditionē. C. de decu. l. eos. l. exem plo. et. l. null⁹. ¶ Tertio quo ad originē ff. ad munic. l. j. vide gl. in. c. dicat. xxxij. q. iiij. et gl. in. l. cū legitime. ff. de sta. ho. de illegitimis dic vt in. §. seq.

¶ Vtrū illegitim⁹ filius sequat cōditio [sect. 20] nē sihr patris. Rñ. q nō de iure. sed matris fm gl. quā sequunt cōiter doc. in. c. j. de iu. ser. q vult q partus ancille erit penes dñm ancille. l. et seruo. i prin. ff. de sta. ho. p quo facit tex. in. l. partū. C. de rei vē. et no. in. c. vnico de na. ex li. vē. et in. c. fi. de ser. nō or. et insti. de iu. pso §. fi. nec ob. c. lib. xxxij. q. iiij. vbi đr sempex qui nascit deteriorē partē sumit. sed expone deteriorē. s. matris q fragilior est

hoc tñ limitat pa. in. c. l3 de ciu. ser. vez nisi 3suetudo vel statutū habeat aliud sicut hodie est q nat⁹ ex ancilla non est seruus si pater est liber. Quod no.

¶ Vt2 p̄r et m̄r teneāt alere filios. Rñ. q sic de q̄ við. s. alimēta. §. j. nisi i. v. casi b⁹ q̄s no. pa. i. c. cū hēret ð eo q̄ du. i. ma. quā po. p̄ adu. ¶ Prim⁹ si fili⁹ eū accusauitvt. l. si q̄s a liberis §. itēiuder. ff. de li. agno. ¶ Scðs si p̄r eget ip̄e. q̄ ñ tene tur vltra q̄ p̄t. d. l. si q̄s §. s3 si fili⁹. Tertius si fili⁹ cōmisit crimē ingratitudīs cōtra patrē in gl. l. cū partē. C. de alē. li. ¶ Quart⁹ si filius h3 artē vel aliud vñ viuāt. d. §. s3 si filius et. §. alimēta ibidē līta tñ hoc f3 bar. in tractatu alimētorū nisi sit fili⁹ nobilis q̄ eū dedecea in tali arte opari. ¶ Quint⁹ sunt oēs cau se ex quib⁹ pater pōt exheredare filiū: ita et denegare alimēta. ð q̄bus vide. s. exheredatio. et infra i3gratitudo. §. iij.

¶ S3 si diuortiū fiat apð quē d3 ali et q̄ b⁹ expēsis. Rñ. q extimabit iudex pēsatis circūstātijs. puta q̄ minor triēnio apð matrē et hmōi: vt no. i. l. vnica. C. ð diuor. fac. apud quē li. edu. et i. aut. si pa ter ibi ð posita vbi ðr q̄ si p̄r fuit causa diuortij nutriet apud m̄rem expēsis p̄ris si mō m̄r nō cōuolauit ad scðasnu ptias si 3o m̄r dedit causaz apð patrē expēsis m̄ris locupletis nisi p̄r minus ideone⁹ sit q̄ tūc apð matrem locuple tem nisi alter eo3 esset infidelis quia [[Fo.clxxxj]v] apud fidelē sunt alēdi. vt patet per ea que dixi supra batismus. vj. §. xj.

¶ Vtrū filius magis teneāt subuenire [sect. 23] p̄ri q̄ extraneo. Rñ. p̄ri ēt ifideli q̄ exneo fideli ceteris pib⁹. vt no. gl. xxx. di. c. j. et. xlij. di. q̄escam⁹. et. lxxxvj. di. nō satis. ¶ Est filius q̄ nō h3 nisi vnū panē et h3 [sect. 24] patrē q̄ fame pit et filiū si3r cui d3 subuenire. Rñ. Cy. i. l. ij. C de pa. q̄ fi. di. q̄ potius p̄ri q̄ posset eū vedere. ego addo q̄ ius diuinū sic eū obligat qð ðt. Honora patrē et c. et qñ dicit q̄ amor magis descendit q̄ ascendat. l. isti quidem. .§. fi. ff. qð me. cā. l. libero3. ff. de ver. sig. et. l. liberi. et ibi gl. ff. de ioffi. test. Rñ. Ja. ibidē q̄ vez ē quo ad ordinē dilectiōisr nō tñ quo ad effectū obligatiōis nā per natiuitatē filiorū nō d3 cōditio aut fieri deterior q̄ iā h3 filiū obligatū. Sed in cōtrariū facit qð no. bar. in. l. si q̄s ali beris in §. si vel parens. ff. de li. agno. vbi dicit post gl. q̄ p̄r teneē alere filiu3 de iure naturali et fili⁹ teneē alere patrē de iure getiū et sic videt fort⁹ vinculū quo teneē p̄r filio q̄ quo teneē fili⁹ p̄ri. cōtrariū tñ determinat in. l. j. in fi. ff. de iu. etiure facit ēt cōtra qð no. bar. in. l. nō quēadmodū. ff. de li. ag. vbi vult q̄ si quis h3 patrē et filiū diuites etīdiget ali mentis q̄ potius debet petere a patre suo q̄ a filio ratione p̄dicta.

¶ Vtrū fili⁹ possit nubere sine licentia [sect. 25] patris. Rñ. q sic tam mascul⁹ q̄ femi na quis non expediat vide. s. Dos. Et quomodo teneē eaz dotare que nupsit sine scitu patris. in. §. iij.

¶ Vt2 possit vouere vide. j. votū. ij. §. v. [sect. 26] ¶ Filiulfa. viuēte patre emancipatus [sect. 27] acquirit vsumfructū i m̄nis bōis p̄vi rili. i. pro media parte si ē vn⁹ fili⁹. et p̄r pro alia post mortē m̄ris. casus est. C. de bo ma. l. siviua m̄re. Jdē dic ð nepotib⁹ et p̄ nepotibus. Jdem dic si sunt plures filij q̄ p̄ virili parte simul cū patre: sed si aliqui sunt emācipati aliq̄ i patria po testate pro virilib⁹ partib⁹ venient oēs sed vsusfructus emancipatorū remanebit apud patrē vt in. d. l. si viua.

¶ Sed nūquid ide3 erit in alijs bonis [sect. 28] aduenticijs. Rñ. q nō sed solum in maternis vt no. glo. in. d. l. viua.

¶ Vtrū fili⁹ possit agere cōtra patrem. [sect. 29] Rñ. pa. in. c. nō est. de spō. q sic ratione pctī a3s nō est admittēdus vt no. gl. in c. si ecclesia. xxij. q. iij. S3 glo. in. c. que ritur. ij. q. vij. t3. q̄ pōt fm canones con queri taz in ciuili q̄ in criminali nego cio s3 fm leges nō pōt nisi in castrensi causa ciuilit̄ nō i alia. ff. de iu. l. is nul la. et ēt in quasi castrēsi vt. ff. ð fur. l. si q̄s vxori primo rñso. nō tñ de furto s3 actio ne in factū. C. de dolo ma. l. superstite. et hoc nō existens emācipatus s3 emancipatus bñ potest agere petita venia et impetrata. C.

de in ius vo. l. vlt. sed ī cri minali causa nō audīt. ij. q. j. prohibent nisi iniuriam in ipsum omiserit. vt. C. ð pa. pote. l. cōgruētius.

¶ Ad quid tenēt filij parētibus. Rñ. vt [sect. 30] colligo ex Alex. de ales ī. iij. par. sum. in tractatu de. iij. pcepto q ad tria de pre cepto. ¶ Primum est q tenent eos dili gere. Ratio qz cū fili⁹ sit obligat⁹ aīe pa tris et matris ex cuius operatiōis virtu te generat⁹ est tenēt ei repēdere qđ nō pōt in alio nisi amando qz sic cōsolatur eos cū hoc perpendūt et hoc est qđ dicit Hie. li. ð hono. parentū. redde amorisvi cem et Jo. xiiij. Vt cognoscat mūdus et c. q. d. exēplū capiēdo q diligo patrē et nō sufficit q cōsstat in corde: sed opz ostēdatur in signo. nec dż eē amor quo obli gamur oēs diligere. sed specialis et pre cipuus. et propterea nō excuio a mortali filios qui nunq signa amoris oñdūt parētibus. immo semp loquunt dure et videntur eos habere exosos. ¶ Scđm ad qđ tenēt est obedire in his q ptinēt ad dispositionē rei familiaris et multo magis ī necessarijs ad salutē. vt sunt ea q ptinent ad bonos mores. In his sciē ter cōtēnēs obedire mortaliter peccat. Secus si ex inaduertētia vel raro sine cōtēptu: qz vīveniale. Ad alia autē obe dire est de cōsilio solū. ¶ Tertiuz est q debent eis ī necessarijs subuenire siue sint infirmi vel ī alia necessitate. vnde mortaliter peccant qui cuz possint eoꝝ [Fo.clxxxij.r] necessitatibus non subueniunt nisi for te esset quid minimum.

¶ Vtruꝝ malitia pīs noceat filijs. Rñ. [sect. 31] q sic quantū ad penā tpalem. vt p3. C. ad. l. iul. ma. l. qsq̄. et in. c. cū scđm. de here. li. vj. et ī. c. nisi cū pridē. §. j. de renū ci. lvj. di. nunq. et. c. nasci. Jtē etiam ad penā eternam ppter malū exemplum vel malā curam. vt de Heli. j. Rñ. j. facit. c. si gēs. lvj. di. Similiter malitia filij inducit p̄sumptionem cōtra patrem. vj. q. j. qui crimē. xxxvij. dis. legant.

¶ Vtrū possit filius intrare relig ionē: et [sect. 32] an teneat ad eius ministrationē īgressus. vide. j. religiosus. §. xj. et. §. xxxj.

¶ De filijs illegitimis ordinādis. vide [sect. 33] j. ordo. iij. §. xiiij.

¶ Quomō filij acquirūt sibi et non alijs [sect. 34] fratribus. vide. j. peculium.

Finis

aliquādo inspiciēdus est aliqñ medium aliquando principiū. vide multas allegationes. j. c. scientes de censi. et est que stio brocardica.

Adde de hoc et q finis declarat qua lis sit res cēsenda. l. s3 et si q̄s. §. interdū et ibi Flor. ff. de vsuf. et Spe. in ti. de fru. et interesse. §. j. 8. sed qđ si debitor. et in epi. Quid Exitus acta pbat: careat successibus opto. Quisquis ab euentu facta notanda puta.

Fiscus

est bursa cesaris vel p̄cipis. xvj. q. vij. maiores. vel potest dici q fiscus hodie est saccus sine consciētia qui imbursat omnia quesita ma le. ff. de calū. l. in heredē. et. ff. de inof. te. l. papi. meminisse.

De fisco et quid sit et an ciuitas habeat hodie fiscum si superiorē nō recognoscat. et an ip̄m cōe superiorē nō recognoscēs. Bal. no. in. l. itē veniunt. §. ait senatus. ff. de peti. here. et melius per Bal. in. l. j. C. de here. vel act. vendi.

¶ Vtrum fiscus p̄feratur alijs credito [sect. 1] ribus. vide. j. restitutio. ij. §. xvj.

¶ Fiscus turpia lucra etiā ab heredi [sect. 2] bus extorquet: licet crimina sint extincta. d. l. in heredem. in principio.

Flagella

quō sūt satisfactoria. vide. j. satisfactio. §. viij.

Fletus

de mortis improbatur. xij. q. ij. q̄ preposterum.

Fomes

est langor nature qui carnis concupiscentia appellat̄. xv. q. j. §. vt itaq̄. Qui quidem non est peccatum: sed pena peccati ibibem. §. j.

Forma

est que dat esse rei fm̄ Inno. in Rubrica de conse. ec. vt̄ al. ¶ Quid si omittat̄ forma in sacramētis. Rñ. q̄ nihil fit. j. q. j. q̄ pfectionē. in glo.

Fornicatio

est omnis illicit⁹ coitus vt. xxxij. q. ij. §. qui ergo. et in. c. meretrices ea causa. q. iiij. Sed pprie fornicatio est inordinatus concubitus naturalis quo solutus solutam naturali vsu cognoscit. Et intelligit̄ solutus quolibet vinculo. s. coniugij: consanguinitatis. affinitatis: ordinis: religionis seu voti. etiā dicit̄ naturalis ad differētiā illi⁹ vsus q̄ dicit̄ cōtra naturā vt no. in d. c. meretrices. et sic est ppria species luxurie. vide. j. luxuria. §. ij.

De no. in hoc. §. et inter quos fiat fornicatio et an sit crimen ecclesiasticum. no. Alexan in. l. si adulterium cum incestu. ff. de adul. q̄ sic. et q̄ fit inter solutos. et quelibet excepta concubinaria punitur et de iure ciuili. no. Bar. in. l. j. de concubi. et Alexand. vbi. §. j. et an p̄ eam contrahatur affinitas no. glo. q̄ sic in. l. j. §. pe. de concu. et in. l. non facile. §. affines. de gradi.

¶ Quid de clerico fornicatore. vide. §. [sect. 1] clericus. v. et. viij. §. iiij.

¶ Vtrū accedētes ad meretrices excu [sect. 2] sent̄ ppter ignorātiā nesciētesesse phibitū. Rñ. q̄ nō. imo peccāt mortalr accedēdo. et totiēs q̄tiēs. q̄ ignorātia iuris naturalis et diuini in tali casu claro neminē excusat. j. q. iiij. per totum. Jteq̄ peccat mortaliter si quis iduxit aliquē ad eas qui hoc non intendebat. de pe. di. j. noli. et. ij. q. j. notum.

¶ Que dñia est iter fornicationē pprie [sect. 3] incestum stuprū et c. vide. j. luxuria. §. ij.

Fortitudo vera

est per quam quis mediocriter timet et audet ad hoc inclinatus ex habitu propter bonum finem q̄ est conseruatio [[Fo.clxxxij.]v] boni cōis in periculis mortis vt elicit̄ a philosopho. iiij. ethi. est aut̄ fortitudo vt ibidē dicit̄ circa timores et audacias quasi cohibitiua timorum: et moderatiua audaciarū et quideq̄ circa timores periculorū mortis est fortitudo simplr. circa q̄o alia est fortitudo fm̄ qd Act⁹ em̄ fortitudinis principalior est sustinere. i. immobiliter sistere in periculis q̄ aggredi: quia. iiij. ethi. in sustinendo tristia maxime dicuntur aliqui fortes.

¶ Vtrum homo teneat sustinere mor [sect. 1] tem. vide. §. Charitas. §. v.

Forus

est exercendarum litium loc⁹ a fando dictus. c. forus. de ver bo. signi.

De notatis in hoc ꝑsi. vide Bar. ĩ. l. in cōtractibus. §. in oĩbus. C. de nō nu. pec. et Alex. in. l. heres absens. §. si quis tutelam. ff. de iudi.

¶ Quomodo sortiĩ q̄s forũ. Rñ. gl. in. c. [sect. 1] j. iij. q. vj. ꝑ istos ꝑsus. Cōtractus crimē reus res religioq̄. Vir iō similis vel ꝑuocat atq̄ recusat. Excedit iussus vel cō sentit vterq̄. et ibi vide expositionem cum alleg.

Fratres

quomodo diuidunt acquisi ta per aliquē ipsorum. vide j. peculium.

Fraus

non pōt esse sine dolo sed bene dolus sine fraude. Jō fraudi inest dol⁹ sicut species generi. ita dicit Pa. in. c. ex tenore. de rescrip.

¶ Fraus et dol⁹ nemini d̄z patrocinari [sect. 1] tex. est in. d. c. ex tenore. facit. xvj. q. vj. c. j. xx. q. iij. constituit. xxx. q. j. dictū est.

¶ Fraus legi fit aliqñ de psona ad pso [sect. 2] nā sicut qñ mulier vult donare viro ecōuerso cū nō possit. vt de donati. ĩter vi. et vxo. c. vl. supponit iā psonā: puta q̄ soluat ei⁹ creditori vt. ff. de do. inter vi. et vxo. l. hec ratio. §. vl. Siñ tutor qui non pōt emere rē pupilli interponit aliā psonā que emat. Aliqñ fit rei ad rez sicut cum quis dat frumētum filiofā. vel simile vt vēdat ꝑ eo q̄ pecuniaꝝ mutuo dare nō pōt. l. iij. §. j. ff. ad mace. q̄ ideꝝ est ac si mutuaret ar. xiiij. q. iij. pleriq̄. j. q. j. sūt nōnulli. Aliqñ fit vn⁹ ōctus ad aliū ōctū ōriū: vt cū vxor vēdit viro qđ donare intēdit. l. si spōsus. ff. de do. ĩter vj. et vxo. ar. xvj. q. iij. si sacerdotes. Aliquādo fit vnus ōctus ad aliū ōctum si milē: vt cū mulier q̄ fideiubere non pōt facit se principalez debitoricē. l. quis. §. si cū esseꝝ. ff. ad velł. et. l. se. Et oēs tales preuaricant legē et in conspectu dei nō excusanť. facit qđ no. in. c. intelligentia de ꝑbo. signi. et in. c. quanto. de priui. et in. c. constitutus. de conces. preben.

¶ Fraudare nemo videt eos qui sciunt [sect. 3] et consentiunt. ff. de reg. iur. l. nemo.

¶ Fraudem videt facere etiā is q̄ non [sect. 4] facit q̄ debet facere. ff. de his q̄ in frau. credi. l. in fraudem.

Frigiditas

quō impediāt matrimonium vide. j. matrimonium. iij. impedimento. xvj.

Fructus

fm Bar. in. l. ex diuerso. ff. ð rei ven. Quidam sunt natu rales vt poma et hmōi que natura ꝑdu cit et sicut ꝑducit vtimur. Alij sunt par tim naturales partim industriales. vt lac. lana segetes: vinum et hmōi. q̄ natu rales sunt inquātum a natura. et industriales inquātū in aliā spēm ex industria ipsis vtimur in. d. l. ex diuerso. et. l. certū. C. de rei. vē. cōiter ðr q̄ relinq̄tur arbitrio boni viri an sint naturales vel industriales vt si pl⁹ ꝑsañ de industria hoĩm dicant industriales: vt de vino: caseo et hmōi. ar. l. queriť. ff. de sta. hoĩm. et. iij. q. iij.

hermafrodit⁹. Si ȳo magis de natura dicantur naturales Alij solum sunt industriales: sicut fruct⁹ q̄ acquirunt̄ ex artificio vel negociatione et hmōi: q̄ alio modo dñr ciuiles eo q̄ nō pueniat ex re s̄ ex prouisione hoīs p̄cipiunt̄ propter rē. vt est pensio domus et hmōi. vt in. l. si naues. ff. de rei ven. et. l. domū. C. eo. ti. et istorū quidā sunt hone ste perceptorū quidā inhoneste. vt si lo cauit domū ad exercendum questū inhonestum. l. ancillarum. ff. de pe. he. [sect. 1] ¶ Vtrū bonefidei possessor faciat fruct⁹ rei quā bonafide possidet suos. Rñ. vt colligo ex. c. grauis ð res. spo. et. d. l. ex diuerso cū ibi no. q̄ longa est distīctio [Fo.clxxxij.r] doc. quo ad foꝝ cōtētiosum eā omitto et solū dico quo ad obligationē restitutio nis in cōscīa q̄ oēs fructus naturales quā idustriales: siue possideat cū titulo: siue sine titulo teneť restituere si extāt. si vero cōsumpsit teneť solū restituere re īquātū fact⁹ est locupletior puta q̄ in ea rē expēdit. in quā oportuisset expēdere tm̄ vel aliq̄ emit. ex qb⁹ ampliavit p̄rimoniuꝝ suū. facit. d. l. certū. et. l. si me et titiū. ff. cer. si pe. Verūtñ diminuet de fructibus industrialibus rei lucrose q̄tū industria sua est extimāda ī dicto negocio exercitata in vtilitatē seu augmētū dictoꝝ fructuū accipiēdoruz: q̄ nemo militat stipēdijs suis. ð lucro au tē facto ex re q̄ de se non est lucrosa. dic vt. j. restitutio primo in ȳ. possessor. §. j. Si ȳo nō est fact⁹ locupletior nō teneť cōsumptis. ff. de pe. he. l. vtrū. ex quo do lo non sit possidere.

¶ Vtrū p̄fati bonefidei possessores pos [sect. 2] sint vsuca pere fructus p̄dictos. Rñ. pa. in. d. c. grauis. q̄ fruct⁹ naturales indu bitabiłr vsucapiūt p triēniū vt no. ī. l. sequit̄. §. j. ff. de vsuca. facit. l. ī bello. §. si q̄s seruū. ff. de capti. Alios aut cū fece rit suos nō pōt vsucapere. q̄ qđ meū ē vsucape nō possum. d. l. ī bello. et vř tex. in. d. l. sequit̄. §. lana. S̄ bene vsucapit aduersus iudicis officiū p qđ tenebat̄ restituere: q̄ possum p̄scribere rē meaz aduersus actionē qua poterā cogi ad restitutionē ei⁹. vt est tex. in. d. §. si quis seruū. et hoc voluerunt gl. et Bar. in. d. l. sequit̄ in §. fruct⁹. Et sic p̄z q̄ in cōscīa post triēniū bona fide trāsactū erūt sui omnes qualitercunq̄: nec tenetur resti tuere. De possessore malefidei quomodo teneatur. vide. j. restitutio. j. in ver. possessor.

¶ S̄z no. q̄ fruct⁹ sunt illi q̄ sup̄sunt de [sect. 3] dñctis expēsis q̄ fiūt grā fructuū q̄rendoꝝ cōgregādoꝝ et cōseruādorū. ff. de peti. here. l. si a dño vel p̄re. §. fructus. et l. plane. in fi. et. C. de fruc. et. li. expen. l. j. vbi dicitur hoc fructuū noīe cōtineť qđ iustis sumptibus deductis supest. Nā nullus casus interuenire pōt q̄ hoc genus deductiōis īpedire possit. ff. fami. her. l. fund⁹ qui. j. rñso. ff. sol. mat. l. fructus. Vnde fructus intelligit̄ deductis necessarijs impensis. ff. de ope. ser. l. fru ctus. ff. de vsur. l. quod in fructus. et. ff. man. l. qui mutuam. in fi. et in glo. d. c. grauis. et vide. §. expēse. §. iij. Vnde dicit tex. in. d. §. fructus intelliguntur deductis expēsis que querēdoꝝ collocandoꝝ et cōseruādorū eoꝝ gratia fiunt. et nō solū in bonefidei possessorib⁹ naturalis ratio expostulat. veꝝ etiā in predonibus: hec ille.

Fugere

an possit prelat⁹ p̄ persecutione. vide. §. ep̄s. §. xxij.

De hic notatis et an fuga cōstituit in malafide no. Bar. in. l. impuberibus .§. preterea. ff. de suspe. tuto. in ȳ. nota q̄ per fugam et quotuplex est fuga. not. Bal. q̄ triplex. ī. l. j. C. de edil. act. s. volū taria. causaria et ignominiosa.

¶ Vtrum incarceratus pro delicto suo [sect. 1] possit fugere. Rñ. si teneť iniuste. est cla rū q̄ sic. si vero teneť legitime. tūc distīguo q̄ aut tenetur non propter mortez inferēdam vel aliqđ membrum absciē dēdum: sed propter aliud puta ad punitionem et hmōi. et sic nō licet: facit ad qđ no. gl. in. c. iusgentium di. j. si ȳo tenetur ad mortem vel abscissionē membri: tūc fm. d. Ant. si pactum est manifestum peccat fugiēdo: si fugit vt ī pec cato perseueret. Si vero vt

peniteat nō tamē si fugit non tenetur se restituere secus si occultū quis potest fugere. nāz nullo iure cauetur q̄ debeam expectare mortē nisi violētia alicui fieret in fugiēdo: q̄ tunc haberet iniustum bellū. Jdē dico de concordantibus cū eo vel auxiliantibus. dummodo fiāt sine vio lētia alicuius: et animo cōpassionis nō aīo fouēdi tales in peccatis et sine scandalo alicui⁹ maxime custodis. nec distī guo vtrum sentētia vel non quia quali tercunq̄ sit credo fugere possit si bono modo vt dixi potest facere. facit gl. in. c. īter cetera. §. sed cum hijs. xxij. q. iiij. in fi. que dicit q̄ licet reo corrumpere aliquē p̄ vita cōseruāda. facit. ij. q. iiij. §. no [[Fo.clxxxij.]v] tandum in fi. facit. l. j. ff. de boñ. eorum qui mor. sibi consci. vbi dicit tex. Ignoscendum censuerunt ei qui sanguinem suum qualitercunq̄ redemptum voluit. et sanctus Thom. ij. ij. q. lxix. dicit q̄ si quis esset damnatus vt fame peri ret posset cibum sumere. immo videtur tenere q̄ tenetur si potest ipsum sumere. Similiter dic de fuga: sed q̄ teneat non credo neq̄ comedere vltra cōdemnationē vel fugere. s̄z posset patienter ferre pro peccati sui satisfactione.

¶ Quid de eo qui queritur vt capiatur [sect. 2] an possit fugere. Rñ. q̄ siue sentētia cōtra eum data sit vel non potest fugere non tamen cum violentia officialium qui vellent eum capere. quia ipsi habent iustum bellum contra eum. iiij. q. v. non putes. xj. q. iiij. qui resistit et sic eos impugnando mortaliter peccaret: similiter auxiliantes.

Funus

debet fieri in sumptib⁹ secūdum dignitatem vel facultate defuncti. l. si quis sepulchrū. §. sum ptus. ff. de reli. et sum. fu.

¶ Funeris impensa semper ex heredi [sect. 1] tate deducitur: que etiam omne creditum solet precedere cum bona soluendo non sunt. l. funeris. cum duabus. ll. se. ff. de reli. et sum. fu. hoc limita in sum ptibus necessarijs nō ad pompam vel statum: quia non liceret ex alijs debito in conscientia.

¶ De suo expedit mortuum funerari: [sect. 2] ideo mulier de dote quasi de p̄prio patrimonio funeretur. l. in eum. ff. de reli. et sum. fu.

Furiosus an possit

in aliquo casu se obligare. Rñ. in. c. sicut tenor de regula. q̄ non cum non consentiat. vnde nota. q̄ etiā bene faciendo nō presumitur sane mē tis. Ex quo infero q̄ licet faciāt testamentum tanq̄ quilibet mentis cōpos non valet. Jdem videtur si daret bona sua pro anima. facit. cap. si de succes. ab intesta.

Dicitur autez furiosus voce carere ex quo cū loquī nō intelligit quid lo quī sicut dormiens. l. sancimus in patre. C. ad trebel. et cui competit de reliquis in hoc. §. cōtētis no. gl. in. l. j. et ibi Nic. de neapo. de cura. fu.

¶ Vtrū possit baptisari. vide. §. baptis [sect. 1] mus. vj. §. x.

¶ Vtrū debeat ei dare corpus xp̄i. vide [sect. 2] §. eucharistia. iiij. §. xiiij.

¶ Vtrū īputeĩ sibi illud qđ facit ad pe [sect. 3] nā vel culpā. Rñ. q̄ nō. facit cle. si furio sus de homici. nā satis suo furore puni tur. ff. ad. l. pō. de pari. l. pe. ī fi. ff. de offi. presi. l. diuus. j. rñso. Pati etiā potest in iuriam sed non facere. ff. de iur. l. illud relatus. que lex ponitur. in. c. illud. xv. q. j. vnde quod facit perinde est ac si sine facto persone accidisset. ff. de admi. tu. l. vl. in fi.

Furtum

proprie est ðctio rei aliene mobilis corp̄alis: fraudulo sa iuito dño facta aĩo lucrādi: siue ipsi⁹ rei siue vsus rei siue possessiōis. ff. e. l. j. Adde q̄ hic ðr q̄ ē ðctio rei aliene quasi volēs inferre q̄ nō fiat sine cōtra ctiōe vt ibi. et isti. de obli. q̄ ex delic. nas. .§. furtū. et doc. et Alex. i. l. iij. §. si rē. ff. de acquirē. pos. qđ est verū in gl. et Alexan. ibi nisi quādo aliqs prestat opē vel cō siliuz furti et est delictum iure naturali prohibitum: insti. vbi. s. et Bal. in rub. C. de ser. fugi. et est triplex. Bar. i. l. si ti. C. de infā. et est minus q̄ derobatio vel rapina q̄ fit per vim. l. si cum exceptiōe. .§. qui vim ff. quod metus causa.

¶ Jn quo differt fur a latrone. Rñ. pa. [sect. 1] in. c. ij. de fur. q̄ fur proprie dicitur qui de nocte furatur. Latro autem qui de die. facit. d. l. j. que dicit q̄ fur dicitur a furno. i. nigro eo q̄ obscure et de nocte plerūq̄ fit. Bart. vero in aut. sed nouo iure. C. de ser. fu. dicit q̄ fur dicitur qui furatur clam sine aggressura. Latro vero cum aggressura: siue cum armis. siue sine vt in. d. aut. sed nouo. capiuntur tamen sepe equiuoce. vt in. c. tua de ho micidijs.

¶ Vtrū sola volūtas cōstituatur aliquē fu [sect. 2] rē. Rñ. q̄ nō q̄ ad hoīes. vt p̄z in. d. l. j. §. j. et iō op̄z q̄ sit cōtractio: secus q̄ ad deū [Fo.clxxxiiij.r] de pe. d. j. vulgaris. et. c. si p̄pterea xiiij. q. vl. c. vl. q̄ cōtra preceptū. Non cūcupi sces rem p̄ximi tui et est mortale pecca tñ cū limitatione secundū q. j. dico fur tū mortale esse. §. xxxiiij.

¶ Vtrū in re p̄pria possit eē furtū. Rñ. [sect. 3] q̄ nō nisi ali⁹ haberet in ea aliqđ ius puta q̄ impignorata vel cōmodata et hmōi vt. ff. e. l. cū es pignori. §. j. et. l. si is q̄ rē. la prima i fi. propterea d̄r rei aliene. S̄z quo ad peccatū bñ cōmittitur p̄ pter cōsciam erroneā qua credit alienā. Jdē dic si credebatur suā l̄z nō esset q̄ nō cōmittit furtū institu. vibo. rap. §. q̄ tñ. ¶ Vtrū in re īmobili: puta in agro et hu [sect. 4] iusmodi: vel nō corporali vt sūt actiōes et fuitutes cōmittat furtū. Rñ. q̄ nō. ff. eo. l. verū. la. prima. j. rñso propterea ðr mobile corporale.

¶ Vtrū sine aĩo furādi cōmittat furtū. [sect. 5] Rñ. q̄ nō. vt. l. furtū. ff. de vsuca. in p̄ri. et insti. de ob q̄ ex quasi delic. nas. §. fur tū aut fit. xiiij. q. vj. c. vl. et. d. §. q̄ tñ pro p̄pterea dicitur frandulosa.

¶ Sed qđ si credebatur propria autorita [sect. 6] taterē suā posse accipere. rñ. q̄ furtū nō cōmittit s̄z p̄dit ius qđ hēbat ī re. d. §. quia tamen et. §. se. et hoc de iure fori. secus de iure poli.

¶ Quid si credit dñ 3 p̄missu. rñ. q̄ nō [sect. 7] cōmittit furtū. ff. eo. l. si is q̄ rē. la. ij. intellige si suberat cā. l̄tia credēdials nō. ¶ Quid si dñs videt et nō ðdicit. Rñ. [sect. 8] q̄ si nō cōtradicit ex timore vel verēcūdia: perinde est ac. si cōtradiceret. l. pe. ff. e. als v̄r cōsentire. lxxxiiij. d. error fallit hoc ī isto casu: q̄ hic expressus cōsensū exigitur. vt. ff. e. l. q̄ vas. §. vetare et ī casu. l. si q̄s seruo. C. de fur. vbi psuadēs seruo vt tollat rē a dño. licet seruus eā tollat dño sciēte: tamen talis tenetur furti et serui corrupti.

¶ Vtrū rapiēs ancillā aĩo fornicandi [sect. 9] sit fur. Rñ. q̄ nō. l. veꝛ la. ij. als incipit certū. ff. e. p̄pterea dicī aĩo lucrādi.

¶ Vtrū ille q̄ solū vsuz vel possessionē vsurpat sit fur. Rñ. q̄ sic. 50. di. q̄ factū ff. eo. l. q̄ iumēta. sicut vtēs re deposita [sect. 10] v̄re comodata ad aliū vsū et hmōi et te neť ad restōnē extīatiōis ipsius vsus. ¶ Quot sunt spēs furti. Rñ. q̄ multe. [sect. 11] ¶ Prima d̄r sacrilegiū. vt. j. sacrilegiū. ¶ Secūda d̄r peculat⁹. s. de religiosa: vel publica. ff. ad. l. iul. pec. l. j. xxij. q. iij. qđ ergo. ¶ Tertia abigeatus. s. dispergēdo gregē et inde furādo. ff. de abi ge. l. j. §. j. ¶ Quarta d̄r plagiatus. s. ho minis liberi vēditi vel empti sciēter. ff. de plagia. l. j. et. iij. Et eodē mō si seruū ali enuz sollicitauerit. vel asportauerit vel ad aliam regionem furtiue duxerit. C. de plagia. l. j.

¶ Nota etiā q furtum aliquādo diciť [sect. 12] manifestum. s. cum fur deprehendit cū repriusq̃ veniat ad locū destinātū: siue deprehēditur ab eo cui⁹ est res siue ab alio. ff. e. l. iij. Aliqñ diciť nō manifestū. s. cū nō dephēdit cū re furtiua: vel si deprehēdit cū re furtiua iaz delata ad locū destinātū erat. l. siue igit. ff. eo.

¶ Ouot modis participat q̃s in furto [sect. 13] et tenē ad restitutionē p̃cipalis si nō restituit. Rñ. x. modis. ¶ P̃rio coopera tiōe sicut faciens ferramina pro furtis faciēdis vel scalas vel faciens scortaz vel alio modo prestans opem vel cōsiliū nam tales tenentur furti. Jnsti. de obli. que ex quasi delict. nas. §. interdū. et. ff. eo. l. is qui opē. et. ff. de sicca. l. nihil interest. et teneť insolidū. et si nihil habuit qñ sine sua cooperatiōe nō fuisiet furatū: als nō nisi de peccato mortali. ¶ Vtrū dātes signū: puta fumi q̃ parati ad furtū vel rapinā vadāt tenean [sect. 14] tur. Rñ. §. Jnn. et Ho. q sic similiter illi qui verbis aīatiuis aut instrumētis bellicis: vt sunt tibicines. Jtē qui ignē ponūt ī vna domo vt illuc alij currētes als domos p̃dētur et cōsiles § eosdē et insolidū restituere tenē si als nō fuissz factū sine eoꝝ opere q si factū fuisset si ne ipsis etiā tenentur fm q magis vel minus fuerūt efficaces in hoc.

¶ Vtrū illi q cū raptorib⁹ vel furib⁹ et hmōi vadūt vt ipsos defendant ab il [sect. 15] lis q̃s dānificare volūt īdebite teneāt Rñ. Jnno. et Hosti. in ca. sicut dignum de homici. q sic siue associauerint eos [[Fo.clxxxiiij.]v] vt retraherēt a rapina siue non: dūmō raptores siue fures nō iuissēt si ipi eos nō associassent. vñ fm predictos tenē restituere ī cōscientia id qđ predicti ra puerūt. vel q eoꝝ auxilio rapta fuerūt: puta q̃ cui rapiebat se defendissent si ipsi non fuissent vel q̃ tales non iuissent si eos non associassent vel nō tātū rapuissent. Similiter tenētur qui paci ficādī aīo cū eis vadunt tamē aduersarijs timorē incutiūt quo res suas nō audēt defendere nisi eisdē hoc significant quia dant causam efficacem concor. Di. ti. restit.

¶ Vtrum si multi concurrunt ad furā [sect. 19] dum vel rapiendū nec habēt aliquem capitaneum seu dñz super se. nec vnus magis aīauit aliū q̃ alius ipsuz tenea tur quilibet ī solidū. rñ. Jnn. ī. d. c. sicut dignū. et sequitur ibidē. Pa. distinguit sic aut vn⁹ fuit in culpa in subtractiōe facta p aliū aut nō. Si sic aut dedit cōsiliū. et sic teneť insolidū in consciētia: si ue principalis inueniatur siue nō: siue dānum passus cōtra principalē velit a gere siue nō. Si tamē principalis esset absolutus a dānum passo tūc etiā libe ratur qui dedit cōsiliū nisi ad eū aliqd puenisset q̃ id tenetur restituere. Ecōtrario tamē si absoluatur cōsultor non liberatur p̃cipalis per regulā accessorū conuenit sequi naturam principa lis sui. de reg. iur. li. vj. Aut nō dedit cō siliū sed auxiliū: puta q̃ associauit et hmōi: et sic tenetur inquātū dānum est plus datū ex auxilio suo. Et si in totū puta q̃ res erat pōderosa et vnus sine alio portare non poterat vel vn⁹ sine a lio non iuisset: vel nisi eū associasset tenetur in totū. ff. de fur. l. sed si quis. sur ripiat. §. si duo. Et ratio diuersitatis est inter dantē consiliū et auxiliū q̃ cōsiliū vagat sup totū furtū auxiliū vero non: sed ad id sup quo p̃statur. aut nō fuit ī culpa subtractiōis rei alterius. et sic nō teneť restituere nisi inquātū ipē asportauit Ho. tñ indistīcte t̃z q oēs tenētur īsolidū ēť quis vnus p se potuisset allegat. l. ita vulnerat⁹. §. fi. ff. ad. l. acq. et l. si plures. ff. ar. fur. ce. et. l. j. §. fi. ff. si q̃s te. li. eē ius fue. Sz iste leges loquūtur quo ad penā q̃ oēs tenent īsolidū vt no. gl. in. d. l. si plures. Sz in cōscientia tene cū Jnno. et Pa. vbi nō habet locū pena nisi post cōdēnationē q solū tenē tur ad restitutionē. vt dictū est. Aduerte tamen q qñ plures dolo malo dederūt damnū alicui si vn⁹ restituat alij li berati sūt. l. si plures. ff. de dolo nec cre do inconscientia etiā de necessitate teneantur primo satisfaciēti. q̃ ob. sibi turpitudine sua nisi iste fuisset cā sine q̃ nō īduxisset eū ad tale quid faciendū. sed de bono consilio debet dari pauperibus si qđ habuit.

¶ Secūdo participat iussione seu mā [sect. 17] dato et tenetur insolidum ad restitutio nem de omni damno etiam si nihil habuit vtilitatis et similiter exequēs. ar. c. iulianus. xj. q. iij.

[sect. 18] ¶ Tertio consilio de q̄ dic vt. s. cōsi. §. j. ¶ Quarto cōsensu. Intellige. vt tenea [sect. 19] tur ad restitutionē si cōsensit expresse cōsensu fm Ri. in. iij. d. xv. sine quo fur tū nō fuisset factū. als cōsentiens. solū mortaliter peccatur: sed restituere non tenetur et sic intellige et limita. ij. q. j. no tum. c. cū notatis in gl. q̄ volūt vt cōsentiens ligetur eadem pena de hoc. vide. s. cōsensus. §. ij.

[sect. 20] ¶ Vtrū ille q̄ audiēs aliquē suo nomine itulisset bānū pximo hz ratū teneat ad rōnē. Rñ. Mo. ti. d. testi. q̄ sic isolidū xj. q. iij. qui consentit cū duobus ca. se. et de resti. spo. c. cū ad sedē. q̄ fm. S. ta lis ē cōsensus iterpētrat⁹. Limitat tñ Mo. vez quādo ex tali ratihabitionē dānificati impediūtur recuperare dāna credo ego etiā q̄ teneat quis nō im pedirentur recuperare dummodo tale dānū non fuisset datū si nō presumpsit set talis dānificans eū ratum habere. V. palpādo. s. adulādo eū vel laudādo [sect. 21] eū subtilē strenuū et hmōi et teneat isolidū f3 Ri. vbi. s. si pbabiliter credit q̄ ex hac adulationē sūt moti ad dānifican dū pximū: q̄ talis adulatio ē qdā cōsensu. lxxxvj. d. c. faciētis et. ff. de ser. cor. l. [Fo. clxxxv. r] j. §. persuadere. quis mo. vbi. s. teneat hoc verū in particulari adulate non in generali: tñ tu tene idem secundum q̄ Ri. dicit. idem de detractore qui est cā sine qua non.

¶ Sexto recursu. s. qñ dānificātes ha [sect. 22] bēt ad eum recursum sicut ad patrociniū prestātes fm Ric. vbi. s. xj. q. iij. q̄ consentit peccantibus.

¶ Septimo receptatione. Nam sciēter [sect. 23] receptās rē furtiū et furē teneat furti. vt ē tex. in. l. eos. et ibi bal. C. d. fur. nō tñ punietur ac si furtū fecisset: s3 sicut qui furto operā pstitit. et ita intelligit bar. i. l. furtū. ff. de fur. d. l. eos. s. quo ad restitutionē teneat f3 Jnn. et ho. in. c. sicut dignū de hōi. de oī dāno qd ex receptatione aut defensione factū est qd factū nō fuisset. Receptatiōe vero rerū furataz tenetur si ex sua receptatiōe res q̄ furata est habita nō est a vero dño. d. l. eos. ar. l. quivas. §. ij. ff. de fur. et hoc si sciēter fecit. l. quo naufragiū. ff. de incen. ru. et nau. §. nō tm. Secus si ignoranter: vel vt rē adderet dño q̄ tūc nō teneretur. vt in. d. §. nō tantum.

¶ Sed quid si taz receptauit an teneat eas res restituere dño. Rñ. mo. restit. v. q̄ sic nisi imineat periculū in restituen do: ves latroni vel alteri persone.

¶ Octauo participatione. s. rei furtiue [sect. 25] comedēdo vel alio mō sciēter recipiendo nisi in casu extreme necessitatis. et teneat ad restōnē iquātū picipauit. et hoc verū nisi res furata trāsisset in dñiū furis puta q̄ pecunia et ē mixta cū alia: vel granū vel vinū: et ē cū alio mixtū ta līt q̄ nullo mō pōt discerni ab illo cū q̄ mixtū q̄ tūc trāsīt i dñiū furis. l. si alieni nū mi. ff. de sol. et. l. nā et si fur. ff. si cer. pe. et in. l. st frumentū in pn. ff. de rei vē. et recipiēs nō teneat restituere nec peccat si fur. est soluēdo. als sic sec⁹ si igno rātis et in bona fide cōsumpsisset nec factus eēt locupletior: als si extat vel factus ē locupletior postq̄ scit teneat rstituire: nisi f3 q̄ dixi. s. fru. §. j. et. ij.

¶ Nono nō obuiādo f3 Ri. vbi. s. s. qui clamādo vt alio modo posset prohibe [sect. 26] re ne furtū fiat et nō facit. intelligo q̄ tenetur qñ dolose nō prohibet qñ nō hz ex officio. ar. eo3 q̄ no. i. c. quāte de sen. ex. et sic limita Ri. vbi. s. secus qñ nō phibet ex negligētia vel q̄ nō vult se im miscere rumorib⁹ vel alteri piculo et sic itelligo. et limito gl. i. c. nō iferēda. xxij. q. iij. et in. c. dilecto de sen. ex. li. vj. vel qñ hz ex offō vt sunt prelati officiales tuto res et hmōi q̄ teneat ar. c. faciētis. lxxxvj. d. cū si. et qd no. i. d. c. sicut dignū. et tenet bal. i. l. qm iudices. C. de ap. et dy. i. l. qm mltā facinora. C. ad. l. iul. d. vi. pu. et bal. in. l. mācipia in prin. C. d. ser. fu. q̄ plus dicit q̄ nō faciēs restituere cum possit ex negligētia

iudex teneat ipse. et Sco. si militer dicit q nō faciēs restituere cuz possit ex offō et debeat q teneat insolidū et hoc. Jntellige f3 eundē Scot. qñ hoc faciēdo nō vergit piculū reipublice seu malū euidēs vt pprie ī psone q si sic nō peccaret: nec teneret ad restitutionē nō faciēdo dūmodo proponeret his cessatibus obuiare.

¶ Decimo nō manifestās. s. req̄sit⁹ ī iū [sect. 27] dicio vel extra tali mō q res restitueret si diceret veritatē quā sine piculo pprie psone pōt dicere et ēt alteri⁹ psone: q te neā insolidū. Vñ si in iudicio req̄sit⁹ ta cet vel non vult respōdere et dicere veritatez quam scit f3 bal. ī. l. psbyteri. C. de epis. et cleri. efficitur testis falsus: et teneat ad restitutionē insolidū facit qđ no. Pa. ī. c. q cū fure. de fur. et bar. in. l. ci uile est. C. eo. fallit hoc si sciret in cōfessione. c. dilect⁹. de excus. prela.

¶ S3 qrovtrū teneat si reuelare furē. [sect. 28] gl. in. d. c. q cū fure. q đ iure ciuili nō te neā: q pōt aliqd accipere vt īdicet. ff. đ p̄scrip. 7. l. solēt. ff. de condi. ob tur. cau. l. iij. §. vl. s3 de iure canonico sic. S3 mi hi videt dicendū fm Jnno. in. d. c. dilect⁹: et ī. di. c. qui cum fure. et desimo. ca. nemo et bart. ange. Raph. in. di. l. ciuile est q tam de iure canonico q ciuili ad instantiā partis non tenetur nisi reuelare furtū non furem ad penā s3 iudex vel ex officio ī plorādo vel duz procedit per inquisitionē generalē pōt opellere [[Fo.clxxxv.]v] ad iudicādum furem ar. l. iij. congruūt ff. de off. presi. et sic recte ep̄i pnt ad monēre et excōicare nō iudicantes nō solū furtum. s3 etiā fures: q superiores tenetur expurgare puinciam malis hominibus Limito hoc qñ nō īminet periculū mortis in fure fm Hosti. et multo magis sibi. Et etiā limito f3 ea q dicam. j. Inquisitio. §. j. et. ij. et. s denūciatio. §. xij Nec ob. p̄dictis si dica q ad instan. ptis tenetur q̄s phibere testimo niū ctra furem ar. l. nullū. C. de testi. q aliud ē īdicare: aliud phibere testimonū q quādo q̄s testificatur iam fur est detectus p accusationē: s3 nō sicqñ indi cat. et iō nō tenetur ad instatiā partis. ¶ Vtrū in ueniēs rem alienā cōmittat [sect. 9] furtū accipiēdo cā. Rñ. pa. ī. c. ex literis e. ti. q aut habebat p derelicta et sic nō cōmittit. aut nō habebat p de relictis: et sic cōmittit. l. falsus. §. q alienū. ff. eo. ti. xiiij. q. v. c. si quid inuenistiet. c. multi. ni si acciperet aīo reddēdi dñovt no. gl. in. d. c. si quid. Fallit hoc ī thesauro occul to. de q̄ dic vt no. gl. in. d. c. si quid et vi de. s. ēptio. §. xxiiij. et. j. Jnuēta p totū. ¶ Quid si nō īuenitur dñs cuius erat [sect. 30] Rñ. Pa. vbi. s. dabitur pauperib⁹ ar. c. cum tu de vsur. et in auten. omnes peregrini. C. eo. de suc.

¶ Vtrū inueniēs aīal dans sibi dānū [sect. 31] in sua possessione q ipsuz accipit et ducit ad domū suam cōmittat furtū. Rñ. vñ q sic vt in. l. iij. ff. eo. Sed dic q si aīo celādi eū dño furtū cōmittit. Si 7o nō animo celādi. Sed q ignorat cuius sit includit donec sciat. l3. vt no. ī. l. qntus als īcipit q̄uis. ff. ad. l. aql. nā nō licet in eo agere aliquid malised dñz admonere vt suū recipiat. et de dāno satisfaciat vt ibidem.

¶ Vtrū emēs rē furatā teneat restituere. vide. j. Restitutio prīo in ver. emēs. ¶ Vtrū quis possit vsucapere in re fur [sect. 33] tiua vel vi ablata cōtra dñm rei. Rñ. q nō tā q̄ ad furē q̄ q̄ ad eius heredes et etiā quo ad eū qui emit quātūcūq̄ bona fide emerit seu q̄ ad quēcūq̄ quocū q̄titulo habuerit insti. đ vsuc. §. qđ autem dictum est. de quo tamen dic. vt. j. Prescriptio. §. ix.

¶ Vtruz furtū sit peccatū mortale. Rñ. [sect. 34] q sic: q cōtra preceptū. Exo. xx. Nō fur tū facies. in quo p̄cepto nō solū prohibetur furtū pprie acceptū. vt. s. diffinituz est. sed etiā omnis illicitavsurpatio rei aliene. xiiij. q. v. penale. xxxij. q. iij. meretrices. et quantūcūq̄ modica vt xiiij. q. vlti. c. vlti. et instit. de re. d. §. gallinarū vbi dicit gl. q etiam in vno ono qđ limita q̄ ad peccatū mortale quando. s. volūtas etiam maiora subtraheret vel qñ intēdit dare notabile nocumētū pximo als minima accipere non erit pctm mortale facit. et. c. si

qōnes ð si mo. vbi nō cōmittit simonia in modico et in. l. elegāter. §. vlt. et ff. de dolo dñ. Nā nisi ex magna re eteuidenti callidi tate nō debet actio dari ð dolo et ibi gl. dicit magna. i. vltra duos aureos: qđ li mito verum circa magnum dñm secus circa cōes psonas qđ vñ magnū facit ad hoc de cōse. d. ij. c. reuera in prin. vbi dñ qđ oēs in deserto mortui sunt cū tñ Caleph. et iosue superuixerint.

¶ Vtruq vxor qđ habēs virū pdiguq ce [sect. 35] lat de bonis ei⁹ cōtra eius phibitionē vt sibi et viro pūideat tpe necessario cō mittat furtū. Rñ. Rod. qđ nō nec peccat nec tenetur obedire viro precipienti si bi qđ ei omnia tradat quia sic esset dare gladium furiosum.

¶ Vtrū furās exnecessitate peccat mor taliter. Rñ. pau. in. c. quoniā de simo. qđ [sect. 36] qđā sunt mala in se vt adulterare piurare et hmōi et illa p̄textu paupertatis nō sunt cōmittēda: vnde in ipsis hz locū illđ. c. ita ne. xxxij. q. v. et. ca. sacris de his qđ vi. me. cā. fi. qđ potius dñ qđ quelibet mala tolerare qđ malo consentire nec ignoscitur p̄textu. paupertatis si talia cōmittant. l. palā. §. nō est. ff. de ri. nup. vbi dñ. Nō est ignoscēdū ei qđ obtē tu paupertatis turpissimam vitā egit qđā sūt malo qđ tñ necessitas excusat vt furtū. qđ tpe necessitatis oīa sūt cōia. xlvij. d. sicut hi. Et iō nō cōmittit furtū: nec peccat morta. qđ tpe extreme necessi-[Fo.clxxxvj.r]tatis cibū vel vestitum et hmōi furatur vt nō pereat eo qđ nō cōtractat rē inuito dño. facit. c. discipulos de conse. di. v. Si qđ nō est necessitas extrema. sz magna excusat a tanto sz nō a toto. Et sic intellige. c. si quis eo. ti. Posset etiā excusari a toto quando ille a quo accepit abundat. vt dicam in se. §.

¶ Sed nunqd teneť restituere talis si [sect. 37] venerit ad pinguiorē fortunā. Rñ. qđ si necessitas fuit magna solū sic nō teneť p̄cise restituere sz vl restituere si pōt co mode sine magna inedia vel qñ nō excusat a toto penitere tres hebdomadas vt i. d. c. si qđ. Et ista extimatio relinqui tur arbitrio boni viri qñ debeat dici magna vel nō. si qđ est extrema non teneť restituere qđ de iure suū factum est. Posset etiā dici qđ l3 aliqđ nō sit in extrema necessitate qđ sine peccato et obligatiōe ad restituēdū pōt occulteet bono modo accipere rē alterius qñ. s. ille ita abūdat et iste taliter necessitat qđ de pre cepto sibi teneť subuenire qđ qñ sit vide. s. eleemosyna. §. j. Qđ no. Et qđ dixi licere exūti in extrema necessitate dic etiā licere alteri pro eo faciēti qui alio modo puidere nō pōt fm sctm̄ Tho. li mita tamē ista vera nisi ille cui furat⁹ est esse in equali necessitate qđ sic nō liceret et restituere teneť si abstulit. ð quo vide. j. restitutio. iij. §. iij.

¶ Vtrū cōmittat furtū et peccet qđ xp̄ia [sect. 39] nos captos ab infidelib⁹ furatur et libe rat. Rñ. qđ nō qđ nullo modo poterant eos habere captiuos. C. ne xp̄i materia ha. vel pa. in rubro et nigro. Et ideo cū iniuriose eos teneāt nō peccat qđ eos liberat. Siñr dicēdum esset de eo qui libe rat detentum iniusto a xp̄iano facit qđ no. xxij. q. ij. dominus.

¶ Sz nunqd liceat res ifideliū capere. [sect. 39] Rñ. qđ si esset indictū bellū 3 eos liceret d. c. dominus als nō: sicut nec a xp̄iano. ¶ Vtrū ille qđ nō pōt habere sibi debitū [sect. 40] possit furtiue sibi satisfacere. Rñ. qđ sic. l. si nō sortē in prin. ff. de 3di. ide. arg. de or. cog. c. cū dilectus. immo dolus cum dolo compēsari debet. l. si duo. ff. de dolo. et paria delicta mutua compensatiōe tollunt. c. intelleximus. de adul. cū cōcor. suis. Et hoc vez credo si nullū isto rū. iij. 3currit. ¶ Primūq possit iudice sn̄ante suū rehabere: qđ nemo dñ sibi ius dicere. ¶ Scđm scādalū sui vel pxi mi inocētis cui⁹ forte custodie erat res cōmēdata. ¶ Tertiū periculum mortis corporalis vel alterius lesiōis magne. ¶ Quartū piculū mortalis pcti. s. piurij et hmōi qđ aliquo istoꝝ iterueniēte nō licet immo si accepit et imminet piculū aliqđ istorū triū postremo dictoꝝ teneť restituere. ar. c. cū ex iniūcto. §. sup qđ de no. op. nū ci. cōcordat Pa. i. c. olim. el. j. de resti. spo. vbi addit fm Jnn. qđ quā do. quis non habet

copiam superioris potest propria autoritate sibi ius dicere. arg. c. p venerabilē. qui fi. sint legiti. et bona glo. in §. ius gentiū dist. j.

¶ S3 qđ si ep̄s vel alius prelatus p̄ci [sect. 41] pit sub pena excōicatiōis q̄ qui habuit aliquid de rebus talis teneat restituere et c. Nūquid talis qui sibi furtive satisfecit teneat. Rñ. q̄ nō. q̄ ex quo licite pōt sibi in recōpensationē detinere iaz suum est factū nec amplius est alteri⁹. nec etiā si diceret ī snīa q̄ etiā q̄ aīo recōpēsandi vel qualitercūq̄: q̄ tūc snīa cōtinet exp̄sse itollerabilē errorē. Et iō nō t3 nec si l̄r ligat q̄ nō reuelat qñ scit talē restituere aīo recōpēsandi cert⁹ de debito qđ talis d3 habere. secus si non sit cert⁹ q̄ talis debeat habere: q̄ l3 ip̄e dicat: nō credo excusare nō reuelando quia multe fraudes aliter possent fieri. qūo teneat reuelare et quādo vide. §. de nunciatio. §. xij.

¶ Vtrū liceat accipere rem meā apud [sect. 42] aliū depositā. Rñ. q̄ nō. l. si q̄s. C. de po. nec etiā si esset cōmodata. l. pretextu. C. como. in cōscīa tamen licet si comodatario vel depositario nullū dānu3 pōt euenire f̄m Vl̄dericū et host. allegat. l. bona fides. §. j. ff. deposi.

¶ Vtrū liceat furari vt faciat eleemo [sect. 43] synas. Rñ. q̄ non. xiiij. q. v. c. forte aliq̄s cogitat immo tenetur restituere si fecit et quis sit vsurarius cui furatur: tamē [[Fo.clxxxvj.]v] nō licet nisi faceret pro existēti in neces sitate f̄m q̄ dictum est. §. §. xxxvij.

¶ Vtrū si res furata peat libere f̄ fur a [sect. 44] restitutiōe. Rñ. q̄ nō: q̄ fur sicut et quilibet ali⁹ malefidei possessor semp ē ī mo ra. vñ si deteriorat etiā tene f̄m eā extimationē in qua meli⁹ valuisset apud dñ3 a tpe postq̄ eā accepit. facit. c. gra uis. et qđ ibi no. in gl. de resti. spo. et. l. in re furtiua. ff. d̄ d̄i. fur. et ī. l. nauis. §. ge neraliter. ff. de rei v̄e. excipit casus qñ rem dño loco et tpe obtulit: et ip̄e recipe re recusauit: q̄ purgauit moram. d. l. in re furtiua. nec tene si perierit vel dete riorata fuerit. l. vl. C. de condi. fur.

¶ Vtrū teneatur fur ad restitutionem [sect. 45] fructuū rei. Rñ. q̄ sic nō solū pceptos s3 etiā pcipiēdos a vero dño seu quos pcepisset. d. c. grauis. et. d. l. in re furtiua .§. si ex causa.

¶ Vtrū fur possit repetere seu retinere [sect. 46] exp̄sas quas fecit in re furtiua. Rñ. q̄ non nisi vt dictum est. §. expense. §. iij.

¶ Vtrum filiusfa. vel vxor religiosus et [sect. 47] hmōi possint 3 volūtatem patrisfa. vel mariti et hmōi restituere rem furatā ab eis. Rñ. q̄ si res extat apud eos q̄ tenētur. l. in ciuilē rē. C. de fur. Qđ intellige f̄m q̄ dictū est. §. §. xxiiij. si sine periculo fieri pōt si 3o nō extat sed est cōsumpta vel alienata: tūc si p̄ciū vel res ē ver sum inutilitatē dñi vel mariti pōt bono modo de bonis dñi vel mariti restituere etiā eo 3dicēte. Et voco hic vtilitatē dñi etiā si se vestiuit vel calciauit f̄m cōuemētiā sui stat⁹ et hmōi. Si vero expēdit inutiliter. vt puta in vanitatibus et hmōi nō pōt 3 volūtātē dñi restituere nisi habeat vltra dotē vel peculiū castrēse vel quasi. cōcor. mona. restō. ij. ¶ Sed si quid marit⁹ ipse furat⁹ est vel [sect. 48] pater poterit ne vxor vel fili⁹ restituere cōtra suā volūtātē. Rñ. q̄ sic si res est in eius potestate. d. l. in ciuilē rē: sed si est in potestate patris vel mariti non: si tñ facerent bona fide nō peccarent morta liter quia nō cōmittunt furtuz cū nō sit fraudulosa nec animo lucrandi. cōcor. ro. et Jo. xiiij. q. v. c. vl.

¶ Vtrū actio furti de f̄ quēcūq̄ fure3. [sect. 49] Rñ. q̄ sic. facit. l. impuberē. ff. eo. intellige si est doli capax. Jtem non solum cōtra furem sed contra eum qui dedit op̄e vel consilium. l. is qui rem pignori. §. si tu. ff. eo. fallit in patre contra filium et econtrario et in vxorem contra maritum et econtrario constante matrimonio: sed datur eis actio reruz ammotarum. l. si quis vxor. ff. eo. et. l. fin. C. eo. tit. ¶ Que pena furis. Rñ. q̄ si agat crīali [sect. 50] ter pena est vt fustigetur vel vt exulet vel alio mō puniat arbitrio iudicis nō tñ vt occidat vel demēbre. C. de ser. fu gi. aut sed nouo iure. Et hoc verū si est simplex latro: secus si cū armis siue vio lenter aggredit in domib⁹: vel ī itinere vel in mari vel si palasurripit q̄ tūc su spēditur. l.

capitaliū. §. crassatores. et. §. famosos. ff. de penis. Sed quid de cōsuetudine qua suspēdunt oēs latrones q̄tūcunq̄ simplices si vltra certā summā furati fue rūt. Ray. tenet q̄ necessitas pacis cōis et frequēs īcorrigibilitas huius malitie hoīm facit rōnabilez dictā cōsuetudinē. Si vero agā ciuilit̄ tūc si est manifestū pena quadrupli. Si vero nō est manifestū pena dupli vt insti. de obli. q̄ ex delic. na. §. pena. et. §. fi. Et potest hec pena poni etiā post annū et īperpetuū īsti. de ppe. et tpa. ac. §. furti et l3 primo egerit criminaliter poterit itez agere ciuilit̄ et ecōtrario. C. quādo ciui. ac. preiu. cri. l. vnica et. l. fi. ff. e. ti. an autem hec pena in cōscientia sit sol uenda dic q̄ non. vide. j. lex. §. iiii.

¶ Vtrum fur possit occidia priuato. vi [sect. 51] de homicidium. j. §. v.

¶ Vtrū fur sit excōicat⁹ q̄ furatu cali [sect. 52] ces paramēta et hmōi sacra. Rñ. Pa. ī. c. exlitteris. eo. ti. q̄ nō nisi cū furtosimul fregerit hostia ecclesie vel armaria vel fenestras et hmōi. facit. c. uest⁹ de foro ppe. et. c. cōq̄sti. de sen. exc. et qđ ibi no. vide. Excōicatio. v. casus. vj.

¶ Vtrū fur q̄ suspēdit̄ sit sepeliēd⁹ ī ci [sect. 53] miterio. Rñ. pa. ī. c. ij. eo. titu. q̄ sic et oēs alij q̄ ppter sua delicta vita priuāt̄ et ēt oīa alia sacra ministrāda si peniteāt de [Fo.clxxxvij.r] peccato vt est tex. in. c. fi. xij. q. ij. nec va let cōsuetudo in cōtrarium cle. j. de pe. et re. gl. tamē in. d. c. fi. dicit vez quo ad se pulturā dūmō fiat de autoritate princi pis allegat. ff. de cadaue. puni. l. j. et bene nec cle. loquit̄ nisi de sacramētis reprobans contrariam consuetudinem.

Generalis

clausula cōtinet oīa nisi cōtraria mens appareat testatoris. ff. de penu. lega. l. qui penū legat. et. ff. de pecul. l. peculij. C. de inoffi. test. l. si qñ in gl. nō enim vide tur quis gñatr cōcedere qđ spāliter nō est cōcessurus. C. que res pig. obli. po. l. j. in gl. nec etiam maiora expressis nisi specialiter cōmittant̄. ff. de procu. l. pōponius in prin. et. l. mandato.

De cōtentis in hoc. §. sc3 de clausu la generali et quid cōtineat et ad q̄ referatur dixi. §. in ver. clausula. vbi vide. et gl. ī. l. j. ī fi. ff. si q̄s in ius voca. nō ierit. et in. l. sed et si quis. §. quesitum. vbi per archi. eo. tit.

¶ Generali per speciale pculdubio de [sect. 1] rogatur de rescrip. pastoralis.

¶ Jn generali mādato multa sunt que [sect. 2] non intelliguntur nisi exprimantur de offi. lega. c. j. in glo.

¶ Jn generali locutiōe psona loquens [sect. 3] intelligitur excepta. c. petitio ī gl. de iu reiu. cū cōcor. ibi posit̄is: vnde si promi si tibi dare aliqd cōtra oēm hoīem non teneor dare contra me.

Gladius

non est reddendus furioso effecto etiam si iurasset. xxij. q. ij. ne quis arbitretur. Et facit ad probandum q̄ ex iuramento vel voto non tenetur homo quando venit ad eū casum in quo nullo modo iurasset vel iurare non potuisset.

Gloria vana.

vide vana gloria.

Gratia

accipitur multipliciter. aliquando pro amore. et sic accipitur in. c. j. commo. aliquando pro concessione benefici: seu alicuius indulgentie vel autoritatis sicut in cle. gratie de rescript. et quod habetur in regula qđ ob gratiā li. vj. et intellige quando ad illud beneficiū faciendū non est obligat⁹. qđ qui facit id ad quod est obligat⁹ rōne naturali nō facit gr̃ az. vt dicit in. l. in. c. j. §. hec sacramenta de pace. iur. fir. in xbo p gratiā ecclesie. et facit tex. predictus p eo. et. l. ticius. ff. de obsequi. patro. Aliquādo accipit⁹ p dono spūssancti. j. q. j. gratia. et in clemen. i. de magistris in gl. et p magistrū in secundo sen. Et hec est duplex. s. gratia gratis data. et hec stat cū peccato mortali. et est oē bonū additū naturalib⁹ nostris: sicut gratia predicandi pphetādi: faciēdi miracula et hmōi. Alia dicit⁹ gratū faciēs. et hec fm Ri. in. ij. di. xxvj. ar. j. q. j. nō differt a charitate fm aliquid absolutū. et ideo idē est realiter q charitas f3 Frā. de may. i. ij. di. xxix. qđ q nō possunt separari sunt idē realiter. Sz per rationes formales respectivas differunt: qđ habent habitudines diuersas habentes distinctos terminos. Charitas enim dīr ad obiectū. s. essentiam diuinā: sed nullus est in gratia essentie diuine: sed voluntatis. et ita differūt formaliter et placet: l3 alij teneāt alr. hec nūq potest esse cum peccato mortali et sine hac null⁹ saluabitur. De quouide per theologos in. ij. di. xxvij. et. xxvij. De cōtentis in hoc. §. et an gratia p verbū fiat pbatū a papavī principe añ qđ fiat scriptura an dicat⁹ facta. no. bal. in. l. ij. C. de cō. ser. ma. et i. l. fi. col. pe. C. sen. rescin. non posse. et an prosit nō scripta. not. idē Bal. in. l. hum anū. in. fi. C. de le. et an possit absenti fieri. Bar. q sic i. l. absēti. de do. et i. l. labeo. ff. de iureiu. ¶ Vtrum bannitus ppter aliquod delictū cuius bona sunt cōfiscata si a dño recipiat⁹ ad gratiā eo ipso sit restitutus ad bōa et remissa sibi culpa. Rñ. qđā te nēt q sic ppter tex. in. l. j. §. fi. ff. de qsti. vbi dicit bar. q bannitus quādocūq recipit⁹ ad grām principis vī restitui. Jtem videtur etiaz sensisse in. l. fi. ff. de sentētia pa. Sed Sal. in. d. l. fi. damnat dictuz bar. et dicit cum cy. ibidem q nō restituitur. et magis placet per tex. i tit. [[Fo.clxxxvij.]v] de pace cōstā. in prī. i ver. plenitudinē gratie nostre recept⁹. et ibi dicit bal. q qñ qđ recipit⁹ ad plenitudinē grē q remittuntur culpe et restituitur ad fauores. Ergo qñ solū simplr ad grām recipit⁹ nō restituit⁹ et merito. facit etiam qđ rescripta fisco dānosa in dubio sunt restringenda ad minus pīudiciū ar. l. si quādo. C. de ope. publi. et restitutio pncipis nō trahitur retro cōtra ius quesitū alteri. vt tenet Ang. et imolo in. l. gal lus. ff. de li. et post. et bar. intelligendus est quādo faciēs grām mandat sententiā vel bannū canzelari in suū preiudiciū solū. qđ adducit. §. fi. predictū. qđ no. vide. s. damnatus. §. ij.

¶ Vtrū grā scđo modo accepta cōcessa [sect. 2] alicui p papā expiret p mortē ei⁹. Rñ. qđ dam doc. tenēt q si gratia concessa h3 annexā iurisdictionē: et sit cōcessa sine līteris q expirat. Si vero nō habet annexam iurisdictionē: sic nō expirat etiā si sit cōcessa solo verbo. sz Jo. an. in prologo sup. vj. li. i nouella tenet simpliciter q nō expirat etiā solo xbo cōcessa. Jte3 tenet archi. ibidē. et est verius p cle. dudum de sepulturis.

Additio

Jdē dic qñ papa concedit alicui vt dispenset cū tali: licet nō dispensauerit ante mortem cōcedentis fm Fede. cōsi. lxxvij. Parifor miter dic de illo cum quo dispēsātū est sup aliquo faciēdo: qđ l3 nō fecerit ante mortem dispēsantis: nihilomin⁹ poterit post mortē facere: puta contrahere vel ordinari. c. si cui. de prebē. li. vj. et. c. si sup. de of. dele. li. vj. Similiter f3 Jo. an. et sequitur do. An. in. c. ex tua. de fil. presby. ppetuatur autoritas dispensandi cōcessa

alicui generaliter a papa per viam gratie per vnam dispēsationē factam in vita cōcedētis. Secus si fuisset facta per viam cōmissionis: quia nisi fecerit actum cōem dispēsatiōis: puta editum cōmune vel simile sic expirat quo ad alios cū q̄b⁹ nō dispēsauit. pl⁹ etiaꝫ dico vꝫ q̄ quādo gratia cōcessa reuocāt: nō expirat ante certificationē de reuocatione nisi quādo papa expresse vellet statim nō valere fm Ge. in. c. j. de conces. preben. lib. vj.

¶ Quid de gratia cōcessa ab inferiori [sect. 3] bus Pape.

¶ Vtrum expiret morte. vide indulgen [sect. 4] tia. §. vij.

Gradus

consanguinitatis et affinitatis quomodo computantur. vide. j. matrimonium. iij. impedimento. vj. et. xv.

Guerra

quomodo et quando sit licita. vide. §. bellum.

Gula

est inordinatus appetitus fm Ang.

¶ Quot sunt ei⁹ species. Rñ. gre. ex li. [sect. 1] mora. et ponitur de conse. dist. v. quinq̄ modis sunt quinq̄. ¶ Prima species ē quādo hora preueniūt debita. de quo habes de cōse. di. j. c. solent. ¶ Scōda qñ cibos lautiores querit q̄ conueniat eius qualitati de quo. xlj. d. c. j. ij. et. iij. ¶ Ter tia qñ nimis studiose et accurate cibos preparat. de quo dic vt. xlj. distin. c. iij. ¶ Quarta qñ nimis comedit vel bibit q̄ mēsurā refectionis exigit. ¶ Quinta quādo cum nimio desiderio affectatur de quo di. xlj. c. j. vnde versus. Propere laute nimis ardenter et studiose. ¶ Vtrum gula sit peccatum mortale. [sect. 2] Rñ. alex. de ales in compendio suo qđ appetitus comedendi vel bibendi pōt esse. v. modis. ¶ Primo cibum vel potū solūmodo appetendo. et hoc nullum est peccatū: quia naturale est. ¶ Scōdo quādo tali appetitui adiungit̄ delectatio in cibo vel potu. et sic est veniale pctm̄. ¶ Tertio qñ tali appetitui adiungitur transgressio alicuius precepti. puta q̄ frāgit ieiuniū de p̄cepto ad qđ obligatur sic est mortale pctm̄. ¶ Quarto qñ tali appetitui finali affectu inheret putat̄ paratus facere quecunq̄ vt eū conse quāt: sic est mortale et grauis. sicut fecit Esau. ¶ Quinto qñ ppter talē delectationem appetitus ducit totam vitā suā hmōi delectationib⁹ deputare sicut di ues q̄ epulabāt quotidie. et hoc est multū vicinum mortali. ¶ Addo. vj. pro clariori itelligētia: qñ tali cibo vel puta seu [Fo.clxxxvij.r] tanto scienter et aduertenter vti vult qđ notabile nocumentum proprie psone p̄stat puta tñ bibit vel comedit aduertenter q̄ p̄dit vsum rationis. quia tunc peccat mortaliter. Simlr si comedit ali quid sciēter quo notabilem infirmitatē vel malū incurreret esset mortale quia cōtra preceptū. Math. xxj. diliges proximum tuum sicut teipsum: secus si inaduertenter nisi ita esset frequēs q̄ tenere tur aduertere sicut dicimus de ebrietate. xxv. d §. alias ea demum. vel etiam secus si modicū nocumētum et tali cibo incurrat: aut verisimiliter credat incurrere: sicut infirm⁹ q̄ poti⁹ vult pati augmentum febris q̄ sitim et hmōi q̄ tūc est veniale. ¶ De ieiunio et hora comedēdi et cibis [sect. 3] q̄b⁹ vesci licet vide. j. ieiuniū.

¶ Quot sūt filie gule. Rñ. q̄ sūt sex. Pri [sect. 4] ma ebrietas. scōda hebetudo mētis Ter tia inepta leticia. Quarta multiloquiū. Quinta scurrilitas. Sexta immūditia. de quibus in suis capitulis.

Habitus

aliquando dicitur quedā qualitas animi acq̄sita ex frequentib⁹ actib⁹ vel ex vno multūve hemēti quo anima faciliter disponit̄ aliquid faciēdū qui differt a dispositio ne. q̄ illa ð facili mobil. sed habitus de difficili f̄m Ari. ī p̄dicamēto qualitat̄s aliq̄n dicit̄ vestis seu tegumētū quo ho mo tegitur. de quo in. c. p̄cipimus. xxj. q. iiij. de vi. et ho. cle. c. deus qui.

De contentis in hoc. §. et q̄ habit⁹ vt vulgariter dicit̄ nō faciat monachū not. in auten. de mona §. j. sed bene facit presumi aliquem qualis est qui eum gestat. l. ij. et ibi Bart. C. si ser. expor. vene. et Alex. in. l. item. §. si quis virginem. ff. de iniur. et in quo osistat clericalis habitus. Bal. no. in. l. si qua p̄ calūniā. C. de epi. et cle. q̄ in vestibus et tonsura simul.

¶ Quo aut̄ sit peccatum investimento [sect. 1] rum ornatu. vide ornatus.

Quali habitu debēt vti clerici. Rñ. gl. [sect. 2] in sum. xxj. q. iiij. q̄ p̄nt vti p̄anis etiā p̄ ciosis f̄m cōsuetudinē regionis vt ofor ment se moribus eorum inter quos vi uunt et ne vilescat clericalis dignitas. vt. lxxx. di. epi. de quo vide. §. clericus. iiij. et. j. ornatus.

¶ Qualis debet esse habitus religiosi. [sect. 3] Rñ. similiter f̄m statuta sue regule. ita. tñ q̄ cōueniat religioni et penitētie. vt. xx. q. c. vidua.

¶ Quo tpe d̄z vti habitu religiōis. Rñ. [sect. 4] q̄ oī tpe seu lectlo q̄escēs seu. l. quocūq̄ loco consistēs. vt dicit̄ in. d. c. vidua.

¶ Vtrū peccet mortaliter religiosus di [sect. 5] mittēs habitū. Rñ. q̄ sic sine causa rōa bili. et est excōicat⁹. de quo vide. §. excōmunicatio. vij. casu. xxvij.

¶ Vt liceat tā clerico quā religioso ex [sect. 6] cā rōnabili occultare habitū sen trāsfor mare. Rñ. q̄ sic. vt in. d. c. clerici officia.

¶ Vtrū vir possit vti veste mulieris vel [sect. 7] econtrario. Rñ. q̄ nō immo vidēt peccatū mortale si p̄posito malo vel sine rō nabili causa fit q̄ potest excōmunicari vt. xxx. di. si qua mulier. et f̄m aliquos sunt excōicati. sed nō credo.

¶ Quid de vtēte habitu monachali vlt [sect. 8] alio religioso causa ludibrij. Rñ. gl. ī. c. cum decorē de vi. et ho. cle. q̄ p̄hibitū est et sic vidēt mortale peccatū. et grauiter puniēdus. vt in aut̄. de san. epi. §. vo. C. de epi. audi. l. minime.

Hebetudo

mētis est grossities itel lectus qua homo non potest pertingere ad cognitionem rei nisi per multa ei sit exposita nec tunc etiam perfecte potest cōsiderare omnia q̄ p̄tinēt ad rōnē rei. et dicit̄ hebes eo q̄ acuto opponit̄: acutum em̄ est penetra tiuū ita hebes siue obtusum est qđ nō pōt penetrare. vñ inquātū ip̄ortat debilitatē mentis circa spiritualia cōsiderāda sic opponitur dono intellectus quod subtiliter penetrat et differt a cecitate mentis: quia ista importat oīmodā priuationem cognitionis spiritualis sed hebetudo non q̄ non totaliter priuat cognitione.

[sect. 1] ¶ Vtrū hebetudo sit pctm̄. Rñ. q̄ in tātum quātū h̄z rōnē volūtarij sicut et ce citas mētis. vt patet in eo qui est affe-[[Fo.clxxxvij.]v]ctus circa carnalia et ð spiritualib⁹ subtiliter discutere fastidit vlt negligit hec oīa ex sctō Tho. ij. ij. q. xv. arti. ij. Ex quo patet q̄ nō est mortale nisi qñ volūtarie ita implicat se terrenis q̄ omittit illam discussionem que de necessitate salutis est. sicut in confitēdo peccata vel in cognoscēdo necessaria ad salutē. et est filia gule f̄m Grego. xxxj. moraliū.

Edificans

in solo alieno de suo de iure efficitur edificiuꝝ domini soli. insti. de re. diui §. et ex diuerso. Secus si in littore maris vt pisca tioni intendat casam edificauerit: qꝫ qꝫdiu casa durauerit sua est vt in. l. in tm̃. ff. de re. diui. Fallit hoc q edificiuꝝ nō efficitur domini fundi qñ hedificatū est de rebus eccle. qꝫ solū cedit edificatio. xij. q. ij. apostolicos fm̃ Jo. ibidē. et in. c. inuestiganduz de pecul. cle. et est speciale in ecclesia fm̃ Ber. intellige ta men q ecclesia saluet preciū soli.

Addo q meliꝝ scribiꝝ sine aspiratione: qꝫ edificare venit et oriꝝ ab edibꝝ qꝫ p ae dipthongon nō per h scribi debet Authore Jo. tortellio.

Additio

Similiter dic q quando edificās habet tus vel cau sam ī re a dño. vt emphiteota feudatarius comodatarius aut inquilinꝝ dñs qui edificauit vt pleniorē vsum haberet in re tali: tamen dominus tenetur ei: vt in casu predicto: licet edificauerit in alieno scienter. vt no. in. §. ex diuerso. insti. de re. di. Similiter quando qꝫ edificat in alieno solo bona fide credens edificare in suo edificat in alieno: in conscientia tenetur dominus soli vel ad vendendū fundū vel satisfaciendū pro edificio arbitrio boni viri. Si vero quis edificat de alieno in suo solo: tunc edificiū est suū. l. adeo qdem .§. cū ī suo. ff. de acqui. re. do. sz restituet extimationē de iure si fuerit cōdēnatus in duplū. d. §. cū in suo. l. gēma. ff. ad ex hiben. et si destrueretur edificium posset petere suū: puta trabem si modo du plū nō fuerit ꝑsecutꝝ īsti. de re. di. §. cuz in suo et. d. §. cū in suo sed in ꝑscīa si non fuerit condēnatus sufficit restituat extimationem solum.

¶ Vtrū edificās cū dāno vicini sui te [sect. 1] neatur ad restitutionē. Rñ. q nō si non facit aīo nocēdi proximo sz sibi ꝑsulēdi l. j. §. deniqꝫ. ff. de aqua plu. arc. Nā vsqꝫ ad celū pōt quis eleuare suuz edificiū si est sibi vtile et seruitutē nō habet. le. altius. ff. si ser. ven. Et tenet gl. ī. c. cū ec clesia de elec in ver. iniuriarū. Secus si aīo iniuriandi proximo hoc faceret nā tūc siue denunciatio noui opis sit facta vel nō in ꝑsciētia teneꝝ. d. §. deniqꝫ.

¶ Vtrū teneat edificās demoliri edi [sect. 2] ficiū suis sūptibus aliqñ. Rñ. q sic qñ post denunciationē noui operis siue iu re siue iniuria edificauit. ff. de opi. no. nuncia. l. pretor ait. §. j. extra. eo. titu. per totum.

[sect. 3] ¶ Qñ qꝫ possit edificare castrū vel noua edificia. vide. s. ēphiteo. §. xvij.

[sect. 4] ¶ Vtrum quis possit in alieno aliquid facere inuito dño. Rñ. An. de are. īsti. de lege suffia. cani. tollen. q sic qñ facienti prodest et dño non nocet vt ibid eꝫ et in l. j. §. fi. ff. de aqua plu. arcē. Secus si lederet. C. de serui. et aqua. l. aquam. et. ff. si facit aīo nocendi tenetur de dolo. d. l. j. .§. deniqꝫ. et. ff. de dā. in fec. l. proculus.

Hereditas

vocaturas. i. pōdus. xij. vnciaruz et diuiditur in xij. partes que vocantur. xij. vncie que vocant diuersis noībus. ī. secūx. vncia. s. vna. Alia sextās. i. sexta pars hereditatis que sunt due vncie. Quadrans. i. tres vncie q sunt quarta pars Triēs. i. quatuor vncie q sunt tertiā pars. Quin cūx. i. quinqꝫ vncie. Semis. i. sex vncie. Septūx. i. septēvncie. Bes. i. octovncie. Dodrans. i. nouēvncie. Dextās. j. decē vncie. Decūx. i. vndeciꝫ vncie. Appella tio. vero assis. xij. vncie continētur vt in sti. de here. insti. §. hereditas. fm̃ Jnno. etiam in. c. ex literis de iurepa.

Hereditas est quoddam ius vniuersale: et ea vedita vel data transit ius patronatus et oīa iura et ideo hereditas est successio ī vniuersum ius quod defunct⁹ habuit tem pore mortis. le. nihil. ff. de verb. sig. [Fo.clxxxix.r] ¶ Ad q̄s d̄z hereditas deuenire defun [sect. 1] cto aliud nō disponēte vel īualide. Rñ. q̄ in laicis de iure cōi. ¶ Primoveniūt legitī descendētes si sunt oīb⁹ alijs exclusi et si sunt primi grad⁹ multi equaliter succedūt. Si vero sunt nepotes et vultiores solū succedunt in stirpes. i. in eam partē quā pater eorū si viueret haberet: nec distīguitur an sint masculī vel femine etiā adoptiui nō emancipati q̄ indistincte oēs admittuntur. vt C. de suis. et. le. here. aut. in successione. Si vero descēdentes non sunt tunc veniunt ascēdentes puta pater auus abānus et c. cū fratribus et sororibus ex vtro q̄ parente cōiūctis defuncto vel eorū filij quos fratres vel sorores seu filios sī non habet succedunt ascendētes salua semper prerogatiua gradus. s. q̄ pater prefertur auo et sic eū excludit et sic de ceteris. Et sic solū venit de ascendētib⁹ qui est proximior defuncto cū fratrib⁹ si sunt in capita sed cū filijs fratrū ī stirpes exclusis fratrib⁹ ex vno parēte tm̄. Si autē dicti ascendētes sunt in equali gradu puta ex parte patrisin primovel secundo et ex parte matris similiter in primo vel secundo et hmōi: sic equaliter paterni pro dimidia et materni pro alia dimidia succedūt quīs sint plures per sone ex parte vna q̄ alia. puta auus et auia ex vna parte et ex alia solum auus vel auia vt in aut. de here. ab inte. §. j. et ij. in autē. defuncto posita. C. ad tertu. et quod ibi no. in glo. Aliter qui est in proximiori gradu defuncto siue paternus siue maternus sit admittitur: vt in d. auctē. defuncto q̄ si nec ascendentes sint veniūt: collaterales. Et primo fratres et filij alicuius fratris premortui q̄ s. erant cōiuncti ex vtroq̄ parente defuncto de cuius hereditate agitur non tamen in capita sed in stirpes quo ad filios fratrū p̄mortuorū ipsi fratres bñ succedūt in capita: et isti p̄ferunt fratribus qui sunt vno parēte solū vt. C. de legi. here. aut. cessante. Dicit tamē bar. in. l. oēs. C. communia d̄ succe. q̄ quando parentes veniunt ad successionem in bonis quesitis ex linea materna p̄feruntur parētes ex linea materna: et in bonis paternis parētes ex linea paterna. l. iij. C. de bo. mater. similiter quādo sunt duo filij ex diuerso matrimonio p̄ferūtur in lucro matrimonij illi qui sūt nati ex illo matrimo. alijsnatis ex alio: sed si ex dispositiōe testatoris vel legis aut statuti diceretur q̄ succedant agnati prout sunt in gradu proximiores tūc in tali casu veniūt filij fratrū p̄mortuorum cū patris iuxta aut. cessate. C. de legi. here. no. glo. cōiter approbata in. l. cum ita. §. in fideicomisso. ff. de lega. ij. ¶ Sed nunquid cum fratribus p̄fatis [sect. 2] tis veniāt filij alterius fratris. Rñ. fm̄ Gu. q̄ non. ff. quod cū eo qui in alie. po. l. s̄z si ex parte.

¶ Vtrum filij filiorum p̄fatorum fra [sect. 3] trum p̄ferātur fratribus ex vno parēte solū. Rñ. q̄ sic.

¶ Vtrum filij fratrum soli sine patris [sect. 4] et amitis superstites admittūtur in capita. Rñ. Azo. et Hosti. q̄ sic quāuis sint filij diuersorum fratrum sed non nepotes. s. nati ex eis.

¶ Secūdo non existentibus predictis [sect. 5] vel aliquo eorū veniunt fratres ex vno latere tm̄ coniuncti et eorū filij qui p̄feruntur patris defuncti.

¶ Tertio p̄fatis non existentib⁹ p̄ [sect. 6] feruntur qui gradu sunt proximiores defuncto. et si pares sunt pariter admituntur vt. C. de leg. here. aut. post fratres: et extenditur hec computatio vsq̄ ad decimum gradum et vltra etiā vt habet. xxxv. q. v. c. ad sedem. licet imperator solū dixerit de decimo gradu expresse. Et p̄fata successione tam ascendētium quā descendētium seu collateralium cessat omnis differentia tam sexus q̄ emancipationis: hoc tamen attento vt cum agitur de successione patris solo consanguineos admittas: de rebus vero maternis vterinos. filij vero naturales tamen vel spurij fm̄ angelum in aut. qui. mo. natura. effi. sui §. fi. fi sunt ex eodē patre nō ex eadē matre non succedunt adinuicem vnus

alteri. [[Fo.clxxxix.]v] Si vero sunt ex eadē matre tunc vnus succedit alteri ab intestato q̄ cognoscūtur adinuicē. l. ij. ff. vnde cogna. Si ̄o vn⁹ spuri⁹ decederet relicto fratre spurio et alio legitio ex eađ m̄re tūcvenit legitim⁹ et excluditur illegitim⁹ q̄ qñ de successiōe tractat ille frater p̄fer t̄ q̄ pluribus nexibus est cōiunctus. vt dictuz est. De successiōe vero fratrū ad inuicē serua qđ dictū est excepto q̄ frater legitimus nō succedit fratri suo illegitimo ex parte patris nec ecōtrario q̄ nō est illi agnatus nec ille ipsi et durat in infinitū quousq̄ memoria possit haberi de cognatione. insti. de gra. cogna. p̄ totū. ¶ Prefatis aut̄ oīb⁹ ascendētib⁹ de [sect. 7] scendētib⁹ et collateralibus deficientibus veniet vir ad successionē vxoris et vxor viri. vt. C. vñ vir et vxor. l. vnica qđ si nō est veniet fiscus. vt. C. de bo. vacā. l. j. si vero vxor esset sine dote et paup̄ et maritus nō habet nec descēdentes nec ascēdētes sed solum agnatosvel cognatos tunc succedet viro ab intestato in q̄rta parte hereditatis. vt in aut̄. de exhi. re §. qm̄ vero. et idē dic de viro paupere circa bona vxoris et alie tres partes hereditatis erūt agnatorū vel cognatorū. si vero esset pactum vel statutū an consuetudo cōtra oīa vel aliquod predictorū illud serua si tale est quodiuri cōmunipossit derogare.

¶ Si vero loquimur in clericis ab ite [sect. 8] stato moriētib⁹ distinguīt aut sint bōa p̄pria clerici de q̄b⁹ libere poterat disponere. De quib⁹ dictū est. §. clericus. xij. Et in talib⁹ succedūt agnati fm̄ q̄ dictū est. §. Si vero nō habet succedet ecclesia cui seruiebat tē pore mortis vel altare si solū seruiebat altari quod habebat bona distincta ab ecclesia ipsi altari deputata vt no. xij. q. vl. c. vl. in aut̄. de ecclesia. titu. §. si quis episcopus. Fal lit hoc in p̄sbyteris ex seruitute p̄motis ad sacerdotium cum consensu duorum quia de eorum bonis si ab intestato decedunt fiunt quatuor partes quaz vna episcopo altera ecclesie tertia pauperibus et quarta parētib⁹ assignetur et si nō sint idonei vt puta heretici. xxiiij. q. ij. sane et huiusmodi episcop⁹ ī vsum ecclesie distribuat vt ī. c. ij. de succes. ab in te. nec est abrogatū vt ibi doc. communiter tenent licet gl. voluerit q̄ sic si ̄o sunt bona ecclesie: de quib⁹ disponere clerici nō possunt succedit ecclesia vt in c. j. de succe. ab inte. et. c. j. et. c. relatuze l. ij. et. c. requisiti de test. ¶ Quid de successionē in feudis vide [sect. 9] §. feudū. §. vj. cū sequētib⁹ et emphiteo sis vide emphiteosis. §. v. cū duob⁹ se. ¶ Quid de seruis manumissis decedē [sect. 10] tib⁹ ab intestato. Rñ. q̄ succedēt descēdentes vel ascēdentes vel collaterales fm̄ q̄ dictum est excepto q̄ patron⁹ vē dicat partē non tamen totuz: vt insti. de suc. lib. §. sed nostra constitutio et ibi vide de eorū successionē. bar. in. l. defuncto. C. si ī frau. patro. dicit q̄ si vn⁹ patro nus viuit prefertur filio alterius patroni et filius patroni prefertur nepoti alterius patroni.

¶ Vtrū clerici laicis succedāt fm̄ q̄ dictum est et eo ordine. Rñ. q̄ sic indubitāter. quia iura preallegata non excipiūt eos immo etiā religiosi. Intellige q̄ possunt habere proprium in cōmuni etiā si dum laici erant commiserunt vicium īgratitudinis vt. xix. q. vl. c. fi. fallit hoc in feudis de quo. §. feudum. §. ix.

¶ Vtrū filius aliquñ excludatur ab hereditate patris vel alius de predictis. Rñ. q̄ sic ī. v. casibus. ¶ Primo si pater fuit hereticus quia ipso iure bona hereticorum sunt confiscata de here. c. cuz secundum lib. vj.

¶ Secundo si pater cōmisit crimen le [sect. 12] se maiestatis. l. quisq̄s. C. ad le. iul. ma. et. vj. q. j. c. si quis. hoc aduerte tamen q̄ pena īcapacitatis nō extēdīt ad filios nisi qñ crimē est cōmissum in eū qui nō recognoscit superiorē: secus si est commissum in eū qui recognoscit superiorē q̄ licet sit crimē lese maiestatis vt. l. j. ff. ad. l. iul. ma. nō tamen quo ad incapacitatem quo ad filios fm̄. Sali. d. l. quisquis. Et etiā aduerte q̄ crimē lese maiestatis committitur a subdito tātuze cle. [Fo.cxc.r] pastoralis de re iudi. ¶ Tertio si pater erat patronus vel habebat aliquod ius seu feudū in ecclesia quod deberet trāsire ad filios et ipse interfecit

vel mutilauit rectorē vel clericū illi⁹ ecclesie q̄ ipso iure perdit omne ius et dignitatē et ad filios nō perueniet. de penis. c. ī qui busdā q̄ talia deuoluūtur ad ecclesiam cui iniuria facta est īmo filij taliū vsq̄ ad quartā generationē in clericoz collegio nullatenus debēt admitti: nec in aliq̄ religione possunt esse p̄lati nisi fue rit cū eis dispēsātū. vt in. d. c. in quibusdam. ēps tamen dispensare pōt. ex quo cōditor canonis non sibi reseruat. ar. c. nuper. de sen. excom. ¶ Quarto si filius vel ali⁹ qui potest succedere furioso debitam curā nō impēderit sed succedet il le qui eū in sua domo proprijs sumptibus vsq̄ ad finem vite procurauit euacuata etiā institutione illius qui neglexit. si modo talis īscriptis ammonuerit eos vt curā heberent. vt in aū. vt cū de app. cog. §. causas. vbi etiā dicit gl. q̄ l3 nullus extrane⁹ eū procurauerit tamen hereditas ab agnatis aufertur. vt. ff. de his q̄. vt indi. l3 vbi institut⁹ indignus iudicatus est successiōe qui p̄ negligen tia⁹ suā et culpā id egit vt mulier aqua institut⁹ fuerat moreretur vbi dicit gl. s. nō adhibendo medicum vel malum. ¶ Quinto si in captiuitate eos quibus succedere deberet mori per suam negli gentia⁹ permisit. vt in. d. §. causas: et sic succedet ecclesia ciuitatis ex qua oritur vt ibidem. et etiā in casibus in quib⁹ po test exheredari vt. §. exheredatio. §. j.

¶ Vtrū filius possit exheredari per pa [sect. 13] trem. Rñ. vt. §. exheredatio. et frater fratrem et vir vxorem ibidem.

¶ Vtrū dñs q̄ de cōsuetudine totū acci [sect. 14] pit qđ erat illius q̄ sine filijs mortuus est teneat. Rñ. fm Hosti. si talis cōsuetu do prescripta est excusat q̄ potest allegare q̄ hoc pactum ab initio fuerit q̄ terra sua erat.

¶ Quō succedēt filij illegitimi. vide. §. [sect. 15] Fili⁹. in prin. cū se. verū est q̄ Azo. t3 q̄ naturales tantum succedunt adinuicē. de succe. cog. §. vulgo. sed hoc contradicit in aū. qui. mo. na. eff. sui. §. siliū sed tu dic vt. §. §. vj.

¶ Quis succedet dānatis ex aliquo de [sect. 16] licto ad mortē. Rñ. q̄ descendentes vel ascēdētes fm q̄ dictū est. §. s3 collaterales nō nisi vsq̄ ad tertiū gradū vxores vero taliū solū habebūt dotem et dona. ante nup. Si x̄o dotē nō habuerint accipiēt partē legib⁹ diffinitā. Glos. di cit q̄tū ex tenore luctarenī siue habebant filios siue nō et si neminē p̄dictoz hēant fisco applicāt vt. C. de bo. dā. au. bona. ¶ Vtrū bona īgrediētis religionē ab ī [sect. 17] testato pueniāt monasterio. Rñ. pa. ī. c. j. p̄ntia de p̄ba. q̄ quo ad fratres minores nō quo āt ad p̄dicatores et alios mē dicātes sic nō tñ vt immobilia aut iura perpetua sibi retineāt s3 vt vendant et imploratiōe officij iudicis. Jtē dic in oī bus alijs relictis preterq̄ p̄ religionis ingressum ēt ī fratrib⁹ minorib⁹. s. q̄ pe tēt īploratiōe officij iudicij et vt vendāt quo aut ad alios religiosos. nō mēdicā tes indubitanter succedit monasteriū. ¶ Sed quero qđ monasteriuz succedet [sect. 18] cū māducātes nullū habeant et aliqui trāsferant ad placitū prelatoz. Rñ. pa. vbi. §. q̄ nō proueniūt in predictis monasteriū particulari s3 erūt ī ptāte illi⁹ qui preest vt p̄uideat p̄ut sibi videbīt. ¶ Vtrum nouitio morienti ab intesta [sect. 19] to succedat monasterium. vide. j. nouitius. §. xj.

¶ Quid si ingrediens erat vsufructua [sect. 20] rius solū. Rñ. pa. vbi. §. q̄ transibit ī monasterium vsufructus sed solū durabit in vita ingredientis et non plus.

¶ Quid de collatis tali ingrediēti ea le [sect. 21] ge vt nō alienent. Rñ. Jo. an. t3 q̄ succedet monasterium per ar. le. j. ff. de fun. dotali. et. l. pater. §. iuli⁹ agripa. ff. ð leg. iij. et in eo quod not. de iure patro. ex literis. pa. vbi. §. c̄trariū t3 qđaz alij per ar. l. peto lucij titij. §. fi. ff. de leg. ij. facit quod legitur et no. in. l. si ita quis. §. ea. l. ff. de verb. ob. Ego vero sic concordo sic distinguendo. si prohibita est alienatio vt in familia remaneat sic est vera opi-[[Fo.cxc.]v]nio Jo. an. per. d. l. peto. §. fi. a c̄rio sensu. Si x̄o vt ad extraneū

perueniat pro hibitū est sic nō succedet monasteriū. ¶ Sed quero quando accipiet qđ sibi [sect. 22] debet aliq̄s ex hereditate ingrediētis siue fecerit testamētum vel nō. Rñ. pa. vbi. s. bar. dicit qđ quādo mors ista cui lis operat̄ oēm effectū quē mors naturalis sicut est in ingrediētib⁹ ordinem minoꝝ qđ nihil in cōi vel p̄ticulari possunt habere: tūc statim habebit post in gressum cū effectū. i. p̄fessionem exp̄s sam arg. l. deo nobis. C. de epis. et cle. sed quādo nō operatur oēm effectū in hoc quē mors naturalis: puta qđ habēt saltē in cōi tūc d̄z expectare mortē natura lē ipsi⁹ ingrediētis et īterim dispositio si fecit erit in suspēso. Et cū hac opinio ne trāsīt. Cy. et do. Anto. et pa. in. d. c. in p̄sentia. limitat tamē nisi in testamēto aliter de tempore determinasset qđ illđ erit seruandū. Jtē limita vera predicta nisi quo ad filios legitimos: qđ legitimā habebūt ex equitate statī post ingressu. nō aut alimēta f̄m p̄dictos doc. qđ veꝝ credo qñ legitima eis sufficit. aliter nō saltē in cōscia s̄z vel monasteriū dabit eis statim qđ debent habere ex bonis īgressi vel statim alimēta p̄stabit. donec eis talia bona dederit. facit ad hic. d. l. deo nobis. §. nā et maritus. et qđ no. ibi glo. ¶ Hereditas qūo diuidit̄ īter fratres qđ habent peculium castrense vel quasi [sect. 23] aut aduētitiū. vide peculium per totū.

Heres

aliqñ p̄ximū. i. primū signifi cat nō vlteriorē. vt. ff. de verb. fig. l. scieñ. s̄z regulariter nomē heredis p̄ multas successiōes accipit̄. vt. d. l. sciē dū. et. l. vl. C. đ here. īsti. vbi heres h̄rdis testatoris dicit̄ heres. vide gl. ī. ex trāmissa. de fi. p̄sby. Aliquādo. tamē descē dētes post primū heredē vocant̄ p̄here des. vt tenet glo. in. c. fin. de pecu. cleri. quīs alias p̄heres dicat̄ qui se putat heredem cū nō sit. ff. de pe. here. in. l. p̄ herede et īst. de īterdi. §. adipiscēde. Ali qñ quilibet descēdens cui relinquitur. aliquid dicit̄ p̄heres. vt ī. d. l. gl. Noīe vero suoꝝ heredū nō veniūt extranei he redes. de quo per Bar. et alios in. l. gallus. ff. de libe. et posthu. Qđ limita verū in his que non transeunt ad heredes extraneos.

Additio.

Et extrane⁹ heres đr qđ nil attinet quīs p̄prie in statutis heres extrane⁹ dicat̄ qlibet qđ tpe mortis nō est in potestate moriētis etiā si sit filius emācipat⁹ f̄m Ang. are. īsti. de here. qua li. et. di. §. ceterum.

Heres đr p̄prijssime is qđ est heres reet noīe nō qui est heres ex re certa. no. Bal. in. l. si nō speciali. col. pe. C. de test. nec is qui agi et cōueniri nō pōt vt heres. Jdē Bal. in. l. quotiēs. in prin. C. de here. insti. et no. in. l. cū a matre. C. de rei vēdi. et an veniat bonorū possessor. no. qđ sic in. l. j. §. bonorū. et ibi Bar. Ludo. et doc. ff. ad trebel.

¶ Vtrū de⁹ īstituerit qđ aliq̄s sit heres. [sect. 1] Rñ. qđ sic vt patet in. c. nō oīs. xxxij. q. ij. et. q. iiij. dicit ibi ejice ancillā et c. Non enim erit heres filius et c. ad gał. iiij. c.

¶ Vtrū heres īstitut⁹ solū in certa re qđ [sect. 2] p̄prie nō dicit̄ heres s̄z legatari⁹ vt in l. quotiēs. C. de here. insti. possit in foro aīe nō dato alio herede adire totā here ditatē f̄m qđ vult. l. j. in. §. si ex fundo. ff. de here. insti. Rñ. pa. in. c. qđ ingrediēti bus de testa. qđ Fe. consi. cxxvj. et multi alij doc. in sacra pagina cōsulerunt qđ sic qđ ius humanū nō cōtrariū diuino d̄z seruari in foro aīe. Ergo licite poterit limitant tñ dummodo dolose nō sit induct⁹ testator ad instituendū eū in certa re: vt puta: qđ persuasit qđ nō posset habere regressum ad alia bona.

¶ Quid si ita sit īstitut⁹ in certa parte [sect. 3] hoc addito. et volo qđ de bonis meis pl⁹ nō possit petere s̄z sit cōtē et c. et insti tuitur alius heres vniuersalis qui nō vult adire hereditatē:

an supra script⁹ possit ipe eā adire. Rñ. vñ q sic. arg. d. §. si ex fundo. et. d. l. quotiēs. Sz cōtrariū est verū q non pōt. vt in. l. quotiēs. §. sz si duo. ff. de her. inst. vbi patet q. §. predictus si ex fundo. et predicta. l. quotiens habet locum quando volūtas te [Fo.cxcj.r] statoris est simplex. et nō restricta expres se: vt in casu isto. Et iō veniēt succeden tes ab intestato: qz testm̄ non reperitur habere heredē et nō pōt qs p pte decedere intestatus et p parte testat⁹. l. ius nostrū. ff. de re. iur. Si dicis qūo potest phibere q non plus peteret. Rñ. per. l. domus. §. fi. ff. de vsufr. vbi testator prohibet ius accrescendi. et casus est in. l. j. ff. de iniusto. ru. test. ¶ Vtruqz heres teneat ex delicto vel qsi [sect. 4] delicto defuncti. Rñ. vt colligo ex bar. ī l. j. ff. de puatis delictis. q aut actio ē penalis ex vtraqz pte. vtputa qñ petiit pena que est applicāda parti. Nam tam ex pte rei qz actoris ē penalis. Et sic nō tenetur aliquo iure. Si vero actio est penalis ex pte rei et prosecutoria rei ex pte actoris: vtputa qz ago pro satisfactione damni mei et sic de iure ciuili si delictū fuit commissum circa cōtra ctū qui quidem contract⁹ tenuit sic teneat heres qz nō fundat intentio actoris immediate ex delicto sz de cōctu: puta qz agit actiōe comodatī vel dōpositi et hmōi et non ex dolo vel delicto. Casus est ī l. ex depositi. ff. de ac. et obl. et ex cōtib⁹ ibidē ē bon⁹ tex. in. l. si hoīem. §. dat actio. ff. depositi si vero fuit commissum delictū circa cōtractū qui nō tenuit vtputa qz dol⁹ dedit cām cōtractui qz nō t3 vt in. c. dilecti. de emp. et vē. sic nō tenetur qz cum agere nō possit ex cōtractu cū nō sit oporteret agere ex delicto cō heredem et crimina morte extingūtur. xxiiij. di. quarūdā. et nullus post mortē pōt accusari. xxiiij. q. ij. c. j. ff. de bo. eo. qui an. sen. mor. si cōsci. l. vl. xxxiiij. q. ij. admonere. nisi in casi bus heresis. xxiiij. q. ij. sane vel si hereti cos instituit heredes de here. c. si quis ep̄s. vel si ī crimine notorio decessit. vt no. ī gl. d. c. quorūdā. et. xxiiij. q. ij. in sum ma. vel dic gñalr qñcūqz cōmissit defun ctus crimen propter qd ipso facto pena sit inflicta a lege sicut in heresi et crimine lese maiestatis: qz tūc accusat et agit cōtra heredē nō vt puniat ex illo delicto sed vt bona auferātur ab eo que in com missum ceciderunt. Fa cit. l. cōmissa. ff. de publi. et tex. bon⁹ in. c. ij. de p̄scrip. li. vj. alias nō tenetur heres p quocūqz de licto cōmisso a defuncto siue in contractu nullo siue extra omnem cōtractū nisi in duobus casibus. ¶ Primus si lis fuit contestata cum defuncto vt. l. vnica. C. ex deli. defun. Ratio qz in iudicio quasi contrahimus vt in. l. iij §. idē scribit. ff. de peculio. Et ideo videtur init⁹ contract⁹ cū defuncto p cōtestationem litis. ¶ Scōs si aliquid peruenit ad heredem ex delicto defuncti qz intantum tenetur et non plus vt in. d. l. vnica fallit in cōditiōe furtiua qz in. l. si pro fur. ff. de cōdi. fur. dicit tex. furti actio penā petit legitimā cōditio rē ipsam et sequitur cōditio rei furtiue: qz rei habet psecutionez heredem quoqz furis obligat: nec tm̄ si viuat seruus furtitu⁹ sz et si de cesserit. s. viuo fure vel mortuo de iure aut canonico t3 bar. indistincte teneri qñ quis agit p satisfactione dāni cō heredē et hoc sequunt cōiter doc. et sic intel ligende sunt gl. in. c. ex p̄sentiū de pi. de sol. c. j. de rāpto ī literis de vsu. tua nos. Intellige inquātum hereditas se exten dit. Et placet in cōscia licet pa. ī. c. fi. de sepul. solum admittat verum qñ defun ctū penituit qz iura canonica loquunt q tenetur qñ defunctū penituit. vt not. gl. singularis in. c. a nobis el. ij. de sen. ex. qz tūc agitur ex quasi cōctu nō ex delicto. Si vero nō penituit nō teneat fm eū de3. pa. et gl. d. c. a nobis nisi quatenus de iure ciuili tenetur.

¶ Vtrū heres teneat soluere legata ī te [sect. 5] stamēto min⁹ solēni facta. Rñ. q in foro iudiciali. nō de quo dicēdū vt in. l. si veritas. et. l. fi. C. de fideicō. s. sed in foro aīe pendet hec questio ex alia scilicet vtrū ex voluntate defuncti oriatur obligatio naturalis. et cōiter vltamōtani tenent q nō. cismōtani q sic. De quo vide p canonistas in. c. fi. de sol. et p Bald. et legistas in. l. cū quis. C. de iuris et facti igno rantia. et ibi dicit Albricus q opinio

cismontanorum est communis opinio: et sic tene eam quia verior ex qua opinione. d. Ant. motus dicit se consuluisse in [[Fo.cxcj.]v] facto in quo tātū vnus testis fuerit ad hibitus tenebatur heres ī foro anime. pau. aut in. c. q. pleriq. de immu. ecclia ru.3 distinguit q. aut defunctus nō egit solenniter relinquere sed totuz cōmisit fidei heredis. et sic tene. ciuilitet et natu. raliter. Et sic in vtroq. foro casus est no. tabilis f.3 vnā lecturā quā sequit. Bar. in. d. l. fi. Aut nō cōmisit fidei heredis s.3 simpliciter relictā fecit sine solennitate debita et indistincte tene. heres ī foro aīe si ei de hoc cōstet. Rō q. solēnitates fuerunt inducte ad falsitatē tollendaz vbi ergo constat q. nulla falsitas interuenit debet cessare et dispositio legis et seruari equitas et obligatio naturalis q. oritur ex dispositione defuncti. l. eū am. plius. §. is natura debet. ff. de reg. iur. et pro hac opinione facit quod no. Jnno. de elec. in. c. q. sicut. et. l. testamēto. C. de fideicommissis. ego dico q. si erat legans doctus et non erat necessitas que excluderet solennitatem debitam et sic non valeat quia videtur voluisse potius illudere si vero erat ignorans vel forte non potuit solennitatem obseruare sic valeat in conscientia alio non constante de mēte. vide de hoc. j. testamentum. §. ix. et. x. et legatum. ij. §. viij.

¶ Vtruz heres teneatur satisfacere ex [sect. 6] cōtractu vel quasi defuncti in quo ipse defunctus erat obligat.9 vltra vires hereditarias. Rñ. q. si fecit inuētariū nullo modo tenetur si vero nō fecit inuētariū in foro anime nō tenetur fm Joan. an. et do. Ant. et Pa. in. d. c. pleriq. In foro vero cōtentioso sic vt in. l. fi. C. de iu. deli. Fed. tamē consilio. xxj. dicit q. etiā teneatur in cōsciētia vltra vires: s.3 prima opinio videtur equior quo ad conscientiam.

¶ Vtruz hereditate exausta per legata [sect. 7] possit heres aliquid de ipsis legatis de trahere. Rñ. q. aliq. detrah. falcidia aliq. trebellianica aliq. legitima. de q. dic. vt. j. legitima. similiter añ oīa deducere pōt expēsas funeris et alias necessarias quas fecit cā hereditatis vt ī testō et iūctario et hmoi q. sic d.3 esse immunis a grauamine sicut est a lucro in. l. scim.9 §. et si prefatam cum quinq. §. sequenti bus. C. de iure delibe.

¶ Vtrū heres sciēter soluēs legata. nec [sect. 8] retinēs sibi falcidiā possit repetere vel si ignoranter vide solutio. §. xxj.

¶ Quid si plures sunt heredes an q. li [sect. 9] bet teneat insolidū ad oīa debita vel legata. Rñ. q. regu.3 quilibet tene. soluz pro parte hereditaria. C. de act. here. l. p. hereditarijs. Fallit hoc in. vij. casibus. ¶ Prim.9 qñ defunct.9 aliter disposuit. ff. de le. ij. cū ab vno. ¶ Scōs si obligatio sit ppter impēsas funeris vxoris q. nō solū obligant heredes. sed et vir fm portionē quā habet: puta si vir h.3 cētū et heredes. cc. tūc vir tenetur p.3 tertia et heredes solū p.3 duabus. ¶ Terti.9 si bona defuncti erāt expresse vel tacite hypothecata debitorib.9 quia vno existēte non soluendo tamen alij obligantur.

¶ Quart.9 in alimētis legatis quando sic per iudicē est diffinitū vel defunctū l. iij. in pñ. §. j. ff. de alimē. lega. ¶ Quintus quando res legata possidetur ab vno insoliduz. d. l. pro hereditarijs. et. ff. como. l. sed mihi. §. heres. ¶ Sextus qñ obligatio consistit ī iplēdo pollicitationē factā a defuncto ad honorē dei vel san. ctoz vel reipub. ff. de polli. l. j. §. si q. et l. ex pollicitatiōe. ¶ Septimus qñ obligatio est indiuidua. ff. de verb. oblig. l. in executionibus. §. serua. et de hoc habes in glo. d. l. pro hereditarijs.

¶ Quid si heres est pupillus nunquid [sect. 10] differetur solutio debitorum vel legatorum. Rñ. q. non. vt. l. sub pretextu. C. de act. here.

¶ Vtrum dilatio restitutionis facta ab [sect. 11] herede pro longe statutum in purgatorio defuncti et quomodo episcopus potest compellere heredes non exequentes vel alios executores et multa alia. ad hoc vide supra. Executor.

¶ Vtrum herres rogatus restituere hereditatem possit alienare aliquid de ea Rñ. q. nō. C. communia de le. l. fi. nisi in casibus positus in aut. res que ibidem posita qui sunt isti. scz causa dotis et do-[Fo.cxcij.r]natiōis propter nuptias. et loquitur in liberis nō in extraneis.

Additio.

Item dic fm Barto. in di. auc. q potest alienare pro ponēdo filiam in monasterio. Similī pro causa alimētorū quando non pōt substētari aliunde et idem pro redimen do filio capto ab hostib⁹: potest tamen retinere sibi quartā trebelliāicā vt ī ca. Raynutius et. c. Raynal. de testamētis. Si vero rogatus ē restituere quicquid supererit de hereditate tūc ad minus quartā partē seruabit substituto. vt. C. ad treb. aut. cōtra rogat⁹ et vide de hoc in gl. j. d. c. in presentia. Aduerte f3 gl. in. d. c. in presentia q l3 quis ex liberis testatoris sit pure rogat⁹ restituere hereditatē nulla facta mētionē de filijs: si tamē postea habuerit filios vel nepotes substitutio euanesceat. C. de fideicōmis. l. cū acutissimi. C. ð insti. et substi. l. generaliter. ff. de cōdi. et de. l. cū auus vide. j. substitutio. §. xij.

¶ Vtru3 bona ingredientis religionē [sect. 13] nō capace vt sunt mendicātes q nec in cōi debēt habere sint propinquoꝝ. Rñ. cōis opinio est q ad succedētes ab ītestato veniāt per autenticā. ca. bona. C. de bo. p̄scrip. S3 hoc limita nisi p̄dicta bona fuerīt ei relictā sub cōditione si decesserit sine liberis restitueñ. q tunc debēt erogari ad pias cās. Casus ē singularis in aut. de san. epi. §. sed et hoc p̄nti ī fi. Et hoc sequitur ange. in disputatione que incipit. nobilis quidā gñe hec oīa limita vera nisi imploratione officij iudicis ea vellent v̄dere et p̄ciū in suas necessitates conuertere. q succederēt. vt. §. hereditas. §. xvij. dictū est. ¶ Vtrñ heres dedicans se monasterio [sect. 14] excludat substitutū. Rñ. gl. ī. d. c. p̄ntia q sic si est priuatus et etiam cum rogatus est restituere priuato. Secus si substitutus vel cui rogatus est restituere esset ecclesia vel locus religiosus vel alia pia causa quia nō excluderet vt in d. §. sed et hoc p̄nti. vnde sumpta est aut. nisi rogati. C. ad treb.

¶ Sed qd si non ingreditur monaste [sect. 15] riū s3 efficit clericus. Rñ. gl. in prefate c. in p̄ntia. q nō euanesceat substitutio nisi duo cōcurrant. ¶ Primū vt perpetuo maneat in ecclesia. ¶ Secundū vt redditus expēdātur in pias causas vt in prefata aut. dicitur. Sed Pa. ibidē restringit ad clericū conuersum alicui monasterio: s3 magis placet vt simpliciter intelligatur sicut gl. intelligit.

¶ Vtru3 conuersio seu dedicatio sui ip[su]s [sect. 16] sius et suarū rerū ecclesie seculari euacuet substitutionē. Rñ. gl. ī. d. c. in p̄sentia q aut sit clericus et dic. vt. §. precedēti. Aut nō fit clericus. Et sic nō expirat l3 alij dicant q etiā expirat. sed primū verius. Secundū equius.

¶ Quid si quis ingreditur religionē in [sect. 17] fraudē substituti. Rñ. Pa. in. d. c. in presentia. abbas tenet q nō euacuat. substitutionē q dolus et fraus nemini patrocinator. c. sedes de rescrip. et placet cōmuniter doc. facit. xx. q. iij. §. fi. vbi in ductio facta cā bonoꝝ impedit acquisitionē ergo forti⁹ qñ fraus interuenit. ¶ Vtrū heres institutus cū cōditione si [sect. 18] ne liberis ex se legitime descēdentibus vel ex corpore suo nascētib⁹ si īgrediañ monasteriū euanesceat substitutio. Rñ. pa. in. di. c. in p̄ntia. post diuersas opi. recitatas cōcludendo cum bar. et Cy. in l. si ita q̄s. ff. de leg. ij. q euanesceat. et credo sit verior. concor. Archi. et Joan. xix. questio. vlt. c. si qua.

¶ Sed quid si non ītrauit s3 instituit [sect. 16] monasterium heredem. Rñ. Archi. di. ca. si qua. q non euanesceat substitutio secundum Go.

¶ Vtrū heres teneat soluere legatum [sect. 22] cā dotis tactū si illa ingrediatur monasteriū. Rñ. Pau. ī. d. c. ī presentia q sic et idem si esset ei relictum causa donatio nis propter nuptias.

¶ Vtrum substitutio expiret facta sub [sect. 21] ista cōditione si ingrediū monasteriūz vel si nupserit vel nō nupserit. Rñ. pa. ī d. c. ī pñtia q non qz cōiter teneū q habeū cōditio p nō adiecta ī substitutiōe q īpedit religiōis igressuūz sicut illa q in pedit matrimoniū carnale. l. cū tale. ff. [[Fo.cxcij.]v] de cōdi. et. demon. l. ij. C. de indic. vidui. Et ideo mulier nō teneū restituere relictum sibi cū onere restituēdi si nupserit. l. quotiēs. ff. de condi. et demon. vbi legatū factū si nō nupserit tūz quis faci ant cōtrariū. l. filie. ff. de cōdi. et demon. Idē dicit Albri. ī. l. deo nobis. C. d. epis. et cle. q puella cui relinquiūtur centum si nupserit. Si 7o religionem ītrauerit 50. q nihilomin⁹ si intrauerit habebit cētū qz ī casu p̄dicto oīs cōditio dilatio et grauamē remissa intelligūtur cū pre dicta institutio succedat loco debiti bonorū subsidiū est expressuūz. C. de inof. testa. l. qm̄ in p̄orib⁹ et hoc dicit verum in filia cui bonorū subsidiū debeū sz in extraneā nō sed solū si cōditio exiet et etiā nō haberet filia qñ legitima eēt silegata et istō eēt vltra bonorū subsidiū. Et de hoc vide eundēz ibidem diffuse. et in. d. l. qm̄ in priorib⁹. Ri. malū disputauit et tūz q si relinquaū alicui centū si nupserit. et. 50. si ingrediatur religionē q nihilominus ingrediēdo habebit cē tum nec distinguit an sit filia vel extranea et est veruūz et sic tene.

¶ Statuto caueū q filie extantib⁹ ma [sect. 22] sculis filijs nō succedāt sed debeant de bonis paternis dotari et eē cōtente. q̄ritur si patre mortuo q̄ reliquit filiū et filiā et anteq̄ frater sorore dotaret mortuus est relictā filia sua dicta amita de beat habere solū dotem vel tanq̄ hēs. Rñ. albri. ī. l. publico. C. ad. l. iul. dādul. qdā tenēt q sic. qz neptis nō succedi. vt masculus sed veri⁹ vī f̄z Hugolinū de la fōtana q succedet neptis nō amita. Ratio: qz ex morte p̄ris iam ius fuit q̄sitū filio et illud transmittit filie vt. C. de ca. tol. §. in nouissimo. qz in hoc rēp̄sentat psonā p̄ris sui. ar. C. de hē. vī ac. vē. l. empta. et sufficit semel ius fuisse q̄sitū. vt. ff. qd me. cā. l. videamus de quovi dē. s. feudū. §. viij. sed si filius premortuus fuisset añ patrē relictā filiavera es set opinio prima qz tale statutū est factūz qper masculos conseruatur agnatio vt. ff. de vē. inspi. l. j. §. pe. Ergo non debet porrigi ad sexum femineū vt in d. l. publicovide. s. excōmunicatio. j §. xx. Quō frater potest admittere sororez infraudem creditorum.

¶ Vtrū hēs teneatur seruare ordinē in [sect. 23] soluēdo creditorib⁹ vel legatarijs. Rñ. q sic qz creditorib⁹ prius satisfacere d̄z siue ex cōtractu vel quasi aut dilecto vī quasi sint postea legatarijs. si tñ prius soluat sine dolo legatarijs prius veniētib⁹ nō poterit īquietari ac creditorib⁹ si nī hil ei remasit de hereditate sz habebūt regressum cōtra legatarios. quis anteq̄ in creditorib⁹ sit preponendus vide. j. restitutio. ij. §. xvj.

¶ Quis pōt hēs institui. Rñ. q oīs qui [sect. 24] nō phibetur a iure. ar. de spon. cū apud et quis phibeatur. Rñ. q. xij. ¶ Primo hereticus aut paganus de he. c. si quis episcopo.

¶ Secundo credentes receptatores et defensores hereticoz. de hē. c. excōicam⁹ el. j. §. credētes.

¶ Tertio apostata. ¶ Quarto collegiū illicitū. ¶ Quīto de portat⁹. C. de he. insti. l. j. ¶ Sexto dāna tus ob crimē famosum. ¶ Septimo. īse cutor cardinaliū de penis. c. felicitis lib. vj.

¶ Octauo excōicatus: nā q tempore institutionis vel mortis vel aditionis hereditatis erat excōicatus nō valet institutio sec⁹ si post institutionē fuit excōicatus sed ante mortē absolutus vel post mortem fuit excōicatus et añ aditionem absolutus tenet institutio. ff. de he. insti. l. sed si ī cōditione. §. solemus. et. l. si alienum. §. in extraneis. ¶ Nono spurij nati ex dānato coitu. de q̄bus. s. filius in principio. ¶ Decimo īcestuosi cum monacha. xxvij. q. j. si q̄s sollicitauerit in gl.

¶ Vndecimo crimē lese maiestatis cōmittētes d̄ pe. di. j. c. si q̄stñ in militib⁹. ¶ Duodecimo simoniaci f̄z aliquos qz dānificantur ledentibus maiestatem. ¶ Tertiodecimo illi qui nō possunt habere nec in proprio nec in communi. vt sunt fratres minores cle. exiui. §.

cupiētes de verb. significatiōibus. de materia heredis. vide supra. Hereditas. et infra legatum et testamentum.

[Fo.cxcij.r] Heremita

dicitur qui vere et purā solitariam eligit vitam xvj. q. j. qui vere.

¶ Vtrū possit habere propriū. Rñ. gl. i [sect. 1] d. c. q̄ vere. q̄ sic et est tex. xix. q. iij. §. ēō. ¶ Que est strictior vita an heremitarū [sect. 2] an religiosorū. Rñ. gl. vbi. §. dicit q̄ mo nachorum. Jn tellige in heremitis. qui non sunt religiosi.

¶ Vtruz heremita gaudeat priuilegio [sect. 3] clericali. Rñ. gl. vbi. §. q̄ sic. et dicit p̄ba ri p. d. c. q̄ vere sz iudicio meo nihil pbat nisi q̄ sunt digni honore. Et ppter ea dico cū Jo. de ligna. i cle. p literas de prebē. q̄ sicut laici nati sunt ita laici pseuerāt et sub iurisditiōe īperatoris cū eis non adueniat aliqd eripiēs eos ab ipsius iurisditiōe. qđ duplex ēvalz receptio ordinis vł cōuersio ad aliq̄ re ligionē approbatā. i. c. fi. de rel. do. xvij. q. iij. si q̄s suadēte. đ sen. exc. nō dubiū cū similib⁹. et sequit̄ pa. in. c. nullus de fo. cōpe. l3 sit equū dicere q̄ sunt ecclesiastice persōe et deforo ecclesiastico p. c. nulla rōne. xcij. d. et. c. si āt. xj. q. iij.

¶ Vtruz religiosi possint vitā heremi [sect. 4] ticā eligere. Rñ. q̄ sic de lnīa suorū p̄latoz et cellas siue habitacula in heremo siue locis vbi nō sit hoīm habitatio de p̄pinquo cape et murare possunt etiam religiosi mēdicantes. vt. i. c. cū ex eo. de excessu p̄la. li. vj. Sed p̄lati nemini debēt dare lnīam nisi iā in societate p̄fectis cū sit piculosissimū solitarie habi tare i p̄fecto cui d̄r. Ve soli: q̄ cū cecide rit nō h3 subleuātē. ideo sctūs tho. scđa secūde. q. clxxxvij. dicit q̄ vita socialis necessaria est ad exercitiū p̄fectiōis q̄ mutuo se instruūt verbo exemplo. et correctione que ad p̄fectionē perducūt Solitudo aut cōpetit iā p̄fectis q̄ alio ruz regimine non indigent. Et ideo si absq̄ exercitio precedēti talis vita assumat̄ periculosissima nisi suppleatur p̄ diuinā gratiam. hec ille.

Hereticus

est fm Archi. i. c. quicun q̄ de here. li. vj. primo q̄ tenet contra quatuor cōcilia. Jtem qui aliter sentit de sacramentis. s. corpore xp̄i. baptisate. cōfessione. et alijs q̄ sa crosancta predicat et obseruat ecclesia et. c. ad abolendā de here. Jtē q̄ conat̄ auferre priuilegiū ecclesie romane sibī a xp̄o traditū. vt i. c. oēs. xxij. d. qđ est vt sit caput oīm eccliarū. Jtē dubius in fi de. c. dubius de here. Jtē oīs scismatic⁹ xxiiij. q. iij. inter heresim. Jtē omnis simoniac⁹. j. q. j. quisquis. Jtē oīs precisus ab ecclesia. iij. q. j. in. c. ij. Jtē oīs in terpretās male sacrā scripturā. xxiiij. q. iij. heresis grece. Jtē q̄ nouā opinionē īuenit. xxiiij. q. iij. hereticus est. Jtē qui trāsgreditur precepta aplice sedis. xix. di. nulli. Jtē q̄ nō tenet articulos fidei. Sz loquēdo de heretico p̄prie. vt sit excōmunicatus Et subiaceat alijs penis cōtra hereticos statutis. Dic q̄ tria requirunt̄ f3 Alexā. de ales secunda secū de ti. de heresi.

¶ Primum falsa credulitas in rationabili. j. fm gl. xxiiij. q. iij. §. q̄ vero sermo q̄ erret in articulos fidei et eius sacramentis vt in. ca. ad abolendā de hereti. Addit Pau. in cle. vnica de vsu q̄ etiā ille qui falsam et extortā expositionem in diuinis scripturis ponit contra id quod tenet ecclesia. Jntelligo. s. pro articulo fidei est hereticus. glo. tamen in cle. j. §. sane. de vsu. dicit indistincte de tenente aut gignente peruersum dogma vel falsas opiniones q̄ hereticus est Card. in. d. cle. ēt voluit hoc extendere ad tenētē contra canones. et mlti doc. ibidē. sed ego dico clarius. q̄ falsa credulitas contra fidem est dupliciter. Primo directe et principaliter et hoc est oē quod est cōtra articulos fidei. Scđo indirecte et secūdario sicut ea

ex quib⁹ sequitur corruptio alicuius articuli sicut dicere aliquid falsum in scriptura diuina contentum quia est corruptio illius articuli de spiritu sancto qui locutus est per prophetas. Similiter dicere q^d ecclesia male determinauit in aliquo circa fidem est contra illud sanctam ecclesiam catholicam et huiusmodi. ¶ Secundum quod requiritur ut quis sit hereticus est peruersa voluntas et in concupiscibili. ¶ Tertium impugnatiois pertinacitas ex parte irascibilis. s. q^d pertinaciter hoc teneat. q^d l³ quis erret in fide et alijs predictis. Si tñ paratus est corrigi nō est hereticus tex. est. xxiiij. q. iij. dicit ap^lus et. c. q^d ī ecclia et gl. ibidē et gl. in. c. nec licuit. xvij. d. et tex. pla. ī. c. hec est fides. xxiiij. q. j. et ī. c. dānam⁹ de sum. tri. in verbo p^tinaciter. p^terea dicit lau. q^d q^d errorē nō defendit immo parat⁹ est intelligere rationē nō est putandus hereticus. Simi^liter ille q^d dubitat ex animi infirmitate nō tñ p^tinaciter insistit. Et ad abolēdam de hereti. intelligatur quādo in dubio p^tinaciter insistit. De cōtētis ī hoc. §. et an heric⁹ sit is q^d est dubi⁹ in fide et anis q^d in dubijs articulis et vbi est disceptatio iter maiores eligit vnā p^tē q^d sibi magis pl³ no. Bal. q^d nō in. ij. C. de testa. mili. secutus Jnn. in. c. ne innitaris. de cōsti. et q^d ē infamis no. idē Bal. et bar. ī. l. j. C. de sum. tri. et Bar. ī. l. cassius. de sena. nec potest eligi in papaz aut ep^m idē Bal. ī. trac. scis. col. xij. et si est cōdēnatus ab inq^sito re hērice prauitatis et traditus iudici sc^lari puniēdus pōt puniri sine nouo processu. no. Bart. in. l. magistratib⁹. ff. de iur. om. iud.

¶ Qua pena puniunt^r heretici proprie. [sect. 1] Rñ. ut colligo ex diuersis iurib⁹ q^d vltra mortale p^tctm. xiiij. penis. Prima q^d ipso fctō sūt excōicati d⁹ q^d s. excōicatio. v. casu. xvij. Nec dū heretic⁹ excōicat⁹ s³ etiā suspect⁹ d⁹ heresi nisi ad arbitriū epⁱ se purgauerit. ca. ad abolendā. §. laic⁹ de hēticis et de sen. ex ut fame. et si excōicationē p^t ānū sustinuerit aīo īdurato tūc velut heretic⁹ cōdēnabit^r. c. excōicam⁹. §. j. de hereti. cū cōtumatia d⁹ hered. li. vj. requirit^r tamē ut specificē sit vocat⁹ ut de fide respondeat fm Jo. an. ibidem et se de tali suspitione purget. ¶ Szqd si sit occult⁹ oīno puta q^d tenet heresim in corde solū an erit excōicat⁹. Rñ. gl. ī. §. j. xxiiij. q. j. q^d sic idē tenet ray. et Gof. et Jo. de anco. in suis sūmis. e. ti. et gl. ī cle. j. d⁹ here. quā sequit^r Car. q^d allegat. multa iura ad hoc Arch. aut ī. c. cū q^s de here. li. vj. Allegat multa p^t et c. et finaliter relinquit disputationi. Sz saluo meliori iudicio mihi v^r dicēdū q^d si heresis sit solū ī corde nec aliqd ostendatur signo vel opere q^d nō est excōicatus et hoc t³ pe. de palu. in. iij. et Ho. in. c. mulieres de sen. ex. et. sequitur gl. ī. c. cū q^s de sen. ex. li. vj. loquēdo de eo q^d rā tñ h³ verberationē clerici solū in corde q^d nō est excōicat⁹ q^d ad eccliam nec ob. iura q^d allegat gl. ī. d. cle. j. q^d cōcedo q^d si aliquid precipit ecclesia in opere faciēdū extravel nō facieñ. cū tali intētio ne vel aīo q^d faciēs cōtra ligatur etiam quo ad ecclesiā licet ecclesia non iudicet ex quo occultū est. Et ita loquunt^r iura per. d. gl. allegatam nam in. d. cle. ij. inquisitor obmittēs procedere cōtra cōscientiā ligat^r ecce q^d precipit^r fiēdū cle. j. de sta. mona. loq^t de actu exteriori q^d q^s ad curias pⁿcipū vadit eo aīo ut offēdat. Ecce pⁿcipit abstinēdū ab accessu tali aīo. Et oīa alia sp^h hñt opus annexū faciēdū v^r nō faciēdū si bñ attendat^r. Et iō q^tūcūq³ sit occultū tale op⁹ factū tali aīo vel nō erit legat⁹. Sec⁹ vbi cogitatiōi cordis nihil addit^r opis. q^d solū deū hñt vltorē. C. de iureiur. l. iureiurādi. xxxij. dist. habuisse. et 50. de. §. sz illd. x. q². Si vero altqd oñdat ī signo s. v²bis factis et hmōi sic erit legat⁹ q^tūcūq³ sit occult⁹. Et sic p³ q^d ecclia ligat oīno occulta et tñ nō ligat ea q^d solū cōsistūt ī corde sine aliquo opere adiūcto factū v^r omisso et sic cōcord. doc. in hoc.

[sect. 3] ¶ Quid de illo q^d osculat sepulcrū machometi v^r aliqd facit ad ei⁹ veneratiōnē sicut alij īfideles. Rñ. ale. d⁹ ale. scōda scōde ti. de apostasia q^d si faciūt q^d ita credūt et iō pⁿfitēt sic sūt apostate hētici. et excōicati. Si v²o hoc faciūt solū v²bo v^r pp³ metū nō in corde sic peccāt mortali ter nō tñ sūt hētici nec excōmunicati. ¶ Scōda pena ē q^d nemo cū hereticis d³ habere

negociationē neq̃ in domo vel terra sua eos tenere vlt̃ fauere. facit. c. si cut ait eo. ti. et fm̃ pa. ibidē extēditur. d. c. ad omnes hereticos licet loquatur ð [Fo.cxciiij.r] tolosanis et no. q̃ l̃z cū nullo excōicato sit parti cipādū tamē cū he reticis mul̃ tomin⁹: vnde l̃z nō excōicent̃ oēs pticipantes cū eis eadē excōicatiōe tamen credētes fautores receptatores defensores hereticoz bene ligant̃ vt p̃z. s̃. ex cōicatio. v. casu. xvij. posset tamē aliq̃s sine peccato participare cū eis ī his q̃ spectāt ad eorū salutē. Similiter et filij vxor et hm̃i q̃ iudicio boni viri aliter comode facere nō possunt nec inest periculū p̃uersiōis et etiā ceteri in casib⁹ ī q̃b⁹ l̃z pticipare cū excōicatis de q̃b⁹ habes supra excommunicatio. viij.

¶ Tertia pena est q̃ bona ip̃oz ip̃o fa [sect. 5] cto q̃ crimē incurrūt heresis applicant̃ fisco ī terris. s. imperij si sunt seculares iudicis secularis in terris vero ecclesie vel si sunt clerici applicanturfisco eccle sie nisi clericorum bona essent ecclesie vel ipsi haberent stipēdum ab ecclesia q̃ applicabunt̃ ecclesie a qua stipēdiū habebāt vel cuius erant vt in. c. vergētis eo. ti. hic in. c. cū fm̃. e. ti. li. vj. Verūtāmē executio ipsi⁹ cōfiscationis vel oc cupatio dictoꝝ bonorum non fiet donec per aliquam p̃sonaz ecclesiasticam fuerit sententiatū super prefato crimine heresis cōtra ip̃m hereticū in. d. c. cū sc̃dm de quo vide. j. Pena. §. iij.

¶ Sed q̃d si in vita ip̃soꝝ hereticorum [sect. 6] nō fuit sñiatū cōtra ip̃os hereticos. Rñ. pa. in. c. fi. q̃ si post mortē ipsorū senten tiatū fuerit sup̃ eoꝝ crimine nihilominus applicabunt̃ fisco. vt in. c. ij. de rescrip. li. vj. q̃ cōfiscatio fuit facta in vita ip̃soꝝ eo ip̃so q̃ inciderūt in heresim Et de hoc est tex. in. c. accusat⁹. eo. ti. li. vj. in. §. in eo vero casu.

¶ Quid si h̃z filios catholicos. Rñ. fm̃ [sect. 7] glo. in summa. xxij. q. vij. et in. c. vergentis. eo. ti. q̃ nihilominus cōfiscantur et sic nihil habebunt de bonis parētū filij nec etiam agnati. Vnde per. d. c. vergentis corrigīt aut̃. de nestorianis. C. de hereti. que volebat. vt denoluerentur ad filios vel agnatos catholicos bona hereticorum quod et sequitur archi. in prin. xxij. q. vij. et Cy. in. l. quisquis. C. ad. l. iul. maiestatis. gofr. dicit hoc ve rū ī terris eccl̃ie s̃z nō ī alijs et istud vlt̃ mū ē magis piū q̃uis primū sit veri⁹. ¶ Quarta pena est q̃ heretici credētes receptatores defensores et fautores ip̃o rūq̃ filij vsq̃ ad sc̃dam g̃nationē nullū eccl̃asticū beneficiū vel officiū publicū adipisci possunt vt in. c. ij. e. ti. li. vj. hoc intell̃lige de secūda generatiōe p̃ l̃i neā patris q̃ est fili⁹ et nepos s̃z p̃ lineā maternā nō nisi ad primū gradu. s. filiā extēdit̃ vt ī. c. statutū el. ij. eo. ti. li. vj. et etiam nisi emēdati tales heretici fau tores receptatores et alij essent et re incorporati ecclesie parati ad penitētiam pagendam fuissent vt in. d. l. statutū. [sect. 9] ¶ Quinta pena est q̃ si q̃s vir eccl̃iasti cus ad p̃ces heretici fautoris receptatoris et alioꝝ similiū pestilētiū dignitates personat⁹ et q̃cūq̃ alia ecclesiastica beneficia sciēter est adept⁹ ipsis est pri uat⁹ ip̃o facto et īhabilis ad similia. Si vero ignoranter solummodo sit habit⁹ est priuatus vt. d. c. quincunq̃ libr. vj. [sect. 10] ¶ Sexta pena est q̃ filij hereticoꝝ ip̃so facto quo sñiatū est cōtra eoꝝ parentes de heresi efficiunt̃ sui iuris et effecti intelligunt̃ a die cōmissi criminis. vnde emācipatio facta nō valet post cōmissū crimen vt in. d. c. quicunq̃.

[sect. 11] ¶ Septima pena est q̃ vxores q̃ cōtraxerūt matrimoniū cū illis quos sciebāt hereticos amittūt dotes ip̃so facto sec⁹ si ignorabant īz postea scierint. vt in. c. decreuit eo. ti. li. vj.

[sect. 12] ¶ Octaua q̃ appellare nō p̃nt heretici credētes receptatores fautores et defen sores eorum vt in. c. vt inquisitionis ne gocium eo. ti. li. vj.

[sect. 13] ¶ Nona est q̃ contra hereticos credētes et alios p̃dictos admittunt̃ excōica ti et participes vel socij criminis ad testimonium vt in. c. in fidei fauorem eo. ti. li. vj. et officiales licet sint excommunicati possunt contra eosdem suum exercere officium si requisiti fuerint ab

ipsis vel inquisitoribus vel eorum delegatis et licite possunt eos requirere vt in. c. presidētes. eo. tit. li. vj.

[[Fo.cxciiij.]v] ¶ Decima q̄ hereticis siue sint cōiuncti [sect. 14] siue extranei nihil ē relinquēdū seu nō p̄nt īstitui heredes vt ī. c. si q̄s ep̄s cū. c. sequēti et qđ ibi no. de her. sec⁹ faciētes si sunt ep̄i vel clerici sunt excōicādi ēt post mortē vt in dictis cap̄lis notatur. ¶ Vndecima q̄ vasalli hereticoꝝ et q̄cū [sect. 15] q̄ alij q̄ hereticis aliq̄ obligatiōe erāt astricti vt famuli liberti et hmōi ip̄o facto liberant vt dicit et notat in. c. fi. e. ti. Propterea si aliq̄s p̄misisset eis hereticis soluere sub pena vel iuramēto certo die nō teneat vt no. gl. ibidē et hoc intellige si est manifestū ip̄m hereticū incedisse perfidiā. Et dicit phil. idē etiā si sit occult⁹ dūmō p̄bati posset s̄z Jo. an. limitat dictū suū veꝛ si ad p̄bationē p̄cessum est: q̄ tūc p̄batio facit delictū manifestū vt in. c. cū olim de ꝛbo. sig. Secus si nō est p̄cessus ad p̄bationē. Pan. ꝛo ibidē vult q̄ a die cōmissi criminis sunt liberi quis nō possit allegari p̄dicta absolutio nisi in cā manifestatiōis p̄ sn̄am. ego teneocū text. q̄ eo ipso q̄ est manifestū in heresim inciderisse tales absoluti sunt quātuncumq̄ sn̄a nō feratur cōtra eos q̄ p̄ exceptionem eorum petitionem elident.

¶ Duodecima pena est q̄ dānati p̄nti [sect. 16] bus secularib⁹ potestatib⁹ aut eoꝝ bay liuis relinquant aīaduersiōe puniēdi clericis prius a suis ordinib⁹ degradatis vt ī. c. excōicam⁹ el. j. e. ti. et ista aīaduersiō ē pena ignis de cōsuetudinē l̄z de iure sit pena mortis vt ī. l. arriani. C. de her. iūcta. l. vltimū suppliciū. ff. penis. ¶ S̄z q̄ro qđ si heretic⁹ dānat⁹ per ec [sect. 17] clesiaz velit redire nūqd ei parcat. Rñ. Jo. an. ī qđā apostilla ī. d. c. excōicam⁹. tenet q̄ sic. et idē gl. singularis ī. c. excōicam⁹ el. ij. eo. ti sed l̄z istud sit humanū tamē ego credo de iure cōtrā. Nā vt acceptē op̄z q̄ cōtinuo post deprehensionē erroris ad fidei catholice vnitatem spōte recurat et errorē suū ad arbitriū p̄sidētis publice abiuret et satisfactionē cōdignā exhibeat vt ī. c. ad abolēdā eo. ti. qđ nō facit q̄ expectat cōdēnationē et dictū. c. excōicam⁹ el. ij. qđ videt cōtrā loquit de dephenso nō cōdēnato Arch. tamē ī. c. vt cōmissi eo. ti. li. vj. dicit q̄ relapsi dūtaxat nō parciuntur semel tamē lapsi parcedū est ex quo volunt ad fidē redire: et vt dixi hoc est mitius.

¶ Vtrū rediēs spōte ad veritatē fidei et [sect. 18] recōciliat⁹ recupet bona. Rñ. q̄ nō s̄z solū modo euitat penā mortis. Et q̄ oliz̄ debebat detrudi in perpetuū carcereꝝ ad agēdā p̄niam hodie p̄ inquisitores vna cū p̄sidēte pōt cōmutari vt in. c. vt cōmissi eo. ti. li. vj. Et similiter recuperabit bona si ex mīa ei cedant aliter nō vt in. d. c. vergentis.

¶ Tertiadecima pena q̄ null⁹ cleric⁹ [sect. 19] d̄z ei p̄bere ecclīastica sacramenta neq̄ tradere ecclīastice sepulture: neq̄ eleemosynas aut oblatiōes eorū recipere aliter cleric⁹ priuad⁹ est suo officio regularis sua priuilegia ī illa diocesi vbi cōfecerit nō ei seruent vt ī. c. excōicam⁹ el. j. eo. ti. Hodie tñ q̄cūq̄ tradiderit ecclīastice sepulture est excōicat⁹ ip̄o facto p. c. q̄cūq̄ eo. ti. li. vj. de quo. s̄. excōicatio. vij. casu. xxviiij. S̄z hec oīa limita nisi peniteat et signa manifesta penitētie ī eis appeat q̄ tūc ecclīastica sacramēta possunt et debēt dari etiā si forent relapsi vt in. c. super eo. de here. lib. vj. ¶ Quartadecima q̄ null⁹ tabellio pu [sect. 20] blica instrā vel scripta p̄ hereticis credentib⁹ et fautorib⁹ et ceteris facere pōt nec aduocat⁹ in aliqua cā vel facto pōt eis p̄rociniū p̄stare nec litigatib⁹ sub eoꝝ examine aliter ipso facto sunt suspensi ab officio et p̄petuo infames vt ī. c. si aduersus. eo. titu. Intellige fm̄ pa. ibidē nisi reuertant ad fidem q̄ tunc possunt predicta pro eis impendi.

[sect. 21] ¶ Qua pena puniūtur credētes fautores receptatores et defensores hereticorū. Rñ. q̄ xviiij. penis. prima q̄ sunt excōicati ipso facto de quo supra excōicatio. v. casu. xvij. Scđā q̄ si post excōicationē infra annum satisfacere contempserint ex tunc ip̄o iure sunt infames

vt neq̃ ad publica officia seu ɔsilia seu ad eligēdos ad hmōi aliquos neq̃ ad testimonium admittunt: sunt intesta-[Fo.cxcv.r]biles etiā nec ad successionē admittūtur null⁹ eis cogať rñdere sup aliq̃ negocio. sed bñ ipsi alijs si sunt iudices et dāt snām nulla est nec aliqs pōt cām agitare sub eis. Si aduocati sunt non sūt admittēdi ad patrociniū si tabellio nes instrā p eos cōfecta nihil valēt sed cū autore suo dānanť. Si ʏo cleric⁹ fue rit ab oī officio et bñficio deponať. Hec hñr in. c. excōicam⁹ el. j. e. ti. Ex quibus collige. xij. penas ɔtra p̃fatos. Adde q̃rtā q̃ntā octauā nonā tertiādecimam et quartādecimā in p̃cedentib⁹. §. dictas. ¶ Quis dicať credēs hereticis. Rñ. ar [sect. 22] chi. in. d. c. q̃cunq̃ eo. ti. lj. vj. q̃ ille q̃ ore p̃prio dicit se velle mori in fide talis heretici vel q̃ dicit se credere errorib⁹ eorū ad hoc de peni. di. j. c. potest. silr q̃ ado rauerit reuerentiā suo more exhibuerit cōsolationem vel cōmunionē in morte seu in ifirmitate ab hereticis receperit vel similia p̃petrāt q̃ ad ritum eorum p̃ tinēt credētes dicunt q̃ plus factis q̃ ʏbis loq̃mur. ar. de appel. dilecti el. ij. et loquor de his factis in quibus error ex primit q̃ ī alijs factis vtvisitare eos vť alimoniā p̃bere nō est credere sz poti⁹ fauere. credētes tamē eoꝝ errorib⁹ heretici sunt. c. excōmunicamus el. ij. eo.

¶ Quis ɔr receptator. Rñ. archi. vbi. §. [sect. 23] q̃ ille q̃ sciēter recepit hereticos et si nō frequēter q̃ l3 fm grāmaticū sit verbū frequētatiuū tamē ī iure p̃ simplici ver bo poniť vt p̃bať. ff. de recepta. l. fi. ī iu re ciuili receptator ɔr q̃ latēter recipit et celat vt ɔseruat⁹ man⁹ iudicis euadat vt. l. j. ff. de recepta. et. l. ɔgruit. ff. de officio p̃sidis et. l. vlt. C. de his q̃ la. occul. et sic accipiť etiā de iure canonico nisi solum in casu isto hereticorum ratio quia specialiter omnis receptio prohibetur vt in. c. sicut ait eo.

¶ Qui dicūtur fautores. Rñ. archi. vbi [sect. 24] §. q̃ si sunt persone q̃ publica potestate fungantur ex sola omissione dicuntur fautores. puta si ab ecclesia condemna tos nō fugant vel nō puniunt sicut debent et precipitur in. c. ad abolendā eo. et in. c. excommunicamus el. j. eo. hoc p̃batur. xxij. q. iij. qui potest et. q. v. qui vi cijs. et. q. viij. p̃terea et. xvij. q. iij. §. q̃ aūt. Itē dicit idē archi. q̃ si prelati non faciunt carceres ad custodiā hereticorū vel silia q̃ ad eoꝝ offm̃ p̃tinent ex auaricia nō dicunt fautores q̃ id in fauorē hereticoꝝ nō faciunt. Secus si propter eos nō faciunt. Si sunt priuate psone l3 nō capiant hereticis ex omissione sola nō dicuntur fautores sed si celāt eos postq̃ iurauerūt īdicare p̃nt dici fautores cū peccēt mortaliter in hoc celādo veritatē. xj. q. iij. q̃squis. Jdeꝝ dic de pri uatis astrictis p iuramētū ad indicādū et celāt in casu ī quo tenent īdicare quod quādo fit vide. j. īquisitio. §. xj. secus in alijs priuatis nō astrictis q̃ nisi omittāt dolose nō dñr fautores ex ɔmis siōe vero oēs dicunt fautores quia vel ʏbis excusāt eos vel laudāt et hmōi. vñ si p̃dicta verba puocant simplices ad amorem hereticorum et deuotionē quā habent ad ecclesiam habeāt minuere et talia nō dicant ex lubrico lingue quia lubricū lingue ad penā nō debet trahi ff. ad. l. sul. maie. l. famosi. tūc fautores dicunt. xj. q. iij. nō solū. ij. q. j. c. fi. Multo magis fautores sunt q̃ facto eis fauent puta alimoniā ministrādo ipsos liberando vel per q̃ liberari possunt dādo et silia ad hoc. xxij. q. iij. est iusta. ff. de furtis. l. si pignore. Et idē dicit in eo q̃ p̃cibus eos liberat. ar. xiiij. q. vj. eod. ti. ¶ Qui dicant defensores. Rñ. qui. §. ar [sect. 25] chi. q̃ quicūq̃ defendētes errorē hereticoꝝ et tales dicunt heresiarche item dicunt defensores illi q̃ psonas ipsoꝝ defendunt resistendo viribus vel potentia ne ad manus iudicis veniāt puniēdi vel examinādi et de hoc. xxj. q. v. p̃ totum. xxvij. q. j. si custos. vel ne fiat executio vt in. c. ex l̃ris de officio delega. not. tñ q̃ defendens hereticū ne ledať a pri nata vel q̃ in iudicio eidē p̃cinať credēs eū habere iustā cām non ɔr defensor vel fautor etiā si postea appareat q̃ nō erat iusta cā q̃ hec est iusta defensio que talibus reseruāť. Secus si cōtra cō scientiaꝝ ei patrocinator quia desensor [[Fo.cxcv.]v] est. ita no. Car. in clemē. j. de penis.

¶ Qūo heretici fautores credentes. de [sect. 26] fensores receptatores eorū et etiā infā mati de heresi recipiānt ad pñiam. Rñ. q ad arbitriū epī pri⁹ debēt abiurare er rorē et premittere p scripturā q tenebūt firmiter fidē catholicā et hoc publice vñ priuate sicut crimē ē publicū vel priuatum. j. q. vij. quotiēs. de cōfe. di. ij. ego be regari⁹ et. d. c. ad abolēdā. postea dñ absolui fñ ecclie formā de qua hñ. xj. q. iij. cū alijs desen. exc. cū desideres. et postea imponi qđ talib⁹ solet iniungi vt ī dictis. c. q̄tiēs et ego. si tñ tps nō adest et signa pñie in extremo demōstrēt possunt absolui sine solēnitate p̄fata fñ Host. et Jnno. in. ca nobis el. ij. de sentē. excom.

Hermafroditus

dicitur ille q̄ habet vtrūq; sexū. scilicet virilem et femineum.

De cōtētis in hoc. §. et q hermafroditus incalens magis in sexu masculino q; femineo dñ imponi in baptismo nomē masculī. et ecōtra. vt no. Bal. in. l. quotiēs. in fi. C. de suis et legi. et Ang. in. l. de qb⁹. ff. de legi. iudicānt em fñ sexū in quo magis incalet. l. q̄sitū et ibi doct. et Alex. ff. de li. et post. et īcidit ī penā. l. si q̄s in tantā fñ Bar. et Bal. ibi. C. vnde vi. et dñ semel confiteri in anno sicut hō masculus et femina. Joā. de por. ī. l. ij. in pñ. de vñ. obl. et Ant. de bu. in. c. omnis vtriusq;. de pe. et re. et succedit ī feudū fñ Bal. in. l. quotiens. et in. l. j. C. q̄ sit long. cōsue. vbi q gratis nō precio potest ī eo vñum ex fratribus preeligere. ¶ Vtrū possit esse testis in testō. Rñ. gl. [sect. 1] iij. q. iij. idē idonei. vñ. hermafrodita qđ nō sicut nec mulier īsti. de testa. §. testes ī iudicio. tñ sic eo modo quo mulier. Et hoc itelligo qñ magis hñ de femina q; de viro. Sec⁹ esset si sex⁹ virilis magis incalesceret si vero parilitas gl. p̄dicta nō determinat sed dicerē nō admitti ni si quatenus mulier admittitur.

¶ Vtrū possit ordinari. Rñ. q nō q̄ est [sect. 2] monstruosus. ar. xxxvj. di. illiteratos. et xlix. di. c. vlti. Si tamē ordinānt et sex⁹ virilis magis incalescit recipit caracterē alias nō etiā si equaliter incalesceret s_e cundum Rodo.

¶ Vtrū possit contrahere et an debeat [sect. 3] cōtrahere cū viro vel cū muliere. Rñ. gl. p̄dicta q sexus magis incalescēs debet attendi et sic determinari.

Hironia

est mendaciū in verbis vel factis dictum vt quis min⁹ extimetur q; seipsum existimet vt puta cum aliquis asserit de se aliqđ vile qđ in se nō recognoscit. aut negat aliquod magnū qđ tamē extimat in se esse et est aliquādo peccatū veniale quādo id qđ dicit vel ostēdit in se esse vel nō esse nō est scādalū nec p̄prie fame vel alteri⁹. Aliqñ est mortale quādo esset in scādalū p̄prie vel alioz vel quādo hoc fieret ex inordinata ambitioē vt p̄ficereī alicui prelature spūali: puta q̄ vadit male vestitus et despect⁹ p̄pter hoc solū vt p̄ficiānt et deliberate et intellige si est indignus vel si p̄pter honorē solū et hmōi fñ q dixi ambitionē esse mortale de q̄ vide. s. ambitio. et de tali dñ ecclia. Qui nequī se hūiliat īteriora aut ei⁹ plena sunt dolo als esset veniale p̄ctm talis ambitio cū tali hironia et sic intellige et dictū aug. in. c. cum humilitatis. xxij. q. ij. minora tamē de se dicere salua v̄itate et maiora abscōdere p̄pter humilitatē nō est hironia nec p̄ctm fñ genus suū sed fñ sctm Tho. ij. q. cxij.

Histrion

quis dicañ. Rñ. q ille qui de persona sua ludū facit.

De contentis in hoc. §. et q̄ ordinari nō possit. vt in. ver. fi. not. gl. in. l. ij. §. fi. ff. de infā. et nō pōt illi donari īmo dona tio illi facta reuocať. no. in. l. affectiōis. ff. de dona. titu. generali. ¶ Vtrū sit pctm̄. Rñ. sctūs Tho. ij. ij. q. [sect. 1] cxlvij. q̄ nō si fiat moderate et loco et tpe psonis cōgruis et gestibus vel ꝑbis hō nestis vt p̄ subleuatione alicuius vnde licite tales recipiunt aliquid p̄ mercede et sic non intelligitur de istis. capi. donare. et. c. qui veneratorbus. lxxxvj. di. nec. c. p̄ dilectione. de conse. di. ij. alias autem ludum facere de persona cū gestibus inhonestis aut turpib⁹ seu ī lo-[Fo.cxcvj.r]co aut tēpore phibito est mortale peccatū vt patet p. d. c. pro dilectiōe in quo denegatur ei corpus christi et talib⁹ donare est peccatuz mortale si fiat pro eorum ludo exercendo. secus si fiat ppter necessitatē ad naturā sustētandāvl ne ab eis infamarētur. fm Ro.

¶ Vtrū tales hystriones phibiti pos [sect. 2] sint ordinari. Rñ. fm gl. ī. d. c. donare q̄ nō vt in. c. marit⁹. xxxij. di. q̄ infames sūt. iij. q. j. c. j. et de his qui no. infā. l. ij. §. vlt. limitat tamē pa. ī. c. cū decorē de vi. et ho. cle. verū quādo bis exercuit ar tē illā in publico. facit. l. palam. ff. de ri. nup. xxv. q. ij. ita nos. Jnno. vero i. d. c. cū decorē. vult vt sit infamis q̄ habeat hoc officiū in curia vel q̄ assuescat se in illo actu alias nō sit infamis et ē opinio magis pia et mihi placet.

Homagium

est quado quis facit promissionem alteri genibus flexis et manib⁹ intra manus illius positas ita q̄ efficitur homo illi⁹ nulli⁹ alteri⁹ fidelitate salua et talis ap̄ pellat homoligius et fit solū imperatori vel regi et huiusmodi qui nō habēt sup se superiorē et talis homoligius differt a vasalítico in quo reseruāt saltē imp̄ ratoris fidelitas vel autoritas nec potest q̄s homoligius vni⁹ et vasallus al terius vel pluriū de quo homagio no. in gl. cle. pastoralis in. §. rursus. ver. hō ligius de re iudi.

¶ Vtrū sit simonia p̄ re spūali puta be [sect. 1] neficio ecclesiastico homagiu⁹ exigere. Rñ. q̄ sic vt est tex. in. c. ex diligēti de simo: et in. c. fi. de re. iur. ratio q̄ homagium est seu cōtinet temporale commodum illius cui prestatur quia efficitur eius subditus et obligatur sibi ad certa seruitia fidelitatis aut iuramētū bene pōt exigī sine simonia q̄ tm̄ obligat vt sibi fit fidelis et p̄statur potius dignitati q̄ persone et hoc verum quādo est in tali diguitate cui ōbeť fidelitas talis alias etiā esset simonia fm vnā lecturā in. d. c. ex diligenti.

Homicidium.

j. dicitur: voluntarium quod animo et intentione occidendi homine⁹ perpe tratur cū effectū. vnde diciť homicidiū hominis ab homine facto occiso et istō cōmittitur facto p̄cepto cōsilio defensio ne et dissuasione cooperatiōe aīatione et auxiliatiōe. Pro quorū declaratione multa dubia subinferunt.

De cōtentis hic et q̄ triplex sit homi cidium no. de peni. di. j. homicidiorū et q̄ primū homicidiū fuit cōmissum per Cain in psonā abel fratris sui glo. no. in. l. si quis homicidij. C. de accu. et punitur tractatus homicidij put no. bart. in. l. et si amici. de adul. per. c. j. de homi. li. vj. et pl⁹ puniť recēs q̄ antiquuū gl. in. l. si diutino. ff. de pe. et. facit q̄ homici da tanq̄ psona vilis repellat a testimonio in cā graui nisi cū tortura no. Bal: in aut. si dicať. C. de testi.

¶ Vtrum homicidiū voluntarium ab [sect. 1] homine factum vt est homo sit peccatū mortale. Rñ. q̄ sic semp q̄ cōtra p̄ceptū nō occides exo. xx. immo terribile pecca tu⁹ vt patet. 50. dis.

c. si q̄s volūtariēvbi vult tex. q̄ īponā ei p̄nā vt semp. s. ho ris statutis iaceat ad ianuā ecclie et cōio nē in exitu vte sue nō recipiat dicit gl. si nō fecerit predictam p̄nāz et notant̄ dixi esse mortale peccatuz homicidium voluntarium ab homine vt homo est. Nō aut̄ ab homine vt a lege siue vt est legis minister q̄ nō est peccatum dum modo non desijt ipsius ordo iusta causai ustus animus deest. iusta causa quā do aliquis sine demerito occidit. iustus anim⁹ cum exliuore vindicte occidit. iustus ordo cum occidit ille cui lex nō cōmittit vel cum occidit nō eo ordine quē lex statuit de quo. xxij. q. v. in. c. reos et p̄ totam. q.

¶ Vtrum liceat alicui occidere seipsuz [sect. 2] aut mutilare. Rñ. q̄ nō sine mortali pec cato. q̄ nemo membroruꝝ suoꝝ est dñs xxij. q. v. si nō l̄z et in. l. lber. homo la. j. ff. ad. l. aquil. p̄pterea dicit Aug. in. d. c. si non licet. His ergo exceptis quosv̄ lex iusta generaliterv̄ ipse fons iustitie de is specialiter iubet occidit quis q̄s homi nē vel seipsum vel quemlibet occiderit [[Fo.cxcvj.]v] homicidij crimine tenetur hec ille. Fal lit hoc in mutilatione que fit causa me dicaminis que licet. Et de hoc. lv. di. ca. si quis el. ij. et. iij.

¶ Vtrū liceat alicui occidere seipsū ne [sect. 3] aliquis cogat eū ad pctm̄. Rñ. q̄ nō vt i d. c. si nō licet. et. xxij. q. iij. displicet. Vñ hiero. in. c. non est nostrū. xxij. q. v. dicit vnde et in persecutiōibus nō l̄z mihi p̄pria manu perire absq̄ eo vbi castitas periclitatur hec ille. Et l̄z aliqui ex hoc dicto dixerint q̄ vbi castitas impugna tur l̄z se occidere hoc est falsum vt p̄z in preallegatis. c. Et ideo hec dictio absq̄ pōitur inclusiue sicut ibi. Pulchre sunt gene tue absq̄ eo. qđ intrinsecus latet. Sic et dictio vsq̄ etiā inclusiue ponitur ff. de pigno. ac. l. j. xij. q. ij. ebrō. Et qđ le gitur de sanson qui se interfecit et idem de aliquo alio dicēdū q̄ hoc fuit ex spe ciali reuelatiōe dei vt đr in. d. c. si nō l̄z. ¶ Quid si iudex occidat malefactorem [sect. 4] ordine iustitie nō seruato. Rñ. q̄ peccat mortaliter sicut et qñ ex animo vindicte vel ex cupiditate occidit q̄ iuste qđ iustum est exequeris dicit tex. in deuterio. et no. in. d. c. reos qđ credo veruz nisi ex aliqua vrgenti causa hoc faceretet noto rie cōstaret occisum dignū morte. Et p̄ hoc facit. c. đ occidēdis. et. c. officia s̄z me lius. c. nō frustra. iij. q. v.

¶ Vtrū liceat occidere furē. Rñ. gl. ī. ca. [sect. 5] cum homo. xxij. q. v. q̄ latronē insidias in itineribus et nocturnū de populatorem agrorum licet cuilibet occidere. C. quando liceat vni sine iudi. l. j. et. ij. latro nem seu furē nocturnum similiter licet diurnū vero non nisi armis se defēdat vt in. c. si perfodiens de homi. Limitat tamen pa. in. c. j. de homicidio et predicta gl. verum quando aliter non potest comprehendī. Facit. l. furē. ff. de sicca. et. c. ij. de homi. Limitant etiā scđo dicē tes q̄ qñ fur nocturnus vel diurnus co gnoscit̄ et res possunt rehaseri p̄ iudicē q̄ nō l̄z occidere. et facit qđ no. bar. ī. vj. l. furē. aliter sic et non solū p̄ eum cui fu rat̄ s̄z ēt p̄ quēlibet irregularis tñ erit tā iste occidēs q̄ ēt iudex de quo ī p̄cedēti dubio dctm̄ ē ēt si fuaret ordinē iustitie. ¶ Vtz vxor a viro filia a p̄re cōmittēdo [sect. 6] adulteriū simul cū adultero possit occi di. Rñ. q̄ p̄r in ipso actu in domo p̄pria vel in domo generi pōt īterficere vtrūq̄ ff. de adul. l. nec in eo. et. l. se marito etiā ignoscit̄ si occidat adulteꝝ quo ad miti gationē pene. C. đ adul. l. gracch⁹. si mō cū adulteꝝ dephēdat ī domo sua cum adultera vt. l. marito. ff. de adul. als nō đ iure antiquo s̄z de iure nouo pōt post tres đnūciatiōes fctās vbiq̄ occidere vt ī aut̄. vt liceat matri et auie. §. pe et vlti. dicit tñ gl. ī. ca. inter hec. xxxij. q. ij. q̄ l̄z tales et similes excusent̄ a p̄ea ciuili nō tñ excusan̄ a c̄pa seu a pctō homicidij vñ in. c. q̄cūq̄ pcutit. xxij. q. vl. đr. q̄ sine aliqua publica administratiōe maleficum furē sacrilegū. adulterū piurū vel quēlibet criminisum īterfecerittrucida [sect. 30] uerit aut mēbris debilitauerit velut ho micida iudicabit̄ et tāto grau⁹ q̄to nō sibi a deo ccessaz ptātē vsurpare nō timuit. Aduerte tñ q̄ aliud est qñ lex aliquid pmittit nō puniēdo vt in occidēdo adulteꝝ. Et sic nō l̄z sine mortall pec cato aliđ ē qñ lex cōcedit sicut qñ diffidat

aliquē vt ī. c. p hūani de homici. li. vj. et similib⁹ q̄ tūc si aliq̄s talē occidit nō aīo vindicte f̄m zelū iustitie sic non peccat f̄m Jo. an. ī addi ad spe. q̄ facit vt minister legis q̄ l3. xxij. q. v. nō ē crudelis et sic concordat istudq̄d hic dicitur cum eo quod dicitur in dubio precedēti ille autem qui aliquem occidit defen dendo se vel proximū nō proprie dicitur homicida.

¶ Vtrū sit homicida q̄ pcutit mulierē [sect. 7] pregnātē. Rñ. q̄ si partus erat iā forma tuset ex p̄cussioē īterijt homicida est. secus si nō erat format⁹. hoc p̄bat. ff. d̄ pe nis. l. si q̄s aliqd. §. qui abortionis.

¶ Vt² letaliter aliquē pcuttēs qui per [sect. 8] cussus postea ab alijs occisus est sit ho micida. Rñ. q̄ sic vt ē tex. in. c. significasti el. ij. eo. titu. si si nō appareat an le taliter p̄cusserit vel ne tñ homicida ē. Jtē homicida est si animū occidēdi ha buit et percussit quamuis non letaliter [Fo.cxcvij.r] si postea ab alijs percussus interijt vt in d. c. significasti.

¶ Mādato seu precepto cōmissum ho [sect. 9] micidiū īputat nō solū mandatario s3 etiā mādanti q̄ vt d̄r in. c. mulieres de sen. ex. Js vere cōmittit cuius mādato delictū cōmitti p̄bat et iō sic peccat mor taliter aut excusat sicut si ipse faceret et perinde determinādū est de mādatori bus quo ad irregularitatē sicut de mādāte p̄cuti clericū q̄ ad excōmunicationem vt. §. excommuicatio. v. casu. j. §. xxxj. et tribus se.

¶ Vtrū p̄latus hñs iurisdictionē tēpora [sect. 10] lem q̄ iniūgit suo officiali sup tali ma leficio inq̄rat et iustitiā exequat sit irregularis et homicida si officialis mādātū exequens aliquē occidi faciat. Rñ. q̄ nō: q̄ dicit tex. in. c. ēpsne cle. vel mo. li. vj. q̄ licet clericis nō liceat cās sanguinis agitare eos tñ cū iurisditōez habēt tēporalē debēt et possunt metu irregularitatis cessante alijs d̄ legare hoc ibi. ¶ Cōsilio etiā efficitur quis homicidia [sect. 11] qñ ex cōsilio seq̄t homicidiū nec solū qñ cōsiliuz est directe de morte alicui⁹ sed etiā qñ cōsulit in causa propinq̄ ad mor tem. s. aliqd ex quo sequit̄ mors. vt not. pa. in. c. ad audiētīā. e. ti. et hoc intellige quo ad causaz p̄pinquā f̄m Jnno. ibi d̄ vbi cōsulit res illicita ex qua mors seq̄tur s3 vbi cōsulit res licita puta cōsuluit vt malefic⁹ capiat vel vt exponat se p̄ patria vel fide xp̄iana q̄ l3 homicidiū sequit̄ nō imputat ei. facit. xxij. q. viij. omni timore et melius. c. hortatu. et precibus adriani et sic nō est homicida f̄m eū. sed ē qd̄ no. ho. in. c. ex literis. de exces. p̄la. et p̄ pan. in. c. j. de furtis et est tex. in. c. si q̄s viduā 50. di. et in. c. sicut di gnū eo. ti. et ibi determinat q̄ cleric⁹ vel alius interrogatus de pena delicti si rñ det q̄ est mors est homicida si casus in minet de p̄nti p̄ dicta iura. S3 ego con cordādo dico q̄ dicit verū Jnno. quo ad pctm̄: sed quo ad irregularitatem dicit verū Jnno. qñ ē ī cōsulēdo rē licitā et nō homicidiū: et qñ homicidium posset nō accipe l3 verisilr debeat euenire. Sicut dictū est. §. Bellū q̄ l3 p̄latis dicit pugnate virilr et hmōi. Et dictū Host. et Pa. itelligit̄ quo ad irregularitatē: non quo ad pctm̄ in eo q̄ cōsuluit sup morte q̄ infalibilter exequet̄ q̄ dicūt q̄ si nō ī minet casus de p̄nti q̄ l3 cleric⁹ cōsulet q̄ est pena mortis puniēdus malefator nō propterea est homicidia. s. quo ad re gularitatē. nec etiam quo ad pctm̄. nisi malo aīo hoc faciat. vt. j. irregularitas primo. §. iij.

¶ Vtrū cōsulēs alicui vt aliū interfice [sect. 12] ret: qui volēs interficere interfect⁹ ē sit homicida. Rñ. q̄ quo ad pctm̄ mortale ē īdubitatū. quo aut̄ ad homicidiū qui dā. vt Jnno. et hos. in. d. c. ad audiētīā re ferūt q̄ si verisilr erat q̄ nō poterat interfici ab illo nō erit homicida nec cōsequēter irregularis. Si p̄verisilr fuit q̄ poterat īterfici. sic erit homicida. S3 Jo. an. ī. c. fi. e. ti. li. vi. et pa. ī. d. ca. ad au diētīā tenēt indistincte talē cōsultorem homicidā cēseri quo ad penā irregularitatis. Et in istud magis assentit etiā Jnno. et est verius.

¶ Quid de eo qui consulit in genere q̄ [sect. 13] adulteri sunt occidēdi vel alij qui tñ de iure nō sunt occidēdi. Rñ. f3 Ro. si repu tabat̄ iuris peritus et errauit nō in api cibus iuris. S3 in iure

claro et certo. sic est irregularis si cōsultus ex suo cōsilio cōfusus aliquē occiderit. Si vero non erat reputatus p̄t⁹ s̄z simplex vel idio ta aut errauit ī subtilitate aliq̄ in q̄ sūt opi. diuerse. sic nō erit irregularis dūmō cas⁹ nō īmineret ð p̄nti. vt. š. dc̄m c̄. ¶ Vtrū cōsulēs alicui vt aliquē inters [sect. 14] cere q̄uis ille cui dedit cōsiliū p̄ multū t̄ps steterit anteq̄ in terfecerit sit homi cida. Rñ. fm̄ Jnno. vj. Pa. recitat et seq̄ tur in. d. ca. audiētiā. q̄ sic quia debebat reuocare consilium. Et si putabat amicum non desistere debebat hoc inimico intimare vt caueret alias nō eua dit q̄uis voluerit de consilio nō credo tamē q̄ debebat reuelare specifice illū cui dedit cōsiliū sed bono modo serua ta eius fama auiset inimicum. et sufficit ex quo cōsiliū reuocauit.

[[Fo.cxcvij.]v] ¶ Quid de cōsulēte alicui. vt se exponat [sect. 15] pro patria vel iure suo. Rñ. Jnno. ī. d. c. ad audientia. q̄ nō est homicida nec ir regularis etiā si interficiat. xxij. q. iij. p̄ mēbris. et. q. viij. hortatu. Si tñ sciret eū ibi moriturū sic videt̄ homicidia et irregularis fm̄ Jnno. et Host. ibidē quos li in ita. qñ cōsuluīt p̄iure proprio ita se exponere. s̄z sec⁹ esset si cōsuluisset q̄ p̄ xp̄o mortē sustineret vel p̄ ecclesia etiā pro patria. quia licet sciat moriturū nō est homicida. nec irregularis. Et sic in tellige Jnno. et Host. vbi. š.

¶ Defensiōe cōmittit̄ homicidiū. puta [sect. 16] associādo homicidā ad factū homicidij vt eū si oporteat defendat et talis q̄uis ēt ei homicidiū dissuadeat tñ fm̄ Ho. homicida erit. Facit. c. henricus de cle. pu. in due. Nec ī hoc distinguīt an aī esset facturus vel ne quo ad irregulari tatem sed quo ad restitutionē bñ est distinguēdū. quia si alias erat facturus non tenetur.

¶ Permissione etiā. cōmittit̄ homicidi [sect. 17] um nō prohibēdo cū pōt. vt ptz in. c. nō īferēda. et. c. sequēti. et. c. fi. xxij. q. iij. S̄z licet gl. in. d. c. nō inferēda hoc referat solū ad prelatos tu tñ dic q̄ cū iura loquātur vniuersaliter. Jō est distinguen duz in illis qui nō sunt p̄lati nec hñt ex officio an dolose omittant̄ phibere et sic credo homicidas si aliquis occiditur. Si vero non dolose hoc nō prohibēt. s̄z ex negligētia vel pusilanimitate. aut q̄ nolunt se īmiscere rumorib⁹ vel nolunt aliū hmōi rumorib⁹ immisceri sicut m̄r filiū vxor virū et hmōi nō credo esse homicidas. Et ad hec faciūt notata ī. c. q̄ te de sen. ex. p. Jo. an. et sequētes l̄z pec cent et forte mortaliter qñ sine periculo omni p̄nt obuiare per iura preallegata non iñ sunt irregulares nō obuiātes ni si dolose vt occiderēt desisterēt.

¶ Vtrū cū q̄s vult aliquē īterficere iniu [sect. 18] ste nisi ego dē sibi aliquā certā pecuniā meā tenear. Rñ. gl. ī p̄n. lxxxij. di q̄ qdā dicūt sic qdā nō ip̄a v̄r tenere q̄ n̄ nisi sit p̄lat⁹ sed ego credo q̄ siue sit p̄latus siue nō q̄ tenet aliter pctm̄ mortale nō euadit si mō h̄z vltra necessitatē sue vi te et illoz q̄b⁹ tenet̄ puidere q̄ sicut tenetur existēti in extrema necessitate sub uenire sic et tali ex quo alio modo nō po test eū a morte liberare.

¶ Vt̄z nō reuelās tractatū hōicidij sit [sect. 19] homicida si sequit̄. Rñ. pa. ī. c. petr⁹. e. ti. Aliq̄ dicūt q̄ nō sufficit q̄ prohibuerit. Jo. an. distinguit q̄ aut dolose nō re uelat et erit homicida aut nō dolose nō reuelat et nō erit homicida et hoc placet Pa. ibidē. Ego credo q̄ si nō reuelat illis q̄ possunt pdesse et nō obesse q̄ erit homicida q̄tūcūq̄ prohibuerit. Et de hoc vid̄ Jnno. in. d. c. petrus.

¶ Vtrū iniuriatus ab aliquo audiens [sect. 20] amicos suos vel parētes velle vindica re sit homicida si nō phibeat expresse. Rñ. fm̄ gl. ī. d. c. petr⁹ q̄ si homicidiū se quīt erit homicida nisi expresse cōdicat: q̄ tractantib⁹ talia si nō cōdicat videt̄ cōs entire. Similis casus est. j. q. iij. q̄. prelatus.

¶ Cooperatiōe ēt cōmittit̄ homicidiū [sect. 21] vñ ī. c. sicut dignū. §. j. e. ti. ðr qđ illi q̄ ad capiedū ip̄z aīo feriēdi aut occidendi accesserūt s̄z man⁹ ī eo nō īposuerint tñ ex quo mors secuta ē homicide sunt fa cit etiā. c. studeat. 50. di. vbi pcutiēs ali quē q̄ īterijt ex p̄cussiōe

siue directe. pu taq̄vuln⁹ letale fuit siue occasiōaliť: pu ta ex pcussione de equo cecidit vel de alio loco ex q̄ casu ĩterijt homicida est. Et sic intellige de coopatiōe simili in q̄ cūq̄ homicidio. vt puta q̄ multi vulne rauerūt de quo ẽt. xxiiij. q. vlti. c. fi.

[sect. 22] ¶ Vtrū exhibēs pñtiā suā ĩ bello iniu sto animādo ɔsulēdo vel inimicis timo rē incutiēdo sit homicida si aliquis ibi occidit. Rñ. pa. in. c. significasti. eo. ti. q̄ sic secus esset in bello iusto. vt. š. belluz et in. c. petitio tua. in. gl. e. titu.

[sect. 23] ¶ Vtrū exhibēs pñtiā suam vbi fit homicidium sit homicida et irregularis. Rñ. q̄ sic si est prelatus ibi habens iuris ditionē ẽ homicida et irregularis ɔ ex. prela. c. ex literis. Alij vero nō vbi ex so la curiositate siant ad videndū: peccāt tamē grauter clerici.

[Fo.cxcviiij.r.] ¶ Vtrū inq̄sitor hereticorū sciens q̄ cū [sect. 24] pronūciauerit talē hereticum occidereť efficiat irregularis pñciādo. Rñ. fm Host. d. c. ad audiētiā de ho. q̄ nō. xxiiij. q. viij. legi. et. q. v. si audieris. ¶ Aīatiōe incurrit homicidiū vt p3 in. d. c. sicut di gnū. limitat tamē pa. ibidē verū quando ĩcitatio seu inaīatio ẽ ad homicidiū spāliter q̄ tunc tenet secus esset si esset incitatio ad odiū in genere q̄ nō teneret de delicto postmodū inde secuto. idē dic quādo aīatio ẽ ad factū licitū l3 homicidiū sequat: sicut cū prelatus hortat in bello iusto vt viriliter pugnēt de hocvide. š. bellum. §. iiij.

¶ Auxiliatiōe ẽt cōmittit homicidium [sect. 25] vt in. d. c. sicut dignū. vnde dicit pa. ĩ. d. c. q̄ p̄stans quodcūq̄ auxiliū quātūcūq̄ modicū in delicto cōmittēdo tenetur etiā custodiēdo vestimēta s3 distingue si vis bene ĩtelligere q̄ aut auxiliū p̄pa ratur ad perpetrandum factum legitimum et iustū: ex quo tamen facto sequit homicidiū. Et sic nō tenetur de tali homicidio talis auxiliator quo ad pctm s3 quo ad irregularitatem. Si auxiliatus fuit directe homicidio bene tenet sec⁹ si ĩdirecte sicut dictū ẽ de auxiliante pu gnātes in bello iusto et hmōi. Aut prestatur auxiliū sup facto illicito ex quo sequitur hmicidiū. Et sic homicida reputatur quātūcūq̄ auxiliū sit ĩdirectū et sic loquitur. d. c. sicut dignuz. Similiter si auxiliū prestat sup homicidio per petrando siue iuste siue iniuste incurri tur irregularitas: si homicidiū factū ẽ. ¶ Vtrū clericus accōmodans arma al [sect. 26] teri sit irregularis si ille ĩterficet. Rñ. q̄ si in bello iusto vel vt se defendat cōtra iniuriātē nō erit. Secus si in bello iniu sto. c. fi. de homi. de materia homicidij quo ad irregularitatē: vide. j. irregulari tas. j. §. j. cum multis sequentibus.

Homicidium. ij.

casuale dicitur: q̄ preter voluntate3 euenit: et ex casu fortuito. de quo. l. di. §. ecōtra. cū multis capitulis sequētibz. Ad propositum eorum que hic dicū tur qualiter puniatur homicidiū si vn⁹ ex pluribus proiecit saxū vel cultellum et hō mortuus est ex illo ictu: et ignorať quis eo3 piecerit no. Spe. in ti. de homi. 7si. pone q̄tuor. et an homicidiū cōmissum p ebrietatē sit casuale et an puniatur pena mortis. no. Abb. in. c. sicut. de test. q̄ nō: et si cōmittat in psonā affinis vel amici p̄sumať casuale nō dolosum. glo. et doc. ĩ. l. j. C. de sicca. et Bal. in l. fi. in. xx. oppo. C. de here. institu.

¶ Vtrū sit homicida quo ad culpā vel [sect. 1] pena3 qui a casu hoīem occidit. Rñ. vt colligo ex gl. ber. ĩ. c. sicut. de homicidio q̄ aut dabat operā rei licite et adhibuit oēm diligētiā quā debuit. Et sic excusa tur ac si nō fecisset. c. ex lris el. j. et. c. dilect⁹. eo. ti. et. l. dist. si duo. Si 7o nō adhibuit ɔbitā diligētiā ĩputaret ei quo ad culpā et penā. s. irregularitatis. l. di. clerico faciēte pōt dispēsari cū eo vt ĩ ordi ne suscepto ministret fm Joā. in. d. c. de clerico. l. distin. Si vero dabat operam rei illicite: siue adhibuit diligentīā vel nō imputatur ei vt in. c. quantum. l. dis. Ex quo patet quid tenendum de multis questionibus.

¶ Quid de clerico qui rixā faciēs super [sect. 2] uententibus eius amicis occiderūt eū cū quo rixabatur. Ad quā respōdendū est: q̄ est homicida et irregularis ita no. pa. in. c. Petrus. eo. ti. et doc. ibidem. et fa cit tex. ibidem limitat tamen pa. si rixā illicite exercebat als non q̄ si fuit sine culpa: factum aliorum nō d̄z sibi impu tari. c. significasti el. ij. eo. tit. limita hoc etiam fm ho. in. d. c. ad audientiam. ve rum si non prohibuit quātū potuit. Si militer non esset homicida nec irregularis: si inimici illius cū quo rixā facie bat supuenissent et occidissent quānis rixa fuisset illicita: q̄ non intuitu clerici eum occiderunt: sed propter inimicitā quā habebant cōtra. eum ita not. doc. in. d. c. significasti el. ij.

¶ Quid de eo qui percussit latronē qui [sect. 3] asportabat res suas ex qua percussione fugere non potuit. ex quo ab alijs postea occisus ē. Rñ. q̄ est homicida et irregularis fm cōmuniter doc. ī. c. significa-[[Fo.cxcvii.]v]sti. el. ij. eo. ti. et ī. c. de cetero. ibidē q̄ dedit operā rei illicite. S̄z si tenem⁹ q̄ ē cleric⁹ licite p̄ defensiōe rez possit pcutere nō erit irregularis dūmodo letaliter nō p̄cusserit: nec aīo occidēdi fecerit et magis placet q̄ opinio doc. q̄ dictū. c. de cetero loquīt de cā p̄pinqua homici dij vt sit irregularis. Secus in cā remota. vt ē ī casu isto ex quo casu nō habuit aīm occidēdi. Et p̄ hoc facit. d. c. signifi casti. et. c. exhibita. e. ti. ff. loca. l. q̄ domuz ī fi. et v̄r sēsisse gl. ī. d. c. d̄ cetero. et ī. c. tua de homi. nisi forte dicas q̄ l̄z daret operā rei licite: tñ debuit cogitare q̄ si vulneraret eū nō valēs fugere q̄ occiderēt. ex quo erat verisimile. et sic erit irregularis. S̄z mihi nō placet. Nā vt h̄r ī. d. c. tua cleric⁹ vulnerās grauiter furē ingressum suā domū: l̄z fur postea captus sit duci⁹ ad officialē: q̄ officialis mittēs clerico p̄dicto: vt exponeret si qua sciret de p̄dicto fure ītersignia: sed nūcijs tribuens cultellū et sotulares quos a fure abstulerat si ī nullo alio se impediuit li cet talis fur occidatur nō est irregularis ergo nec a fortiori predictus.

¶ Quid de eo q̄ vidēs latronem clama [sect. 4] uit: ex quo clamore capt⁹ fuit et occisus latro. Rñ. q̄ est homicida et irregularis vt t̄z Jnn. et Host. et sequīt Pa. in. d. c. significasti el. ij. etiā si nō habuit aīm ad mortē: q̄ debuit cogitare de homicidio qđ cōiter sequīt ī tali clamore et hoc credo vez fm pa. ibidē si cōiter sequīt als nō ex quo aīm nō habuit vt occideretur similiter nō est irregularis qñ clamauit p̄ sua liberatione q̄ ille volebat eū īter ficere. Secus si pro rebus vel alijs vt. j. dicitur homicidium.

¶ Quid de ludēte cū p̄gnāte q̄ disp̄giť. [sect. 5] Rñ. fm Jo. an. et sequīt Pa. ī. c. sicut ex li teraz. e. ti. si cōditio ludi erat gracilis et ludus fuit licit⁹ rōne p̄sone vt q̄ maritus frater vel alia p̄sona cōiuncta non erit irregularis q̄ nō est in culpa aliq̄ eo qđ ludus leuis nō est p̄hibitus ī pre gnāte dūmodo p̄sone cōueniat ludenti cum ea alias sic.

¶ Quid de clerico vel quocunq̄ alio q̄ [sect. 6] implorat officium iudicis p̄ recuperan dis suis rebus licet sciat p̄ certo q̄ sine sanguinis effusiōe nō poterit recupera re. Rñ. q̄ nō est irregularis fm Jo. an. et est tex. in. c. ij. eo. ti. li. vj. dummodo premittat p̄testationem q̄ nō intendit ad vindictam sanguinis et hoc tene l̄z vin centius tenuerit cōtrariū q̄ ita declara tum est in. d. c. ij. et credo vez qñ alio mō nō pōt recuperare. et sic intellige p̄fatuz c. ij. quando mortem non intēdebat sed recuperationē suam q̄ si intentio erat maculata erit irregularis si mors vel mutilatio est secuta f̄z Host. et sic intelli ge. c. ex l̄ris. de exce. prela. et. xxij. q. v. c. ij. et de pe. di. j. c. piculose. Jdē tene etiāz si furem capiat et iudici tradat fm limi tationem predictam.

¶ Quid si post suspēsiōe seu occisiōe [sect. 7] letetur et habeat gratū. Rñ. q̄ nō erit irregularis quia lex promotionis attēdit factum. xv. q. j. c. fi.

¶ Quid de sacerdote qui p̄ edificatio [sect. 8] ne ecclesie v̄l domus aduocauit aliquē in adiutoriū qui casu interijt. Rñ. q̄ nō est irregularis si nihil de contingentibus omisit. c. fi. eo. ti.

¶ Quid de ludente cū alio q̄ a casu oc [sect. 9] cidit sociū. Rñ. q̄ si ludebat cuz psonis cū q̄b⁹ erat licitū et ludo licito et verisilr ex cōditiōe ludi talis casus euenire nō debebat nō est irregularis vt p̄z in. c. la. tor. eo. ti. vbi cleric⁹ ludēs cū clerico qđ l̄z et nihilomin⁹ vn⁹ ipsoꝝ alterum acci piēs et p̄sternens ad terrā cultellū sibi īfixit mortu⁹ est et tñ p̄strat⁹ nō est irregularis q̄ cōditio ludi nō erat p̄sternēdi. et iō nō fuit ī culpa s̄z p̄sternens. Si ꝛo nō cōsiderauit cōditionē ludi ex qua tale qđ euenire poterat erit irregularis vt ī. c. cōtinebāt. eo. ti. vbi volēs equita re sup sociū q̄ hēbat falcē in latere occisus est et soci⁹ est irrregularis q̄ cōditio ludi erat vt q̄ tetigisset baculū alterius sup euz eq̄taret et iō debebat deponere falcē ex q̄ ludi ista erat cōditio si tñ phi buisset ne eū eq̄taret t̄z. pa. ī. d. c. q̄ nō es set irregularis. Hos. tñ et lij tenēt q̄ etiā p̄pter ludi cōditionē q̄ potuit eueni-[Fo.cxcix.r]re. s̄z pa. opinio magis pl̄z pōt tñ ep̄s dispēsare ī casu: quo efficit irregularis vt ī subdiaconatus officio ministret si subdiaconus erat vt in. d. c. cōtinebāt. ¶ Quid de eo q̄ dat poculū amatoriū [sect. 10] ex q̄ seq̄t homicidiū quis nō intēderet. Rñ. q̄ homicida ē et irregnlaris vt no. pa. ī. c. si aliqs. e. ti. facit. l. si qs aliqd §. q̄ abortiōis. ff. de penis. rō q̄ dat operā rei illicite secus si nō sequit homicidiū puta q̄ fet⁹ nōdū erat format⁹ q̄ l̄z pec cet mortālꝝ q̄cūq̄ dat aliqd ad potañ. vel ex libidine vel odio et hmōi vt non possit gñare aut cōcipere vel nasci soboles concepta vt p̄z in. d. c. si aliqs. tñ irregularis est vt ibi glo.

¶ Quid de eo q̄ īsequēs aliū q̄ ex fuga [sect. 11] cecidit et mortu⁹ est. Rñ. q̄ ē homicida si fugiēs timebat de graui malo sibi in fligēdo nisi fugeret sec⁹ si de leui et cā ludi. vnde pan. ī. c. exhibita eo. dicit q̄ si qs p̄ijcit lapidē vt aliū pcutiat dūmō p̄cussio nō possit esse grauis et ali⁹ ne pcutiat fugiēs cadat et occidat non erit irregularis vel si p̄ijceret lapidē a remotis et ali⁹ timēs fugeret et corruēs interiret silr nō est irregularis. sec⁹ si vt grauiter pcuteret vel iactus potuisset grauē p̄cussionē facere nisi ali⁹ fugisset q̄ tūc teneť de homicidio q̄ tūc noxi⁹ esset ludus etiam in pueris.

¶ Quid de illo puero q̄ vesicā porci in [sect. 12] flatā violēter frāgēs ex terremotu mulier grauida expauefacta fugiēs dispsa est. Rñ. q̄ nō est homicida nec irregularis per doctrinā Pa. in. d. c. exhibita. quis Jnn Abbas et Vicē. videant sen tire q̄ tā ī isto q̄ ī p̄cedēti īputeť ei homicidiū. S̄z mihi vř durū nec tex. ī. d. c. videt velle vnde nō q̄libet cā d̄z attēdi s̄z p̄pina ad hoc vt sit irregularis. fa cit. ff. ad. l. cor. de siccar. l. nihil īterest in gl. Nō em̄ q̄ faber facit cultellū est homicida si tamē aīo nocēdi facit et mino rē diligētiā adhibuit tūc cōsiderat cā re mota f̄z Ber. ī. c. de cetero. et. c. p̄sbytero rū de homi. vnde q̄cūq̄ pcutit aliū vul nere nō mortifero tñ ex imperitia medici vel incuria vel expositiōe ad labores et sudores ille morit nō est irregularis fm Ber. in. c. exhibita de homici.

¶ Quid de clerico q̄ venādo vel se exer [sect. 13] cēdo iaculū p̄iecit et aliū a casu interfe cit. Rñ. q̄ teneť de homicidioet ē irregularis siue adhibuerit diligentiā vel ne q̄ dabat operā rei sibi illicite. c. hij qui arborem. §. si vero. 50. distinctione.

¶ Quid de custodiētib⁹ īfirmos q̄ ad [sect. 14] eoꝝ petitionē dederūt eis vinū vel ali qđ hmōi. Rñ. q̄ si certū ē eos mortuos p̄pter hoc et ipsi hec potuerūt p̄uidere q̄ irregulares sunt nō debēt tamē face re sibi hanc conscīam q̄ p̄pter hoc sint mortui fm Rodo. quādo bono aīo id fe cerūt nisi sit euidēs culpa vel dissoluta negligētia. Et si habēt cōscīam debent deponere ad cōsiliū boni viri nisi ꝛ p̄ce ptū medici exp̄sse dedissent q̄ nō excusarent vt no. in. d. c. tua nos de homici. idē dic de vertētib⁹ infirmos vnde vel apostema frangiť vel anelitus obturatur et suffocatur.

¶ Quid de pentib⁹ q̄ a casu p̄prios fi [sect. 15] lios occiderūt. Rñ. si ex culpa graui vl leui teneť de homicidio vt p̄z ingl. c. fi. de his q̄ p̄pri. fi. occi. Nā dat eis p̄ cul pa graui penitētia. vij.

vel. v. annoꝝ p leui triū. Si aut nulla culpa ꝑcessit nō tenent. No. tamē fꝝ Host. et Pa. et alios doc. in. d. c. fi. q si culpa sit occulta siue grauis vel leuis nō dꝝ dari pñia publi ca ꝝ qđ faciūt multi q ĩponūt publica pñiam de qua in. c. 50. dist. et male qꝑ fieri nō dꝝ talis pñia nisi crimen adeo fuerit graue q totā omouerit vrbē vt. i. d. c. in capite. collocare tamē apud se filios tenellos parentes nō debēt aliter sunt ĩ culpa. ij. q. v. cōsuluisti. eteis ĩputat homicidiū si sequit nisi forte ita paupe res essent q nō possent eos pānis foue re ꝝ frigora qꝑ tūc tenēdo apud se in lecto si debitā faciunt diligētiā in reliqs nō tenent aliqua culpa qꝑ duobus malis cōcurrētibꝫ minꝫ eligīt. xij. dist. ner. ni. et ideo si est minus periculū collocare penes se qꝑ aliter tenere excusantur. ¶ Quid de tenētibus aīalia puta vrsū vel leonem que aliquē interfecerunt [[Fo.cxcix.]v] Rñ. si nō fuerūt in aliqua culpa nō tenent de homicidio als sic. puta qꝑ erāt ferocia et nō tenuerūt ligata et hmōi. ar. c. hi q arborē et. c. sepe. 50. di. et qđ no. ĩ. c. de occidendis. xxij. q. v. Et hoc rene lꝝ hos. in. c. ad audiētiā de hoī. videat tenere q nullo modo sit irregularis. nisi fuerit in malitia vel lata culpa. ar. l. j. et. fi. ff. si quadru. pau. feci. di.

¶ Quid de illo q vocat milites ad defē [sect. 17] sionē sui iuris si aliqs ibi occidat. Rñ. nō dicunt de homicidio. vt ĩ. d. c. de occidēdis. et. q. ij. eadē cā. c. maximianꝫ. ¶ Quid de medico cui ꝑter volūtātē in [sect. 18] firmꝫ mortuꝫ est in manibꝫ seu sub cura. Rñ. si ista quatuor cōcurrāt nō hꝝ cul pā. Primū q istud officiū sibi cōueniebat qꝑ nō erat ei ꝑhibitū exercere sicut ē clericis et religiosis chirurgiā ĩ. c. snīaz et. c. nō magno ne cle. vel mo. ¶ Scōm si erat peritꝫ ĩ arte. ¶ Tertiū si exhibuit oēm diligētiā fm artē. ¶ Quartū si in formauit de his q sunt ōria egritudini infirmi. Nā istis seruatis nō ĩputat ei homicidiū. ita no. pa. ĩ. c. ita vos. eo. ti. alias teneť de eta. et qualit. c. ad aures. ¶ Quid de eo q ĩpelliť in aliū et ille mo [sect. 19] riť vel de eo q declinās eū q volebat ꝑcutere ꝑcussus est aliꝫ ex tali declinatione et occisus. Rñ. fm Hug. in. c. sepe. 50. di. nō est irregularis: nec homicida nisi in fraudem fecerit.

¶ Quid de eo q mādauit aliquē ꝑbera [sect. 20] ri ĩhibēdo ne ĩterficiat vel mutilet. Rñ. si mādatori ĩterficit vel mutilat seu in terficiť vel mutilat ꝑpter talē ꝑcussionē faciēdā homicida iudicat mādator qꝑ mādādo in culpa fuit. c. is q. eo. ti. l. vj. qm verisiť hoc posse euenire debuit cogitare ibidē. Idē dic de eo q mandat aliquē capi qñ verisiť mors poterat cōtingere et hoc q ad eū q iuste et ex officio mādāt. Secꝫ in alijs: qꝑ qualitercunqꝫ mors sequatur irregulares sunt quam uis verisimiliter nō debebat euenire. ¶ Quid de illo q volēti fugere inimi [sect. 21] cos propter timorē mortis consuluit vt remaneret et pacē ꝑcuraret ꝑpter q re māsīt et occisus est. Rñ. nō teneť quādo bono animo fecit habēs ꝑbabilē cām credēdi q ex remāsiōe nō ĩmineret peri culū: puta qꝑ inimici erāt eiꝫ cōlanguinei vel tales amici q eos poterat cohibere: secꝫ esset si nō habuit ꝑbabilē cāꝫ credēdi vel si habuit nō tamē fecit quā tū potuit. qꝑ sic imputaretur ei homici dium. vt in. c. tua nos eo.

¶ Quid de eo q misit puerū ad adaquā [sect. 22] dū equū monēs vt caueret a flumine q submersus est. Rñ. si rōnabiliter poterat dubitari est irregularis aliter non. ¶ Quid de illo q cū corrigia que habe [sect. 23] bat gladiū verberans famulū interfecit. Rñ. q est irregularis. qꝑ ꝑbabiliter debebat credere occasionem non remo uendo gladium.

¶ Quid de illo qui interrogatꝫ de ma [sect. 24] lefactore ipsum eis ostēdit. Rñ. si ꝑbabiliter potuit cogitare q ad mortē eū quererent est irregularis alias non. de hoc etiā habes. j. irregularitas in principio Et ibi vide multos casus.

Homicidium. iij.

cōmittitur necesse sitate. s. defensio nis que quādo et quomodo liceat vide s. defensio.

¶ Quid si violentia infer̃ reb⁹ solum [sect. 1] Vtrū occidēs p̃ ipsis saluādis excusẽ. Rñ. pa. in. c. significasti el. ij. eo. q̃ nō cle ricus nec etiā p̃ ipsis recuperādis vt in. c. suscepim⁹ eo. Si x̃o est laicus de iure ciuli est clarū q̃ pōt impune occidere. si aliter saluare nō poterat eas vt in. l. furē. ff. de sicca. et in. l. itaq̃. ff. ad. l. aq̃. et hoc habebit locū in omni foro cō tētioso seculari. S3 quo ad irregularitatē tam clericus q̃ laicus occidēs vel mutilās pro ipsis saluādis erit irregularis. vt p3 in. c. suscepimus eo. No. gl. xxij. q. iij. in principio. An aute3 peccet mortaliter occidēdo pro rebus saluandis dic vt. s̃. defensio. §. iij. et. v.

¶ Quid si violētia infer̃ psone solum [sect. 2] vel psone et reb⁹ simul. Rñ. pa. in. d. c. si gnificasti q̃ aut pōt euitare fugiendo aggressorē et sic cleric⁹ tenẽ fugere p. d. c. suscepimus in laico. no. Bar. in. l. j. C. vnde vi. vidẽ tenere q̃ nō tenẽ fugere [Fo. cc. r] quia fuga est iniuria vt. l. itē apud labeonē. ff. de iniur. et dicit Cyn. in. l. si ex plagijs. §. taber narius. ff. ad. l. aq̃. q̃ fuga reddit fugiētem vilior ē. Ergo sicut l3 p̃ iactura rerū multo magis p̃ iniuria corporali que est maior iniuria. l. in seruo3. ff. de penis. Tu dic q̃ siue in cle rico siue in laico si potest fugere nō licet occidere vel mutilare aliter incidit ī penā irregularitatis fm Ray. et Ber. Go. tñ tenet q̃ post peracta3 penitētiā poterit in susceptis ordinib⁹ ministrare sine dispēsatione sed non ascendere ad maiores et ita intelligit. c. de his cle ricis. Si vero aliter nō pōt fugere nec euadere nisi mutilet vel occidat sic lici te tā clericus q̃ laicus occidit vel mutilat et sine oī pena irregularitatis vt in cle. vnica. eo. et sine oī peccato ita q̃ statim presbyter posset celebrare f3 Jo. de ligna. tractatu de iusto bello. Facit. ca. olim el. j. de restitu. spoliato dummodo non faciat. animo. vlscendi facit pro hoc. ca. ij. eo.

¶ Quid si interficit p̃ defensione perso [sect. 3] ne alterius quā aliter nō poterat salua re. Rñ. q̃ licet hoc possit sine oī peccato quādo volebat iniuste talē personā in terimere tñ irregularis efficĩ vt no. in d. cle. vnica eo. vide. s̃. cleric⁹. ix. §. vlti.

Homicidiū.

iiij. s. spirituale cōmittitur in anima solum multis modis. ¶ Primo prelati non arguens. xliij. di. ephesis. ¶ Secundo aducens subditos in desperationē pro pter austeritatem. xlv. di. recedite.

¶ Tertio quicūq̃ defraudet res ecclesie. xij. q. ij. qui christi et. c. qui abstulerit. ¶ Quarto nō soluēs legata defunctorū. xij. q. ij. q̃ oblatiōes cū duobus. c. se. et dicūtur mēbra diaboli. xij. q. ij. cu3 de notisimā. Quīto ð reb⁹ alienis faciēs elemosynas. xiiij. q. v. imolans. xvj. q. j. decime. ¶ Sexto alios ad maluz pronocās de cōse. dist. iij. q̃ris de pe. di. j. noli. ¶ Septimo decimas debitas nō soluēdo. c. fidelissīe. ¶ Octauo prouocās ad iuramentū quem scit false iura turū añ. questi. v. ille. ¶ Nono odium alteri gerēdo de pe. di. j. homicidiorum j. Jo. iij. Decio alteri ð trahēdo. d. c. homicidio3 et. vj. q. j. summa īīqtas. ¶ Vñ decimo moriēti penitētiā negādo. xvj. q. vj. agnouim⁹. ¶ Duodecimo ð se ma lū suspitionē dando. xj. q. iij. non sunt audiēdi. ¶ Tertiodecimo oppressiōe3 vel iniustitiā aut iniquitatē exercendo de pe. d. j. oīs. Quartodecimo causa libidinis explēde vel odij meditatione ho mini vel mulieri aliquid faciēdo vl ad potanduz dādo vt nō possit gñare aut cōcipere vt in. c. si aliqui de homicidio.

Homicidium.

v. quo ad penam. s. irregularitatis et als de iure canonico. Vtrū oīs homicida sit irregularis. Rñ. q̃ sic quilibet qui occidit post baptismū per industriā et per insidias vt no. Pa. in. c. j. de homicidio et ibi patet ex tex. et etiā est irregularis oīs homicida volūtarie occidens siue

ex iustitia siue legis aut canonis permissione siue ex vindicta siue sine peccato siue cū peccato solūmodo excipiūt ille q̄ occidit nō valens aliter euadere et hoc intelligo si habet occidēsvsuz ra tiōis q̄ oīs furiosus infans et dormiēs si occidūt nō sūt irregulares cle. vnica eo. ti. vnde iudex quātūcūq̄ ex iustitia procedit est irregularis. lj. dist. aliquantos et accusator aut testis vel etiam notarius sententiam scribēs vel proferēs aut attestationem scribens vellegens dum publicantur. Aduocatus intellige contrarium vel etiaꝫ pro reo si mors infligatur accusatori. assessor et quilibet alius officialis in causa mortis vel mutilationis membri irregularis est. vt not. in. di. ca. aliquantos et per totum extra ne cle. vel mo. sententiam et in gl. in summa lib. di. Et non solum quando quis interficit vel mutilat per se is sed etiaꝫ ex mandato consilio defensio ne. permissione. cooperatione. animatione. auxiliatōe secundum q. s̄. in. j. ca. huius tituli declaratum est fore homicidas solum excipio quo ad irregularitatē eum q̄ non obuiat cum possit q̄ lꝫ sit homicida fꝫ q̄ dixi. s̄. nō tamē [[Fo.cc.]v] credo erit irregularis nisi fꝫ q. s̄. dixj. Homicidiū. j. §. xvij. q̄ lex promotiōis factū requirit. xv. q̄o. i. si quis nō irat⁹. Et pro his oībus facit. c. sicut dignū e. ti. etiā si occisus vel mutilatus sit paganus. 50. di. clericū. homicida ꝑo casualis in casu in quo ei imputatur simi liter irregularis est alias non. Et qui sunt dictū est in. ij. c. huius tituli homicida. siꝫ ex necessitate nō excusatur ni si ꝑ euasione sue ꝑsone. vt dictū ē. c. iij. huius ti. homicida ꝑo spiritualis nullo modo irregularis efficitur ꝑ baptismū etiam tollitur irregularitas homicidij añ commissi vt. s̄. baptismus. vij. .§. iij. De cōtentis in hoc. §. et signāter in versi. seq. et q̄ homicida pōt per papaz ad epātū ꝑmoueriet dꝛ ep̄s donec remoueat sed si scienter est ꝑmotus dꝛ cū eo dispēsātū vt no. Jnn. in. c. cū nostris de conce. preben. et. Bar. in. l. barbarius col. x. ff. de offi. preto.

¶ Vtrū cū homicida voluntario solus [sect. 1] papa possit dispēsare. Rñ. fꝫ cōmuniter doc. in. c. sicut dignū. e. ti. q̄ sic ꝑuis gl. tenuerit q̄ nec etiā papa possit. Sꝫ tu tene cōiter cū do. q̄ pōt immo dicit pa. in. c. ego de iureiur. q̄ clīci possunt vti armis etiā offensibilib⁹ de Inīa pape q̄ solū est ꝑhibitū de iure positiuo. sꝫ eo īferior nemo pōt dispēsare q̄tūcūq̄ ēt sit occult⁹. c. vl. de tēpo. ordi. vincentius tñ tenet. q̄ si oīmino occultū est et egit penitētiā q̄ nō īdiget dispēsatiōe. q̄ ecclesie nō est obnoxius q̄ peccatuꝫ occultū. xxxij. q. v xpīana. nec de eo pro ꝑter penitentiā q̄ ei satisfecit et iō celebrare pōt et vti ordinibus sine alia dispēsatiōe. Lau. ꝑo. et Jo. cōcordāt cū Vi cē. si nō dispēsatio ep̄i interuenit pa. ꝑo in. c. ex tenore. de tēp. or. tenet q̄ si ē oīmino occultū ꝑut occultū distinguitur cōtra ꝑbabile sic respiciendo legē ꝑ motionis publicā sic non indiget sꝫ si aspiciamus ad legē cōscientie informa tā ex lege positua sic īdiget dispēsatio ne qđ intelligo de dispēsatione nō papali. sed ep̄ali vt satisfaciat cōscientie. et ad. c. fi. de tēpo. or. quod vñ cōtrariū. Re spōdetur q̄ loquīt de dispensatiōe nō papali sed ep̄i q̄ ē necessaria vt tꝫ lau. et Jo. et sequīt archi. l. di. de his et videē tenere ēt Pa. ne q̄s cōstituat se iudicē ī cā ꝑpria existimādo oīno occultū quod forte nō est qđ no. q̄ facit ad multa.

[sect. 2] ¶ Vtrū cū homicida casuali q̄ est in cul ꝑa īferior a papa possit dispēsare. Rñ. pa. in. c. cōtinebat. e. ti. q̄ ep̄s pōt dispēsare in minorib⁹ solū vt in. c. ad audiētiā eo. ti. archiep̄s ꝑo vt cōmissarius ꝑa ꝑe pōt in subdiaconatu tñ in diaconatu verovel presbyteratu solus papa dispēsare vt in. d. c. continebatur.

¶ Vtrū mutilatio mēbroꝫ extra casum [sect. 3] infirmitatis parificetur quo ad peccatum mortale et quo. ad irregularitatē et ei⁹ dispensationem homicidio. Rñ. gl. singularis in cle. vnica. e. ti. q̄ sic facit c. aliquātos lj. dist. cū multis alijsibidē. et. c. clericis ne cle. vel mo. et. c. in archiep̄atu de raptō. c. is qui. de homici. lib. vj. et alijs allegatis in dicta glo.

¶ Vtrum ep̄s possit dispensare cuz ho [sect. 4] micida circa beneficium. Rñ. fm Host. q circa simplex potest. sed circa curatū non sed solus papa ar. c. fi. de fili. p̄sby. No. Pa. in. c. fi. de pug. in due.

¶ Quid si nō mutilat sed debilitat an [sect. 5] sit irregularis. Rñ. pa. in. c. de diacono. qui cle. vel vo. q non. arg. j. q. j. sicut vrgeri. quia licet membrum debilitatum sit quasi inutile quo ad operationem. tamen valet saltem ad decorem. et in pe nis facienda est mitior interpretatio. concor. Gaspar. in. d. c. diacono. In con trarium tamen facit qđ no. Cy. ī. aut. s3 nouo. C. de seruis fug. Vnde bar. ī. l. ij. ff. de publi. iudi. in fi. dicit q mutilatio pprie est qñ mēbruz ledit ita q nō pōt exercere suū offm̄. Hoc pbatur in. l. idē ophili⁹ in prin. ff. de edil. edic. Truncatio 70 est qñ ex toto abscindit mēbrum d. cle. vnica. Nō dicit trūcat s3 mutilat. Et iō intellige q nō est irregularis qñ q̄s nō debilitat ex toto s3 qñ ex toto ita q nihil pōt facere sic teneo q sit irregularis p. d. cie. vnicā. et. c. q pcutit. xxx. q. vl. [Fo. ccj. r] ¶ Vtru3 truncatio vel mutilatio digiti [sect. 6] inducat irregularitatē. rñ. do. Car. ī cle. predicta q nō. s3 cū fit in principalib⁹ mēbris f3 Lau. al. c. j. d. cle. pug. ī due. quod loquitur d mēbro. Pro quo no. q mēbrū proprie sumptū et stricte est fm bar. et Jo. de imo. in. l. ij. circa fi. ff. de publi. iudi. pars corporis habēs officium separatū et distictū. sicut manus ad pal pañ. et pes ad ambulañ. facit ca. singula. lxxxix. d. iuncta glo. Facit tex. ī. d. c. sicut vrgeri videor. et in aut. p̄dicta sed nouo iure. Digitus aute3 nō est pprie mēbrū. s3 ps mēbri. seu offm̄ mēbri. vt ī l. non sūt liberi. ff. de statu ho. et. d. l. idē ophilius. Et iō optime tenendum nō esse irregularem talē truncatorem vel mutilatorem.

¶ Qua pena puniūt p̄r qui occidit filiū [sect. 7] vel filius q occidit patrē. Rñ. pa. in. c. j. d. his qui fi. pro. occi. fm leges ponatur in sacco de corio cū cane simia vipe ra et gallo. et sic p̄ijciatur in flumīe. Si nō h̄r portatur in insulā a feris đuorā dus. l. vnica. C. de his q pa. vl. fi. occi. et l. j. ff. ad. l. pō. de paricidijs.

¶ Qua pena puniuntur alij homicide [sect. 8] clericus d3 exponi et sine alia incorrigi bilitate tradi curie seculari hoc intelli ge qñ volūtarie occidit. Si vero a casu tūc gl. in. c. fi. de illis q fi occi. dicit q si a casu nulla culpa p̄cedēte sic nulla pe nitētia imponiūt nisi forte ad cautelam qz bona3 mentiū est culpā agnoscere vbi culpa nō est. c. cōsiliū. §. ij. de obseruā. ieu. xxv. di. ad eius et de pe. et re. ca. quesitū si vero culpa p̄cedēte. dic vt §. homicidū. ij. §. xv.

¶ Ad qđ tenēt homicide. vide. j. Resti [sect. 9] tutio primo in ver. homicida.

Homo

constituitur ex aīa et corpore altero istorum deficiente nō est homo. vt pt3 ex. c. cuz christus de he re. et in ca. in quadam de cele. mis. et in c. sicut de homicid.

De cōtentis in hoc. §. et an appella tione hominis in statuto veniat hō nō dū nat⁹ Bal. q non in. l. cū in veteres. C. de fideicō. liber. Saly. et Jacob. butri. aliter dicūt in. l. pe. C. de sicc. et Bal. ī. l. qđ dicitur. de liber. et posthu. nec etiam homo mortuus. Bar. no. ī. l. promissor. la. ij. de consti. peccu.

¶ Vtrū liber hō possit dari in pignus [sect. 1] et in subsidiū alia3rerū deficientiū. rñ. q nō. Facit. c. lator de pigno. īmo p̄dit recipiēs eū in pign⁹ debitū. et tantūdē de suo dare tenēt detēto vel eius pentib⁹ vt no. gl. in. c. ex rescripto de iureiur. et. C. de ac. et obli. aut. oīno. Vbi dicitur q quadruplū restituat. rō qz illa q non sunt in nostro cōmertio obligari nō pnt l. j. §. eā rē. ff. q res pigno. S3 liber homo nō est dñs mēbrorū suorum. l. liber hō la prima. ff. ad. l. aquil. Et iō pulchre dixit bal. in. l. ij. C. de patrib⁹. q fi. distra. q illa. l. ij. habuit ortū a legibus antiquis secundū quas p̄r poterat occidere filios. l. in suis in fi. ff.

de libe. et post. que hodie est correcta. Et ideo solū permittitur vēditio causa paupertatis seu egestatis victus q̄ filius sic vēditus potest se redimere preciū offerēdo ipse vel alius pro eo vel mancipiū: vt in. d. l. ij.

¶ Vtrū liber hō possit dari in obsidez. [sect. 2] Rñ. qđ de iure non pōt. nisi papam et imperatorē. vt no. ī. l. obsides. ff. đ testa. et. l. diuus. ff. de iure fisci. et p̄ euz qui nō recognoscit superiorē. vt no. Bar. in. l. famē. ff. đ pub. iudi. et in. l. hostes. ff. de cap. et in. l. j. §. de q̄. ff. đ postuļ. Tñ đ cō suetudine vsurpatū est 3riū f3 glo. ī. l. ij. C. de patrib⁹ q̄ fi. distra. Et sic facto seruatur vt etiā ciuitas q̄ recognoscit superiorē det obsides et alij similes et h3 talis cōsuetudo vim legis: de quib⁹. ff. de legi. immo videtur licere đ iure cōi dare obsides p̄ pace seruāda secūdum gl. in. c. vt pridē. xxij. q. viij. sed nō pro pecunia vt in. di. c. ex rescripto. et. d. l. ex rescripto. et. d. l. j. quia liber hō non potest obligari. pro pignore nō potest ha beri ī eo ius pignoris. sed tantū ius re tentionis.

Honestas

requiritur in omni nego cio q̄ ēvnū p̄ceptū iuris instit. đ iusti. et iur. §. iuris p̄cepta sunt. [[Fo.ccj.]v] hec honestevīuere et c. Jn matrimonijs. ff. de ritu nup. l. sp in cōiunctionib⁹ nō solū q̄ liceat cōsiderandū est. sed et qđ honestū sit hec ibi. Jn lege dist. iiij. erit aut in voto ca. magne de voto. Jn iuramēto. xxij. q. v. đ forma. nec fisco rē quā vendit retractare permittit ppter honestatē. l. vlt. C. ne fiscus rem quam vē. eñ. li. x. Nec actio furti datur viro 3tra vxorē. nec patri contra filium vel econtrario ppter honestatē. ff. đ furtis. l. si quis vxori in prī. et. §. j. C. de fur. l. fi. nec arrogato. l. nec ea. §. pe. ff. de ado. ppterea dicit tex. in. l. ex dāni infecti ī prin. ff. de dāno infe. honestus modus seruā dus est et nō immoderata cuiusq̄ luxuria sequēda est ppterea dicitur ī. l. fili⁹ qui. ff. de cōdi. insti. nā que facta ledūt pietatē extimamus verecūdiam nostrā et vt generaliter dixerim que contra bo nos mores fiūt. nec nos facere posse credendum est: hec ibi.

De no. hic. et que sunt honeste persone no. Bar. in. l. j §. si quis ipsi ppri. et ibi do. de ope. no. nū. et Spe. in ti. de pri mo et secūdo. decre. §. iam de primo effectū et. §. si quid.

Honor

est maximū exterioruz bono rum vnde potentatus et diui tie ppter honores desiderabilia sunt. iiij. Ethī.

¶ Cui debetur honor. Rñ. q̄ solum vir [sect. 1] tuti. fm Philo. iiij. ethī.

¶ An sit honor preferē⁹ vtilitati. Rñ. [sect. 2] q̄ sic. ar. i. l. Juli. ff. si quis ob. cā te.

¶ Vtrum possit appeti honor sine pec [sect. 3] cato. Rñ. q̄ non. Vnde phi. iij. ethī. dicit q̄ non sunt vere fortes qui propter honores faciūt fortia. Nec ob. q̄ honor est premium virtutis. iiij. ethī. et propter ea sit appetib ilis. quia illud est veruz q̄ est premium virtutis ex parte aliorū qui scilicet non habent magis quod re tribuat propter ea dicit idem Philo. ibidem q̄ honor est propter virtutem non virtus propter honorem. nec ob. quod idem philosophus dicit q̄ hono rum amator priusq̄ oportet vel vnde non oportet vituperabilis est. Ergo sine peccato aliquando potest appeti q̄ concedo quando non propter seipsum appetitur. Sed ad gloriam et laudem dei vel salutem animarum alias semper peccatum est.

[sect. 4] ¶ Vtrum sit mortale peccatum inordinatus appetitus honoris. Rñ. q̄ sic secūdum q̄ ambitio est mortale peccatū de quo vide ambitio alias non.

¶ Vtrū oblatu honor sit suscipiendus [sect. 5] Rñ. q̄ non nisi lecundum q̄ dicitur. j. q. j. non est in fi. Quisquis igitur sacerdotium non ad elationis pōpam sed ad vtilitatem adipisci desiderat prius vires suas cum eo q̄ est subitutus honore metiatur: vt si est impar absteineat et ad id cum mctu etiam cui sufficere existimat accedat. hec Grege.

[sect. 6] ¶ Vtrum querēti sit dandus. Rñ. q̄ nō immo auferendus. vt prima questio scx ta capitulo sicut his. Fugienti vero est dandus. ibidez et octaua questione pri ma in scripturis. ¶ Vtrum doctor qui in docendo prin [sect. 7] cipaliter querit suum honorem peccet mortaliter. Rñ. Henricus de gandauo primo quolibet. questiōe. xxxiiij. q̄ qui vtitur aliquo principaliter ad quod nō ordinatur in quo deum cōtemnit peccat mortaliter. et sic concludit q̄ doctor qui principaliter querit honorem suuz in docendo. et. sic prefert honorem suuz honori diuino peccat mortaliter. quia vt dicit Augustinus libro primo de doctrina christiana. ad fidem spem et caritatem totaz militat diuina scriptura que principaliter ordinatur ad honorem dei. In quo deus contēnitur si principaliter ad alterius honorem ordinetur. Sed sane intellige et limita verum quando legit aliquid quod est principaliter ordinatum ad honorem dei. vt cum predicat et huiusmodi. q̄ secus credo quādo legit aliquid quod non est principaliter ad honorem dei. vt sunt leges et multe scientie que ad pacem hominum et vtilitatem principaliter ordinantur. quia tunc non cō temnitur deus. Et sic non erit mortale [Fo.cciij.r] peccatu3. Et de hoc vide. Vana gloria.

Hora canonica

put hic accipio ē officium diuinum certa hora diei naturalis deo psoluendum ab ecclesiasticis personis.

¶ Quot sunt hore canonice. Rñ. fm gl. [sect. 1] in cle. j. de cel. mis. q̄ sunt. vij. s. matutinum prima. tertia: sexta. nona. vespere et completorium.

¶ Aquibus debent dici. Rñ. q̄ ab oī [sect. 2] bus ecclīasticis psonis. facit. c. fi. xcij. di. ¶ Vtrū oēs ecclīastici teneant de p̄ce [sect. 3] pto ad oēs horas canonicas dicēdas. Rñ. fm gl. in. d. c. ij. q̄ sic. et eā videť seq̄ Jnn. in. c. j. de cel. mis. sed doc. cōiter in d. c. j. dicūt q̄ nō omnes tenentur. Sed solū triplex gen⁹ ecclesiasticorū. ¶ Pri mū gen⁹ est illoz qui sunt beneficiati. hoc patet per. d. c. fin. vbi dicit. ecclesie deputati. s. per beneficium. et sic soluiť opinio gl. predicti. c. fi. Facit. c. cū scōe de prebē. ¶ Scōm gen⁹ sunt existentes in sacris: l3 nō sint beneficiati. pbat p. d. c. primū. et in. c. dolētes. eo. ti. et qđ ibi Jnn. Et quis pa. i. d. c. j. dicat esse cui⁹ q̄ etiam existentes in minorib⁹ quis nō sint beneficiati teneantur ex quo in partē dñi sunt assumpti tamē ego non credo nisi de bono cōsilio. ¶ Tertiū genus est illorum q̄ per pfessionē vel votum ad id faciendum se obligauerūt. c. licet de voto.

¶ Vtrū cleric⁹ beneficiat⁹ existens in [sect. 4] minorib⁹ cū est absens ex cā legitima et deseruit ecclesie p vicariū teneat ad horas canonicas. Rñ. fm Pa. i. d. c. j. q̄ sic. et hoc est de mēte Jnno. in. d. c. j. Jo. an. et est tutius l3 abbas et quidam alij dicāt q̄ nō teneť quos credo dicere verum. si nullā vtilitatē in absentia reciperet ab ecclesia nō est vera opinio. cū nō solū beneficium detur vt seruiat ecclesie. sed etiā vt oret p his qui beneficium constituerunt. cōcor. cum hoc car. in. d. clemen. prima.

¶ Vtrū clericus excōicat⁹ teneatur ad [sect. 5] horas. Rñ. q̄ si ē minori excōicatiōe innodat⁹ pōt et debet dicere etia3 cū alijs scōm q̄ j. dicam. Si vero est excōicat⁹ matori excōicatiōe. sic sol⁹ tenetur dicere sine Dominus vobiscum. et etiam de gradatus si est in sacris vel si non est in sacris si tamen tenet beneficiū. Facit q̄ legitur et no. in. c. legi. xvj. q. j. in prima glo. et concor. cōiter doct. in hoc. ¶ Vtrū papa possit dispēsare vt p̄fa [sect. 6] ti non teneantur

ad horas canonicas. Rñ. fm Pa. in. d. c. j. q nō qñ septies in die teneant laudare deū. In modo aut̃ dicendi dispensare potest.

¶ Vtrū dimittēs officiū ex infirmitate [sect. 7] excuseť. Rñ. fm Jnn. in. d. c. j. q sic. si est talis infirmitas in q̄ directivel occasio naťr sibi obesset vel obesse timereť si ce lebratiom intenderet. Dicit tamē Pa. in. d. c. j. q si nocumētū esset leue vt ī fe bre quartana vel longa vel modica nō excusaretur. si non dice ret.

¶ Quid si ex obliuione aliquā horā di [sect. 8] misit. Rñ. nō credo sit mortale peccatū dz tñ supplere dz omisis et doleat de ne gligētia sua. Jnn. aut̃ ī. d. c. j. vidēť sen tire q cōfessor posset ei imponere aliaz penitentiam etiam si voluntarie dimi sit licet cōsulat vt imponat q suppleat que omisit nisi quando videret nō pro ficere. sed hoc tenere de bono consilio. et quod cōfessor possit ei imponere aliud quod sit ad laudem dei. puta. vij. psalmos et huiusmodi tenet Tho. in quoli. et petrus de pať. in. iiij. dist. xv. etiam si dimisit voluntarie.

¶ Vtrum non habens librū vel carens visu. et hmōi excuseť si non dicat horas. [sect. 9] Rñ. q sic. ar. cle. fi. de vita et hone. cle. dū tamen suppleat per psalmos vel pater noster et huiusmodi.

¶ Vtrū prelati obligati ad horas pec [sect. 10] cent mortaliter ipsas omittendo ex negligētia. Rñ. Hēri. de ganda. ī quolib. tenet q peccat mortalt omittendo. nisi rōne infirmitatis vel alterius cause legitime impediāt Ricar. vero anglicus ī q̄lib. dicit q si dimittat ex negligētia: nō auderem dicere q mortalt peccaret si vero ex fastidio diuini cultus vel con temptu. sic mortalt peccat. Credo etiā q consuetudo in hmōi dimissione sit [[Fo.ccij.]v] mortale peccatū. Hec Ricar. q opinio ē humanior et subdit fm Juristas binus actus consuetudinem inducit.

¶ Vtrū cleric⁹ beneficiat⁹ nō dicēs offi [sect. 11] ciū teneat restituere fruct⁹. quos interim recipit ab ecclia. Rñ. Jo. cal. in. d. c. j. dicit q sic: q̄ ppter officiū dat̃ benefi ciū. vt. in. c. diuer sis. de cle. iuga. Et iō cū aliqd dat̃ pp cām: cā nō fecuta repetiť. ff. et. C. de cōdi. cā da. cā. nō se. p totū. dñs Card. t3 3riū et Pa. dicit q prima est nimis rigida. sz ego credo q l3 sit ri gida tamē est 3a: et iō sequēda. Et rñsio Pa. ad motiua Calde. nō ē valida: q l3 dentur reddit⁹ vt dicit. c. diaconi sunt. xcij. di. et. c. ij. de p̄bē. nō qdē tñ simplici ter. sz vt viuat secūdū cultū dei. et facit p hoc. c. cleric⁹ victū. xcj. di. arguendo a maiori et hoc t3 etiā Laudun⁹ in clericis q nō implēt officia sua. sz voluptati bus vacant q tenent fruct⁹ restituere. ¶ Quid debeat dici p hora. Rñ. card. ī [sect. 12] cle. j. de cele. mis. laudun⁹ dicit q si est cōstitutio vl cōsuetudo illa seruet. xij. di. nouit q nec hoc vel illd dicere est ī pre cepto: cū diuer si diuersa dicāt. de conse. di. v. in die resurrectiōis. Ve3 est qd cle rici seculares debēt dicere scdm ordinē romane ecclie. d. c. ī die vel fm ecclesia3 metropolitanā. xij. di. c. fi. nec reprobat̃ vsus alicui⁹ ecclie antiqu⁹ fm laudunū vbi. s. Vbi clerici sunt cōtēti tribus psalmis l3 ecclia romana vel metropolitana hoc nō seruet. Sec⁹ esset si priua ta psona hoc sibi faceret. Aduerte etia3 q dicit directo3 li. j. ti. viij. q clerici ordinati ad titulum sui patrimonij possunt dicere quodcūq3 officiū volunt: q nō obligant̃ ad istam vel illā ecclesia3. In regularib⁹ vero dicit seruandā eo3 regulam vel statutuz in hoc. xij. di. c. fi. Et hoc ve3 nisi sint priuilegati vt cleri ci et religiosi q sunt commēsales domestici alicui⁹ cardinalis seu episcopi gra tiam et communionē3 sedis apostolice habētis qui licite se eis conformare de bent vt in cle. fi. de cele. mis.

¶ Quid de eo qui ex dispēsatiōe est be [sect. 13] neficiat⁹ in duabus ecclesijs. Rñ. q dz dicere officiū fm illā in quā tenet̃ face re residētiā: q si ad nulli⁹ residētiā tenet̃. tūc credo q pōt se cōformare illi ecclesie in qua se reperit officia celebrare. Si vero dicit per se tūc fm Tho. ī quolibet. vť q debeat dicere f3 ordinē illi⁹ ecclesie in qua h3 maiore3 dignitatem: quis forte

in alia habeat pingui⁹ beneficiū. qđ credo de bene esse. nō de necessitate fore verum: cum possit dicere quod vult vt satis p³ per not. in. c. j. de cele. mis. per Jnno. et alios docto.

¶ Vtrū peccet mortaliter qui ad libitū [sect. 14] suū mutat officiū cōsuetū. Rñ. credo q sic in clerico p̄bēdato et religioso. Sec⁹ in alio ordinato ad suū patrimonium. ¶ Vtrū monach⁹ p̄positus ecclesie se [sect. 15] culari teneat dicere officiū monachale. Rñ. q si ppetuo est assumpt⁹. et sic trāsla tus sic. cum nihil habeat cōmune cum monasterio. xvj. q. j. ne p cuilibet nō di cet monachale. s³ illi⁹ ecclesie ad quaz trāslat⁹ est. et placet Jo. xvj. q. j. c. iij. et Gof. ī summa de statu mo. et Ho. ī sum. eo. ti. Sec⁹ esset si nō esset trauslat⁹ nisi ad tempus. q. d³ dicere monachale. et hoc videt sentire glo. in cle. fi. de cele. mis. et facit tex. ibidem in argumētum. ¶ Quid si dicēdo officium in choro cū [sect. 16] alijs ex aliq necessitate intermisit psal mum vel lectionē. Rñ. fm Jnno. in. c. do lentes de cele. mis. q non tenetur illud reassumere l³ si cauti⁹ reassumat. dummodo nō subtrahat vocē suā ab officio chori. immo plus dico q etiā si aliquid omisit ex negligētia sua. q nō d³ supplere subtrahēdo vocem ab officio cho ri. sed postea suppleat si aliquid notabi le omisit. Si x^o esset x^osus vel quid minimum suppleat per aliquē psalmum vel pater noster. Jdem dic fm Hēri. de gā. in quolibet. q si quis nō ex malitia. s³ cū causa legitima non intersit in pncipio officij vel sint q nō op³ a capite re incipere vel finē pficere ppter pfctionē charitatis qua vnū corp⁹ reputat. et q vn⁹ dixit extimat alter dixisse. Et hoc ve³ nisi chor⁹ multū ī pncipio pcesisset vel multum de fine restraret: hec ille. [Fo.ccij.r] ¶ Vtrū teneat q^s dicere id qđ fm con [sect. 17] suetudinē chori aliq^s sol⁹ dicit vel asso ciat⁹. quādo dicit officiū in choro. Rñ. q nō fm Pe. de palu. in. iij. di. xv. q. id qđ dicit vnus reputat dici ab oīb⁹ quā do ex aliqua rationabili causa ita est cō suetū vt solus tale quid dicat.

¶ Vtrū dicēs officiū si p̄termittat vna³ [sect. 18] horā ex obliuione vel qđ simile. puta le ctionē vel psalmū teneat iterū reiterare totum. Rñ. vt colligo ex doctrina Jnn. vbi. s. sequit Laud. q nō: s³ sufficit sup plere qđ omissum ē vnde q dimisit hym num vel psalmū primi nocturni cū aduertit. et est ī. iij. nocturno. nō op³ vt reincipiat disturbando officiū: vel q dixit tertiā et aduertit nō dixisse. primam non op³ dicat iterū tertiā. sed post officium suppleat omissum et doleat de negligētia. dicit pe. de pał. vbi. s. q q notabili⁹ male dixit officiū. si vult euadere mortale d³ redicere totū. Sed simodicū dimi sit. puta psalmum vel versum vel dictio nem tenetur illud repetere post officiū vel aliquid loco eius dicere. si vult euadere peccatum veniale. ¶ Vtrū debeat dicere p̄ n̄ post horas. [sect. 19] Rñ. q sic post vespervas et matutinū de ose. di. v. c. id semp et de osuetudine d̄r ī fine oīm horaz: q matutinum accipit p oī officio vsq ad nonā. et p vespere oē aliud qđ restat. vt patet ī. d. c. id semper et. c. conuenit ibidem.

¶ Qua hora sunt dicēde hore canonice. [sect. 20] Rñ. debēt dici tpe suo. s. matutinum innocte prima ī ortu solis et sic de ceteris: nisi ex necessitate. vt hic. j. dicam.

¶ Sed nunqd in sero poterit q^s dicere [sect. 21] matutinū sine pctō. Rñ. vt ex predictis patet q sic: si ex rōnabili causa facit. q. fm Tho. in quoł. Meli⁹ est si deo debitas laudes pueniēdo reddamus et alia honesta officia postea faciamus q³ si p vnū aliud impedia⁹. Secus esset si face ret nō ex rōnabili causa: q sic esset peccatum. ar. c. clericus el. j. xcj. distin.

¶ Vtrum sit mortale peccatū nō dicere [sect. 22] horis debitis sine causa rōnabili. Rñ. q non nisi quis facere in contemptu³ dei vel ecclesie: cum nullu³ ius precipiat q dicatur horis debitis nisi cle. j. de cele. mis. que videtur preceptiua ppter verbum sancimus. s. q officium horis debi tis in cathedralibus regularibus et col legiatis ecclesijs deuote psallatur. et iō credo q peccarent mortaliter prelati: si in prefatis ecclesijs horis debitis non facerēt dicere. et etiā illi qui vel sunt beneficiati in prefatis ecclesijs vel subditi p̄lato³ regulariū. cū imponit eis a

platis. si non dicerēt. Nec accipias horā debitā ita ad punctuꝝ sed grosso modo et largo: sicut dicere matutiuū in aurora vel quasi cēseat in media nocte et huiusmodi. al̃s autē a particularib⁹ psonis vel in alijs ecclesijs a predictis nō dicere horis debitis erit peccatū veniale sine rationabili causa. Ex causa vel ratio nabili etiā in p̃dictis ecclesijs liceret: ṽputa: q̃ precessio est fienda vel predictio et h̃mōi. Et propterea preueniunt tempus debitum.

¶ Vtrū matutinum sit dicendū anteq̃ [sect. 23] missa dicatur. vide. j. Missa. §. xlij.

¶ Vtrum idē sit de prima. vide ibidē.

[sect. 24] ¶ Vbi debent dici hore canonice. Rñ. [sect. 25] q̃ in ecclesia vt no. gl. xcij. di. in. c. fi. sed hoc intelligo quo ad clericos qui in ipsa sunt beneficiati propter verbum positum in. d. c. si. ecclesie deputatus. ergo videtur clericus beneficiatus q̃ peccet mortaliter sine rationabili causa ibi nō dicens officium quia dicit ibi tex. in. d. c. fi. q̃ qui nō conuenerit deponat a clero. Et quo ad ecclesias collegiatas vel regulares. clarum est q̃ est de precepto. vt ibi dicatur. vt p̃z in cle. j. de cele. mis. not. Jnn. in. c. j. de cele. mis. quo ad al̃s non credo.

¶ Sed nunquid peccet totiēs mortāl̃r [sect. 26] quotiēs nō cōuenit. cleric⁹ beneficiat⁹ vel religiosus ad choꝝ sine rationabili cā. Rñ. q̃ nō credo q̃ materia nō ṽr ita pōderosa: s̃z qñ duceret in cōsuetudinē vel qñ offm̃ ecclesie pateretur iacturam in celebratione tūc nō excusarem a mortali. Et sic limito et itelligo. d. c. fi. Ex ali qua tamē rōnabili cā l̃z platis et alijs se [[Fo.ccij.]v] absentare. dūmodo officiuꝝ dicāt eundo vel stādo in domo sua. Nec ob. c. epi scopus. de cōse. di. iij. Qđ videñ innuere sufficere ep̃o si die dñ ico ad ecclesiā cōueniat. q̃ illud. c. nō dat licentiā absentie. sed nō vult vt pro alia causa q̃ infirmitatis et similis absit dieb⁹ festiuis Et q̃ alijs dieb⁹ debeat interesse facit. c. p̃ uenit ad nos. vij. q. j. et. c. episcopus ville. xlij. di. cessante itellige impedimēto.

¶ Quo ad attētionē seu deuotionē que [sect. 27] ritur vtrum peccent mortaliter non dicentes officium deuote et studiose. Rñ. glos. in clem̃. j. in verbo fructus. de cele. mis. tenet q̃ sufficit dicere ore. licet non corde. Sed cum ea concurrunt multi ca noniste in. c. dolentes. de cele. mis. Alij autem tenēt q̃ est de precepto vt dicāt deuote et studiose per. d. c. dolētes: vt sic deuotio denotet attentionem. et studiositas modū dicendi. Sed tu dic fm̃ Pe. de palu. in. iij. di. xv. q̃ attentio ad officium sicut ad quolibet bonum opus potest requiri duplex.

¶ Primū vt officiū ab intentione p̃ce [sect. 28] dat. et isto modo attētio requirīt ad officiū nō solū p̃pter meritū. s̃z etiā ad eui tandum pctm̃. q̃ nullū opus est merito rium nisi ex intētionē p̃cedat aliter nō esset humanū. cū homo sit hō p̃ rationē et voluntatē. Similiter ad euitādū transgressiōes p̃cepti. q̃ preceptū dat hominibus. Et ideo op̃z q̃ nō p̃cedat ex sola imaginatiōe que cōmunis est nobis et brutis sed ex deliberatione que requirit attentionem. ¶ Scđo modo vt totū officium attentio concomitetur actuali ter. et hoc non requirīt nec in officio: nec in alijs bonis orationibus vel operib⁹ quia est impossibilis humane fragilitati requiritur tñ q̃ orās scienter non distrahat mentē ab officio. quia hoc nō posset esse sine mortali pctō vel veniali: nam euagatio que est p̃ter intentionē et p̃pter p̃cedētem occupationē licitam nō est peccatum. Sed si p̃pter illicitā: sed euagatio q̃ est aduertētis et solū fm̃ actū interiorē. licet sit temeraria et grauis forte. nō tamen est mortale nisi propter contemptū quia ecclesia nō habet iudicare de interioribus actibus mere: propter quod minister ecclesie licet dicendo officium aliud cogitet non videtur trāsgressor p̃cepti ex natura facti. si autem euagatio mētis sit ex hoc q̃ ali quis scienter se occupat in actñ exteriori qui non secum patitur attentionem. sic videtur esse mortale peccatū et directe contra preceptum. c. dolentes. de cele. mis. vbi precipiūt vt studiose pariter et deuote dicatur. hoc non obseruant qui occupantes se in actu exteriori scienter sibi attentionem subtrahūt. Jdē Tho. in. iij. dis. xv. dicit q̃ quādo aliquis

mē tem ex proposito distrahit ad alia ī orādo sine culpa nō est et p̄cipue si in alijs spōte se occupat que mentē distrahūt: sicut sunt exteriora opera et si mēs ad cō trariū euagetur erit culpa mortalis. Si autem sine hoc q̄ percipiamus mens ad alia euagetur vel culpa caret vel minima erit nisi p̄cedens cogitatio ex qua cōtingit euagatio talis esse dicatur ī cul pa. hec ille. Et hoc teneas limitando ta mē dictum Thome verum quo ad orationē que est de p̄cepto sicut est officiu3 et huiusmodi. non autem quo ad oratio nem que ex deuotione est et volūtate solū. Aduerte tamē f̄m Tho. ij. ij. q. lxxxij. ar. j. q̄ deuotio nihil aliud esse videtur: q̄ voluntas quedam prompte se tradē di ad ea que pertinent ad dei famulatum. similiter attēde f̄m Tho. in. iiij. di. xv. q̄ requiritur q̄ attētio remaneat in oratione nō per essentiā actus. nec suffi cit q̄ sit in habitu solum. sed q̄ sit scōm virtutem que est mediū quid inter predicta duo. Et tunc videtur manere scō3 virtutem quādo accedit ad orationem cum intentione aliquid impetrādi vel deo debitum obsequium reddēdi etiā si in prosecutione mēs ad alia rapiat. nisi tāta sit euagatio q̄ omnino depereat vis prime intētionis. Et ideo oportet q̄ sepius homo cor reuocet ad seip̄3. Et ex his patet quid tenē dum de cōfabulantibus et alias dissolutiōes facien tibus in officio aut ipsum dicentibus [Fo. cciiij. r] faciēdo aliquod exercitiū manuale qđ bene no. Et f̄m p̄dicta intellige et limita. d. c. dolentes et doc. ibidem.

¶ Vtrū cleric⁹ cātans in ecclesia offm̄ diuinū vt placeat populo peccet. Rñ. pa. in. c. vt q̄squis de vita et ho. cle. q̄ sic grauius. Vnde dicit. Jsido. deū morib⁹ stimulat qui populum vocibus mulcet. facit qđ dicitur et no. xcij. di. c. j. et. ij. de quo tñ vtrū sit mortale vel veniale vel nullū. Dic. vt. j. placere.

Horror

future vite est filia luxurie inquātum reputat bonum eternū vt bonū arduū. q̄ pp̄ delectationes veneras nō appetit. imo fastidit bona eterna ac si nō essent ardua et sūma.

Hospitale

quod alio vocabulo d̄r si nodochiū. aliđ d̄r religio sum. Aliud nō religiosum. hospitale religiosum dicī qñ autoritate ep̄i edificatum est. c. ad hec de religi do. et tunc p̄tinet ad ipsum episcopū non vt disponat de redditibus ad libitū. S3 vt ordinet vt dispensent ad vsum destinatu3. ar. cleri. q̄ contingit de reli. domi. Hospitale qđ nō est religiosum ē illud qđ sine autoritate ep̄i constructum est. nec ep̄s pōt se de eo intromittere. sed patronus qui edificauit ad libitū disponet vt in. c. īter dilectos. et ibi per Jnno. de dona. Et quamuis ep̄s exercuerit ibi vnū ius ep̄ale nō pōt tñ per hoc alia exercere f̄m Fede. consi. xxv. q̄ de possessione vnus articuli nō est inferēdū ad alios arti. vt in. c. cum contingat d̄ deci. Nec ob. c. primum de reli. do. q̄ loc⁹ de quo loquitur necessario debebat esse subiectus alicui episcopo: et ideo presumitur p̄ eo qui exercuit vnum ius in eo. Simile īfert Jo. an. ī regula qđ alicui li. vj. ī mercurialibus. q̄ patronus qui exercuit ius p̄ntandi alio nō apparēte p̄sumitur patron⁹ ex quo ius patronatus ad aliqē d3 pertinere et alius nō appareat. nisi iste qui exercuit actus patroni: nō sic ī casu nostro q̄ hospitale necessario nō est religiosū vt p3 Limita tñ hoc verū. q̄ ep̄s non pōt se intromittere qñ non est religiosum f̄m pa. ī. c. j. et. c. de sinodochijs de relig. ve3 nisi patronus qui ipsum edificauit esset mortuus q̄ tūc ad curā episcopi pertineret vt volūtas defuncti pia madaretur executioni vt videtur tex. in auī. de ecclesia. titu. §. si quis edificatione. et. §. seq. Vnde licet talis locus non teneatur ep̄o respōdere in ep̄alib⁹ tñ ep̄s curā habere potest ex quo pius locus est. Quod verū est nisi testator q̄ ipsum edificauit aliter

exp̄sse disposuisset q̄ illud seruandū: vt in d. §. si q̄s. Ex quo patet q̄ quilibet p̄t ho spitalē edificare etiā cum oratorio f̄m ho. et pa. in. d. c. ad hoc. sine alia autoritate. S̄z in oratorio nō potest celebrārī sine licentia episcopi de cons. di. j. c. vni cuiq̄. et. d. c. inter dilectos. De hospitali quod alio nomine dicitur synodochiū melius dixisset zenodochium vt in. l. orphanotrophos. C. de episco. et cleri. et q̄ teneatur acceptare pauperes no. bal. in. l. sancimus. §. s̄z et si quis. C. de lati. liber. tol. et q̄ ad illō cō fugiens est tutus sicut cōfugiēs ad ecclesiam vt in eo. capi. non possit no. bal. in. l. si quis. §. in o. mnibus. colū. xv. de episc. et cle. et gaudēt bona hospitalis eo iure quo bona ecclesie. Bar. no. in. l. om̄ nia per istum tex. eo. ti. et Alexā. in. l. sem̄ per. §. fi. de iure immu. quod est verū si sit constructū cū autoritate ep̄i. vt not. Bal. in auten. quas actio. C. de sac. san. ecclesie.

¶ Quis pōt prefici p̄ rectore hospita [sect. 1] lis. Rñ. pa. ī. d. c. de sinodochijs q̄ religiosi non possunt deputari nisi talia ho spitalia habeant curā animarū vel nisi hospitale esset subiectum monasterio et monach⁹ deputaretur per abbatē tanq̄ obedientarius f̄m Fede. cōsilio. clv. Clerici seculares possunt esse rectores. sed nō possunt haberet in tituluz bene ficij. vt in cle. quia cōtingit de reli. do. et cleri. per litteras. de prebē. Laici oēs possunt cōstitui rectores. dūmō sint viri idonei et prouidi et boni testimonij. qui sciant velint et possint loca ipsa et iura eorum vtiliter regere vt in clemen. predicta quia cōtingit.

[[Fo.cciiij.]v] ¶ Quid debēt facere predicti rectores. [sect. 2] Rñ. q̄ debēt admodū curatorū et tutorū iuramentū p̄stare ac inuētarium facere de bonis ipsorū locorū et ānuatiz red dere rationē ordinarijs sub quib⁹ sunt vel ab eis deputatis alioq̄n collatio p̄uisio. et ordinatio taliū est nulla ipso iu re vt in. d. cle. q̄ contingit. Verū q̄ non extendit hoc ad spitalia militariū or dinū aut aliorū religiosorū: Precipit tamen oībus rectorib⁹ sub ostētatiōe diuini iudicij et per obediētā vt reddit⁹ in vsus pauperū cūertāt et nō in alios: Rectores tñ militariū et religiosorū hospitaliū sufficit p̄uideant f̄m eoꝝ ordinum instituta et antiquas obseruātiās paupib⁹. Qd̄ est limitādū qñ qd̄ supest exponunt p̄ fide vel pie als nō excusan tur si male expendunt in nō pios vsus quia negari non potest quin tales redditus sint instituti propter pios vsus. ¶ Quid de administratione sacramen [sect. 3] toꝝ et celebratiōe in ipsis hospitalibus paupib⁹ ibidē. Rñ. q̄ d̄z seruari ātiqua cōsuetudo q̄ ad exercēda et ministrāda spirtualia supradicta vt in. d. cle. quia contingit.

¶ Precipit oīb⁹ ad quos de iure vel cō suetudine vel statuto vel priuilegio p̄tinei cura hospitalium q̄ bona dep̄dita alienata indebite: in statū debitū redu cant et reformēt vt rectores iuxta facultates prouentu ū insistāt substētationi receptioni miserabiliū personarū. ī quo si negligentes fuerūt ordinarij iniūgiūt vt ipsi si nō sunt exempta autoritate p̄ pria si vero exmpta sunt autoritate apo stolica compellant ad predicta facienda per censuram ecclesiasticam compescendo tam eosdem q̄ quoscunq̄ contradictores cuꝝ dantibus auxiliū consilium vel fauorem non obstantib⁹ qui buscūq̄ priuilegijs quo ad hoc. di. cle. quia contingit.

Hospitalis

quomodo debet esse clericus vide. §. Clericus. iij.

Hostiarius

dicitur idem quod ianitor. Nam in veteri testamēlo primi paralippo. v. Hostia rij electi sunt ad custodiā templi vt nō ingrederetur in illud immundus spiri tus in. omni re. vnde hostiarij dicti sūt eo q̄ presint hostijs templi. ipsi eniz te nētes claues omnia intus extraq̄custo diunt

atq; inter bonos et malos habentes. iudicium fideles recipiunt. et infideles abijciunt. xxj. dist. clericos in fi. et. xxv. di. perlectis.

Hosti

seruāda est fides pmissa. xxij. questiōē. j. noli. et. xxij. q. iiij. Jn nocens. Quod limita. vt. j. iuramentuz v. §. xvij.

De hic dictis posui. §. in versicu. fides et q capitaneo belli hostem dicere non licet priuato vero sic. not. Barto. in. l. j. §. non fuit. per illum text. ff. de do lo. et potest hostis furari et predari stostibus. l. ij. et ibi Bal. C. de commer. et mer ca. non tamē facit suas res alienas hostibus predate et si vendat oportet domino restituat. l. latrones. ff. de capt. et in. l. hostes per bal. C. eo. titu. et ad quid teneantur hostibus reddere no. Bald. in. l. j. C. de lati. libe. tol. et Alex. in. d. l. hostes.

Humilitas vera

requirit tria. Pri mum sui ipsius nihilationem. hoc est q reputet se omnibus viliorē. Et licet cognoscat se habere aliqua dona dei que alij non habent tanto magis debet in se uisere cogitans q si de talia alijs dedisset gratiores deo essent q ipse. Et sic cū ueritate potest se extimare viliorē oībus et magis ingrātū. et hoc est quod uoluit dicit Beda in ome. sabbati tertie dñice q dragesime. Cū aliū inquit peccantē cōspicimus mox animū deorsum inclinemus et q abiecti ex nostra fragilitate sumus si nos diuina pietas non sustētet humiliter inspiciamus. Hec ille. ex Joan. xij. cum feceritis hec omnia dicite: quia serui inutiles estis. q. d. ex consideratione humili obligationis quam habemus: quia cum augentur dona rationes etiā crescunt donorū. ¶ Secundum promptā alioz obtēperationē. vū [Fo.ccv.r] de renun. c. nisi cū pridē. tunc ueram humilitatē ostēdis cū per eā locum sublimen effugies. et tamē per obedientiam non dimittes nā uera humilitas facit ut quisq; magis alijs de se credat q sibi ipse: quia dicit Gre. si se meliorem alijs nō crederet nequaq; aliorū cōsilia sue deliberationi postponeret. Et hoc uerū in omni dubio q potius dicit alijs credere q sue opinioni secus in alijs. ¶ Tertium q requirit humilitas est. ut dona dei q in se habet abscondat et se solum uilem ab extra demonstret nisi inquantū honor dei et bonū proximi aliud requirit. nam nō esset humilitas quando p salute proximi et ad edificationē animarum posset ostendere et predicare dona dei que habet si ei occultaret: q dicitur Matth. v. luceat lux uestra et c. Non tamen debet magis uilescere in apparen tia q importet conditio sua et qualitas respectu eorum cum quibus uiuit quia sic potius esset superstitio q humilitas xlj. d. c. quisquis reb⁹ in prin.

Iactantia

prope importat q hō uerbis se extollat f3 Th. ij. ij. q. cxxij. ar. j. Et p3. ex. c. imitare. vj. q. j. Et pcedit fm Gre. i li. xxij. moraliū. Alqñ ex supbia sicut a cā interius motiua. q ex hoc q quis per arrogantiam interius supra se eleuatur. plerūq; exterius maiora quedam de se iactat et propterea ponitur a Gre. ibidē. Tertia species superbie. licet non sit idē quod superbia. sed est tanq; a causa impellēte. Aliquādo uero procedit ab inani gloria sicut a causa finali inquantum scilicet iactator intendit q per suam iactantiam gloriam consequatur. Et ideo ponitur etiā a Greg. filia inanis glorie ratione finis ut not. alexand. de ales. xxij. titulo. eodem.

¶ Vt iactantia sit pctm mortale. Rñ. [sect. 1] vt colligo ex alex. et tho. vbi. s. q sic q̄drupliciter. ¶ Primi duo modi sunt inq̄tū considerať ex se. ¶ Secundi duo inq̄tum cōsiderať ex cā vel sine. ¶ Primo ē mortale pctm qñ iactor profert quod est cōtra gloriā dei. sicut ille de quo eze chi. xxvii. Eleuatū est cor tuuz et dixisti de⁹ ego sum. talessunt qui iactāt se suis meritis habere aliqua dona dei: vť a se habere: vť illi q de pctis mortalib⁹ q̄ fe cerūt. vť nō iactāt se vt strenuivideant: vť ēt laudāt alios et iactāt de pctis mortalib⁹ q̄ fecerūt. vt no. gl. i. c. Sūt plurimi. vj. q. j. Sec⁹ eēt de veniali q̄ nō ē cōtra deū. ¶ Scđo ē pctm mortale qñ iactātia est cō charitatē pximi sicut cū qs iactādo se prūpit i cōtumiā pximi. sicut pharise⁹ Lu. xvii. nō suz sicut ceteri velut. et hic publican⁹: aťs aut iactare se de eo qđ nō ē cōtra gloriā dei vel charitatē pximi ex se ē veniale. ¶ Tertio est mortale pctm qñ pcedit ex tali supbia vel vana gloria q̄ sit mortale pctm. Si ȳo nō erit mortale pctm talis supbiavť vana glia. sic nec iactātia ex eis pcedēs. Quō aut supbia vel vana gloria sit mortale vide supbia et. vana gloria. ¶ Quar to est inortale qñ pcedit p appetitum lucri in dānū pximi notabile. sicut cuz quis se iactat magnū medicū. aduocatū peritū. multas sanctitates facere sicut certani et hmōi q̄ false ī nocumētuz pximi se iactāt secus si nō esset in nocu mētū pximi q̄ eēt veniale pctm. itellige ēt si sit nocumētū alicui⁹ portātie. q̄ id q̄ minimū est rō aphēdit quasi nihil. ij. ph. nisi itenderet etiā nocere in multo. si posset. ¶ Vt iactātia possit esse ī factis sicut ī dictis. Rñ. q pprie nōsz eequalēter sic sicut cū qs i vestib⁹ ī eqs ī domib⁹ ī cuiuijs ī familia. ī pulchritudine et hmōi. vt appareat diues ò magna domo et nobili psapia et hmōi et sic erit mortale pctm sicut iactātia ī dictis si p̄dicta que facit sint cōtra gloriā dei et charitatē pximi. vel ex supbia et vana gloria mortali vel in decpteione pximi.

Economus

dicitur cui res ecclesiastica gubernanda mandatur. vt. lxxxix. dist. quia in quibusdā. et idē est economus q̄ syndicus et debet esse clericus non laicus vt patet in. d. c. et. c. indicatum ibidem. et in. c. [[Fo.ccv.]v] quoniam in quibusdam. xvj. questione vij. de quo dic vt. j. lati⁹. §. j. Sed aduer te q̄ est differētia īter actorē pcuratorē et syndicum seu economū fm glo. in ca. erga episcopum. ij. q. vij. quia actor constituitur a nō dño et autoritate iudicis. et ad presentes lites tantum procurator vere semper a vero dño constituitur siue ad vnā litem siue plures siue p̄sentes siue futuras. Syndic⁹ autē siue economus ab vniuersitate constiuitur seu a collegio et ad vnā causam et plures et presentes et futuras. et autoritate ep̄i ò iura. cal. c. imperatorū in fi. canō tñ oēs administratores ecclesie vocat procuratores. j. q. iij. saluator. vide glo. ibidē. et ī d. c. imperatorū cū suis allegationib⁹. t̄z tamē pa. in. d. c. imperatoz q̄ si ad vnā certā cām solū cōstituiť q̄ pōt fieri sine autoritate suporis. alias nō.

De notatis in hoc versi. et q̄ economus dicitur proprie in rebus canonico rum sed vicedñs in rebus episcopi tantum Bal. no. in addi ad spe. in ti. de his qui alie. no. in iudi. inter. versi. econom⁹ et in. l. iubemus. §. economus. etibi Bar. in patre. C. de sac. san. eccle. et quomodo constituatur no. idem Bal. in. l. oēs. C. de epis. et cle. etan differant economus syndicus et vicedominus et quomodo Specul. vbi. s. etin ȳsi. prece.

Dulia

est quedam reuerentia siue adoratio. de qua. s. adoratio per totum.

Jeium

secūdū. S. Bo. in. iiij. distī. xv. parte. ij. ar. j. q. iiij. dicitur communissime pro abstinentia ab oī mortali. Jsaie. l. viij. nōne hoc est ieiuniū quod elegi. dissolue colligatio nes colli tui dicitur etiā cōiter oīs affli etio q̄ consistit in vigilijs flagellis et disci plinis. Proprie autē ōr ieiuniū afflictio carnis p substrationē cibi et pot⁹ fctā fm īstitutionē ecclesie. Et sic diffiniē ieiunium secundum Gof. est subtractio prandij. et post cenam cuiuslibet cibi priuatio vsq̄ in diem sequentem. et abstinentia a carnibus et trahentibus semensinam originem ab ipsis. vt a lacte caseo et ouis. elicetur hec diffinitio. iiij. di. c. deniq̄. et ponitur a pa. in Rubri ca de obseruantia ieiuniorū pro cui⁹ de claratione q̄runť dubia infrascripta.

¶ Vtrum sit aliqua hora determinata [sect. 1] in qua diebus ieiuniorū sit comendendum. videtur q̄ sit cena ibi post cenam ergo vsq̄ ad cenā est abstineñ. sed breuiter notañ. est q̄ in iure nulla hora est determinata pro commestione in die ieiunij nisi solum hora vesperorum tempore quadragesimali. vt in. c. solent de conse. di. j. q̄ iō deputata est. vt sicut cele bratis vesperis nō restat aliud officiu⁹ diurnū. sic fictione iuris videamur. xl. dies ieiunare: de quo p archi. in. d. c. solentet p pa. in Rub. ō obser. ieiū. Et ideo seruanda est consuetudo circa horā comestionis que communiter est in hora none vel circa fm Archid. in. d. c. solēt. ¶ Sed nūquid frāgit ieiuniū qui ante [sect. 2] pefatā horā māducat. Rñ. vñ q̄ sic. ī. xl. per tex. in. d. c. solēt q̄ dicit. q̄ non sunt credendi ieiunare qui anteq̄ vespertinum celebretur offm māducāt in. xl. sz nō credo etiā in xl. frangat ieiuniū qui ante statutā horā comedit etiā si p notabile spaciūz preueniat nisi faceret in fraudē ieiunij: q̄ si quis attēdat ad ver ba pefati. c. solent pot⁹ loquī de pfectione q̄ de necessitate. et licet gl. ī. xxv. di. §. alias ea demum teneat q̄ sit pctm mortale ante horā comedere: tñ. c. j. de conse. di. iiij. quod allegat pro sua opinione nihil facit pro ea. Melius forte faceret pro ea. c. vt vtina⁹ omni tempo re. lxxvj. di. quod innuit consuetudine⁹ patrie estimandam legem. quod quidem admitterem quando talis consue tudo esset ītrodūta ea mēte frāgeret ieiuniū q̄ añ dictā horāz comederet qđ quidem nō credo nisi vt dixi quādo in fraudē ieiunij fieret. Et ideo cludo cū Au. i. d. §. als ea demū. q̄ quotiēs quis corpe sanus alijs ieiunātib⁹ prandere voluerit. s. ante horā q̄ est pctm veniale. et sic tene. Si ʒo ex cā rōnabili nullū pctm erit qđ quidē t̄z etiā Jnno. in pre fata Rub. Et sic dicit debere ītelligi. di [Fo.ccvj.r] c. solent aduerte tamē fm doctrinā sctī Tho. in. iiij. di. xv. q̄ vbi ora comedēdi in die qñ nō ieiunāt esset hora tertie. in die ieiunij hora comedēdi esset sexta vnde dicit q̄ q̄ ieiunium ecclesie debet esse penale et satisfactoriū. Jō supra t̄ps cōiter comedēdi aliquid additur nō autem tantū q̄ penitus humor cibi assum pti exsicceť aut virtus naturalis debili tetur vnde paruo residuo tpe. s. a sexta vbi cōiter sumit cibus nona occurrit in qua cibus fm institutionem ecclesie su mend⁹ est in dieb⁹ ieiunij. hec ille. Ex q̄ p̄z q̄ si esset tertia veniret. vj. q̄ bñ no. ¶ Vtrū plusq̄ seť comedere sit frāgere [sect. 3] ieiunium. Rñ. q̄ varia fuit doc. opinio. Gof. et cōiter theologi in q̄rto sen. tenēt q̄ sic si comedať p modū cibi. Et iō indiffinitue ōr cuiuslibet cibi puatio. Se cus fm eos si aliqd sumereť p modum medicine sicut sunt electuaria et hmōi. Et fm Jnno. in Rub. de obser. ieiū. solū licēt p remouēda infirmitate vel fugiē da. Sz p ōseruāda sanitate vbi non est signū ifirmitatis nō l̄z nisi q̄ten⁹ l̄z vti alijs cibis. alij tenēt q̄ nullo iure caueť q̄ solū semel ī die ieiunij comedamus. Et p̄pterea dicunt licere pluries in die comedere sine fractiōe ieiunij dūmō fiat ex rōnabili cā et fm ōsuetudinē illoz in ter q̄s viuit. Et hui⁹ opiniōis vñ fuisse pa. ī p̄fata Rub. Rō fm eū q̄ cū non ha beam⁹ ius specificū recurrēdū ē ad ōsue tudinē loci. Facit. c. vtinā. xxxix. di. et ad dictū Ho. in. c. ij. eo. ti. q̄ dicit q̄ cōsuetudo ī ieiunijs indictis ab ecclia nihil po test facere. Dicit verū qñ cōsuetudo ex toto aufert ieiuniū. et nō h̄z rōnabilem

causam in se. s3 fuit inducta vt hoīes se vētri dedicēt ppter tpalia gaudia. als sec⁹. vt no. gl. in. d. c. ij. Et ppterea dicit. Jdē pa. putare3 q aliquid comedere p collatione de sero magis ad sustentationem naturalē q3 ad delitias nō sit peccatū nec frangere ieiuniū: dūmodo fiat fm cōsuetudinē loci et tēperate hec ille. facit p hoc qđ not. Jnno. in. d. Rubrica q prandere pluries in die ieiunij est cō tra cōsuetudinē approbatā ecclesie. et sic vidēt sentire q non sit de iure specifico. Jtem Jnno. dicit ibidem q cisterciēses fecerunt statutū vt seruientes alijs aliquid sumant in die ieiunij et licite. item q seruientes dominis qui faciunt credentiā nō frangunt ieiunium. mihi ve to vī q opinto que tenet q solu3 semel debeamus comedere sit verior. si nō ver ba. s3 mentē legis volumus amplec. c. quadragesima. de 3se. di. v. Et ideo con cludo q comedens plus q3 semel in die aliquid eorum q cōmuniter in cibum so lent sumi: vt panē fructus et herbas: q3 etiā sancti herbis vsi sūt p cibo frāgat ieiuniū nisi comestio ordine3 poti⁹ ad medicinam q3 ad cibū respectu intētio nis comedētis et principaliter ex modo et q3titate sumptū ad id ordinetur. I3 cō sequēter aliquāliter nutriat. vt puta q3 indigēs potu et timēs ne dilauet stomachū et noceat aliquid sumit siue sit clecruariū siue etiam panis vel fructus et hmōi p euitādo nocumento potus nō ad sustentationē q nō frangat ieiuniū nec restringo me solum ad electuaria vt qđā s3 vt dixi ad panē fruct⁹ et quodcūq3 aliud qđ sumit per modū medicine. ar. c. ad eius. v. di. et hoc etiā videtur tenere pe. de palu. in quarto. Cōneniēti⁹ tñ est a pane abstinere cū sit pncipalior cibus in vsu. nisi sit alterat⁹ et nisi sit ca rētia alteri⁹ rei: nec ob. q talia nutriāt q3 fm Tho. in. iiij. di. xv. ecclesia nō attēdit in statuēdo id qđ quocunq3 modo nutrire potest sed id qđ pncipaliter ad nutriendū ordinatum est hec ille. Et sic tene: quia finis legis nō frustra3 ex huiusmodi sumptione.

¶ Vtrū pluries bibere vinū vel aqua3 [sect. 4] frāgat ieiunium. Rñ. Jnno. in predicta Rubrica q nō siue ante pastū siue post: posset tñ fm Ri. i. iiij. di. xv. ar. iij. q. vij. frangit ieiuniū: quādo v3 quis in mane biberet vnum vel ceruisiā nō ad extinguendū sitim s3 famē. Similr etiam nō frāgit ieiuniū q etiā añ pastū come dit fic⁹ aut polētā aut aliqd hmōi per modū medicine ne deficiat in die ieiunij fm Pe. de palu. in quarto.

[[Fo.ccvj.]v] ¶ Quibus cibis frāgitur ieiuniū. Rñ. [sect. 5] fm Ri. vbi. s. q p esum carniū. et sic trāseūt cōiter doc. i p̄fata. Rub. Arch. i. c. ro gatiōes de cōse. di. iij. Facit. d. c. deniq3. et. c. cōsiliū eo. ti. de ouis vero et caseo et alijs lacticinijs Goffr. i p̄fata diffinitio ne vī tenere q si3r frāgāt. Jnn. in p̄fata Rub. dicit q p̄t statui vt ppter penuriā pisciū vtamur istis lacticinijs i alijs ieiunijs pter quadragesimā. Tu dic q cū nō habem⁹ tex. exp̄ssum q oua. et lacticinia phibet nisi solū. in. xl. vt. in. d. c. de niq3. q cōsuetudo seruāda ē in alijs ieiunijs extra quadragesimā. fm Ru. vbi s. q. v. et Pa. i. d. Rub. Facit. d. c. vtinā. et ē cōis opinio. Et iō pnt comedivbi 3sue tudo est in oībus ieiunijs pter quadragesime ieiunia. als nō I3. Nō tñ dicerē frangere ieiuniū q etiā comederet. oua et lacticinia extra qdragesimā vbi 3suetudo nō est. qñ nō p gulositatē s3 ex aliq rōnabili cā faceret. no. ēt s3 Ho. i sum. e. ti. q cuicūq3 cōcedit vsus ouo3 et casei i telligit cōcessu3 q etiā pōt vti sagimē. i. lardo. ar. c. psbyter. lxxxij. di. et ibi glo. ¶ Vtrū ieiuniu3 cadat sub p̄cepto. Rñ. [sect. 6] fm Ri. in. iiij. di. xv. ar. iij. q. ii. iij. et. iiij. q. ieiuniū aliquādo accipit largissime put est act⁹ nature. et sic quilibet ieiunat anteq3 comeddat et isto modo nec ē act⁹ virtutis: nec de precepto. ¶ Scđo mō accipit large put est actus 3tutis abstinētie. s. frenare delectationes gustus p cōparationē ad cibū fm regulā rōnis siue semel comedat in die siue pluries. Et sic cadit gñaliter oīb⁹ sub p̄cepto: nō itelligas tñ q sp mortāl3r peccet qñ exce dit. s3 solū qñ rō 3tutis totaliter extinguit. et hoc ē in casib⁹ qñ gula ē mortalis de q vide. s. gula. ¶ Tertio mō accipit pprie put abstinem⁹ etiā ab illis q bus vti possem⁹ saluo actu 3tutis. et sic accipit i diffinitioe pmissa et oīb⁹ superiorib⁹

et fm cōez ĩtelligētiā vocabuli: et isto mō cadit sub p̄cepto ĩduob⁹ casib⁹ s. qñ ex iuramēto q̄s vel ex voto se obligauit. ¶ Scđo qñ ex p̄cepto ei indicitur ab ecclia vel ab alio p̄lato. Facit. d. c. vtinam. et de cōse. dist. v. c. ieiunia.

¶ S3 q̄ro qñ et q̄b⁹ dieb⁹ ieiuniū ĩdicī [sect. 7] ab ecclia. Rñ. q in infrascriptis tpib⁹. ¶ Prīo q̄dragesima tot exceptis dieb⁹ dñicis. vt ĩ. c. quadragesima. de cōse. dis. v. vbi đr q summa obseruatiōe est obseruāda. et ĩcipit in q̄rta feria q̄ precedit p̄mā dñicā q̄dragesime q̄ ad seculares. vt ĩ. d. c. q̄dragesima q̄ autē ad clericos ĩcipit scđa feria post dñicā qñq̄gesime. vt ĩ. c. deniq̄. iiij. di. S3 cōiter tenet q̄ ē cōsiliū nō p̄ceptū s3 solū ĩ q̄rta feria p̄dicta. ¶ Scđo q̄tuor tpa vt in. c. statuim⁹ di. lxxvj. Statuim⁹ iqt vt q̄tuor tpa āni ab oīb⁹ hoīb⁹ cū ieiunio obseruentur ¶ Prīa tpa cadūt ĩ q̄dragesima. s. q̄tuor. feria et. vj. et sabbato post p̄mā dñicā q̄dragesime. ¶ Scđa cadūt. iiij. et. vj. feria et sabbato post pē. ¶ Tertia cadūt. iiij. et. vj. feria et sabbato post exaltationem sctē crucis. ¶ Vltima cadūt. iiij. et. vj. feria et sabbato post festū sctē Lucie vt p3 in. c. de ieiunio. lxxvj. di. et p totū. ¶ Ter tio oēs vigilie duodecim apłoz sunt in obseruatiōe ieiunij celebrāde p̄ter vigi lias apłoruz Philippi et Jacobi et beati Joānis euāgeliste vt dicit tex. in. c. cōsiliū nostrū eo. ti. et sunt he. s. vigilia sancti Mathie Petri et pauli Jacobi Bartholomei Matthei Simonis et Jude Andree et Thome. ¶ Quarta vigilia as sumptiōis dñi. vt ĩ. c. j. e. ti. ¶ Quīto vigilia natiuitatis dñi nrī ĩ. d. capło. c. j. ¶ Sexto vigilia oīm sctōrū et sctī Joannis baptiste et scti Laurētij fm Jnno. vbi. s. et cōiter doc. nullo tñ iure inueni tur exp̄ssum. s3 rōne consuetudinis hoc dicunt: q̄ dicit Ric. ĩ. iiij. di. xv. ar. iij. q. viij. si ĩ aliq̄ regiōe ē aliqđ ieiuniū cōsuetū qđ tñ nō est p̄ceptū p ius scriptū nihilomin⁹ obseruandū est ab extātibus ibidē. Facit p hoc. c. cōsuetudo di. j. et. c. in his reb⁹. xj. di. s3 dico ego ve3 qñ cōsuetudo h3 oīa req̄sita de q̄b⁹. s. cōsuetudo. ¶ Septimo vigilia pentecostes. vt lxxvj. di. c. de ieiunio. et l3 Gratianus de de cōsilio ĩ. §. necessario ea. di. Tñ verius v̄r q sit de p̄cepto fm gl. Jo. ibidē in. d. §. Et patet euidēter in. d. c. de ieiunio. ¶ Quid si vigilia aliquarum prefata [sect. 8] -[Fo.ccviij.r]rum solennitatū veniat in dñica. Rñ. q in sabbato p̄cedēti ieiunanda est. vt in. c. j. et. ij. de obserua. ieiū.

¶ Quādo d3 celebrari vigilia sctī Ma [sect. 9] thie tempore bisexti. vide. s. bisextus.

¶ Sunt et alie vigilie seu ieiunia ĩdicta [sect. 10] ab ecclesia s3 nō de p̄cepto. vt cōiter tenet. s. aduēt⁹ dñi. De quo ĩ. d. c. cōsiliū et rogatiōes de q̄b⁹ in. c. rogatiōes de cōse. di. iiij. item. iiij. et. vj. feria. vt in. c. ieiunia ea. di. et sabbata omnia vt in. c. sabbato ea. di.

¶ Vtrū ieiunia indicta de precepto ab [sect. 11] ecclesia possint transferri de die in diē. Rñ. fm Jnn. ĩ p̄fata Rub. q sic sicut đr fieri ĩ frācia vbi sunt ecclie sctī. Quinti ni vbi vigilia oīm sctōz ieiunāt tertio die p̄cedēti. limitat hoc Pano. in. d. Rubrica. dūmodo fiat autoritate epī. ar. c. ij. de obser. ieiū. in fi. et bene.

¶ Vtrū p̄fata ieiunia de p̄cepto ab ec [sect. 12] clesia possint redimi vel in aliud cōmutari. Rñ. Jnn. vbi. s. q nō nisi cā vel necessitas in ieiunāte subsit. qđ intelligo ab ĩferiore a papa. Sec⁹ est de ieiunio voti vel pnē. de q̄. s. confessio. vj. §. iiij. et. j. Votum. iiij. §. ij.

¶ Vtrū oēs teneant ad ieiunia ĩdicta [sect. 13] ab ecclesia de precepto. Rñ. Jnn. vbi. s. q sic oēs q sunt sane mētis doli capaces et potētes ad ieiunādū cū peccare possint et peccata deflere. vt in. c. j. de de lic. pue.

¶ Vtrū semp peccent mortāl p̄fati qñ [sect. 14] soluūt ieiunia ecclie q sunt de p̄cepto. Rñ. gl. ĩ. §. als aut ea demū. xxv. di. et cōi ter doc. tenet q sic. si sine rōnabili cā q̄s ea soluat. d. Car. in. c. ij. de obser. ieiū. t3 q nō nisi ex cōtēptu vel inobediētia hoc faciat. vt puta q̄ non vult se subijcere p̄cepto sup ioris. Et dicit hic tenere ar. in. d. §. als. S3 Arch. ibidē recitat Joā. de fantu. hoc tenet. S3 ego distingo fm q. j. dicam Inobedientia in prin.

¶ Que sunt rōnabiles cāe excusantes [sect. 15] a ieiunio. Rñ. vt colligo ex rica. vbi. s. arg. iij. q. iij. cū q̄ cōcurrūt cōiter doc. q̄ sunt. v. ¶ Pria etas vt sunt pueri q̄ fm aliq̄s vsq̄ad pubertatē excusant a ieiunio. ar. c. lris. de despō. īpu. vel f3 alios vsq̄ ad plenā pubertatē q̄ est in. xvi. in muliere. et ī. xvij. anno ī masculo. aut f3 alios vsq̄ ad. xxv. annū. ar. gl. si q̄s aliqd. C. de his q̄ ve. eta. īpe. Hos. ī. c. ij. de obser. ie. et cōiter theologi tenēt q̄ vsq̄ ad vigesimū: alij vigesimū pmū annū excusant. ar. c. cū vigesimū de officio de le. Jntellige q̄ nō tenent ad oīa ieiunia s3 bene ad aliq̄ eis cōmēsūrāda fm augmētū et p̄pinqtatē ad dictū vigesimū pmū annū f3 Tho. ī. iij. di. xv. Propter ea dico hoc remittēdū arbitrio boni vi ri vt pensata q̄litate etatis ita iudicet. ar. c. de causis de of. del. et idē dico de senib3 l3 q̄dā dicāt eos nō teneri post an nos. lv. ar. l. ij. §. fi. ff. de decurio. ī tex. et ī gl. ibidē. vbi excusant munerib3 psona lib3 post. lv. annū excepto a tutela et cura q̄b3 solū excusant post. lxx. annū. C. q̄ eta. l. vnica. ¶ Scōa ifirmitas q̄ in eis natura debilis est et cibū necessariū in vna vice si sumerēt noceret et idē dico d̄ debilib3 eadē rōne. ¶ Tertia laboriositas. sicut ī illis q̄ laborādo victū acq̄rūt seu rōne itineris vel alio mō nō possūt simul cū labore sufferre ieiuniū. aduer te tñ q̄ intētio maioris lucri nō excusat f3 astē. siñ nō excusant q̄nolūt cōducere oparios nisi ieiuniū soluāt nisi cā sit ne cessaria fm astē. q̄ festinantiā requirit. ¶ Quarta mendicitas q̄n cibū necessariū ī vna vice h̄re nō pñt. Quīta q̄litas mulieris p̄gnātis aut nutriētis ex appetitu extraneo aut nutrimēto fet3 nō pñt ieiunare sine piculo v̄l ea3 vel fet3 seu pueri. nō solū excusant. īmo tenent soluere ieiuniū f3 Rodo. vñ dicit sctūs Tho. ī. iij. di. xv. q̄ subtractio cibi p ieiuniū si īpediret ea q̄ necessario sūt agē da cū q̄b3 cōuiuit ex societate v̄l offō te ne3: nō esset licita sed dicere3 rapina.

¶ Sed nūqd̄ seruiētes mēsis nobiliuz [sect. 16] aut legētes ad mēsam religioso3 q̄ aliqd̄ p̄libāt ne deficiāt in legēdo vel seruiēdo soīuūt ieiuniū. Rñ. Rodo. q̄ nō si hec faciūt positis mēsis vel parū ante: ita q̄ propter continuationem temporis dici debeat totuz vna mensa. idem [[Fo.ccvij].v] dicendum de illis qui iam incepto prā dio portāt encenium ad vicinū. vel ali quid aliud faciunt. et postea redeūt ad comestionem perficiendam.

¶ Vtrū vxores ppter phibitionē viro [sect. 17] rū excusent. Rñ. fm Jnn. ī Rub. de obser. iei. q̄ nō a ieiunijs indictis ab ec clesia. s3 a volūtarijs. sic. xxxij. q. vl. manifestū. credo tamē q̄ psbyter p̄pri3 ppter scādalū viri cui aliquo mō nō pōt obuiari posset dispēsare cū eis. ar. c. vt cōstituerēt in fi. l. di. q̄ p̄ceptū iuris po sitiui nō obligat quē cū scādalo ar. ij. c. de no. op. nū. et. c. nihil de p̄scr. cū siñib3. ¶ Vtrū peregrinātes ex deuotiōe excu [sect. 18] sent. Rñ. q̄ sic si talis peregrinatio non pōt differri et simul cū ea ieiunare non possunt. Nec ob. q̄ preceptū d3 p̄poni cōsilio: q̄ fm Astē. intētio dantis hmōi p̄cepta nō est excludere alias pias cās et magis necessarias: sec3 ē de p̄ceptis legis nature q̄ phibēt hoc qd̄ fm se est malū. idē. S. Tho. vbi. s. et addit q̄ d3 fieri cū dispensatiōe superioris. idē dic de quacūq̄ alia operatione bona: puta obedientia prelati predicatione auditione cōfessionū et huiusmodi ar. c. non mediocriter. de cons. dis. v.

¶ Querītsi alte cause a p̄dictis possint [sect. 19] assignari q̄ excusent a ieiunio indicto ab ecchia. Rñ. q̄ sic multe. Et iō tā ī p̄fatis causis q̄ in alijs est notādū q̄ si cā sit euidēs ex q̄ nō pōt ex toto ieiunare. licite homo p seipm pōt frāgere ieiunū. p̄sertim cōsuetudine interueniente vel q̄n recursus de facili nō pōt haberi ad superiorē. ar. prefati. c. consilium. Si vero sit dubia vel nō ex toto tollit facultatē ieiunandi. s3 solū in parte vt puta debilitas v̄l pegrinatio aut labor et hu iusmodi d3 ad supiorē recurri q̄ ptātez habet in talibus dispēsandi fm Astē. ¶ Quis ē supior q̄ possit in hoc dispen [sect. 20] sare. Rñ. Host. in. c. consilium. de obser. iei. q̄ est episcopus nec sufficit licentia simplicis presbyteri etiā ex iusta cā nisi summa necessitas

immineat. ita q̄ ad ep̄m nō possit haberi recursus sine periculo. Rod. autem dicit arbitrio boni viri limitandum pro quanta necessitate sit frangendum potiusq̄ p doctrinā generalem. et sic cum proprius sacerdos sit ordinarius iudex consciētie. videtur q̄ ipse possit. Ego vero credo q̄ si loquamur de dispensatione que est quedā relaxatio iuris. q̄ tunc pertinet ad episcopum solum qui causa subsistēte in ieiunare debēte potest dispensare et in aliud bonū cōmutare talia ieiunia. Et cā legitima est debilitas p̄sone siue pueniat ex defectu nature siue laboris ar. dicti. c. cōsiliū in fi. Si vero loquamur de declaratiōe. s. vtrū sit causa legitima. vel nō sic credo sufficiat illa cōfessio soris pprii qui est bonus vir et etiā cōsiliū medici. s̄z medic⁹ peccat si sine rōnabili cā vt frangat cōsultat. ar. c. quid culpatur. xxij. q. j. Et sic intellige Rod.

¶ Vtrum non ieiunās vno die teneat̄ [sect. 21] altero die ieiunare. Rñ. q̄ l̄z text. c. j. de obserua. ieiū. videatur velle q̄ sic quasi sit obligatus ad duo. s. ad ieiunādum. et illo die. Facit etiam ad hoc in ar. c. cū dilecti cū notatis in gl. in. ver. duo sub hac forma de dolo. et contuma. Tamen pe. c. ij. de obserua. ieiū. ego teneo q̄ nō tenetur quia ibi non imponitur frangentibus. vt alio die ieiunent. facit ad hoc quod not. Jnno. in. c. j. de cele. mis. de illo qui dimisit officiū q̄ nō tenetur illud reassumere quasi sit seruitus cuiuscunq̄ diei et varietur ex tēpore. Nāz si teneor prestare operas certo tempore et impediōr nō sum obligatus alio tempore q̄ non sunt eedem ope sed variantur ex tpe. vt est tex. no. ī l. si nō sortem. §. libertus. ff. de cōd. inde. Itē si relinquit̄ mihi vsusfruct⁹ p bienniū futurū et impediōr nō possum petere vsumfructum alterius bieunij q̄ nō est idēz vsusfructus. l. si vsusfructus mihi. ff. de vsu et vsufruc. leg. et tex. c. j. debet intelligi de translatione fienda ex causa propter solennitatem.

¶ S̄z nūqd̄ totiēs peccat mortalr quo tiēs comedit ī die ieiunij fracti sine cā. [sect. 22] Rñ. Jo. de neapo. in quol. t̄z q̄ sic: q̄ vī deī reduci ad p̄ceptū negatiuū: s̄z ma-[Fo.ccvij.r]gis pl̄z opi. durādī. iiij. q̄ nō nisi seī. nī si comedēs nouo cōptēptu mētis pluries comederet: q̄ tūc totiēs peccaret mortaliter. Et hec ē cōior opin. alr obli gareī ad īpossibile. q̄ ex q̄ seī ieiuniuz fregit iā illō nō pōt āpli⁹ facere illo dei Et iō p̄ceptū ē sibi factū īpossibile. Se cus esset d̄ ieiunio quadragesime: q̄ l̄z fregerit vno die: pōt tñ ieiunare et teneī altero die. et sic quot dies omittit ī quadragesima tot peccata mortalia committit.

¶ Vtrū liceat ieiunare ī dñica et alijs festis [sect. 23] solēnib⁹ rñ. q̄ sic nisi q̄s faceret q̄si volēs deuicare a cōsuetudine pp̄li xp̄iani: q̄ turpis ē oīs ps q̄ suo toti nō congruit. pōt ēt eē illicitū f̄z Th. vbi. s̄. si a deo p̄tinaciter ieiuniū teneret q̄ nō crederet p deuotionē festi vtilitatē ieiunij cōpēsari posse. Idē dic qñ ex alia sup̄stitione hoc faceret.

¶ Vtrū ieiuniū factū in peccato mortali [sect. 24] li p̄sit. rñ. q̄ sic quātū ad obediētiā mā dati si ē p̄ceptū ab ecclia vel ex voto et h̄mōi. ¶ Scđo valet ad macerationēz. ¶ Tertio ad oīa aliav̄z ad q̄ valēt opa [sect. 25] factā ex caritatē d̄ qb⁹. j. satisfactio. §. vj. ¶ Diuersis itētioni⁹ ieiunāt vñ p̄sus abstīet eger. egēs cupid⁹ gula. simiavirtus. eger vel q̄ nō pōt comedere vel p̄pter medicinā. egēs q̄ nō h̄z cupid⁹ ne expēdat. Gula vt postea auidi⁹ comedat Simia. i. hypocrita vt laudetur. virtus. i. virtuosus vt mereatur.

Ignorantia

Alia bona qua quis ignorat ea q̄ ei essent occasio peccati. vt ī. c. quis dist. xxxviij. Alia neq̄ mala neq̄ bōa q̄ quis ignorat quia nō expedit scire alia mala qua quis ignorat q̄ scire expedit et hec multiplex est. Alia iuris: alia facti ignorantia iuris alia iuris diuini alia iuris naturalis: alia iuris canonici et ciuilis: et d̄ istis scribitur. xxxviij. di. in summa. et. j. q. iiij. §. vl. in. tex. in glo. hic autem non intendo tractare de ignorantia facti: q̄ hec excusat vt in regula ignorantia li. vj. s̄z de ignorantia iuris pro cuius declaratione queruntur plura.

De cōtentis in hoc. §. et an ignorās dicatur peccare no. bal. q nō in. l. ij. C. ne sac. bap. reite. bar. et bal. in. l. q̄cūq̄ in. fi. C. de ser. fug. vbi q nō punitur q̄ vxō rē alienā ignorās detinetvel despōsat. l. ex maleficijs. §. lōge. ð act. et obli. et an differat ignorās a dubitāte. gl. no. in. l. de statu. ff. de testa. et bal. in. l. falsas. i. j. q. C. de fur. et in. l. manifestissimi eo. ti. et q ignorans nō pōt eligere bal. ibi. et dicitur ignorans speculari sicut distans a longe not. bal. in. l. precibus. C. de impu. et alijs susti.

[sect. 1] ¶ Vtrū ignorantia mala sit pctm̄. Rñ. q aut ignorātia dicit priuationē cogni tiōis necessarie ad salutē. et sic fm̄. S. Bona. in. ij. di. xxij. q. pe. potest esse dupliciter. ¶ Prīo ita qđ est in nobis sed nō a nobis. et hoc mō culpa nō est et cu3 nō sim⁹ eius principiū in ipsa nec meremur nec demeremur. ¶ Secūdo ita qđ est ī nobis. Et ex nobis. et hec igno rātia est culpa. et hec fit tripliciter. Prīo mō cū sumus in via veritatis voluntarie ab ea recedimus in viā erroris nos p̄cipitātes. Et hec ē ignorātia erronea vt in hereticis. scđo mō cū ad viā possum⁹ ptingere veritatis cupim⁹ ī tenebris eē. Et hec ē ignorātia affectata. Tertio mō cū ex quadā pigritia et neglia nō cu ram⁹ veritatē addiscere. Et hec dī crasfā et supīa Sz pma maior culpa q̄ scđa et scđa q̄ tertia. Et de hac dī ī. c. ignorā tia. xxxviij. di. et. in. d. §. fi. Si ʒo ignorā tia dicit p̄uationē cognitiōis eo3 q̄ nō sūt necessaria ad salutē: sic nō est pecca tū vt. xxij. q. et. c. in quibus rebus.

¶ Sz q̄ sūt necessaria ad salutēscire. rñ. [sect. 2] f3 Th. j. scđe. q. lxxvij. q oēs tenēt scire cōiī ea q̄ sūt fidei etvlia iuris p̄cepta. Si gli āt ea q̄ ad eo3 statutū seu offm̄ spe [sect. 3] ctāt. ¶ Vtrū ignorātia excuset aliquē a peccato. Rñ. f3. S. Bo. vbi. s. q. vlti. q si tāta sit q priuet rōnēvoluntarij et rōnē contentus excusat a toto. sicut est igno rantia inuincibilis q̄ priuat fimpliciī cognitiōe iuris sicut in furioso in īfā te nisi in talē ignorātiā venisset ex culpa sua q̄ tūc nō excusata toto sz a tan [[Fo.ccvij.]v] to. de quo dic. vt. s. Ebrietas. §. iij. Jte3 dic fm̄ Tho. in quoł. de eo qui h3 suficiēs impedimentū ppter qđ scire non potuit puta fuit in carcere vel in terris ad quas cōstitutio pape nō peruenit et hmōi. q non peccat faciens contra cōstitutionē. Sivero igmorantia oīno nō priuat rōnē volūtarij et rationē contentus sic distinguo f3 Ric. eadē di. et li. q aut ē ignorātia cōmissionis qua quis nō vult scire vt liberius peccet. j. dī affectata. Et sic nec excusat nec alleuiat peccatū Aut est rōne omissiōis: qua q̄s negligit scire q̄ tenet q̄ satis faciliī po tuisset scire. Et hec dicitur crassa et supi na. et hec excusat a tāto. s. q non est tam graue peccatū. sz nō excusat qn sit mor tale si est circa ea q̄ sunt precepti diuini aut nature. xxiiij. q. j. si q̄s dederit. et xxxviij. dis. c. qui ea. Si āt fit circa ea q̄ sunt precepti iuris positiui. sic credo q̄ aliqñ excuset a mortali scđ3 eam distin ctionē. de qua dicā. j. inobedientia. Et scđ3 predictā intelligē qđ diciī. vj. q. j. q̄ ro. et. xxiiij. q. j. ca. schisma. et. xxxij. q. vij. quēadmodum. xxviij. q. j. §. ex his.

¶ Ex predictis et adeuitāñ. confusionē [sect. 4] multorum que circa ignorantiam scribūtur aduerte q si ex ignorantia quis facit aliquid quod non est contra legē dei nec nature credens non fore prohi bitum aliqua lege. cum tamen sit prohibitum et talis ignorantia non est affectata nec crassa. vel supina puta q̄ laborat pro viribus scire sibi necessaria. puta si est mulier vel rusticus mercator et hmōi. vadit libenter ad prediciōes et alia loca vbi declarantur talia. et facit q̄ cōiter faciunt alij de sua qualitate et conuenit facere. Si est religiosus studet libenter interrogat et hmōi q̄ talis ignorātia excusat eū ab oī pena etiā ex cōicatiōis in iure posita quo ad foruz aīe ēt ab oī culpa p tex. clarum in. c. fi. q̄ matri. accusa. pos. et p rōnez. c. cognoscē tes de consti. Absurdum. n. esset ad penā obligari ignorantem. Facit. l. fi. ff. de decre. ab or. faciē. Jura vero q̄ viden tur innuere cōtrariū fundāt se sup pre sumptione: vt euidēter colligit gl. in. l. j. C. de īterdict. matri. approbata p do. ibi. et in. l. fi. ff. de ritu

nup. et in. l. q̄ cōtra. C. de ĩce. et inuti. nu. Et magis apte cot̄ ligitur ex his que notātur ī. d. c. cognoscentes vbi determinat̄ q̄ volēs proba re ignorantia ad euitādā penam sit au diēdus. Hec non intelligo de prelatīs officialib⁹ medicis artificibus et hmōi q̄ exercere habēt aliqua officia: ex q̄bus dānū notabile posset īferri proximo ex ignorantia. q̄ non debēt officia talia as sumere. nisi sint sufficiēter instructi ad ea exercēda aliter eis īputat̄. Si autez ignorantia sit effectata nō euitat penā: q̄ i dolo est. Si vero sit crassa vel supina. puta q̄ nescit qđ cōiter oēs sue cōditiōis sciūt puta. q̄ predicatur. sz ip se p̄dicationē nūq̄ vult audire vel non curat īteresse. vbi talia publice đ clarāt cū tñ comode possit nō euitat penā. vt ī c. vt animarū de cōsti. li. vj. De istis dicitur. xxxviij. dist. c. fi. Qui em̄ rebelliter viuīt et discere atq̄ agere bona recusat magis diaboli q̄ xp̄i mēbrū esse ostēdi tur et potius infidelis q̄ fidelis eē mōstratur Sivero id cōtra qđ facit ex igno rantia ē cōtra legē dei tūc distingo aut expressum est et explicitū in lege dei vlt̄ nature. Et sic ignorantia nō excusat: a mortali peccato. xvj. q. j. si cupis nec etiā cōsequēter excusat a pen a iuris diuini nec positiui. f3 Sc. in. iiij. dist. vj. q. viij. facit qđ no. gl. ī cle. eos de cōsan. et affini. Facit. l. venia. C. de in ius vocā. et. §. fi. j. q. iiij. Quod limita quo ad penam iuris positiui scđz q̄ supra dixi. Excōicatio. vij. casu vlt. §. ij. Si aut̄ non est ex plicitū sed reducibile maxime cuz sub tilitate sic credo excusari a culpa et ape na illos qui non sunt ignorantes igno rantia affectata crassa aut supina: et em̄ durū esset dicere q̄ peccet mortaliter qui facit secundum subtilitatem contractum illicitum credens licitum et hu iusmodi. Facit pro hoc. xv. q. j. merito. et c. fi. xxxvij. distinctione. ¶ Vtrū ignorantia iuris tollat bonā fi [sect. 5] dē quo ad faciendū fruct⁹ suos. Rñ. q̄ [Fo.ccix.r] nō tex. est in. l. sed et si. lege. §. scire. ff. de peti. heredita. Quod limito. nisi sit affectata vel crassa.

¶ Que differentia est iter ingnoratiā [sect. 6] nesciētiā et errorē. Rñ. q̄ ignorantia ē ne sciī q̄ scire tenet̄. et d3. xxxvij. d. c. fi. nesci entia est ignorare quod scire nō tenet̄. Error est vnū p̄ alio putare. xxij. q. ij. in quib⁹. et. xxxviij. d. c. quāuis. Sed melius f3 Frā. in. ij. Nesciētia simpliciū ne gationē scientie īportat ignorantia vero scientie priuationē vnde ignorantia nihil aliud est nisi carere sciētia quā quis natus est habere. Hoc em̄ est de ratiōe cuiuslibet priuatiōis qñq̄ aut̄ ignorantia est aliquid sciētie cōtrariū que dicit̄ ignorantia peruerse dispositionis. puta cū aliquis h3 habitū falsum principio rū et falsarū opinionū. ex quibus impe ditur a scientia veritatis. Error autem est approbare vera p̄ falsis. Vnde addit actū quēdam super ignorantia: q̄ potest q̄s ignorās eē sine hoc q̄ snīam ferat super ignotis. et tūc est ignorās et nō errans sed qñ iam falsam sententiā fert de his que nescit tūc proprie dicit̄ errare. Et q̄ peccatum in actu cōsistit error habet rōnē peccati q̄ sine p̄sum ptione esse nō pōt q̄ quis snīam ferat de his que ignorat maxime in quib⁹ pe riculū consistit. Nescientia vero de se nec rationē culpe vel pene habet. Vnde q̄ aliquis nesciat que nō est aptus natus scire nō est neq̄ culpa neq̄ pena q̄ est etiam in beatis. vt dicit Dionysius in. v. c. ecclesiastice ierarchie.

Illegitimus

filius quis sit et quomodo succeditet quot sunt differentie. et quomodo legitimatur vide filius et legitimatio.

Imagines

factoruz quare depinguntur. Rñ. Gre. in. c. p. latum de cōse. di. iij. sic inquires. qđ legētibz scripturas hoc et idiotis pstat picturacernētib⁹ q̄ in ipsa ignorātēsvi dēt quod sequi debeāt in ipsa legūt q̄ literas nesciūt vnde precipue gentib⁹ pro electione pictura est. hec ibi.

De notatis ī hoc. §. et q̄ imago rei nō reṑsentat ppriū eē rei. l. ij. et ibi bal. C. de iure aureoz anul. sunt tñ veneran de sanctoz imagines pp eos nō adorā de vel. j. v̄si. j. đrvñ Ouid. in li. de pōto. Felices illi q̄ nō simulachra sed ipsos. Vultus quiq̄ deū corpa x̄a vidēt. Sic hoīes nouere deos q̄s arduus ether oc culit et collit p ioue forma iouis. Et ad de q̄ si imago falsarij vel pditoris in publico si destruatut pena cōmittit de qua in. l. si q̄s id qđ. §. j. et ibi. Bar. ff. de iuris. omnium iudi.

¶ Vtrum imagines sanctoz sint ado [sect. 1] rāde. Rñ. gl. in. c. venerabiles de cōse. d. iij. q̄ sic adoratiōe dūlie q̄ solū reuerentiā exhibet nō latrie. et ideo nō sunt vio lāde de cōse. d. iij. perlatus cum duob⁹ c. sequentibus.

¶ Vt² imago xp̄i sit pingēda sub for [sect. 2] ma agni. Rñ. q̄ nō sz in forma humana vt in. c. sextā sccđm sinodū de cōse. di. iij. Dicit tñ glo. q̄ nō est phibitū pingere christum in specie humana et sub ipso agnum sed solūpingere ipsum inagno prohibetur.

¶ Vtruz liceat imagines sanctoruz in [sect. 3] aggrauationē cessatiōis aut excōicatio nis in terra prosternere lapidibus aut spinis supponere et hmōi. Rñ. q̄ nō q̄ id fieri districte prohibetur in. c. si cano nici. de officio ordina. lib. vj.

¶ Vtruz liceat sculper signū crucis in solo vel silice aut marmore humi iposi [sect. 4] tis. Rñ. q̄ non. C. nemini. lice. sig. sal. l. vnica. etv̄r eē preceptū: q̄vult grauissi ma pena puniri. vbi dicit gl. forte mor tis. ex quo valde rephensibiles sunt q̄ s̄. sepulturas humi positas cruces imprimunt.

Immisericordie

est filia auaritie que non subuenit indigentibus. vide auaritia. §. iij.

Immunditia

est filia gule qua q̄s prouocat se ad vomitum vt sepius comedere possit. Vel tñ comedit q̄ necesse habet euomere cōiter est veniale pctm Aliqñ tñ morta le sicut qñ comedit itendens euomere ppter delectationē gule nulla alia cau [[Fo.ccix.]v] sa bōa adduct⁹ ad hoc. vltqñ ex hoc gñā tur sibi notabile nocumētū in corpore nec propterea vult desistere hoc aduer tedo aut qñ hoc facit vt habeat polutionem in nocte dormiēdo et hmōi

Immunitas

est quasi sine muneribus data libertas ab in quod est sine vel immunitas quasi punitas: inde dicitur q̄s imunis a peccato de pur. ca. fi. Dicit etiam emmuni tas quod idez est quod libertas quasi extra munia. i. munera data libertas ab eo. quod est extra.

De hic notatis et q̄ immunitas nō extēdatur ad bona futura no. Flo. in. l. si seruitus ī prin. ff. de ser. vrb. pre. p. l. nō em̄. de consti. pec. et in cle. l̄ras. de re scrip. de quo p Bar. in. l. si ex toto. ff. de leg. j. et an cōcessa ex cā infirmitatis per petue cesset si infirmitas cesset. bar. Ale xan. et docto. q̄ nō in. l. si cuz dotem. §. si maritus. et ibi Pau. de ca. ff.

so. matri. et an possit illi renūciari. Bar. q sic. in. l. vniuersi. C. de legato. li. x. Alexan. in. l. ij. ff. de iure immu.

¶ Ad quid se extēdit ĩmunitas ecclesie et cimiterij. Rñ. q ad. xxviiij. Primo q se [sect. 1] cularia placita nō sunt in ecclia vel cimiterio tractāda ecclesiastica tñ pñt. vt in. c. j. de immu. eccle. et. c. cū ecclia et sen tētia iudicis secularis data in ea ē nul la ipō iure. et maxime snīa sanguīs que sub anathemate pbeī ibi ferri in. di. c. cū ecclia. Limita nisi sit data alia a san guine p viā volūtarie iurisdictionis: q sic tenet fm Pa. in. d. c. cum in ecclesia. de causis ecclesiasticis auc̃. bene tenet ar. c. qua fronte de appel.

¶ Vtrum q̃s possit doctorari in ecclia. Rñ. Jo. an. in. c. decet. e. ti. lib. vj. q sic. [sect. 2] et placet. Pa. in. d. c. cū ecclesia.

¶ Vtruz cōtractus facti in ecclia tene ant. Rñ. Pa. in. d. c. cū ecclesia f̃z gl. ī. d. [sect. 3] c. decet q sic. q illō. c. decet cuz sit pena le et loquatur solū de strepitu iudicioz nō debet extēdi ad cōtractus. Ex quo aduerte q dispositio odiosa cōcepta su per quasi cōtractu non extenditur ad cōtractū purū. Nā in iudicio quasi cō trahimus. l. iij. §. idē scribit. ff. de pecu: Jdē dic de cōcepta supra cōtractu puro nō extendi ad quasi contractū. ita dicit Bartolus in. l. more. ff. de acqui. here. vbi vult q si statutū phibet mulierē cō trahere sine certa solēnitare q pōt nihilominus adire hereditatē. q tūc nō vere cōtrahit: s̃z quasi cōtrahit cū debi torib⁹ hereditarijs. ad qđvide qđ legitur in. l. apud iulia. ff. qui ex ca. in pos. eatur. §. pe. et fin.

¶ Secūdo nō debēt in ecclesia vl cimi [sect. 4] tertio fieri cōclamatīōes. seditiōes im petusvniuersitatū. ocitationes et publi ca parlamenta negociationes nundinarum et fori vt in. ca. decet de immu. ec. eo. tit. lib. vj. Jo. an. t̃z q parlamenta et societates p actu pietatis aut spi ritualitatis possunt fieri. vt refert pa. in. d. c. cum ecclesia.

[sect. 5] ¶ S̃z nūquid peccat mortaliter q aliqd p̃dictoz in eis facit. Rñ. q. nō. vñ di cit tex. ī. d. c. decet. ordinarij locoz hoc faciāt obseruari suadēda suadeant in terdicta cōpescāt. Ex quo cōcludo q illa q totaīr ĩpedirēt oīonē tēpore debito sint phibita sub pctō mortali. alis nō nisi ex se sint mala. vl q̃s ex cōteptu faceret. et sic ĩtellige. c. pe. et fi. xliij. di.

¶ Tertio q in ecclesia nō debēt sepeli [sect. 6] ri si episcopi vel abbates vel digni pre sbyteri aut fideles laici. xij. q. ij. nullus Et intelligūt quidam de laico fideli q miracula facit avirtute fidei. Alij ò quo libet fideli cuius bōitas fuit manifesta ho. vero intelligit de quolibet fideli in dignitate cōstituto vt cōmitte rege im peratore. Sed hoc hodie non seruatur et male: quia de iure ciuili nullus d̃z in ecclesia sepeliri. vt no. Albri in lege ne mo. apostolorū. C. de sa. san. ec. et etiam Azo. ibidem in summa.

¶ Quarto non debet ecclesia incastellari nec in propugnacula edificari vt inde fiat guerraṽl et ibi reperiātur qui guerram faciūt nisi iusta necessitate et autoritate ep̃i. de custodia eucha. c. re-[Fo.ccx.r]linq. s. vt boni viri defendant a ma. et hec cōiter tenēdo. f̃z pa. ī. d. c. cū ecclia. ¶ Quīto ĩtra ecclīa vl cimiteriū nō de [sect. 8] bēt supplectilia poni vl hospitari ī ea nisi p necessitate. als ṽr mortale in isto et ī precedēti. vt in dicto caplo relinqui. ¶ Vtrū vēditio cādelaz q fit ī ecclia sit [sect. 9] phibita. Rñ. q ṽr sit tollerabi. nec ob. q dñs eiecit vēdētes in tēplo: q ibi fiebāt pacta et multa pturbātia cultū diuinū. S̃z ī vēditīōe cādelaz nullus fit strepit⁹. Et iō nō phibeī. secus esset de alia negociatiōe. quia illa est phibita. ¶ Sexto q in ecclia vel cimiterio nō d̃z [sect. 10] vlla violētia fieri vel aliqd violēter extrahi aut eius cōfnia frāgi. vt in. c. sicut antiqtus. xvij. q. iij. nec ea q in. ea posita sunt p vim aut furtū auferri aliter sacrilegiū cōmittūt. c. q̃sq̃s inuētus. xvij. q. iij. Et sic peccat mortaliter. vt in. d. c. quisquis patet.

¶ Vtrū excōicatus cōfugiēs ad ecclesiā [sect. 11] gaudeat p̄fata immunitate. Rñ. q sic: quia cum lex non excipiat. nec nos.

¶ Vtrū seru⁹ fugiēs ad eccliam possit [sect. 12] violēter extrahi. Rñ. q aut venit sine ar mis. s. vt domino se subtrahat: et sic red detur domino p̄stato tamē pri⁹ ei iuramēto de īpunitate. c. īter alia. eo. ti. Aut venit cū armis. Et sic cōtinuo extrahiť. l. si seruus. C. de his qui ad ecclesiā cōfu. intellige promissa impunitate.

¶ Vtrū iude⁹ cōfugiēs ad ecclīā gau [sect. 13] deat isto p̄uilegio. Rñ. fm gl. ī. l. j. C. de his q ad eccl. cōfu. q nō. Et dicit pa. ī. c. īter alia. eo. ti. q est verior q̄ opi. gl. d. c. īter: q̄ lex p̄dicta īducit p̄sumptionē iuris. et de iure cō quā nō admittitur p̄ba tio. l. dist. vez q cōfugit nō p̄pter zeluz fidei. s̄ p̄ euasionē debitoꝝ vel criminū. Jnn. tamē est cū gl. p̄fati. c. īter. Ego dicerē q si venit ad ecclesiā et petit ba ptismū qđ gaudebit. alias nō q̄ videtur venisse vt effugiat non causa fidei. ¶ Vtrū clericet religiosi cōfugiētes gaudeāt ista imunitate. Rñ. Pa. in. d. c. in [sect. 14] ter alia q nō quin a p̄latis suis nō possint extrahi et flagellari et hmōi dū modo non faciant ex odio sed causa discipline. vide per eum diffuse si placet.

¶ Vtrum cōfugiēs p̄pter debitū gau [sect. 15] deat isto priuilegio. Rñ. Pa. ī. d. c. inter alia q legiste in. l. p̄nti. C. de his. q ad. ec. cōfu. distingūt. aut est debitū p̄pter tributū. s. debitū p̄nci. Et sic extrahiť. vt in aut. de mā. p̄n. §. publicoꝝ ꝑo tributoꝝ. et ibi no. in gl. S̄ Pe. vt refert Cy. t̄z q nō extrahetur. s̄ ibi citabiť. et si se defendet bene qđē: sinaūt p̄cedetur ad missionē in possessionē bonoꝝ. et ita ītelligit dictā aut. et placet pa. Si ꝑo debitū ē p̄ aliō tūc nō extrahēt iuit⁹ scđm oēs. d. l. p̄nti. S̄ ī mō p̄cedēdi sunt opi niōes. Mihi pl̄z opinio. Jacobi de raue. q dabiť sibi securitas standi et exū di extra ecclīā p. xxx. dies īfra q̄s rñdebit aduocat⁹ ad iudiciū et iudex si dabit snīam cōtra eū cōdēnabit q aut redeat ad ecclesiā aut pereat snīe: et cum hac opinione transit Cy.

¶ Vtrū cōmittēs maleficiū et vadēs ad [sect. 16] ecclīā gaudeat isto priuilegio. Rñ. Pa. ī. d. c. īter. alia q sic quo ad duo p̄ncipa liter. ¶ Primū vt nō possit īde. violēter extrahi. ¶ Scđm vt nō possit amplius de illo dānari ad mortē vel ad aliā penā corpalē seu corporis afflictuā. Pōt tñ pecunialiter dānari vel alia pena extra corp⁹ et cogi ad p̄nīam agēdā et aliā satisfactionē. ita tñ quod violēter nō ex trahat fm cōiorē opinionē. Et aduerte q l̄z egrediať de ecclesia ex quo semel cōfugit ad eā nō pōt ampli⁹ de illo corporaliter dānari. et hoc dicit gl. ī. c. reū. xvij. q. iij. Et fuit sententia Hug. vt fir mat. et sequitur Archi. ibidem.

¶ Excipiūt ab ista īmunitate dicta. s̄. [sect. 17] §. x. quatuor gñā hoīm. ¶ Primum latronum publicoꝝ q̄ palā et publice furant. vt sunt pyrate. vel illi q publice stāt in stratis vt depredent oēs trāseū tes. ¶ Secundum est nocturnū depopulatorē agrorum. et differt istud gen⁹ a primo fm Jnn. q̄ istud in nocte sege tes destruit. duz ibi se abscondit vel iacet. vel quia vltra homicidia et depreda tiōes quas faciunt in strata publica cō burunt agros illorum qui eis non ser-[[Fo.ccx.]v]uiunt vel sunt cōrij. cōueniūt tamē ista duo gñā: q̄ quodlibet dep̄dāt ī stratis. ¶ Tertiū gen⁹ est illoꝝ q̄ aliqđ maleficiū enorme cōmittūt ī vna ecclia vt defendant ab alia. Sec⁹ si cōmitterēt extra ecclīā vel cimiteriū sub spevt defen derent ab ea: q̄ gaudēt. vt in. c. fi. eo. ti. et l̄z loquať de homicidio vel mutilatio ne: tamē etiam h̄z locū in alijs delictis grauib⁹ fm pa. ibidē p̄pter idēptitatē rōnis Sec⁹ eēt ī nō enormib⁹ ibidē cōmissis q̄ gaudet. S̄ qđ si cōmisit maleficiū in ecclia: s̄ nō sub spe vt defendat ab ecclia. Pa. in. d. c. fi. vult vt non defendat: alij cō. et magis placet p. d. c. fi. ¶ Quartū gen⁹ fm pe. de anc. est raptōꝝ virginū homicidarū et adulteroꝝ p̄ aut. de mā. prin. §. qđ si delinquētes. Sed cōiter teneť et veriusq̄ est correcta illa aut. per ius canonicū et q̄ gaudēt hac immunitate.

¶ Vtrū cōfugiētes ad ecclesiā tempore [sect. 18] belli sint capiēdi. Rñ. q nō si ipsas nō incastellauerūt aut inde pugnauerūt. ar. c. fi. eo. tit. nec res eoꝝ ibi reposite ni si essent ad pugnādū: vt in. c. sicut auti quitus. xvij. q. iiij.

¶ Vtrū detētus sub iuramēto redeun [sect. 19] di dimissus cōfugiēs ad ecclesiā sit edu cend⁹. Rñ. Joā. an. ī addi. ad Spe. ti. de iureiu. q si iniuste detinebat nō reddi bit. maxie si imminet periculū mortis vel mutilatiōis. sed petet absolutionē a iuramēto. Sec⁹ si iuste detinebāt. q tūc cōpellēd⁹ ē redire vt voluit Bar. in l. relegati. ff. de penis. Nō tñ dꝯ pati ec clesia vt iuit⁹ abstrahā nisi p̄stita cau tiōe de īpunitate mortis vlt trūcatiōis. ¶ Vtrū violēter abstrahēs aliquem de [sect. 20] ecclesia nisi in casu p̄misso teneat illū restituere. Rñ. Pa. in. d. c. īter alia cum Bar. ī. l. p̄nti. C. de his. q ad ecc. cōfu. q d iure potest peti se restitui. cum de facto sit priuatus. cōcor. Old. cōsilio. liij. et ecclesia potest agere: cū sit spoliata libertate. vt ī. c. miror. xvij. q. iiij. Et ideo nō liberantur nisi restituāt etiam si domi nus prestaret iuramētum vel cautionē de seruo extracto. Et facit ad qōnez. an captus in territorio alieno possit peti. et q sic per. d. c. miror. et firmat Barto. in l. si cui. ff. de accu.

¶ Qua pena punitur de iure ciuili qui [sect. 21] tales violenter extrahit cōstringit aut requiem aut vestes vel victum negat. Rñ. q crimen lese maiestatis incurrit et vltimo supplicio feriendus. d. l. presen ti. De iure canonico debet excommuni cari et condemnari pecunialiter. et imponi sibi publica penitentia nec restitui communioni. nisi restituat quē vio lenter extraxit vt in. d. c. miror. iuncto c. si quis cōtumax. et. c. quisquis. et quod ibi not. xvij. q. iiij. et sic patet q peccat mortaliter talis et no. q nedum in eccle sia vel cimiterio habet istud priuilegiū sed etiā per. xl. passus si est ecclesia ma ior. s. matrix. vel per. xxx. si est minor vt capella. xvij. q. iiij. sicut antiquit⁹. c. frater. c. miror. Capelle tamen que sunt in tra ambitum murorum ciuitatis vel ca stri seu ville nō ponunt in. xxx. passuuz obseruatione fm Host. xvij. q. iiij. quisquis. et no fm Jsid. q passus est mensu ra quinqꝯ pedum pes vero. xxv. digitorum. vide gl. in. d. c. sicut antiquit⁹. vbi hoc dicit. Limita istud spaciū quando vadit ad requisita nature. Sec⁹ si iret vt accederet ad alias domos. vt. in. d. c. diffiniuit. xvij. q. iiij. q possent tūc capi. j. dictum spacium.

¶ Quis faciet expensas cōfugienti ad [sect. 22] ecclesiā. Rñ. pa. in. d. c. inter alia q ipse si habet de suo vel laborabit si pōt vt vi uat: q si nō pōt vel nō hꝯ de suo. ecclesia sibi p̄uidebit scōm Archi. post Hug. in c. diffiniuit. xvij. q. iiij.

¶ Vtrū existēs ī ecclesia et vulnerās exi [sect. 23] stentē extra violet immunitatē. Rñ. pa. in. c. fi. eo. ti. q sic quia delictuz fuit ibi principiatū et habebit locum. c. fi. eo. ti. vt scilicet non defendatur.

¶ Vtrū mandās fieri delictum existēs [sect. 24] in ecclia violet immunitatē. Rñ. Bart. in. l. si vt proponit. ff. de fideius. et lati⁹ per eum in. l. non solum. §. si mādato. ff. de iniu. tex. in cle. pastoralis in versicu lo deciperet igitur de senten. et re iudi-[Fo.ccxj.r]ca. vbi innuit q citatio facta extra terri toriū ciuitatis non valet. ergo vñ q debeam⁹ attēdere locū vbi mādātū exeq tur. nō vbi mādāt. sz ego dico q etiaꝯ attribueť factuz in locū vbi mādāt qñ exequens exequit⁹ necessitate iuris. Ad qd facit qd infra dicā mādatum. §. j.

¶ Vtrū ecclia nō cōsecrata gaudeat pre [sect. 25] fata īmunitate. Rñ. fuerūt opiniōes sz mihi placet opinio gl. Host. quā sequit⁹ Pa. in. c. ecclesia eo. q sic. et ibi videť tex. etiam mouet se q palatium ep̄i gaudet hac immunitate. vt. xvij. q. iiij. c. id cōsti tuimus. Ergo multo forti⁹ ecclesia. Jtē facit quia omnia p̄uilegia cōcessa ecclie sijs extēdunt ab hospitalia in. l. omnia priuilegia. C. de epis. et cle. Jtē qd de pximo faciēdum est habet pro iam facto vt. l. nō tñ.

ī prin. ff. de excusa. tuto. et in l. pe. ff. de test. mili. Hāc tenet Card. ī. d. c. ecclesia. et Jo. de ligna. post Lau. ī cle. j. de pe. et re. Intellige si autoritate episcopi vel pape edificata est.

¶ Vtrū hospitale et priuata oratoria si [sect. 26] militer gaudeant. Rñ. Gof. q sic si autoritate episcopi sunt fundata. Et facit q ipse no. ī. c. fi. de ec. edi. et tenet Laud. in. d. cle. j. et placet Pa. ī. d. c. ecclesia per d. l. omnia alias non.

¶ Vtrū ecclesia iterdicta similiter gau [sect. 27] deat. Rñ. Gof. et Vin. q sic. ar. pfati. c. ecclesia. et sequuntur communiter doc.

¶ Vtrū cōfugiens ad corpus christi si [sect. 28] militer sit defensand⁹. Rñ. Host. q sic l3 hoc in iure nō exprimať. q vbi maior ē ratio et ibi maius ius et mulier tangens fimbriaz christi saluata est Matthei. ix. ¶ Septimo ecclesia h3 immunitatē q [sect. 29] eius rustici nō pñt eius rura deserere et alias se transferre. vt in. c. iij. eo. intellige scđm gl. ibidē de illis qui glebe sunt astricti et qui sint. vide. s. Colonus.

¶ Octauo quilibet pōt regulariter rem [sect. 30] suam ecclesie relinquere. l. generali. et. l. iubemus. C. de sa. san. ecc. et etiā donare inter viuos sine insinuatione infinituz l. illud ibidē. et in aut. de non alie. re. ec. .§. si minus. quāuis glos. in. d. §. teneat contrarium. sed primū verius vt. s. donatio. §. xx.

¶ Nono transfertur dominiū rei in ec [sect. 31] clesias solo pacto. i. sola nuda promissio ne. l. vt sint inter diuinuz. C. de sac. san. ec. in glo. et hanc sequitur. Albri. ibidez. et idem est fm Rodo. quando datur aliquid ecclesiastice persone intuitu eccle sie. Jn emptione tamen requiritur solu tio pretij vť fides de pretio aliter domi nium nō acquireret fm glo. predictam.

¶ Decimo qcqd fuerit emptū de pecu [sect. 32] nia ecclesie reuerti d3 ad eā. xij. q. apostolicos. in gl. ij. et. q. v. fixum. et hoc siue emptum noīe ecclesie vel non de pecu. cle. c. j. et. c. inquirendum.

¶ Vndecio q nō teneť ad munera me [sect. 33] re psonalia et dicunt munera mere personalia q animi puiōe et corporali labore sine aliq gerētis detrimento ppetrantur vt in. l. fi. in prin. ff. de mu. et ho. Quoꝝ numeꝝ mere personaliū quedā sunt sordida vt cloache mūdāde calces coquēde. arene fodiende: fossati vel sta buli mūdādi et hmōi de qb⁹ in. l. maximaz. C. de excus. mu. Et ad hec nō tenēť ecclesie nec eaꝝ macipia. aut clerici vel eoꝝ vxores aut familie et coloni. vt. xvj. q. j. c. gñaliter. §. nouaz. et. §. placet. ij. C. de epis. et cle. l. ij. et. l. neminem. C. de sac. san. ecc. que vult q in aduētū principis teneantur nō valet quo ad clericos ecclesias atq3 seruos qui sunt dñio ecclia rū subiecti: q iure diuino sunt exempti vt in. c. si imperator. xcvi. di. et no. Jnno. in. c. ij. de maio. et obe. Facit. l. rescripto. et quod ibi notat Barto. ff. de mu. et ho. et hoc intelligo de familia perpetua eccle siarum et earum seruis. s3 bene valet q ad colonos liberos qui seruiūt pro mer cede. cū sint sub imperatore. iuxta not. ī c. iudicatū. lxxxviij. di. et ab ipō a multis exempti. vt ī. l. j. et. ij. C. de epis. et cle. et iō potuit eoꝝ imunitatē limitare. vt i simi li no. glo. cū f3 leges. de here. li. vj. Nā tales tenenť ad gabellas et alia onera de parte eis cōtingente fm Fede. consi lio. iij. Sūt et quedā alia munera personalia que nō sunt sordida s3 habent an nexum honorē vt sunt officia secularia [[Fo.ccxj.]v] sic nō tenenť clerici p. c. sacerdotibus. et c. sed nec pcuraciones ne cle. vel mo. vn de in. l. placet. C. de epis. et cle. diciť. Pla cet nostre clemētie vt clericis nihil com mune cū publicis actiōib⁹ vel ad curiā ptnētib⁹ cuius corpori nō sunt annexi habeāt. hec ibi. Ex quo p3 q nō sunt de vniuersitate nec in eam vocē pñt hře vt t3 Jnn. in. c. dilecta ppe finē de exce. p. Sūt etiā quedā alia munera psonalia q nō habēt nec honorē nec vituperium annexū. vt legatario tutela vel cura et hmōi l3 em ab istis sint exēpti vt. in. l. generaliter. C. de epis. et cle. posita. in. c. generaliter. xvj. q. j. tñ fm gl. iuncto tex. in. c. peruenit. lxxxvj.

di. possunt si volūt legitimā tutelā clerici accipere nō dati uā aut testamētariā. sed epī et monachi nō. lxxxviij. dist. ep̄s. et. xvj. q. j. monachi. Tutelā autem miserabiliū psonaz oēs cleriei et monachi possunt suscipere q̄ officiū piū est. vt in. d. c. puenit. Et in oī bus p̄dictis munerib⁹ psonalibus quo ad ecclesias et clericos habent locū predicta tam in ordinarijs q̄ extraordinarijs munerib⁹ seu indictis vel sup̄indictis. vt in. l. placet. §. de sa. san. ec. et aut̄. Jtem nulla cōmunitas. C. de epis. et cle. et. c. q̄q̄ de censi. lib. vj. Et que dicantur ordinaria vel extraordinaria indicta et superindicta vide. j. Munus.

¶ Vtrum clerici teneantur custodire ciuitatē sed oppidū. Rñ. pa. ī. c. peruenit. e. ti. q̄ nō nisi maxīa necessitas subesset vt no. gl. xvj. q. j. §. placet. que quidē per laicum nō debet discerni. fm̄ ho. in summa sed per ep̄m et p̄ eum cōpellantur. vt in. c. ecclesia sctē Marie. de consti. pu ta q̄ aliter nō pōt defendi sine eis. Nā tūc tenent̄. ar. l. null⁹ penit⁹. C. de cursu pu. et in. d. c. peruenit. Nam quilibet debet suam patriam defendere. Facit tex. in. c. pe. de homici. Vbi tēpore inuasionis possunt clerici vna cu⁹ laicis arma sumere et pugnare nec sunt irregulares licet multi sūt occisi dummodo pprijs manibus nullum occiderint quamuis vulnerauerint.

¶ Vtrū teneant̄ ire ad bellum vbi vo [sect. 35] lunt alios impugnare. Rñ. pa. in. d. c. peruenit. q̄ non etiā si ageretur de recuperatione terre sancte quia clericatus reddit eos inhabiles ad pugnandum etiam cum sarracenis vt probatur in. c. ex multa. in. §. fi. de voto.

¶ Duodecimo ecclesia non tenetur ad [sect. 36] munera patrimonialia seu realia et dicuntur patrimoniorū munera que sumptibus patrimonij et damnis administrantis expediuntur. vt in. l. fi. §. patrimoniorum. ff. de mu. et ho. Et hec munera sunt duplicia quedā sunt mere patrimonialia. Et hec tripliciter indicūtur. ¶ Primo rei de eo qđ fiendū est de ipsa re. vt q̄ nauis ecclesie vel equus vel currus vadat ad seruitiū reipublice. ¶ Secundo imponunt̄ sup̄ eo qđ percipiūt ex ipsa. vt. j. detur certa pars fructuum. et de his habes in. d. §. patrimoniorum. ¶ Tertio imponunt̄ ipsi rei de eo quod nō percipiūt ex ipsa re nec est in ipsa re. vt prestare certā quātitatē pecunie annuatim de quo habes in. l. hacten⁹. §. j. ff. de vsufu in. c. j. de censi. An aut̄ ecclesia teneat̄ ad ista. Rñ. f3 pa. ī. c. fi. de vi. et ho. cle. q̄ si tales res q̄bus imponunt̄ talia munera habebāt onus tale perpetuum annexum et inuariabile ac certū siue ex dispositione publica puta p̄cipis. siue dispositiōe puata. vt. c. q̄to de censi: et anteq̄ venirent ad ecclesiam. sicut p3 exemplū de tributo. vt in. l. impetratores. ff. de publi. et. c. j. in fi. de cēsi. vbi innuit̄ q̄ quelibet possessio ab antiquo est onerata onere soluendi tributa et sic ecclesia de talib⁹ rebus teneat̄ quia res trāsīt cum onere suo. de dec. pastoralis. et de pign. ex literis. Fateor tamē q̄ italia tanq̄ p̄nceps puinciarū nō obligatur hodie ad talia tributa. vt no. ī. l. j. ff. de censi. Si vero nō erant onerate tali onere certo et inuariabili quādo peruenerūt ad ecclesiā si non tenetur ecclesia quis essent onerate onere īcerto et variabili vt sunt iste descriptiōes que fiūt hodie q̄ estimant̄ bona cuiuscūq̄ vt soluat plus vel min⁹ fm̄ ipositionē collecte. et hanc opinionē tenet Jnno. in. c. nō [Fo.ccxiij] minus. e. ti. Et recitat pa. ibidē. Jo. d̄ li gna. in. cle. p̄nti. d̄ cēsi. et Jo. an. post Ar chi. ī. c. j. e. ti. li. vj. et placet licet aliq̄ teneant̄ q̄ si possessiones prius erāt ascripte vt tantū soluat p̄ solido vel libra q̄ tūc teneat̄ ecclesia s3 prima tutior l3 ista nō sit confidenda. sunt tamē aliqua onera que rōne naturali succūbūt ipsis rebus vt reficere añ domū viam: et sic ecclesia tenetur vt no. bar. in. l. ad instructio nes. C. de sa. san. ec. Jtē in purgatiōe p̄te necessarij tote vicinie ī qua est ecclesia vt no. Spe. ti. de censi. Jtē soluere ad portā vel pōtē pro plaustro p̄ ipsi⁹ pōtis vel porte cōseruatiōe q̄ destruūt viā vt no. in. d. l. ad instructiones. et no. bal. de pace cōstan. Et idē de similibus. Mā fus x̄o ecclesie q̄ est dos eccleie fm̄ cōem opinionē doti. d3 eē liber ab oī

mune re āteq̃ cōsecreĩ vt in. c. j. de cēsi. et ðbet esse tāta quātitas terre ex qua vnus rusticus cū sua familia viuere possit vt dicit gl. xxij. q. viij. fm̃ canonicā. Sunt et quedā munera patrimonialia mixta. et dñr mixta q̃ hñt onus cū sumptu. ff. de mu. et ho. l. fi. §. mixta. participant. n. de onere personali quaten⁹ hñt onus annexum et cum patrimoniali quatenus sunt cum sumptu et hec dupliciter inducuntur.

¶ Primo psone habito respectu ad rez seu bona patrimonij et hoc differt a tertio mō imponēdi onera in reb⁹ mere patrimonialib⁹ q̃ ibi q̃libet res teneĩ pro munere qđ eā respicit et nō vltra. d. l. imperatores. hic vero est psona obligata. et per cñs oēs res patrimonij. l. aufert. §. fisc⁹. ff. de iure fisci. et ad ista nō teneĩ ecclesia nec etiā laici nō subditi licet habeat patrimonij ī loco. l. rescripto. §. fi. et ibi p̃ bar. ff. de mu. et ho. nisi aliud habeat consuetudoquo ad laicos. vt no. bar. in. l. vnica. C. de capitatiōe ciuiū nō quo ad ecclesiā q̃ cōsuetudo non valet. aut. cassa. C. de sa. san. ec. iuncta aut. Jtē nulla cōitas. C. de episc. et cleri. et isto modo potest intelligi text. c. non minus. e. tit. et. c. fi. de vi. et ho. cle. et. c. q̃q̃ de cen. lib. vj. Secundo mō imponūtur psone nulla facta mētiōe de re. et sic dicitur capitatio q̃ imponit p̃ capita nō habitorespectu ad bona patrimonijet ī. d. l. vna. et ad ista similr nō teneĩ ecclesia nec clerici quia nō sūt subditi īperatori. d. c. q̃q̃. imo nec laici ciuiles sz tm̃ rustici vt in. d. l. vna no. bar. et hec oīa pcedunt regulaliter.

¶ Sed dubitat de cernētib⁹ pietatez [sect. 37] vt instructio pontiū et viarū. Rñ. Jnno. dicit q̃ ecclesia tenetur p. d. l. ad instructionē et per. c. j. eo. titu. similiter in edificatione murorū ciuitatis vel ville. Si militer glo. in. d. c. nō minus. Jdē Vin. et ho. et. d. Car. et philip. et Petrus de ancha. et Albri. in dicta. l. ad instructionē. Addēs q̃ idē putat de fontib⁹ et puteo cōi. ar. ff. ne qđ ī lo. pu. l. ij. §. viaz. et dicit hui⁹ opiniōis eē Dy. et Old. Sz in cōriū est cōis opinio canonistaz ī. c. fi. de vi. et ho. cle. et in. cle. pñti de cēsi. et p̃ Jo. de ligna. et p̃ bar. ī. l. rescripto. ff. de mu. et ho. et. d. l. plz. et glo. xvj. q. j. §. nouaz Jo. an. et pa. ī. d. c. non min⁹ p̃ multa motiua. Et iō dic q̃ d. l. ad īstructionē et similes nō valēt q̃ lz. c. j. cū similib⁹ de no. ope. nū. dicāt stādū legib⁹ ex quo ī canonib⁹ nō reperitur cōtrariū: tamē hoc nō est veruz quādo lex impialis est dānosa ecclesijs seu ecclesiasticis psonis q̃ tūc nō tenet nisi specifice approbetur ab ecclesiavt ē cōis opinio doc. ī. c. fi. de solu. et ī. c. ecclesia sante Marie de cōstit. et ca. fi. de re. ec. nō. alie. x. di. si ī adiutoriū. distingo tamē sic fm̃ Pa. ī. d. c. non minus. q̃ aut necessitas vel pietas imminēs cernit vtilitatē ecclesiarū a remotis per quamdam cōsequētiā et tūc est tex aptus ī. di. c. nō min⁹ q̃ nō tenētur nisi spōte velīt approbāte episcopo cū clero et prius cōsulto romano pōtifice per. ca. aduersus eo. ti. aduerte tñ q̃ si tanta esset necessitas vel pietas q̃ non posset sine scāda lo et periculo haberi prius romani pontificis recursus q̃ tunc sufficeret delibratio cleri cū episcopo. facit. ca. fi. de ec. edi. et quod ibi no. aut necessitasvlt pie tas cōcernit de directo et principalr vtilitatē ecclesiarū et laicorū vt puta q̃ pra [[Fo.ccxij]v] na societas territoriū ciuitatis incēdij deuastat p̃dia in quo ecclesia multas possessiōes hz et tūc ecclesia. dz cōtribue re nō tñ ad deliberationē solu3 populi sz op3 q̃ cleric⁹ et popul⁹ principalr cōueniāt et deliberēt q̃ qđ oēs tangit dz ab omnibus approbari in cle. j. et. ij. de cēsi. et. c. ad hoc de offi. archi. fateĩ tamē Pa. vbi. §. in. d. c. nō minus q̃ si clerus nollet sine legitima eā consentire q̃ pos sent laici implorare auxiliū superioris ecclesiastici vt cōpellat eos vt ī. c. null⁹ de iure pa. in argu. et in hoc casu nō hz locum dispō. d. c. aduersus ð cōsultatiōe romani pōtificis quia hec impēsa non fit propter publicāvtilitatē sed propter priuatam ecclesiam et sic sumus extracatum prefati. c. aduersus facit clemē. prima. et secunda de cēsi.

¶ Tertiodecimo h̄z ĩmunitatē q̄ eccle [sect. 38] sie vel clerici non tenent ad gabellas q̄ hodie ĩponunt ĩ vinoet sĩlib⁹ f̄m pa. in d. c. nō min⁹ ĩ fi. p. d. aut. Jtē nulla cōitas tenet bal. ĩ. d. l. placet. C. de. sa. sanc. ec. nisi gabella fuisset imposita p̄ oneri bus ad q̄ tenet ecclesia q̄ tūc succedit loco onerum vt voluit Butriga. in. d. l. ad instructiones.

¶ Vtrū ecclia teneat ad gabellas si ali [sect. 39] quid donat vel legat ei: f̄m statuta quo rundā. Rñ. q̄ nō. xxij. q. viij. §. q̄uis cuz duobus sequentibus idē si donatur cle rico ar. c. fi. de vi. et ho. cleri. et. ibi pa. etqđ no. in. c. similiter. xvj. q. j.

¶ Quid si clericus trāferat res ecclesie [sect. 40] ad alium locū negotiatiōis causa. Rñ. pa. in. c. fi. q̄ nō potest exigi pedagium vel gabella q̄ delictū clerici non potest nocere ecclesie. vide Fede. consi. cc. sec⁹ si sunt sue nō ecclesie.

¶ Vtrū clerici debeāt soluere gabellaz [sect. 41] provino vel frumēto quod vendunt ex prebenda sua habito. Rñ. bal. et pe. et cy. in. l. omnis. C. de epis. et cleri. q̄ non nec etiam ad portam idē bar. in. d. l. placet nec etiam f̄m pa. in. di. ca. fi. de patrimonio debet soluere gabella vel pedagia facit cle. presenti de censi. et ca. q̄q̄ eo. titu. lib. vj.

¶ Quid de gabella q̄ ponitur sup car [sect. 42] nibus vino et hmōi quā ecclesie soluunt indirecte cū emant carius ab illis q̄ vē dūt p̄pter talē gabellā. Rñ. f̄m Ricar. ĩ quolibet. q̄ si cōsules ponunt talem gabellā p̄pter abusum et excessum eoꝝ sic nō licet s̄z soluāt de suo p̄prio. Siꝝo po nūt p̄pter cōem vtilitatē tā clericorūq̄ laicorū sic licet eis. Si ꝝo p̄pter vtilita tē laicorū principaliter ĩdirecteꝝo cleri corū et a remotis puta q̄ p̄speritas ciuiū redūdat in vtilitatē ecclesie et personaz ecclesiasticarū: tūc distingo aut faciūt animo extorquēdi pecunias ab ecclesia sticis quas alio mō nō p̄nt et sic nō licet aut nō aīo extorquēdi ab ecclesiasticis hoc faciūt q̄ etiā si nō essent ecclesiasti ce psone q̄ emerēt talē gabellā ponerēt tunc licet eis habita auctoritate dñi tem poralis et habita mode ratōe ponat ma gis sup his q̄ sepius emunt a clericis aut ab extraneis aut a paupib⁹ q̄ ab alijs ciuib⁹ et sic clerici nō possunt cōqueri cum p̄nt alibi emere licet nō ita comode. hec probantur. ff. de no. op. nū. ¶ Que pena collectantiuz ecclesias vel [sect. 43] clericos. Rñ. f̄m pa. in. c. aduersus. đ im mu. ec. d. an. in suis reportationibus vo luit q̄ postq̄ fuerīt excōmunicati seu inciderūt excōicationē post monitionē p. c. nō min⁹ siue tollerētur siue ignorē tur: nō teneāt snē. aut statuta taliū ĩpo iure. siue sint edita c̄tra ecclesiā. siue cō tra: q̄cūq̄ psonā etiā laicā alij volūt q̄ subdito ex quo cū effectū collectauerūt ipso iure sint nulle. et huius opi. videt pa. et mihi placet. q̄ ex verbis proemij colligitur mens disponentis. vt. l. fi. ff. đ here. insti. et per bar. in. l. ambitiosa. ff. đ decre. ab ord. fa. ex quibus patet q̄ d. c. aduersus voluit aliquid addere ad ius antiquum. q̄ patet in verbo addicim⁹ ibidem. de alia autē pena vide. §. excōmunicatio. v. casu. xxvij. et excōmunica tio. vij. casu. v. tenetur etiā vltra peccatū mortale cōmissum. ad restitutionem omnium ablatorum. xiiij. q. vj. c. si res cū similibus.

¶ Quartodecimo h̄z immunitatem q̄ [sect. 44] [Fo.ccxiij.r] nec ecclesia nec monasteria vel hospita lia tenentur ad lucratiuā descriptionē vt in. §. sancimus. xxij. q. viij. et no. q̄ lu cratiua descriptio ē quarta pars bonorū q̄ curialib⁹ relinquebant. q̄ fisc⁹ vē dicat exceptis relictis curialibus et eoꝝ cōiūctis. de quo hēs. C. q̄ et a quib⁹ quarta pars. li. j. et. ij. C. de ĩpo. lucra. descrip. l. vnica.

¶ Quintodecimo q̄ laicorū statuta nō [sect. 45] habēt locū sup rebus ecclesie. c. fi. đ re. ec. nō alie. vide. j. statutum. §. vij. predi ctuz priuilegiū limitāt quidā verū nisi papa approbaret tale statutū vt in gl. c. ecclesia sctē Marie de cōsti. Quodveꝝ credo f̄m bal. ibidē qñ ex p̄sse et nomīa tim approbatur a papa sec⁹ si gñaliter approbaret statuta q̄ nō valerent c̄tra ecclesiā

p talē approbationē cum sit cōtra libertatem ecclesiasticam et sic tene et vide eundem Bal. in capitulo primo per quos fiet inuestitura.

¶ Sed qd de statutis laicoꝝ impediē [sect. 46] tibus quoquomō liberā facultatē donā di ecclesijs aut p aīa. Rñ. pa. ī. c. relatuꝝ el. j. de testa. q non valent vt not. in. l. j. C. de sa. san. eccle. facit quod not. Jo. an. in. c. fi. de immu. ec. li. vj. vbi dicit q nō obstāte statuto quo q̄s phibēt donare forēsib⁹ seu nō suppositis iurisdictioni q poterit donari ecclesie q̄ nō pnt infē riores tollere priuilegiū supioris et hāc opinionē fouet apte bal. in. l. generali. C. de sa. san. ec. et idē in aut. cassa eo. tit. ponit aliam. q. notabilem statuto caue tur q testm̄ insinuet p heredes infra sex menses aliter sit irrituꝝ ipso iure clericus est heres et nō insinuat nunquid sit nullum testm̄ et respondet q nō quia statutum non astringit clericum nec fortius ecclesiam quando fuisset heres instituta et ex his infert pa. ī. d. c. relatum q quamuis statuto caueatur q mulier nō possit donare ecclesie seu ad piam causam seu testari et se obligare eccleivl ad pias cās sine pntia. duorū agnatoꝝ suoꝝ tñ pōt donare testari et se obligare ecclie vel ad piā cāꝝ sine hac solennitate q̄ relicta vl donata ecclie vl ad pias cās dñt determinari fm canones et nō scdm̄ leges vl statuta q̄ sūt pars iuris ciuilis. l. oēs ppli. ff. de iusti. et iure idē tꝝ dñs Anto. in. d. c. relatū. et p bar. ī. l. j. C. de sum. tri. Sz bal. ī. c. ec. san. Marie. et. c. q̄ in ecclesiaꝝ de cōsti. tꝝ valere si di sponat statutū de re īmobili. Sz ẽ euꝝ est casus in. c. fi. de reb⁹ ec. nō alie. et ibi Jmo. et bene.

¶ Vtrū laici possint statuere sup mor [sect. 47] tuarijs. Rñ. Jo. de imo. ī. d. c. fi. q sic qua tenus disponit ī his qui nō applicātur ecclie. addit Pa. ibidē aut ɔcernūt diuī nū cultūvel refrigeriū aīe q̄ cū hec sint ānexa iuri spūali nōvaleret. vtp̄ta. qđ nō dētur nisi tot cerei vel nō iuitētur ni si tot clerici et hmōi igīt solū valet in cō cernētibus pōpas mūdanas q̄ sunt potius ɔsolatiōes viuoꝝ q̄ suffragia mortuoꝝ nec ecclesia talia approbat. vt ī. c. q̄ preposterū. xij. q. ij. Et sic transeunt cōiter do. ī. d. c. fi. et q̄ dicit Bal. in. le. j. C. de lati. lib. tollē. per istū tex. q̄ equi et arma ducti ad sepulturā militis. et cerei debent remanere apud clericos vel fratressepelientes qua si sequela cadaueris. ar. l. medico §. fi. ff. de au. e ar. leg. iō nō valeret statutū laicorū.

[sect. 48] ¶ Vtrū istud priuilegiū. d. c. fi. de re. ec. nō alie. de quo. §. in. §. xlv. extēdatur ad res patrimoniales clericoꝝ. Rñ. gl. in. c. ecclesia sancte marie de ɔsti. q sic et in. c. fi. de vi. et ho. clē. et in. c. ex literis de pigno. et. lvj. q. j. in. c. si tr. est etiā glo. singu laris apud legistas fm Frā. tigrī. in. l. fi. §. patrimonioꝝ in verbo pontifex. ff. de mu. et ho. hēs. l. decernimus. C de epi scopa. audi. in ɔtrariū faciunt q̄ dico. j. prescriptio. §. xxxvij. et credo verius.

¶ Sextodecimo q nec etiā prelati aut [sect. 49] psone ecclesiastice possunt ecclesijs nouos cēsus imponere aut veteres auge re aut alio modo grauare viđ hoc. §. cēsus. §. j.

¶ Vtrū archiepī aut epī possint aliqd [sect. 50] exigere ab ecclesijs vel clericis. Rñ. pa. ī. c. cū apostol⁹ de cēsi. q dū visitant pnt exigere obuētionē q̄ eis ɔcedit. ī. d. c. cū ap̄ls aliud non de quo vide. j. Visita-[[Fo.ccxiij.]v]tio. §. iij. talias aut et exactiōes eis face re nō pnt sz ad charitatiuā subuentionem possunt cōpellere si rationabilis et manifesta sit causa. puta vult ire romā pro communi vtilitate vel necessitate. et hmōi. et nullo modo potest p̄scribi istud subsidium charitatiuū. Ab oratorijs aut et alijs locis nō religiosis etiam ratione visitationis nō possunt exigere pcuracionem. c. vlti. de censi. et ibi pa.

¶ Vtrū rector ecclie possit rē ecclie pro [sect. 51] sua necessitate obligare puta. q̄ erat in firmusvel egebat indumētis. vel p necessitate ecclesie. Rñ. Jo. an. in. c. ex p̄sentium. de pigno q sic. et sucessor tenebit et cū eo transeūt cōmuniter doct. sz ego limito sic. q aut ecclesia bñ abundabat fructib⁹ et sic nō tenebit successor: quia fructus futuri t̄pis reseruant

successori vt de ipsis viuat. p. c. p̄senti. §. porro. de offi. or. li. vj. Aut fructus nō sufficiebāt ad necessitatē. et sic est vera opinio. Jo. an. distingnit etiāpa. ī. d. c. ex presentiū. et bene q̄ si ecclesia erat impotēs a p̄ncipio q̄n eā impetrauit. et sic sibi īputet nec poterit obligare nisi pro sua vita s̄z tenetur viuere de industria aut fortius ex p̄rimonio nō aūt vendere vel obliga re rem ecclesie. tex. est not. cūz glo. xxj. q. j. c. j. facit. c. clericus victū. xcj. di. si vero est facta impotēs postq̄ eā accepit etiā in isto casu nō pōt eā obligare s̄z d̄z age re ̄ parochianos vt p̄stent sibi necessaria ex quo seruit eis ī diuinis et est cā licita subtrahēdi parochianis diuina. vide bonam glo. de conse. dist. j. homo christianus.

¶ Vtrū debeat fieri op̄satio cū p̄ditis [sect. 52] ex negligentia administratoris ecclesie cū acq̄sitis ex ei⁹ diligētia. Rñ. pe. ð an. in. c. osensus ð re. ec. nō alie. q̄ sic. alle. l. cū queritur. ff. de admi. tu. et. l. gai⁹ et ibi bal. eū sequitur. ff. de vsur. sed cōtra eos facit q̄ no. pa. in. c. ex presentiū. de pig. vbi tenetq̄ si rector ecclesie potuit acqui rere aliquid ecclesie et nō fecit q̄ teneť ipsi ecclesie. et pro hoc habes tex. cūz gl. xij. q. iiij. c. fi. ad īstar tutoris qui ad hoc tenetur vt in. l. quicquid. C. arbi. tute. et sic patet q̄ etiā tenetur de leui culpavt patet ī. d. l. quicquid si nō laborat vt ac quirat ecclesie et in. d. c. fi. s̄z hoc nō intelligas q̄ teneatur laborare p̄sonaliter vť ex doctrina aut artificio vt acquirat s̄z soluz cū solitudine in rebus ecclesie et ex tali solitudine acquisitum est ec clesie et ideo nō potest dari in recōpēsa tionem sed. d. pe. intelligit de acquisito per exercitiū corporale vel alio modo ī quo acquirit sibi de quo habes. §. clericus. xij. de quo bñ potest recōpensare et sic intellige. l. per ip̄m alle.

¶ Vtrū prelati ecclesie possit de reb⁹ [sect. 53] ecclesie dare remunerā di causa. Rñ. gl. ī. d. c. consensus. q̄ sic. facit. c. si quos. et. c. cum redēptoris. xij. q. ij. et dicit gl. ī. d. c. si pater. §. j. et in. l. filiusfamīl. in p̄nci. ff. de do. et tex. in. l. etiā. §. ex preterito. ff. ð ma. vindi. facit. l. cū plures. ff. de admi. tuto. et quod no. bal. in. l. j. C. mādā. Vnde dicit idem bal. in. l. iubem⁹. C. de sac. sanc. eccle. q̄ pretextu beneficij colorati non potest prelati remunerare amicum suum et ideo vera merita debent es se. facit glo. in. d. c. si quos. ex quo aduer te q̄ remuneratio nō est restricta ad regulas iuris. glo. est singularis in. l. aq̄lius regulus. ff. de dona. et facit. d. §. j. adeoq̄ qlibet administrator donare potest remunerādi causa. l. tutor f̄z digni tatem. §. fi. ff. de admi. tu. et est glo. cap. ep̄s qui mācipiū. xij. q. ij. simul tūctis ad dit etiā. d. Ant. et Pa. in. c. ceteruz de do na. q̄ etiā potest dare ex causa alia: puta. vt ecclesia habeat amicos pro sua de fensione et huiusmodi. Limitant tamē in isto casu et causa remunerandi veruz dummodo resque donatur sit mobilis et minima. vel de fructibus quia immo bilia et etiam mobilia magna nō potest nisi cum debita solennitate et causis de quibus supra. Alienatio. §. fecundo et iij. et iiij.

¶ Decimoseptimo se extendit immuni [sect. 54] tas ecclesie ita q̄ ecclesia si caret p̄prio prelato nō currit sibi p̄scriptio l̄z p̄lat⁹ superior possit pro ea agere fm̄ Jnno. ī ca. olim el. j. de resti. spo. tex. est in capi. [Fo.ccxiij.r] j. de re. ecc. nō alie. li. vj. licet bar. in. l. ij. ff. de aqua plu. ar. dubitauerit.

¶ Decimooctauo q̄ res ecclesie nō pos [sect. 55] sunt alienari sine certa solēnitate vide §. Alienatio.

¶ Decimonono q̄ vnam ecclesiā nemo [sect. 56] potest ledere quin videat̄ oēs ledere q̄ pticulares ecclesie sunt membra vniuer salis ecclie facit. c. loquiť. xxiiij. q. j. sicut in simili ðr q̄ t̄agit aurē totū hoīem tetigisse dicať. c. vulgaris. de pe. dist. j.

¶ Vigesimo q̄ de p̄sonis ecclesiasticis [sect. 57] nemo pōt iudicare nisi iudex ecclastic⁹ de foro cōp. p̄ totū. et que sint iste persone habes excōicatio. vij. casu. v. §. vij.

¶ Vigessimoprimo q de rebus ecclesia [sect. 58] sticis et etiā patrimonialibus clericorū: aut: de causis spiritualib⁹ iudex secula ris iudicare non potest. Et de istis vide s. excommunicatio. vij. casu. v.

¶ Vigesimo scōdo q loca pia sūt sub iu [sect. 59] risdictione ecclesie. c. ad hec de reli. do. et in cle. q. cōtingit de reli. do. fm pa. in. c. cum sit genera. de fo. cōpet. et ideo ledētes ea sunt sacrilegi cēsendi. d. c. cum sit generale. sed ledēs in bonis clericoꝝ siue violētia psone nō cōmittit sacrilegiū licet super ipsa sit iurisditio iudicis ecclesiastici. vt in. c. si clericus. de fo. cōp.

¶ Vigesimo tertio q relicta in testamē [sect. 60] to min⁹ solēni facta ecclesijs et pijs locis valēt. c. cū esses. c. relatū. c. indicāte. de testa. de quo. j. legatum. j. et. ij.

¶ Vigesimo quarto q ecclesia vel eius [sect. 61] possessiones nō possunt pro alienis debitis obligari et obligans est suspēsus ab administratione temporalium et spiritualium de solu. c. ij. que tamē suspēsiō potest per ep̄m relaxari. consulto indēnitati ecclesie primo. c. ex parte el. j. de verbo. signi. nō comprehēdit tamē hec suspensio episcopos. c. q. periculosum. de sen. excom. lib. vj.

¶ Vigesimo quinto qd excōicātur vsur [sect. 62] pantes regalia custodiā et hmōi de qb⁹ s. excōmunicati. vij. casu. j.

¶ Vigesimo sexto. q clericus qui eccle [sect. 63] siā ex collatiōe laici tenet si nō resignauerit suspēdēdus est ab officio et benefi cio laicus excōicandus. de iure pa. c. p̄terea. et. c. relatū iuncto. c. si autē vobis. xj. q. iij. et. c. cū non ab homine de iu.

¶ Vigesimo septimo q in choro nō de [sect. 64] bent laici cum clericis stare. de vi. et ho. cle. c. j. de conse. di. ij. sacerdotum.

¶ Vigesimo octauo q ecclesia et ecclesia [sect. 65] stica ornemēta nō debēt in vsum secularium cōuerti. de conse. di. j. ligna et quin q. c. se. de re. do. c. ad hec.

¶ Vigesimo nono. q ludi theatrales cū [sect. 66] laruis et siñibus ī honestis nō pnt fieri ī ecclia. c. cū decorē. de vi. et ho. cle. sec⁹ de honestis q ducūt ad deuotionē. ar. d. cō. secr. di. ij. semel et di. iij. q̄ris quasi in fi. ¶ Trigesimo q ecclesia vtīt iure mino [sect. 67] ris et iure reipublice. ita q oīa priuilegia scōcessa reipublice videntur conces sa ecclesijs fm gl. in. c. auditis. et ibi pa. de resti. in integrū. et glo. in. c. j. eo. Jtem pōt vt iure imperij ita q priuilegia attributa imperio intelliguntur attributa ecclesijs. vt ibi alleg.

¶ Qua pena puniānt violantes ecclia [sect. 68] sticā īmunitatē. Rñ. q diuersa fm q di uersimode viola. nā si q violant q ad primū puniunt nullitate snē vt dixi. s. Si cōtra fm erit solū mortale pctm̄. Si cōtra tertiū: nec mortale pctm̄ est ppter cōtrariā cōsuetudinē. si cōtra quartū vltra mortale nō adiuuant ab ecclia. Si cōtra qntū vī mortale. Si cōtra sextū peccāt mortaliter et alia pena de qua dixi. Si cōtra septimū cōpellunt. si cōtra octauum credo teneāt ad restitutionē de dāno dato vltra mortale q cōmittūt. idē dic si cōtra. ix. x. xij. x. et. xij. et puniunt pena vt ibi dixi. Si cōtra. xiiij. idē dic. si cōtra. xv. dicit Al bri. in aut. cassa. C. de sa. san. ec. q faciētes statuta contra libertatem ecclesiasticam puniuntur pena priuationis iurisditionis et mille marcarum. rectores statuarij scriptores iudicātes scōm talia statuta sunt ip̄o iure infames et eorum sentētie nulle et alij actus legitimi nihil valēt vt p̄z ī corpe. vnde hec aut. sumitur in originali qd multi habent post librū feudoꝝ: et est constitutio federicī iunioris. et etiā sunt excōicati. vt. s. [[Fo.ccxiij.]v] excōicatio. vij. casu. xxij. Si cōtra. xvj. vbi di. xi. si cōtra. xvij. xvij. et. xix. peccāt mortali. Si cōtra. xx. xxj. xxij. si contra. xxij. vltra mortale tenēt ad restitutionē si cōtra. xxiiij. xxv. et. xxvj. p̄z ibi. Si contra. xxvij. male faciūt si cōmittūt cōtra. xxvij. est nullitas alienatiōis et peccāt mortaliter. Si cōtra. xxx. mortale peccatum est.

Impedimētum

vide. j. matrimonium. iij.

Imperiū

merū est habere gladij potestatem ad aīaduertēduz in facinorosos hoīes qđ et potestas appellat. Mixtum vero imperiū in dāda possesiōe cōsistit. vt in. l. imperiū. ff. de iur. omnium iudicum. et vide ibi glo.

De notatis in hoc ꝑ. et an et quō pre scribat ꝑeriū merū et mixtū no. Bar. in l. j. C. de emā. li. et ī rub. C. q̄ sit lōg. cōsue. et ī. l. j. col. iij. C. de here. vlt act. vē. et Alex. in. l. imperium. ff. de iur. om. iu. q̄ cōsue tudine. vbi quid sit merū imperium. et quid mixtum. et quibus competat.

Impossibile

đr aliqñ illud qđ non comode possumus facere et sic sumitur in. c. chatanēsis ecclesie. lxj. dist. ff. de ꝑb. sig. l. nepos proculo ĩpossibile đr qđ non est honestum vt de cōdi. insti. l. filius impossibile dicitur q̄ non iuste potest fieri. xxiiij. q. ij. sane. el primo. et est in. ar. q̄ illud possumus qđ de iure possumus.

Impubes

đr masculus donec cōple nerit. xiiij. annū femina aūt. xij. q̄ in ista etate hoīes incipiunt pubescere. l. fi. C. qñ tutor vlt cura. et ĩsti. qui. mo. fi. tu. in pn. et hec verū q̄ ad tute lam. sz quo ad matrimoniū ĩhendū tādū est impubes masculus vel femina q̄diu non est potens ad generandū vt in. c. puberes. de despon. ĩpub. in text. et in glo.

De notatis ī hoc. §. et signāter. j. ꝑ. j. dic ĩriū q̄ impubes doli capax pōt in culpari de oī delicto preterq̄ de delicto carnis. c. j. et ibi Sicu. de deli. pue. de q̄ in. l. j. §. interdū. ff. ad sil. Jtē de delictis in omittendo. l. excipiuntur eo. titu.

¶ Impubes vel furiosus capitalē frau [sect. 1] dem. i. penā ppter quā capite puniēd⁹ est cōiter non pōt. ff. de edi. edic. l. cū au tem. §. j. facit. C. de fal. mo. l. j. in fi.

¶ Impuberes torqueri non debent ter [sect. 2] reri tamen solent et habena vel ferula ce di. ff. ad senatus cōsul. sil lanianum. l. j. .§. impubere autem.

Jncātatio

vide sortilegium. Super stitio et. s. diuinatio.

Jncarceratio

vide. s. carcer.

Jncendiarius

q̄s dicať pprie. RñHost. et Gof. q̄ ille q̄ ciuitatē vel castrū domuꝝ segetē et silia aliena incendit malo studio vt odio vel vindicta vel aīo iniuriādi vt ī. c. pessimā. xxiiij. q. viij. xij. q. ij. c. cū

deuotissimā de iniur. si q̄s domū. sec⁹ si incēderet ex negligētia vel casu vel iusto bello q̄ ta lis nō pprie d̄r incēdiarius. itē incēdiarius pprie d̄r qui malo studio igneꝝ fecit apponi aut consiliū dederit aut auxilium: scienter. vt in. d. c. premissam.

¶ Vtrum tales incendiarij proprie sint [sect. 1] excōicati ipso iure. Rñ. vt. §. excommuniatio. v. casu. v.

¶ Qua pena puniunt incendiarij. Rñ. [sect. 2] q̄ de iure ciuili dicit tex. ī. l. qui edes. ff. de incendi. qui edes aceruū vefrumēti iuxta domum positū cōbusserit cōuictus verberat⁹ igni necari iubet si modo sciens prudēsq̄ id commiserit si vero casu. i. negligētia aut noxā sarcire iu bet aut si minus idone⁹ sit leuius casti gañ hec ibi. ex quo patet illud q̄ nō pōt soluere inere luat in corpore. ff. de iuris. om. iudi. l. si quid id. §. in seruos et. ff. de in ius vocan. l. fi. et. ff. de penis. l. j. in fi. Quo ꝑo ad ius canonicū vltra mortale si sciēter et volūtarie fecit vel ex lata cul pa teneť ad restitutionem totius dāni dati. c. si egressus cum. c. se. de iniurijs et ibi cōiter doc. Facit. l. si fortuitu. ff. de icēdi. Si ꝑo fuit in leui vel leuissima cul pa. sic siñr teneť ad restitutionē si modo tenebať de leui vel leuissima. culpa non credo tñ peccauerit mortāl. Si autem nihil omisit de contingentib⁹ nō teneť Qñ aut quis teneatur de leui vel leuis-[Fo.ccxv.r]sima culpa habes. §. culpa. §. iij. et. v. et aduerte q̄ tales incendiarij culpabiles nō solū tenentur de damno incēdij sed etiam de rebus perditis pro incen dio ar. c. fi. de iniur.

¶ Vtrū rapiēs res illoꝝ patiunt q̄ incē [sect. 3] diū teneat ad restitutionē. Rñ. q̄ sic. c. si q̄s domū de iur. nisi haberent ꝑ de relictis puta q̄ ignis tātū inualuit q̄ nullus sine periculo vite potest eis suc currere. et dominus dimittebat eos pro derelictis: tūc si q̄s eas caperet nō teneret restituere de necessitate. argu. l. si quis merces. ff. pro derelicto.

¶ Vtrū destruēs domūvicini timore in [sect. 4] cēdij ne sua cōburať teneat ad restōnē. Rñ. din. ti. de icē diarijs q̄ nō si erat iustus met⁹ puta q̄ iam ignis puenerat ad domū vicini vel ꝑbabiñr dubitať q̄ tps erat ventosum et hmōi. l. ij. §. qđ ait ꝑtor. ff. de incē. rui. et nau. vnde dicit tex. in. l. si alius fecerit. §. est et alia exceptio. ff. qđ vi. aur clā. nullā iniuriā aut dānū dare videť. q̄ perituris edibus. facit. l. si q̄s fumo. §. qđ dicit. ff. ad. l. aq̄. si aut nō fuit iustus metus tunc tenetur ad simplum damnum fm Ho. addit ta men ho. q̄ si a vicinitate domus alicuius est dirupta iusto metu incendij q̄ iudex ex officio et summa equitate debet facere q̄ vicini ei satisfaciant quilibet pro parte sua. ar. l. j. §. equissimum. ff. ad. l. rho. de iactu. et. l. interdictū. ff. q̄ po. in pigno. ha.

Incertorum

restitutio. vide infra restiuttio. ij. §. xj. et se.

Incestus

est cōsanguineaꝝ vel affiniū abusus: vnde icestuo si dicunt q̄ cōsanguineis vel affinibus abutuntur. xxxvj. q. j. §. cum ergo.

De notatis in hoc. §. et ad ampliādū hic dicta dic q̄ incestus dicitur coi tus carnalis iter affines et collaterales. insti. de nup §. sꝝ et si aduersus. per gl. et in aut. de incest. nup. ꝑ gl. qđ est verū siue cum marito siue sine. l. si adulteriū de adul. et punitur sicut adulterium. l. si adulterium cum incestu. et ibi. glo. ff. de adul. vide gl. ī aut. de icest. nup. in ꝑn. et in auten. incestas. C. eo. ti.

¶ Vtrum incestus sit grauius adulte [sect. 1] rio. Rñ. q sic. xxxij. q. vij. §. sunt enim. et c. seq. vincitur tamen a peccato contra naturam vt in. d. c. quod incipit adulte rij malum.

¶ Vtrum accedens ad monialem com [sect. 2] mittat incestū. Rñ. q sic. xxvij. q. j. virgi nibus qz spōsa dei est qui est pater nř. xij. q. ij. qui abstulerit nec solum incestū sed et adulteriū qz sponsam alterius cor rumpit et etiam sacrilegium vt in. d. c. virginibus sed tamē nō sunt tria peccata sed vnuz solū fm Hugo. l3 sortiañ diuersa nomina.

[sect. 3] ¶ Vtrū ĩcestuosus possit ĩhere. matrimoniū. Rñ. pa. cū. c. j. de eo qui cogn. cō san. vxoris sue q non sed nec etiā exige re potest debitum a propria vřore qz pri⁹ habuit añqz incestū cōmisit. xxvij. q. ij. qui dormierit. nisi dispensetur cum eo. et si exigit peccat mortaliter fm Vin cen. qz facit cōtra preceptum canonis. arg. c. ij. et de maio. et obe. sed tu tene vt j. matrimoniū. iij. ĩpedimēto. ix. i prin. ¶ Sed qđ si contrahit de facto. Rñ. pa. [sect. 4] in. c. transmise de eo qui cogn. cōsan. vx. sue. q tenet matrimonium et redde re tenetur debitum: exigere autem non poterit sine peccato mortali nisi dispen setur cū eo. Pa. tamē in. c. literis de pre sumptionibus. videtur velle q ista pena. s. q nō possit contrahere vel exigere incestuosus solum locum habeat quādo constat de incestu qualltercunqz ar. d. c. literis. et. xxvij. q. j. Si quis sponsaz et placet mihi.

¶ Quis poterit dispensare vt talis con [sect. 5] trahat vel post contractum exigat. Rñ. pa. in. d. c. j. q si incestus est vere cōmis sus vt puta quia cognouit consanguineam vxoris sue cū qua iam cōsumma uit matrimonium vel cū cōsanguincis proprijs quod est vere incestus vt in. d. .§. cum ergo tūc episcopus non poterit dispēsare nisi ex causa. Puta ratione in uētutis et huiusmodi: quo casu bene po terit. c. si duo. xxxv. q. vj. Jdem tenet et dicit communiter tenere doc. in. c. trās-[[Fo.ccxv.]v]misse de eo qui cogn. consan. vt etiā exi gere possit. Si vero incestus nō est vere commissusvt puta quia cognouit cō sanguineam sponse nōdum cognite sic episcopus poterit dispēsare etiam sine causa vt contrahat non tamen cū spon sa illa de futuro si commixtus est in va se et ibi consū mauit cum eius cōsanguinea sed cum alia que sibi nō sit affinis poterit etiā sine dispēsatione vt est gl. in. c. quidā. xxvij. q. ij. cū tex. Quidā pre dicta intelligunt de eo solū qui commi sit incestū cū consanguinea vxoris sue sed de alio incestuoso nō habent locuz ita q potest et cōtrahere sine dispensatione et exigere debitū post cōtractū. s3 cōtra videtur text. c. si duo. viri. xxxv. q. vj. et. q. iij. c. de incestuosis vbi tex. clar⁹. et. c. nec eam et. xxij. q. vij. si quis viduaz. Et ideo dic q generaliter omnis incestuosus prohibetur cōtrahere. Nec obstat q titul⁹ de eo qui cog. consan. vx. sue solum loquitur de incestu cū cōsan guinea vxor: quia vnū ius suppletur p reliquum. et de hac materia vide matrimoniū. iij. impedimento. ix. in princip.

Inconsideratio

est qñ inter diuer sa q occurrūt non bene iudicatur et determināñ quid est facieñ. et ideo inconsideratio est ex defectu circa actū iudicij sicut cōsideratio pertinet ad iudicium rectū. Quod quidē rectū iudiciū in hoc cōsistit quando vis cognoscitiua apprehēdit rē aliquā scđm q in se est q prouenit ex recta dispositiōe virtutis apprehēsiue sicut p3 in speculo quod sit bene dispositū apparēt imagines recte. Si vero sit male dispositum apparent torte vel obscure. Quod aut virtus cognoscitiua sit bene disposita ad recipienduz res put sunt contingit radicaliter. ex natura cōsum matiue ex exercitio et munere gratie et directe quidem ex virtute cognoscitiua ex eo q non est imbuta prauis opinionibus sed veris et rectis: indirecte vero ex bona dispositione virtutis appetitiue ex qua sequitur q bene iudicat de appetibilibus. defectus autem recti iudicij ad vitium incōsideratiōis pertinet ex eo q contēnit vel negligit attendere

ea ex quibus rectū iudiciū ꝑcedit et sic incircūspect⁹ est ad nō intuēdū circumstantias negocij loci tꝑis persone et hmōi et pericula q̄ possunt cōtingere. Et q̄ hoc maxime sacit luxuria propterea ponitur filia eius.

Inconstantia

similiter est filia luxurie que est quādo quis non stat constans in bono proposito sꝫ sine causa rationabili ex aliqua passione precipue ex amore concubine facit contrarium illius quod delibera uerat: ideo sicut precipitatio est ex defectu circa actum consilij et incōsideratio circa actū iudicij. ita instātia circa actū ꝑcepti defecit: q̄ defecit in precipiēdo que sunt cōsiliata et iudicata et lꝫ ira et inuidia q̄ impediūt rationē ad aliud causent inconstantiam tamen luxuria eaz extinguit hec ex sancto Tho. ij. ij. q. liij.

Indicium

quid est. Rñ. Bal. in. l. ea quidem. C. de accu. indicium plenum est diuinatio rei ꝑ signa sufficiētia per q̄ anim⁹ in aliquo tanqꝫ vero quiescit et plus inuestigare nō cur rat vt. C. de rei vē. l. j. indicia. Semiplenum vero indicium est ꝑsumptio fortiter mouens animum ad aliquod credē dum vel dicendum de quo in. l. cū probatio. ff. de proba.

De notatis in hoc. §. et q̄ est in arbitrio iudicis que indicia sufficiāt ad torturam no. Alex. post Bart. in. l. fi. de qō. ꝑ. l. milites. §. oportet. eo. ti. et. l. de mino re. §. tormenta. eo. ti. ¶ Qualiter ꝑbatur indicatiū. Rñ. q̄ ad [sect. 1] minus per duos testes vt est gl. singularis et ibi doc. i. l. fi. C. fami. her. et Bar. in. l. fi. de qō. et vt preiudicent reo opꝫ citetur et iurēt testes alias nō preiudicat vt no. in. l. si quis. ff. de adul.

¶ Vtrū vnū iudiciū sufficiat. Rñ. q̄ et re [sect. 2] gulariter nō sed opꝫ sint plura vt not. gl. et Bar. in. l. j. §. occisorū. ff. ad silleia. et Bal. i. l. cōgruit. ff. de of. ꝑsi. teneret tñ ꝑ cess⁹ si nō opponeret quis plura nō ꝑcessissent indicia sꝫ tñ dānari nō posset [Fo.ccxvj.r] ēt si in tormētis est confessus et post ratificauit vt est tex. cū gl. et ibi bar. i. l. pe. de q̄sti. sec⁹ si spōte et sine tortura est cōfessus lꝫ pe. de an. in cle. j. de homi. suf ficere tñ aliqñ vnū iudiciū puta vn⁹ testis integer et bone fame q̄ testificat q̄ vidit cōmittere tale maleficiū tūc potest poni ad torturā ad inquirēdū. no. gl. et doc. in. l. si quis. C. ad. l. iul. maie. et bar. in. l. j. §. ij. et. l. marit⁹ et. l. pe. ff. de q̄sti. itē cōfessio extraiudicialis rei si est hō male vite et cōditionis sufficit vt dicit bar. in. l. fi. ff. de q̄sti. itē iuuenis iuenit exire de domo pulchre mulieris vel inuent⁹ est cū ea in locis secretis et aptis ad fornicandū vt no. i. c. lris de presum. et hmōi et ita vñ relinquēdum arbitrio iudicis quando vnum sufficit.

¶ Vtrū sufficiāt idicia si reo nō deit co [sect. 3] pia et aduocato suo. Rñ. q̄ nō vt. l. custodias et ibi gl. et bar. ang. et imo. ff. de pu. iud. limitat ang. in. l. si vacātia. C. de bonis vacā. nisi qñ iudex ꝑcedit ex mero officio et nō ad querelā vt no. do. anto. in. c. qualiter et qñ el. ij. de accu.

¶ Vtrū fama sit sufficiēs indicatiū. Rñ. q̄ [sect. 4] nō vt tꝫ bar. in. l. j. §. idē cornelio. ff. de q̄stio. nisi iungat cū alijs indicijs: fama tñ cū vno teste in ciuilib⁹ facit plenā ꝑbationē vt in. c. veniēs el. ꝑrio de testi. secus in criminalibus.

¶ Vtrū ꝑticeps criminis iterrogatus vñ [sect. 5] spōte dicēdo faciat indicatiū cōtra sociū. Rñ. q̄ nō vt no. bar. i. l. j. §. si seruus. ff. de q̄sti. facit qd no. gl. i. l. si filiū. C. de li. cā sih nec ꝑr vñ fili⁹ aut alij commēsales de q̄b⁹ i. l. parētes et liberi. C. de tes. faciūt idiciū. vt no. bar. i. d. §. idē cornelio et hec ꝑcedūt qñ nulla alia indicta vrgētia ꝑcedūt et iō soci⁹ de socio nō ē

interrogād⁹ l. fi. C. de accu. fallit ī assassinis vt no. gl. ī. l. nō iō min⁹. C. ð acc. et ī delictis ī offēsaz gñ alitatis vt no. Bart. ī. l. reperi. ff. de questi. sicut sūt latrones et hmōi.

Indignatio

est filia ire que non valet videre vel audire eū cui irascit̃ cōit̃ ē veniale p̃ctm̃ nisi p̃ accidēs. s. rōne scādali vlt̃ q̃ denegat lo [sect. 1] q̃ vel respōdere ī casu in q̃ tenet̃ de precepto de quo vide. §. diligere. .§. iij.

Indulgentia

fm̃ Archi. et sequit̃ Ge. in. c. indulgentia de pe. et re. li. vj. qñq̃ dicit remissionē pene. ij. q. iij. in fi. qñq̃ cessionē gra tie: vt lit. pē. c. fi. de priui. dudū qñq̃ di spēsationē. lxxvij. d. c. fi. in. fi. de elec. du dū el. ij. qñq̃ ius cōe. xxxiiij. q. ij. interfectores et. xxxv. q. vj. de incestuosis. qñq̃ accipit̃ p̃ vacare seu operā dare vñ d̃r indulgere gule noli q̃ vērris amica est. Sz hic accipio indulgētia pro indulgētijs que dantur in ecclesijs et hmōi que sic diffinitur. indulgentia est quedam remissio pene debite p̃ peccato post cōtrictionēz habitā de eo. hoc colligitur ex no. in. c. qđ aut̃ de pe. et. remis.

De hic notatis et q̃ indulgentia d̃z stricte interpretari. no. Jnn. et Ho. in. c. l3 extra. de trāsac. Bal. in sua marga. l. ver. īdulgētia. et in. l. humanitatis. C. de impu. et alijs substi. ¶ Qualis est ista pena q̃ per indulgen [sect. 1] tias remittit̃. Rñ. glo. in. di. ca. quod āt recitat quinq̃ et ego addam duas et sic fuerunt. vij. opiniones. prima tenet q̃ solummodo remittitur alia pena quā deus pro supplemento statuit imponē dam in alia vita illis qui solummodo fecerūt pñiam f3 q̃ canones imponūt sz illā quā canones īponunt faciendā nullo mō remittit sz hec opinio ē falsa tū q̃ contra tex. apertū in. c. cū ex eo de pe. et re. vbi dicitur q̃ per indulgētias penitētiā satisfactio eneruatur tuz etiā quia presupponit q̃ canones penitētiāles necessario sint exequē di con tra tex. in. c. deus qui eodē titulo. q̃ vult q̃ penitētia hodie per arbitriū discreti sacerdotis sit moderāda et sic est arbitraria facit ad hoc capitulū mensurā de peniten. distin. j. Secunda tenet q̃ solum remittit penam taxatam a iure seu a canone penitentiali: sed non eam quā diuina iustitia statuit imponēdaz et hec ē falsa: tū q̃ presupponit vnū fal suz cōtra euāgeliū q̃ ecclia nō possit ab soluere q̃ ad penā cū ēt absolut q̃ ad culpam per virtutē sacri fm̃ Scot. in [[Fo.ccxvj.]v] iiij. d. xiiij. etiā quo ad deū cum dicatur Math. xvj. xxiiij. q. j. quodcūq̃ ligaueris sup̃ terrā et c. tū etiā q̃ sic indulgētie essent nociue q̃ absoluendo eos a pena huius mundi transmitteret tales ad grauiora tormēta in purgatorio. ter tia opinio tenet q̃ remittit ut penā debi tā p̃ctō et q̃ ad deū et quo ad ecclesiā sz cōcedens onerat se ad satisfaciendū p̃ illo cui dedit et hoc similiter falsa tū q̃ aliquādo sunt tā modica merita cōcedentis q̃ nō sufficiunt sibi. tū etiam q̃ nullus cōcedēs ab hoc se obligare in tē dit et nemo obligatur nisi q̃ animū obli gādihabuit. l. obligationū. ff. ð ac. et obli ga. ¶ Quarta opinio tenet q̃ remittitur solū illa pena debita peccato p̃ quo nō satisfecit ex neglia siue q̃ ad eccliaz siue q̃ ad deū nō āt illa quā cōtemp sit facere seu noluit et hoc est falsa tū q̃ remunerare vult negligentia cōtra. l. nō ff. ex qb⁹ ca. ma. nō em̃ negligentib⁹ sub uenitur sz necessitate rerū impeditus hoc ibi tū etiā q̃ presupponit q̃ q̃s pos sit cōtinuare penitentiā et esse capax indulgētie cū talis in peccato mortali sit qđ falsuz est. Quinta opinio tenet q̃ remittitur ēt pena infernali all. tex. de penitē. d. iij. c. vlt. vbi pt3 q̃ bona facta in peccato mortali valēt ad tollerabilius iudicium subeunduz sed hoc similiter est falsa tum quia illud. c. non intelligi tur q̃ talia bona minuant penā inferni debitā peccatis sed q̃ malū non cōmittēdo

et faciendo bonū non augetur tum etiam quia expresse tenet cōtra. c. tres sunt de pe. d. j. et de cons. di. iiij. oīs vbi ptz q pena eterna nullo mō pōt re miti nisi per ɔtritionē propriam loquē do de eo qui peccauit actualiter. s. de adulte. facit. c. maiores ɔ baptismo. ī. §. hic vero dicimus. Sexta opinio tenet q per indulgentias remittitur pena taxata deo et etiam a sacerdote imposita si modo ipse sacerdos qui eam imposuit hoc sibi concesserit vt eam per tales remissiones vel in partem vel in totū possit redimere et hoc siſr nō vſe ra l3 gl. in. d. c. qđ at et multi canoniste eā tenuerint tū q videtur artare ptātē superioris quasi nō possit remittere pe nam impositā ab inferiori sue cōtra id quod legiſ et no. in. c. qđ sup his. §. rur sus de voto tū etiā q vſ cōtra tex. pſati. c. cū ex eo in verbo eneruaſ. Septimo opinio tenet q prefate indulgētie valēt fm fran. de may. in tractatu de potestate clauīū primo quo ad augmētū gratie nā fm aug. caritas meretur augeri sz p opera meritoria facta ab existēte in gratia mereſ augmētū gratie ergo et c. q nō dat nisi facientib⁹ opera de sui natura meritoria. Secūdo q ad augmētū glorie q cuz nullus possit lu crari indulgentiā nisi per fidē et fides sit virtus cui promittitur visio dei ergo et c. Tertio valēt quo ad penā debitā in purgatorio q qñ alicui aliquod debitū est remissum ab eo q hz potesta tem perinde est ac si solutū esset sed sicut ecclesia imponēdo penitētiā remilit penā purgatoriā ergo remittēdo p indulgentiā absolui ab ea. Quarto va lēt quo ad penam impositā a sacerdote f3 partē vſ totum prout sonat et hec est vera opi. quā sequūtur Gof. Jo. an. pa. in. d. c. quod at et cōiter alij canoniste et theo. in. iiij. sen. di. xx. ex quo p3 q ille cui imposuit sacerdos pñiam. vij. annoz ieiunāduz accipiēdo indulgētiā. vij. annoz absolutusest tenet me lius sit eam facere et hanc propurgato rio reseruare pro residuo si imposita nō fuisse condigna.

¶ Querit quantū remittitur per indulgentiā de prefata pena vel debita pena in purgatorio vel in hac vita p pec catis ɔmissis. Rñ. q diuersa fuit opinio inter. doc. canonistas et theo. nā qđē dicūt q valent fm internā suscipiētis de uotionē et nō plus et huius opinionis videtur fuisse ray. sz hec est falsa q sequeretur q sine exteriori operatiōe valerēt quod est cōtra cōmuniter theo. in. iiij. d. xx. vbi volūt q nisi quis faciat illud pro quo dat indulgentia nullo mo do ipsam cōsequatur quantūcūq habeat bonaz voluntatem licet cōsequat [Fo.ccxvij.r] meritum bone volūtatis. Secūda opi nio tenet q valēt f3 deuotionis quātitatē et dati seu laboris magnitudinēvñ licet dicaſ qui porrexit man⁹ adiutrices tali ecclie habeat de indulgētia. xl. dies tñ si vn⁹ dat plus alterovel de ma gis lōginquo venit ad visitandū eccle siam in qua est idulgētia. vij. ānoz par ticipabit magis quā ille q dat minus vel venit de ppe. sz hec opinio implicat cōtradictionē eo q nō esset indulgētia sz cōmutatio aut op3 dicere q ec clesia pdicaret falsuz si nō ābo haberēt. xl. dies vel. vij. annos et iō est tertia opinio q t3 q tñ valet quātū valeret ei penitētia tot diez vſ tot ānoz ab eo fa cta in hacvita p quot datur indulgētia hoc est q tñ minus puniet in purgatorio quātū si fecissent pnia3 ptot dies vel ānos quot sonat indulgētia. ex quo ɔcludūt q sicut penitētia facta cū maiori feruore et austeritate p ānū plusva let ceteris parib⁹ q facta cū minori sic illi q plus dat et plus laborat correspōdet annus efficacioris penitētie q alij et iō plus habebit de remissione qquis ābo remissionē tot ānoz habeāt. et hec opinio non placet mihi q vſ derogare verbis indulgētie cū dicatur q dat indulgētia tot annoz et debeat intelligi de annis vere et optime penitētie fien de q verba ī potiori significato sunt in telligēda et latissime in beneficio principis de ver. sig. c. olim tibi. quarta opi nio tenet q quo ad remissionem extensionis pene tantum valent his qui et prope cū modica eleemosyna sicut qui de longe et cuz multa eleemosyna f3 q continetur in forma sed q ad remissionem pene intensiue et quo ad dispositio nem sui ad recipiendum augmentum gratie sunt impares: q qui plus dat et magis laborat ceteris paribus pl⁹ habebit.

hec autez opinio nisi velit dicere quod dicit tertia opinio implicat cōtra dicitonez nisi quo ad illaz dispositiōez augmēti gratie q̄ illud est verissimum rō q̄ si nō debeo ferre nisi pñiaz vij. an. no. si dimittat̄ mihi extēsiue s̄l̄r intēsiue remittetur. Quinta opinio est q̄ tātuz valēt quantū sonāt et tantū multuz dāt quantum parum vel modicum laboranti q̄tū multum q̄ indulgētia ē quedā liberalitas que non respicit me rita sed largitatē concedētis: et hec quā uis sit magis cōmunis opinio non mihi placet cū videatur irrationabilis nec illd Math. xx. quo dicitur. An non licet mihi facere quod volo an ocul⁹ tu⁹ ne q̄ est cōtra me quia loquitur ille tex. de dato ex suo proprio nō ex alieno. s. sexta opinio est q̄ nō plus remittunt de pena nisi quātum meretur ille labor v̄l il la operatio etiā si talis indulgētia nō esset aliter videretur ecclesia inducere christianos ad dimittēdum opera alia satisfactoria et solū intēdere huiusmodi indulgentijs quod esset absurdū dicere et iō dicunt q̄ soluz quo ad nomen dat indulgentiam vt christianos poti⁹ inducat ad talia faciēda. et adducūt dictū Jnno. q̄ dicit q̄ propter indulgētiās generales nō min⁹ tenet̄ penitētiā agere homo in hac vita. Sed hec opinio est falsissima tū quia presupponit ecclesiam predicare falsum: et facere malū sub specie boni qđ nullo modo licet etiam pro vita alterius saluāda. c. sup. eo. de vsur. tuz etiam q̄ fundat se super falso intellectu. ad Jnn. q̄ est intelligēdus Jnn. de penitentia prout est extinctiua inclinattōis ad malū et preseruatia non prout delet penam pro peccato preterito. et ideo est septima opinio quam puto verissimaz vcz q̄ indulgētia q̄tū ad augmentum gratie et glorie tantum valet quantum est interna deuotio suscipientis et non plus q̄tuz vero ad remissionē pene debite in purgatorio vel imposita a sacerdote in penitentia dico q̄ indulgentia tantum dimittit quantum sonat dummodo secundum. s. Bo. et. s. Tho. in. iiij. di. xx. homo faciat quod sibi imponitur secundum q̄ eum decet facere. vnde si pauper dat vnū denarium f̄m q̄ ei conuenit dare sic habebit indulgētiā q̄ datur porrigētibus manus adiutrices si-[[Fo.ccxvij.]v]cut diues qui dat vnū ducatum sz non cōtrario q̄ si diues vellet dare vnum denariuz non censebitur porrexisse manus adiutrices et sic nō habebit tantū de indulgētia sicut nec rex diceretur auxiliū dedisse alicui dādo obolū sz f̄z q̄ cōuenit regi datū. Similiter si propter honorādam ecclesiaz datur indulgētia visitantib⁹ eque habebit eaz qui de p̄pe sicut qui de lōge venit dūmodo visitet sicut ei cōuenit. s. nō furti nō sine societate magna si ē dñs et huiusmodi aliter nō tantū habebit et hec opinio saluat ecclesiaz vt nō predicet falsa q̄ verā dat indulgentiā vt sonat concludit rationabilitatē vt intelligatur q̄ id qđ imponitur debet fieri f̄z q̄ conuenit faciēti et excludit dissipationem thesauri dū presupponit rationabilē largitatē in dispensatore addit tamē. S. Boñ. vbi s̄. q̄ l̄z homo nō faciat quod iungitur indulgētia f̄z qđ eū decet q̄ propterea nō debet dimittere quin faciat illd f̄m q̄ sibi placet q̄ l̄z nō habeat tatum de illa indulgētia tñ plus habebit de remissione pene pro tali facto q̄ nō haberet p̄ alio simili ceteris paribus fctō vbi non datur talis indulgentia. Jnn. et ho. tamē tenent q̄ dūmō quis faciat quod imponit̄ eā habebit sed magis placet opinio sancti Bo. nec per hoc sequitur q̄ hō debeat dimittere alia opera meliora vel satisfactoria ethmōi solū intendere: q̄ licet iste plus dimittat de pena alie tñ sunt magis meritorie p̄mij essentialis q̄ est melius et preseruatue a reciduo et sub iugatiue carnis dñio rōnis. aduerte hic q̄ aliqñ dicitur damus indulgentiā oīm peccatorum vel centū annorum de penitētia sibi iniuncta q̄ tūc solum remittitur penitentia imposita a cōfessore et ideo si moreretur nō statim euolaret q̄ nō imponitur eq̄ cōiter. aliqñ dicit̄ dam⁹ indulgentiā omniū peccatoruz de quib⁹ contriti et ore confessi sunt et sic oblita non remittuntur vel ignorata. aliquādo simpliciter dat remissio oīm pctōz tūc si nullum postmiserit statim euolaret ad gloriā si moreret̄ intellige ētqopi. s. bo. predicta nō intelligit̄ qñ indulgētia dat̄ sic. dam⁹ indulgentiā cuicūq̄ dicēti decē pat̄ n̄r v̄l

dāti vnū ducatū tali loco et hmōi in talib⁹ nō requirīt cōdecentia psone vel stat⁹ sed effect⁹ operis impositi. s. Bo. qñ īponīt aliquid generaliter q̄ tūc intelligīt q̄ illud d̄z īplere f̄m q̄ faciēti cūenit not. ēt q̄ isti annivel dies indulgētie nō sunt āni ce li vel purgatorij s̄z anni hui⁹ vite qđ ē dicere q̄ t̄m dimittūt de pena q̄tū si p̄ ānū vel per tot dies fecisset pñiam ¶ S̄z q̄rovtrū dies istivl āni īdulgētie [sect. 3] sint vtiles vel cōtinui. Rñ. ho. ī. c. cū ex eo đ pe. etre. et seq̄t pa. ibidē q̄ dies erūt vtiles ān⁹ x̄o cōtinuus. vult dicere. q̄ si sacerdos imposuit alicui vt ieiunet. xl. dies siue cōtinue siue interpolate accipiēdo īdulgētiā. xl. diez erit absolut⁹. Si x̄o d̄z agere pñiam p̄ annū q̄liscūq̄ sit illa pñia puta ieiunādi p̄ annū q̄libet septimana bisvl ter q̄ ista solūmō tollīt p̄ indulgētiā āni ita q̄ īdulgētia nō diuidīt p̄ dies s̄z valet respectu āni ītegrī put pñia ē ānis. s̄z ego hoc vlti mū credo verū qñ indulgē ān⁹ de in īiūctis penitētijs put aliqñ d̄r vt ī. d. c. cū ex eo. Sec⁹ aut credo qñ simpliciter dāt ān⁹ īdulgētie q̄ credo sit vtilis et sic dimittit de pena debita pctō in foro aīe siue sit ī posita a sacerdote siue a iu re siue a diuina iustitia. ccclxv. diez si ē plēaria statī euolat si ī tali statu moritur nec purgatorium sentit f̄m ho.

¶ Quomō intelligēt indulgētia. Rñ. q̄ [sect. 4] certa doctrina nō pōt dari sed inspiciātur ei⁹ verba et sic f̄m q̄ sonant intellige. ar. de priuile. c. cū et plantare. sub intelliguntur tamen aliqua semper scilicet q̄ dans habeat potestatem et suscipiēs sit debito modo dispositus de qui bus infra dicitur et tertio q̄ faciat qđ in ipsis cōtinetur f̄m q̄ ei conuenit fa cere. Jtez aduerte q̄ quando datur indulgētia sic puta a primis vesp̄is vsq̄ ad secūdas vel vsq̄ ad octo dies sic solū semel habetur. etiam si intrat de cīs sec⁹ si dicerēt q̄ totiēs quotiēs q̄s [Fo.ccxviii.r] visitauerit vel quādo est p̄petua f̄z san ctū Tho. in. iiij. dī. xx. et cal. q̄ allegat. c. p̄mū de filijs p̄sby. li. vj. et. c. nō pōt. Rñ. lj. de p̄bē. li. vj. et sequīt Jo. an. et Ge. ī. d. c. īdulgētia. Math. tñ vt recitat Car. in cle. j. de puile. t̄z q̄ etiā habebit totiēs quotiēs visitat etiā quando est t̄palis et sequīt īpe Car. et in cle. ij. de pe. et re. et credo verius.

¶ Quis pōt dare īdulgētiā. Rñ. q̄ so [sect. 15] lus papa pōt dare plenarias et in toto orbe q̄ īpe sol⁹ est assumpt⁹ ī plenitudi ne ptātis. d. c. cū ex eo. et. xxiiij. q. j. quod cūq̄. Jtē legati dñi pape possūt de iure p̄petuas īdulgētiā in terminis sue legatiōis sicut et p̄petua statuta de offi. le ga. c. vltimo in tex. et ī gl. itē archiep̄i in sua puincia et ep̄i in sua diocesi dūmodo nō excedat summā diez. xl. siue sit p̄ anniuersario ecclie siue p̄ q̄cūq̄ alia cā in dedicatiōe x̄o basilice possunt cōcedere vsq̄ ad summā vni⁹ anni et nō pl⁹ siue dediceť ab vno ep̄o aut archiep̄o siue a plurib⁹ vt ī. d. c. cū ex eo. et. c. n̄ro eodē ti. hoc no. cardī. in. d. cle. ij. q̄ si excedāt hūc nūez nō valēt. vt ī. c. īdulgētia de pe. et re. li. vj. qđ itellige f̄m gl. ibi dē quo ad excessum nō quo ad numerū ccessum alij aut p̄lati īferiores siue seculares siue regulares vt abbateset hu iusmodi nō possunt facere aut dare īdulgētiā vt no. gl. ī. d. c. n̄ro nisi ex spā li cōcessiōe aut priuilegio vel alia cā legitima: puta p̄scriptiōe et hmōi id ei cōpetat vt in. c. accedētib⁹ de excess. pre la. possunt tū cōicare bona sui collegij. item sacerdotes in foro pñiali possunt dare īdulgētiā illis quos possunt absoluere ita refert dominus Car. in cle. religiosi de priuile. aluariū hoc tenētē argumēto. c. de⁹ q̄ de penitē. et remis. s̄z tu vide gl. ī. c. mēsurā de penitē. distin. j. que hoc tenet. hoc idē t̄z Pa. in. c. sicut dignum de homici. allegat. capitulum quē penitet de pe. dī. j. hoc idem tenent Jnnoc. et ber. in. d. c. quod autem sed de quanto non determinatur nisi quod al uarius dicit qđ pōt dare indulgentiaz annorum vel dierum sicut ei videbitur dūmodo discrete faciat. hoc idē t̄z Jnn. vt refert et sequīt Arch. ī. d. c. indulgentie. ad iura q̄ vident cōtraria. Rñ. arch. q̄ est vez de generalibus aut pu blicis remissionibus q̄ facere non possunt vel debēt intelligi de pñia

iniuncta a superiore puta ep̄o quā remittere nō potest. xxj. di. inferior. Qđ limita fm̄ quod dixi s̄. confessio. vj. §. iiij.

¶ Quid si p̄fati p̄lati nō sunt sacerdo [sect. 6] tes. Rñ. lau. in cle. si dñi in fi. de reli. et vene. sanctorū. q̄ nihilomin⁹ p̄nt dare. ar. d. c. qđ aut de elec. trāmissaz l̄z Hos. dicat q̄ non debent nisi sint p̄sbyteri. ¶ Vtrū durent post mortē cōcedentiū. [sect. 7] Rñ. q̄ sic fm̄ Jnn. in. c. q̄ translationez de offic. le. et est dictū solēne facit quod no. lapus in. c. fi. de rescrip. li. vj. et sequi tur. Ge. ibidem facit qđ no. gl. et doctores in. c. cū ad hoc de clericis non residētib⁹. et laudum in cle. fi. de electio. et facit ad literas q̄ saluuscōduct⁹ nō ex pirat morte cōcedentis. vide gl. singularē. in. c. cū eo. de ele. in. vj. nec ob. l. fi. ff. de penis q̄ loquīt in penalibus qđ bene not. pa. x̄o. in. c. fi. de offi. lega. idē tenet quo ad indulgentiam de qua hic loquor sed de indulgētia seu lñia vt pu ta eligendi confessorem vel non residē di in bñficio nō s̄z t̄z q̄ expirat morte cōcedētis vel finito eius officio nisi sit facta cū cāe cognitiōe et cōsensu sui capī tuli q̄ est in p̄iudiciū ecclie: et sic tene q̄ in cōcessiōe p̄iudicatiua cōcessa per infē riores pape sine cāe cognitiōe expirat: sec⁹ esset si cōcederēt a papa vel nō eēt alteri preiudicatiua sic concordat doc. ¶ Quid si tales dātes sint in peccato [sect. 8] mortali. Rñ. fm̄ Hu. q̄ nihilomin⁹ valent p̄pter officiū q̄diu tollerant ab ec clesia Facit. c. dictum est. j. q. j. ¶ Vñ assumuntur iste indulgētie. Rñ. cōis opinio doc. tā theologoz. in. iiij. q̄ [sect. 9] canonicorū in. d. c. indulgētie et cle. vni ca. de reli. et ve. sanctor et in. d. c. qđ aut est. q̄ sunt ex abundantia meritoz que vltra mensuram demeritorum suorum sancti substinerūt et xp̄i. S̄z ego teneo cum Frā. de may. in tractatu de indul-[[Fo.ccxviij.]v]gētijz q̄ cum merita sanctor sint vltra cōdignū remunerata a deo et sic exhau sta q̄ solū danť ex merito xp̄i et passionis ei⁹ cui⁹ minima gutta sanguinis vel sudoris sufficeret ad expiationē oīz peccatoz q̄ vnq̄ fuerūt p̄petrata aut p̄ petrabūt q̄ ei⁹ respectu nihil sunt oīa vt ī. c. dānam⁹ circa fi. de sum. tri. q̄ vere dolores n̄ros ipse portauit de cele. mis. c. cū Marthe. cui⁹ dispēsatio tradi ta est sup̄ terrā illi q̄ cura h̄z mistici cor poris et clauē toti⁹ ecclesie militātis de trās. la. c. quāto. et. xxiiij. q. j. c. quodcūq̄. ¶ Sub qua forma sunt cōcedende que [sect. 10] storibus. Rñ. q̄ secundum formā q̄ scribitur in. d. c. cum ex eo.

¶ Vtrū p̄fati prelati possint cōcedere in [sect. 11] dulgētias nō suis subditis. Rñ. q̄ non nisi in duob⁹ casibus. Primus est in. c. n̄ro. de pe. et re. vbi archiep̄i concedunt simpliciter p̄ totā p̄uinciam l̄z nō sint eius subditi nisi in casibus a iure expressis intellige tamē q̄ nō valent nisi existētib⁹ de p̄uincia nō aduenietibus q̄ ibi nō habēt domiciliū. Scđs casus est quando illi q̄ volūt eas accipere ha bēt licentiā a p̄prio ep̄o fm̄ aliquos vt no. Jnn. ī. c. qđ aut de pe. et remi. alij x̄o dicūt q̄ etiā de licētia p̄prij sacerdotis parrochialis possunt ipsas accipere et cū hoc trā sit ho. Guil. vero ī Spe. dicit q̄ tuti⁹ est q̄ habeat cōsensus ep̄i et fm̄ eūdē sufficit etiā cōsensus metropolita ni sui. d. c. n̄ro. Addit etiā Guil. ibidē q̄ ex cā. iusta pōt ep̄s statuēs ī diocesi sua cōcedere vt īdulgētie sue p̄sint veniēti bus de diocesi aliena. facit. d. c. qđ autē nō tamē posset cōcedere q̄ īdulgētie ab alijs ep̄is ī ei⁹ diocesi cōcesse valeāt. ex q̄ p̄z q̄ illi q̄ habēt l̄ras diuersoz ep̄oz dātes īdulgētias faciētib⁹ eis eleemosynas nō valēt nisi quo ad indulgētiā p̄prij ep̄i vel nisi habeat licētiā a proprio ep̄o vel sacerdote vt tales indulgētie ei prosint de fo. compe. significasti.

¶ Sed quid si ep̄s cōcedit indulgētiā [sect. 12] et archiep̄s si l̄r tale qđ faciētibus. Rñ. q̄ oēs subditi ep̄i habebūt vtrāq̄ alij x̄o habebūt soluq̄ archiep̄i fm̄ Host. in. d. c. cum ex eo.

¶ Pro quib⁹ causis indulgētie sunt fiē [sect. 13] de. Rñ. scđm cōiter doc. q̄ p̄ dei laude et gloria q̄ p̄cipue relucet ī sanctis ei⁹: san cti x̄o honorant ī cōstructiōe ecclesiārū et cōmemoratiōe virtutū et ideo recte dātibus celebrantib⁹ eoꝝ festa existen tibus predicationib⁹ visitantibus

eorū ecclesias et hmōi. itē scōo pro cōi vtilita te et defensione fidei terre sancte p̄mōtione studij et huiusmodi.

¶ Vtrū possint dari pro tēporalibus tā [sect. 14] tū. Rñ. q nō simpliciter sed bene pro tēporalib⁹ ad spiritualia ordinatis fm. S. Bo. vbi. s̄. et sic non est simonia.

¶ Vtrū pro spūalibus tantū. Rñ. q sic [sect. 15] sicut Jnn. iiij. dedit indulgētiā. x. die rum orantibus pro rege frācie et predicantibus crucem.

¶ Vtrū pro remissione iniurie. Rñ. S. [sect. 16] Bo. q non q̄ in datiōe indulgētie debet attēdi. illud q sit mere voluntatis nō necessitas sit etiā quid taxabile sit etiam aliquo modo penale si recte dātur quorū primum deficit in proposito. ¶ Quib⁹ p̄sunt indulgētie. Rñ. vt col [sect. 17] ligo ex Jnn. et Host. ī. c. quod autem de pe. et re. et etiā a Tho. in. iiij. di. xx. q vt valeant requirunt secūdū aliquos. vij. ¶ Primum q sit cōtritus et confessus: videť tamē satis rationabile q hoc intelligatur fm ecclesie interpretationez vnde ille q fuit cōfessus in pasca et post cecidit in mortale peccatū si cōteratur de eo et deliberet confiteri in quadragesima futura censebitur confessus et cōtritus et sic habebit indulgentiam et l̄z hec sit pia opinio quam pa. in. c. omnis vtriusq̄. de pe. et remis. t̄agit et Jo. an. in d. c. q autem. et in gl. in cle. vnica de reli. et ve. sanctorum et Card. ibidem tenet tñ tutius est q confiteatnr maxime cū vix sciāt seculares vere conteri si confiteri non pōt comode conteratur et credo eaz habebit: non autem existens in mortali. s. non contritus.

¶ Scōm q habeant deuotionem fidei [sect. 18] qua credat tātā potestatē esse apud ecclesiā quia l̄z nō habemus manifesta [Fo.ccxix.r] testimonia ante t̄ps gregorij: tñ credendū est q etiā ante faciebāt l̄z nō ita frequēter q̄ ante sua tēpora raro poterant fieri ita solēnes et catholici quia erant magis perfecti non ita indigebāt.

¶ Tertium q sit subditus eius qui fa [sect. 19] cit fm q dictum est. s̄.

¶ Quartū qđ faciat illud p quo dāt in [sect. 20] dulgētia alias non valet quis habeat bonā voluntatē nā fm Tho. in. iiij. xx. di. nō instāte cōditione nō pōt q̄s consequi qđ sub cōditione cōcedit nec ob. q de⁹ respicit bonā volūtatez. xiiij. q. v. si qđ. q̄ verū q̄tū ad augmētum grē et glie s̄z nō q̄ ad accidētia cuiusmodi ē remissio pene v̄z tñ p accidēs talis bona volūtas q̄ inquātū augmētāt gratiā p cōns et cōtritionem auget et ita operatur ad remissionem pene.

¶ Sed qđ si aliqs facit p eo. Rñ. q si in [sect. 21] dulgētiā cōcedēs exprimit valebit. als nō valebit si hoc exprimit etiā si illi pro quo facit si mortuus nō p modū indulgentie s̄z suffragij. et hec est cōis opinio theolorum et etiāz tenet Jnno. in. d. c. q aūt. nec ob. q dicas papā nō habere auctoritatem sup mortuos: q̄ hoc est verūz per se directe. sic nō valent mortuis indulgentie sed p modū suffragij bñ valent. alij aūt tenēt vt refert Card. in. d. cle. ij. q quādo est a papa taliter data q̄ etiā p mortuis possit fieri id quod imponitur q̄ valet fm Tho. in. iiij. et pe. et aug. de ancho. in lib. de potestate pape. et ad illud qđ dicitur Matthe. xvj. quod cunq̄ ligaueris sup terrā et c. Rñ. referri ad papā existentē sup terrā q̄ cū mortu⁹ fuerit ampli⁹ ligare vel soluere non pōt: reqrīt tamē si d̄z valere p alio q̄ tā ille qui accipit q̄ ille pro. quo accipitur sint in statu gratie aliter nō valeret neq̄ per modum indulgentie neq̄ per modum suffragij. Et placet mihi.

¶ Vtrū religiosus possit facere id pro [sect. 22] q dāt indulgētia vt eā habeat. Rñ. q l̄z nō habeat p̄priūz nec pro sua volūtate possit exire claustrū superior tñ nō pōt ei dare licētiā aliquid dādi vt visitādi loca sancta et sic eā habebit sicut alij nō tñ debet dimittere religionis obseruātiāz p̄pter ipsas q̄ plus meretur quo ad p̄miū essentielle religionem seruando q̄ indulgentias capiēdo licet min⁹ quo ad dimissionē pene.

¶ Vtrū ille qui dedit indulgentiā si fa [sect. 23] cit illa p quo dedit habeat eā. Rñ. vin. i d. c. cū ex eo. Et Guil. in spe. et Archi. i. d. c. indulgētie q nō. l. vnica. C. ne q̄s in. c. su. et. l. inq̄sitio. C. de solu. theologi. i. iiij. di. xx. dicūt q l3 pricipaliter non possit prelati sibi dare indulgētiā tamē data alijs etiā sub eadem forma potest ea vti et sic tene q valet vt tenet Gaspar in d. c. nostro. et sequit̄ ge. in. d. c. indulgentie de pe. et re. lib. vj.

¶ Quintum q tñ det p quanto nollet [sect. 24] sustinere penā sibi iniunctā: vñ quantū daret ne haberet ieiunare tot dieb⁹ tñ dicunt debet dare si vult eam habere: sed hec cōiter nō tenetur a doctorib⁹ vt tenet pa. in. d. c. q autem sed sufficit faciat fm q ei conuenit vt dixi. s̄.

¶ Sextum q ille qui eam vult accipere [sect. 25] non possit facere debitā penitentia3 vt petm suum requirit: q̄ si posset facere et non faceret non valeret indulgentia: s3 hoc falsum est vt. s̄. patuit et ideo nō requirit necessario ista duo.

¶ Septimū q subsit necessitas in cā p [sect. 26] qua datur sed hoc similiter non est ve3 q̄ etiā sine necessitate potest dari vt. s̄. patuit: et sic patet q̄ quatuor tantūmodo sunt necessaria.

¶ De pena religiosoꝝ pronunciantiu3 [sect. 27] vel predicātiū indulgētiā indiscretas habēt in clemē. religiosi de priuile. vbi patet q peccāt mortaliter q̄ prohibet̄ eis virtute sancte obediētie sub pena maledictiōis eterne et dicūtur predicare indulgentias indiscretas fm glo. qñ pnūciant indulgētiā nō cessas. s. q̄s nō hñt Car. in. d. cle. religiosi dicit q ēt si sunt cesses eis dūmō sint indiscrete adeo q eis nō potueūt cedi dñr īdiscrete fm Pau. q dicit q dñr indiscrete qñ cedēs excedit quātitatē. d. c. cū ex eo. Idē ēt dicit 3ē3e. q īdiscrete dñr qñ pba ri nō pñt. ar. de pba. qm̄ et. c. post cessio [[Fo.ccix.]v] nē et de fide instru. c. ij. sed qñ peccent mortaliter tene q solum est qñ pnūciāt indulgētiā nō veras aut nō validas.

Jnepta

leticia est filia gule que qñ sit peccatū vide ludus. §. ij.

Infamia

est lese maiestatis qualitas reprobata q̄tum ad vita3 et mores per. arg. a contrario sensu sicut fama est illese dignitatis status. vita. et moribus. cōprobat⁹ et in nullo diminutus. l. cognitionū numer⁹. §. extimatio. ff. de vari. et extraor. cogni. et iō infamis dñr cuius stat⁹ vita et morib⁹ est reproba tus ficut colligit̄. ff. de in ius vo. l. sed et si hac lege. §. pretor. in gl. et. ff. de obseq̄. a lib. l. honori. et. l. licet.

De his notatis et an et q infamia re moueat a dignitate no. in. l. infamia. p Bar. Bald. et Jaco. rebufi. C. de decu. li. x. et in. l. j. i pñ. p Jac. rebufi. ibi ab honoribus et dignitate. C. de infā. eo. lib. et Bal. in. l. j. col. x. C. de here. insti. et non pōt excep. infamie opponi p infamen. vt no. idem Bal. in. l. cum mulier. ff. solu. ma. et opponit̄ inepte si nō exprimat̄ causa vel si nō dñr q habeatur p ifame. no. idē Bal. in. l. j. q. ij. C. de testa. et Bar. in. l. cum lege. ff. eodem.

¶ Quotuplex est infamia. Rñ. triplex. s. [sect. 1] facti hoc puenit ex cōi hoīm locutione de qua per bar. in. l. de minore. §. tormēta. ff. de questionibus. ¶ Secunda iuris. ¶ Tertia canonica.

¶ Qñ incurrit̄ ifamia facti. Rñ. q̄ ali [sect. 2] qñ incurrit̄ a crimine ita q crimē est p pria cā infamie et hec repellit a testimonio ī causis grauiorib⁹ et ī cā criminali s3 in alijs admittunt̄ f3 q plus et min⁹ sunt infamati aliqñ causat̄ ifamia facti ab alio: puta q̄ fuit incarcerat⁹ vel fuit ppter crimē repulsus a testimonio. vt ī c. testimoniū de testib⁹ vel cū p̄ p pba turpia īstitutū filiū heredē dicēdo filiū meū p ditorē neq̄ et hmōi īstitutio heredē vel ei lego vt. C. ex. q. cau.

infa. irro. l. ea que pater. Jteż causat p ꝑba iudicis dicētis alicui postulanti calūniaris vel bene faceres si ad frugem melioris vite conuerteres et hmōi. vt in. l. verbū. et in. l. interlocutio. C. e. ti. Multis ēt alijs modis incurrit vñ qñ apđ bonos et gra ues viros ifamat ex aliq facto sic icurrit ifamiā facti. d. l. l3. et. vj. q. j. sūt plurimi. vt no. ī. c. l3 ex quadā de testi. Infamiā em nō faciūt dicta paucoꝝ nec mul tarū leuiū psonaꝝ dūmō apud graues et bonos non sit opinio lesa. et not. q hic graues dñr q nō sūt leues puta ē hō bo ne fame et opinionis antiquus sicut bñ merit⁹ đr. q nō demeruit. ff. đ leg. ij. l. cū pñ. §. rogo. et. l. cū qdā. in ꝑnc. de scruti. c. vno. Vñ et senib⁹ maior fides adhibeāt. ff. de fide instru. l. vlt. et ar. ff. fami. herci. l. si q sūt. vbi heres in maiori pte prepo niť illi qui in minori parte est heres.

¶ Quē effectū operat hec infamia q h3 [sect. 3] ortū a crīe. Rñ. q pñō repellit a dignita tib⁹. c. inter dilectos. de excessi pła. q vi lib⁹ et idignis porte dignitatis patere nō debēt et de reg. iur. infamib⁹ lib. vj. Jtē repellit a testimonio. Jntellige ī cā criminali nō aut ī ciuili nisi fm qđ dixi de infamia q h3 ortū a crīe. Sec⁹ si esset ifamat⁹ q fuit incarcerat⁹ et hmōi vel a testimonio als repulsus fuit q nō repel lit. Jta no. Jo. an. et Pa. ī. c. testimoniū đ testi. et ī. c. inq̄sitiōis. §. pe. de accu. Rica. tñ ī. iij. di. xxv. t3 q ifamia facti ipō iure nō itērdicit act⁹ legitimus. Alle. c. si qs p̄sbyter de purga. ca. s3 sunt talib⁹ itērdicēda donec purgationē canonicā fece rit. c. ex tuaꝝ de pur. c. Jtē repellit a pro motiōe ordinū de accu. Ops de⁹. lxxxj. di. tātis daniel. et suspēdit iā p̄motū f3 q crimē ipedit f3 Jnn. de postula. pła. c. fi. de elec. c. sup eo. de renū. c. nisi cū pdē. Jtē idicit q̄relā iōfficio si testī 3 testa mentū fratris si infamis heres a fratre fuerit ititut⁹ et rūpit. C. de iōffi. te. l. fra tres. Jtē purgationē iducit si iudici videbīt. de accu. veniētes et ibi ho. de hoc et in gl. in. l. nullā. C. ex q. ca. ifa. ali. irro. ¶ Quō tollitur hec infamia facti. Rñ. [sect. 4] pa. in. c. ex diligenti. de simo. q tollitur per cōtrarium factum. vt not. Jo. vj. q. j. c. oēs. in glo. pōt etiam princeps disponere vt talis infamia non habeat effectum. vt not. Pa. in. ca. cum te de sen. et [Fo.ccxx.r] re iudica.

¶ Quō incurritur infamia iuris. Rñ. q [sect. 5] per snīam et regulare est q nō incurrať ifamia iuris in criminib⁹ publicis nisi p snīa3. l. j. ff. de his q no. ifa. no. Dy. ī di. regula infamib⁹ et pa. ī. c. testimoniū de testib⁹. et q sint publica crimina hñsti de pu. iudi. p totum. De quo vide. §. Crimē §. vij. Jtē incurrit infamia iuris ipso facto in casib⁹ ī qb⁹ iurē cauet q in currať ipō fctō vt cū impator militi aufert isignia vť mittit aliquē in exiliū. l. q ait. §. ignominiosa. ff. de his q no. ifa. itē q exercent iprobū fen⁹ exigētesvsu ras vsuraꝝ. iij. qō. vij §. porro et ibi vide bonū tex. cū gl. itē cū aliqs dep̄hēdiť in adulterio. l. palā. §. q ī adulterio. ff. đ rit. nu. vel 3hit siť cū duab⁹ vel siť h3 duas spōsas. l. qđ igiť. ff. de his qui no. infa. đ bigamis nup a nobis itē qui lenociniū exercuit vel filias vel nepotes pstituerit. l. athletas. §. ait pretor. ff. eodē. et ibi de multis. Jtē qui pugnavit cū fera. ff. de postu. l. j. §. bestias et multis alijs de quib⁹ vide in. d. §. porro. et ad. d. l. athle tas. Et no. q regulariter omnes ifames fm leges sunt etiā ifames fm canones. probat hic rex. notatus in. c. omnes ꝑo vj. q. j. not. Jnno. ī. c. quať et qñ el. ij. de ac. siťr oēs qui ex culpis suis ad ordīes nō pñt promoueri vt in. d. c. omnes. est text. et ibi vide bonam glo. de hoc. et. d. .§. porro.

¶ Vtrū cōfessio delicti in iudicio reddat aliquem infamē infamia iuris. Rñ. bar. ī. l. ifame3. ff. de publicis iudici. pa. in. c. at si clerici. de iud. q nō q iudiciū p̄torum vť req̄rere ad hoc vt sit ifamis q sit condemnatus de crimine. l. j. ff. de his qui no. ifa. etī cā criminis cōfess⁹ nō hñ pro cōdemnato. vt. l. si cōfessus. ff. de custo. et exhi. re. et ideo bar. ī. l. furti. ff. de hisqui no. ifa. dat cautelam vt soluat qñ requiritur snīa ad ifamiam icurren da3 cōdemnationē añ sentētiā et sic euadet. ar. l. si reus. ff. de procura. siťr not. aliam cautelā. s. q talis nō litiget p se sed p p curatorē q l3 ipse cōdēnetur et pcurator procuratorio noīe

tñ in hoc casu nec dominus nec procurator efficietur infamis vt p̄batur in. d. l. furti. §. si quis alieno per text. et gloss. et ibi Bart. hic nota. et doct. et nota q̄ loquitur quando quis conuenitur vt condemnetur actione famosa vel ex crimine ex quo se quitur infamia. prima tamen cautela non valeret vbi infamia irrogatur ipso iure vt. in capitu. testimonium de testibus quia per solutionem videretur reus confiteri crimen. l. ad solutionem. C. de re iud. et. l. quoniam. ff. de his qui not. infa.

¶ Vtrum prelatus efficiatur infamis [sect. 7] si remoueatur propter doliū. Rñ. Pañ. in. c. licet heli. de simo. et ibi glo. q̄ sic sicut iura volunt in tutore.

¶ Vtrum infamia iuris tollat executio [sect. 8] nem ordinum. Rñ. Panor. vbi. §. q̄ sic et etiam exercitiū cuiuscunq̄ dignitatis et adimit honorem quesitum et querendum. vt dicit tex. in. l. infamia. C. de decur. et ideo prelatus non expectet sententiam sed resign et sponte a p̄ncipio. et sic euitabit infamiam.

¶ Sed nunquid talis infamia priuat [sect. 9] titulo beneficij et alijs dignitatib⁹ ipso facto. Rñ. pano. in capitulo querelam de iureiurando. puto q̄ sic in dignitatibus et honoribus circa titulos beneficales. probatur ex textu. l. ij. §. miles. et ff. de his qui notan. infamia. vbi gl. dicit quod sicut infamia priuat ipso facto militem militauit ibi sic pari ratione priuat militia celesti in alijs dignitatib⁹ et honoribus. Jtem videtur velle glos. in. l. frustra. C. de re mili. In beneficaliibus autem non inuenio tex. dicit pano. in. d. c. querelam hoc dicentem vnde nō debemus imponere hanc penam spiritalē in ipsis ex quo iure canonico non cauetur expresse vt in simili dicit gl. in. c. fi. de iure pa. Fatetur bene idem pañ. q̄ collatio facta infami ipso iure ē nulla regula infamibus de re. iur. lib. vj. et. l. ij. C. de dignita. Facit cap. inter dilectos de excep. prela.

¶ Vtrū condēnat⁹ de falso cōmisso in [sect. 10] officio testificādi officiāt infamis. Rñ. ī [[Fo.ccxx.]v] c. cū dilectus in fi. de or. cogni. q̄ sic si di recte fuit cōdēnatus secus si directe non fuit actum contra eum sed vt repelleret a testimonio. arg. d. c. cum dilectus et. l. luci⁹. ff. de his qui no. infa.

¶ Vtrū snia arbitri infamet. Rñ. q̄ non [sect. 11] s̄ oportet q̄ sit iudicis ordinarij. l. qd er go. §. ex cōpromisso. ff. de his q̄ no. infa. ¶ Quis potest tollere infamiā iuris. Rñ. [sect. 12] pa. in. d. c. cū te. dicit q̄ p̄ solū principē tollitur quo ad eos qui sibi sūt subiecti s̄ nō quo ad subiectos pape. sed p̄ ipm papā solū vt in. l. j. ff. de postu. et in. c. cū te de seu et re iudi. et hoc directe s̄ indirecte pōt aliqñ ep̄s vt cū dispēsāt in casi bus sibi a iure pmissis. vt puta cōdēnatus de adulterio efficitur infamis et tamen ep̄s potest dispēsare sup adulterio et sic consequēter in infamia sed nō p̄cipaliter seu directe. et de hoc vide bar. ī. d. l. j. et. l. infamē in. fi. ff. de publi. iudi. ¶ Vtrū papa possit restituere laicū nō [sect. 13] subditum sue iurisditiōi. Rñ. q̄ nō. ij. q. iij. §. hinc colligitur. Nisi forte esset si bi necessarius inclinatu et tunc ipse tā tum posset et nō alius illos aut de patri monio suo restituere pōt et illos qui iuri alioz nō subsunt et oēs clericos. vt in. c. per venerabilem qui filij sint legitimi notant Bar. Jnno. et Hosti. in. d. c. cū re. ¶ Si tenent doctores q̄ etiā collegiū cardinaliū pōt sicut et pa. s̄ Pa. in. d. c. cū te. tenet contrariū scilicet q̄ non pōt. ¶ Vtrū reges possint tollere infamiā iuris [sect. 14] ris. Rñ. q̄ nō illi qui subsunt imperatori fm Jnno. sed bñ illi qui nō recognoscunt superiorem secundum dñm Antonium in. d. ca. cum testa mento.

¶ Vtrū restitut⁹ p̄ impatorem. idigeat [sect. 15] alia dispēsatiōe vt promoueat. Rñ. fm Pa. in. d. c. cū te. q̄ nō dūmodo egerit p̄nitētiā vel dic q̄ episcopus poterit dispēsare respectu criminis quod fuit notorium vt pmoueat ex quo restitut⁹ est p̄ imperatorem vel regem qui non subest imperatori.

¶ Quo incurrit infamia canonica. Rñ. q [sect. 16] ex quolibet pctō mortali. vt. vj. q. j. infā mes. et ī gl. ī sūma. ibið et ista durat dōec sublatū sit crimē. vt ī. d. c. ifames et gl. in c. illi. vj. q. et iō post pñām cessat talis ī famia. hec no. Pa. ī. c. ex diligēti. ð stmo.

Infidelitas

utrum sit peccatum. Rñ. Asten. q infidelitas dupliciter potest sumi primo negatiue pure et hec est ī illis qui nihilvnq̃ audierūt ð fide xp̃iet isto mō nō hz rōnē culpe sz pene q̃ talisignorātia diuinoz est secuta pp pctm̃ primo parētū: et sic tales infideles nō dānāt pp ifidelitatē sz pp alia pctā q̃ sine fide nō pñt remitti. et p hoc facit. Jo. xij. si nō venissey et lo cut⁹ eis nō fuissey pctm̃ nō haberēt. scz infidelitatis ī xp̃m fm̃ au. scđo mō sum mīt infidelitas cōtrarie. s. inquātū cōtra rianē et cōtēnūt credereq̃ audiūt fm̃ illð Jsaie. l. dñe q̃s credidit auditui nro et ī hoc pprie rō ifidelitatis cōpleē et sic est mortale pctm̃ et grauissimū īquātū magis elōgat a deo nō tm̃ q̃ ad affectionez sz ēt cognitionē et iō magis puniet qlibet ifidelis p isto pctō q̃ quicūq̃ alius p quocūq̃ alio ceteris parib⁹.

De notatis ī hoc. §. et an ifideles sint hostes xp̃ianoꝝ. no. bal. q sic in. l. fi. C. ð cap. et postli. reuer. et pñt. c. ī ec. no. Ol. cō si. liiij. et expellit p supiores de eoꝝ terris. no. idē Oldr. cōsi. lxxvij. et an subsint pape no. Car. Cle. j. ī. ij. op. de testi. et. j. in ver. iudeus.

[sect. 1] ¶ Vtrū oē qđ facit ifidelis sit pctm̃. Rñ. Astē. gl. sup illð ad ro. c. xiiij. et. xxviij. q. j. §. ex his. Oē qđ nō ē ex fide pctm̃ ē. dicit q nō oīs vita ifideliū pctm̃ est sz qñ solū faciūt aliqđ op⁹ ex ifidelitatevel re latū ad ip̃am vt qñ saracenus ieiunat vt legē machometi seruet hoc mādantē: vñ iude⁹ sabbatizat et hmōi. et sic mor taliter peccat. als secus. quia pñt facere multa q̃ sunt de genere bonoꝝ in quib⁹ nō est pctm̃: an aut vēdētes eis vel alio titulo cōcēdētes aliqua quib⁹ vtunt ad eoꝝ ritū peccēt mortaliter. dico saluo me liori iudicio q si quis hoc eis venderet vt tales rit⁹ facerēt sic peccaret mortali ter q̃ coopareē eorū pctō. sed vēdēs eis simpliciter aliq̃s res sz si illi talib⁹ vtā tur fm̃ rit⁹ eorum nō credo peccet mor-[Fo.ccxxj.r]raliter aliter ecclesia q̃ eos tollerat et pmittit habitare īter xp̃ianos videretur ponete laqueū dānatiōis xp̃ianus cuꝝ sciat q quasi oīa vtātur fm̃ aliq̃ cōdtio nē suaz sectaz sic iude⁹ carnes palinas cedros et silia vtitur fm̃ suam legē.

¶ Quot sūt species ifidelitatis. Rñ. astē. [sect. 2] q si ifidelitas attēdāt f̃z cooperationē ad fidē sic sunt tres. Nā pctm̃ ifidelitatis cōsistit in remittēdo fidei. etsic aut nō dū suscepte vt in gētilib⁹ siue paganis et sic est p̃ma species. Aut fidei suscepte. et isto mō vel ī suscepte ī figura vt in iudeis. et sic est scđa species: vel suscepte in manifestatiōe veritatis. vt in hereticis et sic tertia species si vero attēdāt ifidelitas fm̃ errores ad diuersos articulos fidei sic nō sūt determinate species infidelitatis cū possint multiplicari in infinitum.

¶ Que est peior infidelitas. Rñ. astē. q [sect. 3] illa hereticorū est pessima. vñ fē pe. fo. Melius eis erat nō cognoscere viā veri tatis q̃ post cognitā retrorsum cōuertī. ¶ Vtrum infideles sint ad fidem cogē [sect. 4] di vide quod dixi. s. Baptismus. vj. §. xij. et. s. Fides. §. ix.

¶ Vtrū sint in eoꝝ ritib⁹ tollerādi. Rñ. [sect. 5] Astē. q l̃z infideles peccēt in eoꝝ ritib⁹ tamen pñt tolerari sine pctō ppter duo vel propter bonū qđ puenit ex eis. sicut in reb⁹ iudeoꝝ hoc bonū habem⁹ q fides nostra habet ab eis testimoniū ī ta libus ritibus in quib⁹ figurabāt. vñ fo pñt tollerari sine pctō pp malū vitādū vel scandalū aut dissidiū: qđ prouenire posset vel impedimētū salutis eoꝝ qui sic tollerati paulatim cōuertunt ad fidē et propter primū sunt tollerandi iudei. propter secūdū solū alij in fideles alias non.

¶ Vtrū fideles possint cū infidelib⁹ cō [sect. 6] uersari. Rñ. astē. q si ī aliquo cāu ecclia interdiceret ppter aliqđ pctm̃ eoꝝ indi recte puniēdū sic nō liceret. Si aut ecclē sia nō

interdiceret tūc distigue. aut fide les sunt firmi et sic nō phibētur cōuersari cuz eis maxīe si necessitas subest. aut sunt debiles ī fide et simplices de quoꝝ subuersione p̄babiliter potest timeri. et sic phibendi sunt maxime ne magnaꝝ familiaritatem habeāt. neqꝫ sine necessitate conuersentur.

¶ Vtrū infideles qui nō recognoscunt [sect. 7] dñm ecclesie licite possint reb⁹ suis spo liari. Rñ. Host in. c. qđ sup his devoto. qđ sic p illđ Mat. vl. data est nihil oīs potestas in celo et ī terra. quāquā quidē trāstulit in vicariū suū secus si recogno scūt dñium ecclesie nec sunt infesti xpianis. p hoc habes text cū gl. xxij. q. vij. si de reb⁹. Jnno. ī. d. c. qđ sup his tꝝ qđ nō possunt nisi sint ifesti xpianis vel aliter dliquūt ī. l. nature et facit p. e. tex. c. disp. xxxiiij. q. viij. Sꝫ mihi magis placet opi nio Host. et maxīe ī infidelib⁹ occupātib⁹ puiciā. Jherosolimitanā q cū sit cō secrata sanguine xpī et multoꝝ martiꝝ nō debet esse sub dño ifideliū. et hoc in tellige qđ possunt spoliari auctoritate domini pape nō a priuatapersona.

¶ Vtrū infidelibus sit credendū in p̄iu [sect. 8] diciū alioꝝ. Rñ. pa. īterī de here. qđ nō. ar. d. c. p̄mi ex quo sunt ifideles deo nō presumūtur fideles hominibus et ideo testes nō admittūtur cōtra christianos ij. q. vij. nō potest et. c. pagani.

¶ Vtꝫ liceat assumere habitū ifideliū. [sect. 9] sic se simulare ifidelē. Rñ. Ro. qđ si fiat ex rōnabili cā: lꝫ sicut fecit sctūs Sebastian⁹ dūmō in tali vestimēto nō sit ali qđ signū vel aliqꝫ character p̄ncipałr cō stitut⁹ ad discernēdū cōfessores alicui⁹ ifidelitatis: qꝫ sic nō liceret qꝫ per tale signū mētiretur cōtra fidei professionē. si ne causa ꝑo rationabili nullo mō lꝫ.

¶ Vtrū dubitare de fide it pctr̄m morta [sect. 10] le. Rñ. qđ sic qꝫ qđr dubi⁹ ī fide ifidelis ē. c. j. de here. sꝫ tūc dubitat cū nō magis dclīat ad vnā p̄tē qꝫ ad aliā sec⁹ si titu bat vel vacillat sꝫ tñ nō firmit se nisi su p fide vera de hoc vide. s. hereticus in prin. et vtrū sit disputandum de fide vi de. s. disputatio. Infideles an possint pretio induci ad fidem. vide. j. iudeus .s. xxxij.

Infirmus

famulus an debeat habere salariū viđ. s. fa. §. ij.

[[Fo.ccxxj.]v] Ingratitudo

¶ Vtrum sit peccatuꝝ. Rñ. pe. aureo. in iiij. d. xxij. q. j. in fi. q ingratitudo pōt cadere dupliciter: aut tanqꝫ circūstantia actus sicut est qñ aliqꝫ peccans ex aliquo alio fine hꝫ tñ ingratitudinem tanqꝫ circūstātiā vt est qlibet qui lꝫ rece perit multa bñficia a deo tñ voluntate ductus cōsentit fornicatiōi. et isto mō nō est pctr̄m p se sed circūstantia peccatum aggrauas. Alio mō cōsiderat ingratitudo per se. sicut qñ nō est alius finis mouens ad tale faciendum nisi quia despicit bñficia. vel paruipendit. vel non recogitat. et sic est pecatū speciale.

De notatis in hoc. §. et q purgat in gratitudo: per superuenienteꝝ gratitudinēvt filius nō possit exheredari. l. fra tres. C. de in off. testa. et Bar. ī. l. liberi. e. ti. cū als sit iusta causa exheredationis vt in autenti. vt cū de appel. cog. §. cete [sect. 38] rum. et in auten. lꝫ. C. de lib. prete. et purgatur etiā per ingressuꝝ religionis no. Guil. de cun. et Salyc. in. l. deo nobis. ꝑ. qro quis ante ingressuꝝ. C. de epi. et cle. et Bar. ī aut. de mona ī prin. ibi. omnem maculam.

¶ Vtruꝝ sit mortale pctr̄m. Rñ. fꝫ. Tho. [sect. 1] xxij. q si ea q pretermittit facere sunt necessitas sic est mortale aut ea q cōmittit sunt cōtra id qđnecessario dꝫ cauere et sic sihr est mortale. vel qñ ex cōtēptu pre termittit recognitionē beneficij vel recompensationē alias est veniale.

¶ Vtrum ppter ingratitudinem reuo [sect. 2] cetur donatio vide. s. donatio primo .s. xlij.

¶ Vt ppter rōne ingratitudinis filij [sect. 3] puta quia eū accusauit: et ex omni cā ex qua pōt eū exheredare possit alimenta ei denegare. vide. §. exheredatio. §. iij.

¶ Quot modis mittitur ingratitudo [sect. 4] Rñ. §. S. Tho. xxij. q. cvij. q. tribus modis. ¶ Primo nō recognoscēdo bñficia dei et hoīm vt dīz propterea dicit señ. q. ingratissimus est qui obliuiscitur bñficiū. ¶ Scđo qñ nō laudat seu non re gratiatur bñfactorē. ¶ Tertio quando nō recompēsat bñficio recepto. s. faciendo honore vlt seruitiū bñfactori tpe suo. Adde. iij. qñ in mētē sua cōtemnit bñficiū receptū vel ipsum bñfactorē quā si ei iniuriam fecerit dādo beneficium. Quinto quando murmurat de benefactore vel bñficio eius eū vilificans. Sexto qñ facit iuriā vel aliqd ī cōtēptū illi? bñfactoris reddēs malū p bono.

¶ Vtrū ingratiss sint bñficia subtrahē [sect. 5] da. Rñ. q. aut ex bñficio psumitur q. attrahētur ad gratitudinem vel minus malum. etsic non sunt subtrahenda: aut iducunt ex beneficijs ad peiora vel ad perseruāñ. ī maluz. et sic subtrahi debent. ita no. in. c. nō omnis. v. q. v.

Jniuria

quid est. Rñ. quod quadru pliciter accipit. ¶ Primo generaliter. et sic est omne q. nō fit iure. Facit. c. quid dicā. xxiiij. q. iij. ¶ Secundo accipitur specialiter sic est iniqtas vel iniustitia iudicātis. q. si ius iniquuz et iniustū. ¶ Tertio iniuria dicitur culpa. vt in. l. aquilia. ¶ Quarto accipitur singulariter et proprie et sic fit. aliquādo re. qñ manus violēter iferūtur. ff. eo. l. j. §. iniuriā. xvij. q. iij. si qs suadente. aliquādo fit verbis cōuitiādo vel cōtume liaz dicēdo. facit. c. olim extra. e. ti. Fit et tertio modo. s. literis cu3 vc3 librum vel chartam vel historiā ad infamiā alicui? pertinentē scripsit cōposuit. vel edidit vlt dolo malo fecit vt aliquid ho3 fieret puta dimisit scripturā cadere in platea ar. ff. de ver. signi. l. late. nec distiguitur vtrū nomine suo vel alterius ediderit. vel vtrū nomē expresserit illius quā intendebat infamare vel nō dūmodo aliter per circūstācias cognosci possit. eo3 modo tenetur si sine scriptura in notaz vel signū aliqd isto3 pdidit puta veste lugubri vtitur in iniuriā alicui? vlt cor nua posuit in porta et hmōi. ff. de iuri. l. item apud labeonem. §. ait pretor nō quid infamādi causa fiat. et. v. q. prima capitu. quidam maligni spiritus. et de ista quarto modo. d. hic loquor. De notatis. in hoc §. et q. iniuria sit quicquid non iurē fit. Jte3 contumelia item damnum. l. j. in principi. ff. de iuiu. et [Fo. ccxxij. r] q. iuiuria illata a parētibus cōtra filios et descendentes vsq3 ad. vij. gradū nō psumit illata aīo iniuriādi ideo non est punibilis. no. Bar. in. l. vt vim. col. ij. de iusti. et iure. et gl. in. l. vestē. ff. de inur.

¶ Quid de illo q. dicit alicui latro fur [sect. 1] homicida et hmōi cū dicat verū. Rñ. fm Ho. q. si facit aīo accusandi vel denunciādi ad puniēdū delictū et probauerit nō punit nec teneñ iniuria. ff. eo. titu. l. eū qui. in prin. vbi 3r pctā em nocētiuz nota esse et expedire et oportere. et. C. eo. ti. l. si quidē et idē si faciat excipiēdo vt eū repellat a testimonio de testi. c. ex pte. vel ab ordine aut beneficio de accusa. c. sup. his. q. hec a iure cōcedit. et nemo facit iniuriā qui vtitur iure suo. de elec. c. cū ecclesia vultana. si vero dicit ad ifamañ. tñ q. psumit quādo non h3 causam iustā dicēdi tūc iniuriam facit et cōdemnandus est. d. l. si quidē. et. l. iij. C. eo. vj. q. j. ex merito. et. c. deteriores. et no. ho. et ber. in. c. si culpa. eo. ti.

¶ Quis pōt facere iniuriam. Rñ. q. ille [sect. 2] tñ qui et pati eam pōt. Fallit hoc in furioso et puero qui non est doli capax cui iniuria fieri pot. ipsi tñ alijs nō possunt facere et idē de dormiēte. aduerte tamē q. nemo iniuriā pōt facere nec teneñ de iniuria. nisi q. scit se iniuriāz facere vel scire debeat etiā si ille cui fit nesciat q. si quis p iocū pcutiat aut dū certat. nō teneñ iniuriarū. hec habent. ff. e. l. illud ibi etiā dicit nāq3 hi pati iniuriā possunt nō facere cum iniuria affectu faciē tis constat. xv. q. j. §. illud.

¶ Cui dat actio iniuria. Rñ. q illi q eā [sect. 3] patit. et no. q neduz iniuria fit in psona propria alicui⁹ sed etiaz ei ðr fieri si fit in filio vel ei quē hz in potestate. instit. eo. §. patit. dū tñ iniuriā sciat eum filiū familias lz ignoret cui⁹ dat etia actio filiofamilias in noīe suo. l. filiusfa. ff. de ac. et et ob. item in spōsam vel vxorē. et sic datur actio viro et mulieri et si sit filiafamilias etia patri. l. j. §. v. ti. ff. eo. non ta men eam que fit viro iniuriam patitur sponsa vel vxor. quia vxores a viris nō viri defenduntur ab vxore. i. ij. ff. eo. de sponsa. dicitur in. l. Jtem apud labeonem. §. sponsum Jtem datur heredi ob iniuriam factam cadaueri defuncti cuius est heres. Jdem si fama defuncti sit laccessita. d. l. j. §. sz si forte cadaueri. Jtē dat dño ob atrocē factā seruo. d. l. Jteż apud labeonē. §. pretor ait. ij. et. §. seq. et insti. eo. §. seruus Jtem dat epō pro iniuria facta clericis et abbati in suis mo nachis vt no. in. c. parochianos. de sen. excommu.

¶ Nunqd matrone in veste meretrica [sect. 4] li deprehēse fiat iniuria si intentet. Rñ. q nō facit. c. in audiē. de sen. ex. nō iniuriat matrimonio fm ho. et ber. q ipsum ignorauit. C. de adul. l. si ea. sicut nec mi litie q militē ignorat. ff. lo. l. si ignorans secus si in habitu honesto.

¶ Vtrū iniuriā qs possit repellere. Rñ. [sect. 5] q defendendo solū sz pcutiēdo fuit diuersa opinio hug. in. §. si vero. 50. di. tenuit q nō licet. ber. vero et Lau. in. c. suscepim⁹. de homi. restringit hoc ad clericos. Sed ego dico scōm doctrinā Ale. in. iij. pte summe q etia pcutiendo licet necessitate cogēte si iniuria aliter vitari non pōt et nedū laicis sed etia clericis de quo vide. §. clericus. x. et homicidiū. iij. et defensio. §. iij.

¶ Vtrū iniuriat⁹ teneat eā remittere [sect. 6] Rñ. gl. i. c. si qs cōtristat⁹. xc. di. q non q ad actionē. s. vt satisfactionē hēat. xxij. q. iij. si illic. imo dicit q bñ facit agēdo vt satisfaciatur. xlv. di. et q emendat. xxij. q. v. de occidēdis. qz iniuriator teneat ne dum petere veniā sz etiam satisfacere de dāno dato ex iniuria si potest aliter nō pōt absolui nisi iniuriat⁹ remisisset actionē iniurie liberaliter quo ad psciētā. Sz rācorē cordis etia iuriate nō satisfaciēdo teneat iniuriat⁹ dimittere vt de peni. di. v. c. vlt. imo nūq dz admittere eo qz nō licet aliquē odio habere. xxij. q. iij. cū in. l. xj. q. iij. c. inter verba. ¶ Qūo dimittit seu tollit actio iniuria [sect. 7] rū. Rñ. q trib⁹ modis. ¶ Primo remissioe vt per supplicationem aut preces. xxij. q. iij. si illic aut per pactum. ff. de pac. l. si tibi decem. §. j. ¶ Secundo ra-[[Fo.ccxxij.]v]mittit dissimulatioe. ff. de iniur. l. nō solū. §. j. et insti. eo. §. vlt. Vñ si iniuria illata et p annū vtilē si est p metū aut cōtinuū si alio mō est illata nō agit abolet l. si cū exceptioe. §. i. cāe. ff. qd me. cā et. C. de iniur. et qd no. i gl. l. si nō cōuitij posset tamē idirecte agere etia post annuz p viā exceptiois: puta si esset excōicat⁹ iniuriator ne absolueret fm Ho. et Pa. i. c. ea nōscit. de sen. excō. ¶ Jtē tertio remittit actio iniuriarū salutatioe deosculatioe comestioe et hmōi signis. Nā hmōi signa sūt recōciliatiois sicut subtractio ē signū iimicitie. vt no. gl. i. c. cū Adrian⁹. lxij. di. et i. c. cū sup abbatia de officio dele. Qd intelligo verū nisi a pncipio puocasset aduersariū citare eū faciendo q tūc p osculū et pdicta signa nō tolleretur nisi expresse renunciatur vel trāsigatur. et sic intellige predictā. l. non solū. §. j. Nō credo etia q tollatur actio iniuriarū si hō exhibet signa que necesario teneat exhibere inimicis qz per illa non ðr quis reconciliatus. et p hoc facit q no. Bart. in. d. l. si tibi decē q infirm⁹ sacerdoti dicēdo q remittit iniuriā sibi illatā intelligit remisisse odiū et non satisfactionē iniurie qd not. Jteż tollitur actio iniuriarū quotienscūqz qs incitat iudicē vt torqueat iniurantē eo ipso q ipsum torquet aut condēnat ad vindictam remittitur iniuria. Vnde aliam satisfactionē p iniuria petere non poterit vt est bonus tex. et ibi Bar. in. l. sed et si vnus. §. si ante iudicē. ff. de iniur. nisi p testeris q ex hoc nō vis tibi piudicari quin pro tuo iūteresse possis agere actio ne iniuriarū vt. l. fi. ff. de iniur. Jtem remittit per mortē qz iniuriarū actio non transit

ad heredem ante litis contestationē mortēte iniuriato vt. l. iniuriaruz in principio. ff. de iniur. et hoc oīa limita fm Pa. in. c. olim. de iniur. quo ad actio nem iniuriaꝝ vera sz nō quo ad dāna et expensas qꝫ p hoc tollitur quin agere possit ad restitutionē. ar. c. j. ð iniurijs et sic serua in cōscientia et etiā si iniuriat⁹ nō ageret tenetur ad interesse et dānuꝝ qđ intulit nisi ipse remittere velit vt in d. c. j. no. fm Hosti. in sum. ti. de pe. q si iniuriatus nollet cōponere cū iniurian te vel nimis grauaret eum tūc iniuriator in cōscientia posset tenere arbitriuz iudicis penitentie. ar. c. veniens. de iureiurā. et. c. ij. de arbitris.

¶ Aduerte etiā qꝫ si q̄s soluat pecuniā [sect. 8] p remissiōe iniurie obtinēda īfamis efficit nisi pactū fiat auctoritate iudicis. ff. de his qui no. in fa. l. furti. §. pact⁹. no. Jo. in. d. c. si illic. Siñr esset īfamis si eēt cōdēnatus p iudicē siue ciuilit̄ siue cri minātr agat. ff. de his q. no. īfa. l. athletas. §. vltimo. et iō cū agīt cōstī tuat pcuratorē vel faciat cōpromissum vt. §. dictum est. Infamia. §. vj.

¶ Quādo aut iniuria dicatur enormis [sect. 9] vel atrox. vide enormis.

Jniustitia

vtum sit pctm̄ mortale. Rñ. fm sctm̄ Tho. ij. ij. q. lxx. q iniustitia ē duplex vna illegalis opposita iustitie legali. et hec f̄z essentiā est vitiū speciale inquātū respicit obiectū speciale. s. bonū cōe qđ contēnit: sed quo ad occasionē est vitiuz generale qꝫ p contemptū boni cōmunis pōt hō ad oīa peccata deduci sic etiā oīa vitia inquantū sunt cō bonū cōe rationē habēt iniustitie quasi ab iniustitia. Alia iniustitia dicitur secundū inequalitatē quādam ad alterum prout. s. homo vult habere plus de bonis. s. diuitijs honorib⁹ et minus de malis. s. laborib⁹ expensis et sic habet materiam specialem et est vitium speciale oppositū particulari iustitie de qua īfra. Justitia facere aut iniustū ex genere suo peccatū mortale est qꝫ īfert nocumētū pximo qđ ē cōtra charitatē. excusat aut vt nō sit mortale pctm̄ vel ratiōe ignorātie f̄z philo. v. ethicoꝝ. Itē rōne paruitatis vt si q̄s auferat do mū alicui qꝫ deficit a rōne pfecta ei⁹ qđ est iniustū facere inquātū reputari pōt nō esse omnino cōtra volūtatem ei⁹ qui hoc patitur et hoc probabiliter.

Ad propositum eorum que hic dicuntur et qđ iniustitia sn̄e non agruat nullitatē. l. cū putarē. ff. fa. hercis. nec psumit. l. herēnius. §. canina. ff. de euic.

[Fo.ccxxij.r] Jnobedientia

vtum sit peccatum mortale. Rñ. distinguēdo aut est circa p̄cepta diuina et sciē ter vel ex ignorātia q̄ nō excusat de q̄ supra ignorātia. §. iiij. sic semp est mortale. facit. xij. di. §. porro. et. lxxxj. di. c. si q̄ psbyteri sūt. vbi dicīt idolatria. et. xiiij. q. j. q̄sq̄s. si ꝑo fiat cōtra ex ignorātia q̄ excusat sic nō peccat mortaliter. aut inobediētia est circa precepta iuris positiui et tunc distingo q aut talis lex seu p̄ceptū p longa tēpora nō fuit receptū papa sciēte et trāsgressores nō puniēte et sic nō est mortale pctm̄ īmo excusan̄. facit qđ no. pau. in. c. cū olī de cle. cing. vbi declarat grecos nō peccare l̄z accipiant vxores clerici eoꝝ ex quo not. q quando lex generalis recipīt in vsum a certo genere psonarū et alio nō: q nō obseruantes nō peccant saltē post longa tpa. §. leges. iiij. di. et qđ no. doc. in. c. j. de treu. et pa. nec obstat q ibi t̄z Host. q loquit qñ talis preuaricatio est peccatū de sua natura q tūc nō excusat nō receptio sec⁹ esset si essent eiusdē generis et maior pars acceptasset q l̄z superior nō puniret tamē minor pars nō excusaret sz haberet locū multa p patien tiā tollerant et c. c. cū iā duduz de pben. Idem dico si talis lex fuit recepta sz p cōsuetudinem

abrogata q̄ nō peccant īobediētes vt. ſ. dixi. Consuetudo. §. ix. et. x. aut talis lex nō est abrogata ne per ōriā cōsuetudinē neq̄ p̄ nō acceptationē: et tūc fuit diuersa opinio inter doc. q̄dā dicūt vt Collectari⁹ ī. c. j. de cōsti. et multi alij: q̄ talis inobediētia nō ē mortale p̄ctm̄ nisi fiat ex cōtemptu: et hmōi opinionis v̄r fuisse beat⁹ Ber. li. xj. de p̄cepto et disp̄e. vbi dicit nō qualiscūq̄ mādati p̄teritio criminalē inobediētiā facit s̄z repugnare et nolle obedire Jdē in li. viij. dicit si verbū loco vel tpe silētij p̄ obliuionē surreptū fuerit ō preceptū veniā facillime īpetrabit: q̄ etiam vix peccatū reputabiť. Jdē in li. xij. ibi dē dicit si iubēte seniore mihi silētium ꝥbū elabiť reū me esse fateor s̄z venialiter. Si ꝥo ex cōtēptu sciēs deliberans spōte in verba ꝥrumpo ꝥuaricatoreme cōstituo et criminaliter: hec ille Alij tenēt q̄ p̄dicta opinio est vera nisi fiat ex cōsuetudine cōtra legē: q̄ sic etiā esset mortale. et huius opinionis videtur Ric. de media villa in quof. j. q. xix. alij ꝥo dicūt cōsideranda verba legis: q̄ si precipit per verba cōia. vt puta statuimus ordinamus: et similia. sic veruz est q̄ nō est mortalis inobedientia: nisi sit ex cōtēptu et q̄d sit contemptus vide. ſ. Contemptus. Si vero lex loquitur per ꝥba preceptiua seu eq̄pollentia. sic est mortalis inobedientia quis nō fiat ex cōtemptu: dummodo scienter et sine cā rōnabili: et ꝥ hoc facit. c. ij. de ma. et obe. et. c. qđ precipitur. xiiij. q. j. et huius opi nionis videť Pa. in Rub. de obserua. ie iu. alij vero tenent vt sanctus Tho. in iiij. di. xv. ar. iij. q. j q̄ precepta iuris po sitiui magis obligāt ex intētionē legislatoris q̄ ex ipsis verbis: et ideo transgressor talis magis est reputāsus qui obuiat intētionē legislatoris q̄ qui de uiat in aliquo a legis ordinatione. Intentioni autem legislatoris obuiat qui ex cōtemptu vel sine aliqua rationabili causa preceptum non seruat. secus in casu in quo probabiliter credi potest si legislator adesset eum obligare nō vel let talis non est reputandus precepti trāsgressor nec peccat mortaliter. et hec videtur concludere cum opiniōe Rub. que magis mihi videturequa. et ideo se quēda. quā etiam sequitur archi. lxxvj. distinc. in c. vtinam. et Ge. in. c. generali. de elec. lib. vj. Facit pro hac opinione gl. in. c. quisquis. iiij. q. v. et. c. honora tus. lxxxiiij. dist. c. j. et. x. dist. quis autez. et quod no. Pa. ī cle. j. de eta. et quali. nā durū valde videtur quod ꝥlatus inten dat semper inijcere laqueum mortalis peccati in suis p̄ceptis: et iō soluz credo sit in cōtēptoribus et illisqui preuarica tionē et inobediētiā ducunt in cōsuetudinem: que est quidam contemptus intemperatus: et quia sic ex toto frustra tur finis legis: sed inobediētia que nō ex cōtemptu neq̄ ex consuetudine pro-[[Fo.ccxxij.]v]cedit credo q̄ sit veniale peccatū: cum hec nō ex toto frustret finem legis: nec sit totaliter cōtra intētionē eius. Simi liter dicendum de inobediētia prelato rum aut superiorum. Multo magis ex cusatur a mortali qui facit oītra ex igno rantia non affectata crassa vel supina. Si vero inobediētia sit cōtra consilia: aut lex consilij est perfectionis: vt mat. Vade et vende omnia. et sic nō est pecca tum. Et sic intellige gl. in. d. c. generali de elec. li. vj. et iura que allegat. Si aut lex est consilij reuerētie: quod est quando subditus deberet facere: tamē superior nō vult precipere sed potius cōsulere vt absteineat: vt not. glo. in. c. ad au res de tempo. ordina. sic peccat veniali ter: vt nota. Archidia. in capitulo testamētum. vt distin. et. xxv. dic. §. alias ea demum.

Ad hoc propositum et q̄ inobediēs dicatur qui vnica citatione requisitus non compareat no. Bar. et doc. l. j. §. j. ff. si quis ius di. non obtem.

¶ Vtrum inobediētia statuti penalis [sect. 1] sit peccatū. Rñ. Henric. de gan. in quolibet. iij. q. xxij. q̄ aliquando in statuto sunt duo p̄cepta puta cum diciť. Statuimus ne quis faciat tale quid et qui fecerit soluat talem penam: et tunc obli gat ad culpam et penaz. Et sic intellige gl. et He. in. c. vt animaruz periculis de consti. li. vj. et Jnn. in. c. quod super his de voto. et Joan. an. in. c. relatu3. ne cle. vel mo. et Ge. in. c. perpetue. de elec. lib. vj. qui dicunt

q̄ statutum penale prece p̄tium: licet cōtineat aliam penā corporalem obligat ad mortale. Aliquādo vero est vnum solum preceptum. puta cum dicitur. Statuimus q̄ si quis fece rit tale quid soluat talē penā et sic obligat solum ad penā ex forma statuti. Ex intentione vero statuentis obligat ad culpaz si passim temerarie aut causa le ui preuaricet. Aduerte etiam q̄ in conscientia neq̄ in primo casu neq̄ in secundo tenetur ad penam nisi post condemnationem secundum glo. c. fraternitas in fi. xij. q. ij. et q̄ licet statutū non sit preceptium ex forma tamē obligat ad mortale quando imponit penā mutilationis vel mortis corporalis.

Inquietudo

mentis est filia auaritie que communiter est veniale peccatum nisi per eam omit tātur necessaria ad salutem.

Inquisitio

est alicui⁹ criminis manifesti saltē p̄ famam ex bono et equo iudicis competentis canonice facta inuestigatio fm̄ Ho.

De notatis in hoc. §. et q̄ inquisitio nō tollitur nec impediatur formari per transactionē partiū super crimine nec etiā per pacez inter eos factā. Bar. no. in. l. transigere. et ibi Saly. C. de trāsa. et in. l. si maritus §. si negauerit. de adul. et an et quando sit permissa. no. Spec. in ti. de inquisi. §. j. et Bar. in. l. congruit. ff. de offi. preto.

¶ Quotuplex est inquisitio. Rñ. vt col [sect. 1] ligo ex Pa. in. c. qualiter et quādo el. ij. de accu. q̄ triplex est. quedā generalissi ma qua inquiritur super statu toti⁹ puincie vel diocesis et in hac nō est op⁹ q̄ infamia p̄cedat nec habet locū dicta diffinitio: q̄ prelatus tenetur eā facere quolibet anno. c. cū venerabilis de cen. si. et. c. romana de cens. lib. vj. Quidam est generalis qua inquiri sup̄ statutū alicuius ciuitatis castri vel alicui⁹ loci: et de hac nō loquitur prefata diffinitio q̄ nō requiritur infamia vt ī. c. j. de offi. or. l. cōgruit. ff. de offi. p̄si. Tertia est inquisitio specialis que fit contra certā personā. et hoc pōt fieri dupliciter. Primo nō ad imponendam pena: sed ad peccatum euitandū ex debito officij vt puta q̄ matrimoniū non contrahatur propter impedimentū de diuor. c. porro. xxxv. q. vj. si duo. Et idē dic quando vult inquirere de aliquo canonico impedimento eadē ratione fm̄ ho. Jtem ibi agi de restitutiōe vsura et debito res propter iuramentum impediuntur petere. Jtē generaliter quādo vult inquirere de aliquo crimine nō ad priuatum comodum sed tantū ad penitētiā peccati. et tunc non requiritur infamia [Fo. ccxxiiij. r] p̄cedēs f3 Jnn. et sequitur pa. in. d. c. qualiter et qñ facit. c. cū dilect⁹ et. c. nihil cū si. de elec. et. c. fi. de clā. d̄ spō. et qd̄ no. p̄ Jnno. in. c. j. de excessib⁹ p̄la. Secūdo pōt fieri inquisitio specialis ad penam imponēdā: et tūc si fit ad denūciationē publici officialis. sic nō opz p̄cedat infamia. l. ea quidē. C. de acc. c. preterea d̄ testi. cogē. sed opz sit notoriū als nō cre dīt ei de q̄ tñ dic. vt. iiij. q. iiij. §. vlti. als ēt nō p̄cedēte ifamia p̄cedere nō pōt ī inquisitiōe ad penā imponēdā vf in d. c. qualiter et qñ et no. Pa. in. c. ad n̄raz el. ij. de iureiu.

¶ Sed q̄ritur q̄lis infamia d3 p̄cedere [sect. 2] re. Rñ. Pa. ī. d. c. qualiter et qñ. q̄ si fit in q̄sitio cōtra p̄latū secularē opz sit talis et tāta q̄ si ne scādalo vel periculo dissimulari nō possit. vt ī. d. c. qualiter et quā do. Si vero cōtra prelatū regularē puta abbatē vel priorē conuentualē sic debet seruari dispositio prefati. c. quali ter. Si contra regulares inferiores. sic puto q̄ nō requirāt tāta infamia s3 solū fama plublica cū indicijs vt suspitionib⁹ aliquib⁹ aliter in cā criminali nō credo iudex possit p̄cedere ad aliquē actū vel capture: aut attestatiōis

persone tormentorū: aut inquisitionis infamationis vt no. Jnn. et Jo. an. in. c. qua liter et quādo et. d. An. ibidem similiter Ang. in. l. si vacantia. C. de bo. vacan. et bart. in. l. de minore. §. tormenta. et. l. fi. ff. de questi. In alijs aut a predictis. s. a cap tura: aut restitutiōe et ceteris predictis si nō seruatur ordo ad vnguem nō obest. Pa. tamen tenet in. c. pe. de accu. sa. q. etiam sine infamia cōtra claustrales potest fieri inquisitio. Quod veruz credo vbi tractaretur de modico preiudicio. Sec⁹ si procederetur ad depositionem ab ordine aut incarcerationē et huiusmodi secundum pa. in. d. c. qua liter et quando. Si vero inquisitio specialis ad penam fiat contra alios a predictis claustralibus sic non potest fieri nisi fama publica precedente et talis fama debet deferri iudici sedenti p tribunali ad bancuz alias in secreto non valet: ita no. Ange. in. d. l. si vacā tia: et cū alijs īdicijs seu suspitiōib⁹. aliter nō pōt pcedē iudex adaliquē actū vt dixi. ¶ Quomodo pcedet patus in inquisi [sect. 3] tiōe. Rñ. q. pmo d3 descendere ad locū vbi conuersatur persona cōtra quā vult inquirere. q. ibi veritas meli⁹ inquiri tur. vt ī. c. postq. et q. no. in gl. de cle. Et hoc intellige si pōt comode: als nō tenetur. Secūdo si inquisitio est generalis dabit iuramentū clericis si est cōtra ecclesiam sup his que sciūt vel credunt in sua ecclesia reformāda taz in capite q. in mēbris: exceptis criminib⁹ occul tis de mera veritate dicēda vt in. c. q. lī et quādo el. ix. in fi. de acc. Nec iuramētū vel interdictum seu excōmunicatio lata ab abbate vel alio cōtra subditos ne reuelēt inquisitori valet neq. ligat eos de offi. or. c. pleriq. li. vj. Si vero est specialis citabit illū cōtra quē vult inquirere. di. c. qualiter el. ij. §. d3 et. v. q. ij. si primates. Tertio pcedet ad receptiōnē dīctorum eoꝝ clericorū quos inquit vel testiū si qui producūt ab aliquo presentib⁹ tamē eis cōtra quos inqrit nisi per cōtumaciā se absentent. et ea q. eis obijciūt et nomina testiū sunt eis exponenda. Fallit hoc in casu de quo j. In quisitio. §. xj. Quarto exceptiones tam contra testes q. alios et replicationes legitimas admittet vt deponendi falsum audatia prohibeāt vt in dictis. §. d3. et. c. si. primates.

¶ Vtrū ille cōtra quē sit īquisitio pos [sect. 4] sit negare infamiā pcesisse. Rñ. q. sic. et sic oportebitq. prio iudex hec cognoscat. vñ si infamatus nō inuenitur non poterit iudex pcedere. als sic. c. cū oporteat. de accu. et. d. c. qualiter el. ij. et l3 accusator pbet eū ifamatum: nihilomin⁹ re⁹ poterit probareq. sit bone fame. ar. de pur. cū in iuuentute. et potētius est priuilegiū bone fame q. infamie ar. c. l3 in fi. de accusatio. et no. ber. in di. ca. qualiter el. secundo.

¶ Vt ille q. quē īquiritur possit recusa [sect. 5] re iudicē si h3 illū suspectū. Rñ. q. fic. c. cum speciali de appella. vt puta quis [[Fo.ccxxiiij.]v] ex odij fomite procedit. vel q. est criminosus. iij. q. vij. iudicet ista tñ quo ad omnia nō sunt seruanda ininquisitiōe regulariū. q. facilius et liberior possūt a suis administratiōib⁹ ammoueri. di. ca. qualiter el. ij. Quod limitat nisi in graui preiudicio infligendo. ar. di. ca. qualiter el. ij. in fi. in verbo facilius et liberior.

¶ Vtrū inquisitores generales possint [sect. 6] procedere ad inquirēdū de veritate criminū etiā nō receptis testibus sup ifamia. Rñ. Pa. in. c. cū dilecti de accu. q. sic satis est q. eis cōtet de ifamia ppter frequētē clamorē: sec⁹ est ī delegato ad vnā cām tñ vt in. c. cū oporteat de acc. Quis pōt inquirē. Rñ. q. qlibet prela [sect. 7] tus cōtra suū subditū īmo tenē ne san guis subditoꝝ exquirat in die iudicij d. eoꝝ manibus d. of. or. c. irrefragabili. d. regula. c. vl. Facit. c. l3 hely. d. simo. xxxvij. di. ligant. et. d. c. qualiter el. ij.

¶ Vtrū mōachi et religiosi possint dpu [sect. 8] tari generales inquisitores a sede apostolica. Rñ. Pa. in di. c. cū dilecti. q. nō: nisi sint in dignitate vt in. c. statutū de rescrip. li. vj. no. q. dicit Pa. in. c. causaz el. j. de iudi q. appellatiōe fratrum in statutis et odiosis nōueniūt mōachi.

Jdē dic in monialibus vt nō veniāt appel latiōe soroz et dñr pprie fratres mendicantes similiter et sorores non mendicātes vero et habitātes solitarie mona chi vel moniales appellantur.

¶ Vtruz ep̄s possit dispensare in crimi [sect. 9] nib⁹ ne platus amoueat ab offō. Rñ. pa. ī di. ca. qualiter et quando el. ij. q sic qñ procedit per viā inquisitionis et facit. c. inquisitiōis de acu. circa p̄cipuz. vbi dicit q pōt superior penā moderare nisi tale sit crimen q impediāt ordinis executionem et bñficij retentionem etiam post peractam pñāz. ergo vbicū q ista cessantq̄tūcunq̄ graue sit crimē etiam matus adulterio porerit nedum ep̄s: sed quilibet superior dispensarevt si re moueat ab administratiōe. Secus quando procedit p viam accusatio nis: et ita itellige. c. at si clerici: de iudi. ¶ Vtrum de iuribus singularium psonarū sit precedēdū inquirēdo vlt extra [sect. 10] ordinē sine instātia patris. Rñ. Pa. ī. c. ad nostrā el. ij. de iureiu. q non sed libello oblato et seruato ordīe iuris qđ ēt sequit Jo. an. in. c. fi. đ fō. cōpe. li. vj. etiā si factū allegatur notorium. facit. l. ad peremptoriū. ff. de iudic. et. l. properanduz. C. eo. et aut. qui semel. C. quomodo et quādo iudexvbi patet q iudex nō debet citare absentē nisi parte petente: et si aliter citat nō valet citatio. vt nota. in. c. j. de iudi. Quod limitat fm Bar. ī. l. iiij. §. hoc autē iudiciū. ff. de dam. in fe. nisi sit causa miserabiliū personarū que se iuuare non possunt.

¶ Quid si testes interrogentur sup oc [sect. 11] cultis criminib⁹. Rñ. q nō debent respondere si inquisitio sit generalis nisi de crimine de quo infamia precessit. d. c. qualiter et quando. el. ij. multo minus si inquisitio sit specialis cōtra aliquēz. Si vero infamia precessit cōtra aliquē: tūc testes dicēt sup omnibus que sciūt de eo quod inquiritur veritatē etiam si illud quod sciūt sit occultū. vt si de for nicatiōe agitur et vocatur aliquis qui si mul cū eo fuit debet dicere secretas circumstantias: etiam eas quas secreto nō uit dūmodo sit ifamatus de crimine suo per quo fit īquisitio: puta cum tali muliere commisit fornicationē: s3 si tantuz de fornicatione esset infamatus nō expressa aliqua tūc non debet testis reuelare fornicatricē occultā. hec no. Jnno. et Host. in. c. qualiter el. j. Joan. et Archi. ij. q. v. habet hoc.

¶ Vtrum ille contra quem fit inquisi [sect. 12] tio teneatur dicere veritatem super cer to crimine interrogatus. Rñ. q sic si fā ma sit contra eum de quo vide. §. Confessio delicti. in prin.

¶ Quid est indicīū et quomodo per īdi [sect. 13] cia potest procedi cōtra aliquem ad inquisitionem. vide. §. indicium.

In quisitor

hereticoruz minor ep̄o esse nō potest nisi quadragesimum etatis sue annum attigerit. cle. dolentes de hereticis.

[Fo.ccxxv.r] De notatis hic et q debeat seruare ordinē iudiciorū fm Jnnocē. in. c. exhibita. clerici de qua gl. institu. de pub. iu di in prin. et q inquisitor heretice prauitatis pōt punire hereticum ēt ex sola mētis cogitatione l3 signa heresis non dum ostēderit. Bal. no. in. l. si quis non dicā. ij. et. vij. col. C. de epi. et cle. et. pōt ip̄e inq̄sitor criminaliter punire. Jdē Bal. in. l. seueriter. C. de excu. tu.

¶ A quibus possint tales īq̄sitores īsti [sect. 1] tui. Rñ. gl. in. d. cle. dolentes. q p mini stros vel prouinciales illoz ordinū qb⁹ a sepe aplica est cōmissū. Jtē ab ep̄is vel caplis sede vacāte. vt in. d. glo.

¶ Vtrū p̄fati īq̄sitores possint alijs cō [sect. 2] mittere vices suas. Rñ. gl. d. cle. q sic. et cōmissarios quos dāt vocamus vicacarios vel substitutos cle. j. §. porro. §. notarij de hereti.

¶ Vt īq̄sitores p̄fati possint se ip̄e [sect. 3] dire de diuinatiōib⁹ aut sortilegijs aut vsuris. Rñ. q de diuinationib⁹ et sortilegijs si manifestā sapiūt heresiz possūt se intromittere: vt puta

q̄ faciūt ma nifestas inuocatiōes demonū attribuē do demonibus aliqđ diuinū. Sec⁹ si solum inuocāt ad exercendū opera q̄ naturaliter possunt: q̄ tūc talis iuocatio nō sapit heresim fm Oldra. alias non possunt ēt si sapiunt heresim sz nō ma nifeste. similiter nec de vsuris tex. est in c. accusaius. §. sane de here. lib. vj.

¶ Sed nūquid inquisitores poterunt [sect. 4] ipsi cognoscere an sapiat heresizv̄l ne. Rñ. q nō q̄ iurisditio est sibi attributa existēte cōditione vt no. gl. in. d. c. ac cusatus. et gl. in. c. j. de offi. dele. li. vj. q̄vi deī cōtraria intelligēda ē vera q̄ īquisi tor pōt cogno scere an sapiat māifeste heresiz quando certum est q̄ sapit here sim sed dubitatur an sit manifesta: vel non: q̄ tūc pōt recipere p̄bationes an sit manifesta. et intelligo manifesta f̄z glo. eādē qñ illa que notoria sunt. et ita patētia. q̄ nulla tergiuersatione celari possūt. de. v̄b. sig. ex parte. de coha. cle. et muli. c. fi.

¶ Que p̄hibēnt p̄fatis inquisitorib⁹ [sect. 5] Rñ. q nō extorqueāt pecuniā pretextu officij inquisitionis q̄busuis modis il lictis. Jtē q̄ nec sciēter acceptēt bona bona ecclesiaz ob delictū clericorū aut fisco applicēt: q̄ si cōtra fecerint: tā ip̄i q̄ eoꝝ cōmissarij. et ēt ep̄orū aut capitu lorū sedevacāte sunt excōicati ip̄o fctō: nec poterūt absolui añ satisfactionē pe cunie sic extorte: nisi ī mortis articulo. cle. dolētes de here. Jtē districtius inhibēt eis ne abutant quolibet portatione armoz. Jtē q̄ nō habeāt nisi officia les necessarios. d. cle. dolētes. Jtē preci pīt tā ep̄is q̄ alijs inquisitorib⁹ q̄ nō imponāt malitiose aut fraudulēter cri mē heresis alicui: aut q̄ īpediat executionē officij īquisitionis false. itē q̄ odio gr̄a vel amore lucri: aut comodi tp̄alis obtētū cōtra iustitiā cōsciētiā nō omi tāt p̄cedere vbi est p̄cedēdū: als ep̄s p̄ trienniu suspēsus est ab officio et eius superior hoc faciens. Jnferiores vero ep̄is sunt excōicati excōicatiōe papali. Cle. multoz de here. Qđ bñ no. cōtra istos inquisitores q̄ citāt aliquos p̄ he reticis q̄ tñ nō sunt: q̄ sunt excōicati ip̄ so fctō. Jtē q̄ nō pñt de crimine heresis inquirere cō ep̄os nisi in l̄ris ap̄licis expresse vt possint hec facere cōtineatur. vt in. c. inq̄sitores. đ hereti. vj. Jtē inq̄sitores ord̄is minoz nō pñt se ītromittere de ordine p̄dicatoꝝ Nec in quisitores de ordine p̄dicatoꝝ de ordi ne minoz pretextu cuiuscūq̄ heresis: vt in priuilegijs eorum aliter sunt excōicati ipso facto: et est papalis p̄ extra uagantē Pau. secundi.

¶ Vtrū inq̄sitores hereticorū possint [sect. 6] p̄cedere cōtra illos xp̄ianos qui ad ritū trāseūt iudeoz. Rñ. q̄ sic. dūmō metu mortis absolute seu p̄cise nō fuerīt ba ptisati. c. cōtra xp̄ianos. đ here. li. vj.

[sect. 7] ¶ Vtrū officiū inquisitionis eis ab apo stolica sede cōmissum expiret p̄ mortē romani pōtificis ccedētis. Rñ. q̄ nō vt in. c. ne aliqui. de here. li. vj.

¶ Vtū inq̄sitores possint indicare silen [sect. 8] tiū omnib⁹ predicatorib⁹. Rñ. q̄ nō ni si solum q̄struarijs qñ cōtinget cōgega [[Fo.ccxxv.]v] tionē fierī p̄ negotio fidei vel dictorū questuarius predicatio eidem nego cio impedimentum afferret. c. vt offm̄ inquisitionis de he. li. vj.

¶ Vt inq̄sitores p̄fati possit duocare [sect. 9] cleꝝ et ppl̄z ciuitatūv̄l castroz aut alio rū locoꝝ. Rñ. q̄ sic p̄ut negotio fidei vi derit expedire. Siñ ccedit eis vt aduo cāt peritos q̄slibet vt in sentētijs hm̄oi p̄ferēdis cōsiliū p̄beāt: et q̄ tales p̄itos aduocatos vt eis obediāt ī p̄fatis cōsilijs dādis ī xtute obediētie possint co gere. c. vt cōmissi. de here. li. vj. Ex q̄ aduerte q̄ nō pñt p̄cipere sub obediētia et min⁹ sub excōicatiōe clero et ppl̄ovt va dāt ad eoꝝ p̄dicatiōes cō qđ sepi⁹ faciūt dicti īq̄sitores et nō v̄z. ¶ Vt inq̄sito [sect. 10] res p̄fatipossit p̄cedere cō aliq̄s sine ep̄o. rñ. q̄citare capere ac tute custodire mā cipare: nec nō ī v̄culis ac manicis ferreis ponere et īqrere cō illos q̄s iustitia p̄ hm̄oi crimine ccedi pōt: sed tradere carceri: ita atroci q̄ magis ead penā q̄ custodiā: aut exponere tormētis. aut ad sn̄iaz cō illos nō pōt ep̄s sine īq̄sitorevel

īqsitor sine ep̄o aut delegato capli sede vacāte si sui adinuicē copiā valeāt. hēre. j. viij. diez spaciū postq̄ se req̄sierit. et si sec⁹ psūptū fuerit irritū est ip̄o iure cle. j. de here. et ibi ponitur de carcere: et clauib⁹ et officialib⁹. et dic vt ibi.

¶ Quō pcedēt īqsitores p̄fatīo aliquē. [sect. 11] Rñ. q̄ si per viā accusatiōis seruent ordinē suū. Si p̄ inquisitionē. faciūt q̄ supra dixi d̄ indicij et īquisitiōe. Excipiūt tamē q̄ accusatores vel testes seu depo nētes qñ propter potētīā personarū cō tra quas deponūt aut accusant graue periculū īmineret eis si noīa eorum pu blicarenūt: tūc nō publice s̄z secrete corā diocesano vel eo absente vicario ip̄ stus qñ inquisitores pcedūt v̄l ep̄s aut ei⁹ vicari⁹ corā īqsitore si cōmode pōt et aliqb⁹ alijs psonis puidis et honestis iurisq̄ pitis totū pcessuz sup q̄ deliberandū ē manifesta. et d̄ ipsoz cōsilio ad snīam vel cōdēnationē pcedere pñt et plena fid es talibus testib⁹ adhibeūt: l̄z eoꝝ noīa nō fuerit pmulgata: et possunt precipere inquisitores p̄fatis honestis personis sub pena excōicatiōis quā in currāt ipso facto ne reuelent predicta noīa ep̄s tñ nō pōt p̄cipere īqsitori: nec inquisitor ep̄o. S̄z papa p̄cipit in virtute obediētie vt teueāt secreta. Ces s̄ate tñ tali piculo debēt accusatoꝝ et te stiū noīa publicari. itē pñt pcedere sim pliciter de plano et absq̄ aduocationū et iudicioꝝ strepitu et figura. vt in. c. fi. de here. li. vj. Jtē q̄ pcedendo per viaz inquisitionis excōicati et participes: vel socij criminis admittūt ad testimoniū cōtra hereticos receptatores. defēsores fautores. et credētes eorū si ex circūstātijs vera dicere presumātur. c. in fide d̄ here. li. vj. Secus si procedatur p viam accusatiōis vel exceptionis. q̄ tales nō admittunt̄ fm Jo. an. ibidē. Jtem religiosi oēs qui ante religiōis ingressum erāt notarij q̄tūcūq̄ sint in sacris libe re istud officiū tabellionis possunt exercere quo ad oīa que ad offm̄ īquisitiōis pertinet nō obstante aliquo statuto cōtrario. d. c. vtofficio.

[sect. 12] ¶ Jtē nota q̄ statutū loci p̄ qd̄ offm̄ īqsitiōis directe vel indirecte impediret v̄l quō libet retardaret ipso iure est nul lius roboris: et per censurā ecclesiasticā possūt cogi rectores illoꝝ locoꝝ ip̄a re uocarevel moderare vt nō impediāt. c. statutū de here. li. vj. et etiā possūt ad uocare brachiūseculare p censurā eccle siasticā cōtra hereticos vt ī. d. c. offm̄.

¶ Jtē statutū d̄ duab⁹ dietis. ī. c. nōnul [sect. 13] li de rescrip. nō īpedit īqsitiōis offm̄vt ī d. c. statutū. itē f̄z io. an. pñt pcedere cō tra hereticū licet alibi cōmiserit crimē si in sua inquisitione inuenitur.

Insignia.

Vtrum possit q̄s sibi assu mere. Rñ. Pa. ī. c. dilecta d̄ exce. p̄l. cōit̄ tenētq̄ sic. et arma sicut et nomē assumit̄ ad placitū vt agnoscat̄ ab alio. Insti. dele. §. si q̄s ī noīe. et. l. ad recognoscendū. C. de ingenu. et manu. De h notatis et q̄ īsignia doctorat⁹ v̄l militie nō p̄t ferf̄ q̄ nōē do. v̄l miles no. bar. ī. tra. d̄ īsig. et armis col. j. et ibi col. ij. ¶ si. s̄z q̄rovn⁹ q̄ vn⁹ n̄ possit ferf̄ īsignia [Fo.ccxxvj.r] alteri⁹. et eligunt̄ ad placitū sicut noīa dūmodo aliena nō depīguāt. gl. et doc. in. l. ij. C. vt ne. li. si. iu. auten. impo.

¶ Vtrū īsignia alteri⁹ possit q̄s assume [sect. 1] re. Rñ. pa. ī. d. c. dilecta q̄ sic sicut et nomē q̄ limitat vez nisi illi cui⁹ sūt p̄tēde rēt aliqd̄ dānū vt puta facinorosus assumēs arma alteri⁹ posset ille offēdi lo co facinorosi. et talis īplorare pōt officiū iudicis. etiudex p̄t p̄hibere q̄ ad eū spe ctat quies populoruꝝ. l. j. §. quies. ff. de off. prefec. vr. Jdē dic vbi interest reipu blice sicut si aliq̄s accipit insignia boni artificis qui non est ita bonus et ita d̄ cipiunt̄ populi. de hoc habes p Bar. in tractatu de insignijs et armis.

¶ Vtrū q̄s possit assummere īsignia di [sect. 2] gnitatis. Rñ. q̄ nō si nō h̄z illā dignita tem als est falsarius. l. eos. et q̄ ibi not. ff. de falsa. Facit. c. j. de clerici. nō or. mi.

Inscriptio

scōm aliquos est qñ accusator p̄fitē vera q̄ in bello sunt. vel fm̄ alios cū p̄fitē se velle p̄seq̄ vsq̄ ad finē. Sz fm̄ alios et veri⁹ īscriptio est quādo accusator se obli gat ad penā taliōis. s. similē q̄ talio p̄prie idē est q̄ representatio ad ōsimile. et hāc tenet Jo. an. et gl. ī. c. super his de accu. et probatur ī. c. tue. de p̄cu. et sequi tur Pa. in. d. c. super his. et de istis opinionib⁹ dicitur in. l. si cui. in prin. ff. de accusa. l. in causis. C. de accusa.

¶ Vtrū accusanti sit necessaria inscri [sect. 1] ptio. Rñ. gl. et doc. in. c. sup̄ his. q̄ sic nisi in. viij. casibus et ibi vide. Et l3 inscri ptio nō fiat. tamē defiē d3 puniri pe na talionis fm̄ Accursiū in. l. ij. C. de fi. instrumen. et. Bar. in. l. sicut predicta.

Institutio

seu instituere f3 host. est ecclesie vel ecclesiastici beneficij collatio.

De notatis in hoc. §. et q̄ institutio canonica sola dat iustā cām possidēdi et iustū titulū in prelatura. vt not. Bal. in. l. iij. C. de emanci. li.

¶ Quis pōt instituere. Rñ. de iure com [sect. 1] muni episcopus. Jtē capitulū sede vacante. de insti. et si capitulū li. vj. Jtē ille qui habet ex delegatione ep̄i. de insti. ex frequentibus. Jtē qui habet hoc de cōsuetudine. c. cū venissent. de insti. dūmodo sit cleric⁹ talis tamē ab isto insti tutus nō d3 administrare nec possessio nē ecclesie adipisci nisi de cōsensu diocesani. et eius autoritate. d. c. ex frequētib⁹. Jtem abbates in ecclesijs sibi sub iectis pleno iure possunt curā cōmitere sine p̄sentatiōe ep̄o facta. ar. a cōtrario. de p̄ben. c. in lateranensi. de capel. mo. c. presbyterilib. vj. xvj. q. ij. visis.

Intentio

accipī dupliciter vel put est motus. vel motiū. voluntatis. vel put dicit finem intentu3. et isto secundo modo. hic accipio.

¶ Vtrum intentio habitualis sufficiat [sect. 1] ad meritū bone actionis. Rñ. S. Bo. in ij. di. xlj. que. vl. primi ar. ī fi. q̄ si loqua mur de intentione habituali qua quis refert ad deū in generali oīa opa diei vel anni sic talis nō sufficit ad meritū. Sed si loquamur de intentione habituali qua quis refert aliqđ op⁹ ad deū in primordio illius operatiōis vel alte rius ad quā illa consequenter se h3: ita q̄ opus sequens directaz habet ad op⁹ primum ordinationem vel cōsequētiā. sic talis sufficit ad meritū. Vnde si aliquis intēdit pro deo dare. c. marchas et incipit hodie dare vnam cogitando de deo actualiter. postea dat alij: et nihil de deo cogitat tamen actiones ille sunt ei omnes meritorie et fructuose et per hūc modū est ī viris religiosis q̄ in principio et charitate deuouerūt portare religionis pondus. quicquid. enim faciūt quod ad sue religionis obseruantiam spectat ex prima intētionē est eis meri torium ad salutem: nisi q̄ absit contraria intētio superueniat. Si autem op⁹ alterius generis inciperet oporteret q̄ intētio renouare tur vt illud opus esset meritorium. vnde si religiosus ad ea q̄ ad religionem non spectant vult se exer cere op3 q̄ intētionē renouet: q̄ illa ha bitualis ad illam nō se extēdit. et iō non est pue securitatis et vtilitatis religionē ītrare. dicit etiā idē. S. Bo. ibidēq̄ intē tio habitualis quis de deo nō cogitet [[Fo.ccxxvj.]v] actualitē tñ si ex sola boni opis cōside ratiōe charitas p̄mpta vel aliq̄ alia vir tus charitate īformata ad ip̄3 bonū op⁹ īclinat ip̄m est meritoria. sicut vir obediēs meretur obediēdo p̄lato p̄cipiēti sibi etiā si nihil cogitet de deo sed solū consideret q̄ est bonum obedire.

¶ Vtrū op⁹ ab itētiōe recipiat q̄titatē [sect. 2] siue boni quo ad bona. siue mali q̄ ad mala. Rñ. s. Bo. di. xl. ar. j. q. ij. q. q̄titas bonitatis et malitie corr̄ndet q̄titati in tētiōis scōm qđ q̄titas intētiōis attēdiť q̄tū ad actū itēdēdi s̄z īquātū attēdiť ex pte intēti nō semp corr̄ndet. Vñ gl. sup illud Math. xij. bonus hō et c. di cit quantū bonū intēdis tr̄n facit. dicit idē. S. Bo. q. similiter tātū et q̄tū sunt aduerbia sic dicūt quātitatē actus intē dendi. et verū est generaliter siue respectu maloꝝ vel bonoꝝ: q̄ quātū act⁹ intendēdi est magis intēsus in bonitate vel malitia tātū opatio exterior est bona vel mala: oē em̄ meritū vel demeritū ad actū volūtatis reduciť. Īz circumstātie exteriores aliquo modo faciāt advo lūtatis deprauationē. Si vero ly. tantū et q̄tū sunt noīa. tūc dicūt q̄titem ex parte intēti: et sic nō vez generaliter: q̄ nō semp operi exteri⁹ facto mēsurať intētio: q̄ frequēter homo itēdit magnū bonū et nō facit. et minimū bonū ex humilitate: et facit magnum.

¶ Vtrū op⁹ ab intētiōe recipiat quali [sect. 3] tatē. s. bonā vel malā. Rñ. S. Bo. vbi. s. q. j. q. intētio bonavel mala diciť dupli citer. ¶ Primo modo bona diciť in qua est pfecta et bona ordinatio operis ad fine. et hoc modo nō tamē respicit boni tatē finis: sed etiā rectū ordinez eius q̄ est ad finez. Et hoc est qđ dicit Ber. ad Eugeniū exponēs illud. si ocul⁹ tuus simplex: q. ad hoc q. oculus sit simplex requirunt duo necessario. s. q. veritas sit in electiōe: et charitas in intētiōe: qđ est dicere q. amat qđ est amādū. et eligit qđ est eligēdū. mala diciť in qua est ordinatio indirecta: et sic est verū generaliter fm intentionem qualificāt op⁹ exterius. ¶ Secundo modo dicitur intētio bona. q̄ qđ finaliter intēdit est bonū et isto modo nō qualificāt: q̄ si q̄sfu rať vt faciat eleemosynā vl mētiť vt cō uertat aliquē. nō diciť bñfacere. s̄z quo ad malitiā nō h̄z instātiā: q̄ malitie intētiōis īputať oē op⁹ factū q̄lecunq̄ sit. q̄ de⁹ cor interrogat principaliter. et de istis itelligiť magis cordis inspector est domins q̄ operis. xv. q. vj. c. j. et illud. reā linguā nō facit nisi rea mēs. xxij. q. j. c. hoīes. et. c. se. et minister legis volūtarie occidēs malefactorē homici da reputať. xxij. q. v. c. cū homo. et. illud qđ no. xlj. di. q̄sq̄s. et. xxj. q. iiij. c. omnis iactantia. Non obstat q. non sit in bono. q̄ plura requirunt ad cōstructionē q̄ ad destructionem.

¶ Virū intentio bona absq̄ operibus [sect. 4] valeat ad meritū. Rñ. S. Bo. vbi. s. q. si ille h̄z facultatē bñ operādi et opportunitatē operādi: sic nō sufficit intētio: q̄ nec bona voluntas debet dici sed semī plena. Si ȳo facultas non adest tunc bona intētio et bona voluntas sufficit ad meritum vite eterne.

¶ Vtrū opa exteriora addāt aliquid su [sect. 5] pra meritū bone volūtatis. Rñ. S. Bo. vbi. s. ar. ij. q. j. q. aut lo q̄mur đ premio substāiali. et sic de cōdigno nihil addit opus extrinsecū: q̄ quātitas meriti pēsatur ex quantitate radicis. De congruo tamē absq̄ dubio op⁹ priuilegiatum addit. s. bonam intentionez et voluntatem pro eo q. volūtas in illo ope re pparātet disponiť ad susceptionē maioris gratie p quādigna est maiori retributiōe. Si aut loquimur de premio accidēiali: sic opus extrinsecū addit su pra bonā volūtatem sicut priuilegiatū et alia etiā q̄ dispositiue addūt ad rōnē meriti: q̄ excitāt actū volūtatis ad bonū: et radicationē et cōseruationē gr̄e. et il lud martini. pa lmam tamē et c. itelligiť nō de palma q̄ est aureola. s̄z de palma q̄ est respectu p̄mij eēntialis q̄ đr aurea. ¶ Vtrum euentus sequēs addat ad bonitatem et malitiam actus exterioris. Rñ. Tho. j. ij. q. xx. ar. v. q. aut est precogitatus. et sic addit. Aut non est preco-[Fo.cccxxvij.r]gitat⁹: et tunc aut p se sequiť vt in pluri bus. et sic addit. Cōstat em̄ actū ex gñe sola esse meliorē ex quo seq̄ possūt plura bona. et peiorē ex q̄ plura mala. aut se quiť p accidēs. et vt ī pauciorib⁹ et tunc nō addit. nō em̄ iudicať de re aliqua qđ est p accidēs sed tantū qđ est per se.

¶ Vtrū q̄s p̄ intentionē possit opa sua [sect. 7] vel alioz alteri applicare. Rñ. fm Astē. q̄ sic. et fit tripliciter. ¶ Primo mō in singulari. vt cū p̄ alio determinare satisfactio. et sic q̄libet pōt alteri bona sua cōicare. ¶ Scđo mō in speciali. vt cū q̄s orat p̄ cōgregatiōe sua et suis familiarib⁹ et bñfactorib⁹ et ad hoc etiā ordinat opera sua satisfactoria. et sic ille q̄ preest religioni pōt illa opa cōicare alij applicando intentionē eoꝝ q̄ sunt de sua cōgretiōe ad hūc determinate. ¶ Tertio mō in generali. et sic qui p̄est ecclesie generaliter pōt opa illa cōicare applicando suā intentionē ad hūc vel ad illū. et ideo q̄ preest eccleie generali pōt cōicare ea q̄ sunt cōgregationis et hui⁹ hoīs. sed non ecōtrario. p̄ma cōicatio et scđa nō d̄r indulgētia s̄z tm̄ tertia p̄pter duo. ¶ Primo q̄ p̄ excōicationes illas primas l̄z absoluať hō a reatu pene quātū ad deū nō absoluť tamē q̄tū ad satisfactionē ad quā est obligatus ex p̄cepto ecclesie vel cōfessoris s̄z p̄ tertiā sic vt. s̄. p̄z indulgētia. ¶ Scđo q̄ in vna cōgregatio ne nō est sufficientia meritoꝝ vt sibi et alijs valere possint sicut est ī ecclia romana p̄cipue p̄pter meritū xp̄i: et ille solus q̄ ipsi p̄est pōt p̄ intentionē suā applicare opa alioz alijs q̄ dicunt̄ īdulgētie. alij autē habēt ex ei⁹ cōfessione.

¶ Vtrū actio p̄cedēs a volūtate delibe [sect. 8] ratiua si p̄ intentionē ad deū nō ordinata sit mala seu p̄ctm̄. Rñ. vt colligo et. S. Bo. ī. ij. dist. xlj. q. j. ar. iij. q̄ aut hoc p̄ue nit p̄ inordinatā affectionē siue cōuersionē ad creaturā et sic est mala ex cōuersione. Aut p̄uenit p̄pter operātis negligētiā. et sic ē mala ex omissione. Aut p̄pter operātis īfirmitatē et miserā et hoc neutro mō est mala s̄z indifferēs: deus em̄ decreuit p̄pter suam pietatem et p̄pter n̄ram īfirmitatē multas operationes nō imputare nobis neq̄ ad meritum neq̄ ad demeritum. et cōsequent̄ tales operationes respectu nostri non vident̄ bone moraliter nec male vt cuz quis loquit̄ alicui ex naturali pietate vel alium salutat ex vrb̄anitate. vel facit ex necessitate nature puta comedit vt reficiat̄ ambulat vt recreet̄: nec tamē hec refert̄ in deū tales em̄ actiōes non sunt meritorie. q̄ ad deū nō referunt̄ dicere q̄ essent demeritorie durū videreť cū nō fiāt p̄pter inordinatā cōuersionē ad creaturā. nec omittunt̄ ad deum referri agētis negligētia sed tm̄ propter quādā īfirmitatez que est in nobis ex corpore corruptibili aggrauate animā. Nec obstat his Gre. sup̄ illud Matthe. xij. de oī v̄bo ocioso et c. vbi dicit q̄ v̄bū ociosum est qđ caret ratione iuste necessitatis vel pie vtilitatis. q̄ vt dicit Ric. in. ij. di. xl. non semper oportet q̄ actus explicite ad finem q̄ est deus referatur: vt nō sit ociosus. sed q̄ referat̄ ad bonū finē vel ciuile vel corporis necessitatem aut honestā recreationem. Soluz ergo ille dicit̄ ociosus q̄ nō referť ad aliquēz bonū sinē. Meritorius autem vite eterne solus est actus qui ordinatur p̄ intentionem ad deum aut merito condigni si fiat ex charitate: demeritorius. vero si nō referatur in deum ex inordinata cōuersione vel omissione.

¶ Vtrum bonitas actualis voluntatis [sect. 9] addat aliquā bonitatē super bonitatez ipsius habit⁹ gratie. Rñ. fm. Ri. vbi. s̄. q̄ actualis volūtas elicit a voluntate potētie per gratiam addit habitui gratie bonitatē aliquā a deo denumerabilem q̄tum ad premiū substā tiale ita q̄ premiū substantiale habitui gratie et actibus interioribus voluntatis p̄ gratie habitū elicitis correspōdet. vnde p̄pter tales actus plus habebit de p̄mio substantiali quā si sine ipsis a corpore decessisset.

Interdictum

dicitur ab interdico interdicis quod idē est qđ p̄hibeo. et sic p̄tinet ad interdi-[[Fo.ccxxvij.]v]ctuꝝ iuris canonici ex quo īterdicť administratio aliquoꝝ sac̄oꝝ. et celebratio diuinoꝝ vel executio aliquoꝝ spūaliuz fm Jnn. et sic. est eccl̄astica cēsura. aliqñ d̄r inter dictū. i. īter duos datū vel inter duo dicta vt īsti. de īterdi. ī p̄n. et isto mō accipiť in

interdictis a lege ciuili siue a p̄tore. et q̄dā sunt publica et ista sūt. ix. q̄ dā sūt priuata et hec sunt. xxviii. de q̄b⁹ vide gl. et doc. i. c. pastoralis. d̄ cā posses. et p̄pri. et in. c. itē cū quis. de resti. spo. et de istis hic nō intēdo tractare. sed vide si placet in speculo. e. ti. S3 de interdicto primo mō dicto nec etiā intendo dicere de interdicto quo aliq̄d p̄ticulare sp̄uale interdicitur: puta cuz q̄s interdicī ab officio vel a b̄nficio et hm̄i. q̄ de hoc di. co. j. suspētio. s3 hic intēdo solū tractare de interdicto ex quo in aliqua terra vel ecclia vel alique psone interdicunt a celebratione diuinoz p̄ceptione secramē torū aliquoz pulsatione campanarū et ceteris. de quib⁹. j. dicā interdictum. v. De notatis i hoc §. et q̄ interdictū ecclesiasticū de q̄ hic nō sit p̄prie sn̄a no. Bal. i addi. ad Spe. in ti. de sen. §. l. x. et ibi Spe. §. j. et Bald. in. l. j. C. de postu. vbi ponit q̄ interdictū legati vel gubernatoris puincie nō est p̄petuū s3 expirat cū officio. de materia aut interdicto rum ecclesiasticorū nihil per legistas. ¶ Quot sunt spēs interdicti. Rñ. q̄ due [sect. 1] vna hoīm alia loco. Interdictū hoīm aliud ḡnale. aliud sp̄ale. aliud singulare generale interdictū hoīm est cū interdicī p̄p̄lis regni castri. vel ville aut ciuitatis. et sic aduerte q̄ q̄n interdicitur p̄p̄lis vel vniuersitas vel cōe. q̄ tūc nec loc⁹ nec clerus est interdictus. Jte3 fm cal. nec psone eccl̄astice q̄ ex toto sunt trāslate i eccl̄esiā: q̄ de p̄p̄lo nō sūt. xij. q̄ j. duo sicut q̄n interdicī cler⁹ tm̄. nō ē interdict⁹ p̄p̄lis nec vniuersitas vel cōe. q̄ sunt diuersa cler⁹ et p̄p̄lis. de sen. exc. si sn̄a lib. vj. Vñ clerici possūt celebrare sicut prius fm Jo. an. in. d. c. si sn̄a. s. al ta voce pulsatis cāpanis: interdictis tñ exclusis. q̄ phibitio. c. q̄d in te. de pe. et re. et. c. nō est vobis. de spō. et moderatio. c. alma. de sen. exc. lib. vj. Jntelligī quā do locus est interdictus et non expresso loco in sn̄a interdicti nō h3 locū cessatio diuinoz et alia quāuis sit ḡnale. Cal. ta men q̄ d3 seruari moderatio. d. c. alma. Sed nō credo ei. dic ergo q̄ possunt clerici alta voce celebrare sicut pri⁹ et in ec clesijs suis alta voce. et q̄ i isto casu pos sunt admitti oēs q̄ nō sunt de p̄p̄lo illo et nō sunt cā interdicti. t3 Archi. i. d. c. si sn̄a. et Federi. cōsilio. lxx. Si3 fm Cal. illi possunt admitti q̄ de illo erāt p̄p̄lo sed domiciliū trāstulerūt. Astē. tamē li. vij. ti. xvj. t3 q̄ nō nisi absoluant ex quo semel fuerūt interdicti s3 dictū Cal. est verius et sequit̄ Ge. in. d. c. si sententia. et etiam absentes excusant̄ donec sciant c. apostolice. de cle. excō. mi. postq̄ sciūt tenentur seruare.

¶ Vtrū populus nō interdictus si fiat [sect. 2] de populo taliter interdicto efficiatur in terdictus. Rñ. fm Cal. q̄ sic.

¶ Vtrū bānit⁹ q̄ est de p̄p̄lo interdicto [sect. 3] sit ampli⁹ interdict⁹. Rñ. q̄ sic si ad tēp⁹ ē bānit⁹. q̄ adhuc ciuis est et de p̄p̄lo. l. relegati. ff. de interdic. et relegatis.

¶ Sed nūqd habitātes in ciuitate qui [sect. 4] nō sunt neq̄ ciues neq̄ de populo illi⁹ ligētur interdicto. Rñ. q̄ nō. d. c. si sentē tia. sed ligātur illi qui sunt facti ciues ex gratia licet ibi non habitent.

¶ Vtrum impuberes populi interdicti [sect. 5] sint simili. Rñ. Jo. de deo q̄ si nō sūt do li capaces non sunt interdicti. Secus si sunt doli capaces.

¶ Quid de mulierib⁹ q̄ viris d̄dicūt et [sect. 6] alijs hoībus q̄ p̄ posse resistūt. Rñ. Joā. de deo. q̄ nihilomin⁹ ex quo sunt de illo populo q̄ sunt interdicte.

¶ Speciale interdictū hoīm est cuz in [sect. 7] terdicī aliq̄d collegiū vel vniuersitas i p̄p̄lo inclusa puta studiū papie et hm̄i vel cap̄m. Nā interdicto cap̄lo vel collegio vel vniuersitate singule psone de ipsa sunt interdicte fm Jo. an. et Ge. in. d. c. si sententia. et istud comprehendit tā clericos q̄ laicos qui sunt de illo collegio vel vniuersitate.

¶ Sed quid si interdicatur familia ali [sect. 8] -[Fo.ccxxvij.r] cuius nunqd clerici de ei⁹ familia erūt interdicti. Rñ. Rodo. q̄ sic nisi specialiter eximant̄. Vñ aduerte hoc fm Arch. et se q̄t Ge. i. d. c. si sn̄a q̄ interdicto collegio vel vniuersitate clici q̄ nō sūt de illo col legio vñ vniuersitate

poterit ianuis aptis et pulsatis cāpanis alta voce celebrare excōicatis et interdictis exclu. Se cus vbi esset interdictus locus quia nō possunt nisi fm q. j. dicam.

¶ Vt si iterdicant doctores oēs alicu [sect. 9] ius ciuitatis itelligant iterdicti clerici q sunt doctores. Rñ. q n p gl. i. d. c. si snā. Siñ si iterdicunt clerici nō veniūt reli giosi nō hñtes dignitatē. et de hoc vide. s. cleric⁹. e. Ge. tñ i. d. c. si snā. dicit q cle ro iterdicto veniūt clerici seculares regulares ouersi et ouerse: q ita sunt ad ec clesiā trāslati q pprie de pplo dici non pñt de quo dicto ego valde dubito et po ti⁹ credo otrariū nisi aliud ostet de mēte. p ea que. s. dixi. Clericus primo.

¶ Quid si vn⁹ de pplo iterdicto igrediñ [sect. 10] monasteriū an possi diuīs iteresse sine relaxatiōe iterdicti gñat vñ spālis. Rñ. Federi. et fequit Ge. i. di. ca. si snā q sic qz desinit esse de populo ergo purgatur eius lepra sine alia relaxatione.

¶ Singulare iterdictū hoīm ðr cū aliq [sect. 11] certa psona interdicti vñ et icerta. vt cū ðr. q fecerit sic sit iterdict⁹ ipo fctō. et isti q cūq vadūt sunt sp iterdicti. nisi absol uant si iterdictū nō ē ad tps. Vñ aduer te et no. bñ q tales iterdicti siue gñat si ue spālī vñ singulariñ nō pñt exercere aliquē actū cōcessoꝝ tpe interdicti de q bus. j. diceñ q pertineāt ad ordines aut ad celebrationē diuinoꝝ aliter essent ir regulares vel suspensi scðm q infligitur pena violentibus interdictū. vt. j. dicitur et de tali interdicto non loquitur. c. alma.

¶ Vt si iterdicti gñat speciañ vñ singu [sect. 12] lariter sint vitādi ab alijs. Rñ. fm Hos. Jnno. et Ber. q sic i diuīs officijs qñ ppo noīe seu alia certa locutiōe p snāz sūt de signati alij aut n sūt vitādi nisi a iudice specificent: nisi eoꝝ offensa p quā sūt in terdicti esset multū notoria ita q nulla tergiuersatiōe posset celari. c. tua nos. ð coha. cle. et muli. Sed tu dicvt. s. excom municatio. viij. §. iij.

Interdictum. i.

locorū aliud generale vt cum in terdicti regnuz vel puincia vel diocesis. Aliud speciale. vt cū interdicti ciui tas aliqua castrū vel villa. Aliud singu lare vt cū interdicti certa ecclia vel capella vel certe ecclie. et sic iterdicto loco aut generaliter vñ specialiter aut singu lariter nō sunt interdicti hoīes vel cleri ci talis loci. Vñ extra illa loca pñt audi re diuina et sepeliri si ibi elegerūt sepul turā vel ibi mortui fuerit: qz nō sunt in terdicti nisi fuerint i culpa iterdicti po nēdi. tex. in. d. c. si sentētia no. Pa. d. ca. qð in te. et. d. c. nō est vobis Aduerte tñ q id quod statuit in interdicto genera li locoꝝ hñ locū i interdicto specialis lo ci. et hoc ideo qz interdicta ciuitate vel villa intelligit tota interdicta generalī ter et ideo habentes priuilegium q tpe gñalis interdicti possint celebrare sub missa voce intelligit generale interdictū. quādo etiam aliqua terra est inter dicta quo ad illā terrā. vt dicitur et not. in. c. cum partibus. de ver. sig. Jnno. tamen et Hosti. tenent q interdicta eccle sia aliqua in penā populi licet multi ex eis non deliquerint sed solū vel dñs vel vniuersitas q talis populus etiam qui nō est i culpa nō poterit alibi eligere se pulturam apud ecclesiā nō interdictaz nisi ex puilegio speciali hoc habuerit. Sed hoc non credo verū qz. c. quod alle gat scilicet vt priuilegia de priuil. loqui tur quādo populus est interdictus.

¶ Quid si iudex dicat interdico regnū [sect. 1] francie. R. q interdictuz extenditur ad totam terram que adheret ei tēpore la te snē siue rōne dñij siue rōne feudi. de postu. prela. c. j. vel fm glo. in. d. c. exten ditur etiam ad terras que adherebant ei prestando auxilium Tempore interdicti: prolati si vero dicat inte rdico terras regis francie tunc se cundum Rodo. non extenditur ad feuda. quia pene sunt restringende. Sed contra [[Fo.ccxxvii.]v] eū est tex. d. c. j. in verbo terrarū ipsius. et iō dic siñ esse interdicta qz in feudis habet vtile dñium. et

etiā includunt̃ ter re in quib⁹ solū hzvsūfructū fm Jo. an. et sequit̃ Ge. in. d. l. si snīa. Si vero aliq̃ terrā haberet ī pignus nō esset interdicta q̃ nō est ipssus quo ad dñiuz. secus si diceret q̃ interdictit omnē terrā quaz tenet q̃ sic esset interdicta. c. cū Bertol. ð re iudi. q̃s creditor habet possessionē veram pignoris. ff. de vsuca. l. serui.

¶ Sed quid si hz terrā cōem cuz altero [sect. 2] Rñ. Ge. in. d. c. snīa. q̃ si est indiuisa nō comprehēdēt ne iustus patiať. Secus si est diuisa q̃ pars sua subiacebit.

¶ Vtrū interdicta ciuitate veniāt eius [sect. 3] suburbia. Rñ. q̃ sic et etiā cōtinētia edificia. Et idē dic de interdicto castri vel ville. l. p̃prie nō habeat suburbia. vt in. c. si ciuitas. de sen. excom. li. vj.

¶ Sed q̃ro qđ ðr suburblū aut cōtinēs [sect. 4] edificium. Jo. de deo dicit q̃ suburbia intelligūt illa q̃ sunt. j. vltimā portaz et faciunt cū ciuitate publicas functiōe s et vocant̃ ad ocilia et cōtiones. vel dic f̃z Ge. q̃ dñr burgi extra et prope ciuitatez in quibus domus sunt cōtigue. Vel dic q̃ suburbia dñr domus p qu as est iter rectū eūdi ad ciuitatē vel locū et cōtinētia edificia sunt. pulchre domus circa ciuitatē nō intra suburbia vbi nō sunt burgi directe introducētes ad ciuitatē. Glo. in. d. capitu. si ciuitas dicit q̃ arbi trio iudicis est relinquēdū q̃ dicant̃ cōtinētia edificia: q̃ non dicit tex. cōtiguus sed cōtinētib⁹. legiste vero ī. l. ij. et. l. edificia et. l. q̃ incōtinētibus. ff. de verb. sig. quasi in idem coincidunt. Ego x̃o quo ad hoc attenderē ad rōnē legis expressam et dicerem omnia illa dici cōtinētia edificia que ita sunt p̃prie ciuitatem q̃ in illis celebrando cōtēnerē ecclesia stica censura: puta q̃ quasi ita cōmode eo conuenire possunt sicut si non esset interdictum. sed vbi non contemnitur propter hoc: puta distat per miliare et est valde laboriosum illuc ire nec passim populus potest eo conuenire: tunc non acciperetur sub hac significatiōe. ¶ Vtrum dño vē dēte terrā interdictuz [sect. 5] siue generaliter siue specialiter aut singulariter alicui dño qui nō est in culpa esset interdictū. Rñ. q̃ nō fm Ge. in. d. c. si snīa. quia secū portat onus suū.

¶ Vtrū dño emēte terrā post lataz sen [sect. 6] tentiam interdicti contra omnē suā ter ram sit illa terra interdicta. Rñ. fm Ge. ī. d. c. si sententia. q̃ non nisi lator inter dicti expressisset nedum terrā habitam sed habendam.

¶ Vtrū interdicta ecclesia sit interdictū [sect. 7] cimiteriū vel eius capella. Rñ. q̃ sic si capella vel cimiterium sunt cōtigua ec clesie alias nōet ideo in nō cōtiguus posset celebrari. d. c. si ciuitas. §. fi.

Interdictum. iij.

tam personarum q̃ locorum quis potest ponere. Rñ. q̃ oēs illi qui possunt excōicare vel suspendere ratione iurisditiōis ordinarie vel delegare quā habēt super illos quos volūt interdicere. de verb. sig. querēti. de offic delega. c. q̃ pōtificali li. vj. et quis pōt excōi care habes. §. cōicatio. j. §. iij.

[sect. 1] ¶ Vtrū ep̃i possint interdicere psonas singulares eccliasiticas vt seculares aut eorū loca vel terras que hñt priuilegiū ne possint īterdici. Rñ. q̃ sic et etiā excō municare: nisi talia priuilegia sint concessa regibus vel reginis aut eoz filijs vel religiosis: nō ratione persone sed or dinuz vel loco vt ī. c. ne aliqd. de priui. lj. vj. nec etiā pñt interdicere exēptos ēt indirecte puta interdicendo ne eis ven dant aut cōicent. et cōtrafacientes sunt puniēdi. c. quāto de priuile. rōne tamen delicti et contractus posset vt. §. exemptus. §. viij.

¶ Vtrum canonici ecclesie cathedralis [sect. 2] possint ponere ī aliquo loco vel ecclesia interdictū. Rñ. q̃ nō sine assensu ep̃i. c. que sunt. de his que fi. a ma. par. c.

¶ Pro qua causa potest poni iterdictū. [sect. 3] Rñ. q̄ pro subsidio pecuniario vel debito pecunie vel alterius quantitatis. laic⁹ aliquis nō potest iterdici nisi ex speciali auctoritate sed est apostolice et expressa alias non tenet si ponat per extranea [Fo. ccxxix. r] gantem Bonifacij. viij. q̄ incipit. Proui de attendētes. Ponēdum est igit̄ p̄culpa aut dñi aut ppli et huiusmodi non singularis alicui⁹ persone q̄ offm̄ non habet generale vt p̄ in. c. sane. de offic. de le. et in. c. non est nobis de spon.

¶ Quō d̄z poni. Rñ. q̄ p̄cedēte monitio [sect. 4] ne et in scriptis q̄ scriptura cōtineat causam sicutet de excommunicatione dictū est. s̄. Excommunicatio. ij. §. j. et. ij.

¶ Vtrū sit aliqua forma verborū fuan. [sect. 5] da. Rñ. q̄ nō necessario sed sufficit dicere nos p̄pter talē cām regnū vel castrū vel ecclesiā talē suppōim⁹ iterdicto et huiusmodi. vt no. i. d. c. sane. et. c. nō est nobis.

Interdictum. iiij.

In quibus casibus incurritur interdictū. Rñ. q̄ generale interdictum et speciale locorū in nouē casibus incurrit ipso iure. ¶ Primus qñ ciuitas in qua morit̄ summ⁹ pōtifex nō seruat dispositionē. c. vbi piculū de elec. li. lib. vj. q̄ tūc ipso facto ē iterdicta vt ibidez. ¶ Secundus qñ ciuitas dat auxiliū consiliū vel fauorē in secutoribus cardinaliū aut captoribus: aut percussorib⁹ vel mandatorib⁹ p̄dictorū aut socij talia facientiū vel si infra mēsem saltē tales delinquētes nō punierit si potest ipso facto est iterdicta. de penis. c. felicis li. vi. excipit Roma. ¶ Tertius qñ collegiū vel vniuersitas ab ecclesijs vel ab ecclesiasticis personis exigit pedagium guidagium vel alia per se vel per aliū de rebus suis quas nō causa negociadi deferūt aut ad huiusmodi soluēda compellit tūc ipso facto oīs ciuitas castrum vel villa aut ali⁹ locus dicte vniuersitatis vlt̄ col legij subiacet interdicto. d̄ cēsi. c. q̄q̄ li. vj. ¶ Quartus qñ collegiū vel vniuersitas aut archiepiscopus episcopus alij tam superiores q̄ inferiores ecclesiastici sustinent penam quā incurrerūt in adducēdo aut locādō domos vsuarijs alienigenis q̄ eis imponit in. c. j. de vsuris li. vj. p̄ mēsem. de qua habes. Vsura. ij. §. xij. nam post mēsem terre oēs ipsorū sunt interdicte quādiu idē vsurarij in eis cōmorantur. vt in. d. c. j. ¶ Quintus quando clerici vel religiosi inducūt aliquē ad vouēdū aut promittēdū de sepultura si in eorū ecclesiā vel cimiterio eū sepeliāt tunc si. j. decendū ecclesie vbi de iure veniūt sepeliēdus oīa q̄ occasione sepulture habuerūt nō restituūt: etiā si nō petatur et cadauer si petatur ipso facto eorum ecclesie et cimiteria sunt interdicta. c. animarum piculis de sepul. li. vj. etiā diu durat donec plene satisfecerit vbi dem. ¶ Sextus qñ ciuitas committit aliquid in ep̄m suū vt capiat pcutiat ban nē ipso facto est interdicta cle. si quis suadēte de penis. Sptim⁹ quilibet locus vel loca in quibus ep̄s detinet iuitus sūt interdicta ipso iure. di. cle. si quis suadēte. ¶ Octau⁹ quādo religiosi exēpti ecclesias et decimas recipiūt a laicis sine cōsensu diocesanoꝝ vel excōicatos admittunt ad diuina seu interdictos nominatim aut instituūt vel destituūt inconsultis ep̄is in ecclesijs nō sibi pleno iure subiectis vel quādo hospitalarij et tēplarij plusq̄ semel in anno celebrant in ecclesia posita in loco interdicto vel defendunt ne cōfratres exemptorū seu ipsorū oblati qui in totum nō se trāstulerunt possint iudicari a locorū ordinarijs tunc ecclesie eorum ipso facto sunt interdicte fm̄ glo. in. c. j. de iureiur. lib. vj. et archi. in. c. ep̄orum de priuile. lib. vj. et sequitur. Pa nor. in. c. cum et plantare de priuile. et facit. c. si quis suadēte. xvij. q. iiij. q̄uis. glo. i di. c. cum et plantare et cōiter doct. ibidē teneant q̄ nō sint ipso iure. Sz p̄ia opi. mihi videtur verior. ¶ Nonus ecclesia dicitur iterdicta qñ est polluta humano sanguine vel semine d̄ quo dic vt. s̄. Cōsecratio ecclesie. §. viij. ¶ Decimo incurritur interdictū regni castri vel loci qñ dñs eorū ipedit ne legatus aut nunci⁹ pape possit

exequi suum officium et tan diu donec persisterit in tali otumacia. capitulo super gentes de offi. le. li. vj. ex trauagans est. Aduerte tamen hic q l3 in supradictis casibus aliqua terra vel ciuitas vel ecclesia ipso iure subiciatur [[Fo.ccxxix.]v] interdicto nō tamē tenē quis illud seruare añ declarationē per iudicē fiendā: ita q in ea celebrās ante dictā declarā tionē non incidit in penas statutas cō tra nō seruātes interdictū. de quib⁹ in fra dicitur. Interdictū. vij. et hoc ppter constitutionē constañ. concilij. de qua §. excōmunicatio. viij. §. ij.

¶ In quibus casibus incurritur inter [sect. 1] dictum generale vel speciale personaz ipso iure. Rñ. q ī quatuor casib⁹. ¶ Pri mus qñ eps cōitas velvniuersitas īponit: exigit: vel recipit collectas ab eccle siasticis et c. de quib⁹ in. c. clericis. de im mu. eccle. li. vj. seu qñ bona deposita ecclesijs arestauerit occupauerit vel arre stari aut occupari fecerit. seu dederit in his auxiltū consiliū vel fauorem sciēter ipso facto est interdicta nec absoluitur nisi de speciali mandato sedis apostoli ce. nō obstantibus quibuscunq priuile gijs. vt. d. c. clericis que tamē vacat per cle. vnica eodē titu. ¶ Secūdus qñ vni uersitas vel collegium permittit in ter ris suisvsurarios alienigenas conduce re domosvel eis locat ad exercēdū fen⁹ ipso facto est interdicta. c. j. de vsuris li. vj. ¶ Tertius qñ psona ecclesiastica re gularis aut secularis q̄tūcūq exēpta et euiscūq ordinis aut status existat sciē ter celebrat vel celebrari facit in locis īterdictis nisi fm pmissionē iuris vel ex communicatos publice vel interdictos ad diuina officia vel sacramenta aut se pulturā admittit. tūc ipso facto est īter dicta ab ingressu ecclesie. et tādū donec satisfecerit ad arbitriū eius cui⁹ sentētiā contēpserūt. ca. epōz. de priuile. li. vj. Hodie tū sepelientes excōicatos pu blice aut noīatim īterdictos sunt excōi cati īpo fctō. cle. eos ð sepultu. ¶ Quar tus qñ vniuersitas cōcedit rēpsalias aut cōcessas extēdit ad psonas ecclīasticas vel eoꝝ bona nisi. j. inēsez reuocet īpo fa cto est interdicta. c. et si pignoriatiōes de iniu. lib. vj. Sunt alij casus īterdicti de quibus. j. suspēsiō primo qui poti⁹ suspensiones nominantur q̄ interdictuz cum etiam casu tertio precedenti.

Interdictum. v.

que prohibentur tēpore interdicti vel in loco interdicto exerceri. Rñ. q oē spirituale. qđ reducīt ad sex. vt clari⁹ intelligat fm q colligo ex Jnno. et Pa. et cōiter doc. in. d. c. nō est vobis. et ca. fi. de exce. prela. et. c. q in te. de pe. et re. et. c. fi. de senten. excom. li. vj. Vñ aduerte et noī. bene q quicquid pertinet ad aliqđ se. infra positorum intelligitur semper prohibitum tempore interdicti. nisi vbi inuenitur in iure specialiter cōcessum. ¶ Et primo phibeť oīne exercitium de [sect. 1] putatū certo ordini ecclīastico. Et hoc pcedit siue sint clerici presbyteri siue ī feriores. vt no. Pa. ī. c. ij. de cle. excō. mi. Et ðr exercere offm deputatū certo ordi ni: puta qñ ðt epistolā: vt subdiaconus euāgeliū vt diacon⁹. vel offerēdo calicē vrceos et hmōi vt lector vel exorcista et hmōi. vñ dicē do matutinū et alið officium vt hedom adari⁹ et siñia q cōue niūt alicui ordini. Facit. c. si qs eps. el. ij. xj. q. iij. vñ talia exercētes sūt irregulares ipso fctō. Sec⁹ eēt si exerceret aliqđ qđ nō ē deputatū certo ordini ecclīastico si cut cātās rñsoria vñ pōs nō officiando pncipalr sz tāq̄ qlibz ali⁹ laic⁹. Jtē nec auditio diuinoꝝptinet ad certū ordinē et talia exercētes tpe interdicti nō erūt irregulares nisi auctorizādo audirent diuina: puta q̄ p̄lat⁹ facit celebrare q̄ sic eēt irregularis secūdum glo. in cle. Archiepi. de priuil.

¶ Vtꝝ bñdictio solēnis epi sit phibita tali tpe. Rñ. q sic q̄ eā facit rōne ordīs xcv. di. c. ecce ego. nisi īfestiuitatib⁹ de q b⁹ infra nō aut simplex phibeť. nec bñ dictio pe vñ baculi pegrīoꝝ. q̄ nō perti nēt ad ordinē. et idē pōt dici ð bñdictio ne vestimētoꝝ illoꝝ q volūt intrare mo nasteriū vel tertiū ordinē btī Francisci q licite p̄t fieri.

¶ Scđo phibeť mīstratio scřamētoz ex ceptis eo mō qđ cōcedūt đ iure de qđ viđ. j. ī. c. se.
 ¶ Tertio phibeť celebratio diuinorum. vt in. c. respōso. de sen. ex. de cle. excō. mini. c. ij. et. iij. Sed quid venit hic nomine diuini officij. dic solummodo [Fo.ccxxx.r] ordinatum in breuiario vel missali. vt j. patet in. c. se. §. j. cum sequentibus.

¶ Quarto phibetur collatio ordinum [sect. 5] nisi vt. j. dicam in. c. seq.

¶ Quinto prohibetur sepultura eccle [sect. 6] siastica: tamē extra cimiteriū et ecclesiā l3 sine officio cū officio nō aliter cleric⁹ incurreret penas positas cōtra tales de quibus. j. dicitur. in capitulo seq.

¶ Sexto pulsatio campanarum ar. d. [sect. 7] c. alma. Si tamē laici pulsarēt sine eoꝝ cōsensu clerici excusant fīm Jo. de deo. Hoc intelligo de pulsatiōe pro horisca nonicis: qđ Aue maria vel campane de festo vel p alio signo qđ p horis nō cre do sint prohibite. Septimo apertio ianue ecclesie tēpore celebrationis officij: nisi prout infra dicitur in. c. se.

¶ Vtrū p̄fata ita phibeant in ecclesijs [sect. 8] exēptis. sicut ī alijs. Rñ. qđ sic. vt ī. c. autoritate. de priuile. li. vj. et ita seruabūt si sicut faciūt alie ecclie celebrādo scđz modificationē. c. alma. de sen. exc. li. vj.

Interdictum. vj.

Que conceduntur tpe interdicti generalis locorum vel specialis vel singularis. Rñ. qđ vñdecim.

¶ Primū celebratio officioꝝ diuinoruꝝ [sect. 1] et missarū ī ecclesijs et monasterijs sicut fiebat ante interdictū cū ista modificatiōe. tñ. s. submissa voce. Januis clausis cāpanis nō pulsatis excōicatis et īterdictis exclusis in. d. c. alma. §. addicimus. aduerte hic qđ istud. c. alma loquitur de gñali et spāli interdicto tam hominum qđ locoꝝ nō de singulari īterdicto alicuius ecclie fīm gl. ī. d. §. addicimus. et iō ibi non posset celebrari. Quod nota be quia pauci aduertunt.

¶ Sed qđro a qbus celebrari debēt p̄fa [sect. 2] ta diuina. Rñ. Arc. in. d. c. alma qđ a pro prijs clericis eccliaꝝ vel monasteriorū monachis: nisi et ipsi essent interdicti. vt supra interdictum. j. §. xj.

¶ Qui pñt admitti ad ista diuina. Rñ. [sect. 3] qđ null⁹ nisi clerici aut monachi illaꝝ eccliaꝝ ī qđb⁹ celebrant. vñde aliaꝝ ecclesiarū clerici vel monasterioꝝ monachi nō possunt admitti fīm Ar. ī. d. c. alma. Cal. tamē. vt refert Ge. ī. d. c. alma t3 qđ post factū nō eēnt irregulares: s3 añ factū nō auderet cōsulere qđ qđs admitte ret religiososvel clericos extraneos. Fe de. cōsilio. lxxxvij. dicit qđ vidēt absurdū tales nō admittere. et Jo. an. dicit qđ est nimis duꝝ tenere qđ nō admittant. Et credo qđ sit veri⁹ qđ pñt admitti oēs clerici aut religiosi aliaꝝ ecclesiaꝝ et p̄bū canonici qđ clerici eccliaꝝ restringit distributionē nō auditionē seu celebratio nē quā pmittit sicut pri⁹ poterāt īteres se et nūc siñr. Facit ad hoc. d. c. qđ ī te. Se culares aut de terris nō interdictis nullo modo pñt admitti. vt ī. d. c. l3. ar. c. qm̄ ep̄i de priuilegi. li. vj. qđ qđ p priuilegiū vni cōcediť alteri denegatū cōprobat. ¶ Vtrū cū alicui singulari psona cōce [sect. 4] diť vt mō premissio. s. ianuis clausis et c. possit celebrare vel audire diuina tpe īterdicti ei⁹ familiares qđ nō dederunt cām et domestici possint admitti ad audiēdū et celebrādū sibi officiū diuinuꝝ. Rñ. qđ sic. vt in. d. c. l3 vobis. §. concediť. Et qđ cōprehēdať sub istis vide. s. Familia. nisi ob istā causaz in fraudē sint assumpti. c. vlt. de verbo. signifi. lib. vj. ¶ Quid si nō sit singularis psona s3 cō [sect. 5] uēt⁹ aut collegiū cui cōcediť auditio diuinuꝝ tpe interdicti nūqd eius familia res domestici similiter sint admittēdi. Rñ. qđ nō vt ī. d. ca. l3 vobis. §. nō sic nisi super hoc habeant priuilegium. vt ibi. ¶ Quid si in cōuetu vel collegio nō sunt [sect. 6] nisi tres quoꝝ duo sunt īfirmi nūqd tertius poterit celebrare cū familiari. Rñ.

Host. ī. c. q nōnullis. de priuile. q sic ne priuilegiū sit inutile sicut cōcediť singulari psone. vt in. d. c. l3 dūmō nō dede rit cām īterdicto. vt in. d. c. l3. Arch. dubitat sed ego credo verū dictum Hosti. ¶ Qūo d3 intelligi priuilegium quo cō [sect. 7] cediť aliquibus religiosi q tpe īterdi cti possint recipe ad diuina confratres suos. Rñ. q d3 intelligi de illis cōfratri bus q l3 in seculo remanēt tamē eorum ordini sunt oblati mutato habitu seculari. vel etiā q inter viuos bona sua dederunt eis retento vsufructu ī vita sua. [[Fo.ccxxx.]v] vt ī. c. vt priuilegia. §. j. de priuile. et ī. c. cū et plātare. §. de cōfraternitatib⁹ ibide3. ¶ Quid si pūilegiati vt admittant tpe [sect. 8] īterdicti dederūt cām īterdicto vel eo3 culpa: dolovł fraude fuit īterdicta snā plata: vł ad ppetrādū delictū cui⁹ occa liōe īterdictū latū extitit auxiliū: vel fa uorē. Rñ. q nō obstāte priuilegio nullo modo admitti pñt: vt in. d. c. licet. §. fi.

¶ Que missa pōt celebrari. Rñ. Ge. ī. d. [sect. 9] c. alma. recitat et sequiť Jo. an. et Cal. q etiā peculiaris l3 Jo. mo. tenuerit q solum cōuentualis poterat celebrari.

¶ Cōcediť aliqbus vt tpe generalis vł [sect. 10] spālis īterdicti loco3 possint celebrare in suis festis ianuis aptis sicut minori bus et pđicatorib⁹: nūqd poterūt tales alios admittere ad celebrādū. Rñ. Jnn. et Ho. ī. c. vt pūilegia. đ pui. q si pūilegiū sit eis datū psonaliter nō possunt: et tūc psonaliter ccediť cū đr: ccedim⁹ vobis vt possitis celebrare. Si 3o psonaliter nō esset datū sicut cū đr. ccedim⁹ vobis vtī vñs ecclijs celebreť: tūc pñt admittere alios ad celebrādū: et sic est priuile giū fratrū minorum et predicatorum.

¶ Vtruz seculares et q̄cunq alij possint [sect. 11] extra eccliaz pđicta diuīa officia auscultare. Rñ. Ho. q excōicatis et īterdictis nō l3 audire diuina. neq l3 clericis ita alte dicere q audiantur de foris. Intellige studiosē pñt: em ita alte dicere q se audiāt in choro adinuicem etiā si sic dicē do audirent ab extra. ar. d. c. alma. Siñr non est eis aperienda fenestra vel hostiū vt videāt eleuatione3 corporis xpī et hmōi: nec pax extra potanda: nec ad offertorium post euāgelium admittēdi. Ad pđicationem tamē possunt admitti libere: nec distinguĩ an dederint cām vel non vel sint excōicati vel nō: vt in. c. respōso. de senten. excom. iuncto. c. episcopus nullum. de conse. dist. j.

¶ Vtrū dicētes officiū p viā vel extra ec [sect. 12] clesiā tpe īterdicti generalis vel spālis loco3 frangant interdictū. Rñ. q si hoc faciāt studiosē vt seculares audiant: sic violāt interdictū: vt pbat. ar. c. fi. de pri ui. li. vj. vbi p3 q etiā celebratio diuino rū extra eccliam phibetur tali tpe. Secus autē si sic dicendo a casu seculares trāseuntē audiant: tūc q qđ modicu3 est rō apprehēdit quasi nihil. ij. phisi. tū q non contra rationem legis.

¶ Vtrū liceat clericis vel laicis in loco [sect. 13] interdicto legere euāgeliū vel psalmos et hmōi. Rñ. q sic sicut et predicare sicut ante dictum est.

¶ Vtrū tpe generalis vel spālis īterdi [sect. 14] cti loco3 possunt seculares et alij orare in ecclesia oratione pūata. Rñ. Mona. q sic. q talis act⁹ nō cōtineť sub aliquo phibito3: vt p3. š. Jtē t3 Rod. q etia3 si sint ipsi orātes interdicti vel illa ecclia possunt orare oratione priuata.

¶ Vtrū ītductio post ptū et bñdictio [sect. 15] nuptialis possit celebrari tempore interdicti. Rñ. Host. tenuit q non licet.

¶ Scđm qđ ccediť est celebratio diui [sect. 16] no3 officio3 et missarū alta voce et solēniter. ianuis aptis pulsatis campanis et oībus interdictis admissis solummō excōicatis exclusis. Et hoc solū cōcediť in festiuitatib⁹ Natalis dñi Pasche et Pētecotes: et Assūptiōis virgīs gliose. Jta tñ q illi quo3 cā interdictū est latū altari nō oppropinquēt: vt ī. d. c. alma. Extēdiť hoc. c. ad festū corpis xpī et ei⁹ octauā p Martinū. v. et Eugeniū. iiij. in extraua. q incidit. Excellentissimi. Sed aduerte q ista celebratio si fieret ab interdictis psonis essent irregulares vt. š. p3. Siñr si ecclā eēt spāliter īterdicta. q d. c. alma intelligitur qñ interdictū est generale

loci vel spāle fm glo. ibidem. ¶ Vtrū habētes priuilegiavt in suis fe [sect. 17] stiuitatib⁹ ecelebrare possint vel in suo iocūdo aduētu vt de tēplarijs đr in. c. vt puilegia. de priui. possint celebrare nō seruata moderatiōe huius. c. alma. Rñ. Jo. an. et Archi. in. d. c. alma q non: quia eoꝝ priuilegia per istud. c. reuocantur quo ad hoc. Sec⁹ si priuilegia obtinuerunt post istud. c. alma.

¶ Quero qua hora dies ichoabiť. Rñ. [sect. 18] Joan. not. in. d. c. alma. q qñ dies ićipit lucescere qz dies dicitur a diez. quod ē clarum: et mane et vespērā cōprehendit. [Fo.ccxxxj.r] iuxta illud. Factū ē vespe et mane dies vnus. de offi. del. c. cōsuluist. ī aut. de iudi. §. sedebūt. Jo. an. ibidē dicit q ićipit ī vigilia festi ad vespēras quo ad celebrationē officioꝝ. de feri. c. ij. et q continuare poterūt vsq ad vespēras crastine dicit in cle. siue. Sz cōpletoriū et reliq post vespēras cātare nō poterūt fm for mā pdictā. c. alma. p iura allegata Archi. ꝛo cōcordat cū Joā. an. sed addit q ī vespis cōpletoriū cōtinet. xj. q. iij. siqs eps. el. ij. et. xcij. di. c. vl. vbi Laur. Hug. et Joan. hoc no. et hoc dicit pbari per. d. c. ij. vbi Alex. dicit q sicut magnitudo diei exigit tardius terminari et c. Jtem pbat. qz pdicta cōcessio. c. alma. est gratiosa et fauorabilis et sic est larga interpretatio fiēda. c. quis de prebē. li. vj. et hoc sequit. Ge. in. d. c. alma. et sic hz consuetudo. et sic tene. Vñ Fede. cōsilio. cxj. dicit q sicut gñaliter permittit celebratio diuinorū officiorū sic intelligenda est pmissio generaliter. de quo de cōiugi. lepor. c. ij. de priuileg. qz circa maxime cū hec sit fauorabile. et p cōsequens ampliandū. et sit priuilegiū principis. et sit late interpretādū. et ideo in istis festi utatibus pōtēps altaria et virgines cōsecrare et vela benedicere. et illa imponere monialibus: et calices. et paramēta bñdicere et silia vt est benedictio abbatis et abbatis: qz sub diuinorū est ista veniūt qz sacra nō sunt cū sint tātū. vij. hec Fede. Similiter pōt sacerdos bene dicere sponsas. aquā hmōi et aspersionē facere. cādelas et oliuas similiter benedicere. Jntellige tamen q fiāt a psonis nō interdictis: qz ptinet ad ordinē. vt de aqua. de cōse. di. iij. c. aquā. De benedictiōe paramētoꝝ pꝛ de cōse. di. j. c. vestimenta. et. c. cōsulto de sacra vnctione. c. vnico in fi. de consecratiōe ecclesie vel alta. c. pen. aliter essent irregulares vt patet. Sec⁹ esset de alijs que rōne ordinis nō cōueniūt vt benedictio mense. gñarū actio post mēsaꝝ et silia. Limitarē tamē bñdictionē mēse et gñarū actiones licere. dūmodo nō fieret ī forma officij. An aut alijs tpib⁹ a dictis festiuitatib⁹ hec possit. Rñ. Fede. ibidē q sic fm moderationē. d. c. alma. et fm q diuina officia possunt celebrari. alias non. ¶ Tertiū qđ cōcedit est pñia quorūcūq [sect. 19] tā iřfirmoꝝ q sanoꝝ dūmodo excōicati nō fuerint. Jntellige si fuerūt excōicati ppter delictū ppter q iřdictū est positum. nō de excōicatis ex alia cā: qz si sic sunt excōicati nō pnt absolui preterq in articulo mortis et exceptis illis quorū culpa latū est iřdictū: vel dederūt auxiliū cōsiliū vel fanorē delicto ppter qđ latū est iřdictū: nisi pus satisfecerint si possunt: vel de satisfaciēdo pstituerint idoneā cautionē: aut si hec nō possunt nisi iurauerint q cū poterūt satisfaciēt. et ad satisfactionē faciēdā p illos q possunt et tenent dabūt auxiliū cōsiliū et fauorem ac iuxta possessum laborabunt ad hoc fideliter. vt in. d. c. alma.

¶ Vtrū absolutio generalis possit fieri tpe iřdicti. Rñ. Jo. cal. q sic. qz nō est officiū diuinū sed hec nō est bona rō qz bene ptinet ad ordinē. vnde si satisfaciēs absolutionē generalē esset iřdictus efficereť irregularis: sed iō lꝛ qz sicut penitētia oibus cōceditur. ita et absolutio. sine generalis. siue pticularis. ¶ Quartū qđ cōcedit est sacrm eucharistie qđ morietibus tātū permittitur. c. permittimus de sen. excō. et etiā damna tis ad mortē cle. j. de pe. et re. sed nunqd debeat eis deferri cum cāpanella. Rñ. cal. quod sic fm morem consuetum.

¶ Vtrū sanis possit dari. Rñ. q nō ēt si [sect. 20] sint sacerdotes nō celebrātes: qz qđ nō est cōcessuz intelligit phibitū ī pfatis. ij. q. v. cōsuluisti. nec obstat. c. qđ ī te. de pe. et re.

vbi dicit cōcedi viaticū cui con ceditur pnia: q̄ veꝛ est et p̄prie tūc dici tur viaticum quādo dať mortētib⁹ sed quando datur sanis nō proprie dicitur viaticum sed eucharistia. et ideo sanis siue clericis: vel laicis denegatur. Intellige in clericis nisi quando celebrāt: quia tunc communicare tenentur Jo. cald. vt refert Ge. ī. d. c. arma. dicit q̄ est durum dicere q̄ etiaꝝ clericis sit interdictum corpus christi. Vnde. Ge. ibidē [[Fo.ccxxxj.]v] dicit q̄ clericis illius ecclesie potest con cedi corp⁹ xp̄i q̄ nō ē eis p̄hibita par ticipatio sacramētoꝝ nec officioꝝ diuinoꝝ. vt ī. d. c. p̄z. q̄ possunt secrete celebrare. et sic sumere corpus christi et hoc magis placet. et tene quia verius est.

¶ Vtrū saltē debeat dari corp⁹ xp̄i illis [sect. 23] secularib⁹ q̄b⁹ cōcediť audire diuina p c. alma. vt dictū est. Rñ. Arch. ī. d. c. q̄ l̄z aliq̄ dixerint q̄ sic tñ veri⁹ est q̄ nō. q̄ ī c. si sn̄a de sen. ex. li. vj. ponunt vt diuer sa auditio diuinoꝝ et p̄ceptio sacramen torum. Et ideo tene q̄ non potest dari. ¶ Vtrū mulierib⁹ p̄gnātibus p̄pinq̄s [sect. 24] partui. Rñ. Pa. ī. d. c. q̄d in te. fuit diuer sa opinio. s̄z sibi placet vt cōsiderēť cōdi tio mulieris et si iminet piculū mortis p̄babiliter tunc poterit eis ministrari viaticū. et placet ibidē in intrātib⁹ mare et obsessis f̄m predictā distinctionēz. ¶ Vtrū cōcedat̄extrema vnctio. Rñ. q̄ [sect. 25] nō vt dicit Pa. ī. c. rñso. de sen. exc. dñs An. de butrio. ī. c. nō ē nobis post alios de spō. nec etiā clericis f̄z Jo. an. et Cal. ¶ S̄z nunquid officiū recōmēdatiōis [sect. 26] anime cōcedatur. Rñ. Cal. q̄ sic quia vi detur annexum sacramēto penitentie. ¶ Quin tū q̄d cōcediť est sacramētū ba [sect. 27] ptismi nedū paruuloꝝ s̄z etiā adultorū. vt ī. c. qm̄ de sen. excō. li. vj. Et cathecism⁹. et totū officiū baptismi tāq̄ accessoriū cōcediť. et t̄z Cal. q̄ si ēť q̄s baptisa ret in ecclesia interdicta specialiter nō incurreret irregularitatē quis si hone ste alibi possit fieri non liceat.

¶ Sextū cōfectio chrismatis in die io [sect. 28] uis sancta. d. c. qm̄. Intelligit tñ Archi. ibidē q̄ nō pōt ofici alta voce neq̄ cam panis pulsatis sed cū moderatione. c. alma. i. ianuis clausis et c.

¶ Septimū q̄ concediť est sacramētū [sect. 29] confirmatiōis quod etiam adultis pōt exhiberi dicto capitulo quoniam.

¶ Octauū quod cōcediť est sacrm̄ ma [sect. 30] trimonij q̄d legitime pōt tali tpe cōhi. sed benedictio nuptialis f̄z Host. p̄hibetur. Pa. in. c. nō est nobis vbi de hoc no. de spon. dubitat. s̄z mihi videtur q̄ cōcesso principali cōcedat̄ et accessoriū. c. accessoriū. de re. iur. li. vj. Attamen se curius est abstinere nisi in dieb⁹ in qui bus licet celebrare publice.

¶ Nonū q̄d cōcediť est sepultura eccle [sect. 31] siastica q̄ solū clericis cōcediť q̄ seruaue rūt īterdictū sine pulsatiōe cāpanaꝝ tñ cuꝝ solēnitare et silētio. d. c. q̄d in te. sed hodie etiā credo possint sepeliri cū offi cio sine nota dicto. p ar. c. cui l̄z. de reg. iur. li. vj. Scđm moderationē tamē. c. al ma. f̄m Fedē. cōsilio. lxx. etiā cū campanis et alijs cōsuetis in dieb⁹ in. quibus potest publice celebrari.

¶ S̄z q̄d si ecclia ē spāl̄r interdicta nū q̄d ibi sepelient. Rñ. Jnn. et Host. ī. c. tā [sect. 32] ta de exce. p̄la. q̄ scđm quosdaꝝ nō pñt ibi sepeliri. Host. tñ t̄z q̄ sic: q̄ q̄d facit īterdictū gñale gñalr facit spāle spā liter. l. si duo. ī fi. ff. de admi. tu. Pa. ī. c. q̄d ī te t̄z q̄ clerici ecclie spāl̄r īterdicte possunt ibi sepeliri. Alij ꝑo q̄ non sunt clerici talis ecclie spāl̄liter īterdicte debēt in ecclia alia nō interdicta sepeliri. ¶ Vtrū penitētes et absoluti sint tumu [sect. 33] landi in ecclesia vel cimiterio similiter sicut clerici. Rñ. doc. q̄ nō si tñ de facto sepelirent nō sunt exhumandi. Sed si alibi sepeliantur cessante īterdicto tūc sunt ad ecclesias deferendi.

¶ Vtrū confratres q̄ ex priuilegio reli [sect. 34] giosoꝝ quoꝝ sunt confrates admittun tur ad diuina possint sepeliri ī ecclesia interdicta. Rñ. q̄ non. licet in alijs libere possint eligere sepeliri. d. c. vt pri uilegia.

¶ Vtrū sepultura ecclīastica concedat̃ [sect. 35] oīb⁹ in diebus l̃z celebrare solēniter. vt dictū est. Rñ. Cal. tenet q sic: nisi specia liter sint īterdicti vel cāz dederint īterdicto. et pl̃z mihi sua opinio l̃z Jo. an. et Jo. de ligna. et Ge. ī. d. c. alma teneāt ōriū quo ad laicos. Fede. etiā t̃z cōsilio cxj. q clerici officiādo istis festiuitatib⁹ circa sepulturā nō efficiūt irregulares. ¶ Vtrū priuilegiat⁹ tpe interdicti sup [sect. 36] admissione ad diuina et receptione ad sacramēta possit sepeliri in cimiterio Rñ. cal. q sic. et idē ṽr etiam si solū esset priuilegiat⁹ sup auditiōe diuinorū so-[Fo.ccxxxij.r]iū nō facta mentione sacramētoꝝ p regulā cui cōicam⁹ viuo et ēt mortuo.

¶ Vtrum mortuaria et alie oblationes [sect. 37] possint recipi p defunctis tēpore inter dicti vel ab ipsis interdictis. Rñ. q sic. si mortui sunt penitētes: et p̃eis orādū est. xj. q. iij. quicūq̃ intra.

¶ Decimū qđ cedit̃ ē ordinū collatio [sect. 8] vt no. Jnn. in. d. c. nōest nobis. Videtur tñ velle q solū clericis possint dari: sed nō laicis. sed Pa. in. d. c. et in. c. quod in te dicit q posset attētari q ex necessita te poterūt etiā laici ordinari ī loco īterdicto: sicut dictū est de crismate cū non fiat baptismus sine eo. di. c. qm̃ q̃ ex q̃ cōceduntur aliqua q̃ non nisi per cleri cos possunt cōferri consequenter pmit tūtur: et ea sine quib⁹. ar. c. qm̃ de sen. ex cō. lib. vj. Sed sine necessitate nec laici nec clerici possuntordinari ī loco inter dicto sed alibi ordinētur si ipsi nō sunt interdicti q̃ possunt.

¶ Vndecimū quod conce ditur sed est [sect. 39] speciale ep̃is et alijs superiorib⁹ vtvbili bet possit cū altari portali celebrare et celebrari facere et audire diuina quis sit interdicta terra ciuitas vel castrum seruato tñ qđ dictū ē. s. Januis clausis cāpanis nō pulsatis interdictis exclusis vt ī. c. fi. de priuile. li. vj. habēt et no. simile priuilegiū habēt fratres minores et p̃dicatores. c. q̃ in his de priuile. et no. in. d. c. fi. in gl. Secus si esset inter dicta ecclīa vel aliquis locus singularis: q̃ nec ep̃s nec fratres predicti possent ibi celebrare vt not. Jo. an. in ca. quesui. de cle. nō resi. et seq̃tur ibi Pa. ¶ Duodecimum quod conceditur im [sect. 40] mo precipitur omnibus obligatis ad dicendum officium: vt illud quotidie et integre dicant l̃z ip̃i specialiter et singu lariter sint interdicti sigillatim tamen debent dicere sicut dictum est de excōi catis. §. hore. §. v.

Interdictum

vij. violantes incurrunt pena. vij.

¶ Prima est irregularitas. hanc incur [sect. 1] rit oīs clericus q̃ l̃z nō sit ip̃e interdict⁹ tñ exercet aliqd de putatūcerto ordini ī loco īt̃dicto: nisi f̃z qđ p̃mittit̃ a iure. vt §. dictū ē. Jntelligit hoc fede. cōsilio. vij. verū qñ publice et palā more solito cele brat sicut dicim⁹ de excoīcatovl̃ interdi cto sicut pri⁹ celebrāte. in cle. pe. de sen. ex. Sĩr existēs interdict⁹ simplr si exer cet aliqd deputatū certo ordini vbicūq̃ ē irregularis. c. is q̃. et. c. is cui de sē. ex. li. vj. et. c. cū eterni. d̃ snīa et re iudi. li. vj. [sect. 4] ¶ Scōa q̃ supradict⁹ ē ītelligibilis ita q̃ nō pōt eligere nec eligi. d. c. is qui.

¶ Tertia q̃ supradict⁹ sit īpostulabilis ita q̃ nō pōt postulari. c. j. d̃ postu. p̃la. [sect. 3] ¶ Quartaq̃ talia ē bñ ficijs ecclīasticis spoliād⁹: et si mōach⁹ vl̃ monialē. d̃z re [sect. 4] trudi in arciori monasterio ad agendū penitentiaꝝ. c. postulatis. de cle. ex. mi. ¶ Quid si talis celebrat nō ī loco īt̃dicto nec ip̃e īterdict⁹ s̃z tñ psonis inter [sect. 5] dictis. rñ. q̃ iō ē irregularis est tñ inter dictus ei ingressus ecclesie donec satis faciat ad arbitriū illi⁹ cui⁹ snīaz ctem psit. c. ep̃oꝝ de p̃uile. li. vj. Sĩr f̃z Feð. vbi. §. Qđ admittūt laici aliundeueniē tes ad dīnū in ecclīa nō interdicta existēte īloco īterdicto gñaliter vls pāliter. ¶ S̃z qđ si tales clerici exercēt ea que nō

sunt deputata certo ordini. vt puta [sect. 6] cātare ī choro legere psalmos. vī eplam sicut faciūt alij laici. Rñ. f3 Jnn. in. di. c. tāta. et sequitur Pa. in. c. ij. de cle. excō. mini. q nō incidūt in prefatas penas. iurisdictionalia: tamē exercere possunt vñ et excōicare et absoluere pñt si ipsi nō sūt interdicti. dicit Pa. in. d. c. ij. q nō ð bēt absoluere cū illa solēnitate. c. a nobis el. ij. de sentē. excom. sed ei nō credo quo ad absolutionem: q absolutio ab excōmunicatione siue cum illa solennitate siue sine ea nō pōt īpendi ab interdicto. sz ille q impēdit nō sit interdict⁹ tūc absoluere pōt etiā cū illa solē nitate: q cū absolutio pmittītergo et so lēnitas cōsueta. Jnno. tamē et Hosti. et Laudu. cōcordāt cū Pa. et addūt q efficeretur irregularis q absolueret cū pfa ta solē nitate. sed eis non credo ratione pdicta. Jtem f3 Guiliel. durādi sihr est irregularis clic⁹ qui solēniter in cimate-[[Fo.ccxxxij.]v]rio sepelit hominez interdictū. ar. ca. j. de postu. prela. sed ego dico similiter si hominē nō interdictū sepelit in loco in terdicto solēniter. s. cū officio. solito. rō q istud ppetit certo ordini f3 q cōmuniter seruāt. no. etiā aliam penā in cle. eos de sepult. de qua. s. excōmunicatio vij. casu. xxxvj.

¶ Quinta pena est clericus q non ser [sect. 7] uat interdictū loci est suspēsus ab offō et bñficio. d. c. tāta. de exce. prela. in tex. et in gl. et sequuntur cōiter doc.

¶ Sexta pena est cōtra religiosos qscū [sect. 8] q. s. excōicatiōis q nō seruāt interdictū cū matricē eccliaz loci seruare sciūt: qđ intelligo de gñali interdicto imposito a sede aplica vel a locoꝝ ordinarijs: q si esset ab eoꝝ legatis sine speciali eoꝝ mādato nō haberet locū hec pena. Similiter q singulariter ecclesia matrix esset īterdicta nō h3 locū ī cle. ex frequē tib⁹ de sen. ex. si vero matrix ecclesia nō fuaret pdictū interdictū gñale solū in curreret penas et clerici incurrūt. de qbus in isto capi. dicitur.

¶ Vtrū laici non seruātes interdictu3 [sect. 9] incurrāt aliq3 penā. Rñ. q nulla inueniūt ī iure ipsis īposita peccaret tñ mortaliter si hoc facerēt in ctemptū ecclie als nō nisi in quatuor casib⁹ positis in cle. j. de sepul. et cle. grauis de sen. ex. de qbus habes. s. excōicatio. v. casu. xv. et excōicatio. vij. casu. xxxvj.

¶ Sed nūqd laicitenent de ecclesia exi [sect. 10] re si sacerdos recipit interdictū ad diuina. Rñ. Monal. q nō neq3 peccat an diendo sed solus sacerdos.

¶ Vtrū clericus simplex qui h3 tm pri [sect. 11] mā tonsurā incidat in penas pdictas sicut alij clīci. Rñ. ho. q sic si in officio suo cantet. s. tanq3 psal. vt in cap. psalmista. xxiiij. di.

¶ Vltima q cleric⁹ decedēs īterdictus [sect. 12] puať ecclesiastica sepultura. d. c. is cui.

Interdictum

viiij. quomod orelaxa tur. Rñ. q aut interdictum fertur ad tempus sicut cū qs in terdictur vsq3 ad annū vel donec satis fecerit. vialis ibi moretur. et tūc nō requiritur absolutio aliqua post tale qđ: q anno transacto vel satisfactovel recedēdo taliť interdictū est amotū ipso fa cto et licite post hoc celebrat qs. ita no. pa. īc. nō ē vobis de spō. nec distingo an fit a iudice vel a iure q in vtroq3 h3 locū qđ dixi. et ide3 dic de quacūq3 alia suspēsiōe tā iurisq3 hoīs. Sec⁹ ð sentētia excommunicationis ad tempus: q requiritur absolutio. ita no. do. in. c. fi. de matri cōtracto. ctra inter. ecclesie et ibi reddūt rationē esse q excommunicatio requirit certā formā in absolutione: sed interdicto vel suspensiōe suf ficit cōstet de mēte iudicis. et licet alqui dubitēt de excōmunicatione lata a papa ad tēpus: tamē tene q requiriť absolutio: nisi aperte cōstet papā velle eū absolutū esse fm do. Anio. et sequitur pa. in. d. c. fi. si vero interdictū vel suspē sio nō est lata ad tēpus sed simpliciter tūc requiritur absolutio. et si est a iure potest absoluere ordinarius vel legat⁹ sedis apostolice: nisi cū conditor iuris sibi vel alteri

reseruauit. ar. c. nuper. §. in scōa de sen. ex. Si aut sit a iudice sic ille qui tulit pōt absolvere vel ei⁹ superior tm̄ et nō alius. aut de mādato eius qui eam tulit. xxiiij. q. j. si petrus.

¶ Vtrum sit seruāda aliqua forma in [sect. 1] ei⁹ absolutione. Rñ. Host. q sic dicēdo reuoco: vel remoueo: vñ absoluo et similia verba debēt etiam iniungi eis vt satisfaciant secunduz quod dicitur de ex communicationis absolutione. quia in hoc ambulat pari passu. vide. §. absolutio. iij. §. j.

¶ Vtruz interdictum possit ad caute [sect. 2] lam relaxari. Rñ. qđ generale interdictū nō potest. c. presenti de sen. ex. li. vj. s3 si interdictū sit singulare cōtra psonā sic pōt relaxari ad cautelā. ar. a contrario sensu. d. c. presenti. rō q speciali ter interdicto omnia sacramēta negantur donec absoluantur. et sic idē est quod et de excōmunicatione a qua quis absoluitur sub cōditione. vt in. ca. solet. de sen excō li. vj. hec t3 Jo. an. et Bar. ī. d. c. p̄senti. Limita hoc si penitet als nō q. [Fo.ccxxij.r] sic relaxatio daret causam peccādi nisi forte ī casu sicut cū absoluit īuit⁹ ab ex cōmunicatiōe đ q. §. absolutio. iij. §. vij. ¶ Vtrū ep̄avñ alius possit suuz interdi [sect. 3] ctū suspēdere. Rñ. lau. tācre. et vincē. q sic. vt no. ī. c. ad hec el. iij. et. c. directe. et. c. preterea de appel.

¶ Vtrū per appellationē sequētē suspē [sect. 4] dāť interdictū latū. Rñ. q nō nisi ei⁹ effectus sit suspēsus ad tps: q sic pōt appellari a snīa suspēsa sicut a cōditiona li. d. c. p̄terea. et hoc intellige de interdicto vel suspēsiōe. Sec⁹ in snīa excōicatiōis cui⁹ effectus nūq pōt relaxari ni si in toto absoluať. c. cū desideres đsen. exc. hoc no. Ho. in. d. c. adhec. hoc intellige de interdicto a diuinis et sacris et alijs spūalib⁹ secus esset in interdicto a tpalibus vt puta q non ingrediatur possessi oēz talē. ff. de appel. l. cōstitutio nis vñ Jo. an. in. d. c. is cui restrīgīt solū in mere spiritualib⁹ p q ligatur aīa et ideo p appellationē suspēditur interdictū a beneficio et suspēsiō. de quo vide. j. suspensio. ij. §. j.

¶ Vtrū priuilegiū cōcessum a legato a [sect. 5] latere q interdicti tpe valeat celebrare interdictis et excōicatis exclusis valeat q̄tū ad snīas suas et suorū successorum ordinariorum. Rñ. §3 Laudu. q sic nisi specialiter a successore reuoceť. et tenet idē q etiā valet quo ad snīas pape. ar. d. c. dilectus el. ij. de rescri.

¶ Vtrū papa dante licentiā celebrādi [sect. 6] in ecclesia specialiter interdicta relaxeť eo ipso interdictū. Rñ. §3 ho. in. c. vt priuilegia q non.

¶ Vtrum de autoritate ep̄i possit quis [sect. 7] celebrare in ecclesia interdicta. Rñ. fm ho. in. d. c. ad hec qm̄ q nō. q istud pti net ad solū papā de priuile. c. cū et plāta re. Sec⁹ esset in cessatiōe a diuinis. q posset ep̄s excipere quos vult et subijcere et tps et modū determinare fm Jnn. in. d. c. vt priuilegia et idē t3 in ecclīa p eū interdicta. allegat. di. c. dilectus. sed nō pōt cōcedere vt psona interdicta vñ suspēsa celebret nisi p delicto alterius sit suspensa ab eo.

Interdictum.

vij. qñ non indiget relaxatione: quia ipso iure non tenetur quis seruare. Rñ. q in duobus casibus.

¶ Prio qñ fert⁹ p̄icipātes cū excōica [sect. 1] tis ī casu q minorē incurrūt excōicatio nē sine canonica monitiōe p̄missa: tūc nullū est ipso iure sicut et suspēsiō q̄libet. itelligē si ferať ab īferiora si papa. c. statutū de sen. ex. li. vj. et dñ. canonica monitio et legitima qñ noīatī admonēť alias nō. vt in. c. cōstitutionē. e. tit. et li. c. alios p̄o licet debeat p̄cedere monitio qñ fert⁹ p cōtumacia. §3 inn. ī. d. c. ad hec qm̄ tñ t3. similiter si p̄ferāť sine scriptis quis iudex incurrat penā de q ī. c. j. de sen. ex. li. vj. et. §. excōicatio. ij. §. ij. s3 magis breuīť dic q ī illis casib⁹ īqb⁹ sē. exc. nō t3 sic nec interdictū. de q vide. §. Ex cōicatio. iij. p totū. Scđo

qñ interdictū ē latū pp aliq̄s et ip̄i nō seruāt eū. tex. ē in. c. petisti de priui. Sz aduerte f̄z hosti. ibidē q si ciuitas vel ecclia est inter dicta pp aliquē. j. pp eoꝝ delictū tūc l̄z ipsi violēt alij tñ fuare tenent. si aut sit positū p eoꝝ q̄rela ad eoꝝ vtilitatē tūc si ipsi non seruant nec alij seruare tenē tur. et sic efficitur nullum. di. c. petisti. et sic eum intellige.

¶ Vtrum quando interdictum est nul [sect. 2] lum tamen matrix ecclesia fuat teneatur religiosi illud fuare. Rñ. q sic aliter incurrunt penam excom. cle. ex frequē tibus de sen. ex. in gl.

Interesse

f̄z bar. ī. l. vnica. C. de sen. que pro eo q iter. profer. pprie et stricte est extimatio alicui⁹ vti litatis nō habite pp alicui⁹ factū iniu stū vl cessionē iustā et ē duplex aliud lucri cessantis. et hoc ē qñ hō ipediā lu cro qđ fecisset si talis pecunia sibi resti tuta fuissz vl si talis lesio sibi nō fuisset illata et hmōi. aliud est interesse dāni emergētis et hoc duplex. aliđ in re aliđ extra rē. Interesse dāni emergentis in revel circa rē qđ ēt d̄r intrinsecū f̄z bar. vbi. s. et istud est ip̄a res seu ei⁹ extima tio. vl id qđ puenit īmediate ex ip̄a re. vt fruct⁹ et part⁹. et hmōi ponitur exem-[[Fo.ccxxxij.]v]plum. vendisti mihi vinū qđ valebat xx. et tibi tradidi pretiū nec dedisti nūc valet. xl. si traditū fuisset l̄m habiturus erā. et de hoc. ff. đ acti. emp. et ven. l. si sterilis. §. cū p venditorē. Interesse extra rē vel extrinsecū est qđ prouenit nō ex ip̄a re sz pp ip̄az rē. exēplū. vēdidisti vi nū nec tradidisti sz si trandidisses ex eo potuisssem negociari et lucrari. vēdidisti granū et qz nō tradidisti serui mei fame perierūt et istud qñ petat in cōtra ctib⁹ hēs in. l. Julia. §. j. ff. de ac. emp. et vē. l. eū vēditorē. C. de ac. emp. et vend. et ff. de ver. ob. l. si insulā. et qñ teneat ī cō scia hēsvsura. j. §. xxx. īteresse qñ h̄z cer tā q̄titatē vel spem duplū excedere nō pōt. et qñ excedit duplū hēs in. d. l. vnica. in tex. et in gl. sed q ad cōscientiā ha bes infra vsura. j. §. xxx.

De notatis in hoc. §. et q est triplex interesse. s. cōmune particulare et singulare. vt no. gl. Bar. et doc. ī. l. j. et ibi Bal. post princ. q̄si. quero quottuplex sit interesse. et de sen. q p eo qđ interest pfe. et gl. in. l. j. ff. de ac. emp. et an sit idē īteres se et preciū rei no. idē Bal. ī. l. j. in prin. q̄si. no. hic exp̄ssum. C. de his qui a non do. manu.

Interpretatio

Legis ad quē per tinet. Rñ. q interpretatio legis dīne vel canonice pertinet ad papā. c. p venerabilē q filij sint legitimi sz īterptatio legis ciuilis īq̄tū cōcernit clericos similiter ptinet ad papā. vt. c. j. de iura. calū. Inquātū aut cōcernit laicos ptinet ad imperatorē. l. fi. C. de le. qz est ei⁹ interpretari cui⁹ est cōcedere. de re. iur. li. vj. Et hoc itellige vez generaliter sz q̄tū ad vnā causam pōt iudex etiā interpretari. vt no. īno. ī c. cū speciali. de po. pla. facit. l. vni. C. de pfesso. q in vrbe nisi esset ita arduū q firm⁹ intellectus dari nō possit: qz tunc recurrēdū est ad principem. l. pe. et fi. C. de le. hec Pa. in. c. j. de iu. ca.

De hic notatis et q nō est faciēda interpretatio quādo verba stipulationis sunt clara. l. si mihi et tibi §. fi. ff. de verb. ob. et an possit variari. Alex. no. q nō in. l. qui ex plurib⁹. ff. de ver. ob. per tex. sing. in. l. quicquid restringēde. et ibi doc. eo. ti. et spectat interpretatio priuilegij. ad principē no. ibidē. Alex. ī. l. ab executore đ appel. et Bal. ī. l. ij. C. de sen. ex. per reci. [sect. 1] ¶ Vtrū īterpretatio priuilegij ptineat ad principē solū. Rñ. pa. ī. c. cū venisset de iudicijs. q aut dubiū est sup potesta te. l. si potuit dare. et sic nulli inferiori a p̄cipe licet. vt in. c. j. de trāsla pla. xvij. q. iiij. §. qui autē. ix. q. iij. cuncta p mūduz aut dubiū est super validitate vel surreptione: et sic pōt inferior iudex fm cōmuniter doc. aut dubitatio est

circa verba solū. et tunc si casus est clarus et decisibilis de facili. sic pōt inferior cognoscere ad preiudiciū partium f3 cōmuniter doc. Ratio q̄ inferior interpre tatur legem superioris in preiudiciūz partiū vt no. Jnno. di. c. cum speciali fa cit. c. inter alia. de sen. ex. et. d. l. fi. Si ʒo casus est dubius sic pertinet ad p̄cipē si ei⁹ presentia de facili pōt haberi ar. d. c. cū venissent. et. d. c. inter alia. et in l. ex facto. §. j. ff. d̄ vul. et pu. substi. q̄ si d̄ facili. nō potest adiri princeps propter longā distantiam. sic poterit interpretari per rationē naturalem et verisimi lem que pōt notari per expresia verba. p hoc est casus in. di. l. ex facto. §. ij. vbi iuriscōsultus interptrať legē ex naturali ratione. Jtem q̄ no. Jnno. in. c. cu3 speciali facit tex. in. c. cū persone de pri ui. li. vj. Aut dubiū versatur circa intētionem principis: et non potest decidi sine magno dubio: et sic interpretatio ē solius principis ad predicta facit text. in. c. venerabilē d̄ ele. dicit etiam Spe. in ti. de leg §. tunc ostendendumq̄ epi scopus potest interpretari iurium alle gationes de pigno. significante: et. d. c. venerabilem procedit in arduo negocio vt dictum est.

¶ Vtrū ī ōctib⁹ sit interpretatio faciē [sect. 2] da vt res poti⁹ valeat q̄ pereat. Rñ. q̄ sic de fide instru. c. inter dilectos in gl. et. ff. de fi. du. l. quotiēs ī actiōib⁹. de ʒ. sig. c. abbate. §. cōtra q̄ fuit. Si ʒo res [Fo.ccxxxiiij.r] valeret f̄m intellectū vtriusq̄: tūc accipiendū est illud q̄ est magis verisimile. ff. de re. du. l. cū in testamē to. et. ff. de verb. ob. l. eū qui. et q̄ c̄sueuit. xxviij. di. de siracusane. et q̄ magis conuenit iuri de cōsue. cū dilect⁹. §. fi. vbi interpretatio sit cōtra eū qui legē potuit aperti⁹ dicere ff. de pac. l. veterib⁹ de preui. c. q̄ in gl. Interpretatio in contractibus sit plena. Jn testamentis plenior in bene ficijs quoq̄ plenissima. de do. c. cum dilecti. Interpretatio locutionum d3 fieri f̄m personas qui loquuntur vel quibus loquitur. xxvj. di. deinde in glo.

Interrogationes

in confessione vtrū sint faciēde a cōfessore. Rñ. q̄ sic p tex. claz. Aug. de pe. di. vj. c. j. vbi dicit. Diligēs inquisitor et subtilis inuesti gator sapienter et quasi astute interroget a peccatore qđ forsan ignorat vel pre verecundia velit occultare hec ille. et no. q̄ cōfessor teneť sub pena mortalis peccati eas interrogatiōes facere quas cognoscit necessarias cōfitenti p validitate cōfessionis habēs p̄babilē opinionē q̄ cōfitens ex obliuiōe vel ignorātia seu negligentia omittit. ar. c. sit rector. xliij. di. secus esset quādo habēs p̄babilē opinionē q̄ cō fi tēs talia scit et aduertit q̄ sic pōt crede re eū vel nō cōmisisse vel alias cōfessum fuisse et sic nō teneť interrogare nisi for te videret q̄ ex verecūdia nō auderet dicere. dimittere aut interrogare ex in aduertētia aut obliuione credo sit peccatū ex negligentia vero dimittere interrogatiōes quas p̄babiť cōscientia sibi dictat faciēdas de necessitate videť mortale peccatū p ea q̄ dicā. j. negligētia. §. j. multo magis videť mortale quā do sciēter et sine oī rōnabili cā volūtarie dimittit teneť em cōfessor circa cōfiten tē facere ex p̄cepto charitatis ea q̄ vellet sibi fierēt rōnabiliier ptinētia ad ne cessitatē salutis sicut est integre cōfite ri et in viā salutis dirigere aliter preua ricatur illud preceptū. Diliges p̄ximū sicut teipsum. Nō tamē debet confessor esse nimis scrupulosus in interrogando oīa q̄ possibile est cōmiserit peccator sed solū circa ea d3 interrogare que pro babiliter credit commisisse.

¶ Quid debet attēdere c̄fessor circa in [sect. 1] terrogationes. Rñ. f̄m astensem q̄ tria. ¶ Primū q̄ īterroget de pctis nō de fa bulis vel alijs mūdānis. ¶ Scđ3 q̄ nō interroget nisi de peccatis cōsuetis et q̄ cōiter sūt nota explicite: q̄rere em d̄ pec catis c̄suetis et enormib⁹ nisi in gñali et a lōge et p qđā circumlocutio nē nocet cōfitēti q̄ sepe dicit qđ nescit p̄pterea diciť puer. xj. q̄ inuestigator est malo3 opprimeť ab eis. et ī. l. §. qui qōnē. ff. de qō. p̄hibeť

fieri qđ spālis in preiudiciū alterius. ¶ Tertium est qđ non descen dat nimis ad particulares circūstātiās peccatoꝝ carnaliuꝝ qđ vt dicit Phi. iij. ethi. Delectabilia qđto magis cōsiderā tur tātomagis sunt apta mouere et no cet talis interrogatio et cōfessori. et cōfiteți: sufficit em habere vltimā spēz pctī in hmōi et circūstātiās q cadūt spāli phibitiōe et a longe et cū ꝑbis honestis: vnde nulo modo descēdat ad alia spāliter: puta mulier cōfiteť q fuit cognita extra vas debitū non qrat postea in q loco vel quē et hmōi sicut faciūt qdā q poti⁹ sunt cōtaminatores q cōfessores q sepiissime peccāt mortālꝛ delectādo se de hmōi interrogatiōib⁹ et ꝑpter delectationem faciendo eas.

¶ Scđo de qb⁹ sunt interrogatiōes fa [sect. 2] ciende. Rñ. q sunt faciēde de peccatis cōib⁹ sicut est trāsgressio decē ꝑceptoꝝ: cōmissio septē peccatorū capitaliū abu sio quinꝑ sensuum et de circūstātijs q mutāt spēm et aliquando q aggrauant notabiliter nō oēs de oibus sed de illis que cōiter cōtingunt in tali statu: qđ de risio esset querere a. femina de militia et c. vñ vt cōfessor simplex habeat formā interrogādi hic annotabo talez ordinē qui erit quasi vna tabula totius istius angelice summe circa ea que pertinēt ad conscientiam.

¶ Attende ergo cōfessor qui salutifere [sect. 3] vis cōfessiones audire ad infrascripta. pñtato tibi penitēte debes primo iier-[[Fo.ccxxxiii].v]rogare eū de quo loco vel terra est si ali ter eū nō agnoscis vt ex hoc itelligere possissi habes autoritatē ad eū cōfiteñ. qđ si es sacerdos pochialis non habes ptātem nisi sup illos q sunt de pochia tua fm q habes. s. cōfessio. iij. §. iij. et. §. ix. et sex sequētib⁹. Jdē dic simiłr de illo cui cōmtssa ē audiētia cōfessionū a parochiali sacerdote. Si vero est tibi com missa ab eꝑo talis autoritas vel ab ei⁹ vicario generali ī spūalib⁹ vel ab alio habēte iurisdictionē qsi eꝑālē tūc si es frater minor vel frater de ordine ꝑdicatoꝝ aut eremitaruꝝ et hmōi: et talē autoritatē habes ꝑ pñtationē factā fm formā cle. dudū de sepul. de quo habes s. cōfessio. iij. §. xvj. vel es admissus ac si esset seruata talis forma sic potest au dire et oēs de illa diocesi vel iurisdictione illi⁹ et in illa diocesi solū et nōextra illā: si ꝑo nō es ꝑsentat⁹ fm formā dicte cle. nec admissus ac si esset seruata sꝫ solū tibi cōcessii lñām audiēdi cōfessiones sic potes vbiqꝫ ei⁹ subditos audire de quo vide in. d. §. xvj. et sequē. Et si inueneris q habes autoritatē eū cōfiteđi interroga. ij. de cōditione si aliter eū nō agnoscis vt perpendere possis si erit capax absolutiōis vel ne. nā si inue neris eū in tali officio in tali arte quaz exercere nō pōt sine mortali tūc indica ei a ꝑncipio ne forte eū audiēdo et post ea volēs eū absoluere scādaliꝫ de te. posses tamē q hꝫ aliquid qđ nō vult di mittere fꝫ q teneť admonere q si vult cōfiteri libēter audies eū sꝫ absoluere nō posses nisi dimittat q exercere non pōt sine mortali et qđo lꝫ eū nō absoluas talis cōfessio valet ei ad multa bo na ꝑsertim vt de⁹ citi⁹ illuminet eū ad pñām fm q diciť in. c. qđ quidam de pe. et re. et his dictis si voluerit cōfiteri poteris eū audire et monita salutis dare et aliqꝫ pñām sꝫ nullo mō absolutionē qđ sic peccares mortālꝛ de quo habes. s. cōfessio. j. §. xiiij. et cōfessio. vj. §. ij. et. iij. iterroga. iij. qđtū est qđ nō fuit cōfes sus et qñ cōfessus fuit et si debita bona volūtate fuit cōfessus si fecit pñām et si aliqd retinuit sciēter q nō fuit cōfessus vt ex istis possis scire de qđto tꝑe hꝫ cō fiteri et si cōfessiōes facte sint reiterāde et quādo hoc sit habes. s. cōfessio. j. §. viij. cū multis se. itterrog. iiij. si adhibuit diligētiām vt suoꝝ peccatoꝝ habeat me moriā et si inueniresqđ nō puta qđ opꝫ reiterare cōfessiōes de multo tꝑe et ipse penitens hoc nō cogitabat et ꝑpterea nullā posuit diligētiā sup peccatis cōfessis tūc admonēd⁹ est vt vadat. et coneť reducere ad memoriā sua pctā discurrēdo ꝑ stat⁹ quos habuit ꝑ officia q exercuit ꝑ societates quas tenuit ꝑ loca in qb⁹ habitauit ꝑ exercitia q ope rat⁹ est vt sic integre confiteri valeat. et qđtā diligētiā debeat ponere habes. s. cōfes. j. §. xij. Predictis factis et suēto q facta diligētiā fm posse suū est dispos tus a digne cōfiteđū debes eūdē

penī tētē inducere vt genu flexo dicat humi liter confiteor deo et c. vsq; mea culpa si scit eā dicere et q stet facie versa lateri cōfessoris si ē mulier vel iuuenis et nō pmittas q aspiciat ī faciē tuā q mul ti pp hoc corruerūt et postea bonis verbis et psuasionib⁹ induci eum vt dicat pctā sua. Et si scit ordinate dicere noli eū impedire sz solū vade supplēdo vbi ipe deficit in exprimēdo circūstantias vel declarando qūo est mortale et teneť abstinere vel ad restitutionē vel est excōicat⁹ et hmōi. si vides q ipe penitens hoc nō itelligit vel nō ppēdit vel si nescit ordinate dicere fac vt cōfiteat saltē grauiora q magis grauāt ei⁹ cōscīaz vt ex illis possis scire de qb⁹ debeas eū in terrogare: et dictis aliquib⁹ de grauiorib⁹ si vides q nescit ordinate dicere. Incipe tu interrogare eū sicut ī īfrascrī ptis videbis nō tamē oēs de oīb⁹ vt dixi sz tātū de his q verisimītr psumitur cōmisisse vel rōne stat⁹ vel exercitij aut cōditiōis psone et caue ne eū exasperes ppter aliqđ peccatū donec totā cōplerit cōfessionē ne forte pre verecūdia nō integre cōfiteatur: sed completa confes sione tūc eum deprehende et argue fm q videris ei expedire. [Fo.ccxxv.r] ¶ Ordo autem interrogandi sit iste cir [sect. 4] ca peccata cognoscenda et dicenda primo circa decem precepta.

Circa primū preceptuz decalogi qđ est non habebis deos alienos et c. exo. xx. q quidem quō intelligat habes pceptuz. §. iij. ex cuius expositiōe sic facies inter rogationes.

Si adorauit aliquā creaturā vel cū pri mo appet fecit aliquā orationē et hmōi.

Si adorauit diabolū etiam sub ange lo lucis apparēte quia mortalia sunt. vi de adoratio. §. x.

Si inuocauit demones vel fecit aliqđ pactum cum eis. vide sors. §. iij.

Si vsus est nigromantia aromantia et huiusmodi vide ibidem.

Si vsus est sortib⁹ vel incātatiōib⁹ ad scieñ. occultavť furta et hmōi vide ibidē.

Si voluit scire futura per vanam inspectionem creature. ibidem.

Si qñ obuiauť lepori vel alteri aīali credidit psagiū alicuius futuri. ibidē.

Si qñ mulier pgnās petit ignē et hmōi vtitur ad scieñ. futura. vide ibidem.

Si vsus ē lris pūctis astrolabio aptiōe libri hmōi ad scieñ. futura. ibidem.

Si obleruauit omnia vt īdiuinaret. ibi dem. §. v.

Si voluit colere deum fm ritum iudeo rum vide superstitio. §. j.

Si vsus fuit ligaminib⁹ aut caracteribus p sauitate dāda. vide supstitio. §. j.

Si fecit anullū quando legitur passio christi vel caracter in tali die et huiusmodi. vide ibidem. §. ij.

Si vsus fuit arte notoria vel eā didicit vide ibidem §. iij.

Si vsus est herbis cōtra demones. vide ibidem. §. vj.

Si vsus est breuib⁹ ligādis ad colluz vel portandis. ibidem. §. vij.

Si incātauit animalia. ibidem. §. viij.

Si carminauit infirmos. ibidem. §. ix.

Si dixit vel fecit dici missas vel psalmos vt quis moreretur. ibidem. §. x.

Si colligendo herbas obseruauit aliq vana. ibidem. §. xj.

Si aliquid fecit vt sciret infortuniū ali cuus. ibidem. §. xij.

Si per maleficium destruxit aliud malum. ibidem. §. xij.

Si credidit feminas ire de nocte. vel cō uerti in catas et hmōi. ibidē. xiiij.

Si hz libros de pdictis sortilegijs vel supstitiōib⁹ teneť eos cōburere als nō est absoluēdus vt. §. Curiositas. §. j.

Si obseruauit diesegyptiacos. vide re stitutio. §. vltimo.

Si dedit poculuz vt amareť ab aliq vř mortale q oīno supstitiōe vtitur.

Si credidit q ex ostellatione cogat qs ad bonū vel ad malū. vide sors. §. iij.

Si vsus ē sacris vel sacri alibi⁹ p danda sanitate et hmoi. vide sacrm. §. vi.
 Si acceptauit duellū vel obtulit vl fuit causa vt fieret. vide duellum.
 Si accepit ferrū cādēs vel dedit p manifestāda xitate. vtde purgatio. i prin.
 Si est heretic⁹ vel fautor hereticoꝝ. vide hereticus in prin. et per totum.
 Si fuit dubius in fide vide Hereticus in principio. et Infidelitas. §. x.
 Si apostatauit a fide vidāpostata. i pn.
 Si fecit actum ifidelitatis timore mortis ibidem. §. penul.
 Si portauit vestes infidelium. ibidem. §. vlti.
 Si nimiam practicam habet cū iudeis. vide iudeus. §. j.
 Si balneum intrauit cum iudeis. vide balneum. §. iij.
 ¶ Circa fm pceptū. Nō assumes nomē [sect. 5] et c. quomodo intelligatur habes preceptū. §. iij. ex cuius expositione sic formabis interrogationes.
 Si vota facta nō impleuit vel deliberauit nō implere cum posset et teneretur peccauit mortaliter. et qñ teneat vel nō vide Votum primo per totum et votum iij. per totum.
 Si assentit impedimento non implēdi votum. vide votum. ij. §. xij.
 Si facta vota sine determinatione tem poris. nimis tardauit. Votū. iij. §. ij.
 Si in casu quādo obligat ad vota parē tum non ea impleuit. et quando sit vide votum. iij. §. viij.
 [[Fo.ccxxv.]v] Si impetrauit dispēsationez voti sine causa legitima. vide Votum. iij. §. decimo et vndecimo.
 Si fecit votum sciēs q vouere nō poterat. vide votuꝝ. ij. §. ix. et qui nō possunt. habes ibidem.
 Si fecit votū de re mala fienda que sit mortale pctm peccauit mortaliter vouē do. et teneñ facere cōtrariū. secus esset de re peti venia. et quō non obligat. vide votum. j. §. v. et facit ad hoc quod not. in c. periurium. §. j.
 Si fecit votū de re bona sed ppter malum finem. vide votum. j. §. iij.
 Si apostatauit ab aliqua religiōe vl or dine. vide Apostasia. §. ij. et per totum.
 Si blasphemauit deū vel sanctos. vide blasphemia. et quot modis blaspheme tur ibidem.
 Si maledixit deum vel sanctos. vide. Maledictio. §. j.
 ¶ Si nominauit deum vel sanctos opprobriose vel per mēbra verecunda aduertēter peccauit mortaliter etiā si fecit ex loco quia contra preceptum predictū directe.
 Si sacramētis ecclesie fecit aliqđ enorme puta conculcando vel hmoi q mortale est cōtra preceptum predictum.
 Si sacra recepit vel administrauit in pctō mortali. mortale pctm est nisi in ca su de quo baptismus. v. §. x.
 Si iurauit falsum quod credebatur verū. vide periurium. in princi.
 Si iurauit verum cū tamē crederet diceret falsum ibidem.
 Si iuraret falsum sciens mendaciū iurauit ibidem.
 Si iurauit aliqđ malū se factuꝝ ibidē. .§. j. et iuramentum. iij. §. vij.
 Si iurauit in cōi sermone sine debita discretiōe. ibidē. §. ij. et iuramentū. §. x.
 Si iuramēto affirmauit id de quo dubitabat. vide periurium. §. iij.
 Si iurauit per verbū credo quod tamē non credebatur. ibidem. §. iij.
 Si credidit cōtrauenire iuramēto cum tamē nō cōtrafaceret. ibidem. §. v.
 Si iurauit ex metu falsum. ibidē. §. vij.
 Si iuduxit aliquē ad iurādū quē sciebat false iuraturū. vide iuramētū. iij §. xj.
 Si iurauit vituperose per deū vel sanctos. ibidem. §. xij.
 Si iurauit nō fm intētiōē dātis iura mentū. vide iuramentū. iij. in princi.

Si nō cōpleuerit qđ sub iuramēto pmi sit in casu quo tenebat̃. et qñ hoc sit habes iuramentū. v. per totū et quō ē mortale peccatum nō implere qđ iuramento promisit. habes periurium. §. j. Si fecit se absolui a iuramēto sine causa legitima. vide iuramentum. vj. p totū. et de causa legitima que sit et qs pōt absolueri a iuramento.

Si quando tenebatur orare volūtariē se occupauit in his que distrahunt mētem. vide Hore. §. xxvij.

Si simulauit sanctitatē quā non habebat. vide simulatio. §. vltimo.

Si adiurauit hoīes vlt demōes aut als creaturas. vide adiuratio. per totum.

¶ Circa tertium preceptum. Sabbata [sect. 6] sanctisices eius expositionem habes. j. Preceptum. §. v. ex cuius declaratiōe sic sunt formande interrogationes.

Si existēs corpe sanus et nō occupat⁹ in spūalib⁹ bonis si erit ociosus. nec aliqd opat̃ tpe nō festiuo vnde viuatur. vel vnde tribuat egētib⁹: quia magn⁹ excessus ociositatis vř mortale peccatum de quo vide preceptum. §. v.

Si ī dieb⁹ festiuis de pcepto nō habuit attritionē de pctis mortalib⁹ omissis de quib⁹ nō fuit cōtritus. vide ferie. §. xlj.

Si vacauit ludis aut choreis. de q vide chorea per totum. et ludus. per totum.

Si nō vacauit deo in dictis festis saltē in aliqua hora. q mortale vt ferie. §. ix.

Si fecit hastiludia q sunt phibita qui buscūq diebus sicut torneamenta fm Ricar. in. iij. dist. xxxvij. ex cōsimili rōne. vt in. c. j. de tornea.

Si fecit opus manuale vlt fecit fieri in pdictis festis in casib⁹ nō ocessis. vide. Feria q opa licent et q nō et que sint festa precepta et quādo est mortale opus seruile in die festo et quādo incipit festū vide ibidem per totum.

[Fo.cccxxvj.r] Si audiuit missam integram in predictis diebus. vide ibidē. §. xlij.

Si exñs ī missa occupauit se ī vanis vi de hora. §. xxvij. et ferie. §. xliij.

Si audiens missam in predictis dieb⁹ dixit orationes quas. tenebatur dicere ex voto vel penitentia aut rōe ordinis. vide ferie. §. xlvj.

Si audire predicationem cōtēpsit in festis. vide ibidez. §. xliiij.

Si nō fecit oblationē in missa ad quaz tenebatur. vide oblatio. §. j.

Si in diebus festiuis de precepto commisit aliqua peccata mortalia. vide. j. pceptum. §. v. et ferie. §. xxxvj. Et q diffici le est scire dicere que peccata commisit in festis. et interrogare in quolibet pctō si illud commisit in festo est difficile potest sine alio scrupulo peccatores interrogare. sic peccasti mortaliter in festis et sic dicit q sic interroga secūdo ī quot festiuitatibus. Et si nescit interroga eū si quasi in omnibusvel in maiori parte ipsarum vel in minori. Et tertio interroga si in eodem festo aliquando bis vel septies et sepi⁹. et sic sufficit quo ad istā circumstantiā absq hoc q exprimat speciem peccati q cōmisit vel absq hoc q in quolibet peccato quod confitetur in terroges si fecit in festo quod bene no. ¶ Circa. iij. pceptū. honora patrē et c. [sect. 7] cuius expositio habetur preceptum. §. viij. et ex qua interroga. vt infra.

Si non dilexit patrem vel matrem vide filius. §. xxx.

Si non ostēdit eis signa dilectiōis sed dure se habet cum eis ibidem.

Si dixit eis verba in iuriosa vel verberauit quia videtur mortale per dicta in d. §. xxx.

Si nō obediuit eis. vide ibidē.

Si nō subuenit eis indigētib⁹. ibidē.

Si nō seruiuit in infirmitatibus eorū vel fecit seruiī ibidē.

Si maledixit eis vide maledictio. §. j.

Si nō fuit executus eorū volūtates seu legata facta post eorū mortē. vide executor. §. xxiiij. et. xxiiij. et heres. §. v. vsq̃ ad. §. xij. et legatū. j. et. ij. p totū.

¶ Circa. v. p̃ceptū. nō occides. vide p̃ [sect. 8] ceptū. §. ix. ex quo sic īterroga.

Si habuit animū offendendi proximū in persona vulnerando. murilādo occi dendo: et hmōi. vide in. d. §. ix.

Si vulnerauit vel occidit aliquez. vide ibidem.

Si cōmisit homicidiū spūale. s. īducēdo aliqū ad pctm̃ mortale ṽt alijs modis de q̃bus habes homicidiū. iiij. p totū

Si procurauit aborsum alicui⁹ mulie ris. vide aborsum per totū.

Si incarcerari fecit aliqū indebite vi de carcer. §. j. ij. et. iij.

Si pueros tenelos tenuit iuxta se in lecto et infocauit dormiendo. vide huiusmodi. ij. §. xv.

De multis modis q̃b⁹ sit homicidiū et cū pctō mortali habes hōi. j. ij. et. iij. p totū.

Si aspexit spectacula ī q̃b⁹ īminebat piculū p̃babile mortis vel mutilatiōis mēbrorū vt tormēta hastiludia et hmōi peccauit mortaliter in duobus casib⁹. primo qñ tali animo aspexit q etiā si p̃ ciperetur ei ne staret ad vidēdum nihilominus non desisteret. scđo qñ eius a spectio est causauit fiātsine q̃ nō fierēt. Alias ēueniale pctm̃ de se: nisi forte rōe scandali. vt in clericis religiosis et huiusmodi.

¶ Circa. vj. p̃ceptū. non mechaberis vi [sect. 9] de p̃ceptū. §. x. ex cui⁹ expositione sic forma interrogationes.

Si fecit fornicationē. vid̃ ibidē ī. d. §. x.

Si cōmisit adulteriū. ibidē.

Si stuprū ppetrauit. ibidē.

Si sacrilegiū operatus est ibidē.

Si incestuosus fuit ibidē.

Si fuit sodomita ibidē.

Si alio modo per se posuit qualitercūq̃. vide luxuria. §. ij.

Si volūtarie cogitauit de hmōi peccatis ppter declarationē ibidē.

Si volūtarie desiderauit aliqđ ipsorū cōmittere ibidē. vñ hic aduerte q̃ totiēs peccat mortaliter quotiēs hoc delibera te appetit ppetrare ex diuersis īterual lis t̃pis vel bsonaz. puta q̃ nūc dtside rat vnā personaz ad malefaciendū po-[[Fo.ccxxxvj.]v]stea occupatus in aliquo alio alia cogi tat demū postea iteruz recordat̃ de illa persona et iterū eā cōcupiscit. siñr qñ nūc vnā psonā et postea aliā desiderāt: quia ī istis casib⁹ sunt diuerse auer siōes: ali que ratione t̃pis alie rōne materie. vñ q̃ in hoc pctō carnis magis sunt īuolu ti hoīes cōiter q̃ in alio. et multū īmora ri in interrogatione de hmōi est periculosum et cōfessori et cōfitēti. vt dictū est. Ideo vt expedire possis q̃ sunt necessaria ptransire talē modū tenebis. Si illa psona q̃ cōfitei est psona spūalis vel mulier aut aliq̃s verecundus et q̃ nō est coniugatus. presertiz puella interroga bis eā primo si cōmisit aliqđ pctm̃ ī ho nestatis vel luxurie ope. vel voluntate.

Si nihil dicet et tñ tibi videbiñ q̃ sit īuoluta in aliquo. Tūc interrogabis eā de cogitatiōib⁹.

Si delectat⁹ est cogitare de hmōi carnalib⁹ et inuēto q̃ sic declara ei quō est pctm̃ mortale vt habes. s. cogitatio. §. ij. ¶ Postea procede et interroga si delectata est audire loqui de huiusmodi: velvidere: vel tāgere se ṽt aliā psonā ppter hmōi delectationē: et quotiēs et si in dieb⁹ festis magisq̃ in alijs. Et si inueneris q̃ talia commisit potes postea interrogare si habuit aliq̃ polutionē ppter talia p se vel cuz alia psona vt sic caute inducas eā ad cōfitendū q̃ ex verecūdia forte taceret. Si vero psona q̃ cōfitei interrogata primo genera liter si aliqđ pctm̃ luxurie cōmisit et rñdet q̃ sic: interroga si fuit cū femina vel femina cū masculo. et inuētoq̃ sic

interroga si erāt soluti vel nō si affines vel cō sanguinei. si religiosus vlt religiosus et hu iusmodi vt scias si fuit fornicatio vel adulteriū et hmōi. et inuēto q hmōi est ī uolutus: tunc non oportet interrogare de cogitationibus morosis quia communiter sunt in talibus deliberate in malum si possibilitas adesset. ideo circa tales interrogabis primo de cogitationibus deliberatis in malum istud. et quia numerum difficile est et varietatē psonarū exprimere. sufficit tibi quo ad necessitatem cōfessionis. vt interrogas quantū perseuerauit in talib⁹ cogitationibus puta a tpe quo alias confesus est qđ est ānus vel plus. scđo interroga q̄sepe tales cogitationes habuit: puta bis ī die vlt in hebdomada: aut pl⁹ oībus cōputatis: vel si forte maiorē partem tēporis in hmōi occupauit. Tertio interroga si sic in dieb⁹ festiuis sicut ī alijs circa p̄dictauacauit: vel forte plus in festis. ¶ Quarto interroga si in ecclesijs vel locis sacris eas habuit. ¶ Quinto interroga si sic desiderauit cōiugatos religiosos consanguineos et hmōi sicut alios indifferenter. ¶ Sexto interroga si sepius variauit mētem de vna psona ad aliam. fm q̄ occurrerāt memorie vlt magis stetit ī desiderio cū vna psona. Et sic sufficit q̄ ad cogitationes licet alio modo numerū vel tēpus aut locū exprimere nesciat. Et idē seruandū est in oībus peccatis q̄ sepiissime cōmissa sūt p̄sertim quo ad q̄tuor p̄ma. ¶ Postea in terrogabis eū si vt suū posset consequi desiderū malū dedit opam inducendo choreas in dādo munera. ī faciēdo matutinas cātādo. sonādo. puocādo. loqn do: ambasiatasmittēdo lras scribendo et hmōi et q̄tū se occupauit ī festiuis et a q̄to tpe et si dieb⁹ p̄cipue festis vel ī ec clesijs aut locis religiosis. Vel si fuit psona cui p̄dicta fiebāt interroga si cōsensit vt talia fierēt vel exhibuit se cōspectui talis vel recepit lras aut munera et q̄tū tps pseuerauit et si in festis vel in ecclesijs. nā faciētes et cōsentientes in hmōi oēs mortaliter peccāt. Et si munera sūt que inducāt ad amorē carnalē cogēda est vt pauperibus eroget. Si vero talia non sunt nō est cogēda nisi de bono cōsilio si ille donare potuit de q̄ habes donatio primo p totum. ¶ Postea habes eū īterrogare. de opere luxurie. Et si dicit q̄ peccauit cū femina masculus siue femina cū masculo non habes querere nisi tm̄ primo si erāt soluti vel cōiugati affines vel religiosi et huiusmodi vt scias que species sit luxurie de quo habes luxuria. §. ij. secundo interroga si stetit naturaliter in vase debito si dicit [Fo.ccxxxvij.r] q̄ nō. Noli q̄rere quō vel in quo loco corporis cognouit eaz quia non expedit: sufficit dicat q̄ non in vase debito sed extra polutus est siue inceperit in vase siue non. Tertio interroga si sic peccādo cū tali q̄siuit euitare generationem vel stetit tali modo q̄ non posset fieri. Quarto quotiensvel q̄ tū pseuerauerit et si in festis vt in plus vel in ecclesia et sufficit. Si dicit q̄ peccauit per se soluēdo seipsum volūtarie nō oportet quere re de modo sed solū quotiens vel quantū pseuerauit vt supradictū est de cogitationib⁹. Et secūdo si desiderauit facere malū cū alia psona q̄ talibus dabat operam et q̄ sint ille psone. s. si soluti vel affines et hmōi. Si dicit q̄ peccauit cū alio masculo poluēdo se cū eo nō opz querere de loco corporis s̄z de quotiēs. Festis vel loco sacro aut si psona erat si sibi consanguinea vel religiosa et huiusmodi et si cū diuersis psonis. et si cōsensit propter lucrum vel munera consulat vt det pauperibus taliter acquisita. Si cōfiteā q̄ peccauit cū brutis nō opz q̄rere de noīe bruti vel loco corporis sed de quotiens et si in festo vel in ecclesia. Et sic pertrāsire qđ bñ notabis. Si fuit mediator pctōz carnaliū nā tales grauissime deū offendūt vt ptz in. c. noli de pe. di. j. et tene q̄tū p̄nt taliter iuductos reducere ad bonū et sunt inducendi ad restituendū q̄cqd ppter hoc lucrati sunt. Si seduxit virginē p̄mittēdo eā accipe in vxorē et hmōi vide stuprū per totū. Si habuit polutionē dormiēdo vide polutio per totum. Si contraxit cum aliqua clandestine de clandestinū.

¶ Circa. vij. preceptum. non furtuꝝ fa [sect. 10] cies cuius expositio habetur preceptū. .§. xj. vnde sic interroga.

Si fecit furtum proprie dictum et quid sit vide furtū in prin. et quando sit mortale ibidem. §. xxxiiij.

Si cōmisit rapi nā q̄ est qñ violēter accepit alienū mai⁹ pctm̄ cōmisit q̄ furās vt in. c. penale est. xiiij. q. v.

Si res naufragantiū accepit vide nau fragium per totum.

Si pedagogia iniusta vel a quibus nō debuit exegit. vide pedagogiū per totū.

Si exactiones vel talias exegit vide talia per totum.

Si bellum iniustuꝝ fecit vel in eo fuit. vide bellū per totum.

Si participauit in dādo dānū pximo operando mandando cōsulendo cosen tiendo adulādo receptādo defensando comedēdo emēdo nō obuiādo ratū habendo nō manifestādo et huiusmodi. de quib⁹ habes furtum in multis. §. et restitutio primo per totum.

Si īuenit aliquid quod nō restituit. vide inuenta per totum.

Si aliqua p̄scripsit mala fide. vide prescriptio.

Si commisit. vsuraꝝ vide Vsura primo per totum.

Si mutuauit pecuniā vel granū vinū et hmōi vt aliquid lucreť. vide ibidē in prin.

Si mutuauit super aliqđ pignus vt ei⁹ fructus habeat donec pecunia sibi tradatur vide pignus §. xiiij.

Si emit aliqđ p minori q̄ valeret pp p̄ uentionē solutionis. vsura. j. §. lxiiij.

Si vēdidit p precio cariori ppter dila tionē solutionis ibidē. §. lviiij.

Si fecit cābia sicca et hmōi illicita. ibidē .§. lj. cū pluribus seq. §.

Si dedit pecuniā ī societate nolēs scire aliqđ de periculo. vide societas. §. vij.

Si dedit aīalia ī socidā volēs habere capitale saluū. vide societas. ij. p totuꝝ.

Si accepit sub vsuris sine necessitate vel ab eo qui nō erat paratus. vide vsura. ij. §. ij.

Si accepit in dono aliqđ ab eo q̄ dona re nō poterat. vide donatio. j. §. xxxviiij.

Si accepit a personis ecclessasticis alī qua bōa ecclesiarūvið alienatio. §. xiiij. et clericus. xiiij. §. ij.

Si incēdit ecclesias vel fregit loca religiosavide excommunicatio. v. casu. v. et. vj. vel alio modo fuit incēdiarius. vi de incendiarius.

[[Fo.ccxxxvij.]v] Si fecit conclusionem comminando ni si mihi dederis et c. vide cōcussio per totum.

Si vt haberet aliquid cōsensit in aliqđ opus pctī mortalis vide auaritia. §. ij.

Si per simoniā aliquid acquisiuit vide sim onia p totum et dicā circa stat⁹. ¶ Circa. viij. preceptum non dices fal [sect. 11] suꝝ testimonium et c. cuius expositio habetur preceptū. §. xij. ex qua potes sic interrogare.

Si dixit mendatiū in iudicio vť extra contra doctrinam christiane religionis vel in damnum proximi. vide mēdaciū .§. ij. et. iij. et testis. §. xxx.

Si noluit testimoniuꝝ dicere product⁹ in testem vide testis. §. xxvj. et. xxvij.

Si vsus fuit astucia vide astucia. §. j.

Si accepit pecuniam vt non diceret veritatem vide testis. §. xxxviij.

¶ Circa. ix. preceptuꝝ. non concupisces [sect. 12] domum proximi. et c. et. x. nō desiderabis vxorem eius qualiter intelligantur habes preceptum. §. xiiij. Ex quibus potes sic interrogare.

Si voluit habere res proximi sui quali tercunq̃ siue cum iniustitia vel cum in iustitia et deliberate quia peccatū mortale est contra istud preceptum. secus es set si optaret habere salua iustitia quia sic vel nulluz vel veniale esset peccatū. vide auaritia. §. j.

Si fuit contentus habere amatoresṽl amatrices huiusmodi de quibus dicvt §. cogitatio.

Si posuit se ad fenestras vt videreñ dic vt. §. hic circa preceptum non mechaberis.

¶ Circa. vij. peccata mortalia primo in [sect. 13] terroga de superbia et sic forma interrogationes.

Si propter inordinatum amorem excellentie egit aliquid contra diuina prece pta. vide superbia in prin. et. §. j.

Si extimauit habere bonum quod habet a se non a deo vide su perbia. §. ij.

Si bona que habuit credidit a deo sibi data propter sua merita ibidē.

Si se iactauit habere bona qua nō habebat ibidem.

Si despectis alijs singulariter appetit videri habere quod non habet ibidem. Circa filias superbie interroga p̃rio de ambitioe vide ambitio quid sit in prin.

Si desiderauit bñficia ecclesiastica p̃ri cipaliter propter honorē vel bonū tēpo rale vide ambitio. §. j.

Si appetiuit dignitatē sciens se indignum ibidem.

Si quesiuuit dignitates p̃ vias illicitas ibidem.

Si emit officia vide officium §. j.

Si mutuauiit super ip̃is officijs ibidē. .§. iij.

Si p̃ partialitatez q̃siuit officia vt oī modo adiuuet p̃ partez mortaliter peccauit p̃pter inordinationē voluntatis. De. ij. filia que d̃r presumptio q̃d sit viō presumptio secundo in prin.

Si posuit se ad faciēdū que erāt supra facultatez suā. vide presumptio.

Si exercuit officiū q̃d nesciebat in periculū pximi. vide ibidē.

Si exposuit se periculis peccatoz mortaliuz probabiliter mortaliter peccauit si aduertebat de periculo vt patet p̃ ea que notauit cogitatio.

Si nimis presumpsit de dei misericordia. vite presumptio.

De. iij. filia que d̃r curiositas. viō curiositas quid sit in p̃ncipio. Si stetit ad audiendum peccata que aliquis cōfitebatur. vide cōfessio. vltimo. §. xvj.

Si voluit adiscere vel videre aut audire que fieri nō possunt sine mortali peccato puta fornicationes et incantatiōes et huiusmodi. vide curiositas. §. j.

Si voluit adiscere a quibus nō debuit vt demonibus ibidem.

Si voluit experiri que non licēt vt si incantationes habēt effectum mortaliter peccauit ididem.

Si attendēs curiosis dimittit adiscere vel intendere necessarijs ad salutez est mortale peccatū. ibidē.

De. iiij. filia que est ingratitudo.

Si despexit beneficia dei aut alteri⁹. vide ingratitudo. §. iiij.

[Fo.ccxxxvij.r] Si non retribuit benefactori. ibidem.

Si benefactori iniuriatus est. ibidem.

De. v. filia q̃ nuncupañ iudiciū temerarium quid sit. vide iudicium. §. xvij.

Si iudicauit in malum determinati factum alterius. vide presumptio. j.

Si vsurpauit iudicium nō habēs officiū. vide iudiciū. §. xvij. quomodo multipliciter dicitur temerarium.

De. vj. filia q̃ dicitur adulatio.

Si fuit adulator alicui⁹ de peccato ppetrato. vide adulatio. §. j. et. §. v.
Si adulando prouocanti aliquē ad superbiam. vide ibidem.
De. vij. filia superbie q̄ dicīr irrisio et qđ sit. vide derisio in principio.
Si derisit proximum. vide derisio. §. j.
Si derisit sacramenta vel volentes seruire deo. ibidem.
De. viij. filia que est tentare deū et quid sit. vide tentare deum.
Si exposuit periculo p̄babili mortis si ne necessitate. vide intimiditas tentare deum.
De. ix. filia q̄ est pertinacia et quid sit. vi de pertinax.
Si fuit nimis pertinax in suo sensu. vide ibidem.
De vltima filia que est arrogātia. vide arrogantia quid sit.
¶ Circa vanam gloriam que quō aliqñ [sect. 14] est capitale peccatum. aliquando filia superbie.
vide vana gloria.
Si voluit laudari de eo quod est cōtra deum. vide ibidem. §. j.
Si pretulit gloriam suam deo ibidem.
Si ordinata ad nostrā salutem retulit ad gloriam propriā ibidem.
Si cōstituit finē ī laude hominū ibidē.
Circa filias vaneglorie p̄ut est capitale vitiū interroga primo de ornatu īdebito et quando sit
indebitus habes.
Ornatus per totum. et sic interroga.
Si mala intentione ornauit se ibidem.
Si inhoneste. ibidem.
Si nimis superflue. ibidem.
Si nouas inuē tiōes adinuenit. ibidē.
De inobedientia que est. ij. filia. vide. in obedientia. per totum.
De inobediētia circa precepta ecclesie sic interroga.
Si obseruauit festa precepta ab ecclia et que sint habes Ferie. §. iij.
Si ieunauit ī. vigilijs preceptis. vide ieunium. §. vij. que sunt precepta.
Si confessus est semel in anno. Vide cōfessio. ij. §. ij. et. iij.
Si suscepit sacrm corporis xpī semel in anno. vide eucharistia. iij. in princi. et per totum.
Si audiuit missam in festis preceptis. vide ferie. §. xlij.
Si fecit torneamēta seu cōsensit vt fierent. vide torneamentum per totum.
Si cōtraxit matrimonium clandestine. vide clandestinum. per totum.
Si fecit aliquod eorum quod prohibet sub pena excōicationis late sentētie. de quo vide
excōicatio. v. et. vj. et. vij.
Si fuit excōmunicatus ab aliquo.
Si participauit cū excōmunincatis. vi de excōmunicatio. viij. per totum.
De inobedientia certarum personarū habes Jnfra circa status.
Si fuit inobediēs suis p̄latis vel dñis. vide obediētia et vide inobedientia.
Si fecit cōcōsciētiā. vide cōscientiā. §. j.
De iactantia que est tertia filia. vide iactantia in principio.
Si iactauit se de aliquo peccato mortali facto. vide ibidem. §. j.
Si iactauit se in vituperiū aliorum. vi de ibidem vel in deceptionem alicui⁹. ibidem.
De pertinacia que ponitur ab aliquibus filia superbie habes. §. xij.
De hypocrisi. vide simulatio. §. iij.
Si simulauit santitatē ī deceptionē populi vel vt assequeretur p̄latiōes ibidē.

De discordia que est. vj. filia vane glorie. vide discordia.
 Si noluit concordare cū alijs in his q̄ erāt bona ppter eletionem suā. ibidē.
 De contentione que est. vij. filia. vide contentio.
 Si habuit cōtētionem ppter emulatio nem alicuius. ibidem.
 Si cōtēdit disputādo 3 veritatē ibidē.
 [[Fo.ccxxxvij.]v] Si cōtendit in iudicio 3 iustitiā ibidē.
 Si contendit ita in ordinate q̄ scādalū facit aliquibus ibidem.
 Si subornauit aliquos in electiōe vl te stimonio et hmōi. vide subornatio.
 Si nimis vilipendit se. vide ironia.
 De astutia si vsus est simulatiōe. vide astutia.
 ¶ Circa auaritiā que est capitale pecca [sect. 15] tum. vide auaritia. in prin. quid sit.
 Et q̄ consistit in retinendo acquirēdo et appetendo sic interroga.
 Si retinuit qui restituere tenebat. vide restitutio. iij. per totum et quis tenetur habes restitutio. j.
 Si non soluit creditoribus in termino cum posset. vide solutio. §. xxij.
 Si retinuit superflua et nō fecit eleemo syuas. vide auaritia. §. iij.
 Si non fecit eleemosynā de arte sua pu ta medic⁹ pauperi īfirmo aduocat⁹ cliē tulo pauperi. de quo vide aduocatus. §. x. et. Medicus. §. v.
 De auaritia in acquirē. vide auaritia. §. ij. et satis patet. §. in. vij. precepto.
 De auaritia in appetendo habes auaritia. §. j.
 Si appetiuit illicitevel illicitavel multū animo suffocato vide ibidem.
 Circa filias auaritie prima est p̄ditio.
 Si prodidit castrū vel terram inimicis vltra mortale tenetur de omni dāno.
 Si prodidit res proximi volentib⁹ eas auferre iuiuste vltra mortale similiter tenetur ad restitutionem.
 Si hīta sub sigillo secreto vel cōfessiōis reuelauit. hēs cōfessio. vl. §. j. et. §. xxij.
 Si aperuit literas alterius sigillatas. vide falsarius. §. ij.
 Si secreta domini sui reu elauit in ei⁹ dānū. vltramortale tenetur ad restitutionē. vide feudum. §. xvj.
 De fraude q̄ est. ij. filia habes fraus.
 Si fecit fraudem legi ibidem. §. ij.
 Si fraudauit iustas gabellas vide pedagogum. §. vj.
 Si vēdidit vnā rem pro alia puta vinū limphatum pro puro: corrupta p̄ sanis: pecus pro castrato et huiusmodi habes emptio. §. viij.
 Si aliquā fraudem fecit in deceptionē proximi. vide dolus. §. ix.
 De fallatia q̄ est tertia filia. habes falsarius.
 Si falsificauit aliquod īstrumētū bullam vel librū vide excōicatio. v. casu. iij. et falsarius. §. j. cū sequentibus.
 Si destruxit instrumēta vel scripturas. vide falsarius. §. iij.
 Si occultauit scripturas. við restitutio primo in litera scripturas.
 Si falsificauit sigilla prelatorum vide falsarius. §. ij.
 Si falsificauit mensuras ibidem. §. xj.
 Si monetam ibidem. §. iiij. cum sequētib⁹.
 Si ex falsa causa obtinuit aliqđ beneficiū ecclesiasticū vltra mortale tenē renunciare si alias non obtinuisset. vide rescriptum. §. iij.

De inquietudine mētis qua quis nimis sollicitus est circa tpalia. et tunc est mor tale pctm qñ p eam quis omittit necessaria ad salutē. alias est veniale peccatum. vide inquietudo.

De violētia que ē. v. filia satis ptz ī. vij. precepto et in titulo rapina.

De īmiserīcordia que est. vj. filia q̄ non subuenit quis īdigēti. habes auaritia. §. iij. et eleemosyna. §. j.

De acceptione personarū que est. vij. filia habes acceptio personarum.

Si in iudicio accepit psonā vel ī distribuendis officijs vel beneficijs vel eleemosynis. vide ibidem per totum.

Si in electiōibus non eligit magis dignū. vide electio. §. xxj.

De turpi lucro qđ est. viij. filia. videtur per lucrū et tale est peccatū quale illud propter quod acquirat.

De ludo qui puenit aliqñ ex auaritia. vide ludus per totum.

Si lusit ad pilam vel aliū ludū in quo versat et industria. vide Lud⁹. §. ij. qñ licet.

Si ludit ad ludū in quo versatur fortu na. ibidem. §. iiij.

Gi stetit ad inspiciēdum ludentes. vi-[Fo.ccxxxix.r]de. ibidem. §. vj.

Prodigalitas est cōtraria auaritie sz ta men peccatum. vide prodigalitas.

Si supflue expēdit res in pōpis equis et hmōi. notabile excessus videt mortalis vt pz ornat⁹. §. vj. et. ibi vide.

¶ Circa luxuriā q̄ est capitale vitiū vi [sect. 16] de luxuria et de hoc habes. §. vj. pcepto. Circa x̄o filias luxurie quarū prīa est. cecitas mētis. de q̄ cecitas mētis. ī pn.

Si ita occupat⁹ fuit ī mūdānis mente q̄ nescit aliqd de deo intelligere vel ne cessaria ad salutem. vide ibidem §. j.

De precipitatione que est. ij. filia. vide Precipitatio.

Si fuit preceps in operib⁹ suis contē nen⁹ considerare vel in periculum. vide ibidem.

De inconsideratione que est. iij. filia luxurie. vide inconsideratio.

Si fuit incaut⁹ maxime vbi īminebat periculū vel vbi tenebat de leui vel leuissima culpa q̄ licet excuseť aliquādo a mortali nō tamē ab obligatione restitutionis vt habes culpa. §. v. et. vj.

De amore sui quo quis querit delitias et quietem. vide amor sui.

De amore seculi q̄ est. v. filia luxurie habes diligere. §. iij.

Si voluit perpetuo stare in mundo. vi de ibidem.

Si dilexit mundum constituens ibi finem vel ad voluptatem. vide ibidem.

De horrore futuri seculi ex quo hō vellet nunq̄ mori. vide diligere. §. iij.

De inconstātia que est. vij. filia habes. Inconstantia.

De odio dei quod est octaua filia luxurie. habes odium dei.

De stultiloquio aut scurilitate q̄ sunt filie luxurie. dic si vsus est x̄bis libidinosus aut in honestis aut gestibus vel ad prouocandum alios. vel vnde probabili ter habent prouocari ad luxuriā est mortale peccatum. Idem dic de turpiloquio. vide Scurilitas.

¶ Circa gulam que est aliud capitale [sect. 17] peccatum sunt formande interrogatio nes circa eius species.

Si preuenit horam in comedendo.

Si nimis laute comedit.

Si nimium studium apponit.

Si nimis comedit.

Si cum nimio ardore seu appetitu et quando gula sit mortale peccatum in predictis habes gula.

De ei⁹ filiab⁹: quarum prima est ebrietas. vide ebrietas quando est mortale peccatum.

De hebetudine mentis que est. ij. filia. vide hebetudo.

De inepta leticia. scias q non est mortale peccatū nisi per ipsam dissoluere quis in ea que sunt mortalis peccati. vt chorizando in casu prohibito et huiusmodi alias est veniale peccatum.

De multiloquio que est. iiij. filia habes Multiloquiū per totum.

De scurilitate que est. v. filia habes.

Scurilitas.

Si fecit act⁹ ita scuriles q ad puocan dū ad luxuriā sūt efficaces vñ mortale.

De immundicia que est. vj. filia gule: vide Immundicia.

Si comedit vñ bibit vt possit luxuriari q est mortale: sec⁹ est si satisfaceret vxori in redditiōe debiti: q sic nullū pctm: vel veniale qñ hoc fecit vt magis delectaretur cum vxore.

¶ Circa inuidiam que est aliud capita [sect. 18] le peccatū. vide inuidia et quomodo est mortale peccatum.

De eius filiabus quarū prima est odiū pximi. de q vide odiū dei et sic iterroga.

Si desiderauit malū pximi et qto tpe p seuerauit et si sepe ī hmōi occupauit mē tem q quotiēs deliberate desiderauit malum proximi totiēs mortaliter peccauit si erat notabile malum et p diuersa tempora. similiter quādo in eadē cogitatione trāsibat nūc de desiderio mali in rebus ad desideriu mali in persona vel in filiis: quia sicut sunt diuersa subiecta ita videntur diuersa mortalia peccata.

De tristitia in prosperis que ē. ij. filia. si tristatus est de bono notabili proximi deliberate ppter inuidiam est mortale-[[Fo.ccxxxix.]v]le peccatū vt patus de maiori prelatio ne. doctor de maiori cursu scholaris de maiori ingenio. Cuius de maiori honore. mercator vel artifex de maiori creditu. spiritualis de maiori fama et hmōi. vide inuidia.

De letitia in aduersis pximi. Idē dic. vt. §. et vide ibidem.

De susuratione. vide susuratio.

Si quesitum seminare discordias reportando malum alteri de altero. ibidem.

De detractatiōe. vide detractatio per totum quomodo est mortale peccatum et quomodo tenetur per totum.

Si dixi malū de proximo false ibidem.

Si vero dixit sed qb⁹ nō debuit. ibidē.

Si augmentauit malum ibidem.

Si audiuit libēter detractiōes. ibidē. ¶ Circa iraz que est aliud capitale peccatū [sect. 19] catur. de quo habes Jra.

Si appetiuit vindictā de proximo ibi.

Si noluit loqui cum pximo nec reconciliari. vide diligere deum. §. ij.

De filiabus eius quarum prima est tu mor mētis. dic vt. §. in prima filia inuidie. §. xvij. et infra timor. et de implicatiōe in hmōi cogitationibus. de vindicta fienda f3 regulā supradictā. ibidē.

De secunda filia: sc3 indignatiōe. habes indignatio.

De. iiij. filia que est clamor. vide clamor.

De. iiij. filia q est cotumelia seu cōuitiū habes. Cōtumelia et Cōuitiū: aduerte hic q l3 quis nō dicat cōuitiū vel cōtumeliā vt ei auferat honorē. sed cā correctionis sed tamen dicit talia que de se notabiliter ledunt. puta mulieri q est putana et hmōi et audiētes scādalizant de tali cui dicitur q sic credūt esse non excusaretur a mortali peccato.

De. v. filia que est rixa. habes Rixa.

De maledictiōe que est. vj. filia habes. Maledictio.

De plasphemia dictum est. s. §. v.

De bello similiter. §. x.

De seditiōe q̄ ē. vj. filia habes seditio.

Si tenet partialitatē vel eā sequit̄ paratus qualitercunq̄ pro parte est in sta tu damnatiōis nec potest absolui: nisi disponat dimittere.

De murmuratione hēs murmuratio.

Si murmurauit cōtra deū deliberate tenens eum iniustum quia mortale.

Si cōtra prelatos ipsos temerarie iudi cando mortale est.

¶ Circa accidiā q̄ est vltimū capitale [sect. 20] peccatum. vide accidia.

Si dimisit necessaria pp accidiā. ibi. §. j.

Si penituit se bene fecisse. ibidem.

Si incurrit infirmitatem notabilē pro pter tediū est mortale qñ pōt se iuuare. vide accidia. §. j.

De filiab⁹ eius quaz prima est desperatio. vide desperatio.

De scō a q̄ est malitia q̄ est peccatuꝝ in spiritū sanctū qđ hz sex species. ¶ Prīa dicit̄ p̄sumptio đ mīa dei sine: meritis. ¶ Scōa desperatio qua despat de mīa dei. ¶ Tertia ipugnatio x̄itatis agnī te vt liberior possit peccare. ¶ Quarta inuidētia fraterne gratie. ex qua vellet oēs essent mali et null⁹ bon⁹ ne esset sibi cōfusio male viuere. ¶ Quinta obstinatio. ¶ Sexta ipnīa. vide pctm̄. §. iij. De. iij. filia q̄ est pusillauimitas. vide. Pusillanimitas.

Si desijt bona facere. ad q̄ tenebat ex pusillanimitate. vtp̄ta corrigere fratrē. vide correctio fraterna. §. j. et siīa.

Si vero dimisit non necessariam est veniale peccatum.

De. iiij. q̄ est ociositas dictū est. s. in. iij. precepto. et habes in titu. Ociositas.

De. v. filia que est pigritia seu torpor. vide torpor.

De. vj. q̄ est euagatio mētis in illicita. habes euagatio mentis.

De. vij. q̄ ē negligētia. vide negligētia.

Si fuit negligēs ī adiscēdo necessaria ad salutē: in confitendo in suscipiendo sacramēta. in operibus mīe exercēdis q̄ qñ sit mortale peccatū plz negligentia. §. j. aduerte hic q̄ si q̄s ex negligētia omittit implere vnū preceptū. puta de cōfitēdo semel in anno solū est vnū pctm̄ mortale. sed si deliberauit sepius nolle cōfiteri tot sunt peccata mortalia quot sunt deliberatiōes facte per iter-[Fo.ccxl.r]ualla temporis. Quod no.

¶ Circa opa mīe spiritualia que sunt [sect. 21] consule. castiga. dimitte. solare. fer ora.

Si noluit dare cōsiliū petēti in his que pertinet ad salutē vel in re. vnde notabile dānū pōt euenire proximo cum tñ posset mortale ēvel qñhabebat ex offō.

Si nō correxit q̄s debuit et tenebat habes correctio p̄latoꝝ et Correctio fr̄na.

Si dimifit rancoreꝝ contra proximum dictum est. s. §. xvij.

Si nō fuit cōsolatus tribulatos posset esse mortale in prelato qñ subditi ex tali omissione inducūtur in desperationē vel aliud malū. et ipse bono modo posset salua disciplina.

Si nō orauit pro omnibus posset esse graue in illis quiuiūt de eleemosinis magna negligentia.

¶ Circa opa mīe corporalia que sūt vi [sect. 22] sito. cibo. poto. redimo. tego. colligo. cō do. q̄ tūc cū p̄uaricant sunt mortale peccatū qñ ex eoꝝ omissione notabilr leditur pxim⁹. et hō pōt bono mō facere puta si p̄lat⁹ visitaret ifirmū quē visitare posset nō desp̄aret sz cōfiterē. Eget ciboet potuet hēs. vltra cōdecētiā tui stat⁹. Et est in captiuitate et redimere posses de supfluitat ib⁹ tuis. Est nud⁹ et tu cau dā ducis. Et sine domo et hēs ampla palatia. ex dictis. s. auaricia et eleemosina potes colligere quando homo tenetur de precepto.

¶ Circa q̄nq̄ sensus q̄ sūt vsus gustus [sect. 23] audit⁹. odorat⁹. et tact⁹. in quib⁹ sepius pōt esse mortale vt si voluit videre que sūt mortalis pctī in eo q̄ facit vel indu ctua ad mortale. ð quo hēs Curiositas Idē dic de auditu. Gustus aut et odoratus cōiter sunt venialia. Tactus q̄nq̄ mortale cū causa luxurie vel morose de lectionis. vt. §. cogitatio.

¶ Circa precepta ecclesie que gñaliter. [sect. 24] tangūt omnes dictū est. §. in. ij. filia in snis glorie. §. xiiij.

¶ Nūc de statib⁹ aliqua particularia [sect. 25] sunt ponēda in quib⁹ sunt interrogādi vltra ea q̄. §. posita sunt contra precepta et in peccatis capitalibus. et primo. ¶ Circa pueros doli capaces sūt interrogandi de iniectione manuum violenta in personā ecclesiasticā. ex qua possent esse excōicati. ð quo hēs. §. excōicatio. v. §. j. cū multis se postea de cōfessione et cōmunionē si fecerunt de pñā de obediētia de mēdatijs de inhonestate. auditiōe misse de furtis et similibus in quibus communiter illa etas solet peccare.

¶ Circa christianos in cōmuni. si suscepit [sect. 26] sacramēta necessitatis. et que sint. Vide sacramentū. §. vj.

Si portauit habitū infideliū vide Apostasia. §. vl.

Si nimīa familiaritatē habet cum iu [sect. 27] deis vel cū infidelib⁹. vide Jude⁹. §. j.

Si fecit cōtra cōscīam. vide cōscīa. §. j.

Si habuit ratū aliquod malū factum nomine suo vide cōsensus. §. iiij.

Si alicui cōsuluit aliquod peccatū vel malum vide consilium. §. j.

Si contempsit aliquā exhortationē superioris. vide contemptus. §. j.

Si q̄n tenebatur habuit contritionem de pctīs vide contritio §. iiij. et. v.

Si correxit quos sciuit velle delinquere vide correctio fraterna. §. j.

Si denunciauit prelatis peccata que sciuit vide denuncatio. §. j.

Si in dubijs tutiorem partem elegit. vide dubium. §. j. et. ij.

Si existens excommunicatus. vel interdictus et monitus a celebrantibus vt exiret ecclesiam noluit exire. vide excommunicatio. v. casu. xv.

Si famā suā neglexit. vide fama. §. j.

Si īcarcerat⁹ fugit. vide fugere. §. j. et. ij

Si vsus est habitu femineo. Vir existēs vel econtrario aut religionis. vide habitus. §. vij. et. viij.

Si fuit histrionus. vide histrio. §. j.

Si impressit in terra vel in lapide humi posito signū crucis. vide imagines §. iiij.

Si fecit aliquod enorme in ecclesia vide immunitas per totum.

Si sciuit necessaria ad salutem. vide scientia. §. ij.

[[Fo.ccxl.]v] Si fuit excommunicatus ab aliquo iudice. vide absolutio. ij. et excommunicatio prima per totum.

Si iniecit manus violentas in personam ecclesiasticam. vide excommunicatio. v. §. j. cum multis sequenti.

Si nominatim interdictos excommunicatos vel vsurarios sepeliret. vide excommunicatio. vij. casu. xxxvj.

Si contraxerunt matrimonium in casibus consanguinitatis vel affinitatis prohibitis vide excōicatio. vj. casu. xlj. ¶ Circa ambasiatores dominiorū vel [sect. 27] communitatum.

Si steterunt absentes sine causa vel pro factis suis in expensis dominorum vel communitatum vide absens. §. j.

¶ Circa tutores vel curatores aut ad [sect. 28] ministratores rerum alienarum.

Si infideliter se habuit in commissis fraudando vel dilapidando: aut non bene ministrando vide administratio. Rñ. j.

Si exegit vsuras pro pupillis: aut alio mō fecit pro eis cōtractus illicitos. vide restitutio. j. in litera vsurarius.

¶ Circa coniugatos. [sect. 29]

Si contraxit clandestine. vide clandestinum. vel in gradu phibito. vide ma trimonium. iij. per totum.

Si consū mauit ante benedictioneꝝ vi de debitum. §. j.

Si negauit debitum petenti vel reddi dit se impotentem. ibidem. §. vj.

Si cognouit causa satiāde libidīs ibidem. §. xxij.

Si cognouit habens intentionem ad alteram ibidem. §. xxj.

Si vsus est matrimonio extra vas vel modo indebito ibidem. §. xxv.

Si tempore menstrui. ibidem. §. xxij.

Si in diebus festiuis vel ī ecclesia ibi dem. §. xxvij. et. §. vltimo.

Si pregnationis tēpore ibidē. §. xxxij.

Si per tactus habuit polutionem extra vas. ibidem §. xxvj.

Si exegit vel reddidit debitum adultero vel adultere. ibidem. §. viij.

Si cōtraxit excōicatus vel in pctō mor tali existēs qꝫ peccauit mortaliter contrahēdo per verba de presenti. vide ma trimonium. ij. §. vlt.

Si non cōtraxit ea intentiōe q̄ debuit vide matrimonium. ij. §. vltimo.

¶ Circa vxores. Si fuit litigiosa in do [sect. 30] mo: et de reliqs. de quib⁹. §. xix.

Si habuit dotem de vsuris. vide restitutio primo sub litera vsurarius.

Si fuit inobediens viro vide obediencia et inobedientia. per totum.

Si pcurauit sterilitatē vel vsa est supstitiosis. vt haberet filios. vide matrimonium. ij. §. xxij. cum duobus. seq.

Si dedit bonaviri cōtra eius volūtātē. vide eleemosyna. §. vij. et vide furtuꝝ. §. xxxiiij. xxxv. et. xlvij.

Si habuit bonā curā de filiab⁹ maxime et si docuit eas vanitates et hmōi in q̄b⁹ sunt multa mortalia: non duxit ad missas predicationes: sed choreas pꝫ p supradicta quando est mortale.

Si vsa est ornatu inde bito. vide ornatus per totum.

Si violauit fidem viro vide adulteriū in principio.

¶ Circa viros si stetit nimis in remo [sect. 31] tis causa cupiditatis cōtra voluntateꝝ vxoris vide debitum. §. vj.

Si nō seruauit fidē vel hꝫ concubinaꝝ qꝫ nō est absoluēdus: nisi a se eiciat vide concubinaris. §. j.

¶ Circa p̄remfamilias. Si alimēta de [sect. 32] dit q̄bus tenebat. vide alimēta p totū

Si soluit decimas debitas. vide decima. §. j. et. ij.

Si fecit eleemosinas. vide eleemo. §. j.

Si ministravit necessaria familie tam corport qꝫ anime docēdo et huiusmodi vide familia. §. j. et. filius. §. xxj.

Si nō dotaui seu maritaui filias tēpore debito. vide dos. §. iiij.

Quomodo tenetur ex facto familie. habes domus. §. vltimo.

Si prouocauit familiam suam nimis ex asperādo et furiose et ceteris. vi. j. irar et. §. xix.

Si nō pcurauit vt cōfiterē semel ī āno [Fo.ccxljr] et cōmunicaret vī mortale peccatum: ¶ Circa filiosfamilias si furatus ē res [sect. 33] patris sui vt expēderet in superfluis vel ludis aut alijs

malis: q̄ ē mortale. Sec⁹ si accepisset pro faciendis sibi ve stimentis aut calciamentis. aut alijs necessarijs. q̄ sic liceret. ex q̄ p̄r nō pro uidit vt tenetur et de reliquijs. vt. s̄. §. vij.

¶ Circa doctores et magistros. [sect. 34]

¶ Si quesiiuit magisterium seu doctoratum propter honorem principaliter. vide honor. §. iiij. et vij.

Si fecit se promoueri ad doctoratū exi stēs ineptus et ignorans videtur mortale per. c. j. et. c. quāto de magistris.

Si legit principaliter propter honorē vide honor. §. vij.

Si legit sciētias prohibitas vel personis prohibitis vide. Magister. et q̄ sunt persone prohibite. vide excommunicatio. vij. casu. vj. et. vij.

Si ex pacto recept⁹ est in canonicum vt scholas regat vide magister. §. x.

Si exegit existens salariat⁹ a scholaribus aliqd vide ibidē. §. xj. et. xij. et. xij.

Si exegit aliquid pro licētia docēdi dā da. ibidem. §. xv.

Si admisit ignorantes ad doctoratuz mortaliter peccauit: q̄ ex tali facto dicit mendacium pern itiosuz

Si nō exegit iuramentū ad doctorādō q̄ non expendet plusquā debet in doctoratione. ibidem. §. vl.

Si exñā in mortali notorie docuit publice in theologia q̄ mortaliter peccauit f̄z Petrū. vide Predicare. §. vij.

Si seruauit iuramēta vniuersitatis vide iuramēta. vj. §. ij. et. iij.

Si iactauit se de doctrina alios vitupe rādō aliquādō et in pluribus potest eē mortale. vide. s̄. §. xiiij. et. xvij.

Si notabiliter fuit negligēs circa profectum scholarium videtur mortale. vide negligentia.

Si verberauit aliquē crudeliter vidē mortale q̄ solū leuis castigatio eis per missa ē. c. cū volūtate. de sn̄a excōicatio nis. et si erāt clerici esset excōicatus vide excōicatio. v. casu. j. §. x. et. xj.

Si iniusto modo puta detrahendo vel sectas subtraxit scholares alterius do. ctoris quia vltra mortale tenetur ad restitutionem si iam intrauerant f̄m: Jo. de ligna. secus si nōdū intrauerāt.

Si īped iuit pp odiū v̄l ptialitatē doctorandum. vel in collegio recipiēduz idoneum: quia vltra mortale tenetur ad restitutionem damni.

¶ Circa scholares si seruauit iuramēta [sect. 35] vniuersitatis við iuramētū. vj. §. ij. et. iij.

Si fecit sectas pro rectore fiendo multa mortalia ibi adueniunt.

Si elegit rectorē insufficientē v̄r mortale f̄m aliquos sed hoc nō determino in vniuersitatibus scholarium.

Si studet in phibitis scientijs. vide magister et. s̄. excō. vij. casu. vj. et. vij.

Si sepe contēdit contra veritatē ne suc cūbere videat vide. s̄. §. xiiij. ī. vij. filia.

Si studet pp malū finē q̄ tale pctm̄ q̄lis finis. v̄l pp honorē vide honor. §. vij.

Si studuit curiosa dimittēdo necessaria ad salutem est mortale pctm̄. vide curiositas.

Si tractauit cū alq̄ ciue bononiensi de cōductione hospitij alterius scholaris vide excōicatio. vj. casu. iij.

Circa medicos. si existēsignorās mes detur. vide medicus in prin. et. §. j.

[sect. 36] Si in medēdo nō fuit secutus traditio nes medicine. sed voluit facere experimēta ex capite suo in periculū notabi le proximi ibidem.

Si prolongauit infirmitatem ibidem.

Si cōsuluuit aliquid contra salutē anime pro sanitate corporis. ibidē. §. vij.

Si non admonuit infirmū efficaciter vt cōfiteretur in principio infirmitatis ibidem. §. viij.
Si pregnantī aliquid dedit vt filius moreretur peccauit mortaliter q̄ non sunt faciēda mala.
vt bona eueniant.
Si dedit medicinā de qua dubitabat an noceret. ibidem. §. ij.
Si nō annunciauit mortem infirmo. ibidem. §. xij.
Si nō debito modo visitauit infirmos [[Fo.ccxlj]v] posset aliquando esse mortale.
Si pauperibus noluit mederi gratis. ibidem. §. v.
Si habuit partē cum aromatorio et ppter hoc grauat infirmos emere ab eo cuz eorum dāno q̄
sic teneretur eis ad restitutionē ex quo ei so luerunt se cus si ex hoc nullū habent damnum.
¶ Circa aromatorios. si in cōponēdis [sect. 37] medicinis nō posuit q̄medicus ordinauit sed
vnū pro alio vel corrupta et que virtutē nō habebant ex vetustate p bonis et hmōi ex quibus
sequit̄ vel prolōgatio ifirmitatis v̄t aliud malū pximo infirmo q̄ vltra mortale tenetur ei ad
restitutionem.
Si vēdidit venena vel q̄ faciūt aborsū et hmōi illis de quibus sciebat nō debere vti ad bonum
vide ars. §. ij.
Si sophisticauit aromata ponēs ī speciebus vnū pro alio v̄t in sirupis aut in cādelis et hmōi
vide emptio. §. viij.
Si vēdit diminuto pondere aut falso et hmōi vide falsarius. §. ij.
¶ Circa mercatores si portauit prohi [sect. 38] bita infidelibus vide. excommunicatio. v. casu.
xxj.
Si negociatur propter malum finem vide negocium. §. ij.
Si in loco sacro tenuit mercatuꝝ vide immunitas. §. j. et negocium. §. ij.
Si cariusvēdidit q̄ emit ī eodeꝝ loco. vide emp §. x. et. j. negociū. §. iij.
Si vendēs p alijs aliqua vēdit. p. xij. et solū. x. dat dñis rerū ibidē. §. vl.
Si vēdiditvnum pro alio vel corrupta pro bonis vide idem. §. viij.
Si vsus est falsis mēsuris et huiusmodi vide falsarius. §. xj.
Si vēdiditrē pl⁹ iusto p̄cio aut ppter t̄ps solutionis et hmōi vide emp. §. vij.
Si fecit cābia vide vsurar. j. §. ij. cū seq.
Si aliquos cōtractus vsurarios. vide vsura. j. per totum.
Si cōposuit cū alijs vt vēdant vno p̄cio in dānū reipublice q̄vltra mortale tenet̄ dānificatis
vide negociū. §. ij.
Si expēdit falsas monetas scienter est mortale et tenetur ad restitutionē licet ipse etiā fuerit
deceptus ab alio.
Si bonas monetas radit. vide falsari⁹ §. iiij. cum sequentibus.
Si emitres raptas vel furatas. vide restitutio in litera emens.
Si ī fidei se habuit ī societate quaz h̄z cū aliquo vide societas. j. et. ij. per totū.
Si vēdit ī festis v̄t cū mēdatijs piurijs et alijs illicitis vide negociū. §. ij.
[sect. 39] ¶ Circa prosonetas. si mediator fuit cō tractuū vsurarioꝝ vide restitutio. j. in litera
vsurarius.
Si male cōsuluī scienter in aliquo cōtractu q̄vltra mortale tenetur de dāno dato vide dolus
§. ix.
Si decepti ī p̄cio dās intelligerevni q̄ vult tantū et alteri q̄ nō pōt habere nisi tm̄vide emptio.
§. fvl.
¶ Circa artifices siecit artem cuius [sect. 40] opus est ad malum vt taxillos et hmōi. vide
ars. §. ij.

Si accepit insignia alteri⁹ mgrīvið si. de fraude in arte in mensuris et hmōi. [sect. 71] ¶ Circa lanifices si vēdit pānum vni⁹ lane p alia vl tincture vide ēp. §. viij.
 Si soluit laboratorib⁹ de pāno aut vē dēdo vltra iustū preciū et emendo pro viliori vide vsura. j. §. lvij.
 Si filatoribus dedit. xiiij. vncias pro li bra tenetur ad restitutionem nisi sic a principi. conuenisset.
 Si pannū nimis traxit vide ēp. §. viij.
 Si non soluit laboratoribus vide solu. §. xxv.
 [sect. 42] ¶ Circa tabernarios. si vēdidit. vinuz limphatū p puro. vide emp. §. viij.
 Si miscuit in vino nociua ibidem.
 Si tenuit meretrices vel lusores omnia peccata ei imputabuntur.
 Si sciēter administravit ad ebrietatez alterius vide ebrietas. §. j.
 Si ex culpa sua perdidit sibi tradita ī custodia vide custos in principi. et nauta in principio.
 [sect. 43] ¶ Circa macellarios. si vendidit carnē co rruptā p sana de pecude pro castrato et hmōi vide emptio. §. viij.
 ¶ Circa pistores si fecit panem nimis ponderosuz vel immiscuit aliā farinā [Fo.ccxlj.r] et huiusmodi vide emptio. §. viij.
 ¶ Circa sutores. si fecit vestes impudi [sect. 45] cas q nō possunt deferri sine pctō mortali. vide arg. §. ij. et hoc quādo sit. vide ornatus per totum.
 Si male incidit ex culpa sua. vide culpa. §. v. et. vj.
 Si furatur de pāno serico et hmōi. vide furtum per totum.
 ¶ Circa aurifices. si vēdidit auz alchi [sect. 46] micum pro vero. vide emptio. §. viij.
 Si cudit monetā sine licētia principis. vide falsarius. §. iiij. cum seq.
 Si radit eam vel facit aquā vñ aliquid imminueret ibidem.
 Si emit lapidē p̄ciosum p vili ab illo q ignorabat. vide emptio. §. vij.
 ¶ Circa alchimicos. si laboravit ī dicta [sect. 47] arte. vide alchimia.
 ¶ Circa datiaros. si exegit datia iūsta. [sect. 48] vide pedagium. §. j. cum sequen.
 Si exegit a personis ecclasticis ibidē. §. iiij.
 Si īputavit fraudē datij vbi nō erat vl tra mortale teneñ ad restōnē toti⁹ dāni.
 Si fraudavit socios vltra mortale tene tur ad restitutionem.
 ¶ Circa musicoset histriōes si pulsavit [sect. 49] his q ex libidine choriābant vel illici te. vide chorea.
 Si gestus īpudicos puocātes ad peccatum mortale fecit. vide histrio.
 ¶ Circa laboratores et rusticos. si nō la [sect. 50] boravit fideliter in notabili excessu esset mortale peccatum.
 Si permissit bestias nocere in agris et hmōi teneñ ad restōnē si fuit in culpa.
 Si fraudavit dñm in parte sibi danda tenetur ad restōnē nisi dñs in alio gra uasset eum vide furtum. §. xl.
 Si non seminavit possessionies vel co luit quas tenebat sicut debuit. vide culpa. §. v. et. vj.
 ¶ Circa venatores. si in dieb⁹ festis p [sect. 51] dita missa vel p totā diē se occupavit. vide ferie. §. ix.
 Si deditdānū in agris q tenetur siest notabile ad restitutionem.
 ¶ Circa locatores. si sciēnt locavit equū [sect. 52] periculosum aut vas vitiosum. vide locatio. §. xxij.
 Si cōductor fuit in culpa pditionis rei locate ibidem. xxiiij. §.

Si petijt mercedem quā nō debuit vel soluit minus q̄ debuit. ibidem. §. xxij. et. §. xv.

¶ Circa laborātes in filādo lanā vel [sect. 53] tingēdo setā et hmōi q̄ tenent prīo si fu ran̄ sc̄do si male laborāt vel destruūt. de quo vide locatio. §. xxij.

¶ Circa reuēditores rez. si finxerunt q̄ [sect. 54] nō poterāt vēdi nisi pro tāto et tamēvel erāt qui emerunt vt p̄ plus vel ipsi pro modico emerunt vt pro pluris vēderēt tenentur ad restitutionem quia p̄ frau dem acquisierunt. Jtem si vendiderūt pro plus q̄ tribuant domino. vide em ptio. §. xxvij.

¶ Circa iudices. si habuit iurisdictio [sect. 55] nem ab aliquo non vero dñō. vide dñs in principio. Si dedit iniquā snīam scienter vel per ignorātiā aut negligētiā. vide iudex. §. xxj. cum sequen.

Si existens ignorans non eligit bonū assessorem. ibidem. §. xxij.

Si elegit assessore ī fraudē cum nō indigeret. vide iudex. §. xvj.

Si accepit pecuniā vt iudicaret vel nō iudicaret aut vt inique contra iustitiā. vide iudex. §. viij. cū multis sequētib⁹. et suspensio j §. xx.

Si nō seruauit ordinē iuris vř mortale nisi aliqua cā vrgens ad hoc īpelleret.

Si reo dedit dilatiōes indebitas. q̄ vltra mortale teneť parti lese ad restōnē.

Si reo fecit interrogatiōes ad quas nō tenebatur respōdere. vide confessio. de licti per totum.

Si posuit ad torturaz sine legitimis in ditijs. vide tortura. §. j.

Si alle gatiōes friuolas admisit: q̄ vltra mortale teneť leso ad restitutionez.

Si appellationē legitimā non admisit vel friuolā admisit q̄ vltra mortale teneť pti lese. fm q̄ dico appellatio. §. xv.

Si pauperibus nōprouidit de aduoca to. vide aduocatus. §. x.

[[Fo.ccxlij.]v] Si penaz relaxauit vel auxit sc̄do. vide penam. §. xvij.

Si arestauit aliquem vel bona eius de scripsit vel officiales misit. vt sic pecuniā extorqueret cōtra iustitiā vel aliqd aliud īuenit ex quo pecunias haberet quia tenetur ad restitutionem.

Si in snīa apposuit clām obscurā vt il le 3 quē dabať se posset defendere contra iustitiā. q̄ vltra mortale tenetur ad restitutionem de damno dato parti.

Si partem nō cōdemnauit in expensis cum deberet et peterent q̄ vltra mortale tenetur ad restitutionem parti.

Si vt extorqueret pecunias mō suo fecit q̄ id qđ iure ordinario debebat expedire faceret iure delegato.

Si purgauit puinciaz malis hoībus. vide iudex. §. vij.

Si iudicauit fm allegata cōtra vřitatē quaz sciebat vide iudicare. §. vij.

Si sententiā alicuius cēsūre ecclesiasti ce ptulit sine monitione et scriptis. vide suspensio. j. §. xvj.

Si iudicare presumpsit non sibi subdi tos nec rōne rei vel delicti. vide iudica re. §. xvij.

Si p̄traxit snīaz ī lōgū vt pecunias ex torq̄ret. mortaliter peccauit et teneť ad restitutionē nō solum pecunie acceptē aperte q̄ iustitiā habebat sed et ad oē datum quod habuit ex tali dilatione.

Si interposuit autoritatē in aliquo cō tractu mulieris vel minoris in eorū dā nū p̄pter pecuniā vel amicitiam. q̄ vl tra mortale teneť ad restitutionē leso. ¶ Circa officiales dominorum et cōmu [sect. 56] nitatum.

Si cōminatus est alicui nisi ei daret et c. vide concussio.

Si exegit iniusta grauamina de mādā to sui superioris: q̄ vltra mortale teneť ad restōnē totius exacti: si ille non vult restituere in cuius vtilitatē est exactū.

Si executus est iniquā snīam. vide iudicare. §. vij.
 Si nō obuiauit malis q̄tū potuit bono modo vide consentire. §. ij.
 Si fuit p̄ditor terre vel castri. habes. §. Aua ritia. §. xv. in prima filia.
 Si fuit officialis tyranni aut iniusti do mini. vide domus in prin.
 Si nō accusauit quos tenebatur ex offi cio q̄ si ex iuramēto tenebat̄ erit mortale peccatum: alias non semper.
 Si emit officia vel sup ipsa mutuauit. vide officium.
 Si habens soluere de pecunia domini vel cōitatis alijs extorsit tātū pro duca to existēs ipse salariatus quia restituere teneiur.
 Si quos iūenit de nocte dimisit p̄pter pecuniā ō statuta q̄ videtur mortale.
 Si seruauit statuta que iurauit in prin cipio officij.
 ¶ Circa cōsiliarios dominorum vel cō [sect. 57] municatum.
 Si existēs in cōsilio cōsensit alicui malo. vide consensus. §. ij. et consilium. §. j.
 Si dedit fraudulentum cōsiliū ibidē.
 Si p̄posuit aliqua in cōsilio in damnū aliquoꝝ q̄ vltra mortale tenetur adre stitutionem damni totius quando sine eo non fuisset.
 Si cōsensit ad aliqua statuta fiēda que erant iniusta aut cōtra libertatē ecclesie. vide ibidē et excōicatio. vij. casu. xij. et casu. xiiij.
 Si rescōitatis p̄misit dilapidari vel ex inutilib⁹ cōmissionibus aut qualitercunq̄. vide administratio.
 ¶ Circa arbitros vel arbitratores.
 [sect. 58] Si iniq̄ dedit snīam sciēti: vel ex igno rātia. vide iudex. §. xxj. cū sequētibus.
 Si p̄misit expirare cōpromissum. vide arbiter. §. j.
 Si p̄ spuali dedit tpale in recōpēsatione. vide ibidē. §. vij.
 Si pro pace abstulit ab vno et dedit alte ri. vide ibidem. §. vj.
 ¶ Circa accusatores. si accusauit ali [sect. 59] quē mala intētiōe. vide accusatio. §. vj.
 Si accusauit aliquem calumniofe. vide ibidem. §. viij.
 Si iurauit nō accusare ibidē. §. vj.
 Si accepit p̄ciū vt nō accusaret ibideꝝ.
 Si accusatus respōdit calumniofe ibidem §. xij.
 [Fo.ccxljij.r] Si accusatus tacuit veritatem. ibidem. .§. xxij.
 ¶ Circa aduocatos. Si inhibitus a iu [sect. 60] re aduocare aduocauit. vide aduocat⁹. .§. j. cum multis sequentibus.
 Si defendit iniustā cām. ibidē §. xij.
 Si amisit causam iustā per suā ignorātiā vel negligentiam. ibidē. §. xij.
 Si immoderatum salarium extorsit. ibi dem. §. xiiij.
 Si non aduocauit pro pauperib⁹. ibidem. §. x.
 Si fecit pactum cum cliētulo de quota litis. ibidem. §. xiiij.
 Si reuelauit aduersario secreta clientu li. vide falsarius. §. ij.
 Si causam vsuariā defendit quia vltra mortale tenetur ad restitutionem.
 Si frustratorias dilationes quesiiuit q̄ tenetur ad restitutionem parti lese.
 Si falsas leges vel inst̄ra p̄duxit vel īstruxit clientulū de falsitate dicēda.
 Si qualitercunq̄ fuit cā alicuius dāni in hmōi aduocatione: q̄ vltra mortale tenetur de damno parti lese.

Si solummodo attēdit ad ordinē iudiciarium et non ad merita cause sicut ho die cōmuniter faciunt aduocati. et tamē nō excusanī a mortali. et ab obligatiōe restitutionis damni si defendunt cām iniustā quo ad merita quātūcunq̃ quo ad modum procedendi sit inordinata: quia ordo non est inuentus nisi ppter deceptiones euitandas.

¶ Circa pcuratorios. Si defendit cau [sect. 61] sam iniustā mortale est. et tenetur ad restitutionem leso.

Si infideliter vel negligēter se habuit. vide locatio. §. xxij.

Si in positionibus ponēdis vel respōdēdis periurauit vel fuit causa periurij: mortaliter peccauit.

¶ Circa notarios. si ex ignorātia dicta [sect. 62] uit male instrā vel testamēta ppter qđ proximi dānificati sunt. vide culpa. §. v. et. vj. et. j. tabellio. §. vj.

Si instrā q̃ recepit nō posuit in protho collis suis: ex magna negligētia vī mor tale pctm̃ in instrīs ex quib⁹ ex earum perditione pximi possent notabilr ledi.

Si malitiose occultauit vel destruxit in strumēta. vide falsarius. §. iij.

Si falsauit instrumenta addendo aliquid qđ non fuit expressuz vel alio mō. vide falsarius. in principio.

Si nō bñ iformauit in renūciatione ali cuius iuris ponēda in instrumēto par tē q̃ erat ignara qz tenetur ei de dāno eo qz est causa deceptionis proximi.

Si fecit instrumenta in fraudē vsurarū. vide restitutio. i. in litera vsurarius.

Si petijt indebitū salariū ienetur restī tuere. facit q̃ dico emptio. §. vij.

Si notarius epī petit ab ordinandis salariū non fm instrumentū sed fm q̃li tatē ordinis quia est simoniacus quātūcunq̃ non sit salariatus. vide simonia. iij. §. xxij.

Si recepit instrumenta pro testamento renūciatione donatione vel alia obligatione illius qui non erat sane mentis: qz vltra mortale tenetur ad restitutionem leso.

Si scripsit dictauit: vel redegit in publi ca forma statuta cōtra ecclesiasticam libertatem vel in fauorem vsurarum. vide excōicatio. vij. casu. xij. et casu. xliij.

Si rogatus p pauperibus noluit gratis facere qz tenetur fm q̃ dico de aduocato. aduocatus. §. x.

¶ Circa litigātes. si calumniose accusa [sect. 63] uit aliquem. vide accusatio. §. viij.

Si mala intentione. ibidem. §. iij.

Si accusat⁹ dedit pecuniā accusatori vt desisteret. ibidem. §. xj.

Si calūniose se defendit. ibiddē. §. xij.

Si non respōdit veritatē interrogatus quādo tenebatur. vide cōfessio delicti. in principio.

Si litigauit sciens iniustā causam habere. vide litigiosa. §. ij.

Si hñs iustā cām litigauit nō p media iusta sz indebita vt puta cū mendacijs periurijs et hmōi mortāl̃r peccauit fm Tho. ij. ij. q. lxix. nō tamē teneñ ad restitutionem si aliquid obtinuit p iniustā snīam. vide snīa. §. vij.

Si appellauit causa afferende more. vi-[[Fo.ccxliij.]v]de appellatio. §. xv.

Si ratione studij vel artis fraudulēter cōuenit aduersarium corā aliquo iudice. vide argumentatio. §. iij.

Si hñs ɔseruatorez pcurauit vt intromitteret se de notorijs. vide conseruator. §. j.

¶ Circa testes. si requisit⁹ ī iudicio no [sect. 64] luit dicere veritatē. vide testis. §. xxvj.

Si fasum testimoniū dixit. ibiddē. §. xxx.

Si dubium pro certo pposuit. vide per iurium. §. iij.

Si pecuniam accepit pro testimonio ferendo. vide testis. §. xxvij.

¶ Circa tntores vel curatores. si bñ ad [sect. 65] ministrauit in vtilitatibus pupiloꝝ. vi de administratio per totum.

Si cōsumauit bōa ipōz vñ sibi appropā uit q̄ teneñ ad restitutionē vñ p̄z ibidē. ¶ Circa executiōes
testamentoꝝ vt vl [sect. 66] timarum voluntatum. Si alienauit relictum. vide dos. §. xxvj
Si soluit debita defuncti. vide heres. v. et. vj.
Si legata impleuit vel nimis distulit. vide executio. §. xxij. et. xxiiij.
¶ Circa curiales. Si fuit adulator vt [sect. 67] obtineret beneficia et hmōi. vide adula tio
per totum.
Si p̄posuit dñis aliq̄. vñ possent extorq̄re pecunias indebite. vide cōsiliū. §. j.
Si bona cōfiscata inique sibi fecit dona ri quia tenetur restituere
Si fuit leno pro dño mortalia multa in hoc sepe committūtur.
Si totum tempus expendit in occiosita te. vide preceptum. §. v.
Si reportauit mala de alio vt eum poneret ī inimicitia dñi. vide susurratio.
Si delectatus fuit dicere mala de alijs vel audire. vide detractio.
¶ Circa principes et dños seculares. [sect. 68]
Si habet dominiuz ex iusto titulo. vide dominus. in principio.
Si neglexit facere iustitiam petētibus quia vltra mortale tenetur eis ad restitutionem damni
qđ passi fuerūt ex hoc. facit q̄ habes iudex. §. xxj.
Si fecit iustitiā alicui multo magis tenetur. ibidem.
Si quesiiuit ponere diuisionē in populis vt posset regnare quia mortale est. vide susurratio.
Si imposuit collectas indebitas subdi tis suis. vide talia. in prin. et. §. j.
Si exigi fecit pedagia iniusta. vide pedagium per totum.
Si fuit ambitiosus ad maius dñium p̄pterea pcurauit bella vel aliud iniustum q̄ vltra mortale
tenetur de omni dāno. vide ambitio. §. j.
Si fecit cōfederationē cū aliq̄ de defēdē do se iuste vel iniuste mortālꝝ peccauit.
Si habuit bellū iniustū et qñ sit iniustū habes bellū. §. iiij. et quō teneñ. ibidem. j. §. v.
et. x. xj.
Si posuit officiales malos. vide dominus. §. iiij. et administratio. §. ij.
mi vendidit officia. vide officium.
Si ea que erāt cōitatis sibi oppropriauit teneñ restituere. vide talia. §. ij. et. x.
mi incarcerari fecit aliquē indebite. vi de carcer. §. ij. et. iij.
mi banniuit aliquē indebite. vide ban num. §. j.
Ai non permisit testari aliquos. vide ta lia. §. x.
Si coegit nubere filiā alicu⁹ alteri vt ei succedat pōt eē mortale fm q̄litate rei.
Si fecit fieri torneamēta vñ hastiludia. vñ spectacula inhonesta. vide lud⁹. §. vj.
Si iustitiā vēdidit. viđ iudex. §. xix. et. xx
Si fecit statuta vel leges iniquas. vide lex. §. xxij. et excōicatio. vij. casu. xij. et casu xliij.
Si vasallos indebite grauauit vel spoliauit. vide talia per totum.
Si ipse vasallus existēs fuit infidelis domino suo. vide feudum. §. xvj.
Si tolerauit vsurarios propter lucrum suum. vide vsura. ij. §. xiiij.
Si non purgauit prouinciam malis ho minibus. vide iudex. §. vij.
Si p̄pter auaritiā cōmutauit penā cor poralē in pecuniā. q̄ vltra mortale tenetur lesis si p̄pter
hoc aliqua scelera facilius perpetrantur.
Si nō teuit vias securas. viđ rapia. §. j.
[Fo.ccxluiij.r] Si pupillos et miserabiles psonas non voluit audire nō dādo publicas aliqñ
audientias q̄ vltra mortale teneñ de damno qđ eis inferñ. vide culpa. §. v.

Si angariauit rusticos ī laborib⁹: et maxime in festis. vide Talia p totūet ferie. mi tenuit nimias pompas aut expēsas vide ornatus.

Si nimis occupauit se ī ludis et venationibus. vide ludus et venatio per totū.

Si redit dānum in agris propter venationes. vide venatio. §. ij.

Si non correxit familiā sꝫ parū curauit cos opescere a pctīs. vide correctio. j. et ij. per totū. et quō ten ē. vide dñs. §. j.

Si fuit excōicatus vel a iudice vel propter aliqđ infrascriptorū.

Si inici fecit man⁹ violentas ī psonas ecclesiasticas. vide excōmunica. v. casu j. per totū.

Si fecit incendi vel frangi ecclesiasvł loca religiosa. ibidē casu. v. et. vj.

Si fuit insecutor alicui⁹ cardinalis vł de familia pape aut cardialisvł alicui⁹ epi. vide excōmūicatio. v. casu. ix. et casu xiiij.

Si fecit fieri aliquā iūriā illis q̄ tuleūt aliquas snās excōicationis vel interdicti vel q̄ fuerūt causa vt ponerent vł ob seruarent. vide ibide casu. x.

Si fuit fautor hereticoꝝ eoꝝ vel impediuit officiū inquisitoris. vide heretic⁹ per totū. et excōicatio. v. casu. xvij. et excō municatio. vij. casu. xxvij. et xxxi.

Si coegit celebrare tēpore interdicti. vi de excōmunicatio. v. casu. xv.

Si fuit receptator pyratarumvel cū eis participauit. vide ibidē casu. xvij.

Si imposuit noua pedagogiavel exegit p̄ hibita ibidē casu. xix.

Si permissit deferri prohibita infidelibus ibidē casu. xxj.

Si impediuit victualia ne ad curiā por̄ Srentur. ibidē casu. xij.

Si volentes ire romā vł redeūtes cepit pcussit et hmōi ibiđ casu. xxij. et. xxiiij. et xxv.

Si īpediuit ne obediretur litteris apo stolicis. ibidē casu. xxvj.

Si vsurpauit iuridictionem ecclsiasticam ibidē casu. xxvij. excommunicatio vij. casu. v.

Si romipetas detinuit vel spoliauit ibi dem casu. xxix.

Si inuasit terras ecclesie ibiđ. casu. xxx.

Si substraxit ab obediētia romani pō tificis. ibidē casu. xxvij.

Si corpus alicui⁹ defūcti fecit incidivt alibi sepeliretur ibidem casu. xxxij.

Si tertio admonit⁹ ab epiis noluit eis facere iustitiā excōicatio. vij. casu. j.

Si exigi vel exigit fecit pedagogia a per sonis ecclsiasticis vł alia onera ibidem casu. v.

Si christianos naufragiū patiētes spoliauit bonis ibidē casu. x.

Si grauauit psonas ecclsiasticasvł eoꝝ consanguineos q̄ noluerūt eligerequē volebat ibidē. casu. xiiij.

Si regalia vł custodiā et hmōi sibi vsurpauit in ecclijs vacātib⁹ ibidē casu. xv.

Si extorsit absolutionē ab aliqua cēsura p̄ metū ibidē casu. xvij.

Si compulit prelatos ecclesiasticos ad submitendum ei bona ecclesiarum ibidem casu. xxxj.

Si interdixit suis subditis ne coquant molāt et hmōi psonis ecclesiasticis. ibi dem casu. xxvj.

Si procurauit aliquem occidi facere p̄ assassinos ibidē casu. xxj.

Si concessit represalias cōtra ecclesiasticas personas ibidē casu. xxxiiij.

Si impediuit visitationes monaiū ibi dem casu. xxxix.

Si immunitatem ecclesiasticā violauit capiendo homines in ecclesia. vide immunitas per totum.

Si pñtauit indignos exñs patron⁹ alicuius ecclie. vide iuspatronat⁹. §. xvij.

Si fecit promoueri indignos et si pro pe cunia quia vltra mortale est simoniac⁹. vide simonia. ij. §. j.

Si voluit q primo beneficia ab ipso pe tantur q̄ a papa mortale est nisi aliqua rationabili cā faceret puta ne indignis darentur et huiusmodi.

Si fidē fuauit pmissā viđ pactū. §. iiij.

[[Fo.ccxliij.]v] Si soluit seruitoribus suis et creditoribus. vide solutio. §. xxv.

¶ Circa ecclesiasticas personas et pmo circa clericos in communi.

Si est irregularis et qñ vel quō incurrit̄ habes irregularitas primo per totum.

Si est suspensus et ī q̄bus casibus icurrat eā vide suspensio pmo per totū.

Si recepit ordines simoniace vl a simo niaco vide simonia. vj. §. ix.

Si recepit ordines in peccato mortali. vide ordo. ij.

Si execut⁹ est ea q̄ sunt ordines ī pecca to mortali viđ cleric⁹. viij. et eucharistia ij. §. v. et eucharistia. iiij. §. xv. et. xxiiij.

Si existens excommunicatus vel inter dictus aut sup̄sus ministravit vide ir regularitas primo.

Si nō portauit tōsurā vel hītū viđ apo stata. §. j. et. ij. et cleric⁹. iiij. §. j. ij. et. iiij.

Sī immiscuit se negotijs secularib⁹ viđ clericus. ix. §. iiij. cum sequen.

Si exercuit īhonestā clericatui vide cle ricus. x. per totum.

Si est debite literatus vide clericus. ij. per totū et ep̄s. §. xxvj.

Si fuit ordinatus ante etatē debitā. vi de etas per totum.

Si dimisit horas canonicas dicere. viđ hora. §. iiij. cū. viij. §. sequentib⁹.

Si dicendo voluntarie se occupauit in aliquo alio ibidē. §. xxvj.

Si nō bñdixit mēsaz nec ḡrasreddidit post cibū. vide clericus. xij.

Si exercuit officiū ordinis siue debitis paramētis vel mō vide missa. §. xxxv.

Si celebrauit ī ecclesia poluta vide con secratio ecclesie. §. vij.

Si celebrauit tempore īterdicti. vide in terdictum. vij. p totū.

Si celebrauit ad faciendū maleficia vi de missa. §. liij.

Si celebrauit non ieiunus. ibidē. §. iiij. cum duob⁹ sequentib⁹.

Si in alteri execratovide altare. §. ij.

Si plusq̄ semel in die vide Missa. §. iiij.

Si cū hostia vel vino corruptis vide eucharistia. j §. j. cū. seq.

Si cū euagatiōe mētis. viđ missa. §. xij.

Si nimis raro celebrauit ibidē. §. xxxiiij.

Si ante diē viđ eucharistia. iiij. §. xxxvj. et missa. §. xl.

Si existens in aliquo notario delictovi de clericus. viij. §. iiij.

Si habita polutiōe celebrauit eadē die vide eucharistia.

Si promisit alicui dicere missas et non dixit vide missa. §. v. cū sequē.

Si existens bigamus portat tonsuram vide bigamia. §. xij

Si nimiā hz ouersationē cū mulierib⁹. viđ Clericus. v. §. ij. et alijs sequē.

Si pticipauit cū excōicatis ī diuīs viđ excōicatio. v. casu. iiij. et excōmunicatio. viij. §. iiij.

Si fuit falsarius literatū apostolicarū vide excōicatio. v. casu. iiij.

Si sepeliuit īterdictos excōmunicatos vel vsurarios viđ excommunicatio. vij. casu. xxviij. et. xxxvj.

Si vsurarijs māi festis alie nigenis do mos concessit ad fenus exercenduz ibi dem casu. xxiiij.

¶ Circa beneficiatos vltra predicta in terrogeť de in frascriptis.

Si obtinuit bñfictū per simoniā vel p p̄ces carnales aut aliđ turpe viđ adula tio. §. ij. simonia. iiij. et. v. vj. p totū.

Si ē īdign⁹ ppter literaz īgnorantiaz vī aliō canonicū īpedimētū: puta q̄ in famis irregularis corpe viciat⁹ ethmōi q̄ sic teneť resignare ī manib⁹ valētis accipe re signationē. de quo vide beneficium §. xliij. et nisi fuerit cū eo dispēsatum vel in casu. vide corpore viciatus. §. iiij.

Si obtinuit bñ ficiū nō ītendēs clerica ri vide cleric⁹. vij. §. v. et. vj.

Si permutauit beneficia vide pmutatio §. iiij.

Si renunciauit beneficio simoniace vide renunciatio §. ix. et. x. §.

Si facit residentiam bñficio suo vide clericus. vij. in multis.

Si habet plura beneficia quoz vnū fuf ficeret vide beneficiū. §. xxxiiij.

Si fecit quatuor partes de fructib⁹ be-[Fo.ccxlv.r]neficijs vide clericus. iiij. §. j.

Si habes patrimoniū seruauit vtviue ret de ecclesia ibidē. §. ij.

Si expedit fructus beneficij in sus in honestos ibidem. §. iiij.

Si male tractauit ecclesiam et eius edificia vide cleri cus. iiij. §. j.

Si vasa et paramenta ad diuinū cultuz tenet īmunda. vite vasa sacra.

Si alienauit bona ecclāstica q̄ fūādo seruari poterāt sine legitima cā et cū de bita solēnitate. vide alienatio. per totū.

Si locauit sub ānuo cēsuvices suas alteri. vide simonia. et. §. xxv. cū. ij. sequen.

Si induxit advouēdūvel iurādū de eligenda sepultura ī sua ecclesia. við excō municatio. v. casu. xiiij.

Si leges vel phisicam audiuit. vide ex cōmunicatio. vij. casu. vij.

Si habentes eligere nō eligerūt melio rem. vide electio. §. xxj.

Si appetunt ep̄atum aut prelationē su Speriorē. vide ep̄s. §. ij.

Si male administrauit bōa ecclesiasti ca. vide administratio.

¶ Circa prelatos habentes iurisdictio nem maxime ep̄os vltra p̄dicta.

Si electus se fecit cōfirmari. vide confirmatio prelatorū per totū.

Si nō correxit publicos criminosos vi de correctio. j. §. iiij. et ep̄s ī pr̄c. et. §. x.

Si posuit īdignos ī offō vel bñficio vide ep̄s §. xvij. et admīstratio. §. ij.

Si fuit nimis pomposus ī ornatu ethuiusmodi. vide ornatus. p totū.

Si indebite dispensauit ī votis. habes votū. iiij. per totū.

Si alijs. vide dispensatio in prin. cum multis. §.

Si aliquid exigit p licētia ministrādi vel docēdi. við magister. §. xv.

Si cōtulit ordines īdebitē quib⁹ nō de bebat vel quādo vel nō mō quo debebat vide ordo. j. ij. iiij. v. vj. et. vij.

Si non examinauit ordinandos sed ordinauit indignos vide ordo. iiij. §. xxiiij.

Si sacramētū cōfirmationis nō tenuit notabilis negligentia videť mortalevi de cōfirmatiōe sacramentū. §. j.

Si crisma et oleū sctm̄ nō cōsecrauit ī cene dñi oīni anno. vide oleū. p totū.

Si nō fecit consecrationes ecclesiaruz altariū et vestimētorū quib⁹ debuit est graue peccatū.

Si non habuit testes sinodales. de qui bus vide ep̄s. §. x.

Si nō visitauit singulis annis diocesiz ibidem. §. xij.

Si nō p̄putauit in ecclesijs cathedrali bus et cōuētualib⁹ viros ad predicādas et audiendas cōfessiōes. við. §. xiiij.

Si ordinauit ī diaconū vel subdiaconū q̄ nescit offm̄. vide ibidē. §. xv.

Si non est vsus lineis si nō erat religio sus ibidem.

Si nō seruauit nec fecit seruari canones. vide ep̄s. §. xxij.

Si contulit beneficia simoniace. við simonia. vj. per totū.

Si plura cōtulit vni. vide beneficiū. §. xxiiij. et. xxvij.
 Si ratione cōsanguinitatis. vide acce ptio personaz. §. iiij. et. §. x.
 Si non puidit de beneficio illis quos ordinauit. vide beneficiū. §. x.
 Si visitādo accepit munera ipse vel ali quis de suis. vide visitationez. §. iiij.
 Si posuit indebitas collectas. vide taliū in prin. et. §. j.
 Si vsurpauit bona vacantiū ecclesiaꝝ vide beneficiū. §. xxxix. et. xl.
 Si non soluit debita iuste cōtracta a suo predccessore. vide dignitas. §. j.
 Si questuarios pro lucro permisit ī dis creta predicare. qꝫ tenētur ipsi reddere rōnem dño de oī malo et satisfacere sub ditis de omni damno dato propter hoc c. finali. de miurijs. et vide simonia. iiij. .§. viij.
 Si incerta sibi appropriāvide restitutio et. §. xiiij. et. xv.
 Si testamenta et legata non fecit imple re. vide executor. §. xj.
 Si non tenuit bonum vicarium cuꝫ ip se non attendat tenetur de omni dāno
 Si iniustam sententiam dedit et alia su pradicta de iudicibus.
 [[Fo.ccxlv.]v] Si excōicando non seruauit debitam formā. vide excōicato. ij. per totū.
 Si in diebꝫ festiuis nō īterfuit diuinis. vide hora. §. xxv.
 Si exēptos molestauit indebite mortā liter peccauit: si ī aliqꝫ notabili hoc fecit
 Si consecrauit corruptum sciēter pmo niali. vide consecratio virginū.
 Si visitauit monasteria monialiū. et fe cit vt seruet clausuram. vide supra exceptio. §. x.
 Si hospitalarios visitauit et fecit vt face rent debitū. við Hospitale. §. ij. et vltio.
 Si dedit malum exemplū subditis. vi de exemplum.
 Si magistrum tenuit ī ecclia. et facit in alijs teneri p paupibuset clericis. vide Magister. §. vij. et. §. eꝑs. §. xij.
 ¶ Circa cōfessores. Si audinit cōfessiōes [sect. 72] nō hñs auctoritatem. et si vis scire si habes auctoritatē við cōfessor. iiij. per totū.
 Si absoluit a qꝫbus non potuit. við qd potest confessio. iiij. et. v. et casus et a quibus excommunicationibꝫ habes. Absolutio. j. §. j. et. iiij. et. v. et absolutio. ij. in pñ. et per totū. et de modo absoluēdi absolutio. iiij. per totū.
 Si absouit manifestos vsurarios. vide vsura. et. §. viij.
 Si dispēsauit sīne auctoritate: quia pec cauit mortaliter.
 Si nimis festinanter īterrogauit vl nō interrogauit. vide hic in prin.
 Si īterrogauit q non debuit ex delectatione. vide. §. §. j.
 Si reuelauit cōfessionē. vide confessio vltima per totū.
 Si existens in mortali audiuit cōfessio nē. vide clericus. viij. §. j.
 Si audiuit cōfessiōes principaliter ppter lucrū. vide simonia primo p totū et simonia. ij. §. vj.
 Si habet scientiam debitam. vide confessio. iiij §. xxxij.
 ¶ Circa predicatores [sect. 73]
 Si predicauit ī mortali peccato: existēs vide predicare §. vij.
 Si hꝫ scientiā debitā. ibidē. §. vj.
 Si predicauit mendacia. vide mēdaciū .§. iiij.
 Si predicauit propter honorē. vide honor. §. vij.
 Si ppter lucrū. vide Simonia p totū. et simonia. ij. §. vj. et simonia. iiij. §. ix.
 Si predicauit sine licentia quia mortā liter peccauit totiens.
 Si predicauit indulgētias indiscretas vide religiosus. §. lxv.
 ¶ Circa inquisitores hereticoꝝ.

[sect. 74] Si extorsit pecūias. vide inq̄sitor. §. v.
Si bona eccliarū applicauit fisco. ibidē
Si abusi sunt armorum multitudine. ibidem.
Si malitiose imposuerunt crimē vel impedimentū sui officij alicui. ibidem.
Si omiserunt procedere cōtra conscientiam ex amore lucro et hmōi. ibidē.
Si inq̄sitor vnus ordinis p̄processit contra fratrem alterius ordinis. ibidē.
Si impediuit se de diuinationibus. vide de ibidez. §. iiij.
¶ Circare religiosos in cōi.
[sect. 75] ¶ Si intrauit per simoniā. vide simonia iiij. per totū.
Si intrauit latiorē habens votū strictioria. vide religiosus. §. xxxiiij.
Si n̄ fuit obediens. vidē religios⁹. §. xxix.
Si proprietarius fuit. ibidē.
Si contra votum castitatis. ibidem.
Si officiū dixit. vide hora. per totū.
Si seruauit alia precepta regule vel cōstitutionū obligātia ad mortale: vidē religiosus §. xxviij.
Si eligit meliores. vide electio. §. ij.
Si infamauit alias religiones. vide de tractio per totum.
Si voluit cōsentire electioni. ibidem. §. xxxvj.
Si secreta sui ordīs reuelauit in scādalum ipsi⁹ peccauit mortale. q̄ p̄ditorē.
Si in visitatione non reuelauit que debebat. vide denunciatio. §. x.
Si fecit aliquid contro ea que generali ter p̄hibēt religiosi. vidē religios⁹. §. vi.
Si recessit a monasterio sine licētia p̄lati. vide apostata. §. iiij.
Si frequentauit monasteria monialiū. vide monasterium. §. viij.
[Fo.ccxxlvj.r] ¶ Circa monachos. si seruauit q̄ sibi p̄ [sect. 76] cipiūtur. et que sint vltra regulā habes. j. monachus. §. x.
¶ Circa abbates si habuit curā sibi cō [sect. 77] missorum. eos vita et doctrina instruendo. vide abbas. §. xxij.
Si dispensauit cum eis sine causa legitima. vide dispensatio. §. vij.
Si iposuit monasterijs aut prioratib⁹ nouas p̄siones vlt̄ auxit veteres vlt̄ applicauit sue mēse. vide abbas. §. xxvj.
Si seruauit regulam et sibi precepta. vt j. monachus.
Si requisiiuit apostatas. vide abbas. §. xvij.
¶ Circa abatissam. si fecit se benedici [sect. 78] vbi est cōsuetudo. vide abbatissa. §. ij.
Si fecit seruari clausuram. vide monialis. §. iiij.
¶ Circa hospitalarios si fecit inuenta [sect. 79] rium. vide hospitale. §. iiij. et. iiij.
Si tenuit hospitalitatē. ibidē. §. vlti.
Si bona hospitalis cōuertit ad alium vsu. vide legatum. ij. §. xj.
Si perierunt ex negligentia sua. vide administratio.
¶ Aduerte q̄ p̄fatas it̄rogatiōes so [sect. 80] lum posui q̄ circa p̄dicta cōiter est mortale pctm̄. l̄z aliq̄n nō p̄pter ip̄fectionē act⁹ et dimisit multas interrogationes circa ea que sunt cōmuniter peccata venialia et quia non sunt necessario confitenda talia peccata nisi quando dubitat an sint mortalia. item secundo ratione statuti obligātis ad peccata venialia cōfitenda: tamē tūc sufficeret cōfiteri in genere. itē tertio vidē q̄ teneantur venialia. quādo esset piculū ne traherēt ad mortale. Nā cū tūc teneant de ipsis penitere multo fortius cōfiteri p̄pter enitā. mortale ad q̄ indicunt q̄n hoc aduertit. addit ab aliquibus quatuor casus in quo teneat quis

confiteri venialia. s. qñ nullum habet mortale. et in pascha teneat confiteri q tñc confiteatur venialia. sz q vt dixi qualitercūq quis teneat confiteri venialia sufficit confiteatur illa in genere nisi in casu quādo dubitat an sit mortale: ideo pertranseo et sufficit quo ad venialia confiteat sic. peccaui multis modis cogitatione. delectatiōe omissione dissolutiōe. locutione. visu. tactu. gustu. odoratu. et multis alijs modis de quibus omnib⁹ tā mortalibus q venialibus dico meā culpā. Item nō omittat confiteri oblita et ignorata sic. Item dico meaz culpā de omnibus peccatis meis mortalib⁹ que ignoro aut oblit⁹ sum nec vnq legitime cōfessus forte ex mea ignorātia vel negligentia quia valet talis cōfessio vt remittantur vel reducantur ad cognitionē et nō teneatur reiterare confessiones. quāuis multa fuerit tñc oblitus cōfiteri si modo diligētiā scdm suam cōditionē fecit. quib⁹ omnibus completis faciat terminare peccatōrē suam cōfessionem sic dicendo. Ideo precor beatissimam et gloriosam virginem mariā omnes sanctos et te pater orare p me. Quib⁹ peractis cōfessor increpet corrigat et dulciter admoneat peccatōrē abstinere a societatibus et causis peccatorum. Nō tamē exigat iuramentū vel promissionem de aliquo. nisi solū de his in quibus iura sic voluerūt vt in excommunicatione et hmoi. postea imponat ei penitētiā talē quam statim possit complere. ant. residuationē p sacrali. et postea aliā quā videat q peccator verisimilr faciet. vñ caueat ne imponat pñiam talē quā verisimilr nō implebit: q esset potius illuz illaqueare q soluere. Esset bene bonuz illi notificare quaz pñiam mereat: vt sic magis timeat postea cōcedere ei illā indulgentiam quā potest: de quo vide in indulgētia. §. v. deinde absolue eū sic. mi sereacur sui omnipotēs et c. Indulgētiā et absolutionē et c. dominus noster Jesus christus te absoluat et ego autoritate ipsius absoluo te vinculo excōmunicatiōis maioris vel minoris iquātū possuz et restituo te sacramētis ecclesie itez absoluo ab omnib⁹ peccatis tuis mortalib⁹ et venialibus cōfessis oblitis ignoratis et a circūstantijs eorū. In nomine patris et filij et spiritussancti amē. Postea imponat ei sic taliter et q itelli-[[Fo.ccxxlvj.]v]gat. Oīa bona q facies. et mala q patiēter sustinebis ipono tibi remissionem tuoz pctōz vade in pace. Et si haberet casum vel excōicationē a qua nō posses absolvere inpone ei q vadat ad eū qui eū pōt absolvere: nec iugerat se sacramētis donec dō eo sit absolut⁹: nisi rōne scādali euitandi si excōicatio est occulta.

Intestatus

quis dōr decedere qtuor modis primo si nullum tesim fecit. Scdo si fecit sz nō iure. Tertio si fecit iure tñ postea ruptū est post hūmi natiuitate vel irritū factū est capitis diminutione testatoris. Quarto si nulli sunt heredes ex eo testō vt in aut. de here. ab itestato. ī pñ. pñt addi et dno alij modi ex post facto. prim⁹. s. p qrelaz expugnato testamēto. scds p bonoz possessionem contra tabulas. vide Azo. in summa. C. de suis et legiti. here. Adde de hic notatis Bar. ī. l. j. et ibi doc. ff. de suis et legi. Sali. l. cū antiquioribus. §. si em ipse xpi. nō omitto tñ legi vnū cōsi. bar. et ibi Pan. de ca. q. vij. C. de iure deli. et insti. de here. q ab intest. defe. in prin. et an qui mortu⁹ est intestabilis Bal. q non proprie in aut. preterea. C. vnde vir et vxor.

Intimiditas

vnde causat. Rñ. fm sanctum Tho. ij. ij. q. lxxvj. q aliquñ ex defectu amoris proprii: vt cū quis minus debito amat vitā ppriā et ea q ordinant ad eam. Aliqñ causatur ex elatiōe animi de se presumētis et alios cōtenentis. Aliqñ aut causat ex stoliditate seu stultitia.

¶ Vtrū sit peccatū. Rñ. q sic vndecūq [sect. 1] cauleñ nisi stoliditas sit īuincibilis. et ē rō. iij. ethi. Intimiditas est 3 fortitudinē p defectū nō timēdi vbi esset timendū. sicut timor 3 fortitudinē p excessum timendo vbi non timendum est.

¶ Qñ est peccatū mortale. Rñ. illa que [sect. 2] cātur ex defectu amoris et elationis tūc est mortale pctm quādo sine necessitate exponit se piculo p̄babili notabili lesio ni corporis: et multo magis aīe: vel non curat de eius notabili lesiōe omittēdo p̄uisionē debitā facere. Tertia 3o que cātur ex stoliditate cōiter est a veniali: nisi pueniat ex lata culpa in qbus imi net periculū probabile notabilis nocu menti. p̄pterea omittit debitā p̄uisionē nisi vbi stoliditas est inuincibilis.

Intrusus

3r qui nō canonice sz per violētiam occupat honores vel bñficia eccliastica. vñ fur ē et latro et est ī pctō mortali et tenē restituere oīa q̄ inde recipit. c. grauis. de re. spo. De not. hic et q̄ ītrusus nō 3r tolera ri in possessione not. Bal. in. l. pe. C. de pig. act. et qualiter cōueniatur et q̄o cōtra euz formeñ libell⁹ no. Spe. ti. de ele. .§. j. 3si. 3 ītrusum. et ī ti. de eta. et q̄. ī pñ.

Inuenta

an sint restituēda. Rñ. q q̄ dā sunt q̄ fuerunt in dñio alicuius et talia inueniēs tenē restitue re. īmo furtū cōmittit qui ea aīo nō resti tuendi accepit. l. falsus. §. qui alienum. et. §. se. ff. de furtis. et. q. v. c. si quid inuenisti. siue talia amiserit dñs ipsarū ex ruina vel incendio vel naufragio. vt. ff. de incen. rui. na. per totum. Jdem dico de iactatis in mari causa nauis alleuiā de. ff. ad. l. rho. de iac. l. q̄ alleuiande. Et ibi not. in glo. vel qualitercunq̄ amisit et hoc verum nisi haberentur pro derelictis et tunc credit Fed. consilio. xvij. q̄ habeātur pro derelictis si dominus tacet: nec per se: nec p̄ alios semp querit: quia. d. l. q̄ alleuiāde vñ statim impone re necessitatē perquirēdi res amissas et sic ista negligētia nō querendi tollit p̄mā p̄sumptionē quā facit lex. j. q̄ nō ha beanñ p̄ derelictis nisi aīr cōstet p̄ qua litatē: et actus de volūtate dñi: cū nemo p̄sumatur iactare res suas. d. l. falsus. §. si iactantium. et. d. l. qui leuiande quod no. p̄ limitatione eorum que dico infra naufragium. §. iij. nec talia inuenta qñ non. habentur p̄ derelictis possunt vsu capi: quia in eis deficit titulus pro derelicto. vt in. l. si quis merces. ff. p̄ derelicto. Vnde cōsuetudo aliquorum q̄ iactata in mari vel a fluminibus portata occupāt vñ expresse reprobata p̄ dictā. l. q̄ alleuiande. et ibi gl. no. et licet loquī de iactatis in mari: tamē idez est de ab-[Fo.ccxlviij.r]tatis a flumine vt sunt ligna et huiusmodi cū parū differant ab illis vt dicit tex. instit. de re. diuisiōe. §. vlt. facit aut. nauigia. C. de furtis. Quedam sunt q̄ nunq̄ fuerunt in dominio alicuius: vt lapilli ī littore maris fere syluestres: et hmōi et talia fiunt occupantis siue bestie capianñ ī fundo p̄prio: siue in alie no: dummodo nō fuerit p̄hibit⁹ intrare a domino fundi. Siue fuerint ante a vulnerate ab aliquo: dummodo eas nō p̄sequerēt. īsti. de re. diui. in multis. §. et. ff. de acqui. re. do. l. iij. et. l. naturale nisi secus sit de cōsuetudine: q̄ tūc stabī cōsuetudini. l. q̄ si nolit. §. q̄ assidua. ff. de edilitio. edic. fm gl. ī. d. l. naturalē. §. illud. Similiter si essent capte in rethe alieno nō credo sint accipietis: fm gl. ī l. laqueū. ff. de acqui. re. do. et insti. de re. di. §. singuloz. l. 3 rigor iuris videatur velle q̄ sint capiētis ibidē. fere vero syluestres sed domesticce fecit sicut pauones: colūbe: apes. in alueo et hmōi tandiu sunt possidētis q̄diu habēt aīm re uertendi domū sed si his ausit: nec horis debitis non impedit reuertuntur fiunt capientis: q̄ cōsuetudo inducīt p̄ binum actu. l. iij. C. de ep̄ali audi. et sic non dicuntur habere animū

reuertendi. animalia vero naturaliter domestica vt galine: et hmōi: semper sunt dñi. et capiēs ea teneť restituere cū fructib⁹: puta ouis et hmōi. §. galinaꝝ īsti. de re. diui. et. ff. de acqui. re. do. l. naturaleꝝ. §. patronum.

De notatis in hoc. §. et q̄ iūētor rei vel pecunie non potest retinere salua conscientia sed debet facere proclama. dixi. j. thesaurus. et tenetur furti nisi re stituat. l. falsus. §. qui alienam. de fur. pōt tamē monere dñm. vt recipiat eam. no. Bal. ī. l. ij. C. de ser. su. et in. l. quint⁹. in fine. C. ad. l. aql. nec pōt petere preciuz a dño rei perditę vt per Bar. in. d. .§. qui alienam. ¶ Vtrū mueniēs thesaurum teneat re [sect. 1] stituere. Rñ. q̄ si in suo solo innenit sic suū erit si ꝑo in alieno solo et a casu sic medietas erit sua et alia medietas erit dñi soli. Si vero data opera totum erit dñi fundi. Jnst. de re. diui. §. thesauros et. C. de thesau. l. vnica li. vj. nec est verū quod dicit glo. in. c. si quid. xiiij. q. v. q̄ inuētus in loco sacro vel religioso sit in uentoris sed erit fm distinctionem pre dictam vt expresse tenent docto. in. d. §. thesauros.

Additio

q̄ hodie ecclie et loca religiosa sunt prelatorū. Jdē dic si iūenit ī loco publico et sic itellige. l. iij. ff. de iure fisci. et aduerte hic q̄ ī suo nō dicīt subuenire vsufructuarius nec ille q̄ hz bona hz hypothecata nec ma ritus si inuenit in fundo dotali. nisi so lū q̄ ad maritū vt teneat in vita vxoris sed dissoluto matrimonio restituere tenetur. vide Bart. in. l. si is qui. §. fi. ff. de acquirē. re. do. emphyteota vero qui ha bet vtile dominiuz diuidet cū domino qui hz directum dominiū. vide Bar. in. l. in cause in fi. ff. de procurato.

¶ Quid de terra per alluionem addi [sect. 2] ta terre alterius. Rñ. distinguēdo q̄ in sula nata in mari est occupātis in medio vero fluminis est communis habē tibus predia iuxta flumē ex vtraqꝫ pte. si vero est in medio est illius cuius est proximior. ager vero a flumine diuis⁹ circūdat⁹ remanet cuius erat. Et si flumē mutat alueū: primus alueus efficiť eorum qui predia circa eum habent. et secundus alueus est public⁹ et si reuertitur ad primū secundus alueus erit eorum qui habēt predia circa eum. Simi liter ager inundatus aqua ipsa recedē te remanet eius cuius erat hec. habentur instit. de re. diui. §. insula. et sic serua nisi consuetudo sit in contrarium vel statutum.

¶ Sꝫ quomodo teneť restituere ille q̄ [sect. 3] nescit cui⁹ sit. Rñ. q̄ si res nō habebat pro derelicta. tenetur facere denunciare publice et si post nō comparet cuius sit errogabit in pauperes secundū ho. vel si ipse est pauper retinebit autorita te episcopi vel sui confessoris secundū Ray. et orabit pro illo cuius erat. Si ꝑo probabiliter pōt psumere quia domin⁹ [[Fo.ccxlvij.]v] eaꝫ habebat p derelicta sic poterit vsu capere. l. idem quod. ff. pro dereli.

Inuestitura

pprie est possessionis rei traditio: improprie autē est alicui⁹ corpei loco possessiōis in manib⁹ positio. vnde quādo dominus dat vasallo hastaꝝ. vel aliqđ simile dicēs se facere inuestiturā. vt in ti. qđ est inuestitura inuestire dicitur.

De hic notatis. et qua forma sit petenda no. Bal. in. c. j. §. fi. et ibi gl. in tit. per quos fiat inuesti. in vsi. feu. et quid operetur facta per anulū de re vendita vel donata absenti. Bal. in. c. j. quid sit inuesti. et in rub. C. de cōtrahen. emp. q. xvij. dicit q̄ si fiat in loco vbi pōt fieri ꝑa traditio q̄ trāsfert possessionē. et idē si fiat vnde res ad oculū possunt videri et ostēdi. et hoc de verbali per realē autem trāsfertur possessio fm Bal. in. l. j. col. ij. C. communia delega.

¶ Vtrū sit fienda corā testib⁹. Rñ. q sic [sect. 1] nō q nō valeat sine testib⁹ et instro: sed vt v̄itas p̄bari possit: et qdē si fiet de be ne ficio nouo tūc si pares. i. vasallos hz corā trib⁹ vel saltē duobus ex eis tenē facere. si v̄o pares. i. alios vasallos non hz faciat corā alijs idoneis testib⁹. Si aut inuestiat de veteri bñficio pōt fieri corā q̄buscūq̄ idoneis testib⁹ vt ī tit. q testes sunt necessarij: et etiā si est cleric⁹ q̄ inuestiturā facit de reb⁹ pprijs de re bus vero ecclesie admittuntur oēs testes idonei fm Host.

Inuidia

fm da. li. ij. est dolor de alie nis bonis. sz aduerte q cū obiectū tristitie sit malū ppriū iō de bo no alteri⁹ pōt esse tristitia put apprehēdiť vt malū ppriū. et fm hoc quadru pliciter. primo modo īq̄tū ex eo nobis aliqđ periculū imminet. s. ne ab ea leda mur et hec tristitia nō sz est inuidia. s. effect⁹ timoris: vt dicit Phi. ij. retho. et pōt esse sine pctō vt dicit Gre. ij. mor. Alio modo apprehenditur inquantum est diminutium proprie glorie vel excellentie et hec tristitia est proprie inuidia fm Philo. vbi. s. et ex gñe suo est pec catum mortale Job. v. paruulum occidit iuidia. cū sit ̄ charitatē. Sūt tñ pri mi motus inuidie quādoq̄ etiā in pfectis ex surreptiōe. qui sunt venialia pec cata et est simile de inuidia paruulorū in quibus nō vere est vsus rationis et de motu iuidie fm q est passio sensualitatis. tertio mō apprehenditur bonū alterius inquātū deest nobis qđ alius habet et sic tristať. et hec tristitia non est inuidia sz pprie dicit̄ zel⁹ fm Phi. vbi s. Et si est de bonis honestis ē laudabi lis fm illud. j. cor. xij. Emulamini caris mata meliora. Si autem sit de bonis tē poralibus aut de bonis ihonestis pōt esse peccatū: et sine peccato et aliquando cū mortali. puta cū talia sūt cōtra deū. quarto modo apprehēdit bonū alteri⁹ prout pōt cedere in dānū multoꝝ iuste et sic nō est iuidia fm Gre. nec pctm̄ puta cū q̄s tristať de p̄speritate alicui⁹ tyrāni q̄ videt q magis tyrannizabit. ¶ Quot sunt ei⁹ filie. Rñ. fm Gre. xxxj. [sect. 1] mor. v. s. Odiuz susurratio. detractio de q̄b⁹ hēs in locis suis: exultatio ī aduer sis: et afflictio in prosperis p̄ximi īq̄tū eueniūt p̄ximo ̄ conatū inuidētis: sed quādo tristatur de prosperis fm q habēt q̄dā gloriā sic ē iuidia nō ei⁹ filia. Emulatio vero et inuidia idē sunt generaliter: lꝝ pprie inuidia attendatur in actu interiori. emulatio vero in actu exteriori. vt dicit glo. super illud. gał. v. emulationes inuidie.

Hypocrisis

vide simulati. o

Hypotheca

qd sit et de ea vide pignus per totum.

Jra

est quedā passio appetit⁹ sensitiui pprie q̄ dicitur vis irascibilis qua quis vindictā appetit. que quideꝝ passio intantum est bona inquantū re gulatur a ratione. Si vero ordinem rationis excludit est mala. ordo autē ratiōis in ira pōt attrendi q̄tum ad duo. primo q̄tum ad appetibile in quod tē dit qđ est v̄dicta vnde si quis appetit q̄ fm ordinem ratiōis vindicta fiat sic dicitur zelus et est laudabile. Si autem appetat q̄ fiat v̄dicta qlitercūq̄ etiaꝝ [Fo.ccxlviij.r] cōtra ordinem rationis sic est ira ex ge nere suo peccatū mortale: q̄ contraria tur charitati

et iusticie. posset tamē esse peccatū veniale ppter imperfectionē actus et hocvel ex parte appetētis vt cū appetitus preuenit iudiciū ratiōis nec sequit̃ cōsensus ad eū: vel ex parte appetibilis vt cū appetit in modico vindicare. qđ si inferat̃ nō erit mortale vt trahere puerū p capillos. et hmōi. scđo attēdit̃ ordo rōnis in ira q̃tū ad modū ira scēdi vt. s. motus ire no immoderate feruescat interi⁹ vel exterius q̃ ordo si pretermittat̃ nō erit sine peccato: etiā si iustam appeteret vindictam: sed non erit mortale ex gñe suo s̃z posset eē mortale pctm̃ puta si exvehemētia ire excedat a dilectione dei vel proximi.

De notatis in hoc. §. et q̃ ira vel ira cūdia facit contractuz non valere. l. qđ calore. ff. de reg. iur. l. iij. ff. de reg. iur. nī si ad pias causas not. Alexā. in. l. quicquid supra alleg. p tex. c. sunt qui opes. xvij. q. iij. et impedit cōfessionē no. idē Alexā. in. d. l. qđ calore et an vinculū iuramenti. no. q̃ sic. l. ij. C. ad legē iu. ma. nec purificatū per iuramentum doc. in c. sicut el. de iureiuran.

¶ Quomodo progrediť. Rñ. q̃ tres. ha [sect. 1] bet modos. s. p̃rio in corde vindictā ap petendo. de quo Mat. v. q̃ irascitur fr̃i suo. s. per irā mortalē. scđo in signis manifestatur. et ideo subiungit. qui dixerit fratri suo racha. qđ est interiectio irascētis. tertio in facto nocumētū īferendo liuore vindicte. si primus gradus est mortalis: multo magis scđs est grauior tertius grauissimus si deterius noceat.

¶ Quot sūt ei⁹ filie. Rñ. Greg. xxx. mor. [sect. 2] q̃ vj. s. Rixa tumor mētis contumelia clamor. indignatio et blasphemia. Adde vij. s. bellū. et. viij. s. maledictio. et. ix. s. seditio de quib⁹ in locis suis.

Irregularitas

est impedimentuz seu repulsio executionis diuini officij seu sacramenti ex canonica seu constitutione proueniēs ar. de dēpo. or. c. vlti. et dicitur stricte irregularitas quasi extra regularitas: q̃si extra regulas alioz q̃ ad ordinatiōem q̃ requiritur dispēsatio dicit̃ etiā magis large irregularis q̃ nō pōt ministra re ī susceptis: nec ascēdere ad maiores: hec introducta est a iure positiuo. vt. ij. q. vij. §. itē daniel. l̃z in veteri testō fuerit p̃ordinata ī p̃sona daniel. de cōse. d. j. c. j.

De notatis in hoc. §. et qđ sit irregularitas no. Bal. in addi. ad spec. i ti. de dispēsa. §. iij. et ibi Spec. vbi etiā ex quib⁹ causis cōtrahat̃: et an ex causali homicidio. no. Bar. q̃ nō in. l. illicitas.

Si sicuti. ff. de offi. presi. et Spec. vbi. §. iuxta. versi facto autem.

¶ Irregularitas in quib⁹ casib⁹ incur [sect. 1] ritur ipso iure. Rñ. q̃ aliquādo ex delicto aliquādo ex d̃fectu corporis. aliquā de ex d̃fectu sacramēti. de q̃bus hēs p̃ doc. in. c. nisi cū. §. personevero. de renū. sed p̃ clariori intelligētia casus ex quib⁹ aliquis efficitur irregularis. Hoc ē q̃ non pōt promoueri. vel si p̃motus nō potest exercere suum officium explicabo inferius que reducuntur ad viginti tria.

¶ Primo ex homicidio. vel truncatiōe [sect. 2] aut mutilatione membrorum. vt supra homicidium. v.

¶ Sed quid si fuit in leuissima culpa homicidij dando operam rei licite. Responde quod non est irregularis. facit textus in capitulo quesitum. de pe. et re. in verbo verum si per incuriam. et ibi not. pa. et per hoc limita et intellige quod dico supra homicidium. et. §. j. et. j. §. xvij.

¶ Vtrum clericus respondens iudici si [sect. 4] p̃ tali crimine debetur pena mortis sit irregularis. Respondet. Panor. in capitulo ex literis. de except. prelatorum sic distingnēdo fm Hosti. q̃ aut crimē imminet puniēdum de presenti. et sic si ex cōsilio suo gñali vel speciali

sequat̃ homicidiū est irregularis in. c. si q̃s vidnā. l. d. Si ʒo ex sua rñ sione nō seq̃tur homicidiñ: q̃ omnino iudex erat disposit⁹ illū occidere et iste interrogatus [[Fo.ccxlviij.]v] fuit a quodā alio et hmōi. sic nō est irregularis. Siñr nō est irregularis: qñ cri mē nō īminet puniēdum de pñti q̃uis respōdeat q̃ meretur mortē. Et sic intellige glo. in. d. c. ex literis.

¶ Vtrū existēs ī bello si aliquis ibi oc [sect. 5] cidañ sit irregularis l̃z ip̃e nō occiderit. Rñ. q̃ si bellū est iniustū oēs irregulares sunt q̃ fuerūt ex parte iniuriantiū si illuc iuerūt vt bellātib⁹ prestarēt au xiliū cōsiliū. vel fauorē. multo magis si vt aduersarios lederēt fm Jnn. et Ho. in. c. petitio de homi. secus si cā pacificādivl cā iusta iuerūt. ar. a. cōtrario sen su in. c. q̃tū. l. d. et. c. p̃sbyterū de hōi. tamen verū est fm Ray. et ro. et guil. q̃ ab ep̃o poterit cū predictis dispensari.

¶ Vtrū exñtes ex parte se defendētiuz [sect. 6] in bello iusto sint irregulares. Rñ. q̃ sic oñs q̃ occidūt nisi sit talis necessitas q̃ als propriā vitā euadere nō possint. Alij aut̃ qui nō occidūt nec mutilāt nō sunt irregulares. l̃z ibi multi occidātur immo licet clericis hortari ad bellū si sit contra rēpublicā: aut fidē cat holicā: nō tamē arma summerevi de. s. bellū. §. iiij. vnde pa. ī. c. peuul. et vlt de cle. p̃cu. refert. et sequitur Host. tenētez: q̃ clericus qui prestat op̃ē oppressis vl̃ obses sis iniuste et adiuuat repellētes iniuriā projiciendo lapides. et huiusmodi duz modo neminem ipse occiderit q̃ non est irregularis.

¶ Vtrū prelati et alij qui intersunt vin [sect. 7] dicte sanguinis sint irreglares. Rñ. q̃ nō f̃z Astē. nisi ad hoc dederit auxiliū: cōsiliū vel fauorē: vel nisi intersint tan q̃ autoritatē prestātes. vt h̃r ī. c. ex l̃ris de exce. prela. Pa. tñ in. dī. c. literis. t̃z q̃ tales p̃lati si habēt iurisdictionē tem poralem ibi: q̃ efficiūtur irregulares: exhibēdo p̃sentiā vbi vindicta sit sanguinis si mors vel mutilatio sequitur: quia vidētur prestare opem l. distin. si quisviduā. secus de prelati qui nō ha bēt iurisdictionē tēporalez in loco gra uiter tñ peccāt q̃ contra. c. sñiaʒ. ne cle. vel mo. faciunt.

¶ Quid de prelato qui non liberat ho [sect. 8] minē ab iniusta morte cum pōt: vl̃ non pascit fame moriētē cū possit. Rñ. Astē. q̃ licet mortalissime peccet nō tamē est irregularis q̃ lex promotiōis factū requirit. xv. q. j. si quis nō iratus. sed ego credo potius cōtrarium. s. q̃ sit irregularis quādo sciēter et voluntarie pmittit eum mori: si tamē moriatur. ar. c. petrus de homi. et. c. Mattheus ð simo. q̃ in isto casu non solum est omissio sed etiam commissio sicut et in dictis iuribus patet.

¶ Vtrū verberans aliquē causa correctiōis si ex vulnere mortuus sit efficiat̃ [sect. 9] irregularis. rñ. q̃ sic dūmō ex illo vulne re sit mortuus secus si decessisset alia in firmitate ex vulnere nō secuta. c. presby terum. et. c. de cetero. et. c. ad audiētiam de homici.

¶ Quid si postq̃ cōualuit recidinauit. [sect. 10] Rñ. q̃ nihilomin⁹ irregularis est: q̃ sē per causa subfuit ð pe. d. iij. si q̃ semel. et d. c. ad audietia no. ber. ī. d. c. presbiteʒ quodcredo qñ recidiuū fuit sine culpa alia. ar. c. preterea de cle. percussio.

¶ Quid de illis qui simul projiciūt lapides et lapis vni⁹ aliquē īterficit. Rñ. [sect. 11] q̃ omnes si ignorāt a quo prosectus sit debēt abstinere ab offō. ar. c. significasti. el. ij. f̃z Gof. facit. c. cōtinētia de cle. p̃cusso. alij cōtradicūt dicēdo. nemineʒ in dubio repellē. ar. d. c. cōtinētia et. ca. petitio. de hōi. debet intelligi quādo cō sciētia eum remordet. Vnde nemo eorum est repellēdus nisi se repellat. arg. c. presentiu ð cle. percusso. host. tenet q̃ relinquēdi sunt consciētie sue: et ideo si aliquibus ex eis videtur: q̃ ipsi nemineʒ interfecerunt nō erūt irregulares.

Si vero cōsciētia eis dictat q̃ sic: sic ab stineāt. d. c. significasti. et hoc tene ī pro ijcientibus in isto bello. secus credereʒ si causa ludi. et non adhibita debita di ligentia.

¶ Quid de clericis qui cū alijs trahūt ad māganellos. vnde aliquisoecisus ē [sect. 12] aut p̄babiliter creditur. Rñ. q̄ irregularis sunt. c. sicut dignū. de homini. Alij aut̄ dicūt q̄ licet clericis tñrū vñ murū [Fo.ccxliv.r] impetere: et machinis impugnare et suf̄ sodere licet non liceat eis personaliter pugnare vnde si homicidiū ex hoc facto preter eoꝝ intentionez euenerit nō imputabitur eis sed qđ sint irregulares videtur tutius etiā in bello iusto.

¶ Quid de illo qui dicit ducētibz la [sect. 13] tronē: claudite os ne clamet vel videte ne tales liberēt euz. Rñ. q̄ irregularis est si mors probabiliter fuisset impedi ta. alias non.

¶ Quid de īterrogato si talē vidit et īdi [sect. 14] cat. vel si nō potest ire nisi per duas vi as dicit q̄ per istam nō iuit. et illi eū in sequētes occidunt. Rñ. q̄ sisciuitvel sci re debuit q̄ persona talis querebatur ad mortem vel mutilationem irregularis est: secus si probabiliter creditur p̄pter aliam causam et eius intētio nō tuit corrupta fm Rod. et Guil. duran.

¶ Vtruz clericus qui pugnantibus ar [sect. 15] ma ministrauit sit irregularis. Rñ. q̄ sic si aliquis occidatur. ar. c. sicut dignum de homi. Et appellatiōe armoz̄veniūt etiā fustes et lapides. ff. de x̄b. sig. l. ar moruz. fm tamen Jnn. et Ho. in. c. snīaz ne. cle. vel mo. nō est irregularis clericus si in bello iusto ministret balistam alicui tantuz vt se defendat et sua. nec credit illuz aliquem velle occidere: sed tantū se defendere et sua. similiter si lāceam vel ense ministret tantum vt se defendat et tamē ille occidit. sic videtur dicēdum etiam vt in primo casu s̄ tutius est dicenduz fm Host. vbi. s̄. q̄ in vtroq̄ casu sit irregularis: q̄ nō l̄z cleri co ministeriū ita immediatum in mor tem alicuius prebere de penis ca. q̄ in dubijs.

¶ Vtrū clericus qui cū socio latronem [sect. 16] capit: et ligat et postea clerico inscio socius latronem ne fugiat occidit. Rñ. q̄ irregularis est: quia fines licite defensionis excessit. c. suscepimus in glo. de homi.

¶ Quid de illo qui vadēs ad spatiatū [sect. 17] super equum qui ex p̄tulantia fractis habenis occidit pnerū. Rñ. q̄ nō est irregularis: q̄ nec volūtate nec facto occidit nec rei illicite dabat operā. Facit c. dilectus de homi. dicit tamē ibi Ber. q̄ si de facili frenū potuit frangi: erit irregularis. ar. ca. significasti. el. j. de homi. vñ si propter eius imperitiā equis lasciuiuit. vt Jnsti. ad. l. aquil. §. īpetu quoq̄ vel propter eius impotētiam similiter si que debuit preuidere et facere nō preuidit nec fecit. d. §. īpetu quoq̄.

¶ Vtruz portantes ligna propter zelū [sect. 18] fidei ad cremādū hereticos sint irregulares. Rñ. fm Rod. q̄ si ligna q̄ portauerūt sint cooperata ad mortē sunt irregulares: et a papa solum dispēsandi. Si autē nihil cooperauerunt. puta q̄ iā erat mortuus anteq̄ fuissent accēsa sic nō sunt irregulares vel saltem episcopus potest cū eis dispensare si autem dubitant sic sine dispensatione pa pe nō debent ministrare: nec promouē antur. c. hi. qui. l. distī. ca. ad audientiā de homi.

¶ Vtrum clericus benedicēs aquā fer [sect. 19] uentem vel ferrū cādens vel pugiles sit irregularis: Rñ. Ray. q̄ sic si mors se quatur et Rod. dicit hoc esse tutius tenere. vide supra etiam de hoc homicidium. j. et. ij.

¶ Sed pro maiori intelligētia omniū predictorū no. aliquas regulas. ¶ Pri [sect. 20] ma est q̄ nec iudex aliquis vel magister seu doctor in dubio debet aliquem iudicare irregularem. ar. de pe. di. j. §. pene.

¶ Secūda q̄ in dubio iquilibet debet se reputare irregularē. vt in. d. c. ad audientiā. et ideo in foro anime: maxime quādo quis non est de hoc in famatus est relinquēdus conscientie sue. vt ī. c. ex literis. de homi. has duas ponit ho. in. d. c. ad audientiā. ¶ Tertia est q̄ ad hoc vt quis incurrat irregularitatē ex homicidio est necesse q̄ interueniat vñ cōsiliū vel preceptū: vel factū: vel defēsiō. vel cooperatio occidentis. hāc ponit Jnn. in. d. c. ad audientiā. ¶ Quar taē

q̄ oportet q̄ causa homicidij vt sit irregularis sit pp̄qua. ff. ad. l. cor. de sic. ca. l. nihil interest. sec⁹ est de remota cā [[Fo.ccxliv.]v] tur ab ep̄o excommunicato q̄ executiōe seu occasione. Nō enī ideo quia faber cultellū facit homicida est. c. tua ð homi. j. Rñ. et. d. c. exhibita. Et hoc verū f̄z Ber. de causa remota: nisi animū nocē di habuerit aut minorē diligentaz habuit q̄ deberet habere v̄l nō cogitauit que cogitare debebat. ca. presbyterum in fi. de homi.

¶ Quinta regula q̄ ifans occidens nō [sect. 21] est irregularis: nisi sit doli capax cle. fu. riosus de homi. not. pa. in. c. j. de delic. pue. et Jo. an. ibidē vbi ponit exemplū Grego. de puero. v. annorum blasphematore rapto a diabolo. Similiter dic de furioso. facit pro hoc. l. j. C. de fal. mo. ne. ¶ Sexta regula q̄ existēs solum in culpa leuissima homicidij dando operam rei licite non est irregularis vt. s̄. in. §. iij. dictum est.

¶ Vtrūq̄ prelati qui subditum suum [sect. 12] q̄tūcumq̄ deliquerit incarcerat cū tali afflictione q̄ in paucis diebus moriūt sit irregularis. Rñ. Joan. de lig. i. cle. ij. de pe. et re. q̄ sic. et iō dicit q̄ carcer nō debet esse nimis crudelis. nec debet tātū corū vita attenuari q̄ in paucis dieb⁹ verisimiliter moriatur: s̄z pane et aqua sustentari sicut vult. ca. nouimus de. x̄. si. sequitur pa. in. c. cum non ab homine de iudi.

¶ Secundo contrahitur irregularitas [sect. 22] accipiēdo ordines in excōmunicatiōe maiori existendo. vt in. ca. j. de eo qui fur. et in. c. cū illorum de senten. excom. Et licet inferior a papa talē possit aliquādo absolvere ab excommunicatione in qua erat: nō tamen poterit dispēsare secū in tali irregularitate nisi de mādato pape. siue sciēter in excommu nicatiōe existens ordines accepit: siue ignorāter. s. facti memoriam non habēs aut ex ignorantia iuris: hoc nō cre dēs sibi esse prohibitum. vt in. di. c. cuz illorum. Si ta men efficiatur talis religiosus post laudabilē conuersationem per aliquot tempus in religiōe potest episcopus cū eo dispensare autoritate apostolica. vt in. ca. fi. de eo qui fur. or. Dispēsat etiam abbas cuz monachis fm̄ quod dictū est supra Abbas. et qđ dixi de excommunicato habet locum fm̄ Rayn. in suspēso vel interdicto vel simpliciter vel a talib⁹ ordinib⁹ si ipsos recipit sic suspensus.

¶ Tertio cōtrahitur irregularitas quā [sect. 23] do aliquis minores ordines et subdiaconatū vno die suscipit. c. cum. h. de eo qui fur. vel cū duos simul sacros ordines recipit. c. fi. de eo q̄ fur. or. siue hoc faciat vno die vero vel fictitio: sicut cuz quis continuat ieiuniū vsq̄ ad dominicam quia est vn⁹ dies fictitius de tē po. or. c. literas. Sed cū istis potest episcopus dispensare vt in ordinibus susceptis nō furtiue possint ministrare: dummodo eis non fuerit prohibitū sic ordinari sub excōmunicatiōis late sē tētie penajquia tūc non posset nisi fm̄ quod dixi de excommunicato ordines accipiente. Sed in ordine sic furtiue recepto vel ad maiores non potest nisi solus papa dispensare secundum Joan. an. et videtur sequi pa. in. cap. j. de eo qui fur. or. et facit tex. prefati. c. in fi. iūcto. ca. se. et. di. c. literas pro hoc intellige nisi religionem iniuerit: quia potest episcopus autoritate pape dispensare vt dicto capitulo fi. et etiam abbas capitulo secundo de cle. qui fur. or. su.

¶ Quarto contrahitur irregularitas [sect. 24] per iterationem sacramentorum illorum in quibus imprimitur character scienter factam: siue quo ad administrantem siue quo ad susipientem articulo. xlvij. distinctione capitulo primo et de consecra. distinctio. v. dictum. Et licet quidam teneant hoc generaliter de omnibus sacramentis in quibus imprimitur character tamen Scotus in quarta distinctione quarta que stione vlti. tenet et bene q̄ pro iteratione solum baptismi cōtrahitur sed non pro iteratione aliorum sac̄oꝝ: cū irre-[Fo.ccl.r]gularitas sit pena q̄ non debet imponi nisi vbi inueniūt de iure exp̄ssum: et iō cū nō inueniāt nisi de baptismo vt i. c. ij. de apo. iō dic q̄ sciēter rebaptisās scōz Host. si cleric⁹ est fm̄ canones deponēdus est. ar. c. q̄b⁹. et. c. eos de cons. di. iij. si laicus excōicādus. nec potest ordinari. Vñ

etiā Acolitus q̄ ministeriū prebuit sciēter p̄sbytero rebaptisāti si publicū sit: nō d̄z ad ordines p̄moueri nī si religionē intret: q̄ tūc pōt p̄ ep̄m secū dispēsari. Si vero sit occultum post p̄niam poterit p̄moueri. d. c. ij. l̄z q̄dā et male f̄m Pa. ibidē itelligūt illud. c. intelligere q̄ iste acolit⁹ rebaptisauerit vel fuerit rebaptisat⁹. si x̄o rebaptisat q̄s ignoranter ignorantia facti exhibi ta pri⁹ diligētia debita oino excusañ. s̄z ex ignorantia iuris non excusañ. q̄ f̄m Sco. in. iiij. di. vj. est ̄ ius diuinū: rebaptisat⁹ x̄o sciēter est irregularis. ignoranter x̄o si postq̄ sciuit et ratū habuit similiter irregularis est. 50. dist. confirmañ. et. j. q. vij. q̄ in qualibet. Si aut nō ratū habuit: s̄z tamē ignorāter est reba ptisatus ignorātia facti f̄m Host. non est irregularis. sed pōt p̄moueri. f̄m x̄o Gof. indiget dispensatiōe ep̄i. cui non credo. ar. c. placuit. j. q. iiij. nec ob. dictū c. q̄ bis. et q̄d ibi no. q̄ f̄m Scotū istud c. cūz accipiat ex p̄niali Theodori ep̄i canturieñ. infligere non potest irregularitatem nisi forte dicatur q̄ omnia. c. a Gratiano in decreto posita: sunt a pa pa confirmata Sed hoc nō est manifestum. Addo etiam ego q̄ confirmatio simplex nihil addit. xij. di. preceptis. de confir. vti. vel inuti. cum dilecta cum. c. sequentibus. et de priui. c. quia intētionis. ideo etiam si forent confirmata nō inducerent irregularitatem. Et si dicatur q̄ licet ille episcopus non potuerit ius cōdere tamen potuit indicare ius conditium. sicut facit ibi cū dicit f̄m ca nones. Rñ. Sco. q̄ glosator debuit hūc canonē allegare. et ideo. concludit Sco. q̄ sicut ignorātia p̄babilis excludit cō ferētem ab irregularitate. sic et suscipiē tē. ignorātia vero iuris rebaptisati nō excusantur a pena irregularitatis.

¶ Sed quid si quis dubitat aut sit baptisat⁹ vel confirmatus. vel ordinatus. Rñ. q̄ pōt iterari q̄ nō dicit iteratū q̄d nesciūt esse factū de. cōse. di. j. solennitates. et di. iiij. si nullā. et de p̄sbytero non ba. veniēs. intellige si debitā diligētia pri⁹ fecit. de cōse. di. iiij. cū itaq̄. tñ baptisat⁹ his verbis vtiñ. Si tu nō es ba ptisatus ego te baptiso et c. vt. s̄. baptismus. vij. §. x.

¶ Quid si coacte fuit rebaptisat⁹. Rñ. q̄ si coactio fuit absoluta sic excusañ. si [sect. 26] vero fuit cōditionalis sic nō euadit irregularitatē. vt nota. in. d. c. eos de conse. distinct. iiij.

¶ Quinto cōtrahiñ irregularitas apostatādo a fide catholica sicut fecit Ju [sect. 27] lianus apostata. Vt in. c. Julianus. xj. que. iij. verum est quod si apostatauerunt propter iustum timorem si erant sacerdotes solus papa dispen sabit: Si vero diaconi vel īferioris gradus aut laici: episcopus poterit dispensare. Si autem apostatauerunt sine aliquo timore: sed voluntarie: sic nullus nisi pa pa dispensat cum eis. vt. in. c. presbyteros. 50. distinctiōe. immo. Jnn. ī. c. j. de apost. et Host. dicit q̄d oēs tales apostate hodie sunt vere heretici. et ī ipsis habent locum omnia iura de hereticis et pene contra eos statute. de irregularitate apostatarum a religione. vide. su pra apostasia. §. vj.

¶ Sed nunqd idem erit de fidei facto heretico. Rñ. q̄ si clericus erat poterit [sect. 28] post penitentiam et abiurationem in ordine suscepto ministrare sed in susci piendis tam clerici q̄ laici sunt irregu lares vt. j. q. vij. saluberimum. idem dic de eo qui in contemptum ecclesie ab hereticis se fecit ordinari cum quibus solus papa dispensat. j. q. vij. conuenientibus.

¶ Sexto incurritur irregularitas cum [sect. 29] quis incurrit infamiam iuris vel facti de quo. s̄. Infamia exēplū habes īfra sortes. §. iiij. in sortilegio manifesto.

¶ Septimo incurrit cum quis ordina [sect. 30] -[[Fo.ccl.]v]cōferre non potest qui eāz non h̄z. in. q. j. gratia. et. c. statuim⁹. et. q. vij. diabertū.

Si tamē hoc fecit ignorāter sic ep̄s dispēsare potest tā in susceptis q̄ in susci piendis. si vero scienter. solus papa de ep̄o qui resi. epi. c. ij. Idem dico. de ordinatis schismaticis. vt de schisma. fraternitati. f̄m Ber. ibidē. Vñ not. q̄ licet heretici excommunicati. simoniaci in ordinevel beneficio. schismatici. deposi ti. suspēsi īterdicti. et degradati. veꝛ cor pus christi

cōficiāt et ordines dent ꝥaciter. si verā formam seruēt ecclesie. xix. di. fm. et. j. q. j. dominus. et. c. q. quidam. et de cōse. di. iiij. ostenditur. Tamē a talibus ordinati executionez nō habēt et sic dicuntur irritē tales ordinationes de schima. c. j. fm tamē distīctionē p̄mis sam dicunt etiam. Go. et Hosti. q. coacti vt a talibus reciperent ordinē ex metu qui potest cadere in cōstantem viz nō indigēt dispensatione et magis placet vel episcopus poterit dispēsare: hodie tamē ista habēt magnam modificatio nem ex cōstitutionē concilij cōstātīēsis. vt. s. excōmunicatio. viij. §. iij. et ideo nō incurritur hec irregularitas nisi quo ad illos quos tenemur euitare p dictā cōstitutionem: non quo ad alios.

¶ Octauo incurrit cū quis recipit ordi [sect. 31] nes ab eo qui renunciauit episcopatu sic distinguēdo: quia si resignauit solū loco et nō dignitati. q. sic remanet ep̄s. si de licentia pprij ep̄i quis ab eo recepit ordines nō est irregularis. Si vero sine licētia pprij prelati sic irregularis est. de or. ab ep̄o qui resi. c. j. Si ꝥo talis ep̄s resignauit nō solū loco. sed etiā di gnitati: tūc ordinatus a tali cū licētia sui ep̄i in minoribus ordinibus nō est irregularis: sed si sine licentia sui prelati vel maiores ordines a tali suscepit sciēter vel ex ignorātia crassa sic irregularis est et solus papa dispensat. Si autem ex ignorantia probabili sic etiā irregularis est sed ep̄s potest dispensa re. vt in. d. c. j. Et ex hoc patet q ep̄atus est ordo in quo imprimitur caracter q. vere confert ordines et caracterē ipsoꝝ: quia non reordinant sed dispensatur vt ministrent.

¶ Nono incurritur cuz quis recipit or [sect. 32] dines ab alieno episcopo sine licentia sui prelati fm aliquos. et ordinator est suspensus per annum a collatione omnium ordi num. de tempo. or. c. eos. lib. vj. intellige si ordinatus erat clericus aliter non incurritur Jtem intellige de anno continuo et integro. c. pronida. de electio li. vj. sed fm gl. in. d. c. eos. ergo. licet ordinator sit suspensus ordinati tamen sic non sunt ipso iure irregulares: sed sunt suspendendi per. c. q. trāslationem et ibi. Jdem tenet do. Ant. de tempo. or. et si celebrent anteq suspendantur non efficiuntur irregulares. et hoc sequitur Hos. Gual. Guil. et magis placet: l3 grauiter peccēt celebrando an teq eorum p̄lati habeant ratam talem ordinationem. vt no. in. d. c. eos. Fallit hoc quādo prelati sunt suspēsi manifeste ppter alienorum ordinationem: q. q̄diu sic sunt suspensi eius subditi p̄nt de eorū licentia ab alienis vicinis episcopis ordinari vt ī. d. c. eos qui. Et ma nifesti sunt vel per iuris euidentiā q. cōuicti vel confessi sunt in iudicio: aut quia manifeste ordinauer sit alienum: et non solum predicta locū habēt in ep̄i scopis. sed in abbatib⁹ et quibuscūq or dines cōferentibus. Sed quo ad vltra montanos ab ep̄o cismontano ordines suscipientes sine licentia episcopi de cuius diocesi traxerunt originez vel in cuius diocesi beneficiati sunt q̄ constet per patentes literas causam rationabilem continentes quare ipsos nolit vel nō possit ordinare. tene q sunt suspensi ipso iure tali suspensione: q si celebrant efficiuntur irregulares: nec poterunt a tali suspensione absolui nisi a papa. vt in. c. j. de tempo. ord. li. vj. sed hec pena habet locū in quibuscūq ordinib⁹ receptis ab ep̄isco italico ab vltromonta no quocūq fm communē opinionem. in. d. c. j. sed non habebit locum in italī eo ordinato ab vltromōtano episcopo. vt ibi tenet gl. Similiter non habebit [Fo.cclj.r] locum in existētibus intra montes si or dinetur ab italico ep̄o. vt ibi no.

¶ Quero quis potest dare p̄dictam licē [sect. 33] tiam accipiēdi ordines ab alieno episcopo. Rñ. q ep̄s de cui⁹ diocesi est oriū dus ordinādus vel ep̄s in cuius diocesi beneficium habet ecclesiasticum vel domiciliū: licet nō sit oriundus ibi. Jtē episcopo agente in remotis potest eum dare eius vicarius generalis in spūali bus. Sed vero vacāte: capitulum. Alij aut officiales episcopoꝝ et etiā archidia conī nō possunt. c. signi ficasti. de offi. ar chi. nec quicūq alij inferiores p̄lati religiosi. vel alij nisi sint per papā priuilegiati: vel fm Jo. an. nisi habeant hoc

ex prescripta consuetudine. Religiosi tamen in prioratibus non exemptis. per suos prelatos deputati priores et eorum socij possunt dum ibi morantur a locorum ordinarijs ordinari. licet non sint ibidem oriundi. c. cum nullus. de tempo. or. lib. vj.

¶ Vtrum possit absolvere et dispensare [sect. 34] cū istis de licētia missis ep̄s cui mittūtur sicut posset suus proprius prelatus. Rñ. q̄ sic quia omnia videntur concessa sine quibus ordinatio non potest expediri. c. preterea. de offi. delega.

¶ Decimo incurrit cū q̄s ordines reci [sect. 35] pit extra tēpora statuta. di. lxxv. c. vlt. de tempo. or. c. ij. et. c. cū quidā et. c. consulta tioni Jnn. tñ credit et Host. q̄ nō sunt ip̄o iure suspēsi ab ordine suscepto: sed debēt suspēdi. arg. c. literas in fi. de tēp. or. et sic exponūt dictū. c. cū quidā ibi de bes expertes reddere. s. p̄ sententiā. do. Anto. in. c. lras. de tēpo. or. tenet q̄ ordi natus est suspēsus ip̄so iure. s̄ ordinan tes sunt suspēdēdi. et hoc est veri⁹. vt p̄ in. c. ij. de tēpo. ord. Cōcedit tñ ep̄s dispēsatio in susceptis vt ministrent. d. c. cōsultationis. s̄ fm Rod. nō poterit di spēsare in suscipiēdis cū ibi non dicat nisi de susceptis. Nō tamē ille ep̄s q̄ ordinauit poterit dispensare sed eius successor fm do. Anto. in. d. c. cōsultationi. ¶ Vndecimo incurritur cū quis p̄ saltu [sect. 36] p̄motus administrat in ordine sup̄iori fm Host. in summa et solus papa dispē sabit f̄z Archi. i. c. sollicitudo. iij. di. t̄z q̄ talis nō est suspensus nisi sicut ille qui est in mortali: sed est suspendēdus. et iō si celebrat anteq̄ suppleat omissu pec cat mortaliter: sed non efficitur irregularis. et est verius. vt in. d. c. pater.

¶ Sed nūquid suscipit caracterē ordi [sect. 37] nis superioris talis. Rñ. q̄ sic fm cōiter theo. et est veri⁹. Fallit hoc in ep̄o q̄ nisi sit sacerdos nō suscipit caracterem ep̄alē fm Ray. sed veri⁹ credo q̄ suscipiat caracterē: s̄ nō executionē si nō est sacerdos. c. ex lris de exce. prela. s̄ si est sacerdos l̄z nō habuerit aliquē alioru ordinū etiā suscipit executionē q̄ pōt cōferre oēs ordines preter illū quē non habet. j. q. j. gr̄a. et. q. vij. diabertum. licet peccet mortaliter. Etsi daret illū ordinē quem non habet incideret in penā de qua in sequenti. §. dicitur. Et ille non esset ordinatus.

¶ Duodecimo incurritur cuq̄ q̄s admi [sect. 38] nistrat in ordine quē nō habet. vt in. c. j. et. ij. de cle. non or. mi. Et no. q̄ p̄dicta pena locū habet si exercet aliqd deputatum certo ordini tāq̄ i officio cōstitu tus: puta diaconus legit euangeliū: vt diaconus. Subdiaconus ep̄lam vt sub diaconus et hmōi: secus si legeret nō tā q̄ i tali offō: sicut si monialis legit euāgeliū i matutino. xxvij. q. j. diaconissaz in gl. et clericus deficiēte subdiacono in solēnitatibus indutus sine manipulo cātat epistolam. Vt no. in. c. vt qsq̄ pres byter. de vi. et ho. cle. q̄ nō est irregularis fm ho. et Jnn. ibidē pa. vero in. c. vt quisq̄. de vi. et honesta. cle. tenet q̄ nō ef fugit irregularitatem: si cum vestib⁹ sa cris cantat epistolam vel euangelium. Secus si sine vestib⁹ cantat epistolā quia licet facit qđ no. xcij. dist. nō liceat et magis placet et hec opi. est verissima si sic indut⁹ administrat calicem diaco no vel presbytero quod est proprium of ficiū subdiaconi. et principalis act⁹ ordinis talis: et opinio Host. et Jnn. debet intelligi quādo solum cantat epistolaz etiam cum dalmatica sed sine manipulo. [[Fo.cclj.]v]lo. et sine oblatione calicis diacono: sed vt simplex clericus. Et cum talibus sic administrantibus in ordinibus nō susceptis vt dictum est non licere. Nō dispensat nisi papa fm Hosti. Gof. vt ad maiores ascendat. Sed in susceptis poterit episcopus dispensare. Ber. vero in. c. ex literis. de cle. non ordi. mi. tenet qđ episcopus potest dispensare etiā vt maiores ascendat. Sed tene primum scđm Pa. in. c. quanto. de consue. et in. d. cap. ij. limita etiam predicta vera in exercentibus actum deputatum ordini sacro quia scđm Tho. in. iiij. distin. xxiiij. Officia quatuor ordinum minorum exerceri licite possunt a non ordinatis. Jtem q̄ tale quid exerceat

non ex ludo: seu ioco: quia licet peccet mortaliter nō tamen erit irregularis. xv. q. j. illa in fi. quia voluntas et propositum maleficia distinguunt. c. cum voluntate de sen. ex com. hoc sequitur Hostien. Jtem q non sit mere laicus: quia secundum decretū lib. iij. titu. viij. non incurreret irregularitatem mere laicus administraus in aliquo ordine. et placet quibus Cal. in. c. ij. de cle. excom. mi. teneat contrarium. Jtem quod non faciat ignoranter: quia si probabiliter credebat se ordinatū nō erit irregularis.

¶ Sed pone q quis in ordinatiōe sua [sect. 39] omisit aliquid quod certum est nō esse de substantia sed tamen debet suppleri. Nunquid si antequam suppleatur administrat in tali ordine erit irregularis. Rñ. q non. Nam licet non debeat ministrare donec fuerit suppletum qđ est omissum. vt in. c. j. de sa. non it. Tamen quia ista suspensio non est propter delictum suum. ideo peccat mortaliter ante suppletionem ministrando: sed non est irregularis. Facit q not. Pa. in. c. si celebrat. de cle. excom. mi. de viciato corpore ministrante qui non efficit irregularis fm eum. Quidam tamen tenent q est irregularis: sed non credo verum. quia nullo iure probatur.

¶ Tertiodecimo incurritur irregularitas [sect. 40] quando excommunicatus interdictus. vel suspensus quis existens celebrat: vel facit aliquid attributum certo ordini ecclesiastico etiam minori. puta acolitus exorciste et huiusmodi secundum communem opinionem. vt no. Hosti. et Joan. and. et Pa. i. c. de cle. excō. mi. et dispensatur solum per papam. vt in. capi. j. de re iudi. lib. vj. et in capi. j. de senten. excom. lib. vj. Secus si attentat aliquid exercibile etiam per laicos vt quia cantat requiem eternam vel versum psalmi. et huiusmodi quia licet grauius peccet non euitando communionem sibi interdictam: tamen non efficitur irregularis. vt in. c. tanta. de exce. p̃la. nisi quis audiret diuina autorizando. Vt quia episcopus facit eorum celebrari. quia tunc irregularis efficitur. Secus si audiret non autorizando vt vult glos. in cle. ij. de priui. et pa. in. d. e. illud de cle. excō. mi. Et intelligit Joan. and. qui dicit quod celebrans et cōcelebrās exponit. scilicet autorizando q efficitur irregularis.

¶ Sed quid si ignorat se excommuni [sect. 41] catum interdictum vel suspensum. Rñ. Rodo. q si est ignorātia probabilis facti puta quia miserat procuratores qui tamen procurator non comparuit: et sic fuit excommunicatus: sic excusatur nec efficitur irregularis celebrando antequam sciat secus si ignorauit crasse: puta: quia citatus noluit comparere: et sic fuit excommunicatus quia nō excusatur ab irregularitate. et sic intellige capitu. apostolice. de cle. excō. mi. Idem Rod. dicit de eo qui probabiliter dubitat de excōmunicatione: puta quia cōsci⁹ de culpa quā fecit existimat se fuisse excommunicatum: quia si fuit et celebrauit irregularis est. Jtem dicit Pa. in. d. capitu. illud. q habens notitiā excommunicationis per solam famā nisi non abstinere irregularis est si modo verum comperit postea. Sed aduerte secundum glo. in. d. capitu. illud. quod dicta paucorum non faciunt famā de accu. ca. inquisitionis. nec tenetur credere. licet dicatur ei ab aliquibus. xj. q. iij. [Fo.cclij.r] non solum ille quod verum est nisi ex cōscientia culpe: vel dictus plurius insurgeret notabile dubium: quia sic non effugeret irregularitatem non abstinendo.

¶ Sed quid si iudex dicat suspendo te [sect. 42] ab officio. vel beneficio. Rñ. Pañ. in. ca. latores de cleri. excom. mi. Got. in capi. quanto de magistris dicit non valere tale sententiā ratione incertitudinis. l. iij. C. de sententijs que si. cer. quā. do. An. to. dicit aut constat intentione et sic seruat: aut non cōstat et sic tutius est abstinere ab utroque tamē si non abstinere nō efficitur irregularis. Et hoc tenet. Pan. ibidem dicens. Nam licet sententia iniusta liget: tamen hoc debet intelligi verum quando de ea apparet: sed hic nō apparet an ab officio vel a beneficio luerit suspendere. Et ideo non efficitur irregularis ipsam non seruans.

¶ Vtrum excommunicatus minori ex [sect. 43] communicatione sit irregularis si celebrat. Rñ. Pa. i. c. si celebrat ð cleri. excō. mi. q nō quia potest exercere que sunt iurisdictionis: et conferre sacramenta. et collatio tenet et habet suum effectum tamen peccat mortaliter scienter hoc faciēdo et sine necessitate. Ratio autem quare nō efficitur irregularis. est quia excommunicatio minor non inducit suspensionem ordinum vel officij. sed tantum priuat participatione sacramento rum. vt in. d. c. si celebrat.

¶ Vt oīs suspensus celebrans sit irregularis: vide. j. suspensio.

¶ Xiiij. incurritur irregularitas ratione criminis vt. xxv. dist. cap. primum. et lxxxiiij. di. c. quoniam et. j. qōe. vij. si q̄s omnem. sed distingue vt nō. in ca. ex tēnore de tempo. ordi. et supra dixi crimen .§. iiij.

¶ Quis autem potest dispensare ī hac [sect. 46] irregularitate. vide. supra dispensatio .§. v.

¶ Xv. incurritur irregularitas ex bigamia [sect. 47] vt extra de bigamis per totū et de hoc et quis potest dispensare. vide. §. bigamia. §. viij. cum sequen.

[sect. 48] ¶ Xvj. incurritur cum quis ī sacris existens cōtrahit matrimonium. dic vt. §. bigamia. §. ix.

[sect. 49] ¶ Xvij. incurritur per solennem penitentiam factam. l. distin. ex penitētib⁹. potest tamē episcopus dispēare in minoribus ordinibus propter necessitatē ecclesie. l. distinctio. placuit. In maioribus autem solus papa. l. distinctio. qui in aliquo. dicit tamen Inno. et Hostiē. q hoc non seruat curia. et sic videtur q hodie non habeat locum hec irregularitas.

[sect. 50] ¶ Xviij. incurritur cum quis celebrat ī loco interdicto: vt in capitulo is qui de sententia. excommunicatio. libr. vj. et a solo papa dispensatur. de quo supra in terdictum. vij. §. j.

[sect. 51] ¶ Xix. incurrit vitio adueniente in corpore siue a proposito siue a casu. ð quo dic vt. §. corpore viciatus.

[sect. 52] ¶ Xx. incurritur ratione legitimitatis. vt in capitulo primo ð filijs. presbyte. et in capitulo is quis eodē titulo libro sexto. verum est q in minoribus ordinibus potest episcopus dispensare. sed ad sacros ordines non potest cum eis dispēare nisi papavt ī dicto capitulo primo. S3 si efficiantur religiosi possunt promoueri de iure communi ad omnes ordines etiam sacros vt in dicto capitulo primo.

¶ Quid si illegitimatio sit secreta: ita [sect. 53] q solū ipse illegitimus eam scit. Rñ. secundum dic. titu. de filij presby. quod peccauit mortaliter si se ordinari fecit. capitulo fina. de tempo. or. nec credo ð beat vti susceptis sine dispensatione.

¶ Quomodo quis dicatur illegitimus [sect. 54] vide. §. filius per totum.

¶ Xxj. incurritur cum quis adultus vs [sect. 55] q̄ ad egritudinem differt baptismum accipere. lvij. distinctio. capitulo si quis. et hoc verum nisi postea eius studium et fides probabilis fuerit aut hominum raritas exegerit: alias non potest ordinari sine dispēsatiōe pape. [[Fo.cclij.]v] ar. p̄fati. ca. nec per baptismū tollit hec irregularitas vt dicit glo. ibidē: q̄ ide3 non potest parere obligationē et liberationē. ff. de sol. l. q̄ hōiem. §. vl. et hoc ē q̄ ecclia p̄sumit qđ nō ex volūtate s3 ex necessitate baptizatur. vt in. d. c. si quis.

¶ Xxij. incurrit si religiosus claustrum [sect. 56] egreditur ad audiendū leges vel phisicā si añ duos mēses nō fuerit reuers⁹ et sol⁹ papa dispēsāt ī hac. c. vl. ne cle. vl. mo.

¶ Xxiiij. incurrit irregularitatē quilibet [sect. 57] ep̄s presbyter aut diaconus q̄ pretextu iniuste excōicatiōis h3 recursum ad ip̄e ratorē. et a solo papa dispēsabitur. xxj. q. vlti. ca. pe. et in. c. si quis ep̄s. xxiiij. q. vlt. ampliatur ad oēs q̄ sunt sub ecclesiastica regula predcā irregularitas: sed nō ipso iure sicut in predictis. de hac materia vide infra ordo. iiij. per totū.

Irregularitas.

quō tollatur. Rñ. q̄ tribus modis primo per baptismum delet̄ oīs irregulari tas contracta ante baptismū cum pctō fm Arch. xxvj. di. c. ðinde. et Pa. ī. c. gaudemus de diuor. et etiā illa q̄ venit ex se quela pctī sicut est infamia. Jtē oīs irregularitas homicidij siue fuerit cū peccato siue nō. Facit p hoc. c. si q̄s. viduā. l. dist. et. §. j. et. c. si q̄s post. l. j. dist. Irregularitas ꝑo bigamie ppter defectū sacri nō tollitur. xxvj. di. acutius et. c. deinde et hec est cōmunior opinio: l3 alij tenuerūt q nulla irregularitas deleat̄ per baptis mūvt dicit Ricar. ð media. ī. ij. q̄libet. q. ij. Alij ꝑo tenēt q illa irregularitas q̄ p uenit ī homicidio sine pctō nō delet̄. vt nō. pa. ī. di. c. gaudem⁹: sed tu tene quod dixi supra baptism⁹. vij. §. iij. quia veri or estvt patet ī dictis. iurib⁹.

¶ Scđo tollit̄ p religiōis ingressum vt [sect. 1] no. gl. in. c. ij. de apost. s3 nō oīs fm predicta gl. sed ea solū nō puenit ex delicto pprio vt in. c. j. de fi. presbytero. Jta q̄ potest pmoueri ad ordines sine dispē satiōe: sed nō ad dignit atez vl prelatio nem sine dispēsatione. vt. c. fi. de fi. p̄sby. et Host. in. c. ij. de apost. et. si dicit itelligēdū auc. de mo. in prin. vbi ðr quo re ligionis ingressus omnē tollit irregularitatem. sed tu dic fm Pa. in. d. c. ij. q̄ non tollit nisi tm illā de qua est in iure exp̄ssum qtollať. Jnducit bñ faciliorez dispensationem.

¶ Tertio tollit̄ per dispensationē pape vñ in omni irregularitate. pōt dispēsare cū oīs irregularitas sit de iure positi uo. ij. q. vij. Jtē daniel et t3 Jnnoc. de renū. c. nisi in verbo irregularitas. et hoc cōiter tñr. Epi aut quō possunt dispen sare dictū est et habes. §. dispēsatio. §. v.

Jrrisio

vide. §. Interrogatio in filia bus superbie. et. §. derisio.

Jronia

Vide ironia per. h.

Jstrio

Vide histrio per. h.

Judeus

dicitur ille qui ad literam legem mosaycam sequitur tenēdo circūcidēdo. et alia legalia faciē do ad literā iō xpiani q̄ nimis adherēt litere iudicare dicuntur de sacra. vn. c. vnica. §. pe. qđ facere nō debēt. v. di. §. j. et. vj. §. vlt. de cel. mis. c. cum matthe. §. ceteruz de consti. translatio.

Ad propositū eorū que in hoc. §. dicuntur et q̄ iudeū esse est: delictū non ta men punibile per christianū. sicut in he retico. gl. et doc. in. l. multū. et ibi Alexā. ff. de verbo. obl. et Bar. ī. l. apud iulianū .§. j. ff. de leg. j. et nō potest esse iudex nec notarius vt in aut̄. iusiurandum quod petatur ab his in prin. nec aduocatus. l. fi. et ibi Bar. C. de postu. licet bene arbi ter. l. iudei. in. fi. C. de iudeis. et debent iu dei contrahere matrimoniū fm ius no strū alias filij eorū nō succedent fm Cy. in. l. in celebrandis. C. de emp. et in. l. ne mo.

potest. et ibi doc. C. de iude. et contra hēs cū christiano obligatur si interueniat iuramentū vt no. Alexā. post Bar. in prima const. ffōz.

¶ Que sunt que prohibetur iude is in [sect. 1] directe ab ecclesia q̄ christiani nō debēt tollere. Rñ. xvij. Primo ne habeāt cō munione assiduāt christianoꝝ maxime simpliciū vñ christiani nō ḡbēt come de re cuz eis nec habitare: nec eos ad sua cōiuisa recipe. xxiiij. q. j. nullus et c. oēs [Fo.ccliiij.r] dicit tñ vgo in. d. c. oēs q̄ si cibos nō di scernūt licet comedere cū eis. sed vbi ci bos discernunt nullo modo licet eorum quoq̄ azima xp̄ianis est phibitū come dere. q̄ est cib⁹ discret⁹ ab eis qui inhiēt. d. c. oēs. Et clericus cōtrariū faciēs d̄z deponi et laicus excōicari. d. c. null⁹. Rodo. tñ tenet qđ ī necessitate liceret co medere. qđ verū credo nō vt azima sed vt panē. et no. q̄ cōio in mercimonijs cū iudeis nō phibēt nisi aliqñ in penam vt in. c. post miserabilē. de vsu sz solū ni mia familiaritas. vt in. d. c. nullus. et. c. ad hoc de iude. cū similibus. vnde admūnitus nollēs abstinere ab eorum ni mia familiaritate peccaret mortaliter. ¶ Sz querit vtrū liceat xp̄ianis eis ser [sect. 2] uire. Rñ. pa. ī. d. c. c. ad hoc. Host. voluit q̄ sic extra domū sz in domo nō. c. iudei eodē sz pa. et meli⁹ dicit q̄ nec extra domum assidue cū tex. ibi nō faciat mētio nem de domo. et lō prohibēt assidua familiaritas et cōtinua cōuersatio tā in domo quā extra domū p̄pterea xp̄iani ī fa miliari seu assiduo seruitio iudeoꝝ esse non debēt. Intellige qñ psone iudeorū intersunt secus eēt si edificii edificent ad vtilitatē iudeorum mercede constituta et huiusmodi vel laborent agros. facit. d. c. nullus. ¶ Vtrū xp̄ianus possit habere seruum iudeū. Rñ. q̄ sic. vt in. c. et si iudeos. e. ti. [sect. 3] xxiiij. q. viij. c. dispar. non tñ debet cū eo morari ita q̄ eum habeat familiarem. xxviiij. q. j. sepe. et. c. nullus. et. c. oēs.

¶ Vt liceat mulieribus xp̄ianis nutri [sect. 4] re filios iudeoꝝ. Rñ. pa. ī. d. c. ad hoc ex glo. et Jo. an. et. d. Anto. tenet q̄ nō neq̄ in domo neq̄ extra domū. Sz. d. Car. di cit q̄ solū phibēt in domo p̄pter text. prefati. c. ad hoc qui dicit ī domo sz ego dico etiam extra domū nō licere qñ nimia familiaritas et cōuersatio ex hoc cō trahitur. alias extra domum non est phibitum. argu. d. ca. nullus iuncto isto c. ad hec.

¶ Sz nōne ēps poterit dispēsare vt ēt ī [sect. 5] domo nutriāt. Rñ. pa. ī. d. c. ad hoc q̄ nō et ira con suluit dñs cardinalis q̄ ita p̄ hibitio est in honorem fidei.

¶ Vt iudeus possit habere xp̄ianum [sect. 9] ascripticiū vñ originariū. Rñ. q̄sicvt ī. c. multoꝝ. e. ti. sz seruū nullo mōvt ibidē. ¶ Scđo nō debēt mederi xp̄ianis. vñ ī d. c. nullus. et. c. oēs phibēt xp̄ianis ne ī [sect. 7] suis infirmitatibus iudeos aduocēt ne q̄ medicinas ab eis recipiāt dicit tñ gl. in. d. c. nullus qđ medicinalia pñt xp̄ia ni a iudeis emere et postea p̄parate ea. sz non medicinas preparatas.

¶ Tertio phibēt ne cū xp̄ianis balne [sect. 8] enī in vno balneo sil. d. c. null⁹ supradi ctam oīa prohibēt laicis sub excōicatiōis pena clericis x̄o sub pena deposi tionis. et sic peccant mortaliter cōtra fa cientes limitare tamē de medico veruz nisi in casu necessitatis qñ aliū habere nōposset. q̄ necessitas facit licitū quod alias nō est. c. cōsiltū in. fi. de obser. iesu hoc idē tenet Hug. et si tr̄ est dicendū qñ licet habeat aliū medicum sz non sufficientem.

¶ Quarto ne iudei ex testamento chri [sect. 9] stiani aliquid capiant. C. de iudeis. l. j. Jtem non potest aliquis. christian⁹ aliquid cōgregatiōi iudeorū vel iudeo aut pagano in testimonio relinquere. et si fe cerit etiā post niortē anathema iudicabitur. xxiiij. q. ij. sane el. ij. nisi legaret in tellige extreme necessitati alicuius.

¶ Quīto ne pcedāt in publico sine ha [sect. 10] bitu distincto. vel sine quo discernant a xp̄ianis vt ī. c. ī nōnullis eo. li. et hoc verū tā ī masculis q̄ ī feminis et debet esse parens signū non supplicia vel mā tello fm doc. ī. d. c. ī nonnullis.

¶ Sexto phibē eis ne nouas sinago [sect. 11] gas erigāt. vt in. c. cōsultit eo. ti. possunt tm̄ anti quas reedificare. vel rumosas resarcire ita tamē q̄ noua edificatio nō perdat antiq̄ formā q̄ vbicūq̄ mutāt prestina forma vt puta q̄ fit preciosius vel magis amplum tunc dicitur nouuz edificium et cadit sub prohibitione no ui edificij vt probāt ex tex. istius. c. con sultit. Facit quod in similiter no. ī gl. ī c. ad monere. xxxij. q. ij. et ī. c. presbyter. lxxij. di. que vult q̄ sanguine l̄z vti illis [[Fo.ccliiij.]v] diebus quibus vtitur ouis et caseo licet nō liceat vti carnibus quasi sit mutata forma: et p̄ cōsequēs rei substantia. et ēt facit quod no. in. c. causam. de testi. ī ꝑbo in tēpore et in glo. in. l. iulianus. §. sed et si quis. ff. ad exhiben.

¶ Sed quid si antiqua sinagoga ex to [sect. 12] to corrui et funditus. R. pa. in. d. ca. cōsultit q̄ nō poterunt reedificare: q̄ eēt nouū facere ex quo funditus est destructa. Facit ad hoc qđ legi et no. in. l. iter stipulatē. §. sacrā. ff. de ꝑb. ob. viđ bonā gl. in sih̄ ī. c. iij. de iure pa. Et no. q̄ si no uas sinagogas erigere p̄sūperit. l. lib. auri sūt puniēdi. C. đ iud. l. hacvictura. ¶ Septio nō possunt prefici alicui pu [sect. 13] blico officio iter xp̄ianos. nec ad aliq̄ di gnatatēvel ministeriū. vt in. c. cū sit. et. c. pe. eodē. et. xvij. q. iij. cōstituit et. d. c. nul lus. vñ in. l. fin. C. de iude. đr q̄ nullū ho norez: nullā dignitatē nullam preeminentiā iter xp̄ianos possunt habere. in tellige de nouo. secus etia in antiqua. quia tolleratur et per istā. l. infert Bar. q̄ nō possūt doctorari cū sit dignitas et preheminētia doctoratus. nec obstat. l. generaliter. §. fi. ff. de decurio. q̄ pmittit iudeo promoueri ad dignitates q̄ intelligitur inter seipsos iudeos nō inter xp̄ianos. vñ infert pa. in. c. ex specialieo dem ti. q̄ etiā omne cōmertiū p̄ qđ xp̄ianis aliqđ grauamē posset ingeri est phibitū iudeis et paganis. et iō l̄z vēdat eis reddit⁹ regalis et possint illud eme re. vt ī. d. c. ex speciali. tñ collectio nō po terit p̄ ipsos fieri s̄z p̄ xp̄ianos. q̄ sic col ligēdo posset iude⁹ cōmittere fraudes. et tenetur dare pauperib⁹ quicquid lucratus est ex tali officio. vt in. di. c. cū sit. et hoc scōm pronidentiam episcopi.

¶ Octauo phibē ne in triduo añ pas [sect. 14] cha et maxie ī die veneris sc̄tā hostia vel fenestras apta teneāt aut ī publicū exeant ex eodē ti. c. q̄ super his. et ī. c. non nullis.

¶ Nono ne decimas p̄diales retineāt. [sect. 15] sed vt ecclesijs soluāt de deci. c. de terris.

¶ Decio ne testimoniū dicāt ꝑ xp̄ianū. [sect. 16] de testi. iu. īmo repellunt ab oib⁹ actib⁹ legitimis. ij. q. vij. alieni. et hocve nisi i casu heresis si q̄s ad eos reuertere tūc pro testib⁹ admittuntur. vt in ca. cōtra christianos. de here. lib. vj. sed bene coguntur christianum cōtra eos testimoniuz dicentē admittere: vt ī. d. c. iudei. ¶ Vndecimo non p̄nt cōuenire xp̄ianū [sect. 17] apđ iudeū: s̄z bñ apđ iudices xp̄ianos: arbitriū. in cā ciuili tñ pūt eligere iudeūvt. C. đ iudeis. l. iudei. sn̄a tñ dzexe qui p̄ ordinariū xp̄ianū iudicē. vt ibi. ¶ Duodecimo ne emāt seruū xp̄ianūvl [sect. 18] nō xp̄ianū si mō vult baptisari. c. j. et. ca. vl. eodē. ti. vñ si iudeus emit xp̄ianū seruū vel qualitercūq̄ acq̄rat statim effi citur liber nullo p̄cio dato. xxv. di. māci pia si vero seruū nō xp̄ianū emit p̄ sibi seruiēdo. tūc volūtate patefacta q̄vult effici xp̄ianus statim vēdicat sibi liber tatē nullo dato p̄cio. c. fraternitatē liij. di. si aut talē nō xp̄ianū emit nō p̄ sibi seruiēdo. s̄z causa mercimonij: tūc si fuit exposit⁹ ad vēdendū infra tres mēses q̄ incipiūt currere a die emptōis fm̄ Ho. in. d. c. fi. vl̄ fm̄ Jo. an. et Pa. ī. c. j. eodem die quo petijt xp̄ianitatē tūc nō liberať ab eius seruitute. nisi debeť iudeo. xij. solidi p̄ quolibet bono fuo q̄ solidi dñt esse aurei fm̄ Vin. Go. et Pa. quoz. lxxij. faciūt vnā librā auri. C. de susce. p̄po. et archa. l. quotiescūq̄ certa sūma solidorū. et videť sentire glos. in. l. q̄cunq̄. C. de seruis fugi. et p̄ ista opintone facit gl. C. de fal. mo. l. si q̄s nūmos s̄z f̄z Ber. et ho. in. d. c. fi. dabunt de moneta q̄ est invsu in illo loco. ar. ff. đ lega. iij. l. nimis. et. ff. de leg. j. l. si seruus pluriū §. si numerus et magis placet. et aduerte q̄ dicit p̄ seruo bono ergo defalcabitur si ille nō est ita bonus: q̄ ibi bon⁹ accipit pro optimo fm̄

pa. in. d. c. j. si vero non exposuit venalem infra dictos tres menses tunc statim liberatur nullo precio dato. d. c. fina.

¶ Vtrum vernaculus. i. natus ex ancil [sect. 19] la iudei si vult effici christianus libere tur similiter. Rñ. q sic nullo dato precio l. deo nobis. C. de episcop. et clericis. §. vltimo.

[Fo.ccliiij.r] ¶ Sed quid si aliquis talē emat q̄ cau [sect. 20] sa mercimonij fuerat emptus a iudeo. Rñ. q nō efficiē eius seru⁹ s̄z restituet eiḡtiū. xij. solidoz. et erit oīno a seruitute libertatis insti. de nox. ac. §. domin⁹. ¶ Sed pone q nō h̄z preciū. Rñ. q si sit [sect. 21] ī manu iudei. puta q̄ nemo est xp̄ian⁹ q̄ velit eū emere: tūc nihilomin⁹ libera biḡ. et hostiatim q̄reret p̄ciū. ff. de manu mis. l. iiij. §. suis autē. vel si nullo mō p̄t habere seruiat sibi p̄ quīquēniū vt no. gl. xxxvj. q. j. de raptorib⁹. si vero sit ī ma nu xp̄iani. tūc si alio mō h̄re non potest p̄ciū seruiet ei tantū q̄ seruitiū cōpenseḡ cū p̄cio: et sic liberaḡ. ff. de ca. i. l. bello hoc verum nisi preciū fuisset datum p̄ aīa et nō animo repetēdi. ar. ff. de nego. ge. l. nensenius. et. ff. de reli. et sump. fu. l. et si quis. §. idem labeo ait.

¶ Tertiodecimo ne vsuras exigant sed [sect. 22] exactas restituāt. vt in. c. post miserabilē. de vsuris p̄nt opelli ad hoc p̄ principes et debēt. vt in. d. c. qđ si non faciunt debent cōpelli p̄ iudicē ecclesiasticū cēsura ecclesiastica vt dicit Host. et Jo. an. in nouella in. d. c. post miserabilē. Facit c. postulasti. de iudeis. et qđ ibi no. vnde principes terrarū peccāt mortaliter non cogendo eos ad restituendū vsuras. et similiter xp̄iani si ipsis non restituentibus mouerent ne cū eis haberēt cōmertiū si post monitionē eis factā cō mertiū cū eis haberent. vt in. d. c. post miserabilē. et. c. quāto. de vsuris.

¶ Quartodecimo ne intētet cō catholi [sect. 23] cam fidem quicq̄ detestabile. sicut est q̄ nutrices xp̄iane projiciant lac ī latrinas postq̄ susceperunt corpus xp̄i. vt ī c. et si iudeos eodem et hmōi.

¶ Quintodecimo ne quēq̄ q̄ nō est sue [sect. 24] nationis aut secte p̄sumāt circuncidere etiā si sit eoꝝseru⁹. vt. l. vnica. C. ne xp̄ia nū mā. et ibi est eis pena capitalis. i. p̄petui exilij qui đr capitalis. vt. ff. de penis. l. rei capitalis. aliquando đr mors naturalis vt ibidem in princi.

¶ Sextodecimo ne iudeus xp̄ianam in [sect. 25] vxorem accipiat. l. ne quis. C. de iudeis quod si fecerit crimine adulterij punietur vt ibidem.

¶ Decimoseptio ne fidē catholicā ip̄u [sect. 26] gnet p̄urso dogmate aliḡ pena sanguinis puniḡ. vt ī. d. l. hac victura ī oē euū. ¶ Vtrū ecclia possit punire iudeos et [sect. 27] paganos si delinquūt. Rñ. q sic si delinquūt cō naturalē q̄ illaz oēs recipiunt. Jtē iudeos si agūt cō. l. veteris testamēti fm Aug. deam. in lib. de ptāte pape.

¶ Jtē no. f̄z eūdem q̄ iudei per papā et [sect. 28] alios p̄ncipes q̄b⁹ subdunt debēt cogi ad laborādū manib⁹ pprijs: alias fiūt p̄ticipes turpis lucriet pctōz q̄ faciunt: nec obstat. c. sicut de iudeis. vbi dicitur q̄ null⁹ exigat coacta seruitia ab ipsis nisi cōsuetā q̄ illud intelligiḡ de seruitijs. ad vtilitatem dominorum solum.

¶ Jtem no. q̄ puniunt pena ignis quā do aliquem ex suis qui vult christian⁹ [sect. 29] esse satis aut alio furoris genere inten tant. vt. l. iudeis. C. de iudeis.

¶ Que p̄hibent xp̄iani facere cōtra iudeos. Rñ. q nouē. ¶ Prīo q̄ violēter nō [sect. 30] debēt cogi ad fidē. vt ī. c. sicut de iudeis de q̄ dic. vt. s̄. baptism⁹. vj. §. xij. ¶ Secū do q̄ nō offendant neq̄ in psonis neq̄ in bonis sine iudicio terrene ptātis. d. c. sicut iudei. ¶ Tertio q̄ non ip̄edianḡ obseruare suas cōsuetudines ī suis festi uitatibus dūmō nihil faciant in opprobrium xp̄ianorum. xlv. di. q̄ sincera. et. d. ca. sicut iudei. et. l. iudeis. C. de iudeis.

¶ Quarto q̄ nō exigant coacta seruitia ab eis que nō sunt consueti facere. d. c. sicut. de quo dic. vt. s̄. baptism⁹. vj. §. xij. ¶ Quinto q̄ nō fodiātur eorum sepulchra siue corpora humata

obtētu pecunie nec eorum cimiteria quisq̃ mutilet vt inuadat. d. c. sicut. et contra facientes christiani sunt priuandi officio et beneficio si sunt clerici: si laici excommunicandi vt in. d. c. sicut. ¶ Sexto q̃ non de bent in sabbatis eorum ad iudiciū trahi. C. de iudeis. l. die sabbati. et. d. ca. sicut. ¶ Septimo ne impediañ sua p̃ut melius poterunt vendere sicut nec christiani. C. de iudeis. l. nemo. ¶ Octauo q̃ si conuertantur ad fidem non spoliē tur bonis iuste acquisitis. Neq̃ debita [[Fo.ccliiij.]v] successiōe. et si ablata fuerint precipitur p̃tātibus eoꝝ locorū sub pena excōicationis q̃ ea faciāt restituere. c. iudei. el. ij. eo. ti. ex quo infert Pa. q̃ nō perdunt agnationē suā. vnde debent succedere attinētib⁹ suis et multominus bona legitime acquisita cui⁹ cōtrariū existimāt vulgares qđ extraneum est. ¶ Nono q̃ nō prohibeantur cōuerti ad fidem et ba ptismū suscipere etiā si sunt serui xp̃ianorum. arg. c. due sunt. xix. q. ij. remanebit tamē seruus si prius erat seruus ali cuius xp̃iani: cū seruitus sit approbata de iure diuino ciuili et canonico. xij. q. ij. et si quos vsq̃ ad. c. ecclesiarū dulcius tñ tractandus est q̃ alij serui qui nō sunt xp̃iani. ar. de ma. et obe. per tuas.

¶ Vtrum eoꝝ filij sint baptisandi ipsis [sect. 31] inuitis. vide. s̃. baptismus. vj. §. xj.

¶ Vtrū ecclesia peccet permittendo iu [sect. 32] deos ritus suos obseruare. Rñ. q̃ nō q̃ nō approbat sed p̃mittit qđ aut p̃mitti mus nolentes p̃cipimus. c. ccedim⁹. q̃ maloꝝ hoīm volūtatem ad plenū non possumus p̃hibere. xxxj. q. j. hac rōne.

¶ Vtrum pecunia et alijs blandimētis [sect. 33] possemus allicere iudeos et alios ifideides ad fidez. Rñ. gl. ī. c. debet hō. xxij. q. iiij. q̃ sic. allegat. c. qđ autē. xxij. q. vij. et. c. qui sinceram. xlv. di. Similiter sub tali conditione potest xp̃ianus aliquā ducere invxorē vt fiat xp̃iana. viij. q. j. ca. ue. et sic ī spūalib⁹ licite fit pactū. vbi agi tur de cōuersiōe alicui⁹ ad fidē. et sic nō obstat. j. q. ij. q̃pio. q̃ aliud ēvēdere donū dei vel aliud spūale. Aliud propter temporalia inducere ad spiritualia: q̃ primum illicitum. de simo. per totum. sed non secundum vt iuribus preallegatis. vñ Silvester dona promisit conuertentibus. vt no. in. d. c. q̃pio. et capitulum q̃pio. loquitur de dono religionis. qđ pecunia minime debet vendi. de quo vide simonia. iiij. §. vj.

¶ Vtrū bona vsurarioꝝ iudeorum pos [sect. 34] sint ab aliquo vel dono vel exactiōe vel rōne pene ṽl quocūq̃ alio titulo iucrati uo vel oneroso acceptari. Rñ. q̃ sic dum modo nihil cō iustitiā fiat: s̃z retineri an possint distingue: q̃ si sunt non soluēdo restituenda sunt non ipsis sed quibus debēt ipsi: si vero sunt soluēdo. dic vt. j. Restitutio. j. in ꝑ. vsurarius. §. xij.

Judex

quis pōt esse. Rñ. q̃ qlibet q̃ nō p̃hibet. ar. c. cum apud. de sponsa. et. l. mutus. ff. de procura.

¶ S̃z qui sunt qui p̃hibent. Rñ. q̃ sur [sect. 1] dus mut⁹ et p̃petuo furiosus impubes femine seruus excōicat⁹. Jtē cōsanguinei rei et inimici actoris vel alia causa suspecti. Jtem imperiti seu illiterati de quibus omitto breuitatis causa.

¶ Vtrum iudex vel prelatus mal⁹ pec [sect. 2] cet iudicādo subditos. Rñ. fm Alexā. ī iiij. q̃ sic mortaliter de quo dic vt supra Correctio. j. §. iiij.

¶ Vtrū iudex possit iudicare sine acto [sect. 3] re. Rñ. q̃ ordinarie p̃cedēdo nō facit. c. si legitim⁹. de accu. extra ordinarie aut sic. vt in inquisitione. et denunciatione. vt. s̃. Inquisitio et denunciatio.

¶ Vtrum iudex possit compellere par [sect. 4] tes ad faciendum compositionem. Rñ. q̃ si causa est ciuilis q̃ non: nec etiā p̃nceps ex potestate ordinaria. l. j. ff. de noui ope. nunc. tamen si lis est longa et intricata multum. ita q̃ de facili non pōt decidi iudex potest compellere partes

adcōcordiā. tex. videñ iudicio meo. in. c. placuit. xc. di. dicit etiā Pa. in Rub. detreuga. et pa. qđ ad pacem bene potest et d3 reducere partes: et etiā cōpellere tam iudex secularis qđ ecclesiasticus respectu subditoꝝ suoꝝ. xc. di. si qđ cōtristat⁹. c. placuit tenet etiam Bar. in. l. cōgruit ff. de officio. presidis.

¶ Vtrū iudex possit compellere ne po [sect. 5] tentiores viri cōtumelijs afficiāt viliores. Rñ. q sic et teneñ. l. illicitas. §. ne po tēiores. ff. de officio presi.

¶ Vtrum iudex teneatur et possit cōpel [sect. 6] lere aduersariū ad prestañ. cautionem de nō offendēdo nec actorem nec suos quādo talis verisimiliter timens īplorat ei⁹ officiū. Rñ. q sic. vt in. d. §. ne po tentiores et ibi p bar. et bonus tex. ī. l. de nunciamus. C. de his qđ ad ec. cōfu. et ibi Cyn. facit tex. in. c. de benedicto. xxxij. [Fo.cclv.r] q. j. et. iij. c. literas in fi. de re. spo.

¶ Vtrū iudex teneatur ex necessitate of [sect. 7] ficij purgare prouinciam malis hominibus. Rñ. q sic. text. est in. l. iij. et. l. congruit. ff. de offi. presi. propter quod dicit Bal. in. l. gall⁹. ff. de libe. et postu. et Raphael et Jmo. q licet statutū ciuitatis dicat q potest punire: q si x̄bū pōt: im portat necessitatem. d. l. gallus in prin. Et ideo si non facit tenetur de negligētia. Facit quod no. Bal. et Ang. in. l. mā cipia. C. de seruis fugi. debet ergo iudex delicta īquirere aliter tenebitur in syndicatuet hoc verum in iudice qui ha bet merum imperium. l. imperium. in prin. et quod ibi no. Bart. et in. l. iubere cauere. ff. de iur. om. iud. et ī. l. j. ff. de offi cio eius cui manda. est iu.

¶ Vt iudex possit aliqd petere p labo [sect. 8] re ī iudicādo. Rñ. qde iure canonico iudex ordinari⁹ vel delegat⁹ ecclesiastic⁹ nihil pōt petere. vt ī. c. cū ab oī. de vi. et ho. cle. et. c. statutum. de rescrip. li. vj. et l3 loquañ de delegato tñ idē teneñ in. d. c. cū ab oī p Pa. et Jo. an. et ceteros de ordi nario. ē etiā gl. ī. c. nō l3. xj. q. iij. de iure x̄o ciuili ordinari⁹ secularis petit sportulas solū: nec aliud pōt petere. iij. q. iij. differatur quia sportule sunt munera a lege nō diffinita. vt in aut. generañ. C. de epis. et cle. Delegat⁹ vero etiā a prin cipe nō habet nisi duos aureos in pñci pio et duos in fine quādo causa excedit cētū aureos qđ si non excedit nihil ha bebit. in aut. de iudi. §. ne autem labor no. gl. in. d. c. cū ab oī. Excipiunt esculēta et poculenta. i. comestibilia et potabilia si sunt talis qualitatē q in paucis diebus possint cōsumi fm. Arch. et glo. in. d. c. statutum. et sint ex mera liberali tate oblata: q sic possunt ab omnibus rectpi. Alia aut oīa etiam si sit vn⁹ denarius phibentur omnes iudices acci pere. vt. ff. de officio presi. l. plebiscito et l. solent. ff. de offi. pcon. no. gl. in. l. iij. C. de odi. ob tur. cāz facit. l. j. C. de pe. iud. q ma. iudi. etiā si recipiant vt expediāt causam. et recipiunt alia pter predicta esculenta et poculēta tenentur restituere de necessitate ar. d. c. statutuz. et. c. exi ges de cēsi. li. vj. imo si sit iudex delegatus ecclesiasticus qui talia recipit non potest liberari ex remissione sibi facta a dāte talia nisi restituat et si restitueret in fraudē vt postea ille sibi donaret nō valeret secundū glos. in. d. c. statutum. Secus autem si sine fraude restitueret et ille postea liberaliter iterū donaret se cundū glo. predictam. sed ego vern cre do si post iudicium finitum sine fraude dat liberaliter aliter non.

¶ Vtrum officiales inferiores et nuntij [sect. 9] et huiusmodi possint aliquid exigere a litigātib⁹ et huiusmodi. Rñ. secundum Alex. de ales. in. iij. parte sum. q sic secū dum consuetudinem terre. sed per vim vel immoderatam improbitatē recipere non possunt. et hoc quando nō habēt reddit⁹ deputatos. Hos. tamen in sum. tenet q etiam si habent redditus depu tatos possunt aliquid paruum recipere dummodo non per vim vel improbitatem immoderatam. Assessor vero nō po test si habet salarium deputatuz aliter tenetur restituere. ar. c. cum ab omni.

¶ Sed quid si iudex secularis habet p [sect. 10] ficisci extra domiciliū. Rñ. q siue sit iudex ordinarius secularis: siue eius delegatus potest petere expensas. d. c. statutum. sicut et testis cum proficiscitur extra domicilium. iiij. que. iij. §. venturus q nemo cogitur militare suis sumptibus: ea tamē moderatione partes enormē damnum patiantur. argu. x. que. iij. illud et si pauperes litigantes sint tunc debet abstinere etiam a sumptibus iudex delegatus. vt in. d. c. statutum. et ordinarius etiam secularis non debet habere sportulas. in aut. de man. princi. §. si tibi quoq.

¶ Sed nunquid delegatus ordinarij [sect. 11] Ecclesiastici sic habebit expensas cum proficiscitur extra domicilium sicut delegatus principis vel ordinarij secularis. Rñ. quod sic taz pro victualibus q pro vecturis equorum et similium nisi esset delegatus ad vniuersitatem causarum vel ad vnam et maliciose quia tunc [[Fo.cclv.]v] ordinarius hz puidere de suo. ar. cap. inter cetera de offi. or. et gl. i. d. c. statutū. sed glo. in. d. c. cū ab oī. t3 indistincte q nō pōt delegat⁹ ordinarij. sed ordinarius debet sibi facere expēsas. sed opinio prima videtur magis equa.

¶ Vtrū ordinari⁹ ecclastic⁹ sihr possit [sect. 12] petere expēsas qñ pficiscitur extra domū. Rñ. q nō nisi cū pficiscitur pro cōsecratiōe ecclesie vt in. c. cū sit romana de simo. Et cū visitat prouinciā suā. de censi. c. cū apostolus. et. c. exigit eo. li. vj. ¶ Vtrū iudex ordinari⁹ aut delegat⁹ q [sect. 13] recipere possunt expēsas teneant com putare illas. qñ domi fecissent. Rñ. gl. te net qđ sic i. d. c. cū ab oī. sed Pa. in. d. c. cū ab oī. tenet q non. et magis est benigna quamuis prima sit tutior.

¶ Quid si delegatus ecclastic⁹ nō hz [sect. 14] reddit⁹ vel beneficiū ecclasticū sufficiēs vnde viuat. Rñ. pa. i. d. c. cū ab oī. q poterit petere id qđ pōt petere iudex delegat⁹ pncipis secularis vt dixi. §. p ar. a 3rio sensu: s3 magis mihi placet 3ria opinio q nō possit nisi forte ppter talē cām occupare ab aliquo honesto exercitio de quo viuit tunc tenerē opinionem Pa. veram.

¶ Vtrū 3suetudo excuset seu valeat q [sect. 15] dan3 sportule ordinario et delegato ecclesiastico. Rñ. d. Car. in cle. statutū de elec. distinguit q aut pcessit exactio. et sic nō valet nec excusat talis consuetudo. aut cōsuetudo non habuit ortū ab exactiōe et sic pnt ptes cōpelli ad obseruādum laudabilem cōsuetudinē. c. ad apostolicā. de simo. S3 hec distinctio q ad primū est vera q qñ pcessit exactio ē 3 honestatē et mētē isti⁹. c. cū ab oī. et facit. c. ex multis. j. q. iij. s3 quo ad f3 nō credo verā: q si nō pcessit exactio sic cū sit ex mera liberalitate donatum nō in ducitur 3suetudo: s3 qlibet donatio habuit effectū suū iuxta ea q not. in glo. et Bar. in. l. cū de in rē verso. ff. de vsuris. Facit. l. si certis annis. C. de pac. nec valet. d. c. ad apostolicā. q loquitur qñ ali qđ fuit datū in piā cām: q tūc vident voluisse laici 3ducere 3suetudinē: et tō dico cū gl. in. d. cle. statutū de ele. et Jo. an. Pa. et cōiter doc. in. d. c. cum ab oī. q nō valet talis cōsuetudo et l3 cardinalis dicat vbi. §. q nō peccat mortāl3 recipiendo dūmodo nō immoderate qñ est cōsuetudo q hz p se doctores famosos p hoc iuxta no. ff. de re iudi. l. cū pre latis et de postu. prela. c. vnico li. vj. hoc nō credo ve3 nisi in eo qui nescit discernere q sit verior opinio ei quis habeat validiores rōnes: nec etiam credo istuz excusari a restitutione fienda.

¶ Vtrū iudex ordinari⁹ vel dlegat⁹ ec [sect. 16] clesiastic⁹ possit a partibus petere salariū pro assessore. Rñ. fm cōiter doc. i. d. c. cū ab omni. q nō ordinarius q d3 sci re canones de qbus versat corā se. Et ideo si nescit et 3diget assessore pvideat de suo. Delegat⁹ tamē licite petit dum modo fraudulēter nō faciat: vt puta: q dicit se indigere cum non indigeat. d. c. statutū. §. assessore. vel picipare vult in lucro cū assessore. q sic cū faciat frau dē legi peccaret mortaliter tenerē ad restitutionem partibus.

¶ Vtrū salariū possit petere pre nota [sect. 17] rio. Rñ. delegat⁹ pōt. dūmō nō partici pet ipse cū eo. vt in. d. c. statutum. sed de ordinario dubitat. qz videtur q de suo debeat prouidere suis officialibus sed ego credo q possit petere.

¶ Vtrū datū iudici nisi in casu pmissio [sect. 18] possit repeti. Rñ. q si dedit vt corrūperet iudicē sic nō pōt repetere. et fm gl. ī c. qui recte iudicat. xj. q. iij. cōiter sic pre sumitur. ideo multi tenēt q nō repetit⁹ sz si dedit vt iustā daret snīaz qz als nō lebat dare vlt vt nō daret iustā et sic nō liberatur iudex dādo pauperib⁹ qz repetere pōt in cōscientia: vbi non stam⁹ presumptiōi sed veritati. j. q. j. iubem⁹ de simo. nemo. xj. q. iij. nō l3. Si aut dedit simpliciter vt iudicet amittit principi palem causam. vt. ff. de cōdi. ob. causaz. l. iij. in prin. et sic nō repetet sicut quando dat vt pro se iudicaret. facit gl. in. d. c. qui recte quod limito vtz nisi quādo aliter nolet iudicare. nisi daret qz pos set repetere et sibi teneretur restituere [Fo.ccvj.r] ¶ Vtrū cōmittat simonia dādo pecu [sect. 26] niam p snīa. Rñ. gl. j. q. iij. vēdentes. q nō qz in pphanis nō cōmittit simonia l3 grauiter peccet: nisi in casu qñ iudex aliter nō vult dare iustam snīaz qz tūc nec peccat cū redimat vexationē suā sz pōt dici f3 pa. ī. d. c. cū ab oī. q si do pe cuniā vt habeā snīaz p me q volo cōseq spirituale vel annexū sibi: q tūc sit simonia. Sz ego nō admitto hoc in casu pre dicto. s. cū iudex nō vult sine pecunia iustā dare snīam: qz cū redimā vexationē meā nō credo q sit simonia si mō habeo iam ius in tali re. secus si p snīaz de nouo acquirere qz sic esset vera opi. Pa.

¶ Vtrū snīa lata intercedēte pecunia [sect. 20] sit nulla ipso iure. Rñ. gl. in. d. c. cū ab oī et sequit Pa. q sic. j. q. vj. §. venales. C. qñ puo. nō est ne. l. veniales. in tex. et in gl. snīa tñ arbitri t3: l3 agēs ex ea repella exceptione doli. C. de arbi. l. iij. et in glo. predicta secus si per gratiā datur qz tūc non est nulla ipso iure sz datur restitutio. vt in. di. glo.

¶ Vtrū iudex teneat ad restōnē ptis si [sect. 21] ei⁹ negligētia aliqd dānū incurrit. rñ. gl. ī. c. qm̄ cō. d. pba. ī pbo negligētia q sic et eā sequitur do. pa. aut. ī. d. c. qm̄ cō tra ait q ī foro aīe vera opinio si fuit ī dolo vel lata culpa. alias nō. sed de hoc dico latius. §. culpa. §. v. et. vj.

¶ Sz qñ dī cōmittere negligētiā. rñ. h. [sect. 22] q tūc qñ negligit terminare cāz vel habere tabellionē vt aduertere qd scribat vlt nō puidet d aduocat vt teneat. vt. §. dictū ē. Aduocat⁹. §. x. vel nō curauit re uoluere libros et hmōi q suo offō incumbūt multo magis tenetur si ex dolo dat dānū. vñ si iniqz snīaz dedit vel aliqd aliō fecit cōtra cōsciam et cōtra iustitiā ī grauamē alteri⁹ ptis vltra restitutionē ad itereē ad quā teneat vt. C. d. pena iudi. q ma. iu. l. nouo iure. xj. q. iij. quatuor. xxij. q. ij. dñs de⁹. et. q. v. administratores si ē ecclastic⁹ iudex ordinari⁹ vlt delegat⁹ si cō cōscī am et cō iustitiā hoc fecit ipso facto ē suspēsus p annū ab executione officij vt ī. c. cū eterni. de re iudi. li. vj. si vero dānificauit partē p im prudentiā sic teneat sifr ad restitutionē: in culpa. n. fuit cū se īsufficiētē sciuit vlt scire dōbit. et tñ cāz iudicare psumpsit. et hoc verū ī ordinario: delegat⁹ aut q d necessitate obediētie iudicat. et bona fi de et de cōsilio peritoz: l3 iniuste iudicet nō teneat ad restōnē. nec peccat sed ei⁹ assessor tenebit. l. ij. ff. q qsqz iur. si mō eū elegit q habebatur p docto et bone opiniōis et ita credidit eū doctū ad hoc als nō excusaretur si vellet pcedere fm caput suū vel imperitū vel malū scienter eligere assessorē fm Rod.

¶ Vtrū iudex incidat in penā statuti [sect. 23] imponētis penā nō termināti snīaz in fra certū diē si nō terminat. Rñ. pa. ī. c. l3 de pba. q sic si fuit requisit⁹ qz nō tenetur impēdere offm suū ad vtilitatez priuatā nisi reqra. vt ī. l. iij. §. hoc aut ff. de dā. infec. et ibi Bart.

¶ Vtrū iudex secularis teneat prestare [sect. 24] brachriū suū iudici ecclesiastico. Rñ. q si ei⁹ subdit⁹ resistit sibi de iure vt puta. precepit ei aliqd appellauit ad superiorē. ep̄s dicit q nō pōt et petit brachiū seculare cōtra eū. tūc dico q non teneat. ita no. pa. ī. c. j. de off. or. secus si

resistit ei de facto vt ibi no. Jdē dic in exēpto qui allegat exēptionē quā ep̄us nō ad mittit appellat nō tenetur iudex secularis ep̄m iuuare.

¶ Vtrū iudex post latā sn̄am diffiniti [sect. 25] uā possit eā interpretari seu declarare. Rñ. q nō inferiores nec arbiter. maiores aut bene pñt declarare sed nō mutare aut corrigere. vide in. c. j. de postulando in glo. et quod ibi no. et pa. ibidē inter locutoriam vero sn̄am potest cor rigere et reuocare de accusa. c. qualiter et quando el. j.

¶ Virū iudex possit penam minuere [sect. 26] vel augere. vide. j. pena. §. xvij.

¶ Vtrū nō cōdēnans partē aduersam in expeñ. teneatur ip̄e de suo restituere [sect. 27] alteri parti Rñ. q sic. l. sancim⁹. C. ð iud. quod limitat gl. in. c. fi. de rescrip. verū si fuit petitem alias non.

Judicare.

Vtrum liceat ex suspitio ne vide. j. presumptio.

[[Fo.ccvj.]v] ¶ Quid ē iudicare simpliciter et pure. [sect. 1] Rñ. non est remouere ordinē iuris sed tantū subtilitatē perniciosam q̄ predi ctaverba importāt ex suo proprio signi ficato idē q sine malitia et sine plica et inuolutiōe. ad hoc gl. in cle. sepe de ꝥb. sig. in verbo simpliciter et ordo iudicia ri⁹ nō est inuētus ad inuoluendū vt ī c. dilecti filij de iud. et ideo nō remouebiť fm Pau. in. d. c. dilecti.

¶ Quid si dicatur pcedas sine solenni [sect. 2] tate iuris. Rñ. pa. in. c. dilecti q cēsetur sublata solēnitas iuris ciuilis et canoni ci sed nō diuini et iurisgentiū. et iō duo testes sufficerent l3 forte plures requirerētur. et similiter etiā si sunt infames: q̄ ifamia est de iure positiuoī. c. p tuas de si. nō tamen recipiunt nō citata par te q̄ citatio est species defensiōis que est de iuregentium nec pōt tolli cle. pa storalis. de re iudicata.

¶ Quid si dicať iudices put volueris. [sect. 3] Rñ. pa. vbi. §. q itelligiť solū dolus exclusus ar. in. l. creditor. §. lucius. ff. mā. et iō nō pōt tollere ius alterius sine cau sa. sicut nec cōmittētes q̄ nemo pl⁹ iu ris in aliū transfert q̄ ipse habeat de dote post diuor. resti. c. nuper et p̄pterea dicit Bar. in extrauag. ad repri. q il le cui committitur vt faciat q vult vel sicut libuerit: l3 non teneatur sequi regulas iuris ciuilis remanet tñ ligatus regulis iuris naturalis gentiū. seu na turalis equitatis. quod idē estvt in cle. pastoralis de re. iu. vbi imperator inualide egit. q̄ excessit regulas iur is naturalis.

¶ Quid si dicatur iudices scđz verita [sect. 4] te et eq̄tatē. Rñ. pa. ī. c. literas ð iur. coł. qđ debēt seruari solēnitates etiā rigorose iuris positiui. do. an. dicit qđ rigorosas nō tenet seruare et placet mihi.

¶ Quid si dicať iudices put tibi vide [sect. 5] bitur. Rñ. pa. in. c. j. de iu. qđ dz iudicare iudicio intellectus cui cōgruit hoc verbū videbitur. ita no. Bar. ī. l. qđ tñ. §. si arbiter. ff. de arbit. etidē cū dť reliu q̄ vel cōmitto arbitrio tuo vel prudētie tue vť iudicio tuo tūc denotāt arbitriū boni viri rōne regulati sicut cū diciť: vt visum tibi fuerit vel tibi videbitur. ita no. Pa. ī. c. j. de seq. pos. similiter hec ver ba si extimaueris si arbitrat⁹ fueris. si tibi placuerit. vt probatur in. l. fideicōmissa. §. q̄q̄. ff. de leg. iij. et ī. l. thays. §. sororē. ff. de fideicō. li. vbi tex. not. vide tex. cū gl. ī. c. ij. de cor. vicia et p Bar. in extrauagāti ad repri. et pa. ī. c. j. de cōsti. Et iō tenetur seq̄ oēs regulas iuris ciuilis fm Bar. ī. d. extrauag. alleg. l. j. ff. de arbi. et p̄pterea aduerte q oīa ꝥba exceptis istis volo libet arbitriū plenū vel liberū vt ibidez no. Bar. īportat ar [sect. 6] bitrium boni viri.

¶ Quid si dicat sine strepitu et figura iudicij simplr et ð plano. Rñ. cle. sepe ð ꝥb. sig. et ibivideas qnomodo pōt omittere omnia que nō sunt de iure gentiū vel naturali.

¶ Vtrū iudicāduz sit fm allegata et p [sect. 7] bata an fmq iudex cognoscit veritatē. Rñ. q diuersoꝝ fuit diuersa opini. Jo. et Arch. liij. q. vij. iudicet Ber. et hos. de of. fic. or. c. j. Jnn. de cēsi. c. venerabilis. ho. sti. de post. p̄. c. bone el. j. tenēt q si agatur ī forma iudicij sic iudicabit f̄z alle gata et pbata potius q̄ fm veritatē. ff. de of. p̄si. l. illicitas. §. j. di. c. iudicet. ij. q. iij. summoꝝ. vj. q. ij. si tm̄ et. c. placuit. q̄ aliud facit vt iudex alið vt hō. vt in d. c. ij. ð of. or. xxij. q. iiij. si ecclia. et iō iu dicabit f̄z cōscientiā quā habet vt iudex nō quā h̄z vt hō. ī. d. c. ij. et de of. de leg. pastoralis. §. q̄ ꝑo facit. c. si oīa vin dicāda. vj. q. j. hosti. tñ et Archi. dicūt q si īminet periculū aīe vel leditur publi ca vtilitas q̄ tūc iure et de facto supple re pōt et d̄z p periculo aīe. qđ possit facit de elec. cū vobis. §. his igitur. de excep. exceptionē p vtilitate publica. ar. C. de p̄cu. l. litē. ff. de post. l. q̄s p̄hibet. Hugo. t̄z q nullo mō d̄z iudicare cōtra veritatē s̄z debet delegare causam. ff. ð iuris. om. iu. l. p̄tor. Rod. dicit q si inno centē cōdenet ad mortē vel mutilationē mēbroꝝ aut cōdenandū exponat ēt ad preceptū superioris q peccat mortaliter. Sec⁹ aut esset in alijs penis pecu-[Fo.cclvij.r]pecuniarijs vel causis ciuilib⁹ gl. in. c. pastoralis. de offi. ordi. et ī. c. j. de offi. or. li. vj. et Ric. in quof. iij. q. xxv. et Tho. se cūda scōe tenēt cū prima opi. s̄z saluo meliori iudicio ego dico q aut iudex p cedit in iudicio aut extra iudiciū. Si ī iudicio sit tene q nullo mō pōt iudica re cōtra veritatē quā p certo scit nisi cū pctō mortali siue sim⁹ in criminalib⁹ siue in ciuilib⁹. tū prīo q̄ est cōtra p̄ ceptū diuinū. Exo. xxij. nō suscipies vō cē mēdaci et. j. neq̄ ī iudicio plurimoꝝ acquiesces snīe vt a veritate deuies et post īnocentēet iustū nō occides: tū etiā q̄ dicitur in. ca. qui scandalizauerit de regu. iu. vtili⁹ scādalū nasci p̄mittit q̄ veritas deferatur. Hec ibi et in. c. postu latus do. iij. q. vij. d̄r p nō ante iudicādū est q̄ cōsciētia nostrā reuertatur et qđ placeat deo siue displiceat debem⁹ dirimere et in. c. tūc. xj. q. iij. d̄r tūc vera est absolutio presidētis cū interni se q̄tur arbitriū iudicis. og a cōtrario nec absolutio et multomin⁹ cōdenatio. Jtē l. c. sumoꝝ ibidē dicitur q̄ f̄z q in. l. di uina et humana cōstitutū ē d̄z iudicare. et post nō ex corde n̄ro: s̄z p̄cepto diuino cōdenatiōis snīam p̄feram⁹ et ī. c. cū eter ni ð sē. et re iud. li. vj. ibi d̄r inferendis f̄fijis p̄ oculis habeat solū deū illi⁹ imi tātes exemplū q̄ querelas p̄pli tabernaculū ingressus ad dñm referebat: vt f̄z eius imperiū iudicaret. hoc ibi. Ergo nō fm falsas allegationes itē tex. clar⁹ est in. d. ca. cū eterni si q̄s inquit Jnn. iiij. aut iudex ecclesiasticus ordinari⁹ aut delegat⁹ fame sue prodigus et proprij persecutor honoris cōtra con scientiam et contra iustitiam in graua mē alteri⁹ partis in iudicio quicq̄ fece rit per gratiā vel per sordes ab executiōe officij per annū nouerit se suspensum ad extimationē litis parti quā leserit nihilomin⁹ cōdenandus hoc ibi ec ce q nō dicit cōtra allegata s̄z cōtra cōscientiā et per sordes falsorum. Jtem et alia ratione credo q nō excuset a mortali q̄ officiū ius dicentis latissimum ē dicit. l. j. ff. de iur. om. iu. Vnde iudex potest vt in plurib⁹ indicare prout sue cōscientie rationali vidēt vt p̄z in. l. ap pellari. ff. quis et aquo appellatur ibi et q optimū est statuere facit. ff. de arbi. l. quale vbi dicitur omni modo dicat qđ sibi videtur itē in. c. ad nostrā de cō sue. dicitur postq̄ tibi de meritis cōsti terit sententiā p̄ferre v̄l alias sicut ordo postulat ratiōis autoritate presentīū non obstante consuetudine cōcedi mus facultatem facit. l. rem nouam. C. de iud. q iudices iurent omnimodo se cum veritate et legū obseruatione iudiciū disposituros. Jtem. C. de iudi. l. placuit in omnib⁹ rebus precipuam es se iustitie equitatē q stricti iuris ratio nē hec ibi facit ad idem. c. fi. de trāsac. Et ideo sepe quando volūt sciunt inue nire colores p iniustitia defēsanda ita in isto casu tenentur vt cōtra veritatez nō iudicēt diligentissime facere q fal sitas detegatur vt. ij. q. j. deus omnipotēs et si nullo modo detegere possūt tūc potius debēt officiū resignare q̄ cōtra iustitiā sententiare. Facit pro hoc qđ no. gl. in. c. pastoralis de offi. dele. Vbi dicit mer⁹ executor si scit sentētiā

latā auctoritate literarū falsarū vel per falsa instrumēta vel per dolū aduersarij q non debet exequi eam. Sed remittere superiorem vt ī. c. decetero de re iudi. et c. si quando de offi. dele. C. si ex falsis instrumentis. l. iudicati. ff. de iu. l. si pretor. §. marcellus et ad tex. ibidem qui dicit et si sciat illā sententiam iniustam: quod tenetur exequi si non potest aliter absolui a mandato. Rñ. d. glo. q intelligit de iniustitia solennitatis iuris et ita exponit iniustitia. i. contra ius legitantis. Secus si esset iniqua et dicitur iniqua quando est contra veritatē q sic non tenetur obedire vt ibidem allegat. Sed si non habet superiorem cum nulli subsit nisi deo multominus debet contra certam scientiam condēnare innocentem pro quocunq testimonio. propterea dicit. l. absentem. ff. de pe. sanctius est nocentem impunitū relinquere q innocentem dannare: [[Fo.cclvij.]v] de quo nullo mō pōt se intromittere et sic cōcludo q cōdemnare aliquē nullo mō l3 iudici cōtraveritatē. d q ipe certus ē absolue aūt bñ pōt si pbatōes nō sūt legitime: quis iudex sciat p certo eū culpabilē: q iura illud volūt expossevt nemo publicet pctm alteri? qd nō pōt probare. vt in. c. si sacerdos d of. ordi. l. illicitas. §. neq licitas si d offi. p si et. ff. d ferijs. iūcta. gl. l. eadē orōne. ī fi. et. c. si tm eps. vj. q. ij. et. c. quotiēs et ī. ca. mēnā. ij. q. v. ab soluit infamat⁹ ex q d fecerūt accusatores ī pbādo. et hāc opionē vī tenere Nico. d li. sup exo. xxij. nec obstat. c. iudicet. iij. q. vij. q nō dicit fm allegata. sed dicit iuxta leges et iura pnunciet qd ē dicere iuxta qd statuerūt leges et iura procedat in pcedēdo et discutiēdo: et det snām. q quide3 volūt vt vnicuiq reddat qd debetur. l. j. ff. de iusti. et iu. nec etiā ob. c. eoz q. et c. seq. xj. q. iij. q loquūtur quō ī examinatione testiū d3 pars citari. et ordo iuris seruari in eoz discussione nō enim dicit q deī snā fm eoz dictū. imo innuit cōriū si bñ attēdat. nec etiā obst. c. nos inquā. ij. q. j. cū deus omnipotens ibidē et aliquib⁹ alijs. q licet dicāt ne minē cōdēnādū nisi cōuictū. nō tñ seqt q oīs cōuict⁹ sit cōdēnādus ex quo iudex est cert⁹ de falsitate. immo. c. iudicantē. iij. q. vlt. demōstrat oppositū vbi dicitur tādū actioventiletur quousq ad rei veritatem perueniat frequenter etiā interrogare op3 nec aliquid forte pretermisum remaneat quod annecti conueniat hec ibi. Et ideo dicam cū de bona fide agitur nō est de apicib⁹ iuris disputādum. ff. man. l. fideiussor. §. quidem actio nec similiter ob. d. l. illicitas. q ibi dicit preses prouincie id sequatur nō simpliciter sed addit q eum conuenit sequi ex fide eorum que probabuntur et breuiter nunq inuenient ius q dicat. q iudex teneatur iudicare fm allegata et probata sed bene fm ordine3 iuris. Et sic intellige ordie3. s. in pcedēdo et examinādo et ēt sentētiādo Sed ius nō vult q in sententiādo aliquis puniatur qui est innocēs et cōtra veritatē vt. §. p3. ergo nō debet iudicare cōtra veritatē quā pro certo scit. Ad id quod dicūt de scādalo iā pt3 solu. p c. qui scādalizauerit. ibi vtilius scādālū et c. vt. §. Similiter. non ob. q iudicat nō vt hō sed vt iudex. q illud verū est si essemus extra ea q sunt cōtra legē dei q nō sunt peccata sed in preuaricatiōe preceptorū dei nō h3 locum illa distinctio q nō iudex punietur sedhō quauis fecerit vt iudex. si vō loquamur qñ iudex pcedit extra iudiciū vt ī officijs dādis et alijs q ei⁹ arbitrio cōmittūt sic nō h3 dubiū qñ tene3 seq ppā cōsciam nō alleg. vt. ff. d iuris. om. iud. l. j. et. ij. in dispēsationib⁹ vt. j. q. vij. exigūt in criminib⁹ etiā extra ordiarijs ex cā q sibi vī pōt penas tēperare. ff. de pe. l. aut facta. et. l. capitaliū. l. d. vt cōstitueretur.

[sect. 8] ¶ Quid d officialib⁹ qb⁹ mādāt executio snē iuste. rñ. Alex. d al. ī. iij. pte sū. pe. qnto pceptoet Ric. ī. ql. iij. q. xxv. q si snā cōtinet itollerabilē errorē vī iusti ciā manifestā nō debēt obedire. als nō peccāt exequēdo. qd ego limito qñ nō sunt certi de innocētia cōdēnati. q in dubio excusantur. sed quando sunt certi de iniustitia sic credo peccant mortā liter obediendo: vt in precedenti. §. dictum est.

¶ Vtrū iudex secularis possit iudicare [sect. 9] de his q̄ sūt pctā vt vsura et hmōi. Rñ. pa. in. c. cū sit gñale ð fo. cōpe. q̄ sic dum mō nō disputeť vt sit pctm̄ p̄ci pař vt ptz. ff. et. C. ð cdi. ĩdeb. p totū etq me. cā. et vi bo. rap. et de fur. et silib⁹. et hec ē cōis opi. et hoc est veř q̄ coram eo pōt obijci de iuramento si nō vertiť dubiū de eius validitate. vt in ca. tex. debet xxij. q. v. Sed si dubitatur vtrū sit vsu ra vel ne pactū vel ne tūc iudex secula ris non potest sed ad ecclesiam est recurrenduz. c. per venerabilem q̄ fi. sint leg. et in cle. vnica de vsuris. Et ideo ex dictis ptz q̄ pōt iudex secularis cōpellere ad restitutionem vsuraruz q̄ etiā de iure ciuili reprobantur hodie fm cōem opi. Fallit hoc in crimie heresia [Fo.cclviii.r] nisi exequēdo. Excipiunt multi alij ca sus ī gl. et p doc. ī. d. c. cū sit gñale. Sz tu dic fm pa. nullū aliū esse nisi vt dictū est cū agiť de dubio. s. vtrū valeat iura mentū vel ne et hmōi. q̄ tūc nō pōt et sic tene et vide glo. xxxij. q. v. c. xp̄iana religio. et ibi per. Archi.

¶ Vtrū iudex teneat iudicare fm statu [sect. 10] ta seu cōsuetudines loci ĩter illos quorū vn⁹ ē sibi subdit⁹ alter nō. Rñ. pa. ī. c. q̄ clericis de fo. cōpe. q̄ aut statutū cōcer nit solēnitatē act⁹ exhibēdi tpe cōctus et tūc siue sit statutū laici siue clerici nō valebit act⁹ nisi illa solēnitas fuerit ob seruata q̄ subdit⁹ nō potuit cōhere cuz nō subdito etiā spreta lege sui supioris immo peccauit. c. ij. de maio. et obe. et. c. req̄sisti. de testat. et nulla fuit cōcta obli gatio lege sibi resissēte et inhabilitāte cōsensum suū. l. cū lex. ff. de fideius. et q̄ no. in. c. si diligēti de fo. cōpe. et in. c. cuz cōtingat de iureiu. et sic cōct⁹ nō tenuit cum debeat esse vtriusq̄ obligatori⁹. l. labeo. ff. de ver. sig. sicut videmus q̄ do natio facta etiam nō subdito vltra q̄ngentos aureos sine insinuatōe nō vlz. l. sancimus. C. de dona. Et iō iudicabiť fm hoc statutū ī vtroq̄ foro ĩter clericū et laicū. Facit q̄ determinat Fed. consi. lxxvij. q̄ cessio actiōis cō plebeuz facta nobili ab ecclesia nō valet ex quo statu to phibetur ne nobilis eā possit recipe re. rō q̄ statutū disponit ī casu licito et ĩter subditos et nō ĩfraudē libertatis ec clesiastice. ex quo patet q̄ laic⁹ teneť in testādo seruare oēs solennitates legis sue. alias nō valebit q̄tūcūq̄ instituat clericū nisi hoc fecerit p aīa sua: q̄ ī ta lib⁹ sufficit seruare dispōnem iurisgentiū. c. relatū el. j. de testa. et. l. j. C. de sacr. san. ec. Aut statutū cernit rē. exemplū statuto caueť ne res dotalis sine certa solēnitate possit alienari nō vř aliena tio ipsa nō seruata etiam facta clerico. Nec per hoc dico q̄ statutū laicorum li get clericos sz tm̄ subditū et ĩpedit obli gationē oriri. l. nō dubiuz. C. de legi. Et iō si cleric⁹ vult illaz obligare faciat q̄ seruet seruāda. Aut statutū cōcernit psonam vt puta q̄ debeat aliqđ facere post cōctum perfectum vt apprehende re possessionē infra certū tps aut pbare per tot testes et hmōi: et tunc clericus non arctatur re spectu statuti laici etiā litigans in foro seculari nec laicus respectu statuti episcopalis ipsius clerici nec forensis.

Additio

q̄ limita veř qñ aliqđ est explicādū p ptē extra iudi ciū q̄ dz iudex ecclesiastic⁹ etiā litigā tes fř suā legē iudicare. facit q̄ not. in l. ij. C. de cōsti. pe. Sec⁹ vbi aliqđ est explicādū in iudicio q̄ nō pōt iudex ecclesiastic⁹ arctari statuto laicoz. vñ si eoř statuto caueť q̄ nō possit pbari mu tuū p testes si laic⁹ litigat cō clericū in ioro ecclesiastico nō astrigitur laic⁹ illi statuto. ad hoc q̄ no. ī. c. ij. de arbi. li. vj. faciūt no. p Bar. in. l. cūctos populos. C. de sum. tri. vbi dicit q̄ etiā si tale sta tutū cōcernē s psonā ĩdirecte tāgit bona q̄ nō ligant. Exēplū statuto caueť q̄ primogenit⁹ succedat certe forensis nō ligat etiā si habeat ibi bona. sec⁹ si cōcernet pncipař bona: vt si diceret q̄ bona deferant ad p̄rogenitū facit. l. j. ff. de tuto. et cu. dā. vbi lř p̄ses puincie possit dare tutorē nō tñ eū qñō ē eiusdē puicie: vel hř ibi domciliū et sic fuit dis putatū per do. Lau. in. q. facti cauetur statuto mutie q̄ si res possessa ab aliq̄ euincatur ab eo

q possessor nō teneat eam sibi restituere nisi dato sibi pretio quo emit. Bononiensis litigat mutine ̄ mutinēsez obtinet snāz nūqd dabit sibi p̄tiū. certe nō q̄ illud statutū non porrigit vires ad forēses l̄z ibi litigēt. Facit ad hoc q no. Pet. de anch. ī. c. canonum de constit. Ex quo ifert pa. vbi. §. quod quāuis statuto caueatur quod vsurarius nō teneat restituere pignus etiā si probet quis se esse dominū nisi restituto precio p quo est pignorum q nō extendēt ad rem clerici vel. foren sis impignoratā domino inscio: quia si res est clerici nō subijcitur iurisdictioni laicorum. c. fin. de vita et hone. cle. Si vero laici extranei: et ibi sit delata furti [[Fo.cclviij.]v] ne et volūtate dñi nō pōt dici de iurisdictione statuētis sicut dixim⁹ de re mobili q nō est pmāsura in loco. vt no. ī. c. fi. de fo. cōpe. facit. l. heres absens. §. nū quid. ff. de iud. aut statutum dat modū dicēdi cām et tūc si prefigit legē iudici. iudex tenet et sub eo pōt allegari. Exēplū. statuto cauet q iudex sequatur libros mercatorū et tūc in foro seculari fa cit fidē in p̄iudiciū subditorū nō autē clericoz vel extraneoꝝ si tñ vult reci pere librū p se vigore statutoz tenet re cipere ̄ se. ar. c. cum olim de cēst. cū ibi no. Si ̄o nō p̄figit legē iudici sed loq tur gñaliter adhibeat fides libris mercatorū tunc vbiq̄ potest allegari contra subditum statuētis nisi in casu qñ non vult suscipere contra se.

¶ Vtrū iudex ecclesiasticus possit iudi [sect. 11] care laicū subditū principis laici vel etiam principes laicos. Rñ. q sic rōne spūalitatis. puta si cā est spūalis vt de dictis matrimonijs et hmōi vel ratione peccati cuiuscūq̄ mortalis vt not. in. c. ij. et. c. nouit de iudi. alias non.

¶ Vtrū laic⁹ possit iudicare ī aliquo ca [sect. 12] su clericū. Rñ. q siue causa sit spūalis. vt de decimis matrimonijs siue criminalis. vt de heresi vel vsuris et hmōi siue tpalis nō pōt vt. in. d. c. ij. posset tñ autoritate sibi delegata ab epō in causa temporali mere de clerico iudicare. alias non vt. in. d. c. ij. fallit etiā quādo clericus est degradatus et traditus curie seculari quia tunc potest.

Judicium

est duplex vnum ordinarium. fm legē dei aliud temerarium. primum est duplex. s. iudicium discretionis de quo in. l. cum pre tor. ff. de iudi. iij. q. vij §. tua Vnde dicitur furiosus caret iudicio et istud conceditur oīb⁹ in manifestis et certis: aliud est coheritiōis et hoc conceditur aliquādo presatis et aliquādo alijs et istud aliquñ dicitur extraordinarium. i. delegatorū vt no. Ber. Jnn. et Host. ī. c. qm̄ et ibi ī gl. de p̄ba. Jtē extraordinariū dicitur qñ nō p̄cedit in figura iudicij sed iudex procedit ex officio suo in modū inq̄sitiōis vel denūciatiōis vt de accusa. c. sup hic. et. c. q̄liter el. ij. Jtē ī causis electiōis postulatiōis aut p̄missiōis sup dignitatis psonatib⁹ officijs canonicatibus p̄bēdis seu q̄buscūq̄ alijs bñficijs ecclesiasticis aut supdecimis m̄rimonijs et vsuris ī q̄b⁹ p̄cedēdū est simp̄r et de plano d̄r extraordinariū de q̄b⁹ no. ī. c. olī de accusatio. p Jnn. et Ho. et ī. c. statuta de here. li. vj. et Jo. mo. et Jo. an. Jtem pōt dici extraordinariū qñ iudex ecclesiastic⁹ cognoscit de tpalib⁹ reb⁹ laicorum rōne peccati anirexi de iudi. nouit. De notatis in hoc. §. et quot modis dicat iudiciū no. isti. q̄b⁹ nō ē p̄mis. fa. testa. §. j. ī gl. et. ff. de dolo. l. j. §. j. ī gl. et gl. ī. c. for⁹ de ̄. sig. et habuit ortū in paradiso. et tā nouo q̄ veteri testō p̄batur et eius ordo. et vsus vt no. Spec. in proe. ver. ceterū. et sed. q magis assimulant iudicia ̄ctib⁹ q̄ vltimis volūtatibus. no. Bal. ī. l. j. ad fi. C. de fal. cā adie. le. et ī. l. oēm. de iudi. et cōstat regularitas exactore reo et iudice. insti. de īterdi. §. retimende. et. §. plura.

[sect. 1] ¶ Quot modis iudiciū reddi nullū. Rñ. q tripl̄r. p̄rio rōne iudicis incōpetētis puta q nō h̄z p̄tātē sup eū quē iudicat vt de tu. c. at si clerici cū suis conco. ¶ Vtrū q̄libet laicus possit se subijcere cnilibet iudici q̄ p̄est. Rñ. q sic si vult. l. j. ff. de iudi. et. l. j. C.

de iur. om. iud. et intelligi velle et cōsentire quādo scit eū nō esse suū iudicē et tamē litigat sub eo vt in. l. ij. ff. de iudi. Limita f̄m gl. ī. c. si di ligēti. de fo. cōpe. vez in cā ciuili sec⁹ in cā criminali. vide pa. ibi. s̄z qd si illi cui vult se subijcere nō h̄z iurisdictionē in actu. vide. s̄. confessio. iij §. iiij.

¶ Vtrū similiter cleric⁹. Rñ. q non sub [sect. 3] iudice laico etiā ppter tpalia bona sua c. si diligēti de fo. cōpe. nisi agēdo ̄ lai cū sub iudice laico cōueniretur etiā de crimine ciuilitate tamē: q tunc tenet respondere: vt in glos. de iudi. c. at si clerici. Sed pa. ibidē tenet q etiā sunt solennes doc. qui tenet q nō pōt cōueniri vide p eū ibidez sed aduerte q in cā spūali seu annexa non habet locum re [Fo.cclix.r] cōuētio corā seculari iudice. arg. c. tuā. de or. cog. et. c. lator. qui fil. sint leg. et sic tenent cōmuniter doc. in. d. c. at si clerici. sed in tpali credo q sic.

¶ Vtrū laicus laicū sup re ciuili possit [sect. 4] cōuenire sub papa. Rñ. f̄m gl. xj. q. j. in sum. et pa. in. c. l̄z ex suscepto. de fo. cōpe. q nō nisi in. xvj. casibus. ¶ Primus qñ hoc habet cōsuetudo vt in. c. si clericus. de fo. compe. ¶ Scōs quādo sumus in terris subiectis ecclesie quo ad tēporalē iurisdictionē. vt in. c. not. ¶ Tertius quādo causa sup qua addit spectat ad ecclesiasticū de iure: vt in. c. tuam. de or. cog. et. c. cū sit generale. de for. compet.

¶ Quartus quādo vacat imperium et aditur papa in causa spectante ad imperatōrē vt in. d. c. l̄z. ¶ Quint⁹ quādo dat negligētia principis in iustitia administranda. vt in. d. c. l̄z et. d. c. cum sit. ¶ Sext⁹ qñ impetra a psona miserabili et oppressa. vt in. ca. ex parte. B. de fo. cōpe. ¶ Septimus quādo iudex secularis qui nō h̄z in puincia superiorē alle ga suspect⁹ vel nō vult facere iustitiā. vt no. in aut. vt dif. iudi. §. j. et. ij. ¶ Octauo in causa recōuētionis. iij. q. viij. §. cu ius. in agendo. ¶ Nono f̄m hosti. ī cau sis mortuorū a defunctis derelictorū in aut. de eccl. ti. §. si autē. ¶ Decimo quādo secularis iudex inuocat auxiliū ecclesie. xxij. q. v. administratores f̄m Jnno. puta q subditi sunt sibi inobediētes. ¶ Xj. rōne administrationis assumpte a laicis q intellige vt not. in. c. iudicatum. lxxxix. di. ¶ Xij. si ecclesiarū serui vel homines seruīētes indebite a laicis collectāt. c. ecclesia seruos. xij. q. ij. et in an. item nulla cōitas. C. de epi. et cle. ¶ Xij. quādo ī puincia nō est iudex aut superior laico tūc pōt adiri eps vt ē casus. in aut. vt dif. iudi. §. si vero ̄tigit rit. ¶ Xiiij. quādo aliquid est ambiguū et vt difficile iter iudices variāt vt in. c. per venerabilem qui fi. sint leg. ¶ Xv. quādo agi per viam denūciatiōis euāgelice. vt ī. c. nouit. de iud. ¶ Xvj. quādo causa prophana est annexa seu coniuncta cū causa spectāte p̄cipaliter ad ecclesiam. Exemplum ponit glos. de. dote. vt in. c. de prudentia. de dote post diuor. re. et hoc quando nō agitur principaliter de dote s̄z ex consequentia. et cir ca predicta vide predictū pa. in. d. c. licet. cum multis declarationibus.

¶ Secundo redditur nullum iudiciū [sect. 5] ratione persone agentis puta q est minor et agit sine autoritate curatorum. C. de iudi. l. pperandū in fi. et. C. q de leg. pso. in iud. habeant. l. j. Similiter si est seruus vel monachus et hmōi item excōmunicatus similes enim nō possunt agere nisi in casibus expressis a iure.

¶ Tertio redditur nullū ex defectu rei [sect. 6] vtpota q nō potest tractari sub tali iudice sicut iuspatronatus. de iud. c. q̄to. vel res ecclastica. c. decernim⁹. de iudi. ¶ Qui sunt qui non possunt vocari ad [sect. 7] iudiciū. Rñ. q multi de quibus. ff. de in ius voc. l. ij. et. iij. et sunt consul prefect⁹ pretor magistratus qui habet imperiū merum vel mixtum nec episcopus duz sacra agit nec ille qui vxorem ducit nec tlla que ducitur in vxorē: nec qui funus familiare prosequitur vel iuxta mortuū facientem obsequia. nec qui ppter religionē loci se mouere nō pōt vt regula ris vel inclusa Ponūtur alibi alij vt sūt infames et furiosi. ff. de condi. fur. l. ij. et hoc verū p se. sed bene per tutores et curatores. Jtem nec seruus dominū. nec libertus

patronum infamosis actionibus. nisi venia impetrata in ius vocare potest. de quibus not. in dictis. ll. de in ius voc. et seq.

¶ Quid si pupillus vocat̃ in iudiciuꝝ [sect. 8] et nullus eũ defendit. Rñ. nullũ erit iudicium. ff. de re. iudica. l. contumacia.

¶ Vtrum mulier possit vocari ī iudiciũ [sect. 9] Rñ. q̃ nō psonaliter nisi in casibus expressis a iure: et hoc intellige c̃tra eius voluntatē. Secus si vellet vt in. c. mulieres. ð iud. li. vj. Et sũt isti casus exp̃s si a iure ī q̃b⁹ vocat̃. ¶ Prim⁹ in causa cr̃iali. ff. de pub. iud. l. pe. §. ad crimen. ¶ Scõs ī ferēdo testimonio ī. cā cr̃iali qñ pōt admitti de q̃ vide. j. test. §. v. ¶ Terti⁹ qñ est nutrix filioꝝ si nō vult autorē [[Fo.cclix.]v] cōstituere. Jnsti. de cura. §. vlt. Vtrũ autē mulieres religiose possint si ipse volunt similiter euocari ad iudiciũ. Rñ. q̃ non pro nulla causa personaliter intellige. vt in. d. c. mulieres.

¶ Quid si citeñ de facto aliq̃ mulieres [sect. 10] c̃ p̃missa. Rñ. q̃ irritũ est ipso iure. vt in. d. c. mulieres. īmo est excōicat⁹ fingens causam vt iudex vadat ad mulierē pro ferendo testimonio. sed ex causa vera si earum testimonium est necessarium d̃z iudex ad eas ire. vel si nō decet aliũ mit tere. vt in. d. c. mulieres.

¶ Qualiter p̃uertit̃ iudiciuꝝ. Rñ. q̃tuor [sect. 11] modis. Timore. Cupiditate Odio. et amore. xj. q. iij. quatuor modis.

¶ Qua hora pōt iudiciũ exerceri. Rñ. q̃ [sect. 12] de nocte nō est honestũ. de offi. dele. cōsultuit tñ iudex p̃cedit de nocte cū lumi ne cādele ad litis c̃te. vel sñe p̃lationē ṽz qđ agit. l̃z facere nō debeat. dummō aliud nō īpediat. q̃ m̃ta p̃hibeñ q̃ tñ facta tenēt de regula. ad apostolicā. de iureiu. quēadmodũ. §. qđ si post. de hoc no. in aut̃. de iudicib⁹. §. sedebunt.

¶ Vtrum tempore vel hora feriata pos [sect. 13] sit. Rñ. q̃ nō. vide. s̃. ferie. in prin. cum duobus. §. sequen.

¶ Vtrũ iudex possit iudicare vlt̃ia die [sect. 14] sui officij. Rñ. q̃ nō. vt ī. l. eũ q̃. ff. de. iur. om. iud. t̃z tñ si iudicat vt ī. l. meminisse ff. de offi. p̃cōsulis. et hoc it̃ellige ī ordinario. q̃ delegat⁹ etiā vltima die iudicat. vt ī. c. cōsultuit. de offi. dele. Bar. tñ ī. l. eũ q̃ limitat veꝝ post aduētũ successo ris. qm̃. añ licite iudicat. d. l. meminisse. ¶ Quo loco. Rñ. q̃ ī loco sue iurisdictio [sect. 15] nis nisi de cōsensu partiũ et iudicis territorij. ix. q. j. ẽpm cum duobus sequen. c. vide gl. in. c. vt litigātes. de offi. or. li. vj. Fallit etiā hoc in ep̃o expulso. S̃z q̃ sunt voluntarie iurisdictionis possunt vbiq̃ exerceri. l. ij. ff. de offi. procon. et. c. nouit. de offic. leg. et ibi glo.

¶ Quō debet iudicare. Rñ. q̃ sedere de [sect. 16] bet vt no. in. d. §. sedebunt.

¶ Temerariũ iudiciũ q̃ vniuersaliter [sect. 17] p̃hibet̃ dic̃it sex modis. Primo ex parte iudicātis per vsurpationem officij sibi non impositi. Scõo propter indignata tē. Ro. xiiij. tu quis es qui iudicas. Ter tio propter ignorantiam ex parte vero rei est. Quarto quādo iudicatur psona q̃rtum ad euentũ futurũ q̃ nemo despe randus est de pe. di. vij. nemo. Quinto quādo iudicatur int̃etio incerta. Sexto quādo iudicat̃ factũ occultũ q̃ de īcertis et occultis temerariũ est iudicare f̃z glo. sup̃ illud Mat. vij. et prime ad cor. iij. et de reg. iur. c. estote et ī p̃dictis modis cōmuniter est peccatum mortale q̃ contra preceptum christi Matth. vij. no lite iudicare vide preceptum. §. xvij. et. j. Presumptio primo.

Juramentum

Primo est assertio vel negatio de aliquo licito ppli et honesto sacre rei attestatione firmata fm̃ Gof. Ho. Archi. et in aut̃. de m̃a. p̃n. §. sed neq̃. et no. xxij. q. j. §. j. vnde ðr iurare q̃ quasi p̃ iure introductũ est vt qđ sub inuocatione diui ni testimonij ðr pro vero habeatur.

Adde hic dictis et q iuramentū est obligatio anime alicuius ad aliqd asse rendum vel seruandum deo in testē vocato. vt p car. cle. j. §. nos. q. j. de iureiu. et bal. post Cy. ī autē. sacramēta puberū. C. aduersus vēdi. et hz tres comites scz iustitiam veritatem: et iudicium gl. no. in autē. qđ eis. C. de nup.

¶ Quot mogit iurať. Rñ. q duob⁹ modis. primo solo. sermone sicut in veteri [sect. 1] lege dicebant viuit dñs viuit aīa mea hoc addat mihi dñs. j. Rñ. xij. xxij. q. j. et iurabūt in primitiua ecclesia. testis est mihi de⁹. deū inuoco in testē vītātē dico in xpō et nō mētior. testis est mihi cō sciētia. xxij. q. j. si peccatu3. et sic deus te adiuuet. xxxv. q. vj. de parētela. Jtē per euangelium christi. per crucē per ordinem sacrum per sanctos. vt not. in. c. si aliqua. xxij. q. j.

¶ Sed vtrū liceat iurare p creaturas. [sect. 2] Rñ. fm scđm Bo. ī. iij. di. xxxix. ar. ij. q. ij. q iurare p creaturas aliquādo fit p in precationē: vt cū đr. ita viuat fili⁹ me⁹. et isto modo inuocať creatura testificādum sz pignorať ipā creatura creatori. [Fo.cclx.r] fm q dicit Aug. et lz iurare sic q lz oīs creatura sit creatoris tñ solatiū ei⁹ nobis a deo ccessu3 est. et iō tanq nostrū deo oppignorare possum⁹. Aliqñ iurať per creaturas et inuocant in testē lz se et sic nō lz iurare. q sic esset credere in eis eē aliqd numinis rōne cuius vītās posset dici et cōfirmari. Et sic intelligit istud mathe. v. nolite iurare neq. p celū et c. et istud. xxij. q. j. si quis p capillū. et. c. cōsidera. Aliquando inuocať creatura ī testem inquantu3 relucet in ea diuine veritatis vestigium et sic iurare ē iurare p deum qui relucet in ea. et sic lz iurare. et de hoc habes p Host. Gof. et Ber. in. c. et si christus de iureiurā.

¶ Quid de acceptantibus iuramētum [sect. 3] idolatrarū vel cogētib⁹ eos iurare per deos suos. Rñ. S. Bona. vbi. §. ar. iij. q in iuramēto facto p idolū est duo cōsiderare aut idolivenerationē et sic non licz nec recipe nec exigere. Aut cōsideratur vbi confirmatio solu3 et sic licite exigit maxime pro bono cōi. sicut fecit Jacob ad labam. xxij. q. j. mouet te.

¶ Vt sit iuramentū dicere in veritate [sect. 4] dico vobis. Rñ. Pa. ī. d. c. et si christus. q sic quia interponit deū qui est veritas ad cōfirmationē act⁹. c. in quadam de celeb. mis. hoc limit o verū qñ homines sic habent illud pro iuramento. et ille q iurat sic intendit iurare alias nō credo. de quo dic vt. j. piuriū in prin.

¶ Vt sit necesse dicere iuro. Rñ. Pa. in [sect. 5] d. c. si xp̄s. q nō. sed sufficit q ad confirmationē veritatis quis interponat deū implicate vel explicate.

¶ Vt omnis fidei prestatio sit iuramē [sect. 6] tū. Rñ. pa. in. c. q̄relam de iureiur. q sic sed nō econtrario q non omne iuramē tum est fidei prestatio q tūc dicit quis prestare fidem quando promittit aliquid per fidem meam. vel sic deus meadiuuet et hmōi. et sic fidei p̄statio nō includit nisi iuramentū promissoriū et nō assertoriū vel fm alios differt a iuramē to q sit p librum vel rē sacra3. fidei aut p̄statio nō fit cū interuētu rei sacre sed meli⁹ dic q fidei p̄statio ē cū aliqd pro mittit p fidē sine vbo iuro iuramētū vō est cū dicit iuro p deū vt p aliqd: vñ lz quo ad pctm mortale non sit dñia: quia fm Arch. in. c. j. de sepul. li. vj. et Jnno. et cōiter doc. ī. c. et si xp̄s de iureiu. sicut iuramētum est dicere iuro tibi p fidē meā vel euangeliū sic etiā iuramētū est dicere pmitto tibi p fidē meā siue sub fide mea verum est q quo ad penam piurij puta depositiōis in clerico. vt ī. c. q̄relā de iureiu. nō incidit q̄s nisi exp̄sserit vbi iuro fm aliquos vt īfra piuriū. §. xj. et sic itellige iura q ponūt. vt. diuersa iuramētū. et fidei p̄stationē vt in. c. puenit de fideius. et in. c. q̄relā. ne p̄la. vices suas. c. ij. de spon. simplex vero pmissio dicitur que nec iuramento nec fidei p̄statione firmatur.

¶ Scđo modo iurāt cū internentu ali [sect. 7] cuius sacre rei: sicut cum iurāt in manu epī vel sacerdotis aut super euangelia vel corpus christi aut crucē et huiusmodi. vt. lxij. di. tibi domino.

Juramentum

ij. Quotuplex est. Rñ. q duplex: aliud iudiciale: aliud extraiudiciale. Iudiciale est q̄ deferit in iudicio. et istud aliqñ òr iuramētū de calūniā quo quis iuratur se bona fide nō aīo calūniandi cām mouisse vñ rñdere seu aliqd aliud pponere: vt. C. de iur. cal. l. ij. §. j. ff. fa. her. l. iter coheredes §. q̄ fa. her. Et nō q̄ calūnia est falsa petitio vel iniusta repulsio facta scienter. ar. eoꝝ que nō. ff. ad tur. l. j. §. calūniari. ij. q. iij. §. notandū. et istud iuramētum nō tm̄ d̄z esse de p̄terito. s̄z etiā de futuro. d. §. qui fa. her. Aliqñ solū òr iudiciale et òr iurare in litez ex eo q̄ propter litē siue rem in litē. in iudicio petitā prestať. vñ aliqñ dať a iudice qñ deficientib⁹ p̄bationib⁹ hñs vnum testēvť famā p̄ aliquo compellit eū iurare sup̄ quo est fama et òr necessarium q̄ pars cui defert nō potest sine causa recusare. vt. in. c. fi. de iureiu. in p̄rī. iuncta sup̄scriptiōe. et in. l. gñatr. C. de non nu. pe. appellať ēť decisorū. q̄ p̄statur ad litis decisioneꝝ. vñ òr q̄ maiorē h̄z autoritateꝝ q̄ res iudicata vt ī. l. ij. ff. ð [[Fo.cclx.]v] iureiuran. et istud producit acti. de iurci uili. l. actori. C. de iureiu. aliqñ etiā istð iudiciale dať apte p̄ti et istud bene pōt recusari. vt in. d. c. fi. Extra iudiciale ꝛo iuramētū appellať volūtariū: q̄ voluntate et ex cūetiōe partiū suspiciťet istud aliqñ òr assertoriū qñ asseriť aliquid sic esse vel non esse. vt. ī. c. si vero. de iureiu. aliqñ òr obligatiōis introductoriūvť p̄ missoriū: sicut qñ p̄mitto tibi dare vel facere aliqd vt ī. c. cū ctingat. ð iureiu. aliqñ òr cōfirmatoriū sicut cū filia renūciauit bonis paternis et iuramentū iter pouit tali renūciationi. vt in. c. j. ð pac. lib. vj. et in aut. sacramenta puberuꝝ. C. si aduersus venditionem.

Juramentum. iij.

de his que considerāt sunt in omni iuramento. vñ scias f̄m Host. et Gof. q̄ septē sunt attendenda. et primo. De hic notatis. et an iuramētū saracenoruꝝ. per machometū valeat Ber. post gl. no. qñō in. l. ait pretor. §. iurari ff. ð iureiu. et xxij. q. ij. q̄uis etiā si xpianus iuret f̄z bal. in. d. c. §. iurari et Alexan. ī. ij. §. j. ff. de iureiu. Et qualiter iuret iudeus Bar. in. l. iusiurādū. §. ait p̄to. ff. de iure. q̄ p̄ legē moysi vel p̄ deuꝝ. vel sup̄ decē precepta legis vť p̄ deū patrem sabaoth vel p̄ veruꝝ patrē adonai vel per deū heloi vt not. in. l. fi q̄. C. ð iude. q̄ probať in. c. mouet. xxij. q. j.

¶ Quis potest iurare et dico q̄ oīs qui [sect. 1] est doli capax. vñ nec pueri q̄ nō sūt doli capaces obligant̄ ex iuramento. xxij. q. v. c. paruuli. nec furiosus. xv. q. prima merito nec etiā admittunt̄ ad iurādū d. c. paruuli.

¶ Scđm cui fiendū est iuramētū. Rñ. [sect. 2] q̄ ī iudicio iudici competēti: extra iudiciū potest fieri cuicunq̄.

¶ Vtrum clerici pñt iurare. Rñ. q̄ non [sect. 3] cuicūq̄ laico sup̄ euāgelia xxij. q. v. nullus est hic intellige nisi de lñā p̄lati sui vt. ī. c. j. de iur. cal. hoc verū si iurat tāq̄ sup̄iori: et sic intellige dictū. c. null⁹. ať sic ēť sine lñā. vt ī. c. ex rescriptoet. c. pue nit de iureiu. itē nōpōt iurare ð calūnia nisi lñā sui sup̄ioris nisi ille corā quo litigat sit ei⁹ sup̄ior: s̄z habita lñā pōt ēť in manu laici iudici. xxij. q. vij. c. nos itē prohibeť iurare in actu testificādi sine lñā sup̄ioris. vt in. c. q̄q̄. xiiij. q. ij. et itelligē in manu laici exceptis ergo trib⁹ casibus

p̄dictis p̄t iurare licite etiā ī manu laici et sine lñā alia. vt ī. d. c. ex re scripto. et peruenit no. pa. ī. c. j. de iure. calum.

¶ Tertiū qđ p̄t iurari. p̄ qua re. Rñ. q̄ [sect. 4] p̄ oī re licita iusta et honesta. nā p̄ re turpi illicita v̄l īiusta factū iuramētū n̄ t̄z. ar. c. vl. de pac. et clarius. j. patebit.

¶ Quartum per quod potest iurari di [sect. 5] ctum est. s̄. iuramentum primo.

¶ Quintū ad qđ seu cur. s. p̄ fine bono [sect. 6] et licito q̄ cuius finis bon⁹ ē ipsuz quo q̄ bonū est ar. viij. q. ij. c. artaldus. nam si pro causa mala illicitū est. vt sunt con iurationes conspirationes et huiusmodi. ar. d. c. vlti. de pac. de re iudi. c. j.

¶ Vt̄ iurās sine causa legitima peccet [sect. 7] mortaliter Rñ. q̄ si iuret quis sine causa necessaria vt ista necessitas cōprehēdat vtilitatē nō solū proxime s̄z etiā p̄priā q̄ aliter nō credīt ei sic nō peccat mortā liter. Facit. d. §. alias ea demū. et. c. florētīnū. lxxxv. di. ī gl. quis sit periculosuz vt patet in. c. ita ergo. xxij. q. j. in tex. et in gl. Si vero iuret p̄ causa illegitima vel inhonesta aut illicita cōiter est peccatū mortale. xxij. q. iiij §. illicitū q̄ assūptio est noīs dei in vanū et probat in. c. sicut nostris de iureiu. et ibi sentit gl. et Jnno. et Pa. Facit. c. qui sacramēto. xxij. q. iiij. Hoc intellige qñ aduertit et de causa il licita et de iuramēto fm q̄ dico periuri um mortale. j. periurium.

¶ Sextū quō sit iurā dū. Rñ. q̄ tres de [sect. 8] bēt habere cōitates. s. x̄itate iudiciū et īusticiā. Hyer. iiij. de iureiur. et si x̄ps. §. iacobus. xxij. q. ij. aīaduertendū. Ratio est fm sctm̄ Bo. vbi. s̄. ī litera q̄ iuramē tum comparat ad tria. s. ad re de qua sit et sic debet veritas que ē adequatio rei ad sermonē ad iurantē. scđo cōparatur a quo procedit et sic debetur iudic iuz. s. discretions tertio comparat ad cām p̄ q̄ sit et sic debet iustitia. s. vt cā sit iusta.

[Fo. cclxj. r.] ¶ Vt̄ semp sit peccatū mortale qñ pre dicta ḡficiūt. Rñ. pa. ī. d. c. et si christ⁹ qđ nō semp sed aliqñ veniale fm q̄titate culpevt no. archi. ī. d. c. animaduertendum quod melius patebit. j. piurium in prin. cum quinq̄. §. seq.

¶ Vtrū iurans sine iudicio discretiōis [sect. 10] peccet mortaliter sicut faciunt illi qui ī quolibet verbo iurāt. Rñ. q̄ cū iuramētum prohibeat nō quia sit malū sed p̄pter piculū piurij. Ideo si talis iurat fal sum nō excusatur a mortali p̄ ea que di cam. j. periuriū in prin. et fm illam distinctionem. Si vero iurat verū sic non erit mortale peccatū. verū est q̄ tenetur abstinere sicut a mortali p̄pter piculuz quia de tali dicīt ecclesiastici. xxxiiij. vir multuz iurans implebitur iniquitate.

¶ Vtrū inducēs aliū ad iurandū quez scit false iuratu ve. nō seruaturū iura [sect. 11] mentū peccet mortaliter. Rñ. f̄z Ric. in iiij. di. xxxix. q̄ aut facitvt p̄sona publica ad instantiā partis et ex ordine iuris et sic nō peccat si vero facit vt p̄sona publica. tñ oītra ordinē suis aut vt p̄sona priuata. sic peccat graniter s̄z dñs Car. in cle. vnica de iureiu. dicit q̄ talis v̄cit homicidā. xxij. qō. v. si quis cūict⁹ et. c. seq. et sic patet q̄ est mortale. et ex hoc cō cludit Pa. ī. c. cle. de coha. cleri. et mul. q̄ nūq̄ ē deferēdū iuramētū illi cō quē ē ve hemēs suspitio ḡ trāsgressiōe et deferēs peccat intelllge mortaliter fm distin. di cta al̄. c. ille. xxij. q. v. et facit optime tex. d. c. clericis. vbi nō vult clericos cogi iurare dimitte cūcubinas qđ no. cō dā es secularib⁹ iuramēta et s̄lib⁹ q̄ nō seruāt et iō ponāt poti⁹ penā. et hoc q̄ tale iuramentū est cōiusticiā nō credo tñ mortaliter peccare illū qui dat iuramētū et vt p̄sona p̄uata illi quē scit falsum iuraturū qñ ille est iā dispositus iurare puta q̄ obtulit se iurare qñ hoc facit ex aliqua rōnabili cā et de isto nō loquitur c. ille s̄z de eo qui inducit nō dispositū iurare.

¶ Vt̄ iurās vituperose p̄ mēbra inhonesta peccet mortāl. Rñ. q̄ tales prope [sect. 12] sunt blasphemi vt pt̄z in ca. si quis p̄ ca pillū ibi alio modo blaphemia et c. xxij. q. j. et iō sic peccat mortaliter sicut dictū est de blaphemia. s̄. in pr̄. nā x̄bū ali⁹ facit positionē eiusdē

qualitatis regula ritatis l3 habeat exceptionē aliqñvt in iohāne. et alij duo latrōes et no. pa ī. c. ac cedens de p̄bē et iō hoc alio mō p̄suppo nit blaphemiā. secus si iurarat p̄ aliqđ mēbrū honestū et cū reuerētia vt puta p̄ sanctū caput dei et raro nō consuetudi nārie f̄m Rodo. sic esset veniale.

¶ Septimo attēdendū est in iuramen [sect. 13] to qñ t̄ps nō reddit iuramentū illicitū vt qñ iurat ī iudicio dieb⁹ feriatīs nisi p̄ pace et alijs pijs causis vt de ferijs. c. conquestus quod aut fiat a ieiunijs est de honestate. xxij. q. v. honestum.

Juramentum

iiij. quō iuramentū interpetrandum est Rñ. inno. in. c. veniens de iureiur. q in iuramento determinato super aliquo singulari sic interpetrat in foro aīe f̄m intentionē iurātis. facit. c. humane au res. xxij. q. v. sed hoc ego limito verū qñ ille q dat iuramētū seu exigit dolose et iniqua facit sicut cū vir p̄stat iuramētū vxori sup adulterio. nā cū talis iniq̄ a tali c̄fessionē exigit poterit iurare f̄m suam intentionē q est verū l3 secundū intellectum audientis sit falsum secun dum Rodo. quē sequit̄ astēñ. lib. j. titu. xvij. ar. vij. Facit q not. ihe. in. iij. dist. xxxviiij. vbi circa litterā dicit Ric. quod obstetrices nū peccassent l3 non rñ dissent ad itentionem pharaonis. q̄ non fuit ei data autoritas ad aliqđ agendū contra deū. Siñr qñ quis ex iuramento exigit ab aliquo q ipse nō pōt sine pctō implere. potest habere intentionē cum iurat illud facere. s. q̄tū poterit sine pec cato. sicut si mulier q̄ habet impedimē tum excōicata q̄ nō pōt p̄bare in mortis articulo cū oporteat eā iurare de stā do cum viro d3 intelligere sic. s. q̄tū po terit sine peccato et non periurat vt no. ī. c. literas de resti. spo. Si autē ille qui prestat iuramentū est in bona fide et in casu licito prestat tunc habet locum. c. quacunq̄ ar. xxij. q. v. quia scienter non [[Fo.cclxj.]v] iurat f̄m intētiōe in p̄stātis peccat mor taliter et est piurus et etiā credo q tenea tur sicut ille itellexit implere ar. d. c. qua cūq̄. nec obstat q sicut votū dolosū nō obligat sic nec iuramētū q̄ votū sit deo proprie: sed iuramentum fit homini et obligatio contrahit̄ aliter invoto: quia per intētiōē: aliter in iuramento q̄ p̄ deliberatā verborū attestationē. Si aut vterq̄ fuit in simplicitate. Sedvñ⁹ vno modo intelligebat alter alio mō sic iter p̄tať f̄m intētiōē iurantis in foro aīe. vt no. in. §. ex his oīb⁹ colligit̄. xxij. qō. v. in foro aut contentioso stabit̄ verbis vt in. c. ex literis de spon. Si vero verba habēt duplicē intellectū in stipulatiōi bus et alijs c̄tractibus cōtra stipulantē et vendētez interpretabunt̄. l. inter stipulantē. §. j. ff. deverb. ob. et. l. labeo. la. j. ff. de c̄trahē. emp. In iudicijs. in prin. it̄pretať pro actore in medio p̄ vtroq̄ in fine p̄ reo extra de p̄ba. ex literis. vt ecclesia. bñfi. c. vt nostrū. in delictis aut contra delinquētē nisi aliud appareat de presum. c. j. si vero loquamur de iura mento generaliter prestito pro obediētia prestanda mādatis sic dicit Jnno. ī d. c. veniens. q̄ interpreteť vt nō extēda tur nisi ad ea de quibus cogitatū estvť debuit cogitare: vt ī. c. quinquauallis. de iure iu. de deci. ex multiplici. d̄ rest. spo. audita. xxij. q. ij. nequis. Alij dicunt q ī terpreteť generaliter nisi sit cōtra pri⁹ iurametū: vt in. d. c. veniēs. vť c̄tra ius vt in. d. c. quinquauallis vel c̄p̄sumptionem cōmunē q si hoc mādari credidis set nunq̄ iurasset. ar. c. petitio d̄ iureiu. ego credo q in foro anime interpretabi tur secundum intentionez iurātis nisi fuerit dolosa.

Ad propositū eoz que in hoc. §. no tantur. s. d̄ interpretatiōe iuramenti. et q impleat̄ et restingitur f̄m ius vt no. Joan. an. in. d. c. veniens. d̄ iureiu. ī nouel. et Bal. in. l. fi. C. de nō. iniu. pec. vbi etiam q tacite continet generalē intellectum et cōmunē presumptionē hoīmet ita per Jnno. in. c. veniēs. de iureiurā. ¶ Vt iuramentū prestituz in materia iuris restrīgāt ad limites iuris. Rñ. pa. in. c. tua nos. de ecclesijs edificādis q sic. Jta q recipit

oēs limitatiōes et restri ctiones quas recipit ius illd. Facit tex. in. l. C. de cōdi. inde. et in. l. fi. C. qui satis. co. et no. per Jnno. et glo. in. c. per tuas d arbi. vbi dicit q cū quis iurat stare sen tentie arbitri sub pena q nō obligat ni si vel parere sentētie vel soluere penam et ideo si soluit penaz sufficit. Similiter si iurauit nō sub pena q tenet vel seruare sententiā vel ad interesse. ff. de ar bi. l. diem. §. fi. quia itelligit ista clausula. Ego parebo sentētie vel soluā penā quia iste intellectus est sibi datus a iu re. Pa. in. c. quinquauallis de iureiu. dicit verum in sentētia arbitri. secus ī sentētia arbitratoris q in tali snā non ē talis datus intellect⁹. Jtē pro hoc facit di ctū Jnno. in. c. cū oēs de cōsti. qui dicit q p̄lat⁹. q iurauit nō alienare bona ecclesie q potest nihilomin⁹ alienare ī cā necessaria: vt in. c. fi. de ec. edi. et etiā vti li cū in hoc casu necessitas et vtilitas eq parentur a iure. xij. q. ij. sine exceptiōe et sic iuramētum intelligit de alienatiōe illicita solum. facit. c. petitio de iureiur. vbi iurat⁹ no esse cōtra aliquē intelligit illicite secus legitime etiā pro p̄pria vti litate. facit etiā. c. ex parte tua de cle. nō resi. vbi iurans residere in ecclesia pōt iuramento nō ob. se absētare pro neces sitate vel vtilitate ecclesie. Jtem facit q no. in. c. prout nobis de dol. vbi ille q iu rauit parere mandatis ecclesie vel iudi ci si se grauatur potest appellare q iuramentū nō se extē dit ad hec qñ est generaliter latū et q no. in. c. ex tenore de sen. excō. vbi tenet idē Pa. hoc ibi not. dicit. dictum tamen est verū p ea q notantur in. d. ca. veniēs. et in. d. capi. quin tauallis. q etiam ex causa noua superueniente vel si erat prius erat occulta poterit ille qui iurauit rñdere corā aliquo iudice non obstante iuramento generali illum recusare. nec ob. predictis quod iuramentum habet clausulam seu vim clausule. Si non valet quod ago vt ago valeat quantum potest [Fo.cclxij.r] vt. c. q̄to. et. c. ad nostrā el. iij. de iureiur. no. ī. l. cū p̄r. §. fili⁹ matrē. ff. de leg. ij. et p bar. ī. l. si q̄s p eo. ff. de fideius. et ī. l. sciēdū. ff. de ver. ob. Et iō d̄z aliqd opari q non faceret si p̄dicta essent x̄a q aliqd opa: tñ q adijcit vīculū et ligat stricti⁹ ipm iurātē et qñq̄ accumulatur forū foro vt ī. c. fi. de fo. cōpe. li. vj. Jn casu aut vbi nihil opareit vel paz tūc bñ verū est qd h̄z vim illi⁹ cle s̄z hoc nō est in casibus p̄dictis q stricti⁹ stringit et ideo sufficit Facit etiā p p̄dictis q no. d. Ant. in. c. ex literis el. ij. de spō. et sequit ibidē pa. q sicut eq̄tas p̄toria facit vt in stipulationib⁹ p̄torijs p̄mittēdo simp̄lr factū alie nū ī dubio it̄preteit p̄misisse se facturū et curatur q̄tū ī eo ē vt ī. l. quoties ff. de x̄b. obli. Jta e q̄tas iuris canonici hoc inducit ī materia canonica vt p̄z ī d. c. ex l̄ris. et ī gl. ibidē vbi parētes q p filijs iurāt spōsalia nō peccāt l̄z non sequant nō ex eoꝝ defectu q illud iurm intelligit q̄tū ī eis est se facturos. Jtēz facit qd no. pan. in. c. cū clerici. de x̄. sig. vbi dicit q iuramētū generāl̄r p̄stitutū d̄z restringi q̄tū pōt vt min⁹ obliget iu rantē. q vbi tractat de obligatione est faciēda stricta it̄pretatio. al̄. c. ad nostrā el. iij. de iureiu. et. c. primū eo. ti. lib. vj. et. l. q̄cquid astringēde. ff. de x̄b. obli. Jtē ī. c. quēadmodū dicit idē pa. q iura mētum in aliq̄ octu recipit oēs cōditiones et limitatiōes et subauditiones q̄s h̄z ille oct⁹. et sīr si apponit ī alia dispositiōe v̄l obligatione q regulaī ab illa facit p hoc. l. fi. C. de nō nu. pe. et no. per Bar. in. l. si societate. §. arbitroz. ff. pro soc. qd bñ no. q faciūt ad multa ī mate ria iuramenti et voti vide ad hoc q. j. d. .§. v. et. vj. Jtem si iuro alicui dare cras pecuniā itelligit nisi fuero ab eo absolut⁹. q pōt prorogare terminū et absoluere vt ī. c. j. d iureiu. Jtē si iurauit pecu niā tibi reddere ad certū tps spe future numerationis intelligit si pecuniāz mihi mutuaueris. C. de nō nu. pe. l. idubitati. itē si iuro tibi dare dotē itelligit si nuptie subsequute fuerit. ff. de iu. do. l. stipulationē. Jtēz si iuro tibi reddere bladū v̄l vinū itelligit eiusdē bōitatis. ff. si cer. pe. l. cū qd. itē si q̄s iurauit fctā pace cū aliquo de nō eū offendēdo subcerta pena talis p̄missio refert et restringitur ad offēsam rōe inimicitie p̄terite nō ad nouā ex post fcō isurgētē ex noua cā fm bar. ī. l. aut facta. §. cā. ff. de pe. sequit pa. ibi nihil scribit. s̄z in

hoc t3. d. Anto. et Jo. et imo. pa. i. c. cū inter. de renū. Jtē si aliq̄s renunciauit cū iuramēto iuri qđ h3 vel habere sperat in aliq̄ re aut habere pōt nō ītelligitur ad ius superueniens ex noua cā vel noua spe vt dicit Pa. in. d. c. cum inter.

¶ S3 qđ si p̄lat⁹ iurauit nō alienare bo [sect. 2] na ecclie sine ln̄a pape aut superioris. Rñ. Pa. i. d. tua nos. q̄ īterpretat vt nō possit alienare sine ln̄a: q̄ designatio hui⁹ vbi ln̄a est q̄ d3 p̄rio peti etiā ī ca su licito q̄si p̄latus reseruet ī se cognitionē. vtrū casus sit licit⁹ vñ nō. p hoc fa cit ī sili. c. l3. de regula. Jtē q̄ si ītelligeret de illicita solū sic iur̄m nihil valeret q̄ nec cū ln̄a supioris p̄t fieri: ergo op3 intelligat de oī licita. cōcor. Jo. an. post Host. i. c. de his q̄ fiūt a p̄latis s3 bñ nō obstāte iur̄o īminēte necessitate vrgēti posset alienare si superior nō posset adi ri. ar. optimū in. l. tutor q̄ reptoniū. ff. de admi. tuto. vbi ex cā necessitatis pōt totor inuētario nō facto administrare bo na pupilli q̄ als necessitate cessante nō pōt. Facit ad hoc no. Joā. xij. q. ij. c. sine exceptiōe et. c. placuit. Hug. et Arch. in. c. abbatib⁹. eadē. cā et. q. et Jo. de fantu. in cle. j. de reb⁹ ec. nō alie. vbi dicit in casu illi⁹ cle. alienationē posse fieri ip̄une si necessitas nō capit tantā dilationē et te nuit Pau. ī disputatiōe q̄ incipit cōdem nat⁹. Sequit̄. hoc Car. i. d. cle. prima. et Pa. c. fi. de eccle. edi. q no. p̄ religiosos habētibus prelatos in remotis.

¶ Vtrū iuramētū illi⁹ qui iurauit ali [sect. 3] quā accipere sit interpretādū vt possit intrare religionē. Rñ. in. c. commissum de spon. fm vnam lec. que sibi placet q̄ sic. et ideo interptat q̄ eam accipiet et nī si ingrediatur religionem nec ob. q vt cōhat ibi cōsuli. et postea ingrediat q̄ [[Fo.cclxij.]v] istud fit p̄pter vulgi opinionē ne appa reat periurus cū in veritate non sit. Si vero diceret quō inueniat ista interpre tatio. Rñ. q̄ subintelligit nisi moriatur et c. vel dic q̄ habetur in. c. puenit. el. ij. de iureiurā. vbi d̄r p̄missum nō infringit qui in melius commutat.

¶ Vtrū iuramētū īterpretabit vt hēat [sect. 4] locū in casu ficto. Rñ. pa. i. c. ex pte el. ij. de cle. nō re. q̄ si iur̄m nō tēdit ī aliqua3 lesionē illi⁹ q̄ iurauit et facit ad bonū illi⁹ cui p̄stitū est tūc subē cā large īterpetrādi. vt in. c. ex pte. vbi ille q̄ iurauit residere si se abñtat p̄ necessitate ecclie h̄r p̄ residēte. Si 3o iuramēti obseruan tia tēdit ī dānū illi⁹ cui fit l3 respiciat vtilitatē alteri⁹ tm̄: tūc nō verificat ī ca su ficto. pbat istud fm cōem lecturā i. c. ad nostraz. el. j. de iureiu. vbi d̄r q̄ iuramētū d3 seruari ī casu specifico et nō ī ca sn ficto Nā ibi tenēt Jnno. et Jo. an. q̄ debitor q̄ iurauerat nō molestare credi lotē sup pignore donec soluisset sibi debitū q̄ nō sufficit q̄ creditori sit satisfactū ex fructib⁹ pignoris sed op3 p̄rio q̄ fiat realis solutio debiti l3 fcte soluerit ex quo p̄cepit debitū ex fructib⁹ pigno ris. Facit. l. luti⁹. ff. de cōdi. et demō. vbi no. q̄ cōditio d3 fieri in forma specifica. bar. tñ ī. l. ampli⁹. ff. rē ra. ha. d̄terminat cōriū ī isto casu: q̄ iussus dare seu soluere implet cōditionē compēsando. l. si pecuiū. §. j. ff. de test. lib. Jtē īpedit⁹ iusta de cā facere q̄ p̄misit: nō est periurus. l. fi. ff. q̄ satis. cog. et. c. signicāte. de pignora. S3 si tibi nō soluo q̄ tu mihi nō soluis facto tuo īpeditior: ego nō ero piur⁹. Et hec opinio mihi v̄r verior d̄ iure nec est cō casum. d. c. ad nostram. q̄ iste debi tor certat de dāno vitādo: et creditor nul lum dānū h3. et iō habebit locū fict⁹ intellect⁹ in tali casu. et sic p̄cedit opinio Bar. et dictū. c. ad nostrā nō p̄bat cōtrarium q̄ fm Jo. an. ibi ex forma iuramē ti requirebatur numeratio pecunie.

¶ Vtrū ī oī iuramēto debeāt subaudi [sect. 5] ri multe cōditiones. Rñ. gl. i. c. quēadmo dū. de iureiur. q̄ in iuramēto assertorio nulla cōditio subintelligitur: ī iuramēto 3o p̄missorio bene multe subintelligunt vt si deo placuerit. xxj. q. ij. beat⁹. §. j. Jtē si placet pape. vt in. c. veniētes. de iureiu. et alie de q̄bus i. d. gl. que melius patebūt in seq. c. Et no. fm predictā gl. q̄ p̄pter hoc iuramētū nō est cōditionale et etiā fm Pa. ibidem si exprimant. vt

in. c. significasti. et qđ ibi not. de elec. et. i. l. iij. ff. de leg. j. et. l. aliqn. ff. de cōditio. et demō. Sed tu dic vt. s. Patrimoniū. iij. impedimēto. iij. §. j.

¶ Et hec oīa que de interpretatione iuramenti dixi: itelligē qñ ille q iurat non hz expsse et specificē aimū obligādi se sup aliquo determinato ĩterpretationē: qz tūc nō valeret ĩterpretatio. vt no. in. c. veniens per pa. de iureiur. et facit c. iuramen. xxij. q. v. in ar.

¶ Quid si iurať sup re nō subiecta pa [sect. 7] pe. Rñ. Pa. in. c. constitut⁹. de rescrip. q in reb⁹ vel iuribus nō subiectis sibi nō subintelligit illa cā. d. c. veniētes. iō pa pa nō pōt absoluere a iuramēto pstito sup reb⁹ non spectantib⁹ ad eū finē cā rōnabili. vt no. gl. in. c. quāto. de iureiu. et Jnno. in. c. cum inter. p. de renun.

Juramentum. v.

de obligatiōe iuramenti pmissorij. vtrū semp sit obligatoriū. Rñ. vt colligo ex Arch. i. c. si aliqd. xxij. q. iij. et canonistis in. c. si xō. de iureiur. et theo. in. iij. di. xxxix. q sic. vt. j. periurium. §. j. Fal lit hoc in. xxvij. casibus sequen.

Adde hic que hic dicunt et q iuramentum metu vel minis exo rtū nō ob. in. c. itē sacramēta. i pñ. de pa. iura. fir. et no. in aut. item sacra. C. si aduersus vē. ligat ad obseruātia⁹ octus inobe. bal. di. nec obligat latum contra publicam vtilitatem Ba. no. et doc. in. l. si quis p eo. de fideius. nec si viā fraudibus. ape rit bar. in. l. illud. C. de sacrosan. et an ligor in aliā qui pmissit impunitatem de linquenti si exeat locum sacruz. et quod ibi eum restituet. bal. q non in aut. itez sacramenta. C. de pac. per tex. in aut. de man. prin. §. sed neq.

¶ Primus qñ iuratur aliquid quod est [sect. 1] pctm mortale: qz istud vergit in interitū [Fo. cclxij. r] salutis eterne qz pena eterna puniť. c. vnū orariū. xxv. di. vñ q iurauit spolia diuidere non tenet q dż reddere. c. ea te. de iureiur. vel spoliare pximū nō te net fm Jo. an. i. d. c. ea te. et illud qđ őr xxij. q. iij. §. ecce. refert ad cōscientiam erroneā quā se credebatur teneri ppter ea non seruando mortaliter peccat.

¶ Scđs qñ qđ iurať est pctm veniale i [sect. 2] se. ar. c. ij. de pac. li. vj. qz si ĩr ĩgit in dispēdiū pprie salutis: qz p ipsam ĩpediť hō vt nō cito pueniat ad salutē eternā. c. qlis. xxv. di. et. c. ij. de pac. li. vj. hugo. tż q si seruat tale iuramētū peccat mortalr. qz facit ĩ istud. c. i malis. xxij. q. iij. Sż Rodo. tż q solū veniať qđ vez est quādo simplr comittit veniale. sz si iō cōmitteret qz iurauit dic q mortaliter peccaret qz nomē dei assumit in malū. ¶ Tertius qñ iurať aliqd qđ est ĩ cōsi [sect. 3] lia euāgelica: puta q nō efficiť eps re ligiosus et hmōi. nec obstat. c. florētīnū. lxxxv. di. qz nō dicit q teneat votū sed peccat mortalr iurādo ĩ scđaz ptē iusti cie: q ē facere bonū sicut si iurasset ĩ pri mam partem que est declinare a malo.

¶ Quart⁹ qñ iuramētū excludit opus [sect. 4] pia itētiōe faciēdo p deo. vt cū iurat q nihil dabit p deo vel cōsulet pximo vel nō cōsolabit talē. vel nunqz erit fideiussor vel nūqz mutuabit pecuniā et hmōi. qz deus nō acceptat talia iuramēta cū dicat ĩriūfaciēdū ex charitate fraterna ibi: qđcūqz vultis vt vobis faciant homines: et vos eadem facite illis.

¶ Quint⁹ qñ iurať aliqd qđ ex se est in [sect. 5] differēs: tñ meli⁹ esset facere ĩriū qz nō facere: vel nō sacere qz facere. sicut quā do qđ iurat q nō tenebit talē in suo ser uitio vel nō loquet cū tali de tali re. vel nō ibit ad domū suā. vel nō coquet ad furnū suū: qđ tamē melius esset facere cōtrariū Jntellige istū casum vez quā do quis solum ex se iurat: qz sec⁹ esset si cōuenisset cū pximo ad tale faciendū et aliquo bono respectu: et ita iurasset ei: quia bene esset obligatus.

¶ Sextus est qñ iuramētū est ĩ bonuz [sect. 6] publicum sicut qñ qđ iurauit q subtra het se ab onere publico. istud no. Pa. i. c. puenit el. j. de iureiur. Facit. c. si diligenti. de. fo. competen.

¶ Septim^o quādo iuramentū vergit ī [sect. 6] dispēdiū pprie salutis corp̄alis quēad modū nō tenet sit vergeret in dispēdiū salutis alteri^o. xxij. q. iiij. c. j. cū. iiij. c. se. ita nec in ppriā. c. si nō l3. xxij. q. v. xxij. q. iiij. §. illicitū. gl. ī. d. c. si ʒo. restringit hoc vez quādo directe sec^o si occasiona liter: et ponit exemplū de illo q iurauit stare rome de mēse augusti: q l3 ibi mo riant multi nō tamē semp. et iō tenetur stare. Sed Joā. an. restringit dictū glo. vez nisi ex imminēti infirmitate vel cō plexiōe iudicare^o sic iurās ex tali mora moritur^o. Ex quo colligo q qñ verisifr ex qualitib^o psumit de morte h3 locū q nō obligat. Et ppterea Pa. increpat cartusiēses et reputat eos nō in bono sta tu ī. d. c. si ʒo. l3 male iudicet: q sunt in bono statu et deo seruīētes nec exponūt se piculo mortis corp̄alis: s3 carnē abdicant vt a vitijs aīus sit liber. Multa alia possent adduci ad pbādū q sunt in bono statu s3 breuitatis cā omitto. idē dic q iuramētū nō obligat qñ cedit in mutilatiōe: q nemo membrorū suorū est dñs. l. liber homo la. j. in prin. ff. ad. l. aqui. limita istd. vij. vez nisi mors vel mutilatio esset infligēda ex iustitia q tūc non posset ʒ iuramentū fugere. [sect. 7] vt. §. carcer. §. iiij. et supra Fugere. §. j.

¶ Octauus nō obligat iuramentuz qñ quis iurat ex calore iracūdie. fm Joan. an. ī. c. sicut ex literis de iureiurā. sicut in simili dicit gl. singularis in. c. ex lite ris. de diuor. q cōfessio facta ex calore iracūdie non valet q limitat. d. An. verum quando calor iracūdie fuit tātus q deliberate istud iuramentū nō fecisset. Quia hec voluntas nō est discreta. Facit gl. in. c. duduz de conuersi. coniu ga. que dicit q calor iracundie nō obli gat. et idem dico quādo iuratur abrupte. facit q no. Jnno. in. c. literaturā de voto. et Ricar. di. xxxix. argu. iij. q. ij. sup iij. sententiarum.

¶ Nonus quādo iuramentum est me [sect. 8] [[Fo.cclxij.]v] tu extortū. itellige si aīz obligādi se nō habuit alias bene tenē fm cōiter doc. s3 si nō habuit aīm obligādi se q non obligē. p3 ex iā dictis. et facit gl. ī. c. au toritatē. xv. q. vj. an aūt peccauit sic iurādo cū tali aīo. dicit Pa. in. c. si ʒo. eo. ti. q si est hō pfct^o peccauit venialiter als nō. s3 ego dico q nec pfct^o nec imp fct^o peccauerit ēt veniafr. Et p hoc fa cit q ī sili dñr ī. c. ne q̄s. xxij. q. ij. itellige hoc vt colligī ex. d. c. ne q̄s qñ iurādo habuit aīm solū īducēdi iuramētū ad reuerētiā dei nō ad obligationē suā et in mēte habuit aliq3 circūstātiā debitā q vez iurabat. puta pmitto q dabo tibi cētū cū ista subauditione. s. si sum ti bi obligat^o ex debito et nō aliter l3 hoc nō exprimat et hmōi q sic vti^o simulatiōe licita q l3. vt in. c. vtilē. xxij. q. ij. Se cus esset si iurādo credebat se obligatum ex iuramēto. et tantū non intende bat obseruare q sic esset peccatuz mor tale vt ī. c. q̄relā. de iureiurā. facit. c. ille. xxij. q. v. et q no. gl. in. d. c. auctoritatem. ¶ Sed qd si sum^o in dubio an habuit [sect. 9] aīm obligādi se vel nō. Rñ. Pa. ī. d. c. si vero. q est presumendū q non habuit aīm obligādi. ar. c. sup eo de renun. et. l. cum de indebito. §. j. ff. de proba.

¶ Quero quare magis ecclia obligat [sect. 10] ī iuramento etiā metu extorto: q3 ī voto cū iuramētū et votū ambulēt pari passu. Rñ. pa. in. d. c. si ʒo q ex hoc: q iura mētū frequenti^o accidit: et ne deī mate ria deierādi. tamē q̄tū ad ʒitatē obligatiōis pari passu obligatiōis vadūt votū et iuramētū. vt in. c. debitores no. ī. c. j. de iureiu. et ī. c. l3. et in. c. magne de voto. Ex q ifert Pa. in. c. vez. de iureiu. cū gl. ibi. q nō seruātes iuramētū metu extortū nō sunt puniendi tanq3 pro directo periurio. Alij tenēt in. d. c. vez. vt refert Pa. in. d. c. si vero. q nō peccat mortaliter tale iuramētū nō seruans. s3 venialiter. facit tex. in. d. c. verū. qui dicit. q pro mortali crimine non sunt pu niēdi. et no. q loquī ī eo q iurauit aīo obligādi se: q si aīm nō habuisset non esset dubium. Cōclude ergo sic: q si ha buit animum obligādi se quādo iura uit q tenetur seruare: nisi vergat in dispendium pprie salutis: aut alterius

cōditiōis de supradictis: sed nō de p̄ce pto ita q mortaliter peccet. Si vero nō habuit animum obligādi vel sum⁹ in dubio. sic non obligatur ad seruandū. vt est text. ī. c. j. quod metus causa. et qđ dicīt ī. c. si vero. d̄z intelligi ad timorē: ne passim q̄s cōtraueniat sed cū bona maturitate et licētia supioris. Sihr. c. l̄z de iureiu. li. vj. Facit p hoc q̄ ibi dicit nō vi vel metu extortū. et ibi t̄z Archi. et multi ī. c. cū cōtingat eo. tit. vez q non tenet iuramētū metu extortū in casu a lege phibito. Facit aut. sacramēta puberū. C. si aduer. vē. sed si nō est in casu a lege phibito. sic tenet iuramētum f̄z Vin. et sequit Pa. in. d. c. cū cōtingat quīs metu extortū fm tñ q dixi. s̄. sub pctō veniali. Et hec intellige ī iuramē to pmissorio ex metu qui pōt cadere in cōstante extorto. et cōtra iustitiā. quia si esset iuramētum assertoriū non excusaretur ppter metū si mēdaciū iuraret a pctō mortali. xxxij. q. v. ita et de his q vi vel me. c. sacris. not. gl. in. d. c. autoritatē. nec sihr in iuramento pmissorio excu sat leuis metus: nisi vt dictū est qñ nō habuit animum obligandi se.

¶ Decim⁹ nō obligat iuramētū qñ res [sect. 11] sup qua est iuramētū factū nō pdurat ī eodē statu: sed venit ad talē statū q temerariū esset tūc taliter iurare: puta q̄s iurauit q nō efficiēt miles vel negotia tor. vel nō recipiet feudū a tali domino postea venit ad paupertatē. ita q non pōt viuere nisi efficiāt miles vel negotiator et hmōi. rō q̄ si a principio fuisset iste casus et iurasset iuramentū fuisset temerariū. et ideo pōt ppria autorita re cōtrauenire. fm Arch. in. c. aīaduertendū. xxij. q. ij. Facit p hoc. xxij. q. ij. ne quis. et dicit gl. in. d. c. quemadmodum semp subintelligi in iuramēto. s. si res ī eodē statu permanebit. Idē de illo q iurauerat reddere gladiū homini sane mentis quē non reddet effecto furioso. xxij. q. ij. ne q̄s. Itē cū quis iurauit ali-[Fo.cclxiij.r]q̄ accipere et illa cōtraxit p p̄ba de pre senti cū alio. Sihr qñ q̄s cū abūdaret p misit tenere obstagia: nūc non pōt nisi mēdicet. et eū nō cūenit mēdicare non tñr. ar. c. q̄relā. et. ca. breui. e. ti. Sec⁹ fm Host. si eū nō d̄decet mēdicare v̄l si tpe iuramēti hec cōditio ierat. s. q oportebat mēdicare q̄ tñr. Itē qñ q̄s iurauit nō mutare sepulturā v̄l testm̄. q̄ pōt ex noua cā. j. Sepultura. Facit q no. Pa. ī. c. v̄itate. d̄iureiur. vbi dicit q si iurauit respectu dignitatis. v̄l alter⁹ q̄litis exñtis ī iurāte v̄l in illo cui iurāt q illa deficiēte nō tñr. puta iurauit tibi qñ eras ep̄s obedire: nūc cū sis depositus nō teneor. c. venerabilē. de elec. v̄l iura ui tāq̄ canonic⁹ vel scholaris ar. d. ca. venerabilē et ca. cū inter. p. et qđ ibi no. de renū. et t̄z fede. cōsi. clviij. s̄z istud dictū suū limitat Pa. qñ iurauit nō simplr s̄z vt talis sec⁹ simplr: q̄ sp obligāt si verba iuramenti īportant. ar. xxxij. q. viij. c. vnico nisi vt dictū est veniret ad talem statū in quo si vellet iurare esset temerariū quod no. bene.

¶ Vndecim⁹ qñ est cō bonos mores na [sect. 12] turales vtputa q̄ p̄bet occasionē deliquēdi vt ī. c. quēadmodū p̄dicto et ī reglā nō ē obligatoriū d̄ reg. iu. li. vj. Ex ē plum vir iurat nō agerē cō vxorē reruz amotarū: q̄ nō v̄zvt. ff. de pac. do. l. cū nire rō q̄ tale iuramētū p̄beret occasio nē mulierib⁹ furādī. sihr q iurauit non denūciare aliquē nō tñr q̄ est cō bonū aīe deliq̄ntis et caritatis. ij. q. j. si peccaue rit et de iudi. c. nouit facit. l. si vn⁹. §. pa cta. ff. d̄ pa. l̄itat tñ istd̄ exēplū Host. in. d. c. quēadmodū vez q non tenetur ni si qñ vellet denunciare solū propter co modū ppriū q̄ sic nō liceret facit. c. ad n̄ram el. j. de iureiu. s̄z ōz denūciet vel agat pp bonū cōe principaliter et si secundario propter bonum proprium.

¶ Sed quid de accusatione vt. s̄. accu [sect. 13] satio §. vj.

¶ Duodecim⁹ qñ iuramētū ē cō votū v̄l [sect. 14] iuramētū v̄l pmissionē pri⁹ factā vt in. c. sicut ex l̄ris d̄ spō. et. c. quāto d̄ iureiu. et ī. c. itellecto. e. ti. Intellige si pmissio etiā fuit simplex f̄z Ho. pa. et Jn. ī. d. c. si cut quis postea inn. teneat cōriū ī. c. ve niens de iureiu. s̄z non ē vez per. c. iuramenti. xxij. q. v.

¶ Sed querovtrū act⁹ gestus ̄ primū [sect. 15] iuramētū sit ip̄o iure null⁹. Rñ. pa. in d. c. intellecto q si act⁹ depēdet a mera volū tate iurātis puta q nullo iure phibetur sic t̄z. Vñ dicit Jnn. ī. c. dilecto de prebē. q si q̄s iuravit nō alienare li brū et tñ alienavit t̄z alienatio l̄z sit piur⁹. Facit. c. vltima volūtas. xij. q. ij. ī gl. vbi tangit q q̄ iuravit nō mutare te stm si mutat t̄z l̄z sit periuri⁹ nisi in casu d̄ q̄. s̄ §. xij. Host. in. c. cū marthe d̄ celebra. mis. t̄z q nōv̄z scdm testm. Sed Jo. an. ī regula q semel placuit li. vj. t̄z q valeat: q nullo iure cauet q sit nullū factū p qd̄ sit cōtra iuramētū qd̄ verū ē quādo act⁹ depēdet a mera facul tate iurātis. Si aut dispositio act⁹ non depēdet a mera volūtate iurātis puta q interdicit a lege fauore ipsius iurātis exēplū in muliere et minore q non possūt alienare vel aliū contractū face re sine certa solēnitate et tūc act⁹ iurat⁹ ̄ pmū iuramētū nōvalet ip̄o iure. et sic itellige gl. c. l̄z de iureiu. li. vj. rō q act⁹ sine iuramēto erat ipso iure nullus ob stāte prohibitione legis rōne aut iura menti substineri non potest quia iam obligauerat se deo p primū iuramentū et sic fm iuramentum fuit illicitum et idē dic quando actus prohibetur ra tiōe publice vtilitatis et iste est casus. d. c. intellecto. Dic ergo q sic lex seu statu tū nō resistit actui iurato q si fiat cōtra riū nō est ip̄o iure null⁹ secus si resistit ita t̄z Arch. in. c. si a sede de p̄bē. li. vj. Gaspar. de calde. in. c. cū ctingat de iu reiu. et Spe. de ēp. et v̄ qd̄ no. p cautela mulierū q timēt ne inducāt ad aliq̄ fa ciēda in eoꝝ preiudiciū q iurēt prius in manu alicui⁹ corā testib⁹ se nolle ta les alienatiōes vel renūciationes facere dūmō qñ contrariū faciunt inten dāt nō facere contra iuramentū primū s. nō effectualiter renunciare s̄z solūver baliter q sic nō erūt periure in cōscīaz [[Fo.cclxiiij.]v] eo q primū iuramentum intellexerūt effectualiter nō verbaliter solum.

¶ Decimatertia non est obligatorium [sect. 17] amētū qñ ille cui est p̄stitū frāgit fī dē iutāti s̄z no. fm pa. in. c. puenit el. ij. de iureiur. q qñq̄ due obligatiōes respiciūt se adinuicem puta promisi tibi equū propter q alius pto misit mihi cē tū et sic si ego nō seruo promisium nec ille tenebitur mihi de centū et sic intellige illd̄. Frāgēt i fidē fides frangatur eidē. ff. p socio. l. si cōuenerit ī. fi. xxviiij. q. ij. si infidelis. ff. de. offi. testa. l. institu ta. C. de pac. l. cū pponas la. ij. et sic intelligit dictū. c. peruenit. et. c. cōstitutus de penis idē dico qñ cōditionaliter p̄misi puta iuravi ire romā si dederis cē tū si non duas nō teneor q promissio mea nō purificat nisi a tēpore existētis cōditionis. l. cedere diē. ff. deverb. sign. Insti. d̄ verb. ob. §. ex cōditiōali. j. quā doq̄ aut obligatiōes nō referūtur ad inuicē sed ad diuersa. Exēplū promisi tibi simpliciter cētū et nō ex hoc s̄z simpliciter promisisti mihi aliqd̄ facere tūc licet ego nō impleā p̄missum tamē ali ter tenetur q nō promisisti mihi ratio ne promissiōis mee sed simpliciter et de specie ad speciē non fit compensatio vt no. in. c. ij. de deposito hoc tenuit Cy. ī d. l. cū proponas et sic intellige. c. noli. xxij. q. j. vbi dicitur q hosti seruanda ē fides nec obstat. c. q deo patri xxxij. q. v. de voto viri et mulieris vbi l̄z alter non tenetur seruare q ibi simpliciter quilibet eorū vouit deo non conditionaliter. et ei est obligatus.

Additio.

Secus si conditionaliter saltem tacite puta quia si de hoc cogitasset nō vouisset q sic nō tenetur per ea q dixi. s̄. iuramentū. iiij. in prin. et Jura. vj. §. j. in fine.

¶ S̄z qd̄ si ille cui iuravi nō implet p [sect. 18] missum ex necessitate aliqua puta quia nō pōt. Rñ. q nihilominus ego non te neor ad iuramentū saciūt propter illd̄: q videtur tacite sub tali conditione iurasse et hoc tenec doc. An. et Pa. in. c. sicut el. iij. d̄ iureiu. et placet l̄z alij teneāt hoc verū solū non teneri qñ ex negligē tia alius non attendit vel ex volūtate.

¶ Vtrum ille qui iurauerat seruire sub [sect. 19] certa mercede soluēda quolibet mense non potuit īplere seruitiū propter defectū solutiōis puta q nō potuit stare in loco nunquid poterit

agere pro interesse suo ex quo per eū non stetit. Rñ. Albri. in. l. ediles. ff. de edil. edic. q sic. pro hoc bonus tex. in. l. si in lege. §. colonus. et in. l. qui operas. ff. loca. secus si non impleuit seruitiū cum posset quia non habebit salariū p predictā. l. ediles. §. j. et per. l. Julian⁹. §. offerri. ff. de ac. emp. et ven.

¶ Vtrū iurās vel ꝑmittens nō expelle [sect. 20] re inquilinū possit expellere si nōsoluit ꝑsionē. Rñ. q sic f3 Pa. in. c. tua nos ð iureiurā. Facit. l. qro. §. inter locatorē ff. locati. vbi ꝑ3 q si ꝑductor preterit id q tenetur ex natura cōtract⁹ non tene ri ei locatorē ex promissione locatiōis. Jdē dico in ꝑre q ꝑmisit nō exheredare filiū. Jntelligit nisi crimē ingratitudi ꝑmiserit. l. qdā cu filiū. ff. ð ꝑbo. vbl. et gñali ter fm Bar. in. d §. inter locato rē Hic. §. facit ad oēs cōtract⁹ in quib⁹ aliqd vltra citroꝑ ꝑmittit vt quilibet non teneatur seruare q ꝑmisit si ꝑ ad uersam partē nō seruāt id ꝑpter q sūt ꝑmissa. d. §. offerri Siłrsivir iurauit nō dimittere vxorē. Jntelligit nisi faciat cōtra legē ciugij. vel si ꝑmisit dotē pōt dimitte si nō soluit. iuxta no. i. c. vñas ð dote post diuor. res. itē si iurauit tenō of fendere intelligit. nisi cām offensionis ꝑmiserit. l. q seruñ. ff. de ꝑb. ob. Facit q nota in. l. cū ꝑr. §. libertis. ff. ð lega. ij. et q no. in. d. c. quēadmodū in gl.

¶ Decimaquarta. Qñ mandatū legis [sect. 12] vñ superiorisvult ðriū iuramento que iurauit tibi dare. x. Judex precipit ne ti bi dare debeaz ex aliqua ltia causa nō teneor. ca. significauit de censi. l. fi. ff. qui satisda. c. vel de lege puta fuisti ex communicatus post iuramentum tibi factū de aliquo tibi dādo nō teneor ni si absoluaris de q tñ dic vt. s. Excōicatio viij. §. xij. Jdeo in oī iuramēto. sub [Fo.cclxv.r] intelligitur. Saluo iure superioris vel alterius fm Joan. an. in. d. c. quēadmo duz facit. c. veniens. eo. ti.

¶ Decimaquinta. Qñ iuramētum est [sect. 22] in ꝑiudiciū alteri⁹ puta canonici iu rāt q si aliqs eoꝝ efficiatur eꝑs fuabit qdā in ꝑiudiciū eꝑalis dignitatis. Nā talis fact⁹ eꝑs nō tñr vt i. c. sicut ē nñs ð iureiu. Jdē dic si cardinales iurassēt i ꝑiudiciū sedis aplice q assūpt⁹ i papā nō tenerēt. Siłr cū vir iurauit non stare cū ꝑpriavxore. Jntellige ꝑꝑ odiū q nō tñr et etiā ꝑꝑ cōtinētiā. Sz tūc ad requisitionē vxoris tñr reddere sed nō exigere q illud ē solū i ꝑiudiciū suū vide q no. in. c. tua nos de iureiu. in gl. hocvñ tenere Host. tā cre. Gof. et Jo. an. Jdē cū qs ꝑmisit tenere secretū q qñ ē alteri nociuū non tñr quin possit et de beat reuelare illis cui pñt ꝑdesse et nō obesse. xxij. q. v. hocvñ sentire gl. i. c. ego de iureiu. siłr intelligit q nō tñr reuelare nisi ꝑducat i testē: q f3 Jnn. in. c. qualiter. et qñ. el. j. de accu. tñr dicere ēt si cogitasset de hoc qñ iurauit. Facit. c. q pleriqꝝ ð of. or. li. vj. et. c. cōstitutis el. j. de testi. et. c. oliz de accu. Jtē cū qs exi git iuramētū ab aliquo de veritate dicēda. Si talis ē hō fer⁹ de quo ꝑsumitur verisiłr q ꝑcedet nō seruato ordine iustitie sic nō teneť reuelare q scit ēt si posset ꝑbare siłr et quāuis non sit crudelis sz q ꝑcedet ordine debito nō d3 reuelare ei q nō pōt ꝑbare ar. c. si pec cauerit. ij. q. j. et. ij. q. vij. plerūꝑ hec Ro. illis tñ q pñt prod esse sz nō obesse tenerēt si iurauit ar. xxij. q. v. hoc vñ. idez dic de eo q iurauit nō ꝑstare auxiliū ta li. intelligit. s. iniuste f3 Joā. an. alleg. c. petitio ð iureiu. et. c. primū ð his q fi. a maio. par. ca. et. c. grauē de excessib⁹ ꝑ la. ēt si iurasset ð iusto auxilio nō dādo nō obligāt q iuramētū nō ligat ad illi cita et cōtra ius. d. c. quāto. eo. ti. idē dic de illo q posit⁹ i dignitate et alienās bo na iurat nō reuocare q nō teneť vt i. c. itellecto. eo. ti. q ē ꝑiudiciū alteri⁹. s. di gnitatis. c. cū ctingat i fi. e. ti. c. ij. ð ꝑa. li. vj. Et hoc tene ēt si nō iurasset ꝑ⁹ nō alienare l3 gl. sentiat oppositū i. d. c. in tellecto ꝑ ꝑdicta et hoc itelligo in nota bili alienatiōe ꝑ quā lediur dignitas notabiliter. Sec⁹ esset in re modica q ꝑꝑriū ē principiū donare. c. j. de dona. et in iuramēto facto a ꝑla. de nō alienā do nisi cōsulto papa non d3 referri ad modicā alienationē q iuramētū nō ex tēditur ad verisiłr nō cogitata. c. veniēs eo. sētit Fed. csi. cc. iij. iō iuramētū

filio rū fa. et minorum et vxorū et seruorum non valet in preiudiciū illoꝝ q̄ eoꝝ cu rā hñt et ideo pñt ea irritare sicut et vota fm Nic. de ly. sup. ca. xxx. nu. Secus in alijs: puta voto castitatis sicut deuo [sect. 23] to habes. j. votū. ij.

¶ Decimasexta. Qñ iuramētū est cōtra legē positiuā vñ statutū et l3 fuerīt mul te opiniōes vt recitat Pa. in. c. cū cōtingat de iureiu. tñ istud mihi vñ verius dicendū circa istud qđ aut lex positiua seu statutū aliqd phibet pp bonos mo res cōseruādos et cōtra nōvalet iuramē tū vt in regula nō est obligatoriū de reg. iur. li. vj. Exemplū in muliere q̄ viuēte viro dedit fidez adultero de cōtra hēdo post mortē sui viri cū eo nō valet Et intelligo de bonis morib⁹ naturalī b⁹ q̄ sic lex est indispsabilis et inuariabilis. v. di. in prin. et. viij. dis. q̄ cōtra bonos. Sec⁹ in bonis morib⁹ ciuilib⁹ q̄ iuramētū cōtra ipsos v3. c. significā te de pig. vbi valet iuramētū cōtra pactū legis cōmissorie aut lex seu statutū fūdatū sup bono publico pñcipaliter sic nō tenet iuramētū factū cōtra. q̄ pa ctis vel iuramētis priuatoꝝ ius publi cū remitti nō potest ad hoc. l. ius publi cū. ff. de pac. Aut lex seu statutū nō est fūdatū in bonis morib⁹ naturalib⁹ nec sup bono publico principaliter. sed in odiū aliquoꝝ et sic tenet iuramentum qñ pōt sine dispēdio salutis implere. l3 nō sine dispendio re3 tēporaliū vt ī. d. c. significāte et in. c. debitores de iureiur idē scđm qñ lex principaliter est sūda ta sup fauore puato l3 cñter et secūdario sup publica vtilitate q̄ iurametū li gat et iste stasus pprie. c. ij. d pac. li. vj. [[Fo.cclxv.]v] et hoc qñ nō cōtinet aliquā turpitudinē 3 bonos mores nāles: nec ex pte iurātis nec ex pte mae sñ q̄ pstañ: nec 3 bonū publicū pñcipafr. et rō q̄re teneat iu ramētū ī istis duob⁹ casib⁹ est q̄ iurādo nō peccauit q̄ talis lex poti⁹ ē puilegia tiua q̄ pceptiua. et iō ei⁹ 3riū nō ē ī dispēdiū salutis eñne: s3 solū re3 tēpora liū. aut si peccauit trāsgrediēdo. tñ pōt fuare sine pctō. et iō t3 iuramētū. c. et si xp̄s d iureiu. iūcto. §. illicitū. xxij. q. iiij. sec⁹ aut eēt qñ est 3 bonos mores natu rales vel 3 ius publicum principaliter quia sine pctō seruari non pōt.

¶ Vt3 tal⁹ 3ct⁹ fact⁹ 3 legē vñ statutū3 [sect. 24] pñcipfr fūdatū sup fauore vt odio puato. ita firmeñ iuramēto qē hēds obligēñ rñ. f3 pa. ī. d. c. cū cōtingat q̄ cōis opi. ē q̄ sic iuramētū cōseruatoriū validat a ctū īualidū et ex eo oriñ actio vt ī aut. sacra pube3. C. si aduers⁹ vē. limita nisi dolo vivl metu sit iuramētū extortū vt ī ca. cōtigit. e. ti. et. c. l3. e. li. vj. et. ī. c. ij. d pac. li. vj. et. d. anto. scra pube3. sec⁹ eēt ī iuramēto ītrodutorio obligatiōis. puta. iu ro tibi dare cētū nulla cā pcedente. q̄ īste nō ē mod⁹ īducēde obligatiōis nisi ī liberto vt ī. l. vt iureiu. ī pñ. ff. d ope. li. et. l. fi. ff. dli. cā. et ibi Guil. d cu. et bar. ī. l. iusiurādū la. ij. ff. d iureiu. et iō nō li garet hēdes d iure. ciuili s3 d iure canōi co si fuit inculpa nō iplēdi. et iuramētū erat simplex. puta iurauit dare. x. et penituit d pctis suis credo q̄ teneat p id quod dixi. s. heres §. v.

¶ S3 qđ si ī pdicta. l. vñ statuto fūdatoī sup bōo puato vñ odio dicañ nō valere cōtractū nūqd valebit si iuramētū īterponañ. Rñ. q̄ sic facit qđ no. Jnn. ī. c. ij. de regula vbi dicit q̄ ī istis spūalibus ius naturale prefertur iuri positiuo.

¶ Quid si addañ statuto q̄ si fuatū nō fuit solēnitasdōbita psumit dolūvñ aliā illicitā cā3. Rñ. q̄ si cōstat cōtractū eēve3 et nō fictitiū aut dolosū q̄ ad ip3 mino rē et hmōi p q̄ fit sic iuramētū ligat tā ī foro aīe vbi crediñ p se et 3 se. vt ī. c. signifi casti el. j. de homi. et no. ī cle. j. d pe nis. q̄ ē ī foro cōtēioso q̄ cesiat rō statuti. Si3o fuerit dol⁹ vñ fraus tūc si sta tuto suberat cā presumendi dolū. vt q̄ cōiter ī loco dci piebāñ dolose minores tūc saluabiñ opi. bal. et bar. et alioꝝ q̄ tenēt iuramētū nō valere q̄ nō tollit psū ptionē statuti legitime inductā setus esset si statuto nō suber at causa psumē di fraudē. q̄ tunc ligat iuramētum.

¶ Sed quero ep̄s statuit q̄ qlibet cleri [sect. 27] cus absens reuertatur. j. certū diē sub pena excōicationis clerieus de licentia ep̄i iuerat ad studiū. et iurauerat credi tori suo nō recedere

añ ei⁹ solutionē q̄ritur an obliget iuramētū vel p̄ceptūz p̄lati seu legis. et v̄r q iuramētū sit nul
lū q̄ cōtra obedientiā superioris non pōt seruari sine interitu salutis. d. c. cū cōtingat. et.
c. ij. de pac. li. vj. sed Pa. ī. c. veniētes. ð iureiu. dicit. et est dictū Joā. an. in mercurialibus
in regula ī malis p̄missis li. vj. q ex quo cū licentia ep̄i fuit ī studio et p̄ necessitate studij
cōtra xit debitū vedeť se obligasse cū licētia ep̄i. q̄ vno cōcesso cōcedunt oīa sine q̄bus illud
nō habet effectū. c. preterea et c. prudentiam. de offic. dele. et. l. ad rem mobilē. et. l. ad
legatum. ff. de procura. et sic non debet recedere sed seruare iura mentum secus si sine
licentia episcopi vel nō pro necessitate studij. sed pro la sciua q̄ tūc iuramentum non valet
cō tra obedientiam superioris. Idem dico in patre reuocāte filiū qui predicto mō iurauerat.
et idē de quolibet subdito. et facit p̄ mercatoribus qui cōtra p̄hibitionē suoꝝ dñoz vadūt ad
certa lo ca p̄hibita f̄z q p̄ hibere p̄nt. vt ī. l. fi. et q̄ ibi no. ff. de decre. ab or. faci. et. l.
mercatores. C. de cōmer. et mer. et. l. relegato rū. ff. de interdi. et re. et q̄ ibi notatur q̄
non poterunt se obligare ad ibi standum. nisi superiores tacite vel expresse consentiantr
¶ Decimus septimus. Nō obligat iu [sect. 28] ramentū quādo iuramentū poniť sup cōtractu
simulato s̄z distingue secūdū Pa. ī. d. c. cū cōtingat q̄ aut simulatio ē ð cōsensu vtriusq̄ ptis
tā sup cōctu q̄ su p iuramēto et tūc si ex iusta causa puta [Fo.cclxvj.r] iusto timore: vel q̄
īdigeat mutuo cōce pit pign⁹ ī forma vēditiōis vt creditor lucrareť fruct⁹ et sic nō obligat
iuramē tū. q̄ defuit cōsensus. et fuit iusta cā simulādi ad hoc. c. j. qđ met⁹ cā. et. l. fi. C. nō
nu. pecu. Si x̄o iusta cā fit. puta cā fraudādi gabellas vel aliter ad deceptionē p̄ximi simulauit
vnū cōctū esse aliū. etiurauit singula cōtenta in instro vera. tūc eo ip̄o est periur⁹ q̄ simulatio
intētatiōis ex iniusta cā nō excusat. vt no. in. c. iterrogasti. xxvij. di. sicut ille q̄ p̄ce vel p̄tio
deposuit falsum. c. j. de cri. fal. et volēs cōuenire nō debet audiri s̄z si iurasset solū nō cōuenire
illi cōctui quē simulabat in deceptionē p̄ximi. l̄z grauiter peccauerit iurādo ī dānū p̄ximi. tñ
nō obligat. q̄ defuit cōsensus. vñ respectu dei nō exigitur absolutio a iura mēto. ar. c. tua
de spon. sed in foro cōten tio so cōpelliť obseruare. nec audiť volēs allegare turpitudinē suā.
et hoc verū inquātū est solū in preiuditiū suū et nō īminet piculū aīe. Aut simulatio solū
erat super cōtractu ex pte vtriusq̄ s̄z iuramētū īteruenit ne agat cōtra tacite vel expresse.
et ne cōtractus fēneratiti⁹ detegeretur.

Additio

Exēplū pignorauit resq̄s et tamen simulauit vendere vt mutuans faciat fruct⁹ suos iurauit non
detegere pignoratitium cōtra tractūrs̄z seruare: et tunc iurametū obli gat: et perinde est ac
si iurasset soluere vsuras. facit qđ no. Cy. ī. l. si ex cautiōe. C. de nō nume. pe. vbi cōcludit
q iurās nō opponere exceptionē de non nu. pe. obligat l̄z simplex renuntiatio nō vale ret: in
foro tñ aīe si nō habuit intentionē obligandi se nō teneť. vt dixi. s̄. Aut simulatio est de vno
cōtractu ad alium cōtractū qui nō pōt seruari sine pctō vt cōtract⁹ simoniacus: l̄z cōcipiatur
sub alio cōtractu: q̄ tūc iurās scienter pec cat mortāl̄ et teneť non seruare. xxij. q. iiij.
per totū. Aut simulatio fuit pte iurātis tātū sup cōctu solū ab eo simulato. vt q̄ aliud gerebat
ī corde: aliud in verbis vel vsus est x̄bis duplicib⁹ cal lide iurādo et tūc fm pa. ī. d. c. cū
cōtingat. itelligiť fm intētionē recipiētis. et sic de⁹ v̄r recipe. xxij. q v. quacūq̄. et. §. ex his
oīb⁹. et sic ligat iuramētū fm distinctionē de q̄. s̄. iuramētū. iiij. in p̄n. ¶ S̄z q̄ remediū erit qñ
iuramētū īter [sect. 29] uenit ne in cōctu simulato vsure petanť ex q̄ iurauit nō agere cō tacite
vel exp̄sse. Rñ. qđ ad x̄ba iuramēti est recurrēdū q̄ si x̄ba excludūt actū et exceptionē tacite
vel exp̄sse tūc denunciēt ecclesie q̄ poterit eū absoluere. d. c. quemadmo dū q̄ si iurauit nō
denūciare non valet iuramētū vt dictū est. intelligo quādo p̄ncipaliter facit ex zelo salutis

pximi l3 scōario ppter suā vtilitatē. q̄ si prin cipaliter faceret ppter suā vtilitatē nō credo tut⁹ sit in conscīa ex quo iurauit nō denūciare: et sic intelligo et limito. c. primum. et. c. debitores de iureiuran.

¶ Decimo octauo nō obligat iuramētū [sect. 30] rōne īpossibilitatis vlt necessitatis aut magne difficultatis post veniētis. Nā de īpossibilitate dicitur īpossibiliū nulla ē obligatio. ff. de reg. iur. de necessitate et magna difficultate dicūt doc. ī. c. q̄relā. de iureiurā. et ī. c. breui eo. q̄ excusat a piurio. rō. q̄ de⁹ respicit aīz nō manū. xij. q. v. si qd iuenisti. et facit. l. fi. ff. q̄ satisd. coga. vnde dicit Jnn. in. c. venerabilē. de elec. q̄ vrgēte necessitate pōt q̄s ppria autoritate frangere iuramētū si nō pōt haberi superior a quo petatur absolutio. xj. q. iij. intercessor.

¶ Sed qd si tpe iurameati credebat se [sect. 31] non posse īplere vel nō habeat pbabilē cām credēdi q̄ posset facere. Rñ. hos. q̄ peccauit mortaliter iurando: q̄ defuit in primo veritas in secūdo iudicium. et sic est periurus secus si pbabiliter cre didit posse facere.

¶ Xix. nō est obligatoriū iuramētū qñ [sect. 32] quis nō habuit aīm obligandi se cū iurauit. puta quis ex dolo īduct⁹ iurauit q̄ oīno nō iurasset nisi dol⁹ fuisset: etiā si dolus venit reipsa. q̄ nō tenet: facit. l. tres fratres. ff. de pac. et. l. si soror. C. de de colla. et Fede. consili. cxcv. vbi determinat filiam minorem seductā a fratri [[Fo.cclxvj.]v] bus q̄ renūciauit bonis paternis: credēs q̄ nō valeāt multo plusq̄ dos sua. q̄ nō valet qñ multo plus valēt: q̄ vbi dol⁹ est ibi excludit volūtas. l. j. ff. de dolo tenet. S. Bo. vbi. s. iij. ar. j. q̄ vniuersaliter nō obligat iuramētū si aīm obligādi nō habuit: debet tamē idēni tati pximi satisfacere si dolose decepit eū fm Ric. eadē di. ar. j. q. ij. et an peccet mortaliter iurādo. dic vt. s. §. ix. facit. c. veniēns eo. et. c. quinquauallis ibidem.

¶ Xx. Non obligat qñ iuramētū com [sect. 33] mutāt in meli⁹. vt in. c. puenit el. ij. de iureiur. s3 hoc h3 duas limitatiōes. primā q̄ hoc est vez qñ vtrūq̄ nō pōt impleri fm. do. Anto. in. d. c. peruenit. Nā tūc qñ iuramētū ē īpeditiū vel turba tiū maioris boni licet sit tutū habere lñām a supiore tamē nō est necessaria q̄ pōt ōuenire iuramēto. allegat. c. cōmissum. de spō. et. c. l3 de regula. allego. c. scripture. de voto. vbi hoc t3. Jnn. ap te facit gl. ī. c. mōachū. xx. q. iij. et. xxxij. q. v. noluit. secus esset si bonū iuratum non esset īpeditiū maioris boni. s3 vtrūq̄ posset fieri q̄ sine autoritate superioris nō posset ōuenire iuramēto l3 ep̄s posset dispensare vt ōue niat rōne maioris boni fm Jnno. in. c. debitores eo. ti. similiter dic si esset dubiū an esset maius bonu3 necessario requiri dispē sationē ep̄i. ar. c. j. devoto. scōa limitatio est q̄ vera est dicta regula qñ iuramentum nō cōcernit ppriā vtilitatē alicuius q̄ si cōcerneret nō esset vera etiam si vnū sit totaliter īpeditiū alterius nec pdest in hoc autoritas superioris. Facit q̄ no. in. c. q̄to eo. ti. et in. c. cū iter p. de renū. et Jo. an. in mercurialib⁹ ī regula ī malis. de reg. iur. li. vj. Nā debitor q̄ iurauit vnā rez dare nō potest dare meliorem aliam p illa iuuito creditore. l. ij. §. j. ff. si cer. pe. et insti. q̄. mo. tol. oblig. ī pn. nisi velit in ppriā religiōis obseruantia3 commutare et vnū est īpeditiū alterius et hoc placet fauore religionis: et etiam sequitur pa. d. c. peruenit.

¶ Xxj. Non obligat iuramētū fm ali [sect. 34] quos qñ id qd iurāt cōsistit in facto vt teneat p̄cise ad factū. rō q̄ fm aliq̄s de iure ciuili obligatus ad factū sufficit si soluat īteresse vt in. i. stipulatiōes non diuidunt. ff. de p̄bo. obl. et in. l. si q̄s ab alio in fi. ff. de re iud. q̄ fm cōiter doc. tenet vel ad factū vel ad interesse et nō precise ad factū. vt not. Bart. in. d. l. sti pulationes s3 ego dico ōriū. s. q̄ p̄cise teneat ad factū de iure diuino et canonico et hoc intellige si pōt impleri et nō sit cōtra bonos mores et aliqđ p̄dictorū in quo nō obligat iuramentum. et pbat hoc p. c. primum. et. c. qualiter de pac. et. c. iuramēti. xxij. q. v. Facit. c. licet. de vo to. et. c. ex lris. ij. de spō. et. c. nouit. de iudi. et dictū. c. si xp̄s. et hoc

videt̃ sensisse Bar. vbi. §. qui vult q vbi obligatio de scēdit a lege cōpellit̃ q̃s p̃cise ad factū. ar. ī. l. q̃ liberos. ff. de ritu nup. cum si. Idē dicit si a testatore: nisi īducat̃ spēs seruitutis psone vt ī. l. titio. §. titio et. ff. de cōdi. et demō. hec regula esset ꝑa q̃n q̃s p̃misit factū alienū q̃ nō teneť nisi facere quātum in ipso est bona fide de spon. ex l̃ris. nec obstat qđ dictū est. §. Juramētū. iiij. §. j. q̃ ibi nō tenebat̃ p̃ci se stare sñie s̃z vel parere vel p̃stare penā. et hoc etiā nō haberet lecūm q̃n p̃mittēs p̃cise intēdebat se obligare ad parēdū sñie. vel pōt dici q̃ vez ē q̃ sufficit p̃stare interesse sine periurio q̃n factū esset inutile parti si prestareť vel est factū impossibile q̃ tūc non obliga ret iuramenium sup tali facto p̃stituť. ¶ Xxij. Non obligat quādo q̃s iurauit [sect. 35] seruare qđ nō ē: puta iurauī seruare sta tuta intelligit̃ de factis et si addidit q̃ p̃ idē iuramētū p̃stitū obseruabit etiā q̃ fiēt nō obligat̃ ad illa que fient ratio ne iuramēti ita q̃ sit periur⁹ s̃z bñ rōne p̃missionis obligabit̃. vt in. c. clericus eo. ti. sed iste casus non est rōne ei⁹ qđ nō est sed q̃ seruare futura non iurauit sed p̃misit solum p̃ iuramētiū pri⁹ prestitum nō tamē tunc factum: et ideo si iuraret seruare etiam faciēda tenere tur aliter esset periurus.

¶ Xxij. Non obligat iuramentū p̃sti [sect. 36] -[Fo.cclxvij.r]tuť circa ea q̃ subdunt̃ potestati alteri⁹ puta vxor q̃ iurauit peregrinationē vel abstinentiā. similiter seruus monach⁹ et hmōi et ideo nō p̃nt implere cū eis cōdicīt a vero dño vel abbate et de hoc dic vt. j. votū. ij. facit qđ. §. dixi. §. xxij.

¶ Xxiiij. nō obligat iuramentū q̃n aīo [sect. 37] euadēdi solū q̃s aliqd iurat qđ me. cā p̃ latū. xxxj. q. ij. Lothari⁹ in fi. vñ q̃ iurauit redire ad carceres si carcer est iniuriosus nō teneť redire qđ me. cā. c. j. sec⁹ esset si nō esset iniuriosus q̃ teneť etiā si īmineret periculū mortis fm̃ gl. ī cle. pastoralis. de re iudi. et Bar. in. l. relega ti. ff. de penis. Et iō istud est verū quādo vult euadere illud qđ indebite sustinet et sic vt euadat iurat nō intedens se obligare: sec⁹ esset si intēdebat se obligare q̃n iurauit q̃ tūc dic vt. §. ix.

¶ Xxv. nō obligat iuramētū quādo iu [sect. 38] ramētū ē cōditionale vel p̃pter cām: q̃ nisi cōditio extet vel cā non obligat̃. de cōdi. appo. c. vez. de iureiu. c. puenit el ij. et hoc itellige q̃n tota obligatio pone bat̃ in cōditionis euētū. vel p̃ter causaz alias tenereť. vnde iurans ire ad sctm̃ Jacobū vt fratrē suū videat et peccata sua redimat. l̃z frater suus decesserit teneť nihilomin⁹ ire p̃pter aliā causam. ¶ Xxvj. Nō obligat q̃n singulares fir [sect. 39] māt statuta collegij cū iuramēto dictis statutis sublatis p̃ ipsam vniuersitatē vt dicit Joā. an. in. c. j. de his q̃ fi. a ma. par. c. q̃ nō obligat nisi remanētib⁹ sta tutis vnde eis sublatis p̃ vniuersitatē tollit̃ iuramēti vinculū quasi iuramentū liget singulos vbi singulares cōtraueniūt. secus si cōueniunt collegialiter tollēdo statutū. Pa. vero in. c. dilecto. de p̃bē. distīguit et bene q̃ aut singulares de collegio iurāt vt singulares. et sic est ꝑa opinio. Jo. an. exēplū statuto caueť q̃ null⁹ det vocē matriculat⁹. Jurauerunt singuli seruare statutū. Similiter q̃ nullus vadat de nocte statutū: iurāt seruare statutum: certe q̃ hoc cōcernit obseruatiā singuloꝝ. ideo si collegium tollat statutū nō peccabūt cōtrauenientes q̃ iuramētū erat statuto accessoriū: et remoto principali remouetur et accessorium. Si vero iuramentum astringit eos ad obseruantiaz vt collegialiter sic sine periurio nō possunt cōtrauenire ēt collegialiter causa rōnabili non subsistente. exemplū. vt in. d. c. dilecto. Nam canonici iurantes vt etiā collegialiter nō recipiāt: q̃ non est dubiū q̃ vt singuli nō possunt eligere canonicos. Paul⁹ vero in cle. j. de regula. dicit si iurāt statutum seruare q̃ si collegialiter contra ueniunt nō sunt periurij: q̃ tollunt statutū: et per cōns iuramentū. Si vero iurant seruare cōtēta in statutis specialiter: puta nō ibo de nocte et hmōi nō habito respectu ad statutū sic sunt periuri si cōtraueniūt qualitercūq̃ Aduerte ta men q̃ in casu in quo nō possunt cōtrauenire collegialiter d̃z intelligi nisi per causam

cōcernentē fauorē publicū q̄ sic possent cōtrauenire nō obstante iuramento q̄ istud intelligit̄ exceptū vt no. Pa. in. d. c. dilecto et f̄m p̄dicta intellige glo. in. c. in his. xj. distin.

¶ Vtrū successores in aliq̄ collegio vel [sect. 40] vniuersitate in q̄ predecessores fecerāt statuta et iurauerāt ea seruare teneant̄ sub pena periurij talia statuta seruare. Rñ. q̄ nō. q̄ obligatio iuramēti est p̄sonalis ex parte iurātis: nec extendit̄ ad successores q̄tū ad piuriū: l̄z teneantur ipsum seruare. de solu. c. j. de vsuris. ca. tua. de iureiur. c. veritatis. s̄z ex pte ei⁹ cui iuratur trāsgreditur personā: vnde p̄mittens obedientiā prelato et successoribus eius non teneit̄ iterū promittere successori: q̄ est ei obligat⁹ sicut antecesori cui p̄misit. Fallit ī liberto q̄ tenet̄ et d̄z p̄fessionē facere īfra annū nouo patrono. xij. q. ij. longinquitate. et. c. sepe fit no. Jnno. et Ber. in. d. c. veritatis.

¶ Vigessimusseptim⁹. Qñ q̄s iurat ī cau [sect. 41] te et hoc pp̄ aliquā necessitatē īplere nō p̄t. xxv. dist. §. als ea demū. exēplū pone de matre que iurauit filiū verberare et hmōi minima q̄ v̄r veniale tale periuriū p̄missoriū q̄ nō v̄r deus acceptare cum maiori obligatione quā natura eorum importet vt ibi patet.

[[Fo.cclxvij.]v] ¶ Vtrū in depēdētibus ab aīo alicui⁹ [sect. 42] vel cōscīa sit stādū eius iuramēto. Rñ. pa. in. c. vidua. de regula. q̄ sic vt extra de sen. excom. c. si vero. el. ij. de homi. significasti. et. c. vidua. predicto q̄ videt̄ contrarium. q̄ intelligit̄ quando certa presumptio extrinseca coniecturat animum q̄ tunc non statur in preiudicio alterius alias sic.

Juramentum. vj.

quo absolutionē quis pōt absoluere a iuramento licito tam ex parte iurātis q̄ recipiētis. Rñ. pa. ī. c. quanto de iureiur. aut iuramētū fuit p̄stitum in materia spectāte principālī ad papā. vtp̄ta cū canonici iurauerūt nō recipe vltra talē numerū aliquē in canonicū et hmōi et sic papa pōt etiā sine cā absoluere: q̄ in tali iuramēto intelligit̄ excepta autoritas pape. vt in. c. veniētes. e. ti. et hoc voluit Host. in. d. c. quāto. Aut fuit p̄stitū ī alia materia: et tūc aut est ad honorez dei p̄ncipālīter. et sic sine cā nullus pōt absoluere nisi solus deus et sic intellige. Joā. an. post vin. in. c. ij. de spō. Nā papa nō pōt remittere sine cā obligationē deo q̄sitā. ij. q. iiij. si manet. xxij. q. iiij. si his q̄. Ex quo īfert q̄ sicut papa nō pōt aliū absoluere ī hoc casu: sic multominus seip̄m. c. fi. de insti. et. c. p̄ v̄ras. de iurepa. Aut sub est iusta cā sic tā papa pōt q̄ ep̄s: et q̄ ep̄s possit sic no. Jnno. in. c. debitos. de iureiur. Et iō subsistēte iusta causa poterit ep̄s cōmutare et interpretari f̄m do. Anto. in. d. c. quāto. et Spe. in. tit. de legato quādo. s. dubitat̄ de ei⁹ validate et alijs dubijs. et etiā absoluere f̄m Jnno. quem sequit̄ Pa. in. c. cū cōtingat eo. ti. sed est d̄ria in ter papā et ep̄m. q̄ ep̄s nō potest nisi re spectu sue diocesis. papa vero respectu totius orbis vel respectu magnarū personarum aut magni dubij est requirendus: et sic potest intelligi. c. venerabilē. de elec. ar. c. si vero cū si. e. tit. Alius aut̄ citra ep̄m. vel q̄ nō h̄z ep̄alē iurisdictionem nō potest absoluere in iuramento sicut nec in voto dispensare. vt no. in. c. j. de voto. S̄z que est causa legitima ab soluendi a iuramento p̄stito in materia spectāte ad honorez dei. Rñ. q̄ propter scādalum euitandū. vt no. in. gl. in. d. c. quāto. et Jnnoc. in. d. c. venerabilem vel maior vtilitas. vt no. Jnno. in. d. c. debitorum. et est tex. in. c. peruenit. el. ij. eo. vel fubest alia iusta causa. de quibus. xv. q. vj. nos sanctoꝝ. et. c. auctoritatez. et credo q̄ hoc sit relinquendum arbitrio ipsoꝝ vt ex p̄dictis colligāt quomodo in alijs debeant iudicare. Si vero materia in qua est p̄stitum nō p̄tinet ad papā nec ad honorem dei. Sed cōmodum hominis: sic papa pōt ex causa absoluere: vt in. c. quāto. de iureiur. et in. c. ij. de voto. alias non: respectu laicorum sibi in tēporalibus nō subditorum. vt in. cle. pastoralis. de rē iudi. et qđ no. in. c. q̄ in ecclesiarū.

oe consti. et in. l. fi. C. si ̄ ius vel vti. pu. Facit qđ no. j. Obedientia. §. ij. Similiter dic q potest ēps ex causa legitima absolvere a iuramēto licito. et di ciť causa legitima quādo inest turpitu do ex pte recipientis. vnde dicit pa. ī. c. j. de iureiu. q si notorie constat de turpi receptiōe poterit ēps absq hoc q citet vel cogat suscipientem relaxare et absol uere: puta cogat eū q̄s ex metu exegit iuramentū sup eo de q̄ alias etiā de iure tenetur vt exemplificat idem Pa. in. c. ad nostram. el. iij. eo. titu.

Additio

q̄ iniuria sibi irrogat illa quādo cū iuramēto ad iuris obseruatiā p metū et ideo ppter piculū periurij pōt petere absolutionē. et sic extēde. c. si vero eo. ti.

Adde a ppositū eoz q̄ in hoc. §. di cunť. s. de absolutiōe a iuramēto an qñ et p quē et qūo petat et an possit peti per pcuratorē et an requirat speciale māda tum. ego dixi de hoc. §. inver. absolutio. ¶ Vtrū in omnibus p̄dictis in quibus [sect. 1] dixi iuramētum nō obligare possit q̄s propria autoritate ̄uenire. Rñ. vt colli go ex Jnno. in. c. cū quidam. de iureiur. q quādo est dubiu an sit obligatoriū: tunc nemo preter autoritatem superioris potest cōtrauenire: nec iudex secula ris in casu in quo est dubiu inter doc. [Fo.cclxvii.r] an sit obligatoriū vel ne pōt se intromittere sed remitterē a d iudicē ecclesiasticum ita not. Pa. ī. d. c. cū ̄tingat. Quādo vero nō est dubiū de iuramenti obli gatiōe tūc si pōt seruari absq dispēdio salutis d̄z absolutio peti ppter reuerētiā sacramēti. Si vero sit in dispēdiū salutis: tūc pōt hō p̄pria autoritatē cōtrauenire. et no. hoc q̄ ī dispēdiū salutis đr oē illđqđ charitari dei derogatv̄ ei? perfectiō i vel disponētib? ad eā. Videť tñ Pa. ī. c. cū quidē de iureiu. tenere nō ēē necessariā absolutionē supioris etiā quando potest seruari sine interitu salutis nisi solum ne notē de trāsgressio ne iuramenti hoc est dicere propter scā datum et sic credo quādo. s. est claruz q non obliget iuramentū quod no.

¶ Vtz iuramentū qđ ̄cernit fauorē iu [sect. 2] ratiū tñ sit remisibile p eos q iurarūt. Rñ. Jo. an. ī. c. ij. de spō. et Jo. de ligna. ī cle. j. deusuris sic et facit. d. c. ij. Secus si cōcerneret cultū deivel religionēv̄ pie tatem puta iurarūt duo sibi inuicez q religionē intrabūt q dicet duo psalteria vel q de lucro eoz dabūt certā par tem pauperib? et hmōi: q̄ nō pñt sibi re mittere. Siñr nō pñt si sibi iurauerūt id ad qđ tenebant: puta q nō furtū faciēt q mercatores nō falsificabūt merces et hmōi. Siñr etiā nō pñt remittere qñ in rāt sup aliquo faciēdov̄ nō faciēdo qđ nō ptinet ad eū cui iurat s̄z simplrputa iuro tibi qđ nō negociabor v̄ nō faciā talē artē si tñ tale iuramētū respiceret in ̄modū alteri? puta cōitatis aut alio rū nō valeret vt dictū est. Siñr nō tenetur qñ iurādo de aliquo faciēdo v̄ nō faciēdo intēdebat si ille cui iurabat similiter faceret q̄ sic si ille nō seruat nec iste teneť facit qđ no. ho. Jnno. et Ber. ī c. puenit el. ij. et facit. c. sicut el. iij. de iuiuran.

¶ Vtz vniuersitas q iurat aliqd serua [sect. 3] re vel non facere teneat qñ maior pars facit. Rñ. ̄. Rod. q qñ iurarūt habebāt aliq ̄ditionē in mēte fm illā debent seruare: puta si alijs oēs vel maior pars seruabit et ego. si vero nullā cōditio nē habebat sed dubitat an fuerit simplex vel sub aliqua ̄ditiōe tūc si iuramētuz spectet tātū ad cōmodū iurantiū et me dietas v̄ maior pars seruat et hoc vergat in dānū seruātium et lucrum nō seruantiū benigne interpretādū est q ali quibus nō seruanti? alij nō tenentur seruare. Si vero nullū icōmodū partiū tur seruātes nō est tutū ̄trauenire sed denūciēt p̄lato vt v̄ cogat seruare v̄ si bi inuicē remittere. Si vero cōcerneret ̄modū alioz a iurantibus non posset nec sibi remittere nec alijs nō seruanti bus non seruare sine periurio si simpli citer iuraret vel sub conditione dimittant incertū scilicet non seruando et seruient quod est certum

¶ Vtrū licite quis possit petere absolu [sect. 4] tionem a iuramento in casib⁹ vbi t̃z. Rñ. fm pa. in. c. cū ̃tingat eo. ti. q̃ aut iura mētū cōtinet tur pitudinē ex parte suscipiētis et maxime concurrēte materia turpi sup qua prestatur sed ex partē iurantis nullum imminet peccatū sic po test peti absolutio non obstante condi tione aduersarij casus est in. d. c. ̃bito res. ex quo patet q̃ filiusfami. qui cū iuramento renūciauit macedoniano po test petere absolutionē in terris vbi cōmuniter hodie filij nō inducunt ad tātum malum et hoc est tuti⁹ fm do. An. in. d. c. cum cōtingat et placet Pa. quis posset de subtilitate iuris dici q̃ non tenet iuramentum si bene ponderetur. l. j. ff. ad mace. quia emanauit ad compescendum libidinem peccantium. et sic ppter bonū publicū corporis et anime cōtra quod iuramētum nullū est ca. si diligenti de fō. compe. et. c. contingit. el. j. ̃ sen. excom. Jtē quia iuramentū nō solū est nullū qñ cōtinet in se pctm̃ s̃z etiā qñ pōt p̃bere occasionē peccādi. c. cū ab om̃i de vita et hone. cle. et. et. c. nam concupiscentiam de consti. et. ca. sicut ex literis de iure u.

Additio

Aut iuramentum nullam turpitudinem aliam habet nisi: quia est contra legem prestitum et in hoc distigue. Aut ei lex resistit [[Fo.cclxvii.]v] propter fauorem reipublice principat̃ et nō est necessaria absolutio q̃ iuramētū nō valuit. d. c. si diligēti. Aut resistit p̃cipat̃ ppter fauorē iurātis l̃z sc̃da rio in fauorē publicū vt in muliere minore. et hm̃i et tūc si potest seruari sine dispēdio salutis absolutio nō pōt peti c. si ̃o cū si. e. ti. qđ intellige vẽz qñ sine dolo. vi. vel metu s̃z spōte et sciēter est iurātū. Si vero iuramētū sit in ̃ctu et dāt enormis lesio l̃z iurauerit nō ̃traueni re tamē poterit absolutionē petere q̃ p̃ sumit̃ dolus. l. oēs. §. lucius. ff. de his q̃ ī frau. cre. l. q̃ testiū. ff. de proba. et nihil interest vtrum interueniat dolus a proposito ṽl re ip̃a. l. si qs̃ cū afr. ff. de ver. ob. et ̃ba iuramēti debēt intellige ciui li mō. s. q̃ nō ̃ueniat nulla rōe ṽl cā ex ceptis grauib⁹ lesiōib⁹ ar. l. creditor. §. luci⁹. ff. mād. Jntelligenisi sciēter iuras. set q̃ cessat dolus et re ipsa et ex pposito Et iō nō poterit. Sic etiā nō intellexit enormen lesionē l̃z dixerit non ̃uenire neq̃ magne neq̃ parue: vt ponūt no tarij nō propterea prohibēt quī possit petere absolutionē de hoc vide. ̃. arbi ter §. x.

Jurisditio

secundū Azō. dicit̃ a ditione quod est potestas et iuris quasi iusta et legitima ptās.

De notatis in hoc etquotuplex sit iurisditio no. in aut̃. de defen. ciui. §. opor tet. bal. in. l. j. in prin. C. ̃ emā. l̃j. Bar. et doc. in. l. iij. ff. de iurisdī. oīm iud. et q̃ iurisditiois appellatiōe venit ordinaria et delegata fm Alex. in ru. ff. de iur. om. iud. post glo. ibi. Et qđ si vtrūq̃. et. ij. l. j. eo. ti. notat̃ quid sit iurisditio q̃ est potestas de iure publico introducta cū ne cessitate ius dicēdi et eq̃tatis statuēdo. ¶ Jurisdictio sine cohertione nō valet [sect. 1] de officio dele. ca. pastoralis. vnđ dicit̃ tex. in. l. fi. ff. de officio eius cui man. est iurisditio. sine modica cohertione nulla est iurisdictio.

¶ Jurisdictione commissa omnia sine [sect. 2] quibus explicari non posset intelliguntur commissa similiter. ff. de iuris. om. iud. l. ij.

Jus est

ars boni et equi. ff. de iustitia et iu. l. j. ius constare non potest nisi sit aliquis iurisperitus p quez possit quotidie in melius perducī. ff. de orig. iur. necessariū ius diuidit̃ ī ius natūrale

gētiuz ciuile et publicum de hoc vide distin. j. p totum. et. ff. de iustitia et iure. p totum. Vtrum facta cōtra ius valeant vide. j. lex. §. xviii.

Juspatronatus

est ius honorificum onerosum et vtile alicui cōpetēs in ecclesia pro eo q̄ de diocesani consensu eam construxit fundauit vel donauit ipse vel is a quo causam habuit se cundū ioan. an. et pa. in Rub. de iurepa. et. d̄r honorificū q̄ ha bet honorē presentandi rectorē quia si ne eius presentatione si ep̄s vel alius p̄ latus instituit ip̄o iure est nulla p. c. de cernimus. xvj. q. vij. t̄z io. and. in. c. ij. de officio vic. li. vj. nisi qñ patronus fuisset negligēs in pñtādo q̄ elapso tempore bñ īstituit papaꝛo posset sine pñ tatiōe patroni et simiḗr legatus de latere si pa tronus sit ecclesiasticus nō tñ posset p̄dictus legatus si esset secularis viḗ gl. in cle. p literas de preben. et iste est cas⁹ c. cū dilectus de iurepa. onerosum d̄r q̄ patronus tñr defendere ecclesiā ne bona īdebite dilapident. xvj. qō. vij. filijs vnde pñtatus reddere rationē d̄r admi nistratione patrono ītellige si patron⁹ est ecclesiasticus nō secularis vt no. ī. c. cum et plantare de priui. et pa. in. c. ex li teris et. c. cū ppter. e. ti. nō tñ valde stricte dicēdo qđ expēdat quotidie s̄z in ge nere ita no. pa. ī. c. ex literis d̄r iure p̄ro. vtile d̄r etiā q̄ si veniret ad inopiā tñr ecclesia ex redditibus vltra nec essaria remanētibus alimētare patronū pinguius q̄ alios paupes. c. quicunq̄ el. ij. ea. causa. et. c. nobis in fi. de iure pa. et no. q̄ ius patronatus hñs aliqñ diciḗ patronus aliquādo aduocatus et vicedomus custos guardiam habens eius alias presentationis vel processionis secundum Host. in capitulo preterea eodem titulo. et in capitulo in singulis in fine. de statu mo. et ideo suppo-[Fo.cclxix.r]nunt pro eodem. Adde pro notatis in hoc §. et q̄ ius patronat⁹ potest gñaliter alienari: sc̄z cū bonis vel cū castro. not. Pau. de cast. in. l. j. in fi. ff. de offi. eius cui mā. ē iuris. arg. l. quedā. ff. de acqui rerū do. et Bar. in. l. hanc legē. ff. de cōtrahē. emp. et Ro. sing. suo. l. inci. si vendo. nō tñ venit in gñali cōfiscatiōe bonorū facta p iudicē laicū: vt p Colle. c. fi. ver. qđ si patron⁹ cōdēnetur. de iurepa. et feli. c. q̄to. col. j. versi. vtrū sentētia de iu.

¶ Quibus modis acquiriḗ iuspatrona [sect. 1] tus. Rñ. q̄ ex tribus. ¶ Primū q̄ fūda uit ecclesiā. i. fundū a d edificanduz de dit. d. c. nobis et. c. abbatē. xviii. q. ij.

¶ Scōm est ex cōstitutiōe ecclesie cap. [sect. 2] monasteriū. xvj. qō. vij. et hoc intelligesi facit de cōsensu ep̄i cū alio modo eccle sia fieri non debeat de cōse. di. j. Nemo de iure primo quoniā et capitulo nobis fuit. xvj. q. vij. filijs.

¶ Sed qđ si ad refectiōē dedit. Rñ. q̄ [sect. 3] non acquitriḗ iusp̄ro. fm Lau. arg. ff. ne quid in loco pu. l. ij. §. vicinales qđ veꝛ est qñ nō est oīno destructa. Sec⁹ si funditus erat destructa et de cōsensu reparauit q̄ pinde eēt ac si de nouo fecisset de iude. consuluit et aut vt nullus fab. oratorij domi. §. j. s̄z primus qui edifica uerat amittat iuspatro. si non dederat fundū vel fm gl. in. c. qm̄ eo. dotē etiā si de eadē materia sit reparata.

¶ Tertiū est ex dotatione. d. c. filijs. et. c. [sect. 4] quicūq̄ ibidē et hoc ītellige de dote data añ cōsecrationē q̄ post consecrationē nō inducereḗ q̄ nulla seruitus. rei sacre pōt imponi. ff. de serui. l. seruitutes. l. ij. .§. vlti. et quod humani iuris desinit eē seruitutē non recipit. ff. cōia predio. l. ca ueri. Tamē Jnno et Host. tenēt q̄ si nō habet dotē et sibi deḗ post consecrationē q̄ acquiriḗ iuspatronat⁹ q̄ sine substā tia rerū nō posset ecclesie deserui. j. q. iij. si q̄s obie cerit et magis placet et no. q̄ nisi deḗ p dote vḗ rōne dotis non ha bebit iusp̄ronat⁹ s̄z erit bñfactor f̄z pa. in. d. c. qm̄. Limitat ē hoc ibiḗd pa. q̄ ex dotatione post consecrationē effecttur patron⁹. Verū qñ fundator nō pōt cōpelli ad ipsam dotandā sicut fit ī istis capellis qđ no.

¶ Vt possint esse plures in dote cōsti [sect. 5] tuēda. Rñ. Jnno. q sic et qlibet erit p̄o nus. vult ēt gl. lxij. di. in summa et sic li mita gl. in. d. c. quicunq. q̄ vult q dās modicam dotē nō sit patronus q̄ verū est qñ vnus solus dat sec⁹ si plures siñ dant sufficientē. Jdē dic in fundatiōe et edificatiōe et sic patet q multi essent patroni puta quia vnus dedit fundū alter edificauit alter dotaui vel plures edificauerūt vel dotauerūt.

¶ Vt ius p̄onatus transeat ad here [sect. 6] des. Rñ. pa. ī. c. j. de iurepa. qđ sic etiā ex traneos ita qđ si pater insti tuit filiū in certa re et extraneū heredē vniuersalez iuspatronat⁹ trāsibit in extraneū nō in filiū et si plures sunt heredes in omnes trāsit vt in. d. c. j. et. cle. fi. e. ti. et nō solum trāsit ad masculos sed etiā ad feminas heredes. Facit cle. fi. d. c. ccessi. p̄bē. sentit gl. in. c. qm̄ inuestiturā. xvj. q. vij. et ideo filius q̄ repudiavit hereditatē p̄nānō erit patron⁹ fm̄ Fede. cōsilio. cj. Et hodie d̄terminatū ē p. d. cle. fi. q succedūt nō p capita s̄ p stirpes. vñ si plures suc cedūt vni ex duob⁹ p̄onis ēt oēs hñtur loco vni⁹ et l̄z vn⁹ habeat plus de here ditate q̄ ali⁹ dūmodo non sit heres in certare cōstitut⁹ equaliter erit p̄onus. ¶ Vt iuspatronat⁹ possit diuidi inter [sect. 7] heredes. Rñ. pa. ī. d. c. j. qđ nō qualitercunq. intelligat̄ ista diuisio cū ipsum ius sit in corporale p̄nt bñ cōuenire pa troni vt alternatis vicib⁹ p̄ntent. d. cle. mē. fi. Siñ si hñt plures ecclesiasp̄nt cō uenire vt presentet vnus in vna alter in altera: quia sicut diuisio permittit̄ in tempore ita et respectu locorū et ista nō est diuisio q̄ phibē in. di. c. j. de iure patrona.

¶ Vt iuspatronatus possit adiudicari vni ex heredib⁹. Rñ. pa. ī. c. querimo niā eo. ti. q nō q̄ si equāl diuidūt nō apparet quare hoc. Si īequāl diuidūt et tūc si dat̄ p̄ restauratiōe illi q̄ min⁹ h̄z illicitū est et simonia cū. c. p̄te rea eo. ti. [[Fo.cclxix.]v] ¶ Vt ius patronat⁹ trāseat cū vniuer [sect. 9] sitate bonoz. Rñ. q sic. xvj. q. vij. nemini et. ē. t. c. ex l̄rs. et. c. cū seculuz de iurep. ¶ Vt transeat donatiōe. Rñ. q sic. c. ex [sect. 10] insinuatiōe et. c. cōsultationibus eo. ita tñ q si est laicus nō pōt donare cuicun q̄ laico aut clerico recipiēti noīe p̄prio sine licētia ep̄i vt in. c. nullus. et in. c. p̄te rea eo. ti. sicut fit aliqđ aliud ius spūale. Si x̄o donaret ecclie aut loco religio so tūc fm̄ cōiter doc. pōt sine licētia ep̄i vt no. in. d. c. nullus. et. c. ex insinuatiōe. et ca. illud. et. c. vitico eo. ti. li. vj.

¶ Vtrum possit dari in feudū. Rñ. q sic [sect. 11] cum vniuersitate. c. cum seculum eodē ti. sed specialiter nō.

¶ Vt vēditiōe transferat̄. Rñ. q si spe [sect. 12] ciañ vēdat̄ est simonia si emit intētiōe vt possit presentare quē velit vel priua re et d̄zspoliare ille q̄ emit et ecclia d̄z eē libera f̄z Jnn. Si x̄o emeret cū vniuer sitate tpaliū cū qb⁹ trāsit etiā iuspatronatus nō est simonia fm̄ Hos. et cal. vt p̄z ex. c. ex literis eo. ti. quod vēz credo cuz nō emit principaliter talia bona tpalia propter iuspatronatus cōndum q̄ si p̄n cipaliter propter hoc emeret esset simonia. ita no. pa. in. c. q̄ clerici eo. ti. Jtē f̄z Jo. an. c. vnico. e. li. vj. si dicañ vēdo tibi villam et iuspatronatus qđ habeo in ea non valet vēditio secus si simpliciter vēdit villam vt in cle. pastoralis de re iu. Et ideo ēmptor vel feudatarius cū acquirant directū vel vtile dñiū rerū simi liter acquirunt iuspatronatus licite sicut alios fructus habent. ff. de contrahen. emp. l. in lege. §. dolia.

¶ Vt vendēs oīa iura q̄ h̄z in talivil la q̄ nō est sua intelligat̄ vendere iuspa [sect. 13] tronat⁹ qđ ibi h̄z. Rñ. q non q̄ ad hoc vt trāseat op̄z q̄ res q̄ vēdit talis sit q̄ etiā sine exp̄ssione vniuersitatēvel iuspatronatus nō contineat sicut se villa vel castrū qđ in se cōtinet honorē iurisdi tionē districtū et iuspatronat⁹. ff. de x̄. sig. l. pupill⁹. §. territoriū. s̄z qñ dicit vē do tibi oīa iura resoluīt hec vniuersalis in singulares. i. vēdo tibi hoc et illud cū iuspatronat⁹ sic nō possit vēdi sic in tali vniuersali nō cōprehēdit̄ S̄z si sit aliqđ vniuersale q̄ multa iura in

se cōtineat vt est hereditas bene transit cū illo ius patronatus. ff. de pe. he. l. item vidēdū. §. fi. et duobus sequentibus.

¶ Quid si vendat q̄s palati ūvbi habet [sect. 14] capellā q̄ forte h̄z multa priuilegia et multos redditus transiet iuspa. cū palatio. Rñ. q̄ sic. ar. l. si mercedē. §. si eum fundū. ff. de ac. emp. q̄ ad capellā nō ē nisi p̄ palatiū cōtrariū: no. Host. et Jnno. in. c. ex literis eo ti.

¶ Vtrū possit pignori obligari. Rñ. ve [sect. 15] rior opi. ē Jnno. q̄ nō etiā cū vniuersitate q̄ cū creditor nō possit vti pignore si vacaret ecclia nemo posset p̄ntare. ¶ S̄z infra q̄tū t̄ps d̄z p̄onus p̄ntare Rñ. q̄ si est laicus h̄z quatuor mēses si cleric⁹ sex a tpe vacatiōis. c. eā te decet eo. ti. et est tex. in. ca. vnico eo. li. vj.

[sect. 17] ¶ S̄z nūquid poterūt variare. Rñ. q̄ sic si est laic⁹ anteq̄ ep̄s cōfirmet vt in ca. quod aut et. c. cū aut. et. ca. pastoralis eo. ti. si est ecclesiasticus patronus non potest variare postq̄ presentauit. d. ca. pastoralis cū. c. predictis eo. ti.

[sect. 18] ¶ Vt̄z p̄ntans indignū priuē iure p̄ntandi. Rñ q̄ si est cleric⁹ q̄ p̄ntat indignū priuāt ea vice. tex. est in. c. sicut in. fi. de sup. negli p̄la. et. c. iij. de ecc. edific. Si ̄o ē laic⁹ nō p̄uat vt elicīt subtiliter d̄ of. or. c. cū vos. hoc t̄z Jnn. et Ho. et ber. ī. d. c. cū vos. et Arch. in. c. suscepti de pre. ben. li. vj. peccat tamen mortaliter sciēter presentādo indignū q̄ infideliter agit in officio sibi commissio vide ad ministratio.

¶ Vt̄z q̄s possit p̄ntare sei psūz. Rñ. q̄ [sect. 19] nō sed bñ filiū dūmō sit idone⁹. facit. c. p̄ vestras. eo. ti. et ibi no. ber. Host. et pa. ponit in. c. cōsulit. e. ti. Similiter possūt p̄sentare vnū ex seipsis. Facit. l. vbi ad sunt. ff. de tuto. t̄z glo. in. d. c. consuluit. ¶ Vt̄z p̄ntat⁹ a maiori parte p̄ro norū sit amittend⁹. Rñ. pa. in. ca. quoniāz. e. ti. q̄ aut presentatio fit ab istis sicut a collegio et tunc requiritur maior ps respectu toti⁹ capituli secūdū Jo. an. et v̄r tex. ī. c. ec. el. j. de ele. aut p̄sentatio fit ab [Fo. cclxx. r.] istis vt a singularib⁹. vt cōiter fit a laicis et tūc admittit q̄ p̄sentat a plurib⁹. verbi gratia sunt sex patroni. tres p̄sentant admittitur q̄ presentat a trib⁹ vt a pluribus presentatus q̄ bene nota q̄ facit ad multa.

¶ Vtrū oporteat q̄ sint simul qñ volūt [sect. 21] p̄sentare. Rñ. pa. in. §. c. qm̄. q̄ si agūt vt collegium oportet oēs vocare. aliter poterūt cōtenti annullare p̄sentationē. Si vero agunt vt singuli Fede. cōsi. xcviij. tenet q̄ nō. Sed bar. in. l. oēs ppli. ff. de iusti. et iure. t̄z q̄ siue a collegio vt collegium est. siue a pluribus vt singulares cōsensus est explicandus dūmō maior pars preiudicet minori semp debent si mul esse. p. l. iurisgētū. ff. de pac. et hoc ē verius quo ad vocationē: quia forte si fuissent p̄sentes induxissent ad consensum alterius. et pro hoc facit. c. ij. et quod ibi notatur. de arbi. lib. vj.

¶ Sed qd̄ si duo tm̄ sunt patroni et du [sect. 22] os p̄sentāt. Rñ. Jo. an. ī. c. cū autē eo. ti. q̄ ep̄s poterit quē voluerit eorum instituere et est bona glos. in. c. si plures. xvj. q. vij. hoc tenet Jnn. ī. c. j. eo. et cal. et car. in. d. c. cum autem. et pa. in. c. eam te. eo. ti. et placet. licet alij. cōtrarium teneant. ¶ Vtrum patron⁹ possit aliqd̄ exigere [sect. 23] puta aliquos cereos in cognitiōe iurispatronatus. Rñ. pa. in. c. preterea. eo. ti. q̄ nō nisi tpe foundationis a diocesano istud fuisset sibi reseruatu. nec valet si ip̄e patron⁹ fundādo sibi aliqd̄ seruitiū reseruet nisi ep̄s auctoritate p̄stiterit: vnde si ep̄s auctoritatē p̄stitisset posset tale ius v̄dere titulo remanente apud eū. et hoc credo verum si dedit dotē pin. guem et abundantē: secus si solū necessariā ad substētationē ministroꝝ. quia tūc nullū seruitiū poteris sibi retinere. ita no. pa. ī. c. j. de cē. fallit hoc quādo locus religiosus pprijs expensis ecclesiā edificauit q̄ tunc talis locus h̄z i ea oīa tēporalia sicut ep̄s spūalia vt de priuile. c. cū et plātare. et etiā ius presentandi. de supplen. negli. prela. c. sicut.

¶ Vtrū liceat clerico suscipere ecclesiaz [sect. 24] de manu laici patroni. Rñ. pa. in. c. pre terea. el. j. eo. titu. q nō. et si facit peccat mortāl. et l3 nō sit suspēsus et ipso iure. tamen d3 cōione priuari. Ex quo infert pa. q si talis impetrat a papa: nō expres so q prius habuit a laico non valet. ex quo d3 cōione priuari. vt in. d. c. pterea. et. c. postulasti. de rescrip.

¶ Vtrū laic⁹ edificās capellā in ecclia [sect. 25] et eā dotās acqrat solū sibi iuspa. an ecclesie simul. Rñ. pa. ī. c. ad audiētiā de ec. ed. q ecclesie simul. qz non potest negari quin ecclesia ponat fundū ex qua dotatione iuspatronat⁹ acquirīt. ca. pie mentis. xvj. q. vij. et ideo simul cōcurret cū laico in presentatione. Siñr si cleric⁹ edificat ex bonis ecclesie capellā nō ip se vel parētes eius acquirunt iuspatronatus sed solum ecclesia ex cui⁹ bonis est edificata.

¶ Vtrū ex delicto patris publicatis oī [sect. 26] bus bonis ei⁹ priueñ filius iure patronat⁹ qđ habebat p3. Rñ. q si publicatio fit ab imperatore vel iudice seculari nō priuat iure patronat⁹ nec p aliquo crimine etiā lese maiestatis pōt īperator priuare laicū ipō qz h3 istđ a papa. Ita no. gl. et Archi. ī c. filius. xvj. q. vij. itellige hoc verū qñ nō est in aliqua vniuersitate seculari. qz si esset ex priuatiōe illius vniuersitatis secularis transiret. et vide bo. gl. ī. c. latis puersuz. lvj. di. q di cit q licet pñ cōmiserit crimē lese maiestatis. Ex quo filij efficiunt infames. l. qsq̄s. C. ad. l. iul. maie. vj. q. j. si q̄s cuz militib⁹. Filij tñ clerici nō efficiunt infames. et nō pdūt bñficia. et sic nec iuspa tronatus etiā filij qui nō sunt clerici ni si cum vniuersitate.

¶ Quid si laic⁹ h3 iuspatronatus cum [sect. 27] ecclia simul habebit nec sex menses ad pñtādū. Rñ. f3 Jo. an. et Arch. ī. d. c. vui co. e. ti. lib. vj. q sic ita q ratiōe cōionis priuilegiū ecclesie trāsibit ad laicuz ad instar ei⁹ qđ dicīt de eo q h3 rem cōem cū pupillo q nō pōt vsucapi vel p̄scribi pupillum. vt in. l. si cōem. ff. quemadm. ser. amit. ita ecclesiaz cōsequīt qđ per se cōseq nō posse de cōce. pben. c. pe. idem dic qñ cleric⁹ et laicus hñt pñtare q h3 [[Fo.cclxx.]v] tps sex mensiū fm pa. in. c. eā te. eo. ti. qz maios dignū trahit ad se min⁹ dignū c. q ī dubijs. de cōse. ec. vel alta. et hoc t3 Jo. an. l3 host. aliter. Et itellige de pñono ecclastico q h3 ius patronat⁹ rōne ecclie: qz si haberet rōne patrimonij eēt idem p oīa sicut in laico sic et in clerico c. cū dilect⁹ eodē. et gl. in cle. fi. e. ti. not. Pa. ī. d. c. eā re. et ī. d. c. cū aūt qđ not.

Justitia

fm q est habitus virtutis pōt accipi quatuor modis fm Ri. in. iij. di. xxxiij. arti. v. q. iij.

¶ Pri mo cōissime. s. p qlibet rectitudine animi et sic qlibet virt⁹ est iustitia quedā. et sic diffiniñ ab Ansel. lib. de 3itate. c. xij. Justitia est rectitudo volūtatis pro pter se seruata. ¶ Scđo p rectitudine p quā hō iustificat ī cōspectu dei. s. p cha ritate. et sic diffiniñ ab Aug. li. lxxxij. q. lxj. iustitia q p cetera diffundiñ est dilectio dei et pximi. ¶ Tertio p qlibet 3tute ordinata p iustitiā legalē ad bonum cōe et sic est idē cū qualibet 3tute differens tñ fm rōnem.

¶ Quarto p habitu determināte voluntatē ad firmiter volendū seruare rectitudinē debitam in operatiōib⁹ q sūt ad alterū et hoc dupli citer: aut ad alterū vt est psona singula ris. et sic est iustitia particularis distincta p essentiā ab alijs virtutib⁹ q sic pñt diffiniri. iustitia est cōstās et ppetua volūtas ius suū vnicuiq̄ tribuēs. ff. de iustitia et iur. l. iustitia. Alio mō ad altez: qđ ē cōitas et sic ē iustitia legalis. et hec est oī 3tuti gñalis inquātū p̄cipit oīa exteriora cuiuslibet 3tutis ad bonū cōe referri. ¶ q vult philo. v. ethi. ix. Est tñ vna virtus spālis distincta in essentia ab alijs 3tutib⁹: vnde nō est generalis alijs p p̄dicationem. sed per virtutem. ¶ Que sunt ptes ei⁹ subiectiue. Rñ. f3 [sect. 1] Philo. v. ethi. due. s. cōmutatiua q dirigit vnā puatā psonā ad aliā ī his q cōsi stūt mutuo īter duas psonas adinuicē. Alia distributiua q ē ordo ei⁹ qđ ē cōe ad singulas psonas quā dirigit iustitia distributiua cōtū fm pportionalitatē.

Justificatio

imperij quatuor requirit. primum motum liberi arbitrij: contritionē animi: infusionē gratie. et remissionem culpe.

LAicus

ὁρ a laos grece et latine popul⁹ fm Jsi. vij. ethi. et sunt illi q̄ pñt hñe vxorem. possidere p̄prium de quibus. xij. q. j. duo.

De notatis ī hoc. §. et q̄ laic⁹ offendēs clericū sit fori ecclīastici no. in aũ. itē nulla. C. de epis. et cle. et Bar. in. l. cun ctos populos. q. viij. C. de sum. tri. et nō pōt esse rector vniuersitatis clericoꝝ. et quid si in ea sunt laici. bar. omnino ī. l. fi. de colle. illici. q̄ laicus etiā maxim⁹ est minor clerico etiam modico vt not. Spe. in ti. de rescrip. p̄senta. §. ix. versic. quid si quis nomina.

¶ Vtruꝝ laicus possit esse p̄curator: vel [sect. 1] syndicus rez ecclīasticaꝝ. Rñ. Pa. in. c. decernim⁹. de iudi. Colectari⁹ dicit qđ generalis administrator esse nō potest loco p̄lati absentis illi⁹ qui reputatur absens vt est minor. vt in. c. ij. de eta. et qualita. or. Sed si prelatus p̄ sit spūalibus. bene pōt committi cura temporalium laicis maxime vbi clericus nō reperitur idoneus. allegat no. per inno.

Additio

q̄ dicit q̄ laicis gñalis administratio cōmitti nō potest vt sup oēs dominant. sz spālis qua rūdā rez administratio cōmitti pōt ita vt superior administratori respondeat. et placet pa. q̄ allegat gl. in. c. iudicatū. lxxxix. di. Et ideo dictū. c. decernim⁹. loquit̄ q̄ nō pōt esse econom⁹. i. hñe generalē administrationē oīm bonoꝝ ecclīasticorum tam tēporalium q̄ spiritua liū et sic p̄sit oīb⁹. sed bene pōt esse econom⁹ ecclesie in tēporalibus. c. in noua xvj. q. vij. hoc ideꝝ tenet Gaspar. de cal. et Host. et Jo. an. in. c. vnico. de sindico.

¶ Vtrū possit esse p̄curator clerici laic⁹ [sect. 2] ad eligendum. Rñ. q̄ non. vt not. doc. in. d. c. decernimus. q̄ vbi habet exerce re actum spūalem. iudicio suo non pōt cōstitui laicus. vt no. Jo. an. in regula. qđ alicui suo non licet. de reg. iur. li. vj. et sic limita. c. primum. de procura. li. vj. vt solum habeat locuz in iudicialibus [Fo.cclxxj.r] vbi etiā ī causis spiritualib⁹ admittiť ad agendum et defendendum.

¶ Vtrum possit laic⁹ esse vicarius epis [sect. 3] copi. Rñ. fm doc. q̄ nō vt no. ī. d. c. ī noua. et in. d. c. cōtingit de arbi. et in. c. vno de syndico. Facit gl. in. d. c. decernim⁹. q̄ dicit q̄ cause spirituales nō possunt committi laicis etiam tanq̄ delegatis per episcopum. Et hoc intelligo q̄ non potest esse vicarius episcopi in spiritualibus: secus si episcopus habet iurisdictionem temporalem in loco: quia bene potest laicum suum vicarium facere: vt in. c. fi. ne cle. vel mo. libr. vj. sed in spiritualibus tenent doc. q̄ nec etiā clericus coniugatus. Joannes de cle. coniuga. et in. c. vnico. de cle. cōiu. li. vj. ¶ Vtrū laic⁹ possit predicare. Rñ. pa. ī [sect. 4] d. c. decernimus q̄ sic. si committatur ei ab episcopo. vide bonam gl. xcvi. d. c. bene quidem. facit. c. cum ex iniūcto. de here. vide glo. in. c. addicimus. xvj. quest. j. sed non teneas dum dicit etiaꝝ mulierem.

Latria

grece idem est q religio latine secundum aug. x. de ciuitate dei. c. iiij. vnde dicit ibidem q cul tus deo debitus quatuor nominibus nominatur duobus apud grecos. scilicet Latria et theulebia idest cultus diuinus vel bonus. et duobus apud latinos. scilicet religio et pietas qui correspondent prefatis duobus. Differt tamē latria proprie a theusebia: q̄ hec re spicit cultum dei interiorē qui proprie pertinet ad virtutes theologicas: sed latria respicit seruitutem exteriorē que pertinet ad iustitiam vt elicitur a sancto. Bo. in. iij. di. ix. q. ij. ar. iij. etsic est virtus cardinalis proprie. et quando aliqui docto. dicunt q est virtus theologica intelligitur secundum quod est theusebia.

¶ Qui sunt act⁹ latrie. Rñ. q sunt due [sect. 1] spēs actuū latrie. ¶ Prīe species act⁹ suat illi quos pducit mediātibus virtutibus quibus impetrat ordinās eos in dei reuerentiam: et sic religiōis act⁹ per modū imperij ponitur Jaco. primo esse visitare infirmos. qui est act⁹ elici tus a mīa et immaculatū se custodire: q̄ elicitur a temperantia. ¶ Secūde sunt illi quos producit per se et immediate per quos homo ordinatur tantum ad deum. et inter hos habet aliquos interiores tanq̄ principales. et per se: vt est deuotio et oratio. Aliquos vero exteriores quasi secūdarios et ordinatos ad in teriores quib⁹ ipsa vtitur quasi signis ad excitandum mētem ad actus spūales: et in aliquibus horum exteriorū cor pus ad venerādum deo exhibet vt in adoratiōe. In aliquibus vero deo de re bus exteriorib⁹ offertur et hec vel promittēdo: vt in votis: vel in dādo. vt in sacrificijs: oblationibus: primitijs: deci mis: et huiusmodi.

¶ Vtrū sacrificium sit latrie. Rñ. q triplex est sacrificiū. ¶ Primū bone opera tionis. et istud est oīm virtutū ¶ Scōm orationis. et istud virtutū theologica est. ¶ Tertium est immolatiōis et istud est latrie spirituale.

Latro

in quo differt a fure. Rñ. q la tro furatur de die: sed fur de nocte. Jura tamen sepius vnum pro al tero accipiunt. vt patet in capitulo pri mo de homici.

Adde hic dictis q latro dicitur qui per viꝝ furatur sed fur qui clam aufert. Barto. et docto. in aut. sed nouo iudice. C. de fer. fug. per text. in aut. vt nulli iu dicium. §. succes. et possunt latrones etiam tempore feriato puniri. l. prouiu ciarum. C. de ser. et debet latro famosus furca suspendi. l. capitalium. §. famosos. ff. de pe.

¶ Quis dicatur puplicus latro vel de [sect. 1] populator agrorum. vide infra immunitas. §. xvij.

Laudemium

est quedam solutio quinquagesime par tis vel estimationis rei fienda domino ab eo qui de nouo acquirit emphyteosim de quo dic vt infra emphyteosis. §. xxxiiij.

Dicitur et alio noīe laudemium. vt p Bar. in. l. et ideo in prin. ff. de odi. fur.

[[Fo.cclxxj.]v] Lectoris

officium est lectiones pronunciare et ea que prophe te pronunciauerunt populis predicare. xxv. distinctio. perlectis. et. xxj. distin. cleros.

¶ Quomodo debet ordinari habetur. [sect. 1] xxiiij. distin. c. lector. sed melius in pastoralis episcopum.

Legatum

quid est. Rñ. q̄ est donatio quedam a testatore relicta sed ab herede prestanda quia debetur post mortē testatoris et post aditam hereditatez ab herede colligitur. Insti. de leg. §. s. et hodie fideicommissuz et legatum fere idē sunt et fere ad equata sunt et q̄cqd iuris est in vno est etia3 in alio. ff. de leg. j. l. j. sed fideicommissum dictū est quia olim fideicommissa pendebant ex fide heredum et ideo fideicommissarij dicuntur quibus legata soluēda fideicommittūtur: dicuntur etia3 testamentorum executores.

De notatis in hoc magno. §. et q̄ legatum differat a fideicommisso. no. glo. insti. de leg. §. sed nō vsq̄. gl. in. l. j. et ibi Cy. in. ij. oppo. et in. l. ij. in. iij. opposi. C. communia. de leg. Bar. in. l. j. post pñ. versi. oppo. sede. ff. de leg. j. et an dicant̄ legata onera hereditaria. no. gl. et Bal. q̄ sic in. l. j. et. ij. C. ad trebel. et in. l. hereditarium. C. de act. et obliga.

¶ Quis pōt legare. Rñ. q̄ solum illi q̄ [sect. 1] possunt testari. ff. de le. j. l. ij. et q̄ pñt testari vide. j. testamētū. §. j. Legatū enī3 relinq̄ nō pōt nisi in testō vel cōdicillo. Vñ testari codicillari et legare ad hec eq̄polent vt q̄ pōt vnū possit et reliquū. ff. de inre codicil. l. diui. §. codicillos is demū fallit hoc in legatis ad pias causas. vt. j. legatum. ij. §. vij.

¶ Cui pōt legari. Rñ. q̄ regulariter il [sect. 2] li soli q̄ pōt heres institui et q̄ pōt institui vide. §. heres. §. xxv. et q̄ sit persona certa aliter non valet. l. vulgo. ff. de sta. homi. fallit tamen hoc in aliquibus casibus de quibus in. §. sequentibus et legatum. ij. §. ij.

¶ Sz nūqd p̄r possit legare filijs spu [sect. 3] rij3 rōne alimentoz vel relinquere dotes filiab⁹ spurij3 cū dos succedat loco alimētoz q̄ tñ spurij nō possunt institui heredes. Rñ. q̄ sic fm Bar. ī aūt ex complexu. C. de īce. nup. vide. §. filius. §. iij.

¶ Vtrū fratrib⁹ minorib⁹ possit lega [sect. 4] ri. Rñ. q̄ sic cle. exiui. de ver. sig. §. cupiē tes. dūmō nō sit valor hereditatis vel tāta eius pars q̄ presumať fieri in mō et forma legati fraudulēter p̄ successiōe hereditatis de qua non sunt capaces. ¶ Vtrum cū legať fratribus mendicā [sect. 5] tibus anniuersariuz perpetuum liceat eis recipe. Rñ. fm Pe. de pał. ī eplā ad magistrū or. p̄dicatoz q̄ sic recipiendo gratis et petēdo extra iudiciū: q̄ hoc nō est habere redditus sed in iudicio petere ea tanq̄ redditus sibi debitos est cōtra p̄fessionē eo3. Jdem dicit de cēsib⁹ annuis ac etiā de redditib⁹ fratrū ad vitaz. Farinerius ordinis mino3 generalis in cōsti. dicit q̄ nō l3 fratrib⁹ idu cere aliquē ad talia legata faciēda q̄ si facta fuerint in iudico nō petāt quasi tacite innuat qđ dicit petr⁹ q̄ extra iudiciū peti possūt p̄ modū eleemosyne. Nec ob. q̄ dicūt aliq̄ nō licere qñ dās sciret nō teneri se ad talia dāda et tamē ex sua liberalitate dat q̄ licet in cōsciētia ille teneat fm q̄. j. dico et propterea det nihilominus fratres ea petere pñt extra iudiciū p̄ modū eleemosyne sicut liceret petere eleemosynā ab illo q̄ h3 vltra necessitatē sui stat⁹: q̄ quis ipse teneatur facere eleemosynā non tamē p̄ hoc sequit̄ quod frater minor nō possit ab eo petere. Aduerte tñ qđ annuos reddit⁹ ad modicū tps. s. decem annorum legatos pñt petere mēdicātes in iudicio exceptis fratrib⁹ minorib⁹ q̄ l3 de talib⁹ sint capaces nō tñ possunt in iudicio. talia p̄ se petere. vt in. d. cle. exiui. §. vez de yb. sig. Similiter sunt capaces annui reddit⁹ etiā imp̄petuū qñ est ad certū vsum diuini cult⁹. puta vinū p̄ missis frumētū p̄ hostijs fiēdis et hmōi. fm. d. Car. ī. d. §. et Fede. de senis. secus pro victu vel vestitu.

¶ Vtrum quis possit legare ecclesie cō [sect. 6] -[Fo.cclxxij.r]struēdo. Rñ. pa. in. c. nos quidē dō testa. q̄ sic sed non donare q̄ nō valet donatio facta loco cōstruendo. c. abbate sane de re. iur. li. vj. Rō diuersitatis ponitur a bar. in. l. seruos ad custodiā. ff. de ali. et ciba. le. q̄ dōatio requirit psonā et sciētiā ideo absenti l3 possit donari nō tamē fit dñs anteq̄ sciat. l. absenti. ff. dō. dona. c. sit tibi absenti de prebē. li. vj. sz absenti et etiā incerte persone pōt

lega ri dūmō ex euētu possit certificari. l. cū pater. §. surdo. ff. de leg. ij. secus si certificari nō posset euentu: q̄ nō posset ei legari vt no. gl. in. d. c. nos.

¶ Vtruz legatū factū ecclesie sctē Ma [sect. 7] rie cū plures sint sit nullū. Rñ. pa. i. c. iudicāte de testa. q̄ nō sz dabitur ecclesie parochiali si sic nominatur vel pau periori que tale hz nomē Pa. dicit q̄ si nulla ecclesia sancte Marie sit ī loco da bitur ecclesie cathedrali facit. l. q̄ dditio ff. de cōdi. et demō. vbi si testator mādā uit aliquid fieri in foro et nō dixit ī quo intelligitur ō foro illius municipij vbi habitat et hoc de autoritate ep̄i et executoris. Similiter quādo legat eccle fiēde et nō d̄r de loco ep̄s et executor p̄uidebūt de loco vbi debeat fieri et hoc fauore pie cause nisi aliter constet de mē te testatoris.

¶ Quid si legatarius moritur ante cōditiōis euentū. Rñ. Pa. in. d. c. nos q̄dē [sect. 8] q̄ aut legatū est factū perso ne intuitu seu cōtēplatione aīe puta q̄ alij psone fuisset relicturus tūc deficiente illa psona debet conuerti relictū ad aliū piū vsum vt voluntas defuncti vel effectū impleatur sicut dicim⁹ in legato facto ad aliquid faciendum in ciuitate pro. pter perpetuā memoriam defuncti qđ alibi fiet si ī loco vbi ordinauerat fieri uō possit vt. l. legatū. ff. de vsufr. leg. Si vero relicrum fuit cōtēplatione psone vel colligij certi nō habito respectu ad piam causam tunc deficiente legatario expirat legatū et remanet apud gra uatū vt in. l. pater. §. tusculanus. ff. de lega. iij. C. de cadu. tol. l. vnica. §. si autē aliqd sub conditione. si autem dubitāt an habuerit respectū ad animamvl ad personem tunc ī dubio fauore religionis debemus p̄sumere q̄ ad piam cau sam reliq̄rit ar. l. sunt persone. ff. de reli. et sumpti fune. et hoc no. etsequitur bar. in. d. §. tusculan⁹. Et hec deputatio ad aliū vsum pium debet fieri de consensu episcopi et heredis sil. di. l. legatum et no. in. cle. quia contingit de reli. doc. et facit ad questionem legati facti puel le pro ea maritanda que moritur an sit dandum alteri quia si factum est intui tu persone puta: quia seruiuit et huiusmodi non dabitur alteri. Si vero intuitu anime sic dabitur alteri et similiter de quocunque legato quod nō potest consequi suum effectum quod nota.

¶ Vtrum legatū factum duobus re cō [sect. 9] iunctis si vnus repudiat vel moriatur viuo testatore vel deportetur et hmōi accrescat alteri. Rñ. Pe. de perusio ī tra ctatu de canonica portiōe episcopi q̄ sic. l. re cōiuncti. ff. de lega. iij. et. l. vnica. §. his ita. C. de cadu. tol. non autem ac crescit cōiūctis cognatione legali. l. mu lieri et titio. ff. de conditio. et demonstratio. et dicūtur verbis et re coniuncti puta quando stichus legatur pe. et Marti no re tantum cū diuisim puta lego petro stichū meum. Jtē lego martino stichum meū vt insti. de le. §. si eadem res in tex. et in glo. Jtem verbis et nō re quā do titio et seio legato fundū equis portionibus et prefertur cōiunctis verbis et re alijs cōiunctis re tantum. Sed an coniunctus verbis tantū preferat con iunctus re tātum est opinio diuersa sz dic fm gl. i. l. j. §. interdum. ff. de vsufr. accre. q̄ equaliter veniūt vt no. i. d. l. re coniunctis.

Additio

Vnde dicit Ang. are. īsti. ō pupil. substi. §. singulis q̄ quādo testator reliquid sic. lego filiab⁹ ineis cētū p qualibet: qđ l3 sint cōiūcte cōiunctione verbali cū q̄ qlibet ad sua cētum et sic ad diuersam rem vocantur nō est inter eas ius accrescēdi casus est et ibi Bar. in. l. hmōi. §. j. ff. de le. j.

[[Fo.cclxxij.]v] ¶ Quid delegato fctō ab aliquo alicui [sect. 10] ecclesie sub cōditiōe. s. si ibi sepeliāt q̄ legans morit̄ excōicatus: vel se interfici et hmōi pp q̄ nō d3 se pel iri in ecclia et nō sepelitur ibi. Rñ. Bar. post Dy. in l. miles. §. reā. ff. de adul. q̄ nihilomin⁹ soluetur legatū ecclesie cūfacto legatis et eius culpa acci derit et sequit̄ Bal. in l. si quis ad declinandū. C.

de episco. et cle. et. l. j. C. ð his q̄ pene no. facit tex. no. in. l. nulli. C. de epis. et cle. Rō q̄ in lega to ad pias cās attēditur duplex fauor i. legāt is et cui legāt l̄z og ī notorio pec catore cesset fauor aīe eius nō tñ cessat fauor ecclesie cui reliqt. Jtē q̄ illa con ditio est īpossibilis et iō nō vitiat legatū. l. obtinuit. ff. de cōdi. et demon

¶ Quid si legāt alicui aliqd sub cōdi [sect. 11] tiōe si habuerit liberos vtrū si ingredi tur religionē debeat habere dic q̄ sic vt. s. dixi heres. §. xiiij. cū sequen.

¶ Si titio pecunia legata fuerit et ei⁹ fi [sect. 12] dei cōmissum sit vt alienū seruū manu mitteret nec dñs eū vendere velit nihilominus legatū capiet q̄ per eum non stat quo minus fideicōmissuz prestat. Nā et si seru⁹ mortus esset a legato nō submoueretur. l. si. titio. ff. de leg. j.

¶ Si insingulos ānos aliquid alicui [sect. 13] legatū sit plura sunt legata et primi an ni erit purū sequentium cōditionale. s. si viuat et iō eo mortuo nō transmittetur ad heredē. l. si in singulos. ff. de an nui legatis.

¶ Quidā testamētū faciēs legauit filie [sect. 14] sue nupte decē ducatos pro quol̄z āno provestimētis vt induat se que fflia ste tit per. iij. annos q̄ non induit se nec a fratrib⁹ pecuniā ip̄am petijt querīt an possit petere pecuniam preteritoꝝ annoꝝ. Rñ. q̄ non ar. l. q̄ dampredia. ff. de vsufruc. leg.

¶ Quid si legatari⁹ moriāt aīlegātē. rñ. [sect. 15] q̄ deficit legatū et remanebit heredib⁹ legātis sec⁹ si morerēt post mortē testā tis sed aīq̄ heres adiisset hereditatē q̄ tūc debeēt heredibus legatarij. l. vni ca. §. s3 vt manifestet. C. de cad. tol.

¶ Vtrū legatū factum ep̄o presumetur [sect. 16] factū comtemplatione ecclesie. Rñ. Pa. c. requisisti de testa. q̄ in dubio ad cōiecturas est recurrendū: vt si est factū et a p̄sona cōiuncta nō p̄sumatur quāuis dixerit relinquo hoc ep̄o. siñr si diceret relinquo dño Joanni nō exp̄esso ep̄o et sic erit suū et succedūt p̄pinqui ab in testato. c. q̄ nos de testa. Si vero ab extraneo legetur si p̄sumitur factū cōtemplatiōe ecclesie. Jdē dic p̄ oīa de quocū q̄ habēt administrationem seu prela tionem in ecclesia.

Additio.

Et no. q̄ verbum admini stratio hic verificatur in eo qui h̄z aliquā dignitatē seu ministeriū in ecclesia separatū a cōgregatione. Jtē p̄latio hic sumitur large vt comprehēdat etiā habentes eccliam curatā et fm Jnn. in. d. c. requisisti qui pōt absol uere dñr habere. administrationē. Jtem no. q̄ extraneus hic accipitur q̄ nō ē ei cōiunctus in quarto gradu affinitatis vel cōsanguinitatis vt est tex. in auť. li cētiā. C. de epis. et cle. et ī auť. de ecclesia. ti. §. interdicim⁹. Jdē gl. xij. q. iij. c. j. et ē cō munis opi. quis aliq̄ aliter teneant vt. s. clericus. xij. §. v.

¶ Cuius cōtemplatiōe presumitur lega tū factū non habēti administrationeꝝ [sect. 17] in ecclesia qui tamē ē ecclesiastic⁹. Rñ. pa. in. d. c. req̄sistiq̄ ī dubio presumetur factum intuitu persone si talis pōt ha bere proprium. Si ꝑo nō pōt habere p̄ priū puta quia religiosus sic p̄sumitur factum intuitu monasterij seu ecclesie. Facit. l. deo nobis. C. de episc. et cle. ca. vnico. xvij. q. j. Et sic quando factum est intuitu ecclesie non poterit dispone re nisi sicut de alijs rebus ecclesie quod nota.

¶ Vtrū legatū factuz filiofamilias in [sect. 18] dubio presumatur factū intuitu p̄ris. Rñ. pa. ī. c. Raynuti⁹ de test. bar. in. l. cū aliquis C. de iur. deliberā. dicit q̄ si fit p̄ ista ꝑba lego filio martini nō intelligitur cōtemplatiōe patris maxime si ex primatur nomē filij puta titiofilio martini et nominatio patris intelligitur fa cta causa demonstrationis nec ob. d. l. [Fo.cclxxij.r]

cū aliquis q̄ loquitur in seruo q̄ exp̄mitur qualitas q̄ si esset vera de iure ac quirereñ dño legatū et sic vñ cō tēplatio ne dñi factū sed secus in filios q̄ filia tio nō facit relictū acq̄ri patri q̄ posset esse emācipatus et maxime hodie cū in aduētitijs acquiratur filijs proprietatis sed si fieret de patre mētio et de patria potestate idē esset sicut de seruo. sed de hoc dubitat pa. q̄ filiatōis qualitas nō impedit proprietatem acquiri filio. et ideo videtur quod solum vsu sfructus acquiratur patri.

¶ Vt legatū factū canonicis omnib⁹ [sect. 19] talis ecclie ēt si exprimāt noīa p̄suma tur ecclie cōtēplatiōe fctm̄. Rñ. dñs pe. vbi. s. q̄ sic p. l. ciuib⁹. ff. d̄ re. du. vbi di cit tex. ciuib⁹ ciuitatis legatū vel fidei cōmissū datū ciuitati relictū vñ qđ vez est f̄z gl. nisi sit datū vt singulis q̄ nō acq̄rit ciuitati s̄z ip̄is ciuib⁹ facit. l. annua. §. a titia. ff. de annuis lega. sec⁹ si vni nō habēti administrationē vñ p̄lationē q̄ est simplex canonic⁹ q̄ sibi acq̄ reñ nō ecclie vt dixi. et hoc verū nisi p̄bareñ q̄ ituitu ecclie legatū fuit vñ nisi legatarius fraudē adhibuit. j. d. c. req̄si sti in fi. facit. l. nōnūq̄. ff. ad trebel.

¶ Vtrū cū legatarius nō pōt vti lega [sect. 20] to nisi respectu ecclesie puta. legat q̄s iter p fundū suū clerico q̄ vadat ad ec clesiā itelligat tē platiōe ecclie dubio Rñ. Pe. vbi. 3. q̄ sic et sic acq̄rit ecclie et ita intelligit q̄ no. glo. i. l. nō plures. C. de sac. san. ec. ne legatū sit inutile. vide q̄ notāt doc. in. l. j. C. de sac. san. ec.

¶ Quid si quis leget sic lego petro et fi [sect. 21] lijs ei⁹ possessionē vel aliđ. Rñ. q̄ Petrus habebit medietatē et filij eius aliā medietatē cōsequēter. ff. de vsufruc. accre. l. si q̄s titio et de testa. c. Raynaldus in glo. vnde non refer in hoc casu siue legetur. titio et meuiō: vel titio cū me [sect. 22] uio vt in. d. l. si quis titio quod no.

¶ Quid pōt legari. Rñ. q̄res testatoris et res heredis nec refert. An sciuerit vñ ignorauerit esse suāvel heredisvt insti [sect. 23] tu. de lega. §. si quis rem suam.

¶ S̄z nūqd res aliena a testatore possit legari. Rñ. q̄ sic si sciebat testator eē alienā et heres tenē eā emere et p̄stare vel extimationē soluere si talis sit q̄ extimari possit vt institu. d̄ leg. §. nō solū. ex. §. qđ aut cū tali distinctiōe q̄ aut res q̄ legat erat testatori pignorata vel in ea h̄z ius solū et tūc nō presumitur nisi lega tū illđ ius esse q̄ in ea habebat et sic nō dabitur extimatio vt in. l. seruī electione. ff. de le. j.

Additio

Et sic si legauit fundū quē conduxerat p̄ q̄nquēnium heres soluet p̄sionē et ille cui legauit habebit vsuz fūdi sine aliqua solutiōe. l. q̄ cubinā. §. q̄ hortos. ff. d̄ leg. iij. et ibi bar. aut res legata erat res testōricōis simul et alteri et sic intelligit solū legasse partē suā nisi dixisset totā talē rē: q̄ sic extimatio debet vt no. bar. in. l. cum alienā. C. de leg. Aut res oīno ē aliena et tūc si est heredis debet res oīno tex. ē in. l. vnū et familia. §. si rē. ff. d̄ leg. ij. S̄i vero nō est heredis s̄z alteri⁹ et si sciēter legauit debetur extimatio vel res. d. l. cū alienā dūmō sit talis cui⁹ cōmertū haberi possit alias eēt inutile legatuz: puta si legat res sacra vel principis. l. apud iulianū. ff. de le. j. Si ̄o legatur ignorāter aut extraneo et nō valet aut cōiuncte psone cui als fuiss̄z r̄lictur⁹ tā tūdē si sc iuisset eē ēt alienā debet exti matio. d. l. cū alienā et bal. in. l. j. C. d̄ sa. san. ec. t̄z ecclesiā eē cōiuctā psonā cū sit m̄r oīm fideliū. xij. q. ij. q̄ abstulerit. S̄z pa. in. c. filius n̄r de testa. non t̄z q̄ ecc. hic habeat p̄ cōiucta psona s̄z solū cōiuctus ex sanguine vt in. c. nōnulli de rescrip. et q̄ debeat cōiucte p sone intelligit qñ erat gñat̄ sed quādo erat ex cā speci fica: puta: q̄ credebatur suā exemptionē factā a pupillo q̄ non valebat tunc vitiatur legatum in totum etiam factuz coniuncte persone vt no. in. di. l. cum alienam.

¶ S3 nunquid q predictū est ī questio ne precedēti habebit locū in foro cano nico et aīe. Rñ. pa. ī. c. filius de tes. dicit q cōmunis opi. t3 q sic s3 ipe credit q nō habeat locū in cōscientiā: ratio qz in [[Fo.cclxxiij.]v] d. c. silius noster dī qz lege dei viuim⁹ nō legibus videtur annuere hoc esse cō tra legē dei et iō null⁹ subiect⁹ obedire iuri canonicopotērit hāc dispositionez legis obseruare et etiā in repetitiōe. ca. cū esses de testa. ita t3 rō qz dispositio q libet d3 attendi fm rationē certā. c. intelligentia de x̄b. sig. et ideo pt3 per. d. c. filius q est differētia in hoc iter ius ciuile et canonicū et q dispositio. c. fili⁹ astringit oēs quos astringit ius canonicū. Ego admitterē dictum suuz quā do heres nimis grauare qz sic nōvide retur fuisse de mēte defuncti sed eē errore deceptū. sed qñ constaret de mēte defuncti puta qz sciebat dispositionez iuris ciuilis: sic credo etiā in cōscīa ha heat locum quia perinde est ac si legas set rem illam si emi posset vel saltem extimationem.

¶ Vtrū legata domo debeāt ort⁹. Rñ. [sect. 25] pa. ī. c. Raynu. ð testa. q si hort⁹ coheret domui sic debet. ff. si serui. v̄d. l. testatrix. et. ff. de ac. emp. et v̄c. l. si creditor in fi. q limito vez qñ eadē ianua claudit domū et hortū secus si sic nō coheret: qz nō debetur. Et sic intellige glo. in. c. fi. xij. q. ij. et Pa. vbi. s̄. in. d. c. Raynutius. ¶ Vt2 legatis aliqb⁹ reb⁹ et postea v̄dī [sect. 26] tis p testatorē tene heres. Rñ. q sic ni si v̄dēdo testator habuerit aīuz adimē di legatū. insti. de leg. §. si rē suaz et in dubio pbabit hēs saltē per quatuor te stes voluntatē defuncti mutatā vt in gl d. §. si rem suā idē dīci rē legatā pignoritradidit q nisi habuerit aīuz. adi mēdi legatū tene heres eam luere. et legatario tradere vt insti. deleg. §. s3 et si rē in tex. et in gl. in cōscientia credo verū quando testator ī morte noluit mutare testamentū secus si morte puent⁹ nō potuit in vltimo aliquid disponere. qz tunc presumerem q animo adimendi legatum alienauerit.

¶ Vtrū legatuz quo mihi liceatcedere [sect. 27] lapides in solo testatoris transeat ad meos heredes. Rñ. quod nō tex. est in l. apud iulianum. §. si quis. ff. de leg. j. ratio fm glo. quia est eius personale. ¶ Vtrum possit legari q nōdum est in [sect. 28] rez natura. Rñ. q sic dūmō sit furturū vt fructus futuri in tali fundo. aut qđ nascetur ex ācilla et hmōi Jnsti. de leg. §. ea quoq3 res.

¶ Vtrū iura act. et seruitutes et hmōi in [sect. 29] corporalia possint legare. Rñ. q sic nisi viuēs testator debitū exegerit vel rem serit et in dubio presumitur legatū voluisse adimere exigēdo vel remittendo insti. de leg. §. cū aūt. in tex. et in glos.

¶ Vtrū debitori possit sua liberatio le [sect. 30] gari. Rñ. q sic. Jnsti. de leg. §. si q3 debi tori nisi testator viuus exegerit. institu. ibidem. §. causam.

¶ S3 quero an in dubio psume heres legatū [sect. 31] tū factū creditori fuisse factū aīo recōpēsādi. Rñ. Bar. ī. l. si cū dotē. §. si p̄r. ff. solu. ma. et cōiter moderni in c. officij ð testamētis distingūt q aut relictū fit p debitorē necessariū q ex necessitate iuris tenetur ad debitū: et sic presumitur animo recōpēsandi factū vt ī. d. §. si pa ter. vbi ðr q si pater q tenebat dotē da re filie sue legat eidē aliqd in testō q fi lia nō poterit petere legatū et dotem qz v̄r legasse aīo cōpēsandi cū dote debita. Aut legatū fit per debitorē voluntarium puta qz ex sua volūtate obligauit se ad debitū. et sic in dubio non presu mīt factū aīorecōpēsandi nisi sit expre sum vt probatur in. l. vnica. §. sciendū. C. ð rei vxō. ac. vbi habet q marit⁹ q te neē restituere dotē vxori post mortē legauit aliqd simplr vxori poterit vxor vtrūq3 petere Siñr dic ð legato fctō cui cū q3 creditori a ðbitore. ad hoc. C. ð he red. insti. l. si cōpēsandi. ff. de leg. j. l. luci⁹. in pñ. et. ff. de leg. ij. l. vlti. §. penulti. ¶ Vt2 p suggestionē solitudinevl in [sect. 32] portunitatē faciēs adimere legatū factū alicui: et faciēs sibi relinqui teneatur. Rñ. dñs Bar. capola in suis cautelis q tene actione ð dolovl ī factū sub sidiaria ei cui adēptū ē: vl cui nō ē reli ctū ex

solicitudine ei⁹. ff. de doli exce. l. j. no. Ang. i. l. fi. C. si q̄s aliquem testa. p̄ hi. Facit. l. j. et ibi no. C. de pe. bo. sub ta li libro. x. S3 melius dic vt ĩfra. Resti-[Fo.cclxxiiij.r]tutio primo in verbo impediens.

¶ Quid valet vxori legatū quo legať ei [sect. 33] dos sua. Rñ. q̄ valet q̄ plenior est actio ex legato q̄ ex dote. insti. de leg. §. sed si vxori. q̄ sicut ibi dicit gl. legatū statim debet dos ʒo si cōsistat in mobilib⁹ de beť post annū solū. Jtē valet q̄ nō habebit p̄bare dotē talis quātītatis si ex primatur alias. sic. C. de fal. cau. l. iij.

¶ Quero qđ debeat qñ legatū sit in ge [sect. 34] nere. Rñ. q̄ si illud gen⁹ est generalissi mū sic nullū est legatū. Exēplū si diceret lego substātiā vel rē. Si ʒo gen⁹ est subalternū vt lego aīal corp⁹ et hmōi. sic similiter nullū ē q̄ dādo muscā libe rareť. Si ʒo gen⁹ est inferi⁹ puta q̄ est spēs specialissima tūc aut res ei⁹ gñis h3 certos fines a natura designatos vt bos equus et hmōi: aut h3 fines ex sola distinctiōe hoīs vt fund⁹ vt. ff. delega. j. l. qđ in rerū. §. si q̄s aut. facto hoīs vt domus vel fundus. qđ p̄ factū hoīs de duob⁹ sit vnū diruēdo parietē et hmōi vt. ff. cōia p̄dio. l. si q̄s duas. §. j. Si loq̄tur de primo sic fuit varia opinio. Sed placet mihi opinio Jo. quaz sequit̄ accur. in. l. legato generaliter. ff. de lega. j. l. q̄ aut testator quos reliq̄t seruos vel boues incertos et de incertis sunt ĩ suo patrimonio et tūc eligit legatarius vt insti. de leg. §. si generaliter dū tamen nō eligat optimum. d. l. legato. Aut nō sunt in suo patrimonio et sic electio erit heredis vt. ff. de tritico. leg. l. iij. in p̄nc. et. l. iij. Similiter vbi testator de certis seruis sensit incertū puta quia legauit vnū de seruis suis sic electio erit legatarij. l. q̄ duos. ff. de leg. j. Si ʒo loq̄mur de scđo sic nō valet q̄ videt̄ derisorium q̄ heres p̄stādo fundū vnusdigiti vel vnguis liberaret̄. d. l. qđ in rez. §. si q̄s aut. Si ʒo lo q̄mur de. iij. tūcaui legās domū in genere reliq̄t domos aliquas aut nō: si sic electio erit legatarij. Si nō legatū erit derisoriū. ff. de le. j. l. si dom⁹ in prin. Aduerte tamē q̄ quādo electio dāt heredi in reb⁹ legatis in genere et illud gen⁹ est talis qualitatis q̄ in ip̄o sunt qđā que nihil valēt et magis expe dit nō habere q̄ habere tūc nō pōt talia dare sed debet dare mediocrē vt ĩ. d. l. legato et. C. de dona. l. si q̄s argentum. §. j. et. C. cōia de leg. l. fi. §. j. Si ʒo sum⁹ extra talia tūc poterit heres dare minī mū in tali genere. l. si ita scriptuz sit in fi. et. l. apud iulianum. §. seio. ff. de leg. j. ff. de reg. iur. l. semper in obscuris. ff. de verb. ob. l. si ita stipulat⁹. Fallit hoc in legatis ad pias causas q̄ debet id qđ est meli⁹ fauore pie cause vel saltē mediocre puta legatū est vas dabiť argēteū ĩter aurū et auricalcū: seu eneam ita habet̄ et no. in. l. titia. §. seya. ff. de au. et argē. lega. ex qua Bar. ibidē dicit q̄ si legať calix intelligit̄ argēteus si plane ta intelligi tur de serico et similibus.

¶ Quid si q̄s legauit quatuor lagenas [sect. 35] ole que sunt in tali vase q̄ nō sunt nisi due vel de pecunia que est in tali capsā legat vni. xxx. alij. xx. alij. x. et nō sunt ni si. xxx. Rñ. q̄ solū debet qđ inuenit̄. l. si quis testō. ff. de leg. j. et vnicuiq̄ p̄ rata defalcabuntur: puta ille cui. xxx. legauerat non habebit nisi. xv. et cui. xx. x. et cui. x. v. debebunt vt ibi dicit̄. Facit. l. cum certus numerus. ff. d tritico. vi. et ole. le. et de agenis est casus in. l. si quis seruū. §. si quis. ff. de leg. ij.

¶ Quid si testator erat in noīe. Rñ. q̄ [sect. 36] non officit dūmodo cōstet de quo sensit. l. si in nomine. C. de testa. Facit. ff. de leg. j. l. iij. Insti. de le. §. si quis in noīe Similiter falsa demonstratio nō officit puta. cum. dicit lego seruū meū quem emi a titio cū tamē sit emptus a diuo. dūmodo cōstet de seruo. Insti. de leg. §. huic p̄xi. Siťr falsa causa non viciat le gatum vt si dicit lego tale quid petro q̄ fecit mihi tale seruitiū cū tamē. non fecerit Instit. de le. §. longe secus si cōditionaliter vt ibidem.

¶ Vtrū legās ancillā Bertam et postea [sect. 37] vendens eam emit aliam cui nomen berte imponit an debeat ista secūda Rñ. q sic. ff. de cōditio. et demōstra. l. filie sue. §. titia vxor. ¶ Vtrū legās mihi oīa sua mobilia in [sect. 38] telliganť oēs fruct⁹ etiā. Rñ. q sic oēs [[Fo.cclxxiiij.]v] qui tpe mortis testatoris erāt a solo separat. ff. de re. vē. l. fructus. Sed nō habeo ex tali legato noīa debitorū suorū nisi aliter constet de mētc. qz nomina debitorū nec sunt mobilia nec īmobilia sed in. iij. spē. ff. de re iudi. l. a diuo pio. §. in venditiōe. Jtē qz nō est nō strū qđ nobis debet sz tātū illud quod possum⁹ vēdicare. ff. de au. et ar. le. l. ij. Sz tu de hoc dic vt. §. alienatio. §. viij. et idem dic de lignis et lapidibus ad edificiuꝝ pparatis qđ non veniūt ar. ff. de le. iij. l. ligni appellatio. §. fi. Jdē in le cto legato venit ornamentū eius vt in d. l. librorum. §. fi. ff. de leg. iij.

¶ Vtrū legatis vestibus vxori veniāt [sect. 39] aurea vel argētea ornamēta dictarum vestium. vř q nō qz accessoria p̄ciosiora suo principali nō accedūt. Lud. de ro. ī no. tenet q veniāt etiā p̄ciosiora et acce dāt principali vt. l. et si nō sunt. §. perue niam⁹. ff. de au. et ar. le. et Bar. in. l. cum auz. ff. de au. et ar. le. et dicit gl. falsaz in l. ij. ff. de pecu. le. qui vult q accessiōes precisiones non extinguantur destructo principali.

¶ Quid si legat cētū titio si voluerit. [sect. 40] Rñ. q nō trāsibit ad heredē titij: si titi⁹ nō expresserit se velle. l. si ita legatū sit. .§. illi si volent. ff. de leg. j.

¶ Quid si habēs lancem maximā mi [sect. 41] norē et minimā legat lācē minorez. Rñ. qđ debet medie magnitudinis si aliđ nō appareat. ff. de an. et ar. le. l. q lancez. ¶ Jtē si legat cirographū intelligitur [sect. 42] legasse actiōes in eo cōtētas. l. qui cirographum. ff. de leg. iij.

¶ Vtrū testator q legauit vni fundum [sect. 43] alij vsumfructum fundi debeat itelligi legasse vnicuiqz ipsoꝝ dimidiū vsufu ct⁹ dicti fundi. Rñ. Lud. de ro. ī no. qđ sic. l. si alij. ff. de vsufu. leg. secus in iudicis snā. l. et puto. §. j. ff. fami. her. q verum est si aliud de mēte non cōstet. ¶ Vtrū si legās sic dicit. lego cētū titio [sect. 44] et si illos pderet iterū relinquo ei alios cētū. vtrum heres teneat plusqz semel restituere. Rñ. q nō nisi semel. ff. de le. iij. l. fideicommissa. §. si quis decem.

¶ Si legat alicui vsufructus sub certo [sect. 45] tpe puta vsqz quo talis peruenerit ad xx. annos quis talis moriatur nihilominus vsufructus durat vsqz ad tps. xx. annorū. secus si moriat vsufructuarius ante. xx. annos qz expirat: si vero legat sub īcerta cōditiōe puta donec ta lis fuerit furiosus vel remaserit et huiusmodi quorū euēt⁹ incert⁹ est si cōdi tio euenerit expirat. Si aut moriat in furore nihilomin⁹ durabit vsqz ad vitā vsufructuarij. l. ambiguitatem. C. de vsufu.

¶ Quid habebit ille cui relinquit vi [sect. 46] ctus et vestit⁹ siue alimēta q idē ē. Rñ. dz habere cibū potū vestmēta lectum habitationē et ea sine qb⁹ viuere non posset. ff. de ali. et ciba. leg. l. legat⁹. ff. de ver. sig. l. vict⁹ nō tñ ea q ad disciplinā pertinent. d. l. legētis.

¶ Quid si dicit relīquo q vxor mea sit [sect. 47] dñā et vsufructuaria oīz bonoꝝ meoꝝ. Rñ. q p hoc q dicit dñam habebit gubernationē dom⁹ et familie et cui⁹ curā p hoc q dicit vsufructuariā habebitvi ctū et vestitum. Similiter si diceretur re linquo eā dñam et dominatricē bonoꝝ meorum. intelligit q scđm qualitatem patrimonij honorifice habebat sua ne cessaria et sic gubernatrix dom⁹ et sic sa piētes et cōis vsus interpretať vt not. gl. in aut. hoc locū habet. C. si secundo nup. Et sic fecit dauid cū dicit de eo. cō stituit eum dominū dom⁹ sue. i. rectorē et sic ponit in greco q est. ff. mā. l. creditor. §. lucius dñs. tamen Barto. cepola in tractatu suo de se ruitutib⁹ dicit verum sola alimēta fore relictā p illa ver ba dominā et vsufructuariā si filij sunt instituti secus si extraneivt est gl. in. d. aut. hoc locum et ibi per omnes et Bar. in. l. titia cū testamēto. §. fi. ff. de le. iij. et Bal. in. l. vnica. C. de indi. vi. q itellige superstatibus

filijs secus si morentur filij viua matre q̄ tūc efficeretur p̄prie taria vt no. singulariter Bar. p̄ tex. i. l. sicut i annos. ff. q̄b⁹ modis vusfr. amit.

Additio

hic aduerte q̄ quis vir li beret eā a redditiōe rōnis [Fo.cclxxv.r] de administratiōe. Nihilomin⁹ tenebit de dolo et lata culpa. l. creditor. §. luti⁹. ff. manda. et reddet rationem aliqualez non tamen scrupulosam. l. si quis ratio nes. et ibi Bar. ff. de liber. lega.

¶ Quid si dicit lego vsumfructū oīz bo [sect. 48] noz meoz vxori mee vel relinq̄ vxorem mea vsufructuriā. Rñ. qđ insolidū habebit vsumfructū oīm bonoz. ita qñ po terit facere de illis quicquid placuerit et si essent vltra quātitatē alimētoz. ff. de vsu. lega. l. vxori mee: nisi filios haberet in quo casu filij haberēt saltē legitimā partē in vsufructu fm dñz Odofr. sicut ipe notat. in aut. nouissima. C. de i offi. testa. q̄ limitat. d. l. vxori. quo ad filios. sed non quo ad extraneos.

¶ Vtrum legās vxori sue habitationē [sect. 49] seu vsumfructum habitationis domus sue: qđ idē est. l. cū antiquitas. C. de vsu fructu. Et in eodē testamēto legādo dictam domū alteri ademerit dictum lega tū vxoris. Rñ. q̄ nō tex. est in. l. sempronio. in pn. ff. de vsufr. legato. vbi proba tur q̄ legato generali vsufruct⁹ vel habitationis nō derogatur per legatum speciale ipsi⁹ rei. Et ibi bar. dicit q̄ nō est alibi tex. pro hoc.

¶ Quid si dicit relinquo titio fundum [sect. 50] ad vsufructuandū. Rñ. dñs Bar. vbi. §. q̄ est relicta. p̄prietas. Similiter qñ dicit relinquo funduz ad gaudimentum p. l. proculus. ff. de vsufr. et ibi domin⁹ Flo. q̄ tñ distinguit verum. si extranei sunt instituti. secus si filij dilecti: et placet in cōscia: l̄z alij indistincte velint q̄ p̄prietas sit relicta non vsufructus.

¶ Quō pōt fieri legatū. Rñ. q̄ pōt fieri [sect. 51] q̄buscūq̄ verbis aptis tñ et idoneis. vt si dicat lego: do: dare: iubeo: volo: rogo: posco. opto: vt des. l. ij. C. cōia de le. Jtez pōt fieri pure: vt cuz đr: lego tali. c. et in diem. vt lego tali vsq̄ ad pascha. Et die vt lego tali a pascate i antea: et sub cōditiōe p si. vt lego. tibi. c. si filiā meā acceperis: vel p cū lego tibi centū cū fueris. xiiij. annoz. tūc inest cōditio hec dū cōpletus fuerit. xiiij. annus et nō aliter. C. de leg. l. fi. Fallit tamē in libertate vt vi deatur potius esse relicta in diē. puta si dicit seruū liberū iubeo cum filius me⁹ erit. xxv. annoz. C. de fideicō. li. l. fideicommissaria. Et vt scias differentiā in ter legatum quādo fit pure. et quādo fit sub cōditiōe. vel in diē no. q̄ qñ legatū fit pure statiz mortuo testatore cedit legatario. vt. j. e. §. lvj. Qñ x̄o fit sub cō ditione. ante cōditionis euentū nō cedit legatario. et iō si moriet ipse legatarius anteq̄ cōditio impleatur remanebit apud grauātū: et nō transmittet ad suos heredes Limita hoc i legatis: ad pias causas. vt. §. vij. Quādo vero le gatū fit in diē: tunc si dies est incertus oīno: sic legatū est cōditionale. l. dies. ff. de condi. et demon. et. l. stipulatio ista. §. inter certā. ff. de verb. obli. et. l. si dies. ff. qñ dies leg. ce. et gl. no. i. l. seius saturni nus. ff. ad treb. Si vero dies est certus oī certitudine. vtp̄ta cū legatur titio i pascha futuro. vel qñ curret. Mccccxc. hmoi. vel dies est cert⁹ ad minus in se l̄z sit incertus in proprio subiecto: puta cū relinquitur talis possessio titio quādo erit. xxv. annoz. q̄ istud tēpus ē cer tum in se: q̄ suo cursu perire nō potest quin veniat illud tps. sed in p̄prio sub iecto et sub tali qualificatiōe bene est in certū: q̄ talis pōt mori añq̄ sit. xxv. āno rum. Et tunc legatū factum tali tpe vel die cedit legatario statim a die mortis testatoris q̄ ad trāsmissionē. q̄ si legata ri⁹ moreret post mortē testatoris: et ante illū diē vel tps nihilominus legatū debetur eius heredibus. vt ptz. in. l. vnica. §. cum igitur. C. de cadu. tol.

Additio

Jdem dic quādo legantur fruct⁹ q̄ nascent̄ ex tali fun do. q̄ licet moriatur legatartus tamen transmittit ad heredes suos: vt no. gl. in. l. itē quia. ff. de pactis. Jntellige nisi aliud impediāt. l. si ea qō. C. de his qui vt indi. hoc patet in. l. si cum heres. ff. quādo dies le. ce. et. l. heres. in princ. ff. de condi. et demō. vt vbi p̄z q̄ quādo q̄s legat Titio possessionē cum morietur licet sit incertum quando morietur: tñ quia certum est q̄ moriē. et ideo legatū [[Fo.cclxxv.]v] est ad diē certū. et sic debebīt eius here dibus sec⁹ si legaret sic. heres dato pos sessionē titio cum morieris: q̄ sic est cōditionale: q̄ est in diē incertuz: eo quia ignorat̄ quis prius sit moritur⁹ an heres vel titius. Et ideo si titi⁹ premoriē legatum remanebit apud heredē grauatum. Jtē aduerte q̄ dictio si nō semp facit cōditionē. nā qñ apponit̄ tēpori p̄ terito vel p̄senti. nō facit cōditionē proprie. l. institutio talis. in fi. ff. de condi. insti. et. l. eas in princ. et. l. si ita stipulat⁹ fuero hāc summam. ff. de verb. ob. Nec ob. l. si sic. ff. deleg. j. q̄ īproprie loquit̄. qñ vero sic respicit euētū futuri tēporis cuius euent⁹. est certus oī certitudine: sic nō facit cōditionē. fm Bar. in. l. j. ff. de cōdi. et demon. Jdē dic qñ cōditio est īpossibilis. l. j. ff. de cōdi. insti. Sed quā do euētus nō: s̄z qñ incert⁹ vt mors sic facit cōditionē fm Bar. vbi. s̄. et glo. in l. oībus obligationibus. ff. de reg. iur. si militer facit cōditionē quādo euentus est oīno incertus. Jdē dictio si aliquan do ponit̄ p q̄. l. videam⁹. in princ. ff. de in litē. iurā. l. titiū et meuiū. ff. de admi. tu. aliqñ ponit̄ p quis. l. fi. C. de liber. et eorū liber. aliqñ ponit̄ simul cū dictiōe et sic. s. et si stat pro quis. l. j. §. nunciatio ff. de no. ope. nū. et diffuse vide Bar. vbi s̄. Dictio vero cū aliqñ h̄z vim copule l. illi cū illo. ff. de vsufu. le. et sic nō facit cōditionē nisi antea appareat voluntas disponētis. l. si ita fuerit. §. fi. ff. de test. ma. et. l. si ancilla. ff. de leg. j. Aliquando vero cū est cōiunctio videlicet quando apponit̄ verbo p̄teritivel p̄sentis tēpo ris: et sic nō facit cōditionē: s̄z ponit̄ cau satiuē cū pro q̄vel aduersatiue p q̄nis l. demonstratio. §. j. ff. de cōdi. et demō. et ibi Bar. Aliquādo reperitur aduerbiū. s. cum p qñ: qđ est qñ apponit̄ vbo futuri t̄pis: et sic videt̄ q tūc nō sit differē tia īter si et cū: et q vtrūq̄ faciat cōditionē. l. qui promisit. ff. de condi. inde. cum multis alijs in glo. d. l. demonstratio. s̄z q̄ multe leges vident̄ cōtrarie. Bar. ibi dē dicit. q̄ est triplex differētia p̄ia q̄ si principaliter denotat conditionem se cundario vero tempus: quia nulla est conditio que in se non habeat tempus futurum. Cum vero denotat principaliter tempus: quia non est aduerbium temporis. secundario conditionem probatur in. l. si titio. ff. quando dies le. ce. Et ideo quando ponitur circa substantiam obligationis: vel circa volūtatem que exprimitur per verbuz futuri subiūctiui si ponitur per si nōvalet s̄z bene per cum: verbi gratia. Stipulatio que fit sic: promitto tibi centum si volueris: non valet. secus si dicat promitto tibi cētum cum volueris. l. centesimus. §. fi. ff. de verb. obli. quia in primo conditio est expressa p si in scđo est tacita p cum et exp̄ssa nocent. l. nō nunq̄. ff. de cōdi. et demō. ¶ Scđa differētia est q̄ si legas mihi decē cū petiero nō facit cōditionē l. si decem cum petiero. ff. de verbo. obl. et. l. titia. ff. de condi. et demon. s̄z bene si lego decē si petiero. vt no. in. di. l. si decē: q̄ per si est conditio expressa per cūz tempus principaliter et ideo cū talis tē poris expressio sapiat exactionē de p̄nti siue executionē: nullam suspēionem inducit et ideo licet moriat̄ ateq̄ petat nō deficit cōditio. l. liber homo. §. decē. ff. de verb. obli. ¶ Tertia d̄ria est quia si siue apponat̄ circa dispositionez: siue circa executionē facit dispositionē conditionalē. l. quibus diebus. §. quidā ti tio. ff. de cōdi. et demō. Sed cum facit dispositionē cōditionalē in vltimis volū tatibus vt. d. §. quidā titio. et ibi no. secus in cōtractibus. s̄z bene facit dispositionē resoluendam sub cōditione vt ff. de in. di. adiec. l. ij. et ibi bōa gl. limita tamē q̄ cū facit dispositionem in vltimis volūtatibus conditionalem. verū qñ

addiciť dispositiōi vltime que cōcer nit volūtātē disponēdi siue dispositionē. l. si. cui legetur. ff. de lega. j. nisi quā do relinquit cōiuncte persone. q̄ tunc in dubio facit. diē. d. l. seius saturnin⁹. ff. ad tre. sed secus quādo dispositio cōcernit preceptum soluēdi siue excutionē: et tēpus certū saltem in se sicut est tē pus certe etatis: q̄ tūc non facit cōdi-[Fo.cclxxvj.r]tionē s̄ dilationē q̄ de natura cū est fa cere tēpus. l. exhis x̄bis. et ibi bal. C. qñ di. le. ce. Aduerte ēť q̄ l̄z dicať lego tibi cētū ea cōditiōe vt facias tale qđ q̄ tale legatū nō est cōditionale: sed moda le. l. meuia. ff. de ma. test. et. l. ij. ff. de dona. et sic verbū ea cōditiōe accipitur im proprie fm Bar. in. d. l. quib⁹ dieb⁹.

¶ Vtrū relictū in diē debeat cum fru [sect. 52] ctibus intermediij tēporis. Rñ. q̄ si grā legatarij fuit appositus dies puta quia pueri sic debētur. Si x̄o dies fuit appo situs gratia heredis sic nō debentur. et sic cōcorda. l. in fideicōmissaria. ff. an tre bell. et. l. in fideicōmissi. §. cū polidi⁹. ff. devsuris. et. l. eum. ff. de annu. le. et est gl. in. d. l. ex hijs verbis.

¶ Sed pone q̄ legatū cōditionale non [sect. 53] impletur nō ex defectu legatarij: s̄ alio modo. Rñ. q̄ aut cōditio respicit factuz eius cui relinquitur solū. vt puta si ma numiserit seruū suū et tunc si condi tio deficit per casum: q̄ moritur seruus morte naturali: sic cōsequeretur legatū l. q̄ sub cōditione. §. quotiēs. ff. de cōdi. insti. nisi fuerit in mora. l. penu. ff. de cō di. et demō. Si x̄o deficit per aliū puta quia fuit interfectus: tūc aget cōtra in terfectorē. l. aquiť. l. inde nerati⁹. §. idez iulianus. ff. ad. l. aql. Et si occisor ē nō soluēdo de equitate debet admitti ad legatū. l. titio §. fi. ff. de cōdi. et demon. et. l. fi. ff. de eo. per quē fa. erit. Sivero cō sistat in facto eius cui relictū est et alte rius etiā: tunc si per casuz fortuitū eue nit ne impleat amittet legatum nisi fa uore alimentorū. l. annua. ff. de annu. leg. Si vero nō per casum sed per factū alterius: sic nō amittet sed ip̄m habebit. hec distinctio p̄batur ī. l. ī testamē to. ff. de cōdi. et demō. et in glo. j. C. de in sti. et substi. et est equissima: nisi aliud di cas. Jn aliquo casu fauore libertatis. l. cum ita legatur. ff. de condi. et demon. Limita etiam illud qđ ōr qñ conditio nō impletur per factū eius: verum q̄ le gatum deficit nisi cōditio esset inhone sta quia sic habetur pro non adiecta. d. l. cum ita legatū sit. ff. de cōdi. et demō. ¶ Vtrū legatū factuz sub cōditione: si [sect. 54] nupserit sempronio expiret si nō ei nupserit. Rñ. q̄ sic si honeste possit einube re: s̄ si sit indignus eius nuptijs tenet legatū licet ei nō nubat q̄ cōditio q̄ per petuā viduitatē inducit remittiť s̄ nō q̄ t̄palē et qđ vni p̄mittiť alteri p̄hibeť et qđ in vno p̄hibeť ī ceteris p̄mittitur. hec habētur ex. l. cū ita legatū sit et in. l. cum tale legatum. §. meuie. ff. de cōdi. et de. Jdem si legatum sit vt nubat fm ar bitrium sempronij quia perinde est ac si nō sit adiecta. l. filie sue. ff. de condi. et demon.

¶ Qua actiōe petūt legata. Rñ. q̄ nō so [sect. 55] lū p actiones personales sed etiā per in rē et hypothecariam in res mortui et idē dic in fideicōmissis vt institu. de le ga. §. nostra. et. C. cōmunia de leg. l. j.

¶ Qñ possunt peti legata. Rñ. q̄ nō pos [sect. 59] sunt peti nisi adita hereditate nisi ī le gatis ad pias causas de quo. j. legatuz ij. §. ix. vnde scias q̄ dominiū rei legate postq̄ addita est hereditas ip̄o iure trāsīt ab eo q̄ legauit ad legatarium re cta via. ff. de fur. l. a titio no. gl. ī. c. Ray naldus de testa. Et iō ex tūc pertinent ad legatariuz fructus rei legate. no. gl. in. l. ī legatis. C. de vsuris. l. a ticio. ff. de fur. l. legatū la. ij. ff. de le. ij. et. l. si tibi ho mo §. cum seruus. ff. de leg. j. Fallit hoc quādo legatur res aliena. l. cuz alienā. C. de fe. et. l. non dubiū. ff. de leg. iij. Jtē in legato relicto in genere. l. apud offi dium. ff. de op. lega. Jdem in legato alternatiue. l. huiusmodi. §. stichum. ff. de leg. j. et. l. statu liberum. §. stichum. ff. d̄ lega. ij. Jtem in legato facto in diem q̄ nisi adueniente die nō trāsīt. l. sempronius. ff. de vsufu. le. Jtem quando aggrauat heredem ad vendendum rez. l. vxorem. ff. de lega. iij.

¶ Quo ordine capient legatarij. Rñ. q [sect. 57] nullum ordinem obseruamus sz simul omnes equaliter tenemur. dicit tex. in legeis cui. §. si plures. ff. vt in possessio. lega.

¶ Quib⁹ modis efficitur caducū lega [sect. 58] tū. Rñ. q trib⁹ modis. Primo qñ qđ le [[Fo.cclxxvj.]v] gatur in testamēto hñe p non scripto. et hoc 3tingit tripliciter. Aut q decessit le gatus quē testator viuere credidit. Aut q qđ legatur nō est in rerū natura nec potest esse: vt equus mortuus quē testator viuere credidit: aut quia rei le gate nullum est commertiū: vel q alienare prohibent et vt dicit Azo q etiā si sit cōmertū. sed cū grandi difficultate: vt in predijs necessarij cesaris non valet legatū nec estimatio etiam dabiťvt isti deleg. §. sed si talis res nisivolūtas testatorls appareret velle estimationē dari qñ estimari pñt. ff. de le. j. l. si qs in quilinos axcipiť fm eūdē casus qñ qs redimit hoīem liberū ab hostib⁹ q po test liberari a 3gnore qđ tacite habeo in eo donec solueris preciū vel seruierit per quinquenniū. l. senatus. ff. đ lega. j. Jtē aduerte q si cōmertū rei legate sit in 3muni. sed nō heredi sic dānato ad da ndum. tñ valebit legatū et prestabit talis heres. Si vero cōmertū non sit ei cui prestari d3 aut ppter eius delictuz puta: q heretic⁹. aut ppter sectā. puta q iude⁹ qui nō potest habere mācipiū xpianū: tūc nec res nec extimatio debet aut propter 3ditionē status. vt q ē seruus cui militia non debet: aut ppterui ciuz corporis: q est claudus et legat sti pendīū cursoris: et sic si sciebat testator dabit existimatio: alias nō. vt no. gl. in l. sed si res. ff. de le. j. Jtē ea q sunt conīū cta edibus nevrbs deformet nō sunt in cōmertio. ff. dele. j. l. cetera. Jte3 nec res sacre. ¶ Scđo đr legatū caducū in casu caduco tripliciter. aut q legatarius p̄moriťqtestōr. aut efficit seru⁹ pene: aut q testm improbe inofficiosum dicit. ff. de inoffi. test. l. papinianus. §. meminis se. aut etiā ppter graues inimicitias ex ortas inter legantē. et legatariū si tamē redeāt ad amicitia reintegrat legatuz sed propter leues inimicitias nō efficit caducū. vt. ff. de adi. le. l. iij. i fi. et. ff. đ his qui. vt indi. l. si inimicitie. ¶ Tertio đr pprie caducūqđpotest mortē testatoris deficit quacūq rōne. vt si legatari⁹ spnat vel conditio sub qua legatum ē de ficiat de cadu. tol. l. vnica.

¶ Vt3 factū legatū sub 3ditiōe puta si fecerit pontē in tali locoreddať caducū si ille cui iponit pri⁹ fecerat. Rñ. q sic p l. 3dictionū. ff. de cōd. et demō. Sz tu dic q quo ad actionē 3se quēdā nō sufficit aliqd fieri fctō. q nō vť obtēperare: qui facto facit. vt in. d. l. in fi. sed q ad penā euitādā nō refert qualitercūq fiat. l. ea quidē. C. si mā. ita fue. alie. Et sic pt3 q nō debet legatū p̄dictū. Et q si fieret ex cōcatio 3 nō iplētes legata. talis non ligeretur. siñr. nec aliā penā incurreret si essent apposita. Facit qđ no. Ludo. đ ro. et Bar. in. l. cū seruus. p. de 3erb. ob. et. l. forma. §. si cū ego. ff. de censi.

Legatum

ij. ad pias causas ē oē qđ relinquiť pro aīa vt sentit gl. et clari⁹ Bart. in. l. si qs titio. ff. dele. ij. Jtē qñ relinquiť aliqd miserabilib⁹ p sonis vt pupill⁹ viduis pegrinis pau peribus et hmōi auxilio pprio destitutis fm. d. Pe. de pu. tractatu de canonī ca portiōe epī all. lxxxvij. di. c. j. he. n. pso ne in iudicio et extra quadā p̄rogatiua letant. C. qñ ipera. inter pu. et vi. per totum et in. l. si qs ad declinādā. C. de epi. et cle. et in aut. de ecclia. ti. §. fi. de veb. fi. ca. super quibusdā i fi. et hoe vez de pu pillis et viduis miseris paupib⁹ nō diuitib⁹. c. ex tenore đ fo. cōpe. c. significā tib⁹ de offi. deleg. Jtē qñ relinquiť ecclesie vel alijs pijs locis. ca. fi. de test. et pia loca sunt hospitalia. mōasteria et q libet loca alia in quibus senes pauperes et lāguide psone aluntur et alia charitatis opa exercentur. dic. l. si quis ad declinādā. et. l. orphanotrophos ibidē et. d. §. fi. et de reli. do. c. de xenedochijs. Jte fm quosdā qñ relinquitur ad custo diam ciuitatis vel aliorū loco3 cōium seu publicoru3. ar. c. ij. de īmu. ec.

C. de dona. l. penulti. §. ij. sed clare. l. illud. C. de sac. san. ec. et qui ibi no. Jtem quando relinquitur ad refectionē positum et viarū. vt dicit glo. in. l. j. §. ad munici piū. ff. ad. l. fal. sihr muroz et fossatoz ci uitarū vel castroz et siliuz et hoc si neces sitas īmineat: alias nō. ar. l. ad īstructio [Fo.cclxxvij.r] nes. C. de sac. san. ec. et. l. oēs puinciaz. et l. ad port⁹. C. de opib⁹ publi. et. l. vnica. C. de q̄b⁹ mune. et. l. penul. C. de p̄uil. do mus au. et. c. ij. et. c. nō min⁹. c. aduersus de īmu. ec. et. C. ad. l. falci. auť. sihr. Jtē qñ legat ī ornamētis ecclie p luminarib⁹ p fabrica ecc. vť libris aut alijs ad diui nū cultū pertinetib⁹. siue sit ad tpalem vť ppetuū cultū. c. fi. de testa. Facit gl. in. d. auť. sihr. Jtē qñ relinquit p redimē dis captiuis. l. nulli. C. de epi. et cleri. in auť. de ec. ti. §. si qs. Jtē qñ relinquit p puellis maritādis fm Bar. in. l. j. ff. so. ma. et in. l. si ego in pn. ff. de iure do. et in. l. ij. §. fi. ff. de dona. ar. c. fi. ð ferijs. vbi dī cūt doc. q dos est pia causa et ideo relictū p dote ē ad piā causam. Jtē qñ relī quit p alimētis. Jntellige egētiū. xij. q. ij. aurū. Jtē gñaiiter qđ deo relinqt pro aīa reliq cēset. d. §. ad municipiū. Et iō dic q pprie ðr relictū ad pias cās qñ re linqt p honore dei vel sctōz vel p salu te ale: siue id relinquatur ecclesijs: siue pauperibus siue locis publicis q piū ē q sit ppter cultū diuinū: sec⁹ si fieret p honore mundi vel p ppetua fama: q nō ðr piū verūtñ in dubio presumeť qđqd relictū fuerit supradictis fuisse re lictū p deo et pro aīe salute et sic legatū ad piā causam.

Adde ad ppositū eoꝝ q hic dicunt et q legatū piū ad certū vsum factū si ī illū cōuerti potest nō potest ī aliū vsu cōuerti nisi p papā als p īferiores. no. Jaco. rebuffi in. l. hac lege. C. de aqductu. li. xj. Bart. ī. l. pater filiū. §. tusculanus. de leg. iij. Bal. in. l. supuacuā. ī. fi. ibi. ad aliū piū vsum. C. de his q pene no. et Ro. singu. cccclxxvij. īci. legatū factū ad pias causas.

¶ Sed quero vtrum quando relinqui [sect. 1] tur p male ablati incertis. dicat ad pi as causas. Rñ. Jo. an. ī addi. ad spe. ti. ð īstru. edic. q sic si relinquať paupib⁹ vť ecclesijs et similib⁹: alias nō. vñ dicit q poti⁹ cōsideratur cui legat q quare le gat. l. illud. C. de sa. san. ecc. vbi dicit gl. q qñ legatur diuiti p aīa nō est ad pias causas secus si nō diuiti. d. l. si quis titio quod verū est quo ad presumptio nem secus quo ad veritatē que principaliter respicit intentionem.

¶ Quid si qs legat centū nō expssa cau [sect. 2] sa ppter quā legat: necpsona cui legat. Rñ. Jo. an. vbi. s. q illud est legatū ad pias causas vt no. Albri. in. l. ad instru ctionē. C. de sa. san. eccl. legatū incertū etiā relictū ad piū vel publicū vsum vt viaz et pōtiū reffectio valet vt. s. de leg. ij. l. quidam in testamento.

¶ Vtrū relictū cōsanguineo pauperi sit [sect. 3] ad piā cām. Rñ. Bal. in. l. j. C. de sa. san. eccle. q nō nisi dicat p aīa et p deo hec facere. et facit p hoc qđ no. Bart. ī. d. l. j. ¶ Vtz legata ad pias cās gaudeant [sect. 4] eodē pūilegio cū relicto ecclie. Rñ. pa. ī. c. relatū el. j. de test. q sic: q ecclia priuilegiať ppter aīam cōtēplatione dei. Facit qđ no. Jo. an. ī. c. j. de integrū resti. li. vj. vbi voluit q sic ecclia pōt pete re restitutionem in integrum. ita et alia pia loca possunt.

¶ Vtrū de legatis ad pias causas pos [sect. 5] sit detrahi falcidia vel trebellianica. Rñ. Pa. in. c. Raynal. ð test. cōmuniter teneť q nō quo ad falcidiā sed quo ad trebellianicā. Bar. ī. l. marcell⁹. ff. ad tre bel. Bal. ī. l. id qđ paupib⁹. C. de epis. et cle. et multi alij tenēt q nec ēt detrahať. sz Jo. an. tenet cōtrariū in glo. sua et etiā mlti alij vt no. Albr. ī. l. si qs ad declinā dam. C. de epis. et cle. et l3 prīa opinio sit magis pia tñ scđa nō est condēnanda. ¶ Quot testes requirunt in legatis vt [sect. 9] valeāt. vide. j. testamentum. §. v.

¶ Vtrū legata facta ad pias cās sine [sect. 7] īstitutiōe heredis valeāt. Rñ. pa. ī. c. in dicam de testa. q si noluit mori intesta tus nō valēt. īstit. de le. §. ante heredis sz vbi qs eligit mori intestat⁹ sic valēt nedū legata ad pias cās sed quecunq alia legata et in dubio vť voluisse

mori intestat⁹ qui facit talia legata q̄ pbat̄ tex. d. c. indicāte et facit q̄ legitur et not. in. l. iij. ff. de iure codicil.

¶ Vt̄ ex defectu testamēti vitient̄ le [sect. 8] gata ad pias causas. Rñ. pa. in. d. c. īdi cāte q̄ nō fm vnā opinionē vt nota. in [[Fo.cclxxvij.]v] l. j. C. de sa. san. ec. et. ī. l. eā quā. C. ð fidei cō. facit p̄ hoc q̄ no. bar. in. d. l. j. et Bal. in. l. illa institutio. ff. de here. insti. q̄ tenent q̄ cū quis reliqt̄ sua respectu pie cause dispositiōi titij q̄ valet l̄z nō valeat testm̄ qñ heres ponit̄ in volūtate alteri⁹ de quo. j. testamētū. §. xvij. rō di uersitatis est: q̄ talis cui⁹ arbitrio cōmittit̄ h̄z regulā iuris diuini: hūani. et gētiū: limitās ei⁹ volūtate q̄ ē vt p̄ oībus deo et religiōi debeāt et ad redimē da peccata. xij. q. ij. aīe. de pe. di. j. medi cina. Et alið nō pōt facere sed in pphanis nulla est regula limitās et ideo pos set alið velle q̄ testator et p̄pterea cū o luntas testatoris sit incerta iō ē capta toria. i. adulatoria seu deceptoria s̄z gl. ī. c. cū tibi de test. Aduerte hic f̄z Bar. ī sua minorica q̄ aut testator voluit vt testm̄ valeret iure directo testamenti et nō aīr etsic si testm̄ est nullū q̄ instituit heredē incapacē heres ad quē veniūt bona non teneī in cōscia aut voluit q̄ si nō iure testamēti saltē valeret iure co dicillorum et omni alio mō quo posset. Tunc ille ad quē bona puenerūt teneī in cōscia implere legata defuncti. et sic est presumēdū nisi qñ testator puidit si bi puta aliū substituēdo vel qñ ordinauit qd̄ faciēdū sit q̄ ordinauerat nō habebit effectū. Facit. l. cū pponas. C. de here. isti. Jdē dic fm bar. ī. l. in testō. ff. de fideicō. lib. et pa. ī. c. j. de succe. ab in te. q̄ l̄z volūtas defuncti nō fuerit pfecta rōne publicationis fuit tñ pfecta rōne volūtatis vt puta q̄ testm̄ manu sua cō scripsit volēs postea redigi in publicā formā s̄z morte vel furore preuētus nō potuit q̄ nihilomin⁹ heres teneī. Jdē dic si incepit facere testm̄ nec potuit cō plere q̄ legata factavalent quia nō potest negari quin sit perfectus consensus⁹ ratiōe volūtatis s̄z nō rōne opis. Jdem bar. in. l. cū qs. C. de iur. et facti igno. tenet q̄ si testamētū est nullū quia deficit volūtas defuncti vel qñ est nullū ex p̄teritiōe heredis ignorādo q̄ cū habeat sic legata nō debēt q̄ limitō nisi sint talia si ēt sciuisset se habere filiū fecisset. xvij. q. iij. c. fi. s̄z qñ testm̄ est irritū ex p̄ teritiōe vel exheredatiōe nihilomin⁹ de benē legata oīa vt ī aut̄. ex cā. C. de lib. p̄te. Si qñ est nullū q̄ nō sunt testes sufficiētes v̄ deficit aliqua solēnitas iuris ciuilibis tūc qñ cōstat heredi de volūtate defuncti v̄ per duos testes pōt p̄ bari obligāt naturaliter iure gētiū ad implendā voluntatē defuncti qd̄ nota. ¶ Quid si heres renūciet hereditati v̄ [sect. 9] nō vult adire. Rñ. pa. in. c. relatū el. primo de testa. q̄ nihilominus legata ad pias causas valebūt q̄ nō subiciuntur talibus solēnitatibus iuris ciuilibis.

¶ Vtrū legatū ecclie edificāde seu monasterio debeat solui cū fructibus īter medij tēporis. Rñ. Pa. ī. c. nos qdē ð te sta q̄ sic vt cōsulerūt bar. et Frāc. de alber. q̄ tex. p̄fati. c. nos dicit q̄ relictā ec clesie cōstruēde debēt solui sine diminutiōe. facit pulcher tex ī. l. si ita relictū. §. pegas⁹. ff. de le. ij. vbi ðr q̄ si relinq̄t̄ p̄diū in certū diē puta post. x. ānos vel cū legatarius erit pubes debeī p̄diū cū fructib⁹ īter medij tēporis sidies fuerit apposita fauore legatarij sic in casu nostro dies apponit̄ fauore ecclesie vel monasterij q̄ si fuisset constructa tpe testamēti legasset simpliciter et non in di em quod bene no.

¶ Vt̄ legatū ad certū vsum possit ad [sect. 11] aliūz conuerti. Rñ. Pe de Peru. vbi. §. Aut ipe vsus potest impleri de iure et de facto: puta quia legauit quis vt monasterium fiat in tali diocesi episcopus est contentus et sic licet de iure de conse. disti. j. nemo nullum est impedimen tum in facto q̄ ē pecunia et cetera neces saria ne quid aduerseī et sic potest fieri de facto et tunc dico q̄ nō potest conuer ti in aliū vsum et iste est casus. d. cap. nos quidem. et. ff. de admi. re. ad ciui. perti. l. j. et de hoc est casus in. l. nulli. C. de epis. et cler. immo si per legatarium non impletur tale legatum reddit ad heredem et pro hoc

est casus in. cap. cuz dilecti filij de dona. facit quod not. de condi. apo. cap. verum. Et hec intellige vera nisi in legatis ad pias causas vel [Fo.cclxxvii.r] nisi iterueniat dispensatio pape vel alte ri⁹ vt. j. dicā. Aut ille vsus potest impleri de iure sz nō de facto puta ppter guer ras vel quia pecunia est modica vel nō est locus in ecclesia vbi legat p capella fīda et hmōi et iste casus est in. l. legatā municipio pecunia. ff. de admi. re. ad ciui. pti. et i. d. c. nos qdē ibi impleri nō potest q verbū etiā intelligit de impo tentia facti de rescriptis. c. siscitatus et tunc potest fieri cōmutatio auctoritate superioris etiā si in testamēto sit clausula q nō possit cōueri ad alium vsum q deputatū ratio quia volūtas testatoris debet interpretari fm ius cōmune vt res magis valeat q pereat. c. abba te de verbo. sig. et ideo cum de iure cōi possit in aliū vsum cōueri nō obstat talis clausula. et ex his dicit Gn. i Spec. ti. de edic. instruc. in. §. nūc aliqua qd si mihi legatur vt vadā vltra mare et nul lus audet ire qd cōsequar legatu licet nō vadā dummodo vadā ad similez lo cum. Similiter si testator legat p labo re itineris vel penitērie sibi iniūcte vt vadā romā et ppter īpedimētū nō possum ire qd cōsequor legatū dūmō vadā ad locū similē. d. l. legatā excipiūt qd legat p succursu terre sctē q si nūc non possum expectabūt tempus et seruabūt legatū. c. magne de voto. Ludo. de ro. i no. dicit q legatū factū p calicev repa ratiōe ecclie si ecclia non hz op⁹ de hoc poterit per episcopum solū fieri cōuer sio in aliū vsum piū. Aut vsus pōt impleri de facto sed nō de iure et tunc aut hoc est q nō est ad aliquē finē honestū puta qs legat cētū vt fiat lud⁹ teatralis in ecclesia qui est illicit⁹ de iure. c. cum decorem de vi. et ho. cle. et sic legatum inutile est et nō fiet conuersio. ar. eo rum que no. in gl. in. l. j. ff. de condi. institu. vel non potest fieri de iure. nō q non sit ad finem honestum. Sed quia ius prohibet. et sic fiet cōuersio in aliū vsum honestum vt est casus in. l. legatum ciuitati. ff. de vsufruc. lega. et sic intellige. c. nos quidē in verbo nō potest impleri. s. de iure. Exempluz testator le gat q predicatorum et minores se confē rant ad habitandum in suis domibus et celebrent ibi diuina pro salute anime sue de iure hoc nō potest fieri. c. vnico. de exce. prela. lib. vj. cle. cupiētes. de pe. tamē vsus est honest⁹: q pro aīa et laude diuina. Similiter legat vt fiat eccle sia in tali loco non potest fieri propter priuilegium quod habent predicatorum minores et hmōi. et iō fiet in loco cōgruo et honesto facit ad supradicta qd supradixi donatio. j. §. xlvij.

¶ Cui⁹ auctoritate fiet talis commuta [sect. 12] tio. Rñ. dñs Pe. vbi. §. q si nō subest cā puta q pōt de iure et de facto impleri: tūc sol⁹ papa pōt. l. legatā. ff. de admi. re. ad ciui. pti. et cle. q contingit de reli. do. Si 7o subest cā legitima pōt dioce san⁹ etiā si pōt implere de iure et de facto: nisi testator puidisset qd sit fiendū delegatovsu nō impleto: q si puidisset nō posset fieri cōmutatio. vt no. Bar. i. l. liberto. §. luci⁹. et ibi tex. ff. de an. le. et q ep̄s ex cā legitima possit cōmutare in aliū piū vsum Facit qd no. dñs an. i c. vez. de cōdi. appo. vbi vult q nō obstāte phibitiōe testatoris ne alienē ni hilomin⁹ pōt i magis piū. Vide. §. do natio. j. §. lj. Jdem tenet Roge. et Hugo. Jtē Ange. et Jmo. in. l. j. ff. de cōsti. princi. vbi volūt q iusta subsistēte necessita te pnt relicta p testōrē in aliū vsum cōueri. vt no. p Bar. p illū tex. in. l. fi. ff. de ope. pub. et in. d. legatā. Ex quib⁹ oclu de: q volūtas et legata testatoris circa pias cās possunt sine cā etiā p papam mutari iū aliū vsum piū: et p ep̄z cā sub sistente solū quis alij cōiter teneāt 7 de ep̄o i cle. q 3tingit. quā limito qñsi ne cā vult fieri cōmutatio: q tūc ptinet ad soluz papā alias nō facit qd. j. dico. §. xvij. facit p hoc quod dicit Lud. de ro. vt. §. not. in. §. precedenti.

¶ Querit vtrū in tali cōmutatione re [sect. 13] quirat consensus heredis grauti. Rñd. Pe. vbi. §. q si nō pōt impleri de iure vel de fctō requirīt cōsensus heredis grauati et ecclie cui sit legatū. et

ita loquitur. l. le. gatū. ff. de vsufr. le. et similt̃ dic qñcūq̃ [[Fo.cclxxvij.]v] ex causa legitima d̃z fieri cōmutatio.

¶ Quid si dubitē an sit cā legitima vt [sect. 14] fiat cōmutatio: vel ecclia cui legat̃ aut heredes nō cōsentiūt ī cōmutatiōe. Rñ. Pe. vbi. s̃. q̃ solus ep̃s poterit. C. de nuptis. l. j. et si ecclia cui legat̃ consentit vt fiat cōmutatio et heredes cōdicūt nihilo min⁹ ep̃s fauebit ecclie legatarie fauo re volūtatis defuncti adimplēde et nō heredi. et iste ē casus ī. d. l. legatū. Fallit hoc ī legato p̃ monasterio fiēdo qđ sine cōsensu heredis nō p̃t cōmutari nisi fue rit negligēs q̃ tūc etiā sine ei⁹ cōsensu p̃t ep̃s elapso sermino. d. c. nos quidē.

¶ Qui pōt suuz offm̃ ip̃edere vt legata [sect. 15] suū cōsequant̃ effectū. Rñ. Pa. ī. d. c. nos. q̃ etiā iudex secularis etiā ī legatis ad pias causas. est tex. in aut̃. de ecclia. ti. §. si quis edificationē. silt̃ tā secularis q̃ ecclastic⁹ pōt cōpellere vt legata sol uant̃ q̃ fiūt nō certe psone: vel sic certe: tñ talis est q̃ nō pōt ī iudicio petere vt sunt fratres minores. d. §. si q̃s. secus et set si nō ad piā cām sit legatū et certe p̃ sone factum tunc q̃ oportet q̃ solū ad instantiam partis compellat.

¶ Vtrū ep̃s ī legatis ad pias cās possit [sect. 16] se intromittere. Rñ. P. in. c. si heredes. de testa. q̃ si testator p̃uidit sibi de executore nō pōt nisi in defectū. vt. s̃. Executor. §. xj. et in ca. tua nos. de testa. et in aut̃. de ecclesia. ti. §. si q̃s p̃ redēptione. Si q̃o testator nō p̃uidit sibi de executore: tūc in legatis pro redēptiōe capiti uoꝝ et p̃ alimonijs pauperū p̃uidebit ep̃s. vt in. d. §. si q̃s aut̃ p̃ re. et. l. nulli. C. de epi. et cle. Jn alijs aut̃ heres. vt in. d. c. si heredes. et. c. tua. et. c. nos. de test. nisi in negligentiam. vt. s̃. executor. §. xij.

¶ Vtrū legatū factū p̃ cōstruēdo hospi [sect. 17] tali pauperū. in q̃ ponereť rector ad arbitriū certi p̃lati possint heredes muta re in ed: ficationē monasterij religiosorū. Rñ. lappus abbas ī cle. q̃ contingit de reli. do. vt refert do. an. in. d. c. nos qđem. qđ Jo. an. cū q̃busdā iuristis consuluit q̃ sic. cū licētia ep̃i: etiā cōdicente illo p̃lato. q̃ q̃ meli⁹ facit non aliud sed idē facit. c. peruenit. el. ij. de iureinran. s̃z plus est ecclesiā religiosoꝝ facere q̃ hospitale. Facit. c. scripture. de voto et regnla pl⁹ semp de re. in lib. vj. ergo et c. S̃z cō vř. xij. q. ij. vltima volūtas. de cel. missa. cū marthe cū si. vbi p̃z q̃ volūtas de functi p̃ lege d̃z seruari ergo formaꝝ mādati d̃z diligētissima accuratiōe seruari nec eo casu plus cōtinet in se qđ ē min⁹ vel ecōtrario. de p̃bē. cū de beneficio. lib. vj. ad hec. Rñ. d. An. q̃ ista sunt vera in materia odiosa vel ambitiosa et sic restringibilis. de p̃bē. q̃uis. li. vj. s̃z opinio Jo. an. loquit̃ ī materia fauorabili. et maxime aīe defuncti in q̃ fit plena īterpretatio. c. cū dilecti. de do. vnde q̃silt̃ p̃sumit q̃ defūct⁹ nō cōdixisset de mōstrando sibi vsum vtiliorē. facit ad hoc q̃ no. bar. in. l. fi. ff. de ope. pub.

¶ De cautela danda illi qui vult lega [sect. 18] re pro anima et timet parentes. vide. j. pactum. §. xiiij.

Legatus

est cui a papa certa patria vel puincia committit̃ gubernanda f̃m Gof. vnde gerit vices pa pe et est ordinarius ī prouincia. c. legatos. de officio. le. li. vj.

Ad p̃positum eoꝝ que hic dicunt̃. et an inuētus q̃s cogať ad mun⁹ legationis. no. glo. q̃ sic in. l. si q̃s decurio. C. de decu. li. x. et ī. l. dotē. ff. solu. ma. Bart. ī. l. sed reprobari. de excusa. tuto. et q̃ cōueniri nō possunt p̃ debitis tpe legationis p̃ debitis añ cōctis. l. ij. §. legatis et ibi gl. Bar. et doc. ff. de iudi. et ī. l. de eo. et in. l. sed et si restituat̃ eo. tit. et testantur apud hostes f̃m cōsuetudinē ciuitatis sue no. Bar. ī. l. q̃ latronib⁹. ff. de testa. ¶ Quō faciet fidez si req̃rat̃. Rñ. q̃ per [sect. 1] literas suas. l. vnica. C. de man. prin.

¶ Quot sūt spēs legatoꝝ. Rñ. due qui [sect. 2] dā sunt īproprie legati nūcij et nō iudices et sunt illi q̄ sepe mittunt a papa ꝑ ambassata. vel ad aliqđ nudū ministeriū exercēdū de q̄bus di. j. iusgentiū et xcvij. c. nobilissimus et quasi per totū. et istos q̄ impedit debet tradi hostibus et sit seruus. l. vlt. ff. de legationib⁹. Et ibi loquit̄ de legatis quorūcūq; etiā hostiū: et secundū canones sunt excommunicā [Fo.cclxxix.r] di. xciiij. di. si q̄s ita. no. gl. ī. d. c. iusgentiū. Quidam sunt legati iudices quos papa facit ordinarios in certa prouincia et de istis loquit̄ diffinitio ꝑmissa et titul⁹ de officio legati: et isti sunt in triplici differentia.

¶ Primi sunt legati nati q̄ nat⁹ ī sua dignitate efficitur legat⁹ pape. vt archiepiscopus canturieñ. qui eo ip̄o q̄ archiepiscopus est legatus pape. vt in. c. j. de officio legati et isti dicuntur legati ratione dignitatis.

¶ Scđi sunt legati de latere vt sunt illi q̄ mittuntur de curia pape etiā si nō sunt cardinales ꝑ glosam ī. c. pe. de of ficio legati. Sꝫ pa. in. c. j. eo. ti. tꝛet bene q̄ solū cardinales dicunt̄ legati de latere maxime hodie. ¶ Tertij sunt legati q̄ nec sunt de latere q̄ nō cardinales nec sunt nati quia non in tali dignitate et sunt illi quibus papa committit le gatiōis officiū in aliq̄ ꝑuincia vel sua vel aliena. vt ī. c. volētes eo. ti. Et tales dicuntur legati rōne ꝑsone nō rōne di gnitatis vt primi.

¶ Vtrū legati nati vel ratione persone [sect. 3] habeant iurisdictionē in exēptos. Rñ. Pa. in. d. c. j. q̄ nō. et probatur in. c. j. de verb. sig. li. vj.

¶ Vtrū possint ꝑdicti legati absolue [sect. 4] re ꝑtectiōe manuū violētia in ecclīasti cū. Rñ. q̄ legati nati nō pñt nec ī ꝑuincia nec ex nec subditū nec extraneū. Ra tio ꝑm Pa. in. c. pe. de officio legati. q̄ clerici ꝑderēt priuilegiū. c. si q̄s suadere. xvij. q. iiij. cū null⁹ haberet ire ad pa ꝑā ꝑ absolutiōe. eo q̄ dignitas est ꝑꝑe tua. Intellige ꝑm pa. ibidē de iniectiōe a qua ep̄i nō pñt absolvere: q̄ ab illa a qua ep̄i absoluūt multo forti⁹ ipsi cum sint ordinarij. Legati ꝑo rōne ꝑso ne possunt absolvere subditos existen tes in prouincia. siꝑ extraneos ī sua ꝑuincia delinquētes et extātes subditos vero suos extra ꝑuinciā suam non pos sunt absolvere ꝑm gl. et cōiter doc. ī. d. c. pe. nec etiā de cōsensu iudicis illi⁹ ꝑuincie ꝑm pa. ibidē. sꝫ Jo. mo. et Jo. an. quos sequit̄ Ge. in. c. j. eo. ti. li. vj. tenēt q̄ pñt et magis placet hec opinio. Subditos etiā suos et in sua ꝑuincia qui ex tra ꝑuinciā iniecerunt manuū violē tiū in clericū ꝑm host. nō pñt absolvere. sed Specu. recitat aliquos tenere q̄ pñt et mihi plus placet: sicut pñt etiāꝫ eos punire de delicto extra cōmisso: extraneos vero aliūde veniētes ligatos absolvere nō possunt. Legati vero a la tere possunt absolvere quoscunq; tā in ꝑuincia eis decreta q̄ extra. tā subditos q̄ extraneos. ꝑm gl. et communiter doc. in. d. c. pe. Host. tamen limitat non haberet locum cuz iniuria est enormis quia reseruatur pape. alle. c. si vero. et c. cum illoꝝ de sentē. excō. cum si. Sꝫ tu tene q̄ possunt etiā in enormi ꝑm Joā. an. Jura vero excipiētia enormem iniu riā non loquit̄ in legato a latere. sed in alijs inferiorib⁹. et hoc sequitur Archi. ī. c. j. de officio le. li. vj. communiter doc. in. c. ad eminentiā de sen. ex. Fallit hic in duob⁹ casibus. Primus quādo sunt in presentia pape. secund⁹ quādo sunt reuocati ante regressuꝫ ꝑm pa. in. c. pe. de officio le. q̄ tunc absolvere nō pñt. ¶ Quid possunt facere dicti legati: vide in. c. legatos de officio. le. li. vj. et que [sect. 5] nō possunt facere habes in gl. c. q̄ trās latiōes de officio le. et ī. l. multis. c. li. vj. eo. ti. que omitto cum hodie illi qui ha bentur in vsu legati multa possint ex spāli ꝑcessiōe q̄ ex eorū literis potiusq; ex doctrina cognoscitur. ¶ Vtrū legat⁹ possit ꝑcessum delegati impedire: aut ei⁹ snīam irritare. Rñ. q̄ [sect. 6] non. c. studuisti. de officio lega.

Additio

nec similiter potest absoluere excommunicatos vt papa vel eius delegato. dicto capitulo studuisti.

¶ Legatus an possit absoluere. excommunicatum a se in sua prouincia extra [sect. 7] prouinciam existens. Rñ. secūdū Jnn. q sic: si nō sit reuocatus in foro penitē tiali. sed in foro contentioso nō nisi reuertatur in prouinciā. itellige nisi egressus esset cum animo non redeundi: q sic expirat legatio.

[[Fo.cclxxix.]v] ¶ Quid de īpediētib⁹ legatos vel nū [sect. 8] cios aplicos ne exercean eorū officia. Rñ. q excōicati sunt ipso factō et terre. regna vel loca predictoꝝ sunt interdicta tandiu quandiu in cōtumacia persistuerint eorum domini. c. super gentes et regna de officio legati. li. vj. extrauagans est.

Legitimatio

filiōū illegitimorū quot modis fit. Rñ. xj. modis. ¶ Prim⁹ qñ pater offert filium naturalē tātū nō habēs filios legitimos inter viuos seruitio curie cui tatis ex q̄ est oriūd⁹: vel si pater est oriū dus de veteri roma. s. constantinopoli. vel noua offerat eum curie cuiuscūq; ciuitatis metropolis vt īsti. de nup. §. vii. ti. ¶ Secundus quādo pater offert eū imperatori. et sit curialis in aūt. quib⁹ modis natura. effi. sui. §. siquis igitur. De notatis ī hoc. §. et q legitimatio est restitutio natalium. vt per Bal. ī ti. C. de iure. aure. anul. et Bart. in. l. gall⁹. §. et quid si tantū. ff. de libe. et posth. et ī i. ij. de vulga. et pup. et facit ius īter oēs Bald. in dic. l. j. vbi etiā q soli principi conuenit. et idē Pau. de ca. consi. ccxxv.

Additio

sed iste nō succedit agnatis ascēdētib⁹ vel descendētib⁹ ex latere patris vt ibidem.

¶ Tertius quādo pater filiā suā naturalem in matrimonio copulauerit officiali curie ciuitatis de qua est oriū dus vel si pater est oriū dus de veteri vel noua roma copulet officiali ciuitatis. metropolis. vt. C. de natura. li. l. iij. ī fi. ¶ Quartus quādo nullo alio legitimo existēte vel si existit nō cōtradicit sꝫ cōsentit fili⁹ naturalis patre defuncto cō fert seipsum curie isto mō. vadit ad regimē ciuitatis et dicit vos egetis tali officiali ego offero me curie et seruire ī tali officio si curia recipit eū legitim⁹ erit vt ī. d. §. si quis igit. et intellige tales filios naturales talē p oblationē legitimatos vt succedant patri ab intestato nō tamē alijs cognatis ex parte patris nec ipsi eis. vt in. d. aūt. §. filium vero. ¶ Quintus quādo pater deficiēte plegitima offert pncipi pces p filijs naturalib⁹ vt sūt filij legitimi successores etiā sine mrimonio. dū tñ pnceps pces admittat. d. aūt. §. illud tamē. ¶ Sext⁹ qñ p̄ ī testō dicit euz sibi velle succedere si tamē fili⁹ post mortē p̄is principi supplicauerit: et testm ostēderit. tūc. n. dono pncipis et legis heres erit legitim⁹ mus. dūmo volūtātē p̄is sequat. vt in. d. aūt. §. si x̄o his q̄. ¶ Septim⁹ quādo p̄ ī exirema volūtate noīat filiū. et here dē īstituit. C. de naturali. aūt. itē si quis qđ limita fꝫ q ī casu sequēti. ¶ Octau⁹ quādo ī publico īst̄ro. s. scripto p notariū: aut ēt si sit scriptū ppria manu cū subscriptione triū testiū siliū naturalē noīauit filiū nec adiecit naturalē. sed Bal. ī. c. īnotuit de electio. tꝫ q opꝫ addat suū q̄si dicat ī sua ptāte et sic legitimū nec sufficeret sola noīatio fm Bal. ibi. Et si sūt plures filij naturales ex ea dē mrenati lꝫ testimoniū tñ oderitvni oēs erūt legitimi. Et hoc itellige qñ ples legitima nō supest fm gl. ī. c. p tuas qui fi. sint le. quā sequunt cōiter docto. ¶ Non⁹ quādo p̄ filiū ex cōcubina no

minat filiū legitimū fm. d. An. in. d. c. p. tuas. qđ intellige si m̃r talis est q potuit esse vxor sua quādo generauit. vt ī au. vt lice. ma. et auie. §. adhec. Ratio ibi ponit q̃ ex tali noīatiōe vt testimoniū phibere. q cū m̃re legitimū habuit vel habeat matrimoniū. ex quo cōcludo q si mater vel ipse aliū accepisset in cōiu giū viuētib⁹ ipsis nō legitimaret talis noīatio qđ no. bene. als sic et si ex alia vxore haberet filios venirēt isti cū illis et similiter si post. ¶ Decim⁹ quādo p̃r ōhit m̃rimoniū cū illa q̃ est mater filio rū naturaliū ipsi⁹ p̃ris ð q̃ dic vt. §. fili⁹ .§. j. ¶ Vndecim⁹ quādo legitimať per papā imperatorē aut principes q̃ non habēt superiorē aut habētes ptātē ab eis. et de p̃dictis vide in. c. per tuas per do. ibi qui fi. sint leg.

¶ Vtrū papa possit taliter legitimare: [sect. 1] vt succedāt in hereditate et admittant ad alia tpalia. Rñ. pa. in. c. per venerabilem qui filij sint legitimi. Varia fuit. [Fo.cclxxx.r] opinio. Sz in practica seruatur opinio Joan. et Ber. idē. s. q non pōt in terris sibi nō subiectis maxime quādo tales sunt adulterini vel incestuosi. et p hoc est bon⁹ tex. ī. c. dicat aliquis. xxij. q. iiij. et in. c. vnico. xxxv. q. vij. sed quo ad spiri tualia non est dubiū.

¶ Vtrū legitim⁹ sz legitimatus per se [sect. 2] quēs m̃rimoniū sit legitim⁹ quo ad om nia. Rñ. f3 pa. et gl. in. c. tātā. q̃ fi. sint le. q sic etl3 dñs Ant. ibidē teneat q nō in statutis. q̃ statutū nō cōprehēdit fictū l. iij. §. hec verba. ff. de neg. ge. et sic isti fi cte sunt legitimi ppter x̃bū habeātur q est verbū fictū. tñ magis placet pma opi. q̃ quādo verbū habeant. proferť ab habente potestatē paria sunt dicere habeantur pro legitimis et sunt legi timi. Facit ca. ex parte de spon. et quod dicit bart. in. l. si is qui pro emptore. ff. de vsuca. et in. l. si maritus. ff. de adul. vbi vult q dicere habeantur pro ciuib⁹ ab habente ptātem. Jde3 est ac q̃ sint ciues et sic tene.

¶ Vtrū talis succedet in feudo si dictū [sect. 3] est q̃ transferat ad posteros ex se legitime descendētes. Rñ. bal. in. c. natura les si de feu. cō. fue. ðt q nō. Sz Jac. de belui. et cōiter do. ī. c. lator. q̃ fi. sint leg. tenēt cōtrariū. s. q succedet et tex. d. ca. naturales. Jntelligit ð legitimato p re scriptū p̃cipis. q̃ cū illa legitimatio sit stricti iuris tanq̃ dispēsatio contrarius est restringēda. c. q dilectio de osangui ni. et affi. sz m̃rimoniū tanq̃ fauorabile purgat precedētia et ideo succedet.

¶ Vtrū legitimat⁹ ab imperatore vel [sect. 4] habēte potestatē ab eo sit legitim⁹ quo ad spūalia. Rñ. pa. in. d. c. p venerabilē q nō. et iō nec ad ordines et alia spiritua lia admitteť. vide gl. x. d. le. et sequitur bar. ī. d. aut. ex complexu. nec etiā erūt legitimi in dñio illoz qui nō recognoscunt Jmperatorē q̃tum ad ea p q̃ fieret alteri preiudiciū puta ad successionē bonorum ab intestato. vt no. in. d. c. per venerabilem.

¶ Vtrum cōitas hñs ptātē legitimādi [sect. 5] ab imperatore possint legitimare ī pre iudiciū agnatoz. Rñ. d. Ant. ī. d. c. pve nerabilē q nō? nisi p̃r et agnati cōsētiāt q̃ hec ptās tāq̃ alteri preiudicialis ē restringēda. l. j. §. si qs a principe. ff. ne qđ ī lo. pu. Sz bal. ī Ru. codi. ē ō eū qñ simpłr cōcessa autoritas legitimādi. sz credo vez dictū bal. ī filijs naturalib⁹ tm̃: sz in spurijs et alijs ex danato coitu nō credo nisi exp̃sse cōcedat. Facit quod no. Joā. an. ī addi. ad spe. in ti. q̃ fi. sint leg. q̃ dicit q si spurius dupłr. s. ex p̃re vx orato et m̃re maritata īpetrat a pa: vel ab īperatore rescriptū legitimatiōis q nō v3 si nō expressit. Facit q no. pa. in. d. c. p venerabilē. vbi dicit q̃ incestuosus vl adulterim⁹. nisi id exprimat p rescriptū legitimatiōis erit surrepticiū. q̃ oē tacitū p id qđ papa vel princeps nō ita de facili cōcessisset si illud sciuisset facit rescript ū surrepticiū. et vi ciat. c. postulasti ð rescri. Facit ēť q no. Host. et Gof. ī sūma q̃ licet papa legiti met aliquē ad dignitates nō intelligit legitim⁹ q̃ ad epātū alias ma iores: sed tm̃ q̃ ad iferiores de cōces. p̃bē. c. dilect⁹. vide ēť. §. dispensatio. §. ix. Aduerte tñ hic qđ dicit

ang. ī aut̃. q̃uo natura. effi. sui. §. si quis igĩt q̃ pater pōt legitima re filiū in preiudiciū filioꝝ legitimoꝝ. sed filius illegitimus non potest se legitimari facere in legitimorum preiudicium. ¶ Vtrū legitimatus simpliciter intelli [sect. 6] gaĩt quo ad dignitates. Rñ. Host. q̃ sic sicut simplr̃ restitut⁹ ad oīarestituĩt. C. ð sētētia. pa. l. j. q̃uis gof. teneat 3. iū ¶ Vtrū papa dispēsando in matrimo [sect. 7] nio cōtracto in gradib⁹ phibitis de iure canonico legitimet filios ante cōceptos. Rñ. q̃ nō. sed bñ postea concepti erūt legitimi quo ad oīa et si expresse legitimet añ cōceptos nō erunt quo ad oīa s3 solū q̃ ad spūalia et tēporalia ī ter ris pape nō i alijs. vt ī. d. c. fi. q̃ fi. sint le.

Additio

§3 do. Ant. s3 Jo. an. et pa. in. d. c. p venerabilē legiti mado matrimoniū vt ex tūc erūt legitimi p oīa si mō ples fuit gñata ex coitu matrimoniali saltē affectu licet nō te-[[Fo.cclxxx.]v]nuerit de iure positiuo et verius.

¶ Que requiruntur vt valeat legitima [sect. 8] tio. Rñ. fm pa. in. d. c. p venerabilem q̃ quatuor primo q̃ exprimat qualitatez legitimatiōis. vt. §. v. secūdo q̃ expri mat si h3 fratres legitimos vel natura les aliter nisi expmat nō valeret. tertio q̃ pater et filius legitimādu cōsentiāt quarto q̃ si pater mortuus fuerit vocē tur agnati vt cōsentiāt nisi princeps vellet legitimare ex certa sciētia ipsis nō vocatis pōt. et. n. princeps ex certa sciētia restituere in integrū cū preiudicio alterius vt no. in. l. fi. C. de sentētia passis et in. l. in cause. ff. de minoribus. Si tamē cū disposuisset vt legitimārē tur post mortē ipsius tūc non esset necesse q̃ a gnati vocarētur q̃ tūc et ipsis inuitis possent legitimari adeo q̃ etiā succederēt ipsis agnatis ab intestato morientibus.

Legitima portio

est triplex. s. legiti ma trebellianica: et falcidia. prima debetur de iure nature tantuz filijs et ipsis mortuis de betur. nepotib⁹ ex eis legitime natis nec eis pōt imponi grauamē su p ipsa per legata aut fideicōmissa. Sed bene possunt grauari per debita. Nō potest etiā eisdem īponi conditio vel modus Et si apponatur pro nō adiecto habet C. de in of. test. l. omnimō. et. l. se. et hec ē tertia pars hereditatis si sunt quatuor filij vel pauciores si 3o sunt quinqz vñ plus: tunc erit medietas totius heredi tatis quaz inter se diuident equaliter. C. ð inoffi. tes. aut̃ nouissima. Et aduer te q̃ ista legitima aliqñ sic dicitur. vt ī d. l. oīmodo. Aliquando dicitur debita pars vt in. l. scimus. C. de inoffi. test. Aliquando dicitur debitum simpliciter. vt in auten. de trien. et se §. j. Aliquando debitum bonorū sub fideliz. vt. C. de inof. dona. l. si totas. aliqñ dici tur debita iure nature vt in aut̃. de triē. et se. §. hoc nos.

Ad propositū eoꝝ que hic notātur et qd̃ silegitima gl. bar. et do. ī aut̃. nouissima. C. ð inoff. test. vbi no. per saly. versi. quero an p statutū ð hīs q̃. j. ī 3si. seq. ponunt. et no. Ro. sing. 610. incip. q̃ dam cardinalis et an debeat relinqui filijs. ti. institutionis. no. Math. sing. 104. inci. no. q̃ illa vulgaris doctrina et sing. 159. Juri. nota q̃ si pater.

¶ Vtrū ista legitima possit p statutuz vel consuetudinē in totū tolli. Rñ. Al [sect. 1] bri. dicit in. l. qm̃ in priorib⁹. C. de iof. test. q̃ cōiter do. et ēt vltra mōtani tenēt q̃ nō. Alij magni tenent q̃ potest in to tū tolli. S3 primaveriorvideĩ. posset tñ statutū vel consuetudo diminuere vel distinguere eam: sed nō in totū tollere Rō q̃ sicut a natura alimentatio filij a parte depēdet. fi. de iusti. et iur. l. j. §. hĩc descendit ita post mortem pñs alimētatio filij ab hac portione iuris nature depēdere vñ vt innuitur in aut̃. de triē. et se. §. j. ad fi. et. §.

prohibemus aut ibi sivult filioꝝ et c. ꝑ hoc facit insti. de iur. naturali. §. j. ff. de pac. l. ius agnatiōis et c. Pa. rñ distinguit et bene i. c. Ray. de testa. q aut fili⁹ nō hꝝ vñ viuat aliūde. et sic vera est opi. vltamōtanoꝝ aut hꝝ vnde viuat. et si est ꝑa scōa opi. Aduer te tñ. q in legitima fili⁹ nō pōt grauari ꝑ fideicōmissuz ꝑ cōem opi. ꝑ. l. qm̄ in priorib⁹. C. de inof. test. et. l. cū patron⁹ ff. de leg. ij. lꝝ barto. et Dy. dubitauerint in. l. j. ff. devulg. et pupil. sub. Sed succe dētes ab intestato ipsi filio si cōtingat filium decedere impuberē possunt gra uari et est casus in. l. si fundū ꝑ fideicōmissum cū. l. se. ff. de leg. j. iō dicit bal. in. l. cū virū. C. de fideicō. q substitut⁹ filio impuberi. poterit grauari vt resti tuat legitimā. filio debitaꝝ. et si verba sunt dubia puta testator dixit post mor tē filij mei. īpueris hereditas integra restituaĩ seio: nec expressit per filiū vel succedētes ab intestato filio meo: vel ꝑ substitutū datū filio meo fideicōmis. ð bebitur in legitima etiā fm Bar. in. l. q duos. ff. de vulg. et pup. sub. et cōiter seqūtur scribentes ibi. et refert Pa. fuis set ɔsultū per Joā. de Jmo. et Fulgo. in c. Raynu. de testa. lꝝ bar. in. l. coheredi. ff. de vulg. et pupil. sub. aliter dixerit. [Fo.cclxxxj.r]

¶ Quid si filius instituitur in minori parte. Rñ. q nihilominus aget vsqꝫ ad supplementū. d. l. oīmodo. qꝫ hec legiti ma datur in bonoruꝝ subsidiū.

Additio

de iure nature. Si tamen filius institut⁹ renūciaret hereditati nō posset petere legitimā. ꝑ bal. i. l. vnica. C. qñ non pe. partes. Et bal. in. l. gerit. ff. de acqui. heredi. Nec siñr qñ pater decessit ab intestato.

¶ Scōa trebellianica a trebello autore [sect. 3] sic dicta debeĩ hec iure institutiōis. et ē quarta ps hereditatis toti⁹ fuit cū qꝫ īstitut⁹ heres vñr vel ī certa quota here dītatis rogaĩ vt restituat alij heredita tē sine liberis moriēdo. iste sic īstitut⁹ poterit retinere qrtē ptē toti⁹ heredita tis. Jnsti. de fideicō. hē. §. sꝝ qꝫ. C. ad tre bel. ꝑ totū. Jnstitut⁹ tñ heres ī certa pte hāc nō hēbit. ꝑ bal. i. l. j. ff. ad. l. fal.

¶ Tertia falsidia a falcidio autore de [sect. 4] beĩ iure īstitutiōis. et ē qrtā ps toti⁹ he reditatis quā ps retinet qñ īstitut⁹ heres fuit et. s. dodrātē. s. tres ꝑ tes heredi tatis est aliquid legatum vel fideicom. de testa. raynal.

¶ Jñ qb⁹ casib⁹ cessat falcidia. Rñ. q ī [sect. 5] decē casib⁹. ¶ Prim⁹ ī his q legat̄ sicvt nō possint alienari. vt adsuccessores ei⁹ cui relictæ sunt debeāt puenire. C. ad. l. fal. aut. sed in ea re.

¶ Scōs ī his q ad pias cās reliquūtur [sect. 6] ecclie aut ꝑ loco vt ī aut. siñr. C. ad. l. fal. Aduerte hic q si ecclia vñ ali⁹ pi⁹ loc⁹ instituerē hñs tūc detraheret falcidiā ð legatis factis alteri ecclie. vñ pio loco: qꝫ currit ꝑuilegia cū ꝑuilegio. et sic ɔcurrētib⁹ ꝑuilegijsvtū iure cōi facit. l. assi duis. C. q po. ī pi. ha. no. pa. i. c. ipñtia. ð ꝑba. idē tꝝ Dy. et seq̄t Albri. i. l. si qꝫ ad declinādā. C. ð epi. et cle. et hoc idē etiā si īdirecte relinq̄t fm bal. i. l. auia. §. titio. ff. de cōdi. et demō. puta cū relinq̄t fundus cum pacto vt restituat ecclesie. ¶ Tertius intestamēto militis. C. ad. l. [sect. 7] falci. l. testō. Sꝝ hodie corrigiĩ ꝑ aut. de hēredita. et fal. §. fi. et iō non cessat.

¶ Quart⁹ ī male ablatis certis vñ īcer [sect. 8] tis leg. et alijs altēis. l. ī ponē da. C. ad. l. fal.

¶ Vtꝫ legās tñ ꝑ male ablatis q legitima iure nature debita minuitur obliget filiū vñ illū cui debeĩ. Rñ. Monal. q si talia male ablata nō pñt ꝑbari nō tñr heres soluerevt ðbitū. s. vt eis alienū. sꝝ vt legatū. et iō si legitimā minuit nō tñr soluere sec⁹ eēt ī illo cui falcidia cōpetit: quia cum talia legata sint ad pias cās cessat hodie vt dictū est. et ideo non detrahet.

¶ Sꝝ qd fiet talis q tot hꝝ restituere in [sect. 9] certa q ꝑbare nō pōt. q exhauriūt quasi totā hereditatē si nō pōt īducere filiuꝝ vt sit cōtentus restituere. Rñ. fm Monal. q faciat testñ

vel codiciliū ī q̄ ordī net q̄ om̄ia bona sua distribuātur pau peribus pro male ablati in certis asse rens q̄ plura sunt q̄ oīa sua bona.

¶ Quītus si testator certus de sua quā [sect. 10] titate patrimonij prohibeat expresse de duci falcidiam.

¶ Sext⁹ si heres nō fecerit iuētariū fm̄ [sect. 11] modū et tps̄ statutū hi duo habēt ī aut̄. sed cū testator. C. ad. l. falci. Idē si infra tps̄ legitimū nō parnerit volūtati resta toris. vt. ī. c. Raynal. in fi. de te.

Additio

Septim⁹ d̄ legato dotis vt l. ij. §. idē q̄siuit. ff. d̄ dote p̄ le. viij. ī libertate legata. l. papi. ff. dē in of. test. Non⁹ qñ legaī instrumētū rei alteri⁹. decim⁹ casus legis bñficiū. ff. ad l. falci. et. l. et si tacitū. C. eodē qñ. si occul tauit vel negauit res hereditatis.

¶ Jn quib⁹ casib⁹ cessat trebellianica. [sect. 12] q̄ in trib⁹ casib⁹. ¶ Prim⁹ ī legatis ad pias causas. vt dixi. §. Legatū. ij. §. v.

¶ Scōs si testator phibuit. vt ī aut̄. de [sect. 13] here. et falci §. si vero expressū. Rō q̄ cū testator possit tollere falcidiā multo magis trebellianicā q̄ min⁹ ē puilegiata. vt. ff. ad. l. falci. l. ī quartā. l. 3. trariū teneat gl. in aut̄. sz cū testator. C. ad. l. fal. Sz cōis opi. verior ē q̄ pōt. vt in. d. §. si ʒo. ¶ Terti⁹ est qñ substitutio euanescit. vt puta q̄ īgrediī religionē ille q̄ rogat⁹ ē si sine liberis decederet. vel nō maritaretur et hmōi. vt ī aut̄. nisi rogati. C. adtrebel. Addo quartū qñ iudicis offō opuls⁹ solū adiit heredi taē. q̄ sic [[Fo.cclxxxj.]v] totum restituet. Jnsti. de fideicom. in primis.

¶ Vt⁹ legatis multis factis tā ad pias [sect. 14] cās q̄ nō pias excedētib⁹ facultatē hereditatis. debeat fieri detractio tā de legatis ad pias cās. An solū d̄ alijs. Rñ. Albri. ī. d. l. si q̄s ad declinādā. q̄ sic cōi ter d̄ oīb⁹. Nec ob q̄ cessat falcidia ī p̄dictis q̄ nō ē fal. sz declaratio legati in aniter fcti ab initio. vt. ff. ad tre. l. j. §. si is q̄ quadraginta.

¶ Quid op̄taī ī istis legitimis. rñ Pa. [sect. 15] ī. c. Raynu. de testis q̄ ī ltia q̄ d̄r falcidia q̄ puenit iure īstitutiōis nō op̄taī nisi ea q̄ uenerūt iure īstitutiōis heredi. nō aut̄ legata vl̄ alio mō pueniētia. Jn quarta ʒo treb. cōputant nō solū q̄ ueniūt heredi iure īstitutiōis. sz oīa q̄ pueniūt ei ex testō. puta iure legati vel do natiōis. nō alia pueniētia extra testm̄

Additio.

Et de p̄dictis est casus et ibi Bar. Ange. et Jmo. ī l. q̄rtā. ff. ad. l. falc. et ibi ponūt rōnē d̄rie ī legitima ʒo q̄ puenit iure nature cōputant nō solū ea q̄ pueniūt ex testō q̄cūq̄ ti. sz ēt vndecūq̄ sint p̄fecta. vt p̄3 in iurib⁹ alleg. in gl. d. c. Raynu. et in. l. in quartā. ff. ad. l. fal. Distinguit tñ pa. ibidē circa hoc vltimū sic. q̄ aut̄ p̄t do nauit filio ob cāz. puta dotis. vel dona tiōis p̄pter nuptias. et illud op̄taī cū legitima. aut donauit simpliciter et si donatio tenuit. puta q̄ donauit emāci pato vel p̄pter merita sic nō cōputabitur. Si ʒo nō tenuit ī vita patris. l. 3 sit cōfirmata morte op̄tabitur cū legitima de q̄ vide et dic. vt ī aut̄. ex testō. C. d̄ colla. et. ī. l. filiū quē hñtē. C. fami. here.

¶ Vt⁹ q̄s possit deducere duas legiti [sect. 16] mas portiones. s. legitimā debitā iure nature et trebellianicā. oliz fuerūt opi. in. l. q̄q̄. C. ad. l. fal. sz hodie dic cū Bar tholo. in. d. l. q̄q̄. et in. l. papinian⁹ in. §. meminisse. ff. de inoffi. te. et bal. in di. l. filiū quē habētē et canonistas in. c. Ray nuti⁹. et. c. raynal. d̄ test. q̄ si substitutio seu rogatio sit pure facta aut ad certuz diē. q̄ perinde est ac si sit purefacta tūc nō poterit detrahere nisi vnā quā voluerit.

Si ꝑo rogatio sit facta sub cōditione vel ad certum diem sic poterit de trahere ambas duas. et sic ꝓcorda ius ciuile cū canonico qđ vř discordare in hoc et hest cōis opi. f3 Pa. i. d. c. raynu. et rationē diuersitatis vide ibi per eu3. ¶ Vtrū legitima portio que debē iure [sect. 17] nature amittatur ꝑpter delictū přisī lesam maiestatē. Rñ. d. Car. in cle. pastoralis. de re iudi. inver. ceterū dicit q landu. tenet q nō. vñ dicit q filij audi ta cōdēnatione patris furtim et dolose si capiūt suā legitimā nō tenētur saltē ī foro ale ad restitutionē faciēdā přicipi q possūt tenere de iure nature q p posi tiuū ius nō pōt tolli. ar. in. di. ꝑ. ceterū. p hoc đ testa. Rayn. §. q ꝑo q pater nō pōt priuare filiū legitima nisi in casu ī gratitudinis vt. C. de inof. tes. l. quoniā i priorib9 facit. c. ius dictū de verb. sig. in auř. de here. et fal. §. si quis aūt nō im plēs. dř q ēt p reatū inobediētie nō pōt priuari filius legitima. Sed 3en. i. d. ꝑ. ceterū t3 contrariū rō q p cōtract ū pōt tolli legitima que debetur deducto ere alieno. ff. de inof. test. l. papinianus. §. quarta aūt. S3 in delictis quasi cōtrahimur q p quasi cōtractū se obligat ad penā. ff. de iure fisci. l. īperatores no gl. ff. de postu. l. j. §. bestias idē t3 3o. đ lib. q legitima est quota bonoꝝ quā pater habebat tēpore mortis nihil aūt h3 qñ sūt cōfiscata. ff. de inter. et rele. l. iij. et qđ no. ff. de iure patro. l. diui. fratres. Et l3 de rigore et subtilitate iuris istud sit ve rius tamē mihi magis placet opi. Car. tanq3 magis benigna et eam teneo. rō quia per titulū lucratiuum et per dona tionē non pōt pater alienare in preiudiciū filij. C. de inoffi. dona per totu3 et de dona. et qđ ibi no. in capitulo. fin. S3 fiscus hoc capit ex titulo lucratiuo et ideo non potest in preiudiciū filij. Et ad rationē 3en. dico veram quando per quasi contractum dānificauit prin cipem in bonis ex cuius damno pater esset ei obligat9 ad rēstitutionem alias nō q tūc nō est es alienū nec ꝑprie pōt dici q pater teneatur ex qsi cōtractu s3 [Fo.cclxxxij.r] simpłr ex delicto ad Jo. de ligna. iā pa tet responsio q in fraudem filijs titulo lucratiuo facta alienatio non valet.

¶ Vtrū falcidia et trebellianica amittā [sect. 18] tur per negationē fideicōmissi in quali tate vel quantitate facta ab herede illi cui fideicommissum est factū. Rñ. fm Bal. in. l. scimus. §. licētia. C. de iure de li. q sic si ille ꝑbauerit qualitatem vel quantitātē fideicōmissi nec aliquaz ex ipsis poterit detrahare.

Legitimus filius

quis dicatur vi de. s. filius.

Leno

q3 dicař. Rñ. gl. i. §. qđ si i adul terio. xxxij. q. j. q est q damnatā adulterā ducit vel q reconciliat sibi eā. vt. C. de adul. l. castitati vel q sciēter t3 adulterā vt in. d. §. qđ si vel q recipit pecuniā p adulterio. ff. de adul. iij. §. le nocinij. Limita přata in trib9 primis casib9 ꝑa nisi emēdatā teneret. Jdē lenociniū cōmittit q qstuaria mācipia h3 q hec nō est minus q ꝑprio corpore questum facere. l. palaz. §. lenociniū. ff. de ritu. nup.

De materia hui9. §. et quot modis lenociniū cōmittatur p maritū no. Cy. in. l. ij. C. de adul. et in. l. ij. §. lenocinij. ff. e. et q sit lenonū pena no. Are. ī trac. ma lefi. in versi. adultero. in vlti. glos. et in auř. de leno. §. pconisiu9. ī gl. col. iij. vbi no. ang. in pn. q lenonū An soluere gabellam de lucro meretricis vigore statuti q de qlibet lucro soluatur gabella.

Leprosus

separāt ab habitatione hoīm vt in capitulo primo de coniu. lepro.

Adde de notatis in hoc. §. p Guil. de cung. in. l. null⁹. ī pñ. et ibi quo iure. C. de sum. tri. et pñt leprosi esse testes. et sodaliij cōtestes pñt eū visitare et cū eo nō īteresse. l. casus. et ibi Bal. C. de test. et sunt irregulares. vt p eūdē Bal. ī addi. ad Spe. in ti. de despon. ver. v. ¶ Vtrū lepra post veniēs dissoluat mñi [sect. 1] moniū. Rñ. q nō vt p3 in. d. c. j. et. ij. eo. ti. Sed sponsalia bene soluit. vt pt3 in c. fi. eo. ti.

¶ Vtrū vxor teneatur cohabitare cū vi [sect. 2] ro vel ēōrio vir cū muliere leprosa. Rñ. fm gl. in. d. c. j. q nō ī eadē domo vel le cto s3 bene teneē ei debitū reddere vt ī d. c. ij. S3 pe. aureol⁹ in. iiij. d. xxxij. dicit q vbi nō posset sine sua verisimili infē ctione et iam reddere debitū q non teneē et ponit regulā q null⁹ teneē redde re debitū vbi est periculū verisimile de vltimata infirmitate et facit ad hoc qđ dixi. s. debitum. §. iiij.

¶ Vtrū leprosi teneantur ad decimas. [sect. 3] Rñ. gl. in. c. ij. de ecclesijs edi. q sic. nisi de ortis et nutrimētis animalīū suorū que sole excipiunt ī. d. c. ij etiō de alijs te nentur sicut alij christiani.

¶ Vtrū possint habere ecclesiāet presby [sect. 4] terem qui eis celebret. Rñ. quod sic si tot sunt simul quod eam cum cimiterio possint cōstruere: dummodo veteribus ecclesijs de iure parochiali non saciant in iuriam. d. c. ij.

¶ Vtrum leprosi possint promoueri. vi [sect. 5] de. s. corpore viciatus. §. ix. q non neq celebrare. nisi vt ibi dicitur.

¶ Vtrum sacerdos et leprosus factus [sect. 6] possit in parochiali ecclesia prelatiōis officio fungi. Rñ. quod si sine scādalo et adhominatiōe populi nō potest illud exercere. d3 ab officio remoueri. Jtem tamen q secundum facultates ecclesie administrētur ei necessaria quousq vī xerit vt in. c. tua nos. de cleri. egro. Rectoribus vero ecclesiarum q sine scandalo illorū qui sunt sauis possunt serui re altari dādus est coadiutor qui curā habent animarum cui adiutori ad sustētationē congrua portio de facultate ecclesie eiusdem assignetur vt in. d. c. de rectorib⁹. de cle. egro. Ex quo pt3 q nō phibeēt celebrare quādo sine scādalo potest. vt ī secreto et huiusmodi. arg. d. c. de rectoribus.

Lex

secundum q rationalis creatura ordinā ad gratiaz omissis alijs acceptionibus legis secūdum Frā. de mayno. in. ij. sentē. est ars honeste viuēdi ligans hominem ad sui obseruātiā aliter non esset lex nisi ligaret.

Ad ppositū eoz q ī hoc. §. dicunt. et [[Fo.cclxxxij.]v] q lex diciť q fit a populo vel a principe: edictū 7o qđ fit a ptore. vt no. Bar. in rubri. C. de legi. et q lex pōt tollere consuetudinem etiam cum clausula ge nerali. non obstañ. aliqua consuetudine no. Bald. in aut. oēs. C. cōia. de suc. ¶ Quotuplex est lex. Rñ. vt colligo ex [sect. 1] Sco. in. iiij. di. xvij. triplex. ¶ Prima di ciť lex nature et isto modo aliqd diciť dupliciter de lege nature vno modo tā q3 principia practice nota ex terminis vel conclusiones necessario sequentes ex eis et hec strictissime dicuntur de le ge naturali. ¶ Scđo modo diciť de lege nature et large id quod est vez practicū cōsonū principijs et cōclusionib⁹ legis nature in tantū q statim notum est omnibus illud conuenire tali legi. ¶ Scđa lex diciť positiua diuina q cōtineť in his que sunt in veteri et nouo testamento. et l3 Gratian⁹ vocet ipam le gem nature. limita eum q est verū put est posita ab autore nature. et distinguĩ cōtra ius positum ab aliquo q nō est autor nature. ¶ Tertia

lex diciť po sitiu hoc ē posita de hoib⁹. Multa em̃ ecclia statuit. et imperatores vltra ius diuinum ppter obseruatiā honestiorē in moribus et propter reuerētiā maiorem in suscipiēdis et administrādis sacramētis. de prima et scōa habes. j. Pa. pa. §. j. et preceptum per totum. de quibus hic tractare nō intendo. sed de tertia lege positua q̃ quidem lex positua tātū hz de rectitudine inquātū a lege nature deriuat. Si vero discordet ab ea iam non erit lex sed corruptio legis. vt Aug. in primo li de liber. ar. Nō videť inqt esse lex q̃ iusta nō fuerit Vnde inquātū habet de iustitia in tantū hz de veritate legis. et hoc est qđ dicit Jsi. in. c. cōsuetudo. di. prima. Lex erit omne qđ rōne cōsistit. Nā fm Fran. vbi. §. q. pncipia legis nature nō possunt eodē modo applicari oībus ppter multam varietatem rerū humanaz. ideo exinde prouenit diuersitas legis positue. ¶ Quis pōt facere leges. Rñ. fm Bal. [sect. 2] in. l. oēs populi. ff. de iustitia et iure. q. quantū quis hz de iurisdictione tantū habet de autoritate condēdi legem vei statutū. nec vltius extendit. nisi hic quoq̃ interest cōsentiant vel ad minus sint presentes fm Jnnoc. in. c. j. de loca. et in. c. a nobis el. j. de sen. exc. allega. c. fi. de his que fiunt a pla. Ratio fm do. Anto. i. c. cū laicis. de re. ec. nō alie. quia potestas statuendi dependet a iurisdictione et imperio in statuente et subietione quo ad eum in quē statuitur. c. ecclesia. de consts. c. bene quidem. xcvj. di. glo. et Bar. in. l. j. ff. de iuris. om. iudi. ¶ Vtrū lex canonica. vel quelibet alia [sect. 3] lex seu cōstitutio vel statutū obliget ad mortale peccatum ex transgressiōe ei⁹. Rñ. Pa. in. c. clerici officia. de vi. et ho. cle. q. non semper. sicut nec lex ciuilis inducit semper decapitationem. Consi dera ergo q. aut lex habet in se materiam preceptuam et verisimiliter exco gitatam multum a statuente. et tunc non cures de verbis. quia verba sunt accōmodanda materie. tex. est cum glo. in. c. rogo. xj. q. iij. et pulcher tex. in cle. exiui. de verbo. et sic dic q. iducit mortale. Si vero non constat de materia vbi quis esset certus de mente statuētis q. vult iducere ad mortale sic iducit. facit qđ nota. gl. in. c. iij. et. cap. per venerabilem. qui filij sint legi. et ibi per Pa. Aut cum nescitur de mente latoris. Tūc cō sidera q. aut verba sunt pceptua. puta pncipim⁹. iubem⁹. sic obligat ad mortale. Facit. c. q. pncipit. xiiij. q. j. Aut vtiť verbis iperatiui modi. et si materia nō est necessaria nec multū ponderosa nō obligat ad mortale. vt exemplū si quis te pcussit ī vna maxilla prebe et c. q. est cōsilij. xxiiij. q. j. parat⁹. Si q̃o materia est necessaria et multū ponderosa sic in ducit mortale tex. est in cle. exiui i. §. itē quia preterea de verb. sig. Exemplū in psal. Vouete qđ est cōsilij. q. votū fit de superogatione. et redditē. et istud ē pcepti. q. quod est promissum est debitū. de pac. c. j. et debitum reddere est preceptū iustitie. l. iustitia. §. iuris precepta. ff. de iust. et iure. Facit. q. obligare se est [Fo.cclxxxij.r] voluntatis. sed reddere est necessitatis. vt in. l. sicut initio. C. de actio. et ob. Aut vtimur verbis ihibitorijs. vt inhiem⁹ phibemus. iterdicimus et hmōi. et sic in ducūt mortale fm Pa. i. c. nā cōcupiāz. de cōsti. aut loquiť p vba cōia. vt decerno statuo. et similia. et sic nō obligāt ad mortale. vt. dicit idē Pa. i. d. c. nā cōcupiscentia similiť est verbū cōe innouo. et ordino siue in plurali dicant: siue ī singulari. Aut loquiť p verbū dz et sic iducit mortale qdz ex suo pprio significato importat necessitatē. vt in gl. in cle. Attēdētes. de sta. regu. Idē dicit gl. i. c. pposuit. de appe. et p bal. in. l. iij. C. de pigno. et in. l. sepe. ff. de offi. presi. puincie et alijs allegatis. in cle. attēdētes p glo. et quis ratione materie aliqn sit cgruitatis. in. c. j. de despō. impu. et no. glo. in. d. l. sepe. et. l. ij. tñ dicit pa. in. c. j. de dolo et cōtu. Improprietas sunt vitāde nō ad sequentiā trahēde. c. ppterea et. c. fi. qđ ibi no. de verb. sig. ideo solum habet locū q. sit cōsilij in casu speciali rōne materie q. cōsultua est. Aut cominatur sub pena excōicationis et sic iducit mortale: q. nisi pro mortali nullus excōicāt xj. q. iij. nullus. et. c. nemo epōz. et de sen. excō. c. j. li. vj. Facit ad hoc. i. ar. c. pterea. de

of. delega. et. l. o. rō. ff. de spon. et. l. ij. ff. de iur. om. iud. q. eadē obligatiōe qua obligat excōicatio. similiter et illud per qđ ad ipsam pueniūt. Facit qđ no. in cle. qm̄ de vi. et ho. cler i. vbi t3 stephanus q. peccat mortaliter 3faciēs sanctioni. et 3r sanctio proprie cōstitutio seu lex penalis. vt ibi no. glo. Aut loquiūt p virtutē obedientie vel sub pena maledictionis eterne: vel sub indignationis oīpo tētis dei et hmōi. sic inducit mortale. vt in. c. vnico. de sta. reg. lib. vj. Aut cōsuetudo h3 vt talia verba obligēt ad mortale. vt sic inducēt. arg. c. dilectus. de cō sue. et. l. minime. et. l. si de interpretatiōe. ff. de legi. tex. est in. d. cle. exiui. §. Jtē q. preterea. sed aduerte hic q. vbi ex se inducit ad mortale non semp peccat mortaliter contrafaciens. vt. §. inobedientia dictum est. vt ibi vide. in princ.

¶ Vtrum in foro conscientie lex canonī [sect. 4] ca ciuilis vel alia etiā preceptiua semp sit seruanda. Rñ. q. non in. xj. casibus. vt colligo ex Jnno. in. c. quia pleriq3. de 3mu. ec. et de homi. in. c. sicut dignū. et ex cōsilio. xxj. Fe. Jo. cal. et pa. in plogo decretaliū. et Jo. an. i. c. q3q3. de vsu. et alijs. ¶ Primus quando lex positua distinguit inter forum contentiosum et cōsciētie quia non seruabitur in foro peniten tiali autoritate ipsius legis. c. tua. et qđ ibi not. de sponsa. ¶ Secundus quādo ius fundat se super presumptione et nō super veritate: q. in foro conscientie at tendimus ad veritatē. vt credamus cōfitenti de omnibus: quia solum agitur de preiudicio ipsius aīe. c. significasti. de homi. Jdeo si sit veritas contra presumptionem nō seruabitur. vnde licet heres non fecerit inuentarium tamen in conscientia nō tenebitur nisi inquātū hereditas se extēdit. quis ius aliter velit. q. presumit plus esse in hereditate. vt in aut. de here. et fal. nota hoc pba tur. in. d. c. tua. et in. capit. literis. in fin. de resti. spo. et in. c. a nobis el. j. de sentē. excōmu. et vide bal. i. l. j. C. de sac. san. ec. ¶ Tertius quando lex non est ad vtilitatem cōmunē sed princeps ppter vtilitatem propriam edidit. Facit. iij. d. c. erit autem lex. et 3r iniusta tunc lex ex fi ne f3. Pa. i. c. canonū. 3 cōsti. ¶ Quart⁹ qñ lex nō distribuit eque onere subditis. sicut debet facere bonus paterfami lias q. sic est iniusta ex forma fm Pa. i. d. c. canonū. ¶ Quint⁹ qñ excedit antoritatem statuēris: vt p3 in statuto epī q. non ligat delinquentes extra diocesim suā ēt suos subditos. vt in. c. vt animaz. de cōsti. li. vj. facit. l. fi. C. de iur. om. iud. et sic dicitur iniusta ex autoritate. et pro istis tribus casibus facit quod no. Bar. in. l. vectigalia. ff. de publi. vbi dicit. q. gabella licite fraudat q. iuste nō est ipo sita. ¶ Sextus quādo est penalis. quia ante condemnationem non tenetur qs soluere i aīe foro penā. vt est gl. singula ris i. c. fraternitas. xij. q. ij. de quo dic vt infra pena. §. iij. ¶ Septimus quādo ra [[Fo.cclxxxij.]v] tionē seu cām. nos tñ debem⁹ eā coniecturare. et ad limites illius limitare vel ampliare eā iuxta theoricā doc. in. l. nō dubiū. C. de legi. Exēplū in ciuitate obsessa statuiūt q. porta ciuitatis maneant clause. et hoc p vtilitate cōmuni. vt i plu rib⁹ pone q. cōtingat hostes inseq aliquos ciues. ita q. i dānū cederet ciuita tis nisi aperirent porte tūc sūt aperiēde Qr esset nisi aperirent 3tra bonū et vtilitatē cōem. verū est q. nō ptinet ad quē libet hoc 3terpretari nisi piculū sit subī taneū. Vel sit manifestum legislatorem illud intēdisse. sz solu. ad regētē ciuitatē et hmōi. Jtē aliud exēplū: statuto caueūt q. vxore moriēte sine liberis vir lucreūt dimidiā dotis quāuis nō expmaūt cū tñ nos debem⁹ cōiecturare cām huius statuti. vcz sumpt⁹ mariti quos facit in ducēdo vxorē ad domū nec alia cā pōt esse. et sic si nō ducit eā nō d3 lucrari Sec⁹ esset si sic lucrareūt mulier sicutvir. Qr tūc cā extimareūt affect⁹ maritalis: et iō etiā si non duxisset lucrareūt hoc not. Pa. in. c. ex publico. de cōuer. cōiuga. fa cit qđ idē pa. no. in. c. q. in 3sulis. de sta. mona. vbi dicit q. lex d3 ampliari et restringi ad limites rōnis expsse. etiam si 3ba nō patiant. vt in. l. adigere. §. quis ff. de iure patrona. et in. l. cū. p3. §. dul cissmis. ff. de lega. ij. et in. l. p3. §. fundū. ff. de leg. iij. Facit. c. cū dilecta. de 3fir. vti. vel inuti. et bon⁹ tex. in regula fi. de reg. iur. li. vj. et qđ no. Bar. in. l. Jtē

querit. §. q̄ ipleto. ff. loca. et idē Pa. in. c. j. de iura. calū. dicit q̄ etiā in penalib⁹ seu odiosis q̄n rō est exp̄ssa extēdīt et ampliatur dispositio legis ad limites rōnis exp̄sse. no. gl. in cle. j. in. x. eligat. de elec. et ī cle. ij. in x. pileū de vita et ho. clericoꝝ. et in d. regula fi. et qđ ibi no. Dy. et Joā. an. in mercurialib⁹ et qđ no. ī. d. §. dulcissimis sec⁹ esset in dictis penalib⁹ scđm eūdē Pan. ī. c. j. de sentē. et re iudi. vbi allegāret simile sub terminis facilioribus vel parib⁹ vt notat Jnno. ī. c. cū speciali. de appella. Jtē iste casus p̄bat q̄ rō legis plus d̄z attēdi q̄ lex ip̄a. l. j. C. q̄ sit lōg. cōsue. et prima di. c. cōsuetudo. vbi đr lex est quicquid rōne consistit. vnde Bal. in. c. j. de cōsti. dicit. q̄ lex cōsistit in substātia rōnis. et bar. in. l. cum mulier. ff. solu. ma. dicit q̄ rō legis. et mēs legis idē est: et p̄pterea dicit gl. in. l. j. et. ij. C. q̄ sit lōg. cōsue. q̄ nō min⁹ d̄z attendi rō legis q̄ lex ipsa. hoc intellige de rōne finali que q̄ ipsa lex fm bal. in. c. dilectus. el. ij. de rescrip. et in. l. si q̄s seruo. C. de fur. dicit q̄ rō finalis est aīa legis. Jte vbiq̄ h̄z locum rō legis h̄z locū etiā lex. C. de in terdic. l. j. fm Archi. et sequit Ge. ī. c. vbi periculū. de elec. li. vj. immo plus etiā si verba cōtradica vt. l. scire op̄z. §. aliud in xbo s̄z et si maxime verba legis. ff. de execus. tuto. nō em̄ in folijs. sed in sensu cōsistit euāgeliū. c. marchiō. j. q. j. et. c. intelligētis. de verbo. sic. Facit tex. in. l. iij. C. deli. p̄te. vbi em̄ inqt manifestissimus est sensus testatoris interpretatio xboꝝ nusq̄ tm̄ v̄z vt melior sensu existat Bal. etiā in. l. cōmissorie. C. de pac. inter emp. et vēdi. dicit q̄ iudici l̄z sit iposita necessitas seruādi statutū scđm formā put iacet ad literā. ar. l. prime. §. si his qui nauē. ff. de exercito. tñ nō habebit locū hec necessitas: nisi saluo intellectu q̄ litera occidit spiritus viuificat. et facit p̄ hoc glo. in. c. illo vos in. x. pignus de pigno. Et ad iura q̄ dicunt legē seruandā etiā ī foro aīe. dic q̄ veꝝ quādo est eadem rō in vtroq̄ foro. quia sic nō cessat in foro aīe. ita. Rñ. Pa. in. c. tua. ī fi. de vsuris et quō ratio vel cā fina lis pōt cognosci. vide. s̄. cā. §. v. Octau⁹ q̄n verba legis nō adaptātur ad aliquē casum. nec eius dispositio adaptabitur si de mēte aliter nō cōstet. hoc est notabi li dictū Bar. in. l. iij. §. totiens. ff. de dāno ifec. et ī. l. ita aut. ff. đ admini. tu. et ibi dicit statuto cauetur q̄ soluant̄ pro gabella de quolibet cōtractu sex denarij pro libra istud non habebit locū in re inextimabili. q̄ cū verba non adaptan tur. nec dispositio. Facit. c. identitatibus. §. sed cū eas. et ibi Ge. de elec. libr. vj. et bar. in. l. constitutūz. ff. de testa. mi. Nonus q̄n lex ciuilis l̄z non sit improbata de iure canonico fouet lucrū odio [Fo.cclxxxiiijr] sum pximo vel rigorē quēdā. exēplum in. c. filius noster de testa. vbi l̄z lex ciui lis disponat valere legatum rei aliene tñ non est seruanda in foro anime quia fouet lucrum odiosum heredi: nec ē fun data sup naturali equitate a pte nō con stito de voluntate d̄functi. et facit in si mili. c. ex parte in fi. de censi. et. c. dilecti de iudi. et. c. j. de dolo et cōtu. de quo dic. vt. s̄. legatū. j. §. xij. Decimus q̄n lex ē iniusta siue ex forma v̄l ex sine v̄l ex au ctoritate vt dictū ē. iij. iij. et. v. casu siue etiā qualitercūq̄ inducat ad pctr̄m cōtra legē dei aut iuris canōici vt sunt leges que cōceduntvsuras. contra. c. sup eo de vsuris. Jtē que cōcedunt incantatiōes cōtra ventos et nubes sicut. l. eoꝝ. C. de male. et mat. cōtra. xxvj. q. v. et. vj. in multis. c. notata. Jtē que concedunt prescri ptionē cū mala fide cōtra regulā possessor. de reg. iur. li. vj. Jtem que permit tunt deceptionē inter cōtrahentesvsq̄ ad dimidiā. cōtra illud q̄ nō egit doloꝝ et c. Jtē q̄ noluit aliquē obligari ex nudo pacto cōtra. c. iuramenti. xxij. q. v. Jtē q̄ nolūtvalere legata ad pias cās nisi per tot testes probent̄ c̄. c. relatū. el. j. et. c. cū esses. et. c. iudicāte de testamētis. Jtez q̄ nolūt teneri heredem ex delicto defun cti. c̄ noī. in. c. in l̄ris de rpto. et ī. c. tua nos de vsuris. Jtē q̄nolūt spuriū alēdū contra naturalē pietatē. Jiē. que p̄hibent vel p̄mittūt aut disponūt sup con trahendis matrimonijij dissoluendis et hmōi cōtra canones. Jtē que p̄hibēt cō prehēsaz in adulteri teneri in. l. crimē et l. castitati. C. de adu. c̄. §. subaudiť. xxxj. q. j. intellige siuult

corrigere se. Jtē q̄ cō cedūt cōcubinātū cōtra illud exo. xx. nō mechaberis. Jtē que priuate psone cōcedunt homi cidu3 contra illud. nō occides. et de hmōi habes in locis suis diffusius. Aduerte tamen q̄ quando lex vel statutum aliquid denegat propter equum bonū pnblicu3. vt puta. q̄ non soluens gabellā nō audiať. vel instrumētū qđ nō ē registratū in libris cōis reputať falsu3 habebit locū ī cōscientia etiā fm Bal. ī. c. si q̄s p̄ trigīta. si de feu do. cōtrouer. fue. Jtē exēplificat Bar. in extrauagāti ad reprīmēdū ī vbo denū tiationez in macedoniano et veleiano. quod no. Vndecim⁹. qñ lex ciuilis non fuit morib⁹ vtentium recepta et canon non disponit aliter expresse nō obligat de necessitate vt no. Pa. in. c. literas de iura calum. De lege canonica vel statu to. dic. vt. §. constitutio. §. j. quando nō fuit moribus recepta.

¶ Vtru3 clerici et alie persone ecclesia [sect. 5] stice teneant seruare leges aut statuta laicoz. Rñ. Pa. in. c. ecclesia sancte Ma rie. de cōsti. Aut lex disponit specifice su per rebus ecclesiasticis et bonis eaz. et sic est nulla tanq̄ condita ab eo qui nō habet potestatē. et sic non est seruanda. quia nec īperator aut ali⁹ secularis ha bet potestatē super ecclesias. aut eccle [sect. 6] siasticas personas. vt in. d. c. ecclia. et hoc verū nisi in duobus casibus. ¶ Prim⁹ est qñ est priuilegiatiua. q̄ pōt q̄s puilegiare. etiā nō suū subditū. sic itellige. c. nouit. đ iud. vbi allegat legē Theodo sij. ¶ Scōs qñ lex est fūdata sup naturali rōne q̄ tūc d3seruari. nō rōne legis s3 rōne iustitie naturalis. l. scire op3. ff. de excusa. tuto. §. qui uō iuste. Aut lex disponit generalr nō faciēdo mētionez de clericis vel ecclesiasticis. S3 nō pōt seruari sine pctō: vt ī p̄scriptiōe malefī dei: et sic nō est seruanda a quocūq̄. c. fi. de p̄scrip. et. c. l3 mulieres. de iureiuran. li. vj. Aut generalis et rationabilis nec cōtradicit canonib⁹. et tūc si est sauora bilis seruāda est etiā quo ad clericos et ecclesiasticas psonas. vt in. c. ij. requiris de appella. Vnde statutuz qđ disponit vt existētibus masculis mulier nō succe dat porrigitur etiam ad cle. vt no. pa. in. c. cōstitut⁹. de resti. in integr. Similiter priuilegiū cōcessum hoībus. alicui⁹ loci cōprehēdit etiā clericos illi⁹ loci. l3 nō exprimat. Facit. c. q̄ clericis. de foro. cō pe. no. Jo. de liga. in. c. q̄ clericis de foro cōpe. et Bal. in. l. cūctos populos. C. đ sum. tri. Et nota. quādo talis lex gñalr disponēs potest se habere ad commodum et incōmodū nō potest dici preiū-[[Fo.cclxxxiiij]v]dicialis. Exēplum statutū disponit q̄ p̄ mogenit⁹ succedat: certe secūdo genitus l3 sit clericus nō succedet. Siñr ī sta tuto quo masculi excludūt mulieres nō succedet mulier quīs sit effecta religio sa. Et iō oēs leges disponētes sup cōtra ctibus emp. vendi. locato cōmodato. et hmōi. si nō cōtradiciūt canonib⁹ sunt ser uāde. etiā quo ad ecclasticas psonas. Facit. c. j. de no. ope. nūci. et est de mēte. Ho. et. Jo. an. ī. c. ecclesia. vt li. pen. Sec⁹ si simpliciter afferret preiudiciū. vt qui non faciūt inuentariūvel īfra tale tēpus non adiuit hereditatem sit priuatus. et hmōi. q̄ nunq̄ pōt esse ad cōmodum ecclesiasticorū. et ideo nō teneť. Similiter qñ statuiť ne possit aliquid vendi. Nō subditis. Aut lex ciuilis est gñalis et rōnalis: s3 deuiať a iure canonico. exē plū in. c. ij. de arbi. li. vj. tūc in soro secu li seruabiť. Sed nō in foro ecclesiastico neq̄ in terris subditis dñio ecclesie: q̄ tunc debet seruari lex canonica in vtro q̄ foro. Facit. c. si duob⁹ de appel. et qđ no. ī. c. quod clericis: đ fo. competē. Aut lex ciuilis disponit sup materia ad ecclesiā pertinēte: nō disponente de ipsa materia. Sed tollendo lucrum qđ aťs dederat vť imponēdo penā actū expli canti Exēpluz primi de raptore contra hente matrimoniū cū rapta in quo casu lex priuat oīb⁹ bonis datis sibi a ra ptore. et sic nō valet vt vult gl. no. in. c. de puell. xxxvj. q. ij. et eā sequi vidēť Fe der. consi. xxxv. et mihi placet q̄ vť inti midare matrimoniū. et sic nō est seruan da etiam quo ad nō ecclesiasticos. Exē plum secundi statutū punit cōtrahentem sine cōsensu patris vel agnatorum et non valet secundū Pa. vbi. §. Jdē aliđ exemplū lex punit mulierem contrahentem. infra annum luctus vt. C. de se cun. nup. quasi per totū. et non valet ra tione

predicta. Sed hoc limbo nisi pena apponeretur fauore filiorū et propter culpam matris sicut lex que ipsonit pe nam matri: q̄ agnouit tutelā filij transeunti ad secūda vota non petito tutore filio. vt in. l. omnem matri. C. ad tertul. q̄ tūc valet. Aut lex ciuilis disponit cir ca accidētia tēporalia ad actū spiritua lē vt ī dote. et tūc si nō cōtradicit canonī valet. c. Raynutius. et. c. Raynald⁹. de te stamentis. et qđ legiū et no. in. c. ij. de do. post diuor. re. Et hocveꝛ nisi intimidet contractionē m̄rimonij. Si vero cōtra dicit canonī. tunc pendet ab illa q̄stiōe cuius fori sit causa dotis. et Jnno. in. c. d̄ prudentia de do. post diuor. re. et Pa. te nuit q̄ est mixti fori. et sic lex seruabiū in foro suo. et canon in suo foro: et loc⁹ erit preuētiōi. c. cū sit generale. de fo. cōpe. Aut lex ciuilis p̄cedit circa actū spiritualē presumendo et lex canonica inueniū cōtraria puta lex p̄sumit matrimoniuꝝ si masculus et femina simul habitant. l. in libere. ff. de ritu nup. si sit libe ra et non faciat questū de corpore. Vt ibi lex canonica p̄sumit adulterium siue fornicationem. xxx. q. v. aliter. et sic standum est in vtroq; foro iuri canonico q̄ lex imitat canōes. c. clerici de iud. Et se cundum hoc limita iura que dicunt leges seruandas: que non contradicunt canonibus.

¶ Vt in penalibus fiat extētio legis [sect. 7] Rñ. Jo. de Jmo. et seq̄t Gemi. ī. c. si post q̄ de elec. lib. vj. q̄ scōm mentē compre hensiuā sic et fortius in fauorabilib⁹. sꝫ scōm mentē extēsiuā nō fit in penalib⁹ c. statutū de elec. lib. vj. Jn alijs aut non penalib⁹ fit extētio ex idētipitate rationis vide de hoc gl. et Ge. in. c. sepe. de tē po. or. li. vj. et. j. penas §. v.

¶ Sed quō mens comprehēsiua legis mōstratur. Rñ. fm Jo. de Jmo. et Ge. in d. ca. si postq̄ de elec. lib. vj. q̄ ex q̄tuor. ¶ Primo ex cōi vsu verboꝝ. q̄ preualet oi rigori et significatiōi ꝑboꝝ. ff. de le. iij. l. libroꝝ. §. q̄ tñ cassi⁹. et de cōsue. c. cū di lect⁹. ¶ Scđo si aliter. intelligendo seq̄ reū absurdus sensus cū debeat esse pos sibilis et honesta. iij. dicerit autē. et no. bar. in. l. oēs pp̄li. ff. de iusti. et iur. Exēplū lex. dicit. qui occiderit hoīem capi te puniaū. si ad literaz deberet intelligi sequereū q̄ occidēs se defendendo: vel furiosus esset occidēdus cōtra cle. si fu [Fo.cclxxv.r] riosus de homi. qđ est absonum. ¶ Ter tio monstraū mens cōprehensiuā. Quā do in illa est expressa ratio: q̄ ex illa vt dictū est colligū mens legis. Facit cle. j. de elec. Exēpluz in. c. ex parte de postulā: vbi ꝑhibitio de aduocādo facta monachis extēditur ad canonicos: q̄ li cet sint diuersi tñ q̄ cōstitutio fundat sesup religiōe iō extēditur etiā ad canonicos. et ideo oīs cōstitutio q̄ hꝫ respectum ad religionē lꝫ loquatur de monachis cōprehendit etiā canonicos et oēs q̄ ꝑmittunt etiā vota secus si loque reū de religiōe cū aliqua qualificatione puta monachus niger et hmōi. ¶ Quar to compreh enditur mens legis qñ per eandem constitutionē vel per aliam ap paret id quod ibi est positū gratia exēpli fuisse positū sicut in. l. j. ff. vti possi. dicitur q̄ licet verba edicti loquātur d̄ ede tamen in fundo etiā habet locū. vt in. §. hoc interdictū omnibus ibidē.

¶ Qualiter deprehēditur mens exten [sect. 8] siua legis. Rñ. Joā. de imo. et Ge. vbi. §. q̄ comprehēditur ex idētipitate ratiōis nō scripte. vt in. l. j. C. de interdic. et re. Facit. c. inter ceteras. de recip. et cap. ij. de transla. prela. Nā de similibus ad si milia idem iudiciū est vt in di. cap. dicitur.

¶ Vt lex seu cōstitutio concernat fu [sect. 9] tura solum. Rñ. Pa. in. c. cognoscentes de cōsti. q̄ sic ne afficiat aliquos sine cul pa et hoc nisi caueatur in lege vt extēda tur etiam ad preterita.

¶ Viꝫ cū lex vel statutū loquū p ꝑba [sect. 10] preteriti t̄pis indulgendo aliquid extē datur ad futura. Rñ. pa. ī. d. c. cognoscē tes q̄ nō ne detur materia delinquēdi. vt est tex. limitās hāc materiā in. l. cum lex. ff. de legi. p̄ quā dicit bar. q̄ si statuto cauetur q̄ qlibet bānit⁹ soluēs. x. exi matur de bāno. nō habet locū respectu eoꝝ qui banniuntur de futuro: q̄ dare

tur materia delinquendi sec⁹ si cessaret hec ratio: q̄ licet loquat̄ per v̄ba prete rita vel p̄ntia extēditur ad futura q̄ lex semper loquitur. l. arriani. C. de here.

¶ Quomodo interpretatur. vide. s̄. in [sect. 11] terpretatio in prin.

[sect. 12] ¶ Quādo lex incipit ligare. Rñ. q̄ ad hoc q̄ lex sit op̄z vt cōstituat̄. sc̄do vt p̄mulgetur: et publicatio est vltimus act⁹ p̄ficiens legē sc̄dm gl. in cle. p̄logo p. l. humanū. C. de legi. et iō postq̄ est solenniter edita liga statim scientes sine exēctatione alterius t̄pis vt pa. no. in cap. j. de postn. prela. et gl. et Qaulus in cap. [sect. 13] ij. de reb. eccle. non alie lib. vj.

¶ S̄z qñ p̄sumit̄ sc̄ia legis. Rñ. Panor. in. d. c. cognoscētes. q̄ in legibus et cōstō nib⁹ inferior̄ t̄ps est arbitrariū fm loci q̄litate et cōditionē p̄sonarū. Jn legibus aut̄ imperatoz p̄sumit̄ sc̄ia post duos mēses a publicatione fctā in pro uintia vt in aut̄. vt facte noue cōsti. Jn cō stōne v̄ba pape. Jo. and. in data. li. vj. vultvt liget post duos mēses a publica tiōe facta Rome. sed rōnes sue nō mihi placēt. et iō idem dicam q̄ de constitutione imperatoris. Et sic videtur etia^z tenere Pa. in. d. c. cognoscens. et l̄z papa dicāt habere pedes plūbeos. habet tñ ep̄os et archiep̄os per quos noticiam dare potest.

[sect. 14] ¶ Vtrū volēs p̄bare ignorantia sit ad mittēdus. Rñ. Pa. in. d. c. cognoscētesq̄ sic sine aliquo dubio. vt ī. c. fi. q̄ m̄ri. ac. pos. et ī. l. fi. ff. de decre. ab or. Et sic p̄z q̄ ī cōsc̄ia non ligat̄ ignorans sine culpa sua. Aliter superflue et frustratorie admitteretur ad probandum ignorantia Et hoc est sine dubio quando lex requirit dolū facit gl. in. c. ad falsariorum. de cri. fal. alias sec⁹ esset. vide. s̄. Jgnoran tia. §. iiij. et distin gue. vt ibi.

¶ Qūo tollit̄ lex seu constitutio p̄ cōsue tudinē. vide. s̄. Consuetudo §. ix. etx. et. j. Statum. §. xxj.

¶ Vtrū tollat̄ per legem contraria. Rñ. Pa. in. capi. cum accessissent de consti. Bar. post Cy. vt in. d. l. oēs ppli. dñi q̄ sic. l̄z nō fiat mentio de prima. nisi habeat clausulā derogatoriā ad secundā q̄ tūc opus esset facere mētionē de prima. ar. l. si q̄s in prin. ff. de le. iij. et ī. c. nō nulli. de rescri. aliq̄ tñ in. d. l. si q̄s. dñt q̄ si loquamur de p̄uilegio vel rescripto. et [[Fo.cclxxv.]v] testamento q̄ sunt p̄uata lex sic op̄z fiat mētio qñ hñt clausulā derogatoriā ad secūdū. Si aut̄ loquimur de legib⁹ et sta tutis nō op̄z fiat mentio etiā si hñt clausulam derogatoriā ad sc̄dm p̄ cle. dudū de sepul. q̄ cū presuman̄ oīa scire vidē tur scienter velle reuocare statuēdo in contrarium. sed secus est in priuata q̄ est in facto et mihi placet.

¶ Vt̄ ex nō vsu inducat̄ cōsuetudo de [sect. 17] rogatoria legi. Rñ. vt colligo ex Pa. ī. c. Joan. de cle. ciuga. q̄ aut nōvsus h̄z in se actū tacitū cōtra dispositionē iuris: et tunc inducitur cōsuetudo. Exēplū lex ð fert hereditatē cōiter et equaliter filijs tā masculis q̄ feminis. l. maximū vitiū C. de lib. prete. s̄z cōsuetudo defert p̄mo genito: v̄t solū masculis. licet secundus genit⁹ vel femine nunq̄ sint vse illa le ge cōi. tamen cōsuetudo inducīt p̄pter actū cōtriū legi. Si v̄o nō vsus nō habet actū cōtrariū nec tacitū nec expressum legi. si nō inducīt cōsuetudo cōtra legē per nō vsum sicverbi gratia. l̄z forte sint plusq̄ centum anni q̄ nullus vendidit hermafroditū nō tñ est abrogata. l. que riñ. ff. de testa. ho. q̄ vult vt exrimēt secū dū statū preualentē. Similiter l̄z non agam cōtra eū qui mihi damnu^z dedit actione legis aqlie nō tñ per hoc abrogatur illi legi. quia illa lex nō necessitat ad agendum sed dat facultatē.

¶ Vt̄ act⁹ gestus cō legē sit nullus ip̄o [sect. 18] so iure. Rñ. q̄ nō in quatuor casibus. primo qñ causa p̄hibitiōis nō est p̄petua s̄z tēporalis. vt in. c. j. de mat. cōtra. cō in ter. eccle. et ðr tēporalis qñ est restricta ad certū t̄ps. puta p̄hibetur matrimoniū p̄pter venerationē certidiei. Simi liter de p̄fessio e facta infra annū q̄ p̄hibet̄ in. c. ad apostolicā de reg. li. vj. Secus si p̄hibitiōi si cā est p̄petua: puta cū p̄hibet̄ aliqd̄ pp̄ malū qđ īde seq̄ pōtvt m̄rimoniū pp̄ cōsanguinitatē: et hōi. et sic intellige. l. nō dubiū. C. de legib⁹. et. c. vi des. x. d. et.

clōdicim⁹. xxxv. q. iij. et. c. non op⁹. xxxiij. q. iij. et ista ē theoricā gl. c. a. tua fraternitas. de spō. duoꝝ. scōo qñ p hībitio legis cernit pīcipaliter fauorē alicui⁹ talia p hībitio hz potī⁹ vīz ex hortatiōis respectu illi⁹ p cuius fauore pīcipaliter fit qz pōt renunciare. p hoc. iij. dis. §. hec et si legib⁹. hoc pōit Pa. ī. c. ad apostolicā de regula. et īfert qz posset p hoc intēta: l3 statuto caueat ne mulier possit 3ctū facere sine p̄sentia duoꝝ agnatoꝝ qvaleat 3ct⁹ sine eo rum p̄sentia. si statutū exp̄sse nōānullet actū fctm̄ Facit. l. si. q̄s ī 3scribendo. C. de pa. facit. d. c. ad apostolicam vbi ptz obligationē acquiri deo. l3 sit actus p hībitus a lege fauore profiterivolētis. Terrio qñ lex dat certā formā sup eo qđ alicui 3uenit ex sua potestate Exemplū ep̄s ex sua iurisditiōe pōt ab soluere ab excōicatō evbi 3ditor canonis sibi rō re fuat. Attñ lex dicit q nōabsoluat nisifa ciat sic vel sic. si facit contrariū t3 tñ ab solutio. secus qñ lex dat potestātē illi q eā alias nō hz cū tali forma qz si nō ser uat formā nihil facit. hoc capīf ex dño Car. in cle. j. de iure patro. et 3cor. gl. ibi et pa. Quarto qñ lex punit 3 facientem qz t3 si exp̄sse nō anullet factum 3tra se cus qñ non punit s3 solū p hībet qz sic nō t3: et sic loquīf lex nō dubiū. C. de legib⁹ hoc ponit dñs Car. ī. cle. j. 3 rescri. diuersa tñ circa hoc est doctoꝝ opinio. qbusdā dicētib⁹ q ī oīb⁹ casib⁹ facta 3 legē sunt ipō iure nulla nisi lege spālī act⁹ sustineat fm Jo. an. in. d. c. ad aplī cā et cū eo cōiter doc. S3 mihi placēt di cti qtuor casus ī qb⁹ valent gesta 3. l. q faciūt ad magnā declarationē dicte. l. nō dubiū: et p q̄s clarius potes ītellige re qñ fctm̄ 3 legē alia. l. sustinet: qz tunc qñ aliq̄s 3 p̄dictis qtuor casib⁹ 3currit. ¶ Vt3 facta ī fraudē legis teneāt. Rñ. [sect. 19] q nō. vt no. bar. in. l. amplius. ff. rez. ra ha. allegat. l. si libertus minorem et ibi tex. ff. de iure patro. secus esset si fieret ī fraudem hominis. etiam principis. vi de pa. in capi. dilectus el. secundo de preben. et quod not. in. di. l. si libertus et quomodo fit fraus le. vide supra fraus .§. ij.

¶ De ista materia legis vide. §. cōsue [sect. 20] tudo ignorālia. et. j. Statutum. vnđ ap [Fo.cclxxxvj.r] pellatione legis cōprehendīf cōsuetudo Facit. c. j. iuncta gl. j. et. ij. de spō. vnde 3suetudo est quedā lex. l. de quibus. ff. de legi. et. dist. j. consuetudo.

¶ Aduerte fm Jnno. in. c. fi. de re. ec. nō [sect. 12] alie. et sequīf Pa. in. c. j. de resti. in integ. q vbi ius canonicū in alia materia dat regulā specialē: q non debemus illam distinguere p ius ciuile: verbigratia ca non induxit suam solēnitātē in alienatione rei ecclesiastice. Jdeo nō debem⁹ seruare illam iuris ciuilis positam. in auī. hoc ius. C. de sa. san. eccle.

¶ Vtrū cōdētes leges iniquas peccēt. [sect. 22] et ad qđ tenenī. Rñ. q l3 de iure tales le ges seu statuta nō valeāt. viij. di. q 3tra et. xxxij. q. vij. flagitia. tñ faciētes et cōsentiētes peccāt mortaliter. 3 quib⁹ Jsaie. x. ve qui cōdūt leges iniquas et si sunt cōtra libertātē ecclesiasticā sunt excōica ti. vide. §. Excōmunicatio. vij. casu. xij. et tenetur restituere omne damnū qđ p uenit alicui ratione talis legis. Et oēs voluntarie obseruātes similiter morta liter peccāt. et oīa acquisita occasione ta lis legis tenētur restituere sicut in simi li dicam de participantibus cum raptō ribus et nō solum dicunt inique quādo sunt contra legem dei et nature. sed etiā quādo sunt cōtra ius posituū ad pauperes opprimēdos. et iustitiā impediēdam. fm Hosti. Quod no. bene.

¶ Vtrū lex indulgēs aliquid qđ pōt in [sect. 23] tēdere in alteri⁹ p̄iudiciu3 intelligat saluo interesse partis. Rñ. q sic. vt tenet bal. de pa. iura. fir. et Pa. ī. c. j. de iudi.

¶ Lex commissoria quid sit. vide. infra [sect. 24] pactum. §. xvij.

Libellarius

contractus qui dicitur datio ad libellum idez est q emphiteosis. et ideo ibi vide. et de laudemio soluendo quāuis quidam vt Bar. in. l. si finita. §. si de vectigalibus. ff. de dā. īfec.

teneat q differt. quia emphiteosis fit a dño: sed datio ad libellū fit a non dño. scilicet vasallo emphiteo ta et huiusmodi sed temporib⁹ nostris communiter nō differt nisi quādo sit illicite et vsuarie vt patet ĩfra vsura. j. §. xliiij. et. §. lxiiij.

Libellus

famosus est compositio in scriptis facta in infamiam alicuius: eius quod probare non vult: et in publico tactata.

De libello q est brevis mēbrana ac torem petitionem et eius causam et actio nem cōtinēs vel aliter est scriptura agētis questionem cōtinēs et futurā actionē de promere. vt no. Spe. ĩ tit. de libel. concept. §. j. in princi. et no. in. l. editi. C. de eden.

¶ Que est pena cōponētis libellum fa [sect. 1] mosum vel inuentū q nō cōbuserit vel destruxerit: sed dolose manifestauerit vim ipsius. Rñ. secundū gl. in summa. v. q. j. Si conuictus est secūdū leges de capitatur. Siue deportatur. v. q. j. c. hi q inuenti. et. l. vnica. C. de fa. libe. et. fit inte stabilis. iij. q. iij. ob carmē. ff. qui testa. fa. nō pos. l. qui scōm canones verberādus est vt in. c. j. v. q. j. Anathematisandus vt in. d. c. hi. qui. et. c. ij. eadem. q. S3 si sponte cōfiteā nō timore p̄bationum mitius agīt cū eo. v. q. j. c. ij. et si puniūt. ad arbitriū iudicis. de of. deleg. de causis in fin. Si vero vellet p̄bare qđ in eo cōtineā nō puniūt. Vt ĩ. d. c. ij. q. expedit crimina nocētū nota facere. ff. de iniur. l. eum qui. in p̄cipio et. C. de iniur. l. iij. Quod verum intellige secundum Azo. et Host. in iudicio q. extra nemo debet aliuz prodere. vj. q. j. summa de penitē. distin. j. homicidiorum.

¶ Vtrū teneat talis restituere famam. [sect. 2] Rñ. q sic. aliū libellū in cōtrariū facien do: et vltra hoc teneat leso satisfacere de alio damno. vt supra detractio. §. iij.

Liber

dicitur ille qui nullius subest potestati. ff. de capti. et postli. re uer. l. nō dubio. §. liber autē populus.

¶ Liberā habet potestatē qñ sine alte [sect. 1] rius consensu quis potest disponere et non aliter in capitulo fina. de postula. prela.

¶ Quid excludit x̄bū libere. Rñ. q oēm [sect. 2] morā et cōditionē. c. extirpādū. §. penul. de prebē. et. c. si bñficia. de p̄bē. li. vj. et de offō ordi. c. ordinarij. §. q si forte lib. vj. [[Fo.cclxxxvj.]v] et ibi per Jo. an. et Archid. de ho mi. pro humani. lib. vj. immo secundum alios denotat quandam p̄rogatiuam absolutam seu dominium super actum cui adiicitur vt. l. procurator cui libera. ff. de. p̄cu. et. l. iusiurandū qđ ex conuētiōe. §. ij. ff. de iureiur. de electi. c. cū nobis olī l fi. vide p Bar. in. l. alio. ff. de ali. et ciba. leg. et pa. in. c. cū liberū. de sepul. et in. c. vestra. de loca. vñ liberuz dñium nō h3 quis sup actum quē qñ vult illū exerce re ĩpeditur aliqua. Oīs em p̄hibitio siue tp̄alis siue p̄petua cōtradicit liber tati. l. libertas. ff. de sta. ho. quod not. q. facit ad multa.

Libertus

est seruus manumissus de quo. j. manussio.

Litera

an p̄iudicet scribēti. Rñ. Pa. ī caplo fraternitati. de cici. nō resi. cōcludēdo post Bar. in. l. luti⁹. ff. de sideiusso. Aut sūt lre gñales sicut cū ōr p̄sentiū latori adhibeas fidē. et hmōi. et isto casu cū iste lator nō possit contrahere vel aliqd intētare in p̄iudiciū scribētis: sicut scribit sibi mutaret pecuniā et hmōi nō p̄iudicaret scribēti. vt in. l. fi. C. qđ cū eo qui in ali. potesta. q̄ potius sunt litere recomēdaticie nisi aliud ad dā putā sub piculo meo et hmōi v̄ nisi dolose dedit illi literas: q̄ tūc teneret. ar. l. q̄ vē di. ff. de dolo. Si ȳo sunt litere magis speciales. puta q̄ ōr ī eistali de mea intētiōe plene iformato. adhibeas plenā fidē. q̄ tūc teneť et aget acti. mādati ȳ scribētē ille cui scribūt: sz nō dȳ ei credere ī aliq̄ q̄ ei appropriet facii. l. si ȳo remunerandi. ff. manda.

Ad p̄positū eoȳ q̄ hic dicuntur et q̄ lre trāsmissae obligāt acceptātē. l. et fili⁹. ff. ad mace. l. publi⁹. §. fi. ff. depo. et Alex. ī. l. cū tabernā. §. i. dē. de pig. et sic caute la est q̄ p̄ntē corā testib⁹ sciētib⁹ teno rē earuz fm Mathesi. sing. suo. xxij. inc. nota mirabile medium. et sing. 479: in ci. nota mirabilē doctrinā et oīno Jasō. ī repe. l. admonēdi. col. 112. ȳ. nota q̄ il le. ff. de iureiuran.

¶ Quid de eo qui lras alterius aperit [sect. 1] vide. §. Falsarius. §. ij.

¶ Vtrū dānificās p̄ximum ex literis te [sect. 2] ne atur ad restitutionez. vide. j. Restitutio prima. in ver. scriptura.

Litigiosa res

dicitur de cuius dñio cā iter petitorē et possi dentem mouetur in iudicio. vide. §. ces sio actionum. §. ij.

¶ Vtrū res litigiosa possit alienari vi [sect. 1] de ibidem in principio.

¶ Vtrum litigās teneatur ad restōnē [sect. 2] expēsarum et dānorū parti aduerse. Rñ. q̄ sic si sciebat. iūstā cām fouere: aut si a principio nō sciuit tñ in p̄cessu cāe cognouit iūstitiā. et nō desijt teneť. ar. in caplo dñs de secun. nup. et ī. l. si q̄s inficiatus. et ibi. Bar. ff. depositi.

Litigiosus

idem est q̄ cōtēntiosus de quo vide. §. Contentio. et Discordia. et graui⁹ peccat p se q̄ adulat. q̄ litigiosus frāgit amicitia. et sunt illi p̄prie q̄ ad oīa ȳriantur cā cōtristandi de nullo curātes. Vt dicit philoso. tertio ethi.

¶ Vtrum litigiosus debeat o rdinari. Rñ. q̄ non. xlvj. di. §. j.

[sect. 1] Loca

An liceat mēdicantibus dimittere. Rñ. q̄ capta ante cōciliū de quo in caplo cū ex eo de exces. prela. li. vj. non possunt afr sūt excōicati ipso facto cle. cupiētes de penis sz cap ta post illud consiliuz bñ possunt dimittere fȳ Lap. quē sequit dñs Petrus de anc. et Gemi. in. d. c. cū ex eo. et in. d. cle. in ȳbo hacten⁹. j. vsq̄ nūc q̄ fm Papiā hactenus p. h. aspiratum facit duas ptes. s. hac et ten⁹. i. vsq̄ nūc. Exquo infert Ge. q̄ fratres ordinis mei Bononie in mōte potuerunt dimittere primum locum quem ceperant et alium capere cum habeant licentiam capiendi vnum locuz in dicta ciuitate.

¶ Vtrū dicti mendicātes possunt loca [sect. 1] de nouo capere. Rñ. q nō ad habitādū que sint propinqua habitationib⁹ hominū sine licētia sedis apostolice q̄ de constitutione bonifacij expressaz faciat mētionē. sec⁹ esset de locis in heremis vbi nō est p̄pinqua hoīm habitatio q̄ illa de licentia suorū p̄latorum. ca pere [Fo.cclxxxvij.r] et mutare possunt. d. c. cū ex eo. et no. q il lud. c. non p̄hibet transitum singuloꝝ fratrum de loco ad locū q̄ est p̄missus ex cā. c. licet de regula. cum similib⁹. sed prohibet nouū cap̄m siue nouū cōuētū capi vel locū ad locū mutari fm. d. pe. de anch. vbi. s̄. et sic p̄z q captio case taz vel mutatio q̄s mēdicātes capiunt ad habitādū ex trāsitu vel pro infirma ria et hmōi nō cadit sub ista p̄hibitione sed solū quādo pro nouo conuentu seu capitulo capiunt.

¶ Vtrū loca exēpta sint in diocesi tali [sect. 2] ter q in ea delinquētes incidant in excōicationē per statutū diocesani impo sitam contra taliter delinquentes. vide j. statutum. §. ij.

¶ Vtrum prefati mendicantes possint [sect. 3] augmentare loca sua sine licentia pape. Rñ. fm Lapum vt recitat Ge. in. d. c. cum ex eo q sic. quia ista acquisitio post acquisitionem edificatio est de actibus iam permissis. l. ab ea parte. ff. de p̄ba. ergo isti iure antiquo stabitur nisi quatenus ei derogatum est per. d. c. cum ex eo. quod tantum in duob⁹ im mutat. s. in acquisitiōe habitatiōis ī loco de nouo: et secūdo in mutatiōe et trāslatione quibus in nullo casus noster cō cluditur. Jtē p̄hibet⁹ acq̄rere nouū ius in re nō p̄hibetur augmētare ius iam q̄sitū ante prohibitionē vt ī. c. fi. ij. Rñ. de conces. preben. li. vj. sic in proposito vide de hoc. s̄. excōicatio. vij. cāu. xliij.

Locatio

est psone vel rei vsum facta concessio mercede in pecunia numerāda cōnēta. Alias si res vel species dare tur nō esset locatio sed cōtractus innoīat⁹. s. do. vt facias et agere t̄ p̄scrip. x. ff. d̄positi. l. j. §. si q̄s seruū. et iō locator dicī t̄ q̄ sub mercede pecuniaria locat domū suam et hmōi cōductor qui ipsaz accepit soluēdo p̄sionē vt in. d. §. si q̄s. Aduerte tñ q̄ t̄ct⁹ innoīatus inducitur secundū naturā t̄ctus noīati cui assimila t̄ nisi aliud actū fuerit. vt ī. d. §. si quis sequitur Bar.

De notatis et q locatio fit duob⁹ mo dis scilicet. vt reddatur id quod locatur vel tantumdem. l. in naue. zanseli. et ibi Barto. ff. loca. et nō mutat dominiū rei locate. l. non solum. et ibi glo. et Bar. eo. ti. et Bar. in. l. manumissiōes. in fi. ff. de iusti. et iur.

¶ Quid potest locari. Rñ. qomnes ille [sect. 1] res quē vendi possunt nisi sint seruitutes prediales vt iter act⁹ via et c. que locari non possunt vt est tex. et glo. in. l. lo care. ff. locati seruitutes autem persona les que sunt vsufructus bñ possunt locari. ff. de vsufruc. l. arboribus. sed non seruitus vsus vt institu. de vsu. et habi. §. minus. s̄z si sit ab vsufructuario ex tinguatur locatio per mortem ipsi⁹ vsu fructuarij. vt. C. de iur. do. l. si socr⁹. et p maximam et mediā capitis diminutionē insti. de vsufr. §. fini t̄. Appropriatio autem fieri non potest locatio seruitutis personalis.

¶ Locare non potest aliquis prelat⁹ re [sect. 2] ligiosus ad vitaz: nec ad certū tempus. s. longum redditus: vel partem eoꝝ aut iura aut possessiones monasteriorum: vel aliarum administrationum sibi cō missarum nisi necessitas vel vtilitas ex postulet conuentus: et cum consensu cō uentus: vel si non habet tunc cū consen su fiat superioris. aliter suspensus est ipso facto: nec cōductorī acquirī t̄ aliqđ ius: sec⁹ ad modicum tempus. hoc no. in clemen. monasteriorum. de re. eccle. non alie.

¶ Vtrum fructus decimaꝝ possint lo [sect. 3] cari ad annuūz censum laicis. Rñ. pa. ī. c. vestra de loca. q sic.

¶ Vtrum beneficiat⁹ possit locare red [sect. 4] dit⁹ sue ecclesie sine alia licētia. Rñ. pa. in. d. c. vestra q sic. Intellige nō magnū tempus. puta pro. ix. annis pōt. Facit gl. in clemen. j. de re. ec. non alie. nec valet statutum sed phibitio superioris in cōtrarium hoc impedire propter verbum libere quod ponitur in literis. d. c. vestra.

¶ Sed quid si ante tempus locatiōis fi [sect. 5] nitū moriatur. Rñ. q extinguitur locatio q comparatur clericus vsufructuario vel vsuario. c. vlt. de pecu. cle. et ideo [[Fo.cclxxxvij.]v] extinguit sicut ius vsufructuarij. de do. c. cōsultationib⁹. de pigno. c. vlt. fm. Jo. mo. qui sic no. i. c. hoc cōsultissimo de re. ec. nō alie. li. vj. et si soluit pensionē non rehabet a successore in eodē beneficio nisi sit conuersum in vtilitatem ecclesie. vt not. Host. in. c. ij. ne prelati vices suas.

¶ Vtrū sacerdos possit locare operas [sect. 6] suas. Rñ. q p diuinis officijs dicendis nunq l³. de simo. c. cū in ecclie et multis c. aliter esset simonacus. s³ ptemporalibus bene pōt locare. l³ tamē ei pacisci cū aliquo q moretur in aliqua ecclesia vt celebret ibi diuina: ita tamē q nō ha beat intētionē ad diuina s³ ad mansio nem quam ibi facit: vel ad labore³ quē sustinet: vel ad damnum quod ratione more patitur: vt in. c. ad questiones de re. permu. per ar. et no. Jnno. in. c. pe. ne p. vi. su.

¶ Vtrū scholaris recedēs possit ponere [sect. 7] aliū loco sui in domo vel camera cōducta. Rñ. Pa. in. c. iiter dilectos de fide in strumē. q sic q conductor potest locare alteri rem conductā. l. nemo. C. loca nisi aliud conuenissent. vt in. d. l.

¶ Sed an possit hoc facere inuitis so [sect. 8] cijs. gl. instit. loca. in fi. dicit q l³ possit iure locatiōis alteri locare ratio tamen societatis phibet que preualet iuri locationis: cum videatur electa iudicia persone. insti. pro socio. §. soluitur. Idē tenet specu. de iud. §. ij. Et clari⁹ Azo per. l. perceptiōe. ff. de his qui. deie. vel effu. et addit q si scholaris non degit in domo vt debet versari: pōt contra eum agi actiōe pro socio: sed vtili quia directa datur quando contrahitur societas ad comodiorem vsum: et vberiorē questum de qua leges loquuntur. vt notat. Spe. vbi. §. Ex q vide q i materia odio sa nō veniet socius in domo. Et ideo si statutum dicit q socius teneatur p socio nō veniet socius in domo: quia non est pprie ista societas. et in odiosis verba stricte capiuntur. l. iij. §. hec aut verba. ff. de neg. gest. et in c. in nostra de iu reinran. insuper dicit Panor. in. d. c. inter dilectos q si male versat et nō possit compesci aliter a sua insolentia q poterit expelli per. l. si cōuenerit in fi. ff. p socio et. v. q. iij. in loco.

¶ Vtrū locari possit dom⁹ ppinqua al [sect. 9] teri magistro ita q voces adiūicē ofun danē. Rñ. q nō. et si fecerit pm⁹ poterit expellere vltimū. C. de stu. li. vr. ro. l. vni ca. i fi. et hec cā tractari pōt in ferijs tpe messis f³ Host. de iud. c. significauerūt et idē posset dici de q³ aliq alio q ipediret lectionē pfati magistri. ar. d. l. vnice. ¶ Cui pōt locari aliq res. Rñ. q oib⁹ q [sect. 10] pnt emere: nisi sit miles v^l curialis qb⁹ nō pnt locari p³dia ad collēdū ne amisso vsu armo³ ad op⁹ rurale se trāserāt vt. C. loca. l. miles. l. curialis. l. vl. subue nīt tamē ignorāter faciēti. ff. loca. l. siq³ ignorās. vbi dr q pōt exigere mercedē. Nō em. cōtēnit disci plinā q ignorauit militē. Idē v^l i clericis et monachis ni si ex cā necessitatis. extra ne cle. vel mo. c. j. et. c. secūdo vbi hoc no. Ber. et Host. ¶ Vsq ad qd tps pōt fieri locatio Rñ. [sect. 11] q et ad tps: et in ppetuū. vt. ff. si ager vecti. l. j. et dicunt vectigales agri q i ppetuū locant. s. quādiu vectigal soluāt: vt d. l. j. et succedit heres in locatiōe et conductione si moritur cōductor. j. tps locatiōis in iure conductionis. secus in vsufructu qui personalis est et extinguitur cum persona. ff. loca. l. si quis domū si fructuarius.

¶ Qñ est merces soluēda. Rñ. fm Azo. [sect. 12] Gof. q si actum est qñ sit soluēda id seruabitur: alias cōsuetudo regionis et si nō appareat de cōsuetudine id qd minimū est scz

ī fine anni. ita dicit. l. semp in stipulationib⁹. ff. de reg. iur. et nota. Host. et Ber. ð cēsi. ex parte. facit de reg. iur. in obscuris li. vj. ff. de ꝑbo. obli. l. q̄ hoc ano. et. l. eū q̄. et. ff. qñ dies vsusf. le. ce. l. j. ī pñ. et hec vera in stipulatiōib⁹ ni si cā quare dāt merces aliud reqrat. vt puta q̄ datur ꝑ sumptib⁹. Jñ alijs vide ī. l. j. C. qñ dies leg. ce. et. d. l. q̄ hoc an. no. et Jñn. ī. c. ꝑpter sterilitateꝝ de loca. ¶ Sꝝ nunqđ pōt locator inq̄linum ex [sect. 13] pellere ante tps finitū cōductiōis. Rñ. [Fo.cclxxxvij.r] q̄ sic: īn quatuor casibus. ¶ Prim⁹ si nō soluit pensionē per bien niū: sed si paratus si soluere audiē dus est. ff. loca. l. quero. intellige si alius de consequenti bus non inest.

¶ Secundus si dom⁹ locata sit necessaria sue habitationi: intellige ex necessitate superueniente cui aliter prouidere non pōt. vt. l. edē. C. locati. aliter non diceretur necessitas si posset ꝑuidere alio modo. secus esset si tpe locationis aliā domū nō habebat q̄ sibi imputabit nec expellere poterit. ff. loca. l. si qs domū. §. huic subiungi. Tertius cū domus eget refectione q̄ minatur ruinā q̄ tñ tpe locatiōis nō minabať. et ī isto casu et precedēti dꝝ fieri remissio pēsio nis pro rata tēporis. c. ꝑpter sterilitatē de loca. et. di. l. edē. di. l. quero. §. inter locatorem vel prouidebit de alia domo eque idonea. ff. eodem. l. cum plures in principio. Sed an ea refecta poterit cō ductor petere in ea reponi. Rñ. q̄ sic gl. iūcto tex. l. si. duo. §. cum inquilinus. ff. vti possi. et ibi per Bart.

¶ Quart⁹ quādo cōductor ī domo per uerse cōuersatur sine lesione rei: vt puta tenet publicas meretrices et sic nō re mittitur pēsio fm Ho. vel versatur per uerse cū lesione rei tenendo porcos in in solario. incidit arbores nō colit suo tempore. Et tūc remittitur pensio. sed aget ad interesse dñs de dāno dato secūdm Host. in dicto capto ꝑpter sterilitatē. Et secūdm hanc distinctionē cōcor. do. in. d. l. edē. et in. d. c. propter. qui videntur contrarij.

¶ Vtrū inquilinus possit similiter ꝑpter necessitatē dimittere domū ante fī [sect. 14] nitū tempus cōtra volūtatem domini. Rñ. Pa. ī. d. c. ꝑptersterilitatē q̄ sic se cūdū Vin. et Joan. an. hoc tenet etiā gl. in. l. fi. in lege. §. fi dom⁹. ff. loca. Et quo potest īferri q̄ ꝑpter pestē potest dimit ti. q̄ ēst ꝑbabilis necessitas. et facit tex. in. l. habitatores. ff. e. ti. Et sic in cōsciētia esset seruādū. quis in foro cōtēioso forte aliter teneretur.

¶ Vtrū sit minuēda pēsio rei locate qñ cōductor nō potuit vti re cōducta. Rñ. q̄ aut qs locat res. et si stat ꝑ locatoris volūtātē quomin⁹ re cōducta nō vtatur cōductorsic teneť ei ad īteresse. l. si de fū do. C. locati. Si vero nō ex volūtate sed per casum fortuitū ex eius parte rei locate cōtingentem sic pensio remittiť ꝑ rata. Exemplum ex parte locatoris puta. Qr ꝑpter delictū ei⁹ fūdus locatus publicatus est. Exēplum ex parte rei. veluti si edes locate exuste fuerint vel ager terremotu corruiť. vt. l. si quis domū in fi. et. l. ex cōducto. §. j. et. l. sꝝ addes §. si quis. ff. loca. Jdē dicendū qñ ex necessitate locatori adueniēte oportuit cō ductorē expellere. vel ꝑpter refectionē domus. l. q̄ īsulā in prin. et. l. si fundus ff. eo. ti. Si ꝑo stat per conduciorē vel ꝑ eius culpam quominus re locata vtať nihilominus totā pensionē soluere teneť. l. colonus §. nauē. ff. locati. Si vero ex casu fortuito ex quo re locatavti non potuit simititer teneť qñ locator alteri locando verisimiliter mercedē habuisset. alias nō. vt ptꝝ ex. l. fi. §. j. ff. ad. l. ro. de iactu. facit. l. sꝝ addes. §. cum quidā ff. locati. Sed in casu qñ qs locauit ope ras nec per eum stat quominus eas sol uat sed per conductorem: sic talis conductor etiam si impediatur casu fortui te nihilominus pensionē prestabit. vt est casus in. d. §. cū quidam Quod veꝝ credo in cōscientia quādo talis locator nō habuit cui locando operas acquire ret mercedem ꝑpter talem locationem quā mercedem habuisset si tali non lo casset. Si vero stat per locatorem quo minus operas prestaret tunc si nō īpe ditur casu fortuito teneť ad īteresse oē nec mercedē habebit. Siꝑo īpediturca su fortuito sic remittiť pensio pro rata temporis vt

est casus. in. l. vno. §. itē cū quidā. ff. loca. Jtē in. l. si hi. C. locati. et. l. aduocationis. C. de cōdi. ob causam. nō autem tenetur ad interesse. Et si iā incoasset operas: vel fecisset aliquas ex pensas ad se preparandum et tali casu fortuito impeditur repetet cas expēsas quas fecit propter hoc vt in. l. si pecu-[[Fo.cclxxxvii].v]niā in principio. ff. de cōdi. ob cām. habetur de eo q̄ paraner at se ire ad locuz et impedit⁹ fuit p tēpestatē. Fallit hoc vt nō remittat pensio qñ ex casu fortui to stat per locatorē in aduocato. q̄ nō repetitur salariū ab ei⁹ heredib⁹ ipso moriēte. l. j. ff. de va. et extraor. cog. Jdez de quocūq̄ habēte offm̄ publicū. et sic loquī. l. arborib⁹. §. de illo. ff. de vsuf. et l. diem defuncto. ff. de ofiō asse. Jtem fa uore libertatis vt in. l. cum heres. §. stichus. ff. ð sta. liber. hec eliciunt ex Azo. et bar. et alijs in. d. §. cū qdā Ethoc tene nisi consuetudo aliter haberet. vt. §. fa milta. §. ij.

¶ S3 quid si locata re conductorvsus [sect. 16] fuit s3 sterilitas in ei⁹ fruct ib⁹ cōtigit. Rñ. Pa. in. d. c. ppter sterilitatē q si sterilitas puenit ex casu fortuito vel eo vi tio rei sine culpa colloni vt puta q̄ timet magnā siccitatē: vel aquaꝝ abūdātiā. vel frigus. vel grandinē et hmōi. et nō pōt recōpēsari cū fertilitate anni pcedētis vel sequetis īmediate dūmō du ret eadē locatio f3 Host. in summa. eo. ti. sic fiet remissio p rata. puta erit solit⁹ colligere. xv. modios et soluebat tres aureos nō recolligit nisi decē. sic nō sol uet nisi duos aureos: nisi sequēti āno vlt precedēti recolligit. xx. modios et idē dicas etia3 si soluatur certa species: q̄ l3 nō sit proprie contractus locationis: vt dixi tamen quo ad hoc ide3 erit iudi ciū. Predicra tamē nō intelliges ð ptia rio qui cū dño lucrum et damnū partiit q̄ nō fit remissio. vt no. gl. in. d. c. ppter sterilitatē. Et quis doc. fuerint varij in d. c. propter et in. l. ex cōductio. ff. e. ti. qñ dicat sterilitas mihi plac3 maxime quo ad cōscientiā quod Jo. an. et Pa. in di. c. ppter sterilitatem sequūtur. vt. s. dica tur sterilitas quādo nō colligūtur nisi due partes de trib⁹ solitis secus esset ī alio modico. Sed aduerte q si fructus affuissēt s3 postq̄ recollecti fuerūt mar cuerūtvel exercitus preteriens ipos de struxit et huiusmodi. nō dicetur sterilitas nec fiet remissio pensionis. Secus fierāt recolligē. vt in. l. ex. cōducto. §. si vis. ff. loca. et. l. damnum. C. eo. ti.

¶ Sed qd si sit fertilitas nunquid aug [sect. 17] mentabitur pensio. Rñ. f3 Pa. vbi. §. q aut hoc cōtingit: q̄ fruct⁹ plusvalēt so lito. et sic non fit augmentatio: sicut nec fieret minutio si minus valerent. Aut puenit p industriam coloni: et sic non augmentabitur pensio: nec sua industria sibi sit dānosa. vt. ff. e. l. ex cōducto et. l. fi. C. de aluui. aut cōtingit pptet bonitatem rei. et similiter nō fit. Aut cōtingit melioratio casu fortuito. puta locauit molendinū. ex quo cōductor solū per cipiebat. l. ppter alia molendina que nūc sunt destructa pecipit centum et sic fiet augmētatio pensiōis p rata sicut fieret remissio propter sterilitatē. casu fortuito cōtingente. q̄ cōtrariorum eadem est disciplina. xxxij. dis. hospictolū et. l. j. ff. de his q̄ sunt snivel ali. hoc ide3 tenet gl. in. l. si merces. ff. e. ti. Propterea aduerte q cōtractus locatiōis et con ductiōis est cōtractus bonefidei. vt īsti. de act. §. actionū. et ideo merces debet conuenire arbitrio boni viri. l. si in lege locationis in prin. ff. locati. aliter resti tuere obligatur.

[sect. 18] ¶ Quid si quis conducit molendinu3 pro se et suis heredib⁹ pro certa mercede in perpetu3: et dimissis filijs fit mlt tiplicatio in insinitū. nūquid tenebīt molendinum molere illi omnibus illo precio quo cōuenit. Rñ. f3. Pile. in suis q. xlvij. et Hugo. q non quia non vide tur de hoc cogitasse. l. si. quis in vna. ff. de periculo. et commo. rei ven. Sed alibi. in aut. hoc ius. C. de sa. san. ec. dicit q immo tenetur destructo iure ad qd facit. l. si seruit⁹ ita. ij. Rñ. ff. de seruitu. vrba. predio. Sed de equitate conscientie tene primam.

[sect. 19] ¶ Vtrū locans fundum alieni ad mediū nulla facta mentione de arborib⁹ nūquid colonus habebit partem fructuum arborū. Rñ. q nō. sed locator habebit oēs. l. fructus. ff. de vsur. Et si colonus destruat arbores tenebitur. Similiter ei⁹ culpe imputatur. si alijs ei⁹ odio arbores excidat. l. si merces. §. cul- [Fo.cclxxxix.r] ff. loca. Quod limita fm glo. in. di §. cul pe verū quando propter culpam suam seu doli⁹ tale odiū est cātū. alias non. ¶ Nūquid postq colonus seminavit [sect. 20] agrū si dñs eū vēdat alicui poterit expelli per emptorē. Rñ. q nō sed medietatē fructuū habebit. vel prout cōuene rāt: si tamen venditor oēs fructus accepisset aget colonus cōt ra venditorē. ff. de leg. j. l. nihil. speciale tñ priuilegiūz habet colonus fisci f3 Rod. Hic aduer te q succedēs in re locata si est de bñfi cijs ecclesiasticis. et sit facta ab habēte administrationē. et cū debitis solēnitatib⁹ et causis de quibus. s. alienatio. et ad debitū tēpus: tenē stare locationi et si ecclesia foret lesa posset petere restitutionē in integrū. c. j. de resti. in inte. et. c. j. de reb. eccle. nō alie. Si vero non habebat administrationē vt sunt canonici simplices. sic nō tenē stare: equiparatur vsufructuario q non pōt locare vltra tēpus vite sue. l. si q̄s domū. ff. loca. nisi cū cā rationabiliet autoritate ep̄i fecisset. Cū vero res locata. nō est ecclesiastica. tūc successor vniuersalis tenē stare. l. viam veritatis. C. locati. Successor vero particularis in dicta re non tenē stare nisi locator habuisset administrationem plenam: vt maritus in predio dotali. quia sic tenetur. vt in. l. si filio. §. fi. ff. solu. matri. Idē in tutore respectu populi. l. si tutele. ff. de admi. tuto.

¶ Quid si cōductor aliquid expēdit in [sect. 21] re cōducta. Rñ. fm Hostien. si expēdit necessario. vel vtiliter auxit edificauit vel instituit aget contra locatorem vt restituat expensas. ff. de loca. l. domus. et ī. d. l. sed addes. C. si inquilinus. et ibi glo. sed clarior tex. est in. l. colonus pri mo. Rñ. ff. eo. ti. Si tñ posset tollere impensas sine lesione rei non tenē locator. sed ipe eas tollere posset. vt in. d. §. si inquilin⁹. Predicta nō intelligas de expensis factis pro pascendo aīali locato vel colēda possesiōe et hmōi sed de alijs puta curatione morbi. reparatiōe ruine. vl plātatione vineaz et hmōi. vi de etia3 quod dico. s. edificans in principio.

¶ Vtrum in locatiōe possit interuenire [sect. 22] vsura. Rñ. q sic est vsura ex parte conductoris. vcz quando ratione mutui interpretati puta q ante tps soluit pensionem solum habito respectu ad preuentionem tēporis vel mutui veri minuit de pensione debita. et sic restituere tenetur. Faciunt nota in. c. ad nostram. de emp. et vendi. et in capi. illo vos de pi.

¶ Ex qua culpa tenetur cōductor de re [sect. 23] cōducta locatori Rñ. q de dolo lata culet leui: q gratia vtriusq contrahitur. in sti. quibus mo. re. contrahi. obli. §. vlti. l3 alij teneant q ēt teneatur de leuissima. sed primū cōiter tenēt gl. et doc. ī. l. si q̄s domū. §. celsus et in. l. si merces. §. qui calūniā. ff. locati. et qđ dico de cōductore idē dico de locatore. Et l3 Mar. in §. qui colūnam. velit teneri locatorem operarum ad transuehēdas colūnas et silia: q̄ facili3 tāgun3 ēt d leuissima pp tex. q ibi dicit culpa abest si oīa facta sunt q diligentissimus quisq obseruaturus fuisset et dicat fore speciale ī hoc casu. gl. ibide3 tenet cōtrariū. Tu tñ sic concorda q aut aliquis locat operas in re q requirit diligētissimā curā vt puta polire adamātē icidere brocatū pro veste fiēda et hmōi et tenē de leuissima d. §. q colūnā. aut non locat operas in re talis importātie. Et sic vera ē glo. q tenē solū de leui. nec obstat glo. in. l. q mercedē accepit p custodia. et in. l. dñs ff. eo. ti. vbi dicit q si specialiter mercedē accepit p custodia q tenē deleuisse ma. Pro cuius intelligentia aduerte q qñ quis mercedē accipit p custodia si sum⁹ in contractu in quo solum tenebāt de lata culpa. vt in deposito. sic acceptio mercedis pro custodia faciet vt vt teneāt de leui et sic intellige. c. bona fides. de deposito. et. l. j. §. si vestimēta. ff. depositi. Si vero simus in cōtractu in quo tenē: de leui culpa sicut in locato sic acceptio mercedis pro custodia rei locate faciet vt teneāt de

leuisima. et sic loquĩt. et intellige. l. q̄ mercedē. et. l. dñs [[Fo.cclxxxix.]v] predicas. Qđ bñ no. p̄ soluēdis multis cōtrarietatib⁹. Nec solum tenetur de culpa sua: sed etiā illoꝝ quoꝝ opere vti tur. Si ipse diligētiā nō adhibuit. l. si merces. §. q̄ colūnā. ff. locati. et. l. itē q̄rit per totū. xxij. q. iiij. tres personas.

¶ Vtrū locās vasa vitiosa ignoranter et [sect. 24] p̄pterea vinū effusum est: vel marcuit teneatur ad restitutionē. rñ. q̄ sic ad re stitutionē interesse vini: nec ignorātia eū excusat: secus eēt in pascuis locatis vbi herba pestifera erat quā ignorabat q̄ l̄z aīalia cōductoris sint mortua non tenebitur locator. vt ī. d. l. S̄z addes. §. j. vbi dicit gl. hoc eē speciale ī locato vt interesse extra rē hic veniat. Jn cōscien tia tñ nō haberet locū. d. l. nisi qñ locas set talia vasa p̄ bonis: sec⁹ si simpliciter exhibuisset vidēda per cōductore. igno rās ipse an sint bona vel ne. q̄ tūc cuz nō sit in iliqua culpa nō tenerē. A fortiori teneť ad restitutionē īteresse q̄ sciē ter locat rē vitiosam. ar. d. l. s̄z addes. et qđ dico in vasis intellige in omnire vi tiosa: ex qua dānū p̄ximo euenire pōt. Quod no. p̄ illis q̄ locāt eq̄s q̄ volunt se in aquis si destruātur vestes tenētur et similes. secus in cōmendato.

¶ Quid si natura ponat res meas īalia [sect. 25] nauī quāvbi posuerā. et perierūt. Rñ. q̄ teneť. d. l. itē querĩt. §. j. et hoc verū si in uito dño. Si ȝo bona fide et sine culpa nō teneť. siñr nō teneť etiā si dolose potuisset qñ vtraq̄ nauis perijt ī eadē na uigatiōe. ff. ad. l. ro. đ iac. l. fi. §. j. q̄ l̄z sit in culpa infideliter rē tuā cōtractando nō tñ ex tali culpa est amissa. ex q̄ oīno peritura erat. quod bene no.

¶ Quis p̄babit affuisse dolū vel lataz [sect. 26] culpā. Rñ. f̄z Host. q̄ cōductor puta pa stor sicut argētari⁹ d̄z p̄bare amisisse ra tiōes cū ruina vlt̄ īcēdio. l. si q̄s ex argē tarijs. c. vl. ff. de edēdo. Jdē de custode ceteris. l. vl. ff. đ custo. et exhibi. re tñ als q̄ doluz alle. p̄bare d̄z. l. q̄tiēs §. q̄ dolo ff. de p̄bati. Ego tñ hoc nō teneos̄z dico q̄ qñ q̄s teneť. solū đ dolo et lata culpa q̄ īcūbit p̄bō dicēti eū fuisse ī dolovlt̄ la ta culpa. s̄z qñ tñr de leui vel leuissima tūc tenetur probare casu amisse. Et sic loquūtur. d. §. vltimus. et. d. l. vi.

Lucrum

non dicitur nisi deductis expensis. l. illud in glos. C. de colla. et. ff. p̄socio. l. mutius.

Ludus

et iocus et alius spiritualis et diuinus: et iste est ille q̄ pro uenit ex magna mētis deuotione de q̄ ī psal. oēs getes plaudite: quē exercuit Dauid qñ ante Archā dñi saltabat. ij. Ro. vj. et iste sanct⁹ et virtuosus est.

De hic notatis et q̄ oīs ludus a sar di est p̄hibitus vt in alleg. aut̄. alearū et ī aut̄. interdicim⁹. et ibi saly. et doct. C. de epis. et cle. et bal. in aut̄. ex testamēto col. vij. C. de coll. et vincēs ad illū ludū d̄r habere causaz lucratiuā. Bal. no. in l. j. in. fi. C. si qđ in frau. patro. Lud⁹ ve ro ēt licit⁹ p̄hibet̄ tā clericis q̄ laicis si iudatur vltra vnū solidū. d. aut̄. aleaz vsus qđ est vnū pro tota die sine interpolatione nō aut̄ in quolibet ludo vnt⁹ solidi no. Bar. in. l. inflciēdo §. infans ff. de fur. intellige solidū. i. aureum. f̄m Pañ. c. clerici devi. et ho. cle. vbi dictt q̄ superlucratus debet restitui l̄z de osuetudine non fit.

¶ Est alius ludus qui dicitur human⁹ [sect. 1] qui fit ad recreationē suam vel alioruz vel causa virtutis experiēde. et iste aliquando dicitur theatr alis a loco apto ad theorandum scilicet speculandum. Aliquando larualis. que larue sunt de formitates hominum per appositionē colorū vel rerum que vulgariter dicun tur maschere. Aliquādo histrionalis in quo quis de

persona sua facit ludū qui vocatur vulgariter stragitorio alius illorū qui ludunt ad bagatelle q̄ sunt rerum honestarum demonstrationes. Alius hastiludialis in quo luditur cū hastis id est lanceis qui dicitur vulgarigiostra. Alius torneamentorū qui hodie nō est in vsu in quo quidā includebant se ī quodā circuitu ad pugnādū. Quidā pilealis balistalis saltalis scacalis corealis et huiusmodi q̄ habēt nō minā ab eo in quo exercent q̄ plura sūt q̄ vocabula. vt. l. natura. ff. d̄ p̄scri. ver. [Fo.ccxc.r] ¶ Vtrū talis ludus humanus sit phi [sect. 2] bitus. Rñ. q̄ de se nō est mal⁹ sz aliquādo rōne alicuius circūstātie est phibitus etiā de p̄cepto. Priō rōne loci. nam tales ludi nullo mō pnt fieri in ecclia: aut loco sacro. c. cū decorem de vi. et ho. cle. et. c. decet de immu. eccl. li. vj. Vnde nō excusarē a mortali q̄ talē faceret in ecclesia nisi foret qd̄ modicū cū videat iure diuino phibit⁹ ibi domus oñonis vocabit̄. Demōstrationes x̄o q̄ fiūt ad honorē dei puta passiōis x̄pi et vite ali cui⁹ sc̄tī nō sūt phibite ibi fieri q̄ nō pprie vocant ludi vt no. i. d. c. cū decorē. sc̄do phibenē tales ludi rōne piculi lesionis corporalis sicut torneamenta et hmōi de torneamētis p totū. vnde oīs lud⁹ in quo pbabit̄ imminet periculū mortis corporalis phibeē sub pena pctī mortalis q̄ ̄ p̄ceptū dei Mat. xx. diliges pximū tuū. facit lex cruēta iuncta gl. C. de gladi. et. l. nā ludus. ff. ad. l. aql. sec⁹ quādo nō imineret pbabit̄ l̄z aliquādo accidisset et raro. Tertio phi beē rōne psone Nā clicis et multo magis religiosi phibeē oīs ludus cū armis vt in. c. cōtinebat̄ de homi. q̄ et arma portare nisi cā defensiōis sunt phi biti de p̄cepto vt. i. c. clerici arma de vi. et ho. cle. Siñr phibeē eis lud⁹ histrionalis. vt no. in. c. donare. lxxxvj. dist. de quo dic vt. s̄. Histrio. Quarto phibeē rōne scādali vt puta clericis et religiosi aliq̄e ludū exercere ī publico ex q̄ schares scādalizarent̄ esse pctm̄ mortale. fm̄ q̄. j. dico. Scādālū. §. ij. Jdē dico quādo qs ex tali puocaret aliū ad scādālū mortalis pctī: sicut ī choreiset multo magissibi imineret pbabit̄ tale scādālū. et hoc aduerteret peccaret mortāl̄ sec⁹ si de scādalo nō aduerteret: q̄ nisi foret ī lata culpa nō credo peccaret mortāl̄. Aduerte tamē q̄ clericis et religiosi ē phibit⁹ rōne honestatis clicalis oīs lud⁹ in q̄ ex ppria psona faceret ludū ī publico sicut esset saltatio chorizatio. et hmōi. Vñ nō excusarē eos a mortali. ar. c. p dilectiōe ī fi. de cōse. di. ij. et qd̄ no. doc. i. d. c. cū decorē. sec⁹ ī secreto cū aliqb⁹ domesticis. Jtē lud⁹ carnalis ē eis it̄dict⁹ q̄ nō psit mutare habitū nisi ex cā rōnabili. vt. s̄. excōicatio. vij. casu. xxvij. Et l̄z Jaco. de are. i. l. si qs cū sciret. ff. p emptore. et Cy. et Pe. ī aut̄. de san. epis. et cler. in. §. it̄dicim⁹. el. ij. teneat q̄ lud⁹ scacoꝝ phibeat̄ clicis. Rō scōm Mat. i. d. §. it̄dicim⁹. q̄ nō min⁹ facit eos deniare a diuinis officijs in qb⁹ debēt īsistere vt. l. gñat̄. C. de epis. et cli. sicut lud⁹ aleaz q̄ ē eis phibitus ibidē ego tamē dico verā eē p̄dictā op̄i nionē ē ī oīb⁹ ludis qñ pp̄ eos dimitte rēt debita diuina ad q̄ tenent̄. als nō vñ l̄z ludere ad scacos. vt t̄z Ri. i. iiij. di. xv. sicut alijs secularib⁹ nisi rōne scādali vel ihonestatis clicalis vt puta publice ludēdo. ¶ Quīto rōne cupiditatis. vñ t̄z Math. vt no. Car. ī cle. ij. de vi. et ho. cli. q̄ ludēs ad scacos cā cupiditatis peccat mortāl̄. Qd̄ it̄elligo vez qñ talis cupiditas eēt mortalis de se de q̄ qñ sit mortalis vide. s̄. auaritia. §. j. et idē dic qñ fieret ex qcūq̄ alia mala it̄etiōe foret mortale si it̄etio ē de eo qd̄ est pctm̄ mortale. Attēde tamē q̄ quando talis lud⁹ hūan⁹ sit cā lucri pncipał̄ ē illicit⁹. Vñ peccāt veniał̄ q̄ debēt ludere pncipał̄ cā recreatiōis et solatij et exercēdi īgeniū vel x̄tutē corporis: vez ē q̄ facit̄ iducit ad mortale qñ fit pncipał̄ cā lucri vt p̄z ex experiētia et vituperād⁹ l̄z lucrātū nō sit nisi de bono cōsilio pauperib⁹ erogādū. Sexto rōne tp̄is puta q̄ dies fest⁹ p̄cept⁹. Nā cuz tali die phibeat̄ oē op⁹ seruile. exo. xx. nō video quō hastiludia talib⁹ dieb⁹ et huiusmodi. ī quibus requiritur multa seruit⁹ possint fieri sine peccato mortali. Jñ alijs ludis in quib⁹ modica seruitus inest nō esset mortale licet fiat ī festo nisi per totuz diem se in huiusmodi occuparēt dimissis diuinis Hoc quod dixi de hastiludijs q̄ sit

mortale peccatum tenet Ricar. i. iij. distinctio. xxxvij. Sz si ex nulla istaz circūstātia fiat illicitus nō erit peccatū si fiat cā honeste recreatiōis vel virtutis aut ingenij exercē di. Aut si erit pctm erit. veniale. de [[Fo.ccxc.]v] chorea tamē vide supra chorea aduerte q in ludis q fiūt cā xtutis exercēde vī ingenij nō l3 ludere nisi p vnū solidū ī vno ludo vt in. d. aut. Aleaz. et dr vn⁹ so lid⁹ p toto illo tpe cōtinuato quo ali q ludūt inuicē fm Bar. in. l. inficiādo. §. infans. ff. de furtis et solidi. lxxij. faciūt vnā librā auri. C. de su. prepo. et Arch. i. l. quotiēscunq. Sed tu hoc limita fm psonā ad istā rōnē sic: si nō cōcedit nisi vnus solid⁹ in ludo magnis ergo gros sus solum paruis.

¶ Est et terti⁹ lud⁹ q dr diabolic⁹ quia [sect. 3] operatiōe diabolica est inuētus ad inducēdos hoīes ad pctm et iste est in tri plici differētia. Prim⁹ consistit ī ludibrijs q ludibria aliquando sunt derisio pximi de qua dic vt. §. derisio. aliquando vero sunt ea p q merito qs venit in de risum vt sunt rez inhonestaz demon stratiōes et talis lud⁹ oīb⁹ phibit⁹ est tā exercere qz videre. Vnde quādo tales demonstratiōes habēt puocare ad lasciuā vidētes tūc peccāt mortaliter tā exercētes qz volūtarie vidētes. Facit qd. §. dixi curiositas. Vnde dicit tex. in proemio. ff. quis em lud⁹ appellat eos ex qb⁹ crimina oriunt. hec em fieri nullo patimur modo. hec ibi. Secundus lud⁹ dicit lud⁹ alee et sub isto com prehēdit oīs lud⁹ q innittit solū fortu ne vt ludus chartaz taxilorū et hmōi. Terti⁹ ludus dicit mixt⁹ qz partim innittit fortune et partim idustrie vt lud⁹ tabellaz cū taxilis qz respectu taxilorū versat fortuna respectu tabulaz du cendarum versatur industria.

¶ Vtrū isti duo ludi vltio dicti sint pro [sect. 4] hibiti. Rñ. q sic vt ptz in aut. alearum vsus. C. de reli. et sumpti fu. et in. c. eps. xxxv. di. et l3 Hugo in. d. c. eps. teneat q semp peccat mortāl ludēs ad predicta tñ nō credo vez nec dictū. c. eps facit p sua opiniōe qz dicit deseruiens et dictio de auget. vt. ff. depositi. l. j. in pn. Jō fm gl. ibidē et Rodo. peccat mortāl ille q valde seruit ludo. j. ducit in osuetudinē alias aliquādo et raro non credo foret mortale. Nec ob. d. aut. aleaz ludus qz ipos phibet p vbu decernim⁹ qd lucit ad mortale vt dixi. §. lex. §. iij. clcis tñ et religiosis vr eē mortale ludere aut ludentes ipos videre vt in aut. de san. epis. §. interdicim⁹. et ibi sequit gl. Sz ego hoc nō credo. qz iperator nō pōt pci pere clericis. et iō idē dico de clcis qd de laicis q peccāt mortāl quādo tales ludos ducūt in cōsuetudinē nisi rōne scādali vt supra dictū est de ludo hūano. Rō qz isti ludi non sunt phibiti. qz mali sint de se: sz iō sunt mali qz phibiti: et cā phibitiōis sunt mala q cōiter ex ipsis sequunt: q nō sic eueniūt in raro ludētib⁹ sicut in cōsue et qz phibitio nō se extēdit nisi ad deseruiētes talib⁹ ludis. Jō tene qd dixi. Vez est q est pe riculosum talibus ludere ppter multa peccata que communiter ipsis fiunt.

¶ Sed qd si qs ludit ad pfatos ludos [sect. 5] gratis cā recreatiōis vī causa cōiuij ex osuetudie nūqd peccat mortāl. Rñ. gl. i. d. §. iterdicim⁹ vr tenere q sic cleric⁹. Sz ego attēdēdo ad narrationē. d. aut. aleaz vsus. et cōsiderādo q debeamus euitare correctionē iuriū. c. cū expediat de elec. li. vj. dico q nō phibēt. imo licite pōt in eis ludi gratis: vel in aliquo modico siue cā cōiuij siue cā recreationis. Et sic intelligo. l. qd ī cōiuij. ff. de aleato. et itellige modicū respectu psone q ludit. et tale modicū qd etiā faciliter donaret. qz in hmōi ludis sic factis cessat rō phibitiōis: nisi rōne alicuius circūstātie de qb⁹ supra. §. ij. eēt mortale. Nec obstat dictū. c. eps. qd nō distin guit sz absolute loquit de oī aleatore ergo nec nos debem⁹ distinguere: qz hoc vez esset nisi rō nos induceret ad distī guēdū sicut hic facit. c. Marchion. j. q. j. vbi dicit nō putem⁹ in vbis scripturaz esse euāgeliū sz in sensu: nō in supficie sz in medulla. nō in sermonū folijs: sed in radice rationis. hec ibi.

¶ Vtr̃ inspectores p̃dictoꝝ ludoꝝ p̃hi [sect. 6] bitoꝝ peccēt mortaliter. Rñ. gl. in. d. §. interdicim⁹. videtur tenere q̃ sic si sunt clerici. Sed tu dic qđ siue sint clerici siue laici inspectores: q̃ aut ex aspectu [Fo.ccxcj.r] eorū inducunt̃ efficaciter aliqui ad ludendū. et sic si ludētes peccāt mortaliter sic in spectores: si ʒo eos nō inducūt ad ludū ex eoꝝ aspectu nec ad cōtinuādū ip̃z sic si aliud mali nō admisceēt nō pec cant mortaliter eos vidētes et aspicientes: nisi essent tales non corrigendo possent eos facere desistere a tali ludo qui est peccatū mortale in ludēte q̃ tūc talis peccaret mortaliter non solū corri gendo sed aspiciēdo q̃ videēt consentire errāti. lxxxij. di. error. cū sibi. piculosū tñ ē tales aspicere ludētes ī ludo p̃hibi to: q̃ faciṛ posset eis placere talis lud⁹ deliberate qđ esset mortale. vt no. theologi in secundo sententiarū di. xxiiij.

¶ Vtrū acquisitū ī p̃fatis ludis diabo [sect. 7] licis fit necessario restituēdū. Rñ. q̃ si il le q̃ dedit seu amisit nō poterat alienare. nec donare sicut filiusfamī. serui. et alij ð qb⁹ supra donatio. j. et tūc sine du bio lucrātū est restituēdū p̃ri vel dño vṫ illi q̃ dedit sicut cū q̃s lusit vel vltra sūmā. ccccc. solidoz: q̃ sicut donare nō po tuit: nec ludere. vt. s. donatio. j. §. xx. et iō sibi ē restituēdū. et de similib⁹. et ī hoc cō cordāt oēs doc. Si ʒo poterat alienare tūc distīguoq̃ si īteruenit fraus puta q̃ lucrāt⁹ fuit cū falsis taxillis. aut alia de ceptiōe et sic siṫr cōcordant doc. q̃ teneēt necessario restituereei a quo habuit im mo dicit Bal. ī Rubrica. C. de condi. ob tur. cām. q̃ tenent̃ furti tales. et etiā ludētes sciēter cū illis q̃ nō p̃nt alienare. arg. l. seru⁹ cuiusdā. ff. de ɔdi. indebiti. nec facit suū qđ lucrāt. l. falsus. C. de fur tis. Aut nō īteruenit aliq̃ fraus et ille q̃ perdidit potuit alienare et in hoc est diuersitas inter doc. Nam cōis opinio f̃z Asteñ. est q̃ teneāt dare pauperibus et hoc sequunt̃ cōiter canoniste. ī. c. clerici officia de vi. et ho. cle. alij distinguunt de subditis imperatori vel nō: s̃z tu breuiter dic q̃ licet opinio p̃dicta sit multū rationalis vtpote que retrahit hoīes ab hmōi lud is tamē nullo iure probāt qđ necessario sit faciēda. sicut nec alia turpiter acq̃sita. nec obstat q̃ ep̃s auxilio p̃sidis pōt talia lucra sin ō repetun ab his qui amiserūt exigere et pauperī bus distribuere vt dicit text. in. d. aut. aleaz vsus. et sic vidēt q̃ sint pauperuz q̃ l̃z possit auferre in penā nō tamen se quitur q̃ ipsi teneant̃ dare sicut nec in alijs casib⁹ in quib⁹ fiscus turpiter acq̃ sita pōt tollere vt ī. l. j. C. ad. l. iul. repe. et in. l. j. ff. de iure fisci. Et faciunt q̃ infra dicā restitutio. j. in verbo turpiter acq̃situm et sic tene quo ad necessitatē resti tutionis. Bene tñ faceret ep̃s si talia ac ciperet et daret pauperib⁹. Siṫr cōfessores debēt ea errogari facere pauperi vt in quo deliquit in eo puniāt. Si tñ nol let nō est ei denegāda absolutio. Aduer te tamē q̃ vbi leges īperiales ligant q̃ illi q̃ amiserūt si vellēt repetere possent vsq̃ ad. l. annos et sic repetēdo tenerent̃ eis de necessitate restituere vt in. d. aut. aleaz. nec ob. quod dicunt quidam esse abrogatā p̃ nō vsuz: q̃ nō est verū vt p̃z ex dictis. s. Lex. §. xvij. Sed vbi lex imperialis non ligat sicut in terris pape et similiū nō posset repetere vbi lex imperialis viget si ep̃i non accipiunt lucrata possunt officiales facere vt dent pauperibus vel in publicos vsus vt in dicta aut. alearum.

¶ S̃z pone q̃ ludens in casibus in quī [sect. 8] bus tenetur restituere lucreṫ et postea cum ea p̃sona in alio modo perdat nun quid poterit compēsationē facere. Rñ. q̃ si in eodem ludo clarū est q̃ sic: et voco hic eundem ludum quando se non diuert erunt ad alia. ar. l. continuus. in princī. ff. de verbo. obli. et facit quod no. Bar. in. l. inficiando. §. infans. ff. de furtis. Si ʒo in diuerso: ludo: puta q̃ hodie lucratus fuit et cras cū eodē amisit sic de subtilitate iuris non poterit com pēsationē facere si ille cū q̃ lusit sit de illis qui nō tenent̃ de necessitate restituere s̃z de eq̃tate ɔscie credo q̃ possit. Facit qđ no. pa. in. c. filius de testamentis et. c. ex parte in fi. de censibus.

¶ Que pena ɔtra tenentes ludum alea [sect. 9] rū p̃hibitū. Rñ. q̃ p̃mo dom⁹ in qua lu dīt d̃z publicari vt ī. d. aut. alearū vsus in verbo domib⁹ eoꝝ publicatis. Scđo [[Fo.ccxcj.]v] si

tenēs ludū verberē non orī actio ex tali iniuria nec puniūt verberās vł dānū ei dās qñcūq; et vbi cūq; factū fuerat siue tpe quo ludī siue alio fm Bal. in dicta Rubrica et Bar. et ē tex. ī. l. j. §. notā dū. ff. de alea. Tertio q si fuerit ei aliqd subtractū tpe q ī ei⁹ domo ludī siue a lusorib⁹ siue ab alio nō poterit repetere nec hz rei psecutionē nec etiā penalem furti vt ē tex. ī. d. l. j. §. j. ff. de alea. tñ ī cōscīa pauperib⁹ ē dādū. ar. c. cū tu. đ vsu. Quarto q aliū cōpult ad ludēdū ē ex metu q nō cadit ī cōstantē pōt puniri iu dicis arbitrio et pōt poni in carceribus vt in. d. tex. §. j. ibi q cōpult. Vñ gñaliter intelligo illū cōpellere eo ipso q stat cū altari parato hoc ē pstat domū taxillos scamnū lumina et hmōi: nā istis suasionibus et illecebris đr cōpellere iuuenes q nō pñt refrenare iuueniles calores. l. fi. §. filij aut. C. de bo. q; liber. sicut dicimus in materia macedoniani. in. l. j. et iij. ff. ad mace. et p totū. Afr nisi ita acriter itelligerēt dicta lex effectū nō haberet. q nō est dicēdū. l. si pter. in pn. ff. de iudi. q lex pdicta pōt etiā itelligi in oībus alijs q blāditijs et suasionib⁹ iducūt hoīes ad ludū: q dicant cōpellere: si cut dicim⁹ de raptorib⁹ virginū q nisi esset q sollicitaret q dolosis artib⁹ circū ueniret: nō faceret eā puellā in tm dedec⁹ sese pdere. text. ē in. l. vnica. §. ij. de rap. virg. Quinto q oīs cōct⁹ celebratus iter ludētes adiuiucē nō t3 vt no. Bar. in. l. si qs cū sciret. ī fi. ff. p emp. nec ven dēs in ludo tenerēt de euictiōe. vt in. l. si filiofa. §. j. ff. qru re. ac. non dat. Sexto q mutuās pecuniā lusorib⁹ vt ludāt se cū nō pōt eā repetere. vt est glo. ordinaria ī. l. j. ī pn. et ī. l. fi. ff. de alea. ego credo etiā hoc vez gñalr in quocūq; q sciēter mutuatur ludere volēti q nō repetet et vř casus in. l. vez. §. pe. ff. de mino. nec dicas q loquīt đ minore vt etiā loquīt. l. si 3o nō remunerādi. §. si adolescēs. ff. mādati. q idē ē de maiore. vt dicit gl. ī d. §. si adolescens. Jtē q. d. l. vez loquīt qñ minor etiā puilegiat⁹ mutuatur mino ri etiā priuilegiato et tñ ibi l3 sint ī pari priuilegio potior est cōditio illius quī perdit pecuniam. Facit qđ not. Bar. in d. l. si qs cum sciret.

Luxuria

est solutio ī voluptates fm Jsaīa in lib. etymologiaz. Voluptates aut maxīe veneree soluūt aīm hoīs. et iō luxuria ē pncipalr in eis. Scđario aut đr esse ī qbusdā alijs ptinētib⁹ ad excessum scđm glo. ad gal. v. vbi dicit. q luxuria est qdā supfluitas. De hic notatis et qđ luxuria in muliere ē opprobriosior q in viror no. spe. in titu. de actore. versi. sed vtrum masculo et versi. preced.

¶ Quot sūt spēs luxurie pncipalr. Rñ. [sect. 1] q sūt sex de qb⁹ habēt. xxxiij. q. j. §. cū er go. s. Fornicatio simplex. Adulteriū incestus Stuprū. Rapt⁹. et vitiū cōtra naturā. Adde excessum in actu coniugali de qbus habes infra preceptum. §. x.

¶ Vtrū sit pctm mortale. Rñ. q sic. sed [sect. 2] no. q luxuria h3 initiū ī corde cogitādo cā delectationis et istud est pctm mortale scđm distinctionē positā supra. Cogitatio morosa multo magis si vltra cogitātionē pcti mortalis addatur sensus. puta q vult delectari vidēdo. tīgēdo. loquēdo. ethmōi. l3 nolit cōsummāre op⁹. Jtē est pctm mortale deliberatus cōsens in op⁹ si facultas adesset. Matth. v. Qui viderit mulierē. sc3 desiderādo cor de deliberate ad mechādū iam mechatus est scilicet ppter pctm mortale et illius speciei cuius est materia quā appetit. puta si solutā fornicatio: si coniugatā adulteriū et hmōi que circūstātia est cōfītēda de necessitate cū mutet speciez secundū aliquos. sz ego non credo q so lum est cōtra vnā prohibitōē. s. nō concupisces vxorē pximi tui. vł cōtra aliud nō rem. nec est ibi aliq materia lesa lic3 sit bonū cōfiteri eā sz multo magis est peccatū mortale cū cōsentit in operatione. Vnde si est polutio solū sine alteri⁹ cōmixtione sic dicīt molities vel immūditia. Si vero coitus sit ad rez alterius speciei. sic đr bestialitas. Si autem ad rē eiusdē speciei sed indebiti sex⁹

sic ðr sodomia. si q̄rto sit ad rē eiusdē speciei et [Fo.ccxcij.r] debiti sex⁹. sed nō seruať natur alis modus coeūdi. vel quantū ad instrumētū nō debitū vel quantū ad monstruosos ꝓcubādi modos sic hi quatuor modi di cūtur pctm̄ ꝓtra naturā. Si cū alio eius dem speciei et ī debito vase et debito mō sit talis polutio aut est cum soluta et sic fornicatio aut cū cōiugata et sic adulte rium et hmōi et sic semper peccatū mortale si est volūtaria preter matrimoniū. ¶ Qđ est graui⁹ hoꝝ. Rñ. pctm̄ ꝓtra na [sect. 3] turā est maximū et isto infimū est moli ties grauissimū bestialitas medium so domia post pctm̄ ꝓtra naturā mai⁹ exin cestus post incestū est adulteriū. Verū intellige accipiēdo in suo sūmo qđ mai⁹ pctm̄ ē coire cū mře qđ cū alteri⁹ vxore. Adulteriū est mai⁹ stupro vtrūqꝫ auteꝫ aggrauať p violētiā vñ rapt⁹ virginū ē graui⁹ stupro et rapt⁹ vxoris graui⁹ adul terio. hec oīa aggrauant fm rationē sa crilegij. Infimū oīm predictorū ē fornicatio qđ cōmittit sine iūria alteri⁹ psōe. ¶ Quot sūt ei⁹ filie. Rñ. Jsy. ponit qua [sect. 4] tuor ex pte fmōis nā sermo dꝫ cē decēs ꝓ qđ est turpiloquiū Scđo licit⁹ ꝓ quot est scurilitas. Tertio expediēs ꝓ qđ est ludrica. Quarto sale cōditus. s. sapientie ꝓ qđ est stultiloquiū. Et quinto ceci tas mentis. Sexto ꝓcipitatio. Septimo ī cōsideratio. Octauo amor sui. Nono ē odiū dei. Decimo amor mundi. Vndeci mo horror futuri seculi. Et duodecimo inconstantia de q̄b⁹. s. interrogatiōes ¶ Vtz in tactibus et osculis et hmōi si. [sect. 5] peccatū mortale. Rñ. qđ sic qñ ðliberate fiūt causa delectationis luxuriose fm qđ. s. dixi. Cogitatio. sec⁹. qñ fiunt causa amicitie.

Magister

fm Host. ðr is qui alicuius rei siue negocij pre ce teris curā gerit. l. j. §. magistrū. ff. de ex erci. Et hoc nomē magister dicitur a mo nēdo siue monstrādo. ff. de ꝓbo. sig. l. q̄bus ꝓcipua et de magistris. c. qđ. Sz ꝓprie magister. vocatur qui docet grāmaticā vť alias artes liberales et theologi am et sic accipit de mḡris ca. quia nonnullis et incle. ij. co. ti.

¶ Ad notatis in hoc. §. et vñ dicatur et an differat a doctore no. gl. in. l. quibus ꝓcipua. in ꝓ. magistris. ff. de ꝓ. sig. et gl. in cle. ij. ð magist. qđ nō lz aliqđ dicāt ma gistros ī artib⁹ vel theologia doctores ꝓo iure. et an possint magistri gramma tici facere īter discipulos statuta pena lia bar. no in. l. oēs populi. in. vj. q. j. ꝓn cip. ff. de iusti. et iure et possunt vocari in ius sinevenia citatione verbali vt noť. Bar. ī. l. si libert⁹. ff. de in ius vo. et Alex. in. l. generaliter. eo. titu.

¶ Qualis dꝫ esse magister. Rñ. qđ dꝫ eē [sect. 1] idone⁹ prouidus et disertus in sciētia quā vult docere ca. j. ij. et. iij. eo. ti. et idoneus est qut primo moribus et post facū dia alios antecellit. l. vnica. C. de ꝓfess. qui invrbe iuncta. l. maḡros. C. de ꝓfesso. et medicis. Nā qđ alios docēt nō dñt habere necesse ab alijs doceri. ar. xxxvj. dist. §. ecce dꝫ etiā habere bonā cūersa tionē testē doctrine. lxiiij. di. valētian⁹. ¶ Vtrū religiosus debeat ad magiste [sect. 2] rium assumi. Rñ. qđ si ingerit se vt fit ꝓmuniter hodie nō dꝫ. xvj. q. j. monach⁹ cuꝫ multis. c. et. q. vij. c. in nona. Si vero nō ingerit se sed mittitur a prelato suo ad quem pertinet sic possunt et debent assumi. xix. q. j. sic viue et. ca. si clericat⁹. et. cap. doctos et extra eodem titu. capi. j. et pe.

¶ Que scientie legi possunt. Rñ. qđ oēs [sect. 3] qđ faciunt ad instructionē anime corporum vť rerum nisi sint reprobate et sunt iste que legi possunt singulariter.

Grammatica ð qua. Quicquid agāt ar tes ego semper ꝓdico partes.

Dialectica de q̄. Me sine doctores frustra coluere sorores.

Rhetorica ð qua. Est mihi dicēdi ratio cum flore loquendi.

Musica de q̄. Jnuenere locū per me mo dulamina vocum.

Geometria de qua. Rerū mēsuras et ea rum signo figuras.

Arismetica de qua. Explico p numerū que sit proportio rerum.

Astrologia ð qua. Astria viasq poli va rias mihi vendico soli.

[[Fo.ccxcij.]v] ¶ Vtū mathematica possit legi. Rñ. q [sect. 4] mathesis cū aspiratiōe medie ad exercitiū nō l3 docere. qñ significat artē diuinandi. et est reprobata vt. C. de male. et Math. l. nemo. et. l. culpa. S3 ad īstructionē doceri poss3. xxxvij. di. legim9. S3 ego credo q etiā ad īstructionē non li ceat. qz cuius vsus malus est ipm quoq malū est. vt ðr in primo sen. dist. j. S3 alia mathesis que h3 penultimā breuē bene licita est que ē de quatuor vltimo dictis scientijs. vnde. x. Scire facit ma thesis dat diuinare mathesis.

¶ Theologia pre oīb9 doceri potest eo [sect. 5] dem. ti. c. qz nōnullis. Jus canonicū et ci uile de priuilegijs cū de diuersis li. vj. ¶ Sed qd de poetis qui vt ī pluribus [sect. 6] sunt ad aīos inuenū corrūpēdos. Rñ. q distinguēdū ē ð liberis gētiū. Nā qdā libri sunt q vt in plurib9 sunt de lasciujs. vt Ouidi9 de arte. et sites et tales le gere vel audire oīno phibitū est. Et sic intellige. c. sacerdotes. et. c. legāt. et. c. iō xxxvij. dist. Sūt alij. libri gētiliū seu poe tarū q vt plurimū multū vtilitatis afferūt l3 in eis aliqñ sint aliqua turpia im mixta et tales libros legere vel audire causa eruditōisvocabuloz vt p eos sci ant loq recte atqornate nō est phibitū. et sic loquīt. c. turbat eadē. d. cū duob9. c. se. dūmō sit talis magister q fabulas la sciuas abbreviet et obscure legat. Et sic limita gl. ī summa di. xxxvij. vide ēt qd dicā. j. scientia.

¶ Vbi dñt magistri institui ad legēdū. [sect. 7] Rñ. q ī oīb9 locis. vbi facultates ecclesie suppetūt: siue sit cathedra siue alia ecclesia colligiata q habeat facultates sufficiētes ad hoc d3 poni magister qui legat in grāmatica cui cōpetēs bñficiū assignet. seu pciat fruct9 vnus pbēde et tādū solū qdiu pseuerat in docendo clericos gratis illi9 ecclie: et alios paupe res. Jn metropolitana 7o ecclesia deb3 esse magister q doceat in sacra pagina. et ð his q ptinēt ad curā aīaz. xxxvij. d. de qbusdā. et. e. ti. c. j. et. c. qz nōnullis. ho die 7o statutū est q romana. parisien. oximeñ. bononien. salmacineñ. ecclesia habeat duos viros pitos ad instruē. l. lingua hebrayca. caldaica. et arabica cle. j. eo. ti. et ibi poniť cuius sumptib9.

¶ Quid si nōvacet aliqua pbēda. Rñ. q [sect. 8] llbet de pbēdatis d3 dare tm q faciant vnā pbēda si supest ad eo3 necessitatē. ar. c. fi. ð his que fiūt a ma. pte cap. et de ecclie. edi. c. de his. vel si nō supest expectēt donec vacet p̄ima. ar. c. dilectus el. ij. ð prebē. scōm Ber. et. Hosti. [sect. 6] ¶ S3 pone q sit prebēda vna assigna ta magistro nunqd tenent canonici eli gere aliū canonicū: cū magr nō sit cano nicus et statuto cū iuramēto firmato ca ueatur q sint tot in numero. Rñ. q non autoritate illius cōlij. c. qz nō nullis eo. ti. nec faciūt 3 iuramentū nec currit eis tempus qz nō diciť vacare talis pbēda nisi qñ magister resistet a legēdo.

¶ Vtrū magister possit eligi in canoni [sect. 10] cu3 sub illa cōditiōe vt doceat. Rñ. q nō qz debet cessare oīs cōditio et pactio als esset simoniacū. S3 si vacaret aliq pbē da. tūc ea vacāte possēt statuere. et istud onus sit ei annexū ita no. Ho. et ber. ī. d. c. qz nōnullis. quis ho. videat tenere q ēt ī p̄rio casu nō ē simōia s3 pmutatio ð spūali ad spūale. c. ad qōnes ð re. p̄mu. ¶ Vt3 talis magr cui assignata est pre [sect. 11] bēda vel puisio de ecclesia possit aliqd exigere a scholarib9. Rñ. q nō etiā ptex tu cuiuscūq cōsuetudinis in ca. j. e. ti. et si exigit a clericis ill9 ecclesie vel a pau peribus alienis cōmittit simoniā secūdm Host. in. c. qz eo. ti. et Jo. bar. Brix. et Archidia. in. c. ð quibusdā. xxxvij. d. Et hoc intellige si reddit9 sunt sufficiētes secus si sit paup. nec h3 puētus sufficiē ter assignatos. quia magistri necessitas subleuāda est. d. c. qz nōnullis qz sic nō esset simonia fm Alexā. nec estvendere scientiā sed laborē suum facit. l. ij. ff. de ori. iur. sicut et eps licet non possit facere exactiōes tamen ex necessitate exigit subsidium charitatiuuz. cap. cū aposto lus. §. prohibemus de cens. et. capi. cū sit de simo. et. cap. conqu erente in fi. de offi. ordi.

¶ Quid ð alijs magistris. Rñ. q simili [sect. 12] [Fo.cxcij.r] ter nō debēt exīgere aliqd qñ sunt sala riati debite de publico in studijs generalibus a quocūqz fm pa. in. d. c. qz nō nullis. In alijs extra studia generalia similiter nō pñt a scholaribus illi⁹ loci fm do. Anto. nec a pauperib⁹: s3 bene a diuitibus alienis. et etiā scđm cōsuetudinē. l. q si nolit. §. qui mancipia. ff. de edi. edic. Facit. l. si fund⁹. ff. de euic. et qđ no. Bar. in. l. nemo est qui nesciat. ff. de duobus reis. Sivero nō sunt sala riati possunt exigere: s3 nō a paupibus de censi. ca. licet. Et hec intelligeveraq possunt exigere qñ nō est sibi prouisuz sufficiēter. et loquor hic nō de his qui le guut vt adiscant. vel propter honorem qz tales non gerunt vtiliter negotium alienū sed suū. ff. de neg. gest. l. si pupil li §. ij. sed de illis qui ad vtilitatē scholarium legunt. vt sunt docti.

¶ Nunquid oēs magistri possint obla [sect. 13] ta a scholaribusspōte recipe. Rñ. q sic. c. dilectus fili⁹ el. ij. in fi. de simo. x. q. iij. priscis. qz qđā sunt q licet ihoneste petant tamen honeste recipiuntur. l. j. §. est quide3 res. ff. de vari. et extraor. cog. ¶ Vtrū magister ppter lucrū datū sibi [sect. 14] a scholarib⁹ cōcedēs eis vacationē vel celebrationem festi peccet. Rñ. Rod. q si hoc facit pro recreatiōe eorū nō est simonia: sed tamē turpe lucrū. secus si fa ceret propter festum colendū vel nō colendum: qz esset simonia scđm Ray.

¶ Vtrū possit sine simonia aliquid exi [sect. 15] gi p licētia docēdi dāda. Rñ. Ho. et Gof. q simonia nō est sed turpe lucrū de necessitate restituendū ei qui dedit si erat idoneus: quia nō turpiter dedit sed potuit redimere vexationē suā. c. dilectus el. j. de simo. secus si nō erat idoneus. qz cum turpiter dederit nō ei restituīt sed pauperibus de bono cōsilio esset dādū. vide quod no. Ber. in. c. prohibeas. e. ti. Jdem dic de episcopo qui nō vult dare licētiāz suo clerico eūdi ad scholas nisi aliquo sibi dato. Rod. tamē credit simoniācu3 epm: si propter lucrū dat licētiā pro quinquēnio a iure cōcesso. c. sup specu. e. ti. Similiter si ad maius tēpus qñ habet respectū principaliorē ad soluen dum eum a spirituali officio quod deb3 ecclesie. Si vero propter moram in studio faciendam. sic turpe lucrum est nō simonia. sed mortale peccatum.

¶ Vtrū quis possit petere licentiā docē [sect. 16] di in theologia. Rñ. fm sanctuz Tho. ī quol. q sic. cu3 cōicare scientiāsīt opus charitatis. Quod intelligeveruz qñ hoc querit propter bonum finem. sed ppter superbiam et extollentiā nō liceret.

¶ Vtrū ille qui obtēta licentia fecit ex [sect. 17] pensas in cōiuijs secūdum cōsuetudinem possit aliū substituere cū pacto qz reddat sibi expeñ. Rñ. Rod. q sic. dūmo do substitutus legat vice sua: et cōsuetudo sit substituēdi. Si vere totū ius suū in eū trāsfert. sic nō potest aliquid etiā pro interesse suo pacisci. et multo min⁹ de certa portione emolumēti percipien da nec est contra q ecclesia traditur tali mō qz beneficia sunt assignata pro sustētandis clericis: sed istud p.o labore docendi.

¶ Vtrū peccent mortaliter admitten [sect. 18] tes ad doctoratū nisi exigāt iuramentū q nō expēdent vltra tres mille turonēses argēteos in tali doctoratus vel magisterij solennitate. Rñ. q sic. et sunt suspēsi per sex menses ab huiusmodi pro motione etiā si sunt epī. vt in cle. vlti. de magistris.

Maioritas

non queritur a seruo dei sed inferioritas. x. l. dist. multi. xcij. dist. diaconi sunt.

Maledictio

proprie est imprecatio seu optatio mali alicui facta sub rōne mali hoc est inquātum est malū intendens ipsum malū. vt colligīt ex. c. de⁹. xxiiij. q. iij. Large autē accipitur etiam pro blasphemia deivel sanctorum. vt in. c. statuimus de male. omnis talis maledictio prohibetur. xxiiij. q. iij. si igitur. xlvj. distī. cleric⁹ et. c. j. de male.

¶ Vtum sit peccatū mortale maledi [sect. 1] ctio. Rñ. aliquādo quis imprecatur malum alteri sub rōne boni vt. s. cōuerta vel nō habeat causam faciēdi mala: vel [[Fo.ccxcij.]v] ei qui meretur maledici sic nō est pctm fm Alexā. ij. ij. tract. ð maledic. qñ sit cū alijs debitis circūstantijs. immo male dictio isto modo erit bonū licet sit malum ei cui maledicitur. sed qñ quis maledicit proprie tunc semp est peccatum mortale si sit cū deliberatiōe rationis. et de malo notabili. secus si ex impetu vel de re minima. dicit tamen Alexā. q si talia ducantur in cōsuetudinē posset esse mortale propter contentū.

¶ Vtrū liceat maledicere creature irrationabili. Rñ. fm Alexā. vbi. s. q male dicere creature irrationabili secundū se cōsiderate ē ociosum et vanū et p cōns illicitū. Maledicere aut eius prout ordinantur ad hominē. sic est idē peccatū ac si fieret homini. et ita mortale. sicut dictum est: et de talibus intelligitur illud maledicti regnū dei nō possidebūt. xxiiij. q. iij. §. illicita. et de pena maledicentium deus vel sanctis. vide. s. blasphemia.

Maleficiū

dicitur aliquando sortilegium vel incantatio. vt xxvj. q. v. nec mirū. et de hoc. j. Sortilegium. et quō pōt destrui vide. j. Supstitutio. §. xiiij. Aliquādo ðr quodcunq crimēvt furtū. rapina. et hmōivt insti. de obliga. q ex deli. na. Est etiam quasi maleficiū nocumētum quod fit proximo ppter ppositum. vt insti. de oblig. que ex quasi delic. na. per totum.

Maleficiū proprie quod dicatur et an iūria xbalis vel Blasphemia. Bar to. not. et Alexā. in. l. aut facta. ff. de pe. Bal. in. l. fi. C. vi. bo. ra. et in. l. data opa. C. qui accu. nō pos. et in. l. j. C. si aduers⁹ deli. et an veniat dānum datū regula. vlt violenter. gl. sing. q sic in. l. fi. et ibi Bar to. et doct. ff. de priua. delic. et Bal. in. l. ea que. iij. q. C. de cōdi. insti. et qñ dica maleficiū notorum et quando manifestū et quando clandestinum. Bal. nota. in. l. cum fratrem. C. de his quibus vt indi. et in. l. ciues. C. de appel.

Malitia

dicitur tripliciter. Primo p habitu vicioso et quo procedit q homo est valde inclinatus et prōptus ad agendum opera illius vitij habitati et sic est peccare ex malitia. i. ex electione mali ppter illā inclinationē habitus vitiosi. s3 nō est peccatū in spectum sanctū. Scđo ðr malitia cōtē⁹ et abhominatio rerū spiritaliū pcedēs aliqñ ex inordinata tristitia mētis. et isto modo ē filia accidie. Tertio malitia ðr pctm in spiritū sanctū. de quo dic. vt. j. peccatū. §. iij. Et istis duob⁹ modis sēper ē peccatū mortale malitia: ex qua in cōtēptū bona spiritaliavt diuina habentur. si est in deliberatione voluntatis scđm sanctū Tho. ij. ij. q. xxxv.

Mandatum

dicitur qñ quis ad satisfactionem sue voluntatis imponit aliquid alicui nulla data pecunia seu quocūq alio interueniant quecūq verba. ita tñ q sint q mandantur ad vtilitatē seu

satisfactionem mandantis. Si vero sunt ad. vtilitatez illius cui cōmittitur. sic dicetur persuasio: et persuasor: et nō mādatorvt no. bar. in. l. non solū. §. si mādato. ff. de iniur.

Si aut data pecunia si est circa delictū sic dicitur mandatū accipiēs assassin⁹. de quo in. c. q hum ani de homi. li. vj. et d. l. nō solū. Vbi ʒo non est circa delictum mandatarius dicit̃ locator et mā dans conductor nec est mandatuz pro prie.

Ad propositum eorum que hic dicuntur et q mandans non comprehendatur in statuto loquente de cōdemna to ex homicidio vt per Dynum in ti. §. deiecis. ff. de vi et vi ar. et Baldus. i. l. peremptorias. col. v. versicu. quero quid si statutum. C. sen. rescindi non pos. et in l. non dubium in. ij. nota. C. de legi. et in ca. iniuria. in fine versi. quero statuti ca uetur. de pace iura. fir.

[sect. 1] ¶ Vtrum mandans delictum in cluda tur sub dispositiōe iurisvel statuto pu niētis eum qui fecerit tale delictū. Rñ. Panor. in capi. mulieres de sentētia ex communicatio. sic distinguit: autverba scripta sunt in rem. puta dicit ius nūc statutum pro homicidio imponatur ta lis pena et sic includitur ex ppria signi [Fo.ccxciiij.r] ficatione verboruz q de homicidio qd madauit teneť. l. hec verba. ff. de adul. et l. aut q aliter. §. hec ʒba. ff. quod vi. aut clā. et vtrobiq per Bar. et p Cy. in. l. non ideo minus. C. de accusa. Aut ʒba sunt scripta in psonam. vt q dicit̃. si quis cō miserit homicidium puniať tali pena et sic si cōmittit p instrumentū qd necessario operať necessitate facti sicut mittēs sagittam et hmōi. vel operať per instruinentum necessitate iuris. sicut quādo procuratori vel subdito aliquid mādāt licitum sic includiť mādans: q ipse ve re facit qm actus attribuiť p̃cipio. facit. l. itē mella. §. j. ff. ad. l. aquil. et p hoc tex. in. l. si pater i si. ff. de manu. vin. et. l. iij. §. si pcurator. ff. q quisq iur et iō statutū puniēs pponentem exceptionem 3 instrumentū. mādans pcuratori pro ponere teneť pena statuti. Si vero iŃstru mentū p quod explicat̃ operatur volun tate ppria nō necessitate facti vel iuris vtputa quia mandauit delictū commit ti: mādatus nō teneť obedire: tūc in dispositiōe iuris cōmunis mādator cōprehendiť: nō ex ppria significatiōe s3 interpretatione iuris. qd vult parū interesse vel p se vel p alium facere: vt dicit tex. in. l. j. §. deiecis. ff. de vi et vi. ar. s3 nō habebit locū in statuto in que fictio nō h3 locum. l. iij. §. hec verba. ff. de neg. ge. Et hoc tene. l3 bal. in. d. l. nō iō minus. aliter distrinxerit. Distinguo tñ fm Bal. in. l. omnes populi. ff. de iusti. et iur. sic q aut statutū indulget. puta homicide remittatur certa pars pene et sic comprehenditur quia cessat odium. et fauor est ampliandus. regula odia lib. vj. Aut punit et tunc aut de pena regulari que nō multum exorbitat a iuris cōmunis dispositione. et sic includiť quia tūc statutum debet interpretari scōm ius cōmune. vt in. c. cum dilectus. de cō suetudi. not. Jnnoc. in. c. causamq de rescrip. et Bar. i. d. l. omnes populi quā quidem penam ius cōmune vult vt cōprehendatur. vt. §. dictum est.

Additio

exemplum in iure communi nō est expressa pena. statutum exprimit penam et loquitur de fa ciente et includitur. Aut punit pena irregulari. et que exorbitat a communi iu re. et sic non includitur. sed habebit locum in casu suo. et hec senserunt docto. antiqui in simili. in. l. quicūq. C. de seruis fugi. in illa qstione nunquid masculinum concipiat femininum. quod in odio regulari cōprehenditur: sed in in irregulari non. Nec ob. predictis. c. mulieres. de sen. excō. in verbo vere qd videtur innuere q non interpretatiue. quia illum verum est fm Barto. in. l. s3 si vnus. ff. de iniur. in pacto: sed nō in pena et quod non vere comprehendat. facit. c. vt fame. de sen. excom. vbi text. inquit facere videant̃. Ergo interpretatiue ad idem. de cle. pu. in duel. c. ij. Vbi pugil. vere homicida dicitur. et mādās non licet teneat̃ de homicidio.

Item q̄ tex. ponit vt diuersa facere et mandare. l. di. capi. si quis viduam. et de homi. c. sicut dignū. Ergo in penis irregularibus a iure communi per statuta nō habet locum: vbi sictio nō habet locuz. vt dixi Item dic q̄ quo ad effectus naturales qui ex ipso facto pueniunt vel requiruntur nunq̄ sunt paria facere per se vel per alium. Facit q̄ no. Bar. in. d. §. deiecis. vbi vult quod non est idez adulterium facere per alium. sicut per se. sed quo ad effectus ciuiles qui consi stunt in reprimendis iniurijs. sic tene quod. §. dixi.

Additio

nisi quando ius punit aliquem qui personaliter fecerit quia tunc nō includitur in pena faciens p alium. Et sic intellige. et limita glo. in. c. sciant cuncti. de clectio. lib. vj. et iura in ea allegata.

¶ Vtrū mādātarius nō seruans formā mandati faciat aliquid validum. Rñ. q̄ [sect. 2] nō q̄ gesta cōtra formā mandati sunt nulla. et nō solum qñ fit expresse contra formā. sed etiam quando fit preter et ci tra formā q̄ quādo ad actū dāt certa forma: paria sunt agere cōtra et preter formam. Vide tex. cum gl. in. c. si cū de elec. li. vj. et. c. prudētia. de officio de [[Fo.ccxciiij.]v] le. facit. l. diligenter. in princi. ff. manda ti. no. pa. in. c. fi. de resti. spo. qđ limita vt §. absolutio. iij. §. ij.

¶ Quid de mādato qualificato. Rñ. §3 [sect. 3] pa. in. d. c. fi. q̄ distribuit in duo mādata et si nō pōt īpleri in facto seu substan tia d̄z īpleri in mō seu qualitate. Ex q̄ īfert q̄ si duo mādant etiam data certa forma l̄z nō possint simul impleri d̄z tñ fieri qđ pōt et valebit act⁹. Facit qđ no. per glo. et do. in. c. cōstitutus. de rescrip. ¶ Quid de eo q̄ mandauit delictum q̄ [sect. 4] post multū tps ille exequi. cōcludit Jñ no. ī. c. ad audientiā de homi. qđ teneť si nō reuocauit exp̄sse vel tacite vt puta q̄ feci pacem cū inimico. vel parētela. vt. l. iij. §. fi. et ibi gl. et bar. ff. de adimē. le gatis. Et hoc seq̄ bal. ī. d. l. nō iō min⁹. ¶ Vtrū mādās teneat mādatorio d̄ ca [sect. 5] su fortuito. Rñ. pa. ī. c. sicut. d̄ iureiur. q̄ agēs. actiōe mādati petit dāna q̄ verisītr otingere potuissent quasi mādans ea debuerit cogitare a pncipio. fm Jñno. ī. d. c. sicut. et sic petit expeñ. et dāna. ar. ff. de neg. ge. l. nēsenius. et sic dicit in telligēdā. l. īter causas. §. non oīa. et. l. si q̄s alicui. §. īpēdia. ff. manda. nisi dāna contigissent ex casu fortuito q̄ verisītr nō fuisset cogitatus. d. §. non oīa. et hoc t̄z etiā Jo. an. in regula dānū in mercuriali. li. vj. Et intellige p̄dicta ī eo q̄ gra tis suscipit mādātū. nā mādātū d̄z esse gratuitū. l. j. §. j. ff. mādati. et ideo isti stipēdiarij q̄ veniūt p p̄tio non pñt agere ad dāna. q̄ nō sunt mādatarij. vt dictū est. Jtē illi qui causa pietatis vel parētele et hmōi hoc faciunt. xxij. q. iij. non inferenda. Si tr nec illi q̄ ex debito tenentur. ij. q. iij. si dñs. et. c. iulianus. vide quod no. in. d. l. nensenius.

¶ Vtrū mādātū expiret morte manda [sect. 6] toris. Rñ. doc. ī. c. gratū. et. c. relatū. de of ficio dele. q̄ re integra expirat. l. mādātū. C. mādati. als nō. Quō res dicať īte gra et quō nō. vide ibidem p doctores.

Manifestum

nos describimus intelligere vel per confessionē vel p̄bationē legitime notum suerit aut euidētia rei q̄ nulla possit ter giuersatiōe celari dicit tex. in. c. cū olim ī fi. de x̄b. sig. et ibi dicit gl. q̄ pprie manifestū d̄r qđ nō eget probatione.

Additio

et sic est notoriū sed manifestū pprie put est spēs di stincta a notorio ðr q pbari potest. De hic notatis et qđ dicatur manifestū Bar. no. in. l. iij. in pñci. ff. de fur. et Bar. i. l. j. in pñ. ff. de no. ope. nū. et an dif ferūt manifestū et notoriū no. i. l. ciues. C. de ap. bal. in. l. fi. xv. oppo. C. de edi. di ui adri. tol. et an differāt manifestū et fa mosum. Bar. no. in. l. fur. iō. ff. de fur.

¶ Vtrū in dispōne vbi fit simplr mētio [sect. 1] de manifesto debeamus accipere mani festum pprie: et put est spēs distincta a notorio. Rñ. fm Pa. in. d. c. cū olim et de bemus cōsiderare materiā subiectam. vt no. in. c. rogo. xj. q. iij. et etiā vsum loquendi. ar. c. quis de x̄b. sig. in dubio x̄o debem⁹ capere pprie. Ad hoc. l. non aliter. ff. de leg. iij. et in. c. fi. de verbo. sig. et maxime in penalibus.

Manumissio

ē libertatis datio. nā dū q̄s i seruitute est manui et ptāti supposit⁹ est. sed si manumissus ē liberat⁹ a manu et ptāte dñi vt isti. libert. §. j. ff. xij. q. ij. cū redēptor. De notatis in hoc. §. et an possit pro bari p testes glo. in aut. de testi. §. si x̄o dicañ. col. vij. dicit q sic nō solū p instřa doc. et Pe. de su. in aut. si dicañ. C. eo. tit. videlicet per qñq̄. et in Spe. de ser. non ordi. versi. generaliter.

¶ Quis pōt manumittere. Rñ. q is qui [sect. 1] h̄z administrationē rez suaz et. xvij. an num ĩceperit ĩter viuos libertatē dare pōt. ĩsti. q̄b⁹ ex cau. ma. nō pos. §. pe. Jñ vltia x̄o volūtate q̄ testari pōt. s. i. xiiij. anno. pōt et manumittere vt in. d. §. pe. et C. q manu. nō po. aut. s̄z hodie nouo iure. Jtē ep̄s pōt manumittere fuos eccle sie bñ meritos. xij. q. ij. si quos de seruis pōt etiā et non bñ meritos: dūmodo det ecclesie p vno duos eiusdē meriti et peculij. xij. q. ij. ep̄s q̄. Jntellige de bonis pprijs. Jtē cā miseratiōis pōt. d. c. cū re dēptor. Abbas pōt etiā cū cōsensu ep̄i et monachorū. xij. q. ij. abbatibus. vel si cō [Fo.ccxcv.r] suetudo sit q possit vel non possit illaz serua. de his que fiūt a p̄la. sine consen. capituli. c. ea noscitur. et. c. cum nos.

¶ Quid si quis sit seruus plurium nū [sect. 2] qđ pōt manumitti ab vno illorū alijs cōtradictibus. Rñ. q sic. sed manu mis sor tenetur alios seruare indēnes. C. de communi. seruo ma. l. j.

¶ Vtrū valeat manumissio in fraudē [sect. 3] creditorū facta. Rñ. q nō. C. qui manu. non possunt. l. j. et insti. ex q̄. ca. ma. §. j. ¶ Vtrum possit manumitti ille qui p [sect. 4] pter delictū ĩcidit in seruitutē. Rñ. pa. in. c. ita quorūdā de iude. q nō fm Jo. and. Facit. l. ij. C. quibus ad li. procla. non licet.

¶ Qūo fit manumissio. Rñ. multis mo [sect. 5] dis insti. de liber. §. multis modis. vbi inter alios dicitur q pōt fieri in secreto. vt si dicat dñs esto liber. vel p epistolā vel p testamentum vel per quālibet vltimam voluntatem.

¶ Quomodo reuocāt manumissio. Rñ. [sect. 6] propter oēs causas ingratitudinis ex quibus reuocatur donatio de quib⁹. §. donatio. j. §. xij. in aut. vt liberi. de cete ro. §. illud.

¶ Jn quo differt manumissus ab eccle [sect. 7] sia a manumissio a priuato. Rñ. q pr̄o q̄ propter operas nō prestitas reuocāt in seruitutē. vt. xij. q. ij. diaconi. sec⁹ in alijs. vt. C. de lib. cau. l. solo. Scđo quia filij eoꝝ remanent obnoxij ecclesie sue patrone. xij. q. ij. ð libertis. s̄z alij nō. C. de libe. et eoꝝ li. l. j. et. ij. Tertio q̄ serui ecclesie possunt manumitti cum hoc q nō possint alteri q̄ ecclesie sua bona re linquere. xij. q. iij. c. j. et. iij.

¶ Vtrū in manumissione possit domi [sect. 8] nus aliquod seruitiū spūale sibi imponere. puta q̄ sibi dicat horas et hmōi. Rñ. q̄ sic. ita q̄ si seruare noluerit etiaꝫ si ordinatus fuerit degradetur et pristine seruituti subijciatur. c. nullus. de seruis non ordi.

¶ In quibus consistit ius patronatus. [sect. 9] Rñ. vt no. in. l. fi. C. de bo. lib. in gl. s. pri. mo. vt non proponat turpem actioneꝫ: aut exceptionem aduersus patronum. Secundo reuerentiam ei debet tam in faciēdo q̄ nō faciendo. Tertio prestare debet ei alimēta si al̄s nō habet. Quar. to patronus h̄z ius reuocādi eū in seruitutē rōne offense cōmisit ip̄m. Quī to patronus h̄z ius succedendi liberto. Vnde tenet libertus et relinquere legitimam q̄ est tertia pars suorū bonorum si in bonis habet plusq̄ centū aureos: et nullos liberos habet cū decedit si vero minus q̄ centū aureos habet in substātia non tenetur ei aliquid relinq̄re q̄ si mortuus fuerit ab ītestato nullo liberorū relicto sic succedet in totū. Vide ibidem. et insti. de succes. libtorū. §. sed nostra constitutio. vide glo. in. l. venia. C. de in ius vocā. et ad quid tenetur patronus liberto est gl. in. §. liberti norum insti. de lib.

Mathematici

sine aspiratione dī cuntur diuini. sed cum aspiratione significat scientiam quadriuialem. vnde versus. Scire facit mathesis. s̄z diuinare mathesis. de quo vide. j. sortilegiū et superstitio. et. s̄. diuinitatio. vnde tales non debēt ad limē alterius domus accedere alias cōcremari debent. nec aliquis eos suscipe seu cōsulere: alias debent deportari et bona eorū cōfiscari. et diuinator gladio ultore feriri. vt. C. de male. et mat. l. null⁹. l. nemo. et. l. culpa.

Matrimonium. j.

quidē est coniunctio maris et femine inter personas legitimas indiuiduam vite cōsuetudinem retinēs. xxvij. que. ij. §. j. insti. de pa. po. in pñ. et in. iiij. senten. distinct. xxvij. de p̄sum. il lud quoq̄ nobis.

Ad propositum eorum que in hoc. §. et seq. et per eorū discursum dicuntur et an matrimonij questio. scilicet an sit matrimonium contractum inter tales possunt per iudicē laicum cognosci. no. Bar. et doc. in. l. titia. ff. sol. ma. et ī. l. quotiens. C. de iudi.

¶ Vtrum matrimonium sit sacramen [sect. 1] tum noue legis. Rñ. qđ matrimonium potest dupliciter accipi aut quātū ad [[Fo.ccxcv.]v] eius institutionē. et sic nō est sacramentum noue legis. quia fuit ante nouaz legem institutum. alio modo quo ad eius effectū. et sic licet fuerit ante nouā legem institutum. non tamen habuit vim cōferendi gratiam sicut modo in noua lege in qua non est euacuatum sed cōfirmatum et factum gratie cātium. et sic est sacramētum noue legis. hoc Ric. in. iiij. distinc. xxvj. ar. iiij. q. ij. ¶ Quid est in isto sacramēto materia [sect. 2] et forma. Rñ. f̄z. Ric. vbi. s̄. eadē. q. x̄bū primo p̄latum est materia: et verbum secūdo est forma. quia sicut verbū accedens ad elemētum facit sacramētū. sic verbū accedēs ad verbū p̄cedēs qđ dicit accipio te ī meā vxorē est sorma huius scilicet dicendo: et ego accipio te in meum virum vel econtrario. ber. in. c. tua nos. de spō. vult q̄ x̄ba sint forma. et consensus sit materia.

¶ Quid est res et quid est sacramentū [sect. 3] ī matrimonio. Rñ. ricard. vbi. s̄. articu. iiij. q. ij. expressio cōsensus x̄ba de presenti est sac̄m tātū. Rñ. et sac̄z est vnio cōsensuū et mutua obligatio causata p̄ cōsensum mutuū p̄ verba de presenti expressum. hoc enim est res respectu significationis exterioris que est per sensibilia signa. Et est sacramētū duplicis rei. s. charitatis quā significat et dispositiue efficit. Et vniōis xp̄i et ecclie quaz significat sed

non efficit. Ipsa autem charitas est res tantum. et non sacra mētum obligatio vero interior per mutuum cōsensum expresie siue consunctio exterior est res et sacramentum.

¶ Vtrū gratia gratū faciēs cōferatur ī [sect. 4] hoc sacramento. Rñ. Ricar. vbi. §. ar. ij. q. iij. q sic. si digne cōtrahant ex diuina institutione.

Matrimonium. ij.

quō contrahiť dic q ad legitime cōtrahendū debēt fieri banna. et quō publice cōtrahendū est. de quo vi de. §. clandestinum.

¶ Per quid contrahitur. Rñ. q per mutuum [sect. 1] tuum consensum verbis expressum. c. tua nos de spon.

¶ Vtrum sine mutuo cōsensu anima [sect. 2] rum possit cōtrahi matrimoniū. Rñ. §. cōiter Theo. q quo ad deum et veritatē nō pōt esse mřimoniū si ambo nō cōsentiāt: simul dicāt. aut faciāt qđqđ voluerint ad extra. xxvij. q. ij. sufficiat. l3 eccle sia aliud iudicet. vt in. c. is qui de spon. ¶ Vtrū requirāt q cōsensus prestēť si [sect. 3] mul eodē tpe. Rñ. Pa. ī. c. dilect9 de spō. t3 q de subtilitate iuris necessario reqřrīt vt simul eodē tpe prestēť qz dicit gl. in. l. cōsensu. ff. de act. et obl. et ī. l. j. ff. đ cō trahen. emp. q in cōtrahentib9 qui pfi ciunt iure gētiū debēt cōsensum simul p̄stare. Et Spe. ī ti. de spō. dicit q respō sio alteri9 d3 sequi immediate. p. l. cōtinuus act9 in pñ. et. l. j. §. j. ff. de x̄b. obli. Host. vero in. c. ex lřis de spōsalib9 quē sequit Jo. an. dicit q sufficit cōsentiāt p prius et duret in proposito suo. et postea alteri9 cōsensus accedat ex post facto. et est verior opinio Host. vt est tex. ī. d. l. j. .§. si vero presens īterrogauit. vbi dicit īteruallū medij temporis nō vitiauit obligationē: secus si nō perseueraret in primo proposito. qz sic esset vera prima opinio q nō esset mřimoniū q̄tūcūq̄ alter consentiret postea.

¶ Vtrū vba exprimentia cōsensum de [sect. 4] p̄senti sint necessaria ad matrimoniu3 cōtrahē. Rñ. cōiter theologi. in. iij. dis. xxvij. et moderniores canoniste. vt no. in. c. tue fraternitati de spo. tenēt q nō sunt necessaria etiā in loqui valentib9: dūmodo p alia signa exteriora cōsensus exprimať vt p nutum. et hmōi. Et istud tene: l3 alij dicāt aliter. Facit p hoc qz legata et fideicōmissa solo nutu relinq possunt etiā a loqui valente. vt. C. de fi deicōmis. l. et in epistola. et. ff. de leg. iij. l. nutu. c. cū apud de spon. vbi dicit q sufficit cōsensus. ergo non requiruntur verba precise cū per alia possit exprimi quia illud dicit sufficere quo posito nihil aliud requirīt ad substantiā actus. vt no gl. in. c. statutū de rescri. li. vj. Jtē nō refert quid de equipolētibus fiat. c. l3 ex quadā de test. Jtem pt3 q mutus potest contrahere. vt in. c. cum apud de [Fo.cxcvj.r] spon. ergo verba nō sunt necessaria. vt p3 in. d. c. tue fraternitati et in gl. in. di. c. sufficiat. Et ideo si q̄s diceret accipio te in meam vxorem et si consentit vt sit matrimonium da mihi osculum. et illa dat. erit verū matrimonium l3 nullum verbum dixerit de matrimonio contra inter ec. 3ct. c. j.

¶ Vtrū sine aliquosensibili signo expri [sect. 5] mēte consensum de presenti cōtrahāt matrimoniū. Rñ. fm cōiter theologos vbi. §. et canonistas in. d. c. tue fraterni tari q nō qz est sacř3. et de rōne sacramē ti ē q sit in eo aliqđ sensibile signum et iō dicit gl. in. d. c. tue q ad eē matrimonij duo cōcurrūt necessario. vnū materia. s. cōsensus. aliđ forma. s. vba vel signa cōsensuz exprimētia. Aduerte tñ q si pater cōtrahit et dicit vba p filia p̄sen te et tacēte: q erit matrimontū: qz verba parentū et taciturnitas filioz p̄sentiū et verba intelligentiū equipollēt sensibili signo exprimēti cōsensum interiorē Qđ veruz intelligo si ipsi p quib9 cōtra hunt aliquo signo annuūt: als nō credo q sola taciturnitas sufficiat. Et sic intellige et limita gl. in. c. nō oīs. §. cū dicitur. xxxij. q. ij. et. ī d. c. tue fraternitati et sactū Tho. et Ric. in. iij. d. xxvij.

¶ Vtrū cōsensus de futuro cū carnali [sect. 6] copula faciat matrimoniū. Rñ. § Ric. in. iiij. d. xxviiij. ar. j. q. iij. q. quo ad deū et reueritatē sine cōsensu reali de p̄senti nō pōt esse matrimoniū. c. tua nos de spō. Et iō distinguit. S. Bo. eadē dist. q. aut copula sibi effectū cōiugali ita q. vir credit copulari cū sua vxore: et ecōtrario. et sic copula facit matrimoniū ppter cōsensum tacitū de p̄senti quo vī implere velle. qđ promisit. s. eā accipere nūc de presenti sicut antea p̄miserat de futuro. Aut cognoscit eā affectu fornicario. et sic non est matrimoniū qđ ad deū: sed presumptū quo ad ecclesiā cōtra quā presumptionē non admittitur probatio vt in. e. is qui de spon. si tamē cōtraheret de facto cū alia teneret scđz matrimoniū quo ad deum fm Ricar. vbi supra. q. iij. quod no. bene.

Additio

Per aliud autem a carnali copula vel consensu de presenti nūq̄ sponsalia de futuro mente et verbis efficiuntur matrimoniū etiā presumptū. quis interueniat traductio ad domū oscula et etiā nixus ad copulā vt patet per. c. fi. de spon. et. in. c. j. de matri. contra interdictum ecclesie contra cto.

¶ Quomodo cognoscētur signa q̄ expri [sect. 7] mūt consensuz de presenti. Rñ. q. recur rēdum est in foro aīe ad intentionē. q. si de intētiōe nescitur. sic dicendū est q. aliqua verba precesserūt ab vno eo rū. vel ab aliquo alio in eorum presen tia: et sic postea signa sic secūduz verba determinabitur de signis. vt puta si aliter dicit. Ego. te accipio invxorē et sic tu similiter cōsentis accipere me ī virū bi be. vī annue capite et hmōi. sic erit matrimonium. Si vero precedētia denotant consensum de futuro. sic et signa. Qđ si nulla vba precesserūt. sic non iudicabo pro matrimonio. ex quo de intētiōe non cōstat. Tutius tamen est pro matrimonio presumere. q. nullum periculum imminet: alias sic.

¶ Quomodo vba cognoscent in dubio [sect. 8] qñ de intētiōe nō cōstat. Rñ. q. verba quedā sunt clara q̄ demōstrant consensum de presenti sicut cū quis dicit. accipio te ī meā vxorē. et illa replicat et ego accipio te in meū virū et similia quedā sunt dubia vnde no. q. verbū placet et verbū volo denotant fm tēpus p̄sens § dñm An. in. c. ex lris. el. j. de spō. ver bū aut infinitiuū nihil per fecte significat s̄z determinabitur fm verba p̄cedētia vel ad presens vel futurū. Vnde si volo vel placet addatur verbum infinitiuū denotās actum eū dependētem solū a libera voluntate p̄ferentis non inducīt dispositio de p̄nti: sed de futuro puta cū dicit placet vel volo ascēdere arborē. Si vero verbū infinitiuū denotat actū qui p̄cedit solum a voluntate p̄ferētis libere. Et tūc si denotat p̄ncipiū actus nō inducitur dispositio de p̄senti. Exēplū volo tecū cōtrahere vel [[Fo.ccxcvj.]v] volo te despōsare. et sic nō erit matrimo niū. Si vero denotat executionē actus sic inducīt dispositio de presenti. Exēplum volo te habere in vxorem vel dicatur placet mihi te retinere p vxore et sic erit matrimoniū. q. q. vult cōsequēs vult et antecedēs vt in. c. p̄terea et in ca. prudentiā. de officiodele in hoc tñ multū instāt. do. sed pertrāseo. et vide si vis Bar. in. l. cūctos populos. C. de sum. tri. et canonistas in. d. c. ex literis.

¶ Quid si dicat p̄uidebo tibi tāq̄ vxō [sect. 9] ri mee et illa siñr idē respondeat. Rñ. fm Host. in. c. ex parte de spō. q. pro matrimonio est iudicandum.

¶ Vt si dicañ viro vis talē pro vxore et [sect. 10] respondet placet et siñr idem dicit mulier sit matrimoniū. Rñ. vt patet ex dictis matrimoniū est. no. etiā Hos. in. ca. sponsam de spon.

¶ Quid sic dicat promitto tibi non di [sect. 11] mittā te p̄ meliori vel peiori vxore. Rñ. § Host. in. d. c. ex parte q. matrimoniū erit. Nā in talibus et similib⁹ dubijs iudicādū est pro matrimonio. ar. de sen. et re. iudi. c. fi.

¶ Vtrū vir dicēs ꝑmitto tibi q habe [sect. 12] bo te ꝑ legitima vxore. et siŕ rñdet mulier cōtrahat de pñti. Rñ. q sic. vt ī. d. c. ex parte in tex. et in gl. xxx. q. v. nec illud .§. s3 obijcitur. qz verbū habeo pōt referri ad tēpus presens de ma. contra. in ter ec. cōtra. c. ex lñis. et ideo fñ Host. et Gof. subaudiēdū est de cetero vel hoc tempore secus esset si diceret ꝑmitto ti bi q ducā te in vxorē. fñ Joā. in. d. ca. nec illud. qz sic essent sponsalia. et similiter dicit pa. in. d. c. ex parte q erit ma trimoniū si dicat ꝑmitto tibi q non ha bebo aliam vxorem nisi te: et illa similiter respondet.

Additio

Quia verbuꝝ nisi cum seq̃tur negationem facit positionē vt no. gl. in regula peccatuꝝ de re. lib. vj. q credo veꝛ si verba sint ꝑlata de presenti. s. nolo habere aliā invxo rē nisi te. Secus siverba essent pro lata de futuro. sic. s. q non habeo aliam in si te. qz tunc nisi nō facit positionem de presenti fñ actū sed solū fñ habitum similiter si diceret nō accipiam aliā in vxorem. qz non erit matrimoniū.

¶ Quid si dicat ꝑmitto tibi q retinebo [sect. 13] te ꝑpetuo mecū. et illa rñdet similiter. Rñ. q nō est matrimoniū: nisi dicat q vult eam tenere in vxorē. in auť. q mo. natura. effi. le. §. pe. Jo. tamē in. c. j. xxx. q. v. et gl. in. c. solet. xxxij. q. ij. tenet q de iure canonico est matrimoniū. et ita tene in dubio Sed qñ constat de mente non est curañ. de verbis quo ad deū et conscientiam qz qñ ambo intēdebāt cō trahere de presenti. semper erit matrimoniū etiam si verba sonabāt consensum de futuro. ar. ca. intelligentia de verb. sig. cū similibus.

¶ Sed quid diceñ. cū aliqꝝ dixit ꝑba [sect. 14] exprimētia cōsensum de presenti vl de futuro et secuta copula. postea dicit q nūqꝝ talia verba ꝑtulit aīo cōtrahēdi s3 solū animo extorquēdi copulā. Rñ. q alter non debet credere qz nec tenetur. Vñ in. c. per tuas de ꝑbationibꝝ diciť. Nimis indignū est iuxta legtimas san ctiōesvt quod sua quisqꝝ voce dillucide protestatus est iu eo casu ꝑprio valeat testimonio infirmare. si purus temerarie credit q dicat verū sic nō d3 nec ad petitonē alteriꝝ ēť in carnalē copulā cō sentire nisi de nouo dicat se velle cōtra here. Si autē dicat postea se esse mētitū et petat debitūꝝ tūc credat et reddat. Si vero credit nō esse virū et ꝑmanet ī pri ma temeraria credulitate sic nō d3 red dere: qz faceret cōtra cōscientiā et si non reddit peccat ēť qz vir reuocādo qđ priꝝ dixerat expirat illđ priꝝ dictū qz reuoca tio ꝓcordat verbis quibꝝ ꝓsentit de pñ ti. hec Ric. vbi. §. di. xxvij. ar. j. et. iiij.

¶ Sed pone q ꝑfatus nō eā duxit nec [sect. 15] vult ducere s3 potius aliā accepit. Rñ. q in foro ecclesie si pōt ꝑbare mulier q contraxit perverba de presentivel de futuro secuta copula carnali q coget eam ducere nec admittetur probatio in cōtrariumvt no. in. capi. isqui de spon. sed foro anime si aliam nō accepit cogēdus est vt eam accipiat si euidenter [Fo.ccxcvij.r] nō apparet q potiꝝ se decipi finxit ꝑta qz magna ē disproportionabilitas. Si vero aliā duxit animo cōtrahendi et in primā nō consensit nō debet etiā ad preceptū ecclesie secundā dimittere s3 potiꝝ pati humiliter etiā excōicatio nē et tali modo cū secunda habitare q nō generet scādālū alijs qz primū matrimoniū non fuit ex quo consensus ex parte alterius defuit s3 f3. Et hoc tene qz cōiter tenetur vt no. Pa. in. d. c. is l3 quidā dicāt q l3 primū nō fuerit matri montū tamē etiā secundū non potest esse qz ecclesia talē inhabilitat ad cōtra hen. cū quacunqꝝ alia a prima in. d. ca. is qui fidem.

¶ Quid faciet prefata mulier que non [sect. 16] pōt ꝑbare cōtractū matrimoniū qz fuit clandestinū. Rñ. si statim vir reuocauit et patefecit q nō cōsentit aut si sit multa disproportionabilitas et quibꝝ veri similiter. pōt credere q nūqꝝ in eam cō senserit et similia sic credo q si ille tran siuit ad secūda vota: aut oīno renuit eā accipere q poterit ei credere et

cū alio cōtrahere maxime si sic iurat et ex q̄lita te vite sue pōt p̄sumere q̄ nō mētiret̄ in hoc alias nullo modo debet cōtrahere cū alio sed viuere in castitate. et sibi īpu tet q̄ fatue egit clādestine cōtrahendo Sed si pur de facto cōtraxit et p̄babiliter credat q̄ talis p̄fatus nō habuerit animū in eā cōsentiēdi sic poterit exigere et reddere. Si ʒo nō habet aliquā p̄babilitatē ad hoc credēdū credo q̄ te neāt reddere s̄z exigere nō possit. Si ve ro crederet q̄ p̄fat⁹ tūc cōsenserit licet postea neget. nec poterit exigere nec reddere: arg. eorum que not. in. c. inquisitioni de sentē. excom. Quod no. quia sepe in practica euenit.

¶ Quid si q̄spost cōtractū matrimoniū nō aīo cōsentiēdi sed decipiendi credēs ex consilio peritoꝝ tale matrimoniū tenere cognoscit p̄fatam mulierē tanq̄ cōiungem credēs sic firmiter esse. Rñ. q̄ talis copula nō facit matrimoniū quo ad deū: q̄ ex quo nullū vin culū precesserat quo ad deum copula nō facit matrimoniū. vt no. in. c. is qui de spon. vbi dicūt doct. q̄ si spōsalibus solutis sequitur copula nō inducīt ma trimoniū ex quo vinculū sponsaliū est solutū. Idē dicūt vbi interuenerit promissio de cōtrahendis sponsalib⁹ in fu turū. Facit. l. fi. ff. de cōdi. ob cām. Item error iuris nō inducit cōsensum matrimoniale q̄ nihil tā cōtrariū cōsensui q̄ error. l. sic p̄ errorē. ff. de iur. om. iudi. Facit quod. no. bar. in. l. multū. ff. de cō di. et demō. vbi dicit si iudex errat ī fun damēto iurisdictionis non valere processum licet in veritate haberet iurisdī tionē et probatur in ca. siscitatus de re scriptis. iūcto. c. prudētiāde offō deleg. vbi iudices d̄legati cū c̄la. Si non oēs et c. Si p̄cedūt sine alioignorātes īpedi mētū et credētes posse sine eo p̄cedere nō valet p̄cessus l̄z habeāt iurisditio nē q̄ errēt in fundamēto iurisditiōis ita iste errauit in fundamēto matrimo nij cū cōsensus sit eius fundamentū et de substātia eius vt in. c. tue de spon. et similibus. Vnde sitalis accepit aliā nō pōt eā dimittere in foro aīe aut religio nē ex ire si quam professus est et statur eius cōfessionī in hoc vltimovt no. glo. ī. di. c. is q̄ et ibi p̄ doc. et ī. c. significasti. Idē de home. cōsuluit doc. Alex. de nono in facto.

¶ Vtrū matrimoniū possit contrahi in ter absentes per procuratorē. Rñ. q̄ sic. xxxj. q. ij. honorant̄ de cōuer. cōiuga. ca. ex parte el. ij. ī tex. et gl. si tria cōcurrāt.

¶ Primo q̄ specialiter mandetur eidē de matrimonio cōtrahendo. ¶ Secundo q̄ specificetur eidē de certa et specia li seu determinata p̄sona cū qua cōtra hat nomine constituentis. ¶ Tertio q̄ cōstituens perseueret in eadē volūtate vsq̄ quo p̄curator cōtraxerit. Nā p̄cura tor quātūcūq̄ generaliter sitcōstitutus nō poterit cōtrahere matrimoniū p̄ cō stituēte nisi exp̄sse id habeat in manda tis nec hoc sufficit nisi determinēt certa p̄sona cū qua cōtrahere debeat ī mā dato. hec p̄batur in tex. et gl. de p̄cu. c. procurator lib. vj. nec p̄fata sufficerēt [[Fo.ccxcvij.]v] si mutaret animūvt pt̄z ex dictis hic. s̄. l̄z ecclesia nisi expresse reuocaret iudicaret pro m̄rimonio tñ quo ad deū et cō sciētīā nō eēt m̄rimoniū ex q̄ cōsensus d̄ ficit tpe quo procurator cōtrahit.

¶ Sed pone q̄ p̄curator ī mādato h̄z [sect. 19] spālem potestatē de cōtrahendo matrimo nio sed nō determinationē persone cū qua debeat cōtrahere tñ h̄z oretenus v̄l p̄ l̄ras aut alio mō. Rñ. q̄ si cōtrahit cū illa erit matrimoniū nec obstat gl. ī. d. c. p̄curator q̄ tenet cōtrariū q̄ intelligē da est qñ alia modo nō specificaui spe cialē personam per rationem suam. Veruntamen stulta est que cum tali p̄curatore contrahit nisi faciat fidē q̄ ad cōtrahen. secum sit specialiter procura tor deputat⁹: quia sic ille posset negare q̄ non misit eum vt contraheret cum illa sed cum alia et in foro contentioso excluderetur.

¶ Vtrū per solas l̄ras possit cōtrahi ma [sect. 20] trimoniū inter absentes. Rñ. vt pt̄z ex dictis q̄ sic si duo cōcurrūt. Vnū q̄ mit tēs literas quibus exprimit q̄ talē ac cipit in vxorē de presenti si ipsa cōsenserit q̄ perseueret in eadem volūtate vsq̄quo illa cui l̄re mittūtur exp̄sse con

sentiatur scđz q illa persona exprimat cō sensum receptis lris alicui alteri vel p lras scribat ipm cosensu3 aliter nisi ex primat q̄tūcunq3 consentiat non erit matrimoniū fm Rod. ar. d. c. honorant et. c. veniēs qui cle. vel vouē. et. c. ex publico de conuer. coniuga.

¶ Sed nunqđ statī vt lras rescripserit [sect. 21] quib9 similiter et ipsum accipere expri mat in virū aut alij manifestauerit sic talis mihi scripsit q me accipit in vxo rē et ego notifico vobis q similiter ego accipio eū ī virū erit. matrimoniū. Rñ. vř prima facie q nō donec ad notitia3 alterius perueniat q̄ antea nō est cōsen sus. i. simul sensus s3 dissensus. i. separatus sensus. et facit pro hoc. l. cōsensu: et quod ibi no. ff. de ac. et obli. S3 tñ ego credo q statim vt exp̄ssit sit matrimoniū. q̄ ibi sunt substātiaalia mřimonij. s. cōsensus expressus amborū et cū substātiaalia sint sufficit. ar. eo3 que no. per bar. ī. l. platā. C. de sen. et interio. om. iu di. et istud tene ex quo em vel nūcio. hoc expressit vel p lras sic est cōsensus: q̄ si mul ambo cōsentiunt et cū signis neces sarijs ar. ad hoc in. d. c. honorantur.

¶ Quid si dicat p̄mitto vobis trib9 so [sect. 22] rorib9 q vnam de vobis accipiā in vxo rem. et ille oēs respondēt placet et postea cognoscit vnā ex illis. Rñ. fm Host. q matrimoniū cum illa erit. q̄ ipso facto cōsensit. c. dilecti. et. c. vt nostrum de appel. Et hāc opinionē tene ante3 al ter trāseat ad secūda vota. S3 si trāsisset ad secūda vota tene opinionē glose et modernorū ī. c. ex literis el. ij. de spō. s. q non est matrimoniū primum quia sola copula etiā cū sponsalibus incertis nō facit matrimoniū nisi ambo ita carnaliter cōuenissent vt matrimoniū cōtrahere et cōsummare intenderunt.

¶ Quero in qđ est consensus qui facit [sect. 23] matrimoniū. Rñ. fm opinionē Ricar. in. iiij. d. xxxj. ar. ij. q. j. q ad hoc vt cōsen sus faciat mřimoni u3 op3 sint ibi tria bona matrimonij implicite et ī habitu saltē. s. q cōtrahentes cōsentiunt.

¶ Primo invinculi inseparabilitatē ra tiōe cuius est in matrimonio bonu3 sacramēti. ¶ Secūdo in bonū fidei quātū ad eius essenziale qđ est nō negare vsum sui corporis si cōiunx alter petat nisi deus a debito reddēdi liberauerit Sed quantum ad accidentale bonū fi dei seu accessoriū quod est non exhibere alteri quā suo coniugi vsum sui corporis nō est necessarium sed solum ad bñ esse matrimonij.

¶ Tertio in bonum prolis quantū ad eius essenziale quod est eam suscipere conditionaliter. s. si de9 eadem dederit vel non pcurare aliqđ impedimentum ne ples veniat sed quantum ad eius accidētale bonū. s. absolute velle plem et eā educare non est necessarium. Vnde si quis contraheret cum intētiōe separabilitatis non dico quo ad thorū sed quo ad vinculū. q̄ sic esset cōtra bonū sacri: aut cum intentione denegan [Fo. ccxcviij. r] di sciḡm alteri coniugi petēti sine alia diuina reuelatione. q̄ 3 fm bonū. s. fidei. Aut cū intētiōe nō suscipiēdi prolē si de9 eā daret aut nō eam educādi: aut pcurādi venena sterilitatis ne ples cō cipere3 aut nascere3 vel educare3 q̄ 3 tertiū bonū matrimonij. s. plis mřimoniū talis nō 3heret. Et ideo op3 pfata habeat in intētiōe saltē implicite. Explicite vero sufficit q in 3hendo inten dat illud qđ inter cōtrahētes requiri3 ad matrimoniū. Maria aut vez matrimoniū cōtraxit cū Joseph l3 nō intēderet cōsentire in carnalē copulā: q̄ erat certificata q Joseph nunq3 eā requireret si eā requisisset q deus absoluebat a tali obligatione. similiter ille q cōtrahit quāuis non habeat aīm cōsumādi sed religionē intrādi. q̄ cū intrat ab soluitur a deo a tali obligatione.

¶ Vtrū intētiō libidinis vel pulchritu [sect. 25] dinis aut diuitia3 excludat matrimoniū. Rñ. fm sanctū Bo. in. iiij. di. xxx. q multe cause possunt eē īductiue et sine pctō dūmodo nō sista3 ī eis. vn si moueret sicut cā pncipalis: ē min9 honesta et esset 3 sacri vtilitatē: non tamē 3 sacri veritatē nisi ita esset finis q non q̄reret nisi libidinē. vel diuitias nō vxore3 ducere q̄ sic esset 3 veritatē sacramēti. ¶ S3 nunqđ 3hens ex alio fine q3 pro [sect. 26] lis habēde peccet. Rñ. pe.

de pał. i. iiij. di. xxxj. q sic veniałr quādo contrahit principaliter ppter vitādā fornicationē. si non sit talis q fm cōem spē posset habere filios. als nō. Vnde l3 finis ma trimonij prim⁹ et p se sit intētio generā di: tamē quādo pncipale factū est impossibile sicut in sene vel sterili. l3 de se cūdario q est intētio vitādi fornicatio nē facere pncipale. Alie autē intētiōes sicut reformatio pacis et alie honeste si pncipałr et p se intēdanť sic est pctm ve niale sicut cū vir cognoscit vxorē ppter sanitatē vel baptisat vt sanē. Alij 7o volunt q sit mortale q cū matrimoniū sit sacramētū nō pōt sine peccato mortali pncipałr intēdi finis extrane⁹: sicut si qs baptisareť pncipałr pp questū non curans de gratia baptismali sed istud dicit idem petrus q est nimis durum sed tamen non est sine rōne et ideo securius est tenet tamē idē q cōtrahēs principaliter ppter voluptatez peccat mortaliter. Si vero quis contrahit secū dario ppter diuitias pulchritudinem et huiusmodi non est peccatum nisi sit inhonesta intentio. ¶ Vtrū cōtrahens in peccato mortali [sect. 27] peccet mortaliter. Rñ. secundū petrum p̄dictum quod sic quia dicit Ang. j. q. j. c. per Jsayam quod sacramēta sunt vnicuiq quasi consciētia quis accedit. Sed nunquid teneatur confiteri videť tenere q sic sed ego non credo de necesitate nisi in proposito itellige q peccat contrahendo per verba de presenti.

Matrimonium. iij.

q̄ ipediūt vt non 7hať. qđ sunt. xvij. quoz. duo prima impediunt de necessitate precepti ita quod peccat mortaliter contrahens tamen contractum de facto non dirimunt. Tertium vero impedit solum ad tempus et aliqñ in perpetuum. Alia vero sequentia tali modo impediunt quod etiam si de facto contrahatur non tenet nec est ma trimonium postea contractum: et contrahendo peccat mortaliter non in omnibus sed solum quando contrahit cōtra impedimētum. v. vj. vij. viij. ix. x. xij. xiiij. xv. xvj. et aliquando incurrit excommunicationem si cōtrahit in impedimento cōsanguinitatis vel affinitatis vel voti solēnis aut ordinis vt supra excommunicatio. vij. casu. xlij. et qs potest dispensare vt quis contrahat in ipsis impedimentis vide. j. Jmpedimētum. xvij. §. ij. et. iij.

Ad propositum eorum q̄ hic notantur. scilicet de his que impediūt matrimonium. vide not. per Bal. in. l. affinitatis. C. cōia. de suc. et an inter seruos pos sit contrahi de iure poli. Ang. et Alexā. quod sic. in. l. inter liberos. de iure do. et not. in. l. cum ancillis. C. de incest. nup. et ideo cadit accusatio adulterij in eis secundum eos tibi.

[[Fo.ccxcviiij.]v] Jmpedimentum

primū dicit interdictūz eccle sie et istud interdictū est duplex quodā generale quo prohibēť clandestine cōtrahere matrimoniū omnibus de quo dic vt. §. clandestinum. Aliud est interdictum speciale quo alicui a iudice specieałr phibēť ppter aliquā cām legitimā ne cōtrahat et istud interdictum nō potest fieri nisi ab eo q pōt de causa matrimoniali cognoscere sicut est ep̄s vel alius ordinarius et q habeat peritiā canonū de cōsan. et affi. c. j. Vnde cōtra hēs 7 istud iterdicťū peccat mortāl et si cau sa ppter quā factūz est interdictum est ppetua sic oīno separabunt data sentētia diuortij pbato ipedimēto de matri. cōtra inter. ec. cōtra. c. vlti. Si 7o erat tem poralis sic tenebit matrimoniu3 sed in pena3 debēt ad tps separari de matri. contra. inter ec. contra. c. j. et. ij.

Impedimentum

secūdū dicitur feriarum. Na3 vt notat Pa. in. c. capellanus de ferijs ꝓhibenť nuptie celebrari ab aduentu vsq3 ad epiphania3 inclusiue licet Ho. dicat etiā includi octauam sed tu tene non includi q3. c. non oportet. xxxij. q. iij. nihil dicit de octaua nisi cōsuetudo esset q3 illa seruāda. l. si de ĩterpretatione. ff. de legi. itē a septuagesima vsq3 in octauā pasche inclusiue quia in. d. c. capellanus. 3r post octauas ergo nō ĩ octaua. Jtem a primo die rogationū qui est scđa feria ante ascensionem dñi vsq3 ad octauam pentecostes inclusiue q3 litera dicit in. d. c. capellanus post. vij. dies post festū pēthecostes nō eñ essent. vij. dies nisi dominica ĩcludereť. Facit qđ ibi diciť tres septimanas q̄ non essent nisi includereť et expone literam cū dicit post. vij. dies festi pente. quod caret octauis nuptie suspendantur in dñica que sequitur et deinceps et c. vt ĩtelligas de dominica secunda post pentecostes non quia oportet expectare vsq3 tūc sed quia si vult celebrare eas in die solenni vt communiter fit oportet expectare vsq3 tunc.

¶ Vtrū in ꝓfatis tpibus ꝓhibeāť tota [sect. 1] liter3ctus matr imonij. Rñ. pa. ĩ. d. c. capellanus q nō q3 matrimonij sine alia celebritate s3 solū ꝓ verba de presenti coram facie ecclesie pōť oī tpe 3tra hi cū nō inueniať aliqua cā ꝓhibitiōis q3 in tali cōsensu nullū est peccatū immo est sacramētū vt in. c. debitū de biga. sed solū ꝓhibeť solennitas nuptialis vt sunt 3uiuiat alie similes solēnita teset solēnis traductio et carnis noua co mixtio vt tenet glo. in. d. c. capellanus. Qui aute3 facit 3rium peccat mortāl3 quia cōtra interdictum ecclesie 3hit de matri. cōtra inter ec. 3. ꝓ totum. Tenet tamē Pe. de pa. q solum erit pctm mor tale qñ ꝓriā vice 3sumat nō postea nisi faceret in cōtemptū ecclesie. Credo etiā q si mulier que aliū habuit viruz et vir qui aliam habuit vxorē cōtraherent simul et cōsumarēt sine alia solēnitate cō 3uiuiū q nō peccarēt mortaliter quia in eis cessat ratio ꝓhibitiōis predicta.

Impedimentum

tertium dicitur conditio et hic accipio hanc conditionē ꝓprie. s. prout est suspēsiua actus de qua habes. 3. cō ditio. 3. ij. q̄ fit ꝓ hāc dictione3 si. Vnde si q3 3hat cū aliqua sub ista cōditione si pater su9 erit cōtētus. et hmōi nō erit mřimoniū donec cōditio ĩpleať et si nū q3 ĩplereť nunq3 esset matrimonij. Ad cuius declarationē est sciēdū: q3 3ditiones sunt in q̄triplici gñe. s. honeste tur pes indifferentes et ĩpossibiles. honeste sunt oēs ille q̄ faciūt ad cōdecētiā matrimonij vt q parētes sint cōtēti vel q̄ nō derogāt honestati: vt si dederis mihi dotē si pater tu9 remiserit mihi iniuriā et hmōi. Est iste si apponanť in mřimonio ĩpm ĩpediūt vt nō sit donec cōditio veniat in esse. Vñ si ille q̄ sub tali cō ditiōe 3xit mutet aīm et dissentiat vel aliā siue cōditiōe accipiat anteq3 cōditio ĩpleať iā nō erit mřimoniū primū l3 postea cōditio eueniat. Verū est q si nō trāsiuit ad secunda vota ecclesia cō pellet eū vt eā accipiat ex q̄ cōditio aduenit de condi. appo. super eo in tex. et [Fo.cxcix.r] gl. Fallit hoc in duobus casib9. ¶ Primus si pendente conditione commisceantur carnaliter. Et intellige fm q̄ 3. dixi matrimonium. ij. 3. vj. vel cōsensus de presenti absolutus adueniat de condi. oppo. c. de illis et. c. super eo. et. c. ꝓ tuas quia tunc erit matrimonium de presenti absolutum. ¶ Secundus casus est si conditio est necessaria vt cū dicitur accipio te in meam vxore3 si sol fuerit in cancro in estate et huiusmodi quia ex quo omnino talis conditio est extitura necessario statim est matrimo niū q3 talia futura sunt iā presentia in causis suis tex. est apt9 ĩ. l. si pupill9. 3. j. ff. 3 noua. Vnde nec ꝓprie d3 dici 3ditio. l. heres me9. ff. de cōdi. et demō. hoc t3 ho. Car. et Pa. in. d. c. ꝓ tuas. de condi. apo. et. S. Bo. ĩ. iij. di. xxvij. et. S. Tho. ĩ

iiij. di. xxvij. Sz̃orium t̃z glo. Joā. Gof. et Jo. an. ī. d. c. p̃ tuas et dicūt q̃ si trāseāt ad sc̃da vota tenebit f̃m m̃rimoniū cōtractū ante cōditionis euentū. Ego ꝑo credo in foro cōtētioso veriore sc̃dam opi. in foro aūt aīe iudicādū est f̃z eoꝝ intētione. Si em̃ nō intēdebāt tūc con trahere sz̃ in t̃ps cōditōis sic nō erit ma trimoniū et sic erit vera secūda opinio q̃ licet stipulatio sub cōditione q̃ oīno est extitura nō sit cōditionalis est tñ in diē ita q̃ nō debēt aliqs̃ aīquā veniat vt no. ī. d. §. j. facit. l. heres meus in p̃n. ff. de cōdi. et demō. vbi licet legatum fa ctum titio cū moriet̃ nō sit cōditionale tamē nō teneēt heressoluere anteq̃ mo riaī esset bene cōditionale si legarētur cētū titio cū moriet̃ heres. Ratio quia si moreret̃ legatari⁹ primo q̃ heres legatū expiraret morte legatarij. sed non in p̃rio casu q̃ transiret ad heredes. vt in. d. l. heres. Et sic patet q̃ condio q̃ oī no est extitura aliqñ facit cōtractū cōdi tionatū aliqñ nō est cōditionatū est tamē ī diē. et sic nō erit matrimoniū de p̃n ti nisi aliud intendat. ¶ Sz̃ nunqd̃ cōditio q̃ necessario sub [sect. 1] intel ligitur in cōtractu si exprimat̃ faciat cōditionalē. Rñ. q. nō vt ī. l. hec ver ba testatoris. ff. de leg. j. et in. l. conditio nes. et. l. aliqñ. ff. de condi. etdemō. Nam legatum factum sub ista conditione. si heres hereditatem adierit non est cōdi tionale q̃ necessario subintelligit̃. vt ī dictis iurib⁹ patet. Sed si cōtract⁹ pos set fieri etiam nō existente illa conditio ne sic si apponitur facit cōtractū condi tionalē et f̃m hāc distinctioneꝝ concor. Arch. et Jo. an. ī. d. c. vnico. de spō. li. vj. qui vidētur contrarij. Sic ergo p̃z quo modo matrimonium vel sponsalia nō sunt cōditionalia qñ dicitur contraho cū tali si ip̃a in me cōsenserit. et hmōi. se cus si diceret si deo placuerit. et hmōi: q̃ nō necessario insunt. q̃ potest esse matrimoniū contra voluntatem dei.

¶ Sz̃ pone q̃ quis cōxit sub cōditione [sect. 2] si patri suo placuerit. pater p̃rio dissentit. sz̃ postea mutata volūtate cōsentit. Rñ. q̃ nō erit matrimoniū p. l. boues. §. hoc sermone. ff. de ꝑb. sig. et. l. hec cōdi tio la picola. ff. de cōd. et demō. q̃ ista cō ditio si pater meus cōsenserit debet ve rificari de p̃rio cōsensu. ex q̃ q̃ non fuit ideo expirauit. Vñ sicut copula carnalis q̃ de sua natura h̃z purificare condi tionē. nō purificat qñ iuenit extīctū vin culū. vtp̃uta: q̃ supuenit affinitas post matrimoniū cōditionaliter contractuz̃ ante cōditionis euentū. Aut q̃ cōditio expirauit et nō fuit īpleta sic: et in p̃post to et hoc tene postq̃ aliā accepit. Ĩz dñs Car. ī. d. c. sup eo dicat tenere matrimonium si taliter cōtrahentes perseuera bant in primo proposito.

¶ Sed quid si p̃fatus pater nec consen [sect. 3] sit nec dissentit exp̃sse. Rñ. credo q̃ non erit matrimoniuz̃ per. l. qui heredi. §. j. et per. l. meuius. ff. de condi. et demō. vbi p̃z q̃ conditio d̃z impleri in forma speci fica ergo requirit̃ q̃ expresse cōsentiat Host. tamē et sequitur Car. in. d. c. super eo. dicunt q̃ tenet matrimoniuz̃ et q̃ fit speciale in matrimonio. Vt hec opinio tenenda. vbi ad secūda vota nō est deuentum als̃ primum verius est de iure iudicio meo.

¶ Vtrū matrimoniū cōtractū sub con [sect. 4] ditione cuz̃ sit affīnes: si dñs papa vo-[[Fo.ccxcix.]v]luerit dispēsare: teneat adueniēte cōditione sine alio cōsensu. Rñ. Pa. et Jnn. ī. d. c. sup eo. vident̃ tenere q̃ nō q̃ prim⁹ cōsensus est oīno a iure reprobat⁹ p̃ q̃bus facit. l. īter stipulantē. §. sacrā. ff. de ꝑbo. obli. et. l. cōtinu⁹. §. cū q̃s eo. ti. facit l. apud Julianū. ff. de leg. j. Sz̃ in cōriuꝝ q̃ teneat est do. Ant. et q̃dā alij in. c. sup eo. et est verior p. l. si rē meā. ff. de ꝑ. obl. Vbi possum stipulari rē meā in t̃ps cōdi tionis qñ mea nō erit Ĩz nūc cuz̃ sit mea nō possim. facit sifr. l. iij. iūcta. l. pe. ff. de ope. publi. Vbi valet mandatū priuati de ope publico faciēdo p̃ncipe annuēte qđ tñ alias nō valeret. Nec obstat. d. §. sacrā. et. §. cū quis sub cōditiōe. q̃ ibi vi tiū erat in re q̃ nō erat in cōmertio: nec pōt esse. sz̃ nō sic est casu ñro. q̃ sublato impedimēto p̃hibitiōis p̃ dispēsationē nihil obstat. Faciūt no. in. c. ī causis in fi. de elec. et in. c. nisi cū pridē. in fi. de renū. Itē nec. l. apud Juli. p̃dicta. q̃ d̃z in telligi verū esse cōditionē fore impossibilē que pēdet ex volūtate principis in his

q̄ pnceps nō solet cōcedere vt ibi p̄z q̄ ibi loquī de p̄dijs ī patrimonio cesa ris redactis q̄ Cesar non solet alienare nō in solitis cōcedi dispensatiue. vt est tex. in. l. interdicat. ff. de cōdi. et demon. Et ideo hāc partē tene anteq̄ transeat ad scōa vota p̄ qua facit qđ no. Bar. in d. l. si rē meā. sed postq̄ transiuit posses tenere primam.

¶ Vtrū teneat cōditio si donaueris mi [sect. 5] hi cētū accipio te ī vxorē. Rñ. q̄ nō. tex. est ī. l. si ita stipulat⁹ fuero te sisti. §. si ti bi nupsero. ff. de ꝛb. obli. Qđ limita qñ talis stipulatio fit nō cā dotis v̄l qñ nō subest iusta cā petēdi illud alias sic. Vñ dicit ibi bar. q̄ si nobilis ̄heret cū plebea nō esset inhonestū si in recompensationē nobilitatis aliqd̄ exigeretur.

¶ Sed pone q̄. B. ̄traxit cū. A. sub pre [sect. 6] fata ̄ditione et ante ̄ditionis euētum cōtraxit cū. C. sub eadē cōditiōe. demū A. et. C. eodem tēpore dat centū qđ istorū erit matrimoniu. Rñ. q̄ neutrū rōne incertitudinis. facit. l. si fuerit. in p̄n. ff. de re. dub. et. l. duo sunt titij. ff. de testa. tute. Jtē quia cōtractus caditionalis fu scipit robur ab implemēto. l. cedere diē. ff. de verb. sig. et ideo p̄inde est ac si cum duobus ̄traheret simul eodē tpe. Nec ob. l. potior. §. videam⁹. ff. q̄ po. i pig. ha bean̄. l. nec emptio in p̄n. ff. de ̄trahē. emp. Vbi implemētū cōditionis trahiīt ad diē ̄ctus celebrati vt p̄inde habeatur ac si a principio fuisset cōtractus pu rus vt sic primū videā valere q̄ predicta iura intelligunt qñ nō est in potesta te gerētis scōm tollere: q̄ si esset ī pote state ei⁹ tollere vt in casu nostro bñ tollereēt. vt in. d. l. poter. in princ. Nec fm̄ pōt primo preiudicare q̄ nō est maius vinculū q̄ primū. Et hoc teneas q̄ cōmunis opinio est nisi conditio impleta fuisset citius ab aliquo eorū quia illud esset matrimonium.

¶ Vtrū ̄hēs cū aliqua cū cōditiōe si te [sect. 7] inuenero virginem teneat. Rñ. fm̄ car. in. d. c. per tuas q̄ si ista cōditio intelligatur si te inuenero p̄ aspectum matro narum et hmōi sic t̄z cōditio. Si vero referat si te inuenero virginē. s. p̄ copulaz et sic reijciīt tāq̄ turpis et tenet matrimo niū l̄z nō sit virgo. et sic intellige gl. ī. d. c. p̄ tuas et cōiter doc. qui eā sequuntur. ¶ Quid si dicat si pmiseris me coire te [sect. 8] cum accipiā te in cōiugem vel dabo tibi centum. Rñ. q̄ nō erit matrimonium per copulam quia potest se liberare dādo centum.

¶ Quid si dicat contrahā tecū si pmise [sect. 9] ris coitum. Aut p̄mitto tibi q̄ si vxorez accipiā te accipiaz si pmiseris me coire tecū. Rñ. q̄ pro matrimonio est indican dū in prima copula sed non ante copulā q̄ fm̄ Jnno. l̄z ista cōditio sit inhonestā tñ suspēdit cōtractū sed purificat in prima copula. Alij dicūt q̄ si intelligat de copula matrimoniali sic est honesta et suspēdit si de alia fornicaria. sic debet haberi p̄ nō adiecta vt no. ī. d. c. duob⁹ de spon. duo. et sic erit matrimoniu etiā ante copulam. et videtur verius.

¶ Conditio q̄ est de preterito vel de pre [sect. 10] senti aliquo nō proprie conditio est. vt in. l. institutio talis. ff. de condi. insti. vi [Fo.ccc.r] tiat tamen si nō fuit. vt ibi gl.

¶ Alie cōditiōes sunt turpes et inhoneste [sect. 11] ste et si sunt ̄ substantialia matrimonij vt ̄ īseparabilitatē. aut ̄ bonū fidei v̄l ̄ bonū p̄lis eo. mō quo de substātia sūt de qb⁹ qñ sunt substātiales dixi. §. matrimoniū. ij. §. xxij. sic viciāt et nō viciātur vt patet in. c. fi. de ̄di. appo. facit. c. detrahe. j. q. j. et. l. cū hij. §. si pretor. ff. de transac. q̄ remota part ē substāiali nō potest ̄sistere aliqd̄ si vero non sunt ̄ substantialia matrimonij. sic viciātur et nō viciāt. et sic p̄inde ē ac si fuisset ̄ctū sine ̄ditione. vt no. ī. d. c. fi. ex hoc patet sc̄lutio multa questionū. Vñ ̄hēs do nec aliā meliorē īueniat nihil facit. Jtē si venena sterilitatis p̄curabis. Jtem si nō seruabis mihi fidē aliā volo posse ac cipere et hmōi. q̄ nihil fit. Alias sec⁹. vt puta. si te adulterādā p̄stitues. l̄z cano niste teneāt cōiter q̄ n̄ sit matrimoniū. Tu tñ dic q̄ ē m̄rimoniū et ̄ditio reici tur. q̄ nō est ̄ eēntialia matrimonij. vt §. dixi.

Additio

et tex. ca. fi. p̄dicti vbi se fun dant canoniste intelligitur qñ poniť sub cōditiōe resolutiua vel qñ poniť si te adulterādā prostitues taliter q mihi debitū negare possis.

¶ Alie cōditiōes sunt impossibiles. vt [sect. 12] si celuz digito tetigeris et hmōi. et tales reijciūtur fauore m̄rimonij. et hñr p nō positis vt in. d. c. fi. l3 ī alijs cōtib⁹ a ma trimonio viciēt cōtractū. vt in. d. ca. fi. et §. impossibilis. insti. de here. insti.

¶ In summa no. q ad hoc vt cōditio q̄ [sect. 13] libet suspēdat matrimoniū vt nō sit añ eius euētū opz q. vij. cōcurrāt. Primuz q sit apposita ī prī. cōtus matrimoniij. Nā si matrimoniū esset cōtū pure pmo et postea poneretur cōditio non posset eum suspēdere nec rescindere. cap. dixit xxxij. q. j. facit quod. d. An. et pa. in. c. j. de cōdi. appo. Scdm requirīt q in cōditio ne vterq cōsentiat exp̄sse. Vñ licetvñs ponat cōditionē si alter expresse in eam nō cōsentit etiā si taceat matrimonium erit purū. vt no. in. c. fi. de cōdi. appo. Et quamuis cōditio esset cōtra substantia lia matrimoniij. nihilominus matrimo niuz teneret secuta copula vt ibidē no. Inno. et pa. facit. c. aliqñ. xxxij. q. ij. saltē quo ad ecclesiā. Tertiū q cōditio nō sit necessario futura de quo tñ dic vt. s. in pn. aut q nō sit turpis aut īpossibilis q̄ sic habēt pro nō adiecta excepta illa q̄ est cōtra substātia lia m̄rimonij. Quartum q nō interueniat consensus de pre senti absolutus post cōditionē et añ ei⁹ euētum. Quītum q nō interueniat carnalis copula añ euētum cōditiōis quia sic statim erit matrimoniū si fuerat cōtractū per verba de presenti sub illa cōditiōe etiā si precesserat cōditiōis defectus dūmodo alter erat ignorans puta q̄ cōtraxit si patri placeret et pater cōtra dicit tñ alter ignorat hoc et cōsentit in co pulam et matrimoniū erit vt no. d. An. ī c. per tuas de cōdi. appo. adducit ī simi li no. in. c. ex parte decani de rescrip. et si militer. hos. ibidē qđ tñ credo verū quo ad foꝝ cōtētiosum et etiā in foro cōscientie si ambo matrimonialiter intēdebāt copulari alias nō vt. s. matrimoniū. ij. §. vj. Sextū q sit p̄prie cōditio nō mod⁹ tenet tñ pe. de pał. ī. iij. q idē sit dicēdū de modo sicut de cōditiōe et fm eādē distīctionē excepto q qñ mod⁹ est possibī lis et honestus nō suspēdit obligationē sicut facit cōditio tñ tñr implere nisi ei⁹ fauore sit appositus q̄ tūc nō tñr si solū eius fauorē respicit. Cōditiovero appo sita per moduz cause: siue causa sit vera siue falsa fm Pe. p̄dictū habēt pro non adiecta in matrimonio: nisi esset necessaria puta cōtraho tecū: q̄ es libera: q̄ si esset serua nō valeret. Jdē qñ dicit cō traho tecū: q̄ es Joānes fili⁹ titij. et huiusmodi. q̄ si esset error cōditiōis vel persone. et sic viciaret m̄rimonium septimum quod conditio non sit de preterito vel presenti. sed de futuro. vt. s. §. x.

Impedimentum

iiij. dicīt error. nam quicquid ī pedit causam de sui natura impedit et effectū. cōsensus aut vt supra dictū est: est cā matrimoniij. et iō qđ euacuat cōsen [[Fo.ccc.]v] sunt euacuat matrimoniū cōsensus ꝑo est actus volūtatis qui p̄supponit actū intellectus. q̄ vt dicit aug. v. de tri. inui sa diligere possum⁹ icognita nequaq. et q̄ error impedit cognitionē iō et consen sum. qui sequitur ex cognitione propte rea đr qui errat nō cōsentit. l. si per erro rem. ff. de iur. om. iu. Vnde in. l. cū testm C. de iur. et fac. igno. đr cū errātis volun tas nulla sit. et in. l. nō idcirco. ibidē cuꝝ errātis consensus null⁹ sit facit. xxix. q. ij. §. his ita respondetur. ¶ Vtꝝ m̄rimoniū dolo cōtū teneat. Rñ. [sect. 1] gl. in. c. cū dilect⁹. qđ me. cā q sic: l3 dol⁹ dederit cām cōtui. et idē ī gl. a diuo pio. ff. đ ritu nup. et ī. c. cōstituit. xx. q. iij. Limi ta pa. ī. d. c. cū dilectus. et bñverū nisi sit talis dolus qui excludat cōsensuz. q̄ sic nō teneret. Facit.

q no. Jo. an. i. c. vnico de cōmo. et facit. c. cū locū de spon. qđ bñ no. q̄ facit ad multa. vt inuotis iuramētis. et huiusmodi spiritualib⁹. q̄ cōiter tenetur. q̄ tenent. vt in dicta gl.

¶ Vt oīs error impediāt m̄rimonium [sect. 2] Rñ. q̄ nō. s̄z solū ille error q̄ est cō substā tialia m̄rimonij. Duo aut̄ icludit matri moniū essentialiter. s. duas psonas que cōiūgunť. et mutuūz corpis ptātē iuicē. Primū tollit per errorē p̄sone. Scđm p̄ errorē cōditiōis seruilis. q̄ seru⁹ nō po test. libere libertatē sui corpis alteri tra dere sine cōsensu dñi sui. Et iō hi duo er rori solū īpediūt m̄rimoniū. Alij aut̄ er rores ēt si sint bñ esse m̄rimonij non īpe diunt: vt puta credebat q̄ p̄r esset cōtē⁹. vel q̄ esset diues: vť nobilis: vť pulchra et hmōi. cū ista sint accidētalia m̄rimonio nō impediūt. d. §. is ita respōdetur. ¶ Circa primū errorē. s. p̄sone est notan dū q̄ ad hoc q̄ aliq̄s erret in p̄sona opz q̄ p̄ visumvel famā. vel auditū habeat noticiā aliq̄ p̄sone. cū qua cōhere inten dit q̄ vt dixit ī penit⁹ incognitū nec cō sensum nec amore possum⁹ dirigere ar. l. cū ab eo. §. mensam. ff. de cōhē. emp. vñ credēs abñ tē sibi aliquid notū p̄ntē et cōsentit nō in p̄ntē q̄ est ali⁹. s̄z in absē tem cōsentit errat in p̄sona. q̄ errare est alium p̄ alio accipe. xxij. q. ij. in quibus xxxviij. d. q̄uis. Sed si nullā de absente h̄z cognitionē nō errat. s̄z decidiť ī p̄nteide quo poniť exēplū de eo q̄ dicit se fi liū magni regis in genere: vel primoge nitū m̄agni comitis. et hmōi. et sic est error fortune nō p̄sone q̄ nō īpedit. vt dictū est. xxix. q. j. §. error. Itē cum aliqua scit aliquē habere filios multos nullūz tñ eoꝝ cognoscit si aliq̄s eoꝝ dicat se p̄mogenitū. et illa cōsentiat in eum p̄pter spē successiōis bonoꝝ paternoꝝ erit error fortune et nō impedit sicut not. Hugo. xxix. q. j. ī prin. Calde. tñ in. c. ij. de cō iugio seruoꝝ. et Jo. xxix. q. j. in summa. et Host. in sūma tenēt q̄ in isto vltimo ca su est error p̄sone et nō est matrimoniū. et credo sit verius nisi forte intendisset cōsentire absolute in p̄sentē quē tñ putabat aliū sed si cōsensus ferebat in eūz non vt in presentem sed in primogenitum erit verum quod non erit matrimo nium.

¶ Circa fm errorē. s. cōditiōis seruilis ē [sect. 4] sciēdū. q̄ triplex est cōditio status. s. melior cū q̄s cōhit cū libera quā credit seruam. et ecōuerso. Scđs equalis cū. s. seruus cōhit cū ancilla quā credit liberam. Terti⁹ deterior. vt cū liber cōhit cū ancil la quā credit liberā vel ecōuerso. Prim⁹ error nō impedit matrimoniū. quia nō leditur ī aliquo sic cōhēs. Nec scđs simi liter q̄ eque ledit vterq̄ vñ ī neutro errore decipiť. nec haberet q̄ obiciat alte ri. ar. xxix. q. ij. p̄ totū. et đ diuor. c. signifi casti. Tertius vero error impedit matri moniū. xxix. q. ij. si quis igenuus. Rō est q̄ aliter tñ ledit sine culpa et grauiter. q̄ in bono plis quā nō habebit in sua potestate: et in bono fidei q̄ nō poterit ei reddere debitū libere. et in bono sacri i. inseparabilitate cohabitatiōis. S̄z po tissima ratio quare iste terti⁹ error impedit matrimoniū est ecclesie cōstitutio. Alij autē duo errores nō īpediūt fm cō munē opi. tā do. tho. i. iiij. d. xxxvj. q̄ ca no. licet qđā cōriū teneāt. vt Gof. et hos. in summa sed nō cures de eis. Sed con munē opi. teneas quā sequitur Jnno. §. coniugio seruoꝝ in. c. proposuit.

[Fo.cccj.r] ¶ Vtrum scienter contrahens liber cū [sect. 5] ancilla vel econtrario teneat matrimo niūz. Rñ. q̄ sic tex. in. xxix. q. ij. si quis li ber. et sic liber tenetur sequi ancillā. fm Pa. in. c. j. de coniugio seruo.

¶ Vt liber cōtrahēs ignorāter cū ser [sect. 6] na cui in tēpus data est libertas teneat m̄rimoniū. Rñ. nō q̄ q̄ vt. d. l. statuliberi vt in prin. ff. de sta. libe. ea que interī facit vt seruus facit nō vt liber.

¶ Quid si dñs tradit alicui libero suaz [sect. 7] ancillā vt liberā in matrimonio quā tñ cōhens ignorat ancillā an teneat matri moniū. Rñ. q̄ sic. q̄ statim efficit libera vt ī auť. de nuptijs. §. si vero ab initio. et hoc tenet glo. in. c. ad nostrā. et Pa. de cō iugio seruorū et Goffre.

¶ Vt̃ ̃hens liber cū ancilla ignoran [sect. 8] ter et postea hoc cognoscēs cōmiscē eiō per copulā teneat m̃imoniū. Rñ. f̃z gl. in. d. c. p̃posuit. q̃ habēs ̃scīam ex p̃ba bili cā et discreta q̃ alter est seruus si co gnoscat eā preiudicat sibi et erit m̃imo niū et sic intellige. xxij. q. iiij. Jnnocēs. ff. de pe. he. l. itē veniūt. §. anteq̃ ptes. Si aūt ex leui et temeraria cā cui nō d̃z cre di tūc nō p̃iudicat sibi titubans p̃ igno rante h̃ndus est. C de ̃di. ide. l. vlti. ff. ̃ libe. ho. exhi. l. iij. §. si q̃s nolētē. Nō em̃ cuilibet referēti credere teneē tex. est. ff. q̃ cū fal. tuto. l. ij. ibi et si dic tū sit ei bōa fide nō crediderit. Aduerte. hic si seru⁹ ̃hit cū libera q̃ eū seruū ignorat peccat mortaliter cōmiscēdo ei ex quo scit matrimoniū nullū eē. sec⁹ si ignoraret matrimoniū nō tenere et idē dic de quocūq̃ q̃ scit certitudinaliter q̃ m̃imonjuz nō tenet ex quocūq̃ impedimento. Qñ vero habet sciētiam vel ̃scīam. i. firmā credulitatē ̃ ipedimēto q̃uis clare nō sciat sĩr peccat mortaliter cognoscēdo siue talis ̃scīa p̃cedat exproabili cau sa vel temeraria nisi eā deponat qñ ̃o h̃z scrupulū ̃scīe. i. q̃ dubi⁹ est tūc si ex leui vel temeraria cā d̃z deponere et sic petere et reddere pōt sine pctō. Si vero dubiū est ex p̃babili cā pōt reddere sed non petere d̃z aliter exponeret se periculo et peccaret mortaliter sed reddēdo non quia in dubio obediendū est. et excusatur. xxij. q. j. quid culpatur.

[sect. 9] ¶ Vt̃ talis h̃ns probabilē causam cre dendi p̃iudicet sibi stad mandatū eccle sie reddat debitū. Rñ. fm̃ Tācre. Jnno. et. Jo. an. et Pa. in. d. c. p̃posuit q̃ sic. quia nisi velit cū ea esse tanq̃ cū vxore p̃pria nō d̃z in hoc obedire. et est verior opi. li cet Hos. et glo. in. d. c. proposuit teneat q̃ debet obedire nisi sit cert⁹ s̃z istud nō te neas q̃ nō debet cōtra cosciētiam formatā venire. ar. de rest. spo. c. literas sed in prebēdo alimēta et huiusmodi bene debet obedire nisi sit certus.

[sect. 10] ¶ Vt̃ liber ̃hens cū ancilla ignoran ter quā postmodū dñs ei⁹ facit liberaz teneat stare cū ea. Rñ. q̃ nō q̃ matrimo niū nullū fuit. et semp ei cōmiscuit ex p̃mo cōsensu q̃ nullus fuit. ar. C. ad velle. l. q̃uis f̃z Gof. et Jo. xxix. q. ij. si quis in genuus. et Ber. in. ca. vlti. de cōiu. seruo. quidā tñ tenēt q̃ sit matrimoniū si post manumissionē illa cognouit eū ̃here intendēs q̃ impedimēto sublato p̃ hoc nihil impedit. et veri⁹ credo p̃ ea que no tat gl. in. d. c. ad nostraz. nā videtur āti quus perseuerare nisi contrarius exprimatur de bap. c. maiorē in. fi.

[sect. 11] ¶ Vt̃ liber ̃hēs cū ascriptitia. aut ori ginaria ignorāter teneat matrimoniū. Rñ. fm̃ Hug. xxix. q. ij. in prin. q̃ sic quia edictum de matrimonio est prohibito rium. et contrahere tales possunt. C. de agrico. cen. et colo. lege. vlti. lib. xj. ideo tenet.

[sect. 12] ¶ Quid de libero ̃hēte cuz filia serue vbi de consuetudine patrie est q̃ partsequat patrē. vt ī. c. l̃z de ̃iu. seruo. Rñ. q̃ si cōsuetudo sit prescripta. licet mater eius sit serua q̃ verum erit matrimonī um. vt in. d. c. licet dummodo pater sit liber.

[sect. 13] ¶ S̃z pone q̃ liber q̃ ̃xit cū serua igno ranter postmodū sciēs seruā nihilominus vult m̃imoniū eē s̃z illa non vult nūquid erit. Rñ. q̃ nō sedvez est q̃ com pellereē ab ecclesia nisi trāsisset ad secū da vota.

[sect. 14] ¶ Vt̃ liber possit propria autoritate [[Fo.cccj.]v] ancillā quā ignorāter accepit vxorē di mittere cōperto q̃ sit fua. Rñ. q̃ quo ad thõz certū est q̃ sic: quo vero ad cohabi tationē tenet Ricar. ī. iiij. di. xxxvj. q̃ nō si ̃xit in faciē eccleie aut corā testib⁹ se cus si clandestine. s̃z Ho. et multi alij sūt ̃rie opiniōis fuiti⁹ qñ ē notoria sicut et in adulterio de q̃ hēs. j. m̃imoniū. iiij. ī pn. et. §. j. S̃z ego dico q̃ opinio Rica. ē vera quo ad cohabitationē vt p̃z. c. por ro de diuor. s̃z quo ad redditionē vel pe titionē debiti ē ̃a scōa opinio et f̃z h̃ac distictionē intellige et limita. d. c. porro. ¶ Quid si seruus ̃hit matrimoniū cū [sect. 15] ancilla vel cū libera q̃ scit eū seruū. Rñ. q̃ l̃z de iure ciuili m̃imoniū nō teneat vt ī. l. cū ancillis. C. ̃ inces. et inuti. nup. tñ de iure canonico t̃z cui stādū ē ī hac materia spūali. vt

ī. c. penult. et vlti. de se cū. nup. et no. Bar. in. l. puilegia. C. de sa. san. eccle. et ē gl. ī. c. ij. de re. iur. li. vj. Vñ no. q aut talis seru⁹ vel ancilla ̄xit cū volūtate dñi sui et tunc magis tenē ad red dēdū debitū vxori q̄ ad seruitium dñi: q̄ ex quo ̄sensit ad m̄imoniū vide tur ̄sensisse ad accessoria. c. prudētiā d̄ offi. deleg. et. l. ad legatū. ff. de p̄cu. ne p̄t eū dñs taliter distrahere q̄ impediatur reddere debitū loco et tpe debito aīr f̄m Sco. ī. iiij. di. xxxvj. q. j. peccaret mortali ter dñs. Et idē dic si sunt diuersorū dño rū si ambo ̄senserūt. Et sic itelligē et li mita Tācre. et alios q̄vident velle q̄ nō pōt eos vēdere. s. taliter q̄ redditio debiti īpediāt. aut ̄xerūt dño ̄dicente aut ignorante. et sic l̄z teneat m̄imoniū tñ magistñr dño q̄ petēdi debitū vt no. do. An. Car. et Pau. et cōiter doc. ī. c. j. de ̄iu. ser. et poterit eos vendere ad libitū verū tñ vt dicit Sco. vbi. s̄. de bono eteq̄ d̄z ī eo ̄vēditiōe attēdere q̄ sibi possint reddere debitū ī modico q̄ de necessita te tenē si cū eq̄li ̄ditiōe vtili sibi hoc pōt facere aīr nō et sic intelligit. Sco.

¶ Vt̄ liber q̄ ̄xit m̄imoniū se vēdēs [sect. 16] in seruū aut q̄litercūq̄ si efficiāt seruus disoluāt m̄imoniū. Rñ. q̄ nec valet vēditio qua se veditit q̄ nō h̄z potestatez sui corpis. xxxij. q̄. v. q̄ deo. nisivxorad hoc ̄sentiāt. Hoc limitat. S. B. ī. iiij. d. xxxvj. verū q̄tū ad eā seruitutē q̄ impe diret quo ad redditiōē d̄biti sec⁹ ī alia seruitute q̄ nō īpedit. Aduerte tñ q̄ licz error īpediat m̄imoniū nō tñ obligat ad culpā ̄hētes qui errāt nec etiā sciē ter ̄hētes cū seruis solummō peccat et credo mortaliter seruus vel ancilla qui sciēter ̄hit cū libera ignorāte eū seruū vel ancillam quia videtur eis quantuz ī ipso ē dolū etiure notabili īferre et mul to magis peccant mortaliter si commi scentur cum eis licet non peccēt ipsi li beri existētes in bona fide.

Impedimentum

v. dicitur votuz scilicet castitatis. Vñ no. q̄ oē votū castitatis emissuz obligat ad id q̄ est ̄ vnū q̄ ē de essentia matrimonij vt supra patuit. Et iō ip sum matrimonium īpedit et si sit tale votuz solēne taliter īpedit q̄ nō t̄z matrimonium post ̄ctū s̄z est nullū. Si ̄o nō sit solēne s̄z solū simplex impedit quide sed tñ post cōtractū t̄z vt no. ī. c. rursus. c. cōsuluit. et. c. insinuāte q̄ cle vel vouē. xxix. causa p̄ totū nec cures de opiniōe Hu. q̄ dicit Ber. ī. d. c. rursus tutiorē q̄ nō est vez q̄ l̄z vtrūq̄ votū eq̄liter obli get quo ad deū tñ ecclia noluit statuere vt matrimonium post ̄ctū nō teneat nisi solū de ̄tracto post votū solēne vt pt̄z p̄ c. vnīcū de voto li. vj. et est cōis opi. tam canonista. xxvij. q. j. et qui cle. vel vo. q̄ theol. iiij. di. xxxvij. quid aut sit votuz simplex vl solēnevīd. j. votū p̄rio. §. viij. ¶ Vtrum contrahens post votum sim [sect. 1] plex peccet mortaliter. Rñ. f̄m Gas. cal. ī. d. c. rursus q̄ aut quando contrahit ha bet animum consumandi matrimonium et sic peccat mortaliter quia facit cōtra votum. xxvij. q. j. in multis. cap. Aut nō habuit animum consumandi sed religionem intrandi ante consumationē et sic non peccauit mortaliter contrahē do q̄ in nullo facit contra votū et sic cō corda. opi. contrarias.

¶ Sed pone q̄ hñs votum simplex ca [sect. 2] -[Fo.cccij.r]stitatis contrahat nunquid poterit con summare sine peccato mortali. Rñ. q̄ si cōtraxit animo non consumandi sed in trandi religionē sed postq̄ cōtraxit mu tat propositum et alter exigit debituz q̄ reddendo non peccat mortaliter q̄ ad hoc tenē nec mutando propositū peccat mortaliter q̄ non erat illud propositum firmatū sub voto et sic poterit esse q̄ post votum simplex castitatis q̄s con trahat matrimonium et cōsummat sine peccato mortali secus si fecisset votū re ligionis q̄ l̄z possit cōtrahere sine mortali cum proposito nō cōsummādi non tamē poterit consummare sine mortali pctō q̄ ante cōsumptionē pōt illud īplere s̄z nō sic in prefato casu q̄ in religione talis nō tenē ītrare et nō intrās tenē reddere exact⁹ nec ob. ca. ̄gines. xxvij. di. q̄ itelligit

de cōiungēte se carnali aīo post votum. aduerte hic et in. §. pcedēti q si talis cōtrahēdo cū intētio ne intrādi religionē si videret q illa cū qua cōtrahit notabiliter le deī puta q cū maiori difficultate inueniet aliuz virum nō credo euaderet mortale nisi intenderet ei satisfacere et oīno tenerē ei satisfacere de damno.

¶ Vtrū talis q̄ ̄xit post votū simplex [sect. 3] castitatis possit siſr exigere sine mortali pctō. Rñ. gl. in. c. agathosa. xxvij. q. ij. et in. c. qd̄ ā. et ī. c. placet. de cōuer. cōiug. t3 q nō sed gl. in. c. si quis votum. xxvij. q. j. recitat quosdā tenere q solū prima vi ce peccat mortaliter. sed nō postea: quia p matrimoniū sequēs votū extinguit. vt no. in. d. q. j. in. c. de viduis. el. ij. et seq̄ tur Hosti. ī. d. c. rursus et cōmuniter doc. et hāc opi. dicit Cardi. in. d. c. rursus veriorē de iure. s3 Joā. an. et cōmuniter se quētes ī. d. c. rursus. dicūt pmā opinionē tutiorē quā theo. in. iiij. di. xxxvij. cōmuniter sequunt. posset tñ predicta diuersitas reduci ad cō cordiā. v3 vt scōa opinio habeat locū qñ q̄s si nō peteret redderet se nimis onerosā alteri pti maxime si ille q̄ fecit votū sit vir. q̄ sic petēdo propter istū respectū nō peccaret. et prima opinio loquat̄ et in telligat̄ quādo q̄s solū petit ad satisfaciēdū suo appetitui vt sic non possit petere sine pctō mortali. Si q̄s tamen vellet simpliciter tenere q̄ post cōsummatū matrimoniū nō peccet exigendo etiā ad satisfaciēdū sibi noli eū cōdēnare de mortali. q̄ de iure nō videt̄ minus vera q̄ scōa l3 sit tuti⁹ nō exigere si pōt. q si nō pōt abstinere ab exigēdo petat dispensationē ab epō vt possit exigere. et q̄ ep̄s ex cā possit dispēsare in hoc casu tenēt cōmuniter moderniores in. d. c. rursus et cā legitima dispēsandi est tale piculū. q̄ difficile est vt ī medijs vndis q̄s siti laboret. Nam et ep̄s dispēsat ppter periculum fornicationis. vt post votuz simplex castitatis q̄s contrahat vt in. c. veniēs. q̄. cle. vel vo. Jtē cū īcestuso. vt no. gl. in summa. xxxij. q. ij. §. depenitētib⁹ ergo et in isto casu.

[sect. 4] ¶ Vtrū supradict⁹ mortua vxore possit aliā accipe. Rñ. fm Hugo. et Archi. xxx. q. j. de eo. et. xxxij. q. ij. antiqui. q non q̄ votū nō erat ablatū s3 executio voti de cōuer. coniuga. c. qdā. et idē dicit Arch. de vxore q̄ ad pceptū viri fregit vota abstinentie et huiusmodi s3 tu dic. vt. j. votum. ij §. xij.

[sect. 5] ¶ S3 pone q ambo q̄ fecerāt votū castitatis simplex ̄hant simul nunqd t3 m̄rimoniū. Rñ. Jo. xxvij. q. j. ī. c. si q̄s votū. q̄ īmo t3 s3 neuter poterit exigere s3 si viderit altez affectare poterit cōmisceri et vterq̄ reddere dicūt et hoc est veri⁹. Pa. 70 dicit ī. c. tua nos de iureiu. q si suspitio ē de īcōtinētia q̄ ep̄s ex officio reintegrabit vt vterq̄ possit exigere vt no. gl. ī. c. nosce. xxx. q. j. et in. c. q deo patri. xxxij. q. v. s3 si sine dispēsatiōe cōiungent t3 Jnn. in. c. dudū de cōuer. cōiu. q̄ ples non erit legitima q̄ non est ampli⁹ matrimoniū quo ad exercitiū carnis. Jdē t3 gl. lxxxj. d. c. ministri. Jdem dic si post cōtractū ambo fecerūt votuz castitatis vt no. Pa. in. c. charissim⁹ de cōuer. coniuga.

¶ Quid de illo qui post votuz simplex [sect. 6] iurauit alicui de eā accipieñ. Rñ. agat pñiam de iuramēto q̄ nō v3. c. rursus. [[Fo.cccij.]v] q̄ cle. vel vo. siſr nō t3 votū simplex post iurm pstitū de ̄hēdo fm Hosti. et Gof. nisi sit de religione intranda q̄ pōt intrare religionē. c. commissum despon.

¶ Vtrū hñs votū castitatis q̄rēs an te [sect. 7] neat matrimoniū si ̄hat sit ei rñdēduz Rñ. q̄ qdā dicūt q nō q̄ si dicat q̄ sicdabit ei cām peccādi si dixerit q nō mētiētur. Alij autē dicūt q pō rñdere q tenebit q̄ et papa hoc facit ego 70 credo qd̄ pōt rñdere q tenebit dūmō talr grauet factū q nō iputādū rñdenti s3 ei q̄ ex bono malū accipit si postea ̄hat maxime qñ videt q̄ votuz nō seruat q̄ nō video quō nō posset dicere facere volenti oīno maius malū q̄ poti⁹ illo dimisso faciat minus. xij. di. nerui cum similibus.

Impedimentum. vj.

ðr cōsanguinitas q̄ est vinculū psonarū ab eodē stipite ascēden tiū vel descētiū carnali p̄pagatiōe con tractū fm hos. ī summa eo. ti. Hec cōsanguinitas hz tres lineas fm cōiter doc. vna ascēdētiū altera discēdentiū tertia collateralīū. A p̄ma q̄sqz trahit originē sicut p̄r et auus proauus attauus et c. et idē dic de matre auia et c. Jn scōa perpe tuaā memoria et gen⁹ vt est fili⁹ nepos p̄nepos abnepos et sic sihr filia neptis et c. Tertia respicit illos q̄ nec ipsi a nobis nec nos ab ipsis traxim⁹ originem tñ ab eodē sanguīe sūt p̄pagati vt duo fratres et eorum filij q̄ patruales dicunt et filij p̄fatorum et idē in feminis hec p̄bant. xxxv. q. iiij. c. j. et per totū. ff. degra. l. j. et. l. iur. cōsult⁹. Hz etiā hic cō sanguinitas gradū q̄ describit sic grad⁹ est ha bitudo distantiū psonarū q̄ cognoscit quoto gñatiōis distātia due psone distāt inter se. colligit in. c. lris. et. c. q̄ dilectio de cōsan. et affi. p̄cui⁹ intelligentia no. iiij. regulas. Prīo q̄ ahr cōputat gra dus collateralīū in linea ð iure canonico. Aliter de iure ciuili nā duo fratres si ue frater et soror faciūt vnū gradū cū p̄re et matre de iure canonico sz de inre ciui li faciūt duos qz ascēdēs de filio ad patrē et sic p̄mū gradū postea descēdit de p̄re ad aliū filium vel soror et sic est scōs grad⁹ et iō in matrimonio attēdim⁹ ad ius canonicū. rō hui⁹ diuersitatis reddīt. xxxv. q. v. ī. c. ad sedē et ibi vide. Secūda regula q̄ psona addita psone per carnis p̄pagatiōē in linea ascēdentiū vel descendētiū addit gradū dēpto stipite q̄ iō demitur qz fili⁹ est de sanguine p̄ris et matris vñ nō sit descēsus per duos grad⁹ sz tm p vnū de patre ad filiū: vel ecōuerso. Rō qz sicut vn⁹ est numer⁹ sz p̄ncipiū numeri sic hec. Jtem si q̄s vult facere vnā fenestrā requirunt necessario due colūne sed si aliam vult addere sufficit vna sola. sic in proposito tertia regula est in linea trāuersali toto gradu psone descendētes a stipite distāt inter se quoto distāt a stipite vnde nepos ex vno filio et p̄nepos ex altero filio distāt a se in scōdo gradu ex vna pte et ī tertio gradu ex altera pte. Quar ta regla est q̄ qñ psone distāt inequalr a stipite d̄z cōputari fm gradū magis remotū a stipite vt q̄tū ille remotior distāt a stipite tātū intelligant īter se distare. vt. c. vlt. de cōsan. et affi. Et si cōsuetudo esset ī p̄ria q̄ cōputatio icipet a p̄ pinq̄ori. illa esset seruanda pp scādālū. vt in. c. qd̄ dilectio. de cōsan. et affini. Qd̄ credo vez in cōhendo sed in cōcto tene vt dixi q̄ a remotiori debet fieri: nisi f̄z q. j. dicam impedimento. xvij.

¶ Sed q̄ro vsqz ad quē gradū cōsanguinitatis īpediūt matrimonū. Rñ. q̄ de dictamine legis naturalis īpediūt m̄rimo niū filij cū matre et filie cū patre Geñ. j. relinquet hō patrē et matrem et adherebit vxori. sz magis est cō ius naturale q̄ fili⁹ habeat matrē in tali turpitudine. vt subiectā. et p̄pterta Philo. viij. de aīa libus natrat de camelo qui cū coopuisset matrē post cognoscēs interfecit īge matorē. Sihr de equo q̄ cum concubuis set cū matre coopta. discoopertā cogno scens proiecit se de alto et interfecit se. Ex dictamine legis diuine prohibentur matrimonialiter copulari cōsanguinei in primo grad. et secundo in linea inequali consanguinitatis et affi. vt pater leui. xvij.

[Fo.cccij.r] Additio

q̄ Nico. de li. super Josue. xv. limitat vez. s. ne nepos accipiat amitā p̄pter reuerentiā sed q̄ patru⁹ accipiat neptē ccediūt vt p̄z ibi dē qz frater Caleph accepit ei⁹ filiā capta ciuitate. Ex statuto legis ecclīastice p̄hibet m̄rimoniū. vsqz ad q̄rtū gradū inclusiue. c. nō d̄z de cōsan. et affi. Hec ex Ricar. ī. iiij. di. xl. vnde cōhētes īfra tales grad⁹ nulla lōginq̄tate annoz defendūt qñ sint īcestuosi. d. c. nō d̄z. qdā hāc p̄hibitionē vsqz ad q̄rtū gradū dicūt verā ī collateralib⁹. sz in descēdētib⁹ et ascēdētib⁹ tenēt q̄ est p̄petua p̄hibitio. rō qz maior reuerētia debet parētibus

remotis q̄ p̄pinqs. et hui⁹ opinionis est Ric. vbi. s̄. pe. Hugo. Ho. et Azo. in. l. nemini. C. de nup. Sz ego credo cū gof. q̄ nō sit p̄hibitio etiā in talib⁹ nisi vsq̄ ad quartū gradū. q̄ cū. d. c. non d̄z loquať indistincte de consanguinitate nec nos distinguere debemus.

¶ Quid si duo cōtrahant simul quorū [sect. 2] vnus distat a stipite quinto gradu vel sexto. alter primo vel sc̄do. Rñ. q̄ matri moniū t̄z et quis Hosti. dicat verū si al ter sit in sc̄do vel tertio sz non sit in pri mo. q̄ vna caro cēseť cū stipite. tamen hoc nō teneo nec alī⁹ doctor hoc t̄z et iō tene q̄ t̄z m̄rimoniū. vt etiā t̄z dir. ex q̄ cōclude q̄ ipetrās dispēsationē a papa vt possit cōhere in tertio vel quarto gradu cōsanguinitatis quāuis ex alio late re p̄sona cū qua vult cōtrahere sit in secūdo. nihilomin⁹ valet dispensatio fm Pa. in. c. qđ dilectio. de consan. et affi. q̄ quis dispensatio cōtra ius sit stricte in terpretāda tamē interpretari pōt fm di spositionē iuris cōis. qđ vult vt cōputa tio fiat a gradu remotiori. et sic non erit surrepticia talis ipetratio quis non sit expressuz q̄ ex alia pte erāt in secundo gradu cōiūcti. Afortiori poterit cū talibus dispēsare ille cui generať ccessa ē autoritas dispēsandi in tertio vel q̄rto gradu vt patet supra dispensatio. §. ix. Et sic cōsultuit Joan. cal. vt recitat. d. Jo. an. Anto. de sancto Georgio. in. d. c. qđ dilectio.

Impedimentum. vij.

dicitur cognatio. spi ritualis que quidem est quedam proximitas p̄sonaz p̄ueniens ex sacramēti datione vel ad illud tētiōe. Nā sicut homo p carnalē cognitionē accipit eē nature. ita in regeneratiōe accipit esse gr̄e. et de hoc habet. xxx. q. j. oēs. de cognatiōe spūali. c. vltiō Vnde si talis co gnatio p̄cedit m̄rimoniū non solū impedit. sz dirimit post cōtū. xxx. q. j. c. j. et de cog. spiri. c. veniēs. Si q̄o sequit̄. nō dirimit. sz impedit quo ad exactionem debiti carnalis si sine necessitate cōtrahiť. vt. xxx. q. j. ad limina. et sciēter nō p errorē. c. si vir de cogna. spi. als nō fm Theo. in. iiij. di. xlij. Ber. q̄o. et Rodo. in. d. c. si vir vident̄ innuere q̄ sciēter sine necessitate cōhēs ipsam cognitionem spūalē pōt etiā exigere. q̄ nullo iure in ueniť p̄hibitū. Hoc idē t̄z Car. ibidē. sz tuti⁹ est petere dispēsationē fm Pa. in. d. c. si vir. et Host. q̄ glo. xxx. q. j. in. c. nosce. et Jo. an. et. d. an. in. d. c. si vir tenēt q̄ nō pōt exigere. et cū ipsis t̄z. S. Tho. in. iiij. di. xlij. et pōt ep̄s dispēsare vt exigat fm Pe. de pa. exactus tñ reddere tenēt.

¶ Ex quibus sacramentis cōtrahiť co [sect. 1] gnatio spiritualis. Rñ. q̄ ex trib⁹ solū scilicet baptismo cōfirmatione. et cathecismo. vt no. in. iiij. sen. di. xlij. et habet in. c. quis de cogna. spi. li. vj. Attamen cognatio q̄ cōtrahiť in cathecismo l̄z im peditat contrahendum: non tamē dirimit contractum de cogna. spi. c. contra cto. et. xxx. q. j. si quis filiastrā. et est claz per. c. per cathecismuz. de cogna. spi. li. vj. Et quid sit cathecismus. vide. s̄. cathecismus.

¶ Qualiter computantur grad⁹ in co [sect. 2] gnatione spūali. Rñ. Pa. ī Rburica. eo. titu. quod non habet gradus. sz habet tres species. ¶ Prima dicitur paternitas. que est inter regeneratum et regene rantem. siue regenerās ministret sacra mentum. siue teneat ad sacramentum etiam si tenentes sint plures vt in. c. q̄ uis eo. titu. lib. vj. ¶ Secūda est compa ternitas que est inter regenerantez mi [[Fo.cccij.]v] nistrātē vel tenentē. seu tenentes ad sa cramētū et genitores regenerati et mini strātes vel tenētes si sūt cōiugati et cōsu mauerūt m̄rimoniū trāsmittūt hāc cōpaternitatē etiā ad vxorē siue virū. ita q̄ vxor cognita vel vir efficiť compater genitoz leuati ab altero eo. ti. Mar tinus et li. vi. eo. ti. c. nec dū. et. xxx. q. iiij. si quis. secus si vxor nō esset cognita. xxx. q. iiij. post vxoris. Jdeo successiue quis potest habere duas cōmatres vxores. ¶ Tertia spēs diciť fraternitas q̄ cōtra hiť inter regeneratū et filios regenerātis ministrātis vel tenētis ad sacramētū. xxx. q. iiij. pictatiū. et eo. ti. ex literis. si ue sint nati ante hāc cōpaternitatē: siue post. eo. ti. c. tua nos. filij q̄o quorū neutro ad cōpaternitatē est

deuētū possunt inter se libere cōhere. nisi cōsuetudo cōtrariū haberet. q̄ scādalū generaret. cō trahētiū tamē teneret. vt communius teneat in. c. vtrū eo. ti. nisi esset talis cōsuetudo de qua. j. dicā quia dirimit im pedimento. xvij.

¶ Vtrum filius vxoris ex altero viro sit [sect. 3] frater spūalis filij spūalis mariti dicte vxoris pri⁹ cognite anteq̄ teneret vir ei⁹ dictū filiū. Rñ. Ge. in. c. j. de cognā. spi. li. vj. Dicit q. d. An. tenet q non. q̄ nō reperitur expressum. Ipse vero Ge. videtur tenere cōtrariū. quod tenendū est ante factū: sed post tene opinionem primam per rationem de qua in seq. §. ¶ Vtrū pater spūalis licite possit con [sect. 4] trahere cum sorore carnali filij spiritua lis. Rñ. q sic et etiā cū ei⁹ filia et etiā cuz filia spūali sui filij carnalis. q̄ l3 cognā tio spūalis a p̄e in filiū transeat. nō ta mē econuerso. Vnde nō h3 ramos et cuz edictū de matrimonio sit prohibitoriū. de spon. c. cuz apud. xx. q. iij. §. si q̄s. et. c. se. Ideo nō egrediet̄ psonas expressas q̄ in summa sunt. x. in baptismo Et simi liter dicas. x. in confirmatione. vt p3 in c. j. eo. ti. li. vj. et p totū titulū decretaliū eo. ti. et sunt cōbinate. ¶ Prime sunt in ter baptisatūet leuantē. ¶ Scōde inter le uantē et parētes leuati. ¶ Tertie inter baptisatū et filios leuantis. ¶ Quarte inter leuatū et vxorem prius cognita3 leuantis. ¶ Quinte inter vxore3 prius cognitam leuantis et parentes leuati. ¶ S3 nunquid extendit̄ ad filios ille [sect. 5] gitimos leuat̄is ad filium leuatū. Rñ. Pa. in. c. martinus eo. ti. q sic fm cōiter doc. tex. est in. c. fi. eo. ti. et. xxx. q. iij. ī sum ma etiam ad spurios.

¶ Nūquid etiam ad filios adoptiuos [sect. 6] Rñ. q non vt tenet glo. in. §. qđ autem. xxx. q. iij. ¶ An extēdat ad fornicarie cognitam [sect. 7] sicut ad vxorē cognitā. Rñ. fm Archi. et Jo. an. in. c. j. eo. li. vj. q nō et dicit Pa. in d. c. martin⁹ q est cōis opinio et ideo eā tene quā etiam tenet Ricar. in. iij. di. xlij. nec cures de opinio. contraria.

¶ Queritur an vir et vxor in matrimo [sect. 8] nio cōsūmato cōicēt sibi passiōes spūa les sicut actiōes. Rñ. Pa. in. c. Martin⁹ q nō vnde filius ex altero cōcept⁹ si te neat̄ ad baptismū nō efficit̄ leuās ip̄m nisi solū cōpater illius cuius est filius non alterius. q̄uis in matrimonio sit ei cōiunctus. xxx. q. iij. qui spiritualement in glo. et in. c. j. eo. ti. lib. vj.

¶ Vtrū vir et mulier q̄ simul leuauerūt [sect. 9] vnum possint simul cōtrahere. Rñ. fm Jnn. q sic. et facit tex. cū gl. xxx. q. iij. c. fi. Et sic p3 q vir et vxor simul vnū leua re possunt licet non sit honestum.

¶ Vtrū nō baptisat⁹ leuās vel bapti [sect. 10] sans aliquē cōtrahat hāc cognationē. Rñ. fm Ricar. vbi. s. et Tho. et Pe. q nō q̄ oīm cognationū spūaliū q̄ per sacra mētū contrahunt̄ et oīm sacramento3 baptism⁹ est fundamentū vt in. c. j. de pre. nō bap. gl. tamē in. c. ī baptismate de cōse. di. iij. t3 q l3 suscipiēs non effi ciat̄ cōpater. fit tamē baptisans quamuis nō sit baptisat⁹. Et pl3 mihi. q̄ cuz nō possit dici quin sit pater illi⁹ quē ba ptisauit. ergo erit opater. sec⁹ ī fuscipiē te q̄ ex quo nō pōt esse p̄r suscepti per dictū. c. in baptismate. ergo non erit cō pater. Secus in cognatiōe spūali passi ua fm gl. ī. c. j. xxx. q. j. q̄ si quis baptisatus t3 filiū non baptisati. vel non ba ptisatus tenens filium alicuius bapti-[Fo.ccciiij.r]zati efficitur cōpater p̄ris filij leuati et alterius oīugis illius christiani l3 nō sit baptizata. cor. Alber. Itē dic qđ ba ptizatus licet nō cōfirmatus tenēs ī cōfirmatione nō trahit paternitatem vt. s. confirmatio §. xj.

¶ Vtrū nō tangens s3 simulans se tan [sect. 11] gere et respōdēs cū alijs patrinis efficia tur cōpater. Rñ. q nō nisi tāgat: vel tenēdo dū baptizatur: vel leuādo de sacro fonte: vel tenēdo ad cōfirmationem. hoc sequit̄ Jo. an. in regula q̄ p aliū de reg. iu. li. vj. facit. c. d̄ his. et. c. ad limiā. xxx. q. j. et Arch. ī. c. j. e. ti. li. vj. aīr. c. primum et. c. oēs et. xxx. q. j.

¶ Quid si teneat et nō respondet p hoc [sect. 12] intendēs non effici cōpater. Rñ. f3 Ro. q nihilominus efficiť q respōsio nō ē de substātia. sed tactus seu tētio vel leuatio. Et quis aliqui teneāt q necessario requirūtur verba. alij q saltē signa pro verbis vt recitat Ge. in. c. ne dū eo. ti. li. vj. tu tñ tene q tactus et leuatio sūt satis signa equipollētia p verbis.

¶ Quid si nō tangit puerū sed linteuz [sect. 13] solū in q puer est inuolut⁹. Rñ. Archi. i. c. quis de cognā. spi. li. vj. q nihilominns contrahitur cōpaternitas fm Hu go. Jdem tenet Jo. an. et not. Arch. xxx. q. iiij. c. fi. et satis vř facere tex. in. di. ca. quāuis in vbo accesserit. Pe. de pa. vř tenere q requiratur tactus.

¶ Vtrū ista cōpaternitas possit ɔtrahi [sect. 14] p pcuratorē. Marsili⁹. et Car. vt recitat Pa. in. c. veniēs e. ti. tenēt q sic. Jo. an. et Archi. vbi. s. tenēt q nō. S3 mihi pl3 opi. pa. vt añ ɔctū matrimoniū teneat q ibi est cognatio spūalis. post ɔtractū tenēda est alia opi. s. q non ɔhatur. Et idē dic invniuer sitate an possit ɔtrahe re sifr hanc cognationē p pcuratorē q añ factum sicvt singuli de vniuersitate sint cōpatres. q dispositio ɔcepta i vni uersitate resoluiť vt ɔcernat singulos d ipa si act⁹ nō cadit i vniuersitate vt res nō pareat. facit. tex. in. c. si snia. de sen. ex. li. vj. et gl. i. c. romana in. §. i vniuersi tatē de sen. ex. li. vj. sed post faciū tene cū Fede. ɔsilio. xv. q nō pōt cōtrahi. q non habet aīam et non est baptizata. ¶ Sed nūqd pcurator erit ipse ɔpater [sect. 15] in casu in q nō possit ɔhi p pcuratorē. Rñ. Jo. an. vbi. s. t3 q sic. q l3 nō itēderet obligari: tñ q re itēruenit. et iō ēt ex tra qđ agiť nasciť obligatio. vt. l. si is q i fi. ff. cōmo. S3 ɔriū t3 Fede. ɔsilio. xv. et eā veriorē credit Pa. i. d. c. veniēs. Fa cit qđ no. Pe. de anc. q dicit tenēs filiū alteri⁹ quē credebat filiū vni⁹ cū q iten debat ɔpaternitatē ɔhere nō ɔhit cōpřnitatem cum non sit filius illius. Et ideo dic añ ɔctū verū qđ dicit Jo. an. et post cōtractū veram opi. Fe.

¶ Vtrū baptizāsvēl ɔfirmās efficiāt cō [sect. 16] pať. Rñ. olī fuit dubiū hodie claz. i. c. j. e. ti. li. vj. Vñ qđcūq baptizat. siue in ne cessitate. siue hēatvolūtātē ɔhēdi ɔpať nitatē siue nō dūmō baptizet efficiť cō pať: siue sit mascul⁹ vť femina. Nec ob. l. cōsēsu et. l. i oib⁹ negocijs. ff. d actio. et obliga. q habēt veritatē q nihil volūtarie fit. s3 hic l3 nolit eē ɔpať. tñ vult baptizarevel tenereet ideo ɔhitur facit d. l. si is q i fi. q q vult principale neces sario vult et accessoriū. nec ob qđ dictū est de pcuratore fm opi. Fede. q pcurator nō t3 noīe suo ideo non vult nec principale nec accessorium.

¶ Vtrū spūales filij possint inter se cō [sect. 17] trahere. Rñ. q sic etiā cū adoptiuis vt no. in. c. vnico de cognā. le.

¶ Vtrū pater possit tenere filiū illi⁹ q [sect. 18] tenuit suū. Rñ. Pa. i. c. sup. e. ti. q sic. q non est prohibitum.

¶ Vtrū ep̄s possit dispēsare vt sint plu [sect. 19] res qui teneāt ad baptismū vť cōfirma tionē. Rñ. q sic fm dñicum de sctō Georgio. in. d. c. quāuis.

¶ S3 nūqd peccēt plurestenētes. puta [sect. 20] duo vť tres sine ep̄i dispēsatiōe. rñ. si f3 morē patrie cōiter tenētvīdēt excusari a pctō f3 Joā. an. et Arch. in. d. c. quis. ¶ Quid de baptizato i domo p necessi [sect. 21] tatē: vel alio respectu. et postea in eccle sia solenniter. Rñ. Tancre tenet vt recitat gl. lxviij. dis. c. presbyteri. q si quis miles baptizaretur. miles suscipit sacramentum. afr nō fieret iniuria sacra-[Fo.ccciiij.]v]mēto de conse. dist. iiij. ostenditur. Hoc idē vidēt tenere glo. in. c. ij. de apostā. S3 tu tene cū gl. in. d. c. psbyteri nō est verū q nō imprimitur nouus character Et sic tenēdo cōclude q solū cōpaterni tas cōtraheť per illos q tenuerūt i domo et nō p alios q tenuetūt i ecclia: nisi forte illa q cōtrahit p cathecismū si in domo nō fuit cathecizat⁹. s3 hec vt dixi nō dirimit matrimoniū post cōtractuz.

Impedimentum

octauum dī co gnatio legalis que est propinquitās personarū ex ad optione proueniens.

¶ Quot sunt eius species. Rñ. tresvna [sect. 1] est quasi descendētiū que est inter ado ptantē et filiā adoptatā. vt in. c. vnico de cogna. le. Secūda species est quasi colateralīū que est inter liberos naturales adoptantis qui sunt in ei⁹ potestate. et adoptatū. l. qui in adoptione. ff. de ado ptioe. Jtē inter duos filios filiorū ado ptiuorū scōz gl. ī. d. c. vnico īstit. de nup. §. inter eas quoqz qđ limito verū si eo rū partes sunt arrogati aliter nō. Ter tia species est quasi affinitas q̄ ē inter adoptatū et vxorē adoptantis et ecōuer so inter vxorē adoptati: et adoptantē: s3 nō inter patrē adoptantē et matrē ad o ptati. fm Tho. et Pe.

¶ Vtrū hec cognatio legalis impediāt [sect. 2] matrimoniū cōtrahendū et dirimat cōtractū. Rñ. f3 Hugo. et Ric. ī. iij. di. xlij. Jo. de ligna. et gl. et Pa. in. c. vnico. de co gn. le. q sic. qz dicit adoptioe durante nuptie nō possunt inter eos consistere ad idē in. c. j. et in. c. per adoptionē. xxx. q. iij. Joā. an. et spec. tenēt q nō dirimat l3 impediāt. Aduerte tñ q p̄ia species et tertia semper impediūt et dirimūt s3 secūda nō nisi ad tēpus. i. quādiu sunt in eiusdē patris potestate. s3 ea soluta vel morte emancipatiōe filij adoptiui: vel naturalis vel alio mō quo adoptio habet solui non prestat impedimentū. hoc patet insti. de nup. §. j. ij. et. iij. et eo. titu. ca. vnico et. xxx. q. iij. ita diligere debet homo.

¶ Vtrū cognatio legalis trāseat ad ne [sect. 3] potē. s. filiū filij adoptiui. Rñ. q sic nec tamē hec cognatio h3 gradus. qz ī eodē gradu attinet pater filio et nepoti.

¶ Vtrū filius qui nō transit in potesta [sect. 4] tē patris adoptātis possit contrahere cum filia naturali adoptantis q̄ est in eius potestate. vel ecōuerso. Rñ. Hug. xxx. q. iij. in prin. Host. et Jnn. tenēt q sic s3 fm Pa. in. ca. vnico. et gl. in. d. q. iij. §. qđ aut et cōiter doc. tenent q licet non trāseant in potestatē adoptātis. tamē impeditur nec cōtrahere possit cuz naturalis. qz p adoptionē acquirūt quedā iura que p emācipationē dissoluunt. l penul. C. de adop. et ius canonicū indistincte tenet et loquitur de adoptato non de arrogato. Ideo idem ius. et sic patet q etiam filius legitimus qui nō est in potestate patris non potest contrahere cū filia adoptiua patris.

¶ Vtrum filius naturalis arrogantis [sect. 5] possit contrahere cū filia filie adoptiue. Rñ. q sic qz cum mulier neminē ha beat in sua potestate. ei⁹ filia nō potest transire in potestatem arrogatoris matris. et iō nulla cognatio inest inter eos ff. de adopt. l. si pater. Sec⁹ esset in filia filij arrogati que ī eius potestate erat quando fuit arrogatus: qz contrahere [sect. 6] non posset cū ea fm Hosti.

¶ Vtrum filij adoptiui possint contrahere inter se. Rñ. q sic: sicut not. Hug. xxx. questio. iij. ita diligere. s3 Hostien. non admittit in arrogatis quandiu sunt in potestate adoptantis. s3 in ado ptiuis sic.

Impedimentum

ix. dicitur criminis naz que dam sunt crimina que impediunt matrimonium cōtrahendū de rigore iuris sed nō dirimunt contractum. Et sex no. ī gl. c. qui p̄ sesb yterum. de pe. et re. et ī g. xxxiij. q. ij. ī. c. hoc ipsum in. §. de penitētibus. Primū est incestus de quo dic. §. Incestus. §. iij. Secundum vxoricidiū. Tertiū raptus spōse alterius. Quartū leuatio proprij filij malitiose facta d̄ sa cro fonte. Quintum presbytericidium. Sextum acceptio monialis in vxorem. [Fo.cccv.r] Septimum de solēniter penitentibus sed tamen ep̄s posset dispensare ratiōe inuētutis. xxxiij. q. ij. antiqui. S3 tu dic q sufficit licētia ppriij sacerdotis. īmo de

cōsuetudine non seruatur iste rigor vt petatur dispēsatio fm Ray. et Rodo. Vnde Jo. in. c. in adolescentia. xxxij. q. ij. tenet q iuuenis incestuosus sine dis pensatione potest contrahere sed non senex et tutius tamē est petere dispēsationem quāuis etiam non esset cōdemnandus si non peteret de quo dic vt. s. incestus §. iij. et. iij.

¶ Que sunt crimina que impediūt cō [sect. 1] traheñ. et dirimunt cōtractū. Rñ. q sunt duo primū cum quis viuēte vxore propria cōtrahit per verba de presenti cum alia vel ecōuerso vxor cum alio vl fidē de cōtrahēdo dedit. et ad quodlibet isto rum secutū sit adulteriū. vt in. c. fi. d eo qui duxit quā pol. per adul. xxxj. q. j. relatum. Aduerte q ad hoc qd quodlibet istorum sit impedimētum requirīt. primo q vterq sciat q alter eoz habet cō iugē. q si cum ignorāte aliquis cōtraheret posset esse matrimoniū inter eos post mortē vxoris prime. vt est casus in c. j. eo. ti. Quod limitat Pa. ibidē si sup inducta fuit ignorās toto tempore vite vxoris. Et dicitur ignorās qdiu nō ha buit certitudinē vel probabilē opi. vt ī c. inquisitiōi. de sen. ex. alias si certiora ta de vita prime vxoris permetteret se cognosci nō posset inter eos esse matri moniū. d. c. fi. et sequūt cōiter do. et iō dic p oīa quādo data fide sequīt adulteriū q parificātur. d. c. fi. Secundo requirīt q sit fides data de ea accipiēda. vel eā de facto acceperit ī vxorē q si fides da ta nō fuisset de ea accipiēda in vxorē nō esset impedimentum. Et aduerte q aliqui volūt vt ponit Ricar. in. iij. dist. xxxv. q si solū nude pmissit q non erit impedimentum sed oportet si fides da ta vel iuramentum interpositum. sed magis credo q etiam ex nuda promissione oriatur istud impedimētū. maxime ante factum. Tertio requirīt q post matrimonium contractum: vel fidē da tam vel ante interueniat adulteriū q solum adulterium sine cōtractu vel da tione fidei non inducit istud īpedimē tū nec cōctio seu datio fidei sine adulterio: vt. c. significasti. eo. ti. xxxj. q. j. c. j. Quarto requiritur q matrimoniū primum esset validum quia si prima vxor non erat legitima non erit impedi men tum vt in. d. c. signiicauit. Licet dederit fidem cum adulterio. et sufficit q prī mū matrimoniū sit cōtractum p verba de pñti. l3 non sit cōsummatū. et etiā si [sect. 2] eēt separatum quo ad thorum vt in ca. significauit. et. c. ex literarum eo. ti.

¶ Sed quid si quis dedit fidē vni mulier viuēte propria. sine copula tamen et postea mortua vxore accipit tertiā. et ista tertia viuēte cognouit illā cui dede rat fidem prīo. Rñ. fm Joan. an. in. c. si quis eo. ti. q nō poterit mortua tertia eā habere invxorē. q cōstantelegitimo matrimonio dedit fidē. et cognouit nec matrimoniū inter mediū habet remouere impedimētū. facit. c. in. scripturis viij. q. j. et. l. singularia. ff. si cer. pe. s3 Ga spar. cal. tenet cōriū. et sequīt Pa. in. d. c. si quis q per ipsum vidēt recessisse a fi de illi data. et p cōs nūc reperit solum adulteriū quod nō habet impedire. di. c. significasti. et hec tenēda post factū s3 ante illa Jo. an.

¶ Vtrū cōtrahēs cū vna de facto viuē [sect. 3] te ei9 vxore qua mortua cōtrahit cū ter tia licite possit stare cū ea. Rñ. fm glo. q cōmuniter placet doctorib9 ī. c. j. eo. ti. q sic si cū ista tertia mortua pma vxore cō xit anteq cōsentiret tacite vl expsse cu3 illa quā d fctō tenebat q matrimoniū nullū erat l3 etiā illa esset ignorās viuēte prima tñ āteq cū alia cōhit cōpellendus est cū ea cōtrahere si ignorabat eū habere vxorem sed ipa non et si cum pluribus inscijs cōtraxerat locus erit gratificationi fm Hosti.

[sect. 4] ¶ Poneq q dā pmittit fidē Berte q si sibi cōsentiet post mortē sue vxoris acci piet invxorē illā quā sibi cōsanguinea Berte cōsulet q cōsanguinea cōsulit q ac cipiāt Bertā. Rñ. fm Asteñ. q si talis [[Fo.cccv.]v] Berta vel ille q pmissit pabiliter credebat q cōsuleret de Berta. sic nō pote rit esse matrimoniū īter eos. q esset in fraudē. Si tñ q fidē dedit aut berta hoc

nō extimabāt: s3 de illa q̄ ipsi Berte eēt grata et hmōi sic poterit eā Bertā habere post mortem sue vxoris fm cōsiliū eius cōsanguinee.

¶ Scđ3 crimē est cū q̄s machinat⁹ est [sect. 5] ad mortē alicui⁹ vt possit in virū vlvxo rē altez habere. Pro cui⁹ itelligētia ad uerte priō q̄ si adulteriū nō interuenit o3 q̄ ābo. s. vxorat⁹ et illa quā vult habere in vxorē sint machinati in morte3 alterius et q̄ mors sequatur cū effectū. Aliter si vn⁹ solū machinat⁹ fuisset mor tē cū effectū alteri⁹ nō esset ipcdimētū qn illū habere posset pp quē habēdu3 mortē alteri⁹ pcurauit. vt no. Jo. an. et se quiť Pa. in. c. sup hoc. e. ti l3 doc. varie loquāt ī. c. j. de ouersi. ifide. Si 3o adulteriū iteruenit sufficit machinatio vni⁹ tm cū effectū vt sit illud ipedimētū Fa cit. c. si q̄s viuēte. xxxj. q. j. Et sic intellige. d. c. sup hoc. S3 si effect⁹ homicidij non interuenit machinatio etiam cum adulterio nō inducit istud ipedimētū vt no. Jo. an. in. d. c. super hoc.

¶ Sed pone q̄ interfecit alterū sed nō [sect. 6] ea intētiōe vt altez haberet in coniu gē sed ob causam aliā. Rñ. q̄ ipedimētū istd nō erit f3 Ber. et Host. ī. di. c. sup hoc. Jdē dicvt. s. p oīasi homicidiū mā dauit vel cōsuluit et sequutū est.

¶ Quid si ratū habuit. Rñ. q̄ si nō sit [sect. 7] operat⁹ aliqd vt occiderēt ratihabitio nō inducit istud ipedimentū. siue sit factū homicidiū noīe suo siue nō fm gl. in. c. si q̄s viuēte. xxxj. q. j. et gl. in. c. j. de cōuer. infī. Vincē. et Jo. an. et Pa. in. di. c. q̄ edictū de matrimonio est phibitoriū. c. cū apud de spon. vide etiā qđ dico. s. cōsentire. §. iiij. quasi in fi.

¶ Quid si alter eo3 q̄ machinati sunt [sect. 8] sit infidelis. Rñ. q̄ nihilomin⁹ ouersus nō poterit eā habere. p q̄ habēda virū ei⁹ occidit ar. d. c. pmi. de cōuer. infide. ¶ Quid si habēs vxorē cōmittit adul [sect. 9]teriū cū Berta et sibi dicit. si non haberē vxorem acciperē in vxorem postea interficit vxorem nō tamen eo proposi tovt Bertā accipiat. Rñ. Gaspar. calde. Et recitat. do. An. de sancto Georgio in d. c. sup hoc. q̄ poterit bertā accipere ī vxorē q̄ nec hic est fidei datio p 3ba pmissa nec homicidiz fecit eo pposito nec adulteriū cū dicta machinatione. Sed car. ip3 reprobāt: dicēdo q̄ nō teneret matrimoniū cū dicta berta. q̄ nō attēditur qñ adulteriū interuenit. an machinatio interuenerit ex pposito habēdi eā an nō. Et istud tene ante factū sed post factum tenerem opinionē. Cal de. que est verior de iure.

Impedimentum

decimum dicitur cultus disparitas. Nā null⁹ fidelis siue baptizatus pōt cōtrahere cum non baptizata etiā si sit cathecumina: nec simpliciter: nec sub cōditione conuertendi ad fidē et si cōtrahit matrimonium nullum est xxvij. q. j. c. caue. et ca. cū non op3. et ibi not. Hugo. spō salia vero sub conditione si conuertatur bene valent. Vñ quā uis nō baptizatus crederet omnes articulos fidei tamen matrimonium contractum cum tali Baptizato non tenet. vt. d. c. caue.

¶ Vt3 matrimoniū possit esse iter ifide les. rñ. q̄ sic. vt p3 ī. c. gaudem⁹ d diuor. [sect. 1] vñ si ifideles ouertāt pñt stare ī matri monio 3cto f3 rit⁹ eo3 nisi fuerit 3ctū ī gradib⁹ diuina lege phibitis de qb⁹ habes. s. Jmpedimentū. vj. dicit tñ pe. in. iiij. di. xxxix. q̄ posset eē q̄ eo3 matri moniū nō esset cōtra legē nature nec diuinā et tñ nō teneret. puta q̄ esset contractū cōtra eo3 statuta ipsum anullā tia. q̄ si nihil possunt talia statuta contra matrimoniū inquātū sacramētū ē pñt tñ iquātū ē fedus humanū sicut solū est infidelib⁹ et iō si cōuertātur tales oporteret q̄ denno cōtraherent q̄ not. pro limitatione. d. c. gaudemus.

¶ Vt3 mrimoniū ifideliū excuset actū [sect. 2] cōiugalē. Rñ. f3. s. Bo. ī. iiij. dis. xxxix. q̄ sic quo ad culpā et consequenter penā si affectio libidinosa nō iterueniat: non [Fo.cccvj.r] tamen acquirunt palmā q̄ nulla datur eis gratia propter defectum fidei.

¶ Vtrū infidelis ɔuertens se ad fidem [sect. 3] possit vxore dimissa aliā fidelē accipere Rñ. pa. ī. c. quāto. de diuor. q eo ipso q alter cōiuguz nō vult cohabitare fideli ɔuerso. vel si vult cohabitare nō sine in iuria creatoris vel sine pctō dissoluitur matrimoniū ī īfidelitatē ɔctū et potest ɔhere cū alia fideli. nec opz iudex statu at tps. sz sufficit clare ppēdat q nō vult ei cohabitare f3 pa. in. c. gaudemus. de diuor. Si ʒo vult cohabitare sine ei⁹ in ductiōe ad malū vel sine pctō sic nō pōt cū alia ɔhere īfidelī viuēte. sz tenef cohabitare cū ea si nō vult cōuerti. xxviij. q. ij. si infidelis. No. Ri. in. iiij. di. xxxix. Si tñ anteq aliā accipiat p ʒba de pñ ti conuertat illa q prius erat obstinata tenetur eā accipere nec aliā poterit ducere vt notāt cōiter theo. ī. iiij. di. xxxix.

¶ Quid si infidelis habeat plures vxō [sect. 4] res. Rñ. q illa cū q prīo ɔxit erit ei⁹ vxor et si si1 duas accepisset sic nulla erit ei⁹ vxor nisi vna illaz habuisset īpedimētū quo eā accipere nō potuisset. qz tunc alia esset eius vxor. d. c. gaudemus.

¶ Quid de vxore q repudiata alteri nu [sect. 5] psit. Rñ. q vir nō poterit ei obijcere for nicationē sed tenef si vult ei cohabitare sine pctō eam accipere si vult vxorem habere aut saltē continere. d. c. gaudemus in glo.

¶ Vtrū vir cōuersus possit intrare reli [sect. 6] gionē vxore volēte ei cohabitare. Rñ. q sic fm Hug. in. d. c. infidelis. Si ʒo cōuersiōis ei⁹ sit aliq spes nō debet intra re fm sctm Tho. in. iiij. di. xxxix. q si nō est spes conuersionis pōt intrare prius vxore requisita de conuersione.

¶ Vtrū vno cōiugū ad īfidelitatē reuer [sect. 7] so dissoluat mrimoniū ɔctū īter infideles. Rñ. q nō. c. qsiuit. de diuor. vñ tex. ī. c. qto. de diuor. dicit q sacrm fidei. i. ba ptism⁹ ratū efficit cōiugij sacramentū.

¶ Qui si fidelis ɔtrahat cū heretica vl [sect. 8] schismatica. Rñ. q t3 matrimoniū scōm cōiter Theo. in. iiij. di. xxxix.

¶ Vtrū mulier ɔuersa ad fidē gaudeat [sect. 9] priuilegio dotiuz. in. l. assiduis. C. q po ti. in pig. habeatur. Rñ. Pa. in. c. placet de diuor. q sic allegat multa.

¶ Quem d3 seq proles infidelis. Rñ. si [sect. 10] est adultus sequatur quem voluerit si autem minor cumsalus ei⁹ debeat a parentibus debet sequi fidelem. vt p batur in. c. ex literis de conuer. infide.

Impedimentum. xj.

dicitur. me tus seu coactionis qđ īpedit et dirimit matrimoniū ex ipō ɔctū. c. cū locū de spōsa. Sciē dū tñ q duplex ē coactio de qua. in. l. j. ff. qđ met⁹ cā. s. absoluta p vim. vt puta cū qs capi1 ligat. et hec nō pōt cadere in ɔsensum sz bene in copulā carnalē. vñ in casu q copula faceret matrimo niū sic coacta copula nō facit. ar. 50. di. psbyteros đ spō. veniēs el. ij. xxxj. q. ij. c. j. et. ij. Quedā est coactio cōditionalis. s. coactio per metu3. vñ si metus sit iust⁹ vt ille q pōt cadere in cōstātē. s. mulierē quo ad mulieres qs minor metus excu sat. vt no. gl. ī. d. c. cū locū. vl vi3 quo ad viros. Jdeo tex. in. c. cōsultatiōe. de spō. ppter hoc dicit met⁹ q possit cadere in cōstātem. sic matrimoniū tali metu ɔctū ipso iure est nullū vt tenet gl. ī. c. ve niēs. el. j. de spon. et cōiter doc. sec⁹ si cōtrahatur ex minori metu quia sic cōtra ctum tenet. et de hoc vide et dic vt infra Metus. §. vij. et. viij.

¶ Quid si ratificet p sequētē cōsensuz [sect. 1] tacitū mrimoniū metu ɔctū. Rñ. q matrimoniū erit vez si alter pseuerat ī pri stino ɔsensu libero qz l3 cōsensus tacit⁹ p se nō sufficiat ad mrimoniū ɔhendū sufficit tñ cū expssiōe exteriori q pcessit fm Ricar. in. iiij. di. xxix. quod notabis. ¶ Qui si matrimoniū metu ɔctū ɔfir [sect. 2] me1 iuramēto. Rñ. magis pbabi1r fm

Ric. in. iiij. di. xxix. q̄ nō tenet. q̄ qđ nō est non potest ratificari. et de hoc dic. vt. §. Juramentum. v. §. ix.

¶ Vtrum per copulā sequētem ratifi [sect. 3] cetur. Rñ. q̄ nō nisi consentiat in matri monium licet presumatur consensisse si nō reclamatione si potest secundum Pe. in. iiij. distin. xxix.

[[Fo.cccvj.]v] ¶ Quid si metus mortis carceris et hu [sect. 4] iusmodi. q̄ possunt cadere in cōstatē nō inferat p̄sone que h̄z cōtrahere sed eius filijs vel filiab⁹. Rñ. nihilomin⁹ reddit matrimonium nullū f̄m Ricar. vbi. §. Nam idē iudiciū fit de metu qui infert p̄sone p̄prie cū eo qui infertur p̄sone filij et vxoris et huiusmodi.

Impedimentum. xij.

dicī ordi nis. vnde aduerte q̄ si quis post susceptionē ordi nis sacri. s. sacerdotij diaconi aut subdiaconi cōtrahit: matrimoniū dirimit. vt in. c. vnico de vo. lib. vj. et est excommunicat⁹ ipso facto. vt in cle. eos. de cōsan. et aff. Si vero cōtrahit post susceptionē minorū ordinum non dirimitur. sed in officijs nō ministrant si sunt clerici occi dētales. et beneficia nō assequunt. et iō ordo sacer. impedit et dirimit non soluꝫ impedit.

¶ Sz qđ si sacer ordo supueniat matri [sect. 1] monio iam cōtracto nunquid dirimit. Rñ. dic vt. j. matrimoniuꝫ. iiij. §. viij. cū sequentibus.

Impedimentum. xij.

dicitur li gaminis sc̄z cum quis alteri cōiugi est ligatus. ¶ Vtrum alligatus alteri per spōsalia [sect. 1] possit cū altera cōtrahere vide sponsalia. §. xx. cum seq.

¶ Vtrū obligat⁹ matrimonialiter alte [sect. 2] ri possit cū alia cōtrahere. Rñ. q̄ non et his qui noīe suo nō iussu ei⁹ in cui⁹ est ptāte vel noīe ei⁹ quā h̄z in ptāte bina sponsalia cōtraxerit vel binas nuptias sit infamis ipso iure. l. j. in fi. ff. de his q̄ no. infā. et efficitur bigam⁹ f̄m qđ dixi. §. bigamiaet d̄z ieiunare p. xl. dies in pane et aqua qđ vocāt caremā. s. quadragesimā sic dictā q̄ caret cibis et. vij. seq. annis penitere. c. accepisti de spō. duorum. et no. q̄ sponsalia proprie sunt per verba de futuro et nuptie per verba de presenti. vt no. glo. in. l. j. ff. de spon.

¶ Vtruꝫ ex dispēsatione pape post ma [sect. 3] trimoniū cōtractū possit q̄s alteri nube re. Rñ. q̄ si inatrimoniū nō est cōsumatū papa pōt dispensare vt no. in. c. ex publico de cōuer. cōiug. Vnde dicit hostivnū mirabile qđ recitat pau. in. d. c. ex publico. q̄ papa ex cōsensu vtriusq̄ spō si pōt ex potestate absoluta dissolvere matrimonium nō cōsummatum nulla alia causa subsistente sed de potestate ordinata non potest sine causa. et cum hoc dicto hosti. transeunt communiter doc. Si vero matrimoniū est cōsummatū inter fideles sic papa nō pōt dispēsa re q̄ cū matrimoniū cōsummatum cōsi stat in facto nō pōt haberi pro infecto. xxxij. q. ij. si paulus. l. in bello. §. facte. ff. de capti.

¶ Vtrū mulier credēs virū mortuum [sect. 4] possit cōtrahere cum alio. Rñ. q̄ si veri similiter presumi de eius morte sic cōtrahere pōt f̄m aliquos. vt no. in. c. quoniam frequenter vt lite nō cōtestata. sz tu dic q̄ oportet habeat certum nūtiū de morte viri de spon. in presentia. de secundis nup. cap. dominus nisi velis dicere q̄ satis est certificata quādo habet violētas suspitiones post expectationem aliqualem. Et aduerte q̄ vnus testis sufficit vt in. d. c. in presentia. Excusatur etiam ab adulterio quando pbabiliter credidit mortuum virum et cū alio cōtrahit. xxxiiij. q. j. cū p̄ bellicaz an aut possit exigere debitū vel reddere. dic. vt. §. iiij. impedimento. §. viij.

[sect. 5] ¶ Quid si quis credens vxorē suā viue re que tamen mortua est cōtrahit cum alia. Rñ. q matrimonium est ex quo nō viuit fm rodoff. Hugo tamē in. d. c. cuz per bellicam. dicit q si credebatur hoc sibi licere etiam viuentē sua erit matrimonium si modo prima mortua est. Si vero non credebatur licere sic matrimonium non erit quia non maritali affectu sed adulterino ei coniungitur nisi postq̄ scit q̄ est mortua ei coniungatur maritali affectu perseuerante alia parte in affectu maritali alias nō: et est verius.

Impedimentum. xiiij.

diciť pu blice honestatis iustitia q̄ est p̄pinq̄tas ex spōsalib⁹ p̄ueniēs robur ex institutiōe ec-[Fo.cccvij.r]clesie trahēs p̄pter eiusdē ecclesie honestatē. vñ impedit et dirimit tā matrimonia quā etiā spōsalia sequētia. nō p̄cedētia. vt ī. c. ex spōsalib⁹. de spon. li. vj. Et ista publica honestas iustitie cū sit quoddā simile affinitati ideo īpedit f̄z illos grad⁹ fm quos affinitas impedit vsq̄ ad quartū gradū inclusiue de quibus dicitur. j. xv. Impedimento.

¶ Quot sunt species publice honesta [sect. 1] tis iustitie. Rñ. q̄ olim due quarū prima q̄ cōtrahebat ex secūdis nupti. puta petrus vxorem habebat. quo mortuo eius vxor accepit alium virū de quo ha buit filiū vel filiā talis p̄les cum nullo cōsanguineo Petri poterat contrahere sed hodie sublata est p. c. nō d̄z. de consan. et affi. Alia q̄ hodie h̄z locū. est q̄ cōtrahitur ex spōsalibus de futuro vel ex matrimonio de p̄nti nōdum cōsumato fm Pa. in. c. spōsam de spō. Vnde null⁹ cōsanguine⁹ sponsi pōt accipere talem spōsam vsq̄ ad quartū gradū inclusiue nec econuerso. cap. Juuenes. et. c. ad audien. de spon. et si accipit non erit eius vxor quia dirimitur.

¶ Quid requirĩt vt spōsalia īducāt pre [sect. 2] fatū īpedimentū. Rñ. q̄ q̄nq̄. Primo q̄ sint ōcta a maiorib⁹ septēnio. tex. est in d. c. ex sponsalib⁹. et vt dicit Pau. in. c. iu uenis vbi requirĩt etas certa respectu discretiōis nō pōt p̄ueniri. vt p̄z in etate ad cōfectionē testi. vt ī. l. qua etate. ff. de testa. et idē no. ī. c. puberes. de despō. impu. Ideo oportet cōpleuerint ōhētes siue p̄ quibus cōtrahūt. vij. annos.

¶ Sed nunq̄d si maior cōtrahit cū mi [sect. 3] nori septēnio p̄ximo tñ septēnio oriat publice honestatis iustitia. Rñ. q̄ non fm pa. in. c. iuuenis. de spon. et in. c. fraternitati. de eo qui cognouit cōsanguineam vxorē sue. et hoc ex defectu consensus. vt in. d. c. ex sponsalibus.

¶ Pone q̄ talis maior cohabitauit cuz [sect. 4] minori septemnio despon sata per v̄ba de futuro et interueniat extraordinaria polutio vel sit dubiū. an eam tēptauit. Rñ. f̄z pau. vbi. s̄. q̄ ex quadā equitate oriť publice honestatis iustitia sed tñ nullo iure probatur.

¶ Secūdū q̄ requirĩt vt inducāt istud [sect. 5] impedimētum est q̄ non sint contracta sub cōditiōe. Nā añ cōditiōis euentuz non oriť istud īpedimentū. vnde posset cōtrahere cū aliquo consanguineo spōsi ante conditionis euentum.

¶ Quid si quis cōtrahit cū aliq̄ cum ista [sect. 6] cōditiōe si deo placuerit et postea inuenitur eius affinis vel aliud īpedimentū habēs quo cū ea cōtrahere nō pōt de iure. Rñ. q̄ non oriť publice honestatis iustitia q̄ fuerūt cōditionalia. et iō pote rit cōtrahere cū ei⁹ consanguinea. Nec ob. q̄ dicta cōditio subintelligebat etiā si nō fuisset apposita q̄ si nō apponere tur expresse nihilomin⁹ essent pura sed exp̄sse apposita faciunt cōditionalia f̄z hosti. in. c. ad audientiā. de spon. et Joā. an. in. c. ex sponsalibus. vide qđ dixi. s̄. iij. impedimento. §. j.

¶ Quid si apponat aliqua cōditio q̄ ha [sect. 7] betur pro nō adiecta. vt. s̄. patuit tertio īpedimēto. Rñ. nihilomin⁹ spōsalia pu ra erunt et oritur istud impedimentum vt in. c. vltimo. de condi. apposi.

¶ Tertiū quod requirīt vt sit istud īpe [sect. 8] dimentū. opz qđ sponsalia sint certa: qđ in incertā personam nō infertur cōsensus: nec oritur istud impedimentum.

¶ Quartū opz qđ nō defecerit cōsensus [sect. 9] d. c. ex spōsalibus. vnde cōsanguine⁹ furiosi continue pōt eius sponsam ducere quā in amētia desponsauit cū cōsensus defecerit. c. dilectus de spon. xxxij. q. vij. neq. Limitat hoc Pe. de pał. et bene ve rum quādo defectus consensus est apparens vt in pueris et amentibus. sec⁹ esset quādo esset latens sicut in illo qui cōtrahit nō animo cōtrahendi. sed deci piendi. quia tunc oritur istud impedimentū qđ ecclesia instituit istud impedimentū ppter apparētiā honestatis et ideo īpedit qđ de intentione non pōt cōstare. cōfirmatur p Vin. Arch. Jo. and. et Jmo. et Ge. in. c. vnico. de spō. li. vj. qđ te nēt q loco contrahens si de loco aperte cōstat. nō inducitur publica honestas ergo si non cōstaret induceretur.

[[Fo.cccvij.]v] ¶ Quintū q non sint cōcta post matri [sect. 10] monium vel spōsalia prius facta. qđ qđ cōxisset matrimoniū vel spōsalia et post viuēte prima spōsa cōheret cū aliq eius cōsanguinea nō diriment spōsalia pce dentia. d. c. ex sponsalibus.

¶ Quid si spōsalia cōhētes habuerunt [sect. 11] tps debitū et fuerūt pure cōtracta et cuz certa psona et cū cōsensu sz tñ fuerunt nulla de iure puta cū affine vel cum religioso vel in sacris aut cū maleficiato et huiusmodi. Rñ. q nihilomin⁹ oriū pu blice honestatis iustitia. vt in. d. ca. ex spōsalibus. qđ in matrimonio attendit⁹ poti⁹ honestas. l. semp. ff. de ritu nup. Nec ob. q nulla oriaū obligatio sed bñ publica honestas q impedit matrimonium cōtrahēdum et dirimit cōtractū. ¶ Sed quid si minores septēnio cōtra [sect. 12] ctis sponsalib⁹ pseuerāt vocātes se spō sum et sponsam vel simul iacētvel se iui cez osculant⁹ vsq post septēniū et ex hoc manifeste appet eos pseuerare in eadē volūtate. Rñ. q si ex talib⁹ signis manifeste apparet q pseuerāt in eadē volūtate post septēnium completum oriū pu blice honestatis iustitia vt no. i. d. c. ex spōsalib⁹. Alias si nō manifeste apparet licet pdurēt in eodē pposito nō oriū istud impedimentum vt coligit⁹ ex. d. c. ex sponsalibus.

Impedimentum. xv.

est affinitatis que qdem affinitas est proximitas personarum ex copula carnali pueniens omni parentela carēs vnde affinitas mediā te cōsanguinitate et carnali cōmixtione ppaat ideo consanguinitatē imitat: sed in hoc differt quia persona coniuncta si nō addita alicui persone per propagationem fit particeps eiusdem nature licet in differenti gradu: vnde non mutat genus attinentie sed tantū gradum. sed persona addita siue cōiuncta per copulam carnalem alicui persone non fit particeps eiusdē nature sz qua si coniungitur ab extrinseco vnde coniungit⁹ alio genere cōiunctionis sed in eodem gradu. Et ideo psona coniūcta p carnis copulā sanguini alteri⁹ inducit primum gen⁹ affinitatis psona qđ addita p copulā psone q primū iducit genus facit fm genus et psona addita scđe iducit tertiū genus. verbi gratia. vxor fratris mei est mihi affinis i prīo genere et in eodē gradu quo frater me⁹ et reliquis cōsanguineis meis i eo. gradu q sunt mihi et in primo genere. Alia psona q nō ē mihi cōsanguinea nec affinis aliunde si cōiungat⁹ cū pfata vxore fratris mei erit mihi affinis i scđo gñe et cōsanguineis meis et in eodem gradu quo sum⁹ fratri meo. Tertia qđ psona aliūde nec cōsanguinea nec affinis si cōiungat⁹ scđe psone cōiuncte vxori fratris mei erit mihi in tertio genere affinitatis et cōsanguineis meis. ita no. in. c. non debet. de consan. et affi.

¶ Qūo impedit affinitas mrimoniuz. [sect. 1] Rñ. q si pueniat impedit cōtrahēdū et dirimit cōctū in primo genere tñ hodie et vsq ad quartū gradum inclusiue vt in. d. c. nō d3. l3 olim īpeditet etiā i scđo et tertio genere vt. xxxv. q. iij. p totū. vnde psona cognita carnalr ab

aliquo cō sanguineo nō poterit ̄here cū aliquo de illa ̄sanguinitate q̄ nō distat vltra quartū gradū ab eo cōsanguineo q̄ eā cognouit et ̄orio. Et si ̄hit non t̄z matrimoniū et intelligit̄ phibitū in infini tum in linea recta fm vnā opi. quā nō teneo vt. s̄. dixi. impedimentum. vj. §. j. [sect. 2] ¶ Quid si affinitas supueniat in matri monio iam cōtracto p verba de presenti l̄z nō ̄summato. Rñ. q nō dirimit eū vt in. c. ij. de cōsan. et affi. et ille p quē cōtracta est affinitas nō potest petere de bitū sine peccato mortali. sed bene teneť reddere vere vel interpretatiue pe tenti. Pe. de pal. tenet quod si matrimo niū nō est consummatū. q̄ nec etiā red dere pōt sine mortali peccato. q̄ pōt re ligionē intrare. S̄z hoc non credo q̄ l̄z possit non tamen tenetur intrare.

¶ S̄z nunqd̄ ep̄s poterit dispensare cū [sect. 3] tali vt etiā exigere possit sine peccato. Rñ. vt. s̄. incestus. §. v.

¶ Vtrūz remaneat affinitas post mor [sect. 4] -[Fo.cccviiij.r]tem persone cognite. Rñ. q sic q̄ estvin culum per petuum.

¶ Vtrū coitus fornicarius causet affi [sect. 5] nitatē. Rñ. q sic p omnē coitū ordinatū ad carnis ppagationē per quē ̄sangui nitas ̄hi possit ̄hit affinitas nō aut p coitū extra vas vl̄ sodomiticū et hmōi. xxxv. q. iij. extraordinaria. et ̄ eo q̄ cogno. cōsan. vx̄o. sue. c. fraternitati. et. xxxv. q. x. fraternitatis Gof. tñ t̄z absurdū ̄hi affi nitatē per fornicariū coitū etiā ordina tū ad gñationē et iō t̄z q nō ̄hitur nisi ex proximitate pueniens ex nuptijs vt pt̄z in. l. nō facile. §. sciendū. ff. de gradi bus. S̄z contrariū cōiter teneť. Et sic ser ua et ille. §. sciendū loquit̄ de affinitate. per quā deferť hereditas ad aliquem. ¶ Quid si claustrū pudoris intrauit s̄z nō semel emisit. Rñ. q affinitas nō ̄hi tur etiā si mulier sola emisisset s̄z qūis claustrū nō intret sed tñ semē intus mit tit ̄hit affinitas q̄ pōt fiert generatio sicut fit in balneo vel in domibus succubis et incubis.

¶ Quid si vir intrās claustrū emittit se [sect. 9] mē et nō mulier. Rñ. pa. ī. c. fraternitatis de eo q̄ cogno. ̄san. vx̄o. sue igno. ibidē t̄z q nō ̄hit affinitas s̄z q op̄z siť emit tat tā vir q̄ mulier. idē t̄z Ho. in sūma et Hug. ī. d. c. extraordinaria s̄z ipse pa. di cit q̄ host. ī. d. c. fraternitatis dicit qđ suf ficit qđ vir emitat ī claustro pudoris l̄z mulier nō emittat quia f̄z medicos pōt fieri gñatio. Et hoc sequit̄: Fede. ̄si. ccxc. Et vř seq̄ pau. et iudicio meo ̄t Jnn. ī. d. c. fraternitatis. et Rodo. et pe. de pał. in. iiij. aliter beata virgo non potuisset effici mř et virgo si oporteret mulierē se minare.

Impedimentum.

xvj. ̄r ipotētia coeundi queqdē ē vitiū animi vl̄ corporis vl̄ vtriusq̄ q̄ q̄s īpediť alij carnalr cōmisceri f̄z Ray. ¶ Quot sūt ei⁹ species. Rñ. qđ tres. pri [sect. 1] ma ̄r nātisvt frigiditas ī. viro artatio oī muliere et defect⁹ etatis ī vtroq̄ vl̄ altero. Altera ē accidētal̄is q̄ puenit a cā extrinseca et accidētal̄i vt castratio. et ter tia maleficialis q̄ a demonib⁹ puenit. ¶ Circa frigiditatē et artationē dici bre [sect. 2] uiter qđ ad hocvt īpediat mřimonū ̄hendū et dirimat ̄ctū reqr̄it̄ pr̄io qđ p̄ cesserit tale īpedimētū mřimoniū q̄ si adueniret post ̄ctū nō dirimeret l̄z eēt rōnabilis cā dispēsatiōis fiēde ppapā vl̄ alter apt⁹ ̄here cū alio si nōdū erat matrimoniū consūmatū vt no. pau. ī. c. ex parte et in. cap. ex publico de conuer. cōiu. Et idez dic de impōtētia accidēta li fm eūdē pau. alfat. c. q̄ sedem. et cap. cōsultatiōi de fri. et male. Secūdo requi ritur q̄ sit tāta q̄ nullo modo possit coi re hoc est fm pe. de pał. q̄ si talis q̄ im pediat actū perpetuo saltē. q̄ licet īpediret effectū generatiōis. sed nō actum que est emissio seminis in vase nō esset impedimētum. Tertio q̄ sit ppetuū im pedimētū ita q̄ nullo medicamīe autre medio possit remoueri quia si possz sine piculo mortis remoueri non dirimeret hoc no. ī.

c. j. et. ij. xxxij. q. j. et de frigi. c. j. et. ij. et quasi per totū. Nec facio vim in frigiditate que est a natura aut in illa que est per senectutem. quia quādo nō potest iuuari impedit. vt no. Ricard. in. iij. distin. xxxij. et eadem ratione de nīa caliditate que coitū impediret secundum. S. Tho. ea. distinc. Quarto q sit ignora ns quando contrahit de tali impotentia. quia secundum Pe. de pał. qui scit se vel alium impotentem et eū accipit non potest ampli⁹ eum dimittere quo ad vinculum q est verum ma trimoniū. vt in. c. consolationi de frig. et male. et hec quatuor dic etia³ requiri in impedimento accidentali. vt dirima^t. ¶ Sed quid de eo qui h³ virgā erecta³ [sect. 3] sed non pōt emittere semē ppter īpedi mētū naturale vel accidētale. Rñ. Pa. ī c. ij. de fri. et male. fa. gl. xxxij. q. vij. in. c. ij. q t³ q pōt ōhere et tenet matrimoniū q pōt mulierē prouocare. sed cōiter tenetur ōriū q ex quo non potest habere actum generandi potest mulier dicere. ego volo effici mater vt in. di. capi. j. in fin. et sic tene si ante precessit contractus matrimonij tale impedimentus et non sit remediabile.

[[Fo.cccvij.]v] ¶ Vt³ mulier ppter artitudinē separa [sect. 4] ta a primo viro et cōiuncta scōo q efficitur habilis primo ppter vsum secūdi sit re stituēda pmo. Rñ. pa. ī. c. fraternitatis eodē q si nō poterat cōiūgi priō viro an tea sine piculo mortis p aliqđ remediū q nō restituī s³ stabit cū scōo q in pri mo nō fuit mrimoniū. vt tenet Abbas et Pe. et seqt Jo. an. ī. d. c. fraternitatis in fi. q ve³ limita qñ aperte appet de dissimilitudine mēbrorū ābo³ alias esset restituenda quia videtur ecclesia decepta. Et sic cōcordāt doc.

¶ Circa etatē vero vt no^t. dixi. etas ad [sect. 5] ōhendū spōsalia est septē anno³ cōpleto³. vt in. c. vnico de despō. īpu³ber. li. vj. Sed in matrimonio requirīt q vir habeat cōpletū. xiiij. an. et mulier. xij. vt in. c. puberes. et. c. continebāt dedespon. in pube. Vñ si añ illud tps ōhatur nō erit matrimoniū sed spōsalia. c. vnico de despon. impu. lib. vj. Et hoc verū nisi malicia suppleret etatē. et tūc est f³ Tancre. et Hoi. in. c. de illis el. ij. de despon. īpu. qñ se inuicē cognouerūt aliter nō. Sed tu dic cū Jo. an. q sufficit q sint experti copulā carnis si nō iuicē: saltē cū alijs. Vñ exponitur illud malitia. i. vigor naturalis seu potētia coeundi supplet etatem q patet in. d. ca. de illis ibi potuerunt cōiungi. Et iura que dicūt q matrimoniū tenet si sunt p³ximi pubertati licet doc. in hoc sit diuersa interpretatio. Tamen tu hoc intellige cū Host. in summa q est p³xima etati qñ est viri potens q per experiētiā potest sciri. d. c. puberes et. c. a nobis de despons. impu. Vñ gl. in summa. xx. q. j. refert Gre. dicentē q puer. ix. ann. reddidit nutricē pgnantē. Et alber. ī quarto dicit se vidisse puellā. ix. ann. cēpisse et in decio peperisse. ¶ Sed qđ si puer pubes et habilis etatē [sect. 6] te ad ōhendū ōhit et est impotēs ad coeundū. Rñ. gl. tenet q matrimoniū nō est validū in. c. puberes et sequit ibi Pa. de desponsa. īpu. Quia qui habet actū generandi nō pōt dici pubes. ergo assi milatur īpu³beri et facit istud. ca. pubera in fi. Doc. tñ cōiter tenēt q nō separabīt sed expectabitur tps plene pubertatis s. x. octo anno³. l. itē mella. ff. de ali. et ci. leg. et hec est hūanior et verior q ex quo impedimētū nō est perpetuū nō restat quin sit mrimoniū aliter infirmus īpotens nūc ad coeūdū nō posset ōhere q falsum est. et iō erit mrimoniū. sed si in xvij. nō poterit iudicabitur īpedimentum perpetuū et sic dissoluetur.

¶ Sed nūquid peccāt q ōtrahūt matri [sect. 7] moniū ante debitā etate³. Rñ. fm pe. d. pał. in. iij. q sic mortaliter si sine iusta causa et licentia episcopi contrahant q contra prohibitionem. capi. secundo de despon. impu.

¶ Sed pone q minor septēnio fuit co [sect. 8] gnita a sponso maiore. xiiij. Rñ. Joā. de deo q erit matrimoniū. s³ pa. ī. d. c. cōtinebāt tenet q nō erit q³tumcunq³ fuerit cognita. quia nō habet concursus aptum ad matrimonium contrahendum nisi esset multum discreta et doli capax.

¶ Pone q dicit ipuberes q post septē [sect. 9] niū cōtraxerūt matrimoniū q iuris iter pretatiōe sunt spōsalia vt in. c. vnico de despon. ipu. li. vj. perseuerāt vsq ad ple nam pubertatē et impubertatē interuenerūt oscula et amplexus et dona nū qd erit mīmoniu. Rñ. q si iteruenit copula tex. ē clarius in. d. c. vnico q sic efficitur matrimoniū. Si vero copula nō interuenit neq consensus expressus post pubertatem sic opi. est diuersa. Jnno. te net qd nō efficitur per quoscunq alios actus extra copulā vñ nixū ad eā. Host. vero fuit varius in. c. attestaciones de despon. impu. et in. c. ad id de spō. arch. in. d. c. vnico post multas opin. videtur concludere qd nō sit matrimoniū. nisi interueniat vel nouus consensus exp̄ssus vel copulavel traductio ad domū. et hoc vidēt sequi Alanus Vincē. et Gof. in. c. literas de desponsa. impu. Pau. in. c. fi. de spon. tenet qd p oscula iocalia et amplexus et huiusmodi signa efficitur matrimonium alle. glo. et Jn. an. in. d. c. vnico Ray. tenet qd si quādo cōtraxerūt intēdebāt cōhere mīmoniu sic nō erit [Fo.cccix.r] nec matrimoniū nec sponsalia. Matrimoniū q etas ipediebat sponsalia. q hoc nō itēdebāt nec verba ad hoc pñt referri et sic adueniente pubertate etia si sequat copula nō erit matrimonium nec verū nec p̄sumptū. Si vero qñ cōtra xerunt intēdebāt cōtrahere si nō vt age bant saltē q̄tu3 valere poterat si er unt sponsalia et non inducēt mīmoniu nisi aut p copulā aut p consensum euidēter expressum. et sic intelligit tex. d. c. vnici. Ego x̄o saluo meliori iudicio iuxta illd l. claudi⁹ felix in fi. ff. qui po. ī pi. ha. dico qd ad hoc vt mīmoniu cōtractū in ter ipuberes qd iuris interpetratiōe dñ sponsalia efficiat matrimoniū ve3 op3 interueniat nou⁹ cōsensus ī mīmoniu exp̄ssus cū aliqb⁹ signisvniuocis hoc ē talia signa fieri nō possit fieri legitime nec soleāt fieri nisi cū vxore in legitimo mīmonio cōiūcta. Jstud cōiter sequū ē the. iu. iij. d. c. xxvij. p3 ī. ar. p. l. minorē. ff. de ritu. nup. et p. d. c. attestatiōes. et qd ibi no. et ideo si post pubertatē abo3 no uū cōsensus habuerūt ostēsūm p aliqd signū qd solūmō cōiugib⁹ exhiberi solet sic idubitatē mīmoniu efficiē. Si vero nouū talē cōsensus in pubertate nō ha buerūtsed simpliciter pseueraueruni in tali opinio. pma nihil de nouo determi nantes tūc reduco doc. ad cōcordiā. Et dico qd si itercesserūt act⁹ q non solent fieri nisi cū vxore vt traductio ad domū habitatio mutua seorsum et huiusmodi sic talia signa faciunt matrimoniū pre sumptum et sic intelligo et limito dictu3 Glo. Ho. et pan. ac ceterorum. Si autem signa exhibita post pubertatem sunt si gna que etiā spōsis de futuro exhibentur vt in aliquib⁹ locis oscula et amplexus et hmōi sic nō faciunt matrimoniū necverū nec p̄sumptū q hoc nō probat esse qd ab hoc cōtingit abesse. l. neq natales. C. de probati. c. ij. de trāsia. pl. et sic intelligo Jnno. cū ceteris. Jstā con cordiā vidēt tenere do. An. in. d. ca. attestaciones. et de istis vltimis non loquiū d. c. vnicum q pater in verbo cōstiterit euidenter nec glo. ibidem si bene pōde reñ. q dicit se amplexabant nō simplici ter sed addit vt coniuges.

¶ Circa vero impedimētū naturale [sect. 10] accidētale ē scieñ. fm Pa. in. c. j. de fri. et male. q qñ nō pōt p aspectū p̄bari sem p d3 ad minus habirare p triēniū ante q3 matrimoniū dissoluat vt in. c. fi. e. Se cus tn impedimēto q pōt p aspectū p̄bari vt ī. d. c. fraternitatis. vñ p iuramē tū p̄priū cū septima manu propinquorum. vt in. c. laudabilē. eo. ti. quia statim potest dirimi.

¶ Quid de spadōe vtroq testiculo. Rñ. [sect. 11] quidam tenēt q non dirimiū q fm aui cenā pōt erigere virgā et semē emittere l3 nō possit generare: l3 f3 Pa. in. c. q se dem de fri. et male. doc. cōmuniter tenēt q nō pōt cōhere et sic nō tenet matrimoniū et dirimēt secus si esset castratus tm vno testiculo. et sic potest intelligi tex. et glo. ī. l. si serua. §. si spadoni. ff. de iu. do. vide gl. in. c. hi qui. xxxij. q. vij. Sed ego teneo q ex quo h3 actum generadi q te net matrimonium l3 nō habeat effectū. vt. §. dictum est alter steriles nō possent contrahere

qđ falsum est et fm hoc limi ta glo. p̄dictas nec obstat. cap. primū eo dem ibi volo esse mater et filios procrea re quia ille vir non habeat actum nec effectum.

¶ Circa ꝑo maleficiatos. aduerte q ali [sect. 12] quādo quis est maleficiat⁹ respectu om niuz et sic cōtrahere nō potest et si contra hit post primum matrimonium contra ctum et coniungitur cum secūda redire tenetur a primum qđ patet quia impe dimētum nō erat perpetuum et ideo pri mum matrimonium fuit firmuz. Si au tem sit maleficiatus respectu vnus pso ne sic nō restitueť quis cognoscat secū dam qz primum matrimoniu3 fuit nul lum et secūdam fuit validum.

¶ Sed nūquid iudicabitur im pedimē [sect. 13] tum ppetuum qđ remoueri posset p ali quod maleficium. Rñ. f3 sctm̄ Bona. in iij. di. xxxiiij. et. S. Tho. eadem di. q sic. qz nō potest homo per maleficiuz inuo care demones p aliquo casu.

¶ Si q̄rat de abhominatiōe vtrū im [sect. 14] -[[Fo.cccix.]v]pedit m̄rimoniū. respō. S. Tho. vbi. s. q est idē iudiciū qđ de maleficio cu3 sit cā extrinseca et accidētalī et hoc intelli ge qñ ex tali abhominatiōe in imaginatiua fantasia aut examinatiua cōcipiť talis horror q nullo modo potest habe re actum generandi cum tali.

¶ Sed quid si inueniat aliquis q vel [sect. 15] let destruere maleficiū cum alio maleficio vide. j. Superstitio. §. xij.

¶ Quero qđ si dubiū sit an tale impe [sect. 16] dimentū impotētie coeundi precesserit matrimoniu 3ctū per verba de presentian nō. Rñ. Pa. ī. d. c. fraternitatis q p̄ sumetur precessisse ex quo nūq potuit cognoscere facit in arg. l. iij. C. de edifi. edi. et hoc idē sequiť Ric. ī. iij. di. xxxiiij. q debemus presumere q sicut precessit consummationē ita et 3ctionē. Nā ex fu turo presumiť esse preteritū vt no. in. c. scribā eisdē de presum. et sic doc. magis videnť. ī hāc opinionē īclinari et placet mihi licet glo. in sum. xxxiiij. q. j. dicat q presumendū est subsecutū. Nec ob. c. l3 ex quadā ī. fi. de testi. vbi đr q in dubio pro matrimonio est p̄sumendū. qz dicit Pa. vbi. s. q est verū qñ matrimonium potest habere suū effectū. s. euitationē3 fornicatiōis. vť bonū plis. Et hāc mirabilē limitationē t3 etiā. D. An. ī. c. litere vestre de frigi. quod bene notabis.

Impedimētum

xvij. secunduz ali quos dicitur con suetudinis vel statuti pro cuius intelligentia queritur.

¶ Vt3 3suetudo possit 3 m̄rimonium. Rñ. f3 Pa. ī. c. sup eo. de cognatione spī [sect. 1] rituali q aut 3suetudo habilitat alias inhabiles p ius cano. vt puta q 3hať in. ij. vel. iij. gradu cōsanguinitatis ethuiusmodi. et sic nō valet vt probatur in. d. c. sup eo fmverā significationē iūcto. c. quod sup his de 3san. et af. et hoc t3 ho q si sit irrationabilis. Ex quo infero q cōsuetudo nō approbata a papa non pōt tollere impedimētū publice honestatis cū cōsuetudo non valeat 3 honestatem ecclesie. c. cum decorē de vi. et ho. cle. Aut consuetudo solū inhabilitat alias habi les vt in filijs duo3 cōpatruū p quoru3 neutrū ventū est ad cognationē spūalē et tūc valet vt nō cōtrahatur. Facit. ꝑ. ce terem. dicto. c. sup eo. et di. c. olim de cle. coniuga. Aut cōsuetudo nō solum inhabilitat vt nō cōtrahat. sed etiā h3 vt dis soluat ad tps. et sic valet vt voluit Jnno. qz peccauerūt contēnendo cōsuetudinē patrie. xxx. q. v. aliter. Aut taliter inhabilitat q si fuerit contractum habet: vt dissoluatur in perpetuum et tunc si est approbata per papam saltem tacite sic valet. vt probatur ī. d. c. per eo fm lectu ram Host. Sed si nō appa ret de appro batione pape tunc non valet fm Host. ī. d. c. super eo. et ppterea dicit casum prefati. c. non extendenduz. Sed Pa. tenet contrarium. vbi cum consuetudine con currit scandaluz. quia sicut papa potest ius diuinum interpretari et addere etdi minuere.

vt no. Jnñ. in. c. que in eclesia rum de consti. Jta et cōsuetudo. vt tenet idem Jnno. in. c. fi. de consue. et hoc. etiā sentit glos. magna in. di. capi. super eo. que vult qđ vbi esset consuetudo q nō contraheretur in quantum gradu3 si ex contractu generaretur scandalum non valet. matrimonium. quia vt dictum est Consuetudo cōtinens in se scandalum ex preteritione potest īhabilitare alias habiles secus si a principio nullu3 fuis set impedimentū quia tunc scandalum superueniens non pōt dissoluere q ppter scandalū nō est recedēdū a veritate iuris diuini. c. ij. de no. ope. nū. et in re gula qui scandalizauerit đ re. iu. Sz. d. Ant. de Butr. ī. d. c. super eo limitat sic. Quod aut cōsuetudo h3 concursum iuris antiqui. et tunc dirimet in perpetuo interueniente scandalo nisi ita dirimatur. Si vero nō habet concursum iuris et tunc si a nouo iure approbetur vel a papa similiter dirimet. q si nō habet cō cursum iuris antiqui vel noui vel approbationem pape tunc non p̄t creare nouū impedimentum ad dirimendum in ppetuum. et hoc est verissimum. Et dictum Pa. intellige de cōsuetudine generali quam papa scit et opprobat non [Fo.cccx.r] de particulari. nisi fm distinctio. d. an.

¶ Quid si cōsuetudo mariti et vxoris sit [sect. 2] diuersa. Rñ. pa. in. c. j. de spon. aut cōsuetudo disponit sup solēnitatem cōtrahendi et d3 obseruari cōsuetudo patrie. vbi matrimoniū contrahit etiā si ambo essent peregrini vel forenses. q non esset violāda cōsuetudo patrie cū scandalo alioz. vt ī. c. que 3. viij. di. et. l. si frigid9. ff. de euic. et. l. ij. C. quemadmo. testamē. aperi. Ant cōsuetudo disponit sup executione vel alijs seruādis post tractū. et debet attendi cōsuetudo domicilij ipsius mariti. l. fi. §. idem rescripserunt. ff. ad muni. Vnde si cōsuetudo est domicilij mariti q maritus lucret certā partē dotis licet in loco sit alia cōsuetudo. tñ seruabitur cōsuetudo domicilij mariti et lucrabitur. vt est de mente Bart. in. l. exigere. ff. de iudi. vbi tex. cū glo. et in. l. cūctos populos. C. de sum. tri. et sequitur Bal. in rub. de inuestitura de re. ali. facta. c. vl. sz limitat verā nisi error īteruenerit q mulier ignorabat et 3xit simpliciter fiducia iuris cōis. ar. ff. de iur. et fac. igno. l. regula et. ff. de pba. l. cū de in debito. alij tenēt q si 3xit in loco mulieris ille loc9 inspiciat. Si in loco viri ille attēdat. Si in loco. iij. cōsuetudo viri obseruet. q est caput mulieris de spō. c. j. sz opi. Bar. sequit do. Anto. q addit q si marit9 mutaret domiciliū post 3ctu3 matrimoniū q d3 attēdi cōsuetudo domicilij tpe 3ctus et nō domicilij vbi dissoluīt matrimoniū q d3 attēdi loc9 vbi orta fuit obligatio et nō vbi recepit purificationē. et facit tex. iūcta gl. fm intellectū quē sequit in. l. si vxor. ff. de iudi.

¶ Vtrū statutū patrie valeat circa ma [sect. 3] trimoniū. Rñ. Pa. ī. c. j. de spōsal. d. An. sic distinguit q aut statutū p̄rie disponit circa substātialia matrimonij. puta inualidādo matrimoniū vel psonas. et sic nō v3. Ex quo p3 q leges p̄hibentes matrimoniū īter tutorē et pupillā recto rē puincie. et puīcialē et hmōi nō tenēt. Jdē dicas si habilitaret inhabiles de q vide p Fede. cōsi. xxxv. vbi tenet q generaliter statuta laicorum circa matrimoniū sunt nulla q hec materia nō est de foro seculari. sz ecclesiastico. vt in. c. tuā de or. cog. facit q no. Bar. ī. l. titia. ff. sol. ma. et per doc. in. c. fi. de secū. nupt. Aut statutum disponit inferendo penā circa substātialia ipsius et inferēdo damnum et sic nō valet vt disputat. Jo. an. in. c. statutum. de hereti. lib. vj. Ex quo pt3 q nō valet statutū inferēs penā cōtrahēti cum minore. xxv. an. nisi p̄sentib9 agnatis q intimidat matrimoniu3 q liberū d3 esse. c. cū locū. de spō. Gaspar tñ de cal. in. c. ij. de clā. de spō. dicit cōsul tū fuisse q v3 statutū in isto casu et simi. Sed Pa. magis placet opi. Jo. an. et est magis cōmunis. de quo vide in. d. c. j. per. d. Jo. an. de sancto Georgio Quandoq3 statutum imponit penam auferēdo lucrum qđ lex secularis attulerat sic v3 fm. d. Anto. Sed Fed. vbi. §. et Pa. te nēt cōtrariū. Quandoq3 statutū nō disponit circa substātialia matrimonij sz circa depēdentia puta circa dotē et sic valet

fm Jnn. ar. c. Raynuti⁹. de test. Quā doq̄ circa solēnitates disponit. et sic v3 et peccāt nō seruantes. Pa. tenet contrarium q̄ non p̄tinet ad laicos. sed tu dic verum q̄ nō valet statutum in solēnita tibus alijs adhibitis in tali cōtractu et maxime que non faciunt ad certitudinē matrimonij. Et sic intelligo dictum Pa. et limito Barto. in. l. edicimus. C. de murile. et Bald. in. l. j. ff. de iusti. et iure. q̄ tenēt q̄ suadente publica vtilitate. lex ciuilis potest penam apponere subditis suis. et sic p̄ accidēs erit licitum. s. sta tuere circa solennitates matrimonij q̄ alias nō esset licitum. l. gracchus. C. ad l. iu. de adul. q̄uis ipsi teneāt generaliter valere penā appositam circa matrimonium cōtrahendū et similiter dictu3 p̄dicti do. Anto. et dictū Pa. erit verum vt dixi in alijs solēnitatibus que nō faciunt ad honestatē matrimonij vel ei⁹ certitudinem q̄ sic nō ligaret.

¶ Sed nū qd̄ p̄dicta habebūt locum in [sect. 4] spon. Rñ. fm do. Jo. an. predictu3 in. d. c. j. q̄ sic per. l. oratio. ff. de spon. Fac. tex. in. c. cum haberet. de eo q̄ du. in ma. q̄ [[Fo.cccx.]v] pol. p̄ adul. vbi equiparātur matrimoniū et spōsalia. et hoc ve3 quo ad dispositionē. s3 nō quo ad penam quia pena apposita circa matrimonia non habet locū in sponsalib⁹ fm gl. cōiter approbatam in cle. eos. in ver. contrahere de consan. et affin. quod no bene.

Impedimentum.

decimūoctauū diciť priuationis quādo. s. aliq̄s est surd⁹ mut⁹ et cec⁹ nā talis nō pōt 3here et si cōtrahit nō t3 s3 dirimiť fm aliquos. Rō q̄ q̄ nūq̄ vidit. nec audiuit. nec pōt scire qd̄ sit m̄rimoniū nō pōt 3trahere nec 3sentire in matrimoniū. S3 istud ego limito f3 hos. et Pau. in. c. cū apud de spōsa. verū si nullo mō pōt exprimere 3sensu3 suu3 ī 3trahēdo p̄ aliq̄ signa. sic erit m̄rimo niū 3trahēdo. q̄ l3 ignoret qd̄ sit m̄rimoniū put sac̄m est non tamē put est vinculū q̄ a iure naturali eliciť q̄ rō di ctat vt alicui inseparabititer adhereat ad generationē p̄curādā difficilimum tamē est hoc tales posse ostēdere p̄ aliq̄ signa. Similiter furiosus priuat⁹ iudicio rōnis nō pōt 3here. vt no. ī. c. dilect⁹ fili⁹ de spōsa. nisi haberet lucida īterual la. et tūc 3sētire posset. idē dic de ebrio. ¶ No. p̄ ītelligētia oīm p̄dictorū singu [sect. 1] lare dictū Host. in. c. si vir. de co. spi. qđ vbi doc. et magistri p̄ suas glo. m̄rimoniū soluūt nec ius exp̄ssum adducūt si repiť vn⁹ doctor. vel magister scribens 3riū m̄rimoniū sustinēs ipse est sequē dus. ar. c. l3 ex qdā de test. Qr fm eū tol lerabili⁹ est aliquos 3 statuta hoīm co pulatos dimittere simul q̄ sic coniunctos contra statuta dei separare. d. c. licet. Jstud dictū sequitur et recitat pau. in. d. c. si vir. S3 limita dicens. nisi cōis opinio haberet q̄si tex. p̄ se. et propterea exponit id qđ 3r in. d. c. si vir s. q̄ est sequēdū in hoc qđ hūani⁹ dicit. s. rationabilius et equi⁹. Idē fere dicit in. c. fi. de sen. et re iudi. et dicit cōfirmari dictū p̄fatum Host. per dictū. c. fi. sed limitat nisi opi. illi⁹ doctoris euidēter esset fal sa vel nisi p̄babilib⁹ ratiōib⁹ posset cō uinci. Addo et aliā limitatiōez dico ve3 p̄fatū dictū quādo m̄rimoniū sustētātū pōt habere suum effectū. fm q̄. s. dixi. Matrimoniū. iij. īpedimento. xvj. in fi. als qñ nō pōt habere suū effectū matri moniū nō esset iudicādū p̄eo ad dictū vnus contra communem opi.

¶ Vtrū papa possit dispēsare in oībus [sect. 2] īpedimētis p̄dictis. Rñ. q̄ qdā sunt im pedimēta q̄ remouent cōsensum sicut est impedimentum tertiū scilicet cōditionis et quartū. s. erroris persone. et vn decimū. s. metus. seu coactionis et decimum octauū. s. priuatiōis sensus. Vñ si cut papa nō pōt supplere cōsensum sine quo nō est m̄rimoniū sic nec ī ipsis pōt dispēsare vel ipsa tollere. Alia sunt impedimēta ex statuto ecclesie cui⁹ mo di est īpedimētū p̄mū. s. interdictū ecclesie. et fm. s. feria3. et quartū. s. cōditionis seruilis q̄ vt m̄rimoniū 3ctū cum ancilla a libero nō teneat hoc est ex sta tuto ecclesie. Ric. ī. iij. di. xxvj. et Pe. de pal. et. v. s. voti castitatis et septimum. s. cognatiōis spiritualis. et octauum. s. co gnatiōis

legalis et nonum. s. criminis. et decimuz. s. disparitatis cult⁹ et. xij. s. ordinis et decimū quartū. s. publice honestatis et decimū sextū. s. ĩpotentie coeun di. Nā posse generare nō est de substātia mřimonij. Aliter senes non possent ĩhere q falsum est. et iō est ex statuto ec clesie. Et ĩpedimētum. x. septimū. s. con suetudinis. et ĩ illis pōt papa dispēsare. Siř dico de ĩpedimēto. vj. s. consanguinitatis. et. xij. s. ligaminis. et. xxv. affi nitatis quo ad aliq q ĩ ipsis solū sunt ex statuto ecclesie. sicut est ĩ cōsanguini tate et affinitate vt quis possit ĩhere in ij. gradu linea ĩequali. et. iij. et. iiij. et siř ĩ ĩpedimēto ligaminis quo ad hoc ne q̄s possit ĩhere cū aliqua post mřimoniū ĩctū per aliqua ųba de pñti solū. Et in hoc cōcordāt cōiter doc. licet quo ad vo tū solēne aliq tenerit q papa nō pōt dispēsare sicut Tho. ij. ij. q. lxxxviij. et qdā alij. s3 tu tene q potest vt etiā ipse Tho. ĩ. iiij. di. xxxviij. et Ric. eadē di. Hē ri. de gā. ĩ quol. q. xxix. et est cōis opi. tā theologoꝝ q3 canonistaꝝ. alia sunt ĩpe-[Fo.cccxj.r]dimenta iuris diuini et legis naturale. de qbus hēs. s. ĩmpedimento. vj. §. j. s. de cōsangu. et affi. vsq3 ad fm gradum in linea inequali. et in istis vtruz papa possit dispensare sic fuit diuersa opi. ca nonistarū in. c. literas de resti. spo. et in c. per venerabilē q fi. sint le. et in. c. pposuit de cōce. preb. qbusdā dicētib⁹ q nō pōt p. d. c. literas. sed tu dic et tene quod licet papa nō posset tollere dicta impedimenta generaliter tamen in aliquo casu spāli legitima cā subsistēte potest in dictis impedimētis cōsanguinitatis et affinitatis dispēsare. vt etiā t3 Jo. an. et recitat et sequit Pau. ĩ. d. c. lřas de quo vide. j. papa. §. j. An aute3 possit siř di spēsare in ĩpedimēto ligaminis inq3 tum est de iure diuino. sc3 vt post matri moniū cōsummatū q̄s cōtrahit cū alte ro tenet cōiter q nō. et sic serua indubitāter quo ad hoc vt q̄s possit dimittere vxorem vel vxor virum quo ad vinculū post matrimonium. consummatum. Si militer etiam quo ad hoc vt vxor possit habere duos viros. sed quo ad hoc vt vnus vir possit habere duas vxores credo papam posse dispensare quando genus fidelium esset reductum ad pau cissimos viros. de quo dic. vt. j. papa. §. primo.

¶ Sed nunqd episcopus similiter pote [sect. 3] rit dispēsare in aliquo p̄dictorū impedi mentorum. Rñ. q in interdicto ecclesie spāli facto a suo ĩferiori pōt et in ĩpedimento criminis qñ crīa solū impediūt matrimoniū cōtrahendū de quibus. s. ĩmpedimentū. ix. princ. Sed in interdicto facto a superiori suo vel ĩ crimini bus q ĩpediūt et dirimūt post cōtractū de q̄b⁹. s. in. di. ix. ĩpedimēto. §. j. et. v. Aut in alijs qbuscūq3 ĩ pedimētis matrimonij ne ĩhať nō pōt ep̄s dispēsare nisi in casib⁹ de quib⁹. s. dispēsatio. §. v. Ep̄m posse dispēsare cōtra canonem vel concilium.

¶ Quid de illo q audiuit perpetuū im [sect. 4] pedimentū fore inter se et vxorem suaz. Rñ. ř3 Rod. q si audiuit a fide dignis teneť ĩqrere alias eēt affectata ignorātia et si cōcipiat p̄babilem opi. ex dicto tali nō solū. d3 exigere debitū. s3 crede re donec ĩtelligat veritatē diligēter inquirendo. Si vero inquirendo nihil in uenit. vel audiuit hoc nō a fide dignis sic d3 deponere consciētiā nec peccaret mortaliter nō credere q̄uis audierit a fide digno vt puta a sacerdote vel com patre. et hmōi qz nō obligat cuicūq3 cre dere nisi probet sed sufficit inquiret et si aliud non inuenit non credat.

¶ Nunquid sacerdos teneatur reue [sect. 5] lare impedimentum. vide. s. Confessio iiij. §. x. [sect. 6] ¶ Vtrū vxor teneat sequi virū transferentem se ad aliam patriā. Rñ. q non si p̄babiler dubitat de morte sua vel q vellet ea 3 exponere ad scortum vel si vir vellet ire vagabundus cum tamen non esset quādo cōtraxit. Nam in istis casibus nō tenetur eum sequi alias sic. ita nota. docto. in. c. de illis. de spon. et in. cap. j. de coniu. lepro. de quo dic. vt j. vxor. §. ix.

Matrimonium. iiij.

quo ad separabilitatez. Vtrū sit separabile m̃rimoniū postq̃ se mel legitime est cōtractū p̃ ꝑba de p̃nti et consūmatū. Rñ. q̃ hoc pōt intelligi dupliciter. Aut quo ad hoc vt alter pos sit alteri matrimonialiter copulari alte ro dimisso et sic nūq̃ est separabile matrimoniū inter fideles contractū. et con summatū vt patet in. c. gaudemus. de diuor. nec papa posset in hoc dispensa re vt patet in. c. ex publico de cōuer. cō iuga. secus in matrimonio cōsummato inter fideles. de quo. s̃. Matrimoniū iiij. impedimēto. x. aut q̃ ad thoꝝ et coha bitationē tantū et sic separari pōt propter. v. primo p̃pter adulteriū vt puta q̃ alter fornicat⁹ est. xxxij. q. j. dixit domin⁹. de quo dic vt. s̃. debitū. §. vij. Secundo p̃pter vitium sodomiticum fm Hug. Lau. Jo. Cal. do. An. et Pa. ī. c. ma ritus de adul. q̃ nomine fornicatiōis intelligit̃ omnis illicitus coitus. xxxij. q. vij. non soluꝝ. et. q. iiij. meretrices. quā uis Jnn. in. d. c. maritus et gl. in. c. oēs. [[Fo.cccxj.]v] xxxij. q. vij. teneāt t̃riū. sꝝ primū videēt veri⁹ q̃ maior ī hoc fit iūria matrimo nio q̃ in alia polutiōe. et idē posset dici de quacūq̃ alia polutione habita cum alia persona qualitercunq̃ q̃ pōt separari sec⁹ in polutione quā quis hꝝ per seipm solū fm Rod. et gl. ī. d. c. oēs. Ter tio si alter querit alterū trahere ad aliqđ aliud peccatū mortale. fm gl. in. d. c. oēs cātionēs. et Jnn. ī. d. c. maritus et in. c. quesuit de diuor. et Pa. in. d. c. q̃siuit. Quod vez̃ itellige si aliter compesci non pōt. Quarto p̃pter heresim. et si anteq̃ cōuertať intrauerit religionem. etiā sine autoritate ecclesie non redibit ad eū si cōuertať postea siue heresis fue rit notoria siue nō fm Pau. in. c. illa de diuor. Si vero religionem non intrauit cōpelleť redire ad eū si cōuertať ab he resi si sine autoritate ecclesie se ab eo se parauit quis alij aliter sentiāt vt not. Pa. in. d. c. de illa.

Ad p̃positū eoꝝ q̃ in hoc. §. dicunt̃. scꝝ an matrimoniū cōsummatū possit dissolui ex dispēsatiōe pape no. Joā. de por. q̃ non in ru. ff. solu. ma. et Bal. in. l. deo nobis. col. iij. versi. vlti⁹ nota hic. C. de epi. et cle. et per Sali. aliquid ī. l. ho die. C. de repu. et per Alex. in. l. si cuz do tem. §. si maritus in fine. ff. solu. ma. et in. l. si quis sit eo. ti.

¶ Sꝝ nunqđ similiter in predictis ca [sect. 1] sib⁹ separatio poterit fieri sine iudicio ecclesie. Rñ. q̃ si delictū est notoriū potest propria autoritate dimittere eam nō tamē. lucrabit̃ donationem propter nuptias vel dotem fm Jo. an. in. c. plerunq̃ de do. post diuor. re. si nō habet penes se. quia petere nō poterit sꝝ si ha bet penes se per exceptionem adulterij lucrabitur t̃ra petentē fm Pa. in. d. c. plerunq̃. Si vero delictum nō est notorium si solū debet fieri autoritate ecclesie quo ad separationē cohabitationis aliter instāte altero compelletur co habitare sed quo ad redditionē debiti pōt p̃pria autoritate denegare ex quo sibi cōstat delicto alterius. Faciūt not. in. d. c. plerunq̃ et in. d. c. gaudemus.

¶ Quomodo dicetur notoriuz vide. s̃. [sect. 2] adulterium. §. viij.

¶ Vtrū sepati pp spūalē fornicationez [sect. 3] sint absoluti a debito reddē do sicut separati pp fornicationē carnalē. Rñ. q̃ sic fꝝ Host. et Pa. ī. c. q̃siuit de diuor. Qđ itellige q̃ ad eū q̃ ē īnocēs. sꝝ q̃ ad eū q̃ culpabilis ē q̃tūcūq̃ sña diuortij sit la ta siue p̃pter fornicationez spūalē siue carnalē si īnocēs petit eum sibi recōciliari dꝝ et ipe teneť sibi reddere debitū q̃ fauore meo itroductū est nō debet retorqueri in dānū meū. l. qđ fauore. C. de legi. nisi intrasset religionē vel susce pisset sacros ordines quia nō potest re petere nec alter tenerē reddere. hoc se quīt Ber. ī. c. ex literis tuis de diuor. et Hosti. ibidem.

¶ Quinto separatur propter sanctimo [sect. 4] niam. pro cui⁹ declaratione plura sunt querenda.

¶ Vtꝝ ambo ciuges possint vouere cō [sect. 5] tinētiā. Rñ. q̃ sic de cōi cōsensu de q̃ dic vt. s̃. m̃rimoniū. iiij. īpedimento. v. §. v. [sect. 6] ¶ Vtrū alter solū possit vouere castitatē siue cōsensu alteri⁹. Rñ. q̃ sic in suū preiudiciū sed nō alteri⁹ vnde post vo tū exigere non poterit

sine pctō mortali. sed bene reddere tenetur. et etiam exi gere quando redderet se nimis onerosum alteri non petendo. facit. c. quidaꝫ intrauit et ibi q not. de conuer. coniu.

¶ Quid si alter cōsensit vt alter voueret [sect. 7] statu nō mutato. Rñ. q cōsentiēs nihilo min⁹ poterit exigere f̄m Jnn. et sequit̄ Pa. in. c. j. de ouer. cōiu. si ip̄e cōsentiēs nō vouit et ille q vouit teneť reddere. sed nullo modo exigere etiaꝫ si non exi gendo esset onerosus alteri q cōceden do licentiam in hoc sibi preiudicauit. ¶ Sꝫ nunqđ poterūt mutare statū pu ta effici religiosi vniuersaliter ordinari. Rñ. vt colligo ex Pa. ī. d. c. j. Aut hoc ꝑcedit ex cōi cōsensu. Et tūc si alter vult effici ep̄s req̄rit q vxor pri⁹ sit ꝑfessa ī aliq̄ monasterio etiā si non sit supecta de incontinentia vt in. c. sane de ouer. coniu. est. n. spāle hoc. Si vero non vult effici episcopus sed subdiacon⁹ diaco-[Fo.cccxij.r]nus vel ꝑsbyter aut religionē ītrare tūc pōt de cōsensu alteri⁹ partis. quīs altera pars nō voueat cōtinentiā. Facit. ca. significauit et q ibi no. de ouer. cōiug. lꝫ non debeat quis ordinari ad sacros or dines vť recipi ad religionem nisi vxor faciat votum similiter castitatis vt in c. cū scis de cōuer cōiug.

¶ Sed pone q cū cōsensu alteri⁹ vir sit [sect. 9] fact⁹ religiosus vť sacerdos nūquid il le q cōsensū dedit poterit aliū repetere. Rñ. q ī hoc sūt opi. Abb. ī. d. c. j. Jnn. in d. c. qđā tenēt. q si est iuuenis poterit et ad ei⁹ petitionē dꝫ ingressus vť ordina tus reuocari. Cal. tꝫ q nō poterit ip̄z re petere. sed bñ īplorare offm̄ iudicis et iu dex ex officio ne adulteriū cōmittat ꝑ re manētē in seculo educet aduultꝫ d mo nasterio vť ordine et coget reddere debitū. Alij volūt. et hoc magis mihi plꝫ. q si ille q dedit licentiā est iuris cōcius q nō poterit repetere nec ex offō ei re stituere q dādo licentiā taliť mutandi statū vřvouisse castitatē saltē durātevi ta alterius q q vult vnū vřvelle et om̄e illud ꝑ qđ ꝑuenit ad illud. ca. prudentiā de offi. delega. Facit. c. vidua de re gula. Sed ingressus alterius nō debet fieri nisi alter voueat cōtinentiā. vt in c. cū sis de cōuer. cōiug. ergo dando licentiā vř vouere. Si ꝑo istud ius igno rauit sic restitueť ei saltē ex offō hoc tꝫ gl. ī. c. q vxorē suam. xxxij. q. v. et ī. ca. seriatim. xxxij. di. et f̄m eam cōcor. opi.

¶ Quer o nūqđ iste restitut⁹. post mor [sect. 10] tē vxoris vť alteri⁹ ꝑris teneat redire ad monasteriū. Rñ. q sic q ē vere religiosus ex q vxor cōsensit facit. c. ex parte el. j. de ouer. cōiu. et q ibi no. Bal. idē dic de ordinato ad sacros ordines q te nēt viuere caste et clericaliter.

¶ Quid si quis intrat religionē vť acci [sect. 11] pit ordines sacros vxore cōtradicante: vñignorāter. Rñ. q vxor poterit eū reuo care. d. c. quidā et ip̄e teneť sibi debituz reddere sed nō poterit exigere nisi quā do nō exigendo efficeretur nimis onerosus alteri parti. vt dictum est. s̄.

¶ Pone q vxor sciuit. et nō contradixit [sect. 12] nec lñāz dedit sed dissimulauit nūqđ reuocare poterit. Rñ. q sic. vt no. ī. c. cōsuluīt de cōuer. cōiuga. Jdē dic si cōsensit ex timore iusto. vt ī. c. accedēs eo. ti. Jdē dic si ꝑ dolū cōsensit. c. veniēs. e. ti. ¶ Pone q vir vxore cōtradicēte vť dis [sect. 13] simulante intrauit vel ordinat⁹ est in sacris et eū vxor nō repetijt in vita sua lꝫ potuisset poterit ne talis post mortē vxoris exire et aliā accipere vxorē. Rñ. f̄m Cald. et sequitur Pau. in. d. c. j. non q causa cessante que inualidabat eius īgressuz cessat et sequella. et sic tene ꝑꝑ Jnnocen. in. di. ca. quidam multum va riauerit.

¶ Sed nūqđ si talis reuocetur ab vxo [sect. 14] re ip̄a mortua tenebitur redire ad monasteriū vel viuere clericaliter in casti tate. Rñ. q quo ad aliū qui sacros ordines recipit nō est dubiū q tenetur vi uere ī castitate et si cōtraheret de facto cum alia nō teneret matrimonium: vt in ca. vnico de voto li. vj. sed de illo qui solū religionem professus fuit est opi. diuersa inter doc. Sed ego credo q nō tenetur redire. quia obligatio semel ex tincta nō reuiuiscit. l. qui res. §. aream ff. de sol. Sed solū caste viuere q eam ꝑꝑtum in se fuit potuit valide

promitte re. et fm hanc distinctionem potes concordare doc. in. d. c. quidam. Et ita limi ta et intellige. d. c. quidam.

¶ Quid si talis non solum nō vult re [sect. 15] dire ad religionē sed de facto mortua pma vxore cōtraxit cū alia. Rñ. q licet d. An. in. d. c. quidā teneat tutius eē di cēdū q nō teneat m̃timoniū tamē mihiṽ q sit tuti⁹ tenere q teneat si fuit reuocatus ab alia vxore. Ratio quia vt matrimoniū nō teneat opz votū sit solennizatum per professionem tacitam vel expressam vni de religionibus approbatis vt in di. c. vnico sed iste non fuit pfessus: qz votū fuit nullū quo ad ius positium qz paria sunt non pfite ri et inualide pfiteri ar. c. ij. de transla. pre. Jtem ṽr tex. p hoc in di. c. quidaꝝ. vbi nō compellitur redire ad monasteriū. Sicut facit in. c. ex parte el. j. eo. ti. [[Fo.cccxij.]v] ¶ Sed pone q nō reuocatur ille q in [sect. 16] trauit cōtradiciente ṽl ignorante ṽl dis simulāte altera parte nūquid post mor tē poterit exire. Rñ. Cal. vt no. Pa. ī. di. c. j. q nō quasi p mortē validetur mona cat⁹. Jnn. variat. Sz tu dic q nisi vxor cōsenserit expresse si statim egreditur et cōtrahit tenebit matrimoniū l3 peccet mortaliter. sec⁹ si vxor postea ī vita sua cōsensisset. qz sic tenet professio.

¶ Vtrū sponsa violēter cognita a viro [sect. 17] possit intrare religionē ip̃o inuito. Rñ. Pau. in. c. verū ð cōuer. cōiug. sequitur opi. Ber. Brix. q tenet q pōt. qz nōvide tur cōicasse corpus suū ex q̃ inuite fuit cognita facit. c. ille aut. xxxij. q. v. Posset dici esse verū hoc vbi illa nō fuit ī culpa tardationis ingressus vbi autē fuit in culpa nimis tardādo ingressum sic nō posset ītrare qz ille exegit q sibi debebat et sic est extra culpā. Et fm hanc di stin. cōcordari pnt opiniōes quas reci tat. Jo. an. in regula q̃ tra de reg. iur. li. vj. in mercurialib⁹. Et f3 hoc ēt opor tet dare vnā limitationē ad. c. ex publi co de cōuer. iug. Vtvidelicet intelliga tur quos de⁹ cōiunxit. s. p carnalē. copulam volū tarie habitā vel ex debito extortā et est singularis. Attamē. Ego hoc nulli cōsulerē. sz potius iudicaretur matrimoniū cōsummatū ita q alter alteri m̃rimonialiter cōiungi non possit alte ro viuēte cui sic carnaliter fuit copula tus Mo. et Rodo. tenēt q si sponsa erat de futuro q poterit et placet quia ē veꝝ nec habet dubium.

¶ Vtrū matrimoniū nō cōsummatū in [sect. 18] ter deles legitime cōctū sitdissolubile Rñ. q autfuit cōtractū etate īdebita. s. j. annos puberatis. et sic cū puenerit ad ctatē ðbitā si alter eoꝝ vult dissoluīt vt ī. c. de illis el. j. ð despō. ip̃. et idē dic si so lū alter erat in etate debita q cū puene rit ad etatē poterit dissoluere. Verū ē q hoc debet fieri auctoritate ecclie. vt not. gl. ī. di. c. de illis. Aut fuit cōctū ī debita etate. et tūc si alter vult solū promoueri ad sacros ordines nō pōt nec dissoluitur matrimoniū. vt cōmuniter tenē in d. c. j. Aut vult ītrare religionē. et sic pōt et dissoluitur matrimoniū statī p pfes sionē factā ita q alter qui remansit in seculo libere pōt cōtrahere cū altero: sz ante professionē nō. vt ī. c. verū et in ca. ex parte el. ij. de cōuer. cōiuga. et ītellige p professionem tacitā vel expressam fa ctā et vni de religionib⁹ approbatis ali ter nō dissoluitur. vt in. d. c. vnico. Ex q̃ infert Pa. ī. d. c. ex parte el. secūdo q l3 sponsus efficiatur mantellatus vel de iij. ordine nō soluitur matrimoniū: qz l3 sit modus approbatus nō tñ religio. Similiter nō dissoluitur p ingressuz so lū religionis approbate nisi vt dixi tacitevel expresse profiteatur. Vnde si q̃s intrare vellet et nō profiteri non posset altero inuito. Aduerte tamē quod sunt quedam mulieres de tertio ordine san cti Francisci que viuunt collegialiter et profitentur tria vota religionis ex con cessione apostolica. Et ideo talis professio bene dissolueret matrimonium non consummatū sicut declarauit Six tus papa quartus siue ante sit contractum siue post dictaz professionem con traheret.

¶ Et qz sepe a doc. et ī sacra scriptura fit [sect. 19] mētio de cōiunctis p propria nomina vt ipsa quisq̃ intelligat sub breui cōpē dio inferius clare demōstrabo. Nurus dicitur vxor filij p̃ri. et matri viri sui. Ge ner dicitur vir filie patri et matrivxor̃is sue. Socer dicitur predict⁹

pať et socrus p̄dicta mater dictis nurui et genero. No uerca dicitur secūda vxor filijs ex alio matrimonio viri vitricus dicitur secūdus vir filijs ex alio matrimonio vxoris. Priuigni et priuigne dicūtur predi cti filij et filie alteri copulato. Patruus et amita sūt frater et soror patris auūcu lus et matertera sunt frater et soror matris et istis si addiť magnus sūt frater vel soror. Aui vel auie patruelles sūt filij duorū fratrū qui habēt etiā patruū et amitam. Consobrini sunt filij duarum sororum inter se qni habent etiāz auūculum et materterā amitini et amitrine sunt filij fratris et sororis inter se.

[Fo.cccxiiij.r] Medicus

tripliciter potest esse in culpa de morte infirmi. Prīo ante factū. s. qñ intromittit se de eo q ignorat. vel ad ip̄z nō spectat vel nō sufficit ad agendū solus. Secundo in facto. q̄ licet peritus nō tñ sequitur traditiōes artis. sed fantasiā sui capitis vel experimenta noua intellige nisi experimēta noua vel sua fantasia sit rationabilis quia liceret. Tertio post factum qñ est negligens circa custodiam infirmi: ita not. Bar. Jnn. et Hosti. in. c. tua de homici.

De cōtētis ī hoc. §. et an. medicorū appellatōe veniāt ī cātatores. bar. cep. ī ru. de 7. sig. xx. col. et bar. in. l. j. §. medi cos. ff. de var. et extraor. cog. t3 q nō. nec etiā herbularij dētarij aut castratores. Sz bal. in. l. j. in prin. ibi q̄ dotē vel auriculā. C. māda. tenet otrariū q. s. dicūt medici auricularij et dētarij q̄ medenť dētibus et aurib⁹ et an medicus teneat curare pauperē infirmū suis sumptib⁹ et postea petere mercedē no. bar. in. l. ar chiatři. C. de profes. et medi. li. x.

¶ Vtrum euētus mortalitatis debeat [sect. 1] medico imputari. rñ. qđ nō si diligētia quā debuit et potuit exhibuit. ff. de of. p̄s. illicitas. C. sicuti vide §. homicidiū ij. §. xviij. et aduerte qđ medic⁹ teneť in foro aīe nō solū quādo volūtarie ledit puta prologādo infirmitatē et hmōi. sz etiā quādo ex ignorātia vel imperitia vel nō sequens traditiōes artis aliquē lesit vt no. Pe. ī aut. sz hodie. C. đ iudi. nā imperitia medici culpe annumeratur. l. si quis fundū. §. celsus. ff. loca. l. īperitia. ff. de re. iur. et in gl. j. q. iiij. nō est īputāda. Limitat. hoc pa. in. ca. ad aures de eta. et quali. verū qñ assumpsit of ficiū volūtarie. Sec⁹ si ex necessitate qñ ex ignorātia et imperitia ledit. Vt puta vtitur aliquib⁹ exptis als. et bonafide. q̄ sibi imputet qui talē elegit. exquo di cebat se imperitum.

¶ Quid si dubitat medicinā nociuaz. [sect. 2] Rñ. qđ nullo mō d3 dare sz tutiorē par tē eligere. de presum. c. illđ de homi. ca. petito. q̄ securius est hominē relinque re ī manu dei q̄ medicinas dare de qb⁹ dubitat fm Jnn. ī. c. tua nos. de homi. et ibi pa. et intellige eū in dubio qñ nō h3 aliquid ex q̄ probabilius extimet profecturam q̄ nociuā. Secus si habet aliquñ probabilitatem potius devti litate q̄ de nocumento: q̄ si posset dare adhibita debita diligentia et studio q̄ sic non pprie est in dubio. sed in opi nio. vel titubatione.

¶ Vtrū sit in culpa medicus qñ medi [sect. 3] cinā f3 artē dedit. sz ex defectu specierūvel admistratiōe alia sit nociua. Rñ. qđ nō si debitā diligentiam adhibuit. c. aplice de cle. excō. mi. fm Jnn. et ho.

¶ Vtrūz Cirurgicus terscīdēs aliquez [sect. 4] qui pro pter incōsuetam dispositionem venarū. vel quia propter insolidum timorē vel tremorem qui venit sup eum mortuus est sit in culpa. Rñ. qđ nō si de bitā diligētiam adhibuit et erat perit⁹ ar. c. ex literis de fri. et male. Et hoc verū si ñ dubitabat đ hoc. q̄ si dubitabat debuit omittere vt no. Jnno. et Host. ne cle. vel mo. c. sentētia. et. d. c. tua nos.

¶ Vtrū medicus teneatur gratis cura [sect. 5] re. Rñ. q sic si est pauper infirmus fm gl. lxxxij. di. §. j. Si vero diues est nō tenetur cuz nemo cogat de suo facere bñ ficiū. x. q. ij. precarie et licite mercedem suam. xiiij. q. v. c. non sane.

Additio

Si tamen esset salariatus de publico tenetur gratis seruire ita paruīs sicut magis īfirmis sed a sanis bene posset petere salariū vt. d. l. Archiatri. C. de profe. et me.

¶ Sed quid si infirmus sit diues tñ ex [sect. 6] auaritia nō vult soluere medico debet ne medicus eū mori permittere. Rñ. qđ nō. sed d3 ei medicinas et alia necessaria facere suis expēsis quas postea repetere poterit cū sanus effectus fuerit qz vtiliter gessit negociū ei⁹. ff. de neg. ge. l. pōponi⁹. et si moriat̃ repetet ab he redib⁹. qz sufficit si vtiliter cepit gerere l3 euētus non sit secutus. l. sed an vltro ff. de neg. gest. nec pōt ei obijci qñ causa pietatis hoc fecerit nisi sit ei propin quus. vt. l. alimēta. C. de neg. gest. quia [[Fo.cccxij.]v] tunc oportet protestetur q gratis nō intēdit hoc facere alias nō repeteret. d. l. alimenta no. hec gl. in. d. §. j.

¶ Vtrū peccet mortaliter medic⁹ con [sect. 7] sulēdo aliquid contra animam pro falute corporali. Rñ. q sic et ne hoc faciat phibetur et sub pena excōmunicatiōis in. c. cū infirmitas. de peniten. et remis. ¶ Vtrum similiter peccet mortaliter si [sect. 8] nō admonet infirmum vt cōfiteat̃. Rñ. qđ sic qz facit contra preceptum vt ī. d. c. cū infirmitas nec potest dici abrogatum per cōtrariam consuetudinem. qz nō consuetudo sed corruptela est et contra bonos mores. et ideo nō valet scđm Hostien. in. d. c. cū infirmitas. Excusaretur tamē medicus in casu repentino qui indiget celeri remedio qui nō ante ipsuz infirmū inducerent ad confessio nē. Et aduerie quia non sufficit admonere. sed debet inducere cū effectū vt ī. d. c. no. Nihilominus si infirm⁹ nollet confiteri nō credo ppter hoc quod medicus debeat desistere a medicamine quia intelligenduz est moneas et inducas effectualiter q̃tū est ex parte medici. sicut et ī. c. fi. de eo qui cog. cō. vxoris sue. Facit. l. stipulatio illa. ff. dver. obli. non ex parte infirmi quia si dimitteret eum forte moreretur desperatus qui sanatus poterit. postea conuerti. et sic preceptum ecclesie videretur contra preceptum dei de caritate proximi q nullo modo credendū est. Facit tex. cū gl. pro hoc. lxxxij. di. in princi.

¶ Sed nūquid ad hoc teneť medic⁹ in [sect. 9] oī infirmitate. Rñ. q non saluo meliori iudicio sz solū in infirmitate periculosa fm se. Rō qz sicut infirmus non tenetur confiteri. de necessitate precepti in omni infirmitate. sed solum quādo est periculosa. sic nec medicus tenetur eū inducere l3 sit optimum q medici inducāt in omni infirmitate. et dico periculosam. i. q posset pbabiliter inducere periculū mortis. secus quādo est clarū quod non est periculosa

¶ Vtrū infirmus teneat̃ obedire medi [sect. 10] co. Rñ. Jnn. et Host. in. di. c. tua q nō de precepto si tamē īfirm⁹ accipit aliquid vel facit ex certa sciētia. vñ ex affectata vñ īprobabili ignorātia: propter q notabile malū incurrit peccat mortaliter. ar. c. si nō licet. xxij. q. v. idē dic de seruiētibz qui ei aliquid administrant tale secus si non esset notabiliter lesiuū quis aliquid modicum tñ qz aliqñ si t̃is magis cruciat qz febris et inter duo mala minus eligēdū est. xij. dist. duo. Et si ex tali administratione mors sequeretur vel mutilatio membri. essent seruientes irregulares. secus si ex leui ignorantia vel culpa hoc fecerunt.

¶ Vtrū ars medicine sit prohibita cle [sect. 11] ricis et religiosis. Rñ. clericis in sacris religiosis et clericis in minoribus bene ficiatis non licet vti nisi gratis et vbi periculum nō imminet. ne cle. vel mo. c. multa. chirurgiāvero q̃ īdiget incisiōe vel adustione cum sanguinis effusiōe secūdū Ber. in. c. ad audientiā de fals. oīo exercere non possunt qz simpliciter est eis interdicta. c. sententiam. c. super specula. ne cle. vñ mo. de homi. tua nos de posthu. c. j.

¶ Vtrū medicus teneat nūciare mor [sect. 12] tē infirmo quā prenoscit cito venturā. Rñ. Joā. de neapoli. in quol. xj. distinguit q aut pbabiliter credit q talis p nūciatio erit multū vtilis anime infirmi vt puta q cōfitebitur cū sit in peccato mortali et ordinabit testamētū ex quo euitabūtur multe lites et sic teneat per se vel per aliuz ei manifestare aliter peccaret mortaliter quia dānificat proximum indirecte cum non impedit dānum eius cuz potest. Jdem dic si est in dubio an sit vtilis vel nō. Qđ si pro babiliter credit q talis annūciatio nō erit vtilis infirmo. puta quia iā ordinat facta sua sed forte erit potius dam nosa corpori tūc nō tenetur ei dicere de necessitate precepti. licet sit meli⁹ dice re: q meli⁹ se disponet et bonū aīe semp est proponendum bono corporis.

¶ Vtrū medic⁹ possit promoueri. Rñ. si [sect. 13] peritus erat et nihil omisit de cōtingēti bus fm pbabilitatē sue cōscientie pōt [Fo.cccxiiij.r] pmoueri. alias non de eta. et quali. c. ad aures. ff. de vari. et extraor. cog. l. et si me dicus concor. Jnno. et Hosti.

¶ Vtrū medic⁹ q cōuenit p. x. ducatis [sect. 14] cū titio liberare eū de aliq infirmitate. puta quartana et hmōi et liberat eū. sed j. modicū tps titius reincidit in eandē infirmitatē teneat itez p illis. x. eū liberare. Rñ. vñ q sic q nō extinxit in firmitatē sz cessare fecit angustia ipsius. Jtē q nō videt curasse cū vitiose curauit. Jtē q verba cū effectu sunt accipiē da q iō debet intelligi cū curaret perfecte. in cōtrariū videt q nō teneat q de p̄senti infirmitate tātū videt cogitatū. et iō soluto eo qđ debet sublata est obligatio in perpetuū. q in infinitū nō d̄z obligari. nā infinitas euitatur. ff. loc. l. marit⁹ in gl. Sed tu dic q aut redijt ex culpa ifirmi. et sic nō teneat. l. q qs ex culpa. ff. de re. iuris. Si nō ex culpa ifirmi. tūc aut statim reddit. et sic teneat q nō vi deat eū liberasse aut ex internallo. et sic non tenetur vt. ff. de reg. iu. l. quicquid.

Membrum

pprie quid sit vide. s̄. [sect. 1] Homicidiū. v. §. vj. Et iō in statutis ita accipiūt. nisi aliud appareat de mēte statuētis. vt no. Barto. in. l. ij. ff. de pub. iudi.

Ad ppositū eorū q in hoc. §. dicunt et qdveniat appellatio an mēbri an ma nus. Bar. Ang. Jmo. et doc. q sic in. l. ij. ff. de pub. iudi. tex. ī aut. vt nulli iudi. §. q ̄o eā. ver. si ̄o. sz nō digit⁹. Bar. ī. l. nō sunt liberi. ff. de sta. ho. Jtē mēbrum genitale Bal. in. l. data opa. col. xv. ver. itē genitalia. C. qui acc. nō pos. Jtem la bia Augu. in. d. l. ij. et ibi Alex. Jtē mam milla mulieris nō hoīs: at illa habetur officiū lactādi. Bal. ī. d. l. data opa. col. xv. ver. māmille. Jtē caput. Ang. ī. d. §. q ̄o eā. col. ix. et doc. ī. d. l. ij. de pub. iudi. et Bal. vbi. s̄. ver. item in eo.

Mendacium

fm Ang. ē falsa vo [sect. 1] cis significatio cū in tentione fallendi. xxij. q. ij. §. ille ergo.

¶ Que differentia est inter mendaciū et falsum. Rñ. q mentiri est contra men tem ire. Vnde ille qui. d. quod putat aliud siue illud sit verum siue falsum mentiūt. c. is aut. ij. q. ij. falsum vero pōt qs dicere sine mēdacio. cū scz credit verum q tamen non est et si debitam adhibuit diligentiam non peccat: q si nō peccat venialiter. vt in. c. homines. xxij. q. ij. nisi in calu in quo teneretur debitā diligētia adhibere. puta in actu testificandi vbi imminet notabile damnū pximo vel in iudicio q sic esset mor tale vel cū vult iurare. xxij. q. ij. c. aīaduertendum.

¶ Quot sunt gña mēdatorū. Rñ. secun dum Ang. in. c. j. xxij. q. ij. qđ sunt octo. ¶ Primum in doctrina religiōis christiane. et secunduz Alex. in. ij. ij. religio. hic accipitur nedum p eo quod non re ligat ad ea que sunt fidei. sed etiam put religat ad bonos mores. quia in his

duobus consistit religionis christiane summa. ¶ Secundum est vt aliquem ledat iniuste in corporalibus cum nullius vtilitate sicut falsus testis in causa criminali. ¶ Tertiū est q̄ alicui no cet. sed tamen alteri prodest vt testimonium in causa pecuniaria. ¶ Quartū est q̄ fit sola mentiendi vel fallendi libidine vt cum delectaretur in astuta mendaciorum compositione si habens respectum nec ad nocendum nec ad ad iuuandum alicui. sed solum. quia placet sibi. Quintum est q̄ fit placendi cupiditate vt mendacium adulationis. Sextum est q̄ nulli nocet et alicui prodest. idest ne pecunia sibi auferatur. in debite vel iniuste ledatur. Septimū est q̄ similiter alicui est vtile ad corp⁹. scilicet vt mortē euadat. Octauum est q̄ similiter prodest alteri. vt virginitatez seruet. Sed secundum Ale. vbi. s̄. et. S. Bonauen. iij. distin. xxxviij. et Ricar. ibi dem. mendacium habet pro suo forma li completiuo intentionem fallendi. e ideo secundum intentionem mentient tis diuersum erit mendaciū in specie Si enim intendit solum pdesse sic eri. mendacium officiosū. Si delectare sit est ociosum. Si ledere sic est pernitioc sum. Pernitiosum continet tres pri-[[Fo.cccxiiij.]v]mas differentias quia aut in spiritualibus et sic est primum. aut in corporalibus. et sic est fm. Aut in temporalib⁹. et sic est tertium. Officiosum continet tres vltimas species. s. si in temporalibus sic est sextum. Si in corporalibus sic est septimum si in spiritualibus sic est octauum. Ociosum continet quartam et quintam speciem quia aut vult delectare seipsum. et sic est quartū aut alterum. et sic est quintum. Primū istorum est grauius et vltimum leuius.

¶ Vtrum omne mendatiū sit peccatū. [sect. 3] Rñ. q̄ sic. c. sup eo de vsur. cum similib⁹ et etiam mortale peccatum est scđm. S. Bon. Alex. et Ricar. vbi. s̄. Primo ratiōe sue specie. siue per se et sic tātū tres pri me species sunt peccatū mortale. vnde quicunq̄ mentit̄ contra veritatez diui nam eam mendatio occultando vel cor rumpēdo peccat mortaliter. Similiter circa ea quorum cognitio ptinet ad ho minis bonum puta ad pfectionē scientie et informationem morum erit mortale: quia contra charitatē dei et promixi. Sec⁹ si esset circa aliquid quod non refert ad salutem. vtrū sic vel sic cognosca tur q̄ esset veniale. Idē dic q̄ est mortale quando est in nocumentūz corporis proximi vel rez de aliquo alicuius im portatiē etiam si alteri prodesset. secus si in dānum alicuius rei minime quia nō esset cōtra charitatem. et iō veniale. Secundo est peccatum mortale per accidēs. Et hoc dupliciter. Primo ratiōe intētiōis. puta quia ita afficitur q̄ non curaret offendere deum vel proximum notabiliter. q̄ preponit mendatiū charitati dei et p̄ximi multo magis si intē dit dicēdo mendatium iniuriare deum vel ledere notabiliter proximum etia si nō ledat peccat mortaliter. Scđo ratiōe scandali. vt cum quis dicēs mēdatiū p̄babiliter scandalum sequi aduer tit tamē nō curat. sed dicit mēdatiū et peccat mortaliter. Et in hoc cōcordāt cō muniter Theo. ī. iij. di. xxxviij. Additur et tertium. ex quo fit mortale. s. cū dicit̄ ī iudicio. Vnde scđm durādū omne men datium p̄ter iocosum qđ ī iudicio dicit̄ de his que ad iudiciū pertinēt est mortale quia subuertit veritatē iudicij qđ cedit in perniciem vniuersitatis: et placet quādo dicit̄ de eo de quo teneť dice re veritatē alias nō. et quādo fit. habes s̄. Confessio delicti. et supra furtum. §. xxvij. j. testis. §. xxvj. Additur et quartū ex quo efficitur mortale scđm Hos. s. ratiōe contemptus. s. cū quis p nihilo ha bet dicere mē datie iocosa sicut vera: sicut faciūt ioculatores et similes. ar. xxv. distin. §. alias ea demum. Qđ limto ve rū quando etiam si esset mortale nollet abstinere aliter non. et sic incidit cū pri mo. Additur et quintū fm alios. s. ratio ne perfectiōis sed istis nō assentio nisi vel qñ perfectio est talis q̄ obligauit se voto vel iuramēto in nullo casu menti ri vel ratiōe scādali vt dictum est. et ita communiter tenent doc. facit q̄. s̄. dixi. Circumstantia. §. iiij. In alijs autē casi bus communiter est veniale peccatū ni si cōscia eis dic taret q̄ esset mortale. q̄ si esset eis si contra tale dictamē dicerēt mendatium peccatum mortale.

¶ Vtruz predicator vel doctor semper [sect. 4] peccet mortāl̄r mentiēdo. Rñ. pau. in iij. di. xxxviiij. q. nō nisi scandalū vel cōtempt⁹ doctrine sit annex⁹. quia si hac sciens mentiṯ peccat mortaliter. Similiter si diceret cōtra id quod est faciēdū ex necessitate. sec⁹ si ex cōsilio nisi ratio ne scādali vt dixi.

¶ Vtrū liceat pro alterius vita conser [sect. 5] uāda mentiri. Rñ. q. non. d. c. super eo. Et qualitercūq; dicaṯ mendatium semper est peccatum saltem veniale. xxij. q. ij. p. totū. Quidā excipiūt iocosuz q. pro prie nō vī mēdatiū q. vt ḡr in. c. ne q̄s. xx. q. ij. nō fallit q. nouit ille cui ḡr iocā di causa fuisse dictum.

¶ Vtrum solum fit mēdatiū in verbo. [sect. 6] Rñ. q. nō sed etiā in simulatis operib⁹. xxij. q. v. caue. Et ideo quod dixi de mēdatio idem dic de omni simulatione quā quis facit vt proximū decipiat fm sanctū Tho. secus de simulatione q̄ fit ppter bonū de quo dic vt. j. simulatio.

[Fo.cccxv.r] Mensa

episcoporum nō debet splēdere auro vel argēto. xlj. di. eṑs vtilem suppellectilem.

¶ Quid debet esse et abesse in mēsa cle [sect. 1] ricorum et religiosorum habes. ṡ. cleric⁹ xj. per totum.

Mensuras

Vide supra falsarius. ṡ. xj.

Mercatio

Vide. j. negociatio.

Meretrix

que dicaṯ. Rñ. q. illa que multorum libidini patet. xxxiiij. di. vidua Alibi dicitur quod meretrix est cuius turpitudine venalis est xxxij. q. iij. meretrices et requiritur q. x. homines admiscerit fm glo. in. d. c. vidua alle. c. latores. de cle. excom. mi.

¶ Vtrum sit prohibitum commisceri cū [sect. 1] eis. Rñ. sic de iure diuino et peccat mortaliter. d. c. meretrices.

¶ Vtrum accipiēs meretricem in vxorē [sect. 2] mereat. Rñ. q. sic si facit vt eam a malo retrahat. xxxij. q. j. nō est culpādu. sec⁹ si alio malo fine.

¶ Vtrum teneatur restituere quod ac [sect. 3] quirat. ex tali questu. Rñ. q. non fm Jnnocen. in. c. quia pleriq; de immuni. ec. et communiter docto. sed bene de bono consilio. nisi accepisset de his qui alienare nō possunt. Et qui sint vide. ṡ. donatio. vel etiam per fraudem. quia sic te neretur.

Meritum

proprie dicitur actio que fit vt ei qui agit sit iustū aliquid dari.

De notatis in hoc. ṡ. et q. merita cōsiderātur arbitrio boni viri. l. sideicommissa ṡ. q̄q. ver. proinde. et ibi bal. ff. de leg. iij. et bal. in. l. voluntatis. col. ij. C. de fideicommis.

¶ Quotuplex est meritum. Rñ. secūduz [sect. 1] sanctum Bon. in. iij. dist. iiij. ar. ij. q. ij. q triplex. Primum dicitur congrui. et istud est quādo quis ex actione nō habet debitum recipiēdi. sed tamē illi cui fit decet dare. sicut cum homo atterit de peccato licet nō mereatur gratiā tamen cō uenit deo vt facienti. quod se est ex sua bonitate det. Secūdum est meritum di gni. et istud est cuz aliquis iustus rogat pro aliqua persona que est in peccato di gnum quippe est q iustus exaudiatur. Tertium est merituz condigni. et istud est quando agens habet debitū recipiē di. et ideo cuz prima ratio dādi sit amor impossibile est q aliqd possit sibi facere debitū qui amicitia caret. propterea existentes extra charitatem nō possunt mereri de condigno.

¶ Vtrum aliquis possit mereri et deme [sect. 2] reri in eodem actu. Rñ. q nō q̄uis act⁹ aliquis fm gen⁹ nature possit esse meritorius et in genere moris demeritori⁹ vt patet. xij. q. ij. si q̄libet. vbi Grego. loquens de mendatio obstetricum. d. Nā benignitatis earum merces que eis in eterna potuit vita retribui premissa culpa mendatij in terrena est recompensatione declinata.

¶ Quomodo autem intētio sufficiat ad [sect. 3] meritum vel opera. vide. 5. Intentio.

Metus

est instātis vel futuri pericu li mētis trepidatio. ff. quod me. causa. l. j.

¶ Quotuplex est metus. Rñ. quod du [sect. 1] plex scilicet leuis: ex quo timetur leue malum vel minas multas quas minās implere non habet possibilitatem. Est secundo metus probabilis: siue grauis qui dicitur iustus metus et iste est ille qui potest cadere in constantem virum vel mulierem vt cum quis potens infer re minatur mortem aut grauem cruciatum corporis. vt in capi. cum dilectus. extra eodem titu. Aut seruitutem. seu status subuersionem. puta quia scindet instrumenta vel priuilegia libertatis. vel detinebit in carcere. aut stupra tionem. vt. ff. eodem titu. l. isti quidem. Insti. eodem titu. §. j. ij. et. iij. Et intellige quando predicta vel aliquod predictorum minatur ne dum in persona ppria. sed etiam in persona liberorū. aut vxoris aut similium personarum. vt. d. l. isti in fi.

¶ Vtrum metus iustus causetur ex im [sect. 2] perio vel supplicatiōe regis vel domini. Rñ. Pa. in. c. vlt. qui cle. vel vo. q nō [[Fo.cccxv.]v] nisi sit consuetus tyrānice tractare non obtemperantes suis precibus quia tūc bene causat. vt tenet Jo. an. in. d. c. vlti. Bar. in tractatu de tyrāno. Facit quod idem Barto. not. in. l. ad inuidiam. C. q me. causa. vbi dicit sola reuerētia ma riti non causat iustum metum in vxore nisi precesserint mine vel verbera. Et idem voluit Jnno. in. c. causam matrimonij. de of. dele.

¶ Vtrum metus perdendi bona tempo [sect. 3] ralia vel grauem iacturam in eis. puta maiorem partem sit iustus. Rñ. Pa. i. c. Abbas extra eod. ti. q sic non potest sustentari sine illis bonis que quis timet perdere quia alibi dicitur qđ spiritualia non possunt diu esse sine temporalibus. j. q. iij. si quis obiecerit et glos. in. l. aduocati. C. de aduo. di. iudi. nō. pecuniam vitam hominis. facit pro ista opi. c. presbyteros. l. dist. et. l. pe. C. eo. titu. et di. c. abbas.

¶ Vtrum metus excommunicationis [sect. 4] sit iustus. Rñ. glo. in. c. olim inter. de re. spo. q sic sed Joan. an. in. c. cum dilect⁹ de his que vi me. distinguit quod aut iuste comminatur et non excusat q̄ culpa sua incidit in metum. l. similiter. ff. eodem titu. Aut iniuste comminatur. et sic est iustus cum grauis sit pena inter homines conuersari et carere hominuꝝ commertio. l. hi qui sanctam. C. de apost. capi. sacro. de senten. excommu. Et hanc distin. approbant domini de ro. decisio. xl.

¶ Vtrum timor infamie sit iustus. Rñ. [sect. 5] glo. in. l. nec timore. ff. eod. titu. q̄ timor infamie facti non causat vt puta quia aliquis dicit q̄ malum dicet de eo sed metus infamie iuris talis qui habet iuris effectum iustus est vt in. l. isti. §. fi. ff. e. vbi patet q̄ deprehensus in aliquo delicto quicquid facit ne prodatur ex iusto metu. facit quia proditus potest pati mortem vel cruciatum et huiusmodi. Et hec omnia intellige q̄ causant iustū timorem quando quis non habet facile remedium prouidendi quia si posset prouidere sibi puta adeundo superiorē vel alio modo non prouideret. nō esset iustus metus sed sibi imputaretur. ar. cap. fi. de ele. et. l. quibus diebus. in prin. cip. ff. de conditio. et demon. et. l. qui potest facere. ff. de regu. iur. et capi. pastora. lis. §. preterea. de offic. ordi. quod limita. vt. j. §. x.

¶ Vtrum metus iustus excuset a pecca [sect. 6] to. Rñ. q̄ nō a toto. sed solum a tanto nō tamē etiam a tanto q̄ illud est de genere peccati mortalis q̄ fiat veniale. cap. sacris. extra. eo. tit. c. ij. de homi. ij. q. j. in primis quia debet potius quilibet mala tollere q̄ malo cōsentire decernat. xxxij. q. v. ita ne. Limita tamē predicta ad ea que sunt iuris diuim. Sec⁹ in his que sunt peccata mortalia ex dispositio ne iuris positiui. q̄ sic excusaret a mortali. vt p3. §. inobediētia. in principio.

¶ Vtrum contractus factus ex metu iu [sect. 7] sto sit nullus. Rñ. vt colligo ex pau. ī. c. cum locum. de spon. et. d. c. olim inter. q̄ aut contractus requirit liberum cōsensum aut non. Si sic tunc contractus est ipso iure null⁹. Ratio q̄ licet coacta voluntas sit voluntas. xv. q. j. merito tamē non est voluntas libera et sic deficit qualitas libertatis que est de substantia cōtractus. et ideo nullus. In alijs aut vbi nō requiritur liber cōsensus nō est nullus ipso iure. quia vt dixi coacta voluntas pur voluntas est vt plene legitur et not. in. l. si mulier. §. fi. ff. eo. titu. sed veniunt acta rescindēda actione q̄ met⁹ causa. vel officio iudicis.

¶ Que sunt in quibus requiritur liber con [sect. 8] sensus. Rñ. q̄ primo oīa q̄ sūt meritoria vt penitētia. cōfessio eleemosyna. et huiusmodi. q̄ si fiāt ex tali metu excludunt meritum et perinde est ac si nō forēt facta Excipiūtur illa in quib⁹ imprimiū character. Vt baptismus et huiusmodi q̄ virtute characteris adueniēte libera voluntate conualescunt. sed nō alia vt in. c. de iude. xlv. di. propterea. Chryso. sup. Matth. xxij. Qui solo timore seruit deo penam quidem euadet sed premiū nō acquireret quia non vult de⁹ vt timeat vt dominus sed vt amet vt pī⁹ pater. facit [Fo.cccxvj.r] lex. aug. de pe. di. vij. nullus in fi. quem sero penitet inquit non solum oportet deum timere iudicem. sed iustū dilige re nō tantum penam timeat sed anxie tur pro gloria. hec ille. Secundo matri monium facit. c. notificasti. xxxij. q. v. et. c. veniens. el. ij. de spon. et. d. c. cum locū. Tercio dotis pmissio vel solutio in. l. si mulier. §. si dos. ff. e. ti. quia si principa le non t3 nec accessorium de re. iu. li. vj. Quarto iurisdictio. vnde prorogatio ei⁹ ex iusto metu ē nulla. l. ij. ff. de iudi. et gl. in. d. l. si mulier. Jtem electio prelati p̄ metum facta est nulla. c. vbi periculum. §. ceterum. de ele. li. vj. Quinto auctori tas tutorum extorta per metum est nulla. l. j. §. vlti. ff. de auct. tu. Sexto absolutio ab excommunicatione de quo. §. Ex cōmunicatio. vij. casu. xvij. Septimo testes testamentoꝝ vnde si in vinculis te neutur. aut ab hostibus non valet. l. qui testamento. ff. de testa. Octauo votum limito verum quo ad metū mundanū qui incutitur ab hoīe ad hoc vt voueat non aut quo ad metū aliū ppter quem cuadēdualiquis vouet q̄ sic tenetvotū. Rō diuersitatis. quare votū teneat ex ali quo metu factū qñ met⁹ nō inferi vt voueat sed ex alio respectu et nō pñia. et cōfessio et c. est q̄ tale votū fit pietati diuine et misericordie quam interpellat vt cum liberet a malo instanti. et ideo non potest non misereri. acceptat promissio nem et subsidium impendit in peniten tia et confessione et hmōi nō cōcurrit solum mīa sed et iusticia. Vñ mīa dei acceptat inq̄tum non derogat diuine iusticie sc3 vt non sint merito et

recompensatione sed vt sint digna vita eterna. hoc non potest. quia derogaret diuine iusticie que non vult nisi voluntarium libera voluntate ad se conuersum in. c. sicut nobis. de regula. et in multis alijs no. gl. in. d. c. abbas. et. d. l. mulier.

¶ Quid de iuramēto metu extorto. Rñ. [sect. 9] vt. §. iuramentum. v. §. ix.

¶ Quid si quis veniat in talē metum ex [sect. 10] culpa sua. Rñ. q nō subueniūt ei nec habet seu competit ei aliquod remediū. d. l. si mulier. in pñ. vbi liberta cōmisso crimine ingratitudinis et timens ne reuoceēt in seruitutē promittit aliquid dño comminanti seruitutē nō audiat. sed quo ad cōscientiam distingue. qđ aut talis timor pōt iuste incuti tali. puta q cōmisit crimē capitale cōminatur quis eū velle accusare ppter quē timorē ille dat centū talis licet turpiter accipiat pecuniam vt desistat ab accusando: tamē restituere nō tenē de necessitate si modo ille donare potuit. Si vero timor incutitur ī iuste quo ad deū puta pater cōminatur interficere adulterū cū filia qđ l3 de iure ciuili vt in. l. nec in eo. ff. de adul. tamē. q nō licet quo ad deū. Ideo ex tali timore extortū non poterit tenere in cōscientia nisi inquantū est in recōpensationem sui interesse puta fame lese et huiusmodi. alias non facit tex. cum glo. in. c. inter hec. xxxij. q. ij.

¶ Vtrū agēs certū quid ex metu presu[m]it [sect. 11] māt cōsentire ex taciturnitate sequētis tēporis. Rñ. gl. iuncto tex. in. c. accedēs. de cōuer. coniug. q nō nisi interueniat aliquis act⁹ positius approbati⁹ pñmi actus. vt ī. l. ij. et. l. pe. C. eod. et p Jññ. in. c. sup eo. de renū. et facit. c. ad id qđ. de spon. vbi sponsa que metu cōtrahit si cohabitavit viro sponte presumi[m]t matrimoniū. maxime si interuenit copula facta. c. vnicum. de spon. impube. libro sexto.

¶ Vtrū pbatī metū ex quo amisit bōa [sect. 12] sua ste ei⁹ iuramento circa qritatē bonoꝝ. Rñ. pau. ī. c. fi. extra eo. q sic si iniuste metū incussit et cōtra eū q incussit. Secus si agerēt cōtravillā in cui⁹ territorio est factū. nā op3 pbet p alios. et pōt addicere socios et familiares propter difficultatē pbandi. bon⁹ tex. est in. l. consensu. C. de repu. et in. ca. veniens. el. ij. de test.

¶ Vtrū met⁹ p[ro]babilis vel levis sūf[icit] an [sect. 13] nullet. Rñ. q nec excusat nec rescindit nec annullat. et dicit ille q cadit in viz leuē aut vecordē qui timet vbi timēdū nō est. et dicit meticulous. ff. e. l. metum q nō tollit actū requirentē liberū cōsen [[Fo.cccxvj.]v] sum vt no. Pa. in. c. veniens el. ij. de sponsa. sed quo ad cōscientiā dic vt. j. §. xv. ¶ Vtrū ille qui p metū extorsit aliqd te [sect. 14] neatur. Rñ. dir. e. ti. q sic et fm leges potest agi cōtra eū etiā quo ad penā si agat. j. annū. Sed post annū non sed solū quo ad rei psecutionē. q p[ro]torie actiōes sūt perpetue quo ad rei psecutionē. s3 quo ad penā sunt t[em]pales. insti. de p[ro]p[ri]e et temporal. ac. in pñ. ff. de vi et vi ar. l. j. §. s3 si p metū. ff. q me. cā. l. si cū exceptione. §. j. ij. et. iij. f3 tñ Canones etiā ad penā post annū q nulla cōditio t[em]p[or]is pōt op[erari] pont. iij. q. j. c. reītegrāda. et ibi p doc. Et nō solū tenē de his q habuit p talē metum sed de oīb⁹ que amisit ille cui talē intulit metū. d. l. si cū. §. pedius q met⁹ fuit cā seu actio amissionis. d. l. si cū. §. ī hac actiōe cōcor. Jññ. et Host. ī. c. fi. eo. ti. ¶ Quid si met⁹ sit solū ob timorē reue [sect. 15] rētie. Rñ. q datū ex tali timore est omnino restituēdū si datū sit cōvolūtātē dātis. Facit. l. j. q honorāde ad fi. ff. qua. re. ac. nō da. Vñ qñcūq nō adest voluntas dñi rerū in dādo nisi ex metu acceptum est restituēdū nisi fuerit ī culpa met⁹ f3 qđ. §. dixi. §. x. Nec obstat. l. vani. ff. de re. iur. et. l. metū. ff. qđ metus cā. q loquunt quo ad forum contentiosum.

¶ In quo differt metus avi. Rñ. pa. ī. d. [sect. 16] c. sacris. q metus est vis cōditionata. s. cū dicit interficiam te si nō feceris sic. et hmoi. c. ad audiētiā extra eo. Et fit sine violentia corporali. Vis autē est quedā coactio qua qs ligatus cogit facere aliquid corpaliter et d[icitur] vis absoluta. et hec excusat a toto si intrinsecus nō cōsentit q nō dicitur quis agere sed potius

pati. d. c. sacris. Lex aut magis large accipit dicēs. Vis est impetus maioris rei cui resisti nō pōt scz cōmode. ff. q met⁹ cau sa. l. j. et. ij. de pact. q̄uis. li. vj.

Milites

nostri temporis licz nō ha beant insignia obseruātie veteris: habent tamen insignia obseruantie noue fm bal. inl. j. C. qui bo. pos. allegat in argu. ca. translatio. de constitutione. Ad ppositū eoꝝ que hic dicūtur et quibus stigmatib⁹ olim milites impri mebantur no. Spe. in tit. de procu. §. j. x̄si. item q si miles. et Rebuffi. in. l. stig mata in prin. C. de fabri. li. xj. et illis eq̄parant milites celestis militie. vt p bar. in. l. miles. §. mulier. ff. de testa. mili.

Additio

tamen nō gaudēt priuilegijs militaribus q̄ eorum militia nō est priuilegiata et in eoꝝ actibus debent vti iure cōi vt cōiter teneñ p doc. Cy. in. l. pe. C. de iuris et fac. ignorā. Saly. et Bar. in. l. filiulfamilias. §. veterani. ff. de p̄cu. Bal. ī. l. ī testīs. C de test. q̄ nō hñt illa req̄sita in militib⁹. sz magis sūt p̄moti ad pōpā vt òt bal. vbi. s̄. ¶ Quis nō pōt esse miles. Rñ. q impu [sect. 1] gnantes securitates nauigantium et ho stes publici et infames milites esse non possunt. vt ī. l. j. in. ver. optimos fidelissi mosq̄ commilitones. ff. de test. mi ¶ Vt miles possit incarcerari p debi [sect. 2] to ōctus vel vltie volūtatis. Rñ. Bald. vbi. s̄. q nō. Sz bar. in. l. miles. ff. de re. iudi. limita ad debitum contractuz ī ca stris solum. ¶ Quō instituunt. et de eoꝝ priuilegijs [sect. 3] habes in. l. penul. ff. ex q̄. cau. ma. in gl. ¶ Vtruz ars militie sit licita. Rñ. q sic si [sect. 4] debito mō fiat. xxij. q. j. militare. ò quo dic vt. s̄. bellū. Licet ēt militib⁹ se exercere ī his q̄ nulli sūt nociua cā exer citij puta ī cursitatiōib⁹ equoꝝ in pijciēdo tella et hmōi. in qb⁹ non imminet p̄ba bile periculū p̄ximi. sicut in torneamentis imminet. et ideo prohibent. facit ad hoc. ij. Rñ. j. vbi dauid precepit vt doce rent filios similiter arcum. i. artem sagi tandi.

Minor

q̄s dicatur. Rñ. quod ille q̄ non habet. xxv. annum com pletum. ff. de mino. l. j. ¶ Vtrū minor possit petere restitutionem in integrū non solū in lesione q̄ de mit de patrimonio. sed etiam in lesione lucri cessantis. Rñ. q sicvsq̄ ad quadriē niū postq̄ impleuit vigesimū quintuz annū. de his tamē solū in quibus lesus est infra vigesimū quintum annū vide glo. in. c. ij. de resti. inintegrū. [Fo.cccxvij.r] ¶ Vtrū teneant gesta cum minore sine [sect. 2] autoritate curatoris. Rñ. pau. in. c. in p̄sentia. de proba. q si intrat religio nem potest alienare oīa bōa sua. q̄ fingitur mori. l. deo nobis. C. de epis. et cleri. sz nō intrādo nō pōt alienare in pias causas. ¶ Minor si renūciauit bñficio eccle sia [sect. 3] stico non restituitur q̄ in spiritualibus vt maior admittitur et agit et cōuenitur ff. de minori. l. ait pretor. in glo. in prin.

Miserabiles

persone que dicant. Rñ. secunduz Jnn. in c. significātibus de offi. dele. et pa. ī. c. l3 de cēsi q sunt ceci et alij morbo laboran tes qui possunt auxiliū ab ecclesia īplorare qñ nimis aggrauātur in collectis. facit. d. c. significantibus et qđ ibi no.

De his que hic notant̃ et q̃ miserabiles p̃sone q̃ sint est ī arbitrio iudicis f̃m Pe. de bel. p̃ti. Bar. et Bald. in. l. j. C. qñ nup. in pupil. et vi. Alex. in. l. ne quic q̃. §. fi. ff. de offi. procon. et ibi Bar. nota que sunt p̃sone miserabiles.

¶ Vtrū ceci et alij morbo laborantes p̃ [sect. 1] petuo excusentur a munerib⁹. Rñ. pañ. in. d. c. l3 q̃ sic a personalib⁹. qne imponunt̃ p̃sonis vt. l. ij. C. qui mo. se. excus. Arealibus aut muneribus ordinarijs nō excusantur nisi princeps velit ea remittere C. de vac. mune. et de mune. patri. quasi per totū. secus si sunt extraordinaria q̃ nō tenētur ad illa. l. vnica. C. de superinduc. facit. c. indicatum. lxxxix. dist. et quādo dicātur realia ordinaria. vel extraordinaria. vide. j. munus.

Missā

f̃m Hug. de sācto victo. de sacramētis lib. xj. ōr quasi trans missa eo quod populus per ministeriū sacerdotis qui mediatoris vice fungit̃ inter deum et hoīes preces vota. et oblationes trāsmittat deo.

De notatis in hoc. §. pauca per legi stas notantur quia materia est mere ec clesiastica et spiritualis. Sed de hoc no. et de substantialibus misse no. in Spe. in prophe. ij. parte. et qñ debeat missa ce pta amitti propter presentiam excommunicati. no. Bal. in. l. casus. C. de test. ¶ Missa a quo d3 celebrari. Rñ. quod a [sect. 1] solo sacerdote rite ordinato de sum. tri. c. j §. vna de cōse. di. j. c. j. in fine.

¶ Vtrū existens in mortali vel polut⁹ nocturna polutiōelicite celebret. við. s̃. eucharistia. iij. §. xvij. et §. xxix.

[sect. 3] ¶ Vtrū sacerdos qui nō est ieun⁹ possit celebrare. f̃m Sco. in. iiij. di. viij. q̃ nō vij. q. j. ni hil de cōse. disti. ij. liquido. etta liter debet esse ieun⁹ q̃ circa mediā no ctem nihil sumpserit q̃tumcūq̃ minimum etiam si sit species vel electuariū vel medicina q̃ canon dicit nullus post cibū potū q̃ quēlibet minimū sumptū missas facere presumat. vij. q. j. nihil. im mo plus ibi dicit gl. q̃ etiā si āte mediā noctē sumpsisset cibū. Et adhuc sētiret eructatiōes et cibuz nō debet celebrare de conse. di. ij. tribus. et Host. de ac cusa. in. c. si constiterit.

[sect. 4] ¶ Quid de reliquijs cibi remanētibus ī ore. Rñ. q̃ si causaliter deglutinant̃ nō impediūt. quia nō trahiciūtur per modum cibi vel potus sed per moduz sali ue. f̃m sctm̃ Thom̃. ī tertia parte. q. viij. [sect. 5] ¶ Quid si sacerdos in mane lauādo os deglutiat stillā aq̃. Rñ. q̃ potest celebra re nisi fecerit ex proposito. ar. xxij. q. v. de occidēdis. xv. q. vj. ca. j. cōcor Ricar. ī iiij. disti. viij. Tho. vero dicit veruz nisi trahiciatur in magna quātitate.

¶ Quid si cibus sit digestus sed tamē [sect. 6] nō dormiuit per totam noctē. Rñ. q̃ po test celebrare quia ioium quies tēpus et digestio requirūtur f̃m Jo. Bar. brix. et Archi. in. d. c. nihil. et host. et pau. in. d. c. si constiterit. licet ibi glo. videatur senti re cōtrarium sed male.

¶ Quomodo debet celebrare. Rñ. q̃ de [sect. 7] bet seruari ordinarie misse tam in dicē dis q̃ etiam in actibus.

¶ Vtrū debeat celebrare capite discop [sect. 8] to. Rñ. q̃ sic. de cōse. di. j. c. nullus episco pus. Vnde quisine rationabili causa ce lebraret capite coperto peccaret morta liter. secus si ex aliqua rōnabili causa propter verbum temere positū. in. d. c. nullus.

¶ Quid si post inceptā missam desistat [sect. 9] Rñ. q̃ si sine rōnabili cā dimittit pec-[[Fo.cccxvij.]v]cat mortaliter. alias nōvt in. d. c. null⁹. ¶ Qñ euāgeliū legīt oēs debent stare [sect. 10] nō sedere nec genuflexi manerevt in. c. apostolica autoritate. de cōse. distin. j. ¶ Verū debeat aliqd alið dici a sacer [sect. 11] dote q̃qð cōtineñ in missali. Rñ. qð nō. ar.

c. visum. et. c. de nominibus. de cōse. di. j. Cogitari tñ possunt q̄cunq̄ deuota f̄m sc̄t̄m Bona. sed nō exprimi.

¶ Vtrū requirā attētio. Rñ. f̄m Rica. [sect. 12] anglicū in quol. q̄ sic. vñ Dio. de ecclesiastica ierarchia ad sanctissimū euntes sacrificiū mūdari conuenit ad ipsis vltimis aīe fantasmatis vnde despe rans se posse habere p̄babiliter cordis stabilitatē peccat grauiter accedēdo. si tamen sperat et ex infirmitate distrahitur minus peccat hec ille.

¶ Quid si omittat aliqd. Rñ. q̄ peccat mortaliter si sciēter facit. tñ consecrat si ibi sit materia debita et forma cū inten tiōe cficiēdi de quo dictū est. s̄. eucharistia p̄rio. Et hoc intellige q̄ peccat mortaliter sciēter dimittendo aliqd notabi le puta euāgeliumvel epistolā. secretas et hmōi: secus esset de aliquo verbo solo. alio a forma cōsecratiōis. Idem dic si omittat tps debitum paramenta et reliqua necessaria q̄ est mortale quando sit scienter.

¶ Quid faciet sacerdos si missam dicē [sect. 14] do perpendat nō fuisse debitam materiam ministrandam. Rñ. f̄z cōiter theo. in. iiij. dist. viij. q̄ siue defectus sit ī hostia siue in vino. et aduertit anteq̄ cōsecrationis canonē inceperit sic accipiet aliam hostiam si defectus est in hostia vel vinū si est in vino. Et reincipiet si ē in hostia defectus ab illa oratiōe. Scipe sc̄tē pater. qua dicta omissis alijs. dicet veni sc̄tīficator et c. Et sic oīb⁹ alijs omissis p̄sequat vbi erat qñ aduertit. Si vero defectus fuit in vino īcipiet ab illa oratiōe. Deus qui humane cuz o rone. Offerim⁹ et c. Et alia veni sanctifica tor et c. Et alijs dimissis p̄sequatur vbi dimiserat. Si iā cōsecrauerat et post cōsecrationē deprehēdit q̄ defectus erat in vino debito sic accipio cum aqua solum incipiet ab illa oratiōe. Simili modo vsq̄ ad orationē. vnde et memores et alijs omissis p̄sequatvbi dimisit. Si q̄ defect⁹ erat in hostia et iā cōse crauerat vinū sic acceptata alia hostia īcipiat ab illa oratiōe. Qui ordine et loco illi⁹ relatiui qui dicet. Domin⁹ noster Jes⁹ christus pridie q̄ pateretur et c. vsq̄ ad orationē. simili mō et oīb⁹ alijs omissis p̄sequaturvbi dimisit. Et notāter sic dixi q̄ si solū diceret. hoc est corpus meū. nō cōsecraret f̄m Sco. et Landul. in. iiij. dist. vij. q. iij. q̄ oratio illd̄ significat qd̄ exprimitur verbo non quod est in intentione proferentis. Et ideo si nulla fieret mētio de christo intelligerent illa verba de corpore sacerdotis vel sanguine non de christo. Et sic non cōsecraret.

¶ Pone q̄ nō aduertit de defectu. nisi [sect. 15] post sumptionē hostie que nō erat triticea aut debita. Rñ. f̄z cōiter doc. vbi. s̄. q̄ nō obstante q̄ non sit ieiunus nihil ominus accipiet aliā hostiā debita et incipiet. vt dictū est. Donimus noster Jesus christus pridie q̄ vsq̄ ad simili modo et c. et postea alijs omissis sumet eā et prosequet vbi omiserat.

¶ Sed quid si sumpto corpore inuenit [sect. 16] aquam locovini ī calice quaz bibit. Rñ. Tho. in tertia parte questione octuage sima quarta tenet q̄ est alia hostia et aliud vinum sumendum et consecranduz. Quidam alij dicunt q̄ propter scandalum nihil est reiterandum. et maxime cum non sit ieiunus. Sed tu tene opil. Sco. vbi. s̄. q̄ solum est accipiendum vinum cum aqua et dicenduz. Simili modo postq̄ dominus noster iesus christ⁹ cenauit accepit calicem et c. vsq̄ vnde et memores et sic alijs omissis dicat. Sanguis domini nostri iesu christi custodiat animam et c. etumat quia istud potest fieri siue scandalo. Nec ob. q̄ non sit ieiunus quia est maius preceptum quod sumatur integre quam ieiuno stomacho. vt patet in capitu. comperimus. et capitu. relatum. de consecra. distin. ij.

¶ Quid faciet sacerdos si quando ha [sect. 17] -[Fo.cccxviij.r]bet aquā in ore anteq̄ deglutiat aduertit. Rñ. Directoria. lib. j. tit. xvij. q̄ si potest sine scandalo sputet in calice. et extrahet particulam hostie. et quam reponet in alio vase. et sic accipiat vinum et consecret vt dictum est et in eo ponat particulam hostie etumat postea illam aquam si potest facere sine periculo vomitus vel si timet de vomitu reponat aquam in sacrario. Et idem dicerem de

particula q̄ idem esset comburenda: et cineres in sacrario reponendi quando sine periculo vomitus recipere non posset.

¶ **Quero** quid faciet sacerdos quando [sect. 18] musca vel aranea cadit in calice. Rñ. q̄ si cadit ante consecrationem projiciet il lud vinum et accipiat aliud cum aqua et faciat secundum q̄ supra dictum est. §. decimoquarto. Si vero cadit post consecrationem extrahat eam et lauet cum vino nisi esset res venenosa. vel que puocaret vomitum quia tunc omnia simul essent reponēda in vase alio et aliō vinum cum aqua sumendum et cōsecrā dum vt dictum est in. §. decimoquarto et decimo sexto. §3 Archidia. Hugo. Jo. de fanto. in capi. si per negligentiam de consecratione distinctione secūda. quia nihil adhominabile sumi debet occasione huius sacramenti. vt notat glo. in dicto capit. si per negligentiam. et finita missa accipiat sanguinem illū et igne comburat cum aliqua stupa vel panno lineo ī ipso madefacto et cineres ponat in sacrarto.

¶ **Quid** si gutta sanguīs ceciderit. Rñ. [sect. 19] q̄ si cederit super tabulam et similia lābatur si potest fieri sine horrore. et postea locus radatur et rasura comburatur. et cinis iuxta altare recondatur et sacerdos quadraginta diebus peniteat. Si vero cecidit super lintheum abluat̄ tribus vicibus calice supposito. et aqua ab lutionis iuxta altare condatur. et sacerdos peniteat quatuor diebus nisi peruenerit ad tertium lintheum quia tunc nouē. si vsq̄ ad quartum viginti dieb⁹ penitat. de conse. distin. ij. c. si per negli gentiam.

¶ **Quid** si sumendo sanguinē remanet [sect. 20] particula in calice. respōdeo debet digito ad labiū calicis adducere et sume re et nullo modo apponat vinū ante ei⁹ sumptionem. quia vinum citius descēderet. et sic sumeret nō ieunus secundū Sco. in quarto distinctiōe octaua. Quā uis ego arbitrer q̄ etiā si apponeret vi num. et sic simul sumeret nō peccaret licet vinum citius descēdat. quia qđ fit tali modo dicitur fieri siml. p̄ ea que no tant̄ in. c. quia ppter de elec. et in. l. con tinuus. ff. de verb. ob.

¶ **Vtrum** hostia non consecrata q̄ est [sect. 21] in altari vel gutta vini q̄ est in pede calicis vel aliter a vino quod est in calice separata cōsecretur. Respondeo q̄ non nisi hoc intendat sacerdos. j. questione prima detrahe.

¶ **Quid** si omisit aquam ponere in vi [sect. 22] no. Rñ. q̄ si aduertit ante consecrationē hostie debet eam apponere reiterando vt. §. dixi. §. xiiij. quādo defectus est in vino q̄ si aduertit post consecrationem hostie. sed ante consecrationem vini ap ponat nihil reiterando secundum Mo nal. Si post consecrationem vini aduer tit tunc fm sanctum Tho. in. iij. parte q. lxxxij. nullo modo apponat. quia ap positio aque nō est de necessitate sacramēti vt dixi. §. eucharistia. j. §. xvij.

¶ **Quid** si vinū in calice cōgeletur. Rñ. [sect. 23] q̄ sacerdos debet ipsum ante consecrationē resolvere vt habeat rationē actualement potus. si tamē non resoluit adhuc cōficit q̄ vinū cōgelatū nō differt a non cōgelato nisi qualitate accidentali.

¶ **Quid** si ex frigore hostia dilabatur [sect. 24] in calicem. Rñ. q̄ debet vlterius procedere nec est necesse aliquid reiterare secundum Thoñ. in. iij. parte. q. lxxxij. Sed secundum Jnnoc. vt recitat Lau. in. iij. dic. x. si aliqua pars remansit in manu frangat illam. et partem mittat in calicem quia prima casualiter cecidit.

¶ **Quid** si sacerdos non recolit se aliq̄ [sect. 25] dixisse. Rñ. q̄ sacerdos non d̄z propter [[Fo.cccxvii].v] hoc turbari q̄ q̄ multa dicit non recolit oīa. Si tamē pbabiliter constet aliqua omisisse si quidē sunt de necessitate sacramenti puta forma cōsecrationis d̄z reiterare ab illa forma et cūcta p ordinē pseq̄ Si x̄o non sunt de forma cōsecrationis si nō d̄z resumere in mutādo ordinem officij. sed d̄z vlterius procedere Tho. iij. parte. q. lxxxij.

¶ Vtrū semp sacerdos celebrās debeat [sect. 26] sumere corpus et sanguinē. Rñ. q sic de cōse. di. j. platū. Si sacerdos deficit in missa alius qui sit ieiunus debet supplere vt. s. eucharistia. iij. in prin.

¶ Quid si aliq̄s casus necessitatis ali [sect. 27] cui euenerit puta ifirmitas et hmōi poterit ne sacerdos illi hostiā dare cū aliā nō habeat cōsecratā. Rñ. q nō totā sed bene partē. et aliam partē ipse sacerdos sumere fm. S. Tho. in. iij. di. xij. Et idē credo etiam si non infirmitas. sed alia rationibilis cau.

¶ Quid si hostia inueniāt fracta añ cō [sect. 28] secrationē. Rñ. nihilomin⁹ pōt cōsecrari nisi scandalū in populo. q̄ tunc aliaz accipiet. q̄ fractio et quadratura et huiusmodi nō vitiant sacramentum.

¶ Vtrū in memēto viuorū vlt mortuorū [sect. 29] debeat fieri aliquorū noīatio. Rñ. q non est necesse: nisi solū vt supplicātis deuo tio reddat effect⁹. ar. xij. q. ij. cū grauiā. et. c. nō extimemus. no. gl. de cōse. di. j. c. visum. et se. ex q̄ p̄z q tñ singuloz noīa sunt expediēda quāto ex eoꝝ noīatione augmētāt deuotio celebrātis. q̄ nō mi nus qlibet h̄z sub generali q̄ si specialiter fierēt. de conse. di. v. non mediocriter. et no. glo. in d. c. visum.

¶ Vtrū p̄fatio p̄pria debet dici ī missa [sect. 30] cōmemoratiōis seu votiua. Rñ. pa. ī. c. cō siliū. de cele. missa. q si p̄pria si h̄z solū sūt. x. ab ecclia approbate. ix. hñtur ī. c. inuenim⁹. de cōse. disti. j. s. Natiuitatis dñi epiphanie Quadragesime Pasche AscēSIONIS dñi Pētechostes sc̄tē crucis Sctōz Apostolorū et sancte trinitatis. et in. c. sctōz. lxx. di. ponit decima de dñā alie sūt delende de missali nisi ex spālī priuilegio sit cōcessuz vt fratrib⁹ mino rib⁹ de beato Francisco p̄ Sixtum. iij. ¶ Vtrū gloria in excelsis debeat dici in [sect. 31] missis votiuis. Rñ. q nō vt in. c. cōsiliū. de cele. missa. nec etiā credo in vnū deū diciť l̄z cōsuetudo derogauerit illi iuri quo ad gloria in excelsis q̄ d̄r ī missis votiuis beate virginis: et q̄ ad alios etiam in missis spūs sancti minores tñ habēt ex priuilegio vt possint dicere gloria in excelsis in missis spiritus sancti quas pro ecclesia dei celebrant. Dicit tamen Hosti. in. d. c. consilium deuotam cōsuetudinē nō reprobamus.

¶ Vtrū perfusio post sumptionem san [sect. 32] guinis debeat fieri cum vino. Rñ. sic vt de cele. missa. c. ex parte.

¶ De quo debet missa celebrari. R. pa. [sect. 33] in. c. qdā laicoz. de cele. missa. q d̄z celebrari de eo de quo fit offiū vnā missā peculiarē audiēs vel dicēs nō satisfacit p̄cepto d̄ audiēda missa q̄ illa q̄ p̄cipit est missa de festo vel q̄ fm officiū debet dici vt ī. d. qdā laicoz Credo tñ q̄ seculares p̄pter ignoratiā excusent sed non celebrātes et p̄pterea in. d. c. qdā et. c. et hoc de cōse. di. j. diciť q̄ tales misse peculiāres seu votiue debēt celebrari ī occulto et hoc itelligo ī dieb⁹ in quib⁹ q̄s teneť de p̄cepto audire missam vel ī ecclesia collegiata seu cōuentuali in qua quotidie est celebrāda vna missa de officio. vt ī cle. j. de cele. mis. et sic itelligo tex. in. d. c. quidā laicoz. q̄ si sit alius q̄ celebrauit missaz de officio et nō sit de p̄cepto q̄ missa audiatur potest quis missam votiuā dicere sine oī scrupulo et in publico et in secreto. Nec sufficit f̄z moral. q̄ audiat introitum et huiusmodi diebus in quib⁹ tenetur de officio audire q̄ missa dicitur cuz canone. vt patet in. d. c. quidam.

¶ Vtrū missa de sc̄tis tantū valeat añ [sect. 34] bus defunctorum sicut si dicat p̄ defunctis. Rñ. host. ī. c. ij. de cele. mis. q sic et q̄ do. Hug. Car. dicebat q̄ celebrando pro dñā sciebat celebrare pro defunctis. et ecōtrario. d. c. ij. et de conse. di. ij. quotiēscūq̄ Caue tamen q̄ si p̄misisses spālīter p̄ defunctis p̄priam missam dicere [Fo.cccxix.r] nō satisfaceres missam dicendo de domina rōne p̄missiōis. Item aduerte q̄ hoc est verum quando maior deuotio q̄ quis dicit missam de domina et huiusmodi supplet vel sancti intercessio. als non. nisi quo

ad veritatem sacramenti sed non quo ad veritatem orationū. q̄ plus valet p̄ defunctis dicta. scđm Pe. in. iiij. di. xlvj.

¶ Cū q̄b⁹ d̄z missa celebrari. Rñ. q̄ pri [sect. 35] mo cū indumentis debitis. q̄ fm Jnn. iij. vt recitat Dir. li. j. ti. vij. sunt calciamēta amict⁹ alba singulū manipulus stola. patena. ar. xxij. di. ecclesiastica. xcv. dist. vinū. xj. q. iij. ēps. de penis degradatio. li. vj. Et qualia debēt esse p̄di cta dicēdū q̄ fm cōsuetudinē rōnalē re gionis seu cōgregatiōis ar. l. de q̄b⁹. ff. de legi. Et an debēt esse benedicta: cōiter tenet q̄ sic. exceptis calciamentis et etiā singulo qđ de cōsuetudine nō bene dicīt fm Ri. i. iiij. di. xij. et Sco. ea. dist. Scđo cum igne. de cele. mis. c. vult. Et celebrās sine igne d̄z officio et beneficio priuari ididē. Tertio cū calice corporalibus altari lapideo. et trib⁹ tobalis sup eo. et missali hostia azima. vino et aq̄ q̄ ī minori quātitate d̄z poni quā de vino vt in. c. perniciosus. de cele. mis.

¶ Vtrū peccet mortāl⁹ q̄s sine aliq̄ p̄di [sect. 36] ctoz celebrat. Rñ. q̄ sic q̄ sine igne ex a qua vel in pane fermentato si est sacerdos latinus: vel in vase lingeo vt p̄z in c. literas de cele. mis. vbi dicīt q̄ debet talis sacerdos deponi ab officio et beneficio. Et idem in vase vitreo vel de auricalco aut ere de conse. di. j. vt calix. Idem si sine altari lapideo et cōsecrato corporalib⁹ casula stola manipulo cingulo alba amictu vt in. c. j. de cōse. di. j. non tamen efficitur irregularis cū non inueniat iure cautū hic siue faciat sciēter siue ignoranter fm Ri. et Sco. in. iiij. di. xij. l̄z mortaliter peccet de consec. di. j. ecclesie et. c. concernimus cum duob⁹ c. sequentibus. et hoc intellige si scienter facit secus si ex obliuione manipulum vel stolam omisisset de calciamentis autem heredis non credo sit preceptum cum non inueniatur in iure. Vn de si quis ipsa omitteret non ex cōtemptu sed quia non habet nō peccaret. ar. d. c. j. Patet hoc q̄ calciamenta nō sunt de necessitate. q̄ sic oporteret habere specialia q̄b⁹ nō vtemur nisi celebrando cuius contrarium seruatur cōiter.

¶ Sed vtrū sine missali possit dici qui [sect. 37] dā dicūt q̄ peccat mortaliter celebrans sine missali in quo ad minus nō sit canon: tum q̄ exponit se periculo errandi tum quia cōsuetudo ita habet vt sine li bro in quo sit canō nō dicať. Et placet quia sepe optime memorie viri ī hoc er rāt. Canon secūdm communiōrē opi. dicitur a Te igit vsq̄ ad communionē et secundum durā. debet dici expedite ne musce veniētes. idestvane cogitatio nes perdāt suauitatem vngnenti. idest oratiōis et ne populus sastidium concipiat nō tamen nimis festinanter ne sacrificium fiat sine sale discretiōis et deuotiōis et debet legi in libro ne error cō tingat. Idem dicerem de tribus tobalis si non haberentur quod sufficeret vna. Et no. quod preceptum est clericis vasa et vestimenta in quibus celebrari debet sunt munda et nittiua in. c. relin qui nolumus de custo. euch. et iō peccat mortaliter faciens cōtrarium. xiiij. q. j. q̄ percipitur.

¶ Quarto debent esse saltē duo presen [sect. 38] tes celebrationi missarum. de conse. distinctio. prima hoc quoq̄. Et hoc verū in missa publica sz in missa priuata po test dici vno presente seruitore solū qui respondeat in persona totius populi: vnde nemo sacerdos per se solus potest celebrare. vij. q. j. illud de filijs p̄sb. c. preposuit in fi. Episcopus vero sine dyacono celebrare non potest nisi necessitas cogat. xcij. dist. c. diaconi sunt in gl. in ver. habet.

¶ Vbi debet missa celebrari. Rñ. qđ in [sect. 36] oī loco cōsecrato ab epō pōt libere cele brari de conse. distinct. j. et. c. j. et. c. sicut et. c. sequenti. et. c. nullus. Et hoc verum nisi sit interdictus et polutus. de quo supra. Consecratione eccle. §. viij. Fallit [[Fo.cccix.]v] hoc in. c. autoritate. de priuil. li. vj. vbi phibetur celebrari in ecclesijs constru ctis ab exceptis in locis nō exemptis si ne licētia episcopi. Jtē licet minoribus et predicatorib⁹ celebrare in omni loco honesto cum altari portatili ab episcopo consecrato saluo iure parochiali qđ quidem ius fm Grego. nonuz in extra uaganti que incipit. Nos attendentes consistit circa oblationes

decimas. et primitias solum. et hoc siue sit consecra tus locus vel non dummodo non sit in terdictus vel polutus. Et sic intellige. c. in his de priuil. vbi hoc priuilegium ponitur. Similiter episcopis licet in. d. c. fi. de priui. li. vj. de quo. s. interdictuz. vj. §. xxxix. Aduerte q sacerdos debet te nere hostiam et calicem quando consecrat super lapidē consecratuz fm Pet. de pal. et debet lapis esse ita magnus q saltem possit super eo capi totus pes calicis cum hostia de quo vide altare. Not. etiam q quicūq celebrans vel faciens celebrari diuina in ciuitatibus castris vel villis nisi quatenus a iure ei conceditur est ei interdictus ingressus ecclesie ipso facto cuiuscunq ordinis vel priuilegij sit munitus. c. episco porum de priui. lib. vj. Idē si in locis a iure vel a iudice prohibitis vt ibidem. ¶ Vtrū de licentia episcopi possit cele [sect. 40] brari in loco non consecrato. Rñ. Jnn. in. c. j. de conse. eccle. vel alta. tenet q sic etiam sine licentia si modo habet alta re viciatum. Archi. post alios in. c. missarum de conse. di. j. et Panor. in Rubr. de conse. eccle. vel al. tenent q non etiā cum licentia episco. sed dico pro concor dia q in sua diocesi potest episcop⁹ da re licentiam vt in ecclesia non consecra ta vel oratorio possit quis celebrare cū altari portatili consecrato ex necessitate vt no. glo. de conse. dist. j. vnicuiq. et xvij. q. ij. quidā. In alijs autez locis nō potest dare nisi quando ecclesia deest. vt in. c. concedimus. de cōse. di. j. ar. d. c. fi. quia frustra concederetur episcopis illud priuilegium si haberent de iure communi. Aduerte tamen q in locoflu ctuanti vt in mari et fluminibus celebrare non licet alicui. Sz extra suā dio cesim nō pōt dare licentiam celebrādi in loco non consecrato.

¶ Qua hora potest missa particularis [sect. 41] celebrari. Rñ. q ab aurora vsq ad nonam etiam in cōuentualibus ecclesijs potest quotidie celebrari. de conse. di. j. .§. in ieiunijs. et. c. necesse est. Et hoc sequitur Sco. in. iiij. di. xij. Nec ob. c. nocte. et. c. solent de consec. di. j. et. c. non liceat. xliij. di. et. c. q a patribus et. c. fina. lxxv. di. et. c. vl. lxxvj. di. quia itelligit de solēnibus missis fm Host. ī summa de cele. mis. Solēnis vero debet dici in cō uētualibus ecclesijs hora sua. s. in vigī lijs et. xxx. et. iiij. temporibus hora nona. In festis hora tertia. In profestis hora sexta q tamen communiter nō seruāt: q tardi⁹ dicitur in festis q alijs dieb⁹ nō festiuis et excusanē vt p3 in iure prealle. Et sic intellige gl. ī. c. j. de cele. mis. et alios doc. ¶ Vtruz possit dici missa de nocte. Rñ. [sect. 42] fm Host. vbi. s. q nō nisi in natiuitate dñi vel nisi fm Rod. de Inīa epī. vel superioris imminēte necessitate puta q infirmus moritur nec habetur eucharistia. Alias eā ante aurorā celebrās pec cat mortaliter idē dicendū de celebran tib⁹ ante dictū matutinū. ar. xj. di. c. in his et. c. ecclesiasticaz. et extra de cel. mis. c. j. et vl. fm Host. Si fr de priā dicēdū ē vbi est cōsuetudo fm Ho. quam quidē cōsuetudinē attēdo ad primā q dici in choro nō ad eā q dr a puato. Vnde ī religiōe minoꝝ cū multe misse dicantur de cōsuetudine ante primā non credo q volēs missam dicere teneatur primo dicere primā q sic oporteret bis eā ali quādo dicere. s. per se et postea in choro q nō est necesse. ar. primi de cele. mis. et sic p3 q possunt dicere missam licite añ q dicant primam.

¶ Quotiēs d3 missa celebrari. Rñ. in ec [sect. 43] clesijs cōuentualibus et collegiatis debēt quotidie due misse celebrari. s. vna fm offm et alia p mortuis. vt in. c. cum creatura de cele. mis. in tex. et ī gl. et colle [Fo.cccxx.r] giallter debēt dici. Et dicit pau. ibidez quod peccant nō seruantes tñ communiter non seruatur. et sic non peccant.

¶ Vtruz quilibet sacerdos teneat q̄t i [sect. 44] die celebrare. Rñ. q nō etiā in dieb⁹ fe stiuis. vt p3 in. c. quotide de cōse. di. ij. Exceptis habētib⁹ curā animarū qui ad minus in dieb⁹ festiuis tenent cele brare nisi per aliū satisfaciant populo ar. c. j. de cele. mis. Aduerte tamē q si sa cerdos ob sui indignitatē et sacramēti reuerētiam abstineat non peccat fm. s. Bo. ī. iiij. di. xij. puta q pollutis et hmōi. Si vero stat pro quadā incuria et negli gētia sua ita q

ad minus non celebret in precipuis festis. Et maxime in illis in quibus seculares deuoti solent communicare. Peccat quidem et si non mortaliter saltem grauiter ut patet per. c. dolentes de celebratione. ubi valde tales reprehenduntur. Ratione vero in. iiij. di. xiiij. tenet quod tenentur in talibus diebus celebrare. Idem tamen. s. Tho. in. iiij. parte. q. lxxxj. et sic videtur quod non excusentur a mortali. quoniam sine rationabili causa in talibus diebus non celebrant. Unde dicitur idem. S. Tho. q. l3 quo ad actus ordinis qui pertinent ad corpus christi missi cum non teneatur nisi qui habet ex prelatioe ut predicare absolvere et hominibus tamen celebrare ut deo sacrificium reddat etiam si nulli hominum teneatur. Idem etiam ponitur in. iiij. di. xiiij. et potest timere ne tanquam seruus neque quia abscondit per cunctam domini commendetur. Quotidie autem celebrare laudabile est si modo ex huiusmodi celebratione non minuatur reuerentia debita ad sacramentum et de uotio Si autem minueretur tunc aliquando cessandum est de quo vide. Eu. cha. iiij §. xxxvj.

¶ Vtrum institutio beneficij quod quis celebrat [sect. 45] debet omni die obliget institutum ad sic celebrandum. Ratione. Pa. in. c. consuluisti de celebratione. missae. et in. c. significatum de prebenda. quod non quia talis institutio est illicita et daretur materia peccandi. et ideo taliter institutus debet accipere interpretationem ab isto textu. c. significatum. ut scilicet intelligatur quod debet celebrare et teneatur quanto frequentius potest salua honestate sua et debita reuerentia et deuotione ad sacramentum et sic intellige de quocumque de beneficio. Similiter dic quando instituere ad dicendum missam peculiariter quod cotidie quod hoc non obstante potest et debet dici de feria. c. quidam de celebratione. missae. et sic patet quod quis aliquando tenetur frequentius celebrare.

¶ Vtrum quis possit pluries dicere missam [sect. 46] semel in die. Ratione. Pa. in. di. c. consuluisti quod non. Facit. di. c. consuluisti et. c. referente. e. et. c. sufficit de consuetudine. di. j. Nisi in duobus causis. ¶ Primus in die natiuitatis in qua tres possunt celebrari siue dicatur una in media nocte: alia in aurora: et tertia in hora debita siue dicantur simul in die vel una et post intervallum duas vel e contrario: quia sic habet consuetudo sed ante auroram non debet dici nisi una. s. illa de media nocte.

¶ Secundus respectu alicuius necessitatis ut puta quod aliqua magna persona veniat. puta episcopus et scilicet et quis non decet transire diem quod non audiat missam. c. fi. de prebenda. lib. vj. et idem dicitur de quolibet alio magno viro. ar. c. j. de celebratione. missae. Similiter credo quando esset dies festus preceptus ab ecclesia et aliqui non audierunt missam l3 non sint ita magni domini per eandem rationem item si aliquis infirmaretur ad mortem et non haberetur corpus christi pro eo comendo. Addit gl. tertium casum ibidem. i. si esset consuetum in aliqua ecclesia quod dicatur due misse una per viuis alia per mortuis et nemo est qui sit aptus nisi vnus solus. tunc poterit ambas dicere. ¶ Quartus propter paupertatem ecclesiarum vel raritatem sacerdotum. xxj. q. j. c. j. in fi. et de electione. c. du. di. x. q. iiij. vnio. ¶ Quintus quando due misse proprie occurrunt dicende puta de vigilia et de festo et non est nisi vnus sacerdos qui possit. extra de celebratione. missae. ca. j. et. c. referente secundum Ber. et Hostien. in. di. c. consuluisti. Intellige quando in omnibus predictis casibus quod potest plures dicere: dum tamen purificationem non receperit et sit ieiunus alius nullo modo liceret de celebratione. missae. c. ex parte. Item quod non dicat nisi [[Fo. cccxx.]v] duas quod plures non licet nisi in natiuitate secundum communiter doc.

¶ Quid si postquam sumpsit comunione [sect. 47] haberet hostiam consecratam que super fuit. Ratione. secundum. Pe. quod si commode non habuerit honeste conseruet ei licet sumere dum modo sit ieiunus. ar. de consecra. di. j. c. tribus gradibus. Secus si esset dicendum de reliquijs que etiam l3 acceperit purificationem antequam de ipsis aduerteret. tamen postea sunt sumende tum quia non possunt sic seruari immo leuiter amitterentur propter eorum paruitatem. Et in isto casu ex quo est in actu purificationis et recollectionis reliquiarum quicquid dicitur fieri incontinenti. i. quasi simul sumeret

oīa anteq̃ cēseatur nō ieiunus p̃ eaque notantur in c. olim el. j. de resti. spolia. ī gl. et p̃ Bar. in. l. j. ff. de verbo. ob. Qđ bene not. pro scrupulosis.

¶ Quid de illis qui propter adulationē [sect. 48] nes seculariū plures missas celebrāt ī die. Respōdeo q̃ peccāt mortaliter. vt ī c. sufficit de cōsecratiōe di. j. Multo magis si ppter pecuniam. q̃ simoniacus est saltē mentalis si peccatum nō interuenit expressu3. Si ʒo interuenit esset mentalis et realis et teneretur restituere quicqđ accipit pauperib⁹ et de necessitate vt. j. Simonia septimo in prin. ¶ Pro quibus debet dici missa. Rñ. qđ [sect. 49] generaliter p̃ omnibus uiuis et defūctis mortuis in statu purgatorij de cōse. di. j. c. visum.

¶ Vtrū sit dicēda pro paruulis mortu [sect. 50] is. Rñ. S. Tho. in. iiij. qđ sic pro pueris baptizatis nō quia eis prosit ad remissionem pene quā non tollerant nec ad augmentum glorie. sed potius celebratur ad commendandum redemptionis mysterium.

¶ Vtrum liceat orare pro excommuni [sect. 51] cato. Rñ. Hostien. in summa in memen to etia3 specialiter et etiam in alijs orationibus que fortiter dicuntur generaliter tamen non specialiter. quia nō l3 de sen. excō. nuper.

¶ Quid dicendū si presbyter q̃ p̃misit [sect. 52] alicui dicere vnā missam de dñā et alteri separatim aliā p̃ aīa matris et patris eius. et tertio p̃ salute sua et similib⁹ dicat solū vnā missam de dñā cum collecta. Deus qui nos patrē et matrē et aliā collectā. omnipotēs sempiternē de⁹ mi serere famulo tuo et c. intendēs p̃dictis oīb⁹ satisfacere. Rñ. q̃ sup hoc fuit diuersa opi. Vñ pro intelligētia ē sciēdu3 q̃ missa quilibet q̃ dicitur respectu operis operati gñaliter ualet oīb⁹ uiuis de defunctis existentib⁹ in charitate q̃ non sūt in patria. Secūdo v3 singulariter illi qui eā dicit si digne celebrat. Tertio ualet specialiter si sūt in statu grē illis q̃ faciūt eā dicere p̃ se vel quib⁹ p̃dicti vel sacerdos per intētionē applicat. Quātū igitur ad generalē participatiōnē sacerdos nihil pōt disponere nec d3 q̃tū ad singularē siñr nō debet ordine charitatis eā alteri tribuere q̃ nemo d̃bet p̃sumere se habere vltra necessitatē de merito. q̃tū ʒo ad tertiā specialē. q̃ est alteri applicabilis p̃ intētionē dicēdū ē q̃ nō min⁹ habebit q̃bet ho3 triū q̃ si p̃ singulo eorū singulariter eā dixisset. Rō q̃ deus nōequaliter neq̃vno modo acceptat meritū misse aplicatu3 isto tertio mō. sed fm̃ q̃ sue bonitativr cōsiderata deuotione et ceteris q̃ cōcurrūt in eo q̃ eā dicere facit. Vnde aliquādo vna missa posset liberare vnā animā de purgatorio cū tāta charitate mouere posset se q̃s ad faciēdū dicere quā nō faceret liberare ali⁹ faciēdo dicere viginti vel triginta. Et sic q̃tū ad hoc talis sacerdos satisfacit. q̃ quilibet p̃dicto3 triū nō minus habebit de merito q̃ si p̃ quolibet eorū singulariter vnā dixisset. Et sic intelligo opi. illo3 q̃ dicūt nō min⁹ valere vnā missam p̃ oīb⁹ q̃ si singulr p̃ quolibet dicerēt de cōse. d. v. in. c. nō mediocriter. Nec ob. q̃ dicūt qđā q̃ meritū tali mō acceptū ē finitū et iō quādo plurib⁹ diuidit min⁹ q̃libet habebit verū si quilibet tantū haberet nisi alteri cōmunicaretur s3 non est sic. sed tantū quilibet habet de ista finitate q̃tū videtur diuine bonitati et est tātū q̃ sufficeret pro oībus aīabus [Fo.cccxxj.r] liberādis. si modo sic merita nostra meretur: q̃ missa respectu operis operati nihil aliud est q̃ applicatio meriti passiōis christi. quod per tale sacrificiū immediate applicatur illi p̃ quo dicitur. et ideo sicut licet multis dictū meritum passiōis christi applicetur nihilomin⁹ quilibet nō minus habebit q̃ si soluz sibi fuisset aplicatū. q̃ nullus ex toto potest eū habere. sed in tātū inq̃tum vr̃ diuine bonitati ip̃3 pro tale accepta re fm̃ eius q̃ dicere facit deuotionē et propterea ppter meritū passiōis christi qđ per sacra applicat nō minus efficiēcie habēt si simul multis conferātur q̃ pro vno solo. s3 quilibet tm̃ habebit q̃tu3 videtur diuine bonitati pro quo libet acceptare. hoc p3 ī baptismo q̃ si multi baptizātur in necessitate nō min⁹ habebūt de remissione et sic de alijs sacramētis. Secus de alijs bonis a sacramētis. eo quia cū non sint applicatiua meriti passiōis

christi. Ideo si pluribus concabuntur quilibet minus habebit respectu operis operati. et ex hoc patet quare missa magis valz ad remissione peccatorum et sacramenta quam alia opera. quia est propter meritum passionis christi quod deo patri offertur pro remissione illorum quibus applicatur quod non sit in illis bonis. Quo vero ad meritum generale. sic non satisfacit. quia quanto plures misse dicuntur. tanto magis anime viventium existentiis in gratia. et anime in purgatorio relaxantur. unde magis fuissent reuelate si dixisset tres missas quam si solum una. Unde quantum ad hoc non satisfacit praesertim quando plures misse dictae fuissent si ipse non acceptasset. et ideo tenetur satisfacere vel in missis vel in alijs bonis per spiritalem applicationem. Que credo si fiat non solum in una missa. sed etiam in pluribus et in alijs orationibus et bonis sufficienter satisfaciet sicut faciunt boni religiosi qui intendunt satisfacere. nedum in missis. sed etiam in reliquis orationibus. Unde credo attendenda consuetudine. et etiam quia non pauciores misse propter hoc dicuntur quam religiosi qui sic pro duobus aut tribus vel alijs celebrant simul ut dictum est qui etiam intendunt specialiter in omnibus missis et alijs bonis que faciunt predictis satisfacere quam optime satisfaciunt nec illi qui talibus faciunt dicere minus habebunt de subsidio misse. sed etiam super habundanter quam si aliter dicere facerent. Aduertet quod si specialiter promississet dicere missam. de deo vel de spiritu sancto vel in tali altari aut tali die tenetur seruare promissum aliter non satisfaceret promissioni dicendo missam de alio vel in alio loco. Et sic concordat opinio. que non in die. causa non mediocriter et in quarta dist. xlv.

¶ Vtrum idem erit si sacerdos ex motu [sect. 53] suo diceret unam missam pro tribus quo ad meritum speciale. Rñ. quod non quia sic ad meritum tale non concurret nisi sola motio sua. que una non tantum valet sicut due vel tres respectu operis operantis et ideo minus habebunt de isto merito specialiter. Idem dicendum quando unus facit unam pro pluribus dicere per eandem rationem. Et istud est quod dicunt theologi. ubi. scilicet. quomodo una missa specialiter per aliquam dicta plus ei valz quam quando dicitur generaliter per multis secus esset si ipse sacerdos per aliquam diceret unam missam et in eadem intenderet satisfacere per aliquo alio qui eum rogauit. eam dicat pro anima sui patris quia sic respectu operis operantis non minus valeret. quia sic ibi sunt due motiones quod non esset in primo casu.

¶ Quid de illo qui celebrat ut deus perdat [sect. 54] aliquem vel aliquos. Rñ. quod peccat mortaliter. ar. xxvj. q. v. quicumque. nec nocet ei ad cuius perditionem sit cum natura sacramenti sit ut prosit ar. j. q. j. c. si. autem deus non. Jo. et archi. j. q. j. dicunt eum primo. Posset tamen excusari a mortali quando tales sunt inimici reipublice et impeditores bonorum ut dictum est. scilicet. inuidia.

¶ Vtrum statim post celebrationem missae [sect. 55] se sit comedendum. Rñ. quod non de iure ut in c. tribus de conse. di. ij. sed de consuetudine non seruatur illud ius. Debet ergo f3 Pau. i. c. ex parte. de cel. mis. tam [Fo. cccxxj.] diu stare donec ille reliquie sint verisimiliter in corpore corrupte. Addo etiam quod donec aliquas gratias post missam deo retulerit.

¶ Vtrum tantum valeat missa boni sacerdotis [sect. 56] sicut mali. Rñ. f3 quod colligo ex sacro Bo. Ric. et Sco. et sancto Th. in. iiij. d. xij. q. 1. ad sacramentum sic est equalis. j. q. j. c. intra. Quo igitur ad orationes que in ipsa dicuntur in quantum proferuntur ex persona totius ecclesie sic similiter tantum valet. In quantum vero habet efficaciam ex deuotione orantis sacerdotis sic plus valet missa boni sacerdotis quam mali. Et ideo bene facit qui libentius audit missam boni sacerdotis dummodo in substantialibus non credat excedere quod periculose errare f3 predictos doctores.

¶ Quis tenetur audire missam. Rñ. quod de [sect. 57] precepto quilibet qui non est excusatus nec interdictus aut legitime impeditus diebus festis ab ecclesia preceptis de quibus. scilicet. ferie. §. xlij. de bona honestate quilibet omni die maxime episcopus vel religiosus aut ecclesiasticus et ar. c. fi. de pui. li. vj. quando sit mortale peccatum non audire in festo vide in. d. §. xlij.

¶ Vt a quolibet sacerdote eā dicente sit [sect. 58] audiēda. Rñ. et dicvt. s. cleric⁹. viij. §. ij.
 ¶ Vtrū sit audiēda in ppria parochia [sect. 59] li ecclesia in dieb⁹ festiuis. Rñ. fm pa. i. c. vt dñicis ð parochi. q sic nisi ex ali qua cā legitima alibi audire velit puta: q parochianus ē ocubinari⁹ publi cus vel vt deuotius audiat q melius officiat vel ppter predicationē et hmōi. Si ꝑo alibi audit ex cōtemptu proprij sacerdotis dicit q facit cōtra pceptum superioris et q eū admittit dicit q quo dāmodo cōmittit furtū. Sz tn dic q de iure ī maximis festiuitatib⁹ sicut sunt festa dñi nñ et beate Marie et Johānis baptiste et similia quilibet teneē audi re missam aut in ecclia parochiali aut ī publico oratorio facto a ppto f3 gl. in c. est qs extra de ose dis. j. Et a fortiori pōt audire in ecclijs mēdicantiū et reli gioso. autoritate sedis aplice edificātis ī oratorijs aut priuatis audiētes nō satisfaciūt sicut est in domib⁹ disciplina toz. sz an peccēt mortāl̄r tālr audiētes si postea non audiunt ī parochiali vel publico oratorio aut ecclesia religioso rū dico q nō q nullo caueē iure q hoc sit preceptū: nec ob. c. si qs extra q ibi nullū verbū est positū laicis q sit pceptum sed solū clericis ne celebrēt predictis festiuitatib⁹ in talib⁹ oratorijs sine iussu vel pmissione epī. siñr nō ob. q ibi dicit q ad parochias ē legitim⁹ ordinari iusq cōuētus ergo ad als nō erit legitimus q nō sequit cū ctineat absurdū sensum q ibi dñ q in ciuitati bus aut parochijs ī pdictis festis. audiatur. ergo etiā alibi est legitim⁹ cōuētus nō ob. ēt predictū. c. vt dñicis. q si quis bñ attēdit nihil p̄cipit laicis. nec etiā oībus fācerdotib⁹. sed solū sacerdotib⁹ parochialib⁹ imponit q eij ciāt illū qui contempto proprio sacerdote ergo si audiat ī aliqua ecclesia q nō sit parochia a sacerdote non parochiali nō debet expelli. ergo licite pōt audire. Et q solū parochialibus preci piat p3 in verbo alterius q est relatiuū ex duobus tm̄ et alius alia aliud ex plurib⁹ licet pmiscue vtamur. et iō nisi haberet parochiā nō dicitur alteri⁹: q predicta relatiua faciunt positionē re gnlariter eiusdē qualitatis. Jtem posi to q esset aliquod ius preceptum esset abrogatum per contrariam consue tudinem. vt supra. Consuetudo §. ix. patet.

Misericordia

fm Augusti. ix. de ciuat. dei est aliene miserie in corde nostro compassio qua si possumus subuenire cogimur ē etiā misericordia diminutiua penarū quā impedire non potest excessus ire Et nota q misericordia pietas et clementia et mansuetudo conueniunt in q̄tum in eundem effectum concurrunt que sc3 est prohibere mala proximorū sed differūt q̄tu3 ad motiuum: quia mīa hoc facit ex amicitiaq̄ habet cū proximis. Pietas vero ex reuerentia q̄ habet ad aliquē superiorē. s. deum vel pareutem [Fo.cccxxij.r] Māsuetudo inq̄tū remouet iram inci tātē ad vindictā. Clemētia vero hoc fa cit ex animi leuitate inq̄tum iudicat equū esse vt qs ampli⁹ nō puniat Crudelitas tamē q culpā attēdit sed modū ipuniēdo excedit opponit pprie clemē tie q ðr p quandam animi leuitatē siue dulcedinē p quā qs est diminutiū pe narū. Seneca ꝑo. li. ij. de clemētia dicit q clemētia est leuitas supioris ad inferiorem. Māsuetudo aut cuiuslibet ad quēlibet. Sepissime tamē accipit mīa pro clemētia et māsuetudine et pietate. ¶ Que sunt opa mīe spūalia. Rñ. q. vij. [sect. 1] in hoc versu cōtēta. Cōsule. s. dubitātē p doctrinā: castiga. s. p correctionē solare afflictū. Remitte iniuriā fer defectus alioz. Ora p oīb⁹ et doce ignorātes et q sunt oper a misericordie corporalia habes. s. eleemosyna. §. ix.

Moderamen

inculpate tutelle qd est vide. s. defensio. .§. iij.

Modestia

đr a mō q̄ aliqñ est in mo derādo motū animi ab excellentia per humilitatē aliquādo a ptinētib⁹ ad cognitionē vt est studiuz. Aliquādo quo ad corpales act⁹ et actio nes vt decenter fiant et non scurriliter et hmōi. Aliquādo ꝑo q̄ ad apparatū exteriorē. Et iō modestia ē circa minora. Tēperātia ꝑo est in refrenatione dele ctatiōis boni difficilis et ꝑpterea differt ab ea fm Tho. ij. ij. q. clx. arti. ij.

Mollities

opponit p seueratiē fm philo. vij. ethi. dicit ēm ꝑprie fm philo. mollis q̄ recedit a bono ꝑpter tristitias causatas ex defectu electionum quasi cedēs debili mouēti. dicitur etiā alio modo in munditia seu voluntaria pollutio vt patet ex glo. j. cor. vj. ibi nec adulteri nec molles vbi glo. j. muliebria patientes. Et isto modo semper est mortale peccatum vt ibi patet. Sed primo modo non semper sed quando recedit a bono necessario faciendo.

Monachus

grece latine singularis dicit quia dz esse sing. i. separatus a conuersatione seculari. vt. xvj. q. j. c. j. iuncta glo. ibidē. Vn de ibidem in. c. monachus dicitur monachus non doctoris sed plangentis officium habet qui vel se mundum lugeat et domini pauidus prestoletur ad uentum. hec ibi.

De hic notatis. et qd sit monach⁹ et vnde dicať q est vnus vel singularis q̄ per se solus agere dz no. gl. i. l. decernimus. C. de epi. et cle. et i auť. de mona. .§. scim⁹ in ver. monasticam et an sit in potestate patris monach⁹. no. Bald. in l. deo nobis. §. hoc etiā. C. de epi. et cle. et Alexā. in. l. si sub conditione. ff. de libe. et posthu.

¶ In quo differt monach⁹ a conuersis [sect. 1] et oblati. Rñ. pa. in. c. nō est. de regula: q cōuersi sunt qui obtulerūt se sua mu tando habitum et profitēdo tamen lai ci sunt q̄ non promouētur ad ordines. Oblati vero sunt qui se et sua obtulerūt monasterio habitu tamē non mutato. Et vt dicit gl. xxvij. q. j. vt lex. Jsti cōuer si et oblati magis astringūtur monasterio q̄ monachi vnde nec etiā causa ar tioris religiōis possunt transire ad alia monasteria q̄q̄ petāt a supertore licentiam quia efficiūtur quasi serui monasterij. Monachi vero hodie ꝑprie sunt qui et habitum mutant et profitentur et ꝑmouentur ad ordines. xvj. quest. j. in multis. c.

¶ Vtrum monachus possit ꝑfici in ali [sect. 2] qua ecclesia. Rñ. Pau. in. c. monachi. de statu mona. q̄ solus non. vt in. c. secūdo eodem titu. et in clemē. ne in agro. §. ad hec eodem titulo. Cum socio ꝑo mona cho potest de licētia sui abbatis aliter non. lvij. distīctio. capitu. primo et. secū do quia nō hz nec velle nec nolle i hoc capitulo si religiosus et. c. quorūdam. de ele. lib. vj.

Additio

limitat hoc Pa. vbi supra verum quando ecclesia est subiecta monasterio. Secus si non. est subiecta monasterio q̄ cum desinat es se monachus monasterij non teneť ab bas sibi dare socium.

[[Fo.cccxxij.]v] ¶ Vtrū monachus possit habere curā [sect. 3] aīarū. Rñ. pa. in. c. j. de ca. mo. q̄ non in ecclesia vbi monachi collegialiter habitāt. sed debet ab epō capellanus institui

qui populū regat de consilio monacho chorū. In alijs autem locis possunt deputari ut patet in. d. §. ad hec. dumodo non solus ut dictum est.

¶ Vtrū possit monachus fieri canonicus [sect. 4] ecclesie secularis. Rñ. q. nō. c. in noua. xvj. q. vij. de elec. cū cām q̄ inter secūdū Jo. lxxxiiij. dist. quorundam.

¶ Vtrū monachus possit prefici eccle [sect. 5] sie quorūcūq; regulariū. Rñ. q. non vnde si eligi q̄s alteri? religiōis in p̄latū non valet electio cle. cum rōni. de elec. ¶ Vtrū possit eligi in ep̄m. Rñ. q. sic ut [sect. 6] in. d. cle. cum rationi.

¶ Vtrū monachus deputatus alicui [sect. 7] ecclesie etiam episcopo patet teneatur ad obseruantia regule sue. Rñ. q. sic q̄tuor ad tria substantialia regule et ut habitum deferat etiam si sit ep̄s. de vj. et ho. cle. c. clerici officia in fi. nec ex eo q. habet administrationē dici habere proprium q. eam tantū h̄z rōne officij sibi impositi de sta. mo. c. monachi. §. j. In obediētia vero distinguitur q. si trāsīt ad ep̄atum ex toto absoluitur a iurisdictione abbatis. xvij. q. j. c. vnico. si vero transfertur ad ecclesiam secularē quon est subiecta abbati suo nec in spiritualibus nec in temporalibus ex toto eximitur ab obedientia abbatis. xvj. q. j. in parochia. si vero sit solum subiecta abbati in temporalib⁹ sic eximitur ab obediētia abbatis quo ad spiritualia. xvj. q. ij. visis et. c. sane. si vero sit subiecta quo ad spiritualia solū sic eximitur quo ad temporalia. Si vero sit in omnibus subiecta sic ex toto obediēt abbati quo vero ad alia a tribus votis et ab habitu non eximitur absolute. Nam ab esu carnium teneat abstinere sicut ante nisi dispensaretur cum aliquo monacho a papa ut solus perficeretur alicui ecclesie et sine scandalo illorum et quibus viuere non posset abstinere q. tunc comedere posset f̄z Gof. allegat. c. q̄sq̄s. dist. xlj. factus ep̄s f̄m host. et videt seq̄ gl. in. c. carnē de cōse. di. v. etiam pōt comedere Jeiunia x̄o et silētiū et vigilias seruare nō teneat ut dicitur. xvj. q. j. c. ne mo et breuiter si attendatur verba. d. c. nemo. dicoq. ab illis solummodo absoluit p̄ceptis regule q. commode nō pōt seruare cū exercitio prelationis sibi imposito s̄z illa q. ne dū nō īpediūt officiū p̄latiōis immo poti⁹ adiuuāt: credo q. teneat seruare qd bene no. Et sic intellige. xx. q. j. monachum.

¶ Sed quid de officio. Rñ. vide. §. ho [sect. 8] re. §. xv.

¶ S̄z pone q. p̄dict⁹ monachus indi [sect. 9] get aliqua dispensatione ad quem recurreret. Rñ. q. si talis ecclesia subest abbati in spiritualib⁹ ad ipsum abbatē recurreret si vero subest ep̄o tūc ep̄m habebit loco abbatis. c. si quis monachus. xvj. q. j. Si x̄o sit exēpta illa ecclia et īmediate sub papa sit oportebit ad ip̄m papā recurrat ar. eoꝝ que dixi. §. exēptus. §. vj. ¶ Que sunt que precipiuntur vel pro [sect. 10] hibentur monachis specialiter in iure. Rñ. q. sunt. x. q. no. in. d. cle. ne in agro. primum quod precipiūt est debitū habitus debiti secundum formam in. d. cle. positam. Secundū q. omni mēse cōfiteantur et suscipiant eucharistie sacramentum. Tertium q. ille qui pre est exponat regulam vulgariter capitulo vel ab alio exponi faciat. sed predicta solum astringunt monachos nigras ut in. d. cle. nota. Quartum ne vtantur camisijs ut in. c. cum ad monasterium de sta. mo. Quintum q. seruēt silētiū continuū in dormitorio rectorio et oratorio. In claustro vero certis horis ibidē. Sextum q. faciant capitula de triēnio in triēniū. c. in singulis. eo. ti. Septimū aucupationes et venationes interdicuntur eis. d. cle. ne in agro. Octauū ne ad curias principum vadant ut suis monasterijs damnum inferant aliter sunt excommunicati illi qui administratio nem non habent. nonū ne arma infra septa monasterij teneant. et de isto et superiorī vide. §. excomunicatio. vij. casu. [Fo.cccxxij.r] xxxvij. Decimum ne carnes comedant nisi in necessitate ut. in. d. c. cū ad monasterium multa sunt alia que ne dū eis sed etiam omnibus religiosis sunt prohibita. q. vide. j. religio. §. lxv.

¶ Quid de monachis qui ī illis mona [sect. 11] sterijs comedunt carnes in quibus memorie nō extat q̄ non comedunť. Rñ. d. car. consuluit vt recitat pa. in. d. c. cum ad monasterium q̄ impune possunt co medere vt ex quo ipsi non fuerunt autores nec apparet ex qua causa fuit introductum potest presumi ex aliq̄ causa legitima introductum. Secus quando ex corruptella. quia non excusantur de consue. c. cum tanto. sed de hoc dic vt. j. religiosus. §. xxij.

¶ Vtrum appellatione monachorū ve [sect. 12] niant alij religiosi. Rñ. pa. in. c. ex pte de postulādo q̄ quādo cōstitutio emanat respectu religionis. I3 loquať de mona chis tñ extēdiť ad oēs religiosos cuiuscūq̄ religionis. Et hoc nisi possit assignari ratio diuersitatis inter eos et monachos. quod nota.

¶ Vtrum monachus possit cōfiteri epi [sect. 13] scopo vel penitentiario. Rñ. fm Rodo. q̄ sic nisi sit exemptus vel priuilegiat⁹ a papa.

Monasterium.

an obligetur ex fá cto monachi. Rñ. q̄ nō neq̄ ex delicto neq̄ contractu nisi in duob⁹ casibus. Primus si hoc sit ver sum in vtilitatē monasterij. q̄ in tantū teneť et nō plus. ar. x. q. ij. hoc ius. Scōs si a cōuētu sit admissa administratio q̄ in tñ inq̄tuz se extēdit administratio. in tñ obligat et nō plus fm Jnno. in. c. olim de priuile. Et hoc intelligo taz de monacho q̄ abbate. Facit in arg. q̄ nō obligeť. insti. de auť. tuto. in princi. vide glo xj. q. j. de persona. De monasterio et q̄ dicať ppter monachos nō sine monachis. no. Bal. ī. l. j. col. ij. C. de insti. et substi. sub cōdi. facta et q̄ legatū monasterio factuz in dubio debeat monasteria monialiu3: q̄ p̄sumitur pauperius q̄ monasterium monachorum: vt per Bal. in. l. cum multe. C. de dono. ante nupt.

¶ Vtrum possit acquiri per monachuz [sect. 1] obligatio alteri monasterio. Rñ. sic etiā per monachum fugitiuū. vt. ff. de acqui. poss. l. j. xvij. q. ij. Abbates.

¶ Vtrū relictū monacho cū tali cōditio [sect. 2] ne q̄ nihil acquirat monasterio valeat. Rñ. q̄ nō. nisi talis cōditio intelligat q̄ nihil acquirat monasterio respectu vti litatis nō respectu iuris. sicut no. bal. in auť. excipiť. C. de bo. q̄ libe. q̄ tunc vl3 qđ est dicere q̄ conuent⁹ p̄mittat illum administrationē habere relictū: sicut et seru⁹ đr habere p̄priū. vt. l. is qui suis. ff. de manu. et facit qđ legiť et no. in gl. l. lucius. §. tres heredes. ff. ad tre. qđ qđē dictū Bar. Limite vez quādo talis administratio referť ad casum licitū. s. vt dispēset ī pios vsus quod religiosi I3 etiā. de testamē. c. ij. li. vj. vel vt cōuer tat ad vsum vestimentorū vel librorum et hmōi. Nō autem liceret vt posset administrare ad libitū illa bona tanq̄ p̄pria etiam de licētia pape. d. c. cum ad monasterium.

¶ Quid si abbas nō vellet consentire vt predictam licitā administrationem [sect. 3] suscipet. Rñ. relictū nō valebit et remanebit apđ grauātū. l. vnica. C. de ca. tol. et glo. in. d. §. tres heredes.

¶ Vtrū bona ingrediētis pertineant [sect. 4] ad monasteriū iure successiōis an iure traditiōis iter viuos. Rñ. q̄ magna est cōtrouersia inter doc. et gl. iure ciuif. de quo vide Alb. in auť. ĩgressi. C. de sa. sã. eccle. Sed tu tene verius esse q̄ iure suc cessionis. Attamen si lesum fuerit pote rit restitui ad minoris similitudinē. vt C. si vt ab here. se ab. per totum.

¶ Quid de bonis ingrediētū ordine3 mino3 aut aliorum q̄ nihil pñt habere. [sect. 5] Rñ. Alber. in. d. auť. ĩgressi recitat opiquatuor. ¶ Prima q̄ habeant pro dere lictis. ¶ Secūda q̄ p̄tineant ad venien tes ab intestato. ¶ Tertia q̄ ad epm in cuius diocesi subsunt. ¶ Quarta q̄ acq̄ rantur ecclesie Ro. cui subsunt et inde alātur. Et hoc ē verior de quo nō me ex tēdo

q̄ habent oēs tales priuilegia in [[Fo.cccxxij.]v] huiusmodi quibus oportet stare. et vide §. legatum. j. §. v.

¶ Vtrū acquisitū p̄ monachū expulsū [sect. 6] v̄l fugitiuū efficiat̄ monasterij sui. Rñ. vt colligo ex no. ab Jnno. ī. c. cū olim. de priui. et Host. in ti. de īfan. expo. et alios q̄ si monasteriū noluit eū recipere vel maior pars capituli: sic erūt ep̄i vel alteri⁹ monasterij si ip̄m est īgressus. Si ̄o solus abbas vel minor ps fuit ī culpa. sic acquireret monasterio suo: si aut̄ nō curauit redire talis monachus. et totū monasteriū vidēs eū vagabūdū neglexit. sic similiter acquireret ep̄o vel alij monasterio si qđ ingredit̄. sicut de seruo đr in. l. qđ seru⁹. ff. de sti. ser. q̄ fit apprehēdētis. qđ si monasteriū repetijt. sed non potuit obtinere aliquo impedimēto. sic acq̄rit monasterio suo ī aut̄. de san. epi. §. si monachus. Prelat⁹ em̄ pōt monachū fugitiuū vēdicare cū oībus bonis p̄ eū acq̄sitis. c. abbates. xvij. q. ij. aut si forte ad aliud monasteriū sit trāslatus p̄pter pctm̄ suum puta q̄ ponit̄ in alio monasterio ad pñiam faciēdā. et hmōi. xxvj. q. j. si qua monacha. sic bona illa q̄ proprio monasterio attulerat quo ad vsumfructū erunt scđi monasterij. xvj. q. vj. de lapsis. et post eius mortem redibunt ad primū. Si vero transit ad fm̄ monasteriū licite. q̄ strictus vel q̄ promouet̄ in p̄latum alterius sic tenet aliq̄ ī. c. q̄ a te. de cleri. cōiug. q̄ qđqd acq̄ret postea erit scđi sed alia primis. et v̄r tex. p̄ hoc. xvij. q. j. in. c. vnico. alij dicunt q̄ omnia sibi vndecūq̄ puēta erūt secūdi vel dignitatis q̄ videntur accedere ad p̄sonā licet exp̄sse fuerūt collata tempo re ingressus ratione predicta et illud. c. vnicū loquīt de acquisitis ex industria monachi q̄ erunt penes primū monasteriū in quo ea acquisiuit nō de patrimonialibus datis primo monasterio. et hoc vltimū sentit do. Cardi. in. d. c. q̄ a te. Pau. vero ibidem tenet vt bona patrimonialia sequantur p̄sonam. arg. hu ius. c. q̄ a te. et. c. ex transmissa. de renū. et l. ij. ff. de colle. illi. et hoc sequi videt̄ Hostiē. et Jo. an. in. d. c. q̄ a te. et magis placet mihi opi. Car.

¶ Vtrum monasterium possit grauari [sect. 7] noua consuetudine. seruitio vel onere. Rñ. q̄ nō nisi a p̄ncipio de cōsensu ep̄i a patrono sit ei īposita. vt in. c. sciētes. de censi. nō tamē intelligas q̄ in dote necessaria possit etiā a principio īponi ali quod onus. sed intellige in alijs a dote predicta.

¶ Vtrum quis possit frequētare mona [sect. 8] steria monialium. Rñ. q̄ nō nisi ex cau sa manifesta et ratiōabili alias post ad monitionē frequentantes si sunt clerici deponunt̄. si laici excōmunicent̄. ca. monasteria. de vi. et ho. cle.

¶ Vtrum monasteria dupla feminarū [sect. 9] et religiosorum sint licita. Rñ. q̄ non vt in. c. diffinimus. et. c. ī decima. xvij. q. ij. ¶ Vtrum quis possit p̄fici duobus mo [sect. 10] nasterijs. Rñ. q̄ nō sicut nec plurib⁹ ecclesijs curam habētibus animarū. nisi vnum depēdeat ex alio. de prebē. c. cum singula. lib. vj. immo plus si monachi vni⁹ monasterij. prioratus vel ecclesias aut administrationes seu officia vnus monasterij cōsueta p̄ eiusdē monachos gubernari sine licentia pape cōmitterēt monacho alterius monasterij sunt priuati autoritate prouidēdi ea vice et recipientes siunt intelligibiles ipso iure. d. c. cum singula. §. fi.

¶ Vtrum abbas possit vsumfructū ali cuius rei relictum monacho ei auferre. [sect. 11] Rñ. q̄ sic p̄ no. in aut̄. ingressi. C. de sac. san. eccl. et in. c. ij. de sta. mo. Sed quid si addatur si molestet monachum cadet a legato glo. ī. l. lucius. §. tres heredes. ff. ad treb. hanc questionem format et ibi Barto. et Cy. in. l. quotiēs. in. fi. C. de dona. q̄ sub modo. et p̄ Bar. et Bal. et Jo. de imo. in. l. si alienum in p̄n. ff. de here. insti. Et cōclude q̄ si legans disponat per viā pene non valet quia impositio pene sup facto īpossibili de iure vel de facto nō v̄z vt. l. cerdonem. ff. de op. lib. et. l. j. C. de his que pet. no. sed si vult nō possit molestari dicat lego vel reliquo vsūfruc. tali monacho donec et quousq̄ abbas faciat ei questionē. et

ex tunc nō [Fo.cccxxiiij.r] reliquo. ita dicit bal. in. d. l. j. in. viij. q. et pau. de ca. i. d. §. tres heredes. sed in eo quod habuit monachus ante cōtrouer siam poterit abbas cōtrouersiā facere et illi auferre fm p edictos.

Monialis

nō debet habere singularem habitationem sed cōiter tam in ecclesia q̄ in refectorio et dormitorio esse d̄z. xvij. q. ij. perniciosam vt sibi sint testes castitatis et hone statis vt in aut̄. de mona. §. cogitandū. De notatis in hoc. §. et q̄ moniales possunt possi dere in cōi. no. bal. i. l. hac edictali. C. de secun. nu. et an sorores san cte clare sint moniales et an psone eccle siastice. no. Bal. in an̄. nisi rogati i fi. C. ad trebe. et an veniāt ille appel. fratrūz minoꝝ sancti frācisci. Jdē bal. q̄ no. i. l. quicunq̄ col. v. C. de ser. fugi. et ille que possunt eligere abbatissaz possunt it̄ erim eligere magistrā vt per eūdē bal. in. l. fi. C. quod cum eo.

¶ Nō d̄z loq̄ monialis cū aliquomona [sect. 1] co nisi cū socia vel presente abbatissa et breuiter. c. diffiuim⁹. et i. c. x. xvij. q. ij.

¶ Vtruq̄ possit cantare in choro cū mo [sect. 2] nac his. Rñ. q̄ nō vt in. d. cap. perniciosam.

¶ Vtaz moniales teneant̄ seruare clau [sect. 3] surā. Rñ. q̄ sic oēs vt i. c. periculoso. d̄ sta. re. li. vj. nec ob. q̄ quidā dicūt q̄ nō pōt cis īdici vita arcrior ipsis iuitis q̄ hoc nō pertinet ad arctiorē vitā. sed ad c̄ser nationē honestatis debite. et ideo nō ex cusantur a peccato mortali que non ob seruāt clausurā cū possint. potest Abba tissa exire pro homagio faciēdo cuz ho nesta societate. ita tñ q̄ ad alia non diuertat. Si tr̄ si esset aliqua que notabili morbo laborās sine aliaz infectiōe ibi esse nō posset vt i. d. c. piculoso vbi p̄latis ipsarū precipiūt q̄ prouideāt. et q̄ nō per mittant patere accessus quarumcūq̄ p sonarum ad eas nisi ex rationabili cā et manifesta. et q̄ sing. annis eas visitēt et ille q̄ sunt ita exēpte q̄ immediate lub sunt pape debet episcopus autoritate apostolica visitare vt no. in cle. attendē tes. de sta. mo et in. d. c. periculoso.

¶ Vtrū teneat receptio monialiū non [sect. 4] mēdicantiū facta vltra numerū earū q̄ possint sustētari sine penuria de prouē tibus monasterij. Rñ. q̄ nō. immo ipso iure est nulla. d. c. periculoso.

Moneta

quod modis falsatur vide s̄. falsari⁹. vj. §. iiij. et. v. et de qua debet fieri solutio vide. j. solutio .§. ij.

Mora

Incurritur cum quis nō facit id qđ facere tenetur et eo tēpo re vt notatur in. c. vlti. de locato. De notatis in hoc. §. et quō cōmittat̄ mora gñalis et specialis no. gl. in. l. mora ff. de vsu. Cy. i. l. minoꝝ. C. i quibus cau. in integ. rest. nō est neces. Dynus et doc. in. l. nemo rē suā. ff. de ver. ob. et barto. Aug. et doc. in. l. nō insulam eo. titu.

¶ An requirāt monitio vt q̄s cōstituāt i [sect. 1] mora. Rñ. q̄ si dies ē apposita obligatiōi. nō req̄rit̄ q̄ dies interpellat p hoīe d. c. vl. et. C. de cōhē. et cō. stip. l. magna de quo vide obligatio §. viij. Si x̄o dies n̄ est apposita obligationi nec alia cōditio sic req̄rit̄ monitio f̄z Bal. i. l. nō ignorat C. de fruc. et lit. expē. et Ange. i. l. si manu missori. C. d̄ obse. pa. p̄. etpau. i. c. l̄z hely. de simo. et i. c. de accu. Facit lex i fideicō missis et ibi ē casus aure⁹. ff. de vsu. et i. l. quidā iber⁹ i x̄bo q̄ de re volo vt cū the ro loquaris. ff. de ser. vrba. p̄di. et id q̄ le gīt

et no. in. l. debitores pñtes pri⁹ denū ciationib⁹ ueniendi sunt. C. de pi. et in l. si ex legati. cā. ff. de ꝑ. ob. et in. c. accusa tio. ij. q. vij. l3 glo. dicat in. d. c. l3 hely. q ī pecuniarijs adminitio est de honesta te non de necessitate. Tñ Ludo. de ro. ī suis notandis tenet q si debitor citatur sine monitione et confitetur debitum q debet actor condemnari in expensis si poterit probare q non fuit monitus quia debitori incumbit probatio etsic negatiua. Ratio quia ius presumit qđ creditor monuerit eum quia communi ter sic solet fieri vt dicitur in. d. l. ī fidei cōmissi. Et istud est verissimum de iure fori. Sz đ iure poli. teneo qđ si creditor ex timore etiam reuerentiali nō audet petere debitū vel ignorat qđ tūc ēt sine [[Fo.cccxxiiij.]v] monitiōe cōstituā debitor in mora. als non: q ex quo scit q ei debeñ et sine oī re spectu pōt petere et nō petit vñ cōsentire q teneat. Et sic intellige ī l. oīb⁹ obliga tionib⁹. ff. de re. iu. et theologos in quar to. Attende q morosus teneñ etiā ad re stitutionē dāni dati ei cui nō soluit et lu cri cessātis. fm ea que dico. j. vsura. j. §. xiiij. et. xxx.

¶ Quō purgāt mora. Rñ. q ex celeri so [sect. 2] lutiōe ante requisitionē factā vt no. ī. d. c. vlti. facit. c. cū bert. de re iu. et. c. ex tue de cle. nō resi. Aduerte hic q mora et cul pa equiparant. nisi ī hoc q mora ē pur gabilis. l. si seruū. §. sequit. ff. de ꝑ. obli. Et sic pñt itelligi. l. si is in fi. ff. đ iure do. Et iō si res q ē restituēda vñ dāda eodē mō esset pitura apud dñm vel ei cui est dāda non teneñ morosus. l. fi. §. j. ff. ad. l. ro. de iac. ne creditor lucreñ cū aliena ia ctura. Hoc sequitur ful. in. l. quod te. ff. si cer. pe. Similiter si obtulit post morā tempore debito. vt ī. d. §. sequit.

¶ Sed qđ si dubitā an pitura fuisset. [sect. 3] Rñ. q đbitor moros⁹ nō liberat q iter petratio fit cō eū. l. cuz res. §. fi. ff. de le. j.

Mors

est triplex corporalis spiritua lis et gehēnalis de pe. di. vlti. cap. vlti.

De notatis ī hoc. §. et q mors ciuilis et naturalis equiparantur in casib⁹ in iure expressis alias nō. l. insulam. ff. sol. ma. Bar. Bald. Saly. et doc. in. l. deo nobis ꝑ. nota q mors ciuilis. C. de epi. et cleric. et Alex. in. l. si decesserint. ff. qui satis. cog.

¶ Vtrū quis possit sibi infligere mortē [sect. 1] corporalē. vide. s. homicidiū. j. §. ij.

¶ Vtrū mortis tēporalis sit satisfactio [sect. 2] ria p pctis. Rñ. Sco. ī. iiij. di. xxj. q mors naturalis q̄tuncūq sit necessaria. tñ si voluntarie accepteñ est sufficiēs pena p oīb⁹ pctis venialibus. et forte p magne parte pene debite p mortalib⁹. Ex q in ferñ et q multo magis est satisfactoria mori q infligiñ alicui etiā p pctō suo si voluntarie et patienter sustineañ.

¶ Vt mortuus resuscitatus restituat [sect. 3] in integrū. Rñ. vt elicitor p glo. et archi. in. c. ij. xxxij. q. vij. et per Jo. an. et pau. l. c. fraternitatis. đ fri. et male. post vin. et ber. bri. q quo ad ea que imprimunt in aīa nō pdidit et ideo non restituiñ. Vñ facer dos resuscitat⁹ non reordinañ nec bapti satur et hmōi. Joan. an. idē sentit etiā in professiōe. l3 character non imprimatur. q obligatio acquiriñ deo q nō moritur. c. fi. de cōdi. appo. Sed Pa. tenet cōtrariuz in hoc. q talis obligatio est restricta ad tps ppterea pfitētes dicūt toto tēpore vite mee promitto et c. Et hoc cre do verius et opi. Jo. an. militaret qñ qs simpliciter pmitteret seruare talē regu la3. Jn alijs aut in quibus nec character imprimatur sed adherēt corpori. Jo. an. dicit q nō restituiñ nec recupat. q actō semel extīcta nō reuiuiscit. c. ex trāsmissa. de renū. Sed glo. in. l. nā ad ea. alias l. ex his. ff. de legi. et in. l. seruus effect⁹. ff. de actio. et obliga. tenet q recupet indistincte. Vnde dicit q rumpet testamē tū qđ ante fecerat et recuperat bona. Ar chi. vbi. s. tenet q restituñ qsi iure post liminij. Et idē tenet Joā. de sancto bñ. Ratio q si restitutio principis ī itegrū refertur ad oīa. l. j. C. de sen. pas. ij. qō.

ij. quotiēs ī fi. ergo fortius restitutio dñi. sed tu dic q sicut nō extinguitur obligatio illius qui p̄misit nauē alienam. sed solum cessat quāuis dñs nauē destruat animo reparādi eam ex eisdē lignis. q̄ eadē nauis cēsetur. vt in. l. qui res suas .§. areā promissisti. ff. de so. Sic in p̄posito q̄ dñs dissoluit talē animo vt postea ex eisdem puluerib⁹ resuscitaret. Et opinio ōria possz saluari qñ fuisset morte resolutus nō aīo restaurādi q̄ tūc nauis l̄z restauretur nō est eadez: sz in isto casu nō potest esse in m̄rimonio tñ certum est q̄ nō restituit nisi de nouo contrahat iterū q̄ semel dissolutū ex morte. et ideo nō recuperat iure postliminij. vt ī. l. nōvt a patre. ff. de capti. et postli. reuer. sec⁹ in alijs vt dictū ē. bar. etiā in. l. p̄ria. C. de sac. san. ec. t̄z q̄ resuscitās itez moritur⁹. vt Lazarus recupat et reuocat testm̄ sicut p̄ natiuitatē filioz sz resuscitat⁹ nō ampli⁹ moritur⁹ nō rumpet.

[Fo.cccxxv.r] ¶ Vtrū spolians mortuos peccet. Rñ. q̄ [sect. 4] sic et grauissime punit fm̄ leges vt de se pul. viola. l. p̄tor. §. aduersus eos. et Philo. quarto ethicoz latrōib⁹ tales ānumerat. ¶ Vt mors ciuilis eq̄paret mortī naturalī ī dubio. Rñ. Ge. ī. c. suspectū ð re scri. li. vj. Archi. ibidē. et. d. Anto. ī. c. l̄z de offi. del. plene prosequit sz tu cōclude q̄ aut verbū mors p̄fert a iure in materia stricta et exorbitati a iure cōi. Et ī dubio intelligit de morte naturali. vt in. d. ca. susceptū et. l. iij. §. hec x̄ba. ff. de neg. ge. et ibi glo. et bar. Aut nō est strictū in quo scribit mors. sed est extēdibile ex idēpti tate ratiōis. Tūc si mors ciuilis habet eundē effectū q̄ ad id de quo agit quez habet mors naturalis et sic eq̄paratur et ita p̄cedit. c. placuit. xvj. q. j. Si at mors ciuilis nō habet p̄ omnia cundē effectū quo ad id de quo agit quez h̄z mors naturalis non extendit nec equiparabit mortī naturali. vt dicit gl. ī. d. c. quesitū et in. d. c. licet alias sic. Si vero verbum mors profertur ab homine. tūc ī dubio nō eq̄parat q̄ verbū hoīsdz referri ad mortē naturalē. vt. l. ex ea parte. §. īsulā. ff. de verbo. obligati. Jo. aut. xvj. q. j. placuit dicit q̄ regulariter mortis appellatiōe intelligitur naturalis mors.

¶ Quis dicatur ēē ī mortis piculo. Rñ. [sect. 6] Jnfirmitas quotidiana febre Obsessus ī loco vbi machine iaciūturvel a talibus hostibus qui eum volūt occidere Nauigaturus p̄ loca piculosa vel iturus p̄ loca insidiosa. Aut etate cōfectus et hmōi vt pt̄z. ff. de do. causa. mo. l. mortis cā cū tribus sequētib⁹. Vel dic q̄ arbitriū boni est sequēdum vt pensatis cōditionibus iudicet si probabiliter imminet periculum mortis. et tunc dicatur in periculo mortis.

¶ Vt liceat requirere a moriente q̄ si [sect. 7] bi reuelet statū suū post mortē. Rñ. fm̄ Tho. in quol. q̄ sic dummodo hoc subintelligatur si deo placuerit et hoc non fiat ex infidelitate vel dubitatione fidei.

Mulier

Vide. §. Femina.

Multiloquium

secūdū Alex. ij. ij. ð multiloquio dicitur q̄ est multitudo loquutiōis cuz su pr̄fluitate vel preter vtilitatē vel necessitatē. Et sic intelligit illud puer. x. Jn multiloquio non deerit pctm̄. Aliud tñ est pprie loquēdo multiloquiū alið x̄bositas siue linguositas. Qr linguositas sonat in cōtētū puenientem ex consuetudine supflue et inordinate locutionis. Multiloquiū vero nō determinat tñ q̄tū linguositas. sed stat in genere. et l̄z sit veniale tamē liguositas pōt esse mortale. Vñ Job. j. Nunquid verbosus iustificabitur quasi dicat nō.

Munus

tribus modis dicitur. Aliquando capitur pro dono quod quidē est proprie id quod sponte prestamus. et ex nulla necessitate vel iuris officio quod quidē si non prestareēt nulla esset reprehensio. vt. ff. de verbo. si. l. munus proprie Differt tñ quia niu nus est donum cū causa. Donū ꝑo se hz in plus qꝫ etiā aliqñ sine causa. vt pꝫ ī l. inter donū et munus. ff. de ver. sig. Ali quādo capitur ꝑ officio cū honore. Ali quādo pro honore sine onere. vt habeēt de his omnibus ī. l. munus tribus mo dis ðr. ff. de ꝑ. sig. Vñ in. l. mun⁹ prope est quod necessario subijcim⁹ lege impe riovel eius qui potestatem habet iubēdi. Et de isto hic tracto.

De notatis in hoc. §. et qualiter differant munera et dona no. in. l. plebisci to. ff. de offi. presi. gl. et doc. in. l. mun⁹. et in. l. aliud. de verb. sig. et an appellatiōe muneris cōtineatur enxeniū. not. gl. in l. solēt. ff. de offi. procpn. et leg.

¶ Quotuplex est munus. Rñ. qtriplex. [sect. 1] Quoddā sordidū q cōsistit ī vilib⁹ offi cijs vt in arena fodiēda calce coquāda et alia exēpla in. l. maximarum. C. de ex cu. mune. Et potest dari ista regula ī ip sis agnoscendis fm Bar. in. l. vnica. C. ð munerib⁹. quia sicut illð est honor qꝫ in loco recuperatur honor vt no. Jnn. ī c. de multa de preb. ita illud est vile qð reputatur vile et habz officia villa et hec tantum dātur vilibus personis nō ma [[Fo.cccxxv.]v] ioribus vel humilioribus. C. de susce. p po. et archa.

¶ Quoddaz munus dicitur honestum [sect. 5] cū honore annexo. et ista munēra appellantur honores ī. l. cui muneris. ff. de mu. et ho. et ista sūt officia seu dignitates pu blice vt. d. l. vnica.

¶ Quoddā dicitur munus simplex so [sect. 3] lum quia non habet nec honorē. necvti litatē annexā vt est tutela cura et huius modi. ff. de accusa. tu.

¶ Quomodo dicuntur prefata munera [sect. 4] personalia mere. Rñ. q tūc quādo expli cantur labore corporali solum sine sum ptu vel detrimēto rerum propriorum. l. fi. in prin. ff. de mu. et ho.

¶ Quādo dicuntur patrimonialia seu realia. Rñ. q tūc proprie quādo cōsum ptu proprio siūt ab alijs.

¶ Quādo dicuntur mixta. s. personalia [sect. 6] et patrimonialia seu realia. Rñ q quan do cū labore coporali a nobis explican tur et cū sumptu nostro vt colligitur in d. l. fi. §. patrimoniorum.

¶ Quō dicuntur ordinaria prefata mu [sect. 7] ner a siue personalia siue realia. Rñ. q ordinaria sunt quādo habēt certam or dinatam prestationē per aliquam legē. vel statutum seu cōsuetudinem longā vt de vaca. et excusati. mu. l. in honorib⁹ qui muneri publici.

¶ Quomodo dicantur extraordinaria [sect. 8] Rñ. quod quādo nō per legeꝫ vel statu tum vel consuetudinem imponunt sed secundum voluntatem dominorū secū dum Bar. et patet in. l. vnica. C. de vaca. pu. mu. Vñ p accidēs ista imponuntur. ¶ Aliquādo ista munera dicuntur īdicta vt qñ princeps imponit per. l. aliqñ vel per statutum q a princi. erat extraor dinarium. Sed nunc efficitur ordinarium.

¶ Aliquādo dicit superindicta vt quā [sect. 9] do supra ordinariū aliquid imponit ꝑ pter necessitatē occurrētē. Facit. l. vnica. C. de supindicto. est et alia disti. Gre. super illud Esay. xxxiij. q excutit manū suam ab oī munere. q triplex est Munus a manu ab obsequio et lingua. de quo. j. Simonia. v. in prin.

Murmuratio

secundum quandā Apostillam super il ḏ sapiētie primo custoditevos a mur muratione est quedam querela cū in pa tient ia in his que homo deberet patiē ter ferre et committitur aliquādo cōtra deum per displicentiam eo q nō tribuat pros peritatem vel aduersitatem secū dum merita hominum. qz immittit tribulationes vel nō regit mundu3 modo nostro et tñ iniuste. qz hier. xj. iustus qdem tu es dñe si disputem tecū licet no bis sint occulta talia iudicia. Aliquan do est cōtra prelatos. de quibus dicitur xc. di. Alienus sit a fratrum vnitate qui murmurauerat. et. iō apostolus Nemur muraueritis. et c. prime cor. xj. et quando sit peccatū mortale. dic q tunc quando ex ipsa fit contra aliquod preceptū dei puta quia dicit vel credit deum iniustū iudicat temerarie et hmōi.

Mutilatio

quid sit. vide. 5. Homicidium. v §. vj.

Mutus

per signa pōt petere sacramenta et ei sunt dāda. xxvj. q. vj. qui recedunt et. c. se.

¶ Vtrum possit contrahere matrimo [sect. 1] nium vide supra. Matrimonium. ij. §. iiij. et matrimoniū. iij. īpedimēto. xvij.

Mutuum

est quod de meo fit tuu3. ff. si cer. pe. l. j.

Hoc est verum nisi in duobus casi bus notatis per Alexand. in. l. singularia in principio vbi etiam per Bartolū in principio. ver. nota. casus singulares ff. si certum pet. Jtem etiam si vsus pecunie concedatur. l. certitu. §. fina. et. l. ro gasti. et ibi docto. et Alexand. eodem titu lo. et per Barto. in. l. in vendentis. C. de contrahen. emptio. Et dicitur mutuum etiam si reddatur eadem res deteriorata vel eadem pecunia mutuata vt p gl. Barto. et Alexan. in allega. l. ij. ff. si certum. peta.

¶ Jn quibus reb⁹ osistit pprie mutnū. Rñ. q in rebus que cōsistūt in numero [sect. 1] [Fo.cccxxvj.r] vt pecunia et hmōi. pōdere. vt massa au ri vel argēti. et hmōi vel mēsurā. vt vinū oleū triticū et q vsu cōsumunt. vt ī. d. l. ij. et inst. qui mo. 3hi3 obli. in princ. Vñ Rodē. mensurare stringit ad mēsurā q grana. vel liqda mēsurāt nō ad illā qua pāni vlt terre. Et aduerte q dz dari mu tuū vt reddat nō eadē res in numero s3 similis in gñe siue tantundē et eiusdem vtilitatis et ptij eodē modo. Vnde si dedit pecuniā nō illā restituet sed similē. et hmōi aliter trāsiret vel in comodatu3 aut depositū vlt aliū 3ctū. l. ij. ff. de 3trahen. emp. et. l. ij. ff. si cer. pe. Et not. q hic nō accipitur genus fm porphiriū s3 po nīt specialiter p qbusdā reb⁹ q cōsistūt in numero pondere et mēsurā. Vnde t3 Azo. q si quis mutuo dedisset pōd⁹ argēti et reciperet pecuniā ad numeru3 q est mutuū si pecunia sit argētea. qz ide3 genus redditur et tātūdē facit. l. j. §. vlt. ff. de aur. et arg. leg. et ppterea si res mutuata perit periculū est mutuū accipiē tis. etiā si casu fortuito. s. īcēdiū. C. si cer. pe. inst. q. mo. re. 3hi. oblig. §. itē. Secus si data esset pecunia in bursa cōsignata q nō est mutuum. l. si ab initio. ff. si cer. pe. op3 og q trada3 vt sit accipiētis mutuū nō cōsignata aliter nō erit mutuū. [sect. 1] ¶ Vtrū dare mutuū petēti sit de precepto. Rñ. fm Sco. ī. iiij. di. xv. q. q habēs pecuniā

sibi p aliquo tpe inutilē mortaliter peccat si eā nō mutuatur indigēti et petēti q̄ facit ̄ p̄ceptum nature et xp̄i. Luce. vj. mutuū date et Mat. v. Sz si ei esset vtilis puta negociando vel aliud de ea faciendo tunc distingue fm q̄. s̄. dixi de eleemosyna. §. j. quomodo est de p̄cepto et fm illam distinctionem a fortiori dic de mutuo qđ no.

¶ Quomodo in mutuo sit vsura. Vide. [sect. 2] . vsura. primo per totum.

NAufragium

est naue fracta submersio rez et corporuz qđ plerūq̄ casu fortuito ̄tingit pp vim tēpestatis vel fluminis. l. deprecatio et p totum. ff. ad. l. ro. de iactu.

Ad propositum eorum que in hoc §. dicuntur et qualiter probētur aliqua esse amissa naufragio. no. Jaco. rebuffi. et Bart. in. l. quotiens. C. de naufra. lib. xj. Augu. in. l. si quis. §. j. de eden. et Cor se. singu. suis in versi. testis. incipi. cau tela est.

¶ Vtrum rapientes aliquid de naufra [sect. 1] gio teneantur. Rñ. q̄ sic ad restitutionē nec excusat aliqua cōsuetudo. d. l. dep̄ca tio. et. ff. de incen. rui. et na. l. si qs ex nau fragio nec excusantur a peccato mortali si rapiūt intentione retinēdi. ne excu santur ex aliquo precepto quia contra preceptuz dei Leui. xix. diliges pximū tuū sicut teipsum. episcop⁹ aut ali⁹ pre latus debet deponi. Laicus anathema tizari. xxiiij. q. iij. illi qui de detreuga. c. innouam⁹. fm. ll. j. annū in quadruplū. Post annum in simplū puniunt. l. j. in prin. ff. de incen. rui. nau. Et hoc verū ni si sint nauigia que exercent pirraticam prauitatē vel nisi cristiano nomini inimica. vt in consti. Fede. ad decus. §. nauigia. C. de fur. aut. nauigia.

¶ Quid de dominis qui cōueniunt cū [sect. 2] nautis de certa q̄titate danda non de prehēdent in naufragio. Rñ. q̄ nō tenē tur restituere quicquid hac de causa accipiūt nisi spōtanea liberalitate eis da retur secūdum Rodo. bene liceret statu tum quo quis lucrāt tantum pro rebus recuperatis in mari naufragis. itellige si sit propter vtilitatem naufragorum qui aliter nō recuperarent res suas sed perirent in mari.

¶ Vtrum inueniēs res iactatas in ma [sect. 3] ri vel ex naufragio teneatur eas restituere. Rñ. pau. in. c. cum dilecti. de accu. q̄ aut erant pro derelictis. et sic fiunt ca pientis quia q̄ in nullius bonis est efcitur naturali. ratione capiētis insti. de rerū di. Si vero nō erant pro derelictis sed suerunt proiecte vt euaderēt periculum maris. tunc cum pijciens remaneat dñs eas occupās animo retinendi cōmittit furtū. vt in gl. d. c. cū dilecti et. l. qua rōne. §. vlt. in fi. ff. de ac. re. do. et est excōicat⁹ vt in. c. excōicatiōi. de rap. si nō restituit q̄ primū poterit. Et quā-[[Fo.cccxxvj.]v]uis Jo. an. ibidē dicat req̄ri monitionē añq̄ incurrat excōicationē. Tñ Pa. ibi dē dicit q̄ quo ad deū et ̄scīam est excōi cat⁹ si q̄primū poterit restituere nō faciat. et multo forti⁹ hoc hz locū in his q̄ rapiūt violēter res naufragoz. Si autē simplr accepit nō cōsiderādo an essent derelictes vel ne excusa a furto vt ē tex. no. in. l. falsus. §. si iactū. ff. de fur. Et ēt ego credo ab excōicatione. ar. d. l. falsus et his que no. Jo. an. in. c. q̄te. de sen. excom. in nouel. de quo vide. s̄. inuēta. in prin. et limita vt ibi.

¶ Sz q̄rit an sit p̄sumendū q̄ tales res [sect. 4] sint p derelictis. Rñ. idē pa. vbi. s̄. q̄ ex cōiecturis pōt p̄sumi. Nā si librū obtusum pānis et bene sigillatū pijcit presu mīt nō habuisse in derelicto. sec⁹ si aptum. et sic in sifib⁹. Sed quādo nō statiz quesuiuit. de quo. s̄. inuenta. in prin.

Nauta

caupo et stabulari⁹ tenent de leuissima culpa. nō de casu. l. et ita. §. at hec edicto. ff. nau. ca. sta. et dici⁹ nauta q̄ nauē exercet. nō remiger. vt. l. j. eo. ti. §. nautā. si⁹ caupo et stabulari⁹ q̄ hec exercēt et institores eoz. vt. i. d. l. j. §. fi. nec ob. l. j. §. si vestimēta. ff. ð posi. vbi depositari⁹ nō tene⁹ nisi de leui culpa. q̄ est spāle ī istis vt teneant de leuissima culpa. Sz ego ī cōscīa nō credo q̄ te nea⁹ nisi de leui. vt. ff. nau. cau. sta. l. nau ta. et. d. l. et ita loqui⁹ ī odiū taliū q̄ solēt fraudē facere. vt ibi p3. §. at hoc edicto. Et iō cū fundet se sup p̄sumptiōe nō ha bebit locū in cōscīa. nisi spāliter accepil set mercede3 p custodia vt. §. locatio. §. xxij. vel nisi qñ res req̄rebat diligētissi mā custodiā quā scienter accepit custo diendam. q̄ sic tenetur de leuissima.

¶ Sz quō pba⁹ datū tali ī pecūia. Rñ. q̄ si cōsueuit portare talē q̄titatē pecu [sect. 1] nie tūc crede⁹ suo iuramento als nō nisi quatenus probet. ar. ff. de reb. mili. l. nō omnes. §. a barbaris nam talis debet numerare pecuniam in conspectu hospitis. ff. depo. l. j. §. si cista.

¶ Vtrū naute et p̄fati dātes claues ca [sect. 2] mere dño deponēti excusen⁹ si pdatur. Rñ fm gl. i. l. d3. ff. nau. ca. sta. §. itē si p̄dixerit q̄ si a principio dedit claues et p̄dixit q̄ nolebat teneri excusatur alias nō. Similiter tenetur quādo a pñ. non dedit claues sed postea licet p̄dixerit p l. sicut. C. de ac. et obl. nisi ille expresse cō sensisset nolle illum teneri.

¶ Vtrū p̄fati habeant locum in eo. tit. [sect. 3] hospitatur aliquē nō tanq̄ caupo. sed si cut ciuis sine mercede sicut fit quando rex venit in ciuitate aliqua et distribuit suos per domos. Rñ. qñō vt. l. si messor. ff. si messor fa. mo. dix. et arg. ff. de aleato. l. j. §. itē notādum. et ideo si gratis fit tenetur solū de dolo et lata culpa.

¶ Vtrum naute possint preponere res [sect. 4] suas depositis quādo vtrasq̄ nō possūt saluare. vide. §. Commodatum. §. xvj.

Necessitas

triplex prima sine qua vi ta corpālis sustentari nō pōt. et de hac dicitur prime. Jo. iij. q̄ habuerit substātiā huius mūdi et viderit fratrem suum necessitatē habere et c. Secūda necessitas dicitur oportuna sine qua vita comode substētari non pōt: et ad hanc remouendā in proximo quilibet ex pietate induci⁹ ad ro. xij. necessitatibus sctōrum cōmunicātes. de quo dic vt. §. auaritia. §. iij. Tertia ē pficua sine qua vtiliter vita nō substētatur. vt puta habendi libros p studēdo et hmōi ad quam succurendam pfectio amoris inflāmat p prima necessitate scōa et ter tia licet mēdicare pensatis circūstātij3. Et ecclesiastici possunt redditus habere ecclesiasticos als nō nisi cū dānatione fm Henri. de gandauo in. iij. quof. q. xxxvj. et sic intellige glo. in. c. precarie. et. c. se. x. q. ij.

De notatis in hoc. §. vide omnino Gerar. de petra sctā sing. xcix. inci. neccs sitas. vbi habes qd ppter necessitatem pmittatur. et per Bald. in rub. C. qui bo. ced. pos. vbi q̄ necessitas et vtilitas e q̄paratur. et de hoc per Alexā. in. l. nepos proculo. ff. de verbo. signi.

¶ Vtrū illud q̄ dicitur necessitas facit [sect. 1] licitū et nō subijcitur legi i. c. licet. de ferijs itelligā de prima solū. Rñ. q̄ de pma solum. et hoc intellige qñ tale qd qđ [Fo.cccxxvij.r] est 3. l. nō est maluz de se. puta q̄ ex ali qua circū stātia pōt licite fieri quia tali necessitate occurrēte non req̄ritur alia dispēsatio. sed ppria auctoritate q̄s pōt 3uenire. Similiter dic p secūda necessitate. dūmodo recōpēsatio aliqua fiat sicut dicit do. Ant. in. c. j. de ferijs q l3 doc torib⁹ 3sulere pro forēsibus in festo dummodo aliquā eleemosynā in recōpēsationē faciant. Facit gl. i. c. p̄sbyter. in 3bo denariū. lxxxij. di. et melius. d. c. l3. sz ego credo sit

tuti⁹ habere dispēsationē a p̄lato in ista. ij. Jn tertia x̄o necessitate omnino requirīt dispensatio aliter nō faceret licitū. Et f̄m hoc intelli ge gl. in. l. j. §. cū in eadem. ff. ad. l. ro. de iact. q̄ dicit q̄ tpe necessitatis oīa sunt cōicāda. et qđ ibi dixit Ang. s. q̄ tpe cha ristie si mēdic⁹ fureī panē nō incideret in penā. facit. c. iij. de fur. et similia q̄ loquunt de necessitate. q̄ aliquando de prima. aliquando de alijs.

Negligentia

est omissio alicuius q̄ fieri d̄z et pōt vnde nō pōt esse negligētia vbi quis non est in mora de elec. c. vl. et de cōces. preb. q̄ diuersitatē no. in. c. si compromissarius in prin. de ele. li. vj. Et ideo aliquando ne gligētia dicīt lata culpa vnde. ff. man. l. si fideiussor in prin. dicīt dissoluta ne gligētia prope dolum est. i. lata culpa et quādo dicaī tota culpa no. in. l. noīa. C. ar. tute. cū suis cōcor. et. s. culpa. in p̄n. Nomine etiam negligētie simpliciter venit leuis culpa etiā leuissima vt pt̄z in. c. p̄allega. facit. xxviiij. d. c. de stracusa ne. et. c. cū ex. in fi. et. c. commissa. §. porro de ele. lib. vj. et hoc est quando quis tenetur de leui vel leuissima culpa. alias non. Nomine vero negligentie magne venit lata culpa. vt. ff. de act. et obli. l. j. §. is quoq̄ apud. vbi text. quasi apertus. Aliquando vero includit dolum. scilicet cum lex imponit penam negligenti a diuersa delinquente quia tunc sub negligente includit dolosam negligentiam. vt not. Gemi. in. d. c. si com promissarius.

¶ Vtrū negligētia sit peccatum morta [sect. 1] le. Rñ. q̄ si quis omittit ex negligentia facere illa ad quā teneī de p̄cepto vel ex officio in his vbi versatur notabile damnum sibi commissum. sic est mortale peccatu de sui natura. Et hoc nul li dubiū in his que sunt de iure diuino p̄cepta. vel ex officio commissa. Jn his autem que sunt de iure positio solum. non credo semper sit mortale. nisi inclu dat in se dolum vel contemptū vt. s. pa tet in tit. inobedientia. et sic intellige et limita glo. in. c. ea que de offici. arch. et lxxxj. distincti. c. dictum. et. xl. quest. iij. placuit. xij. q. ij. indigne. Jn alijs autez q̄ nō sunt de precepto negligentia com muniter est veniale peccatum vt patet. xxv. di. §. alias ea demu de hoc ve de nisi faciat totaliter excedere a charitate dei q̄ etiam sic esset mortale peccatum f̄m Tho. ij. ij. q. iiij.

¶ Vtruz teneatur ad restitutionem de [sect. 2] damno proximo ex negligentia in officio suo vel alio opere. vide supra cul pa. §. vj.

Negocium

seculare quid est. Rñ. qđ cum sit multiplex nō po test diffiniri. sed ex aliquorum enume ratione possumus alia similia iudicare sicut fit. xxv. distinct. §. criminis appellatio. et. xxiiij. questio. v. de leguribus. et extra ne cle. vel mo. c. j. dicitur ergo ne gociumulare primo cum quid plus iusto appetitur quod turpe lucrum est. Jtem et munera iniusta accipere vel dare et venialiter omnia per que homo seculariter viuit in aliquo peccato di citurulare negocium. hoc patet in d. c. j. Jtem diciturulare negocium mercantia seu negociatio. Jtem omne quod fit pro lucrando sicut artes procuraciones causarum et negociorum factiones et huiusmodi. Vnde dicitur negocium quasi negans ocium de ver borum. significat. c. forus. §. constant. etulare quia secularibus rebus habendis impenditur. Vel secunduz glo sam in summa. xxij. questione. iij. dicitur. ¶ Primo pro mercantia. ¶ Secun do pro causis secularibus tractandis. [[Fo.cccxxvij.]v] ¶ Tertio pro admi nistratiōe rerum se culariū de hoc habes. s. cleric⁹. ix. §. j. De hic notatis et quot modis perti neat ad nos negociū. no. Bal. ī. l. si pecu niā. C. de nego. gest. tex. et doc. in. l. si pu pilli. §. antepe. et ibi Bar. ff. eo. ti. vbi dicit

q. vij. modis. s. cura: sollicitudine: re ip̄a ratihabitōe: ipso iure: more ciuitatis: naturali ratiōe: et rōne cōsequētie. de quo etiā per Spe. in ti. de iudi. §. ij. ver. sequitur videre.

¶ Que negocia secularia phibent. Rñ. [sect. 1] q̄ secularib⁹ phibent illa q̄ sine mortali fieri nō possunt. sed clericis et religiosis sunt interdicta multa vt patet in. d. c. j. et habes. §. clericus. ix.

¶ Vtrū negotiatio q̄ cōsistit in vēdēdo [sect. 4] et emēdo q̄ alio mō visitatori d̄r mercantia sit licita. et Alex. i. iij. pte summe tractat. de iudicialib⁹ cum quo cōcor. Jnn. i. c. j. ne cle. vel mo. et Jo. an. in. d. Rubr. et pau. in. d. c. j. q̄ de se nō est mala nec illi cita. Sz potest fieri illicita ratione circūstantie. cause. psone. modi. tpis. loci. et cōmercij. ex circūstātia. cause. s. quando propter cupiditatē vel aliqđ aliud malum fit. et sic tale peccatū est qualis finis p̄ quē fit. Vnde ille q̄ negociando intēdit lucrū tanq̄ vltimum finez et cu pit sine labore et sollicitudinē ex auaricia diuitias cōgregare eijciēt de tēplo paradisi fm Alexan. et sic patet q̄ efficitur mortale peccatum ei. Negociari autez ppter propriam necessitatem vel pietatem. s. ad dispensandum in pios vsus lucrum vel ppter reipublice vtilitatem vel pximi est cā legitima q̄ facit vt fiat sine peccato aliter nō. Circūstātia persone facit illi citā scilicet si est cleric⁹ v̄l religiosus de quo. §. clericus. ix. oportet ergo sit secularis qui negociator d̄z esse Ex circūstātia modi fit illicita. s. quādo exerceēt et cū dolo. vel cū mendatijs vel alijs alias pactis seu piurijs. Et si sunt pctā mortalia sicut mādātū q̄ dicitur intētiōe decipiendi pximū etiā in magna re si posset vel piuriū sic negotiatio est mortale pctm̄. itē ex circūstātia tpis. l. festiui ab ecclesia pcepti de quo dic vt. §. ferie. §. xxj. itē ex circūstātia loci. s. diuino cultui deputati sicut est ecclesia vel cimiteriū. In ecclia. n. nō pōt fieri sine pctō mortali nisi magna necessitas excuset vt p̄z p. c. decet domū dei. de immu. ec. li. vj. iūcto. c. reliqui nolumus. de cu. eucharistie. Et hec itellige de actuali cōtatione rez q̄ sine strepitu fieri nō pōt. Sec⁹ esset in vēditiōe cādelaz q̄ sine ybis fit. Aut in cōuētiōe alicui⁹ rei emēde vel vēdēde postea. q̄ nō eēt mortale pctm̄. Itē ex circūstātia cōmercij q̄ qđē est dānosum reipub. sicut cū q̄s emit vili⁹ vt cari⁹ vēdat et cū dāno reipu. sicut sunt illi. q̄ totū granum emūt vel oēs merces et hmōi vt postea vēdāt modo suo. Si vero cōmertiū est vtile reip. sicut illud quo merces portāt de terra vbi abūdant ad aliā vbi deficiūt v̄l illud quo de vna re fit alia sicut faciūt artifices de lana pannū. et de cera cādelas et hmōi. vel illud quo q̄s cōseruat res quas emit vt vēdat tpe debi to eo q̄ qlibet nō pōt statim emere. et sic istis l̄z negociari si alie circūstantie ad sunt. Alijs autē est damnatiōis. et de eis loquitur Criso. lxxxvij. di. eijciens. etno. Sco. in. iij. xv. di. q. ij. ar. j.

¶ Vtrū ille q̄ cari⁹ vēdit q̄ emit in eo [sect. 3] dē loco licite hoc facere possit. Rñ. Alex. vbi. §. ti. de legi. q̄ si id p̄ se emit. et post ea p̄cessu temporis nō indiget licite vēdere pōt pro p̄tio occurrenti quāuis sit cari⁹ q̄ quādo emit q̄ non ad hoc emit et lucrū aduenit rōne tēporis. Si vero emit vt vēderet tēpore quo cari⁹ erit. sic si fecit pro vtilitate terre sue. s. ne homines postea indigerent et nō iuenirēt et ipse aliqđ lucrareēt pro sua sustētatiōe et sue familie. Vel si a casu aliquid emit pro bono foro et postea inuenit quo illđ vult emere pro cariori. et concurrant ea q̄ dico. §. emptio. §. vij. cum alijs circūstātijs p̄dictis hic. sic l̄z laicis sz nō clericis. Si autē fecit solum vt lucraretur sine aliqua vtilitate reipublice immo potius cū damno sic peccat mortaliter vt p̄z per. d. c. eijciens. et de istis intelli ge illud. c. quicūq̄ tempore. xiiij. q. iij. [Fo. cccxxvij. r] vbi turpe lucrū diciēt tpe vindemie vili⁹ emere vt cari⁹ vēdat. istis cōcordat Hug. et Lau. xiiij. q. iij. si q̄s et Th. xxij. q. lxxvij. et pau. i. c. j. ne cleri. vel mo. Nō tñ tenetur ad restitutionē talis turpis lucri de necessitate. sed de consilio fm Rodo. Nisi forte fuisset causa talis ex crescentie. puta q̄ totum emit vt cari⁹ postea posset vēdere

q̃ sic teneñ ad restitutionē dānificatis. si tale dānū als non occurrisset. Quid de artificib⁹ qui faciunt artem que non est nisi ad malum vide. s̃. ars.

Neophitus

dicitur nouus in fide vel in religione vt. xlvij. di. c. quoniam. et. c. sicut.

¶ Vtrum neophitus in fide possit or [sect. 1] dinari. Rñ. q̃ non etiaꝝ ad minores ordines vt patet in. §. j. et. di. ca. quoniaꝝ eadem distin.

¶ Nigromantia vide. j. sortilegium.

Nominatim

quis dñr interdict⁹ vel excōmunicatus. Rñ. pa. in. c. in lateranēsi de pre. q̃ vbi agiñ de pena incurrēda ipso iure. si nō diciñ quis nominatim nisi exprimatur eius ppriū nomē q̃ hoc iportat extymologiavocabuli et in istis odiosis nō est re cedēdū a ppria significatione verborū nisi de mēte cōstetvt ī. c. statutū. de elec. li. vj. Nisi circūstātie sint ita expresse et stricte q̃ ex toto important vices pprij nomīs facit pro hoc. l. ij. ff. d̃ li. et post. et instit. de exhe. li. §. nominatiz. et ī. l. quo tiēs. §. si quis nomē. ff. de here. insti. facit. l. certū. ff. si certum pe. vt puta dicitur filius petri qui nō habet nisi vnicū filium et huiusmodi. Et sic intellige et li mita Jnn. in. d. c. in laterañ. hoc etiā se quiñ gl. et Jnn. in. cle. j. devi. et ho. cle. in verbo nominatim. Si ʒo agiñ de pena incurrēda ipō facto tunc etiam dicitur nominatim expressus qui per circūstātiās nō sic strictas exprimitur. et sic itellige et limita gl. et pau. ī. cle. j. de vj. et ho. cle. in versi. nominatim et gl. in. c. consti tutionē. de sen. excom. li. vj. Puta si diceretur magister carpētarius talis loci ieiunior. et huiusmodi. qđ no. bene. Et ad gl. in. c. a nobis el. j. de sen. excō. quā vidētur sequi communiter doct. dic q̃ intelligitur quod ita sunt excommuni cati quasi nominatim fuissent expressi. sed nō q̃ dicātur nominatim excōmunicati: quia quis potest excommunicari licet non nominetur.

Notarius

vide tabellio.

Notorium

dicitur triplex fm gl. in c. vestra de coha. cleri. et mu. et ibi pau. sequitur. s. notoriū presū ptionis et quid est quādo ius vehemēter aliquid presumit vt filiatione q̃ ex cōiecturis aiure inductis dicitur noto ria. et idem est istud notorium sicut pre sumptio iuris. Secūdum est notorium iuris. q̃ in iure siue in iudicio oritur si cut cū quis conuincitur in iudicio vel sponte cōfitetur vel per snīam cōdēnatur in iudicio. Tertiū est notortū facti. et istud est cū populus est testis alicui⁹ facti et nō est locus inficiationi. vt no. Archi. ij. q. j. de manifesta. et bon⁹ tex. in c. cū dilectis filijs. de purg. ca. et dñr noto riū facti clara et famosa locutio ex euidē tia rei surgēs. q̃tergiuersatiōe aliqua ce larinō pōt. vt pbatut ī. c. tua. de coha. cle. et mu. et. c. euidētia de accu. Et istud notoriū facti est triplex. ¶ Primum facti permanētis vt q̃ palaciū dominoꝝ est in platea et sic dicitur notoriū quasi res nota oībus volentib⁹ videre eā. facit aut. qui semel. C. quomō et quādo iu. et. di. c. euidētia. ¶ Secundum est facti trāseuntis et

nō redeuntis vt si in conspectu populisit aliq̄s interfectus simi litervox preconis q̄ notoriū est pro tūc nō p̄ nūc. et sic itellige q̄ no. gl. ī. d. aut. qui semel.

¶ Tertium est facti interpolati. exemplū eo q̄ parat⁹ est mutuare sub vsuris. et de meretrice q̄ nō semp mutat vel peccat. Szbar. post Jac. bu. ī. l. ciues. C. de appel. dicit q̄ notoriū est q̄ habet actū pmanētē vt edicta ī albo p̄torio et q̄ iplatea ē palaciū dñoz. illaāt q̄ nūq̄ habueṛt actū pmanētē vt vox p̄ cōis et hmōi nō pnt trāsīr īno. sz bñī māifestū [[Fo.cccxxviii.]v] De notorio et q̄ sit quod omnes vi dere possunt cōtinua vt p Bal. in aut. quod locū. invo. vij. C. de colla. vñ quod omnes sciūt sui natura vel scire verisimile est per Bal. in. l. cū fratrem. C. ad sylle reliqua. dixi. s̄. in ver. manifestum vbi an et in quo differt a manifesto.

¶ Sed quot hoīz scīa reqrīt ad faciēdū [sect. 1] notoriū facti. Rñ. fuerūt varie opi. Sz mihi placet opi gl. ī. di. c. de manifesta q̄ dicit sufficere sciētīa. x. hoīm ad minus. Quā sic intelligo vt colligo ex pa. in. d. c. vestra. q̄ sivicinia nō hz. x. hoīes seu psonas nō potest oriri notoriū. Si xō hz decē psonas solū oꝝ q̄ oēs sciēt si āt hz pl⁹ opꝝ q̄ oēs sciāt vñ maior ps. et illa pars nō sit minor. x. psonis. Et q̄ talisv cinia facit notoriū habes bonū text. in. d. c. cum dilectis. Et sic patet q̄ non requiritur scientia totius populi. vt volunt aliqui.

¶ Vt in notorijs sit ordo seruādus iu [sect. 2] ris. Rñ. pa. ī. d. c. vestra q̄ in notorio psūpto vbi agīt de cōsanguinitate pban da reqrīt sz ibi ē speciale. Sz ī alio notorio fctī nō reqrīt nisi sciētia et sola citatio. Et hoc itellige verū nisi cōstet q̄ nulla defēsio cōpetit vel pōt cōpetere q̄ sic nō reqrīt citatio. et sic intellige. c. cū olim de re iud. et. c. venerabilez. de elec. Sed vbi potest cōpetere defensio sic est necessaria citatio. aliter nō valebit snia. et sic intellige Cle. pastoralis d̄ re iudicata. Similiter requirīt probatio notorij p duos testes ad min⁹ not. Gl. d. l. iij. ff. de testi. nisi sit notoriū facti pmanentis. vt in. d. c. euidencia.

Nouale

priuilegijs pijs locis concessis intelligitur oīs ager de nouo ad cultū redactus de quo nō extat memoria q̄ aliquando fuisset cultus. de ver. sig. c. quid per nouale.

Nouitius

proprie dicitur qui habitu religiōis accepto nūc dum per aliquam professionem astrictus. experitur religiōis austeritatem.

De hic notatis et q̄ nouiti⁹. l. fi. §. q̄ tiēs. et ibi Bar. ff. de publi. l. cū victus ff. de. vi. tri. et oeo lega. Et an si nō fini to anno p̄bationis exeat monasteriū si postea iterū ingrediatur an debeat rē reintegrū annum ad professionē. ang. et Lodo in. l. si. §. quotiēs. ff. de publi. te nēt q̄ non nisi ex causa.

¶ Quis possit eē nouitius pprie. Rñ. [sect. 1] q̄ quilibet qui est ratiōis capax. et pubes. xx. q. j. per totū. et de regula. c. cum simus et quilibet q̄ potest esse religiosus. et q̄s sit. vide īfra religiosus. §. iij. Vnde licet ante annos pubertatis. vñ oblatas a parētibus aut alias q̄s pos sit suscipere habitum. tamen proprie non est nouitius. quia experiri non potest quid sit castitas. nec malitia potest supplere etatem. vt in ca. ad nostram. et. cap. significatum. de regula. et ideo oportet q̄ compleuerit. xiiij. annum. masculus femina vero. xij.

¶ Per quātū tē pus debet quis esse no [sect. 2] uiti⁹. Rñ. q̄ regulariter p̄ ānū vt ī. c. cōsaldus. xvij. q. j. et in. c. ad apostolicaz de regu. Tamē q̄ istud tps datur in fa uorē nouicij vt experia. et similiter monasterij vt p̄bēt si p̄ eis cōuenit. Ideo prelato cū conuētu consentiente et iter ueniēte volūtate nouicij potest āte an nū profiteri. et tenet professio licet male faciāt prelati si

sine magna discretio ne hoc faciat vt in. d. c. ad apostolicam. Fallit hoc in mōachis q̄ habēt monasteria in insulis multū rigidis. quibus prohibetur ne ante. xviij. annū aliquē recipiāt ad professionē. vt in. c. q̄ insul̄ ð sta. regn. Quā quidē phibitionē. Jo. an. et post eū Pau. ī. d. c. q̄ in insulis ex tēdunt ad fratres minores et p̄dicatores vt nō recipiant ad professionē ali quē ante. xviij. annum. et placet mihi p̄ idēptitatem rationis expresse vbi debet fieri extētio legisvt. s̄. dixi. lex. §. vj. Etiam fallit in oīb⁹ mēdicātib⁹ q̄ non possunt recipere ante annū cōpletum probationis ad professionē vt in. c. nō solū. et. c. cōstitutionē de reg. li. vj.

¶ Sed quid si quis non obstante pro [sect. 3] hibitione recipiatur ad professionē ante ānū probationis: vel ante tēpus de bitū. Rñ. q̄ si q̄s recipiāt ad pfessionē [Fo.cccxxix.r] ante annos pubertatis pfessio nulla ē ip̄o iure. vt in dictis capitulis ad n̄rāz et. c. significatū. Et hoc in quacūq; religione. Si vero q̄s recipiatur añ. xviij. annū vbi nō est recipiendus. Hostiē. t̄z q̄ etiā nulla sit professio. propter. di. c. q̄ in insulis. et cōiter ip̄m recitādo trās eū doc. et facit pro sua opi. l. nō dubiū C. de leg. et regula q̄ cōtra ius. de reg. iu. lib. vj. pa. videtur dubie loq̄ an sit obli gatus illi religioni. q̄ pfessus est tātū. Sed tamē q̄ saltē in genere sit obliga tus affirmat. Sed ego credo q̄ nō religioni in genere. sed in specie illi quam professus est obligatur. q̄ talis phibito princi paliter respicit fauorē profitē tis: cui t̄pe potest renunciare. Et hoc iu dicio meo apte pbatur per. d. c. ad apo stolicā. vbi pt̄z q̄ abatib⁹ prohibet rece ptio ante annū. aliter nō punirent facientes contrariū. et facta tenent. Et sic ad. l. nō dubiū. et regulam que cōtra ius potest dici q̄ nō est nulla. quia alio iure sustētatur. s. d. c. ad apostolicā. si aut loquamur de professione q̄ fit ante annū probatiōis sic tenet. vt dictum est. Nisi in religione mēdicantium in qua professio facta ante annū probationis completū non obligat nisi religioni in genere. nō autem illi quam quis pfessus est fm q̄. j. dicā. Et illi tales qui receperūt aliquem scienter peccarūt mor taliter. et nō p̄nt āplius ad pfessionē re cipere: et vlteri⁹ debēt puniri pena q̄ p̄ grauioribus culpis solet infligi. vt in d. c. non solum.

¶ Sed nunquid si durāte suspensiōe [sect. 4] predicta recipiet aliū ad professionem efficietur irregularis. Rñ. Ge. in. d. c. nō solum q̄ non quia op̄z q̄ actus qui fit post suspensionem sit actus de attribu tis certo ordini. cuiusmodi non est receptio ad professionem. Jgitur nō erit irregularis quauis alij dicant q̄ sic et non bene.

¶ Sed quis poterit absolvere a. di. su [sect. 5] spensione. Rñ. Ge. in. d. c. nō solū tenet q̄ solus papa q̄ cū. c. nup. de sen. excō. nō habeat locū in inferioribus ep̄o. et isti sunt exempti. Ergo cū ab ep̄o non possit absolui necesse h̄nt ire ad papā. Sed ego cūz teneā q̄. di. c. nup habeat locū ēt in curatis vt apte loquiūt iō pote rūt absolui a p̄latis suis. Et sic cōcorda opi. q̄ sunt in. d. c. nō solū et recitat Ge. sic distinguēdo. q̄ aut suspētio ē ad ip̄s et sol⁹ papa absoluit. nec h̄z locū. d. c. nu per. aut nō est ad t̄ps. et sic habet locū. et hoc tene. q̄ sequitur gl. ibidē de quo vide. s̄. absolutio. j. §. iiij.

[sect. 6] ¶ Vt̄z predicta pena. c. nō solū habeat locū in moniatibus sancte Clare et pre dicatoz. Rñ. Ge. q̄ sic cū dño Lapo. et lī cet ex priuilegio habeāt pprium. et nō mēdicent. p̄ hoc non tollitur q̄n sint de ordine mendicantiū nec priuilegiū in vno valet ad oīa. Quod limito de illis p̄me regule s̄acte Clare. Sed ð minoristis nō credo cū ex regula habeāt propriū. Et attēde ad eorū regulā. an habeāt ppriū. et sic nō extendit ad eas an non possint h̄re. et sic extēdi. quis ex p̄uilegio habeāt possessiones. vel de facto non mendicent.

¶ Quero quādo icipit ānus pbatiōis [sect. 7] Rñ. q̄ a die et hora impositiōis habit⁹ dūmodo sit pubes q̄ ad alias religiōes sed quo ad minores et p̄dicatores et mo nasteria ī saluaticis insulis oportet ha beāt annū. xviij. cōpletū. vt p̄z p̄ predicta. c. ad nostrā. c. significatum. et.

c. qđ ī sulis. nō tamē penam predictę suspēsiō nis incurrunt recipiendo: dummodo post pubertatem annum probationis cōpleuerint in eorum religione.

[sect. 8] ¶ Nunquid furiosus potest esse nouicius. Rñ. qđ nō accipiē do nouiciatū pro anno probationis vt de regula. c. sicut tenor. Vnde si stetisset in religione per centum annos nunqđ poterit profiteri et si profitetur professio nulla est sicut nec matrimonium contrahere. vt. ff. de spō. l. furor. Nec ratificatur per rati habitationem postqđ fuerit sane mentis. sicut nec professio facta ante annos pubertatis nisi per delationem habitus inducētis professionē tacitā postqđ est sane mentis et cōpleuit annos puber-[[Fo.cccxxix.]v]tatis. aut professionē expressaz se obligauerit. vt p3 p. c. j. devoto. li. vj. facit. c. sicut tenor ð regula. Et placz mihi qđ Host. et cōiter eū sequētes videāt te nere qđ ratificē si nō cōtradicit. sed per seuerauerit postqđ est sane mētis et pubes factus. et idē dicūt de impubere. sz tu tene istð pseuera. vt dixi cū delatio ne habit⁹ inducētis pfessionē tacitaz. ¶ Vtrū nouitius possit exire. Rñ. qđ sic [sect. 9] libere sine oī licentia. vt p3 in. c. statuimus de regula. ppter verbū libere nec incurrīt in antiquā inhabitationē qđ ad ordines vel beneficia ecclesiastica vel scłaria ex tali egressu. p3 hoc ex. c. postu lasti. ð regul. Fallit hoc ī illo qđ pfessus est tacite vt pt3 in. d. c. stat.

¶ Quid de bonis que donauit religiōi [sect. 10] añ ingressuz. vel ī ipō ingressu. Rñ. pa. in. c. qđ ad te de cle. iuga. qđ si donauit oīa tuc in dubio vř donasse cā mortis. Vnde cā cessante p pfessionē tacitā vel expressam reuocat inde recedēdo. ar. l. seya. in fi. ij. Rñ. ff. de do. cā mor. et. l. non oīs in pn. ff. si cer. pe. facit qđ no. bar. in aut. ingressi. C. de sa. san. ec. Et idē dicit Bar. ibidē de illo cui⁹ pfessio nō t3 qđis pfītēs crederet tenere qđ recuperabit qđ pbat p. l. si pater. et. l. nec apð. C. de he. insti. vbi qđ credēs aliquē fratrē vel filiū et hac cōtēplatione reliqd bōa sua repto cōtrario auferunt ab eo et veniūt succedentes ab intestato vt. d. l. si pñ. Si vero nō donauit oīa sz aliqua so lū et sic dico nō vř donasse cā ingressus et iō nō recuperabit. ar. eo3 qđ habēt ī. c. bñ ficiū. et. c. constitutionē de regula li. vj. et sic limita et intellige host. et pan. in d. c. statuimus qđ videntur cōtrarij. Siñ nō recuperat si donauit nō cā ĩgressus sz ex interuallovt ī. c. fi. de do. et. l. pfecta donatio. C. de donatio. qui sub mō. idē dicit Bar. vbi. s. de illo qđ sciebat p fessionē nō tenere qđ donata non recuperabit qđ vidēt donasse. l. cuius p errorē ff. de reg. iur. et. l. cāpan⁹. ff. de oper. li. et intellige quo ad iuris presumptionē et in dubio Sz in cōscientia vel alio modo vbi pōt scire qđ solū donauit cā ĩgressus et non alio modo sic recūperabil: qđ semper videtur datum causa mortis.

¶ Quid de bonis nouitij moriētis āte [sect. 11] professionē tacitā vř expressaz. Rñ. Cy. et multi alij doc. ī. d. aut. ingressi tenuerūt qđ debēt spectare ad monasteri3 qđ ibi moriēdo vř mori vt monach⁹ idem t3. d. ant. ī. c. in pñtia. de pba. bar. ī aut. si qua mulier. in fi. C. de sa. san. ec. p pre fata opi. allegat. ca. fi. de succes. ab inte. tñ nō firmit sz dicit relinquēduz cano nistis. Pan. in. d. c. in presentia. distinguit et bene qđ aut intrās expresse otu lit bona sua monasterio. Et sic est vera opi. predicto3 qđ sunt monasterij si nō expresse reuocauit. Si vero expresse nō otulit sz simpliciter ĩtrauit cā pbatōis sic succedēt pximiores et nō mōasteriū. Nā cum iste non fuerīt religiosus cuz effectu. c. religioso. de sen. exc. li. vj. Bona eius nec tacite nec expresse trāsierūt in monasteriū presertim cū adhuc hřet facultatem faciendi testm. Ideo proximiores succedent.

¶ Quō nouitius efficiť tacite pfessus [sect. 12] Rñ. qđ trib⁹ modis efficitur tacite pfessus. Primo f3 Jo. an. et dñ3 Anto. et pa. ī. c. vidua de regula. qñ se ingerit actib⁹ qui solū conueniūt professis de iure vř cōsuetudine et hoc facit ex certa sciētia s. sciens. Jtem quod hoc facit sponte et nō ex metu. Jtem quod per triduum in eodem proposito perseueret aut loco p seueratie tridui qđ fecerit cum habitu professoruz distincto in forma scissura: vel colore.

Aliter vno istoruz de ficiēte nō inducitur professio tacita puta si facit nesciēs competere solum professo vel ex metu vel sine perseuerātia tridui dummodo loco perseuerātie tridui nō ponatur habitus professorum quia idē facit quod tridum. Secūdo in ducitur tacita professio ex delatiōe habitus professoruz. Dummodo fecit primo scienter sciens solum cōuenire professis et sciēs q̄ ex tali hac assumptione de iure vel cōsuetudine inducitur professio fm Jnn. et do. Anto. itē secundo q̄ habit⁹ p̄ fessorū sit distinct⁹ in colore vel forma [Fo.cccxxx.r] nut scissura. tertio q̄ spōte. quarto q̄ de tur et ab eo qui pōt incorpare religiōi. Aut eo cōseutiēte accipiat fm Pan. i. d. c. vidua. et facit Porrectū de regul. Quāto q̄ de p̄seuerātia tridui in eius delatiōe et sic itelligit. c. instōnē. i. fine. de reg. li. vj. Quidā tamē excipiūt duos casus in q̄b⁹ nō requirit istū q̄ntū. s. p̄seuerātia tridui. Prim⁹ si i firmitate suscipit. Facit. c. sicut. el. ij. de regula. Et secūd⁹ q̄n q̄s pri⁹ vouerat intrare et intrando suscipit habitū p̄fessorū. Pa. vero. c. ad nostraz de regula. dubitat de hoc. Sed ego audacter credo q̄ etiā in istis duobus casib⁹ requirāt p̄seuerātia tridui p̄ dictū. c. cōstitutionē in q̄ nihil excipitur nec ego credo. Sexto q̄ deferať habit⁹ i monasterio q̄ q̄tūcūq̄ deferať extra monasteriū nō cēset p̄cessus vt. c. vt cle. rici de regula. no. Pa. i. c. ex rescripto de turetu. Sed hic no. dictū Abba. i. c. cuz illoz de sen. excō. q̄ vbicūq̄ fuerit monachus dūmodo sit sub obedientia abbatis semp fingit in claustrō. et iō istud sextū intelligit quādo extra monasteriij. i. extra obediētiā alicui⁹ p̄lati deferatur qđ nō i ducit tacita p̄fessio q̄ cessat p̄sumptio eo qđ si vellet profiteri intraret monasteriū seu poneret se sub obedientia abbatis vel prelati. Tertio i ducit p̄fessio tacita p̄ delationē habit⁹ no. uicioz nō distincti in forma colore vel scissura vltra annū. cle. eos de regu. Jn tellige in monasterio fm q̄ supra dictū est quāuis sit distinct⁹ alia distinctiōe occulta puta q̄ benedicīt et hmōi. Si vero distinctio in scissura colore vel forma se patēter exhibeat sic nunq̄ inducīt p̄fessio etiam si ferať p̄ viginti annos vt no. in cle. eos in glo. et Pan. in. c. ex parte de regu. addit ab aliquibus. sed ego non teneo quartū inducens tacitā p̄fessionē quādo quis habuit absolute p̄positū mutandi vitam et patet per. c. cōsulti. et. c. statuimus. de regula. beneficium. et. c. nō solū. de regula. li. vj. Sed quō hoc intelligatur fuit diuersa opinio. Sed verior est opinio q̄ tūc p̄positū d̄r absolutū mutādi vitā q̄n q̄s facit votū p̄seuerādi i religiōe et nō alr. Vnde quāuis q̄s i grediat religiōē cū p̄posito p̄seuerādi. nō p̄pter hoc efficiť tacite p̄fessus i mo plus dico q̄ etia z si fecisset votū de intrādo non p̄pter hoc efficiť tacite p̄fessus i mo pōt redire ad seculū sicut alij nouitij. Et qđ pl⁹ ē satis fecit voto vt. j. votū. iij. §. xvij. Et qđ nō inducat tacitā p̄fessionem factum votū de intrādo vel volūtas perseuerādi probat aperte per. c. ex transmissa de re. nun. vbi iudicio meo est tex. clar⁹ si nō cauilletur immo plus dicit. d. car. i cōsilio facti et sequit Pañ. in. d. c. cōsulti q̄ etiā ille qui fecit votū de perseuerādo nō efficiť tacite p̄fessus p̄ delationem habitus nouitiorum distincti vnde si postea egredereť et cōheret m̄rimoniū dicit matrimoniū tenere. et ad. c. nō solū et alia. c. que vident cōria. rñ. q̄ loquuntur q̄ talis nō pōt redire ad seculū sine peccato mortali ex quo absolute habuit p̄positū mutādi vitā. s. fecit votū p̄seuerādi sz nō dicūt q̄ sit tacite p̄fessus. et iō istud tene quia verius.

¶ Hic aduerte q̄ sicut p̄fessio expressa [sect. 13] que dirimit matrimoniū postea contractū nunq̄ inducīt quātūcūq̄ q̄s voueat nisi fiat in manib⁹ illi⁹ qui habet potestātē recipiēdi et incorporandi religioni quā profiteť f̄z Ge. in. d. c. cōstitutionem et. c. vnico de voto lib. vj. et Lap. et Jnnocē. Jo. mo. et Jo. an. in. d. c. porrectum vel nisi quādo fuit facta in manu alterius recipiētis nomine dicti prelati et ipse ratificauit antequam contraheret sic pari ratione in tacita. Et iō ingressio in actibus professoruz vel de latio habit⁹ et huiusmodi. supradicta

si debēt inducere tacitā pfessionem opꝫ fiant scientibus illis qui possunt incorporare et consentientibus aliter nō idū citur quātūcūqꝫ quis talia facit q not. quia sepe in practica.

¶ No. etiā q pfessio q fit. j. annum nō [sect. 14] obligat tacite pfessum illi religiōi precise sicut expressa. vt ostendit tex. in. d. c. constitutionē. Sed bene obligat illā religionē in qua tacitā pfessionē fecit [[Fo.cccxxx.]v] sibi. qz eū expellere nō poterit aliter nō esset iste religiosus vere. et sic si ̃heret matrimoniū cuiꝫ ̃riū dicit text. in. d. c. vnico de voto lib. vj. Ratio qz si illa nō tenet sibi in qua pfessus est tacite multominus alia. et sic si nulla vellet eū reci pere remaneret religiosus nullius religionis quod est impossibile. et ideo poterit eum inuitum expellere ex quo consensit vt tacite profiteretur.

Additio

Jlla aut pfessio q fit per delationē habitus vltra annū obligat illi religioni in spē. cle. eos. de regu. iu. in foro tamē aīe nō tñ tenet nisi religio in genere si modo per talez delationē nō habuit animū obligandi se. Et ex hoc potes colligere et cōcordare doc. quo ad cōsciētā sic pfessus tacite in vna de religionibus approbatis nō tenet illi p̃cise sꝫ solū vni in gñe et si ̃hit nō tꝫ m̃imoniū pfessus exp̃sse in religiōe mēdicatiū infra annū si nō itē debat se obligare nisi illi quaz pfessus est nō tenetur. nec illi quā professus est nec alij. sꝫ libere pōt redire ad seculum vero se intēdebat obligare saltē religio ni in gñe sic nō pōt redire ad seculum si tamen cōtrahit tꝫ matrimonium. Si tacite pfiteat ī religiōe mēdicatiū obligat religioni et si cōtrahit nō tꝫ m̃imoniū. Ratio qz tacita pfessio nō probet in religionibꝫ etiā mendicantiū. vt in. d. c. nō solū sed soluz expressa. ergo quādo habentes potestatem incorporandi sunt passi vt tacite pfiteret se obligauerūt illi licet ipse ex beneficio iuris non sit precise obligatus eis.

¶ Vtrum requirat q annus probatio [sect. 15] nis sit cōtinuus vel sufficiat interpolatus. Rñ. fm Bar. ī. l. interdū. §. quotiēs. ff. de publ. requiritur annus cōtinuꝫ et facit p̃latus tex. vbi seruꝫ dicitur nouitius qui nō stetit in vrbe per annū cōtinuum. Facit. l. vnica. C. de profe. q in vrbe cōstan. Nam intermissione temporis diuersificātur mores et opera hominū. vt in. l. si nō sortem. §. libertus. ff. de cōdi. indebi. Facit etiā quia quādo iura faciunt mentionem de certo tempore debet intelligi de tempore continuo. vt no. glo. in Rubrica. ff. de varijs. et tēpo. prescri. et ī. l. Genero. ff. de his q not. infā. et p Jo. An. in. c. j. de elec. li. vj. Et videtur tex. in. c. cupientes. §. ceterum. Jbidem sequitur istam opinionem Jo. de lign. et post eum Pau. in. c. apostolicam de regularibus. et Adducit Pa. illud quod legituret no. ī. l. vbi fideiussor. ff. de solu. vbi format questio nobilis. pone q statuto cauetur bannitū p centum ducatis impune posse offendi bāniť quis respectu vniꝫ debiti pro quin quaginta et respectu alterius debiti p alijs quinquaginta. et cōcluditur q nō pōt talis offendi impune. quia ex quo debita sunt diuersa nō debēt coniūgi ad faciendū vnum totuz. et sic est ibi casus q quinquaginta et qnquaginta nō faciūt centū. et sic in casu nostro. quia in intermissio temporis minuit austeritatē regule. Quia durius est cōtinuare p annū cōtinuū. qz p annum interpolatum. et istud tene qzuis Ber. bri. et Spe. in ti. de sta. reg. et gl. de re. iur. ī regula eū qui certꝫ est. li. vj. teneat ̃riū vel secunduz alios dic q loquĩt quādo quis p totuz vnū annū probauit religionē et postea egreditur. qui postea rediens nō oportet probet iterum per alium annum. sꝫ licite statiz recipi poterit quia est vez. et sic serua.

¶ Vtrū sit necessarium q nouitius de [sect. 16] ferat habitū illius religionis quā vult pfiteri. an sufficiat delatio alterius habitus. Rñ. q licet gl. in. c. super eo de regula. argu. tamē tꝫ cum Tancr. q requirit delatio habitus illiꝫ religiōis quā vult profiteri. et ita habet consuetudo q est optima legū interpret. l. si de īterptatiōe. ff. de legi. et q deferat ī monasterio. qz extra

mōasteriū delatio habitus cuiuscūq; nunq; iduceret tacitā pfessio nē. d. cle. eos l3 possit talis compelli vel ad dimittēdū habitū talem vel ad ītrā dum monasteriuz vt no. Pa. in. c. vt cle rici de reg. et limita. vt. s. §. xij.

¶ Vtrū valeat ptestatio īpedire tacitā [sect. 17] pfessionem. Rñ. q sic fm Hos. et Jo. an. [Fo.cccxxxj.r] et Pa. in. d. c. vt cleri. et gl. in. d. Cle. eos. et ideo q nō vult tacite pfiteri ptestetur q p delationē talis habitus non inten dit tacite profiteri.

¶ Vtrū nouitij obligent ad pcepta re [sect. 18] gule. Rñ. q nō nisi eo modo q alij xpiani debēt tamē induci vt eā seruēt quatenus pbent eius austeritates. licet ali quid sit indulgēdū eis ne retrocedāt vt in. c. q scripsi. xxxv. q. iij.

¶ Vtrū nouicius possit eligi in platum [sect. 19] alicuius religiōis. Rñ. q non ad prelaciones alicui? religionis vt patet in. c. nullus. de elec. lib. vj.

¶ Vtrū nouicij possint ordinari. respon [sect. 20] deo q nō etiam ad primā tonsurā vt in. c. monasterijs. xix. q. iij.

¶ Vtrū sit excōicatus q nouiciū pcutit [sect. 21] violenter. Rñ. q sic. de sen. excō. lib. vj. c. religioso. S3 aduerte hic q accipit large etiam p eo q est infra annos pubertatis indut? habitū religionis in monasterio possent tamē pater ac tutores impuberem reuocare si sine eorum con sensu intrauit. xx. q. ij. c. ij.

¶ Vtrū bñficiū ingrediētis religionez [sect. 22] vacet. Rñ. q nō. Nec īfra annū pbationis ei? pōt alteri cōferri nisi de ei? cōsen su. verū nisi cōstet q habeat animū absolute mutādi vitā. S3 p aliū deseruiet assignata sibi eiusdē bñficij portiōe cōgrua. vt no. i. c. bñficiū. de regula. li. vj. Et fm Jo. an. ibidē reliq fruct? bñficij cōseruabunt vel in vtilitatē ecclie expē dent. c. q sepe de elec. li. vj. Nec interiz ipe nouiti? eos habebit quis Bar. bri. tenuerit q īmo sui erūt et pdicta pūisio mādabit executioni p efm. cap. cum ex eo. de elec. lib. vj.

¶ Sed nunqd poterit beneficiū noui [sect. 23] cio cōferri. Rñ. q nō. Ad epatum tamē eligi pōt de elec. c. nullus. lib. vj.

¶ Vtrū canonicus in nouiciatu debeat [sect. 24] vocari ī electionē epī. Rñ. Jo. an. in. d. c. bñficiū q nō. S3 sec? esset de patrono. vñ eo ad quē nō iure collegij s3 iure fīngulari electio ptinet. qz debet vocari.

Nuptie

quid sint habes. s. matrimo nium. j. qz idem sunt.

De hic et ibi notatis et que sint nuptie turpes. no. Bart in. l. libertū. C. de nup. s. cum famula. vel eius filia. et que indigne vel condigne. idem Bar. in. l. si rogatus. de ma. vindi. et in. l. cum ita legauit. de condi. et demō. et Alex. in. l. j §. transgrediamur. ff. sol. ma.

¶ Quo tempore sunt celebrāde habes [sect. 1] s. Matrimonium. iij. impedimēto. j.

¶ Vtrū sint benedicēde. Rñ. q sic si nul [sect. 2] lus ipsoz alijs nuptijs tractis fuit benedict?. Si vero alter eo? ī alio matrimonio fuit bñdictus nō dz iterari. qz al ter sine altero nō debet benedici s3 benedictio dimitti. Tho. vero. i. iij. di. lxij. t3 q virgo l3 contrahat cum bigamo de bet bñdici. qz saluatur aliquo modo significatio. Hoc credo verū vbi cōsuetu do hoc h3. fm Ber. in. c. vir aut. de secū. nup. Aliter presbyter benedicēs bigamos dz ad sedē apostolicā mitti suspēsus ab officto et bñficio. vt in. c. vir aut. Sed veri? dic fm Jo. an. q ista pena in telligī cōtra sacerdotes q benedicunt secūdas nuptias viuentē altero. Jtem cōiter tenēt doc. cū Host. ibidem q non est suspēsus ipso iure sed suspēdēdus.

Nunciatio

noui operis est prohibio facta illi qui aut edificat aut edifici formam mutat in alterius preiudicium. quod est edificium nouū facere vt. ff. de no. op. nū. l. pe. §. op⁹ nonum. Sed qui antiquū reficit opus no uuz nō facit. d. l. j. §. si quis edificiū. itellige nisi ex toto esset destructum. vt no. in. c. cōsulit de iu. Vnde nihil aliud est nūciatio nisi prohibio noui operis. d. l. j. §. nūciam⁹ et. eo. ti. c. significātibus. ¶ Quib⁹ de causis fit denūciatio noui [sect. 1] operis. Rñ. q. tribus. Prīo gratia iuris proprij cōseruādi. secundo dāni depellēdi. tertio publicis iuris tuēdi. d. l. ī. §. nunc videmus. et. §. nunciatio.

¶ Pro quib⁹ operibus pōt fieri nūcia [sect. 2] tio hec. Rñ. q. tm̄ p illis opib⁹ que solt cōiuncte sunt vel in solo fiunt quorum edificatio vel demolitio vidē op⁹ nouum. vt. d. l. j. §. hoc autez edictum et ad futura non ad preterita fit vt ibidem.

[[Fo.cccxxj.]v] ¶ Vtrū hec denūciatio siue prohibio [sect. 3] se extēdat ad ecclesiā aut locum religio sum. Rñ. q. sic cū nō sint in p̄iudictū alteri⁹ cōstruēda vt in c. j. eo. tit. Fallit in casu qñ ep̄s propter necessitatē populi aliā ecclesiā vult edificare l3 sit in p̄iudicium aliarū ecclesiarū. de eccle. edi. c. ad audientiam.

¶ Vtrū hec nūciatio se extēdat ad pur [sect. 4] gationē cloacarū et riuorū. Rñ. qđ nō q. publice vtilitatis et securitatis est riuos et cloacas curare. ff. eod. l. de pupillo. §. si quis riuos.

¶ Qualiter fit hec nūciatio. Rñ. triplici [sect. 5] ter. Prīo p p̄toris inhibitionē. Scđo cū simplici xbo inhibēdo. Tertio p iactū lapilli sic dicēdo nūtio tibi op⁹ nouum p factū lapilli et statiz pijciat lapidē in ope ipso. Et istud tertiū et primū est me lius. q. scđa nūciatio cōstituit in posses siōe et certificat possessorē eo q vult edificare sz p inhibitionē p̄toris vel p iactū lapilli nōvt. d. l. de pupillo. §. memi nisse. et. d. l. j. §. in operis. Dicūt tamē ali qui q debet fieri actio lapilli. ar. ff. de re iudi. l. contumacia. xij. q. ij. Jndigne. de cōsti. ex literis in gl. vbi dicīt q trina monitio est legitima et canonica.

¶ Cui d3 fieri hec nūciatio. Rñ. q dño [sect. 6] vel pcuratori seruo puero vel fabro seu illi q fabricat. d. l. d pupillo. §. nūciare. Et debet fieri in re p̄nti. et ipso ope et nō tantum domino. sed illis qui ibi sunt. ¶ Quod modis remittit hec nūciatio. [sect. 7] Rñ. q quatuor modis. prīo verbis expresse. ff. e. ti. l. nō solū. §. sciēdum. Scđo p trāsactionē. ff. eo. ti. l. j. §. īde qriūt. Ter tio morte nūciatoris. d. l. nō solū. §. mor te. Quarto satisdatiōe. Verum est q denūcians habet tres mēses ad deliberā dū an velit docere de iure. suo aut recipere cautionē de demoliēdo in qb⁹ denūciatus non poterit edificare. Sed si j. tres mēses nō ostēdit de iure suo post ipsos tres mēses caueat denūciatus de ope demoliēdo et edificet. C. eo. ti. l. vni ca. et in. c. vlti. eo. tit.

¶ Quis effect⁹ nūciatiōis. Rñ. q qđd [sect. 8] edificatū est post eā demoliri d3 expēs is ipsi⁹ edificantis. d. l. i. Rñ. j. et. l. p̄tor. .§. j. eodem. et extra eodem per totum.

Obedientia

q̄ est hoīs ad deū sic diffini tur ab Anselmo. obedientia est affectio volūtatis cōiūcte deo sicut ecōtrario. Inobediē tia est affectio volūtatis diabolo instru mētaliter copulate. q. sicut homo p instrumētū operat sic diabol⁹ p inobedrē tiā separat hoīem a deo. Ge. iij. et. ij. q. iij. §. euidēter. Obediētia q̄ est hoīs ad hoīem est debita reuerētia minoris ad maiorem.

De hic notatis et q obedire pprie no d̄r q seruat pceptū negatiuū. Bald. no. in. l. ij. col. xvij. C. de ser. et aqua. et ī. l. liberti. col. j. C. de ope. libe. et teneē q pre stitit obedientiā ad mādatū. Jdē bal. in. l. liberti. col. iij. eo. ti. et an coacta obe diētia sit obediētia. bal. q nō

nisi debita in. l. j. q. ix. C. q. admitti. et in. l. cū aliqs. C. de iure deli. vbi dicit q. obediēs per vim non perdit ius contradicendi vbi non tenetur obedire.

¶ Vtrū q̄s teneat obedire in oīb⁹ suis [sect. 1] maiorib⁹. Rñ. q. triplex est suploritas. Prīa ē in spūalib⁹. scōa est in tpalib⁹s quo ad regimē reipublice. Tertia est ī tpalib⁹ quo ad regimen pprie familie. Et ideo fm alex. in. iij. pte summe ī tertio pcepto obediētia limitat fm gradū supioritatis. Jlli em̄ q. p̄est spiritualib⁹ obediēdum est in spūalib⁹ necessarijs ad salutē vlt ad hoc p̄tinētib⁹ sicut Pape ep̄o et ceteris p̄latis ecclesiasticis ab his q. subijciunt iurisditiōi eoꝝ. Dñs et principib⁹ q̄ p̄sunt tpalibus ad rem publicā p̄tinētibus sic eis in hoc ē obediendū ab eorū subditis. Si modo po testas eorum nō sit vsurpata fm Ri. in. ij. dist. vltima. Quia si est vsurpata nō tenetur nisi propter scādālū. Et aduerte q. ecclesiastici nō sunt subditi dñorū temporalium. et ideo nō possunt eis ali quid p̄cipere de cōstōn. cap. ecclesia. Pa trui autē carnali cum preest cure rei fa miliaris debet ei obediētia a filijs in his q. p̄tinēt ad dispositionem rei fami [Fo.cccxxij.r] liaris. Vnde talibus in prefatis nō obediētē sciēter et sine rationabili causa et in re alicuius īportantie aut ex cōtēptu peccāt mortaliter. Nisi foret illud quod precipitur cōtra preceptū dei. vel in salutis dispendium. autō preceptū supioris ad ipsum precipitem. Jn alijs aut que ad eoꝝ superioritatē nō pertinet nō est necessari obedire. Eliciunt ista a. c. si quis de maio. et obedi. in gl. et. ix. q. p̄ma īciendū. xj. q. iij. si dñs. et similibus. Dicit tñ Tho. ij. q. cxiiij. q. in his q. p̄tinent ad interiorē motum voluntatis nō tenetur homo homini obedire q. limita verū nisi opus extrīsecū nō posset perfecte p̄fici sine applicatiōe animi. q̄ tunc non haberet veritateꝝ. sed tenetur obedere applicando animū ad perfī cendū quod precipitur.

¶ Vtrū pape sit obediendū ī oīb⁹. Rñ. [sect. 2] pa. in. c. inquisitioni de sen. excō. q. si pceptū sapit pctm̄ tūc nō est ei obediendū q. intellige etiā de veniali. xj. q. iij. quid ergo. Si vero preceptū non sapit pecca tū tūc ab ecclesiasticis personis est sibi obediē dū. Iꝝ videat duꝝ. xix. d. ī. mēoria Nisi qñ ex obediētia presumereť status ecclesie pturbari vehementer vel aliud malū futurū seu scādālū. Nā tūc etiā si p̄cipereť sub pena excoīcatiōis late sen tentie nō est ei obediendū vt no. Pañ. ī. c. si qñ et in. c. cū adeo de rescrip. ex quo in fert. pa. in. d. c. si qñ. q. qñ mandat aliqd ex cuius excutiōe p̄sumit scādālū futu rū iu ciuitate nō est ei obediendū. q̄ hoc fit autoritate legis vt ī. d. c. si qñ. et ī aut. vt nulli iudicū. Sz dꝝ rescribere pape. Limita scōo q. nō tenēt obedire fꝝ pa. in. c. cū olim de cle. ciu. qñ papa cū ma iori pte cōcilij indiceret cōtinentiā certo generi personarū post promotionē eis resistentibus. q̄ cōtinētia persuaderi pōt īperari nō pōt. xxx. q. j. integritas Et sic potest dici q. nec papa potest indicare eis vitā strictiorē cōtra eoꝝ velle lxxiiij. di. gesta. et q. ibi no. et in regula q. omnes tāgit de re. iur. lib. vj. Jtem si pa pa credat mandatū iustū et iuste facere sed tñ subdito cōstat mādātū in se con tinere pctm̄ nō est exequēdum vt in ca. literas de resti. spo. a secularib⁹ aut est obediendū pape ī spūalib⁹ et ecclīasticis q. pertinet ad salutē et bonoꝝ moꝝ et ne cessarioꝝ cōseruationē. in tpalib⁹ ꝑo nō tenent ei obedire nisi sint ei subiectivel rōe cause vel rōe psone. vñ si p̄ciperet se culari nulla rōne sibi subdito q. det sibi bona sua nō tenetur obedire. Idē dic d̄ ep̄is et alijs p̄latis spūalibus quo ad tē poralia et similiter de p̄latis secularib⁹ quo ad spiritualia et hoc sequitur Jnn. in. d. c. inquisitioni.

¶ Vtrū subditi seculares teneant obe [sect. 3] dire dñs suis volētib⁹ eos subijcere al teri⁹ dñio. Rñ. q. nō quia nō potest hoc facere sine eoꝝ volūtate. c. dilecti. d̄ ma. et obe. et. c. fi. eo.

¶ Vtrū in omni obediētia sint intelligē [sect. 4] de aliquē cōditiōes. Rñ. gl. in. c. ij. de voto. q. sic. i. si possibilitas adest. facit. ca. q̄relam. et. c. breuiter de iureiur. et. l. paulus ff. que sen.

sine ap. re. Item admittit omnem rationabilem causam. vt notat Pa. in. c. magne ð voto. facit. c. si quādo de rescri. et. c. ex parte. de of. dele. et q no. Archi. in. c. vtinā. lxxvj. di. ¶ Vtrū cōtra obedientiam currat p̄scri [sect. 5] ptio. Rñ. q nō quia semp est ī mala fide l. j. C. de ser. fugi. et. c. fi. de regula. et in gl. c. sicut nobis. de regula.

¶ Vtrū subdit⁹ dubitās ne id q precipi [sect. 6] tur sit ÷ deū vel nō teneat obedire. Rñ. q sic īmo excusatur vt in. c. qd culpatur. xxij. q. j. Nisi sit de his in quib⁹ ignorā tia nō excusat. c. ad aures. de tem. or. im mo bonū sine quo pōt esse sal⁹ dz dimit ti. propter obediētia. xj. q. iij. qd ergo debet tñ subdit⁹ q̄tū pōt in tali dubio inquirere.

¶ Vtrū sacerdos teneat denūciare excō [sect. 7] municatū quē scit īnocētē ad preceptū episcopi. Rñ. fm tho. in quol. q si solu3 mādēt denunciationē obediat. Sivero mādēt excōicationē dicit q si pbare nō potest ei⁹ innocētiamq debet obedire. Sz ego dico q nullo modo dz obedire: quia habet excusationē paratā dicendo q aut cōmittat cause cognitionē. aut ip [[Fo.cccxxxij.]v] se excōicet si nō vult comittere et ipe denunciabit aliter nō debet cōtra cōscientiam obedire. vide. s. iudicare. §. vij.

¶ Vtrū obīa in his q quis p se vult sint [sect. 8] meritoria. Rñ. q sic si fiūt p̄cipaliter p pter obīam. Secus fiūt p̄cipaliter q placēt ita no. viij. q. j. sciendum et illud Gre. fm hanc distin. est intelligendu3. ¶ Vtrū clericus teneat obedire epō p [sect. 9] cipiēti sibi q det libros suos alteri vt q resignet bñficiū. Rñ. f3 Ray. q nō q nō pertinet ad ep̄m hoc p̄cipere. vij. q. j. q frater q intelligo qñ sine causa hoc p̄cipit. Sz cū causa p̄cipiēdo sic tenetur pu ta q clericus est inept⁹ et vult dare idoneo ppter bonū ecclesie. ar. c. cū apostolus. §. phibemus de cēsi. xvj. q. j. p̄dica tor et de magistris. c. sup specula: dūmo do libri et tales res sint de bonis ecclia sticis nō pprijs q sic nō teneēt. c. requisiti sti de testa. de iurepa. cū dilectus.

¶ Vtrū monachus religiosus nō exem [sect. 10] ptus magis teneat obedire epō quā suo prelato. Rñ. q nō. lvij. d. c. j. et. ij. et in. xij. q. j. nō dicatis de obediētia religiosorū vide religiosus. de hac materiavide. s. inobedientia.

Oblatio

vt dicatur et sit: tria requirū tur. Primū ex parte offeren tis. s. vt sit christianus ab infidelib⁹ ecclesia nō recipit oblationem sed extima tionē oblationū p interesse vt in. c. qto de vsu. Scdm ex parte eius cui offert vt sit ecclesie q q sit puate psone nō oblatio sz donatio est. Tertiū ex parte rei do nate vt. s. sit licite acquisita q illicite ac quisita nō recipiunt pro oblatiōe. ca. q in omnibus de suc. c. ex trāsmissa de de ci. et glo. in sum. xiiij. q. v. hec Pa. in cap. causa. de ver. sig.

De materia haz oblationū et q ille que fiūt imagini beate marie debentur loco vbi est imago. fm Aug. sin. in aut. de sancti. epis. §. iconomos. colla. v. et in sua. q. in. c. in fulgēti palacio. flor. ī. l. sta tu. ff. de vsuf. et feli. in. c. dilectus in prin. de offi. ordi. vbi cal. j. versi. et scias. q ob unctiones decedit. q. de qua. j. ver. fin. et per Alexand. in. l. si quis posthumos in prin. ff. de libe. et posthu.

¶ Vtrū oblatiōes sint de precepto. Rñ. q oblatio accipitur largo modo p om [sect. 1] ni q offertur ecclesie siue invita siue in morte. Facit. c. in nostra de sepultu. siue sint mobilia siue immobilia. xij. q. j. vidētes et hec nō sunt de precepto nisi qñ a defunctis sūt legate. xiiij. q. ij. qui obla tiones. Nam tūc peccāt mortaliter nō soluētes. Aut qñ quis se obligauit quo modo vel quando aliqs populus habe ret ex consuetudine facere aliquā obla tionem ecclesie puta semel in āno in ta lidie quia sic tenerētur q vt dicit bar. in. l. priuilegia. C. de sac. san. eccle. et recitat pa. ī. c. abolēde de sepul. ea que ab antiquo solita sūt ecclesijs. et

ministris tribui nō valēt aliquo modo immutari. Accipitur secūdo oblatio proprie et stricte f̄m communēsum loquēdi et ē oblatio que fit sacerdoti in missa et hec est ð precepto in precipuis festis f̄m hostiē. allat. c. omnis christianus de conse. d. j. pa. vero in. d. c. causa. dicit hoc verū vbi sacerdos indigeret alias autem dicit re linquendū cōsuetudini quia nō reperitur iure cautuz q talibus diebus ex ne cessitate fiāt tales oblationes. archi. 70 in. d. cap. omnis xp̄ianus et gl. et Lau. et hug. et Ray. tenēt q nō sunt de p̄cepto et f̄m Hug. illud quod dicitur nō appa rebis in cōspectu modo vacuus fuit ce remoniole et iura que videntur innuere q sint de precepto intelligi debent de alijs obligationib⁹ legatis ecclesijs vel ex voto debitis Ego autem istud credo verius quod nō sint de precepto etiam ratione cōsuetudinis qz nemo of fert nisi cui placet et sic consuetudo nō potest introduci vt supra cōsulo. §. xx. Solummodo ergo erunt de precepto ratione paupertatis sacerdotis quando parrochiani sui sunt diuites et abundant quia tunc possunt cogi ab episcopo per subtractionem diuinorum. arg. j. cor. xix. sed si sunt eque pauperes sicut sacerdos sic non tenetur f̄m Jnno. et glo. et Ray. Sz dicam illud. xcj. dis. clericus inquit. victum et. vestitū suo artifi-[Fo.cccxxiiij.r]cio vel agricultura sine officij sui detrimento preparet. Laudabile tamen cōsiliū est vt semp offerat in precipuis festis aliquid in missa et sic intellige di. c. omnis et similia. et hec est cōis opi. doc. ¶ Cuius erūt oblationes que fiunt vel [sect. 2] ī ecclia capella vel imagini vel celebrā ti vide. §. ecclesia. §. xix.

¶ Quorum oblationes phibentur reci [sect. 3] pi. Rñ. gl. i. c. obligatiōes. xc. d. q primo personarum desidētium. scđo opprimētium pauperuz. tertio sacrilegoz. quar to qui extrahit seruū violenter de ecclesia confugientem ad ipsam. quito raptorum. sexto vsurariorum. septimo meretricum aliorum vero nō sunt respuende quia est penale vt ibi dicit gl.

¶ Vtrū sacerdos possit recipere obla [sect. 4] tiōes que ei offerūtur pro missis dicen dis quas penitēti iūxit ī penitētia vt facere dici. Rñ. q potest. sz species mali est et ideo si potest p̄sumere q penitens aliquod scādālū ex hoc cōcipiat vel alius quis alius debet recipere et ad aliū mit tere. c. cum ab omni. de vi. et ho. cle.

¶ Pone q sit cōsuetudo in aliqua eccle [sect. 5] sia q p̄positus habeat oblatiōes q fiūt in dñica et sacrista illa que fiunt in festo sancti Laurētij venit. d. festum in dñica quis habebit. Rñ. Bar. in. l. procōsul. ff. de offi. pcō. q erūt p̄positi p dictā legē qz īspicitur poti⁹ qđ est naturale qz acci dentale.

Obligatio

est iuris vinculū quo ne cessario astringit ad ali quid dañ. vel facieñ. vt insti. ð ob. ī prin. De notatis in hoc. §. et q obligatio dicitur ius ad rem dñiuz vero ius in re. no Bal. in. l. error. C. ad leg. fal. et quotuplex sit obligatio nota omnino Alexā. in. l. j. ff. de act. et obli.

¶ Obligatio sine cōsensu nulla est. l. j. [sect. 1] ff. de pac. et nemo obligatur nisi qui ant mum obligandi se habeat. ff. de acti. et oblig. l. obligationū la. j. facit glo. in. c. ij. de voto.

¶ Quotuplex ē obligatio. Rñ. q triplex [sect. 2] Prima dicitur naturalis tantū que in e continet naturalem equitatē. hec con trahitur per vinculum naturale. s. consensum et potest fieri īter omnes homines rationis capaces sz in foro contentioso hec inefficax est ad ageñ. licet in foro conscientie liget. vt. j. pactū. §. iiij. Se cunda dicitur ciuilis tantum que est cū quis ciuili iure tantum est astrictijs sz naturalis eq̄tas dissuadet euz teneri si cut cum quis spe future numerationis facit instrumentum in quo cōfitetur se recepisse centum. que tamen non recepit: hec non obligat in foro conscientie nisi inq̄tum a prelato cogeretur. f̄m Jn no. in. c. quia pleriqz de immu. ecc. Ter tia dicitur naturalis et ciuilis simul que est cum quis cū

solēnitāte iuris potēs se obligare obligat se ad aliquid q naturalis equitas vult eū obseruare et de istis habere insti. de ob. per totū et hoc obligat in vtroq foro fm oēs doct.

¶ Quot modis contrahitur tertia obli [sect. 3] gatio. Rñ. q. iiij. modis. Primo ex cōtra ctu vt emptione venditione locatione et huiusmodi. Secundo ex quasi contra ctu scilicet cum quis gerit negotium al terius sine mādato eius. Tertio ex maleficio vt ex furto rapina et huiusmodi. Quarto ex quasi maleficio scz cū qs nō directe seu dolose deliqt sz qsi q fuit in culpa vt cū eius domo aliqd est effusū q alteri nocuit. In stituta sub diuersis Rubricis. Jtē ōtrahit. iiij. modis. Priō ore vt ī mutuo comodato deposito ethuiusmodi. Secūdo verbis in stipulādo. Tertio literis vt quādo in literis confitetur se recepisse aliquid q tamē nō re cepit. Quarto solo cōsensu vt in societa te. mandato emptione vēditione vel lo catione. In his non requiri tur scriptu ptura nec presentia sed sufficit eos q cō trahant consentire per se vel per nuncium vel per epistolam. Secus in alijs quia vltra cōsensum requiritur vel lite ra res vel verba. hec habentur diffuse insti. qui mo. re contrahitur obligatio. et sub alijs rubricis.

¶ Vtz in gñali obligatione veniant q specialiter quis nō fuissz pmissur⁹. Rñ fm Bar. ī. l. j. C. q res pi. ob. po. q nō. vñ [[Fo.cccxxiiij.]v] dicit q si quis obligauit oīa bona sua nō intelligit obligare ea q nullo modo specialiter esset obligaturus: puta pan nos: lectos et alia suppellectilia sine quibus viuere nō possumus.

¶ Vtrū papa possit absolvere ab obli [sect. 5] gatione qua quis alteri tenetur. við. s. iuramentum. vj. in princi.

¶ Vtrum obligatio set extincta possit [sect. 6] instaurari. Rñ. q nō. tex. ī. l. cū ex cā. C. de remis. pig. sed opz alia fiat si dż inesse.

¶ Vtrū oblatio dissoluāt adueniēte ter [sect. 7] mio. Rñ. pañ. in. c. sicut ex literis. de spō. capiēdo mētē Gof. q placet. d. Anto. et est amica veritati q aut terminus appo nitur ad sollicitādū impedimētum obli gationis et tūc lapsus termini non libe rat ab obligatiōe. arg. l. oblationū. la. ij. .§. placet. ff. de act. et obli. et arg. c. cū dile cti de dolo et ctu. et. l. celsus. ff. de arbi. et tunc ponit ad sollicitādū impedimētū qñ apponit termin⁹ ōctui iaz perfecto: puta ōxit quis sponsalia et postea pmit tit q. j. certū tps ducet eā non dissoluit elapso termino aut termin⁹ apponitur ad finiēdā seu limitādā oblationē et tūc lapsus termini liberat ad obligatio ne si p pmissorē nō stetit quin impleret in termino: et isto mō ōr apposit⁹ quādo apponit ad sollicitandum principium contractus: puta promissim⁹ adinuicē tali tempore conuenire ad contrahēda sponsalia elapsa die liber est quem non stetit.

¶ Vtrū obligat⁹ statiz teneat. Rñ. pa. [sect. 8] in. c. l3 heli. de si. q aut dies est apposita obligationi et sic sunt eiusdē fori re⁹ et auctor teneť reus sine interpellatiōe offerre et ire ad domū eius q dies iter pallat ab hoīe. c. potuit de locat. et. l. ma gna. C. de ōhen. et cō. stip. Si nō sūt eius dem fori nō teneť re⁹ sponte ire ad foz alterius vel ad domū. sz dicat in domo sua paratus sum soluere si sit q recipiat et sufficit iuxta no. ī. l. Jtē illa. ff. de cōsti. pe. et ibi Bar. et Alb. in. l. iubemus. C. de epi. et cle. Quod no. p limitatione. c. po tuit de loca Jntellige nisi aliud sit specialiter in pacto. Aut dies nō est apposi ta et sic requiritur monitio. vt ī. l. si ex le gati causa. ff. de verb. ob. et vide. s. mora .§. j. et. j. Solutio. §. xix.

¶ Vtrū obligatus legere duobus an [sect. 9] nis et impeditus ex aliqua causa non fecit teneatur legere alijs duobus post illos sequētibz. Rñ. Pa. ī. c. significaue runt. de iud. q nō q etiā sine culpa sua currit tps nec poterit petere salariū p tpe sequēti: que ratio quia alie sunt ope re illoz duoz sequentiū. et alie precedē tium q opere psonales mutātur ex cur su tēporis. vt in. l. si nō sortē. §. libert⁹. ff. de cōdi. indebi. ad idē facit. l. si vsusfru ctus in biēnium. ff. de vsufu. leg. vbi fi nito tēpore finit ius. et hoc voluit bar. in dictis terminis in. l. et

iō hesitatur. ff. de ver. obli. Secus dicit vbi factū ad q̄ quistenetur nō diuersificatur ex tpe: quia tūc elapso tpe ad quod tenetur in tegratur tēpus vt in. d. l. et ideo.

¶ Vtrū pactū seu promissio obliget qñ [sect. 10] turpitudine tm̄ versā ex parte recipiētis obligationē. Rñ. Pa. in. ca. debitores de iureiur. q̄ non. patet ibi q̄ promissio de soluēdis vsuris nō obligat quia si obli garet etiā naturaliter solu3 cogere3 sol uere ratiōe pac. vt in. c. j. de pac. sicut co gitur qñ interuenit iuramētū. Ratio q̄ cuz lex resistit etiā alteri 3hēti nō nasci tur obligatio etiā naturalis. vt in. l. cuz lex. fi. de fideiusso. et ibi plene per Bartol.

¶ Sed quare obligatur magis ex iura [sect. 11] mento q̄ ex promissione: cū deus nō fa ciat dñiam inter iuramentū et simplice3 loquela3. vt in. c. iuramēti. xxij. q. v. Rñ. Pa. in. c. debitores. q̄ ideo est quia sim plex promissio est nulla. et ideo habetur pro non facta propter turpitudine recipientis secus in iuramēto. q̄ cui fit scilicet deo nō turpiter accipit nec iurans peccauit. Promissio enim dirigitur in hominem. Juramentum autem in deum.

¶ Vt2 administrator nō habēs expres [sect. 12] sum mandatū ad penā apponēda3 vel ambassiator possint obligare 3stituētes ad penā quam apponunt pro obserua [Fo.cccxxxiij.r] tione eius q̄ pmittunt. Rñ. pa. in. c. ij. de p̄ca. q̄ sic facit. l. bene a zenone. C. de qua. prescri. et. l. si procurator cesaris ff de iure fis. et. d. c. ij. vbi p̄lat⁹ pōt appo nere penam et obligare se et successores. Dummodo cōtractus sit rationabilis. et. c. dilecti. in fi. de arbi. et q̄ scribitur in c. nulli. de re. ec. nō alie. vbi rector eccle sie potest obligare sine consensu episco pi omnia bona ecclesie generaliter pro obseruatione cōtractus alicuius quia solum sibi prohibetur specialis hypotheca qđ limita verum nisi contractus nō teneret. aut esset nullus. quia cōtra ius q̄ pena tollitur. Secus si esset nullus q̄ preter ius: q̄ teneret pene appositio. d. c. dilecti. vide gl. in. c. accessoriū. lib. vj. et tex. cum gl. in. c. significantib⁹. de offi. dele. Limita scđo nisi pena esset preter naturam contractus. vt in. d. l. si procurator vbi non tene3 fiscus ad duplum vel triplum licet procurator obligauerit se si euiceretur res quam vendit. Secus quādo pro obseruantia con tractus apponitur vt in dicta. l. bene a zenone.

¶ Vtrum pater oblige3 ex contractu fi [sect. 13] lij. Rñ. Jo. de pla. insti. q̄ cuz eo. §. in rē. q̄ si verum est in vtilitatem patris pu ta quia mutuo accepit pecuniā vt se ve stiret fm cōuenientiā suam et huiusmodi et sic tene3. l. iiij. §. labeo idē. ff. de in rem verso. et. d. §. in rem. Sivero non est verum in vtilitatem patris sed potius mutuo accepit vt faceret pōpas vel luderet et hmōi. sic non tenetur nec pater pro filio: nec dominus pro seruo. l. iiij. §. sed si sic accepit. fi. de in rem verso. nisi eius iussu fecisset. l. j. ff. q̄ iussu. Si tamē haberet pompas tenetur restituere cre ditori. l. iij. §. sed si rem. ff. de in rem ver so. Similiter tene3 pater si habet peculium filij deducto tamē prius q̄ ipse pa ter ī. d. peculio debet habere. l. sed si dāni. §. fi. ff. de peculio. Jdē dic de mercatoribus qui preponunt institores q̄ tenentur de contractibus factis nomine ipsorum. ff. de instito. per totum q̄ vidē tur cōtrahere cū preponēte qui contrahūt cum preposito. l. si institorē. ff. si cer. pe. Jdē in exercitore nauis. l. in prin. ff. de exer. ac. ¶ Vtrum ille pro quo quis agit ei⁹ ne [sect. 14] gotia vtiliter oblige3 eidē. Rñ. q̄ sic ar. l. cum pecuniam. ff. de neg. ge. et qđ not. gl. cum tex. in. l. que vtiliter. ff. e. et. i. sed si ideo. ff. sol. ma.

Obses

potest dari liber homo p pace seruāda: non pro pecunia. de iureiur. c. ex rescripto. ar. ad idem. ff. de te. l. obsides. ff. de iure fisci. l. diu⁹. Et illud quod dicitur q̄ liber homo nō po test obligari. extra. de pigno. cap. j. et. C. que res pigno. ob. po. l. qui filios intelligitur q̄ nō potest obligari vt in eo sit ius pignoris sed tantū ius retentionis ita tenet glo. in. c. vt

pridem. §. item eisdem. xxij. qō. vltima. et in. c. exposita. de arbi. Jtem homo redemptus ex captiui tate tenetur seruire per quinquennium nisi soluat pretiū. C. de postliminio. reuer. l. vltima. Jtem sicut pater pōt vendere filium propter famem: sic et obliga re. C. de patri. qui fi. distra. l. ij.

Ego dixi de hic notatis. §. inver. ho mo et q obses soluens pro alio repetit. nec in. l. nam et seruius in princip. et ibi Barto. ff. de nego. gest. quod est verum si promiserit pro alio fugientem per gl. et Barto. ibi dantur obsides pro publi ca et non pro priuata causa Bald. no. in l. obses. C. de actio. et obli. et Jnn. c. ex rescripto. de iureiur.

Obstinatio.

est quedam pertinacia et ideo dic vt infra pertinax.

Occasionem

prebens alteri peccādi vtrum peccet. Respon. Landul. in. iiij. dist. v. questio. vl. in fine. quod duplex est occasio. Quedam actiua scilicet cum quis est quasi coadiutor in peccato vel aliquid tale facit quod facere non debet. vnde alius accipit exemplum et occasionem male operandi sicut qui in quadragesima sine necessitate comedit carnes et alijs dat occasionem male operandi. Et istud est peccatum: et tale ouale il-[[Fo.cccxxxiiij.]v]lud cuius est occasio: quedā est occasio passiuā. qñ. s. quis facit qđ facere debz. et ex hoc accipit alter occasionē peccādi et talis non peccat. qz facit qđ facere dz. qđ limita vt. j. scandalū. §. iiij. et. iiij. vide de hoc etiam. §. causa. §. vj.

Occultum

ōr dupliciter f3 Pau. in c. ex lra2. ð tēp. ord. pmo put distinguit cōtra pbabile. Alio mō put distinguit cōtra notoriū. Et tunc licet aliqui sciant tamē notoriū nō est qñ aliqua tergiuersatione celari potest.

Odium

dei est filia luxurie sz odium pximi est filia iuidie vel ire. De his dictis et q odia sunt restrin geda. l. si ipetratione. fi. de pe. l. cū qdaz et ibi Bar. de li. et post. et. l. arrianus. ff. de act. et obli. nisi in casu. l. ij. et ibi Barto. ff. de his qui no. infā.

¶ Vtrum sit pctm mortale. Rñ. Odium [sect. 1] dei maximū peccatorū ē. qz vnū quodqz qđ est ppter se est potius eo qđ est propter aliud in odio dei voluntas aduertit a deo fm se. Jn alijs vero pctis non auertitur a deo fm se. sed scōm aliud in quātū appetit aliqd inordinate qđ habet aduersionē annexā a deo. Et ē odiū pximi q cum apponatur charitati est pctm mortale de se. Et tunc opponitur qñ vel nō facit proximo qđ teneit de necessitate vel appetit facere vel facit pro ximo aliqd notabile malū. vñ pme Jo. ij. Qui odit fratrē suū homicida ē. Per accidētia tñ et p ipfectionē actus pōt esse veniale puta cū non est in deliberatione volūtatis. sed in primo motu solū. Jtē qñ malū qđ pximo desiderat est modicū nec notabile malū vellet haberet. Jtē quādo odit pctm pximi non na turā. fm Tho. xxij. q. xxxiiij. Jtem quādo malū nō vt malū vellet proximo. sed sub rōne boni puta zelo iustitie vel ad bonū seu correctionem illius cui vellet et hmōi. qz tunc pprie nō habet rōnem hodie. et quis illa que cōmittunt exterioris

q̄tum ad lesionē pximi sint grauiora tamē q̄tum ad voluntatis deordinationem proximi est pctm̄ grauissimum eorum peccatorum que sunt contra proximum. Et oritur ex inuidia directe fm̄ Greg. xxxj. mo. Dispositiue vero ex ira. Rica. tamen. in. ij. sententiarū refert quosdam tenere quod potius ori tur ex ira licet aliquod odium ex inuidia oriatur.

Officium

diuinum vide. §. hore.

¶ Officium ad qđ tenetur exequens nō [sect. 1] meretur premiū necessario promissum generaliter facienti. Vnde tuz pmittiť aliquid generaliter capiendi bānituz. nō debetur famulo potestatis capientis. q̄ ad hoc tenebatur ex officio suo. fa cit. l. congrui. ff. de offi. presi. et. c. j. de officio. or. no. Pa. in. c. ecclesijs. de censi.

¶ Vtrum pro habendo officio tempora [sect. 2] li possit aliquid dari. Rñ. Ge. in. c. p hu mani. de homi. lib. vj. tenet q̄ sic. si duo concurrant Primum q̄ publice det nō occulte. quia clandestine dare reproba tur. ff. de pol. l. j. et. ij. ff. de admi. tuto. l. non existimo Nec ob. l. vnica. C. ad. l. iul. de ambi. que prohibet aliquem ad officium promoueñ. precio vel ambitio ne sed pbate vite. quia fm̄ glo. in. l. bar barius. ff. de offi. preto. loquitur quādo secrete datur. Scđo si cupit prodesse et nō preesse. Adde tertium si est idoneus alias non. facit. viij. q. j. qui episcopatū sec⁹ in officio ecclesiastico. vide de hoc §. dignitas. §. ij.

¶ Vtrū officialis possit aliquid recipe [sect. 3] re qñ gratis tenetur impendere officiū. Rñ. q non vt ī. l. fi. C. ad. l. iul. de nepo. vbi phibet aliquid recipere cū quis est in administratione etiam post depositum officium pro aliquo prestito beneficio tempore administratiōis. de quo vide. §. Iudex. §. viij. cum seq.

¶ Vtrum liceat mutuare semper officia [sect. 4] dominis. Rñ. fm̄ sanctū Tho. in episto la ad ducissam barbantie qđ si ex pacto mutuū deť vt officiū recipiā sic vsura est. q̄ pro mutuo accipitur officij potestatē. hoc ego limitarem in officijs secularibus que non dantur gratis sed vēduntur. Sec⁹ esset in officijs que debēt gratis dari quia si nō esset vsura ex par [Fo. cccxxxv. r] te dantis mutuum. cū nihil accipiat q̄ pecunia extimandum sit licet ex officio cōsequenter aduenit lucrū quia illud lucrum aduenit ratione labori. sed potius est iniustitia ex parte nolentis ali ter dare talia officia ī spūalib⁹ aut offi cijs induceret simonia.

Oleum

sanctum dicitur triplex. q̄ p̄ episcopos in die cene consecratur. Primum principale dicitur cris ma sanctū quod de oleo et balsamo fit: et cum isto benedicuntur fontes baptismales calix et patena. ecclesia et altare et puer baptisatus in vertice et fronte. et episcopi quando consecrantur in manibus et in capite et omnes fideles cum crismantur et istud est annuatim conse crandum et innouañ. c. si quis de alio. de cse. di. iiij. et grauiiter punitur sacerdos qui in baptismo vtitur de alio q̄ de nouo vt in. d. c. si quis. Secundum oleum sanctum est cathecuminorum. et dicitur oleum. benedictum siue sanctum et isto iunguntur baptisandi inter scapulas et in pectore et manus sacerdotis cum ordinatur. Jtem principes et reges in brachio et humero. Jtez ecclesia et altare ante crismatione3. Tertium oleum sanctum est quo iungūtur infirmi in articulo mortis. de quo īfra vinctio.

¶ Vtrum alio tempore possit cōfici pre [sect. 1] fatū oleū q̄ in die cene. Rñ. q̄ primum nō. de conse. di. iiij. omni tēpore de sen. exc. quoniam. li. vj. de alijs duobus nō inuenitur prohibitum.

¶ Vtrum oleum non sacrum additum [sect. 2] sacro efficiatur sacrū. Rñ. vt. s. aqua benedicta q sic.

Opinio

est assensus intellectus ad aliquid non quia sufficienter moueatur ab obiecto proprio sed per quandam rationabilem electionem voluntarie declinans in vnam partem magis quam in aliam cum dubitatione tamē in formidine alterius partis: ita tamen quod ad illam pariem quaz formidat habetur ratio expressa concludens formidatur tamen propter debilitatem rationis alterius partis. Fides vero est cum certitudine absque tali formidine. Scientia autem est assensus intellectus moti ab obiecto per seipsum cogniti sicut in principiis primis vel per aliud sicut in conclusionibus quarum est scientia. Hec. S. Thomas. xxij. questione prima ar. iiij. dubium vero est motus indifferens in vtranque partem contradictionis de quo. s. dubium. Scrupulus est cum intellectus ex leuibus coniecturis seu medijs et multum debilibus mouetur ad vnam partem et hoc etiam dicitur suspicio et pusillanimitas spiritus. quod repellenda est vt dicitur. vj. q. j. Oues in fi. Omnis enim suspitio potius abijcienda est quam acceptanda Et de his habes per Cal. in cle. ne romani. de electio. et in. c. literas de presumpti.

De notatis in hoc. §. et quod opinio vel opinari est credere ex verisimilibus coniecturis id quod verum est vt per Bal. in l. cum antiquioribus. iiij. q. C. de iure deli. et est dubitare nisi subdatur ratio visus Bal. in l. fi. xv. opposit. C. de edic. diuini adri. tol. et reprobat opinio grossorum hominum sed non simplicitas vt per eundem in l. fin. ij. oppo. C. de here. instit. ¶ Cui opinioni est adherendum in varie tate. Rñ. distinguendo. Aut vna opinio num habet pro se legem vel antiquam consuetudinem approbatam: et alia non. et sic illa preferenda quia minime mutanda sunt que certam sententiam semper habuerunt. l. minime. ff. de legi. Aut non est lex nec consuetudo pro aliqua ipsarum vel est pro vtraque: et tunc debent concordari vt dicatur in vno casu vnam obtinere et aliam in alio si fieri potest. vt in capitulo literas de resti. spo. xxv. questio. ij. §. his ita respondetur de cognata. spi. capitulo primo Conueniens enim est iura iuribus concordare. dicit text. in capitulo cum expediat de elec. libr. vj. et. l. vnica. C. de in officio. donati. et. l. precipimus in fi. C. de ap. et soluitur aliquando contrarietas per aliud et simpliciter. vt. xij. q. ij. sine exceptione. de his que fi. a pre. c. cum [[Fo.cccxxxv.]v] apostolica. Aliquando per aliter de elec. c. quod sicut et. c. publicato. Aliquando per finem vt de elec. humana et. c. cum in iure. Si vero non possunt concordari tunc cōis opinio sequenda est quod in causa dubij per multitudinem est presumentum. ita tamen gl. in. c. fi. de pe. di. j. Bart. in l. precibus. C. de impu. et alijs sub. et gl. in l. omnis diffinitio. ff. de reg. iu. et in cle. j. in fi. de sum. tri. dicunt doc. quod in dubijs et decisiuis adherendum est correctio doctorum quia communis opinio doctorum inducit probabilem errorem. vide text. iuncta glo. in. c. vnico. de postu. pre. li. vj. facit text. in. l. lj. ff. de iuris. et fac. ign. not. Bar. in l. de eo. C. de pe. iudi. qui. mat. indi. quod limita secundum. Ge. in. c. j. de sum. tri. lib. vj. verum nisi vera et certa ratio contraria assignetur vt puta finem Jo. an. in. c. j. de consti. quod notorie dicit male vel quia rationabiliter potest convinci. nam vt dicit pa. in. c. tua nos. de vsuris licite iudicatur cōem opinio doctorum et etiam gl. quando iure non probatur vel per rationem cui non possit responderi. ita etiam no. d. Ant. in d. c. tua nos. et facit tex. in l. j. §. cumque hec materia. C. de vete. iur. enuc. ibi non omnes in omnia sunt certi per certa vel meliores vel deteriores inueniuntur. sunt neque ex multitudine auctorum quod melius et equius est iudicatum cum possit vnius et forte deterioris sententia multos in aliqua parte superare. hec ibi. Si autem non apparet quod sit cōis tunc proponenda est illa quod validioribus rationibus firmatur. ar. insti. de emp. et ven. §. item pretium. C. de edi. diui. adri. tol. l. edicto. Facit. c. domino sancto. §. ecce

inquitum. l. distin. et maxime si talis opinio sit subtilior ut dicitur tex. in. c. capellan⁹ de ferijs. Aut una opinio nititur rigori scripto et alia equitati scripte et sic ista preponitur. c. vnico. de re. permut. li. vj. et l. placuit. C. de iud. et per Cy. in. l. j. C. de legi. Fallit in odium iudeorum contra quos rigor preferitur equitati. c. ij. de iude. In alijs autem opinio benignior debet observari. l. benignus. ff. de leg. Facit. c. fina. de transac. tenet hoc pa. in d. cle. ne romani in principi. Et benignior dicitur illa que fauet iuramento testamento libertati matrimonio religioni et sacramento. facit. c. ij. de cog. spi. l. sunt persone. ff. de reli. et sumpt. funer. Similiter illa que soluit quod que ligat regula odia li. vj. l. arrian⁹. ff. de act. et obl. Aut sunt antiqui doctores. et sic moderni non eis preponuntur nisi nouis rationibus et causis ad aliud sentiendum inducantur. Nam aliquando intellectus iunioris perspicacior est quam senis dicitur tex. in. l. gall⁹ ff. de libe. et posthu. lxij. di. §. veruz. Aut sunt theologi et canoniste vel legiste et tunc in materia iuris diuini veteris vel noui testamenti preferuntur Theologus. In materia vero iuris positui Canonista in materia Canonistali. legista in materia legali preponitur. Aut sunt quatuor doctores ecclesie qui sibi contradicunt tunc in subtilitatibus et questionibus preferuntur Augustinus. In translationibus vero hieronymus. In sermonibus Ambrosius. In moralibus Gregorius. xx. distinctione. §. j. facit quod non. gl. in. c. sicut. xv. dis. Aut diuersitas est inter papam et concilium et tunc in concernentibus fidem concilium preponitur. quia orbis maiorem urbem. In alijs autem papa est preponendus. ut in. c. sunt quidam. xx. q. j. et di. xvij. Anastasi⁹. et intellige papam preferendum omnibus quam tamquam papa. sic determinat aut statuit c. de libellis. xx. di. Secus si arbitrareretur sicut doctor quod non preiudicaret opinionibus aliorum. ut non. Jnn. in. c. literas de resti. spolia. dicit tamen Pan. in. c. tua de decimis quod quando dictum alicui⁹ sancti iuuatur auctoritate iuris diuini potius est standum ei quam interpretationi pape ut dicit gl. xx. d. c. j. cum hoc potius spectet ad ecclesiam vniuersalem quam ad priuata personam. Quod quidem dictum est mirabile et valde dubito cum ad papam pertineat ius diuinum interpretari ut. §. dictum est. Sz potest dici quod verum dicit glossa prefata quando papa diceret contra auctoritatem iuris diuini expresse. sed quando interpretatur deo vel declarando dicit sic preponitur omnibus. Et sic intellige gl. in [Fo.cccxxvj.r] ca. hec est fides. xxiiij. q. j.

¶ Vtrum sequens opinio doctore non subtili [sect. 2] litera inuestigata que post modum apparet falsa excusetur a peccato. Rñ. pa. in. c. capellanus de fer. quod sic quod diu non apparuit falsa. facit glo. iuncto tex. in. c. vnico de post. prel. li. vj. et in. c. fi. de spō. du. et in. c. cum venerabilis de cōsu. fal. regula et quod ibi non. ff. de iur. et fac. ign. et quod non. Jnn. in. c. per tuas el. ij. de simo. et glo. Gof. et Tācr. in. d. c. capellan⁹ no. Old. in. d. l. quesitum. §. j. ff. de fun. istr. quod le. quod sequens opinio sui doctor. excusat ab impensione expectarum quod probabiliter quis sequitur opinio sui doctor. l. dicere. §. unde videndum. ff. de arb. Jstud tamen limita verum in his quando sunt contra dei precepta et. l. naturalē insertam mentibus hominum. quod rñ ignorantia nemine excusat de quo dic. ut. §. ignorantia. nec ob. predictis illud. c. iuuenis de spō. vbi dicitur quod in duobus tutior pars est eligenda. et ecclesiastici. iij. qui amat periculum peribit in illo. Ergo videtur se exponere periculo qui in vniuersitate opinionum non eligit tutiorem. quia hoc verum esset quando proprie dubium est sed quando est opinio secus est quia nec tunc sumus in dubio nec consequenter exponit se quis periculo quod bene non. Item nec ob. etiam illud. Aug. de pe. di. vij. si quis vbi dicit dimitte incertum et tene certum: quod alia est certitudo in moralibus alia in naturalibus propterea dicit philo. primo ethicorum quod disciplinam tibi est in vnaquaque re certitudine querere iuxta exigentiam materie eque enim vitiosum est persuadentem querere mathematicum et mortalem demonstrationem. Non enim cōsurgit certitudo moralis ex euidencia demonstrationis. sz ex probabilibus coniecturis grossis et singularibus magis ad vnam partem quam ad aliam se habentibus. Dicitur

autem probabile quod pluribus et maxime in sapientibus apparet verum nam si Joachim non fuit hereticus licet teneret falsum contra fidem ut patet in ca. damnamus de sum. tri. et fi. cat. quod ab ecclesia talis articulus nondum erat damnatus multo magis excusatur quis sequendo opinionem doc. quando talis opinio ab ecclesia non est reprobata cum tali voluntate quod si non crederet veram non ei adhereret certe in isto non potest esse contemptus et sic nec peccatum morale. et ergo tenet certum sibi certitudine morali et dimittit dubium sibi. scilicet contra opinionem contrariam.

Oratio

secundum S. Bo. in. iij. di. xv. parte. ij. ar. j. q. iij. accipitur communissime secundum quod comprehendit omnem actum bonum sicut accipit glossa. j. ad Thesa. v. Non cessat orare qui non cessat benefacere accipitur secundo communiter secundum quod comprehendit omnem actum contemplatiue relatum ad deum. Accipitur etiam proprie oratio secundum quod est ascensus mentis in deum ad aliquid de gustandum vel impetrans. vel exsoluendum. Et isto modo accepta diuersi modo diffinitur ut patet per Host. in summa tituli de penis. et Joan. and. in clemē. vnica de reli. et ve. san. Vnde secundum Augustinum in lib. de verbis domini. Oratio est quedam petitio et alibi dicit. Oratio est pius mentis affectus directus in deum et plerumque ne pigritetur in voce prorum pens. Facit ad hoc de conse. dist. prima. c. quando autem vel secundum Damas. lib. xxij. oratio est ascensus mentis in deum vel petitio decentium. facit. c. fina. xx. distin. Vel oratio secundum Ray. est cōgeries vocum ad aliquid impetrandum in deum tendentium vel secundum Hug. de sancto victore. oratio est denotio quedam ex compunctione procedens He enim descriptiones orationi conueniunt secundum diuersos eius effectus et propterea oratio aliquando dicitur oratio nomine proprio: et hoc fit quando mens nostra ascendit in deum vel per quam aliquid deo vouetur vel offertur et sic ei cōpetit diffinitio. ij. Augu. et prima Damasce. Aliquando dicitur obsecratio qua quis pro commissis veniis deprecatur et alia expedientia ad salutem petit et sic et cōuenit prima diffinitio. Augustini et secundum Damasce. et alia Rayn. di. [[Fo.cccxxvj.]v] dicitur. iij. postulatio. et hoc est quando quis constitutus in feruore spiritus et charitatis fraterne etiam pro salute orat et petit. quarto dicitur gratiarum actio per quam quis recolendo beneficia dei tam preterita quam presentia et futura totus in deum attractus quodam spiritu compunctionis reuertendo deo totus fit illi deuotus et sic ei cōpetit diffinitio Hugo. Et de istis dicitur prime ad Thimo. ij.

¶ Vtrum oratio sit virtus latrice. Rñ. secundum [sect. 2] Ric. in. iij. di. xv. ar. iij. q. ij. quod sic inquit quis orat deum ut sibi exhibeat honorem in recognitionem summi dominij. Cum latricia non sit aliud nisi exhibitio honoris testificatio in eo cui exhibetur summum dominium. Inquit igitur pro quo quis orat deum ut per hoc satisfaciatur de peccatis suis vel alioquin sic est actus penitentie nec mirum quod in genere actu morum idez actus ex fine sortitur diuersas species ut patet in. v. Ethic. c. iij. ubi mechanice propter lucrum est auarus et propter concupiscentiam est luxuriosus.

¶ Quis est orator ut solus deus. Rñ. [sect. 3] secundum Ric. ubi. s. q. iij. quod dupliciter quis potest porrigere alteri preces. aut ut tamquam per ipsum implende. Aut ut tamquam per eius intercessionem adimpleant. Primo modo solus deus est orator: quod illa bona que principaliter sunt petenda. scilicet gratia et salus: vel que nobis deseruiunt ad eorum acquisitionem a solo deo dantur nec ab alio dari possunt tali modo scilicet ad acquisitionem glorie et gratie. Secundo modo orandi sunt sancti qui a deo impetrant exauditionem orationis nostre. vnde Apoc. viij. dicitur. Ascendit fumus aroma tuum de orationibus sanctorum de manu angeli coram deo. Maxime gloriosa virgo maria super ceteros est oratrix isto secundo modo quod plene valet quod ceteri omnibus ceteris paribus Et propterea cum oramus deum vel christum dicimus miserere. vel da nobis scilicet cum oramus sanctos dicimus orate pro nobis.

Sed q̄ro nūquid sancti vidēt oratiōes n̄ras. Rñ. s̄ Ric. vbi. s̄. q̄ l̄z aīe sanctorū naturali cognitione nō cognoscant oīa q̄ fiūt in hac vita et maxime īteriores mot⁹ cordis. q̄ solus de⁹ serutatur corda de simo. c. tua in fi. tñ ī ybo vidēt ea q̄ decet eos de nostris actib⁹ cognoscere: de quoꝝ qualitate sūt illi act⁹ q̄b⁹ eos oramus orādo q̄ ad eorū gloriā pertinet q̄ ad eos habeam⁹ necesse re currere. et q̄ ipsi prebeāt nobis auxiliū ad salutem.

¶ Quomodo debet fieri oīo. Rñ. vt col [sect. 4] ligo ex Ric. vbi. s̄. q̄. vj. et. vij. et tho. secūda scōe. q̄. lxxxij. ho. et Jo. an. vbi. s̄. q̄ d̄z fieri cū. vij. cōditionib⁹ seu socijs. et primo cū humilitate. Judith. ix. Humiliū et mansuetorūz semp tibi placuit deprecatio ecclesiastici. xxxv. oratio hūi liātis et se et c. psal. exaudistionē hūmiliū hec humilitas duo d̄z habere. Primo diffidētiā proprie virtutis. hoc est reputes te indignum exauditione. Secūdo confidentiā de dei mīane desperes: sicut ecclesia facit que semp ī fi ne orationis. dicit p̄ dñm nostrū Jesuꝝ et c. q̄. d. O dñe nō ad me aspicias s̄z ad mīāz saluatoris ad aduocatā mariā sic vide q̄ in letanijs dicitur per passionē per crucem et c.

¶ Secūdo cum bona dispositione seu [sect. 5] cōtritione suorum peccatorum: q̄ cuz his qui displicet ad intercedēdum mititur irati animus potius ad deteriora prouocatur dicit Gre. iij. q̄. vij. in graui bus et. xlix. di. c. vl.

¶ Vtrū oratio peccatoris exaudiatur [sect. 6] Rñ. vt colligo. ex Ric. et. S. Th. vbi. s̄. q̄ aut peccator aliqua petit vt peccator. i. fm desiderium peccati et tūc nō exauditur ex misericordia sed bene quādoq̄ ad vindictā dū pmittitur āplius ruere in peccatis. Vnde Aug. Quedam negat deus propitius que concedit iratus et sic intelligitur illō prouer. xvij. Qui declinat aurem suam ne audiat legem oratio eius execrabilis erit: aut peccator orat ex desiderio bono nature et sic dens exaudit non quasi ex iustitia. quia talis non meretur sed ex misericordia si tamen alie conditiōes concurrant.

¶ Sed quid si orat pro alio nūquid ex [sect. 7] audiet. Rñ. q̄ aut orat vt minister eccleste et sic exauditur. j. q̄. j. c. dictū est. Aut [Fo.cccxxxvij.r] orat vt priuata persona. et sic nō exauditur peccator pro alio orās. Et sic intellige. c. si quis inquit et. c. ipi sacerdotes et c. sacrosancta et. c. necesse. j. q̄. j. Verū est q̄ si ille qui inducit peccatorem ad orā dū p̄ se sit bonus tūc peccator exaudietur nō pro suo s̄z pro merito poscentis d. c. dictū est. Sed aduerte q̄ hic et in. §. precedēti accipitur peccator ille qui est in mortali nec de eo est attritus vel cōtritus q̄ l̄z quis esset ī peccato tamē de eo dolet et proponit abstinere et satisfacere tūc nō habet locum istud sed illud q̄ dicit Aug. sup Joā. omei. xliij. si em̄ peccatores deus nō exaudiret frustra ille peccator publicanus oculos ī terra dimittēs et pectus percutiēs diceret do mine propicius esto mihi peccatori cuius cōtrariū ibi pt̄z q̄ descendit iustificatus. et ideo tales exaudiuntur.

¶ Tertio debet esse oratio associata cū [sect. 8] breuiloquio. Mat. vj. cū oraueritis nolite multū loqui. Facit de cōse. di. v. ca. nō mediocriter. Sed contrariū christ⁹ Luce. xvij. dicit semper: oportet orare et nūq̄ deficere. Jtē Luc. vj. dicitur q̄ pnoctauit orādo. et Luc. xxij. dicitur q̄ p̄ lixi⁹ orauit. Facit. lxxvj. di. c. nosce. Ad qđ diceñ. q̄ oīo nō solum fm suam causā q̄ ē desiderīū charitatis. sed etiā f̄z se ipam pōt esse diuturna. Et qđ ego dico q̄ debet esse breuis. hoc intelligo taliter ne īmorā tibus nobis aliud cordi nostro inserat inimicus. et iō sancti patres aliquantulū orabant. et postea alii quid operis faciebāt. deinde ad orationē redibant. sic et nos non ita debem⁹ prolongare orationēz q̄ in ipsa repleamur vagatiōibus sed potius eam breuem facere vt cum feruore eam expleamus. et hoc est quod dicit Aug. ad probandum multum loqui in orando est rē necessariam in superfluis agere verbis. Cum plerunq̄ hoc

negociuz plus gemitibus q̄ sermonib⁹ agatur. Et hic loquitur de oratione voluntaria. nō de illa que est de necessitate vt officiuz clericis et huiusmodi.

¶ Vtrū oratio debeat esse vocalis. Rñ. [sect. 9] fm Ric. vbi. §. q. iij. q̄ duplex est oratio Quedaz cōmunis. s. que per ministros ecclesie in persona totius ppli deo offer tur. et talis debet īnotescere populo pro quo offertur. vt excitetur ad deuotionē et ne possit suspicari in ministris ecclie illius orationis omissio. et iō talis d̄z eē vocalis. Alia est oō singularis persone. s. que offertur ab hoīe inq̄tū est singularis psona siue pro se siue oret pro alio et talis oratio q̄uis nō sit necessariū q̄ sit cū sensibilivoce. nisi. adhoc ho mo sit obligatus ex voto tñ qñq̄ expedit ad meritū vt mēali adiūgatur vocalis: vt p vocalē feruor cordis ampli⁹ excitetur. Ex quadā. n. naturalivnionē aīe ad corp⁹. motuscorporis diuersimo de affectiōes aīe excitāt et īmutant. Sī tñ in casu nostro vocalis oō retineret interiorem feruorem. tunc non esset vocaliter orañ. oratiōe singulari qñq̄ etiā excessu feruoris mentis prūpit homo ī vocalem orationem. Potest etiam fieri vocalis oratio ad redditionem debiti vt vc̄z homo fm totū q̄ habet deo seruiat. Et illud. Math. vj. orantes nolite multū loqui. Intelligendū est f̄z Aug. ad probañ. q̄ non est loqueñ. multum s. vt multa locutio sit efficax ad exaudi tionem qua eloquētiore erimus: quia deus p̄cipaliter ad intentionem aspi cit. Propterea subiunxit Au. ibidē nō deest multa precatio si feruens perseuerat intentio.

¶ Quarto req̄rit q̄ oratio fiat cū bona [sect. 10] intētiōe et feruenter. Sed hic queritur. Vtruz oratio vocalis sine mentali attē tione sit efficax. Rñ. fm Ric. vbi. §. q. vj. q̄ triplex est efficacia oratiōis. Prīa est in merēdo seu satisfaciendo. Secunda est impetrādo Tertia est orantem spiritualiter et sensibiliter reficiēdo. Vnde nullā istarum habet vocalis oratio ni si eam cōcomitetur concors meditatio. Moralis enim est nō actus exterior nisi per comparationē ad actus rationis interiorez. Aduerte tamē q̄ intentio de bita et actualis si adsit in p̄cipio vocalis oratiōis. l̄z postea mens euageť. nisi [[Fo.cccxxxvij.]v] talis euagatio interūpat primam intentionē: per contrariam intentionē sic est meritoria et īpetratiua oratio vocalis sine attē tione p virtutem p̄me intētionis sicut cū quis p bonam intētionē incipit pegrinari vel eleemosynā dare totū sequens est meritoriumvirtute intētionis. prime quis cesset sua intentio actualis. Sz talis oratio sine attentione non. h̄z tertiā efficaciam. scil̄z spiritualiter reficiēdi orantē nisi q̄diu caz cōcomittatur attentio actualis. Et sic intelligitur illud prime cor. xiiij. Si orem lingua et spiritus meus non orat mens mea sine fructu est. sc̄z spiritualis refectionis.

¶ Sed qñ dicetur p euagationē inter [sect. 1] uenire cōtrariā intētionē. Rñ. licet Ricar. non declaret. Dic qđ tunc quando homo volū tarie alia cogitat non perti nētia ad orationē. et de hoc vide. §. ho re. §. xxvj. Et quomodo est pctm̄. Vñ dicit Cipria. de oratiōe dominica. Quomō audiri te a deo postulas. cum ipe te nō audias. Et Ber. causamur nobis đ esse gratiā. sz iustus ipe gratia cōqueritur nō nullos deesse sibi. et Cassian⁹ nū q̄ orat quisq̄s etiā flexis genib⁹ siuaga tiōe distrahiť. Propterea dicit Cipri. ni hil aliud cogitet anim⁹ q̄ id solū q̄ p̄catur. Facit de conse. dis. j. c. qñ autez. et dist. v. nūq̄. Et est etiam aduertendū q̄ triplex potest applicari intētio orationi vocali. s. aut applicādo eā ad ver ba que dicuntur Aut ad illud q̄ petiť. Aut ad illum cui oratio porrigitur et quocūq̄ istoꝝ modorum ad sit intentio non est inefficax oō ad satisfaciendū. Et ego dico nec ad impetrandū vel re ficiendum. Sed secunda intentio melior est q̄ prima. Et tertia q̄ secunda. Vnde Hug. de virtute orādi. Puta inquit oratio est qñ abundātia deuotionis ita mēs accenditur vt cū se ad deū postulandū cōuertitur pre amoris eius magnitudine etiā petitiōis sue obliui scať. Nā aliqñ nimia attētio ad verba posset esse īpeditiua oratiōis sc̄z qñ hō vult nimia ī particulari cogitare dever bis. q̄ fm

philo. ij. thopi. Nō possum⁹ multa cogitare siñ. vñ sufficit q̄ p̄ma in tētio sit talis q̄ sufficit ad integrā ifor mationē verboꝝ. Et iō Hugo. vbi. s̄. di cit. Oratio p̄fectior esse omnino neq̄t si eā meditatio nō cōcomitteñ aut precedat. his oībus cōcor. Tho. vbi. s̄. ð hoc vide hore. §. xxvj.

¶ Quāto requirit oratio q̄ vtilia ad sa [sect. 12] lutem petat. et sic est petere iuste.

¶ Vtruꝝ sit aliquod determinate petē [sect. 13] dū ī oratione. Rñ. f̄ Ric. vbi. s̄. q̄o. iiij. Quedam sunt quib⁹ non possum⁹ ma le vti. sicut virtutes gratia. et gloria et ta lia determinate petēda sunt in oratione. Quedā sunt q̄bus possumus vti bene et male sicut hñe diuitias. filios et vxorē. et hmōi. et talia nō sunt determinate petēda in oratione sed sub cōditiōe. s. si de⁹ p̄uidet illa ad salutē nostrāvtilia. Quedā sunt q̄b⁹ vti bñ nō possumus si cut peccatis et hmōi malis. et talia non sūt a deo petenda in oratione.

¶ Sed cur aliquid petimus cum deus [sect. 14] sciat quo indigem⁹. Rñ. f̄ q̄ dicit aug. in epistola ad p̄bā. Ille q̄ nouit q̄d nobis necessariū sit priusq̄ petimus non volūtātē nostram vult sibi p̄ petitionē nostram innotescere q̄ eā nō pōt igno rare. sed vult exercere in oīb⁹ desideriiū nostruꝝ quo possumus capere quod ip se preparat dare. hinc et Gre. xxij. q. iiij. Obtineri inquit nequaq̄ possunt que p̄destinata non fuerūt. s̄ ea q̄ sancti vi ri orādo efficiunt ita predestinata sunt vt precibus obtineantur. ergo nō oramus vt deus aliquid sciat vel vt eū im mutemus sed vt obtineamus quod vo luit precibus obtineamus.

¶ Sexto q̄ cōstāter fundit⁹ ī fide petat. [sect. 15] vñ Ja. j. postulet aut ī fidenihil hesitās ¶ Septimo q̄ petat perseueranter.

[sect. 16] ¶ Vt₂ oīo sit sp̄ meritoria. Rñ. f̄ Ric. [sect. 17] vbi. s̄. q̄ nō. q̄ merito debet merces f̄ iustitiā. Et iō oratio facta in pctō mor tali nō est meritoria p̄prie loquēdo de merito. Addo ēt quod nō est meritoria quāuis nō fiat in peccato mortali. si nō adsit ðbita attētio. saltē actualis ī p̄nci [Fo.cccxxxvij.r.] pio fm communem opi. theolo. ī ij. dis. xlij. Si tñ talis attētio adest erit merito ria: nisi iterum patur. vel nisi in oratione necessaria puta in officio respectu clericorum sit notabilis negligētia in reprimendo vagationes quia sic esset peccatum de quo. s̄. hore. §. xxvij.

¶ Ad q̄d valet oratio siue de eius effe [sect. 18] ctu. Rñ. q̄ valet ad vincendas tētationes. Vnde hiero. super Mat. xiiij. in tē tationem intrat q̄ orare negligit. Scđo ad augumētanda merita. Tertio valet ad impetrādum postulata. vt patet ex supradictis. Quarto v̄z ad vincendos hostes. xxxvj. d. c. vlt. de moyse qui orās vincebat hostes. Quinto ad secretoruꝝ diuinorum reuelationē. viij. q. j. si ergo. Sexto ad celestiū degustationē. Vnde sine ipsa non gustantur diuina.

¶ Vtrū semp exaudiatur. Rñ. fm Ric. [sect. 19] vbi. s̄. q. vij. q̄ si fit p̄ se et debito mō sem per exaudīt s̄z nō semp statim sed pro illo tpe quo diuina mīa cōspicit exauditionem vtiliorem esse omnibus pensatis. aut fit p̄ alijs et sic nō semp exauditur. Vnde augu. omel. c. ij. super Jo. dicit exaudiunt oēs sancti p̄ ipsis non aut pro oībus exaudiunt: subdit tamē q̄to digniores fuerint orātes p̄ popu lo tāto facili⁹ in necessitatibus p̄ q̄b⁹ clamāt exaudiūtur hoc enim non p̄ue nit ex defectu oratiōis vt nō exaudiat pro alio orās debito modo s̄z p̄pter in dispositionez illius pro quo oratur. q̄ obstinatus forte est vnde Raban⁹ sup Mat. xxj. Quotiēscūq̄ orantes non exaudimur. ideo fit q̄ cōtra auxilium no stre salutis petim⁹ vel q̄ eoꝝ pro q̄b⁹ petim⁹ p̄uersitas ne īpetrem⁹ obsistit vel in futurū petitionis differtur effect⁹ vt desideria crescant et perfectius gaudia capiant que requirunt. hec ille.

¶ Vt₂ or atio sit in p̄cepto ita q̄ qlibet [sect. 20] teneat. Rñ. fm Vldericū qđ sic ad orationem mentalē. Et ego dico q̄ etiā ad vocalē tenent imperfecti et communes hoīes: q̄ mentalē orationē nō possent habere sine vocali. Et q̄ oratio sit de p̄cepto oībus. Probo rōne sic. homo

tenetur de iure naturali ad omnia illa q̄ recta rō dictat nō posse sine ipsis salutē cōsequi p̄ ea necessitate qua q̄s vult aliqd ea necessitate vult illud sine quo tale quid nō potest habere secūdū phi. Finis imponit necessitatē his q̄ sunt ad fi. l. oratio. ff. de spon. sed homo non potest salutem cōsequi sine oratione. ergo ad eam tenetur de necessitate et q̄ homo nō possit saluari sine oratiōe p̄. Nā f̄z apostolū. ij. ad cor. iij. Nō sum⁹ sufficiētes a nobis etiā bonū cogitare. ergo multo minus operari nisi ex gratia dei nobis donetur posse q̄ quidem nō donat regulariter adultis nisi petāt pargumētū a tr̄rio. Jo. vj. petite et accipietis. Facit. xij. q. iij. c. obtineri. ergo cum sine bona operatione nullus possit saluari q̄ habitabit ī tabernacu lo dei qui operatur iustitiam secūdum psal. et bona operatio non possit esse sine oratiōe. Ergo p̄positū. Confirmatur Exodi. xx. Memento. vt diem sabbati sanctifices q̄ sine oratiōe fieri non potest. Jtē Luce. xvij. oportet semp orare xx. sup quo Chrys. dicit oportet necessitatē dicit. Corroboratur exemplo in pra ctica qua communiter homines non ti ment deuz quia non habent orationē. Econtrario si est aliquis timor dei iue nies in habēte gratiam orationis. Merito ergo dicit Hiero. vbi. s̄. Jn tētatione itrat qui orare negligit. Et sup illō Mat. xvij. Hoc gen⁹ demoniorum non eijcitur nisi in oratiōe et ieunio. Nō sa nat oculum quod non sanat calcancū. Jeiunio sanant pestes corporis. oratio ne vero pestes mētis. S̄z aduer. quod istud preceptum de oratiōe est affirmatiuum quod solum obligat pro semper aliquos plus aliquos minus. Quāto enim quilq̄ est debilior tāto magis in diget auxilio orationis. Et ideo certa meta vel hora nō est determinata. sed tātum quilibet precepto tenetur quantum iudicium sue ratiōis dictat sibi fo re necessarium orare vt a peccatis desistat et in bono perseueret. Clerici tamē et religiosi habent determinatum mo-[[Fo.cccxxxvij.]v]dūet tps oronis de quo. s̄. Honore. Si fr̄ illi quib⁹ in p̄nā p cōfessorē est iūctū vel qui ex voto haberent. Alij aut non vident habere determinatuz tempus. Nisi q̄ fm. S. Tho. in. iij. di. xv. Seculares tenentur diebus festiuis diuinis officijs interesse vt ministris pro populo orantibus suam intentionem cōformant.

¶ Que oratio ē efficacior. Rñ. f̄z Rica. [sect. 12] vbi. s̄. q. viij. q oratio dominica. Quod ostēdit. Primo autoritatis dignitas: q̄ xp̄s eā fecit et discipulos docuit Math. vj. Scōdo sentētiosa ei⁹ breuitas. Tertio petitoriū vtilitas. Nam omnia que desiderare debem⁹ et petere in hac cōtinentur. Vnde Aug. ad pbā. Licet alia verba dicam⁹ orādo nihil aliud tamē dicim⁹ q̄ quod in ista oratione positū est si recte et cōgruēter oremus. Vñ aduerte q̄ eo ordine posita sunt quo desiderare et petere debem⁹. Exhibet. Pr̄o reuerētia illi cui porrigenda est oratio. Cum dicitur. Pater noster qui es in celis: quo captat beniulētiam dei orās. Secūdo q̄ finis magis desideratur q̄ qui sunt ad fi. Jō primo petunt que respiciunt finē q̄ q̄ sunt ad fi. Respiciens finem sunt due petitiones. Pri ma est sanctificetur nomen tuum. Hoc est fm Au. li. ij. de sermone domini in monte cum dicimus nos admonemus desiderare. vt nomen eius q̄ super est sanctū etiam apud homines sanctum habeatur hoc est non contēnatur quod non deo sed hominibus prodest. Secunda est. adueniat regnum tuum. Vnde fm Aug. vbi. s̄. in hoc excitamus desiderium nostrum vt illud regnum vt nobis veniat. et in eo regnare mereamur. Vnde per primā petimus vt deus ab hominibus glorificet: per secūdā vt ad dei glortam veniamus petitiōes respi cientes que sunt ad finē. Quedam sunt respectu boni q̄ sunt due. priā est. Fiat volūtas tua sicut in celo et in terra. Jn qua scōm Aug. vbi. s̄. petitur meritum quo beatitudinem mereamur quod cō sistit ī obediēdo mādatis dei. et iō sicut ab angelis in celis fit dei volūtas. sic et a nobis in terris per veram obedientiam. Secunda est. Panem nostrum quoti. da. no. ho. Jn qua petitur victus quotidianus ad substētationem neces sarius. vel victus an ime. i. eucharistie sacramentum tanq̄ instrumentuz quo possumus nos

iuuare. Quedam petitio est respectu mali culpe. et hec est dimitte. n. d. n. s. et. n. d. de. nostris. Vnde aug. vbi. s. debita peccata dici manifestum est. et in hoc admonemus nos qđ facere debeamus vt remissionem peccatorum habeamus fm Au. ad probā. vt ibi. Si. et nos. d. de. nostris Quedaz est que respicit mala inclinātia nos ad peccatū que est. Et ne nos indu. in ten. quod non ita intelligitur vt nō permitat nos temptari quia quādoq; homo in tentatiōe probatur ad bona et humiliatur ad deum. Sed sic intelligitur vt non deserti diuino adiutorio alicui ten tatiōi vel consentiamus decepti vel ce damus afflicti. fm Aug. ad probā. et iō aliud est tētari. aliud est in tētationem induci. Quedam respiciunt malū pene que est. Sed libera nos a malo. Jn qua admonemus nos fm Aug. vbi. s. Non dum nos esse in illo bono vbi nullū pa tiemur malū. Vnde de hac oratione dicit Jnsido. j. lib. de sum. bono. c. xxij. Fidei symbolum et dominica oratio pro tota lege paruulis ecclesie ad celorū re gna sufficit. Et Aug. ī ench. c. v. De quo tidianis et breuib; leuib; peccatis sine quibus vita nō ducitur quotidiana oratio fidelium satisfacit. Eorū enī est dicere Pater noster et c.

Oratorium

priuatum quilibet in domo p̄pria habere po test sz non debet habere formam ecclesie. nec ibi aliquis debet celebrare nisi sit priuilegiatus vel de licentia episco pi aliter debet deponi celebrans de conse. di. j. vnicuiq; et. capi. clericos. et. c. si quis.

¶ Qua immunitate gaudet: vide īmu [sect. 1] nitas. §. xxvj. et in quo differt ab ecclia. vide. s. ecclesia. §. iij.

[Fo.cccxxxix.r] Ordo

primo fm Hug. de sancto vic. est signaculum quoddā in quo spiritualis potestas et officiū tradiť ordinato. et scđm. S. Bo. in. iij. dist. xxxij. signaculū hic stat pro signaculo in ani mam diuinitus impresso.

De notatis in hoc. §. cū seq. et p illorū discursum nihil p legistas: q; materia tota est canonica et spiritualis.

¶ Quot sunt ordines. Rñ q sunt. vij. vt [sect. 1] habet p magistrū in. iij. dis. xxiiij. c. j. s. Hostiariatus. Lectoratus. Exorcistat⁹. Acolitatus. Subdiaconatus. Diacona tus. Presbyteratus. Prima tonsura eñ non est proprie ordo sed dispositio ad ordines fm Ricar. eadem distin. Facit xxij. di. de psalmistatu. qui psalmistat⁹ idem est q prima tonsura et. in hoc concordat cōmuniter theologi. Sz canoniste tenēt q sūt nouem ordines fm no nē ierarchias. s. prima tonsura seu psal mistat⁹. et ordo ep̄alis. Et q prima tonsu ra sit ordo est tex. in. c. cum contingat. et ibi do. Ant. et Cano. de eta. et quali. ordi. Similiter q ep̄atus sit ordo et q imprimatur character iudicio meo. Facit incō uincibiliter text. in. c. j. de ordinatis ab episcopo qui ep̄i. re. vbi patet q licet re signauerit nihilominus confert ordines. licet nō executionem q non posset si characterē indelebilem nō impresisset ordo ep̄alis. et sic fm canonistas erunt nouem ordines. et de eorum officijs vide in suis titulis.

¶ Vtrū in oī ordine imprimať character. [sect. 2] Rñ. fm Ricar. vbi. s. q sic. et quid sit vide. s. character.

¶ Sed nunqđ p̄exigĩť character baptis [sect. 3] mi. Rñ. q sic de necessitate. c. veniēs. de ps. nō bap. Secus de sacramēto cōfirma tionis q; nō cōfirmatus si ordineť recipit characterem ordinis.

¶ Jn quo actu imprimĩť character in q̄li [sect. 4] bet ordine. Rñ. fm Ricar. vbi. s. pro generali regula tenēdū est q in susceptione illius exterioris signi imprimĩť character in quolibet ordine

in quo signo pñ cipalis potestas quā respicit ille ordo si gnificat expressius ad quā cōcurrūt ali cuius instrumenti traditio et verbi exps sio quo verbo expressi⁹ determinat instrumenti significatio. et iō qz pñcipalia ptās quā respicit ordo hostiarj expssi⁹ significat in clauuiū ecclesie datiōe qz ī aliquo alio qđ circa ipsum fiat. Et potestas lectoris in hoc q ab epō sibi tradī tur codex lectionum diuinarū. Et potestas exorciste per hoc q de manu epī recipit librū exorcismorū. iō in eoꝝ datiōe imprimīt. Et ptās acoliti fm sctm Bo. Ric. et Pe. et alios respicit principaliter portare cereros. et iō iprimiīt p hoc q accipit cādelabrū de manu epī. Alij dicūt vt Tho. q imprimīt p hoc q tradīt vrceolus. qz principali⁹ per id significat eius potestas. Sed verius est primū vt p3. xxj. di. cleros vel dic quod vtrūqz d3 accipere. vt in. c. acolitus. xxij. dis. et ī. c. perlectis. xxv. dist.

¶ Sed queritur an requirāt q talia in [sect. 5] strumenta accipiā de manu epī. Rñ. qđ nō de necessitate fm Ric. in istis ordinibus minoribus: s3 sufficit postq sūt ab epō instructi qliter in officio suo debēt agere instrumentū accipiant ab Archī diacono de mādato epī et voluntate in cuius acceptiōe imprimitur character qz instrumenti traditio principaliter est ab epō qz ab archidiacono. Et p ista opi. ē tex. in. c. acolit⁹. xxij. di. in maiorib⁹ bñ op3 q manu epī. xxxij. di. diaconus.

¶ Potestas subdiaconi p3 p hoc q acci [sect. 6] pit de manu epī patenam et calicē vacuum. ideo in hoc imprimitur. character: qz principalis actus ei⁹ est vasa dominici corporis et oblatiōes offerre diacono. Et legere epistolam est secundarius actus nō principalis propterea legitur etiam a nō subdiacono. Potestas diaconi nō pōt exprimi qm ad eius pñcipalem actum qui est potestas portandi corpus christi in patena et dispēsandi corpus christi. et ideo exprimitur quā tum ad eius actum secundarium in traditiōe libri euangeliorū. in qua imprimitur character fm Ricar. et Tho. alij dicūt q imprimīt character in manus epī positione. vt sanctus Bona. et Pet. et p [[Fo.cccxxxix.]v] hac opi. facit. xxij. di. c. diaconus. iūcto d. c. cleros. Potestas sacerdotis cōfertur qñ ab epō dicīt accipite spiritū sanctū. quoz et c. et huius opi. est sanct⁹ Bona. et Pe. Alij dicunt vt Sco. in. iij. dis xxij. q ibi sunt due forme partiales. In qrum altera cōfert potestas conficiendi eucharistiam in reliqua potestas absol uendi in pñsentia. et istis iungunt due materie. hoc ē duo signa visibilia. Propria forme prime est traditio calicis et patene cum hostia et vino et verbis accipe potestatē celebrandi et c. Scđe forme est impositio manus epī super caput cū verbis accipe spiritū sanctū. et vt sic ep̄s cōcorditer agat summo epō xpō. q pri⁹ contulit potestatem apostolis cōficiendi qz absoluendi. hec ille. Et hoc credo verius quo ad primam materiā correspondentē prime forme. Sed quo ad secundā materiam correspondentē secundē forme q est manus impositio epī cū illis verbis accipite. Non credo quia tex. in. c. vlti. de sacra. non iteran. innuit q manus impositio nō est de substantia forme. qz si omissa fuerit non d3 reiterari sed suppleri. nec similiter pñdicta verba accipite. qz sunt quedam pastoralia que ipsa nō habent. sed habent alia verba imponīt manus. Episcopat⁹ vero ordo quo ad characterē suscipīt ī vnctiōe capitis ex chrismate. s3 hoc nō est verū. p. c. vnicū in princ. de sacra vncti. vbi dicit supplendū qđ est omissu3. Imprimīt ergo ex impositione manuū epī scopoz super caput eius vt potest elici ex. c. ep̄s iuncta glo xxij. di. Nec ob. ca. vlti. de sacra. nō iterā. qz loquīt de impositione q fit diacono et sacerdoti que nō ē de essentia. Psalmistatus seu prima tōsura que cōfertur cum ei capilli abscinduntur.

¶ Que sunt necessaria in quolibet ordi [sect. 8] ne. Rñ. q vt colligo ī diuersitate doc. diceñ. est q oīa statuta in pastoralibus debēt ītelligi ita necessaria q si aliquid omittat. nihil fiat. et necessario totū sit iterā. nisi omissa sint de illis de quib⁹ in iure est expressu3 q nō sunt de

necessitate. vt vnctio. vt ī. d. c. vnico. de sacra vncti. Et manus impositio in ordinatione diaco ni vel presbyteri. d. c. vlt. de sacra. nō ite ran. Et qdā orationes alie ab illis q̄ di cunť qñ aliqua istrumēta tradunt. Et q̄ dā alia forte minima q̄ ex se patēt non esse de substātia ordinis. sicut q̄ sit genuflexus. et similia q̄ magis sunt ad deuotionem excitandā. Jtē tps de tempo. or. e. sane. Jtē etas. dis. lxxvij. subdiaconus. Jtē q̄ ab episcopo pprio recipiat. et non simul plures accipiat de sacra. nō iterean. c. j. et vlti. Jtē q̄ a latino vel gre co epō recipiat de tempo. or. c. q̄ transia tioni. Jtem missa in minoribus ordinibus. et huiusmodi.

¶ S3 nūqd tact⁹ corpālis instrumenti [sect. 9] sit de substātia ordīs. tho. ī. iiij. di. xxiiij. tenere vř q̄ sic. et veri⁹ credo q̄uis alij dicāt q̄ solū porrectio istrumēti et man⁹ extēsio sit de substātia. ar. l. qđ mō. ff. de acquir. pos. q̄ in sacramētis requirīt ta ctus corporālis. vt p3 ī baptismovnctio ne et huiusmodi. et hoc pt3 in pastoralī. Secus dicūt quidā de impositione ma nuū. q̄ nō requiritur tactus. Sed Gof. et Hosti. tenent q̄ similiter est necessarius per. c. fi. de sacra. nō iteran. Ego teneo q̄ licet in impositione manuum nō tangat q̄ nō sit aliquid supplendū. Et similiter in istrumētis in quibus character ex eorum traditione nō imprimitur. sed sufficit porrectio licet sit melius tangere secus in traditione instrumen torum ex qua character imprimitur

¶ Sed nunquid oportet tangat amba [sect. 10] bus manibus. Jtem omnia puta patenam simul cuz calice et huiusmodi. Rñ. q̄ nō credo. sed sufficit solum tāgat mo dicum quid alicuius rei que nullū iter mediuz discōtinuās habeat ad totum. ar. c. vnici. de cōsec. eccle. lib. vj.

¶ Vtrū sufficiat traditio euangelioꝝ p [sect. 11] libro exorcismoꝝ. vel superpelliciū pro dalmatica. et hmōi. Rñ. qđ nō nisi in eodē libro continerent oīa simul. si tūc ha beret intentionē tradendi illum libruz qui pertinet ad illum ordinem.

¶ Quid si ep̄s facit act⁹ et ali⁹ dicit ver [sect. 12] [Fo.cccxl.r] ba vel ecōtrario. Rñ. nihil valet q̄ sacra mēta suntvnitatis q̄ diuidi nō possunt. de cōse. di. ij. q̄ passus. et. xxxij. q. j. loqui tur. Fallit hoc in minoribus ordinibus vt dictum est.

¶ Vtrū requirāt necessario exp̄ssio ver [sect. 13] borū cū traditione instrumenti. Rñ. fm Jnn. ī. c. p̄sbyter. de sa. nō ite. q̄ sic ita q̄ si pars illi⁹ orationis sit dimissa a capite est inchoāda et bene q̄ materia cuius libet sacramēti est istrumēti traditio. forma vero est expressio verborum.

¶ Quid si aliquid sit omissum. Rñ. q̄ si [sect. 14] omissum sit de necessitate seu substātia ordinis sic totū est iterādū. Si vero nō sit nisi de bñ esse. vt eē. vt ca que nō sunt de necessitate. sic in alia ordinatione est suppleñ. Et ab eodē qui pri⁹ ordinauerat si pōt et nō ab alio. fm Jnn. vbi. s. ni si qñ prim⁹ nō pōt pficere. nec ante suppletionē pōt exeq̄ ea q̄ sūt illi⁹ ordinis. ar. lij. di. sollicitudo. hec ex Jnn. et Host. et. Gof. ī. d. c. p̄sbyter nec poterit talis sup pletio fieri nisi tpe debito ad ordinatio nes tenēdas. ar. prefati. c. sollicitudo.

¶ Sed qūo supplebitur qñ aliquid est [sect. 15] omissum. Rñ. si erat de substātia vel du bium an sit de substantia fm Jnn. vbi s. totum replicabitur. Si vero certū est q̄ nō erat de substantia tūc induct⁹ qñ ordines danť veniet et accipiet quod est omissuz solū. Propterea q̄ nō habuit im positionē manuū fm Host. solummodo eam accipiet. fm eū nō est de substātia vt dictū est. Et si q̄s presbyter in sua ordinatione habuisset impositionem ma nuū. sed non fuissent dicta predicta ver ba. accipe spiritum sanctum et c. sed alia secundū aliqua pastoralia episcopoz tunc nihil iterañ. est vel suppleñ.

¶ Vtrum in collatione ordinum confe [sect. 16] rat gratia gratū faciens. Rñ. Ri. in. iiij. di. xxiiij. q̄ sic si suscipiatur digne.

¶ Vtrū character vni⁹ ordinis de necessi [sect. 17] tate p̄supponat characterē alterius ordi nis. Rñ. q nō f̄z cōiter do. ī. iiij. di. xxiiij. Sed quo ad executionem sic. de quo dic vt. s̄. Irregularitas primo. §. xxxvj.

¶ Vtrum ordo liberet a fortuna seruili [sect. 18] Rñ. q sic. episco patus et sacerdotium siue sit seruilis vel ascriptitia vel curilis. xlv. di. seruus si sciente.

Ordo

ij. a quo pōt dari. Rñ. fm Host. in. c. cum contingat. de eta. et qua. et sequit̄ Pa. in. c. q̄to. de consue. q prima tonsura que clericus dicitur vel psalmistatus quod idem sunt potest dari a quocunq̄ sacerdote parochiali suis subiectis. Ei istud tenet Hug. Ray. Jo. Jnn. et etiā Archi. in. c. nullus ep̄s. de tē po. or. li. vj Gof. tenet q nō pōt. Et sic vī deū habere vsus eccleie romane. Ego cū Jo. an. in. d. c. cū cōtingat. dicoq̄ si h̄z su pra laicū quasi ep̄alem iurisdictionē pōt c. abbates. de priui. li. vj. si nōh̄z sic non pōt. et hoc sequit̄. d. Ant. in. d. c. cū cōtingat. Abbas x̄o si est presbyter. et ab ep̄o b̄ndict⁹ vel recusat⁹ benedici pōt dare tres ordines minores. s. Clericatū siue primā tonsurā. Hostiariatū. et Lectoratū in suo monasterio et suis monachis. seu illis q vt efficiāt monachi. illō acces serūt. Et etiā secularib⁹ oib⁹ sup quib⁹ h̄z quasi ep̄alem iurisdictionē. lxxj. dis. c. j. et. ij. Et etiā in alio monasterio potest eos cōferre si est inuitat⁹ ab eoꝝ abbate et illud monasteriū sit exemptū. Alias nō. ar. lxix. di. c. j. t̄z tñ Jo. lxix. dis. §. j. et. c. j. q hodie abbas p̄fat⁹ pōt etiā dare alios duos minores. s. Exorcistatū et Ac colitatū et hoc sequit̄ Host. et. d. Anto. in. d. c. cū contingat de hoc nota. in. c. abba tes de priuileg. libr. vj. Episcopus vero potest dare oēs ordines oib⁹ de sua dīo cesi oriūdis aut qui in sua diocesi habēt domicilium vel b̄nficiū. Aut de licentia episcopi cuius est a subditis ordinād⁹ vel capītuli sede vacante. Vel vicarij ge neralis episcopo in remotis agēte. Vel sui p̄lati si sunt religiosi exēpti. hec not. in. c. nullus. de temp. or. li. vj. Ad profitū earū que hic notantur et an possent moyses et Aaron si viuerent hodie ordinare aliquem. no. Spe. q nō in ti. de eta. et quali. in prin.

¶ Sed quid si sacerdos vel episcopus aut abbas ordinat aliquem nō sibi sub ditum vt supra dictum est. Rñ. secundū [[Fo.cccxl.]v] Jnno. in. c. j. de supplē. negli. prela. q ni hilominus character confert̄. ar. ix. qō. ij. lugduñ. De pena x̄o tazordinātis q̄ or dinati. vide. s̄. Irregularitas. j. §. xxxij. ¶ Vtru3 papa possit dare licentiā non [sect. 2] ep̄o cōferendi ordines sacros. Rñ. Jnn. in. c. quanto de consu. q sic dūmodo ille cui datur talis licētia habeat ip̄os ordi nes quos alteri vult dare alias nō.

¶ Vtrum ep̄s qui resignauit episcopa [sect. 3] tui. vel degradatus. hereticus aut excōi catus est conferre possit ordines. Rñ. f̄z Ricar. vbi. s̄. di. ij. q si fuit legitime epis copus ordinatus et cōfert ordines. et ca racter imprimitur. Sed nō excutio. et de hoc vide. s̄. irregularitas. j. §. xxx. et. xxxj. mortaliter tñ peccāt sciēter in talib⁹ or dinē suscipiētes fm eundē ricar. vbi. s̄. Et similiter supradicti ordinātes nisi ī casu de quo. s̄. Irregularitas. j. §. xxxj.

Ordo

ijj. quibus potest dari. Rñ. q oī bus masculis qui a iure nō pro hibentur ordinari. Mulierib⁹ autē nul lo modo potest dari et si de facto deū nihil fit q̄ characterē nō suscipiūt vt notat Ricar. in. iiij. di. xxxv. iiij. q. j. Nec ob. c. presbyter et. c. mulieres. xxxij. dist. in qui bus vocatur prebytera et. c. diaconissam xxvij. q. j. et. c. sacratas. xxiiij. dist. q̄ nō est ab ordine sz a p̄latiōe òr abbatissa dia conissa et a viro presbytero diciť p̄sbyte ra vel a viduitate et

sacrate dicunt a vo to ex quo se deo ɔsecrarūt. Quidā tamē dicūt q nec etiā illi q nō hnt vsum ratio nis sunt capaces vt no. Ric. vbi. s. q. ij. Sed de hoc valde dubitarem si dareñ an susciperet caracterē. et potius tenerē q sic. ar. c. christian⁹ et. c. sylvester. xj. q. j. et quod notatur in. c. nullus in ver. ifā ti. de tempo. ordi. lib. vj.

¶ S3 qui sūt q phibētur ordinari. Rñ. [sect. 1] primo illi qui nō habent debitam etatem que sit respectu cuiusl3 ordīs. vide s. etas.

¶ Scđo illiterati. vt in. c. nullus eps de [sect. 2] tem. or. li. vj. Vtrū aut suscipiet caracte rem si ordinetur. dic q sic. ar. c. veniēs de presby. nō bap. Et de hoc vide cleric⁹ ij. §. j. et. ij.

¶ Tertio criminosi vnde existentes in [sect. 3] mortali nō dñt pmoueri. de tē. or. ca. ex tuarū tenore. d. ca. ad aures. et si notoria sunt crimina mortalia peccaret mortali ter eos ordinās. alias. nōvt no. in. c. que situ3 de tem. or. Ipse tñ qui suscipit pec cat mortaliter siue sit publicū siue secre tum. Et quotiēscunq3 exhibet sevt mini ster ecclesie peccat mortaliter. et totiens quotiens hmōi actū facit. Vñ qui tāgit res sacras qsi ex officio suo peccat mortaliter. secus si ex necessitate et sicut qui libet laicus facere pōt fm Tho. i. iiij. di. xxiiij. facit ad hoc. c. multi. xl. di.

¶ Sed nunquid sufficit cōtritio. Rñ. l3 sit diuersa opinio nihilominus ego cre [sect. 4] do verius fore q sufficit excepto quādo vult dicere missam. de quo dicvt. s. Eucharistia. ij. §. v.

¶ Quarto bigami. vt in. c. acuti⁹. xxvj. [sect. 5] di. et de bigamis per totum. de quo viđ s. bigamia.

¶ Quinto solēniter penitentes. l. dist. c. [sect. 6] ex penitentibus. et. xxxvj. di. illiteratos de quo vide penitentia. §. v.

¶ Sexto neophiti. xlvij. d. §. prohiben [sect. 7] tur. et. c. qm̄ et rō poniť ibidem. c. sicut.

¶ Septimo curiales q ppter aliquod [sect. 8] offm̄ curie sūt obligatio. lj. di. c. j. ij. et. iiij. liij. d. legem. absoluti vero a curia non prohibentur. lxj. d. osius. nisi alias sint infames vel irregulares vt in dictis iu ribus.

¶ Octauo. ratiocinijs obligati. de qui [sect. 9] bus dic vt. j. rōcinia. §. j.

¶ Nono. serui de istis dic vt. j. seruitus [sect. 10] §. iiij. et. iiij.

¶ Decimo. Corporevitiati habes đ hoc [sect. 11] s. corpore viciatus. §. j.

¶ Vndecimo illegitime nati. et quis di [sect. 12] catur illegitimus. vide filius.

¶ Vtrū illegitimus intrās religionem [sect. 13] possit pmoueri. Rñ. q sic de iure cōi fm Host. et. Ber. in. c. j. de fi. presby. sed ad p lationē non potest sine dispensatiōe pa pe de fi. presby. c. is qui li. vj.

¶ Quid si non intrat religionem. vide. [sect. 14] s. irregularitas. j. §. iiij.

¶ Vtrū dispēsatio cū illegitimo vt cleri [sect. 15] [Fo.cccxlj.r] catū vel ad ordines pmoueať debeat itelligi de oīb⁹ ordib⁹. vide. s. cle. j. §. iiij. ¶ Duodecīo. Peregrini et ignoti ordina [sect. 16] ri nō dñt. Peregrini sunt q nō sunt oriū di de epātu. vť nōhnt ibi domiciliū aut bñficiū vt in. c. cū null⁹. de eta. et q. ordi. li. vj Jgnoti sunt quo3 origo et vita et re gularitas nō est nota epō. xxiiij. d. c. eps et. ij. q. vij. quereñ. nam pegrini ordinari nō debēt. nisi habeāt lras autēticas vt j. pegrin⁹. §. iiij. similiter ignoti nisi pri⁹ examinatione breuia cognoscantur.

¶ Decimotertio. Infames et de hoc viđ [sect. 17] s. infamia.

¶ Decimo quarto. Oēs irregulares et q [sect. 18] sint vide. s. irregularitas

¶ Decimoquinto. Oēs suspensi aut in [sect. 19] terdicti vel excōicati et de istis habes. s. Interdictū. iiij. §. j. et. j. suspēio. j.

¶ Decīosexto Oēs ordinati i diaconos [sect. 20] vť subdiaconos a papa nō pñt sine ei⁹ licētia ab alio ordiari ad supiores ordines. c. cū i distribuēdis. đ tē. or. et in. c. fili um. j. q. j.

¶ Decimoseptio Hermafrodit⁹. xxxvj. [sect. 21] illiteratos di. xliij. c. fi. et si ordine⁹ non suscipit caracterē. nisi preualeat sex⁹ virilis fm glo. in. §. hermafroditus. iij. q. iij. si equalis esset non susciperet fm ro. ¶ Decimo octauo Coniugati nisivelint [sect. 22] religionē intrare vel ad sacros ordines promoueri. c. fi. de tem. or. lib. vj. de quo dic vt matrimoniū. iij. §. viij. ¶ Sed qd si e⁹s ordinat aliquē prefā [sect. 23] toz. Rñ. q mortaliter peccat fm Tho. ī iij. d. xxiiij. nisi cū eis dispēsaretī casib⁹ in qb⁹ pōt. Et vltra hoc si ordinat infan tē nisi religionē ītraret aut iugatū nisi velit ad sacros ordines pmoueri v^l religionē intrare vel illiteratū suspēsus est per annū a collatiōe clericalis tonsure. vt no. ī. c. eos et. c. nullus de tē. or. lib. vj. ¶ Vtrū prelatus possit cogere clericuz [sect. 24] ad ordines suscipiendos. Rñ. fm cōiter doc. ī. c. q̄ris de eta. et q̄lita. q si habet bñ ficiū pōt cogere. nisi legitime excuse⁹ de quo vide ibidē. Si vero nō habet bñficiū ecclesiasticū nō potest cogere et ordi nans inuitū qui nō est bñficiatus ē suspensus a celebratiōe misse per annū et debet deponi. lxxiiij. d. c. j. et. ij. ¶ Vt² coacte ordinatus suscipiat cara [sect. 25] cterē. Rñ. q si coactio sit cōditionalis puta vt euadat mortē sic suscipit. ar. c. vbi ista didicisti. lxxij. d. et. ca. d iudeis. lxxv. d. et. c. q quidā. j. q. j. quia volūtas coacta voluntas est. xv. q. j. merito s³ si coactio sit absoluta puta q² per vim ordinatur sic nō suscipit caracterē. facit. c. maiores in fi. de baptis. [sect. 26] ¶ Sed runqd talis ordinat⁹ metu cōditionali teneat cōtinere. Rñ. q nō si me tus talis fuit qui potuit cadere in cōstā tem vtrum per qua perlatū. de his q̄ vi. me. et in. c. ad aures d etat. et quali. or. q² integritas est res voti non precepti. ca. integritas. xxxij. q. j.

Ordo

iiij. quo tēpore d³ dari. Rñ. q p² ma tonsura potest dari oī tem pore fm Host. et sequit. D. Anto. ī. c. cōsul tatiōi. de tē. ordi. Minores ordines pōt e⁹s q̄libet in diebus dñicis dare vniv^l duobus et nō plurib⁹ fm ho. ī. c. de eo d tem. or. vbi tex. est sed Jnno. et Gof. ibidē tenent q etiam pluribus q² duobus potest dare dūmodo non videatur ordinationē generalē facere. S³ opi. Ho. cum inhereat litere est tutior q² in re dubia tuti⁹ est seruire verbis edicti. l. j. §. si his ff de exer. ac. Papa cōiter subdiaconatū in oībus dñicis diebus et alijs festis p̄cipuis di. lxxv. c. vlt. et Host. dicit in. d. c. de eo q oēs ordīes et oī tēpore potest cō ferre papa. ar. c. ad honorem de auto. et vsupaliij.

¶ Sed nūquid pōt e⁹s dare quatuor [sect. 1] ordines minores in alijs festis q² de q² bus in. c. fi. de feriis. Rñ. do. an. in. d. c. d eo recitat quosdā tenere q sic et quosdā q nō sed solū in illis festis in quib⁹ vir gines cōsecrari possunt et Ho. dicit hoc esse tutius tex. tñ dicit in. d. capi. de eo dñicis et alijs duobus festiuis.

¶ Vtrū abbates similiter possint dare quatuor ordines predictis diebus dominicis vel festiuis sicut e⁹i. do. anto. ī. d. c. de eo. et in cap. cum cōtingat. de eta. et quali. t³ q sic immo secundum Host. [[Fo.cccxlj.]v] videtur qd potius his diebus debeant dare quā in quatuor temporibus ne videantur generalē ordinationē facere et placet. Alij ordines debent dari ab episcopis tantū in sex tēporibus anni. i. in sabbatis quatuor temporū anni. Et in sabbato medie hebdomade qdragesime. in quo cantatur oēs sitientes. Et in sabbato sancto. lxxv. distin. per totum. et de temp. ordi. per totum.

¶ Sed nūquid tēpus est de substantia [sect. 3] ordinum. Rñ. q non. c. sane. de temp. or. ¶ Que pena cōferētis et suscipiētis or [sect. 4] dines extra prefata tpa. et q²s poterit dispensare vide. §. ir regularitas. j §. xxxv. ¶ Vtrum possint cōferri post prandiū. [sect. 5] Rñ. qd non: tamē si conferuntur tenent fm Hug. lxxv. di. ordinationes. et Ber. et Lau. Joā. et Gof. in. d. c. de eo. Ray. vero ponit ieiuniū ordinantis et ordinati inter illa que sunt in dubio an

sint de sub stantiavel ne et propterea tenet quod totum sit reiterandum quia non dicitur reiteratum quod nescitur factum. c. veniens. de presby. non baptis. contrariuz tamen credo verius in minoribus ordinibus per not. in. c. literas. de tempo. ordi. et. lxxv. dist. quod a patribus in quibus missa non est de necessitate. sed in maioribus dicerem cum Ray. cum missa sit de substantia. vt not. do. Ant. in. d. c. literas.

Ordo

v. vbi debet conferri. Rñ. quod in ecclesia episcopali. ar. lxxvij. di. c. j. sed de consuetudine dant vbi volunt. lxxv. dis. in palea.

Ordo

vj. quo ordine dz accipi. Rñ. qđ gradatim incipiēdo ab infimo ascendendo vsqz ad supremum. s. prima tonsura seu psalmistatus hostiarius lectoratus exorcistat⁹ acolitat⁹. subdiaconatus diaconatus presbyteratus et ep⁹atus. lix. di. fi officia. lxxvij. dist. c. j.

¶ Quid si quisvno vel plurib⁹ permissis ad superiorem ordinet vide. s. Irregularitas. §. xxxvj. ¶ Quot ordines possunt simul confer [sect. 2] ri. Rñ. Jnn. Host. in. c. de eo. de temp. ordi. tenent qđ prima tonsura et quatuor minores nō possunt dari vna die per. c. literas. et per. c. dilectus. eo. titu. et in isto c. de eo nihil diciť de psalmistatu. et hoc sequitur. d. Ant. in. d. c. de eo. gl. tamē in d. c. de eo tenet q omnes minores simul vna die possunt cōferri. et Gof. facit pro ea. tex. in. d. c. de eo vbi dicit minores ordines. xix. dist. Si Romanorū. Ego seruarem consuetudinē in hoc sed vbi non apparet de consuetudine tunc tenerem opinionem Hostiē. et Jnno. que videtur verior q. d. c. de eo. superius expresserat solū de quatuor minoribus et postea additur minores: et ideo ista indefinita restringenda est ad. s. expressa. sacit. l. pōponius. in prin. ff. de procur. vn⁹ autē sacer ordo cū predictis minorib⁹. vel duo sacri ordines eadē dievni perfone cōferri nō possunt nec in hoc dispēsari potest nisi per papā. vt no. Jnno. et Hosti. in. c. dilectus. de temp. or. sed cōferri debent singuli per se et per certa interstitia temporū. lxxvij. di. in singulis. et. c. quicunqz vnde licet aliquis ordinator cōtinuaret ieiunium vsqz ad dominicā de mane: et ordinādus non tamē posset qui in sabbato vnū suscepit aliū die dominico recipere q. censeť pro eodēdie. c. literas. de tēp. ordi. Fallit hoc fm Ber. in epō q in sabbato pōt in sacerdotē ordinari et in dominico in episcopum consecrari.

¶ Que pena cōferentis ordines contra [sect. 3] prefatā formā. s. duos sacros vno die vlt minores cū vno sacro. Rñ. fm Ber. in. c. dilectus de tēp. or. q suspensus est a potestate ordinandi donec per papā cū eo dispenseť. Sed. d. Ant. in. c. literas. eod. ti. dicit q nō est suspensus sed suspendēdus ab ordinibus dādis sic collatis sed ordinatusbene est suspensus ipso facto et a solo papa potest absolui vt. dicit. c. literas. in fi. de quo vide. s. irregularitas. j. §. xiiij.

Ordo

vij. quomodo dz conferri. Rñ. q primo debet precedere seruitium siue examinatio per Archidiaconum de iure communi de officio. Archidia. ad hoc. et. c. vt nostrum. et de elect. c. nihil est. §. episcopi. scilicet devita mino [Fo.cccxlj.r] ribus et qualitatib⁹ et ceteris que requiruntur in ordinato. s. q nullum impedimentū de. s. scriptis habeat. Jtez q sit sobrius nō ebriosus. xv. di. et xxxiiij. per totum. Jtē prudēs. xv. di. vsqz ad. xl. di. Jtem ornat⁹

virtutibus. xl. dist. vsq̄ ad xliij. Jtem castus. xliij. distin. §. pudicus xxvj. di. vsq̄ad. xxxv. Jtē hospitalis. lxij. di. et. lxxxvj. di. per totum nō litigiosus. xlvj. di. xc. di. lxxxvij. di. lxxxvj. dis. peruenit nō cupidus. xlvij. et. d. c. peruenit. Jtem domui sue bene presidēs. lxvj. di. §. necesse. lxxxvj. dist. lxxxix. di. xcij. dist. Jtem ieunus. lxxv. dist. q̄ a patribus. ¶ Secūdo debet missa celebrari ab eo qui vult ordinare. Vnde aliqui vt ray. tenent q̄ si missa omittatur nihil fit s̄z totum iteran. est. Hugo tamen. et Joan. lxxv. di. in. c. ordinationes. el. j. et ber. in c. q̄ sicut. de elec. tenent q̄ non est de ne cessitate q̄ credo verū in minoribus secus in sacris: quia est de substantia. vt s̄. ordo. iiij §. v. Fallit in prima tonsura que communiter hodie sine missa daī et si vnus dicit missam alius consecret nihilominus tenet ordo vt dicit Ber. et Hugo vbi. s̄. licet fieri non debeat. Qđ limbo verum in minoribus se sed non in sacris. ¶ Tertio debent habere ordi nādi indumenta pertinentia ad ordinem quem volunt suscipere. ¶ Quarto q̄ ordinans in quocunq̄ ordine seruet ritū pastoralis maxime circa porrectionem instrumentorum in quibus character confertur dicēdo verba conuenien tia et faciendo vt ordinādi tangant cor porali tactu pro maiori cautela et nihil omittat de ordinatis in pastoralī. q̄ vt dixi excepto loco et tempore etate vnctio ne impositione manuum tactu corpora li ieunium. missa in minoribus. et qđ sit proprius episcopus vel non et oratio nibus aliquibus que non dicuntur cū aliquorum corporalium traditione om nia alia ab istis creduntur ita de neces sitate q̄ si aliquid omittatur communiter tenetur qđ nihil fit. et totum est iteranduz fm aliquos licet vt dixi teneāt theologi q̄ in aliqb⁹ cōfertur character et sic fm eos si alio omitterentur essent solum supplenda sed q̄ hoc non habe mus exp̄ssum teneñ est securū vt dixi.

¶ Sed nunquid cum quis interrogat [sect. 1] et examinatur tenetur dicere peccatum suum. Rñ. fm Jnno in. c. inquisitionis de accu qđ nō nisi etiam post penitētiā impediāt executionem ordinis vel fm Hostiē. potest respondere si aliqđ horū commissi egi pententiam nec indigeo dispensatione.

¶ Vtrū ep̄s possit suo subdito sine cau [sect. 2] sa legitīa denegare collationē ordinis. Rñ. q̄ aut est regularis et sic nō teneī ei cōferre īmo suos p̄latus pōt hoc sibi de negare nec ī sui p̄lati voluntatē pōt p̄ moueri et sic loquiī. c. ad aures de tēpo. or. Aut est secularis et sic nō teneī ep̄s. Aut est in dignitate et beneficio et sic nō pōt ep̄s ei denegare et sic loquitur. ca. ex tuarum tenore de tempo. or.

¶ Vtrū ordinās indignū sciēter peccet [sect. 3] mortaliter. Rñ. fm Astē. lib. v. titu v. qđ sic quia infideliter agit cum domino q̄ eum dispensatorem constituit.

Ornatus

que requirūtur vt sit sine peccato. Rñ. q̄ sex et intelligo tam de ornatu vestimentorum et corporis virorum et mulierum q̄ de ornatu domorum et supellectilium.

Ad propositum eorum que dicūtur et an ornatus mulierū sit permissus no. Bar. cepo. in. l. mulieris. ī p̄n. q. xij. ff. de verb. signi. et omnino p̄ abba. in. c. j. ne cle. vel mo. et que dicātur ornameta mu liebria not. in. l. argēto. §. ornamēta. et .§. mundus. ff. de auro et ar. leg.

¶ Primū recta itētio. s. vt nō fiat p̄ sup [sect. 1] biam vel libidinē sed ex legitima causa nā vt dici Chiya. ī. c. sicut. xxij. q. v. Si cut enim peccatum opus sine volūate non fiat ita institia ex opere non cōsumatur nisi voluntas affuerit. Nam vir orans se vel mulier vt non appareat in cōtemptum honestis psonis vel vt pla ceat vir vxori sue et vxor viroet huiusmodi ex tali intentiōe licit⁹ est qlibet orna tus si mō alie adsint cōditiones de qb⁹. j. Si at fiat pp itētione sic talē erit pecca [[Fo.cccxlij.]v] tum quale est pctrñ intētio. Vnde Aug. de sermone

dñi ī mōte exponēdo illud cum ieiunatis nolite fieri sicut xpocrite et c. Jn hoc aut inq̃t. c. maxime aduerten dum est: nō in solo nitore rerum corpora lium atq̃ ponpa. sed etiam in ipsis sor dibus et lutosus esse posse iactātiā et eo periculosiorē quo sub noīe seruitutis dei decipit. hec ille. ex quo p̃z q̃ et superabundantia et defect⁹ et etiā mediocritas ornat⁹ ex intētiōne mala semper mala est discutiā ergo prima intētiō or natus et si sit ad prouocañ. alios ad libidinē sic est mortale peccatū q̃ nō solum cōcupiscere: sed velle cōcupisci extra statum matrimonij dānabile est fm̃ aug. similiter si fit p̃pter elationē vanā gloriā et superbiā que sit mortalis et quā do sit. vide Superbia et Vanagloria.

¶ Sed nūquid mulier īnupta possit se [sect. 2] ornare vt placeat alicui viro. Rñ. q̃ l̃z q̃dā indistincte teneant q̃ nō per dictū apli prime cor. vij. cũz dicit mulier que nupta est et c. Tu tñ tene illud nupta ac cipi q̃tū vel ad rem vel intentionē. Et iō illa mulier q̃ itēdit nubere vt placeat alicui p̃ vxore si se ornat non habet prauam intentionē. sed bene illa que cum nō intēdat nubere vel nō potest cū aliquo querit ei placere et ī hoc cōcor. doct. cōmuniter Alex. et. s. Tho. ij. ij. q. clxix. fa cit. c. nō satis. lxxxvj. di. et do. Luc. xj. Si occul⁹ tu⁹ simplex fuerit et c. i. si intētiō tua recta vel nequam fuerit opus indifferens erit rectum vel nequam.

¶ Scōm q̃ requiritur in ornatu est ho [sect. 3] nestas. nihil em̃ in honestuz potest esse licituz. Vñ sicut sine iniustitia nemo in greditur regnū dei ita sine honestate q̃ est vna de partibus eius essentialib⁹. l. iustitia. §. iuris p̃cepta. ff. d̃ iusti. et iur. et p̃pterea Pa. ad Gal. v. ponit īpudicitia vnū de excludētibus a regno dei. Directe autem habet in honestatē ille ornatus ex quo mulieres vel viri ostēdūt loca impudica. et licet viri nō ostendāt nū de sufficit ad impudicitia taliter eoruz formas ostēdere q̃ fm̃ rationem rectaz impudicitia ostēdūt. Sicut faciunt qui vestimenta ita breuia portāt q̃ omnia signa virilis membri apparent. Similiter continet impudiciā q̃ mulieres taliter vestimenta apperiant q̃ pectus et mamillas ostendant. Vnde tales non audeo excusare a mortali quando nota biliter in hoc excedunt. Excusarem bene viros quando tali habitu vterentur ex aliqua necessitate puta equitando et coram talibus qui non habent prouocari ad lasciuia sicut cū iuuenes ludūt in diploide simul et hmōi et idez dico de mulierib⁹ in domo corā viris suis aut alijs mulierib⁹ afr nō. Nec valet q̃ sic ē cōsuetū q̃ corruptela est. l. q̃ nō rōne. ff. de le. que poti⁹ auget peccatum. c. fi. de cōsue. Similiter fm̃ aliquos videtur impudicū. q̃ mulier habeat caput discoopertū. Sed aug. ī epistola ad possidiuz videtur tenere q̃ hoc sit verū quo ad decentia nō necessitatē. Inquit em̃ capillos nudare feminas q̃s et caput velare Apostolus iubet nec maritatas decet hec ille. Et gl. sup illud prime cor. xj. Mulier velatū habere debet caput dicit q̃ alique excusantur a peccato qñ hoc nō faciunt ex vanitate. sed propter contrariam consuetudinez et sic tene q̃ cum hoc de se nō sit impudicum excusat consuetudo. et hoc sequitur. S. Tho mas. vbi. s̃.

¶ Sed nunqd̃ fucātes se seu coloran [sect. 4] tes se aut alia figmēta adhibētes vtpu ta adulterinos ciues et hmōi faciant cō honestatē talr q̃ peccēt mortaliter. Rñ. circa hoc est diuersa opin. inter doc. S. Tho. vbi. s̃. t̃z q̃ hmōi fictiōes non pñt esse sine peccato non tamen semper est mortale. Sed solum qñ fit propter lasciuia vel in dei contemptum. Alex. ī. iiij. pte summe recitat quosdā tenere q̃ si talia fiant ad occultādū defectum. puta morpheam in facie vel nuditatem capi tis. q̃ nō videtur peccatuz mortale. Si vero fiant ad fingendaz pulchritudinē maiorem sic fore mortale peccatū. ipse vero Ale. dicit q̃ licet hec opi. sit humanior tamē tutius sibi videtur dicere q̃ omnino sit peccatum mortale ad quod [Fo.cccxlj.r] facit dictū Cipriani de habitu virginū q̃ ait. Manus deo in ferunt quando illud qđ ille formauit reformare cōtēdūt. impugnatio est ista diuini operis p̃uaricatio veritatis deum videre nō poteris quādo oculi tibi nō sunt quos de⁹ fecit. s̃z quos dyabolus infecit de inimi co tuo tincta cū illo

pariter arsurā hec ille. Et dictū Hyero. ad Mauriij filiaz crimē ē post crismatis sanctificationē cuiuslibet pigmēti succo v̄l puluere sor didari. et dictum Aug. de cōse. distin. v. c. fucare vbi ostendit q̄ est adulterine fallacie et inhonestatis. Ego vero in oc cultātibus defectuz tenerem opini. S. Tho. Jn alijs autem que talibus vtun tur ad fingendam maiorem pulchritu dinez recitarem eis opiniones p̄dictas et inducerem pro posse ad dimittēdum ostendens periculum q̄ si pur vellēt te nere opini. S. Tho. non negarē eis ab solutionē sed me exonerarē et sup ipsos vel ipsas relinquerem.

¶ Tertiū q̄ requiritur in ornatu est cō [sect. 5] ueniētia persone naz religiosus debet habere habitum religiosum aliter esset excommunicat⁹. vt. s. excommunicatio vij. casu. xxvij. Clericis aliquibus nō l̄z vti. vt. s. Cleric⁹. iiij. Vnde tenet Vlde. q̄ si religiosi vel religiose ferrēt habitū nō cōuenientem sue professioni q̄ peccāt mortalirer si nō in modico excedāt. Jdem dic de muliere que vtitur habitu virili vel econtrario. s. q̄ peccat mortaliter quia facit contra preceptuz deu terono. xxij. et videtur sequi. San. Tho. vbi. s. quia dicit q̄ specialiter est prohi bitum. Addit tamen q̄ posset quis tali habitu vti sine peccato propter aliquam necessitatem vel causamvt occul taret: se ab hostibus. vel quia aliud nō habet vestimētum. et huiusmodi. Facit ad hoc. c. clerici officia. de vi. et ho. cle. et quod ibi not.

¶ Quartum q̄ requiritur in ornatu est [sect. 6] parsimonia et moderatio. scz ne sit supfluous vel quo ad multitudinē et diuersitatē vt in multis vestib⁹ iocalibus et hmōi vel quo ad preciositatem vel quo ad curiositatem. Nā vsus supfluous est omnino viciosus vnde ad Gal. v. Jnter alia que excludunt a regno dei cū fuisset dictum de fornicatiōe ponitur Luxuriavbi dicit gl. quelibet superfluitas intellige no. excedens. vt sit mortalis. Vñ Tho. vbi. s. dicit q̄ faciētes ornamēta supflua et curiosa peccāt qñ supfluitas est notabiliter excessiua nō est dubiū inter doc. quin sit mortalis. sed difficultas est in cognoscendo quando dicatur no. excessiua. Vnde pro hoc in telligendo mihi videtur dicendum q̄ ornatus dicitur superfluous qñ excedit cōditionē stat⁹ persone ad quā cōditionē cognoscendam. Tria sunt tempora consideranda tanq̄ tria specula ex quib⁹ intelligēt qñ dicatur superfluous. Primū tps p̄teritū. s. qualiter puenisti ad talē cōditionē puta dominuz nobilitatē et diuitias. Si qppe per rapinas vsuras falsos contractus ex quib⁹ resti tutiōi teneris obnoxio⁹ ad talem condi tionem peruenisti vti nō poteris multitudine diuersitate preciositate vel curiositate q̄ alij vtunt cōiter existentes in tali cōditionē et statu sine peccato mortali. Nā reb⁹ obnoxij⁹ restitutioni nō licet vti sine peccato mortali ad statuz vel pompā de resti. spo. c. sepe. 3tingit. et hoc est qđ dicit Jsa. ix. c. Vestimentū admixtū sanguine cibi erit ignis. et Jero. ij. c. Jn alijs tuis inuēt⁹ est sanguis animarū pauperū. Et quāuis super in certis restituēdis possit prelat⁹ ecclesia stic⁹ dispēsare vt qs de eis viuat fm qlitatē cōditionis naturalis alicuius. Si tamē hoc facit ad superfluitatē et statū solū est in statu dānationis tā dispensans q̄ dispensatus facit q̄ no. in. c. dum el. ij. de elec. et. in. c. et si illi. xij. q. ij. Solūmodo eis dispēsare l̄z de incertis vt viuere possint fm eoꝝ cōditionē q̄ ille qui est cōsuet⁹ vti cibus delicatis. vel vestit⁹ nō posset sic grossis vti sicut q̄ ad hoc est assuetus. et iō oportet multum temperate hoc faciant. Si vero ad talē cōditionē peruenisti non per talia q̄ necessario sit restituenda sic credo et [[Fo.cccxlij.]v] si nō sis naturaliter nobilis poteris te ornare f̄z illū statū ita q̄ ex hoc nō erit iudicād⁹ tuus ornatus notabiliter suerfluous. Scđm diciť tps presens scz si ornat⁹ talis cōuenit tue conditioni. Maiori em dignitati cōuenit maior ornatus. d. c. clerici officia. Et iō vt scias qđ tibi cōueniat. attēde qđ cum nulla sit maior dignitas q̄ diuina. et tamē in ipso cultu diuino d̄z ornatus esse tēperatus vt p̄z in. c. gloria epi. xij. q. ij. a fortiori ornatus prelatorū ecclesiasticorū. Jdē dic q̄ ornatus Jmperatoris q̄ oēs mūdanos supereminet in. l. cuz multa in fi. C. de bo. que libe.

debet esse tēpera tus. Ceteroꝝ vero tāto magis tē perat⁹ dꝛ esse quanto inferiores sunt ab ipsa imperatoris dignitate. Et quāuis ita sit de iure nihilomin⁹ cūuetudo hodie attendenda est qꝫ vt dicit Aug. xlj. dis. c. j. Quisquis rebus pretereūtibus strictius vtitur qꝫ se habeant mores eorū cum quibus viuūt aut intēperatus aut superstitiosus ē. qꝫsquis ꝑo sic eis vtīt vt metas cōsuetudinis bonorum inter quos cōuersat excedat aut aliquid significat dicit glo. puta infirmitatē et le gitimā cām aut flagitiosus est in omnib⁹ autem talibus non vsus rerū. sed liquido inculpāda est. Quid igīt locis tꝑibus et psonis cōueniat diligēter attēdēdū est nec temere flagitia reprehē dam⁹ hec ille. Vñ si vis agnoscere si ex cedis cōsidera cōitatē bonorum inter quos viuīs. qui sunt equalis dignitatis nobilitatis diuitiaꝝ abūdātie et no tāter dixi communitatē bonoꝝ nō aliquorum. Et si fm eoꝝ cōsuetudinē vte ris preciosis vel multitudine aut curio sitate nō iudicabo excessuꝝ. Nisi occur ret tibi casus in quo aliqui proximi essent in extrema necessitate qꝫ tūc dicas fm Amb. in. ca. sicut hi. xlvij. d. Plusqꝫ sufficiat sumptui. s. necessitatis et fami lie violenter obtentum est.

¶ Sꝫ nunqꝫ ille q̄ est equalis in diuitijs nobilib⁹ possit ornare se fm q̄ cōiter nobiles faciunt lꝫ ipse sit ex infimogñe. Rñ. q̄ sic. Nisi quo ad deaurata q̄ de iure cōueniūt doc. et militibus rō qꝫ notabilitas hodie nō attribuit fꝫ virtutē sꝫ fm pompā et opinionē. fallit etiā qñ hoc ad cōparationē platoꝝ domino rū et officialiū qb⁹ lꝫ aliqꝫ esset ipsis di tior nō liceret se ornare fm q̄ tales pla ti vel dñi vel officiales cōiter faciunt. Cōclude ergo q̄ si qꝫ vtīt ornatu ꝑcioso vel multiplici aut curioso fm cōditio nē stat⁹ presentis. vt cōiter faciūt ī pre senti tempore boni diuites vñ nobiles sibi equales non peccāt.

¶ Tertiū tꝑs cōsiderādū est tꝑs futu [sect. 8] rū hoc est q̄ consideret si in tali ornatu poterit se tenere taliter q̄ in futurū nō habeat cōmittere aliqua peccata mortalia. Nā si est necesse aliqua mortalia committere. vt in tali ornatu se teneat sicut illi qui ꝑpter talia habent necesse in partibus remotis ad negociādū morari dimissis vxoribus sibi propter eoꝝ ībecillitates multa mortalia committūt et hmōi. Nā tūc talis ornat⁹ est superfluus et illicit⁹. fm ergo predicta tria tꝑa potes cognoscere quādo hꝫ su perfluitatem et quīs sit difficilimū cognoscere qñ habeat notabilē supfluitē tē q̄ fit pctm mortale nisi fꝫ primū tꝑs et tertiū. Tñ detestādi sunt vt in pluribus habēt de supfluo et sic de peccato vtpote q̄ sunt occasio multoꝝ peccatorum Nam primo inducūt ad lasciuiā secundo impediūt multa matrimonia et tertio ꝑbent materiam inordinate cu piditatis. Jdeo psa. xxx. Odisti obseruantes vanitates superuacue.

¶ Quintū q̄ req̄rit ornat⁹ vt sit licitus [sect. 9] est vt nō apponat circa eū nimia solici tudo fm. n. S. Tho. vbi. s. Nimia soli citudo circa ornatū etiā si nō sit deordinatio ex pte finis reddit eū illicituꝝ. Et qꝫq̄ ista sollicitudo nimia nō sitmot talis nisi qñ ꝑpter ipam dimitteret ne cessaria ad salutē: nihilomin⁹ saltez est veniale peccatum.

¶ Sextū q̄ requirit vt ornat⁹ sit licit⁹ [sect. 10] est vt non sit scandalosus ꝑximo. dicit Alex. de ale. in. ij. ij. q. clij. q̄ lꝫ se ornare ꝑciosis vestib⁹ fm nobilitatē psone. et [Fo.cccxliij.r] cōsuetudinem terre et dignitateꝝ officij ita tñ q̄ absit libido in volūtate et scandalū in exteriori opere nec miruꝝ. quia Mat. xvij. ve hōi illi per quē scādaluz venit. Aduerte tñ q̄ licet aliquis ꝑuocē ad cōcupiscentiā ꝑ pter ornatū alte ri⁹ si ille q̄ ornat se hoc nō itēdit. nec est excessus ī ornatu exposit⁹ scādalū passiuū et occasio accepta. Sꝫ qñ est ī ornatu excessus ꝑsertim incitatiuus ad libidinē vt in mulierib⁹ īueniētib⁹ nouas īuētiōes seu vanitates et. credūt ꝑbabi liter q̄ aliq̄ ꝑuocant ad libidinē nō ex cusātur a mortali d hoc nō curāt sꝫ po tius volūt portare. Si ꝑo nō credunt ꝑ babiliter q̄ prebeāt occasionē ruine al teri sic difficilimū est determinare de mortali lꝫ aliquāliter excedāt. Veꝫ est q̄ periculosus est excessus in ornatu ꝑuocatio ad libidinē vt in mulierib⁹ faciētib⁹ fazos nouas quas singulariter diabol⁹ ꝑuocat

od ornañ. se magis q̄ viros. q̄ magis sunt efficaces ad illaḡandū aīas. Et iō l̄z nō possit snīa dari de mortali p̄ q̄to excessu nihilominus semper inducēde sunt ad dimissionez propter periculū. pp̄ qđ cōminatur eis dñs per illa. iij. c. Jn illa inq̄t die. s. iudi cij auferet dñs ornamētū calciamētoz et torques. s. collaria et monilia et armilas. s. ornamēta brachiorū vt maniche rechamate vel longe mitras. s. machanones vel lunetas discriminalia. i. pectines ad pectinādum caput: vel cerru ctos sperilidas. i. ornatus taloz in fine vestis vt sunt caude vel fimbrie murenulas. i. cathenas paruas circa collu3. olfatoriola in aures gēmas in frōte pē dentes et mutatoria. i. diuersas vestes et lintheamina vt faciunt romane supra vestes. acus et specula syndones et camissias vias. i. bindolos pro capillis colligēdis et theristra. i. vestes estiuas. vt sunt iornee. aerea q̄ est estas et erit p̄ suaui odore feto. p̄ zona funicul⁹: pro crispāti crine caluiciū et pro fascia pe ctoralī ciliciū hec ibi. Sis og prudens. O confessor vt non precipites snīazybi non est precipitanda et cautus vt non relaxes q̄ sp̄ est restringēdū q̄ cū com muniter ī ornatu non sint cōditiōes. s̄. posite fitq̄ cñr in ip̄o peccatū. Ergo ta liter ornātes se dāt operā rei illicite. et p̄pterea iuridiceīputā eis malū. quod p̄babiḡr ex eis euenit lasciuiā. facit ca. eū q̄. et. c. q̄uis. l. di. et qđ no. in. c. sicut di gnū de ho. iō detestandū. p̄pter qđ me rito saluator Luc. xvj. expressit q̄ diues dānatus induebatur purpura et bisso.

Ociositas

est cū quis quiete necessaria saluti corporis accepta vacat ab aliquo opere spirituali vel corporali et. hec filia accidie. et quā do sit pctm̄ mortale. vide. s̄. accidia. §. j. et. ij. et preceptum §. v.

Pactum

autem dicitur a pactione. inde est pacis nomē appellatū. et est pactio duoz pluriūve in idē placitum seu cōsensus vt dicit tex. in. l. j. ff. de pac. Et iō oīs contract⁹ generaliter dicitur pactū s3 cū habeat nomē specificū ab ipso contractu denomi natur vt vēditio locatio. cum vero non habet nomen dīr pactum a genere.

Adde inq̄tum dīr q̄ pactū est duorū cōsensus procedere ī pacto expresso. Sed pactum tacitum pōt intelligi pactum esse cum his qui erant absentes. et simul non consenserunt: ita Bar. in. l. si creditores in fī. C. de pac. et Alexan. in. l. ij. col. j. cum concor. ibi per eum signatis. C. eodem.

¶ Que dīra est inter pactū pollicitatio [sect. 1] nē cōuētionē stipulationē et p̄missionē Rñ. q̄ pactū est cōsensus duorum vel pluriū ad aliquid faciendū vel dandū verbis expressum. ita q̄ verba p̄mittāt a p̄mittēte et consequenter a recipiēte. Si vero verba p̄mittant a recipiēte sic erit stipulatio exempluz dabis mihi. x. Rñ. dabo p̄mittis facere sic et tu rñdes p̄mitto. insti. de ver. obli. in p̄rīci. Polli citatio vero est solius offerētis promissio nec requiritur presentia persone cui fit pollicitatio. l. j. et. l. peccatū. ff. d̄ polf. Et no. glo. in Cle. romani de iureiurā. gl. in. l. j. C. de iur. do. Dicens q̄ pollici ratio fit sine interrogatione preceden-[[Fo.cccxliiij.]v]te. ff. de polli. l. iij. promissio cōiter fit rogatiōe. de quo dic. vt. j. Pollicitatio. in prin. et pōt p̄missio profiteri v̄l ad polli citationē vel ad stipulationē. v̄l ad nu dū pactuz. ff. de edi. edic. l. scieñ. §. dictū a p̄missio. Cōuentio vero est nomē magis gñale q̄ pctm̄ q̄ scholares in scho lis et fratres in. c. cōueniret dicūtur. ff. eo. l. j. p̄ conuentionis verbum.

¶ Quottuplex ē pactū. Rñ. duplex aliđ [sect. 2] vestitum aliud nudum.

¶ Sedquomodo dicatur pactūvestitū. [sect. 3] Rñ. q. vj. modis. Primo re. secūdo ꝑbis s. stipulādo. tertio literis. quarto cōsen su. et de his habes exēpla. s. obligatio. .§. iij. v. coherētiā contractus putavēdi di tibi domū cū tali pacto q ego debeā morari in ipsa domo ꝑ annū qđ qdem valet. qz vestitur coherētia contractus s. vēditionis. als esset nudū. vj. interuē tu rei. puta promisi tibi aliqd dare vt faceres mihi. vel dares aliđ. Vnde statim cū dederō tibi qđ ꝑmisi vestitū pactum ex parte mea. et ideo interuentu eius es mihi obligatus ad faciēdū qđ ꝑmisist. ꝑbātur ista insti. de verb. ob. Nudū vero dicitur quādo non vestitū aliquo predictorū sed est in meris et ꝑris finibus cōuentionis verbi gratia ꝑ misit tibi dare cētū sine aliqua interto gatiōe ꝑcedēti vñ chirographo et hmōi et cōsentis aliter si non consentiat non erit peccatum sed pollicitatio de quovi de in. l. iurisgentiū. §. igit. ff. de pac. Si militer dicitur nudū qñ non continet causam quia traditio rei sine causa nul lius est efficacie. l. nūq nuda traditio. ff. de acqui. re. do. habes tñ aliquas fal lentias quas vide in Pañ. in. c. si cautio. de fide. instru.

¶ Vtruz ex nudo pacto siue ex sola pro [sect. 4] missiōe hō obligeť. Rñ. q de iure cano nico et ī cōsciētia sic sub pena mortalis peccati. vt no. ī. c. j. de pac. et in. c. Juramēti. xxij. q. v. Qđ limito verū fm collectariū et sequitur Pā. in. c. prudētes de don. et ī. c. si cautio de fid. instru. quādo exprimitur causa vt promitto tibi decē qz vēdidisti mihi talē rē vel mutuo cōcessisti et hmōi qz si sit nudum sic q nul la causa est adiecta nō obligat etiāz in cōscientia. Rō qz presumitur per errorā promississe. Et sic non pōt allegari obli gatio naturalis cū nihil si tam contra riū consensui q error xxix. q. j. §. j. et. l. si ꝑ errorē. ff. de iur. om. iud. Aduerte tamē q si quis dicit promitto tibi cētum donare q tūc liberalitas ꝑmissiōis ꝑsumitur causa donādi et sic non est sine causa. Similiter si ꝑmittitur aliquid lo co pio. qz presumitur obligasse se fauore pie cause nec presumitur ibi error. c. fi. de suc. ab inte Limito etiā et verū q ex nudo pacto obligať. s. quando nude paciscēs habuit animū obligādi se q fm cōmuniter Theologos in. iij. dist. xxxvij. nemo ex quacūq ꝑmissiōe obligatur. nisi q hz animū obligandi se. fa cit. c. literarū de voto. et. l. obligationuz la. j. ff. đ act. et ob. Alias sinō habuit ani mū obligādi nō tenetur sub pena mor talis peccati ad pactū nudū seruādum nisi subesset causa q ad hoc obligaret de necessitate precepti puta ꝑmisi ꝑri meo vestē qui moritur ex frigore qz tenetur. quis nō habuerit animū obligā di se datur. iij. limitatio. s. si cōditio vel rationalis causa nō aduenit postea q si a patri affuisset nō promississet. quia si talis causa adueniret et propterea nō impleat nudum pactum non peccaret mortaliter secundum Jo. de notho. in iij. di. xxxvij. et secundum. scilicet. Tho. secunda secunde. q. xj. q bene. no. Adde et quartum. s. quod sit honestū licitū possibile et c. de quibus. j. dico de pacto vestito.

¶ Vtrum oriatur actio ex nudo pacto. [sect. 5] Rñ. Jnno. ī. c. nouit de iudi. et multi alij q non sed solū competit officiū iudicis implorare. Sꝫ ego credo q oriatur de iure canonico vt tenet Hos. Jo. an. do. Anto. et Pa. cū gl. in. di c. j. de pac. et Ar. in. c. quicūq suffragio. xij. q. ij. ad min⁹ cōditiōe ex cautione predicti. c. iuramē ti. q intellige ī casu qñ obligat ad mor tale peccatum alias non.

¶ Vtrū oē pctm vestitū obliget. Rñ. q [sect. 6] [Fo.cccxlv.r] nō. vt no. Pau. in. c. pactiones de pac. et quādo hoc sit q nō obligat. dic vt dixi s. iuramentū. v. qz vbi iuramētum non obliget nec pactū itē pactū dolo initū nō valet. cū vniuersoz de rerū permut. Intellige quo ad dolosuz. Jtē si sit alte ri captiosum. ff. de rescin. vēdi. l. si id qđ pure in fi. Jtē ea q ꝑmittunt ob nimiā reuerentiā alicui⁹ non obligāť. l. j. ff. q. re. act. nō da. Jtē qñ pactū continet tur pitudinē. l. si vn⁹. §. pacta q turpē cām ff. de pac. et oē pactū otra ius dñ turpe. c. faciat hō. xij. q. ij. §. tñ distinctionē de qua in §. viij. Jtē pactū in cōuentiōib⁹ innoīatis nō obligat si

ille cū quo cōtra xit nō īplet ex parte sua cōtractuz. vt. l. naturalis §. j. ff. de pre. ꝯ. et. l. ex placito. C. ꝯ re. permu. Ideo cū q̄s cūenit cū ali quo dare sibi centū vt nū q̄ petat tale quid talis nūq̄ poterit petere centum quia nūq̄ potest implere quia semper poterit petere. secus si conuentio fiat. promitto tibi centum si remittas mihi fideicōmissuz quia talis poterit petere eo quia potest remissionem facere. hoc Bart. C. de pac. l. conditionis.

¶ Vtrum pactum initum per fratres [sect. 7] minores v̄l predicatores aut alios mē dicātes cum rectoribus parochialiuꝝ ecclesiaruꝝ super iuribus parochialibus puta exhibitione sacramentoruꝝ. Jure funerādi et similibus v̄l sup alijs quibuscūq̄ valeat. Rñ. q̄ si factū est p guardianos vel priores cū cōsensu suo rū conuentuum vel locorum valet. licz nō interuenerit licentia sui generalis. aut principalis. aut capituli. aut sedis apostolice quo ad fratres minores. Dū modo alias sit honestuz et licitū de pac. c. q̄ quidem vl. li. vj.

¶ Vtrum pactum iuramēto firmatum [sect. 8] q̄ in se cōtinet turpitudinem. s. peccati vel est cōtra ius valeat. Rñ. Pau. ī. c. pa ctiōes de pac. q̄ si cōtinet turpitudinē ex parte vtriusq̄. s. iurantis et recipientis non valet. xxij. q. iiij. per totum. Similiter si cōtinet turpitudinem solū ex parte iurātis vt in regula nō est obligatorium li. vj. Si vero solum continet turpitudinē ex parte recipientis sic tenet et obligat. c. debitores ꝯ iureiu. Rō: quia iuramētuz principaliter dirigīt ī deū in quo nulla potest versari turpitu do. Si vero non est firmatum iuramēto an obliget. Vide. §. Obligatio. §. x.

¶ Vtruꝝ pactum de non cedendo bo [sect. 9] nis suisvaleat. Rñ. Pa. in. d. c. pactiōes q̄ sic nisi sit notoria paupertas q̄ tūc il licitū est q̄ in effectu tūc v̄r se obligare ad carceres quod non potest cum dñs sit dñs membroruꝝ suorum.

¶ Vtrum pactum factū patri a filia dū [sect. 10] nuptui traderetur. q̄ dote cōtenta nullū ad bona patrimonialia habebit recursum teneat. Rñ. q̄ nō nisi sit iuramē to firmatum. de pac. c. quīs li. vj.

¶ Vtrū pactū qđ ē de substātia cōtus [sect. 11] nec cōtinet turpitudinē valeat. Rñ. q̄ si ponatur p viā modi vitiañ et nōvitiat f̄z Fran. de rāpo. in repe. l. fi. C. de cōdi. ab causaz. Vnde pactū q̄ p̄cariū duret inuito dño nō v̄z vt in. c. p̄cario de p̄ca. et. l. cū precario. ff. de p̄ca. Similiter si cō stituo p̄curatorē et p̄mitto nō reuocare nōvalet. ita dicit Bar. ī. d. l. cū precario. et Ange. in. l. ij. ff. de p̄cu. Et Bal. in l. p̄ petuū. ff. de p̄cur. et si p̄misit sub pena nō tenetur ad penā reuocādo. facit gl. in. c. ij. de consue. lib. vj. et Ang. in consi. ccxxij. Sed si apponatur per viam con ditionis non vitiatur sed vitiat. facit c. fi. de cond. appo. et quod not. bart. in autē. ingressi. C. de sa. san. eccle. Sed contra videtur. l. vbi mortis causa ita donatur. ff. de dona. causa mortis sol. vt ibi per Bar.

¶ Promitto tibi ter te hospitari in do [sect. 12] mo mea: stas p̄ multos annos q̄ nō ve nis nūqđ petere poteris extimationē. Rñ. Jo. an ī addi. ad Spe. de cēsi. refert suos magistros disputasse q̄ non. et sic tene l̄z videatur q̄ teneatur per ti. fi. de alimen. et cib. lega.

¶ Pactū de hereditate viuentis regu [sect. 13] lariter nō valet: q̄ inducit votū captan de mortis. vt. l. fi. C. de pac. et ibi p̄ doc. et p̄ Bal. in. li. de vsibus feu. de feudo dato. iūicē. l. cōmissorie. c. siq̄s. et p̄ cāonistao [[Fo.cccxlvi.]v] in. c. venerabilem de ele. et Pa. ī. c. nulla de cōce. preben. Et ibi sic distinguēdo dicit q̄ aut pactū de futura successione fit ad cōseruandā legitimā successionē et sic v̄z. vt insti. de legi. agn. succes. §. fi. q̄ pactū ē legi cōsentaneū. Aut fit ad le gitimā successionē minuendā. et tūc va let. l. pactū. ff. de pact. Sed si iuramēto firmeturvalebit in. c. ij. de pac. li. vj. aut fit ad legitimā successionēz perdēdam seu ad tollēdā liberā testamenti factio nē. et sic nō v̄z q̄ cōtra bonos mores vt l. stipulatio hoc mō. ff. de ꝯb. ob. Adeo q̄ fm Bar. etiaꝝ iuramento non firma tur per regulā nō est obligatoriū de re.

iu. li. vj. vt in. d. l. stipulatio no. et in. l. fi. C. de pac. Sed ego nō credo q l3 sit cōtra bonos mores non tamē naturales sed solum ciuiles. et ideo firmatur. di. ca. ij. de pact.

¶ Vtrum habens parētes magnos q̄s [sect. 14] timet et volēs puidere aīe sue relinquit medietatē oīm bonoꝝ suoꝝ pauperib⁹ et dicit si cōtingeret me facere aliud te stamētū ī qua cōsanguineos meos insti tuerē per qđ reuocaret pñs iudiciū ex nūc. ibi. p. notario. publico tāq̄ persōe publice stipulāti et recipiēti pro dictis pauperib⁹ dono irreuocabiliter et inter viuos dictā medietatem bonoꝝ meo rū constituens me ex nunc causa possidere p̄cario noīe. facit tandē aliđ testm̄ Mō q̄ritur vtrū paupes valeant aliqđ habere ex tali donatione. Rñ. Bal. vbi. s. q fuerūt opinio. vna q sic que est do mini Dy. ff. de testamen. l. heredes palam. §. fi. et in regu. quod semel placuit. de re. iur. li. vj. Alia q nō. q̄ iste contractus donationis v̄ impedire liberam testamenti factionē. ff. de. x. ob. l. stipulatio hoc mō. Sed aduerte q nos sumus extra casum docto. Nam hic interuenit traditio vnde et si donatio esset in firma et sine cā tamen dñs volēs trāsfere re dñiū trāsfert. ff. de cōdi. ob causam. l. iij. §. subtili⁹. vel q̄ cā est ipsa liberalitas. vt. ff. de do. l. hoc iur. Jtem ipsa pietas. vt. ff. de cond. indebi. l. cum is. §. si in ea opinione sit mulier et no. insti. de obli. que ex quasi cōtractu. §. ex quibus dam. ad hec. C. de sa. san. ec. l. fi. volēs ergo sustinere opi. Dyn. faciat q pcedat ad traditiōis actū qui etiam sub condī tione fieri potest. vt. ff. de acqui. po. l. q̄ absenti. et cauti⁹ si interueniat traditio corporalis q̄ si precaria quia precariū forte nō valet. Tu cogita: ego dimitto te sine decisiōe. hec Bal. S3 tu tene q si v3 valeat donec alicui publice psone ī ter viuos sub tali conditione tradat q̄ sic valebit indubitanter.

¶ Vtrum cum vir faciat testm̄ et legat [sect. 15] vxori certū quid hoc acto q si mutaret testamētum siue non ista vxor iure do natiōis inter viuos debeat habere certā domū quam sibi legauerat et demū mutauit testamētum nulla facta mentione de dicta donatiōe. An mulier debeat habere dictā domū videtur q non d. l. stipulatio hoc modo. Contrariū dico quia ista donatio est presens et pura quia dixit. siue mutauero siue non. et iō nō est apposita in penam testamēti mutati. Caue tamen quia nisi interuenerit traditio nō cōfirmatur morte et sufficit traditio interueniat tpe donationis v̄ postea viuo donante. ff. de do. inter vi. et vx. l. papinia. alias incipit si quis pro vxore. et ar. in. l. ij. C. si quis alteri vel sibi. hec Bal. vbi. s.

¶ Quomodo interpretatur peccata ob [sect. 16] scura. Rñ. q in dubio cōtra eum qui ea apposuit et potuit apertius d̄ clarare. ff. de pac. l. veteribus.

¶ Pactū legis cōmissorie quid est. Rñ. ī [sect. 17] cōtractu vēditionis est pactio qua red ditur in emptū q venditū est si nō seruatur q est promissū. vt in. l. j. et. ij. ff. de le. cōmissoria et fit ita vēdo tibi fundū et si. j. talē diem non solueris preciū inemptum sit. In pignore autez fit sic nī si luceris pignus. j. certū tempus sit p ditum vel sit mihi pro soluto.

¶ Vt2 gñaliter sit reprobātū. Rñ. q nō [sect. 18] vt. ff. de le. cō. per totum vbi ptz q valet in cōtractu vēditionis s3 in pignore gñā liter est reprobātū. vt. ī. l. fi. C. d̄ pac. p̄ gn. et in. c. significante de pigno. et ideo [Fo.cccxlvj.r] ipso nō obstāte pign⁹ est restituēdū nī si iurasset ī tali pcō. vt ī. d. c. significāte. ¶ Vt2 istud sit pc̄m. l. cōmissorie pigno [sect. 19] ro tibi hāc rē et si nō lucro infra mēsem nūq̄ possiz luere. Rñ. Bal. vbi. s. de vsu. feu. de feudo dato iūicē. l. cō. q sic l3 nō dicat q dominiū sit apud creditorē. ista est gl. no. in. l. vlt. C. de pac. pigno.

¶ Vtrū possit fieri istud pc̄m cū fideius [sect. 20] sore v3 si nō extraxero te de obligatiōe q pignus qđ pro indēnitate tibi dedi loco indēnitatis sit tuū. Rñ. Bald. vbi. s. gl. dicit hic q valet: q̄ speciale est in his q pro alio sunt obligati q̄ hoc modo possunt indēnes seruari vt. ff. de cōtrahen. emp. in fi.

¶ Vtrum in dote valeat hoc pactum si [sect. 21] tibi pecuniā nō restituerō talē funduz loco pmutatiōis assigno. Rñ. Bal. vbi ſ. videť q sic. qz ista est quedaž pmutatio. vt. ff. de iur. do. l. ita constante. et. l. fi. Jtē speciale videť in dote. vt. ff. de sol. l. Calipodius.

¶ Vtrū valeat istud pactuz obligo tibi [sect. 22] talē fundum p. x. et si nō soluero tibi. j. mēsem habeas eū emptū iusto pretio. Rñ. Bal. vbi. ſ. q sic et est mirabile q l3 nō sit collatū in alicuius arbitrium de clarādi ptiū: valet qz istud pcm̄ est ps alteri⁹ cōtract⁹ validi iste est casus mirabilis. ff. de pig. l. si fundus. §. fi.

¶ Vtrū cum mutuasti mihi. x. nullo pi [sect. 23] gnore constituto hoc acto q si non soluero. j. mēsem talis dom⁹ mea sit tua p illis. x. valeat tale pcm̄. Rñ. q. ſ. ibidem q sic qz non est pactū pignoris vt. d. l. fi. ff. de contrahen. emp. vbi tex. est not. ¶ Vtrum cū pactum. l. commissorie est [sect. 24] appositum non ipsi contractui pignoris sed diu postea valeat. Rñ. qui. ſ. ibi dem q sic. vt. ff. de pigno. ac. l. titius vel vbi interuenit pactum rogatu debitoris et eius gratia non voragine credito ris. et dicunt q ex interuallo valet ad ex cipiendum non ad agendum vt refert Bar. in. d. l. calipodius.

Pala

ōr line⁹ pānus cōsecratus qui extendit sup altare sup quo ex tēdit corpale et a quo d3 bñdici. Vide ſ. Benedictio. §. j.

Palium

vt hic summiť ē spāle orna mētū archic pōz ī quo plenitudo officij confertur de autoritate et vsu pal. c. nisi specialis.

De notatis in hoc. §. et an palium archiepī annumereť inter pontificalia et an possit eo archiepiscopus vti extra suam diocesim no. Spe. in ti. de instru. edi. §. vj. ver. quid de his.

¶ Quando d3 peti. Rñ. infra tres men [sect. 1] ses a tpe cōsecrationis vel confirmatio nis si ante non fuit consecratus aliter potest remoueri. c. quoniam. c. di. nec an te d3 se archiepiscopum nominare. d. c. nisi. Nec etiam pōt anteqz habeat ipm paliū cōciliū uocare. oficere. Chrisma. dedicare basilicas: ordinare clericos. nec episcopos consecrare. c. q sicut de elect. §. placet.

¶ Vtrū archiepīs possit suum paliū al [sect. 2] teri accommodare. Rñ. q non. immo d3 cū eo sepeliri. qz psonā ei⁹ nō trāsit. c. ex tuarum. et. c. ad hoc de auť. et vs. pa.

¶ Vtrum semper debeat celebrare cum [sect. 3] palio archsepiscopus. Rñ. q tam in sua q ī aliena diocesi potest absq palio celebrare vel sādalis. Jn sua yō diocesi nō semp d3 celebrare cū palio s3 tantuz in diebus illis q in ecclesie sue priuilegijs sunt expressi: extra ecclesiam non d3 eo vti vt in processionib⁹. c. fi. de autoritate et vsu pa.

¶ Aq d3 peti. Rñ. q a Papa. d. c. qm̄ et [sect. 4] etiā a patriarcha. c. antiqua. de priuile.

Papa

summus est īter oēs qz ipse solus h3 plenitudinē ptātis. vt p3. ij. q. vj. qui se scit.

De notatis ī hoc. §. et quod papa reputatur sanctus et presumat arbitrio ce lesti no. Bald. in. l. j. C. de summa. tri. et quam potestatem habeat no. Bald. et Saly. in. l. rescripta. C. de preci. impe. of fer. et an in spiritualibus not. Bald. in. l. ij. in. vj. questio. de ser. et aqua. et potest cum infami dispensare. Barto. nota. in. l. infamē. ff. de publ. iudic. et in. l. j. §. de qua de postu.

¶ Vtrū papa possit dispēsare in oībus [sect. 1] [[Fo.cccxlvj.]v] p̄ceptis moralib⁹ legis nature vel dinine. Rñ. Canoniste ī. c. l̄ras de re. spo. et ī. c. p̄posuit de cōces. p̄b. et ī. c. cū ad monasterium de statu. mo. et in. c. per vene rabilē q̄ filij sunt legi. varie et cōfuse loquunt̄ nec ex eoꝝ doctrina pōt hec que stio declarari. Sz vt clare intelligat̄ sic distīguo vt colligo ex doctrina Sco. in iij. di. xxxvij. et Alex. ī. iij. parte et habet̄ in. v. quol. q. xxix. et Franc. in. ij. snīaruz q̄ sunt aliqua de lege nature seu diuīa tāq̄ p̄ncipia practice. no. ex terminis q̄ sunt hec finale bonū est appetēdū malū itellige moris ē fugiēdū q̄ aut auer tit a finali bono vt est cupiditas mortalis. Aut retrahit ab ip̄o vt est cupidi tas venialis et ista sunt oīno indispēsabilia. Aliqua sunt de lege nature vt cō clusiones necessario sequētes ex p̄ncipijs p̄dictis vt ista deus est diligēdus et p̄ximus. Et ī istis nulla pōt cadere di spēsatio vnde isto modo ius naturale dicit̄ immutabile vt dicit̄ in. c. ius naturale. §. j. di. v. rō est q̄ rō legis que est id q̄ debēt p̄dicta duo p̄ncipia ab eis nō pōt separari in aliq̄ casu. Vñ q̄ primū p̄ceptū decalogi et f̄z sūt de hmōi. Jō simplr sunt in dispēsabilia. Tertiū p̄ceptū q̄tū ad cultū deo exhibēdū aliqñ sifr ē de hmōi. Jō q̄tū ad hoc est dispēsabile l̄z quo ad determinationē t̄pis sit dispēsabile. vt p̄z in. c. l̄z et. c. cōquestus de ferijs. Sunt et alia de lege nature nō tāq̄ p̄ncipia aut cōclusiōes necessario a primis p̄ncipijs deducte sed q̄ sunt multū cōsona p̄dictis p̄ncipijs et cōclusionib⁹ cuiusmodi sunt pre cepta scōe tabule et oīa moralia data in l. moysi et euāgelica. ex p̄rio em̄ p̄ncipio et cōclusiōibus necessarijs sequētib⁹ ex eo nō est quo ad p̄ximū nisi vnū pre ceptum. s. diliges eū sed q̄ p̄xim⁹ fuit mutatus per peccatum et fact⁹ pronus od malū ideo addita fuerūt plura precepta tanq̄ multū cōsona primis p̄ncipijs et conclusionibus p̄dictis Et in istis q̄tū ad rōnē ipsoꝝ nō potest ca dere dispensatio sed bene q̄tum ad ob feruantiam sanctionum sicut et aug. in li. cōfēssi. ponit exēplū dicēs q̄ sicut medicina est ars immutabilis tñ medic⁹ aliqñ mutat p̄cepta languentis et tñ rō p̄cepti artis. in se est immutabilis. vnde l̄z papa nō possit dispēsare vniuersalr ī p̄ceptis scōe tabule q̄ vt cōiter et ī plurib⁹ in eis inest rō legis. Vñ si occurreret casus p̄ticularis in quo deficeret rō legis p̄pter causas speciales impediētes obseruationē p̄ceptoꝝ legis ex applicatiōe ipsoꝝ ad diuersas mate rias. tūc Papa posset dispēsare ahr vt dicit Ricar. ī. iij. dist. xxxvij. nō videret̄ de⁹ fuisse bon⁹ p̄rfamilias nisi dimisisset pastorē sup gregē suū q̄ posset cōsule re oīb⁹ occurrētibus et necessario expediēdis. Nec etiā posset dici q̄ papa sit gñalis cōmissari⁹ dei assumpt⁹ ī plenitudine potestatis cui⁹ cōriū determina tur. ij. q. vj. c. q̄ se scit. et. xxiiij. q. j. q̄dcūq̄. Et q̄ dico de p̄ceptis scōe tabule idez dic de oīb⁹ p̄ceptis veteris et noui testī. Vnde. d. Archi. flo. ī summa dicit se audiuisse a fidedignis q̄ papa martinus v. habita cōsultatiōe cū multis doctissi mis viris ī sacra theologia et iure cano nico dispēsauit cū q̄dā q̄ acceperat ger manā suā invxorē p̄pter multa mala et scādala q̄ euenissent si eā dimisisset et q̄ euitari nō poterāt nisi sic dispēsaret̄. et idē ego dico de similib⁹. ar. ij. q. j. c. mul ti in fi. et. d. c. q̄ se scit cū si. Et sic fm̄ hāc distīctionē itellige et limita. d. c. l̄ras et silia q̄ vident̄ dicere q̄ legē diuinā et euāgelicā aut aplicā non pōt papa di spēsare. vt ī. c. sunt q̄dā. xxv. q. j. Qr vez est vbi rō legis nō cessat. Et ī predicta opi. cōcurrūt oēs canoniste si bñ intellī ganť. qñ dicūt q̄ papa pōt declarare in terpretari et limitare ac distīguere ius diuinū q̄ nihil aliud ē dicere nisi vide re vbi rō cessat vel nō vt sic nō dispēset vel dispenset. et sic tene firmiter.

¶ Sed quis poterit quando ratio le [sect. 2] gis deficit in aliquo casu. Rñ. q̄ istud aliquando habemus ex exemplo ipsi⁹ dei qui multotiens dispensauit in sua lege. Vnde ī simili casu possum⁹ et nos cognoscere. Sed quando talis dispen-[Fo.cccxlvij.r]satiōis vel similis nō habemus exēplū in sacra scriptura tūc ad solū papā p̄ti net ipsi⁹ declaratio cui dictū est Quod cūq̄ ligaueris sup terrā in. d. c. quodcū q̄ qui q̄dē multa declarauit vt in mate ria

voti. Juramēti et hmōi et aliqñ etiam ex ipsa nra rōne colligim⁹ vt facim⁹ in gladio deposito quē dicim⁹ nō fore red den. deponēti effecto furioso. vt in. c. ne quis. xxij. q. ij. et similib⁹. Vnde firmiter credo q si aliqs petēs dispensationem in aliquo casu cōtra legē dei nō īterponat importunitatē munerū vel precū sz simpliciter ponet se in manibus ipsius pape exprimēdo casum suū q deus nō permittet errare vicarium suum in disspensando.

¶ Vtrū papa possit dispensare in oīb⁹ [sect. 3] que sūt iuris positiui. Rñ. q quāuis ali q canoniste teneāt q nō pōt dispensare cōtra statum vniuersalē ecclesie. vt ī. d. c. sunt quidā. Jtē in his ī quibus decolo raret status ecclesie p. c. et si illa. j. q. vij. ego tñ dico q vniuersalr pōt dispensa re. sz tñ nō esset tolerādus si dispensaret contra predicta sine rationabili cau sa pur dispensatio teneret et sic tenetur communiter.

¶ Vtrū papa possit dispēsare in gradi [sect. 4] bus cōsanguinitatis nō solū put nūc sz etiā put ex tūc. Rñ. fm Jo. an. in. c. p ve nerabilē q filij sunt legiti. q si cōtuz est in gradu phibito diuīa lege pōt dispē sare put nūc sz nō put tūc. s. vt filij sint legitimi q añ dispēsationē nati fuerāt. Sz ī matrimonio humana lege phibito pōt dispēsare nedū put nūc sz etiam put ex tūc. Qđ limto vez quo ad istud vltimū nisi ius esset q̄situm alteri puta q patre mortuo successerūt iam agnati vnde l3 postea legitimaret filiū nō excluderet agnatos. sed inre querēdo valeret. vide legitimato. §. j. et. ij.

¶ Vtrum possit dispensare in bigamia [sect. 5] vide. §. bigamia.

¶ Sz qđ de obligatiōe q̄sita laico qui [sect. 6] ei nō subest q ad tpalē iurisdictionem. Rñ. pa. ī. c. ij. d voto q si talis obligatio solū cōtrahit ex fidei p̄statione sic papa potest ex causa ab ea absoluere et dispēsare. vt in. c. q̄to de iureiu. Secus autez si aliunde esset quesita. quia cum talis obligatio sit de iure gentium non pote rit per papam tolli cle. pastoralis. dere iudi. et no. Jnn. in. c. que in eclesiarū. de consti. et legiste in. l. fi. C. si cōtra ius vel vti. pu.

¶ Que sunt que reseruantur pape. Rñ. [sect. 7] q absolutio ab excommunicatione. in xxxix. casibus de quib⁹. §. excommunicatio. v. itē dispēsatio in multis de quibus. §. dispensatio et irregularitas. itez cause grauiiores facit. c. j. de iur. calū. et c. multis. xvij. dis. et. c. quotiens. xxiiij. q. j. et. c. vt debitus de appe. et que sunt vi de in. c. q translationem de of. le. in gl. que hic omitto quia parū pertinent ad confessores.

¶ De eo qui gerit se p papa nō electus a duabus partibus cardinaliū et de ob seruandis in eius electiōe habes supra excommunicatio. vij. casu. ij. et casu. xij. ¶ Vtrum papa possit decidere contra [sect. 9] aliud statutum in causa fidei sine consi lio. Rñ. q nō vt in. c. anastasi⁹. xix. di. q papa potest errare in fide. xl. di. si papa. sed nō tota ecclesia. c. a recta. et ibi bona glo. xxiiij. q. j.

Parapherna

dicitur a para q est iuxta et pherna q est dos quasi iuxta dotē qñ bōa paraphernalia dicunt omnia bona vxoris extra dotem vt dicit glo. in Rub. C. de pac. cō nen. Azo. in sum. C. de iu. do. Bal. in. l. ij. C. de sen. que sin. cer. q̄ti et in. l. fi. C. quī po. in pig. hab. et in. l. ob maritorum. C. ne vx. pro ma. et in. l. si mulier. C. de pac. conuen. Et de istis habes tex. ī. l. si ego. §. dotis. ff. de iu. do. et glo. in. c. plerūq. de dona. inter virum et vxō.

De notatis ī hoc. §. et q bona paraphernalia mobilia vxori cōsumunt dā no vxoris et non viri qui nō tenetur de eis vt communi cōsumptis. l. de his. C. de dona. inter vir. et vxō. et. l. extimate. ff. solu. matri.

¶ Vtrū statutū loquens de dote exten [sect. 1] dāt ad paraphernalia bona. Rñ. q sic [[Fo.cccxlvij.]v] fm Albe. in. l. de quibus in. xxiiij. col. ff. de legi.

¶ Vtrum bona paraphernalia sint prī [sect. 2] uilegiato sicut dotalia quo ad hoc vt bōa viri sint hypothecata sicut p dote. Rñ. glo. in. c. de literis. de pign. et glo. in. l. fi. C. de pac. conuen. q sic licet fm Pa. in. d. c. ex literis aliqui libri habeāt pre dictam glo. dicentem q non sed vtrūq saluatur per distinctio. valet si speciale3 sibi p his hypothecā a viro exegit illa erit contenta. Si autem nullam exegit habebit hypothecata omnia bōa viri p omnibus prefatis bonis. vt in. d. l. fin. Et de quibus habet vir administratio nem. De alijs autem que vxor penes se retinet nō habet hypothecatam in bonis viri fm Paul. in. d. c. ex literis ista tamen hypothecata nō est priuilegiata sed communis fm Jnno. et. Jo. an. in. d. c. ex literis.

¶ Vtrum maritus debeat habere fru [sect. 3] ctus dictorum bonorum paraphernalium. Rñ. q non naturales quando do minium eorum nō est translatū in virū q nūq presumitur translatum nisi pro betur. vt not. glo. in. d. l. fi. sed solum po test habere commodum bonorum aliorū propter labores in exigendo. Aduerte hoc quod quando maritus debet habere fructus nihilominus si aliquid superest qđ non sit consumptum dicitur pertinere ad ipsam vxorem per ea que not. in. l. vbi adhuc. C. de iu. do. et in. l. fi. C. de pac. conuen. et ibi Bal. dicit Bart. consuluisse.

¶ Sed nunquid in deferendo in domū [sect. 4] mariti dicta bona et ea eidē assignando transeāt in dominiū mariti. Rñ. q non vt in. l. si ego. §. dotis. ff. de iur. do.

¶ Ex qua culpa tenetur vir si male di [sect. 5] cta bona administrat. Rñ. q de dolo lata culpa et leui culpa. vt not. in. d. l. fi.

¶ Sed qua actione repetuntur. Rñ. qđ [sect. 6] si dominium eorum transtulit in maritum condicet conditione certi vel sine causa vel ob causam. si autem non trāstulit dominiū ad exhiben. si nō nixus sit maritus ammouere vel rerū ammotarum si nixus ammouere. vt in dict. §. dotis. Vel fm glo. ibidem agit depo siti quando eas custodiendas maritus accepit vel mandati quando vxor man dauit custodiam earum marito.

Parentis

appellatione non tantū pater. sz et auuset pauus et deinde omnes superiores continentur. Sed et mater et auia et proauia. ff. de ver. sig. l. appellatione.

¶ Parentes quomodo tenentur alere [sect. 1] filios et filij parētes. habes. §. Alimēta. et. §. filius. §. xxj. et quomodo tenentur ex contractu filioru3. §. obligatio. §. fi. et ex delicto. §. Dominus.

Paricida

est qui parentem occidit vsq in infinitu3 in linea ascendentium et descendentium et non solum qui occidit sed et omnes qui sunt cōscij ad hoc vel operam in aliquo dederunt vt. l. j. et. iij. et. iiij. et. l. vtrum. ff. deparici.

Adde qđ etiam paricida dicitur: l3 improprie qui pcurat incarcerari patrē vel fratrem vel similes vt not. bal. in. c. j. §. fi. in tit. que sit prīa causa bñ. amit. in li. feu. et an veniat appellatiōe homi cidij. no. idem bal. ī. l. ij. col. ij. ver. iuxta predicta. C q cau. in īte. resti. nō est neces. q nō. et Alex. in. l. senatus. de ac.

¶ Que pena paricidarum. Rñ. prīo vir [sect. 1] gis debet cedi deīde. ī sacco corij cōsui cū cane. gallo. vipera et simia et sic iacta ri in mari vel flumine. Et si flumē vel mare nō est prope. bestijs subijciatur. l. pe. ff. de parici. et. C. eo. ti.

Parochia

dicitur locus in quo degit populus alicui ecclesie baptismali deputatus certis finibus limitatus Vnde plures ecclesie baptismales non debent esse in eisdem limitibus. xvj. q. j. plures baptismales. facit. capitu. j. xiiij. q. j. de his que fiunt a prela. cap. pastoralis. Aliquando parochia dicitur totus episcopatus. ca. j. de raptu. de paro. ca. super eo de officio archiepiscopi. c. ij. §. pluraliter. no. Hos. et Gof. in summa eo. ti.

De notatis in hoc. §. et q parochia [Fo.cccxlvij.r] sit per hoies no. spe. in ti. de noto. crimi. §. viij. §. quidam tñ. et que dicatur parochialis ecclesia no. bal. in. l. si quis ad ð clinādā. col. xxj. C. de epis. et cle. et nō potest parochianus vendicare ecclesiā. gol. in. l. iubemus. §. sane. el. j. ver. econo mus de sac. san. eccle. licet tamen rē ecclesie iniuste alienataz dicta. l. iubem⁹ §. j. ibi Bart.

¶ In quo consistit ius parochiale. Rñ. q [sect. 1] in. vij. Primovt in diebus dñicis et festiuis populus audiat missam in sua parochiali ecclesia. de quo dic. vt. §. Missa. §. lxix. Procipitur tamē in virtute obīe et sub interminatiōe maledictiōis eterne religiosis oībus ne dicāt aliqua verba intellige infamatoria vel falsa. vt re trahāt laicos ab ecclesiā suā frequētia vel accessu in cle. religiosi de priuil. Scđo consistit ius parochiaie. in decimis. xvj. q. ij. in multis de deci. c. ad apostolice de quo. §. decime. Tertio in oblationibus. x. q. j. q. sacerdotes. et. c. sanctorum. et. c. seq. Quō aut obligant ad oblationes. vide. §. oblatio. §. j. Quarto ī penitentis accipiēdis in. c. oīs de pe. et re. vi. de. §. Confessio. iij. Quinto ī exhibitiōe sacramētorū. Sexto ī sepulturis. Septimo in bñdictiōe nubētium de quib⁹ de sepul. per totū. xiiij. q. ij. placuit de simo. c. suā. et vide in suis locis. Gre. tñ. ix. in p uilegio q incipit attēdentes declarat q in priuilegijs minoribus cōcessis vbi dicitur saluo iure parochiali intelligi debere circa oblationes decimas et primitias solum et nō in alijs.

¶ Quō efficitur quis de parochia aliq [sect. 2] Rñ. q acquisitione domicilij ibidēvt. §. domiciliū. Itē quo ad sacramētū confessionis et eucharistie. Efficitur etiā cū quis per maiore partem anni puta per plus q sex mēses in ea morā facit l3 ibidem nō transtulerit domicilium fm Pau. in. c. omnis vtriusq et c. et de hocvi. de. §. Confessio. iij. §. x. et. xj.

Patris

Apellatione quid continetur vide supra fama. §. quarto.

Patientia

Est suas et suorum iniurias ac cetera mala equanimiter ferre. xxij. q. j. §. j.

¶ Vtrum semper sit habenda. Rñ. q sic intus sed extra non quādo non expedit salutis proximi. xxij. q. j. paratus. q vbi hostis non personaz sed fidem querit si sibi resistitur nō patientia sed negligētia est. xxij. q. iij. Maximianus. Et patiētia prelatorum qua vitia nutriuntur pestifera est. xxij. q. iij. iustū licet aliqñ tolleretur aliquod malū laudabiliter propter maius malū euitandū. xxij. q. iij. eccle. et. c. se. Sz qñ expedit salutis pximi sic etiā est habēda ab extra. et sic intellige illud Lu. vj. si quis percusserit te iuvnā maxillā prebe ei et c. fm Aug. qtu3 ad preparationē animi: et alterā si eius salutis expedit. d. §. j. alias non sicut nec xp̄s eam prebuit in conspectu pontificis percussus. d. c. paratus.

Patria

Potestas de iure ciuili introducta et soluit̃. primo cum pater transit in potestatem alterius puta efficitur religiosus. et ideo cum sit in potestate abbatis non poterit habere filium in patria. vt in. l. si arrogator. ff. de adop. facit. c. cum scimus de regula. et no. in aut. ingressi. et aut. si qua mulier. C. de sa. san. eccle. Item scdo soluitur quoniam filius post pubertatem proficitur in religione approbata vt not. gl. in. c. j. xx. q. ij. et glo. in. l. si ex causa §. papinianus. ff. de min. sed ante pubertatem non potest profiteri patri inuito quia non desinit patria potestas per ingressum ante pubertatem. et ideo tenetur patri obedire imo nec pater potest offerre filium impuberem religioni matre contradicente. fm Jnn. et no. Pa. in. c. ij. de regula. quia obedientia qua filius tenetur matri est de iure naturali et diuino: sed patria potestas de iure ciuili. Et ideo in istis spiritualibus magis consideratur ratio naturalis quam ciuilis. Nec auus similiter patre contradicente eadem ratione.

Patriarcha

greca lingua summus patrum inter-[[Fo.cccxlviii.]v]pretatur. xxj. distin. clericos dicitur etiam primas quoniam idem est. vt. xcix. di. puencie et sunt quatuor principales. s. Romanus Constantinopolitanus. Jerosolymitanus: et Alexandrinus. Alij quoque sunt Aquiligiensis bituriensis. Cantuariensis. Gradensis et antiochenus. vt no. glo. in. d. c. clericos.

De notatis in hoc. §. et quod potestatem habet patriarche no. Spe. in titulo de dispensatione. §. nunc breuiter et. §. sunt quoque. et ibi Bal. in add. in versi. quam potestatem. et antequam quattuor maiores debeant pretendere in consistorio pape Cardinales. vide Feli. oino in rub. de maior. et obe. circa princ. et ibi quod in alijs inferioribus de quo per Pa. in. c. antiqua. ibi post papam. de priuilegio. ¶ Quid possunt facere. Rn. quod crucem ante se de [sect. 1] ferri faciunt nisi in vrbe. et vbi est papa vel eius legatus. Appellatur ad eos omissis medijs. Item supplet negligenciam metropolitani. et quod alia de quibus et in. c. antiqua de priuilegio. et. d. c. prouincie et. ix. q. iij. conquestus. et de offi. ord. presenti. li. vj. et de appel. sollicitudinem.

Patronus

habes supra ius patronatus.

Peccatum

est in triplici genere quoddam dicitur originale quod nihil aliud est carentia iustitie originalis debite in primo parente accepte fm Ansel. in li. de conceptu virginali. Et istud est omnino inuoluntarium et in vniuersali et in particulari solummodo fuit voluntarium voluntate aliena. s. ade. Et propea potest remitti sine actione et sine passionevoluntatis illius in quo est. vt per baptismum de quo in. c. maiores. in. §. hic pro dicimus de baptis. Quequidem iustitia originalis fuit quoddam auxilium diuinum supernaturalis necessarium homini ratione sue compositionis. Quia cum sit compositus ex anima et corpore ex intellectuali et sensuali quod quoddammodo si sue nature relinquant intellectus aggrauatur et impediunt ne libere ad summum contemplationis pertingere possit. Ideo data fuit sibi iustitia originalis per quam si mens hominis subderetur deo etiam ei subderentur omnes vires inferiores vt libere in deum posset tendere cuius subtractio fuit facta per peccatum originale. Cuius duplex est pena. Vna taxata peccato. s. priuario iustitie originalis et carentia visionis diuine. alia est

pena concomitās et huiusmo di sunt. infirmitates mors et alia mala q̄ sequūtur. sicut si iudex p̄ peccato impo neret penam eruitionis oculorū ad quā sequerētur postea multa damna. hec ex franc. de ma. in. ij. senten. Quoddā diciť veniale. et istud aliqñ est voluntariū ve luntate propria et simpliciter. sicut qñ ex deliberatiōe quis dicit mendaciū iocosum. xxij. q. ij. c. j. Aliqñvero partim est pena sicut motus inordinati qui oriun tur nobis ex corruptela preuaricatiōis ade. Partim vero est culpa q̄ licet nō sit a volūtate pprie antedēte oritur tñ a volūtate cōcomitāte et nō prohibētevel nō precauēte cum possit prohibere vel precauere tales motus mordinatos et de istis diciť. xxv. di. §. alias. et ad remissionem eius cōcurrunt tria. s. pena pñā gratia cōcomitās et meritū antedecens. Quoddā diciť mortale q̄ quidē est volū tariū et in vniuersali et in particulari: et iō nō pōt sine nostra actiōe dimitti. vt ī d. §. hicvero dixim⁹. Et de isto intelligitur illud Aug. lib. j. retracta. c. xij. et li. de vera religione peccatū est adeo voluntariū vt si non sit voluntariū nullo modo sit pctm et. xv. q. i. §. s̄ hoc nōgñaliter. ¶ Qūo pōt discerni pctm mortale a veniali. Rñ. q̄ p̄cepta diuine legis natura [sect. 1] lis ac humane iudicāt qd sit mortalevñ veniale. nā quicquid est cōtra ipsa de se habet rationē mortalis peccati. nisi vel rationis surreptionis. vel modicitatis. vel rationabilis cause quo ad precepta hūana vel dispēsationis superioris excusetur. Pctm vero veniale nō est cōtra legem aliquā sed est preter legem. quia nō obseruat modum rōnis quē lex sancta intēdit. Hec ex. ij. sentētiaz. di. xxij. ¶ Jn quo differt culpa pcti a pena. Rñ. q̄ culpa seu macula est quedam relatio [sect. 2] ad actū presentē vel preteritū qua diuina voluntas facit illū qui fecit reputās indecentē inesse morali ex qua indecētia relata ad actū preteritū vel presen-[Fo.cccxlix.r]rem nascitur oblatio ad penā ex determinatiōe volūtatis diuine et ideo aliud est remittere culpā aliud penā. Qñ em̄ deus nō cōcipit hoīem sub ista indecen tia. tūc remittit culpa. qñ vero nō cōcipi tur sub obligatiōe ad penā tūc remittitur pena. Ex quo patet qđ esse morale non cōsistit in re extra sed in extimatione. p̄pterea dicit philo. j. erhicoz q̄ aliquādo filij vidētur trahere infelicitatē a parētib⁹ et ibidē diciť q̄ honor est honorātis q̄ honorās agit virtuose et bonū in se morale honorat⁹ autē nihī facit. Similiter iniuria q̄ fit imagini diciť fieri imaginato de hocvide Pe. aure. in. iij. di. xij. q. iij. et sic licet pctm non sit in esse naturali post actū ipsi⁹ est tamē inesse morali. et iō dānatur si nō deletur. ¶ Peccatū qñ diciť in spiritū ictm. Rñ. [sect. 3] q̄ est qñ q̄s contēdit abijcere vel remouere illud qđ eiectionem peccati posset impedireverbi gratia. Instigatur quis ad peccatum et occurrit ei diuina seueri tas puniens illud peccatū. et talis stud abijcit studiosepromittens sibi impuni tatem vt peccet liberius. et istud est proprie peccatū in spiritū sctm. et diciť etiā malitia et blasphemia in spiritū sanctū. et est speciale peccatum et grauissimum. sunt aut. vj. que impediunt peccati eiectionē que ponunt in. ij. sen. di. xlij. duo ex parte diuini iudicij. duo alia ex parte bonorū dei. et duo vltima ex parte pcti et propterea sunt sex species pcti in spiritum sctm. Prime due sunt presumptio que sine meritis de misericordia dei pre sumūt et desperatio qua desperāt de indulgētia pctōrū cōtra duo prima. scz cōtra timorē dei et spem. Scde due sūt scz impugnatio veritatis agnite et inuidētia fraterne gratie cōtra secūda duo. scz agnitionē veritatis fidei et auxiliū inte rioris gratie quā etiā in alijs nolet crescere. et dolet si videt in fratres. tertiedue sunt. s. obstinatio et. īpenitētia cōtra alia duo scz cōsiderationē turpitudinis pec cati et breuitatem ipsius lectionis. ¶ Vtrū act⁹ qui ex sua specie est veniale peccatū possit esse mortale. Rñ. qđ sic [sect. 4] tripliciter. Primo ratione finis cū cōstituitur in eo. vel inq̄tū referť ab mortale pctm sicut ad finē puta cū quis dicit verbū otiosum cū tali intētiōe q̄ etiā si esset prohibitū de precepto nihilominus diceret. vel dicitvt prouocet aliquā mulierem ad fornicāñ. et sic intellige illud

Aug. xxv. d. §. criminis. nullū peccatū adeo veniale quin fiat criminale dū placet. glos. sic. dum placet complacētia fruitionis seu finis secūdo ratione erroris neitatis cū ex cōscientia erronea credit mortale et illud cōmittit. xxviii. qō. j. oēs. Tertio rōne cōsensus in electionem de quo. §. cogitatio. Hec ex sancto Bona. in iiij. dist. xvj.

¶ Vtrū omne peccatum sit remissibile. Rñ. fñ Ale. de al. in. iij. pte summe. tractatu de incarnatione dei q aliqua pctā [sect. 5] dicūtur irremissibilia negatiue que nullo modo remitti poterūt sicut sunt pctā solū angelorū malorū et hoīm dānatorū aliud peccatū ab istis nō est irremissibile negatiue. Aliqua peccata sunt irremissibilia priuatiue et sic omnia peccata sūt irremissibilia quia vt dicit hiero. Pro minimo pctō non habēt vnde satis faciāt simul hoīes vniuersi q nemo ali quid ex se hz quo remittant. Tertio dicuntur pctā irremissibilia cōtrarie eo q cōtrarie disponūt ad gratiā per quā remitti possunt. et sic pctā in spiritum sanctum proprie sunt irremissibilia. vt patet intuitu. nō quia nō possint remitti sed quia contrarie disponūt hominē vt remissionem consequatur.

¶ Vtrum voluntas et opus exterius sit [sect. 6] vnū peccatū. vide preceptū. §. xiiij.

Peculium

dicīt quasi pusilla pecunia siue patrimoniū pusillum. ff. de pecu. l. depositi. Aliquando dicitur omne patrimonium cuiuslibet hominis etiam liberi. vt. ff. ad tre. l. cogi. in prin. et multis alijs modis dicitur peculium. vt no. gloss. in rub. ff. de pecu. sed hic intēdo tractare de peculio quod filius acquiritviuēte patre. et sub ipsius potestate existens.

De notatis in hoc. §. et quid sit peculium et ei⁹ diffinitio. et qd dicīt quasi parua pecunia. no. Bald. in. l. fi. C. quod cū eo. per. l. depo siti. §. penultimo. de pecu. et non dicitur nisi sit concessum a patre vel dño. no. Alex. post Bar. l. frater a fratre. de condi. inde. l. peculium. in princ. ff. de pecu.

¶ Quot sunt eius species. Rñ. quatuor. [sect. 1] prima dicitur peculium profectitiuz. s. quod proficiscitur ex rebus patris. Vnde glo. in. l. cum debet. C. de bo. que lib. dicit quod lex capit large vt comprehendat omne id quod occasione patris obuenit. l. additio. ff. de acq. he. Et istud acquiritur patri quo ad proprietatem et vsumfructum. Similiter dic de acquisitis a clerico et bonis ecclesie vel eius intuitu quod sunt ecclesie quo ad proprietatem et vsumfructum et ideo non potest disponere nisi vt a iure cōceditur. vt. §. clericus. xiiij.

¶ Secundum dicitur aduenticiū sci [sect. 2] licet quodacquiratur ex industria: vel ex donatione facta aliunde q intuitu patris vel. aliter aliūde prouenit ex euētu vel fortuna seu industria. exciperes que ab imperatore vel augusta donantur que quasi castrense iudicantur. C. de bo. que libe. l. cum multa. idem dicit de donato a rege quia statutum loquens de imperatore generaliter intelligitur fore statutum de rege particulariter fñ not. per Jnn. in. c. super quibusdam de ver. sig. et in isto aduenticio filiusfamilias acquirit dominiū siue proprietatem sed pater habet vsumfructum donec vixerit nisi remiserit vel nisi ab aliquo sibi detur vel relinquatur hoc pacto vt ad patrem non pertineat vsusfructus. vel nisi succedat filius vna cum patre in hereditate fratris vel sororis. Vel nisi qñ pater noluit assentire filio adeunti hereditatem aliquam. Vel nisi pater commiserit incestas nuptias. Vel nisi pater minus legitime diuertente id est dinortium indebite faciente bona filijs applicentur. instit. per quas perso. nob. acqui. §. sancitum in gl. item si filius recipit dotem patre ante non consentiente nec se obligante fñ Bai. in. l. contra. ff. re. amo. q in istis patri acquiritur vsusfructus nec quicq aliud. Sed si eum emancpanerit media pars vsusfructus illorum bonorum aduenticioruz remanebit apud patrem solum vt in. d. §. sancitum. sed si premoriātur filij erit specialiter

et totali ter. nec cōmunicabit cū alijs fratribus. Si autem filius premoriatur anteq̃ pa ter totum erit patris nisi filios reliquerit. nam tunc filij erunt loco patris. Vñ de dicit text. in. d. §. sancitum. Si id qđ suis laboribus vel prospera fortuna ei accessit hoc in alium perueniet luctuosum ei fiet.

¶ Tertium dicitur castrense quod a pa [sect. 3] rentibus cognatis aut alijs degēti militia donatur. vel quod ipse siliusfamilias in militia acquisiuit quod nisi mili taret acquisiturus non fuisset. nam qđ erat et sine militia acquisiturus id pecu lij eius castrēse non est. ff. de castrē. pec. l. castrense cum ibi no.

¶ Quartū dicit̃ quasi castrēse qđ acqui [sect. 4] ritur a viris disertissimis. patronis cau sarū. viris deuotissimis memorabilib⁹ s. notarijs et agentib⁹ in reb⁹. necnō ma gistris studiorū liberaliū artiū. archiatrisq̃. i. medicis et oībus oīo qui salaria vel stipēdia recipiūt publica. C. de inof. test. l. cū antiquos. ex predictis patet q notarij cōes nō acquirūt in quasi castrē se. s3 solū notarij cōis vel dñorū aut officialiū q deberēt hñe salariū de publico.

Additio

Jdē dic de remigibus nau tis patronis aut alijs officialibus nauium qui ex causa publica hoc faciunt. le. j. ff. de bono. pos. ex te. mi. Secus ex causa priuata.

¶ Sed qđ de acquisitis p clericos filio [sect. 5] familias. Rñ. q res oēs quolibet modo ad eorum dñium venientes habebunt suas ad similitudinem castrēsis peculij ita q de ipsis ad libitū disponere poterūt et testari legitima legata filijs vel pa rentibus. vt in aut̃. desan. epi. §. presby teros poniť. C. de epis. et cle. aut̃ presbyteros. Quod limita verū nisi acquirantur ex bonis ecclesie vel eius intuitu. q̃ [Fo.ccll.r] tunc non poterūt disponere. de quo dic vt. §. clericus. xij.

¶ Vtrū acquisitum per muratores: aut [sect. 6] carpentarios et alios laboratores in rebus communibus qui etiam habēt salarium ex publico sit quasi castrēse. Rñ. q nō. quia nō solum requiriť q id q ac quirūt. sit ex publico. sed op3 q sit ex pu blica causa. vt puta publico officio aduocationis notarij cōmunis vel officia lium et huiusmodi aliter non erit quasi castrense. Sali. tamen in. l. fi. C. de inof. tes. tenet q ingenierij dominorum vel communis id quod acquirūt habebūt pro quasi castrense.

¶ S3 nūquid aduocati qui ex aduoca [sect. 7] tione aliquid acquirunt nō ex publico s3 a clientulis habebūt p castrensi. Rñ. fm bal. ī. d. l. fi. q sic q̃ cedit loco publici salarij. Et quo eis hodie nō soluiť ex publico. l. fori tui. C. de aduo diuer. iu. et ibi. d. Bar. q similiter erit quasi castrēse id q acquirūt assessores fm gl. ibidē. Jdem dic fm bar. in. l. si mulier. ff. de ca stren. pe. de relictis aduocato pro emen dis libris vel equo causa eundi ad offi cia. et huiusmodi.

¶ Vtrum donatum filiofamilias mili [sect. 8] ti aduocato aut aliud officiu3 publicū habēti sine alia exp̃ssione sit castrēse vel quasi. Rñ. fm Bar. in trac. de duob⁹ fra tribus. q aut donant̃ res necessarie mi litie siue apte. vt equus et arma militi li bri aduocato. tunc in dubio dicitur esse castrēse vel quasi a quocunq̃ donentur eisdem. l. miles p̃cipua. et. l. castrēse. ff. de castrē. pecu. si autem donātur ea que nō sunt apta ad militiam nō erit castrense etiā si expresse dixerit. vt. l. si forte. ff. de cast. pecu. et qđ ibi t3 Dyn. et. C. eo. titu. l. j. et hoc verū nisi in duobus casibus. Pri mus quādo ille qui donat solum ex mi litia vel aduocatione et hmōi notus est. Secūdus casus est quādo talia donata s3 nō sunt apta ad militiam vel aduoca tionem tamē danť expresse vt vendant̃ pro emēdis armis. libris. et hmōi neces sarijs ad. d. publica officia. Alia vero q̃ possunt esse apta ad militiam et ad alia vt seruus tūc si specialiter et nominatiz ad ipsa sint data sic erūt quasi castrēse. secus si simpliciter sine exp̃ssione. q̃

nō erunt castrēsia. nisi vt dictū est sint data a noto solum. in militia. l. si militi. ff. de ca. pe. et q no. Bar. in. d. l. si forte.

¶ Quid de donato filiofamilias q non [sect. 9] est miles nec ī aliquo publico officio eū ista expressione q sit ei castrēse vel qua si. Rñ. fm bar. in predicto tractatu qđ l3 appositio talium verborum non valeat nisi vt sit aduenticiū. vt. d. l. si forte. ope rabitur tamē vt patri nō acquirat vsus fructus qđ pōt facere donans. vt. C. de bo. que li. aut. excipit. et sic licet vitietur expressum. nō vitietur tamē tacitum. l. j. ff. qui. mo. pi. vel hypo. so.

¶ Vtrū libri empti a patre filio suo sint [sect. 10] quasi castrense. Rñ. fm Bar. in. d. tracta tu et in. l. j. §. nec castrense. ff. de col. bo. q aut pater tradidit et se donare expressit et tunc si filius erat aduocatus acquirit sibi in quasi castrense. l. j. C. de ca. pe. et l. castrense. ff. e. Nec pater poterit sic datum reuocare. l. si filius. C. fami. her. Si vero non erat doctor tempore donationis. sed scholaris non potest dici castrē se. quia conditio persone hoc non patitur. Nam scholares non gaudent priui legijs quo magistri et doct. l. j. in fi. C. de sta. libe. Et facit quod no. in. l. fi. C. de iurisd. om. iudi. quod verum intellige ni si ante mortem patris compleuisset studium suum. quia sic cepit quasi militare et tunc erūt quasi castrense. l. siue emā cipatis filijs. C. de do. et. l. donatiōes in concubinas. §. pater. ff. eo. Not. tamen quod licet non fuerit doctor nec effect⁹ ante mortem patris si pater ei nō eman cipato libros dedit. sed eos non est adeptus nisi post emancipationem quod erunt sui. quia confirmatur donatio. d. l. sine. et. d. §. pater. Idem dic de quocūq; donato a patre filio emancipato. vel etiam non emancipato si modo emancipatus voluntate patris possedit qđ erit filij. nec pater postea poterit reuocare. d. l. siue. Secus si post emancipationem renuisset douata ante ea 3 volūtate patris [[Fo.cccl.]v] tris. Siñr idē die q cōfirmatur. dicta donatio morte etiā si nō erit ipse emācipatus et sic post mortē patris talia erunt sua. nec cōcabit cum fratrib⁹ alijs. l. filie. C. fami. herc. fm opinionē approbatā in gl. d. l. siue. Aut pñ nō tradidit nec exp̄ssit se donare et sic l3 emerit noīe filij sui nihilominus erūt patris et cōcabit eos cū alijs fratrib⁹ post mortē pñs. l. j. in pñc. C. de ca. pecu. requirit em traditio vt videat donare. l. ij. C. si q̄s sibi vel alte. qđ si nescit. an donauerit vel ne tūc fm Bal. in additiōib⁹ ad p̄fatū tractatū Bar. ad cōiecturas est recurrendum fm ea q̄. j. dicā ī. §. xxxij. Aduerte hic fm bar. in aut. ex testō. C. de col. qđ donatū a patre filio emācipato est cōferen. post mortē et computabit in ei⁹ pte. Sed donatū filio exñti in sua ptate licet nō valeat in vita ipsi⁹ patris tñ assumit sibi vim post mortē et h3 vim legati. vt ī. l. in donationib⁹. C. ad. l. fal. et. l. donatiōes. la. j. C. de dona. iter vi. et vxō. et sicut legata et fideicommissa nō cōferunt. l. pe. C. de colla. sic nec talis donatio. fallit hoc in trib⁹ casib⁹. prim⁹ qñ emergit ineq̄litas. l. pe. C. de col. Scōs qñ pñ hoc exp̄ssit. Tertius qñ dedit vt haberet ī peculio. l. si donatione. C. de col.

¶ Vtrum omne acquisitum ex pecunia patris a filiofamilias sit p̄fecticiū. Rñ. [sect. 11] fm bar. ī p̄dicto trac. et in. l. cu3 oportet. C. de bo. q lib. q id qđ acq̄rit filiusfamilias ex bonis patris siue sit pecunia siue sint possessiones sibi ab eodem date sine labore et industria sua. puta dādo possessionem alteri colono vel pecuniā mercatori. ex qua habuit de lucro tale lucrū erit p̄fecticiū. Sed id q acquirit predictis bonis ex labore suo et industria puta laborādo agrum predictū vel negociādo de pecunia p̄dicta sicut lucrū q fit ex pecunia p pte attribuit persone lucrati. et p parte pecunie. l. j. C. pro soc. et. l. si nō fuerint. §. j. ff. eo. sic tale lucrū erit p pte q debet possessioni vel pecunie p̄fecticiū et p parte que debet ope ri persone lucrantis erit aduenticiū. d. l. cum oportet post princ. vbi patet q omne lucrū pueniēs ex persona filij est aduenticiū. nec ob. l. si ita. §. fi. ff. de vs. et ha. et. l. p seruū. §. fi. ff. de ac. re. do. q̄s alle gat Spe. qui tenet 3riu3 q loquunt in seruo q acquirit dño ex ope psone sue et hoc

tene nisi ex pecunia patris fecisset vsurā q̄ licet gl. ī. d. l. cū oportet teneat ̄riuz tñ tu tene cū Bar. ibidē q̄ tale lu crum nō erit nec p̄fecticiū nec aduenticiū. sed totū restituē. p̄ ipsum filiū. et gl. intellexit qñ vsure licite erāt de iu. ciui. qđ hodie nō est. c. sup. no. de vsuris.

¶ Vtrum filiusfamilias qui lucratur vi [sect. 12] gore statuti ex morte vxoris sue dotē v̄l p̄tē debeat habere p̄ aduēticio. Rñ. fm̄ Bar. ī. d. trac. q̄ aut filius substinet one ra matrimonij de lucro sue psone. et tūc filio erit aduēticiū: si vero nō ipse s̄z pater sic erit p̄fecticiū. Et sic itellige opi. Dy. in. l. si cū dotem. §. nūc transgredia mur. ff. so. ma. q̄ t̄z q̄ nō est aduenticiuz s̄z cōcabit post mortē p̄ris cū alijs fratribus p. l. ij. C. fami. her. Si ̄o p̄tī pater et p̄tī fili⁹ sustinet. tūc p̄ rata oneris partim erit p̄fecticiuz et p̄tim aduenticium. l. sed et si quis. §. j. ff. de vsur. et. l. si seruus cōis. §. fi. ff. de stip. seruo.

¶ Vtrū donatū vel relictū ab extraneo [sect. 13] filiofamilias sit aduēticiū. Rñ. fm̄ bar. in p̄dicto trac. q̄ aut datū est cōtēplatiōe patris et sic erit p̄fecticiū. Si ̄o datum est cōtēplatiōe filij sic erit aduenticiū in l. s̄z si plures. §. arrogato. ff. de vul. et pu. subst. et. l. additio. ff. de acq. her. et. l. s̄z et si qđ donetur. ff. de vsuf. et. no. gl. in. d. l. cū. oportet. Si aut nō apparet cui⁹ cōtēplatione sit datum. deprehenditur ex futuro euētu: puta qñ relinquit filio vt post mortē p̄ris habeat sic p̄sumit q̄ cō templatone filij. Si vero vt tantū viuē te patre sic p̄sumitur cōtemplatione pa tris datum. Similiter ex opere cōprehē ditur puta filius faciendo mercantiam acquisiuit amicitiam cuz aliquo ex qua aliquid tibi donauit. q̄ tūc erit sibi aduenticiū. l. sociuz qui. §. fi. ff. pro so. et ibi est casus expressus q̄ cōtemplatione fi lij. Jo. not. q̄ omnes. ll. que dicūt inspiciē. cuius contemplatione debēt itelli-[Fo.ccclj.r]gi de cā p̄xima. d. l. sociū. qm̄ in dānuz acquirētis nō cōsiderať cā remota. l. fi. ff. de cōiu. cum emā. libe. sed bene q̄tū ad commodum. l. si forte. ff. de ca. pe.

¶ Vtrū oē acquisitū p̄ filiumfamilias [sect. 14] sit p̄sumēdū ex bonis patris in dubio et sic p̄fecticiū. Rñ. Bar. vbi. §. q̄ aut resultat suspicio delicti nisi sic presumať puta q̄ filia p̄sumit turpiter acq̄siuisse. q̄ alr non potuit habere. et sic credeť ex bonis p̄ris acq̄sitū. vt suspicio delicti euiteť. l. si defunct⁹. C. ar. tut. et in. l. quint⁹. ff. de do. iter vi. et vx. et. l. si vxoris nole. C. eo. Aut suspicio delicti euitať et sic presumetur ex bonis filij. d. legibus Aut nec euitatur nec oriť presumptio delicti et sic recurreñ. est ad cōiecturas. C. de epi. et cle. aut. Inīa. Et hec oīa sunt seruāda etiā in p̄lato tutore vxore et hu iusmodi qui circa bona alioz versant in conscientia l̄z gl. in. d. l. etiā et in. d. l. cum oportet aliter dicat.

¶ Vtrū donatū filio a patre sit aduēti [sect. 15] ciū. Rñ. Bar. vbi. §. q̄ aut p̄cesserūt me rita filij que si extrane⁹ fecisset ei donas set sic donatio tenet a principio et erit ei aduēticiū. vt t̄z gl. C. de inof. tes. ant. vñsi parēs. Et cōcordat. Jac. bu. Aut nō donat p̄pter merita s̄z vt filioet sic ē sim plex donatio q̄ nō valet nisi morte cōfir metur. vt. §. patuit. §. x.

¶ Sed ad qđ v̄z dictū peculiū aduenti [sect. 16] ciuz filio vt dictum est vsusfruct⁹ sit pa tris nec de eo pōt disponere nisi vt. j. re ligiosus. §. lvj. Rñ. q̄ non valet vt post mortē patris nō teneatur communicare cum alijs fratribus sed erit specialiter suum. l. fi. C. de col. Peculium vero p̄fecticium ad nihil valet filio nisi ad hoc ne publicetur in casu quo alia bona patris publicantur. vt in. l. si finita. .§. si de vectigalibus. ff. de dam. infec. quod ibi no. Bar. post mortē tamē patris erit commune cum alijs fratribus. ¶ Vtrum de peculio castrēsi vel qua si [sect. 17] filiusfamilias possit testari ad libitum disponere. Rñ. q̄ sic fm̄ oēs doc. quia il lud acq̄rit sibi et quo ad dñiūet vsumfr. nec illud cōcabit cū fratrib⁹ post mor tem patris. d. l. cum antiquis. C. de inof. test. et multis alijs.

¶ Vtruz pecunia data filiofamilias a [sect. 18] patre p̄ studio sit ei iputāda post mortem patris in parte sua ab alijs fratribus tempore diuisionis. Rñ. Barto. in d. tractatu quod si apud

patrem nihil erat quod esset filij non imputabitur ei in partem. l. qui pater. ff. famil. her. Si vero apud patrem erat pecunia filij ex castrensi vel quasi peculio tunc in dubio presumetur quod pater administratorio nomine egerit id de pecunia ipsi⁹ filij. et sic imputabitur ei in partem. facit quod not. in. l. fi. C. de do. promi. Sz iudicio meo mihi videtur distinguendum videlicet si pater dedit pro causa necessaria aut voluntaria. vt. s. Legatum. §. xxxj.

¶ Quid si pater dedit pecuniam filio p [sect. 19] emēdis libris et ipse lusit vel in meretribus expendit. Rñ. secundum Bartolum in aut. quod locum. C. de colla. qđ post mortem patris computabuntur ei in suam partem. ar. d. aut. sicut mulieri que passa est consumi dotem computabitur ei in partem suam. vt in. d. aut qđ locum. Idem dic de donato pro emancipatione a patre filio quod erit computandum ei tempore diuisionis secūduz Bar. in. l. j. §. nec castrense. in. l. vt liberis. C. de coll.

¶ Vtrum filius qui incepit studere vi [sect. 20] nēte patre de eius mandato possit post mortem patris de communibus bonis perficere studium. Rñ. Bartolus in. d. trac. quod non. nam factum patris erga filium iniciatum eaten⁹ obligat heredem quatenus pater erat obligatus. l. et si filium. ff. de mu. et hone. iuncta. l. honores. §. is qui. ff. de decu. et. l. filia. §. idē scribit. ff. fa. he. propter qđ cōcludit Bal. in. add. ad. d. trac. quod si vult pficere studium faciat de suo vel si vult doctorari similiter faciet de suo quia ē nouus actus. l. si seruus legatus. §. sz si eū mihi ex testamento. ff. de le. j. nec fratres ei tenentur si volunt.

¶ Vtrum tempore diuisionis fratrum [sect. 21] [[Fo.ccclj.]v] veniāt expēse facte a patre vxori filij famulias. et alia ornāmēta. Rñ. Bal. vbi. s. i. l. i is. ff. so. ma. q de cōsumptis fili⁹ nō tenentur nec ali⁹ frater posse dicere ego ducā meā et tātūdem expēdam de communibus nisi pater aliter cauerit in testamēto. l. iij. §. filius. ff. de mu. et ho. et ibi p glo. et. l. ex parte. §. filius. ff. fa. her. De extātib⁹ aut vt sunt vestes et alia ornāmēta si sunt necessaria ad quotidianū vsum nō cōferūt sed sunt vxoris et a principio tenuit donatio inter socrū et nurū. l. ex annuo. ff. de do. inter vi. et vx. et. l. si dos cū sua gl. ff. ad. l. falci. Si vero nō sunt necessaria ad q̄tidianū vsum sed sunt p̄ciosa. tūc illa qualia sunt debent cōferri. l. illud vestimentū. ff. de pec. nec potest dici q morte sit cōfirmata donatio q nō presumuntur donata. Ij dicāt marit⁹ vester donat vobis istam coronam vel brocatum. sed ad vsum cōcessa. l. mortis in fi. ff. de dona. iter vi. et vx. Similiter dic in factis p filia. l. cū hic status. §. oratio. ff. eo. et pro predictis facit. l. fin. ff. sol. ma. et quod dicit Bart. in. l. si vt certo. ff. commo. Ang. tamen in. l. si ex re dñi. ff. de stip. ser. per glossam ibi positā determinat q vestes lugubres date mulieribus efficiuntur ipsarum de dote vero data filie filij ab auo ipsi⁹ quomodo non sit comunicāda vide. s. dos. §. xxj.

¶ Vtrum expēse facte a patre in pecunia filij aduenticio sint comunicande inter fratres post mortem patris. Rñ. secundum Bartol. in. d. tract. q aut fuerunt necessarie vel ad perpetuam vtilitatem. et tunc filio imputabuntur. l. fi. §. fina. C. de bo. que lib. et. l. iubem⁹ ad tre. nisi pater fecisset animo non repetendi. ar. l. si in area. ff. de condi. ind. q si de animo nescitur tunc si sunt patrui sumptus presumentur donati. le. si seruus. ff. de donatio. inter vir. et vx. Si sunt magni sumptus ita q excedāt fructuum q̄tatem: tunc videtur habuisse animum repetendi sicut si in causa alimentorum vel simili expendisset. le. nensenius §. preterea. ff. de nego. gest. Secus si non excederent fructuum q̄tatem: quia tunc videtur donasse. ar. d. l. fi. §. si autez res. C. de do. que lib. in expensis tamen quas facit vir in rebus vxoris gratia fructuum querendorum conseruandorum et colligendorū sine vlla distinctione sibi facit. l. fina. ff. de impen. et non repetet ab vxore vel eius heredibus. In alijs autem si sunt modice non repetuntur. l. omnino. ff. de impen. Si sunt magne repetet.

d. l. omnino vbi aliquae etiam ponuntur exceptiones quas omitto quia parum ad nos. Sed in conscientia sequere quod dixi si vero dicti sumptus non fuerunt necessarij nec ad perpetuam utilitatem. sed solum ad fructuum utilitatem tunc non sunt communicandi. quia onera pertinent ad eundem patrem et expresse. et etiam ideoz diceñ. de eo qui expedit in datijs et collectis cum habeat vsum fructum. l. si pendentes. §. sed et si quid. ff. de usufru. et. l. neque stipendium ff. de ipse. Nec ob. l. vnica. §. sed nec ob impensas. C. de re. vx. ac. quia vir habet dotem propter onera matrimonij. ideo non debet grauari onere impenarum. Nec hoc erit in alio usufructuario quia simpliciter habet ex alia causa. ut ex contractu vel quasi. his concordat Bal. vbi. §.

¶ Vtrum patre obligate se pro delicto [sect. 23] filij sit totum computandum in parte dicti filij post mortem patris. an de tota hereditate cum alijs fratribus. Rñ. Bald. vbi. §. quod si pater hoc fecit ductus naturali pietate sic omnes fratres debent pro parte sua sustinere. l. li. captus. ff. de capt. Sed si facit ex necessitate: puta dictante hoc statuto. ut not. gloss. super Rub. C. de decre. decu. tunc nascitur naturalis obligatio inter patrem et filium ex tali gestione negotiorum eius que transit ad heredes et ideo soluet de parte sua et non de communi. l. igitur. ff. de lib. causa. et quod notant doc. de eo qui cogitur soluere condensationem alterius. in. l. ij. §. fi. ff. de verbo. oblig.

¶ Vtrum patre dante damnum in bono [sect. 24] nisi aduenticijs filij teneantur fratres emere [Fo. ccclij. r] re de communi. Rñ. secundum Bal. vbi. §. quod aut dilapidatio est solum fructum: et sic non tenentur. d. l. cum oportet. Quod limita verum quando pater habet vsumfructum in dictis bonis secus quando ille qui legauit prohibuit vsumfructum. quod patri quod potest fieri. ut tenet gloss. in aut. ut liceat matri et auie. et in aut. excipitur. C. de bo. que li. quia tunc tenerentur. Si vero dilapidatio concernit rei perpetuam deteriorationem vniuersali intollerabilem lesio non sic etiam tenentur. di. l. cum oportet. §. sed cum tacitas.

¶ Vtrum debitum contractum post mortem patris ab vno fratrum sit soluendum de communi. Rñ. Spe. ti. de in. quod non nisi contractum sit ratione communis utilitatis vel societatis. siue nec dos debet solui de communi nisi sit versa in communem utilitatem. Idem dic de condensatione soluta per vnum quod non solnetur de communi nisi maleficiū fecisset per communem utilitatem scientibus socijs et acceptantibus in communi eius utilitate: quia sic esset communis. quia ex quo sponte susceperunt lucrum habebunt et damnum condemnationis. Si vero ignoranter acceptauerunt lucrum factum iniuste tunc socius auferret illud et satisfaciet. l. si igitur. ff. pro soc. et sic etiam ipse solus soluet condensationem etiam si essent socij omniuz bonorum secundum Spe. vbi. §. et licet de iure ex quo communicauit lucrum illicitum non posset illud auferre nisi post condemnationem. l. quod. n. ff. pro soci. Nihilominus quando sacerdos iniunxit ei ut satisfaciat illis quos lesit. intelligitur non solum litis. test. sed etiam sententia lata. et sic preceptum sacerdotis est sententia secundum Host. in. c. fi. de sepul. similiter militas militet de suo vel maritus filiam vel tenens filium in studio faciant de suo nisi aliter sit contentum inter eos. l. si socius per filia. ff. pro socio. et recitat Bal. in. d. l. si patruus. C. contra vtri. iu.

¶ Vtrum lucrum quod facit vnus fratrum cum patre [sect. 26] cuncta hereditaria mercando sit communis cum alijs fratribus. Rñ. secundum Bal. vbi. §. in. d. l. si patruus. quia aut fecit nomine communi et sic communicabat aut fecit nomine proprio. et sic non communicabit. l. titium et meum. §. alterum. ff. de adm. tu. quod verum est nisi sit tutor vel curator aliorum fratrum quia sic lucrum quod fecit ex propria mercantia est parte de pecunia communi debet esse commune. licet nomine suo fecerit. Aliud autem lucrum quod fecit de pecunia emptionum iterata et nomine suo erit suum. et non communicabit. Idem dic de illo qui negotiatur de pecunia maioris aut ecclesie. ut in. l. si quis proprio. C. de reuere. Si vero nescit cuius nomine fecerit tunc si continuauit negotium solitum cum alio fratre mortuo suppositibus filijs fratri in diuisa substantia possidentibus

sicv̄r cōi noīe fecisse. ar. l. nā et seruus. ff. de nego. ge. §. si viuo. si vero fecit nego ciationem insolitā sic p̄sumetur q noīe proprio nisi ex libro rationū aliud appareret. concor. Bar. in. d. l. si patruus. ¶ Qūo ī dubio cognosceť ōctā societa [sect. 25] tē tacitā iter fr̄es v̄l q̄scūq̄ alios q̄ siml̄ stāt ita q oī a lucra sint cōicāda. Rñ. f̄z bal. ī. di. l. si patru⁹. q̄ quis nuli⁹ ip̄oz negociet̄. p̄t tñ ex actib⁹ apparere socia lis effect⁹ sicut ē iter nodiles q̄ non faciūt q̄statuarias mercātiā tñ q̄cūq̄ sa lar a q̄cūq̄ dotes acq̄rūt ī cōi of̄erūt vñ nemo pōt negare eos eē sociales act⁹ ex q̄b⁹ p̄sumit̄ it̄etio et volūtas vt dñt Jac. de ar. Ri. et Ol. ei⁹ discipuli. Ad qualita tē ergo acutū ē recurrendū. Nā in tali b⁹ presumitur mens qualis ex actibus colligi pōt. ar. l. duofr̄es. ff. đacq̄. her. et. l. reprehendenda. tu magis eo. C. de insti. et substi. Siñr dico fm̄ eundē Bal. vbi. s̄. q̄ presumitur contracta. si vnus negociatur et alter quecūq̄ sibi eueniūt puta ex redditu prebende vel ex dotib⁹ ethuiusmodi pōit in cōmmuni et ita faciūt hincinde. Jtē p̄sumitur societas etiam ex actib⁹ ī vna mercantia v̄l arte et alter in alia. vt in aduocatis tabellio nibus. Nam lucrorum cōmunicatio societatis est ōctio seu īchoatio. Similiter dicit idē Bal. vbi. s̄. q̄ si vn⁹ h̄z curā domus et alius esset aduocat⁹. v̄l aliter Incrareť et poneret in domū v̄r cōtracta societas. Jdē dicit si vnus est maior et alter minor et pupillus h̄z tutorē q̄ cōicāt et ei cōicatur. Jdē dicit q̄ si act⁹ sūt [[Fo.cccliij.]v] vniformes societas restringitur tātum ad questus q̄ ventūt ex ipsis s̄z in actib⁹ diformib⁹ et ī se varietatē habētib⁹ p̄sumit̄ societas gñaliter cōtracta nec cōsid̄ero an vn⁹ plus lucreť et alter min⁹ ī hac gñali societate. s̄z equaliter oīa sūt p̄tiēda. l. si soci⁹ p̄ filia. ff. p̄ so. vñ p̄ cla riori intelligētia no. q̄ societas tacitav̄l exp̄ssa aliqñ est oīm bonoz et tūc est qñ expresse agīt q̄ sint socij oīz bonoz vt ē tex. in. l. iij §. j. ff. p̄so. et ī. l. coiri. eodez et isti tales cōicāt oīa q̄ acquirūt ex quacū q̄ cā laborādo vel negociādo siue ex do natis siue ex legatis. siue ex hereditate et hm̄oi. Jtē stipēdia q̄ danť militib⁹. l. q̄ stipēdia. C. đ p̄cu. et salaria q̄cūq̄ hñť ex castrēsi v̄l q̄si. l. cū duob⁹. §. idē papi nian⁹ als ē lex. ff. p̄ soc. et in isto casu fra ter teneť maritare filias alteri⁹ fr̄is ni si aliđ expresse actū sit. l. si soci⁹ p̄ filia. ff. p̄ so. nō tñ teneť cōicare q̄ acquisiuit illicite neq̄ teneť cōdēnationē q̄ p̄ sua culpa alter p̄meruit. Aliqñ cōtrahitur societas generaliter oīs quest⁹ vel que stus et lucri qđ tantū est dicere sicut oīs quest⁹. l. s̄z et si additiā. ff. eo. de qualo quīt. d. l. cohiri. cū quinq̄ le. se. et isti cōi cāt oīa q̄ p̄uentūt ex opera. i. solertia al terius s̄z nō donationē simplicē siue cā mortis vel legata vel hereditatē nec de bita alteri⁹ nisi q̄ siūt cā quest⁹ vel societatis. Aliqñ sunt socij certe rei. s. cōuiuendi q̄ viuunt ad vnū panē et vinū v̄l certe negociationis v̄l lucroz q̄ cōsequūt l̄z in diuersis negociationib⁹ vel operib⁹ ex q̄b⁹ lucrāt quis aliqñ alter pōat operā alter pecuniā. aliqñ vtrūq̄ de q̄b⁹. j. societas. j. Et ex predictis potes intelligere optime istam materiaz. ¶ Pone q̄ duo fratres iustici colentes [sect. 28] terras vn⁹ habet silios scindētes terrā alter nō q̄modo diuidētur fruct⁹ p̄ueniētes ex cultura. Rñ. fm̄ Bal. in. d. l. si patru⁹ q̄ diuidētur ī capita. q̄ societas respicit capita eoz q̄ operas ponūt ī so cietate istud limita verū quo ad lucrū quod debetur persone. s̄z quo ad lucrū q̄ debeť bob⁹ vel terre q̄ sūt cōra nō di uidēť p̄ capita s̄z in stirpes f̄z eundem Bal. in quodam cōsilio. et bart. in. di. l. si patruus.

¶ Quid si sint duo fratres quoz vnus [sect. 29] posuit operā alter pecuniam in societate et casu oīa cōbusta sunt. Rñ. f̄z bal. vbi. s̄. q̄ ille qui posuit operā teneť alteri ad medietatē capitalis. p. l. cū duobus. §. in coeūda. ff. p̄ soc. et etiā ita tenet Jaco. de are. in. l. j. C. pro so. gl. in. d. l. si patruus tenet cōtrarium. Sed tu tene q̄ dixi Societas. j. §. x.

¶ Vtrū lucrum vxoris alterius fratris [sect. 03] sit cōmunicandū. Rñ. Bal. in. l. si vxorē. C. de cōdi. inser. et. d. Vbal. de perusio in l. cū duobus. ff. pro soc. q̄ aut mulier ea dem opera facit sicut homines in labo rando et sic de ipsa debet habere partē lucri et diuidetur in

capita vt. *§. dcm̄* est de filijs. aut vxor exercet aliquaꝝ ar teꝝ vel mercantiam vel est obstetrix vel chirurgica. et tūc si ponebant omnia lu cra in communi et similiter vir cōtracta est societas quia mulier cū viro potest cōtra here societateꝝ fm eund em bal. in d. l. si vxorem. et sic lucra erunt communis aut vxor tendebat separatuz lucrū vel ex alijs coniecturis patet q nolebat contrahere societatem tunc de ope ribus cōmunibus et obsequialib⁹ q̄ fiunt mulieribus in domo fm qualitatē persone vt facere lectū cochinam. et hu iusmodi nō potest lucrum consequi q̄ tenetur operari in domo in qua recipit alimēta. vt in gl. l. sicut. ff. d̄ op. li. et bal. in. l. gaio seio in fi. ff. de ali. le. et An. in l. j. C. de legi. he. et in. l. si cū dotem. ff. sol. ma. imo. si desisteret a talib⁹ obsequialibus operibus et parue extimatiōis p pter faciendaz arteꝝ pars lucri talis ar tis deberet cōmunicari viro et alijs fra tribus f̄z iudiciū boni vtri q limitave rū nisi haberet alimēta iure legat i. q̄ tunc nō tenetur operari in domo dantiū talia alimenta f̄z Bald. et Ang. vbi *§.* si autē vltra talia obsequitalia exerceretur aliqꝝ artē etipsis lucratur potest sibi retinere tanqꝝ propriū et non cogitur cōmunicare q no. pro itelligētia eorum que dico. j. vxor. *§.* ij. et quod dixi de [Fo.ccclij.r] vxore idē dic de filiab⁹ alteri⁹ fratris excepto q̄ acquirēt patri et solū illud lu crauerit eis aduenticiū.

¶ Vtrū fratres q̄sunt socij oīm bonorū [sect. 31] si vnus eoꝝ habet filias possit eas dotare de cōmuni. Rñ. Spe. tꝝ q nō nsi sit pactū inter eos p. l. si socius p filia. ff. p soc. Jdem tenet Pe. de peru. in. xiiij. li. cōsiliū cōtrariū tenet Bal. in cōsil. qđ incipit factū tale. d. Vbal. in. d. l. cuz duob⁹ arguens pro et contra finaliter dicit q̄ quilibet pōt adherere cui parti voluerit. sꝝ iudi. meo. j. opi. videtur verior quādo nō sunt socij oīm bonorum sꝝ qñ sūt socij oīm bonoꝝ vera ē sꝝ opi. et fm hoc cōcord. p̄dictos. vt. *§.* xxvij. *§.*

¶ Quid si vnus fratru dotauit filias al [sect. 32] terius fratris sciētis et patientis. Rñ. q̄ poterit repetere dotes q̄ vtiliter gessit negociū. Nec ob. q̄ extraneus dotādo filiā alteri⁹ vř donare dando dotem. l. ex morte. C. de pac. cūē q̄ hocverū quā do solus hoc facit. Sec⁹ si cū parte siml faceret et ita cōsultuit bal. in. d. consilio vbi. *§.* hoc intellige qñ nō est contracta societas oīm bonorum vt. *§.* ptꝝ.

¶ Vtrū cū fratres stāt simul post mor [sect. 33] tē patris et vn⁹ de fructibus laboꝝ suo ruzvel de alijs bonis posuit in domo p communi victu possit repetere illō pl⁹ in diuisione. Rñ. d. Vbal. vbi. *§.* q̄ illi q̄ extāt sunt sui nisi cōtracta sit societas ī illis. Si aut sunt cōsumpti tūc si inter eos erat cōtrac ta societas cōuiuēdi: q̄ viuebāt ad vnū panē et vinū tunc non habetur cōsideratio ad illud plus q̄ societatis iure cōsumpti intelligunt vt est casus. in. c. si duo fratres de fratrib⁹ de no. bñ. inue. in. vsi. fe. et hoc nō ratione fraternitatis vel cohabitationis sꝝ communis mense. secundū bal. in. d. c. si duo q no. quia quotidiana in fratribus quorum vnus habet maiorem familiam altero si vero societas conuiuēdi non erat inter eos puta quia vnus minor inter quos non contrahitur. l. et in conditionibus *§.* fi. ff. pro socio vř al ter furiosus vel prodigus cui erat inter dicta administratio vř monachus et similes et tūc expense nō imputantur in ter fratres que sunt facte p alimētis ni si protest etur q non intendit donare. l. nēsenius. ff. de ne. ge. vel nisi q̄ reddi⁹ cōmunes erāt sufficientes ad alimēta sed conseruabat frumētum vt meli⁹ vē deret. vř q̄ naturali charitate nō tene batur alimētare ar. l. fi. ff. de pet. he. fm bal. in. l. filie cuius. C. fami. her. Jtē qñ ille qui fecit impēsas erat pauperiorvt no. in. l. alimēta. C. de neg. ge. p Ja. bu. et bal. q̄ pma charitas incipit a seipso. l. p̄ses. C. de ser. et aqua. et sic bal. in. l. pa terno. C. de ne. ge. tenet de rusticis quo rū vnus multa posuit in domo pro ali mētis q potest petere quādo filijs alimentatis non erat opere aliquales cor respondententes alimentis q̄ communiter rustici sunt pauperes quorum oculus est

porcellus. vt dicit glo. in. l. illici tas. de of. presi. et raro habent pecunias vt dicit bal. in. l. idem. C. loca. Ideo non presumitur donare cuz ipse non habet superflua q no.

¶ Vtrum cum vnus fratrum ponit lu [sect. 34] cra sua pro reparatione communis pa trimonij. vel emit boues pro collendis possessionib⁹ communib⁹ possit illõ re petere. Rñ. d. vbal. vbi. ã. q sic expresse p tex. in. l. ex duobus. ff. de ne. ge. et bal. in. l. filie. C. fami. herc.

¶ Sunt duo fratres vnus legitimus [sect. 35] alius spurius qui societatem contrahunt omnium bonorum invita patria ipsorum. queritur an moriente patre eius hereditas transeat etiam ad spurium. Rñ. Bal. in. l. j. C. pro soc. q sic nõ vi successionis vel relict. sed iure societatis. q not. p cautela tu qui vis spuriũ succedere in hereditate cũ legitimo vt facias eos contrahere societatem in simul oĩm bonorum.

Pecunia

aliquādo capitur largissi me pro oĩ re mũdi. j. q. iij. p totũ. et in. l. nominis. ff. de ver. si. dicitur nominis pecunie appellatiõe rē significare proculus ait vbi gl. rem. s. om nē que sit vel esse possit in patrimonio et sic rei appellatio latior est q̃ pecunie [[Fo.ccclij.]v] vt. l. rei. ff. e. q̃ res sacre et liber homo q̃ nõ pñt esse in patrimonio sunt res et nõ pecunia sz stricte et pprie pecunia recipitur pro pecunia numerata. xiiij. q. iij. c. primo secundo et tertio et. ff. de leg. j. l. talis scrip. in prin. fm ẽt quatuor magi stros expositores regule beati Frã. pecunia accipitur p oĩ re q̃ quis vtĩt ad aliquid p p̃cio dando vñ dicũt q nõ l̃z fratrib⁹ minorib⁹ aliqua recipere quib⁹ vtãtur p precio ad aliqua emenda. De pecunia et qd illi⁹ appellatiõe veniat bar. in. l. cogi. in prin. ff. ad treb. et est res mobilis q̃ seruãdo seruari non põt no. idẽ bar. i. l. j. §. fuit quesitũ. ̃. ex hoc die. e. ti. saly. i. l. curatorẽ ̃si. tñvnũ scias. C. de in iteg. resti. mi. bal. i. l. iij. ff. ad mace. Alex. in. l. singularia col. ix. ff. si cer. pe. Ro. sing. 103. inci. tu hẽs et frã. de cer. sing. lix. inci. pecunia est.

¶ Sz pone q aliquis vult dare fri mi [sect. 1] nori aliquã rē q̃ frater nõ indiget nunquid poterit eã recipere vt vẽdat. et de p̃cio aliã necessariam emat. Rñ. q non q̃ sic cẽt recipere pecuniã sz bñ põt eã recipere aĩo nũq̃ eã distrahẽdi ip̃e sed procuratorio ordinis assignãdi vt ipse eã vẽdat vñ i necessariã cõmutet q̃ sic nũq̃ est pecunia q̃ prohibetur in regula recipi q̃diu est in manu ei⁹. sz postq̃ est assignata pcuratori. Car. ̃o i cle. exiuit. §. porro de. ̃. sig. dicit q hodie denarius et pecunia pro eodem accipiuntur. et sic exponit verbu3 vel pro. i. in predicta regula minorum vt sit sensus non recipiant denarios vel. i. pecuniam prohibendo cuiuscunq̃ generis monetaz sed magis placet opi. qua tuor magistrorum.

¶ Vtruz mutuans. x. in auro teneatur [sect. 2] recipere in argẽto tñ ipso inuito vel in diuersa forma puta florẽtinos p senen sibus mutuatis. Rñ. Pa. in. c. q̃to de iu reiurã. colligẽdo mẽtẽ Bar. in. l. paul⁹ ff. de sol. aut mutuauitdecẽ libras i. iiij. florenis. et tũc sufficit restituere decem libras ẽt i alia moneta. qṽr extimatos illos florenos p. decẽ libris vẽdidisse si cut dicim⁹ i dote cũ tradiĩt extimata. l. cũ dotẽ. C. de iur. do. et idẽ dic i deposito aut fuit dictũ mutuo vñ depono decẽ li bras in florenis et volo mihi restitutio nẽ fieri i florenis tũc et periculũ et cõmodũ p̃tinet ad debitorẽ seu depositariũ. vñ teneĩ restituere in florenis f̃z extimationẽ exñtem tpe solutiõis fiẽde ar. d. l. cũ dotẽ. Aut fuit simplr factũ mutuũ puta mutuo tibi cẽtum florenos et tũc si eẽt passur⁹ aliquod dãnũ recipiẽ do in alia forma nõ teneĩ recipere. di. l. paulus. Si ̃o nullũ dãnũ ẽ passur⁹. Si vult restituere in eadẽ materia sz i alia forma puta florẽtinos p senẽsibus sic recipere tenetur. vt in. d. l. paul⁹. si alia materia nõ teneĩ recipere q̃ mutuũ d̃z restitui in eodẽ genere et eadẽ bonitate vt in. l. cũ qd. ff. si cer. pe. et aliõ p alio in uito creditore solui nõ põt. l. ij. ff. si cer. pe. Consuetudo tñ

ē vt soluatur ī alia materia et seruāda ē: q̄ v̄r actū q̄ ē ɔsue tū. l. q̄ si nollit. §. dassidua. ff. ɔ edi. ed. et ɔsuluit Old. Jn deposito aut ɔsidera si fuit actū vt pecuniā cōfunderet cū sua et idē dic q̄ de mutuo: aut teneret separatā. et sic eam reddet et nō aliam in forma aut materia vide ī. l. in nauē. ff. loc.

Pedagium

dicitur a pedib⁹ datur. n. a trāseuntibus in locis constitutis a p̄ncipe vel ab eo q̄ h̄z sup hoc auctoritatē guidagiū ɔo dat̄ p̄ ducatu p̄ tertā alicui⁹ vt securi⁹ va dat. Salinariū aut dat̄ p̄ falevt. f. possit emere v̄l v̄dere. Hec h̄ntur in. c. sup q̄s dā de ver. si. glo. Vnde pedagogiū idez si gnificat q̄ vectigal. vt no. dñs Pe. ɔ an cha. in. c. q̄q̄ de censi. li. vj. et soluiť quā doq̄ solum p̄ transitu persone vt ferrarie. Aliquando pro rebus quas quis defert nō vsus sua causa. Tributuz est q̄ prestat fisco. et idem est q̄ census vel pensio.

De notatis in hoc. §. et q̄ pedagoguz d̄z solui in mari sicut ī terra si sit impositū per dominum maris. no. Bal. in. l. iij. col. pe. ver. ex quo ergo no. C. ɔ nau. feno. Ang. in. l. fi. ff. de vsur. et Jo. de pla. in. l. diligēter. C. de aqueductu. li. xij. et d̄z domin⁹ soluere p̄ suis famulis. bal. [Fo.cccliij.r] no. in. l. usurpationem. C. de vecti. et cō. per. l. si quis pro vxore. C. de dona. inter vi. et vxo. et dicitur fraudari per transeūtes per viam non rectam Bald. not. in alle. l. iij. col. pe. versiculo sexto. no. C. de nauti. fe.

¶ Quis pōt imponere pedagia guida [sect. 1] gia et salinaria. Rñ. q̄ p̄nceps vel rex romanoz. aut ille cui a lateranēsi cōsilio fuit ɔcessū v̄l q̄ ex lōga cōsuetudine de qua nō extat memoria ī ɔriū hoc h̄z vt no. ī. d. c. sup q̄busdā. Alias nō habētes auctoritatē ab aliquo p̄fatoz exigentes sunt excōicādi de censi. inouamus. et de iure ciuili sūt p̄petuo exilio dānādi. C. no. vectiga. īsti. nō po. l. vlti. Sed hodie ex q̄ ciuitates italie habēt mez et mixtū imperiū obtinuerūt de facto vt imponere possūt ista pedagia vt no. Jo. An. et pa. ī. d. c. super q̄busdā. Alij aut qui de facto imponūt seu imposita exigūt nisi habeāt auctoritatē ab aliquo p̄dictoruz rapinā cōmittūt. Similiter non sufficit q̄ maior pars ciuitatis consentiat: sed op̄z q̄ maior pars p̄sertim eoꝝ quibus tāgit f̄m do. Gaspa. cald. ī. c. fi. de ma. et ob. facit. l. in cōcedendo ff. de aqua plu. ar. Regula. Qđ oēs tāgit li. vj. et sic p̄z q̄ est causa efficiens.

¶ Vtrū p̄fata pedagia possint imponi [sect. 2] ab habentibus potestatē sine iusta cā q̄ pōt dici cā finalis seu formalis. Rñ. f̄m Ray. q̄ nō et exigēs cōmittit rapinā si sine legitima cā imponit. et cā legitima et iusta sunt publice necessitates q̄s Bar. in. l. vniuersi. C. de vecti. appellat stipēdia pōtes: publice dom⁹ defensio strate et hmōi. facit. c. si quis romipetas. xxiiij. q. iniuncto. c. innouam⁹ de treu. et pa. et in. c. peruenit. et. c. cū apostolus. de cē. et. l. vectigalia. ff. de pub. et ibi p̄ doc. ¶ De q̄b⁹ debent solui pedagia. Rñ. q̄ [sect. 3] solūmodo de his q̄ cā negociatiōis vel mercimonij deferunt. C. de vecti. l. oīm. vnde de his que quis facit portare pro necessitate ad vsum sue vite et familie nō pōt exigi pedagogiū et nec valet ɔsuetudo ī ɔriū f̄m host. Ber. ī. d. c. sup q̄bus dā. immo vult lex vniuersi. C. de vect. q̄ decapiteť q̄ de reb⁹ ad p̄priū vsum vel grā rurs colēdi v̄l ad se defendēdū em ptis v̄l delatis exigit pedagogiū. vñ ī his fraudātes nō peccāt. Sz attēde q̄ aliquando pedagogiū ɔr etiā collecta q̄ posset īponi sup hmōi in suos subditos et sic nō liceret fraudare quādo ex legitima cā imponitur. sed forēses non tene rentur et hec dicitur causa materialis. ¶ A q̄bus p̄nt exigi pedagia. Rñ. q̄ ab [sect. 4] oīb⁹ exceptis clericis ecclesijs et alijs ec clesiasticis psonis et si q̄s a talib⁹ exigit p̄ sevel p̄ īterpositam psonā si est perso nasingularis excōicat⁹ est īpo facto. Si collegiū v̄l vniuersitas ciuitatis castri v̄l ville subijcīt īterdicto donec restituerint extorta. Jntellige dūmodo prefati

nō cā negociatiōis deferāt hec habent̃ ī. c. q̃q̃. de cēsi. li. vj. Et q̃uo īdirecte pos̃ sint exigi vide. s. immunitas. §. xxxviiij. cum. iij. §. seq.

¶ S3 q̃d de īponentib⁹ noua pedagia [sect. 5] sine autoritate legitima vel augmētātes antiqua vel exigētes īiusta siue ex cā efficiēti. siue ex cā fi. vel materiali. Rñ. q̃ raptores sūt et tenent̃ ad restōnē eis ex q̃b⁹ extorserūt ṽl eoꝝ heredib⁹ si sciūt eos vel saltē paupib⁹ si eos ignorant et hec de necessitate p̃cepti. c. si res. xiiij. q. vj. et hodie p̃ p̃cessum curie sunt excōicati excōicatiōe papal. vt. s. excōicatio. v. casu. xx.

¶ Vtrū fraudātes pedagia vel guida [sect. 9] gia peccēt et teneant̃ ad restōnē. Rñ. fm̃ cōiter doc. in. d. c. innouamus et maxime Pa. q̃ sic si sunt legitima autoritate im̃ posita vel ita antiqua q̃ de ei⁹ īitio nō extat memoria etiam fm̃ hosti. si cā nō est expressa a p̃ncipe cū ea concessit im̃ poni posse. Et etiā si ille q̃ recipit non facit id p̃ quo p̃sumit̃ q̃ sint cōcessa dū mō nō cōstet q̃ p̃pter illud fuerit īposita et sic trāseūt cōiter doct. S3 ego dico q̃ vbi imponētes alia pedagia nō laborāt loco et tpe p̃ vniuersali vtilitate. sc3 viaꝝ pōtiū saluatiōe p̃sonaꝝ et rerū iuxta suū posse ad q̃d tenentur fm̃ archid. in. c. si quis romipetas. xxij. q. iij. nō peccāt qui ea defraudant sine men [[Fo.cccliiij.]v] datio tamē et periurio. nec tenent̃ ad restitutionē. Nec etiā credo peccent mor̃ taliter fraudantes q̃uis p̃dicti laborēt in p̃dictis p̃ loco et tpe. Ratio q̃ cōiter sic instituunt̃. s. statuimus q̃ q̃libet soluat et c. sub pena cadēdi in cōmissum si aliter inuēt⁹ fuerit. Et iō istud statutū nō obligat ad mortale vt. s. dixi in obe diētia. §. j. nec etiā ad penā vt t3 gl. in c. fraternitas. xij. q. ij. nisi post cōdēnatio nē. si obijcias q̃ dānificant̃ gabellas ementes ad hoc. Rñ. q̃ suū dānū q̃ ita et sub ista cōditiōe emūt vt vigilēt alias sibi imputeť. Si ʒo statutū ex quo imponunt̃ esset p̃ceptiū sic haberet locū q̃d cōiter tenēt doc. Si aut̃ nō sunt legi tima autoritate imposita. tūc extranei. s. q̃ nō sunt subditi talib⁹ īponētib⁹ nō peccāt nec in aliquo obligant̃. Aduerte tñ q̃ pedagia nostri t̃pis sunt cōiter illicita. Vnde nisi p̃bēt legitime imposita debem⁹ p̃sumere iniusta. c. q̃q̃. de cēsi. li. vj. ergo anteq̃ probent̃ esse legitima stabo in presumptione iuris sc3 q̃ sint iniusta et sic non teneat̃ soluere. Et sic not. q̃ noua pedagia siue augmētationes factas nullus potest exigere nisi sit certus q̃ sint imposita et ab habente autoritatem imponendi et ex legitima causa ex quo ius presumit̃ omnia fore iniusta. Veꝝ est q̃ subditus qui cōgereť ad ip̃a exigēda excusaret̃ ī dubio p̃pter bonū obediētie. s3 nō illi qui volūtatiē ea exigunt. Nec excusare eos a mortali peccato bñ de hoc aduerterēt si ea volūtariē exigerent. Alias hoc nō aduertēdo. s. q̃ ius p̃sumat̃ iniusta nisi q̃ten⁹ probent̃ legitima nō peccat mor̃ taliter sed ad min⁹ tenebunt̃ ad restitutionē exactoꝝ si postea inuenient̃ nō fuisse legitima. Subditi ʒo obligāt̃ f3 formā statuti q̃ in eorum p̃iudiciūz be ne poterunt pedagia imponere vt no. pau. in. d. c. innouamus q̃ poti⁹ tūc d̃r collecta q̃ pedagogiū. Quod limita verū quādo p̃pter bonū reipublice fuerunt imposita aliter nō obligant̃ nisi qui cōsenserūt vt in regula quod omnes tan t. li. vj. Jtem nec extranei nec subditi obligant̃ qñ sunt imposita ex certa cā et cōstat etiam ab habēte ptātē imponēdi et ille q̃ exigit seu exigere facit nō implet cāz p̃pter quā sunt īposita īmopecat mortāl̃ et restituere tenet̃: q̃ causa cessante cessat effect⁹ de app. c. cū cessante sane intelligēdo. s. loco et tpe debito. q̃ nō semp sed p̃ semp illud tenet̃ facere p̃ quo est pedagogiū īpositū. et hec oīa intellige nisi in nō soluēdo talia pedagia immineret aliq̃d scādālū q̃ tūc indistincte teneret̃ q̃libet ad ea soluenda cōsulo ergo cōfessorib⁹ q̃ videāt decreta. d. pedagioꝝ vt possint bonū iudiciū dare. vtrū sint obligatoria ad culpā vel ne. Jtē dic q̃ nimis grauati alijs impositiōib⁹ vel qñ gabelle sunt nimis grauē et sine necessitate nec ad vtilitatem communis possunt fraudare sine peccato. similiter qñ īponēs nō h3 iustum titulum dominij.

¶ Vtrum xpiani teneant soluere peda [sect. 7] gia saracenis et alijs infidelibus. Rñ. fm Host. q nō tenent nisi solū ad hoc vt sustineant in transitu p eos. et placet mihi opi. l3 alij ̄riū teneāt et male. tum q xpiani nō tenent ad eorum statuta. Limbo tñ nisi expsse ex pcō volūtarie cūenissent cū eis ad soluēdū. Nā tūc si ipsi seruāt fidē xpianis. xpiani tenent eis seruare. xxij. q. iiij. innocēs et. xxij. q. j. noli. his cōcor. Arch. in. d. c. si quis romipetas. ¶ Vtrū exigentes pedagia sua exigere [sect. 8] faciētes teneantur itinera tene secura. Rñ. Bal. ī. l. j. de vsi. feu. ti. de his q feu. da. pos. ī. §. abbatissa. et ī ti. de pa. iu. fir. .§. cōuēticulis q sic. Vñ addit q si fiūt aliq robarie in eorum curia vbi exigūt pedagia a trāseuntibus tenent aut robariam restituere aut malefactorē exhi bere. l. ne quid. ff. de icē. rui. nau. et q teneant ad restitutionē in integrū de spo liatiōe intelligo verū qñ ex defectu eorum venit nō faciēdo qđ facere tenent. xxij. q. ij. dñs et. q. v. administratores. et C. de ap. l. si appellationē et sequit hos. et arch. in. d. c. si qs romipetas. nō tñ tene exactū in pedagio restituere fm. host.

[Fo.ccclv.r] Pena

strictē et proprie est dūtaxat il la que est corporis afflictua et iō appellatiōe pene nō venit pēa pecu niaria vel extra corp⁹ fm. Pa. in. c. iter alia de immu. ec. et ibi est tex. vbi ̄r ofu giēs ad ecclesiā nō d3 cōdēnari ad penā et tñ postea dicit q legitime puniēdus vbi est gl. puniēdus. s. pecunialiter dūtaxat vel alia pena pter corporalē. xvij. q. iiij. reū. et. c. id cōstitui. s3 large accipit pro oī eo qđ minuit de patrimonio vel priuat ab aliquo legitimo. Ge. tñ ī. c. fi. de elec. lib. vj. dicit q cōstitutio proprie est penalis q priuat iure quesito vt in c. si religiosus. e. ti. et li. et ita pena ē q pu nit et vindicat quod quisq cōmisit. vt ī c. pñā de. pe. di. iij. vide in. c. dispēdia. de rescri. eo. li. et illa lex est penalis proprie q pro vindicta ledit vel in persona vel in alio quesito. vt in. d. c. dispēdia.

¶ Vtrū cū qs petit interesse qđ passus [sect. 1] est vel q restituat iniuste ablatū penā petat. Rñ. q si ille a q petit eam habuit rē quā petit tūc nō est pena nec ex pte actoris. nec ex pte rei. S3 si eam nō habuit puta q petit interesse tūc ex parte rei est pena s3 non ex pte actoris. Si ve ro peteret q actori nō abest nec reo aduenit sic est pena ex pte vtriusq. et ideo solum quando est pena ex pte vtriusq. vel saltē ex pte actoris h3 locū illud qđ ̄r q pena nō est soluēda in foro anime nisi post cōdēnationē in glo. xij. q. ij. fraternitas qđ no. facit ad multa elicitur a Pa. in. c. finem. de dolo et contu.

¶ Quotuplex est pena. Rñ. vj. prima ̄r [sect. 2] canonica vel legalis q iponit a iure canonico vel a. ll. de qua in. c. statuimus. xvj. q. j. et hec pōt exigi tā a clericis q a laicis fm pañ. in. c. dilecti. de arbi. facit c. si quis cōtumax. et. c. se. xvij. q. iiij. nam qđ fit lege pmittēte nō est pctm. xxij. q. iij. qui peccat. l. gracchus. C. de adult. ¶ Sed qđ si non peccat tene ne in foro [sect. 3] aīe illam so luere. Rñ. q aut imponit ip so facto et sic fm bal. in li. de vsi. feu. ī ti. de feudo sine culpa nō amittē. q l3 non sit necessaria sententia ad esse: est tamē necessaria ad executionem esse et sequit Archi. ī. c. felicis. de pe. li. vj. vbi dicit q l3 etiā talia bona trāseāt ī dñiū fisci et ̄ sinant eē criminosi sicut ī bonis heretici et illi⁹ q cōmisit crimē lese maiestatis etiā sine snā. Tamē necessaria est post modū que declaret eū criminosum anteq excussio fiat bonorū vel alia executio. facit glo. in aut. de incest. nup. §. j. et in. c. qui fm. ll. in fi. de here. lib. vj. facit qđ no. Bal. in. l. iubemus. §. economus. C. de sac. san. ecc. et Bar. in. l. diuus. la. ij. ff. ̄ cust. et exhi. reo. et But. ī. l. raptores. C. de epi. et cleri. vbi volūt q requiritur processus declaratorius persone bānite anteq deueniatur ad excussionē bonorum. l3 ipso iure sint confiscata. Jtem gl. in aut. de. tab. §. pe. q vult q licet tabellio a iure sit priuatus officio tñ sine sententia hominis valent instrumēta. Et hoc sequitur pañ.

in. c. cū nō ab hoīe de iud. S3 limitat verū nisi factuz esset notoriū: q̄ ī certis nō est op⁹ cie cturis. Intelligo ita notoriū q̄ nulla possit ter giuersatiōe celari. Et ex hoc p3 q̄ in foro aīe nō tenet eā soluere ante sentētiā nec etiā l3 sit notoriū anteq̄ fiat excussio dictorum bonorū q̄ nō tenetur illa exhibere nisi sibi precipiat v̄l ab eo pe tātur cui competūt. Nec quis posset ea auferre nisi precedat sententia declara toria vt p3 p ea q̄ dixi. §. assassin⁹. §. vlti. Sed hic aduerte q̄ quando talis pena applicat bona alicui⁹ alicui puta fisco vel alteri ipso iure q̄ l3 talis añ snīam nō teneat vt dixi dare tum poterit ea tī tulo oneroso in aliū transferre neq̄ fru ctus etiam talis rei. Ratio q̄ si cōdemnaretur per sententiā fisco vel ille cui fuerant applicata. vēdicaret ea a quocūq̄ cuz fructibus medij temporis. nec teneret restituere preciū nisi aliquid lo co p̄cij inueniat apud alienatē vel ipm preciū. vt in. d. §. j. et. c. cū. fm. ll. facit. l. si cū dotē. §. vlt. cū. l. se. ff. sol. mat. Et iō ne sint cā damni illi⁹ cui alienat non pōt secundū conscientiā et etiam sine pecca to mortali. nisi alien asset p necessitate vite vt pro comedendo et hmōi. quia ar gumento eorū que nota. Bar. in. l. post [[Fo.ccclv.]v] l. post. ff. de don. talis administratio bo norum necessaria vt est supradicta non est p̄fatis interdicta sed solum voluntaria. alleg. l. reo. ff. de sol. l. peto. §. p̄diū. ff. de leg. ij. et. l. alienationes. ff. fa. her. nisi alias esset soluēdo p dāno dato. vel nisi et reuelaret cōditionem rei ita esset si modo tale delictum ppter qđ sua bona sūt fisco applicata potest aliquo modo pbari. S3 si esset totaliter improbabile posset alienare etiā titulo oneroso. Titulo aut lucratiuo alienare bñ posset. Et sic intellige et limita Bal. vbi. §. et in d. c. econom⁹. et Pau. ī. d. c. cū nō ab homine. et Jo. an. in. c. p humani de homi. lib. vj. ī nouella. Si vero pena nō imponitur ipso facto sed venit imponēda. sic similiter non teneat ante cōdēnationē. l. eius que delatorē in prin. ff. de. iure fisc. et ante cōdēnationē pōt disponere quocunq̄ vult q̄ ei⁹ est res sua l3 possit ea priuari. Et no. fm Bar. in. l. fi. ff. de pe. et in. l. in honerarijs. ff. de ac et obli. q̄ hec pena in iudicio nō pōt exigi post annū sed solum. j. annum postq̄ quis eā incurrit. Et hoc intellige qñ ē mere pena tam ex parte rei licet fallat in aliquib⁹ casibus de quib⁹ vide gl. in. l. in honorarijs predicta. et fm hoc tene glo. in. d. c. fraternitas. et istud serua licet aliqui aliter sentiant et male.

¶ Vtrū ad incurrēda penā que ipso fa [sect. 4] cto īponit negatiue requirāt monitio. Rñ. Jnn. in. c. extirpāde. de p̄bē. q̄ nō in currit añ monitionē. Pa. ibidē t3 q̄ nō requirit sed ipso facto incurrit. est gl. in l. j. C. de his qui. vt idi. p qua Bar. in. l. in cognitione. ff. ad silleia. cōcludit q̄ pe na apposita nō vindicāti mortē defūcti ipso facto icurrit quo facultatē habuit vindicādi et nō vindicauit. Est etiā gl. ī cle. j. de here. et bonus text. in. c. cupiētes post prin. de elec. lib. vj. S3 tu cōcorda. q̄ opi. Jnno. quā etiā t3 Jo. an. in. c. l3. de elec. li. vj. et multi alij: est vera qñ ius nō prefigit terminū. opi. vero pa. et bar. itelligit vbi ius p̄figit terminum quia tunc terminus interpellat pro homine. c. potuit. de loca. et sic cōcordat Gemi. in d. c. licet. Sed vbi ius imponit penā affirmatiue ipso facto. sic nō requirit monitio. Et nota q̄ tūc d̄r imponi pena ne gatiue qñ ponit cōtra omittētē siue nō faciētē qđ facere teneat. Affirmatiue x̄o ponit qñ infligit cōmittētē seu facienti aliqd q̄ nō est faciendū. qđ bene no.

¶ Vtrū pena imposita a iure in vno vi [sect. 5] deatur posita in alio quādo illa duo in iure equiparan̄. Rñ. q̄ sic p tex. cū glo. in. c. si postq̄ in fi. de elec. li. vj. facit gl. in. c. j. de postu. p̄la. q̄ dicit q̄ dispositio etiā penalis cōcepta in electiōe p̄cedit etiā in postulatione q̄ p postulationez puenit ad electionē. l. oratio. ff. de spon. sequit hoc Pa. in. c. de multa. de p̄bē. et in. c. fi. de mutu. peti. Sed ego in fauorabilib⁹ habeo p indubitato q̄ dispositio cōcepta in vno extendatur ad aliud quādo equiparat p aut. item si quis liberos. C. de natu. lib. vbi p̄ vnū filium naturalē in aliquo legitimo documēto appellās simpliciter filiū naturalem

le gitimasse vř oēs alios filios naturales qui cōfratres sunt qđ habēt eandē cōditionē. Sed quo ad penā est gl. singu. in cōtrariū. in. cle. j. de cōsang. et affi. qđ dicit qđ pena apposita cōtra habētib⁹ matrī moniū nō extēdiť ad cōtrahētem spōsa lia. vnde dic qđ qñ aliqđ duo in iure sunt parificata cōiter. et est eadem rō expressa tūc statutū in vno extēdiť ad aliud etiā in penalibus sed qñ nō sunt cōiter paci ficata. sed solū in aliquibus casib⁹ tūc nō extēditur. Similiter l₃ rō sit eadē tñ non extendiť pena sed solum phibitio nisi rō sit expssa quia tūc extēdetur etiā quo ad penā vt. s. dixi lex. §. vj. Et sic in tellige glo. supradictas et limita glo. in cle. vnica. de offic. vica. Et glo. in. c. cōsti tutionem. de regula. lib. vj. Et glo. in re gula. que a iure. de regu. iuris. lib. vj. et sic concordat.

¶ Vtrū pena qđ imponitur ipso iure ha [sect. 6] beat locū in eo qđ puenit ad actū ppinquum delicto. Rñ. fm Pañ. in. c. j. de eo qui mit. in pos. qđ nō nisi pfecerit actum licet aliter sit puniēd⁹ arbitrio iudicia qđ pbatur in. c. cum in cūctis. de elect. [Fo.ccclvj.r] iuncto. c. ppetuo. e. ti. lib. vj. et ibi gl. Secus de pena qđ venit imponēda p decre tum iudicis. qđ sic punitur ac si pertecis set ex quo puenit ad actū propinquum et in. l. si quis nō dicā rapere. C. de epil. et cle. l. is qui cum telo. C. de siccar. Hoc ta men nō haberet locū in penis per statu tum impositis qđ verba statuti exigunt actū perfectū. Jta no. bar. in. di. l. is qui cum telo. et iō non sufficeret inchoasse. Aduerte tñ fm Pan. in. c. raynaldus. de testa. qđ incurritur pena apposita ōuenientib⁹ alicui facto ex sola cōuētiōe de facto qđqđ non habuerit iuris effectum vt patet in dicto capitulo Raynaldus. et etiā si ōdicat de iure. l. nuda. C. de cōtra hē. et cō. stipu. Jtē no. bar. in. l. quicūqđ. C. de ser. fugi. qđ vbiqđ de pena capita li vel corporali loquimur subitelligitur dolus. ff. de in litē iur. l. ij. et in. l. in actio nibus et insti. de suspec. tu. §. suspectus. Secus ī pecuniarijs penis vt. C. de noxa. act. l. si serui. Jdē tenet Saly. ī. l. pe. C. ad. l. cor. ō sicca. Jdē Bal. ī. l. data opa C. qui accu. nō pos. Jdē pa. de ca. ī. l. j. C. vbi seua. vel cla. facit gl. in. l. qđ ergo. §. ex cōpromisso. ff. de his qđ not. infā. et gl. in. l. et si seuerior. C. ex qui. cau. infami. ir rog. Et ibi Bal. dicit qđ cōmittens p lasciuia puta currēdo equu₃ homicidiū nō debet occidi licet statutū dicat qđ ho micida decapietur.

¶ Vtrū sufficiat ad obseruantiaz legis [sect. 7] soluere penā solū qñ phibet sub pena. Rñ. vt. s. inobedientia. §. j. et illud serua in cōscia in foro aut cōtentioso sufficit. fa cit gl. in. c. dilecti ō arbit. et in aut. de iu dic. §. qđvero vbi patet qđ pena soluta qđ erat in cōpromisso nō pōt peti vt stetur sentētie nisi addatur vt soluta pena ste tur arg. ff. de transactio. l. pe. et. C. e. l. cū proponas.

¶ Secūda pena ōr cōsuetudinaria de qđ [sect. 8] in. c. dilectus de offi or. sed hodie nō est in vsu s₃ si esset in aliquo loco posset exi giēt a religiosis vt ibidem.

¶ Tertia pena ōr cōtumacie punitiua. [sect. 9] Hec de iure ciuili petebať vt ī. l. ij. ff. de coll. bo. et. C. de mō mul. l. illustris. s₃ de iure canonico nō potest peti aperte fm Host. nisi qđtum est interesse suū. c. j. de dol. et ctu. vel nisi petatur ad satisfactio nem iniurie. vt in. c. olim de iniurijs. iu dex tamē si habet potestatem mulctan di sicut habet ordinarius vt ī. l. ij. in fi. ff. de iudi. bene poterit exigere.

¶ Quarta pena diciť iudicialis et hec [sect. 10] potest peti a quocūqđ facit ad hoc. c. fi. de dolo et cōtu. Vnde licite clericus agit ad extimationem iniurie sibi illate.

¶ Quinta pena est arbitralis et hec pe [sect. 11] titur ab eo qđ non seruat arbitriū. c. dilecti de arbi. et hec pōt peti a quocūqđ vt ī d. c. dilecti et ibi gl. fm tñ Ho. de eqtate nō d₃ peti nisi qđtu₃ est interesse partis. ¶ Sexta pena ōr cōuēntionalis quā par [sect. 12] tes extra iudiciū inter se imponūt et peti pōt qđtū interest. l. predia ff. de ac. ep. et vendi. fm Host. et do. Ant. in. d. c. dilecti. Sed fm Jnn. in. c. suā. de pe. et Pau. in. di. c. dilecti. potest etiā peti si excedat

interesse nisi sit in fraudē posita sꝫ nō credo a clericis vel religiosis secus a laī cis et presumī in fraudē vsurarū posita qñ simpliciter est posita sup ꝑmissione ꝓtitatis vt. ī. l. cū alegas. C. de vsu. et ibip doc. et ī. l. iulian⁹. §. idē papinian⁹. ff. de act. ēp. et vē. et bar. ī. l. rogasti. §. j. ff. si cer. pe. et canoniste. in. d. c. dilecti. Sec⁹ esset si apponerē super facto vt in. d. iurib⁹. Similiter nō presumere in fraudē qñ promittit ꝓtitas et postea factū et vt pe. fm. d. Ant. in. d. c. dilecti. et alleg. Butri. in. d. l. cū allegas et Bar. in. d. §. j. et eā sequor nisi cōtrahens esset vsurari⁹. ꝓuis Jo. au. in. iij. addi. ad Spe. teneat q ꝑsumit in fraudē et alle. Dy. in. d. l. cū seru⁹. ff. de ꝓdi. et demō. et vt intelligas pono ti bi exēplū ꝑmitto tibi soluere cētū et nisi dederō dabo tibi. x. ꝑ pena sicꝑsumit in fraudē qꝫ sup ꝓtitate. Aliud exēplū ꝑmitto tibi facere domū portare ligna et nisi fecero soluā penā sic non ꝑsumit in fraudē qꝫ est sup facto. Aliud exēplū ꝑmitto tibi centū in tali termino et ꝑmit to venire ad iudicē et recipere ꝑceptū de soluēdo vel dādo pignora et si nō fecero ꝑmitto tibi loluere peuā sic nō ꝑsumi-[[Fo.ccclvj.]v]tur qꝫ licet sit primo quantitas. tamen post est factum. Et vltimo pena. ¶ Vtrum ille qui ex impotētia nō facit [sect. 13] ad q obligatur sub pena euadat. Rñ. q si loqmur de pena iuris vel statutoꝫ sic est clarū q nō incurrit. Idē dic de sentē tia iudicis generaliter imponētis penā puta excōicatiōis fm Fede. ꝓsil. xcij. et sequitur pa. in. c. P. et G. de offi. dele. qꝫ verba gñalia debēt itelligi cinili modo arg. l. si cui. ff. de serui et in. l. raptū et in. l. q dicimus. ff. de sol. Si aut specialiter imponit penāꝫ puta nisi cōpareas tali die excōico te tūc fm pa. in. c. cū sup cau sa de testi. cog. si ex snīa aperte cōstat q iudex voluerit eū ligare siue posset vel non sic cū snīa sit nulla cū ꝓtineat intollerabilē errorē nō ligat si apparet q nō voluit ligare impotētē: puta quia dicit si contēpseris vel si distuleris cōpere et c. quia nō potēs nec cōtēnit nec differt vt dicit glo. ī. c. qꝫ sit de elec. lib. vj. Sivero nō potest perpēdi mens iudicis sic quo ad deū nō ligat sꝫ quo ad ecclesiā et nos sic: et sic intellige gl. in. d. c. vnico. iij. qō. v. et in. d. c. cum sup eā sed tamē probato impedimēto nulla indiget absolutione fm bo. et spe. placet etiā fm Pa. in. d. ca. cum super causa si esset snīa pape qꝫ de bemus ꝑsumere q noluerit eum ligare argu. c. vt nostrum vt ecclesiastica bene ficia et sic nō esset irregularis lꝫ celebras set quod bene no. si auteꝫ loquamur de alijs penis sic certū est q in foro anime peti nō possunt fm Sco. in. iij. disti. xv. q. ij. nisi ꝓtum interesse importat. facit ca. significante de pigno. et. d. ca. ij. de cō sti. et. c. ex literis de in integ. resti. et ad. l. incēdium. C. si cer. pe. que vel incēdium non liberet quando ꝓtitas est in obligatiōe quia cum obligatio sit in genere vt. ff. ad. l. falc. l. in ratione. §. diligēter to tuꝫ genus perire non potest Rñ. q quā do consistit in genere obligatio verum q obligatio ex impotētia non extingui tur licet liberet a pena. propterea dicit ang. in. l. rescriptum in princ. ff. de pac. q etiam si teneamus q fiscus habet ta citāꝫ hypothecā in maleficijs cōtra de linquentē non tamē preferit in creditoribus imo creditores preferunt ei. alle gat tex. cum sua gl. in. l. vnica. C. de pet. fisca. Ratio qꝫ talis tractat de lucro captādo et creditores de dāno vitando fa cit. l. fi. §. licētia. C. de iuredeli. et. l. vnica. C. de impo. luc. descrip. et. l. fi. C. de codi. q no. bene exigentib⁹ penā vitra interesse suū ab illis qui sunt non soluendo qꝫ tenetur restituere eam creditoribus. ¶ Quid si obligatus sub certa pena ad [sect. 14] aliquid faciendum vel dañ. pro parte impleuit et pro parte non ex culpa sua. Rñ. Panor. in. c. suam. de penis quod si obligatio est diuidua nō committit penam nisi pro parte non soluta. Si vero est indiuidua sic soluet totam penam etiam de iure canonico. Et quando dicatur obligatio diuidua est quādo solutio partis per se valet quo ad partē tan tum quantum totum ad se totum. Jndi uidua vero dicitur quando nō valet illa pars per se. Exēplum promissi tibi scribere bibliam et decretum sic: si scripsi so lū bibliam nō soluā penā in totum. qꝫ obligatio est

diuidua q̄ biblia per se valet fm totū suum sec⁹ si promississem scribere bibliā et scripsi quatuor quinternos certe nō valet pro biblia et ideo obligatio erit indiuidua q̄ ad nihil p se valere possunt sine alijs. de hoc plene no. in. l. stipulatiōes non diuiduntur. ff. de verb. ob. et in. d. c. suam vbi addit glo. hec vera quo ad penam que cō mittitur in non dando vel non faciendo secus qñ quis d̄ recipere puta lega tumvel hereditatem si sic fecerit vel sol uerit q̄ nisi totum faciat non habebit vt. l. meuius et. l. cum fundus. ff. de cōdi tio. et demon. de quo vide plene in. l. si seruus. ff. si quis cautio.

[sect. 15] ¶ Vtrū statuta sint licita que solū imponūt pecuniariā penā pro homicidio adulterio et hmōi. Rñ. Host. et sequitur pa. i. c. ij. de deli. pue. q nō: q̄ homines exponūtur venales ad delinquē. quia multi bene timēt cruciatus qui non ti ment penam pecuniariam vt habeant suū intētū. ar. l. in seruoꝝ et i. l. aut fctā. [Fo. ccclvij. r] ff. de pe. et in auť. de māda. prin. §. op3. ¶ Vtrū promittens sub certa pena ha [sect. 16] bere ratum cōmittat penā cōtraneniēs de facto. Rñ. fm Bar. in. l. id qđ pauperibus. C. de epis. et cle. q nō. Sec⁹ si promississet habere ratū et firmū q̄ ratū referī ad ius et firmū ad factū. vt in gl. d. l. ¶ Vtrū tempus prefixum in odium ne [sect. 17] gligentis currat ignoranti vel legitime impedito. Rñ. fm Pa. in. c. q̄ diuersitatē de cōces. prebē. q nō. Sec⁹ qñ prefigit in odium negligentissed in alterius fa uorez vt patet in. l. genero. ff. de his qui no. infā. vbi tempus anni currit mulieri ignoranti mortē mariti. et vide gl. in. c. statutum. de prebē. li. vj. et no. Specu. de edic. instru. vbi dicit q̄ licet executor testamēti nō potuerit exequi. j. annū nihi lo minus executio denoluitur ad episco pū. ar. l. nulli. C. de epi. et cle. et. c. nos qui dem. de testa. ratio quia est in fauorem defuncti non in odium executoris.

¶ Vtrū iudex possit augere vel minue [sect. 18] re penā legis vel statutorū. Rñ. f3 host. in. c. in archiepiscopatu de raptō. qđ si pcedit extraordinarie sic potest. l. quid ergo. ff. de his qui no. infā. Si vero procedit ordinarie sic non pōt index delegatus vt no. in. c. de causis. de offi. dele. Iudex vero ordinarius pōt ex causa mi tigare vt no. Bar. in. d. l. quid ergo. et sequitur Pa. in. c. ij. de emp. et ven. facit. c. atsi clerici de iudi. Bern. vero in. d. c. de causis. et de accusatio. in. c. super his dicit hoc verū qñ pōt dispēsare super crimine nō pōt minuere etiā ex causa. No ta tamē q̄ qñ quis plurib⁹ legibus pro eodem delicto diuersis penis potest pu niri si ab aliquo iudice imponitur ei mi nor nō poterit aliquo mō puniri alia pe navt in. l. qui de crimine. C. de accu. et ibi Ang. et Sali. in. d. l. qui de crimine. vnde tenet Tho. xxij. q. lxvij. q̄ si dimittit penam in casu quo nō potest tenetur ad re stitutionē cōmunicati. vel accusatori si intererat ei⁹ vt punireť. Siꝛo auxit tene tur reo cū quo cōcor. Hosti. et Ray.

¶ Vtrū exigētes penā maiorē q̄ sit dā [sect. 19] num illatū excuseť. Rñ. fm Rodoff. q̄ si scđm consuetudinē legitimā et iudiciū regis exigūt excusantur etiam persone ecclesiastice quādo subest causa et ordo iuris seruatur nec est corrupta intentio vt scilicet hoc faciant propter auaritiā sed ppter iustitiam tutius tamen esset pauperibus erogare illud plus.

¶ Vtrū pena apposita supcōtractu nul [sect. 20] lo vel qui nō tenuit vel ipso iure vel per sentētiam iudicis reuocatus est sit soluenda. Rñ. Jnno. in. c. ij. de preca. q̄ non quia vbi principale non tenet nec accessoriū. c. inter dilectos. §. ceterū de fi. instru. c. si diligenti. de foro cōpe. ca. querelam ne prela. vices suas.

¶ Cui debet applicari pena. Rñ. q̄ pe [sect. 21] na iuris et statuti regulariter applicat fisco qñ introducitur accusationē. l. mulctarum. C. de mō mulc. Sed qñ introducit actionē applicat patri. l. iij. ff. de sepnl. vio. Similiter qñ loquitur simpliciter videtur introducere actionem. argu. di. l. iij. De alijs aut penis tenet Goffr. q̄ si cōtingit dānū vel iniuria alicui⁹ illi ap plicabit

de pe. c. ij. Si vero nō respiciat dānum alteri⁹ sic applicabitur vel parti si est cōventionalis vel iudicivel fisco fm q de ea est statutum.

¶ Vtrū pena imposita ppter crimē sim [sect. 22] pliciter sine predefinitione tēporis sit per petua. Rñ. Pa. in. c. ex literis. de cōsti. q pena imposita ppter crimen sine cause cognitione pnta ppter interlocutoriaꝝ iudicis intelligit tpalis et durat solū du rāte eius officio vt puta interdictit offm vel exercitiū alicui tex. no. fm communē intellectū in. l. fi. ff. de pe. Jdem no. Jnn. in. c. q trāslationē. de offi. dele. qđ limita in pena successiua q momentanea pena est perpetua puta mulctauit in pecunia aut in corpore: et hmōi. facit. i. illi citas in fi. ff. de of. presi. Si vero fuit imposita cū cause cognitione et delictū me rebatur vt esset ppetua sic erit ppetua. Secus si delictum nō merebatur penaꝝ ppetuā. ar. optimū ī. l. si p̄ses. ff. de pe. et fuit dictū Odof. q sequuntur cōmuniter docto. in. d. c. ex literis. Jn dubio vero intelligitur temporalis. [[Fo.cclvij.]v] ¶ Vtrū pena extendat extra territoriū [sect. 23] ipsam imponētis. Rñ. Pa. in. c. postulasti. de fo. cōpe. q aut respicit psonā aut bona. Si personā et sic tripliciter aut pri mo diminuēdo eius statutū sicut infamia excōicatio interdictum et hmōi et sic cum sint affectiue persone porrigūt effectum suū extra territoriū etiā q sequuntur eū sicut lepra leprosum. l. ex ea. ff. de postu. propter qđ dicit Bar. in. l. quivlti mo. ff. de pe. q semel cōdēnatus ad mortem quis ei fugiat nihilominus remanet seruus pene vbicunq fuerit et ideo non poterit facere testamentū nec contrahere et similia. facit. d. l. qui vltimo. et in aut. sed hodie. C. de do. inter vi. et vxō. Aut. ij. interdicendo certū locū puta ne vadat ad talē locum vel vt moreī in tali soco. et sic nō porrigit extra territorium nisi per quandā consequentiā puta q detentus in loco habitationis videtur interdictus etiā ei locus originis quis sit extra territoriū. de quo dic vt in. l. relegatorū. §. j. et §. interdicere. ff. de interdi. per quā. l. dicit Bar. q non pōt ciuitas imponere suo ciui vt moreī in tali loco nō subdito. nec etiam pōt interdicere ne vadat ad talē locū nō subditum statuenti et hoc qñ fit in penā illius cōtra quē fertur sentētia. Secus si sit statu tū ne subditivadāt ad talē locū nō subdituꝝ propter cōmoditatē ciuitatis vel in odiū eorū ad quos iret qvim facit. l. fi. ff. de decre. ab or. fa. aut. iij. interdicēdo certā artē puta q nō exerceat talē ar tē. et sic nō porrigit extra territoriū vt est bon⁹ iex. in. d. l. ex ea per quā dicit Bar. in. l. cūctos populos. C. de sum. tri. q statutū cōtinēs prohibitionē odiosam nō porrigit in dubio extra territoriū statuētis. Et ideo dicit qđ filia que ex statuto non succedit cū tale statutū sit odiosum l. maximū vitium. C. de li. prete. q nihilominus pōt succedere in bonis alibi fi xis: q non porrigitur dictū statutū extra territortum statuentis. Et similiter puto q sententia priuans aliquem benefi cijs suis in dubio intelligitur de benefi cijs que habet in territorio disponētis. aut respicit bona puta q publicat ea et tūc si fit de iure cōmuni sic porrigit ad bona fixa extra territoriū. et remanēt ibi tamq vacātia. sed occupātur per iudicē territorij. ar. l. a diuo pio §. j. ff. de regu. iur. et. l. cū vnus. ff. de bo. aut. iu. pos. Si vero sit de iure speciali seu municipali. tūc dic vt no. Bar. in. d. l. cūctos populos. et q no. Jo. an. in. c. cum secundū. de here. lib. vj. vbi concluditur q pena non extenditur extra territorium.

¶ Vtrum quis possit puniri in loco do [sect. 24] micilij de delicto alibi cōmisso. Rñ. Pa. in. c. licet. de fo. cōpe. qđ sic nisi requiratur remissio per iudicem delicti quā debet facere si delictum est atrox. alias nō si non vult.

¶ Vtrum mandans delictū fieri in alio [sect. 25] loco debeat puniri vbi mandauit. vel vbi cōmissum est. Rñ. Pa. in. d. c. licet q cōis conclusio Bar. et aliorū est in. l. si vt proponitur. ff. de fideius. qđ vbi delictū factum est q ibi destinatus est effectus delicti. facit cle. pastoralis. de re. iu. Jdē dicas in teste falso qui debet puniri per iudicem ad quem eius attestatio trans

mittitur. et sciebat illuc debere transmit ti. Potest tamen puniri in loco vbi deliquit. et locus erit preuentioni si ambo iu dices cōcurrant sicut de illo qui de loco exē pto mittēs sagittaꝝ. vulnerauit aliū in loco non exēpto vt in. c. j. de presump. et quod ibi not. Sic similiter ille qui deliquit in cōsinibus qꝫ verū est dicere in cuiuslibet territorio deliquisse. arg. l. arbor. ff. communi diui. Secus si ignorabat illuc attestatione transmitti qꝫ tūc debet puniri vbi deliquit. vbi agit de pena falsi. facit. l. exigere doteꝝ. ff. de iu. vbi attendit locus ad quem destinatur effectus matrimonij. Idē dic de notario qui facit falsum instrumentum.

¶ Quid de officialibꝫ deputatis qꝫ non [sect. 26] accusant quos īueniūt de nocte et hmōi. Rñ. qꝫ peccāt mortaliter si se obligauerūt ad accusañ. vel pacto vel iuramēto. siꝯ se nō obligauerūt nō peccāt nō accusando. nisi faciāt in fauēdo malis cōmittēdis. Et si quid acceperūt p nō ac [Fo.ccclviii.r] cusando tenētur illud restituere vel fisco vel illi cui pena erat applicanda. et vltra etiā vsqꝫ ad complemētum pene exacte si accusassent fm doctrinaꝝ tho. xxij. q. lxvij. et patet. ſ. §. xviii. fallit hoc in criminalibus. vbi esset infligēda pe na corporalis. qꝫ si desisterent ex compassione etiam si aliquid acciperent p non accusando licet turpiter acciperēt non tamen tenerentur illud restituere de necessitate.

Penitentia

est virtus qua cōmissa mala cum emendatio nis proposito plangimus et odimus. et plāgēda vltius cōmittere nolumꝫ ma gister in. iiij. sen. di. xiiij. et est vnū de sacramentis noue legis quo bene disposi tis semp peccata remittuntur. de sum. tri. c. j. §. sacramentum.

De notatis in hoc. §. et qꝫ penitētia nō potest iniūgi a nō pꝫprio parochiali etiā p delicto in eius parochia commis so p glo. sing. vj. q. j. c. j. fm Roma. sing. suis. in ver. pñia. versi. ratione delicti.

¶ Penitētia. v. modis dicitur. prima ōr [sect. 1] solemnis que imponitur fm illum modum. de quo in. c. capite. l. di. quā omitto cum hodie non sit in vsu.

¶ Scōa ōr publica que fit in faciem ec [sect. 2] clesie et publice. et differt a solēni. Tū in modo. qꝫ in ista nō seruatur ille modus de quo ī. d. c. ī capite. Tū etiā qꝫ ista pōt imponi a simplici ōfessore. fm Guil. du ran. Gof. et Host. ar. c. penitentes. l. di. et xxx. di. si quis pꝫsbyter. de pe. et re. quesitū Nec ob. c. accedētibꝫ. de excus. prela. vbi reprehēdit abbates qui publicam pñiam imponebāt. qꝫ ibi accipitur publica p solēni que solū imponit ab epō et hoc vez: nisi aliud habebat cōsuetudo. Jtē et. iij. differt quia ista publica ge neratur. solemnis vero non potest.

¶ Sꝫ quero qñ dꝫ imponi pñia solem [sect. 3] nis vel publica. Rñ. Pa. in. c. quesitum de pe. et re. qꝫ pro delicto graui et scādali santi totā vrbem deberet imponi laico solēnis. d. c. in capite. Si vero est graue et publicū sed non scandalosum. tūc im poneñ pñia publica sꝫ nō solēnis. vtno. in. c. fi. xxvj. q. vj. iuncto. ca. j. de pe. et re. Si autem sit graue sed occultū et etiam aliquibus notū tūc nec solēnis nec publica dꝫ imponi. Et ideo reprobatur cōsue tudinem illoꝝ qꝫ mulieribus pro extinctione pueroꝝ quos penes sꝫ habebāt in lecto imponūt publicā pñiaꝝ. et vide eum in. d. c. j. et in. c. statuimus. de male. et in. c. fi. de his qui pro. fi. occi.

¶ Quibꝫ pōt imponi solēnis pñia. Rñ. [sect. 4] qꝫ nec clericis nec religiosis. nec etiam laicis īsignibꝫ debet imponi. ar. d. c. in capite. Et hoc verū. nisi clericus sit depositus. l. di. confirmandum.

¶ Quis est effectus pñie solēnis. Rñ. qꝫ [sect. 5] laicus post eā nō pōt ad ordines pꝫmoueri. l. di. illud nec clericus ad supiores vt ōr ibidē. pōt tamē epꝫ dispensare in ordinibus minoribus. nō autem ad sa cros. l. di. placuit. Jtem nō debet matri monium cōtrahere pur si contrahit

t3. Juuenis tñ nō prohibetur contrahere. Jtem nec malitiam assumere. xxxiiij. q. ij. §. de penitentibus. et. c. antiqui cū alijs ca. Jtem nec laicalem habitum deferre l. dist. c. vlt. Jtem debet viuere fm regulam ecclesiasticā. de pe. di. v. contrariuz et. c. se. Jtem conueniēdus est sub ecclesiastico iudice. ij. q. j. aliud de pe. dist. j. aliud. Jtem fit infamis rōne pn̄e sz rōne criminis publicati qđ verū itellige qñ per sn̄am iudicis imponit. Sec⁹ si ex deuotione quis publicā pn̄am facit scđm Hosti. de officio. archipre. c. ij.

¶ Tertia pn̄a đr priuata. et dicit sco. in [sect. 6] iiij. di. xiiij. q. j. circa fi. q. q de vi vocabu li penitere idez est q penam tenere hec autem nō tñ importat passionem pene vt in hereti. sed etiam actionē volentes respectu pene. Vñ pn̄a actualis est pu nitio volūtaria vel volūtas punitiōis. et in hac est cōsiderare. Primo velle pctm punire seu vindicare. Scđo se peccasse nolle siue pctm detestari. Tertio punctionē iā inflictam velle libere acceptare. Quarto penā inflictam patiēter ferre. Jn quolibet hoꝝ actuum saluat pro prietas vocabuli huius penitere et in ipsis pprie cōsistit eius significatum. [[Fo.ccclvii.]v] ¶ De qb⁹ peccatis dz hō penitere. Rñ. [sect. 7] fm cōiter theologos q de oībus peccatis mortalib⁹ actuatr cōmissis siue ante baptismū siue post. De venialib⁹ ʒo l3 sit expediēs nō tñ est necessaria ad sa lutē in hoc mūdo. nisi in duob⁹ casib⁹. Primo rōne dubij vtrū. s. mortale vlt ve niale ne periculo se exponat. Scđorōne periculi quādo h3 aliquā affectionē ve nialem quam nisi reprimat dubitat ne trahat eum ad mortale. fm. s. Bo. i. iiij. di. xvj. q. ij. ar. ij.

¶ Vtrū requirāt singulariter de quoli [sect. 8] bet. Rñ. q sic de cognitis. s. cum de illis spāliter cogitat et tenet spāliter de qlibet cogitare vt peniteat si adsit opportunitas pportiōata fragilitati hūane. alr nō remittunt de lege cōi. De icogni tis ʒo si ignorātia ē inuincibilis. vel ex cusabilis non tenetur nisi in gñali penitere. si ʒo est crassa vel iexcusabilis. sic tenet in speciali penitere qz tenet da re operam vt ea cognoscat et peniteat. hoc ex Ric. in. iiij. xvj. ar. iiij. q. ij.

¶ Vtrum possit agi pn̄a de vno pecca [sect. 9] to mortali sine alio. Rñ. q nō q aut de⁹ totuz remittit. aut nihil. et iō oportet q peniteat de oīb⁹. tex. est ī. §. item de pe. di. iiij. cōcor. ri. ī. iiij. di. xv. ar. j. q. vj. distīguo tñ sic qz aut loquimur de pn̄a put p eam remittitur culpa et reconciliať ho mo deo et sic cum radix satisfactiōis sit vna. s. charitas q secum nō cōpatiť peccatū mortale. Jō est verū q nō pōt fieri nisi de oīb⁹ fiat. At loquimur de penitē tia put directe respicit satisfactionē tēporalis pene debite p peccatis iam dimissis quo ad culpam. et sic bene potest fieri de vno peccato sine alio.

¶ Que sunt partes pn̄e. Rñ. tres con [sect. 10] tritio. confessio. et satisfactio.

¶ Quarta đr pn̄a. s. illa que a sacerdo [sect. 11] te p peccatis confessis imponit. de ista vide. §. confessio. vj. et. j. Satisfactio.

¶ Quīta pn̄a đr illa de q đr q regulari [sect. 12] ter p quolibet pctō mortali dz iponi septēnis. xxxiiij. q. ij. hoc ipsum. et quō debeat itelligi. pa. declarat in. c. accepisti. de spon. duorum. q debet in isto tempo re semel bis vel ter ieunare i hebdoma da fm discretionem et iudicium sacerdotis. et facit quod not. in. d. ca. hoc ipsum. Et sic intellige omnia iura que pe nitentiā imponūt p numerū dierū seu annorum non specificando modū in. c. accusasti. de accus. vñ velle idem Pa. q cū ferie solēnes sint. ij. iiij. et. vj. vt ī. c. plr xj. q. iiij. q facerdos debz iponere. vt his dieb⁹ singul hebdomadis ieunet. et sic satisfactū est. et hoc verum nisi ex causa aliud disposuerit sacerdos. vt in. c. de⁹ q. de pe. et re. et ī. c. quē penitet. de pe. di. ij. Vnde cuz hodie sint arbitrarie dicit Host. q debet sacerdos in pn̄a iponen da attēdere qđ expediat ad salutē peccatori etiam solū imponēdo vnū pr nr. facit. c. alligant. xxvj. q. vij. sequit Pa. in. d. c. de⁹ qui. vbi bonus tex. et de hoc vide confessio. vj.

¶ Vtrum sacerdos possit dispensare in [sect. 13] pena debita eā dimittendo. Rñ. pa. in c. sicut dignuz. de homi. q sic vt est pulcher tex. de pe. di. j. quē penitet. Et ideo bonum est vt sacerdos ī im positiōe penitētie dispēset cum confitēte circa resi duū pene si maior esset īponenda. vide ad hoc. s. indulgētia. §. v.

¶ Vt² penitētia facta in peccato mor [sect. 14] tali sit valida an sit iterāda. Rñ. q fuit diuersa opi. Rica. in quol. j. q. x. tenet q satisfacit pcepto cōfessoris. nec teneñ rei terare. sed non satisfacit pene debite in purgatorio. alij distingunt q pnē ex qb⁹ manet aliq̄s effect⁹ post satisfactio nis actū nō sunt iterande. sicut est ieiū niū eleemosyna. et hmōi. alie aut q nō re linquunt aliquē effectū opz iterare vt sunt oñones et hmōi. Sco. x^o. in. iiij. di. xv. q. j. circa fi. q. dicit q qui vere semel penitet. et recipit pnām cōdignam impositam sibi ab ecclesia clauē. non errā te q̄tūcūq̄ postea recidiuet nō tenebiñ in illis peccatis pro qb⁹ illā pnām recipit. nisi ad illā pnām sibi impositā et si illā implet in charitate nō tantū soluit penam sed mereñ gratiā. Si aut im pleat exrra charitatē volūtate. soluit pe nā s3 nō mereñ gratiā. Si x^o illa pena [Fo.ccclix.r] ab eo exigat extra charitatē pena q̄dez soluiñ l3 ipe nō soluat prima q̄dē est satisfactio simpliciter. q̄ placās et recōciliās. scōa ē satisfactio. q̄ volūtaria redditio s3 nō simplr. q̄ nec placās nec recōcilians. Tertia est satisfactio vltra q nō exigīt vlterior pena. Ex quo concludit q nō est necesse talē pnām iterare s3 solū de pctō postea cōmisso ponit exē plū de eo q cōmisit crimē p quo precise mereñ man⁹ abscisionē. vnde isti inuito abscindat man⁹ satispatit et satisfit regi sufficienter. nec fm iustitiaz cogēt ad vlteriorē penā quis non recipiat in gratiā et amicitiam sit multo magis vbi q̄s sibi eā infligit. Vnde si talis ppter nouū mortale postea cōmissuz dānareñ anteq̄ totam pnām impleuisset nō pu nireñ eternaliter. s3 solū pena corrñden te illi pnē q nō fuit hic expleta et tpaliter. q̄ ex quo p iustitiā punituam imposita est semel pena tpalis hic p peccato de quo vere penituit nunq̄ ei debetur nisi pena tpalis. et illa soluta nul la debet alia pro illis peccatis. sed tan tum pro alijs. Pa. vero. in. c. q quidem de pe. et re. et Archī. de pe. di. iij §. vlti. te nent q non valet sed est iteranda simpliciter. Sed ego teneo cū Sco. cuius opi. videñ aperte tenere gl. singu. in. d. c. q quidā vbi dicit q l3 nō valeat tale quo ad vitā eternā. tñ valet ei q̄ sentiet tructū eius cuz de alio crimine pnām egerit. de pe. di. iij. §. vlt. vbi etiā glo. t3 q nō teneñ talē pnām rei terare. et has gl. cōiter sequunt doc. et cū eis trāseūt. l3 arch. dicat cōiter tenere 3rium et male. ¶ Vtrū pnā in articulo mortis dilata [sect. 15] valeat. Rñ. fm oēs q sic p dicta Ezech. xvij. In quacūq̄ hora conuersus fuerit peccator. et c. S3 hora mortis cadit sub illo signo quacunq̄ ergo et c. s3 aduerte q est valde periculosum vsq̄ ad illud tps expectare. Et ppterea dicit aug. de pe. di. vij. in. c. nullus. quem sero penitet opz non solum deū timere iudicem. sed iustū diligere. nō tantum penā timeat sed auxietur pro gloria. debet enim de crimine dolere et de omni eius predicta varietate. hec ille. Sed cū hec cōiter nō ad sint penitēti in extremis: tñ q̄ princi paliter vt plurimū conuertuntur tales timore mortis et inferni: patet quia nisi mors imineret non cōuerterent. et ideo deficit primum necessarium. s. q nō cōuertit. q̄ diligit deum iustum. Jte3 nec cōuertit principāl ppter gloriā. sed ppter penā euitādā. patet si de pena nō timeret pseueraret in malis vt prius. Jtē cōiter deficit tertiū. q̄ cū sit quasi ex tra se ex ifirmitate nō pōt dolere de singulis peccatis. sicut teneñ nec cōsiteri. Et ideo credo verissimuz dictū hiere. ī trāsitu. vix īquit de centum milia hoīm quorum mala fuit vita. ī morte diuinā indulgētiā obtinebit vnus. hec ille. de materia penitentie vide. s. cōfessio. vj.

Percussio

duplex est. s. tpalis que fit malo et inutili sermone cū. s. īdiscret⁹ p̄lat⁹ inutili sermone pcutit corda infirmoꝝ. et hec semp de se est mala et pctm̄ mortale. nisi aliq̄ circū stātia excusē. vt. xlv. d. c. vlt. Alia est pcussio corpalis q̄ fit corporali manu vel flagello. vel simili ꝑberando et hec si fit ex malicia vel odio ē pctm̄ mortale. nisi esset ī modico et leui. pꝫ hoc. ī. c. j. xlv. di. iuncto. c. ep̄m̄ ibidem. et in. c. j. de clerico percussore. qꝫ si est clericus debet deponi. q̄ nō fieret nisi esset mortale peccatū. Si ꝑo fiat ex charitate et cā correctiōis et moderate sic licita est et meritoria in omnib⁹ potestatem habentib⁹ in subditos suos. xlv. dist. cum beatus. ita tñ q̄ matrē pietas. et patrem vero disciplina subditis prelatuꝝ exhibet vt. xlv. disciplina. ¶ Vtrū clerici possint verberari. Rñ. q̄ [sect. 1] ep̄s neminem debet verberare proprijs manibus. lxxxvj. di. non liceat. Alij vero prelati possunt clericos in minorib⁹ ordinibus ꝑ leuibus etiam culpis verberare. xlv. di. §. salomon dūmodo fiat per eum ad quem pertinet de sen. exc. c. cū volūtate. §. vltimo. Jn sacris ꝑo existētes verberari non debent nisi in maioribus criminib⁹. xxxv. d. c. ante omnia et. d. c. cū beatus alioquin essent excōica [[Fo.ccclix.]v] ti. ar. a cōtrario sensu in. d. c. cū voluntate. in. §. si q̄ vero et de hoc. §. excōicatio. v. casu. j. et qūo possunt hoc per alios clericos facere nō per laicos et ibi ponuntur multi casus in quibus potest percuti si ne excommunicatione.

¶ Vtrū religiosi similiter possunt verbe [sect. 2] rari. Rñ. q̄ sic a suis prelati etiam pro leuibus culpis. c. reprehensibilis de ap. pel. et de accu. c. qualiter et quando in fi. Similiter possunt per alios regulares vel clericos seculares non per laicos nisi quando sunt incorrigibiles vt. §. ī. d. casu primo.

Peregrinus

ōr ꝑꝑrie qui cā deuotiōis alias visitare vadit ecclias vlt̄ sāctas reliquias. vt not. in. c. si q̄s romipetas. xxiiij. q. iij. Et tales sunt sub ꝑtectione ecclesie. de treu. et pac. c. innouam⁹. Et q̄ tales reb⁹ suis spoliati dꝫ excōicari. vt in. d. c. si q̄s romipetas et duob⁹. c. se. hodie ꝑo ꝑ ꝑcessuꝝ curie sunt excōicati ip̄o facto et a papa solū absoluunt qui romipetas spoliati. Jtē no. q̄ accedētes ad sedē ap̄licā inter rim cū reb⁹ suis sub ap̄lica ꝑtectione cō sistūt extra de peregrinis. c. vnico. Vnde istud est vltimū refugiū illoꝝ q̄ granantur ab aliquo delegato vt arripiāt iter ad sedē apostolicā qꝫ suspendunt eius iurisdictionem vt in. d. c. vnico.

De notatis. in hoc. §. et qui dicantur peregrini. no. in aut̄. vt diffē. iu. in ꝑnc. q̄ illi q̄ sunt extra patriā suā. Jaco. de bel. in. l. ciues. in lect. noua. et ibi Bart. ad fi. C. de inco. lib. x. et nō possunt capi pro represalijs. Bar. in aut̄. oēs. C. communia. de succes. et ibi Bal. col. ij. in ꝑn. et Alex. post Bar. in. l. ij. §. legatis. ff. de iud. et possunt vbiqꝫ conueniri Bart. in. l. cum longi. col. ij. C. de lon. tempo. prescrip. et Ludo. in. l. ij. §. de illo ī addi. nouis. ff. de dam. infec.

¶ Quid fieñ. de rebus eorum si moriuntur [sect. 1] tur in via. Rñ. Host. q̄ quicunqꝫ animo retinendi accipit eas vel aliquid eorum mortaliter peccat quia sunt restituende heredibus eorum si possunt sci ri vel pauperibus erogande si ignorā tur vel si forte nō inueniñ qui eas deserat ad heredes nec sperāt in breui īueniri. Nec valet fm̄ Hos. cōsuetudo vel sta tutū in contrarium.

¶ Peregrinus clericus quis dicatur vi [sect. 2] de. §. ordo. iij. §. xvj.

¶ Qūo dꝫ admitti. Rñ. q̄ opꝫ habeat [sect. 3] lras comēdaticias seu testimonialesvl̄ pape vl̄ sui ep̄i et sic pōt admitti si mō si gillū ꝑꝑrij ep̄i sit notū ar. de ꝑbē. cū fꝫ. et de cēsi. sopite.

Si ꝛo non sit notū opꝝ sit sigillū. v. episc. de cle. pe. c. j. Et si nul lū ꝑfatoꝝ eēt notū tūc vbi pōt ꝑiudiciū magnū gñari nō crediēt etiā si centū ha beret ꝑm Jnn. ī. c. tua e. ti. Sz vbi nullū ꝑiudiciū pōt euenire puta vult celebra re ī secreto ex deuotiōe sic admittiēt etiā si nullā faciat fidē ꝑ Hosti. ī. c. tue. e. ti. ¶ Quid si dicat se lras amisisse. Rñ. si ꝑ [sect. 4] bat ꝑ duos testes amissionē et tenorem eaꝝ et q sine vicio fuerūt admittitur. de priuile. c. cū olī. in fi. no. Ber. ī. c. j. eo. ti. ¶ Vtrū recipiēs ad ordines peregrinū [sect. 5] sine licentia sui ꝑlati incurrat aliquam penam dic vt. s. Irregularitas. §. xxxij.

Periculum

vbi est ibi et lucrū collocari debet. l. fin. §. sz cum in secundaꝝ. C. de fur. et. C. de cadu. tollen. l. vnica §. pro secundo. ff. de reg. iur. l. secundum naturam.

Periurium

ꝑm Host. et Gof. dicit quadruplex Priō mō falsa iuratio et sic pōt esse tripliciter Pri mo ꝑ ē falsitas ex parte iurati sicut cū quis iurat falsum quod credit esse veꝝ et si debita diligētia est adhibita nullū est peccatū. xxij. q. ij. homines. Si vero nō est adhibita oīs sed tñ aliqua sic est ꝑctm veniale. Si ꝛo ꝑueniat ex ignorātia crassa vel supina iuris vl facti est peccatum mortale ꝑm Ray. alle. xxij. q. v. qui periurat. cor. Jo. an post tācre. ī. c. tua nos. el. j. de iureiu. et Car. ī cle. j. de iureiu. itē excusat a ꝑctō mortalī ī piurio ꝑbabilis error ꝑm Pan. ī. c. tua. nos. el. ij. de iureiu. puta cū qs credēs habere rationabilem causaz appellandi appellat lꝝ priꝝ iurauerit nō appellare. ar. c. sacro. de sen. ex. et. c. qntauallis. de iu-[Fo.ccclx.r]reū. Scđo falsa iuratio est ex parte iu rātis tantū vt cum quis iurat verū cre dēs esse falsum qđ iurat. Tertio ex par te vtriusq. s. cū quis iurat falsum sciēs eē falsum. Et istis duobꝝ modis si fiat iocose ē peccatū veniale ꝑ Gof. xxij. q. ij. q ait et. c. vl. ꝑm ꝛo theologos ē ꝑctm mortale propter irreuerētiā dei posset tamen dici q mendaciū iocosum nō sit proprie mēdaciū vt in. d. c. qđ ait iō pos set teneri opi. Gof. q nō peccat mortali ter ꝑ nō proprie ꝑiurat. Sed opi. theo logoꝝ est tutior multo magis peccat si fiat furiose. xxij. q. ij. homines. Qđ tamē sic limitat. S. Bo. et Ri. ī. iij. d. xxxix. si đ liberat de dicto cōfirmando et iuramen to per quod est cōfirmandū. Secꝝ esset si deliberaret de dicto sz nō de iuramēto ꝑ sic si peccat mortaliter lꝝ sit venia le graue. Similiter est peccatū veniale quando de neutro deliberat sed totum profert ex surreptiōe nisi quis delibera re posset et tamen contemneret: quia sic mortaliter peccaret etiā ex surreptione propter contemptū. Datur etiam alia limitatio ꝑ Pe. aureo. ea. d. Si iuramē tū fit per ea ꝑ que homines consueuerūt iurare quando volunt veritatem in falibilē assumere in testimoninm dicti sui vltimatū. Secus esset si assumereē signū qđ nō ē ad tale testiōiū īstitutū et sine animo iurandi intellige quādo periurat per deum sicut communiter iuratur ꝑ sic non esset peccatum mortale ꝑm eum quod no. ꝑ facit pro istis mulieribꝝ que iurant per meam fidem in veritate per istū ignem et hmōi vt nō peccent mortaliter cū periurant. ꝑ nec iurare intendunt nec quibus iuratur accipiunt pro iuramento. De notatis in hoc. §. et q periuriuz facit contristari donū aut. cui relictū et ibi bal. col. iiij. ꝛsi. no. q deꝝ. C. đ iudic. vidu. et est mendaciū iuramento firma tū. Bal. in. l. fi. C. de reb. credi. et nō pōt remitti. vt per eundem Bald. in. autē. quod eis in fi. C. de nup. et habet solum deum vltorem. l. ij. et ibi glo. Bal. et Saly. et doc. C. de re. credi.

¶ Scđomō dicit ꝑiuriū iuramēti trās [sect. 1] gressio et si iuratio fuit sup remalavt nō ire ad eccliaz et similia sic peccauit mor taliter iurādo et tenē de ꝑcepto facere oppositū. xxij.

q. iiij. c. j. ij. iij. et. iiij. Qđ li mito dere mala de peccato mortali sec⁹ de veniali de qđ dic. vt. s. iuramētū. v. §. ij. si ʒo fuit sup re superarrogatiōis sic similiter peccauit mortaliter iurādo sʒ nō tenet facere oppositū qđ nō tenetur intrare religionē qđ iurauit nō ītrare nō tamē tenet iuramētū fuare hec Aureo. si aut iuramentū promissorium erat licitū et obligatorium sic peccat mortaliter periuriando. s. non seruando quod iuramento p̄misit. fallit hec in. xxvij. casibus in quibus non obligat de qđ⁹ vide. s. iuramentum. v.

¶ Tertio mō dī piuriū indiscreta iura [sect. 2] tio. s. cū qđ iurat sine iudicio discretionis cōsiderādo qđ iuret. et vtrū sitverū vel seruabile et sic f̄m Gofr. est peccatū veniale. xxv. di. §. crimīs in fi. ber. ʒo in c. tua. de iureiu. dicit qđ si fiat cū deliberatione sic est peccatū mortale de iureiu. sicut ex literis. Si vero iocose et incau te. sic est p̄ctm veniale. xxv. di. §. alias ea demū et cū Ber. concor. S. Boñ. Ricar. et theologi. in. iiij. di. xxxix.

¶ Quarto modo diciť periurium affir [sect. 3] matio dubitationis vt cū quis illud de quo dubitat asserit cū certitudine effica ci iuramēto cōfirmata et sic peccat mortali ter f̄z Aureo. Sec⁹ si assereret illud humano mō sicut pōt sciri in talibus sicut respondet ordinandus qđtū permittit humana fragilitas qđ non esset mortale f̄m eundem aureo.

¶ Quid de illo qui iurat p verbū credo [sect. 4] cū tñ in veritate nō sic credat. Rñ. quod quo ad deū periur⁹ est et peccat mortali sed quo ad forū cōtētiosum nō ēt si p̄ba reť postea cōtrariū ei⁹ qđ iurauit. vt no. Pa. in. c. ex literis. de iureiu. et facit. c. cū impositionib⁹ de iureiu. li. vj. Ratio qđ nemo pōt dare testimoniū de conscientia alterius nisi ipse cuius est et deus.

¶ Vtrū credēs cōtrauenire iuramēto qđ [sect. 5] tñ nō facit. exēplum nō credebaz satis-[[Fo.ccclx.]v]factuz creditori cui iuraueram cū tamē foret satisfactū peccer mortaliter. Rñ. qđ sic f̄m not. per Pa. in. c. qđto de iureiur. ¶ Vtruz oīs periurus sit infamis. Rñ. [sect. 6] pa. in. c. testimoniū de testi. f̄z legesd istinguit aut quis iurauit de preterito vel de p̄senti et sic efficitur infamis ip̄o iure licet falsum. iurauerit p. l. j. ij. et. vl. ff. de crimine stellio. et sic intellige. c. cū dilect⁹ in fi. de or. cog. Si tñ cōdēnaret efficeretur infamis nō tñ rōne iuramēti qđ falsitatis. Si ʒo iurauit de futuro et nō seruauit tunc si iurauit sībivel deo nō efficitur infamis. Sec⁹ si iurauit ei cū quo cōtraxit cōtraueniendo iuramēto vel pactioni qđ sic efficitur infamis et sic intellige. l. si quis maior. C. de trāsl. et hoc voluit in effectu glo. et bar. in. l. lucius. ff. de his qui no. infā. sentit. Jo. de lig. in. d. c. testimonium. et arch. in. c. auctoritatē. xv. q. vj. et in. c. paruuli. xxij. q. v. et plz etiam de iure canonico cum nō reperiam cōtrarium.

¶ Vtrū vis vel met⁹ excuset a peccato [sect. 7] mortali periurū. Rñ. qđ i iuramēto assertorio cōmuniter tenetur qđ non. c. sacris qđ metus cā. qđ nullus potest absolute cogi ad iuramentū falsum sʒ in iuramēto p̄missorio fuit diuersitas Tho. xxij. q. iij. ar. j. et ricar. vbi. s. ar. ij. q. iij. et mlti alij tenēt qđ peccat mortaliter si nō seruatur ad. c. verū. de iureiu. Rñ. qđ loquitur i iudicio for. po. Aureo. vbi. s. tenēt qđ peccat venialiter. et hoc sequit̄ Joan. an. et multi alij et placet et vide. s. iuramētum v. §. ix. cū duobus se.

¶ Quod eit grauius periuriū vel homicidiū [sect. 8] micidiū. Rñ. quidā dicunt qđ periuriū est grauius peccatū quia est contra rationis ordinem directe et immediate respiciētem deum et homicidium contra ordinē respicientē proximum alij contra vt Ric. vbi. s. q. iiij. arti. j. qđ non sit grauius ratio quia homicidiū directe cōtrariatur actui et virtuti digniori. scʒ charitati respectu act⁹ secūdarij. s. diliges proximū: periurium auteʒ directe est contra actuz virtutis latrerie. sʒ charitas est nobilior qđ latrerie quia nobili⁹ ē proximū diligere qđ verum ex causa legitima iurare ergo est grauius homicidiū qđ periuriū et magis placet. et pri mā rationē dico negandā simpliciter qđ sic sequeretur qđ laborās in festo grauius peccaret qđ homicida qđ nō

estve rū. Verum est q periurium est grauissimū post homicidium. Ideo imponit penitētia q ieiunet. xl. dies in pane et aq. et. vij. sequētes annos peniteat et nū q sit sine pñia. vj. q. j. quicunq et. xxij. q. v. si quis periura.

¶ Vtrū sit graui⁹ piurium adulterio. [sect. 9] Rñ. ric. vbi. s. ar. ij. q sic rōq peccatū dicitur grauius qđ corrūpit ordinem digniorem: certū est aut q ille ordo est dignior qui debet esse hominis ad deū immediate et directe q ille q debet esse ad deū et proximū mediante proximo. prim⁹ aut ordo corrumpitur per periuriū. secundus p adulteriū nec pfectus corrūpitur. Secūdus per adulteriū q prim⁹ per piuriū adulteriū non est pro pinquius maxime iniurie q possit esse contra deū immo econuerso piurlū est p pinquius blasphemie que est contra deum ex odio eius q adulterium homicidio.

¶ Vtrū peccet etiā psona priuata que [sect. 10] exigit iuramētū de eo qđ nescit sz dubitat de veritate. Rñ. f3 au. q hoc ex hūa na infirmitate pcedit q nō peccat sed si scit veritatē et cogit iurare quē sit falsum iuraturum peccat mortaliter. xxij. q. ij. q exigit quod intellige vt. s. iuramentum. iij. §. xj.

¶ Vtrū clericus nulla necessitate coa [sect. 11] ctus veniēs cōtra propriā pmissionem vallatā fidei interpositiōe sitpriuādu suo bñficio. Rñ. tenēt. Jo. ber. et hos. i. c. qrelā ne prelati vices suas pa. in. c. qre lam de iureiu. q d3 priuari q sic est piurus q fide interposita pmissum frau git sicut q periurat et cū piur⁹ sit priuā dus bñficio et deponē⁹ ab ordine vt p bāt i. c. cū nō ab hoīe diud. sic et frāgēs pmissuz fidei interpositiōe vallatū. archi. i. c. iuramēti. xxij. q. v. t3 q nō q nō est ita graue pctm ctrauenire pmissiōi [Fo. ccclxj. r] tali sicut iuramēto et cū archi. ē. d. ant. et magis placet car. in. c. ij. de spō. et in ca. ad aures q metus cā. cū non inueniāt talis pena expresiasicut ctra periuros. Sz prima opi. vī verior. Et q differētia sit inter fidei interpositionē et iuramentum vide iuramentum. j. §. vj.

¶ Vt collatio facta de beneficio eccle [sect. 12] siastico periurio sit nulla ipō iure. Rñ. pa. in. d. c. querelam de iureiur. q sic de re. iur. infamibus.

¶ An at pertur⁹ cū sit ifamis pdat ipō [sect. 13] iure bñficiū vide. s. infamia. §. ix.

Remissio

quot modis accipitur. vi de. j. vsura. ij. §. xij.

Permutatio

est vni⁹ rei certe pro alterare certavicaria prestatio. C. de re. pmu. l. j. i gl. et no. q p mutatio nō inuenitur nisi in genere et sic adaptatur cōtractib⁹ nomīatis et in nominatis fm q no. in rub. e. ti. ff. et. C. vnde qñ dāt vna species p altera sic est contract⁹ inoīat⁹ et nō pmutatio i spē p hoc tex. in. l. naturalis. §. j. ff. de pscip. ver. gl. tñ et Bald. in. l. j. C. e. dicūt q īmo luenitur pmutatio i spē. s. qñ dāt pes certa p specialia certa puta iste liber valēs centū pro illa possessione eiusdē precij. Sed quādo datur gen⁹ pro gñe vel pro specie: vel species pro genere tūc est contract⁹ innominatus nō pmutatio in specie et sic inielligunt. di. l. naturalis et est verius q primum.

De notatis in hoc. §. et q mutatio est. species alienationis not. Spe. in ti. de re. permut. in principio. xsi. ceterum et per Bar. in. l. sicut. §. promiserit. ff. qui bus mo. pig. vel hypo. sol. et est nomen generale ad omnes contractus. glo. et Bart. in rub. C. de re. permu. et an et in q bus differat a venditione. Bar. in. l. j. et ij. C. de re. permu. glo. et Bart. in. l. j. ff. eo. vbi tandem concludit. ij. esse differentias.

¶ Quomodo contrahitur permutatio [sect. 1] Rñ. rerū interuentu non ex solo pacto q̄ ex sola conuentione pmutatiōis nul la re hincinde secuta neutri cōpetit aliqua actio. C. e. l. ex placito. q̄ est nudū pactum vt no. glo. in. d. l. j.

¶ Vtruz statutum loquens de emptio [sect. 2] ne habeat locū in permutatione. Rñ. q̄ in statutis iuris cōmunis appellatione vēditiōis venit permutatio f̄z Nic. de nea. in. l. j. §. si quis in fraudē. ff. si qd̄ in frau. patro. et guil. de cu. ī. l. de quib⁹ ff de leg. dicit. q̄ omnia que de iure cōmuni loquūtur in venditione habent locū in permutatione. facit. ca. j. de his que fi. a prela. iu verbo vēdere vel pmutare. In statutis ꝑo municipalib⁹ tūc si est odiosum nō habet locum. Si vero est fauorabile sic habebit locū et sic con cor. iura que videntur diuersa et doc.

¶ Vtruz permutatio beneficiorū possit [sect. 3] fieri sine autoritate superioris. Rñ. qđ nō. c. quesitum. e. ti. et đ excus. pre. c. sicut vnire. de cēsi. prohibemus de preben. maiorib⁹ et qui propria temeritate hāc permutationem fecerint priuādi sunt eo. ti. cū olim. Fallit hoc quādo agitur solum de proprietate puta cuz duo epi scopi litigāt super aliqua ecclesia quaz vnus dicit debere esse sibi subiectam alter possidens negat sic poterit fieri permutatio q̄ vnus habeat vnā ecclesiam sibi subiectam alter alteram. Secus si ageretur vt talis in tali beneficio recipere vel mutaretur q̄ nō po test sine autoritate superioris.

¶ Vtruz clerici possint inire tractatuz [sect. 4] de permutatione prebendarūvel digni tatum et aliorum ecclesiasticorum bene ficiorū. Rñ. di. q̄ conuentionem inter se facere non possunt vt in di. ca quesitum tractatum autem inire possunt dū modo promissionem vel pactionem nō faciant. et de hoc habes tex. cum glo. in cle. in verbo volentibus. eo. tit. et tenet Jo. an. in addit. ad Spe. j. Rñ. eo. et in ca. j. eo. ti. lib. vj. et Pa. in. d. c. quesitum. Ratio q̄ tractatus non includit delibe ratū consensum. c. fi. de his que fi. a ma. parte ca. et ideo possunt tractare sed nō concludere sed supponere se dispositio ni superioris ad quem pertinet talis collatio. Inno. tamen in di. ca. quesitū. tenet quod prebēde et eiusdem ecclesie [[Fo.cccxlj.]v] et eiusdē qualitatts possunt etiam per mutari sine autoritate superioris licet cōtrarium teneant Host. et Jo. de lign. in. c. fi. eo. ti. qđ est tutius licet Jnn. opi. possit teneri post factū. fm Jo. de imo. Multi tamē doc. tenent q̄ nec etiā fratrē tractatū in permutatione beneficiorū possūt habere sed mihi nō placet tū q̄ eps aut alius prelatus ad quem spectat nō potest dictā permutationez facere sine eis quorū sunt fm do. Ant. in. c. j. eo nisi ex necessitate vel ex causa f̄z gl. in. c. j. de re. eccl. nō alie. q̄ tamē nō fm assertionē episcopi credetur scōm Guil. in Cle. prima de elec. Sz oportet p̄betur. et sic patet q̄ oportet eis pri⁹ tractare aliter essent bestie tū etiam quia nisi prius tractarent nūq̄ cōuenirent ante prelatū pro permutatione fiēda. [sect. 5] ¶ Vtrum autoritas pertineat ad ep̄m de permutatione suorum inferiorū. Rñ. q̄ nō nisi ad ipsum pertineat collatio: vel institutio illorū beneficiorum sed pertinet ad eū quem collatio vel institutio pertinet. ar. c. ad hoc. §. fi. de of. ar chi. et in. c. supere. in fi. de officio deleg. si vero ad vnū pertinet electio. puta ad canonicos et ad aliū confirmatio necessario requiritur consensus eorū qui habent eligere secunduz Jo. an. ar. d. c. ad hoc. Si autem ep̄s permutet cuz ca pitulo requiritur autoritas Archiepi. c. j. de reb. ec. non ali. cum vero permutare vult cuz alijs sufficit consensus ca pituli sui f̄z ho. Quando vero pertinet ad superiorem et capitulum collatio sic requiritur consensus vtriusq̄ nec potest capitulū per se nisi quando sedes vacat de ma. et obedi. c. his que. et. c. cum olim. et. c. vnico de ma. et ob. li. vj.

¶ Vtruz possit dari pecunia pro recom [sect. 6] pensatione maioris beneficij cōmutati sine simoni. Rñ. Pa. ī. c. ad questiōes eo. ti. q̄ sic si pecunia detur in recompēsatione prouenticiū temporalium non spirttualium quia si occasione. spiritua lium iuriū de quibus plus habet

vna ecclesia q̄ alia pecunia tribuatur simonia erit puta quia habet maiores auctoritates in administratione spūali um et huiusmodi. Et ideo conclude q̄ tria requiruntur. vt licita sit permutatio beneficiorū eccle siasticorum. ¶ Pri mo q̄ non paciscatur. sed solum habeat tractatum partis. ¶ Se cundo q̄ non fiat sine auctoritate superioris permutatio.

¶ Tertio q̄ aliquid temporale nō deīt [sect. 7] pro recōpensatiōe spiritualis puta ma ioris auctoritatis vel administrationis spiritualis et huiusmodi existentis in alio beneficio ī quo fit permutatio.

¶ Vtrum habētes expectatiuas pape [sect. 8] possint permutare. Rñ. Pa. ī ca. cū olim eo. q̄ sunt gratie psonales et nō excedūt personā cui conceduntur. c. si cui de pben. li. vj.

¶ Vtruz tales habentes expectatiuas ad prima vacātia possint impedire per mutationē. Rñ. q̄ non. c. l3. eo. li. vj. immo si talia bñficia cōferātur alijs ip̄is permutare volentibus nō v3 ipso iure in cle. vnica eo. ti.

¶ Vtrū mācipia ecclesie possint p̄mu [sect. 9] tari cum emancipatis priuatorū. Rñ. q̄ nō nisi ad hoc vt libera fiāt. c. mācipia eo. q̄ est verū fm Ho. nisi vbi expediret ecclesie cū donari possint q̄ est fortius xij. q. ij. si q̄s q̄libet. et qñ fit pmutatio o3 denť duo alij ea. q. c. ēps qui mācipia. ¶ Vtrū serui fugitiui permutari pos [sect. 10] sint. Rñ. fm Jnn. ī. d. c. mācipia q̄ sic et distrahi. c. iniustū. e. ti. quod est verum patefacto vitio emptori scō3 ber. et post q̄ redierūt. Sed in fuga dū sunt vendī vel permutari nō possūt. C. ad. l. faui. de pla. l. in fuga.

¶ Vtruz permutationes que fiunt mer [sect. 11] catoribus de laua ad pannum et huiusmodi liceāt. Rñ. q̄ sic dummodo fraus et dolus non interueniat. et ea que dicta sunt in. ca. emptio. §. vij. tertij itez q̄ nō fiat ad damnum. iij. sicut fit quando dat pannos textoribus pro mercede la boris si inde grauetur laborator illicitū est. et restituere teneretur nisi a principio sic conuenissent: vel sic esset consuetudo dandi tantum de damno.

[Fo.ccclxij.r] Perplexitas

est dubiū. de q̄ dic. vt š. dubium.

Pertinax

fm Jsid. li. ethimologiarū dicitur qui est īprudēter tenēs quasi oīno tenax. q̄ in suo pposito quasi ad victoriā pseuerat plusq̄ op3 ue videāt minus sapiēs q̄ alij et opponit pseuerātie fm Tuliū ī Retho rica sua q̄ perseuerans q̄tum op3 stat pertinax plusq̄ op3. mollis vero min⁹ quam op3. vnde si q̄s firmat se in sua snīa quod etiam si ecclesia determinaret cōtrariū vel in eo q̄ pertinet ad fidē vel bonos mores tenet oppositum eius q̄ dicitur a doctoribus mortaliter peccat et sapit heresim dist. viij. qui coatenta alias nisi per accidens rōne scanda li pertinacia non est peccatu3 mortale.

Perseuerantia

secūdū Tuliū in Rethorica sua est in ratione bene considerata stabilis et perpetua mansio sine ipsa nihil valet velocter currere de pe. di. iij. incassum et ppterea laudatur. vij. q. j. suggestum. Ad ppositū eorū que hic dicunt et q̄ persenerātia est animi declaratio vt animi iudicium sic fuisse a principio. Bal. no. in. l. q̄cūq̄ col. pe. C. de ser. fugi.

Persona

Miserabilis que dicatur. vide. §. Miserabilis.

Personatus

Vide. §. Dignitas in prin.

Pietas

accipitur aliquando ꝑ cultu diuino. vnde pietas idē est ꝑ religio latine grece aut latria seu theosebiā vnde ꝑꝑrie pietas est theosebia. idest cultus dei interior qui ꝑꝑrie pertinet ad seruitutes theologicas religio vero est latria que pertinet ad seruitutem diuinam exteriorē istud elicitur ab aug. x. de ciuitate dei. c. iiij. aliquādo vero accipitur pro misericordia māsuētudine et clemētia. de quo vide. §. Misericordia. et sic dicit quādā releuationē indigentie proximi et compassionē in eius calamitate. et sic accipitur prima ad thi. iiij. pietas ad omnia valet super quo amb. pietatem seqnēs inquit si lubricum carnis patiatur vapulabit. sed nō peribit quia per hoc ꝑ aliquis pietatis operibus vacans in peccato mortali se disponit ad gratiam vt non facile permittatur in perditionem ire. et de ista dicitur. xxij. q. ij. si qualibet. xl. distictio. §. j.

Pignus

dicitur a pugno. vnde ꝑꝑrie dicitur pign⁹ res mobilis tradita de pugno seu manu ad pugnū seu manuꝝ. ff. de ver. sig. l. plebs. §. pignus et differt ab ypotheca in nomine et re. quia ypotheca est obligatio rei immobilis instituta. de act. et oblig. §. inter pignus. Vnde pignus dicitur cū transit in creditorem. ypotheca vero cū non transit. Sed quantum ad actionē non differunt inter se quia ꝑ vtraꝑ ꝑignoraticia datur debitor ypothecaria creditori. §. inter pignus. Vnde dicitur ypotheca ab ypos quod est sub et tesia quod est positio q̄si res supposita obligationi. differt etiam secundum grammaticos pignus pignoris et pignus ꝑignoris vnde grecismus: pignora natorum dicuntur pignera rerum. licet hoc non seruetur.

De notatis hoc. §. et an pign⁹ possit propria aut debitoris auferri creditori. Bal. post gl. no. quod nō sed debet agi act. pig. in. l. si quis in tātam. C. vnde vi. nec etiam per creditorem. et consti tuit pignus per verba mutua mihi. x. sup hec lib. j. Codicis §. instituto. et ibi Bart. ff. de lega. ij. vide Barto. in. l. fundus quem. de an. leg. et Bal. in. l. j. C. cōmunia. deleg.

¶ Que res possunt ꝑignori obligari. [sect. 1] Rñ. qđ quecūꝑ vendi possunt et que vēdi non possunt nō possunt pignori dari. ff. que res pig. da. pos. l. j. §. eam rem. Quedam tamē vendi possunt que non possunt pignori dari. vt sunt aliena q̄ vēdi possunt. ff. de contrahen. empti. l. rem alienam sed pignori non possunt dari nisi nostra. C. que res pign. da. po. l. qui filios. Intellige qđ res aliena potest vendi si est immobilis quia si mobilis est si contractat inuito domino eā furtum cōmittit vendēs nec valet venditio si vēditor et emptor sciunt nec empti. cñhī. l. si in emptiōe. ff. de cōtrahēd. emp. Rō diuersitatis ponit in gl. d. l. rē alienā et ibi vide. Itē gñalis obligatio bonoꝝ ecclesie pōt fieri ꝑ obseruatiōe cōtract⁹ a clericis. sꝫ non specialis sine solēnitare. de qua. §. Alienatio. Ita no. Pa. i. c. null⁹ ꝑsbyter de pigno. Itē pñt pignori dari res pñtes et future vt fruct⁹ pedētes ꝑt⁹ ancillaꝝ. fet⁹ pecoꝝ et ca q̄ nascunt. ff. de pign. l. et q̄ nondū et qui res suas obligat de pñtib⁹ et futuris intelligit

quis nō exprimat. l. vlti. C. q̄ res pign. da. pos. Sed tñ videt̄ exce ptū oē illud q obligaturus specialiter nō erat vt vestes supellectilia et mancipia q̄ in vsu habebat filia. l. j. C. que res pigno. ob. po. et. l. obligatiōe et. l. deniq̄. ff. de pig. Si x̄o q̄s dicat mobilia et immobilia et se mouētia nōventūt actiōes nec noīa debitoz. ff. de re iudi. l. a diuo pio. §. in vēditiōe. itē pignorari pnt res corpales et incorpales et noīa debitoz. ff. de pig. l. cōuenit. Jtē seruitutes psonales vt vsus et vsulfruct⁹. ff. eo. l. si his. §. vsumfructū. itē seruitutes p̄diales et rustice vt q̄diu pecunia nō soluet̄ nō li ceat ipsis vti et si. j. certū tps non fuerit soluta liceat vēdere. l. sz anvie. ff. eo Jtē cōmoditas seruitutū p̄dioruz vrbanoz sicut in rusticis hoc cōtinget. vt. s. li ceat creditori ire et agere. d. l. sed an vie. iura autem non. vt. d. l. si his. §. vlti.

¶ Que res p̄hibentur pignori obliga [sect. 2] ri. Rñ. q hoīes liberi etiā p debito. c. ij. eo. de q̄ dic. vt. §. Obses. Jtē nec ecclesie in aut̄ de alie. et emphy. §. ij. qm̄. Jtem monumenta. l. iij. C. queres pign. obli. pos. Jtem sacra vasa vestimēta libri vel alia ornamenta ecclesiastica. l. sancim⁹. C. de sac. san. ec. l. j. ff. que res pign. obli. po. et. c. j. eo. Nisi necessitate vt est redēptio captiuoz et pro pauperibus alendis et huiusmodi vt no. in. d. c. j. et. xij. q. ij. aurum. ¶ Quot modis cōhiit pign⁹. Rñ. q duo [sect. 3] bus modis scilicet tacite et exp̄sse. Tacite cōtrahit̄ et sunt obligata oīa bona vn̄ decim psonaz. Primo administratoris bonorū ipsi ecclesie. ar. xij. q. ij. illud senet gl. et pa. in. c. ex literis de pign. Secūdo viri respectu dotis vxori sue. vide §. dos §. xj. et etiā p paraphernalib⁹ et dona ppter nuptias. vt. §. dos. §. xij. et paraphe rna. §. ij. Tertio illi⁹ qui dotez p̄misit de istis duob⁹ habetur. C. de rei vx. ac. l. vnica. et. d. c. ex literis. Quarto cōtrahētis cū fisco ipsi fisco. C. in quib⁹ cau. pi. ta. cōtra. l. j. et. ij. Quinto tutoris pupillo et curatoris minori. C. in quib. cau. pig. ta. cōtra. l. si mater. et. l. fi. C. de le gi. tuto. Sexto conductoris omnia bona inuecta seu illata in rustico p̄dio domino sciente p pensione debita. In vrbano vero non distinguīt. an sciat vel ignoret q̄ tacite obligantur. ff. i quib⁹ causis pi. vel hypo. contrahi. l. si horreū et. l. hoc iure. et. C. i quibus cau. pi. ta. cōtra. l. sancimus. Septimo patris tacite obligantur filijs p bonis aduēticijs. et precijs eoꝝ. C. de bo. que lib. l. cuz opor tet. sed tamē nō habeēt rō male admmi stratiōis vel quod male versat⁹ sit in di ctis bonis contra patrez. l. pe. et vl. ibidem Octauo matris cōuolātis ad secūdas nuptias filijs prioris matrimonij p restitutiōe eorum que a primoviro lu crata fuit. C. de secun. nupt. l. hac edicta li. §. pluraliter. et. C. in quib⁹ cau. pi. ta. cōtrah. l. si mater. Nono defuncti pro legatis et fideicommissis. C. communia de le. l. j. Decimo primipilari fisco. C. q̄. mo. pi. ta. cōtra. l. satis. Vndecimo bona con ductoris vectigalium fisco. l. semp. §. conductores. ff. de. iur. immu. Duo decimo cōtrahitur hypotheca in naui ei qui dedit ad eam reficiendam vel ar mandam. l. interdum. ff. qui pot. in pigno. habe. secus si dedisset ad emendū eam quia haberet hypothecā i ea. Jdē dic de eo qui mutuauit ad militiā emē dam q̄ habet in ea tacitam hypothecā secūdū Hosti. in summa. Aduerte tamē q̄ ex tacita hypotheca non potest conueniri possessor principali discusso. vt in aut̄. hoc si debitor. C. de pig.

¶ Que pacta p̄hibent̄ in pignore Rñ. [sect. 4] q̄ omne pactū turpe ipossibile illicitū [Fo. ccclxiiij. r] Jtē pc̄m legis cōmissorie qđ est pactuz quo debitor se obligat se insolūtū dare pignus. ff. de so. l. calipodius. itē qñ cōuenit̄ ne pignus redimat in ppetuū v̄l ante diē sibi p̄fixam. ar. c. p̄carium. ff. de preca. Jtē quādo fit pc̄m ne liceat credi tori piguus vēdere post interpellationem debitoris. l. si creditor. §. vl. ff. de di stra. pig. et de istis dicīt in. c. significante eo. ti.

¶ Quid. si fiat pc̄m vt die p̄fixa nō soluē [sect. 5] te debitore creditor ex tūc rem habeat i feudū. Rñ. q nō v̄z. q̄ fieret fraus legi. vt in cōsti. Federi. de feu. da. inuicē. l. cō misso. c. j. et de his pactis. vide. §. Pactū. §. xv. cum sequenti.

¶ Vtrū pactū q amissio pignoris quo [sect. 6] cunq casu liberet debitorē valeat. Rñ. q sic. C. de pig. ac. l. que fortuitis.

¶ Quid pōt facere creditor de pignore [sect. 7] an possit vēdere. Rñ. q aut cōuenit expresse vt posset vēdere et sic dz primo de nūciare debitori. et postea fm formā cōuētam poterit vendere aliter non. Aut conuenit q nō venderet et tūc debet ter debitori denūciare vt soluat inter vnaꝝ denunciationem et aliam debet esse triduum. ff. de pign. ac. l. si conuenit de distra. in glo. q si nō soluerit poterit vendere alias vendēdo sine trina monitio ne teneretur furti. Si vero nulla fuit fa cta mentio de vendendo vel non vēdēdo tunc debet semel nunciare. vt soluat et postea elapso biennio vendere poterit. hec probatur in. d. l. si conuenit. de distrahen.

¶ Sed qd si creditor vēdito pignore bo [sect. 8] na fide minus accepit q sit debitū suū. Rñ. q residuum repetet a debitore. Si vero plus debito vendidit teneť illud plus restituere debitori. C. d. iu. do. l. vl. ¶ Vtrū pignus possit p creditorē alteri [sect. 9] pignorari. Rñ. q sic vt est tex. in. l. j. C. si pign^o pig. da. sit. Et lꝝ Spec. dicat non licere vltra tres vices. Tenet tñ et veri^o Ang. in. d. l. j. q etiā per mille vices: q ius quesitū a creditore ī pignore ē reale et est transitorium de persona ad personam in mille man^o. et sic cōcludit tex. d. l. j. in verbo tandiu esse et c.

¶ Quid si ali^o cui res pignorata fuit al [sect. 10] teri vēdidit qui forte absentauit se q re mediū dabiť pmo debitori ad cōsequen dū rē suā. Rñ. spe. dicit q aget cō primū creditorē: sꝝ prim^o creditor liber abiť ce dendo sibi actio. cōtra eū cui legitime pi gnorauit. et sic alius respectu tertij. et c.

¶ Vtrū sit pignorari vsurarijs nři tps [sect. 11] q hñt ex pūilegio q post annū lucrant pign^o. Rñ. q sic. et si pdiť dānū erit debi toris. q q fit lege pmittēte nō mereť pe nā. l. gracch^o. C. d. adul. et iō cū lex pmittat pign^o pignori obligari sibi iꝑutet debitor. Qd tñ limito veꝝ si mō non pignorauit nisi pro q̄titate sibi debita q pro plus nō licet in aliquo casu. Jtem si hoc fecit p necessitate vel vtilitate sua. q p alio respectu nō licet sub vsuris ac cipere. Jtem. iij. si hoc notificauit debitori istis nō cōcurrentibus nō liceret.

¶ Vtrum creditor teneat fruct^o pigno [sect. 12] ris cōputare in sortē. Rñ. q tā fruct^o q̄s pcepit q̄s percipe potuisset et ex sua negligētia nō pcipit teneť cōputare in sortē: et q plus superest restituere debitori. ita tenet gl. ī. c. cū cō. eo. ti. et seq̄t pa. ibidē. et Jo. an. in. c. j. et. ij. de vsuris. Ho. ī summa tꝝ oppositū quo ad pcipiēdos s. q nō teneat nisi fuerit in dolo vel lata culpa. vt puta: quia erat solita locari vl erat q querebat cōducere. hoc idē sequi tur. d. Ant. Sꝝ mihi magis placet opi. Cal. qui tenet q si sorti est satisfactū teneť etiā de pcipiēdis. q est male fidei possessor in nō restituēdo rem. Si vero sorti nōdum est satisfactū sic non teneť de pcipiēdis qd intelligo verum nisi sit in dolo vel lata culpa. et sic tene et limita et cōcor. l. j. et. ij. C. de pign. ac. et doc. ¶ Sed qro quā pensionem soluet p do [sect. 13] mo pignorata creditor. Rñ. Sp. tꝝ q so lū ad illā q̄titatē quā ideꝝ creditor pre stitisset. l. in summa. §. in frumēto. ff. de cōdi. inde. Sed pa. in. d. c. cum cōtra di stīguit q si fuit simpliciter pignorata tūc tenetur ad eam pēsionem que communiter inuenitur a quocunq alio. Si xō fuit actuꝝ vt solum illa soluatur que si-[[Fo.ccclxiij.]v]bi placet sic esset verum dictū. Spec. q̄ uis durū. sꝝ ego limito verū isto. ij. casu in modico: sꝝ in aliquo notabili nō cre do verū aliter esset via aperiēdi additū vsurarijs et iniqtati. Nec ob. §. ī frumēto. q loquit quādo p errorem limitatio habitatio fuit tradita ita. d. Pa. vbi. §. fuit facta q tūc nō obligat creditori ni si inquantū fuit factus locupletior: qd bene not. quia pauci aduertunt.

¶ Vtrū liceat pignore vti. Rñ. pa. in. c. [sect. 14] j. de deposito q si pacto interueniēte eo vtiť vsurā cōmittit. si cōmoditas quā cō sequit ex vsu est extimabilis p̄cio. c. j. de vsur. et. d. c. cū

contra et teneat restituere. Si vero non interuenit voluntas domini et ideo eius voluntas utitur eo furtum committit. l. si pigno re. in prin. ff. de fur. nisi verisimiliter crederet dominum permissurum ut not. i. c. dudum el. ij. de ele. et insti. de obli. q. ex quasi delic. nasci. §. placuit. Attamen semper fructus seu extimatio vsus est computanda in sorte: nisi sit talis res cuius vsus inter amicos gratis solet concedi. ¶ Vtrum creditor repetet expensas quas [sect. 15] fecit in pignore. Rñ. q. si bona fide eas fecit poterit repetere nisi sint imoderate. l. si seruos. ff. de pig. ac. et ar. l. in fundo. ff. de re. vñ. Ber. tñ i. c. j. de vsuris. intelligit q. repetet expensas necessarias non voluntarias. Sz tu dic q. et viles dummodo non nimis magnas. ut not. glo. in l. creditor. la. ij. C. de pig. ac. tex. est in. d. l. si seruos.

¶ Quid si res pignorat perijt aut de [sect. 16] teriorat. Rñ. q. teneat de dolo lata culpa et leui. ita no. glo. in. l. si creditor. C. de pigno. ac. tex. est insti. q. mo. re 3. obli. §. fi. ff. de pign. ac. l. si cum venderet in fi.

¶ Vtrum remittens pignus vel bidellus [sect. 17] restituens librum sibi assignatum socio consuetudo vel famulo illius cuius est teneat si taliscui dedit infideliter egit. Rñ. pan. in. c. fi. de fur. q. non. ar. in. l. eum q. et in. l. argentum. ff. como. facit. c. significate. eo. ti. et sequitur Bar. i. l. si quis uxori §. apud labeonem. ff. de fur. Item dicit si eum assignauit alicui deferenti aliquod signum illi? cuius erat et facit. d. c. significate cum ibi no. non est tunc credendum de facili tali signo si res est preciosa. arg. ca. j. et. ij. de fide instru.

¶ Quatum durat pignus? Rñ. donec facta [sect. 18] fuerit tota solutio debiti usque ad minimum quadrat. l. quadum. C. de distra. pigno. ¶ Vtrum possit creditor prescribere pignus? [sect. 19] Rñ. q. non nullo tempore. l. pignori rem acceptam. ff. de vsucapio.

Pigritia

est quedam tarditas ad exequendum bonum. Torpor vero est remissio in executione boni que quando fit mortale peccatum p. 3. s. archidia. §. j.

Pirrata

omne quilibet qui mari aut in fluminibus depredatur ut no. in aut. nauigia. C. de fur. Et tales si depredantur in mari sunt excorcati excorcatione papali per processum curie cum omnibus receptatoribus eorum et dantibus eis auxilium consilium vel fauorem. Ita etiam no. Jo. and. et do. Ant. in. q. excorcationi. de raptoribus q. ter in anno ab ore summi pontificis excommunicantur.

De pirratis et qui equiparantur hostibus fidei christiane et possunt impune decolari. aut. nauigia etiam ibi bal. C. de fur. ubi etiam qui sunt ipso iure diffidati et possunt puniri in loco vicino mari in quo delinquant. bar. et doc. in. l. insule. ff. de nauis. videlicet. j. centum miliaria f. m. bar. in tract. ibi. per. ij. de insula in prin.

Placere

velle hominibus vtriusque sit pactum. Rñ. f. m. Tho. ij. ij. q. cxv. q. aut quis querit placere propter charitatem nutriendam vel ut in eis spiritualiter proficiat vel ut procurent ad bonum et in his qui sunt bona ut catere in ecclesia horas vel laudes diuinas et hominibus. et sic laudabile est. Aut querit placere propter inanem gloriam vel propter lucrum vel in malis et sic tale pactum est quale est illud propter quod placere cupit. de quibus. ps. Deus dissipabit ossa eorum qui hominibus placet. et ad Galatas. ij. Si hominibus placerem christi seruus non essem. Intellige quando est mortale illud propter quod vel in quo cupit placere puta si

propter vanam gloriā. sic est mortale peccatum talis complacentia quā talis vana gloria ē mortalis. vel si queritur talis complacentia per opera [Fo.ccclxiij.r] peccatum mortalis sic erit mortale peccatum alias veniale.

Pollicitatio

est solius promittentis sponsio. ut quando promisso fit de aliquo alicui. et illi⁹ consensus cui fit promissio non extat acceptans. vñ q̄ erat absens. vñ pollicitatio differt a pacto. q̄ pollicitatio est vnius tantū. Pactū vero duorum ad min⁹. Pollicitatio vero tūc transit in pactū quā per nunciū vel literas mittit et acceptat q̄ ibi est duorum consensus. l. pactū. ff. de pollici. Vñ polliceri dicimur quā nullo precedente rogamine aliqua promittimus. Promittere vero proprie est precedente rogatione. Vñ et pollicitatio differt a nudo pacto no. gl. in cle. romani de iureiur. et pau. in. c. cum iuramento de homici.

De nota. in hoc. §. vide gl. in. l. j. iñ. duorum. ff. de pac. et in rub. c. de do. promiss. et quod notatur. §. in ver. pactū.

¶ Vtrum ex pollicitatione quis obligetur. [sect. 1] Rñ. q̄ nō nisi quādo pollicetur ciuitati: vniuersitati clero ecclesie vel pauperib⁹ alicuius loci et cum causa puta ad honorem dei vel similem. Si vero fit alijs a predictis siue cū causa siue non. vel predictis sine causa nō obligatur nisi ceperit aliquid pre-textu promissionis. ff. de pollicita. l. j. §. facit glos. in. c. scimus. xij. q. j. que dicit q̄ ex pollicitatione facta deo potest testis conueniri. facit. c. ex. pte de cēsib⁹.

Pollutio

nocturna aliquādo contingit ex precedente cogitatione carnalium. quāq̄ ex superfluitate cibi et potus. quāq̄ ex demonū illusionē. et fñ q̄ causa est peccatum ita extimāda est.

¶ Vtrum nece sario impediatur celebra [sect. 1] tionem vel eucharistie sumptionez. dic. vt. §. eucharistia. iij §. xxxix.

¶ Vtrum nocturna pollutio q̄ incipit in [sect. 2] somno et perficitur invigilia sit peccatum. Rñ. fñ factū Tho. in. iij. dis. ix. q̄ nō q̄ nō reputat euigilasse quousq̄ recuperaverit verbū autvisum. Posset tñ contingere in ipsa vigiliatiōe plenaria peccatum scilicet si pollutio placeat propter delectationez que quidem complacentia si sit ex surreptione est peccatum veniale. Si vero sit cū consensu deliberatiuo et precipue cum appetitu futuri. sic erit peccatum mortale. Si aut placeat ut est exoneratio nature nō creditur peccatum. Et eodē modo dico per predicta q̄ appetere pollutionē in somnis sine omni delectatione propter alleuiationem nature non est peccatum. sed dare operam utendo calidis vel alio modo esset mortale peccatum si propter hoc facit. Secus si faceret propter gulositates dubitando nihilominus de ea quia sic esset veniale peccatum.

¶ Vtrum omnis pollutio in vigilia sit peccatum mortale. Rñ. q̄ nō. aliquā enim est sine peccato sicut in patientib⁹ fluxū seminis. aliquā cū peccato veniali quā propter voluntatem et propositū provenit ex aliquo tamen peccato veniali. puta cogitatione non morosa aut auditiōe. peccatum vero mortale semper est quā voluntarie procuratur ex quacūq̄ causa aut quādo provenit ex cogitatione locutione vel tactu moroso de quo habes supra cogitatio. §. ij.

Portio

canonica vide. §. canonica portio.

Possessor

bone fidei et male quis dicatur habes restitutio in litera possessor.

Postulatio

est quidam gratie petitio superiori facta de promouendo aliquem ad prelationem ad quam de iure cōi propter defectum aliquem vel aliud impedimentum eligi non potest seu promoueri. Aliter si postulet ille qui potest eligi nihil fit et ecōtrario secundum Pa. in rubrica de postu. prela. et intellige de defectu vel impedimento qui non est peccatum in eo puta quia non habet etatem vel est illegitimus vel alteri episcopatus seu prelationi obligatus et huiusmodi. Falit in mutilato de corpore vicia. c. exposuistis. et in bigamo et irregulari quia tales inhabiles non possunt postulari. similiter criminosus non potest postulari ut in. c. j. et. ij. de post. prela.

De notatis in hoc. §. et quomodo intelligatur quis postulare bal. not. in. l. fin. §. il [[Fo.cccclxiiij.]v] lud. C. de temp. appel. et in. l. j. C. de litiscō. et quid sit postulatio et qualiter fiat et qualiter presentetur superiori no. spe. in ti. de inquisi. §. ij. versi. in summa.

¶ Aquo dicitur postulari ab eo qui potest dispensare in tali defectu vel impedimento.

¶ Quis potest postulare. Rñ. Host. qui potest eligere. c. bone el. ij. et per totum. e. ti. et de ele. innotuit. et debent sic concludere ut papa dignetur prebere assensum. ¶ Quot voces requiruntur Rñ. qui ad minus due partes omnium secundum Ho. de elec. ca. scriptum. §. fi. aliter non facit iniuriam superior si non admittit. d. c. bone alias sic. ff. de aqua quoti. et esti. l. j. §. pe. Pa. tñ in d. ca. bone el. j. tenet cum Gof. qui sufficit maior pars vocum.

¶ Quis effectus postulatiōis. Rñ. pañ. [sect. 4] in. c. primo. de postula. qui postulatus ad missa postulatiōe consequitur ius ac si fuisset electus et confirmatus. Vñ non indiget alia confirmatiōe ut in. ca. ij. de postu. In tellige quoniam postulat ab eo qui potest super omni impedimento postulati dispensare et hec dicitur solēnis postulatio: scilicet postulatō non solēnis hec non operatur. Vñ licet canonicus postulet ab abbate monachum vel episcopum et abas concedat nihilominus oportet denuo eligant et confirmetur. et in ista non oportet seruare formam. c. quia propter de elect. sed bene in prima solēni. ut no. Pa. i. d. c. quia propter et de hac pretransio quia hodie parum vel nihil valet et pessime propter ambitionem.

¶ Est et postulatio idem quod aduocatio de [sect. 5] qua. §. aduocare.

Posthumis

v. modis dicitur primo natus post mortem patris. ij. post testamē ante mortem ut. ff. de iniusto ruptoque test. l. ij. iij. arrogatus filius iij. post mortem aui qui incipit nepos in sui patris potestate esse ut posthumus. v. nepos aui moriente filio patre hec no. glo. C. de posthu. i. Rubrica.

Prebenda

proprie consistit in fructuum perceptione. Canonicaverō in iure alicuius qui in canonicum cum est receptus ad quod ius postea pertinet prebenda et stallus in choro et locus in. c. de hoc habemus de constit. cum. M. de in sti. c. j. et per Inno. i. c. relatu. et. c. dilectus de prebē. et in. c. olim de ver. sig.

¶ Qui possunt habere prebendas. vide. §. bene fi [sect. 1] ciu. §. xiiij. et de magistris. vide magister.

¶ Vtrum valeat premissio de prebenda vel [sect. 2] catura. Rñ. Jnn. qui non de prebē. c. relatu. dicit tamen glo. ibidem qui potest committi canonico iam recepto.

¶ Vtrum prebenda sit quid spirituale. Rñ. quod partim sic et partim nō.

Precarium

dicitur quod precibus petētivteñ. ccedit tandiu q̄diu is q̄ concessit patitur vt in. c. vlti. ea. l. j. ff. eo. et est c̄ctus gratuitus si milis alijs gratuitis. S̄ in multis dif fert a donatiōe q̄ nō reuocat regularit̄. differt a cōmodato. q̄ in cōmodato debet esse vsus certus et t̄ps saltē tacite de terminatū. vnde si vnū istoꝝ deficit erit precariū nō cōmodatū. Si em̄ ccessi tibi librum vt illum trāscriberes erit cōmodatum qđ ad certū vsum et t̄ps tacite de terminat̄. s. q̄tum cōmode trāscribi potest. l. interdū. et. l. cōtinue. §. cuz ita. ff. de ver. ob. et nō potest reuocari añ vsum cōpletū vt. ī. c. j. de cōmo. Precariū autem potest reuocari ad placitū etiā si in teruenisset pactū de nō reuocādo vt ī. c. fi. eo. nisi fuisset apositū p viā cōditiōis q̄ sic viciat c̄ctū. facit. c. fi. de cōditio. ap positis. et qđ no. bar. in aut. ingressi. C. d̄ sa. san. ec. Ratio secūduz Bar. in. l. in cō modato. ff. com. q̄ nō est cōcessum ad cer tum vsum. hoc limito verum nisi vellet reuocare sine causa et cum magno danno alterius quia obstaret sibi exceptio. doli cum nō possit negari quin precari um sit beneficium. ergo beniuola actioet ideo non debet quis aduersari in bene ficio concesso sicut diximus in mutuo [sect. 5] concessio viatori qui ipsum detinuit post modum quia eum penituit vt no. Joan. and. in proemio decretaliū. Jtem differt q̄ in precario venit solum dolus et lata culpa sed nō in commodato venit leuissima. vt in. l. quesitum. §. et illud ff. de precario. et. l. c̄ctus. ff. de re. iu. et ibi redditur ratio diuersitatis. Hec electio a Cy. in. l. ij. C. com. etbar. in. d. l. in com-[Fo.cccxlxv.r]modato. 2 Jo. an. in. c. vnico de cō. et pa. in. c. fi. de preca. et idē in. d. c. vnico dicit q̄ etiā precariū potest cōcedi ad certū vsum et distinguet a cōmodato per no men precariū puta cū dicit cōcedo librū ad transcribendum precario nomine. De notatis in hoc. §. et an et in quo diferart precarium. et commodatū. glo sa no. et Bar. ī. l. j. in prin. ff. d̄ p̄ca. Bar. in. l. cōmodato. §. sicut. ff. cōmo. ij. oppo. nam precariūfit ad certū tēpus et vsum incertū cōmodatū ad certū. vide Bal. in. l. ij. in fi. C. commo.

¶ Qnot modis soluit̄ precarium. Rñ. q̄ [sect. 1] primo volūtate eius qui concessit. l. j. ff. eo. ij. morte eius cui cōcessum fuerat. c. fi. eo. quia est cōcessio personalis qua ex tinguitur cū psona vt in regula priuile gium de re. iu. li. vj. iij. alienatiōe rei pre cario concesse si is cui est alienata a pri mo domino velit reuocare. pre. fi. iij. finito tempore ad q̄ es fuerat concessa. l. cum precario. ff. eodem.

¶ Sed nunquid reuocatur morte cōce [sect. 2] dentis. Rñ. Pa. in. c. precario eo q̄ nō. et ibi tex. ex quo infert vnum notabile qđ vbi actus validitatis p̄det exvolūtate alterius nō reuocatur p illius mortem. ideo q̄ presumitur quis in ea volūtate pseuerare in qua q̄s decedit. c. maiores de bap. et ideo l̄ prior claustralis possit reuocari ad libitū abbatis. vt in. c. cum ad monasteriū. de sta. mo. nō reuocatur tamen p mortē ipsius abbatis. itellige si ab abbate cū. c. ap̄lo fuit ppositus. vt s̄. ēpis §. ix. pro hoc facit. c. fi. ne sedeva. Secus si esset cōcessumvsq̄ ad bene pla citum suuz: quia p mortē renocatur. c. si gratiose de rescrip. lib. vj. vide Bar. in. l. centesimis ff. de ver. obliga.

¶ In quib⁹ reb⁹ cōsistit p̄cariū. Rñ. q̄ ī [sect. 3] rebus mobilib⁹ et īmobilib⁹ et in corpo ralibus nā seruit⁹ p̄cario pōt cōcedi. ff. eo. l. ij. §. vlt. et. l. iij. et. iij. j. Rñ. ī re p̄pria cōsistere nō potest. d. l. iij. §. itē si rem. q̄ verum est q̄tum ad dominiū et proprie tatē Sed bene q̄tū advsu possessiōis seu detentionis. l. certe. §. vltimo. ff. eodem.

Precaria

Feminini gñis placet p ducta et precarie in plura li numero fm Panor. in. ca. j. eo. dicit q non differunt inter se. Sed bene differunt a precario: quia precaria dicitur cō tractus ad preces alicuius vel aliquorum initus vsq ad certum tēpus fm q partes cōuenerūt nec ante illud tēpus potest reuocari: vel dñ precaria ad pces aliquoꝝ facta donatio vsq ad mortē ac cipiētis. x. q. ij. pcarie et in glo. c. j. et dicit Bar. in auť. ingressi. C. de sac. san. ec. et in l. si finita. ff. de dā. infec q in omnib⁹ et per oīa precaria est eiusdē nature cū cō tractu emphyteotico. et idēvoluit. in. l. j. C. de iu. emphy. est gl. x q. ij. precarie ergo se quīt naturā emphyteosis. pro hoc bonus tex. in. auť. de nō alie. §. lex ita q vbi ptz q̄ctus nouus inuētus a cōsuc iudine ex quo resultat idē effectus qui resultat ex aliquo cōctu inuēto a lege cēseatur eiusdem nature. et hoc intelligo verum vbi non fit gratis. sed aliquid soluitur differt nihilominus. q̄ renouatnr de quinquēnio in quinquēnium nō emphy. Vñ no. q precaria fit aliqñ etiā non gratis sicut quādo sup solo ecclesie fit aliquod edificiū et soluitur annuatiz aliquid. fit etiā qñ aliqs dat alieni eccle sie possessionē vnā et recepit ab ecclesia duplū aut triplum. vteñ. toto tēpore vite sue. et no. in. d. c. ij. pcarie. x. q. ij. fit etiā qñ clerico vel laico datur aliquid vteñ. toto tēpore vite sue. Aliquivolūt q precaria et pcarie in hoc differāt. q̄ pcaria est solum vsq ad mortē illius cui cōcedi tur vel etiā circa. Precariūvero aliqñ durat post mortē. et oꝝ q de quinquēnio in quinquēnium renouaretur. sꝫ precaria non.

¶ Vtrū pcaria possit fieri sede vacāte si [sect. 1] ne ecclesia. Rñ. q nō. x. q. secūda pcarie.

¶ Vtꝫ cuilibet possit fieri. Rñ. q nō eco [sect. 2] nomo vel ei⁹ cōsāguiueo. x. q. ij. hoc ius.

¶ Vtrum requiratur solennitas in pre [sect. 3] caria sicut in alienatiōe rei ecclie. Rñ. q in reuocatiōe certum est q nō requiritur vt no. Abb. in. c. j. eo. et dicit quod p̄latus solus sine consensu capituli pōt [[Fo.ccclxv.]v] eam facere. facit tex. in. l. si pupilloruꝝ. §. j. ff. de rebus eorumet. q no. Barto. in auť. hoc ius. C. de sacrosan. eccle. Jñ cō cessione vero credo q requiratur si est talis rei vel tanti temporis que alienari nō possit nisi cum debita solennitate vt patet ex dictis tum quia nō potest re uocari ante tempus cōuentum.

¶ Vtrum requiratur necessario q reno uetur de quīquēnio in quinquēniū Rñ. q sic et cadit a iure suo post quīquē nium si nō renouat. vt dicit gl. in dicto c. j. et hocverum in rebus ecclesiasticis. in laicalibus vero non credo q fm consuetudinem debet reuocari quia presumitur actum quod est consuetum. l. sem per in stipulationibus. ff. de reg. iu.

¶ Vtrum habens rem precario nomīe vel sicut precaria possit eaz prescribere. Rñ. gl. xvj. q. iij. clerici q regulariter nō potest nisi ex magna longinquitate tēporis domin⁹ obliuiscatur de possessio ne taliter q nesciatvbi sita sit. quod pos set habere locum si possidēs esset in bona fide aliter non.

Preceptum

Est iussio vel imperium faciendi aliquid vel non faciendi. Quomodo distinguitur. Rñ. dupliciter. s. per affirmatiuum et negatiuum. affirmatiuum stricto sumpto vocabulo dicitur preceptum et obligat pro semper. i. ad omē tempus. vnde filius non tenetur semper ad honorandum patreꝝ in omni tempore quia hoc est impossibile sed solum cuz opportunitas occurrit et temp⁹ requirit. negatiuū autem preceptum proprie dicitur prohibio que obligat pro semper et ad semp quia teneor semper et in omni tēpore nō mechari no. hoc Arc. in. c. si peccauerit. ij. q. j. et Pa ī. c. nouit de iudi. et tho. in. iij. senten. dist. xxxvij.

¶ Quot sunt genera preceptorū legis [sect. 1] diuine veteris. Rñ. q̄ tria. Quedā sunt moralia que sunt de dictamine legis nature vt sunt precepta decalogi. Quedā sunt figuralia seu mystica q̄ aliud signi ficant preter id q̄ litera sonat. Horum alia sunt sacramentalia sicut illa de quibus ratio reddi potest quare ad literā sic precepta fuerunt vt de circuncisione et de obseruatione sabbati. Alia cerimonialia sicut illa de quibus ratio reddi nō potest. quare sic precepta fuerint ad literam vt illud non arabis cum boue et asino et illud non facies vestem de lana et lino et huiusmodi. Et de istis nota. in glo. j. §. is ita respondetur. vj. di. Quedā sunt iudicialia vt illa que in decisione causarum sunt determinata vt Exo. primo et sunt determinationes iustitie inter homines seruande Et hodie figuralia tam sacramentalia quā cerimonialia non tantum non sunt seruanda sed etiam sunt peccatum mortale post christum ipsa seruātibz vt talia. Precepta vero iudicialia sunt mortua. q̄a nō obligant nisi illū qui habet potestatem statuere obseruanda quia tunc non obligarēt vt iudicialia legis antique sed vt ius can. vt ciuile aut municipale in quo p̄cipiuntur fm Sco. in. iiij. disti. xij. q. v. et panor. in. c. j. de homi. facit text. in. l. j. C. de ve. iu. enu. vbi dicitur omnia merito faciam⁹ nostra quia ex nobis omnia impartitur autoritas. et. c. si apostolice. de preben. lib. vj. moralia autē precepta comprehenduntur in decem preceptis decalogi que ponuntur Exo. xx.

¶ Quomodo ordinantur precepta de [sect. 2] calogi moralia. Rñ. f̄z cōmuniorez modum qui habetur ab Augu. super exo. j. vt primum preceptum non habebis deos alienos coram me et nō facies sculptile nec omne similitudinem. Secundum non assumes nomen dei tui in vanum. Tertiū. Memento vt diē sabbati sanctifices. et hec ad primam tabulā dicuntur pertinere. primum preceptū secunde tabule est. Honora patrem tuum et matrem tuam. Secundum non occides. Tertium non mechaaberis. quartū non furtum facies. quintum non loqueris contra proximum tuum falsum testimoniū. sextum nō concupisces domū proximi tui nō seruū nō ancillā nō bonē [Fo. ccclxvj. r] nō asinū nec oīa que illius sunt. vij. nō desiderabis vxorem magistri tui in. iiij. di. xxxvij. ponit. vij. pro. vj.

¶ Circa primū preceptū notan. qđ tria [sect. 3] p̄hibent nobis. Primo oēs p̄phane pactiones demonū siue fiant per incantationes verborum siue per inscriptiōes characterum vel imaginū siue per imolationes sacrificiorum. Et hoc vel ad ludificationē sensuum vt faciunt hystriones. Vel ad transmutationem naturarum vt fecerunt magi pharaonis vel ad inuestigationem futurorum contingentium seu occultorum. sicut faciunt diuini omnia prohibent sub pena mortalis p̄cti quia in his attribuit creature qđ debetur creatori et ideo peccat mortaliter contra istud non habebis deos alienos coram me Exo. xxij. p̄hibent oēs false et superstitiose inuentiones errorū vel obseruantiarum contra fidem et bonos mores. cum dicit. Non facies tibi sculptile hmōi autem errores et superstitiones p̄cedunt Aut ex improbo ausu inuestigationis p̄hibite. Aut p̄uerso intellectu sacre scripture. Aut ex inordinato affectu carnalitatis humane de quibus. Jere. stultus factus est oīs homo a sciētia sua confusus est artifex sculptili suo vana sunt opa eoz et risu digna et in tpe visitationis peribūt. Vñ semp est in mortale peccatū nisi ī casu vt habes. s. hereticus. in prin. et in casu vt habes. j. Supersticio. §. j. Tertio p̄hibēt oēs p̄uerse apreciatiōes creaturarum cū dicitur nec oēm similitudinez et c. Omnis aut p̄uersa apreitiatio creaturaz procedit aut ex sublimitate aut ex cupiditate. aut ex delectatione. Primo modo est ydolatria superbiorum. Secūdo modo auarorum. Tertio modo luxuriosorū. Vnde Hiero. q̄ quis pl⁹ veneratur. et amat hoc illi deus. et ideo superbus colit similitudinem celestiu q̄ diligit super omnes preferri. Cupidus nō tollit similitudinē terrestriū. quia super omnia cupit ditari. Lasciuus aut. similitudinem aquatiliū. quia super omnia cupit delectari

et flectitur in delicijs sicut aqua. ad ph. iij. quorū deus venter est. Quomodo autem superbia auaritia et luxuria sunt peccata mortalia habes in titu. suis.

¶ Circa secundū preceptum not. q no [sect. 4] mē dei tripliciter assumit. Prīo ad efficiendū vt in sacramētis sicut in baptis mo cū diciť ego te baptiso et c. ij. ad promittendum vt cu3 quis iurat vouet vel pmittit aliquid deo vel sanctis. Tertio ad exprimendum vt cum quis loquit cū iuramento. Similiter multipliciter assumitur in vanum. Primo per sacramenti frustrationem sicut cum quis nō credit vt hereticus vel gratiā sacramen ti deserit et huiusmodi quod semp mortale peccatū est. Secundo per voti fractionem et hoc fit tripliciter. Primo per tardationē implendi. Secundo per cōtrariā voluntatem seu fractionem voti. Tertio per apostasiaz et quomodo sit mortale habes. j. Votu3. iij. et apostasia in prin. cum duob3. §. sequē. Tertio assumitur nomē dei in vanum per homi nis blasphemii locutionē. vide. §. blasphemii locutionez. vide. §. blasphemia. iij. assumit in vanū in p̄dicatione que sit vana intentione. de quo vide. §. honor. §. vij. et. j. vana gloria §. j. vt in oratione que est sine vlla cordis affectione de quo dic vt. §. oratio. §. xvj. in conuer satiōe seu operatione in qua forma sanctitatis assumitur tantum in exteriori opere nō pro deo sed solum pro humano fauore. de quo vide Simulatio et vanagloria. §. xvij. p iuramenti peruersio nē. et hoc dupliciter aut iurando puerse aut nō seruando de quo vide iuramē eū per totum et periurium p totu3. viij. p vsurpationem adiurādo que non debet de quo vide adiuratio. §. iij.

¶ Circa. iij. p̄ceptū no. §3 orige. q sabba [sect. 5] tū ōr se patū ab vsu cōi ad cultū dei p̄ceptū de sc̄tificādo sabbato ē vt cor a curis supfluis separeť et diuino cultui mā cipeť et hoc ē vacare deo. Hoc aut sit tri p̄r. Prīo gñālīť. s. dū nos a vitijs sepamus et ĩectionē nřam ad sabbatū. i. requiē eternitatis habem3. Scđo sp̄ātr dū [[Fo.ccclxvj.]v] s. tēporib3 statutis et ad hoc deputatis nos etiā a licitis separantes opib3 deo orādo et meditādo vacam3 et hoc ē sanctificatio sabbati. tertio spālissime sicut est ĩ viris p̄fectis cōtēplatiuis q ab oĩb3 mūdānis se sepanť. vt deo familiariter intēdāt. p̄ma sc̄tificatio est necessaria. ij. debita. iij. p̄fecta. Aduertēdū est etiam q vocatio ad deū est duplex. Alia in habitu. et hec non recipit taxationē t̄pis q tñ ad eos q sūt ĩ charitate qz offert deo ĩ habitu totū t̄ps vite sue q̄tū ad seruiē tes deo ex timore pene h3 taxationē tēporis. alia ē vacatio ĩ actu q etiā recipit taxationē t̄pis qz nō semp hō mortalis pōt deo vacare actualiter. et ex hoc pt3 qd vult p̄ma clausula hui3 p̄cepti. s. Me mēto vt diē sabbati sc̄tīfices. additur. ij. c̄la in q p̄cipitur opari determinato t̄pe 3 ociositatē cū subdiť sex dieb3 operaberis. et facies oĩa opa tua. p quo sciēdū q triplex est labor primus est debitus. Et iste est dulex. s. vnus excludēs otiu3 aīe inimicū et ad hūc tenenť oēs qz qlibet teneť se exercere in aliquo vtili rōne cui3 excludat a se tētatiōis ĩgressum §3 illud ecc. xxxiiij. Mitte illū ĩ opationem ne vacet et c. alius itroducēs fructū et iste est triplex vn3 p̄latorū de cura subditorū. de quo p̄me Thimo. v. ali3 actiuorū circa spūalia vt ē labor p̄dicatorū et̄psby tero3 ministrantium spūalia seu sac̄ra. ali3 est cōtēplatiuo3 ĩ qbus et si quiescat corp3 a strepitu mundi tñ mens inuigi lat sollicitādo deo placere et alijs gřam ĩpetrare. Vnde p̄dictis laborib3 laborā tes pñt viuere de eleemosyna qz p illis a q̄b3 accipiūt vt iliter laborāt. ij. labor est cōcessus. s. hoīm mūdi circa occupatiōes tp̄alium. vt habeāt vnde viuant fm statum eorum et alijs subueniāt de quo ad ephe. ij. laboret aute3 operando manibus et c. et ad hūc tenenť fortes cor pore ne cogant viuere ociose de bonis q debent alijs. iij est labor phibitus. s. curiositatis. cupiditatis qui extinguit spūalē quietez deo Sequitur in clausula in hoc p̄cepto in qua interdicit opationem in sabbato cū diciť septima aut die sabbatū dñi dei tui est. nō facies in eo oē opus tu et filij tui et serui tui et ancille tue et aduena q est ĩtra portas tuas. Vñ ad lřam p̄cipiť vt hō vacet a corporalibus operib3 que vacationē

ad deū impediunt in solennitatib⁹ vt est nego ciatio et hmōi opera seruilia. Scias igitur q opus seruale ḡr a seruitute. Vnde vt melius intelligas aduerte q est triplex seruitus. prima est seruit⁹ dei et hec nō phibetur. vñ. glo. numeri. xxviii. dicit q fabri et hmōi artifices sociantur in die sabbati lector autem diuine scriptu re nō desistit ab opere suo nec tñ contaminā sabbatum. scđa seruitus est pctī. Jo. viij. qui facit peccatū seru⁹ et c. et hec phibeēt intelligēdo de mortali nō de veniali. vñ peccās mortaliter facit contra istud pceptū nō tñ fortī spēm ex hoc nisi mouereēt ad pctm. vt puaricareēt istud preceptum q vt dicit. phi. v. ethicoz. c. iiij. Si q̄s luxurieēt vt lucreēt auar⁹ est si aut vt delecteēt luxurios⁹: est tñ circūstā tia que spāli prohibitiōe phibeēt. Et iō duplex est peccatum ratiōe reatus. fm Alex. de ale. Tertia seruitus est qua homo seruit hoī. vnde opera corporalia in tantū dicunt seruilia inq̄tum proprie p̄tinent ad seruientes. Inquātum autē sunt cōia seruis et liberis nō dicunt seruilia. et ideo opus corporale pertinens ad salutem ppriam siue pximi siue ad euitā. damnuz imminēs exterioris rei nō est obseruātia sabbati vt p̄ Jo. vij. et Mat. xij. et i. c. l̄z. et. c. cōquest⁹. de ferijs. xxij. q. viij. si nulla. de cōse. di. j. sicut nō alij. q̄ hec precipiuntur omnib⁹. puer. xxiiij. Erue eos qui ducuntur ad mortē. deutro. xxij. non videbis bouē aut ouē fratris tui errantem et c. Et ideo nō p̄ti net solum seruis sed etiam liberis. Et de hoc vide vel dic vt supra Ferie. §. ix. et sequenti.

¶ Sed quare magis precipiūt obserua [sect. 6] tio sabbati quam aliarum solēnitatu. Rñ. quia cum omnes solēnitates veteris legis sint institute in commemorationē alicuius beneficij diuini vel p̄teriti commemorati. vel futuri prefigura [Fo.ccclxvij.r] ti. Ideo magis sabbatu precipiūt quia beneficium creationis in hoc cōmemo ratur. quando est precipuuz inter p̄ra. cum dicitur. exo. xx. Sex dieb⁹ fecit celum et c. Similiter beneficiuz p̄figurale p̄cipuum et finale. s. quies mētis in deo vel in presenti p gratiā vel in futuro p gloriā que beneficia omnia complectū tur. Nō sic autez alie que solum ppter pricularia beneficia commemorantur. vt pasca ppter liberationez de egypto et figuram xpī.

¶ Vtrum conuenienter sit mutatū in [sect. 7] dominicā. Rñ. q sic q̄ sabbatum figurabat quietē dñi in sepulchro die. vij. et requiem sanctorum futuram in celo p xpī meritū. in. vij. etate. et iō adueniente x̄itate debuit cessare figura. itē debuit cessare propter exclusionem erroris ne forsītā quis crederet q obligatio ad serimonias veteris legis maneret sicut p̄ de cōse. di. iij. peruenit vnde cōueniē ter debuit in aliū diem mutari nec ali⁹ fuit qui magis conueniret q̄ prim⁹: tū ppter beneficiū creationis celi et terre et resurrectionis xp̄iet multis alijs de quibus ḡr di. lxxvij. q die dñico de cōse. di. iij. sabbato et. c. ieiunia.

¶ Circa. iiij. scieñ. est proprieet per se ho [sect. 8] norari precipiūt in hoc pcepto homo q̄ est principium in esse naturale vt est pater et mater carnalis et homo qui est principiū in esse gratie ppter ministerium sicut est prelatus spūalis et cōsistit iste honor reuerētia et sustentatione vt dicit gl. ad eph. vj. Reuerentia vero cōsistit in trib⁹. s. in affectu. s. timendo patris offensam ex amore. leuiti. xix. vnus quisq̄ patrem et matrem timeat. In effectu. s. obediendo ad ephes. vj. filij obedite parentibus. in signo. s. assurgendo et huiusmodi. Sustentatio vero consistit in solatio verborum in seruitio operum et in exhibitiōe necessariorum. In isto etia pcepto. fm thologos intelligitur mādari quicquid p̄tinet ad reddeñ. debitum cuiusq̄ persone sicut accessoiū icludīt in p̄ncipali. et de hoc pre cepto. vide. s. filius. §. xxx.

¶ Circa. v. preceptū aduerte q hoc pre [sect. 9] cepto explicite phibetur homicidium. Implicite vero omnis motus ire sicut monstrat domin⁹ Math. v. in hoc ergo precepto phibetur omnis lesio que fit in persona proximiet ideo peccat mortā liter quisquis eum occidit truncat mutilat verberat ledit not abiliter. vel animum deliberatum ledēdi habet nisi in casibus a. l. cōcessis

de quibus. s. homi cidium. j. et. ij. et. s. percutere. et. s. defensio. idem dic de incarceratione de quo. s. carcer. §. iij. phibetur duellum de quo. s. Duellum. item torneamētum de quo j. torneamentum item belluz. de quo. s. bellum. Jtē alex. de al. in. iij. parte sum. in expositione huiusprecepti dicit no. q interpretatiue in hoc precepto phibetur occisio spiritualis q̄ q̄s est alteri occasio ruine in peccato mortali et spūa lis mortis sicut persuasio mali et factū minus rectum prebens occasionē alteri ruine vel q̄ moriatur in cōsciētia ppria vt per odium vel ī aliena vt per de tractionē de quo dic. vt. s. detractio scādalum odium et alijs locis suis.

¶ Circa. vj. preceptū no. q̄ licet mecha [sect. 10] ri idem sit quod adulterari et sic videatur solum adulterium prohiberi tamen secundum Aug. in hoc precepto prohibetur omnis illicitus coitus et illoru⁹ membrorum omnis vsus illicit⁹. xxxij. questio. iiij. meretrices. Omnis autem illicit⁹ vsus determinatur per. viij. dif ferentias. s. per fornicationem de quo s. fornicatio. per meretricium q̄ fit duo bus modis. s. per vagam insectationez libidinis et mulierum solutarum et sic differt a fornicatione que etiam cū certa et vna sola persona. item meretriciuz est solutarum mulierum venalis et publicus concubitus. d. c. meretrices. per adulterium de quo. s. adulterium. per stuprum. vide. j. stuprum. per sacrilegū concubitus qui est in ordinatus concubitus in quo continētia deo sacrata leditur siue violatur. sacrata dico p ordinē sacrum aut religionem seu votum continentie. per incestum. qui est inordinatus coitus quo vinculū cōsanguinitatis vel affinitatis vel paternitatis violatur per peccatū sodomiticū q̄ est inordinatus coit⁹ quo naturalis vsus in illū peruertitur qui est cō naturā. et viij. p libidinosum coitū cōiugalem. de quo. s. debitū. Prefataz dñia. vij. prime semp sunt pctm mortale. viij. q̄o aliquādo sic aliquā non vt. s. debitū patet. et. s. luxuria.

¶ Circa. vij. pceptū no. q̄ furtū dicitur [sect. 11] tripliciter. i. proprie de quo. s. furtuz in prin. et cōiter et sic est oīs illicita vsurpatione rei aliene fm Aug. i. lj. q. Exod. xxij. et sic cōprehēdit rapinā vsurā et omnez illicitā vsurpationē rez alienarū. vt. d. c. meretrices īterpretatiue vero dicitur oīs illicit⁹ possessio rez et totū hoc phibetur in prefato precepto et ideo habētes superflua respectu status suiet fami lie si nō subueniūt indigētibus p loco. et tpe mortaliter peccāt. multo magis si indigētes sunt in extrema necessitate. et de hoc habes. s. eleemosyna. §. j. Jtez committunt furtū prelati qui res ecclie dant meretricibus cōsanguineis potētibus non indigentibus et hmōi. Simi liter indebite seruando. Jtem committūt furtuz qui res accipiunt ab eis qui alienare nō possunt et hmōi de hoc habes. s. furtū rapina vsura restitutio et c. ¶ Crca. viij. no. fm Alex. in. iij. pte sum. [sect. 12] de isto pcepto q̄ phibeī in hoc pcepto oē gen⁹ medacij q̄ est pctm mortale nō aut illud q̄ est veniale et hoc large sed stricte solū mēdaciū ī iudicio phibetur etiam falsitas aperte dicētis. et taciturnitas quis mentiendo. vide. s. mendacium vel tacēdo veritatē habes. s. confessio. j. §. vij. et. j. festis. §. xxvj.

¶ Circa. ix. et. x. pceptū vbi no. secundū [sect. 13] Alexan. in expositione hoc preceptorū. qđ tripliciter potest concubina sumi. Vno modo pro appetitu vegetabili. et talis concubina prout est inordinata est a fomite mouente. i. a corruptione originalis culpe. alio modo potest dici appetitus sensibilis. et hoc prout est inordinata est a mouente sensualitate cū fomite. Tertio mō cōcupiscentia est appetit⁹ rōnalis. et sic est a liberi arbitrij volūtate cōcupiscētia. primo modo est in suggesttōe. scđo in delectatiōe. ter tio in cōsensu. p hec ergo pcepta nō phibeī mot⁹ prim⁹ et secūd⁹ cōcupiscētie q̄ cōsistit. j. limites sensualitatis sz ex prohibitiōe hui⁹ pcepti phibeī cōsensus volūtatis in op⁹ vel delectationez et hoc sub pena mortalis peccati.

¶ Vtrū mala volūtas et opus sint duo [sect. 14] pctā. Rñ. fm Alex. vbi. s. q̄ qñ volūtas et op⁹ exteri⁹ cōsiderā in radice. i. libidi ne et intentiōe sunt idē peccatū formaliter. Jntellige si sunt cōiūcta. vt cā et effect⁹. Si q̄o cōsiderā volūtas ī se et op⁹ ī se. sic sunt diuersa peccata. q̄ alie

sunt circūstātie boni debite actui exteriori q̄ volūtati. q̄ diuersificant mod⁹ loc⁹ et t̄ps et q̄dā alie. Iż circūstantia finis sit eadē. Si ergo vt dicit Aug. peccatū est act⁹ incidēs ex defectu boni. Alius aut̄ defect⁹ est hinc alius īde. ergo fm hoc aliud pctm̄ intellige naturaliter. Simi liter esset aliud quādo sunt fm aliud et aliud t̄ps. ita q̄ inter medio cadat aliquid aliud q̄ diuerse auersiones et sic formaliter diuersa peccata.

¶ Quare magis phibēt seorsum volūtas. et op⁹ in mechia et furto q̄ in alijs. Rñ. fm Ale. vbi. s̄. q̄ delectatio mechie et vtilitas diuitiaꝝ sunt ppter se appeti bilia inq̄tum habent rationē delectabilis. vel vtilis. et iō debēt in eis phibe ri opus et concupiscentia. Sed homicidium et falsitas habent in se horribilia et secundum se ita sunt ergo sufficit eorum prohibitio.

¶ Quare magis phibent ī spāli auari [sect. 16] tia et luxuria quam alia pctā mortalia. Rñ. q̄ pp̄ īprobitatē libidinis citi⁹ pgrediūt ī op⁹ exteri⁹ nihilomin⁹ alia ca pitalia phibēt īplicate. Supbia phibēt ī adoratiōe dei et honorificatiōe pximi. Inuidia et ira in phibitiōe homicidij: Accidia ī sctificatiōe sabbati. Auaritia ī phibitiōe furti. Luxuria et delectatio īordinata carnalis sibi iūicē cōiuncta phibent ī phibitiōe mechie et adulterij. [Fo.ccclxvii.r] ¶ Quot sunt genera p̄ceptoꝝ euāgeli [sect. 17] coꝝ. Rñ. fm asten. li. j. ti. xliij. q̄ quedaꝝ sūt specialia respectu psonarū presidētiū. vt illa q̄ specialiter dāt aplis. Mat. x. q̄ omitto. Quedā sūt gñalia respectu oīꝝ de q̄b⁹ Mat. l. vj. et. vij. Luce. vj. q̄ sic ordinātur ab euangelista primum phi bet irā cuz dicitur audistis q̄ dictū est antiquis nō occides. et de hoc habēt. s̄. Homicidiū et Jra. Scdm̄ p̄cipit recōciliationē respectu ei⁹ quē lesim⁹ cū dicīt si offers munus et c. vade corporaliter si sit presens vel spūaliter si sit absēs. scz̄ motu cordis recōciliari fratri tuo veniā petēdo et satisfaciendo ei si te lesit propter qeū odisvalde odiūcordis signi et operis dimittēdo. ethec duo ordināt ira scibilē. Tertiū prohibet volūtātē mecā di ibi q̄ viderit mulierē et c. de quo. s̄. co gitatio. quartū p̄cipit declinationē oca sionis mechie ibi si ocul⁹ tu⁹ scādalizat vbi no. q̄ in oculo vel manu cōsiderāvi tiū siue act⁹ vitiosus. et iste est abscedēdus. considerā et iā mēbrorū et istud cū sit bonū est diligeñ. Idē dicendum de quocūq̄ pximo. Quintū phibet separationē coniugij excepta cā fornicatiōis ibi. qui dimiserit vxorē. hec at̄ tria ordi nant cōcupiscibilē. Sextū cū sequētib⁹ quatuor ordināt rationalē. et est illud q̄ ōr dico vobis non iurare oīno de q̄ iura mentū. Septimū p̄cipit pñiaꝝ respectu lesionis corporis ibi si quis te pcussit in maxillā et c. Itē respectu obligatiōis rerum. ibi si voluerit tunicā et c. da ei. et c. Item respectu angarie operum. ibi et quicunq̄ angariauerit te. Hec autē intelligūtur fm Augu. quo ad animi pre parationeꝝ. vt. s. nolit propter talia illa ta pacem cordis per odium amittere aliter cōsiliū est. Octauū est p̄ceptū erro gationis ibi oī petēti te tribue de quo cleemosyna. §. j. Nonū est preceptuꝝ di lectiōis iimicoꝝ. vide diligere. §. i. Decimū regulat intētionē cū sequētib⁹. Et est ph bitiuū obliq̄ itētionis ibi attēdi te iustitiā. et c. Vide intētio. Vndecimū remouet inordinatā affectionē tpaliū ibi nolite solliciti. Vide. s̄. Auaritia. duo decimū prohibet temerariū iudiciū ibi nolite iudicare. vide Judicare. tertiūde cimū p̄cipit debitā cautelā. ibi attē dite a falsis pphetis. Quartūdecimū adducit auxilium grē petēñ. ibi petite vi de oratio. §. x. Quintūdecimū. p̄cipit eq̄ tatē legis nature. ibi q̄cūq̄ vultis vt fa ciant vobis et c. i. necessario alr cōsiliū ē. Sextūdecimū. tanq̄ īpletium imponit canotū ad dei amorē cum dñ intrate p angustā portā. s. caritatē. fm glo. et [sect. 18] ibidem. vide. s̄. Charitas. ¶ Sūt et alia precepta ab ecclia indita gñaliter oēs litigātia q̄ sūt pmū de celebratione festoꝝ fm de auditiōe misse tertiū de ieunio in q̄dragesima. et alijs vigilijs. quartū de cōfessiōe. v. de cōione vj. de decimis. vij. de vitādis excōmuni catis. Multa sunt alia q̄ tangit specia les psonas de q̄bus dñ in diuersis capi tulis hui⁹ sūmevt facilius inueniātur.

Predicare

quis pōt. Rñ. vt colligo ex car. in cle. dudū de se pu. prīo papa pōt. xix. di. in memoriā et et qlibet cui ipē ɔmittit de of. dele. c. fi. Cōmissarij ʒo ei⁹ alteri subdelegare nō pñt. d. c. fi. et epī etiā ī alienis diocesib⁹ nisi phibeant ab epīs diocesis. xxj. di. in nouo et qlibet diacon⁹ cui ipī ɔmittūt pñt in eoꝝ diocesi sed nō extra. xvj. q. vij. nullus oīno. Tertio oēs p̄lati ecclesiastici si sunt dia cōes pñt suis subditis predicare sed nō alijs nisi ab epō approbatis aut p̄uilegiatis. vt ɔ here. excōicam⁹ el. j. §. sunt clerici. iiij. f̄z aliqs qlibet cleric⁹. Qđ limitoverū vt sit dyacon⁹ non phibit⁹ specialiter. xix. d. fm. et ibi no. glo. et Jnn. et Ho. de her. in. d. c. excōmunicam⁹ el. j. §. minores. et predicatorēs ab eorūz prelatis licentiati. di. Cle. dudū. Vnde si predicare volunt. j. septa mōasterij ipsorū vel in loco alijs eorum licet sunt longe a domibus eorū dummodo sunt ad eorum vsum possunt sine aliqua licētia fm Lau. et zēze ī. dicta clementina. Similiter quando volūt predicare in plateis communib⁹ nec possunt prohibere in prefatis locis nisi hora q̄ prelati. idest habēt iurisdi-[[Fo.ccclxviij.]v]tionē quasi epālē. vt no. Car. et gl. in. d. cle. dudū. predicāt solenniter. i. publice populo generaliter. vel faciūt coram se solenniter predicari.

De notatis in hoc. §. et q̄ predicādi officiūz non pōt alteri delegari. Bald. no. in. l. j. §. ne aūt. col. j. ver. sz nūquid. C. de cadu. tol.

¶ Sz nūqd vicari⁹ epī sihr hoc poterit [sect. 1] Rñ. car. ibidē q̄ sic si ipse vult predicare vt epī vicari⁹. Sec⁹ si vt ali⁹ p̄lat⁹ vel vellet corā se predicari facere q̄ in hoc nō representat personam epī. et sic non tenentur cessare p̄fati fratres.

¶ Quid si talis habēs quasi iurisditio [sect. 2] nē epālē vellet occupare totam horam matutinalē. Rñ. Car. vbi. s̄. q̄ nō pōt et Laudu. ib dē dicit q̄ d̄z p̄tir illa hora matutinalis maxīe si dicti fratres non habent aliam horam competentē. ar. ca. mandata de presump.

¶ Quid si volūt p̄dicare in plateis pri [sect. 3] uatis aut ecclesijs alioꝝ. rñ. Car. ibidē q̄ nō possunt sine lñā eoꝝ q̄rū sunt sz de eoꝝ lñā possunt etiā hora illa qua p̄lati predicāt: excipiūtur solum eorum loca et publice platee in quibus illa hora predicare non possunt.

¶ Vtrū laici possint p̄dicare. Rñ. Pau. [sect. 4] in. c. sicut in vna de her. q̄ nō alias pec cant mortaliter.

¶ Vtrum tempore interdicti possit pre [sect. 5] dicari et. Rñ. Car. gl. et Pa. ī. d. cle. dudū q̄ sic et quilibet admittatur de cōse. di. j. c. ep̄s nullam.

¶ Sz quā scīaz d̄z habere p̄dicator. rñ. [sect. 6] Alex. in. iij. parte sum. q̄ triplex ē actus docēdi. primus simpliciter exortādo et iste est oīm et istis sufficit scire mādāta. et credenda. secūdus est predicādi et iste est eorum q̄ habēt ex offō et istis est necesse scire exponere credēda et mādāta fm illud prime Pe. iij. parata oīno poscēdi reddere rationē. tertius cathedrā tenēdi et istis est necesse scire oīa q̄ pertinet ad eorum doctrinam.

¶ Quā conscientiam debet habere p̄ [sect. 7] dicator. Rñ. alex. vbi. s̄. q̄ simplicī existēs ī peccato siue occulto siue manifesto docēs et predicans si nō studeat do lere de peccato simpliciter dicitur cōtēnere et ideo peccare. et ego credo mortaliter sic nō in mortali. iuxta illud ps. p̄pterea deus destrues et c. l. di. quidē hoc et. c. cū exaudiero. et. xxxv. di. c. vj die ī fi. et. xl. d. multi. Tho. ī. iiij. tenet q̄ si docet sacrā scripturam ex officio prelationis q̄ peccāt mortaliter si est in mortali siue manifesto. sz si docet sicut magister sic est in peccato occulto nō peccat mortaliter. facit pro hoc. supra correctio pri mo §. iiij.

¶ Vtrū teneatur predicator facere que [sect. 8] predicat. Rñ. Ale. vbi. s̄ q̄ sic quicqd as serit faciēdū de necessitate salutis non autem q̄ predicat faciendum de perfectione religionis.

¶ Quid si predicet propter honorē. vi [sect. 9] de. s̄. Honor. §. vij.

¶ Predicatores sacris literis semp de [sect. 10] bēt insistere nec tunc queratur discere cū ex officio. alios debeāt docere. xxxvj. di. §. ecce. ppter ea nomine doct. veniūt predicatorum et prelati glo. j. c. vnico de summa tri. li. vj.

¶ Circa que docenda debeant insiste [sect. 11] re. Rñ. q circa primo credenda sicut articulos fidei: secundo faciendi et seruanda. sicut precepta. iij. fugienda sicut peccata. iiij. timenda sicut mors eterna. v. appetenda sicut gloria. et vt predicatio eorum fructificet etiam prius debent orare. vt dicit glosa. Ge. xxiiij.

Preces

an inducant simoniā. vide simonia. v. §. iiij.

Precedentia

determinant sequentia. xxiiij. qō. vij. apostolus.

Preciosum

est omne rarum. xcij. di. legimus.

Precipitatio

est vitanda. l. dis. pō deret. Est autem precipitatio quando quis ptransitis gradib⁹ et regule diuine vel humane rōis per īpetū volūtatis vel passionis fert in precipitiū. et si hoc facit cōtemnēs et repudiāns diuina documēta erit pctm̄ [Fo.ccclxix.r] mortale. Similiter quādo licet nō contemnat diuina documēta tamē est cum detrimēto eorū que sunt de necessitate salutis si sic est erit peccatū mortale vel circūstantia que reperitur in omni peccato mortali. Vnde dicī iniquitas omnia precipitat. als erit veniale peccatū. et qz luxuria maxime absorbet rationē. ideo precipitatio ponitur ei⁹ filia.

Predia

Vrbana vel rustica quādo dicuntur vide seruitus in principio.

Predo

dicī quadrupliciter. primo q iniuste alios predatur sicut qui spoliāt viatores et iste est excommunicatus. xviiij. q. iij. si quis romipetas cū duo. ca. seq. ij. dicitur qui tollit a personis vltra stipēdia sibi taxata. xiiij. q. j. militare et tales sunt raptores. et sicut predo continetur sub raptore sic species sub genere. xiiij. q. v. nō sane in fin. et sic debet puniri pena raptorū. iij. fm Gof. et ho. dicitur prelatus qui vt serui tū impēdat legato vel alij plus exigit a subditis qz soluat de immu. eccles. qz pleriqz. iiij. dicitur predo fm hosti. Judex qui iurgiū alienū deputat predam suam aut officialis indebite pecuniam accipiens. l. omnes. C. ad. l. iuli. repetū. ¶ Quo pcepto prohibetur preda. Rñ. [sect. 1] furti nomine. xxxij. q. iij. meretrices.

¶ Cui debet dari preda in bello acqui [sect. 2] sita. Rñ. de iure principi. xxiiij. questiōe. v. dicat. Sed tu dic latius vt. §. bellum in principio.

Prefatio

Nulla d3 dici ī missa nisi illa de qua in. c. inueni mus. de consecra. di. j. et in. c. sanctoruz lxx. dis. vide. §. missa. §. xxx.

Prelatus

large diciť oñis habens curam animarum f3 Jnno. in. c. firmiter. de sum. tri. et in. c. quoniam. vt li. non conte. stricte vero dicũtur solum habentes iurisdictionem vt probatur in. c. decernimus. de iudi. iũcta glo. in. cle. dudum. de sepul vbi ponitur prelatus et rector separatim do. Bar. in. cle. j. de elec. cum glo. ibidem et Lau. dicit q nomine prelati comprehẽditur quilibet admiuistrator habẽs ppetuum officium etiam si sit talis qui ad nutum superioris possit ammoueri. allegat de sup. neg. prela. ca. j. ad fi. xvj. q. i. de presentiu3. addit pau. ibidẽ quocunq3 nomine cẽseat de ver. sig. quãuis cle. j. de rescrip. et quod ibi no. Et ex glos. prefata dicit Car. obtinuisse q mi nister et custos minoruz et prouincialis predicatorum sunt prelati et q possunt esse procuratores quia cle. j. de procu. lo quitur de religioso nō prelato. et q etiã possunt esse delegati pape. vt supra delegatus. §. iij.

De notatis in hoc. §. et q prelatus debet esse electiuus non datiuus. Bal. nota. in. l. quicunq3. C. de bo. que libe. cola. j. in fine. versi. non obstat. et non potest prelatura permutari cũ alia. vt per Bal. in. l. j. col. iij. C. de emã. li. et nō transit ad heredes. glo. et Bar. in. l. tute la. la. ij. in. j. no. ff. de tut.

¶ Vtrum omnis prelatus sit iudex or [sect. 1] dinarius. Rñ. glossa. in ca pi. ij. de iudi. quod sic.

¶ Vtrum negligentia prelati sit pecca [sect. 2] tũ. Rñ. glo. in. c. ea que de offi. arc. q sic. et mortale quãdo est in omissione neces sariorũ ad suum officium. vt visitationis correctionis et huiusmodi. et f3 Ho. et Ber. in. d. c. ea que tenetur nō solũ de dolo et lata sed etiam leui culpa de dãno ecclesiasticarum rerum ergo fortius animarum.

¶ Vtrũ prelatus teneatur omnia age [sect. 3] re cum consilio capituli sui. Rñ. pan. in cap. nouit. de his que fi. aprela. q ne gocia minora potest sine consilio vt no. doct. in. di. cap. nouit. et Jnno. in cap. fi. de maio. et obe. et. l. ij. C. de iura. calũ. Nam rectores ex offiõ iniuncto explicant hec minora vt in. di. l. ij. facit. ca. edoceri. de rescrip. Negociauero ardua causa rationabili existente quam bonus vir arbitrabitur. potest sine cõsilio capituli. alias non.

¶ Vtru3 teneatur dicere suam culpam [sect. 4] subdito qđ excessit in corrigẽdo. Rñ. c. quãdo. lxxxvj. dist. q non. Jntellige nisi [[Fo.cclxix.]v] a proposito hoc faceret. vt. §. Correctio. j. §. ij.

¶ Vtru3 prelatio sit appetenda. Rñ. q [sect. 5] nō nec desidia fugiẽda. xvj. q. j. nos au tẽ. viij. q. j. olim et tribus. c. seq. xl. distin. multi vnde appetẽs eam efficitur indi gnus. j. q. i. pricipatus et peccat mortali ier si deliberate appetit. vt p̃sit vide. §. ambitio. et. §. ẽps. §. ij.

¶ Vtrũ prelatus possit fugere. vide. §. [sect. 6] ẽps. xxij.

¶ De quibus specialiter sunt interro [sect. 7] gandi prelati. Rñ. §. interrogatiões cir ca presatos.

Prescriptio.

ẽ quoddã ius ex tẽpo re congruens autoritate legum vim capiens penam negligentibus inferens et litibus finem im ponens. Et similiter diffiniť vsucapio. et aliquando vnum comprehendit reliquum sed proprie differunt quia vsuca pio est in rebus mobilibus et se mouẽtib9. prescriptio vero in immobilibus et iurib9 incorporalibus vt insti. de vsuca pionib9

et lon. temp. prescrip. j. Rñ. Jure tamē cōsultus ita diffinit. Vsucapio ē acquisitio dominij per continuationē possessionis temporis spatio. l. diffiniti in. l. ij. ff. devsucapio. hoc Pan. no. in ru bri. extra eo. ti.

De notatis in hoc. §. et q ī hoc differant prescriptio et vsucapio: q̄ prescriptio est de re immobili. vt per Bald. in l. j. col. vj. in. iij. oppo. C. de ser. fugi. vsu capio vero est de re mobili: vt ibi. et no. insti. de vsucapio. in principio. et. ff. eo. in rub. licet quandoq̄ prescriptio pro vsu capione ponatur. Vnde exceptio prescriptio. non dicitur inceptio cōtra rem mobilem cum intelligatur pro exceptione vsucapionis: vt per Bald. in di. l. j. col. vij.

¶ Que requiruntur ī prescriptione fm [sect. 1] ius canonī. et conscientiā. Rñ. q. iij. pri mū bona fides. s. q is qui possidet rem q̄ possidet credat esse suam. vel credat tradētez esse dñmvel habere ius distra hēdi. l3 in facto erret. ff. de verb. sig. l. si bone fidei. hoc limito verū ī prescriptio ne vbi requiritur aliq̄s actus positiu⁹. secus vbi nullū factum requiritur vt ī prescriptione libertatis contra seruitutez rusticam. q̄ licet sciam me tibi debe re seruitutē eundi. tamen ego possum prescribere libertatez. ex quo ego nihil facio q sit peccatū hoc tenet Bart. in. l. sequitur. §. si viā. ff. de vfuca. et pau. ī. c. fi. de pres. Jdē dic de p̄scriptione actio nis psonalis mere penalis vt in rapīa respectu quadrupli q̄ est vsum ad annum post annum simpli insti. de vibo. rap. in princi. vt. j. §. xlij. et idem dic de similibus.

¶ Sed quid si erret in iure. Rñ. q nō p̄ scribet. l. j. §. si a pupillo. ff. pro empto. et [sect. 2] l. nūq̄. la. ij. ff. de vsucap. Secus fi errabat in facto ar. l. qđ vulgo. ff. pro ēpto. et propterea dicit Jnn. in. c. si diligenti eo q possidēs contra ius non presumi tur bonefidei nisi sit possessio longi tēporis: vel probabilib⁹ rationib⁹ fuerit acquisita facit. ca. cum ecclesia futrina de causa pos. et proprie. Exquo patet q si ius in quo errauit erat dubium q er ror excusaret ī prescrebendo et facit tex. in. l. cum dilectus et ibi Pau. de cōsue. quod not. Jtem tenet Host. in ca. cura: de iurepa. q error mixtus. scilicet iuris et facti non tollit bonam fidem. dat exempluz in donatione rei aliene facta vxori qua vir non est effectus pauperior vt quia ex ipsa re non tenetur comodanti vel deponenti vel quia domi nus consensit q̄ mulier credit valere quia vsucapiet. l. si vir vxori. ff. de dona tio. Bar. tamen in. l. si fur. ff. de vsuca. et in. l. s3 et si. §. scire. ff. de pe. here. et refert Pau. in. c. grauis de restit. spo. distinguit et bene q quedam sunt iura que prohibent aliquos actus. et faciens contra etiam ex errore non presumitur in bonafidei. et sic intellige glosam dicta lege si fur. que dicit q error iuris impedit vsucapionem. q etiam limito nisi esset tale ius obscurū et dubium. Quedaz sunt iura non prohibentia. s3 actui nō assistentia vt puta testamentum nō solenne non approbatur a iu-[Fo.ccclxx.r]re vt valeat et circa talia errans non pre sumitur in malafide. d. §. scire.

¶ Quid de illo qui tēpore p̄scriptiōis [sect. 3] habuit conscientiam lesam postea inci pit habere non lesam. Rñ. Pa. in. fi. eo. cum do. ant. q si ex legitima cā habuit lesam interrupta est prescriptio. et sic in cipiet prescriptio postq̄ conscientiam lesaz reformauit per legitima indicia. ar. eorum que no. in. c. de quarta eo. ti. d. c. cura. Si vero fuit lesa ex leui iudicio. quā tamē reformauit ex alijs legiti mis iudicijs. sic nō fuit īterrupta. Pau. tamen includat q omnino interrūpā et incipiat prescriptio de nouo tpe refor mationis. sed verior est prima opi. nisi conscientia se firmasset quis ex leui iu dicio q res erat aliena.

¶ Vtruz dubitans an res sit sua vel ne [sect. 4] et habens iustam causam dubitādi pre scribat. Rñ. fm do. ant. in. d. c. fi. q nō. q̄ iura requirunt nedum q non sit in ma lafide. sed quod sit in bonafide et ideo licet non sit in malafide non est tamen in bona. Quod tamen limita nisi dubi tatio esset momentanea et vacillans sicut non est heretic⁹ q dubitat. sed non fixe et deliberate. c. j. de her. q̄ sic nō im pediret. Et hec opi. ī foro anime est verior

quo ad vsucapionē rei. s3 respectu fructuū lucrandorum sufficit malam fi dem abesse. et quāuis Pa. et communis opi. et glo. in. d. c. fi. teneāt q dubitatio etiam firma nō impedit prescriptionē etiā quo ad rem facit p ipsis. xxxiiij. q. ij. si virgo. sed hoc de eorū quo ad foruz contentiosum tene. non quo ad consciētiam.

¶ Secūdū quod requiritur in prescri [sect. 5] ptione est iustus titulus. c. si diligenti. extra eo. et dicitur hic titul⁹ causa possidendi vt donatio. venditio. et huiusmo di. Exigitur ergo causa vera nō legitima secūdū Gof. vnde titul⁹ errone⁹ vt quia credebat procuratorez suū emisse prestat causam prescribendi. ff. pro soci. l. fi. Et propterea dicit glo. in. d. c. si diligenti. quod pro tanto dicitur titul⁹ iustus quia dat causam prescribendi licet in veritate non sit iustus. quia tunc nō esset prescriptio necessaria. Et ideo minus iustus titul⁹ dat causam p̄scribendi. si modo adsit bona fides. vt credat titulum sufficere et esse iustu3. et hoc verum q requiritur titulus quādo aliquis iure communi possidere non potest. vt laicus decimas. Ideo requiriť titul⁹. alias est semp in mala fide. Sed vbi res possunt de iure communi possi deri. si non requiritur titulus in iurib⁹ p̄scribēdis vt sunt seruitutes. Et q nō requirať titul⁹ tenent communiter docto. S3 Pa. in. d. c. de quarta. eo. limitat verum Primo quando prescriptio non est cōtra ius commune. p. c. j. eo. ti. li. vj. facit. l. quemadmodū. C. de agri. et cen. et c. Secundo quando non est in vsufu ctu prescribendo. qz licet sit ius in corporale. l. j. in fi. ff. ad. l. fal. et qdam serui tus in reb⁹ alienis. l. j. ff. de vsufu. accre. tamē requiritur titul⁹ in eo prescribendo alias non prescriberetur spacio x. vel. xx. annorum. vt probať in. l. fin. C. de prescri. lō. tem. vnde dicit gl. in. l. corruptionem. C. de vsufu. q si etiam vsu fructus cōsistit in re mobili. tamē actio personalis ad ipsam non tollitur trien nio. et idem videtur diceñ. in acquisitio ne ipsius et etiam in acquisitiōe cuiuscū qz rei immobili. nō precedit prescriptio sine titulo nisi sit longissimi tēporis. C. de prescri. xxx. anno. l. si quis emptur⁹. Dico tamē fruct⁹ q capiuntur ex agro alieno ex bona fide vsucapiuntur trien nio. tex. est no. in. l. sequiť §. fruct⁹. ff. de vsuc. et ibi p Bar. qz ibi nō agiť de p̄scri bēdo iure. Et iō cū ōr q teneť restituere fruct⁹ extātes. in. c. grauis de resti. ipo. Intellige nisi possessor p triēniū et bōasi de possideret Tertio limita qñ nō agitur de seruitute per quam persona oblī gatur vel astringitur ad aliquod seruitium. qz cum sit quid graue necessario req̄rĩť in tali iure p̄scribendo titul⁹ vel lapsus longissimi tēporis et sic potest in telligi. l. cum de in rem verso ff. de vsuris. et not. Dy. in regula possessor. de re iu. lib. vj.

[[Fo.cccclxx.]v] ¶ Tertiu3 qđ requiriť est continuatio [sect. 6] possessionis q res sit possessa continue vsq3 in finē prescriptiōis sine interruptiōe. c. illud extra eo. de reg. iur. regula sine possessione. li. vj. Et q possideat vt proprium. qz qui alieno nomine possidet vt coloni. et qui precario. et huiusmo di. non proprie possident. sed hi quorū nomine possident. c. cum venisset. de re sti. spo. et in glo. c. clerici. xvj. q. iij. Si tñ interrupta possessiōe quando possessor recuperat est bonefidei sic prescriberet ea interruptione nō obstāte. l. fin. C. de prescrip. xxx. an.

¶ Vtrū possessio ciuilis. i. q sit talis p [sect. 7] sona q possit legitime de iure cōi possi dere. fm gl. in. c. causam de prescrip. ne cessario requiratur ad prescriptionem. Rñ. q ad vsumfructū p̄scribēdū nō. sed sufficit naturalis seu corporalis posses sio. l. fi. C. de prescrip. lon. tē. not. Pa. i. c. ad audientiā. eo. ti. Jn alijs aut vbi pre scriptio inducitur ad acquisitionez rei vel iuris. tunc requiritur in ciuilis pos sessio. et sie intellige tex. et gl. in. c. causaz e. ti. et ideo naturalis nō sufficit de quo plene per Dy. in regula sine possessione li. vj. Vbi vero p̄scriptio induciť ad extinguedū solūmodo ius alteri⁹ et ad defenfionē cōtra ius alteri cōgruēs. tūc tali defendēti nō ē necessaria ꝑa posses sio vel quasi. alias sequeret q nō p̄scriberent

actiões personales cōtra id qđ habeñ in. l. ij. C. de ɔsti. pe. et in. l. sicut. C. de prescri. xxx. an. qđ nemo vere eā possi det. nisi his cuivere cōpetit. vt no. Jnn. in. c. ī literis. de resti. spo. hec est notabi lis distinctio. Cal. in. c. cuz nō liceat eo. Aduerte hic q possidēs bonafide et vēdēs sub cōditiōe nō ĩterrūpit possessionē. vnde si deficiēte cōditiōe vēditio resoluat iur priora tpa cū posteriorib⁹ ɔtinuare poterit fm Pa. ī. c. illud aūt. e. ti. ¶ Vtrum possessio longissimi tēporis [sect. 8] de cuius initio nō est memoria habeat vim tituli. Rñ. fm Jo. an. in. c. ij. de preben. li. vj. q sic quando capacitas datur in exercente alias non. vnde laicus q̄tumcunq̄ exercuerit actū spūalem vel alicuius ordinis nunq̄ tñ potest illum p̄scribere. Et not. q fama p̄bet iustam causam credēdi vt no. in. c. inq̄sitiōi. de sen. ex. et. c. cum cōtingat. de rescri. et per Bart. in. l. ij. C. si ser. vel liber. et in. l. celsus. ff. de vsucap. Et si fama erat q res fuit legata vel q tale fiebat p̄ puilegiū pape quod fuit perditum tpe guerre et huiusmodi sic curret prescriptio. vt no. in. l. q vulgo. ff. p̄ empto. q sic facit titū lū sicut in illo cuius procurator dicerat se emisse et sic credebat.

¶ Quartū q requirīt est q res non sit [sect. 9] vitiosa et possit prescribi et dicitur vitio sa si sit furtiua aut vi possessa vt inst. de vsuca. §. q aūt. et subdit tex. q necvllus alius q̄uis ab eis bona fide emerit vel ex alia causa acceperit vsucapiendi ius hz. Et aduerte q in re mobili oportet q iustus titulus interueniat a principio aliter nunq̄ prescribīt quia sine ti tulo cōtra volūtātē dñi cōtract⁹ furtum comittit et sic furtiua est secus est in re immobili: q̄ q̄uis mala fides fuerit in primo potest tamē p̄ alios prescribi ex eorum bona fide. Et ideo nūq̄ res mobilis in cōsciētia potest teneri q̄tūcūq̄ per longū tps sit possessaet bona fide ni si qui habuit eaz a principio habuerit cū titulo. propterea dicit text. in. d. §. q autez. Vnde in rebus mobilibus nō fa cile p̄cedit vt bonefidei possessori vsucapio competat. Quod nota quia sepe venit in practica. Limita tamē fm q j. dico. §. xliiij.

¶ Quero vtrū omnes alie res que non [sect. 10] sunt vitiose possint p̄scribi. Rñ. q regu lariter omnis res oē ius oīs actio prescribi potest. capi. ad aures. eo. ti. Sed hz multas exceptiones q̄ sunt multa q̄ p̄scribi non possunt vt. j. §. xij. cum sequentibus.

¶ Sed que requirunt ad prescribēduz [sect. 11] iura seu seruitutes que habent causam continuam vel quasi. Rñ. q requirunt v. Primum bona fides. s. q vsus fuerit eo animo q vsus fuerit iure fuo et q po suerit etiam aduersario cōtradicēte. secus si causa amicitie q̄ nunquā prescri [Fo.ccclxxj.r] bet. l. fin. et ibi not. ff. quemadmo. serui. amit. et. l. qui iure familiaritatis. ff. de acqui. pos. Secundum tempus debitū vt. j. patebit. Tertiuz quod vsus fuerit sciente aduersario. l. ij. C. de serui. et ibi glos. et doc. et etiam patiente. l. quoties la. ij. ff. de serui. quia scientia et patiētia in iuribus incorporalibus aduersarij constituit quasi possessiouem. Et ideo sine ipsa non posset prescribi nisi sit tēpus longissimum. s. xxx. anno. vel. xl. an norum fm Pau. de cast. in. l. ij. C. de serui. Jtem nisi habuisset prescribenstitu lum ab aliquo tertio qui eam vt dominus illius fundi concessit quia sic igno rante domino potest prescribi. vt not. Cyn. Pe. tenere in. l. ij. predicta. Quod nota pro limitatione illius quod in incorporalibus non est dare quasi possessionem sine scientia et patientia aduersarij. quia pauci aduertūt vt in pascuis aqueductu iurisdictionibus piscandi. Et not. fm Jnnocen. q istud tempus ĩcipit currere ex quo quis cepit illo vti non vi nec clam. nec precario sciente illo cui fit preiudicium et non contradicente. quartum in negatiuis puta alti⁹ nō tollendi requiritur prohibitio not. glo. in. l. qui luminibus. ff. de serui. vrb. pre. et p̄hibitio debet esse ex parte pretē dentis seruitutem. quintum q sit domi nus fundi et cuius seruitus est acquirē da quod not.

¶ Que sunt que p̄scribi nō possūt. Rñ. [sect. 12] xvj. primo cōtra peccata de iure canonici co et ī foro anime. immo diuturnitas auget. c. cum haberet. de eo qui du. quam pol. per adul. c. nō satis et. c. cum ī ecclesie. de simoniade iu. ciuili vero peccatū est momētaneū. tunc lapsus temporis alleuiat penam in. l. si diutino tēpore. ff. de pe. et quandoq; ex toto tollit. Vnde communiter doc. et sequitur Pa. in. c. cū habere. dicunt q̄ aduersus quodlibet crimē regulariter p̄cedit p̄scriptio. x. an. no. vt post lapsum q̄s nequeat accusari. et in. l. adulter. C. de adult. dicitur qđ post quinquēnium non potest quis accusare adulterium nisi in duobus casi bus vide glo. d. l. adulter.

¶ Secundo contra obedientiam visita [sect. 13] tionem et procuracionem que debet ratione visitationis. cum nō liceat eo. cū similibus.

¶ Tertio ecclesia loca religiosa nec nō [sect. 14] ius decime primitie vel oblatiōis et oīa alia iura spiritualia non possunt p̄scribi laicis q̄ illa possidere non possunt. vt ī. c. causam. eo etiā simile anni trāsierunt. vt. §. dixi f̄m Jo. an. in. c. ij. de preben. lib. vj. Ab eis autem a quibus posideri possunt bene prescribuntur. vt in. c. ad aures eo.

¶ Quarto annexa spiritualibus. vt ius [sect. 15] patronatus similiter prescribi nō p̄nt a laicis. Dicit tamē Pa. in. d. c. ad aures q̄ papa posset cōcedere priuilegiū laicis vt possiderent spiritualia aliqua: q̄ pōt dare potestatem eis excommunicādi. et sic tunc prescribere possent que posidere possunt. Limita istud ad laicos seculares. q̄ laici cōuersi l̄z non debeāt tamē possunt tractare spiritualia cū clericis et prescribere. vide tex. iuncta glo. in. c. ex eo. de elec. lib. vj.

¶ Quinto non potest p̄scribi limes vel [sect. 16] quod adheret limitib⁹ episcopatuū pro uinciaꝝ vel parochiarū. xvj. q. iij. l̄z et. c. in regulis de paroch. sup eo. ratiōe termini confundantur p̄uinciarū vel parochiarum.

¶ Sexto liber homo p̄ seruo possessus [sect. 17] non potest p̄scribi. xvj. q. iij. §. potest.

¶ Septimo publice functiones agroꝝ [sect. 18] in p̄siones nō p̄nt a colono p̄scribi nec fundus quē colit. d. §. pōt. C. de p̄script. xxx. vel. xl. an. l. male agitur.

¶ Octauo via publica non potest pre [sect. 19] scribi ex non vsu populi. l. viā. ff. de via publica.

¶ Nono aqueductus ad publicū vsuꝝ [sect. 20] ciuitatis et alia iura ciuitatis ad publicū vsum destinata p̄scribi non possunt. C. de aqueductu. l. diligenter.

¶ Decimo reseruata p̄ncipi ī signū sub [sect. 21] iectiōis vt tributū et similia p̄scribi nō p̄nt. vt. l. cōpit serenitas n̄ra. C. đ p̄scrip. xxx. an. facit qđ no. in. c. cū nō liceat. eo. [[Fo.ccclxxj.]v]

¶ Vndecimo res quā lex vel canō alie [sect. 22] uari prohibet nō prescribī sic tñ distinguē f̄m Pa. in. d. c. cum non liceat quod aut lex prohibet alienationem q̄ eius rei nō est commercium nec potest possessio haberi. vt in rebus sacris nō spiri tualibus et religiosis respectu laicorum et sic non valet p̄scriptio. Aut prohibet alienationem simpliciter fauore ipsius rei. exemplum in fundo dotali. et sic p̄scrip. nō pōt inchoari. l. si fundum. ff. de sun. dot. glo. et Bar. in. l. ij. C. de vsuca. p̄ emp. Sed si erat inchoata anteq̄ talis esset dotalis fundus et huiusmodi sup quas se fundat ius tūc nō impedit vsu capio. tex. est in. d. l. si fundum. Idem di ceñ. quauo res peruenit ad personam priuilegiatam cōtra quam nō posset p̄scribi. vt not. Jo. an. ī. c. vnico de iur. pa. li. vj. intellige si ignorat prohibitionem iuris probabiliter aliter nō. Aut lex phibet alienationem nō simpliciter sed sine certa solēnitate. vt in rebus minoꝝ et ecclesie tūc data bona fide et excluso errore iuris procedit prescriptio si h̄z con comitantia alia: puta emi a minore quē credebam maiorem vel rem a prelato. s̄z putabam capitulū cōsensisse et huiusmo di. Secus si errabam in iure credens q̄ prelatus sine capitulo posset vel minor

sine decreto. et sic intellige glo. in. c. ij. de his que fi. a prel. et tex. iuncta glo. in. c. j. de re. ec. nō alie. lib. vj.

¶ Quid si est phibita alienatio per de [sect. 23] functū. Rñ. idem diceñ. sicut de prohibi ta a lege. s. q vsucapi non potest tex. est in. d. l. ij. et ibi gl. et Bar. Et hec intellige quādo predicta prohibitio fit ex causa p testatorem sine causa enim non valet vt legīt et not. in. l. fili⁹. §. diu. ff. de lega. primo. et ibi per Bar. plene.

¶ Vtrum similiter sit dicendum quan [sect. 24] do res p pactum prohibita est alienari puta cum res obligatur et obligans ap posuit pactum vt illa res interim non alienetur et impedit dominij trāslatio. vt in. l. si creditor. §. vlti. ff. de distra. pigno. Rñ. q sic quia non currit prescriptio. vt no. Bart. in. l. vbi lex. ff. de vsuc. pa. tamē in. d. c. cum non liceat tenet q currat prescriptio et credo verius si ali⁹ a p̄dictis contrahentibus prescribat.

¶ Duodecimo res que tenetur preca [sect. 25] rio nomine quia non ipse sed dominus possidet. l. certe. §. his qui rogauit. ff. de preca. Jdem de colono ea ratione. l. ma le agitur. C. de prescrip. xx. an. idem de eo qui possidet nomine alieno ea ratio ne. capi. cum venisset. de resti. spo. Jdeꝯ de pignore quod non potest prescribi a creditore et vsufructuario quia censentur in mala fide. Dicit tamen Pan. in. d. capitu. cum non liceat. colonus et tenens precario nomine et qui possidet alieno nomine non possint prescribere tales res tamen si colonus vendit alteri. et qui emit bona fide prescribit sed dominus petit restitutionem in integrum si ignorauit ex clausula generali. l. j. ff. ex quib. cau. ma. secundū Spec. eo. titu. et glo. in cap. cum nemo. C. de ac qui. pos. et placet per ea que. j. dicam licet Barto. in. l. cum solus. ff. de vsuca. ali ter sentiat.

¶ Tertiodecimo res empta a prodigo [sect. 26] vel luxurioso aut lusore alienante distinguit tamen Pan. in capi. si diligen ti eo quod aut tatibus est interdicta administratio et sic non valet contract⁹ nec infertur vsucapiendi conditio. vt. l. qui fundum. §. qui sciens. ff. de empti. Aut non est interdicta administratio bonorum et tūc aut ignorabat q in ma lum vsum volebat consumere et sic pōt vsucapere quia est bone fidei. vt in. l. si quis cum sciret. ff. de empt. si vero scie bat quod in malum vsum volebat expendere precium sic non valet vsucape re. vt in. d. l. si quis cum sciret et est text. no. ī. l. si vero nō remunerādi causa. §. si adolescens luxuriosus mandat tibi vt pro meretrice fideiubeas idēq tu sciēs mandatum susceperis non habebis mandati actionem quod simile est q̄si perdit iura pecuniam sciens credideris. Sed et si vltius directe mandaue rim tibi vt meretrici pecuniam credas non obligabitur mandati quasi aduer-[Fo.ccclxxij.r]lus bone fidei mandatum sit hoc text. ff. mandat. Nec obstat. l. affectionis. ff. de dona. quia ego intelligo ante factuz nō valere in ista lege valeret post factū fornicationis soluēdo. hāc decisionem posuit barto. in. d. l. si quis cum sciret et fm hac limitarem ego. l. fin. ff. de alea. vbi valet contractus venditiōis factus alteri a collusore scilicet verum quādo non putabat precium in ludo velle cōfumere alias talis emptor non poterit prescribere. Multominus valet contra ctus factus in ludo cum collusorevnde nec tenet venditio nec tenetur emptor de euictione cum simul delinquant. l. fi. .§. j. ff. qua. re. ac. non da. et per cōsequēs cum sit in malafide et contractus sit pro hibitus a iure non poterit pre scribere quod no. bene.

¶ Quartodecimo res ignorantis nō pōt [sect. 27] prescribi ita tenet do. pe. de pusio ī tra ctatu de canonica portione episcopi. c. ij. allegat. l. cum sex. ff. de edi. edic. cū cō cor. in. gl. ibidē. Vnde concludit q quā do quis ignorat habitu et actu ius sibi factum ex quo resultat sibi ius agēdi et sic nō currit p̄scriptio. Jdē quādo quis ignorat actu sed non habitu sic etiā nō currit puta collator scit se habere ius cō ferendi beneficium sed ignorat factum ex quo

resultat sibi ius agēdi sc̄z actuꝝ vacationis et sic nō currit prescriptio. c. quia diuersitatem de conces. pre. ca. li. te ras de suplen. negli. pre Panor. vero in. d. c. vigilanti dicit q̄ contra ignoran tem vel absentem currit sed prescriptio nisi ignorās vel abñs possideat ciuilit̄ quia tunc non currit prescriptio vt ī l. male igitur. C. de prescri. xxx. vel. xl. an. ex quo infert q̄ si me absente aut ignorante ingreditur quis possessionē meā non incipit tunc prescriptio licet fuerit ingressus bona fide quia per hūc īgres sum non perdo possessionem vt in. l. si id quod. ff. de acqui. po. sed anteq̄ incipiat prescribere oꝝ prius perdam possessionem puta quia sciens aliū ingres sum suscipe me posse repelli vel iradidi obliuioni et eam neglexi per decēniū vt in. d. l. si id quod. et ab eo tempore īci pit currere p̄scripto et nō prius. vt not. Dy. in regula sine possessiōe li. vj. et sen tit gl. et apertius bart. in. l. j. C. de seruitutibus. Addit tñ q̄ licet oꝝtra ignorātē currat prescriptio tñ si ignorātia fuit ex iusta causav̄ p̄babilis q̄ tūc subueniūt. ar. c. cū illoꝝ. de sē. excō. et hec subuentio erit q̄ restituetur in integrum vt voluit Barto. in. l. j. §. si quis autem. ff. de actu itinere q̄ pri. facit glo. in. l. j. C. d̄ pa. po. et tex. optimus in. l. antepe. ff. de acqui. here. sꝝ magis mihi placet opi. Pe. Vbī tame ignorātia nō est crassavel supina. Incorporalia vero nō possunt quasi pos sideri nisi sciēte eo qui possidebat p̄us. Et data eius ignorantia nō possunt p̄scribi. l. ij. C. de serui. et aqua. not. Jnno. in. c. bone el. ij. de po. prela.

¶ Quintodecimo res excōicati vt dicit [sect. 28] Pa. in. c. j. eo quia cū sit impeditus a le ge nō debet oꝝtra eū currere prescriptio l. fi. in fi. C. de āna. exce. Quod limito ve rum in eo q̄ nō est in mora petende absolutionis secus si esset in mora quia tūc impedimentum oritur ex culpa sua et ideo curreret.

¶ Sextodecimo res future vel vi pos [sect. 29] sesse nec etiaꝝ ea que ex ipsis nascūtur vt īsti. de vsuca. §. furtiue. de quo dic vt j. §. xliij.

¶ Que sunt tpa in q̄bus prescriptio nō [sect. 30] currit sed dormit. Rñ. Pa. in. cap. ex trās missa. eo q̄ nouē tempora. Primum tem pus hostilitatis et vbi ius non redditur. sꝝ hoc limitat Jnn. in. d. c. quando propter guerram et huiusmodi actor agere voluit sed non potuit quia non erat qui ius redderet. l. sed si per pretorem. §. si ferie. ff. ex qui. ca. maio. et propter hoc dicit Barto. in. l. de etate. ff. ad treb. q̄ citatus tempore pestis habet iustam causam nō comparendi. alle. ca. ad supplicationem de renuncia. facit glos. in. capitu. si vero de iureiur. Et ideo dicit idem Barto. in lege naturaliter. ff. de vsuca. q̄ tempore pestilentie nō currit p̄scriptio vbi quis fugit ex ta li timore aut certe erit iusta causa petē [[Fo. ccclxxij.]v] di restitutionez in integrū. ex c̄la gñali idem dic de omni alia iusta causa q̄ īpe dit ne quis rem suam petat. l. qđ quidē ff. ex qui. cau. ma. fm tēpus est qñ ecclesia nullū habet prelatū seu hꝝ inutilem ad agendū. vt puta quia est excōicatus suspēsus vel captiuus. ca. q̄ diuersitatē de cōces. prebē. xvj. q. iij. c. j. de elec. quia diligētia. Aut est dilapidator aut male alienans prelatus vt in. c. si sacerdotes xvj. q. iij. et qđ no. ī. c. de ininteg. resti. li. vj. Nam toto tempore prelati male alie nantis nō currit. Tertiū tempus quando qs de iure impedit̄ agere sicut filiusfamilias vt. l. j. in. fi. C. de anna. excep. et in vxore viuēte marito respectu reꝝ dotaliū. l. ī rebus. C. de iure. do. Jtē in pupillo durante etate pupillari. l. sicut vltra medium. C. de prescri. xxx. an. Quartuꝝ tempus est sc̄ hismatis qua ad eccle stā romanā vt ī. c. cū nobis. eo. ti. Quintum tēpus conditionis quia res sub cōditione non prescribitur. l. cū notissimi. §. sed illud. C. d̄ prescrip. xxx. annoꝝ. q̄ nulla currit mora. Sextum tēpus feria rum repentinārū q̄ precaueri non possunt vt dicitur ī. di. §. si ferie Quidā tamen dicunt q̄ currit sed indulgetur restitutio Septimū tēpus absētie reipublice cā tñ Jnno. isto casu cū precedenti tꝝ q̄ currit p̄scriptio sꝝ datur restitutio qñ prescriptio fuit cōpleta tpe feriaruꝝ aut absentie vel parū post.

Sec⁹ si post magnū tps q̄ tunc nō datur restitutio. facit. l. ab hostibus. §. sed qđ simpliciter. ē. ex qui. cau. ma. et satis palcet licet alij tencāt indistincte non currere. Octauū tempus est furie vel prodigalitatis fm Jo. an. in addi. ad spe. eo. tit. Nonum ē iacentis hereditatis et nō stat per heredem quin eaz capiat sed aliquo mō est impeditus fm Pa. ī. c. de quarta de prescrip. sed do. Ant. ibidem tenet q̄ currit sed restitueretur ex generali c̄la.

¶ Sed quero an in prefatis casibus ita [sect. 31] dormiat et impediatur p̄scriptio q̄ non sit op⁹ petere restitutionē. Rñ. diuersa fuit opi. legistaꝝ in. l. senat⁹. ff. de offic. presi. et canonistarum in. c. ex transmissa eo. s̄z mihi placet opi. Inno. q̄ impeditur ipso iure nec est necessarium pete re restitutionem nisi solum in tpe absentie et feriarū pōt dici cū simili ratiōe tē pus pdigalitatis etiā: et sic illa tēpora subducuntur de medio p̄scriptionis. ratiō sua quare nō currit est q̄ p̄scriptio ē odiosa vt patet ex eo qđ legi et no. in. c. vigilianti eo. Ergo non ē laxanda.

¶ Quantū tēpus requiritur in prescri [sect. 32] ptiōe. Rñ. q̄ diuersimode fm q̄ a diuersis et contra diuersa sit prescriptio.

¶ Contra ecclesiā romanā nō currit mi [sect. 33] nor q̄ cētenaria. intellige in his que spectant p̄cipaliter nō secundario ad ipsam fm glo. in. c. ad audiētiā eo. vnde dic q̄ generaliter oīa que īmediate ptinent ad dispositionē pape gaudent priuilegio vt ē ecclesia lateranēsis et res ipsius et exemptio q̄ quā nō currit minor prescriptio q̄ cētenaria. Ita tenet Joā. an. in regula sciēti lib. vj. in mercu. et qđ no. pan. in cle. frequēs de excus. prela. et pau. in. d. c. ad audiētiā. Fallit hoc in casu. c. ij. §. j. e. li. vj. vbi cahtoli cū prescribunt q̄ ecclesiā romanā bona hereticoꝝ qui ignorabātur in vita q̄ essent heretici si per. xl. ānos bona fide ea possederunt nec in isto casu poterit romana ecclesia petere restitutionem vt in. d. cap. ij. patet vbi prohibet omnē molestiam post rescriptionem.

[sect. 34] ¶ Contra ecclesiā inferioreꝝ a romana siue fiat prescriptio a puato vel ab alia ecclesia si est immobilibus corporalib⁹ siue incorporalibus iurib⁹ habentib⁹ continuam causam vel non sic requiritur quadragenaria ānorum prescriptio vt in. c. de quarta eodem et in. ca. primo eodem lib. vj. nec requiritur titulus in hac quadragenaria prescriptione sed sufficit bona fides nisi sit contra ius cōmune quia sic requiritur titulus verus vel putatiue verus cap. si diligenti eodem titu. vel tempus de cuius initio memoria non est dicto. cap. primo. nisi in casu quando ius ciuile exigit contra priuatum tempus de cuius initio memoria non est quia tunc multo fortius [Fo.cclxxij.r] requireretur cum prescribitur cōtra ecclesiam. Si vero est in mobilibus sic f̄z Pau. in. c. cū dilecta de cōfir vti. vel inu til. nō habet locū vsucapio triēnalis cōtra ecclesiā romanā s̄z q̄ alias ecclesias credo q̄ habeat locū nisi in rebus que alienari possunt sine debita solēnitate de quibus. s̄. alienatio. §. v. et quatuor. §. seq. Et q̄ p̄scribat habes inauit. quas āctiōes posita. xvj. q. iij §. fl.

¶ Quid si laicus habet rem cōem cum [sect. 35] ecclesia et indiuisibilē. Rñ. Pañ. in. di. c. de quarta q̄ requiritur quadragenaria prescriptio propter ecclesiā. ar. l. si cōmunem. ff. quēadmo. serui. ami. Jo. an. in. c. vnico de iure pa. ī nouel. dicit q̄ vbi ius ecclesie potest remanere illesum p̄scriptio communis contra laicū sufficeret. facit quod no. in. ca. ad audientiam. eo. et. xvj. q. iiij. nolumus.

¶ Sed nunquid requirit̄ quadragena [sect. 36] ria in re que deuenit ad ecclesiā que cū esset laici īcepit ab aliquo p̄scribi. Rñ. Pa. in. d. c. de quarta cōior et verior opi. est q̄ nō sed pro preterito vtetur priuilegio priuati et pro futuro tempore puilegio suo. ar. in. l. fiscus la. j. ff. de iure fisci. et ideo si q̄ priuatū p̄ntem currerunt quinq̄ anni anteq̄ veniret ad ecclesiā

sufficiēt postea. xx. postq̄ venit ad eccle siam. Et idē dic in similibus priuilegia tis. facit aut̄. si quis. C. de prescrip. lōg. temp. et sic in isto casu mutat prescriptio nem.

¶ Vt̄ prescriptiōes iudiciales currāt [sect. 37] contra ecclesiā. Rñ. Pan. i. c. fi. de in īte. resti. q̄ sic vt sunt q̄ post decennium nō appelletur et huiusmodi sed restituitur sic ut et minor iure speciali vt in. d. ca. fi. et. l. j. C. si sepius in inte. restit. fue. pos. et ibi sequitur Barto.

¶ Vt̄ res patrimoni ales clericorum [sect. 38] gaudeāt isto priuilegio quadragenario Rñ. q̄ nō sz prescribunt̄ cōi spacio sicut alie laicorū. tenet glo. in. c. possessiones xvj. q. iiij. et in. c. q̄q̄ de censibus. lib. vj. et spec. in ti. de resti. in integrū. tenet q̄ non potest restitutionem petere si fuit lesus in talibus bōis sicut facit in lesis ne in rebus ecclesie et iura que dicūt q̄ bona clericorum gaudent eodem priuilegio sicut bona ecclesie dicit quod ītelliguntur quo ad defensioneꝝ allegat. c. ecclesiarum seruos. xij. q̄. ij. facit quod dicit Pe. et Abb. in. ca. cū fit de foro c̄pe. q̄ s. raptores prefatoꝝ bonoꝝ nō cōuer tūnt̄ corā iudice ecclesiastico q̄ priuile giuz nō d̄z extēdi nisi in casibus iure ex pressis. et idem cōcludit do. Anto. nisi sit eadē oīno rō cū expressis a iure qđ not. [sect. 39] ¶ Quid de legatis ad pias causas. Rñ. q̄ solūmodo habebit locū p̄scriptio. xl. anno. fm. glo. in aut̄. de eccle. titu. §. p̄ tēporalibus. et i. c. pe. xvj. q. iiij.

[sect. 40] ¶ Contra hospitalia et alia pia loca requiritur. xl. annoꝝ. sicut ēecclesiā vt est text. no. in. l. oīa preuilegia. C. de epis. et cle. no. Jo. an. i. c. ij. de re. in integ. lib. vj. [sect. 41]

¶ Contra principē distinguit pañ. in. c. cum nobis eo. ti. sic aut sunt bona reseruata principi in signū subiectionis et in tributo vel censu et sic nullo tpe currit. l. competit. C. đ prescrip. xxx. vel. xl. an. vt̄ in signuz singularis priuilegij vel dñij vt legitimare spurios: creare notarios: exigere vectigalia et pedagia. et huiusmodi et sic requiritur scīa principis et tā tum tēpus de cuius initio memoria ho minum nō existat vt est tex. in. c. sup qui busdam de ver. signi. et per Barto. in. l. cunctos populos. C. de sum. tri. et. l. si pu blicanus. ff. de publi. et in. l. j. ff. de aqua plu. arcen. Aut sunt bona pariter possi dibilia et si ista sunt principi incorpora ta requiritur spacium. xl. anno. vt in. d. l. comperit serenitas nostra et sic procedit glo. in. §. fisci. insti. de vsucap. Si ȳo non sunt incorporata sed duntaxat de lata tanq̄ vacantia seu ex causa publicata et tunc in bonis delati propter vectigal non solutum sufficit tempus qñ q̄ annoruꝝ. vt. l. ij. C. de apost. Jn alijs vero siprecessit denūciatio sufficit tempus. xl. anno. vt. l. intra quatuor. ff. đ. di. et temp. prescrip. Si vero denūciatio nō interuenit et sic si habuit bonam fidem tantum requiritur tempus. xx. an. l. in omnibus. ff. de diuer. et tempo. prescrip. [[Fo. ccclxxij.]v] Si autem vltra bonam fidem habuit titulum sic sufficit tempus. x. annorum sic loquitur. l. quis. ff. de vsucap. et not. Bar. in. d. l. in omnibus.

¶ Contra quoscunq̄ alios a p̄dictis di [sect. 24] stinguo: aut sumus in actionibus p̄sonalibus et sic requiritur spaciū. xxx. annorum. Quod limitat Pau. in. c. in cau sa. de causa pos. et proprie. verum quando concurrit sola patiētia. Secus si cuz patientia interuenisset aliud vt est tex. in. l. procula. ff. de proba. vbi ex taciturnitate lōgi temporis presumitur dimissum fideicommissum debituꝝ si sepius de alijs habita ratione nō sit habita de fideicommissio mētio. Aut sumus in rebus corporalibus immobilibus et sic si possidet cum titulo requiritur spaciuz x. annorum. inter presentes continue et per. xx. inter absentes et. l. fina. C. de prescrip. long. tempo. Si vero partim fuit presens partim absens duplicabiť tempus absentie solum. auten. q̄ si quis q̄ busdam. C. de prescrip. long. tempo. Si ue titulo per. xxx. anno. cum bona fide et reliquis prescribitur vt in. c. sanctorum eodeꝝ titulo. xvj. q. iiij. c. placuit et. l. si qs̄ emptionis. C. de prescrip. xxx. annorum Aut sumus in corporalibus vt sunt iura et seruitutes et sic non requiritur titulus sed solum vsus sufficit sic distinguē do q̄ aut

sumus in seruitutibus et tunc si habent causam continuam vel quasi regulariter prescribitur longo tempore scilicet. x. annorum inter presentes. et. xx. inter absentes sicut imobilia. text. ē in. l. fi. C. de prescrip. longi. tempo. et in. l. ij. C. de serui. et ibi glo. et doc. hoc notāt. Si vero seruitus habet causam discontinuam ut seruitus vie et seruitiorum ex traordinariorū prestatio tunc regulari ter nō prescribitur ut est textus in. l. ser uitudes la. iiij. ff. de seruitu. et ibi per do. Fallit primo quando quis vsus est tanto tempore. cuius contrarij memoria non existit. l. hoc iure. §. ductus aque. ff. de aqua quoti. et esti. nota. glo. et doct. in dict. l. seruitutes. et tempus centum annorum. est tempus de cuius initio nō extat memoria. ut tenet do. Anto. in. capit. veniens de testi. et Car. in. ca. si diligēti de prescrip. Item. ij. quando habuit titulū concessionis a domino quia prescribet in. x. annis inter presentes. et. xx. inter absentes ita not. gl. in. di. l. seruitutes. Sihr et. iiij. prescribīt qñ habuit verū titulū a tertio q. p. x. inter pñtes et. xx. inter absē tes. p. tex. i. fi. l. in. fi. C. de p̄scrip. lō. tēpo. fm Pau. de castro in. d. l. seruitutes. Ad uerte q. est dñia inter prescribēdo rustī canam et vrbānā seruitutē q. rusticana p̄dīt p. nō vsum sed vrbana nō nisi ali⁹ simul vsucapiat libertatez: puta habeo fenestras q̄s l̄z obstruā non p̄do ius s̄z si alius p. idē t̄ps altius eleuauit murū suū amitto. hec probant in. l. hoc autem iura. ff. de serui. vrb. p̄. qd autē sit seruitus vrbana et rusticana vide seruitus i. p̄cipio. Et nota q. tūc seruitus dicitur habere causam continuam vel perpetuam quando est in vsuactualiter et potentialiter. ut seruitus aq. ductus et seruitus altius non tollēdi et similes. ratio quia licet a principio requiratur factū hominis nō tamen sēper quia postq. aqua est deriuata in canale facto natu re continuatur et per seipsam semper fluit et in seruitute tigni iniuncti vel oneris ferendi q. postq. semel est immissum cōtinuatur. aliquando vero dicitur habere causam quasi continuam vel quasi perpetuam quādo perpetuo seu continuo potentialiter sed nō actualiter est in vsu ut est seruitus stilicidij vel ductus aque ex celo cādēntis. ratio quia licet non semper exerceatur actu tamen apta nata semper exerceri sine facto hominis quia cum pluit stilicidium. est semper aptum recipere aquā sine facto hominis postq. stilicidium est idem est eligendi iure et percipiendi de cimase agro aliqñ seruit⁹ dicitur habere causam discōtinuā quādo nō est semper in vsu actuali nec potentialiter sed necessario requirit factum hoīs qd non pōt esse cōtinuū ut est seruitus itineris vie et similium. hoc not. p. glo. et doct. in. l. seruitutes la. ij. ff. de seruitu. et in. l. fora-[Fo.cclxxiiij.r]mē. ff. de serui. vr. pre. ad uerte hic quia in seruitute q. amittit p. non vsum si h̄z solū interuella diez vel noctiū tantum vel breuioris spacij p̄scribīt. p. x. annos inter pñtes et. xx. inter absentes. Si autē habeat īterualla annoz vel mēsiū req̄rit t̄ps duplicatuz quo ad pñtes v̄z. xx. annoz s̄z q. ad absentes aliq. tenēt q. nō duplicat. S̄z credo q. duplicat fm Jo. gl. in. l. fi. C. de seruitu. quē sequunt cōiter gl. Acursij Bar. et Bal. et doct. idē. et Jnn. in. d. c. de quarta. quia pro vltima opiniōe hāc ponit q. ē sua iuxta gl. not. in. l. q. filiū. §. sabin⁹. ff. ad trebel. vbi dicīt q. vltima opi. i. dubio est tenēda. itez not. q. d. duplicatio nō h̄z locū in p̄scriptiōe. xxx. vel. xl. annoz nec i. p̄statione annua ut vult gl. in. l. cū notissimi. §. fi. C. de prescri. xxx. anno. et d̄r habere inter ualla dierū vel noctiū qñ alternis diebus vel die seu nocte mihi l̄z et tibi altero die et c. Tēpus ̄o annoz vel mēsiū qñ de qñquēnio in quinquēniuz: vel de anno quolibet vna die v̄ plurib⁹ l̄z du cere aquā. Aut sumus in seruitute q. de beī a re psone ut vsusfruct⁹ vsus. iurisdictio et hmōi. q. licet requirāt factū hominis tñ nō dicunt h̄re cāz discōtinuā q. aīo possideri possunt q. cōtinu⁹ est l̄z actus hoīs sit discōtinu⁹ nō sic in seruitute q. a re rei debet cum res aīm nō habeat. Jste seruitutes ergo q. debent a re psone lōgo tpe p̄scribēt cū titulo tñ vero q. ad similitudinē cū dñio qd longo tpe non p̄scribīt sine titulo ut est casus in. l. vlti. in fi. C. de prescri. lon. tēp. et in tellige de titulo

habito a nō dño q̄ si a dño nō op̄z p̄scribere aut sumus ī serui tute p̄sonali q̄ p̄sone a p̄sona debetur et sic p̄scribit̄ aliqñ quinquēnio qñ. s. p̄r tēpore mortis gessit se p̄ libero nō in fu ga nec latitans sed in bona fide sic post quinquēnium elapsū in quo non est passus filius controuersiam status effi citur liber. no. Pa. in. c. licet. de cōiu. seruo. In persona vero p̄pria requirīt tēpus. xx. anno. cum bona fide nec requiritur titu. fauore libertatis. vt in. l. ij. C. de p̄scri. long. temp. alias seruit⁹ oīs p̄sonalis cū sit cōtinua p̄pter aīm q̄ nō pōt esse in seruitute reali sine titulo req̄ ritur tēpus longissimū. s. xxx. an. vt no. Cy. ī. l. ij. C. de ser. et aqua cū titulo vero p. x. inter p̄ntes et c. Aut sum⁹ in debitis legatis aut stipulatiōib⁹ et sic f̄m Bar. in. l. cum notissimi. C. de p̄scri. xxx. an. si obligatio sit de p̄senti. l. 3. exactio. sic dilata in diem sicut cū testator legat cē tum alicui ita q̄ tradāt sibi. x. omni an. solū sit vnica p̄scriptiōe tolletur et per spaciū illud quo alie res. ar. l. senat⁹. §. fi. ff. de do. causa mor. et. c. de quarta. eo. ti. vbi vnica p̄scrip. quadragenaria tollitur quarta debita ep̄o q̄ cōiter soluiūt omni anno. q̄ obligatio est de presenti orta licz exactio sit dilata si vero obliga tio sit in diē vt in legato simp̄tr facto vt annuatim deī aliqd q̄ tot sunt legata quot annue p̄stationes. d. l. senatus. in. fi. et sic nō currit p̄scri. nisi a die extantis obligationis et sic op̄z tot sint p̄scriptio nes quot legata. Sz aduerte q̄ si heres testatoris scit se teneri vt communiter presumitur vt not. in. l. qui rome. §. duo fratres. ff. de verbo. obli. nullo tempore potest p̄scribere f̄m Petr. de perusio tractatu de canonica portione ep̄i. quia habet malam fidem. Idem dic de quocunq̄ debitore. vt no. Ang. in. l. qui seq̄ tur. §. si viā. ff. de vsuca. et dicit q̄ hic cōmuniter tenetur cōtra Bar. etiam si sta tuto caueatur. vt p̄scriberet. et hoc seq̄tur Jo. an. in. c. ij. de excep. lib. vj. Host. in. c. per tuas. de dona. et Car. in. c. vigilantī. eo. ti. et est glo. no. in aut̄. vt ecclesia romana centum an. ha. pre. que dicit q̄ tale statutum esset iniquum presi dium et sequitur Bald. in ca. si quis per xxx. si de feu. fuer. controuer. vbi dicit q̄ p̄scribens scienter debitum semp po terit denunciari. Secus esset si ignorabat p̄babit̄ ac p̄scriberet etia³ quo ad cōsciam. vt voluit Jnn. in. c. cura. de iura. pa. et in. c. quia pleriq̄. de immu. ecc. Pau. tamen in. c. fin. de p̄scrip. distinguit q̄ aut debitor sciens debitum non tenebat̄ offerre ita q̄ cessando absolutiōe nō fuit in culpa. et sic p̄scribet. q̄ nō [[Fo.ccclxxiiij.]v] est in mala fide eo q̄ potuit cogitare. q̄ voluit donare vel relaxare. et qñ teneī of ferre vide bonū tex. cū glo. in. l. itē mel la. ff. de cōsti. pecu. et pleni⁹ p̄ Bar. et me. §. Obligatio. §. viij. addit tñ q̄ poterit denūciari iudici ecclesiastico. Si aut̄ te nebat̄ offerre sic nō p̄scribet. q̄ est ī mala fide. Aut sum⁹ ī actionib⁹ et exceptiō nibus et cū varie sint vario mō p̄scribūtur. puta exceptio de nō numerata pecunia post biēniū nō pōt opponi. l. in cōctibus. C. de nō numera. pecu. repetitio debitorū in alea non p̄scribit̄ nisi per l. an. vt ī. l. al eaz ludos. ff. de aleat. et hu iusmodi que multe sunt que f̄m Pa. ī. c. cū cā. de emp. et vē. etiā currūt cō ecclesiā f̄m spacium decretūz a iure ciui. a quo sunt inuente nec expectat̄ spaciū. xl. an. vnū tñ no. q̄ omnis obligatio vel ex ceptio spacio. x. vel. xx. annoz p̄scribit̄. l. obligationum fere. §. placet. ff. de ac. et obl. Aduerte etiā f̄m Bar. ī. l. si ab hosti bus. C. qui. nō obici. lō. tē. p̄scri. actiōes p̄torie rei p̄secutorie sunt p̄petue nisi dē tur cō ius ciuileputa redhibitoria. q̄ dā tur cō cōtractu validū de iur. ci. ideo finit̄ anno. Sec⁹ si cōctū inualidū de iu re ciuili. q̄ sic est p̄petua qđ no. itē disti gue q̄ actio est data in penā solū si p̄scribit̄ etiā sciente debitore in cōscia q̄ in penalibus nō teneī in cōscia. xij. q. ij. fraternitatis in glo. Si x̄o data nō ē in penam sed in satisfactionē lesi. vt actio q̄to minoris. et hmōi sic data scia debitoris nō p̄scribit̄ in cōscia qñ teneat̄ sa tisfacere leso. xij. q. vj. si res. Aut sum⁹ in reb⁹ mobilib⁹ et sic currit vsucapio et qđ req̄rit vide vsucapio. §.

ij. Aduerte tamē qđ cōtra minores nō currit vsuca pio vt no. in. l. sicut. C. in quibus cau. re stitu. in integ. non est nece.

¶ Sed qđ dicem⁹ de fundo dotali qui [sect. 43] iam inceperat prescribi anteq̃ dareĩ in dote. Rñ. q̃ prescriptio nihilomin⁹ cur ret. licet non potuerit inchoari postquā est factus dotalis. Secus erit de pupillo alteri succedenti cōtra quē nō currit prescri. durante pupillari etate licet an tea fuisset incepta s̃z differetur vsq̃ post pupillarem etatem. C. de prescript. xxx. vel. xl. anno.

¶ Vtru³ successor ssngularis inuasoris [sect. 44] prescribat p. x. an. inter pñtes. et. xx. ĩter absentes. Rñ. Pa. ĩ. c. nihil eo. ti. q̃ non quātūcūq̃ habeat bonā fidē ppter vitium reale q̃ sequiĩt quēlibet possessorē. l. vitia. C. de acqui. po. s̃z oportet currat spaciũ. xxx. vel. xl. an. et sic bñ prescribit etiam in rebus inuasīs. vt not. insti. de vsuc. §. furtiue. dūmodo sit bone fidei et a se vult incipere p̃scriptionē. vt no. gl. in. d. §. furtiue. Successor x̃o vniuersalis non p̃scribit de iure ciuili si defunctus habuit malam fidē etiā sine violē tia q̃ censeĩ eadē persona cum defuncto in aut̃. de iureiu. a mo. p̃s. Dy. tamen in regula possessor et glo. in regula qui in ius lib. vj. et gl. in. c. de. iijj. eo. ti. et alia glo. ĩ. c. cura. de iur. pa. tenet q̃ de eq̃tate canonica si est bonefidei possessor et ĩ psonam suā ĩchoat p̃scriptionem p̃scribet. Sed Pañ. post do. Anto. in. c. si diligēti tenē q̃ nō p̃scribit. et meli⁹ q̃ cū nō habeamus ius canonicū t̃ ius ciui le exp̃ssum in hoc nō debemus ab eo re cedere. et iura q̃ allegāt loquunt̃ de singulari successore nō de vniuersali. Aduerte tñ hic q̃ l̃3 mala fides defucti noceat heredi nō tamē nocet emptori ab herede secundū Bar. in. l. post plurib⁹ in fi. ff. de vsuca. et dñm Franc. de are. in. d. c. si diligenti.

¶ Vtrū diu soluens indebitum teneat [sect. 45] postea cognoscens indebitū. Rñ. q̃ nō quātumcunq̃ tempus defluerit. s̃z po test desistere a solutione decetero. l. tribus. C. de ag. cen. et co. c. peruenit. de cēsi. xvj. q. iij. clerici. est gl. x. q. iij. c. quia.

¶ Quō interrūpĩt p̃scriptio. Rñ. q̃ duo [sect. 46] bus modis. s. naturaliter. sicut quando deficit vnum de substantialibus p̃scriptionis. vt si p̃dit possessionem et huius modi. Ciuilit̃ x̃o p̃ditur diuersimode quo ad forum cōtentiosuz. de quo vide Pa. in. c. illud autem eo. ti. s̃z quo ad cōsc̃iam qualitercunq̃ quis constituat in mala fide ante completā p̃scriptionem vel vsucapionem quomocūq̃ hoc fiat [Fo. ccclxxv. r] semper interrumpitur. et hoc tene.

¶ Vtrū tutus p̃scriptione teneat in [sect. 47] foro aĩe restituere rem prescriptam cuz cognoscit rem fuisse alienā. Rñ. Pa. in. c. vigilāti. eo. ti. q̃ nō ex multis rōnib⁹. S̃z melior est quam ponit in. c. fi. eo. ti. q̃ q̃ iure possideĩ iuste possideĩ et si iuste bene ergo nō alie num sed suum ergo non peccat nō restituēdo. xiiij. q. iij. qđ dicā. et hāc opi. tenet gl. in. d. c. vigilanti. Jo. Vincen. Tangr. Gof. Ho. Jo. An. in regula possessor li. vj. in mercuria. et Jnn. ĩ. c. fi. eo. ti. Hug. iu. c. si x̃go. xxxiiij. q. j. Jo. Sco. in. iij. di. xv. domin⁹ An. in. d. c. vigilanti dicit se disputasse q̃ quo ad forum anime tenetur. Ratio quia causa prescribendi nō est omnino sufficiēs quo ad forum contentiosum dicit teneri. Alij aut̃ indistincte tenent q̃ tenetur. S̃z ego teneo opini. Pan. q̃ nō teneat nisi forte ita eēt scrupulosus q̃ non posset deponere cōsc̃iam quin te neat. q̃ sic tenerē. xj. q. iij. cui est illata Nec ob. rō domini ant. de p̃scriptiōe t̃ eu³ qui nō potest imputari de negligē tia q̃ haberet remedium petendo resti tutionem ex clausula gñali quam si pe tet in cōsc̃ia erit restituēdus. si vero nō petet nō tenebitur restituere per not. p̃ Jnno. in. c. quia pleriq̃ de immu. eccl. Jtē q̃ p̃scriptio de iure canōico nō solū est in odium negligentis. sed etiā propter bonum et equum. xvj. q. iij. §. pōt. Vnde sicut dicit Bal. in. c. si q̃s p. xxx. si defeu. cōtrouer. fue. q̃ statutum laico² denegās audientiā in foro seculari pro pter equū seu bonū publicū valet in cō sc̃ia nec habet locum denūciatio ĩ iudicio ecclesiastico. puta si statuto cauetur q̃ non soluens gabellam iustam nō

au diatur vel instrumentum quod non re peritur registratū in li. communis presumitur falsum. Idem dicit Bart. in extrauagāti ad reprimendam in. ꝑ. denū ciationez de velleiano et macedoniano q nō valet denūciatio in foro ecclesiastico qꝫ dañ eis maxima equitate naturali. sic a fortiori nō habebit locum in prescriptiōe que tam a iure ciuili quaz canonico propter bonum publicuz est inuenta. et cum maxima equitate et iō ve risimaz crede etiam in conscientia opi. Pa. et sequentium eum.

¶ Sed quero quod remedium poterit [sect. 48] habere ille contra quem est completa prescriptio. et cui nulla potest imputari negligentia. Rñ. quod si aliquo legitimo impedimento fuit detētus. communiter tenent docto. quod petere poterit restitutionem in integ. vsqꝫ ad. iiij. annos sequentes qui incipiunt a die sciētie post cessationem impedimenti legi timi. Ratio quia istud quadriennium non currit ignorantia. vt in capitulo primo de restitut. in integ. libr. vj. In verbo si quis negligenter omiserit. Ignorans enim non negligit. vt probatur in. capitu. ij. iuncto. c. quia diuersitatem de conces. prebē. Et hanc opi. tenet Jo. de ligna post zēze. in cle. vna. de in integ. rest. et Pa. in. c. ex literis. de restitu. in integ. et placet mihi vt sapiat naturaz eius in cuius loco subrogatur. ar. c. ecclesia. vt lit. pen. et istud quadrienniū succedit loco annui vtilis qui olim cōpetebat. vt in. l. fin. C. de temp. ī integr. resti. et ideo a principio erit vtilis. licet postea sit continuus.

¶ Vtrū ecclesia petat restitutionem in [sect. 49] integrum post completam prescriptionē. Rñ. communiter tenetur quod sic in capitulo primo eo. et glo. in capitulo primo de restit. in inte. vsqꝫ ad. iiij. ann. vt ṡ. dixi de impedimēto legitimo. et ad. c. sanctorum. eodem titulo dico quod est verum quod nō datur quando ecclesia prescribit contra ecclesiam vt ibi. si velles tenere secundum aliquoruz opi. qđ currit semper prescriptio in casibus in quibus dixi dormire. dic qđ dabit illis similiter restitutio vsqꝫ ad quadriennium.

¶ Sz posset dicere aliquis ad quid valet prescriptio si talis contra quē prescr ipsit potest petere restitutionez. Rñ. quod valet ad hoc. quo ad foruz cōsciētie secundum Jnno. in capitu. quia pleriqꝫ de immu. eccle. quod nō tenetur eā [[Fo.ccclxxv.]v] restituere nisi petatur et si non petitur infra tempus debitum iam ampli⁹ nō tenebitur etiā si petatur nisi fuerit impeditus ex facto iudicis vel aduersarij vt vult gl. in cle. vnica de restit. in inte. q nota.

¶ Vtrum negligēs possit agere contra [sect. 15] illum qui rem suam alienauit. postqꝫ il le cui fuit alienata vsucepit rē sibi alie natam. Rñ. q sic qꝫ talis alienator tene tur sibi ex delicto et sua negligētia non fecit cessare delictum illi⁹ de quo vide q no. Bart. in. l. iij. ff. de alie. iu. mutan. causa fact.

Presumptio

primo erga aliquid aliud est a se triplex. Prima est iuris tantum que est quando ius super dubio et verisimili presumit aliquid. Scđa est iuris et de iure q est quando ius super aliquo presumit et vltra disponit ita esse nec posse cōtrarium probari. et de istis habes in gl. in c. j. his qui de spō. et differt ista presumi. scđa a fictiōe iuris. qꝫ psumptio est sup facto dubio in quo ius vadit per coniecturas presumendo ita esse et disponendo q vult ita esse et nō posse probari cō trarium. Fictio vero est super certo vno modo consistente quod tamen aliter a iure esse fingit puta certa est lex q mulier non est stipulata dotem sibi reddi. tamen fingit stipulationem interuenis se. le. vnica in prin. C. de re. vxō. ac. Idē in arrogato qui semper fingitur. stipulatus. iiij. parte de bonis arrogatoris si emancipetur. l. si arrogator. ff. de adop. et hanc differ entiam no. gl. in. d. l. vnica in. §. acceditet sic contra fictionem iuris nō potest probari. quia lex omnino intendit contra veritatem fingere. glo. est in. l. a diuo

pio. §. pignora. ff. de re iu. di. sed p̄sumptio iuris. et de iure aliquā do admittit probationem vt no. in. d. c. is qui fidem. de spon. et in auto. sed iam necesse. C. de donat. ante nupti. Tertia est hominis et hec triplex. prima violenta. vt cum inuenitur solus cum sola in loco suspecto. puta lecto et huiusmodi de qua in. c. literis. et. c. se. de presumpti. xxxij. q. j. dixit dominus et hec valet ad probandum omnia excepto crimine maxime graui facit. c. literas de presumpti. vbi ex vehementi presumptione nō putatur quis de crimine: quia in crimine debent esse probationes lumine clariores. C. de probat. l. fi. v. q. vj. epip haniū vnde ex ista iudicans proximum suum in animo solum in aliquod delictum cōmisisse non peccat quia licet ex tali iudicare vt p̄z in. d. c. literis. et tenet Nicol. de lira super Mat. vij. c. et Alexan. de al. ij. ij. Secūda est p̄babilis que insurgit ex aliquib⁹ suspicionibus et probabilibus et hec facit semiplenā probatio nē et si quis infamat⁹ sit iudicat purgationē de pur. c. si q̄s de gradu et aliquando cū vno teste vel iuramento facit plenā p̄bationē de presum. illud et in hac debem⁹ aspicere actū secūdū suā existētiam et naturā vt in. c. literas. et. c. tertio loco. eo. ti. nō fm accidētia. et ideo maledicit gl. in. c. absit. xj. q. iij. dū dicit q̄ videns clericū osculantē mulierem debet presumere q̄ benedicat eā. Nam factū ē. l. nō debet p̄sumi nisi malū art. c. j. eo. et. l. nā Lud. noxi⁹. ff. ad. l. acq̄l. sicut est talis act⁹ cū etiā cleric⁹ p̄hibeatur sol⁹ cum muliere fabulari. lxxxj. di. clerici. Et ex ista possumus iudicare sine peccato malū qđ videmus sed iudicare aliud qđ nō videm⁹ cui⁹ ista est p̄sumptio est mortale peccatū si pueniat ad firmā assertionē cū p̄tinatia fm Alexā. vbi. §. veniale q̄o si stat in sola suspitio ne. et hec est tutior opinio. q̄q̄ gl. in. d. c. l̄ris et. d. c. si q̄s de gradu. videat tenere fore licitū ēt iudicare ex hac suspitōe. Alia est temeraria q̄ surgit ex malis hominibus vel ex causis leuibus vel vbi actus pōt eque referri ad bonum sicut ad malū. et de hac loquit̄. c. estote. de re iu. q̄ debem⁹ interpretari in meliorem partē. vñ no. f̄z. Nic. et Alex. vbi. §. q̄ ex talib⁹ leuib⁹ signis dubitare de bonitate fratris est peccatū veniale q̄ p̄cedit ex humana fragilitate nec dicitur iudiciū cū p̄prie sed suspitio sed ex talibus firmiter tenere in animo q̄ frater sit malus-[Fo.ccclxxvj.r]lus malo peccati mortalis sic ē peccatū mortale. et hoc p̄prie dicitur iudiciū. quod est contra caritatem fraternam. Secus si iudicaret de peccato veniali quia esset veniale. Si q̄o extalibus p̄cedit ad punitionē multo forti⁹ ē mortale et de talibus intelligit̄ illō. Nolite iudicare. s. ex leuibus signis. Vnde hec presumptio hominis dīr firmatio concept⁹ mentis ab homine facta ex aliq̄bus diiecturis collectis et differt ab opinione vel suspitione q̄ opinio vel suspicio nō firmat. conceptum vt no. Bar. in. l. admonendi. ff. de iureiu. vt not. pa. in. ca. fi. de iureiu. De notatis ī hoc versi. et q̄ presumptio habetur pro carta liquida. l. j. C. de pe. l. quicunq̄. C. de apo. pub. Bal. in. l. j. §. j. circa fi. C. de re. vxō. ac. et non est vera probatio Barto. in. l. iij. in. ij. not. C. de fide instru. nisi presumptio iuris. l. si tutor et ibi glossa. et Bald. C. de peri. tuto.

Presumptio

secūdo erga seipsum scđm q̄ accipitur a theologis. in. iij. dis. xxvj. maxime a Ri. est duplex. Vna que oritur ex propria virtute per quam quis audet in opera excedentia propriam virtutem sicut cū quis ponitur se ad audiendum confessiones cum ignorans sit ad medēn. cuz nesciat ad consuleñ. et huiusmodi vnde si ei hoc potest sequi aliquod periculum anime vel corporis vel notabile damñū est mortale p̄ctm̄. Secus si qđ paruū malū q̄ esset veniale. item cum quis ponit se ad iudicandum quos non pōt vt laic⁹ clericū vel ad faciendū officiū ad qđ non. ordinat⁹. et hmōi communiter est mortalis presumptio et hoc est species superbie et opponitur magnanimitati. v̄z dicit ph. iij. ethi. et oriatur ex vana gloria Vñ Grego. xxxj.

mora. ponit p̄sumpt ionē nouitatū vane glorie. Alia est p̄sumptio q̄ est peccatū in spiritū sanctū q̄ opponitur virtuti spei. et hec directe oritur ex supbia fm Ri. in. iij. d. xxvj. q. vj. ar. j. qua quis talē se existimet quod de⁹ eum etiāz peccā tē nō excludet a sua gratia vel non pu niet. et sic paruipēdit diuinam iusticiāz et hec est grauius peccatū q̄ prima. Sz grauius ista est desperatio. et de istis vi de. 5. Peccatū §. iij.

Primas

quis sit. xcviij. di. §. j. et vi de Patriarcha.

Primitia

fm Alexan. in. iij. parte summe est pars p̄ma fru gum domino offerenda.

¶ Vtrum sit de precepto. Rñ. secunduz [sect. 1] Alexan. q̄ sic in duobus casibus. primus quando est conluetudo. Secundus quando ecclesie ministri indigent et ipsas petunt. Intelligo de ministris illius ecclesie cui debentur. alias sunt de consilio sunt enim de iure naturalī et diuino et de precepto iudiciali sicut et decime. et secundum distinctio. vt. 5. decima §. ij.

¶ Cui debetur. Rñ. q̄ ecclesie parochia [sect. 2] li. ar. c. doctos et cap. moderamine. xvj q. prima.

¶ Quota pars proprimitia debet dari [sect. 3] Rñ. q̄ quidaꝝ dicūt q̄ ad minus de. lx. vnum. Alij dicūt q̄ in fetibus semper primo genitū in alijs aridis et liq̄dis de xl. vnum ad plus vel ad minus de lx. Sed placet mihi magis opini. Jnn. in capitulo. j. de decimis q̄ ex quo non inuenitur expressum in iure canonico reliquitur in optione dantis vt det q̄tum vult nisi cōsuetudo regionis aliud indcat et hoc tene.

Princeps

in spiritualibus dicitur papa. Jn temporalibus vero imperator regens etiam ciuitatū habetur loco principis vt not. glossa. et Cy. in. l. fi. C. de prescrip. lon. tēp. et barto. in. l. hostes ff. de capti. et ideo sicut scientia principis supplet defectum cu iuslibet solēnitatis. vt dicit Bald. in. l. nullus. C. ad. l. iul. ma. et quod no. Jnn. in. c. cū oporteat deaccu. sic si fiat aliqd de licētia aut conscientia regentis ciui tatem. q̄ verū credo in tempor alibus non autem in omnibus spiritualibus. ¶ Vtrū princeps possit alicui auferre rē suam et dare alteri. Rñ. cōiter tenetur [[Fo.ccclxxvj.]v] q̄ nō sine causa vid e. ix. q. iij. p p̄cipalem. et. C. si contra ius vel pub. vtili.

¶ Vtrū princeps obligetur ex c̄tractu [sect. 2] suo. Rñ. sūt opiniōes in. l. digna vox. C. de legibus. Bal. tñ de vsib⁹ feudoꝝ in Rub. de natura feudi. tenet q̄ sic. vnde dicit q̄ si princeps inuestiuit aliquē de baronia vel castro q̄ nō pōt eum p̄uare sine culpa. nec successores ī imperio: v̄l regnoꝝ extra de iudi. nouit. nec ob. q̄ h̄z plenitudinē pt̄atis q̄ deus subie cit ei leges sed nō cōtractus ex quibus obligatus est.

Priuilegium

proprie est quando aliquid conceditur cōtra iura. et sic dicitur quasi p̄uata lex. vt p̄3. iij. di. priuilegia. Si vero aliquid cōcedatur q̄ sit preteritus cōe sine preiudicio alicuius sic proprie dicunt beneficiū et nō priuilegiū. hoc no. Pau. in c. olim de ver. sig.

De priuilegio et q̄ dicatur poti⁹. §. q̄ contractus commune no. Bal. in. l. j. col. pe. versi. vnde queritur. C. de fur. et in. l. j. C. de thesau. li. x. et Bart. in. l. nulla. sic oppono de. l. si vna. ff. de legi. et priuilegium continens ius cōe d̄r ius cōe: vt per Bal. in. l. j. col. pe. x̄si. vnde queritur. C. de fur.

¶ Quod sunt species priuilegioꝝ. Rñ. [sect. 1] quinq̄ quoddam reale vt illud q̄ eccle sie dignitati ciuitati vel alicui loco vel aliquibus personis ratione loci vel alicuius rei conceditur extra eo. cuꝝ olim. et. c. se. et tale est perpetuum. quia adheret rei nisi forte res perimatur. xxv. q. ij. c. j. et per totum vel nisi reuocetur ex cau sa. c. recolētes. §. j. de sta. mo. Quoddam singulariter personale vt illud q̄ alicui vel aliquibus personis conceditur certis et proprijs nominibus expressis de officio le. volentes et tale non egreditur personam cui conceditur nisi hoc exprimatur de conces. p̄. c. constitutus et si cō ceditur obtentu dignitatis non vtitur eo si aliam dignitatem adipiscatur ca. bone. §. fi. de postu. prela. Quoddā est communiter personale quod conceditur personis non expressis proprijs nominibus sicut de priuilegio minorum. xxv. annorum. ff. de mino. l. j. per totū. Quoddā singulariter personale est cōmuniter corporale vt illud q̄ alicui collegio vel vniuersitati cōcedit̄ sic q̄ quilibet singulariter de illa vniuersitate se possit iuuare d̄ sen. exc. c. cōtingit hmōi sunt priuilegia cōcessa fratribus minoribus. et predicatorib⁹. Quoddā tñ cōiter corporale vt illd̄ quo solū cōitas nō singularis pōt se iuuare sicut d̄r. xij. q. ij. q̄ manumittit̄. et iō priuilegia talia dicūtur corporalia. q̄ cuꝝ collegio pereūt sicut corpus cui inherent.

¶ Quis pōt cōcedere priuilegiū. Rñ. q̄ [sect. 2] papa in spūalib⁹ et imperator in tēporalib⁹ regulariter: et concedit etiā imperator priuilegia ecclesijs et clericis d̄ im mu. ec. p totū. similiter papa etiā in tēporalib⁹ vt no. in. c. per venerabilem q̄ fil. sint legi. Item ep̄s et superiores cum voluntate suorum capitulorū eodeꝝ cū olim et. ij. secundum Gof. et breuiter di cas qui potest facere constitutioneꝝ potest priuilegium concedere respectu sue constitutionis vel rei ad se pertinens secundum Hosti.

¶ Quomō est interpretandū priuilegiū. [sect. 3] Rñ. q̄ priuilegiū pprie q̄ est cōtra ius d̄z stricte īterpretari. vt minus deroget iuri cōi q̄ possit. vt. c. cū dilectus de cō sue. Vnde priuilegiū quo dispensatur aliquis illegitim⁹ vt possit ad ordines promoueri intelliget̄ de minorib⁹ tātū vt. §. ordo. iij. §. xv. immo si nō exprimiť cā quare cōcedit aut non fit ex certa sci entia vel motu nō p̄sumitur de volūta te p̄cipis. l. j. C. de pe. bo. īmo p̄ īportu nitatē obtentū. vt. l. j. C. d̄ fūdis linteis Bal. ī. c. l̄z causaz de p̄ba. vult q̄ po natur simul ex certa sciā et motu pprio. Idē dic ī rescripto qtollit ius tertij. idē in priuilegio ad bñficia. vt in. c. quis d̄ prebē. li. vj. Et hec limita nisi cōsuetudo aliter interpretetur vt no. ī. c. q̄ dilectio. de cōsangu. et affi. Item nisi verba aliđ exprimāt. quia non recedimus ab ipso rū propria significatione. nisi de mente aliter cōstet. ita not. in capitulo olim [Fo. ccclxxvij. r] et in. c. in his de ver. sig. Aduerte hic f̄z Pa. in. c. cū ad hec. de cle. nō. resi. q̄ si p̄ uilegiū enormiter ledit ecclesiā vť aliū nō valet nisi fiat mētio de hac enormi lesione q̄ in dubio nō presumitur p̄ncips cōcedere aliquid cū graui dispendio alteriuat. l. quotiēs. C. de preci. īpe. off. et in. c. suggestū de deci. et in. l. ij. §. si quis a principe. ff. ne qd̄ in loco pu. ergo taciturnitas inducit surreptionē. c. postulasti. d̄ rescri. Vñ priuilegiū immu nitatis ab onerib⁹ personalib⁹ cōcessum alicui a p̄ncipe nō liberat eum ab alijs onerib⁹ que pōt breuiter et leuiter expedire. casus in. l. decurio fortunā. C. d̄ decurio. Si ȳo accipiam⁹ priuilegiū largo modo. s. p̄ oī cōcessione que ē pre ter ius sic dico q̄ latissime priuilegiū p̄ncipis est interpretandū ī preiudiciū ip sius cōcedentis. sz in preiudiciū alioꝝ debet districte īterpretari. c. q̄ circa de priui. in vl. gl. et p̄ Jnn. in. c. olim de ȳb. signi. si etiā sit cōcessus causa pietatis vt no. Pa. in. c. cū dicat. de ec. ed. Indubio

tamen debet potius interpretari in utrum aliquid valeat. c. abbate de ver. sig. et l. quotiens. ff. de verb. ob. nisi prejudicet iuri diuino vel libertati spiritus. ut no. pa. in. c. l3 de regula.

¶ Sed quid dicemus de priuilegio. seu [sect. 4] gratia concessa persone cum simpliciter loquitur. Rñ. q. intelligitur secundum conditionem persone. l. si quis filio. §. irritum. ff. de iust. test. c. placuit. et. c. sic viue. xvj. q. j. et. l. plenum. §. ij. ff. de vsu. et habi. unde dicit Bal. in. l. ex militari. ff. de testa. m. q. priuilegium concessum episcopo de celebrando tempore interdicti videtur concessum ut possit celebrare in pontificalibus secundum qualitatem suam.

¶ Quomodo amittitur priuilegium circa [sect. 5] ea negotia. rñ. v. modis primo unico actu contrario dicere si fiat ab eo qui habet potestatem renunciandi priuilegio. de consti. c. cum accessissent. Limita istud verum ubi priuilegium est ad non faciendum et concessum persone priuate. Secus si esset concessum communi vel ecclesie quod non perditur unico actu sed requiritur tempus. xl. an. in ecclesiasticis ut no. gl. et doc. in. d. c. cum accessissent. ij. perditur spacio an. x. quando datum est ad aliquid faciendum si priuilegiatus eo non utitur. l. j. ff. de nundinis quod limitat pa. in. di. c. cum accessissent verum quando non confertur ecclesie aliis secus. et maxime hoc locum habet quando non faciens permittit facere actum contrarium. l. hec autem iura. ff. de serui. vr. pre. iij. perditur per secundum priuilegium faciens mentionem de priori. vel si non facit mentionem si primum erat generale et secundum speciale. xxv. q. ij. per totum de prescri. veniens et ibi vide quod longum habet caudam iij. per renunciationem propriam de quo dicitur vt. j. renuntiatio. v. per reuocationem concedentis vide alios modos amittendi in. c. suggestum de deci. per doc.

¶ Qualiter priuilegium sit exhibendum [sect. 6] Rñ. q. a locorum ordinariis requisitis. in loco congruo et securo aut aliquibus viris prudentibus et omni suspitione carentibus deputatis per ordinarios ad hoc tenetur priuilegiatus exhibere integraliter et clam de qua controuersia est transcripta. cap. cum persone. eo. tit. lib. vj.

¶ Vtrum priuilegiati socius gaudeat eo [sect. 7] de priuilegio. Rñ. Pa. i. c. quod sit de iudi. q. sic quando priuilegium esset inutile priuilegiato si socij non gauderent aliis facit. c. l3 de priui. li. vj.

¶ Vtrum impetrantes litteras familiaritatis a cardinalibus gaudeant priuilegio familiarium. Rñ. pa. in. c. cum dilectus de cle. non resi. q. non debent in aliquo gaudere. facit. c. fi. de ver. sig. li. vj.

¶ Vtrum priuilegiatus ex aliquo et non utens eogaudeat priuilegio vide supra [sect. 9] Arg. §. iij.

Probatio

alia euidētissima que fit per priuilegia vel instrumenta indubitata sicut in simili loquitur textus in. c. pia de excep. li. vj. Alia enim omnes et clara que fit per testes vel facti euidētiam de coha. cle. et mul. tua. et. ij. q. j. scelus et i. c. j. et ibi gl. Alia minus eui dēs que fit per coniecturas. c. afferte de presu3. Sūt etiam versus ponentes. ix. [[Fo.ccclxxvij.]v] modos probationū. s. Aspectus sculptu3 testis notoria scriptū. Jurans confessus presumptio fama probabunt.

De notatis in hoc. §. et quid sit probatio no. bal. plene in rub. C. de proba. col. j. versi. redde igitur et in. l. ea quidē. col. vij. versi. deinde pono. C. de accu. et appellatione probationis venit plena probatio ut per Ang. et pet. de fu. in. l. j. C. quorū bo. bal. in. l. pemptorias ad fi. C. sen. re scin. non pos. et Alex. i. l. eū quid. de iureiu. ¶ Vtrum in criminibus possit procedi per [sect. 1] verisimiles presumptiones. Rñ. q. non sed debet esse luce clariores. l. sciant cum cti. C. de proba. posita. q. viij. c. j. et. v. q. vj. epiphanium. Fallit in crimine simonie ca. sicut de simo. et heresis ca. cum contumacia de here. lib. vj. et in. l. j. C. de hereticis.

¶ Vtrum equiuoca inducant probatio [sect. 2] nē. Rñ. q. non quia hoc non probat esse quod ab hoc contingit ab esse. c. ij. de trāsla. prela. et in. l. neque natales. C. de probatio. Facit q. no. Pa. in.

c. illò quoq̃ ð p̃sum. vbi datio anuli quādoq̃ signat inuesti turā. vt in. c. exore. de his que fi. a maio. parte. c. quādoq̃ dationem libertatis. l. ij. C. de iure aur. anulo. quādoq̃ cō tractū matrimonium in. c. femine. xxx. q. v. Quandoq̃ est signū dignitatis. vt in. c. clerici officia. de vj. et ho. cle. et iō ar guere ad vnum solū nō valet. Facit qđ no. idē Pa. in. c. fi. de causa pos. et pprie. vbi dicit q̃ census solutio nō facit probationē subiectionis. vt in. c. recepim⁹ de priui. aliquādo sicvt in. c. omnis aīa de cen. et hoc fm̃ subiectam materiam.

Procurator

quis dicatur vide. §. economus.

¶ Vtruq̃ procurator qui vadens pro fa [sect. 1] cto domini incidit ī latrones et fuit vul neratus spoliat⁹ et huiusmodi sit a domino in aliquo releuādus. Rñ. Pa. ī. c. cū pro causa de procu. q̃ non de necessi tate videtur tex. in. l. inter causas. §. nō omnia. ff. māda. quia hec sunt extrinseca a mādato et imputāda casui fortuito. Secus in socijs quia vnus imputat alteri dāna que occasiōe societatis con tingunt. l. cū duobus. §. quidam sagariam. ff. pro soc. sed solū expēsas quas fecit eundo et redeundo et stando pro causa etiam si a prin. nihil dictuq̃ sit de expensis et etiam q̃tuncunq̃ voluntarie assumpserit mandatum. Si autem principaliter iret aut staret pro negocijs suis non potest petere nisi q̃ expen ditur pro causa. sed de hoc vide. §. man datum. §. v.

¶ Vtrū administrator ecclesie possit in [sect. 2] stituere procuratorem Rñ. q̃ sic. c. petitio de procu. licet nō sit dominus. vt in. c. ij. de don. q̃uis regulariter a solo dño possit institui.

Prodigo

est filia auaricie ð qua ha bes Interrogationes cir ca auaritiam.

De hic notatis et q̃ proditor diciť is q̃ sine causa et diffidatione offendit eū qui de ipso confidebat. Item q̃ offēdit maiorem suum sine causa. Item qui bellū monet sine diffidatione. Jteq̃ qui dat alteri venenū in potionem no. Bal. in. l. fi. C. de summa trini. et q̃b⁹ mo dis alias dicatur quis proditor vide alexan. in. l. respiciendum. §. delinquūt autem de penis. et bal. et Saly. in. l. ij. C. que res expor. non debent.

Prodigalitas.

¶ Vtrum sit pecca tum. Rñ. q̃ sic cum medium liberalitatis corrumpat. est ra men minus peccatum q̃ auaritia fm̃ philo. iiij. ethicorum. quia magis elongatur a liberalitate cuimagis pertinet dare in quo excedit prodigus q̃ recipe re vel retinere. in quo excedit auarus.

Professio

tacita. quomodo fit. vide supra nouicius. §. xij.

Adde notat. in hoc. §. et quod professus non dicetur per duo femestria non continuata. Ange. in. lege. fina. §. quotiēs. ff. de pub. iud. et dicitur mora ciuilis. l. deo nobis. C. de episc. et cle. et bar. in. l. j. col. iiij. versi. quero dñ hic. ff. ð test. et non tenet professio filie facta ob reuerentiam patris. vt per Jo. de imo. in. l. si cū dotem. §. eo autem. ff. sol. ma. et Alexā. l. i. §. j. quarum re. act. nec etiam [Fo.cclxxvij.r] pfessio facta per patrem de filio infanre. vt p̃ Bar. et doc. ī pupillari. ad versi. si inquantum. §. pe. Gui. de vul. et

pupil. et potest ipsuz pemtere vsq̄ ad. xiiij. annos. l. lucius. Spe. ff. ad mu. tex. cum gl. C. cū simi. et. c. cum matri. de regula. ¶ Que req̄runť ad pfessionem expres [sect. 1] sam. Rñ. sex primo q̄ profitens compleuerit. xiiij. annum si masculus vel. xij. si mulier. vt in. c. j. de regu. li. vj. Fallit in casu de quo. s. nouicius. §. ij. scđo q̄ pro fessio fiat ei q̄ pōt religioni incorporare vel de licentia eius fm Jnnoc. et Pa. in. c. porrectum de regula. et sic professio facta per se solum aut in manu episcopi nō solēnizat votum fm do. Ant. in. d. t. porrectū. ita q̄ si matrimoniū ōheret teneret niss recipereť noīe alicuius in corpore valētis: q̄ valeret post ratifica tionē. nō aūt ante et sic nō teneret mřimoniū. Secus si non recipereť nomine eius. q̄ ratificare nō posset. Ge. i. d. c. cō stitutionē de regula. li. vj. t3 cū Lappo q̄ si professio fit in manibus alicuius habentis administrationē religiosam obligat religioni in gñe saltem nō ī spē nisi recipiať ab eo q̄ pōt īcorporare illi. q̄ crede vez si talis habēs administra tionē pōt illā religionē ī qua habet ad ministrationē obligare tali quē recipit aliter nō vt p3 p ea q̄ dixi. s. nouici⁹. §. xiiij. tertio q̄ fiat alicui religiōi approbate. c. vnico. de voto. li. vj. etiā si fieret ī domo ppria in manu p̄lati t3. d. c. por rectū. iiij. q̄ p̄lat⁹ requiratur cōsiliū capitu li sui. aliter nō valet fm Jo. an. in qđā apostilla in. c. ad aplica3 de regula. et se quiť Pa. ibidē. Sed vez est q̄ nō teneť seq̄. fm Jo. an. et cōiter doc. et nisi req̄rat cōsiliū q̄ actus sit nullus patet in. c. no uit iūcta gl. de his q̄ fiūt a p̄la. vnde va cāte monasterio nō pōt aliq̄s recipi. vt in simili dicimus de collatiōe spectante ad episcopum. vt in. c. ex vnico. ne sede. vacan. li. vj. iuncto. c. fi. de reg. li. vj. quod verum credo nisi haberet abbas vel prelatus ex cōsuetudine vel priuile gio q̄ ipse solū reciperet etiam cū cōsilio. Secus est de iure: q̄ creatio monachoꝝ de iure ptinet ad abbatē et cōuētū fm Jo. an. in. d. c. fi. allegat. c. ea noscīt. de his. q̄ fi. a p̄la. et iō vacante monasterio nō poterit cōuēt⁹ recipere. Sz p̄lato viuente nec p̄lat⁹ sine cōuētū: nec cōuēt⁹ sine prelato poterit aliquem recipere. vt no. i. d. c. fi. v. q̄ fiat simplr de tri bus votis. s. obediētia castitate et paup tate: q̄ si nollet pfiteri nisi obediētiā solū et q̄ ad alia non teneri nō esse pfessus pprie si xp̄sse hoc deducit ī pactū: q̄ remota pte substāiali act⁹ remoueť totū vt in. c. tua de spō. sed predicta tria sunt substāialia pfessioī religionis. c. cū ad monasteriū de sta. mo. Si ʒo expresse nō deducit in pctm̄. valet pfessio de vno voto obediētie solū dūmodo ad dat p̄mitto obediētiā fm talē regulā et sic itellige Jnn. i. d. c. cū ad monasteriū. in reliquis vero l3 nō serueť forma tra dita puta in regula monachorū in pfītēdo tamē t3 pfessio per quecūq̄ verba fiāt q̄ defectus forme nō substantialis nō debet virtute actū sicut dicim⁹ in ex cōicatiōe. c. sacro de sen. exc. Jta no. pa. in. d. c. porrectū. Sexto requitit. q̄ votū fiat vni religioni. q̄ vt refert dominus Ant. i. c. rursus. qui cle. vel vo. doc. Boñ. cōsulerunt q̄ si quis fecit pfessionem certe regule. puta iordine minoꝝ q̄ tñ pfessio non valet. puta q̄ aute annum p̄batiōis. l3 nō possit redire ad seculuz tamen si cōtrahit matrimoniū tenebit. rō q̄ nō est facta vnde religionib⁹ approbatis vt requirit i. c. vnico. de voto. li. vj. quia cuz nō valeat quo ad fratres minores nō est factū vni sed in genere remansit votum de profitendo vnam. d. c. non solum de regula. li. vj. ergo nō dirimet. ¶ Sz nunquid sine peccato mortali po [sect. 2] terit contrahere talis. Rñ. secūdū Lap. Abb. et recitat Ge. in. d. c. non solum qđ si profitens intendit illam solum et non aliam sic nō peccat mortaliter: ratio q̄ iste non profitetur regulam minorum. quia non valet. nec aliam quia non intēdit ergo votum nullū. Si vero profitens indifferēter intenderet si non isti [[Fo.cclxxvii].]v] saltē illi tūc peccat mortaliter. et l3 Ge. i. d. c. nō solū velit q̄ etiā diminuat matri moniū post ōctū. ex quo pfessionē fecit intēdēs se obligare saltē alteri tamen ego nō teneo sed dico cum Lap. et Cal. vt ipse eos recitat q̄ expresse pfessus in ordine mendicantium. j. ann. non obligatur taliter quin teneat matrimoniū fi contrahat licet peccet mortaliter quā

do intendebat si non illi saltē alteri se obligare vt dictum est. quod not. et vide ad hoc. §. nouitius. §. xiiij.

¶ Vtrū femina pfitēs religionē masculu [sect. 3] lorū in manib⁹ ipsoꝝ efficiat religiosa lꝫ nō īgrediat monasteriū sz remaneat in domo sua. Rñ. pa. in. c. insinuante. q̄ cle. vel vouen. q̄ sic etiā si non suscepit habitū. dūmodo expresse sit professa. vt in. d. c. porrectū. et idē dic de masculo q̄ ex cā pōt p̄fiteri cum pacto q̄ stet extra monasteriū fm Jnn. in. d. c. insinuāte et Bart. in aut. ingressi. C. de sac. san. eccl. sequit Pa. in. c. ex publico de cōuer. cō in. et ad. c. monachū. xx. q. iiij. rñdetur q̄ verū sine cā fieri nō posse. Ex quo pꝫ q̄ habitus nō est de substātia regule sed de accidētalibus vt no. idem Pan. ī. d. c. porrectum.

Promissio

Vide. §. Pollicitatio.

Proprietas

proprie capiūt pro dominio. et ideo idem est dicere causa pprietatis sicut cā dñij. et ideo in statutis sola possessio non verificatur proprie. not. Pa. in. c. j. de causa pos et proprie.

¶ Quare fuit inuenta proprietas not. [sect. 1] xij. q. j. dilectissimis vbi dicitur propter iniquitatem: scilicet negligentia fm gl. ibidem.

Prosoneta

qui contractus faciūt vsurarios. vide Jnno. et Jo. an. in. c. michael. de vsu. glo. et archi. xlvj. di. c. sicut nō suo. tu dic vt. j. Re stitutio. j. in verbo vsurarius. §. v.

Protestatio

vide infra Recusatio. §. ij.

Prouincia

pprie dicitur que hꝫ. x. vel. xj. ciuitates et vnuz regem vt. q. iij. Scitote.

Prudentia

fm phi. ethi. vj. est recta ratio agibilium.

¶ Qui sunt actusei⁹. Rñ. consiliarij. de [sect. 1] cōsiliatis et inuētis iudicare cōsiliata et iudicata ad opus applicari p̄cipere. Et iste iij. actus est p̄ncipalis. q̄ alij duo ordinantur ad istuz fm ph. vj. Ethico. ¶ Quot sunt ei⁹ ptes. Rñ. q. vj. prima [sect. 2] diciūt monastica p quā q̄s regit seipsuz. Scōda economica p quā quis regit vnā domum vel vnam familiam. Tertia mī litaris per quaz quis regit exercitum. Quarta politica architetonica siue regnatiua vel regis positua p quā q̄s re git ciuitatē vel regnū. Quinta politica. s. simplr dicta subditoruz p quā bene se habēt ad conseruationē police bene or dinate de q̄bus. vj. Ethicorum et. iij. Po liticorum.

¶ Que opponunt prudētie. Rñ. in pru [sect. 3] dētia q̄ qdē pōt dici peccatū generale p participationē inq̄tum. s. in quolibet pctō est defect⁹ in aliquo actu rationis dirigentis. et ideo

fm pctā circa que est tale peccatum erit habet etiam impru dētia sub se spēs. s. precipitatio qua ali quis per impetum passtōis. vel volūtatis fertur ad aliquid agendum ptransitis medijs per que opz ordinate descē dere recta consiliādo. Que media sunt memoria preteritorum. Intelligentia presentium. Solertia in considerando futuros euētus. Rō cōferens vnum cuz alio. Et docilitas per quaz quis acq̄ie scit aliorum sententijs. Habent etiam temeritatem que est contemptus regu le dirigentis vnde temere dicuntur illa fieri que ratione non reguntur ex contemptu regule dirigentis. Habet et inconsiderationem quem certe iudicā do deficit. Est et inconstantia que deficit in precipiendo. Est et negligentia q̄ est per defectum voluntatis. et est proprie in actus interioris defectu ad quē pertinet electio. Est et pigritia et torpor de quib⁹. s. et quando p̄dicta sint pecca tum mortale dicas q̄ solum qñ sunt ⁊ aliquod necessariū ad salutem q̄ preci- [Fo.ccclxxix.r]p̄itur vel q̄ est prohibitum. alias cōiter sunt peccata venialia. ¶ Que sunt vitia q̄ similitudinē. habēt [sect. 4] cū prudētia. Rñ. q̄ sūt quatuor. Primū est prudētia carnis inq̄tū studiū rōnis ordinat ad finē qui nō est vere bon⁹ et q̄dē si sumā fm absolutā rōnē ita q̄ in cura carnis aut mūdanoz finis totius vite sit sic est pctm̄ mortale q̄ per hoc auertiť homo totaliter a deo. cū īpossibile sit esse plures vltimos fines. et de hac diciť ad Ro. viij. Prudētia carnis inimica est deo. Si aut sumā fm rōnē p̄ticularis prudētie sic ē pctm̄ veniale: q̄ sicut affectio ad aliquod delectabile carnis vel mūdi īordinata sine auersio ne a deo est pctm̄ veniale sic est studiuz ad illā. Siťr dic de prudētia seculi. Si vero q̄s curā carnis in finē ordinat honestū puta comestione ad carnis sustētationē vt deo seruiat sic nō erit prudē tia carnis. Similiter nec prudētia secu li quādo viitur rebus mundi ad finem honestum. vide de hoc Tho. xxij. q. lix. Secūdū est astutia. Tertiū dol⁹. Quar tū fraus. et l̄z hec tria cōueniūt inq̄tum q̄s p̄ vias nō veras et simulatas vult cō seq̄ aliquē finē. Tamē differunt inter se q̄ ad astutiā p̄tinet excogitatio hmōi viaz. Ad dolū et fraudē ⁊o pertinet pprie excusatio opis. s̄z dolus cōsistit in ⁊bis et factis fraus ⁊o pprie in factis.

Pubes

quis dicať habes. s. xx. q. ij. §. cū ergo. et. q. ij. c. fi. qualibet. et de despō. impu. c. pubes. ibi diciť puberes sunt vocati a pube. i. pudētia corpis. q̄ hec loca primo lanuginē dncūt. et hodie dic. q̄ est masculus. xiiij. an. et femina. xij. vt. s. Jmpubes.

Publicum

dicitur dupliciter. fm Pan. ī. c. ex literaru3. de temp. or. vide Notoriuz. et. s. Ocultum. Jtē publicū differ a cōt. q̄ cōe đr. qđ est oībus animātib⁹ etiā brutis cōe. s̄z publicū đr qđ est in vsu hoim tñ. vnde pu blicū. quasi populicum.

Pudicus

debet esse sacerdos: vt ver bis: moribus pudorē indefinenter exhibeat. xliij. di. §. j.

Pudicitia

est animi virtus qua q̄s verecundatur de actibus de quibus homines magis verecundantur vt sunt actus venerei scđm Aug. de ciuita dei comitē q̄ habet fortitudinem vt potius quelibet mala tol leret q̄ malo consentire decernat. xxxij. q. v. ita ne.

Punitio

nō debet esse sine causa l3 aliquādo sine culpa de re. iu. sine culpa. li. vj. de quo vide. 5. Correctio et pena. et vbi debet puniri. vide. 5. Pena. §. xxiiij. cum sequenti.

Purgatio

q̄druplex. alia spūal. s. a peccatis. et hec fit per ba ptismū. et pñiam de conse. dist. iiij. non potest. Et per sacramentorum receptio nem de conse. dist. ij. cum omne. Et per fidei feruorem. xv. q. vlt. c. vlti. de coha. cle. et mu. c. vestra. et per quelibet opera pietatis. xxij. q. ij. si quelibet. Alia diciť ignis purgatorij. de qua. j. purgatoriū. Alia dicitur vulgaris que a vulgo ē in uenta et hec fit cum ferro candēte aqua feruenti. Aut cū duello et si euaserit ille sus fit īmunis et hoc p̄hibeť sub pena mortalis peccati. ij. q. v. mēnā. et. c. cōsu luisti et de pur. vul. per totum. q̄ est cōtra id deutronomij. vj. Nō tentabis dñm. Alia diciť canonica a iure canonī. inuē ta. et hec fit per iuramēti p̄stationem co ram suo iudice. et illis apud quos infamat⁹ est sic iurādo sup euāgelia q tale crimen non commisit super quo est infamatus nec ad id opera dedit et huius modi. et debet habere tot cōpurgatores quot indicenti purgationem canonicā videbitur attenta enormitate criminis qui sint bone opinionis. et non sit verisimile eos periurare. et qui eius conuerfā tionez sciant et sint eiusdē ordinis si est possibile qui simul iurēt q credunt euz verum iurasse vel q bonū exhibuit iuramentum hec probātur de purgatiōe canonica per totum.

¶ Quādo debet induci canonica pur [sect. 1] gatio. Rñ. q qñ apud iudicem suum q̄s est infamatus et infamia publica laborat et apud graues et bonos viros et nō [[Fo.cccclxxix.]v] sit orta ab inimicis tūc iudex d3 p̄figere terminū vt si q̄s vult accusare cōpareat. et si accusator apparet audiať canonice. Si vero non apparet et infamia mala crebrescit tūc p̄cedat iudex ad in quisitionem et si nullus apparet etiam denūciator nec conuincit tunc cōpellat eū ad purgationem canonicā. hec not. Jo. ij. q. v. p̄sbyter. et per totum. et de pur ga. cano. per totum per doc.

¶ Sed nunq̄d iudex ex sola suspitione [sect. 2] poterit purgationē canonicā indicere. Rñ. q si infamia nō laborat. vt dixi non poterit. nisi forte fuerit accusatus. ij. q. v. §. ecce qualiter. Vñ not. q verisimilis suspitio sufficit ad indicēdā purgationē p̄dictā l3 nō fit īfamat⁹ s3 temeraria suspitio repellit extra. e. ca. si q̄s de gra du. ij. q. j. c. j. Violētia aut sufficit ad sen tētiā. xxiiij. q. j. dixit. no. Archi. ij. q. v. om nibus. Jnno. Hosti. in. d. c. si q̄s de gradu. Limita hoc vt. §. Presumptio p̄mo verum in leuibus.

¶ Vtrū ad dictū vni⁹ mulieris sit indi [sect. 3] cēda. Rñ. q sic si infamia ex hoc apud graues resultat. c. significasti. de adul.

¶ Que pena deficiētis in purgatione. [sect. 4] Rñ. q si accuseť et iudicat sibi purgatio si deficit punieť ac si fuisset cōuictus de simo. c. de hoc si vero per modū inquisi tionis agatur aut denūciationis pena erit arbitraria. Vt no. Gof. Hosti. et Pa. in. c. accedēs. de accu. Similiter dic q si nō precessit aliquis modus agēdi neq̄ p accusationē inquisitionem aut denūciationem sed solum ppter infamiam iudex inducit purgationē tūc similiter si deficit puniť extraordinarie. et est casus. c. significasti. de adul. Et sic eū intellige et aduerte q̄ dicit Jnno. q cū iudex hoc casu procedat ex presumptiōe q d3 multū temperare sententiā. vt no. in. c. afferte. de presump.

Purgatorium

est pena grauissima minor tamē q̄ infernalis. vt patet. xxv. d. c. qualis. de pe. di. vij. c. fi.

¶ Qui sunt q̄ purgant̄. Rñ. q̄ illi q̄ mo [sect. 1] riunt̄ in charitate q̄ tñ nō satisfecerunt pro eorum peccatis. in hac vita. xxv. d. c. qualis. et. c. seq.

¶ Quō iuuant̄ aīe defunctorū. vide. j. [sect. 2] suffragia per totum.

Purificatio

post partum mulierū nō est necessaria. vnde si voluerint intrare ecclesiam vt gratias agāt non peccant. Si tamē ex venē ratione aliquādiu voluerint abstinere deuotio earū nō est prohibenda de purgatio. post par. c. vnico.

Pusillanimitas

opponit̄ magna nimitati per defectū: q̄ deficit pusillanimis a pportio ne sue potentie dū recusat in illud tendere quod est cōmensuratum sue potentie et sic est peccatū et tale qualis est obligatio ad illud in qđ tēdere recusat. siue sit preceptū siue sit prohibitio. Sec⁹ si sit circa cōsilia vt intrandi religionez audiendi confessiones vel predicandi. quib⁹ ex officio nō incūbit de necessitate q̄ sic est pctm̄ veniale. hec ex Tho. xxij. q. cxxxij. et est filia accidie.

QVadragesima

quando et qūo fuit īstituta not. in. c. quadragesima. de cōse. dist. v. vbi dicitur q̄ a xpō fuit iustituta et vt decimā annorum deo reddamus. Quando est incipienda et a quibus abstinennendum. Et qua hora comedendum. vi de. s. Jeiunium.

Ad notata hoc versi. quid si alicui iniungatur ieiuniniū trium quadragesimarum an debeat fieri per tres annos. vide Corse. sing. suis in versi. qdragesima. q̄ debēt fieri in vno anno vbi ponit tpa et textus hoc probantes.

Quarta

falcidia vel trebellianica. vi de legitima. Quarta funerals. vide canonica portio.

Questuarij

dicuntur qui discurrūt pro eleemosynis q̄ nullo modo recipi debent nisi veras literas aut apostolicas aut diocesani ostendant. et ponitur forma literarum capitulo ex eo. de pe. et re. et si habent literas apostolicas non debent acceptari [Fo.cclxxx.r] nisi prius sint per ep̄m examinati cle. allusionibus de pe. et re.

¶ Vt tales q̄stores sint pmittēdi pre [sect. 1] dicare. Rñ. q̄ nō nisi solūmō q̄ ī literis cōtinet̄ populo proponere vt in. d. c. cu3 ex eo. et de here. vt officium libr. vj. et di. cle. allusionibus.

¶ Quid si cōtinetur ī eoꝝ literis. Rñ. q̄ [sect. 2] ī locis religiosis honeste et charitatiue recipiant̄ et q̄ fideles ad eo rū exortationē cōuocēt. Rñ. q̄ nihilomin⁹ clerici et rectores ecclesiarū nō tenētur inuiti predicta facere: q̄ tales litere q̄tū ad huiusmodi conuocationes sunt reuocata ipso iure. vt habetur in extrauaganti Cle. iiij.

¶ Quō nō debēt in tabernis aut alijs [sect. 3] locis incōgruis manere. aut inutiles ex pensas facere. aut habitū false religionis portare. aut īdulgētias vel alia mē datiosa proponere habentur in. di. cleabusionibus. et. d. c. cū ex eo.

¶ Sed nunqđ si publice delinquant. ta [sect. 4] les poterūt ab ordinarijs punieri. Rñ. q sic licet sint exēpti de priuul. ca. tuarū.

Questus

dicitur omne quod ex opa cuiuscunq descendit. ff. p soci. l. questus glo. j. lucrum.

Rancor

est displicētia contra aliquē pp quaz desiderat vel querit quis ma lu3 alteri et est filia accidie qñ ꝑcedit otra aliquē eo q īducit eū ad bñ opandū aliqñ filia ire. et est pctm̄ mortale si malū q alteri qrit vel optat est quid alicuius importantie et cū deliberatione voluntatis. vt elitio a Tho. xxij. q. xxxv. limita tamē vt supra odium.

De notatis in hoc §. q rancor sit re mittēdus l3 nō iniuria no. Bar. in. l. si ti bi. j. in. vlt. q. ff. de pac. censetur tamen rancor remitti non pena per euz qui in cōfusione sacramenti remittit iniuriā. Barto. in. l. si tibi. §. quidam. in vlti. q. et ibi omnino Bal. et Pau. de ca. et Alexā. col. j. verā extra glo querit. ff. de pactis. vide Bar. in. l. nō solū. §. j. et ibi p Alex. et Bal. sing. ꝑsi. quero. in. xlvj. ff. de iniu.

Ratio

habet triplicē gradū in boīe fm philo. j. ethicosum. ¶ Primus est ante cōpletū septēniū. vbi non intelligit nec per se nec ab alio cape potest et ideo illo tēpore nulli contractui est aptus. Secundus gradus est cū ab alijs capere potest licet imperfecte sed ipse per se non sufficit ad intelligendū et istud est in fine primi septēnij regula riter et tūc potest promittere aliqua ad que natura inclināt non tamen cū obli gatione perpetua. ¶ Tertius est quan do ab alio cape pōt et p seipsumconside rare et istud est in anno pubertatis. et tūc potest se obligare quo ad psonam. s. ad votū religiōis matrimoniū et hmōi: sed quo ad exteriora nō nisi in fi. xxv. anno. Ratio finalis est anima legis vide lex .§. iiij. et quomodo cognoscatur qñ ratio est finalis vel impulsua. vide supra Causa.

Ratiocinia

sunt redditōes rationum ad quas quis obli gatur ex administratione reipublice vlt priuate. Nam sunt quedam ratiocinia publica quibus obligantur officiales curie ex administratione aliquarum ad rempublicā pertinentium. vt. C. de epi. et cle. l. officiales. Quedam dicuntur priuata quibus obligantur homines ex administratōe rerū priuataz vt tutores curatores actores ꝑcuratores executores extra de obl. ad rō. c. vno.

¶ Vtz obligat⁹ ad rōcinia possit ordinari. Rñ. q post dimissionē administrationis si est obligatus reipublice ex ad ministratōe pmoueri fi pōt ali reddita rōcinia. c. ꝑterea. l. di. secus si esset obligatus ex mutuo vel alia causa. l. rescripto. ff. de mu. et ho. C. de epi. et cle. l. quis quis emēsis. si ꝑo est obligat⁹ psone ꝑuate tūc si tenet de dolo et fraude et ɔstat repellit. Si ꝑo cōstare nō pōt vel tenet ex alia culpa sic pōt promoueri. in officio aūt administratiōis exñs

an possit promoueri. Mihi placet opi. Jnn. in. d. ca. vnicovbi dicit q si quis gerat tutelā vel curam legitimam vel necessariam a legibus sibi impositā. vel etiā suscipiat [[Fo.ccclxxx.]v] legibus sibi impositā. vel etiā suscipiat aut miserabiliū personarū aut ecclie pcuratiōes seu administratiōes et maxime cū lñā episcopi q nō impeditur ordinari cū possit talia suscipere etiā ordi natus alias autem prohibetur. l.j. di. per totum. et. d. l. officiales.

¶ S3 nunquid magister scolarium vel [sect. 2] alius famulus qui iuravit p annū seritire poterit religionē intrare. Rñ. q sic fm Hug. liij. d. c. legā. l3 dicat q nemini osuleret. Host. d. q tutius est implere q iuravit nisi obtineat lñām quā si non vult dare poterit intrare auctoritate. c. puenit el. ij. de iureiu. Addo q etiā lice ret quādo immineret sibi periculū mor talis peccati.

¶ Vtrū obligatus causa pignoris pos [sect. 3] sit pmoueri. Rñ. fm Host. q nō ante red ditam rationem. ar. c. significante. et. c. cum contra. de pigno.

¶ Vtrum filius vsurarij possit promo [sect. 4] ueri. Rñ. fm Host. q nō si succedat. nisi clamores patris emēdet vel hereditatē repudiet. c. tua nos de vsu.

Raptor

proprie dr q rapit res īmo biles. Predo vero res mobiles. vnde rapina dr in rebus immobili bus. Depredatio vero in mobilibus. et te mouētib⁹. vt aīalibuset hmōi fm Jo. an. quē sequitur Pan. in. c. j. de rapto. q3 uisvt plurimū equiuoce sumantur et fit rapina cū quis publice et violēter rapit vt in. c. penale xiiij. q. v. d hoc vide insti. de vi bo. rap. post prin. et est graui⁹ pecca tum q3 furtum. vt in. d. c. penale.

¶ Vtruz raptores largo mō pro quibus [sect. 1] cunq3 publiceet violēter res alienas de predantibus tā mobiles q3 immobiles possint recipi ad cōfessionē nisi restituāt rapta vel que cōbusserūt destruxerunt depopulauerūt aut alio modo dānificauerūt pximū sicut tenent. l. duabus. §. si quis iurauerit. ff. de iureiu. et. l. cū te cuz solū. C. qđ me. cā. Rñ. tex. i. c. sup eo. de ra pto. sic q qđcūq3 surrexerit ī rapinā siue ecclesiarū violationē et manifeste fuerit dephensus nisi prius ablata restituat si poterit vel emēdādi plenā securitatē fecerit pnē bñficiū ei penit⁹ deneget. Si vero vsq3 ad obitū in cōtumacia sua durauerit. et in extremis posit⁹ remedium pnē postulauerit humiliter si emenda tionē vel emēdandi securitatē pstititit ei pnāet ecclesiastica sepultura ccedat. Qui aut in sanitate obstinata mēte non emēdauit et in morte securitatē p̄stare non poterit. si de pctō contritus fuerit viaticū nō deneget et sic nec cōfessio et ab solutio. sed tamē nullus clericoꝝ sepul ture eius intersit. nec eius elemosinam p̄sumat accipere l3 sit sepeliend⁹ ī cimiterio Et qđcūq3 cleric⁹ vel presbiter cōtra fecerit d3 opponi ab ordine irrepabili⁹ s. sine dispēsatiōe et beneficio carere eccle siastico. hec in. d. c. super eo. Si vero nō suut manifesti poterūt recipi ad confes sionē sicut alij peccatores fm abbatē in d. c. sup eo. et etiā l3 essēt manifesti si tñ moniti nunq3 fuerūt fm Ho i. d. ca. sup eo dūmō sint dispositi restituē. vt tenēt. ¶ Quid de raptoribus depredantibus [sect. 2] romipetas. Vide. s. excommunicatio. v. casu. xxix.

¶ Vtz raptor virginis sit puniēdus pe [sect. 3] na. l. vnice. C. de ra. x. Rñ. pa. i. c. cū cau sa de rapto. q si precessit tractat⁹ determinatus de matrimonio et ob hanc cau sam adducit non cōmittit pena de iure canonico cui stamus in hoc. Si vero p̄dictus tractatus nō p̄cessit etiā si puel la fuit volūtaria cōmittit pena. xxvij. q. vltima lex illa. ar. xxvj. q. j. §. ex hac in fi. et obligat ad restitutionē nō solum sub tracti l3 etiā lucri qđ hab uisset. ille sub cuius potestate erat fm dñm Jo. de pla tea. Institu. de actio. que ex delic. nascū tur. §. Jnterdum.

Rapina

sit primo in naufragijs.

¶ Secundo in pedagijs.

¶ Tertio inquilinis talijs et similibus. ¶ Quarto in bello. ¶ Quinto in extorsionibus officialium plus debito.

De notatis in hoc §. et q rapina est plusquam furtum et furto improbior not. in lege si cum. §. qui vim. ff. quod metus causa. Barto. in lege prima. ff. de effrac. et teneñ raptor in rapina depre [Fo.ccclxxxj.r] hensus actiōe furti manifesti. Bar. no. in. l. si vendidero. §. raptor. et in. c. si quis ex domo. ff. de fur. et nō fit sine violētia l. quo nau fragium. in fi. ff. de incē. rui. et naufra. et Alexā. in. l. iij §. quod pretor. ff. ne quis eum qui.

¶ Vtrum dñs agri vel territorij teneat de rapina in eo facto. Rñ. pa. ī. c. l3 de re situ. spo. q si fuit sciens et potuit phibe re et nō prohibuit sic teneñ. l. j. C. de fal. mo. Secus si nō potuit prohiberell. j. §. is aut. ff. si fa. fur. fe. di Et idē dic. de vil la et castro. et hec est cōis opi. fm Bar. in l. ne qd. ff. de incē. rui. et nau. Ciuiliter tñ tenetur non criminaliter fm predictos. ¶ Sed nunquid stabitur iuramēto su [sect. 2] per quātitate rerū amissaz robato. Rñ. cōiter tenent oēs le giste in. l. si qñ. C. vñ vi. et Pa. ī. ca. sup eo de his que vi. q vbi qs oueniñ ex dolo alteri? nō admittitur probatio p iuramētū in litem. Sz qñ conueniñ. de dolo suo sic credeñ iur amē to allegantis damnū. ppterea dicit Jñ no. in. d. c. sup eo q dic. c. habebit locū in qualibet vi compulsiua ablatina expul siua turbatiua et inquietatiua. Ex quo infertur q si probo furtū vel rapinā cō tra raptorē stabiñ iuramento meo de q titare rapta. Et not. q furtū vel rapina pbañ p socios familiares et huiusmodi.

Ratihabitio

vide. §. consensus. §. iij.

Reconciliatio

ecclesie. vide Consecratio.

Recompensatio

vide. Compensatio.

Recusari

pōt iudex delegat⁹ ex multis casi. vt no. Pan. in ca. accedens. vt nō lite nō conte.

¶ Primo quia consanguineus aduersarij. ¶ Secundo quia commensalis ipsius.

¶ Tertio quia oriundus de eius terra idem de districtu. ¶ Quarto quādo nō potest haberi accessus ad iudicem nisi per terram inimicorum. ¶ Quinto qñ loquitur in aure et familiariter cum aduersario. ¶ Sexto quando in alia causa litigabat cū eo. Jstud no. Pan. c. j. de iudi. ¶ Septimo qñ est impitus et habet assessorem suspectūbidē Pau.

¶ Vt protestatio de nō acceptādo eū [sect. 1] tollatur p contrariū factū. Rñ. Pau. in. c. vnico de litis cōtes. q nō nisi factum cō trarium sollat protestationē ppter intellectum aliū intermediatū. verbi gratia. Interrogatur an vera sunt que cōtinentur in libello. Rñ. reus.

Rēspōdebo cum protestationem q non intēsto cōte stari litem p hanc rñ. et sic respondet nō contestatur p istud factū contrariū. sec⁹ si his dictis diceret iudex non admitto hāc protestationē et postea ipse re⁹ rūderet sine ptestationē repetita ad libel lum tale factū contrariū tolleret protestationē. lis esset contest. Secus si iterū repeteret et ego protestor nolle contesta ri litem quia nihil mediū interuenit. et pro hoc fa. cle. vnica. de dolo. et qđ dicī de constit. c. cū. M. et. l. vbi repugnātia. ff. de re. iu. et in. c. sollicitudinem de ape. vel dic fm Bar. ī. l. vnica. C. de lit. conte sta. q qñ protestatio respicit vnum et fa ctum aliud. Nam in litis contest. oritur quasi contract⁹. Protestatio vero ordīa tus ad tollēdum istū quasi cōtra. nō autem responsionē et sic sunt diuersa. et tūc per factum ōnū non tollī. Sed quando concernūt vnum protestatio. et fctm vt puta quia respōdet. et protestatur q animo nō eundi. tunc tollī talis ptesta tio per contrarium factum. quia concer nit idem factum. Vel dic fm pa. in. d. c. cum. M. q qñ protestatio sit in depēdētibus a mera voluntate protestātis valet protestatio. vt si dicat nolle aliud dicere contra fidem et postmodū dicit pte statio defendit eum. xxiiij. q. j. hec est fides. Si vero depēdet a volūtate ptestā tis et alterius si aliter consentit valet. c. cumana. et q ibi no. de ele. et. c. fi. de ōdi. appo. Si vero nō consentit nec est iusta causa protestandi nō valet. Sec⁹ si subesset. iusta causa: puta met⁹ vel vis. pu ta vis contraham alias interficies me ptestor q quicquid dicat facio animo non contrahendi et valet. xxxj. q. ij. lotharius. Similiter quando iudex delegat⁹ [[Fo.ccclxxxj.]v] nō cōsentit recusationi. et si nō cōpareo excōscabit de facto cōpareo cū ptestatione de nō cōsentiendo in ipsum valet nec cōparitio preiudicat. aduerte tñ q ptesta io d3 precedere actu3 sup quo fit vt. fi. de concub. l. in concubinato.

Regularis

ōr q ad viuēdum regulariter est astrictus. siue sit monachus siue canonic⁹ regularis de stat. mo. c. q dei timore3. siue sit cleri cus siue sit laicus. licet laicus non possit recipi in canonicum. vt in. c. ij. de institu. tñ pōt recipi in ouersum de elec. c. cū ex eo. li. vj.

Religiosus

dicitur tripliciter.

¶ Primo largissime. et sic est quilibet christianus. vnde in ca. pro humani. de homi. lib. vj. dicī christiana religio. ¶ Secūdo large. et sic cōprehendit omnes clericos seculares. et omnem christianū honeste viuentem nam in eo q deo impēdit debitam religionem potest dici religiosus. sic seqtur. j. q. j. c. nullus el. ij. et. xxxij. q. v. quod deo. ar. de voto ex multa. vbi de hoc.

¶ Tertio accipiū pprie et sic religiosus est qui professionem fecit alicui de reli giōib⁹ approbatis p sedē apostolicam de voto. c. q votū. §. pñti li. vj. et talis pprie dicitur religiosus et religiones approbate sunt quatuor. Prīa Basilij. Se cūda bñdicti. Tertia Augustini. Quar ta beati Francisci vt not. Laudu. ī cle. quia regulares de supplen. neg. prela. Sub istis militāt oēs proprie religiosi. Exceptis cartusiēsib⁹ q hñt suastatuta. ¶ Vtrum dispositio odiosa cōcepta er [sect. 1] ga regulares seu religiosos extendatur ad fratres de tertio ordine beati Francisci et huiusmodi. Rñ. Pan. ī rub. de re. q non quia tales proprie non dicuntur religiosi vnde potius eorum regula est quidam modus beneviuēdi licet sit ap probatus per Papam et ideo solum cōprehendet illos qui tria vota substātia lia promisserunt in religiōe approbata fm Joan. and. in glo. j. et. ij. cle. j. de decimis. et hoc verum nisi addatur nisipu ta quicunq

religiosi. Nam tunc etiam comprehenderentur hospitalarij ierosolymitani qui nō possunt contrahere matrimonium et promittunt obīam superiori. et nō pnt retroducere ab illo statu nō tñ cōprehenderē alij hospitalarij qui vtuntur matrimonio licet portēt certum habitū q̄ nō sunt religiosi. nec stricto nec largo mōt in fauorabilib⁹ ꝑo bene comprehendūtur prefati fratres quia largo modo vidētur sub regula ratione promissionis facte superiori eorum.

¶ **Quid de inuenientib⁹ nouū ordinē.** [sect. 2] Rñ. q̄ nō sunt religiosi nisi a papa exp̄s se approbentur. q̄ cū sit ꝑ habitū nouū ordinē vel religionē inuenire. vt in ca. religionū de reli. domi. li. vj. Ideo nō re ligiosi sed potius irreligiosi sunt cēsen di tales et hodie excommunicati ipso facto per extrauagantem Joā. xij. que incipit. Sancta romana. Recitat pan. i. c. fi. de relig. domi.

¶ **Religio beghinarum reprobatur et omnes eam sectantes sunt excommunicati ipso facto ac religiosi dantes eis auxlium consiliūz vel fauorem in prefato beghinatu in clemē. prima de religi. domi. et not. quod sorores tertij ordinis sācti Fracisci non sunt ille beghine vt notat glos. ibidem. cum habeant regulam approbatam a sede apostolica. et multo minus sorores sācte Clare.**

¶ **Quis potest effici religiosus.** Rñ. q̄ [sect. 4] libet qui non habet aliquam de infrascriptis. viij. conditionibus. quarū prima est etas immatura de quo dic vt. s. nouitius. §. j.

¶ **Scdā seruilis cōditio.** Seruus quip [sect. 5] ꝑe sine consensu domini non potest intrare religionē. ar. xliij. d. c. nullus opī scoporum. Prescribitur eamen triennio a religione que hoc ignorat si domin⁹ scit et non repetit. xvj. questio. ij. si quis incognitus. Jste tamen si repetatur a domino religiosus erit secundum Hugo. ibidem. arg. xxvij. q. j. de viduis. et religioni tenebitur q̄tum in ipso est et [Fo.ccclxxxij.r] si manumitteret nō posset cōhere. Nec ob. c. q̄dā de cōuer. cōm. q̄ ille q̄ habet vxorē nō pōt obseruare castitatē ea iūta et sic religiosus esse nō pōt. s̄ seruus sic. q̄ nō requirit corp⁹ liberū vt sit monachus cuz in domo ꝑpria quis possit esse religiosus. d. c. de viduis.

¶ **Tertia debitoꝝ obligatio qui em̄ d̄z** [sect. 6] aliquid alteri nō possit illud licite ꝑter mittere vt religionē ingrediat. liij. di. c. generalis. Si tñ debitū pecunie vel talis debitor nō h̄z vñ satisfaciāt. tūc faciat q̄d pōt sc̄z cedat bonis suis creditoꝝ et sufficit ꝑpter pecuniā em̄ nō obligat ꝑsona liberi hoīs. s̄ tñ ad recōpēsaz. Vñ l̄z ei reb⁹ suis exhibitis religio nē īgredi nec tenet in seculo remanere vt ꝑcuret vñ soluat debitū. si mō ex zelo dei et feruore charitatis hoc facit: q̄ spi ritussancti autoritate hoc facit cui nomo pāt resistere. xix. q. ij. due de regula. l̄z. Si tñ monasteriū q̄d ingredit aliqd acquireret ꝑ successionē hereditariam vel ꝑ donationē aut legatū rōne ipsius solū fic teneť satisfacere q̄tū se illud ex tēdit q̄d habuit eius occasione solūmodo. ar. c. si qua mulier. xix. q. iij.

¶ **Vtrū talis teneť in religione labora** [sect. 7] re vt creditoribus soluat. Rñ. q̄dā tenet q̄ sic. Sed cōtrā credo cū ex toto sit religioni subiectus ita q̄ nō est momentū in quoa ꝑlato nō possit occupari et non h̄z velle nec nolle. c. religiosus. de elec. lib. vj. Jtē si stetit in seculo et cessisset. bonis non teneret laborare vt satisfacere scōm Pet. de pal. i. iij. di. xxxvij. Ergo cū ex ꝑfessione cedat bonis ꝑz q̄ nō tenet laborare vt satisfaciāt posset tñ ꝑ latus cū consensu monasterij hoc et cōcedere alias non.

¶ **Quid si talis etiā cū iuramēto ad ta** [sect. 8] le debitum erat astrictus. Rñ. itē ꝑ omnia dicendum. arg. c. l̄z. de regu.

¶ **Quid si ꝑmisisset talis opari mani** [sect. 9] bus vt satisfaceret. Rñ. fm Petr. de pal. vbi. s. q̄ hoc non obstante poterit religionēz intrare. sed si bona sua sufficiūt satisfaciāt ei ad interesse. et sic dic de eo qui accipit vxorem que patiť aliquod interesse ex hoc q̄ debet ei satisfacere si

habet aliqua secundum eundem Pet. ¶ Quarta rōcinoꝝ detentio. Vnde ob [sect. 10] ligatus ad rōcinia intrare nō pōt. liiij. di. c. legē. Et hoc verū in obligatis perpetuo. In alijs aut̃ sec⁹ lꝝ honestū sit q̃ prius se expediant. Ex quo pꝛ fm Gof. q̃ potestas qui iurauit regimen ciuitatis p̃ annū. magister scholarīū q̃ simili ter iurauit legere per annū et hmōi pos̃ sunt intrare religionem autoritate. ca. peruenit. el. ij. de iureiu. vide. s̃. ratiocinia. de hoc §. j. et. ij.

¶ Quinta ē p̃na subuētio. Et vt scias [sect. 11] si potest filius intrare religionē dimisso p̃re cui teneī subuenire. Exo. xx. not. fm Alex. in. iij. pte sum. q̃ si parētibz n̄ris obsequia n̄ra necessaria sūt ita q̃ sine ipsis substētari nō p̃nt tūc nō lꝝ religionē intrare. si mō talia obsequia nō inducūt nos ad aliqd̃ agendū qđ sit cōtra deū. et sic cōtrariū cōsulētes pharisei increpant a dño Mat. xv. et sic secundū doc. intellige illud. c. si q̃. xxx. di. Si vero eis non pōt seruire vel debita obsequia exhibere sine pprie salutis dispēdio: tūc necessitudini generis diuine religiōis pietas antefert vt dicit Amb. sup̃ Luc. et sic poterit intrare ipsis dimissis. et sic loquit̃ Hier. in eplā ad eliodoꝝ q̃ soluꝝ genus pietatis est in hac pte esse crudelē. et saluator Luc. xiiij. si q̃s venit ad me et odit. Si aut̃ nō sunt in tali necessitate. sic filius ipsis etiā inuitis pōt intrare. etiā si cū eis possit sine dispēdio pro p̃rie salutis pmanere. pbat̃ i. c. j. et. ij. xx. q. ij. Addit tñ Tho. i. iij. quof. q. vj. q̃ nō solum p̃ indigētia maxima. sꝫ etiaꝫ pro mediocri peremptū puta q̃ posset viue re sed tamē cū notabili iactura et detrimento sui status et cōditionis sue puta q̃ oportebit eū mēdicare vel alijs serui re cū maxima indecētia sui stat⁹ dimittendus est ingressu religiōis. etiā si ex voto haberet placet qñ pōt sine periculo salutis hoc facere.

¶ Sexta est dignitatis astrictio vt sunt [sect. 11] ep̃i et alij superiores qui sine licētia pape nō p̃nt intrare. c. lꝝ. de regu. Inferio-[[Fo.cccclxxxij.]v]res x̃o ep̃is p̃nt etiā inuitis suis ep̃is. vt. xix. q. ij. due. sicut sūt decani p̃positi archidiaconi. archipresbyteri. curati. et oēs alij inferiores ep̃is. bñficiū tñ eorū alteri nō dꝫ cōferri nisi exp̃sse vel tacite pfessi fuerint vel appuit q̃ absolute voluerint vitā mutare. c. beneficiuꝝ. de re gu. lib. vj. debent tñ petere lñam q̃uis non obtineantur. vt in. d. c. licet.

¶ Sed cui⁹ erūt fruct⁹ bñficij ante pfes [sect. 13] sionē. Rñ. q̃ dꝫ assignari debita portio ipsoꝝ fructuū alicui q̃ seruiat p̃ ip̃o. vt i. d. c. beneficiū. reliquū x̃o erit ipsi⁹ vt nō sit onerosus monasterio qđ intrauit tpe p̃bationis. xj. q. vj. de lapsis q̃ nec pprie est religiosus vt pꝛ in. c. religioso de sen. exc. lib. vj. ergo iure suo nō debet defraudari vt. xvij. q. ij. consaldu. not. Tanc. Bar. brix. et interim remanet canonicus curatus vel decan⁹ sicut pri⁹ erat nec beneficium vacat.

¶ Septima m̃rimonij obligatio. s. post [sect. 14] cōsumationē. nam tūc nō pōt religionē intrare nisi fm q̃ dico m̃rimoniuꝝ. iij. intellige etiaꝫ si copula est habita post cōtūctum m̃rimonium vel sponsalia. Sed nō si ante. q̃ sic nō impediret nec matri moniū dicere cōsumatū. ar. c. veniens. de spō. vbi pꝛ q̃ copula p̃cedēs sponsalia non facit matrimoniū. facit. c. veruꝝ et. c. ex publico ex parte de cōuer. cōiu. q̃ requirūt cōsumationē et est illud qđ sequitur nō qđ antecedit.

¶ Sed qđ de illo q̃ iurauit aliquam du [sect. 15] cere in vxorē. nūquid poterit ītrare. Rñ. q̃ sic autoritate. c. puenit. el. ij. de iureiu rā. et. c. commissum. de spon. in quo d̃r tu tius est et c. Intellige quo ad opi. ne de facto dicatur cōtra iuramentum fecisse non quo ad veritatem fm Rica. in. iij. dic etiam. vt. s̃. §. ix.

¶ Octaua coactiōis īpositio nam opꝫ [sect. 16] vt sit voluntari⁹ aīr nō tenet ingressus vt de regu. c. j. xx. q. iij. p̃ns. In religiōe aut̃ minoꝝ vltra p̃dicta. viij. requirunt̃ alia. v. s. q̃ sit corpore san⁹. legitīe nat⁹: nulla vulgari infamia notat⁹: aīo prōptus. cōpetēter l̄ratus: vel ad

honestos labores aptus. attñ si quis reciperet de ficiens in aliquo istorum teneret receptio nisi sit. j. ij. iij. iiij. v. vij. vel. viij. q̄ ali quādo reddūt receptionem nullam. vt patet per predicta.

¶ Quō debet quis intrare aut qua intē [sect. 17] tione. Rñ. vt moriatur mūdo et seruiat xp̄o. xij. q. j. c. ij.

¶ Vtrū quilibet debeat reputare votū [sect. 18] religiōis p̄portionatū sue infirmitati. Rñ. fm Ric. in. iiij. di. xxxviiij. ar. vj. q. j. q̄ sic nisi per etiam coniecturam seu ex perientiam sibi constaret de contrario propter enim custodiam que magis ad hibeēt religiosus q̄ secularibus. Et pro pter bona exempla que vident ibi frequentius. Et ppter bona verba que fre quēti⁹ audiūt. ex ppter maiores consolationes quas diuina benignitas ob fauorem religionis et sancta societate infundit eis efficitur ei⁹ obseruātia pro pportionata in ipsa existenti que propor tionata esset remanēti in seculo.

¶ Vtrū q̄s possit p̄fiteri in aliqua reli [sect. 19] gione ita q̄ liceat sibi retinere sua. Rñ. Pa. in. c. insinuante. qui cle. vel vo. q̄ si q̄s simplr vouit cum tali cōditione. videēt in dubio q̄ sibi reseruauerit illa bo na vt obediētarius monasterij. q̄ verba apposita in ōctu debēt intelligi fm naturā ōct⁹ vt in. l. si vno. ff. loca. etiam īproprietatis v̄bis vt ibidē. in p̄n. et in d. c. īsinuāte f̄z vnū intellectū vt res po ti⁹ valeat q̄ pereat. l. quoties. ff. de ver. obli. et. c. abbate de v. si. et sic erit religio sus et p̄fata bōa habebit ad vsū p̄ neces sitate sua. Jdē dic si p̄fitevt ī domo sua cū oībus bonis suis moreē vt no. Ber. Jnn. et Host. ī. d. c. insinuāte. q̄ hoc nō ē ō substātiā monachatus. vt quis in certo loco moreē. aut ò certis redditib⁹ viuat cū hoc possit supior cōcedere. c. cū īter. R. de elec. et si postea supior velit eū am mouere poterit l̄z nō òbeat nisi ex iu sta cā. Si x̄o voluit sibi reseruare vt p̄priū ita q̄ nō sit loc⁹ interpretationi. et tūc si fiat reseruatō p̄ viā cōditionis reso lutue v̄l suspēsiue sic dicať act⁹ et nō cō ditio vt ī. c. fi. de cōdi. appo. et sic nō erit religios⁹. Siñr si fiat p̄ pactū puta q̄ di-[Fo.ccclxxxij.r]cit aliter nō intēdo p̄fiteri nec alio mō q̄ hec verba habent vim cōditionis vt dicit Bar. in aut. ingressi. C. de sac. san. ec. Si aut simpliciter per viā pacti vel modi reseruat sibi p̄prietatē vel facultatē cōtrahēdi matrimonium sic facit transire p̄fessionēz in aliā speciē q̄ vbi est pactū ō naturā ōct⁹ et impropriatis aliquatenus verbis pōt trāsire in aliū ōctū sit īterp̄tatio alteri⁹ ōct⁹. vt est tex. no. in. l. vbi ita donať. ff. de dona. causa mor. et in. l. cum manu sata. ff. de contrahē. emp. et sic erit iste nō religiosus proprie. sz oblat⁹ monasterio. l̄z nō in totū. et sic obligabit ad oīa p̄terq̄ ad reserua ta. q̄ si verba nō patiant vt fiat trāsīt⁹ ad aliū ōctum tūc pactū īnficit ōctum in totum in. l. per seruū. ff. de vsu. et hab. iuncta glo. in. d. l. cum manu sata. ¶ Vtrum intrās religionē ex cā inho [sect. 20] nesta puta vt esset abbas v̄l meli⁹ gauderet: et hmōi teneat. licet nō cōsequat suā intentiouē. Rñ. Pan. in. c. vt clerici. de reg. q̄ sic q̄ effect⁹ est religiosus hoc nō obstante vt t̄z gl. in. d. c. vt clerici. et facit bon⁹ tex. cum glo. in. c. qđ interrogasti. xxvij. q. ij. ad materiam.

¶ Quid de illo q̄ dolo īduct⁹ est ad reli [sect. 21] gionē. Rñ. q̄ nihilomin⁹ erit religiosus de cōuer. cōiug. c. ex pte el. ij. et. c. veniēs et. c. dudum. quod me. cā. cum dilect⁹ et ibi no. Ber. et Host. et Jo. xx. q. iiij. c. vsu. ¶ Quid de illo q̄ timore mortis efficit [sect. 22] religiosus. Rñ. q̄ si timor inferatur ab hoīe sic nō est religiosus qđ metus cā perlatū nec obligat per tale votūz nisi postea rectificeť vt in. c. porrectū et in. c. si nobis de reg. Et hoc intelligo quando talis timor inferť ab homine vt p̄fiteatur. vel facit tale voūt sic loquĩt et de bet intelligi. d. c. perlatum quod me cā. Si vero metus sit casualis seu naturalis puta infirmus vel in mari tpe tēpestatis vel in periculo latronū aut immicoz sic talis met⁹ nō impedit qñ sit obligat⁹ religiōi et voto. Si modo de li berate hoc fecit vt in dictis. c. porrectū. et sicut nobis. q̄ de⁹ qñq̄ tales timores imittit vt ouertamur. xvj. q. j. reuertimi ni. de cōsec. di. iiij. sanctum in aut. vt

nō luxu. cōtra na. §. j. et hoc sequit̃ Ber. Ho sti. et pa. in. d. c. sicut. Alij dicunt q si q̃ cito conualescentiam vel euasionem periculi sentit contradicat. non teneat etiā in metu casuali si votū fecit. alleg. c. ex transmissa et. c. vlti. de renunc. Sed melior est opi. host. et pa.

¶ Vtrū allectus blandicijs sit religio [sect. 23] sus. Rñ. q sic. et stare tenetur licet bona sua parētib⁹ vel heredib⁹ remanere debeant nō monasterio allicienti vt. xx. q. iij. constituit.

¶ Qūo aut̃ debeat p̃fiteri vide. §. p̃fes [sect. 24] sio. in p̃ri. et quomodo tacite inducitur. §. nouicius §. xij. et aduerte q tunc dicit̃ proprie quis intrare religionem et effici religiosus cum profitetur tacite vel expresse quia verba sunt cum affectu accipienda.

¶ Ad q obligat̃ religiosus. Rñ. q ad ob [sect. 25] seruatiā illi⁹ regule quā professus est. nisi in casu. c. non solu3 de reg. li. vj. vel qñ solū tacite est p̃fessus q̃ tunc solum obligatur religioni in genere vt. §. nouicius. §. xiiij.

¶ Sed quero vbi remanebit iste talis [sect. 29] obligat⁹ religioni in genere per professionē tacitam. Rñ. q debet aliquā religionē intrare quā vult et pōt. Si ȳo nullam īueniat que eū velit recipere debet stare in illa in q tacitam professionem facit: q̃ illa teneat eū recipere ex quo passus est tacite eū p̃fiteri vel si noluerit poterit in p̃pria domo remanere et esse religiosus p̃fessus. xxvij. q. j. de viduis. q limita vt. §. professio. §. j.

¶ Vt religiosi teneant̃ esse p̃fecti. Rñ. [sect. 27] q nō nisi ea p̃fectiōe ad quā se obligauerūt. s3 tenent̃ ad p̃fectionē tēdere fm̃ Tho. xxij. q. cxcvj. cui cōtrariatur perfectionis cōtemptus. Vnde nō sunt mendaces q̃uis gerāt ab extra statum perfectionis quia illud non asumunt quasi profitentes se esse perfectos: sed quando profitentes se ad perfectionem tendere vnde bene essent mendaces si ab intentione perfectionis animum reuocarent secundum asten li. vj. titu. xlvij. [[Fo.cccclxxxij.]v] ¶ Vtrum religiosus teneatur de prece [sect. 28] pto ad omnia que continentur in regula quā p̃fitetur. Rñ. Henri. de gandauo iu. vj. quof. q. xvij. tenet q̃ cuz quis simpliciter promittit aliquam regulam seruare q̃ tenetur ad cōtenta in ea omnia etiā sub monitiōe sicut ad p̃cepta. Sed istud nō credo verū. q̃ sic seq̃ret̃ q̃ monachi beati bñdicti obligarent̃ ad oīa cum dicat regula. c. est de disciplina fratrum. q si. nouici⁹ habita deliberatione p̃miserit se oīa in regula custodire cōtēta q̃ tūc recipiat̃. Et hoc est expresse cōcle. exiui. §. cū igit̃. de verb. sig. Et ideo dico q̃ simplr̃ p̃mittēs reglā vel p̃mittens sic quod est tuti⁹ vt faciunt minores. s. p̃mitto seruare regulā fratru3 minoru. s. viuendo sine proprio et in castitate. q̃ talis nō teneat nisi ad tria vota fm̃ q̃ modificata sunt in illa regula preceptorie vel inhibitorie. seu sub verbis equipolētib⁹ alias nō de precepto s3 de bono cōsilio. Et p̃ hoc est bon⁹ text. in. c. exit q̃ seminat et c. de verb. sig. li. vj. Nā idē est dicere p̃mitto seruare regulam talem. ac si diceret p̃mitto cōuersationem fm̃ illam regulam. Et sic intelliguntur illa verba tam ex consuetudine vouentium q̃ recipientium. tamen magis cautum est dicere. vt dixi q̃ fratres minores seruant. addit. S. T. xxij. q. clxxxvj. q̃ transgressio aliorum a preceptis positis in regula vel oreten⁹ factis a prelato obligat solum ad mortale propter cōtēptum regule. q̃ hoc directe contrariatur professioni per quam quis vouit regulārē vitā. vel dic fm̃ eū dem Tho. vbi. §. q̃ religiosus teneat̃ ad perfectionē tēdere. cui cōtrariatur perfectionis cōtēptus. et ideo est mortale. Et vt scire possit quisq̃ ad qd tenetur quilibet religiosus īcipiē. cēsui a regula beati Fr̃cis̃ci q̃ quis fuerit vltima in executiōe tamē est p̃ria nobilitate et p̃fectiōe. de qua dicit̃ in. d. cle. exiui. hec est illa celestis vite forma et regula. et in. c. exit q̃ seminat de verb. sig. li. vj. hec est illa apud deū et patrē munda et immaculata religio q̃ descēdēs a p̃re luminū per eius filium exēplariter et verbaliter aplis tradita et demū p̃ spiritū sanctu3 beato Fr̃cis̃co et eū sequentib⁹ inspirata totius in se quasi continet testimonium trinitatis hec est cui attestante Paulo nemo debet de cetero esse molestus quam xp̃s passionis. sue

stigmati bus confirmavit volens institutionem ipsius sue passiōis et suis signis notabi liter insigniri. hec ille cutus declaratio cū sit firma et certa vtpote a spiritu sancto emanata a quo regulabatur sacruꝝ concilium vienense in quo fuit declarata plenissime q̄ errare non potuit circa predicta. cum pertineant ad fideꝝ et bonos mores. xxiiij. q. v. a recta. iō tutissimū est in. d. religiō e viuere. vbi nō opinionib⁹ hoīm viuitur aut doctorū. sed sancti spiritus declaratione et quilibet alius religiosus timorat⁹ ex eius declaratione poterit scire quomodo suam de beat intelligere p̄fessionem et ad que tenetur de p̄cepto vel ne dicit ergo text. Cle. exiui. de ver. sig. edite in. d. cōsilio. declaramus et dicimus q̄ fratres minores nō solū ad tria vota nude et absolute accepta ex p̄fessione sue regule obligant̄ sꝫ etiā tenent̄ ad oīa implenda q̄ sunt p̄tinentia ad hec tria q̄ regula ipsa ponit. Nā si ad hec tria p̄cise et nude tā tū p̄mittētes se seruare regulā viuēdo in obediētia castitate et sine p̄prio et nō etiā ad omnia cōtēta in regula qui hic tria modificāt arctarent̄ p̄ nihilo et vane p̄ferrent̄ hec p̄ba p̄mitto semp hāc regulā obseruare. ex quo ex his verbis nulla obligatio nasceret̄. Nec tamē putādū est q̄ beatus Franciscus p̄fessores huius regule q̄tum ad oīa cōtēta in regula modificātia tria vota. seu ad alia in ip̄a expressa intēderit equaliter esse obligatos. q̄n poti⁹ apte discernit q̄ quo ad quedā ipsorū ex vi verbi trāsgressio est mortalis et quo ad q̄dā alia nō cū ad quedā ipsoꝝ verbū apponat p̄cepti vel equipolentis eidē et quo ad q̄dā alia nō. Itē q̄ p̄ter ea q̄ exp̄sse verbo p̄cepti ac exortatiōis. seu monitionis pouuntur in regula nō nulla p̄bo [Fo.cccclxxxiiij.r] imperatiui modi negatiue vel affirmatiue apposito īferūtur acten⁹ extitit dubitātū an tenerent̄ ad ista vt habentia vī p̄cepti. dicim⁹ q̄ lꝫ fratres nō ad hoīꝝ q̄ sub verbis īperatiui modi ponuntur in regula sicut ad p̄ceptoꝝ seu p̄ceptis equipollentiū obseruantia teneant̄. Expedit tamē ipsis fratrib⁹ ad obseruādū puritateꝝ regule et rigore q̄ ad ea sicut ad equipollētia p̄ceptis se nouerūt obligatos q̄ hic inferi⁹ anotan̄. Vt at̄ hec q̄ videri p̄nt equipolētia preceptis ex vi verbi. vel saltē ratione materie. de qua agitur seu ex vtroq̄ sub cōpēdio habeantur. Declaram⁹ q̄ illud q̄d ponitur in regula de non habēdo plures tunicas q̄ vnā cū caputio et aliā sine caputio. Itē de non portandis calciamentis et non de equitando extra casum necessitatis. Item q̄ fratres vilib⁹ induātur. Item q̄ ieiunare a festo oīm sanctorū vsq̄ ad natiuitatem dñi et in sextis ferijs teneantur. Itē q̄ clerici faciant diuinū officiū f̄m ordinem romane ecclesie. Item q̄ ministri et custodes pro necessitatib⁹ infirmorū et fratrib⁹ induendis sollicitam curam gerant. Itē q̄ si q̄s in īfirmitate ceciderit alij f̄res debent ei seruire. itē q̄ fratres non p̄dicent in ep̄atu alterius ep̄i cū ab illis fuerit cōtradictū. itē q̄ nullus andeat p̄p̄o p̄nitus predicare nisi a generali m̄stro vel alius quib⁹ id cōpetit fuerit exami natus et approbat⁹ et ad hoc institut⁹. itē q̄ fratres q̄ cognoscerent se nō posse regulam spiriualiter obseruare debeant et possint ad suos ministros recurrere. Itē quod omnia q̄ ponūtur in regula ad formam habit⁹ tam nouicioꝝ q̄ professorū. nec non ad receptionis modū ad professoiñꝝ spectātia nisi recipientib⁹ quo ad habitū nouicioꝝ sicut. dicit regula f̄m deū aliter videatur hec inq̄ omnia sunt a fratrib⁹ tanq̄ obligatoria obseruanda. item ordo communiter sensit tenet et tenuit ab antiquo q̄ vbicūq̄ ponitur in regula hoc verbū teneatur obtinet vim precepti et obseruari debet a fratribus sicut tale hoc in. d. cle. Ex quib⁹ omnib⁹ patet nihil fore speciale in hac expositione magis q̄ in alijs nisi hoc vltimū q̄d dicit de verbo teneant̄ sꝫ verba ipsa ex sua natura se important vel ratiōe materie. vel ratiōe vtriusq̄. R̄regula beati Basilij f̄m q̄ inueni habet solū ista vltima tria vota scilicet. Abstinētia a carnib⁹. Ieiuniū ab exaltatione sancte crucis vsq̄ ad pascha exceptis dominicis silentiū de nocte modū officij q̄ comedant in communi refectorio legant in mensa vacent lectioni et labore manum ne sint ociosi que verū sint precepta vel ne non inueni ab aliquo declaratum. sed per precedentia possent declarari.

Regula beati Augustini iudicio meo ī digeretipapali declaratione. Nam hē ricus de Gādauo. in. vj. quol. xvij. et qui dam alij tenent qđ omnia que in ipsa sunt cadūt de precepto propter verbu3 q ponit Augnstinus in principio dicēs. Hec sunt que vt obseruetis precepimus. Alij dicūt contrarium quorum opinio videt mihi verior et benignior. quia sicut in sacra scriptura quedā sūt que habēt modum et intentionem pre cepti. vt illud hoc est preceptum meu3 vt diligatis inuicem. Joannis. xv. Que dam que habent preceptum in intentione. sed nō in modo. vt illđ Exodi. xx. Nō furtum facies. ita sunt quedā que habēt modum precepti. sed non intentionem. vt illud. Mar. vj. precepit eis ne cui dicerent. quia ex hoc non obliga bat ad mortale eos si predicassent miraculum. Sic satendū est de regula bea ti Augustini. ideo expone rē eā scđm q sacrum consilium exposuit regulā bea ti Francisci impropriando verbu3 pre cipim⁹ ratione materiesicut impropriā turverba modi imperatiui propter ma teriam in. di. regula minorum. Regula beati Benedicti similiter indigeret de claratione papali alijs plura precepta alijs pauciora ponentibus tamen ego secundum declarationem regule mino rū. ita exponerem eius verba. De fratribus predicatorib⁹ tenet Joā de nea [[Fo.ccclxxxiiij.]v] i. xiiij. quol. q. xvj. q tenētur seruare oīa contenta in regula beati Aug. et in con stitutionib⁹ eorū prout sunt in ea et in eis cōtenta hoc est preceptavt precepta et cōsilia vt consilia: dato q prelatus nō precipiat nec mandet eis seruare. Nec ob. q dicūt quidam q non promittunt seruare regulaz. sed obedire prelato f3 regulaz et constitutiones. q sicut elect⁹ prelatus licet nō promiserit tenetur tñ seruare ea q pertinent ad statū p̄latoz et xp̄ianus ea que pertinent ad statum xp̄ianoz.: sic frater p̄dicator eo ip̄o quo profitetur ordinē predicatorz. et vult eē frater predicator p̄mittit consequenter seruare spectantia ad talē ordiūem saltem tacite et si nou expresse.

¶ Vtrū aut obligent ad mortale trans [sect. 28] gregiēdo. quidā tenēt q non nec etia3 ad veniale. s3 solū ad pena3 nisi faciāt ex cōtemptu allegātes Tho. xxij. qōn e clxxxvj. hoc decētē fm hoc est falsu3 q cōtrariū tenet Joā. đ neapo. vbi. s Vbi dixit q trāgressio alioz a tribus votis est peccatū mortale vel propter preceptum factū a prelato oretenus siue in regula expressum. Item in plogo cōstitutionū ipsoz d̄r. Constitutiōes nostre nō obligant nos ad culpā nisi propter p̄ceptū vel contēptū ergovbicūq3 inter nenit preceptū obligant. Vnde q̄cquid est conrra votū castitatis vel paupertatis ante preceptū regule. vel constitutionū cerce est mortale. et Tho. vbi. s. loquit de priuaricatione aliorū q non sunt de precepto in eorū regula vel con stitutionib⁹ q solū obligant ad pena3 et sic est verū. Et meli⁹ et securi⁹ est ī cōstitutionib⁹ fratrū minorū sub regulari vita degentiū q non obligant eos ad aliquam culpam nec etiam penam nisi per prelatos eis imponat et sic libera lissima cōscientia viuūt l3 habeāt mltas cōstitutiōes p eo3 regulart vita cōseruā da factas. regula beate clare hodie p đ clarationē Eugenij. iiij. h3. v. q obligāt ad mortale. Pr imū obediētia: f3 paupertas. Terriū castitas. Quartūelectio abbatisse. Quintū clausura et ea q per tinēt necessario ad predicta. Ad alia ve ro non obligantur de precepto nisi eo mō q obligāt vī a deo vī ab ecclia gña liter sicut alij talis stat⁹. Alia3 monacharū nō vidi regulas ideo pertrāseo q per predicta possūt intelligi qñ obli gāt ad mortale. vel non.

¶ Vt3 religiosi teneātur đ p̄cepto obe [sect. 29] dire p̄lato in oīb⁹. Rñ. q aut prelat⁹ p̄cipit aliqd qđ est scđm regulam aut. j. aut. 3. aut. s. regulaz. Si p̄latus p̄cipit qđ est f3 regulam sic tenent obedire ne dū si sunt scđ3 regulam explicite s3 etiā implicite vt sūt obsequia cōmun tatis et negocia ordinis promouēda sine qui b⁹ cōseruari non posset ordo regularis obseruatie. Itē ea que faciūt ad regule pleniorē obseruantia. hec implicite sūt fm regulā. et in hoc cōcordant communiter doc. Si aut precipiat p̄ter regulā vt q in ipsa non cōtinent nec ad cōtēta in ea

expediūt vel ordinant. vt leuare festucā vel aliqd hmōi. sic duplex ē opi mo. vt dicit Pe. in. q. quadā de quo. qdā dicūt q in grauioribus non tenent sed veri⁹ est et cōius tene⁹ q nec in grauiorib⁹ nec in leuib⁹ que sunt preter regulam tenentur obedire q ad hoc non habuit animū obligandi se. et facit pro hoc quod not. Pa. in. c. literas de resti. spo. et in capitulo ex literis. despon. et q nota. Jnnocen. in capitulo. ventens. de iureiur. Si autem. j. regulam sic tenentur vt reficere corpus et hmōi. Si vero sunt contra regulam tunc distingo. Aut prelat⁹ pōt in tali precepto regule vel prohibitionē dispensare contra qd precipit et sic si ex rationabili causa mo uetur ad id precipiendū tenetur subdi t⁹ eidem obedire quib⁹ videatur subdi to q nō sit rationabilis puta prelat⁹ precipit q frangant ieiuniū quia pro babiliter presumit de eius debilitate quamuis subdito videatur q fit fortis debet in hoc iudicium suum supponere iudicio prelati et ei obedire. q sepe euenit vt alij magis perdant debilitate⁹ alterius ex aspectu q ipse qui h³ siue in experiētia. siue ex feruore aliqñ [Fo.cclxxxv.r] simi⁹ si dubiū sit an cōtra regulā v⁹ an possit dispēsare tene⁹ obedire. xxij. q. j. qd culpat⁹. Si aut sit certū q est cōtra regule pceptū vel prohibitionē in qua nō pōt dispēsare prelat⁹. vel si pōt claz est non ex rōnabili cā illud precipit sic nō est ei obediendū. et de hoc habes. s. dispēsatio. §. j. et. viij. q si p⁹lat⁹ p⁹ciat ea que sūt. s. regulā. sic si sunt ad caute lā peccati cōmittēdi. vt puta prelat⁹ p⁹cipit vt ieiunet ī pane et aqua q videt eū lux uriosu⁹ sic nō tñr obedire. nisi qñ ve risimiliter videt nō posse aliter euitare pctm̄. Si x^o sunt q precipiūt⁹ ī pena peccati cōmissi sic tene⁹. c. dilect⁹. el. ij. c. qm̄ de simo. Si aut sunt ī augmentu⁹ meriti. vt recipere martyriū et hmōi sic nō tene⁹ obedire. et sic loquit⁹ ca. gesta. lxxij. d. vbi. dr nō posse iudici strictiorē vitā aliquib⁹ qd verissimū credo quā do sol⁹ prelat⁹ hoc precipit. s³ nec etiā maior ps pōt aliā religionē īponere sine consensu oim et superioris fm̄ host. in. c. dilecti q me. cā. Si x^o in eadē religiōne maior ps faceret statutū arcias ad strictiorē vitam. sic t³ Jnno. vt refert Pa. et seq⁹ in. c. super. e. de regula. q oēs obligant. Sed ego dubito de hoc et potius teneo cōtrarium q hoc austeritas maior q regula cōcernit oēs de religiōne vt singulos nō vt vniuersos et sic requirit⁹ consensus oī⁹ Facit regula. Qd oēs tangit lib. vj. et qd obijci⁹ de. c. periculoso de sta. reg. li. vj. potest dici illd nō debere dici. s. regulā s³ fm̄ regulā et ibi modus cōuersandi taxat⁹ fm̄ natu rā rei vt dicit ibi Jo. mo. et arch. cū non deceat mulieres euagari. c. mulieres de iudi. li. vj. et fm̄ pfatam distinctionē potes reducere ad cōcordiā qd no. Ber. in. c. relatū nec cle. vel mo. et Jo. an. in. d. re gula quod oēs et pa. in. d. c. super eo. et. s. Bo. i. ij. d. vl. q. vl. et Alex. in. iij. parte sūme et Tho. scda secunde. q. ciij.

¶ Vtrum oīs inobediētia sit pctm̄ mor [sect. 30] tale vide. s. inobedientia.

¶ Vtru⁹ religiosus magis teneat obe [sect. 31] dire patri carnali necessitatem patiēti et requirēti q prelat⁹ suo contrariū impanti. Rñ. q qd habet varietate⁹ inter doc. Ri. tenet q religiosi magis tenēt⁹ patri carnali q p⁹lato in his que ptinēt ad necessitatē illius pcepti. Honora patrē tuum: q sic tenentur de iure nature et diuino a quo precepto nulla pfessio absoluit q consilia obseruantur: vt perfectius precepta impleantur. hoc idem tenet Hēr. de gan. in. vj. quol. q. xvij. tenetur ad necessitatem vite naturalis parentum et q preceptum de honore ē per se et obligatio voti religionis est p accidens et quod est per se nō debet solui per illud quod est per accidens. Jn alijs autem in quibus non obligantur ex prefato pcepto. Honora p⁹ez tuum dicit q magis tenetur prelat⁹ spūali q patri. Alexā. verovbi. s. dicit q illa que potest religiosus sine detrimēto regulā ris ordinis solummodo teneatur patri exhibere sicut orare cōsulere honorare. Alia aute⁹ sicut est subuenire eius necessitatib⁹ cum nihil habeat nō tene⁹. et sic videtur tenere q poti⁹ p⁹lato sit obe diēdum. Sed mihi videtur dicendū: vt colligo ex Nico. de lira. Mat. xv. q aut pater erat in tali necessitate anteq⁹ filius ingrederetur

religionē. et sic dico q magis tenetur patri vlt matri in tali necessitate subuenire q̄ plato precipiē ti contrariū ratio q̄ actio ex cōtractu vlt quasi aliquē competens non extingui tur p religionis ingressu. Aut si extinguitur vt volūt quidam doc. q̄ pro mor tuo habeturvt. C. de epis. et cle. l. deo no bis. §. hoc etiā cognitum: tamen f̄z eos ex edicto de capitis diminutione restituitur. l. tutelas. §. iniuriarum. ff. de capi. dimi. vnde dicūt doc. q̄ post īgressū poterit ex actiōe seu obligatione q̄ p̄us tenebatur cōueniri. s̄z per abbatemvel syndicū respondebitvt. C. de epis. et cle. aut. causa que cū monacho. et no. ī aut. de mona. in prin. et ī autē. de san. epis. §. prouidere ergo multo forti⁹ ex obligatione precepti diuini immo etiā de iure positio tantū tenetur filius patri q̄ pater potest eū vendere pro necessitate famis. l. ij. C. de pa. q̄ fi. di. tenetur [[Fo.ccclxxxv.]v] etiā ad alīmenta. l. filia. C. de patri. potestate ēt si p̄r sit relegat⁹ pp incestuosas nuptias vt in aut. de incest. et neph. nu. og nō debet priuari iure suo sine cau sa vt no. in. c. satis peruersum est. lvj. d. et in ca. vltimo. xvij. q. vlt. facit optime tex. xxx. d. c. si qui filij immo v̄r q̄ si ex in gressu sit inhabilis ad patri subueniēdum q̄ monasteriū teneatur q̄ monasterium est loco heredis et filij ingrediētis vt in aut. de san. epis. §. sed hoc presenti de proba. in presentia in fi. et lex di cit q̄ heredes l̄z extranei tenētur presta re alimenta ar. l. si quis a liberis §. itez rescriptum. ff. de lib. agno. ergo et c. aut pater et maternon erant in tali necessitate q̄ filius tenetur ei subuenire sed post ingressum in talem necessitatē deuenit et sic dico q̄ non poterit ei subuenire cōtradiciente imperio prelati q̄ iā est ei obligatus per votum et sic deo et sic maiorivinculo ligatur prelato q̄ pa tri vel preceptuz de obseruatione voti est de prima tabula de honore parētuz est de secūda. Jtem primūest negatiuū. fm affirmatiuum ergo magis stringit preterea semel deo dicata non p̄nt contra volūtatem ipsius vsurpari facit regula semel de reg. iur. li. vj. nā religiosus abdicauit ase nedūtē poralia s̄z et p̄ priū velle. xvij. q. vlti. statuim⁹. xij. q. ij. nō dicatis. ff. de reg. iu. l. velle nō credīt ergo nō astringitur nisi ei in cui⁹ manu suū velle posuit q̄ inanis est actio quā excludit inopia debitoris. l. nā is. ff. de dol. impossibiliū nulla est oblatio. ff. de re. iu. Nec ob. q̄ preceptū diuinuz erat ante ingressum quia licet esset nō tamē oblatio quia cum sit affirmatiuum nō obligat nisi pro loco et tempore iō cum nō esset tunc obligatus non poterit tenere postea regula factum legitime de re. iu. li. vj. sicut si dispensasset bōa sua pauperibus patre nō indigēte nō posset repetere licet veniret postea ad necessitatē ad ea inde q̄ potest exhibere. s. que permittuntur a prelatis bene tene tur inq̄tū potest sine regularis obseruātie detrimēto sicut orare consolari et huiusmodi vi dicit alex.

¶ Quid de ingrediēte religionem ali [sect. 32] cuius monasterij in quo nō seruatur re gula puta comedūt carnes in monasterio sācti Benedicti vel tāgunē et recipi untur pecunie ī monasterio sancti Frā cisci et hmōi. l̄z sciret regulā aliter preci pere. et sic profitetur fm cosuetudinem quaz inuenit. Rñ. Alex. q̄ nō excusat q̄ qui profitetur regulā profitetur non cō suetudinem. Et ideo nō excusatur si regulā nō obseruat. xx. q. iij. constituit. qđ metus causa. cū dilect⁹ et. c. fin. Et si dicas q̄ nēobligat nisi ad id ad quod se obligare intēdit. Rñ. q̄ hoc veruz est ex plicite. sed implicite nō. q̄ qui vult p̄r cipale puta eē frater minor vult et accessoriū. s. obligationem ad precepta regu le minorum. sed hoc non intendat. et de hoc est casus rotūdus in ca. ex parte de regula. Nam ex quo habitū religionis de tulerūt qui pfessis datur. et alia fece rūt q̄ professis conueniunt professonez tacitam ad minus fecerūt et sic si nō illi religioni saltez alteri in genere sunt obligati et obseruationi cōtentorum in ea. Et hoc tene l̄z Pa. in. c. frater. c. de re gula. aliter teneat. S̄z p̄ prima opinione est Jnn. Ho. in. d. c. super eo. Pa. posset intelligi quando talis erat simplex nec sciuit nec potuit scire obligationez regule. solum credidit q̄ ad illa obliga ret fm que viuebant quia credo talis posset aliam

religionem: l3 latiore intrare sed si ibi vult remanere. tenetur fm regulam viuere nisi ex aliqua ratio nabili causa posset presumi q aliquod preceptorum non seruatur quia sic etiā excusaretur vt. s. dixi Monachus. §. xj. ¶ Vtrum religiosus assumptus ad ali [sect. 33] quam dignitatem. puta episcopatum vel etiam inferiorem teneatur ad regule obseruantiam. Rñ. q sic ad omnia q facere potest sine preiudicio prelatiōis vel officij sibi impositi vt no. Tho. xxij. q. clxxxv. et vide supra Monachus. §. septimo.

¶ Vtrum religiosus possit transire ad [sect. 34] aliā religionē. Rñ. colligēdo dicta doc. [Fo.ccclxxxvj.r] q aut est latior ad quā trā sire vult et si in sua religione nō seruāt regula tunc poterit ad latiore transire fm Jnn. et Pa. in. c. sane. de regula. Quod ego limi to fm Jo. an. et bene verum quando nō est in prouincia aliud monasteriū eiusde3 religionis ad quod possit transire. vel in quo possit intrare nec est spes re formationis monasterij sui. Si vero in suo monasterio seruatur regula tūc nō potest ad latiore transire sine licentia pape sine causa legitima. sed cum eius licētia sic si etiā non subest cā legitima fm gl. in. c. cum singula de prebē. li. vj. quā gl. credo verā quo ad ecclesiā mili tātē sz nō quo ad deum. ar. eoꝝ que not. in. c. non est voti de voto. q si cā subest sic t3 Jnn. et sequit̃. Pa. in. c. non est dubium de regula q ep̃s potest dispēsare ar. c. nō mediocriter de cōse. di. v. do. An to. in. d. c. nō est dubiū tenet q si causa est vrgens potest ep̃s. sed si cā nō indiget tali celeritate recurrēdū est ad papam. Sed ego dico q considerandū est an religiosus talis sit exēptus vt cōiter sunt et sic ep̃s non poterit dispensare cū nullam auctoritatem habeat sup ipsum sed dispēsabit p̃latus suus qui loco ep̃i p̃est illi religionē scōm gl. in. d. c. nō dubium. aut si talē non habet recurrat ad papā. Si vero nō sit exempt⁹ sic credo veram opi. Jnn. Et do. An. loquit̃ de cō silio. facit p hoc. c. nō cogant̃. xlj. di. Et cā legitima erit debilitas corporis aut delicata cōplexio et hmōi. aut religio ad quā vult trāsire est equalis sue. et sic sine cā pōt de licentia pape solummodo etiā q ad deū. Si aut cā subest sic poterit ep̃s aut p̃pri⁹ p̃latus cum consensu capituli dispensare scōm gl. i. d. c. nō est nobis dubium. Facit. d. c. statuim⁹. xix. q. vlt. et. xij. q. sine exceptione aut religio ad quā trāsire vult est strictior tūc rēq̃ritur. Primo q nō trāseat ex temeritate aut leuitate vel odio prioris p̃lati sz ex zelo melioris vite et si est cōtrietas inter p̃latū et subditum in hoc sic iudiciū superioris amborum requirendū est et ad eum potest subdit⁹ appellare. Scōdo requiritur quod non solum religio sit strīctior sed quod actualiter arctius ibi viuatur quia licet esset strictior si tamen ibi latius vineretur non liceret etiam si ex dispensatione latius viuunt. Facit. c. sane. de regu. Nam transitus est pmissus vt quis ducat arctiorem vitam q p̃sumit mot⁹ spūscti vt. in. c. licet de reg. et. xx. q. iij. c. j. que rō cessat qñ in suo monasterio viniit stricti⁹ respectu regule et constitutionum q in eo ad qd vult transire. Vnde Guillier. naso. in. d. c. sane. dicit q licet regula beati Bñdicti sit arctior q regula beati augustini. tamē fratres predicatorum qui regulam beati aug. pfitentur tantum se arctauerūt per constitutiones suas q eorū religio est arctior q illa monachorum et ppter ea dicit q nō effugiūt apostasiā trāseūtes ad. d. regulam monachorum. Jdeo dicit Jo. an. i. d. c. sane. qd iura nō pmittūt transitū respectu melioris religionis seu maioris vlt respectu finis. vt puta q fructuosior aut alio modo. sz solū respectu arctioris vite et q ibi viuūt strictius vt in. d. c. licet. tertio requiritur qd petat licentiā vt in. d. c. licet. et istis concurrentibus poterit transire quāuis li cētia non obtineat etiā si primum monasteriū esset priuilegiatū quo ad hec vt quis nō posset transire ad arctiorem. addit Jnn. iij. si prior religio nō incurrit grauē iacturam vel infamiam ex tali irāsitu quia si incurrit non licet. arg. c. licet. de regula. xj. q. iij. si qs vero. Aduerte hic q si frater minor transferatur ad alium statuz per papā puta ad ep̃ā tū vel ad aliam religionem q tunc bona alteri iaz quesita nō recuperat

vt. C. de senten. pas. l. ij. et. l. tutor. Si vero non sunt alteri quesita. puta quia nondum sunt mortui eius parentes quibus debet succedere sic succedet si illi qui sunt in statu ad quez translatus est possunt succedere quia restituitur ad omnia p talem trāslationem. vt in. l. j. C. de sent. pas. et. l. j. §. qui mortis. ff. ad ter. Secus si trāsferret p alium modum puta propter. demerita sua et huiusmodi. vt in [[Fo.ccclxxxvj.]v] d. l. j. et. d. §. qui mortis.

¶ S3 a quo d3 peti lnā. Rñ. q quo ad [sect. 35] religiosos d3 peti a suo p̄lato ordiario. puta in ordie minoꝝ a custode. vel ministro. Jn ordine p̄dicatoꝝ a prouincia li. Jn mōachis ab abbate et hmōi. Qui p̄lati sine cōsensu capituli dare nō p̄nt fm gl. ī. d. c. cū singula. Quo ad epos re quiriť licētia obtēta a papa. vt. s̄. dixi. Quo ad p̄latos inferiores epis si non sunt immediate sub papa sufficit petitio ab epo suo l3 nō obtineatur fm Jo. an. in mercurialib⁹ in regula cū nō stat li. vj. Qui x̄o subsunt immediate pape nō possunt ipso denegāte. sed eo nō respondēte possunt. Similiter clericus te neť petere licentiā ab epo si ecclia gra uiter lediť aliter etiā sine licentia pote rit fm Jnn. S3 aduerte q si prelat⁹ dicit velle habere cōsiliū sic tenetur expectare debito tpe alias nō. Jtē ista licentia d3 peti ante factū fm Pa. ī. d. c. licet Ad epātū vero si est electus pōt licētiare prelatus non requisito caplo. c. si religiosus de ele. lib. vj. sed non ante electionem.

¶ Vtrū aliter trāsiēs ad aliā religionē [sect. 36] q3 vt dictum est licere sit apostata. Rñ. Pan. ī. d. c. sane q nō apostasia maiori de qua. in. c. fi. de apostata. Sed bñ efficit apostata apostasia minori q certuz est q retrocedit. Ex quo no. intellectū singularem ad. c. ij. ne cle. vel mo. lib. vj. q dimittēs habitū pure incurrit excōica tionē cum sit pprie apostata. Sed assu mens habitū alterius religionis etia3 latioris nō incurrit excōmunicationē. Hoc sentit Jo. an. ibide3 in nouella. q3 text. ibi sentit in eo qui facit cā euagationis que cessat in eo qui intrat aliā religionem. et pro hoc vide bonum tex. iū cta gl. ī. c. ex parte. de tem. or. et hoc etia3 sequiť Pa. ī. d. c. sane. Aduerte tñ hic q recedēs a religiōe lege pmittente recuperat oīa bona sua indistincte. c. q a te. de cleri. ciuga. et. c. ex trāsmessa de renū. alias nō. de quo dic. vt. j. §. xliij.

¶ Vtrū religiosus possit assumi ad bñ [sect. 37] ficia simplicia. Rñ. Pa. in. c. super eo de regula. q nō et cū dispēsatiōe. et facit iste tex. d. c. sup eo. et vide gl. ī. c. quorūdam. lxxiiij. di. que dicit monachū non posse h̄re canonicatū in ecclia sc̄ari l3 possit ibi eē eps. vt ī. c. vno. xvij. q. j. et hoc ē ppter bonū cure q cā cessat ī bñficijs simplicib⁹ vt no. in. c. qđ dei timorē de sta. mo. vide. s̄. dispēsatio et dic vt ibi. §. iij. ¶ Vtrum religiosus de ordine mendi [sect. 38] cantium trāsiens ad ordinem nō mēdicantium etiā autoritate apostolica pos sit assumi ad dignitates in illo ordine ad quē trāsiuit. Rñ. q nō nec ad prioratus administratiōes nec ad quecūq3 of ficia etiā tanq3 vicarius seu minister siue tanq3 locū alioꝝ tenēs nec animarū curā aut regimē potest p se aut p alios exercere. et qcqd ōriū fuerit attētatū irritum est ipso iure. cle. vt professores de regula.

¶ De voto religionis habes. j. votum. [sect. 36] iij. §. vij.

¶ Quid tenent facere monachi qui ex [sect. 40] redditibus quos p̄cipiūt tenent ad curā āia3 quādo vident abbatē negligere dictā curam. Rñ. fm sanctum Tho. in quol. q debēt supplicare abbati vt p̄uideat. et si nō vult debēt appellare cō tra eum sicut contra aduersarium veritatis et nulli consulendum est vt in tali monasterio ingrediatur.

¶ Vtrū religiosus q prius emiserat vo [sect. 41] tū de arctiori religiōe et tamē intrauit latiorē sit absolut⁹ a voto. Rñ. q sic. vt in c. q post. de reg. li. vj. d3 tamē penitere de voto nō adimpleto vt ibidē. de alijs vero votis quomodo commutantur in votum religionis. vide votum. iij. in princ.

¶ Vtrū religiosus eiectus vel fugitiu⁹ [sect. 24] q̄ nō pōt impetrare recōciliationem fm formā. c. fi. de reg. possit transire ad aliā religionē latiorē. Rñ. q̄ nō si pōt iueni re in puincia monasteriū sue religiōis eū qđ velit recipe q̄ sic nō pōt poterit in trare latiorē cū licētia sui p̄lati si potest habere alias poterit viuere alio modo regulariter et debet fm Ray.

¶ Sz quis dicit fugitiu⁹. Rñ. pa. in. c. [sect. 43] [Fo.cccclxxxvij.r] fi. de regul. fm Joā. an. Jlle q̄ morā extra monasterium et cedat se abbati. facit. l. si quis fugitiuus. ff. de edi. edic. vn de eo ip̄o q̄ recedit a monasterio et non subest obedientie prelati apostata ē vt no. Jnno. in. c. fi. de renun. de hoc. s. apo stata.

¶ Quid erit de bonis q̄ religiosus cōtu [sect. 44] lit monasterio qñ vadit ad aliā religio nē. Rñ. q̄ si exijt cū lnīa sic vsusfruct⁹ illaz rerū erit monasterij ad q̄ trāsīt donec ibi vixerit solūmodo. tex. est cū glo. xvj. q. vj. de lapsis. xxvij. q. j. si q̄s rapuerit fm Hosti. si vero vadit in casu nō cō cesso sic nō recuperat. immo abbas pōt eū vēdicare cum omnibus bonis. capi. abbates. xvij. q. ij. de hoc vide. s. mona sterium. §. vj.

¶ Quid efficit religio. Rñ. q̄ hoīem ad [sect. 45] deū proprie cōducit si modo religio sua sequat regularē obseruātiā ita q̄ melio res inueniri nō possunt eis. vt ait Aug. in. c. quātumlibet xlvj. dist.

¶ Vtruz tollat p̄ ipsius ingressum oīm [sect. 46] peccatorū penā. Rñ. sic. patet q̄ si milia milium ducatoz in eleemosynas darētur ab aliquo censere merito ab oī pec catorū pena liber. iuxta illud. Da. 5. pec cata tua eleemosynis redime. multo magis in ingressu religiōis. vbi homo ex toto se offert deo qui valet plus q̄ milia milium ducatoz. Jtē si p̄ penitentia pōt et mereī oīm peccatoz remissionem de pe. di. vij. in fi. ergo multo magis cuz excedat omne genus satisfaciōis et pu blice pñe vt patet. xxxij. q. ij. admonere. hoc satis patet p̄ glo. in. c. scripture. de voto et de pe. dis. j. §. his autoritatibus. vbi concludit qđ nulla penitētia tali ingrediēti est dāda imo si papa im posuisset ei q̄ ieiunaret aut q̄ret romā in peregrinatione aut in hierlm et com mutat eā in ingressum religionis ē absolutus. c. q̄ bona agūt. xvij. q. j. facit ad hoc aut. de mo. in prin. vbi đr oēm quidem eius humanā maculam detergat. idē legīt in vitis patrum q̄ cōsequit eā gratiā quā baptizati. istud seqt Tho. xxij. q. vlti. et gloriosus Bernardinus de senis in suo quadragesimali et. S. Ber. in li. de precepto et dispē. c. xl. dicit q̄ re ligio amatores suos angelis similes fa cit dissimiles hominib⁹ imo diuinam in hoīe reformat imaginē configurās nos xp̄o ad instar baptismi hoc ille.

¶ Vtrū eripiat a prima ptāte. Rñ. q̄ sic [sect. 47] vt not. in aut. ingressi et in aut. si q̄ mulier. C. de sac. san. ec. et. c. cū f. im⁹. de reg. tex. est cum gl. xvj. q. ij. c. j. sequitur bar. et glo. in. i. si ex cā. §. papinian⁹. ff. de mī no. et Fede. cōsi. xxxiiij. et Albe. in. d. aut. si modo pubes est.

¶ Vtrū tollat irregularitatē vide. s. irre [sect. 48] gularitas. ij.

¶ Vtrum patre intrante monasterium [sect. 49] filius possit petere legitimam. Rñ. fm Bar. in. d. aut. si qua mulier posita. xix. q. vlt. q̄ nō de subtilitate iuris. q̄ ltīma non debetur nisi post mortē naturalem patris. l. j. §. si puberi. ff. de colla. bo. Sz de equitate canonica dico cū Bal. ī. d. aut. si qua mulier. q̄ poterit petere ne habeat postulare alimenta a monasterio et placet.

¶ Quid de peculio aduētito filij cui⁹ [sect. 50] vsusfruct⁹ est patris qñ pater ingredit religionē. Rñ. fm bar. in aut. idē est. C. de bo. q̄ li. q̄ ex quo patria potestas soluit ex facto p̄ris remanebit solū medie tas. d. vsusfruct⁹ apud patrē. l. cū opz. §. cū aut. C. de bo. q̄ li. et sic ad monasteriū in qđ pater est ingressus glos. in. d. aut. Jdez est. tenet q̄ nō finitur. Marti. vero tenet q̄ ex toto sini. et dicit ita fuisse decisum Bonoñ. in facto. et ad gl. Rñ. q̄ lo quit de vsufructu quē hz p̄r in alijs bo nis que non sunt filiorū. sed opi. Bart. videtur magis equa.

¶ Vtrū bona īgrediētis sint mōasterij. [sect. 51] Rñ. q sic ipso iure auť. ingressi. C. de sa. san. ec. q. inagrediētib⁹. xix. q. iij. nec abu sus aliquarū ptiū q sibi vsurpant talia pōt valere nec indicare p̄scriptionē. cuz in reb⁹ inuasis aut furtiuis non currat vt. s. p̄scriptio. §. xix. Jtē transeunt feuda de quo dic vt. s. feuduz. §. x. Reserua bitur tamē legitima descendentib⁹. xix. q. iij. c. si. eidē videtur in ascēdentibus [[Fo.cccclxxxvij.]v] ¶ Vtrū vsusfruct⁹ amittat ex ingressu. [sect. 52] Rñ. fm Jnn. in. d. c. in pñtia. q nō sz du rat donec viuat. hoc idē sequit gl. et Al. in auť. īgressi. C. de sac. san. ec. hoc limitāt aliq vez qñ monasteriū pōt habere propriū in communi aliter non fm gl. ¶ Vtrū emphyteosis similiter transeat [sect. 53] ad monasteriū. Rñ. f3 Alb. ī. d. auť. igres si q sic. ar. l. peto. §. j. ff. de leg. ij. Odo. tñ ibidem limitat verū nisi emphyteosim haberet ab alia ecclesia q tūc esset ī op tione ecclesie an velet rem vel canonez. aduerte bene q auť. ingressi non h3 locum nisi in monasterijs q nō habēt nisi in cōi nō in his q habēt in pprio sicut ordo militie sctē Marie et tertij ordinis sctī Frācisci et ecclesie seculares f3 Alb. in. d. auť. ingressi.

¶ Quid si ingrediēs fecerat testamen [sect. 54] tum ante ingressum nihil relinquendo monasterio sz extraneū heredē instituē do. Rñ. f3 do. Anto. in. c. in presentia. de p̄ba. q aut exp̄sse cōtulit bona sua tpe ingressus nulla facta mentiōe de testamēto et tūc si hoc fecit incōtinēti post cō ditū testamētū sic non reuocat testamē tum nec erūt monasterij illa bona sz solū illa collatio bonoz presumitur facta ad tps vite sue. q nō videtur quis incō tinenti mutare aīm. arg. l. nō ad ea. ff. de condi. et de. Si vero hoc fecit ex interual lo post testamentum conditū tunc presumitur mutasse aīm fauore religiosi et sic rumpit testamētū et erūt monasterij illa bona aut nō cōtulit exp̄sse bona sua monasterio et tūc remanebit testamētū et monasteriū solū petet portionē suā ali ter q rūpēdo testamētū. Pa. vero. in. d. c. in pñtia t3 ōriū: sc3 q nō petet portio nem suam. sed ego in fratribus minori bus credo verū in alijs aut qui pñt habere in cōi opi. do. Ant. est humanior re ligioni sed illa Pa. vř verior de subtilitate iuris p ea q no. Albe. in. d. auť. si q mulier. sed talis ea bona nō capiet nisi post mortē naturalem fm multos doct. quos recitat Albe. l3 multi alij dicāt q statim post professionem.

¶ Vtrū pdigus vel dissipator bonoruz [sect. 55] cui interdicta sunt bona possit intrare religionē. Rñ. Albe. in. d. auť. ingressi. q sic dūmodo sit rationis capax etiā quo ad bona sicut de minore est verum.

¶ Vtrū filiusfamilias intrās monaste [sect. 56] riu3 possit disponere de bonis peculij. Rñ. fm Pa. in. d. c. in pñtia. qđ de castrē si vel quasi nō est dubiū q potest. l. pen. C. q testa. fa. po. Simlter de p̄fectitijs q nō pōt q illa sunt in dispositione pa tris. Sed dubiū est de aduētitijs de qbus nō pōt disponere in vita p̄ris etiā cū cōsensu patris iuxta ea q not. in. d. l. penul. Sed Pan. t3 ibidē qđ pōt q statim p ingressum gaudet illo priuilegio auť. p̄sbyteros. C. de epi. et cle. ex quo qđ est laicis aduēticiū est clericis quasi ca strēse et ideo priuabit p̄r in vita sua vsu fructu illo3 bonoruz. pariformiter dico in aduenticijs aduenientibus post ingressum. do. tñ Ant. in. d. c. in presentia tenet cōtrariū. s. q nō poterit disponere taliter q pater priuetur vsufructu in vi ta sua de aduēticijs ante acquisitis sed bene poterit disponere de directo dñio et etiā vtiliter q mortuo patre trāsibit ad eum cui reliqt illud vt in auť. de mona. §. illud. Sec⁹ de acquisitis post ingressum q sunt monasterij.

¶ Quid de libris datis a p̄re filio fami [sect. 57] lias. Rñ. q trāsibūt cū eo ad religione3 fm dispositionē ingrediētis. fm Jaco. de raue. et recitat Pan. ī. d. c. in pñtia. q cēsēnt quasi castrēse peculiū. Pe. vero dicit hoc vez in libris collatis doctoribus vel magistris. Sec⁹ in datis scholaribua. Et hoc idē sequit Bar. in. l. filie. C. fami. here. et hoc verius.

¶ Vtrū religiosus succedat ī bonis pa [sect. 58] rentū et hmōi. Rñ. q sic nec parētes pñt eos exheredare ppter crimē īgratitudi nis cōmissum in seculo. C. de epi. et cle. l. deo nobis. xix. q. iij. c. fi. Fallit ī frib⁹ mi norib⁹. d. cle. exiui. qz nō succedūt ð iur. ¶ Quātr aget monasteriū in pfatis in [sect. 59] quib⁹ succedit vel ei acquiruntur. Rñ. Pa. in. d. c. in pñtia q aget his actiōib⁹ qbus ille egisset ante ingressum et progestis antea per ipsum tenebitur mo-[Fo.ccclxxxvij.r]nasteriū inqñtū ad ipsuz monasteriū p uenit de bonis ingressi fm Jnn. ar. l. ij. C. de ipu. et ali. sub. Vel forte et veri⁹ ī to tū l3 possit petere restitutionem tenendo q monasterium iure successionisve nit vt. s. monasterium. §. iij.

¶ Vtrū īgressus possit reuocare testm̄ [sect. 60] factū añ ingressū. Rñ. pañ. ī. d. c. ī pñtia quo ad fratres minores non est dubiū qz nō pōt. s3 q ad alios tenēt Pe. et Cy. ī aut. si q mulier. C. de sac. san. eccl. q sic. S3 Bar. dist. Pa. t3 q nō pōt vllo modo pariformiter nō poterit facere testm̄ si ante nō fecisset. ex quo pfessus est mori tur mūdo. Et hoc credoverius. excepto casu dicte aut. que pmittit post ingressum inter liberos disponere.

¶ Vt2 religio tollat crimē īgratitudi [sect. 61] nis. Rñ. q teneť cōiter q sic ī. c. ij. de apo sta. et in. c. vl. de eo q fur. or. suscep. et ī. ca. qñtūlibet. xlvij. d. et ī. c. nō liceat. xix. q. vl. ¶ Quid si cōdēnat⁹ ad mortē et liberat⁹ [sect. 62] tali cōditiōe q si egrediēť puniēť pena priori. si īgrediēť peti⁹ abvxore egrediēť vt teneť. Rñ. nō pōt puniri illa pena f3 Bar. bix. in qñstiōibus suis. q. j. et sequit Alb. ī. d. aut. ingressi. Ratio quia coact⁹ exijt.

¶ Vt2 retrahēs aliquē ab ingressu re [sect. 63] ligiōis teneat restituere. Rñ. f3 Ric. in quof. iij. q. xix. q aut retrahit qz nō credit aptū religione siue vtilē. et si hoc cre dit pbabiliter si nō teneť religiōi. quia poti⁹ dānū ipsi⁹ impediuit aut scđo retraxit ppter vtilitatē suā et siē spūalis. puta qz ei⁹ csilio bñ viuit sic nō peccat. qz ex charitate possunt poti⁹ bonū meū spirituale precligere q alterius. Jdem dicerē qñ retrahit qz videt q vult intra re religionē in qua nōviuit regulariter fm qđ tenētur qz sic pcurat bonū eius. Si vero est tēporalis puta qz spectat p motionē honorē et hmōi si steterit in seculo sic peccat qz temporale pposuit spi rituali non tñ tenetur religioni. s3 subtracto orando: bonū persuadendo et salute3 procurando plusq3 prius aut tres retraxit ex amicitia. et si est natural aut consanguin tatis sic licet peccet non te netur religioni tamen. Si vero est ami citia lasciuia sic magis peccat et teneť in istis duob⁹ subtractor et magis in se cundo. q3 in primo vt dixi pcurādo bonum ei⁹ nō tñ religiōi. aut quatuor retraxit animo īped iēdi vtilitatē religio nis et sic teneť f3 posse suū facere q illa psona intret et si nō pōt satisfaciāt religioni ad arbitriū boni viri vel meliorē ad eā inducat. Et etiā subtracto si nō po test eū in ducere vt intret religionē fm q dixi pcurādo salutē ei⁹ solici⁹ q3pus obligatū 7o religiōi retrahēs f3 Sco. ī iij. d. xv. teneť laborare vt redeat: et si si pōt teneť ipse si est psona idonea et habilis religioni religionē intrarevt sic sa tisfaciat religiōi et orare p aduerso vt ðr q fecit Ray. Ego tñ credo q si nollet in trare nō propterea esset in statu damnationis sed sufficeret ei q p posse alio modo satisfaceret religioni et etiam ei quem peruertit.

¶ Vtrum religio minuat peccatu3. Rñ. [sect. 64] q licet pctm̄ religiosi sit grauius pecca to secularium vel ratione voti contra quod facit. vel ratione contēptus si ma ior adest. vel ratione scandali. tamen ce teris paribus dico peccatum religiosi esse leuius peccato secularium. primo propter intentionem quam habet erectam ad deum licet ad horam inter cipiatur ex qua de facili reuertitur. tñ qz habet plura que eum reducunt ad dele tionē ipsi⁹ peccati hec ex. S. Tho. xxij. q. clxxxvj.

¶ Que precipiūtur religiosis vniuersa [sect. 65] lier. Rñ. multa et primo in cl. religiosi de priuile. sunt nouē. j. scripta. Primo ne in sermonibus ecclesiarum prelati de trahant.

Intellige ad specialia descendendo. Secundo ne retrahant aliquos ab ecclesiarum suarū frequentia scilicet detrahendo eis et huiusmodi illicitis. Tertio ne pronuntiēt indulgentias in discretas scilicet falsas vel secundū q̄ dico. Indulgētia. §. vltimo. Quarto cū confessionibus testamentorum intererunt ne retrahāt testatores a restitutiōi bus debitīs aut legatis matricib⁹ eccle [[Fo.ccclxxxvij.]v] sijs faciendis Pet. de. pal. in. iiij. dixit q̄ possunt procurare vt magis eis legetur q̄ alteri dummodo nō faciant cum ver bis illicitis aut animo maligno contra ecclesias matrices. q̄ nulli aufert suum cum nullum ius iterū adquisiissēt. Sz frater aluarus tenet q̄ peccant mortaliter. et videtur verius in religiosis. Secus in alio casu ab isto: q̄ tunc haberet locū opi. Pe. Quinto ne legata vel debita aut mala ablata incerta sibi vel sui ordinis fratribus vel conuentionib⁹ in alterius preiudicium fieri vel erogari procurēt. Sexto ne absoluāt a casibus reseruatis pape vel ep̄is. Hec oīa in virtute sancte obedientie et sub interminatione maledictiōis eterne inhihentur. Septimo sub eadē prohibitionē phibeēt cis ne personas ecclesiasticas p̄sertim coram iudicibus delegatis a sede apostolica suā cō eos iustitiā psequētes vexare inde bite aut ad loca plura et presertim multū remota uenire p̄sumant Octauo precipiūt prelatis religiosis ad quos aliquid puenit occasione p̄missorū q̄ nisi. j. mēsez plene satisfecerint ecclesiasticis dānificatis d̄ eo q̄ ad eos peruenit postq̄ fuerint req̄siti ip̄o iure sint suspē si et quousq̄ debitā fecerint satisfactionē. Nono ne ministrēt extremā vnctionem eucharistia sacramētum solēnizēt matrimonium nō absoluāt excōicatos nec absoluant a pena et a culpa de qua dic vt. s̄. excōicatio. v. casu. xij. Decimo null⁹ religiosus pōt vigore literarū apostolicarū vel legatorū alibi uenire aliquem sibi subditū ratiōe aliquorū locorum nisi corā eo corā quo de iure uenit cle. j. de rescrip. Vndecio nullus religiosus potest eligi in prelātū alterius religionis vel habitus nisi solum in episcopum cle. j. de electio. Duodecimo prohibentur alienare prelati religiosi res ecclesie vt in cle. j. de reb. eccle. non alie. vi de. j. suspensio. j. §. xxxj. Tertiodecimo p̄cipitur eis ne ad iurandū vouēdum et c. iducat aliquos vt sepulturā eligāt ap̄d eos. de quo. j. sepultura. §. xxxv. Quarto decimo ne decimas ecclesijs debitas vsurpēt cle. j. d̄ deci. de quo. s̄. excōicatio vij. cāu. xxxvij. Quīdecimo p̄cipiūt mēdicantibus ne aliquē ad pfessionē recipiant añ cōpletū annū quintūdecimū c. non solum et. c. cōstitutionē de reg. lib. vj. Sextodecimo ne statum bighinarū foueant cle. j. de relig. do. vnde excōicatio. vij. casu. xl. Decimoseptimo q̄ horis debitīs in ecclesijs eorū offm̄ psoluant cle. j. de cele. mis. Decimooctauo. q̄d nō dimittant habitum sue religiōis nec uadant ad studia vel phisicam aut leges audiant. c. vt piculosa ne cle. vel mona. li. vj. vide excommunicatio. vij. casu. vij. Decimo q̄ nō dicāt aliqua vel trahant audientes a solutione decimarū. et q̄ requisiti predi cēt de eis populo et q̄ confessores non omittant facere conscientiam confitentibus cle. cupientes de penis vide excōmunicatō. vij. cāu. xliij. Vigesimo q̄ mendicantes non capiāt loca de nouo. c. cum ex eo. de exces. prela lib. vj. et cle. cupientes de penis. vide loca per totum. et. s̄. excommunicatio. vj. casu. xliij. Vigesimo primo. q̄ nō celebrent in castris vel villis nisi quaten⁹ eis a iure conceditur. ca. ep̄orum de priuile. lib. vj. Vigesimo secundo q̄ seruēt interdictum quodcūq̄ quod viderint seruare matricem ecclesiam cle. j. de sen. excō. vide interdictū. vij. §. viij. et idez de cessationibus a diuinis. d. c. cle. j. Quedam alia precipiuntur monachis de q̄ bus vide. s̄. monachus §. x.

Religiosus

locus dicitur omnis domus monasterium tēplum hospitale et quecunq̄ alia autoritate pape vel ep̄i ad pios vsus edificata de relig. do. c. de synodochis. et. ca. ad hec. Secus si sine autoritate ep̄i vel pape sunt edificata a principio vel ex post facto de cōsec. d. nemo q̄ est cō

leges q̄ vo lunt q̄ vbicūq̄ sepelitur aliq̄s locus il le sit religiosus q̄ nō est verū per tex. c. fi. de sepul. et ibi sequitur Pan.

¶ Vtrum loca religiosa possint ad hu [sect. 1] manos vsus transferri. R. q̄ nō. d. c. ad hec. xij. q. ij. nulli

¶ Per quos debent regi prefata loca. [sect. 2] [Fo.cccclxxxix.r] Rñ. q̄ per religiosos eiusdē monasterij vel alterius eiusdē religionis. et nō viuunt regulariter: debent repellī et poni alij districtioris vite aut salteꝝ clerici se culares. si alias non possunt remanere ordinarij. et hoc potest ep̄s sine papa se cūdū gl. et Jo. an. et Pa. ī. c. īter quatuor. de relig. do. Fallit in hospitali de quovi de. s. hospitale. §. ij.

Reliquie

sanctorū esse venales non possunt. l. nemo. la. ij. C. de sa. san. nec extra capsam oñdi dñt nec de nouo inuēte in publico venerari nisi prius auctoritate romani pontificis sue rint approbate. de reli. et ve. san. c. ij. pre cipitur prelatis ne permittāt varijs figmētis et falsis documentis decipi homines q̄ vadunt ad eoꝝ ecclesias cā ve nerationis propter miracula q̄ ibi fiūt sicut in plerisq̄ locis causa questus fie ri consuevit in. d. c. ij. et dicit pa. in. di. c. ij. q̄ etiam dñr vēdi quādo pro questu ostenduntur.

De notatis in hoc. §. et q̄ reliq̄e sanctoꝝ nō sunt in cōmercio. l. nemo marty res. et ibi Guil. ò cung. et Bal. in prin. C. de sacrosan eccle. et ibi per Bal. in prī. q. quātr puniať vendēs reliquias sctōꝝ. ¶ Qua auctoritate possunt corpa sctō [sect. 1] rum et eoꝝ reliquie trasferri. Rñ. q̄ solū auctoritate pape vel ep̄i aut sancte sino dis de cōse. di. c. corpora vbi dicit Joan nes hoc verū qñ corpus est traditū per petue sepulture. C. de reli. et sump. fu. l. vltimas nisi necessitas immineat. q̄ tūc sufficit autoritas presidis prouincie. l. j. C. de reli. et sump. fun. quia quando nō sunt tradite perpetue sepult ure. tūc bñ possunt transferri sine alicui⁹ auctoritate ad alium locum religiosum. C. eo. l. si nec dum.

¶ Quid si furtiue subtrahātur. Rñ. fm [sect. 2] Rodo. sacrilegium est. xvij. q. iiij. quisq̄s etiaꝝ si ex deuotione hoc faciāt secūdū eundem. et Hug.

¶ Vt sit simonia reliq̄as vēdere. Rñ. [sect. 3] fm Ray. et Gof. q̄ sic. j. q. j. qui studet.

¶ Vtrū reliquie sanctorū debeant por [sect. 4] tari ad collū. Rñ. q̄ nō. ar. d. ll. si nec dū et. l. vltime. et. d. c. corpa. licet possent po ni super aliquo p aliquo tpe ex magna causa. ar. di. l. j. et hoc tene q̄uis Thoñ. xxij. q. xcvi. teneat q̄ liceat ex deuotione sine aliqua supstitiōe super se portare.

Remissio

peccati p auctoritatem fit a solo deo. j. q. j. c. ita. et. ca. vt euidenter de pe. di. j. verbū p officiū autem seu ministeriū fit a prelato etiaꝝ malo. xxij. q. v. remittūtur. p meritū ꝛo solum a bono fit. j. q. j. remissionem. de consec. di. iiij. quomodo.

¶ Que requir untur in pctōre vt fiat ei [sect. 1] remissio peccati. Rñ. Pe. au. ī. iiij. d. xvij. q. j. q̄ nisi meritū xp̄i applicē actualiter isti vel illi nulla culpa pctī deleť cū solū in virtute passiōis xp̄i deleāť et ideo cū sacramēta sunt. īmediatū applicantiū passiōis christi ad nos opꝝ si c̄pa debet dimitti q̄ p aliquod sacramētum vť de facto exhibitus vel in voto fiat. propte rea adultus q̄tuncunq̄ contritus nisi simul concurratoris c̄fessio in facto vel ad minus ī voto nō c̄sequit remissionē peccati de remissio. vide. s. indulgētia.

Remittere

idē ē quod dare vt ptz in. c. veniens. el. j. de testib. et. j. q. iij. c. ea que in glosis.

Renunciatio

est rei vel iuris proprij facta scienter ltī marefutatio. vij. q. j. q̄ periculosum.

De hic positus et q̄ renūciatio bñfi cij fieriðbeat ī manib⁹ cōfirmātis barto. no. in. l. fi. C. de defen. ciui. j. vel eligētia quoniā nō est confirmator. l. legatus. de offi. presi. p barto. in. l. si quis vj. §. diffe rentia in vlti. q. ff. de acqui. pos. et in. l. j. C. de peti. bono. subla. li. x. versicu. item l. prebenda.

¶ Qñ renunciatio diciť illegitima. Rñ. [sect. 1] q̄ ex tribus. primo rōe psone renūciantis vt puta q̄ est minor de iudic. c. si annum. lib. vj. aut alius qui non potest re nunciare.

¶ Secundo ratione persone in cuius [sect. 2] manu fit renūciatio est illegitima. cap. cum dilecti. et ca. admonet. et. c. q̄ in du bijs de renūc. vbi nulli ecclesiastico l3 renunciare alicui beneficio ecclesiasti-[[Fo.ccclxxxix.]v]eo nisi in manu sui prelati ad quē perti net collatio. d. c. admonet. xvij. q. ij. ab bas. qđ limita in bñficio acq̄sito p. c. ve niens de renū. et in eptu qui nō pñt re nunciari nisi in manib⁹ pape. c. nisi. de renū. Quō aut possit tractat⁹ haberi su per renūciatione vide simonia. et §. xxij. ¶ Vtrū renūciatio aliorū iuriū sit fien [sect. 3] da aduers ario. Rñ. q̄ sic vñ notario publico vel iudici noīe aduersarij recipiēti. l. ij. ff. rem pup. sal. fo.

¶ Tertio ratiōe rei q̄ renūciari nō pōt [sect. 4] r renunciatio illegitima. Nā iuri natu rali et agnatiōis et sanguinis nemo pōt renūciare vt. l. ius sanguinis. ff. ð re. iu. e. l. ius agnatiōis. ff. de pac. Juri x̄o po sitiūo qđ cōcernit certā formā vel solen nitatē nō pōt quis renunciare vt puta quod testamētū cū tot testibus vel stipulatiōes fiāt certo mō. l. nemo pōt. ff. de leg. j. facit. c. q̄ ppter. de elec. et. c. cuz esses. et quod ibi no. de test. Si vero nō cōcernit certā formā vel solēnitatē sed publica3 vtilitatē similiter nō potest. l. ius publicū. ff. de pact. et ī. c. diligēti. de fo. cōp. Si aut cōcernit publicā et priua tam et publica pōt separari a priuata sic potest q̄tū ad priuatā. l. iuris gentiū. §. sed et si paciscať. ff. de pac. puta ius dat actione p aīali morbosos tñ partes pñt pacisci vt nō possint agere. facit tex. cuz ibi not. in. c. cūvenissent. de insti. Si x̄o nō potest separi sic renūciari nō pōt di. c. cū venissent. Si x̄o sit solū in fauore3 priuatū tūc ille in cui⁹ fauore est potest dūmō nō sit 3 bonos mores vñ nō indu cat ad pctm talis renūciatio q̄ nō vale ret vt in. l. alia. §. elegāter. ff. so. ma. et. l. cōuenire. ff. de pac. do. Si aut sit solū in odium alteri⁹ tūc si cessat rō illi⁹ odij pñt renūciari vt in. l. fi. C. ad mace. alias nō vt. l. nā et si. ff. ad mace. við. Panor. in. d. ca. si diligenti.

¶ Quid si aliquid sit introductū in fa [sect. 5] nore3 ambo3. Rñ. q̄ alter sine altero re nūciare nō pōt vt dicit glo. in. c. ad apo stolicā de reg. facit. l. q̄ fauore. ff. de leg. vñ ð q̄ in cōt iure potior est cōditio p bibentis. ar. ff. ð serui. vr. pre. l. p fundū ff. cōi. d. l. sabinus. ff. de lib. causa. l. ij. iij. et. iij. Si tñ aliquid cōcediť plurib⁹ siue vniuersitati sed in fauore principaliter particulariū sic bñ posset quilibet renū ciare iuri suo et sic loquiť. ca. ad apostoli cam predictū et. c. dilecti de fo. cōpe. Fal lit hoc in priuilegio q̄ licet cōcernat fa uorem tertij potest impetrans renūcia re anteq̄ sit presentatum nisi appareat q̄ cōcedēs statim voluit concedere ius illi tertio q̄ cōiter nō acquiriť nisi in p̄sentatione seu noticia. c. j. de conces. p̄b. li. vj. et quod ibi no. Ge. Jdem dico q̄ nō potest renunciare qñ p procuratorē impetrauit q̄ statim acq̄rīt ius illi tertio. vt in. d. ca. j. siñr si fuit concessum motu proprio.

¶ Vtrum exemptus possit renunciare [sect. 6] exemptioni. vide. s. exēptus. §. v.

¶ Qualiter fiēda est renūciatio. Rñ. qđ [sect. 7] primo volūtarie. vij. q. j. q̄uis. itē scienter et ideo qñ quis aliquod ius ignorat debet ei notificari vt ī auť. quō oportet epi. §. igiť ordinam⁹. q̄ ei qđ ignorat re nunciari nō potest. l. mater. ff. de inoffi. te. et hec est 3 notarios qui ponunt clas renūciatiōis quas ignorant q̄ 3 hunt et propterea tenētur eis de dāno qđ aliter nō ĩcurrissent puta q̄ renūciassent si sci uissent. Tertio sine coactione q̄ me. cā. ad audientiam. Quarto quo ad benefi cia ecclesiastica debet fieri pure et absolute de offi. dele. c. ex parte el. j. de simo. ex insinuatōe. Vnde dansvel remittēs vel renūciās aliquid spirituale pactovť conditione tem porali interueniente simoniacus est. j. q. ij. c. q̄ pio.

¶ Sz nūquid si renunciat absolute tñ [sect. 8] in mēte geritvt sibi aliqđ tpale deť. Rñ. q̄ simoniacus ē de simo. c. tua. in fi. ve2 est q̄ sola penitentia absoluetur. capit. vlt. de simo.

¶ Vtrū quis possit renunciare liti sup [sect. 9] bñ ficio ecclesiastico vť spirituali aliquo tēporali sibi dato. Rñ. pa. ī. c. cū pridē. đ pac. q̄ nō etiā si recipiat illud noīe expē sarū: q̄ si renūciās h3 ius renūciat spirituali tēporali dato q̄ est simonia. d. c. ex parte et quod ibi no. dicit tñ Jnno. et [Fo.cccxc.r] Hosti. in. c. nō sine. de arbi. q̄ v3 cōpositio autoritate supioris vt p pacis bono deť aliqđ tpale ei de quo nō est certū de iure sibi 3 petētivt cedat liti vť renūciet si qđ ius h3. c. nisi. de p̄bē. Secus si fiat autoritate partiū q̄ sic esset simonia ni si quādo h3 ortū a iudice puta quia cōpromissuz est in eo vel ipse sic diffinit. et licet gl. in. d. c. cū p̄dē. dicat nō sufficere nisi interueniat pape cōfirmatio tñ cōmuniter doc. ibidem tenent cū opi. do. Anto. q̄ nō requirā et ibi pa. sequitur. ¶ Vtrū q̄s possit dare pecuniā alteri vt [sect. 10] desistat a lite q̄ est de re spūali. Rñ. Pa. in. d. c. cum pridē. q̄ si sit certus habere ius in illo beneficio bene pōt dare aduersario sine simonia vt desistat vel ne litē moueat. Si vero nō sit cert⁹ sz dubitat tūc nō pōt nec excusat autoritas pa pe in beneficio qđ anexā h3 potestateg clauium q̄ vť data pecunia p illa pote state spūali. facit. d. ca. ex pte. in sihi et q̄ no. j. q. iij. saluator et. c. ex mltis. Jn alijs autē beneficijs bene excusaret autoritas pape cū talis simonia sit de iure po sitiūo fm gl. in. d. c. cū pridē. Quod no. q̄ pauci aduertūt hodie. Posset tamen iudex pro bono pacis ex officio suo cōponere partes vt habēs ius in beneficio det aliquid nō habenti ius fm formam. c. nisi. de p̄ben. fm Pan. in. c. sup eo. de transact.

¶ Quid de illo qui expectās pxime va [sect. 11] caturā primā in aliqua ecclesia renunciat p̄prie tenui vt p̄cludatvia alteri ex pectāti. Rñ. q̄ p hoc nō impedit primū expectātē si hoc pōt p̄bari si vero pinguius resignāti cōferā eo ipso detegit̄ fraus et carebit habita quaz resignauit et ambita de renūci. c. si te. lib. vj.

¶ Vtrū renūctatio iuris futuri valeat. [sect. 12] Rñ. q̄ si ius futu2 appet si v3 sic aut nō appet adhuc nō v3 q̄ pacta nō referūtur ad ea q̄ apparere nō possunt vt ī. l. ī lege et alijs cōcor. ibi positus in glo. ff. de cōtrahē. emp. et qđ nō est renūciari non pōt. l. tres fratres. ff. de pac. Sed de hoc vide bar. in. l. conditionis. C. de pac. q̄ parum ad nos.

Additio

hic tamen aduerte q̄ filia renūciādo hereditati p̄rne et p̄mittēdo am plius non petere nihilo minus legitimā vel eius supplementū petere poterit nisi expresse de ipsa dixerit vt. l. si quādo. §. generaliter et ibi do cto. C. de inoffi. testa.

¶ Quid faciet p̄latus q̄ beneficiū h3 p [sect. 1] simoniā vel alias intrusus est. Rñ. q̄ ie neť renūciare et si est eps et est ī articulo mortis nec pōt adire papam nō tamen d3 dimittere possessionē quam de facto h3 sine licētia Pape. Sz absteineat a per ceptione fructuū excepta stricta necessi tate vite. et querat quācito poterit resignare. et de hoc vide Ber. Jnno. Hosti. de renun. nisi cum pridem. et Archi. vij. q. j. eum qui.

Represalia

dicī rerū aliarū generalis intentio autoritate principis vel ciuitatis p recompēnatione dāni dati indulta. elicī ex. c. dñs. xxxij. q. ij. et est quādo vn⁹ de vno dñio nō volēs cōsequi ius cō aliquem de alio dominio retinet res oīm qui sunt sub tali dominio p satisfāctione.

De notatis ī hoc. §. et q represalijs abutēs puniūt penis de qb⁹ in aut. et oī no. C. ne vxor p marito fm Bal. ibi ī fi. vbi dicit verū etiā si minima quātitate abutaī nisi error excuset et an in foro cō sciē. no. Saly. et Pe. de su. ī. d. aut. et oīno et Bar. ī tracta. represa. in prin. q. prime. versiculo quero an sint licite in foro cō scientie.

¶ Vtrū sint licite. Rñ. q sic qñ ista iter [sect. 1] nemūt. Primū q dñs vel ciuitas requi rā vt emēdet qđ a suis improbe factū est. Scđm q cōstet de negligētia iustitie administrāte. Aduerte hoc f3 Bar. in tracta. de represalijs quod aliquādo superiorez habet ille qui debet dare de iure. sed non de facto. vt puta quia non obeditur ei. Sicut imperatori. et tūc nō est necesse adire superiorē. Aliquando h3 supiorē de facto. sed nō de iure. vt puta. q tyrann⁹ est domin⁹ et si fuit electus ex timore vel per vim. et habet cōiter p domino. sic valent que facit fm Jnn. in [[Fo.cccxc.]v] c. nihil de elec. et sic deb3 adiri. Si xō nō fuit elect⁹. sed p vim occupat dñ iuz. Et habet cōiter p Tyranno. Si cū nō valeat q facit nō est necesse vt cum adeat. aliquando h3 superiorē de iure et de facto. q est verus dñs et ei obediūt s3 tamē nō expedit creditoti eū adire puta quia expēderet plusq3 sit pncipale debitū vlt est paup. tūc fm Bar. vbi. s. pōt pcedere sicut si nō haberet superiorē eius de bitor. arg. l. si seruos. ff. de pi. act. et. l. me diterranee. C. de āno. et tribu. et sic patet qñ pdicta duo nō requirunt. Tertiū q iudex pprius det snām sup negligentia et institie defectu et cōcedat autorita tē rep̄saliaz. Limita hoc verū qñ null⁹ inueniūt superior qui de ciuitate vel dñio negligēt faciat iustitiaz fm Gui. ep̄m cōcordi sem q si inueniret superior nō valere antoritas iudicis pprij. quo ad illos qui nō sunt sue iurisdictionis. et ita intelligiūt. c. dñs. xxij q. ij. q ciuitas ple creu da est p suū. s. iudicem cōcor. Jo. de fa ito. et frā. vercellensis. in. c. vnico. de iniurijs. li. vj. Quartū q nō excedāt dānū. Quintū q nō extendāt ad clericos. vel ecclesiasticas psonas. Hec elicio ex archi. ī. d. c. vnico. Sextū fm directoriā ti. de pig. q nō fiāt in psonis q istud ē iniquū q in psona alius p alio grauetur. et fm ipsum nulla cōsuetudo valeret cū sit cōtraria legib⁹. C. de ac. et ob. l. ob es alienum. et aut. ibidē imo. et. C. q res pig. obli. pos. l. q filios. et in aut. vt nulli iudi §. q vero. et. C. ne vx. pro ma. l. vlt. et in aut. ibidē. sed oīno alias istis nō con currentib⁹ ipsis rep̄salijs vtī quadruplū restituere cogiūt et actiōe p qua hoc facit cadit. vt in aut. ne pignorationes fiant que est pdicta aut. sed oīno.

¶ Sed nūquid teneūt ad restitutionem [sect. 2] q aliquid p rep̄salias illicitas exigit ab alio a suo debitore. Rñ. Arch. ī. d. c. vnico. q īcipit et si pignorationes q sic nec aliter seruari poterit nisi restituat. xiiij. q. vj. si res. de vsu. cum tu. de re. iur. non remittitur. lib. vj.

¶ Quid de illis q rep̄salias cōcedunt cō [sect. 3] ecclesiasticas psonas aut eoꝝ bona. vel concessis vtunt cōtra ipsas vide excom municatio. vij. casu. xxxij. et Jnterdictū. iiij. quasī in fi.

¶ Vtrū rep̄salia cōcessa cō puta florenti [sect. 4] nos debeant extēdi ad florentinos habētes domiciliū senis. Rñ. fm Pa. in. c. quoniā. de offi. or. q non q odiosa. facit q no. Barto. in. l. prouinciales. ff. de ver bo. signi.

¶ Vtrū statutū possit fieri q qlib3 pos [sect. 5] sit capi p delicto alteri⁹. Rñ. bar. vbi. s. q nō terras vel villas sibi nō subditas nō pōt s3 bene cō sibi subditas vt. C. đ oī agro đser. l. j. et v3 statutū q vxor possit capi p viro fallēte vt. l. satis. C. ī. q cau. pi. vlt hypo. ta. cōhi. et sihr fili⁹ p p̄re. l. fi. C. de pui. etiā si nō heres. et aduerte hic q terre cum certis pactis submis-

pro tectioni dñorū nō dicunt sibi subdite sz federare et iō ̄ eas non valet tale statu tū. Qđ no. p limitatione sexte conditio nis in. §. j. dicte.

¶ Sz qrit an tale statutū possit exerce [sect. 6] ri extra territoriū statuentis. Rñ. Bart. vbi. §. q sic potest agere ̄ tales cōditio ne ex statuto. q. actio vsq sequit eo qui b' cōpetit. v. l. fi. C. de p̄scri. lō tēp. Qđ li mita nisi fili' sortiret domicilium alibi anteq p̄ rūperet. ar. l. ciues. C. de icol. Siñr si fili' eēt nat' postq rupit p̄ ei' q. iura itelligunt de filio existēte tpe q rupit. l. i delictis. §. si extrane'. ff. đ noxal. et. l. titi'. ff. de test. mil. Et idē dic qñ statutū dicit q hoies vni' terre vn' teneat p alio Nā ille q de nouo est effect' illi' terre nō tenet p debitis ātiq. l. puidē dū. C. de decu. et qđ not. Dy. i. l. icolā. ad muni. Siñr tale statutū itelligit de debi tis ̄ctis itra territoriū nisi aliđ addat vt. l. cū vn'. §. is. q. ff. đ bo. aut. iudi. pos. ¶ Quid si talis q habuit recursum ad iudicē debitoris et reportauit iniquam sniam. Rñ. bar. vbi. §. q dz appellare et adire iudicem appellatiōis alr rēpsalie nō erūt licite vel si prohibetur appella re vel non est iudex appellationis tūc potest recurrere ad suum iudicem.

Residere

debēt clerici i suis bñficijs et đ hoc vide. §. cleric'. vij.

[Fo.cccxcj.r] Rescriptum

proprie est id q prin ceps scribit ad iuris cōseruatiā vt quādo cōmittit cām deci dendā inter aliquos et differt a priuilegio qđ est ̄ ius quasi priuata lex. iij. di. priuilegia. Et etiā differt a bñficio qđ stricte sumptū est gratia cōcessa p̄terit' a principe et hec est q latissime interptā da est vt. i. c. oliz et qđ ibi no. de p̄. si. La tissime tamen rescriptum accipitur pro omnibus istis. hec Pan. in rubri. de rescrip.

De notatis i hoc. §. et q rescrip. habetur pro lege. Jo. de por. in. l. fructus. col. iiij. ff. sol. mat. quod intellige si est conforme iuri communi quo casu potest allegari ad differentiarum decisionem. gl. in. l. j. in ver. subscriptionē. et ibi doct. C. quomodo et quādo iudex. et in. l. ij. C. de legi.

¶ Rescriptū et p̄cessus p ipm rescriptu3 [sect. 1] habit' ipetratū ab excōicato sup alio q3 sup excōicatiōis vel appellatiōis articulo ipso iure est nullū. c. j. de rescrip. li. vt. fallit hoc in multis casibus q not. p Gemi. in. d. c. j.

¶ Rescriptum ppetuatur per solaz cita [sect. 2] tionem de rescrip. ex tenore et. c. significauit in glo.

¶ Rescriptū impetratū tacita veritate [sect. 3] aut suggesta falsitate v̄ etiā q̄cūq3 alio tacito v̄ expresse qđ si tacitū nō fuisset vel false expresse3 papa nō ita facili ter cōcessisset nō valet eo. ti. super literis.

¶ Rescripta nō extēdunt ad res vel p [sect. 4] sonas in eis nō comprehēsas qm psonalia sunt et stricte intelligēda. c. signifi cauit. eo. ti.

¶ Restripium non viciatur ppter defe [sect. 5] ctu3 lre vel syllabe. Secus si esset ibi fal sum latinū de fi. iustru. c. ex pte in text. et in glo.

¶ Rescriptum primu3 tollitur per fm [sect. 6] posterius faciēs mentionē de primo: si vero nō facit mētionem non valet secū dum ̄ primū ope exceptionis vt in. c. ex literis et. c. pastoralis. de offi. dele. fm Gof. in sum. eo. ti. nisi impetrās primū fuisset in mora pntādi per annum vt in c. si aut. eo. ti:

¶ Rescriptum in seri debet in literis ci [sect. 7] tationis fm eūdem Gof. propter duo. Primo vt citat⁹ sciat iurisdictionem citantis aliter non tenetur comparere. Secundo vt possit deliberare. ¶ Rescriptū pdi⁹ p negligētiā ipetran [sect. 8] tis anno elapso quo vti potuisset noluit. Si fm ipetre⁹ 3^o pmū. c. si aut de resc. et. c. plerūq. afs semp valet de iure cano nico durāte mandatore fm gl. in. d. c. si aut q̄uis de iure ciuili duret p decēniū C. de di. rescrip. l. falso. ¶ Rescriptū 8^o falsuz ipetratū sine mā [sect. 9] dato vt in. c. nō nulli eo. i. gl. nisi ipetre⁹ ab his psonis a q̄b⁹ de iure nō exigitur mandatū vt in. d. c. nōnulli in fi. et. c. ex pte in fi. eo. ff. de procu. l. sed he psone. ¶ Per rescriptū sedis aplice aut lega [sect. 10] toz aliq̄s nō pōt impetrari piudice nisi ille q̄ est in dignitate cōstitut⁹ vel canonic⁹ ecclie cathedralis vel hz psonatū et talis nō pōt audire cām nisi in locis insignib⁹ vt ciuitatibus vbi possit copia haberi pitoz: nec aliq̄s pōt cōue niri virtute talis rescrip. vltra vnaz die tam a fine sue diocesis. de quib⁹ omnibus vide in. c. statū de rescrip. l. j. vj. et quod ibi no.

Res

īter alios acta nō piudicat alijs nec prodest. ff. qui po. i pig. hab. l. claudia in fi. et de re. iud. c. quamuis. fallit in quibusdam casibus vide in. d. c. quāuis. glo. et doc. q̄ parum ad nos. ¶ Quilibet in traditiōe sue rei pōt pec catum apponere dummodo nō legib⁹ [sect. 1] improbatū. l. in traditiōibus. ff. de pac. de cōdi. c. verum in gl. Rē habere vide tur qui frui⁹ p̄cio ei⁹. ff. de. vsufu. l. q̄ q̄ p̄cio. q̄ de tota re vēdicanda dicta sunt eadē et de pte intelligēda sunt. ff. de rei vē. l. que de tota. Res vna et eadē diuer so iure cēseri nō d̄z. de deci. c. cū in tua. xij. q. ij. cognouimus.

Restitutio

q̄d est et q̄s restituere tenetur. Sciendum quod restitutio est in pristinum statum repositio. l. restituere. ff. de ver. sig. Vnde dicit tex. in. l. plus est. ff. de ver. si. Resti [[Fo.cccxcj.]v] tuere est nō solum presentia⁹ rei prebe re sed possessorez facere fruciūq̄ redde re. Sed quia ius diuinum et canonicuz vtitur aliquando verbo reddant p ver bo restituere vt in. c. cū tu. de vsu. quod est verbum latius q̄ restituere. vt. l. ver bum reddendi. ff. de verb. signifi. et aliquando verbo emendent vt in. c. ij. de rap. aliquando vero verbo satisfaciant vt. in. c. iu. c. in literis de rap. et satisfactum intelligitur qualitercūq̄ volunta ti satisfaciat. l. si rem alienam. §. omnis. ff. de pign. act. et. l. j. ff. qui satisda. cog. iō ego hic restitutionem accipio pro quacunq̄ satisfactione facienda proximo. De notatis in hoc. §. scilicet restituo male ablatorum incertorum et rapinarum per quem debeat fieri. et quib⁹ not. Bal. in. c. incuria col. ij. versi. quero quā satisfactionē de pa. iura. in vsi. feu. ¶ Quis tenetur satisfacere. Rñ. q̄ quili [sect. 1] bet qui habet de alieno vel q̄d ad aliuz spectat seu debetur ex cōtractu vel qua si ex maleficio vel quasi vel ex quacūq̄ alia causa. ar. c. si res. xiiij. q. vj. et. l. iustitia. §. iuris precepta. ff. de iusti. et iure. Quod vt melius intelligatur per casus infrascriptos fm ordinem alphabe ti annotabo.

¶ Accipiēs aliquid vt nō accuset an te nea⁹ restituere. vide. §. accusatio. §. vj.

¶ Accipiens aliquid in fraudē credito rum quomodo tene⁹. dic vt hic. j. in ver. raptor. §. j. et in ver. vsurarius. §. xvij. et §. alienatio. §. xxvj.

¶ Accipies aliquid ab ecclesiasticis v⁹ ab illis qui nō possunt donare quomodo tenea⁹. vide donatio §. xxxviii. et. §. clericus. ij. §. iiii. et clericus. xiiij. §. ij. et. xj. ¶ Acquirens ex peccato aliquid puta adulterio sodomia et huiusmodi q̄o te netur. vide. j. in verbo mulier.

- ¶ Administrator bonorum aliorū quomodo teneatur. vide. §. administratio. .§. j. et. ij.
- ¶ Adulator obtinens beneficium an teneatur restituere. vide adulatio. §. ij. ¶ Adultera concipiens filium ex adulterio quomodo teneatur. vide adulterium. §. iiij.
- ¶ Adulter fili⁹ quō tenet restituere. vide adulterium. §. v. et. vj.
- ¶ Aduocatus quando tenet restituere vide aduocatus. §. xij. et. xiiij.
- ¶ Alchimista quō tenet. vidē alchimia. ¶ Alienationē rei recipiens ab eo q nō pōt alienare. vide alienatio. §. xiiij. et. §. xx. et donatio primo §. xxxviiij.
- ¶ Alimenta denegans ei cui tenet exhibere an teneat. Rñ. q sic et quis teneatur. vide alimenta.
- ¶ Ambasiatores quomodo tenentur. vide absens.
- ¶ Aīam ledēs rōnabilē vt teneat ad restitutionē. Rñ. q sic. p cui⁹ itelligētia est sciē. fm sco. i. iiij. di. xv. q. ij. q ē duplex bonū aīe. s. naturale et accidentale. Jn bonis igit naturalib⁹ aīe cū sint in corruptibilia sicutet ipa aīa nō pōt eā le dere directe et talia sunt bona illa sīne qb⁹ nō cōtingit aīam esse. vt est intellect⁹ libez arbitriū volūtas et hmōi. Indirecte tñ pōt qs in talib⁹ bonis aliū le dere fm Bo. i. ij. di. xxv. ar. j. q. iiij. j. partis. s. vsu taliū priuādo sicut si qs poculū daret vel aliud faceret quo amētē ali quē redderet vñ talis aliquē tñ ledēs qm dignā leso recōpēsationē facere nō pōt maxime si in perpetuā amētiā deducit. Jō arbitrio boni viri satisfacere tenet. ar. c. deteriores. vj. q. j. vñ p regula tradiť cōiter a doc. vt no. Ricar. i. iiij. di. xxv. ar. v. q. iij. q quādo restitutio nō pōt fieri fm dānū datū tūc arbitrio boni viri relinquať. itē dat aliam regulā supradictus Ric. vbi. §. q qñ res male ablata nō pōt restitui restitutio dē fieri ī equiualenti si possibile est extra. ne lit. pē. ali. Jnno. c. ecclie. s. Marie el. ij. et fm Sc. vbi. §. lē qs digne nō possit satis facere pximo de dāno sibi illato nihilo minus ex hoc nō liberať quin nō teneatur satisfacere saltē qñ pōt. Vnde ī casu p̄dicto bonus vir iudicabit. vt petat veniā per se vel si nō pōt p īterpositam pso nā deīde vt satisficiat fm posse dā na q leso et alijs suis eueniūt ex tali lesiōe. vt. j. diceť de vuluerāte et occidēte [[Fo.cccxcij.]r] in verbo homicidiū. Jn bonis aut acci dētib⁹ aīe cuiusmodi sunt bona gratie morū et virtutū acquisita qz acquirē da pōt quis fē Sco. vbi. §. indirecte ali quē ledere. et dispositiue. s. inducēdo ad act⁹ viciosos seu pctā qb⁹ talia corrūpū tur: puta cōtaminādo suo malo exēplo suadēdo blandiēdo rogādo precipiēdo vt talia faciāt et hmōi et talis multo magis tenetur ad restitutionē quā dānificātes in bonis tpalib⁹. vj. q. j. sunt p̄l. propter ea tenet doctrina auxilio osil. oratione. et hmōi qñ pōt et in se est p seipsuz. et p alios dūmō pctm occultū nō pandat talem lesum ad bonum reducere. Directe autem in talibus accidentalibus nemo potest alium ledere qm talia nō corrumpūtur nisi per pctm et peccatum esse non potest nisi sit volū tarium. xv. q. j. non est.
- ¶ Appellāsiniuste quō tenet. vide Appellatio. §. xv.
- ¶ Arbiter vel arbitrator quō tenet. vide arbiter §. j. et. vj.
- ¶ Archidiaconus quō tñr si aliqd perut de reb⁹ ecclie. vide Archidiaconus. ¶ Arras recipiens qmō teneatur resti tuere. vide. Arra.
- ¶ Artifices facientes ea que proximi dannificantur. vide ars. §. ij.
- ¶ Assessor quō tenetur. vide Judex. §. ix. et. §. xxij.
- ¶ Banniens iniuste aliquem quō tene tur. vide Bannitum §. j.
- ¶ Bellātes quō tñr. vide bellū in prin. et. §. v. vj. vij. viij. ix. x. vsq. xlvj. et. xxij.
- ¶ Bñficia ecclīastica p̄la hñs qñ tenet restituere. vide bñficiū. §. xxxiiij.
- ¶ Beneficiū vacātis fruct⁹ vsurpātes quō tenentur. ibidem §. xl.
- ¶ Bñficiū iniuste possidens quō tenet ibidem. §. xliij.

- ¶ Bñficiat⁹ non dispensando fructus qũo teneť. vide cleric⁹. iij. §. j. et qñ male dispensat. vide ibidem. §. iiij.
- ¶ Bñficiat⁹ nō residēs qñ tenetur resti tuere. vide clericus. vij. §. iiij.
- ¶ Bñficiũ recipiēs nō intēdēs pmone ri qũo teneť. vide clericus. vij. §. v. et. vj. ¶ Beneficiat⁹ existens in mortali quo modo tenetur restituere fructus. vide clericus. viij. §. v.
- ¶ Bñficiat⁹ inducens ad relinquendũ sibi si erat q̄s relictur⁹ ecclesie qũo tene tur. vide clericus. xij. §. vij.
- ¶ Bñficiat⁹ nō dicēs horas qũo teneť restituere fruct⁹. vide. Hora. §. xj.
- ¶ Vtrũ ƿferēs bñficiũ indigno teneat ad aliqd. Rñ. f̄z Car. in. cle. j. de eta. et q̄. q̄ vltra peccatũ mortale q̄ ƿmisit tñr ad restitutionē toti⁹ interesse ecclesie q̄ le sit fm Pe. de ancha. ad instar magistra tus q̄ min⁹ idoneo tutelā pupilli ƿmisit. ff. de magi. cōue. per totum.
- ¶ Bonefidei possessor. vide possessor.
- ¶ Canonica portio cui est restituenda. vide eo. ti.
- ¶ Carcerans aliquem qũo tenetur. vide Carcer. §. ij. iij. et. v.
- ¶ Causam dans damno proximi qũo tenetur. habes Causa. §. vj.
- ¶ Cessionem a diuinis inducēs qũo tenetur. vide cessatio. §. j. ij.
- ¶ Cleric⁹ nō exñs psonaliter horis canonicis et recipiēs distributio. qũo tenetur. Vide clericus. vij. §. viij.
- ¶ Clericus negociādo qũo teneť. vide Clericus. ix. §. vj.
- ¶ Comedēs de alieno qũo teneť. vide furtum §. xxv. et hoc in. ƿ. raptor. §. j.
- ¶ Comodās et reuocās ante tps como datũ: qũo teneť. vide comodatũ. §. iiij.
- ¶ Comodatarius vtēs re comodata ad aliũ vsum qũo teneť ibidē. §. vj.
- ¶ Comodans rem vitiosam qũo teneť ibidem. §. vij.
- ¶ Comodatari⁹ si res comodata perijt qñ teneť ibidē. §. x. vel si deteriorat ibi dem. xij.
- ¶ Concussionez faciēs qũo teneť. Vi de Concussio. §. ij.
- ¶ Confessor absoluēs quē nō pōt qũo tenetur. vide confessio. v. §. xiiij.
- ¶ Consentiēdo qũo quis teneť. vide cō sentire. §. ij. et Furtũ. §. xix.
- ¶ Conseruatorē faciēs intrmittere in his q̄ d̄z qũo teneť. vide cōseruator. §. j. ¶ Consulēs dānuz alterius quomō te [[Fo.cccxcij.]v] netur. Vide consilium §. j.
- ¶ Consiliarij locorum q̄ faciūt statuta iniqua qũo tenentur. vide Lex. §. xxij.
- ¶ Contractum illicitum faciēs quomo do tenetur. Rñ. q̄ si contractus est nullus vel vsurarius tenetur ēt fructus re stituere nisi bona fides excuset eũ. vt. j. Possessor. Sivero contractus tenuit de iure l̄z possit rescindi. puta q̄ min⁹ iusto precio emptũ et hmōi tũc si nec dol⁹ nec fraus interuenit non tenetur fructus restituere sed supplere iustũ preci um hoc elicitur ex. l. ij. C. de rescin. v̄. et gl. in. c. cū dilecti de emp. et ven. in ca. p tuas de dona. et. c. illo vos de pign. Et l. j. C. de distr. pig. qđ no. q̄ sepe in practica venit.
- ¶ Cotumeliator quomodo teneť. Vide Contumelia.
- ¶ Cooperans in dāno proximi qũo te netur. vide furtum. §. xij.
- ¶ Culpabilis ex qua culpa teneaturvi de Culpa. §. vj.
- ¶ Custos qñ tenetur restituerevide cu stos in princi.
- ¶ Dānatorũ restitutoz bona habētes qũo tenetur vide. s̄. dannatus. §. ij.
- ¶ Decimam fraudans qũo tenetur vide Decima. §. xij.
- ¶ Defendens se qũo teneatur. Vide de fensio. §. v.
- ¶ Delegatus aliquid accipiēs qũo tenetur. vide iudex. §. viij.
- ¶ Denarios falsans radens vel falsos expendens qũo tenetur. vide falsarius §. iiij. cum eq.

- ¶ Depositari⁹ qūo teneatur. vide depo situm. §. iij. iiij. vj. vij. viij. xij. et. xv.
- ¶ Derisor dic q tñr sicut et ctumeliator.
- ¶ Detractor qūo tenet. vide Detractio. §. iij. et. iiij.
- ¶ Dñs qui nō hz iustū titulū. aut cui⁹ officiales delinquūt qūoteneñ. vide do minus in princi. et §. iiij.
- ¶ Donationē recipiens ab eo qui non pōt dōare quomodo tenetur vide dona tio. §. xxxviij.
- ¶ Dotez quando tenetur quis restituere. vide Dos. §. xxij.
- ¶ Emēs vel vendens iniusto precio vñ rē vitiosam quomodo tenet. vide Emptio §. vij. viij. et. xxiiij.
- ¶ Vtrū sciēter emēs rē raptā vñ furatā [sect. 1] teneat. Rñ. q tenet ad quinqz siue sit p m⁹ vel secūdu vel quicūqz alius vsqz ī infinitū q emit qm idē iuris est ac si pmus esset. ff. de mi. l. sed vbi. ff. de peti. her. l. sz si lege. §. si at. Primo tenet resti tuere rē raptā. nec excusat l3 sit statutū determinās q qñ emitur publice ī mer cato vel hmōi sit emētis fm direct. tit. de fur. nec sine mortali peccato pōt eaz tenere qñ scit ei⁹ dñm fm Ho. ar. c. vulturane. xij. q. ij. et. l. ij. ff. de fur. Secūdo te netur si rē non hz siue qz vendidit vel aliter quomodocunqz alienauit siue qz amisit aut pijt qualitercūqz etiā violēter siue quocunqz casu ab vsu cecidit pñiū restituere fm optimū statū rei. i. fm q valuit plus postqz fuit ab ipō empta c. grauis de re. spo. et. l. in re furtiua. ff. d fur. et. l. si nauis. §. si gñaliter. ff. d reivē. ratio qz est furtū cōmisit rē alienā inui to dño cōtractando. l. j. ff. de fur. et furt. semp est in mora. l. si pro fure. ff. de condi. fur. Excipitur casus qñ rē dño loco et tempore obtulit et ipē eā recipere recusauit. tūc em purgauitmorā. d. l. in re furtiua. Et iō si periret vel deterioraret sine culpa sua nō teneret. Tertio nō po terit petere pretiūa dño rei. l. in ciuile. C. de fur. et si statutū essetq posset pete re. quia tale statutum est contra bonos mores nec ēt a venditore in foro contētioso nisi expresse cauerit. l. si mācipiū. C. de reiven. Secus in conscientia quia bene posset a venditore precium recipere et rē eidē restituere qz pōt potius sibi consulere qz alteri fm alex. de ales in. iiij. Quarto tenentur restituere fructus pceptos et qui percipi potuerūt in termedio tpe. d. c. grauis exceptis expē sis de quib⁹ dic. vt. s. Expense. §. iij. Vltimo perdit expensas voluntarias de quo dic. vt. s. expense. §. eodem.
- ¶ Quid si talis ignorabat fore phibi [sect. 2] tūla iure tali emere. Rñ. f3 cōit do. q ni hilomin⁹ teneret sicut ille d q ī pcedēti [Fo.cccxcij.r] .§. dictū est qz hec prohibitio a iure naturali traxit originē cuius ignorantia non excusat.
- ¶ Vtruz ignorantia facti crassa vel su [sect. 3] pina excuset talia emētes vt puta eps excōicabat tales raptores vel qz emit a stipēdiario calicē vel missale aut qz cō muniter tenebant rapta fuisse vñ bellū iniustū. vñ habita sūt. Rñ. Ho. q nō qz debuit cogitare et iō similiter tenetur si cut ille de quo in ante precedenti. q. dictū est ar. l. late culpe. ff. de. x. si. et. capi. aplice d cle. exco. mi. c. q ī hūanis. xij. q. ij. c. si cupis. xvj. q. j. Similiter tenet idē Host. de illis qui dubitabāt nec tñ pro posse quesierūt q pariformiter tenent. ¶ Vtrū emēs rē raptā vel furto habitā [sect. 4] bona fide. s. nō credens raptam siñr teneatur. Rñ. q nō sed hec bona fides. v. sibi cōfert. Primū qz bona fide durāte nūqz tenet eā restituere etiā si perijt. l. ij. C. de furt. fm qz fruct⁹ cōsumptos bona fide durāte nūqz tenet restituere. l. bōe fidei. ff. de acq. re. do. et. l. fruct⁹ et. l. si ex diuerso. §. fi. ff. de reivē. sed solū tenet restituere fruct⁹ extātes vel inqz factus est locupletior. de q dic vt. s. fruct⁹. §. j. et ij. Tertiū qz si dictā rēalienauitvēdēdo vel alio mō durāte bona fide nō tenet reddere pñiū nec aliud nisi solū lucrū si extāt aliqd ex quo fact⁹ est locupletior. l. nā et hoc natura. ff. d cōdi. inde. Quar tū qz pōt expensas quas fecit in bona fide circa rē cōseruādāvel meliorādam retinere vt. v. Expense.

§. Quintū qđ si iudice sniante restituerit eam habebit actionē etiā in foro contentioso ̄ vēdi torē. d. c. vulnerāte nō aut si ad sacerdotis imperiū restitueret. l. si rē. ff. de euic. Vnde consuleñ. ē ei⁹ vt faciat se citari in iudicio a domino rei si citat⁹ annūciat venditori vt ipsum defendat et seruet. In cōscia at qualitercunq; restituerit eam domino venditori tenetur ei ad p̄cium. c. fi. de emp. et ven.

¶ Vtrū emētes p̄dicta furata nō vt ea [sect. 5] retineāt s̄ vt restituāt dño qđ al ipsa habere nō posset aut non pro tāto paruo precio possint preciū quo emerata nō dño repetere. Rñ. fm Ho. et Monal. qđ sic qđ vtiliter gesserūt negociū cui⁹ res erāt et etiā expensas moderatas nisi de re empta habuissent vtilitatē qđ tūc tenētur cōpensare fructus rei cū expēsis et p̄cio ar. l. s̄ an vltra. §. ij. ff. de neg. ge. et. c. cū dilecti. §. fi. de accu. et si pirēt sine sua culpa aut eas amitterēt nō tenerētur. Aduerte tñ qđ in foro contēioso nō credetur talib⁹ ēptoribus nisi publice p̄testati fuissēt qđ in ea intētionē emerunt. ar. l. nesēni⁹. ff. de ne. ge. et. l. ij. C. de fur. et in. c. vnico vt ecclesiastica bñfi. l̄z secus scit in conscientia.

[sect. 6] ¶ Quid faciet ille qđ emit rē qđ scit fuis se raptā nec inuenit dñz ei⁹. Rñ. f̄z ho. et Mo. qđ postq; fecit diligētē inquisitio nē tūc tenē p̄cium ipsius rei vel ipsaz rē dare paupibus cū fructibus ipsi⁹ si emit mala fide. Si aut emit bona fide reddat eaz rē vēditori recuperato precio suo si pōt v̄l si nō pōt restituat rēvel p̄ciū paupibus cum fructibus non consumptis bona fide et publice. f̄z consil. Ray. vt oīs suspicio viteť et sic erit liberatus ar. c. quatuor. xij. q. ij.

¶ De emēte rē ecclesie sine solennitate [sect. 7] qūo teneat. vide alienatio. §. xiiij.

¶ Vtrū emēs de pecunia alteri⁹ aliqd [sect. 8] nō iē suo teneat. Rñ. qđ nō qđ res ēpta ē sua secus si emissēt noīe illius cui erat pecunia. qđ tūc res ēpta est illius cuius erat. pecuniaria. l. si patru⁹. C. cō. vtr̄. iu. di. et. l. si ex ea. C. de rei vē. et. l. ad p̄batio nē. C. de p̄ba. fallit hoc ī re ēpta de pe. eccle. vt. s̄. immunitas. §. xxxj. itē de pecunia militis. l. si vt p̄ponis. C. de rei. vē. Itē de pecunia pupili. l. iij. C. arbi. tu. Itē de pecunia data cōiugi qñ res emitur a marito. l. vxor. ff. de do. inter vi. et vx. nam in istis casibus ēptum est noīe suo efficitur illius cuius erat pecunia. In conscientia tamē tenereť ad satisfactionem si res ēpta non esset predictis tñ vtilis sicut p̄cium.

¶ Vtrū emēs a furioso p̄digo v̄l mino [sect. 9] re et hmōi quib⁹ v̄l per ius v̄l iudicē est interdicta potestas vēdēdi. teneat eam restituēť. rñ. qđ sic qđ male fidei possessor [[Fo.cccxcij.]v] est cōtra interdicta legū. emit. l. quēadmodū. C. de ag. et cē. co.

¶ Executor vltime voluntatis quomodo teneť vide executor per totum.

¶ Expēse qñ sint restituēde vide. s̄. expense. §. j. et. iij. et. s̄. exposit⁹ §. ij.

¶ Falsari⁹ qūo teneatur. vide Falsari⁹ §. iij. iiij. vij. viij. ix. et. xj.

¶ Famulus alicui⁹ dñi accipiēs pecuniā p̄ dño mutuo īscio dño. et de ea lucrū faciēs teneť lucz restituere dño si taliter paup erat qđ pecūia mutuo accepta erat et periculum domini. f̄z sco. ī qđ dam tra. als non.

¶ Famulo īfirmanti an teneat dare salariū. vide Familia. §. ij.

¶ Fideiussori suo qñ quis teneť. vide Fideiussor. §. xv. et. xvj.

¶ Fraudē faciens legi quomodo tenetur habes. s̄. fraus.

¶ Fugere faciēs detētū in carcere pro dōbito. an teneť ad restitutionē. Rñ. fm do. Jo. d̄ platea. ī. l. quotiēs. C. de exact. trib. qđ sic qđ verū credo d̄ illis qđ se libere rare possēt soluēdo debitū nō de illis qđ ita sūt pauperes qđ nullo mō pñt solue re nec hñt parētes qđ p̄ ipis soluere vel lēt qm tales īiuste d̄tinēť et ̄ charitatē si parati sūt cedere bōis. C. qđ bo. ce. pos. l. j. et not. gl. in. c. odoardus. d̄ solu. qm qđ bonis cedit nō d̄z pati cruciatū. nec carceres nec vituperiū p̄ debito facto ex ̄ctu v̄l qsi. l. fi. C. qđ bo. ce. pos. et iō īprobātur consuetudines ī

Ńriū q̄s Aug. quādā appellat frustratoriā etiūānā et irrōna bilē seuitiā. xiiij. q. vj. si res. et iō q̄tūcū q̄ lōga et statuto firmata sit non valet. ¶ Vtrū faciēs fugere v̄l occrultans of ficiales tpe syndicat⁹ teneat ad restitutionē. Rñ. f̄z bal. in. l. iij. C. de asses. q̄ sic. et in quadruplū qđ credo verū in cō sciētia post cōdēnationē. s̄z añ solū tene tur ad dānū qđ restituere debebāt ip̄i officiales si syndicati fuissēt.

¶ Fugere faciēs incarceratū pro delicto an teneat. vide fugere. §. j.

¶ Fur quōteneat. videfurtū. §. x. et. §. xiiij. cū seq. vbi inuenies quō iussione cōsilio cōsensu et cetera participatiōe in furto quis tenetur.

¶ Edificans in solo alieno. vel de alic no vel ī dānū proximi quō teneatur. vi de edificans per totum.

¶ Heres qñ teneat ex delicto defuncti. vi de heres. §. iij.

¶ Heres quō teneat soluere legata in te stamēto min⁹ solēni facta ibidem. §. v. ¶ Heredes quō teneat ex cōtractuvel q̄si defuncti. §. vj. ibidem.

¶ Heredes qñ sūt plures quomō tenetur ad debita legata. ibidem. §. viij.

¶ Homicida quō tñr ad restōnē. rñ. f̄m Sco. in. iij. d. xv. q̄ teneat totā vitā suam expēdere cōinfideles v̄l hēticos ī satisfactionē occisi v̄l ī oñonib⁹ ieiunijs et huiusmodi qđ si nō vel nō vult hoc facere tñr saltē ad aliquā restitutionē arbitrio boni viri et vltra eā tñr placare lesos q̄ tū pōt. et si occisus aliquos sustētabat tñr ill ad tātā satisfactionē q̄tāvtilita tē siue lucz occisus dedisset et extimabitur f̄z tps quo verisimr victur⁹ et operatur⁹ sicut extimat. l. hereditatū cōputationē. ff. ad. l. fal. et. l. cū hi. §. mod⁹ quoq̄ ff. de transac. Cōsiderabit og ars quā faciēbat qualitas p̄sone et etas et lucrū qđ acq̄rebat. et hmōi vt fiat digna restō. qđ lito vez nisi q̄s aliquē occidisset q̄ eum agressus ē. et occidisset cā sue cōfessionis. l̄z aliqliter modū excessisset. q̄ talis nō sic stricte teneret q̄ difficilimū est iustū tēperare dolorē. Jtē nisi q̄s ordine iusti cie īterfecisset. Jdē dic de vulnerāte ali quē irremediabiliter. puta abscindēdo mēbrū vel mutilādo q̄ teneat nō solū ad placationē lesi et expensas in medicos. s̄z etiā ad oē lucrū qđ potuisset acquire re. Si aut vulnerauit remedialiter non teneat vltra predicia de placatione et ex pensis nisi ad lucrū qđ p̄didit tpe infir mitatis. fuisset lucratur⁹. His cōcordat Ric. et Land. in. iij. ea di.

¶ Horas canonicas clericus nō dicēs quō tenetur. vide hora. §. ix. et. xj.

¶ Hospitalarij qñ tenent restituere. vi de ospitale §. iij.

¶ Ieiuniū frangens an teneatur ad re stitutionem. vide ieiunium. §. xx.

[Fo. cccxciiij.r] Immunitatem frangens ecclesie quomodo tenetur. Vide immunitas. §. xx. xxx. xxxj. xxxij. xxxv. xxxvj.

Impediēs aliquē a cōsecutiōe alicuius bñficij. vtruz teneat ad restōnem. puta volebā emere possessionē et tu impediisti. vel aliq̄s volebat legare mihi aut donare et tu nolui sti. et hmōi. Rñ. scđm Ric. ī. iij. di. xv. q̄ aut talis īpediuit aīo dān ificādi p̄ximū. et sic teneat arbitrio boni viri dānificato nō tamē tātū q̄tū erat illud beneficiū qđ nōdū habuerat maxie qñ als ne haberet potuit impediri. Facit ad hoc īstitu. de rerū diui. §. illud q̄sitū. vbi h̄r q̄ si q̄s bestia vulnerauerit. et fugiēs ali⁹ eā accepit q̄ sit accipiētis. rō ibi ponit q̄ multa accidere potuissent ne vulnerās eā haberer. Di cit tñ Tho. ij. ij. q. lxij. q̄ si iaz erat determinatum q̄ talis teneat ad equiualens de quo habes. s̄. leg. j. §. xxxij. aut fecit animo cōsulēdi pprie vtilitati. et sic nō tenetur si hoc procurauit per viām lici tam et modo licito. ar. ad hoc in. l. ij. ff. de no. ope. nunc. et in. l. si in meo. ff. de aqua plu. ar. vnde dicit tex. in. l. nemo. ff. de reg. iu. nemo damnum facit nisi qui id facit quod facere ius non h̄z fal lit hoc ī casu de quo. s̄. cleric⁹. xij. §. vij. ¶ Vtrū īpediēs rusticū īiuste ne opas suas exequat aut piscatores vel aucupes captione

pisciū vel auiū teneatur ad restōnē. Rñ. q sic. rō q qñ res est ad aliquid destinata naturaliter q ipsam iniuste īpedit teneť fm q not. in. l. j. ff. de in lit. iur. et in. l. si idē. ff. de iuris. om. iud. et per Bar. in. l. inter stipulātē. §. sacrā. ff. de ꝥ. obli. Et iō q rustico et vena tori auferť suus ppri⁹ vsus qui erat sui pprij iuris et fruct⁹ in eoꝝ vsu casualiter et q̄si feneraliter cōtent⁹ iō teneť ad restitutionem dāni arbitrio boni viri q bon⁹ vir attēdet si verisimiliter talē vti litatē habuisset et sic restitui faciet. Si ꝥo verisiťr nō fuisset secuta sic nihil faciet restituere qđ plꝝ Bar. in. d. §. lacrā. Et de hoc vide. j. vsura. j. §. lxxviiij. in fi. ¶ Sꝝ qđ de fodiētib⁹ semina agri. Rñ. fm Rodo. q non tenent ad oē qđ poterat puenite sꝝ ad tantum solū quātum fruct⁹ agri ī dubio illo vēdi potuissent. Incēdiarius quomodo teneat. vide in cendiarius. §. ij. Incendiū patiētibus rapiens res qūo tenetur vel destruens domum. vide ibi dem. §. iij. et. iiij. Infideles spolians qūo teneat. vide in fidelitas. §. vij.

Jniuriator qūo teneť. vide iūria. §. vj. Inquisitor quando teneť restituere. vide inquisitor. §. v. Insignia aliena assumētesqūo decipiū tur ppli an teneant ad restitutionem. Rñ. q sic et illi et cui⁹ signa acceperūt si aliqđ damnū est passus et populo dece pto et de hoc vide. §. insignia per totuꝝ. Jnuēta qūo sint restituēda et quādo vi de. §. inuenta per totum furtuꝝ. §. xxix. Jnde⁹ qūo teneť restituere lucratuꝝ ex officio publico. vide iudeus. §. xlij. et vl. Judicans fm allegata quo teneť. vide iudicare. §. vij.

Judex perēs salariū vel aliud qūo tene tur. vide. §. viij. cum seq.

Judex si ex negligētia dānificauit. qūo tenetur ibidem. et. xxj. et. xxij.

Judex ex malicia dans iniustam sentē tiam vel grauans partes in non dādo sententiam et huiusmodi vide ibidem. ¶ Vtrū iudices q deputant a populis vt iudicent in aliqb⁹ causis q credunt boni viri lꝝ sint iudices ignari teneant ad restitutionē si ex ignorātia dederūt iniustā snām. Rñ. q sic si fuerūt in culpa ad inquireñ. peritos aut alio modo. Si vero de cōsilio pitoꝝ ipsam dederūt et bona fide non tenent eo q tales non pfitent se peritos nec locāt se pro iudi. ¶ Vtrum iudex q ppter iniuste iudica uit teneat ad restitutionē. Rñ. q si metus fuit q potuit cadere in cōstātē virū et cū accepit officiū non credebatur verisimiliter ad istud venire lꝝ mortālꝝ pecca uerit tamē nō teneť ad restitutionē. Si vero nō est metus q potuit cadere in cō stantē virum vel cum accepit officium dubitabat de eo. vel verisimiťr potera credere tūc secundum Bal. in. l. fi. C. de [[Fo.cccxciiij.]v] pe. iud. qui ma. iudi. tenetur ad omne damnum. ij. q. j. in primis.

¶ Quid de iudicibus vel officialib⁹ q occidūt malefactores sine sacramētorū pceptiōe. Rñ. q si petebant ea mortaliter peccauerūt et anime ipsorum erunt pro ipsis. cle. j. de pe. et remis.

¶ Ledēs proximuꝝ in psona aut in bonis nō a pposito sꝝ ex aliqua culpa qūo et qñ teneat siue p se leserit aut per suos vel sua aīalia est scieñ. fm doc. ī. c. fi. de iūur. q triplex est actio vua que đr legis acquilie et hac actione directa tenetur quicunqꝝ liber homo damnū dedit sua culpa puta aperiendo cisternam in via publica vel pijciendo lapides vbi homines transeunt et huiusmodi. Indirecta aut vel vtili tenetur quando aliqđ aīal suū vel seruus sua culpa aut negli gētia dānū dedit puta si equus te insti gāte recalcitrauit et aliquē lesit vel aīal qđ erat feꝝ. vt sunt lupi leones canes mordaces et hmōi q cōiter nocere tētant tenebas ī publico nō taliter ligata q nō possent nocere vel q tenebas in do mo. aliqꝝ missus a te lesus fuit: et talis teneť ad oē dānū qđ ex culpa sua dedit pximo si pōt recōpēsari si nō pōt satisfaciāt arbitrio boni viri. Scđa đr actione de paupie et hac actiōe teneť qꝝ quādo sine sua culpa aīal suū alicui dānū dedit puta bos nō cornupetit nec equ⁹ re calcitrat fm consuetudinē tamē preter cōsuetudinē et sine culpa sua calcitrando lesit aliquē et tunc nō teneť ad aliud nisi solum ad dandum animal predictum vel si non vult dare satisfaciāt leso. Tertia actio dicitur noxalis et

hac actione tenetur quis quando ei⁹ seru⁹ sine culpa damnum dedit et iste similiter tenetur vt dictum est de actione de pauperie. et de his omnibus vide gl. et doc. in. l. j. ff. si qua. pau. fe. di. et insti. eo. ¶ Vtrum pijciēs aliqd de domo sua in [sect. 1] via publica quo lesit aliquē vel in vesti mētis vel ī psona teneat. Rñ. fm Spe. tit. de iniur §. sequit. q sic slr tenetur si tenebat appēsū extra domū sup viaz publicā et effusū est. Idē dic de laborā te nisi ponat signa vl faciat pclamata. ¶ Vtrū p̄cidēs arborē vicini sui q pen [sect. 2] dēs sup domū ei⁹ dabat ei dānū teneatur. Rñ. fm Spe. vbi. §. q nō si fecit autoritate iudicis. l. si plures. §. j. ff. ar. fur. cesa. vl ēt autoritate ppria si tñ denunciauerit illi cui⁹ erat vt icideret vez est qd̄ hec denūciatio ppter foꝝ cōtētiosū dz fieri p publicū instm̄. aduerte etiā q si icideret ita male q nihil de ea posset fieri cū alias posset incidi vtiliter q teneretur in cōsciētia ad tale damnuz. ¶ Quid de illis q impediūt frumentū vel alia merces ne veniat ī aliq̄ terra vt [sect. 3] ipsi cari⁹ vēdāt. Rñ. q tenent restituere illud q pl⁹ vēdiderūt et etiā satisfacere illis quos ip̄dierūt si aliqd dānū sunt passi. similiter dic de illis q cōcordāt oēs merces emere vt postea ad libitum ven dāt q tenent ad oē dānū. l. ij. ff. ad. l. iuliā. de anno. et in gl. in. l. annona. de va. et extra. ordi. cri.

¶ Vtrū ciues deputati ad diuidēdum [sect. 4] collectas oib⁹ fm extimationē quā habent in registro cōitatis q aliquos magis grauāt debito et alios exonerant te neant. Rñ. fm Mo. ti. iiij. resti. q si plus debito grauāt aliquē tenent et ad illd̄ pl⁹. Si aut alleutāt amicos suos et collecta ē determinata puta de cētū tūc te nē sihr restituere illd̄ alleuiamētū illis qb⁹ dānū dederūt vt puta qz sepi⁹ ē ite rata illa collecta sup ciues et tūc tenēt ciuib⁹. vl qz dñsq̄ debebat hñe min⁹ de bito habuit f̄z iustitiā et tūc dño tenēt. Si x̄o collecta erat ideterminata puta qz debebāt exigere qrtū poterāt honesto modo tūc l̄z mortāl̄ peccēt se et alios alleuiādo qz mētiunt saltē fctō p̄nitiose. xxij. q. ij. pmū tñ nō tenent restituere. ¶ Vtrū illi qui cū sint ignorātes assu [sect. 5] mūt aliqua officia ex qb⁹ pximi dānifi cātur vt sunt notarij iudices et hmōi te neantur. vide culpa. §. vj.

¶ Quid de tenētib⁹ colūbas in colum [sect. 6] barijs. Rñ. fm Pet. de pal. in. iiij. qd̄ tenentur ad restitutionē de dānis datis dñis agroꝝ qd̄ limito verū qñ eas non debite pascūt vel nō tantū de possessio [Fo.cccxcv.r] nibus circū circa habēt q verislr ī ipsis vt plurimū pascant qd̄ iudicio boni viri credo sit remittēduz Astē. x̄o lib. v. ti. xxix. refert quosdā tenere q tm̄vilita tis prestant in comedēdo vermes et ster corizando qrtū dāni et ideo dicit nō pre cipitandā snīam et fm predicta habes quid dicendum est de tenentibus quecunq̄ animalia.

Legata defunctorum nō implētes qūo tenent. vide executor.

Legata impediētes. vide legatū. j. §. xxxiiij. et. §. impediētes.

Legem iniquā cōdentes qūo teneant. vide lex. §. xxij.

Libellos famosos faciētes qūo tenent. vide libellus famosus. §. ij.

Literis dānificans qūo tenent. vide. j. scripturas.

Litigantes temere qūo tenent. vide liti giosa res. §. ij. et. §. argumentū.

Locator et cōductor qūo tenent. vide locatio. §. xxiiij. xxiiij. xxv. Et familia. §. ij.

Ludens qūo teneat et quando. vide ludus. §. ij. vij. et. viij.

Magister vtrū teneat restituere exacta a scholaribus. Vide magister. §. xj.

Mandās quādo teneat. vide mandatum. §. v. et furtum. §. xvij.

Medicus qñ teneat. vide medicus. §. j.

Meretrix quādo teneat restituere. vide §. meretrix. §. vltimo.

Metus cā aliquid acquirēs an teneat ad restitutionē. vide metus. §. xij. et. xv.

Missam pmittēs diuersis psonis quomodo teneat. §. lij. in. c. missa.

Monasterium qñ teneñ ex facto monachi. vide monasterium. in prin.
 Morosus in soluēdo qđ teneñ qñ obligat ad interesse. Vide mora. §. ij.
 Morosus in reddēda alteri re vtruz te neañ si pijt. Rñ. q sic qualitercūq et. quo modocunq perierit fm Accur. i. l. q te. ff. de rebus credi. et pbatur per. l. cū res. §. vltimo. ff. de leg. primo. Quod limto in conscientia verum nisi eodem modo fuisset peritura apud alium.
 Mulier q nō est publica meretrix. vtrū teneatur restituere acquisitum ex opere luxurie. Rñ. Cy. vñ tenere q sic in. l. cu3 te. C. de conditio. ob tur. causam alij. vt Monal. titu. restō. ij. tenet q non teneñ in foro aīe de necessitate. l3 fiscus iniuste acquisita possit auferre per. l. lucius. ff. de iure fis. Sed ego distingo p concordia eo3 que not. in. c. quia pleriq. de immu. ec. et in. c. ex trāsmitta. de deci. et i c. nō sane. xiiij. q. v. q aut ista mulier facit dānam alteri puta q scientibus vicinis suis cōmittit adulteriū ppter pecuniā vel aliud qđ sibi dat ex quo redditur in velipendiū apud alios vir ei9. et sic teneñ de necessitate satisfacere iniurie facte alteri. et iō ei restituere in satisfactionē. Aut facit sine alterius infamia puta q occulte ignorañ et sic non tenetur restituere de necessitate in foro aīe q cū nullū ledat nisi seipsam. iō nō habebit satisfacere nisi deo per pñā3. Idē dic de masculo q pp scel9 aliud recipit. et idē de quocūq recipiēte aliquid ppter aliquam turpitudinē scđm predi ctam distinctionē. presupposito qđ ille qui dat potest dare cui vult.
 Naufragiuz patiētes pđantes quomō tenentur. vide naufragiū. §. j. ij. et. iij.
 Nauta qñ teneñ. vide Nauta in princi.
 Negligens in suo officio qñ tenetur. vide Negligentia §. ij.
 Omittens facere qđ teneñ ne dānū deñ pximoqñ teneat. vide. §. furtū. §. xxvj.
 Officiales accipiēdo aliquid a litigātibus qñ tenentur. vide iudex. §. ix.
 Pacto nudo quomodo tenetur. vide
 Pactum. §. iij.
 Palpās qñ tenetur. vide Furtū. §. xxj.
 Participantes in dāno pximi. et qđ modis. vide furtū. §. xij. cum sequētibus.
 Pedagia exigens vel fraudans qñ tenetur. vide pedagium per totum.
 Penam quando quis teneñ soluere. vide pena per totum.
 Permutatio facta in damnū qñ est restituenda. vide Permutatio. §. xj.
 Pignus accipiens quomodo teneatur. vide pignus. §. xij. vsq. §. xix.
 Possessor bone fidei quomodo teneat. vide fructus per totum.
 [[Fo.cccxcv.]v] ¶ Quis diciñ malefidei possessor. Rñ. fm Pa. in. c. grauis. de re. spo. q est his q possidet rē et scit ad aliā pertinere. Et ecōtra bonefidei possessor ē q cū ignoret se possidere alienū possidet cogitatiōe dñi. tex. est in. c. si viros. xxxij. q. ij.
 Possessor malefidei vtrū teneat restitue re nō solū rē quā mala side possidet sed etiā et fruct9 ipsius rei. Rñ. q qlibet malefidei possessor teneñ restituere rē si extat. c. si res. xiiij. q. vj. et. c. cū tu. de vsu. vñ si perijt aut est deteriorata teneñ eā restituere fm extimationē illam et distinctionē de qua dixi. s hic teneri ementē rē raptā sciēter. teneñ etiā nō solum ad fructus pceptos sed etiā ad illos quos ipse dñs percepisset si eā possedisset. c. grauis. de resti. spo. et in. l. re furtiua. ff. de condi. fur. et. l. si nauis. §. vltimo. ff. de rei ven. intellige si reserat fructuosa et de fructibus q honeste percipi potue rūt. l. fruct9. ff. de rei vē. Ex quo ad conscientiā limto verū si dñs eo pcepisset si talis nō occupasset pbabiliter quia si nihilominus nullos fruct9 habuisset. vt puta. q oīno nō locasset domu3 sic in cōsciētia nō teneñ. Limto etiā predicta 3a quo ad possessore male fidei qui rez habuit sine aliquo titulo vt. l. generaliter. ff. de reg. iu. S3 quo ad possessorem pđictū q rē habuit cū titulo.

tene q nō teneñ nisi de fructibus pceptis et nō pceptis. l. si fundū. C. de rei vēd. nisi talis titulus habitus fuerit p metū q tūc te nēreñ etiā de pceptis. l. sed et part⁹. ff. q me. cā. vbi glo. addit tres alios casus in quib⁹ possidens mala fide etiā cū ti tulo teneñ de pceptis. Prim⁹ est qñ ti tulus est habit⁹ ī interdicta legum. l. quēadmodū. C. de agri. cen. et colo. Secūdus est qñ titulus habēñ in Fraude³ credito². l. j. ff. de his q in frau. cre. Tertius est qñ titulus habēñ ex emptione rei fiscalis vel ecclesiastice sine debita solēnitate nec distinguo in istis possessoribus male fidei.

¶ Vtrū res restituēda fuerit aliena puta q nō trāsiuit in dñiū eius. aut fuerit alteri debita puta q de iure ciuili trāsiuit in dñiū ei⁹ s³ tamē cū obligatiōe re stitutiōis. q qualitercūq teneñ fruct⁹ restituere fm distinctionē pdictā. vt p³ l. cum fundus. ff. si cer. pe. et. l. indebiti. ī principio. ff. de cōdi inde. Et clari⁹ in. l. videmus. §. infauiana quocunq. ff. de vsu. vbi dicit tex. Nam verbū restituas q in hac re pretor dixit plenā h³ signicationē vt fructus quoq restituant et ideo cū restitui pretor iusserit veluti in terdicto vnde vi. etiā fruct⁹ sūt restituē di. hec ibi. Ergo a fortiori cū dei vel sacri canones hoc dicūt. Et de hoc vide Pa. in. e. grauis. de rest. spo. et glos. in. c. non liceat. pape. xij. q. ij.

¶ Quid si res nō sit lucrosa nisi ex īdustria tantū vt sunt pecunie. et huiusmodi. Rñ. fm cōem opi. theolo². vt patet p Sco. et Ricar. in. iiij. di. xv. q non teneñ restituere lucrū. sed sufficit restituat pñ cipale acceptum. et hoc tene in consciē tia. quo ad necessitatē quis aliqui velint q etiam teneat restituere lucrum vt not. Archi. xiiij. q. iiij. Si quis vsurā. Nota tamen secundum Sco. et Ric. vbi s. q si directe dedit damnū puta quia fuit necesse ppter carētiā talis rei credi torem emere frumentū tpe quo magis vale bat vel recipere ab alio sub vsuris vel possessiōes distrahere p minori pre cio. et hmōi q tenetur satisfacere dānu³ passo. Vnde p regula. no. istā di. q aliō est esse causatiuum alicuius effect⁹ sufficienter et efficaciter ita qd sine eo non sequeretur et talis tenetur ad restitutionē damni causati. Aliud est esse causatiuum alicuius damni sed non sufficienter et efficaciter et talis licet peccet non tamen tenetur ad restitutionem.

¶ Quid de expēsis factis in re quā q^s possidet mala fide. vide. s. expēse. §. iij. Prescriptio an excuset a restitutione vī de eodem. xlvij. et. j. vsucapio.

Raptor quomodo teneatur. vide. s. Raptor. §. j. et. ij.

¶ Quid de vxore filijs aut alijs q viuūt de reb⁹ ropto². Rñ. aut tal raptor p taliū cōsūptionē aut receptationē nō effi ciñ nō soluēdo. et tūc dico f³ alex. iō q li-[Fo.cccxcvj.r]te de hmōi bonis rpto² pñt viuere et recipe dūmō nō viuāt de impie acq̄sitis in specie vel numero puta de oue capone et hmōi raptis. q si ita sunt mixta q nesciūt discernere tūc habeāt in mente semp viuere de iuste acq̄sitis. et sic l³ f³ predictū Alex. cū q cōcor. Vlderic⁹ et gl. Ray. de talib⁹ aut ipie acq̄sitis q nō trā seūt in dñiū³ raptoris nullo mō l³ alicui viuere nisi incasib⁹ de qb⁹. j. dicā qñ nō est soluendo. Si q̄o ex tali cōsumptione effi ciñ non soluēdo. puta q tāta sunt q d³ restituere q̄ta oīa q h³ tūc nō l³ alicui de talib⁹ viuere nisi ī. iiij. casib⁹. pri mus qñ quis agit negociū spoliato². s. inducēdo raptores ad restitutionē. ar. c. qm̄ multos. xj. q. iij. et. ca. inter alia de sen. excō. qd limitat Ro. vez qñ cōtinue instāt opportunis horis nō de illis q so lum semel in āno v^l bis instant. et hoc si ue faciāt in gñali p̄dicatiōe vt p̄dicato res. siue speciali psuasiōe siue sequatur vtilitas siue nō. l. s³ an vltro. ff. denego. ge. q limito etiā fm directū tit. de restitutiōib⁹. verū si spes correctiōis habea tur et si fiat cū tali moderamine q propter hoc nō efficiātur non soluēdo in totum vel in magna pte alias non liceret ar. ij. q. vj. ca. prio². Scōs qñ nec p eleemosynā nec alio mō honesto pōt neces saria vite inuenire. nā necessitas nō habet legē de cōse. dist. j. Sicut et di. v. disci pulos. de re iu. qd non est cū

magna tñ paritate d3 sumere et dolere in mēte. at q3 ppōere satisfacere si possibilitas ad ueniret. Terti⁹ est cū vtiliter laboratbo na raptoris augmentando siue cōseruā do aut curādo et hmōi qz hoc cedit ī vti litatē creditoz. Iutellige si vtilitas ē tā ta q3tus sumpt⁹ alirer nō et q nōviuat. vel accipiat de īpie acquisitis in specie. Quartus casus est qñ quis h3 multa in certa restituere et e3s cū ipso dispēsaue ritvt de ipsis incertis tanq3 paup3viuat No. etiam q precium rerum raptarum venditarum non est furtiuū. l. qui vas .§. fin. ff. de fur.

¶ Ratum habens damnū proximi quo modo tenetur. vide. §. furtum. §. xx.

Receptator damnificantium proximū vel rerū ablataz quomō teneāt. vide fur tū. §. xxij. xxijj. et. xxv.

Religiosum retrahens vel a religiōe re mouens aliquē quomodo teneat. vide religio. §. lxij.

Represalias faciens vel concedens qñ tenetur. Vide Represalia. §. ij.

Reuelare nolens rē furatā proximo qñ teneāt. Vide furtū. §. xxvij.

Rixam faciens quomodo tenetur. vide

Rixa per totum.

Seditionem concitans quādo teneat. vide seditio per totum.

Seducēs mulierisvl pueros subtrahē do eos q̄litercūq3 siue blāditijs siue mi nis ab his sub quoz ptāte sūt qz legib⁹ vocantē plagiarij. Vtrū teneat. Rñ. q sic nō solū subtractos restituere. sz etiā oē lucrū qđ habuissēt ab eis hi sub quorū ptāte erāt toto tpe quo subtracti steterunt fm. do. Joā de platea. Insti. de ob. que ex delict. nascun.

Quid de seducēte virginē. vide stuprū .§. j. et. ij.

Sententiam iniustam dans quo modo tenetur. vide Iudex hic. §.

Quomodo tenetur ille pro quo data est iniusta sentētia. vide sentētia. §. vij.

Sepulturā recipiētes indebite quō tenētur. vide sepultura. §. xxxij. et. xxxijj.

Simoniace acquisitū qñ est restituendum. vide Simonia. vij. per totū.

Socius quando tenetur ex societate. vi de societas per totum.

Solutionē an teneat q3 facere obligatus ex nudo pacto. vide Pactū. §. iiij.

Solutio quomodo et quando est fiēda. vide solutio per totum.

Scripturas falsans vel destruēs an teneat. Rñ. q sic isolidū de oī dānodato p ximo p hoc siue fiat ī lib. mercatoz aut q̄rūcūq3 alia3 scriptura3. l. j. ff. 3 magi. 3ue. et. l. q tabulas. ff. de furtis. Idē dic de vtentibus falsis scienter. vide falsa rius. §. iiij.

Sed quid de occultatibus. Rñ. secundum. S. Bernardinuz in tractatu resti tutionū q peccant mortaliter nec pos-[[Fo.cccxcvj.]v]sunt absolui nisi publicent nō tñ tenen tur ad restitutionē. nisi qñ requisiti ma liciose pādere noluerūt ex tali occulta tione postea deuentū est ad talē condi tionem q creditores sua habere nō po terunt. qz sic tenent de omni damno eo qz causam dāt efficacē dāno pximi.

¶ Quid de illo qui ex l3is suis dat dānum pximo sicut si aliq3 mecatore scriberet q alique merces valēt multuz in tāli patria cū nō sit vez. Rñ. q aut litere dirigebant ei cui dedit dānū et sic te netur ad restitutionē ei. Aut nō dirigebant ei. seu ipse eas apuit. Et sic l3 mor taliter peccet scribēs tñ nō teneāt ad restitutionē. sz sibi īputet qui eas apuit. Si aut misit. iiij. vt fraudulēter decipiat aliquē sic scribens teneāt in solidū. et etiā exequēs si scienter hoc fecit vltra pecca tum mortale q committunt.

Sponsalia 3hens quādo teneat. vide

Sponsalia. §. xvj.

Stuprans virginez quādo teneāt. vide

Stuprum. §. j. et. ij.

Tabellio quando tenetur et quomodo. vide Tabellio. vj.

Talias exigētis quō tenetur et qñ. vide

Talia per totum.

Testis qñ tenetur. vide Testis. §. xxvj. et. xxx.

Torturam faciēs alicui indebite. vide

Tortura.

Transigēs propter indebitam causaz Quomodo teneť. Vide Trāfactio. §. v.

Turpe Lucrū. Vtrū tupiter acquisituz de necessitate restituēdū. Rñ. q aut acquisitū turpiter. i. cū pctō fuit acquisitū interueniēte dolo fraude vel extorsiōe seu metu aut deceptiōe et hmōi casibus in quib⁹ dat repetitio p actiōes de dolo. vel metus causa et similes vel p offm iudicis. Et sic teneť de necessitate restituere illi a quo sic extorsit. vel eius heredibus si quos habet et scit. vel salteꝝ pauperibus si ignorantur. et in hoc con cordant doct. sequentes Jnno. in. ca. q. pleriqꝝ de immu. ec. Aut acquisitum cū peccato et turpiter fuit acquisitum sine dolo fraude et ceteris predictis ita q ei qui dedit nulla cōpetit repetitio p actio nes vel p offm iudicis. Et isto casu fuerunt varij doc. Ho. in. c. cū sit de iudeis tꝝ idistincte q est restituēdū pauperib⁹ alij ī. d. c. q. pleriqꝝ allegātes Jnn. siñ ī cōclusiōe tenēť et sic videť qsi cōis opi. Sz cū nullo iure pbeť dico q lꝝ sit bonū cō siliū vt ī pauperes eroget. vt sic satisfaciāt in q deli qť tñ nō ē de necessitate salutis. et hoc tꝝ Car. ī. d. c. q. pleriqꝝ et gl. et Ray. in ti. de rapto §. sz qđ đ focarijs. Et iudicio meo ēť hoc tꝝ Jnn. ī. d. c. quia pleriqꝝ lꝝ cōiter doc. q tenēť trium p se adducant et male q. si itelligeret illđ q đť ipe Jnn. fore necessariū q sacerdos debeat ei iniūgere vt in piosvsus expē dat q acqsiuit faciēdo illicitas negocia tiōes vel q alias iūste acqsiuit sine calūnia alicui facta certe sibi cōdiceret q. sup⁹ ibiđ p̄misist q vibicūqꝝ aliqđ male acqrit vel ex negociatiōe vel extorsione ex q tñ restituere nō teneť nō dānat eū si heredib⁹ relinqť. Jtē ibiđ dixit q mathematic⁹ nō teneť restituere ī casu p̄dicto. Jtē dicit de eo q ī ludo aliqđ lucrāt q nō teneť nisi fuerit in dolo aliuz trahēdo et tñ isti cū pctō acqrit. Et ideo opꝝ itelligāt q sacerdos dꝝ ei iniūgere vt restituat paupib⁹ de bono et equo nō tñ de necessitate. et sic tene q. tali fauet ius naturale in retētiōe pp cōsensū dñi tradētis. nā nihil tā naturale vt acq̄sitiō fiat fm volūtātē dñi tradētis. vt in. l. ne hil tā naturale. ff. de reg. iur. et isti. đ re. diui. §. p traditionē. Et facit optiē q ha beť in. c. fi. đ simo. et glo. in summa. xiiij. q. v. et in. c. ex trāmissa de deci. Et ad. c. cū sit de iudeis qđ adducit Ho. dico q ī penā illud est statutū q. assumpsit officiū cō dispositionē iuris et nō excedet ca sum suū. Siñ nō ob. c. nō sane. xiiij. q. v. q. loquīt cōsultiue fm Pa. ī. c. q. pleriqꝝ. Nec etiā. c. si q̄s cōtūmax. xvij. q. iij. et. c. magne. et. c. q sup his de voto q allegat Jnno. q. nō probant dictū suū si sic itel ligatur vt teneatur đ necessitate. Quod no. bene quia facit ad multa.

¶ Vtꝝ recipiens aliquid p cessando a vexatiōe indebita p̄ximi teneat illđ re-[Fo.cccxcviij.r]stituere. Rñ. fꝝ Pa. ī. c. dilect⁹ de simo. q sic faciat. l. j. et. l. gñaliter. ff. de cal. et. l. iij. .§. et. ff. de condi. ob tur. causaz. Rō diuer sitatis est q. est cū calūnia acq̄ sitū. et sic cō tra volūtātē dñi sz ī casu p̄cedēti nō. ex hoc ptꝝ q qñ q̄s dedit aliqđ vl ex timore etiā reuerētiali vel vt cōsequēť suū de bitū vel euitaret aliqđ malū ille q extor sit ex p̄dictis causis sic teneť ad restitutionem nisi ille liberaliter velit dare.

¶ Sed qđ de ypocrita q sub forma boni xp̄ani vel religiosi cū non sit elemosinas acq̄rit. Rñ. fꝝ Jnn. et ī. c. q. pleriqꝝ đ immu. ec. q tenetur ad restitutionē non forte illi q dedit q mercedē suā sam est consecutus. Sz tu đic clari⁹ fꝝ Jo. de Ri pol. in cōtibus suis q aut talis dans elemosināvel quid aliud erat in psona. Puta q. credit dare Ticio et dat dyno sio. Dynus tenetur ei restituere vel illi cui intēdebat dare. Aut errat in fortuna puta q. dat diuiti credēs

dare paup i. et sic talis recipiēs teneť ei q̄ dedit vl̄ pau perib⁹ restituere nisi ipse recipiēs effectus fuisset postea paup. Aut errat ī con ditiōe altera puta credit dare Sctō. vel celebraturo et hmōi et tūc si cōditio nō in est recipiēs tenetur restituere vel satisfacere p se vel p aliū fm intentionē dan tis. Alij dicūt verū hoc si datū est p̄cise tanq̄ ex cā finali pp̄ illō sicut si daret sic exprimēdo secus qñ dat q̄ sic cred it. q̄ tūc nō tenetur sicut si darē tibi. q̄ credo sis amicus meus cum tamen nō sis q̄ non teneris restituere et magis placet quia vt dicit. l. si repetenti. C. de condi. ob. cau. da. Cōditio in corde retenta nō inducit repetitionem maxime in casu isto quia vt supradictum est talis dans illi qui credit sanctum licet non si tam habet mercedem suam pro qua dedit. s. pro deo qui iudicabitur causa finali ex quo aliud nō est expressum. Et ex p̄dictis patet q̄ isti questores qui faciunt se talis religiōis cum non sint et qui promittunt dicere multas missas cum non dicāt et q̄ nutriūt multos infirmos vel redimunt captiuos cum tamen non faciant q̄ tenentur ad restitutionem. vel illis qui dederunt vel pro quo dederunt quia ex quo petunt pro tali causa dantes intelliguntur dare pro eadē si aliud non exprimunt. Nec ob. d. l. si repetēti. q̄ satis cā ē exp̄ssa ex quo petūt pea. Secus de illo q̄ petit p deo. l̄z fingat se sanctū et ille nō daret si sciret eūz nō fo re sanctū. q̄ causa p qua accipit est sol⁹ de⁹ licet secundaria. Sanctitas ficta nō attenditur. sed causa principalis.

¶ Tutor quomodo teneť. vidē Administratio. §. j.

¶ Videntes rem plus iusto p̄cio. quō tenentur. vide ēptio. §. vj.

¶ Venatores dantes damnuz in agris qñ. tenent. vide venatio. §. ij. et. iij.

¶ Visitor a visitatis recipiens aliqd̄ quando tenetur. vide visitor. §. iij.

¶ Vsufructuarius quando teneť. vide vsufructus. v. §. vij. et. xij.

¶ Vsurarius mētalīs. Vt̄ teneatur re restituere id q̄ est sibi datū a inutuo recipientē vl̄tra sortē. Rñ. q̄ l̄z doctores sint t̄rij. In hoc tñ eos cōcordādo sic distingo videl̄z q̄ aut mutuū accipiens dat liberaliter credēs mutuantē hoc nō exi gere aut velle et sic non tenetur restituere de necessitate. et isto mō intelligenda est opi. Ric. in. iij. d. xv. q. v. ar. v. et Sco. ea. distin. Alex. lōbar. et Car. in. c. consu luit et in Cle. ex graui deusu. qui tenēt q̄ non tenetur restituere. Et facit pro hoc tex. in. l. īter oēs. §. recte. ff. de fur. Vbi d̄r contractans rem credens inuituz dñm committit furtū: sed furto non est obligatus si dñs erat. Volens ad idem facit instit. de obli. que ex quasi delic. nasc. §. placet in fi. nec ob. l. si ego. la. j. ff. si cert. pe. Vbi dicitur qđ si voluit tibirē dona re. et tu credebas eā tibi mutuo dari nō efficiť tuā añ cōsumptionē q̄ in hoc casu intentio recipientis et cōcedentis discordat sed in casu predicto concordant. quia ille liberaliter dat et iste scit se libe raliter datū recipere. Item non ob. ratio Jo. an. in mercurialibus ī regula peccatum. q̄ contractus a principio fuit vitiosus et iō effectus similiter q̄ verū esset. si effectus procederet a dicto contractu. [[Fo.cccxcviij.]v] si effectus procederet a dicto cōtractu. sed nō ēst verū sed p̄cedit ab alio. s. libe ra donatiōe qua ille donat. et iste donatum liberaliter recipit aut mutuū recipiens nō dat liberaliter. Sed ideo dat quia per signa videt mutuantē sic velle aut ne mutuū auferat. et iō sic dat et tūc dic q̄ talis teneť acceptū restituere de necessitate. et sic limita et intellige. c. cōsu. luit de usu. In. et host. ac pau. ibid̄ cū Jo. an. in. d. regula pctm̄ qui tenēt q̄ teneť. ¶ Sed quō scire poterit si dedit liber aliter vel nō. Rñ. q̄ si signis vel circūlocutionib⁹ significauit q̄ aliqd̄ vellet vl̄tra sortē et tūc tenetur restituere q̄ non libe raliter dedit q̄ vt dicit. l. si xō nō remunerandi. §. idē papi. ff. mā. q̄ qñ aliquis simpliciter rē cōcedit p̄sumitur donare illi qui prius donauerat sibi. sic in p̄posito. quia ex signis oñdit se nō mutuare gratis iō credēdū est etiā illū eo aīo dare. s. non gratis. Si vero nullū signū oñ dit q̄ vellet aliquid vl̄tra sortē s̄z potius q̄ mutuabat fatēdū est ēt eū gratis dedisse et hoc vez nisi aliud de mente ei⁹ constet.

¶ Vtrū ille q̄ mutuauit gratis teneat̄ re [sect. 2] stituere id qđ sibi datū est ad mutuū ac cipiēte. Rñ. q̄ si credit eū gratis dare nō teneť quis ille nō gratis dederit q̄ vt dicitur ī. c. sicut eřm. j. q. ij. nulla obligatio suscipiēti culpe maculā ingerit q̄ nō ex ambiētis petiōe pcedat et obligatio ātidotoz iustā parit receptionē p erro rē soluti. l. si testis. §. j. ff. de fideius. nisi esset erroe facti alieni. vt puta putabit per suū pcuratorē esse promissum cū tñ nō esset q̄ sic teneretur. Rod. et astē. dicūt q̄ non teneť qđiu bona fides durat nec de ɔsumptis sed postq̄ scit q̄ nō liberaliter dedit teneť de extantib⁹ nisi p vsucapionē vel p̄scriptionē sua facta essent: q̄ opi. ē tutior in ɔscīa q̄ illa Lau. de rod. in suis ɔctib⁹ q̄ dicit q̄ etiā non tenetur postq̄ scit nō liberaliter dedisse et addit idem Rod. q̄ talis qui dedit si habet de bonis ipsius mutuū dantis q̄ potest sibi per retētionem consulere de eo q̄ sic soluit in ɔscīa q̄ verū est ante p̄scriptionem sed non post.

¶ Vtrum vsurarius teneatur non solū [sect. 3] restituere rem sed fructus dic vt. s. Possessor malefidei. Et similiter de lucrato ex pecunia vsuraria. vt ibidez §. j.

¶ Vtz inducēs aliquē ad fenerandum [sect. 4] consulēdo vel pecuniam mutuandovel societate ɔhendo et hmōi teneat̄ ad restitutionem totius vsure. Rñ. f̄z Alexā. lombar. Mona. ti. vsura. v. ac. Rod. q̄ nō nisi inq̄tū puenit ad eū q̄ in dādo mu tuum sub vsuris non damnificatur pxi mus. sed in exigendo vsuras alij tamē dicunt q̄ tenetur q̄ non credo.

¶ Vtrum prosonete seu sensales vsura [sect. 5] riorū contractuum teneantur restituere oēs vsuras iploz. Rñ. f̄z Bal. in ti. de cō trouer. feudi terminanda. §. similiter. q̄ nō. Sed gl. in. l. si sciēter. ff. ad. l. pomp. ff. de peric. indistincte vult q̄ teneatur cū qua cōuenit Bar. et Ang. ibidē qui di cūt q̄ pari pena sunt puniendi tales p sonete sicut illi qui faciūt contract⁹. hoc ibidem tenet Girar. obd. et adidez facit l. is cuius ope. in p̄cip. ff. de adul. mul toforti⁹ minister alius. xlvj. di. sicut nō suo. q̄ credo verum de psonetis coope rantibus in exactionib⁹ vsuraz vel inuenientibus cautas fictiones quib⁹ vsu re soluantur quia dāni dant causam esficacem. Non autem credo verum de p sonetis solu3 cooperan tibus vt mutuū detur potius pro necessitate debitoris. ar. not. in. l. si quam. C. de oper. li. immo nec peccant si ad hoc nullum inducunt vt feneretur sed solum ad paratos dare sub vsuris accedunt.

¶ Quid de notarijs qui cōficiūt instřa [sect. 6] de debito vsurarū. Rñ. f̄z Girar. obdo. q̄ aut palliant vsuras ī instřis. puta q̄ faciunt certas de duplovel sub nomine emptionis. et huiusmodi et sic tenentur totam vsurā restituere. Si vsurari⁹ ipse non restituet nisi secundum quosdam hoc fecisset in fauorem potius receptoris mutui quam vsurarij quod potest teneri licet mortaliter peccet instrumē tum falsum faciens. Si autez nō āpliāt vsuras. sed aperte ptz per instřa tunc [Fo.cccxcviij.r] nō teneť q̄ nō dāt causam efficacē. et f̄z Bal. in Rubrica de phi. feu. alie. p Fe. c. ij. tales cōsentiētes sciēter instrumēta in fraudē vsurarū debēt omnimodo ab officio ammoueri ob infamiam. arg. in verbo scriba ibi posito.

¶ Vtrū testes taliū instrumētoz siřr te [sect. 7] neant̄ sicut notarij. Rñ. q̄ sic f̄m predictam distin. q̄ instrumenta non valent sine testibus Jdem dic de p̄latis qui se subscribunt vel sigillant cedulas vsura rioz et cū his cōcordat Gof. Host. et Directo ti. de vsuris.

¶ Vtru3 aduocati pcuratores iudices [sect. 8] statuarij et alij quo3 patrocinio et fauore sciēter vsure in iudicio vel extra iudi ciū exigunt̄ vel nō restituunt̄ cū repetū tur teneant̄ ad restitutionē. Rñ. q̄ sic in solidum nec excusant̄ ex eo forte q̄ scripture eis porrecte apparebāt iuste si cō sciētia eis dictabat q̄ erant de contractibus vsurarū f̄m Hostien et. Jnno. in ca. Michael. de vsu. et Arch. in. c. si quis oblitus. xiiij. q. iiij.

¶ Quid de dñis terrarum qui in terris [sect. 9] suis vsurarios morantes nō cogunt vt vsuras restituāt. Rñ. f̄m Rod. q̄ tenent̄ insolidū si pūt. et nō faciunt nihil perue nit ad eos. Alex.

aūt lombar. dicit q l3 mortaliter peccēt tñ restituere nō tenen tur nisi inq̃tum puenit ad eos de ipsis vsuris. Quod aūt mortaliter peccēt nō credo verū nisi de iudeis vsurarijs de q̃ bus precipitur eis in. c. post miserabilem. de vsu. vt cogāt eos ad restituēdū vsuras extortas. et similiter posset dici quo ad ipsos esse veram opi. Rod. quo ꝛo ad xp̃ianos vsurarios non credo qđ peccent mortaliter vel teneant ad restitutionem nisi quando requisiti nolent iustitiam ministrare

¶ Vtrum socij tutores factores et hmōi [sect. 10] q̃ ad vsurā dāt vel vsuras exigunt pro alijs teneant ad restitutionem. Rñ. fm Rod. q si apud eos residet q̃si principa lis autoritas mutuādi tenent in solidū si illi p q̃bus dederunt non restituunt. Si vero nō fuerunt autores sed solum executores sic illi qui ad solam manualetm traditionem vsurarum mancipati sunt ita q non taxant precium contractuum impiorum nec cum eis contrahi tur pactum de vsura. sed solu3 pecuniā tradunt et pignus recipiunt sic l3 mortaliter peccent non tenentur ad restitu tionē nisi coactiue exigant vsuras. His concordat Girar. obd. Ray. et Bartolomeus brixien. in. d. c. sic nō suo. et addit Host. qđ ille in cuius vtilitatem versu3 est tenetur principaliter alteri in subsidiū. l. ex hoc edicto. §. j. ff. de eo p quem fac. erit. et. l. elegāter. §. pe. ff. de dol. Pa. in. d. c. Michael vult etiam vt in primo casu non teneantur si vsurarius est soluendo fm q dixi tene.

¶ Vtrum pupillus p quo tutor multos [sect. 11] cōtractus vsurarios fecit teneatur resti tuere. Rñ q si pupill⁹ dicat tutori tāto tpe habuisti pecuniā meam et ppter ea ista retineo p lucro qđ debeo ex ip̃a hñe et si sic ista intētiōe retineat nō teneť restituere l3 sit verum in suā vtilitatē. s3 solum tutor nisi vsura excederet moderatū lucrū q pcesisset si iu possessiones vel aliam iustam negociationem. vt de bebat ipsam constituisset. vt patet. j. tu tella. §. ij.

¶ Sed nūqd cū vniuersitas ciuitas vl [sect. 12] collegiū recepit vsurariū emolumentū singuli teneant insolidum restituere. Rñ. fm Host. in summa ti. de pe. §. fi. q sic l3 cā vniuersitatis nō sit cā singulorum. xj. q. ij. manumittitur nec obligan tur tanq vniuersitas q aīam nō habet s3 tanq singuli. c. conquest⁹ de vsu. c. sicut virū. vij. q. j. c. si habes. xxij. q. iij. l. metū. §. aīaduertēdū. ff. qđ me. causa. Concordat Jo. an. post alia. ī. d. c. cōquest⁹ s3 monal. ti. vsura. v. et. Ro. limitat hoc ve3 de regentib⁹ et p̃hibere volentibus vel cōpellētib⁹ aut p̃cipientibus taliter fenerari nō aūt de alijs nisi p̃cipauerīt cōmodū bursale vel ex huiusmodi releuati fuerint ab exp̃sis quas fecisset de suo q tūc in tñ restituere tenent et nō pl⁹ et hoc t3 incōscīa cū quo Mon. concor. pe. de pal. ī. iij. di. xv. et Asten. et Jo. an. in. d. c. conquestus. de vsur.

[[Fo.cccxcviij.]v] ¶ Vtrū īpediēs volētē mutuare gratis [sect. 13] et faciēs vt mutuet subvsuris teneat ad restōnē. Rñ. fm Rod. q sic q̃ īpediuit ī debite pximi vtilitatem. Jdē dic de im pediēte octū licitū et reducēte ad octu3 vsurarium concor Mona. ti. Vsura. iij. Jdē dic de confessoribus qui absoluūt vsurarios aut recipiunt ad sacra vel sepulturā q tenent restituere si ex taliu3 denegatione fuisset facta restitutio.

¶ Quid de fideiussorib⁹ vsurariorum. [sect. 14] Rñ. La. de redul. ī suis octib⁹ fm lap. et Pa. de leazaris et multos alios q etia3 si p̃ncipalē se cōstituāt pro vsuris restituēdis q nō teneť nisi in tantū inq̃tu3 vires hereditatis vsurarij tpe fideiussionis valebāt et nō plus nec min⁹. distinguit tñ idē pau. inter fideiubere simplr p vsuris restituēdis et sic nō tenetur nisi vt dictū ē: et īter obligare se simplr ad restitutionē vsurarum q talis tenetur q̃tum sue facultates portant licet vsurarius sit non soluendo.

¶ Vtrum heres teneatur restituere oēs [sect. 15] vsuras illius cuius est heres. Rñ. q sic in quātum hereditas sufficit fm cōiter doc. in. c. cum tu. et. d. c. tua nos. de vsu. et vide. s. heres. §. iiij. et. vj.

¶ Vtrū quādo duo sunt heredes vsura [sect. 16] rij debētes restituere. c. et diuisa hereditate de mille inter eos vn⁹ efficiūt nō sol uēdo de. l. an alter teneat in totū de ip sis. c. Rñ. Pe. de anch. in regula pctī venia. de re. iu. li. vj. q. xvij. q licet diuisa hereditate obligatio hereditaria diuidat ipso iure. l. j. C. si cer. pe. et. l. pro hereditarijs. C. de her. vel ac. vēd. Et sic si vn⁹ efficiat non soluendo in foro ciuili alter non teneatur. l. legatorum ff. de lega. ij. tamen in foro canonico quo dicit tex. i. d. c. tua nos. q heredes ea sunt districtione cogendi qua defunctus si viueret quo ad es alienum ex delicto et peccato pueniēs teneat insoludum nec in tali ere hz locum diuisio. xij. ta. ar. d. c. cū tua. d vsu. et vt dicit etiā pa. i. c. tua. nos cōiter doc. in. fauorē. aīe hoc seqnū tur. sz ego p clariori intelligētia distingo q aut loquimur in reb⁹ formaliter datis p vsuris et sic dū talia semper sint obligata illis q ea dederūt teneat de ne cessitate illa restituere qsqz illa habuerit vt in. q. seq. patebit. Aut sunt res spā liter empte de pecunia vsuraria spāli alicui⁹ et sic si teneat illis de qz pecunia sunt empte. d. c. cū tu. Aut loqmur de alijs reb⁹ q nō sunt forma tr date pro vsuris nec spā tr empte de pecunia vsuraria et sic tene q cū bona vsurarioz f3 cōem opinionem. doct. in. d. c. tua nos nō sit tacite hypothecata p vsuris resti tuen. q nō teneat de necessitate nisi pro medietate quāuis alter heres sit fact⁹ nō soluendo licet dicant doc. q opi. glo. in. d. c. tua nos et antiquorū doc. qui tenent q oīa bona vsurarioz sunt tacite hypothecata sit in foro anime practicā da q intellige de bono cōsi. cū nullo iure pbe et fm hanc di. intellige et limita Pe. de ancha. et doc. in hoc.

¶ Quid de accipiētib⁹ de bonis vsura [sect. 17] rioz. Rñ. distinguēdo q aut accipiūt rē idē datā p vsuris q nō trāsīt in dñium vsurarij et sic t3 indistincte q teneat eam restituere si extet vt notabi tr Bal. in l. rē quā in fi. C. de iur. doc. nec pōt extimationē dare cōtra voluntatē dñi. l. j. i. pñ. ff. si cer. pe. et tex. est clar⁹. xiiij. q. vj. si res et. in. c. cū tu. de vsu. Et qñ transferat dñium. vide. j. vsura. ij. §. xvij. aut accipiūt nō rē i spē datā de q. s. sz alias qscūq et tūc distingo qd aut vsurarij cuz talia accipiūt nō soluēdo: et sic hoc sciūt restituere ēt obligant q dant dāni cām efficacē et si dubitāt an sit nō soluēdo di co q si res adhuc extat q tenent ne pro re tpali in discrimine aīam ponāt scōm alexā. in. iiij. pte. Si xō ignorāt et crede bāt pbabiliter q de bonis suis eis daret sic nō tenent de cōsumptis bona fide durāte sz solū de extātib⁹ nisi inqtū facti sūt locupletiores. aut cū talia acceperūt erat soluēdo. sic nō tenent etiam si postea fact⁹ est ex alia cā nō soluēdo nisi esset res habita seu empta ex pecunia vsuraria quā si habuit tit. lucratiuo pōt ille cui⁹ pecunijs est empta de eqta te canonica eā habeo aduocare officio [Fo.cccxcix.r] indicis. vt p3 per gl. et doc. in. d. c. cuz tu in fi. Addit tamen Ho. et Gof. q si talis res etiam ex cā lucratiua peruenit ad illuz qui soluerat vsuras. q ille cui pri⁹ donata fuerat liberaat. l. oēs debitores. ff. de ac. et obli. et etam vsurarius. Si vero habuit ex ti. oneroso sic non teneat re stituere. quāuis postea efficiat nō soluē do et ex predictis patet quid dicendum de multis questionibus.

¶ Quid de emētib⁹ pignora pdita ab [sect. 18] vsurarijs. Rñ. q tenent sicut emētes ra pta et fm illā di. de qua. s. emētes verū est q poterūt repetere vel retinere id q verisimiliter vsurari⁹ sup illo pignore mutuauit. posset etiā teneri q si res nō extat vel pignoraat dñs eius si extat nō teneri talē emptorē dare pauperib⁹ ni si solū illud pl⁹ q valebat res vltra id q eam ab vsurario emit l3 tuti⁹ esset dare totum excepto mutuo accepto ab vsura rio ab illo qui eam pignoraui.

¶ Quid de filia vsurarij dotata. Rñ. q [sect. 19] rē habuit datā in spē p vsuris tenetur indistincte sicut dictū est de emēte pignora fm illā modificationē. si xō habuit alia sic nō teneat nisi p hoc

sit fact⁹ nō soluēdo. et hoc sciebat gener. quia si hoc ignorabat nihilominus fm Rod. poterit dotē recipere et retinere etiam si postea sciat. q̄ est nō soluendo q̄ est dictū mirabile et mihi nō placet. q̄ nullo iure p̄bat: si vero per hec nō est fact⁹ nō soluendo sed postea ex alia cā nō teneēt gener. q̄ habet dotē ex ti. oneroso. Nec etiā filia fm Fed. cōsilio. xlj. q̄ licet habeat dotē post solutum matrimonium ex causa lucratiua q̄ tamē illa nō est pe cunia q̄ trāsiuit in bonis mariti. sed est alia q̄ p̄ficiscitur ex bonis mariti. Jdeo non tenentur. Nec ob tex. c. cum tu. de vsu. fm eūdem Fe. q̄ vt dicit loquīt de possessionibus emptis ex pecunia vsuraria. et l3. d. Ant. et Pe. de anc. videantē tenere q̄ īmo teneēt. q̄ l3 non sit illa tamē succedit loco illi⁹ pecunie date. Jtē q̄ mulier nō habet quartam suam nisi deducto ere alieno. l. pape. §. iiij. ff. de inof. test. cū qua vī concordare Sco. in iiij. di. xv. tamē ego credo verissimuz dictum Fe. vt p3 p̄ predicta nisi esset possessio empta ex pecunia vsuraria et data p̄ dote q̄ tūc soluto m̄rimonio teneret filia eaz restituere si p̄ ei⁹ foret postea fact⁹ nō soluēdo p. d. c. cū tu. q̄ factū legitime non debet retractari.

¶ Quid faciet gener aut filia qui dotē [sect. 20] habuerūt aut de reb⁹ in spē datis pro vsuris aut cum socer esset nō soluendo. Rñ. fm Girar. obdoñ. q̄ ille p̄ quē non stat quin restituat in cōscia. quia vnus sine altero restituere nō pōt durāte matrimonio. Remedium tamen esset vt si pater habet multa incerta ad restituentem et est soluēdo pro certis adeat episcopum qui ei dictam dotem tanquam pauperi cōcedat si non sunt habita in specie p̄ vsuris aut componat cum creditoribus.

¶ Quid de famulis vsurariorū. Rñ. q̄ [sect. 21] aut seruiūt vtilr puta laborādo agrum edificando domum habēdo curam rerū et huiusmodi. Et si vtilitas pōt cōpē sari cum eo q̄ accipiūt pro mercede sic licite eā accipiunt siue sint vsurarij soluendo. vel nō dummodo non accipiāt rē habitaz in specie pro vsuris quia tale nūq̄ licet accipere. vt. §. patuit. si vero nō seruiūt vtiliter s3 potius inutiliter sicut qui canes aut accipitres custodiunt et hmōi sic si est non soluendo nullam mercedem possunt accipere et sic accipiunt tenentur restituere. Jdem dic de vendentibus res ad gulositates vel pompam pertinētes. quia restituenti dant causam efficacem facit. l. ait pre tor. ff. de his que in fr. cre. et. l. fi. in prin. ff. de eo per quem fa. erit.

¶ Vtrū ille qui mutuatur pecuniam vsu [sect. 22] rario possit repetere eius restitutionem. Rñ. q̄ aut mutuatur scienter ad ludū vel alio mō ad cōsumā. inutiliter. et sic si est nō soluendo nullo modo potest recipere ei⁹ restitutionem et si recipit tenetur restituere. Si vero ignorabat probabiliter quod vellet eam inutiliter consumere sic et secundū Pe de pal. in. iiij. distinctio. xv. et Asten. et Rod. poterit recipere [[Fo.cccxcix.]v] eius restitutionem multo magis si dedit vt vtiliter eam expenderet. Jdē dic q̄ debentes habere ab vsurarijs ex cōtractu vel quasi vel ex delicto vel quasi q̄ possunt recipere q̄ sibi debetur licet vsurarius sit non soluendo.

¶ Quid de seruientibus vel ministrant [sect. 23] tibus necessaria ad vitam vsurarij. Rñ. q̄ licet quo ad forum cōtentiosum si nō est soluendo non possint recipere mercedem vt colligitur ex glo. in. c. quia in omnibus de vsur. tñ in cōsciētia credo possint recipere nisi sint tales q̄ ex p̄cepto charitatis teneantur ei facere eleemosynā et subuenire qđ qñ sit habes. §. eleemosyna. §. j.

¶ Quomodo recipientes eleemosynas [sect. 24] vel viuētes de bonis vsurariorū licite possint habes. §. Raptor. §. j. et fm illaz distinctionē q̄ quo ad deum vsurarius raptori comparatur circa bona habita ex vsuris.

¶ Vxor quando non pōt dare eleemosynas [sect. 25] nas et accipere de rebus viri. vide Eleemosynas. §. vij. et. j. vxor. §. v. cum se.

Restitutio. ij.

scz cui facienda sit et quo ordine. Pro cui⁹ declaratione queruntur plura.

Facit ad notata in hoc. §. qđ notauī. §. in prece. §. et quod nota. Bart. in. l. j. §. j. paulo post princi. ff. de esti. et q̄ dicatur fieri proprie restitutio rei subtrahēte quando res ipsa restituitur sed improprie quando eius estimatio que pprie facta liberat alios correctos si ab vno tantum fiat secus si fiat improprie quia non liberatur possessor secundum flo. in. le. item mela. §. si plures col. iij. ff. ad. l. acquil. et nota. ī. l. stichū. §. dolo. de solu. et in. l. etiam §. pe. de peti. heredi. ¶ Vtrum res rapta vel qualiter cunq̄ [sect. 1] accepta iniuste a vero domino sit semper ei restituenda. Rñ. q̄ sic regulariter. iij. q. j. reintegranda. de re. spo. qua si per totum de homic. sicut dignum. §. eos. Fallit tamen hoc in quinq̄ casib⁹. Primus si iusto bello postea sit priuatus ea. Secundus si edicto imperiali siue ecclesiastico sit ei interdicta ad tēpus vlt simpliciter đ hereti. c. excōmuni cam⁹. el. j. de homi. c. pro hūani. li. vj. Et tūc restitutio differret si īterdictū est ad tēps vel dabit illi cui est applicāda per tale edictū. Terti⁹ si dñs est pupill⁹ vlt furiosus aut minor q̄ tūc nō illi sed tutiori vel curatori ei⁹ restituēt. Quartus qñ dñs mortu⁹ est q̄ tunc d̄z restituere heredib⁹ pprie dictis. et q̄ sint habes. §. heres in pñci. et. §. ij. Et si dñs in morte oīa sua relinquisset paupib⁹ distribuēda tūc paupib⁹ d̄z dari fm Jnn. ī. c. qđ sicut de elec. Quint⁹ quādo lenones et hmōi aliqđ acceperūt a p̄latis ecclasticis q̄ restitui nō eis d̄z sz ei⁹ supiori vlt successori vlt in vtilitatē ecclie expēdāt. ar. c. si qs in atrio. xvij. q. iij. et. c. cū vos de of. ord. et. c. de hoc de simo. et hoc auto ritate iudicis pñarij. fm Ric. vel fm Ho. et gl. Ray. si ecclia satisabūdat dabit pauperib⁹. ar. d. c. si qs ī atrio et hic idem tenet Mon. tit. Restitutio primo. ¶ Vtruz res ablata ab eo qui non erat [sect. 2] dñs. sz iusto titulo possidebat sit ei restituēda. Rñ. q̄ sic nec vero dño d̄z restitui sine eius voluntate. l. is cuius. ff. de fur. et. l. si quis conditionis. C. loc. etiam si sit fur q̄ eā tali titulo alteri dedit. d. l. si qs. Fallit hoc qñ eā recepisset sub tali titulo in fraudem veri dñi. q̄ tunc teneret facere q̄ dñs eā haberet ei denū ciādo rē caute tamen sine scādalo alicuius. xxj. q. v. hoc videtur.

¶ Vtrum habētes de bonis infidelium [sect. 3] ex vsura. et hmōi teneantur eis restituere. Rñ. fm Mona. ij. restitutio. iij. q̄ sic nisi ecclesia habeat bellū contra ipsos q̄ tūc nō eis sed pauperibus xpianis restitui debent.

¶ Vtrum acceptū ex turpi causa respe [sect. 4] ctu dātis in casu in quo restituere tene tur possit restitui illi q̄ dedit. Rñ. q̄ nō sz debet pauperib⁹ erogari. si ille q̄ dedit potuit alienare. q̄ in pari cā turpitudinis potior est cōditio possidētis. l. si ob turpē. §. porro. ff. de cōdi. ob turpez causaz. et. l. ij. C. eo. ti. iuncto. c. cuz tu. de vsu. Fallit hoc in duob⁹ casib⁹. Prim⁹ quādo in iniuriam alterius est datū. q̄ [Fo.cccc.r] pūx illi in cuius iniuriam est datum d̄z restituit vt ptz in simoniace dato q̄ restituitur illi ecclie in cuius iniuriā est datū. d. c. de hoc. Secūsus casus ē quā do turpiter datum acceptū ipso iure ap plicatur fisco vel priuato q̄ tunc nō debet dari pauperibus. Sed illi cui applicatur: q̄ de alieno non est facienda eleemosyna. j. q. j. nō est putanda. Si tamen excepto isto casu. fi. restituisset ei q̄ dedit esset liberat⁹ ab obligatiōe restitutionis quia nullo iure hoc prohibetur et pene sunt restringē de. c. odia. de re. iu. li. vj.

¶ Vtrū acceptū ex turpi cā respectu so [sect. 5] lū ipsius recipiētis: d̄z dari restituē. in casu quo restituere obligat: puta dedit quis alicui ne faceret tale malum vel vt faceret id ad qđ tenebatur. Rñ. q̄ sic vnde iudex qui nō vult dare sententiā nisi data sibi pecunia et hmōi ei qui de dit debet restituere. l. j. et. ij. ff. đ cōdi. ob causam. et expresse in. c. nō sane. xiiij. q. v. Fallit hoc in casu. c. cū sit de iudeis. vbi ea q̄ infidelis lucratus fuit a christianis occasiōe officij publici īter ipos restituere tenetur pauperib⁹ fm prouidentiam episcopi.

¶ Quid de obligatione recepta a mani [sect. 6] festisvsurarijs. Rñ. q licz sint opi. diuer se in. c. qz omnib⁹. de vsu. Tu tñ dic fm Jo. an. q aut vsurarius inchoauit resti tuere vel est paratus: et sic restituetur ei vt ipse restituat quib⁹ extorsit: et sic intelligēda est secūda opi. q̄ est in gl. d. c. qz oībus. Si vero nō est paratus restituere. Tūc habebit locū prima opi. in predicta glo. quam sequit̄ Gof. Jnno. et Hosti. vcz q fiat episcopo: vt ipse restituat dānificatis qđverū credo. Quādo episcopus est talis qualitatis. q hoc fa ciet aliter ipse qui eam recipit damnifi catis restituet.

¶ Sed quid si ille cui restitutio est fien [sect. 7] da lōge distat et nō pōt eimitti sine sum ptib⁹. Rñ. q restituēda est ei nisi sit mo dicū quid respectu illius cui debetur. qz habūdans est: qz tūc fm Rodof. posset pauperibus dari pro anima eius. ¶ Quid si nescit vbi habitet. Rñ. q nō [sect. 8] tenetur euagari vt eam querat arg. l. q nisi fiat. §. j. ff. de oper. li. et ideo pauperibus dabitur nisi expectetur verisimi militer rediturus.

¶ Sed cuius sumptib⁹ mittetur ei qñ [sect. 9] scitur vbi ē. Rñ. Pa. in. d. c. cū tu de vsu. q si est malefidei possessor. puta fur aut vsurarius aut hmōi et ipse recessit de lo covbi ea accepit vel extorsit tenet̄ suis sumptibus ei demittere Si vero ille cuius erāt fuit ille qui se trāstulit alibi tūc suis sumptibus ei mitteret̄ et sic in telligēda est glo. in. d. c. et sic distinguit lex in re legata. l. cū res. ff. de. leg. j. Qđ limito verum nisi inueniretur aliquis fidus q gratis vellet đferre. ar. c. significāte. de pign. No. tamen f3 Ber. q si sumptus excedūt summā rei restituende q tūc pauperibus est dispensanda ar. d. c. cū tu. et. c. añriorū. ij. q. vj. Si autem est malefidei possessor: sz aliquo iu sto titulo habet tūc credo arbitrio boni viri sit sequen. cuius sumptibus mitta tur pēsata causa et qualitate absentie et non fuerit in mora.

¶ Vtrū cuz plures sunt obligati alteri [sect. 10] in solidū et vno soluente totū alij teneā tur eidē soluēti qlibet p parte sua. Rñ. mōa. titul. Restitutio. vj. q sic in foro cō scientie: qz vtiliter egit ne gociū eoꝝ. l. cū pecuniā. et. l. soluendo. ff. de neg. ge. Fallit hoc in raptorib⁹ et furib⁹ et hmōi: qz si ille qui habuit rem satisfecit non tenetur alij eidem satisfacere nisi in quantum de talibus bonis peruenit [sect. 11] ad eos.

¶ Sz qđ fiet qñ qs nescit cuirestitutio ad quā teneť fiēda sit nec eius heredes cognoscit. Rñ. q nihilomin⁹ pauperib⁹ vel in pias causas est restitutio faciē da. ar. d. c. cū tu. et. c. diuine. lxxvij. di. et. c. ep̄s. lxxxvij. di. et. c. cōcesso. xij. q. ij. et ca. fi. vj. q. iij. et. c. j. de rapt. Vnde dicit Th. scđa scđe. qđ. lxij. q si ille cui restitutio đzfieri sit oīno ignot⁹ facta diligētiāq̄ sitione de persona eiusvel eius heredi bus đz homo restituere dando eleemo synas pro salute ipsius siue sit mortuus [[Fo.cccc.]v] siue viuus. Et addo q inter pauperes eligēdi sūt pauperiores et inter eq̄liter pauperes tustiores. qz et si oīb⁹ debetur mīa iuste tñ ampli⁹ vt dicit Amb. in. li. de officijs. et no. in. c. nō satis. lxxxvj. di. et vt Hier. et no. in. c. fi. xvj. q. j. ī pauperi bus nō tam pauptas q religio attendenda est.

¶ Quid si facta restitutionein p̄dictos [sect. 12] pauperes appareat dñs rei. vel ei⁹ heres. Rñ. q si talis q restituit fecit debitā diligentiā ad ip̄z inueniēñ. sic nō tene tur ampli⁹ qz bona fides nō patiť. vt semel exactū exigat̄. c. bona fides de re iu. li. vj. Secus si nō adhibuit debitam diligētiā qz sic iterū tenereť qz vt dicitur in. c. sicut dignū. §. eos de homi. Nō enim aliena cū ip̄a potuissent eis quo rum fuerunt restituere debuerunt pau peribus erogari.

¶ Vtruz restitutio p̄dictorū incertoruz [sect. 13] sit necessario faciēda pauperib⁹ illius loci in quo predicta restituēda sunt ha bita vel dānum est datū. Rñ. ho. et aliq̄ alij doc. in. d. c. cū tu tenent q sic. qz citius pōt puenire forte ad heredes. vñ ad eos quibus est fiēda sed Fede. cōsilio xxij. do. Anto. et Pa. tenent q ē de bono cōsi. non de necessitate. et hoc tene qz iura simpliciter dicūt q erogatio fiat in pauperes. vt in. d. c. cum tu. et in. d. c. sicut dignū. Nec

ob. c. j. de rap. q̄ ibi scie batur persona cui facienda erat restitu tio alias ēps nō fuisset motus excōmu nicare ex officio suo nisi ad petitionem partis. c. innotuit in fi. de elec. et. l. iij. §. hoc autem. ff. de dā. infec.

¶ Sed quero an requiratur autoritas [sect. 14] superioris p tali restitutione incertoꝝ Rñ. Jnn. de ĩmu. ec. in. c. q̄ pleriq̄ dicit q̄ debet fieri autoritate c̄fessoris. Ray. ꝑo t̄z q̄ fiat autoritate ēpi. vel p̄narij vel capellani in cuius diocesi habita sunt. c. diuine. lxxxvij. di. c. ēps la. vl. lxxxviij. di. cōcesso. xij. q. ij. host. in ca. cū sit de iudeis. et in. d. c. cuꝝ tu tenet q̄ neces sario requiriť autoritas ēpi. Sed tu te ne cum Scot. in. iiij. di. xv. q. ij. l̄z sit bonum habere consilium confessoris aut alterius bone persone. tamē magis securū est q̄ ille qui debet restituere ipse restituat. Et quod non requiratur alia autoritas. tenet Archi. ĩ. c. ij. de testa. et ĩ. c. non sane. xiiij. q. v. et Jo. mo. in. c. q̄q̄ đ vsu. li. vj. Jo. đ li. Pa. et Gemi. et Jo. cal. sup cle. j. de priui. Pau. in. di. c. cum sit. Et facit ad hoc. d. c. cū tu. et. d. c. sicut dignū. §. eos in gl. et in. c. tua de testamē. et alia iura q̄ cōiter dicūt q̄ obligat⁹ ad restitutionē d̄z restituere. Nec ob. d. c. cū sit q̄ loquĩť de iudeo de q̄ presumĩť q̄ non recte dispensaret. p̄pterea ibi đr q̄ fiat autoritate ēpi. et iō nō extendēť ad casum dissimilis ratiōis. Tamēveꝝ est f̄z p̄dictū Archi. q̄ ĩ. iiij. casib⁹ ēps pōť se intromittere de restitutiōe incer torū. Primus qñ mortuo illo qui debebat restituere nullus est relictus heres vel executor ad restituēť. Si ꝑo heres eēť relict⁹ vť executor. tūc solū req̄rerēť de cōsilio ēpi autoritas. facit. c. de laicis. xij. q. ij. et. l. nulli. C. de epi. et cle. et in hoc concordat Jo. et. vin. et. Ber. in. d. c. cū sit in gl. ĩmo etiā ēpo prohibēť debēť et possunt restituere vt in. c. religiosus in fi. de testa. li. vj. Secūdus casus in quo potest ēps se intromittere est qñ ille cui d̄z restituere non vult et in iudicio agĩť contra eum. Tertius est quando restituēs male dispensaret puta amicis qui non indigent et hmōi q̄ ēps pōť se intromittere vt legitime iterum dispēsaret q̄ non đr factū q̄ alter est factum q̄ debuit. de re. iu. qui ex timore nec etiaꝝ excusaretur si interueniente autoritate ēpi male distribueret: quia ēps h̄z se ĩtromittere nisi q̄ beneficia p̄pterea am bo celestem incurrent iracundiam. l. si quis ad declinandum in fin. C. de epis. et cle. Quartus casus est quādo talia in certa sunt manifestorum vsurariorum q̄ tunc ēpo dispensare pertinēť vel ei⁹ autoritate. et addit Joā. de ligna. in di. c. cū sit fm Jo. cal. in quodā cōsilio suo et fratrem clarum et Hug. q̄ ēps excom municare nō potest de iure sacerdotes qui se intromittunt de dispēsatione in certoruꝝ. Ex quo patet q̄ multominus [Fo.ccccj.r] religiosos exēptos. et q̄ nō est casus su⁹ nec sibi pōť de iure retinere nisi in. iiij. casib⁹ p̄dictis alr bene posset sacerdotes excōmunicare.

¶ Vtruꝝ vsurari⁹ sit tutus qñ premissio [sect. 15] edicto gñali q̄ qui soluit vsuras veniat infra tot dies p restitutione habenda quibus dieb⁹ elapsis ēps fert snĩam q̄ cū nullus appareat bona sunt incerta et ipse tanq̄ ĩcerta assignat ēpo si post terminū p̄dictū appareat aliq̄s. Rñ. fe. in suis cōsi. t̄z q̄ sic. S̄z ego distinguo q̄ aut sunt dispēsata pie. et sic verū. di. et se cur⁹ est. aut nō sunt dispēsata pie puta q̄ partē dedit ēpo pro mēsa sua. et partem sibi retinuit non tñ vt paup. sed vt statuꝝ teneat. et sic nō est tut⁹ nisi talib⁹ satisfaciat. et exp̄dictis collige q̄ si habe tur ēps talis cōditiōis q̄ reddit⁹ suos di spēsēt in pauperes reseruata sibi solum necessitate q̄ tunc tales hñtes dispēsare incerta nō debēť id facere sine ei⁹ cō silio et autoritate. q̄ sumēť. est q̄ nouit meli⁹ pauperes quā aliq̄s alī⁹. Sivero talis ē ēps q̄ de pauperib⁹ nihil curat: s̄z poti⁹ de pōpis. et statu aut sublimatione parētū tūc tali non sunt dāda talia incerta q̄ qui tali ea daret non esset tutus in consciētia sed ipse ea dispēsēt vel videat quomodo dispēsetur.

¶ Quo ordine teneť quis satisfacere q̄ [sect. 16] pluribus habet restituere et ex diuersis causts et non valēs om̄ibus satisfacere Rñ. q̄ p̄rio et necessario d̄z restituere cer ta. Quia si restitueret

incerta ex qua re restitutione efficere non soluendo p certis non satisfacisset. imo potius donationem sibi acquireret. ut patet ex predictis. quod facit contra heredes usurario qui conveniunt cum episcopo de incertis ut sepeliatur cadaver usurarii. cum tamen non sit soluendo creditoribus super certis secundo restituenda. Est habentibus actiones ad rem. puta quia res restituenda est aliena que semper per domino restituenda est secundum quod. scilicet. patuit. Idem etiam si habeat rem que fuit alterius et ab eo sine iusta causa abdicata. puta per metum. vel aliter. ff. de met. causa. l. metum. §. cum autem. idem dic de rebus depositis si extant. et generaliter semper domini rerum si extant ipse res sunt preponendi omnibus. l. veri. §. in bonis. ff. de priui. cre. q. si res extant et fuerant vendite non habita fide de precio cum non sint translate in dominium ementis. ipsi venditori cuius erant est satisfaciendum. de precio prius quam alius. l. iulianus. §. offerri. ff. de ac. et ven. Si vero habita fide de precio sunt tradite. sic non preponentur alius. multo minus si non extaret sed alie subrogate fuerunt ex precio illarum non preponentur. nisi ut j. dicat de habentibus actiones personales. quia tales res subrogate sunt pro precio obligate. l. quidam. ff. de in rem versis. vbi est nota. tex. et ratio est quia precium ex illa re redactum non erat obligatum. ergo nec res que emitur ex ipso. Idem quocumque dic in permutatione quia vbi species in obligatione est non succedit altera loco alterius ut. ff. de per. sig. l. labeo. et. ff. de rei ven. l. matheus Fallit hoc in emptio ex speciali pecunia alterius de quo dic. ut. j. Solutio §. xj. sed tamen in hoc casu non preponetur habentibus actiones reales. Post predictos habentes actiones ad rem veniunt uxores ceteris paribus per dotibus suis que preferuntur non solum pretendentes personalis obligationem. sed etiam habentibus tacitam hypothecam. etiam anteriorem. l. assiduis. C. qui po. in pigno. ha. facit. l. vbi. C. de iur. do. et. l. ij. C. de ser. pi. da. Fi scus quoque si privilegium habet cum vxoribus. et ideo prior tempore preferetur. l. quis. C. de priui. fis. Ipsis tamen vxoribus et sisco preferuntur anteriores creditores expressas hypothecas habentes sed non posteriores ut in gl. d. l. assiduis Sed ego teneo contrarium quo ad uxores de habentibus expressas hypothecas ut. §. dos. §. xj. No. tamen quod creditores ex quorum pecunia domus vel navis est edificata vel reparata et ipsis specialiter obligata preponuntur in illa re mulieribus in dotibus earum. §. is consequens. et ibi Aug. in auten. de col. do. Ratio quia secundum bal. in d. l. assiduis lex non tollit id quod per pactum si bi creditores quesierunt unde creditor habens specialem hypothecam in aliqua [[Fo.ccccj.]v] re speciali preferatur illi priori creditori habenti anteriorem hypothecam generalem et specialem in alia re ab illa que creditori est specialiter obligata. ut est tex. no. in lij. C. de pi. Post predictos veniunt omnes habentes expressas hypothecas et posteriores. et post ipsos habentes tacitas hypothecas et in istis habentibus expressas que prior est tempore potior est in iure. Aduerte tamen hic quod expense facte in funerando prius sunt restituende quam satisfaciendum. habentibus tacitas vel expressas hypothecas in bonis ipsius defuncti. ut est tex. in l. pe. ff. de reli. et sum. fu. et i. l. at si quis. §. j. eo. ti. Post istos veniunt deponentes. si depositum non extat. l. si hominem. ff. de po. §. fi. Et idem dic de habentibus pecuniam in illam negotiationem. ut. j. Solutio. §. xj. non tamen tali privilegio gaudent qui sub nomine depositi mutant ad usuram ut patet in. d. l. si hominem. Tertio restituendum est habentibus actiones personales. Et inter istos primove veniunt simplices privilegiarii. scilicet. habentes privilegia personalia non realia. quia privilegium hypothecae cum sit ad rem potior privilegio personali. l. repertum ff. de pac. post hostem veniunt omnes chirographarii pro rata non attendita prioritate contractuum. quia licitum est debitori propter cumulum creditorum facere deteriorem causam priorum creditorum non tamen dominium vel hypothecam. seu privilegium habentium. l. j. §. contrario. ff. de sepa. bo. et ista est ratio quare in chirographariis creditoribus non attenditur tempus. Cum predictis omnibus concor. Bald. in. l. pro debito. C. de bo. aut. iu. pos. que

credo vera. nisi per statutuz municipale aliud caueatur. vt Janne in mercatoribus fallentibus. quia tūc illi stabitur nisi contineat iniquitatem expresse.

¶ Quid de herede qui habet multos [sect. 17] cui debet ex legatis et alios creditores ex alijs causis. Rñ. q si debita sūt ɔtracta per euz cui⁹ est heres et fecit legata tūc debet proponere creditores ex con tractu vł quasi. seu maleficio. vel quasi ipis legatarijs si oīb⁹ nō pōt satisfacere Si ʒo legata sunt facta p eū cui⁹ est he res et debita per eū. q̄ est heres. et q̄ dʒ soluere sic prius soluet legata. q̄ bona defūcti sunt tacite hypothecata p lega tis et fideicōmissis. l. j. C. cōmuni. dele. ¶ Quis est preponēdus an ille cui de [sect. 18] betur ex cōtractu vel quasi vel ille cui debeñ ex maleficio vel quasi. Rñ. quidā dicunt q̄ ille cui debeñ ex contractu vel quasi. sʒ ego hoc nō credo cū nullo iure probetur. et ideo restituet fm ordinem. predictum.

¶ Quid de simpliciter soluēte non ser [sect. 19] uato ordine suprascri pto nūqd in ɔsciē tia liberat. Rñ. Rod. tenet q̄ nō nisi cre didisset fore soluēdo oīb⁹ vł nisi ignorasset vnū creditorē fore potiorē alio cū q̄ cōcordat Hostiē. et Monal. ti. restō. ix. Quod verum credo. nisi laborasset tali ignorātia que eum non excusaret cap. apostolice de cle. excō. mi.

¶ Vtrum restitutio incertorum q̄ pau [sect. 20] perib⁹ dʒ dari. vt. s. patuit possit autoritate epī cōuerti in reparationē ecclesie vel monasterij seu edificationē. Rñ. Jo. an. ī. c. religiosis de testa. tenet sic di cēs fuisse disputatū p excellētissimos doc. q̄ siecclesia indiget necessaria aug mētatione. puta q̄ ppl̄s non potest in ea stare ad offm̄ nec facultates ecclesie sufficiūt ad ei⁹ reparationē qđ potest ep̄s propria autoritate sine pauperum graui dāno talia incerta conuertere in eius reparationē. Si ʒo facultates ecclesie sufficiūt vł reparatio nō est neces saria. sed voluntaria vel nimia fames īminet sic nō pōt. sed tenetur pauperibus dare. c. pastoralis. xcvi. d. et pro ista opi. facit q̄ bona ecclesiastica sic sunt pauperibus obnoxia. sicut illicite acquisita. vt ī. c. aurū. xij. q. ij. et. c. fi. xvj. q. j. Et tamen ep̄s pōt pro reparatione ecc. dare centesimam vł quinquagesimam ca. bone. xij. q. ij. c. apostolice de do. Ergo et de illicite acquisitis idem poterit facere Facit ad idē. c. eccle. et. c. statuim⁹ xvj. q. j. sʒ q̄ nō possit tʒ Pe. de peru. in tra. đ. c. portiōe epī. c. vij. et đt q̄ pđcā de [Fo.cccij.r] terminatō non est bona. quia videtur contra casum. Cle. quia contingit de re ligi. do. Vbi pʒ q̄ ea q̄ relinquūtur ad vsus pauperum non possunt sine auto ritate in alium vsum conuerti. per quā cle. dicit idem Petrus q̄ executor testamenti incerta non poterit distribuere nisi pauperibus. quam opin. Pe. credo veram in legatis factis pauperibus ni si in casu quando talis ecclesia vel monasterium reparetur. Ex cuius reparatione populus multum haberet puoca ri ad obseruantiam christiane religionis. quia tunc liceret. Et sic limitarem opi. Jo. an. predictam q̄ in tali casu fit bonū pauperū eo q̄ fideles ad eleemo synas abūdantius per hoc muitantur alias nō ita tamen quod nō immineat nimia fames. sed in alijs incertis resti tuēdis nō est vera. sed tene opinio. Jo. an. quia. d. Cle. quia contingit nō loqui tur de talibus.

Restitutio. iij.

scʒ quando quis te neñ ad eā faciendā pro cuius intelligentia.

Adde pro his que dicuntur in hoc. §. et in. §. sequēti quod posui in p̄ce. §. et in alio precedenti.

¶ Queritur vtrū quis teneatur. statim [sect. 1] restituere cū pōt. Rñ. q̄ sic quod patet per. c. sepe contingit de rest. spo. et rō est fm Sco. ī. iij. di. xv. q̄ preceptum est de restituēdo licet videatur affirmatiuum tamen cadit sub illo precepto negatiuo Nō furtum facies. Exo. xx. que p̄cepta negatiua obligant et pro semp et ad sem per. et hoc est q̄ voluit dtcere Tho. ij. ij.

q. lxij. scilicet q sicut accipere rē alienaz est cōtra iustitiam ita et detinere eam. et ppter ea dicit tex. in. d. c. sepe contingit nō multum interterest quo ad periculū anime iuste detinere ac inuadere alienum. ideo totiens mortaliter peccat qs quotiēs scit se debere restituere aut satisfacere pximo et potest et non vult. vt per predicta patet nec potest absolui ni si prius restituat potens restituere. c. si res. xiiij. qō. vj. nisi in casu quando dole ret q non restituit quamprimum potuit et pponit quamprimum poterit satisfacere.

¶ Quid de illo q cū possit restituere nō [sect. 2] vult sed heredib⁹ vt restituāt imponit. Rñ. q p hic nō est in statu salutis sed poti⁹ dānatiōis. et si sic mori. oīno dānāt. Si tamē ob hoc iponeret heredi satisfactionē q meli⁹ p ipm heredē poterit fieri q per seipsum proponēs firmiter p seipsum satisfacere si sic posset. ita erit in statu salutis.

¶ Quid de cōstituto in articulo extreme [sect. 3] necessitatis an teneat restituere. Rñ. fm Sco. vbi. s. q nō. q ī extrema neces sitate oīa sunt cōia. l. j. §. cū ī eadē. ff. ad l. rho. de ia. vñ ista res iure poli efficit detinētis existētis in tali articulo nisi ille cui d3 restitui sihr sit in tali extrema necessitate. q tūc illi debet q pri⁹ in ta lē deuenit necessitatē et si eodē tpe deuerūt dño est restituēda. q duob⁹ cō currentibus preualet quod est potius. ar. l. querit. ff. de sta. ho. Et subdit Sco. q si talis detētor eā rē nō occupauit añ talē necessitatem. l3 veniat ad pinguio rē fortunā. nō teneat restituere. Secus si preoccupasset ante talem necessitatem. ¶ Vtrū debitor qui non est in articulo [sect. 4] extreme necessitatis sed tamē nō pōt restituere sine magno suo dāno tpali puta destructiōe artis ex qua viuit ipse et familia sua q oporteret vendere instra vel libros vel capitale ex quibus victū lucratur. similiter statim teneatur restituere. Rñ. fm Sco. vbi. s. q si ille cui debet est abūdās lia q competenter pōt transire sine eo q sibi debetur. tunc nō tenetur statim restituere. sed debet petere licentiam differēdi restitutionez per se vel p interpositā psonā si fieri potest sine periculo quā si dat pōt differre fm q cōuenerunt. Si vero nō vult dare tūc fm Jo. de neapo. ī quolibeto. ix. q. xxij. etiaz differre pōt annuatim aliqd restituēdo put meli⁹ poterit. p cuius dicto facit in ar. c. sicut hi. in ver. inuadere cū gl. xlvij. distin. et. c. si quis. de fur. vbi patet q magna necessitas etiā si nō sit extrema excusat a restitutione d3 tamē si [[Fo.cccij.]v] bi cauere a supfluis q nō pōt viuere cū honore et cū decētia status quis de alie no fm Ri. ī. iiij. di. xv. q. ar. v. iiij. et si ipe ī vita nō poterit satisfacere iubeat heredibus vt ipsi cōpleant. Si vero ille cui debet ita eget sicut et ipe tūc statiz tene tur restituere q nō l3 cū incōmodo alie no meū cōmodū facere de alieno. quia prima charitas incipit a seipo. c. nō satis. lxxxvj. di. nisi ille cui debet liberaliter cōcederet licentiam differendi.

¶ Vtrū restitutio sit differenda quādo [sect. 5] nō pōt fieri sine dāno aīe alicuius aut corporis. aut fame. Rñ. q sic donec cessēt pdicta pericula q ordie charitatis aīa et corp⁹ et fama debet pponi reb⁹ tpalibusfacit. c. officij. de pe. et re. nisi ille cui sacienda est restitutio esset in extrema necessitate. q tūc sal⁹ corporis illi⁹ est pponēda in re sua saluti corporali alterius et fame nō aut aīe. His oībus concordāt Sco. et Ricar. in. iiij. xv. distin. et Hēri. de gāda. in. vj. quolibeto. q. xxiiij. et Jo. de neapo. vbi. s.

¶ Vtrū ille a quo res pōt aduocari pe [sect. 6] tita restitutiōe in integrum iure spālī vel generali teneat eā restituere in foro aīe anteq implorēt. Rñ. fm Jnno. in c. q pleriq de immu. eccle. q si contractus tenuit mero iure nō tenet nisi his q pōt petere restitutionem fuerit lesus malicia cōtrahentis. Addo etiā vel nisi impediret petere aliquo iusto timore puta q dubitat nō posse obtinere in iudicio propter fauorem talis debentis et hmōi: q sic etiā si nō aduocat teneat in cōsciētia qd no. Si vero cōtus nō t3. s3 est nullus ipo iure puta quia res eccle sie est vendita sine debita solēnitate et hmōi sic tenet l3 non petatur. Quod limitat do. Anto. in. d.

c. quia pleriq̃. quo ad consciam verum nisi ̃ctus teneret quo ad metas iuris naturalis. puta q̃ fuit legitima cā alienādi rē ecclesiasticā et debitū p̃cium est solutū l̃z defuerit solēnitas. nihilomin⁹ in foro aīe nō tenet q̃ solēnitates sunt adinuēte propter deceptiones vitandas. et ideo vbi cessant cessabit in foro aīe ip̃a lex. Facit quod dico. §. electio. §. vltimo.

Restitutio vltimo

quō tollit ei⁹ obligatio. rñ. dicēdū q̃ quo ad for̃ cōtētiosum remittit̃ absolutiōe. solutiōe. rei interitu et cessione. Sed hic solū dicā quō remittitur quo ad cōsciam. et primo p̃ absolutionē et hoc p̃ questiones melius cognosces.

¶ Vtrum absq̃ rei restitutione ex sola [sect. 1] absolutiōe creditoris vel relaxatiōe ab soluat̃ quis ab obligatiōe restitutiōis. Rñ. q̃ licet Girar. de se. et Dy. in regula p̃ctm̃ de reg. iu. li. vj. videant̃ tenere q̃ non sed q̃ necessaria sit ei restitutio vel p̃ciū si nō erat. Tamē tu tene cū Egid. ordi. eremitarum. et Jo. an. in. d. regula peccatū. Lap. de castel. et multis alijs q̃ vl̃z et libere est absolut⁹ si tamē dicta relaxatio liberaliter fuit facta etiāz si debitor nō habuerit debitā dispositionē ad solueñ. q̃ in trāslatiōe dominij rerū seu circa ip̃as res attēdit̃ pl⁹ voluntas domini earū q̃ alterius. insti. de fur. §. placuit. e. l. inter oēs. §. pe. ff. de fur. et p̃z p̃ ea q̃. §. dixi restitutio. j. in prin. Et f̃m Egidiū p̃dictū ī quolibeto. l̃z talis debitor male disposit⁹ ad restituēñ. indigeat p̃nā. de tali mala dispositione. aliter nō absolueñ a deo: tñ penitendo de tali mala dispositione nō tenet̃ amplius restituere. Aduerte hic q̃ sunt casus in quib⁹ relaxatio creditoris nō ab soluit ab obligatiōe restitutionis. Pri mus est in cle. nolētes de heret. de quo §. Excommunicatio. vij. casu. xliij. Secūdus casus est in. c. felicitis. de censi. li. vj. de quo habes. j. visitationem. §. iij. Tertius casus est. §. iudex. §. viij.

¶ Quid si talis absolutio seu remissio [sect. 2] sit facta nō liberaliter. sed p̃ metum seu desperationē puta ne ei⁹ indignationē incurreret. vel q̃ oīno nihil habere pos se credebatur vel parum. Aut cum fraude vi obtenta. puta dicendo q̃ nihil poterat soluere vel parū. cum tamē totū pos set vel plusq̃ dixerit. Rñ. q̃ nō valet nec talis est obligatus ab absolutiōe restō nis. Hosti. tñ ī summa. ti. de vsu. t̃z q̃ si aliqua honesta p̃sona tractat cū aliquo [Fo. cccij. r] dicēs si ex corde residuū volueris remittere faciā q̃ talis restituet tibi tm̃. et ille remittit q̃ talis debitor ē liberat⁹. Qđ credo verū qñ talis p̃sona honeste hoc tractat puta intendēdo gerere negociū amboruꝝ vtiliter. et quo ad obligationē restitutionis. sed nō quo ad p̃ctm̃ male dispositionis. de quo tamē sufficit peni teat sine alia restitutione.

¶ Sed nunquid quilibet cui debet̃ pōt [sect. 3] hāc absolutionē facere. Rñ. q̃ nō sed solum illi qui liberā de suis rebus habēt administrationē. Et qui possunt donare et qui sint. vide donatio. j.

¶ Vtrū cōsiliū vniuersale vlt̃ ciuitatis et [sect. 4] hmōi possit remittere qđ debet̃ singula ri persone cōtra eius voluntatē. Rñ. f̃m Jnno. in. c. in nostra. de iniur. q̃ sic. si de betur iure ciuili tantum.

Additio

vñ princeps restituit in in te. ex certa scia cū p̃iudicio tertij licite. facit ad hoc. l. fi. C. de sē. pas. et. l. in cause. ff. de mino. et qđ not. Bar. in l. gallus. §. et quid si tm̃. ff. de lib. et post. Secus si debet̃ iure naturali q̃ nō pōt. Qđ limita sine cā. q̃ cū causa etiā pōt. vt no. idem Jnno. in. c. q̃ in ecclesiā. de cōsti. et gl. ī. l. fi. C. si cōtra ius vel vti. pu. vbi t̃z q̃ publica vtilitas sit licita causa vt tollatur qđ alteri debet̃ etiāz de iure naturali qđ est

notādū singulariter. q̄ facit ad cognoscendum qñ papa pōt di spensare sup certis et quādo dñi vel cōmunitates qui habuerūt bellum inter se possunt cōponere sup dānis datis. de quo vide. §. bellum. §. xiiij.

¶ Vtrū cū quis nō vult restituere. quia [sect. 5] non potest nisi cum magno suo incōmo do. et ille cui teneñ nō vult dare dilationem vel remissionem aliquā possit absolui a suo confessore. Rñ. fm Direct. ti. restitutio. q etiā si nō immineat periculum vite restituere debēt vel. aliud graue incōmodum potest cōfessor conscientiam suam formare. ex eo q intēdat negocium vtiliter gerere creditoris. eo q̄ videt q nō ita cito vel ita commode vel nunq̄ posset rem suam recuperare. et sic dare absolutionē peccatori potest dum modo pmittat bona fide satisfacere cer to die. vel aliā cautionē faciat nō tñ iuramentū exigat. vt ita creditor habeat suū et pctōr nō recedat a cōfessore desperatus. p quo facit. l. soluēdo. ff. de nego. ge. et. l. ait p̄tor. §. j. ff. de mino. Et cū hoc cor. Ho. in summa. Qd bñ notent cōfessores q nō solū vtiliter nō gerūt negociū creditoꝝ. s̄z poti⁹ dānose absoluendo illos qui restituerent si absolutionē negarent q̄ tenētur ipsi de omni dāno dato creditoribus.

¶ Vtrū ep̄s vel proprius cōfessor possit [sect. 6] dare licentiā differendi restitutionē incertoꝝ. Rñ. d. Anto. in. c. cū tu. de vsu. te net q cōfessor nō potest nisi habeat autoritatē ab ep̄o. Alij autem tenent q etiā proprius cōfessor. S̄z ego dico q et ep̄s et proprius cōfessor pōt quādo ex rationabili cā hoc facit ita tamen q per hoc non ledant pauperes sicut faciunt qui talia incerta concedūt ad pōpā et ad statum illorum qui debent restituere. et ad damnationem tam concedentiūz q̄bus conceditur.

¶ Vtrū dñs q si totū vderet qd h̄z nō [sect. 7] possit restituere quicquid ipse vel sui p̄decessores idēbite a subditis rapuerūt. habeat aliquē modū liberationis. Rñ. fm Monal. ti. Restitutio. iiij. q sic v̄z vt remittat oībus suis in recompensationem aliquam seruitutē ad quā tenētur ei imperpetuū: vel det eis aliquā certā imunitatē. vel faciat aliqd hospitale: v̄t aliā eleemosynā de consensu et volūtate dāna passoꝝ vel alioꝝ successoꝝ. et cū hoc concordat Directo. ti. de resti.

¶ Vtrū heredes quib⁹ relictū est q sol [sect. 8] uāt mille libras p incertis habitis ex vsuris cū nō appareat de dictis vsuris nisi p cōfessionē testōris liberent p prescrip. xxx. ann. a dicta restitutione. Rñ. Lau. post Fede. q sic si bona fide sp̄ sic possederunt nec per ep̄m ampli⁹ poteñt molestari. Rō q̄ cū actio que competit ex testamento vel conditio que competit episcopo per. l. nulli. C. de episc. et cle. sit personalis spacio. xxx. annorum clau datur. C. de prescrip. xxx. vel. xl. an. l. per [[Fo.ccciiij.]v] consequens. Ideo heredes bonefidei non poterunt molestari. Nec ob. quod actiones que competunt episcopis durent. xl. an. quia hoc itelligitur de actionibus competentibus episcopatu vel vt episcopo sed vt economio et admini tori pauperū. Quo vero ad eos quibus bona sunt alienata vel relictā si spacio x. an. possederunt indubitanter sunt liberati ab obligatione restitutionis. q̄ actio personalis non competit contra successorem singularem. l. j. §. heres. ff. ad tre. Secus si talis heres vel vniuersalis aut singularis fuisset malefidei possessor vel si aliter appareat de vsura per factuz. quia sic non esset liberatus. vide etiam q dico. §. p̄scriptio. §. xlij.

¶ Qūo etiam per prescriptionem aut [sect. 9] vsucapionez quis liberatur ab obligatione restitutionis vide. §. p̄scriptio. §. xlij.

¶ Vtrum per cessionē bonorum tollat [sect. 10] obligatio restitutionis. vide. §. cedere bonis.

Resuscitatus

quomodo restituiť in integruz vide. §. mors. §. iij.

Reuelare

utrū quis teneatur prelato q̄ scit requisitus ab eo p̄ excōmunicationem aut alio prece p̄to. vide. §. cōfessio delictiet denūciatio et inquisitio. Jtē de sigillo cōfessionis et se creti vide. §. cōfessio vl. §. an teneat̄ vxor reuelare marito adulterium. vide. §. iuramentum. iiij. in prin. De notatis ī hoc. §. no. spe. in. titu. de p̄ba. et demō. circa fi. Alex. in. l. vtruz. de pari. et doc. et flo. in. l. in inte. §. sz et si quis. ff. ad. l. aquil.

Reuerentia

differt ab honore. eo quia reuerentia est p̄ncipium motiuum honoris inq̄tum. s. quis ex reuerentia quam habet ad aliquē ipsum honorat. Jteꝝ respectu finis inq̄tū. s. quis honorat̄ vt ab alijs in reuerentia habeatur.

¶ Jn q̄b⁹ cōsistit reuerētia. Rñ. q̄ in. vj. [sect. 1] Primo in dilectiōis affectu. xcv. di. Esto subiectus. ij. q. v. habet. Scđo in obtemperationis obediētia. xcij. di. §. j. et. c. se. ij. q. vij. sacerdotes. vij. q. j. ca. quia. et de ma. et obe. si quis. Tertio committendo et subsequendo. xcv. distin. non oportet. Quarto in temeratis nō reprehendendo vel iudicando. xxj. di. nolite. Quinto defectus eorum non reuelando sed cooperiendo. xcvi. distinct. in scripturis. Sexto honorem debitum qui consistit in quibuscunq̄ signis exterioribus exhibendo.

Rigor

est iuris excessus qui quando q̄ statuit̄ ad terrorem alioꝝ vt ī. c. ij. de tornea. et ī. l. aut facta in fi. ff. de pe. ij. q. iij. si q̄s ep̄m. Quādoq̄ tñ sumit̄ pro ordine iuris fm̄ regulas ipsi⁹ scriptas vt in. c. sup̄ literis. de rescript. Quādoq̄ pro subtilitate vt no. in. c. vt cōstituerē. l. dist. et differt ab equitate q̄ est ordinata iustitia tēperata dulcedine misericordie vt no. in. c. fi. de trāsac. facit. c. disciplina. xlv. dist. Jus vero est mediū inter equitatem et rigorem et accipit̄ pro communi decisiōe que fit fm̄ communes regulas iuris. hec Pa. in. c. in literis de resti. spo. et in. ca. iure gentium de sen. et re iu. Quādo antez rigor aut equitas sit seruanda dic vt in. d. c. fi. de. trāsact. et in. l. placuit. C. de iud. q̄ parum ad nos pertinet.

Risus

Vtrum sit pctm̄. Rñ. q̄ aliquā do puenit ex serenitate cōscie et p̄gustatiōe suauitatis diuine et iste p̄ti net ad fructū spūs q̄ est gaudiū. Aliqñ ex māsuetudine nature. et sic attestat̄ bonitatem nature. Aliqñ ex inordinatiōe in epte leticie de quo đr eccle. vij. Melior est ira risu. et sic isto modo solū est peccatum. hec Alex. in. ij. ij.

Rixa

videť quoddā priuatum bellū qđ agit̄ inter p̄sonas priuatas nō ex aliqua publica autoritate sed magis ex inordinata voluntate et semp est peccatum mortale ī inuadēte. Jn defendente vero se aliquādo est sine peccato vt quādo solo animo defendēdi cū mōderamine inculpate tutele fit. de quo §. defensio per totū. aliquādo fit cū peccato veniali. s. cum nō multum excedit [Fo.cccciij.r] moderamē aut qñ est leuis motus animi advindictā. Aliqñ vero cū mortali. s.

cū animo effrenato insurgit ī impugnā tem ad occideñ. vel grauiter ledendum eum et de ista intelligitur illud ad Gal. v. et est filia ire vt dicit Gre. xxxj. mora. cō cor. Tho. ij. ij. q. xlj.

¶ Quid si titius et sempronius percus [sect. 1] sissent se ad inuicē et cōtumeliā dixerint nunq̄dista paria delicta tolianť mutua compensatione vt đr in. c. intelleximus et. c. fi. de adul. Rñ. q nō f̄z pa. in. c. j. đ iu reiu. et in. d. c. fi. etiā si nō agať ciuilit̄ q nō sunt circa idē factū eo q factū tuū nō est meū vt probať in. l. apud celsū. §. marcell⁹. ff. de do. excep. et iō quilibet po terit agere de iniuria sua et dāno nec po terit repellī ab agendo ppter iniuriam factā vt dicit Jnn. multomin⁹ tollunť si agať criminaliter ad penā legalē q cu iuslibet delictū puniet̄ pena cōdigna. l. ij. §. ij. ff. de adul. Et dicta regla paria de licta intelligitur vera solum quando delictū est circa idē cōmissum vt puta circa idē matrimonium. et agitur ciui liter.

¶ Sed nunquid pcutiēs ex iusto calore [sect. 2] iracundie teneatur. Rñ. spe. ti. đ accu. §. j. t̄z q nō q calor iracūdie vicio caret eo lumnte. ff. ad turpil. l. j. §. q̄ri posset. S̄z contrariū credo q iniuriā propriā nō l̄z vlisci. C. qñ licet sine iudi. per totū. ar. p locum a speciali in. l. si ex plagijs. §. tabernarius. ff. ad. l. aqui. facit. c. primum de iureiu. et. l. fi. ff. de sic. Mitius tamen agitur cum eo quia difficile est iustū tē perare dolorē. l. si adulteriū. §. imperato res. ff. de adul. et sic tene in cōscia q tene tur. Et quod dicit specu. habere locū in aīali irrōnali puocato si occideret quia sic non teneretur dñs de quo in. l. j. §. cū arietes. ff. si qua. pau. fe. di.

Rogationum

Dies sunt dies tres immediate precedē tes festum ascensiōis dñi in quibus ie iunādū est et feriandū. Serui et ancille debent esse liberi ab ope seruili et q̄dragesimali cibovti debent hoīes vl h̄r ī. c. pronunciandū. et in. c. rogatiōes de cōse. di. iij. quib⁹ abrogatū ē quo ad ie iuniū et festañ. et male. attñ excusanť cōtrafaciē tes a pctō sed nō a pena q credendum est q multa bona in fructib⁹ prestarent nobis a deo si illo tpe quo incipiūt eorū matora pericula hoīes p ie iuniuz et satificationem in letanijs conuenirēt ad poscendaz eius largitatem.

Sacerdos

nomen est cōpo sitū ex greco et latino quasi sacrū dans. xxj. di. cleros. Ei⁹ offm̄ est sacramētū corp̄is et sāguinis dñi cōficere oratiōes dicere et bñdicere dona dei vt ī. c. perlectis. xxv. di. De no. in hoc. §. et q sacerdos nullo tempore prescribat sacerdotiū nota. bal. in. j. q. iij. C. de eman. li. et q sacerdotium liberat a patria ptāte bal. no. in. l. apud hostes col. fi. ver. et quero. de suis et le.

¶ Vt appellat̄ione sacerdotis veniat [sect. 1] solū presbyter. Rñ. q ī materia fauorabili nomīe sacerdotis venit presbyter dia conus et subdiacon⁹ facit tex. in. c. j. xv. q. v. Secus in materia odiosa quia solū venit p̄sbyter facit. c. si quisq̄. de coha. cle. et mu. et ibi Pa. hoc no.

¶ Sacerdos parochialis d̄z visitare ī [sect. 2] firmos spe. ca. j. de cel. mis. Jtē d̄z stare ie iun⁹ vsq̄ ad horā cōgruā celebrādi et si celebrat nō d̄z sumere purificationē pro pter necessitatē nisi habeat aliū p quē possit supplere vt no. Pa. c. j.

¶ Vtrū possit ministrare sacramēta pe [sect. 3] regriniset hospitibus confluētibus ad ecclesiam suaz. rñ. Pa. in. d. c. j. q sic. vnđ morientes ibi sine electiōe sepulture se peliuntur ibidem. Aut si alibi elegerūt debetur eis quarta portio.

¶ Vtrum sacerdos volens sucipere eu [sect. 4] charistie sacm̄ puta q infirmus vl als impeditus a celebratiōe debeat habere orariū siue stolā. rñ. q sic et ita circa collū et super vtrūq̄ humerū

q signuz crucis preparat in suo pectore sic etiā qñ vult celebrare vt in. c. ecclesiastica. xxij. dist. tex. aperte clamat.

¶ Sed nunquid cū facit offm̄ diacona [sect. 5] -[[Fo.cccciij.]v]tusvteĩ stola sicut cū celebrat. Rñ. q nō. ar. c. precipim⁹. et quod ibi not. xcij. di. sed vtetur sicut diaconus vti dñ. s. q ha beat stolā sup humerū sinistruz taliter q veniat āte et retro sub brachio dextro et humerū dextrū cū eius brachio sit liberum administeriuz sacerdotale. xxv. di. vnum orariū. glo. tñ. d. c. ecclesiastica dicit q poti⁹ est sequēda cōsuetudo per. c. scit facta. xij. d. et istud tene. Sed si consuetudo nō appareat dic q non vte tur nisi vt diaconus. q tandiu quis ha bet priuilegium qdiu locum tenet priuilegiati. l. vlti. C. de test. mi. et. c. genera liter. xvj. q. j. d. c. precipimus.

¶ Vt in pctō mortali possit exequi i of [sect. 6] ficiū suū. Rñ. q nō sine peccato mortali. xv. q. vlti. ca. vl. lxviij. dist. c. j.

Sacramentum

est secunduz Hug. de sancto victore li. vj. de. Sacramentis parte. ix. c. ij. Ma teriale elementum extrinsecus oculis suppositū ex instinctione figurans ex si militudine reprēsētās et ex sanctificatione aliquā gratiā inuisibilem conferens Et elementum sumit pro quacūq re sensibili. Sicut oculus p omni sēsu. Similitudo vero pro rēpresentatione secundum quandā proportionabilitatē scz. vt sicut se hz aqua ad lauādū sordes corporales sic grā ad spūales et cōpetit hec diffinitio sacramētis noue legis ī q bus sunt tria. s. naturalis similitudo ex qua hñt aptitudinē repñ tādī actualis īstitutio oculis vel expressa ex qua hñt determinatā ordinationē respectu hui⁹ significati et spūalis sācti ficatio ex qua habētvirtutē efficiēdi illud significatū. Ad ppositū eoꝝ q hic notant et q sa na res nō sit sola destinaōe sz solū per pontifices vt no. Bal. cōtra glo. in. l. nō dum. C. de fur: per. l. in tantum. §. facta ff. de re. diui.

¶ In quo cōsistūt sacra. Rñ. magr sniāz [sect. 1] in. iiij. dis. j. q in duob⁹. s. īverbis et in re bus ita q sub verbis cōprehēdañ inten tio pferētis et sub rebus factū seu facta. ¶ Que sunt necessaria in oñi sacramē [sect. 2] to. Rñ. q. iiij. Primū elemētū sine ōbita materia. Secundum formaverborum. Tertium minister debitus. Quartū in tentio ministrantis et de istis habes. §. Baptismus et in alijs locis suis.

¶ Sacrm̄ tm̄ ōr puta in baptismo ablu [sect. 3] tio sub forma yborū in eucharistia ipa hostia cōsecrata et hmōi res sacri in ba ptismo et alijs in qb⁹ imprimi est caracter. In qb⁹ xō nō īprimi est qdā orna tus aīe. In scro aut corporis xpi est ipz corp⁹ xpīvere sub illa spē cōtentū et est corp⁹ misticū. scā ecclesia q tñ in ipso nō ctineĩ sz signat. Est etiā quoddam qđ est res et nō facrm̄. et istud est gratia gratū faciens siue effect⁹ sacramētoꝝ. ¶ Quod sūt sacramēta noue legis. Rñ. [sect. 4] q. vij. s. baptismus cōfirmatio eucharistia. penitentia extrema vnctio. ordo et matrimoniū. In quibus aut imprimañ caracter. vide. §. caracter.

¶ Vt aqua bñdicta sit sacramentum. [sect. 5] Rñ. Ric. in. iiij. di. j. q nō q p ei⁹ aspicio nem remittunt pctā per modū meriti inq̄tum. s. excitat motum caritatis seu feruorem voluntatis p quē fit remissio non autem tanq per vim sacramenti. ¶ Quot sūt sacramēta necessitatis. Rñ. [sect. 6] v. scz baptismus confirmatio. pñia post pctm̄ mortale commissuz eucharistia et extrema vnctio. vt no. j. q. j. §. sz nondū. et in. c. veniēs de trāsact. in glo. que ideo dicunt necessaria q sine ipsis non pōt quis saluari. si ex cōtēptu omittunt et ha beri pñt. de primo habes de cōse. dis. iiij. .§. j. de scdo ibidē ī. c. null⁹ ministroruz et. di. v. c. ieiunij. ō. iiij. depe. d. j. quasi per totū de. iiij. de cōse. d. ij. oīs honio. de. v. xxvj. q. vij. ab infirmis

alia duo sc̃z matrimonium et ordo dicuntur sac̃ra volū taria. quia sine ipsis potest homo salua ri si ea nō vult.

¶ Quō sunt dāda. Rñ. q̃ eo modo quo [sect. 7] dicitur ī suis locis cū quodlibz habeat suum modum. Jn vno tñ oīa cōueniūt. q̃ ī signo crucis oīa sac̃ra sunt dāda ar. c. non obseruatis. xxvj. q. vij.

¶ A quo sunt suscipiēda. Rñ. q̃ baptismus potest suscipi in necessitate ī oīi [sect. 8] bus vt. s̃. baptism⁹. v. Alia aut̃ excepto [Fo.cccv.r] matrimoniū non nisi a sacerdotibus et de hoc dicvt in suis locis.

¶ Vt̃ possint recipi ab q̃ eo est in pec [sect. 9] cato mortali. Rñ. vt. s̃. clericus. viij. §. ij. ¶ Quibus debēt dari. Rñ. q̃ diuersis. [sect. 10] diuersimode f̃z q̃ sac̃ra sunt ð qno vide in locis suis vnū tñ notādum est q̃ nul lus exñs in pctō mortali pōt aliquod sa cramētū suscipere quin peccet mortātr. xl. di. multi. xxij. di. illð. xj. q. ij. audi. sicut nec aliquis minister pōtea ministra re ī peccato mortali quin peccet mort aliter nisi fm aliquos illa administraret vt layc⁹ in necessitate. puta quia baptisat quod habeo valde dubium.

¶ Que sacramenta possunt intrari. Rñ. [sect. 11] oīa illa in quibus nō imprimiūt character xxxij. q. vij. licite et. j. q. j. qđ quidā.

¶ Quid cū dubitať an quis recepit ali [sect. 12] quod sacramētū puta baptismū et hmōi Rñ. q̃ si dubiū est p̃babile vel verisimi lis resultat ðiectura reiterañ. ē fm q̃ di xi. s̃. baptism⁹. vij. §. ix. q̃ non ðr iteratū qđ nescitur factū de ose. di. iiij. si nulla. et de p̃sby. non bap. c. veniens.

¶ Vt̃ sac̃ra vel sac̃ralia sicut est oleum [sect. 13] sctm̃ aqua baptismalis et hmōi possint recipi p̃ sanitate acquirendavel ex alio sine q̃ eo propter que sunt īstituta. Rñ. q̃ non sine pctō mortali si tatis sit finis p̃ncipalis. q̃vti sac̃ris ad aliū finē q̃ad eū p̃ quo ordinata sunt. est ipsis abuti. Excipit tñ Pe. de pať. i. iiij. sc̃rm m̃rimo nij. qđ fm eū q̃s ðhēdo ex alio fine puta p̃pter diuitias et hmōi no peccat mortā liter vt. s̃. habes matrimoniū. ij. §. xxv. Secus si vtereť quis talib⁹ sac̃ris principaliter ex fine suo secundario propter sanitatem acquirendam sicut fecit Con stantinus imperator. quia sic non pecca ret.

Sacrilegium

est sacre rei violatio vsurpatio et accipitur hic violatio pro quacunq̃ irreuerentia aut dehoneratione et ðr fm Jnn. quasi sacrilegiū vel fm Lau. quasi sacrilegis lesio. et de hoc habes gl. xvij. q. iiij. in. c. sa crilegium.

De hic notatis et q̃ sacrilegium est violatio vel vsurpatio rei sacre. l. si nondum. et ibi Bal. versi. quero quot reqrāt. C. de fur. et Barto. i. l. sacrilegij. la. ij. ff. ad l. iul. pecu. et in. l. diuus. eo. titu.

¶ Quot modis cōmittiť sacrilegiū. Rñ. [sect. 1] q̃ tribus modis. Primo rōne psone. sicut cū quis ledit p̃sonā ecclesiasticam.

xvj. q. iiij. q̃squis. Scđo ratiōe loci sicut cū violať immunttas ecclesie vel cimiterij et ibidē. c. si q̃s. el. j. cū multis. c. seq. Terttio ratione rei et istud fit tripliciter s. auferēdo sac̃z de sacro. s. loco vť nō sacrum de sacro vel sacrum de nō sacro vt no. in. d. gl. et hic loquor de sacrilegio p̃ prie. Nā large cōmittiť multis modisvt no. in di. gl. et ibi vide q̃ nihil ad nos.

¶ Aduerte ēť q̃ oīe pctm̃ qđ cōmittit [sect. 2] persona ecclesiastica materialiter et q̃si per antecedēs ðr sacrilegiū. Vnde dicit Hiero. q̃ nuge in ore sacerdotis sunt sa crilegiū vel blasfemia. Sed formaliter et proprie sacrilegiū est illud pctm̃ qđ p̃ sona facta sacra agit ð eius sanctitatez directe. vt si virgo deo sacra fornicetur et hmōi. Large etiā sacrilegiū est cū rem ecclesie quis indebite vsurpat. xvij. qō. iiij §. qui autem.

¶ Que pena sacrilegoꝝ hēs in. l. si quis [sect. 3] in hoc. C. de epi. et cle. et. xvij. q. iiij. p totū et ibi vide. qꝫ nihil ad nos sed ad forum cōtētiosum solū. Sed quo ad cōsciam est excōicatio de qua vide. §. excōicatio. v. casu. j. et. vj. et. ix. et. xij. et. xxvij. et excommunicatio. vij. in multis casibus.

Sacrista

siue custos ecclesie habet pul sare campanas ad horas iubēte archidiacono. Jtē custodire palas seu līteamīa aliaris. et omnia vtē silia ecclesie. Jtē lāpades curare nec supramodū lucendo oleū deperat aut mi nus lucendo obscurior sit ecclesia. Jtez prouidere de incēso luminaribꝫ pane et vino pro celebrando. Jtem oblationes et decimas secundum iussum archidiaconi inter fratres diuidere. Hec no. in. c. perlectis q̄si in fi. xxv. et de officio custo. per totum.

¶ Quis dꝫ deputari sacrista. Rñ. quod [sect. 1] aliquis de sanctioribus ecclesie vt in. c. [[Fo.ccccv.]v] ij. de officio custo.

¶ Ex qua culpa tenetur si quid pereat vide. §. custos.

Sagittarius

dicitur qui artem balistarioruz exercet et vtrū liceat vide. §. ars.

Salarium

An debeatur famulo infirmanti aut similibus. vide. §. familla. §. ij.

Sanctus

quis debeat haberi. vide §. canonizato et reliquie.

Saracenus

dicitur qui deos deasqꝫ colit. immo demones nec nouum aut vetus testamentuz reci pit hoꝝ templa. precipiunt claudi sub pena mortis et amissione bonorū. C. de pag. et sara. tēplis eoꝝ. l. j. et. ij. et quasi p omnia quo ad p̄batiōes iudeis compa rant. C. e. l. vt phanos. et extra de iude. et sara. quasi p totum. Et ideo vide. §. iudeus qui phibētur christianis erga ip sos excipit tñ casꝫ. qꝫ cū saracenis christianꝫ comedere nec habitare prohibetur. xj. qō. iij. ad mensam sed bene cū iudeis. xvij. q. j. oēs. qꝫ magis sunt nobis puer. si iudei et incibis nos cōtennūt tñ Lau. et Jo. et multi sequaces tenēt qꝫ cuꝫ saracenis etiā nō licet cōmedere. qꝫ etiā ipsi in multis iudaizant quod verū cre do quādo in cibis talia obseruāt. alias nō. Jtem quia iudeis permittitur eorū signagoga. Sed sarracenis nullo modo p̄mittit inter xpianos publicaꝫ inuocationem facere mach ometi neqꝫ peregrī natio ad aliquē suorū sicut ad sctm. Et qꝫ cunqꝫ eoꝝ dñs xpianus qꝫ hoc eis p̄mittit peccat mortaliter qꝫ facitꝫ preceptū. cle. vnice de iudeis. Jtem qꝫ cum iudeis possunt christiani habere commertiuꝫ sed cum infidelibus seu sara cenis extat hodie prohibitio sub pena excōicatiōis papalis quā incurrunt ipso facto qui tē pote guerre cum eis habent commertium vel qui deferunt eis prohibita. de quo. vide supra excommunicatio. v. casu. xxj.

De saracenis et an iurent p macho metū. gl. ī. l. nō erit. in prī. ꝑsic. supstitutio nem. ff. de iure. et Bar. in. l. ait ꝑtor. §. iu rari. eolti. c. dixi. s. in. §. iuramentum.

¶ Vt xꝑani possint furari quos deti [sect. 1] nent i eoꝝ seruitio. Rñ. q sic quia nullo modo licite possunt tenere eos.

Satisfactio

dicitur dupliciter. vno modo reconciliatio et sic q oēs partes pnē ordinant ad reconciliationē q̄libet earū satisfactio dici po test. Alio modo dñ solutio pene debite et sic est pars vna pnē que est assumptio siue adimpletio pnē iniūcte vel debite et nihilominus tñ etiā partib⁹ alijs penitentie. cōuenit p accidēs vt cōtritioni rōne doloris iuncti q̄ est in parte sensibili et cōfessionī rōe erubescētie. Hec. S. Bo. in. iiij. distin. xvj. circa literam.

¶ Satisfactio fm culpā ꝑteritā et iniu [sect. 1] rie illate recōpēsatio fm equitatē iusticie fm ꝑo culpā futurā est pctōꝝ causas excedere et eoꝝ suggestionibus aditum nō prebere de pe. di. iiij. c. satisfactio.

¶ Vtrū deo quis possit satisfacere pro [sect. 2] pctō. Rñ. q cū ipsius adiutorio valet cū merito passiōis xꝑi cuius homo per veram fidem efficitur particeps sic potest alias nō vt no. Rica. in. iiij. di. v.

¶ Vt vnus hō possit p alio satisfacere. [sect. 3] Rñ. q accipiēdo satisfactionē p preser uatiōe et cautella culpe future sic nō pōt q quis ieiunādo non affligit corpus al terius vt viuat caste nisi inq̄tum per bonū exemplū alicui eū ad similia facienda siue inq̄tum pōt alteri mereri au gmētū gratie p talia vt sic facili⁹ euitet pctm̄. Si vero accipiat satisfactio p recōpensationē iniurie illate sic vn⁹ potest p alio satisfacere homini. Deo vero etiā potest si mō ille qui cōmissit pctm̄ sit cō tritus de eo alias nō. p pnā vero iniun cta nō pōt vnus pro alio satisfacere nisi interueniat autoritas cōfessoris qui in illa potest dispēsare vel nisi interueniat casus q ille cui imposita est nunquam cam poterit in hoc mundo implere q̄ posset tunc per alium fieri. Hec habentur ex dictis Ricar. et. S. Bon. in quarta dist. xx.

¶ Sed nūquid ille cuius satisfationeꝝ [sect. 4] alter in se suscepit moriendo statiz euo-[Fo.cccvj.r.]labit. Rñ. q nō sꝝ opꝝ q primo ille q eā suscepit impleat q̄ nemo paradisum īgreditur nisi sit extra oē debitum ita q nec ipse nec alius pro eo sit debitor fm S. Bo. in. iiij. di. xx.

¶ Vtrum talis p alio satisfaciēs satisfa [sect. 5] ciat etiā p seipō. Rñ. diuersorū fuit opi. sed mihi plꝝ opi. quā Ric. ī. iiij. di. xx. refert q etiā est satisfactoriū p seipso non ex debito sꝝ p diuinā misericordiā que magis charitatē attēdit q op⁹. xiiij. q. v. si qd. Vel dic q p alio sit satisfactoriū p modū solutionis pene. p seipsis vero est satisfactoriū p modū meriti de congruo. dicit em̄ S. Bo. ī. iiij. di. xv. q lꝝ de rigore iustitie nō sit satisfactoriū id qd̄ facere q̄s ad qd̄ alias teneñ tñ credit qd̄ diuine misericordie benignitas tanta est q̄ acceptat totū et quasi p nihilo sal uat nos et de hoc. j. suffragium. §. ij.

¶ Vtrū satisfactio facta in pctō morta [sect. 6] li valeat. Rñ. aut loquimur de ea q̄ fuit imposita a cōfessore penitēti et postea re ciduātī añ illi⁹ cōplemētū et sic dic vt. s. pnā. §. xiiij. Aut loquimur de alia quacūq̄ volūtarie assumpta. et sic dico q nō vꝝ quo ad diminutioneꝝ pene debite p pctō nisi p accidēs vt puta q̄ citi⁹ ouer teñ et verā aget pnām. sed q̄tum ad culpam futuram euitandā valet.

¶ Que sunt ptes satisfactiōis. Rñ. tres [sect. 7] s. oratio Jeiuniū eleemosyna. Sūt tamē alie secūdarie vt vigilie pegrinationes discipline et hmōi vñ oīa opa afflictionis ad ieiunium

reducunt oīa opa mīe ad eleemosynam. omnia opera spūalia ad orationem. Hec ex. S. Bo. in. iiij. dis. xv. parte. j. ar. j. q. iiij.

¶ Vtrū flagella missa a deo vel ab ho [sect. 8] minib⁹ etiā p pctīs nīs sint satisfactoria. Rñ. q sic inq̄tū cadūt sub volūtate patienter ipsa acceptāte et patienter sustinere volente dūmodo alias. sit ī charitate. et de hoc vide. s. Mors.

¶ Vtrū aliqua p̄dictoꝝ triū partium sa [sect. 9] tisfactionis sit magis satisfactoria. Rñ. q eleemosyna in se includit x̄tutē oīonis et ieiunij ppter duo. Primo q̄ cōsti tuit eū cui dāt debitorem ad orādū pro eo q̄ dedit. Scđo q̄ eleemosyna data ppter deū est quasi quedā oblatio deo facta que oblatio deo facta hz vim orationis. et similiter bonoꝝ exteriorum subtractio p eleemosynā facta cōtinet virtualiter ieiuniū in quo macerāt corp⁹. Similiter oīo x̄tute cōtinet ieiunium. q̄ intētio interius ad deū debilitatem corporis parit cōpletius tñ eleemosyna hz vim satisfactionis q̄ oīo et ieiunioꝝ. ppterea đr. j. Thimo. iiij. corporalis q̄dē exercitatio ad modicuꝝ utilis est. Dicit glo. oīs summa discipline xp̄iane est in misericordia et pietate. Si tamē generaliter loquamur pōt dici q̄ in satisfactione sunt tria. s. vitatio culpe augmētatio gr̄e et solutio pene et hoc tertiū infimum in satisfactione. Ad primū vꝝ oīo. Ad fm vꝝ eleemosyna q̄ quis sibi facit amicos de mamona iniquitatis q̄ impetrāt grām. Ad tertiū valet ieiunioꝝ. Hec ex Ricar. in. iiij. di. xv. ar. ij. q. iiij.

[sect. 10] ¶ Vtrū restō rei aliene sit pars satisfactionis. Rñ. q pprie non q̄ dꝝ p̄cedere oēm ptē. pñā cū dicat cessationē ab iniuria de q̄ vide. s. Restitutio. ij. ī pnc Sz large accipiēdo restitutionem put dicit oē illud qđ ad debitam satisfactionem exigitur sic est pars satisfactionis.

Scandalum

est dictum vel factum minus rectum p̄bens alteri occasionē ruine ita not. Card. in Cle. j. de officio ord. fm Lau. et scandalū grece qđ latine đr ruina vel offensio vel impactio pedis. et elicīt a Hiero. sup illud Mat. xv. Scis q̄ pharisei audito hoc x̄bo scādalizati sunt. Vnde sicut quādo aliquid poniūt in via corporali p qđ īpingēs disponiūt ad ruinā. sic ī via spūali q̄cūq̄ p factū suū seu dictum minus rectū. i. vel malū scđm se vel habēs speciē mali disponit aliquē ad casuꝝ in aliquod peccatū pprie scādalū ei facit. Hosti. in summa ti. de renū. dicit graue scādalū đr quādo ex dicto vel facto alij trahunt in cōsensuꝝ mortalis peccati. et ppterea gl. de renū. ī. c. ij. nisi in ver. pro graui dicit q̄ nō est curandū de scādalo nisi sit graue de no. ope. nun. capi. ij. [[Fo. cccvj.]v] et de vo. c. magne. de reg. iur. qui scādali zanerit q̄ no.

De notatis in hoc. §. et qđ scādalum facit fieri qđ als non fieret. not. specu. in ti. de īquisi. §. qñ autē. ver. vtrū autē. et Alex. consi. j. volu. ij.

¶ Quotuplex est scandalū. Rñ. duplex [sect. 1] scilicet actiuū et passiuū sicut dupliciter pōt q̄s esse causa peccandi alteri. Vno mō p se puta qñ quis aliqđ malum facit ppter illud intēdēs alium deducere in pctm̄ aut si nō intendit tñ factum est tale q̄ de sui rōne hz vt sit īductiuꝝ ad peccādū et sic istud dicit scādalū actiuū altero mō quis p accidens pōt esse causa peccādi alteri puta q̄ ppter intentionem scandali dādi id facit. et ex cōditiōne operis nō est vt quis scandalizet. Si tamē alius male disposit⁹ est aut ex inuidia quā habet aliū aut alio modo ideo scādalizatur et talis nō dat occasiō nē quātū in se est tali scandalo: ppterea vacāt scandaluꝝ passiuum sine actiuo. quādoq̄ etiā scādaluz actiuum simul et passiuū in altero qui dat et passiuū cum ille qui accipit peccat. Aliqñ est actiuū sine passiuo. puta cum aliquis inducit aliquē ad peccādū. sed ille nō peccat. Hec ex Alexā. ij. ij. ti. de scandalo et Ric. in. iiij. distin. xxxviiij.

¶ Vtrū scandalum sit spāle pctm̄ mor [sect. 2] tale. Rñ. q̄ aut scādalū passiuū est tm̄ ī pactio ad veniale pctm̄. puta cū aliq̄s ex dicto alterius mouet ad pctm̄ veniale et sic est veniale pctm̄ aut est cū impa ctiōe ad mortale peccatum. et sic non est mortale nō tamē aliud pctm̄ spāle ab il lo q̄ cōmittitur. quia sumere occasionez pcti ex dicto vel facto alteri nō cōstituit spālē rōnem peccati q̄ nō īportat deformitatē spāli virtuti oppositam s̄z solu z peccatum qđ cōmittit. Si aut loquimur de scādalo actiuo et si sit per accidēs sic nō est spāle pctm̄. q̄ q̄ est p accidēs nō cōstituit spēm tm̄ qñq̄ potest esse pctm̄ veniale vt qñ actū cōmittit venia pcti vel actū qui de se nō est malū sed solum habet spēm mali cū aliq̄ leui iductione. qñq̄ est mortale siue q̄ cōmittit actum mortalis peccati siue quia contēnit salutem pximi vt p ea seruāda nō pretermittat aliquis facere qđ sibi libuerit. facit. c. cauendū. x. q. iij. et. d. §. p graui. j. q. j. hij q̄scūq̄. Si x̄o sit scādalu actiuū per se. puta quia intēdit ducere ad peccatum et siquidem intendit īducere ad peccatu mortale sic peccat mortaliter. Si r̄ si intēdat inducere ad pctm̄ veniale per actum peccati mortalis. Si autē intendit inducere ad peccatu veniale etiam p actum pcti venialis: sic veniale peccatū et isto mō scandalu actiuū per se est speciale pctm̄. q̄ ex intentione finis sortitur peccatū rōne spālis peccati et opponitur directe correctioni fraterne. ppter hoc q̄ intendit spāle proximi nocumētū. hec oīa ex Alex. et ri. vbi. §. et Tho. ij. ij. q. xliij. et ad illđ Mat. xvij. ne cesse est vt veniant scandala et c. ve z est necesse nisi hoīes vitam mutant.

[sect. 3] ¶ Vtrū aliq̄steneat dimittere aliqđ bo nū op̄ ne pxim̄ scādalise. Rñ. fm Rica. vbi. §. ar. j. q. ij. q̄ aut bona opa sunt necessaria ad salutē vt sunt pceptataut sūt suprogatiōis vt consilioz opa aut ī genere īdifferētia vt comdere carnes. bibere vinū. retinere tpalia debita repe tere. et hmōi. Opa em̄ prima nō sunt pro quocūq̄ scādalo omittēda. q̄ nullus dz velle dānatio nē suam p euitāda illa pximi sui. Facit. c. ij. đ no. op. nū. et. xij. dist. illa. xj. q. iij. inter x̄ba. xxij. q. iij. §. j. añ fi. Hic aduerte f̄z Jnn. vt recitat Pa. de renū. in. c. nisi cū. §. p graui quoz q̄ ī pceptis iuris naturalis et euāgelici ē ve rū hoc s̄z veritas iuris positiui ex cā est tēperāda relaxanda et ōriū statuenduz propter scandalum. vt no. de conces. pre bē. c. pposuit de voto. c. primo. Secunda etiam opera nō sunt omittenda pro ppter scandalum proximi proueniēs exmalitia q̄ p hoc volentib̄ malitiose īpedire bōa opa dare materia et occasio malignādi. Si x̄o scādalu puenit ex infirmitate pximi v̄l ignorātia sic sunt ad tps intermittenda. quousq̄. s. adhibeat sufficiēs diligētia ad hec. vt ignorās instruat. et infirm̄ aliquo modo cō [Fo.cccvij.r] fortetur vt nō de bono ope scandalum sibi sumat. nec talis retardatio merito preiudicat. q̄ non minuit de pfēctione charitatis: sed magis disponit ad augmentuz non tamē oīno sunt talia pre termittenda ppter scandalum pximi. Tertia etiā opa. s. indifferentia quoruz omissio alteri non preiudicat. nisi ipsi omittenti et etiā in tēpo ralibus tantuz sic sunt omittenda de precepto quādo pbabiliter pxim̄ scādalisabitur ex infirmitate scādalo mortalis peccati. S̄z si venialis erit de osilio. Si aut scādali satur ex malicia vt puta q̄ ostēsūm est sibi q̄ nō debet scādalisari. et modo debito sua sunt vt nō scādalise. et tamen vult scandalisari q̄ sic puenit ex malicia. et tunc nullum opus est pretermittē dū ppter scandalum ex malicia proueniēs. Alex. vero in tertia parte summe. c. de precepta pn̄e t̄z q̄ si sim infirm̄ et timeo casum meū ex nō repetitione re rū mea z potius teneor vitare scādalu meum q̄ pximi. Similiter si sum perfectus et repetam debito modo licet sicut preponderat bonū cōmune bono spāli sic pponderat scādalu cōitatis et pluriū. s. dissipatio pacis et vtilitatis cōis et incētinū delinquēdi. q̄ oīa acciderent. et si nō liceret sua repetere ppter scādalu pximi sui singulare. Aduerte tm̄ hic q̄ l̄z de iure ciuili nō sit curādū de scādalo qđ pōt cōtingere circa psonā detē toris iniuste rē meā immo liceat talem occidere quādo

aliter nō potest recupearari. vt no. Bar. i. l. furē. ff. de sicca. tamē de iure canonico et in cōscia fīm Pa. i. c. nihil de prescrip. nō cōsulerē bono viro p̄ repetitiōe rerum tēporalium aliquid facere quo verisimiliter valde seua et horribilia deberent euenire facit. c. suscepim⁹ de homi. et in. c. ij. de noui. ope. nun. et c. si vero. el. j. de sentē. excom. et quod ibi no. Jnno. Si tamen faceret non credo mortaliter peccaret quando scandaluz prouenit ex malitia.

¶ Sz nūquid quodlibet bonum sit fa [sect. 4] ciendū ne proxim⁹ scandalisēt. Rñ. vt colligo ex doctrina Alex. in. ij. ij. trac. de scandalo Aut bonū q̄ expetit pximus rōnabilr petit. puta q̄ paup̄ petit vesti mētū et hmōi et tūc si ad hoc teneor als de p̄cepto casus est clar⁹ si nō teneor de p̄cepto sic debeo ei illud manifestare qūo nō teneor. et qūo rōnabilr illud nō facio. et tūc sufficit et si scādalisāt sibi im̄ putet q̄ scādālū est phariseoz q̄ scāda lisabant. quia discipuli nō lauabāt manus et tamē cū dñs satisfacisset scādālū accipiētib⁹ dixit sinite illos et c. Ma. xv. Si x̄o non rōnabilr tale op⁹ omitto fic ne pxim⁹ scādalisēt de mortali teneor illud tacere. facit. c. ij. d̄ noui op. nū. aut q̄ petit irrōnabilr expetit. et sic non teneor. sz sufficit satisfacere pro posse ne scādalisēt ex ignorātia vel infirmitate et si nō acceptat iā scādālū ē phariseoz et sic fīm Aug. exponit illud oī petēti te tribue. s. vel q̄tū ad x̄bū rōnabilr te ex cusando vel q̄tum ad factū quādo rōnabilr teneris. et sic p̄z qūo d̄z intelligi illud facilius scandalum nasci p̄mittit q̄ x̄itas deferať. s. veritas vite q̄ comprehendit omnia p̄cepta et cōsimilia veritas doctrine ad p̄dicādū et x̄itas fuis se ad puniēduz. q̄ loquit̄ eo modo quo supra dixi. et adde q̄ ea que sunt de iure positio p̄cepta sunt p̄mittēda quādo quis scandalisāt ex infirmitate vel ignorātia non tamē simplr sz ad t̄ps vt dixi de cōsilijs sup rogatiouis. Jdē dic de p̄nitione malorum.

[sect. 5] ¶ Quid de fama vt sit defensanda ne alij scandalisentur dic. vt. s̄. fama. §. j.

Scientia

aliquā habetur p̄ causam et hoc pprie est scire et de hoc loquitur ph. in libro poste. et. vj. ethi. facit. l. scire. ff. de legi. et. c. intelligentia de ver. si. aliquādo sciētia habet p̄ aliquē se nsum corporeū. vt quia scio q̄ habes caputiū ī capite. q̄ video. scio q̄ dixisti tale verbū q̄ audiui. Scio q̄ tale quid est dulce q̄ gustavi est durū vel molle. q̄ palpauī. et talis sciētia requiritur in teste. ff. deite. l. testium fides. et. iij. et. q. ix. testes. Crudelitas t̄z mediū inter scientiā et nescientiam. q̄ nec in totali ignorantia cadit credulitas nec in sciētia vt [[Fo.ccccvij.]v] nota. ff. de iur. fac. igno. super Rub. et Bar. in. l. admonēdi. ff. de iureiur. et qđ no. glo. in. c. ij. de test. li. vj.

¶ Cui scientie est in sistendū. Rñ. q̄ clerici et ecclesiastice persone debent insistere illi scientie que est necessaria circa suū officium. Religiosi vero que sibi est p̄cepta vel prohibita. vel de iure ant per regulam. Curam animarum habētes aut cōfessores circa casus consciētie debent insistere. et sic de ceteris. Clerici tamen et religiosi possunt intēdere sciētij triuialibus que ideo triuales dicuntur quasi triuiū. q̄ triplex est via ad idem. s. eloquētiā que sunt. grāmatica dialectica et rhetorica. Et sic itellige. c. j. et. c. quia nō nulli. de magistris non tñ ad voluptatē. sz vt sciant discernere verum a falso. xxvij. dist. §. cur ergo. multo magis in sacra scriptura theologia et iure canonico necnon in philo. naturali et morali. xxxvij. di. turbat. et. c. q̄ de mēsa et. c. si quid viri. et. c. relatum in fin. Jn scientijs vero quadriualibus. s. arismetica. musica. geometria. et astrologia nō credo debeāt intēdere. excepta musica. q̄ tales sciētie l̄z in se contineant veritatem fīm Hie. non tamen ducunt ad pietatem. xxxvij. di. si quis grāmaticaz. immo. habēt maxime astrologia multū curiositatis et aliquando noxie vanitatis. Leges aut et phisicam possunt simi liter audire nisi sint religiosi vel sacerdotes.

vel habētes psonatus. seu digni tatē. seu curā animarū. vt. §. excōicatio. vij. casu. vj. et. vij. Sunt tamē inexcusabiles apud deū q̄ p̄fatis sciētij intendētes que eis sunt necessaria vel ad eo rum officium ignorant. xxxviij. dist. que ea. Et que scientia requiratur. dic q̄ specialiter a quocūq̄ exigitur illoꝝ preceptorū et prohibitionū cognitio que ad eū ptinet vel ratione officij aut status aut alio modo. christiani autem cōiter tenētur scire que pertinet ad fidē quedā explicite et quedam implicite vt. §. Fides. §. vj. Et propterea Aug. ī. c. vos ante omnia de cōsec. distin. iiij. dicit. q̄ patrini debent docere quos tenuerunt in baptismo symbolum et oratōnez dominicā. Vnde ex dictis in. d. §. vj. p3 q̄ parentes q̄ non docent filios et filias se signare dicēdo. Jn noīe patris et filij et spiritus sancti. Amen. et Credo paruuz et decē precepta legis. et pater n̄r videntur peccare mortaliter q̄n omittunt tex negligētia. eos docere vel doceri facere si possunt simihr nō excusan̄ a mortali qui nesciētes talia nō adiscūt si possunt cū sint necessaria ad salutē. Aduerte tamen q̄ quis possit scire precepta. puta si īterrogat. adorare deos alienos est cōtra preceptū. respondere sic et idē de alijs. Vñ tali sufficit licet nesciat ordinate dicere. Et idē posset dici de aliquo q̄ nescit. Credo paruū. tñ si interro garē de⁹ est vn⁹. Respōderet q̄ sic et q̄ creauit oīa. iesus xp̄s est ei⁹ filius et sic de ceteris. Rñderet q̄ sic. q̄ sufficeret si bi l3 nesciret prefatū Credo. Et idē dicerē de pater noster. qđ quādo quis scit q̄ est orādū et petēda salus et gratia et remissio peccatoꝝ et hmōi l3 nesciret dicere pater noster q̄ excusarē. l3 cōsulēdū sit omnibus. vt potius tā pater noster q̄ Credo adiscant.

¶ Que sciētie possunt doceri alijs a pre [sect. 2] dictis vide. §. magister. §. iiij.

Schisma

pprie et stricte ē illicita diuisio per inobedientiā ab vnitate ecclesie facta. xxiiij. q. iiij. inter schisma extra d̄ schisma. ad succidēdos. li. vj. Et hoc est aliquādo cū heresi. vt ī grecis q̄ ab vnitate ecclesie se separauē rūt. Aliquādo schisma est sine heresi sicut sunt illi qui credūt romanā ecclīā nec aliā volūt cōstituere sed eā credunt esse apud se. vt cōtingit quādo duo vel plures cōtendūt de papatu. Aliquādo Schisma accipit̄ large. s. cū qui p̄priū ep̄m eijsiūt sedem episcopālē sibi vsurpantes et presbyteros sibi ordinantes. Schisma. iiij. accipitur largissime et sic schismatici sūt oēs q̄ sunt in pctō mortali. q̄ sunt extra charitatē. c. audi. j. q. iiij. Hoc no. Jnn. in. c. j. eo. ti. et sequit̄ Pan. in. d. Rica. eo. ti.

De notatis ī hoc. §. et q̄ schismatic⁹ [Fo. ccccvij. r.] nō potest testari no. Bart. in. l. fi. col. ij. ī prin. ⁊. secūda cōclusio. est. C. si a nō cōpe. iudi. et q̄ nō pōt eligi in papā v̄ ep̄z nec eligere: vt per. bald. in trac. scis. quē posuit in rubrica. C. si quis aliquē test. prohi.

¶ Vtrū oēs scismatici sint excōicati. rñ. [sect. 1] Pa. in. d. Ric. q̄ proprie scismatici cum heresi. clarū est q̄ sic. c. excōicam⁹ de here. Sed sine heresi scismatici pprie non sunt excōicati vigore. c. j. eo. ti. s3 vigore c. licet de elec. vbi d̄r q̄ gerēs se pro papa cum nō sit oībus sibi adherētibus excōicationi subiaceāt. et sic sunt excōmunicati ip̄o iure. Limita tñ Pa. in. d. Ric. verū in casu vbi nō cadit p̄babilis error v̄ ignorātia. Vbi aut̄ qō foret dubia. et maxime si cōstiterit in facto ītrin cato et lōgeuo put euenit in scismate p̄ terito. tūc putarē oēs euitare excōicatio nem et pctm̄. l. regula. et. l. ij. ff. de iur. et fac. igno. et in. c. aplice de cle. excō. mini. et in. c. vt animarū de cōst. li. vj. dū tñ in voluntate habeāt semper adherere vero pape q̄n per ecclesiam vel alio modo cōstaret de veritate. Schismatici vero large non sunt excōicati nisi per violē tiam factam ep̄o et hmōi. alias non nec schismatici largissime.

¶ Vtrum emens rem ecclesiasticā aut [sect. 2] alio mō acquirēs. eā scismaticis pprie sit excōicatus. Rñ. q̄ sic vt in. c. j. eode3 quis alias occupās rem ecclesie nō sit excōicatus. c.

questus. de foro compe. ¶ Vtrū tenens beneficiū ecclesiasticū [sect. 3] a scismatico sibi concessus. vel consentiēs ordinatiōi facte per eundē sit excōicatus. Rñ. q sic vt in. d. c. j. Sed hoc intel ge in ordinatiōe quo ad executionē fm gl. et Pa. in. di. c. j. qz ordo bene cōfertur si forma seruet s3 non executio si scienter tali recipiat. si vero ignorāter Jnn. tenet q etiā executio cōfertur. s3 Ho. t3 q verū est q executio cōfertur qdiu ē oc cultus. s3 postq fuerit patefactus reqritur dispensatio. istud est tutius.

¶ S3 quis dispēsabit cū tali. Rñ. Pa. ī [sect. 4] c. fi. q in episcopatu sol9 papa. c. qz diligentia. de ele. Multo magis si dignitas sit ēpta. vt in. c. cū venerabili de cōsuet. Jn alijs vero ordinib9 distingue. Aut recessit sciēter vel ex ignorātia cras sa aut supina a tali scismatico. et sic sol9 papa. Aut ex ignorantia pbabili. et sic eps dispēsare pōt vt in sili dñ ī. c. j. et. ij. de ordine ab episc. qui re. nō tñ ab illo epō qui euz ordinauit quis postea redierit ad vnitatē vt no. gl. in. d. c. fi.

¶ Vtrum cōtract9 alienationis fact9 in [sect. 5] vtilitatē ecclesie teneat. Rñ. q sic. vt t3 gl. in. d. c. j. als non.

Scriptura

aliqñ dñ a pocha vl a po dixia et hec fit inter partes. Aliquādo dñ epla et hec est q mittitur ad absentez et cōiter dñ lra missiua: Aliqñ dñ liber rōnū et hic est quē cōmuniter solēt facere exercētes talē artem seu boni et curiosi pñsfami. Aliqñ diciť publica et h ē q fit a publica psona. sc3 notario cū publicis solēnitatib9 reqsitis aliqñ dñ autētica et hec est illa q ad sui validitatē non requirit aliud. Qūo aut faciat fidē. Vide doc. maxime pa. in. c. scripta de fi. instru. et in. c. j. e. ti. et in c. post cessionē de probati. et ibi diciť q scriptura sigillata aliquo sigillo auten tico cu3 subscriptione duorum vel triū plenam fidem facit. aduerte q vbi ius scripturā exigit si non extant probabit qui stat pro solennitate f3 Jnn. in. c. in notuit de eo qui su. or. iu. etiō clericus probare habet q sit clericus si scripturā nō habet. no. Pa. in. c quoniam contra de probati.

De contentis in hoc §. vide notata in. §. litera. vbi multa que hic conueniunt dixi.

¶ Vtrū sit danda fides scripture antiq rū. Rñ. Pa. ī. c. cū causam de pba. q sic et no. Bar. ī. l. j. ff. si cer. pe. no. glo. ī. c. īter dilectos de fi. instru. Quod limitaverū quādo non tractatur de magno dāno. Jdē dic de scriptura in lapide. et diffusse. vide pa. vbi. s. de hoc.

Scurrilitas.

differt a stultiloquio f3 Alex. secunda scōe ti. eo. qz scurrilitas referť ad lasciuiā af fectiōis. stultiloquū 9o ad īdiscretiōez [[Fo.cccviiij.]v] rōnis: possunt tñ cōīcidere et inuicē cō uenire et semper est peccatū pprie acceptū et filia luxurie. Sumit tñ aliqñ pvr banitate sermonis et hoc īpprie. et tūc si adsit finis debitusvt cōseruatio amicitie bone vel remotio tristice vel accidie nō est peccatū: dūmodo nō fiat per verba turpia. Si aut fiat per verba turpiavel inutilia et tantū risum inordina tū puocātia peccatū est: et sic ad ephe. v. Nō nomine in vobis turpitudine aut stultilo quuz aut scurrilitas que ad rem nō pertinet. i. nullius vtilitatis. Et magis peccant q tales audiēdo sustinent cumsint autores. sceleris.

Secretum

qn quis d3 reuelare. vide cōfessio delicti. in prī. et confessio vlti. et familia. §. vij. et. viij.

Seditio

est tumultus ad pugnā vt dicit glo. ij. Cor. xij. differt a bello et rixa. q̄ ista important mutuam impugnationē in actu. S̄ seditio pōt dici siue hmōi impugnatio sit in actu siue sit p̄paratio ad talē pugnaž. Jtem q̄ bellum p̄prie est ̄ hostes extraneos quasi multitudinis ad multitudinē. Rixa aut̄ est vnus ad alterū vel paucorū ad paucos: s̄ seditio proprie est inter partes multitudinis vni⁹ inter se diffi detes: vt cū vna pars ciuitatis excitaī ad tumultū ̄ aliam differt tñ a scisma: q̄ scisma contra vnitatem spiritualem hec contra temporalem.

¶ Vtrum seditio sit peccatum mortale. Rñ. q̄ sic ex genere suo. vt p̄z. ij. Cor. xij. [sect. 1] et nedum in eis qui seditionem procutant s̄ ē in sequacibus talium et tenētur de omni damno inde secuto. Jdem dico de tenentibus parcialitatem. concor. Tho. sc̄da secunde. q. xlij.

¶ Viā perturbās regnū tirāni sit sedi [sect. 2] tiosus. Rñ. q̄ nō q̄ tale regnū non ordi naī ad bonū cōe s̄ ad bonū p̄uatūvt di cit phil. iij. pol. et. viij. ethi. et iō nō h̄z ra tionē seditiōis talis pturbatio imo est laudādus q̄ multitudinē liberat a tirā nica ptāte. nisi forte qñ sic inordinate ptutbareī q̄ multitudosubiecta mai⁹ ð trimentū paterē ex pturbatione cōsequēti q̄ ex tyrannica dominatiōe. Jdē dic de oi resistente seditionis.

Sensualitas

inordinata qñq̄ est si ne oī culpa. q̄ etiā ali qñ vitari non pōt et tunc est qñ voluntas non est cā illius deordinationis nec ̄mittendo nec omittēdo nec antecedenter nec comittant vt cū corp⁹ calefacit sine aliqua apprehēsiōe mētis et hmōi. Qñq̄ est cū pctō veniali. et tūc est qñ talis inordinatio insurgtt in sensualitatē p negligētiā volūtatis. Qñq̄ est cū pctō mortali qñ. s. est ̄ actū p̄hibitū vt insurgens ex voluntatis īperio deliberato vt retēta et acceptata sicut ē in cogitatiōe morosa. et fortius ī deliberata hec ex Ric. in secūdo sententiarū. ¶ Quis est processus tentatiōis et dele [sect. 1] ctatiōis qui īcipit a sensualitate. Rñ. q̄ iste. Nā p̄rio delectabile offertur siue p̄cipiī. secūdodelectatio a duertiī. Ter tio in id ad quod delectatio trahit con sentiī. Primū est sensualitatis. secūduz inferiores rōnis partis q̄ h̄z dijudicare interiores mot⁹ qđ nō est partis sensitiue diffinire ̄o an delectatio sit āplectē davel refutanda est superioris ptis rationis. Cōtingit aut̄ delectari ad apprehensionež delectabilis: ante aduer sionē delectatiōis et hec est sensualitatis et est pctm̄ veniale vī nullū vt dixi.

Sententia

p̄prie fm Goff. et tan. est iudicialis diffinitio que ̄trouersijs finem īponit pronūciatiōe cōpetētis iudicis ̄denationež vel ab solutionež ̄tinens. ff. de sen. et re iudic. l. j. extra. eo. c. ij. Ex q̄ p̄z q̄ excōicatio et interdictū īp̄prie dī snīa q̄ excōicatio proprie nō est snīa. q̄ snīa finež īpo nit vt. xj. q. iij. summopere et no. gl. ij. q. vj. biduū. sed non excōicatio. sed est pena. xj. q. iij. nemo. xxiiij. q. iij. corripiantur de sen. excom. sacro. Ge. in. c. vt aīaž de cōsti. li. vj. concludit q̄ p̄prie nō est snīa. et in statutis vbi fit mentio de snīa nōveniret excommunicatio. est em̄ snīa interlocutoria cum oīs vox iudicis ad cām faciens possit dici snīa. facit gl. in auten. de litig. §. si oēm et glos. ij. qō. vj. [Fo.cccix.r] .§. diffinitiuā. et ideo perviam iudicialē non pōt ferri die feriata.

¶ Quotuplex est sentētia. Rñ. duplex [sect. 1] Prīa dī. interlocutoria. Sc̄da diffinitina. Interlocutoria snīa ē iudicialis de claratio super aliquo summarie ius tri buēs inter ptes dicta a mō proferendi q̄ quasi loquēdo inter ptes sine aliqua solēuitate ferī de sen. et re iu. c. q

ad cōsulationē. ij. q. j. ī summa. et est semiplena snīa q̄ fertur inter principiū cause et finē. nō sup̄ principali. s3 sup̄ incidenti bus q̄stionib⁹ vel emer gētib⁹. de app. c. significātib⁹ et de testi. significauit el. j. et de offi. deleg. c. cū olim. et q̄ nō sit ple na diffinitio p3. ff. de arbi. l. qualē. Vñ q̄ eam tulit pōt reuocare etiā post decē niū siue sit iudex ordinari⁹. ff. de sent. et re iu. l. qđ iussit. siue sit đ. legat⁹ de app. c. cū cessante. ēt si fuerit appellatū fm Arch. vbi. s̄. et cōiter doc. ī. d. c. cū cessan te Et hoc veruz nisi appellationi detu lisset vt in. c. cū appellationib⁹. de ap. li. vj. vel nisi pars fecisset expēsas ad p̄ senqn. appellationē. ff. de cōdi. ob. cām l. si pecuniā in princ. si tñ vellet sibi de eis satisfacere posset reuocare đ appel. c. interposita. §. illđ deniq̄. Sifr dic de arbitrio iuris a quo pōt appellari. d. l. qualē. Dicit ēt glo. in auť. de here. et fal ci. §. illud. in ver. de cetero q̄ quodlibet p̄ceptū factū per iudicem vel ei⁹ nuncium d̄r snīa īterlocutoria. Diffinitiuā snīa d̄r. q̄ per eā principalis qō diffiniť extra de sen. et re iud. c. ij. ff. eo. l. j. cui per eundē iudicē non potest aliquid addi vel minui. nec mutari detrahi aut reuo cari postq̄ lata ē. d. l. qualē nec adelega to q̄ funct⁹ est officio suo de offi. deleg. in l̄ris nec ab ordinario nisi sit cōtra ius constitutionis. de sen. et re iud. c. cū inter nisi p̄ bñficiū restitutionis extra eo. ca. cū bertol. fallit hoc in. vj. casibus in quibus ordinarius pōt. Primo. si nulla est vel annullāda p̄pter errorē facti re tractare pōt. xxxv. q. ix §. j. f3 Jo. C. qūo et qñ index. l. si p̄ses et. l. si vt p̄ponis. itē secūdo pōt iudex ordinari⁹ retractare in multa q̄ pp in opiam est remittenda C. đ mō mulc. l. fi. in. fi. ff. de of. p̄si. l. illici tas. §. fi. Jtē. iij. in fructib⁹ et expensis et alijs accessorijs cōsimilib⁹ in quibus eadē die pōt suppleri nō tñ minui. sic ī telligitur. ff. đ sen. et re. iu. l. paul⁹ rñdit. Jtē. iiij. si aliq̄s absens cōdemnatus veniat adhuc iudice p̄ tribunali sedente. ff. de resti. ī integ. l. diuus. et. d. c. cū Ber to. §. postmodum. Jte3. v. rōne publice vtilitatis. tex. est. ff. de decre. ab or. fa. l. qđ semel. Jtē. vj. vbicūq̄ vertit piculū aīe et de errore fit fides de sen. et re iu. c. inter ceteras de cōsue. c. ff. de prescrip. c. quoniā princeps tñ pōt semper qñ voluerit reuocare mutare. et corrigere de resti. in integ. c. ex litteris.

¶ Vtrū in oī snīa sit ordo iuris seruād⁹ [sect. 2] Rñ. q̄ sic et diffinitiuā si sit lata cōtra or dinē substātiālē iudiciorū vt ē citatio. inducie. litis cōtestatio et testiū receptio nulla est ip̄o iure. intelligo si petantur inducie. xvij. q. iiij. vxor. Si vero contra ordinē qui nō est de substātia t3. etđ hoc in. d. c. biduū. Interlocutoria 3o bñ t3 l3 peccet ḡuiter q̄ tulit sine ordīe iuris ipsam et aliqñ est suspensus vt in snīa excōmunicatiōis in. c. j. de sen. ex. li. vj. ¶ Qualis d3 eē snīa diffmitiuā. Rñ. ab [sect. 3] solutoriav cōdēnatoria. d. §. diffinitiuā. C. de sen. et īterlo. om. iudi. l. iiij. certa vt ff. desen. et re iu. l. j. ī sum. puta vt. ff. quā do app. sit. l. j. §. biduū. et. d. c. biduū. Ad uerte tñ q̄ qñ cōditio est intrinseca. pu ta cōdēno reū si actor p̄baueritq̄ t3 ī. d. c. biduum. et ibi glo. et Bar. in. l. a dino pio. §. in venditione. ff. de re iudi. Secus si conditio esset extrinseca vt condemno te si papa venerit et vide glo. et Bald. in. l. cum iudex. C de sen. et inter lo. om. iudi. et iusta debet esse super om nia.

¶ A q̄ pōt dari. Rñ. ab eo qui habet iu [sect. 4] risditionē ordinariā vel delegatā vel per compromissum.

¶ Qūo debet dari snīa diffinitiuā. Rñ. [sect. 5] sedēdo nō ī pedib⁹ stādo. als est nulla c. et si snīa. §. fi. e. ti. li. vj. Jtē partib⁹ pñtib⁹ vel cōtumacib⁹ in scriptis recitare als eā solū in scriptis dando sine reci-[[Fo.cccix.]v]ratione est nulla. C. de sentē. ex pic. reci. l. j. sifr si nō recitet in scriptis. l. vl. C. de sen. ex pe. reci. et. d. c. si snīa. fallit ī bre uib⁹ et causis villiū personaz. C. de sent. ex pi. re. auť. nisi. itē ī cā matrimoniali. Jtē qñ de partiū cōsensu p̄cedit. no. ij. q. j. c. in primis p̄ archi. et Jo. Jrē ipsi q̄ dat snīaz debet ip̄e legere seu recitare nisi sit eps aut ali⁹ illustris. d. c. si snīa. et. C. đ sen. expi. reci. l. ij. et ij. q. vj. anterio rū. §.

ille in fi. multa essent vidēda. sed q̄ nihil ad nos omitto breuitatis cā. Sz tu vide si plz Ho. in summa eo. tit. Directio iuris. et spec. q̄o ī multis casi bus est nulla quomodo ānullāda quomodo exequēda. et quomodo transit in rem iudicatam.

¶ Vtrū religiosi ligētur sententijs suo [sect. 6] rū platoz extra locūeoꝝ. Rñ Jmo. ī cle. dudum de sepul. q̄ nō et v̄r sequi opin. Laudi. et Hostiē. in. c. cū illoꝝ de sen. ex. Car. vero in. d. cle. dudū. dicit hoc dictū pcedere quo ad cōtētiōsam iurisdictionē q̄ nō pōt ponere sedē quis ī alieno territorio de offi. ordi. c. cū eꝑs lib. vj. sz respectu snīe volūtariē iurisdictionis et ad quas non procedit in forma iudicij verior est snīa alioꝝ q̄ tenent q̄ ligantur de offi. leg. nouit et plz mihi et etiaꝝ quo ad cōtētiōsam iurisdictionem in monasterio suo q̄ vt dicit Pa. in. c. cuꝝ contingat. de fo. cōp. Monach⁹ vbi cūq̄ est semper de iurisdictionē abbatis quē vice dei sup caput suū imposuit. xix. q. iij. Statuim⁹ de elec. c. si religiosus lib. vj. et fictione iuris semper est in claustrō vt no. Jnno. et Abb. in. di. c. cum illorum et Arch. in. c. vt periculosa. ne cle. vel mo. lib. vj. facit quod s̄. dixi excōica tio. ij. §. x. et. xj.

¶ Vtrū sententia duret post mortē sen [sect. 7] tentiātis. Rñ. Pa. ī. c. a nobis el. j. de sē. exc. q̄ aut hꝝ causaz successiuā siue ē ad effectū producēdū puta interdicat alicui artē suā seu officiū et tunc si est cum cause cognitiōe lata durat. vt in. l. j. C. de postu. et sic itellige. l. j. §. sz vrbem. ff. de offi. p̄fec. vrba. vbi ptz qđ p̄fect⁹ pōt in ppetuū aliquē puare offō aduocationis. lꝝ iꝑe sit t̄palis. Si vero non est lata cū cāe cognitione et sic nō durat et sic loquit̄. l. fi. ff. de pe. Si aut snīa est q̄ ad effectū pductū. puta q̄ vinculū iniecit tpe p̄latiōis. et sic durat etiā post mortē. Exēplu in excōicatiōe vel publicatiōe bonoꝝ q̄ nisi absoluat sperit excōicat⁹ vt in. c. vnico. de maio. et obe. li. vj. facit c. pastoralis. §. j. de offi. or. Quomō etiā snīa extēdat effectum extra territorium habes. s̄. pena. §. xxij.

¶ Vtrū ille p quo data est iniusta snīa [sect. 8] post cognitā iniusticiā teneat restituere re q̄cqd habuit. Rñ. Pa. in. c. j. de cōces. p̄bē. q̄ si est declaratiua sic teneat alr nō saluabit̄. q̄ talis snīa nō aufert directū dñium vt no. ī. l. iulianus. ff. de cōdi. in debi. nec alr accrescit ius. vt no. Jn. ī. c. q̄ pleriq̄ de īmu. ec. t̄m eīdeclarauit ad eū p̄tinere. l. sicut. §. sz si q̄rit̄. ff. si serui. v̄. c. forus de ver. si. Et đr declaratiua sp qñ iudex inter ligātes snīat ad istū vel ad illū p̄tinere. siue dari debere. Si aut snīa ē priuatiua puta cū aliq̄s priuat beneficio ecclīastico: et cōcedit alte ri. talis cui cōcessuz fuit nō teneat restituere lꝝ cognoscat postea iniustā snīaz fuisse. q̄ ex quo nō appellauit v̄r renūciasse et iō cū vacaret potuit isti cōcedi. Vide p hoc bonā gl. insti. de offi. iudi. ī fi. et per Cy. in. l. j. C. cōia vtriusq̄ iudi. et per Bart. in. l. pōpo. ff. de acq̄r. here. et p Jo. cal. ī. c. p̄posuit. de cōces. p̄ben. Quod quidē limito nisi talis fuerit in cā iusti cie. Jtem secundo nisi sint alta a beneficijs ecclesiasticis. vt puta res temporales alterius quia sic in foro aīe teneretur. vt nota. Jnno. in. d. c. quia pleriq̄ nisi post snīam tempore debito bona fi de prescripsisset.

Sepultura

est possessio siue terra vbi aliquis sepeliend⁹ est vel dicitur locus concauus in loco ecclīastico vel cimiterio factus ī quo corpus catholici conquiescit. Vnde si talis possessio seu terra seu quodlibet aliudvas pro sepeliēdo sit per eꝑm seu de eius autoritate ad sepulturam deputatū sic est locus religiosus siue ibi [Fo.ccccx.r] sit aliq̄s sepult⁹ siue nō et v̄di non pōt de sepul. c. abolēde et. xij. q. ij. q̄sta est. et. c. postq̄ et. c. p̄cipiēdū. Si aut autoritate eꝑi talis terra seu locus nō est ad sepul turā deputat⁹. lꝝ ibi sit aliquis sepult⁹ nō p̄pterea est religiosus fm canones vt no. Jnn. i. d. c. abolēde. facit. c. ad hec de relig. do. et qđ supra dixi. Religiosus locus. Vendi tamē nō pōt vt in. d. c. que sta. et postq̄. licet aliud sit fm

leges q̄ religiosus diciť. ff. de reli. et sump. fu. l. ij. Aliqñ diciť sepultura terra deputanda seu locus deputandus sepulture et hoc vendi potest. xij. q. ij. aurum.

De hic notatis et q̄ sepultura pōt esse vbiq̄ q̄ domini est terra et plenitudo eius. xiiij. q. v. vbiq̄q̄ no. in. c. sacrū de sepul. flo. ī rubr. ff. de reli. et sump. fu. et Bar. cepo. de ser. vr. pred. c. fi. ī fi. et nō debet denegari reis criminis mortuis lite pendente. l. j. §. quotiēs et ibi Jo. de īmo. ff. de iniur. quod verū est fm Bal. in. l. j. col. j. ver. sicut primo igit̄ pars. C. ex delic. defunc. cum licentia iudicis cō demnantis.

¶ Sepultura aliquando accipitur pro [sect. 1] officio q̄ impenditur sepeliēdis et talis sepultura vendi non potest clericis qui habent beneficium ratione cuius tenē tur: puta quia sacerdos parochialis et huiusmodi. immo simoniam committe rent si venderent. j. q. j. dictum. xxx. q. ij. precipiendum et in. c. ecclesiastico. et de simo. cū in ecclie. licet clerici petere non possint laici tamē tenent̄ ad laudabilē consuetudineꝝ seruandam et videtur q̄ nisi seruent peccent mortaliter. argu. c. ad apostolicam. de simo. et ita credo nisi ex aliqua rationabili causa desistant. alij autem clerici qui ad tale officiū nō tenentur ratione beneficij potuerūt vē dere non quidem officium. sed laboreꝝ fuum q̄ nō tenentur de suo facere hoc ar. c. charitatē. xij. q. ij. de p̄scri. cū ex offi cij. et. d. c. abolende.

¶ Vbi debet esse locus sepulture. Rñ. [sect. 2] secundum Jnn. ī. d. c. abolēde. q̄ apud ecclesiam consecratam. quia cum conse crari debeat vt ī. c. sicut. xvij. q. iiij. Jdeo ad locum non consecratum non potest accedere. de consec. ec. vel alta. c. eccliaꝝ li. vj. pōt tamē etiam esse remotus propter fetorem.

¶ Quis h̄z ius funerādi. Rñ. fm Jnn. [sect. 3] ī. c. j. de sepul. q̄ nō oīs ecclia s̄z solū illa q̄ h̄z pplm vel cui ex priuilegio est concessum. et hoc de iure canonico. Sed de iure ciuili cōpetit oīb⁹ q̄b⁹ inest ius in ferēdi mortuos vt. ff. de mor. īfe. p totū. Aduerte hic q̄ pactū factū cū rectore ec clesie circa sepulturā nō recipiendā v̄z ēť factū ab his q̄b⁹ a sede ap̄lica conce dīt libera sepultura. c. pactū. d̄pac. li. vj. ¶ Vtrū habētes ius funerādi possint [sect. 4] ītrare alteri⁹ parochiā et p se accipe funus. et alia consueta facere. Rñ. q̄ si habēt ex priuilegio pape vt habeāt liberā sepulturā. sicut sunt minores et p̄dicato res. vt cle. dudum de sepul. sic possunt etiā nō obstāte d̄dictiōe ep̄i vel curati. et etiā nō obst. statuto qđ excōicat intrā tes alienā parochiā vt not. Old. consil. ccxxij. et sequit̄ Ge. in. c. vt aīaz. de con sti. li. vj. et do. Car. in. d. cle. dudū. Jo. de lig. ibidē. et patet in. c. cū liberū. et. c. pre sentia. de sepul. Ratio q̄ cōcessa. libera sepultura cōcessum est īter eūdi ad capiēdū fun⁹. sicut in sili dicit lex qñ con cedit̄ haust⁹ aque videť cōcessuꝝ iter ad illud. ff. de serui. ru. p̄di. l. iij. §. pe. et vlti. et facit qđ dixi. s̄. Libere. Si ȳo nō cce dīt libera sepultura. s̄z tñ sepultura. sic domi. Ant. t̄z q̄ etiam possunt. Ri. de se nis t̄z q̄ nō. S̄z istud Ge. in. d. c. vt aīarū. dicit p̄cedere vbi cōcedit solum qđ possint recipere eligētes sepelire apud eos. S̄z ego teneo qđ nō possunt sine li cētia curati vel ep̄i nisi habeāt liberam sepulturā. q̄ de duab⁹ seruitutib⁹ vna sublata remanet altera dicit gl. magna in. c. omnis vtriusq̄ sexus. de pe. et re.

¶ Quis potest eligere sepulturam. Rñ. [sect. 5] quod omnis fidelis. et qui habet libeꝝ arbitrium et etatem legitimam. scilicet quod sit pubes quāuis sit in potestate patris. tamen potest eligere sine cōsensu patris. c. licet in p̄ncipio. de sepultu. li. vj. Jmpubes vero. et qui non est com-[[Fo.ccccx.]v]pos sue mentis eiigere nō pōt. ar. c. vlti. desuc. ab intesta.

¶ Vtrū religiosus possit eligere sepul [sect. 6] turā. Rñ. q̄ nō. nisi qñ extra monasteriū morit̄. ad qđ cōmode deferri nō posset. q̄ tūc pōt eligere sepulturā vbi placet. c. religiosi. eo. ti. li. vj.

¶ Vtrū seru⁹ similiter possit. Rñ. f3 do. [sect. 7] Pe. de pu. in tractatu de quarta canonica portione ecclie prochialis q sic si est pubes. Si vero est impubes cliget dñs Jta no. Jo. in. c. de vxore eodem.

¶ Vtrū q̄s possit eligere sibi sepulturā [sect. 8] in loco min⁹ religioso q̄ sit loc⁹ vbi de iure deberet sepeliri. Rñ. olī fuit diuersitas: hodie clarum est q sic per. c. eum quis. eo. lib. vj.

¶ Vtrū p̄r possit eligere pro filio impu [sect. 9] bere cū ipse impubes eligere nō possit. Rñ. dñs Pe. supradict⁹ vbi. s. q sic cōsue tudine sic disponente. vt in. c. l3. et idem credit Ge. in. d. c. licet de matre sicut de patre. qñ sic habet cōsuetudo. Et hoc solum pro filio legitimo naturali nō aūt p spurio vel naturali tātū: q̄ appellatiōe. filioz nō veniūt naturales tantūz vel spuri. l. gñaliter. C. de insti. et substi. et in Cle. p̄ria de bap. s3 pro adoptiuis vel arrogatis bene potest.

¶ Vtrū auus possit eligere pro nepote [sect. 10] im pubere. Rñ. idē Petrus vbi. s. q nō q̄ in materia odiosa appellatione filio rū nō cōtinent nepotes. aliter enim filij aliter nepotes appellātur. Sec⁹ appellatiōe liberoz. vt ī. l. qd si nepotes. ff. de testa. tute. multomin⁹ frater aut alius collateralis.

¶ Vtrū p̄r possit eligere pro filio adul [sect. 11] to seu pubere. Rñ. idem ibidē q nō q̄ d. c. licet. solum p impubere cōcedit electionem sepulture.

¶ Vtrum decapitandus et huiusmodi [sect. 12] possint eligere sepulturā. Rñ. qui. s. ibi dem: q si sententia est data nec appellatione suspensa non potest q̄ nullā vl timā volūtātē potest dimittere. l. ei⁹. ff. de test. qui etiam non potest pro anima aliquid relinquere vt no. Jo. an. in addi. ad Specu. in tit. de instru. editione. pōt tñ oīa sacramēta petere. et recipere. Cle. j. de pe. et re. Si vero snīa nō est data vel est appellatiōe suspēsa sic potest eligere.

¶ Vbi d3 q̄s sepeliri qñ nō eligit sepul [sect. 13] turā. Rñ. dñs Pe. prelat⁹ vidi. s. p multos casus quos ego reduco ad vndeciz vt totalis habeat itelligētia circa hec. ¶ Prim⁹ est de pochianis q debent se [sect. 14] peliri nō ī pochia s3 mecclesia vbi sunt maiores sui. ita dicit gl. c. j. eo. lib. vj. fa cit. c. primo de sepul. et est casus in. c. is qui eo. ti. lib. vj. et ibi hoc t3 archi. et Jo. ¶ Sed quero qui dicant maiores. Rñ. [sect. 15] Jdē Pet. vbi. s. q in isto casu intelligit pater et auus. text. est. in. c. ebron. xij. q. ij. iuncto. c. j. de sepul. et ideo l3 pauus et attauus essent alibi nō tñ ibi sepeliēt s3 vbi p̄r et auus. s3 si p̄r esset sepult⁹ in vno loco. et auus et alij maiores in alio nō sepeliēt fili⁹ cū p̄re sed cū auo et ceteris maiorib⁹ fm Jo. an. p. c. ij. in prin. et c. fraternitatē. de sepul. et p. c. cū q de sepul. li. vj. l3 alij cōriū teneāt ppter tex. cō trarios. xij. q. ij. sed primū vidēt veri⁹. ¶ Scōs est qñ nō appet vbi sint sepul [sect. 16] chra maioz. q̄ tūc sepeliēt ī ecclia vbi audiuit diuina et percepit ecclastica sacra. d. c. j. et ibi p Jnno. et est casus ī. d. c. is qui. et in. c. nostra eo.

¶ Terti⁹ est quando quis nō h3 sepul [sect. 17] chra maioz. et ī vna ecclesia audiuit diuina et in alia pcepit sacra. vel est parochian⁹ duaz ecclesiaz et tūc si vtraq ec clesia h3 ius funeradi. tūc loc⁹ est puen tioni de rescri. c. duob⁹ li. vj. s3 obuētio nes quare diuident. c. cū q̄s eo. lib. vj. Et si nō est pūētio sed contēdūt. diocesanus concordabit partes.

¶ Quart⁹ est quādo ecclia ē iterdicta. [sect. 18] vel cimiteriū vbi de iure deberet sepeliri. et tūc si est ecclesia sepulchri maiorūz suoz sepeliēt in prochia. Si p̄o est prochia sepelietur in ecclesia cathedrali. et si oēs iste essent iterdicte cū nullus ibi debeat sepeliri. c. vt priuilegia de puil. et. c. si ecclesia. de priuil. li. vj. et. c. fi. de sepul. lib. vj. tunc sepelietur in monasterio ppinquo. scōm archi. c. j. eo. li. vj. et [Fo. cccxj. r] Jo. an. in nouel. ibide3 vel vbi debebat soluere decimas fm p̄dictos.

¶ Quint⁹ casus est de peregrinis et ad [sect. 19] uenis q̄ sepelient̄ in parochia vbi moriunt̄ si nō sciūt vbi sint sepulchra maiorū suorū vel si sciūt et nō possunt cōmode deferri. Inno. Host. tenēt in. c. j. eo q̄ in ecclesia cathedrali. Alij aut̄ q̄ vtraq̄ ec clesia habet ius et locus est p̄uētionī. Et istud verius credo. Idē dic de dānatis ad mortem quando sepeliri permittuntur qđ de peregrinis.

¶ Sext⁹ casus est de filio pubere. et de [sect. 20] bet sepeliri apud maiores. vt in primo casu vel si est f̄m secundū vel tertiū casum. illud serua.

¶ Septim⁹ casus de filiis illegitimis [sect. 21] si sūt naturales t̄m sepeliunt̄ cū p̄re nisi p̄r fuisset ī dignitate. l. ex facto. §. si q̄s rogat⁹. ff. ad treb. et qđ no. ī. d. l. gñaliter. Si aut̄ sunt spurij non sepelient̄ cū p̄re q̄ nec filij noīandi sunt. aut̄. ex cōplexu. C. de iuce. et iuti. nup. nec etiam si legitī menī a p̄ncipe nisi ad petitionē p̄ris et eo viuente fecisset facit qđ no. in aut̄. q̄. mo. na. effi. sui. Sepelient̄ ergo tales in sepulchro matris p̄bat̄. ff. ad muni. l. j. nisi sit illustris femina. Si vero sint filij adoptiui vel arrogati. si viuente patre adoptate moriunt̄ in eius sepulchro se pelient̄ secus si mortuo q̄ tunc sepeliūtur cum patre naturali f̄m no. q̄ no. ple ne in. c. vnico. de cogna. lega.

¶ Octauus casus de vxore. et dic q̄ si est [sect. 22] carnaliter cognita vel ad domū viri ducta. tūc sepeliūt in sepulchro viri. q̄ iam cōsecuta est domicilium mariti p̄ cōductionem. l. cum quadam puella. ff. de iurisdic. om. iur. vel q̄ effecta vna caro cu3 viro. d. c. ebron. alias non.

¶ Quid si sit cognita et t̄m p̄pter adulte [sect. 23] rium. separata. Rñ. q̄ nō sepeliēt cū viro q̄ non est amplius de domo viri nisi sit reconciliata.

¶ Sed qđ si mortuo viro recessit de do [sect. 24] mo mariti. Rñ. q̄ licet fuerint opi. tamē mihi placet opi. archi. et Jo. in. c. is q̄. §. mulier. e. li. vj. q̄ sepeliēt ī sepulchro vi ri q̄ licet ad aliud domiciliū se transferat. t̄m retinet domiciliū mariti vt. l. filij. §. vidua. ff. ad municipi. vel dic qđ locus erit p̄uētionī. Et qđ de illa que habuit plures viros dic q̄ vltimus cōsiderat̄ q̄ vna caro est cum eo.

¶ Sz pone q̄ vir habeat in vna ecclia [sect. 25] sepulchra maiorū suorū et in alia elegit sepulturā et sepult⁹ est ibi vbi sepeliēt vxor ei⁹. Rñ. q̄ in ecclesia vbi maritus actualiter ē sepult⁹. d. c. ebrō. Qđ intellī ge qñ marit⁹ fuit ibi legitime sepultus q̄ si fuisset excōicatus vel interdictus nō sepeliēt ibi. siñ itellige si cōmode p̄t illuc deferri ats nō. arg. d c. religiosi.

¶ Non⁹ casus de nouitijs religionis q̄ [sect. 26] si nō erant obligati religioni in genere debēt sepeliri in ecclia vbi de iure cūenit. nō ī monasterio. vt dicit Arc. ī. c. cu3 q̄s eo. li. vj. sec⁹ si erat obligat⁹ religiōi in gñe. et idē dic de illis q̄ nō sunt plene translati. q̄ vt habēt sua in proprio.

¶ Decim⁹ casus est de p̄latis ecclesiaz [sect. 27] nā regulariter debent sepeliri in ecclia vbi hñt p̄laturā et si in duab⁹ locus est p̄uētionī vel dic si moriūt in vna earū ibi erit sepeliendus f̄m Arch. in. d. c. cū quis. Alij aut̄ clerici debēt sepeliri in ec clesia vbi sunt clerici seu beneficiati.

¶ Vndecim⁹ casus ē de illo q̄ h3 domi [sect. 28] ciliū in ciuitate vel in villa et trāsfert se ad villā ruralē recreatiōis causa. vel vt rura collat et ibi moriūt. q̄ nō sepeliūt ī ec clesia naturali. sz in sepulchro maiorū suorū. f̄m q̄ dixi in trib⁹ casib⁹. primus si cōmode ad eū pōt portari. d. c. religio so vt no. Arch. et Jo. in. d. c. is qui.

¶ Qui sunt q̄ priuant̄ ecclīastica sepul [sect. 29] tura. Rñ. q̄. xij. differentiis personarum interdicatur ecclīastica sepultura. Pri mo excommunicatis. Cle. j. de sepul. et de pena contra facientiū habes. §. Excommunicatio. vij. casu. xxxv. et hoc verum nisi absoluant̄. Secūdo māifestis vsurarijs. d. cle. j. et. c. q̄q̄ de vsu. li. vj. ha bes. §. d. casu. xxxv. hoc verum nisi peni teant et faciant cautionem. Tertio qui in torneamentis moriuntur. ca. j. de torneamē.

Quarto raptoribus qui pertinaciter cū possint ī vita nō satisfactū. et in [[Fo.cccxj.]v] morte non possunt. c. ij. de rap. Quinto blasphematoribus dei et sanctorum. ca. ij. de maled. Hoc verum si illam penitē tiam sibi impositam contēnunt. Sexto qui nō cōmunicāt semel in anno nec cō fitenē. ca. omnis vtriusq. de pe. et re. nisi signa contritionis ostendant. Septimo qui mori in pctō mortali notorie. c. cu3 grauia. xiiij. q. ij. Octauo nominatim interdictis. d. cle. j. et hoc sub excōicatiōis pena. Alij aut interdicti similiter priuā tur vt in. d. casu. xxxv. Nono illi cui est interdictus īgressus ecclesia. c. his. qui de sen. excō. lib. vj. Decimo illi qui sacer dotem tutorē filijs suis īstituit. lxxxviii. dist. neq. apud gl. ibi cōtrarium tenet. Vndecimo iudeis vel paganis de cōse. di. j. ecclesiam. et. c. se. Duodecim corporalibus extanti. vel diuisis. vt. 5. excom municatio. v. casu. xxxij.

¶ Quid si tales de facto sepuliantur in [sect. 30] ecclesia vel cimiterio. Rñ. q si possūt di scerni exhumādi sunt alias. c. nō sacris eo. ti. et ecclesia cimiterium recōciliañ. c. consuluisti. de conse. ecclesie vel alt.

¶ Quid de puero extracto de vētre ma [sect. 31] tris mortuo. Rñ. q nō dz sepeliri cū ma tre. sed extra cimiteriū. secus si nō esset cōtract⁹ fm ho. q. fetus est pars vētris de cōse. di. iiij. Si qua intellige si mortuus est q si viueret deberet scindi ma ter iā mortua et extrahi et baptisari sed matre viua nō posset extrahi sine pctō mortali p scisurā. qua mater moriatur.

¶ Qua pena puniēdi sunt q ad sepultu rā recipiūt aliquē ī casu nō cōcesso. Rñ. [sect. 32] tñr ad restitutionē corpis si petañ. Jtez oīm q occasiōe illi⁹ receperūt. c. fraternitatem. et. c. ex pte. el. j. et. c. cū libez. eo. ti. et alijs penis. vt. 5. dictum est excōica tio. vij. casu. xxxv.

¶ Quid si sacerdos parochialis corp⁹ [sect. 33] eius qui alibi eligit sepulturam violēter rapuerit vel fun⁹ anteq. deueniret ad manus eorum quibus debebat spoliauit. Rñ. fm Host. et Jo. in. c. cum liberum et Jo. in. ca. ceriificari. eo. ti. et Old. cōsil. ccxxiiij. q teneñ restituere qcquid accepit et ipsum corpus. Et vltra hoc pdit quartam canonicā ad similitudiū heredis res hereditarias subtrahentis qui in eis quartam trebellianicā pdit et ius institutiōis debitū qd alias erat detractus. l. paul⁹ rñdit. ff. ad. l. falci. et. l. rescriptū. ff. de his q. vt indi. q. prohibere videt inferre in sepulchru3. siue in locū inferre phibeat siue in itinere. lj. 5. prohiberi. ff. de mor. infe. do. Pe. in tractatu vbi. 5. tenet quo ad canonicaz partem cōtrarium q. delictum psbyteri non debet nocere ecclesie de ord. cog. c. ij. xvj. q. vj. si ep̄m. et q no. in regula relictum li. vj. et glo. in. l. si quis in tantam. C. vnde vi. Sed ego teneo cum Host. et Jo. si tale quid fiat a plato q. platus solus bene potest piudicare ecclesie in ac quirēdis. xvj. q. vj. 5. si sicut seruus dño preiudicat in acquirēdis. l. fi. C. de acq. pos. secus in acquisitis.

¶ Vtru3 p̄textu debiti sepultura possit [sect. 34] impedi. Rñ. q nō nec p̄textu cuiuscūq. alterius obligatiōis. l. cum sit iniustū: C. de sepul. viol. nec dz īferri molestia. j. x. dies ab obitu alias pro tūc est inutile quicquid fit. vt ī aut. sz nec ante. C. de sepul. vi. q vero ad domū morientis. accedit et ip̄m vel alios molestat vel rebus eius insignia ponit ipso iure cadit ab actiōe et in tantūdē heredibus iniu rati cōdemnañ et publica tertia ps bonoz suoz et est infamis. et idē in eo qui circa fun⁹ peccat in aut. itē qui domū. C. de sepul. vio.

¶ Vtrū inducētes ad iurañ. voueñ. vel [sect. 35] fide interposita seu alias ad promitten dū de sepultura eligēda peccent. Rñ. q clerici et religiosi cuiuscunq. status aut cōditiōis existāt q ad voueñ. vel iuran dū seu alias pmitteñ. aliquem inducūt vt apd eoz ecclias eligāt sepulturā vlt iā electā vlti⁹ nō muttēt sunt excōica ti excōicatiōe papali a q pterq. in mor tis articulo nō possunt absolui citra pa pam. Cle. cupiētes de pe. Si vero nō in ducunt ad voueñ. vel promitteñ. sed solum vt simpliciter eligāt siue si īducūt ad voueñ. et promitteñ. nō tamen

vt eligant apud suas ecclesias non incurrūt [Fo.ccccxij.r] istam penā nec etiā credo peccent si mō dolose nō faciūt. Quod no. pe. de anc. et Jo. mo. in. d. Cle. cupientes.

¶ Sed nunqd ligantur ista pena si hoc [sect. 36] faciant indirecte. Rñ. q siue directe vñ ī directe publice vñ occulte per se vel per alium hec faciunt ligantur fm zēze. et re fert Car. in. d. cle.

¶ Vtrū sola inductio iudicat hanc pe [sect. 37] nam. Rñ. q nō nisi habeat effectum scz q ille faciat ad q alter inducebat scdm do. Car. in. d. Cle. cupiētes. Facit q no. Arch. xvij. q. j. §. si ergo. et Jo. an. in. c. mulieres de iudi. li. vj.

¶ Vtrū prefati clerici aut religiosi q̄ ta [sect. 38] le votū vel promissionē fecerunt fieri te neant restituere corp⁹ illi⁹ q talē pmissiōē fecit si apd eos est sepultū. Rñ. q sic si petatur et oīa que occasiōe funeris habuerūt. et hoc. j. decēniū quod currit quo ad restitutionē corporis a die petitionis: sed quo ad restitutionē alioz statim currit a die repetitionis. fm Jo. an. in. c. j. d. sep. li. vj p̄fatū. c. addit an. c. p̄ri q. de pac. Qd si nō faciūt ipso transactio dēcēnio eoꝝ ecclesie et cimiteria ecclesiastico tandiu sunt interdicto supposita donec plene restituerint prefatavt in di. c. j. Limita hoc verū nisi esset ecclesia in qua de iure esset sepeliēdus. q nō teneretur restituere. nec corpus nec aliud fm veriore opi. vt no. Ge. in. d. c. j.

¶ Sed nunquid illi qui tale votum fe [sect. 39] cerunt seu promissionem poterūt alibi eligere sepulturā. Rñ. q non sed sepeliuntur apd ecclesias ad quas de iure alias essent deferendi. vt in. d. c. j.

¶ Quid de illo qui nō suasionē aliquo [sect. 40] rum sed motu proprio fecit votum vñ iuramentum de sepultura electa non mutanda. Rñ. secundum ho. q siue causa mutare non poterit. et sic intellige. ca. si vero de iureiu. In quo dicitur q nemo potest venire contra proprium iuramētum si vero noua causa post iuramentum est orta de q nō cogitauit quando intrauit sic poterit sepulturā mutare et sic intelligit et limitat opi. legistarū q̄ta men tale pactū non tenere seu iuramētum. C. de le. l. non du. in fi. ff. de pact. le. iuris gentium. §. si paciscar.

¶ Vt illi qui hñt capellas a religiosis [sect. 41] seu p̄latis cessas sibi in quibus fecerūt sepulchrū p se et suis dō domo possit eis inuitis ipsis priuari seu alijs in ipsis sepulchris eoꝝ volūtē imponi. Rñ. doct. Pe. vbi. §. q nō quia talis capella ad sepulchrū reputatur tāq hospitii. xij. q. j. ebron. sed de iure est q in fundo in quo quis habet vsum nō potest dñā inhabilitare initio vsuario. ff. de vsu. et habi. leg. l. si heres. §. fi. et. l. se. et vide quod no. Azō in sum. isti. de vsu. et ha §. si vero vsus. et .§. illud not. Si tamen essent extincti: et eorum domus per mortem et bene possent alijs cōcedi quia mortuo vsuario ille vsus reddit ad proprietariū libere. l. pe. C. de vsufru.

Additio

ego vero credo q de iure canonico p̄lat⁹ ex iusta cā possit ēt ipsis inuitis aliū immittere. vt etiā t3 Ludouic⁹ de roma ī suis no. et di ctū Pe. p̄cedit de iure ciuili vñ qñ p̄p̄t hoc ipsi impeditur immittere suos.

¶ Vt possit fieri pactio sup electione [sect. 42] sepulture. Rñ. f3 host. quicqd tpale dāt vñ p̄mittit. vt talis electio fiat simonia est. j. q. j. q pios de pact. c. fi.

¶ Quid de his qui hñt sepulturas in q [sect. 43] bus nō ponit nisi cōfrater vel canonic⁹ Rñ. si faciūt p̄ctm aut ē taxa p q̄toextra neus debeat ibi sepeliri q simonia ē de simo. c. audiuius. et. c. sicut q nec p ter ra nec p officio aliqd recipi d3.

¶ Quid de illo q mādāt corpussuū nō [sect. 4] dber sepeliri. Rñ. q nō d3 sepeliri. ff. de cōdi. insti. l. quidam. et not. xxj. di. §. nec autem in glo.

¶ Cuius expensis fiet sepultura. Rñ. q [sect. 45] si est vxor q̄ hz dotem et alia bona si hec oīa remanēt apud maritum ipse tñr fa cere expēsas oēs. si vero solū dos apud eū remaneret. et alia bona ad alios irēt sic quilibet pro rata sua puta si dos sunt cētū alia bona. cc. tenebīt p̄ tertia parte et alij ad quos dicta bona veniunt pro alijs duab⁹. Si vero dotē ēt restituit sic tenentur heredes vxoris. l. celsus. et le. [[Fo.cccxij.]v] nec dotē nec alia bona sic tenevīr face re eas. l. j. et. l. si qs. ff. de re. et sū. fune. Si aut sūt alij ab vxore. sic tñr hñi. aut p̄ re sprctu filij aut dñs respectu fui. d. l. si qs ¶ Vt valeat statutū factū a laycis. q [sect. 46] nō valeat nisi tñm expendi in sepulrura. Rñ. q nō f̄z Ludo. de ro. q̄ licet nō sit fa ctū sup spūalibus. est tñ sup cōnexis eis dem. ar. l. q si nolit in fi. ff. de edi. edic. in c. cum laycis de re. eccle. nō alie. Quod limita. vt. s. immunitas. §. xlvij.

Seruit⁹

est multiplex Prīa est serui tus dei. Scōa est seruitus pctī de q̄bus. s. Preceptū. §. v. Tertia seruit⁹ ē qua hō seruit homī et sic diffini tur. fuit⁹ est institutio iuris gētiuz qua quis dñio alieno ̄ naturā subicīt. inst. de iure pso. §. seruitus. di. j. ca iusgētiū. xij. q. ij. c. cū redēptor. Est alia seruit⁹ lar go mō dicta q̄ ē illa de ascripticijs q̄ debetur a psona rei. Est et alia seruit⁹ realis q̄ est illa q̄ debet a re rei sicut est ser uitus vrbana et rusticana q̄ nō debet p sone sz predio. vt ī. l. si vn⁹ ex socijs. ff. de serui. rust. p̄d. Vñ nota q vrbana predia dicūtū oīa edificia causa habitandi fa cta et stabuli illis cōtigui. siue sint in ciuitate vel villa vbicūq. ff. de x. si. l. vrba na predia. ff. cōia. tam vrba. q̄ru. pre l. j. Rustica vero predia dicunt oīa prediasi ne domo ad habitanduz licet habeant tectum p̄ fructib⁹ colligēdis vel stabulum p̄ equis vel iumētis separatum ab oīni edificio habitatiōis vt. l. hoc iure. ff. qui. mo. pig. v̄l ypo. taci. ̄hi. et secūdū hoc seruit⁹ ̄r vrbana vel rustica de qui bus habes in. c. ecclia de ̄sti. Est alia q̄ ̄r mixta. q̄ ideo mixta ̄r q̄ nō est mere personalis que debet a psona persone. nec est mere realis q̄ debeāt a re rei. sed est mixta eo q̄ debetur a re persone. que etiā psonalis appellatur. vt. l. j. ff. de ser ni. q̄ cū psona semp finitur. vt. l. iij. §. j. ff. qui. mo. vsufruc. amit. que etiā realis ̄r q̄ tāq ius reale vēdicatur sed nō rei vēdicatiōe q̄ in corpale est sed quasi vē dicaī cū agit iniuriaz si phibetur ire. et hmōi. vt. l. vti frui. §. vtz āt. ff. siusufruc. pe. vt no. Cy. in Rub. C. de vsufu. spēs hui⁹ sunt tres. s. vs⁹ habitatio etvsusfru ctus et de istis non loquor hic sed soluz de ista tertia qua persona est serua psone de qua loquor in infrascriptis. De nota. in hoc. §. et q seruitus non cōputā in bonis. gl. in. l. j. in x. ex bōis et ibi Bar. et doc. ff. de vsufruc. leg. Bart. in. l. pe. C. si res alie. pig. data sit. est tota in toto et in qualibet pte. l. si cui. et ibi Bart. ff. de ser. et tota retinetur per vsum patris. l. si eo. §. j. si f. vēdi. et. l. j. et ibi bar to. in pñ. ff. quemad. ser. amit.

¶ Quō efficitur quis seru⁹. Rñ. q qua [sect. 1] drupliciter. Primo ex natiuitate vt cum quis nascīt de serua. Hodie tamē de cō suetudine non seruatur. et vide. s. filius .§. xx. De iure etiā nō esset seru⁹ si in aliq̄ tpe quo mater cū habuit ī vētre fuisset libera vel ī partuvt insti. de ingen uis. .§. sufficit. Notāt Ber. Jnn. et Host. in. c. fi. de seruis. nō ordinandis. Scōo efficiī seruus ex bello. de quo dicvt. s. Bellū in prin. Tertio ex delicto vt cū libert⁹ rōe ingratitudinis reducīt in seruitutē. l. si manumissus. C. de liber. et eo libe. v̄l cuz alio mō a lege p pctm̄ imponitur vt a ra ptore puelle. xxxvj. q. j. de rap. vel in idē ferentibus prohibita saracenis qui effi ciunt fm̄ capiētiū vt ptz p extrauagan tes multoz pontificū. et de iudeis. c. ita quorūdā. et. c. ad liberandā. Quarto ex p pria voluntate sicut cū maior. xx. an. cū intentione participandi de precio qđ quidem in veritate participat sciens se esse libertum consentit alicui venditori qui similiter sit eū liberū esse vt ipsum vendat. Nam istis

cōcurrētib⁹ efficitur seruus. vt no. in. l. j. ff. qui. ad liber. p. cla. nō licet. l. liberis. ff. de lib. causa si aliqd p̄dictorum deficiat nō valet et si nihil de predictis non tñr dominus q̄ eum emit recipere precium si non vult et si manumittatur erit libertus nō ingenuus. l. liber homo. ff. de sta. ho. við pre dictis habes insti. de iure personarū. Fallit hoc in filio quem pater necessita te famis vrgente potest vendere non tamen mater et talis filius venditus ingenuitatē recipit quādocūq̄ precium [Fo.cccxiiij.r] emptori restituet ipse vel alius quicunq̄ pro eo. vt in. l. j. et. ij. i. tex. et gl. C. de patribus qui fi. dist. Addo. v. modū ex quo quis efficit seru⁹ de q̄ habes. s. colon⁹. s. de illis qui fingunt se inualidos et mē dicent.

¶ Quō serui efficiunt liberi. Rñ. q̄ mul [sect. 2] tis modis. s. cūcēdo ī iudicio reū necis dñi sui. Jtē accusādo falsariū monete. Jtē raptorē virginis dissimulatiōe p̄teritū. Jtē desertorē militie ð qb⁹ habes ī l. j. C. pro qui. ca. serui. p. premio lib. ar. et forti⁹ in cōscia credo q̄ possit fugere ancilla. qñ dñs cogit eā ad peccatū fornicationis et sic stare vt libera Facit autoritas Pa. j. ad cor. vj. fugite fornicationi. Facit regula q̄ nō est de re. iur. et priuile gium meretur amittere qui cōcessa abutitur potestate de iure etia⁹ potest īplorare officiū ep̄i. vt cōpellat dñm eā manumittere. et potest cōpelli. l. si lenones C. de epi. au. Multi sunt alij cas⁹ quos amito q̄ nō sunt in vsu efficiunt etiā ex manumissiōe De quo við. s. Manumissio. Jtem expositione serui languidivē denegatione alimentoꝝ facta a dño. Vi de. s. Expositus. Jtē ex emptiōe facta a iudeo de seruo xp̄iano. vide. s. iudeus.

¶ Vtrum seruus possit ordinari. Rñ. q̄ [sect. 3] non nisi plene liberati sit restitutus de quo habes plene. liiij. di. per totū.

¶ Quid si seruus ordinet. Rñ. q̄ si ordi [sect. 4] natur dño sciēte nō cōdicēte. eo ipso efficitur ingenu⁹ et liber ad quoscūq̄ ordines sit promotus. liiij. di. c. si seruus sciē te. si x̄o dño ignorāte et p̄ntatore et ordi natore sic si fuit p̄mot⁹ ad minores redigitur ī p̄stinā seruitutē. liiij. di. nulli. Si vero fuit promot⁹ ad sacros ordies s. subdiaconatū et diaconatū dabit vicariū vel preciū et remanebit liber. liiij. di. ex antiquis. quod si non habet vel nō potest debet de poni et restitui dño. við gl. in. c. ij. de ser. non or. Si vero ad sacerdotium sic seruiet in his que ordinem suū decent aliter nō et hoc verū si dñs repetet eum. j. annum a die scientie fm Ho. quis alij dicant a die ordinatiōis quia post annum nō potest repetere. liiij. di. si seruus. Jdē tenet Ray. de originarijs ascripticis et colōis proprie dictis q̄ nō possunt promoueri et promoti restituuntur. vt. s. de seruis.

¶ Vtrum talis depositus gaudeat pri [sect. 5] uilegio clericali. Rñ. q̄ nō nisi tantū q̄ verberari non potest. vt no. glos. in. c. ij. liiij. dist. alias verberans ipsum esset ex cōmunicatus. fm Jnno.

¶ Sed nunquid tenetur continere ta [sect. 6] lis. Rñ. q̄ sic vt not. Jn. liiij. di. c. nulli. ¶ Vtrū seruus possit contrahere matri [sect. 7] monium alius a predictis ordinatis. vide. s. matrimonium. iij. impedimento. iij. §. iij.

¶ Vtrum tempore persecutionis liceat [sect. 8] christianis se subijcere seruituti īfidelīū cum pacto q̄ ritus christianorum nō dimittent. Rñ. Jnn. de renuncia. c. nisi cuz pridem: q̄ sic. [sect. 9] ¶ Qui sine cā seruū occiderit nō minus puniet q̄ q̄ alienū seruū occiderit. l. j. i. fi. de his q̄ sunt sui vel alie. iuris.

Sigillum

q̄s potest habere. Rñ. vt not. in. ca. dilecta de exces. prelat. et dic vt supra de insignijs asumendis. et secundum eam distictionem s. insignia.

Simonia

primo quid est. Rñ. q est spiritualium vel spiritua libus annexorum aut a spiritualibus dependentium vel consequentium vel ad spiritualia anteceduntur ordinatiū precedēte peccato omissionis promissionis conditionis modi seruitij precū vel cuius vis temporalitatis receptio siue donatio. hanc descriptionē elictio ex dictis doctoꝝ que clarius. j. patebit. De notatis in hoc. §. et q symonia ē crimen publicū et equiparatur crimini lese maiestatis. Bal. no. in. l. si quēquaz in. j. nota. C. de epis. et cle. fa. gl. in §. per cōtrarium insti. de here. que ab intest. defe. in verb. post mortē. et Alexan. in l. j. ff. de pub. iudi.

¶ Quero quid in predicta descriptiōe intelligatur nomine spiritualiū. rñ. vt colligo ex Pa. in. c. cōsulere. de simo. et alijs doct. maxime Rica. in. iiij. di. xxv. [[Fo.ccccxiiij.]v] arti. iij. q. ij. et Asten. li. vi. tit. lv. Spūale dñ dupliciter in proposito. Primo per cōparationē ad spiritum humanum. Spi rituale pmo mō dictum triplr accipiūt. s. primo p essentiā vt grā et virtutes gratuite et istud spūale nec de iure nec de facto pōt vēdi. qz nō cadit in cōuētionē et de his hēs. j. q. j. c. j. et ibi glo. Secūdo accipiūt p causalitatē et dispositionez vt sunt sacra q sunt quodāmō cā grē et vir tutū. qz p ea cōsequimur grāz et virtutes et ista cū sint corporalia cadūt in pactū sed nō sine simoniavt in. c. non satis. et c. cū in ecclesie. eo. Tertio accipiūt spūale p mo modo dictum per effectum. vt sunt ea que conueniūt alicui ex aliquo dono vel officio spūali. Vt prophetizare miracula facere. diuinū officiū celebrare. etta lia spūalia non possunt vendi redimivt resignari p pecunia. c. querelā. eo. j. q. j. null⁹ ep̄s. el. ij. nisi f̄z q. j. dicā. Spūale vero fo modo dictū per cōparationem ad spm̄ humanū dñ dupliciter. Primo per essentiā vt sunt scīe oēs que per inuestigationē humanā et doctrinā acqui runtur. et hec nec de sure nec de factovē di pñt vt pz puerb. xvij. quid inqt pdest stulto hñe diuitias cū nō possit emere sapientiā. Secūdo dñ spūale per cāmvt doctrina predictarū snīaz q de iure et fa cto vendi pōt aliquādo. aliqn̄ vero non sine simonia vt patebit. j.

¶ Quid dicitur annexum spūali p̄mo [sect. 2] modo dictū scz per cōparationē ad spiritū sanctū. Rñ. q omne illud. ī quo spirituale ministerium vt vasa sacra eccle sia cimiterium et reliquie sanctorum ve stis sacerdotalis vt sacra res et huiusmo di.

¶ Quid dicit dependere vel consequi a [sect. 3] spirituali primo modo. Rñ. quod omne illud quod ex spirituali depēdet siue cō sequitur. vt habere ecclesiam vel dignitatem ecclesiasticā canonicam. Vel prebendam siue aliud beneficium ecclesia sticumvel ius percipiendi decimas pri mitias vel oblationes. Et quicquid cōpetit clericis ratione ordinis vt pulsare campanas claudere hostia ecclesie et similia. qz hec omnia ordini clericali sunt annexa. qz solis clericis conueniunt. et istud annexū vel dependēs non potest vendi. c. ad aures. c. ad nostrā. eo. ti. aliter cōmittitur simonia et propterea pro curatores rez ecclesiasticarū vt preposi tus hiconomus et vicedominus qui est qui preest rebus ep̄i. et siñr defensoresvt aduocatus vniuersitatis ecclesie sindic⁹ s. qui preest causis ecclie. et castald⁹ siue maior dñs qui. s. habet curā rez exteriorum ep̄i et iudex ep̄i. et siñr subiecti regu le vt archidiaconus archip̄sbyter cano nicus monachus et quilibet ecclesiastico mancipat⁹ offō. tales si per pecuniā ordinant̄ simoniaci iudicantur secūdū Hug. et Archi. i. q. iij. saluator. Sed ray. limitat verum qñ talis administratio habet ānnexū aliqd spiritualitatis.

¶ Quid dñ ad spūale primo modo acce [sect. 4] ptū antecedēter ordinari. Rñ. q ius pa tronat⁹ quod est ptās pñtandi ad offi ciū ecclesiasticū quod quidē siñrvēdi nō pōt sine simonia. vt in. c. j. de iure patro. sed transit cū vniuersitate temporalivt in. c. literis. de iure patro.

¶ Quid dñ annexū spūali fo modo ac [sect. 5] ceptū. s. p cōparationē ad spm̄ humanū vel dependēs. Rñ. q sunt scole libri et hu iusmodi et talia vendi pñt de iure nisi ec clesia locum

scolariū assignasset docto. ¶ Vtrum sola voluntas vendendi vel [sect. 6] emēdi spiritualia facit aliquē simonia cum. Rñ. Tanc. et Ber. c. vlt. e. ti. tenēt q nō. pro eis facit. c. tua nos in fi. et. d. c. fi. eo. ti. et. c. vt nostrūvt ecclesiastica benefi cia. sed ego distinguo cum Hosti. quod quo ad deum et peccatum mortale sola voluntate committitur. vnde cum quis dicit missam audit confessiones exhibet sacra et huiusmodi pncipaliter hac intentione vt propter id recipiat pecuniā vel aliud tēporale peccat mortaliter et simoniacus est quo ad deum similiter qui hac intentione dat. Secus si daret pro sustentatione ministri principaliter vel ob reuerentiā sacri vel ad fūanduz laudabilez consuetudinē q sic l3. j. q. ij. sicut epm. facit. c. qui p pecuniam. j. q. l. [Fo.ccccxiii.r] sed quo ad ecclesiā non vt in. c. tua nos eo. et ideo sola pnia sine alia restitutiōe delet vt i. c. fi. eo. Qd quidē limitat Hosti. ibidē vez in casu quo simonia est solum de iure positio. immo tenet q nec etiā peccat. sz vbi simonia est de iure di uino sic t3 q talis ita dz induci ad resti tuendum qcqd accepit sicut et vsurari⁹ mētalit et placet Pa. in. d. c. fi. Sed hoc nō teneo quo ad pctm q sine dubio peccat mortaliter si habet voluntatē delibe ratā ad dādū spūalia p tpalib⁹. est bene verū q nisi sequat effect⁹. s. datio spi ritualis p tpali nunq erit simoniacus vt no. i. c. nēo. eo. Quo aut ad restitutionem dic. vt. j. simonia. vij. inpn. Quo ad alias penas ipositas a iure cōtra simoniacos firmiter tene q requirīt pactio. ideo in diffinitiōe dixi pcedēte pctō.

¶ Sz qd si neq ministrās spūale. neq [sect. 7] accipiēs aliqd dat vel accipit vel paciscit de dādo vel accipiēdo sz ipsis igno rātibz amicus accipientis spūale dat aliqd cū pacto cōsiliario ministrātis ad ministrañ. inducat. Rñ. q l3 dās spūale. et recipiens nō sint simoniaci ex quo nō sciunt aliqd tñ tam amicus pdictus q cōsiliarius simoniaci sunt. j. q. statuimus. et. c. si qui a simoniacis.

Simonia. ij.

In quib⁹ casib⁹ pactio promissionis omissionis conditionis modi seruitij p cum et hmōi tpaliū p re spirituali vel annexo seu dependenti a spūali non inducit si moniā. Rñ. q. xvij. casibus. De hic notatis et q si platus donat aliquid suo promotori post suā promotionem q committit simoniā Bal. not. plene in. l. ab anastasio. col. ij. versi. dein de inducas. C. manda.

¶ Primo qñ possessio dat cū pctō vt in [sect. 1] eo cōstruat ecclesia vt in. c. olim cām. de rest. spo. Vñ etiā pōt dari lnīa construē di ipam ecclesiā sub certo pctō vt in. c. qto. de censi. et in. c. insinuatōe eodem. q talia pacta reputant spūalia sicut et in. c. significatum. de pben. vbi dat prebenda cum pacto qd quotidie celebret in tali ecclesia. et q non possit eā dimittere et l3 quia in traditione rei sue quilibet pōt q sibi placuerit apponere pactū c. verum. de condi. appo.

¶ Vtrū laicus dādo rē tpalem ecclesie [sect. 2] possit apponere ditionē spiritualē puta q fiat anniuersarium vel dicant tot misse vide. j. simonia. iij. §. xj.

¶ Vtrū offerēs bona sua ecclesie vt effi [sect. 3] ciat canonicus et ex illis bonis post mo dū istituat sibi pbēda sit simoniac. Rñ. q sic. tex. est in. c. tua nos eo. sec⁹ si pure et liberaliter donasset. et post humiliter peteret admitti in canonicū et retinere pdicta in pbendam et clerici pure cōsen tirent quia tunc liceret.

¶ Quid de eo q cōstituit de bonis suis [sect. 4] pbendā i aliqua ecclia sibi retinēdo po testatē cferēdi eam alicui alteri. Rñ. qd pōt sine simonia retinere sibi ius patro nat⁹ vel in ppetuū vel ad tps. sz nō valet nisi fiat de cōsensu epi et fratrū eius si qui sunt ibi in constitutione eius.

¶ Pone q statuto caueñ q nouiter rece [sect. 5] ptus in canonicū vel monachū teneat soluere certū qd. Querit vtrum sit simonia post receptionē illud soluere. rñ. pa. in. c. dilectus. el.

ij. eo. q sic ex quo p̄cessit taxatio. q̄p talis solutio v̄r facta virtute illi⁹ taxatiōis et nō libere. facit tex. p̄fati. c. dilect⁹. et. c. ex multis. j. q. iij. et. c. veniens. eo. ti. Qđ limitāt verū aliq qñ tale solutum cedit in vtilitatem priuatam aut canonicorum secus si soluereť p fabrica ecclesie vel alijs ad diuinum cultū p̄tinentibus f̄m Host. ar. de cōsti. c. cū oēs et. c. ex pte. Nā laudabilis cōsue tudo d̄z seruari. c. ad apostolicaz. eo. et. c. significatū. de p̄bē. nō tñ d̄z retineri pre benda loco pignoris. ar. d. c. significatū vel etiā pōt retineri si cōsuetudo sit qđ nō assignet̄ prebēda quousq̄ tale quid soluerit. In hoc em̄ casu fit permutatio spūalis ad spūale qđ licet de re. p̄mu. c. ad questiones. Pa. tñ in. c. iacobus eo. t̄z. q si statutū imponit tale on⁹ recipiā do vel recepto de nouo vt teneat̄ soluere certū qđ etiam ecclesie vel ad cultum dei quod non valet sine simonia. et facit d. capitu. ex multis cum alijs. Si vero [[Fo.ccccxiii].v] statutū ip̄onit onus p̄bende sic v̄z in fa uorē cult⁹ diuini. ar. ca. significatū de p̄ bē. et. c. vnico. vt eccle. bñ sic. et ar. ī. c. si p̄ pter tua debita de rescri. li. vj. et hec magis placet sed nec p̄mā opi. condēno.

¶ Scōs est cuz aliqd p̄ oīb⁹ spūalibus [sect. 6] alicui p̄sbytero datur q̄ ad ea als nō teneť. xj. q. ij. charitatē. Aduerte tñ q̄ ī hoc fuerūt opi. vt refert Pa. ī. c. significatū. de p̄bē. magis ista opi. placet Pa. et gl. ī d. c. significatū. et Ric. ī. iij. di. xxv. articu lo. iij. q. j. et Host. et Gof. et Jnn. ī c. qm̄. ne p̄la. vices suas. q̄ t̄z q̄ licite pōt aliqd re cipe sacerdos pro missis celebrandis et alijs spūalib⁹ administrādis dūmō nō intēdat vēdere spūale seu recipe pecuniā p̄ spūalib⁹ s̄z poti⁹ p̄ seruitio et recō p̄satiōe laboz dānoz q̄ sustinet trahēdo ibi morā p̄ sua sustētatione. Et q̄ ad ea exhibēda nō sit ex officio obligat⁹ q̄ si intēderet recipe p̄ spūali esset symonia. c. iudices. j. q. j. Siñ esset symonia si sacerdos parochialis a suis subdtis hec exigeret q̄ ad hoc teneť q̄ nec ēt pro sumptu aliqd p̄t accipe ab eissine symonia p̄ quocūq̄ spūali. c. vēdētes. j. q. iij. ab alijs aut bñ pōt. Verum est q̄ Gof. et Ray. dicūt q̄ si talis sacerdos q̄ etiā nō obligat̄ ex officio h̄z sumptus necessarios aliūde qđ d̄z gratis cātare qđ si fa cit p̄ pecunia aut erit symonia aut aua ritia sed cū symonia nō possit esse cū nō itēdat vēdere spūale: et nēo teneat̄ suis stipēdijs militare. c. cū sit eo. ergo ibi v̄r turpe lucrū vt p̄z ī. d. c. iudices. et ar. xij. q. j. Jlli q̄ vel ad minus h̄z spēm mali. Tu ̄o tene q̄ tria cōcurrere debent vt liceat. Primñ qđ nō capiat nisi p̄ sumptu vel labore. Scōz qđ nō sit ex officio obligat⁹ ministrare. Tertiū qđ nō habeat aliunde sumptus necessarios.

¶ Sed si sacerdos parochialis non h̄z [sect. 7] sumpt⁹ necessarios nunqđ poterit siue symonia exigere aliqd p̄ spūalib⁹. Rñ. f̄m Pa. ī. c. Suā. eo q̄ si pōt aliunde sibi honeste victum querere puta scribēdo et hmōi sic nō pōt exigere. sed laborare debet manib⁹. xcj. di. c. cleric⁹. Si ̄o nō potest tunc ep̄s debet sibi p̄uidere vel populus potest compelli ad p̄standum sibi necessaria p̄ victu et facit glos. bona in. c. omnis xp̄ianus. de conse. distinc. j. que dicit q̄ potest subtrahere sacramen ta populo nisi oblationem faciat et f̄m hanc dist. intellige glo. et tex. in. c. p̄cipimus. xxj. q. ij. et f̄m predicta limita quia vnum sine reliquo non procedit. j. q. iij. si quis obiecerit.

[sect. 8] ¶ Terti⁹ est qñ dat̄ aliquid p̄ vita eter na vel remissione suoz p̄ctōrū f̄m istud daniel. iij. p̄ctā tua eleemosynis redime. de testa. c. fi. xxxij. q. ij. anime. lxxxij. di. p̄sbyter. ī gl. Rō q̄ p̄dicta p̄ponunt̄ nobis venalia a deo p̄ moneta dilectio nis et opibus charitatis q̄ eleemosyna nō est p̄tiū vite eterne nisi inq̄tū imperat̄ a charitate nō sic alia spūalia q̄ con feruntur per ministros ecclesie.

¶ Vtrū faciēs votū deo vt obtineat qđ [sect. 9] temporale sit simoniacus. vide. j. votuz primo. §. ix.

¶ Quart^o est quādo dat^r aliqd pro redi [sect. 10] mēda vexatione q̄ sibi fit in re spirituali. c. dilect^o el. j. eo. Quod limto verū qñ certus est de iniustitia q̄ sibi fit. secus es set in dubio q̄ non liceret. Vnde si ep̄s me iniuste excōicet possum sibi dare pe cuniam vt snām reuocet et me absoluat fm glo. in. c. ad aures. et Jnno. ibidē tenet cōtrarium scilicet q̄ nō possit sine symonia. Sed Jo. an. ibidē et sequit^r pa. di cit q̄ si tali imminet aliqd graue preiu diciū ex dilatata absolutiōe puta quia debebat eligere vel eligi vel currit sibi p̄scriptio et huiusmodi sic vera est opi. gl. q̄ tunc redimit vexationem suā. d. c. dilectus. Si nō subest sibi aliquod p̄iu dicium ex dilatiōe absolutiōis tunc est vera opi. Jnno. et ideo habeat recursum ad superiorē. ar. c. null^o. de iurepa. Jdē dic de suspēsiōe vel interdicto.

¶ Vtrū possit aliquid dari cōtradicen [sect. 11] ti mihi de iure vel de facto ne cōsequar aliqd spiritua Rñ. pa. i. c. mattheus eo. q̄ nō licet pro iure querendo sine symonia. ar. c. significasti de ele. Nec etiā p̄ possessiōe habenda post ius quesitum fm Jnn. i. c. ad aures. de symo. gl. xvj. q. [Fo.cccxv.r] vij. decimas sed p̄ iure que sito sic. vt in d. c. dilect^o. Vbi Pa. etiā addit limitādo predicta q̄ si p̄pter potētīā aduersarij non posset apud superiorem de faci li consequi possessionem tunc vt euitet magnum incommodum posset aliquid dare sine symonia sicut dictuz est de ab solutione ab excōicatiōe. Si vero iniuste possidet non potest aliqd dare sine symonta vt nō vexet. Siñ ne ep̄s eū iuste deponat. vel ne accuset iuste vel illi qui p̄tēdit ius in beneficio q̄ tunc non esset redimere vexationem vt. not. in. c. nemo. eo. ti. Hic aduerte q̄ reddēs spirituale qđ usurpat solū ex pecunia. licet dās possit sine symonia redimere tamē a quo redimitur est symoniac^o secundū Hostien.

¶ Vtrū possit sine symonia aliqd dari [sect. 12] presbytero pro baptismo q̄ nō vult aliter baptizare. Rñ. Pau. i. c. cum in eccle sia. eo. ti. q̄ in adulto nō q̄ propter con tritionē pōt saluari. ar. c. debitū et quod ibi notat de baptismo et i. c. de p̄sby. nō bap. Sz p̄ ifante sūt opi. Aliq. vt Tho. ij. ij. et pe. de traren. et Pet. de pal. in. iiij. et gl. in. c. baptisandis. j. q. j. dicūt q̄ nō l3 q̄ non sunt facienda mala vt veniāt bona. xiiij. di. c. quod ait Loth. et ibi gl. et. xlvj. dist. sicut. Sed pau. vbi. s. et Ricar. et Lan. in. iiij. di. xxv. reputant verū in adulto q̄ bona volūtas ei sufficit in tali casu. Sed quādo quis habet puez et nō reperit alius qui possit baptizare vel sciat vt puta quia est mutus vel nō habet manus ille qui querit q̄ baptise tur nec aliuz habet q̄ tunc licite dat q̄ nō emit spūale. nec hoc debet intendere sz remouere vexationē et impedimētū et d3 intēdere emere tpale. s. aquā solum et hoc tene.

¶ Vtrū licite detur pecunia pagano vt [sect. 13] se baptizare p̄mittat. Rñ. in gl. j. q. ij. in. c. qp̄pio recitan^r opi. sed tene opi. Pa. in. c. cum in ecclesie eo qui dicit q̄ si p̄pter paupertatē timeret venire ad fi. tunc li cet ei aliquid dare vt veniat. Si x̄o nō habet volūtatē veniēdi nisi p̄pter cupiditatē tunc nō l3 q̄ baptismus ei parū prodesset. xv. q. j. non est. imo peccat q̄ abuti^r bono. et siñ dātes. ar. xxij. q. v. ad finē nisi p̄bbabiliter p̄sumeret q̄ postea mutabit voluntatem.

¶ Quid si ecclesia mea vel prebēda me remoto alteri est assignata. Rñ. si p̄ pre [sect. 14] cio eā recupero vel redimo. symonia est siue iuste siue iniuste sim ammotus. Se cus ante priuationē si iuste tenebāt q̄ sic est redimere vexationem meam con cordat Jnn. in. c. ad aures eo. et Pau. in. c. mathe^o eo. ti. Jntellige quādo remotus est a prelato superiori. q̄ secus si ex pelletur ab aliquo tyrāno. nā tunc etiā post remotionem posset dare.

[sect. 15] ¶ Vtrum sit symonia si pecunia datur episcopo vt nō cōferat symoniace. Rñ. pau. in. d. c. cum in ecclie q̄ sic ex parte recipientis sed non ex parte dantis.

¶ Vtrum capitulum dans aliquid ali [sect. 16] cui qui electionē impedit de quo cōstat q̄ in electiōe nullū ius habet vt desistat sit symoniacu3. Rñ. q̄ non si impediret ne simpliciter

electio fieret sed si impediret ne iste vel ille eligere sic non posset si ille cuius electionem impediret fm Rodo.

¶ Quint^o casus est qñ pcuratio datur [sect. 7] epō p visitatiōe cōsecratiōe ecclie de cēsi. c. cū apls. et de symo. c. cū sit romana de pscr. c. cū ex officij. et. x. q. iij. relatū. et l3 doc. diuersimode velint assignare rōnē tu tamen dic q hoc fit legis autoritate et ideo non peccatur. xxij. q. iij. qui pec cat. Aduerte tamen q tunc licite potest dari quando est procuratio moderata de qua vide. j. visitatio. §. iij. aliter non [sect. 18] liceret.

¶ Sext^o casus est qñ exigīt in pactum exp̄sse qđ a iure pmittit vt dictuz est in pcedēti. §. vel quod inerat. vt in. c. olim el. j. de resti. spo. et ibi pa. Jdeo vt dicit idem Pau. in. c. j. de eo qui mit. in pos. q l3 spiritualia non accipiant extimationē tamen interesse ex eis pueniens bñ pōt esse extimabile et sup eo tanquā super tpali pcedit vt dicit gl. in. c. corā de offi. deleg.

¶ Vtrum vicarius recipiendo salariuz [sect. 19] [[Fo.cccxv.]v] sit simoniacus. Rñ. pa. in. c. j. ne prela. vi. su. q nō quia locat operas suas sicut nec assessor vt in. c. statutū de rescrip. li. vj. nec aduocatus. xiiij. q. v. non sane.

¶ Septim^o casus est quādo qđ exigīt [sect. 20] per modū insinuationis exigitur vt si dicatur volenti intrare religionē quod aliqd secū aportet vnde possit viuere. Quod verum credo fm Pan. in. c. nō satis eo. dummodo nō deducat in pactū. et ita concordat Jnn. in. c. tua. eo. ti. qui videtur tenere q non l3 dicere si vis vi uere mecum porta tecū. et gl. in. d. c. non satis q dicit q licet sic dicere. de quo tamen dic. vt. j. simoniac. iij.

¶ Octauus casus est qñ subest cōsuetu [sect. 21] do vt aliquid pro spiritualibus exigať de quo tamē dic vt. §. cōsuetudo. §. xij. Aduerte etiā q illud h3 locuz vbi a laicis debeť aliqd clericis s3 vbi cōsuetudo est vt a clericis aliqd exigať tūc dic fm. pa. in. c. iacob^o. e. q ad priuatū com modū clericoz nō v3 s3 bene in fauorē diuini cult^o si nō pcessit exactio ante sacramētorū exhibitionē. et ppterea dicit Jnn. et Joā. de lig. in. d. c. ad apostolicaz q cōsuetudo que dat aliquid ante receptionē sacramentorū est corrupta nec valet q̄tūcūq3 lōga. et quādo nō precessit ex actio. quare valeat in laicis et non clericis. Ratio diuersitatis est quia laici videntur se obligasse sub nomine cuiusdam oblationis facit quod no. in. c. nouum genus de deci.

¶ Nonus casus est quando quis cau [sect. 22] sa permutationis aliquid dat in recompensationem maioris beneficij de quo dic vt. §. permutatio. §. vj. Et aduerte q tractatus permutationis inter partes super beneficijs nō inducit simoniam vt. §. permutatio. §. iij. immo vt dicit Car. in cle. vnica. de re. permut. in renū ciatione exprimi potest q causa permutationis renunciat sine simonia quia a iure permittitur de elec. significasti. de rerum permut. c. vniuersorum et. c. vnico de rerū permut. lib. vj. et. d. c. cle. vnica.

¶ Decim^o casus est qñ vasa sacra ven [sect. 23] dunt q l3 sint annexa spūali tñ vendi pñt sine simonia non habito respectu ad formā cōsecrationis fm Ri. in ql. ij. q. xxj. ita tamē q alteri ecclesie in eadē forma vendantur. sed persone seculari non licet vende re nisi redacta in pristī nam massam. et idem dico de vestib^o sacris q alteri ecclesie vendi possunt.

¶ Sed nunquid l3 aliquid exigere pro [sect. 24] chrismate habito respectu ad liquorez. Rñ. Pa. i. c. ea q de auaricia. eo. tit. q nō sine simonia: q chrisma iqtū sacrm est nō solū est spūale. s3 etiā inqtū liquorē qđ spūale. j. q. j. placuit. el. ij. siñr nec pro pane bñdicto vel candelis benedictis. ¶ Vndecimus casus est qñ vendit de [sect. 25] pendēs siue cōs ad id quod dependet a spirituali fm Ri. vbi. §. sicut est perce ptio decimar et fructus beneficioz panis oblat^o vel cera granum et hmōi que offeruntur in ecclesia. Nam ius percipiendi spūale est et vendi non potest s3 bene fruct^o. et ideo dicit pa. in. c. j. ne p. vi. su. q prelatus bene pōt vēdere obuētiōis iurisditiōis tanq3 fructus fm gl. ibidē: s3 tene fm Jnno. non debet vē di

exercenti illā iurisdictionē et bene q̄ ppter cōnexitatē vident vendere ip̄am iurisdictionē. j. q. iij. c. si quis obiecerit. Siñr alij fructus ecclesie fm̄ Host. vēdi possunt cū sint corporales. itelligē verū a bñficiato q̄diu ipse vivit non a p̄lato q̄ habet ius cōferendi arg. c. vnico. §. fi. vt eccl. benefi. et siñr dicit idē pa. in. c. fi. ne. p̄. vi. su. q̄ pñt locari laico obuentiones ecclie. dūmō ponat clericū loco sui p̄ recolligēdis nec presumptuose ad altare accedat vbi fiūt oblationes. arg. c. j. et. ij. ne cler. vel mo.

¶ Vtrū dās pecuniā p̄ administratiōe [sect. 26] rez ecclīasticaz cōmittat simoniā. Rñ. pa. in. c. cōsulere eo. q̄ sic. et ibi tex. hoc li mito fm̄ glo. in. c. saluator. j. q. iij. qñ ta lis administratio hz aliqđ spūale annexū als nō q̄ temporalē iurisdictionem posset dare sub pensiōe annua. et idem dic. s. simoniacū si dat p̄ administratio ne pauperū et hospitaliū. j. q. vij. si quis omnem in glo. et in aut. de san. epis. §. s3 neq̄ fm̄ Petrū de Perusi. tracta. de ca-[Fo.cccxvj.r]nonica portiōe ep̄i. c. iij. siue hospitalia sint autoritate ep̄i constructa siue non. sec⁹ si dat vt recipiāt ad seruiciū. solū si ne aliquo iure cōsequendo. et sic intellige. c. vnicū vt ecclie. bñfi. q̄ ecclesia. i. p̄latura sub anno cēsu cēdi nō pōt. de si mo. c. nō satis. xxj. q. ij. p̄cipimus. Vnde emēs preposituram et canonicatū vice dominū aduocationē. castaldatum et hmōi simoniac⁹ est. j. q. j. si quis ep̄s. §3 tamē limitationē predictam.

¶ Vtrū dās aliquid vt seruat tanq̄ vi [sect. 27] carius in ecclesia sit simoniac⁹. Rñ. pa. in. c. ad nostrā. eoq̄ sic vide bonū tex. cū gl. in. c. licet de penis.

¶ Vtrū vendēs villā et ius patronatus [sect. 28] qđ hz in ea sit simoniac⁹. Rñ. pa. in. c. q̄ relā đ simo. q̄ sic q̄ copulatiua facitve nire copulatū principaliter. et nō acces sione. Secus si dicatur vēdo villam cū iure patronatus et sic intellige Jo. an. i c. j. de iure pa. li. vj. Ego vero quo ad cō scientiā recurrerem ad intētionē si ha buit. s. animū vēdendi ius patronatus specialiter et sic fit simoniac⁹ qđ p3 qñ plus vendit villam alias non.

¶ Vndecimus casus est qñ ep̄s recipit [sect. 29] clericū adseruitiū spūale et tpale p̄stañ. sibi cū pmissione q̄ annuatī soluet sibi certū salariū donec sibi p̄uiderit de be neficio. Nā licet hoc fm̄ Ho. dūmodo spāliter nō se obligauerit ad seruitiūz tēporale p̄stā. nec cōmittit simonia post modum remittendo salariū cū conferit bñficiū quia salarium erat sub condi tione et facta collatione beneficij expirat cōditio insti. de ver. ob. §. nō omnis. Secus si promissio salarij fuisset pura et perpetua. c. veniens eo. ti. Quod qui dē pa. in. c. cum essent eo. credit verum q̄ licet qñ prelatus non inducitur prin cipaliter propter seruitium. sed q̄ ille meretur si aliter causa finalis sit seruitium non licet. arg. ca. graue. de prebē. secus si sit cā impulsua.

¶ Quid de illo q̄ recipit promisiionem [sect. 30] bñficij prestandi p̄ voce electionis dāda. Rñ. simoniac⁹ ē. c. de hoc eo. ti. Jte3 dic si recipit pro elecciōe nō īpediēda siue ante siue post. dūmō nōdū sit ius acquisitū in ea electiōe. nā acquisito iu re. licet redimere suam vexationem. vt §. iij. casu.

¶ Tertiusdecim⁹ casus est qñ pecunia [sect. 31] dat p̄ tēporali iurisditiōe hñda. fēt pa. i c. j. ne p̄la. vic. su. s3 tñ l3 nō sit simonia ē graue peccatū. facitad hoc. c. nēo. et qđ ibi no. eo. ti. et. j. q. j. in sum. et gl. j. i. c. qm̄ ne p̄la. vi. su. q̄ tenet q̄ est simonia. d3 intelligi vera fm̄ Pa. i. d. ca. qm̄ quādo tēporalis iurisditio hz dependentiam ab offō ecclesiastico q̄ p talē cōnexitatē cōmittit simonia. d. c. cōsulere. eo. ti. sed qñ nō habet dependētiā ab offō ecclesiastico nō est simonia s3 turpe lucrū et cōtra legē §3 pa. in. d. c. j. vt i aut. vt iud. sine quoquo suf. et in aut. de man. prin. .§. illđ. ho. tñ t3 q̄ sit simonia dare pecu niā vt promoueat quis in imperatorē vel regē ptātē vel rectorē alicui⁹ ciuita tis q̄ iurisditio ē spūalis. j. qđ. iij. ex mltis. Vñ vēdere gastaldionatū vel yconomatū ē simoniacū. j. q. j. si quis ep̄s et. j. q. iij. Saluator.

Oīs enim potestas a deo est. et iō spūalis vī. Sed credo sit verior opi. pa. īmo. Ge. t3 q etiā l3 dare aliquid pro habēdo offō temporali. de quo vide supra officiū. §. j. et dic vt ibi.

[sect. 32] ¶ Quartusdecim⁹ casus est qñ spūale pro spirituali exigitur puta vn⁹ d3 dicere primam missam alter secundam. et cūeniūt adinuice3 q vnus dicat missā p alio et econuerso. Tho. vero tenet q si interueniat pactū erit viciosum nisi be neficio vel personatui sit annexum tale onus vt puta prebende. s. q qui eam habuerit dicat missam d3 beata virgine. vt extra de prebē. ca. significatū. Similiter vī tenere Rica. in. iiij. di. xxv. arti. iij. q. j. dicens q si duo sunt baptiz audi et vn⁹ dicat baptizabo te tali pacto quod baptises me. q est simoniacū. Ratio q in talib⁹ nulla pactio vel cōuentio d3 īter uenire. c. tua nobis eo. tit. et hoc propter duo. Primo q res a non dño emīt sicut a ministro sacrorum qui nō est dñs. Se cūdo q est cōtra rōnē gratie q vēdatur sed tu aduerte q qñvn⁹ renef dicere pri [[Fo.ccccxvj.]v] mā missam et cōuenit cū eo q tenef dice re scđam pro secūda dicenda vt alius dicat primā q li. p. nō denotat apprecia tionē s3 adminiculationē cū ille nō pos sit dicere missam p alio nisi dicat p eo. et iō licet sed ī casu pdicto3 doc. li. p. dicit appreciationē. et iō illicitū ē pactum sed bñ posset dicere fm pdictos do. ho die ego dico p te. vel te baptizo. et rogo vt cras dicas pro me. vel baptizes me post ea et hmōi sine pactione.

¶ Quintusdecim⁹ casus qñ datur ra [sect. 33] tione prouocationis ad orandum sicut quando dat eleemosyna religiosis pau peribus vt prouocentur orare et missas dicere. pro eis de quo dicvt infra. simo nia. iij. §. ix.

¶ Sextusdecim⁹ ratione punitionis si [sect. 34] cut in absolutione excōicationis exigit pecunia nō pro absolutiōe q eēt simonia. s3 p punitione pctī. c. ad aures eo. cōcor. Rica. vbi. §. et addit caueat absol uēs ne in hoc magis intendat deserui re cupiditati q correctioni.

¶ Decimusseptim⁹ rōne liberalitatis [sect. 35] q gratis datur et gratis accipit nō rōne alicui⁹ spūalis. j. q. j. qcqd s3 tñ nota bilitas in tali dato facit presumptaz si moniam. vt. c. et si qōnes eo. ti.

Simonia.

iiij. circa bñficia dignitates officia et prīo circa ele ctionē seu promotionē queritur

De notatis hic et q simōia in curia romana cessat. Bar. no. in. l. j. in prin. ff. ad le. iul. de ambi. et Fely. c. cū venissēt col. j. qsi. inq̄tum abbas. de symo.

¶ Vtrū reges et principes et alij recipiēt [sect. 1] tes pecuniā vt cōsentiant electioni seu promotioni ad aliquā dignitatē vel platurā sint simoniaci. Rñ. Pau. in. c. de hoc. e. q sic et tenent restituere illi ecclie d3 cui⁹ prelatura agebatur. l3 non esset de bonis ecclesie. vt pt3 in eo. c. de hoc. ¶ Quid de canonico q cōuenit cū alijs [sect. 2] canonicis. vt placeāt sibi de aliquo canonico recipiēdo et postea ipse eis com placebit de alio. Rñ. q simonia est. ca. qpio. j. q. ij.

¶ Quid si dicat aliquis eo3 nunq cō [sect. 3] sentiāt. q aliq3 fiat canonic⁹ nisi mihi cōsentiatis de meo. Rñ. fm Ray. Simo niacus est. Si tñ cōsuetudo esset q qñ vnus fuit exaudit⁹ invna q alter post ea exaudiatur in alia posset tūc talem cōsuetudinē rogare seruādam. ar. lxij. d. q igitur de consti. c. cum omnes.

¶ Vtrū cōmittat simoniā facit pctm cū [sect. 4] illo q bñ ficiū ofert vt retineat aliquam portionē ex redditib⁹ bñficij. rñ. pa. ī. c. j. vt ecclia bñ. q sic. no. tñ q epūs ex iusta cā et necessaria pōt statuerevt reddi tus certi tps bñficij vacātis deputen tur ad certū vsum laudabilē facit. c. vl. de ver. sig. Jtē pro solutiōe suo3 debef intelligi si ctracto3 nomine ecclesie se cus si cōtraxisset nomine priuatovt no. gl. in. c. j. de sol. facit. c. si propter tua de rescrip. lib. vj.

¶ Vtrū pmouēdus in rectorē alicuius [sect. 5] ecclesie et paciscas vt soluat pētionem maiorē collatori sit simōiac⁹. Rñ. pa. ī. c. cū clerici de pac. q sic. siſr etiā si promo uēdus propria autoritate obliget se ad pensionē et non tenet collatio fm pau. ibidem l3 Jo. an. teneat q tenet.

¶ Circa officia qritur de psbytero q vē [sect. 6] dit offm portādi aquā benedictā per suam parochiā. Rñ. fm Ro. q licite po test fieri si vēdit emolumēta sibi ex cō suetudine pueire cōsueta. Si autem vēdit tale officiū non est simonia. sed turpe lucrū. Si aut vendit aquā bñdictā vel panē bñdictū sic ē simonia fm Alexā. et Ro. qz in receptione talium cō fert remissio venialiū peccatorum.

¶ Quid si quis vēdat officiū clauden [sect. 7] di hostia vel pulsandi campanas. et hu iusmodi. Rñ. fm Rod. q simonia c⁹ est sumpto nomine simonie large sicut talia officia sunt spūalia large. Si tamē datum sitalicui tale offm gratis et cōsue tudo sit loci q possit ponere aliū loco sui et locare et vendere ad vitam ipsius dantis non esset simonia fm Ro. Sed tu aduerte quia. j. q. ij. ca. j. dñ q non est sacri muneris offm claudere hostia ecclesie sed tñ sibi annexum vel vnitum. Et dicit glos. ibi qd tunc est simonia [Fo.ccccxvij.r] emere aliquam administrationem. vel officiū ecclesie qñ est annexū alicui spi rituali vel consuevit per clericum exerceri soluz. et sic tene q est simonia vendere officiū. secus vendere redditus.

¶ Quid de dātib⁹ aliquid vt possint ī [sect. 8] parochia vel epātu q̄rere vel questuare Rñ. fm tho. ī quol. q sacerdotes prelati recipiētes simoniaci sunt cū persuasio sacerdotis spūalis sit et ei credatur qz p̄ lati aut psbyteri sūt et sic est simōia respectu prelati vel psbyteri cōcedentis respectu vero dātis sacrilegiū est quia ibi est de fraudatio eleemosinaꝝ cōtra intētionē dātū et tenē vterq̄ad restitu tionē si tales q̄stores sūt scelerati vt sūt chiaratani. sz q ad restitutionez dic. vt Restitutio primo in verbo turpiter §. j. ¶ Vtrū liceat dare vlt accipere pecuniā [sect. 9] p oñone p̄dicatiōe dei laude vlt processione. Rñ. fm Ric. vbi. s. et Astē. li. vj. ti. vlt. q nō. Hec ti. et siſla dicūt spūalia īq̄tū ex gratia pcedūt et ad grām disponūt q tñ p hominū mīsteriū exhibētur. et iō vēdere in his q est spūale simonia est. Et iō q predicat pricipaliter vt lau dem vel fauorē cōsequatur humanū vlt lucrū simōiac⁹ est saltē mētalīs. j. q. iij. nō solū. Aduerte tñ q dantes eleemosinas pauperib⁹ aut religiosis vt impetrent orationis suffragiū nō dāt qua si intendant emere oñones sz quasi per gratuitam beneficent iam eos prouocare adotañ. pro se gratis et ex charitate. et sic nō peccāt.

¶ Quid de statuētib⁹ ī aliqua ecclia q [sect. 10] p̄cessio nō fiat in alio funere nisi tātaꝝ pecuniā legasset ecclie. Rñ. f3 ray. et th. q simoniaci sūt. ar. de iureiu. c. sicut el j. et. ij. secus si statuerēt q legātibus talē summā fieret talis honor vel p̄cessio ar. extra eo. c. cū sit. Rō diuersitatis ē qz in prīo est exactio p̄supponit q p mino ri non fiat in secūdo h3 spēm gratuite recōpensationis qz non negāt ne etiaꝝ fiat pro non legantibus. ar. de iureiur. c. sicut. el. j. et. ij.

¶ Vtrū liceat dare pecuniā p āniuersa [sect. 11] rio celebrādo et hmōi. rñ. Ri. in. iij. dis. xxv. q nō l3 p hoc pcm̄ facere de dāda pecunia sz si ex deuotiōe detur ecclesia debet celebrare Jnn. x̄o in. c. qm̄ enormis ne. p̄. vi. su. dicit q nōsolū l3 sz etiā ē meritoriū aliquos reddit⁹ cōstituere in ecclesia vt ibi fiat anniuersariū p ali q sz hoc cōstitui non pōt p donatorē: qz nō l3 ei cōditiones spūales apponere. sz tñ tēporales vt redēptione captiuorū. xij. q. ij. aurū sed pōt constitui p illos qui hñt āniuersariū facere extra de pre bē. c. significatū. Ho. in. d. c. qm̄ tenet q pōt imponi tale on⁹ redditib⁹ sed dicit tuti⁹ fore relinquere sic reliquo tali ecclesie annuatim. x. li. super tali possessio ne diuidendas inter eos solūmodo qui meo anniuersario intererit. et rogo vt fiat omni anno.

¶ Vtrū canonic⁹ vadēs ad horas cano [sect. 12] nicas principaliter p denarijs horarijs sit simoniacus. Rñ. Ho. in. c. olim de. x. sig. et seq̃tur Jo. an. de cle. nō re. c. vnico lib. vj. l3 q nō est vera simonia. q̃ nulla expressa pactio intercedit s3 q grauiter peccat et mētalē simoniācōmittit s3 p so lā pñiam satisfacit. c. tua nos de simo. ¶ Quid si cleric⁹ p̃picio vigilet ad defū [sect. 13] ctū et dicat psalteriū. Rñ. Ho. q si fecit pc̃m p eo legere psalteriū q simonia est. Si aut q vigilaret nō est simonia l3 scit tacite q debeat legere psalteriū. ar. de preben. c. significatū. q̃ sic vēdit laborem quē non tenetur īpendere.

¶ Quid si maior crux nō portetur nisi [sect. 14] p certo p̃cior Rñ. Ho. q ē signū auaritie et īducit viciū simonie. c. audiuim⁹ eo. Similiter est simonia quādo taxať pro q̃ta pecunia q̃s ponat in tali sepultura cū ibi sint plures fm Hosti.

¶ Vtrū pactū de lecto redimeñ. anteq̃ [sect. 15] corpus ad ecclesiā deferať sit simonia Rñ. q nō q̃ lect⁹ et hmōi ē qd tēporale et iō pōt vēdi redimi et hmōi. si tñ clerici nolēt sepelire nisi prius īposito p̃cio de eo redimēdo sic vř simonia cum fiat pc̃m de tpali ad spūale fm Ho. facit. c. vl. de re permu. sihr cōmittit simonia si clīci nollēt sepeliř nisi fieret eis cautio ab heredib⁹ defūcti de receptione eoꝝ [[Fo. ccccxvij.]v] q̃ cū funere portātur et sihr qñ nolūt sepelire sine pecunia. ca. q̃sta est. xij. q. ij. ¶ Vtrū sit simonia p matrimonio dare [sect. 16] pecuniā. Rñ. f3 Ri. i. iij. di. xv. art. iij. q. j. q̃ put matrimoniū ē sacř3 cadens in dispēsationem īstrōꝝ ecclesie sicvēdi nō pōt et iō simoniac⁹ est q̃ p bñditiōe nubentiū pecuniā exaciā accipit. c. cū ī ec clesie eo. put vero matrimonium offm̃ nature sic l3 dare et accipere preciu3 sicut et pro alijs officijs ciuilibus et corporalibus.

¶ Sed qd si nolit bene dicere nisi data [sect. 17] pecunia. rñ. Alexā. q d3 recurrere ad su periorē qui si voluerit cogerc prefbyteꝝ vt bñdicat gratis tutius est abstinere q̃ peccādi occasionē dare. Pa. tamē in c. dilect⁹ el. ij. e. ti. q l3 ī sacřis voluntarijs nō l3 aliqd dare p eis hñdis. s3 in necessarijs. et sic videreť tenēdo opi. q non possum cōsumare matrimoniū sine bñditiōe vbi cōsuetū est q̃ licite dare pōt cū intētiōe dandi pro redimenda [sect. 18] vexatione nō emēdi benedictionem.

¶ Quid de sacerdote q̃ nō vult dare licētiā pochiāo alteri cōfitēdi nisi data pecunia. Rñ. Ro. q̃ simoniac⁹ ē. Jdē dic̃ d̃ lñia cōicādi aut bñdicēdi spōsas. Ad uerte tñ q si nō intēderet licētiā cōfitē di cōicandivl bñdicēdi spōsas. et hmōi vēdere s3 sibi puidere sub obuētiōib⁹ et oblatiōibus q̃ eū contingerent et non plus non esset simoniacus. f3 Rod.

¶ Vt3 sit simonia ex pcō dare aliquid [sect. 19] pro calcib⁹ vestibus et lintheaminibus bñdicēdis. Rñ. Ray. t3 q nō q̃ nō īuenitur nisi īcřfmate baptismo cōiōe eucaristia balsamo sepultura et basilica d̃ dicāda. j. q j. diuina. c. placuit. c. vt vn⁹ quisq̃ extra. e. ti. cū in ecclesie. s3 tu dic̃ x̃sus Gof. et Ho. q est simonia. c. ad nostrā eo. Jdē dic̃ p benedictione abbatū vel abbatissaz velatiōe virginū aqua bñdicta et hmōi fm pe. de pal.

¶ Vt3 archiacon⁹ q̃ h3 examinare pro [sect. 20] mouēdosvl ille q̃ rñdet ī scrutinio ordi nādi f3 formā. c. ij de scrū. vl ille mīster q̃ legit euāgeliū cū sit ordiatio sit simo niac⁹ si aliqd recipitab ordinādis. Rñ. q sic f3 dominū. Anto. in. c. pe. extra. e ¶ Vtrū pretendens scītātē quā non h3 [sect. 21] vt pmoueať ad ordines vel beneficia sit simoniac⁹. Rñ. q nō sed d3 agere pe nitentiam. c. mandato extra eo.

¶ Vtrū notari⁹ sine simonia possit ali [sect. 22] quid recipere p scriptura facta de ordi natiōe. Rñ. Lau. et sequit̃ ber. brix. in. c. sicut ep̃3. j. q. ij. q nō nec p labore nec p charta. sed ep̃s d3 sibi pcurare. Pa. x̃o i. c. j. de simonia t3 cū glo. ibidē et cōiter doc. q̃ vez est in notario q̃ h3 fasarium de publico fec⁹ est in illo q̃ nō h3 salariū q̃ recipere pōt p suo labore solū cō siderat q̃litatē negocij nō ordinis sicut faciūt q̃ p clicatu tñ p diaconatu plus et hmōi q̃

sic est simonia. ar. x. q. ij. p̄carie. Jdē dic q̄ ē simonia exigere aliqd̄ p̄ sigillo nisi expensas cere et sigillatio nis clericorum ad hoc deputatorū intellige super re spūali et in iurisdictione ecclīastica cū nihil aliud sit nisi quedā testificatio iudicis super illud.

¶ Vt recipiēs aliquā p̄missionē spīri [sect. 23] tualitatis. puta beneficij et hmōi p̄ aliquo negocio p̄mouendo apud sedem apostolicam sit simoniacus. Rñ. pa. in c. cum essent eo. q̄ sic vt ibi.

¶ Vtrū statutū in fundatiōe alicui⁹ ec [sect. 24] clesie factū q̄ caueť. q̄ q̄sq̄s tñ ī reddi tīb⁹ annuatim dederit in ppetuū recipiāt p̄ canonico et hēat q̄ dederit p̄ pre bēda sit simoniacū. Rñ. Ro. q̄ si tale statutū fiat ad tps et principaliter intētiōe augēdi dei cultū: et qđ dans principali ter pp deuotionē det et sit dign⁹ tollera ri pōt. et ide dic de mōasterijs de nouo fūdati et egenis. s. qđ q̄sq̄s daret tātū recipereť ad illud monasteriū vsq̄ ad certū numerum. ar. c. tua nos extra. eo. ¶ Vtrū aliq̄s dign⁹ ordiari vel bñficia [sect. 25] ri dās ex pacto. vel exact⁹ ianitorivt eū ad ep̄z pmittat ītrare ad petēñ. bñficiū vel ordinē vel electiōis cōsumationē sit simoniac⁹. Rñ. f̄z Ro. q̄ nō si nō dat in tētiōe corrupta. s. vt p̄ ītercessionē ei⁹ cui dāt cōsequat̄ intētū. q̄ si cū tali intentione daret esset simoniacus.

¶ Vtrum aliquis possit īduci. vt intret [sect. 26] [Fo.ccccxviii.r] religionē p̄pter pecuniā dādā. Rñ. nō. c. dilect⁹ el. ij. eo. ti. S̄z vt q̄s cōuertatur ad fidē dicit gl. iu. d. c. dilect⁹ q̄ potest dari. Hosti. addit id posse dici in sacramētis necessarijs sed nō in volūtarijs. qđ limitat Pau. in. d. c. dilect⁹. q̄ ex pacto vt cōuertatur vel intret religionem vel recipiat sacramēta nō l̄z. sed bene si ne pacto vt alliciāt ad p̄dicta capiēda. ¶ Quid de fraternitatib⁹ ita constitu [sect. 27] tis q̄ null⁹ recipiatur ad eas nisi p̄mittat vel iuret q̄ annuatim soluet. x. deñ. Rñ. ray. q̄ si fiat p̄pter cām honestam. puta pauperibus alēdis captiuis redi mēdis. Et hmōi nō ē ibi simonia ī no li cite sūt et q̄ eas d̄spicit anathematizād⁹ ē. xliij. di. si q̄s despicit. et ar. xvij. q. xvij. sa ne. Rod. tñ dicit q̄ si statutū est sub forma negatiua nō l̄z q̄ excludit pietatez s̄z sub forma affirmatiua. l̄z. s. vt q̄sq̄s fuerit recept⁹ de tātum s̄z nō placet q̄ fiat iuramētū p̄pter periculū periurij.

¶ Vt p̄ iustitia faciēda dare pecuniā [sect. 28] vel eq̄pollēs sit simonia. Ric. i. iiij. dist. xxv. ar. iiij. q. iiij. t̄z q̄ sic loquēdo de iustitia ecclīastica vt qñ dāt ep̄o vel alijs p̄ redeñ. iure sup spūalib⁹. ī q̄ cōcor. gl. in c. vēdētes. j. q. iiij. Jdē t̄z Rod. etiā super t̄palib⁹ si sit p̄sona ecclīastica q̄ d̄z reddere ius rōne iurisditiōis ecclīastice. se cus esset si esset iudex secularis seu laicus l̄z als grauiter peccet. Alex. de al. ta mē t̄z qđ etiā in iudice seculari vēdere iudiciū iustū sit simonia. quia hoc est actus virtutis et ita quo ad aliquid est spūale sed p̄ aduocatiōe aut p̄curatione etiā in cā spūali l̄z aliqd̄ accipere sine simonia s̄z gl. in. d. c. vēdētes et Ric. vbi. s̄. et forte verius tenēt cōtrariū et qđ est solū graue peccatū accipere pro iustitia in rebus t̄palib⁹ et ei q̄ est iudex. ¶ Vtrū sit simoniacū occultare peccatū [sect. 29] alicuius p̄ pecunia quādo ad eius officiū pertinet illud reuelare. Rñ. quod sic. c. nemo eo. immo etiam occultare respectu persone cōsanguinitatis vel affi nitatis vt ibi dicitur. sed Rica. vbi. s̄. limitat verū si talia respiciūt cām spūalem als non. sed est graue peccatum.

¶ Vtrū testificari pro pecunia sit simo [sect. 30] nia. Rñ. Ric. vbi. s̄. t̄z q̄ sic cā spūali ali ter nō licet sit graue pctm̄. Alex. p̄dicit q̄ in causis ecclīasticis et a p̄sonis eccle siasticis si testimoniū vēdāt simonia est. Jn alijs grauiter peccatur.

¶ S̄z nūqd̄ aduocat⁹ similiter cōmitit [sect. 31] simoniā si pro pecunia patrocinať. Rñ. q̄ nō q̄ patrociniū et cōsiliū adminiculať exteri⁹ cause. s̄z testimoniū ē de substātia cause. et iō testes cogunt. nō aduocari f̄m Alex.

¶ De simonia magistroz. vide. s̄. Ma [sect. 32] gister s̄. x. cum seq.

¶ De simonia sepulture. vide. s. sepul [sect. 34] tura in prin. et. §. j. et. xliij. et. xliij.

¶ Vtrum patron⁹ siue habēs ius p̄sen [sect. 33] tādī q̄ aliqd recipit p̄ p̄sentādo sit simo niac⁹. Rñ. Pa. ī. c. veniens el. j. de test. q̄ sic. tex. bon⁹ de transact. §. preterea quā [sect. 35] do inter.

¶ Circa p̄mutationez. vide. s. permuta [sect. 36] tio. §. iij. et. iij. et. vj.

¶ Circa transactionem. vide. j. Transa [sect. 37] ctio. §. iij.

¶ Circa renūciationē et remissionē vltra id q̄ habes. s. renūciatio. Quero Vtruz renūciās l̄ris sup beneficio eccl̄astico obtinēdo sit simoniacus. Rñ. Pa. ī. c. ad audiētīā de rescrip. q̄ sic si sit ex pacto de aliq̄ tpali recipiedo siue p̄ certa pen siōe recipiēda. gl. in. d. c. ad audiētīā t̄z q̄ est simonia in eo q̄ cōsequē⁹. est beneficiū. s̄z in eo q̄ nōdū cosequē⁹ est be neficiū q̄ nō sit simonia. Sed tu tene q̄ est simonia etiā in hoc casu si deē aliqd ex pactiōe p̄tis sec⁹ si ex officio iudicis vel mediātib⁹ bonis viris renunciatio ex vna pte pure fiat et ex altera pte aliqd tpale deē. vt colligeēt in. c. sane de renū. et de pac. c. cū p̄dē. Siñ nō est simonia si renūciet talib⁹ literis ex eo quod dat sibi spūale puta bñficiū fm Jnn. et Hos. de rescri. c. ad audientīā qđ limita cum sit permutatio si cōcurrāt q̄. s. dixi permutatio. §. iij.

[sect. 38] ¶ Vtrū dās aliqd tpale p̄lato ne remoueat eum a prioratu vel beneficio sit simoniac⁹.

Rñ. Rodo. qđ sic si necessitas [[Fo.ccccxvij.]v] vel vtilitas fit q̄ ammoueat. alias non dummodo intētio nō sit corrupta. Siñ simoniacus est qui dat spūale vt obtineat debitū tpale q̄ suū est fm Tho. in iij. di. xxv. de quo ego dubito p̄ ea q̄ dixi. s. simonia. ij. §. xvij. et. xvij. et potius credo q̄ non sit simonia. ar. c. j. de vsu. ¶ Vtrū renūciās bñficio vt alteri certe psone deē sit simoniac⁹. Rñ. q̄ nō nisi in pactū deducat. c. delictū de preben. Nā habere spem de hoc nō est simonia c. cum p̄dē de pac. j. q. j. ordinationes. ¶ Vtrū remittēs debitū tpale p̄ spūali [sect. 40] cōsequēdo sit simoniacus. Rñ. Pa. in. c. veniēs el. j. de test. q̄ sic quia remittere idem est q̄ donare vt in glo. predicti. c. et in. l. q̄netiā. ff. de calū. Limitat tñ gl. et in. d. c. verum quādo ex tali remissiōe aliqd comodū applicat p̄ti. Addit Pa. ibdē aliā limitationē. s. quod est verum q̄ remittere est dare quando debitū est liquidum. sed quādo debitū est dubiū tūc òr potius facere q̄ donare vt òr in trāsactione in. l. siue apud. C. de transa. ¶ Vtrū p̄mittens nihil petere ab ordi [sect. 41] natore vel presentatore vsq̄ ad tot annos sit simoniacus. Rñ. Pan. in. c. per tuas. el. iij. q̄ sic: quia ex quo ordinato tenetur assignare isti post ordinationem portionem que consideratis fructi bus est qđ tpale talis remittit tpale p̄ spūali consequendo et ideo simonia est. ¶ Vtrū dās pecuniā vt q̄s nō ordinet [sect. 42] vel eligatur vel electio non confirmeēt aut eccl̄ie nō cōsecrēt et hmōi sit simoniacus. Rñ. q̄ sic extra. eo. ti. nemo. Jdē dic quādo p̄ gratiā osanguinitatis vel affinitatis. v̄l penitētie nō recōciliat. do min⁹ penitētē absoluit vel pctm celat. vt in. d. c. nemo. Dicit tamē Jnn. ibidē q̄ vez est similitudinarie òr simoniac⁹ talis p̄ grām sic faciēs: q̄ sic puniēt. i. ac si simoniacus esset. pan. et gl. ī. d. c. nemo t̄z q̄ est simonia et est verius.

¶ Vtrū corrūpens iudicem vel testem [sect. 43] in causa spūali p̄pter pecuniā sit simo niac⁹. Rñ. pa. in. c. tua nos. e. tit. cū Hos. q̄ sic p̄ qđā cōnexitatē quā habēt cum spūalib⁹ vel ē q̄si simonia ar. d. c. nemo Secus in causa mere temporali.

¶ Vtrū aliqd accipere p̄ inuestitura ec [sect. 44] clesiarum sit simonia. Rñ. q̄ sic. tex. in. c. in tātū eo. et ibi dici. Pa. q̄ nō tātū p̄ in uestitura iuris. s̄z etiā facit. s. p̄ iductio ne in corporalē possessionē etram si ibi sic consuetudo.

¶ Quid de dātibus primos fructus be [sect. 45] neficij in curia et soluentib⁹ taxā bulla rū et ceteroz fm stylum curie. Rñ. q̄ nō sunt credendi simoniaci quia talia nō soluunt pro spiritualib⁹ sed pro sustentatione curie et officialium. et sic tene q̄ illa de volūtate pape sunt ordinata. S̄z secus iudico in curijs episcopoz et aliorū prelatorum habētibus vndeviuant. fm

decētiā nō fm pōpā. q̄ simoniacuz est tales taxas facere p̄ dispēsationib⁹ absolutiōibus et hmōi. j. q. iij. ex multis. Secus si p̄pter victus decentiam. quaz alias non habent si hoc non fecerint.

Simonia. iiij.

circa ingressum religionis. Vtrū intrās monasteriū cū pcō de dandis tpalib⁹ sit simoniac⁹. Rñ. q̄ sic. c. itātū. c. veniēs e. dicit tamē Hos. et Gof. Ray. et Ber. et in. c. qm̄ simoniaca est q̄ si monasteriū esset tenue q̄ possent dicere volēti it̄rare. Si vis viuere mecū porta tecum. q̄ licet te libēter recipere vellemus tamen bona nostra nō sufficiūt. S3 tu tene in cōsciētia opin. Tho. in summa qui dicit q̄ pro ingressu monasterij non l3 ali quid recipere vel exigere quasi p̄ctū. s3 pro victu persone recipiēde l3 aliquid recipere si non sufficiant opes ad hoc monasterij. Similiter etia3 licitum est p̄pter deuotionē quā q̄s ostēdit monasterio largas eleemosinas faciēdo eidē q̄ facili⁹ recipiāt sicut licitū est ecōuer so puocare aliquē per tpalia beneficia ad deuotionē monasterij licet nō sit licitum aliquid ex pacto dare vel recipere vt recipiāt. c. q3 pio. j. q. ij. Rodoff. etia3 tenet q̄ quando monasteriuz est tenue et indigēs q̄ nō est simoniacum pacisci in talibus dummodo nō fiat p̄ spūalibus cōferēdis sed pro expēsis faciēdis vel recompensandis. vnde t3 q̄ licet ex [Fo. ccccxix.r] prīmere noīa et q̄titatē numerus et pl3 mihi q̄ ad cōsciētiā. ad. c. q̄ vident̄ ōria et maxime. di. c. qm̄ simoniaco. dic q̄ loquūt quo ad fo3 ctētiosuz p̄pter fraudes et ideo fundāt se sup p̄sumptiōe q̄ cessat in foro aīvel loquunt. vt nihil p̄ ingressu. sed nō loquunt quin pro releuatione sumptus qm̄ monasteriū aliter non potest.

Simonia. v.

Circa ea que prohibē iur dari vel deduci in pactum pro aliquo spūali vel annexo vel ab eo depēdente Et primo.

De notatis ī hoc. §. et an sit simonia soluere notario p̄ scripturabal. q̄ nō in sua mar. in versi. soluere. in. fi. et an com mittat in matrimonio interuētū pecunie bal. q̄ nō in ru C. de spō. no. in. l. ticio. §. j. ff. de cōdi. et demō. et Bar. ī. l. ille aut. in vlti. oppo. ff. de here. insti. ¶ Vtru3 solū sit simonia qm̄ interuenit [sect. 1] pc̄m de pecunia. Rñ. q̄ nō s3 dic q̄ triplex est mun⁹ q̄ inducit simoniā ī spūa libus si deducat in pc̄m. Primū ē munus a manu vt est pecunia capiēdo put accipit. j. q. iij. totū p̄ oī re temporali. Scđm munus est a lingua. Tertiu3 ab obsequio vt. j. q. j. sūt nulli. Additur ab aliquib⁹. Quartū mun⁹ sanguinis q̄ est cū quis cōfert ecclesiā vel prebēdam alicui intuitu cōsanguinitatis vel amicitie. Nam fm gl. in cap. vt ecclesia benefi. sed solum cōfert. p̄pter consanguinitatem vel amicitiam et alias non conferret simoniacus est. Sed alex. de ale. scđa scđe. et Tho. scđa scđe. et in. iij. et in quo limitant verū qm̄ intendit ex hoc aliqđ bonum redūdans in seipso: vt puta q̄ magnificeit vel nobilitē. vel vt faciat sibi aliquā recompēsationē et hmōi. Secus si solum intēdens bonuz tpale illius cui datur et non alterius q̄ tunc l3 sit graue peccatum nō tñ simonia est in hoc. iij. munere. q̄ nihil datur vel recipitur et magis placet De hoc tñ. vide Pan. in ca. tuam de eta. et qual. or. et. j. q. j. c. si quis. et. c. sunt nōnul li. Posset tñ dici etiā tūc esse simoniacus qm̄ platus aliqđ bñficiū ecclīasticū daret alicui cū pcō vel intētiōe. vt ipse suis consanguineis prouideret. ¶ S3 nūqd qđcūq3 mun⁹ a manu indu [sect. 2] cit simoniam in spūalibus. Rñ q̄ sic si pc̄m p̄cessit. Si vero nō p̄cessit tūc si fit adeo paruum q̄ nō debeat iducere pro mouētis aīm inspectis cā tpe et qualita te psonarum sic nō facit simoniam. c. si qōnes. e. ti. Valde. n.

ihumanū est a ne mine velle recipere. sed vilissimū est oīa ab oīb⁹. ff. de offō pco. l. solent. §. vlti. et hoc verū quo ad eccliam. s3 quo ad deū quicquid dat vel recipit corrupta intētiōe q̄tūcūq; minimū p spūali simonia cum est. sed sola pñia siue resignatione beneficij purgāt. et sic intellige. c. nemo eo. fm Gof. aduerte tamen q qñ datur aliquid sine pco nō vt nō debitū sed vt dari consuetū nō est simonia. fm Rod. ¶ Quid si id q datur sit de rebus eccle [sect. 3] sie. Rñ. q nihilominus simonia erit f3 sanctum Tho.

¶ Quid si nō deī munus a manu. s3 a [sect. 4] lingua p spūali habēdo. Rñ. simonia ē Aduerie tamē q mun⁹ a lingua aliqñ ḍr ipsa laus ptinēs ad fauorē humanū q̄ sub p̄cio cadit aliquādo p̄ces ex q̄b⁹ fauor human⁹ acquirīt vel c̄trariū vita tur. et iō si q̄s principaliter ad hoc intē dit simoniā cōmittit: et principāl̄ ḍr in tēdere qñ p indigno admittēdo datur vel recipitur. S3 circa dignū distīguit Gof. et Host. q aut pmouēt quis precibus suis et sic si petit p̄lationem que da tur p electionē tunc est simonia. j. q. vj. sicut is qui. Si aut nō dat p electionē si sit simplex beneficiū sic l3 si indiget. Si nō est simplex s3 habens dignitatē vel curam aiarum sic non l3. ar. j. q. j. or dinationes. et. viij. q. j. in scripruris. et est simoniac⁹ fm Vgo. Ray. Hostiē. Tho. secūda secūde. et directo li. iij. q. eo ipso q petīt indign⁹ ē. S3 Rodoff. credit q l3 i dignitate et cura. Facit. c. tua nos. e. ti. Quod ego credo verum si indiget pu ta. q non h3 aliunde. vnde viuat alias non. c. ad aures. e. ti. si modo dignus est et intendat pdesse et non preesse. Si vero pmouēt precibus alienis si p indi-[[Fo.ccccxix.]v]gno. sic fm oēs simonia est. j. q. j. de ordi nationibus. Si vero pro digno tunc si sunt spirituales nō est simonia. j. q. j. la torem. Si vero preces sunt carnales. et dicuntur carnales quādo illi qui precā tur attendunt ad parentelam principa liter vel amicitiam rogantium et prelatus propter ipsas principaliter mouēt sic est simonia. quia preces succedūt lo co precij. d. c. ordinationes et. sunt non nulli. j. q. j. Si vero prelatus principali ter nō sequitur preces sed merita. seu q dignus est non simonia. c. quibusdā. j. q. j. et ar. c. tuam. eo. ti. tenent etiam Pa. in. c. tua nos. e. ti. q humiles p̄ces emis se a digno nō inducunt simoniam nec etiam aliquod peccatum. vt ex dictis. c. tua nos et. c. latorē patet. immo fortius tenet pa. ibidē q donans aliquid cardi nalib⁹ vel p̄latis et rogās pro aliquo be neficio dummodo nō ducat principaliter intētiōe vt p talia feruitia et p̄ces adipiscat spūale. quis secundo habē talē spē q extra oēm noxā indicat q iu ste ista possunt fieri sine spe primaria. vt. d. Jnn. et Hos. fa. c. qd pderit. lxj. di. j. q. j. sunt nōnulli et i. c. tua. de et. et qua. [sect. 5] ¶ Circa mun⁹ ab obsequio q̄ro vtrum seruiēs alicui p̄lato vt cōsequat beneficiū spūale vel monasterio vt recipiat et hmōi sit simoniac⁹. Rñ. pa. in. c. cum essent. eo. ti. gl. ibi t3 q nō quādo sine oi pactiōe seruit et intētiōe secūdaria p̄dicta habēdi nō primaria si modo sit idone⁹ nec p̄lat⁹ aut monasterium directe ppter hoc seruitiū intēdat ei de benefi cio puidere vel recipe: q si sic esset mu nus ab obsequio et simonia quādo p̄ncipaliter et directe. d. c. ordinatiōes. Jō dic q si in seruitio interuenit pactum semp est simonia. c. cum essent. eo. ti. Si nō interuenit pactū si seruiat p̄ncipāl̄ gratis l3 scōario. vt habeat aliqđ spūale nō est simonia fm Gof. et sic cōcor. iu ra q vident ḍria. Ho. tamē etiā tenuit q si seruitium corporale sit honestum et dignus dignum obsequium prestat q licite pōt etiā seruire principaliter dūmodo pactū nō interueniat vt si quis episcopo seruiat romam eundo eius ne gicia procurando a contrario sensu in c. sunt nonnulli. j. q. i. Sed in seruitio indigno vel pro indigno sic erit simonia. similiter dic q in seruitio spūali q si pactū interuenit simonia est nisi tali beneficio sit annexū illud on⁹. vñ no. q nō solū p̄dicta iducūt simoniā in dāti bus seu paciscētib⁹ sed etiā in cōsentiē tib⁹ siue mediatorib⁹ et c. c. p inq̄sitionē de ele. et. c. ij. de cōfes. necnō in paciscēti bus aliqd dare vel facere ministrātib⁹ sed etiā ministris seu familiaribus ad ministrātis. sicut

dicimus in Jezi. qui fuit seruus Helisei. j. q. j. in summa. dicit tamen Ri. q l3 eꝑs fecerit pactū vel promissionē pro aliquo beneficio dādo et postea oblit⁹ talis pacti pure cōfert q nō est simoniac⁹ quo ad ecclesiam: nec etiam ille qui recepit tale beneficiū si hoc pactum ignorabat et ideo nō teneat resignare q bene po.

¶ Vtrū autoritas pape excuset a simo [sect. 6] nia. rñ. pa. in. c. j. eo. ti. Dicūt doct. q in curia romana titulus de simonia non habet locū sicut nec lex iulia de habitu in curia principis. glo. vero et ho. ī. c. ex parte. eo. titu. dicit et sequit̃ pa. in. d. c. j. verum in his que sunt simoniaca de iure positio solum. sed non in his q̃ sunt simoniaca de iure diuino. et iō t3 pa. ibidē q cū tit. beneficij habentis administrationē ordinis vel executionē clauū sit de iure diuino sicut ipsa executio clauium q papa talem ti. vēdēs est simoniac⁹ sicut ille qui emit nec valet excusare eius autoritas. habes bonam glo. in. c. licet de pen. et tex. est cum gl. ī. c. ex diligenti de simo. quis. d. car. teneat q omnis tit. beneficij sit de iure positio et sic fm eum excusaret eius dispēsatio. sed tu tene cū pa. secus in alijs nō habentibus executionem clauium.

¶ Sed nunqd eo ipso videat̃ dispensa [sect. 7] re ex quo scit ex certa scientia et tollerat. Rñ. Jo. de lign. e. ti. c. j. dicit q sic ita q nō cōmittit simoniā q ego credo verū qñ simonia cōmittit̃. vt cū papa vt puta q̃s habuit bñficiū mediāte pecunia [Fo.cccxx.r] a papa hoc sciente. et ad hoc cōsentientē. q tūc scia principis purgat hoc vitiū et ita talis nō incurreret penas iuris siue simonia sit de iure diuino siue positio nec teneretur resignare si simonia ē de iure positio. Sz de datis alijs a papa licet iꝑe sciat q dñi et curiales exigūt et tolleret non ppter hoc dispēsare videtur et ideo in penis inuoluuntur. Facit s. dispēsatio. §. xij.

Simonia

vj. quo ad penā. Sciendū q est quadruplex. prima est suspensio. Queritur vtrum omnis simoniacus in ordine recipiendo vt suspēsus ipso iure. iñ. vt colligo ex Jnn. et pa. in. c. tanta. et. c. per tuas. el. ij. e. ti. qđ sic et quo ad se et quo ad alios et nō soluz quo ad ordinē sic susceptū sed ab oībus alijs ordinib⁹ etiā licite receptis et p cōns est remot⁹ ab administratione tēp aliū bñficioꝝ suoꝝ. facit gl. j. q. j. recipiunt et vide gl. in cle. cupientes de pen. nec po test dispensari cū eo nisi per papam. j. q. j. gratia.

Ad ppositū eoꝝ que hic dicunt et q simonia pud canonistas idē est q ambitus apud legistas Bar. no. ī. l. j. C. ad legē iuli. de ābi. et vitiat promissionē eꝑi ad episcopatū et obligat etiā cōsētiētes. l. si quemq̃. et ibi Bal. C. de episc. et cle. et in aut. quō opor. epis. §. j.

¶ Vt3 simoniacus in ordine dādo siñr [sect. 1] sit suspēsus. Rñ. Gof. t3 q sic p trienniū sed Jnn. in. c. pe. e. ti. et pa. in. d. c. p tuas tenet q ppetuo sit suspēsus. et vñ verū p hoc tex. iuncta gl. iu. c. si quis a simonia cis. j. q. j. et. §. verum. xxxij. dist.

¶ Vt3 simoniacus in bñficio fit suspen [sect. 2] sus. Rñ. Pa. in dictis. ca. vbi. s. q sic. sz si est occultus est suspensus quo ad se nō quo ad alios. sz suspendē dus. ar. j. q. iij. c. j. et. ij. vnde si renunciat bñficio taliter acquisito potest vti ordine suo post per actam pñiam et alijs bñficijs licite habitis. sz bñficio illo retēto in quo simonia est cōmissa nō potest agere pñiam vt in c. inquisitiōis de accu. Si vero est manifestus sic est suspēsus q ad se et alios ipso iure. d. §. vez. vñ quis renunciet bñficio iterū indiget dispēsatiōe sicut qlibz notori⁹ crīosus. vt in. c. si. de tēp. ord. sed eꝑs pōt dispēsare dūmō non sit ille cū q commisit simoniā vt not. j. q. v. pñentiū. et aduerte q tunc dñr occultus f3 Rodo. qñ nō constat p sniam vel cōfessionē in iure factā nec per rei euidētiā q nūlla possit tergiuersatione celari. Limita tñ predicta oīa qñ simonia est cōmissa eo sciēte. Secus si ignorante puta p patrem vel amicos. q tunc

non est suspensus quo ad alios. nec quo ad se nisi in ordine et beneficio sic habito. non autē in alijs ordinib⁹ susceptis aut beneficijs habitis vel habendis. ca. de simoniace eo. ti. vbi hoc voluit Inno.

¶ Sed q̄ro q̄s pōt dispensare in simo [sect. 3] niaco in ordine vel bñficio. Rñ. gl. et cal. in. c. post trāslationē de renū. et. d. ant. et pa. in. d. c. de simonia. post multa tenet q̄ in simoniaco in ordine sol⁹ papa qñ sciēter. Sed qñ eo ignorante cōmissa est simonia tūc ep̄s pōt dispensare. j. qō. v. pñtiū. et etiā pōt ep̄s dispēsare cū tali li cet qñ hoc sciuit non renūciauit. I3 mini strauit ī ordīe suscepto. aut ad alios ascē dit fm Rod. Jn simoniaco vero in beneficio scienter solus papa potest dispēsare re f3 Ber. Ray. et Goff. sine in illo beneficio siue in alio quocūq3 fm gl. et Jo. an. in. d. c. de simoniace. Sed Host. tenet q̄ potest ep̄s dispōlare in simplici bñficio solū. Pa. vero in. d. c. j. de simoniace. eo. ti. t3 q̄ pōt ēt dispēsare ī curato vt illud habeat ī aīa ecclīa ēt cū executōe ordinū si mō spōte renūciat s3 ad illd bñficiū ī q̄ fuit simonia cōmissa vt illd habeat nō p̄t nisi per papam fieri. Itē in ecclesia empta nō p̄t ex dispensatione episcopi habere nisi simplex beneficium. et cū executōe minorū ordinū solū. Si vero expectat sententiam condemnatoriam tunc vllō modo episcopus potest dispensare in illa nec in alia vt habeat quodcūq3 beneficium. Jn eo vero qui ignoranter est promotus ad beneficiū non potest nisi sol⁹ papa vt illud habeat. s3 ī alijs potest episcopus vt no. ī. d. c. pñtiū. et qđ no. in. c. sunt et. c. nobis. eo. ti. Sed Tau [[Fo.ccccx.]v] cre. in. c. sicut nobis. eo. ti. t3 q̄ ēt in bñ ficio illo ī quo fuit p̄mot⁹ pōt ep̄s dispensare si ip̄e ep̄s nō est in culpa et placet.

¶ Sed nunqd idē sit iudiciū de media [sect. 4] toribus quo ad suspensionē et quo ad dispensationē. Rñ. q̄ sic p̄ regulā accessorium. de reg. iur. li. vj.

¶ Vt ep̄s possit dispensare cum symo [sect. 5] niaco circa offā mortuorū bñdictiōes nubentiū. sepulturas crisma bñdictiōesva soz. et hmōi. Rñ. Hos. q̄ sic post peractā pñiaz q̄ nō prohibet. ar. c. nuper de sen ten. excō. nec obstat. c. Erga j. q. j. q̄ loq̄ tur de simoniaco in dignitate.

¶ Quid de prelato q̄ p̄misit bñficiū ali [sect. 9] cui pro pecunia et re integra rauocat pactionē. Rñ. f3 Ri. q̄ s. talis peccat gra uiter faciēdo p̄c̄m q̄ tñ ad effectū pacti nō p̄cessit nō incurrit penas suspensionis et irregularitatis.

¶ Vtrū ordinatus ab ep̄o quē audiuit [sect. 7] simoniacu3 possit ministrare. Rñ. q̄ pōt iu suscepto ministrare. s3 nō poterit alios ab eodē recipere nisi deponat cōsciāz c. p̄ tuas el. ij. e. ti. Vbi not. Host. v. nota bilia. Primū qđ ex varijs dictis in alterius p̄iudiciū nō est cōscia formāda. Secūdum q̄ sic formata est ad cōsiliū p̄lati deponēda. Tertiū q̄ si deponi nō pōt ē oīb⁹ modis seq̄nda. Quartū q̄ est virt⁹ cui de cōscia scrupulosa fit bona et in melius informat et ecōtrario est debilitas animi et nimia simplicitas. Quintu3 q̄ in differentibus potest vnus quisq3 prout sibi placuerit cōsciētīā informare q̄ bene not. et ideo talis debet ministrare et cōsciam deponere.

¶ Secunda pena contra simoniacos ē [sect. 8] depositio et infamia et hec imponit si de hoc in iudicio constiterit. v. q. iij. sane de accus. inquisitionis.

¶ Tertia pena est excōicatio papalis. [sect. 9] Nā Martin⁹ in cōsilio cōstantiensi in ex trauagātī q̄ incipit multe ita inquit. sa cro approbātē cōsilio declaram⁹ q̄ ordinati simoniace ab executiōe suorū ordinū sint ipso iure suspēsi. Electōes atq3 postulatiōes cōfirmatiōes et qua suis p̄uisiōes simoniace ecclīaz monasterioz dignitatū p̄sonatuū officioz et bñficioz quorūcūq3 deinceps facte nulle sint ip̄o iure nullūq3 p̄ illas ius cuiq3 acquirat nec promitti cōfirmat aut p̄uisi faciant fructus suos ad alioz restitutionē tāq3 iniuste ablatoz teneant statuētēs insu per q̄

dans et recipiēs ipso facto snīam excōicatiōis īcurrat etiā a pōtīficali aut cardinalat⁹ reful geat dignitate. Jn alia extrauagāti fctā an. ij. sui pōtīficat⁹ mā tue data q̄ incipit dānabilē cōfirmat oēs excōicatiōes suspēsiōes priuatiōes et in terdicta et alias cēsuras latas a sūmis pōtīficib⁹ cō simoniacos quas vult īcurrere ipso facto oēm simoniacū occultuz vel manifestū vbicūq̄ simoniā cōmiserit cuiuscūq̄ stat⁹ etiā si ep̄atus aut cardinalat⁹ vel quauis alia ecclesiastica vl t̄pali p̄fulgeat dignitate dictaz excōicationū suspēsiōnū et penarū absolutionē sibi resernās nisi in mortis articulo nec vult q̄ virtute cōcessionis indulti aut cuiuscūq̄ facultatis absoluēdi cōcesse vl cō cedēde a sede ap̄lica possint absolui nisi specialiter de pctō simonie autoritatē absoluēdi cōtineāt. Hoc idē. Eugen⁹ ī alia extrauagāti q̄ incipit cū detestabile. data rome apud. S. Grisogonū anno sui pōtīficat⁹. v. Pau. ij. in p̄cessu quē in die iouis sancta fecit excōicat oēs simoniacos tā in ordine q̄ etiā in bñficio et ab solutiōem refuat sibi et successorī. ei⁹ p̄terq̄ in morte nec vult sicut et Martinus possint absolui ex quacūq̄ cōcessiōe nisi faciāt mētionē d̄ simonia. Jdē fecit Sixt⁹. iiij. et sic tene q̄ oēs simoniaci ī er dine et bñficio solum sunt excōicati. Alij x̄o simoniaci nō. sz ipso facto cadūt ī penas cō ipsos latas a iure de q̄b⁹ dictū est hic. s̄. Ne te moueat. ca. reperiuñt. j. q. j. similiter. c. quicūq̄ ibidē. et ca. placuit. ibidē siñr. et. c. ex multis. ij. q. ij. q̄ l̄z sub anathema p̄hibeāt tñ loquūtur solū de ordine et bñficio et sic in nullo iure inuenitur sub pena excōicatiōis prohibita omni simonia nisi vt dixi in ordine et bñficio. Et ideo illi soli sunt excommunicati.

¶ Quarta pena simoniacoz est q̄ pre [sect. 10] -[Fo.cccxxj.r]cipitur sub pena excōicatiōis late sentē tie omnibus cuiuscunq̄ dignitatis aut status q̄ si sunt presentes in romana curia reuelare teneant pape vel eius apo stolice sed in camerario aut suo vicegerenti in vnus vl duoz testiu⁹ presentis infra duos dies naturales postq̄ sciuerint aut ad eorū noticiam peruenerint aliquem commisisse simoniaz a qua nō nisi per romanum pontificē possunt p̄terq̄ in mortis articulo absolui. et hoc p̄ predictam extrauagantem Marani dā nabilē. Cui eugen⁹ in dicta extrauagāti. Cum detestabile. addit quod nō solū qui sciunt aliquē simoniam cōmisisse vl procurasse. sed etiā qui sciūt illos q̄ fuerūt mediatores teneant reuelare pape vel ei⁹ camerario. vel cui ipse duxerit cō mittēdū per se vel p̄ alios q̄ citius et q̄ non possint absolui donec reuelauerūt. quod intelligo si comode p̄ntet si sciunt veraciter nō per suspensiones aliter non credo incurrere dictā excōicationem. Credo etiā hodie nō ligare cū sit abrogata p̄ nō vsum. Aduerte tñ f̄z asteñ. li. vj. ti. lv. q̄ qñ simonia est solū mētalī sine omni pactione q̄ non ligatur talis aliqua predictarum penarū quod no.

Simonia

vij. quo ad restitutionem Queritur vtrum datum si moniace sit restituendum. Rñ. fm Pa. ī c. tua nos. e. ti q̄ aut datū ē sine pactione sed cū sola intētiōe habēdi spiritualia et tunc dicunt aliqui quos sequitur Jn no. et Host. q̄ si talis simonia est de iure positio sic restitutio non est necessaria ad salutē. Si vero est de iure diuino. sic necessario est restituē. acceptū. Alij vt Jo. an. et sequitur pa. tenent indistincte q̄ nō est restituē. de necessitate. p. d. c. fi. vbi est tex. apertus. Sed quia dictum ca. fi. loquitur in simonia que est de iure positio. ideo dico q̄ in tali casu non est necessaria. Et que si ratio. licet Joan. and. et Hosti. multas adducant tamen nulla efficax est secundum hec solum. quia ius sic declarauit secundum ipsuz non extēdenda ad simoniam que est de iure diuino et ideo necessario restituē. et sic tene fm distinctionē vsurarū mentalis de qua restitutio. j. in litera vsurarius ī principio. Si vero datū sit mediā te pactione sic absq̄ dubio de necessitate restituē. est fm cōiter doct.

¶ Cui dñz restitui acceptū simoniace p [sect. 1] ingressu monasterij vel ecclesie. rñ. Pa. ī ca. de hoc eo. ti. Si loquimur de ecclesia seculari tunc si ille qui dedit non habet vnde viuat restituatur ei. ar. c. veniēs. e. ti. Si vero habet vnde viuat tunc si oēs de ecclesia relinquerunt dñz dari ecclesie et crimino si expelli. Si aut nō expellantur dñz dari fisco pape fm Ho. qui distribuat ī pias causas. Turpia lucra a fisco extorquentur. l. fiscus in questionem. ff. de iur. fis. Si vero nō oēs delinquerunt. sed solus prelatus vel particularis. tūc dabitur ecclesie ī cuius ignominia erat datum. Si loquimur de ecclesia regula ri. Si oēs deliquerunt datur ei qui de dit vt intret fñz monasteriū. vt in. d. c. ve niens cū nō possit stare in monasterio. vt ī. c. qm̄. e. ti. Si vero particulares de liquerunt tūc pecunia dabiť scđo mona sterio quo ad vsumfructū trñ et mortuo ingresso redibit ad primūz monasteriū et sic intellige glo. in. d. ca. de hoc et cōcor dat cū predictis Hos. et. d. Anton.

¶ Quid fieñ. cū cōmode non potest ap [sect. 2] plicari vbi vel in cuius contumeliāz est data pecunia. puta qz in remotis ptib⁹ est vel videretur incōueniēs eā ibi dari cum ecclesia sit quasi de relictis et huius modi. rñ. q pauperibus dabitur.

¶ Vt recipiēs beneficiū simoniace te [sect. 3] neatur illđ resignare. rñ. q sic et restitue re oēs fructus pceptos ex eo. et qui recipi potuerunt a diligēti possessore. ca. si res. xiiij. q. vj. de resti. spo. c. grauis intellige qñ scienter simoniace habuit vltqz uis ignoranter tamen postea sciuit de perceptis post scīam tñ tenetur nō autem in bona fide nisi extantes vel inq̄tum fact⁹ est locupletior. l. certū. C. de rei ven.

¶ Cui debz restitui datū pro ordine ha [sect. 4] bendo. rñ. videtur q ecclesie cathedrali in cuius imuriam videtur datū. si non [[Fo.ccccxxj.]v] est ordinatus ad titulū alicui⁹ ecclesie sed si est ordinatus ad titulūz alicuius beneficij. vel ecclesie ille dabitur. secundum Vlde. et Rodo.

¶ Quid si pecunia ex pacto sit data pa [sect. 5] pe. Rñ. Pa. in. c. j. e. ti. q nihilomin⁹ nō poterit retinere tale bñficiū etiam in casu in quo papa nō cōmitteret simoniā. sicut in simili disputat Jo. an. in regula cui licet de re. iu. li. vj. in merc. de ludēte cum epō ad azardū qui ep̄s fecerat statutum excōicans ludentes. qz licet episcopus nō ligeť tali statuto ligat tamen ille qui secū ludit. Sic ī pposito papa recipiendo pecuniā nō suspēdit cōstitutionē de simonia et plene disputauit idē pa. in. c. expiande. in. §. qui vez de p̄bē. Sed cōriā dixi. Simonia. v. §. v. et ē p̄ius Nec ob. similitudo de ludēte cū epō. qz episcopus nō potest facere q stante statuto suo contranemēs nō ligetur. Sed bene papa pōt. Et ideo tene q dixi. §. q non est simonia. et sic beneficium poterit retinere.

Simplicitas

est duplex fm pa. in di. ca. dilecti de iudi. quedaz contraria discretiōi et hec reprobatur. xxxix. di. c. petrus diacon⁹ et. xvj. q. j. si cupis quedam cōtraria dolositati. et hec amplectanda de q in euangelio estote simplices sicut columbeet bonus tex. cū glos. in. c. veritatis de iureiu. et. vj. q. j. ex merito. et hec est illa de qua dicit tex. insti. de legati. agno. succ. §. qđ ad fe minas simplicitatem amicam legibus amplexantes et c.

De simplicitate et q presumatur in rustico et in muliere et minore not. Bal. in rubri. C. de re. per. ver. item queritur et aliquid in. j. lege in princip. C. ne fi. p patre.

Simulatio

idē est q ypocrisis. Vnde dicit Jsidor. lib. ethi. q hypocrita grecelatine đr simulator. vel dic q se habent sicut superius et in ferius. qz omnis ypocrisis. simulatio est sed nō oīs simulatio

est ypocrisis. s3 tātum illa qua quis cuz sit malus intus se bonū simulat et palā ostendit vt bonus videatur per gloriam humana3. vt dicit glo. Math. v. et est filia inanis glorie secundū Gre. xxxj. mor.

De notatis in hoc. §. et quotuplex sit simulatio. no. bal. in. l. cū pñtibus. C. de proba. et qualiter probetur. et Bal. in nota. iij. versicu. quero qualiter. C. plus va. quo agitur.

¶ Vt oīs simulatio sit pctm̃. Rñ. vt col [sect. 1] ligo ex. S bona. in. iij. di. xxxviii. et alex. de ales. ij. ij. ti. de ypocrisi. quod est triplex simulatio. Prima est cautelle et hec licet vt probatur in. c. vtilem. et. c. q ait et in. §. qñq3. xxij. q. ij. Nam dolū nō cōmit tit qui fraudem excludit. l. cum patet. §. plane. ff. de leg. ij. ar. c. prelatū quod me. causa. c. carism⁹ de iue. ciu. puta vt euitet aliquod malū fingit aliqd. Scđo simulatio est instructionis. et hec non est pctm̃. et hec fuit in xpō qñ fixit se longi⁹ ire Luc. vlti. in quo innuit exhibeñ. hos pitium peregrinis ex quo coegerunt eū manere. ex quo meruerūt eum cognoscere. Et ideo ille religiosus qui maiorē sanctitatē quā h3 simulat vt pximi edī ficent. et ad bonū incitent nō peccat. sed poti⁹ meretur. vt patet p Gre. xxxj. mor. Tertia simulatio est duplicitatis. et h3 rōnem mēdacij et semp est pctm̃. vt pro prie est ī ypocritis. Addita lex quartā. sc3 significatiōis sicut Jacob se simulauit esau. et hec nō est pctm̃. Sicut etiā quis in rep̃sētiōe ministerij passiōis rpi fin xit se iudeū vel christum vel pilatum et huiusmodi.

¶ Vt aliqs possit ei simulare malum. [sect. 2] Rñ. f3 alex. in. ij. ij. q nō. qz aut est hoc p opa mala siue vere siue apparēter et sic effici talis quale est illd opus. aut hoc fingit p opera bona vere et apparēt. et sic nunq3 potest ex hoc apparere malus.

¶ Vt gerens habitū sc̃tītatis. vel reli [sect. 3] giōis qui tñ nō h3 meritū sit ypocrita. Rñ. q si ex in firmitate post assūptionē talis habit⁹ cadit a pfectione nō est hypocrita. quia nō tenetur reuelare suum peccatum nisi loco et tempore debito. vñ non tenetur deponere habitum secūdū Gre. xxxj. mor. si autē ex malitia a perfe-[Fo.ccccxxij.r]ctione. deponit sic est hypocrita.

¶ Vtrū ypocrisis sit pctm̃ mortale. rñ. [sect. 4] vt colligo ex. S. Bo. et Ale. vbi. s. et scđo Tho. ī quol. q in ypocrisi duo sūt. s. de fect⁹ sanctitatis et simulatio eius. Si ergo intentio hypocrite referit ad vtrūq3. s. quia non vult habere sanctitatem nec currat. sed tantum vult sanctus apparere sic est peccatū mortale et sumitur in sacra scriptura Job. xiiij. Non veniet in conspectu eius oīs hypocrita. et Matt. xxiiij. Ve vobis hypocrite. Si autē accipiañ hypocrita nō p qualitate vite male. s3 p simulatiōe sic aliqñ ē pctm̃ mortale. puta si hoc facit ex fine q est contra charitatē dei vel pximi puta. Simulat se sanctū vt possit seminare heresim. vel consequatur dignitatem ecclesiasticam vel qcūq3 alia bona in quibus cōstituit finē. Si aut finis non sit cō charitatem. sic erit pctm̃ veniale. qz solū delectat in laude. qz fm phil. iiij. ethi. magis diciñ vanus q3 malus. Sed si finis sit bonus puta ad laude3 dei et salutē animarum vt proximi edificent sic meritorium est. si tñ nō cōtēnat bonā vitā dicit tñ Aureo. in. iiij. di. xvj. q. j. q si ex ypocrisi se quiť oppositum honoris dei et proximi salutis q est peccatum mortale. Simili ter qñ solū facit vt possit habere vana3 gloriam et huiusmodi q limito verū in vana gloria que sit mortalis alias erit veniale solum.

Sobrietas

dicitur mensura debita circa ea que sunt necessaria ad vitam vnde sobrius quasi sobriā idest mēsurā seruans et nomine sobrietatis tēperantia significa. hoc exigitur in oībus. sed maxime in ministris eccle sie. xxxv. di. p totū. xlj. di. p totū. de vi. et ho. cle. c. clerici a crapula. j.

thi. iij. Item in regib⁹ et principib⁹ puer. xxxj. Noli regibus dare vinuz. Quomodo peccat mortaliter cōtra ipsam. vide Ebrietas. gula. et ornatus.

Societas. j.

fm Marchum tullium et no. Azo. in summa titulo pro socio est duorum pluriūve con uentio contracta ob commodiorem vsum et vberiore questum facere. ad hoc. l. si non fuerit. §. pleriq⁹. ff. pro so. vnde con trahitur solo consensu. vnde si meus so cius aliquem admisit quem meum so cium esse noluerit ei solū socius est non mihi. ff. pro so. l. qui admittitur. et contrahitur ad tempus et in perpetuum. i. dum viuent socij et sub conditione vt. ff. pro soc. l. j. et. C. eo. l. pe. sine fine vero cōtrahi. non potest. l. nullam. ff. eo.

De notatis ī hoc. §. et q societas est quando lucra et damna communicantur. Bald. in. l. vnus. in princ. ff. pro so. et an dicatur quando res datur alicui ad meliorandum vt meliorata diuidatur. Barto. quod sic dummodo mihi do minium totum non transferatur sed in parte. ibi not. in. l. si tibi aree. ff. de prescrip. ver.

¶ Qui pnt cōtrahere societate. Rñ. q il [sect. 1] le psone que pnt se obligare et ÷here. de quib⁹ multos casus habes. s. Donatio j. per totum.

¶ Qūo pōt ÷hi societas. Rñ. dicit tex. ī [sect. 2] l. societatem. ff. p so. societatem coire et re et verbis et per nuncium posse nos du bium non est.

¶ Circa quid potest contrahi societas. [sect. 3] Rñ. q circa oīa bona. itē circa aliquam negotiationem. Item circa vnam rem. ff. eo. l. societas t3 in re turpi et flagitiosa contrahi nō potest. ff. e. l. neq pretermittendum est.

¶ Est vnus qui ponit pecuniā ī manu [sect. 4] mercatoris seu artificis et mercator seu artifex ponit industriam suam seu exer citiū circa talem pecuniam. seu aliquis ponit pecuniam et operā et alter operā solum vel pecuniā soluz vel ambo pecu niā et operas vt īde ex tali negociatiōe et arte habeat lucrū vtrum liceat. Rñ. q sic fm Ang. de perusio ī trac. de societa te. et hoc tā de iure ciuili q canonico q opera alicuius sepe valet p pecunia. l. j. C. pro so. Insti. eo. §. ij. no. glo. in. c. pleriq⁹. xiiij. q. iij. Et hoc dummodo duo cō curreant. Primū qd ars et negociatio sit licita. c. p vras. de do. iter vi. et vx. Scđ3 qd equitas seruēt omnibus q secundū [[Fo.cccxxij.]v] Gof. dāna debēt esse cōia in oīb⁹. vt in d. gl. c. pleriq⁹. et. d. l. j. C. eo. et f3 īdustriā piculū hmōi ita vt q plus posuit pecunie vel ope plus habeat de lucro. d. l. si nō fuerint ī prin. et ad arbitiū boni viri q in hac actiōe sequē. est. l. ī pposita. ff. p socio. Alias cū ista equitas nō sernaī nō poterit esse iusta nec licita. q cū societas sit fraternitas. l. ve3 in pn. ff. p soci. p3 q erit imqua et leonina. d. l. si nō fuerit ī fi. q bñ no. q tota ista materia. Et rō qre licite accipiūt de lucro ī societa te et nō in mutuo est q in mutuo transferī dñiū pecunie in accipientē. Jn societate 3o nō q dicit tex. in. l. si tibi aree mee. ff. de pscrip. versi. nemo societatem cōtrahēdo rei dñs esse desinit.

¶ Sed nūquid rōne pacti erit licitū qd [sect. 5] quis habeat caput fractum et ali⁹ sanū s. q q habeat de lucro et nihil de damno vel magis de lucro q importer id q po niti societate et minus de dāno et hmōi. Rñ. qdā dixerūt q sic saltē de iure ciui. q cōtract⁹ ex cōuentiōe legē accipiūt. c. ÷ct⁹ de re. iu. li. vj. sed tu tene cū Azo. et Accur. in. d. l. si nō fuerint. d. Anto. in. c. fi. de vsu. et ang. vbi. s. et fm theologos et veritatē q nullo mō l3 vt dixi societas est qdā fraternitas et tale pactū est ÷ ei⁹ naturā iō nō v3. l. cū p̄cario. ff. de p̄car. et c. fi. de preca. Et iō cōscia tenet restituere vel satisfacere oē q indebite habuit vel ī q pximū grauauit et ex hoc pacto.

¶ Vtrū ponēti operas tm̄ liceat facere pactū q. s. iñ vult certū p opa sua et de [sect. 6] dāno nihil vult sentire. Rñ. q sic. q. fm̄ Ang. vbi. s. nō est iste ict⁹ societatis. s. locatiōis operarū suaz. et hoc verū. nisi dānum cōtingeret ex dolo suo vl culpa q. sic nō liceret. l. item qrit. in prin. et. l. si merces. §. qui colūnā. ff. pro so.

¶ Vtrū tradens cētū ducatos in societatecū pcō q vult sentire ipm capitale saluū nec de eo vult sentire aliqd dānū [sect. 7] s. de lucro vult fm̄ discretionē socij qtu3 sibi placuerit dare licite sariat. Rñ. q nō sed est vsurari⁹. c. 3. uluit. et. c. fi. de v. u. Et ppter ea fm̄ Bal. in. l. j. q. ix. ff. p soc. talis quicquid accipit de lucro extenuat sortē quia teneñ cōpensare vel si vtrūq. habuit tenetur restituere lucrū. aduerte tamen q si quis nolet periculo capitalis se exponere et inueniret aliquem qui eum velet assecurare pro ali quo sibi dato non esset vsura se liberare a pericula per talē assecurationē licet p lucro accipiat de capitali sic assecurato q quidem lucrum parit negociatio talis capitalis dati in societatem. Et idē dicerem quando socius accipiens ipm capitale cūeniret libere cū socio dante capitale de dādo sibi tale modicum de lucro q. xisimiliter qlibet ali⁹ sic faceret si dāna capitale retineret totum lucru3 aliquod q deberet habere ex tali societate eo q cū assecuret p principali. imo si nihil esset lucri solueret nihilominus assecurationē. vtpote quādo negociatio est talis qualitatis qd assecurationē inueniret soluendo tria vel quatuor p centenario. Et tamē cōmuniter p lucro societatis esset recepturus. vj vel. viij. et aliquando plus et sic cōueniret cum socio qd solum daret sibi. iij. vel quatuor pro lucro et eu3 de capitali assecuraret. et sic intelligo illud qd t3 Ja. an. in. c. per vestras de do. inter vi. et vxo. in dote data mercatori. de quo habes. s. Dos. §. xj. Ratio q. in isto casu pecunia posita in societate bene stat piculo ponentis. licet illud periculū redimat pcio qd licet. Et ideo non est priuilegiū dotis. q. lici ce potest fieri in quocūq. capitali sic dato dummodo concurrent duo. Primum q soci⁹ accipiens libere hoc velit facere nō solū accipiēdo tale capitale s. etia3 si non acciperet p tali mō assecuraret. Scdm q tm̄ plus possit verisimiliter lucrari de tali societate vltra ptē suā qstū est illud q solueret pro tali assecurationē cuicunq. cōiter. Tuti⁹ tamē esset si cūeniret cum socio de soluēdo sibi tantum p assecuratione capitalis. quātum qlibet ali⁹ acciperet si vellet assecurare et ī diuidēdo lucro pri⁹ solueret cōuentū p assecuratione. et q supesset de lucro sibi contingēte illud retineret. Nec ob. c. na uigātī. de vsu. q. ibi aliter non mutaret [Fo. cccxxij. r.] nisi. periculum et lucru3 pro periculo recipere.

¶ Vtrū vidua seu qlibet ali⁹ q dat mer [sect. 8] catori in societate cētū cū pacto q ipm capitale sit saluū cū intētiōe tamē retinēdi in se periculū ipsi⁹ capitalis. sed solū facit tale pcm̄ ne decipiat a mercatore vt nō capitale pcat ipi mercatori si sine sua culpa periret licite sine vsura hoc faciat. Rñ. q l3 vsura ī hoc ictu nō tamē s. 3. 3. a societas tamē peccat mortā liter ppter mēdatiū pñitiosum q dicit in sui infamiā. xxij. q. j. c. j. et. iō teneñ nō tā facere itētiōē suā ne fō. te etiā morte pūeta heredes vellēt ī suo robore cōtractū pmanere nō teneñ restituere lucrū q habuit fm̄. S. Bernadinū ī suis ictib⁹ et bene q. p. l. j. et totū ti. C. pl⁹ va. q agi. iste ict⁹ est 3. a societas in re: et iō nō restituet l3 alij dicāt 3. riū q possent saluari quādo ex hoc aliqd dānū passus est mercator ppter timorē periculi vel quādo ex notificatiōe sue volūtatis nō cessat scādalū q pximo dedit. q. tūc credo teneñ restituere eo q fama rebus est preponenda. vj. q. j. deteriores.

¶ Vtrū ponēs cētū apud mercatorem [sect. 9] ita q medietas vel. iij. pars aut. iiij. vel aliq ps ipsoz cētū stet periculo mercatoris sit vsurari⁹. rñ. q in hoc fuit diuersa opi. doc. quibusdā dicētib⁹ q sic. vt S. Bernadin⁹ et multi alij quibusdā q nō. q. licite hoc pōt fieri vt gl. in. c. pleriq. xiiij. et multi alij qdē diuersitas euenit ex diuersa opi. dubietatis sequētis ¶ Vtrū dānū debeat esse cōe si capita [sect. 10] le pdať an solū illi⁹ q eū posuit qbusdā dicētib⁹ q

debet esse cōe. vt Ja. de ar. p. l. si id q §. itē celsus et. l. cum duobus §. quidam sagariā. ff. p so. quibusdam dicentibus q quaten⁹ est commune lu crū ipsi⁹ capitalis eatenus et dānū p. l. si non fuerit. §. j. ff. pro so. et p. l. manifestissimi iuris est. §. sed cū in scōam a cō trario sensu. C. de fur. Quibusdā alijs dicentib⁹ q solū perire debet danti vt glo. ī. d §. j. Ratio q sic ð capitali nihil lucrāt socius sed tantum debet redire ad euz qui dedit si inueniūt saluū ī fine societatis. ita nihil dż habere de dāno ipsi⁹. Sed tu dic cōcordādo op. q si nul lū sit pcm. vel alia cōsuetudo tunc dic vel fm Pe. vt refert Cy. in. l. j. C. p so. q periculū capitalis si pereat rōne societatis ad opas exhibitas sit cōe si post aliquas exhibitas etiam aliqd sentiat de dāno. sed si post oēs operas exhibitas pdať soli illud et sufficit alteri perdi tio suaz opaz q̄ equissima est p̄sertim in conscientia vel fm Bal. in. l. j. C. pro soc. siue aūt operas siue post qđ perdať solū ponēti q forte verius est de iure q sic non erat habiturus de lucro ipsius capitalis. sed solū de lucro q debebāt sue industrie. ita nullū debet pati dānū de ipso. et sic tenēdo istam opi. Pe. vel Bal. non licet facere pactum. qđ periculum capitalis sit alteri⁹ quam illius q̄ posuit. Rō q ī fine societatis si nihil esset nisi capitale totū rehabebit. et ideo cū soci⁹ nō habeat de lucro ipsi⁹ capita lis nō dż habere de dāno. Si ʒo pactū fieret q periculū capitalis sit cōe qđ lż vt vult gl. p̄dicta vel sic haberet consue tudo: tūc scias qđ eaten⁹ capitale ipm esset diuideñ. l fine societatis si nihil in uenieť de lucro qten⁹ erat pcm. vel cōsuetudo de piculo et iō q. s. Ber. p̄dict⁹ et multi alij tenuerūt qđ ī fine societatis etiā si nihil de lucro sit capitale inte grū dż redire ad dātē. p̄pterea tenēt nō licere facere pcm de aliq parte ipsius capitalis periculi et sic tene. Sed si ipm capitale erit diuideñ. in fine societatis si nihil iueniretur de lucro fm qđ pcť sunt. vel est cōsuetudo de piculo sic est vera opi. d. gl. quā sequiť ang. vbi. s. s. qđ lż tale pactū. alias nō. Et si pactum nullū esset factū de dāno sed solū de lu cro intelligēť de damno sicut de lucro qđ ipse dās non intēdebat aliquid sen tire de damno capitalis et in fine simpli citer ipsum habere sic esset vsurari⁹ mē talis et eo modo tenerēť restituere sicut vsurari⁹ mētalīs. de q̄. s. Restitutio primo in verbo vsurarius.

¶ Vtrum liceat facere pactum. quod vnus habeat duas partes lucri et vnā [sect. 11] [[Fo.cccxxiiij.]v] dāni vel duas dāni. et vnā lucri et hmōi Rñ. q in cōsciētia oē pactū. qđ nō facit deteriorē ptē alteri⁹ arbitrio boni viri ita q q plus posuit pl⁹ habeat licitum erit q et sequitur Ang. vbi. s. alias nō. ¶ Vtrū imponēs opam in societatem. [sect. 12] s. nauigādo eqtādo et hmōi teneat sum ptib⁹ suis ponere. Rñ. fm Bald et Jac. de are. et Cy. in. l. j. C. p so. q nō quando p̄ficiscit cā societatis q lucrū itelligiť deductis expensis. l. illud. C. de codi. l. mutuus. ff. p soc. qđ limitat Bal. vbi. s. vez exceptis expensis q̄s domi fecisset q ille nō debēt fieri de corpore societatis. ar. l. sed si ex lege. §. q aūt. ff. de peti. her. Ang. vero vbi. s. dicit hoc vez nisi cōsuetudo aliter haberet. q si esset debe ret seruari. nisi contineret iniquitatem aptam q videť actū q est cōsuetū l. q si nolit. §. qui assidua. ff. de edi. edic.

¶ Quomodo tenent socij ex disparib⁹ [sect. 13] partibus qui fundū vel apothecā con duxerūt. rñ. fm Bald. in. l. j. C. pro soc. et Ang. vbi. s. q locāti tenent pro equali bus partib⁹. iter se ʒo tenent p rata so cietatis. vnde etiaż supellectilia et vasa debent diuidi fm ptes quibus diuide tur societas.

¶ Vtrū ille qui semel posuit capitale ī [sect. 14] societate et p̄ditū est ante finitū tps societatis teneatur iterum aliud ponere. Rñ. fm gl. in. d. l. si non fuerit. §. j. et in l. j. C. pro soc. et Ang. vbi. s. q nō siue pe riculum commune fuerit siue non.

¶ Vtrū dānū psone illius q ponit ope [sect. 15] ras in societate debeat cōicare ad inui cē puta cū socius resisteret volentibus sibi auferre pecuniā vulnerat⁹ est et fe cit multas expēasad curañ. se et hmōi. rñ. q sic qñ euenit p̄pter societate vt ex presse vult. l. cū duobus. §. qdā

sagariā negociationē vt dicit tex. coierūt alter ex his ad cōparādas merces pfect⁹ in latrones incidit suāq pecuniā pdidit serui ei⁹ vulnerati sunt resq proprias pdidit dicit Julian⁹ dānū eē cōe. Jōq actiōe p socio dāni ptē dimidiā agnoscere debere tā pecunie q rez ceterarū q̄s secū nō tulisset soci⁹. nisi ad merces cōi noīe cōparādas pficiscere. sed et si qd ī medicos ipēsuz ē p pte sociū agno scere debere rectissime Julianus pbat hec ibi. ff. p soc. Nec ob. l. sociū. §. soci⁹. ff. p so. q̄ illud intelligit qn culpa socij id cōtingit fm gl. ibidē q̄ tūc nō tenet. Aduerte fm Bal. ī. l. j. C. p soc. q dānū oē extrīsecū q rōne societatis euenit d̄z eē cōe. puta debita et credita f̄z dānū iu trīsecū. s. ipsi⁹ capital nō nisivt dixi §. x. ¶ De q culpa tenet socius alteri socio. [sect. 16] rñ. q si ̄ct⁹ est solū societatis tenet de dolo lata et leui culpa non leuissima q̄ sufficit talē diligētīā adhibeat in reb⁹ cōib⁹ sicut ī pprijs. vt. l. cū duob⁹. ff. p soc. Vnde quis aliq̄s exp̄sse periculū ī se suscepisset nō tñ intelliget de illo q euenit culpa socij. l. pluri. C. de nauti. fen. Qñ ̄o cū societate ē ̄ct⁹ locatiōis vel ali⁹ cōtract⁹ quō teneat et ex qua culpa habes. §. Comodatum. §. xj. et Locatio. §. xxij.

¶ Quō d̄z diuidi societas si nihil inter [sect. 17] ip̄os ē cōuētū exp̄sse vel tacite: puta q̄ nulla ē cōsuetudo. de hoc rñ. fm Bal. ī. l. j. C. p soc. q. ij. et Ang. vbi. §. q si alī po suit cētū et alter opas et de lucro habent ducēta extrahet priō q posuit cētū sua cētū et sic de quocūq alio q alqd posuit q̄ extracta reliq ducēta q̄ sunt de lucro diuident īter se oēs ita tamē q q plus posuit ī societate puta opas et pecuniā vel duas ptes pecunie respectu illi⁹ q solū vnā ptē posuit nō respectu eius q opas posuit. q̄ opa v̄z tātū sicut pecunia q̄ poniť habebit pl⁹ de lucro vt. d. l. si nō fuerint ī pn. et. l. qd em. ff. p socio. et hoc arbitrio boni viri. et id qd qdā dixerūt q sic q posuit cētū p priō extrahit cētū. sic et ille q posuit opas d̄z extrahe re alia cētū p opa sua nō v̄z nec de iure diuino ciuili vel canonico q̄ opa hoīs nihil est aliud q̄ offm̄ diuinuz vt. l. j. ff. de ope. libe. īmo opa hoīs dicit fructus ei⁹ esse vt. l. iij. et seq. ff. de op. ser. Et iō il le q posuit opas tñ nō ̄r posuisse aliqd cōsistens in sorte vel capitali. sed solum fructū sue psone q̄ fructus aut vsus fruct⁹ sue psone corrñdent fructui aut [Fo.cccxxiiij.r] cōmoditati illorū centū p q̄ bñfacit. d. l. cū duob⁹. §. si incoeūda. Preciū inqt ē velamētum artis. Et sic intellige illud qd sepe opa alicui⁹ p pecunia vlz. vt in sti. p so. §. ij. i. p cōmoditate et vsufructu seu interusorio dicte pecunie. Et iō si alter solum posuit opas et alter centum solum et lucrū sunt ducenta ille qui posuit opas habebit centum solum et ille qui posuit centum habebit illa centuz et postea alia centum de lucro.

¶ Quātuz durat societaa. Rñ. tex. in. d. [sect. 18] l. societatem dissociamur renūciatione morte capitis diminutiōe itellige put ē mors ciuilis fm gl. ibidē et egestate di cit gl. incidēte vt si q̄s ex socijs bonis cesserit vt īsti. e. §. itē vel fuerūt publica te. vt in. l. actiōe. §. publicatiōe. ff. p soc. Adde q̄ dissoluīt fm q̄ uenerūt ī tpe duratiōis illo finito. Jtē ex cōsuetudine si nihil actū ē de tpe. d. §. q̄ assidua. ¶ De societate īter fres et alios quō taci [sect. 16] te ̄hīt habes. §. peculīuz §. xxvj. cū se.

Societas. ij.

circa aīaliaque dicitur socidum alalium contrahitur. vj. modis.

¶ Primo mō qñ aīalia exp̄sse tradūtur grā societatis ̄hēdi vt dicit glo. in. l. si [sect. 1] pascēda pecora. C. ̄ pac. Vel qñ l̄z exp̄s se nō dicať q grā societatis tradūt: tñ tacite dant grā societatis sc̄z qñ dāt vt sint cōia. et sic ̄hitur societas vt. l. si tibi aree mee. ff. ̄ p̄scri. ̄. et facit qd no. bal. ī. d. l. si pascēda. Et q̄ hoc mō aliqñ ̄hitur in aīalib⁹ grossioris gñis aliqñ ī minutis. Jō priō pponā quot modis eīalia grossa dāt grā societatis exp̄sse vel tacite. Et aduerte qd aīalia grossa dicūt quoz fruct⁹ reguľr nō ascēdit ad valorē m̄ris in anno: vt sūt boues eq̄ muli. et

hmōi. Jsta altqñ danť extimata aliqñ inextimata: aliqñ cū terra: aliqñ sine cōmunione terre qđ fieri pōt. vt in d. l. cum duobus. §. incoeunda.

¶ Qñ danť extimata et sine terra tūc pi [sect. 2] culū casus fortuiti est cōe inter socios vt đr ī. d. l. cū duob⁹. §. dāna. nec mirū qđ extimatio hoc casu facit emptionē. l. extimate. ff. sol. ma. et sic p parte dñiuz remanet apud tradentē. et tacite p alia pte rōne cōionis in illū cui cōicant. et si ne traditiōe trāsfert. l. j. §. j societate. ff. p socio. et perinde est ac. si ille q dat mutuasset pñiū medietatis socio. et ipse po suisset aliā medietatē et cōiter ab ipsis duob⁹ essent empta: et sic in societatem posita. Et iō qlibet de periculo tenet p dimidio nisi culpa vel dolo alteri⁹ cue niret. Nā tūc sol⁹ culpabilis. esset. d. §. dāna. Bal. tamē ī. l. j. C. p so. distinguit q. s. Aut pereunt casu fortuito. et sic erit cōe. Aut perēptio venit ex natura rei. et tūc dicit piculū solū esse dātis. qđ sic ēt penes eū fuissent moritura nec est veꝛ. §. eū q ista extimatio faciat vēditionē vt. d. §. dāna. et in. l. iij. ff. locati. et. l. cum manu sata. ff. de hē. emp. vbi đr nemo eā rē vēdidisse de cui⁹ dñio id agīt ne emptorē transeat sz hic aut locatio aut aliud gen⁹ ict⁹ hec ibi. Sz saluo melio ri iudicio hoc nō teneo cū melioramen ta etiā naturalia in hoc casu cōicent. vt d. l. si nō fuerint sic cōuenit vt pericula siñr etiā naturalia diuidant siue cōicen tur. necvꝛ q adducit q extimatio nō fa cit vēditionē ī isto casu. īmo facit vt pꝛ p. d. l. iij. ff. loca. Et iō tene q piculū etiā naturale erit cōe. vt tenent multi doct. maxime. Ang. vbi. §. Qđ tamen limito veꝛ nisi expsse aliud sit cōuētū et sic itelligit ille. §. nemo ī. d. l. cū manu sata. vñ nisi de ɔsuetudine aliud sit: qđ itelligit actū qđ est cōsuetū. l. q si nolit. §. q assidua. ff. de edi. edi. Et ideo si pactū sit q periculū capitalis nō sit cōe nō erit lici tus iste ict⁹ ī foro aīe. nisi recipiēs vel ali⁹ q in vno alleuiatur in alio equiualeñti grauaretur. l. fm naturā. ff. de reg. iuris. Pactū vero circa fructus vel circa tempus oportet contineat equalitatem arbitrio boni viri. Vnde nō videt iustum qđ fructus in hoc casu debeant per mediū partiri. Si alter ipsorum po nit operas: qđ ipsas operas plusquam alius socius ponit. cū tantūdem in societatem posuerit. Et propterea debet attendi si opere possunt fieri per minores et pupillos et hmōi quorum opere [[Fo.ccccxiii.]v] nō sunt in magna extimatione. licet ali que sint. vt. d. l. fi. ff. de li. causa. vel si re cōpēsantur p lacticiuia et hmōi et de pa lea seu feno quod dat ad comedēdū. et sic attēdere. q qlibet ipsoꝝ equafr tm posuit ī societate et vltra. vide qđ vltra pōit alius puta rusticus qđ operas et sic nisi recōpensaretur in alio debet habere plus de fructib⁹. aliter esset vsura cū ex mutuo interpretato plus grauaret c. consuluit. c. in ciuitate. de vsuris.

¶ Quando autem danť inextimata. et [sect. 3] sine terra. et tūc si nullum pactum fit de capitali aut fructib⁹ vel tpe sunt quedā extrauagātia et iura posita inter extra ordinaria capitula feud oꝝ ī fi. decime collonis sic dicētia. Jlle qui accipit iumentū vel vacā debet tenere per. v. annos. et oēs poledri vel vituli debent esse cōes. et quicquid poledri quesierūt tpe triturationis. Jumentūverovl vaca da ta debet eē illius q eū vel eaz posuit in fine societatis: nisi ille q accepit ad societate tertiaz partez precij dederit socio ponēti: qđ si dedit tertiā partem tūc in fine ipsuz iumentūvel vaca erit cōe. Tu tamē attendēs in cōscientia ad arbitriū boni viri. vt equalitas seruetur. ita quod qui plus ponit plus habeat. vt. §. dictum est. Si vero pactum sit factum cum pluribus modis contractus concipi possint cū plurasint negocia qꝛ vocabula. l. natura. ff. de prescrip. ver. Attendendū est q cōtineat equalitatem arbitrio boni viri p regulā in. d. l. si nō fuerint et. l. pposita. ff. p socio. Aduerte tñ q qñ aīal dat inextimatū nō potest pactū geri licite q periculū sit alterius qꝛ eius q ipsum dedit. Hoc etiam tenet Bal. in. d. l. si pascenda. Nam cū dictuz aīal positū ī societate ī sine debeat esse ponentis. si pactum fieret q piculū ad ipsum ponentem non spectaret eēt imquū. et si ipse pdit aīal et soci⁹ pdit

operas. Nec obstat qđ. s. dixi de capitali pecunie. qđ non v3 similitudo. Rō qđ pecunia sił ipso vsu cōsumiūt. et sic in ipā societate totālī exerceūt. S3 secus ē ī aīalib⁹ qđ nō sic cōsumuntur sed qñq3 meliorantur. Vñ sicut melioramētū pertinet ad dāntem sic et periculū pertinere debet. d. l. fm naturā. si tñ dās in aliquo plus grauareūt. puta qđ recipiēs nollet teneri īfine de dāno ipsius aīalis qđ euenit culpa sua. s3 solū in parte cū teneat in totū. l. cū duob⁹. §. ī coeūda. et. §. dāna. ff. p socio. sic posset ī alio aleutari qđ ad periculū ipsius aīalis per regulā ī. d. l. f3 naturā. et ex p̄dictis pt3 qđ ille qđ dat aīalia inextimata cū pacto: qđ de p̄mis fructib⁹ capitale suuz detrahat: litcite facit et teneat restituere qđqđ accepit in grauamē alteri⁹ socij. Nā socium ī hoc grauatur qđ operas et expēsas q̄s fecit si statū exiracto valore capitalis periret ipm capitale amitteret. et sic ipse esset in tuto et alter soci⁹ in periculo. s3 pone qđ nō p̄t. sed cum tempore mltū lucrat⁹ ē alter socius ad quam restitutionem tenetur predictus. Rñ. qđ ad tñ q̄tum arbitrio boni viri extimabitur periculum perditionis operarum et expensarū quas perdere poterat.

¶ Qñ 3o datur aīalia grossioris gene [sect. 4] ris cū terra vt puta cōico sociovnū par boum cū certa qualitate terre quā ara re debeat. et tūc si extimata tradidi p̄culū totuz ad me p̄tinebit. Si vero extimata periculū erit cōe. di. §. dānanisi dolus vel culpa alteri⁹ p̄miserit vt ibi d̄r. Silr fruct⁹ terre erit cōis qñ extiata sūt tradita: Rō qđ vn⁹ pōit ptē bous. et terrā. alr partē bouz quā v̄r emisse rōne extiatiōis et operas. et equitas vlt vt eq̄l̄r p̄tiatur fruct⁹: nō aut erūt cōes fructus qñ p̄dicta aīalia dāt in extiata. rō qđ alter solū pōit operas et alter aīalia et terrā. Qđ vez ītelligo nisi forte industria socij tñ extiareūt aut plus. Et iō arbitrio boni viri iudicādū erit: vt equalitas seruetur. d. l. proposita.

¶ De aīalib⁹ minuiis aut ouib⁹: porcis [sect. 5] capris et hmōi. aduerte qđ īueniūt ī extra uagātib⁹ positis in fine decē collonis feudoz qđ talia aīalia dñt dari ad tres ānos et ī vnoq3q3 anno d3 dari p capra duodecī formaticos optimos et p pecu desex nec tñ grossos q̄tū facerēt. xx. pe [Fo.ccccxv.r] nec tātum paruos q̄tum facit vna mutigitura vni⁹ pecudis. sed mediocres arbitrio boni viri. In fi. 3o capra vlt ouis data añ oīa erit ipsius tradētis nisi ille qui accepit soluisset tertiā partē p̄cij ipsius qđ sic erit cōis. capreti 3o et agni et lana erūt cōes. ī porcis 3o oī āno sūt percipiēdi porcelli. nisi ille qđ accepit uerit tenere eos vsq3 ad ties annos. et ī fi. triū ānorū oī a partiri debēt per me diū et ēt porcelli nati de porcellis. Si tñ cōsuetudo vel p̄cm aliud eēt vel extimata data essent dic fm qđ dictum est de animalibus grossiorib⁹ vt omnino seruetur equalitas et iniustitia nulla fiat alteri ab altero.

¶ Secundo mō trahiūt societas sic. dā [sect. 6] tur aīalia s3 nō cōicant nec eorū dñiuz trāsfertur sed solū custodie alteri⁹ committūtur aliquo dato vlt recepto p̄cio. et tūc p̄prie tract⁹ locatiōis est et cōductionis. l. ij. ff. loca. Si aut non interuenit p̄cium. s3 tradens dicta aīalia recipit aliqd vt puta p bob⁹ vt arētvel pro pecudib⁹ vt stercorizēt et hmōi. Aut recipit ille cui tradūt p mercede. custodie vel opa aīaliū vt stercorizatio p mercede cōp̄setur. qđ oēs tres modisiderari pnt vt ī siłi in seruo dicit tex. in. l. j. §. si q̄s seruū. ff. depo. sic erit tract⁹ īnoiat⁹ et regulabit fm tractū locatiōis cui magis assimilat vt in. d. §. seruū et. l. naturalis. in prin. ff. de prescrip. 3. cui⁹ natura ē vt fruct⁹ et periculū p̄tineat ad dñ3 rei locate. l. itē si p̄cio §. j. et. ij. ff. locati. et de eo habes. s. locatio.

¶ Tertio mō dant aīalia et in totū trās [sect. 7] ferūt in accipiētēcū pacto qđ teneat ea ad meliorādū et sic meliorata cōicētur et sic d̄r tractus innominat⁹ vt dicit tex. in. l. si tibi aree me. 3. s3 si puerū. ff. d̄ p̄scri. ver. Vñ p̄ciū dīctorū animalīū si vē dāt d3 eē cōe. vt. d. l. si tibi aree me. et siłr fruct⁹ ibi p. l. si pascēda. C. de pac. et siłr piculū d3 eē cōe sicut et vtilitas. l. muti⁹ ff. p soc. aduerre tñ hoc tract⁹ magis assimilat tractui societatis qđ locationis. Jō pnt

circa hoc itelligi q̄ dixi. s̄. ī p̄mo calu q̄n dātur inextimata v̄l extimata. si vero moltora mētū nō seqnat̄. credo q̄ integra ad dñz tradentē sint restituē da quasi cā data et cā nō secuta. ff. ð cōdi. cā data. et cā non secuta per totum. [sect. 8] ¶ Quarto mō dāt aīalia vt cooperiautur v̄l vt cooperiāt. puta thaur⁹ vlvaca et hmōi et ē ctract⁹ īnoīat⁹ et iō ad arbitriū boni viri reduceēt ne cū alena iactura quis lucretur. l. nā hoc natura. ff. de condi. inde.

¶ Quīto mō dāt aīalia aliq̄n extimata [sect. 9] taīr q̄ comodū et īcomodū sit recipiētis et sic resultat cōtract⁹ emptiōis et vēditiōis. ar. l. extimate. ff. so. ma. iō si aliqd accipietvltra preciū rōne t̄pis eētvsura c. cōsultuit et. c. ī ciuitate. de vsu. nisi emptor aīaliū pceptis fructib⁹ morā traheret in soluēdo preciū q̄ tūc p̄ inter eē posset petere ptē fructuū. l. curabit. C. de act. em. et vē. et t̄z gl. cōmuniter do ctores. c. conquestus. de vsuris.

[sect. 10] ¶ Sexto mō sunt data aīalia nec appa ret an cā societatis vel quō mortuis prī cipalib⁹ et tūc fm q̄ c̄suetū est talia da ri sic extimabiēt. d. §. q̄ assidua vel si de c̄suetudine nō apparet p̄sumeēt ctract⁹ īnoīat⁹. ij. ff. de prescrip. ver. et sic cēsebitur cōtract⁹ societatis et per oīa fiet de fructib⁹ et reliqs sicut ius societatis exi git vel saltē fiet receptori aīaliū debita c̄pēsatio fm exigentiaꝝ sumptuū et laboris sui. et hoc actiōemādati. ex q̄ p̄ im positionem dñi pascēda suscepit. l. j. ff. mā. vel saltē actiōe ī fc̄m siue p̄scrip. x. d. l. ij. ex p̄dictis igiīpt̄z quō societas sit licita vel illicita et qd diceñ. de multis casib⁹ cū infinitis modis possint c̄cipi vt ī. d. l. natura. ff. ð ps. x. Et p̄pterea at tēde q̄ ī c̄ctu societatis aliq̄n interuenit rō mutui iterpretati. puta q̄n dāt ex tiata aīalia vel exigīt q̄ sint ad periculū accipiētis c̄tra naturā societatis. et tūc si grauāt in aliquo accipiēs p̄pter hoc erit vsura. Siīr aliq̄n cuꝝ societate c̄currit c̄ctu locatiōis et p̄ptea eq̄tas at tēdañ. et q̄ c̄uenit taī ctract⁹ vt sic scias discernere q̄n ē iniustitia vel iniquitas.

Sodomia

est turpitudine in masculū facta. xxxij. q. vij. vsus [[Fo.ccccxv.]v] et est grauīus pctm̄ adulterio. vt in di. c. vsus et grauī⁹ q̄ cum matre ibidez. c. adulterij. Vñ cleric⁹ d̄z deponi et ī monasterio detrudi ad agendā pnīaz. Laic⁹ excōicari et penit⁹ reddi alien⁹ a cōione fidelium. c. clerici. de excus. p̄la. f̄z ll. d̄z igne crem ari et ī aut̄. vt nō lux. cōtra natura. vnde dicitur q̄ p̄pter impios act⁹ sodomitarū fames et terremot⁹ et pestilentie fiunt. et ciuitates cū hominibus pariter pereunt.

Sollicitudo

Vtrū sit peccatum. Rñ. q̄ si loquimur de sollicitudinē tēporaliū sic triplex ē. Vna ē āxie tatis et auaricie. et hoc pctm̄ sp̄ mortale pctm̄ x̄oest exfi. puta q̄ c̄stituitur finis in ipsis querēdis pati oīa facere pp̄ ipsa habēda. Vñ aug. ī li. de operib⁹ monachoꝝ cū dicit dñs nolite solliciti esse et c. hoc dicit vt nō ista intueamur et pp̄ ista faciam⁹ q̄cqd ī euangelij p̄dicatiōe fieri iubeēt. Alio mō ē mortale pctm̄ ex mō q̄n t̄m in hmōi anxiat̄ q̄ omittit ne cessaria ad salutē et. suffocat mētē ī tali b⁹ et de hac loq̄t Gre. xlix. d. c. hinc em̄ in x̄bo gibb⁹. Alia sollicitudo dicit̄ dubie tatss et diffidētie. cū homo timet ne tēpo ralia sibi deficiāt. et iō anxiat̄ p̄ īpis nō t̄n aliquid faceret cōtra dei precepta v̄l omitteret et ista est pctm̄ veniale. ter tia necessitatis et puidētie. et hec non estpctm̄ immo bona et laudabilis. vnde glo. Math. v. Non labor et prouidentia damnatur sed sollicitudo mētem suffocans. et de hac tertia loquitur. c. diuine. lxxxvij. di. sollicitudovero spūalium p̄ se est bona et ad hāc x̄ps inducit nos. math. vj. Primum querite regnum dei et c. Posset esse pctm̄ per accidēs q̄n hō t̄m intenderet spūalibus q̄ omitteret pui

sionem hu manā debitaꝝ qꝫ esset tenta re deum contra illud Math. iiij. Nō tētabis dominum deum tuum.

Solutio

est eius quod debet redditio. isti. qmo. tol. obli. ipri. sz large solo est ab obligatione liberatio. qꝫcūqꝫ mō. ff. d. sol. l. solonis. Nā qualitercūqꝫ satisfactum sit creditori ad voluntatē suā p soluto habet lcz solutum nō sit. ff. de pig. act. l. si rē alienā. §. oīs. hīc no. Gof. et Host. in sum. eo. ti. §. j.

De noiatis in hoc. §. et q solutio est facti nō iuris no. in. l. consilio. §. fi. ff. de cura. furio. iō soluēs īdebituꝝ scienter donare videtur bar. no. i. l. j. C. ad. l. fal. ¶ Quod sūt spēs solonis. Rñ. due vna naturalis siue vera q̄ ē p redditionē ei⁹ [sect. 1] qđ dbeť. Alia ciuil siue imagiaria. et hec fit multis mōis. s. p nouationē q̄ est qñ extinguit prior oblo et ī aliā obligatio nē ciuilē vel naturalē trāsfert. ff. de noua. l. j. Aut p delegationē q̄ ē qñaliū reū vice sua creditori vť cui ipe iusserit dat. ff. de accep. l. j. Aut p obligationē factā tpeet loco ogro. C. d. sol. l. obsignatōe. ff. e. l. si solutur⁹ et. l. qđecē in prin. ff. de pi gn. l. creditor. Nō tñ pdest oblo si nōcsi gnetur. C. de vsu. l. ij. et. l. acceptā. Jtē oz q fiat cui debetur vel eo absente iudici et si iudex deficiat honestis personis. C. de vsu. l. si creditrici de offi. ordi. c. pastorať. in fi. Jteꝝ q res deposita du ret qꝫ si ī vsus suos conuertat nō est tutus offerēs. l. debitor. ff. de vsur. et si sic d posita res amittat nihilominus debitor est liberat⁹. ff. de arbi. l. arbiter la. ij. ff. depo. l. j. §. si pecuniā ī sacculo. et hoc vez in obligatiōe quātitatis. qꝫ si obli gatio esset in specie. sola obligatio sufficeret. ff. eo. l. hominem. §. j.

¶ Vtrū solo debiti in qtitate exntis sit [sect. 2] faciēda fꝝ pecunie valorē currentē tpe solutionis vel fm q valebat tpe ictus Rñ. q in quacūqꝫ dispositiōe cōtractuū sit debitū solo semp dꝝ fieri fꝝ monetā q̄ currebat tpe cōtract⁹ debiti et si nō reperitur qꝫ ē reprobata vel diminuta in pōdere puta qꝫ tonsa vť p lōgū vsū effecta grossa qꝫ argētū ī supficie corruiť ex lōgo vsuvel alio mō perpetuo est altera ta tūc dꝝ solui ipsi⁹ extimatio fm quod cōiter tenetur p legistas et canonistas in. l. paulus. aťas īcipit creditorē. ff. de sol. et in. l. īminoꝝ. C. in qui. cau. in. īteg. resti. nō est nece. et per cano. in capitu. qto. de iureiu. et in. c. olim de censi. et lꝝ Bar. in. d. l. paulus limitet istud veruꝝ quādo talis diminutio ictigit ī moneta [Fo.cccxxvj.r] grossa et nō īminuta. tñ do. Anto. i. d. c. quāto. et sequit Pa. ibidē tꝝ ita hře locū in moneta parua sicut in magna qñ deterioratio directe ictigit ipsaꝝ pecu niā. puta. qꝫ duo antiqua nō valent nisi vnū de nouis. voluit etiā Cy. et Pe. i. d. l. in minoꝝ et Hosti. in. d. c. quāto. q qñ solū pecunia est reprobata nō deteriorata q de ea pōť fieri solutio ex quo cur rebat tpe cōtractus. Sz spe. eo. tit. et ibi Jo. an. et Pan. in. d. c. qto tenent qꝫ non pōť et est cōis opi. qꝫ magis moueta cōsiderat rōne cursus quā respectu mate rie vt videt tex. i. d. c. olim. facit etiā. c. eijciens. lxxxvij. di. si ȝo alteratio non esset ppetua sz ad tps vt cōtingit q flo renus hodie magis valeat qꝫ cras. ita q crescit vel descrescit fm tpa cōiter te neť talē variationeꝝ nō debere attēdi. ar. l. pcia. ff. ad. l. falci. sicut enim creditor vellet sibi vt soluereť si pl⁹ valeret. ita dꝝ recipere si minus valet cū spereť augmentū. sic voluit Bar. in. d. l. paul⁹ et alij in. d. l. minoꝝ. Qđ mihi vť equuꝝ nisi quando nō esset spes q de pximo deberet habere augmentū. qꝫ sic videt q debeat solui fm extimationē tpris cō tract⁹ qꝫ posset esse q nūqꝫ cresceret. ar. in. l. iurisperitos in prin. ff. de excu. tu. et quod no. gl. in cle. ij. de rescrip. Jac. de are. et Bar. in. d. l. paulus. et Host. i. d. c. quāto tenet q si ē alterata respectu cur sus nō respectu materie et ppetuo puta qꝫ pnceps nō vult expēdat nisi p tāto vt forte recolligat et cudi faciat. q nihilomin⁹ de ea pōť fieri solutio si debitor nō fuit in mora. Sz Oldra. et Frede. in. d. l.

ī minoꝝ. et do. An. ī. d. c. quāto. tenēt q dꝯ solui ad extimationē antiq̄ currētis tpe ̄ct⁹. q̄ eadē rō q̄ est de toto et de parte argu. l. q̄ de tota. ff. de rei ven. et. c. pastoralis. §. Jtē cū totū de offi. delega. et vř p̄bari in. d. l. olī. et vř magis equū. Et sic cōclude q̄ siue sit reprobata ī totū siue alterata in pte in ppetuū respectu cursus lꝯ non respectu materie siue deteriorata respectu materie q̄ nō pōt fieri de ea solutio sꝯ debet solui extima tio fꝯ tps ̄ct⁹ et hoc siue solutio sit fien da rōne ̄ct⁹ siue ex cōdēnatiōe iudicis de cōdēnatione aut̄ que fit rōne statuti Spe. tꝯ q̄ debet solui de moneta currēte. Sꝯ pa. in. d. c. quāto vř tenere qđ de moneta currēte tpe facti statuti. Ego te neo cū spec. q̄ in penis mitior sit inter pretatio. c. odia de re. iu. li. vj. de solu. ve ro q̄ debet fieri ex mādato p̄ncipis vel alicui⁹ dñi seu ex ei⁹ grā dicit do. ant. ī. d. c. quāto q̄ si dñs ignorabat valorem monete sic fiet f̄m cursum currētis f̄m gl. et Lau. ī. cle. ij. de dec. si ȝo sciebat ei⁹ valorē sic fiet ei⁹ solutio f̄m extimationē tps ipsi⁹ mādati seu grē facte. ar. d. c. oliz. et. l. fi. ff. de au. et arg. le. si vero solu tio est respectu legati sic fiet f̄m extima tionē tps testī cōditi licet testōr postea multū supuixerit in tātū q̄ sit muta ta. ita cōsuluīt Oldr. et facit tex. ī. l. vxorē. §. testō. ff. de leg. iij. et. d. l. fi. et sequit̄ do. pe. de anch. in. d. c. olim et Jo. an. in addi. ad Spe. e. ti. et pa. ī. d. c. quanto. ideꝯ dicit Old. in p̄cepto arbitroꝝ idē dicit pa. vbi. §. ī p̄cepto iudicis cōdēnātis ī certa quātitate et hic no. q̄ sepe ī practi ca. Limita tamē p̄dicta in debito cōtra cto ex mutuo f̄m distinctionem quam ponam. j. vsura. j. §. xxxvj.

[sect. 3] ¶ Quis tenet soluere. Rñ. q̄ ille q̄ ē ob ligatus siue sit principalis debitor siue fideiussor.

¶ Vtrū q̄libet possit p̄ alio soluere. Rñ. [sect. 4] q̄ sic etiam si debitor hoc ignorat et nō velit. ff. eodē. l. soluere. ff. de neg. ge. sol nēdo et teneat talis satisfacere p̄fato soluētī p̄ eo si modo sua intererat vt solue [sect. 5] ret. l. cum pecuniam. ff. de nego. gestis. ¶ Vtrū tutor et curator vel ali⁹ admini strationem habens teneatur soluere de bitum illius cuius curam gerit. Rñ. qđ sic. l. quotiens. §. sicut auteꝯ. ff. de admi ni. tutorum.

¶ Vtrū heres teneat soluere debita de [sect. 6] functi. Rñ. q̄ sic ī totū. sꝯ in cōscia quan tū se extēdit facultas hereditatis. vt. §. heres. §. vj. sec⁹ si esset legatari⁹. q̄ tūc nō tenet nisi quando hereditas est nō soluendo. quia tunc ea precedit legata vt. §. restitutio. ij. §. xvij.

[[Fo.cccxxvj.]v] ¶ Vtrū successor p̄latus teneat soluere [sect. 7] p̄decessoris sui debita. Rñ. q̄ sic si p̄ ne cessitate sue persone. vel necessitate seu vtilitate ecclesie sunt facta extra eo. c. j. Alias nō tenet ecclia nec successor ei⁹. x. q. ij. c. hoc ius. de fideius. c. qđ q̄busdā. Jtem credo de successore in dominio tē porali laicali.

¶ Cui dꝯ fieri solutio. Rñ. q̄ creditori [sect. 8] vel eius successorī cui cōpetit actio obli gatiōis si tñ sit compos mētis. et maior xxv. annis. vel alteri de mandato ipsi⁹. etiā si creditor sit accusatus ad mortē. ff. eo. l. reo. et. C. c. l. nihil interesse. potest etiā fieri eius socio si vtriqꝯ eoꝝ est obli gat⁹ īsolidū. ff. de pactis. l. si vn⁹ i p̄nc. et. ff. de duo. re. cōsti. l. ij. et. iij. et no ī. c. eā te de iureiur. Aut etiam procuratori eius quis sit reuocat⁹ et ignoret reuocatio. l. ei⁹ i p̄n. ff. si cer. pe. Aduerte tamē hic. q̄ si quis solueret filiofamilias sine cō sensu patris. vel minori sine cōsensu tu toris vel curatoris nō satisfaceret. l. j. et per totū. ff. ad mace. et. l. pupillus. ff. de actio. et obl. Nisi solutū sit cōuersum in vtilitatē patris vel minoris. l. j. et. ij. C. si aduers. credi. et. l. q̄ si forte. §. fin. et. l. in pupillo. ff. de solutio.

¶ Debitor nō habēs pecuniā ad soluē [sect. 9] dū pōt offerre rē meliorē et teneat creditor accipere. aut̄. hoc nisi. C. de. so. Eccle sia ȝo nō tenet offerre meliorē sed aliā vt aut̄. hoc ius. C. de sacro. san. eccle.

¶ Quis est p̄ponēdus in solutione. vi [sect. 10] de restitutio. ij. §. xvj.

¶ Vtrū possit q̄s repetere pecuniā ha [sect. 11] bitā ex vēditiōe rei sue in subsidiū. Rñ. Lud. ī no. q̄ sic vt est casus ī. l. ī ciuile. C. de rei vēdi. et. l. si eū seruū. ff. si cer. pe. et. l. fi. ff. de neg. ge. Sic et ecōtra pōt age re ad rē emptā ex sua pecunia in subsidiū. Iż nō sit mihi obligata. Et q̄ possit agere est gl. ī. l. pcul⁹. ff. de iure. do. et ca sus ī. l. vxor marito. ff. de do. inter vi. et vxō. Jtē pponit ille q̄ pecuniā dedit ne gociatori faciēti diuersa negocia in ea negociatione et alijs q̄ eidē dederūt in alijs negociationibus. text. in. l. pcuratoris. §. si plures. ff. de tribu. fm Jo. pla giensem et Lud. de roma. in nota.

¶ Vtrū excōicatio sit facienda. Rñ. q̄ si [sect. 12] fit t̄z: tamē nō d̄z fieri etiā si ex iuramen to tenebatur. vt. §. excōicatio. viij. §. xij. ¶ Vtrū liceat soluere creditori credito [sect. 13] ris mei. Rñ. Bar. ī. l. solutū. §. solutā. ff. de pign. act. distinguit q̄ si creditor cre ditoris mei h̄z bōa obligata: puta q̄ cō duxi domū ab eo q̄ eā ab alio cōduxerat sic liberor ipso iure etiam creditore meo iūto. l. vtrū p̄sente. ff. de cōsti. pe. cū possent ab eo cōpelli. l. nomen. C. q̄ res pi. obl. po. Siñr quādo talis factus est creditor ppter me. puta. q̄ creditor me⁹ gerēdo negocia mea accepit mutuo ab eo vt in. l. si liber homo. ff. de nego. ge. Si vero cā sit oīno sepata a mea si sit eo volēte indubie liberor. l. inuito. ff. de solu. et. l. pe. et. fi. ff. de ne. ge. aut eo igno rāte et cōtingit liberatio ope exceptiōis. l. si opa. ff. de doli exce. gl. iñ t̄z īdistictē q̄ liberať insti. q̄. mo. tol. obl. in prin. et d. l. pe. S̄z tu tene cū Bar. q̄ ad forū cōtē tio sū q̄ ad cōscīaz tene gl. q̄ creditor libe rať ex tali solutione etiā si erat inuit⁹. d. l. soluendo. et ideo satisfactum est ei. ¶ Vtrū recipiēs sciēter solutionē ale [sect. 14] ri debitā cōmittat furtū. Rñ. gl. in. c. cū te. de iureiur. q̄ sic nisi creditor ratū ha buerit. alle. l. falsus. §. l. ff. de fur. qđ ve rum est secundum. Pan. ibidem si sine iusta causa recipit. Secus si ex iusta cā puta q̄ credebat ad eū pertinere. vel q̄ erat gestor negotiorum creditoris.

¶ Qūo d̄z fieri solutio. Rñ. q̄ d̄z fieri de [sect. 15] illo qđ est in obligatiōe q̄ vnū pro alio solui nō pōt creditore nō cōsentiēte. insti. q̄. mo. tol. ob. §. j. fallit hoc ī ecclia de bitrice. d. aut. hoc ius. Jtē ī eo q̄ d̄z aurū in cui⁹ substātia aurū nō inueniť. C. de sol. aut. hoc nisi debitor. et. ff. de le. j. l. si dom⁹. §. q̄ cōfiteť Jtē ī eo q̄ h̄z seruū cu ius vult soluere precium quia dicit euz suum cognatum. Jtem in noxali actio ne. ff. de re iu. l. miles. §. j. et. ij. Jtē de pecunia vide pecunia. §. ij. S̄z quādo nō h̄z qđ debet soluere. et sunt distrahenda bona sua pro solutiōe tunc primo incipiendum est a mobilibus et si nō suffi-[Fo.cccxxvij.r]ciūt ad immobilia et postea ad iura et si nō inueniūt emptorē deť insolūtū credi tori. vide in. l. a diuo pio. ff. de re iu.

¶ Quid de eo q̄ teneť sub alternatiōe. [sect. 16] Rñ. q̄ regulare est q̄ in alternatiuis ele ctio est debitoris vt in. l. plerūq̄ in fi. ff. de iure do. cū cōcor. positus in glo.

¶ Vtrum debitor teneat ire vel mittere [sect. 17] ad domum creditoris. Rñ. vt. §. obliga tio. §. viij.

¶ Quid si creditor esset in mora et vellet [sect. 18] purgare. Rñ. q̄ tenebitur ire ad ei⁹ domū. l. cum quid. C. de conditio. inser.

¶ Quid si obligatio sit solū ad hoc si vo [sect. 19] lo acq̄rere. Rñ. q̄ teneor adire domū cre ditoris et soluere etiā sine monitiōe fm Bar. in. l. itē illa. ff. de cōsti. pecunia. siue cōmodū sit psonale q̄ reliquiť libertas seruo si soluit decē. et hmōi siue sit cōmo dū bursale puta alicui legant iocalia si soluerit vestē. d. l. cuz qdam. aduerte tñ q̄ in casib⁹ istis vbi q̄s teneť ad domū creditoris ire sufficit q̄rere eū apud vici nos et notos et in locis in q̄bus est solit⁹ cōuersari nō p loca clandestina. ar. ij. q. vj. c. biduū. et voluit Bar. ī. l. p̄dicta itez illa et pa. sequiť. in. c. significāte. de pig. ¶ Vtrū mittēs debitū p nūciū infideli [sect. 20] ter se habētē excuseť. rñ. pa. in. d. c. signi ficāte. Aut species erat debita et ipsa re mittebat p nūciū q̄

putabāt fidelis et sic piculū ptinet ad creditorē. Rō q̄ casus fortuit⁹ nō īputat ex q̄ culpa nō p̄cessit c. vnico. de cōmoda. aut erat q̄ritas debita q̄ mittebat et sic perijt piculo debitoris. Rō. q̄ eo īpo q̄ pecuniā mihi mu tuasti meā fecisti. l. ij. ff. si cer. pe. et iō pijt mihi añq̄ veniat ad man⁹ creditoris si put q̄ adhuc dñs. no. bar. ī. l. eū q̄. ff. cōmo. s̄z penā si erat appposita nō īcurrit. ¶ Quid de eo q̄ soluit īdebitū an possit [sect. 21] repetere. Rñ. pa. ī. c. fi. de sol. distīguīt q̄ aut est indebitū ciuīl̄r s̄z naturāl̄r debi tū. et sic gl. ī. d. c. fi. distīguīt q̄ si soluit p̄ errorē iuris nō pōt repetere. si aut per errorē facti poterit vt puta heres soluit legata integra credēs nō posse retinere falcidiā errat iure nā naturāl̄r erat debitū s̄z nō ciuīliter et nō repetet. Si aut sciebat sibi competere falcidiā sed cre didit ītellige p̄babiliter vt in. c. aplice de cle. exc. mi. et in. c. ij. de cōsti. li. vj. s. he reditatē sufficere cū tñ nō sufficeret hoc errat ī facto et repetet. l. error. C. ad. l. fal. cōiter tñ teneť qđ minor mulier miles et hmōi cū excusent ab errore iura repe tēt si ēt ex errore iuris soluerunt. vt in. l. cū de īdebito. §. j. ff. đ p̄ba. S̄z q̄ ad hāc excusationē qđā ōriū tenent. sed primū veri⁹. Siñr magis repetet ī cōscia si est īdebitū naturāl̄r l̄z ciuīliter sit debitū multo magis si ē indebitū naturāl̄r et ciuīliter tā in cōscia q̄ in foro cōtēioso q̄ cūq̄ ignorātia solueris nisi ī aliqb⁹ casib⁹ de q̄bus ī gl. l. cū q̄s. ff. de. iur. et fac. ignorā. et ibi Bar. cōcor. quos dimitto q̄ ad cōsciam nō ptinet. Sec⁹ qñ soluit sciē ter q̄ tūc v̄r donasse. l. cui⁹ p̄ errorē. ff. de re. iur. exceptis solutis p̄ vsuris que repeti possunt. c. debitores de iureiu.

¶ Quid de illo qui conuenitur a credi [sect. 22] tore et nō habet vnde soluat. Rñ. q̄ si de bitor est ex maleficio sic pōt verberari. xiiij. q. vj. si res et sic nō pōt āpli⁹ ōueni ri. d. c. si res. qđ ītellige qñ creditor sic exegit. vt yberet p̄ debito alias bñ teneť ad īteresse si verberet p̄ maleficio. ar. xij. q. ij. fraternitas. Si yō ē debitor ex cōctu vel qua si tunc cedat donis.

¶ Qūo fit cessio bonoz. Rñ. fit ī iudicio [sect. 23] vel extra iudiciū p̄ nūciū vel epistolāz. ff. qui bo. ce. pos. l. in oī. Dic vt. s̄. cedere bonis. Et ad qđ valet vt ibidē. Aduerte qđ vt valeat oportet cōfiteatur debitū l. pe. ff. de ces. bo.

¶ Sed nūqd cū debitor petit dilationē [sect. 24] qñquennij a plurib⁹ suis creditoribus et aliq̄ dare nolunt ei dabit. Rñ. q̄ sic si maior pars consentit et intelligit maior respectu summe debitorū et nō psonaz. Et si oīa sunt equalia iterū valebit dilatio data. l. vl. C. q̄ bo. ce. pos.

¶ Qūo d̄z fieri solutio. Rñ. f̄z Joan. de [sect. 25] cōse. dis. j. solet. Qđ aut dies ē adiect⁹ fauore debitoris et pōt p̄ueniri. Aut fauo re creditoris. et sic nō pōt p̄ueniri. l. eū q̄ ff. de annuis le. Siñr nō pōt q̄s repetere añ t̄ps debitū. c. vnico. đ pl⁹ pe. nisi ī tri [[Fo.ccccxvij.]v] bus casib⁹. Prīmus in viro vergēte ad inopiā. Scōs in debitore fugiente. l. ait p̄tor. §. debitorem. ff. de his q̄. fi. in frau. cre. Tertius in debitore suspecto q̄ pōt cogi dare cautionē. l. si fideiussor. §. fi. ff. q̄ sat. cog. Limita nisi fuisset suspect⁹ tē pore cōtractus q̄ nō cogereť. Aut dies nō est adiect⁹. et dic vt. s̄. Mora. §. et obli gatio. §. viij.

¶ Qūo p̄bat solutio. Rñ. q̄ si debitū sit [sect. 26] scriptū et debitor velit p̄bare p̄ testes et sine scriptura solutionē. op̄z q̄ p̄bet p̄ v. testes rogatos q̄ testificari pñt p̄ solu tione facta vel quā voluit facere. et etiā p̄ cōfessione creditoris. Si yō debitū sit cācellatū liberať debitor niscicreditor p̄ bet ōriū. l. si cyrographū. ff. de proba.

Sors

p̄prie đr cū aliqd fit vt ei⁹ euētu cōsiderato aliqd occultū innotescat. vt puta cū accipiuntur festuce ineq̄ales et qui habebit breuiorē sit ta lis vel faciat sic et huiusmodi.

De notatis in hoc. §. et qđ snīa lata per sortes valet not. Bart. in. l. si duo. ff. vti possi. rebus. in. l. ij. C. quādo et quib⁹ quarta pars. et glo. in. l. si duas in versi. eliget. ff. de excu. tuto.

¶ Quotuplex est sors. Rñ. triplex prima [sect. 1] ðr diuersoria cum querit̃ qđ cuilibet sit dādū siue illō sit res siue honor siue pena. aut actio aliqua. secūda dicit̃ cōsultoria cū inquir̃t qđ sit agēdū. et hoc ēz se nō est mala sz rōne circūstantie pōt aliqd mali in se cōtinere. vñ phibeť ne sub hac spē hoies ī ydolatriā labant̃. xxvj. q. ij. §. his ita. et ideo est peccatū mortale. vt in ea. nisi in necessitate. vt. j. dicaz. Tertia ē diuinatoria q̃ sic diffiniť Sors est ars diuinādi futura a sanctis patri bus dānata sub anathemate. xxvj. q. v. sortes. qz diuinatio semp accipit̃ ī malū sicut pphetia ī bonā partē. j. q. j. nunq. ¶ Vtrū sit licituz vti sorte in aliq casu. [sect. 2] Rñ. fm gl. i sum. xxvj. q. ij. q sorte diuisoria qñ expectat̃ euētus ex fortuna solū et nō sit aliqua supstitutio et in rebus tpalibus solū sic l3. Sortes xō q fiūt p magi cas incātationes vel q fiūt ad exercendas vanitates aliquas vel ad inquirēdū occulta vel futura q dicunt̃ diuinatorie sūt phibite nec vnqz liceret. xxvj. q. ij. hi q. et. c. illud. Sorte vero cōsultoria q fit causa necessitatis ad sciēdū qñ ali ter neqz scripture autoritate. vñ alio auxilio pōt sciri nō est illicitū vt in. d. q. ij. c. nō exemplo. et. q. v. nō l3. Nā cū nō supest humanū auxiliū tūc ad diuinū possum? recurrere. vt. xxij. q. ij. qrit̃ vt puta. Ciuitas ē obsessa dubitat clarus qs de beat fugere vel qs remanere tūc ořone pmissa fm Aug. sorte erit dirimēdū. facit. l. sz cū ambo. ff. de iudi. et. l. si duob?. ī prin. C. cōia de leg. et fm hāc necessitatē intelligo eadē. q. c. sortesrvbi ðr qñō est aliqd mali qđ limita ēz Pa. ī. c. fi. de sortile. verū q ea l3 vti in tali necessitate si quatuor cōcurrāt. Primo in rebus tpalibus sz in spūalibus vt in electiōe seu ei? tractatu: aut in electione cōpromissa rior qztū ad officia ecclīastica est in oī casu phibita. Scđo si fiat sine oī superstitiōe. Tercio quādo euētus sortiū expectat̃ a deo qz si a diabolo erit illicitū. Quarto quādo fit cū magna deliberatione pmissa ořone. sicut apli. act. j. ī electione mathie petēdo a deo ei? volūtatem in hoc. Aliter aliquo istoꝝ deficiēte erit illicita. Lau. tamē archi. et hostiē. te nēt īdistincte q oīs sors pprie accepta est phibita ppter. d. c. sortes. Sz tu dic verū in sorte diuinatoria et cōsultoria extra predictum casum necessitatis. secus in diuisoria.

¶ Quot modis sit sortilegiū siue indi [sect. 3] uinatio. Rñ. q tribus modis. Primo p manifestā inuocationem demonum. et hoc siue nomine nigromantia vel aremantia aut quibuscunqz noībus fm q sit diuersimode semp est pctm̃ mortale grauissimum et tenetur nedum desistere ab ea sed etiaꝝ libros cōburere. aliter absolui nō pōt. Et qui tales diuinationes addiscit mortaliter peccat seu etiaꝝ artem magicam qz fm Ric. in. ij. dis. vij. ar. ij. q. iiij. non est sciētia sed supstitutio et in fi. tales a diabolo decipiunt̃ et mole terminant. et de hac habes. §. xxvj. q. iiij. c. igitur et eoꝝ noībus. et quō demo-[Fo.ccccxvij.r]nes sciunt. futura et tales decipiunt. ha bes ibidē in. c. sciēdū et. c. seq. et ppterea de noīe nō curo ex quo patet de inuocatione demonū. Aduerte tñ q aliud est in uocare demonē qđ nō l3 aliud occurrēti aliqd precipere sicut faciunt sancti cōgētes eos aliqd dicere qñ in corporib? obsessis sunt q ðl3 quis periculosū sit nisi ex instīctu spūsctī fiat de quo dicvt §. adiuratio. Scđo fiūt sortes siue diuinatiōes sine manifesta iuocatione dmo nū. sz ex sola īspectiōe aliquoꝝ corporuꝝ sicut faciūt astrologi. et illi q ex īspectiōe lineamentoꝝ man? vel oculoꝝ aut corpis hoīs vel aīalis aut ex eoꝝ garritu vel volatu siue ex eoꝝ obuiatōe futura occulta pronosticant̃. vt scias qñ talis diuinatio sit phibita. aduerte vt colligo ex scīs Bo. ī. ij. d. vij. ar. ij. q. iiij. ptis. Tho. ij. ij. q. xcv. ar. v. Prīo si tale futurū sit in re cōsiderata sicut in cā ppria et per se et sic nō est phibita. vñ astrologi pñt diuinare ex cōsideratiōe astroꝝ q cras fiet eclipsis sol vel lūe. vel pluuiā. vñ tñ vel frigus aut calor et hmōi. et sic talis diuinatio non est phibita. Si vero tale futurū nō est ītali re nisi dispositiue. puta bona habitudo corporis indicat bonā q̃litatē mētis. et ecōtrario mala et huiusmodi. sic siñ l3 diuinare. s. q talis erit inclinatus ad tale viciū habilis ad tale studiū dūmō libertas liberi arbitrij nō excludat q dñari pōt et astris

et quā cūq; dispositionē seu inclinationem corporis. Si etiā tertio insit sensitue sicut est aīalibus irrationalibus que q; a ratione non impediunt facilius sentiunt mutationē corporum celestiu ppter quā faciunt aliqua signa sic diuinare q; plu et vel tempus mutabitur vel vigebit frigus: non est prohibitum quando ad aliud non extenduntur talia signa nisi ad influentias corporum celestiu diuinandas. Si aut tale futurū nō est in tali corpore inspecto. nec sicut in causa per se nec sicut ī dispositiōe nec sicut tertio mō sic diuinare velle est pctm mortale et supsticiosuz sicut faciūt q; cū obuiāt lepori vel femine pgnāti. dicūt malū futurū et hmōi. xxvj. q. ij. c. illos. et. c. seq. Si militer supsticiosi sunt q; ea q; libero arbitrio subiacēt certitudinaliter scire volunt et diuinare et de istis habes. xxvj. q. ij. c. illud quoq;. Jō Tho. vbi. s. inqt q; si pdicta signa extēdant ad ea q; nō subiacēt qlitati corpoꝝ celestiu. sicut sūt act⁹ liberi arbitrij et ea q; p accidēs eueniunt sic diuinationis ē illicita. et Bo. vbi. s. diuinationis astrologoꝝ q; pretendūt vltra vim astroꝝ ē p diabolica cōmercia. et sic ptz q; est mortale pctm. Tertio sit cū aliquo rū supsticiosoꝝ obseruatiōe et istud oīo pphibēt q; ibi est tacita demonis iuocatio et sic cōuenit cū primis inuētorib⁹ taliū vt dicitur. xxvj. q. ij. c. q; sine saluatore et. q. v. c. nec miruz sicut faciūt illi q; per taxillum proiectū super libro punctorum vitam vel mortem vel bonam seu malā fortunam alterius scire volunt. Similiter qui furta vel hmōi occulta per inspectionem astrolabij vel libri vel inscriptionem inuestigant scire et huiusmodi de ista habetur de sortileg. cap. ex tua rum.

¶ Que pena sortilegoꝝ. Rñ. fm leges [sect. 4] debēt decapitari. et si ad domos aliorū vadunt debēt igne cremari. Item bona eoꝝ publicari. vt. l. nullus. l. nemo. l. culpa. C. de male. et mathe. fm Canones si est occultum imponitur penitentia quadraginta dierum. c. j. eodē tit. Si notorium est infames fiunt et etiam qui ad eos concurrunt. ij. q. viij. quisquis. et de testib. cap. testimonium. Si clericus debet depōi et ī monasterio retrudi. xxvj. q. v. non deportet. et. c. si quis episcop⁹. et. c. seq. laici si sunt serui verberibus subiciuntur. si liberi sunt inclusione digna de tradendi. xxvj. q. v. contra idolorum. et omnes tales efficiuntur irregulares si sit notoriū tamē episcopus poterit dispensare fm Ber. in. c. ij. eo. ti.

¶ Vt liceat vti somnijs ad scienduz futura. Rñ. quod si quis sit certus pcedere ea ex diuina reuelatiōe sic l3. Si l3 vti eis ad precognoscēdam naturalem causam intrinsecam vel extrinsecā: puta accēsiōē cholere aut alteri⁹ humoris seu [[Fo.ccccxxviii.]v] febris future vel pluuias et hmōi. nō tñ certitudinaliter q; multipliciter possūt impediri. Ratio q; talia futura sunt in parte sensitua sicut in dispositiōe non sicut ī causa. Si vero hmōi somnia causentur ex reuelatiōe demonū qđ est qñ inuocantur expresse vel tacite puta supstitutiones obseruando sic erit illicituz et mortale peccatū. Et ideo quia difficile ē intelligere qñ accidāt ex causis naturalibus vl supnaturalib⁹ a deo vel ab angelis ppterea eis curiosa obseruatio ē temeraria et pphibita. vnđ ezech. xxxiiij. Sicut parturiētis cor tuū falsitas patit nisi ab altissimo imissa fuerit visitatio. Pro clariori tñ intelligētia aduerte q; qntuplex est futurorū dīa q; ad sommā ptinet. prima est quorūdā q; habēt causam naturalem determinatam in omnī somniāte sicut febris et habūdātia cholere eo q; natura representat in homīe in quo supabūdat cholera in somnis imaginationē febris future. Similit̃ si somniat de occupationib⁹ igneis signū ē q; cholera predominat. Si de aere vel volatu signū sāguinis. Si de aqua veniquoribus signū flegme. Si de terra signū melanconie et hmōi somnia sunt si gna nō causa accidētū futuroꝝ ī hoīe. Scđa est quorūdā q; habēt causam naturalem extra hoīem somniantē vt sunt illa q; proueniūt ex aliqua determinata influētia corpoꝝ celestiu vt pluuię fictas. et hmōi. sicut etiā faciunt elemēta in brutis et sic somnia erūt signa nō cā futurorum nec necessaria. sz cōtingēter quia multa pnt īpedire tā ista q; illa prima puta mediā et dispositio superiorū.

Ter tia est quorūdam hñtiū causam voluntariam in homine somniāte. vt sunt illa q̄ depēdent ex opere ipsius somnian tis et hec sunt a casu. nisi habeant per reuelationē: sicut cū quis aliquādo som niat q̄ est est voluntarie facturus qđ tñ facere nō cogitauerat. Quarta est quarūdam p̄ aliquā causam determinatam ex volūtate creata p̄uidenť. vt cū homo multū solīctus in vigilia de aliquo nō potēs cognoscere quo p̄ficiat aliqñ som niando p̄uidebit pp̄ sedatōnē motuūz interioꝝ et exterior. Quinta est quarūdam hñtiū causaz volūtariā in alijs ho minib⁹ a somniāte vt. s. q̄ illa somniat quo alij facere disposuerūt et talia p̄uide re nō p̄nt in somnijs per aliquā causaz determinatā aut naturalē. Sz si aliqs il la somniat hoc est a casu: iō dicūt talia a casu p̄ accidēs fm̄ ph. de som. et vigi. et hec sunt a diabolo vt decipiat fidē adhi bētē vť aliqñ a deo aut sc̄tis āgelis. Pri ma ergo et sc̄da nō ē p̄hibitū inq̄rere p̄ somnia dū tñ nō certitudinaliter credat. siñ nec quarta. sz tertia et quinta sunt p̄ h̄ibita et diabolicum est. vt dixit nisi sit certus de diuina reuelatione.

Spectacula

vide ludus p̄ totum et Choreia.

Sponsalia

sunt futurarum nuptiarum promissio. xxx. q. v. nostrates et dicunt a spōdeo. des. vt ī. l. ij. ff. de sponsa. hinc sponsus quasi p̄mis sus et sponsa quasi promissa. et iō post cō tractū matrimoniū verba de p̄nti nō di cunt sponsus nec sponsa pp̄rie sz vxor et maritus. vñ si legat aliquid alicui si cōtraxerit matrimoniū cuz berta illico de betur sibi legatum quo contraxit et verba de presenti licet nō consumauerit. vt in. l. cuz fuerit. ff. de condi. et de. Facit. c: sufficiat. xxvij. q. ij.

De hic notatis et q̄ sponsalia nudo consensu ōhuntur no. in. l. ij. ff. de spon. nō tñ p̄ solam traditionē ad domu3. l. q̄ situm et ibi Bar. eo. ti. et nō mutāt domicilium. l. eo. q̄. cū glo. ff. ad muni. et Alexā in. l. pe. ff. de iuris. om. iu.

¶ Vtrū nomine maritare veniat sponsa [sect. 1] pp̄rie. Rñ. Pa. in Rubri. eo. ti. q̄ in odio sis. Et quo infert q̄ si statuto cauetur ne maritata succedat cū fratrib⁹ in bonis parentu3. q̄ sponsa bene succedet. Nec sponsus vel sponsa de presenti venit no mine mariti vel vxoris. Nec matrimonij nomine veniunt sponsalia. vt idem dicit in. cap. iij. loco de presum. Jndiferentibus vero veniunt solum sponsalia de presenti sz in fauorabilibus bene venit sponsa de futuro. pro hoc bonus [Fo.cccxxix.r] quia non tenetur per tale iuramentum tex. in. l. nō sine. C. de de bo. que li. et ibi p̄ Cy. et alios vide bonā glo. insti. de nup. .§. sed si vxor. xxvij. qō. ij. ī princi. Et hoc verum nisi addatur aliqua qualitas de terminans et distinguens. puta marita ta et cognita et hmōi.

¶ Quis potest cōtrahere sponsalia. Rñ. [sect. 2] q̄ quilibet qui pōt matrimoniū contra here fm̄ canōes. licet sit secus f3 leges vt patet. l. si quis officiu3. ff. de rit. nup. et in l. solet. ff. de his qui no. infā. et etia3 qui non potest contrahere matrimoniū potest contrahere sponsalia vt. j. dicam.

¶ Vtrū absentes possint cōtrahere. Rñ. [sect. 3] q̄ sic per nunciū vel literas. l. sufficiet ff. de spon. et extra q̄ cle. vel vo. c. veniēs et xxx. q. v. nec illud. Et si nuncium vel pro curatōrē reuocauit añq̄ ōheret nō erūt sponsalia f3 Host. l3 nūcius ignorauit.

¶ Vtrū alius sine mandato alteri⁹ pos [sect. 4] sit ōhere sponsalia. Rñ. q̄ sic vt pater p̄ filio et m̄r p̄ filia et tutores et curatores et quicūq̄ alij. quīs nō habeāt mandatu3 a principio.

s3 tamē spōsalia nō sūt donec ille vel illa sciuerit et ratū habuerit et hoc fm canones q̄ non requirunt nisi cōsensum vt in. d. c. sufficiat et extra. e. ti. c. cū locū de despō īpu. c. vnico. li. vj. Ad uerte tamē q̄ si pater p̄sēte filio 3hit ex presse tenēt spōsalia q̄ tacitunitas operatur cōsensuz vt in. d. c. vnico. Sec⁹ aut̄ in alijs ab ipsis patre et matre quia non sufficit sola p̄sentia. s3op3 alter cōsentiat exp̄sse vel tacite. facit. c. ad id qđ. de spō. nec cures de gl. in. d. ca. vnico. quia Jo. an. in nouella eam correxit.

¶ Vtrū minor possit cōtrahere sponsa [sect. 5] lia. Rñ. q̄ sic dūmō sit. vij. annoz cōpletorū quia minor. vij. an. nō pōt cōtrahere et si contrahit nō tenent. Nec oritur publice honestatis iustitia. d. cap. vnico. etiam si alter sit maior. nisi postea ratificet.

¶ Quomodo contrahuntur sponsalia [sect. 6] Rñ. q̄ duob⁹ modis. Primo simpliciter et absolute. Scđo sub cōditiōe.

¶ Quot modis 3trahunt̄ sponsalia ab [sect. 7] solute. Rñ. quatuor modis. Primo p̄ verba de p̄senti si ābo sunt impuberes vel alter eoz. Nā iuris interpretatiōe sunt sponsalia de futuro. c. fi. de despon. īpu. et clari⁹ in. d. c. vnico. Secundo p̄ verba de futuro ad hoc apta. vt puta p̄mitto vel iuro q̄ te accipiā invxorē et similia vt in. c. pe. de spon. Tertio p̄ anuli subtractionē. xxvij. q. ij. Si quis dispensauerit. Quarto p̄ arrarū dationē. Sed quo ad istos duos vltimos modos dicit pa. ī. c. fi. de despon. īpu. q̄ sic posset dicere matrimonio. sicut sponsalia vt ī. c. femine xxx. q. v. Et iō aduertēdū qđ si p̄cesserūt verba apta ad 3hēdū matrimoniū tūc anulli subarratio vel datio arraruz faciunt matrimoniū nō sponsalia. Si 3o p̄cesserūt verba de futuro sic erūt spōsalia. Si 3o nulla verba p̄cesserūt tunc fm cōsuetudinē iudicabit̄ aut pro matrimonio vel sponsalib⁹. Et si cōsuetudo non sit in hoc aliq̄ sic nihil p̄babūt. Si aliud certū non pōt cōcipi q̄ talia sunt signa equiuoca ad multa. et iō nihil certū p̄bāt. c. illud de p̄sum. p3 q̄ arre etiā dant̄ i alijs 3ctib⁹. vt Insti de 3hē. ēp. ī prin. Si aut̄ solū vni⁹ 3ba p̄cesserūt. tūc immissio anul. et acceptio arrarū denotat cōsēsuz alteri⁹ exp̄ssū. Et sic erūt spōsalia vel m̄rimoniū fm ea. vt no. gl. j. in. c. pe. de spō. In dubio tamē ī subarratione per immissionē anulī presumēdū est pro matrimonio: q̄ res fauorabilis est. vt in. c. l̄ris de p̄sūp. et in. c. fi. de re. iudi. [sect. 8] ¶ Vt3 aliquis p̄mittēdo q̄tuor puellis vnā ipsarū accipe 3hat spōsalia. Rñ. qđ nō vt in. c. sponsalibus. de spon si. vj. ni si aliqua earum facto in eum specialiter consensit.

¶ Quid si pater iurauit dare vnā de fi [sect. 9] liabus suis. Rñ. Host. et Gof. qđ spōsalia non sunt. sed iñ pater tenetur vnā dare et quā voluerit. īsti. de actio. §. pretereā. Et si vnā obtulit et ipse nō acceptauit ē absolutus a promissione. ff. de ver. obli. stipulatus sum. et si oēs moriantur p̄ter vnam illā dare tenetur. ff. de cōtrahen. emp. l. si in emptiōe. §. si ēptio. Quod limīta verum si puella voluerit alias nō pater nisi ad faciē. qđ in eo est no glo. [[Fo.ccccxix.]v] in. c. ex literis. et. ca. sicut. de spon. et licet de iure ciuili promittēs factū alienū nō obligetur nisi specificē etia3 promiserit se facturū vel curaturum vt insti. de inu. til. stip. §. si quis aliū. tamen qñ p̄misit cū iuramēto etiā sīmplr tñr p̄stare operam quā potest sicut si specificē se obligasset. arg. c. ad nostrā de iureiur. et. l. cū pater §. filius matrem. ff. de le. ij.

¶ Quid si promisit vnam determinate [sect. 10] et si illam non posset daret alterā. Rñ. q̄ si prima consensit non poterit alia3 habere. quia inest publice honestatis iustitia etiam si propter impedimētū affinitatis cū prima nō potuit 3here. Sec⁹ si nō cōsensit q̄ tñr secūdā dare de spon. c. ex literis. el. ij. et đ re. spo. ex parte.

¶ Sed quid si aliquis p̄mittit alicui q̄ [sect. 11] eam desponsabit. Rñ. q̄ si p̄missio fuit q̄ desponsaret eā de futuro. sic nō erunt sponsalia anteq̄ desponsset eā fm Vin. et do. Ant. in.

ca. is qui. de spon. si ꝑo ꝑmis sio fuit q despōsaret eā. s. ꝑ verba de ꝑñ ti sic talis promissio faciet sponsalia ꝑm Car. in. d. c. is qui. Et si sumus in dubio tūc ī locis vbi ꝑsuetū ē q cōiter accipiū tur per verba de futuro nō erūt sponsa lia iudicanda. Sꝫ vbi cōiter accipiunt per verba de presenti sine alijs sponsalibus erunt sponsalia contracta per talem promissionem q bene no. quia sepe in practica.

¶ Vtꝫ iudistincte possit in spōsalibus [sect. 12] arrarum traditio interuenire. Rñ. ꝑa. in c. gemma. eo. ti. et Jo. an. et dicūt conside randā quatitatē personarū et ꝑtitem arraruꝫ: si enim inter viles personas interuenit traditio magnarū arrarum. sic non valet ꝑ est eadē ratio in eis sicut et in pena. et hanc opi. vī tenere Cy. ī. l. mu lier. C. de spon. Et licet bart. in. l. titia ff. de verb. ob. indistincte velit q admittā tur dummodo non excedant ꝑtitem dotis vel donationis propter nup. tamē prima opi. est equior in conscientia ꝑ cum habemus rationem legis non est currandum de verbis. l. non dubium. C. de legi.

¶ Sed q requirūtur vt valeāt arre. Rñ q duo. primo q ꝑtita sit vere numera ta et tradita parti. Secus vbi pars cōfiterē tñ se recepissee ꝑm Bar. in. d. l. titia et Fede ꝑsi. clxiiij. Et etiā dicit bar. ibidē q si vtraꝫ pars cōfiteretur se recepissee ab altera etiā si vere interuenisset solutio sꝫ postea restituta fuit ꝑ si solni tibi mille et a te recipi alia mille non videor soluisse. ar. l. q soluit. ff. de sol. licet multi teneāt ꝑtra eum in hoc vlt. de quo við bal. in. l. fi. C. de spō. et vidē equior opi. bar. et eā sequit ꝑa. et do. An. in. d. c. gem ma. ꝑ faciliꝫ quis ꝑmittit q exburset. et ideo non vidē exbursare qui tātūdē recipit statim et ꝑpterea tenet bar. ibidē fūdū nō posse dari loco arrarū etiā si vē dens cōstituāt se noīe alterius posside re ꝑ. l. fi. C. despon. loquit. de arris traditis in ꝑtitate. et ānulat aliaꝫ penam. ergo nō debemꝫ extra illū casum arras approbare. Sed ꝫ bar. est Ang. et Jmo. in. d. l. titia. et. do. Lucas de grassis. dicē tes q predicta. l. fi. nō facit mētionē de ꝑtitate sic ꝑm eos potest dari fundus et est verior opinio. Secūdo reꝑrit q non sint in tali ꝑtitate respectu dātis q trā seunt in locum pene vt. s. dixi. Aduerte tamen q cessat perditio arrarum quan do per eum non stat nec causam prebuit vt non fieret matrimonium. C. de spon. l. vl.

¶ Vtꝫ pena apposita in sponsalibꝫ va [sect. 13] leat. Rñ. ꝑa. ī. d. c. gēma colligēdo dicta doc. in. d. c. gēma. et in. d. l. titia. q aut ꝑe na apponitur inter cōtrahentes. et indi stincte non valet scōm cōiorem opi. et tꝫ Bar. in. d. l. mulier etiā. de illa pena q ē in lucro perdendo. vnde si dixero ꝑmit to tibi donare centum si nupseris mihi non valebit. vt in. l. si ita stipulatus. §. si tibi nupsero. et ibi per Barto. ff. de verbo. obliga. Quod tamen limita vez nisi is cui promissio fit esset nobilior: ꝑ tūc videretur potius donare animo recom pensandi ratione nobilitatis. Pro hoc facit q not. bart. in. l. j. C. de do. añ nup. et. l. si voluntate. C. de do. promi. Aut pena apponitur inter parentes ipsorū cōtrahentium seu alios ita coniunctos cō [Fo.ccccxix.r] trahētibꝫ ipsis q verisimiliter isti indu cerent ad ꝫctū matrimonij ne parētes vel amici eoꝫ icurrāt seu soluāt penā. et sic nō vꝫ vt in. d. c. gēma ꝑm vnū itelle ctum et in. d. c. titia. et in. l. heres meꝫ. in fi. ff. de cōdi. et demō. Valeret tamen illa q est in lucro ꝑdendo. vt per bar. in. l. titio. §. titio. el. j. ff. de ꝫdi. et de. aut pena apponit inter alios a predictis et sic vꝫ etiā si talis extraneus promiserit noīe mulieris sub certa pena ꝑm cōem opi. Aduerte tñ singulariter q tales ꝑmittētes sub pena q titia ꝫhet cū sempronio si ꝑtū in ipis est faciūt nō incurrūt penā ꝑ difficultas ex quo factum est in obligatiōe alteriꝫ excludit cōmissioneꝫ pene. vt est tex not. in. l. si vehēda. idem iuris erit el. j. ī fi. ff. ad. l. rod. de iac. et in. l. ij. ff. si quis cautio. et hoc tenuit Jo. pla. vt refert Fede. ꝑsi. clxiiij. et do. Ant. in. d. c. gemma. sequit Pan. ibidē. facit q no. Bar. in similibus terminis in. l. cōtinuꝫ. §. illud. ff. de. ver. obli. q not. ꝑ facit vt ille qui in cōtractibꝫ sub pena ꝑmittit ꝑ filia vel

amico q̄ ratificabit. q̄ si facit qđ in se est euitat penam. et hoc verū de pena q̄ cōsistit in p̄dendo vel minuendo de patrimonio. secus de alia q̄ est in acquirēdo. quia cessaret lucrum nisi im pleretur promissum.

¶ Vtrū possit iteruenire pignus p̄ ma [sect. 15] trimonio cōhendo. Rñ. fuit opi. diuersa. Inno. tenet q̄ sic p. l. vnica. C. si rector. pro. do. Ant. t̄z q̄ nō pōt nisi p̄ interesse prestando. Jo. an. dicit distinguendum fm qualitātē psone q̄ ville pign⁹ nō h̄z intimidare magnū virū et sic pōt interuenire. S̄z de iure videt̄ verior opi. do. Ant. p̄ qua sacit qđ no. glo. in. l. si ita stipulat⁹ fuero. §. si tibi nupsero. ff. de ver. obli. que dicit q̄ oīs stipulatio talibus est reprobata et in. d. l. vnica. cōtusus arra rū vocat̄ pignus. Et ideo nō obstat.

¶ Vtrū interesse possit peti. Rñ. Jac. de [sect. 16] are. Cy. et cōiter doc. i. l. j. C. de spon. et in. d. l. titia q̄ nō pōt peti nisi dolose pars se habuerit q̄ tūc petet actiōe de dolo. non aut̄ ppter stipulationem. quia nec cōcessionē iuris altera pars pōt a spōsa libus desistere. et ne matrimonium inti mideť propter solutionem pene et istud sequitur Hostien. in sum. et Pau. in. d. c. gemma.

¶ Querit̄ an recipiēs arras lucret̄. eas [sect. 17] cōtuo matrmonio. Rñ. Fede. in. d. consi. post Jo. pla. et Pa. in. d. c. gēma q̄ non. et sequit̄ Host. in sum. licet in. d. c. gemma teneat q̄ lucratur. sed nō est vez cū nul lo iure prohibet̄. et iō restituet. s̄z si non sequat̄ ex defectu alteri⁹ ptis sic lucrabitur. Si vero ex defectu suo sic reddet duplū. l. arris et. l. fi. q̄ icipit mulier. C. de spon. Hoc verū si accipiēs est maior. xxv. annis. vel si veniā etatis ipetrauit alias nō tenet̄ nisi simplū restitue. d. l. fi. quis defectu suo non fuerit secutum matrimonium.

¶ Qūo cōhūnt sponsalia sub cōditione. [sect. 18] dic vt dictū est de matrimonio fm illas regulas vide matrimoniū. iij. impedimēto. iij. Vñ aduerte q̄ añ aduētū cōditiōis spōsalia nō sūt nec oriť publice ho nestatis iustitia vt in. d. c. vnico. de spō. li. vj. nisi p̄ factū a cōditiōe recedat. puta cognoscēdo eā. de cōdi. appo. c. de illis in tex. et in glo. et in. c. super eo. et in. c. per tuas.

¶ Quid si q̄s dicat alicui do tibi fidē q̄ [sect. 19] te accipiā ī vxorē. et illa nihil rñdeat nec vbo nec signo. Rñ. q̄ sponsalia nō sunt. S̄z tñ cōpellēdus ē talis q̄ dedit fidē vt eā seruet si alter voluerit fm Rod. Sed ego nō credo qñ aliq̄ itermedia interuenerūt anteq̄ aliter cōsensum demōstra uerit. ff. de ver. oblig. l. cōtinuus.

¶ Qūo spōsalia dissoluunt̄. rñ. q̄ i. xvij. [sect. 20] modis. Primo p̄ mutuū cōsensum etiā si erāt iurata hoc t̄z spec. ti. delegato. §. nunc ostendē. et Pan. in. c. preterea. de spon. dicit hāc esse cōmuniōrē opi. l̄z gl. in. d. c. p̄terea teneat no. posse sine pctō. Sed mihi placet distinctio Inno. in. d. c. j. q̄ aut iurauit ituitu dei aliquā mulierem accipe in vxorem et nō potest illa remittere. Si vero nō ituitu dei. sed ppter eius complacentiam si possunt se abso luere.

¶ Sed nunq̄ d si spōsalia nō erāt iura [sect. 21] - [[Fo.cccxxx.]v]ta poterit alter nō cōsentiēte alteri rece dere a spōsalib⁹ cōt̄tis. Rñ. fm glo. i. l. j. C. de spō. qđ sic etiāz de iure canonico et seq̄tur Cy. ibidē et hoc idē vř sentire gra tian⁹ l̄z dubie. xxvij. q. ij. §. s̄z aliud. et. §. fi. Nec obstat. c. despōsatā. xxvij. q̄ loq̄tur ī m̄rimonio de p̄nti. Itē nec. l. j. ff. ex q̄. cau. infā. irro. Vbi spōsa efficit̄ infāmis si bina spōsalia cōhit q̄ est verū nisi spōsalibus p̄mis renūciet. s̄z qñ ipsis renūciat h̄z locū. l. j. C. de spō. que dicit vna despōsata alteri nō p̄hibetur nube re. Nec obstat q̄ nudū pactū ecclesia cō pellit obseruare. c. j. de pac. q̄ istud ē spe ciale in m̄rimonio ppter rōnem l̄re vt sit oīo libez. ar. c. requisiiuit. de spō. et qđ no. Jnn. in. c. veniēs. de iureiu. et placet mihi qñ aliqua nōua cā euz ad hoc inducit que si a principio fuisset impedimentū dedisset nec cōtraheret aliter nō credo sine pctō mortali possit recedere a sponsalib⁹ p̄mis cū alia contrahendo altera nō consentiente.

¶ Scđo quādo alter intrat religionem [sect. 22] etiā ante pfessionē. c. veniēs qui cle. vel vo. f3 vnū intellectū qđ facere possunt ante carnalem copulam etiā altero inuito. vt. s. matrimoniū. iij. §. xvij.

¶ Tertio quādo alter cōhit cū alia pso [sect. 23] na p verba de p̄senti v̄l p verba de futu ro carnali copula subsecuta. d. c. si inter virum et. c. j de spon. duo.

¶ Sz qđ si cognouit post spōsalia cōcta [sect. 24] aliā mulierē et post coitū cōxit cū ea spō salia etiā. Rñ. qđ prīa nō soluent ppter hoc. sed oportet coit⁹ sequat contractū sponsalioz. c. veniēs. el. ij. de spon.

¶ Sed qđ si prima spōsalia fuerūt cōcta [sect. 25] similiter. scđa xō cū iuramēto. Rñ. q tenetur redire ad primā qz nō dissoluunt p tale iuramētū. c. sicut ex l̄ris. de spon. xxij. q. iij. ī malis pmissis. Et hoc esset vez si nō intenderet a primis recedere. Sec⁹ si a primis intēdit recedere ex cā cū possit vt dixi. ideo scđa tenebunt. ad d. c. sicut ex l̄ris. dic q loquitur quando sine aliqua noua causa vult frangere fi dem quā dedit prime alias non.

¶ Quarto qñ alter se trālfert ad aliam [sect. 26] regionē vnde si nō est spes de pximo re ditu credo q dissoluat etiā iurata. vt v̄ sentire pa. ī. d. c. de illis eo. ti. et etiā gl. in. d. c. de illis. dū dicit fm. ll. qsi innuat aliud esse de iure canonico et plz mihi ppter periculū incōtinentie. Nam fm leges si p biēnium expectauit alter euz qui est in puincia et nō execut⁹ fuit nuptias libere alteri pōt nubere. C. d spō. l. ij. et si est in alia pnincia d3 expectare post tres annos. vt in. l. ij. C. de repu. et hoc si est absens ex probabili cā tm̄. Si vero sit absens ex pbabili et necessaria cā. debet expectare donec adsit vt. ff. de spō. l. sepe. vide glo. que hoc tenet. ī. d. c. ij. C. de spō. nec ob. d. c. ex l̄ris. qz licet di catur q per quatuor annos vel quinq expectauit hoc non constabat. licet fuerit allegatū. et si cōstasset papā nō imo suisset de periurio. vel potes dicere qđ ideo ibi iponit pnīa qz sine autoritate superioris nō debuit cōtrauenire iuramento. Sed si cū autoritate superioris cōtrauenisset tūc credo euitaret etiā pe nā arraz vt nō eas amitteret si interuenerūt quāuis etiam nō expectet tps sta tutum per leges et fm Hostiē. in. d. c. de illis. et alios doct. post ipsum iudex debet talē absoluere ppter periculū forni cationis. quod bene no.

¶ Quinto quādo certus terminus tem [sect. 27] poris apposit⁹ fuit. Nā ipso elapso ille per quem nō stetit liber est et nubit sine periurio. sed alteri imponit penitentia de piurio vt in. c. sicut ex literis eo. titu. Et hoc verū nisi a principio fuissent pu re cōtracta et postea cōuenerūt de die nu tiarū qz p lapsum illius diei nō liberať alter qz terminus ex postfacto fuit appositus p sollicitādo ĩplemēto pmissionis iam facte et pure nō alias finiendū pmissionē. fm theoricam do. Ant. in. d. c. sicut ex literis.

¶ Sexto qñ alť leprā v̄l paralysim ĩcur [sect. 28] rit aut visum vel nasuz amisit aut ei ali quid turpi⁹ euenit. vt in. c. literas. de cō iug. lepro. et. d. c. sicut et ī. c. quēadmodū de iureiur. in tex. et in glo. Et hoc verū si turpitudine aduenit post cōctū. secus si tē [Fo.cccxxxj.r] pore cōctus inerat. sicut nec contrahēs pōt allegare suspectum debitorē ppter paupertatē precedentem seu mores. ad qđ facit. c. creditores. ff. de puileg. credi. et. l. fi. C. de spō. et ibi per Bar. et Pa. in. c. quem admodum de iureiuran.

¶ Septimo qñ alter fornicat quo ad ĩnocētem. sed ille qui fornicatus est non [sect. 92] pōt resilire si alter innocēs velit cōhere secum. c. ij. de trāsla. prela. Et si etiā fornicatio esset violēta pōt sponsus eā dimitteť f3 Jo. an. et gl. ī. d. c. quēadmodū et sequit Pa. ibidem et hug. xxvij. q. ij. ra ptor. et etiā t3 q pōt dimitti si tempore desponsationis erat corrupta cū tamē crederet virginem.

¶ Octauo quādo alter eorū efficit hereticus q̄ est fornicatio spūalis. xxviij. q. [sect. 30] j. non solum. et. c. iam nunc.

¶ Nono ppter capitalē inimiciā sup uenientē inter sponsum et sponsam pōt [sect. 31] alter petere separationē fm Hostiē. in summa per rōnē. c. ij. de spon. et. c. req̄sisti. eodem. ti.

¶ Decimo qñ pmissit sponsa dare certā q̄titatem p doteet nō pōt dare sic soluīt [sect. 32] spōsus ab obligatione fm Jo. an. in. c. de illis de cōdi. appo. Jdem dic de qua cūq̄ alia cōditiōe intermināte si deficit ¶ Sed qd si spōsa ̄xit spōsalia. et nō pmissit dotem certā. rñ. q v̄r promississe [sect. 33] oīa bona sua ī dote vt no. ī. l. mulier bo na. ff. de iu. do. et p Bar. ī. l. si cōstante. ff. sol. ma. Et iō si labī ī facultatib⁹ et nō pōt dare nō cogīt spōsus eaz ducere. q̄ deficit cōditio subītellecta. s. si res ī eo dē statu pmāserit vt in tex. et in gl. et in d. c. quēadmodum. facit. c. p vestras de do. post diuor. rest. et quod ibi no.

¶ Vndecimo quādo superuenit affini tas vt si sponsus cognoscit consanguini [sect. 34] neam sponse vel ̄rio. xxvij. qō. ij. si q̄s spōsam de eo qui cog. cōsan. vxor. sue. c. in literis. et pluribus alijs. c.

¶ Sed quid si supuenit publice honestatis iustitia nunqd dissoluent prima [sect. 35] sposalia. rñ. q nō q̄ per sponsalia p̄rio ̄cta fuit p̄rio inducta publice honesta tia iustitia et per scōdo īductā nō pōt tol li p̄rio īducta sicut ī simili. lvij. di. si q̄s. ¶ Duodecimo si fama sit q̄ īter eos sit [sect. 36] canonicum impedimētū et de fama vel scandalo doceat. c. cum in tua. de spon. de consang. et affi. c. ij. de testib. c. super eo. fm Hosti.

¶ Tertiodecimo quando spōsalia fue [sect. 37] runt contracta infra annos pubertatis et post pubertatem petit absolui ante aliquem tacitum consensum habitum in pubertate. c. de illis el. j. et. c. a nobis de despon. impub. etiam si nulla sit cau sa quare vult absolui post pubertatem fm Pa. in. d. c. de illis. Secus si pubes contraxit cum impubere ipse non pōt resilire. Similiter nec impubes ante pubertatem.

¶ Quartodecimo ppter susceptionem [sect. 38] sacri ordinis secundum Anto. post Jo. and. in rubrica de spon. Facit. xxvij. qō. ij. §. ecce.

¶ Quintodecimo ppter cognationem [sect. 39] legalē vel aliud īpedi mētū de quo dic vt. s. matrimonium. iij. per totum.

¶ Sextodecimo ppter votū simplex ca [sect. 40] stitatis postea factū vt in. c. veniēs qui cle. vel vo. fm vnū ītellectū. et licet directo recitet Jnn. Host. et Gof. tenentes q̄ votū simplexō castitate nō soluit spōsalia iurata. q̄ egle vinculū est iuramētū voto. Et iō qd p̄cedit obtinet tamē t̄z q̄ soluit spōsalia q̄ minus bonū est cōtinere quam nubere. et iō ēt licite pōt fieri si bono zelo fiat. Et spōsalia soluit q̄ et sequitur do. Jo. andr. in. d. c. de illis de de spon. impube.

¶ Septimodecimo ppter seutiā spōsi [sect. 41] fm Pan. in. d. c. veniens.

¶ Qu ero vtrū in prefatis casib⁹ req̄ra [sect. 42] tur autoritas iudicis ecclīastici. rñ. fm Joā. an. in. d. c. de illis de spon. q̄ sic q̄ corā eo. debz p̄bari cā. c. porro. d̄ diuor. aliter grauiter peccat vt videt per. c. si duo pueri. de despō. impu. Facit. xxxiij. q. ij. seculares. Fallit hoc ī. ij. casu. et. iij. et. vij. fm Ri. ī. iij. di. xxvij. et. x. xj. xiiij. xv. xvj. scōm dominum. Jo. Ant. ī. d. c. de illis de spon. Sed ego credo q̄ etiam fal lit in alijs casibus: quando notorie de [[Fo.cccxxxj.]v] eo casu constāt propter quē dissoluuntur. Similiter si sponsalia. sunt secreta idem dic secundum Ricar. vbi. s. quia secreta non subsunt iudicio ecclīe. Et li cet non debeat alias separari si ne iudicio ecclīe tamē si faciūt in casib⁹ predictis sine iudicio ecclīe. Non credo mortāl̄ peccēt. et. c. si duo pueri p̄fatum cum. d. c. seculares loquantur quando non inest al iqua causa de predictis. et maxime quando non sunt iurata spon salia. Si autem quis

recedat a sponsali bus nō ex aliquo predictorum casuum peccat mortaliter secundum Tho. licet ecclesia non cogat vt no. ī. c. requisiiuit. de spon.

Statutum

Quis potest facere. Rñ. q ille quis potest facere legem. de quo vide. §. Lex §. ij.

¶ Vtrum statutū ordinarij licet extra [sect. 1] territorium delinquentem subditū suū vide supra. Excommunicatio primo. §. x. et. xj.

¶ Vtrū delinquentes in loco exempto [sect. 2] ligentur statuto episcopi. rñ. Gemi. ī ca pitulo vt animarum de constitutione libro sexto. Joan. Cald. et Joan. Anto. ibidem disputauit q non per dictum capitulum vt animarum et per dictum capitulum cum episcopus de offi. ordina. li. vij. et per glossam in. c. cleri. quis de fo. compe. Ratio quia locus exēpt⁹ et locus extra diocesim equiparať. Allegat. capitulum luminoso. xvij. q. ij. c. j. de statu regu. in fine libr. vj. et Clementina finali de priuilegijs. et mihi placet. et est verior opinio. Licet Federic. de senis. et D. Marsilius teneant: contrarium in consilio secūdo predicti Federici.

¶ Sed nunquid si statutum prohibet [sect. 3] ne vadant ad locum exemptum ligabū tur euntes. Rñ. dominus Philippus de perusio in dicto capitulo vt animarum q sic. si ex causa hoc fecerunt: quia sic facere possunt. Facit quod no. Bart. in. l. relegatorum. ff. de interdict. vbi vult q ciuitas propter commodum cinitatis vel odium eorum ad quos non vult vadāt phibere pōt cluib⁹ suis ne vadant ad talē terrā. et no. idē Pan. ī. c. postulasti. de fo. cōpet. qđ bene no. pro statuto epōz excōicātib⁹ accedētes ad mōasteria monialiū. q ligāt quādo ex cā legitima hoc faciūt in odiū monialiū q ppter sua scelera hoc merētur. Se cus si facerēt in penā illi⁹ q quē fertur snia q tūc nō possunt phibere fm Pavbi. §. nisi habeāt iurisdictionem in loco exēpto puta q possunt arcere accessum vt in. c. attendentes. de statu. mo. de quo vide. §. monialis. §. iij.

¶ Vtrū statutū liget religiosum qđ excōicat acceptātes aliqđ offm̄ extra or [sect. 4] dinē nisi pri⁹ resignauerit libros et alia q hz in ordine si promot⁹ in ep̄m assen tit sine resignaciōe. rñ. vt. §. excōicatio. primo. §. x.

¶ Vtrū statutū liget nō subditos delinquentes in territorio data snia statuti. [sect. 5] Vide ī. d. §. x. et quādo obliget ad culpā solū vel ad penā. vide inobediētia. §. j. ¶ Vtrū ignorātia excuset a pena statu [sect. 6] ti. vide in. d. §. x. et. §. ignorantia §. iij.

¶ Vtrū statutū laicoz loquens genera [sect. 7] liter extēdať ad clericos. rñ. vt. §. lex. §. v. et de statuto īpediēte liberā fācultatē dādi ecclesijs vel circa mortuaria. vide §. immunitas. xlvj. et. xlvij.

¶ Vtrū statutū factū a cōitate q ciues dā nificati nō possint petere satisfactio [sect. 8] nem valeat. rñ. pa. ī. c. in nostra. de iniur. q non. q statutū in preiudiciū sin guloz nō valet nisi ipsi consenserint. et cōitas non pōt statuere super iuribus singulorū sz solū sup iuribus vniuersitatis vt est gl. sing. in. l. iij. C. q sit long. cōsue. et. in. c. cum oēs. de cōsti. facit. l. id quod nostrū. ff. de reg. iur. Nā soli⁹ pncipis est tollere ius alteri⁹. nec etiā potest sine causa vt no. in. c. que in ecclesia rum de consti. et in. l. fi. C. si contra ius vel pub. vti. et in cle. pastoralis. de re iu di. vnde si debet valere opz vel qđ singuli cōsentiant qđ est impossibile cum ibi sint multi infantes vel quod cōitas haberet iura principis et ppter bonum publicum et ad tolleñ. scandalum hoc [Fo.ccccxxij.r] faceret ar. d. c. q ī ecclesiarū. et que ibi no. als non pōt obesse non consentientib⁹ ar. di. c. cū oēs. et. l. j. ff. de magistra. et qđ no. archi. et Gemi. in. c. l3 de cōstit. li. vj. facit quod no. Ludo. dero ma. in no. di cēs q inferior a

principe nō potest statuere in preiudiciū alterius non citati neq̃ cōsentiētis. vt in. c. fi. de ma et obe. et in. c. fi. de his que fi. a prela. c. cum oēs de constit.

¶ Vt² statutū quo caueñ ne filia succe [sect. 6] dat extendā ad bona sita extra territoriū statuentiū. Rñ. fm Bar. in. l. cūctos populos. de sum. tri. q nō. sed succedet facit quod dico. s. pena §. xxij.

¶ Vtrū in re cōi plurib⁹ vt singulis va [sect. 10] leat quicq̃d maior pars collegij statuerit. Rñ. Pañ. in. d. c. cū oēs de cōsti. q nō nisi singuli cōsentiāt. fallit in quatuor casibus. Primus qñ vellet deputare rē ad vsum destinātū insti. de rez di. §. religiosum in. x. cōe sepulchrū. Secūdus qñ fit fauore administratiōis bonorū pupilli. l. iij. ff. de admi. tuto. Terti⁹ qñ fauore liberatiōis. q̃ tunc v³ qđ maior pars facit. l. maiorē. ff. de pac. l. fi. C. qui bo. ce. pos. Quart⁹ fauore litigij dirimē di. nāv³ sētētia duoz ex trib⁹ arbitrijs. Et hoc intellige in re q̃ cūenit plurib⁹ vt singularib⁹ iure singulari. Sec⁹ si iu re ecclesie vt sunt prebende que nō conueniūt canonicis vt singulis s³ iure ec clesie q̃ super talibus bene pōt maior pars disponere et deputare ad piū vsu³ vt est tex. no. in. c. si. de his que fi. a ma. par. c. et ibi per Jnn.

¶ Vtrū collegiū possit disponere super [sect. 11] reb⁹ priuati. Rñ. Pa. in. d. c. cuz oēs q si nō h³ iura regalia. puta q̃ habet dñm sup se non pōt. Vñ maior ps scholariū nō pōt obligare vnū scholarē vt disponere de rebus suis vt no. gl in. l. ij. C. q̃ sit lō. cōsue. nisi forte fm qđ no. Bart. in. l. iij. ff. de re iudi. quando vniuersitas eēt obligata: et nō eēt soluēdo q̃ tūc pos set ponere collectā singulis. vt est glo. no. in. l. j. ff. q cuiusq̃ vniuer. Jtē nō solū cā necessitatis. s³ etiā pietatis. vt in. d. c. fi. itē f³ Jnn. et cōiter doc. ēt ī casuvti alitatis. et probatur in. c. j. de his que fi. a ma. par. c. Ex mera enim volūtate nō potest disponere de iurib⁹ alterius. vt no. gl. in. d. c. cū oēs. et Jnn. ibidē et Joā. an. in regula. Qđ oēs tangit. lib. vj. in mercurialibus. Sed ego limito verum in preiudicium. S³ in bonū et vtilitatē bñ posset: q̃ maior pars fcte representat totum. l. aliud. §. refertur. ff. de regu. iur. et. l. quod maior. ff. ad muni. Jte³ ad uerte fm pan. in. d. c. cū omnes. q si di spositio fit in dānu³ vel dedec⁹ vniuer sitatis vel priuate cōsuetudinis vnus solus pōt resistere vt in. d. c. j. et no. Jnn. in. c. accedentibus. de priuile.

¶ Sed quero quot de vniuersitate de [sect. 12] beāt cōuenirevt act⁹ valeat. Rñ. pa. in. d. c. cū oēs q communis sententia cano nistarum et legistarum est vt saltē due partes vniuersitatis cōueniant vt in. l. nulli. ff. q cuiusq̃ vni. et. l. nominationū C. de decurio. Et ex his duabus ptibus maior pars debet cōsentire. Jta sentit Jnn. in. c. ij. de oper. no. nūc. et Bar. in. l. omnes populi. ff. de iusti. et iure. et ð hoc vide. s. electio. §. xvj.

¶ Sed qđ si nō conueniūt due partes. [sect. 13] Rñ. Pa. ī. d. c. cū oēs opi. canonistarū est q si est aliquis ad aliquem spectat con uocatio vniuersitatis et ad mādatū ei⁹ nolūt cūenire q tūc pñt explicare qui cōuenerūt. I³ nō sit maior pars collegij. Hoc voluit Jnn. in. c. j. de ma. et obe. et in. d. c. ij. q̃ nolētes venire faciūt se alienos vt ī. c. cū nobis. de elec. et sic nō cōputāt Si vero nō est aliq̃s ad quē spectat offi ciū cūcādi. tūc si instat tps termini p̃ fixi vniuersitati ad act⁹ expeditionem minor ps potest cūocare maiorem et no lentem venire potest explicare. q̃ minor pars non d³ priuari iure suo ppter negligentiam vel cōtemptum maioris partis vt no. in. c. in causis de elect. et in. d. c. cum nobis. Si autem terminus nō est prefixus. tunc oportet sint due partes et mouere tertiam alias tertia pars poterit agere de contemptu vt pbatur in. d. c. ij. et. c. in causis. et. d. l. nominationū. Et hoc tene I³ legiste aliter dicant. [[Fo.cccxxxij.]v] ¶ Quomodo statutū debet interpreta [sect. 4] ri. Rñ. pa. in. c. cū dilectus de cōse. q vt euitetur correctio legis seu iuris cōmn nis d³ latissime. vel strictissime īter pretari sicut electio capiī pro cōfirmatione. in. d. c. cū dilectus. nōtamē

taliter q̄ vba īpropriētur vt iuri cōi conueniāt. Facit q̄ no. bar. ī. l. iij. §. pretor ait. ff. d. dā. infec. Qđ limto qñ verba sūt clara s̄z vbi verba sunt dubia vel habēt mul tiplices int ellectus tunc debem⁹ facere interpretationē. et intellectū etiā īpropriū. vt min⁹ recedamus a iure cōi q̄ fieri pōt. vt no. ī. d. c. cū dilectus. et in l. ij. de nox. videp Bar. ī. d. l. oēs ppli ita tamen. q̄ aliquid operet̄ addat ad ius cōmune etiā qñ est f̄z ius cōe. f̄z pan. et doc. in. c. ex parte de v. sig. Facit. c. si pa pa de priuile. vbi verba debēt aliquid operari vt dicit Bar. in. d. §. p̄tor q̄ si sta tuto cauet̄ vt iudex possit pcedere fcā citatione ad faciē vel domum. non debet alternatiua īpropriari vt fit ordinis licz per hanc īpropriationem sta tutū concordaret cum iure commum s̄z debet intelligi pprie vt sufficiat im ple re alteram pertem vt aliquid operetur. ¶ Sed nūqd d̄z stricte interpretari qñ [sect. 15] generaliter vt ali⁹ lucret̄. Rñ. q̄ nō. ar. l. p̄spexit. ff. q̄ et a q̄b⁹ s̄z vbi agit̄ de dimi nutiōe patrimonij sic d̄z stricte īterpretari ne alius iniuste incurrat damnuz vt plene no. in. d. l. oēs populi et videtur tex. in. d. c. cum dilectus et in. d. l. ij. C. de nox. et pa. in. c. cōstitutus. de rest. in īteg. hoc sequitur bar. in. l. sancimus. C. ī q̄b⁹ cau. in inte. resti. non est nec.

¶ Vtrū verificet̄ ī casu ficto. Rñ. pa. ī. c. [sect. 16] cū dilect⁹ de cle. nō resi. q̄ si statutū loquitur et disponit in materia iuris cōis in qua casus fict⁹ eq̄parať verovt puta in casu in quo nō residēs habetur p̄re sidēte vt in. d. c. cū dilect⁹ sic verificatur q̄ cōstitutio disponēs regulariter id qđ ius d̄z recipere oēs limitationes iuris. Facit. d. c. cū dilect⁹ et clari⁹. c. ad audiē tiā ibidē. Si v̄o statutū esset cōtra ius vel preter et odiosum tunc nō verificat̄ in casu ficto sed verba debent intelligi pprie. ī. ī suo proprio significato. et sic ītellige. l. iij. §. hec verba. ff. de nego. ge. et. c. in n̄ra de iureiu. et facit qđ. no. bart. ī. d. l. oēs ppli. Facit. l. ij. C. dnoxal. ī. c. ex parte de v. sig. facit qđ dicit Lud. d̄ ro. in suis no. qđ argumētū a cōtrario sensu valet in statutis nisi querať vt q̄s in cidat in penā. q̄ tūc nō valet. l. conuēti culā. C. de epis. et cle. hēs gl. in cle. j. ī. v. facere d̄ vsu. Hoc limitat Gemi. in c. vt circa de elec. li. vj. Verū qñ statutum nō redderetur illusoriū signo recedať a ppria significatione verboz. sed quando redderetur illusorium. tūc est recedē. ar. l. si qñ in prin. ff. de leg. j. et qđ no. ī. c. ad audieutiā. de deci. et tunc indefinita equipollet vniuersali vt vult Bar. in. d. l. omnes populi.

¶ Quomodo debet intelligi statutum [sect. 17] seu cōstitutio qñ partim est fauorabilis et odiosa. puta q̄ imponit penā. Rñ Jo. an. videt̄ sibi cōtrarius in. c. ex rescripto de loca. et in. c. sciāt cuncti et in. c. fina. de elec. li. vj. S̄z ego concordo sic q̄ quando principale intentū cōstituētis est p̄bere fauorē. tūc dicať fauorabile si odiū tūc dicať odiosum. Jta cōiter notāt legiste ī. l. q̄ exceptionē. ff. de cōd. inde. et ibi gl. Si vero ignorať p̄cipale intētū disponētis tūc dico q̄ quaten⁹ cōtinet fauorē debet extēdi. quaten⁹ vero penā d̄z restringi. et hoc v̄r fuisse d̄ mēte bal. ī multis locis. Et facit ad hoc q̄ dixi. s̄. excommunicatio. v. casu. vj §. iij.

¶ Vt statutarij d̄ putati a populo pos [sect. 18] sint īterpretari statuta p se edita. si oria tur aliquod dubiuz. Rñ. pa. in. c. ex par te dever. si. Jo. an. in. d. c. et cōiter legiste et Bart. in. l. oēs populi. p̄dicta concludunt q̄ non ex quo functi sūt offō suo. Nec ob q̄ eius est iuterpretari cui⁹ est cōdere quia in veritate illi non cōdiderūt. sed pplusqui dedit auctoritatē q̄ is facit cuius auctoritate fit. c. si diligēti de p̄scrip. et iō d̄z recurri ad pplm seu concilium generale. Hoc limitat pañ. vbi s̄. quando interpretatio est valde dubia. Secus si est clara et iuri cōsona quia tūc iudex coraz quo vertitur qō poterit [Fo.cccxxxij.r] interpretari sicut et legem cōmunem et priuilegiū principis. vt no. Jnn. in. c. cū speciali de ap. et bar. in. d. l. oēs ppli. Fa cit. l. benigni⁹. ff. de leg. et. l. fi. ff. de cōsti. prin. et. l. vnica. C. de p̄seq. invr. cons.

¶ Quantū durat statutū. Vtrum post [sect. 19] mortez statuentis. Rñ. pa. in. c. a nobis el. j. de sen. ex. q̄ sic nisi expresse reuocet̄. vt ē tex. in. c. fi. de of. leg. Vñ. f̄z fed. cōsi. xvj.

tā statutū factū a. c. sede vacāte du rat creato nouo epō nisi reuocē p epm creatum quod patet arg. no. ne pla. vices suas. ca. vlt.

¶ Qñ ligat statutū. Rñ. q statiz habita [sect. 20] notitia de q dic vt. s. lex. §. xij. et. xij.

¶ Qñ tollit statutū. Rñ. q tollit pvnū [sect. 21] actū factū collegialiter a statuentibus vel eoꝝ successoribus cōtra statutū f3 Host. et Jo. an. in. d. c. ad audientiaꝝ de cle. nō rest. et Pau. in. c. cum accessissent de cōsti. nec requiritur fluxus tꝑis fm Pau. in. d. c. ad audientiā et in. d. c. cū accessissent. et in. c. pro illoꝝ de preben.

¶ Vtrū statutū quod concedit priuile [sect. 22] giuz nō subdito. seu extraneo possit reuocari puta statuto caueť q quicūqꝝve nerit habitādū in taliterritorio sit exemptus ab omni collecta. Rñ. pa. i. c. no uit de iudi. q nō quo ad illos qui iam venerūt. qꝝ transiuit iam in quasi contractū quo etiā princeps obligat vt in. c. j. de proba. et hoc voluit Bar. expresse i l. q semel. ff. de decre. ab or. fa. et in di. l. omnes populi. Itellige nisi ipsi consen tiāt. Quo vero ad illos qui nondū venerūt pōt reuocari. ex quo res est integra. a. l. si pecuniā in prin. ff. de cōdi. ob causaz. Et hocverū qñ gñaliter fuit edi ctū. Secus si specialiter fuit concessum qꝝ reuocari non posset cū habuit vī suā immediate cū puenit ad notitiaꝝ priuilegiati. c. j. de cces. p̄b. li. vj. Facit que stio disputata per Ange. i qua determinat nō posse reuocari statutum quo disponebatur vt potestas haberet quartam partē condemnationis postqꝝ potestas est electus et consensit electioni. Idē dic de priuilegio concesso non sub dito et per hoc infert Bar. i. l. priuilegia C. de sac. san. ec. q laici q statuerūt singulis annis dandā certaz quantitateꝝ p eleemosina clericis vel religiosis nō poterūt reuocate. allegat. c. ad apostolicam de simon. Hoc sequitur. Jnno. in. d. c. nouit. et Archidiacon⁹. xj. q. j. quicū qꝝ super glo. Facit q not. Gemi. iu. c. licet de consti. lib. vj.

¶ Quid si statutū est factum comodū [sect. 23] subditoꝝ. Rñ. Gemi. in. c. l3. de cōsti. li. vj. q aut subditi cōsentiunt reuocationi et pōt reuocari. aut singuli nō cōsentiūt sed reuocantur per maiores regētes communita tē. et tūc si fit ex causa legitima sic pōt reuocari fm vnū casū Jun. in. c. i nostra de iniur. maxime qñ statutū disponebat sup eo super quo cī uitas nō erat obligata vt ibi declarat Jnn. Aut fit sine causa legitima et sic nō v3 reuocatio in preiudiciū minoꝝ iuxta no. p Jnn. in. c. q in ecclesiarū de cōsti. hoc limitoveꝝ quādo statutū disponit de comodo subditorū circa bona eoruꝝ vel qñ habet actū momentaneū ita q priuilegiū est sortitū suum effectū. Secus si cōcerueret circa exercitiū iprisdi tiōis. qꝝ tunc pōt reuocare qꝝ superior est qꝝ h3 administrare. ita sentit Arch. in. d. c. l3. idem dic qñ habet actum successuum quo ad futuros actus.

¶ Vtrum statutū iuratū tollat p clau [sect. 24] sulā non obstantib⁹ quibuscūqꝝ constitutionibus et statutis. Rñ. glo. in. c. cuꝝ nō deceat de ele. li. vj. q non idem dic it Lu. de ro. in suis no. q conuentioni vel pactum iuratum non tollatur per generalem clam non obstantibus quibuscunqꝝ pactis. glo. est in cle. dudū §. pe. de sepul.

¶ Vtrum statuentes possint recedere [sect. 25] a statuto confirmato per superiorē vel sedē apostolicam sine alia licentia. Rñ. Pa. in. d. c. cuꝝ accessissent et bar. in. di. l. omnes populi tenet q sic s3 Bal. i. l. oī3 C. de tes. t3 q nō sed pa. cōcordat q aut statutū concernit principaliter fauorem statuentium et sic est vera opi. Bar. facit. c. pro illoruꝝ de preben. si statutū cōtineat talē materiam q nō valuisset [[Fo.cccxxxij.]v] sine superiore. vt idē Pa. in. c. cū. M. de const. Si vero concernit fauorē alioruꝝ vel bonum publicum sic est vera opin. Bal. q nō possunt sine licētia superioris. Ratio quia cōfirmando videtur superior suam dispositionem facere. Naz omnia nostra facimus quibus auctoritatem impartimur. cap. si apostolice. de prebē. li. vj. et. l. j. C. de vete. iure enu.

Stipulatio.

Quid sit habes supra Pactum in principio. De stipulatiōe et q̄ est cōtract⁹ no minat⁹. Bar. no. in. l. fi. col. ij. ff. de cōdi. ob cau. in cōtractu tñ innoaīto h̄z ei⁹ na turā vt per Bar. in. l. cū nota ad fi. C. de trās. et Alex. in rub. ff. de verb. obli. in fi. ¶ Vtrum stipulatio transeat ad here [sect. 1] des. Rñ. q̄ sic. l. veteris. C. de cōtrahen. et cō. sti. q̄ intellige verum fm gl. ibidē quādo potest per alium impleat factuz̄ promissum.

¶ Vtrum aliquis possit alteri stipula [sect. 2] ri pro altero. Rñ. q̄ nō nisi sit eius seru⁹ vel fili⁹. Jnsti. de inuti. stipul. §. si quis alij vel sit procurator. l. si pcuratori pre sentis. ff. de verb. obli. tamen quotiens el. j. j. q. vij. q̄ de iure canonico pmittēs titio se daturuz̄ sempronio centū obligatur. arg. c. iuramēti. xxij. q. v. maxime si interuenit iuramētum. ar. l. j. ff. de cōsti. pecu. Jteż per iudices officiales exē cutores tabelliones alteri acquiritur. l. eum pro quo. ff. de in ius vocan.

¶ Quomodo debet esse actus stipulā [sect. 3] tis et compromittentis. Rñ. q̄ sit continuus quia si post interrogationem se diuertit ad alia nihil proderit licet eodem die promississet. l. continuus. ff. de verb. obli.

¶ Obligatio stipulata sine conditione [sect. 4] neq̄ ad certum diem presenti die debetur sed non possunt peti illo die quo stipulata est. Jnstitu. de verb. obli. §. omnis stipulatio. et. §. cum quis. Nota. q̄ non valet stipulatio vel legatum factum in genere de aliqua re nulla de monstrata. ff. de iur. do. l. cum post diuortium. sed de legato dic vt. §. legatuz̄ j. §. xxxiiij.

Stolla

quomō debet vti sacerdos qñ communicat et legit euangeliū et diaconus habet. §. sacerdos §. iiij.

Studium

clericorum. et religiosorū. vide. §. Magister et. §. sciē tia. et quomodo studium liberalium artium ad vtilitatem ecclesie suadeatnr habes. xxxvij. di. de quibusdam in poetis prohibetur eidem per totum. Jtem in theologia commēdatur in legibus et phisica reprobatur de quibus. vide. §. Magister et scientia.

Stultitia

dicitur a stupore vnde f̄z Jsid. xj. et ymologiarum. Stultus est qui propter stuporem non mouetur. et differt a fatuitate f̄z eundē quia stultitia importat ebetudineż mētis. Fatuitas autē importat ipsius sensus priuationem vide de hoc. §. ebetudo. Et tunc stultitia est peccatum quādo aduenit eo q̄ homo immergit se taliter in terrenis q̄ non potest percipere q̄ dei sunt alias nō concordat. Tho. xxij. q. xlvj.

Stultus

est qui nōvult discere a quo cunq̄ licite potest. xxij. di. de constantinopolitana.

Dic q stultus dicĩt qui obligat sibi maluz cum aliter possit. insti. quod nō eo. §. sed erit. et Bald. in. l. j. col. j. §. extra no. C. communia. de succes. et non succe dit in feuduz. idem Bal. in. l. quotiens. colla. iij. versi. post hoc nota. C. de suis et legiti.

Stuprum

est inordinatus concubi tus quo virginalis integritas corrumpitur. Vel stuprum est illicita defloratio virginum sub parentum cura existentium.

¶ Vtrum stuprans virginem teneatur [sect. 1] ad aliquid. Rñ. Pa. in capitulo pño de adulterio. q sic si seduxit vel decepit eā tenetur eam dotare et vltra dotationē eam accipere in vxorem si pater voluerit eam sibi dare vt in dicto capitulo primo et secundo eodem titu. Vel si nō vult eam accipere debet corporaliter puniri. Vnde sola constitutio dotis nō liberat eum fm eundem pa. si paren-[Fo.cccxxxiiij.r]tes volunt eam sibi dare. q si nolūt sal te ad dotationē teneĩ etiā in cōsciā. nisi fm Rodo. componeret cū ea vel sibi re mitteret quod no Oconfessor ppter illos q sub deceptione accipiendi in vxore puellas decipiunt. q tales ex quo acceperunt eas vel promiserunt accipere in vxores. et sic habuerūt copulā q te nenĩ de necessitate eas accipere. I3 tūc habuerint animuz ipsas decipiendi et habendi copulā q si cōtraxerunt cum alia matrimoniū vel pater nō vult eam dare saltē tenenĩ ad dotē nisi fm Tho. esset tāta ineqlitas q potius decipi se finxit q sit decepta. Nec aliter pōt absolui anteq cōtrahat cū alia si parētes volūt eā sibi dare nisi vere eaz accipiat in vxorē et faciāt dotē nisi ipsa dotē sibi remiserit. hec ex ale. xxij. tractatu de stu pro. et Ric. et Sco. in. iij. di. xv. Scdm leges vero d3 relegari et dimidia pars bonoruz eius publicari. Si vero sit villis psona d3 verberari. insti. de pub. iudi. §. ij. Si aut per vim fecerit capite plectitur. insti. vbi. §. sinautem.

¶ Quid si non seduxit eam. sed sponte [sect. 2] acquieuit. Rñ. pa. in. d. c. j. t3 q h3 etiaz locū dispositio pfati. c. q si nō essent hominis insidie tātū facinus nō perpetrasset. vt dicit tex. in. l. vnica. C. de raptu virgi. Tamē psumĩt seducta. Sed ego credo vez in foro cōtētioso Sed in cōsciētia sufficit q querat eam in bono statu reducere q̄tū in ipso est. Facit regula scienti. Et q ibi no. de reg. iur. lib. vj. Et si contraxit an pater teneat eam dotare. vide. §. Dos. §. iij.

Suasio

qūo obligat in damno dato. Vide. §. Furtū. §. xvij. et. xix.

Subarratio

Vide. §. spōsalia. §. ij. et supra arra.

Subdelegare

nō pōt delegat⁹ principis etiam deputatus ad nullū ministeriū qñ est magnuz et graue sicut iudicare et similia facere. Secus quando est paruum q̄ potest. c. q autem. de iure patro. et magnum seu graue et paruum arbitrio iudicis relinquitur. c. fi. de dol. et contu.

¶ Vtrū ille cui comittĩt p̄dicare crucem [sect. 1] excōicare vel absoluere aliquos vel dispensare cum irregularib⁹ vel iniungere pñas possit subdelegare alteri. Rñ. q non nisi sit legatus a latere. vt in. ca. fi. de offi. delega. Similiter vbicunq cō mittĩt alicui. vt istud personaliter

exeq̃ tur subdelegare non potest. et vbi in cō missione videtur electa industria perso ne. vt in. d. capi. fi. et de hoc vide. s̃. delegatus. §. vj.

Subditus

đr tripliciť. Primo rōne domicilij. Scđo rōne ori ginis pprie vel p̃rne. ar. c. iij. de tē. ordi. li. vj. et. l. j. et in. l. origine. C. de municipi. et ori. l. x. Facit. l. assumptio et qđ ibi no. ff. ad muni. et. l. rescrip. §. fi. ff. de mu. et hono. et talis tenetur ad onera personalia si ibi reperiať l̃z alibi transtulerit domĩ cilium. de quo p̃ Bar. in. d. l. assumptio. Facit in muliere que contraxit cum viro habente aliunde domicilium que nō potest cōueniri in loco originis de quo in. l. fi. §. item rescripserunt. ff. ad municipi. Tertio ratione delicti. sed large vt dī cit glo. in capi. nuper. de senten. excom. non autem proprie. licet ibi sortiatur fo rum no. glo. in cle. vnica. de for. compe. quod no. pro statutis et alijs dispositionibus odiosis facientibus mentionem de subditis vt non comprehendatur fo rensis delinquens in territorio. et idem dic de contrahentibus eadem ratione no. Pa. in. d. capi. nuper. et in capi. proposuisti. de for. compe.

¶ Vtrum subditus ratiōe domicilij cui [sect. 1] iudex precipit sub pena excommunica tiōis late snē vt satisfaceret tali die alĩ cui transferens domicilium sit excōmu nicatus. si postea nō satisfācit. Rñ. Pa. in. d. c. proposuisti. cum Joan. and. in re gula cum sunt partiũ de regulis iuris. lib. vj. quod sic quia iam preuētus erat et vide ibi late per eos.

Subdiaconus

ideo appellať quia subiacet et preceptis et officijs et leuitarum oblatiōes le uitis defert. xxj. di. cleros. Jtem ad subdiaconum pertinet calicem et patenam [[Fo.ccccxxxiij.]v] ad altare xp̃i deferre et leuitis tradere et eis ministrare vrceoluz cū aqua manu tergium corā ep̃o et p̃sbyteris et leuitis tenere et lauandis manib⁹ ante altare aquam prebere. xxv. dist. perlectis.

¶ Vtrũ teneant ad castitatez. Rñ. q̃ sic [sect. 1] xxxij. di. in summa. §. j. et. ij.

Subornatio

secundum Laudi. et zen. vt refert Card. in cle. de testi. est de aliquo falso exprimen do et vero tacendo in testimonio testamenti per aliquem facta informatio et dicitur subornare quasi subtus iu aures aliquod malum ornare et sub colore ponere. vt in auť. de testi. §. quia vero. Vnde talis peccat mortaliter et teneť ad restitutionem leso. de iniur. c. fi.

Subsanatio

differt a derisione. q̃ derisio fit ore. i. verbo cachino. subsanatio autem fit naso rugato vt dicit glo. super illud psal. Dominus in celo deridebit eos sed conue nit cū ea in fine: quia vterq̃ intēdit eru bescentiā pximi. Quomodo autem sit peccatũ mortale. Dic secūdũ q̃ derisio est vt. s̃. derisio.

Substitutio

est secundaria conditionalis institutio. Nā substitutio continet in se institutionē. et ideo institutus dicitur primus gradus etiam si multi fuerint instituti. Et substitutio secundus gradus. et est cuz quis instituit heredem sic. talis esto mi hi heres. Et si non eris vel decesseris tui substituo. iste tui dicitur substitutus. l. j. ff. de vulga. et pupil. substi.

¶ Quot sunt spēs substitutionū. Rñ. q [sect. 1] duplices. alia indirecta. alia directa. Indirecta substitutio siue obliqua. siue fideicommissaria siue p̄caria est illa per quam q̄s capit hereditatem alio herede mediante vt cum testator fideicommisserit. A. heredi vt hereditatem. P. re stituat.

Additio

et dicitur obliqua ratione. quia per alium capit. Jteq̄ fideicommissaria. quia olim committebatur fidei heredis in totum. Non em̄ cogebatur restituere. sed hodie sic per l. pe. C. ad trebe. Jtem precaria quia fit verbis p̄carijs. i. rogatorijs vt puta. A. heredem instituo et rogo et c. verba autē huius indirecte substitutiōis sunt. volo. mando. rogo et huiusmodi vt restituas hereditatem. Sunt tamen quedā verba communia que possunt trahi ex propriosignificato ad substitutionem directam et indirectam vt verbum substituo vel verbum moriatur tali habēt enim duplicem sensum vcz q̄ moriatur tali. i. q̄ talis sit heres mere vel moriat̄ tali. i. ad vtilitatem talis iam effect⁹ vt capiat hereditatem de manu primi heredis. Jdem dic de verbo succedat et verbo accipiat licet ergo per fideicommissum. P. sit substitutus. A. debet hereditatem adire et aditaz. P. restituere et sic A. mediāte. et operāte peruenit hereditas ad. P. Et no. q̄ si. A. adiuerit sponte hereditatem retinebit quartam trebellianicam et reliquas tres partes hereditatis restituet. P. Si vero iudicis officio compulsus adierit totaz hereditatez restituet. P. insti. de fideicommiss. here. §. in primis. et. ff. ad trebel. l. nam quod §. qui compulsus.

¶ Directa 7o substitutio est qua quis [sect. 2] capit hereditatē defuncti ex dispositione testatoris nullo alio mediāte vel sibi cooperāte vt cuz dicit testator. A. mi hi heredem instituo. sed si ipse nō erit heres. C. sit heres. et sic. C. substitut⁹ est directe.

Additio

et hec fit per verba mere directa et ciuilia. vt verbum heres esto. vel heres sit vel xbum insti tuo heredē. Aliquando etiā fit p̄ verba cōmunia vt dictū est in. §. j. Aliquando per verba geminata sic. A. filium meuz impuberem mihi instituo heredem. Et si in pupillari etate decesserit. B. substituo. et hec substitutio est directa. Si. A. morietur in pupillari propter verba geminata sed si post pupertatem erit fideicommissaria. vt communiter tenet et si diceret heres sit: diuiditur autez in quintuplici differentia. qua 2 prima dicitur substō vulgaris. Et hec duplex. Alia [Fo.ccccxxxv.r] expressa que fit per istam negationem non hoc modo valet instituo mihi heredem. A. et. si ipse noluerit vel non potuerit heres esse. P. sit heres vel. P. substituo. Alia tacita quando. scilicet negatio non exprimitur sed includitur vt cū dicitur. A. et. P. mihi heredes instituo et eos inuicem substituo per hec verba eos inuicem substituo tacite subintelligitur si alter eorum heres non fuerit. Scilicet q̄ noluit vel non potuit quando decessit ante aditā hereditatē alter sit heres insolidum. vt. ff. de here. insti. l. cū in testamēto. §. hec verba. Et dicitur vulgaris q̄ a quolibet de vulgo scz testatore fieri

pōt et cuilz sine pupillo. vñ minori et c. Et de hac habes. Insti. de vulg. substi. ¶ Effectus huius substitutionis est vt [sect. 3] bona testatoris tantum que debebant venire ad institutum veniant ad substitutum non bona instituti. insti. ð pu. substi. §. quo casu.

¶ Qñ expirat hec. substō. Rñ. q quāci [sect. 4] to institutus adierit hereditatem siue postea decedat cū liberis siue sine liberis. C. de impu. et alijs substi. l. post aditā. et hoc nō solū qñ expsse fit p negotiationē. s3 etiā qñ tacite. Vnde licet titi⁹ et sempronius fuerint instituti heredes. et adinuicē substituti si tamē sempronius vel titi⁹ adierit hereditatē expirat substitutio. vt in. d. l. post aditam.

¶ Secūda directa substitutio dicī pu [sect. 5] pillaris q fit soli pupillo. vel pupillus nec pōt tps excedere pupillare s3 expirat ad introitū pubertatis pōt etiā fieri in min⁹ tps vt si dicat. Si fili⁹ me⁹ in fra quartū vel qntū annū decesserit sit P. heres et hec duplex. Sc3 tacita q non h3 formā pupillaris substitutionis. S3 sub ei⁹ verbis includit. vt cū ðr. A. filiū pupillū meū herede3 mihi instituo. Et si ipse mihi heres non fuerit. P. sit he res. Et hec expressis est vulgaris ex tacitis est pupillaris Vñ siue sit. A. heres siue nō si ī etate pupillari decesserit. He reditas directo iure. puenit ad. P. s3 ex vulgari succedit tm ī bonis testatoris. ex pupillari xō succedit ī bonis testatoris et pupilli. alia est expressa que fit per verbum affirmatiuum et facit expresse mentionem de pupillari etate et sub ea includitur vulgaris tacita. vt instit. de vul. et pupil. substi. §. j. et. ff. de vul. et pupilla. substi. l. iam hoc iure. et fit cū dicitur. A. filium meum heredem mihi īstituo. et si ipse mihi fuerit heres. et in etate pupillari ðcesserit. P. sit heres vñ sub stituo. et in ista requiruntur duo scilicet verborum affirmatio et temporis pupil laris comprehensio.

¶ Quid requiritur ad istā substitutio [sect. 6] nem pupillarem. Rñ. quatuor. primū q ille cui fit substitutio sit de liberis testa toris. Et accipio hic liberos nō tantum pro filijs sed etiam pro nepotibus. Secunduz quod sit impubes. Tertium q sit in potestate testatoris. Quartum qð ille cui fit substitutio instituatur vel ex herede3 et potest fieri nō tantum impuberi filio iam nato. sed etiā posthumo si tamē nascendo esset sub ptāte testatoris si viuerit ipse testator et etiā nepoti. si tamen sit recasurus in potestatem pa tris sui post mortē aui. ff. de vul. et pub. substi. l. ij. §. postumus.

¶ Quis effect⁹ ē huius substitutionis. [sect. 7] rñ. ē vt nō solū sit. P. heres iure directo et capiat bona et hereditate3 vtriusq3 si A. decesserit in etate pupillari sed etia3 excludit matrem. Jta quod etiam legitimam petere non poterit. vt no. Bart. et doc. in. l. papinianus. §. sed nec impu beris. ff. de inoff. testa. et oēm aliam psonā q ipsi pupillo abintestato succedere potuisset. ff. ð vul. et pu. sub. l. luci⁹. et hoc verū est in expressa. In tacita autem ha bet locum quādo alter filius testatoris frater pupilli substituitur. Sed si fit extraneus substitutus tunc mater admit titur et substitutus repellitur. l. precib⁹ et. l. cum quidam. C. de impu. et ali. sub. nisi in quatuor casibus. primus quādo pñ expresse phibet ne aliquid habeat. scðs quādo reliqt aliqd vxori et vult esse contentā. tertī⁹ si fuit inimica est patri. quarta qñ frater īpueris substitutus et nota qð in hac tacita extraneus non [[Fo.ccccxxxv.]v] excludit fratē vtroq3 parēte cōiunctū. ¶ Qūo euanescit hec substitutio. Rñ. q [sect. 8] prīo p aduentū pubertatis. Scðo si hereditas pñs nō sit adhuc adita q cum null⁹ appeat heres testamētū pñruz vñ destitutū et sic euanescit etiā pupillaris. l. s3 si plures. §. s3 si ex asse. ff. de vulg. et pu. sub. Tertio si nascit posthum⁹ de q mētio non est facta in testō. ff. de vulg. et pup. substi. l. si pñ filiū. Quarto si patia3 pupill⁹ capitis diminutionē maximā mediā vñ etiā minimā. ff. de adop. l. nec ei. Rō quare est inuēta est. q cū fili⁹ in pupillari testari nō possit permittit pñ ipsi filio testm facereet de herede puidere durāte tali etate tm. d. §. quo casu.

¶ Tertia directa substitutio ðr exēpla [sect. 9] ris q̄ fit ad exēplū pupillaris s̄ differt ab illa. p̄rio q̄ illa fit t̄m a parēte q̄ eūz h̄z in ptāte hec aūt fit nedū a patre sed etiā a m̄re filio furiosovl mētecapto nō existēte in eoꝝ ptāte. Scđo q̄ illa t̄m fit pupillis ista adultis vel maiorib⁹. Terto q̄ ī illa pōt substitui q̄libet quē voluerit ī ista nō s̄ certo ordine sic vt si h̄z liberos ei substituant. Si ꝑo nō h̄z tūc fratres substituant. Qđ si nō h̄z nec filios nec fratres tūc quē voluerit substi tuet. C. de īpu. et ali. sub. l. humanitatis. Quarto q̄ illa expirat adueniēte puber tate s̄z hec solū adueniēte sana mente. Quito illa solū īpuberi hec adulto t̄m. Sexto illa fit īpuberi siue sit sane mētis siue sit furiosus hec solum fit furiosis et mētecaptis. hec p̄bāt Jnsti. de pu. sub. .§. qua rōne Et sit isto mō. A. filiū meuz furiosum mihi heredē instituo: et si decesserit anteq̄ sanus mēte fiat ei⁹ filiū vel fratrē vel aliū puta Titiū ei substituo et sic bona vtriusq̄ trāsibūt ab substitutū. Et fuit equa valde vt furioso et mentecapto pater vel possent puidere de substitutione.

¶ Sed qđ si aduenit sana mēs et nullo [sect. 10] testō facto itez reuertit ī furiā. Rñ. q̄ nō euanescit substitutio. ar. l. qđ fauore. C. de legib⁹ et magis pl̄z l̄z alij dicāt nihilomin⁹ expiraret. ar. l. q̄ q̄sq̄. ff. ð re iu. ¶ Quarta directa substitutio dicit̄ com [sect. 11] pendiosa q̄ sub cōpendio huius aduer bij qñcūq̄ fit et cōtinet tacitā pupillārē que alias fit p̄lixiorib⁹ ꝑbis. Et l̄z hec dictio quādocūq̄ se extendat ad. oē t̄ps tamē hic restringit̄ ad t̄ps pupillare so lū virtute horuz verboꝝ. P. sit heres q̄ per hmōi ꝑba directa videor voluisse fi lio meo infra tempus pupillare prouidere de herede qđ infra aliud t̄ps mihi facere nō licet. d. §. quo casu Forma huius est. A. filium meum heredē instituo verūtāmē quādocunq̄ dictus fili⁹ me⁹ decesserit. P. sit heres. Et sic soluz in tē pus pupillare videtur voluisse prouidere filio de substituto siue herede. d. l. precibus.

¶ A quo potest hoc fieri. Rñ. q̄ a milite [sect. 12] et qūo nō explico q̄ nō est in vsu Jtem a pagano. i. quolibet nō milite s̄z op̄z fiat filio pupillo et in potestate existēti et cō tinet pupillārē exp̄ssam q̄ h̄z eundē effectū. et ideo solū filio pupillo et in pote state existēti pōt fieri vt dixi. Verūtñ l̄z hec substitutio sit directa de sui natura simpliciter pñt tamē apponi in ea ꝑba vel dictiones vel aliqua mutari q̄ eā in fideicōmissum cōuerterēt et ad ius et ad naturā fideicōmissi reducerent.

¶ Quomodo hec substitutio compēdio [sect. 13] sa potest ad naturam et ius fideicōmissi deduci. Rñ. quatuor modis sicut sub q̄tuor formis potest fieri. Primo sic. A. filium meum impuberem mihi instituo heredem et si quādocūq̄ decesserit. A. substituo. P. Nam hoc verbum substi tuo trahit hanc substitutionē ad fideicommissum vt vult gl. in. d. l. precibus. et. l. centurio. ff. de vul. et pup. sub. et in. c. raynutius. de test. et p̄dictū aduerbium in hoc casu seruat propriam significationem et respicit omne tempus et rem omni tēpore suadet valere. l. quotiens. ff. de reb. dub. Hinc est q̄ quocūq̄ tempore moriaūt siue in pupillari vel maiori etate virtute hui⁹ verbi substituo v̄r rogatus esse a testatore p̄ fideicōmissuz post mortem suam restituere hereditatē et bona testatoris substituto. Vñ ipso instituto moriēte mater et. quicūq̄ suc-[Fo.ccccxxvj.r]cessores siue ex testō vel a b̄ itestato adhibūt hereditaiē et additā substituto re stituent iure fideicōmissi. īsti. de fideicōhef. §. s̄z q̄ stipulatiōes. defalcabūt tñ et retinebūt legitimaz ipsi⁹ q̄ est tertia ps toti⁹ hereditatis testatoris fm̄ veriores et cōiorē opinio. si ipse. A. erat de liberis ipsi⁹ testatoris ad quos legitīa spectat q̄ in hac testator grauare eū nō potuit C. de inoffici. testa. l. qm̄. De reliq̄s vero de falcabūt tertiā trebellianicā et sic ha bebunt mediā hereditatē. Alterā ꝑo me diam restituēt substituto iure fideicom missi. retinebūt ēt sibi oīa bona ipsi⁹. A. q̄ testator de suis t̄m rogasse intelligit̄ non heredis. Si vero. A. nō erat de libe ris defalcabūt t̄m trebellianicā et habe bit etiā alia bōa

q̄ ipse. A. aliūde q̄siuit. Et hec substitutio q̄ ius fideicōmissi h̄z pōt fieri cuicūq̄ heredi et a quocūq̄ testatore. insti. de fideicō. here. §. ī primis. et. §. se. Et aduerte q̄ l̄z in prefata forma non addatur q̄ncūq̄ decesserit sine libe ris. Si tñ. A. erat de liberis testatoris ī telligetur hec clausula sine liberis q̄ p regula est q̄ q̄ncūq̄ quis rogat aliquez de liberis suis alteri hereditatē restitue re post mortē suā semper intelligitur ta cite hec cōditio. s. si decesserit sine liberis q̄ non est credēdū q̄ aliquis exclusa p̄le filij sui voluerit ad alterā puenire hereditatez. Sed in extraneo herede non īest talis tacita cōditio nisi addatur expresse. C. de insti. et substi. sub condi. fact. l. generaliter. §. vl. Secūdo sit sic. A. filiū meū impuberē mihi heredē instituo s̄z si dictus. A. q̄ncūq̄ decesserit sine liberis. P. sit heres. Et tunc si moriū infra tempus pupillare v̄z iure directo et sic substitutus capiet totam hereditatem sine deductione alicuius quarte. dicta l. centurio et. c. Si pater de testa. li. vj. Si vero moriū in pubertate secundum opi nionem Joan. and. erit totaliter fideicommissaria quia licet per istam dictio nem sit heres videat̄ dicta: tamen per istam additionem sine liberis trahuntur ad fideicōmissum vt probat̄ in. l. sceuola. ff. ad trebel. q̄ ista additio īnuit q̄ in quocūq̄ tempore decesserit sine libe ris in pubertate ex presumpta volūtate testatoris videt̄ rogatus per fideicōmisum restituere hereditatē post mortem vt probatur in. d. l. precib⁹. Et ideo quo cūq̄ tē pore ī pubertate moriatur si ne liberis mater aut quicūq̄ successores re stituent hereditatē substituto deductis supradictis. ff. de vul. et pup. sub. l. cohe redi. §. cū filie et sic tene licet cōis opinio legistarum teneat q̄ nunq̄ obligatur. Sed expirat per aduentū pubertatis. Tertio fit. A. mihi heredem instituo s̄z si dicas. A. quandocūq̄ decesserit sineli beris. P. substituo. Et hec omni tēpore est fideicōmissaria et idem ius et eundez effectū habei per omnia sicut priā predicta tñ rōne verbi substituo tñ rōne sine liberis. et iō dic vt de illa. Quarto fit. A. filium meum mihi heredem instituo si tamē filius meus decesserit in pupillari etate vel postea quandocūq̄ sine lī beris. P. sit heres vel substituo sub hac forma comprehenduntur tres substitu tiones vna pupillaris exp̄ssa p hoc qđ dicitur si decesserit ī pupillari etate. Et ex hac resultat tacita vulgaris que sub pupillari expressa cōtinetur vt dictū est et hanc nō pōt facere nisi pater pupillo ppter pubertatē exp̄ssam qñ fit directe nisi sit miles. d. l. cēturio. Tertia fideicō missaria est ppter illud diciū vel postea quandocūq̄ sine liberis. Sed siuultq̄ clarius iste tres resurgāt dicat testator. P. pupillariter vulgariter et per fideicō missum substituo. Et vnaqueq̄ istaruz̄ habet suum effectum. Nam si. A. sit heres et in pupillari etate decesserit substi tut⁹ vocatur iure directo exclusa matre et alijs legitimis successoribus et hoc pp effectum pupillaris expresse que matrem repellit et substitutum admittit lege lucius. ff. de vulg. et pup. sub. Si autem. A. non sit heres vel si nolit vel non possit tunc substitutus erit heres iure directo propter tacitam vulgarem que etiam surgit ex pupillari. Vt dictum est. Si vero. A. heres erit deinde factus pubes quandocūque sine libe-[[Fo.cccxxxvj.]v]ris moriet̄ habebit locū fidecōmissaria. vnde eo moriente sine liberis successores restituēt hereditatē cum de falcatio ne vt dictuz̄ est. Et vt dixi iste quattuor forme substōnuz̄ nō possunt fieri nisi fi liofamilias pupillo p pupillarē exp̄ssaz̄ que cōtineēt in ea. vnde ornatarij ex cōsilio meo qñ aliquis h̄z filiū īpuerē cuiuult substituere nō solū ī pupillari sed q̄ncū q̄ facias q̄libet p se. s. primo pupillarē. Sic. A. filiū meū mihi heredē instituo. Verūtñ si dict⁹. A. fili⁹ me⁹ mihi heres erit et in pupillari etate d̄cesserit. P. heres sit vel fratres eius superstites heredes sint deinde facias fideicōmissariā h mō. Si vero dict⁹. A. pubes fact⁹ postea q̄ncūq̄ decesserit sine liberis. substituo ei per fideicōmissum supstites fratres eius et premortuorū fratrū eius liberos in stirpes et nō in ca pita. si testator vult q̄ vsq̄ ad ipsos vadat. Nā vt sis cautus scias q̄ verba substitutionis non extenduntur vltra

illos quos testator expres sit. Si enim institutis trib⁹ vel plurib⁹ filijs ita adijciat et si ali q^s eoꝝ decesserit sine liberis substituo supstites. Certe si decedit vnus eoꝝ relicto filio. deinde moriat sine liberis filius illius qui p^{ri}o decessit non admittitur cuz patruis vl sine patruis ad fideicōmissariū heredi tatē illi⁹ filij testatoris qui sine filijs de cessit q^z non extitit conditio substitutio nis in persona patris eius. Illos tantummodo testator substuit qui superui uerent illi. Et Addevt dixi si testātor sic vult.

¶ Quīta directa substitutio ðr breuilo [sect. 14] qua q^z in breui cōtinet substitutiōes. s. duas pupillares exp̄ssas et duas vulga res tacitas. Prima pupillaris est vnus alteri. Secunda alterius alteri vñ si. A. fuerit heres et in pupillari etate decesse rit. B. supuiuēs heres erit iure directo et ecōuerso et in vtroq^z excludunt mater et ceteri veniētes ab intestato p effectum pupillaris exp̄sse quo ꝑo ad effctū licz nō quo ad ꝑba ex eisdē verbis due tacite vulgares etiā resultāt q^z si vnus illo rū nō fuerit heres q^z noluit vel non po tuerit alter est insolidū heres. et sic hoc modo testator hñs duos filios vel plures impuberes sub sua ptāte pōt facere hoc mō. A. et. B. filios meos īpuberesmi hi heredes instituo et eos inuicē substi tuo. hanc substitutionē lex appellat reci procā vt. ff. ð vul. et pu. sub. l. iā hoc iure. nō pōt aut hec substitutio fieri nisi insti tuti sint filij pupilli in potestate testatoris alias nō eēt substitutio breuiloqua sed tacita vulgaris. Et aduerte q^z verbū substituo non ouertit oēz substitutionē in qua poniť ad fideicōmissariā sz natu re illi⁹ substitutiōis se coaptat ī qua po nitur et eā in directo iure cōseruat excepta sola cōpendiosa in qua si ponat statim eā ad fideicōmissariā ouertit. vt p^z ex dictis. Multa alia essent dicenda sed breuitatis causa hec que magis cōsuetā sunt reseruauī vt itelligas aliquid ð successionē legitima.

¶ Quomodo autem īgrediens religio [sect. 15] nem excludat substitutu^z. vide. s. heres. §. xviij. Et de legitia. vide Legitā multa alia ad istam materiam.

¶ Substitutio talis cōditiōis si sine li [sect. 16] beris decedat alter fit heres euanesceť et si naturales h^z. Sec⁹ si addat legitimis non aut si filios habuit sed premoriun tur. Nam videtur sine liberis decedere. Si autez dicatur sine herede decesserit nomine heredis soli filij intelliguntur. Jtem si non habet filium. sed nepotem ex filio substituto euanesceť. vide gl. in c. in pñtia de ꝑba. vbi hec ponunt.

¶ Vt^z rogatus restituere hereditatem [sect. 17] possit eam alteri alienare. Rñ. vide. s. heres. §. xij.

¶ Quid si q^s ex descendētib⁹ p rectā li [sect. 18] neā sit rogat⁹ pure restituere hereditatem. nulla facta mētiōe de liberis. rñ. q^z si postea habuerit filios vel nepotes vl ꝑnepotes. et. c. substitutio euanesceť. de proba. in presentia in glo. in. l. cum acutissimi. C. de fideicōmissis.

¶ Ille cui⁹ industria est electa non pōt [sect. 16] aliū substitneť. c. fi. ð of. dele. et. c. his cui. de of. dele. li. vj. l. vnica. §. ne autez. C. de cadu. to. le. statulibero s. ff. de statu lib. [Fo.ccccxvij.r] Fallit nisi velit substituere filiu^z secun dum Ludo. de ro. in. suis no.

¶ An quis per substitutū possit deser [sect. 20] uire. Rñ. q^z nō. tex. ē in. l. null⁹ qui nexu. C. de ðcur. li. x. et in. l. sciēdū. §. lega. ff. de lega. Fallit f^z Ludo vbi. s. nisi se absen ter electus ꝑvtili sibi et necessaria causa q^z tunc pōt vt si vadat ad balnea. l. si ab sente. ff. de lega. et. l. de pollicitatione. ff. de pollici.

Subtilitas

in iure an sit bona. Rñ. pa. in. c. dilecti. de iudi. post Vin. Ho. Jo. an. et do. an. q^z aut est ad capiendos et decipiendos simplices in iudicio vel extra et hec reprobatur vt ī. d. c. dilecti. et in. c. si cupis. xvj. q. j. Aut ē ad interptationē iuris. et tunc si est ratiōabilis et iuri cōsentanea

laudať. vt. ĩ. c. cepellan⁹. et de ferijs. et bon⁹ tex. in. l. vni ca. C. de pfes. q̄ ĩvrbe cōstā. li. xj. vbi đr q̄ doctor legens d̄z habere subtilitatez in terpretādi. facit tex. ĩ. l. nō pōt. ff. de leg. et idē qñ adhibeť extra iudicū ad ȳtatem eliciēdā ēt in foro aīe. vt ĩ. c. j. đ pe. di. vj. in ȳbo subtilis inuestigator sapiē tis et quasi astute interroget pctōrē. Si vero ē irratioabilis sicut quorūdā q̄ tm̄ volunt subtilizare q̄ seipsos non intelligunt et verba p̄uertūt sic est mala. et improbať vt in. c. j. xlix. di. vbi đ hoc et ia. c. cum sancti. xxiiij. q. iij. Vñ impator in. l. vlti. C. de legi. dicit vanā subtilitatē eoꝝ [sect. 1] derisim⁹ quā corrigēdā cēsemus.

Successio

vide. §. hereditas.

Successor

alius singularis qui in re certa constituitur. alius vñs qui in tota hereditate vel reliqua. [sect. 2] vide gl. in. c. cūad sedē. đ rest. spo. et. ij. q. prima. capitu. in primis de iudic. quia Guilermus. De notatis in hoc. §. et q̄ successoris appellatiōe in dubio intelligitur devni uersali. no. glo. in. l. filiū. §. adijciť inver. dominium. ff. de dam. infecto et Bart. in l. pater. §. mater. in. j. oppo. versi. alij dicunt. ff. de lega. iij.

¶ Quomodo successor tenetur stare cō [sect. 1] tractui facto a suo predecessore. vide lo catio. §. xx. et. §. dignitas. §. j.

Suffragia

facta per vnum. Vtꝫ pos sint valere alijs. Rñ. q̄ ad inquirendū aliquē statū. puta beatitudinem per modū meriti valere non pos sunt. sed bñ per modū oñonis scꝫ meri to cōgrui. sicut cū quis p̄ orationē alteri impetrat primā gřam ex bonitate diui na nō ad merita recipiētis sꝫ ad effectū. ad acquirendū vero aliqd qđ cōsequiť statū alicui⁹ vel est accessorū ad statum sic opus vni⁹ potest alteri valere nō solum de cōgruo sed etiā de cōdigno et hoc dupliciter. Vno mō ppter cōicationē in radice meritorij opis q̄ est charitas et sic quilibet de bono alteri⁹ hꝫ emolumētū si ē in charttate iuxta iliud pticeps ego sum oīm timentīū te. et c. Alio mō intentione facientis vt cū quis aliqua opera specialiter ad hoc facitvt tali psint. Vñ tūc talia opa efficiunt eoꝝ p̄ quib⁹ fiūt quasi eis a faciēte collata vñ pñt eis valere ad satisfactionē implēdā vel ad ali qđ qđ statū eoruz nō mutat. et istis duobus modis valent suffragia nedūviuis sed etiā mortuis nō vt mutāt eoꝝ statū sed vt liberent a penis qđ nō est mutare statū. qꝫ vt dicit Aug. ĩ enchiridiō. c. lxxv. duꝫ in hac vita viuerēt meruerūtvt hec sibi postea prodesse possent. Et illđ ij. cor. v. Vnusqꝫ p̄priā mercedem acci piet prout gessit in cōpore. et illud eccle siastes. ix. vbi đr q̄ nō habēt partem in opere quod sub sole geritur intelligitur quo ad status mutationem. Nam premium essenziale vel penam eternam quilibet habebit ex opere suo non alieno.

¶ Vtꝫ suffragia facta p̄ peccatores va [sect. 1] leāt. Rñ. si loquimur de opere operato sic sacrificiū altaris et alia sacramēta ex se ipsis habēt efficaciaz absqꝫ ope operantis quā equaliter explent per quēcū qꝫ fiāt. si autē loquimur de opere operā tis sic distingo quia potest fieri p̄ malum dupliciter. Primo vt per actorez et sic non prosunt nisi forte per accidēs et ex consequēti. puta per elemosinas ma li hominis boni paupes excitati orant [[Fo.ccccxvij.]v] pro defuntis illis pro quibus ille mal⁹ dedit secūdo vt per ministrū. et sic autvt p̄ ministrū ecclesie publicū

vt est sacer dos qui celebrat exequias mortuorum et talia semper possunt quia militia ministri non nocet operi boni actoris. Aut ut per mini strum priuate persone et tunc si ad preceptum existetis in charitate vel ad consortium sicut cum duo legunt psalmos vel officium mortuorum et unus est bonus alter malus sic prosunt illi per quo fiunt. Si vero ad preceptum non existetis in charitate quando mandanitur fieri et sic non prosunt defunctis nisi postea esset in charitate quando talia fiunt et de nouo demandet vel demandationem de nouo acceptet. quia sic valerent. Si autem erat in charitate quando mandauit licet postea non sit quando exequuntur nihilominus valent defunctis. et aduerte quod licet quis existeret in charitate de mandando consequatur fructum operum. licet ille executor sit in mortali non tamen tamen suffragium sicut si exequeretur per existentem in charitate. quia tunc talia opera essent meritoria ex duabus partibus. hec ex Ricar. in. iiij. di. xlv. ar. iiij. q. ij. et ceteris theologis. ibidem.

¶ Vtrum recipiens multos ad participationem [sect. 2] nem bonorum suorum sua opera sint illi minus utilia. rñ. fm Ricar. in. iiij. di. xlv. q. uo: quia plus sibi affert illud opus charitatis. scilicet talis receptio bona sua concitando quod sibi detrahatur etiam quo ad remissionem pene sue de fructu bonorum concicatorum et talia bona sic concitata faciendi ea in nullo minus sed magis quo ad augmentum premij in gloria valent. Tho. i. iiij. ea di. tenet quod non valent ad expiationem pene proprie nisi per medium meriti de consensu. s. ex gratia non ex debito. Rñ quia duo reatus non dimittuntur per unam satisfactionem que ei non adequatur sed primum est verius quia charitas operit multum dinem peccatorum et maior charitas plura peccata. vide de hoc supra satisfactio. §. v.

¶ Vtrum defuncti quorum legata non ex [sect. 3] equuntur plus in purgatorio tardent. Rñ. vide executor. §. xxij.

¶ Que sunt suffragia que prosunt defunctis [sect. 4] ctis. Rñ. Gre. q. iiij. modis anime defunctorum soluantur aut oblationibus sacerdotum aut precibus sanctorum aut eleemosynis charorum aut ieiunijs cognatorum. xiiij. q. ij. anime et duo primi modi sunt magis efficaces in quantum feruntur in deum quod duo ultimi qui feruntur in proximum nisi forte per accidens in quantum. s. eleemosyna impetrat prima duo vel unum eorum vel aliquam alia tria.

¶ Vtrum cultus exequiarum valeat defunctis [sect. 5] ctis. Rñ. 43 Ric. in. iiij. di. xlv. ar. vj. q. j. quod sepultura valde per accidens in quantum. s. in spicientes recordantur et orant pro eis. unde dicitur monumentum quasi monens memorem ut dicit Augustinus. j. de ciui. dei. Item valet sepultura in loco sacro quia frequentius orant per exantibus apud se quam alibi. et ecclesia generaliter magis per exantibus in loco sacro quam alibi siue quia commendantur alicui sancto ratione cuius ibi eligit sepulturam et similia. Alij autem a sepultura ut sunt eius ornamenta candelae incensum panis et hominibus consolatioes sunt viuorum non suffragia mortuorum quia eis prodesse non possunt nisi per accidens in quantum incitant ad orandum et alibi facienda per defunctis aut in quantum pauperes fructum capiunt vel in quantum ecclesia decoratur et sic eleemosyna computatur. tobie. xij. c.

¶ Vtrum suffragia facta per pluribus tamen [sect. 6] valeant cuilibet sicut si fierent per quolibet eorum in singulari. rñ. quod cōis opus. theologo. in. iiij. di. xlv. est quod non. fallit hoc in casu de quo. §. ij. et missa. §. liij. et. liij.

¶ Quibus defunctis valent suffragia. [sect. 7] dic. quod solum exantibus in purgatorio et non alijs. facit. c. cum Marte. de celebratione. missarum.

Superbia

est appetitus proprie ex cellentie unde superbus dicitur qui super vult videri quod est secundum Isido. lib. ethi. et ideo si sumatur secundum propriam speciem quam habet ex ratione proprii obiecti sic est speciale peccatum. et sic est inordinatus appetitus prope excellentie. Oportet ergo actualiter intendens propriam excellentiam aliquid inordinatè faciat ut sit speciale peccatum superbie. Sivero

sumatur fm qdā redūdātīā ī alia pctā sic h3 quādā generalitatē īq̄tū oīa pctā [Fo.cccxxxviii.r] p̄nt oriri ex ea. Et hoc dupliciter. primo īq̄tū alia pctā ordīnānt ad fine3 sup bie q̄ est propria excellētia ad quā ordī nari potest omne q̄ quis appetit inordinate. Est. ij. generale peccatū q̄tū ad effectū quia in omni peccato est effect⁹ supbie. s. non subdi legi dei. sed q̄tū ad effectum non est generale peccatū3. vt quādo procedit peccatū ex infirmitate vel alia causaet ideo est aliqđ pctm̄ quo ad effectū qđ nō est quo ad affectum sicut volēs occidere hominem occidit pa trem nesciēs sic q̄tū ad effectū est patri cida sed non q̄tum ad affectum. Hec ex Frācisc. de may. in scđo sen. Tertio modo indirecte et p accidēs. s. remouendo prohibēs īq̄tum. s. homo p superbiā contemnit legem diuām p quam prohibeī a peccando et ideo Gre. xxx. mora. non ponit eam peccatum speciale. sed reginam omnium.

¶ Vt sit pctm̄ morta. Rñ. q̄ fm speciē [sect. 1] suā accipiēdo ex genere suo est peccatū mortale q̄ p̄supponit c̄temptū diuine regle et legis cui nō vult subijci ex amo re proprie excellētie cōsequēdo. Et hoc verum est si fit in deliberatione volūtatis. preuaricatio vero. diuine legis aut in opere aut in voluntate qñ puenit ex ignorātia vel ex infirmitate sic nō est su pbia. Qñ ʒo est solū ex cōtēptu sic est su perbia p̄ut est generale vitiū qñ ʒo est vt quis cōsequat p̄priā excellētiā sic p prie est supbia et speciale peccatū mor tale ratione finis.

¶ Quot sunt species superbie. Rñ. fm [sect. 2] Gre. xxij. mor. q̄ quatuor. Prima cū bo num q̄ habet a se extimat habere. Secūda cum extimat. q̄ dāt sibi superi⁹ a deo pro suis meritis dari. Tertia cum se iactat habere quod non h3. Quarta cū despectis ceteris singulariter appetit videri habere quod non h3. Aduerte tamē fm Tho. xxij. q. clxj. quod vera extimatio pōt corrūpi dupliciter. primo in vniuersali in his q̄ ad fidē pertinet. et hoc p infidelitatē. Scđo in aliquo pti culari eligibili et hoc nō facit īfidelitas s3 aliud sicut fornicator extimat pro tēpore illo bonū fornicari et nō p̄pter in fidelitatē. sed p̄pter delectationē. Jdeo in vli dicere fornicationē esse bonū. vel bonū aliqđ habere a se et non a deo vel suis meritis hoc ptinet ad infidelitatē et ē mortale pctm̄ infidelitatis. S3 q̄ ali quis ex inordinato appetitu p̄prie excellētie ita de bonis suis gloriē acsi ea a se h̄ret vel meritis suis hoc ptinet ad supbiā et ē mortale pctm̄ stē ī deliberatione voluntatis. Nec intelligas q̄ iste species supbie cōsistāt in extimatiōe. q̄ cū extimatio ptineat ad rōnem nō esse pctm̄ cū pctm̄ solū sit in volūtate prinpałr. s3 q̄ q̄s vehemēter appetit faci liter extimat. Jdeo pctm̄ supbie cōsistit ī inordinato appetitu p̄prie excellētie ex quo facili ter extimat se eā habere a se vel suis meritis vel q̄ plus habet vel ceteros despicit.

¶ Que sunt ei⁹ filie. Rñ. q̄ sunt ambi [sect. 3] tio p̄sumptio arrogātia ptinacta curio sitas ingratitudo iudicium temerariū irristo tentare deum. et adulatio. d equibus in locis suis.

Superstitio

est vitium contrariū3 religioni. non quia plus exhibeat in cultum diuinū q̄ vera religio. sed quia exhibet cultū3 diui num vel cui non debet. vel eo mō quo nō debet. Vnde superstitiosi dicti sunt fm Jsyo. li. ethi. eo q̄ dep̄cabāt et imo labāt vt sui liberi superstites fierēt gl. autem ad cor. ij. dicit superstitio est reli gio. s. modum seruata vbi accipit methaphorice religio. sicut quādo dicim⁹ bonus latro.

¶ Vtrū supstitionū diuerse sint species [sect. 1] Rñ. q̄ sic fm diuersa obiecta vel diuersos fines fm hoc em̄ act⁹ morales spēs sortiuntur. Vnde prima spēs superstitionis est cum exhibetur cult⁹ deo cui exhibēdus est. sed modo indebito. vt si quis coleret deū nunc f3 legis veteris obseruantīā. Secūda est cum cultus di uinus exhibeī cui nō debeī. s. creature cuiūq̄ et ista h3 multas sub se species. Nam si reuerentiā deo debitā exhibet creature est idolatria. Si vero

hoc facit [[Fo.cccxxxvij.]v] vt instruat ab ea sic est diuinitas q̄ demones cōsultit p̄ aliqua pacta inita taci cite vel exp̄sse cū eis. Si aut̄ hoc fit propter directionē humanoꝝ actuū. et sic ē supstitutio quarūdā obseruatiāz. et hoc dicit aug. ij. de doc. xp̄iana. Supstitutiosum est inq̄t quicq̄d institutū est ab hominib⁹ ad faciēda et colēda idola sicut deū creaturā vel aliā. Ecce Primū subdit vel ad cōsultationes et pcā quedā si gnoꝝ cū deuotionib⁹ placita atq̄ fede rata ecce. Scōm post subinfert. Ad hoc ergo p̄tinēt oēs ligature execrabiliū re medioꝝ quas nō cōmēdat ars medicoꝝ seu in precatiōibus seu in caracterib⁹ suspēdendis atq̄ ligandis in quib⁹ oībus ars demonū est ex quadā pestifera hoīm et maloꝝ angeloꝝ exorta. Vnde et cūcta vitāda sunt xp̄iano et oīno penit⁹ execratione repudiāda atq̄ dānanda. xxvj. q. v. nec mirū. et in. c. illud. j. q. ij. Pri ma aut̄ spēs supstitutionū simplr est peccatū mortale. Scōda vero spēs similiter est mortale pctm̄ et de hac habes. s̄. sors sed quādo cōsistit solū in obseruatione quarūdā obseruantiarū sic aduerte q̄ solū est mortale peccatū quādo duo concurrunt. Primū aliqd supstitutiosum. secundo q̄ sciat supstitutiosum fore id ser uās quacunq̄ intentione hoc faciat secus si ignoraret supstitutiosum. q̄ sic non esset mortale peccatum.

¶ Sed quero quō pōt cognosci qđ tale [sect. 2] qđ sit superstitutiosum. Rñ. q̄ cōsiderandū est vtrū naturaliter videantur posse tales effectus causare pro quibus effectibus causandis talibus q̄s vult vti et si sic nō erūt superstitiosa. licet em̄ causas naturales ad inducendū effectus proprios adhibere. Si vero nō pōt natura liter cāre tales effectus et cōsequēs est q̄ nō adhibeantur ad hos effect⁹ causandos vt cause. sed tantum vt signa. et non vt signa diuina. Sicut sunt sacramentalia signa. Sed tantū signa vana et superuacua et sic p̄tinent ad pacta signationū cū demonib⁹ inita. et superstitutiosum. Nec ob. q̄ sicut corpora naturalia subdunt corpib⁹ celestib⁹ ita et corpora artificialia. vt imagines. Ergo sicut illa ita et ista sortiunt aliquas vtutes ex im pressiōe corpoꝝ celestiū ad aliquos effect⁹ causandos. q̄ Rñ. q̄ naturales vir tutes corporū naturaliū cōsequunt sub stantiales formas ipsoꝝ quas sortiunt ex impressione corporū celestiū et iō ex earundem impressione formarū sortiū tur quasda virtutes actiuas. Sz forme corporū artificialiū procedunt ex cōceptione artificis. Et ideo cuz nihil aliud sint q̄ cōpositio et ordo. vt d̄r. ij. phi. non possunt naturalem virtutez habere ad ageñ. Et inde est q̄ ex ipressiōe corpoꝝ celestiū fm̄ q̄ sunt artificialia nullā sortiunt virtutem. sed tm̄ fm̄ materiā naturalez. Et sic patet q̄ faciunt anullum in tali cōstellatione vel iprimūt imaginē vt valeat ad febres et hmōi superstitiosi sunt. cōcor. Tho. ij. q. xcvi.

¶ Vtrū ars notoria sit illicita et inefficax. [sect. 3] Rñ. q̄ sic q̄ illa q̄b⁹ vtitur nō habēt virtutem causandi scīam vt cā. sed tanq̄ si gna. q̄ inefficax est ad scīam acquirendam. q̄ cū querat acquirere scīam non p̄ modū cū naturale hoī. s. adinueniēdo vel adiscendo opor tet illud expectet a deo sicut sancti hoīes faciūt nō per vana sz p̄ verū dei cultū. aut a diabolo vt faciūt q̄ arte notoria vtunt p̄ vanas sup stitiones q̄ demones cum nō possint illuminare intellectū. iō nūq̄ scīam poterum dare licet aliquando exprimāt aliqua documenta scīarum et ideo mortali ter peccant tali arte vtentes et vt plurimum efficiunt fatui.

¶ Vtrū vtus imaginatiua possit īmu [sect. 4] tare corpora naturaliter. Rñ. Auicēna. vj. naturaliū. c. vlt. q̄ sic accipiēdo ymaginatiuā p̄ ipsius virtutib⁹ interiorib⁹ vt p̄ in trabe posita super aquam et in terra et multis alijs exemplis et etiā extranea q̄ non credo. q̄ nimis extendit eius virtutē etiam nō intelligas in qua cūq̄ immutatione sed in al quib⁹ alijs impedimentis sublati.

¶ Vt fascinatio sit possibilis. rñ. q̄ ac [sect. 5] cipiēdo falcinationem p̄ illusionem seu ludificatiōem sensuū p̄ artē magicā facta [Fo.cccxxxix.r] sic certū ē q̄ sit possibilis nisi phibeāt a deo mediante ministerio angelorum vel sanctorū. Si accipiat fascinatio p̄ iuidia et sic est

etiā possibilis sicut mul tipliciter experiētia docet. Si aut acci piat p immutatiōe ad malū facta ī cor pore alteri⁹ p oculos alteri⁹ respicientis ī eū sic sihr est possibilis naturaḥ. vt dicit Auicena vbi. s. sz nō ī oī corpe neq ab oī aspectu. vide Ri. in quolibet. q hāc qōnē format vnde pōt vetula infecta aspiciendo puerum ipsum inficere. ¶ Vtrū herbe vel armonie habeāt xtu [sect. 6] tē 3 demones. Rñ. q nō nisi p accidēs. nā cū act⁹ actiuoꝝ sint ī patiēte disposito scōo de aīa. Si demō iuenit passionē melāconiā intēsiorē acri⁹ vexabit eū in quo est quādo est in maiori dispositiōe quā qñ est in minori et sic cū herbe et armonie valeant naturaḥ ad talē passionē leuādā vel minuēdā nō cōsequēter valēt 3 demonē vt min⁹ possit vexare illū. Sz directe et pprie nulla herba aut res corpalis pōt agere in purū spiritū naturaḥ et si aliquādo valet potius ex aliqua superstitione que prohibita est. ¶ Vt liceat suspēdere breuia ad collū. [sect. 7] Rñ. q sic si. v. cōcurrāt Primū q sint no mina cognita et nota nō ignota. Scōm q illa noīa aut verba sint noīa fancta puta euangelij aut sacre scripture aut aliquoꝝ sanctoꝝ. Tertiū q in eis non ponant aliq caracteres seu signa preter signū crucis. Quartū q non inserāt aliqđ vanū seu falsum. Quintū q ī scribēdo seu suspēdēdo aut portādo nō ob seruet aliqđ supstitiosum sicut qñ credit minus valeāt scripta ante euangeliū vel alio die vel per puerū virginē et hmōi aliter istis nō concurrentibus supstitiosum est. vt p3. xxvj. q. vj. non liceat et. c. non obseruetis.

¶ Vtrū incātatio serpētū et aīaliū sit li [sect. 8] cita. Rñ. q si in incātatiōib⁹ serpētū et similiū habeāt respect⁹ tantū ad sacra verba et ad virtutē diuinā nō est illicitū. Sed q vt plurimū fiūt illicite obser uatie circa tales incātatiōes et p demones fortiunt effectum ideo reprobant. ¶ Vtrū carminatrices et carminatores [sect. 9] q carminat ifirmos aut pueros peccēt mortaliter. Rñ. si nihil supstitiosum dicunt aut docent aut faciunt. Sed tamē vtuntur licitis pcibus et adiurationib⁹ sicut per passionē et crucē et similia non est peccatū. sed non debent consuli nisi discretis personis vel religiosis. q cōmuniter superstitiones immiscent.

¶ Quid de illis q dicūt missam de mor [sect. 10] tuis p viuis vt moriant. Rñ. q peccāt mortaliter. xxvj. q. v. quicunq. et idē dic de exeūtib⁹ altaria aut operiōtib⁹ imagines sanctorum vt in. d. c. quicūq. Si militer de dicētib⁹ psalmos aliquos ad hoc.

¶ Vtrū colligentes aliquas herbas va [sect. 11] nas obseruatiōes faciētes peccēt mortā. Rñ. sic si scientes supstitiosum esse faciunt. vt patet. xxvj. q. v. c. nō licet. et q. vj. non liceat.

¶ Quid de obseruatiōib⁹ vanoꝝ ad p [sect. 12] cognoscenda infortunia et hmōi. Rñ. q oia phibita sunt q sunt signa ex vanitate hoīm cooperante diabolo nā cū in hmōi a principio aliqđ veri euenit a causa īceperūt hoīes animū ī his applicare. Et iō diabol⁹ multa facit euenire in talib⁹. vt hoīes curiosiores fiant in talibus et laqueis erroꝝ implicent vt dicit Aug. j. de doc. christiana et no. in. c. faciē dum xxvj. q. iiij.

¶ Vtrū sciēs maleficiū possit sine pec [sect. 13] cato illud soluere. Rñ. Petrus aureo. in iiij. di. xxiiij. q. ij. q p aliud maleficiū fieri nō pōt sine peccato infidelitatis. Si tamen qs esset actu disposit⁹ ad faciē. maleficiū potest aliquis vti eo q licet malo alteri⁹ vti ad bonū suū: sicut dicit aug. de iuramento infidelis iurātis in noīe dei sui. Vnde licet qs non possit inducere aliquē ad aliquod maleficiū faciēdū tamē si est aliqđ disposit⁹ actuali ter facere aliqđ maleficium vt aliud de struat possum illo vti ad bonū meum. Pōt etiā tolli p destructioneꝝ maleficij si sciūt q eo destructo demō non ampli⁹ fatigaret q ex peccato nō assistit. nisi q diu durat tale signū. vñ dicit Sco. ea. [[Fo.cccxxxix.]v] di. q nedū nō est pctm̄ immo meritoriū destruere opera diaboli nec ī hoc est infidelitas aliqua q destruēs nō acquiescit operib⁹ diaboli. sed credit demonē posse vexare et velle fatigare dū tale signū

durat et destructio signi talis imponit finem vexationi. Potest et destruere quis male facta per sacramenta adiurationes dei uinas orationes. et homini meritoria.

¶ Vtrum credentes se cum alijs nocturnis [sect. 14] horis equitare et ubicumque voluerint subito posse transire aut in aliam spiritum creature posse mutari peccent mortaliter. Rñ. quod sic postquam super talibus audierunt veritatem et sunt infideles deteriores. xxvj. q. v. episcopi. Secus si ex simplicitate ante te informationem de veritate.

¶ Quid de obseruatione lune aut dierum. [sect. 15] Rñ. Arch. in. c. si quis clericus. xxvj. q. v. quod si quis obseruet ad precognoscendos futuros eventus fortuitos vel etiam ad precognoscendum futura opera hominum per certitudinem sic illicitum est et ars demonum. Si vero quis utatur tali obseruatione vel alia consideratione ratione astrologorum ad precognoscendum futura que ex celestibus causantur. puta siccitates pluuias et homini sic non est peccatum quoniam dubium non est quod res circa lunarem globum constitute per superiora regantur et imitentur et procurentur et quod dicit Aug. in. c. non obseruetis. xxvj. q. vj. intelligitur secundum primum modum non secundum.

Suspensio. j.

de qua hic loquor est quedam ecclesiastica censura qua interdicitur aliquod officium vel exercitium competens certe persone ecclesiastice aliquando a iure aliquando a iudice prolata elicitur ex gl. in. c. ad reprimendam de offici. ordi. et in cle. cupientes. de penis.

De notatis in hoc. §. et sequenti in eodem verbo nihil per canonistas tangitur ideo hic non insisto.

¶ In quibus casibus a iure incurritur [sect. 1] aliqua suspensio. Rñ. licet glo. in. d. cle. cupientes multos numeret tamen ego dico secundum paruitatem ingenij mei ad. xxxvj. casus reduco qui pertinent ad suspensionem maiorem que proprie dicitur suspensio nam suspensio minor que infligitur propter participationem cum excommunicatione solum priuat perceptione sacramentorum et propter hoc non potest eligi sed bene eligere et exercere iurisdictionalia quorum. ¶ Primus ponitur in. c. vl. xvij. di. Vbi episcopus. [sect. 2] est suspensus duobus mensibus ab officio si post provinciale concilium celebratum. j. sex menses non conuocat omnes abbates presbyteros et clericos et non refert eis omnia acta concilij. ¶ Scdus ponitur in. c. nullus. lv. di. Vbi [sect. 3] episcopus ipso iure suspenditur per annum ab celebratione misse si ordinat solenniter penitentem scienter.

¶ Tertius ponitur in. c. j. et. ij. lxxiiij. di. vbi [sect. 4] episcopus suspenditur per annum a celebratione misse. si ordinat aliquem inuitum de quo dicitur vt. §. ordo. ij. §. xxiiij.

¶ Quartus ponitur. xxxij. di. c. nullus et. xv. [sect. 5] q. viij. sciscitatum. Vbi clerici notarij concubinarij sunt suspensi. de quo dicitur vt. §. concubinator. §. iij.

¶ Quintus ponitur. lvij. di. c. fi. vbi episcopus que [sect. 6] ordinat monachum sine licentia abbatis est suspensus a cõione aliorum a sua diocesi aliqui dicunt ab alijs episcopis.

¶ Sextus ponitur in. c. nihil est et in. c. cum [sect. 7] in cunctis de elec. Vbi clericus qui elegit indignum quantum ad etatis legitimitatem scientiam et mores electione actiua pro illa vice est priuatus et a beneficijs ecclesie per triennium est suspensus. Episcopus vero qui facit vel permittit fieri per illa vice priuatus est potestate conferendi beneficium illud si ad eum pertinet ipsius collatio. et debet suspendi a perceptione proprij beneficij.

¶ Septimus ponitur in. c. quousque. de elec. Vbi [sect. 8] clericus consentiens electioni de se facte per potestatis secularis abusum fit intelligibilis et eligentes prima vice sunt suspensi electionis potestate.

¶ Octau⁹ ponit^r in diuersis capitulis [sect. 9] et titulo circa ordinatos vel extra tpa v^t ab epō qⁱ resignauit vel nō a suo. aut de ei⁹ lⁿia vel ab excōicato degradato suspenso et hmōi de quibus dic vt. s. Ordo. ij. §. j. et Ordo. iij. §. xxij. et Ordo. iiij. §. iiij. et Ordo. vj. §. iij.

¶ Non⁹ ponit^r circa ordinātes añ tpa [sect. 10] vel illiteratos vel nō subditos. De qui [Fo.cccxl.r] bus dic vt. s. in precedenti casu.

¶ Decim⁹ ponit^r i. c. quorūdā de solu. [sect. 11] Vbi suspensus est ab administratione spūaliū qⁱlibet grauās ecclia^z sibi com^m missam p^{er} debitis alienis. aut l^ras siue sigillū cōcedēs qⁱb⁹ possint ecclesie obli^{gi} gari. Verū est q^d nō ligat hec suspensio nisi inferiores epⁱs fm Jo. in gl. ibidez et q^d p^{er} ep^m etiā pōt relaxari. s^z nō debet facere nisi prius sit satisfactuz indēnitati ecclie. c. cum olim de. x. sig.

¶ Vndecimus ponitur i. c. j. de clericis [sect. 12] pugnantibus in duello. Vbi clericus duellum suscipiens vel alteri offerens suspensus est: poterit tamen ep^s cum eo dispensare si morsvel mutilatio non sit secuta.

¶ Duodecimus ponit^r in. c. prouida. de [sect. 12] ele. li. vj. Vbi suspēdūtur quicūq^{ue} iudices per annū cōtinuū ab epō^z cōfirmatione et consecratione qⁱ se intromittūt de cognitione negociorū in causis electionū ep^{at}uū q^{uā} antea ad papam est appellatū. Aut qui cōfirmationē aut cōsecrationē cōferūt electis post tale^z appellationem. et si solū confirmationem cōferūt sunt suspensi ab ea tantum. Si cōfirmationem et cōsecrationem sic sūt abvtraq^{ue} suspensi. Si^r si partib⁹ re^{ced}entib⁹ ab appellatiōe eā cōferat nisi pri⁹ inq^urat si p^{er}tes aliq^{ue} prauitate iter ueniēte recesserūta dicta appellatione. ¶ Tertiusdecim⁹ ponit^r in. c. tāta de ex [sect. 14] ces. prela. cō nō seruantes interdictū de quo dic. vt. s. interdictum. vij. §. vij.

¶ Quartusdecim⁹ ponitur in. c. sacro d^o [sect. 15] sen. ex. Vbi suspendit^r per mēsem ab ingressu ecclesie proferēs snīam excōmunicatiōis nisi premissa canonica monitione coram idoneis testibus.

¶ Quintusdecimus ponit^r in. c. cuz me [sect. 16] dicinalis de sen. exc. li. vj. Vbi suspēdit^r per mensem ab ingressu ecclesie et a diuinis officijs ferēs snīaz excōicationis interdicti vel suspensionis nō i scriptis Idē est si nō conscribat causam sententie. Idē etiam est si requisitus non tradat infra mensem exemplum scripture. De quo dic vt. s. Excōicatio. ij. §. ij. ¶ Sextusdecimus ponit^r i. c. q^u sepe de [sect. 17] ele. li. vj. Vbi supendūtur ab officijs et a quibuscūq^{ue} bñficijs conuentus capitu^{la} collegia aut singulares persone ifra scripta^z ecclia^z qⁱ decedēte prelato ali^o cui⁹ ecclie cathedralis vel regularis v^t collegiate bona ab eo dimissa vel vaca^{tiō}is tpe obuientia occupant. et hec q^udiu ea non restituant vel ecclesie aut successori nō obstante quacūq^{ue} consuetudine priuilegio aut statuto et in cle: statutum de elec declaratur id habere locum in omni emolumento. et intellige q^{uā} prelatus principalis decedit. vide. s. beneficium. §. xl.

¶ Decimusseptim⁹ pōit^r in. c. hac cōsti^t [sect. 18] tutione de off. dele. li. vj. vbi cōseruator suspēdit^r p^{er} vnū ānū ab offō si sciēter in^tromittit se de alijs q^{ue} de manifestis de quo dic. vt. s. conseruator. §. j.

¶ Decimusoctauus pōit^r in. c. hec cōsul^o [sect. 19] tissimo de re. ec. nō alie. li. vj. vbi prelati submittētes bona ecclesiarū. seu iura sine consensu sui capli et sedis apostoli^{ci} cr snīa laicis sunt suspensi per trienniū ab offō. i. executiōe offici^{ij} et ab administratiōe. s. tpaliū fm Jo. an. Jtem clerici qⁱ hec scientes non denūciant superiori sūt suspēsi per trienniū a perceptione beneficio^z illius ecclie. quid autem requirāt vt hec suspēsiō incurra^t dic q^d illa qⁱ requirūt vt laici sint excōicati qⁱ vi aut metu id exigūt ab ecclesiasticis de quo excōicatio. vij. casu. xxj.

[sect. 20] ¶ Decimus non^o ponitur in. c. cū eterni de sen. et re iudi. li. vj. Vbi suspēditur p annū ab offō iudex ecclīasticus ordinarius vel delegatus qui cōtra iustitiā et cōscīāz in grauamē ptis alteri^o in iudicio q̄c̄q̄ faciēs p grām vl sordes. sz hoc nō hz locū in arbitrio fm Ber. qđ lītāt Jo. an. vez nisi succedat in locū ordinarij vel delegati de of. dele. c. vno delega torū. et eadem ratione nec in auditore. ¶ Vigésimus ponitur in. c. pñti de offī. [sect. 21] ordi. li. vj. Vbi epī et superiores suspēduntur ab ingressu ecclīe. inferiores x̄o ab officio et beneficio qui in subiectis sibi dignitatibus personatib^o prioratib^o vl [[Fo.ccccxl.]v] ecclesijs bona in ipsis inuēta post mortē rectoris earū vel tpe vacationis obuenietia quoquo mō occupant tandiu dōet restituerīt occupata nisi ex speciali priuilegio aut cōsuetudine pscripta eis cōueniāt. Et aduerte q̄ hic loquitur ne alijs bonis ab his de q̄b^o in. c. q̄a se pe de elec. li. vj. de quibus. s. §. xvij.

¶ Vigésimus prim^o ponit in. c. exigit de [sect. 22] censi. li. vj. Vbi epī et superiores suspenduntur ab ingressu ecclesie inferiores ab officio et bñficio q̄ visitantes exigūt pecuniam vel munera vel non a visitatis recipiūt procuracionem. de quo dic vt. j. visitatio. §. iij.

¶ Vigésimus secundus ponit in. c. vsu [sect. 23] rarū de vsu. li. vj. Vbi suspēduntur epī et maiores q̄ vsuarijs manifestis nō oriūdis quocūq̄ tē. cedūt domos ad fenus exercenduz donec eos expellant.

¶ Vigésimus tertius est in. c. epōz d̄ pri [sect. 24] uile. li. vj. vbi interdicti īgressus ecclīe illis q̄ celebrāt pñtib^o excōicatis publice vel interdictis. aut eos recipiunt sacramēta ecclesiastica vel sepulturam et tādū donec ad arbitrium excōicatoris satisfecerint cōpetēter. et si hoc īterdicto durāte diuinis se ingerant ī ecclesia in suo agētes officio sicut prius efficiunt irregulares. c. is cui. de sent. exō. li. vj. et l3 Archi. hic limitet istud ad excōicatū ab homine ppter verbū donec arbitrio eius cuius snīaz. Tñ Jo. de fan. quē se quīt Gemi. ibidē intelligit ei^o de sent. iur. et sic illud verbū cui^o snīam. s. si ē iure cōditoris si hoīs hoīs. simile hēs ī. c. nup de sen. exc. et sic tenet Jo. vt recitat Gemi. ibidē arguit q̄ predicta pena solū hz locum quo ad exemptos non quo ad clericos nō exemptos. et posset tene ri post factū. l3 ante factum sit tenendū q̄ etiā ligat non exemptos.

¶ Vigésimus quari^o ponit ī. c. statuim^o [sect. 25] de ele. li. vj. vbi suspēdunt ī triennio a bñficijs q̄ defecerit in pbatīōe eius q̄ obiecerit cō personā electi ad aliquā dignitatē vel psonatū ad q̄ bñficia si se in gesserit. j. illud tps ppetuo priuatus est nisi māifestissime cōstet q̄ calūniose nō egerit intellige ī benesicijs que habet in illa ecclesia p qua electio celebratur c. si cōpromissarius. de elec. li. vj.

¶ Vigésimus quintus pōit in. c. cupien [sect. 2] tes de electio. de quo. s. electio. §. ix.

¶ Vigésimus sextus est in. c. si cōpromis [sect. 27] sari^o de elec. li. vj. Vbi eadē suspēsiō im pōit cōpromissario si eligit sciēter indignum nisi compromittentes illud habuerit ratum.

¶ Vigēmus septim^o ē in. c. solet de sen. [sect. 28] exc. li. vj. vbi suspensus est ab oī actu legitimo excōicatus maiori excōicatiōe. ¶ Vigésimus octauus ponitur in. c. nō [sect. 29] solū et in. c. cōstitutionē de reg. li. vj. Vbi suspēdunt a recepti one quorūlibet ad professionē mendicantiū ordinū frēs q̄ aliquem ante annū probationis cōpletum recipiunt ad professionem.

¶ Vigésimus nonus ponit in cle. qm̄ de [sect. 30] vi. et ho. cle. de qua. s. cleric^o. iiij. §. ij. cōtra clericos virgatis vestibis vtētes. ¶ Trigésim^o ponit in cle. j. de re. ecc. nō [sect. 31] ali. vbi suspendit ab offō q̄libet religio sus p̄sidēs mōasterio p̄oratu ecclīe. seu administrationi cui libet si iura reddit^o vel possessiones eiusdē alicui ad vitam seu ad certū tps cōcedit quis titulo nisi necessitas aut vtilitas id exposcat monasterij vel ecclesie et tūc cum consensu cōuēt^o si hz. aut si nō hz sui prelati. Hoc tñ nō extendit añ locationes et venditiōes fructuū

ad modicū tps. vt ibidē. ¶ Trigesimusprimus ponit in cle. reli [sect. 32] giosi de deci. Vbi suspēdūtur religiosi habētes administrationes vel beneficia ab officijs et administrationibus q̄ noualiū aut decimaliū aut decimarum debitarū faciūt fraudē si req̄siti. j. mēsē nō destiteritv̄ nō satisfecerit vsurpatis j. duos mēses et tādū dōec satisfecerit. ¶ Trigesimussecūdus ponit in cle. cu [sect. 33] piētes de pe. vbi suspēdunt ab officio p̄dicationis oēs religiosi exceptis illis q̄ decimas recipiūt q̄ postq̄ fuerit req̄siti p̄ rectores eccliarū sciēter omiserint facte cōscientiam cōfidentibus de decimis soluēdis et hoc q̄diu non fecerint si comoditatem habuerint.

[Fo.cccxlj.r] ¶ Trigesimusterti⁹ ponitur in cle. j. de [sect. 34] sta. mo. Vbi suspēditur a beneficiorum collatione abbas vel prior nō habens abbatē propriū. alius vero ab administratione si quā hz q̄ si nō hz inhilitat ad habendū bñficiū et administrationē et hoc per annū si sotulares nō corrigia tos et altos vel caputia nō fixa portare presumpserit. itē fm pmissam persona rū distinctionē prefatas penas suspen siōis inhabilitatiōis p̄ bienniū ip̄o fa cto incurrūt. si venationi aut aucupationi clamorose. vel alias cū canib⁹ aut auibus ex proposito īteruenit et loquit de mōachis nigris et collatio p̄tinet ad priorem claustralē cū consilio et cōsensu maioris partis capituli seu conuētus durāte tēpore suspensionis abbatis v̄ prioris vt ibi.

¶ Trigesimusquartus pōitur in cle. cū [sect. 35] sit de magistris vbi suspendūt quilibz etiā ep̄i et supiores p̄ sex mēses sequentes a collationē magisterij seu doctoratus qui aliquē pmouerūt ad tale offm̄ nisi prius recepto iuramento q̄ vltra tria milia turonensium argenteorum in tali doctorationis solennitate non expendet.

¶ Trigesimusquintus ponit in cle. m̄ [sect. 36] torū de here. Vbi suspendūtur ep̄i per trienniū ab offō si odij gratie aut amoris vel cōmodi tp̄alis obtētu contra iustitiā et conscientiā omiserint procedere in crimine heresis cōtra quēq̄ vbi fuerit procedendū. aut obtētu eodē prauitatem ipsam vel impedimētū sui officij imponendo quoquo modo vexauerint aliquem.

¶ Trigesimussext⁹ ponit ī cle. religio [sect. 37] si de priui. Vbi suspendūt religiosi qui exadmīstratiōe eucharistie extreme vn ctiōis vel solennizatoine matrimonij: aut quacūq̄ absolutiōe indebita aliqd̄ acq̄sierūt nisi postq̄ fuerint requisiti. j. mēsem restituerint donec satisfecerint. ¶ Trigesimusseptim⁹ ponit in. c. q̄ in [sect. 38] oib⁹ de vsu. Vbi clerici suspēdūtur ip̄o facto ab officij executiōe fm pan. ibidē qui recipiūt ad cōionē vel oblationem altaris maifestos vsurarios. et tādū donec ad arbitriū ep̄i satisfecerint.

¶ Est et alia suspensio q̄ d̄r minor hanc [sect. 39] incurritquis ex duob⁹. p̄mo ex quocūq̄ mortali peccato in quo quis existēs anteq̄ peniteat est suspēsus ab oī sac̄orū p̄ticipatiōe vt ī. c. q̄situm de coha. cle. et mu. Sc̄do ex p̄ticipatiōe cū excōicatia ī q̄ icidit maiorē excōicationē. Jsti tñ si sic suspēsi celebrēt nō efficiunt irregulares. vt ī. c. si celebrat de cle. ex. mi.

¶ Est et alia suspēsiō qua quis ē suspē [sect. 40] sus quo ad alios. sz quo non se ad q̄ pprie suspensio nō pōt dici et ista ligātur cl̄ici pegrini. vt ī. c. j. et. iij. et d̄ cle. peg. nā tales nō p̄nt celebrare in publico āteq̄ fidē certā fecerint de eoz ordinatiōe sz bene in secreto vt in. d. c. iij. si tamen celebrarent non essent irregulares. vt no. Pan. in. d. c. si celebrat.

¶ Null⁹ ep̄s aut superior incurrat sen [sect. 41] tentiā interdicti vel suspēsiōis impositā a iure vel a iudice nisi de eis fiat specialis et exp̄ssa mētio. c. q̄ periculosū de sen. excō. li. vj.

Suspensio. ij.

quo ad prolationez. Sciendum q̄ debet fieri in scriptis monitiōe p̄missa et ceteris sicut excōicatio. Et ideo qđ dixi de sententia excommunicationis. s̄. Excō muncatio. ij. dic de prolatione suspensionis vel interdicti. vt patet in ca. j. de sen. excōmu. li. vj.

¶ Vtrū appellatio suspēdat interdictū [sect. 1] vť suspēsiōnē sicut excōicationē. rñ. q sic si pcedat vt in. c. ad hoc qm de appell. a cōtrario. Si tñ appellatio fieret ēť post suspēsiōnē a tpalibus. vt puta ab ĩgres su dom^o vīnee et hmōi. vel interdic. ignis vel aq. et hmōi. bñ appellatio post sequēs suspēderet ēť. l. nō trñ. ff. de ap. nisi casus eēt ĩ quo dānatū publice inter esset statī puniri. l cōstitutiōes. ff. de app. Ex quo p3 q uspēsiōnē a bñficio ab officio vť ab ingressu ecclesie nō tollit appellatio sequēs q spūalia sūt. Et sic intellige Jnn. ĩ. d. c. ad hoc qm. Sec^o si suspēsiō est a pceptiōe fructuū beneficij q tpalis est vel a p̄benda q appel-[[Fo.cccxli.]v]latio bñ suspēdit ēť post ĩtposita. Sec^o si suspēderet q̄s a canonica q spūalis ē. Jo. an. ĩ. c. is cui ð sē. ex. li. vj. t3 q etiā tollit appellatio sequēs suspēsiōnem a bñficio et illð qð vť nō suspēdere appel lationē sequētē interdictū vel suspēsiō nem dicit habere locum in mere spūalibus per que ligatur anima.

¶ Quid si snā suspēsiōnis aut ĩterdicti [sect. 2] feratur sub cōditiōe. Rñ. nō ligabit donet extet cōditio. et breuĩtqð dť ð excōica tiōe dic ð suspēsiōe. f3 Jo. an. ĩ. c. l3 ð sē. exc. li. vj. cū eadem quasi sit ratio.

¶ Quis pōt suspēdere vel interdicere. [sect. 3] Rñ. q q pōt excōicare et. ecōtra. siñr qui pōt excōicare pōt suspēdi vel interdici et q pōt p cēsura ecclīasticā cogere pōt hec tria facere. s. excōicare suspendere et interdicere q tria intelligūtur noīe cē sure ecclesiastice. c. querēti de ver. signi.

Suspēsiō. iij.

q ad penā doct. satis intricate loquunt. q̄uis pa. in. c. cū dilect^o de cōsue. et in. c. si celebrat de cle. excōi. mi. clari^o dixerit nihilominus tu vt clarius capias.

¶ Aduerte pmo et distingue sic quedā [sect. 1] suspēsiō ē a iure. vt ĩ casib^o. s. positis q dā abhoīe et ha3 suspēsiōnū qdā est ab aliquo q pprie est act^o alicui^o ordīs pu ta a celebratiōe ab offō ab ordine et hu iusmodi qdā ab alijs actib^o q nō ptinēt ad aliquē ordinē. si suspēsiō sit ab actib^o alicui^o ordīs sic aut tať suspēsiō ē cū tali modificatiōe. s. q̄usq̄ satisfecerit vť penituerit. et sic si ē a iure. vt. xvj. xx. xxj. xxij. xxxj. xxxij. xxxvj. xxxvij. dist. sic scōm Archi. et no. Gemi. in. d. c. q sepe nō efficiūt irregulares si celebrēt vť exerceāt actū ordini deputatū. q f3 eum isti poti^o vidēt a deo suspēsi q a iure si 3o talis suspēso sit a iudice sic erūt irregulares. ĩriū tñ t3 gl. j. d. c. pñti. q ēť su spēsi a iure tali mō sint irregulares cuius opi. tenerē. añ factū. s3 post factū illā Archi. Si 3o dicta suspēsiō nō sit cū tali modificatiōe. siue sit a iure vel a iudice efficiūt irregulares exercētes actū alicui^o ordīs vt ĩ. c. j. ð sē ex. li. vj. et ĩ. c. j. ð sē. et reiu. li. vj. si aut dicta suspēsiō nō sit circa ea q pertinet ad act^o ordinū. s3 circa alia ab ipsis sic nō essent irregula res eā nō seruātes. s3 alio mō debēt puniri et dicta duo. c. loquūt pprie quādo exercet aliqð deputatū certo ordini. vt no. in. d. c. cū dilect^o. et. c. si celebrat. et in d. cle. cupientes.

¶ Et aduerte scōo q est qdā suspensio [sect. 2] ab actib^o ordinū q fit a p̄latis vť a iure de qua dic vt dixi hic. s. Quedā que sit a cōfessorib^o ad certū tps vť etiā simplr et talis non inducit irregularitate3 lic3 nō seruet f3m Jo. an ĩ. c. is q de fen. exc. lt. vj. q nō inueniť iure expressum.

¶ Aduerte. iij. q vt p3 exsupradictis in [sect. 3] ti. suspēsiō primo. Suspēsiō multiplici ter ĩponiť. et no. gl. in. d. cle. cupientes. et iō vt scias qñ cōcernit actū ordinū explanabo. Aliqñ. n. quis suspēdiť a pōtīficalibus solū et sic si celebrat ēť in pōtīficalib^o non efficiť irregularis f3 ho. et dñ3. durādū q non sunt de sba ordinis vel officij q sine ĩpis quodlibet offm pť celebrari. Ego tñ tenēdo q epāt^o sit or do vt cōiter tenent canoniste ego credo q si celebrat

in pontificalib⁹ vel exeq^t aliqd quod ad ordinem e^patus pertineat efficitur irregularis. Secus exercendo iurisdictionalia q^z illa sunt se^pata ab his qⁱ sunt ordinis e^pal. et i^o e^ps suspensus a pontificalibus non est suspensus a iurisdictionalib⁹ vt no. Pa. in d. c. cū dilectus. Aliqñ suspendit a sacra^z mentorū p^{re}ceptione vel participatiōe et sic si^z nō est irregularis si cōtra faciat vt no. in. c. si celebrat de cle. ex. mi. q^z parti^z cipare nō est ordinis vel officij. q^z laici etiā participant f^m Jnn. in. c. j. de sen. ex. li. vj. idē t^z Ho. aliqñ suspenditur a collatiōe sac^{ro}z. et sic si^z licet conferat nō est irregularitas q^z sine solēnitare cō^z ferunt ēt sac^{ra} a laicis f^z Jnn. in. d. c. j. et Ho. ibidem Limite verū qñ confert sacramenta non vt tanq^z habēs ordinē sed simpliciter sicut et laicus. Aliquādo suspenditur quis ab ordine subdiaconi. et sic si exercet officium diaconi vel presbyteri erit irregularis. Secus si ab ordine Presbyteri esset suspensus [Fo.cccxliij.r] q^z posset exercere officiū inferiorū ordina. c. significauit. de cor. vitia. S^z suspē sus ab officio sacerdotij seu sacerdotali bus est suspensus ab e^palibus. sed nō ecōtrario. Similiter suspensus a collatione ordinū simpliciter est suspensus a collatione cuiuslibet ordinis. Sed su^z suspensus a collatione sacerdotij non est suspensus a collatione ordinis inferioris. Sed suspensus ab inferiori intelligitur suspensus a collatiōe superioris ordinis f^m Ho. in. c. dilect⁹ filius. de tē po. ordi. et i^o efficiunt irregulares si cōtra faciunt. aliquādo suspendit ab offi^z cio et sic suspensus est a pontificalibus etiā. J^o si ordinat vel celebrat efficitur irregularis. Vnde suspensus ab officio idē est sic de suspenso ordine et talis est suspensus ab oīb⁹ qⁱ fundant in ordine f^m pa. i. c. cū dilect⁹ de cōsue. et i^o est suspēsus a iurisdictione spāli f^m cōem opi. l^z glo. in. c. si celebrat de cle. excō. mi. te^z neat cōriū et male f^z pan. ibidē. Rñ. q^z re^z mota executiōe fundamēti. remouet et accessoriū qd est iurisdictionis. nec obstat. c. dilecta. de ma. et ob. vbi abbatissa qⁱ nō h^z ordinē tñ cōfert bñficia qd ē iurisdictionis q^z illud cedit sibi rōne religiōis. sed nō religioso nō dat iurisdictionis spūa^z nisi rōne ordinis nō tamē credo incurrat irregularitatē si ea qⁱ sunt iurisdictionis exerceat. ar. d. c. j. de sen. ex. li. vj. Jtē no. gl. i. c. sepe. de elec. li. vj. et i. c. pñti. de officio ordi. li. vj. q^z suspēsus ab offi^z cio ipso facto suspensus est ab oīb⁹ be^z neficijs. sed nō ecōtrario. S^z gl. i. d. cle. cupiētes sic cōcor. vt suspēsus pro leui^z causa puta facto ex quo imminet scādalū de quo dubitat an sit mortale sic nō p^zuat. Si nō est p^z delicto graui sic si est in mora petende absolutionis priuat^z p^{re}ceptiōe fructuū beneficij. q^z p^zpter offi^z ciū dat beneficiū. Si nō est in mora nō priuat^z fructibus beneficij. et sic cōcor dat opiniōes diuersas. Aliquādo suspē dit qⁱ a diuinis officijs. Et tūc nō pōt nec officiari nec cum alijs interesse seu audire secūdum Host. Gof. et Ray. No^z men erit irregularis si soluz intersit vt simplex laycus vt patet ex dictis.

¶ Vtrum interdictus ab ingressu eccle^z [sect. 4] sie possit officiari extra ecclesiam. Rñ. qⁱ sic sed non ecōtrario et cui interdictū ecclesia intelligunt interdicta eccl^zastica sacramēta. xxxiij. q. ij. latorem f^m Jo. s^z cōtrarium communiter tenet in hoc ca^z su. q^z talis celebrare pōt extra ecclesiā. ¶ Quid si interdict⁹ ab ingressu eccle^z [sect. 5] sie intrat et audit ibi diuina. Rñ. qⁱ l^z mortaliter peccet nō tamē efficit irregularis nisi ipse celebret quasi vtēs officio suo sicut prius f^m Gemi. in. d. c. is cui. de sen. excom. li. vj.

¶ Sed nunqd pōt intrare ecclesiā ad [sect. 6] orañ. tpe quo ibi diuina nō dicuntur. Rñ. quidā tenet qⁱ non. sed Cald. quem sequitur Ge. in. d. c. is qui t^z qⁱ sic licite. et placet per rationem prefati. c. is cui. ¶ Aliquando suspēdit quis ab adm^z [sect. 7] nistratiōe ecclesie tā in tpalibus q^z in spūalibus et talis celebrās non est irregularis q^z nō est suspēsus ab ordine f^z Pa. in. c. si quorundam. de sol. et Jo. an. ibidem.

¶ Aliquādo suspendit̃ quis ab aliquo [sect. 8] officio puta ab officio p̃dicatiōis et non efficitur irregularis si predicat vel celebrat vt ī cle. cupiētes d̃ penis. no. pan. et sequitur cald. ibidez. Secus si ab aliquo alio officio annexo alicui ordini.

¶ Aduerte quarto quādo quis suspen [sect. 9] sus est a canone propter defectū corporalē p̃pter quē prohibet̃ promoueri. de quo habes. s̃. corpore viciatus et talis si p̃moneat̃ et celebret l̃z mortaliter peccet nō efficit̃ irregularis fm Pau. in. d. c. si celebrat.

¶ Quid si iu dex post appellationē po [sect. 10] suerit interdictū vel suspēsiōnē et post quis celebrauerit et iudex appellationis pronunciauerit appellationem non tenere erit ne irregularis talis q̃ celebrauit. Rñ. secundū Ber. et Ho. ī. c. pastoralis. de ap. qđ si appellauit ex causa friuola et nō probabili sic erit irregularis. alias non.

Suspensio. iiij.

seu interdictū quō relaxatur. Aduerte [[Fo.cccxliij.]v] qđ si ip̃onit̃ a iure vl̃ a iudice sic donec satisfeceris vel penitueris sic facta satisfactiōe vel p̃nā relaxat̃ ip̃o facto. f̃z Pan. in. c. cū tu. de vsu. no. in. c. nō est de spō. in tex. et in gl. si x̃o imponit̃ simplr̃ sic necessaria est absolutio. Et de hoc vide. s̃. interdictum. viij. in principio.

¶ Sed q̃s pōt̃ absoluere. Rñ. fm cōiter [sect. 1] doc. in. d. c. si quorundā. q̃ si simpliciter est imposita a iure pōt̃ ep̃s nisi vbi cōditor canonis sibi reseruāt. argu. c. nuper. de sen. excō. Si x̃o nō sit simplr̃. sed ad t̃ps facta sic t̃z gl. in. c. cupientes. de elec. li. vj. et in cle. j. de hereti. q̃ solus cōditor canonis pōt̃ absoluere. Pa. etiā in. d. c. si quorūdā t̃z q̃ etiā si simplr̃ sit inflicta p̃pter peccatū q̃ ep̃s nō pōt̃ nisi ī casib⁹ in q̃b⁹ pōt̃ dispēsare. q̃ pena p̃pter delictū posita intelligit̃ perpetua. vt in. l. seru⁹. C. de penis. no. Jnno. in. c. ex literis. de const. Sec⁹ esset si p̃pter cōtumaciam esset inflicta quia sic posset ep̃s absoluere. ar. in. d. c. ex literis et qđ no. Jnn. in. d. c. j. de excēs. prela. Jn snā vero suspensionis simpliciter facta ab hoīe absoluet qui tulit vel ei⁹ superior secundū q̃ dicit̃ de snā excōicationis. xiiij. q. j. si petrus.

¶ S̃z quō absolutio fiet. Rñ. solo verbo [sect. 2] fm Ho. Dicendo reuoco vel remoueo. vel absoluo a tali snā et hmōi. Faciunt ad prefata que no. s̃. Interdictum quō relaxat̃ quia ambulāt pari passu interdictum. viij. per totum.

¶ Jn q̃b⁹ casib⁹ suspēdit̃ q̃s et tamē nō [sect. 3] pōt̃ restitui a suo suspēsore s̃z solū a papa. Rñ. q̃ in trib⁹. Prim⁹ quādo clerici vel regulares p̃pter exhibitionē sac̃orū hereticis aut p̃pter receptionē eleemosynarū vel oblationū ab eo vel p̃pter traditionē eccl̃iastice sepulture p̃dictorū hereticoz sunt priuati ab eoꝝ ordiarijs officio. c. excōicamus de hereti. Se cūd⁹ est in suspēso a collatiōe b̃nficioꝝ p̃ cōciliū post primā et secūdā monitionem inuēto culpabili in cōferē do b̃nficia indignis. c. graue. de p̃bē. Posset tñ iste ab vno principali patriarcha restitui. vt in. d. c. graue. Terti⁹ in degrada to. c. ex tue de cle. non resi.

Suspicio

vide. s̃. Judicare. et. c. Presumptio.

Susurratio

est oblocutio mala de pximo facta occulte ad diui dendā amicitia aliquoz Cōuenit em̃ cū detractiōe q̃ vterq̃ dicit malum de pximo ī ei⁹ absentia. S̃z in ītentiōe distinguīt. q̃ susurro intēdit discordiā inter amicos disseminare. vt dicit glo. ad ro. j. Detractores aut̃ alioꝝ bona mi

nuūt. vñ negāt et honorē seu famā itēdūt perimere ðr susurro bilinguis. q̄ vt plu rimū duab⁹
linguis vtiť dicēs vñi malū de alio et ecōtrario. et neduz est pctm̄ mortale. sz grauissimum.
vt p3 puer. vj. Sex sunt q̄ odit de⁹ et c. et septimū qđ de testať aīa eius. s. q̄ seminat inter
fratres discordias. Rō q̄ amicitia p̄minet inter bona exteriora ecclesiastici. vj. amico fideli
nulla est cōparatio et grauius peccat q̄ detractor q̄ famā eripit. aut cōtumeliosus q̄ honorē
ledit quia. viij. ethi Melior est amic⁹ q̄ honor: et amari q̄ honorari. Et tenetur multo magis
ad restitutionē q̄ fures et latrones. Et ideo nō pōt absolui nisi q̄tu3 pōt restituat amicitia quā
abstulit. vel alio mō satisficiat si eā restituere nō pōt. Hec ex Tho. ij. ij. q. lxx iiij. ar. j. et. ij.

Tabellio

dictť hñs publicū officiū scriben di instrumēta ad faciendam fidē alias ðr tabulari⁹. vt in l.
generali. C. de tab. scriben. et de multiplici ei⁹ nomine no. in. c. qm̄. contra de proba.

Adde ad ppositū eo3 q̄ hic ponun tur qđ no. s. in ver. notarius.

¶ Quis pōt facere aliquē tabellionem. Rñ. q̄ pñceps et cui ipse cōmittit. Jtē re [sect. 1]
ges q̄ nō cognoscūt supiorē et ciuitates q̄ habēt iura principis et Papa. vt vult Jnn. in. c.
cū. P. de fide instru. et Bar. in l. infamē. ff. de publ. iu. Jdē dic de alijs magistratibus seu
dñis iurisdictionem habētib⁹ respectu iurisdictionis eorū et nō solū p̄lati in t̄palibus sz etiā
in spiritualib⁹. de hoc vide pa. in. d. ca. cū. P. [Fo.cccxliij.r] ¶ Sz q̄rit an notarij cōstituti
a talib⁹ [sect. 2] possint vbiq̄ cōficere instrumenta. Rñ. fm Pa. in. d. c. cū. P. q̄ nō nisi
in territorio cōstituētis vnde creatus ab impera tore nō cōficiet ī terris pape nec ecōtrario
Sed bene instrumenta confecta in territorio illius qui eum constituit va lent etiam extra
territorium secundum communem opini. vt tn. d. c. cum. P. no. Pan.

¶ Vtrū possint clerici esse tabelliōes. vi [sect. 3] de. s. Ciericus. ix. §. ix.

¶ Vtrum religiosus si in seculo fuerat [sect. 4] possit tale officium exercere. Rñ. q̄ nō nisi
contra hereticos. vt no. Jo. an. in. c. vt officium de here. lib. vj. dicit tamen Guil. in Speculo
q̄ vetera poterit com plere. sed non noua assumere. l. alienationes. ff. famli. herc. et de iudeis.
capi. iudei.

¶ Vtrū tabellio puniať si cōficiat ĩstru [sect. 5] mēta de actu reprobato a iure. Rñ. pa. ī c.
j. de fid. instru. q̄ sic. l. iubemus. C. de sac. san. ec. gl. in. d. l. generali. no. Spec. in ti.
de instru. edi.

¶ Quā scīam d3 habere. Rñ. Bar. ī l. fi. [sect. 6] C. de tabu. q̄ d3 scire summā et similia q̄
pertinēt ad artē notarie alias imputabiť sibi nō tamē teneť esse doc. Facit qđ no. Jnn. ī c. cū
in cunctis. de elec. et ideo parti teneť restituere dānū q̄ ĩpe ritia sua dedit. facit. l. illicitas.
§. sicuti. ff. de of. presi. no. Pan. in. d. c. j.

¶ Que requirunt ad validitatē instru [sect. 7] mentoruz. Rñ. q. xiiij. q̄ no. Pa. in. d. c. j. D3
imponere Primo inuocationē noīs dñi. Scđo annū dñi. Tertio nomen ĩm peratoris in terris sibi
subiectis. vel re gis vel pape. quarto nomē consulis. sz istud nō seruať. quinto locum cōtract⁹.
Sexto mēsem et diē. Septimo indictionem. Octauo seriem facti. Nono testes. Decimo signū
cōsuetū notarij. Vndecimo q̄ cōfecta corā ptibus legant. Duo decimo q̄ sic cōstitut⁹ notari⁹
ab eo q̄ h3 ptātē. Tertiodecimo q̄ appareat q̄ notari⁹ fuerit rogatus. Quartodecimo q̄ talis
notarius sit habilis. q̄ si esset excōicat⁹ notorie vel priuat⁹ potestate et hmōi nē valeret de
q̄bus oībus vide per eundem Pa. in. d. c. j. si placet.

Taciturnitas

aliquando est actus virtutis quādo con gruō tpe tenetur. Aliquādo vero est nō mē vitij. Vnde Greg. Si inordinatū si lētiū culpa non esset ppheta non dixisset ve mihi q̄ tacui. et est in genere delī cti et est aliqñ mortale pctm̄ quando. l. nō loquī cum tenetur loco et tēpore pu ta tēpore cōfessionis correctionis īstru ctionis et hmōi necessario fiēde vt ī glo. xxv. di. §. alias. aliquādo veniale. vt quā do homo nō loquī cū deberet tamē sed nō de necessitate. Aliquando nullū qñ expectat loc⁹ et tps cōgruū. et fm hoc ītel ligitur illud. ij. thi. vlti. Jnsta īportune opportune. Vbi glo. opportune q̄tū ad eos q̄b⁹ placet. Jmportune q̄tū ad eos q̄b⁹ displicet dummodo in futuro prodesse possit. Sed qñ oīno nō poterit pdesse sz sunt incorrigibiles sic cessandū est fm illud nolite sanctū dare canibus Matth. vij. nisi sit p̄lat⁹ ppter alios ne corrūpant tenet talem tradere satane de quo vide. §. Correctio. j. §. ij.

Taliam

vel exactionem collectā seu questā vtrum possint domini suis subditis īponere. Rñ. vt ex Ric. ī. ij. di. xliij. q. ij. ar. j. colligo q̄ princeps sol⁹ potest de nouo imponere pro boni cōis p̄mōtione aut defensione compen sata subditorū qualitate et q̄titate et qñ eius facultates nō sufficiunt ad hoc. ff. de pub. et vec. l. vecrigalia. Similtter rex qui nō cognoscit superiorem vel alij q̄ prescri pserūt iura imperij. Nam null⁹ nisi princeps solus aut qui p̄scripserūt iura imperij potest sup talia et exactio nibus leges condere vel priuilegia cōcedere vt patet. in. l. vnica. C. de vaca. mu. et. l. semper. §. fi. ff. de iure immuni. vnde alij licet sibi vsurpent errant vt patet in eo qđ legitur et no. in. c. per ve nerabilē q̄ fi. sint legi. et. c. sane. de priui. no. Bar. in. l. īfamīā. in fi. ff. de pub. iu. l. hostes. ff. de captiuis. et in. l. si publica nus. §. in omnibus vectigalibus. ff. de pub. Si vero talia nō sunt ad vtilitatē [[Fo.ccccxliij.]v] boni cōis nō pōt eas īponere et si imponit subditi non tenent ei obedire. Alij aut dñi a p̄fatis nō possunt de nouo talias imponere suis subditis nisi legem vel senatuscōsultū vel cōstitutionē p̄nci pis eis cōcedat. d. l. vnica vel p cōcessionē a principe ex cā et specialiter īpetratā. l vnica. C. de supindic. li. x. not. Arc. ī c. si qs romipetas. xxiiij. q. iij. et qđ legi et. no. in. c. innouam⁹. de cēsi. vel p cōsue dinē diuinā nō p violētiā sz sponte ap probatam ab oībus cōiter. C. de canoñ. lar. tituloz. l. p̄cedat. et. C. de auro coronario. vna in fi. li. x. et q sit talis cōsuetu do de cuius initio nō extet memoria. vt in. c. sup q̄busdā. de v̄b. signi. et vide qđ no. Bar. in. d. §. in oībus vectigalibus aliter si exigūt tenent ad restitutionem illis a quib⁹ extorserūt si sciūt. vel eorū heredib⁹ aut si nesciūt pauperibus vel ad bonuz cōmune fm Tho. in epistola ad quandā dūcissam. limitat hoc pa. in c. peruenit. de immu. ecc. verū quando īponūt p publica vtilitate aut p alio respectu. sed si imponūt pro necessitate ipsius ciuitatis licite faciunt.

De notatis in hoc. §. et vltra not. §. ī §. gabella no. q̄ talie seu angarie subditis īponunt nisi ex consuetudine vel pacto. bal. in. l. his q̄bus. C. de fideicō. li. non tamē captiuis nisi bellum sit iustum. Jdem in. l. nā et seruū. ff. de nego. gest. et alex. in. l. fi. ff. de cup.

¶ Sz qñ dicunt ad vtilitatē boni cōis [sect. 1] talie. Rñ. fm Ric. vbi. §. q̄ aliqñ directe puta qñ īponunt p defensione fidei vel regni p refectione pontium viarum et hmōi. Aliqñ indirecte. vt puta qñ eius frater vel filius est captiuus vel aliqua terra est sibi capta et rex īponit talias vt recuperet. q̄ sic redūdat in bonū subdito rū q̄ reddi rex magis potēs vel maritat filiā et hmōi. addit tñ Ricar. vbi. §. q̄ negocio expedito si facultates regis superabūdāt et aliq̄ cōitas nimis grauāt q̄ dz ei subuenire sicut facit caput membris. dicit etiam idē Ric. in

quolibet. iij. q. xxvij. q. l3 nō debeat subditos taliare qñ facultates sue sufficiūt: tamē nō est dicendū facultates sufficere quādo nō potest se defendere vel cōmune bonū p mouere nisi ita depauperet se q nihil si bi remaneat in thesauro quo se iuuare posset si iterum. j. breue tps ab aduersarijs inuaderēt maxime si multos habet īsidiatores Tali em̄ regi necessari⁹ est thesaurus qz aduersarij hoc sciētes magis eum timēt et magis pacifice viuūt et posset regnū l3 melius esset thesauriza re amorem hominū subditorū qz argētum vel aurum.

¶ Vtrū dñi qui auferūt a subditis vsu [sect. 2] ariū quē hñt in aliquo nemore et hmōi teneant restituere. Rñ. fm̄ Rod. q tenē tur ad restitutionē. nisi sint tales subdi ti quasi serui. ita q nihil hñt proprium. sed ipsum vsuarium: habent quasi pro peculio ita qd̄ domin⁹ ad libitū possit reuocare. Similiter alij qui vsurpāt ipsum tenent eis non dominis.

¶ Quid de p̄latis qui p eo q aliqd im [sect. 3] pēderūt legato vel alijs maiorib⁹ exigunt plusqz expēderūt a subditis. Rñ. q tenent extorta restituere et tantūdem de suo pauperibus erogare et si superior cui q̄rela de hoc fit fuerit negligēs canonice subiaceat vltioni. cap. qz pleriqz. de immunitate ecclē.

¶ Quid de deputatis ad talias diuidē [sect. 4] das qui vnum magis grauāt et alterū magis alleuiant. Rñ. tenentur ad restitutionem aggrauato inq̄tum plus aggrauauerunt. vide. s̄. restō. j. in versi. sedens. §. quarto.

¶ Vtrū occultātes bona sua ne talient [sect. 5] fm̄ suas facultates teneantur. Rñ. q si talia est iusta tenentur illis qui ppter hoc fuerūt magis grauati. Si vero nul lus fuit ppter hoc magis grauāt⁹. Sed dñs minus habuit sic tenent ipsi dño nisi forte aliqñ fuissent iuste ab eo gra uati qz possent compensare. Si vero talia est iniusta nō tenent qz possūt occul tare licite. Idem dic qñ talia est indeter minata puta deputant aliqui vt exigāt q̄tum possunt fm̄ facultates subditoz nō tenent se p̄palare nec similiter tenē tur restituere exactores qui aliquos al-[Fo.ccccxiiij.r]leuiant l3 peccēt mortaliter. ar. ca. j. xxij. q. j. qz ex hoc null⁹ grauāt nisi esset ne cesse sepius reiterare. qz tūc tenerentur ad restitutionē aggrauatoz exactores qz tra csciam aliquos alleuiarunt concordat Mon. titulo resti.

¶ Vt2 possit alicui cōcedi imunitas ta [sect. 6] liarum. Rñ. Pa. ī. c. puenit de immu. ec. q a principe et ex pprio motu sic. sed ad preces nō nisi ponat in priuilegio clausula ñ obstāte. l. fi. C. si 3 p̄ vī pu. vti. qz cū sit 3 publicā vtilitatē op3 fiat mētio de ea. vt no. bar. ī. l. vacuatis. C. de decu rio. et in. d. l fin. et facit. c. ex. pte 3 capel. mo. ab inferiorib⁹ aut alijs pōt cēdi. sed cōitas nō d3 grauari sed minuetur. puta si dabant centū et vn⁹ eximiū q da bat. x. non prestabit cōitas nisi. xc. aliter in p̄iudiciū cōitatis cēdere nō potest. siñ prefati inferiores et cōitates pñt cō cedere nō suis subditis imunitatē hāc l3 nō habeāt iura impij vt veniāt ad ha bitandū in eorū terris sicut fit quotidie medicis doctorib⁹ et hmōi s3 non iā sub ditis nisi in p̄iudiciū solū concedentis. ¶ Quid ergo 3 militib⁹ cōitatib⁹ dñis [sect. 7] et hmōi qui q̄tidie talias iponūt ad libi tū suū nūc pl⁹ nūc min⁹ exigētes. rñ. f3 hos. q fures sunt et latrones ne h3 locuz cōsuetudo vbi cuz violētia est itroducta. ¶ Quid de iponētib⁹ talias sup rebus [sect. 8] ecclē et psonarū ecclesiasticaz. rñ. q tenē tur restituere nisi in casibus cōcessis de quibus. s̄. Immunitas. §. xxxvj. cū. vij. .§. seq.

¶ Vtrū per statutū posset fieri vt licite [sect. 9] aliqd certū dare dño. rñ. q sic f3 hos. fi fiat de cōsensu ipsorū subditoz multo magis excusant dñi si a principio de ta li conuenerunt libere non ex violentia. ¶ Vt2 excusentur dñi qui talem cōsue [sect. 10] tudinem inuenerunt q capiūt a subdi tis de mobilib⁹ bonis ipsoz q̄tū volūt et quādo volunt. Rñ. Rodoñ. q si certū est. q ab iitio sit tale onus ipositū sine fraude et malitia sic possūt tolerari. Si vero non est certum. aut credant verisimiliter quod non sit ab initio legitime impositum sic tenētur

restituere. In dubio tamen ex quo ab ecclesia toleratur non esset eis absolutio deneganda simpliciter sed cum dubitatione prestanda.

Tantum

est dictio taxatiua solum respectu eorum quibus annexitur et excludens et tacite negans respectu aliorum ubi gradus eligendi spectat ad canonicos tantum licet tantum respectu canonicorum ponit respectu aliorum negat ut tex. in cap. cum ecclesia de causa pos. et proprie.

Temperantia

vide sobrietas.

Temere

facit qui scienter actum sibi iure prohibitum sub colore fraudulento facit. c. p. venerabile in verbo videbatur qui filij sint legitimi. et per Pa. in cle. j. de sepul. et. ar. optimum in. capi. auaritie de ele. li. vj. no. Ge. ibidem quod nota. bene pro dispositionibus penalibus. Et ideo est quod temeritas ascribitur culpe et non dolo. l. iuli. §. item qui fur. cum glo. ff. de act. em. et. l. si alteri. et ibi bar. C. si minor se ma. dixit.

Temeritas

est audacia in malum. l. iubem. C. de sac. san. ec. no. Car. de sum. tri. cle. j.

Tempus

anni quantum requiratur completum vel sufficit inceptum. Rñ. pa. in. c. ad nostram de regul. quod in dubio iuris tenendum est quod in dignitatibus fauor consideratur. Et ideo annus inceptus habet pro completo. et ita tenet gl. in. d. c. sed fallit in episcopatu ubi est speciale quod sit completus. In regule obseruatione ubi est grauitas et labor. et sic odium ideo completum exigitur. ar. ca. quod in insulis de regula. et sic intelligitur. xx. questione. j. si in qualibet et in capi. si significatum de regula. Regulariter vero debet esse completus. nisi aliud iure cauatur. ut notat. Archi. in capitulo sianum quartum decimum de iudi. lib. vj. de quo videtur. §. etas per totum Hora. xxiiij. pars diei. Punctus est quarta pars horae. Momentum est decima pars puncti secundum Joan. an. in. d. c. de causa pos. et sic xl. momentis hora constat.

[[Fo.ccccxiiij.]v] Tergiuersator

est qui in totum a lite recedit. q. iij. §. notandum. ij. vide. §. Accusatus. §. viij. quod non potest in tergiuersatione celari de re notoria in. c. tua de coh. cle. et mu.

Tentare

proprie est per experimentum sumere de eo qui tentatur. secundum Tho. ij. ij. q. xcv.

¶ Quō tentat q̄s deum. Rñ. duob⁹ mo dis. s. verbis et factis verbis qñ deo in [sect. 1] oratione colloquī et petit ea intētiōe: vt exploret dei scīam aut potestatē seu voluntatē. et idē expimentū sumat. Factis vero tentat deū qñ p ea que facit inten dit expimētum sumere diuine potestatis sapiētie vel pietatis. sz quasi interp tatiue deū tentat qui si nō intēdat expi mētum sumere de deo aliqd tñ petit vel facit ad nihil aliud nisi ad pbādū deū. Qđ verū est qñ sine necessitate vel vtilitate hoc facit. q̄ in necessitate vel pro vtilitate qñ quis se cōmittit deo in suis orationibus aut factis non est tentare deū sicut. ij. pali. xx. Cū ignoram⁹ quid agere debeam⁹ ad te sunt oculi nostri. Et ideo dicit glo. Mat. iiij. deum tentat qui habēs qđ faciat sine rōe cōmittit se piculo expiēsviz liberari possit a deo. ¶ Vtz tentare deū sit peccatū. rñ. q sic q̄ presupponit ignorātiā et dubiū de di uina perfectiōe. Nullus em̄ presumittē tare eū de cuius excellētia est certus. et eū tentare isto mō pertineat ad dei irreuerentiā opponitur directe religioni et sic est graue pctm̄ minus tñ q̄ supsticio q̄ tētans protestaī tñ dubitationē verbo vel facto sed supstitiosus ptestatur errorē facto. vt ptz. s. Supsticio. §. j. Si vero experimentū quis summat de pertinentibus ad dei perfectionem solum vt alijs demonstret hoc non est ten tare deum si subest necessitas iusta vel pia vtilitas et alia que ad hoc concurrere debent sicut apostoli petierunt in nomine christi facere signa act. iiij. vt infidelibus innotesceret virtus chri sti. Item no. quod dupliciter quis petit signum a deo. Primo explorando dei potestatem aut dicti eius veritatem et hoc est tentare deū. Secūdovt īstruatur quid sit circa aliquod factum placi tum deo et hoc non pertinet ad dei tētationez tale quando quid per sacram scripturam nō est reuelatum aut p sanctos seu per ecclesiam.

Testamentum

est voluntatis nostre iusta sententia de eo q̄ quis vult post mortem fieri cuz heredis institutiōe vt habetur in. l. j. iū cta glo. ff. de testa. vnde bene dicit iusta snīa. q̄ si est iūsta. puta vult exhere dare filium sine causa nō est seruanda. xij. qō. ij. si quis. Aut si precipiat corp⁹ suum iactari in mari. ff. de conditio. institu. l. quidā suo testō. vel 3 bonos mores aut pietatem aut verecūdiā. l. conditiones. ff. de cōdi. insti. et. l. fili⁹ ibidē. Item oportet q̄ instituatur heres q̄ sine eius institutione non erit testamentuz vt insti. de leg. §. ante heredis. Et sic differt a codicillo quia per codicillū nō potest dari hereditas vl adimi. insti. de codicil §. codicillis. De hic. notatis et p discursum hui⁹ §. et q̄ testm̄ cōstat ex quatuor substātia libus. s. forma vel solennitate. psona testatoris psona heredis vel legatarioz. et substantia seu tenore testamēti. not. Bal. in. l. milites. ī prin. C. de testa. milita. et Bart. in. l. neqñ. §. deporta. in prin. ff. eodem titu.

¶ Quis potest facere testm̄. Rñ. q̄ q̄cun [sect. 1] q̄ nō prohibeī. et qui prohibenī. Rñ. q̄ xix. genera personarū. Primo furiosus seu mētecaptus q̄ nō hz lucida interual la. c. fi. de test. l. furiosum. C. qui test. fa. nō pos. Scđo surdus et mut⁹ a natiuita te cecus a casu et scit scribere. l. discretis. C. qui test. fa. non pos. Tertio nōvalens articulate loq̄ ita vt non possit exprime re nomē heredis nec scribere. l. iubem⁹. C. eo. ti. Quarto īpubes institu. quibus non est per. fa. testa. §. preterea. Quinto siliusfa. nisi de castrēsi peculio vel qua si vt in. c. licet de sep. lib. vj. et. l. pe. C. qui testa. fa. non pos. qđ limita vt. s. religio. §. lxvj. Sexto pdigus cui est interdicta a iudice bonorū administratio. l. is cui. [Fo.cccxlv.r] ff. eo. ti. Sed testm̄ ante factū valebit vt ibi. Septimo dānat⁹ ad mortē naturalez vel ciuilē. vt sunt deportati etiā si fu giunt de manu iudicū vt. ff. eo. ti. l. eius et qđ ibi no. et. l. qui vltio supplicio. et ibi Bar. ff. de pe. et dānati ad perpetuū car cerē. l. ij. ff. de publi. iu. Secus si esset dā natus ad penam īferiorem. Octauo manifestus vsurarius nisi prester pri⁹ cautionem

fm formā. ca. q̄q̄ de vsu. li. vj. Nono excōicatus fm aliquoꝝ opi. quā sequitur glo. in. c. decernimus de sen. ex cō. lib. vj. Sed contrariū cōiter tenetur. Decimo seruus. xij. q. ij. illō et. l. fili⁹. ff. eo. ti. Vndecimo quilibet religiosus q̄ p̄ fitetur tria vota substantialia vt in. c. ij. de test. xij. q. ij. nō dicatis. Sec⁹ de alijs vt sunt eremite et hmōi. xix. q. vlt. §. econ tra paulus. Duodecimo hereticus q̄ oīa bōa sua sunt cōfiscata ipso iu. c. cū f̄z leges de here. l. vj. Tertiodecimo dubi⁹ de sta. suo. s. an sit in eo statu īquo testari possit vel ne. l. de statu. ff. eod. ti. Exemplum captus a latronibus dubitaī an sit seruus vel liber vt in lege. j. in prin. ff. de lega. iij. Quartodecimo obsi des intellige de illis christianis apud infideles datis. aut de illis qui erant captiui populi romani. non autem de obsidibus qui dantur ab vna ciuitate ad aliam vt legitur et no. in. l. obsides. ff. eod. ti. Quintodecimo damnatus ob carmen famosum seu libellum in iniuriam alterius. quia etiam infamis efficitur vt. l. is cui. §. si quis ob carmen. ff. eod. ti. Bar. tamen ibidem et communiter tenetur q̄ ex alia causa infames nō prohibentur testari. Sextodecimo reus criminis lese maiestatis. l. quisquis. C. ad. l. iul. ma. vj. q. j. §. verum. Decimoseptimo qui est apud hostes captiu⁹. le. eius. ff. eo. ti. Intellige istud de hostib⁹ romani imperij. Decimo octauo vtroq̄ carens lumine. hodie tamen testaī dūmodo seruet quod no. in. l. hac consultissima. C. qui te. fa. po. que sunt ista f̄z an ge. are. insti. qui. nō est per. te. §. sec⁹ pri mo q̄ sint. vij. testes. et notarius vel ali⁹ loco notarij special ter ad hoc vocatus. secundo q̄ predictos coram se aduocet et manifestet q̄ vult testari sine scriptis. tertio q̄ in prin. testamenti et āte legata fiat instō heredis. iij. q̄ dīnde faciat le gata et fideicōmissa. v. q̄ notarij manu omnia scribātur in presenti testamento. vj. q̄ predicti testes se subscribant et etiam tabellio. vij. q̄ tam a testibus q̄ a tabelliōe vel ab illo alio teste loco tabelliōis posito sigilletur ita q̄ sint. vij. sigilla. viij. q̄ de his omnibus notari⁹ faciat mentionem. fallit hoc fm bal. ibi dem nisi testetur inter liberos quia tūc sufficiunt. ij. testes. Hoc idem seruandū est in codicillis cecoꝝ vt in. d. l. hac cōsul tissima. Decionono q̄ cardiales īsequu tus ē hostiliter vel pcussit aut cepit vel socius fuerit aut fieri mādauerit aut cō siliuz vel auxilium dederit vel fauorez vel ratum habuit nec etiam talis ex testamento aliorum aliquid capere potest nec ex successione. ca. felicis de pe. lib. vj.

¶ Vtꝝ prefati qui testm̄ nō possunt fa [sect. 2] cere possint disponere ī pias causas. rñ. q̄ non primi nec quarti simpliciter nec quinti nisi de peculio castr. vel quasi f̄z bal. in. l. j. C. de sa. san. ec. et no. in. d. cap. licet nec sexti nec septimi nec octauī sim pliciter fm bar. et idez dicit de quolibet decedēte in mortali. Sed pau. in rub. d̄ testa. in hoc vltimo tenet t̄riū et bñ q̄ ec clesia recipit oblatiōes publicoꝝ pctōz nisi vbi specialiter phibētur vt patet ī gl. ī. c. oblatiōes. xc. dis. Ergo forti⁹ eleemosynas nec. x. nec. xj. nec. xij. nec. xvj. nec. xvij. sed de. xlij. est dubiū inter doc. Sz ego teneo cū Bar. quē se quī Pau. vbi. s̄. q̄ potest alij aūt sic etiam si loqui non possunt duz signis annuant. Vnō ponit bal. in. l. j. C. de sa. san. eccle. exem plū de quodam aduocato qui nō valēs loqui interrogatus si volebat q̄ tot da renī p̄ aīa sua pauperibus aperiret librum in signum ipse aperuit. et q̄ valet affirmat.

¶ Testamētoꝝ quot sunt species. Rñ. [sect. 3] due. vna d̄r testm̄ nuncupatiū et sine scriptis et est illud ī quo testōris et heredis [[Fo.ccccxlv.]v] et legatarioꝝ noīa et oīa que in eo continentur corā testibus nūcupanī. i. mani festanī et d̄r sine scriptis. i. subscriptiōe testiū et alijs solennitatib⁹ que re quirū tur in testamento scriptis facto de quo in. l. hac consultissima. C. de test. Et etiā quia sine omni scriptura inde facta po test quis testari nuncupatione: dūmō coram testibus et conditione legitimis nuncupet heredem et suam explicet vo luntatem. Insti de test. §. si ideo. si quis nō habet notarium aduocet legitimum numerum testium et explicet nomen he redis et alias institutiones et legata et roget eos vt sint testes et valebit aliud

ör testamētum in scriptis et istud potest facere q̄s q̄n nō vult q̄ testes vel aliq̄s sciat suam dispositionem. Vñ requirit multa de substantia vt in. l. iubemus. C. de testa. et. d. l. hac cōsultissima. et nisi quis sit bñ doctus faciliter errauit in ip̄so cōdendo. Jdeo habeat aliquē doctorē pro cōsilio qui vult euz facere de quo q̄ non est in vsu omitto vt dixi. Aduerte ēt q̄ quis potest relinq̄re sic dicendo corā notario et testib⁹. Volo q̄ heres me⁹ faciat in omnibus et per oīa prout cōtineñt ī quadā mea cedula scripta manu mea que est apud talē religiosum et valebit fm alex. de imo. et. l. stipulationū. §. illō ff. de verb. ob. et bar. in. l. si ita scripsero. ff. de cōdi. et de. et pau. de ca. in. d. §. illō. et bal. in. l. captatorias. in. q. v. C. de test. mi. Jo. de imo. in. l. illa instō. ff. de here. insti. et in. c. cū tibi de testa. Ratio q̄ licz in testamento nuncupatio debeāt palam nuncupari que fiunt vt a testib⁹ ex audiantur. l. heredes palam in princi. ff. de testa. et in. l. iubemus. C. eo. quia palam sunt implicite et explicite exprimere d. §. illud. et. di. l. si ita scripsero. Jdeo valet. Sed videat qui sic vult q̄ taliter litera sua cognoscatur vt non sit dubium de ea quia aliter esset periculosum. Sz nō valeret institutio heredis. si diceret instituo heredem illum cuius nomē est in quadam mea cedula apud talem f3 bar. in. di. l. si ita scripsero quem sequitur. bal. et ang. ibidem.

¶ Quot testes requiruntur in testamē [sect. 4] to. rñ. q. vij. legitimi et q̄ sint rogati si testamētuz sine scriptis habeat minus q̄. vj. vel si sunt. vij. nō tamen rogati nō valet. l. heredes palam. §. pe. ff. de testa. fallit hoc in testamento ceci vbi sunt ne cessarij. viij. In testamento rustici in re facti vbi plures non possunt inueniri sufficiunt. v. In testamēto facto inter liberos similiter sufficiunt duo fm bal. in. l. hac cōsultissima. C. qui testa. face. pos. in testō facto in pñtia imperatoris p̄cibus sibi porrectis vt audiat sufficit vnus. an aut notarius cōputeñt pro vno dicendū q̄ sic sed cautius est q̄ pur sint vij. sine eo. insti. de testa. §. fin. de pba. qm̄. et in. d. l. hac cōsultissima. et. l. omniū. C. de testa. In testamēto militis in exercitu sufficiūt duo testes ī testōet in bello prout voluit. l. milites. C. de mil. test.

¶ Sed nunqd in foro anime valeat testamētū factū corā duobus testib⁹ solu3. Rñ. pa. in. c. cū esses de tes. t3 q̄ sic in dispositis ad pias causas et ī hoc cōiter cōcor. doc. In alijs ad n̄ pias cās pau. t3 q̄ vltra duos testes req̄rīt pñtia sacerdotis parochialis vel loco ei⁹ duo alij testes aliter nō valeat nec requirīt q̄ sint rogati vel q̄ sint masculi oēs. qdā tenēt indistincte q̄ valeat coram duobus sed ego dico q̄ si nō subest suspicio fraudis valeat quia cessat ratio legis si vero sit suspicio fraudis dico requirit solennitatem iuris ciuilis. et ad. c. cū eēs. et. c. relatum el. j. eod. ti. dico q̄ habēt locū in terris ecclesie vt patet ex eorum subscriptione.

¶ Sz qui nō pñt esse testes in testamē [sect. 6] tis. rñ. q̄ oēs q̄ pro testibus reprobantur a iure vt. j. testis. Item in testō speciali ter non potest esse mulier. ff. de te. l. qui testamēto. §. mulier. Jtē hermafrodit⁹ in quo preualent muliebria. l. querīt. ff. de sta. ho. itē ille cui hoc est interdictuz per statutū vel a iudice. Jtē seruus. Jtē oīs qui h3 in potestate heredē sicut parauuset similes probant hec insti. de tes. §. testes. et §. seq. Jte3 q̄ nō est testamēti capax sicut spurius testōris. Hereticus [Fo.cccxlvj.r] dānatus ad metallū et similes. Jde3 q̄s leges improbos et intestabiles iubēt esse vt sunt de crimine famoso dānati et muliebria passi. ff. de testi. ob carmē. Jtē legatarius nō potest esse nisi quo ad questionem vertentē inter herede3 et extraneum. insti. de testa. §. legatarius. Sed quo ad factum suum inter se et herede3 non potest.

¶ Ex quibus causis testamentū ör nul [sect. 7] lum. Rñ. q̄ loquēdo de testamēto nūcupatio et sine scriptis ex quatuor. Prō si testator nō erat habilis ad testā. Secundo si instituit heredem non capacē vel nullum instituit heredem. Tertio si preterijt iam natum quē

instituere vel exheredare debuit. Quarto si non sit legitimus numerus testium legitimorum et rogatorum.

¶ Quando testamētum tenet. sed tamen [sect. 8] irritat̃ et rumpitur. Rñ. q̃ ex. vij. causis. Primo quando testator nō preuidit de posthumo qui post testamentum est natus si tamen idem posthumus moreretur ante mortem testatoris testamētū nō rumpitur quo ad effectum. idem dic de quasi posthumo. vt est arrogatus vt ille qui tempore testamēti non erat suus. Sed tempore mortis sic. Itē quādo causam exheredatiōis iprobat heres suus p̃ sentētiā rescinditur. Item si testator patiet̃ capitis diminutionem nisi iterū fiat ciuis romanus vel sui iuris. Itē p̃ f̃m testamētū reuocatorium primi. Itē si heres nō adiuit hereditatez vel ante aditam decessit vel conditio sub qua institutus fuit defecit et similia de quibus insti. qui. mo. testa. infir. per totum.

¶ Vtrū legata facta in: testamento nul [sect. 9] lo vel irritando debeant̃. Rñ. q̃ si testamentum est nullum ex preteritione iam nati vel rumpitur ex preteritione posthumorum vel quasi posthumorum vel rescinditur per sententā proposita querela de inofficioso vel cōtratabulas sic legata debetur licet institutio non teneat. C. de libe. prete. aut̃. ex causa. similiter dic si testamentum rumpitur ex falsa causa vt puta. A. instituit. B. et substituit eidem. B. C. moritur. B. testator. A. facit aliud testamētum dicens quia heredes habere volui et habere non possum. Tu. D. esto heres. Licet em̃. C. rūpat q̃tum ad institutionē tamē legata debent̃. Si ȳo testamētū sit nullū puta q̃ instituit heredē nō capacē vel nullū q̃ nō fuerūt testes debiti tūc an debeātur legata est differentia inter doc. et dic vt. s. heres. §. v.

¶ Quid si testm̃ fit cuz clausula in fine [sect. 10] q̃ si nō ṽz iure testī valeat iure codicillorū saltem vel iure cuiuscunq̃ alterius vltime volūtatis valere voluit et tenere. Rñ. q̃ si testamētū patiat̃ defectuz vel iuris repugnantia in his q̃ sunt de sub stantia eius nihil facit hec clausula nisi teste inter liberos f̃m communez opi. Si. vero patiat̃ defectum solēnitatis debite p̃termessa sic valebit iure codicillo rum. C. de codicil. l. fi. dummodo solēnitas sufficiens codicillo sit apposita. s. v. te stes licet nō rogati et sic legata in eo relicta. debent̃ instit. de codicil. in prin. Et institutio que in eo erat scripta licet directa videatur tamē ī casu fideicōmissi cūuertit̃. l. sceuola. ff. ad treb. Et iō ab intestato veniētes accipient hereditatē et quasi rogati videant̃ restituere tenent̃ instituto per fideicommissum. arg. C. de fideicō. l. eam quam frater tuus.

¶ Vtrum vltimum testamētum semper [sect. 11] valeat. Rñ. f̃m glo. in. c. l̃z. de consti. lib. vj. q̃ sic allegat capitulū vltima voluntas. xij. q. ij. ff. de leg. j. l. si mihij etiã de primo non faciat mentionem Fallit in duobus casibus. Primus in testamento facto iter liberos. C. de testa. añ. hoc inter liberos. Secundus cum ipse testator sibi legem induxit videlicet si fecero aliud testamētum non valeat nisi de alio fecero mentionem tunc op̃z faciat mētionē aliter non valeret vltimū. ff. de leg. iij. l. si quis. Item si f̃m testm̃ sit sub conditiōe q̃ est de p̃terito ṽl p̃nti puta instituo heredem titiū si sempronius est ṽl fuit consul tunc si cōditio fuit ṽl est ȳa rūpitur primum. Si ȳo nō ē ȳa nō rūpiť. Si vero testm̃ sit sub condi-[[Fo.cccxlvj.]v]tione futura tūc si cōditio est possibilis etiā si nō adueniat rūpit primū testm̃. Siñ si cōditio sit īpossibilis h̃r p̃ nō ad iecta et rūpit primū testm̃ vt habes in. l. cū in scōdo testō. ff. de iniusto rup. te.

¶ Que pena non īplentis voluntatē de [sect. 12] functi. Rñ. q̃ aut est heres extraneus et sic p̃dit totā hereditatē de voto. c. l̃z. xj. q. j. sylvester de testa. c. si heredes. Si ȳo heres ē fili⁹ tūc si hereditas ē diuisibilis amittet solū reseruata sibi ltīma. C. de fideicō. aut̃. hoc ampli⁹. Si aut̃ est in diuisibilē puta q̃ ducat⁹ regnū et hmōi sic totā p̃det. d. c. l̃z. ī fi. et hec itelligo in dispositis ī testō q̃ ipso iure habeāt autoritatē vt sunt legata et substitutiōes. et hmōi. Jn

alijs aut necessario hñs serua re nō teneñ vt si pñcipiat filijs q stent simul vsq ad tale tps vel q nubat tali vl nō nubat tali. et hmōi. S3 si testōr vult ī hmōi herede3 obligare efficaciter adijciat penā heredē dānando in legato pñstando cā pene puta petre heres meus dato. c. titio si tale qd nō feceris et c. q. sic tenebit tale legatum dūmodo qd preci pñ nō sit impossibile vel turpe contra leges. insti. de leg. §. pene quoq.

¶ Cui expēsis seruus fugiti9 legat9 [sect. 13] sit querēdus. Rñ. pa. in. c. iudicāte. de te sta. gl. ī. l. cū seruus. ff. de leg. j. distīguit quatuor tpa. Primū testī. et si nūc erat in fuga sic expēsis heredis. Jntellige si lō ge absens erat sic et de alia re legata dicimus vt in. l. cum res. ff. de lega. j. Secus si pprie. Scdm tēpus post testm et ante mortē testatoris et sic tūc fugit expēsis legatarij. Tertiū post mortē testōris et ante aditā hereditatē et sic tunc fugit culpa heredis sic teneñ ad extimationē heres si sine culpa non tenetur nisi perueniat ad eius manus. Et idem dic in quarto tempore. sc3 post aditam hereditatem. Rō q. sicut heres liberatur interitu rei relicte intellige quādo res de beñ in spē nō in genere vel in q̄titate. l. q te mihi. ff. si cer. pe. sic et in fuga serui sine sua culpa liberañ. Sed in primo ca su vñ testator sic voluisse.

¶ De detractiōe falcidie trebelltanice et [sect. 14] legitime. vide. §. legitima. et sic diuide hereditatem in xij. vncias. et qui debet habere legitimā accipiet q̄tuor vncias primo. Si postea d3 restituere alteri hereditatem detraheret quartam partē. s. duas vncias et sic medietatem restituet vel quartam falcidiam et quomodo celsat. vide. §. legitima.

¶ Vtrū institut9 heres in certa re possit [sect. 15] detrahare trebellianicā. Rñ. q nō s3 solū heres vniuersalis. ita cōsultuit bal. p l. primā. ff. ad. l. fal. et recipiat Pan. in. c. raynutius. de testa. et intelligit heredē vniuersalem nō solum q̄ instituit insolidū sed etiam ille qui instituit in certa quota hereditatis. Sicut videmus de falcidia q̄ detrahi pōt p heredē constitutū in dimidia portiōe hereditatis vt probat. in. c. raynaldus extra eodem.

¶ De executoribus testamētorum vide [sect. 16] executor.

¶ In quo differt testm a codicillo. Rñ. [sect. 17] q ī. viij. ¶ Prīo q. ī codicillis nō pōt fieri recta institutio s3 tm fideicōmissaria secus in testō. Secundo q p codicilluz nō adimitur hereditas heredi institutio p testm nisi in vno casu qñ in cōdicillo dicit heredem institutū nō mereri vo lūtātē suā q. tūc tanq̄ indigno auferñ hereditas siue sit sol9 heres siue sit vn9 de plurib9. Jdē dic de oībus si sic dicat oēs nō mereri. l. diu. seuerus et Antom9 ff. de adi. lega. In reliquis vero fideicōmissis vel legatis in testō bene pōt per codicillū adimere Insti. de adop. lega. p totū. Tertiū q exhereditatio non pōt fieri p codicillū. insti. de codicillis. §. co dicillis. Quarto heredi īstituto pure cōstituto in testō nō pōt cōditio adijci ī codicillo q̄ obsit sibi. Instituta de codicillis. §. et directo. Quinto q. heredi ī testa mēto non pōt fieri substitutio directa ī codicillo licet facta trahatur ad fideicōmissariā q. videñ testator rogare īstitutū vt hereditatē restituat illi quē ī codicillo substituit ei. l. sceuola. ff. ad trebel. Sexto q. in codicillo sufficiunt. v. testes etiam nō rogati. C. de cōdi. l. vlti. Fallit hoc ī codillo ceci de quo. §. §. j. sed in te [Fo.cccxlviij.r] stamento. vij. rogatiet in codicillo testis potest esse mulier sed nō in testamēto. l. q̄ testō. §. mulier in testō. ff. de test. Seprimo q. pōt quis decedere pluribus codicillis relictis validis nisi sibi cōtra dicant. ff. de iure codi. l. diui seuerus s3 nō plurib9 testamētis Octauo q. si q̄s dū esset filiusfamilias fideicōmissuz in codicillis reliquerit et postea paterfamilias decesserit eadē volūtate durante valebunt codicilli. Hoc aut esse non poterit in testamēto. ff. de leg. iij. l. j. §. si filiusfa. ex q̄b9 p3 q codicillus est quedam sine institutione dispositio vltime voluntatis quia sicut testamentum ita codicillus morte confirmatur. C. de cadu. tol. l. vnica.

¶ Vtrum heredis institutio possit cō [sect. 18] mitti in alteri⁹ voluntate expresse. Rñ. q nō immo oportet q ore proprio nomē heredis exprimat vel per ppriā scripturam. l. hac cōsultissima et. l. iubemus. C. eo. immo tenuit Joā. an. ī. addi. ad spe. eo. ti. post albertum papiēsem. Quod si quis ad interrogationē alteri⁹ puta dicētis vis talez instituere heredem. Rñdeo sic non valere testamentum quamuis glo. in. d. l. iubemus teneat contrarium. tenetur tamen in. c. cuz tibi. eo. ti. q de eqtate canonica valeret. Limitāt hoc distinguendo Bar. Jnn. et Ho. in. c. cum tibi eo. ti. q aut committit in volū tate heredis. s. an voluerit esse heres vñ ne et sic valet. l. verba hec. ff. de condi. in sti. Aut committitur in volūtate alteri⁹ ab herede expresse vt puta istituo here dem quez titius voluerit et sic nō valet. ff. de here. inst. l. si quis sempronium et l. captatorias. Si tamen qs ita diceret cōmitto omnia bona mea arbitrio titij vel dispositiōi titij valet et titius teneñ distribuere in pias causas. in qbus habemus regulam iuris humani gētium et diuini que est q pre oībus dispenseñ in religionē diuinam vt pctā eleemosynis redimanñ et sic dispensando nō pōt velle aliud q volūtas testatoris. sed si dispēsaret in pphanis cum nullam habet regulam posset alio modo dispēsa re q sit volūtas testatoris et hoc sequit̃ bar. ī. l. j. C. de sa. sã. ec. et pa. ī. d. c. cū tibi. ¶ Quid si tacite istitutio heredis cōmit [sect. 19] tā alterius dispositioni. Rñ. q valet. l. ille institutiones. ff. de here. insti. et. l. nō nunq. ff. de cōditio. et demōstra. et eodē modo legatū tacite potest committi volūtati alterius. ff. de le. ij. l. prima. s3 nō exp̃sse. ff. de le. j. l. captatorie et diciñ taci te alterius volūtati committere sic. Instituo te heredē vel lego hoc tibi si titi⁹ capitoliū ascēderit. expresse 7o qñ dicit Instituo illū heredē quē titi⁹ voluerit vñ lego tale qd cui sempronio placuerit ¶ Vtrum institutio posset fieri incerte [sect. 20] persone vt puta istituo heredes meos pauperes xp̃i. Rñ. glo. in. d. c. cum tibi q sic et secūdum Bar. in. l. captatorias. C. de testamen. mili. etiam et adderet eligendos per priorē talem et huiusmodi et dicit q. d. l. loquitur quādo ius institutionis confert̃ in voluntatē alterius sed non quando electio persone solum vt in casu nostro et iō non est contraria. ¶ Vtruz institutio heredis possit fieri [sect. 21] sub cōditione. respondeo q sic dummodo non institutur ad tempus certū vt puta vsq ad paschavel ad tres ānos q non valet talis cōditio et vitiat non tamē vitiat. vt Instituo. de heredi. instituē. .§. heres sed ad incertum potest vt puta donec vixerit vel talē instituo postq absolut⁹ fuerit ab excommunicatione. ff. de heredi. instituen. l. in tempus. Fal lit in milite qui potest instituere etiam ad tempus certum. l. miles ita. ff. de milita. testamē. Hic aduerte q institutus heres ad diem certum alio herede non dato semp erit heres vt in. l. hereditas ex dic. ff. de heredibus instituendis. Et idem dic quando instituitur ad diem incertū quia nemo pro parte potest decedere testatus et pro parte intestatus. l. ius nostrum. ff. de regu. iuris. Hoc tenet Joannes de imo. et Bald. et Ant. in. d. l. hereditas. Ideo si quis institueretur heres donec vixerit alio dato herede erit perpetuus. Hoc firmat Bald. et Salicetus in. l. extraneum. C. de here-[[Fo.cccxlvij.]v]di. isti. et Pau. de ca. ī. l. ceteri. C. de test. mili. Et l3 Bar. in. d. l. hereditas. teneat q si testator aperte voluerit. vt nō esset heres nisi in vita vel vsq ad talē diē q nō erit ppetu⁹ tamē cōiter doc. tenēt 3 eū vt Dy. in. l. si qs ita heres istituat̃ ex cepto fundo. ff. de her. inst. Bal. et Ang. ī. d. l. hereditas et ē veri⁹ de rigore iuris q testator nō pōt ius accrescēdi prohibere nec respectu rei nec respectu t̃pis quia causa testati trahit ad se causam ītestati q dignior. d. l. hereditas. facit l. si miles vnū ex fundo. ff. de tes. mili. et pbañ in. l. si quis in legatis. tamē bene pōt phibere ius accrescēdi: et ita loquit̃ l. dñs. ff. de vsufr. Sec⁹ in hereditatib⁹ vt in. d. l. si quis vbi institutus ex certo fundo detracta mentione de fundo habet totā hereditatē. Nam testator non pōt facere q iura nō valeant in suo testamēto vt ī aut. vt cū. de appel. cogno. .§. ceterū.

Posset tamē dici q̄ de equita te et in cōscia opinio Bar. est vera in eo q̄ erat simplex et hec ignorabat. Secus in eo qui hanc dispositionez iuris scie bat quia videtur voluisse quod ius volebat. Item dic q̄ pōt institui sub cōdi tiōe dūmodo cōditio sit possibilis et hō nesta excepto filio q̄ nō pōt institui sub oī cōditiōe s̄z sub illa q̄ est in ptāte insti tuētis vt in. l. su⁹ quoq̄ in prin. ff. de he re. insti. Nā nō pōt fili⁹ grauari in debito bonorū subsidio. C. de inoffi. tes. l. quoniam in prioribus.

¶ Vtru⁹ possit fieri institutio heredis [sect. 22] in certa parte. Rñ. q̄ sic sed si alius īstituīt heres in vniuerso erit talis potius legatarius q̄ heres. l. quotiēs. C. de here. institu. §. heres. possunt tamen plures instituti equis portiōibus. institu. de heredi. institu. §. si plures instituātur et per capita et partim per stirpes vt in. d. §. si plures. no. hic q̄ institutis pluribus heredibus distributio fideicommissorū in casu in quo accrescit he redibus non fiet secundum distributionem rerum in quas erant instituti sed secundum partem instituto⁹ equa liter nisi voluntas defuncti manifeste contradicat vt. l. quotiēs §. si duo. ff. de heredi. instit. et. l. nunq̄. et. l. quotiēs. ff. ad treb.

[sect. 23] ¶ Quot modis fit īstitutio heredis. rñ. duob⁹ modis. s. directe et oblique Directa īstitutio non pōt fieri nisi in testō. et est qñ ꝑbis rectis siue obliq̄s recto iure īstituīt heres ad quē vult testōr here ditatē suā siue illud ī q̄ īstituīt puenire et illud cape nullo mediāte. obliq̄ vero īstitutio siue fideicōmissaria hereditas relinq̄ pōt testō et codicillo et fit cū rogāt ī codicillo heres īstitut⁹ ī testō vl heres ab ītestato veniēs vt hereditatē restituat alteri. Js em̄ cui restituīt hereditas erit heres p̄ fideicommissum. insti. de codicil. §. pe. et de fideicō. here. §. pe. [sect. 24] ¶ Quot sunt differentie heredum. Rñ. q̄ tres. nā quidā sunt necessarij tantu⁹ sicut si seruus instituatur heres a domino suo et dici⁹ necessari⁹ q̄ velit nolit tene⁹ hereditatē etiā suspectā adire si modo cū hereditate consequat̄ simul libertatē eo testō dñi et tpe mortis erat in ptāte domini alij sunt sui et necessarij et isti sunt liberi qui sunt in ptāte te statoris tpe mortis vt filiusfamilias et descēdētes ex masculis filijs: descendē tes. n. a filiabus sunt in ptāte p̄ris eo⁹ vel aut paterni s̄z est differentia q̄ viuē te filio meo me⁹ nepos nō erit mihi su⁹ heres s̄z bene mortuo filio meo q̄ nihil est mediū quo īpediat̄ et sic de ceteris. Et dicunt̄ sui q̄ domestici et q̄ viuo pa tre quodāmodo extimant̄ domini: necessarij vero q̄ de iure ciuili cogebant̄ fieri inuiti heredes sed de iure pretorio permittit̄ eis ab hereditate abstinere si velint. Alij sūt extranei heredes vt sunt oēs q̄ nō sūt sub ptāte testatoris nec sub iecti iuri ei⁹ sicut sunt filij emancipati filij etiā a matre instituti q̄ femine nō habēt filios in ptāte. Proban⁹ hec omnia. Insti. de here. quali. in prin. Jtē he res ali⁹ testamētarius vt ille qui est in testamento scriptus. Alius est substitutus. sc̄z qui alij substituitur heredi. Alius fideicōmissarius cui ex fideicom misso est hereditas restituta. Alius le- [Fo.cccclxviii.r]gitimus vt iste qui ipso iure sine testa mento defuncto succedit.

¶ Vtrū ex preteritiōe legitimi heredis testm̄ reddatur nullū. Rñ. q̄ sic si sūt de illis ad quos stricto iure legitima spectat hereditas et nisi rite exheredētur. Et qui sint tales aduerte q̄ sunt tres li nee cōsanguineo⁹ sc̄z ascendentū de scendentū et collater aliū testōr aut q̄diu h̄z aliquē de descēdētib⁹ tene⁹ illū heredē istituere vel exheredare si est cā et si talem instituīt siue sit filius vel nepos mortuo filio vel pronepos et c. non tenetur de aliquo ascendentū mentio nez facere q̄ descendentes in infinitū preferunt̄. insti. de here q̄ ab intes. ī p̄ri. deficientib⁹ descendentib⁹ vel ex here datis tenetur suos ascendētes istituere vel exheredare si quos h̄z. l. quotiēs. C. ad sena. cōsul. orfi. Collaterales autem nūq̄ tene⁹ instituere vel exheredare s̄z deficientibus descēdētib⁹ vel ascendētibus legitimis intellige non de ille gitimis pōt quos vult instituere heredes siue attinētes siue non attinentes nulla facta mentione de collateralibus

verū est q frater rūpit testm̄ fratris qñ instituit turpē personā. s. infamē et intellige de fratre consanguineo et vterino vel consanguineo tm̄ non de vterino tā tum. C. de inoffi. te. l. fratres vterini nisi in isto casu de aliqua re eum instituerit vel nisi crimem ingratitudinis in fratres commisisset vt in aut̄. de nup. §. ingratitudinis.

¶ Sed nūquid testm̄ cici vel ingrediē [sect. 26] tis religionē erit irritū ex preteritione ltīmi heredis. Rñ. q nō pverbuz libere positū in. c. q nos extra eo. ti. etiam. q sūt milites sicut no. gl. in. l. pe. de testa. mi. Et ideo sicut nō rūpitur testm̄ mili tis ex pteritione ltīmarū personarū sic nec istoꝝ hoc apte sentit Bar. in aut̄. si qua mulier. C. de sa. san. ec. de ingrediē te religionē et pan. in. d. c. q nos de am bobus. et vide Fede de se. in consil. lv. et sic pōt itelligi aut̄. psbyteros. C. d̄ epis. et cle. Jtē volēs intrare religionē pōt si ne ltimo nūero testiū testari et p parte decedet testat⁹ et pro pte intestat⁹ sicut miles potest per tex. aut̄. de mona §. id quoq iuncta. l. j. ff. de mil. test. facit. c. q ꝥe. xvj. q. j. tamen petere poterit ltīmā ltīmi preteriti vigore aut̄. si q mulier. C. de sa. san. eccle.

¶ Sz pone q qs hz filios et filias tene [sect. 27] tur ne oēs instituere. Rñ. q sic oēs legi timos vel exheredare si quē nonvult et sub est cā. Insti. de exhered. liber. i pn. etiā filias dotatas. sed fm aliquos suf ficit instituere in dote. Alij vt azo dicūt q oportet instituan̄ in aliquo modico preter dotē. et est tuti⁹ et etiaz pfessos in religionē. C. de epi. et cle. l. fi. §. hoc etiaz cognitū. et idē dic in nepotib⁹ qñ filij p mortui sunt. insti. de here q ab intes. de fe. §. ita demū et etiā in posthumis. C. d̄ posthu. here. insti. l. quod certarum et quis dicā posthum⁹. vide posthum⁹. ¶ In quot a pte tenet instituere tales. [sect. 28] Rñ. q in quotavoluerit qꝛūcūq minia lz postea talis aget ad supplemētū legitime tñ testm̄ nō rūpet et dūmō sit in stitut⁹ heres nō legatarius puta q di cat institutio talē meū heredē in tali q diceret lego filio meo talez domum nō valeret q eēt preterit⁹. l. quotiēs. C. de here. insti.

¶ Vtrū legitima possit tolli in totū vel [sect. 29] in partez p statuta vel consuetudinez. vide. §. legitima. §. j.

¶ Sed nūqd i ltima cōpu tabūtur oīa [sect. 30] q puenerunt filio dic vt. §. ltīma. §. xv. ¶ Vtrum fili⁹ institut⁹ hīs possit repu [sect. 31] diare hereditatem retēta legitima. Rñ. Pa. in. d. c. raynutius q nō. et hoc tenet Bar. in. l. gerit p herede. ff. de aqui. here. et Bal. in. l. vnica. C. qñ nō pe. partes et eadez ratione dic. de patre. s. deceden te ab intestato. quia nō potest pro parte agnoscere hereditatem et pro parte repudiare. ar. l. j. §. si ex fūdo. ff. de heredibus. insti.

¶ Vtrū sit aliqs casus i quo posthum⁹ [sect. 32] preterit⁹ nō rumpat testm̄. Rñ. q sic. si i testō matris q decedit in puerperio sz succedet cuz alijs fratribus vel nepoti bus equaliter. Si tñ mater institueret [[Fo.cccclxviij.]v] extraneū aget de inoffi. testa. et rumpet. C. de inof. tes. l. si mater.

¶ De cautela illius q vult facere testa [sect. 1] mentū et disponere sua in pias cās nec audet. sed timet de potētia aliquoꝝ. vi de pactum. §. xiiij.

Testes

antiquit⁹ supstites vocabāt eo q. §. causerū statutū pfere bāt nunc parte nominis ablata testes vocantur de. ver. sig. c. forus. §. testes.

De notatis i hoc §. et q testes et istru mēta parū vim habet. no. doc. i. l. i exercēdis. C. de fide instru. saluis limita. q ponūtur. in. l. optimaꝝ de contrahen. et commit. stipu.

¶ Quis pōtesse testis. Rñ. qd quilibet qui non prohibetur cum edictum de te stibus sit pro hibitorium sicut et de pro curatoribus. ff. de procura. l. mutus de spon. c. cum apud.

¶ Que requiruntur in testibus. Rñ. q. vij. cōdi [sect. 2] tiōes. s. cōditio sex⁹ etas discretio fama fortuna fides. Prima conditio. vt non sit seru⁹ quia talis sepe metu dominantis supremet veritatem. di. c. forus. C. de test. l. qm̄ liber. et. iij. qō. iij. §. item in criminalibus.

¶ Vtrū monach⁹ et frater minor possit [sect. 3] eē testis. Rñ. q. sic. ar. l. j. ff. de test. et. ar. ī aut. de mo §. cogitādū no. Spec. ī. ti. de testi. facit rō predicta cū nō mueniāt p̄hibitū et l̄z sint mortui mūdo non tamē p̄ oīa no. pa. in. c. nūcius. eo. ti. hoc imi ta verū corā iudice seculari de lñia sui superioris afr non vt t̄z Spe. ibidem et Jo. an. in addi. ibidē. et Albri. ī. Rub. C. de test. facit. c. monachi. el. ij. xvj. q. j. et. c. placuit. ij. q. vij.

¶ Sz nūqd si testificat sine licētia. Rñ. [sect. 4] fm̄ Pa. in. d. c. cū nūcius q̄ nihilomin⁹ valet. Idē dicit Ang. in. §. si ̄o libert⁹ ī aut. de test Vbi declarādo. §. cogitādū in aut. de mōachis dicit q̄ si clericusvl̄ religiosus deponit vim corāz iudice seculari sine mādato superioris nō val̄z Secus si volēs alle. c. testimoniū. xij. q. ij. et no. in. di. c. j. cōtrariū. s. q̄ nō valeat tenet Jo. an. in. d. c. j. et est verius.

¶ Scđo sexus non sit mulier. quia licz [sect. 5] de iure ciuili admittatur in ciuilib⁹ et criminalibus. xv. q. iij. c. ex eo. ff. de tes. l. q̄ testō §. mulier. īsti. de testa. §. testes ni si in testamētis tātū. vt in prefatis. §. sed in codicillis et alijs vltimis volūta tibus sic f̄z Accur. d. §. mulier. tamē de iure canonico q̄ variū et mutabile semp̄ femina p̄ducit. di. c. for⁹. C. de inof. test. l. filia nō admittitur in criminalib⁹ criminaliter. xxxij. q. v. mulierē nisi in criminalib⁹ exceptis. s. simonia. c. tāta de simonia et sic intellige. d. c. forus in ciuilibus autem et spiritualibus et quibuscū q̄ alijs. et etiāz vbi de crimine agitur ci uiliter vt in denūciatione. aut etiāz in inquisitione nisivbi inuenitur prohibitum expresse vt testamēto admittitur. no. Jo. an. in addi. ad Spec. e. ti. facit. c. qm̄ et. c. tam literis de testi. et quomodo non dz detrahi. ad iudicium pro testimonio sed ad eas mitti d̄r in. c. mulieres de iudi. li. vj.

[sect. 6] ¶ Tertio etas vt nō sit īpubes. sed pubes in cā ciuili. in criminali vero requiritur etas. xx. an. ff. e. l. īuiti la. ij. et. l. j. ītestimonium. iij. q. iij. testes.

¶ Sed nūquid poterit pubes testifica [sect. 7] ri de his q̄ vidit in impubertate. Rñ. q̄ si erat doli capax quaudō vidit poterit. ar. īst. d̄ inu. sti. §. pupill⁹. ff. d̄ ne. ge. l. in negocijs als nō hoc no. xxxvij. d. relatū. ¶ Quarto discretio vt non sit furiosus iij. q. vij. §. tua. et hoc nisi habeat lucida [sect. 8] īterualla. ar. c. dilectus de spon. xxxij. q. vij. neq̄ furiosus. vij. q. j. q̄uis.

¶ Quinto fama. vt. s. nō sit infamis nō enim iustitia potest habere cū homine [sect. 9] scelerato cōmertū. d. c. for⁹. §. fi. et in ca. testimonium in gl. eo. ti.

¶ Sexto fortuna nā diuiti magiscredi [sect. 10] tur. ff. de testi. l. iij. C. ad. l. fal. aut. sz cum testōr ideo pauper repellitur si est talis cōditiōis q̄ pecunia corrūpi possit als nō. ar. insti. de suspe. tu. §. vl. equalis in opiniōe semper diues preponitur quia potētioribus pares esse nō possumus. ff. de ali. iudi. mu. l. iij.

¶ Septimo fides. q̄ null⁹ īfidelis ̄ fi [sect. 11] delem admittitur. ij. q. vij. nō pōt. ff. de [Fo. cccclix. r] logi. l. ij. nec hereticus de here. excōicamus addun̄ alia. v. q. q̄ aliqñ repellūt.

¶ Octauo consanguinitas vñ. l. testis [sect. 12] ff. e. dicitur testis ydone⁹ p̄r filio aut filius patri nō est. et. iij. q. iij. §. itē testis qđ limita verū vbi nō agīt de correctio ne vel p̄hibitiōe pctī vel de illuminatio ne fidei q̄ in istis vbi affectio carnalis cōiter nihil operat̄ v̄z sicut testimoniū xpī de p̄re. et no. Pa. in. c. in oī extra. e. ti. ¶ Quid in matrimonijs nunqd p̄r vel [sect. 13] m̄r possūt essetestis. Rñ. pa. in. c. v̄r nol̄ qui ma. acu. pos. cōcludendo fm̄ Host. q̄ si spōsus est ditior et nobilior nō creditur eis. Si ̄o est equalis vel inferior sic admitit̄ nisi appareat ex aliqua cau sa filiam affectare. matrimonium. Tu vero dic q̄ iudex attendet si sponsa vel

sponsus est reprobaturus comodū vel incomodum honorem vel vituperium sic admittet. vel nō admittet. ar. l. iij. ff. eo. et bona gl. in. c. ex lris. extra eo. ti.

¶ Nono familia nā quos testes actor pducit de familia sua non admittūtur. [sect. 14] l. pe. ff. e. nec familiaris. C. de his qui ad eccl. cfu. l. fi §. sane. iij. q. v. c. j.

¶ Sed nūqd illi de collegio admittum [sect. 15] tur super facto vel non facto a collegio ipso. Rñ. Pa. in. c. iij. loco de proba. q sic quādo est tale quod palios pbari non potest tex. est in. c. veniēs extra eo. ti. sicut et pater testis est super etare et gener pro filio. qui fi. sint leg. transmise. ff. de prob. l. etiam matris et in testō de pe culio castrensi. l. qui testamento. §. j. ff. de testamen.

¶ Vtru3 cū monasteriū reperit pfessu3 [sect. 16] possint illi de cōuētu adduci p testib⁹ super professione facta ab illo qui repe titur. Rñ. pa. ī. c. nuper. e. ti. q sic q causa non est singularis sz monasterij et sic non dicuntur testificari in causa ppria. Vnde etiam prelatus fratrū minorum potest esse in iudicio repetēdo fratrum suis ordinis vt patet ibidē et multomagis alij plati. Idem dic de clericis in cā ecclesie sue et de singularibus in cā vni uersitatis q non est cā singulorum. xij. q. ij. q mannmittiť. Limita nisi tales p mōasterio vel vnīuersitate fuerint acto res vel respons ales. vt in cap. insuper eo. titu.

¶ Decimo inimicus et multos alios re [sect. 17] pellere potest iudex seu admittere qni si in casibus expressis a iure diceñ. ē iu dici. tu magis scire potes quis admitti debeat vel repelli. ff. eodem. l. iij. §. j. sc3 ex circūstantijs et alijs affectionib⁹ par ticularibus.

¶ Vndecimo laicus contra clericū ī cā [sect. 18] criminali cū criminaliter procediť non admittiť. ij. q. vij. c. ipsi.

¶ Duodecimo socius criminis nō pōt [sect. 19] esse testis. lxxix. d. si quis in gl. Fallit in crimine lese maiestatis. et simonie. vt in d. gl. et heresis.

¶ Vtrum in cā propria qs possit esse te [sect. 20] stis. Rñ. q nō pōt negari quin aliqn qs testificetur in causa ppria attētis circū stantijs psonarū et cāe. vt in. c. fi. de iureiu. et in. c. fi. e. ti. li. vj. et expressius in. c. ex ratiōe de p̄cu. facit q no. Bar. ī. l. admonēdi. ff. de iureiu. qui vult q quādo actor scit plene veritatem. vt puta de mutuo a se facto et est persona honesta si habet pro se vnum testem bonum de feretur ei iuramentum et faciet probationem perfectam.

¶ Aduerte q tria detrahuntur fidei te [sect. 21] stis si variat si vacillat si negatiua3 pro bare cōtendit. c. cū in ecclesia. de cā po. et proprie. et ibi pan. diffuse.

¶ Quot testes in qualibet cā sufficiant [sect. 22] rñ. in testīs et codicillis. vide. s. testm̄. §. iiij. Jn donatiōe cā mortis requirūtur v. C. de dona. cā mor. l. vlt. Similiter in cōtractu qui excedit librā auri sacto in scripti ab imperito in ciuitate. C. si cert. pe. aut si nouo idē in eo q vult probare solutionem debiti cōtracti ī scriptis. C. eo. l. testiu3 in purgatione canonica ps byteri. vij. requirunt. Jn diaconi tres diacōes. subdiacon⁹ 7o et alij iferiores pnt sola manu se purgare. ij. q. v. ī summa. Jn purgatiōe epī requirunt. xij. ij. q. v. oīb⁹ in fi. Ep̄s cardinalis nō dz cō dēnari. nisi cū. lxxij. test. presbiter cardi nalis cū. lxiij. Diacon⁹ cardinalis cuz. [[Fo.ccccxlix.]v] xxiiij. Subdiaconus et inferiores cardi nales. cū. vij. vt. ij. q. iij. psul. et. c. seq. Regulare aut est in ore duoz. vel triū stat oē verbū si mō sunt oī exceptiōe maiores. de test. c. cū esses. et. c. relatū fm Ho. ¶ Vtrū testes singulares probēt regu [sect. 23] lariter. Rñ. f3 Pan. ī. c. bōe memorie. el. j. de elec. q nō. Rō q diuersitas tēporū pōt iducere diuersitatē rez vt ī. c. ī psen tia de p̄bationi. Et dñr testes singulares qñ deponūt sup diuersis factis ita q quilibet est singularis de fctō suo respectu obiecti. Sz qñ obiectū sup quo deponūt fuit representatū sensibus te stiū eodē tpe tūc sunt cū testes et nō sin gulares q tūc vident deponere de fctō eodē cōcordat huic snīe tex. ī. c. cū dilecti de elec. et. c. tā lris. de testi.

limita tñ q te stes singulares nō probāt put limitat gl. in. l. ob carmē. ff. de testi. et Ang. in di sputatione q̄ incipit. Astensis miles. et qđ no. gl. iij. q. ix. Nihilomin⁹ veruz qñ actus nō hz ɔtinuitatē qz si hzɔtinuita tē. puta fornicatio et p foramē vn⁹ post aliū videt valet testiōniū facit. c. testes et p Jnn. et Joā. an. i. c. q̄liter et qñ. el. ij. đ accu. vbi p3 q possidēs rē pōt p̄bare p testes singulares. et sic dic in similibus. ¶ Vtrū vn⁹ testissufficiat. Rñ regula [sect. 24] re est q vox vni⁹ vox nulli⁹. c. veniēs in fi. extra. e. ti. et. c. cū a nobis. e. ti. et. c. qm̄ i fi. de p̄ba. tñ sunt casus in q̄b⁹ v3 vt i papa. d. c. a nobis. Jtē đ ɔsuetudine cu rie statur dicto cardinalis de his q̄ dicta vel acta sūt corā eo vt no. Ho. de ap. ɔstitu. ij. Jtē in his in q̄b⁹ nullū parať p̄iudiciū et vbi agiť ad peccatū īpedien dū. facit. c. sup eo el. ij. eo. ti. no. glo. in c. nuper eo. ti. et. ij. q. j. multi. et iōvnus im pedit m̄rimonium contrahendū. Jtem v3 de cōsensu p̄tium Jtē vbi testōr mādauit stari super aliq̄bus dicto alicui⁹ quē dicit informatuz de sua intentiōe. qz nihil pōt ei opponi vt no. Bar. in. l. theoponpus. ff. de dote prele. no. Pa. in l. i noīe dñi. e. ti. Jtē q quis sit cōfessus c. testimoniū. eo. ti. Jtē de monitiōe caritatie facta. ij. q. j. si peccauerit extra e. ti. c. i oī. Jtem sup ɔscīa alicui⁹ extra eodē. c. tā l̄ris §. fi. de homici. significa sti. el. j. §. fi. et multis alijs similib⁹ vt in d. c. vni⁹ cū fama. d. c. tam literis. et. c. ve niens. c. mulieri. de iureiuran.

[sect. 25] ¶ Quomō testificari debēt. Rñ. q p̄rio regulariter nō debēt. nec p̄nt recipi an te li. ɔtest. Fallit tñ hoc in. xx. casibus vi de in. c. qm̄ vt lit. non ɔtest. et ibi glo. et Pan. Aduerte tñ q qñ ingnorat psona que cōmisit maleficiū testes possunt re cipi etiam ante citationem malefactoris iuxta no. per Jnn. in. c. bone el. j. de elec. sequitur Pa in. c. in noīe dñi extra eo. ti. Secundo q non se ingerat quia tunc repellitur tanquā suspectus. arg. l. vxori. §. j. ff. de fal. et per Bart. in. l. que oīa. ff. de proc. Facit. c. qualiter de elec. Tamen si non fuit citatus sed per par tem productus iudici non presumitur se ingerere. vt tenēt domini de rota decisione. ccclx. Facit. c. constitutis eodez ti. et pan. in. c. tua de spōsa. Tertio q iu ret tactis sacro sctīs euangelijs. nisi sit episcopus vel sacerdos. C. de epis. et cle. auť. sz iudex. Jsti nō iurant super libro. sed super pectore suo de iuramen. cal. c. vltimo. Quarto q vtraqz pars sit presens. vel contumaciter absens dicto. c. in nomine domini. Quinto q viua voce deponat non inscriptis. c. a nobis q̄ ma. accu. non po. iij. q. viij. testes. Sexto q testificetur de auditu proprio vel visu vt in ca. ij. de conse. non de alieno quia non est proprie testimoniū vt no. gl. in. l. in summa. ff. de aqua plu. arcē. Ratio quia debet dicere de eo quod factum est in presentia sua vel dictum. c. testis. iij. q. ix. no. Pa. in. c. taz literis eo. ti. et aduerte quia testis debet et potest testimoniū dicere de visu si. res de qua interrogatur subiactvsui puta vidi qz verberauit talem et huiusmodi de audi tu si sub iacet sono puta dixit talia verba et hmōi. et sic de ceteris sensibus Septimo q non vacillet vel contraria pro ferat vt in dicto ca. licet de proba. Octauo q nihil taceat de contingentib⁹ super quib⁹ interrogať aliter eēt falsus te stis. vt i. c. dilecti đ accu. vt puta exp̄mit [Fo.ccccl.r] qđ facit p aliquo et que cōtra eū essent tacet. Nono exprimat locū t̄ps et modū rei de qua phibet testimoniū. Decimo q solū testificeť sup iuratis et nō super alijs quia non valeret. ar. c. de testi. extra. eo. ti.

¶ Vtrū testis teneat phibere testimo [sect. 26] niū. Rñ. pan. i. c. j. de testib. cog. post Ar chi. xxij. q. ij. §. itē q si interrogatur a iu dice pprio. et de his de quibus pōt iťer rogare. s. de manifestis vel de his de quibus infamia p̄cessit vt. §. cōfessio de licti. in prin. et inquisitio celādo veritatē mortaliter peccat. de ma. et obe. c. ij. xj. q. iij. qui resistit. Secus vbi interrogať de non spectantibus ad suum officiū. Jdez putat in quocunqz qui pducit in testem vel celat veritatē vt no. i. c. q̄sq̄s. xj. q. iij. et tenēt ad restitutionē. dāni qz testis falsus dicit. l. nulluz. C. de testib. Jdem et in eo qui hz ex officio dicere sz hoc non placet mihi nisi limiteť

in ciuilibus vel quādo in criminalib⁹ ciuilter agīt seu pro liberatione proximi ne indebite puniatur. Inno. in. d. c. j. di. stinguit et bene q quādo non est pctm̄ tacere illud sup quo inducīt nō d3 com pelli alias sic. exēplū agīt cōtra aliquē ad penā tm̄ et sic nō est peccatū tacere. ar. ij. q. j. si peccauerit nisi pseuerare vel lit in peccato. arg. c. clericorū de vi. et ho ne. cler. xxij. q. v. hoc vidē vt pena reuo cet a malo quos dei timor non reuocat. Intellige qñ pctm̄ nō est oīno occultū sed qui illud facit est infamat⁹ aliquāliter de eo q tunc tenē requisit⁹ vt testis. Secus si requirerēt vt denūciator cum non possit pbare vel quādo ille de quo querīt nō est de tali aliquo modo infamat⁹ q sic non tenē nisi solū dice re illis qui possunt pdesse et nō obesse vt. s. inquisitio. §. xj. et. j. §. xxxj.

¶ Vtrū testis peccet mortāl^r dicēdo se [sect. 27] inimicū alicui⁹ cū nō sit vt euitet testimoniū dice. Rñ. Pa. ī. c. inquisitiōis. §. tertie de accus. q sic q dicit mēdaciū in dānū proximi. xxij. q. ij. ne qs et de fal sa. c. j. limito hoc vez quādo requirīt p damno euitando vel pro debito consequendo. Sec⁹ vbi requirīt solū p pena inferenda nisi casu quo cōpelli^r a iudi ce ordine iuris seruato.

¶ Vtrū testis q recipit pecuniā vt non [sect. 28] dicat vītate peccet mortaliter. Rñ. q sic quādo interrogat⁹ a iudice eā tacet ma xime quādo iurauit de vītate dicenda et tenē pena falsi. vt no. Bar. ī. l. j. ff. qd cū eo. et Pa. ī. c. j. de cri. fal. et est turpe lucrū et 3 bonos mores. l. iiij. ff. de odi. ob tur. cā3. silr est turpe lucrū aliqd recipe p 3o dicendo. xiiij. q. v. nō sane et tenē restituere ei qui dedit si modo nō dedit ad corrupēdam sed ad redimendam vexationem suā3. Si vero dedit ex libe ralitate credo pauperib⁹ sit erogandū de bono consilio. expensas tamē potest petere et recipere a pducēte eum. iiij. q. iij. venturis.

¶ Quid si iurauit testimoniū non per [sect. 29] hibere. Rñ. temerariū est et vbi est certū q tenē sub peccato ferre testimonium ppria autoritate pōt 3uenire als nō ni si autoritate supioris. xxij. q. iiij. ī malis etiam si sciret q ipse solus interfuisset et non posset probari nisi per eum fm Goffre. q dictū vnius facit semiplenā probationem et delatio iuramenti faceret plenam. C. de re. cre. l. ī bone fidei. q credo veruz in casu quo hoc fieri potest alias vbi nullum effectum potest habere testimonium eius nō credo teneatur nisi ad preceptum superioris cogere^r modo debito et ordine.

¶ Vtrū testis falsus semp peccet mortā [sect. 30] liter. Rñ. q falsum testimoniū semp est pctm̄ mortale nec aliq circūstantia pōt excusari si est cū iuramēto seu piurio factum si vero sine periurio nō semp erit mortale pctm̄ sicut nec oē mendatium. Et hoc intelligo q sit mortale qñ scien ter sit. Secus si bene cogitādo errasset q esset veniale etiam si iurasset et tenē ad restitutionem toti⁹ damni dati pro ximo quādo sciēter vel ex ignorātia in debita falsum testimoniū dixit. l. generaliter. §. illud. ff. de calū. et. xvij. q. iiij. si quis in atrio.

¶ Vtrū testes super occultis circunstā [sect. 31] -[[Fo.ccccl.]v]tjjs criminis sint interrogādi. Rñ. Pa. in. c. qualiter et qñ. el. j. de accus. q sic fm Inno. et Host. quādo crimē nō est occultū et quādo talis 3 quē testifica^r ē infamat⁹ et etiā si iurasset nō reuelare q tale iuramētū est temerariū. c. j. de cri. fal. et. c. intimauit. de testi. nisi sciret in confessione sacramēтали. q sic scit vt deus et pducīt vt homo. vt in. c. si sacerdos. de offi. ordi. et. c. dilect⁹. de exces. pla. de hoc vide. s. inquisitio. §. xj.

¶ Vtrū psonete siue mediatores cōpel [sect. 32] lan^t testificari sup cōtractibus quoruz fuerūt autores. Rñ. Pa. in. c. dilectorum de testi. cog. q si sic partes ambe cōsentiūt. Si ambe dissentiūt nō pñt Si vna consentit altera non cōpelli nō possunt sed testificari possunt si volunt. in aut. de testi. §. qm̄ vero.

¶ Vtrū testis teneat ꝑhibere testimo [sect. 33] niuz de his q̄ sibi sunt dicta in secreto. Rñ. fm Tho. ij. ij. q. lxx. q̄ sunt aliqua q̄ statim vt hō scit teneť ꝑpalare his que possunt prodesse sicut si q̄s cōtaminaret multitudinē vel vbi aliqđ malū ꝑximo spūale vel tpale imineret et ad ista celā da nemo pōt obligari q̄ frāgeret fidez quam alteri d̄z. sunt alia q̄ nō sunt talis qualitatis et ideo obligare se pōt q̄s ad celādū et talia etiā ad ꝑceptuꝝ supioris non teneť reuelare q̄ nihil pōt precipi homini qđ sit contra naturale de se. S. vero Bo. in. iiij. di. xxj. dicit q̄ etiā teneť q̄ intelligit in tali promissione excepta autoritas superioris. sed tu cōcorda verū quādo superior hoc req̄rit ex aliquo bono respectu et vt pater ꝑuideat et dictū sancti Tho. intelligit qñ solum vt puniat vel de alio de quo non pertinet acquirere.

Thesaurus

vide. s. ĩuenta. §. j. et. j. emptio. §. xxiiij.

Timor

quidā filialis quo hō timet of fensam dei quem diligit et timet ab eo separari. xxiiij. q. vj §. ex his ꝑ pe finem. Et iste semp bonus et sanctus iuxta illud psal. Timor dñi sanctus ꝑmanet. Aliꝑ seruilis et iste causat ex amo resui. vnde q̄ pena est detrimentū proprij bōi eā timet. c. ex his. et iste aliquādo est cū charitate sicut cū q̄s simul timet et ꝑpter penā et ꝑpter culpā et iste timor dicit initialis q̄ est ꝑncipiū cōuer tēdi. de pe. di. ij. sicut seta. Aliquādo est sine charitate et tūc semp malꝑ nō in se. sed q̄ a mala ꝑcedit radice. i. ab inordi nato amore sui. Alius est timor munda nus quo homo d̄ istinguĩ a deo ꝑpter mundana q̄bꝑ innitit tanqꝫ fini. xvj. q. ij. c. j. post mediū et iste semp est peccatū mortale. Si tamen in mūdanis nō cōsti tueret sinē. i. nō esset paratus facere cōtra dei ꝑcepta sic esset pctñ veniale sicut cū retrahit a bono qđ ē de ꝑfectiōe. vel pōt esse nullū peccatum qñ q̄s ratio nabilē cām h̄z timendi fm Alex. ij. ij. ti. de timore.

¶ Vtrū timor excuset a pctō. Rñ. q̄ non ex toto. s. quin sit mortale si illud qđ fit. sit cō ꝑcepta dei. xxij. q. v. ita ne et qđ me. cā. c. factis. in alijs quomodo excuset vi de. s. mens. §. vj.

¶ Timor ex accidia aliqñ prouenit ali [sect. 2] quādo ex aliquo cōminato vel accidenti et ðr timor filia accidie et est peccatum mortale quando ex timore facit cōtra ꝑcepta alias veniale.

Tolerantia

tunc bona est quando quis paciēter tolerat ea que solum sunt ad propriū detrimētum siue in corporalibus siue in tempo ralibus siue quādo aliqua tolerantur ꝑpter maius maluz euitandū et de hac habes. iiij. di. deniqꝫ xlvij. di. omnes. in fi. xcvj. di. in scriptis. xlv. di. licet. vj. q. j. sunt plurimi et. c. ex merito. xxiiij. q. iiij. sex differentie et. iiij. q. Hec autē. Mala vero est cum tolerantur ea que sunt in ꝑprie salutis detrimentum vel mali vbi nō est periculū maioris mali vel scādali et aliquando est peccatum mortale ali quando veniale et de hac habes Correctio. j. §. iiij.

Tonsura

clericalis vide clericus. iiij. §. j.

Torneamentum

dicitur quia circuendo se percutiunt ad ostensionem virium aliqui ex [Fo.cccclj.r] condito de tor. c. j.

¶ Vtrū torneamētū sit phibitū. Rñ. § [sect. 1] host. in. c. j. eo. ti. et sequit Pa. q sic et oīs lud⁹ etiā ad ostētationē viriū fact⁹ ex quo īminet piculū mortis probabił et nedū de iure cano. vt in. d. c. j. s3 etiā de iure ciuili. C. ð gladi. vnica. li. xj. et. l. j. §. Jtē senat⁹. ff. de posthu. d3 intelligi de alio ludo q vt dicīt in aut. vt oēs obe. iud. §. j. fortitudo siue iustitia nō est lau dabilis et loquit ibi de fortitudine que exerceĩ cū armis sic nec istud cū ibi nō possit esse iustitia ppter rōnē que in. d. c. j. poniť. alius aut ludus cāvirtutis ex periēde vbi nullū imminet periculum mortis l3 fm hosti. etiam de iure cano. et casus cōtingens nō imputabiť. l. qua actiōe. §. si quis. ff. ad. l. acqui. Et §3 hoc potes scire quando hastiludia licent et quando non. quod no.

¶ Vtrū moriēs ī torneamētis sit priuā [sect. 2] dus ecchiastica sepultura. Rñ. pa. in. d. c. j. q si accesserit cā pugnādi sic priuat l3 pnā ei cōcedat. Si ʒo venit cā vidē di vel repetēdi debitū aut q̄cunq alia ex causa q3 pugnandi sic nō priuat nisi constet mortuum in peccato mortali.

¶ Vtrum cum aliquis in torneamētis [sect. 3] occidit vel mutilat sint irregulares oēs qui illuc venerāt cā pugnandi l3 ipsi nō occiderint vel mutilauerint. Rñ. fm hosti. et Gof. q sic sicut ille q in bello illi cito interest causa bellandi. xv. q. j. c. fi. de pe. di. j. si quis cū telo. lj. di. si q3 post acceptam sed episcopus potest dispen sare sicut dictū ē. s. irregularitas de exi stentibus in bello iniusto non occiden tibus.

Torpor

est filia accidie et diuidit in tria. Primum est ociositas nihil operans que est causa multorum peccatorū. de cōse. di. v. nunq de renūc. c. nisi. et semp est mortale peccatum cum omittit necessaria ex ea. Scđm pigricia q̄ tarde facit bona. puta tarde vadit ad ecclesiā ad p̄dicationē et hmōi. Tertiuz dicīt tepiditas q̄ facit bona sed non cū ea diligētia et feruore sed tepide et dicīt etiam somnolētia q̄ tria similiter ponit Gregori⁹ sub vno. s. torpor circa p̄cepta q̄ quādoq3 est mortalis aliquādo venia lis. hec Tho. ij. ij. q. xxv.

Torturam

alicui faciēs iudex sine indicijs precedentibus peccat mortaliter fm Lud. de. ro. ī suis no. q nō d3 vt no. C. de ser. fug. l. q̄cūq. ff. de. qō. l. maritus. C. ad. l. iul. maie. l. si q3 alicui vbi gl. et Bal. et confessio facta ex tali tortura sine indicijs nō valet. vt in. l. j. in princip. ff. de qōni. Nec indicia post adueniētia confirmant illam confessionem vt vult gl. in. l. maritus. ff. eo. et sequitur Bal. in. l. fi. C. de accu. Jdem dic quādo torquet quos de iure torque re nō pōt sicut sunt minores. xxiiij. anno. l3 cedi possint. l. cū sile. C. ad sil. ite3 milites mulierē p̄gnātē et hmōi. Jdem dic quādo torquet indirecte dās alicui falsa ad comedēdū vt sic cruciet vť quā do sepi⁹ torqueť nullis nouis indicijs apparētib⁹ sufficiūt tamē variationes fm Jnn. ī. c. qm de pba. et Bar. ī. l. de mi nore. §. pe. ff. de qōni. puta q vno sero dicit de vno et alio sero de alio.

De notatis ī hoc. §. et q tortura et su spitio vel met⁹ torture equiparanť. no. Bal. in. l. īterposit⁹. circa fi. ver. itē adde C. de trās. et Alex. ī. l. j. §. diuus. ff. de q̄sti. et in quibus delictis sit permissa. Bar. ī. l. edictum. eo. ti. q in grauioribus.

¶ Sed que indicia et q̄lia requirant̄ ad [sect. 1] torturā vide. s̄. indiciuz arbitrari. tamē h̄z qui publicā autoritatē exercet qualia indicia sufficiant. C. de questi. l. mili tes. §. opz. et. d. l. de minore. §. tormenta. no. Jnn. c. pe. de no. ope. nun. et Bal. de pace tenē. et eius viola. c. j. sed videat vt reguleit arbitriū ei⁹ fm rōnē. q̄ inique torquēs vltra peccatū mortale teneit de iniuria et damno leso satisfacere.

Transactio

est de re dubia et lite incerta et nedum finita non gratuita pactio s̄z aliquo dato vel retento vel promisso. ff. de trans. l. j. extra. eod titu. c. super eo. C. eo. tit. l. trans. Litem intellige presentem vel futuram q̄ ante litem ex quo discordia est orta trāsigi pōt. ff. de condi. inde. l. elegāter. [[Fo.cccclj.]v] .§. si quis post. Vnde trāsactio őr quasi actiōis transitio eo q̄ qui transigit ab actiōe trāsit et discedit. et sic pprie diciit trāsigare his qui agi. C. eo. ti. li ij. et dif fert trāsactio a pacto et compositione q̄ possunt fieri amicabiliter nullo dato vel retento extra eo. ti. c. super eo.

De hic notatis et q̄ trāsactio nō reducat̄ ad arbitriū boni viri. no. Bal. in. d. l. fi. §. sed et si q̄s col. j. ver. itē nota q̄ licet. C. cōmunia. de le. et quid sit not. Spe. ī ti. de pac. et trāsact. ver. trāsactio. ¶ Quispōt trāsigare. Rñ. q̄ qui pōt do [sect. 1] nare. vide. s̄. donatio. j. Jtē dominus re rum siue actionū tutor curator et pcura tor si h̄z speciale mandatū vel liberam administrationē bonoz vel cause. ff. de procu. l. pcurator cui libera. et. l. manda to. capit. ad agendū. §. j. de pcura. li. vt. ¶ Vtrū p̄latus in causis ecclesie possit [sect. 2] transigere sine cōsensu capituli. Rñ. q̄ non extra eo. ti. contingit.

¶ De quibus potest fieri trāsactio. Rñ. [sect. 3] q̄ de ciuilibus. ff. et. C. eo. ti. p totū de criminalib⁹ distinguēdū est. vt. s̄. accusatio. §. xxj.

¶ Vtrū in reb⁹ spūalib⁹ possit trāsigi. [sect. 4] Rñ. q̄ aut petiit ecclesia ab alia ecclesia sibi deberi subijci in iure institutionis correctionis et sacramētoz perceptiōe vel ēps petit iura ēpalia in aliqua eccle sia. et sic de spūali ad spūale pōt fieri pu ta qđ remittat̄ institutio vel aliquod sacramētū. et aliud spūale presteit. ca. ad questionessde rez permu. Sed de spūa li ad tpale nō l̄z extra eo. tit. c. cōstitut⁹. et de re. p̄mu. ca. vl. Aduerte tamē q̄ vbi nomine subiectionis petunt̄ spūalia si mul et temporalia sicut cum ēps petit a quadam ecclesia sibi subiecta q̄ ab eo percipiant̄ consecrationes ecclesiaruz: ordinationes clericorum et similia spiri tualia. et nihilominus petit aliqua tem poralia vtpote. partem vel annuā pensionem ratione illorum tpalium posset transactio fieri cum temporali et sibi an nua pensio dari. ar. c. cū venerabilis. de censi. et de reli. do. constitutus. Aut peti tur res temporalis vt proprietas. vt cū ecclesia petit decimas ex predijs in sua parochia cōstitutis. et tunc distingue q̄ si agit cōtra ecclesiasticam psonam et sic pōt fieri transactio auctoritate episcopi vel archieplet erit ppetua. c. statuimus. extra eod. ti. si fit sine auctoritate epi vlz sed est tpalis. nec excedit vitam transigētis. extra. e. c. de cetero. nisi per papā fuerit cōfirmata eo. ti. veniēs aut agit cōtra laicum et tūc si agit de perceptis et subtractis potest fieri. c. cū apostolica de his q̄ fi. a p̄la. sed nō de futuris. xvj. q. vij. decimas quas. Vnde nō pōt fieri compositio nec trāsactio cum laicis vt minus soluant nisi auctoritate pape. c. pe. de cōfir. vti. vel inuti. Aut petiit res spiritualis vt beneficium puta quia dī cit se electū vel canonice in eo fuisse in stitutum. et tunc transactio fieri nō pōt sine simonia. sed bene amicabilis cōpositio. extra. eo. ti. c. sup eo. s. vt q̄ ille qui ius nō h̄z vel nō crediit habere penitus renūciat iuri suo sine aliqua datiōe. vel ille q̄ habet ius recipiat̄ sine datiōe si tñ neuter litigatiū possideret. s̄z vterq̄ cōtēdit aliqđ beneficium sibi dari tunc valet trāsactio. de ele. c. cū inter. Rñ. de p̄ben. nisi essent no. Jo. j.

q. iij. ea que. et breuius cōclude q spirituale cū spūali eiusdē generis: puta de iure decimatio nis istius ecclesie cū illo illius ecclesie pōt fieri transactio. sed de spirituali ad spirituale. alterius generis non l3 fm Ber. in. c. sup eo. et est tuti⁹ quis Jnno. in. d. c. statuim⁹. et tex. cū gl. ī. d. c. ad qōnes. videantī indistincte tenere q l3 de spirituali ad spirituale.

¶ Vtrum transactio facta propter inde [sect. 5] bitam obligationem saltem iure naturali excuset eum qui aliqd recipit vt eā obligationem remitteret. Rñ. q non. s3 restituere tenetur. l. preses puincie. C. de transac. et. l. fi. ff. de dolo. et gl. in. c. sup eo. de transac. dicit q si euidens est calumnia non t3 transact. l. in summa. j. Rñ. ff. de condi. inde.

¶ Vtrū dispositio legis si q̄s maior. C. [sect. 6] de trāsac. possit teneri ī cōscia. Rñ. q sic q̄ imperator in penā non obseruantis [Fo.cccclij.r] potuit hoc facere et etiā h3 locū in quocunq̄ octu iurato fm doc. ibidē. et di. l. si quis maior hoc vult vt ille q̄transactio nem iurauit et volūtarie nō seruat cūēta vt sit infamis. Jntellige hoc si cōden netur. Jtez est priuatus ipso iure actiōe quam habebat t̄ illū cū quo transactio nem fecit. itez si quid habuit per ipsam transactionē siue pecuniā siue rez tene tur eā restituere et omne emolumentum quod ex ea habuit. Quod credo verum quo ad consciētā post cōdēnationē sed non ante. nisi quatenus dānificatus est ille cū quo transegit v̄l ex debito antea debebat habere.

Transitus

devna religione ad aliā. vide supra religiosos. §. xxxiiij.

¶ Episcopus transire nō potest ad aliā [sect. 1] ecclesiam sine legitima pape. vij. q. j. mutationes de transla. epi. capi. inter corporalia. Inferior potest cum legitima sui prelati. ar. l. viij. dist. c. ij. ix. q. iij. con questus.

¶ Trāsisse ōr aliquis cū corporalē pos [sect. 2] sessionem obtinuit de illa ad q̄ trāsiuit xxj. q. ij. quis iam transiatus et cōfirmationē obtinuit. alias sec⁹. xcij. dis. si qui ep̄i. de elec. c. cū in cunctis.

Treuga

est securitas prestita personis et rebus ad tempus con cessa discordia nondūz finita et vocat̄ fedus vel inducia. ff. de capti. et post li. re. l. non dubito. et. l. postliminium. §. in ducie. De notatis in hoc. §. et q treuga nō sufficit vbi pax requiritur not. Ange. et Pau. de cast. in. l. cōuētionē. et ibi Alexā. col. ij. ¶ si. itē facit iste tex. vbi eos refert. ff. de pac. et treuga finita nō inducit bellum s3 probat guerram precessisse. Bar. no. in. l. legata in prin. ¶. fi. ī decre. ff. de aditio. leg.

¶ Quot sunt species. rñ. due: prima cō [sect. 1] unctionalis et hec seruāda est etiam infidelibus. xxiiij. q. j. noli. Alia canonica de qua extra eo. ti. c. j. Sed hodie nō seruatur et male sed non insisto. quia satis patet per ea que dixi. §. bellum.

Tributum

vide. §. immunitas. §. xxxvj. et. §. munus.

Tribulatio

est medicina preseruatiua. v. qō. v. nō omnis. Aliquādo ad meritū. vij. q. j. aduersitas xj. q. iij. ī cunctis. aliquando ad purgan dum. vj. q. j. sunt plurimi.

Tristitia

de morte suorum prohibetur. xij. q. ij. q̄ preposterū. et §. hoc aut.

Turpe

lucrum dicitur quicqd acquiritur excausa inhonesta vel improbanda facit. ca. qm̄ multi. xiiij. q. iij. et. xxj. q. j. c. j. in princi.

¶ Turpia lucra sunt ab heredibus ex [sect. 1] torquēda. l. in heredē. ff. de calū.

¶ Vt de turpiter acquisitis possit fieri [sect. 2] eleemosyna. vide eleemosyna. §. viij. Et an sint necessario restituēda. vidē re stituiio. j. sub litera. Turpe lucrū.

Tumor

mētis est filia ire que est qui daz conat⁹ seu audacia hoīs intentantis vindictā. et est qñ quis implicat mentem deliberate in varijs modis et vijs quibus posset proximum offendere. que eo modo est mortalis quo ira ex qua procedit. de quo. vide. §. ira in prin.

Tutela

est triplex alia legitima vt illa que defertur a lege qñ nulus tutor datus est a patre filio in testamento quam ille qui deberet ab intestato succedere tenetur hmoi tutelā accipere. Alia testamētaria vt qñ p̄r in testō dat filio tutorē alia datiua. scz q̄ dat a iudice qñ nullo tutoř dato ī testōet nulus extantib⁹ cōsanguinies idoneis ad tutelam iudex ex officio suo dat tutorē et durat tutela vsq̄ ad. xiiij. annū completum. et inde incipit cura q̄ duratvsq̄ ad. xxv. annū. completū. institu. quibus modis tu. fi. et institu. de tuto.

De notatis hic et q̄ tutela ē magis honor q̄ bonus. no. Bald. in. l. cum qui dam. in. ij. oppo. C. de verbo. sig. licet aliter videatur tenere in. l. meminimus. in fi. C. de leg. here.

¶ Vt clerici teneant suscipere tutelā. [sect. 1] rñ. q̄ nec clci nec monachi aut episcopi [[Fo.cccclij.]v] coguntur vllā tutelā accipere clericus tñ et ep̄s pñt suscipere legitimā si volūt testamētariā vel datiuā nō pñt sñr oēs religiosi clerici vel ep̄i tenent recipere tutelam miserabiliū psonaz sz religiosi cū lñā suoꝝ p̄latoꝝ pñt etiā recipere legitimā vt. xvj. q. j. monachi. Et sic concordat lxxxvij. dist. c. j. et fi. xvj. q. j. gñaliter. xxj. q. iij. cyprianus. lxxxvj. dist. peruenit.

¶ Quid p̄tinet ad offm̄ tutorū. Rñ. tria. [sect. 2] Primū vt pupillos a criminib⁹ itactos cōseruent. Scdm̄ q̄ res eoꝝ ab iniuria p̄seruent. xij. q. j. c. j. facit. l. j. ff. de tute. Vñ tutores dicti sūt quasi tutores ī. di. l. j. tertiū q̄ pecuniā eoꝝ vel bona mobilia q̄ ad nihilū valēt eis seruata cōuertāt in p̄dijs ex q̄b⁹ p̄cipiāt aliquē fructū q̄ fm̄ bar. in. l. tutor q̄ repertoriū. §. j. ff. de admī. tu. si tutor pecuniā pupilli nō ponit ī p̄dijs teneat pupillo ad fruct⁹ quos poterat habere deductis expensis et p̄culis qđ limita verū si potuit habere putata erāt q̄ volebāt vēdere vel alio mō lici te lucrari poterat alias nō. idē dicvbi esset statutū vt ianue q̄ oīa bona mobilia distraherent et venderēt vt de pecunia acq̄reret pupillus lucrum. Si tutor nō fecit cū potuerit

teneat ad interesse. et bal. in. l. fi. C. de adi. inde. et Jo. de ana. i. c. q. in oib⁹ devsu. tenet q. vbiq⁹ olī tu tor tenebat fenerari de pecunia pupilli q. hodie cūvsure sint prohibite tenetur pecuniam pupilli ponere in iustā nego. ciationē ad partē lucri et dāni. Aduerte o tutor q. si vis esse tutus q. nō tenearis nec tu nec heredes tui p. aliquo facto p. pupillo illud fac cū osilio cōiuncto⁹ pu. pilli. et facias poni in istrumēto q. cōsiliū p. pino⁹ facit presumptionē q. dolus et culpa abest a tutore. arg. l. etiā. C. si tut. vel cu. inter. f. Bal. i. l. polla. C. de his qui. vt indig. de hoc vide quomo. do tenetur tutor supra clericus. xij. §. v. c. vij.

¶ Vt⁹ tutor teneat facere inuētarium [sect. 3] de reb⁹ pupilli. rñ. q. sic nisi causa neces. saria vel iustissima impediait. tex. ē in. l. tutor q. rectoriū. ff. de admi. tu. Jdē dic. fm Bar. ibidē de curatore. et causa neces. saria dicit fm eūdē Bar. ex parte tutoris morb⁹ puta q. podagrosus et hmōi impeditus est vel ex parte rei q. nō reperi. tur adhibita diligēs īquisitio. Cā ʒo iu. stissima dōr si testōr remisit cōfectionē in nētarij vt i. l. fi. C. ar. tu. Qd limitat bar. vbi. s. nisi ex cā iudicialr videat vt i. l. i. cōfirmādo. et. l. vtilem. ff. de cōfir. tu Fallit hoc i. duob⁹ casib⁹ in qb⁹ nō teneat face. re inuētariū fm bar. vbi. s. Prim⁹ si con. suetudo esset vt nō fieret. Scdōs si iudex ex causa remitteret q. posset.

¶ Qñ teneat facere. rñ. fm Bar. vbi. s. q. [sect. 4] glo. ibidē et cōiter doc. tenent qd mox. j. q. primū poterit. Facit. l. hec cōditio. ff. d. adi. et de. aliter videtur i. dolo. Jntellige si administrauit alias nō. Jtē nō vñ i. do. lo si fecit illa q. dilationē nō recipiūt vñ quo necessario pcedūt cōfectionē inuentarijvt pscrutatio substātie hereditarie vel ea q. nullo mō pñt obesse pupillo. s. bñ pdesse: q. talia agēdo añ cōfectionez inuentarij non presumitur in dolo fm Barto. vbi. s.

¶ Qualiter d. fieri. rñ. tex. in. l. tutores [sect. 5] C. de admi. tu. q. in pñtia publicarū per sonarum. Gl. tamē ibidē dicit q. sufficit vnus notari⁹ pñtia ʒo iudicis nō ē necessaria fm bar. vbi. s. et cōiter doct. nisi vt faciat fidē debitores noīm quorum noīa scribunt in inuētario. et ita tene q. uis gl. i. d. l. tutor teneat q. ē necessaria. ¶ De qb⁹ d. fieri inuētariū. rñ. tex. i. di. [sect. 6] l. tutores q. omnium rerum idest corporalium secundum Bar. vbi. s. et instrōrum. i. omnium iurium incorporaliū de q. bus apparēt instrā seu pbatōes in bo. nis pupilli de alijs nō.

¶ Quō mñ p. dit tutelā filij. rñ. pa. in. c. [sect. 7] vxoratus de cōuer. cōiug. q. dupl^r primo si trāsīt ad scōas nuptias. Scdō si incōti. nenterviuit. de hoc ē gl. quā sequit bal. in aut. matri et auie. C. qñ mu. tu. offi. fū. potest. facit tex. in. l. fi. eo. tit. vbi. requiri. tur q. publice viuat quod not. gl. in. l. fi. deicommissum. C. de fideicō. Vbi vult q. vxor relicta si incontinenter viuat p. dat. legatum sibi factū a marito et aufertur sibi tanq. ab indigna vel ex presumpta [Fo. cccclij. r] voluntate defuncti reuocat qd maxime procedit si vixit incōtinēter tpe vite ma. riti ipso ignorāte p. hoc gl. no. in. l. soro. rem. C. de his q. vt indig. et pōt inferri p. hoc qd oēs penas q. trāsīs ad scōas nuptias īfra annū īcurrit q. et īpa. siñr q. no. S. limita q. ad lucrū pdēdū. S. nō quo ad penam aliam incurrēdā.

VAna gloria

vno modo dicit appetitiū dignitatis et excellētie et sic ē idē cū supbia et est capitale vi. ciū q. animus directe mouet ad dignitatē et excellētiā appetēdā. Alio mō dicit appetitū laudis et sic ē filia sup. bie. hec ex. S. Bo. in. ij. di. lxij. q. ij.

¶ Vt⁹ sit mortale pctm. rñ. fm qd colli [sect. 1] go ex Alexan. ij. ij. et Tho. ij. ij. q. cxxxij. et Heñ. de gan. in quof. j. q. xxxiiij. q. vana gloria d. se nō dicit aliqd qd sit cō charita. tem dei vel p. ximi attñ dupl^r pōt cōriari charitati dei. Prīo rōne rei sup. qua qñt laus vel gloria. Et hoc mō pōt esse pec. catū mortale tripliciter. primo qñ gliait de re q. est cō deū. s. q. est

mortalis peccati de q̄b⁹ òr ī psal. Quid gloriaris ī malitia. Secus esset si gl̄iarēt de re pctī venalis solum q̄ sic nō esset mortalis vana gloria. Sc̄do est mortale pctm̄ q̄n id de quo gloriāt prefert deo sicut ille de q̄ Eze. xxviii. Eleuatū ē cor tuū dixisti de⁹ ego sum. Jstud euenire solet quando hō p̄pter inanez gloriā prefert testimoniū hoīm testimonio dei puta propter gloriam humanam non perdēdam nō con fitēt deum vel fidē tempore debito vel nō vult p̄dicare vel dicere veritatem lo co et tpe q̄n tenē. tertio ē mortale pctm̄ q̄n ea q̄ sunt ordinata ad gloriā dei. vt sunt sacra et ea q̄ ptinent ad fidē spez et charitatem principaliter facit ad glori am suam. Vnde dicit Aug. lib. j. de doc. christiana. Ad fidē spē et charitatē tota militat diuina scriptura q̄ principaliter ordinat̄ ad honorem dei in quo de⁹ cōtemnitur si principaliter ad alteri⁹ ho norem ordinetur. hec ille. Vnde si quis principaliter propter gloriā predicaret vel diceret missā et huiusmodi peccaret mortaliter. Secus si aliquid aliō qđ nō pertinet ad diuinā scripturam vel sacra mēta propter gloriā faceret q̄ peccaret venialiter. et amitteret fructū bone ope rationis. Contrariat̄ secūdovana gloria charitati dei ratione finis seu intētiōis ipsius gloriantis. vt puta q̄ cōstituit finem vltimū in gloria vana paratus facere quecūq̄ propter illā. Et sic est peccatum mortale. si est in deliberatione uoluntatis. et hoc est quod dicit Aug. v. de ciui. dei hoc vitiū tunc est inimicū pie fi dei. si maior sit ī corde cupiditas glorie q̄ dei timor et amor. hec ille. Alias est cōmuniter peccatum veniale.

¶ Que sunt eius filie. rñ. Prima imode [sect. 2] stia ornat⁹ vide ornat⁹. Sc̄da inobediētia. Tertia iactātia. Quarta pertinacia. Qn̄ta hypocrisis. Sexta discordia. Septima cōtētio. de quibus in suis locis.

Vasa

sacre ecclesie debēt esse sacrata et honesta et tantum ab hominibus sacratis tractari si sint facta inutilia vel vetustate cōsumpta debent conburi et cineres condi in loco honesto ne pedibus intrantiū cōculcent̄. de cōse. di. j. c. altaris. c. in sancta et. c. vestimēta. et ð reli. do. c. ad hec. de rerū p̄mu. m̄cipiū. de eorū cōsecratiōe vide. s̄. bñdictio etcō secratio de eorū mūditiā d̄r in. c. ij. de euchar. in fine p̄cipim⁹ quoq̄ vt oratoria vasa corporalia et vestimenta ministrorū pale altaris nec non et ipsa corporalia mūda et nitida conseruent̄. Nimis enim vidē absurdum in sacris sor des negligere que dēdecēt etiam in prophanis hec tex. ibi et c. Ex quo patet q̄ peccat mortaliter qui illa tenet ita immunda ac si essent p̄ seruitio rusticorū.

Vasallus

dicitur qui habet feudum ab aliquo vide supra feudum.

Vectigal

est quod prestat̄ ex his rebus que venduntur. Tributum vero vel annona vel publica p̄satio seu functio est q̄ ratione fundi vel soli a possidēte prestatur. Idq̄ dicitur census secundum Azo. in sum. Et ideo. vide pedagia.

[[Fo.cccclij.]v] Velatio

virginum vide supra cōsecratio virginum.

Venatio

triplex vna oppressiua ho minum et hec semper prohibita. vj. distin. §. his ita in fi. Alia dicitur arenaria scilicet que fit in arena cum fera detenta et hec similiter prohibita. lxxxvj. dist. c. qui venatoribus. et. c. seq. Tertia diciť saltuosa q̄ fit in siluis et saltibus et hec omnibus prohibita tē pore quo homines tenentē esse in ecclia et orare. lxxxvj. di. an putatis. de ose. di. iij. irreligiosa. et dist. v. ieiunia nisi forte necessitate famis ingruente. c. l3 de ferijs aut alia similia. Alijs autē dieb⁹ est licita laicis de deci. c. non est in potesta te. Clericis vero et religiosis est p̄hibita nisi ex necessitate ecclesie vrgente vt dictuz est. Possunt tamē prelati et alij ec cle siastici causa recreationis vel excitā di appetitū et hmōi cū retib⁹ et laqueis et ēt canibus cuz silentio et modestia ali qñ venari nisi tpe quo debēt visitare vel p̄dicare extra. de cē. capi. cum aposto lus §. archidiaconi. Et sic itelligit illud ne cleri. vel mona. c. j. et iura que videntur contraria secunduz Host. sunt itelli genda de illis qui nimis mentem talibus implicant.

¶ Vtrum serui teneantur obedire do [sect. 1] minis volentibusveneri tempore p̄hibito. Rñ. Roma. qđ non. An autez excu sentur a peccato propter metum. dic vt supra metus. §. vj.

¶ Vtrū venatores qui cōculcāt agros [sect. 2] vineas et segetes et quorum canes occi dunt galinas et animalia pauperum et alioz: teneantur ad restitutionem. rñ. Asteñ. q sic ad extimationem alias pec cant mortaliter nisi ita modicum sit dā num q probabiliter non curarent.

¶ Quid de dominis qui occidūt vñ mu [sect. 3] tilāt homines propter lepores et sylue stria animalia capta. rñ. Astens. qđ mor taliter peccāt si faciant libidine vindicte vel amore huiusmodi animalium aut venandi. Credo etiam quod si sit cō suetudo loci vel statutuz quod pro vno actu venationis tanta pena infligatur quod non excusat a mortali omnes ob seruantes eam. vt notat. Jac. c. qui condunt leges iniquas. et Trancre. in summatitu. de rapina.

Venditio

Vide supra emptio

De hic notatis et quod vendere est facti non iuris. not. in. l. consilio. §. fina. et ibi glo. in versi. facte. ff. loca et qđ potest etiā pro vno numero fieri vt per gl. et Barto. in. l. si quis ante. in. ij. oppo. ff. de acquirē. posses.

¶ Vtrum quis possit compelli ad ven [sect. 1] dendum inuitus. Rñ. quod regulariter non sicut nec emere. Vnde dicit tex. in l. inuituz. C. de contrahē. emp. Inuitū cōparare vel distrahere postostulantis iustam causam si continet desiderium hec ibi facit. l. nec emere. C. de iure deli be. Fallit hoc in multis casibus de qui bus vide gl. in. l. iulianus. §. idem celsus. ff. de ac. emp. et ven. et in p̄allegatis legibus.

Beneficium

vide supra sortilegiū.

Veniale

vide supra peccatum.

Verberatio

vide supra percussio.

Adde an verberare sit ritum publi cum Barto. no. quod non nisi in tribus casibus ibi per eum notatis in. l. lege iulia. in. iij. nobili. ff. ad legem iulia. de vi. pub.

¶ Vtrum ille qui non valens soluere [sect. 1] in ciuib⁹ luit in corpore si veniat ad pinguiorē fortunam teneatur amplius soluere. rñ. Bald. in. l. fina. de in ius vocā. q non quia luitio corporalis cedit loco solutionis. facit. l. sed si vnus. §. si ante ff. de iniur. glos. est in. c. sicut dignum de homicid. vide glos. in regula peccatum li. vj. Limita. §. solutio. §. xxij.

Vestis

et cetera indumenta ecclesie debent esse sacrata et honesta nec debent tangi a non sacratis hominibus. de conse. dist. j. capi. in sancta et duobus. c. seq. nec femine etiam sacrata debent ea tangere. dist. xxij. sacratas. q [Fo.ccccliiij.r] intelligit fm Hosti. in sum. ti. de euch. quādo sunt per pontifice³ benedicta. c. ad hec. de religio. do.

¶ Vtrum de veste alicuius domine pos [sect. 1] sit fieri casula. Rñ. gl. in. c. ad nuptiarū. de conse. di. j. q nō. Cui nō assentio. immo eo ipso quo dedicatur deo purgatur omnis macula. Facit. c. non liceat. xvj. q. vltima.

¶ Vtrum vestes et manutergia ecclesia [sect. 2] stica possint deputari ad vsus laicorū. Rñ. gl. quod non in. c. mancipia. de re. permuta.

Vicarius

est qui vices alterius gerit. siue in officio non contentioso. vt extra. eo. titu. per totum siue in contentioso. C. de offi. eius qui vi. al. ge. per totum.

De notatis in hoc. §. vicarius et delegatis differunt: sed in quo not. Bart. in. l. j. §. fi. ad finem versiculo sed quero. ff. quis et a quo. et omnes per Alexan. in rubrica. ff. de officio ordi. et in. l. preter. ī fine. ff. de iurisd. omnium iudicium.

¶ Quot sunt species vicariorū. Rñ. do. [sect. 1] Car. in cle. vnica. eo. ti. q quatuor. Quidam sunt perpetui ecclesiarum parochialium et tales facit ep̄s fm Lau. ex quo suscipiunt curam animarum. vnde quotiens quis est deputatus auctoritate episcopi curato beneficio vicarius eo ipso est perpetuus et immutabilis. p c. vnicum. de capel. mo. lib. vj. et non debent deputari nisi in parochialib⁹ habentibus latitudinē parochie vel aliā necessitate³. Et talis habere debet. xxv. an. et ordinari ad sacerdotium. infra an nū. d. cle. vnica. alias priuatus est ipso facto et si recipiat ecclesiam aliā cum cura perdit vicariam. extra. eo. titu. cap. ad hec.

¶ Quid si deputent^r ad ecclesias nō parochiales puta rurales. Rñ. q nō erunt ppetui. et sic poterūt mutari ad velle p̄lati q t³ etiam gl. in. d. cle. vnica.

¶ Vtrū talis vicarius ppetuus habeat [sect. 3] indistincte curā animarū. Rñ. d. Car. in d. cle. vnica q sic quo ad omnē effectū q possidet suo noie ad instar conducētis nō ad modicū temp⁹. l. fi. ff. si ager. vec. pe.

¶ Vtrū possit instituere aliū vicarium. [sect. 4] Rñ. do. Car. ibidē q nō ppetuū. s³ bene temporalem vt communiter tenēt doc. ¶ Quidā sunt vicarij temporales sicut [sect. 5] mercenarij qui ad tps assumunt^r ad ad iuuandum ad curā aīarū et tales pnt as sumi ī curatis etiā sine lñā ep̄i de iure cōmuni nisi statuto ep̄i phibere^r. vj. q. j. illud. et. c. nihil. Et l³ tali assumpto cōfiteri l³ nō habeat curā aīarū. f³ Pa. quādo rector p viā delegationis ei

cōmittit auctoritatem audiēdi. q̄ pōt etiā nō ha bēti curā aīa. Et hoc verū nisi sit phibitus ad exercitium cure vt peregrin⁹ et ignotus. de cle. pe. per totuz. quia tūc nō teneret talis cōmissio quia ad soluz eḡm ptinet de cle. pe. c. tue. et. c. fi. et simi liter dic quādo cōmittit religio cui a regula vel suo p̄lato prohibetur. de hoc dic. vt. s̄. iij. §. iij.

¶ Quidam sunt vicarij q̄ deputant ad [sect. 6] aliquam puinciā aut diocesim vel locū de quib⁹ extra. eo. ti. c. pe. et. xvj. q. j. adicim⁹. et tales vicarij iurisdictionales tāta potestatē habēt q̄tu3 mensuram⁹ ex eo3 cōmissiōe. pro hoc de priuil. accepi mus. et. c. porro.

¶ Quidā sunt vicarij q̄ constituunt ad [sect. 7] omnia incōbētia p̄lato nō solū respectu cure. sz etiā respectu oīum incubētiū et est dīa īter istos pprie et officiales ep̄o rū. q̄ officiali solū committit cognitio causarū toti⁹ diocesis. non aut e3 inquisitio correctio excelsuum amotio a bñfi cījs nisi spāliter sit eis commissuz. Vica rij aut generales oīahec pnt excepta be neficio3 collatiōe. vt in. c. cum in generali. eo. ti. li. vj. Sz in Jtalia rata est differētia et iō videat eo3 cōmissio vt sciat auctoritas. et istos cōstituit ep̄s sine cōsen su capituli. fm Hosti. allegat. c. ea nosci tur. de his que fi. a prela.

¶ Vtruz vicarij tpales. s. secundi. tertij. [sect. 8] et quarti possint aliū vicariū instituere. Rñ. q̄ nō extra eo. tit. c. clericos. Fallit ī archip̄sbytero q̄ cum sit vicarius ep̄i in spūalib⁹. de of. archipresbyte. c. ministe-[[Fo.ccccliij.]v]rium. Aliū tñ vicariuz pōt instituere. vt ibidem d̄r. Et intellige nō posse nisi spe cialiter eis committatur.

¶ Vtruz p̄lati possint vices suas alicui [sect. 9] cōmittere sub ānuo cēsu. Rñ. q̄ nō sine simonia. extra. ne p̄lati. vi. suas. c. ij. et. iij. q̄ sicut p cōmissiōe iurisdictionis nō l3 recipere certā pecunie q̄titatē ita multominus l3 recipere quotā ptē puētū fm Ho. Bene pōt vicario tale salarium constituere. immo ad hoc tene. xij. q. ij. charitatē. habet etiā talis vicarius ius petēdi sibi assignari congruā portionē de redditib⁹ ecclie ex quib⁹ comode pos sit sustētari extra eo. ti. c. adhoc fm Ho. et ideo posset dicere. Ego do tibi p salario tuo centum et totū lucrū dabis mihi de exercitio iurisdictionis fm Jnno.

¶ Qui sunt casus ī q̄b⁹ licite p aliū de [sect. 10] ferunt ecclie. Rñ. q̄ multi. s. si parochia sit lata si cecidit ī infirmitatem sine sua culpa debilitatē vel deformitatem vel necessitas abntandi seu vtilitas ecclieet hmōi. Et de hoc habes. s̄. Cleric⁹. vij.

Vidua

pprie ex significatione vocabuli seu fm etymologiam d̄r quelibet mulier sine viro etiā si nūq̄ vi rū habuisset quasi sine diuitare. Et d̄r a vi. q̄ est sinevecors. s. sine corde ita dicit tex. i. l. inatū. §. viduas. ff. de verb. signi. et tex. in. c. vidua. iij. dis. et gracianus ibi vult q̄ dicat illa cui⁹ marit⁹ mortu⁹ est. D3 intelligi ex cōmuni vsu loquendi. et ītelligi si ab eo fuit cognita alias non vt ibi. et iō in quacūq̄ materia etiā penali vsus loquēdi p̄fert pprio significa to verbo3 siue pprium significatū eliciatur ex etymologia seu ex diffinitiōe siue ex auctoritate iuris. l. libro3. §. q̄ tñ cassius. ff. de leg. iij. et. l. cū delaniōis. §. asinā. ff. defun. īstru. instr. q̄ le. et. l. labeo ff. de sup. le. no. Bar. in. l. oēs populi. ff. de iust. et iur. et Jnno. in. c. olim de ꝑ. sig. et gl. in. c. nonnulli. de rescriptis.

Vilicus

d̄r ville custos et q̄ fructibus percipiēdis et colligēdis im poni. ff. de instito. l. si cum vilico.

Vindicatio

Vtrum sit peccatū. Rñ. q ad satisfactionē animi irati et in malum proximi solum nūquā licet: immo est peccatum mortale. xxij. q. iiij. si ecclesia. et. c. quisquis christianus. et ca. ea vindicta. Si vero fit ex zelo iustitie et ad correctionem peccatorum et ab eo qui ex officio potest sic meritoria est. vt in dictis capitu. et. qō. v. non vos.

Adde an possit p statutuz permitti vide et an iure alteri possit demandari Bal. no. q nō in. c. j. §. j. col. j. x. et hoc facit ad statutuz. in ti. de pace iur. fir. et in l. iij. in. fi. c. cum diui. ¶ Vtrū aliquis possit vindicare suā in [sect. 1] iuriam. Rñ. Host. q non etiam si superiorē nō habet vnde licet princeps non subsit legib⁹. l. digna vox. C. de legib⁹. tamē ipse delegat de iudi. c. j. quis ipse punire posset et sic intellige et limita ca. olim. el. j. de resti. spo. c. significasti. el. ij. de homi.

Violentia

que est filia auaritie. vide rapina.

Virginitas

fm Ri. in. iiij. di. xxxij. dupliciter sumitur. Pri mo modo īproprie p ītegritate carnis et sic quilibet nascitur virgo et istud non est virtus. Secūdo modo virginitas su mīf pro habitu quo voluntas determinat ad respuendu3 prōpte et faciē oēm delectationē veneream etiam licitā vt mens liberius spūalib⁹ vacet. qz vt dr ad corī. vij. Virgo cogitat q domini sūt vt sit sancta corpore et spū et hec est virt⁹ et diffiniē ab aug. li. de nup. Virginitas est in carne corruptibili incorruptiōis ppetua meditatio. i. q virgo d3 gerere ī pposito vt in hoc pseueret ppetuo. Et ex hoc p3 q integritas carnis nō est de essentia virginitatis. sed est quidā ei⁹ decor accidētalis extrinsecus exñs qui perdi pōt sine dimi nutiōe virtutis vir ginitatis. vt p3. xxxij. q. v. in principi. et. c. tolerabilius.

¶ Vtrū virginitas sit virt⁹ spālis. Rñ. [sect. 1] fm Ri. vbi. s. q nō. sed addit vltra casti tatē cōiugalē statū pfectionis et magis pl3 q opinio illoz qui volūt q sit virt⁹ spālis. qz sic sequeretur qd virtus amit [Fo.cccclv.r] ti posset sine peccato nec valet respōsio q votum requiritur in virginitate qz non est verum sed bene propositum qd tamen posset mutari sine peccato alijs occurrentibus de nouo.

¶ Que requirunt vt amittat virgini [sect. 2] tas. Rñ. q requirūt. Priō polutio cōple ta. Vbi sciēdū q triplex humor de genttalib⁹ stillat. s. semen. Secūdus humor similis semini q est medi⁹ et stillat quādoq3 ex solo tactu. vel auditu turpium. Terti⁹ est vrina. pdīt aut virginitas p solā seminis resolutionē q locū coitus supplet vel ei⁹ cōplet delectationē. Secūdo requirūt vt amittatur q talis delectatio sit ex voluntate operante vel consentiēte vel nō dissentiēte. vel nō qtu3 pōt renittente. Alij tamen volunt q si etiam polutio nō sequatur vt in illis q sunt ante tempus seminis. qui tamē ex plēt coitum vel per turpē tactum. vel p commixtionē cum alio et hmōi amittatur. et placet tamen recuperabitur p penitentiam.

¶ Quid si ante pollutionē nec in ipā in [sect. 3] teruenit volūtas sed post est contenta. Rñ. pdit virginitatē. sed recuperat per pñiam alij dicūt q nō recuperat ex quo polutio est secuta et cōsensus mētis siue ante siue post sz pmū mihi videñ veri⁹. ¶ Vtrū illi q corrū punē in somnijs vel [sect. 4] ebrietate et hmōi amittant. Rñ. q non amittunt virginitate3 fm Tho.

iiij. di. xxxiiij. nisi hac intentione fuerint dormi tum vel se inebriauerint. et idem dicendum de habentibus fluxū seminis. et si post sint contenti amitteṛ: sed per pñāz recuperatur.

¶ Vtrum puelle anteq̃ coitum possint [sect. 5] explorare aliquid carnale committentes perdant virginitatē. Rñ. q̃ si sunt doli capaces p̃dūt quidem mentaliter solū sed p̃ penitentiam recuperabūt Si vero nō sunt doli capaces sic nec etiā mētaliter p̃dūt. dicit eñ alex. ij. ij. ti. de luxuria q̃ quo ad mētē req̃rīt p̃petuitas quo ad finalem incorruptionē mentis quo vero ad corpus requirīt p̃petua in corruptio q̃tuoz est de volūtate mentis aliter non potest esse virginitas.

¶ De consecratione virginuz. Vide. s̃. [sect. 6] consecratio virginum.

Virtus

nomen vel nobilitatem dat. de pe. di. j. §. sinautez. et quid sit. xxxij. q. v. de pudicitia vbi dicit glos. q̃ est habitus mentis bene constitute. de pe. di. iij. ille rex. et q̃ virtutes sunt velamenta anime. de pe. di. ij. sapiens et q̃ sunt gradus etiam in eadem virtute. de pe. dist. ij. §. hec que de chari tate.

Vis

q̃d est et in quo differt a metu vide. s̃. Met⁹. §. vltimo. Dicit̃ etia3 vis pro omni violentia. Adde de hic dictis et q̃ vis nō est si ne dolo s3 bene dol⁹ est sine vi. no. in. l. ij. §. doli. ff. de bo. rap.

¶ Quotuplex est vis. Rñ. duplex. vna di [sect. 1] citur publica et hec est que fit nedū cum armis vt. l. j. ff. de vi. pu. sed etiam cum omni quod potest nocere. vt in. l. armatos. ff. eodem titulo. armatos non vtiq̃ solum intelligere debem⁹ eos qui tela habuerint. s3 etiam eos qui aliud quo nocere possunt hec ibi et hac lege tene tur non solum in vi facta cum armis. sed etiam si armate intrat domum vel possessionem alterius sine causa legitima puta pro vsu venandi itineris nauigationis vel mercationum. vt in. l. j. et ij. ff. de vi pu. Alia dicitur priuata. que scilicet fit sine armis alicui etiā coadunatis hoībus vel si res debitoris sine iudicis autoritate occupē. De hac ple ne habetur per totum. ff. de vi priuata. ¶ Que est pena inferētis vim. Rñ. pre [sect. 2] vi publica deportatur. vt not. glo. in. c. qui dolo in fin. de vi pu. Pro vi priuata punitur in tertia parte bonorū et nō potest esse sudex senator vel alium aliquem honorem habere tanq̃ infamis. vt ī. l. j. ff. de vi priuata et alijs alle. in gl. in. c. cum dilectus. de or. cog.

¶ Vtrum liceat alicui hostium aut mu [sect. 3] rum frangere et vim inferre. Rñ. q̃ si q̃s habet possessionem alicuius rei potest tam in personam impediētem q̃ in ho stia et muros illi⁹ locj vt valeat vti iu-[[Fo.cccclv.]v]re suo nedum iudex. sed et quilibet vt in c. j. de immu. ec. no. Pa. quia nō vult ali quid de nouo sed solum ius suū defendere vel perditam incontinenti recuperare. Si vero non habet possessionez in re aliqua licet habeat actionem hypothecariam vel aliam ad illam cōsequēdam tunc non potest etiam si sit iudex vel prelatus propria autoritate. Et isto modo loquitur. c. eum qui. de prebend. lib. vj. et. l. si quis in tantam C. vnde vi. Jste enim non debet propria autoritate violentiā inferre quia dicere sibi in cōtra. l. vnicā. C. ne quis in causa sua.

¶ Vtruz liceat vim vi repellere. Rñ. dic [sect. 4] vt. s̃. defensio. siue inferat in personam propriam vel proximi vel in rebus.

Visitationem

potest facere quilibet habens ordinariam iurisdictionem in aliquos sicut archiepiscopus in tota prouincia. de censi. capi. romana. et capi. perpetuo lib. vj. et episcopus in sua diocesi. de offij. ordi. conquerente. Item archidiaconus et decanus. de censi. cum apostolus. de offic. archi. cap. mandamus. Item abbates et prelati religiosorum visitant monasteria et monachos secundum eorum instituta. vt in capi. pen. et vlti. de sta. mo. Item legati apostolice sedis. et quibus committitur a papa vel a prelatis ordinarijs existentibus ipsis impeditis. x. q. j. episcopum. de offi. ord. cap. inter cetera. et eo. ti. c. si episcopus. li. vj. Quidam tamen dicunt inferiores episcopis non posse per aliū visitare cōsuetudine obstante exceptis prelatis religiosorū qui visitant etiam per alios.

¶ Quem ordinem debet tenere visita [sect. 1] tor. Rñ. q archiepiscopus debet primo propriam diocesim visitare totam. incipiendo a capitulo sue ecclesie. primo et sic tota visitata transibit ad alias dioceses vt dicitur in. c. romana. de censi. lib. vj. Similiter faciat episcopus Primo incipiendo a suo capitulo. Legati autem de latere non tenentur istum ordinem seruare fm Hostien. nec visitatores religiosorum. sed seruabunt eorum statuta. vt dicitur in. d. c. romana. et ibi vide quod not.

¶ Quomodo d3 fieri visitatio. Rñ. pñō [sect. 2] debet proponere verbū dei. et demuz de vita et conuersatione ministrantium in ecclesijs et locis alijs diuino cultui deputatis. ac ceteris que ad officium suū spectant inquirat. et sine iuramēto et coactione ad eorum emendationē per salubria cōsilia inducat lenibus et asperis sicut sibi videbit expedire. Quod si de aliquibus orta fuerit infamia cōtra aliquem ordinario denunciaret vt inquirat. notoria vero corrigere poterit et punire vt in. d. capi. romana. et ista forma est de pcepto omnibus prelatis ordinario iure visitatibus exceptis religiosorū consueudinibus et regularibus institutis. vt in. d. c. romana.

¶ Vtruz visitator possit aliqd recipere [sect. 3] a visitatis. Rñ. q sic ad procurationē. et aduerte q op3 primo q pcuratio soluz recipiāt. Secūdo solum a locis visitatis. et non ab alijs. Tertio q solū sit pro victu illius diei siue sit in victualib⁹ siue sit ī pecunia. Quarto q tātū vna die vnam procurationem recipiat siue vnā vel plures visitet ecclesias. Quinto qđ ipse ordinari⁹ psonalr visitet als istis nō cōcurrētib⁹ recipe nō pōt. Et si quid alio mō receperit ipse vel aliqs de suis familiaribus tenet duplū restituere ecclesie a qua illud receptū est infra mensem alioquin patriarche archiepi et epi sunt interditi ipso facto ab īgressu ecclesie. Inferiores vero a pdictis sunt suspēsi si ab officio et bñficio donec dictum duplū restituāt nec v3 remissio vel dātū liberalitas seu gratia eos liberare nisi restituāt. hoc colligūt ex. c. exigit iūcto. c. felici. de cēsi. li. vj. et in. d. c. romana.

Viciatus

corpore vide. s. corpore viciatus.

Vicium

Vide. s. Peccatum.

Vnanimiter

de suo significato req̃ rit nullam discrepentiā q̃ pbat̃ ī. c. bone. el. ij. de posth. prel. et in. c. et si vnanimiter. e. ti. et t̃z Jnno. in [Fo.cccclvj.r] c. cū ecclesia de cā pos. et proprie. et ibi se quitur Pan.

Vniuersitas

Vide supra collegiuz

Vnctio

extrema est vnū de sacramētis ecclesie de quo hēs in ca. vnico de sacra vnctione.

¶ Que est ei⁹ materia. Rñ. oleū vt ī. d. c. [sect. 1] vnico. Pe. aureo. ī. iiij. dist. xxij. dicit q̃ oportet sit oleū oliuaruz et cōsecratum ab ep̃o soluꝝ nō ab inferiore vt dicit ma gister in. iiij. di. xxij.

¶ Que forma. Rñ. est illa de qua ī ordi [sect. 2] nario. s. dicendo per istā sanctam vnctionē et suā pijssimam misericordiā in dulgeat tibi dñs quicquid oculorū vicio deliq̃sti Jn noīe patris et filij et spūsctī amē. Et sic de ceteris sensibus.

¶ Quis pōt eā offerre. Rñ. sol⁹ sacerdos [sect. 3] vt patet in. d. c. vnico. et de ver. sig. c. q̃siuit. et si vnus deficeret alter d̃z supplere vbi primus omisit.

¶ Quib⁹ pōt cōferri. Rñ. infirmis existē [sect. 4] tib⁹ ī piculo mortis. de qb⁹ pbabit̃r du bitat̃ de morte. pueris aut̃ vel eūtib⁹ ad belluz aut alio mō in piculo casuali mortis nō dat̃ fm cōiter doc. nec etiam amētib⁹ nisi anteamētiā ip̃az petijssent et dādo nullā irreuerētiā facerēt. s̃z et f̃z S. Bo. ī. iiij. di. xxij. t̃m d̃z dari infirmis q̃ in mortali nō sunt. et rōne vtētib⁹ et in articulo mortis eūtib⁹ et veniale pecca tū habentibus. alijs non.

¶ Que ptes corpis debent iungi. Rñ. [sect. 5] q̃ instrā quinq̃ sensuum. s. oculi aures manus nares labia pedes et renes. mu lieribus tamē non vngunt̃ renes propter honestatem. Mutilati x̃o vel ceci vngunt̃ in locis magis propinquis p̃dictis si nō habēt p̃dicta membra.

¶ Quis effect⁹. Rñ. q̃ vel agit ṽl auget [sect. 9] īuisibilē vnctiōez spūsctī si digne acci piat̃ vt d̃r ī. c. vnctio. Aureol⁹ ī. ij. di. xxvij. ponit. vij. fruct⁹. prim⁹ diectiovenia liū. Scōs diminutio pene debite pctō mortali. Terti⁹ gratie augmētatio q̃ vi hui⁹ sac̃ri augeri h̃z nō t̃m ex deuotiōe mīstrātis et suscipiētis. s̃z etiā ex x̃tute opis opati misericordia deiasistēte opi suo et aucta grā augẽ et gl̃ia. Quart⁹ est īterior leticia et robur cō demonis insidiasq̃ potissime tūc īsūt. Quīt⁹ arctatio diabolice ptātis. q̃ nō ē ita potēs sumpto isto sac̃ro. Sext⁹ corpis sanatio. vbi expedit salutē. Vñ ī p̃mitiua eccl̃ia mul ti sanabant̃. Jacobi. vj. oīalleuiabit in firmū. Septim⁹ p̃testatio decedētis q̃ permanserit in fide militantis eccl̃ie. ex quo signo vadit ad eccl̃iā triūphantez tanq̃ qui fideliter pugnavit. Octauus fm. S. Tho. ī. iiij. di. xxij. tollit pct̃m veniale et mortale etiā q̃tum ad culpam dummodo non opponatur obex ex parte recipientis.

¶ Vtrū istō sac̃r̃ sit de necessitate. Rñ. [sect. 7] fm. S. Bo. ī. iiij. di. xxij. q̃ si t̃n omit tatur ex cōtemptu dānabile est. Sec⁹ si ex negligentia.

¶ Vtrū sit iterabile. Rñ. f̃z Tho. vbi. s̃. [sect. 8] q̃ sic sine iniuria etiam in eadem infirmitate. dūmodo sit casus diuersus puta hidropicus nunc est in articulo mortis postea euadit et durante infirmitate aliquo tempore longo iterum venit ad articulum mortis potest ei iterū dari q̃ status et casus est diuersus licet sit eadē infirmitas.

Voluntas

bona vtrum sufficiat sine bono opere. Rñ. vt. §. intentio. §. iiij. vnde dicit Amb. lxxxvj. distinct. capi. non satis est benevelle ni si studeas bene facere. facit in. ar. capitu. j. de eo qui mit. in pos. et in capi. cum aliquib⁹ de sen. et re iu. et. l. promissor §. constituto. ff. de consti. pe. vide glos. in di. capitu. j.

Adde de hic notatis et q voluntas sola sufficit ad obligandu⁹ deo. l. si q^s. ratio. §. voto. ff. de polli. et bar. in. l. gerit. colū. j. ver. probo. per rationez. ff. he acqui. here.

Additio

mala vero voluntas quo ad peccatū sufficit sed quo ad incurrendam penam iuris que imponitur ipsi facto non sufficit nisi perfecto actu. vt disputat. Joan. an. in mer. cu. in regula in penis de regulis iuris. libro sexto.

[[Fo.cccclvj.]v] ¶ Vtrum voluntas homīs duret post [sect. 1] mortē ei⁹. Rñ. q sic p³ in. c. fi. de p^cario q nō expirat morte cōcedentis. Secus de bñplacito q illud expirat p mortem c. si tibi gratiose ð rescrip. li. vj. et hec no. q faciūt ad q^stionez. Judex posuit aliquē cōsinatū dōec reuocaret: moritur an expiret cōfiniū dic q nō. i. l. centesimis §. fi. ff. de ver. obl. p bal. i. j. cōstitutione ff. et in. l. j. C. de postu. et p Salyc. in. l. in ementis. C. de contrahen. ēp. et in. l. hec venditio. ff. de cōtrahen. ēp. Jtem. ad q^stionē q prior claustralis nō reuocatur morte abbatis. l³ posset reuocare qñ vo luisset et ad predicta est tex. clarus in. d. c. si tibi gratiose. ¶ Quot modis d^r voluntas bona. Rñ. [sect. 2] q volūtas accipi tur tripliciter. Prīo p^potētia aīe. et sic est bona ex virtute et habitu bona. bonū e^m est quod habet qualitātē bonā. Primo topicorū. Secū do accipitur pro habitu siuedispositiōe seu affectiōe volūtatis derelicto ex actu volūtatis siue ex vsu. et hec bona v^l ma la f^m actiōes q tales generantur habitus vel dispositiōes quales sunt act⁹. iij. ethicoz. Tertio accipi^t p actu ipi⁹ voluntatis potentie et iste est bonus ex ordine eius sufficienti ad debitū finez et vt hoc sit quatuor requirunt^r. Primuz q finis sit bonus in se. Secundū q sit ipse finis melior his q appetūtur propter ipm. vñ dicit Aug. xix. de ciui. dei c. iij. q qui laudant deum propter pecuniam non habent bonū finē neq³ bonam voluntatem. Tertium q illa sint f^m rationez rectam ordinabilia et apta ad talem finem consequendum. Quartum q voluntas ordinantis ratione re gulata ordinet vel velit bona in generelin differentia ad bonuz finem. aliter his deficientibus non erit bona voluntas hec ex. S. Bona. in. ij. distin. xxxviiij. qō. j. ar. j.

¶ Vtrū vni⁹ solius bone voluntatis sit [sect. 3] vnus solus finis. Rñ. q sic. s. p^rīcipalis. Vnde sciendū q actus pōt habere plu res fines tripl^r. Primo q vn⁹ sit sub al tero. et p^p illū. Secūdo q vn⁹ sit princi palis sinis. alter nō p^rīcipalis. ita tū q non principalis non refer^t ad princi palē. Tertio q vterq³ sit p^rīcipalis. exē plū de eo q vad it p distributionib⁹ ad ecclesiā. q aliqñ intēdit principaliter dei honorē. et cū hoc si^t habere pecun ā illā ad hoc vt ad dei honorē illaz distribuat vel in alios vsus licitos cōuertat. Aliquādo intendit dei honorē et vult si mul acquirere pecuniā. ita tamen q ac quisitionē pecunie non redegit ad honorē dei. nec etiā pecuniā illā finē prin cipalē statuit. q eā propter se non diligit q ēt si nō dare^t iret. nec p^p eā hñdā aliquid cōtra deū cōmitteret. Aliquan do intendit deo placere. et si^t etiā pecuniā acquirere. vt possit thesaurum suū augere et in eo delectari. Primo mō ire ad eccliam est meritoriā et pertinet ad bonaz voluntatē. Secundo modo non est bone volūtatis loquē do formaliter non tñ ei sic repugnat. quin in ea stare possit. ē e^m. ibi p^ct^m venialenō mortale et hoc est qō dicit Augu. li. cōfes. min⁹ te amat q te cū aliquid amat q nō p^pter te amat. Tertio

mō est cōtra bonaz vo lūtātē quia nemo potest duobus dñis seruire. Math. vj. cum enim sit vnuz so lumverum bonum. q̄ quietat humanū desiderium oportet q̄ voluntas ab hoc vt sit bona et recta statuatur sibi vnicum sinem vltimum. hec ex. s. Bona. in. ij. di. xxxviij. ar. iij. q. j. ¶ Vtrū bonitas actualis volūtatis ad [sect. 4] dat aliquā bonitatē sup bonitatē ipsi⁹ habitus gratie. vide. s. intentio. §. v.

¶ Vtrum teneamur conformare volun [sect. 5] tatez nostrā volūtati diuine in voluto. Rñ. fuit diuersa inter theologos opi. ī primo sen. di. vlt. Sed ista vī mihi p̄ior scz q̄ teneamur conformare q̄tum ad illa volita q̄ exprimunt a deo signo pre cepto in lege explicite vel implicate v̄l q̄ nobis manifestaret sic velle de p̄cepto. Sz q̄tū ad alia cōsiliū est nō p̄ceptum cōsiliū dico si sunt expressa sub signo cō siliij tacite vel expresse. Si vero nō sunt exp̄ssa nec etiā de cōsilio teneamur nisi cōueniat nobis illō velle sicut dicit Aug. [Fo.cccclvij.r] in enchi. c. lx. Aliqñ inquit bona volūtate vnlt hō q̄ nō vult de⁹ sicut bon⁹ hō vult p̄rem viuere quem deus vult mori et glo. illa. s. psal. que dicit. cor tortum hz homo qui non vult q̄ vult deus. Jñ telligitur de his que nobis patēt q̄ de precepto vult nos ea velle.

¶ Vtrū teneamur cōformare volūtatem [sect. 6] in mō volē di cū deo. Rñ. s̄z alex. lōbar. in p̄ma di. xlvij q̄ nō absolute q̄ si hō honorat patrē. suū nō ex caritate. sed ex beniuolētia nō peccat sz teneēt cōditionalr. s. si vultmererivitā eternā. S. bo. ī p̄mo di. vl. dicit q̄ tenemur conformare volūtātē n̄raz volūtati diuine t̄ mō volēdi affirmatiue. s. p̄ loco et tpe qñ vlz te nemur exire ī actū charitatis q̄ sicut te nentur q̄ nunq̄ cōtraria velimus deo s. ex libidine cū de⁹ velit ex charitate. Jta tenemur vt sub eadem ratione velim⁹ pro loco et tempore et hoc si habemus charitatē. Si autez nō habemus nō te nemur ad hoc. sed ad equiualens quia tenemur facere qđ ī nobis est vt eaz ha beam⁹ et hoc p̄ loco et tempore vt dictū est. Et si querañ qñ loc⁹ et temp⁹ est dicit idē bona. ibidē ēqqñ domin⁹ visitat ta lem interiori locutiōe vel exterioris p̄di catione vel aliquo tali ī quo est oportunitas redeūdi ad cor. Vñ tūc si negli gat incidit ī cōtemptū et omissiōis pec catuz. Alex. vero de alex. fa fe. tractatu de negligētia. q. viij. dicit q̄ quādo pec cator cogitat de peccato suo qđ sit tantū malū et graue et cōuertit sup ipsuz et exci tatur a gratia dei ad conuertendum q̄ hoc modo excitat euz qñ facit peccato rē cogitare d̄ peccato suo tūc teneēt actu dolere de illo et si nō dolet et conteratur. tūc peccat p̄ negligētiā et innouat pec catum aliqđ q̄ est negligētia mortalis Hec ille. Et sic patet qñ tenetur. cōforma re volūtātē in modo volendi cū deo de precepto quod no. bene.

Votum

secundum Ricar. in. iiij. di. xxxvi. ij. arti. iij. questi. ij. est pro positi supererogātis promissio deo facta propter bonum finem ex deliberatione firmata.

De notatis in hoc. §. cū seq. et p̄ eoꝝ discursum puta p̄ legistas et qđ votū a quo et ait Bar. no. post gl. in. l. ij. in fine ff. de publi.

¶ Notāter dicit supererogātis boni q̄ [sect. 1] in voto de re necessaria ad salutē nō p̄ prie inueniūt rō voti. Rō q̄votū proprie loquēdo est qđ volūtariū respectu prin cipij a quo p̄cedit et respectu eius qđvo ueť l̄z large dicatur votū q̄ fit de neces sario ad salutē. de quo habēt. xvij. q. j. c. j. Vñ grauius peccat qui preuaricat p̄ ceptū diuinū qđ vouit q̄ qui nō vouit.

¶ Secūdo dicit notāter p̄missio deo fa [sect. 2] cta ad differētiāz p̄misitōis facte hoī q̄ nō proprie hz rationē voti. Nā sol⁹ de⁹ est cui se totuz homo pōt obligare quia solū ei cōuenit potestas sup totum hominem et ideo proprie votum fit deo qui totū hominez obligat. Sanctis p̄o q̄ aliquo modo cōuenit potestas super totū hoīem inq̄tū p̄ eorū orationes to ta salus

hoīs promouet. Jdeo fit eis alī quo mō votū. non tamen habens plene rationem voti nec est necesse q̄ ista pmissio exprimat oressed sufficit ēt si fit in corde q̄ ad deū et cōscīam.

¶ Tertio diciť notāter propter bonū fi [sect. 3] nē ad excludendū vota q̄ fiūt ppter ma lū finē vt cū quis vouet se ieiunaturuz vt possit īterficere inimicū et huiusmodi q̄ nō valēt sed grauiter peccāt talia vouētes. Sicut nō valeret votū factū d̄ re mala q̄ deus nō acceptat aliqd ō se. ¶ Sed qd si vouet ppter finē indifferē [sect. 4] tē. Rñ. qđ valz accipiendo indifferens respectu ademptiōis vite eterne. Sicut cū quis vouet aliqd ppter aliqd bonū tēporale q̄ habere nō est vtilius ei ad vitā eternā q̄ carere eo. Si tamē veniret casus q̄ esset maluz. tunc non obligaret vt in voto. Jethe.

¶ Vtrum votū possit fieri de re inutili [sect. 5] et d salutē. Rñ. q̄ no de iure q̄ qđ nō eū ad dei honorez necvtilis ad salutez offerētis per quācūq̄circūstautiā additā nō acceptat deus. Er ideo talis obliga tio nō t̄z ipso iure. et sic sunt vota stulta mulierum. s. de nō pectinando caput iu [[Fo.cccclvij.]v] sabbato et hmōi. non cōme dere de capi te aliquo ppter decol ati onē ioānis ba ptiste et hmōi fm. Albe. et Ray. poti⁹ sunt frāgēda q̄ seruāda. Tuti⁹ tñ credo sit petere dispēsationē seu declarationem a confessore saltē ppter reuerētiam.

¶ Quarto d̄r ex deliberatiōe firmata ad d̄riam votoz q̄ fiūt ex surreptione. et si [sect. 6] ne deliberatiōe sicut faciūt aliqn aliq̄ ī angustijs q̄ nō obligāt de necessitate. s̄z tñ ex qđā congruitate. Jō ō ipā venire etiā ex propria auctoritate non est pctm̄ mortale. Et qñ hoc fitpōt ppēdi ex hoc. qñ statim trāsacto piculo seu angustia sunt male cōtenti se tale votū emisisse. q̄ v̄r indeliberate factū. Secus qñ deli berate vt euadant periculuz vouent. q̄ obligantur.

¶ Addit. v. f̄z aliquos p̄ intētione obli [sect. 7] gādi se ad īpleñ. pmissuz q̄ f̄z eos sola deliberatio nō firmat pmissionē. Et l̄z Ric. ī. iiij. di. xxxviiij. a quo p̄dicta sūt ex tracta nō firmet se in hoc. s̄z ptranseat solū recitando. Tñ mihi v̄r q̄ verisimi le req̄rāt eo mō quo intra dicā. s. saltē ta cite. sicut t̄z gl. ī. c. l̄raturam eo. ti. Vñ de bes aduertere q̄ votū h̄z diuersos stat⁹ fm quos diuersa fortitur vocabula et effectus. Primus status est in origine s. cū quis disponit aliquid boni facere. et tunc d̄r deliberatio. de qua d̄r. xvij. q. j. q̄ bona agunt. et hoc cōfriugere nō est pctm̄. Scōs stat⁹ est professus cū proce dēdo proponit firmiter se facturū. et tūc d̄r propositū. vt. xvij. q. ij. nos nouimus et sic nō obligat ad mortale. sed veniale vt p̄z in. c. l̄raturā devoto. Et seq̄tur ibi Pa. et etiā v̄r gl. hoc tenere ibidez si be ne tota legatur. et glo. xvij. q. j. in sum. l̄z allegēt Hug. tenere q̄ peccat mortaliter talis. s̄z nō loquit̄ in isto casu. sed de eo q̄ fecit votū in corde. l̄z ore nō expresserit. vt p̄z si bene attendat̄. Sequit̄ etiaz hoc ar. in. d. ca. qui bona. s. q̄ non obligat̄ ad mortale Terti⁹ stat⁹ est cōsūmationis. s. cuz qđ firmiter p̄posuit p̄mittit animo obligādi se q̄ nemo obligat se nisi q̄ aluz obligandi se habet. l. obli gationuz. la. j. ff. deact. et obli. ar. l. si ego. ff. si cer. pe. nec etiā sufficit habere asuz obligādi se nisi se p̄ pmissionē obliget siue promissio fiat corde sine ore. et iō ra q̄ vident̄ dicere q̄ p̄positū deliberatū siue absolutū obligat vt in. c. nuptia rū. xxvij. qđ. j. et. d. c. qui bona agūt. et ī. c. cōsulti. de regul. cū similib⁹ intelligēde sunt de p̄posito cū promissioē firmato. fm Pa. in. d. c. l̄raturuz. Qđ no. q̄ facit ad multa. Aduerte tamē q̄ l̄z p̄mittendo nō habuerit aīuz exp̄sse obligād̄l se. si tamē nō habuit aīum cū p̄mittebat nō obligari ex tali p̄missione nihilomi nus obligat̄. q̄ tacite intelligit̄ obliga tio. Quart⁹ status voti est solēnizatiōis s. qđ fit ore alicui homini v̄l solenniizat̄ p̄ aliquē institutū ab ecchia. vt est ordo facer. et religionis professio.

¶ Quot sunt generavotoz. Rñ. q̄tū ad [sect. 8] nos spectat duo. s. simplex et ē hodie oē aliud votū a voto solēni q̄tumcūq̄ cuz multis solēnitatib⁹ sit facturuz. aliud dici tur solenne et istud est solūmodo illud qđ solēuizat̄ p̄ susceptionē sacroz ordi nu3 aut p̄ pfessionē tacitam

vel expressaz factā alicui de religionib⁹ approbatis. vt no. ī. c. vnico. de voto li. vj. Et de hoc vide. s. nouiti⁹. §. xij. cū duob⁹ seq. et s. religiosus §. iij. cū duob⁹ se. et p^rfessio §. j. Jtē votorū quoddā purū siue abso lutum. s. sine aliqua cōditione factum aliud cōditionale. vt cū quisvoutit face re si deus dederit mihi salutem corporis vel filiū et hmōi. et tunc non obligat nisi extāte cōditione de condi. appo. c. verum. et tex. a contrario in capi. vnico. xxxij. q. vlti. ¶ Sed nūquid l³ facere votum sub tali [sect. 9] cōditiōe. Jnn. tenuit q non. q^r simonia cū est: q^r vult emere sanitatem a deo p^r tpali. Facit. c. q studet. j. q. j. sz egocredo q nō sit illicitū q^r cum deo simonia fie ri nō potest. Rō q^r dedicare deo aliquid etia³ sub cōditione est spūale. Sz spūale p^r spūali potest commutari sine simo nia. c. ad qōnes de re. pmu. Ethoc sequi tur ho. et Pa. in. c. scripture de voto. alle gat. c. medicina. de pe. dis. vbidici^r pctā tua elemosynis redi. et. xij. q. ij. auime [Fo.cccclviij.r] defunctorum.

¶ Vtrū faciēs votū sub cōditiōe ex cu [sect. 10] ius culpa cōditio non īple^r teneat. Rñ. Ri. vbi. s. ar. iij. q. v. q sic. ar. c. sicut ex li teris de spon. Vnde ille q fecit votū vt deus eum preseruaret ab aliquo pecca to si non facit q in se est. vt preseruetur sicut fecisset si votum non emisisset vel sicut intendebat facere quando votum emisit. vel si volūtarie se p^rcipitat in pec cato. nihilomin⁹ obligatur voto facto. ¶ Vtrum votum sub conditione quam [sect. 11] quis nollet impleri obliget. Rñ. Ri. vbi s. q. vltima q votum factum sub condi tione de re bona et ppter bonuz finē. qđ vouens intendit consequi per executio nē illius boni quod vouit est obligatorium extante conditione siue illa condi tio sit bona siue mala. siue vouens illaz malam conditionem velit impleri sicut cum quis volens concubere cuz mulie re vouet religionem intrare. si sibi consenserit in illo malo facto siue nolit eaz impleri. Sicut cū quis horrēs aliquod malū cōmittere vouet si commiserit intrare religionē. Et quis nolit etiam ab solute intrare religionē īmo abhorreat nō ppterea minus obligat: q^r nō requi rīt q absolute aliqd velit. sed qđ velit et potest quis velle sub cōditiōe qđ tamē nolet absolute.

Votum. ij.

q^s pōt facere. Rñ. q qlibet q est sane mētis et sui iuris quo ad illud qđ vouet et non p^rhibitus a iure. ex quo p³ q. viij. sunt q vo uere non possunt.

¶ Prīo epī et alij supiores p^rlati nō pñt [sect. 1] facere votū quo vinculū inter ipsos et ec clesias suas dissoluāt sine licētia pape. de renū. nisi cū pridē. vel quo diu ab ec clesia sua habeant absentari. de voto. c. magne. si tamen fecerit votū peregrinatiōis soluet expēsas q^s fecisset in eūdo et redeūdo. et laborē vigilijs et oratiōib⁹ cōpēsabit vt valeat in sui preiudicium. fm qđ no. in. d. c. magne. Nō pōt etiam facere votū quo graue p^riudicium fieret ecclie sue. viij. q. j. clemens. Jn alijs aut sic ex quib⁹ prebeat bonū exemplum. ¶ Secūdo clerici beneficiati in benesit [sect. 2] cijs in qb⁹ requirīt residētia nō possun facere votū longe peregrinationis sine licētia epī. dictis. c. magne. et. c. nisi cum pridē. de cōse. di. v. nō op³. el. ij. posset ta men facere votū religionis. vt. s. religio sus. §. xij. Et fm aliquos de accipiēdo crucē. c. ex multa. de voto. q^r vident^r licē tiati a papa q ad illos qui possunt esse vtilis terre sancte. sed contrarium. s. qđ nō possunt. nisi tempore generalis pas sagij est verius secundum Ho. pa. in. c. fin. de voto soluēt tamē expensas et redi ment laborē secūdū q dictū ē d^r episcopis. Jn alijs autem possunt.

¶ Tertio religiosi nullū votum facere [sect. 3] possunt. Rō ppter altitudinē religiōis ita ius statuit. xx. q. iij. monacho nō l³ vouere sine cōsensu abbatis. Si aut vo uerint frangendū erit et placet magis q^r opi. eoruz qui distinguunt aut possit sine p^riudicio prelati quia a monachis et religiosis est abdicatum velle et nolle et ideo non credo q possint vouere sine peccato nisi

psupponāt cōsensum prela ti tacitum nec q vouerūt exequi debēt nisi habeant consensum expressum pre lati si eius presentia haberi potest nisi sit de quo nullū p̄iudiciū fit prelato vel regulari vite et hoc sequitur Ric. in. iiij. et Tho. ij. ij. q. lxxxviiij. et Ray.

¶ Quarto abbates et p̄lati religiosorū [sect. 4] nō possunt facere votū p qđ p̄iudiciūz genereĩ in eoꝝ officio sine licētia suoꝝ superiorum. xvij. q. ij. abbates. de alijs vero possunt vouere.

¶ Quinto filiusfamilias non pōt voue [sect. 5] re aliquid quod sit cōtra regimen dom⁹ vel familie seu de pertinētibus ad illaz nisi de licentia patris. nisi votum religionis. ar. l. ti. ff. de polici. et votum terre sancte quod pōt. c. ex multa extra. eo. itē oē votū quo nihil derogāt cure et regimini rei familiaris. Jtē si hz peculiū ca strense vel quasi de illo pōt vouere: qđ ī hmōi est sui iuris.

¶ Sexto ipubes nō pōt facere votūz re [sect. 6] ligionis. etiam de cōsensu patris. et si fa cit nō tenet ēt post pubertatē q̄lcunq̄ [[Fo.cccclviiij.]v] itēderet eū fecit. c. ad nostrā. de regula. requirit ēm pubertas cōpleta. vt. s. nouitius. §. j. Tho. ij. ij. q. vlt. t3 q si impu bes hz vsum rōnis q obligat q̄tu3 est ex se. nisi irritet. de quo dicto ego dubito. qđ cōtra ipsum est tex. in. c. j. de regu. li. vj. Vbi ille q fecit pfessionē añ. xiiij. annū libere pōt redire ad seculum qđ non esset si aliquāter teneretur. Alia autem vota facere possunt sicut et filius familias si est doli capax. et sane mentis. c. ij. de voto. Verūtāmē tutores possunt irritare. et etiam curatores si votūz est reale vsq̄ ad. xxv. an. nisi veniret accessorie vt in intrante religionem cum quo transeunt bona sua. Si tamē ratūz hz in pubertate tenetur fm Tho. ij. ij. q. lxxxviiij.

¶ Septimo seruus qui non potest face [sect. 7] re votum de operibus corporalib⁹ aut temporalibus in preiudicium domini sui qui quo ad talia est ei subiect⁹. De spūalibus vt dicere orationes et hmōi q nullū preiudiciū faciunt domino pōt ar. in. c. relatum. de sent. excō. et. c. si seru⁹ sciente. liiij. di.

¶ Octauo vir et vxor nō possunt facere [sect. 8] votū p qđ p̄iudiciū genereĩ alteri q ad debitū reddē. qđ quo ad hoc sunt pares c. gaudem⁹. de diuor. et ideo cū vxor nō possit vouere abstinentiā sine consensu viri vt in. c. manifestū et. c. noluit. xxxiiij. q. v. Siñ nec vir fm Jnn. Sed Pa. i. d. c. scripture tenet q vir aliquod votūz ab stinētie facere pōt dūmodo non sit in p̄iudiciū vxoris. Sed vxor nullum pōt facere sine cōsensu viri. immo dicit q si vir consentit q nihilominus poterit re uocare. l3 male faciat necvxor poterit 3 dicere vt est tex. in. d. c. manifestūz. et. c. noluit lex. Sz ego teneo q sicut vxor nō pōt aliqd in p̄iudiciū viri vouere vt de ab stinētia dormire cū camisia surgere ad maiutinū. et hmōi sic nec vir. nec in hoc sunt im pares. Sed quo ad eleemo synas et ea que p̄tinēt ad curā rei fami liaris sunt bene impares. et ideo pro re gula tene sicut videt velle gl. i. d. c. manifestum q vxor pōt vouere ea que nō sunt in preiudiciū viri. et ecōtrario vir. Vnde si vxor hz p̄ter dotē potest facere votum de ipsis dandis et similia. Verū est q caueat ne in scandalū iuris aliqd voueat nisi sit scādālū phariseoꝝ vt. s. dixi. Scādālū. §. iij. Fallit in voto pere grinationis in subsidiū terre sancte qđ vir sine lñia vxoris pōt facere. c. ex mul ta. de voto. De voto religiōis qūo tenet quādo fit a viro vel vxore vide. s. matri monium. iiij. §. ix. cum sequenti.

¶ Sed nunqd peccāt tales vouentes [sect. 9] q iplere nō possunt. Rñ. q si quādo vouent sciūt se non posse vouere. et aduer tunt de hoc sic videt q peccent mortali ter nisi p̄sumāt de volū tate eoꝝ quorū interest. Si 3o de hoc nō cogitāt sic nō peccant. qđ subintelligit q vouet q̄tū in eis est. et multo magis non peccāt. si explicite hoc intendunt.

¶ Vtrū p̄latus abbas. tutor. maritus. [sect. 10] domin⁹. et hmōi peccēt reuocando vota p̄ fatoꝝ q non potuerunt facere. Rñ. qđ nō. nisi cōsensum eis dederint. qđ tunc peccarēt l3 pfati nō peccēt obediendo eis vt in. d. c. manifestum.

¶ Pone pfati votū fecerūt añq̃ essent [sect. 11] sub tali īpedimēto. Rñ. q̃ nihilomin⁹ non poterunt implere.

¶ Sed nunqđ peccauerunt mortaliter [sect. 12] tale impedimētū acceptando puta eṗs q̃ anteq̃ esset eṗs fecerat votū religionis acceptando eṗatum vel mulier cōsentiēdo mñimonio. Rñ. vt colligo ex. c. per vestras. de voto qđ sic si de hoc aduertebat quādo tali impedimēto assen sit. si vero tunc nō aduertebat nec cogi tabat q̃ assumebat impedimētum quo votum implere nō posset. sic non credo mortaliter peccauerit. Iđ debeat dolere q̃ votum implere nō pōt. et recom pensa re in eo in quo pōt. Potuit bene forsītā peccasse mortaliter ex tardatione vt infra dicā. Excipīt ab hoc ille q̃ religionē assumit q̃ non peccat. sed mereīt et pōt oīa vota in istud commutare si vult. Et ip̃o iure erit ab oīb⁹ absolut⁹ sine alia dispēsatione et autoritate. vt no. Jnno. et Pa. in. c. scripture. quia prima obliga [Fo.cccclix.r] tio vñ cōfusa in posteriori. facit qđ not. in cle. si domū. de reli. et vene. sanctoꝝ.

¶ Vtrū pfati qui existētes in talib⁹ im [sect. 13] pedimentis facerūt aliqua vota teneātūr īplere sublato impedimēto tali. puta filiusfami. postq̃ factus est sui iuris vel vxor mortuo viro et hmōi. Rñ. Jnn. et hug. et multi alij tenēt q̃ sic. Pa. in. c. scripture eo. ti. dicit se dubitare ppter. c. qđā. c. plz. de cōuer. cōiu. Vbi p̃z q̃ maritus q̃ intrauit religionē contradicente vxore restitut⁹ nō teneīt ea mortua religionē intrare. q̃ emisit votū tpe inhabi li ergo idē erit in filiofami. Ex quo com missionē erit voti nō cōtulit ad tps habile. et pro hoc videīt tex. ff. de pollici. l. ij. facit qđ no. in. l. si non sortē. §. libert⁹. ff. de cōdi. inde. et hoc dicit verius Pa. Sđ ego distīguo q̃ aut votū erat perpetuū et tūc aut fuit irritatū p eū q̃ potuit. et sic amplius nōteneīt nisi ad id ad qđ se po tuit obligare. et iste proprie est casus in d. c. quidā. et. c. plz. Nā reuocat⁹ ille qui fecerat votū religionis sine lñā alteri⁹ cōiugis nō teneīt illo mortuo redire ad religionē. sđ solū viuere caste. q̃ illđ potuit pmittere. s. nō exigere. et ideo serua re teneīt. Aut votū ppetuū nō fuit irrita tum ab eo q̃ potuit. et sic dic q̃ soluta pa tria potestate vel vinculo quo impediēbāt teneīt illud implere. et iste est casus. c. cōsuluit. de cōuer. cōiug. vbi vir īgressus religionē vxore ipsum nō petente in vi ta ea mortua cogīt stare in religiōe. Si vero votum nō erat ppetuū sed tēporale sic nō teneīt. nisi intētio fuisset ad obliganduz se ad tps illud facieñ. in quo nō erat se obligare. similiter teneīt si qñ fecit votū intēdebat se obligare saltem post solutā patriā potestatē vel si remo to impedimēto ratificauit vt in. c. ij. in tex. et in glo. eo. ti. Si vero de nullo istorū cogitabat sed solū de illo impedimē to tempore patrie potestatis si fuit irritatum non tenetur et fm hanc distin. cōcorda opi. contrarias.

Votum. iij.

quo ad obligationem. et querīt. vtrū oē votum licitum sit obligatorium. Rñ. Ri. vbi. §. ar. v. q. j. q̃ sicut promissio licita facta cū intentione obligandi se et ex deliberatione si acceptetur ab eo cui fit et qui eā acceptare pōt obligat pmittentē nō tm̃ ex p̃cepto legis diuinc sed etiā legis na ture. sic cū votum sit promissio vt. §. dictum est et deus illud acceptet cui fit. iō est obligatoriū extra de vo. c. licz. Fallit hoc in quatuor casibus fm eundem Ri car. ibidem. Primus propter impotentīā implendi. Vnde ille qui vouit ieiunium qđ sine magno detrimento corporis seruare nō potest si facultas adeun di superiorem deest pōt ppria autoritate frāgere fm Tho. ij. ij. q. lxxxviij. ar. ij. peccat tamē vouens qđ sibi est impossibile. nisi speret fieri possibile. scōs propter auctoritatem dispensantis. Intelli ge si subest legitima causa alias nō. vt in. c. magne. eo. ti. et in glo. in. c. nō est. e. ti. Tertius propter defectum cōditiōis apposite. xxxij. q. viij. c. non solum in fi. vel ppter defectum cause principaliter mouentis. puta mulier fecit votum ieiunādi vt obtineret salutē filij q̃ moriūt. nō teneīt. Quart⁹ casus qñ id qđ tpe facti

voti erit licitū factū est illicitū postea. puta q̄ fecerat votū continētie ante m̄rimoniū post
 ictū nō pōt licite denegare debitū petēti. et hmōi et p̄pterea di cit Tho. in. iiij. ea. di. q̄ q̄cqd
 votū fieri impediret si p̄ns esset obligationē etiā voto facto aufert. Qđ bene no. Adde. v. qñ
 irritat. ab eo qui pōt vt puta prelato viro tutore et hmōi.

¶ Vtrum votū de minori bono sit obli [sect. 1] gatorium. Rñ. Rica. vbi. s̄. ar. iiij. q. ij. qđ
 nō si est exclusionē strictioris qđ limita verum quādo illud minus bonū nō est sufficiēs ad
 salutē. s. quod tūc nō teueat Secus si est sufficiens ad salutē. q̄ tunc t̄z q̄tū ad illud sed
 nō q̄tū ad exclusionem maioris boni.

¶ Quādo teneť quisvotū implere. Rñ. [sect. 2] Pan. in. c. non est voti de voto q̄ statim nisi
 auctoritate superioris q̄ sup hoc pōt dispensare vt differat. ar. d. c. a ̄rio. ricar. ̄o dicit q̄
 statim intēdebat se obligare sic statī teneť. Si vero ad t̄ps. sic f̄z [[Fo.cccclix.]v] q̄ se intendebat
 obligare faciet. ego ve ro credo sic distinguendū. Qđ aut q̄s si cut vouebat sic de impiendo
 cogitabat vel statim vel ad t̄ps et sic obligat̄ f̄z q̄ se obligare intēdebat quādo vouit Si ̄o
 de tpe nō determinauit aut nō cogi tauit aut si cogitauit nō tamē ad illud se obligauit ex
 voto. Sic distinguēdum etiā q̄ aut differt. q̄ deuoti? et quieti? aut cōmodi? tardādo sperat
 īplere. et sic nō peccat saltē mortaliter. et sic itelligo gl. veram in. d. c. nō est q̄ dicit q̄ in
 voto subintelligit si cōmode pōt q̄tuz vt nō statim teneat et difficultas sicut in iura mento
 sic et in hoc excusabit. Aut differt solū ex negligētia et si est p̄babile periculū imminēs
 impossibilitatis in īplēdo si tardaťvt puta q̄ q̄ vouit religionē nisi hoc anno ingrediat̄ postea
 nō erit aptus vel nō poterit sic peccat mortali ter differēdo si hoc auertit. Si aut tale periculū
 nō īmineat vel si iminet nō ad uertit sic dicere q̄ sit pctm̄ mortale differre videť duz quis
 forte sit verū per arg. a ̄rio sensu. d. c. nō est voti trāsgressor q̄ auctoritate aplice sedis qđ
 vouit distulit ergo erit trāsgressor si sine auto ritate differat. et ideo diceť q̄ aut iste ex citat̄
 a gr̄a ad impleñ. qđ p̄misit puta q̄ sepi? sibi ad mentē reducīt et cogitat quod illud d̄z
 implereet hmōi et sic velle differre erit pctm̄ mortale. q̄si a deo sit monit? vt illud p̄ficiat et
 sic cōstituerē in mora. Aut differt q̄ de eo nō cogitat vel nō recordat̄. et sic nō erit pctm̄
 mortale. nisi sit notabilis et valde lōga dilatio ar. corū q̄. s̄. dixi. Obligatio. et §. viij.

¶ Vtrū ille q̄ vouit ad certū diem. puta [sect. 3] ieiunare vigiliam assumptionis glorio se
 virginis Marie immediate sequentem. et huiusmodi et seruauit teneatur alio die illud implere.
 Rñ. pa. in. c. per tuas. de vot. q̄ sic quasi sit obligat? ad duo sicut ille q̄ se obligat certo die
 dare decem alicui si die statuto non dederit. tamen obligat? remanebit. Facit. c. cuz dilecti.
 de do. et contu. et. l. celsus. ff. de ar bi. §. j. vbi iussus dare. x. j. kal. septemb. dicitur
 duo habere precepta. vnum dādi. x. aliud. j kal. Et est tutior opinio q̄ aliud tenere nisi vnde
 vouens non habebat animum obligandi se nisi ad illū diē q̄ sic nō teneť alio die ieiunare
 sed penitere de voto facto.

¶ Vtrū votum de nō vouendo aliquid [sect. 4] nisi in scriptis vel īmanu talis et hmōi valeant.
 Rñ. fm Ric. vbi. s̄. ar. ij. q. iiij. q̄ sic q̄ nō simpliciter phibet factionē vo ti s̄z p̄cauet
 p̄cipitationē et ideo si ̄riū facit. s. vouēdo nō ī scriptis. vel sine cōditiōe apposita peccat vt
 transgressor primi voti. et sic est mortale et nihilominus teneť seruare votū q̄ fecit sine illa
 cōditiōe q̄ votū de nō vouendo non obligat. licet obliget votum q̄ nō voue bit nisi cum
 tali circūstātia. vt illud seru et in vouendo.

¶ Vtrū cessante causa p̄pter quā quis [sect. 5] vouit obligeť. Rñ. Host. t̄z q̄ sic l̄z sit fa cilior
 redemptio alle. c. magne. §. fin. de vo. Gofr. t̄z q̄ non obligat̄ per. d. c. fina. nisi in voto
 religiōis quod ex falsa cau sa non viciat̄. c. dudum. de conuer. coniu. Sed ego dico q̄ si causa
 erat finalis ita q̄ non intendebat obligari ipsa nō extante non obligatur. c. cum cessante. de

appe. Si vero causa erat impulsua vel inductua sic l3 cesset obligabiñ nihilominus facit. c. ex parte el. ij. de conuer. coniu. In dubio dico q obligatur quando ignorat si fuit finalis vel nō. l. quicquid astringende. ff. de ver. ob. Nā ī omni voto causa finalis vt esse vt pla ceat deo. et ideo alie cause videntur im pulsue et ideo ipsis cessantibus remanet obligatio.

¶ Vtrū qs possit obligare aliū ex voto [sect. 6] suo. Rñ. q non nisi aliter consentiat vñ mater licetvoueat qđ fili⁹ ieiunabit Et hmōi nisi ipse cōsenserit non obligabi tur. sed quo ad res tēporales bene posset obligare heredem suum sed non ad aliquid personale si ipse non censentit. vt. j. patebit.

¶ Vtrū ille q nō pōt p̄ficere votum per [sect. 7] se teneat p aliū p̄ficere. Rñ. q non q in omni voto intelligit illa cōditio genera lis si deo placuerit si poteroet hmōi etiā [Fo.cccclx.r] si nō exprīmat vt no. in. c. quēadmodū. de iureiu. et in. c. beatus. xxij. q. ij. q si nō extat tollit voti obligatio vt no. glo. ī. c. nō est. e. ti. Ad cap. q sup his de voto re sponderi pōt fm Pa. in. c. j. devoto q lo quit quādo impedimentū nō est omni no impeditium. Sed solum difficulta tium. Distinguit tñ Jnno. in. c. scriptu re. e. ti q si qs vouit visitare terrā sacra p subsidio impendendo q licet tunc vi sitare non possit tamē subsidium teneť īpendere meliori modo quo potest que sit ad hoc obligatus. et idem dicas in eo q fecit votū visitādi. S. Jacobū. et aliqd dādi. et hmōi. Si x̄o soluz vouit visitare ob deuotionē. tūc nō teneť p aliuz exeq impedimēto supueniēte. Pa. in. ca. l3. e. ti. addit aliā limitationē. s. q non teneť nisi tpe voti emissi erat cert⁹ q impedi mentū erat ppetuū. q sic teneret p aliū implere ne votū fit derisoriū. Secus si nō erat certus de impedimēto p petuo l3 eū haberet tpe voti q tūc solū teneť q primū comode poterit. ar. in. l. nepos proculo. ff. de x. signi. lic3 Hosti. idistincte velit q teneat p aliū qñ impedimen tū erat tpe voti. Sed videt̄ verior opin. Pau. Addo et tertiā limitationē. s. q nō teneat p aliū verū nisi prius fuisset in mora in executione voti. quia tunc tene tur vel commutare vel redimere. vt patet leui. xxij. vbi dicitur q si mortu⁹ fue rit imputabitur sibi in peccatum. ar. l. ij. in prin. ff. si quis cau. et in cap. fin. de iniur.

¶ Vt heres teneat implere vota sibi [sect. 8] imposita ab illo cui⁹ est heres. rñ. q aut expresse essent sic teneť dūmodo acceptet hereditatē si sub spe habendi here ditatem solū cōsensit alias si simpliciter p̄misit sic tenereť. et ita intelligo do. an to. in. d. c. l3. Nec distinguovt qđā. an sit peregrinationis vel abstinētie. q quaecunq sit teneť. Facit l. veteris. §. de cō mi. stipula. et. C. vt ac. abhere. vel contra here. inci. l. vnica. c. qđ sup his et ca. licet eo ti. Si vero nō assensit heres. tunc si votū est psonale. s. obligans psonā suā nō teneť Si x̄o est psonale ad incertā p sonā puta mittere aliquē ad sctm̄ Jacobū sic teneť. Siñ si est reale solū vt face re monasteriū. vestire pauperez ethmōi: sic etiā teneť. Itē si ē reale siml et psona le et exp̄ssum vtrūq. vt ire ad scrm̄ Jacobū. et ibi offerre. x. sic teneť ad offerēdū x. sed nō ad eundū vel mittendū aliquē nisi secūdū q supra dixi ī §. vij. qñ oblī gat p aliū implere. Si aut est reale et psonale. sed psonale exp̄ssum solū est. vt pnta ire ad sanctū Jacobū. l3 accessorie veniāt expense nō teneť q sublato prin cipale. i. q nō teneat ire. nō teneť ad ex p̄sas. Si x̄o nihil ī hoc disposuit sic dic q si defunctus tenebat p aliū votū suū īplere. vt ī casib⁹ de qb⁹. §. dictū est sic si militer etiā teneť et hoc ex quo adiit he reditatē. q adeūdo quasi cōtraxit Facit qđ legiť. et no. in. l. ij. ff. de pol. et in. l. mor te. ff. de acq̄r. here. p quo tex. ī. c. si heredes. ff. de te. et hoc itellige ī q̄tūvireo he reditatis patiūt. Credo tñ q si fili⁹ gra uareť in legitima p hmōi votis implēdis q haberet causaz legitimā impetrā di dispensationem.

¶ Quid de illo q defūcto p̄misit imple re votū ab eo emissuz. rñ. q in oī casu p [sect. 9] mittēdo itellexit psonā suā obligare sic teneť implere ob pmissionē factā. Sed si pmittebat

tanq̃ heres sperans here ditatez addire a qua mutato cōsilio po stea abstinuit nō tenetur. ar. cap. venerabilem. §. fi. de elec. et no. Jnno. et Ber. in. d. c. licet.

¶ Vtrū ille q̃ vouit religionē aliquā in trare q̃ eū nō vult recipere sit absolut⁹. [sect. 10] rñ. fm Ri. vbi. §. ar. j. q. v. q̃ si intētio sua erat determinata solū ad vnā religionē sic nō teneat aliā ītrare si illa eū nolit recipere. q̃ factū est ei impossibile votum suū. Si ʒo intētio sua erat indeterminā ta fic teneat se tot religionib⁹ offerre qđ vnā inueniat q̃ pōt q̃ eū recipiat nisi sit talis religio de qua pbabilr credit qđ si de ea cogitasset nullo mō intrare con sensisset nec credo q̃ teneat per mundū discurrere vt vnam inueniat que eū recipiat q̃ hoc cogitauit nec ad hoc veri similiter se voluit obligare.

[[Fo.cccclx.]v] ¶ Sed qđ faciet ille q̃ indeterminate [sect. 11] voluit religionē cū tñ nullā inueniat q̃ cū velit. rñ Jnn. voluit qđ pmaneat sub obedientia ep̃i. et sit monachus eius. Sed ego hoc nō teneo de necessitate sz q̃ pōt nubere et stare in seculo.

¶ Quid si dubitat an determinatā in [sect. 12] tentionē habuerit vel ne. rñ in dubio tu tior pars est eligēda. c. iuuenis de spō. et idē faciat sicut q̃ in d̃eterminate p̃misit. ¶ Vtruz quē penitet eo q̃ fecit votum [sect. 13] peccet mortaliter. rñ. q̃ nō. q̃ sicut ante votum poterat nō vel vouere ita post pōt nōvoluisse vouere dūmodo pur impleat ex quo fecit.

¶ Vtrū ille q̃ fecit votū de nō intrādo [sect. 14] religionē sit obligatus ad nō intrādū. rñ. Ricar. in quol. iij. q. xiiij. q̃ nō q̃ sicut illicitū est iurare nō facere bonum īta et illicitū estvouere nō ītrare religionem q̃ est maximū bonū. Hos. tñ. distin guit q̃ illectus nō pōt intrare. et votum obligatvt nō intret illud mōasteriū. qđ ppter lucrū habendū ip̃m circūuenit et alicit sed aliud monasteriū pōt vt. xx. q. iij. cōstituit de cōuer. cōiu. dudū. Jnspiratus aut a dño pōt ītrare. c. gaudemus de diu or. et plz et p̃baī in. c. beatus. xxij. q. ij. et ī. c. ij. de iureiurā. Nec cures de di cto Grati. xxij. q. iij. §. vlti. in fi. qui nō est tenēdus in hoc vt infra patebit.

¶ Vtrū ille q̃ habet votū relig ionis eli [sect. 15] git in ep̃m teneat pri⁹ intrare. Rñ. q̃ sic de voto. c. per tuas.

¶ Vtrum ille q̃ vouit religionē intrare [sect. 16] possit aliā intrare. rñ. q̃ nō laxiorē. sz bñ strictiorē et fm distinctionē de qua. §. re ligio. vj. §. xxxiiij. excepto q̃ nō teneat pe tere licentiā si est strlctior.

¶ Sed qđ si de facto intrat religionem [sect. 17] laxiorem. Rñ. tenet ingressus et penitere debet de facto voto de regu. capi. qui post lib. vj.

¶ Vtrū ille q̃ vouit ītrare religionē [sect. 18] satisfaciat voto si ītrat et postea egreditur. Rñ. f3 Ri. in. iij. di. xxxviiij. ar. viij. q. iij. q̃ aut ille qui intrare religione vouit actualiter p̃ponebat in religione mane re. ita tñ q̃ illud p̃positum nō cadit sub voto. sed ipsum comittat tñ. Aut actua liter ppōit expiri vt si sibi placuerit stet sinautez egrediet. Aut de nullo illorum cogitat actualiter sed tñ vouet intrare: q̃ sibi vī bonū aīe sue aut duz vouet h3 p̃positū exeūdi postq̃ intrauit. Si primo modo vonit et ītrat et postea exijt satisfecitvoto. Et l3 hoc dictū nō p̃bet Ri. pōt tñ sic p̃bari. Nam vt dicit Henri. de gā. in. iij. quol. qō. xix. l3 quis cōcipiat di uersa p̃posita circa idē puta visitandi li mina sancti Petri pedib⁹ nudis die ve neris et vni istoꝝ apponat votū et sub p̃ missione voti. astringat se ad implendū vnū illorū tñ licz alia maneāt absolute sub rōne p̃positi tñ nō teneat ad ea sicut ad votū. Sic in p̃posito. Jtem alia rōne posset p̃bari q̃ satisfecit sic. q̃ sicut iura mentū factum in materia iuris recipit oēs limitationes iuris sic et votū cū am bulent pari passu vt dixi. §. iuramentū iij. §. j. Ergo intelliget vt p̃baret fm q̃ statutū est in iure. et cū hac opiōe Rica. cōiter cōcurrūt theologi immo plus dicit Ri. ibidez q̃ etiā si intrauit aīo exeū di cū volūtate tñ dandi operā vt de⁹ in mutet p̃positū suū q̃ satisfecit voto. Et idē dicēdū si vouit mō secūdo. s. cū volū tate

experiēdi Aut tertio mō. s. de nullo istoꝝ cogitās. s. q̄ satisfecit. si tñ ītraret cū pposito exeūdi. et nūq̄ dādi operam vt mutē suum ppositū nullo mō apud deū satisfecisset q̄ plus deus ponderat affectū q̄ manū. xiiij. q. v. Si qd iuēisti. Et talis est ī malignitate nō in infirmi tate. sicut ille qui intrando habet aīum exundi tamen mutandi si aliud inspire tur. Si autem quarto modo quis vouet s. cum proposito exeundi postq̄ intrauerit. Hoc potest esse tripliciter. Primo q̄ vouet intrare vt exeat. Secundo quia vouet introitum et exitum. Tertio quia solum vouet introitū sed cōcommittat pposito exūdi. et quōcūq̄ istoꝝ modorum illicitū est votū. Vouēre eñ vt exeat est vouere ppter finē malū. et sic nō tꝛvotū. Vouere etiā ītroitū et exitū ē temerariū pp̄ cōiūctionē ptis male. s. exit⁹. Si ītrare religionē cū voluntate exeundi [Fo.cccclxj.r] est dictū. et iō temerarioꝝ si nōvult dare operā vt mutē ppositum suū. qđ not. q̄ sepius in practica cōtingit.

¶ Vtrū votū factū ex metu obliget viđ [sect. 19] s̄. metus. viij.

¶ Vtrū votū factū de re licita nō tñ vti [sect. 20] li ad salutē sit obligatoriū. rñ. f̄z Ri. vbi s̄. ar. xix. q. iij. q̄ nō vñ qñ aliquis vouet aliquid qđ in vno casu pōt esse vtile ad salutē et in alio casu inutile obligat ad obseruantia voti ī illo cāu ī quo est vtile ad salutē non in alio ī quo ē inutile ad salutem puta aliquis vouit nunq̄ petere dispēsationē votoꝝ euenit casus q̄ p̄ babilr timet de trāsgressiōe alicuius voti. sic pōt petere dispēsationē nō obstante voto pfato. Si ꝑo casus talis non euenit sꝫ magis sibi expedir ad salutē sua re. sic tenet votū pditū. et nō poterit petere dispēsationē nisi fuerit intētiouētis. q̄ si nō obligat ī oī casu non obliget in aliquo.

¶ Vtꝛ votū de aliquo faciēdo vel nō faciēdo [sect. 21] ciēdo. q̄ sal⁹ corp̄alis amitti sit obligatorium. rñ. fm Ho. q̄ nō vt puta quisvout nō comedere carnes. a medicis dicitur q̄ est in periculo mortis nisi vta. sic nō obstāte voto vte. No. hoc etiā Hu. f̄a f̄e. q. iiij. c. non solum.

¶ Quid de illo q̄ vouit dare vnā mensurā [sect. 22] rā grani annuatiz paupib⁹ et nō d̄termi nauit de qua mēsurā. rñ. f̄z Ho. q̄ ī arbi trio ei⁹ erit dare ad quā mēsurā vouerit. extra de cēsi. c. ex parte. vel dic q̄ ad eam de qua cogitabat.

¶ Vtrū vouēs ex dnab⁹ causis. puta vt [sect. 23] visitaret romā. et vt ibi inueniret germanū suū teneat si vna illarū de ficit. puta q̄ german⁹ inde recessit. rñ. q̄ sic. l. celsus. ff. de arbi. Intellige si intēdebat se obligare vna illarū extāte. als non in consciētia.

¶ Quid si q̄s fecit duo vota diuersa. rñ. [sect. 24] fm Tho. ī. iiij. di. xxxviij. q̄ si vtrūq̄ pōt fuari teneat. Si vero sunt ī cōpassibilia seruet mai⁹: et satisfaciat de minori f̄z ar bitriū plati. Pōt etiā dici q̄ nō peccat q̄ votū in mai⁹ bonū cōmutat vt infra patebit. Si vero sunt equalia t̄mpleat qđ prius promisit.

¶ Vtrūdnū ret q̄ ex voto est deo vel ali [sect. 25] cui ecclie pmissa maneat penesvouētē rñ. pe. de pusio tractatu de canonica portioe ep̄i. c. iiij. q̄ sic sꝫ psonali obligatiōe teneat votū īplere. de quo plene ī. l. si q̄s rē. ff. de polli. vbi d̄r q̄ psona obligatur nō res. trāsit tñ ī heredē talis obligatio vt ibidē fi. Facit. l. pactū. ibidez Et sic cogēt psonali obligatiōe. c. ex pte. de cēsi. Qđ limita quo ad heredē. vt. s̄. §. viij. ¶ Sꝫ q̄s aget. Rñ. q̄. s̄. Qđ sicut ille cui [sect. 26] liciū est solū legatū agit d̄ iure. et nō ali⁹ l. j. et. ij. C. cōta de leg. sic et ille cui factū ē votū. Et ex quo infert q̄ legatū factum imagini xp̄i nō acquirit ecclie nec plati nec cōtēplatione ecclie vel plati est factum: lꝫ imago sit ī parochia. et v̄r ca sus in. c. nimis. el. j. de excus. plati. Facit. c. requisiti. de testa. Sed cēse deo factū et ei⁹ cōtēplatiōe. vt v̄r esse casus. xij. q. ij. p̄ dia. et iō aget ep̄s qui hꝫ cogere. d. ca. ex pte. et dabit ecclie vbi testator habuit domum micilitū. s. cathedrali. vel si nō sit dignio r̄i. ar. eorū que no. in aūt. de ecclesia. tit. .§. si quis in nomine magni dei. Si aūt factū esset cōtēplatiōe ecclie parochialis siue sit talis

imago in ea. sine non ec clesie parochiali acquiri. capi. cū inter vos. de versi. sig. Et sic ager rector ipsi⁹ ecclesie de rudi. cap. cum deputati cle. j. de rescrip. Sic idem dicendum in voto facto per respectum ad ecclesiam vt puta ad beatū Jacobum. Et sic p̄latus illius ecclesie. d. c. ex pte. In voto vero facto simpliciter deo vel magni et huius modi aget episcopus. Aduerte hic quia multi decipiuntur credentes quod q̄s vouens dare vni ecclesie puta imaginē vel cereuz et huiusmodi vel alicui paupe ri. x. teneatur taliter adimplere votuz q̄ nec etiam per dispensationem possit liberari ex quo tales possunt agere qua si sit eis ius ac quisitum ex tali voto. S3 decipiuntur q̄ tales non acquirunt ali quod ius in re quaz sic talis vouit eo q̄ nec eis vel aliquibus pro eis acceptati bus fuit facta pollicitatio sed solū deo. Et ideo tales agunt seruent vt votū so-[[Fo.cccclxj.]v]lū cōditione. d. c. exparte. et. c. scim⁹. xij. q. j. et similib⁹. Cū ergo autoritate su pi oris cōmutat ī eā gratū deo talis liberat⁹ est ab obligatiōe quā cōtraxerat cū deo. et p̄pterea absol ut⁹ est. Et ideo sic tene q̄n cōmutatio fit ī maius vel eque gratū deo vel etiā ī mi nus gratū causa exñte in vouēte. Fallit. hoc in voto in quo q̄s aliqd p̄misit in subsidiū terre sctē. Facit c. ex multa eo. ti. q̄ sine autoritate pape cōmutari non pōt.

¶ Vtrū peccet mortaliter totiēs q̄tiens [sect. 27] q̄s frāgit votū. rñ. q̄ si votū est negatiuū nulli dubiū qd sic. si x̄o est affirmatiuū puta de ieunādo nō nisi prima vice q̄ comedit nō secūda vel tertia vice come dēs fi facit sine cōtēptu s3 quasi reputās sibi impossibile plus illo die ieunare. Sec⁹ si ex cōtēptu. puta q̄ si etiā possit iuuare nō faceret et similia t3 etiā. Pe. de palu. in. iiij. dist. xv. q̄ q̄n quis vouit ad certum diē non bibere vinū puta die sabbati qd solū peccat mortaliter p̄ma vice. Secus si fecisset votū ad t̄ps p̄petuu3 vel ad certos dies q̄ si ad tēpus p̄petuū totiēs quotiēs bibit peccat mortaliter q̄ oē tēpus est in obligatiōe. Si ad certos dies solum dies est in obliga tione. et nō totū t̄ps. Et ideo non peccat nisi semel p̄ quolibet die. Et dat exemplum de indulgētia que est in perpetuū in ecclia quia totiēs habetur quotiens intrat. Si est ad diē solum habebit qui semel nec plus qui p̄ies in eodem die visitauerit. Si ad diuersos dies sic quo libet die visitauerit. et satis est benigna ista opi. sed prima est verior. c. tutior q̄ exemplum de indulgentia est valde dis simile.

Votum. iiij.

quo ad commutationem vel dispensationem queruntur plura.

¶ Vtrum votū sit cōmutabile in aliud [sect. 1] opus pietatis. rñ. q̄ sic. tex. ē ī. c. magne. .§. cū igitur. de voto.

¶ Vt2 possit q̄s sine autoritate supe [sect. 2] rioris votū suū in melius commutare. rñ. fm. Pa. in. c. scripture. de voto quod sic l3 sit tuti⁹ habere dispensationē etcū hoc transeunt cōiter docto. et facit. d. ca. scripture et ca. peruenire el. ij. de iureiu. Sed cōtra est. c. primū. de voto vbi fine arbitrio p̄sidentis nō debet fieri etiam in melis et sequit Ri. vbi. s. arti. viij. q. j. Item facit cōtra. l. ij. si cer. peta. insti. q̄. mo. tol. ob. in prin. vbi patet q̄ non libe ratur q̄ soluit rē etiā meliorē nisi solua tur q̄ debetur. Et ideo dic q̄ aut cōmu tatur in religione3 et sic potest fieri sine autoritate supioris. d. c. scripture. Nam fm Ri. vbi. s. ar. viij. q. ij. cuz quis profitetur actualiter vel habitualiter intendens nō amplius teneri ad vota q̄ pri⁹ secerat: sed solū voto religionis absoluitur ab illis ipso iure. Secus si quādo professionē fecit itēdebat actualiter vel habitualiter velle remanere obligatus illis votis q̄ pri⁹ fecerat quia sic īdiget dispensatiōe. Posset etiā esse tale votuz de q̄ p̄babiliter poss3 dubitari an meli⁹ eēt illd seruañ aut eo dimisso religionē it̄rañ aut si aliq̄s magn⁹ rex fecisset votū de acquirēda terra sctā et hmōi. in q̄bus tūc papa esset cōsulendus et fm eius au toritate p̄cedēdum nō simplr in religio nē cōmutandū. Similiter non cōmutat ī religiōis votuz illud quo q̄s vouit

aliqd dare in sub sidiuz terre sctē sine lnīa pape scōm Rodo. Se cus si solū fecisset votū peregrinatiōis q̄ absoluerēt p re ligionem. Aut cōmutatio voti vult fieri in aliud a religiōe. et sic requiritur autoritas supioris. aliqn solū petita licet nō obtēta. vt qñ est certuz qđ illud in qđ cō mutat est meli⁹ et magis deo acceptum vt ī. c. l3 de voto si etiā fieret sine lnīa su pioris cōmutatio in melius qñ est claz qđ est melius nō peccaret p. d. c. puenit si 70 nō est claz q sit melius sic oportet autoritas obtineat. et multo magis qñ commutať in eque bonum vel minus bonum est necessaria dispensatio superioris.

[sect. 3] ¶ Sed qđ si votū erat factū deo intuitu alicuius certe psone vel loci puta tal monasterij vel talis paupis de dādo si bi aliqd. rñ. q licet actio acqrať talibus ad agēdū. vt cōpellať redder qđ vouit [Fo.cccclxij.r] s. dictum est. tamē in religionē commu rādo absoluit ab illa obligatiōe cū fuis set psonalis. Secus esset si nō ex voto solum deo facta. Sed ex aliquo alio respectu se homini obligasset q̄ sic nō absol uerēt per religionis ingressum nec etiā per dispensationem superioris. nisi fm q dixi. s. papa. §. vj. et iuramentum. vj. in principio.

¶ Vtrū ille qui promissit patri aut alteri [sect. 4] votum eorū implere possit illud in religionem cōmutare. Rñ. Tho. in quadā q̄. de quol. q sic quia sicut sufficit p se. et ita pro patre.

¶ Vtrū oē votum possit commutari au [sect. 5] toritate superioris. Rñ. fm Ri. vbi. s. ar. ix. qō. j. q sic. et de hoc. s. papa. §. j. et hoc firmiter teneas. q̄ nullum est votuz vo luntarium quin possit in melius cōmutari. et nō ipsi cui cōmutať saltez commu nitati. Jtē aliqn votū militaret cō salutez propriam. vt p3 in illo qui castitatē vouit quā tñ ex fragillitate sua videtve risimiliter se fracturū. Et ideo superioris autoritas nobis dimissa est a deo in huiusmodi prouidendis. et nō cures de tenentibus aliud.

¶ Quis est superior cui⁹ autoritate vo [sect. 6] ta possint cōmutari. Rñ. q quo ad qua tuor vota solus papa dispēsat. s. in voto religiōis. Jn voto hierosolymitano voto sancti Jacobi. et voto visitandi limina apłorum Petri. et Pauli. et sic seruať in facto. licz nullo iure inueniať expres sum nisi de voto p subsidio terre sancte vt in. c. ex multa devoto vbi tenet Pau. q etiā legatus de latere nō pōt dispēsa re cū requirať specialis delegatio. vt iu d. c. ex multa patet. Sed si factum esset solum pro deuotione non pro subsidio sic tenet idē Pau. ibidem q episcopus potest dispēsare. Et similiter si vouisset solum ex deuotione ire ad sctm Jacobū non in subsidium prestať. et facit pro hoc tex. c. q super his et. c. ex multa. e. ti. q fūdant se super subsidia terre sancte. Et licet istud sit verum de iure. Quia tñ cōsuetudo ita se habz vt etiā ex deuotione factū ptincat ad papā eius dispē satio. et etiā q̄ maiores cause ad papaz sunt referēde vt in. c. maiores. de bap. Jdeo cōsulo recurrendum fore semp ad papam in hmōi. Si tamē ep̄s dispēsaret sequendo opi. Pau. credo valeret q̄ posset dici q licet communiter remittā tur ad papam non tamen propter hoc est casus papalis. pōt enim quis mitti ad papā aliquādo ad terrorē. aliquādo p maiori cautela. aliquādo ex reueren tia. et iō hoc nō pbat esse qđ ad hoc con tingit abesse. l. neq̄ natales. C. de pba. Jn alijs aut votis a p̄dictis pōt ep̄s di spensare q̄ ad suos subditos. Abbas et alij p̄lati religiosorum pñt quo ad religiosos eis subditos. siue votū fecerint ante ingressum religionis siue postea. Alij aut inferiores ep̄s q nō sunt p̄lati religiosoz dispēsare nō possunt nisi tales haberēt iurisdictionē ep̄alē in perso nas de iure sp̄ali. Facit gl. ī cle. j. de re. ecc. nō alie. et qđ no. Jnn. ī. c. statuim⁹. de ma. et obe. et pa. ī. c. significasti. de fo. cōpe. vel ex speciali iure vel cōcessiōe hoc eis cōcederēt. Et hoc sequuntur cōiter doct. in. c. fi. de post p̄la. Host. tamē in. c. j. de voto. dicit q̄ text. d. c. j. pbare videt q̄ quilibet p̄sidēs in istis votis dispēsa re posset. Fateť tñ q de cōsuetudine ser uať vt iferiores ep̄s nō possint dispēsa re nisi vt dictum est et minime mutāda q̄ longa consuetudine it̄pretationem acceperunt. l. minime. ff. de legi.

¶ Vtrū ep̄s. et similes possint dispensa [sect. 7] re in votis a se emissis sicut p̄nt dispen sare in subditorum votis. Rñ. Pa. in. c. magne de voto q non. et facit istud. c. magne iuncta gl. p hoc nam non debet quis autorizare in facto suo pprio vt in clemen. ij. de re. ec. non alien. et. in. l. j. ff. de auto. tuto.

¶ Vtru3 abbas vel prelat⁹ religiosus q̄ [sect. 8] cōcessit licentiam eius subdito vouendi possit cū eo postea dispēsare. Rñ. Ric. vbi. s̄. ar. iiij. q. iij. qđ ante votū emissu3 pōt licentiam reuocare et sic nō tenebit postea factū sed post votu3 emissum di cit tutius esse q subdit⁹ recurrat ad superiorē sui prelati vel ad papā si alium [[Fo.cccclxij.]v] nō h3 et ista opinio est satis equa ne videat autorizare in facto suo s3 tamē de veritate iuris pōt dispensare. ar. c. mani festum. Et qđ ibi no. xxxij. q. v. Jtē sicut rōnabiliter cōcessit licētiā pōt etiā rōnabiliter si cā occurrat dispensare nec est istud in facto pprio sed alieno nisi forte solū vellet dispēsare ppter suū cōmodū q sic non posset als sic ppter ne cessitatem subditi.

¶ Quid de voto castitatis an inferior [sect. 9] a papa possit dispēsare. Rñ. diuersa fuit opi. s3 saluo meliori iudicio credo dicēdū q aut votu3 castitatis est simplex et ppetuū et tūc ppter duo ep̄s pōt dispēsa re. Primū si votū castitatis fuit aliqua liter meticulosum a prin. l3 non fuerit iustus metus vt vult gl. in. c. veniens. qui cle. vel vo. Scđm ppter periculum fornicationis quādo verisimiliter time tur de incōtinētia. Et hoc etiā t3. d. car. et. d. An in. d. c. veniens. et sic limito dictū Spec. ti. de le §. nūc. de ep̄oz. 7. ciij. et Jo. an. et doc. q dicūt ep̄m posse dispēsare quādo votū castitatis est simplex et ppetuū et gl. in. c. rursus qui cle. vel vo. q dicit ecclesiā posse dispēsare. Jn alijs aut casibus sol⁹ papa dispēsabit. Et sic itellige gl. i. c. j. de vo. cū alijs doc. tenētib⁹ q nō pōt ep̄s dispēsare. A fortiori pōt dispēsare cū eo q fecit votū non nu bēdi q pprie nō est votū castitatis: qđ p3 q si fornicaret nō frangeret votū l3 peccaret mortāl. Si 7o nō fit simplex s3 ad tps puta vsq ad annū et hmōi. sic potest ep̄s dispēsare. Similiter dispēsat ep̄s in voto castitatis emissio ab altero iuguz ratione periculi. vt etiā exigere possit vt notāt doc. i. d. c. rursus. Et ibi do. Jo. an. de sancto Georgio ep̄s. Alex. Si vero votū sit solēne. sic solus papa si mi3r dispēsat fm oēs in. c. cū ad monasteriu3. de sta. mo. vbi etiam aliq voluerunt q nec etiā papa possit licet nō sit verum secundum Arch. in. c. sunt qdaz xxv. q. j

¶ Quid requirit vt dispēsatio vel cōmu [sect. 10] tatio sit ltīma. Rñ. Jnn. in rub. de obser ieu. et Arch. i. c. psbyter. lxxxix. dis. dicūt q duo requirunt. s. cā legitima in vouē te. Et scđm q votū cōmute3 in meliua vel deo magis acceptum. Pa. 7o in. c. j. de vo. dicit qsi cā legitima snbsit i vouē te l3 non cōmute3 in aliquid meli⁹ tñ ē legitima dispēsatio. dūmodo cōmute3 in aliud simile. facit. c. magne. de vo. et legi3 et no. i. c. j. de re. pmu. i simili. Ego tamē credo q etiā si nō cōmute3 i aliud simile q valeat dū necessitat vlt vtilitas id psuadeat. Necessitas puta q est debilis. Jtē familiam magna3 habet quā oportet sustētet et hmōi. Vtilitas puta q mai⁹ bonum est cōitati cōmunicatio q si seruaret. et similia q arbitrio supioris sunt relinquēda vt in. c. ex multa cir ca fi. de vot. vbi textus alternatiue loq̄tur dicēs. si necessitas exigit vlt vtilitas psuadet. Si vero cā legitima nō subsit in vouēte tūc oportet fiat cōmutatio in meli⁹. Et ita itelligo et limito tex. c. j. de voto qđ vult vt in meli⁹ fiat cōmutatio vel saltē in eque bonum et gratu3 deo. [sect. 11] ¶ Vtrum dispensatus sine causa legiti ma sit tutus in cōscia vide. s̄. dispensatio q non.

¶ Quid d3 attendere dispensator voti. [sect. 12] Rñ. qđ liceat scđm equitatem quid deceat scđm honestatē qđ expediat secun vtilitatē vel necessitatē. Jtem qualitātē psone causam et qualitātē et q̄titatē cōmutatiōis. Nā si cā cessat facilius dispēsatur. Qualitas 7o vt fit votum pere grinatiōis eximet expensas quas fecisset eundo et redeūdo et ipsas i pios vsus cōuertat

laborem itineris et ipsum ieiunio et orationum labore compenset Si autem sit votum ieiunij attendat quod pauper homo parua pecunia redimere potest sed non diues. item vtrum impedimentum sit temporale. et sic solum dilationem concedat aut perpetuum ut facilius absoluat hec habent. in c. magne. de voto. et quod ibi non.

¶ Vtrum habens aliena incerta. qui ea [sect. 13] vouit in subsidium terre sancte possit per episcopum dispensari ut in alios versus conuertat. Rñ. secundum Rodolphum. quod non etiam si religionem ingrediat.

¶ Vtrum votum de sabbato festando sit contra [sect. 24] [Fo. cccclxxij. r] mutandum. Rñ quod si fecit ex quadam suppositione credens quod sit melius initi littere veteris testamenti sic votum non tenet. Si vero fecit ex deuotione vel reuerentia virginis tunc si haberet inducere iudaizationem quod cohabitatio ubi multi sunt iudei sic commutandum est omnino. alias non. sed potest seruari. Idem dic de voto ieiunandi in dominica quod si quis fecit ut magis sit dispositus ad spirituale gaudium aut contemplationem diuinorum sic licite fit et seruatur. si vero ut fit affligendo carnem satisfaciatur deo de peccatis et carnem subiiciatur spiritui tunc non debet ieiunare in dominica. sed in sabbato precedenti secundum Iohannem de ncapo. in quolibet. viij. q. xxv. quia debet tale ieiunium interpretari. ut facit ecclesie vniuersitas. scilicet non cogitauit neque de spirituali gaudio neque de afflictione carnis. sed simpliciter ieiunare vouit in dominica sic consulendum est. ut potius ieiunet in sabbato. ut christianis se conformet secundum eundem Iohannem. ne videatur singularis.

Votum. v.

quo ad commendationem.

¶ Vtrum expediat homini vouere. Rñ. [sect. 1] secundum Ricardum. vbi. s. ar. vj. q. j. Aut homo vouet bona quorum observatio vix probabiliter proportionata infirmitati sue et sic expedit homini vouere quod per hoc firmat amplius voluntatem suam in bono et pro magna parte excludit a se libertatem male faciendi et facit actum virtutis latrerie et ideo vouendo mereatur. Si vero vouet improporionate sic non expedit nec legitur. Tale enim votum non haberet discretionem comitem. cum per hoc vouens magis videretur se illaqueare quam augere securitatem de sua salute.

¶ Vtrum sit magis meritorium opus bonum [sect. 2] nunc factum cum voto quam sine. Rñ. Ricardus. vbi. s. q. ij. quod sic. et probat primo quod opus inferioris virtutis magis est meritorium impetratum a superiori virtute quam ab inferiori sed latrerie est superior virtus quam abstinentia peregrinatio et hominibus. Ergo cum vouere sit actus latrerie est magis meritorium bonum abstinentie factum ex voto. ut potest impetratum a latrerie quam sine. Secundo quod quanto opus procedit a voluntate magis firmata in bono tanto est virtuosius et contra sequenter magis meritorium. Ad operari virtuose requiritur firmiter et immobiliter operari secundum philosophum. iiiij. eti. c. iiiij. sed ceteris paribus voluntas est firmior in voto quam sine. ergo et c. Ponit anselm. li. de similitudinibus exemplum. s. quod qui facit opus cum voto quasi qui dat arborem cum fructibus. sed qui sine quasi qui dat solum fructus. Hoc probatur. xxxij. q. v. tunc salua bitur. xxvij. q. j. iam nunc vide gl. in cle. si dominum. de reli. et vene. sanctorum.

Vsucapio

est acquisitio dominij per continuationem possessionis tempore lege diffiniti dicit text. in l. ij. ff. de vsuca. triennium est tempus quod habet locum tantum in vsucapione. insti. de vsucap. in princip. not. Iohannem. xv. q. iiij. in summa.

¶ Quare fuit inducta. Rñ. per bono publico [sect. 1] blico et utilitate publica ne dominia rerum sint incerta. ff. de vsuca. l. j. insti. e. s. j. Et ut finis litibus ponatur. ff. pro suo. l. fina.

¶ Que requirunt ad vsucapionez. Rñ. [sect. 2] q quatuor. Primuz q requiritur est bo na fides nedum in vsucapiante toto tē pore vsucapiōis. sed oportet quod fuerit bona fides in prin. cōtractus ex par te tradentis et accipiētis. ar. ff. de emp. l. ij. §. si eam. Jtez quod res sit mobilis. quia circa immobile est pscriptio. Jtez q res tradať vel qsi aliter possessio non habereť sine traditiōe. C. de pac. l. tradi tionibus. instit. de re. diui. §. per traditionem. vel alio modo possideat tēpore debito. s. triennio. Jtē titulus verus nō putatiuus nec falsus. ff. p lega. l. ij. et. iij. C. de vsuc. pro here. l. fi. et ibi azo. et q sint veri tituli ifra subijciā si tamē esset putatiue ver⁹ titulus ex errore facti non iuris nō īpediret. vt. l. j. C. de vsuc. pro dote et. l. quod vulgo. ff. pro emptore. et. l. iiij. et vlti. ff. pro lega.

¶ Que possunt vsucapi. Rñ. q oīa exce [sect. 3] ptis que prohibentur vt furtiue res et que vi possidētur. vt no. gl. in sum. xvj. q. iij nec res sacra vel religiosa nec deci [[Fo.cccclxxij.]v] ma. de prescrip. cām q. Jtē nec seru⁹ fugitiuus. Hec pbanť insti. de vsuca. §. sz aliquādo. et. §. sequēti. Jtem quicūqz phibēť alienatio. et vsucapio regulariter phibēť. ff. de fun. dota. l. si fundū. ff. de verb. sig. l. alienationis.

¶ Quis pōt vsucape. Rñ. oīs q pōt lici [sect. 4] te possidere. vt paterfamili. filiusf. ī peculio pupill⁹ si hz aīm possidēdi. l. 3 nō interuenerit autoritas tutoris et furiosus si sane mētis vsucapere cepit sz īcipere nō pōt durāte furore. ff. devsu. l. iij. §. j. et. ij. et. iij. Sz seru⁹ vsucapere nō potest qz nihil pōt possidere. l. labeo. ff. de vsuc. l. j. §. itē acquirimus. ff. de acquir. pos. nisi peculiariter ex scientia domini possidere. vt in dictis legibus.

¶ Qui sunt tituli trāsferētes dominiū [sect. 5] vt sciam⁹ qūo vsucapio currat. rñ. sūt. x. Prim⁹ p soluto q hz locū qñ ego credo tibi debere. puta cētū ex qcunqz cā et tu idē credis. et sic soluo vel aliqd loco ei⁹. et sic vsucapies. ff. p so. l. j. et sic iust⁹ error dat cām pscribēdi. Fallit quādo cā em ptionis q nō pcessit soluiť aliqd. qz nec pro emptore cū nō precesserit. nec p soluto. qz ex cā emptiōis tradiť. l. ij. Rñ. ij. ff. pro emptore. p sol. l. pe. Secūdus pro emptore et q hz locū cuz qs in veritate emit rez alienā. vel a furioso quē crede bat sane mētis et bona fide. vt. ff. e. l. pignori. §. j. et. ff. p emp. l. ij. §. si a pupillo. et in isto requirīt. vt dixi bona fides in reb⁹ mobilib⁹ tā tradētis q accipientis. Jtē q emptio sit pura nō cōditiona lis. ff. pro emp. l. ij. §. si sub cōditiōe. Jtē q precium soluat vel fides habeat de precio. qz aliter nō trāsferēť dominium insti. de re. diui. §. vendite. Jtē q eadē res q est empta tradať: qz si alia dareť nō vsucaperet p emptore. l. ij. §. cum sti chū. ff. pro emp. Tertius pro transacto qui habet locum in re tradita vt a lite recedať ab eo q credebāt domin⁹. C. p transacto. l. ex cā. C. de transa. l. si pfundo. Quartus p herede q hz locū vbi qs est verus heres vel saltē iuste et probabiliter hoc putet. Sed non habet locū tu suis heredib⁹. qz quodā modo cuiuē te eo hereditariū rerū dñi extimanť l. ij. §. filiū p here. C. pro her. l. nihil pro herede. Sed in extraneis heredibus di stingue q aut res est vitiosa. puta quia furtiua. vel vi possessa vel res fiski. que nullo tpe pscribi pōt. C. cōmunia devsu ca. l. iā pridē. vel res pupilli. vel res da ta psidi contra. l. iul. repetundarum. ff. de acqr. re. do. l. bonefidei. et sic heres ge neralis. vel successor specialis rei alicu ius prescribere nō potest. ff. de publi. l. sz hi. §. actionū hāc. de quo vide. s. prescriptio. §. xxxiiij. Si vero res non est vi tiosa sic dic. vt. s. pscriptio. §. j. Quint⁹ p donato qui habet locū in vero nō in opiniōe aliquid est donatū bona fide. C. de don. l. vlt. itē q donatio teneat qz si p̄ donat filio et decedat nō vsucapiet p donato fili⁹ qz donatio nō valuit rōne patrie ptātis. ff. p dona. l. j. §. j. ff. pro here. l. ij. §. filiū l. 3 tamē rē alienā qs nō possit donare quo ad hoc vt dñiū trans ferať in piudiciū veri dñi qz q qs non hz trāsferre nō pōt. C. de donat. l. si fili⁹. Valet tamē vt vsucapiať. ff. p dona. l. si is q alienā. et. l. fi. de tur. pat. c. cura. Sex tus p derelicto qui habet locū in ea re q credebāt

a dño derelicta et ali⁹ possidere ĩcipit q̄uis ignoret a quo sit derelicta. ff. p̄ dereli. l. si id q̄ p̄ derelicto. Se ptimus pro legato qui h̄z locum cū ali cui res legať aliena bona fide. ff. p̄ leg. l. p̄ legato. la. j. Et q̄uis legatum adem ptū sit tamē vsucapio currit. d. l. p̄ leg. et. l. vlt. dūmō p̄babit̄ error excuset. puta credit testatorem fuisse sane mētis. cū tamen foret furiosus. vel ignorat legatum vel codicillum ademptum esse. Octau⁹ pro dote qui h̄z locuz cum res aliena pro dote bona fide datur. l. vlti. ff. pro dote. Non⁹ pro suo q̄ habeť cum quis possidet rem quam credit suā aliquo iusto tit. ff. pro suo. l. j. et vltima. Decimus pro iudicato qui habet locuz cū res est iudicata a qua nō est appellatū spacio decem dierum vsucapit̄ q̄ transit in rem iudicatam. ij. qō. vj. anteriorum. vñ. in vsucapione requiritur aliquis de istis titulis et bona fides. et qđ [Fo.cccclxiiij.r] res non sit vitiosa. et capi. vt dictum est ¶ Quis effectus vsucapionis. Rñ. secū [sect. 6] dum omnes est vt rei vsucapte dñium directum acquiratur. C. de pactis. l. traditionibus. ff. de vsucapi. l. j. et. iij. ff. pro suo. l. fina. ¶ An habeat locuz ĩ cōsciētia dic vt. š. p̄ [sect. 7] scriptio. §. xlix. et multa ibi ad hoc faciūt per tantum.

Vsura

secundū Host. in summa est quodcunq̄ solutioni rei mutuāte accedit ipsius rei vsus gratia pactiōe ĩterposita. vť hac ĩtentiōe habita ĩ cōtractu. vel exactione habita post con tractuz. Pro cuius declaratione attende quod primo dicitur quodcunq̄ scili cet quodcunq̄ nomine cēseatur siue cō sistat in dando siue ĩfaciendo dummodo precio sit extimabile. Et vltra sortez exigatur erit vsura. xiiij. questio. iij. vsura et capitu. pleriq̄. Secundo aditur rei mutuate. quia in solo mutuo vero vel inter pretatiuo consistit vsura secundū omnes docto. dicitur. Tertio ipsius rei vsus gratia. quia si non vsus gratia. i. cōsum ptionis. sed si pene vel interesse loco apponeretur non esset vsura vt infra patebit. Concluditur in quarto pactione interposita et c. quia sine pactione vel exactione aut intentione et gratis aliquid datur non erit vsura put in fra plenius patebit per dubia sequētia De vsuris et q̄ sint p̄hibite ēť de iu re ciuili. no. ĩ aut̄. de ec. ti. §. j. et ĩ. l. j. et ibi Guil. de cūg. Bar. Bal. et Saly. C. de sū. tri. et in aut̄. ad hec. C. de vsuris.

¶ Vtrum sola spes recipiendi vltra sor [sect. 1] tem faciat vsurarium. Rñ. vt colligo ex glo. super Luc. vj. mutuū date et c. quod aliquis potest mutuare dupliciter pro pter spē lucri. Vno modo principaliter ita quod non mutuaret nisi lucrum inde speraret. et tunc vsurarius est vt patet in capi. j. et. c. cōsult. de vsur. et. xiiij. questio. iij. si feneraueris. Et in hoc concordant communiter Joan. and. Arch. et Gemini. in ca. primo. eod. titu lib. vj. et in. d. ca. cōsult. et theologi in. iij. xv. di. Sed attēde q̄ ista intētio tripliciter potest contingere. Primo ante mutuū. Vnde si post mutuū cognoscens peccatum mutat ĩtentionem poterit sponte donata recipere sine vsura. Secūdo sub sequenter q̄ post mutuū sperat aliquid et sic etiam vsurarius est. Tertio cōcomi tanter puta q̄ mutuās nullū sperabat lucrū. sz debitor p̄pter mutuū dat sibi p̄miū et mutuās p̄pter eandē causaz recipit. Et sic etiam vsurarius est et talis teneť restituere secundū q̄ dixi. Restitu tio. j. in verbo vsurari⁹. Alio modo q̄s sperat lucrū scz. secūdario q̄ etiaz fi cre deret nō habere vltra sortē mutuaret ni hilomin⁹ p̄pter charitatē et talis spes nō facit vsurariū fm Ri. in. iij. dist. xv. ar. v. q. v. ar. c. qđ proderit. lxj. dist. et. c. in singul. lxxvij. di. lix. di. si officia. j. q. ij. q̄ pio. in hoc concor. Jnno. Ber. ale. Pa. et multi alij in di. ca. consuluit et dicit Jo. an. in regula pctr̄m li. vj. qđ comuniter hoc teneť a doc. Cū enim aliq̄s dat ali cui mutuū scire d̄z esse sibi debitorē ad antidota naturaliter obligatū. de testa. c. cū offi cijs. l. sed et si lege. §. cōsult. ff. de peti. here.

Aduerte hic q mutuans hac spe siue intentione vt ille sibi remu tuet alia vice nō ex vimutui sed ex acci piētis charitate non est vsura fm alex. in. iij. pte sūme ti. de pcepto mutui caret tñ merito si prin cipałr ppter hoc facit Rod. Go. et Ho. vero tenent q est vsura. Sed verius dicit Alex. et prefati verū di cūt qñ deducitur simpliciter in pactū. Facit q infra dicā. §. iiij. ¶ Vtrū mutuās ad captandū amorem [sect. 2] sit vsurarius. Rñ. fm Tho. fa. fe. q. lxx viij. non limitat hoc Jo. ā. cal. in. c. fi. de vsu. veꝛ nisi spes vlteriꝝ procedat quia si quis mutuaret pape vel impatori. et huiusmodi ad captandū beniuolētiā vt post posset cōsequi beneficiū vel castrum aliquod esset vsura. Hoc limito verum qñ ex mutuo separaret. sed quādo ex amore concepto erga ipsuꝝ ex mu tuo facto nō esset verū immo licite posset separare. quia illud non seperat ex mutuo szex amore et qđ liceattenet Th. vbi. s. argu. ij. in. Rñ. tertij argumenti. [[Fo.cccclxiiij.]v] ¶ Vtꝛ mutuare ad hñda ea q pecunia nō mēsurantur sitvsura. Rñ. tho. vbi. s. q nō ex q p q lz saperare rē cuiꝝ vsus iter amicos cōcedisolet si comodāt liber Jteꝝ iniurie remissionē ab illo q me in iustepse quebañ cū multo meo dāno. c. dilectꝝ el. j. et. c. ad aures de simo. Secus eēt si iuste. qz nō liceret sine vicio vsure mutuū dare sub tali spe. et sic intellige glo. i. c. qm̄ multi. xiiij. q. iiij. que dicit q vsure pñt peti. vt dānū euiteñ.

¶ Vtꝛ liceat petere munꝝ a linguavel [sect. 4] abobseꝝo ppter mutuū. rñ. fꝛ Tho. vbi s. q nō qz extimañ pecūia vt pꝛ i illis locāt ad hoc opas suas. Nec ob. q obq gañ ad antidotav dictū est qz vt di li gl. in. d. c. si feneraueris nō pōt deduci in pactū. Rō fꝛ Ar. ibidē qz antidotū ē debitū simplex. sz cūdeducit in pactū nascit obligatio ciuilis q est plꝝ. Et iō plus exigitur qđ pōt extimari pecunia et ppterea essetvsura. Addit tñ gl. predi cta q si eguerit talis mutuās q poterit p modū gratitudinis petere talia serui tia non ex necessitate vñ ex. l. sz ex grati tudine sine vsura ego tñ credo q qñ na turalis obligatio deducit tali modo in pactum q non magis tenetur qz ex ipa naturalis obligatiōevt puta dicēdo. ego mutuo tibi. vt tu mutues postea mihi si indigero et hoc comodefācere potue ris. quia non sit vsura. Quod etiam tenet Ho. in sum. quia istud non est exige re plusqz velit natura contractus. Facit ad hoc. c. significasti de elect. Secus esset qñ simplr deduceretur in pactum vt sibi remutuaret. qa sic eēt vsura et sic intellige et limita pdicta. et Tho. vbi. s. qui cum Archidia. cōcordat.

¶ Vtrū dñi qui mutant rusticis. vt eo [sect. 5] tuꝝ possessiones colāt sint vsurarij. Rñ. fm Grego. de armino in quest. de non te. q non si istud concurrat. s. q alias sa tisfaciet ipsi rustico deoperibus positis ad colendam possessionē fm q iustum est. Secus esset si subtraheret aliqd p pter mutuū qz vsura eēt. Jdē dicēdū est de eo qui cōcedit terminū. vt trahat emptores ad suā apothecam velad suum molendinū vñ ad scholas. er huiusmodi si nullū dannū incurrūt. et ita bene et fa ciliter ei satisfit ab ipsis mutantibꝝ si cut fieret ab alijs p eādē rōnē. Et ideo Jo. cad. in. d. c. fi. et Jo. and. in mercu. su per regula peccatū. et Lau. de rodo. flo rēti in. ij. pte cōtractuū suoꝝ. q. xxxviij. et Rod. et multi alij qui tenent q sitvsu ra debēt intelligi qñ ppter hoc magis grauanñ vel nō ita bene satisfit eis ab ipsis mutuātibꝝ sicut fieret ab alijsvel qñ hoc deducit in pactū simplr. Secꝝ si mutuatusqꝝ q vadat ad scholas. Nec. ob. q efficitur maioris cōcursus et fame. qz tale qđ sperat non facit vsuram cū non ematur pecunia siñr nō ob. q auferñ eis lib ertas indirecte ex q reuocat mutuū qz non est veꝛ. Nā cuꝝ mutuans possit tps sui mutui limitare. l. vinū. ff. si cert. pet. nō aufert eis libettateꝝ si mutuatur donec vadant ad eiꝝ scholas vel molendina sed pfigit terminū mutui sui. et sic tene sicut tꝛ etiam San. Bernardinus in suis octibus alr oīs multitudo esset vsuraria cū nō possint hodie fundi sine mutuo locari colonis.

¶ Vtrū mutuās centum Joanni cū pa cto q det sibi. l. in numeratis et alia. l. in [sect. 6] debitoribus vel i rebus puta in pāno et hmōi et ipse pmittit sibi soluere centuꝝ in numeratis

quos debitores et res steriles nō accepisset Johānes nisi ppter mutuū de. l. sit vsurari⁹. Rñ. f3 Lau. de re. ī suis etōtractib⁹ q fit in fraudē et iō cū grauet Johānez noīe mutui eritvsu ra et concor. Bal. q̄ alle. bar. ī. l. vir. ab eo p illū tex. de iu. do. ī. l. cū afr. C. de vsur. Jdez dic cū ratione mutui aliqd vēdit debitori plus debito p̄cio. xiiij. q. xij. si feneraueritis. Jdē dic qñ emittit min⁹ iusto p̄cio ppter anticipationē solutionis Tho. vbi. s. qđ bene no. q̄ multum practicatur iste contractus.

¶ Vtrū gerētes negocia stipēdiarioruz [sect. 7] s. recipiēdo pagas eorum et faciendo alia obsequia et mutuando eis in neces sitatibus eorū recipiendo certum salariū sint vsurarij. Rñ. Lau. in suis t̄ctib⁹. q nō q̄tū ad id q p̄cipiūt rōe labo-[Fo.cccclxv.r]rum sed q̄tū ad id q recipiūt rōne mu tui sunt vsur arij. item dic de collectori b⁹ dñoz q̄ a cōitatib⁹ aliqd accipiūt vt miti⁹ cū eis agāt expectādo q̄ licite ac cipiunt si rōe laboruz et expensarum ac cipiunt sed si rōne expectationis. sic est vsura. concor. Tho. vbi. s.

¶ Vtrū cuiusq̄ mutuat cōicati vt euitet [sect. 8] collectas sit vsurari⁹. Specu. ti. de vsur. tenet qđ nō q̄ aliud est de suo nō tribue re. et aliud nō cape. l. procul⁹. ff. de dā. in fe. et aliud nō acq̄rere aliud nō admitte re. l. j. §. si his bona. ff. de col. bo. et aliud lucrū aliud sumpt⁹ q̄s erat factur⁹. l. cū fili⁹. ff. de leg. et aliud penā euadere aliđ aliqd lucratiue percipere. C. de vsur. l. cumallegas Joan. and. et do. Anto. in. c. consuluit de vsu. limitant dictum Spe cu. qñ collecta esset incerta et sic on⁹ extraordinarium. Sed si esset certa et ordi naria esset vsura. Rō quia idem est remittere. q dare. c. veniēs el. j. đ testamē. viij. q. iij. talia. l. quinetia3. ff. de calum. Et hoc tene.

¶ Vtruz ille q̄ mutuat. x. illi q̄ sibi debe [sect. 9] bat alia. x. q̄ sibi denegabat. cuz tali pacto qđ satisder sibi opportune đ. xx. sit vsurari⁹. Rñ. q nō fm Hos. ī sum. eo. ti. et iō illđ verbū qđcūq̄positū ī diffinitione intelligit qđcūq̄. s. ad lucrū vel sup habūdātiā. vł qđcūq̄ extiabile pecūia q sit p⁹. d. c. c̄suluit. et. xiiij. q. iij. p totū. ¶ Jn quib⁹ casibus accipit vltra sortē [sect. 10] sinevsura. Rñ. f3 glo. et doc. i. c. c̄quest⁹. de vsur. inuenio. xij. casus.

¶ Primus qñ ecclesia vel laic⁹ recipit [sect. 11] a suo va sallo feudū in pignus. de quo s. feudum. §. xxxj.

¶ Secūdus qñ emphyteota vł vsufu [sect. 12] ctuarius pignoret dñs vł proprietario. De quo. s. feudū §. xxxij. et. iij.

¶ Tertius qñ q̄s retinet possessionem [sect. 13] mea3 possum in pignore accipiēdo fru ct⁹ meos facere sine vsura. quia recipio tantum meū. de vsu. d. c. j. et. d. c. conquestus. secus esset in possessione alterius in pignore accepta quia vsura esset faciendo fructus suos quia reciperet vltra sortē non suum de pigno. c. illovos. ¶ Quartus qñ sine omni pacto et spere [sect. 14] cipit gratis oblatū. vnde. j. q. ij. sic nullā inquit tex. ob suscipiēti culpe maculā ingerit q̄ nō ex ambientis petiōe pro cedit. intellige q̄ dans liberaliter dat sciens se non teneri nec credens creditorem hoc exigere et recipiens recipit li beraliter vt. s. dictum est. Restitutio. j. in verbo vsurarius.

¶ Quintus qñ qđ recipit ratiōe inter [sect. 15] esse recipit. et no. fm Pet. de ancha. et. d. anto. in. c. salubriter. eo. ti. et Pan. in di. c. c̄questus. q̄ interesse cōsistit nō solum in dāno habito. sz in lucro cessante dūmō lucrū cessans esset in actu vel quasi in actu hoc ē q̄ probabiliter fuisset. q̄a sic d̄r peti qđ aliquo mō est: secus esset si solū esset in possibilitate. q̄ sic d̄r poti⁹ nō esse hoc p3 p. l. si iactū retis. ff. de ac. em. et ven. Vbi p3 q̄ licita est emptio q̄ fit de sola spe probabili quasi in actu. et idē de partu futuro. l. nec emptio. ff. đ cōtrahen. emp. Secus esset de eo q̄ est solū īposibilitate. ex q̄ p3 quid dicendū de multis casibus quos inferam p̄ maiori declaratione.

¶ Quid de illo qui non soluitex culpa [sect. 16] sua creditori solito mercari in termino debito. Rñ. q teneat ei ad lucrū cessans iudicio bonoꝝ mercatoꝝ. Et ideo talis creditor licite recipit vltra sortez. Jdem dic de illo q volebat negotari vel possessionē emere quod licite recipit vltra sortē tātū q̄tū lucrāt⁹ fuisset verisimili ter vñ habuisset de fructib⁹ possessionis aut alteri⁹ rei dūmodo. v. cōcurrāt. Pri mū q cōputet pericula et expēsas q̄ lucruz intelligit deductis expēsis. s. laborib⁹ et piculis. l. j. C. de fruc. et lit. exp. et l. fruct⁹. ff. sol. ma. Secūdū q nō sit ei⁹ in tētio lucrādi principaliter p hāc viam sꝫ potius p mercātiā vñ emptionē. Tertium q nō cōtrahat pactū ad semp sed ad aliqđ tps q̄ aliter q̄ ad iudiciū hūa nū videretur q poti⁹ vellet lucrari isto modo qꝫ p aliāviā. Quartum q ille cui mutuatur nō sit in tamarcta necessitate et creditor in tali opulencia q nō teneat gratis mutuare qđ qñ sit. vide eleemo-[[Fo.cccclxv.]v]syna §. j. quintū qidq accipit fit vere ī teresse suū pbabilr et p īteresse accipiat aliter eēt vsura idē dic fꝫ īno. et Ray. de illo q merces volēdi deferre ad aliū q licite pl⁹ accipit quātū extimat lucrum qđ habuisset si pfata cōcurrāt. Sꝫ Host. dicit q hec opi. Jnn. et Ray. multos duxit ad ifernū. Jo. an. qo cōcor dicēdo q si statim p̄ciū solui⁹ cessat rō Ho. et ē q̄a opi. Jnn. si qo p̄ciū nō statī soluitur sic nō lꝫ. et inn. itellexit qñ p̄ciū statī solui⁹. Et hāc distinctio. Jo. an. sequūt Jo. cal. Pe. de ancha. et henri. boic. ī. c. ī. ciuitate de vsu. et La. de rodul. ī suis cōtib⁹. sꝫ d. Anto. ī. d. c. ī ciuitate dicit q etiā si p̄ciū nō statī solui⁹ q licet qñ pbabilr est certū q lucrāt⁹ fuisset. Et qđ dicit Ho. et Jo. an. Dicit q loquunt p̄sumptiue. Sꝫ qñ certū est q nulla fraus interuenit lꝫ et p̄sumptio ceditꝫitati. idē tenet Pa. ibidē et sic tene ī conscīa. Nec ob. dictū Tho. vbi. s. q dicit q nō licet deducere in pactū id qđ de pecunia nō lucrāt in telligit em qñ p̄dicta nō cōcurrūt. vt ptꝫ ex rōne sua cū dicit q̄ nō debet vendere qđ nondū habet et pōt multipliciter impediri q̄ istis concurrētib⁹ non pōt impediri alr nisi sic intelligerēt cōdiceret sibip̄jsi ibidem vbi tꝫ licere deduce re in pactū recōpensationē dāni per qđ subtrahitur sibi aliqđ q dꝫ habere. et cō id q expresse tenet scōa scōe. qō. lxij. ar. iiij. de quo. j. §. lxxvij.

¶ Quid de illo q hñs ducētos ducatos [sect. 17] tradit. c. Joāni p suis necessitatibus ex pēdendos cū pacto q tātū sibi vltra sortē redderet quātū lucrabūtur alij. c. que ponit ī negociationē. Rñ. Jnn. et Jo. an. in. c. fi. de vsu. tenēt esse vsurariū. Qđve ruꝫ credo qñ nolebat eas in negociatio nē ponere. sꝫ si oēs ducētos volebat in negociationē ponere et ad instantiam Joannis sibi taliter dedit erit licitus cō tractus dum modo cōcurrant p̄dicta. v. precedentis. q. ¶ Vtrū ille qui vendit possessionē vel [sect. 18] quid simile et tradit emptori possit si emptor nō sibi soluit in termino. post terminū fruct⁹ possessionis suos facere sinevsura. Rñ. gl. ī. d. c. cōquest⁹. q potest in pignus accipere trāsacto termino et fruct⁹ suos facere fm doc. et in hoc casu habet actionē ex contractu vel officio iudicis ad interesse fm Ho. C. de ac. em. et vñ. l. ij. et. ff. de act. em. l. ij. et q liceat habes gl. in. l. ij. C. de vsu. et in. l. curabit. C. de ac. em. et ven. Et id em dic si non vult soluere preciꝫ tradēdovult et conuenit vt sibi soluatur fictuꝫ seu pensio debita donec p̄ciū soluerit tex. est in di. l. curabit. et vide. s. emptio. §. v. et ex his patet q lucrū cessās licite extgitur sinevsura. et p hoc est tex. in. l. ij. in fi. ff. de eo q cer. lo. et in. d. l. curabit. et facit q no. in. l. Julianus. §. offerri. ff. de acti. em. et ven. et qđ no. Jnn. in. c. sacro de sen. ex. et doc. in. d. c. conquestus.

¶ Respectu damni emergētis sꝫ Tho. [sect. 19] vbi. s. licere. Pro cuius declaratiōe queritur vtrū fideiussor qui p defectu debitoris compulsus fuit accipere sub vsuris vt solueret creditorivñ soluit vsuras et capitale creditori. q̄ iurauerat possit ipsas exigere a debitore. Rñ. q sic et oīa damna que occasione debiti habuit: q̄ seruari debet indemnis de fideius. c. ij. de foro compe. ca. fi. li. vj. ff. de ac. em. et ven. l. si sterilis. §. cum per venditorem. ff. mand. l. si mandato §. si fideiussor. ff. de admi. tu. l. ij. §. vltimo. Et hec est cōmunis opi.

licet Alanus cōtradicat de vsuris solutis. Sed tu dic secunduz eā distinctionem de qua habes supra fideiussor. §. xvj.

¶ Vtruz liceat exigere vsuras quas sol [sect. 20] uit ab eo qui nō soluit in termino. Rñ. q sic si duo concurrant. Primum si illi qui dixit q erat eis necesse accipere sub vsuris. Secunduz si non poterat aliter inuenire mutuum nisi sub vsuris secūdum Alexan. de ales. Facit pro hoc ca. quoniam. xiiij. q. iiij. et. c. si quis de clericis. xij qō. ij. Posset etiam dici q etiam si mutuum potuisset inuenire gratis. quod nihilominus poterit exigere vsuras solutas: q nō tenetur se alteri obligare. quod faceret si mutuo acciperet gratis. Sed tamē primum est equius. [Fo.cccclxvj.r] ¶ Vtrū ille a quo emi lapides tigna et [sect. 21] huiusmodi ex quibus non percipiūt ali quis fructus teneat mihi soluere vsuras quas solui. vt sibi satisfacere si ipe non mihi tradidit p̄dicta in termino. s3 fuit in mora. Rñ. fm Bal. in. l. vsuras. C. de vsuris q sic tanq interesse. Facit tex. no. in. l. luci⁹ titius fm vnam lectu ram. ff. de actionibus. empti et venditi. Jdē t3 Jnn. dicēdū esse in similib⁹ contractib⁹. puta locationibus vēditionibus et hmōi. cōcor. Lau. de Rodo. ī suis cōtractibus. sed Saly. in. d. l. vsuras reprobatur Bal. dicens q interesse vsurarū quas soluit nō debet imputari debitori ante moram. sed tu tene primam opi nionem quando accipit sub vsuris taliter quod alio modo non accepisset nisi propter complacentiam vel vtilitatē quam consecutus erat ex tali emptiōe. et ideo cum talis ex falsa promissione priuauerit eum tali vtilitate vel cōplacentia quam plus vel tanium extimabat quantum interesse vsurariū. Jdeo talis ei tenetur Et sic concordat.

¶ Vtruz recipiēs denarios sub vsuris [sect. 22] qui postea autoritate p̄pria alicui amico sub eadez vsura mutuat sit vsurari⁹. Rñ. Monald⁹ tenet qd sic. Sed Jo. cal. in repetitione. c. fi. de vsuris distiguit. q aut facit vt vsurario satisfaciatur et se in demnem preseruet. Et sic licet q nō fit stipulatio vsurarum: sed vt euitet dānū q licet vt in. c. si quis cleric⁹ xiiij. q. iiij. quoniam non tenetur cū suo damno al teri subuenire. ff. de prescrip. ver. l. q ser uandaru in principio aut facit alio re spectu quā vt se seruet indemnē. Et sic non licet. et esset vera opi. Monal. puta q licet non mutuasset amico non propterea. volebat soluere vsurario. Cōcor. Pe. de ancha. post Jo. an. in. c. j. eodem libro. vj.

¶ Vtrum ille qui occasione mutui labo [sect. 23] res subijt vel damna possit in recōpensationem facere fruct⁹ pignoris suos si ne vsura. Rñ. Hosti. in sum. q sic de re. ec. non alie. c. ad nostraz. vel etiā aliqd pro labore licite percipit vltra sortē fm eundem ibidem.

¶ Vtrum liceat mutuare sub vsuris il [sect. 24] li qui usurpat mea que aliter non possum habere donec sim satisfactus. Rñ. secundum Alexand. lomb. quod sic quia non recipio alienum sed meum. facit. capitu. ab illo. xiiij. questio. iiij. et. c. j. et. ij. de vsu. Quod limitat nisi scandalum sibi īmineret vel alij: quia tunc non liceret.

¶ Vtrū gener qui accipit in pign⁹ cer [sect. 25] tas possessiones a socero pro dote non soluta faciat fructus suos. Rñ. q sic. tex. est in. c. salubriter. de vsu. quod intellige si primo concurrat quod sustineat onera matrimonij vt in fin. d. c. salubriter et. l. pater in princip. ff. de dol. excep. Secundo quod dos sit promissa simpli citer. Nam si dedisset terminum de dote soluenda nihil posset recipere. q ante moram nihil debetur et potuit vxorē accipere sine dote. dicat ergo gener. Ego lustineo onera matrimonij vel ducēdo sustinebo da dotem. et si socer non pōt dicat ei sustine onera matrimonij dando mihi possessionē in pign⁹ vt ex fructib⁹ sustineā. Dicit etiam pañ. in. d. c. salubriter quod si gener accepit pign⁹ et postea dedit terminū socero de soluē do dotē quod nihilominus poterit bona conscientia tenere fruct⁹ pignoris: quod verum credo quādo dedit terminū ad redimendum pignus aliter nō. Tertio quod fructus non excedāt onera quia causa cessante cessat effectus de appella. cum cessante.

et cōmuniter one ra extimantur secundum quantitatem dotis. nam mulier secundum quantita-
tem dotis est alimentanda. l. si cum do tem. §. sinautem. ff. sol. ma. et. capitu. per vestras. de
do. iter vi. et vx. Quarto secū dum Jo. an. do. Anto. et Joan. de lig. in d. capitulo salubriter. et
Lau. de Rodo. ī suis contractibus oportet quod fruct⁹ subijciantur fortune. Vnde secundum
eos non liceret genero recipere cautio nem vel promissionem cum pacto q̄ ite rim q̄ dos
non soluāt p onerib⁹ detur sibi certa quātitas annuatim. cōtrariū [[Fo.cccclxvj.]v] scz q̄ certa
q̄titas recipiat licite tenet Pau. de elea. Jo. cal. Pe. de anch. et Pau. ī d. c. salubriter. et est
verius cū sit eadē ratio. s. ppter īteresse dām emergētis. Limite tamē p̄dicta x̄a quādo gener
si dotē haberet poneret eā in possessionē vel in negociationē ex q̄bus p̄babiŕ tantū haberet.
als nō cū nullum paciat in eresse.

¶ Vtrū mutuās summam pecunie de [sect. 26] bitā p dote genero p̄fato et recipiēs ab eodē
possessionē quā ipse in pign⁹ hz a socero p dote faciat fruct⁹ suos sine vsu ra sicut gñō facit.
Rñ. Bal. in rub. C. de vsu. q̄ nō. Rō q̄ mutatiōe p̄sone mutāt priuilegiū quotiēs p̄sona est
īmediata cā priuilegij. l. j. C. de ipo. lucra. descri. et l. locatio. alias incipit licitatio. §. fin.
ff. de publ. Sz hoc nō est rō q̄ istud nō est priuilegiū ppter dotē. sz ius cōe ppter īteresse.
Jdeo cū iste mutuās nō ppter īteresse. sz ppter lucrū accipiat fruct⁹ ex mutuo erit vsurari⁹.
dicit tamē Rodo. q̄ si mutuasset liberaliter et gener sibi si militer liberaŕ trāsferret totuz
ius qđ hz in possessionē p̄fata licite saceret fructus suos: quia eos non reciperet rōne mutui
sed ratiōe liberalis donationis. ¶ Vtrū einēs a genero ius p̄fate posses [sect. 27] sionis faciet
fruct⁹ suos. Rñ. q̄ sic nec ibi pōt esse vsura nisi fingeret emere cū intēdat mutuare. Facit
pro hoc qđ dicam. j. §. lxvj.

¶ Vtru heredes mariti sine vsura. simi [sect. 28] liter faciāt fruct⁹ suos. Rñ. fm Jo. an. et Pa.
ī d. c. salubriter q̄ nō q̄ rō est diuer sa. Nā heredes statim possunt se expedire reddendo illi
pign⁹ quod non pōt maritus de iureiu. tua nos. el. ij.

¶ Vtrū relicta cui heredes obligāt p̄fa [sect. 29] tā possessionē faciāt fruct⁹ suos. Rñ. in no.
et Ho. et Ber. et. d. An. ī d. c. salubriter. tenēt q̄ nō. sz cōputabunt in sortē. facit. l. titia.
ff. de sol. sit ergo cauata et faciāt possessionē vēdi vel insolidū sibi dari. l. a diuo pio. §. si
sup rebus. ff. de re iudi. Sz ego credo cōtrariū. si nō hz aliunde vñ viuāt. q̄ facit suos fructus
licite. Et etiā teneo q̄ pōt recipe cerium quid an nuatim ab heredibus donec sibi restrtitant
dotem. vt. s. dixi. Dos. §. xxviii.

¶ Ex p̄fatis p3 q̄ rōne īteresse vel lucri [sect. 30] cessantis vel dāni emergētis aliqd accipere
vltra sortē nō est vsura. Sz aduer tendū est q̄ quādo īteresse euenit rōne suc̄ri cessantis siue
ex absentia vel de structione rei alteri⁹ extimatio nō dz de duci in infinitum. sed vbi res
principa lis est extimatio nō dz excedere duplū rei principalis fm cōem extimationem ipsi⁹
rei. vbi x̄o res nō hz cōem extima tionē: q̄ alia nō est q̄ cōiter vendat. vel vbi res est incerta.
vt verbi ḡra captura pisciū de q̄ ī. l. si iactū. ff. de ac. emp. et vē. tūc extimatio fiet arbitrio
boni viri: lz excedat duplū: adeo tamē q̄ in immē suz nō excedat. vt. l. j. C. de sen. q̄ p eo q̄
inter. p̄fer. quando x̄o īteresse euenit rōne dāni emergētis si hoc euenit rōne omissiōis solū
cōsiderat īteresse solū intrinsecū. vt. ff. de ac. emp. et ven. l. si sterilis. §. cū p venditorem.
exēplū frumentū nō est datū emptori in termino. solū cōsiderabit illud qđ pl⁹ valuit qđ est
īteresse intrinsecū nō qđ aīalia mor tua sint qđ est extrinsecū. īteresse. si aut īteresse euenit
rōne commissiōis sic te neī. de extrīseco dāno. Exēplū p̄misisti mihi dare frumētū in tali
termino et p̄pterea nō p̄uidi mihi aliter. Et ex quo tu nō dedisti. nō potui p̄uidere ex quo
aīalia mortua sunt sic teneris p omissio nē et cōmissionē. i. falsam p̄missionē sal tē ī cōscia.
Qđ itelligo qñ afr sibi p̄uidis set si nō fuisset tali p̄missiōe fraudat⁹. Aliud exemplū. Dedit

quis tignū violatū sciēter nec aliqd dixit emēti tenebīt etiā de ruina dom⁹ et de pēsioe soluta qđ est īteresse extrīsecū vt. l. Julian⁹. ī prin. ff. de ac. emp. et vē. Nō tamē in infī nirū vnde nō veniet pēsio dom⁹ p longū tps: sed videt q veniat solū prima pēsio. ar. l. in hoc iudiciū. et. l. nerarius. ff. de seruo corrupto. vbi corruptor serui tenet nō solū de seruo. sed de oībus rebus q̄s asportauit tūc fugiens nō autē de alijs q̄ postea successiue furatus est. ¶ Sextus casus in quo licite vltra sortē [sect. 31] [Fo.cccclxvij.r] exigīt et qñ id qđ capitur fit rōne pene. Aduerte tñ fm Sco. in. iiij. dis. xv. ar. ij. q si creditor malet debitorē potius incurrere penā q̄ in termino sibi soluere esset vsura. Similiter psumit vsura sup pena apposita mutuo qñ excedit īteresse. de q̄ dic vt. s. pena. §. xij. Jte psumit in fraudē vsuraz quādo apponens penā est cōsuet⁹ fenerari. l. iulian⁹. §. idē. ff. de act. empt. et ven. et extra de pig. illo vos. ff. de pig. act. l. vel vniuersoruz. Jtē quādo p singulos mēses vel annos di cīt cōmitti. aut. ad hec. C. de vsu. sumpta de corpore aut. vt null⁹ mutu agri. In iudicio tamē aīe si apponat solum vt il le soluat in termino. q̄ de pecunia intē dit aliud facere tunc et magis cupit q̄ soluat q̄penā cōmittat: et verisimiliter credidit penam non incurrere quando apposuit poterit exigere sine vsura etiā si excedat interesse fm Rodo. quia interest publice vtilitatis vt pacta seruē tur. si vero ponit in fraudē vsurarū vel qñ apposuit verisimiliter credidit penā incursuz. aut magis cupit īcurrere penā q̄ soluere vsurari⁹ erit. xij. q. ij. fraterni tas. et in. c. legibus. de arbit. c. dilecti. et qđ ibi not. Jtē aduerte q quādo nō soluit in termino ppter impotētiā vel ppter nō culpā suā. q̄ pena nō pōt exigī sine vsura. q̄ vbi nō est culpa nō dīz esse pena. l. sancim⁹. C. de pe. Ergo exigeret rōne excrescētie q̄ facit vsurā. d. c. si fene rauerit. Jtē quādo ptē soluit nō potest tota pena exigī quādo obligatio est diuidua. de q̄ dic vt. s. pena. §. xij. et. xiiij. ¶ Quid de statuto vel consuetudine q̄ [sect. 32] ordiat vt missus in possessione lucret fruct⁹ ad rōnē quinq̄ p cētenario donec sibi fuerit satisfactū vel q̄ sibi deī īsolūtū id qđ valet quinq̄ p trib⁹. Rñ. Bal. ī. l. acceptā. C. d. vsu. q. xvij. et Jo. de Jmo. in. l. si finita. §. iulian⁹. ff. de dā. in te. q̄ licite sine vsura illd accipit. q̄ illos lucrat rōne interesse. et dicit notari in glo. sup. §. si q̄o. ī aut. de exhi. re. q̄ singu laris est fm eū. Bar. vero. iu. l. fi finita. §. Julianus. ff. de dan. infect. et Jo. de ananta. ī. c. salubriter. de vsu. et Lau. de redol. dicūt q̄ talis cōsuetudo vel statu tū est ius diuī et in frandem vsura rū. Sed ego dico q̄ si tale statutuz vel cōsuetudo emanauit in penā vt debito res artentur ad satisfaciē. et debitor ex culpa sua nō satisfacit q̄ ē ꝑa opi. Bal. dummodo cōcurrat recta intētio vt. s. dixi in precedēti. q. nec miꝝ cū autoritas p̄toris ppter nimiam cōtumaciam hoc facere possit. l. fulcini⁹. §. fi. ff. ex q̄. cau. in pos. eā. Si vero fit in fraude et mutuās potius velit incurrere penam debitorem et hmōi sic vera est opinio Bar. et erit vsura. Opz ergo ad hoc vt [sect. 8] liceat q̄ iuste sit missus in possessione nō tātū ex ordine. sed etiā ex cā. hoc est qđ in veritate sit creditor. et ppter īteresse illud plus accipit. puta q̄ poti⁹ vel let sua puta cētū q̄ domū q̄ valet cētū xx. aliter illud. pl⁹ teneret restituere vt dicim⁹ de pignore in. l. fi. in. §. sinautez biēniū. C. d. iu. do. impe. vel ad puniē. [sect. 7] cōtumaciā debitoris sup abūdātiā p̄di ctam accipiat: puta q̄ ille contumaciter non vult soluere.

¶ Septim⁹ rōne dubij recipit vltra sor [sect. 33] tem sine vsura. de quo in. c. in ciuitate et in. c. nautgati. de vsu. puta emēs rē pro minori p̄cio q̄ valeat tpe emptiōis recepturus eā tpe quo verisimiliter pl⁹ vel min⁹ valere pōt nō erit vsura. si casus accide ret qđ pl⁹ valeret q̄ f̄z gl. ī. c. nauigati. de vsu. tā emptor q̄ venditor equaliter comodū vel incomodū ex dilatione ex pectat. exēplum emit q̄s frumētum tpe madij vel oleū et hmōi in quo vna mēsurā vlz vnū ducatū p vno floreno recepturus ipm tpe augusti. si est frumētū vel tpe natiuitatis si est oleū in quo tē pore v̄sitr pōt valere tātū min⁹ de vno floreno q̄tū pl⁹ nō erit vsura l̄z valeat

plus. Esset bñ vsura si tali p̄cio emeret q̄ verisim̄ min⁹ valere nō pōt. vel quid modicū. sz bñenultū plus. Qđ aduerte p̄stis q̄ emūtōleū tali p̄cio q̄ parū min⁹ pōt valere. sed bene multū pl⁹. q̄ vsurarij sūt. Aduerte etiā hic q̄ si ille q̄ emit rē receptur⁹ alio tpe eā credebatur eā pl⁹ valere. q̄uis iudicio meo verisi-[[Fo.cccclxvij.]v] militer sit pl⁹ vel min⁹ valitura erit vsurarius min⁹ emēdo p̄pter p̄uētionē solutiōis f̄m Jnn. et do. An. in. d. c. ī ciuitate. q̄uis nō teneat ad restitutionē si verisim̄ plus vel min⁹ erat valitura. l̄z ipe nō sic crederet. Sim̄ dic de illo q̄ vendit frumētū vel oleū et hmōi plusq̄ valeat tpe ictus v̄l p̄tium recipit tpe quo veri similis pōt plus vel min⁹ valere si ātea nō eratvēditur⁹ q̄ l̄z. Vnde clari⁹ Sco. in. iiij. di. xv. dicit aut vēdēs frumētum tpe natiuitatis ponit p̄ciū qđ tūc v̄z et spectat vsq̄ ad mediū solutionē; et sic misericordiam facit. Aut ponit maius p̄tiū q̄ tūc valeat. et tūc distigue si erat vēditurus in natiuitate sic erit vsura. si ̄o nō erat vēditurus. sed volebat serua re vsq̄ ad mediū. et solū p̄pter instātiāz reqrētis vēdit tūc si ponit p̄tiū tale tñ q̄ verisimiliter in medio pōt plus vale re vel minus nō erit vsura p. d. c. nauigāti. Si ̄o ponat tale p̄ciū q̄ ponat se in tuto vt ī plurib⁹. et illū cū quo cōtrahit in periculo vt in pluribus. puta q̄ raro pōt plus valere. sed minus sic cōiter est vsura Et in hoc cōcordāt cōiter canoniste in dictis. c. in ciuitate. et. c. cōsultuit. et. c. nauiganti.

¶ Sz qđ si nō ponit p̄ciū. sed vēdit cum [sect. 34] pacto q̄ q̄tū valebit in medio tñ vult. Rñ. q̄ sic vt dixi erat seruatur⁹ l̄z. Si ̄o nō erat seruaturus erit vsura. Aduerte tñ q̄ cū oleū vinū et frumētū et hmōi de crescāt. illđ qđ decrescit nō poterit sine vsura vēdere Jtē si necessario p̄ ei⁹ con seruatiōe vsq̄ ad illud tps haberet aliquas expēsas facere. puta puluerizatio nis aut locationis vasorū seu domus et hmōi si ipsas non detraheret esset vsura. Et p̄pterea dico q̄ cōfessor d̄z multūz ponderare p̄fata ne simul ruat cū ip̄is. Et ideo. c. in ciuitate p̄fatū merito dicit consulte hoīes facerēt: si a tali ictu cessarēt cū cogitatiōes hoīm nequeant oīpotēti deo occultari Ratio q̄ tales magis sunt cōtenti ita expedire q̄ periculo suo vsq̄ ad aliud tempus seruare. Et etiā vt plurimi sunt incerti si erāt serua turi vsq̄ ad illud tps cū videamus propter quedam emergentia p̄positum sepius mutari. Et propterea est periculosus contractus nisi bene clausuletur. Et magis dubi⁹ est casus qñ nō ponit p̄tiū tūc. sed q̄tum valebit in principio madij vel in medio aut in fine cum certum sit q̄ totū si h̄z multitudinē nō potuisset ita prefixe in principio vendere vel in vno die et cōiter mutē p̄tiū. Si tñ vellet tñ q̄tū valuerit plus in medio. Sic esset vsura aperta. Si ̄o simpliciter dixit quātū valebit in medio. sic f̄m iudiciū humanū attendē mediocritas vt nō plus vel minus capiat. sz mediū. ar. in aut. de cōsilibus. §. qm̄ etiā nos. sed tamen periculosum est. cum forte vēditurus fuisset in illo tpe quo minus valuit in illo mense.

¶ Vtrū emēs reddit⁹ alicui⁹ ciuitatis [sect. 35] ex guerra āgustiate p̄ vili p̄cio. et demū facta pace lucrat. x. p̄ vno sit vsurarius. Rñ. q̄ nō rōne dubij. l. cū h̄rditate et. l. q̄ si in venditione. ff. de here. et ac. vēd. f̄m Hosti. et Archi. consulūt tamen vt inde largas faciat eleemosynas.

¶ Vtrū mutuās rē cū pacto q̄ eadē res [sect. 36] in pōdere nūero et mēsurā sibi restituat sit vsurari⁹ exēplū puta pecuniū p̄ pecunia marchā argēti p̄ alia marcha argēti granū p̄ grano vinū p̄ vino et hmōi. Rñ. f̄z Pe. de an. ī. c. vsuraz. de vsufr. li. vj. et Jo. cal. ī. d. c. fi. et Rodo. q̄ aut ̄isim̄ dubitat q̄ tpe solutiōis tñ minus pōt valere q̄tū plus. aut q̄ nō pl⁹ valebit. Et sic nō est vsura nec pctm̄. vt in. d. c. fi. q̄ sicut creditor tenerē eā recipere si vi lior esset facta q̄ ad extimationem vt p̄z ī. l. vinū. ff. si cer. pe. et no. gl. ī. l. si q̄s cleri cus. xiiij. q. iiij. q̄ nō est necesse q̄ sit eius dem extimatiōis l̄z debeat restitui eius dē bonitatis q̄litate ītrinseca Jō nō pec cabit recipiēdo p̄ciosiorē q̄ ad extimatio nē. aut verisim̄ est qđ erit p̄ciosior tpe solutiōis. et tūc si creditor erat seruafurus et aufert libertatem debitori liberādi

se quā velit. j. terminū sic l3. Si ʒo nō erat seruatur⁹ s3 iterim ɔsumptur⁹ sic ē vsura. Siliter qñ auferret libertatē debito ri liberādi īfra terminū quīs eēt serua [Fo.cccclxviii.r] tur erit vsura. Et his ɔcor. Arch. ī. d. c. si q̄s cleric⁹. dicit tñ Rodo. q qñ erat seruatur⁹ et nō abstulit libertatē debitori liberādi se. quīs iō mutuauit vt se periculo exonerare. et pximū periculo submittere nō tñ ppterea tenerē ad restō nem lucri de necessitate. l3 peccauerit et in pñā vt restituat sit ei cōsuleñ. La. tñ de redo. ī suis ɔctib⁹ t3 īdistincte qđ ille q mutuauit pximo ducatū q mō valet quatuor libras si postea recipiat quinq libras vt vl3 tpe restitutiōis q hoc li cite facit siue erat seruatur⁹ sine nō. S3 opi. Anch. est equior ettutior.

¶ Octau⁹ casus ī quo recipiūt vltra sor [sect. 37] tē sinevsura est rōe piculi p qđ supabūdātia pōt recōpensare fm Alex. lō. Res tñ extra piculū existētes plus valēt q res eiusdē speciei in piculo. Et sic hec re cōpēsatio reducīt ad naturā rei q ppter piculū extimāt plus vel min⁹ valere. et sic excusat ab vsura. Et ī hoc ɔcor. Lau. de rodo. Monal magister Fran. de empoli. Pe. de anc. Cardi. Jo. de anna. ī. d. ca. nauigāti. et cōiter oēs. et est casus in. l. in naue. ff. loca. et hoc patebit ex sequen tibus dubijs clarius.

¶ Vt2 mutuās pecuniā nauigaturo cū [sect. 38] tali pacto q si naus cū capitali pericliteñ nihil sibi teneat. Si ʒo res emptas portauerit saluas teneat sibi pecuniam mutuam cu3 parte lucri tradere sitvsurarius. Rñ. q sic. casus ē in. d. c. nauigā ti. aduerte q doc. diuersimode istū tex. ex ponunt quare est vsura in isto casu. tu tamen tene q ratio est q talis mutuās nō vult mutuare nisi cū tali pacto suscep tionis periculi et ppterea grauat debi torē in aliqd plus ex mutuo. et iō vsura est. Si autem quis liberaliter mutua ret. Deinde post mutuum ad instātiā ɔbitoris suscipet ī se piculū qđ dñ assecu ratio licite posset aliqd lucri suscipe si ne vsura. et rō diuersitatis est q receptū primo casu vltra sortē directe concernit multum in quo oīs supabūdātia prohi betur. Luc. vj. xij. q. iij. ca. ij. s3 ī scđo casu nō sic. q nō ex mutuo s3 ppter fcm. s. securitatē. vnde est ɔct⁹ innoīatus iste scđs vltra mutuū. Jtē q accipe aliqd p assecuratione l3 fm oēs. Ergo mutuum qđ prius q fecit nō facit eū peioris conditionis. Et iō tene q siue mutuū dede rit siue nō pōt licite aliqd recipe qñ periculū alicuius rei ī se suscipit nō ppter mutuū s3 ad instantiā debitoris. Si ʒo ppter mutuū cogeret debitorē vt piculū ei daret cā alicuius lucri sic esset vsu ra. et sic loqīt. d. c. fi. et hocrelicio a do Lau. de rodo. in suis ɔctib⁹. et hoc locū h3 ne dū in susceptione piculis maris. s3 etiā cuiuscūq fm magistrū Frā. de ampul. ¶ Vtrū accipiētes aliqd p saluo cōdu [sect. 39] cto licite accipiāt. rñ. q sic siduo ɔcurrāt. Primū q ipse nō teneat tenere stratas vel viā securā. Scđm q obseruet qđ pro misit. Sed si ipe forte esset cū talis picu li iniuste vñ nō seruaret pmissu3 tenerē restituere qđ accepit et vltra de omni dā no satisfacere.

¶ Quid de pactis q fiūt iter aliq̄s cōtē [sect. 40] dētes. j. q tale qđ erit vñ talis fecit tale qđ vel fuit ali⁹ et ponūt. x. rñ. q in hmōi nō īducīt aliqd turpe votū captāde mor tis sicut in illis q ponūt q fr talis mortuus est vñ moriēť infra annū. sic eritva nū si vero tale turpe īducit sic erit tur. et tenebīt de bono ɔsilio dare lucratum pauperibus.

¶ Vtrū. A. q fideinbet p. B. C. a q. C. B. [sect. 41] pecuniā mutuo accepit cū pacto q vult duos florenos p cētenario fideiussiōis sit vsurari⁹ dic vt. s. fideiussor. §. xx.

¶ Vt2 mutuās pecuniā Joāni vsq ad [sect. 42] x. annos cū pacto q si. j. decēniū mortu⁹ fuerit alter eo2 debitor sit liber. si ʒo su pnixerint ābo dabit sibi aliqd vltra sor tē sit vsurari⁹. rñ. fm Alex. lōb. q sic. rō or periculū nō excusatvbi cā tps nō pprij aliqd pl⁹ accipiūt. s3 nō cā tps tūc piculū excusat. vel dic q iō est vsurari⁹ q ex mutuo exigit obligationē alicui⁹ vltra sortē l3 sub periculo. d. c. fi. de vsuris.

¶ Vtrū cuius q̄ mutuatur cōirati. lxx. duca [sect. 43] tos q̄ cōitas h̄z ex statuto q̄ quicūq̄ ha bens filiāvni⁹ anni. lxx. dederit habeat quingentos p̄ ipsa maritāda si vixerit vsq̄ ad. xv. annū. si ̄o añ p̄fatum t̄ps [[Fo.cccclxviij.]v] mortua fuerit totū amittat sit vsurari⁹. Rñ. q̄ sic. q̄ in mutuis veris vel interp̄ tatis spe lucri principaliter factis picu lum vel dubiū nō excusat a fenore. d. ca. fi. Nec ob. dictū Ri. in. iij. di. xv. ar. v. q. v. qđ vult qđ qñ capitale et lucrū stat ad periculū muttiātis licite recipiat vltra sortē q̄ illud est verū qñ periculum eue nit ex natura rei q̄ allegat. d. c. si. sed in casu isto est piculu ex lapsu t̄pis. et ideo cōtractus illicit⁹ est vsurarius.

¶ Quid de illis q̄ dāt ecclesijs pecuniā [sect. 44] vt recipiāt ab eis certas possessiones te nendas toto t̄pe vite ipsorū. et post mor tē debeāt redire ad ecclesias. rñ. host. t̄z q̄ l̄z. et hoc rōne periculi seu incertitudi nis. alleg. l. j. C. de pac. et. l. j. ff. de cōdi. et de mō. nisi habeāt prauā intētionē. Go. t̄z q̄ est ̄ctus vsurari⁹ qñ dāt pecunia. Secus qñ daret vnā possessio. ecclesie et reci peret equivalentē vsurus et fruiturus vtraq̄ in vita sua vt post mortē ei⁹ ad ecclesiā ambe cū pleno dñio reuertā tur. q̄ sic l̄z recipe ī duplo valētē plusq̄ sua quā cōfert. Siñr si suā ex nūc voluerit in ecclesiā trāsferre oīno vt ip̄e ea nō vtañ seu fruā poterit licite ab ecclia re cipere possessionē valētē in triplo. vt. x. qō. ij. p̄carie. Ego dico qđ qñ etiā dāt pe cunia q̄ l̄z dūmō seruet equalitas iuris naturalis f̄z Ric. i. ij. quol. q. xxiij. art. iij. q̄ talis ̄ct⁹ nō est ̄ct⁹ mutuiverivl ap parētis. s̄z poti⁹ est ̄ct⁹ innoīat⁹ q̄ ma gis assimilāt ̄ctui ēptiōis et vēditiōis. Et ideo si debet licere op̄z vt nō appareat quis habeat partem meliorem. s̄z qđ videant equales tā vendēs q̄ emēs aliter esset illicitus Jdem dicit Ri. de eo qui emit annuos redditus etiam pecu niarios vel censum pensionē. vel prediū hereditatem vel ad vitā emētis qđ l̄z si debita seruetur equalitas. et Alex. lōb. in quol. suo idē t̄z et cōiter oēs doc. parisiē ses et Canoni. i. d. c. ī ciuitate. vē est qđ Jnn. ibi idē limitat ī redditib⁹ ̄stitutis nō ̄stituēdis de nouo t̄pe ̄ct⁹. s̄z nō est rō diuersitatis dūmō reddit⁹ sit realiter in re nō ficticie: idē t̄z Jnn. ibidē de emptiōe noīs debitoz q̄ l̄z facit. i. iubem⁹ la. ij. C. de sac. san. ec. et idē dicēdū si prefata emanāt ī perpetuū. Pe. de anch. ī di sputatiōe mōtis florētie. dicit q̄ si reddi tus de nouo ̄stituti sint pecuniales. q̄ hñt magnā vicinitatē cū mutuo poti⁹ taliū ēptio d̄r ̄ct⁹ vsurari⁹. et est verū q̄ ad p̄sumptionē Secus esset in ̄scia. qñ vere emerent. Rodo. tñ dicit q̄ qñ emiñ reddit⁹ ad vitā ēptoris q̄ tūc nō est tutum. ne vēdēs desiderat mortē ēptoris et pl̄z mihi rō q̄ pactū qđ inducit votū captāde mortis nō vl̄z. l. fi. C. de pactis. et. l. stipulatio hoc mō. ff. de ver. obli. et iō phibeñ p̄missi op̄bēde nōvacātis i. c. ij. de cōces. p̄ben. lib. vj. et hoc q̄ ē ̄ bonos mores. Jō nō d̄z admitti. l. pacta. C. de pac. Qđ tñ nō est dicendū q̄ sit mortale pctm̄ vēdere vel emere ad vitā fm se. q̄ hoc nō iueniñ phibitū si debite seruenñ circūstātie. añr vsusfruct⁹ nūq̄ posset cō stitui q̄ finiñ morte. §. finiñ. insti. de vsufruc. Emere aut vel vēdere ad vitā vēdi toris magis l̄z. q̄ tale votū nō pōt īteruenire. Nec ob. qđ dixi de emptiōe reddituū pecuniarioz q̄ pecunia nō est vē dibilis. q̄ qđ est mediū vēditionis non pōt esse termin⁹. Qr sciendū est qđ sicut in bonis n̄ris habem⁹ mobilia et immo bilia sic et ins vtrorūq̄ et ip̄m ius pōt vē di sicut ip̄a mobilia et īmobilia Nō ergo vēdiñ pecunia sed ius p̄cipiendi ipsos reddit⁹ pecuniales quo vēdito trāsīt ip̄ sa pecunia sicut ius patronat⁹ qđ vendi nō pōt trāsīt vēdita terra q̄ illud h̄z. Ad uerte tñ qđ si q̄s dat cētū titio vt ip̄se ti tius cōstituat se debitorē reddit⁹ ānualis maioris q̄titatis q̄ accepat vsura est q̄ in re nullus est reddit⁹ q̄ emañ: ni si Titi⁹ esset persona que soleret locare operas suas ad tñ p̄ anno et ipsas vēde re. Similiter vsura videñ qñ exigiñ plus de redditu q̄ res q̄ posset emi tali p̄cio reddat in fructibus de lucro fm Jnno. in d. c. ī ciuitate. Quod bñ no. q̄ pauci aduertūt et attende qđ talis ̄ct⁹ q̄ q̄s emit reddit⁹ possessionū vl̄ dom⁹ cōiter sit sub ̄ctu

ēph yteotico siue libellario. et cū pec qđ ille q̄ soluit pēsionē possit reemere et se liberare a dicto cēsu. vñ dñ [Fo.cccclxix.r] i aliquibus vēditio a ficto et a catha frā chi. et p̄pterea l̄z locatio possit fieri p̄ p̄cio toti⁹ reddit⁹ quē reddit dom⁹ vñ pos sessio. Nō tñ sic poterit fieri in isto ictu libellario q̄ talls tenet̄ manutene re suis expensis. l. j. C. de iu. emphy. et tenet̄ etiā soluere pensionē. licet res pereat ca su fortuito dūmodo maior pars non pe reat. Sec⁹ in cōductore q̄ nō tenet̄ suis sumptib⁹ manutene re. l. colonus ī p̄n. ff. loca. nec tenet̄ peunte re casu sine cul pa. ca. pp̄t sterilitatez de loca. et iō si tñ vult de cēsu q̄tum soluere. cōductor sim plex ē iust⁹ ictus et iō in fraudē vsure p̄pter pactū de retrouēdendo de quo. j. .§. lxxvj. cū seq. Et p̄pterea d̄z haberi res p̄ct⁹ nō ad fruct⁹ si excedūt. s̄z ad q̄ti tatē pecunie solute p̄ p̄cio. ita qđ talis pēsio multiplicata p. xx. annos ascēdat ad totalē extimationē rei sic locate. Et sic erūt. v. p̄ centenario. vt est tex. in aut̄. de nō alie. §. q̄ ̄o. et ī aut̄. p̄petua. C. de sa. san. ec. et ibi no. gl. et sequit̄ Bar. in. d. l. j. et do. Bartho. cepol. veronensis. Et ideo locareēt simplr p. vj. non poterit dari ad libellū nisi p̄ quinq̄. Vnde q̄ cōiter gra uat̄ talis in censu iudico cōiter ictū ta lē illicitū et in fraudē vsurarū.

¶ Vt̄z emēs frumētū ī herba v̄vinū in [sect. 45] vite aut oleum et hmōi añq̄ sint matura min⁹ q̄ valebūt tpe quo matura erūt sit vsurarius cūvideat̄ mutuū īterpretatū. Rñ. fm. Bal. in Rñ. C. de vsu. q̄ aut p̄ns numeratio ē cā dāni ipsi⁹ vēdētis. et sic ē vsura p. c. ī ciuitate. de vsu. Aut sola cō uentio. q̄ p̄ciū nō soluīt de p̄nti et sic ict⁹ l̄z nō fit vsurari⁹ ē tñ illicit⁹. aut neutrū est cā dāni q̄ nō pl⁹ valet frumētū velvinū sub tali qualitate p̄pter piculū cui subiacet et sic l̄z. l. fistulas. §. frumen ta. et. l. si debitor. §. verisite. de ̄h. emp. Hoc intelligo qñ emīt in genere sc̄z de terminate. s. frumentum istius agri in herba vel vinū istius vinee et c. ¶ Tene ergo pro toto isto. viij. casu me [sect. 46] lius intelligēdo hāc regulā q̄ si mutuū fit principafr spe hābēdivltra sortē nul lū piculū pōt excusare quin sit vsura ta lis ictus. Si vero mutuū fit liberafr et postea pp̄t piculū aliqd accipit̄ excusat. ¶ Nonus casus est ratione administra [sect. 47] tionis puta tenebatur q̄s collocare pecuniam alteri⁹ in emptionem predioz: vt tutor vel in aliud fructuosum et non fecit ille cuius erat pecunia poterit tñ vltra principale accipere q̄tuuz lucri ha buisset. verisimiliter si vt debuit collocasset. l. tutor qui repertoriū. §. si post depositionem. ff. de admi. tuto. Et facit ̄ p̄latos q̄ p̄nt acq̄rere ecclesie et nō faciūt xij. q. ij. quisquis ep̄s.

¶ Decim⁹ casus est rōe hostilitatis. nā [sect. 48] quē possum perseq̄ gladio et bonis spoliare iuste possuz etiā licitevsuras abeo extorquere. xiiij. q. iiij. ab illo. dummodo non sit scandalū alijs.

¶ Vndecim⁹ casus rōe ostētatiōis. Exē [sect. 49] plū dotibi pecuniā signatā ad ostentationē vel etiam ad supponendū pigno ri ita q̄ volo illāmet quam tibi dedi in numero mihi restituas et vltra eam aliquid lucri. Nam talis contractus licet cum non sit mutuum. sed potius locatio. vt no. gl. ī. c. si feneraueris. xiiij. q. iij. et in. d. c. conquestus. et facit. l. iij. §. vlt. et l. seq. ff. commo. concordat Sco. in. iiij. di stin. xv.

¶ Duodecim⁹ ē rōe alteri⁹ ictus a mu [sect. 50] tuo ̄o vel interpretato. Nam ī solo mu tuo ̄o vñ interpretato cōsistit vsura qñ aliqd supra sortē. i. mutuatum exigīt q̄ vsus rei ī mutuo nō est separat⁹ a consū matiōe ipsius rei mutuate seu dñio. Jō exigēs aliqd vltra sortē rapit vsuz. et sic diciť vsura. nō sic ī alijs ictib⁹. et q̄ aliqñ ict⁹ apparēter nō vñ mutuū. et tñ est saltē interpretatum: p̄pterea de multis qōnibus subinferā q̄ fiunt in diuersis ictibus a mutuo apparenti.

¶ Et primo circa cābia sciendum q̄ oīa [sect. 51] reducūtur ad tria. scilicet realia solum. et secūdo ad realia et per literas. et tertio ad sicca.

¶ De cābio reali solū. Vtrū cābiū rea [sect. 52] le liceat qñ rōne ei⁹ aliqd luci accipit et est qñ qs hz ducatos ī auro vellet mo netā vel habēs monetam vellet aurum vel alterius generis pecuniaꝝ campsor [[Fo.cccclxix.]v] vult tñ pro ducato vtrū sit vsurari⁹. rñ. q non. qz nō potest esse mutuū in campsore in hoc. vñ minuere sortem nō potest esse vsura sz bene augere. tex. est no. ī. l. rogasti. §. si tibi ded ero. ff. si cert. pe. possz bene esse iustitia qñ excessiuū lu crū acciperet respectu laboris. Et licet quidā dicāt licere cāpsorib⁹ soluz q de hac faciūt artē nō alijs: tñ ego nōvideo rōnem diuersitatis cur nō possum extimare laborē numerationis vnus duca ti vnū solidū sicut qlibet ali⁹: tñ est vez q aliqd plus pñt rōabiṭr accipere illi q de hoc faciūt artē. qz maiores labores portant cū semp sint parati.

¶ Vt cābiū reale et per lras liceat et fit [sect. 53] duobus modis. Primo hoc mō. Ego ha beo hic Janue. c. aureosvellē q mihi rñ derent rome. cōuenio cū cāpsore vt faciat mihi lras qbus dent mihi. xcv. solū reliquū lucreṭ. rñ. fm Bal. in. c. j. de pl⁹ peti. q licit⁹ est talis ict⁹ et necessarius iure gentiū munit⁹ naturali rōne. eo qđ cāpsor subit pericula viarū et dāna nūcioꝝ pensiones oparū et salariorū facto rū. vt no. ī. l. piculi. ff. de nauti. feno. et. l. traiecticie in pn. ff. de ac. et ob. et. l. q rome. §. j. ff. de ver. ob. vñ si aliqd lucreṭ hoc ē iustū cuz industria accedat rei licite. l. si heres. ff. ad. l. fal. pteṛea numeranti mihi. x. l. pacisci q ei nō reddā nisi nouez cū nō possit esse vsura minuere sortē. sz bene augere vt dictū est. Possz tñ esse in iustitia qñ excessiuū lucrū caperet respectu laboꝝ et expensaꝝ et piculi vel qñ pecunias nō bonas darent. Fit Scđo modo cābium p lras et reale hoc modo. Est vltamontan⁹ q habēs mille ducatos venetos et intendēs ferre eos venetias vbi pl⁹ valēt et ibi expēdere iuenit campsorem in sua patria habentē tabu lam cambij venerijs et tradit ei ad forū cambij venetiarum vt sibi venetijs red danṭ. Talis cōtract⁹ pōt esse licit⁹ et est qñ nō intēdit ppter priorē traditionem habere lucrū sz rōne patrie illud reportat. Si vero ex hoc q pus tradit vltra montes qz recipiat venetijs intēdit lucrū habere erit vsurari⁹ cū pōr traditio inducat rōem mutui et speꝝ habendi vl tra sortē. et sic erit vsura.

¶ Vt cābiū siccū sit licitū. rñ. q nō: qz [sect. 54] diciṭ siccū eo q in veritate ē siccū a cha ritate pximi et siccāt aīaz a gratia dei et fit. vij. modis. Primo hoc mō. Recipio florētie a cāpsore decē libras grossoꝝ q tūc valēt centū florenos cū pacto q teneat ipsi cāpsori tantū dare qñ infra x. dies post celebratū ictū valebūt librā grossoꝝ venetijs q aliqñ valēt pl⁹ aliqñ min⁹ et hoc hīc ad mēsez receptionis eo rūv si pl⁹ vult tenere de mēse in meseꝝ reuocat mō pdicto et tale cābium est illi citū et vsurari⁹ ict⁹ qz est ibi mutuū cuz spe habēdi vltra sortē qz l. aliqñ min⁹ valeāt tñ vt in plib⁹ pl⁹ valēt nec excu sāt ppter piculū vt. s. patuit. tex. est clarus habēti oculos cordis ī. d. c. fi. devsu. et talis cōtractus est ad pniciē ciuitatū experientia teste que est oīuz magistra. c. qz sit. de elec. lib. vj. et q sit illicitus cōiter tenē a doc. Scđo fit hoc modo. Habeo hic iauue. c. aureos et trado eos petro vt mihi totidē rñdere faciat hinc ad mēsem rome vbi pl⁹ valēt xisimiliter et credit et siṭr vsurari⁹ est qz ē mutuū cum spe habēdi vltra sortē. c. cōsultit et. c. in ci uitate de vsu. Tertio fit hoc modo. Habeo hic Janue cētū aureos qz do petro indigenti vt mihi rñdere faciat a Londres seu bruges hīc ad tres mēses alte rius generis monetā: puta tot libras de sterili et hmōi. Jste ictus cōiter est vsura rius. fm Host. in sum. titu. de vsur. §. an tiq et gof. qz cōiter fit vt inde lucretur Et l. aliqñ nihil lucreṭ tñ in extimatiōe ha bet lucrū et sic mutuū cum spe habendi vltra sortē erit vsura. Nec ratio periculi excusabit sicut dictū est. Jdē dic quando. Janue existens emit turonēses recipiendos in francia in talibus nūdinis scđm Alexā. eū tales emāt plus vel minus f. tēporis dilatiōem. et intendāt lu crū quod cōiter euenit. Fit quarto hoc modo Janue existens dat certam mone tā alicui vt sibi reddat in sturis. Lugdu ni tpe ferie q ibi fiet. verbi

grā extimat hic. Janue scutū. xxviii. et sic dat tantam [Fo.cccclxx.r] monetam ad rationē de. xxviii. pro scuto q̄ ascendet añ scutos centum q̄ scuti in lugduno. vt plurimum valēt. xxx. vel saltē plus de. xxviii. Idē dic de hinc nea poliz ad tot carlinos p̄ ducatis et hmōi f̄m Mona. sunt vsurarij. alleg. c. eiciēs. lxxxviii. di. et. d. c. fi. devsu. Quinto modo fit sic. ego indigeo pecunia hic Janue q̄ ro mutuo et nō inuenio nisi hoc pacto q̄ recipiā ad rōnez cābioz de Lōdres vel Bruges cū ego accipiēs nō habeā ban chū in Londres vel Bruges nec mutuans. Ideo non mutuatur isto modo q̄ velit deferre suas pecunias a londres. sed vt sic lucreť ex tali ōctu. nūc de Janua a londres. et de londres ad Januā. et sic p̄z q̄ nō l̄z vnde dic q̄ est vsura. Fit et sexto modo pessime. Et d̄r cambiū recābiū et fit hoc mō. Ego indigēs pecunia. hic Janue q̄ro aliquē qui mihi mutuū det. est aliq̄s q̄ dat mutuū ad rōnez cābioz de londres cū pacto q̄ scribat li teras et tñ nō mittit. sed ipsas retinet et f̄m q̄ lucranť cābia in eūdo et reddeūdo. ita accipiet vltra sortem et vsurarius pessimus est Septimo mō fit cābiū in romana curia qđ quidē est vsura clara l̄z sub cābio paliet. et fit. sic clericus cōse quutus de nouo aliqđ bñficiū p̄ expedi tione bullaz ipsius indigens pecunijs petit a cāpsore sub mutuo certā summā puta centū ducatos restituendos in pa tria. puta turonte hinc ad sex mēses mo nete ibi currētis ei quē p̄fatus campsor statuerit mutuatur campsor. s̄z vltra cambiū exurgens ex varietate valoris monete in diuersis locis exigit. v. vl. viij. p̄ centenario tales cāpsores vsurarij sūt indubitāter. Et l̄z quidā conati fuerint defēsare q̄ licite pōt fieri tale cābiū sic cū primo scđo tertio quarto et quinto et vj. mō dictū. Dicēdo q̄ nō est cōtractus mutui sed p̄mutationis vel emptionis seu ōctus innominat⁹ saltē et lucrū p̄ue niat rōne dubij vt patrie. Jō nō pōt esse vsura. Sed ō ipsos est tex. dicti. c. fi. a ōrio sensu vbi d̄r. Ille quoq̄ q̄ dat decez solidos vt alio tpe totidē sibi granivini vl olei mēsure reddant q̄ l̄z tūc plus valeant tamē vtrū plus vel min⁹ solutionis tpe sint valiture verisim̄ dubitatur nō d̄z ex hoc vsurari⁹ reputari. Hec ibi Ergo a ōrio si verisim̄ plus p̄sumeren tur valiture tpe solutiōis esset vsurari⁹ et iste ōct⁹ videt emptiōi. vel p̄mutatio nis aut saltē ōctus innominatus quia dat pecuniā recepturus granū et hmōi q̄ magis dislāt a ducatis q̄ sterlini. p̄pterea tene indubitāter q̄ est ōct⁹ mutui interpretati cū spe habēdi vltra sortez celebratus Nec ob. q̄ aliquādo minus: q̄ vt plurimū et extimatiōe intendūt lucrū et inest. et l̄z Archi flo. in sum ma teneat q̄ tales solū sunt vsurarij mē tales. Tu tñ eos dicas esse vsurarios etiā reales q̄ mutuū petenti nō volūt dare nisi cū isto pacto. Et sic p̄z q̄ sunt vsurarij mentales et reales. vñ Hos. et Gof. d. tales vsurarios q̄tūcūq̄ sub spē p̄mutatiōis emptiōis vel alteri⁹ ōctus palient et oīb⁹ execrabiliores sunt q̄ de nūdinis ad nūdinas tales ōct⁹ faciūt cū excedāt centesimā f̄m Ho. cū quo cō cor. Alex. lō. Est tamen casus in quo nō dicerē cōtractū vsurariū nec illicitū. vi delictum est aliq̄s qui vellet ire de Janua londres p̄ negociatiōe nollet secū deferre pecunias p̄pter pericula q̄rit aliquē cui det suas pecunias hic Janue qui faciat sibi respondere totidem londres. sed quia p̄pter abusum p̄fatorum mercatorum non pōt prescire determinate q̄t libras. d. sterlini valeāt sue pecunie accipit literas secūdū cursum cambij a qđā hic Janue cui dedit suam pecuniā et inde lucrat aliqd. Dico q̄ si iste nō iō hic dat vt inde p̄ cābiū lucreť sed soluť vt suas pecunias londres habeat q̄ tale lucrū sibi adueniēs nō faciet eū vsurariū cū adueniat sibi potius rōne incertitudinis seu patrie q̄ excusat ab vsura qñ mutuū nō sit spe habēdi vltra sortē. Si tñ posset scire pretiū sue pecunie p̄ci se. et sic habere vellet hmōi literas cambij esset vsurari⁹ q̄ est intēderet lucrū ex mutuo nec incertitudo eū excusaret d. c. fin.

¶ Vtrū deponens pecuniā apud cam [sect. 55] [[Fo.cccclxx.]v] psorem vel mercatorem vel artificem p̄ qua negociatur dat deponenti certum quid p̄ centenari licite recipiat. Respō deo f̄m Bald. in. l. j. C. pro socio. Aut talis deposuit in specie. et tunc q̄ illicite vsus est

pecunia deposita teneñ omne lucrum restituere deponenti. q̄ ex re illius locupletior fact⁹ est. argumēto. l. q̄ sine vsuris. ff. de negocijs gest. s̄ ego nō credo ī cōsciētia q̄ teneat de necessitate per ea q̄ dixi. Restitutio primo de lucro qđ vsurari⁹ pcepit ex pecunia vsuraria qđ nō teneñ restituere. Aut vsus est licite. q̄ deposuerat in numero. et tūc si deponēs non habuit animū fenerandi et cāpsor liberaliter dat vlt ex quadā equi tate sic licite recipere pōt sine vsura. Si ̄o dat ex quadā necessitate credens se obligatum excusatur deponēs quādiu bona fides durat. s. credēs qđ liberaliter dedit. Nā obligatio antidotoruꝝ iu stā parit receptionē per errorē soluti. l. si testamēto. §. j. ff. de fideius. Si vero deponēs habuit animū aliquid habendi lucri sic vsurarius est. q̄ verū mutuū est cū spe habēdi vltra sortē cū sit in numero nō in spē nisi deposuisset rōne societatis cū periculo suo. sed quo ad restitutionem dic. s̄. restitutio primo in verbo vsurarius.

¶ Vtrū deponēs pecuniā dotālē apud [sect. 56] mercatorē ita q̄ sit salua. et recipiat aliqd de lucro sit vsurari⁹. Vide. s̄. dos §. xj. et societas. j. §. vij.

¶ Circa ̄octū emptiōis et vēditionis q̄ [sect. 57] sepe interuenit mutuū verū vel īterpretatum. Ideo plura queruntur.

¶ Vtrū mercator seu artifex sit vsurari⁹ [sect. 58] q̄ illi q̄ statim soluit rē vendit p̄ minori p̄tio q̄ illi q̄ nō soluit incōtinēti. s̄ vult terminū. Rñ. p̄suppono p̄rio q̄ ̄t Sco. in. iiij di. xv. q. ij. et ri. i. ij. quol. q. xxij. ar. iiij. q̄ p̄satio valoris rerū vsualiū non pōt fieri a nobis nisi p̄ cōiecturalē seu p̄ habilē opi. Et hoc qđē non p̄ctualiter se sub quadā latitudine equalitatis vñ paru⁹ excusius equalitatē illā nō corūpit. sed tūc solū. qñ ibi est tāt⁹ excessus q̄ īequalitas clare vñ. Et talis excessus cōtractū vitiosum reddit. et hoc p̄suppo sito. Rñ. ad. q. cū distinctiōe q̄ aut talis venditor nō excedit p̄fataꝝ equalitatis latitudinē cū illo q̄ vult terminū l̄z pro minori daret si statim solueret p̄tium. et sic nō est vsura. exemplū extimāt p̄tia talia pāni ab aliquibus. x. ab alijs. xj. ab alijs. vij. statim soluēti libēter daret p̄ ix. vel. x. nō soluēti vult. xij. nō est vsura. cū nō excedat rōnc t̄pis equalitatē latitudinis iusti p̄tij. si ̄o p̄fatā latitudinis eq̄litatē trāscēderet. vt puta q̄ vellet. xij. vel. xiiij. sic esset vsura. c. cōsultuit de vsu. Idē dic de eo qui non vult prorogare terminum debitori. nisi aliquo dato. d. c. consuluit.

¶ Quid si ex iueterata mala cōsuetudi [sect. 59] ne et paucitate pecunie currentis cōiter vēdīt ad t̄ps plusq̄ īuenire posset ēpto rē statim soluētē. Rñ. Sctūs Tho. ī qua dā. q. et Gira. obd. ī suis ̄ctib⁹ q̄ si tales solū hoc faciūt vt iustū p̄tiū extorqueāt: nō erūt vsurarij. vñ ne decipiaris atten de si p̄tium occurrens sit iustum an nō. et hoc vbi demonstrare poterit si attendatur an mercatores si vēderent tali p̄tio cōsideratis laborib⁹ et ceteris debitū lucrū cōiter reportarēt. q̄ si sic esset pl⁹ nō posset vendi sine vsura. Si ̄o nullū lucrū cōiter haberēt sic ē clarū q̄ nō est iustū p̄tiū illud q̄ taxañ de p̄senti soluēti. s̄ hoc p̄ueniat poti⁹ ex nimia cupiditate pecunias habentiū q̄ tali p̄tio volūt emere. vt postea mō suo vēdāt. et iō si plus vēdūt illo p̄tio ad t̄ps dūmodo iu stū p̄tiū nō excedāt. qđ deberet valere si talis corruptella nō esset nō erit vsura q̄ nihil vltra debitū exigunt rōne t̄pis. Aduerte etiā qđ si qđ esset ī. tali loco in q̄ cōiter emētes nō habēt pecunias. sed emūt ad ips̄ posset vēdere aliquid pl⁹ iusto p̄tio occurrēti sine vsura. Rō quia mercator pōt magis extimare mercātiā illā q̄ tardi⁹ expendīt q̄ citi⁹. Et ideo si pl⁹ aliqd vēdūt soluz habendo respe crū ad lucrū qđ rationabiliter deberent reportare ex tali negociatiōe nō ex ipe nō cōdēnabo eos si tātū pl⁹ solū vēdut ad tempus q̄ moderatum lucrū repor-[Fo.cccclxxj.r]tēt p̄satis laborib⁹ et expēsis et ceteris hmōi: nō haberet tñ locū istud in illo q̄ defert aliquas merces ad aliquē locuz vbi credebat multum vēdere. et lucrari posse p̄pter eoꝝ raritatē. s̄ q̄ alie multe supuenerūt: vides q̄ nedū lucrū immo dānū reportaret si vēderet p̄cio occurrēti vēdit ad t̄ps pl⁹. vt sic nō patia tur dānū q̄

hoc esset vsura. Sicut enim noluisse minuire de p̄cio si nulle alie supuenissent ita adueniēte abūdantia rōne t̄pis nō poterit aliqd pl⁹ vēdere. Nā ī casu isto h̄z locū illud qđ dicitur. Res tātū valet q̄tū vendi pōt. l. j. §. si heres. ff. ad treb. et querebatur primo. Rñ. ad. l. fal. et. l. si quis vxore. §. vlti. ff. de fur. Sed in casibus superioribus li mitatur verum quod res tantum valet quantum vendi potest. s. si predicta abusiua non obstarent. et ita respondit Tho. ij. ij. q. lxxvij. ad. l. p̄tia. ff. ad. l. falc. Vbi dicitur Pretia rerum nō ex affectu singulorū. sed communiter funguntur dicit veruz nisi affectio sit rationabilis ex parte venditoris. vt est ī p̄dictis duo bus casibus: non in isto vlt.

¶ Vtrū vēdēs rē alicui qui pecunia in [sect. 60] diget vt statim reemat pro minori p̄tio sit vsurarius. Rñ. q sic q̄ piude est ac si pecuniā mutaret. Et iste est ̄ct⁹ pessi mus. qui diciť stoch. et bistoch. puta cōi ter pl⁹ vēdūt. et sic vnū gladiū infligūt et postea minus reemūt. Et sic aliū gladium imponunt. Si tamē simplr q̄s vē didisset pro iusto p̄tio nō cogitās teme re. et emptor nō inueniēs emptor vellet venditori vendere pro minori nō esset vsurarius min⁹ emēdo. s̄z posset esse in iustitia et cōiter in eo accidit. Et iō illici tus contractus.

¶ Vtrū vēdens rem ad t̄ps plusq̄ cōi [sect. 61] extimatiōe valet. s̄z tamē plus valet vel valore naturali. vel propter vtilitatem ementis. vel q̄ erat multū vtilis vēdēti. et fm illud exigit p̄tiū sit vsurarius. Rñ. fm Sco. et Ric. vbi s̄. et Tho. ij. ij. q. lxxvij q̄ res nō pōt extimari vt tali pre tio vēdať salua iustitia. Nec fm valorē naturalē. q̄ si musica valeret plusq̄ totū auz mūdi et oīa inanimata. Nec secūdū vtilitatē emētiū. q̄ sic herba medicinalis vel potio q̄ valet alicui ad li berationē a morte pretio inextimabili foret vendenda. sed op̄z vt extimeť cōi extimatione fm q̄ dictuz est in. lix. §. et ideo si plus tali extimatiōe videreť rōne t̄pis erit vsura. Si nō rōne t̄pis vel alio respectu erit ī iustitia nisi vēdatur scienti et volēti vt. s̄. emptio. §. vij. bene aut posset pl⁹ extimari q̄valeat res cōi extimatione sine vsura rōne ppriij vtili tatis. puta habeo rē multū mihi vtilez ex q̄ multum mihi proficio et ei⁹ absentia multuz dānificabor p̄pterea liberet instanter postulāti eā sibi vēdere non q̄tū valet cōi extimatiōe. s̄z q̄tū est mi hi vtilis. et q̄tū extimať dānū ex cui⁹ ca rētia et iō nō esset vsura quāuis īterueniret t̄ps solutionis siēde. Rō q̄ res sal ua iustitia pōt tali p̄tio vēdi. et iō pl⁹ q̄ accipiť. nō accipiť ex ipe sed ex natura rei. l̄z q̄ ad apparētiā videat vsurarius. ¶ Vtrū vendens vinū vel frumētum et [sect. 62] hmōi pro p̄tio qđ currit cū pacto tamē q̄ si plus vsq̄ ad pasca valuerit illud plus vult. Si vero minus non vult mi nuere pretium sit vsurari⁹. Rñ. q sic facit. l. pe C. de so. et. l. qui bona. §. si quis. ff. de dam. infec. No. archi. xxiiij. q. iij §. j. et hos. in summa. Facit. l. si nō fuerint. §. aristo. ff. pro so Hoc intellige q̄ sit vsura quando tale pactū facit rōne dilationis solutionis: aliter esset īiustitia non vsura. vñ Sco. in. iiij. di. xv. q. ij. ar. ij. ponit duas regulas circa hāc materiā obseruādas. Prima est q̄ vēdēs nō vendat tempus. q̄ non est in suum. Se cunda est non ponat se in tuto de lucro vel semper. vel vt in pluribus aliter est vsura.

¶ Vtrū emēs a Joāne cētum q̄ d̄z h̄re [sect. 63] hinc ad tres annos a petro seu p legato. seu p ficto molēdini vť qualitercūq̄ pro. xcv. que nūc solnit de p̄nti sit vsura ri⁹. Rñ. q̄ aut ad instantiam iohannis emit aut sponte. si ad instātiā Joannis solū et p̄pterea min⁹ emit q̄ extimat ve risimiliť īteresse suū puta: q̄ volebat de [[Fo.cccclxxj.]v] ipsa pecunia negociari negociatione q̄ verisimiliter lucret⁹ fuisset tamē deductis periculis et laboribus. vel q̄ tantū minuit q̄tū extimat laborē in retrahen do et pericula et hmōi sic non est vsura. nā nostra īterest litib⁹ et sumptibus nō vexari vt ī. l. minorib⁹. ff. de minori. Si ̄o spōte et principaliter facit p̄pter lucrū et mmuit p̄ciū solū p̄pter hoc. quia nūc soluit. vt in futuro rehebeat plus p̄pter p̄maturā solutionēsic est vsura. c. fi de vsu. et in hoc cōuenit Jo. an. in ad di. ad spe. Nec ob. illud qđ ̄r pl⁹ soluit q̄ ante t̄ps soluit. Insti. de ac. §. pl̄z. et de pl⁹ pe. c. j. q̄

illud est vez in eo q̄ añ tps̄ soluēdo patiŕ aliqđ ĩteresse. et iō coges eū pl⁹ petit. Vnde ista plus petitio siue respectu tps̄: q̄ cū obliget hinc ad añ nū solū et tamē hodie exigīt siue sit respectu rei. puta q̄ debet tpe messis peti tur tpe anteriori quo pl⁹ valet siue sit respectu loci. puta q̄ debet in vno loco petiŕ in alio siue sit respectu cause. Exē plū vt qđ debet alternativē vel non est obligat⁹ petiŕ determinate tātū solum pōt diminuerē q̄tum extimat ĩteresse suū verisiŕ siue lucri cessantis siue dāni emergētis. als ppter p̄maturā solutionē diminuerē de principali esset vsu ra fm Tho. ij. ij. q. lxxvii. in rñsione vlti mi argumēti. Jdē dic de illo q̄ vadit ad artificē debitorē mercatori p̄ pāno cen tū q̄ d̄z hinc ad annum et facit sibi dari xcv. mō ab artifice et ipse se obligat soluere cētū in termino mercatori fm p̄di ctā di. Aduerte tamē q̄ si talis pecunia seu debitū eēt litigiosuz nō liceret emere re de quo dic vt. s̄. cessio actionū p̄ totū. Jtē si eēt mutuū vel cōmodatū factum alicui vsq̄ ad tres annos et supueniret casus in quo mutuās vel cōmodās indigeret. et vellet sibi restitui non liceret cōmodatario vel mutuū accipienti ali qđ minuerē p̄ ĩteresse suo qñ siŕ ĩteresse ĩcurrit mutuās et cōmodator. nec aliūde p̄uidisset vt ip̄z euaderet si talis cōmo dator vel mutuās nō subuenisset. et sic intellige et limita. l. in reb⁹. ff. commo. ¶ Vtrū emēs pagas. puta p̄. lxxvii. ad [sect. 64] rōnē de. xv. solidis p̄ libra. q̄ sic est cōis eoꝝ extimatio Janue sit vsurarius cuz postea sit habitur⁹ x̄isīŕ hinc ad duos annos. xx. solidos p̄ libra. Rñ. Quidam multū errātes conati sūt simplr asserere nō eē ictū vsurariū. s̄z solū turpe lucrū. Aliq̄ etiā dixerūt q̄ licite sit. Motī p̄rio q̄ talis nō ē ict⁹ mutui. s̄z emptio nis ī q̄ vsura eē nō pōt s̄z solū ĩiustitia. Scđo q̄ ĩest piculū et labor ī rehabēdo. tertio: q̄ cōis extimatio nō pl⁹ iudicat valere. Quarto q̄ sicut pl⁹ v̄z fruct⁹ ma tur⁹ p̄fect⁹ q̄ acerb⁹ iō licite qñ ē acerb⁹ min⁹ emiŕ. Sed certe iste rōnes nī hīl valēt: q̄ l̄z formāŕ sit ict⁹ emptiōis tñ equalēter est mutuū cū spe habēdi vl tra sortē. qđ sepe cooperiŕ sub ictu emptiōis vt p̄z ī. c. cōsuluīt. et. c. ī ciuitate. et clari⁹ ī. c. fi. devsu. Nec labor seu piculū excusat. q̄ x̄isīŕ nō est q̄ nō habeat totū. et sine oī labore ī tpe. Jō minutio p̄cij sit solū respectu tps̄. qđ p̄z q̄ q̄to plus tarde habēt solui tātomin⁹ emunt p̄ p̄maturā solutionē et cōis extimatio est corruptela p̄z ex memoria hoīm q̄ recolūt q̄ sub cōi extimatōe cadebat q̄ ict⁹ vsurari⁹ eēt. et sic pseuerasset nisi fuisset qđā magistri ī theologia nō bone cōscie q̄ sine oī fūdamēto iuris ĩmo ict̄ tex. aptū a ict̄rio sensu ī. c. fi. de vsu. licitū eē cōsu luerūt nō ĩtelligētes q̄ l̄z fructus agre stis min⁹ possit emi q̄matur⁹ nō tñ min⁹ q̄ qñ cōputatis piculis semp plus sit valitur⁹ q̄ emat. q̄ etiā si emat tātō min⁹ p̄ p̄maturā solutionē q̄ verisiŕ pl⁹ debeat q̄ min⁹ valeret certe vsura erit p̄ tex. claz ī dictis. c. palle. Si ergo d̄z licere op̄z q̄ p̄ p̄maturā solutionē nō min⁹ emat qñ possit etiā min⁹ valere ĩmo pl⁹ dicit. d. Pe. de anc. ī disputatiōe mōtis florētie q̄ si quis emeret ad duos vel tres annos ĩprestita vel loca p̄dicta et pciperet magis q̄ dedit q̄ eēt vsura. q̄ nō est x̄e empto. cū reddit⁹ sit de pximo reuersur⁹ ad vēditorē nec locatio q̄ pecunia statim soluiŕ p̄ alia pecunia vnde accedit ad cōtractū mutui. et propterea mihi videt̄ dicendum sicut de casu p̄cedēti q̄ si q̄s ad in stātiā ami [Fo.cccclxxij.r] ci emit pagas predictas q̄ potiusvellet negociari cū suis pecunijs q̄ talia emere q̄ poterit tātomin⁹ emere q̄tū extimat x̄isimiliter ĩteresse suū ppter piculū vero vel laboreꝝ nō credo posset plus de vno solido minuerē cum iudicio cōi nō extimeŕ aut valde modicū qđ si x̄o q̄s ideo emit p̄fatas pagas. vt sic lucret̄ vsu ari⁹ est et sic serua ī cōscia q̄ nō inueni q̄ posset aliter determinare quis aduocat⁹ fuerit corā doctorib⁹ et magistris p̄ ista materia. Cōcedo tñ q̄ formāŕ nō est cōtract⁹ vsurari⁹ s̄z bñ equialēter et ī re et in cōscia et q̄ ad deū sicut ī simili d̄r in. d. c. ī ciuitate. et. c. fi.

¶ Fit ali⁹ ict⁹ qui dicīt ēptio scriptarū [sect. 65] bāchi q̄ fit hoc modo. debet q̄s habere in bancho talis cāpsoris cētū sed quia camplos nō tenetur soluere nisi hinc ad tot dies vel

menses vendit istā scriptā Hoc est ista centuz pro. xcv. alteri statiz soluenti. De quo dic vt de superiori casu dictum est.

¶ Vtz emēs prediū vel domuꝝ cū pcō [sect. 66] de retrouēdendo vsqꝫ ad tot annos vel semp faciat fruct⁹ suos sine vsura tēpo re medio añqꝫ recupereť. Rñ. q sic si bo na fide absqꝫ sraude emať. et hoc ē q i xi tate itēdat emř et solū pcm de retrouēdēdo faciat ex complecētia vēditoris et q poti⁹ vellet ne reemeret. sꝫ sibi libere dimitteret. et q liceat patetp. l. si fundū. C. de pac. inter. em. et ven. et. l. quotiēs. ff. de in diem adiec. et tꝫ Hu. sequiť Arch. in. c. qꝫ pleriqꝫ. xiiij. q. iij. et Jnn. et Joan. an. et cōiter doc. i. c. ad nřaz de emp. et vē. Si xō emeret i fraudē q itēdit mu tua re nō emere. et si crederet venditorē nō reempturū nō emeret si esset vsura palliata sub tali vēditiōe. et sic presumitur fm doct. in. d. ca. ad nostram ex tribus. Primo qñ precium est modicū respectu rei. Facit. l. quamuis. §. si cū essem. ff. ad velle. et hoc maxime quādo posuit pactū q nisi redimat infra certuz tps non possit postea reemere. qꝫ videtur pactū l. cōmissorie. s. mutuasse puta centum et recepisse pign⁹ de cētum. xxv. ita quod nisi redimať infra tale tēpus sit amissū Veꝫ est q res nō valet si vēdať cū tali cōditiōe q semppossit reemi qꝫ si vederet simplr. ar. l. fūdi ptem. ff. de contrahē. emp. Scđo psumiť in fraudē qñ fit pactū vt restituat aliqd plus qꝫ fuerit p ciū. vt. no. i. c. nullo vos de pignori. et. d. Anto. i. d. c. dio cesi de vsu. Tertio si em ptor cōsueuit excercere vsuras. l. q si no lit. §. q assidua. ff. de edil. edic.

[sect. 67] ¶ Vtrū emēs cū pacto de retrouēdēdo appponēs clausulā q nō vlt q possit re dimeť añ qñqñiū vť đcēniū sit vsurari⁹. Rñ. Ho. et. Jo. an. i. d. c. ad nostrā in nouella tenēt q presumiť in fraudēvsu re. Sꝫ ego dico q si hoc facit bonafide puta qꝫ vult ipinguare possessionē q pī guedo nō cōsumiť vsqꝫ ad tot annos. et ppterea non vult q reemat nisi sibi ab alio mō velit satisfacere de expēsa sic lꝫ. si xō fit in fraudē vt lucreť fructus expignore simulato sic est vsura.

[sect. 68] ¶ Vtz emēs cū pacto de retrouēdēdo et iocās vēditori p certo affictu sitvsura ri⁹. Rñ. q nō si sine fraude fit vt dictū ē š. Esset tñ illicit⁹ si ex pacto cōmodū vť incōmodū excepto cōstituto affictu ptineret ad vēditorē. Nā hoc est cōtra naturā emptiōis cū rei empte cōmōdū vel icōmodū debeat pertinere ad emptorē l. illud. ff. de peri. et cō. rei ven. nisi affict⁹ esset ita modicus q venditor releua retur in illo i quo grauatur contra naturam contractus. Jtē reddiť illicitus quando ipse venditor non posset se qñ vellet ab huiusmodi conductione liberare quia cum talis obligatio vendicet partem precij. di. l. partem fundi et emptor solū iustum precium rei soluet sic habebit supra istud preciū istā obliga tionem. Et idē dic similiter si vellet qđ obligaret se ad conducēdum qđ esset il lictus in alio alleuiaret conductorem. Presumitur tamen vsurarius ex predictis in antepcedēti et etiam qñ ppos fūdos vēderet ad hmōi cōct⁹ faciēdoa cā nō presumať icōtinēti velle cōtraria agere. l. nō ad ea. ff. de cōdi. et demō.

[sect. 69] ¶ Vtz emēs tempore messiū granū vel vindemiarū vinū pro precio q tūc va-[[Fo.cccclxxij.]v]let cū pacto q tol mēsure sibi reddātur tpe paschali sitvsurarius. Rñ. Ho. i sū. et Jo. an. cū gl. in. d. c. fi. q sic. xiiij. q. iij. vsu ra. Nec ob. q aliquādo sunt vtiliora qꝫ ad ea q raro eueniūt non cōsiderant leges. l. nā ad ea. ff. de legi. i aut. vt si phi bitōe. §. qꝫ xō post multā et cōis cursus est q sint cariora qui extimandus est. c. certificari. de sepul. et. l. j §. j. ff. de fluminibus.

¶ Vtrū emens frumentū vinū et hmōi [sect. 70] tpe quo colligiť vt postea carius vēdat alio tpe sit vsurari⁹. Rñ. q nō. Et tñ tur pe lucꝫ. primo si est ecclesiastica psona q hoc facit. xiiij. q. iij. c. qñqꝫ tpe. Scđo si hoc facit ppter auariciā. s. vt carius vēdat nulla alia necessitate pēsata vel vtilitate aut vt caristiā inducat talr q hoīes cogantē emere ab eo et ipe ad libi tū possit vēdere. Et sic peccat mortāl. et credo q teneat restituere dānū si q de dit ex hoc cōmunitati

siue alicui q̄ alio modo sibi p̄uidisset si talis non īpediuisset taliter emendo sicut faciunt illi q̄ stant in porta ciuitatis. vt totū granuz nouum emant et procurant ne deferať in plateam ad vendendum. et de istis intellige p̄factū. c. quicūq̄. Si vero talis emeret p̄pter bonum cōe vt fecit Jo seph. s. vt prouideat ne populus suus fame pereat sic mereretur. si autē emeret p̄pter p̄uisionē suā et suorū. et postea nō indigens tanto illud vēdit q̄ supest p̄cio occurrēti. Vel si hoc facit p̄pter exer cendaz iustam cōmutationem p̄ modū mercantie nō vt caristiam inducat sed poti⁹ vt lucrū aliquod ex opere suo reci piat p̄pter sustenrationē sue familie vť p̄pter pietatē vt dispēsset in pauperes sic l̄z dummodo moderate faciat et caristiam non inducat. hoc ex Jnno. Ho. et Ray. Rod. et summistis et Pe. de ancha. in. c. j. de vsur. lib. vj.

¶ Quid de his q̄ emunt oues vť boues [sect. 71] et hmōi a pauperib⁹ q̄s nō hñt. Rñ. Ro. q̄ si emēs a paupe vel diuite scit vel cre dīt ea nō habere et q̄si iā ea tradidisset locat ei p̄ p̄cio ānue p̄siōis sic cōmittit vsurā q̄a clare p̄z q̄ fit ī fraudēvsararū. Si ȳo credēs eos habere sine fraude et bōa fide emptio fiat nō ē credeñ. q̄diu bōa fides durat emptorē peccare nec ed restitutionē teneri ð cōsumptis bōa fi de durāte sz de extātib⁹ vel inq̄tū fact⁹ est locupletior. credo teneat ī casu qñ oī no ab alio nō emisset nec aliqđ interesse patitur ex tali emptione.

¶ Quid de emente eq̄ et hmōi sibi red [sect. 72] dendos a vēditore in certis nūdis pro minori p̄cio q̄ valeāt ī tpe cōct⁹. rñ: Ro. q̄ est vsura nisi verisifr dubiteť vel credatur plus vel minus sintualituri tem pore solutiōis vt p̄z ex supradictis.

¶ Vt̄z locās rez quā extimat cū pacto [sect. 73] q̄ qualitercūq̄ perdat̄ur seu deterioreť vult preciū rei sue recuperare cū aliqđ lu cro sitvsurari⁹. Rñ. q̄ sicvt no. Bar. ī. l. si vt certo. §. nūc vidēdū. ff. cōmo. et. l. j. eo. l̄z extimatio nō faciat semp veditiōem tñ cū tali pacto facta videt̄ facere vēd ī tionē. Et ideo p̄inde ē ac si vendidisset quia preciū expectat exigit vltra sortez et sic vsura est aut saltē cōtract⁹ illicitus est et pniciosus. Et ideo restituere tenet̄ qđ vltra sortem accipit.

¶ Vt̄z mutuās granuz vet⁹ et hmōi vt [sect. 74] postea recipiat nouū sitvsurarius. Rñ. Ho. et Gof. volūt q̄ sitvsurarius solū qñ facit hoc vt meliorationē recipiat sed si facit ne frumētū peat et vt accipiēti grāz faciat nō erit vsurari⁹ dūmō f̄z ro. nō auferat libertatēdebitori liberādi se vet⁹ soluēdo. et placz q̄ si sine aliqđ iūsti tia et p̄iudicio alteri⁹ cōsequor vtilitatez meā siero tibi iniuriosus maxīe qñ tpe solutiōis ȳisifr non extimat plus vali turū als non liceret. Jdē dicendum f̄z Mona. si aliq̄s haberet equū de q̄ nihil facit et acciperetmutuo ab aliquo centū cum tali pacto q̄ teneat equū suūet pascat eū et vtať eo sine p̄iudicio eq̄ q̄ talis accipiēs non erit vsurarius. Ratio q̄ nullū dānū facit p̄ximo immo alleuiat eū pascēdo equū. Jdem dicit de do mo pignorata mutuāti que vtilis est sibi q̄ eā locare nō vult vel non potest et mutuans custodit domum a ruina Pro p̄terea addit qđ inistis casibus consi-[Fo.cccclxxij.r]derañ. est p̄ ter mutuū. Vtrū pares sin nō eritvsura. vt in casibus p̄dictis q̄ in q̄ h̄z equū alleuiat aliū ab expensa et q̄ h̄z domū cōseruat eā. cū dñs nullum lucrū ex ipsis eēt habitur⁹ q̄ bñ no. q̄ facit ad multa nō tñ extēdes ista ad lucrū q̄ q̄s facit ex pecunia mutuo accepta.

¶ Vt̄z dans decē vlnas pāni pro alijs [sect. 75] decē ī futuř dādis sit vsurari⁹. Rñ. Ro. q̄ nō q̄ est cōct⁹ p̄mutatiōis et cū dñ de mēsurā itellige ð mēsurā modij et lagene et ceteroz vasoř quib⁹ grana vť liq̄da mensurantur.

¶ Vt̄z hñs pecuniā quaz timet in futu [sect. 76] ro tpe minorari iuxta ordinatiōes dñorū vť ciuitatū possit sine vsura ipaz da re alicui hoc pcō vt sibi reddat ī neqli p̄ cio inq̄ est qñ ei dat. Rñ. f̄z alex. lō. in q̄l. q̄. ðvsu. q̄ sic si ille q̄ recipit mox expēde re vult ī tpe in q̄ tñ valet. q̄ nihil vltra sortē recipit nā potuisset ēť aliqđ emere q̄ postea vēdēs rehabuissz eequalēs pecūie et pl̄z mihi nā quāuis ī mutuo nō liceat spare lucz tñvitare dānū sine dā no alteri⁹ licet aliqđ

teneant q̄ sitvsura. ¶ Vtrū cuius aq̄ cōitas ei⁹ indigēs pe [sect. 77] cūia accipit cētū cōtra ei⁹ volūtātē licite sine vsura possit recipe certū qđ puta. viij. libras p̄ cētenario q̄ sibi ānuatiz ip̄a cōitas cōstituit. Rñ. diuersi diuer sa scripserūt s̄z saluo meliori iudi. mihi vñ disti. q̄ aut cōitas ip̄a h̄z ānuos redditus aut nō. Si h̄z sicut ē ciuitas Janue et de ipsis redditib⁹ assignat certā ptē tali a q̄ pecūias habuit s̄z p̄portionē pecunie habite. ita q̄ tantū habeat oī anno de tali redditu f̄z q̄ reddit⁹ ip̄ se bñ vñ male. rñdet sic licite talis accipit. q̄ talis cōitas talē pecūiaz accipit non noīe mutui cū nūq̄ velit eā redde re s̄z p̄ p̄cio talis ptis suorū reddituū q̄s pro solutiōe pecunie habite vēdit tali ciui et sic ē emptio reddituū ciuitatis qui fieri pōt fine vsura vt. s̄ dictū ē. §. xliij. Nec ob. q̄ p̄faticius nō intēdebāt emere. q̄ l̄z nō itēderēt emere tñ cōitas potuit eis dare p̄ p̄cio talē redditū īsolūtū et sic erit emptio et venditio sic posset eis aliquā possessionē dare īsolūtū cō eo trū volūtātē sicut fit sepe. Et f̄z hāc viā ī telligo. Jo. de saxonīa ī sua sū. et Jo. an. et do. Ant. et cōiter moderniorcs in. c. ī ciuitate q̄ dicūt licite tales illō lucrū accipere Et f̄z hoc loca Janue mōs florētīe et in p̄stita venetiārū sunt licita et sine vsura. Si ȳo cōitas h̄z reddit⁹ vel si h̄z iā exausit in cōctu supradicio vel alio mō sic talis ciuis nō pōt aliqd vltra sortez accipere sine vsura. q̄ q̄cqd accidit sorti in mutuo vsura ē nisi affuerit iustū et verū ī teresse q̄ pōt extimare etiā ex dubio eū tu f̄z cōditiones psonaz et negociorū fm Tho. f̄a f̄e. q. lxij. arti. iij. vñ dicit q̄ du p̄l̄r q̄s dānificat. p̄rio mō cū ei auferit id q̄ actu habebat et tale dānū est restituē dū fm recōpēsationē eq̄lē. Secūdo mō do dānificat īpediēdo ne adipiscat q̄ erat in via habēdi et tale dānū nō op̄z recōpēsare in eq̄li q̄ min⁹ est habere ali qđ virtute q̄ habere actu. et ideo q̄ erat in via habendi aliquid h̄z illō solū in virtute vel potētia. Et p̄pterea si redde re īvt haberet actu nō haberet simplū s̄z mltiplicatū. q̄ nō est de necessitate re stitutionis. Teneť tñ aliquā recom pēsationem facere fm cōditionē personarum et negociorum. hec ille. et sic pt̄z qñ non potest poni interesse certum p̄ incerto vt dicit do. Ant. in. c. salubriter de vsu. et sic intellige Alexan. Lōb. s. sctm̄ Bernadinū cum similibus qui tenent non licere sine vsura aliquid accipere et hec bene no.

¶ Quid de sponte dātibus cōitativt ta [sect. 78] le quid annuatiz habeāt. Rñ. La. de ro dol. in suis cōtib⁹ q̄ si. v. cōcurrāt q̄ l̄z. Primum q̄ redditus non sit excessiuus sed conueniēs. Secūdū q̄ reddit⁹ fiat de bonis et super bonis cōitatis quia si fieret relatio tantuz ad psonaz cōitatis esset illicitū. Tertiū q̄ non detur facultas resoluēdi cōtractū p̄ maiori vel min⁹ p̄cio. s̄z solū occurrēti. Quartū q̄ tē p⁹ sit īcertū. q̄ si reddit⁹ et t̄pa forēt certa tūc ibi eēt maior q̄titas pceptaex t̄pe q̄ illa q̄ dāt ciuitati viderēt cōtract⁹ vsu rari⁹. Quintū q̄ tales emētes non sint vsurarij. istō est veꝛ q̄ ad p̄sumptionem [[Fo.cccclxxij.]v] solū. et iō si vere emit in foro aīe l̄z. Jstis aut nō cōcurrētib⁹ cōitati. q̄ ð rōnevsu re est vt cōmittat circa mutuū volūtariū non violentū. et p̄pterea in talib⁹ nō est rō formalis vsure. sed bñ in istis volūtarijs q̄ intendūt mutuare nō emere.

¶ Vtrū ementes iura p̄fatoꝝ ciuium q̄ [sect. 79] licite a cōitate certū qđ annuati ex redditib⁹ ciuitatis recipiūt vt dictū est sint vsurarij. Rñ. q̄ nō f̄z do. Ant. et Jo. de sa xo. vbi. s̄. rō q̄ emūt redditū ī pecuniā iam cōstitutū. itē idē redditus crescit et decrescit nec est maior q̄ redditus possessionis īmobilis. itē stat piculo emptoris. et multa alia q̄ vide ī Pe. de ancha. ī c. vsurarū de vsur. li. vj. q̄ his cōcordat. limito tñ p̄dicta vera nisi cōitas ipsa no tabifl̄ ledereť ex ipsis emptiōib⁹ q̄ cum pupillo cōpareť vt. l. rē publicā. C. de iure reipublice. Jō eius administratores nō possent eā dānificare nec factū eorū valeret in dānū reipublice vt. l. ordīs. C. de cre. decu. et. l. p̄ses. C. de trāsac. et. l. ambitiosa. ff. de decre. ab ordi. fa. Jō nō valeret talis venditio nec emptio facta ab illis q̄ hoc sciūt s̄z tenerent restituere totum qđ receperunt.

¶ Vt liceat mutuare cōi meo vel ali [sect. 80] cui domino pro aliquo officio habendo ex quo spero consequi magnum honorem et lucrū. Rñ. fm Joā. de saxo. vbi. s. q nō sine vsura. q mutuans sic recipit expresse ex mutuo vltra sortem. Ego tñ credo q si ex officio non habeo conseq. nisi lucrū q debito modo debet tali exercitio cum non possim illud habere ni si mediante mutuo si sum aptus ad tale officium exercēdū q possum mutuū dare vt illud habeā sine vsura. q quod accipio lucri nō respicit mutuū s3 exercitium principat. s3 secundario postea mutuū qđ lucrū secundario. sperare ex mutuo nō est vsura vt. s. dictum est. §. j. Si tñ ex statuto vel antiqua consuetudine volēs habere tale officiū teneretur aliquid soluere. et vt talē solutionē euitaret mutuū daret esset viurarius.

¶ Vtrū mutuās sup pignore aliquo cū [sect. 8] tali pacto q donec debitor sibi restitue rit pecuniā ipe creditor habeat fructus pignoris. Rñ. q vsurarius ē. c. illo vos. de pig. et quid teneat restituere. habes s. pignus. §. xj.

Vsura. ij.

de ei9 phibitione et penis tā 3 vsurarios q 3 fautores eorum.

¶ Vtru3 vsura sit pctm̄ morta e. Rñ. f3 oēs tā theologos in. iiij. di. xv. q3 canonī [sect. 1] stas in. c. qm̄ multi. xlvij. di. et in. c. sup eo. de vsu. et in multis alijs locis q sic. Nā vsura est malū nō solum in se sicut homicidiū q posset ex aliqua circūstātia fieri sine pctōvt iudice seruato ordi ne debito et hmōi. s3 etiā est malū f3 se. et iō cū nulla circūstantia pōt bñ fieri 3 ptāte ordinata etiā a deo et hoc probat s. q sit malū in se et f3 se tali rōne. q est 3 rōnem naturalis pprietatis pecunie ad qđ se q̄t vltērius q vendit ibi illud quod non est. et hec est rō philosophi. v. ethic. et pmo pol. vbi pbat q ppri9 vsus pecunie et principalis est eius cōsumptio siue distractio. q est inuēta ad mutationes faciēdas. et iō f3 se est malū p vsu pecunie mutuate p̄ciū recipe q hoc est vēdere bis v̄ vēdere qđ nō est. Probat et alia rōe f3 Sco. in. iiij. di. xv. q. ij. arti. ij. sic pecunia mutuo accepta trāsīt in dñiū debitoris ita q sit sua. et iō magna est inequalitas q aliqs in re sui pximi lucrū querat cū nullūdānū inde quicqd de re cōtingat incurrit. Multe alie rōnes assignant a doctorib9. S3 q sit pctm̄ mortale melius pbat autoritate diuine legis Ezechī. xvij. ibi ad vsu ras dantē et c. īpsal. xiiij. ibi qui pecuniā nō et c. ergo ex quo non viuet nec habitabit ī regno dei demōstrat esse pctm̄ mortale. phibet etiā Exo. xxij. Si pecunia3 cōmodaueris et c. facit. c. super eodevsu. Vnde si quis ptinaciter asserat vsuras exercere nō esse pctm̄ vt hereticus ē pū niēdus. et pcedi d3 3 infamatos vel suspectos de hmōi errore. sicut cōtra infamatos de heresi cle. ex graui de vsuris. Nec etiā de iure ciuili hodie cōcedunt. immo sunt prohibite. vt no. gl. ī. c. quid dicā. xiiij. q. iiij. et ī. c. q in oībus de vsu. [Fo.cccclxxiiij.r] Quia īperator dicit se amplectere quatuor cōcilia quorū vnū. s. nicenū eas phibet in. d. c. quomā multi. vt in aut. de ecclesia. ti. circa pncipiū. itē legesimitā tur canones ī matrimonijs et vsuris vt in aut. vt cle. apud ppri. epos. conue. ij. q. iij. §. hinc colligit et de no. op. nunc. c. itellexim9. et in casu in quo vident pmit ti nō est vsura. s3 rōne īteresse illud pl9 exigit. nec obst. deuteronomij. xxij. nō feneraberis fratri tuo. s3 alieno. q in 3a lra nō habet illud s3 alieno. s3 si fuit p iudeos appositū. alr 3diceret sibi scriptura. vt p3 Exo. xxij. deuteronomij. ij. vel dic q fuit pmissio sicut libell9 repu dij ne maius malum faceret. vt p3 Jsa. lvj. itē nec illud deuteronomij. xv. feneraberis multis gentib9. et ipse a nullo fenus accipies q ibi ponit cōsequēs p antecēdēte quasi dicat: tāta abūdātiā habebis q poteris multis fenerari si volueris et tuia nullo mutuari indigebis. Jtem nec illud. c. ab illo. xiiij. q. iiij. quod intelligit nō vsura. Sed recuperatio debiti. j. vsura. et sic l3 dummodo non sit scandalum. vt. s. patet vsura. j. .§. xxiiij. et. xlvij.

¶ Vtrū liceat accipe sub vsuris. Rñ. vt [sect. 2] colligo ex ric. i. iiij. di. xv. q. v. et. ar. v. Th. ij. ij. q. lxxviiij. ar. iiij. et Jnn. i. c. super. eo. ti. et Jo. an. in. c. dilectus. de simo. et pa. post Host. in. d. c. sup eo. de vsur. Hug. et Archi. in. c. mouet. xx. q. j. Qđ aut ille q accipit sub vsura hoc facit p opere illicito. Et sic nullo modo l3. imo f3 Arch. e Rodo. peccat mortāl. Aut facit p ope re licito. et sic distiguo. qz aut tale ē extre me necessitatis. Et sic t3 Jnn. i. d. c. sup eo. q si nō possum inducere pximū ad mutuañ. gratis et ego fame peribo nisi mutuēt. q l3 mihi inducere eū ad mutuañ. sub vsuris vt mai⁹ malū euitet. s. homicidiū et licet prima fronte videat hoc dictum mirabile: est tamen rationabile nec est hoc pcurare peccatū. sed vo lenti cōmittere peccatum persuasio est vt saltem minus peccet quod l3. xij. di. duo. Si aut opus nō est talis necessitatis extreme. tunc subdistinguo. aut ille paratus est dare sub vsuris. et sic l3 acci pere ob eo sub vsuris solū p omni ope taliter necessario qđ si omittē. notabi liter damnificaret vel notabilē pateret penuriā ego vel alter vel ppter subuē tionē necessitatis sue vel alterius fm Ric. et Tho. vbi. s. vel fm Arch. vbi. s. etiā p opere vtili. ex quo habeo cōsequi vtilitatē vel fm Host. et Pau. Jnn. ant. de bu. et Jo. de anna. in. di. c. sup eo. etiā pro omni ope indifferēti. et placet qz fm Aug. in enchi. Deus vtiť oīb⁹ peccatis ad aliqđ bonum. sic similiter nos possu mus. aut ille nō est parat⁹ dare sub vsu ris. et sic nō licet inducere eū ad mutuā dum sub vsuris. nisi cū peccato mortali inducētis excepto casu maioris mali euitandi vt dictū est fm Jnno.

¶ Quib⁹ penis subijciuntur vsurarij. [sect. 5] Rñ. q vltra penas qb⁹ puniunt a deo si sunt vsurarij manifesti incurrūt mul tas penas a iure eis inflictas.

¶ Prīa sunt ifames ifamia iuris. C. ex [sect. 5] q. cau. irro. ifa. l. i. pprobū. Vñ. vt dicit do. ant. in. c. raynutius. de testa. etia3 de iu re ciuili hodie oīs vsurari⁹ est ifamis. et ita dicit etiā notat Bart. i. d. l. improbum. et per hoc fuisse determinatum q si frater meus instituit vsurarium here dem quod ego possum rumpere testamentum per querelam inofficiosi. C. de inof. testa. l. fratres. et quod sic de facto obtinuit et consuluit multo magis sunt infames de iure cano. vt in capitulo in fames. iij. q. vij. et. vj. q. j. infames.

¶ Secunda quod ad communionem [sect. 6] altaris non sunt admittēdi. capi. qz in omnibus de vsu. et intelligit abbas et se quitur pau. in. d. capitulo quia in omnibus. quod non debent admitti ad ec clesiam. quando celebrantur diuma. qz assistentes in ecclesia. tunc dicuntur ad mitti ad commun ionē altaris et placet vt confusi resipiscant vt dicimus de excommunicato in. c. pia de excep. libr. vj. ¶ Tertia q non admittuntur ad obla [sect. 7] tionem offerendum. d. capitu. quia in omnibus.

¶ Quarta q nō sepelianť in ecclesiasti [sect. 8] [[Fo.cccclxxiiij.]v] ca sepultura. d. c. qz in oībus q pena cū duab⁹ pcedētib⁹ est laterañ. cōciliij posi ta in. d. c. qz in oībus. et tradiť ibidē q si qs cleric⁹ uenerit. s. recipiendo vsura riū ad cēionē vel oblationē ipso facto est suspēsus ab executiōe sui officij fm Pa. in. d. c. qz in oīb⁹ qm sicut hoc verbū subiaceat inducit snīam ipso facto. vt no. gl. in. c. vnico de iniur. li. vj. facit. c. si qs suadēte. xvij. q. iiij. Ergo fortius istud ybū maneāt et tādū donec ad ar bitriū epī satisfecerint et sihr in vsurarijs infligunt ipō iure fm eūdē Pa. in. d. c. qz cū in eo nullū verbuz ponat per qđ snīa hoīs exigať. Ber. vero et Host. ibidē videntē tenere q nec cōtra clericos nec contra vsurarios irrogant ipō facto. Sz primū puto veri⁹: sepelientes vero tales vsurarios sunt excōicati ipō facto. vt i cle. eos. de sepul. de quo. s. excōicatio. vij. casu. xxxv. nisi cauerit idonee ipsi f3 q infra dicā. Vel si nō potue rūt. et signa tamē cōtritiōis ostēderint. heredes eoꝝ inqꝛtū hereditas sufficit. vt in. d. c. q33. no. de vsu. li. vj.

¶ Quinta pena est q nō possunt recipi [sect. 8] ad cōfessionē suorū pctōrū donec de vsu ris fuerit fm facultates eorū plenius satisfactū vlt idonee cautū illis qb⁹ debēt restitui vsure extorte si sunt p̄sentes vel alijs q̄ possunt eis acq̄rere vlt eis absen tibus loci ordinario vel ei⁹ vicario vel p̄sbytero parochie in qua habitāt vsurarij vel tabelliōi de mandato ordinarij. ita qđ certa q̄ntitas exprimať in cautione manifesta si apparet vel si nō apparet manifesta exprimať illa q̄ntitas q̄ ad arbitriū ei⁹ q̄ cautionē recipit videtur q̄ si sciēter minorē receperit tenebīt ipe de suo. multo magis si nullā hoc habet in. c. q̄q̄. de vsuris. lib. vj. et no. hic q̄ noīe idonee cautionis intelligunt pignora vel fideiussores. l. si mādato titij. .§. fi. ff. mādā. q̄si non possent dare fm Gar. et Jo. an. iurabūt se hoc dare non posse et facturos qđ pmittūt de sen. exc. c. fi. §. illis. li. vj. Aduerte etiā q̄ illi qui possunt nobis acq̄rere sunt filij quos habem⁹ in potestate nostra. Jtē serui pprij. Jtē serui in q̄b⁹ habemus vsumfructū Jtē serui alieni quos bona fide possidem⁹ tāq̄ seruos. vt insti. p̄ quas p̄so. no. acq̄. §. j. Procurator autē dño absenti hāc psoualē obligationē nō acq̄ret p̄. l. quēadmodū. ff. de acq̄. pos. et. l. generaliter et. l. q̄ meo. eo. ti. fm Gar. et Jo. an. i. d. c. q̄q̄. Jtē no. q̄ p̄ loci ordinariū fm Jo. an. vbi. §. itelligo epm de iure. et idē de decano archip̄sbytero vlt abbaie q̄ alias de cōsuetudine iurisdictionē haberet ī spūalib⁹ in loco in quo vsurari⁹ degit. itē qđ dicit de rectore parochie ī q̄ vsurari⁹ habitat multo forti⁹ itellige de rectore parochie debitoris lesi. cū sit q̄si iudex et minister eius fm Gar. et Jo. an. facit. l. eū p̄ quo. ff. de in ius voc. Jtē scito q̄ p̄ hoc qđ dicit de mādato ordinarij arguit Jo. an. q̄ tabellio in hoc casu nō acq̄rit actionē extraneo ex sua stipulatione nisi faciat istō mādato ordinarij Et hoc bñ notabis q̄ multos cōfessores. ¶ Sexta pena est q̄ null⁹ d̄z īteresse eorū rū testamētis: nisi satisfecerint. vt dictū est in precedenti questione. d. c. q̄q̄. ¶ Septima pena est q̄ testamēta eorū [sect. 10] sunt nulla ip̄o iure si nō satisfecerūt. vt dictum est. d. c. q̄q̄.

¶ Sz nūqd idē est de codicillo sicut de [sect. 11] testō. Rñ. Gar. et Jo. an. ibidiē q̄ sic et de qualibet vltima volūtate alia vt p̄z ex p̄n. d. c. q̄q̄. q̄ large codicillus testatio mentis dicitur. xij. q. ij. §. sed aliud.

¶ Sz qđ si facit testm̄ et postea cauet [sect. 12] idonee. vt. §. dictū est nū qđ valebit. Rñ. Gar. tenuit q̄ nō p̄ regulā nō firmať de reg. iur. lb. vj. q̄ ab initio nullū fuit sz magis plz opi. Joā. an. q̄ t̄z q̄ sufficit q̄ añ mortē cauerit idonee. Rō q̄ testm̄ cō firmať ī morte. Jtē q̄ oīa iura fauēt testamētis. l. j. C. de sa. san. ec. Facit ī ar. l. j. §. ij. ff. de le. iij. Vbi legata ad pias cās relicta facta a filiofa. et a seruo l̄z tpe testamēti īspecto nō valeāt. si tñ emancipat⁹ vel manumissus pseuerat in eadē volūtate valebūt. Jtē accipere cautionē est quādocūq̄ accipere sicut et dare est quādocūq̄ dare. j. q. j. eos et p̄fata regula nō firmať de solo tractu t̄pis loquīt.

[Fo.cccclxxv.r] ¶ Octaua pena ē q̄ nulla vniuersitas [sect. 13] vel collegiū vel singularis p̄sona vsurarios nō oriūdos de terris ipsorū erercētes vel exercere volētes pecuniā fenebrē pmittāt habitare ī terris ip̄orū. sed q̄ expellāt nūq̄ de cetero admittendo. vt in. c. vsuraz. de vsu. li. vj. et incurrunt penam interdicti vniuersitas vel collegiū. epi vero et superiores suspensionis. epi īfer tores ecclesiastici excōicatiōis ip̄so facto si nō expulerint de terris suis j. tres mēses vel domos prefatis ad exercent. fenus locauerint vel sub quocūq̄ alio titulo cōcesserint etiā venditionis fm Joan. an. quā penā si p̄ mēsem substituerint indurato animo terre eorum q̄diu in ipsis morantur sunt ip̄so facto interdicte. alij laici debent p̄ excōicatio nem ad hoc idem cōpelli. non obstante quocūq̄ eorum priuilegio. Et de hoc vide. §. Excōicatio. vij. casu. xxxij. ¶ Sed qđ dicemus de dñis et cōitatib⁹ [sect. 14] quo ccedunt iudeis vt possint exercere vsuras et locāt eis domos et faciūt conuentiones cū eis sup vsuris exercēdis et vt iudices cogāt debitores fm cōuentione et huiusmodi. Rñ. d. Andreas barbatius et Pau. de castro. cōsilio. ccclxxvj. et pe.

de ancha. cōsilio. ccxxx. et quidaꝝ alij conati sunt tenere q̄ licite facere poterant dummodo autoritas seu lñā ab or dinario obtineatis. et hoc quia accedit ad bonum cōmune totius reipublice. Item quia sic est consuetudo de cuius initij memoria non existit cōtrariū. et tollerātia romanorū pontificū p̄sertim in terris t̄p̄aliter ecclesie subiectis. Et iō videtur valere. Item quia ista cōcessio nō est pctī nutritiua ex parte xp̄ianoꝝ. vt in. c. super eo. de vsu. Ex parte ꝑo iudeoꝝ nihil nobis de his qui foris sunt. vnde dicit tex. in. c. qui sincera. xlv. dist. superuacue rei videtur dare operam q̄ arcere nitiū iudeos a pctō vt pote dāna tos ꝑpter pfidiam. Et ideo tollerantur in eorū ritib⁹. Hec sunt in summa eorū motiua. Sed salua eorum reuerētia demonstrabo. q̄ nedum vere. sed aperte erronee cōsuluerunt. Vnde pro clariori intelligētia no. fm Girar. de senis et re fert. Jo. an. in mercurialibus. in regula peccatuꝝ. lib. vj. q̄ triplex. est ꝑmissio cō tra legē. prima simplex indulgens penaꝝ solū. sed nō culpā. et hoc mō ꝑmittit ecclesia prostibula ꝑpter maius malū seu pctm̄ euitandū vt in. d. c. deniq̄. iūcta glo. in verbo venia. iiij. di. et in cap. veniēs iuncta gl. fi. q̄ cle. vel vo. Scōa periuissio est tollēs impedimentum. et isto modo ecclesia tollerat ritus iudeorū ꝑhibēs xp̄ianis ne eos īpediāt. dis. ca. qui sincera et. c. sicut de iudeis. Tertia ꝑmissio est p̄stās iuuamē f̄z quē mō dū ecclie ꝑmittit clericū occidi a secula ri iuste q̄ eū degradat et tradit. vt in. c. degradatio de penis. li. vj. et de hac ha bes in. c. nouim⁹ de ver. sig. et prime cor. v. Prima fit ꝑpter maius malū euitaī. Scōa ꝑpter bonū q̄ inde cōseq̄ sperat. vt. s. iudeos tollerādo lucrari possit vt ī d. c. q̄ sincera. et vt nobis veritas in eorū ritib⁹ fiat no. vt dicit aug. Tertiaꝑo nō potest fieri nisi de eo q̄ licitū est. Nā licitū est q̄ maleficianō remaneāt impu nita. c. vt fame de sentē. excom. et ī. l. ita vulnerat⁹. ff. ad. l. acq̄. Jdeo merito tradit clericū. Frāciscus in. ij. sen. dicit qđ duo sunt genera malorū vt dicit glo. su per illud ab occultis meis munda et c. Quedā sunt nostra q̄ a nobis oriunt et his nullomō cōsentire debem⁹ nec directe nec īdirecte. Quedā ꝑo sūt aliena q̄ fiūt ab alijs et his nūq̄ cōsentire debemus directe cōsensu approbatiōis. Aliqū tñ l̄z cōsentire īdirecte cōsensu ꝑmis stonis. sicut de⁹ ꝑmittit aliq̄ mala ex cā rōnabili. Si ꝑo cā rōnabili non l̄z. Vñ dicit qđ recipe mutuū sub vsuris ex rōnabili cā puta necessitatis vel vtilitatis l̄z alias nō. Hec ille. ex q̄bus ego cōcludo ad. q. q̄ tales peccāt mortaliter et sūt excōicati et tenent ad restitutionem oīm vsurarū ex tali cōuētiōe solutarū si iudei non restituent. Nā l̄z p̄cīpes et communitates possint ꝑmittere vsurarios p̄rīa ꝑmissiōe vt t̄z Bal. et Bar. in. l. cūctos populos. C de sum. tri. qđ tamē ego admitto simpliciter: q̄ maius ma-[[Fo.cccclxxv.]v]lum est vsura que est pctm̄ mortale quā quodlibet dānū tēporale vel corporale qđ euitaī ꝑpter vsurā. et ideo nō pōt ꝑmitti ꝑpter maius malū euitandū solū cōcederē dictum Bal. et Bar. qñ maiora pctā si nō permetterent simpliciter haberent cōsequi. vt puta homicidia et hmōi. Alias nō credo excusentur etiā simpliciter ꝑmittēdo. ar. c. post miserabilē. de vsuris vbi precipit eis vt cōpellant iudeos restituere vsuras. Ergo a fortiori ne exigant ꝑuidere tenent. Nam facilius impediunt facienda q̄ tollerētur iā facta. vt in. d. c. quēadmodū. de iureiu. et. l. patre furioso. ff. de his q̄ sunt sui vel ali. iur. Nihilominus permissione scōa ꝑmittere nō possunt cū nullū bonū sequat. īmo multa mala vt pt̄z vltra experiētia. p̄ ca. vsurarū. de vsu. li. vj. Et multo minus ꝑmissione tertia vt est in ꝑposita. q. Nā nullus pōt pctm̄ cōmittere seu cooperari vt cōmittat ꝑ quocū q̄ bono obtinēdo seu malo euitādo ab alio. c. sup eo. de vsu. facit. c. primū. xxij. q. ij. et. c. forte. xiiij. q. v. et. c. qđ ait. xiiij. di. in gl. et ī. c. nō magno. ne cle. vel mo. Liceret bñ alicui qñ eidē imponerēt neces sitas duoꝝ maloꝝ pene s̄z nō culpe. Jtē liceret volēti facere vnū de duob⁹ malis culpe ei psuadere vt minus faciat et maius dimittat. sed nō tertia ꝑmissiōe s̄z solū prima et scōa. Jntelligo qñ aliter nō posset cōpesci quin vnū faciat. at̄s nō et ita loquit. c. duo. xij. dist. et ideo cū tales nedū cōsentiāt. īmo cooperant

vsurarie prauitati exercēde patet q peccāt mortāl et etiā sūt excōicati ex quo paciscunt cū iudeis vt possint exigere vsuras aut q eis iusticia fiat de vsuris exigēdis. multo magis si ad hoc īterponūt decretū. Talia em̄ pacta vel decreta facta ab illis q habēt ptātem condēdi leges vlt statuta dicunt leges vel statuta vt in. l. penul. C. de donatio. inter virū et vxor et in. l. cesar. ff. de publi. et vtrobiq p Bar. et p eūdē Bar. in. l. iiij. §. actor. ff. d re iu. Rō q faciētes talia pacta nedū intendunt se obligare immo principaliter volūt obligare oēs de ciuitate et di strictu et obligant etiā illi q nō assenserūt ergo sūt statuta cū ex pactis meris nō obligent nisi cōsentientes. vt in. l. j. ff. de pac. S3 statuētes vel psumētes iu dicare q vsure soluant sunt excōicati. cle. j. de vsu. q cuz indistincte loquat h3 locū etiā de decretis factis cū iudeis. vt t3 Lau. ibidē cū gl. et do. Cardi. et Jo. de imo. facit qđ no. Gemi. in. c. j. de vsu. li. vj. q vult q pene eiusdē. c. ligāt etiā locātes domos iudeis. et idē t3. d. Lau. de redol. tracta. de vsu. q. cxlvj. Et q teneā tur ad restitutionē p3 q cām efficacem dāt dāno pximi sine qua nō dānificārē tur. iō tenent insolidū si illi nō restituēt vt. p3. §. restitutio primo in xbo vsurari. §. viij. aduerte tñ fm Lau. et Pau. in cle. de vsu. q si supradicti phiberent ne maiores vsuras exigēt dū nō cōsentiant de minorib nō incurrēt penā extōicatiōis. et sic tu serua qđ. §. dixi vt ēt cōsultit do. Alex. de imo Vitētinus et multi pclariores doc. in scīa et cōscīa q supra allegati q cōsulerūt t3riū. nec ob. eorum motiua. Et primo autoritas epī. q non pōt dispēsare t ius cōe edictū p sacruz cōciliū nisi ex cā necessaria et verisim nō p cogitata p sacrū cōciliū. ita no. Bal in l. oēs ppfi. ff. de iusti. et iur. vt. §. dixi dispēsatio. §. v. q nō est hic in proposito. et multo min⁹ obstat cōsuetudo. cū sit cor ruptela qm cōtinet in se pctm. c. flagitia. xxxij. q. vij. Nec tollerātia summoꝝ pon tificū. Nā papa nō pōt dispēsare cū ali quo etiā iudeo vt mutuet sub vsuris. d. c. sup eo. vt pbauī vsura est malū ī se f3 se. Et ideo p nullo bono pōt licere vt in d. c. sup eo p3. Multomin⁹ pōt coopera ri neq auxiliū dare vt vsure exigantur. q agētes et cōsentiētes digni sunt morte. ad Rō. j. Si ergo potest expresse nec etiam tacite. Et ideo de tali tollerentia d r qđ pmittim⁹ non approbam⁹. c. hac rōne. xxxj. q. j. et sic diciēt etiā multa p pa tientia tollerant que si in iudiciam deduceremus cassarent. c. cū iam dudū de pbē. Non ob. etiā qđ nil ad nos ptinet. de his q foris sunt. c. multi. ij. q. j. quia hoc verū nisi in duobus casibus. Pri-[[Fo.cccclxxj.]r]mus qñ illi qui sūt foris ledūt xpianos vlt ī iurianē eis q sic ptinet ad ecclesiā. Jta no. Jnno. et doct. in. c. sup his de vo to. et Hosti. et Jo. an. et cōiter alij in. c. gaudemus de diuor. q si ifidelis delinquit t legē nature vlt t ius diuinū pōt puni ri a iudice ecclesiastico. Et sic est in ppo sito. et ideo impedit se ecclesia vt p3 ī di. c. post miserabilē. Scōs casus in quo nō vl3 est qñ coopamur alicui eorū in pctō q ptinet ad nos sicut etiā in pposita q stioe. Intelligit igit pprie nihil ad nos fm gl. in. c. iudei. de indeis sc3 vt eis pe nā spūalē infligamus vel vt faciamus eis canōes. aut christianā cōuersationē imponamus eis iuitis. c. de iudeis. xlv. dist. ppterea si attēdas totū tit. de vsu. tam in decretalib q in. vj. et clemen. ec clesia nō tolerat aliqua tolerantia vsurarios. nec vult tollerent a princpib⁹ xpianis vt p3 in dictis. c. post miserabilē et. c. vsurarū. immo q vsure exigant a christiauis p iudeos est valde ignominiosum cū xpiani sint filij et angariant a iudeis qui sūt serui. c. et si iudeos. de iu deis. Nec valet qđ christiani efficiunt vsurarij qđ erit mai⁹ malū. qā et si gra ui⁹ peccet christianus in eode3 genere peccati q infidelis vno respectu tamen iudei graui⁹ peccant alijs respectib⁹ et in maius nocumentū christianitatis. q vltra vsuraz habēt odiū cōtra christia nos q s spoliant. Jtē sepi⁹ q lucrati sūt a christianis exportant ad partes infidelium non sic xpiani. qui vt sepius re stituunt.

¶ Nona pena est q si vsurarius soluit [sect. 15] alteri vsuras nō pōt repetere nisi pri⁹ ipse restituat sllas q s extorsit ipse vel ille cuius heres est vt in. c. Michael de vsur. Fallit hoc in

clerico. vñ pcuratore q̄ noīe ecclesie repetūt vsuras quas sol uerūt quibus non potest opponi quis ipsi sint vsurarij secundum Pañ. in. d. c. Michael.

¶ Decima pena ē q̄ quis cedat bonis [sect. 16] vsurari⁹ nō habet ei respect⁹ ne egeat vt habet in alijs debitoribus. vt inca. odoardus. de sol. et in ca. ij. de pigno. ita no. gl. in. d. c. in omnibus.

¶ Vndecima pena est qđ admodū ra [sect. 17] ptoruz et furū nō solū tenent restituiere rē quā acceperūt p vsuris vt. c. cū ī tu. devsu. s3 et fructus quos pceperūt et qui pcipi potuerūt a xpo dño f3 Ric. in iiij. xv. di. et cōiter oēs doc. pro quo facit. l. vi deamus. §. in fauiana. quoq3. ff. de vsu. Ratio quia est male fidei possessor sine titulo. vt in se. q. latius patebit. Et ideo sic tenetur sicut supra dixi de possessore male fidei. Restitutio prima in verbo possessor.

¶ Vtrū solutū p vsuris trāseat in dñiū [sect. 18] vsurarij. Rñ. distinguēdo q̄ aut sūt res cōsumptibiles vsu. vt q̄ cōsistūt in numero pōdere et mensura. vt puta pecunia granū vinū et hmōi et cū ista recipiāt fū ctionē in genere suo. l. ij. §. j. ff. si cer. pe. absq3 dubio in istis transfert dñiuz qñ sunt permixta. seu cōsumpta. l. si alieni nūmi. ff. de solu. et. l. naz et si fur. ff. si cer. pe. et. l. si frumētū. ff. de reivendi. Aut tale solutū sunt res mobiles q̄ seruando seruari possūt. vel immobiles et in his an transeāt in dñiū vel ne fuerūt opi. glo. et Jnnoc. in. c. Michael de vsu. t3 q̄ vsurarius teneť ad restitutionē ex qua si cōtractu per cōditionem indebiti. et sic cōsequenter qđ dominiū sit translatus cū nemo condicat rez suam pterq3 a fu re. l. fi. in fi. ff. vsufruc. quemad ca. et in sti. de ac. §. sic itaq3 Jdem videtur tenere glo. in. c. si quis vsurā. xiiij. q. iiij. et in. c. si ep̄m. xvj. q. vj. et in capi. ex trāsmissa de deci. et in. c. debitores de iureiu. et po test esse ratio quia quādo traditio habet cōsensum dñi tradētis transfertur dñiū. l. cōtractus. et ibi per gl. C. de fide instrumē. et in. l. multū. C. si quis alteri vel sibi. et notatur in. l. traditionibus. C. de pact. et fi tradat volūtate coacta tamē volūtas est sufficiens ad translatio nē dñij. l. si mulier. ff. qđ me. causa. xv. q. j. merito. Sed his nō obstantib⁹ salua semp meliori determinatiōe. iuxta illđ l. claudius felix ī. fi ff. qui po. ī pigno. hab. Dico q̄ nullo modo trāsfertur dominium. Qđ probo sic ex nuda traditio [[Fo.cccclxxj.]v] ne nō transfert dñium. l. nunq3 nuda et ibi p gl. de acquirē. re. do. l. traditiōib⁹. C. de pact. Sed solutū p vsura nude tra dīt p3 si inspiciant oēs tituli ex q̄b⁹ res alterius acquirīt quo ad dñiū q̄ sūt isti p empto. p mutuo p transacto. p herede. p derelicto. p legato p dote. p suo. p donato. p vsucapio. p pscriptio. pro cōmisso. p iudicato. p pena p socio. p solu to. de q̄bus habes. §. Vsucapio. §. v. quo rū nullo vestiť. Si dicis q̄ vestiť titulo pro soluto rōne pacti seu pmissiōis. Ad hoc dico q̄ tale pactū seu promissio est nulla. nec orīt aliqua obligatio naturalis vel ciuilis vt p3 in. d. c. debitores. et ibi hoc t3 prima gl. et Joā. de imo. et Pa. Ratio q̄ cū lex resistit nō orīt obligatio etiā naturalis etiā si alteri cōhēti tm resistat. l. cū lex. et ibi bar. ff. de fideius. S3 cū vsura phibeat pagina vtriusq3 testi. c. sup eo. đ vsu. et etiā fit cō naturā. vt pro bat Ari. j. poli. Jgīt sequit q̄ tale pactū seu promissio soluēdi vsuras nō inducit obligationē. Ergo nō pōt dici q̄ vestiat pro soluto. Si asseris saltē soluit credēs se debere. et sic p errorem qđ sufficit ad translationem dñij. vt not. in. c. fi. de so. negāt hoc q̄ cōiter sciunt se nō obligatos. si dicis ergo soluūt sciēter indebitū et sic trāsfert dñiū cū psumant donare. l. cuius p errorē. ff. de reg. iur. Ad hoc. Rñ. Host. q̄ est vez q̄ solutū sciēter indebite psumitur donatum in solutione nō iprobata a iure. sed nō in illa q̄ improba tur a iure. vt est in casu nro sequit ergo q̄ nō est donatio vera q̄ nemo sic intēdit nec psumpta q̄ iprobata a iure nec solutio debiti veri vel putatiue veri. ergo nuda traditio et sic nō trāsfert dñiū. Hoc idem probatur p gl. in. d. l. traditio nib⁹. quia vult q̄ ad hoc vt traditio trās ferat dominiū requirit. Primo q̄ sit facta cum causa vt. d. l. nuq3. et q̄ ea sit idonea. §. per traditionem.

insti. de restit. diui. et a dño. l. traditio. ff. de acquir. re. do. qđ nō est insoluto p vsuris. qđ et si sit causa tñ idonea nō probat etiam idez ista rōne. Ex contractu nullo et cui lex re sistit nunq̃ transfertur dominium. l. nō dubiū. C. de legi. tenet Bar. et cōiter doc. in. l. j. §. si vir vxori. ff. de acquir. pos. Cuz ergo. ̃ctus vsurarius sit hmōi. vt patet in. c. et. iij. et. c. cōsultuit de vsu. Ergo non transfert dñum et hanc opinionēvidē tur tenere cōiter doc. in. c. ī literis. et Jbi Jo. an. ī. c. q̃q̃. de vsu. li. vj. et ibi Jo. an. et ge. et Fed. in suo cōsi. xxij. et Ang. in sua disputatione que incipit Astēsis miles circa fin. que dicūt q vsurarius tenetur ex delicto ad restitutionēet dānato a cre probato pagina vtriusq̃ testī. vt dictū ē et patet in ca. tua nos ibi in crimine et c. ergo patet q nō acquirit. dñum: quia qui tenē ex delicto ad aliquam rē restitue dā nō est dñs. vt patet in fure. l. ī re furtiua. et. l. si non manifestus. ff. de cōd. fur. Hāc etiā sequuntur cōiter theologi. et hec est tenenda presertim in foro cō sciētie. q sicut dicit Archi. in. c. si quis vsurā. xiiij. q. iij. sicut vt compulsiuā rez alienā rapiens fictione iuris ciuilis efficitur dñi rei tamē iure pretorio penes priorē dñm rei dñiuz remanet. l. metuuz aut in presentē. §. iulianus. ff. qđ me. cā. Sic saltem dicendū est in soluto p vsuris. et bene facit tex. ibi dum dicit quia res in bonis est eius quiviz passus est. Nec ob. gl. in cōtrariū aducte. q potest. dici q ibi nō figūt pedes. patet q voluerunt etiā iducere hypothecā super omnibus bonis q vsuris restituendis. vel dicēdum q loquūt in rebus cōsumptibilibus. Non ob. etiā rō adducta in cōtrariū qm nō solum requirīt traditio et cōsensus tradētis. sed etiam titulus verus vel putatiue verus vt. §. pbatū est. Et si quis vult cōtendere q fictione iuris ciuilis efficit dñs tamē iure diuino et canonico oportet concludere qđ dominium rei remaneat apud soluētem nisi aliud ex eius voluntate disponatur. Et sic perinde est conscientia quo ad omnem effectum ac si non esset translatus dominium. hoc patet quia si res extat semper vsurarius tenetur eam restituere cum fructibus. vt. §. dictum est Restitutio primo in verbo vsurarius. §. iij. Nec potest dare tantumdeuz seu extima [Fo.cccclxxvij.r.] tionē ̃ voluntatē dñi cū iura astringāt eum ad restituē. qđ tā prauē acceperūt. c. cū tu. ̃vsu. ibi donec reddāt quod tā prauē acceperūt. facit in ar. ad hoc. l. ij. in prin. ff. si cer. pe. et tex. clarus in. c. si res. xiiij. q. vj. Si ̃o alienauit tūc de eq̃ tate canonica terti⁹ possidens pōt cōueniri et ab eo dicta res aduocari officio iudicis. vt notabiłr t̃z bal. in. l. rē quā. C. ̃ iur. do. nulla habita distinctiō e an possideat titulo oneroso vel lucratiuo. Nā dicta distinctio bñ debet fieri in re empta ex pecuniavsuraria vt p gl. in. d. c. cū tu. in fi. sed in re ipsa formałr data pvsu ris nō cadit dicta distinc. sed pōt peti a quocūq̃ possidēte etiā titulo oneroso ex quo res est affecta illo vicio. Facit. l. sicū exceptiōe. §. aliqñ. et. l. mutū. §. Julian⁹. ff. qđ me. cā. iūcta eq̃paratiōe archi. ī. d. c. si quis vsuram. de qua. §. dictū est.

¶ Sed qđro q̃s dicañ manifest⁹ vsurari⁹ [sect. 19] vt subijciat̃ penis supradictis. rñ. vt col ligo ex Jo. an. et Pa. ī. c. qđ ī oib⁹. et Joan. an. et Archi. ī. c. j. de vsu. li. vj. Ille dñ manifest⁹. Prim⁹ qđ ē notori⁹ de iure puta qđ cōuict⁹ vel cōdēnat⁹ de vsuris. seu corā iudice spōte cōfessus. c. olim. et. c. sup q̃busdā de ver. signi. Scđo qui est notorius de facto notorietate facti. puta tenet altare paratum vel mutuatur in camera omnibus volentibus sicut meretis ī prostibulo patet cuilibet. arg. de co. cle. et mu. capitu. tua. et capitu. fina. ita dicit bar. in. l. ij. ff. de fur. et bal. ī. l. heredes palā. ff. de test. Jteuz tertio dñ manifest⁹ fm Glo. in. c. ij. de vsur. li. vj. qñ q̃s corā sacer dote et testibus cōfessus in articulo mortis esse vsurariū et mādauit restitui vsuras et resignauit libros. Quā gl. Federicus cōsilio. viij. dicit verā qñ simul oīa p̃ fata ̃currūt alias cōfessio sola extra iudicialis nō faceret manifestum. Facit c. venerabilibus. §. secus. desen. excō. li. vj. Nec solum mandatum de vsuris restituendis alias manifesti non

aliquo predictorum modorum. sed vel per famam tñ aut alio modo a predictis nō incurrunt ipso iure p̄fatas penas f̄m cōiter doc. nisi publicentur per ordinarium loci.

¶ Quod requirīt ad publicationem fa [sect. 20] ciendā. rñ. q̄ sufficiunt certa argumēta cū fama. d. c. tua. et licet nullus accusator appareat nihilomin⁹ ordinari⁹ p̄cede re pōt ex officio. Aduerte tamē f̄m pañ. in. c. ad nostrā. de empt. et ven. et q̄ si est publicū et indubitatum qđ p̄l⁹ q̄s vēdit ad credentiā quā p̄ precio statim soluē do testm̄ eoz est nullū. ̄ ip̄o iure p̄pter dispōnem. c. q̄q̄ devsu. li. vj. q̄ tales sūt vsurarij vt patet in simili in. c. nauigan ti de vsu. et sūt publici. ex q̄ publice hoc exercent vt patet ī libris eorū. Nec ob. qđ sūt ficti q̄. d. c. ad nostrā penā ̄vsurarios instituta exercetur etia3 ̄ fictos vsurarios quoniam in veritate sunt vsu rarij. Facit. l. non dubiū. C. de leg. Jtem no. f̄m Fede. consi. viij. et sequitur Pañ. in. c. cuz in diocesi de vsu. q̄ l3 q̄s invita non fuerit declarat⁹ vsurari⁹. et feceritte stamentum nihilominus post mortē po terūt fieri probationes ad declarañ. qđ erat manifestus. ita t3 Jo. an. in. c. j. de vsu. li. vj. in nouella. et Gemi. ibidē. etoēs iste erant bone probationes puta si dif ferebat solutionē. vt plus venderetvt in. c. ī ciuitate de vsuris. ite3 si emit pos sessiones cū pacto đ retrouēdendo pro maiori precio vel secūdm bal. in. c. j. de feu. dato in vi. le. com. quādo emit cum pacto de retrouendendo post quinquēnium et nō ante si est consuetus similes contractus facere presumitur vsurari⁹. ar. d. c. illo vos. de pigno. item presumi tur vsurarius quando facit facere quis confessionem coram episcopo q̄ instrumentum est de x̄o et puro capitali quia censetur collusio in fraudem vsurarum presumptione prefati. c. illo vos secundum Bal. in. l. j. C. de collusione dete. qđ ca. j. hoc articulo preualet confessioni. Et sic fuit obtentū corā episcopo ruder tino contra vnum qui multas cōfessiones tales fecerat fieri. itē quando pars dicit in instrumento quod nō per simulationem sed per veram veritatem talē contractum facit oritur presumptio vehementissima f̄m Bal. ī. l. iij. C. p̄l⁹ vale. [[Fo.cccclxxvij.]v] q̄ agi. Facit gl. in. l. si quis sub conditio ne. ff. de condi. insti. et q̄ no. gl. pegrina in. l. cū allegas. C. de vsu. et pulchrum di ctum ang. ī. l. sicut. §. superuacuū. ff. qui. mo. di. vel hypo. sol. Jtē probat vsurari⁹ ex libris suis vel per instrumēta f̄m Ar chi. in. c. q̄ sincera. xlv. di. probat per ar. d. c. dicit etiā Bal. in. l. donatio. C. đ do. qđ manifestus vsurarius probat etiam per priuatam scripturam. Jtem qñ est communis opi. q̄ sit vsurarius. vt dicit Bal. in. l. j. et. in. iij. colum. C. de sac. sanc. eccle. Jtem quando tot et totiens fenera tus fuit q̄ non possit nisi esse liquiduz in populo. vt dicit Bal. in. l. j. in. iij. colun. C. de falsa adiec. le. Jtem quando ex coniecturis apparet vsurari⁹ et indi cijs. vt dicit Bal. in. l. cum proponeba tur in princ. ff. de leg. ij. et in. l. ciues. C. đ apella. et breuiter dic quod iudex habet arbitrari ex additis coherentijs quod sit manifestus. puta quia publice feneratur q̄ pro vsurario habetur communiter et reputatur quod alias fuit declaratus et similia. ita dicit bal. ī addi. ad Spe. in ti. de appel. in ver. an autem sit manifestus. Dicit etiam Fed. cōsi. viij. q̄ est manifestum de quo in. d. cōsi. lugdu. dicitur. Cuius probatio est euidens et manifesta. verbi gratia. Defunctus visus et auditus et sciētie nō palam apparet oībus et tñ subijciēdo ex ammi sit eui dens et manifestus vt ī. c. ij. de presum. Sic qñ p̄ modicā exa minationē promptā et facilē puta per libros rationum et hmōi sit euidens dñr manifestus et ideo aduocati et procuratores qui defendunt eorum contractus feneraticios peccant mortaliter per. c. j. cū ibi no. de os. defe. et et per. c. j. de vsur. lib. vj. et tenentur ad re stitutionē vt. §. Restitutio. j. in verbo vsu rarius. §. viij. Propterea bene dicit tex. ī l. j. §. fi. ff. de do. p̄le. Rei satis demonstra te frustra sit demonstratio. Hec ibi.

Vsus clauium

vide supra clauis ecclesie et supra confessio. v. et quo ad excommunicationem vide supra absolutio tertio. et supra interrogatione in fine.

Vsus

ē ius vtēdi reb⁹ alienis falua rerū substantia secūdū Azo. in summa.

¶ Vsurarius dicitur cui tantum re ad [sect. 1] vsum quotidianū vti licet. Insti. de vsu. et habitu. §. j. vnde nō solum vsurarius potest sumere quātum sibi expedit sed etiam sibi et familie sue plenū in fi. ff. de vsu. et habi.

¶ Quid si vsus domus sit relict⁹ mari [sect. 2] to. rñ. poterit habitare in ea etiam vxor parentes filij serui et liberti hospites in domo recipere et si pensionem habeant dummodo vna cū hospite et non separatim domum inhabitet vt. l. ceteruz in principio. ff. eodem. Idem dic in mulie re etiam si vidua erat et postea nupsit. ff. de vsu. et habi. l. cui vsus et. l. ceteruz. et. l. non solum.

¶ Quid si pecoris vsus sit redditus ali cui. rñ. quod neq̃ Lana neq̃ lacte neq̃ agnis vti poterit sed ad stercorizandū et modico lacte vti poterit. ff. de vsu. et ha bi. l. plenū. §. s3 si pecoris.

¶ Vt ille cui legat⁹ vsus solus possit in [sect. 4] cidere. et vēdere sicut vsufructuari⁹. rñ. q sic q̃ aliter nihil habitur⁹ esset ex legato. ff. de vsu et habi. l. diuus. limitat hoc Ang. are. ibi quando silua est longe vt pro conducendis lignis possit vendere. alias nō.

Vsusfructus

est ius alienis rebus vtendi fruendi salua rerum substantia q̃ est ius in corpore q̃ sublato et ipsum tolli necesse est. ff. de vsufr. l. j. et Insti. eo. ti. in princip. Differt vsufructuari⁹ ab emphiteota q̃ ille h3 vtile dñium: iste solū ius itēdit. Itē dif fert ab vsurario. Nā is cui nud⁹ vs⁹ mū di datur. nihil h3 vlteri⁹ in eo nisivt ole rib⁹ pomis feno et huiusmodi vtať ad vsum quotidianū in eo moreť. sed nulli alij ius quod h3 aut vendere aut loca re. aut gratis cedere potest. sed vsufu ctuarius sic. Insti. de vsu et habitu. §. j. Mltomagis differt ab vsufacti nō iuris. sed quo fratres minores vtuntur inquo vsurarius nullū ius habet sed tantum factū pro necessitate vitede verb. signi. [Fo.cccclxxviij.r] c. exijt qui seminat. li. vj. et p̃pterea addi tur verbum fructus.

¶ Qualiter cōstituā vsusfruct⁹. Rñ. pa [sect. 1] ctionib⁹ et stipulationib⁹ et familie her ciscūde cōpositione et cōsensu. itē in testō legāde. vt. ff. de vsufr. l. oīm et. l. vsusfru ctus plurib⁹. Itē cū q̃s legat habitatio nē in domo sua est perinde ac si legaret vsūfructū habitatiōis vt est casus in. l. cū antiquitas. C. de vsufruc. et ideo pōt locare vt ibi et cōmodare. l. j. §. inter cōmodatum. ff. cōmo.

¶ In q̃b⁹ reb⁹ cōstituī vsusfruct⁹. Rñ. [sect. 2] in oībus reb⁹ q̃ vsu nō cōsumunt̃ pprie. vt. ff. eo. l. oīm. ī reb⁹ q̃o q̃ vsu cōsumunt̃ nō pprie vsusfruct⁹ cōstituī s3 vtilitatis cā receptū ē vt etiā in his cōstituā. ergo cōstituī in pecunia vino grano et hmōi iustit. e. §. cōstituī. vñ no. q illud q̃ nō renascit̃ nō d̃r esse in vsufructu. l. diuortior. §. si fundū. et §. si vir ī fūdo. ff. sol. mat. ideo lapis q̃ nō renascit̃ nō est in vsufructu et creta et hmōi qđ no. q̃ legato vsufructu nō veniūt talia. Idē arbores cedue vt salices. et hmōi sunt in vsufructu. s3 arbores fructi fere nō possent cedi pro vsufructu.

¶ Ad qđ teneť vsusfructuari? Rñ. teneť [sect. 3] p̄stare cautionē in rebus q̄ vsu nō cōsumunt arbitrio boni viri ipsis vteť salua rerum sustātia. sicut q̄libet bon⁹ vir et vtiť et fruitur re p̄pria et scđo q̄ finito vsufructu restituet p̄prietario id q̄ superest. In reb⁹ x̄o q̄ vsu consumunt d̄z prestare cautionē de exhibendis id ea qualitate vel si vult cōsumere prestabit extimationē illoz bonoz. d. c. vl. in glo. de pig. hoc no. ff. de vsuf. eaz rerum q̄ vsu consumunt. l. j. scđa et tertia. et di. §. constituitur.

¶ Sed qđ de his rebus q̄ vsu nō consu [sect. 4] munt. sz minuunt vt vegetes et similia q̄ vsu veterascūt et minuunt nō aut ipso facto sicut vinū oleum et similia. Rñ. Pa. i. d. c. fi. q̄ cauebit de restituēdo qđ sup erit finito vsufructu vt p̄z i. l. j. ff. de vsuf. quēadmo. caueat. vbi ē casus. fa. cit. l. j. ff. de vsuf. eaz rerū vbi ista duo ponunt vt diuersa. s. q̄ vsu cōsumunt. et q̄ vsu minuunt. et iō iura q̄ volunt vt extimatio p̄steť loquunt in his que vsu con sumunt. vt i. l. si tibi vini olei. ff. de vsuf. eaz re. ergo nō debēt extēdi ad ea q̄ nō cōsumunt. sz minuunt. q̄ aliter vsufructuario esset p̄iudiciū. Et facit p̄ hoc exē plum in re cōmodata q̄ vsu minuit vbi dānum ptinet ad diuinū nō ad cōmodatariū. l. eum q̄. ff. cōmo.

¶ Vtrū vsusfructuari⁹ nō p̄stās cautio [sect. 5] nē a principio et recipiēs fruct⁹ teneat eos restituere. Rñ. Pau. in. c. cū cōstet de pig. do. cōiter distinguūt cōcordādo gl. iuris ciuilis q̄ sunt cōrie sic aut bona fide recipit puta q̄ nō fuit exacta cautio nec maliciose distulit p̄stare. et h̄z locum glo. in. l. vxor. la. j. ff. de vsuf. lega. q̄ t̄z q̄ nō teneť restituere. Aut exactus nō p̄sti tit cautionez vel fuit in mala fide mali ciose cum sciret se obligatum et nō p̄stitit sic tenetur restituere tanq̄ indebite perceptos q̄ nō facit suos. et sic intelligēda est gl. in. l. si cuius. ff. de vsuf. fa. cit. l. sed et si. §. scire. ff. de petit. here. Vbi errās in iure facit fructus suos nō malefidei possessor.

¶ Sed nunqđ testator poterit remitte [sect. 6] re ne cautio presteť. Rñ. Pa. in. l. j. C. de vsuf. et in. l. scire. C. vt in pos. lega. qđ sic in rebus que vsu cōsumunt. In reb⁹ x̄o qui vsu nō cōsumunt nō pōt. Rō q̄ dareť materia delinquendi nec curare vti sicut bon⁹ vir sed in alijs cessat cum solū teneat ad extimationē qđ veruz est nisi p̄prietas fuisset eidē vsufructuario legata vsq̄ ad certum diē et vsusfructus pure q̄ hoc casu cautio nō est prestāda. vt in. l. si vsusfructus. §. plane. ff. vsuf. quēadmo. caueat.

¶ Vtrū sufficiat cautio iuratoria. Rñ. q̄ [sect. 7] vsusfructuarius ē persona suspecta nō sufficit alias sic. et hoc sequit Pa. in. c. cū cōstet. de pigno. argu. in. c. p̄ v̄ras. de do te post diuor. resti. vbi bon⁹ tex. in simili et in aut. generaliter. C. de epis. et cle.

¶ Vtrum vsusfructuarius teneatur ad [sect. 8] expensas in re de qua habet vsūfructū. Rñ. Ludo. de ro. in not. q̄ sic ad expensas paruas et ad collectas et ad refe-[[Fo.cccclxxvij.]v]ctionē ò collecta q̄ teneat habes. l. q̄ro. ff. de vsuf. leg. l. apud iulianū. §. heres. ff. de lega. j. et. l. hacten⁹. ff. ò vsuf. Qđ limita nisi qñ collecta tanta esset q̄ e qualeret p̄ceptiōi fructuū q̄ solū tene reť dñs. glo. est in. l. qui cōcubinā. §. qui hortos. ff. de lega. iij. quā sequunt Dy. et Bard. in. l. his v̄bis. §. idē testator. ff. de leg. iij. Idē dic in expēsis p̄ resectione nisi esset ei legat⁹ vsusfruct⁹ generaliť oīm rerū quia sic tenetur ad oēs expensas vl renūciare. d. l. hacten⁹. et q̄ ibi no. de fide instru. c. G. perpetuus. in glo.

¶ Sed qđ de vsurario. Rñ. idē ibidē q̄ [sect. 9] aut dñs participat in cōmodo rei cuius mihi legat⁹ est vsus. puta q̄ domus est ampla et tūc teneť dñs tātū. Aut nō p̄ti cipat. sz sol⁹ vsurari⁹. Et sic tenetur ad expēsas. l. si domus. ff. de vsu. et habi.

¶ Quero quid erit quando testator re [sect. 10] liquit vxorem dñam et vsufructuariam omniū bonoz suorū qđiu vixerit vel vi tam vidualē duxit. dic vt supra legatuoz j. §. xlvij. potest tamē talis vxor laudare et laudemiū recipere. nec per hoc videť cōditio heredis deterior sicut nec

ecclesie si prelati bñficia vacantia cōferat vel electos confirmet cū talia nō possit retinere ad manus suas de insti. c. fi. de officio archipresbyteri. c. fi. et feuda anti qua concedat. c. secudo. de feudis.

¶ Sed nūquid ex vsufructu legato gra [sect. 11] uabiñ heres ī legitima. Rñ. q nō nec q ad pprietatē nec quo ad vsūfructū. C. d. inof. testamēto. l. qm̃. et aut. nouissima. et l. scim⁹. §. cū aut. idē dic ī trebellianica quo ad aliū heredē vel ad alios quib⁹ legitima debet q detrahēt quartā suaz heredes de talivusufructu legato. nisi sit ipse heres cui vsusfructus est legatus. etiam. d. l. vxori. et. ff. de vsufr. omnium. et l. si mihi. et tibi.

¶ Vtrū ille cui est relict⁹ vsusfruct⁹ oīm [sect. 21] bonoz teneatur soluere es alienum de ipsis bonis. Rñ. fm Hosti. q sic. Sec⁹ si solū esset relict⁹ vsusfruct⁹ aliquaꝝ rez. ff. de vsufr. le. l. fi. Pau. d. ca. csi. ccclxxxv. dicit q pprietari⁹ teneñ pncipalr. s. ad vendendum de bonis pro solutiōe eris alieni. et sic vsusfructuarius secundaria participabit in solutiōe. et sic minorem vsumfructū habebit. pro quo facit. l. fi. §. si autem alienum. C. de bo. q libe. et est verior opinio.

¶ Qūo amittit vsusfructus. Rñ. q qua [sect. 13] tuor modis. primo p mortē vsufructuarij de pigno. c. fi. in glo.

¶ Scđo p maximā et mediā capitis di [sect. 14] minutionē nō aut ppter minimā et maximā diminutio. capitis est cū aliqs simul et libertatē. et ciuitatē amittit qđ accidit his q efficiunt serui pene propter delictū suū. vel q ppter īgratitudinē re digunt in seruitutē. Media cū cinitas amittit. et libertas retinet qđ accidit cū aqua. et ignis īterdicti vel in insulā deportat. Minima ē ciuitas et libertas retinet. sz stat⁹ mutat qđ accidit his qui sunt iuris erāt facti sunt iuris alieni. vñ ecōtra. insti. de capi. dimi. prime due sūt mortes ciuiles. ff. p socio. l. societatem. Tertia nō q oīa iura trāseūt ad partē cui arrogatus se donāt. Insti. de adop. §. sed hodie. C. de sac. san. ec. aut. sed in gressi. de testa. c. q ingredientibus.

¶ Tertio amittit si res perierit in qua [sect. 15] erat vsusfruct⁹. insti. eo. §. finit. ff. q. mo. vsusfruc. ami. l. j. et per totū. et hoc si erat constitutus. d. l. j. Qr quod non est: amiti non potest in glo. ibidem cum cōcordantijs.

¶ Quid si vniuersitati sit vsusfruct⁹ legatus. vel ciuitati. Rñ. durabit spacio centū annoꝝ. ff. eo. ti. l. an vsūfructū nisi in ciuitate aratrū inducatur. ita q desinat esse ciuitas vel vniuersitas. ff. qui. mo. vsusfru. amit. l. fi.

¶ Vtrū cum plures sint vsufructuarij et [sect. 17] vn⁹ morit reuertat ad pprietariuz Rñ. q nō sz accrescit alteri vsufructuatio. ff. de vsufr. accre. p totū. et. ff. q. mo. vsufr. amit. l. excepta. solū ergo reddit ad proprietariū qñ oēs deficiūt. insti. eo. §. j.

¶ Quid si vsusfruct⁹ reliquat alicui: do [sect. 18] nec fili⁹ pupill⁹ ad pubertatē venerit et pupill⁹ morit añ pubertatē. Rñ. vsusfru ct⁹ durabit vsq ad etatē cōpletā. Si xō sit relict⁹ sub incerto tpe puta donec ta [Fo.cccclxxix.r] lis furiosus resipuerit et anteq resipiscat morit. sic durabit toto tpe vsufructuarij. q possibile fuit: vt toto ei⁹ tpe in furia pseueraret. Vt ī. l. Ambiguitatem. C. eo

¶ Quarto amittit vsusfruct⁹ p nō vsuz [sect. 16] nō simplr. sed eo modo quo etiā dñium rei pdit vt p pscriptionē. vt. s. pscriptio dictum est. no. in. l. pe. C. eo.

¶ S ad quē reuertit vsusfruct⁹ quādo [sect. 20] p capitis diminutionem amittit. Rñ. si est fili⁹ ad patrē si seru⁹ ad dñz si pater vel ali⁹ trāsibit ad filiū aut heredē ei⁹ nō ad pprietariū vt in. l. fi. C. eo. Itellige quādiu viuet ille cui vsusfruct⁹ fuerat legatus. ar. l. predicte. l. ambiguitatem. ¶ Vtrū cū vsusfruct⁹ vniuersaliter gre [sect. 21] gis vel armēti est legatus si moriat teneat vsufructuarius reficere. Rñ. q ex gnatis gregū teneñ submittere alia lo co

mortuorū capitū. Sec⁹ si tm̄ in aīab⁹ lege⁹ vsusfructus q̄ nō tenet̄ reficere si moriant̄ sine sua culpa. ff. e. l. vet⁹. insti. de re. diui. §. s3 et si gregis. idē dic q̄ d3 in vinearū mortuarū et arborū locū als in stituere et collere. Nā quasi bonus paterfa. debet vti vt in. d. §. s3 et si gregis. ¶ Vtrū vsusfructus legat⁹ filio existētī [sect. 22] ī ptāte patris amittat̄ p mortē ei⁹. Rñ. Bar. ī. l. ex literis. C. de vsu. et habi. q̄ nō extinguit̄. q̄ presumit̄ cōtēplatiōe patris legat⁹ sed remanebit patri. Si ȳo pater p̄moria⁹. sic p̄sumit̄ cōtēplatione filij legat⁹ et nō extinguetur sed erit filij aduenticiū:

¶ Vtrū vsufructuari⁹ possit cedere vel [sect. 23] vēdere comoditatē vsusfruct⁹. Rñ. Bar. in. l. interest. C. de vsu. et hab. qđ sic. S3 non ius vsusfructus. Similiter ille cui legata est in testamento domus ad inhabitandū poterit alteri locare et finiet̄ solum morte ipsius cui legata est. l. Si habitatio. ff. de vsu. et habi. et institu. eo. .§. fina.

Vxor

dicitur mulier postq̄ contraxit per verba de presenti. licet non dum consūmauerit. et hoc in oībus fauorabilibus. sed in odiosis appellatio ne vxoris venit soluz illa que matrimo nium consūmauit. vt in. l. non sine. C. de bo. q̄ libe. No. Pau. in. c. iij. loco de presump. vide. §. sponsalia. §. j.

[sect. 1] ¶ Vtrū vxor sit in ptāte mariti. Rñ. fm Bal. de cōsu. feu. ti. an marit⁹ succedat vxori in bene q̄ non iure romano nisi quo ad debitū carnis et operandum. vt no. gl. C. de condi. inser. l. si vxor. et nota insti. ad tertu. §. i. in fi. C. de ser. fugiti. l. fi. et adde quod no. instit. de pa. potesta te in gl. ordinaria. tex. est in. l. j. §. fi. ff. de iniur. et ibi gl. et text. ī. l. is cui⁹ ope. §. fi. ff. de adul. Erit ergo sub ptāte patris. d. l. si vxorē. et. l. sicut. ff. de ope. liber. sed iure lombardo erit sub ptāte viri. sed apud nos vacat. Aliq̄ tamē tenet̄ q̄ de iure canonico est sub potestate viri. ar. c. mulieres. de sent. excom. sed nō credo. [sect. 2] ¶ Vtrū vxor cedat lucro viri. Rñ. Pa. in c. literas. de rest. spo. tenet q̄ sic quantū ad operandum. alle. l. sicut patron⁹. ff. de oper. libert. Facit. l. sed vir in principi. ff. de dona. iter virū et vxor. et. c. hec yma go. et. c. mulierē. xxxij. q. v. Sed saluo me liori iudicio. dico q̄ aut operat̄ ī bonis viri p̄ suo vsu. vt puta in lana viri vt si bi faciat vestimētū vel in lino. vt sibi fa ciat litheamina p̄ vsu. et sic dico q̄ cedit lucro viri q̄ non minus tale vestimentum erit viri q̄ si nihil operis ī eo fecis set nec p̄ciuz laboris a viro in hoc casu poterit petere. Et sic loquit̄. d. l. led si vi ri apud quē alimēta⁹. aut laborat in re bus viri. vt īde habeat lucrū. vel ī alijs q̄buscūq̄. vt puta est texitrix vel filat. vel est negociatrix et hmōi. et sic nō cedit lu cro viri sed sibi acq̄rit nisi in casu quādo non h3 dotem sufficientem ad alen dum se et cōes liberos cum marito vbi marit⁹ nō h3 alia bona sufficiētia. Sed si habet dotem sufficientez ad alenduz se et cōmunes liberos vel saltem se quā do maritus habet alia bona sufficientia sic credo non teneatur cedere lucro mariti. sed pōt in ei⁹ bonis vel alijs laborare vt habeat preciuz laboris et sibi acquiret et hoc videtur sequi Bar. et sic li mitare glo. in. d. l. sicut patronus. in. l. gaio. ff. de alimē. leg. facit. C. de do. iter [[Fo.cccclxxix.]v] virum et vxor. l. et si pecunia tua. Probat̄ idem q̄ vxor non tenetur laborare pro viro. si habet dotem sufficiētē pro parte onerum supportanda vt patet. gar. c. p vestras de donatio. inter vir. et vxo. et in l. si cū dote. ff. sol. ma. et no. idem Pa. in c. literas de resti. spo. vbi determinat q̄ nec etiam causatiue potest vir eam cōpellere ad laborādum subtrahendo. s. alimenta ergo sibi poterit laborare. Si vero nō portauit dotem sufficientez ad fustentanda onera matrimonij saltem pro pte sic credo q̄ debeat laborare pro ipsis onerib⁹ supportādis et si nō vult vir pōt ei denegari alimēta. et sic tenet. Nec obstant iura qui vidētur velle qđ simpliciter cedat lucro

viri. q̄ dicta. l. si cut que dicit q̄ d̄z esse in officio viri debet intelligi scilicet ad debitum reddē dum et gl. ibidem intelligenda est secūdum q̄ dixi dum laborat in re viri pro vsu suo: alias non habet veritatem: nec iure p̄batur. si alio modo intelligitur et similiter. c. hec imago. et. c. multrum in quib⁹ dicitur q̄ est pene famula viri et q̄ ē de dominio viri itellige nō simpli citer sed secūdū quid inquātū est sub ei⁹ cura. et debet regi ab eo et quo ad debitum coniugale. alias non q̄ non trā sit in potestate viri vt. s̄. dictum est. vel dic q̄ predicta debēt intelligi de operi bus obsequialibus in domo puta coquina vel faciendi lectum aut scopandi et hmōi de quo vide. supra Peculiū. .§. xxxj.

¶ Vtrū marit⁹ possit verberare vxorez. [sect. 3] Rñ. f̄m Host. et Gof. in. c. quemadmodū de iureiu. q̄ sic ex magna cā et leui verberatiōe. ar. in. l. preceptoris. ff. ad. l. acq̄ li. de hoī. ad audientiā. Sed sine cā vel grauiter verberās vir punīt ad dandū ei tertiam partez donationis p̄pter nu ptias vt ī aut. liceat matri. et aut. §. si q̄s autem propriā. et. C. de repudijs aut. s̄z nouo iure vide iu. l. cōsensu. C. de repu. dicit q̄ vbera ingenuis aliena sunt. fa cit glo. vij. q. j. in. c. sicut.

¶ Vtrū vir possit interficere vxorē adul [sect. 4] terātē. Rñ. lex ciuilis penam non impo nit. l. grach⁹. C. de adulte. xxxij. q. ij. iter hec si interuenit in actu adulterij s̄z lex diuina hoc dicit. Non occides. Et ideo non licet. vide homicidium. j. §. vj.

¶ Vtrū vxor possit agere ad restitutio [sect. 5] nē dotis viuente viro. Rñ. f̄m pa. in. c. ex liter is de pigno. q̄ sic vir incipit ma le vti substantia sua et male versari. et di cit male vesari quando exulat a patria sua p̄pter maleficiū p̄prium et maxime cū peruenīt ad distrationem bonorū. d. c. per vestras. vide tex. in. l. vbi. C. de iu re do. etiam q̄ possit petere donationez p̄pter nuptias licet alij quo ad donationem predictam cōtrariū teneāt. itez potest petere vbi matrimoniuz venit se parandum quo ad thoꝝ. vt in. c. de dote post diuor. resti.

¶ Vtrū vxor habens virum prodigum [sect. 6] licite possit abscondere aliqua bona eo inuito. vide furtum. xxv.

¶ De dote vide. s̄. dos. de donatio. iter [sect. 7] virum et vxo. s̄. donatio. De debito vide debitum de voto vide. s̄. votū. ij. §. viij. De parafernalibus vxoris habes. s̄. pa rafernalialia.

¶ Vtrū possit de rebus viri prouidere [sect. 8] filijs primi matrimonij. Rñ. q̄ non nisi f̄m q̄ pōt eleemosynas facere vt. s̄. eleemosyna. §. vij.

¶ Vtrū vxor teneat sequi virū suū. Rñ. [sect. 9] f̄m q̄ calligo ex no. ī. c. si q̄s necessitate. xxxiij. q. ij. q̄ aut trāsfert domiciliū et sic teneat eū seq̄. Et hoc vez nisi pactū fuis set vt nō transferret q̄ sic non teneret nisi post pactū aliqua necessitas aduenerit que īpediret maritū ibi manere. puta īfir mitas vel capitalis inimicitia q̄ sic teneat sequi nō obstante pacto. ar. vnaqueq̄. xij. q. ij. Si v̄o nō trāsfert do miciliū sic non teneat eū sequi f̄m Host. Similiter nō teneat eū seq̄ si est vagabū dus f̄m gl. ī. d. c. vnaqueq̄. nisi sciēs eū vagabundū cōtraxit cū eo. q̄ sic teneat. Hoc totū limito verū quādo ex cā hone sta vel trāsfert domiciliū vel est vagabūdus. Secus si ex cā inhonesta vel si vellet eā trahere ad pctm vel imineret sibi periculuz vite. q̄ sic non teneretur [Fo.cccclxxx.r] eum sequi vt sentit gl. in. d. c. si quis. fa cit. l. q̄ nisi. ff. de oper. libertoꝝ. Vbi pa tet quod libertus non tenetur sequi do minum vagabundum ad prestandum ei operas vide in capitulo de illis. de sponsa.

Hypocrisis

vide. s̄. simulatio.

Hypotecha

vide pignus.

Hyronia

vide in litera. h.

Hystrio

vide in litera. h.

Zelus

proprie est tristitia de bono alterius non ex eo quod ille habet sed ex eo qđ sibi deest dicit philoso. ij. ethicoruꝝ. et si est zelus circa bona ho nestas est laudabilis Scđm illud prime corin. xiiij. emulamini carismata melio ra. Si vero est de temporalibus sic pōt esse cum peccato sicut auaritia. Si autē quis dolet de bono alterius quia eū ex cedit in talib⁹ bonis sic est inuidia. Accipitur etiam aliquando zelus pro fer uore seu cōmotiōe diuine charitatis vt in. Psal. zelus domus tue comedit me. et c. Et iste zelus postremo dict⁹ fuit qui me ad prefatam angelicā summā cōpo nendā coegit ad laudē dñi nostri Jesu xpī cui est honor et gloria in secula seculorū. Amen. Laus deo.

¶ Ad lectorem.

¶ Hūano āgelicas q̄cūq̄audire loq̄las
Ore cupis. p̄sens perlege lector opus.
Hic sacros canones. hic et ciuilia iura:
Hic sancte inuenies religionis opes.
Maxīa multoꝝ q̄ vix dabat añ librorū
Sarcīa. id āgelica dat tibi sū. breuis.
Angel⁹ est autor sacri de⁹ ordis ingēs
Seraphici et tante religionis honos
Sed plūbo veneta formañ georgi⁹ vrbe
Curauit prim⁹ cui datur artis honos
Antiqueclare deductus origine Mant⁹
Pro quo tota viget nobilitata domus
Autorē atq̄ opus īpressuꝝ felicia dona
Clauassina tua terra beata viro.
Nec carleta min⁹ gēs felix vñ creatus
Angel⁹ āgelicis dign⁹ adesse choris.

¶ Explicit summa angelica de casibus ꝑscientie. per fratrē Angelū de clauasio cōpillata. maxima cum di ligentia reui sa: et fideli studio emēdata sicut ipsum opus per se satis attestabiť. Lugđ. Jmpressa. Jmpensis honestorum virorum Scipionis de Gabiano: et fratrum. Jn dustriauero Jacobi Myt.

Registrum

AA. BB. a. b. c. d. e. f. g. h. i. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. v. x. y. z. A. B. C. D. E. F. G.
H. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. V. X. Y. Z. AA. BB. CC. DD. EE. FF. GG. HH.
JJ. KK. LL. MM. NN. OO.

Omnes sunt quaterniones preter. BB primus qui est sexternus.

F J N J S